مجموعة من التشريعات الكويتية

التعديلات حتى ٥ / ١٠ / ٢٠٢٦

اعداد : مستشار اول: جزاء العتيبي - محكمة الاستئناف

الدستور ومجلس الامة وقانون الجنسية

دستور دولة الكويت
دستور دولة الكويت والمذكرة التفسيرية

انشاء المحكمة الدستورية
القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٧٣ بإنشاء المحكمة الدستورية

لائحة المحكمة الدستورية
مرسوم لسنة ١٩٧٤ بإصدار لائحة المحكمة الدستورية

اللائحة الداخلية لمجلس الامة
القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٦٣ في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الامة

قانون انتخابات مجلس الامة
القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٢٣ بشأن انتخابات اعضاء مجلس الامة

قانون الجنسية الكويتية
المرسوم رقم ١٥ لسنة ١٩٥٩ بشأن الجنسية الكويتية وتعديلاته

القوانين الجزائية

قانون الجزاء
القانون رقم ١٦ لسنة ١٩٦٠ باصدار قانون الجزاء وتعديلاته

قانون تعديل بعض احكام قانون الجزاء
القانون رقم ٣١ لسنة ١٩٧٠ بتعديل بعض احكام قانون الجزاء

قانون الاجراءات الجزائية
القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٦٠ باصدار قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية

قانون محاكمة الوزراء
القانون رقم ٨٨ لسنة ١٩٩٥ في شأن محاكمة الوزراء

قانون الكشف عن العمولات
القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٩٦ بشأن الكشف عن العمولات التي تقدم في العقود التي تبرمها الدولة

قانون مكافحة الفساد
القانون رقم ٢ لسنة ٢٠١٦ بشأن انشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والاحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية

قانون حماية الاموال العامة
القانون رقم ١ لسنة ١٩٩٣ بشأن حماية الأموال العامة

قانون مكافحة الغش التجاري
القانون رقم ٢٠ لسنة ٢٠١٩ بإصدار القانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

قانون بلدية الكويت
القانون رقم ٣٣ لسنة ٢٠١٦ في شأن بلدية الكويت

قانون حماية البيئة
القانون رقم ٤٣ لسنة ٢٠١٤ بشأن حماية البيئة

قانون المرور
المرسوم بالقانون رقم ٦٧ لسنة ١٩٧٦ في شأن المرور

قانون الاحداث
القانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠١٥ في شأن الأحداث

قانون حقوق الطفل
القانون رقم ٢١ لسنة ٢٠١٥ في شأن حقوق الطفل

قانون الحماية من العنف الاسري
القانون رقم ١٦ لسنة ٢٠٣٠ في شأن الحماية من العنف الأسري

قانون مكافحة الاتجار بالاشخاص
القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠١٣ في شأن مكافحة الاتجار بالاشخاص وتهريب المهاجرين

قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
المرسوم بقانون رقم ١٥٩ لسنة ٢٠٢٥ في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والإتجار فيها

قانون الاسلحة والذخائر
المرسوم بالقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٩١ في شأن الأسلحة والذخائر والأسلحة البيضاء والأسلحة الهوائية الخطرة

قانون جرائم المفرقعات
القانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٨٥ في شأن جرائم المفرقعات

قانون حماية الوحدة الوطنية
المرسوم بقانون رقم ١٩ لسنة ٢٠١٢ في شأن حماية الوحدة الوطنية

قانون مكافحة غسل الاموال
القانون رقم ١٠٦ لسنة ٢٠١٣ بشأن مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب

قانون مكافحة جرائم الارهاب
مرسوم بقانون رقم ٤٧ لسنة ٢٠٢٦ في شأن مكافحة جرائم الارهاب

قانون حماية المصالح العليا العسكرية
مرسوم بقانون رقم ١٣ لسنة ٢٠٢٦ بشأن تأمين وحماية المصالح العليا للجهات العسكرية

قانون تخصيص دوائر أمن الدولة
مرسوم بقانون رقم ٥١ لسنة ٢٠٢٦ بتخصيص دوائر جزائية لنظر جرائم امن الدولة الخارجي والداخلي والاعمال الارهابية

قوانين النشر وتقنية المعلومات

قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
القانون رقم ٦٣ لسنة ٢٠١٥ في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات

قانون هيئة تنظيم الاتصالات
القانون رقم ٣٧ لسنة ٢٠١٤ بانشاء هيئة تنظيم الاتصالات

قانون تنظيم الاعلام
المرسوم بقانون رقم ١٠٢ لسنة ٢٠٢٦ باصدار قانون تنظيم الاعلام

قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة
القانون رقم ٧٥ لسنة ٢٠١٩ باصدار قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة

قانون حق الاطلاع على المعلومات
القانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٢٠ في شأن حق الاطلاع على المعلومات

قانون تنظيم وتركيب الكاميرات الامنية
القانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٥ في شأن تنظيم وتركيب الكاميرات الامنية

قانون المعاملات الالكترونية
القانون رقم ٢٠ لسنة ٢٠١٤ في شأن المعاملات الالكترونية

قانون التجارة الرقمية
المرسوم بقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٢٦ بتنظيم العمل بقطاع التجارة الرقمية

قوانين المرافعات المدنية والاثبات والرسوم

قانون المرافعات
المرسوم بقانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٨٠ باصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية

قانون الاثبات
المرسوم بقانون رقم ٣٩ لسنة ١٩٨٠ بشأن الاثبات في المواد المدنية والتجارية

قانون الدعاوي قليلة القيمة
المرسوم بقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٨٩ بشأن الدعاوي قليلة القيمة

قانون الرسوم القضائية
القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٧٣ في شأن الرسوم القضائية

قانون اعفاء الحكومة من الرسوم القضائية
القانون رقم ٧ لسنة ١٩٦١ باعفاء الحكومة من الرسوم القضائية وغيرها

قوانين القضاء والفتوى والتحقيقات والمحاماة

قانون تنظيم القضاء
مرسوم بقانون رقم ٨٠ لسنة ٢٠٢٦ بإصدار قانون تنظيم القضاء

قانون الفتوى والتشريع
مرسوم أميري رقم ١٢ لسنة ١٩٦٠ بشأن تنظيم ادارة الفتوى والتشريع لحكومة الكويت

قانون الادارة العامة للتحقيقات
القانون رقم ٥٣ لسنة ٢٠٠١ في شأن الادارة العامة للتحقيقات

قانون تنظيم الخبرة
المرسوم بقانون رقم ٤٠ لسنة ١٩٨٠ باصدار قانون تنظيم الخبرة

قانون تنظيم مهنة المحاماة
القانون رقم ٤٢ لسنة ١٩٦٤ في شأن تنظيم مهنة المحاماة

قانون مزاولة مهنة الطب
القانون رقم ٧٠ لسنة ٢٠٢٠ بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشآت الصحية

قانون التوثيق
مرسوم بقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٢٠ بشأن التوثيق

القوانين الادارية

قانون انشاء الدائرة الادارية
المرسوم بقانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٨١ بانشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الادارية

نظام الخدمة المدنية
مرسوم لسنة ١٩٧٩ بشأن نظام الخدمة المدنية

قانون الخدمة المدنية
مرسوم بقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٩ بشأن الخدمة المدنية

قانون التأمينات الاجتماعية
أمر أميري بالقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٧٦ باصدار قانون التأمينات الاجتماعية

قانون التأمين التكميلي
مرسوم بقانون رقم ١٢٨ لسنة ١٩٩٢ بشأن نظام التأمين التكميلي

قانون الاشخاص ذوي الاعاقة
القانون رقم ٨ لسنة ٢٠١٠ بشأن حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة

القوانين العمالية

قانون انشاء دائرة عمالية
المرسوم بقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٨٧ بانشاء دائرة عمالية بالمحكمة الكلية

قانون العمل في القطاع الاهلي
القانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٠ في شأن العمل في القطاع الاهلي

قانون العمل في القطاع النفطي
القانون رقم ٢٨ لسنة ١٩٦٩ في شأن العمل في القطاع النفطي

قانون العمالة المنزلية
القانون رقم ٦٨ لسنة ٢٠١٥ في شأن العمالة المنزلية

قانون دعم العمالة الوطنية
القانون رقم ١٩ لسنة ٢٠٠٠ في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في غير الجهات الحكومية

القوانين المدنية والايجارات

القانون المدني
المرسوم بقانون رقم ٦٧ لسنة ١٩٨٠ باصدار القانون المدني

قانون ايجار العقارات
المرسوم بقانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٧٨ في شأن ايجار العقارات

قانون التسجيل العقاري
المرسوم بقانون رقم ٥ لسنة ١٩٥٩ بشأن التسجيل العقاري

قانون السجل العيني
القانون رقم ٢١ لسنة ٢٠١٩ في شأن السجل العيني

قوانين الاحوال الشخصية ودعاوي النسب

قانون الاحوال الشخصية
القانون رقم ٥١ لسنة ١٩٨٤ في شأن الاحوال الشخصية

قانون محكمة الاسرة
القانون رقم ١٢ لسنة ٢٠١٥ في شأن محكمة الاسرة

قانون الاحوال الشخصية الجعفري
القانون رقم ١٢٤ لسنة ٢٠١٩ باصدار قانون الاحوال الشخصية الجعفري

قانون لجنة دعاوي النسب
مرسوم بقانون رقم ٥٣ لسنة ٢٠٢٦ بإصدار قانون تنظيم اجراءات دعاوي النسب وتصحيح الاسماء

القوانين التجارية والشركات

قانون التجارة
المرسوم رقم ٦٨ لسنة ١٩٨٠ باصدار قانون التجارة

قانون هيئة اسواق المال
القانون رقم ٧ لسنة ٢٠١٠ بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية

قانون الافلاس
القانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون الإفلاس

قانون الشركات
القانون رقم ١ لسنة ٢٠١٦ بإصدار قانون الشركات

قانون مكافحة التستر التجاري
المرسوم بقانون رقم ٧٨ لسنة ٢٠٢٦ في شأن مكافحة التستر التجاري

قانون انشاء الدوائر الاقتصادية
مرسوم بقانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠٢٦ بإصدار قانون انشاء الدوائر الاقتصادية

01

مجموعة من التشريعات الكويتية

الدستور ومجلس الامة وقانون الجنسية

دستور دولة الكويت ٣

دستور دولة الكويت والمذكرة التفسيرية

انشاء المحكمة الدستورية ٤١

القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٧٣ بإنشاء المحكمة الدستورية

لائحة المحكمة الدستورية ٤٥

مرسوم لسنة ١٩٧٤ بإصدار لائحة المحكمة الدستورية

اللائحة الداخلية لمجلس الامة ٥٢

القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٦٣ في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الامة

قانون انتخابات مجلس الامة ٨٣

القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٢٣ بشأن انتخابات اعضاء مجلس الامة

قانون الجنسية الكويتية ١٠٠

المرسوم رقم ١٥ لسنة ١٩٥٩ بشأن الجنسية الكويتية وتعديلاته

دستوردولة الكويت
والمذكرة التفسيرية

الفهرس	المواد	الصفحة
الباب الأول: الدولة ونظام الحكم	١	٤
الباب الثاني: المقومات الأساسية للمجتمع الكويتي	٧	٥
الباب الثالث: الحقوق والواجبات العامة	٢٧	٦
الباب الرابع: السلطات	٥٠	٨
الفصل الأول: أحكام عامة	٥٠	٨
الفصل الثاني: رئيس الدولة	٥٤	٩
الفصل الثالث: السلطة التشريعية	٧٩	١١
الفصل الرابع: السلطة التنفيذية	١٢٣	١٠
الفرع الأول: الوزارة	١٢٣	١٠
الفرع الثانى: الشئون المالية	١٣٤	١٨
الفرع الثالث: الشئون العسكرية	١٥٧	٢٠
الفصل الخامس السلطة القضائية	١٦٢	٢٠
الباب الخامس: أحكام عامة وأحكام مؤقته	١٧٤	٢١
المذكرة التفسيرية		٢٣
التصوير العام لنظام الحكم		٢٣
التفسير الخاص لبعض النصوص		٢٩
تفسير المواد من ١- ٢٠		٢٩
تفسير المواد من ٢١- ٥٠		٣١
تفسير المواد من ٥٦ - ٩٩		٣٤
تفسير المواد من ١٠٠-١٧٣		٣٧

دستور دولة الكويت

نحن عبد الله السالم الصباح ، أمير دولة الكويت
رغبة في استكمال أسباب الحكم الديمقراطي لوطننا العزيز، وايمانا بدور هذا الوطن في ركب القومية العربية وخدمة السلام العالمي والحضارة الانسانية، وسعيا نحو مستقبل أفضل ينعم فيه الوطن بمزيد من الرفاهية والمكانة الدولية، ويفيء على المواطنين مزيدا كذلك من الحرية السياسية، والمساواة، والعدالة الاجتماعية، ويرسى دعائم ما جبلت عليه النفس العربية من اعتزاز بكرامة الفرد، وحرص على صالح الجموع، وشورى في الحكم مع الحفاظ على وحدة الوطن واستقراره، وبعد الاطلاع على القانون رقم ١ لسنة ١٩٦٢ الخاص بالنظام الأساسي للحكم في فترة الانتقال، وبناء على ما قرره المجلس التأسيسي، صدقنا على هذا الدستور وأصدرناه.

الباب الاول
الدولة ونظام الحكم

مادة ١

الكويت دولة عربية مستقلة ذات سيادة تامة، ولا يجوز النزول عن سيادتها أو التخلي عن أي جزء من أراضيها. وشعب الكويت جزء من الأمة العربية.

مادة ٢

دين الدولة الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع.

مادة ٣

لغة الدولة الرسمية هي اللغة العربية.

مادة ٤

الكويت إمارة وراثية في ذرية المغفور له مبارك الصباح.
ويعين ولي العهد خلال سنة على الأكثر من توليه الأمير، ويكون تعيينه بأمر أميري بناء على تزكية الأمير ومبايعة من مجلس الأمة تتم في جلسة خاصة، بموافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس. وفي حالة عدم التعيين على النحو السابق يزكي الأمير لولاية العهد ثلاثة على الأقل من الذرية المذكورة فيبايع المجلس أحدهم ولياً للعهد. ويشترط في ولي العهد أن يكون رشيداً عاقلاً وابناً شرعياً لأبوين مسلمين. وينظم سائر الأحكام الخاصة بتوارث الإمارة قانون خاص يصدر في خلال سنة من تاريخ العمل بهذا الدستور، وتكون له صفة دستورية، فلا يجوز تعديله إلا بالطريقة المقررة لتعديل الدستور.

مادة ٥

يبين القانون علم الدولة وشعارها وشاراتها وأوسمتها ونشيدها الوطني.

مادة ٦

نظام الحكم في الكويت ديمقراطي، السيادة فيه للأمة مصدر للسلطات جميعاً، وتكون ممارسة السيادة على الوجه المبين بهذا الدستور.

الباب الثاني
المقومات الاساسية للمجتمع الكويتي

مادة ٧

العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين.

مادة ٨

تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين.

مادة ٩

الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها، ويقوي أواصرها، ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة.

مادة ١٠

ترعى الدولة النشء وتحميه من الاستغلال وتقيه الإهمال الأدبي والجسماني والروحي.

مادة ١١

تكفل الدولة المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل. كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية.

مادة ١٢

تصون الدولة التراث الإسلامي والعربي، وتسهم في ركب الحضارة الإنسانية.

مادة ١٣

التعليم ركن أساسي لتقدم المجتمع، تكلفه الدولة وترعاه.

مادة ١٤

ترعى الدولة العلوم والآداب والفنون وتشجع البحث العلمي.

مادة ١٥

تعني الدولة بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة.

مادة ١٦

الملكية ورأس المال والعمل مقومات أساسية لكيان الدولة الاجتماعي وللثروة الوطنية، وهي جميعاً حقوق فردية ذات وظيفة اجتماعية ينظمها القانون.

مادة ١٧

للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن.

مادة ١٨

الملكية الخاصة مصونة، فلا يمنع أحد من التصرف في ملكه إلا في حدود القانون، ولا ينزع أحد من ملكه إلا بسبب المنفعة العامة في الأحوال المبينة في القانون، وبالكيفية المنصوص عليها فيه، وبشرط تعويضه عنه تعويضاً عادلاً. والميراث حق تحكمه الشريعة الإسلامية.

مادة ١٩

المصادرة العامة للأموال محظورة، ولا تكون عقوبة المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي، في الأحوال المبينة للقانون.

مادة ٢٠

الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية، وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص، وهدفه تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الانتاج ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين، وذلك في حدود القانون.

مادة ٢١

الثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك الدولة، تقوم على حفظها، وحسن استغلالها، بمراعاة مقتضيات أمن الدولة واقتصادها الوطني.

مادة ٢٢

ينظم القانون ، على أسس اقتصادية مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية، العلاقة بين العمال وأصحاب العمل، وعلاقة ملاك العقار بمستأجريها.

مادة ٢٣

تشجع الدولة التعاون والادخار، وتشرف على تنظيم الائتمان.

مادة ٢٤

العدالة الاجتماعية أساس الضرائب والتكاليف العامة.

مادة ٢٥

تكفل الدولة تضامن المجتمع في تحمل الأعباء الناجمة عن الكوارث والمحن العامة، وتعويض المصابين بأضرار الحرب أو بسبب تأدية واجباتهم العسكرية.

مادة ٢٦

الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها، ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة. ولا يولى الأجانب الوظائف العامة إلا في الأحوال التي يبينها القانون.

الباب الثالث
الحقوق والواجبات العامة

مادة ٢٧

الجنسية الكويتية يحددها القانون. ولا يجوز إسقاط الجنسية أو سحبها إلا في حدود القانون.

مادة ٢٨

لا يجوز إبعاد كويتي عن الكويت أو منعه من العودة إليها.

مادة ٢٩

الناس سواسية في الكرامة الانسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين.

مادة ٣٠

الحرية الشخصية مكفولة.

مادة ٣١

لا يجوز القبض على انسان أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون. ولا يعرض أي انسان للتعذيب أو للمعاملة الحاطة بالكرامة.

مادة ٣٢

لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا عقاب إلا على الافعال اللاحقة للعمل بالقانون الذي ينص عليها.

مادة ٣٣

العقوبة شخصية.

مادة ٣٤

المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع. ويحظر إيذاء المتهم جسمانياً أو معنوياً.

مادة ٣٥

حرية الاعتقاد مطلقة، وتحمي الدولة حرية القيام بشعائر الأديان طبقاً للعادات المرعية، على ألا يخل ذلك بالنظام العام أو ينافي الآداب.

مادة ٣٦

حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل انسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما، وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون.

مادة ٣٧

حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون.

مادة ٣٨

للمساكن حرمة، فلا يجوز دخولها بغير إذن أهلها، إلا في الأحوال التي يعينها القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه.

مادة ٣٩

حرية المراسلة البريدية والبرقية والهاتفية مصونة، وسيرتها مكفولة، فلا يجوز مراقبة الرسائل أو إفشاء سريتها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبالإجراءات المنصوص عليها فيه.

مادة ٤٠

التعليم حق للكويتيين، تكفله الدولة وفقاً للقانون وفي حدود النظام العام والآداب، والتعليم إلزامي مجاني في مراحله الأولى وفقاً للقانون. ويضع القانون الخطة اللازمة للقضاء على الأمية. وتهتم الدولة خاصة بنمو الشباب البدني والخلقي والعقلي.

مادة ٤١

لكل كويتي الحق في العمل وفي اختيار نوعه. والعمل واجب على كل مواطن تقتضيه الكرامة ويستوجبه الخير العام، وتقوم الدولة على توفيره للمواطنين وعلى عدالة شروطه.

مادة ٤٢

لا يجوز فرض عمل إجباري على أحد إلا في الأحوال التي يعينها القانون لضرورة قومية وبمقابل عادل.

مادة ٤٣

حرية تكوين الجمعيات والنقابات على أسس وطنية وبوسائل سلمية مكفولة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، ولا يجوز إجبار أحد على الانضمام إلى أي جمعية أو نقابة.

مادة ٤٤

للأفراد حق الاجتماع دون حاجة لإذن أو إخطار سابق، ولا يجوز لأحد من قوات الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة، والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، على أن تكون أغراض الاجتماع ووسائله سلمية ولا تنافي الآداب.

مادة ٤٥

لكل فرد أن يخاطب السلطات العامة كتابة وبتوقيعه، ولا تكون مخاطبة السلطات باسم الجماعات إلا للهيئات النظامية والأشخاص المعنوية.

مادة ٤٦

تسليم اللاجئين السياسيين محظور.

مادة ٤٧

الدفاع عن الوطن واجب مقدس، وأداء الخدمة العسكرية شرف للمواطنين، ينظمه القانون.

مادة ٤٨

أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقا للقانون. وينظم القانون إعفاء الدخول الصغيرة من الضرائب بما يكفل عدم المساس بالحد الأدنى اللازم للمعيشة.

مادة ٤٩

مراعاة النظام العام واحترام الآداب العامة واجب على جميع سكان الكويت.

الباب الرابع
السلطات
الفصل الأول أحكام عامة

مادة ٥٠

يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات مع تعاونها وفقا لأحكام الدستور ولا يجوز لأي سلطة منها النزول عن كل أو بعض اختصاصها المنصوص عليه في هذا الدستور.

مادة ٥١ [1]

السلطة التشريعية يتولاها الأمير ومجلس الأمة وفقا للدستور.

مادة ٥٢

السلطة التنفيذية يتولاها الأمير ومجلس الوزراء والوزراء على النحو المبين بالدستور.

مادة ٥٣

السلطة القضائية تتولاها المحاكم باسم الأمير في حدود الدستور.

---

١) تم وقف العمل بالمادة عملا بالأمر الاميري المؤرخ ١٠ / ٥ / ٢٠٢٤ وذلك لمدة لا تزيد على ٤ سنوات على ان يتولى الامير ومجلس الوزراء الاختصاصات المخولة لمجلس الامة .

الفصل الثاني
رئيس الدولة

مادة ٥٤

الأمير رئيس الدولة، وذاته مصونة لا تمس.

مادة ٥٥

يتولى الأمير سلطاته بواسطة وزرائه.

مادة ٥٦ [١]

يعين الأمير رئيس مجلس الوزراء بعد المشاورات التقليدية ويعفيه من منصبه كما يعين الوزراء ويعفيهم من مناصبهم بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء. ويكون تعيين الوزراء من أعضاء مجلس الأمة ومن غيرهم.ولا يزيد عدد الوزراء جميعاً على ثلث عدد أعضاء مجلس الأمة.

مادة ٥٧

يعاد تشكيل الوزارة على النحو المبين بالمادة السابقة عند بدء كل فصل تشريعي لمجلس الأمة.

مادة ٥٨

رئيس مجلس الوزراء والوزراء مسؤولون بالتضامن أمام الأمير عن السياسة العامة للدولة، كما يسأل كل وزير أمامه عن أعمال وزارته.

مادة ٥٩

يحدد القانون المشار إليه في المادة الرابعة الشروط اللازمة لممارسة الأمير صلاحياته الدستورية.

مادة ٦٠

يؤدي الأمير قبل ممارسة صلاحياته في جلسة خاصة لمجلس الأمة اليمين الآتية :

أقسم بالله العظيم أن احترم الدستور وقوانين الدولة، وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله وأصون استقلال الوطن وسلامة أراضيه .

مادة ٦١

يعين الأمير، في حالة تغيبه خارج الإمارة وتعذر نيابة ولي العهد عنه نائبا يمارس صلاحياته مدة غيابه وذلك بأمر أميري. ويجوز أن يتضمن هذا الأمر تنظيما خاصا لممارسة هذه الصلاحيات نيابة عنه أو تحديدا لنطاقها.

مادة ٦٢

يشترط في نائب الأمير الشروط المنصوص عليها في المادة ٨٢ من هذا الدستور وان كان وزيرا أو عضوا في مجلس الأمة فلا يشترك في أعمال الوزارة أو المجلس مدة نيابته عن الأمير.

مادة ٦٣

يؤدي نائب الأمير قبل مباشرة صلاحياته في جلسة خاصة لمجلس الأمة اليمين المنصوص عليها في المادة ٦٠ مشفوعة بعبارة «وأن أكون مخلصا للأمير ». وفي حالة عدم انعقاد المجلس يكون أداء اليمين المذكورة أمام الأمير.

---

٢) تم وقف العمل بالفقرتين عملا بالامر الاميري المؤرخ ١٠ / ٥ / ٢٠٢٤ وذلك لمدة لا تزيد على ٤ سنوات على ان يتولى الامير ومجلس الوزراء الاختصاصات المخولة لمجلس الامة .

مادة ٦٤

تسري بالنسبة لنائب الأمير الأحكام المنصوص عليها في المادة ١٣١ من هذا الدستور.

مادة ٦٥

للأمير حق اقتراح القوانين وحق التصديق عليها وإصدارها. ويكون الإصدار خلال ثلاثين يوما من تاريخ رفعها إليه من مجلس الأمة وتخفض هذه المدة إلى سبعة أيام في حالة الاستعجال ويكون تقرير صفة الاستعجال بقرار من مجلس الأمة بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم. ولا تحسب أيام العطلة الرسمية من مدة الإصدار. ويعتبر القانون مصدقا عليه ويصدر إذا مضت المدة المقررة للإصدار دون أن يطلب رئيس الدولة إعادة نظره.

مادة ٦٦

يكون طلب إعادة النظر في مشروع القانون بمرسوم مسبب، فإذا اقره مجلس الأمة ثانية بموافقة ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس صدق عليه الأمير وأصدره خلال ثلاثين يوما من إبلاغه إليه. فان لم تتحقق هذه الأغلبية امتنع النظر فيه في دور الانعقاد نفسه. فإذا عاد مجلس الأمة في دور انعقاد آخر إلى إقرار ذلك المشروع بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس صدق عليه الأمير وأصدره خلال ثلاثين يوما من إبلاغه إليه.

مادة ٦٧

الأمير هو القائد الأعلى للقوات المسلحة وهو الذي يولي الضباط ويعزلهم وفقا للقانون.

مادة ٦٨

يعلن الأمير الحرب الدفاعية بمرسوم أما الحرب الهجومية فمحرمة.

مادة ٦٩

يعلن الأمير الحكم العرفي في أحوال الضرورة التي يحددها القانون وبالإجراءات المنصوص عليها فيه. ويكون إعلان الحكم العرفي بمرسوم ويعرض هذا المرسوم على مجلس الأمة خلال الخمسة عشر يوما التالية له للبت في مصير الحكم العرفي وإذا حدث ذلك في فترة الحل وجب عرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له. ويشترط لاستمرار الحكم العرفي أن يصدر بذلك قرار من المجلس بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم - وفي جميع الأحوال يجب أن يعاد عرض الأمر على مجلس الأمة بالشروط السابقة، كل ثلاثة أشهر.

مادة ٧٠

يبرم الأمير المعاهدات بمرسوم ويبلغها مجلس الأمة فورا مشفوعة بما يناسب من البيان، وتكون للمعاهدة قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية.على أن معاهدات الصلح والتحالف والمعاهدات المتعلقة بأراضي الدولة أو ثروتها الطبيعية أو بحقوق السيادة أو حقوق المواطنين العامة والخاصة ومعاهدات التجارة والملاحة والإقامة والمعاهدات التي تحمل خزانة الدولة شيئا من النفقات غير الواردة في الميزانية أو تتضمن تعديلا لقوانين الكويت يجب لنفاذها أن تصدر بقانون. ولا يجوز في أي حال أن تتضمن المعاهدة شروطا سرية تناقض شروطها العلنية.

مادة ٧١ [١]

إذا حدث فيما بين أدوار انعقاد مجلس الأمة أو في فترة حله ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير جاز للأمير أن يصدر في شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون على أن لا تكون مخالفة للدستور أو للتقديرات المالية الواردة في قانون الميزانية.

ويجب عرض هذه المراسيم على مجلس الأمة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها، إذا كان المجلس قائما وفي أول اجتماع له في حالة الحل أو انتهاء الفصل التشريعي فإذا لم تعرض زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون بغير حاجة إلى إصدار قرار بذلك. أما إذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعي ما كان لها قوة القانون إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب من آثارها بوجه آخر.

مادة ٧٢

يضع الأمير، بمراسيم، اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما لا يتضمن تعديلا فيها أو تعطيلا لها أو إعفاء من تنفيذها. ويجوز أن يعين القانون أداة أدنى من المرسوم لإصدار اللوائح اللازمة لتنفيذه.

مادة ٧٣

يضع الأمير، بمراسيم، لوائح الضبط واللوائح اللازمة لترتيب المصالح والإدارات العامة بما لا يتعارض مع القوانين.

مادة ٧٤

يعين الأمير الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين لدى الدول الأجنبية، ويعزلهم وفقا للقانون، ويقبل ممثلي الدول الأجنبية لديه.

مادة ٧٥

للأمير ان يعفو بمرسوم عن العقوبة أو ان يخفضها، أما العفو الشامل فلا يكون الا بقانون وذلك عن الجرائم المقترفة قبل اقتراح العفو.

مادة ٧٦

يمنح الأمير أوسمة الشرف وفقا للقانون.

مادة ٧٧

تسك العملة باسم الأمير وفقا للقانون.

مادة ٧٨

عند تولية رئيس الدولة تعين مخصصاته السنوية بقانون، وذلك لمدة حكمه.

الفصل الثالث : السلطة التشريعية

المادة ٧٩ [٢]

لا يصدر قانون إلا إذا أقره مجلس الأمة وصدق عليه الأمير.

مادة ٨٠

يتألف مجلس الأمة من خمسين عضوا ينتخبون بطريق الانتخاب العام السري المباشر

١) تم وقف العمل بالفقرة الاخيرة عملا بالامر الاميري المؤرخ ١٠ / ٥ / ٢٠٢٤ وذلك لمدة لا تزيد على ٤ سنوات علي ان يتولى الامير ومجلس الوزراء الاختصاصات المخولة لمجلس الامة .
٢) تم وقف العمل بالمادة عملا بالامر الاميري المؤرخ ١٠ / ٥ / ٢٠٢٤ وذلك لمدة لا تزيد على ٤ سنوات علي ان يتولى الامير ومجلس الوزراء الاختصاصات المخولة لمجلس الامة .

وفقا للأحكام التي يبينها قانون الانتخاب. ويعتبر الوزراء غير المنتخبين بمجلس الأمة أعضاء في هذا المجلس بحكم وظائفهم.

مادة ٨١

تحدد الدوائر الانتخابية بقانون.

مادة ٨٢

يشترط في عضو مجلس الأمة :

أ :- أن يكون كويتي الجنسية بصفة أصلية وفقا للقانون.

ب :- أن تتوافر فيه شروط الناخب وفقا لقانون الانتخاب.

ج :- ألا تقل سنه يوم الانتخاب عن ثلاثين سنه ميلادية.

د : - أن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها.

مادة ٨٣

مدة مجلس الأمة أربع سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له، ويجري التجديد خلال الستين يوما السابقة على نهاية تلك المدة مع مراعاة حكم المادة ١٠٧ . والأعضاء الذين تنتهي مدة عضويتهم يجوز إعادة انتخابهم. ولا يجوز مد الفصل التشريعي إلا لضرورة في حالة الحرب، ويكون هذا المد بقانون.

مادة ٨٤

إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس الأمة قبل نهاية مدته، لأي سبب من الأسباب انتخب بدله في خلال شهرين من تاريخ إعلان المجلس هذا الخلو وتكون مدة العضو الجديد لنهاية مدة سلفه. وإذا وقع الخلو في خلال ستة الأشهر السابقة على انتهاء الفصل التشريعي للمجلس فلا يجري انتخاب عضو بديل.

مادة ٨٥

لمجلس الأمة دور انعقاد سنوي لا يقل عن ثمانية أشهر، ولا يجوز فض هذا الدور قبل اعتماد الميزانية.

مادة ٨٦

يعقد المجلس دوره العادي بدعوة من الأمير خلال شهر أكتوبر من كل عام. وإذا لم يصدر مرسوم الدعوة قبل أول الشهر المذكور اعتبر موعد الانعقاد الساعة التاسعة من صباح يوم السبت الثالث من ذلك الشهر. فإن صادف هذا اليوم عطلة رسمية اجتمع المجلس في صباح أول يوم يلي تلك العطلة.

مادة ٨٧

استثناء من أحكام المادتين السابقتين يدعو الأمير مجلس الأمة لأول اجتماع يلي الانتخابات العامة للمجلس في خلال أسبوعين من انتهاء تلك الانتخابات، فإن لم يصدر مرسوم الدعوة خلال تلك المدة اعتبر المجلس مدعواً للاجتماع في صباح اليوم التالي للأسبوعين المذكورين مع مراعاة حكم المادة السابقة. وإذا كان تاريخ انعقاد المجلس في هذا الدور متأخرا عن الميعاد السنوي المنصوص عليه في المادة ٨٦ من الدستور خفضت مدة الانعقاد المنصوص عليها في المادة ٨٥ بمقدار الفارق بين الميعادين المذكورين.

مادة ٨٨

يدعى مجلس الأمة، بمرسوم لاجتماع غير عادي إذا رأى الأمير ضرورة لذلك أو بناء على طلب أغلبية أعضاء المجلس. ولا يجوز في دور الانعقاد غير العادي أن ينظر المجلس في غير الأمور التي دعي من أجلها إلا بموافقة الوزارة.

مادة ٨٩

يعلن الأمير فض أدوار الاجتماع العادية وغير العادية.

مادة ٩٠

كل اجتماع يعقده المجلس في غير الزمان والمكان المقررين لاجتماعه يكون باطلا، وتبطل بحكم القانون القرارات التي تصدر فيه.

مادة ٩١

قبل أن يتولى عضو مجلس الأمة أعماله في المجلس أو لجانه يؤدي أمام المجلس في جلسة علنية اليمين الآتية :- « أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن وللأمير وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله وأؤدي أعمالي بالأمانة والصدق».

مادة ٩٢

يختار مجلس الأمة في أول جلسة له، ولمثل مدته رئيسا ونائب رئيس من بين أعضائه وإذا خلا مكان أي منهما اختار المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته، ويكون الانتخاب في جميع الأحوال بالأغلبية المطلقة للحاضرين فإن لم تتحقق هذه الأغلبية في المرة الأولى أعيد الانتخاب بين الاثنين الحائزين لأكثر الأصوات فان تساوى مع ثانيهما غيره في عدد الأصوات اشترك معهما في انتخاب المرة الثانية ويكون الانتخاب في هذه الحالة بالأغلبية النسبية. فان تساوى أكثر من واحد في الحصول على الأغلبية النسبية تم الاختيار بينهم بالقرعة، ويرأس الجلسة الأولى لحين انتخاب الرئيس أكبر الأعضاء سناً.

مادة ٩٣

يؤلف المجلس خلال الأسبوع الأول من اجتماعه السنوي اللجان اللازمة لأعماله ويجوز لهذه اللجان أن تباشر صلاحياتها خلال عطلة المجلس تمهيدا لعرضها عليه عند اجتماعه.

مادة ٩٤

جلسات مجلس الأمة علنية ويجوز عقدها سرية بناء على طلب الحكومة أو رئيس المجلس أو عشرة أعضاء وتكون مناقشة الطلب في جلسة سريه.

مادة ٩٥

يفصل مجلس الأمة في صحة انتخاب أعضائه ولا يعتبر الانتخاب باطلا إلا بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس. ويجوز بقانون أن يعهد بهذا الاختصاص إلى جهة قضائية.

مادة ٩٦

مجلس الأمة هو المختص بقبول الاستقالة من عضويته.

مادة ٩٧

يشترط لصحة اجتماع مجلس الأمة حضور أكثر من نصف أعضائه، وتصدر

القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وذلك في غير الحالات التي تشترط فيها أغلبية خاصة.

وعند تساوي الأصوات يعتبر الأمر الذي جرت المداولة في شأنه مرفوضا.

مادة ٩٨

تتقدم كل وزارة فور تشكيلها ببرنامجها إلى مجلس الأمة، وللمجلس أن يبدي ما يراه من ملاحظات بصدد هذا البرنامج.

مادة ٩٩

لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة ان يوجه الى رئيس مجلس الوزراء والى الوزراء اسئلة لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصهم، وللسائل وحده حق التعقيب مرة واحدة على الإجابة.

مادة ١٠٠

لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة ان يوجه الى رئيس مجلس الوزراء والى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم. ولا تجري المناقشة في الاستجواب الا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه، وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة الوزير. وبمراعاة حكم المادتين ١٠١ و ١٠٢ من الدستور يجوز ان يؤدي الاستجواب الى طرح موضوع الثقة على المجلس.

مادة ١٠١

كل وزير مسؤول لدى مجلس الأمة عن أعمال وزارته، وإذا قرر المجلس عدم الثقة بأحد الوزراء اعتبر معتزلا للوزارة من تاريخ قرار عدم الثقة ويقدم استقالته فورا، ولا يجوز طرح موضوع الثقة بالوزير الا بناء على رغبته او طلب موقع من عشرة أعضاء أثر مناقشة استجواب موجه إليه. ولا يجوز للمجلس ان يصدر قراره في الطلب قبل سبعة أيام من تقديمه. ويكون سحب الثقة من الوزير بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا الوزراء. ولا يشترك الوزراء في التصويت على الثقة.

مادة ١٠٢

لا يتولى رئيس مجلس الوزراء أي وزارة، ولا يطرح في مجلس الأمة موضوع الثقة به. ومع ذلك إذا رأي مجلس الأمة بالطريقة المنصوص عليها في المادة السابقة عدم امكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء، رفع الأمر الى رئيس الدولة، وللأمير في هذه الحالة ان يعفى رئيس مجلس الوزراء ويعين وزارة جديدة، أو ان يحل مجلس الأمة. وفي حالة الحل، إذا قرر المجلس الجديد بذات الأغلبية عدم التعاون مع رئيس مجلس الوزراء المذكور اعتبر معتزلا منصبه من تاريخ قرار المجلس في هذا الشأن، وتشكل وزارة جديدة.

مادة ١٠٣

إذا تخلى رئيس مجلس الوزراء او الوزير عن منصبه لأي سبب من الأسباب يستمر في تصريف العاجل من شؤون منصبه لحين تعيين خلفه.

مادة ١٠٤

يفتتح الأمير دور الانعقاد السنوي لمجلس الأمة ويلقى فيه خطابا أميريا يتضمن بيان أحوال البلاد وأهم الشؤون العامة التي جرت خلال العام المنقضى وما تعتزم

الحكومة اجراءه من مشروعات واصلاحات خلال العام الجديد. وللأمير ان ينيب عنه في الافتتاح او في القاء الخطاب الأميري رئيس مجلس الوزراء.

مادة ١٠٥

يختار مجلس الأمة لجنة من بين اعضائه لإعداد مشروع الجواب على الخطاب الأميري، متضمنا ملاحظات المجلس وامانيه، وبعد اقراره من المجلس يرفع الى الأمير.

مادة ١٠٦

للأمير أن يؤجل، بمرسوم، اجتماع مجلس الأمة لمدة لا تجاوز شهرا، ولا يتكرر التأجيل في دور الانعقاد الواحد الا بموافقة المجلس ولمدة واحدة، ولا تحسب مدة التأجيل ضمن فترة الانعقاد.

مادة ١٠٧ [1]

للأمير ان يحل مجلس الأمة بمرسوم تبين فيه اسباب الحل، على أنه لا يجوز حل المجلس لذات الأسباب مرة أخرى. وإذا حل المجلس وجب اجراء الانتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يجاوز شهرين من تاريخ الحل. فان لم تجر الانتخابات خلال تلك المدة يسترد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فورا كأن الحل لم يكن، ويستمر في أعماله الى ان ينتخب المجلس الجديد.

مادة ١٠٨

عضو المجلس يمثل الأمة بأسرها، ويرعى المصلحة العامة، ولا سلطان لأي هيئة عليه في عمله بالمجلس أو لجانه.

مادة ١٠٩

لعضو مجلس الأمة حق اقتراح القوانين. وكل مشروع قانون اقترحه أحد الأعضاء ورفضه مجلس الأمة لا يجوز تقديمه ثانية في دور الانعقاد ذاته.

مادة ١١٠

عضو مجلس الأمة حر فيما يبديه من الآراء والأفكار بالمجلس أو لجانه، ولا تجوز مؤاخذته عن ذلك بحال من الأحوال.

مادة ١١١

لا يجوز اثناء دور الانعقاد، في غير حالة الجرم المشهود، ان تتخذ نحو العضو اجراءات التحقيق أو التفتيش أو القبض أو الحبس أو أي اجراء جزائي آخر الا بإذن المجلس، ويتعين اخطار المجلس بما قد يتخذ من اجراءات جزائية اثناء انعقاده على النحو السابق. كما يجب اخطاره دواما في أول اجتماع له بأي اجراء يتخذ في غيبته ضد أي عضو من أعضائه، وفي جميع الأحوال إذا لم يصدر المجلس قراره في طلب الاذن خلال شهر من تاريخ وصوله اليه اعتبر ذلك بمثابة اذن.

مادة ١١٢

يجوز بناء على طلب موقع من خمسة أعضاء طرح موضوع عام على مجلس الأمة للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده، ولسائر الأعضاء حق الاشتراك في المناقشة.

مادة ١١٣

لمجلس الأمة ابداء رغبات للحكومة في المسائل العامة، وان تعذر على الحكومة

١) تم وقف العمل بالمادة عملا بالامر الاميري المؤرخ ١٠ / ٥ / ٢٠٢٤ وذلك لمدة لا تزيد على ٤ سنوات على ان يتولى الامير ومجلس الوزراء الاختصاصات المخولة لمجلس الامة .

الأخذ بهذه الرغبات وجب ان تبين للمجلس اسباب ذلك، وللمجلس ان يعقب مرة واحدة على بيان الحكومة.

مادة ١١٤

يحق لمجلس الأمة في كل وقت أن يؤلف لجان تحقيق أو يندب عضوا أو أكثر من أعضاءه للتحقيق في أي أمر من الأمور الداخلة في اختصاص المجلس، ويجب على الوزراء وجميع موظفي الدولة تقديم الشهادات والوثائق والبيانات التي تطلب منهم.

مادة ١١٥

يشكل المجلس ضمن لجانه السنوية لجنة خاصة لبحث العرائض والشكاوى التي يبعث بها المواطنون الى المجلس، وتستوضح اللجنة الأمر من الجهات المختصة، وتعلم صاحب الشأن بالنتيجة. ولا يجوز لعضو مجلس الأمة ان يتدخل في عمل أي من السلطتين القضائية والتنفيذية.

مادة ١١٦

يسمع رئيس مجلس الوزراء والوزراء في مجلس الأمة كلما طلبوا الكلام، ولهم ان يستعينوا بمن يريدون من كبار الموظفين أو ينيبوهم عنهم، وللمجلس ان يطلب حضور الوزير المختص عند مناقشة أمر يتعلق بوزارته. ويجب ان تمثل الوزارة في جلسات المجلس برئيسها أو ببعض أعضائها.

مادة ١١٧

يضع مجلس الأمة لائحته الداخلية متضمنة نظام سير العمل في المجلس ولجانه وأصول المناقشة والتصويت والسؤال والاستجواب وسائر الصلاحيات المنصوص عليها في الدستور. وتبين اللائحة الداخلية الجزاءات التي تقرر على مخالفة العضو للنظام أو تخلفه عن جلسات المجلس أو اللجان بدون عذر مشروع.

مادة ١١٨

حفظ النظام داخل مجلس الأمة من اختصاص رئيسه. ويكون للمجلس حرس خاص يأتمر بأمر رئيس المجلس. ولا يجوز لأي قوة مسلحة أخرى دخول المجلس أو الاستقرار على مقربة من أبوابه إلا بطلب رئيسه.

مادة ١١٩

تعين بقانون مكافآت رئيس مجلس الأمة ونائبه وأعضائه. وفي حالة تعديل هذه المكافآت لا ينفذ هذا التعديل إلا في الفصل التشريعي التالي.

مادة ١٢٠

لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الأمة وتولي الوظائف العامة وذلك فيما عدا الحالات التي يجوز فيها الجمع وفقا للدستور، وفي هذه الحالات لا يجوز الجمع بين مكافأة العضوية ومرتبات الوظيفة. ويعين القانون حالات عدم الجمع الأخرى.

مادة ١٢١

لا يجوز لعضو مجلس الأمة اثناء مدة عضويته ان يعين في مجلس ادارة شركة أو ان يسهم في التزامات تعقدها الحكومة أو المؤسسات العامة. ولا يجوز له خلال تلك المدة كذلك ان يشترى أو يستأجر مالا من أموال الدولة أو ان يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو يقايضها عليه، ما لم يكن ذلك بطريق المزايدة أو المناقصة العلنيتين، أو

بالتطبيق لنظام الاستملاك الجبري.

مادة ١٢٢

لا يمنح اعضاء مجلس الأمة أوسمة اثناء مدة عضويتهم، ويستثنى من ذلك العضو الذي يشغل وظيفة عامة لا تتنافي مع عضوية مجلس الأمة.

الفصل الرابع:

السلطة التنفيذية

الفرع الأول : الوزارة

المادة ١٢٣

يهيمن مجلس الوزراء على مصالح الدولة، ويرسم السياسة العامة للحكومة، ويتابع تنفيذها، ويشرف على سير العمل في الإدارات الحكومية.

مادة ١٢٤

يعين القانون مرتبات رئيس مجلس الوزراء والوزراء. وتسري في شأن رئيس مجلس الوزراء سائر الأحكام الخاصة بالوزراء، ما لم يرد نص على خلاف ذلك.

مادة ١٢٥

تشترط فيمن يولى الوزارة الشروط المنصوص عليها في المادة ٨٢ من هذا الدستور.

مادة ١٢٦

قبل أن يتولى رئيس مجلس الوزراء والوزراء صلاحياتهم يؤدون أمام الأمير اليمين المنصوص عليها في المادة ٩١ من هذا الدستور.

مادة ١٢٧

يتولى رئيس مجلس الوزراء رياسة جلسات المجلس والإشراف على تنسيق الأعمال بين الوزارات المختلفة.

مادة ١٢٨

مداولات مجلس الوزراء سرية، وتصدر قراراته بحضور أغلبية أعضائه، وبموافقة أغلبية الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس. وتلتزم الأقلية برأي الأغلبية ما لم تستقل. وترفع قرارات المجلس إلى الأمير للتصديق عليها في الأحوال التي تقتضي صدور مرسوم في شأنها.

مادة ١٢٩

استقالة رئيس مجلس الوزراء أو إعفاؤه من منصبه تتضمن استقالة سائر الوزراء أو إعفاءهم من مناصبهم.

مادة ١٣٠

يتولى كل وزير الإشراف على شؤون وزارته ويقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها، كما يرسم اتجاهات الوزارة ويشرف على تنفيذها.

مادة ١٣١

لا يجوز للوزير أثناء توليه الوزارة أن يلي أي وظيفة عامة أخرى أو أن يزاول، ولو بطريق غير مباشر، مهنة حرة أو عملا صناعيا أو تجاريا أو ماليا. كما لا يجوز له أن يسهم في التزامات تعقدها الحكومة أو المؤسسات العامة، أو أن يجمع بين الوزارة

والعضوية في مجلس إدارة أي شركة، ولا يجوز له خلال تلك المدة كذلك أن يشتري أو يستأجر مالا من أموال الدولة ولو بطريق المزاد العلني، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو يقايضها عليه.

مادة ١٣٢

يحدد قانون خاص الجرائم التي تقع من الوزراء في تأدية أعمال وظائفهم ويبين إجراءات اتهامهم ومحاكمتهم والجهة المختصة بهذه المحاكمة، وذلك دون إخلال بتطبيق القوانين الأخرى في شأن ما يقع منهم من أفعال أو جرائم عادية، وما يترتب على أعمالهم من مسؤولية مدنية.

مادة ١٣٣

ينظم القانون المؤسسات العامة وهيئات الإدارة البلدية بما يكفل لها الاستقلال في ظل توجيه الدولة ورقابتها.

الفرع الثاني : الشؤون المالية

مادة ١٣٤

إنشاء الضرائب العامة وتعديلها وإلغاؤها لا يكون إلا بقانون. ولا يعفى أحد من أدائها كلها أو بعضها في غير الأحوال المبينة بالقانون. ولا يجوز تكليف أحد بأداء غير ذلك من الضرائب والرسوم والتكاليف إلا في حدود القانون.

مادة ١٣٥

يبين القانون الأحكام الخاصة بتحصيل الأموال العامة وبإجراءات صرفها.

مادة ١٣٦

تعقد القروض العامة بقانون، ويجوز أن تقرض الدولة أو أن تكفل قرضا بقانون أو في حدود الاعتمادات المقررة لهذا الغرض بقانون الميزانية.

مادة ١٣٧

يجوز للمؤسسات العامة وللأشخاص المعنوية العامة المحلية أن تقرض أو تكفل قرضا وفقا للقانون.

مادة ١٣٨

يبين القانون الأحكام الخاصة بحفظ أملاك الدولة وإدارتها وشروط التصرف فيها، والحدود التي يجوز فيها النزول عن شيء من هذه الأملاك.

مادة ١٣٩

السنة المالية تعين بقانون.

مادة ١٤٠

تعد الدولة مشروع الميزانية السنوية الشاملة لإيرادات الدولة ومصروفاتها وتقدمه إلى مجلس الأمة قبل انتهاء السنة المالية بشهرين على الأقل، لفحصها وإقرارها.

مادة ١٤١

تكون مناقشة الميزانية في مجلس الأمة باباً باباً، ولا يجوز تخصيص أي إيراد من الإيرادات العامة لوجه معين من وجوه الصرف إلا بقانون.

مادة ١٤٢

يجوز أن ينص القانون على تخصيص مبالغ معينة لأكثر من سنة واحدة، إذا اقتضت ذلك طبيعة المصرف، على أن تدرج في الميزانيات المتعاقبة الاعتمادات الخاصة بكل

منها، أو توضع لها ميزانية استثنائية لأكثر من سنة مالية.

مادة ١٤٣

لا يجوز أن يتضمن قانون الميزانية أي نص من شأنه إنشاء ضريبة جديدة، أو زيادة في ضريبة موجودة، أو تعديل قانون قائم أو تفادي إصدار قانون خاص في أمر نص هذا الدستور على وجوب صدور قانون في شأنه.

مادة ١٤٤

تصدر الميزانية العامة بقانون.

مادة ١٤٥

إذا لم يصدر قانون الميزانية قبل بدء السنة المالية يعمل بالميزانية القديمة لحين صدوره، وتجبى الايرادات وتنفق المصروفات وفقا للقوانين المعمول بها في نهاية السنة المذكورة. وإذا كان مجلس الأمة قد اقر بعض ابواب الميزانية الجديدة يعمل بتلك الأبواب.

مادة ١٤٦

كل مصروف غير وارد في الميزانية او زائد على التقديرات الواردة فيها يجب ان يكون بقانون، وكذلك نقل أي مبلغ من باب الى آخر من أبواب الميزانية.

مادة ١٤٧

لا يجوز بحال تجاوز الحد الأقصى لتقديرات الانفاق الواردة في قانون الميزانية والقوانين المعدلة له.

مادة ١٤٨

يبين القانون الميزانيات العامة المستقلة والملحقة، وتسري في شأنها الأحكام الخاصة بميزانية الدولة.

مادة ١٤٩

الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عن العام المنقضى يقدم الى مجلس الأمة خلال أربعة الأشهر التالية لانتهاء السنة المالية للنظر فيه واقراه.

مادة ١٥٠

تقدم الحكومة الى مجلس الأمة بيانا عن الحالة المالية للدولة مرة على الأقل في خلال كل دور من أدوار انعقاده العادية.

مادة ١٥١

ينشأ بقانون ديوان للمراقبة المالية يكفل القانون استقلاله، ويكون ملحقا بمجلس الأمة، ويعاون الحكومة ومجلس الأمة في رقابة تحصيل ايرادات الدولة وإنفاق مصروفاتها في حدود الميزانية، ويقدم الديوان لكل من الحكومة ومجلس الأمة تقريرا سنويا عن أعماله وملاحظاته.

مادة ١٥٢

كل التزام باستثمار مورد من موارد الثروة الطبيعية أو مرفق من المرافق العامة لا يكون إلا بقانون ولزمن محدود، وتكفل الاجراءات التمهيدية تيسير اعمال البحث والكشف وتحقيق العلانية والمنافسة.

مادة ١٥٣

كل احتكار لا يمنح الا بقانون والى زمن محدد.

مادة ١٥٤

ينظم القانون النقد والمصارف، ويحدد المقاييس والمكاييل والموازين.

مادة ١٥٥

ينظم القانون شؤون المرتبات والمعاشات والتعويضات والاعانات والمكافآت التي تقرر على خزانة الدولة.

مادة ١٥٦

يضع القانون الأحكام الخاصة بميزانيات المؤسسات والهيئات المحلية ذات الشخصية المعنوية العامة وبحساباتها الختامية.

الفرع الثالث : الشؤون العسكرية

مادة ١٥٧

السلام هدف الدولة، وسلامة الوطن أمانة في عنق كل مواطن، وهي جزء من سلامة الوطن العربي الكبير.

مادة ١٥٨

الخدمة العسكرية ينظمها القانون.

مادة ١٥٩

الدولة وحدها هي التي تنشئ القوات المسلحة وهيئات الأمن العام وفقا للقانون.

مادة ١٦٠

التعبئة، العامة أو الجزئية، ينظمها القانون.

مادة ١٦١

ينشأ مجلس أعلى للدفاع يتولى شؤون الدفاع والمحافظة على سلامة الوطن والإشراف على القوات المسلحة وفقا للقانون.

الفصل الخامس : السلطة القضائية

مادة ١٦٢

شرف القضاء، ونزاهة القضاة وعدلهم، أساس الملك وضمان للحقوق والحريات.

مادة ١٦٣

لا سلطان لأي جهة على القاضي في قضائه، ولا يجوز بحال التدخل في سير العدالة، ويكفل القانون استقلال القضاء ويبين ضمانات القضاة والأحكام الخاصة بهم وأحوال عدم قابليتهم للعزل.

مادة ١٦٤

يرتب القانون المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، ويبين وظائفها واختصاصاتها، ويقتصر اختصاص المحاكم العسكرية، في غير حالة الحكم العرفي، على الجرائم العسكرية التي تقع من أفراد القوات المسلحة وقوات الأمن، وذلك في الحدود التي يقررها القانون.

مادة ١٦٥

جلسات المحاكم علنية إلا في الأحوال الاستثنائية التي يبينها القانون.

مادة ١٦٦

حق التقاضي مكفول للناس، ويبين القانون الإجراءات والأوضاع اللازمة لممارسة هذا الحق.

مادة ١٦٧

تتولى النيابة العامة الدعوى العمومية باسم المجتمع، وتشرف على شؤون الضبط القضائي، وتسهر على تطبيق القوانين الجزائية وملاحقة المذنبين وتنفيذ الأحكام. ويرتب القانون هذه الهيئة وينظم اختصاصاتها ويعين الشروط والضمانات الخاصة بمن يولون وظائفها. ويجوز أن يعهد بقانون لجهات الأمن العام بتولي الدعوى العمومية في الجنح على سبيل الاستثناء، ووفقا للأوضاع التي يبينها القانون.

مادة ١٦٨

يكون للقضاء مجلس أعلى ينظمه القانون ويبين صلاحياته.

مادة ١٦٩

ينظم القانون الفصل في الخصومات الإدارية بواسطة غرفة أو محكمة خاصة يبين القانون نظامها وكيفية ممارستها للقضاء الإداري شاملا ولاية الإلغاء وولاية التعويض بالنسبة إلى القرارات الإدارية المخالفة للقانون.

مادة ١٧٠

يرتب القانون الهيئة التي تتولى إبداء الرأي القانوني للوزارات والمصالح العامة، وتقوم بصياغة مشروعات القوانين واللوائح، كما يرتب تمثيل الدولة وسائر الهيئات العامة أمام جهات القضاء.

مادة ١٧١

يجوز بقانون إنشاء مجلس دولة يختص بوظائف القضاء الإداري والإفتاء والصياغة المنصوص عليها في المادتين السابقتين.

مادة ١٧٢

ينظم القانون طريقة البت في الخلاف على الاختصاص بين جهات القضاء، وفي تنازع الأحكام.

مادة ١٧٣

يعين القانون الجهة القضائية التي تختص بالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح، ويبين صلاحياتها والإجراءات التي تتبعها. ويكفل القانون حق كل من الحكومة وذوي الشأن في الطعن لدى تلك الجهة في دستورية القوانين واللوائح. وفي حالة تقرير الجهة المذكورة عدم دستورية قانون أو لائحة يعتبر كأن لم يكن.

الباب الخامس

أحكام عامة وأحكام مؤقتة

مادة ١٧٤ [1]

للأمير ولثلث أعضاء مجلس الأمة حق اقتراح تنقيح هذا الدستور بتعديل أو حذف حكم أو أكثر من أحكامه، أو إضافة أحكام جديدة إليه. فإذا وافق الأمير وأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس الأمة على مبدأ التنقيح وموضوعه، ناقش

١) تم وقف العمل بالمادة عملا بالامر الاميري المؤرخ ١٠ / ٥ / ٢٠٢٤ وذلك لمدة لا تزيد على ٤ سنوات على ان يتولى الامير ومجلس الوزراء الاختصاصات المخولة لمجلس الامة .

المجلس المشروع المقترح مادة مادة، وتشترط لإقراره موافقة ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس، ولا يكون التنقيح نافذا بعد ذلك إلا بعد تصديق الأمير عليه وإصداره، وذلك بالاستثناء من حكم المادتين ٦٥ و ٦٦ من هذا الدستور. وإذا رفض اقتراح التنقيح من حيث المبدأ أو من حيث موضوع التنقيح فلا يجوز عرضه من جديد قبل مضي سنة على هذا الرفض. ولا يجوز اقتراح تعديل هذا الدستور قبل مضي خمس سنوات على العمل به.

مادة ١٧٥

الأحكام الخاصة بالنظام الأميري للكويت وبمبادئ الحرية والمساواة المنصوص عليها في هذا الدستور لا يجوز اقتراح تنقيحها، ما لم يكن التنقيح خاصا بلقب الإمارة أو بالمزيد من ضمانات الحرية والمساواة.

مادة ١٧٦

صلاحيات الأمير المبينة في الدستور لا يجوز اقتراح تنقيحها في فترة النيابة عنه.

مادة ١٧٧

لا يخل تطبيق هذا الدستور بما ارتبطت به الكويت مع الدول والهيئات الدولية من معاهدات واتفاقات.

مادة ١٧٨

تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم إصدارها، ويعمل بها بعد شهر من تاريخ نشرها، ويجوز مد هذا الميعاد أو قصره بنص خاص في القانون.

مادة ١٧٩

لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبل هذا التاريخ. ويجوز، في غير المواد الجزائية، النص في القانون على خلاف ذلك بموافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس الأمة.

مادة ١٨٠

كل ما قررته القوانين واللوائح والمراسيم والأوامر والقرارات المعمول بها عند العمل بهذا الدستور يظل ساريا ما لم يعدل أو يلغ وفقا للنظام المقرر بهذا الدستور، وبشرط ألا يتعارض مع نص من نصوصه.

مادة ١٨١ [1]

لا يجوز تعطيل أي حكم من أحكام هذا الدستور إلا اثناء قيام الأحكام العرفية في الحدود التي يبينها القانون. ولا يجوز بأي حال تعطيل انعقاد مجلس الأمة في تلك الأثناء أو المساس بحصانة أعضائه.

مادة ١٨٢

ينشر هذا الدستور في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ اجتماع مجلس الأمة، على ألا يتأخر هذا الاجتماع عن شهر يناير سنة ١٩٦٣.

١) تم وقف العمل بالمادة عملا بالامر الاميري المؤرخ ١٠ / ٥ / ٢٠٢٤ وذلك لمدة لا تزيد على ٤ سنوات على ان يتولى الامير ومجلس الوزراء الاختصاصات المخولة لمجلس الامة .

مادة ١٨٣

يستمر العمل بالقانون رقم ١ لسنة ١٩٦٢ الخاص بالنظام الأساسي للحكم في فترة الانتقال كما يستمر أعضاء المجلس التأسيسي الحاليون في ممارسة مهامهم المبينة بالقانون المذكور إلى تاريخ اجتماع مجلس الأمة.

أمير دولة الكويت

عبد الله السالم الصباح

صدر في قصر السيف في ١٤ جمادي الثاني ١٣٨٢ هـ الموافق ١١ نوفمبر ١٩٦٢ م

المذكرة التفسيرية
لدستور دولة الكويت

أولاً : التصوير العام لنظام الحكم

امتثالا لقوله تعالي ﴿ وشاورهم في الأمر ﴾ واستشرافاً لمكانة من كرمهم في كتابه العزيز بقوله ﴿ وأمرهم شورى بينهم ﴾ وتأسياً بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في المشورة والعدل، ومتابعة لركب تراثنا الإسلامي في بناء المجتمع وإرساء قواعد الحكم، وبرغبة واعية في الإستجابة لسنة التطور والإفادة من مستحدثات الفكر الإنساني وعظات التجارب الدستورية في الدول الأخرى... يهدي ذلك كله، ويوحي هذه المعاني جميعا، وضع دستور دولة الكويت. ولقد تلاقت هذه الأضواء وتلك المعاني المتكاملة عند أصل جوهري في بناء العهد الجديد، قام بمثابة العمود الفقري لهذا الدستور، وهو الحفاظ على وحدة الوطن واستقراره. فلقد امتاز الناس في هذا البلد عبر القرون، بروح الأسرة تربط بينهم كافة، حكاماً ومحكومين. ولم ينل من هذه الحقيقة ذات الأصالة العربية، ما خلفته القرون المتعاقبة في معظم الدول الأخرى من أوضاع مبتدعة ومراسم شكلية باعدت بين حاكم ومحكوم. ومن هنا جاء الحرص في الدستور الكويتي على أن يظل رئيس الدولة أباً لأبناء هذا الوطن جميعا، فنص ابتداء على أن عرش الإمارة وراثي في أسرة المغفور له مبارك الصباح مادة ٤، ثم نأى بالأمير عن أي مساءلة سياسية وجعل ذاته مصونة لا تمس مادة ٥٤ كما أبعد عنه مسببات التبعة وذلك بالنص على أن رئيس الدولة يتولى سلطاته الدستورية بواسطة وزرائه مادة ٥٥ وهم المسؤولون عن الحكم أمامه مادة ٥٨ وأمام مجلس الأمة المادتان ١٠١ و١٠٢. وتنبثق عن هذا الأصل الجوهري في الحكم الدستوري أمور فرعية متعددة أهمها مايلي :- ١ :- يلزم إصدار القانون المبين لأحكام وراثة العرش في أقرب فرصة لأنه ذو صفة دستورية، فيعتبر بمجرد صدوره جزءا متمما للدستور فلا يعدل إلا بالطريقة المقررة لتعديل هذا الدستور. وقد التزمت المادة الرابعة هذا النهج، حتى لا تنوء الوثيقة الدستورية الأصلية بتفاصيل أحكام هذه الوراثة، وحتى تتاح دراسة هذه الأحكام التفصيلية الدقيقة في سعة من الوقت وروية من التفكير. لذلك نصت المادة المذكورة على أن يصدر القانون المنوه عنه خلال سنة من تاريخ العمل بالدستور، واكتفت ببيان أسلوب الوراثة وأهم شروط ولي العهد. ٢ :- يقتضي مبدأ ممارسة الأمير لسلطاته الدستورية بواسطة وزرائه، حلول المراسيم الأميرية محل الأوامر الأميرية، ولكن ترد على هذا المبدأ استثناءات ثلاثة، أولها اختيار ولي العهد بناء على مبايعة مجلس الأمة مادة٤، وثانيها لا يمارس بطبيعته إلا بأمر أميري وهو تعيين رئيس الوزراء وإعفاؤه من منصبه مادة ٥٦. وثالثها وثيق

الصلة بالأمير وهو اختيار نائب عنه يمارس مؤقتا، في حالة تغيبه خارج الإمارة وتعذر نيابة ولي العهد عنه، كل أو بعض صلاحياته الدستورية مادة ٦١، وفيما عدا هذه الأمور الثلاثة يكون المرسوم هو الأداة الدستورية لممارسة السلطات الأميرية المقررة بالدستور، وقد حرصت بعض نصوص الدستور كالمواد ٦٦ و ٦٨ و ٦٩ على ذكر كلمة بمرسوم وذلك توكيدا للحكم المنوه عنه وبرغم كفاية نص المادة ٥٥ في الدلالة عليه، ومن ثم لا يفيد عدم ذكر هذه الكلمة في سائر النصوص أي شك في سريان حكم المادة ٥٥ عليها كاملا غير منقوص. ٣ :- اقتضى الحرص على وحدة الوطن واستقرار الحكم أن يتلمس الدستور في النظام الديمقراطي الذي تبناه طريقا وسطا بين النظامين البرلماني والرئاسي مع انعطاف أكبر نحو أولهما لما هو مقرر أصلا من أن النظام الرئاسي إنما يكون في الجمهوريات، وأن مناط قيامه كون رئيس الدولة منتخبا من الشعب لبضع سنوات ومسئولا أمامه بل وأمام ممثليه على نحو خاص. كما أريد بهذا الإنعطاف ألا يفقد الحكم طابعه الشعبي في الرقابة البرلمانية أو يجافي تراثنا التقليدي في الشورى وفي التعقيب السريع على أسلوب الحكم وتصرفات الحاكمين. وليس يخفى أن الرأي إن تراخي والمشورة إن تأخرت، فقدا في الغالب أثرهما، وفات دورهما في توجيه الحكم والإدارة على السواء. على أن هذه الفضائل البرلمانية لم تنسِ الدستور عيوب النظام البرلماني التي كشفت عنها التجارب الدستورية، ولم تحجب عن نظره ميزة الاستقرار التي يعتز بها النظام الرئاسي. ولعل بيت الداء في علة النظام البرلماني في العالم يكمن في المسئولية الوزارية التضامنية أمام البرلمان، فهذه المسئولية هي التي يخشى أن تجعل من الحكم هدفا لمعركة لا هوادة فيها بين الأحزاب، بل وتجعل من هذا الهدف سببا رئيسيا للإنتماء إلى هذا الحزب أو ذاك، وليس أخطر على سلامة الحكم الديمقراطي من أن يكون هذا الإنحراف أساسا لبناء الأحزاب السياسية في الدولة بدلا من البرامج والمبادىء، وأن يكون الحكم غاية لا مجرد وسيلة لتحقيق حكم أسلم وحياة أفضل، وإذا آل أمر الحكم الديمقراطي إلى مثل ذلك، ضيعت الحقوق والحريات باسم حمايتها، وحرف العمل السياسي عن موضعه ليصبح تجارة باسم الوطنية، ومن ثم ينفرط عقد التضامن الوزاري على صخرة المصالح الشخصية الخفية، كما تتشقق الكتلة الشعبية داخل البرلمان وخارجه مما يفقد المجالس النيابية قوتها والشعب وحدته، لذلك كله كان لا مفر من الاتعاظ بتجارب الدول الأخرى في هذا المضمار، والخروج بالقدر الضروري عن منطق النظام البرلماني البحت برغم أن نظام الإمارة وراثي. وفي تحديد معالم ذلك النهج الوسط بين النظامين البرلماني والرئاسي، وتخير موضع دستور دولة الكويت بينهما، تتلاقى مشقة الاستخلاص النظري بمشقة وزن المقتضيات المحلية والواقع العملي، وأولاهما معضلة فقهية، وثانيهما مشكلة سياسية، وخير النظم الدستورية هو ذلك الذي يوفق بين هذين الأمرين، ويحل في آن واحد كلتا المعضلتين. وقد عمل الدستور على تحقيق هذا التوفيق بين النظام البرلماني والنظام الرئاسي بالأسلوب المزدوج التالي :

أ- جعل الدستور حجر الزاوية في كفالة الاستقرار في الحكم متمثلا في الأمور الآتية :

١- كون نظام الإمارة وراثيا كما سبق البيان .

٢- عدم النص على إسقاط الوزارة بكاملها بقرار عدم ثقة يصدره مجلس الأمة، والإستعاضة عن ذلك الأصل البرلماني بنوع من التحكيم يحسمه الأمير بما يراه

محققا للمصلحة العامة، وذلك إذا ما رأى مجلس الأمة عدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء مادة ١٠٢ وبشرط ألا يصدر قرار بذلك إلا بناء على استجواب وبعد الإنتهاء من مناقشته والإستجواب لا تجوز مناقشته أصلا إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من تقديمه ما لم يوافق من وجه إليه الإستجواب على الإستعجال ويجب أيضا أن يكون قرار المجلس بعدم التعاون صادرا بموافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا الوزراء - مادة ١٠١ فإن أمكن إجتياز هذه العقبات جميعا وصدر قرار المجلس بعدم التعاون مع رئيس مجلس الوزراء لم يترتب على ذلك تنحيه والوزراء بالتالي عن الوزارة كما هو مقرر بالنسبة للوزير، وإنما يكون الأمير حكما في الأمر، إن شاء أخذ برأي المجلس وأعفى الوزارة، وإن شاء احتفظ بالوزارة وحل المجلس. وفي هذه الحالة إذا استمر رئيس الوزارة المذكورة في الحكم وقرر المجلس الجديد - بذات الأغلبية المنوه عنها - عدم التعاون معه اعتبر معتزلا منصبه من تاريخ قرار المجلس الجديد في هذا الشأن، وتشكل وزارة جديدة. ولا يخفى ما في هذه الضمانات من كفالة لاستقرار الوزارة في مجموعها، بل لعلها، من الناحية العملية لا مندوحة من أن تؤدي إلى ندرة استعمال هذا الحق البرلماني. كما أن رئيس مجلس الوزراء الذي يصل تبرم مجلس الأمة به ومعارضته لسياسته حد تعريض المجلس نفسه للحل، وتعريض أعضائه أنفسهم لخوض معركة انتخابية مريرة، ليس من الصالح العام تحصينه أكثر من ذلك أو كفالة بقائه في الحكم إلى أبعد من هذا المدى. وفي مقابل الضمانات المقررة لرئيس مجلس الوزراء على النحو السابق وجب النص على ألا يتولى مع الرئاسة أي وزارة، وهو أمر له أهميته من ناحية سير العمل الحكومي، وبمراعاة ضخامة أعباء رياسة الوزارة في التوجيه العام للحكم، والتنسيق بين الوزارات واتجاهاتها، وتحقيق رقابة ذاتية يمارسها رئيس مجلس الوزراء على الوزارات المختلفة، مما يضاعف أسباب الحرص على الصالح العام والتزام هذه الوزارات للحدود الدستورية والقانونية المقررة.

٣- وضع قيود أيضا على المسئولية السياسية الفردية للوزراء، بحيث لا يجوز طرح الثقة بالوزير إلا بناء على رغبته هو أو بطلب موقع من عشرة من أعضاء المجلس على الأقل أي خُمس الأعضاء وذلك إثر مناقشة استجواب على النحو المبين آنفا في شأن رئيس مجلس الوزراء، مع التزام المواعيد السابق بيانها لمناقشة الاستجواب، ثم لإصدار قرار من المجلس في شأنه، وباشتراط موافقة أغلبية الأعضاء السابق بيانها كذلك، فإن صدر القرار على الرغم من كل هذه العقبات اعتبر الوزير معتزلا منصبه من تاريخ قرار عدم الثقة، وقدّم استقالته وجوبا إلى رئيس الدولة إستيفاء للشكل القانوني مادة ١٠١ ولذلك لا يبقى الوزير في منصبه ولو ارتأى رئيس الدولة حل مجلس الأمة والرجوع إلى رأي الشعب. ومن المأمول باطمئنان أن يحول جو التعاون المنشود والذي حرص الدستور على تهيئة أسبابه، دون اللجوء إلى هذا الإجراء الإستثنائي البحت، فالصالح العام هو رائد الوزير في الحكم، وهو كذلك رائد المجلس في الرقابة، فوحدة هذا الهدف كفيلة بضمان وحدة الاتجاه وتلاقي المجلس والحكومة، في تقدير صالح المجموع، على كلمة سواء.

٤- اقتضت ظروف الملاءمة ومراعاة واقع الكويت كذلك ألا يؤخذ على نحو مطلق بالقاعدة البرلمانية التي توجب أن يختار الوزراء من بين أعضاء البرلمان،

ومن ثم تمنع تعيين وزراء من خارج البرلمان، وهي قاعدة ترد عليها استثناءات متفاوتة في بعض الدساتير البرلمانية. لهذا لم يشترط الدستور أن يكون الوزراء أو « نصفهم على الأقل » من أعضاء مجلس الأمة، تاركا الأمر لتقدير رئيس الدولة في ظل التقاليد البرلمانية التي توجب أن يكون الوزراء قدر المستطاع من أعضاء مجلس الأمة. وفي ذلك أيضا مراعاة لتلك الحقيقة الحتمية وهي قلة عدد أعضاء مجلس الأمة وهم خمسون عضوا تبعا لعدد السكان، مما قد يتعذر معه وجود العدد الكافي من بين هؤلاء الأعضاء لسد حاجة البلاد من الوزراء اللازمين لحمل أعباء الدولة في هذه المرحلة التاريخية من حياتها، مع ضرورة احتفاظ المجلس كذلك بعدد كاف من الأعضاء القادرين على أداء رسالة هذا المجلس ولجانه المتعددة. لذلك كله قررت الفقرة الثانية من المادة ٥٦ من الدستور أن « يكون تعيين الوزراء من أعضاء مجلس الأمة ومن غيرهم » وبذلك يكون التعيين وجوبيا من الفئتين في ضوء الأصل البرلماني المذكور والتقاليد البرلمانية المنوه عنها، ومقتضى ذلك - كما سبق - التوسع قدر المستطاع في جعل التعيين من داخل مجلس الأمة. وإيراد هذا الحكم الخاص بتعيين وزراء من غير أعضاء مجلس الأمة، مع تعمد ترك ما تتضمنه الدساتير الملكية عادة من نص على أن « لا يلي الوزارة أحد أعضاء البيت المالك » أو « أحد من الأسرة المالكة » يؤدى إلى جواز تعيين أعضاء الأسرة الحاكمة وزراء من خارج مجلس الأمة. وهذا هو الطريق الوحيد لمشاركتهم في الحكم نظرا لما هو معروف من عدم جواز ترشيح أنفسهم في الانتخابات حرصا على حرية هذه الانتخابات من جهة، ونأيا بالأسرة الحاكمة عن التجريح السياسي الذي قلما تتجرد منه المعارك الإنتخابية من جهة ثانية. ويشفع لهذا الاستثناء في أسلوب الحكم البرلماني بالنسبة إلى الكويت بصفة خاصة كون الأسرة الحاكمة من صميم الشعب تحس بإحساسه ولا تعيش في معزل عنه. كما يشفع له أيضا كون عدد سكان دولة الكويت قد استلزم الأخذ بنظام المجلس الواحد. فلم يعد هناك مجلس ثان مجلس شيوخ أو مجلس أعيان يمكن لأعضاء البيت الحاكم الإسهام عن طريق التعيين فيه في شؤون الدولة العامة.

٥- ابتدع الدستور فكرة لا تخفى أهميتها برغم عدم مجاراتها لكمال شعبية المجالس النيابية، فقد نصت المادة ٨٠ على أن « يعتبر الوزراء غير المنتخبين بمجلس الأمة أعضاء في هذا المجلس بحكم وظائفهم »، وهو أمر كان لا مندوحة معه من ضابطين، أولهما وضع حد أعلى لعدد الوزراء، سواء كانوا وزراء عاديين أو وزراء دولة، وهو ما قررته العبارة الأخيرة من المادة ٥٦ بقولها « لا يزيد عدد الوزراء جميعا على ثلث عدد أعضاء مجلس الأمة » وبهذا التحديد لا يكون هناك خوف من إغراق مجلس الأمة وعدد أعضائه أصلا خمسون عضوا بأعضاء غير محددي العدد من الوزراء المعينين من خارج المجلس مما يخشى معه المساس بشعبية المجلس النيابي أو بأهمية قراراته. أما الضابط الثاني فمبتكر كذلك وهو اشتراط ألا يشترك الوزراء في التصويت على الثقة بأحدهم المادة ١٠١ أو على موضوع عدم التعاون مع رئيس مجلس الوزراء المادة ١٠٢ ويشمل هذا الحظر الوزراء جميعا ولو كانوا من أعضاء مجلس الأمة المنتخبين. وحكمة هذا النص كذلك ما هو مقرر صراحة أو بحكم الواقع من تضامن الوزراء وتساندهم في مثل هذه المناسبة، فمنعهم من الاشتراك في التصويت في هذين الأمرين يدع مجال البت

فيه كاملا لأعضاء مجلس الأمة غير الوزراء.
٦- لم يقيد الدستور استعمال الحكومة لحق الحل بأي قيد زمني كما فعلت بعض الدساتير البرلمانية، اكتفاء بالقيد التقليدي الهام الذي بمقتضاه إذا حل المجلس لا يجوز حله لذات الأسباب مرة أخرى، مع وجوب إجراء الانتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يجاوز شهرين من تاريخ الحل وإلا استرد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية لحين اجتماع المجلس الجديد واجتمع فورا كأن الحل لم يكن مادة ١٠٧ .
٧- في نصوص متفرقة من الدستور ترك مجال واسع لتصرف رئيس الدولة أو السلطة التنفيذية دون رجوع سابق إلى مجلس الأمة أو دون الرجوع إليه كلية، ومثال ذلك إختيار نائب الأمير مادة ٦١ وإعلان الحرب الدفاعية مادة ٦٨ وإعلان الحكم العرفي مادة ٦٩ وإبرام المعاهدات فيما لم يستثن منها بالذات مادة ٧٠ والإستعاضة بثقة رئيس الدولة في تشكيل الوزارة عن حصولها على ثقة مجلس الأمة عقب كل تجديد لانتخابات هذا المجلس المادة ٩٨ .
٨- يسند هذه الضمانات والنصوص جميعا نص المادة ١٧٤ المقرر لضوابط تعديل الدستور، فقد اشترطت هذه المادة لإدخال أي تعديل على أحكام الدستور موافقة الأمير على مبدأ التعديل أولا، ثم على موضوعه، وجعلت حق رئيس الدولة في هذا الخصوص حق تصديق بالمعنى الكامل لا مجرد حق اعتراض توقيفي كما هو الشأن في التشريعات العادية وفقا للمادة ٥٢ من الدستور، ولذلك نصت الفقرة الثانية من المادة ١٧٤ في صراحة على استثناء حكمها من حكم المادة ٥٢ المذكورة. بل وأضافت الفقرة الثالثة من المادة ١٧٤ أنه (إذا رفض اقتراح التنقيح من حيث المبدأ أو من حيث موضوع التنقيح فلا يجوز عرضه من جديد قبل مضي سنة على هذا الرفض (والرفض هنا شامل لحالتي حصوله من جانب الأمير أو من جانب مجلس الأمة. وبهذا الوضع لا يكون تعديل ما للدستور إلا برضاء الجهتين اللتين تعاونتا من قبل في وضعه، الأمير والأمة، وعبرت عن هذا التراضي ديباجة الدستور عندما نصت على صدور الإرادة الأميرية بالتصديق عليه وإصداره (بناء لما قرره المجلس التأسيسي (.
ب- قدر الدستور من الناحية الثانية - ضرورة الحذر من المبالغة في ضمانات السلطة التنفيذية :
وذلك مخافة أن تطغى هذه الضمانات على شعبية الحكم، أو تضيع في التطبيق جوهر المسئولية الوزارية التي هي جماع الكلمة في النظام البرلماني. ومما يبعث على الاطمئنان في هذا الشأن ويدفع تلك المظنة إلى حد كبير، ما أثبتته التجارب الدستورية العالمية من أن مجرد التلويح بالمسئولية فعّال عادة في درء الأخطاء قبل وقوعها أو منع التمادي فيها أو الإصرار عليها، ولذلك تولدت فكرة المسئولية السياسية تاريخيا عن التلويح أو التهديد بتحريك المسئولية الجنائية للوزراء، وقد كانت هذه المسئولية الجنائية هي الوحيدة المقررة قديما، كما أن تجريح الوزير، أو رئيس مجلس الوزراء بمناسبة بحث موضوع عدم الثقة أو عدم التعاون، كفيل بإحراجه والدفع به إلى الاستقالة، إذا ما استند هذا التجريح إلى حقائق دامغة وأسباب قوية تتردد أصداؤها في الرأي العام، كما أن هذه الأصداء ستكون تحت نظر رئيس الدولة باعتباره الحكم النهائي في كل ما يثار حول الوزير أو رئيس مجلس الوزراء، ولو لم تتحقق في مجلس الأمة الأغلبية الكبيرة اللازمة لإصدار قرار) بعدم الثقة (أو (بعدم التعاون (كما أن شعور

الرجل السياسي الحديث بالمسئولية الشعبية والبرلمانية، وحسه المرهف من الناحية الأدبية لكل نقد أو تجريح، قد حملا الوزير البرلماني على التعجيل بالتخلي عن منصبه إذا ما لاح له أنه فاقد ثقة الأمة أو ممثليها، وقد بلغت هذه الحساسية أحيانا حد الإسراف مما اضطر بعض الدساتير الحديثة للحد منها حرصا على القدر اللازم من الاستقرار الوزاري. ومن وراء التنظيم الدستوري لمسئولية الوزراء السياسية، توجد كذلك وبصفة خاصة رقابة الرأي العام التي لا شك في أن الحكم الديمقراطي يأخذ بيدها ويوفر مقوماتها وضماناتها، ويجعل منها مع الزمن العمود الفقري في شعبية الحكم. وهذه المقومات والضمانات في مجموعها هي التي تفيء على المواطنين بحبوحة من الحرية السياسية، فتكفل لهم - إلى جانب حق الانتخاب السياسي - مختلف مقومات الحرية الشخصية في المواد ٣٠، ٣١، ٣٢، ٣٣، ٣٤ من الدستور وحرية العقيدة المادة ٣٥ وحرية الرأي المادة ٣٦ وحرية الصحافة والطباعة والنشر المادة ٣٧، وحرية المراسلة المادة ٣٩ وحرية تكوين الجمعيات والنقابات المادة ٤٣ وحرية الاجتماع الخاص وعقد الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات المادة ٤٤ وحق تقديم العرائض إلى السلطات العامة المادة ٤٥ وفي جو مليء بهذه الحريات ينمو حتما الوعي السياسي ويقوى الرأي العام، وبغير هذه الضمانات والحريات السياسية، تنطوى النفوس على تذمر لا وسيلة دستورية لمعالجته، وتكتم الصدور آلاما لا متنفس لها بالطرق السلمية، فتكون القلاقل، ويكون الاضطراب في حياة الدولة، وهو ما اشتهر به النظام الرياسى في بعض دول أمريكا اللاتينية، وما حرص الدستور على تجنبه وتجنيب الكويت أسبابه. ويتجاوب مع هذه المعاني كذلك ما لا يخفى من ضرورة مرور الحياة الدستورية الجديدة، ذات الطابع البرلماني الواضح بل الغالب، بفترة تمرين على الوضع الجديد، يتبين خلالها ما قد يكون في هذا الوضع من توسعة أو تضييق، وهي إن تضمنت بعض التضييق فإن ذلك منطق سنة التطور، وفيه مراعاة لحداثة العهد بهذه المشاركة الشعبية في الحكم وتمهيد لإعادة النظر في الدستور بعد السنوات الخمس الأولى من تطبيقه بنص الفقرة الأخيرة من المادة ١٧٤ وبالضوابط المنصوص عليها في تلك المادة، كما يدخل في الاعتبار من هذه الناحية ما عرفت به حكومة الكويت من حرص على مصالح المواطنين، وتجاوب مع اتجاهات الرأي العام وأحاسيسه. ومن ناحية أخرى لا تزال الشعبية موفورة في أحكام الدستور بالقدر الكافي، فلمجلس الأمة ابتداءً حق إبداء ما يراه من ملاحظات على برنامج كل وزارة جديدة مادة ٩٨، وله في مواجهة رئيس مجلس الوزراء والوزراء حق السؤال مادة ٩٩، وحق الاستجواب مادة ١٠٠ وحق سحب الثقة من الوزراء فرادى مادة ١٠١، وحق الإحتكام إلى رئيس الدولة في كيان الوزارة بأسرها باعتبارها مسئولة بالتضامن أمام الأمير، والتزام رأي المجلس الجديد في شأن رئيس مجلس الوزراء إذا جدد تعيينه فظل رئيسا للوزارة بعد الانتخابات وانعقاد المجلس الجديد مادة ١٠٢ كل ذلك بالإضافة إلى ما يرجى مع الزمن مع تناقص عدد الوزراء الذين يعينون من غير أعضاء مجلس الأمة، ومن التجاوب واقعيا - كما سبق - مع اتجاهات المجلس المذكور وعدم الرغبة في مخالفة نظره ولو كانت لهذه المخالفة وسيلة شكلية في الدستور.

وفي النهاية فالمسألة قبل كل شيء ملاءمة سياسية، تعبّر عن واقع الدولة وتتخير أقدر الأصول النظرية على التزام الحد الضروري من مقتضيات هذا الواقع.

ثانياً : التفسير الخاص لبعض النصوص :

في إطار التصوير العام السابق بيانه لأركان الحكم الدستوري لدولة الكويت، ووفقا لما صاحب بعض النصوص من آراء أو مناقشات في خلال تحضيرها، تلاحظ الأمور الآتية في تفسير تلك النصوص :

مادة ١

نصت هذه المادة على عدم جواز النزول عن سيادة الكويت، ويقصد بهذه العبارة تسجيل حرص الكويت على سيادته كأصل، ولكن هذا الأصل لا يتعارض مع ما هو متعارف عليه بين الدول من تبادل التجاوز عن بعض مظاهر ممارسة السيادة كالإعفاءات القضائية مثلا لرجال السلك السياسي أو لبعض القوات العسكرية التابعة لدولة أجنبية أو لهيئة دولية. أما التنازل عن ذات سيادة الدولة كليا أو جزئيا فلا يجوز وفقا لهذا النص الدستوري، وأي خروج عليه يعتبر خروجا على الدستور أو تعديلا له يستلزم اتباع الاجراءات الدستورية المقررة في الدستور فيما يتعلق بتنقيحه. وقد استعمل في الفقرة الثانية من هذه المادة اصطلاح (وشعب الكويت (بقصد تسجيل أن للكويت كيانها السياسي المتميز منذ قرون مما يجعل من الكويتيين شعبا بالمعنى الدستوري، ولكنه جزء من الأمة العربية، فوجب ألا تدخل عليه أداة التعريف حتى لا يكون في هذا المزيد من التخصيص ما يجافي وحدة هذه الأمة الشاملة، ولذلك كان الاصطلاح المذكور أفضل من اصطلاح الشعب الكويتي وأكثر تجاوبا مع القومية العربية.

مادة ٢

لم تقف هذه المادة عند حد النص على أن دين الدولة الإسلام بل نصت كذلك على أن الشريعة الإسلامية - بمعنى الفقه الإسلامي - مصدر رئيسي للتشريع، وفي وضع النص بهذه الصيغة توجيه للمشرع وجهة إسلامية أساسية دون منعه من استحداث أحكام من مصادر أخرى في أمور لم يضع الفقه الاسلامي حكما لها، أو يكون من المستحسن تطوير الأحكام في شأنها تماشيا مع ضرورات التطور الطبيعي على مر الزمن، بل إن في النص ما يسمح مثلا بالأخذ بالقوانين الجزائية الحديثة مع وجود الحدود في الشريعة الإسلامية، وكل ذلك ما كان ليستقيم لو قيل (والشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع (إذ مقتضى هذا النص عدم جواز الأخذ عن مصدر آخر في أي أمر واجهته الشريعة بحكم مما قد يوقع المشرع في حرج بالغ إذا ما حملته الضرورات العملية على التمهل في التزام رأي الفقه الشرعي في بعض الأمور وبخاصة في مثل نظم الشركات، والتأمين، والبنوك، والقروض، والحدود، وما إليها. كما يلاحظ بهذا الخصوص أن النص الوارد بالدستور - وقد قرر أن الشريعة الاسلامية مصدر رئيسي للتشريع إنما يحمل المشرع أمانة الأخذ بأحكام الشريعة الإسلامية ما وسعه ذلك، ويدعوه إلى هذا النهج دعوة صريحة واضحة، ومن ثم لا يمنع النص المذكور من الأخذ، عاجلا أو آجلا، بالأحكام الشرعية كاملة وفي كل الأمور إذا رأى المشرع ذلك.

مادة ٥

اللفظ الوارد في هذه المادة عن الأوسمة يقصد به المعنى الواسع الذي يشمل كل ما يجري مجرى الأوسمة كالأنواط والنياشين والقلادات وما إليها. وهذا هو مدلول لفظ أوسمة الوارد كذلك في المادتين ٧٦ و ١٢٢ من الدستور.

المادة ٦

ومثلها المواد ٥١، ٥٦، ٥٧، ٧٩ وغيرها استعمل هنا لفظ (الأمة (ترديدا لعبارة المبدأ الديمقراطي القائل : (الأمة مصدر السلطات (ودون مجافاة لكون الأمة - كما سبق في المادة الأولى من الدستور - أمة واحدة هي الأمة العربية، ومن ثم يكون المقصود بلفظ (أمة (عند تخصيصها بدولة الكويت - كما هو الشأن في المادة ٦ ومثيلاتها - أبناء الأمة العربية في إطار دولة الكويت، أي (الأمة العربية في الكويت).

مادة ٩

إيراد عبارة في ظلها بهذه المادة ليس من مقتضاه عدم رعاية الأطفال الطبيعيين أي غير الشرعيين، وهم ضحية جريمة غيرهم - ولعلهم أولى برعاية الدولة نظرا لتخلي والديهم عنهم - وإنما جاء ذكر هذه العبارة مجاراة للأصل في الطفولة وهو شرعيتها، وإيحاء بما يؤثره المجتمع ويحرص عليه الدين من أن تكون الطفولة في ظل روابط الأسرة الشرعية.

مادة ١٦

تنص هذه المادة على أن (الملكية ورأس المال والعمل مقومات أساسية لكيان الدولة الاجتماعي وللثروة الوطنية، وهي جميعا حقوق فردية ذات وظيفة اجتماعية ينظمها القانون). ويلاحظ أن هذا النص إنما يحدد مكان المجتمع الكويتي من التيارات الاجتماعية والاقتصادية التي تتنازع العالم في العصر الحاضر، فقد حسم النص الأمر حيث جعل المقومات الأساسية للمجتمع المذكور ثلاثة، يكمل كل منها الآخر ويضبطه، الأول هو الملكية أي حق الفرد في أن يتملك، وهذه رخصة قانونية قد لا تتبلور فعلا في تملك واقعي لكل الناس، أو قد تتبلور عملا في أي شيء مما يقبل التملك قل قدره أم كبر، وأيا كان نوعه أو مصدره ويكمل هذا الركن الأول ركن ثان هو (رأس المال (ويقصد به حق كل فرد في جمع تملكه، وفي ادخاره أو تنميته واستثماره. ومن ثم يجوز أن يتجمع الملك في صورة (رأس مال (وهو ما تتميز به الديمقراطيات الغربية عن الديمقراطيات الشعبية المعروفة في دول الكتلة الشرقية، وبذلك يكون هذا اللفظ مكملا للركن الأول ومانعا من انحراف المجتمع الكويتي نحو الاشتراكية المتطرفة، على أن لفظ (رأس المال (لا يعني تلك الصورة المعيبة من رأس المال المتطرف أو المستغل، فليست هذه إلا انحرافا برأس المال عن رسالته الاجتماعية، وهو إنحراف حرصت المادة على شجبه بأن جعلت (العمل ركنا ثالثا في المجتمع يحد من غلواء رأس المال وتسلطه وجعلت لكل من هذه الأركان الثلاثة - برغم كونها حقوقا فردية - وظيفة اجتماعية ينظمها القانون، ومعنى ذلك رعاية الدولة لرأس المال في إطار صالح المجتمع، ودون إسراف أو تسلط أو استغلال تأباه العدالة الاجتماعية. ومما تجب ملاحظته كذلك بصدد هذه المادة، أن النص فيها على أن لهذه الحقوق (وظيفة اجتماعية (لم يقصد به بالذات تحديد الملكية، بل قصد به تنظيم وظيفتها بما فيه صالح الجماعة إلى جانب حق المالك، ومظاهر التنظيم الاجتماعي للملكية عديدة تهدف إلى منع الأضرار بمصلحة المجموع أو إساءة استعمال الحق، ومن أمثلة ذلك فرض تكاليف أو ارتفاقات على رأس المال لصالح الدولة أو المجموع، وكذلك نزع الملكية للمنفعة العامة وفقا للضوابط المبينة بالمادة ١٨ من الدستور أي في الأحوال التي يبينها القانون، وبالكيفية المنصوص عليها

فيه، وبشرط التعويض عنها تعويضا عادلا ، ولهذا عندما أرادت بعض الدساتير إباحة تحديد الملكية الفردية بالذات أوردت مادة خاصة بذلك. هذا فضلا عن أن موضوع تحديد الملكية الفردية إنما يثار خاصة بصدد ملكية الأراضي الزراعية في البلاد التي تعتبر هذه الأراضي أساس الاقتصاد الوطني، وليس هذا هو الحال في دولة الكويت.

مادة ٢٠

تكمل هذه المادة مجموعة المواد السابقة عليها ابتداء بالمادة ١٦ السالفة الذكر، وبصلة وثيقة مع تلك المادة بالذات. فالملكية ورأس المال والعمل مقومات يتخلف عنها نوعان من النشاط، أحدهما خاص، والآخر عام. ولذلك حرصت المادة العشرون على توكيد التعاون بين هذين النوعين وحددت هدفه وهو «تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الإنتاج ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين»، ولقد أضيف إلى المادة وصف هذا التعاون بأنه «العادل» حتى لا يطغى أي من النشاطين المذكورين على الآخر، والعدل هنا أمر تقريبي لا يعني التعادل الحسابي أو المناصفة بينهما، فالمسألة متروكة للمشرع داخل هذا التحديد العام المرن، يقدر في كل مجال مدى تدخل الدولة بما يتفق وحالة البلاد ومقتضيات التوفيق بين الصالح العام ومصالح الأفراد، فيوسع نطاق النشاط العام مثلا في الأمور ذات الصلة الوثيقة بأمن الدولة أو أسرارها أو الاقتصاد القومي، في حين يوسع على النشاط الحر مثلا في الأمور التجارية واشباع الحاجات العامة الجارية. والمشرع هو الأمين على أداء هذه المهمة والقيام بهذا التقدير حسب منطق زمانه ومقتضيات الموضوع الذي يشرع له. وليس من المستطاع أن يسبقه الشارع الدستوري بتحديد في هذا الشأن أكثر من ذلك التحديد المرن الذي ورد بالمادة المذكورة.

المادة ٢١

نصت هذه المادة على أن الدولة تقوم على حفظ الثروات الطبيعية وحسن استغلالها بمراعاة مقتضيات أمن الدولة واقتصادها الوطني ويقصد بهذه العبارة أن تراعي الدولة في هذا الشأن أمرين معا، أولهما ما قد يقتضيه أمن الدولة من قيود على كيفية الحفظ أو الاستغلال، وعلى من قد يعهد إليهم بهذا العمل أو ذاك، فقد يكون مورد الثروة وثيق الصلة بالدفاع أو الأمن العام في الحال أو مستقبلا، كما قد ينطوي على أسرار توجب اتخاذ بعض الضمانات الخاصة عند حفظه أو استغلاله. والأمر الثاني هو أن تراعي الدولة عند استغلالها لأي مصدر من مصادر الثروة أو مورد من مواردها دور هذا المصدر أو المورد في الاقتصاد الوطني في مجموعه، وبذلك يدخل ضمن المخطط العام للتنمية الاقتصادية، وهو مخطط له أهميته البالغة في اقتصاد الدولة مما يقتضي أن يصدر به قانون خاص، مجاراة لحكم هذه المادة والمادة ٢٠ سالفة الذكر.

مادة ٢٤

قررت هذه المادة أن العدالة الاجتماعية أساس الضرائب والتكاليف العامة وبذلك شمل هذا الحكم كل الضرائب سواء كانت عامة أو محلية، وغير ذلك من التكاليف العامة كالرسوم وما يجري مجراها القانوني.

مادة ٢٩

نصت هذه المادة على مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات بصفة عامة، ثم خصت بالذكر أهم تطبيقات هذا المبدأ بقولها لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل

أو اللغة أو الدين وقد آثرت هذه المادة ألا تضيف إلى ذلك عبارة (أو اللون أو الثروة (- برغم ورود مثل هذه العبارة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان - وذلك لان شبهة التفريق العنصري لا وجود لها في البلاد، فضلا عن كفاية نص المادة في دفع هذه الشبهة. كما أن التفريق بين الناس بسبب الثروة أمر منتف بذاته في المجتمع الكويتي، فلا حاجة للنص على نفيه بحكم خاص.

مادة ٣١

نصت الفقرة الثانية من هذه المادة على عدم تعريض الإنسان، الذي كرمه الله، للتعذيب أو المعاملة الحاطة بالكرامة، والمقصود بهذا الإنسان هو الشخص البرىء الذي لم تثبت بعد إدانته، فان أدين بالطريق القانوني والقضائي المقرر كان الأمر أمر عقاب مجرم، مما لايعتبر تعذيبا أو حطا بالكرامة، ولهذا العقاب ضماناته التي تنص عليها المواد ٣٢، ٣٣، ٣٤ من الدستور، ولم يجد الدستور ضرورة للنص صراحة على حظر العقوبات الوحشية برغم ورود هذا الحظر في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان - وذلك باعتبار هذا النوع من العقوبات لا مكان له أصلا في المجتمع الكويتي ولا توجد مظنة تقريره مستقبلا حتى يلزم النص على حظره، فسكوت الدستور بهذا الخصوص يؤكد أصالة حظر العقوبات الوحشية .

مادة ٣٣

نصت هذه المادة على كون (العقوبة شخصية) وذلك تطبيقا لقوله تعالى ولا تزر وازرة وزر آخرى.

مادة ٣٥

تقرر هذه المادة حرية الاعتقاد مطلقة لأنها ما دامت في نطاق الاعتقاد (أي (السرائر) فأمرها إلى الله ولو كان الشخص لا يعتقد في دين ما. فإن جاوز الأمر نطاق السرائر وظهر في صورة (شعائر (وجب أن تكون هذه الشعائر طبقا للعادات المرعية وبشرط ألا تخل بالنظام العام أو تنافى الأداب، والمقصود بلفظ (الأديان (في هذه المادة الأديان السماوية الثلاثة، الإسلام والمسيحية واليهودية. ولكن ليس معنى ذلك على سبيل الالزام منع الأديان الأخرى من ممارسة شعائرها كلها أو بعضها، إنما يكون الأمر في شأنها متروكا لتقدير السلطة العامة في البلاد دون أن تتخذ لحريتها سندا من المادة ٣٥ المذكورة.

مادة ٣٩

نصت هذه المادة على حرية المراسلة البريدية والبرقية والهاتفية وكفالة سريتها ومنع مراقبة الرسائل.. والمقصود بالرسائل في هذه العبارة الأخيرة كل ما سبق ان ذكرته المادة من أنواع المراسلة، بريدية كانت أو برقية أو هاتفية.

مادة ٤٠

التعليم - بمقتضى هذه المادة - حق للكويتيين تكفله الدولة وفقا للقانون وفي حدود النظام العام والآداب، وهو، كسائر الحقوق والحريات العامة، محدود طبيعيا بإمكانيات الدولة ومدى طاقتها، كما أن النص على التزام هذا الحق حدود النظام العام والآداب إنما هو تحصيل حاصل لا يخلو من النفع والتذكرة ذلك لأن الحقوق والحريات جميعها إنما تقوم داخل تلك الحدود. وقد تضمنت هذه المادة كذلك النص على أن التعليم إلزامي مجاني في مراحله الأولى وفقا للقانون ويقصد بالمراحل الأولى ما يبلغ نهاية التعليم المتوسط، ولا ينبغي أن يتجاوز الإلزام هذه المرحلة

- وهي مرحلة في ذاتها متقدمة - لأن في هذا التجاوز مساساً بحرية الوالدين في توجيه أولادهم، فضلا عن تعذر تقرير هذا الإلزام للبنات في تلك السن وبمراعاة واقع تقاليدنا بهذا الخصوص. وحيث يكون الإلزام يجب أن تكون كذلك مجانيته إذ لا يتصور مع الإلزام تحميل ولي الأمر بالمصروفات الدراسية، وبذلك جاء حكم المجانية مكملاً للنص الخاص بالإلزام، أما موضوع المجانية في غير نطاق الإلزام فأمر يختص بتنظيمه المشرع العادي وتفصله قوانين التعليم، وليس في هذا النص الدستوري ما يمنع البتة من أن تمتد المجانية إلى كل مراحل التعليم الأخرى كما هو الحال الآن في دولة الكويت وكما يرجى أن يبقى دوما فيها.

مادة ٤١

النص في هذه المادة على أن (لكل كويتي الحق في العمل وفي اختيار نوعه) معناه ألا تصادر الدولة حرية الفرد في أن يعمل تاجرا مثلا أو صانعا أو غير ذلك، فهو الذي يختار لنفسه نوع عمله في ميدان النشاط الحر، دون أن يلزم مثلا بنوع عمل والده أو جده، كما أن هذه الحرية تتعلق بنشاط الأفراد الخاص في المجتمع، ومن ثم لا شأن لها بأعمال الموظف في وظيفته العامة. ويلاحظ من ناحية أخرى أن هذه المادة لا تعني حق كل فرد في إلزام الدولة بأن توفر له عملا وإلا تعرضت للمسئولية، وذلك لان إلتزام الدولة بهذا الخصوص محدود بإمكانياتها، ولذلك قالت العبارة الأخيرة من المادة (وتقوم الدولة على توفيره للمواطنين ولم تقل (وتوفر الدولة العمل للمواطنين (. كذلك تلتزم هذه الحرية - وغيرها من الحريات - بقيد عام لا يحتاج لنص خاص، وإن ورد النص عليه صراحة في المادة ٤٩ من الدستور، وهو أن يراعي الناس في ممارسة ما لهم من حقوق وحريات النظام العام والآداب.

مادة ٤٢

تقضي هذه المادة على أي صورة كانت للسخرة، ما لم يكن الجبر في حالة من الحالات الاستثنائية التي يعينها القانون، ولا يكون تقرير هذه الحالات تشريعيا إلا (لضرورة قومية (ويجب في جميع الأحوال أن يكون العمل الجبري (بمقابل عادل (وبإسقاط أي من هذه الحدود يكون التشريع المقرر للإجبار قانونا غير دستوري. كما أن النص على) القانون (كأداة لتعيين الأحوال الاستثنائية للعمل الإجباري - ومثله سائر النصوص الدستورية المشابهة - يجعل من غير الجائز دستوريا أن يتم هذا التعيين بأداة أخرى غير القانون.

مادة ٤٣

تقرر هذه المادة (حرية تكوين الجمعيات والنقابات (دون النص على (الهيئات (التي تشمل في مدلولها العام بصفة خاصة الأحزاب السياسية، وذلك حتى لا يتضمن النص الدستوري الإلزام بإباحة إنشاء هذه الأحزاب، كما أن عدم إيراد هذا الإلزام في صلب المادة ليس معناه تقرير حظر دستوري يقيد المستقبل لأجل غير مسمى ويمنع المشرع من السماح بتكوين أحزاب إذا رأى محلا لذلك، وعليه فالنص الدستوري المذكور لا يلزم بحرية الأحزاب ولا يحظرها، وإنما يفوض الأمر للمشرع العادي دون أن يأمره في هذا الشأن أو ينهاه.

مادة ٤٤

تحفظ هذه المادة لاجتماعات الناس الخاصة حريتها، فلا يجوز للقانون - ولا للحكومة من باب أولى - أن توجب الحصول على إذن بهذه الاجتماعات أو إخطار أي جهة عنها

مقدما، كما لا يجوز لقوات الأمن اقحام نفسها على تلك الاجتماعات، ولكن هذا لا يمنع الأفراد أنفسهم من الاستعانة برجال الشرطة، وفقا للإجراءات المقررة، لكفالة النظام أو ما إلى ذلك من أسباب. أما الاجتماعات العامة سواء كانت في صورتها المعتادة في مكان معين لذلك، أو أخذت صورة مواكب تسير في الطريق العام، أو تجمعات يتلاقى فيها الناس في ميدان عام مثلا، فهذه على اختلاف صورها السابقة لا تكون إلا (وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون (وبشرط (أن تكون أغراض الاجتماع أو الموكب أو التجمع ووسائله سليمة ولا تنافي الآداب. وتحديد المعنى الدقيق للاجتماع العام والمعيار الذي يفرق بينه وبين الاجتماع الخاص، أمر يبينه بالتفصيل اللازم القانون الذي يصدر بهذا الخصوص. ولا يخفى كذلك أن ضمانات (الاجتماع الخاص (التي نصت عليها هذه المادة لا تعني السماح باستغلال هذه الحرية لارتكاب جريمة أو تآمر يحظره القانون، فهذه الحالة يضع لها القانون الجزائي وقانون الإجراءات الجزائية الأحكام اللازمة لضمان أمن الدولة وسلامة الناس بما تتضمنه هذه الأحكام من عقوبات وإجراءات وقائية تحول دون ارتكاب الجريمة وتتعقب مرتكبها ولو كان شخصا واحدا معتصما بمسكنه، وليس اجتماعا خاصا في هذا المسكن.

مادة ٥٠

قررت هذه المادة صراحة (مبدأ الفصل بين السلطات (بدلا من تقريره دلالة من واقع الأحكام الخاصة بالسلطات العامة، وذلك دفعا لكل خلاف أو جدل حول هذا المبدأ. وقد حظرت المادة نزول أي من السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية، عن كل أو بعض اختصاصها المنصوص عليه في الدستور، والمقصود بصفة خاصة هو منع تنازل السلطة التشريعية عن كل اختصاصها أو بعضه للسلطة التنفيذية، بمعنى عدم جواز التنازل عن فئة من الأمور أو نوع من التشريعات أو الاختصاصات، مما يسمى تفويضا بالسلطة، ولكن هذا النص لا يمنع السلطة التشريعية من أن تفوض الحكومة بتولى أمر معين بالذات ولظرف خاص بدلا من أن يتولاه المشرع بقانون، وفي هذه الحالة قد يبين هذا القانون بعض التوجيهات أو الأحكام الرئيسية التي يجب أن تلتزمها الحكومة في ممارسة هذا الحق، كما لا يتعارض نص هذه المادة مع (قوانين السلطة التامة (حيث تقتضي ضرورة استثنائية ان تعهد السلطة التشريعية إلى السلطة التنفيذية بمواجهة أمر هام معين في جملته، كمواجهة أزمة نقدية أو اقتصادية او عسكرية مثلا. وحكمة الحظر المنصوص عليه في هذه المادة الرغبة في مقاومة ما لوحظ من ميل المجالس التشريعية أحيانا إلى ترك مهمة التشريع في عدد متزايد من الأمور للسلطة التنفيذية مما يمس جوهر الشعبية في أخص شيء وأقربه لصميم السيادة وهو التشريع.

مادة ٥٦

أشارت هذه المادة إلى المشاورات التقليدية التي تسبق تعيين رئيس مجلس الوزراء، وهي المشاورات التي يستطلع بموجبها رئيس الدولة وجهة نظر الشخصيات السياسية صاحبة الرأي في البلاد وفي مقدمتها، رئيس مجلس الأمة، ورؤساء الجماعات السياسية، ورؤساء الوزارات السابقين الذين يرى رئيس الدولة من المفيد ان يستطلع رأيهم، ومن إليهم من اصحاب الرأي السياسي. وبناء على هذه المادة يكون تعيين الوزراء وعزلهم بمرسوم أميري، وذلك على خلاف تعيين رئيس

مجلس الوزراء وعزله كما سبق. كذلك جعلت هذه المادة الحد الأعلى لعدد الوزراء (ثلث عدد أعضاء مجلس الأمة (والالتزام بعدم تجاوز هذا الثلث معناه أن الحد الأعلى المذكور هو ستة عشر وزيرا نظرا لكون عدد أعضاء مجلس الأمة خمسين عضوا، ويحسب ضمن عدد الوزراء المذكور رئيس مجلس الوزراء ووزراء الدولة، ولذلك بالذات وضعت كلمة (جميعا في الفقرة الأخيرة من المادة حيث تقول (ولا يزيد عدد الوزراء جميعا على ثلث عدد أعضاء مجلس الأمة (. ويلاحظ كذلك أن هذا النص لا يمنع تعيين نائب لرئيس مجلس الوزراء من بين الوزراء وضمن عددهم الدستوري إذا طرأت ضرورة تقتضي ذلك.

مادة ٥٧

أوجبت هذه المادة تنحي الوزارة القائمة عن الحكم عند بدء كل فصل تشريعي لمجلس الأمة، والمقصود بالفصل التشريعي الفترة التي تفصل بين انتخابات وأخرى لمجلس الأمة، سواء استكمل خلالها المجلس كل أدوار الانعقاد الأربعة العادية المقررة في الدستور نظرا لكون مدة المجلس أربع سنوات وفقا للمادة ٨٣، أو لم يستكملها بسبب حل المجلس قبل أجله الدستوري العادي. وتنحي الوزارة وتشكيل وزارة جديدة – ولو كان أعضاؤها كلهم أو بعضهم أعضاء بالوزارة السابقة – أمر توجبه الأصول البرلمانية التي تذهب في هذا الشأن إلى أبعد من ذلك المدى، إذ تقرر أن الوزارة الجديدة لا يستقر بها المقام – أو لا تعين أصلا تعيينا نهائيا – إلا بعد الحصول على ثقة المجلس النيابي الجديد وهذا أمر منطقي لأن تجديد الانتخاب معناه التعرف على الجديد من رأي الأمة، وهذا الجديد لا يصل إلى الحكومة إلا بإعادة تشكيل الوزارة وفقا لاتجاهات وعناصر المجلس الجديد، ولكن المادة ٥٧ لم تصل في هذا المضمار البرلماني إلى هذا الحد، واكتفت بمجرد إعادة تشكيل الوزارة على النحو الذي يرتئيه أمير البلاد، على أن يكون هذا التعيين نهائيا وغير معلق على إصدار قرار من المجلس بالثقة بالوزارة الجديدة، وأمير البلاد يراعي عند إعادة تشكيل الوزارة في هذه الحالة الأوضاع الجديدة في المجلس النيابي وما قد يقتضيه الصالح العام من تعديل في تشكيل الوزارة أو تغيير في توزيع المناصب الوزارية بين أعضائها. كذلك يتيح هذا النص للأمير فرصة دستورية طبيعية لتجديد ثقته بالوزارة والوزراء إذا ما أدوا رسالتهم في الوزارة على النحو المرضي، أو لاحلال وزير جديد محل من لم يكن من الوزراء السابقين عند حسن ظن الأمير والأمة به، أو لوضع الوزير في منصب وزاري أكثر ملاءمة من منصبه السابق، وإتاحة هذه الفرصة للأمير، على هذا النحو الدستوري البرلماني الطبيعي، يكفي سموه مؤونة الإلتجاء إلى الوسائل الدستورية العنيفة كاستعمال حقه في إقالة الوزارة أو إعفاء بعض الوزراء من مناصبهم.

مادة ٦١ إلى ٦٤

هذه المواد خاصة بنائب الأمير، ولا يخفى أنه في حالة وجود (ولي عهد (للإمارة فإنه هو الذي سيكون بحكم مركزه هذا نائبا للأمير، مادام لا يتعذر قيامه بهذه المهمة، فان لم يكن مستطيعا ذلك أو كان غائبا عن الإمارة طبقت المواد المنوه عنها في شأن نائب الأمير. ويلاحظ أن للأمير الحق في تنظيم ممارسة صلاحياته الدستورية نيابة عنه أو تحديد نطاقها، وذلك في كلتا الحالتين، أي سواء ناب عنه ولي العهد أو شخص غيره.

مادة ٦٩

بمقتضى هذه المادة يكون إعلان الأحكام العرفية بمرسوم، وذلك مراعاة لضرورات السرعة في عمليات الدفاع، ولكن هذا النص، وكل نص مماثل له في الدستور، لا يمنع رئيس الدولة والحكومة من أخذ رأي مجلس الأمة في الأمر مقدما إذا سمحت الظروف بذلك، وهذا أمر متروك لتقدير الأمير وحكومته دون إلزام، بل لعل شعبية الحكم تحبذ مثل هذا الإجراء ما دام مستطاعا. كذلك اشترطت هذه المادة عرض مرسوم الحكم العرفي على مجلس الأمة خلال خمسة عشر يوما، وهذه المدة هي الحد الأعلى لمهلة العرض، ولكن هذا لا يمنع من إجراء العرض قبل ذلك، بل إنه من المستحسن أن يتم ذلك في أقرب فرصة ممكنة.

مادة ٧٠

تضمنت هذه المادة فقرة أخيرة لا يجوز بمقتضاها في أي حال، أن تتضمن المعاهدة شروطا سرية تناقض شروطها العلنية، وذلك درءا لمخاطر السرية التي تبلغ حد التناقض بين ما خفي وما أعلن، وهو تناقض يتنافى مع الرقابة البرلمانية التي نصت عليها المادة المذكورة، كما يخالف الإتجاه الدولي في شأن تسجيل المعاهدات لدى منظمة الأمم المتحدة ليحتج بها في أعمال تلك المنظمة، أما السرية التي لا تتناقض مع شروط المعاهدة المعلنة، إنما تكملها وتعمل على تنفيذها، فلا يشملها الحظر في هذه المادة، بل لعل الضرورات والمصلحة العامة تقتضيها في بعض الأحيان.

مادة ٧٨

ما تقرره هذه المادة من تعيين مخصصات رئيس الدولة بقانون عند توليه الحكم ولمدة حكمه يجعل هذا التقدير لا يناقش إلا مرة واحدة فور التولية، ثم يتكرر إدراج هذه المخصصات في الميزانيات السنوية للدولة دون العودة إلى مناقشتها زيادة أو نقصا. ويلاحظ أن نائب الأمير إذا لم يكن هو ولي العهد وله مخصصاته المقررة قانونا تحدد مخصصاته بواسطة الأمير وتصرف من مخصصاته، ولذلك لم تنص المادة المذكورة على كيفية تحديد مخصصات نائب الأمير.

مادة ٨٢

أوردت هذه المادة الشروط الواجب توافرها في عضو مجلس الأمة، ومن بينها شرط الجنسية الكويتية بصفة أصلية وفقا للقانون وبذلك يكون المرجع في تحديد معنى هذا الاصطلاح هو قانون الجنسية، وفيه تبين شروط الجنسية الأصلية، متميزة عن أحوال كسب الجنسية بطريق التجنس، وبهذا الحكم الدستوري يبطل العمل بأي نص تشريعي قائم يسمح للمتجنس بممارسة حق الترشيح لعضوية مجلس الأمة أيا كانت المدة التي مضت.. أو التي تمضى - على تجنسه.. ومن ثم يكون الترشيح حقا لأبناء هذا المتجنس إذا ما أدخلهم قانون الجنسية ضمن حالات الجنسية بصفة أصلية، وهو الحكم الصحيح المعمول به في الدول المختلفة. ويلاحظ أن التفريق بين الوطني اللأصلي - أو الأصيل - والوطني بالتجنس، أمر وارد في الدساتير عام في شأن ممارسة الحقوق السياسية، وهو تفريق تحدده أغلبية الدساتير بعدد معين من السنين تعتبر فترة تمرين على الولاء للجنسية الجديدة، كما أن فيه ضمانات للدولة أثبتت التجارب العالمية ضرورتها. أما شروط الناخب فلم تتعرض لها هذه المادة أو غيرها من مواد الدستور، وإنما يتولى بيانها قانون الانتخاب بناء على إحالة من المادة

٨٠ من الدستور التي تقول أن تأليف مجلس الأمة يكون وفقا للأحكام التي يبينها قانون الانتخاب وبذلك يصح لقانون الانتخاب أن يسمح للمتجنس بممارسة حق الانتخاب دون قيد وهو أقل خطورة من حق الترشيح أو العضوية كما يجوز له أن يقيد استعمال هذا الحق بمضي مدة على التجنس.

مادة ٩٠

نص هذه المادة لا يمنع دستوريا من اجتماع المجلس في غير الزمان والمكان المقررين لاجتماعه، إذا دعت ضرورة لذلك ووفقا لنظرية الضرورة وبشروطها القانونية المقررة.

مادة ٩٢

نصت الفقرة الأخيرة من هذه المادة على أن يرأس الجلسة الأولى - لمجلس الأمة - لحين انتخاب الرئيس أكبر الأعضاء سنا ومقتضى هذا النص أنه إذا تخلف الأكبر سنا من بين الأعضاء تولى الرياسة أكبر الأعضاء الحاضرين.

مادة ٩٨

أوجبت هذه المادة على كل وزارة جديدة أن تتقدم فور تشكيلها ببرنامجها إلى مجلس الأمة، ولكنها لم تشترط لبقاء الوزارة في الحكم طرح موضوع الثقة بها على المجلس، بل اكتفت بإبداء المجلس ملاحظاته بصدد هذا البرنامج، والمجلس طبعا يناقش البرنامج جملة وتفصيلا، ثم يضع ملاحظاته مكتوبة، ويبلغها رسميا للحكومة، وهي - كمسئولة في النهاية أمام المجلس - لابد وأن تحل هذه الملاحظات المكان اللائق بها وبالمجلس المذكور.

مادة ٩٩

الأسئلة المنصوص عليها في هذه المادة، إنما توجه إلى رئيس مجلس الوزراء عن السياسة العامة للحكومة، أما الهيئات التابعة لرياسة مجلس الوزراء أو الملحقة بها فيسأل عنها وزير دولة لشئون مجلس الوزراء، أما الوزراء فيسأل كل منهم عن أعمال وزارته، ومعلوم أن السؤال لا يجاوز معنى الاستفهام إلى معنى التجريح أو النقد وإلا أصبح استجوابا مما نصت عليه المادة ١٠٠ من الدستور.

مادة ١٠١ و ١٠٢ و ١٠٣

تقرر المادة ١٠١ اعتبار الوزير معتزلا منصبه من تاريخ قرار عدم الثقة به، وتوجب عليه أن يقدم استقالته فورا، استيفاء للشكل الدستوري، ومقتضى ذلك أن أي تصرف يصدر من الوزير المذكور، بعد صدور قرار عدم الثقة به، يعتبر بقوة الدستور باطلا وكأن لم يكن، دون أن يطبق في هذه الحالة الحكم الوارد بالمادة ١٠٣ من الدستور القاضي باستمرار الوزير في تصريف العاجل من شئون منصبه لحين تعيين خلفه، وبذلك يعين فورا وزير بدلا منه أو يعهد بوزارته مؤقتا إلى وزير آخر لحين تعيين الوزير الجديد، أما رئيس مجلس الوزراء الذي يتكرر قرار عدم التعاون معه وفقا للمادة ١٠٢ فلا مندوحة من تطبيق المادة ١٠٣ في شأنه حتى لا يكون هناك فراغ وزاري، والأغلبية المنصوص عليها في المادتين ١٠١ و ١٠٢ وهي أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا الوزراء مقتضاها أنه إذا كان عدد الوزراء من أعضاء مجلس الأمة عشرة مثلا فالأغلبية اللازمة لسحب الثقة من الوزير هي أغلبية الأعضاء الأربعين غير الوزراء، أي واحد وعشرون صوتا على الأقل.

مادة ١١٣

نصت هذه المادة على أن لمجلس الأمة أن يعقب مرة واحدة على بيان الحكومة المتضمن تعذر أخذها بالرغبة التي أبداها المجلس، والمقصود بهذا التعقيب أن يناقش المجلس الموضوع بالتفصيل الذي يراه وينتهي من هذه المناقشة إلى تعقيب مكتوب يبعث به إلى الحكومة دون أي إجراء آخر في هذا الشأن من جانب المجلس ما لم ير تحريك المسؤولية الوزارية على أساس نص آخر غير هذه المادة، كنص المادة ١٠٠ مثلا الخاص بحق الاستجواب.

المادتان ١٢١ و١٣١

تحظر المادة ١٢١ على عضو مجلس الأمة أن يعين أثناء مدة عضويته في مجلس إدارة شركة أو أن يسهم في التزامات تعقدها الحكومة أو المؤسسات العامة، وذلك بالمعنى الشامل لبلدية الكويت مثلا وغيرها من الهيئات المحلية التي قد تنشأ في يوم من الأيام. والمحظور في شأن الشركات هو (التعيين (أثناء مدة العضوية، فإن كان التعيين سابقا على العضوية النيابية فلا مانع دستوريا من الاستمرار في عضوية مجلس الإدارة بعد الفوز بعضوية مجلس الأمة، لأن المادة لم تجعل من هذه الحالة حالة (عدم جمع (كما هو الشأن في المادة ١٣١ الخاصة بالوزراء بل جعلتها حالة حظر مقيد بفترة معينة. وهذا التفريق في الحكم بين عضو مجلس الأمة والوزير منطقي نظرا لأن العضو لا يمارس سلطة تنفيذية وإنما يؤدي مهمة تمثيلية ورقابية، في حين يمارس الوزير تلك السلطة ويتولى رياسة العمل الإداري في وزارته، وبقدر السلطة يكون الحذر ويكون الحرص على دفع مظنة الإنحراف بالنفوذ أو إساءة استعمال السلطة. وبهذه الروح، وتحت ضغط واقع الكويت حيث للتجارة مكان الصدارة في أعمال المواطنين وحيث تتدخل الحكومة إلى حد كبير في المشروعات وأوجه النشاط الاقتصادي، لزم تخفيف قيود العضوية في هذا الخصوص بحيث لا يمنع العضو من مزاولة مهنته الحرة أو عمله الصناعي أو التجاري أو المالي، كما لم يحظر عليه التعامل مع الدولة بطريق المزايدة أو المناقصة العلنيتين، أو بالتطبيق لنظام الاستملاك الجبري، وذلك بمراعاة أن في هذه الاستثناءات من النظام الجبري القانوني ما يكفل عدم استغلال النفوذ وينفي مظنة الإنحراف. ولكل ذلك حظرت المادة ١٣١ على الوزير – اثناء الوزارة – أن يتولى وظيفة عامة أو يزاول ولو بطريق غير مباشر (مهنة حرة أو عملا صناعيا أو تجاريا أو ماليا (أو أن يسهم في التزامات تعقدها الحكومة أو المؤسسات العامة أو البلديات أو أن يجمع بين الوزارة والعضوية في مجلس إدارة أي شركة، ومن باب أولى أن يتولى رياسة مجلس الإدارة فيها. وكذلك منعته المادة المذكورة من أن يشتري أو يستأجر مالا من أموال الدولة بالمعنى الواسع الشامل للحكومة المركزية والهيئات المحلية والمؤسسات العامة ولو بطريق المزاد العلني، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو يقايضها عليه. ومنع مزاولة هذه الأمور – ولو بطريق غير مباشر – مقتضاه أنه لا يجوز للوزير أن يمارس هذه الأعمال بواسطة أشخاص يعملون باسمه أو لحسابه. ولكن هذا النص لا يمنع من أن تكون للوزير أسهم أو سندات او حصص في شركة تتمتع بالشخصية المعنوية مع ما تستتبعه هذه الشخصية من انفصال عن أشخاص المساهمين وحملة السندات والحصص، واتباع للإجراءات والضوابط القانونية المقررة من حيث ادارة الشركات، وتوزيع الأرباح

فيها، وخضوعها لرقابة الدولة.

مادة ١٢٥

حددت هذه المادة شروط الوزراء بالإحالة في ذلك إلى المادة ٨٢ ومن هذه الشروط شرط الجنسية الكويتية (بصفة أصلية (وقد اقتصر هذا الحكم على الوزراء باعتبارهم أصحاب المناصب السياسية التي يرقى تنظيمها إلى مستوى النصوص الدستورية، أما من عدا الوزراء من كبار الموظفين، كوكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين، فليس الدستور مجال تحديد شروطهم كما فعل بالنسبة للوزراء، وإنما مجال ذلك هو قانون التوظف العادي، ولهذا وردت المادة على النحو المذكور برغم ما ارتآه بعض الأعضاء من ضرورة مد الحكم الوارد في هذه المادة إلى الوظائف المذكورة وما أبداه المجلس التأسيسي من ارتضاء لهذا الرأي.

المادة ١٣٦

تنص هذه المادة على أن (لا تعقد القروض العامة إلا بقانون، ويجوز بقانون كذلك أن تقرض الدولة أو أن تكفل قرضا (وتنظم العبارة الأولى الاقتراض والعبارة الثانية الإقراض أو الكفالة. وفي مدلول هذه العبارة الأخيرة يكون الإقراض أو الكفالة بقانون، سواء كان هذا القانون خاصا بقرض معين لدولة معينة مثلا، أو كان قانونا ينظم مؤسسة مهمتها الإقراض وفقا لأسس قانونية موضوعة كما هو الشأن بالنسبة إلى الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية مثلا، كما لا يشمل إقراض الدولة موظفيها وفقا لقانون التوظف أو لقانون خاص بذلك.

المادتان ١٥٢ و ١٥٣

تشترط هاتان المادتان أن يكون منح الالتزام والاحتكار بقانون، وهذا الحكم لا يسرى إلا ابتداء من تاريخ العمل بالدستور أخذا بمبدأ عدم رجعية القوانين المنصوص عليه صراحة في المادة ١٧٩ من الدستور، وبذلك تعتبر صحيحة وتظل سارية كل الالتزامات والاحتكارات الممنوحة قبل التاريخ المذكور وفقا للإجراءات القانونية التي كانت مقررة وقت منحها، إنما لا يجوز تجديدها أو تعديلها بعد ذلك التاريخ إلا بقانون، كما يلزم دستوريا توقيت مدة ما لم يسبق تحديده منها بزمن معين، ويسري هذا الحكم على جميع النصوص المماثلة كالمادة ١٣٦ التي سبق التنويه عنها.

مادة ١٦٧

مراعاة لواقع الكويت أجازت هذه المادة على سبيل الاستثناء - (أن يعهد القانون لجهات الأمن العام في نطاق الجنح بتولي الدعوى العمومية بدلا من النيابة العامة صاحبة الدعوى العمومية أصلا وذلك (وفقا للأوضاع التي يبينها القانون (ومقتضى هذا النص عدم جواز التوسع في هذه الرخصة لأنها استثناء، والاستثناءات تجري في أضيق الحدود، كما يلزم أن يبين القانون) الأوضاع (المشار إليها في المادة الدستورية المذكورة، وأن يكفل للقائمين بالدعوى العمومية المنوطة بجهات الأمن ما تقتضيه هذه الأمانة الخطيرة من مؤهلات قانونية في القائمين بها، وتنظيم إداري يكفل لهم القدر الضروري من الحيدة والاستقلال، والبعد عن أصداء ما يلازم عمل جهاز الأمن العام من اتصال يومي بالجمهور واحتكاك بالكثيرين من الناس كل يوم. فبهذه الضمانات يحقق هذا الطريق الاستثنائي الفوائد المرجوة دون أن يكون ذلك حساب العدالة أو الحقوق والحريات.

مادة ١٦٩

وردت بهذه المادة عبارة (بواسطة غرفة أو محكمة خاصة) والمقصود بالغرفة دائرة من دوائر المحكمة.

مادة ١٧٣

آثر الدستور ان يعهد بمراقبة دستورية القوانين واللوائح إلى محكمة خاصة يراعى في تشكيلها واجراءاتها طبيعة هذه المهمة الكبيرة، بدلا من ان يترك ذلك لاجتهاد كل محكمة على حدة، مما قد تتعارض معه الآراء في تفسير النصوص الدستورية أو يعرض القوانين واللوائح للشجب دون دراسة لمختلف وجهات النظر والاعتبارات، فوفقا لهذه المادة يترك للقانون الخاص بتلك المحكمة الدستورية مجال إشراك مجلس الأمة بل والحكومة في تشكيلها إلى جانب رجال القضاء العالي في الدولة، وهم الأصل في القيام على وضع التفسير القضائي الصحيح لأحكام القوانين، وفي مقدمتها الدستور، قانون القوانين.

* * * *

القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٧٣
بإنشاء المحكمة الدستورية

الفهرس	المواد	الصفحة
الباب الاول : تشكيل المحكمة الدستورية واختصاصاتها	١	٤٢
الباب الثاني : احكام عامة	٧	٤٤

القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٧٣
بإنشاء المحكمة الدستورية

نحن صباح السالم الصباح أمير الكويت
بعد الاطلاع على الدستور، وخاصة على المواد ٩٥ و١٦٤ و١٧٣ منه،
وعلى المرسوم الأميري رقم ١٩ لسنة ١٩٥٩ بقانون تنظيم القضاء والقوانين المعدلة له،
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم ٦ لسنة ١٩٦٠ والقوانين المعدلة له،
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

الباب الأول
تشكيل المحكمة الدستورية واختصاصاتها

مادة ١

تنشأ محكمة دستورية تختص دون غيرها بتفسير النصوص الدستورية وبالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين والمراسيم بقوانين واللوائح وفي الطعون الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس الأمة أو بصحة عضويتهم، ويكون حكم المحكمة الدستورية ملزمًا للكافة ولسائر المحاكم.

مادة ٢

تؤلف المحكمة الدستورية من خمسة مستشارين يختارهم مجلس القضاء بالاقتراع السري، كما يختار عضوين احتياطيين ويشترط أن يكونوا من الكويتيين ويصدر بتعيينهم مرسوم.
وإذا خلا محل أي عضو من الأعضاء الأصليين أو الاحتياطيين اختار مجلس القضاء -بالاقتراع السري- من يحل محله ويكون تعيينه بمرسوم.
ويقوم أعضاء المحكمة الأصليون والاحتياطيون بعملهم بها إلى جانب عملهم الأصلي بدائرة التمييز أو محكمة الاستئناف العليا.

مادة ٣

يدعو رئيس المحكمة أعضاءها للانعقاد كلما اقتضت الحاجة ويخطرهم بتاريخ الاجتماع ومكانه قبل الموعد المحدد بوقت كافٍ، ويجب أن يرفق بكتاب الدعوة جدول الأعمال وما يتعلق به من وثائق. ولا يكون انعقاد المحكمة صحيحًا إلا بحضور جميع أعضائها وتصدر الأحكام بأغلبية آراء الحاضرين، ويجب أن يتضمن الحكم أسبابه مفصلة، مع إرفاق رأي الأقلية أو آرائها وما تستند إليه من أسباب.
وتنشر الأحكام ومرفقاتها في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من صدورها.

مادة ٤

ترفع المنازعات إلى المحكمة الدستورية بإحدى الطريقتين الآتيتين:
١- بطلب من مجلس الأمة أو من مجلس الوزراء.

٢- إذا رأت إحدى المحاكم أثناء نظر قضية من القضايا سواء من تلقاء نفسها أو بناءً على دفع جدي تقدم به أحد أطراف النزاع، أن الفصل في الدعوى يتوقف على الفصل في دستورية قانون أو مرسوم بقانون أو لائحة توقف نظر القضية وتحيل الأمر إلى المحكمة الدستورية للفصل فيه.

ويجوز لذوي الشأن الطعن في الحكم الصادر بعدم جدية الدفع وذلك لدى لجنة فحص الطعون بالمحكمة الدستورية في خلال شهر من صدور الحكم المذكور وتفصل اللجنة المذكورة في هذا الطعن على وجه الاستعجال.

مادة ٤ مكررًا

لكل شخص طبيعي أو اعتباري الطعن بدعوى أصلية أمام المحكمة الدستورية في أي قانون أو مرسوم بقانون أو لائحة إذا قامت لديه شبهات جدية بمخالفته لأحكام الدستور، وكانت له مصلحة شخصية مباشرة في الطعن عليه، على أن تكون صحيفة الطعن موقعة من ثلاثة محامين مقبولين أمام المحكمة الدستورية. ويجب على الطاعن أن يودع عند تقديم صحيفة الطعن على سبيل الكفالة خمسة آلاف دينار. ولا تقبل إدارة الكتاب صحيفة الطعن إذا لم تصحب بما يثبت إيداع الكفالة. ويكفي إيداع كفالة واحدة في حالة تعدد الطاعنين إذا أقاموا طعنهم بصحيفة واحدة ولو اختلفت أسباب الطعن، ويعرض الطعن على المحكمة منعقدة في غرفة المشورة، فإذا رأت أنه يخرج عن اختصاصها أو أنه غير مقبول شكلاً أو أنه غير جدي، قررت عدم قبوله ومصادرة الكفالة بقرار غير قابل للطعن بأسباب موجزة تثبت في محضر الجلسة. وإذا رأت المحكمة غير ذلك حددت جلسة لنظر الطعن.

مادة ٤ مكررًا أ

لكل ذي مصلحة شخصية مباشرة، الطعن أمام المحكمة الدستورية بدعوى أصلية في مرسوم حل مجلس الأمة، وكذلك في مرسوم الدعوة لانتخابات أعضاء مجلس الأمة، خلال عشرة أيام من تاريخ نشرهما في الجريدة الرسمية.

وتصدر المحكمة حكمها في الطعن خلال عشرة أيام من تاريخ انقضاء ميعاد الطعن.

مادة ٤ مكررًا ب

في جميع الأحوال لا يجوز للمحكمة الدستورية النظر في مرسوم حل مجلس الأمة، وكذلك في مرسوم الدعوة لانتخابات أعضاء مجلس الأمة بعد إعلان نتيجة الانتخاب.

وتفصل المحكمة في الطعون الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس الأمة أو بصحة عضويتهم خلال ثلاثين يومًا من تاريخ انقضاء ميعاد الطعن.

مادة ٥

تقدم الطعون الانتخابية الخاصة بمجلس الأمة إلى المحكمة مباشرةً أو بطريق المجلس المذكور وفقًا للإجراءات المقررة لديه في هذا الشأن.

مادة ٦

إذا قررت المحكمة الدستورية عدم دستورية قانون أو مرسوم بقانون أو لائحة أو عدم شرعية لائحة من اللوائح الإدارية لمخالفتها لقانون نافذ، وجب على السلطات المختصة أن تبادر إلى اتخاذ ما يلزم من تدابير لتصحيح هذه المخالفات، وتسوية آثارها بالنسبة للماضي.

الباب الثاني
أحكام عامة

مادة ٧

يؤدي رئيس المحكمة وأعضاؤها أمام الأمير وبحضور وزير العدل اليمين الآتي نصها:

«أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور، وأحافظ على دستورية القوانين واللوائح وأؤدي أعمالي بالتجرد والأمانة والصدق».

مادة ٨

تضع المحكمة لائحة تتضمن القواعد الخاصة بإجراءات التقاضي أمامها وبنظام سير العمل فيها وتنفيذ أحكامها، وتصدر هذه اللائحة بمرسوم، بناءً على عرض وزير العدل، وتحدد بمرسوم كذلك رسوم التقاضي.

وتطبق في كل ما لم يرد بشأنه نص خاص في تلك اللائحة الأحكام المقررة لدى دائرة التمييز وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون أو مع طبيعة العمل في المحكمة الدستورية.

مادة ٩

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد أربعة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذه.

أمير الكويت
صباح السالم الصباح
صدر في قصر السيف في: ٨ جمادى الأولى ١٣٩٣هـ
الموافق: ٩ يونيو ١٩٧٣م.

المرسوم لسنة ١٩٧٤
بإصدار لائحة المحكمة الدستورية

الفهرس	المواد	الصفحة
الباب الاول: تقديم الطلبات والطعون	١	٤٦
الفصل الاول : تفسير النصوص الدستورية	١	٤٦
الفصل الثاني : طلبات الفصل في المنازعات الدستورية المقدمة من مجلس الامة او من مجلس الوزراء	٣	٤٦
الفصل الثالث : المنازعات المتعلقة بالدستورية المحالة من المحاكم	٥	٤٧
الفصل الرابع : الطعن في الاحكام الصادرة من المحاكم بعدم جدية الدفع بعدم الدستورية	٧	٤٧
الفصل الخامس : الطعون الخاصة بانتخاب اعضاء مجلس الامة وبصحة عضويتهم	٩	٤٨
الباب الثاني الفصل في الطلبات والطعون وتنفيذ الاحكام والقرارات	١١	٤٨
الفصل الاول : نظر الطلب او الطعن امام المحكمة	١١	٤٨
الفصل الثاني : اصدار الاحكام والقرارات	١٦	٤٩
الفصل الثالث : المصروفات	٢١	٥٠
الفصل الرابع : تنفيذ الاحكام والقرارات	٢٣	٥٠
الباب الثالث : احكام عامة	٢٥	٥٠

المرسوم لسنة ١٩٧٤
بإصدار لائحة المحكمة الدستورية

بعد الاطلاع على المادة ٧٢ الدستور،
وعلى القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٧٣ بإنشاء المحكمة الدستورية،
وعلى المرسوم الأميري رقم ١٩ لسنة ١٩٥٩ بقانون تنظيم القضاء والقوانين المعدلة له ،
وعلى المرسوم الأميري رقم ٦ لسنة ١٩٦٠ بقانون إصدار قانون المرافعات والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم ٤٠ لسنة ١٩٧٢ بشأن حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته وعلى القانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٦٢ بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والقوانين المعدلة له ،
وعلى المرسوم بالقانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٠ بشأن قانون تنظيم القضاء والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٦٣ في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، وعلى مشروع اللائحة الذي وضعته المحكمة الدستورية، وبعد موافقة مجلس الوزراء رسمنا بالآتي:

الباب الاول
تقديم الطلبات والطعون
الفصل الاول
طلبات تفسير النصوص الدستورية

مادة ١

الطلب الذي يقدم من مجلس الأمة أو من مجلس الوزراء بشأن تفسير النصوص الدستورية يجب أن يتضمن النص الدستوري المراد تفسيره والمبررات التي تستدعي التفسير.

مادة ٢

يقيد قلم كتاب الطلب يوم وروده في السجل المعد لذلك ويقوم بعرضه على رئيس المحكمة لتحديد تاريخ الاجتماع الذي ينظر فيه الطلب ومكانه وتخطر الجهة طالبة التفسير بذلك بكتاب مسجل قبل تاريخ الاجتماع بأسبوع على الأقل.

الفصل الثاني
طلبات الفصل في المنازعات الدستورية المقدمة من مجلس الأمة أو مجلس الوزراء

مادة ٣

ترفع منازعات الفصل في دستورية القوانين والمراسيم بقوانين اللوائح المقدمة من

مجلس الأمة أو من مجلس الوزراء بطلب يودع قلم كتاب المحكمة يتضمن بيان موضوعه وأسانيده، والنص محل الطلب، وأوجه مخالفته للدستور.

مادة ٤

يقيد قلم كتاب المحكمة الطلب يوم وروده في السجل المعد لذلك ويخطر ذوي الشأن بصورة الطلب بكتاب مسجل، ولكل منهم أن يودع خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره مذكرة بوجهة نظره مشفوعة بالمستندات التي يرى تقديمها. وبعد انقضاء الميعاد المذكور يعرض قلم الكتاب الأوراق على رئيس المحكمة لتحديد تاريخ الاجتماع الذي تنظر فيه المنازعة ومكانه وعلى قلم الكتاب إخطار ذوي الشأن بذلك بكتاب مسجل قبل تاريخ الاجتماع بسبعة أيام على الأقل.

الفصل الثالث
المنازعات المتعلقة بالدستورية المحالة من المحاكم

مادة ٥

إذا أحالت إحدى المحاكم منازعة إلى المحكمة الدستورية بناء على دفع أحد الخصوم أمامها بعدم دستورية قانون أو مرسوم بقانون أو لائحة. فعلى قلم الكتاب قيد أوراق المنازعة يوم ورودها في السجل المعد لذلك وإخطار ذوي الشأن بكتاب مسجل. وعلى مقدم الدفع خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره بالقيد أن يودع قلم الكتاب مذكرة بموضوع دفعة وأسانيده والنص محل الدفع، وأوجه مخالفته للدستور والمستندات المؤيدة له، ويقوم قلم الكتاب بإخطار ذوي الشأن بكتاب مسجل صورة من هذه المذكرة. ولكل منهم أن يودع خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره مذكرة بدفاعه مشفوعة بالمستندات التي يرى تقديمها. وبعد انقضاء المواعيد السابقة يعرض قلم الكتاب الأوراق على رئيس المحكمة لتحديد تاريخ الاجتماع الذي تنظر فيه المنازعة ومكانه، وعلى قلم الكتاب إخطار ذوي الشأن بذلك بكتاب مسجل قبل تاريخ الاجتماع بسبعة أيام على الأقل.

مادة ٦

إذا أحالت إحدى المحاكم - من تلقاء نفسها - إلى المحكمة الدستورية أمر الفصل في دستورية قانون أو مرسوم بقانون أو لائحة، فتتبع الإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في المادة السابقة ويعتبر من يتمسك بعدم الدستورية أنه مقدم الدفع.

الفصل الرابع
الطعن في الأحكام الصادرة من المحاكم بعدم جدية الدفع بعدم الدستورية

مادة ٧

يرفع الطعن في الأحكام التي تصدرها المحاكم بعدم جدية الدفع الذي يتقدم به أحد أطراف النزاع بشأن دستورية قانون أو مرسوم بقانون أو لائحة بصحيفة تعلن للخصوم طبقا للأوضاع المقررة في قانون المرافعات ويجب أن يوقع عليها محام وان

تشتمل علاوة على البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم على بيان موضوع الطعن وأسبابه، والنص محل الدفع وأوجه مخالفته للدستور ويرفق به صورة رسمية من الحكم، وعلى قام الكتاب عند تسلمه الصحيفة أن يقيدها في السجل المعد لذلك، وللمطعون ضده أن يودع قلم الكتاب خلال أسبوع من تاريخ إعلانه بصحيفة الطعن مذكرة بدفاعه مؤيدة بالمستندات التي يرى تقديمها. وبعد انقضاء الميعاد المذكور يعرض قلم الكتاب الطعن على رئيس المحكمة الخصوم بذلك بكتاب مسجل قبل تاريخ الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل.

مادة ٨

تشكل لجنة فحص الطعون برئاسة رئيس المحكمة وعضوية أقدم مستشارين بالمحكمة ويتبع أمامها الإجراءات المقررة أمام المحكمة الدستورية. وإذا قضت اللجنة بإلغاء الحكم المطعون فيه أحالت النزاع إلى المحكمة الدستورية، وحددت للخصوم تاريخ الاجتماع الذي يحضرون فيه أمام المحكمة ومكانه. وعلى قلم الكتاب إخطار الخصوم وذوي الشأن بذلك بكتاب مسجل قبل تاريخ الاجتماع بأسبوع على الأقل وقيد الأوراق في السجل المعد لذلك.

الفصل الخامس

الطعون الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس الأمة وبصحة عضويتهم

مادة ٩

يرفع الطعن بطلب يقدم إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية أو الأمانة العامة لمجلس الأمة خلال خمسة عشر يوما من إعلان نتيجة الانتخاب. ويجب أن يشمل الطلب على بيان أسباب الطعن، وأن يشفع بالمستندات المؤيدة له. ويقدم الطلب مصدقا على التوقيع فيه لدى مختار المنطقة أو لدى قلم كتاب المحكمة أو لدجى الأمانة العامة لمجلس الأمة في الميعاد المشار إليه. وفى حالة التقدم بالطلب إلى مجلس الأمة تقوم الأمانة العامة للمجلس بالتأشير عليه بتاريخ تقديمه ويحال إلى المحكمة الدستورية.

مادة ١٠

يقيد قلم الكتاب الطعن يوم وروده في السجل الخاص بذلك ويرسل صورة منه إلى العضو المطعون في صحة عضويته بكتاب مسجل. وللعضو المطعون وفى صحة عضويته لأن يطلع على المستندات المقدمة من الطاعن وان يقدم أوجه دفاعه كتابة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره بالطعن. وبعد انقضاء هذا الميعاد يعرض قلم الكتاب الطعن على رئيس المحكمة لتحديد تاريخ اجتماع المحكمة ومكانه. ويقوم قلم الكتاب بإخطار أطراف الطعن بذلك بكتاب مسجل قبل تاريخ الاجتماع بسبعة أيام على الأقل.

الباب الثاني

الفصل في الطلبات والطعون وتنفيذ الأحكام والقرارات

الفصل الاول

نظر الطلب أو الطعن أمام المحكمة

مادة ١١

تنظر المحكمة المنازعات والطعون في جلسة علنية، إلا إذا قررت أن تكون الجلسة

سرية إذا كان ذلك ضروريا مراعاة للمصلحة العامة أو النظام العام أو الآداب العامة. ويحكم في المنازعة أو الطعن بغير مرافعة شفوية إلا إذا رأت المحكمة ضرورة المرافعة الشفوية فلها سماع أطراف النزاع وذوي الشأن أو محاميهم، ولها أن تطلب مذكرات في الميعاد الذي تحدده.

مادة ١٢

تنظر المحكمة في جميع المسائل الفرعية.

مادة ١٣

تنظر المحكمة في المنازعة أو الطعن ولو لم يحضر أمامها الخصوم، وذلك بعد أن تتحقق من صحة إعلانهم بتاريخ اجتماع المحكمة ومكانه.

مادة ١٤

للمحكمة أن تجري ما تراه من تحقيق في المنازعات المعروضة عليها أو تندب لذلك أحد أعضائها. ولها طلب أي أوراق أو بيانات من الحكومة أو أية جهة أخرى للاطلاع عليها.

مادة ١٥

للمحكمة أن تكلف النيابة العامة إبداء رأيها إذا كان الطلب متعلقا بالفصل في دستورية قانون أو مرسوم بقانون أو لائحة جزائية وعلى النيابة العامة إبداء رأيها بمذكرة في خلال المدة التي تحددها المحكمة.

الفصل الثاني

إصدار الأحكام والقرارات

مادة ١٦

تصدر أحكام المحكمة وقراراتها باسم الأمير في جلسة علنية ولو نظرت المنازعة أو الطعن في جلسة سرية.

مادة ١٧

عند النطق بالحكم أو القرار يجب أن تودع مسودته مشتملة على أسبابه فإن لم يكن الحكم بالإجماع أرفق معها رأى الأقلية أو آراؤها وما تستند إليه من أسباب. ويجب أن تكون موقعة من الرئيس وأعضاء المحكمة، ولا يوصف حكم المحكمة بأنه حضوري أو غيابي.

مادة ١٨

يوقع رئيس المحكمة وكاتبها النسخة الأصلية من الحكم أو القرار المشتملة على أسبابه ومنطوقه وتحفظ في الملف.

مادة ١٩

تنشر في الجريدة الرسمية جميع الأحكام والقرارات التي تصدر من المحكمة مشتملة على أسبابها ومرفقاتها خلال أسبوعين من تاريخ صدورها.

مادة ٢٠

يجوز إعطاء صورة بسيطة من نسخة الحكم أو القرار لمن يطلبه ولو لم يكن له

شأن في الطلب أو الطعن أو المنازعة.

الفصل الثالث
المصروفات

مادة ٢١

تقضى المحكمة في مصروفات الدعوى عند إصدار الحكم بما في ذلك مقابل أتعاب المحاماة على الخصم المحكوم عليه. وإذا تعدد المحكوم عليهم جاز الحكم بقسمة المصروفات بينهم بالتساوي أو بنسبة مصلحة كل منهم في المنازعة على حسب ما تقدره المحكمة.

مادة ٢٢

تقدر مصروفات الدعوى في الحكم أن أمكن وإلا قدرها رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه بأمر - غير قابل للطعن - على عريضة يقدمها المحكوم له.

الفصل الرابع
تنفيذ الأحكام والقرارات

مادة ٢٣

تختم صورة الحكم التي يكون التنفيذ بموجبها بخاتم المحكمة ويوقعها الكاتب المختص بعد أن يذيلها بالصيغة التنفيذية الآتية:» على الجهة التي يناط بها التنفيذ أن تبادر إليه متى طلب منه وعلى السلطات المختصة أن تعين على إجرائه ولو باستعمال القوة متى طلب منها ذلك . ولا تسلم هذه الصورة إلا لصاحب الشأن الذي تعود عليه منفعة من تنفيذ الحكم.

مادة ٢٤

إذا امتنع قلم الكتاب عن إعطاء صورة تنفيذية من الحكم جاز لطالبها أن يقدم عريضة بتظلمه إلى رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه يصدر أمره فيه، ويكون هذا الأمر غير قابل لأي طعن.

الباب الثالث
أحكام عامة

مادة ٢٥

تعتبر الحكومة من ذوي الشأن إذا كان الطلب متعلقا بالفصل في دستورية قانون أو مرسوم بالقانون أو لائحة.

مادة ٢٦

يجب أن ترفق الطلبات والمذكرات المشار إليها في هذه اللائحة بعدد كاف من صورها.

مادة ٢٧

يدعو رئيس المحكمة أعضاءها للاجتماع قبل التاريخ المحدد بأسبوع على الأقل

بكتاب يوضح فيه تاريخ الاجتماع ومكانه. ويرفق به جدول الأعمال وما يتعلق به من وثائق.

مادة ٢٨

يجوز لرئيس المحكمة في أحوال الاستعجال أن يصدر أمر غير قابل للطعن بتقصير المواعيد المتعلقة بإيداع المذكرات ويعلن الأمر إلى ذوي الشأن خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ صدوره، ويسرى الميعاد المقصر من تاريخ إعلانه.

مادة ٢٩

يلحق بالمحكمة مكتب فني يؤلف من عدد كاف من رجال القضاء يندبون بقرار من وزير العدل بناء على ترشيح رئيس المحكمة ويقومون بعملهم إلى جانب عملهم الأصلي ويلحق بالمكتب عدد كاف من الموظفين. ويختص المكتب الفني باستخلاص المبادئ القانونية التي تقررها المحكمة فيما تصدره من أحكام وقرارات وتبويبها ومراقبة نشرها بعد عرضها على رئيس المحكمة وإصدار مجموعات الأحكام والإشراف على أعمال المكتب وإعداد البحوث الفنية وسائر المسائل التي يطلب إليه رئيس المحكمة القيام بها.

مادة ٣٠

إلى أن يتم تشكيل قلم كتاب خاص بالمحكمة، يتولى قلم كتاب محكمة الاستئناف العليا مباشرة أعماله، ويكون هو الجهة المختصة بممارسة اختصاصات قلم كتاب المحكمة المبينة في هذه اللائحة.

مادة ٣١

على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في قصر السيف في ١٤ ربيع الثاني ١٣٩٤ ه الموافق ٦ مايو ١٩٧٤ م

القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٦٣
في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الامة

الفهرس	المواد	الصفحة
الباب الأول: تنظيم المجلس	١	٥٣
الفصل الأول: تأليف المجلس وأحكام العضوية	١	٥٣
أولا: تأليف المجلس وأحكام العضوية	١	٥٣
ثانيا: الفصل في صحة العضوية	٤	٥٣
ثالثا: أحوال عدم الجمع	١٢	٥٤
رابعا: إسقاط العضوية	١٦	٥٥
خامسا: الإستقالة	١٧	٥٥
سادسا: ملء المحلات الشاغرة	١٨	٥٥
سابعا: الحصانة النيابية	١٩	٥٦
ثامنا: واجبات الأعضاء	٢٥	٥٦
الفصل الثاني: رئاسة المجلس	٢٨	٥٧
الفصل الثالث: مكتب المجلس	٣٢	٥٨
الفصل الرابع: اللجان	٤٢	٦٠
الباب الثاني: الجلسات	٦١	٦٤
الفصل الأول: إجتماع المجلس	٦١	٦٤
الفصل الثاني: نظام العمل في الجلسات	٧٣	٦٦
الفصل الثالث: مضابط الجلسات	٩٢	٦٩
الباب الثالث: اعمال المجلس	٩٧	٧٠
الفصل الاول: الشئون التشريعية	٩٧	٧٠
الفصل الثاني: الشئون السياسية	١١٧	٧٣
الفصل الثالث: الشئون المالية	١٥٩	٧٩
الباب الرابع: الاحكام العامة	١٧٦	٨١

القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٦٣
في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الامة

نحن عبد الله السالم الصباح أمير دولة الكويت
بعد الاطلاع على الدستور وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه

الباب الأول
تنظيم المجلس
الفصل الأول- تأليف المجلس وأحكام العضوية

مادة ١

يتألف مجلس الأمة من خمسين عضوًا ينتخبون بطريق الانتخاب العام السري المباشر وفقًا لقانون الانتخاب.
ويعتبر الوزراء غير المنتخبين بمجلس الأمة أعضاء في هذا المجلس بحكم وظائفهم ولا يزيد عدد الوزراء جميعًا على ثلث عدد أعضاء مجلس الأمة.

مادة ٢

يشترط في عضو مجلس الأمة
أ- أن يكون كويتي الجنسية بصفة أصلية وفقًا للقانون.
ب- أن تتوافر فيه شروط الناخب وفقًا لقانون الانتخاب.
جـ- ألا تقل سنه يوم الانتخاب عن ثلاثين سنة ميلادية.
د- أن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها.

مادة ٣

مدة مجلس الأمة أربع سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له ويجرى التجديد خلال الستين يومًا السابقة على نهاية تلك المدة مع مراعاة حكم المادة ١٠٧ من الدستور.
وتثبت صفة النيابة للعضو من وقت إعلان انتخابه حتى نهاية مدة المجلس ما لم تزل عنه تلك الصفة قبل ذلك لأي سبب قانوني.

الفصل في صحة العضوية

مادة ٤

يفصل مجلس الأمة في صحة انتخاب أعضائه ولا يعتبر الانتخاب باطلاً إلا بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس.

مادة ٥

لكل ناخب أن يطلب إبطال الانتخاب الذي حصل في دائرته ولكل مرشح طلب ذلك في الدائرة التي كان مرشحًا فيها.
ويجب أن يشتمل الطلب على بيان أسباب الطعن وأن يشفع بالمستندات المؤيدة له.
ويقدم الطلب مصدقًا على التوقيع فيه لدى مختار المنطقة إلى الأمانة العامة لمجلس الأمة خلال خمسة عشر يومًا من إعلان نتيجة الانتخاب.
وإذا تعذر إجراء التصديق على النحو المنصوص عليه في الفقرة السابقة لأي سبب

من الأسباب، جاز إجراؤه لدى الأمانة العامة لمجلس الأمة في الميعاد المذكور.

مادة ٦

يحيل الرئيس طلبات إبطال الانتخاب إلى لجنة الفصل في الطعون الانتخابية ويبلغ المجلس ذلك في أول جلسة تالية.

مادة ٧

ترسل اللجنة صورة من الطعن إلى العضو المطعون في صحة عضويته ليقدم لها أوجه دفاعه كتابةً أو شفويًّا في الموعد الذي تحدده له، وله أن يطلع على المستندات المقدمة.

وللطاعن كذلك أن يقدم للجنة بيانات كتابية أو شفوية يوضح بها أسباب طعنه.

مادة ٨

للجنة أن تقرر استدعاء الطاعن أو المطعون في صحة عضويته أو الشهود وطلب أي أوراق من الحكومة للاطلاع عليها، واتخاذ كل ما تراه موصلاً للحقيقة ولها أن تندب من أعضائها لجنة فرعية أو أكثر لإجراء التحقيقات.

ويكون استدعاء الشهود بكتاب من رئيس المجلس بناءً على طلب اللجنة بطريق البريد المسجل أو السجل الخاص بمراسلات المجلس.

مادة ٩

إذا تخلف الشهود عن الحضور أمام اللجنة بعد إعلانهم بالطريق القانوني أو حضروا وامتنعوا عن الإجابة، أو شهدوا بغير الحق، فللجنة أن تطلب من رئيس المجلس مخاطبة وزير العدل بشأن رفع الدعوى العمومية عليهم طبقًا لقانوني الجزاء والإجراءات الجزائية.

مادة ١٠

تقدم اللجنة تقريرها للمجلس في مدة لا تجاوز شهرًا من تاريخ تشكيلها أو انتهاء مدة الطعن أيهما أطول، فإذا لم تقدم التقرير في الميعاد المذكور عرض الأمر على المجلس في أول جلسة تالية لاتخاذ ما يراه في هذا الشأن.

مادة ١١

يفصل المجلس في تقرير اللجنة بعد انسحاب العضو المطعون في صحة عضويته وإذا أبطل المجلس انتخاب عضو أو أكثر وتبين وجه الحقيقة في نتيجة الانتخاب أعلن فوز من يرى أن انتخابه هو الصحيح.

ولا تحول استقالة العضو دون نظر الطعن المقدم في انتخابه.

أحوال عدم الجمع

مادة ١٢

لا يجوز لعضو مجلس الأمة أثناء مدة عضويته أن يعين في مجلس إدارة شركة أو أن يجدد تعيينه فيه، سواء كان التعيين أو التجديد من قبل الحكومة أو غيرها.

مادة ١٣

لا يصح لعضو مجلس الأمة الجمع بين عضوية المجلس وبين عضوية المجلس البلدي أو تولي وظيفة عامة فيما عدا الوزراء.

ويقصد بالوظيفة العامة كل وظيفة يتناول صاحبها مرتبه من خزانة عامة ويشمل ذلك كل موظفي الحكومة والمؤسسات العامة والهيئات البلدية، والمختارين.

مادة ١٤

إذا وجد العضو في حالة من حالات عدم الجمع المنصوص عليها في المادتين السابقتين وجب عليه أن يحدد في خلال الثمانية الأيام التالية لقيام حالة الجمع أي الأمرين يختار، فإن لم يفعل اعتبر مختارًا لأحدثهما.

وفي حالة الطعن في صحة العضوية لا تعتبر حالة الجمع قائمة إلا من تاريخ صدور القرار النهائي برفض الطعن.

مادة ١٥

في الأحوال المنصوص عليها في المادة ١٣ من هذه اللائحة لا يستحق العضو خلال الفترة السابقة على الاختيار النهائي إلا مرتب أو مكافأة العمل الذي ينتهي الأمر باختياره، ويصرف له خلال الفترة المذكورة أقل ما يستحقه من الجهتين وذلك بصفة مؤقتة.

إسقاط العضوية

مادة ١٦[1]

إذا فقد العضو أحد الشروط المنصوص عليها في المادة ٨٢ من الدستور أو في قانون الانتخاب أو فقد أهليته المدنية سواء عرض له ذلك بعد انتخابه أو لم يعلم إلا بعد الانتخاب أحال الرئيس الأمر إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لبحثه، وعلى اللجنة أن تستدعي العضو المذكور لسماع أقواله إذا أمكن ذلك على أن تقدم تقريرها في الأمر خلال أسبوعين على الأكثر من إحالته إليها.

ويعرض التقرير على المجلس في أول جلسة تالية وللعضو أن يبدي دفاعه كذلك أمام المجلس على أن يغادر الاجتماع عند أخذ الأصوات، ويصدر قرار المجلس في الموضوع في مدة لا تجاوز أسبوعين من تاريخ عرض التقرير عليه.

ولا يكون إسقاط العضوية إلا بموافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس باستثناء العضو المعروض أمره، ويكون التصويت في هذه الحالة بالمناداة بالاسم ويجوز للمجلس أن يقرر جعل التصويت سريًّا.

الاستقالة

مادة ١٧

مجلس الأمة هو المختص بقبول الاستقالة من عضويته.

وتقدم الاستقالة كتابة إلى رئيس المجلس ويجب أن تعرض على المجلس في أول جلسة تلي اليوم العاشر من تقديمها، وللعضو أن يعدل عن استقالته قبل صدور قرار المجلس بقبولها.

ملء المحلات الشاغرة

مادة ١٨

إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس الأمة قبل نهاية مدته لأي سبب من الأسباب أعلن المجلس ذلك، وعلى رئيس المجلس أن يبلغ رئيس مجلس الوزراء فورًا بهذا الخلو لانتخاب عضو آخر وفقًا للمادة ٨٤ من الدستور.

١) حكمت المحكمة الدستورية في الطعن رقم ٦ لسنة ٢٠١٨ بعدم دستورية المادة ١٦ من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٦٣ مع ما يترتب على ذلك من آثار .

الحصانة النيابية

مادة ١٩

عضو مجلس الأمة حر فيما يبديه من الآراء والأفكار بالمجلس أو لجانه ولا تجوز مؤاخذته عن ذلك بحال من الأحوال.

مادة ٢٠

لا يجوز أثناء دور الانعقاد في غير حالة الجرم المشهود أن تتخذ نحو العضو إجراءات التحقيق، أو التفتيش، أو القبض، أو الحبس أو أي إجراء جزائي آخر إلا بإذن المجلس ويتعين إخطار المجلس بما قد يتخذ من إجراءات جزائية أثناء انعقاده على النحو السابق كما يجب إخطاره دوامًا في أول اجتماع له بأي إجراء يتخذ في غيبته ضد أي عضو من أعضائه، ويجب لاستمرار هذا الإجراء أن يأذن المجلس بذلك. وفي جميع الأحوال إذا لم يصدر المجلس قراره في طلب الإذن خلال شهر من تاريخ وصوله إليه اعتبر ذلك بمثابة إذن.

مادة ٢١

يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس من الوزير المختص أو ممن يريد رفع دعواه إلى المحاكم الجزائية.

ويجب أن يرفق الوزير بالطلب أوراق القضية المطلوب اتخاذ إجراءات جزائية فيها وأن يرفق الفرد صورة من عريضة الدعوى التي يزمع رفعها مع المستندات المؤيدة لها.

ويحيل رئيس المجلس الطلبات المذكورة إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ويكون نظرها في اللجنة وأمام المجلس بطريق الاستعجال.

مادة ٢٢

لا تنظر اللجنة أو المجلس في توافر الأدلة أو عدم توافرها من الوجهة القضائية وإنما يقتصر البحث فيما إذا كانت الدعوى كيدية يقصد بها منع العضو من أداء واجبه بالمجلس، ويأذن المجلس باتخاذ الإجراءات الجزائية متى تبين له أنها ليست كذلك.

مادة ٢٣

ليس للعضو أن ينزل عن الحصانة النيابية من غير إذن المجلس.

واجبات الأعضاء

مادة ٢٤

لا يجوز للعضو أن يتغيب عن إحدى الجلسات إلا إذا أخطر الرئيس بأسباب ذلك، فإذا أريد الغياب لأكثر من شهر وجب استئذان رئيس المجلس.

ولا يجوز طلب الإجازة لمدة غير معينة.

كما لا يجوز للعضو الذي حضر الجلسة الانصراف منها نهائيًّا قبل ختامها إلا بإذن من الرئيس.

مادة ٢٥ [١]

إذا تغيب العضو دون عذر مقبول أو انصرف نهائيًّا من الجلسة دون إذن من رئيسها، ينشر أمر غيابه أو انصرافه في الجريدة الرسمية وفي جريدتين يوميتين على نفقته. وإذا

١) عدلت هذه المادة بموجب القانون رقم ١٩ لسنة ١٩٩٨

تكرر غيابه في دور الانعقاد الواحد دون عذر مقبول خمس جلسات متوالية أو عشر جلسات غير متوالية، ينشر أمر غيابه بذات الطريقة السابقة وتقطع مخصصاته عن المدة التي يغيبها العضو دون عذر مقبول، وينذر الرئيس العضو بهذه الأحكام قبل الجلسة التي يترتب على الغياب فيها تطبيق الأحكام السابقة، وإذا تكرر الغياب بدون عذر بعد ذلك عرض أمره على المجلس ويجوز للمجلس بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم اعتباره مستقيلاً.

وإذا تغيب العضو عن حضور اجتماع أي لجنة من لجان المجلس، سواء كان تغيبه باعتذار سابق أو بدونه ينشر أمر غيابه في الجريدة الرسمية، وذلك عقب الموعد المحدد للاجتماع، وإذا تكرر غيابه عن اجتماعات اللجنة بغير عذر ثلاث مرات متوالية أو خمس مرات غير متوالية في ذات دور الانعقاد ينشر أمر غيابه على نفقته في جريدتين يوميتين وتقطع عنه مخصصات العضوية عن المدة التي تغيبها ، كما يجوز للجنة بأغلبية الأعضاء الذين تتألف منهم اعتباره مستقيلاً من عضويتها ويحاط المجلس علمًا بذلك في أول جلسة تالية لاختيار عضو آخر.

وللجنة بأغلبية الأعضاء الذين تتألف منهم أن تعتبر العضو مستقيلاً من عضويتها إذا تخلف عن حضور جلساتها بدون عذر ثلاث مرات متوالية أو خمس مرات غير متوالية، ويحاط المجلس علمًا بذلك في أول جلسة تالية لاختيار عضو آخر.

ولا يسري حكم هذه المادة على الوزراء.

مادة ٢٦

لا يجوز للعضو أثناء مدة عضويته أن يشتري أو يستأجر مالاً من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئًا من أمواله أو يقايضها عليه، ما لم يكن ذلك بطريق المزايدة أو المناقصة العلنيتين، أو بالتطبيق لنظام الاستملاك الجبري.

كما لا يجوز للعضو أن يستعمل أو يسمح باستعمال صفته النيابية في أي عمل مالي أو صناعي أو تجاري.

مادة ٢٧

لا يجوز للعضو أن يتدخل في عمل أي من السلطتين القضائية والتنفيذية.

الفصل الثاني- رئاسة المجلس

مادة ٢٨

يختار مجلس الأمة في أول جلسة له، ولمثل مدته، رئيسًا ونائب رئيس من بين أعضائه، وإذا خلا مكان أحد منهما، اختار المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته ويكون الانتخاب في جميع الأحوال بالأغلبية المطلقة للحاضرين، فإن لم تتحقق هذه الأغلبية في المرة الأولى أعيد الانتخاب بين الاثنين الحائزين لأكثر الأصوات فإن تساوى مع ثانيهما غيره في عدد الأصوات اشترك معهما في انتخاب المرة الثانية، ويكون الانتخاب في هذه الحالة بالأغلبية النسبية فإن تساوى أكثر من واحد في الحصول على الأغلبية النسبية تم الاختيار بينهم بالقرعة.

ويرأس الجلسة الأولى لحين انتخاب الرئيس أكبر الأعضاء سنًّا.

مادة ٢٩

في حالة خلو مكان رئيس المجلس أو نائب الرئيس لأي سبب من الأسباب يختار المجلس من يحل محله خلال ثلاثة أسابيع من تاريخ الخلو إذا كان المجلس في دور

الانعقاد وخلال الأسبوع الأول من اجتماع المجلس إذا حدث الخلو أثناء العطلة.

مادة ٣٠

الرئيس هو الذي يمثل المجلس في اتصاله بالهيئات الأخرى ويتحدث باسمه ويشرف على جميع أعماله ويراقب مكتبه ولجانه كما يتولى الإشراف على الأمانة العامة للمجلس، ويرعى في كل ذلك تطبيق أحكام الدستور والقوانين وينفذ نصوص هذه اللائحة ويتولى على وجه الخصوص الأمور التالية:

أ- حفظ النظام داخل المجلس، وبأمره يأتمر الحرس الخاص بالمجلس، وللرئيس في هذه المهمة أن يطلب معونة رجال الشرطة إذا اقتضى الأمر ذلك.

ب- رئاسة جلسات المجلس.

جـ- تحضير ميزانية المجلس وحسابه الختامي وعرضهما على مكتب المجلس لنظرهما ثم على المجلس لإقرارهما.

د- توقيع العقود باسم المجلس.

هـ- أن يمارس في شؤون المجلس وموظفيه الصلاحيات التي تخولها القوانين واللوائح للوزير في شؤون وزارته وموظفيها.

و- وضع نظام حضور الزوار في جلسات المجلس، وله أن يأمر بإخراج الزائر لجلسات المجلس إذا تكلم في الجلسة أو أبدى استحسانًا أو استهجانًا بأية صورة من الصور، وله أن يتخذ الإجراءات القانونية ضده إذا كان لذلك محل.

مادة ٣٠ مكررًا [١]

يمثل المجلس رئيسه أمام جميع المحاكم بكافة درجاتها وأمام محكمة التمييز في الدعاوى والطلبات التي ترفع منه أو عليه وأمام المحكمة الدستورية وأمام هيئات التحكيم، وله أن ينيب في ذلك أحد أعضاء المجلس أو العاملين فيه أو من المحامين المقيدين للمرافعة أمام المحاكم. ولمن ينيبه توقيع صحف الدعاوى والطعون، وعند حل المجلس ينقل هذا الاختصاص لإدارة الفتوى والتشريع.

ويجب على الحاضر عن المجلس أمام المحكمة الدستورية أن يعرض لجميع وجهات النظر المثارة في شأن النزاع المطروح أمامها، وعلى الأخص الرأي الذي يتقدم به عشرة أعضاء على الأقل من المجلس لعرضه على المحكمة.

مادة ٣١

إذا غاب الرئيس ونائب الرئيس كانت رئاسة الجلسات بالتوالي لأمين السر فالمراقب، وإذا غاب هؤلاء جميعًا كانت الرئاسة لأكبر الأعضاء الحاضرين سنًّا.

ولرئيس المجلس عند غيابه أن يفوض نائب الرئيس في كل اختصاصاته الأخرى أو بعضها.

ويحل نائب الرئيس محل الرئيس في جميع اختصاصاته إذا امتد غيابه لأكثر من ثلاثة أسابيع متصلة.

الفصل الثالث- مكتب المجلس

مادة ٣٢ [٢]

يتكون مكتب المجلس من الرئيس ونائب الرئيس وأمين السر والمراقب ورئيس كل من لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية ولجنة الأولويات بمجرد انتخابهم.

١) اضيفت هذه المادة بموجب القانون رقم ٨ لسنة ٢٠٠٧ واستبدلت الفقرة الاولى بالقانون رقم ١٣ لسنة ٢٠١١
٢) معدلة بموجب القانون رقم ١١٨ لسنة ٢٠١٤

مادة ٣٣

بعد انتهاء مراسم افتتاح الدور السنوي العادي يشرع المجلس في انتخاب أعضاء مكتبه أو استكمال عددهم وفقًا للدستور ولهذه اللائحة، ولا يجوز إجراء أي مناقشة في المجلس قبل انتخاب أمين السر والمراقب، ويتولى سكرتارية المكتب الأمين العام للمجلس بحكم منصبه فإن منعه مانع حل محله من يندبه رئيس المجلس لذلك.

مادة ٣٤

تقدم الترشيحات لعضوية المكتب إلى رئيس المجلس فيعلنها للمجلس، ويجوز للعضو أن يزكي غيره للترشيح لعضوية المكتب.

مادة ٣٥

يتم الانتخاب لمناصب مكتب المجلس بالتتابع وبطريق الاقتراع السري وبالأغلبية المطلقة، فإذا لم تتحقق هذه الأغلبية أعيد الانتخاب للمرة الثانية ويكون الفوز فيها بالأغلبية النسبية فإن تساوى اثنان أو أكثر في هذه الأغلبية تم اختيار أحدهم بالقرعة.

مادة ٣٦

لا يجوز أن تدرج في ورقة التصويت أسماء غير المرشحين وإلا اعتبر التصويت لغير المرشح باطلاً وصح التصويت فيمن عداه، فإن جاوز عدد الأسماء الصحيحة الواردة بورقة الانتخاب من بين المرشحين العدد المطلوب انتخابه بطلت الورقة كلها.

ويعتبر التصويت غير صحيح إذا وقع خطأ في اسم المرشح يثير لبسًا في تحديد شخصيته وعند الخلاف يفصل المجلس في الأمر.

مادة ٣٧ [١]

يشترط لصحة اجتماع مجلس الأمة حضور أكثر من نصف أعضائه وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين وذلك في غير الحالات التي تشترط فيها أغلبية خاصة.

ويعتبر الأمر الذي جرت المداولة في شأنه مرفوضًا إذا لم يحصل على أغلبية الحاضرين أو الأغلبية الخاصة اللازمة لإقراره، ما لم يتعارض هذا الحكم مع نص خاص في الدستور أو في هذا القانون.

مادة ٣٨

لا يجوز أن يكون الوزير عضوًا بمكتب المجلس أو لجانه.

مادة ٣٩ [٢]

يختص مكتب المجلس بالأمور الآتية: -

أ- الفصل فيما يحيله إليه المجلس من اعتراضات على مضمون مضابط الجلسات والقيام بعمليات القرعة وفرز الأصوات وغير ذلك من الأمور التي تعرض أثناء جلسات المجلس.

ب- النظر في مشروع الميزانية السنوية للمجلس وفي مشروع حسابه الختامي بناءً على إحالة من الرئيس، وذلك قبل عرضهما على المجلس لإقرارهما، وتدرج الاعتمادات المخصصة لميزانية المجلس رقمًا واحدًا في ميزانية الدولة.

جـ- أن يضع في شؤون المجلس الإدارية والمالية وموظفيه القواعد والأحكام المنظمة لها، وفيما عدا ذلك تطبق القوانين واللوائح السارية بهذا الشأن، وله

١) تم تعديلها بموجب القانون رقم ٨ لسنة ٢٠٠٧
٢) البند (ج) تم تعديله بموجب القانون رقم ٨ لسنة ٢٠٠٧ والبند (و) تم الغاؤه وفق القانون رقم ٨ لسنة ٢٠٠٧

ممارسة الصلاحيات المقررة لمجلس الوزراء ومجلس الخدمة المدنية وديوان الخدمة المدنية ووزير المالية في ذلك.

د- اختيار الوفود، بناءً على ترشيح الرئيس، لتمثيل المجلس في الداخل أو في الخارج تمهيدًا لعرض الأمر على المجلس للبت فيه، وتعرض هذه الوفود على المكتب تقارير عن مهمتها وزياراتها قبل عرضها على المجلس.

هـ- أن يمارس بناءً على طلب الرئيس اختصاصات المجلس الإدارية فيما بين أدوار الانعقاد وذلك بصفة مؤقتة حتى اجتماع المجلس.

و- (ملغي)

ز- أي أمر آخر يرى رئيس المجلس أخذ رأي المكتب في شأنه.

مادة ٤٠

يختص أمين السر بالإشراف على تحرير مضابط جلسات المجلس ويقيد أسماء الأعضاء الذين يطلبون الكلمة على حسب ترتيب طلباتهم وبإثبات التنبيهات بالمحافظة على النظام وتسجيل نتائج الاقتراع وغير ذلك من الأمور التي يطلبها منه الرئيس في شأن إدارة الجلسة.

مادة ٤١

يشرف المراقب على الشؤون المتعلقة بمهام المجلس واحتفالاته، وينفذ أوامر الرئيس للمحافظة على النظام في الجلسة، ويلاحظ حضور الأعضاء وغيابهم وغير ذلك من الأمور التي يعهد بها إليه الرئيس.

الفصل الرابع- اللجان

مادة ٤٢

يؤلف المجلس خلال الأسبوع الأول من اجتماعه السنوي اللجان اللازمة لأعماله، ويجوز لهذه اللجان أن تباشر صلاحياتها خلال عطلة المجلس تمهيدًا لعرضها عليه عند اجتماعه.

مادة ٤٣ [١]

يؤلف المجلس اللجان الدائمة الآتية: -

أولاً- لجنة العرائض والشكاوى، وعدد أعضائها خمسة.

ثانيًا- لجنة الشؤون الداخلية والدفاع، وعدد أعضائها خمسة.

ثالثًا- لجنة الشؤون المالية والاقتصادية وعدد أعضائها سبعة، ويدخل في اختصاصها الجانب المالي والاقتصادي من أعمال الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات العامة وما يتعلق بشئون وزارة المالية ووزارة التجارة والصناعة وديوان الخدمة المدنية وديوان المحاسبة والمجلس الأعلى للتخطيط وبنك الائتمان الكويتي وبنك الكويت المركزي والمؤسسات العامة ذات الطابع المالي والاقتصادي وشركات القطاع العام وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

رابعًا- لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وعدد أعضائها سبعة ويدخل في اختصاصها الجانب القانوني في أعمال المجلس والوزارات والمصالح المختلفة وبخاصة ما يتعلق منها بشؤون وزارتي العدل والأوقاف وإدارة الفتوى والتشريع كما تختص

١) عدل البند ثالثا من الفقرة الاولى وفقا للقانون رقم ٢٤ لسنة لسنة ٢٠٠٠

هذه اللجنة بكل الأمور التي لا تدخل في اختصاص لجنة أخرى.

خامسًا- لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد، وعدد أعضائها خمسة.

سادسًا- لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل، وعدد أعضائها خمسة.

سابعًا- لجنة الشؤون الخارجية، وعدد أعضائها خمسة.

ثامنًا- لجنة المرافق العامة، وعدد أعضائها سبعة ويدخل في اختصاصها على وجه الخصوص ما يتعلق بالمرافق المرتبطة بوزارات البريد والبرق والهاتف والأشغال العامة، والكهرباء، والماء والبلدية.

وعند ارتباط الأمر بأكثر من لجنة واحدة يحدد المجلس أولاها بنظره أو يحيله إلى لجنة مشتركة تضم أكثر من لجنة وفقًا لأحكام هذه اللائحة أو لما يراه المجلس من أحكام خاصة.

تاسعًا: لجنة الميزانيات والحساب الختامي، وعدد أعضائها سبعة ويدخل في اختصاصها الأمور المتعلقة بالميزانيات والحسابات الختامية والاعتمادات الإضافية والنقل بين الأبواب لوزارات الدولة وإداراتها الحكومية والجهات المستقلة والملحقة ومناقشة تقارير ديوان المحاسبة عن الأمور سالفة الذكر.

مادة ٤٣ مكررًا [١]

تشكل لجنة دائمة من خمسة أعضاء تسمى لجنة الأولويات، على أن يكون من بينهم رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ورئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، وتختص بالآتي: -

١ وضع خطة العمل التشريعي لدور الانعقاد المقبل في بداية كل دور انعقاد، متضمنة الاقتراحات بقوانين ومشروعات القوانين التي ترى اللجنة أن ينظرها المجلس خلال دور الانعقاد، مرتبة حسب أهميتها وحسب أولوياتها، وموزعة على الجلسات التي يعقدها المجلس أثناء دور الانعقاد، وذلك بالتشاور مع وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وغيرهما من الوزراء المعنيين. وتقدم اللجنة هذه الخطة إلى رئيس المجلس الذي يتولى عرضها كاقتراح على مكتب المجلس.

٢ مراجعة مشروع جدول أعمال الجلسة الذي تعده الأمانة العامة لمجلس الأمة في ضوء خطة العمل التشريعي لدور الانعقاد. وللجنة أن تقترح على هذا الجدول ما تراه من تعديلات بالتقديم، أو التأخير، أو الحذف أو الإضافة. ويعرض الجدول على رئيس المجلس لاتخاذ قرار بشأنه.

٣ متابعة لجان المجلس بخصوص إنجاز الاقتراحات بقوانين ومشروعات القوانين المدرجة على جداول أعمال اللجان لتتولى كل لجنة إعداد التقارير المختصة بها بما يكفل سير خطة العمل التشريعي لدور الانعقاد في المواعيد المحددة لها.

وتسري على هذه اللجنة سائر الأحكام الخاصة باللجان البرلمانية فيما لا يتعارض مع طبيعة عملها.

مادة ٤٤

للمجلس أن يؤلف لجانًا أخرى دائمة أو مؤقتة حسب حاجة العمل ويضع لكل لجنة ما قد يراه من أحكام خاصة في شأنها ويجوز للجنة دائمة كانت أو مؤقتة أن تشكل من بين أعضائها لجنة فرعية أو أكثر حسب ما تقتضيه أعمالها وتضع اللجنة

١) مضافة بالقانون رقم ١١٨ لسنة ٢٠١٤

العامة النظام الخاص بلجانها الفرعية.

مادة ٤٥

ينتخب المجلس أعضاء اللجان بالأغلبية النسبية وينبغي أن يشترك كل عضو من أعضاء المجلس في لجنة على الأقل، ولا يجوز له الاشتراك في أكثر من لجنتين دائمتين ولا يعتبر مكتب المجلس لجنة في تطبيق هذا الحكم.

ولا يجوز للعضو أن يكون رئيسًا أو مقررًا لأكثر من لجنة دائمة واحدة، أو أن يكون رئيسًا للجنة ومقررًا للجنة أخرى.

وللعضو انتخاب عدد لا يجاوز نصف العدد المطلوب لكل لجنة وإلا اعتبر الرأي باطلاً.

فإذا لم تكتمل عضوية اللجان الدائمة وتبين أن بعض الأعضاء لم يشترك في عضوية أي منها، أو لم يشترك إلا في عضوية لجنة واحدة، يتم شغل الأماكن الشاغرة من بين هؤلاء بطريق القرعة بدءًا بالأعضاء الذين لم يشتركوا في عضوية أي لجنة.

مادة ٤٦ [١]

تنتخب كل لجنة من بين أعضائها رئيسًا ومقررًا ويكون لها سكرتير من موظفي المجلس وفي حالة غياب رئيس اللجنة ينوب عنه المقرر في صلاحياته فإن غاب الاثنان حل محلهما أكبر الأعضاء الحاضرين سنًّا، ويتولى رئيس المجلس دعوة اللجان للاجتماع إلى حين انتخاب رؤسائها.

ويقوم المقرر بتلاوة تقرير اللجنة في المجلس ويتابع مناقشته، ويجوز أن تختار اللجنة لموضوع معين مقررًا آخر من أعضائها يعمل مع المقرر الدائم أو بالانفراد في هذا الموضوع بالذات.

ويجوز للجنة أن تستعين في أعمالها بواحد أو أكثر من خبراء المجلس أو موظفيه كما يجوز لها أن تطلب بواسطة رئيس المجلس الاستعانة بواحد أو أكثر من خبراء الحكومة أو موظفيها، ولا يجوز لأي من هؤلاء أن يشترك في التصويت.

وتجتمع اللجان كل شهر مرتين على الأقل، ولا يسري هذا الحكم على اجتماعات اللجان فيما بين أدوار انعقاد المجلس.

وعلى الأمانة العامة رفع تقرير كل ثلاثة أشهر إلى المجلس خلال الأسبوع الأول من الشهر التالي عن عدد الاجتماعات التي عقدتها كل لجنة، وكذلك عدد الاجتماعات التي لم يكتمل نصاب انعقادها، ويدرج التقرير ضمن الرسائل الواردة.

مادة ٤٧

يجوز للجان المجلس أن تطلب بواسطة رئاسة المجلس من الوزارات والمصالح والمؤسسات العامة البيانات والمستندات التي تراها لازمة لدرس موضوع معروض عليها وعلى هذه الوزارات والمصالح والمؤسسات تقديم البيانات والمستندات المطلوبة لتطلع عليها اللجنة قبل وضع تقريرها بوقت كافٍ.

مادة ٤٨

يبعث رئيس المجلس إلى اللجان جميع الأوراق المتعلقة بالمسائل المحالة إليها ولأعضاء المجلس حق الاطلاع عليها ولهم أن ينقلوا صورًا منها بموافقة رئيس اللجنة.

مادة ٤٩

توزع المشروعات والأوراق على أعضاء اللجان قبل انعقاد جلسة اللجنة بثلاثة أيام

[١] اضيفت الفقرة الأخيرة وفق القانون رقم ٨ لسنة ٢٠٠٧

على الأقل، وتخفض هذه المدة في حالة الاستعجال إلى أربع وعشرين ساعة، ويجوز للمجلس أن يقصر هذه المواعيد في حالة الضرورة القصوى.

مادة ٥٠

للوزير المختص أن يحضر جلسات اللجان عند نظر موضوع يتعلق بوزارته ويجوز له أن يصطحب معه واحدًا أو أكثر من كبار الموظفين المختصين أو الخبراء أو ينيب عنه أيًّا منهم، ولا يكون للوزير ولا لمن يصطحبه أو ينيبه رأي في المداولات وإنما تثبت آراؤهم في التقرير.

كما يحق للجان أن تطلب بواسطة رئيس المجلس حضور الوزير المختص لبحث الأمر المعروض عليها، وفي هذه الحالة يجب أن يحضر الوزير أو من ينيبه عنه وفقًا للفقرة السابقة.

مادة ٥١

تنعقد اللجان بناءً على دعوة رئيسها أو بناءً على دعوة من رئيس المجلس ويجب دعوتها للانعقاد إذا طلب ذلك ثلث أعضائها، وتكون دعوة اللجنة قبل موعد انعقادها بأربع وعشرين ساعة على الأقل ويخطر الأعضاء بجدول أعمال الجلسة.

مادة ٥٢

لا يحول تأجيل المجلس لجلساته دون انعقاد اللجان لإنجاز ما لديها من أعمال ولرئيس المجلس أن يدعو اللجان للاجتماع فيها بين أدوار الانعقاد إذا رأى محلاً لذلك أو بناءً على طلب الحكومة أو رئيس اللجنة.

مادة ٥٣

للجان التي تشترك في بحث موضوع واحد أن تعقد اجتماعًا مشتركًا بينها بموافقة رئيس المجلس، وفي هذه الحالة تكون الرئاسة ومنصب المقرر لأكبر الرؤساء والمقررين سنًّا.

ويجب لصحة الاجتماع المشترك حضور أغلبية أعضاء كل لجنة على حدة على الأقل.

ولا تكون القرارات صحيحة إلا بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين.

مادة ٥٤

جلسات اللجان سرية، ويحرر محضر لكل جلسة تلخص فيه المناقشات وتدون الآراء ويوقعه الرئيس والسكرتير.

ولكل عضو من أعضاء المجلس حضور جلسات اللجان التي ليس عضوًا فيها بشرط موافقة اللجنة على ذلك، على ألا يتدخل في المناقشة ولا يبدي أية ملاحظة.

ولكل عضو من أعضاء المجلس الاطلاع على محاضر اللجان.

مادة ٥٥

تقدم اللجنة إلى رئيس المجلس تقريرًا عن كل موضوع يحال إليها يلخص عملها ويبين توصياتها، وذلك في خلال ثلاثة أسابيع من إحالة الموضوع إليها، ما لم يقرر المجلس غير ذلك، وإذا تقرر تأخير تقديم التقرير في الموعد المحدد له عن موضوع واحد عرض رئيس المجلس الأمر على المجلس في أول جلسة تالية، وللمجلس أن يمنح اللجنة أجلاً جديدًا أو يحيل الموضوع إلى لجنة أخرى، كما يجوز له أن يقرر البت مباشرةً في الموضوع.

مادة ٥٦

يجب أن تشتمل تقارير اللجان على مشاريع الموضوعات المحالة إليها أصلاً، والموضوع كما أقرته اللجنة، والأسباب التي بنت عليها رأيها، كما يجب أن يشتمل على رأي الأقلية، وتوزع تقارير اللجان على أعضاء المجلس مع جدول الأعمال.

مادة ٥٧

يجوز لكل عضو بدا له رأي أو تعديل في موضوع محال إلى لجنة ليس عضوًا فيها أن يبعث به كتابةً إلى رئيس اللجنة لعرضه عليها وللجنة أن تأذن له في حضور الجلسة التي تعينها لشرح وجهة نظره دون أن يشترك في التصويت.

مادة ٥٨

إذا رأت إحدى اللجان أنها مختصة بنظر موضوع أحيل إلى لجنة أخرى أو أنها غير مختصة في الموضوع المحال عليها أبدت ذلك لرئيس المجلس لعرضه على المجلس لإصدار قرار فيه.

مادة ٥٩ [١]

للجان أن تطلب من المجلس بواسطة رئيسها أو مقررها رد أي تقرير إليها ولو كان المجلس قد بدأ في نظره، ويصدر قرار المجلس في ذلك بعد سماع إيضاحات رئيس اللجنة أو مقررها، وعلى الرئيس أن يأذن -قبل إصدار القرار- بالكلام لأحد المؤيدين وأحد المعارضين لمدة لا تزيد على خمس دقائق لكل منهما.

مادة ٦٠

عند بدء كل دور تستأنف اللجان بحث مشروعات القوانين القائمة لديها من تلقاء نفسها وبلا حاجة إلى إحالة جديدة.

والتقارير التي بدأ المجلس النظر فيها في دور انعقاد سابق يستأنف نظرها بالحالة التي كانت عليها.

الباب الثاني - الجلسات

الفرع الأول - اجتماع المجلس

مادة ٦١

لمجلس الأمة دور انعقاد سنوي لا يقل عن ثمانية أشهر ولا يجوز فض هذا الدور قبل اعتماد الميزانية.

مادة ٦٢

يعقد مجلس الأمة دوره العادي بدعوة من الأمير خلال شهر أكتوبر من كل عام وإذا لم يصدر مرسوم الدعوة قبل أول الشهر المذكور اعتبر موعد الانعقاد الساعة التاسعة من صباح يوم السبت الثالث من ذلك الشهر، فإن صادف هذا اليوم عطلة رسمية اجتمع المجلس في صباح أول يوم يلي تلك العطلة.

مادة ٦٣

استثناءً من أحكام المادتين السابقتين يدعو الأمير مجلس الأمة لأول اجتماع يلي الانتخابات العامة للمجلس في خلال أسبوعين من انتهاء تلك الانتخابات، فإن لم يصدر مرسوم الدعوة خلال تلك المدة اعتبر المجلس مدعوًا للاجتماع في صباح اليوم التالي للأسبوعين المذكورين مع مراعاة حكم المادة السابقة.

وإذا كان تاريخ انعقاد المجلس في هذا الدور متأخرًا عن الميعاد السنوي المنصوص

١) عدلت هذه المادة وفقا للقانون رقم ٨ لسنة ٢٠٠٧

عليه في المادة ٨٦ من الدستور، خفضت مدة الانعقاد المنصوص عليها في المادة ٨٥ من الدستور بمقدار الفارق بين الميعادين المذكورين.

مادة ٦٤

يُدعى مجلس الأمة بمرسوم لاجتماع غير عادي إذا رأى الأمير ضرورة لذلك أو بناءً على طلب أغلبية أعضاء المجلس.

ولا يجوز في دور الانعقاد غير العادي أن ينظر في غير الأمور التي دعي من أجلها إلا بموافقة الوزارة.

مادة ٦٥

يعلن الأمير فض أدوار الاجتماع العادية وغير العادية.

مادة ٦٦

كل اجتماع يعقده المجلس في غير الزمان والمكان المقررين لاجتماعه يكون باطلاً وتبطل بحكم القانون القرارات التي تصدر فيه.

مادة ٦٧

للأمير أن يؤجل بمرسوم اجتماع مجلس الأمة لمدة لا تجاوز شهرًا، ولا يتكرر التأجيل في دور الانعقاد الواحد إلا بموافقة المجلس ولمدة واحدة، ولا تحسب مدة التأجيل ضمن فترة الانعقاد.

مادة ٦٨

يتلى في أول جلسة لدور الانعقاد مرسوم الدعوة وما قد يكون هناك من أوامر ومراسيم خاصة بتشكيل الوزارة أو تعديلها، ثم يؤدي اليمين الدستورية أعضاء المجلس الذين لم يسبق لهم أداؤها في الفصل التشريعي.

مادة ٦٩ [١]

جلسات مجلس الأمة علنية، ويجوز عقدها سرية بناءً على طلب الحكومة أو رئيس المجلس أو عشرة أعضاء على الأقل وتكون مناقشة الطلب في جلسة سرية.

وتنقل الجلسات العلنية عن طريق الإذاعة المسموعة والمرئية التلفاز في ذات اليوم ما لم يقرر رئيس المجلس دون مناقشة منع إذاعة بعض ما دار فيها.

مادة ٧٠

عند انعقاد المجلس في جلسة سرية تخلى قاعته وشرفاته، ولا يجوز أن يحضر الجلسة أحد من غير الأعضاء إلا من يرخص لهم المجلس، وذلك بناءً على طلب الرئيس أو الحكومة أو بناءً على طلب كتابي موقع من خمسة أعضاء.

وللمجلس أن يقرر تدوين مضبطة الجلسة أو إذاعة قراراتها وتعود الجلسة علنية بقرار من المجلس إذا زال سبب انعقادها سرية.

ويتولى تحرير المضبطة في الجلسة أمين السر أو من يختاره المجلس لذلك، وتحفظ هذه المضبطة بمعرفة رئيس المجلس ولا يجوز لغير الأعضاء أو من صرح لهم بالحضور الاطلاع عليها وللمجلس في أي وقت أن يقرر نشر هذه المضبطة أو بعضها.

مادة ٧١ [٢]

يجتمع المجلس جلسة عادية يومي الثلاثاء والأربعاء مرة كل أسبوعين وتعتبر جلسة

١) عدلت بالقانون رقم ٧٣ لسنة ١٩٩٨
١) عدلت بالقانون رقم ١٦ لسنة ٢٠٠٠

يوم الأربعاء امتدادًا لجلسة يوم الثلاثاء السابق عليه، ما لم يقرر المجلس غير ذلك أو لم تكن هنالك أعمال تقتضي الاجتماع.

مادة ٧٢ [١]

يدعو الرئيس المجلس لعقد جلساته قبل المواعيد المقررة لعقدها بثمانٍ وأربعين ساعة على الأقل، مع إرفاق جدول بأعمال الجلسة والمذكرات والمشروعات الخاصة بها إذا لم يكن قد سبق توزيعها.

وللرئيس أن يدعو المجلس للاجتماع قبل موعده العادي إذا رأى ضرورة لذلك، وعليه أن يدعوه إذا طلبت ذلك الحكومة أو عشرة من الأعضاء على الأقل، ويحدد في الدعوة الموضوع المطلوب عرضه ولا تتقيد هذه الدعوة المستعجلة بميعاد الثماني والأربعين ساعة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

وإذا أجلت الجلسة ليوم غير معين كان الاجتماع في يوم الثلاثاء التالي وذلك مع مراعاة أحكام المادة السابقة وما لم يحدد الرئيس موعدًا غيره.

الفصل الثاني- نظام العمل في الجلسات

مادة ٧٣

توضع تحت تصرف الأعضاء قبل افتتاح الجلسة بنصف ساعة دفاتر حضور يوقعون عليها عند حضورهم.

مادة ٧٤ [٢]

يفتتح الرئيس جلسات المجلس بحضور أغلبية أعضائه، فإذا تبين عند حلول موعد الافتتاح أن هذا العدد القانوني لم يتكامل أخر الرئيس افتتاحها نصف ساعة، فإذا لم يتكامل العدد بعد ذلك يؤجل الرئيس الجلسة.

وإذا رفعت الجلسة لأي سبب عارض أو مؤقت، بعد أن بدأ اجتماعها صحيحًا، استأنفت سيرها بعد انتهاء المدة التي حددها الرئيس لذلك، على ألا يقل عدد الحضور عن ثلث الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس.

ويسري حكم الفقرة السابقة على استئناف جلسة يوم الثلاثاء في اليوم التالي له باعتبارها امتدادًا للجلسة ذاتها، ويراعى تلاوة الأسماء وفقًا للمادة التالية، وإذا لم تعقد الجلسة يوم الثلاثاء لعدم اكتمال نصابها فيكون الاجتماع في اليوم التالي صحيحًا إذا اكتمل النصاب فيه.

وفي جميع الأحوال لا يصدر أي قرار إلا بحضور أكثر من نصف أعضاء المجلس، وذلك في غير الحالات التي تشترط فيها أغلبية خاصة.

مادة ٧٥ [٣]

تتلى بعد افتتاح الجلسة أسماء الأعضاء ثم أسماء المعتذرين منهم، والغائبين من الجلسة الماضية دون إذن أو إخطار، ثم يؤخذ رأي المجلس في التصديق على مضبطة الجلسة السابقة، ويبلغ الرئيس المجلس بعد ذلك بما ورد من الأوراق والرسائل قبل النظر في المسائل الواردة في جدول أعمال الجلسة.

ولكل من الأعضاء حق التعليق على موضوع الأوراق والرسائل مرة واحدة بشرط ألا تتعدى مدة كلام العضو خمس دقائق ولا تجاوز مدة الكلام كلها نصف ساعة وذلك بمراعاة حكم المادة ٨١ من هذه اللائحة.

---

٢) تم تعديل بوم الجلسة وفق القانون رقم ٦٣ لسنة ٢٠٠٧ واستبدل نص الفقرة الاخيرة وفقا للقانون رقم ١٦ لسنة ٢٠٠٠
٣) اضيفت الفقرة الاخيرة بموجب القانون رقم ٨ لسنة ٢٠٠٧
٤) عدلت الفقرة الاولى بموجب القانون رقم ٨ لسنة ٢٠٠٧

مادة ٧٦ [١]

لا تجوز المناقشة في موضوع غير وارد في جدول الأعمال إلا للأمور المستعجلة وتحت بند ما يستجد من الأعمال، ويكون ذلك بناءً على طلب الحكومة أو الرئيس أو طلب كتابي مسبب مقدم من خمسة أعضاء على الأقل ويشترط موافقة المجلس في جميع الأحوال، وللوزير المختص دائمًا أن يطلب تأجيل النظر في الموضوع لمدة لا تجاوز أسبوعين ويجاب إلى طلبه.

ويصدر قرار المجلس في هذه الطلبات دون مناقشة إلا إذا رأى الرئيس أن يأذن -قبل إصدار القرار- بالكلام لواحد من مؤيدي الطلب وواحد من معارضيه لمدة لا تزيد على خمس دقائق لكل منهما.

مادة ٧٧

ليس للرئيس أن يشترك في المناقشات إلا إذا تخلى عن كرسيه ولا يعود إليه إلا بعد أن تنتهي المناقشة التي اشترك فيها.

مادة ٧٨

لا يجوز لأحد أن يتكلم إلا إذا استأذن الرئيس وأذن له، وليس للرئيس أن يمنع أحدًا من الكلام إلا بمسوغ قانوني، وعند الخلاف يبت المجلس في الأمر دون مناقشة.

مادة ٧٩

لا تجوز مقاطعة المتكلم، كما لا يجوز الكلام في الأمور الشخصية لأحد ما لم يكن ذلك مؤيدًا بحكم قطعي من إحدى المحاكم.

مادة ٨٠

يقيد أمين السر طلبات الكلام بحسب ترتيب تقديمها ولا يتقيد الوزراء والمقررون بهذا الترتيب، فلهم الحق دائمًا في أن تسمع أقوالهم أثناء المناقشة كلما طلبوا ذلك.

ولا يقبل طلب الكلام في موضوع محال إلى إحدى اللجان إلا بعد تقديم تقريرها.

مادة ٨١

يعطي الرئيس الكلام أولاً للأعضاء المقيدة أسماؤهم في الأمانة العامة للمجلس قبل الجلسة ثم الأعضاء الذين يطلبون الكلام أثناء الجلسة وذلك كله بحسب ترتيب الطلبات.

وعند تشعب الآراء يأذن الرئيس بالكلام لأحد المؤيدين، ثم لأحد طالبي التعديل، ثم لأحد المعارضين وهكذا بالتناوب حسب ترتيب كل فريق، ولكل من طالبي الكلام أن يتنازل عن دوره لغيره وعندئذٍ يحل محله في دوره، وذلك مع عدم الإخلال بحكم الفقرة السابقة.

مادة ٨٢

لا يجوز للعضو بغير إذن من المجلس أن يتحدث في الموضوع الواحد أكثر من مرتين أو أن يجاوز حديثه في المرة الواحدة ربع ساعة.

مادة ٨٣ [٢]

يؤذن دائمًا بالكلام في الأحوال الآتية: -

أ- توجيه النظر إلى مراعاة أحكام الدستور ولائحة المجلس الداخلية، ويجب أن تكون مخالفة الدستور أو اللائحة في الموضوع الذي تتم مناقشته أو حول الإجراءات

١) عدلت الفقرة الثانية وفقا للقانون رقم ٨ لسنة ٢٠٠٧
٢) تم تعديل البند (أ) بموجب القانون رقم ٨ لسنة ٢٠٠٧

المتبعة أثناء الجلسة، وأن يحدد العضو نص الدستور أو اللائحة موضوع المخالفة.
ب- الرد على قول يمس شخص طالب الكلام.
جـ- طلب التأجيل أو إرجاء النظر في الموضوع المطروح للبحث إلى ما بعد الفصل في موضوع آخر يجب البت فيه أولاً.
د- طلب إقفال باب المناقشة.
ولهذه الطلبات بترتيبها المذكور أولوية على الموضوع الأصلي ويترتب عليها وقف المناقشة فيه حتى يصدر قرار المجلس بشأنها.
ولا يجوز في غير الحالة الأولى أن يؤذن بالكلام قبل أن يتم المتكلم أقواله.

مادة ٨٤

للمجلس بناءً على اقتراح الرئيس، أو الحكومة، أو اللجنة المختصة، أو بناءً على طلب كتابي مقدم من خمسة أعضاء على الأقل أن يحدد وقتًا للانتهاء من مناقشة أحد الموضوعات وأخذ الرأي فيه أو إقفال باب المناقشة، ويشترط لقفل باب المناقشة أن يكون قد سبق الإذن بالكلام لاثنين من المؤيدين واثنين من المعارضين على الأقل.

مادة ٨٥

يتحدث المتكلم واقفًا من مكانه أو على المنبر، ويتحدث المقررون على المنبر ما لم يطلب الرئيس غير ذلك.

مادة ٨٦

لا يجوز لأحد مقاطعة المتكلم ولا إبداء ملاحظة له، والرئيس وحده هو صاحب الحق في أن يلفت نظر المتكلم في أية لحظة أثناء كلامه إلى مراعاة أحكام اللائحة والمحافظة على نظام الكلام وموضوعه، وعدم الاسترسال فيه أو تكرار كلامه أو كلام غيره، فإذا لم يمتثل فله أن يلفت نظره مرة أخرى مع إثبات ذلك في المضبطة.

مادة ٨٧

إذا لفت الرئيس نظر المتكلم مرتين في جلسة واحدة ثم عاد إلى ما يوجب لفت نظره في الجلسة ذاتها فللرئيس أن يعرض على المجلس منعه من الكلام في ذات الموضوع بقية الجلسة، ويصدر في ذلك قرار المجلس دون مناقشة.

مادة ٨٨

لا يجوز للمتكلم استعمال عبارات غير لائقة أو فيها مساس بكرامة الأشخاص أو الهيئات أو إضرار بالمصلحة العليا للبلاد أو أن يأتي أمرًا مخلاً بالنظام، فإذا ارتكب العضو شيئًا من ذلك لفت الرئيس نظره، وعند الخلاف يفصل المجلس في الأمر دون مناقشة.

مادة ٨٩

للمجلس أن يوقع على العضو الذي يخل بالنظام أو لا يمتثل لقرار المجلس بمنعه من الكلام أحد الجزاءات الآتية: -
أ- الإنذار
ب- توجيه اللوم
جـ- منع العضو من الكلام بقية الجلسة.
د- الإخراج من قاعة الاجتماع مع الحرمان من الاشتراك في بقية أعمال الجلسة.

هـ- الحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس ولجانه مدة لا تزيد على أسبوعين.
ويصدر قرار المجلس في هذا الشأن في الجلسة ذاتها، وللمجلس أن يوقف القرار الصادر في حق العضو إذا تقدم في الجلسة التالية باعتذار كتابي عما صدر منه.

مادة ٩٠

إذا اختل النظام ولم يتمكن الرئيس من إعادته أعلن عزمه على وقف الجلسة فإن لم يعد النظام جاز له وقفها لمدة لا تزيد على نصف ساعة، فإذا استمر الإخلال بالنظام بعد إعادة الجلسة جاز للرئيس تأجيل الاجتماع.

مادة ٩١

للرئيس أن يرفع الجلسة مؤقتًا للاستراحة لمدة لا تجاوز ثلاثين دقيقة.

الفصل الثالث- مضابط الجلسات

مادة ٩٢

يحرر لكل جلسة مضبطة يدون بها تفصيلاً جميع إجراءات الجلسة، وما عرض فيها من موضوعات، وما دار من مناقشات وما صدر من قرارات، وأسماء الأعضاء في كل اقتراع بالنداء بالاسم مع بيان رأي كل منهم.

مادة ٩٣

لكل عضو حضر الجلسة أن يطلب إجراء ما يراه من تصحيح عند التصديق على مضبطتها، ومتى صدر قرار المجلس بقبول التصحيح يثبت في مضبطة الجلسة التي صدر فيها، وتصحح بمقتضاه المضبطة السابقة، ولا يجوز طلب إجراء أي تصحيح في المضبطة بعد التصديق عليها.
ويكون التصديق على مضبطة الجلسة الأخيرة في دور الانعقاد أو الفصل التشريعي بواسطة مكتب المجلس.

مادة ٩٤ [١]

بعد التصديق على المضبطة، يوقع عليها من رئيس المجلس والأمين العام، وتحفظ بسجلات المجلس، وتنشر ملحقة بالجريدة الرسمية في خلال أسبوع من تاريخ إرسالها للحكومة.

مادة ٩٥

يعد بصفة عاجلة بعد كل جلسة موجز لمضبطتها يبين به بصفة عامة الموضوعات التي عرضت على المجلس، وما دار فيه من مناقشات وما اتخذ من قرارات ليكون في متناول أجهزة النشر المختلفة.

مادة ٩٦

للرئيس أن يأمر بأن يحذف من مضبطة الجلسة أي كلام يصدر من أحد الأعضاء خلافًا لأحكام هذه اللائحة، وعند الاعتراض على ذلك، يعرض الأمر على المجلس ويصدر قراره في هذا الشأن دون مناقشة.

الباب الثالث
أعمال المجلس

١) تم تعديل المادة وفقا للقانون رقم ٧ لسنة ١٩٧١

الفصل الأول- الشئون التشريعية

الفرع الأول- مشروعات القوانين

مادة ٩٧ [١]

لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة حق اقتراح القوانين ويجب أن يكون الاقتراح مصوغًا ومحددًا قدر المستطاع وموقعًا ومصحوبًا ببيان أسبابه ولا يجوز أن يوقع الاقتراح بقانون أكثر من خمسة أعضاء.

ويحيل الرئيس الاقتراح بقانون إلى اللجنة المتخصصة لدراسته وفقًا لأحكام اللائحة الداخلية لمجلس الأمة ووضعه في الصيغة القانونية السليمة، ويوزع الاقتراح على الأعضاء.

وللجنة أن تأخذ رأي مقدم الاقتراح قبل وضع تقريرها بشأنه.

وكل اقتراح بقانون اقترحه أحد الأعضاء ورفضه مجلس الأمة لا يجوز لأحد من الأعضاء تقديمه ثانية في دور الانعقاد ذاته.

مادة ٩٨ [٢]

يعرض الرئيس على المجلس مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة للنظر في إحالتها إلى اللجان المتخصصة، ما لم تطلب الحكومة نظر المشروع على وجه الاستعجال أو يرى الرئيس أو اللجنة المتخصصة أن له صفة الاستعجال مع بيان أسباب ذلك في جميع الأحوال فيحيله إلى اللجنة المتخصصة مباشرة ويخطر المجلس بذلك في أول جلسة تالية مع توزيع المشروع على الأعضاء برفقة جدول الأعمال، ويجب في جميع الأحوال التنويه في قرار الإحالة إلى المجلس وإلى اللجان بصفة الاستعجال.

مادة ٩٩

إذا قدم اقتراح أو مشروع بقانون مرتبط باقتراح أو مشروع آخر معروض على إحدى اللجان أحاله الرئيس إلى هذه اللجنة وأخطر المجلس بذلك في أول جلسة تالية.

مادة ١٠٠

إذا تعددت مشروعات أو مقترحات القوانين في الموضوع الواحد اعتبر أسبقها هو الأصل واعتبر ما عداه تعديلاً له.

مادة ١٠١

إذا أدخلت اللجنة المتخصصة تعديلات على مشروع قانون جاز لها قبل رفع تقريرها إلى المجلس أن تحيله إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لتبدي رأيها في صياغة المشروع وتنسيق مواده وأحكامه، وتشير اللجنة في تقريرها إلى رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

مادة ١٠٢ [٣]

تبدأ مناقشة مشروعات القوانين بتلاوة المشروع الأصلي ومذكرته التفسيرية وتقرير اللجنة المتخصصة وما تضمنه من تعديلات، ثم تعطى الكلمة لبحث المشروع بصورة عامة لمقرر اللجنة فالحكومة فالأعضاء.

ولا يجوز لأي من هؤلاء الكلام في المبادئ العامة للمشروع أكثر من مرتين إلا بإذن المجلس، فإذا وافق المجلس على المشروع من حيث المبدأ انتقل إلى مناقشة المواد التي قدمت اقتراحات بتعديلها بعد تقديم تقرير اللجنة المرفق به المشروع

---

١) معدلة بموجب القانون رقم ٥٣ لسنة ٢٠٢٢
٢) معدلة بموجب القانون رقم ٥٣ لسنة ٢٠٢٢
٣) تم تعديل الفقرة الاخيرة وفقا للقانون رقم ٨ لسنة ٢٠٠٧

الأصلي، ويؤخذ الرأي على التعديلات المقدمة على كل مادة من هذه المواد بعد تلاوة كل منها، ثم على المشروع في مجموعه إتمامًا للمداولة الأولى.

مادة ١٠٣ [١]

لكل عضو عند نظر مشروع القانون أن يقترح التعديل أو الحذف أو التجزئة في المواد أو فيما يعرض من تعديلات، حتى وإن كان قد سبق عرضها على اللجنة المتخصصة. ويجب أن يقدم التعديل كتابة قبل الجلسة التي ستنظر فيها المواد التي يشملها التعديل بأربع وعشرين ساعة على الأقل. ومع ذلك يجوز بموافقة المجلس النظر في التعديل الذي يقدم قبل الجلسة مباشرة أو أثناءها، ويصدر قرار المجلس في ذلك بعد سماع إيضاحات مقدم الاقتراح ودون مناقشة. ويجوز للمجلس كذلك أن يحيل أي تعديل أدخله على مشروع القانون إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لتبدي رأيها في صياغته وتنسيق أحكامه، ولا يجوز بعدئذ مناقشة المشروع إلا فيما يتعلق بالصياغة.

مادة ١٠٤

لا يجوز إجراء المداولة الثانية على مشروع القانون قبل مضي أربعة أيام على الأقل من انتهاء المداولة الأولى فيه إلا إذا قرر المجلس بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم غير ذلك، وتقتصر المداولة الثانية على المناقشة في التعديلات التي يقترحها الأعضاء كتابةً على المشروع الذي أقره المجلس في المداولة الأولى ثم يقترع نهائيًّا على المشروع.

مادة ١٠٥

تخطر اللجنة المتخصصة في جميع الأحوال بالتعديلات التي يقدمها الأعضاء قبل الجلسة المحددة لنظر المشروع أمام المجلس لبحثها، ويبين المقرر رأي اللجنة فيها أثناء المناقشة في الجلسة. ويجب أن يكون اقتراح التعديل محددًا ومصوغًا ويجوز للحكومة ولمقرر اللجنة طلب إحالة التعديل المقترح إلى اللجنة، ويجب إجابة هذا الطلب إذا لم يكن اقتراح التعديل قد عرض على اللجنة من قبل.

مادة ١٠٦

بعد الانتهاء من مناقشة المادة والتعديلات المقدمة بشأنها يؤخذ الرأي على التعديلات أولاً، ويبدأ الرئيس بأوسعها مدى وأبعدها عن النص الأصلي، ثم يؤخذ الرأي على المادة في مجموعها.

مادة ١٠٧

إذا قرر المجلس حكمًا في إحدى المواد من شأنه إجراء تعديل في مادة سبق أن وافق عليها، فله أن يعود إلى مناقشة تلك المادة، وكذلك يجوز للمجلس - بناءً على طلب الحكومة أو اللجنة أو أحد الأعضاء- أن يقرر إعادة المناقشة في مادة سبق تقريرها إذا أبديت لذلك أسباب جديدة وذلك قبل انتهاء المداولة في المشروع.

مادة ١٠٨

إذا كان للتعديل المقترح تأثير على باقي مواد مشروع القانون أجل نظره حتى تنتهي اللجنة من عملها في شأنه، وإلا كان للمجلس أن يستمر في مناقشة باقي المواد.

وتعتبر التعديلات كأن لم تكن، ولا تعرض للمناقشة، إذا تنازل عنها مقدموها دون أن يتبناها أحد من الأعضاء.

١) تم تعديل الفقرة الاخيرة وفقا للقانون رقم ٨ لسنة ٢٠٠٧

مادة ١٠٩ [١]

لكل من تقدم باقتراح أو بمشروع قانون أن يسترده ولو كان ذلك أثناء مناقشته فلا يستمر المجلس في نظره إلا إذا طلبت ذلك الحكومة أو أحد الأعضاء، ويسري هذا الحكم على اقتراحات العضو الذي تزول عضويته لأي سبب من الأسباب.

ويستمر المجلس في نظر التقارير المقدمة عن مشروعات القوانين التي اقترحتها الحكومة بعد انتهاء الفصل التشريعي الذي قدمت فيه، ما لم ترَ اللجنة سحب التقرير لإعادة النظر فيه، فتجاب إلى طلبها دون مناقشة.

مادة ١١٠ [٢]

يكون أخذ الآراء على المشروع علنيًّا بطريق رفع اليد، فإن لم تتبين الأغلبية على هذا النحو أخذت الآراء بطريق المناداة على الأعضاء بأسمائهم، ويجب أخذ الرأي بطريق المناداة بالأسماء في الأحوال الآتية:-

أ- مشروعات القوانين والمراسيم بقوانين والمعاهدات.

ب- الحالات التي يشترط فيها أغلبية خاصة.

جـ- إذا طلبت ذلك الحكومة أو الرئيس أو عشرة أعضاء على الأقل.

ويجوز في الأحوال الاستثنائية بموافقة المجلس جعل التصويت سريًّا، ويجب الأخذ بطريق التصويت السري بالشروط المنصوص عليها في الفقرة «جـ» من هذه المادة.

وفي جميع الأحوال يكون إدلاء الرئيس بصوته بعد تصويت سائر الأعضاء.

وينظم مكتب المجلس مكانًا دائمًا أو أكثر في قاعة المجلس، ينتقل إليه العضو للإدلاء بصوته عندما يكون التصويت سريًّا، ويصوت رئيس الجلسة من مكانه.

ويجوز لرئيس المجلس أخذ الآراء باستخدام أجهزة التقنية الحديثة، وذلك مع عدم الإخلال بالأحكام السابقة.

الفرع الثاني- المراسم بقوانين

مادة ١١١

إذا حدث فيما بين أدوار انعقاد مجلس الأمة أو في فترة حله ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، جاز للأمير أن يصدر في شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون، على أن لا تكون مخالفة للدستور أو للتقديرات المالية الواردة في قانون الميزانية.

ويجب عرض هذه المراسيم على مجلس الأمة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ صدورها إذا كان المجلس قائمًا، وفي أول اجتماع له في حالة الحل أو انتهاء الفصل التشريعي، فإذا لم تعرض زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون بغير حاجة إلى إصدار قرار بذلك، أما إذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب من آثارها بوجه آخر.

مادة ١١٢

يحيل رئيس المجلس المراسيم بقوانين التي تصدر بالتطبيق للمادة ٧١ من الدستور إلى اللجان المتخصصة لإبداء الرأي فيها، ويكون لها في المجلس وفي اللجان صفة الاستعجال.

مادة ١١٣

١) تم اضافة الفقرة الاخيرة وفق القانون رقم ٨ لسنة ٢٠٠٧
٢) تم تعديل هذه المادة بموجب القانون رقم ٨ لسنة ٢٠٠٧

لا تقبل في اللجنة أو المجلس اقتراحات التعديل في نصوص المراسيم بقوانين.

مادة ١١٤

يصوت المجلس على المراسيم بقوانين بالموافقة أو الرفض. ولا يكون رفضها إلا بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس، وينشر الرفض في الجريدة الرسمية.

الفرع الثالث- المعاهدات

مادة ١١٥

يخطر الرئيس المجلس بالمعاهدات التي تبرم وفقًا لنص الفقرة الأولى من المادة ٧٠ من الدستور مشفوعة بالبيان الحكومي المرافق لها ويتلى هذا البيان في أول جلسة تالية مع إيداع المعاهدة ومرفقاتها أمانة المجلس.

وللمجلس إبداء ما يراه من ملاحظات بصدد هذه المعاهدات دون اتخاذ قرار في شأن المعاهدة ذاتها.

مادة ١١٦

يحيل الرئيس إلى اللجنة المتخصصة المعاهدات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة ٧٠ من الدستور لبحثها وتقديم تقرير عنها إلى المجلس، وللمجلس أن يوافق عليها أو يرفضها أو يؤجل نظرها، وليس له أن يعدل نصوصها، وفي حالة الرفض أو التأجيل يوجه المجلس نظر الحكومة إلى النصوص التي أدت إلى ذلك.

الفصل الثاني- الشئون السياسية

الفرع الأول- القرارات والرغبات

مادة ١١٧

لمجلس الأمة إبداء رغبات للحكومة في المسائل العامة، وإن تعذر على الحكومة الأخذ بهذه الرغبات وجب أن تبين للمجلس أسباب ذلك، وللمجلس أن يعقب مرة واحدة على بيان الحكومة.

مادة ١١٨

يقدم العضو إلى الرئيس ما يقترحه من رغبات في الأمور الداخلة في اختصاص المجلس أو التي يرى توجيهها إلى الحكومة في المسائل العامة، وتسري في شأن هذا الاقتراح الأحكام المقررة في الفقرة الأولى من المادة ٩٧ بشأن اقتراحات القوانين، وللمجلس في حالة الاستعجال أن يقرر نظر الاقتراح بقرار أو برغبة مباشرة دون إحالته إلى اللجنة المختصة، وللحكومة أو الوزير المختص طلب تأجيل مناقشة الاقتراح لمدة أسبوع على الأكثر فيجاب هذا الطلب ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بقرار من المجلس.

مادة ١١٩

في حالة رفض الاقتراح بقرار أو برغبة لا تجوز إعادة تقديمه قبل مضي أربعة أشهر على هذا الرفض، وفي حالة استرداد الاقتراح بقرار أو برغبة يجوز لأي عضو آخر أن يتبناه.

مادة ١٢٠

إذا رأى الرئيس أن اقتراحًا بقرار أو برغبة ليس من اختصاص المجلس، كان له بموافقة مكتب المجلس عدم عرضه على المجلس، وينبه على مقدمه بعدم التكلم

فيه، وعند إصرار العضو على الكلام في الموضوع أمام المجلس يؤخذ رأي المجلس في الأمر دون مناقشة.

ويجوز كذلك استبعاد كل اقتراح يشمل عبارات غير لائقة، أو فيها مساس بكرامة الأشخاص أو الهيئات أو إضرار بالمصلحة العليا للبلاد، أو يتضمن استجوابًا أو تحقيقًا أو مناقشة مما تنظمه أحكام خاصة في الدستور وفي هذه اللائحة.

الفرع الثاني- الأسئلة

مادة ١٢١

لكل عضو أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء أسئلة لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصهم بما في ذلك الاستفهام عن أمر يجهله العضو والتحقق من حصول واقعة وصل علمها إليه.

ولا يجوز أن يوجه السؤال إلا من عضو واحد ويكون توجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء أو إلى وزير واحد.

مادة ١٢٢

يجب أن يكون السؤال موقعًا من مقدمه، ومكتوبًا بوضوح وإيجاز قدر المستطاع وأن يقتصر على الأمور التي يراد الاستفهام عنها بدون تعليق عليها وألا يتضمن عبارات غير لائقة أو فيها مساس بكرامة الأشخاص أو الهيئات أو إضرار بالمصلحة العليا للبلاد.

فإذا لم تتوافر في السؤال هذه الشروط جاز لمكتب المجلس استبعاده بناءً على إحالة من الرئيس، فإن لم يقتنع العضو بوجهة نظر المكتب، عرض الأمر على المجلس للبت فيه دون مناقشة، وذلك قبل اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة ١٢٣ من هذه اللائحة.

مادة ١٢٣

يبلغ الرئيس السؤال المقدم وفقًا للمادة السابقة إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص فور تقديمه ويدرج في جدول أعمال أول جلسة تالية من تاريخ إبلاغه إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير.

مادة ١٢٤

يجيب رئيس مجلس الوزراء أو الوزير على السؤال في الجلسة المحددة لنظره ولرئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص أن يطلب تأجيل الإجابة إلى موعد لا يزيد على أسبوعين، فيجاب إلى طلبه، ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بقرار من المجلس.

ولرئيس مجلس الوزراء أو الوزير بموافقة موجه السؤال أو في حالة غيابه أن يودع الإجابة أو البيانات المطلوبة في الأمانة العامة للمجلس لاطلاع الأعضاء عليها ويثبت ذلك في مضبطة الجلسة.

مادة ١٢٥

لموجه السؤال دون غيره التعقيب على الإجابة ويكون التعقيب موجزًا ومرة واحدة.

مادة ١٢٦

يجوز للحكومة من تلقاء نفسها أو بمناسبة سؤال موجه لها أن تطلب مناقشة موضوع معين يتعلق بالسياسة العامة للدولة لتحصل فيه على رأي المجلس، أو أن

تدلي ببيانات في شأنه.

مادة ١٢٧

لا يجوز لمقدم السؤال أن يحوله إلى استجواب في ذات الجلسة.

مادة ١٢٨

لا تنطبق الإجراءات السابقة الخاصة بالأسئلة على ما يوجه منها إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء أثناء مناقشة الميزانية أو أي موضوع مطروح على المجلس، فإن للأعضاء أن يوجهوها في الجلسة شفويًا.

مادة ١٢٩

عقب الانتهاء من موضوع الأوراق والرسائل الواردة المشار إليها في المادة ٧٥ من هذه اللائحة يخصص نصف ساعة للأسئلة والإجابة عليها، فإذا بقي بعد ذلك شيء منها يدرج في جدول أعمال الجلسة التالية ما لم يقرر المجلس خلاف ذلك.

مادة ١٣٠

إذا استرد السائل سؤاله حق كل عضو أن يتبناه وفي هذه الحالة يتابع المجلس النظر فيه .

مادة ١٣١

الأسئلة التي توجه إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء فيما بين أدوار الانعقاد يبعثون بالرد عليها كتابةً إلى رئيس المجلس فيبلغها إلى الأعضاء الذين وجهوها، ولا تتقيد الإجابة على هذه الأسئلة بالمواعيد المقررة في المواد السابقة، وتدرج في جدول أعمال أول جلسة تالية للمجلس.

مادة ١٣٢

يسقط السؤال بانتهاء عضوية مقدمه لأي سبب من الأسباب ويحق لكل عضو أن يتبنى هذا السؤال فيتابع المجلس النظر فيه.

الفرع الثالث- الاستجوابات

مادة ١٣٣

لكل عضو أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات في أمر من الأمور الداخلة في اختصاصاتهم.

مادة ١٣٤

يقدم الاستجواب كتابةً للرئيس، وتبين فيه بصفة عامة وبإيجاز الموضوعات والوقائع التي يتناولها، ولا يجوز أن يقدمه أكثر من ثلاثة أعضاء، كما لا يجوز توجيهه إلا لرئيس مجلس الوزراء أو لوزير واحد.

ويجب ألا يتضمن الاستجواب عبارات غير لائقة أو فيها مساس بكرامة الأشخاص أو الهيئات أو إضرار بالمصلحة العليا للبلاد.

مادة ١٣٥ [1]

يبلغ الرئيس الاستجواب إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص فور تقديمه ويدرج في جدول أعمال أول جلسة تالية لتحديد موعد للمناقشة فيه بعد سماع أقوال من وجه إليه الاستجواب بهذا الخصوص.

ولا تجرى المناقشة في الاستجواب إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه،

١) عدلت الفقرة الاخيرة بموجب القانون رقم ٨ لسنة ٢٠٠٧

وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة رئيس مجلس الوزراء أو الوزير حسب الأحوال.

ولمن وجه إليه الاستجواب أن يطلب مد الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة إلى أسبوعين على الأكثر فيجاب إلى طلبه، ويجوز بقرار من المجلس التأجيل لمدة مماثلة، ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس.

مادة ١٣٦ [١]

تبدأ مناقشة الاستجواب في الجلسة المحددة لذلك بأن يشرح المستجوب استجوابه خلال مدة لا تجاوز ساعة واحدة وثلاثين دقيقة، وبحد أقصى ثلاث ساعات إذا كان الاستجواب مقدمًا من أكثر من عضو، وإذا تعدد المستجوبون كانت الأولوية لأسبقهم في طلب الاستجواب، ثم يجيب الوزير ولا يجوز أن تجاوز مدة كلامه المدة المحددة للمستجوبين بحسب الأحوال، وللمستجوب أن يعقب على رد الوزير على ألا تزيد مدة التعقيب على نصف ساعة إذا كان المستجوب عضوًا واحدًا ولا أن تجاوز ساعة واحدة إذا كان المستجوبون أكثر من ذلك، كما لا يجوز أن تجاوز مدة كلام الوزير المدة المحددة لتعقيب المستجوبين بحسب الأحوال، ثم يتكلم الأعضاء المؤيدون للاستجواب والمعارضون له بالتناوب واحدًا واحدًا.

وللوزير أن يتحدث بعد انتهاء جميع المتكلمين بما لا يجاوز ربع ساعة.

ولا يجوز للمستجوب أن ينيب غيره في شرح الاستجواب، كما لا يجوز للوزير أن ينيب غيره في الجواب عليه.

مادة ١٣٧

تضم الاستجوابات ذات الموضوع الواحد أو المرتبطة ارتباطًا وثيقًا، وتحصل المناقشة فيها في وقت واحد بموافقة رئيس مجلس الوزراء أو الوزير أو بناءً على قرار يصدر من المجلس دون مناقشة.

مادة ١٣٨

بعد الانتهاء من مناقشة الاستجواب يعرض الرئيس الاقتراحات التي تكون قد قدمت إليه بشأنه فإذا لم تكن هناك اقتراحات، أعلن انتهاء المناقشة والانتقال إلى جدول الأعمال ويكون للاقتراح بالانتقال إلى جدول الأعمال الأولوية على غيره من الاقتراحات ويبت المجلس في هذه الاقتراحات دون مناقشة وله أن يحيلها كلها أو بعضها إلى إحدى اللجان لتقديم تقرير عنها قبل أخذ الرأي عليها.

مادة ١٣٩

لكل عضو أن يطلب من رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء بيانات متعلقة بالاستجواب المعروض على المجلس ويقدم هذا الطلب كتابةً إلى رئيس المجلس.

مادة ١٤٠

ينظر المجلس الاستجوابات عقب الأسئلة وذلك بالأسبقية على سائر المواد المدرجة في جدول الأعمال ما لم يقرر المجلس غير ذلك.

مادة ١٤١

إذا تنازل المستجوب عن استجوابه أو غاب عن الجلسة المحددة لنظره فلا ينظره المجلس إلا إذا تبناه في الجلسة أو قبلها أحد الأعضاء.

---

١) عدلت المادة بموجب القانون رقم ٨ لسنة ٢٠٠٧

مادة ١٤٢

يسقط الاستجواب بتخلي من وجه إليه الاستجواب عن منصبه أو بزوال عضوية من قدم الاستجواب أو بانتهاء الفصل التشريعي.
وفي غير الأحوال السابقة إذا انتهى دور الانعقاد دون البت في الاستجواب يستأنف المجلس نظره بحالته عند بدء الدور التالي.

مادة ١٤٣

يجوز أن يؤدي الاستجواب إلى طرح موضوع الثقة بالوزير على المجلس، ويكون طرح موضوع الثقة بالوزير بناءً على رغبته أو على طلب موقع من عشرة أعضاء أثر مناقشة الاستجواب الموجه إليه، وعلى الرئيس قبل عرض الاقتراح أن يتحقق من وجودهم بالجلسة.

مادة ١٤٤

يكون سحب الثقة من الوزير بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا الوزراء، ولا يشترك الوزراء في التصويت على الثقة ولو كانوا من أعضاء المجلس المنتخبين ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في الطلب قبل سبعة أيام من تقديمه.

مادة ١٤٥ [١]

قبل التصويت على موضوع الثقة يأذن الرئيس بالكلام في هذا الموضوع لاثنين من مقدمي الاقتراح بعدم الثقة أو من غيرهم على أن تكون الأولوية لمقدمي الاقتراح بترتيب طلبهم، وكذلك اثنين من معارضيه، ما لم يرَ المجلس الإذن بالكلام لأكثر من هؤلاء الأعضاء الأربعة.

الفرع الرابع- طلبات المناقشة أو التحقيق

مادة ١٤٦ [٢]

يجوز بناءً على طلب موقع من عدد لا يزيد على خمسة أعضاء ولا يقل عن هذا العدد طرح موضوع عام على المجلس للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده، ولسائر الأعضاء حق الاشتراك في المناقشة.

مادة ١٤٧

يحق لمجلس الأمة في كل وقت أن يؤلف لجان تحقيق أو يندب عضوًا أو أكثر من أعضائه للتحقيق في أي أمر من الأمور الداخلة في اختصاص المجلس، ويجب على الوزراء وجميع موظفي الدولة تقديم الشهادات والوثائق والبيانات التي تطلب منهم.
ويشترط أن يكون طلب التحقيق موقعًا من خمسة أعضاء على الأقل.
وتكون للجان التي يشكلها مجلس الأمة للتحقيق في أمر معين من الأمور الداخلة في اختصاصه وفقًا للمادة ١١٤ من الدستور، الصلاحيات المقررة في المادتين ٨ و٩ من اللائحة الداخلية في شأن لجنة الفصل في صحة العضوية.

مادة ١٤٨

يبلغ رئيس المجلس طلب المناقشة أو التحقيق فور تقديمه إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص حسب الأحوال، ويدرج في جدول أعمال أول جلسة تالية لتحديد

١) عدلت المادة بموجب القانون رقم ٨ لسنة ٢٠٠٧
٢) عدلت المادة بموجب القانون رقم ٨ لسنة ٢٠٠٧

موعد لنظره ولرئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص أن يطلب تأجيل نظره لمدة أسبوعين على الأكثر، فيجاب إلى طلبه، ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بقرار من المجلس.

كما يجوز للمجلس إذا رأى أن الموضوع غير صالح للمناقشة بحالته أن يقرر إرجاء النظر فيه أو استبعاده.

مادة ١٤٩

في حالة تقديم الطلبات المنوه عنها في المادة السابقة بعد توزيع جدول الأعمال أو أثناء الجلسة، لا يجوز نظرها إلا بإذن من المجلس، وفي هذه الحالة يحق لرئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص طلب التأجيل وفقًا للمادة السابقة.

مادة ١٥٠

يجوز للمجلس في جميع الأحوال أن يقرر إحالة الطلب إلى إحدى اللجان لبحثه وتقديم تقرير عنه قبل البت فيه.

مادة ١٥١

إذا تنازل مقدمو الطلب أو تغيبوا عن الجلسة المحددة لنظره جاز لخمسة من أعضاء المجلس أن يتبنوه فيتابع المجلس النظر فيه.

الفرع الخامس- العرائض والشكاوى

مادة ١٥٢

العرائض والشكاوى التي يبعث بها المواطنون إلى المجلس وفقًا للمادتين ٤٥، ١١٥ من الدستور، يجب أن تكون موقعة ممن قدمها ومذكورًا بها محل إقامته، وأن تكون خالية من العبارات غير اللائقة، وإذا كانت العريضة أو الشكوى باسم الجماعات فيجب أن تكون مقدمة من هيئات نظامية أو أشخاص معنوية.

مادة ١٥٣

تقيد العرائض والشكاوى التي ترد إلى المجلس في سجل عام بأرقام مسلسلة حسب تاريخ ورودها مع بيان اسم مقدمها ومحل إقامته وملخص موضوعها.

مادة ١٥٤

يحيل رئيس المجلس العرائض والشكاوى إلى لجنة العرائض والشكاوى، وينوه بذلك في جدول أعمال أول جلسة تالية، مع تلاوة ملخص للعريضة أو الشكوى.

وإذا كانت العريضة أو الشكوى متعلقة بموضوع محال إلى إحدى لجان المجلس أحالها إلى هذه اللجنة لفحصها مع الموضوع.

ولرئيس المجلس أن يأمر بحفظ العرائض أو الشكاوى التي لا تستوفي الشروط الواردة في المادة ١٥٢ من هذه اللائحة، ويؤشر بذلك في السجل المنصوص عليه في المادة السابقة.

مادة ١٥٥

للمجلس وللجنة العرائض والشكاوى أن يطلبا من رئيس مجلس الوزراء أو من الوزراء تقديم الإيضاحات الخاصة بالعرائض والشكاوى المحالة إليها.

وعلى من وجه إليه هذا الطلب تقديم هذه الإيضاحات في بحر أسبوعين على الأكثر من تاريخ الإحالة ما لم يقرر المجلس غير ذلك.

مادة ١٥٦

تفحص اللجنة ما يحال إليها من العرائض والشكاوى، وتبين للمجلس رأيها مسببًا في الموضوع مقترحة الحفظ أو الإحالة إلى الوزارة ذات العلاقة أو إلى اللجنة المختصة في المجلس، أو وضع مشروع قرار أو قانون بما تراه في الموضوع.

مادة ١٥٧

لكل عضو أن يطلع على أية عريضة أو شكوى متى طلب ذلك من رئيس اللجنة وله أن يأخذ صورة منها دون إفشاء سريتها.

مادة ١٥٨

تعلم لجنة العرائض والشكاوى صاحب الشأن، بواسطة رئيس المجلس بما تم في عريضته أو شكواه.

الفصل الثالث- الشئون المالية

الفرع الأول- الميزانيات العامة وحساباتها الختامية

مادة ١٥٩

تعد الدولة مشروع الميزانية السنوية الشاملة لإيرادات الدولة ومصروفاتها وتقدمه إلى مجلس الأمة قبل انتهاء السنة المالية بشهرين على الأقل، لفحصها وإقرارها.

مادة ١٦٠ [١]

يحيل الرئيس مشروع قانون الميزانية إلى لجنة الميزانية والحساب الختامي فور تقديمه للمجلس، ويخطر المجلس بذلك في أول جلسة تالية.

مادة ١٦١ [٢]

تقدم لجنة الميزانية والحساب الختامي للمجلس تقريرًا يتضمن عرضًا عامًا للأسس التي يقوم عليها مشروع الميزانية وبيانًا مناسبًا عن كل قسم من أقسامها مع التنويه بالملاحظات والاقتراحات التي يقدمها أعضاء المجلس أو اللجنة بشأنها، وذلك في ميعاد لا يجاوز ستة أسابيع من تاريخ إحالة المشروع إلى اللجنة، فإذا انقضت هذه المهلة دون أن تقدم اللجنة التقرير المذكور، وجب أن تبين أسباب ذلك للمجلس، وللمجلس أن يمنحها مهلة أخرى لا تجاوز أسبوعين، فإن لم تقدم تقريرها في خلال هذه المهلة، جاز للمجلس أن يناقش مشروع قانون الميزانية بالحالة التي ورد بها من الحكومة.

مادة ١٦٢ [٣]

يكون نظر الميزانية في المجلس ولجانه بطريق الاستعجال، وتحيل لجنة الميزانية والحساب الختامي الأبواب التي تنتهي من بحثها إلى المجلس لنظرها تباعًا.

ولا يسري في شأن مشروع قانون الميزانية شرط المداولة الثانية المنصوص عليه في المادة ١٠٤ من هذه اللائحة.

مادة ١٦٣

تكون مناقشة الميزانية في مجلس الأمة بابًا بابًا.

ولا يجوز تخصيص أي إيراد من الإيرادات العامة لوجه معين من وجوه الصرف

١) معدلة بموجب القانون رقم ٢٤ لسنة ٢٠٠٠
٢) معدلة بموجب القانون رقم ٢٤ لسنة ٢٠٠٠
٣) معدلة بموجب القانون رقم ٢٤ لسنة ٢٠٠٠

إلا بقانون.

مادة ١٦٤ [١]

كل تعديل تقترحه لجنة الميزانية والحساب الختامي في الاعتمادات التي تضمنها مشروع الميزانية، يجب أن تأخذ رأي الحكومة فيه، وأن تنوه عنه في تقريرها.

فإن كان التعديل يتضمن زيادة في اعتمادات النفقات أو نقصًا في الإيرادات الواردة بمشروع الميزانية وجب أن يكون ذلك بموافقة الحكومة أو بتدبير ما يقابل هذا التعديل من إيراد آخر أو نقص في النفقات الأخرى

مادة ١٦٥

على من يريد الكلام في موضوع خاص بقسم من أقسام الميزانية أن يقيد اسمه بعد توزيع التقرير عنه وقبل المناقشة فيه ما لم يأذن المجلس بغير ذلك، وعلى طالب الكلام أن يحدد المسائل التي سيتناولها بحثه، وتقتصر المناقشة في المجلس على الموضوعات التي يثيرها طالبو الكلام.

مادة ١٦٦

لا يجوز إلغاء دائرة أو وظيفة قائمة بموجب نظام قانوني معمول به أو تعديل قانون قائم، بإلغاء أو تعديل الاعتمادات المدونة في الميزانية، فإذا شاء المجلس إلغاء الدائرة أو الوظيفة أو تعديل قانون قائم وجب تقديم مشروع قانون خاص بذلك.

مادة ١٦٧

يقدم في العرض على التصويت طلب إلغاء الاعتماد، ثم طلب خفضه، ثم طلب إقرار الاعتماد المقرر من اللجنة، ثم طلب زيادته.

مادة ١٦٨

إذا قدم طلبان بالتعديل وكانا مختلفين في الرقم فيطرح للتصويت طلب الرقم الأكبر.

مادة ١٦٩

الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عن العام المنقضية يقدم إلى مجلس الأمة خلال الأربعة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية للنظر فيه وإقراره.

مادة ١٧٠ [٢]

تسري الأحكام الخاصة بمناقشة الميزانية العامة وإصدارها على الحساب الختامي والاعتمادات الإضافية والنقل من باب إلى باب من أبواب الميزانية، كما تسري على الميزانيات المستقلة والملحقة، والاعتمادات الإضافية المتعلقة بها والنقل من باب إلى آخر من أبوابها وحساباتها الختامية.

ولا تسري مدة الستة أسابيع المشار إليها في المادة ١٦١ على الحسابات الختامية، إلا من تاريخ إحالة التقرير السنوي لديوان المحاسبة عنها إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية.

مادة ١٧١

يلحق بمجلس الأمة ديوان المراقبة المالية المنصوص عليه في المادة ١٥١ من الدستور، ويعاون الحكومة ومجلس الأمة في رقابة تحصيل إيرادات الدولة وإنفاق مصروفاتها في حدود الميزانية، ويقدم الديوان لكل من الحكومة والمجلس تقريرًا سنويًّا عن أعماله وملاحظاته.

---

١) معدلة بموجب القانون رقم ٢٤ لسنة ٢٠٠٠
٢) الفقرة الاخيرة تم اضافتها وفق القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٩٤

الفرع الثاني- ميزانية المجلس وحسابه الختامي

مادة ١٧٢

بمراعاة حكم الفقرة «جـ» من المادة ٣٠ والفقرة «ب» من المادة ٣٩ من هذه اللائحة، يقر المجلس ميزانيته السنوية في حدود الاعتماد المدرج بهذا الخصوص في ميزانية الدولة بالاتفاق مع الحكومة.

وتصدر ميزانية المجلس بقانون ملحقة بميزانية الدولة العامة.

وتسري في شأن ميزانية المجلس الأحكام الخاصة بميزانية الدولة.

مادة ١٧٣

بعد صدور القانون الخاص بميزانية المجلس يودع الاعتماد المخصص لها بميزانية الدولة في الجهة التي يختارها مكتب المجلس، ولا يصرف من هذا الاعتماد إلا بإذن من رئيس المجلس أو من ينوب عنه في ذلك.

مادة ١٧٤

تسري في شأن الاعتمادات الإضافية لمجلس الأمة الأحكام المقررة بالمادتين السابقتين في شأن ميزانية المجلس.

مادة ١٧٥

بعد نهاية السنة المالية تعد الأمانة العامة الحساب الختامي للمجلس ثم يحيله الرئيس إلى مكتب المجلس للنظر فيه قبل عرضه على المجلس لمناقشته وإقراره، وتتبع في إقرار الحساب الختامي وإصداره الإجراءات المتبعة في إقرار ميزانية المجلس وإصدارها.

الباب الرابع
الأحكام العامة

مادة ١٧٦

تنظيم الأمانة العامة للمجلس بقرار من الرئيس بعد موافقة مكتب المجلس، ويتضمن هذا القرار الأحكام التفصيلية الخاصة بالشئون الإدارية، والمالية، وشئون الموظفين، والمخازن.

مادة ١٧٧ [1]

يرأس الأمانة العامة للمجلس أمين عام يعاونه عدد من الأمناء العامين المساعدين، يعينون جميعًا وتحدد درجاتهم الوظيفية بقرار من الرئيس بعد موافقة مكتب المجلس.

ويسأل الأمين العام عن شئون الأمانة العامة وموظفيها أمام الرئيس ويحضر جلسات المجلس العلنية ويجوز بموافقة المجلس أن يحضر جلساته السرية وله أن يحضر اجتماعات اللجان بناءً على طلبها.

ويشرف الأمين العام على شئون الأمانة العامة وموظفيها، ويتولى في ذلك الصلاحيات التي تقررها القوانين واللوائح لوكيل الوزارة في شئون وزارته وموظفيها.

مادة ١٧٨

في حالة حل المجلس تلحق الأمانة العامة برئاسة مجلس الوزراء.

مادة ١٧٩

١) الفقرة الاخيرة تم تعديلها وفقا للقانون رقم ٨ لسنة ٢٠٠٧

يحدد عدد أفراد الحرس الخاص بالمجلس ونظامهم بقرارات من رئيس المجلس، وتسري في شأنهم أحكام التدريب والنظام العسكري المقررة في شأن قوات الأمن.

مادة ١٨٠

لا تكون اجتماعات لجان المجلس أو مكتبه صحيحة إلا بحضور أغلبية الأعضاء وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات رجح رأي الجانب الذي فيه الرئيس.

مادة ١٨١ [١]

يجرى بحث الموضوعات المستعجلة قبل غيرها في المجلس ولجانه ولا تسري عليها أحكام المواعيد العادية المقررة في هذه اللائحة.

وللمجلس أن يقرر مناقشة الموضوعات المستعجلة في الجلسة ذاتها على أن تقدم اللجنة المختصة تقريرها إلى المجلس في الجلسة، كما يجوز في هذه الحالة أن يقرر المجلس إجراء المداولة الثانية للموضوع فورًا وفقًا للمادة ١٠٤ من هذه اللائحة.

ويعتبر الموضوع مستعجلاً بقرار من المجلس بناءً على طلب الحكومة أو اللجنة المختصة أو رئيس المجلس أو إذا قدم طلب موقع من خمسة أعضاء.

وللمجلس في جميع الأحوال أن يقرر العدول عن الاستعجال واتباع الإجراءات العادية. ويجب النص على صيغة الاستعجال في قرار الإحالة إلى كل من المجلس واللجان.

ولا تخل أحكام هذه المادة بأي حكم خاص بحالة من حالات الاستعجال المنصوص عليها في هذه اللائحة.

مادة ١٨٢

على الصحافة أن تكون أمينة في نقل وتلخيص جلسات المجلس، ويحق لكل عضو أن يطلب تصحيح الأخطاء بكتاب خطي يرسله الرئيس إلى الصحف التي شوهت الوقائع وعليها أن تنشر الكتاب في أول عدد دون تعليق، ولا يمنع هذا من إقامة الدعوى العمومية.

مادة ١٨٣

يُعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

١) معدلة بموجب القانون رقم ٨ لسنة ٢٠٠٧

القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٢٣
بشأن انتخابات اعضاء مجلس الامة

الفهرس	المواد	الصفحة
الديباجة		٨٤
الباب الاول : التعريفات	١	٨٥
الباب الثاني : المفوضية العامة للانتخابات	٢	٨٥
الباب الثالث : الجداول الانتخابية	٨	٨٧
الباب الرابع : الناخب	١٦	٨٩
الباب الخامس : المرشح	٢٠	٩٠
الباب السادس: اجراءات الانتخابات	٢٨	٩١
- الاقتراع	٢٨	٩١
- الفرز	٤٠	٩٣
- اعلان النتائج	٤٤	٩٤
الباب السابع : الطعون الانتخابية	٤٧	٩٥
- الطعون الخاصة بجداول الناخبين	٤٧	٩٥
- الطعون الخاصة باستبعاد المرشح	٤٨	٩٥
-الطعون الخاصة بصحة العضوية	٤٩	٩٥
الباب الثامن : جرائم الانتخاب	٥٠	٩٦
الباب التاسع : احكام عامة	٥٧	٩٨

القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٢٣
بشأن انتخابات اعضاء مجلس الامة

بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ ١٠ ربيع الآخر ١٤٤٣ هـ الموافق ١٥ نوفمبر ٢٠٢١م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،
وعلى المرسوم الأميري رقم (١٥) لسنة ١٩٥٩ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم الأميري رقم (١٢) لسنة ١٩٦٠ بقانون تنظيم إدارة الفتوى والتشريع لحكومة دولة الكويت،
وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم (١٦) لسنة ١٩٦٠ والقوانين المعدلة له،
وعلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم (١٧) لسنة ١٩٦٠ والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (٢٤) لسنة ١٩٦٢ في شأن الأندية وجمعيات النفع العام والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (٣٥) لسنة ١٩٦٢ في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (١٢) لسنة ١٩٦٣ في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (١٤) لسنة ١٩٧٣ بإنشاء المحكمة الدستورية والقوانين المعدلة له ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (٣١) لسنة ١٩٧٨ بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم بالقانون رقم (١٥) لسنة ١٩٧٩ في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (٣٨) لسنة ١٩٨٠ والقوانين المعدلة له،
وعلى قانون تنظيم الخبرة الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (٤٠) لسنة ١٩٨٠ والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم بالقانون رقم (٢٠) لسنة ١٩٨١ بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية المعدل بالقانون رقم (٦١) لسنة ١٩٨٢،
وعلى القانون رقم (٣٢) لسنة ١٩٨٢ في شأن نظام المعلومات المدنية، - وعلى المرسوم بالقانون رقم (٢٣) لسنة ١٩٩٠ بشأن قانون تنظيم القضاء والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (٦١) لسنة ٢٠٠٧ بشأن الإعلام المرئي والمسموع،
وعلى القانون رقم (٢٠) لسنة ٢٠١٤ في شأن المعاملات الإلكترونية،
وعلى القانون رقم (٣٧) لسنة ٢٠١٤ بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات المعدل بالقانون رقم (٩٨) لسنة ٢٠١٥،
وعلى القانون رقم (٢) لسنة ٢٠١٦ في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية،

وعلى القانون رقم (٣٣) لسنة ٢٠١٦ بشأن بلدية الكويت المعدل بالقانون رقم (١) لسنة ٢٠١٨،
وعلى القانون رقم (١) لسنة ٢٠٢٣ في شأن منع تعارض المصالح، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

الباب الاول
التعريفات

المادة ١

في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها :
- المفوضية العامة للانتخابات: الجهة المعنية بالإشراف وبتنظيم العملية الانتخابية.
- الرئيس: رئيس المفوضية العامة للانتخابات.
- الناخب: المواطن الذي له حق اختيار المرشح، وتوافرت به الشروط المتطلبة لمباشرة حقوقه الانتخابية.
- المرشح : المواطن المشارك بالعملية الانتخابية بعد تسجيل طلب رغبته في ذلك مستوفيا لكافة الشروط المتطلبة للترشيح.
- موطن الانتخاب: المكان الذي يقيم فيه الناخب بصفة فعلية ودائمة والثابت في البطاقة المدنية.
- جداول الانتخاب: الكشوف التي تتضمن أسماء من لهم الحق في الانتخاب، ورقم قيدهم الانتخابي وموطنهم الانتخابي، ودوائرهم الانتخابية، وأسماء الموقوفين من الانتخاب وتعتبر هذه الكشوف حجة قاطعة يوم الاقتراع.
- لجان الانتخاب: اللجنة الرئيسية والأصلية والفرعية التي تتكون من أعضاء السلطة القضائية وغيرهم.
- مراكز الاقتراع : الأماكن المخصصة لإدلاء الناخبين بأصواتهم والتي تقوم المفوضية العامة للانتخابات بتحديدها.
- الانتخابات الفرعية : كل من نظم أو اشترك في تنظيم انتخابات فرعية أو دعا إليها، وهي التي تتم بصورة غير رسمية قبل الميعاد المحدد للانتخابات لاختيار واحد أو أكثر من بين المنتمين لفئة أو طائفة.

الباب الثاني
المفوضية العامة للانتخابات

المادة ٢

تنشأ المفوضية العامة للانتخابات، وتتولى الإشراف على الانتخابات، وتنظيم العملية الانتخابية بالتنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية بالانتخابات، وتلحق بوزير العدل ويمثلها أمام القضاء وفي علاقتها بالغير رئيسها.
وتشكل المفوضية العامة للانتخابات من خمسة قضاة كويتيين شاغلي درجة وكيل بمحكمة التمييز أو محكمة الاستئناف، أو ما يعادلها من أعضاء النيابة العامة برئاسة أقدمهم ويصدر مرسوم بتعيينهم للعمل بالمفوضية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد مقر عمل المفوضية، ومكافآت أعضائها .

ويكون للمفوضية العامة للانتخابات أمانة عامة تتألف من أمين عام وأمين مساعد أو أكثر، وعدد كاف من الموظفين ترشحهم المفوضية، ويصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها ولوائحها المالية والإدارية قرار من رئيس المفوضية بعد موافقة أعضائها.

ولرئيس المفوضية الصلاحيات المخولة لوزير المالية بشأن استخدام الاعتمادات المالية المقررة في ميزانية المفوضية، وللمفوضية ممارسة الصلاحيات المقررة لديوان الخدمة المدنية فيما يتعلق بتنظيم أعمالها وشؤون موظفيها.

وتدرج الاعتمادات المالية للمفوضية ضمن ميزانية وزارة العدل.

المادة ٣

تختص المفوضية العامة للانتخابات بما يأتي:

١. إعداد جداول الانتخابات وتحديث القيود وفقاً لما تزودها بها الهيئة العامة للمعلومات المدنية تنفيذا لهذا القانون.

٢. وضع خطة عامة للعملية الانتخابية والإعداد لها بجميع من مراحلها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.

٣. تلقي طلبات الترشيح وفحصها واستبعاد من لا يستوفي الشروط المتطلبة في الدستور والقانون.

٤. وضع القواعد المنظمة للدعاية والحملات والنفقات الانتخابية ومصادر التمويل، ومبلغ الحد الأعلى لتمويلها والإنفاق عليها، وقواعد توزيع الوقت المتاح للبث في وسائل الإعلام المرئي والمسموع على أساس المساواة وبمراعاة ما يلي:

أ- عدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأي من المرشحين والناخبين.

ب- الالتزام بالمحافظة على الوحدة الوطنية.

ج- عدم استخدام العنف أو التهديد باستخدامه.

٥. وضع القواعد المنظمة لمشاركة منظمات المجتمع المدني الكويتية والدولية المعنية بمتابعة الانتخابات ومراقبتها.

٦. تحديد مقار لجان الانتخاب الرئيسية والأصلية والفرعية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون.

٧. تحديد مراكز الفرز ومقارها والقائمين عليها وتوزيع الأعضاء.

٨. الإشراف على سلامة تطبيق إجراءات الانتخابات وفقاً لهذا القانون، والتحقق من التزام جميع أطراف العملية الانتخابية في جميع مراحلها بمعايير النزاهة والشفافية والحيادية

٩. إبداء الرأي فيما تعرضه عليها اللجان الانتخابية من مشكلات تصادف العملية الانتخابية.

١٠. تلقي الشكاوى من الناخبين والمرشحين والمنظمات المدعوة للمشاركة فيما يشوب العملية الانتخابية من مخالفات وفحصها وإزالة أسبابها وإبلاغ النيابة العامة بما تنطوي عليه من شبهة جريمة.

١١. إعلان النتيجة النهائية التفصيلية للانتخابات من واقع محاض الفرز التي تتلقاها من رؤساء اللجان بالنسبة لجميع المرشحين خلال عشرة أيام للكافة.

١٢. إعداد تقرير نهائي عن سير العملية الانتخابية متضمناً الاقتراحات المناسبة

لتطويرها، وتقدم نسخة منه إلى رئيس مجلس الأمة ووزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء.
١٣. وضع القواعد الخاصة بممارسة استطلاعات الرأي والاستبيانات وقياس الرأي العام الانتخابي، وإصدار التصاريح اللازمة لها.

المادة ٤

تلتزم أجهزة الدولة بمعاونة المفوضية العامة للانتخابات في مباشرة اختصاصاتها وتزويدها بما تطلبه من بيانات أو معلومات أو مستندات ترى لزومها في سبيل مباشرة اختصاصاتها

المادة ٥

لرئيس وأعضاء المفوضية العامة للانتخابات الحق في التواجد في مقار اللجان الانتخابية لمتابعة سير العملية الانتخابية.

المادة ٦

يحظر على رئيس وأعضاء المفوضية العامة للانتخابات، وموظفي الأمانة العامة ما يأتي:
١. الترشح في الانتخابات خلال فترة عملهم في المفوضية.
٢. ممارسة أي وظيفة أو مهنة أو الانتساب لأي جمعية نفع عام، أو نقابة، أو عمل آخر بأجر، أو بدون أجر - بخلاف عملهم الأصلي - خلال فترة عملهم في المفوضية.
٣. إفشاء الأسرار أو أي معلومات تحصلوا عليها خلال فترة عملهم.
٤. تلقي أو قبول أي أموال أو مزايا أو تبرعات، أو هبات من أي نوع ومن أي جهة.
٥. المشاركة بأي صورة كانت في الحملات الانتخابية.

المادة ٧

لا يجوز أن يكون أي من رئيس أو أعضاء المفوضية العامة للانتخابات، أو أي من موظفي الأمانة العامة قريبا لأحد من المرشحين حتى الدرجة الثانية في الانتخابات، وعليه في هذه الحالة الإفصاح عن ذلك كتابة فور علمه بترشحه لتتخذ المفوضية الإجراءات المناسبة بهذا الشأن بما فيها جواز ندب من يحل محله.
وتسري على رئيس وأعضاء المفوضية العامة للانتخابات وموظفي الأمانة العامة أحكام قانون منع تعارض المصالح المشار إليه.

الباب الثالث
الجداول الانتخابية

المادة ٨

يكون بكل دائرة انتخابية جدول انتخاب أو أكثر، تحرره المفوضية العامة للانتخابات وفقا لأحكام هذا القانون، ولها أن تستعين بلجنة أو أكثر تشكلها لهذا الغرض.

المادة ٩

يشمل جدول الانتخاب اسم كل كويتي توافرت فيه الشروط اللازمة لمباشرة حقوقه الانتخابية يقيم في الدائرة الانتخابية وفقا لما هو ثابت بسجلات المفوضية العامة للانتخابات وموطنه الانتخابي المحدد في البطاقة المدنية، ولقبه وتاريخ ميلاده ورقم مرجع وزارة الداخلية الخاص به وعنوان السكن الذي يقيم فيه.

المادة ١٠

تزود الهيئة العامة للمعلومات المدنية الأمانة العامة للمفوضية العامة للانتخابات بكشوف متضمنة أسماء وبيانات الكويتيين كاملة الذين بلغوا السن القانوني لمباشرة حق الانتخاب، وذلك بترتيب حروف الهجاء لكل دائرة انتخابية على حدة شاملة رقم بطاقتهم المدنية ورقم شهادة الجنسية وتاريخ الحصول عليها ومحل وعنوان سكنهم الثابت بالبطاقة المدنية، وتقوم الأمانة العامة بقيد أسماء الكويتيين في دوائرهم الانتخابية وفقا لما هو وارد في الكشوف بعد التحقق من توافر جميع الشروط المطلوبة لتولي حقوقهم الانتخابية في موعد لا يجاوز اليوم العاشر من كل شهر في الجدول الانتخابي ويراعى في تحديث هذه البيانات أن تشمل ما يأتي:

أ- إضافة أسماء من بلغوا السن القانوني للانتخاب حتى نهاية الشهر السابق.

ب- إضافة أسماء من أهملوا بغير حق لأي سبب من الأسباب.

ج - حذف أسماء المتوفين.

د- حذف أسماء من فقدوا الشروط المطلوبة أو من كانت أسماؤهم قد أدرجت بالمخالفة لهذا قانون.

هـ - أسماء من غيروا عناوين سكنهم.

على أن يتم نشر جداول الانتخاب في الجريدة الرسمية خلال يومي الحادي عشر والثاني عشر من كل شهر.

المادة ١١

لكل كويتي أن يعترض على عدم إدراج اسمه في جدول الانتخاب الخاص بدائرته الانتخابية إذا كان قد أهمل إدراج اسمه بغير حق، ولكل ناخب مدرج في جدول الانتخاب أن يعترض على اسم من أدرج بغير حق في جدول الانتخاب الخاص بدائرته الانتخابية.

ويقدم الاعتراض إلى المفوضية العامة للانتخابات في موعد أقصاه خمسة أيام من تاريخ نشر الجداول الانتخابية في الجريدة الرسمية، ويعطى مقدم الاعتراض إيصالا يثبت به تاريخ اعتراضه وسببه.

وتصدر المفوضية قراراً بشأن هذا الاعتراض خلال خمسة أيام عمل التالية من تاريخ تقديمه، على أن ينشر في الجريدة الرسمية.

المادة ١٢

يوقف نقل القيد الانتخابي بين الدوائر اعتباراً من بداية دور الانعقاد الأخير للفصل التشريعي كما يوقف نقل القيد بصدور مرسوم بحل المجلس أو حكم

ببطلانه أو قرار بإعلان خلو أحد المقاعد ويستمر وقف نقل القيد حتى انتهاء الانتخابات وإعلان النتيجة.
ويجب على الناخب الذي غير موطنه الذي يقيم فيه أن يعلن التغيير إلى الهيئة العامة للمعلومات المدنية تمهيدا لقيده في الدائرة التي يتبعها الموطن الجديد بعد مرور هذه المدة.

المادة ١٣

مع عدم الإخلال بأحكام الخصوصية وحماية البيانات الواردة في القانون رقم (٢٠) لسنة ٢٠١٤ في شأن المعاملات الإلكترونية تصدر الأمانة العامة للمفوضية العامة للانتخابات نهاية كل شهر نسخة إلكترونية من جداول الانتخاب بحالتها، ويكتفى بنشر الاسم حسب وروده في شهادة الجنسية ورقم القيد وحالته الانتخابية والدائرة الانتخابية والجدول الذي به موطنه الانتخابي الذي يقيم فيه وفقاً للإجراءات المقررة بالهيئة العامة للمعلومات المدنية.

المادة ١٤

لا يجوز أن يقيد الناخب في أكثر من جدول وإذا تعدد القيد فلا يعتد إلا بالقيد المطابق لما قررته المادة (١٠) من هذا القانون.

المادة ١٥

تعتبر جداول الانتخابات حجة قاطعة وقت الانتخاب، ولا يجوز لأحد الاشتراك فيها ما لم يكن اسمه مقيدا بها.

الباب الرابع
الناخب

المادة ١٦

لكل كويتي بلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية كاملة حق الانتخاب، ويستثنى من ذلك المتجنس الذي لم تمض على تجنسه عشرون سنة ميلادية وفقا لحكم المادة (٦) من المرسوم الأميري رقم (١٥) لسنة ١٩٥٩ بقانون الجنسية الكويتية، ويشترط أن يكون كامل الأهلية القانونية وألا يكون قد صدر في حقه حكم بات في إحدى جرائم الإفلاس بالتدليس ما لم يرد إليه اعتباره وفقا للقانون.
ويشترط لممارسة حق الانتخاب والترشيح الالتزام بأحكام الدستور والقانون والشريعة الإسلامية.

المادة ١٧

يحرم من الانتخاب كل من أدين بحكم بات في عقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة أو في جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية، ما لم يرد إليه اعتباره.

المادة ١٨

يوقف استعمال حق الانتخاب بالنسبة إلى العسكريين منتسبي القوات المسلحة

والشرطة.

المادة ١٩

لا يجوز للناخب أن يدلي برأيه أكثر من مرة في الانتخاب الواحد.

الباب الخامس
المرشح

المادة ٢٠

يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الأمة ما يأتي:
١. أن يكون كويتي الجنسية بصفة أصلية وفقاً للمرسوم الأميري رقم (١٥) لسنة ١٩٥٩ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
٢. أن تتوافر فيه شروط الناخب وفقاً لهذا القانون.
٣. أن يكون اسمه مدرجاً في أحد جداول الانتخاب.
٤. أن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها.
٥. ألا يقل سنه يوم الانتخاب عن ثلاثين سنة ميلادية.

المادة ٢١

تقدم طلبات الترشيح كتابة إلى الأمانة العامة للمفوضية العامة للانتخابات خلال ساعات العمل الرسمي في الأيام العشرة التالية لنشر المرسوم أو القرار بالدعوة للانتخاب.

المادة ٢٢

يجب على كل من يريد ترشيح نفسه أن يدفع مبلغاً وقدره خمسين ديناراً كويتياً للمفوضية، ولا يقبل طلب الترشيح إلا إذا كان مرفقاً به ما يفيد سداد هذا المبلغ.

المادة ٢٣

لا يجوز أن يرشح أحد نفسه في أكثر من دائرة انتخابية، وإذا تبين مرشح في أكثر من دائرة وجب عليه التنازل عن ترشيح نفسه فيما زاد عن دائرة واحدة قبل إغلاق باب الترشيح، فإذا لم يتنازل اعتبر ترشيحه في جميع الدوائر كأن لم يكن.
ولكل مرشح أن يتنازل عن الترشيح بطلب كتابي يقدمه إلى المفوضية العامة للانتخابات، وذلك قبل ميعاد الانتخاب بعشرة أيام على الأقل، ويدون التنازل أمام اسمه في كشوف المرشحين، كما يعلن يوم الانتخاب عن أسماء المرشحين بعرضها على باب اللجان الانتخابية في الدائرة.

المادة ٢٤

تقوم المفوضية العامة للانتخابات بعد إقفال باب الترشيح بالإعلان عن أسماء جميع المرشحين وفق الآلية المحددة باللائحة التنفيذية.
وتقوم المفوضية بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة لتخصيص مراكز الاقتراع المختلفة.

المادة ٢٥

إذا لم يتقدم في دائرة انتخابية من المرشحين ترشيحاً صحيحاً اكثر من العدد المطلوب انتخابه، أعلنت المفوضية العامة للانتخابات فوز هؤلاء المرشحين بالعضوية عند إعلان النتيجة النهائية.

المادة ٢٦

تلتزم بلدية الكويت بإصدار التراخيص اللازمة للمقرات والإعلانات الانتخابية وفقاً للضوابط التي تحددها المفوضية على النحو الوارد في اللائحة التنفيذية.

المادة ٢٧

تتوقف جميع أعمال الدعاية الانتخابية للمرشح قبل الموعد المحدد لبدء الانتخاب بأربع وعشرين ساعة.

الباب السادس
اجراءات الانتخابات
الاقتراع

المادة ٢٨

يحدد ميعاد الانتخابات العامة بمرسوم ويحدد ميعاد الانتخابات التكميلية بقرار من المفوضية العامة للانتخابات، ويجب أن ينشر المرسوم أو القرار قبل التاريخ المحدد للانتخابات بشهر على الأقل، مالم يقضى ببطلان المرسوم، فينشر المرسوم الجديد خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدور الحكم، على أن تجرى الانتخابات بذات التاريخ المحدد في المرسوم الأول.

وتجرى الانتخابات وفقا لآخر تعديلات لجداول الانتخاب التي تم نشرها قبل صدور مرسوم أو قرار دعوة الناخبين للانتخابات.

وتقوم الأمانة العامة للمفوضية العامة للانتخابات بإصدار نسخة إلكترونية من هذه الجداول خلال سبعة أيام من تاريخ صدور مرسوم أو قرار دعوة الناخبين للانتخاب

المادة ٢٩

يتم تجهيز صناديق الاقتراع، وطباعة أوراق الانتخاب بالشكل الذي تحدده المفوضية العامة للانتخابات.

المادة ٣٠

تناط إدارة الانتخاب في كل دائرة بعدد من اللجان وتكون إحداها لجنة رئيسية تتبعها لجان أصلية ولجان فرعية.

وتشكل كل لجنة برئاسة أحد أعضاء القضاء أو النيابة العامة يعينه وزير العدل بناء على عرض رئيس المفوضية وتكون له الرئاسة، وعضو تعينه المفوضية بحسب الأحوال من « الرجال والنساء «، وممثل عن كل مرشح.

وعلى المرشح أن يقدم اسم ممثله للمفوضية العامة للانتخابات قبل موعد الانتخاب بعشرة أيام على الأقل، وإذا لم يقدم المرشح اسم ممثله أو قدمه ولم يحضر عند بدء عملية الانتخاب ولم تكن اللجنة قد وصل عدد أعضائها إلى ثلاثة

أعضاء اختار رئيس اللجنة أحد الناخبين الحاضرين ليكون عضوا فيها .
وإذا غاب رئيس اللجنة حل محله أحد الرؤساء الاحتياطيين الذين يصدر بتعيينهم قرار من وزير العدل بناء على عرض رئيس المفوضية.

المادة ٣١

لا يجوز أن يكون أي من القضاة أو أعضاء النيابة العامة المعينون لرئاسة اللجان الانتخابية، أو أحد أعضاء هذه اللجان قريبا لأي من المرشحين حتى الدرجة الثانية في الدائرة الانتخابية التي يعين بها.

المادة ٣٢

تختار اللجنة من بين أعضائها مقرراً يقوم بتحرير محاضر الانتخاب ويوقعها من رئيس اللجنة وسائر الأعضاء.

المادة ٣٣

حفظ النظام في مركز الاقتراع منوط برئيس اللجنة، وله في ذلك طلب قوة الشرطة عند الضرورة، ولا يجوز لقوة الشرطة أو القوات العسكرية دخول قاعة الانتخاب إلا بناء على طلب رئيس اللجنة.

المادة ٣٤

للمرشحين ووكلائهم حق الدخول في قاعة الانتخاب، ولهم أن يوكلوا في كل مركز اقتراع أحد الناخبين بالدائرة ويكون التوكيل كتابة، ولممثل أي مرشح حق التواجد في اللجنة أثناء عملية الفرز كاملة، ولا يجوز إخراجه ما لم يرتكب فعلاً يستدعي ذلك.
ولا يجوز أن يحضر في مركز الاقتراع غير الناخبين والمرشحين، ولا يجوز أن يحمل أي منهم سلاحا ظاهرا او مخبأ.
ويعتبر سلاحًا في حكم هذه المادة - بالإضافة إلى الأسلحة النارية - الأسلحة البيضاء والعصي التي لا تدعو إليها حاجة شخصية.

المادة ٣٥

يكون الانتخاب عاماً وسرياً ومباشراً.

المادة ٣٦

تدوم عملية الانتخاب من الساعة الثامنة صباحاً إلى الساعة الثامنة مساءً ومن الساعة الحادية عشرة صباحا إلى الساعة الحادية عشرة مساءً عند إجرائها في شهر رمضان.

المادة ٣٧

على كل ناخب أن يقدم للجنة عند الإدلاء بصوته شهادة الجنسية الخاصة به وعلى اللجنة أن تطلع عليها وتختمها بختم خاص بعد التحقق من شخصيته من واقع شهادة الجنسية بمعرفة رئيس اللجنة. ولرئيس اللجنة أن يعهد بالتحقق من شخصية إحدى الناخبات إلى أحد أعضاء اللجنة من النساء أو إلى إحدى الناخبات.

المادة ٣٨

يقوم رئيس اللجنة بتسليم كل ناخب ورقة انتخاب لإبداء الرأي، وينتحي الناخب خلف النواحى المخصصة لإبداء الرأي داخل قاعة الانتخاب ويثبت رأيه في ورقة الانتخاب ثم يضعها في صندوق الانتخاب، ويوقع مقرر اللجنة أمام اسم الناخب الذي أبدى رأيه.

والناخب الذي لا يستطيع أن يثبت بنفسه رأيه في الورقة يتنحى ناحية من النواحي المخصصة لإبداء الرأي داخل قاعة الانتخاب ليسر برأيه إلى رئيس اللجنة وحده، الذي عليه أن يثبت الرأي في الورقة ويضعها في الصندوق.

المادة ٣٩

مع مراعاة أحكام المادة (٣٦) من هذا القانون، يعلن رئيس لجنة الانتخاب ختام عملية الانتخاب.

وإذا حضر جميع الناخبين وقاموا بالإدلاء بأصواتهم في كشوف الناخبين قبل الموعد المحدد للختام أعلن رئيس اللجنة ختام الانتخاب بعد إبداء رأي الناخب الأخير.

وتستمر عملية الانتخاب إذا تبين وجود ناخبين في مراكز الاقتراع المخصصة لم يدلوا بأصواتهم بعد، ويقتصر التصويت في هذه الحالة على هؤلاء الناخبين دون غيرهم.

الفرز

المادة ٤٠

تقوم اللجان الأصلية والفرعية بإدارة عملية الانتخاب، وفق الإجراءات المتقدمة، حتى ختام عملية الانتخاب، وتحرر كل لجنة محضراً بذلك يوقع عليه كل من رئيس اللجنة وأعضائها الحاضرين.

وفور انتهاء عملية الانتخاب في جميع لجان الدائرة، تقوم كل لجنة بفرز صندوق الانتخاب بالنداء العلني وعرضها على الحضور، ويتم تحرير محضر لفرز الأصوات من أصل وصورة ويتم التوقيع عليه من رئيس وأعضاء اللجنة الحاضرين، وتعاد أوراق الانتخاب بعد ذلك إلى الصندوق مع محضر الانتخاب ونسخة من محضر الفرز، ويتم غلق الصندوق وختمه بالشمع الأحمر ما عدا صناديق اللجان الأصلية، ثم تنقل كل لجنة فرعية صندوق الانتخاب إلى مقر اللجنة الأصلية التي تتبعها برفقة رئيس اللجنة ومندوب المفوضية وخمسة من ممثلي المرشحين الحاضرين يختارون بالاتفاق فيما بينهم أو بالقرعة في حالة عدم الاتفاق، ويتم تسليم أصل محضر فرز الأصوات والصندوق إلى رئيس اللجنة الأصلية.

وللمفوضية الاستعانة بخبراء من الإدارة العامة للخبراء.

المادة ٤١

يتلقى رؤساء اللجان الأصلية أصل محاضر فرز أصوات اللجان الفرعية وصناديق الانتخاب ويقوم كل منهم بحضور أعضائها، وجميع رؤساء وأعضاء اللجان الفرعية وخمسة ممثلين عن المرشحين - يتم اختيارهم بالاتفاق فيما بينهم أو القرعة في حالة عدم الاتفاق - بجمع نتائج فرز صناديق الانتخاب بالنداء

العلني.
ويحرر محضر الفرز التجميعي لنتيجة مكان الانتخاب من أصل وصورة ويوقع عليه كل من رئيس وأعضاء اللجنة الحاضرين، ويرفق بالأصل محاضر فرز اللجان الفرعية، وتوضع الصورة في صندوق اللجنة الأصلية، ويتم غلق الصندوق وختمه بالشمع الأحمر، ثم ينقل الصندوق ومحاضر الفرز إلى اللجنة الرئيسية برفقة رئيس اللجنة الأصلية، ومندوب وزارة الداخلية وخمسة من ممثلي المرشحين الحاضرين يختارون بالاتفاق فيما بينهم أو بالقرعة في حالة عدم الاتفاق ويتم تسليم أصل محاضر فرز الأصوات والصندوق إلى رئيس اللجنة الرئيسية.
ويقوم رئيس كل لجنة فرعية بتسليم صندوقها إلى الأمانة العامة بمجلس الأمة ليظل لديها على سبيل الأمانة إلى حين البت في جميع الطعون الانتخابية، ثم ترسل بعد ذلك إلى مقر المفوضية العامة للانتخابات.

المادة ٤٢

تعتبر باطلة:
١. الآراء المعلقة على شرط.
٢. الآراء التي تثبت على ورقة غير التي سلمت من اللجنة.
٣. الآراء التي أثبتت على ورقة أمضاها الناخب أو وضع عليها إشارة أو علامة قد تدل عليه.
٤. الآراء التي تبدى شفاهة أمام اللجنة بغير اتباع الإجراءات والقواعد المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (٣٨) من هذا القانون.
٥. الآراء التي تختار عدد من المرشحين أكثر من العدد المحدد قانونا.

المادة ٤٣

مع عدم الإخلال باختصاص الجهة القضائية التي تفصل في صحة الطعون الانتخابية تفصل اللجنة في جميع المسائل المتعلقة بعملية الانتخاب وفي صحة إعطاء كل ناخب رأيه أو بطلانه.

اعلان النتائج

المادة ٤٤

يتولى رئيس اللجنة الرئيسية الإشراف على العملية الانتخابية بالدائرة ومتابعتها وإصدار الإرشادات والتوجيهات التي تكفل حسن أدائها.
ويتلقى أصل محاضر الفرز التجميعي لجميع لجان الدائرة وصناديق انتخاب اللجان الأصلية، ويقوم بحضور جميع رؤساء اللجان الأصلية وأعضائها، وخمسة ممثلين عن المرشحين - يتم اختيارهم بالاتفاق فيما بينهم أو بالقرعة في حالة عدم الاتفاق بالنداء العلني - يجمع نتائج فرز صناديق الانتخاب بالدائرة جميعها.
ويكون انتخاب عضو مجلس الأمة بالأغلبية النسبية لمجموع عدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت فإذا حصل اثنان أو أكثر على أصوات صحيحة متساوية اقترعت اللجنة فيما بينهم وفاز بالعضوية
من تعينه القرعة. ويحرر رئيس اللجنة الرئيسية محضر الفرز التجميعي بنتيجة

الانتخاب للدائرة من أصل وصورة، وبعد تلاوته علناً يوقع عليه رئيس هذه اللجنة ورؤساء اللجان الأصلية وأعضاء لجنة الفرز، وتعرض صورة هذا المحضر على جميع الحاضرين للاطلاع عليه، ويرفق بأصل المحضر محاضر فرز اللجان الأصلية واللجان الفرعية، ويتولى رئيس اللجنة الرئيسية تسليمه إلى الأمانة العامة للمفوضية العامة للانتخابات، وتوضع الصورة في صندوق اللجنة الأصلية ويختم بالشمع الأحمر ويسلمه رئيس اللجنة الرئيسية إلى الأمانة العامة لمجلس الأمة على سبيل الأمانة.

المادة ٤٥

يعلن رئيس المفوضية العامة للانتخابات أسماء الأعضاء الفائزين بالانتخابات وفقًا لمحاضر نتائج الانتخاب بكافة الدوائر خلال ثمان وأربعين ساعة بعد انتهاء العملية الانتخابية على الأكثر.

المادة ٤٦

تسلم الأمانة العامة لمجلس الأمة إلى كل من الأعضاء الذين فازوا بالعضوية شهادة بانتخابه.

الباب السابع
الطعون الانتخابية
الطعون الخاصة بجداول الناخبين

المادة ٤٧

لكل ذي شأن الطعن على القرار الصادر من المفوضية العامة للانتخابات المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (١١) من هذا القانون أمام الدائرة الإدارية بمحكمة الاستئناف خلال أربعة أيام تحسب من اليوم التالي لنشر القرار في الجريدة الرسمية.

ويتم الفصل في الطعن بحكم بات غير قابل للطعن فيه خلال أسبوع من تاريخ قيد الطعن.

وتنشر المفوضية ملخص الحكم في الجريدة الرسمية.

الطعون الخاصة باستبعاد المرشح

المادة ٤٨

لكل من استبعد ترشيحه من كشوف المرشحين أن يطعن على القرار الصادر باستبعاده خلال ثلاثة أيام من تاريخ نشر كشف المرشحين أو من تاريخ إعلانه أو علمه به علماً يقينياً أمام الدائرة الإدارية المختصة على أن تنظر الطعون على وجه الاستعجال.

وتنشر المفوضية ملخص الحكم في الجريدة الرسمية.

الطعون الخاصة بصحة العضوية

المادة ٤٩

لكل ناخب أن يطلب إبطال الانتخاب الذي حصل في دائرته الانتخابية، ولكل مرشح طلب ذلك في الدائرة التي كان مرشحاً فيها.

ويقدم الطعن للجهة المختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان المفوضية العامة للانتخابات النتيجة النهائية للانتخابات.
ولا يجوز للناخب ولا المرشح بأي حال من الأحوال الطعن بطلب إبطال الانتخاب الذي حصل في دائرته الانتخابية أو في الدائرة التي كان مرشحًا فيها إذا كان مبنى الطعن الفصل في نزاع حول الموطن الانتخابي.

الباب الثامن
جرائم الانتخاب

المادة ٥٠

تختص النيابة العامة في التحقيق والتصرف والادعاء في جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والجرائم المرتبطة بها.

المادة ٥١

يحرر رئيس لجنة الانتخاب محضراً بالجرائم التي تقع داخل قاعة الانتخاب أو يشرع في ارتكابها، أو الجرائم التي نما إلى علمه وقوعها خارج القاعة، ويأمر بالقبض على المتهم وتسليمه إلى قوة الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية، كما يحيل رئيس اللجنة المحضر المشار إليه إلى النائب العام فور انتهاء عمل اللجنة وتخطر المفوضية في الإجراءات المتخذة بشأنها.

المادة ٥٢

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار كويتي أو بإحدى هاتين العقوبتين:
أولا : كل من تعمد إدراج اسم في جدول الانتخاب أو إهمال إدراج اسم على خلاف أحكام هذا القانون.
ثانيا : كل من توصل إلى إدراج اسمه أو اسم غيره دون توافر الشروط المطلوبة وهو يعلم ذلك، وكذلك كل من توصل على الوجه المتقدم إلى عدم إدراج اسم آخر أو حذفه.
ثالثا: كل من طبع أو نشر أوراقاً لترويج الانتخاب دون أن تشمل النشرة على اسم الناشر.
رابعا: كل من أبدى رأيه في الانتخاب وهو يعلم أن اسمه أدرج في الجدول بغير حق أو أنه فقد الصفات المطلوبة لاستعمال الحق أو أن حقه موقوف.
خامسا : كل من تعمد إبداء رأي باسم غيره.
سادسا : كل من استعمل حقه في الانتخاب الواحد أكثر من مرة.
سابعا: كل من أفشى سر إعطاء ناخب لرأيه بدون رضاه.
ثامنا : كل من دخل القاعة المخصصة للانتخاب بلا حق ولم يخرج عند أمر اللجنة له بذلك.
تاسعا :كل من أهان أحد أعضاء المفوضية العامة للانتخابات، أو أحد موظفي أمانتها العامة أو أحد أعضاء لجان الانتخاب.
عاشراً: كل من خالف الميعاد المنصوص عليه في المادة (٢٧) من هذا القانون.
حادي عشر : كل من خالف القواعد المنظمة للدعاية المنصوص عليها في المادة (٣) من هذا القانون.

ثاني عشر : كل من قام بتصوير ما يثبت إعطاء صوته لمرشح معين.
ثالث عشر: كل من مارس نشاط استطلاعات الرأي والاستبيانات وقياس الرأي العام الانتخابي دون الحصول على تصريح من المفوضية العامة للانتخابات، وكل من أعلن نتائج استطلاع رأي أو استبيان أو قياس رأي عام انتخابي على خلاف الحقيقة .

المادة ٥٣

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار كويتي ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كويتي أو بإحدى هاتين العقوبتين:
أولا : كل من استعمل القوة أو التهديد لمنع ناخب من استعمال حقه لغيره ليحمله على التصويت على وجه معين أو على الامتناع عن التصويت.
ثانيا : كل من تحايل علانية بأي وسيلة من وسائل الإعلام، أو النشر، أو خفية برسائل، أو اتصالات هاتفية أو عن طريق وسطاء لشراء أصوات الناخبين إغراء بالمال أو أعطى أو عرض أو تعهد بأن يعطي ناخباً شيئاً من ذلك ليحمله على التصويت على وجه معين أو على الامتناع عن التصويت.
ثالثا : كل من قبل أو طلب فائدة من هذا القبيل لنفسه أو لغيره.
رابعا : كل من نشر أو أذاع بين الناخبين أخباراً غير صحيحة عن سلوك أحد المرشحين أو أخلاقه بقصد التأثير في نتيجة الانتخاب.
خامسا : كل من دخل في المكان المخصص لاجتماع الناخبين حاملاً سلاحاً بالمخالفة لأحكام المادة (٣٤) من هذا القانون.
سادساً: كل من قام أو ساعد بتغيير العنوان المحدد للموطن الانتخابي إلى موطن آخر وهو يعلم بعدم صحة تلك البيانات.
سابعاً: كل من اختلس أو أخفى أو أعدم أو أفسد جدول الانتخاب أو أي ورقة أخرى تتعلق بعملية الانتخاب أو غير نتيجة الانتخاب بأي طريقة أخرى.
ثامناً : كل من أخل بحرية الانتخاب، أو بنظامه باستعمال القوة، أو التهديد أو بالاشتراك في تجمهر أو صياح أو مظاهرات .
تاسعاً: كل من خطف الصندوق المحتوي على أوراق الانتخاب أو أتلفه.
عاشراً : كل من نظم أو اشترك في تنظيم انتخابات فرعية أو دعا إليها.
حادي عشر : كل من استخدم دور العبادة أو دور العلم للدعوة إلى التصويت لمصلحة مرشح معين أو إضرار به.
ثاني عشر: كل من استخدم أموال الجمعيات والنقابات والأندية والمبرات أو استخدم مقارها للدعوة إلى التصويت لمصلحة مرشح معين أو إضراراً به.

المادة ٥٤

يعاقب كل من خالف القواعد المقررة لمصادر التمويل والحد الأعلى للنفقات الانتخابية بغرامة تعادل قيمة ضعف مبلغ المخالفة.

المادة ٥٥

يعاقب على الشروع في جرائم الانتخاب السابق ذكرها بالعقوبة المنصوص عليها للجريمة التامة.

الباب الثامن
احكام عامة

المادة ٥٦

لا يجوز للوزراء والقضاة وأعضاء النيابة العامة وأعضاء المفوضية وموظفي المفوضية العامة للانتخابات ترشيح أنفسهم إلا إذا استقالوا مقدماً من وظائفهم.

المادة ٥٧

لا يجوز لعضو المجلس المنتخب الجمع بين العضوية وتولي الوظائف العامة.
وإذا انتخب الموظف اعتبر متخلياً عن وظيفته إذا لم يتنازل في الثمانية أيام التالية لليوم الذي يصير فيه انتخابه نهائياً عن عضويته في المجلس، ويمنح الموظف إجازة رسمية بمرتب كامل ابتداءً من اليوم التالي لقفل باب الترشيح حتى انتهاء عملية الانتخاب بحيث لا يجوز له خلال تلك الفترة ممارسة أي اختصاص من اختصاصات الوظيفة، وتحسب هذه المدة من إجازته السنوية.

المادة ٥٨

لا يجوز لعضو مجلس الأمة أثناء مدة عضويته أن يعين في مجلس إدارة شركة أو أن يسهم في التزامات تعقدها الحكومة أو المؤسسات العامة.
وإذا قبل عضو مجلس الأمة وظيفة عامة، أو العضوية في مجلس إدارة شركة أو في المجلس البلدي، يعتبر متنازلاً عن عضويته في مجلس الأمة من تاريخ قبوله الوظيفة أو العضوية في مجلس إدارة الشركة، أو من تاريخ صيرورة عضويته نهائية في المجلس البلدي.
كما لا يجوز له خلال مدة عضويته أن يشتري أو يستأجر مالاً من أموال الدولة أو يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله أو يقايضها عليه، ما لم يكن ذلك بطرق المزايدة أو المناقصة العلنيتين، أو بالتطبيق لنظام الاستملاك الجبري.

المادة ٥٩

تسقط العضوية عن عضو مجلس الأمة إذا فقد أحد شروطها، أو تبين أنه فاقدها قبل الانتخاب، ويعلن سقوط العضوية بقرار من المجلس.

المادة ٦٠

تحدد الدوائر الانتخابية وكل منها والعدد الذي تنتخبه بقانون خاص.

المادة ٦١

تسري أحكام هذا القانون على الانتخابات المقررة لاختيار أعضاء المجلس البلدي، وعلى كل ما لم يرد بشأنه نص خاص بخصوص هذه الانتخابات في قانونها.

المادة ٦٢

تلتزم الهيئة العامة للمعلومات المدنية بأن ترسل إلى المفوضية العامة للانتخابات خلال عشرين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون الكشوف المنصوص عليها في المادة (١٠) من هذا القانون، وتقوم المفوضية خلال العشرين يوما التالية بقيد أسماء الكويتيين في دوائرهم الانتخابية وفقا لما هو وارد في هذه الكشوف بعد

التحقق من توافر جميع الشروط المطلوبة لتولي حقوقهم الانتخابية، وبعد تحديث بياناتهم على النحو الوارد بالمادة المذكورة، على أن تشمل هذه الكشوف الاسم حسب وروده في شهادة الجنسية ورقم القيد وحالته الانتخابية والدائرة الانتخابية والجدول الذي به موطنه الانتخابي الذي يقيم فيه.
وتنشر جداول الانتخاب في الجريدة الرسمية وتلغى أي جداول انتخابية أخرى حررت قبل تاريخ العمل بهذا القانون.

المادة ٦٣

للمفوضية استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة المؤمنة في كل أو بعض مراحل الانتخابات على النحو الذي يدخل في اختصاصها، ويجوز لها أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة والكفاءة لإنجاز عملها بشرط أن تتوافر فيه الاستقلالية والحيادية.

المادة ٦٤

لا يجوز أثناء الفترة من نشر مرسوم أو قرار الدعوة للانتخابات إلى حين إعلان نتائج الانتخابات التفصيلية بغير حالة الجرم المشهود اتخاذ أي من إجراءات التحقيق، أو التفتيش أو القبض أو الحبس أو أي إجراء جزائي آخر ضد أعضاء المفوضية العامة للانتخابات دون إذن من المفوضية.

المادة ٦٥

يلغى القانون رقم (٣٥) لسنة ١٩٦٢ في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والقوانين المعدلة له، كما يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة ٦٦

تعد المفوضية اللائحة التنفيذية لهذا القانون وتصدر بمرسوم بناءً على عرض وزير العدل، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، على أن تتضمن بالإضافة إلى القواعد التنفيذية اللازمة لنصوص القانون الأسس العامة لمباشرة اختصاصات المفوضية العامة للانتخابات تفصيلاً ووضع القواعد المنظمة للدعاية والحملات والنفقات الانتخابية، ومبلغ الحد الأعلى لتمويلها ومواردها والإنفاق عليها والتزامات وسائل الإعلام المرئي والمسموع وقواعد توزيع الوقت المتاح للبث فيها، والقواعد المنظمة لمشاركة منظمات المجتمع المدني الكويتية والدولية المعنية بمتابعة الانتخابات ومراقبتها، وقواعد ترسيخ ثقافة المواطنة والديموقراطية.
ويستمر العمل بالقرارات المعمول بها في شأن الانتخابات حتى صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقرارات المشار إليها في هذا القانون بشرط ألا تتعارض مع أحكامه.

المادة ٦٧

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ولي العهد
مشعل الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في: ٤ صفر ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٠ أغسطس ٢٠٢٣ م

مرسوم أميري رقم ١٥ لسنة ١٩٥٩
بشأن الجنسية الكويتية
وتعديلاته

مرسوم أميري رقم ١٥ لسنة ١٩٥٩
بشأن الجنسية الكويتية والتعديلات اللاحقة

المادة ١ [١]

الكويتيون أساساً هم المتوطنون في الكويت قبل سنة ١٩٢٠، وكانوا محافظين على إقامتهم العادية فيها إلى يوم ١٤/ ١٢/ ١٩٥٩ ، وتعتبر إقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع.

ويعتبر الشخص محافظاً على إقامته العادية في الكويت حتى لو أقام في بلد أجنبي، متى كان قد استبقى نية العودة إلى الكويت.

ويكون كويتياً بصفة أصلية كل من ولد في الكويت أو في الخارج لأب كويتي بالتأسيس وإن نزل .

المادة ٢ [٢]

ملغاة

المادة ٣ [٣]

ملغاة

المادة ٤ [٤]

ملغاة

المادة ٥ [٥]

ملغاة

المادة ٦ [٦]

ملغاة

المادة ٧ [٧]

لا يترتب على كسب الأجنبي الجنسية الكويتية أن تصبح زوجته الأجنبية كويتية.

ويعتبر أولاده القصر كويتيين بالتجنس ولهم أن يقرروا اختيار جنسيتهم خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد.

أما أولاد المتجنس الذين يولدون بعد كسبه الجنسية الكويتية فيعتبرون كويتيين بالتجنس . ولا يكون لمن اكتسب الجنسية الكويتية بالتجنس الحق في الانتخاب أو الترشح أو التعيين في أي هيئة نيابية .

المادة ٧ مكرر [٨]

ملغاة

المادة ٧ مكرر (أ)[٩]

يجوز بقرار من وزير الداخلية معاملة القاصر المولود من أم كويتية المحافظ على الإقامة في الكويت معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد إذا كان أبوه الأجنبي أسيراً، أو طلق أمه طلاقاً بائناً، أو توفى عنها.

١-٧-٩) مستبدلة وفق المرسوم بقانون رقم ٥٢ لسنة ٢٠٢٦ بتعديل بعض احكام المرسوم الاميري رقم ١٥ لسنة ١٩٥٩ بقانون الجنسية الكويتية واضيفت الفقرة الاخيرة للمادة السابعة وفقا للمرسوم بقانون رقم ٧٩ لسنة ٢٠٢٦ بتعديل بعض احكام قانون الجنسية
٢-٣-٤-٥-٦-٨) ملغاة وفق المرسوم بقانون رقم ٥٢ لسنة ٢٠٢٦ بتعديل بعض احكام المرسوم الاميري رقم ١٥ لسنة ١٩٥٩ بقانون الجنسية الكويتية

كما يجوز معاملة من ولد في الكويت أو في الخارج لأم كويتية وكان مجهول الأب أو لم تثبت نسبته لأبيه قانوناً، وكذلك من ولد في الكويت لأبوين مجهولين معاملة الكويتي بصفة مؤقتة إلى حين بلوغه سن الرشد بقرار من وزير الداخلية .

المادة ٨

لا يترتب على زواج المرأة الأجنبية من الكويتي أن تصبح كويتية.

المادة ٩

مُلغاة.

المادة ١٠ [١]

المرأة الكويتية التي تتزوج من أجنبي تفقد جنسيتها الكويتية إذا دخلت في جنسية زوجها.

وتسحب الجنسية الكويتية من المرأة الكويتية المتجنسة لزواجها من كويتي بعد وفاته، أو انتهاء العلاقة الزوجية لأي سبب من الأسباب، وذلك ما لم يكن لديها أبناء منه ولم تتزوج من غير كويتي.

كما تسحب جنسيتها الكويتية إذا استردت جنسيتها الأصلية، أو اكتسبت جنسية أخرى، أو حملت جواز سفر دولة أخرى .

المادة ١١ [٢]

يفقد الكويتي الجنسية إذا تجنس مختاراً بجنسية أجنبية، وإذا كانت زوجته كويتية بالتجنس فقدت الجنسية الكويتية التي اكتسبتها بالتبعية لزوجها.

ويفقد أولاده القصر جنسيتهم الكويتية إذا كانوا يدخلون في جنسية أبيهم الجديدة بموجب القانون الخاص بهذه الجنسية، ولمن كان منهم كويتياً وفقاً لحكم المادة (١) من هذا القانون أن يُعلن لوزير الداخلية برغبته في الاحتفاظ بجنسيته الكويتية، خلال السنة التالية لبلوغه سن الرشد.

ويجوز بمرسوم، بناءً على عرض وزير الداخلية بعد موافقة اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، إعادة الجنسية الكويتية لمن فقدها وفقاً لحكم هذه المادة من الكويتيين المنصوص عليهم في المادة (١) من هذا القانون، إذا أقام في الكويت إقامة مشروعة لمدة سنة على الأقل، وطلب العودة إلى الجنسية الكويتية وتخلى عن الجنسية الأجنبية.»

المادة ١١ مكرر [٣]

على كل من حصل على الجنسية الكويتية بالتجنس التنازل عن جنسيته الأجنبية – إذا كانت له جنسية أخرى – خلال ثلاثة أشهر من تاريخ حصوله على الجنسية الكويتية – وأن يقدم لوزارة الداخلية خلال هذه المدة ما يثبت ذلك وإلا اعتبر منحه الجنسية كأن لم يكن من تاريخ تجنسه.».

المادة ١٢ [٤]

يجوز بمرسوم بناءً على موافقة اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية إعادة

١-٢-٣) مستبدلة وفق المرسوم بقانون رقم ٥٢ لسنة ٢٠٢٦ بتعديل بعض احكام المرسوم الاميري رقم ١٥ لسنة ١٩٥٩ بقانون الجنسية الكويتية

١-٢-٣) مستبدلة وفق المرسوم بقانون رقم ٥٢ لسنة ٢٠٢٦ بتعديل بعض احكام المرسوم الاميري رقم ١٥ لسنة ١٩٥٩ بقانون الجنسية الكويتية ثم استبدل البند الرابع من المادة ١٤ بموجب المرسوم بقانون رقم ٧٩ لسنة ٢٠٢٦ بتعديل قانون الجنسية

الجنسية للمرأة الكويتية وفقاً لحكم المادة (١) من هذا القانون التي فقدتها طبقاً لأحكام الفقرة الأولى من المادة (١٠) من هذا القانون عند انتهاء الزوجية إذا طلبت ذلك، وكانت إقامتها العادية في الكويت أو عادت للإقامة فيها .»

المادة ١٣ [١]

يجوز بمرسوم بناءً على عرض وزير الداخلية، وموافقة اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، سحب الجنسية الكويتية من الكويتي الذي اكتسبها بالتجنس في الحالات الآتية:

١- إذا كان قد منح الجنسية الكويتية بطريق الغش أو التزوير أو بناءً على أقوال كاذبة، وتسحب الجنسية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية.

٢- إذا حكم عليه بحكم بات بعد منحه الجنسية الكويتية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بجريمة من جرائم أمن الدولة الداخلي أو الخارجي أو في جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية.

وإذا كان الحكم الصادر على الشخص في أي من هذه الجرائم غيابياً وكان هارباً خارج البلاد، فإنه يجوز سحب الجنسية بعد مضي ستة أشهر على وجوده بالخارج.

٣- إذا فصل تأديبياً من وظيفته الحكومية، لأسباب تتصل بالشرف أو الأمانة بعد منحه الجنسية الكويتية.

٤- إذا استدعت مصلحة الدولة العليا أو أمنها الخارجي ذلك، ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية.

٥- إذا توافرت دلائل جدية لدى الجهات المختصة على قيامه بالترويج لمبادئ من شأنها تقويض النظام الاقتصادي أو الاجتماعي أو السياسي في البلاد أو على انتمائه إلى هيئة سياسية أجنبية ، ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية .

٦- من أضاف متعمداً إلى ملف جنسيته أو جنسية غيره أي شخص ليس من أبنائه أو ذريته وثبت ذلك بموجب تحقيق أجرته اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية .» .

المادة ١٤ [٢]

يجوز بمرسوم بناءً على عرض وزير الداخلية، وموافقة اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، إسقاط الجنسية الكويتية عن كل من يتمتع بها في الحالات الآتية:

١- إذا دخل الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية دون إذن حكومة الكويت.

٢- إذا عمل لمصلحة دولة أجنبية وهي في حالة حرب مع الكويت أو كانت العلاقات السياسية قد قطعت معها.

٣- إذا انضم إلى هيئة من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي للكويت، أو صدر حكم بإدانته في جرائم ينص الحكم على أنها تمس ولاءه لبلاده، وأخل بالنظام الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي لها، ويجوز في هذه الحالة إسقاط الجنسية الكويتية عن أبنائه وإن نزلوا .

١-٢-٣) مستبدلة وفق المرسوم بقانون رقم ٥٢ لسنة ٢٠٢٦ بتعديل بعض احكام المرسوم الاميري رقم ١٥ لسنة ١٩٥٩ بقانون الجنسية الكويتية وتم استبدال البند الرابع من المادة ١٤ بموجب المرسوم بقانون رقم ٧٩ لسنة ٢٠٢٦ بتعديل بعض احكام قانون الجنسية

٤- اذا أضاف متعمداً إلى ملف جنسيته، أو جنسية غيره، أي شخص ليس من أبنائه أو ذريته، وثبت ذلك بموجب تحقيق أجرته اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، أو بموجب حكم قضائي نهائي، ويجوز في هذه الحالة إسقاط الجنسية عن أي من أبنائه أو ذريته متى ثبت علمه بذلك.

المادة ١٥

يجوز بمرسوم ، بناءا على عرض وزير الداخلية رد الجنسية الكويتية في أي وقت الى من سحبت منه أو اسقطت عنه طبقا لأحكام المادتين السابقتين

المادة ١٦ [١]

ليس في الدخول في الجنسية الكويتية ولا لفقدها ولا لاسقاطها ولا لاستردادها أي اثر في الماضي ، مالم ينص على غير ذلك .

ويترتب على سحب الجنسية ا، سحب شهادتها وفقا لنص المادتين (١-١٣) ، (٢١ مكررا أ) استرداد جميع ماصرف ومنح من مزايا وحقوق تكون تقررت بناءا على هذه الجنسية .

وإذا فقدت الجنسية، أو سحبت أو أسقطت وفقاً لنصوص المواد (١٠، ١١، ١١ مكرراً ، ١٣ البنود (٢-٣-٥-٦) يُحرم الشخص من جميع المزايا التي حصل عليها . «

واذا كان سحب الجنسية ، او اسقاطها ، لاسباب أخرى خلاف ما تقدم ، فانه واستثناد من احكام القوانين السارية يجوز بقرار من مجلس الوزراء إبقاء بعض هذه الحقوق والمزايا وفقا لما يراه محققا للمصلحة العامة ، ويحدد هذا القرار تلك المزايا والحقوق وشروط ومدة الاحتفاظ بها ، وعلى ان يكفل في جميع الأحوال الحق في الرعاية الصحية والتعليم والعيش الكريم ، ولا يجوز بأي حال من الأحوال الطعن على هذا القرار .

المادة ١٧

سن الرشد الواردة في هذا القانون تحدد طبقاً لاحكام القانون الكويتي .

المادة ١٨

التقريرات و اعلانات الاختيار و الطلبات و الاوراق المنصوص عليها في هذا القانون يجب ان توجه الى وزير الداخلية أو تقدم في الخارج الى الهيئات القنصلية المعهود اليها بالنظر في ذلك .

المادة ١٩ [٢]

يمنح وزير الداخلية كل كويتي شهادة بالجنسية الكويتية بعد التحقق من ثبوتها وفقاً لأحكام هذا القانون، وتصدر هذه الشهادة في شكل إلكتروني.

ويُصدر الوزير قراراً بالضوابط والاشتراطات الفنية والتقنية لإصدار الشهادة الإلكترونية، وحفظها، واستخدامها، وإجراءات التحقق من صحتها، وإلغائها أو وقف العمل بها.

المادة ٢٠ [٣]

عبء الاثبات يقع على من يدعي انه يتمتع بالجنسية الكويتية ، ويجوز استخدام الوسائل العلمية - بما في ذلك البصمة الوراثية والبصمة البيومترية - في فقد أو سحب أو إسقاط الجنسية، وكذلك عند إضافة أي شخص إلى ملف جنسية الأب، وذلك وفقاً للأسس والضوابط التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية.» .

١- الفقرة الثالثة مستبدلة وفق المرسوم بقانون رقم ٥٢ لسنة ٢٠٢٦ بتعديل بعض احكام المرسوم الاميري رقم ١٥ لسنة ١٩٥٩ بقانون الجنسية الكويتية
٢- المادة ١٩ مستبدلة وفق المرسوم بقانون رقم ٧٩ لسنة ٢٠٢٦ بتعديل بعض احكام المرسوم الاميري رقم ١٥ لسنة ١٩٥٩ بقانون الجنسية الكويتية
٣- الفقرة الثانية مستبدلة وفق المرسوم بقانون رقم ٥٢ لسنة ٢٠٢٦ بتعديل بعض احكام المرسوم الاميري رقم ١٥ لسنة ١٩٥٩ بقانون الجنسية الكويتية

المادة ٢١

يجوز اثبات الجنسية الكويتية ، على الوجه المبين بهذا القانون ، بتحقيق تجريه لجان تعين بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية ، ولهذه اللجان ان تستدل على وجود الجنسية الكويتية بأوراق تثبت ذلك ، ولها ان تسمع شهودا موثوقا بشهادتهم وأن تأخذ بالشهرة العامة ا، بأية قرينة أخرى تراها كافية في اثبات الجنسية .

المادة ٢١مكرر أ [١]

تسحب شهادة الجنسية الكويتية إذا تبين أنها أعطيت بغير حق بناءً على غش أو أقوال كاذبة أو شهادات غير صحيحة، ويكون السحب بمرسوم بناءً على عرض وزير الداخلية، وموافقة اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، ويترتب على ذلك سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد اكتسبها عن حامل تلك الشهادة بطريقة التبعية. « .

المادة ٢١مكرر ب [٢]

كل شخص أدلى ببيانات غير صحيحة إلى الجهات الإدارية المختصة بتحقيق الجنسية الكويتية أو اللجان المشكلة لهذا الغرض سواء لإثبات الجنسية الكويتية لنفسه أو لغيره أو لتسهيل كسبها طبقاً لأحكام هذا القانون وسواء حصل الإدلاء شفاهة أو كتابة، ولم يثبت أنه بذل جهداً معقولاً للتأكد من صحة ما أدلى به يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تتجاوز ثلاثة آلاف دينار.

فإذا كان قد أدلى بالبيانات سالفة الذكر مع علمه بعدم صحتها كانت العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سبع سنوات ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تتجاوز خمسة آلاف دينار .

المادة ٢٢ [٣]

تعتبر كافة المراسيم والقرارات المتعلقة بالجنسية من أعمال السيادة وليس للمحاكم أن تنظر فيها .

المادة ٢٣ [٤]

تختص النيابة العامة بالتحقيق والتصرف والادعاء في كافة الجرائم الواردة في هذا القانون .

المادة ٢٤

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من وقت نشره وتصدر القرارات اللازمة لتنفيذه من وزير الداخلية .

حاكم الكويت
عبدالله السالم الصباح
صدر بقصر السيف
يوم السبت ٥ جمادي الآخرة سنة ١٣٧٩
الموافق ٥ ديسمبر سنة ١٩٥٩

١-٢-٣-٤) مستبدلة وفق المرسوم بقانون رقم ٥٢ لسنة ٢٠٢٦ بتعديل بعض احكام المرسوم الاميري رقم ١٥ لسنة ١٩٥٩ بقانون الجنسية الكويتية

المرسوم بقانون رقم ٥٢ لسنة ٢٠٢٦
بتعديل بعض احكام المرسوم الاميري رقم ١٥ لسنة ١٩٥٩
بقانون الجنسية الكويتية

مادة اولى

يستبدل بنصوص المواد (١، ٧، ٧ مكرراً أ، ١٠، ١١، ١١ مكرراً، ١٢، ١٣، ١٤، ١٦ فقرة ثالثة ٢٠ فقرة ثانية ، ٢١ مكرراً أ، ٢١ مكرراً ب، ٢٢ و ٢٣) من المرسوم الأميري رقم (١٥) لسنة ١٩٥٩ (تم استبدال المواد في نصوص القانون)

مادة ثانية

تستبدل عبارتا (وزير الداخلية، و اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية) بعبارتي (رئيس دوائر الشرطة والأمن العام)، و(اللجنة العليا) أينما وردتا في مواد المرسوم الأميري رقم (١٥) لسنة ١٩٥٩ المشار إليه. (تم استبدال العبارات في نصوص القانون)

مادة ثالثة

كل من اكتسب الجنسية الكويتية قبل تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون بالتبعية لمن حصل عليها بالتجنس وفقاً لأحكام المرسوم الأميري رقم (١٥) لسنة ١٩٥٩ المشار إليه يكون كويتياً بالتجنس.

كما يكون كويتياً بالتجنس، كل من حصل قبل تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون على الجنسية الكويتية وفقاً لأحكام أي مادة بالمتجنس من المرسوم الأميري رقم (١٥) لسنة ١٩٥٩ المشار إليه.

ويتم توفيق أوضاع المشار إليهم في هذه المادة وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.

مادة رابعة

تلغى المواد أرقام (٢)، ٣، ٤، ٥، ٦ و ٧ مكرراً من المرسوم الأميري رقم (١٥) لسنة ١٩٥٩ المشار إليه.

كما يلغى القانون رقم (٤٤) لسنة ١٩٩٤، والقانون (٣٢) لسنة ١٩٩٥ بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم (١٥) لسنة ١٩٥٩ المشار إليه.

ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون.(تم الغاء المواد في نصوص القانون)

مادة خامسة

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون ، وينشر في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره .

أمير الكويت

مشعل الاحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء

أحمد عبدالله الأحمد الصباح

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

فهد يوسف سعود الصباح

صدر بقصر في ١٧ شوال ١٤٤٧هـ

الموافق ٥ ابريل ٢٠٢٦م

المذكرة الإيضاحية
للمرسوم بقانون رقم ٥٢ لسنة ٢٠٢٦
بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري
رقم (١٥) لسنة ١٩٥٩ بقانون الجنسية الكويتية

تنفيذا للتوجيهات التي جاءت بالخطاب السامي لحضرة صاحب السمو أمير البلاد بتاريخ ٢٠/ ٣/ ٢٠٢٥ من ضرورة الحرص على أن التعامل في قضايا الجنسية يجب أن يتم وفقا للقانون وبمراعاة الأبعاد الإنسانية والمعيشية، ومن أن الهوية الوطنية تشكل هدف كل كويتي أصيل حريص على تقدم وطنه وإعلاء شأنه، كما تشكل السياج الذي يحمي دولة الكويت والحصن الحصين لمجابهة الشدائد وتحدي الصعوبات والتهديدات والتصدي لكل من يحاول العبث بأمن الوطن واستقراره والإضرار بمصالح المواطنين.

وانطلاقا من أهمية تنظيم الجنسية بوصفها من الركائز السيادية للدولة، وحرصا على صون الهوية الوطنية لدولة الكويت، ولضمان الاتساق بين النصوص التشريعية مع النصوص الدستورية ومتطلبات الواقع المعاصر، ونظرا للحاجة الملحة في الوصول إلى تنظيم قانوني متوازن وشامل يعاد معه تنظيم أحكام المرسوم الأميري رقم (١٥) لسنة ١٩٥٩ بقانون الجنسية الكويتية بما يكفل ويضمن الحفاظ على الهوية الوطنية وتعزيز الانتماء الوطني والحفاظ على السيادة القانونية لدولة الكويت في كافة مسائل الجنسية.

وإذ صدر الأمر الأميري بتاريخ ١٠/ ٥/ ٢٠٢٤ ونصت المادة (٤) منه على أن تصدر القوانين بمراسيم بقوانين، لذا أعد مشروع المرسوم بقانون الماثل ليدخل تعديلات جوهرية على بعض أحكام المرسوم الأميري رقم (١٥) لسنة ١٩٥٩ المشار إليه تضمن التأكيد على الهوية الوطنية للكويتيين الأصليين وتعزيز الانتماء للدولة على نحو يكفل تنقية وتنقيح ما شاب ملف الجنسية الكويتية من شوائب وجدت نتيجة لممارسات خاطئة في التعامل مع ملف الجنسية الكويتية بقصد أو بدون قصد.

ويهدف المشروع الماثل إلى تحديث الإطار التشريعي المنظم للجنسية الكويتية بما يحقق التوازن بين حماية النسيج الوطني، ومراعاة الاعتبارات الإنسانية والاجتماعية، وضمان ممارسة الدولة لصلاحياتها السيادية في منح وفقد وسحب وإسقاط الجنسية ضمن حدود واضحة وضوابط قانونية رصينة، وقد تضمن المشروع استبدال عددا من المواد الأساسية في القانون القائم، وتعديل بعض العبارات التي لم تعد تتفق مع التنظيم الحالي، وإلغاء بعض النصوص التي ثبتت عدم الحاجة إليها أو لتعارضها مع الرؤية التشريعية المستحدثة.

ونصت المادة الأولى من مشروع المرسوم بقانون الماثل على استبدال المواد (١ ، ٧ ، ٧ مكررا أ، ١٠، ١١، ١١ مكررا، ١٢، ١٣، ١٤، ١٦ فقرة ثالثة، ٢٠ فقرة ثانية، ٢١ مكررا أ، ٢١ مكررا ب، ٢٢، و ٢٣) من المرسوم الأميري رقم (١٥) لسنة ١٩٥٩ المشار إليه.

ولما كان المرسوم الأميري رقم (١٥) لسنة ١٩٥٩ سالف الذكر صدر قبل الدستور الكويتي وكان الدستور عند تعداده للشروط الواجب توافرها في عضو مجلس

الأمة، استلزم من بينها أن يكون كويتيا بصفة أصلية وفقا للقانون، ومن ثم فإنه ولئن كان دستور الدولة اعتمد هذا الوصف، والذي هو بالضرورة ينطبق على الكويتيين بالتأسيس وعلى من ولد لهم سواء داخل أم خارج دولة الكويت، لذا فإن من باب أولى – وحتى تتسق النصوص التشريعية مع النصوص الدستورية – أن يعتمده القانون المنظم لأحكام الجنسية، لذا تم استبدال المادة (١) من المرسوم الأميري رقم (١٥) لسنة ١٩٥٩ المشار إليه بعد دمج الحكم الوارد في المادة (٢) من ذات المرسوم الأميري فيها، ونصت المادة المستبدلة على أن الكويتيين هم المؤسسون المتوطنون في الكويت قبل سنة ١٩٢٠ المحافظون على إقامتهم العادية فيها إلى يوم ١٤/ ١٢/ ١٩٥٩ ، مع اعتبار إقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع ويعد الشخص محافظا على إقامته العادية في الكويت، حتى لو أقام في بلد أجنبي، متى كان قد استبقى نية العودة إلى الكويت، كما نصت هذه المادة على أن الكويتي بصفة أصلية هو من ولد لأب كويتي بالتأسيس، على أن يشمل ذلك جميع من يولد من الفروع، سواء أكان مكان الولادة داخل أم خارج دولة الكويت.

ولم ترتب المادة (٧) المستبدلة على اكتساب الأجنبي للجنسية الكويتية صيرورة زوجته الأجنبية كويتية بأي حال من الأحوال، كما اعتبرت هذه المادة أولاده القصر كويتيين بالتجنس وأجازت لهم أن يقرروا اختيار جنسيتهم خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد، أما أولاد المتجنس الذين يولدون بعد كسبه الجنسية الكويتية فيعتبرون كويتيين بالتجنس وفقا لأحكام هذه المادة، وذلك بعد أن كان القانون السابق يعتبرهم كويتيين بصفة أصيلة .

وأجازت المادة (٧) مكررا / أ) المستبدلة لوزير الداخلية إصدار قرارا بمعاملة القاصر المولود من أم كويتية معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد متى كان محافظا على الإقامة في الكويت وكان أبوه الأجنبي أسيرا، أو طلق أمه طلاقا بائنا، أو توفى عنها. كما أجازت هذه المادة للوزير أن يصدر قرارا بمعاملة من ولد في الكويت، أو في الخارج من أم كويتية، وكان مجهول الأب أو لم تثبت نسبته لأبيه قانونا، وكذلك من ولد في الكويت، لأبوين مجهولين معاملة الكويتي لحين بلوغه سن الرشد.

وقررت المادة (١٠) المستبدلة عدم فقد المرأة الكويتية لجنسيتها الكويتية حال زواجها من أجنبي إلا إذا دخلت في جنسية زوجها، أما المرأة الكويتية المتجنسة تبعا لزواجها من كويتي الجنسية، فإن الجنسية الكويتية تسحب منها بعد وفاة زوجها الكويتي، أو انتهاء العلاقة الزوجية بينهما لأي سبب من الأسباب إذا لم يكن لديها منه أبناء، أما المرأة التي لديها أبناء من زوجها الكويتي فلا تسحب منها الجنسية الكويتية طالما لم تتزوج بعده من غير كويتي، كما تسحب جنسيتها أيضا إذا استردت جنسيتها الأصلية، أو إذا اكتسبت جنسية أخرى، أو حملت جواز سفر دولة أخرى.

وجاءت المادة (١١) المستبدلة لتنص على أن الكويتي – سواء أكان وفقا لنص المادة (١) من مشروع هذا المرسوم بقانون، أو متجنس – يفقد الجنسية الكويتية إذا تجنس مختارا بجنسية أجنبية، وتفقدها بالتبعية معه زوجته إذا كانت كويتية بالتجنس ما لم

تعلن وزير الداخلية برغبتها في الاحتفاظ بجنسيتها الكويتية خلال سنة من تاريخ علمها بتجنس زوجها، أما أولاده القصر فيفقدوا جنسيتهم الكويتية أيضا إذا كانوا يدخلون في جنسية أبيهم الجديدة بموجب القانون الخاص بهذه الجنسية، وذلك ما لم يكن القاصر كويتيا وفقا لنص المادة (١) من مشروع هذا المرسوم بقانون، فله أن يعلن لوزير الداخلية برغبته في الاحتفاظ بجنسيته الكويتية، خلال السنة التالية لبلوغه سن الرشد.

وأجازت الفقرة الأخيرة من هذه المادة أن يصدر مرسوم، بناء على عرض وزير الداخلية بعد موافقة اللجنة العليا للجنسية، بإعادة الجنسية الكويتية لمن فقدها من الكويتيين وفقا لنص المادة (١) من مشروع هذا المرسوم بقانون إذا أقام في الكويت إقامة مشروعة لمدة سنة على الأقل، وطلب العودة إلى الجنسية الكويتية وأن يتخلى عن جنسيته الأجنبية التي تجنس بها.

وأوجبت المادة (١١ مكررا) المستبدلة على كل من تجنس بالجنسية الكويتية التنازل عن جنسيته الأجنبية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ حصوله على الجنسية الكويتية، وأن يقدم لوزارة الداخلية خلال هذه المدة ما يثبت ذلك، وإلا اعتبر منح الجنسية كأن لم يكن من تاريخ تجنسه.

وأجازت المادة (١٢) المستبدلة إعادة الجنسية للمرأة الكويتية وفقا لنص المادة (١) من مشروع هذا المرسوم بقانون التي فقدتها نتيجة دخولها في جنسية زوجها الأجنبي، وذلك بمرسوم عند انتهاء الزوجية إذا طلبت هي ذلك وكانت إقامتها العادية في الكويت أو عادت للإقامة فيها.

وحددت المادة (١٣) المستبدلة حالات سحب الجنسية الكويتية من الأجنبي الذي اكتسبها بالتجنس على أن يكون السحب بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية وموافقة اللجنة العليا للجنسية.
وأجازت المادة (١٤) المستبدلة إسقاط الجنسية الكويتية بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية، وموافقة اللجنة العليا للجنسية في الحالات المذكورة في هذه المادة.

ونصت الفقرة الثالثة المستبدلة من المادة (١٦) على حرمان الشخص الذي فقد جنسيته الكويتية أو سحبت أو أسقطت عنه من جميع المزايا التي تمتع بها نتيجة تجنسه بها إذا كان الفقد أو السحب أو الإسقاط قد تم وفقا لنصوص المواد (١٠، ١١، ١١ مكررا، ١٣ البنود ٢-٣-٥-٦). ولضمان تأكيد الهوية الوطنية، وإبعاد أية شكوك في تحقيق مسائل الجنسية على نحو يؤكد ثبوتها أو نفيها، أجازت الفقرة الثانية المستبدلة من المادة (٢٠) استخدام الوسائل العلمية بما في ذلك البصمة الوراثية والبصمة البيومترية في فقد أو سحب أو إسقاط الجنسية، وذلك وفقا للأسس والضوابط التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية.

وقررت المادة (٢١ مكررا / أ) المستبدلة سحب شهادة الجنسية الكويتية إذا ثبت أنها أعطيت بغير حق بناء على غش أو أقوال كاذبة أو شهادات غير صحيحة، على أن يكون السحب بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية، وموافقة اللجنة العليا للجنسية، كما قررت هذه المادة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد اكتسبها عن حامل تلك الشهادة بطريقة التبعية أيضا.

وعاقبت المادة (٢١ مكررا / ب) المستبدلة بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تتجاوز ثلاثة آلاف دينار كل شخص أدلى ببيانات غير صحيحة إلى الجهات الإدارية المختصة بتحقيق الجنسية الكويتية أو اللجان المشكلة لهذا الغرض سواء لإثبات الجنسية الكويتية لنفسه أو لغيره أو لتسهيل كسبها، وسواء حصل الإدلاء شفاهة أو كتابة، ولم يثبت أنه بذل جهدا معقولاً للتأكد من صحة ما أدلى به، مع تشديد العقوبة لتصل إلى الحبس مدة لا تتجاوز سبع سنوات إذا كان الشخص قد أدلى بهذه البيانات مع علمه بعدم صحتها، مع جواز الحكم بغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف دينار مع عقوبة الحبس.

ومنعا للتأويل والاجتهاد في إمكانية الطعن على المراسيم والقرارات المتعلقة بالجنسية، جاءت المادة (٢٢) المستبدلة لتنص في وضوح تام على أن كافة هذه المسائل تعتبر من أعمال السيادة ويمتنع على المحاكم أن تنظر فيها.

وأناطت المادة (٢٣) المستبدلة الاختصاص بالتحقيق والتصرف والادعاء في كافة الجرائم المتعلقة بمسائل الجنسية للنيابة العامة.

ونصت المادة الثانية من مشروع المرسوم بقانون المعروض على استبدال عبارتا (وزير الداخلية)، و(اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية) بعبارتي (رئيس دوائر الشرطة والأمن العام)، و (اللجنة العليا أينما وردتا في مواد المرسوم الأميري رقم (١٥) لسنة ١٩٥٩ المشار إليه.

ونحو تأكيد الهوية الوطنية، جاءت المادة الثالثة من المشروع الماثل لتنص على أن كل من اكتسب الجنسية الكويتية بالتبعية لمن حصل عليها بالتجنس وفقا لأحكام المرسوم الأميري رقم (١٥) لسنة ١٩٥٩ المشار إليه قبل تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم يكون كويتيا بالتجنس، كما يكون كويتيا بالتجنس أيضا كل من حصل على الجنسية الكويتية بالتجنس وفقا لأحكام أي مادة من مواد المرسوم الأميري رقم (١٥) لسنة ١٩٥٩ سالف الذكر، على أن يتم توفيق أوضاع جميع هؤلاء بموجب أحكام المشروع الماثل.

وألغت المادة الرابعة من المشروع المواد أرقام (٢، ٣، ٤، ٥، ٦ و ٧ مكررا) من المرسوم الأميري رقم (١٥) لسنة ١٩٥٩ المشار إليه، والقانون رقم (٤٤) لسنة ١٩٩٤ بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (٧) من المرسوم الأميري رقم (١٥) لسنة ١٩٥٩ المشار إليه، والقانون (٣٢) لسنة ١٩٩٥ بتعديل بعض أحكام هذا المرسوم الأميري، كما ألغت كل حكم يخالف أحكام هذا المشروع.

وألزمت مادته الخامسة رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذه، وحددت تاريخ العمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المرسوم بقانون رقم ٧٩ لسنة ٢٠٢٦
بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري
رقم (١٥) لسنة ١٩٥٩ بقانون الجنسية الكويتية

بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ ٢ ذو القعدة ١٤٤٥ هـ، الموافق ١٠ مايو ٢٠٢٤ م،
وعلى المرسوم الأميري رقم (١٥) لسنة ١٩٥٩ بقانون الجنسية الكويتية، والقوانين المعدلة له،
وبناء على عرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
أصدرنا مرسوم بقانون الآتي نصه:

مادة أولى

يُستبدل بنص البند (٤) من المادة (١٤)، وبنص المادة (١٩) من المرسوم الأميري رقم (١٥) لسنة ١٩٥٩ المشار إليه النصان الآتيان:

مادة ١٤

بند (٤) - «إذا أضاف متعمداً إلى ملف جنسيته، أو جنسية غيره، أي شخص ليس من أبنائه أو ذريته، وثبت ذلك بموجب تحقيق أجرته اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، أو بموجب حكم قضائي نهائي، ويجوز في هذه الحالة إسقاط الجنسية عن أي من أبنائه أو ذريته متى ثبت علمه بذلك.»

مادة ١٩

«يمنح وزير الداخلية كل كويتي شهادة بالجنسية الكويتية بعد التحقق من ثبوتها وفقاً لأحكام هذا القانون، وتصدر هذه الشهادة في شكل إلكتروني.
ويُصدر الوزير قراراً بالضوابط والاشتراطات الفنية والتقنية لإصدار الشهادة الإلكترونية، وحفظها، واستخدامها، وإجراءات التحقق من صحتها، وإلغائها أو وقف العمل بها.»

مادة ثانية

تضاف فقرة جديدة إلى نص المادة (٧) من المرسوم الأميري رقم (١٥) لسنة ١٩٥٩ المشار إليه نصها الآتي:

مادة ٧ فقرة جديدة:

«ولا يكون لمن اكتسب الجنسية الكويتية بالتجنس الحق في الانتخاب أو الترشح أو التعيين في أي هيئة نيابية».

مادة ثالثة

تكون للشهادة الإلكترونية المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون الحجية والآثار القانونية ذاتها لشهادة الجنسية، وتحل محل الشهادة الورقية في تطبيق القوانين والمراسيم واللوائح المعمول بها.

مادة رابعة

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون.

مادة خامسة

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

أمير الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
أحمد عبد الله الأحمد الصباح
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
فهد يوسف سعود الصباح

صدر بقصر السيف في: ١٠ ربيع الأول ١٤٤٨ هـ

القوانين الجزائية

قانون الجزاء ١٠٨
القانون رقم ١٦ لسنة ١٩٦٠ باصدار قانون الجزاء وتعديلاته

قانون تعديل بعض احكام قانون الجزاء ١٥٧
القانون رقم ٣١ لسنة ١٩٧٠ بتعديل بعض احكام قانون الجزاء

قانون الاجراءات الجزائية ١٧١
القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٦٠ باصدار قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية

قانون محاكمة الوزراء ٢١٧
القانون رقم ٨٨ لسنة ١٩٩٥ في شأن محاكمة الوزراء

قانون الكشف عن العمولات ٢٢٣
القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٩٦ بشأن الكشف عن العمولات التي تقدم في العقود التي تبرمها الدولة

قانون مكافحة الفساد ٢٢٦
القانون رقم ٢ لسنة ٢٠١٦ بشأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية

قانون حماية الاموال العامة ٢٤٤
القانون رقم ١ لسنة ١٩٩٣ بشأن حماية الأموال العامة

قانون مكافحة الغش التجاري ٢٥٣
القانون رقم ٢٠ لسنة ٢٠١٩ بإصدار القانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

قانون بلدية الكويت ٢٥٩
القانون رقم ٣٣ لسنة ٢٠١٦ في شأن بلدية الكويت

قانون حماية البيئة ٢٧٦
القانون رقم ٤٢ لسنة ٢٠١٤ بشأن حماية البيئة

قانون المرور ٣١٦
المرسوم بالقانون رقم ٦٧ لسنة ١٩٧٦ في شأن المرور

قانون الاحداث ٣٣٦
القانون رقم ١١١ لسنة ٢٠١٥ في شأن الاحداث

قانون حقوق الطفل ٣٥٣
القانون رقم ٢١ لسنة ٢٠١٥ في شأن حقوق الطفل

قانون الحماية من العنف الاسري ٣٧٥
القانون رقم ١٦ لسنة ٢٠٢٠ في شأن الحماية من العنف الاسري

قانون مكافحة الاتجار بالاشخاص وتهريب المهاجرين ٣٨٦
القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠١٣ في شأن مكافحة الاتجار بالاشخاص وتهريب المهاجرين

قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ٣٩٢
المرسوم بقانون رقم ١٥٩ لسنة ٢٠٢٥ في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار بها

قانون الاسلحة والذخائر ٤١٨
المرسوم بالقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٩١ في شأن الأسلحة والذخائر والاسلحة البيضاء والاسلحة الهوائية الخطرة

قانون جرائم المفرقعات ٤٢٦
القانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٨٥ في شأن جرائم المفرقعات

قانون حماية الوحدة الوطنية ٤٢٩
المرسوم بقانون رقم ١٩ لسنة ٢٠١٢ في شأن حماية الوحدة الوطنية

قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ٤٣٢
القانون رقم ١٠٦ لسنة ٢٠١٣ بشأن مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب

قانون مكافحة جرائم الارهاب ٤٥٢
مرسوم بقانون رقم ٤٧ لسنة ٢٠٢٦ في شأن مكافحة جرائم الارهاب

قانون حماية المصالح العليا للجهات العسكرية ٤٦٢
مرسوم بقانون رقم ١٣ لسنة ٢٠٢٦ بشأن تأمين المصالح العليا للجهات العسكرية

قانون تخصيص دوائر أمن الدولة والجرائم الارهابية ٤٧٠
مرسوم بقانون رقم ٥١ لسنة ٢٠٢٦ بتخصيص دوائر جزائية لنظر جرائم زمن الدولة الخارجي والداخلي وجرائم الاعمال الارهابية

القانون رقم ١٦ لسنة ١٩٦٠م
بإصدار قانون الجزاء

الفهرس	المواد	الصفحة
الكتاب الأول: الأحكام العامة	١	١١٠
الباب الأول: أحكام تمهيدية	١	١١٠
الفصل الأول: مباديء أساسية	١	١١٠
الفصل الثانى: سريان القانون من حيث المكان ومن حيث الزمان	١١	١١١
الباب الثانى: الجريمة	١٨	١١٢
الفصل الأول: المسئولية الجنائية	١٨	١١٢
الفصل الثانى: الركن الشرعي - أسباب الإباحة	٢٦	١١٣
الفصل الثالث: الركن المعنوي - القصد الجنائي والخطأ غير العمدي	٤٠	١١٤
الفصل الرابع: الركن المادي - الشروع وتعدد المجرمين	٤٥	١١٥
الباب الثالث: العقوبة	٥٧	١١٨
الفصل الأول: العقوبات الأصلية	٥٧	١١٨
الفصل الثانى: العقوبات التبعية والعقوبات التكميلية	٦٦	١١٨
الفصل الثالث: تخفيف العقوبة وتشديدها	٨١	١٢١
الفصل الرابع: الإفراج تحت شرط	٨٧	١٢٢
الكتاب الثانى: الجرائم الضارة بالمصلحة العامة	٩٢	١٢٣
الباب الأول: انتهاك حرمة الأديان	١٠٩	١٢٤
الباب الثانى: الجرائم المتعلقة بأعمال الموظفين العامين	١١٤	١٢٥
الفصل الأول: الرشوة	١١٤	١٢٥
الفصل الثانى: سوء استعمال الوظيفة	١٢٠	١٢٦
الفصل الثالث: انتحال الوظيفة	١٢٦	١٢٦
الفصل الرابع: فرار المحبوسين والمقبوض عليهم	١٢٨	١٢٦
الفصل الخامس: الاعتداء على الموظف أثناء تأدية وظيفته	١٣٤	١٢٧
الباب الثالث: الجرائم المتعلقة بسير العدالة	١٣٦	١٢٨
الفصل الأول: شهادة الزور	١٣٦	١٢٨
الفصل الثانى:الامتناع عن تأدية الشهادة وعن تقديم المساعدات اللازمة إلى القضاء	١٤٣	١٢٩
الفصل الثالث: الامتناع عن التبليغ عن الجرائم وعن منع وقوعها	١٤٣	١٢٩
الفصل الرابع: البلاغ الكاذب	١٤٥	١٢٩
الفصل الخامس: التأثير في جهات القضاء والإساءة إلى سمعتها	١٤٦	١٣٠
الفصل السادس: فض الأختام	١٤٨	١٣٠
الكتاب الثالث: الجرائم الواقعة على الأفراد	١٤٩	١٣٠
الباب الأول: الجرائم الواقعة على النفس	١٤٩	١٣٠
الفصل الأول: القتل والجرح والضرب والإيذاء	١٤٩	١٣٠
الفصل الثانى: التعريض للخطر	١٦٦	١٣٣
الفصل الثالث: الإجهاض	١٧٤	١٣٥
الفصل الرابع: الخطف والحجز والإتجار بالرقيق	١٧٨	١٣٦

الباب الثانى: الجرائم الواقعة على العرض والسمعة	١٨٦	١٣٧
الفصل الأول: المواقعة الجنسية وهتك العرض	١٨٦	١٣٧
الفصل الثانى: الزنا	١٩٥	١٣٩
الفصل الثالث: الفعل الفاضح المخل بالحياء	١٩٨	١٣٩
الفصل الثالث: التحريض على الفجور والدعارة والقمار	٢٠٠	١٣٩
الفصل الرابع: الخمر والمخدرات	٢٠٦	١٤٠
الفصل الخامس: القذف والسب	٢٠٩	١٤١
الباب الثالث: الجرائم الواقعة على المال	٢١٧	١٤٣
الفصل الأول: السرقة والنصب وخيانة الأمانة	٢١٧	١٤٣
الفصل الثانى: الحريق	٢٤٣	١٤٩
الفصل الثالث: الإتلاف والقرصنة وإنتهاك حرمة الملك	٢٤٩	١٥٠
الفصل الرابع: التزوير	٢٥٧	١٥١
الفصل الخامس: تزييف أوراق النقد وتزييف المسكوكات	٢٦٣	١٥٣
الفصل السادس: تزوير الأختام والطوابع	٢٧٤	١٥٤
الفصل السابع: إنتحال الشخصية	٢٨١	١٥٥
الفصل الثامن : تهرب المدين من الوفاء	٢٨٣	١٥٦

القانون رقم ١٦ لسنة ١٩٦٠م
بإصدار قانون الجزاء

نحن عبدالله السالم الصباح أمير الكويت
بناء على عرض رئيس العدل وبعد موافقة المجلس الاعلى قررنا القانون الآتي:-

مادة ١

يعمل بقانون الجزاء المرافق لهذا القانون.

مادة ٢

على رئيس العدل تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من وقت نشره في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت
عبدالله السالم الصباح
صدر في الثامن من ذي الحجة ١٣٧٩
الموافق الثاني من يونيو -حزيران- ١٩٦٠

الكتاب الأول
الأحكام العامة
الباب الأول
أحكام تمهيدية
مبادئ أساسية.

مادة ١

لا يعد الفعل جريمة، ولا يجوز توقيع عقوبة من أجله، إلا بناء على نص في القانون.

مادة ٢

الجرائم في هذا القانون نوعان : الجنايات والجنح.

مادة ٣[1]

الجنايات هي الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو بالحبس المؤبد أو بالحبس المؤقت مدة تزيد على ثلاث سنوات.

مادة ٤

تسقط الدعوى الجزائية في الجنايات بمضي عشر سنوات من يوم وقوع الجناية. وتسقط العقوبة المحكوم بها، إذا كانت عقوبة من العقوبات المذكورة في المادة السابقة، بمضي عشرين سنة من وقت صيرورة الحكم نهائيا، إلا عقوبة الاعدام فإنها تسقط بمضي ثلاثين سنة.

مادة ٥ [2]

الجنح هي الجرائم التي يعاقب عليها بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة ٦

تسقط الدعوى الجزائية في الجنح بمضي خمس سنوات من يوم وقوع الجريمة.
وتسقط العقوبة المحكوم بها، إذا كانت عقوبة من العقوبات المذكورة في المادة السابقة بمضي عشر سنوات من وقت صيرورة الحكم نهائيا

١) معدلة بالقانون رقم ٧٠ لسنة ١٩٧٩
٢) معدلة بالقانون رقم ٧٠ لسنة ١٩٧٩

مادة ٧

لا يوقف سريان المدة التي تسقط بها الدعوى الجزائية لأي سبب كان.

مادة ٨

ينقطع سريان المدة التي تسقط بها الدعوى الجزائية بإجراءات الاتهام أو التحقيق أو المحاكمة أو بالتحريات التي اتخذت في مواجهة المتهم أو أخطر بها بوجه رسمي. ولا يجوز في أية حال أن تطول المدة بسبب الانقطاع لأكثر من نصفها.

مادة ٩

إذا تعدد المتهمون، فان انقطاع المدة التي تسقط بها الدعوى الجزائية بالنسبة إلى أحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة إلى الباقين، ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم اجراءات قاطعة للمدة.

مادة ١٠

يوقف سريان المدة التي تسقط بها العقوبة بأي مانع يحول دون مباشرة التنفيذ، سواء كان المانع قانونيا أو ماديا.

وتنقطع هذه المدة في عقوبة الحبس بالقبض على المحكوم عليه، وفي عقوبة الغرامة بأي اجراء من اجراءات التنفيذ التي تتخذ في مواجهة المحكوم عليه أو تصل الى علمه.

سريان القانون من حيث المكان ومن حيث الزمان

مادة ١١

تسري احكام هذا القانون على كل شخص يرتكب في اقليم الكويت وتوابعها جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه. تسري على كل شخص يرتكب خارج اقليم الكويت فعلا يجعله فاعلا أصليا أو شريكا في جريمة وقعت كلها أو بعضها في اقليم الكويت.

مادة ١٢

تسري احكام هذا القانون أيضا على كل شخص كويتي الجنسية يرتكب خارج الكويت فعلا معاقبا عليه طبقا لأحكام هذا القانون وطبقا لأحكام القانون الساري في المكان الذي ارتكب فيه هذا الفعل، وذلك إذا عاد الى الكويت دون أن تكون المحاكم الاجنبية قد برأته مما أسند إليه.

مادة ١٣

في جميع الاحوال لا تقام الدعوى الجزائية على مرتكب جريمة في الخارج إذا ثبت أن المحاكم الاجنبية حكمت عليه نهائيا واستوفى عقوبته.

مادة ١٤

يعاقب على الجرائم طبقا للقانون المعمول به وقت ارتكابها، ولا يجوز أن توقع عقوبة من أجل فعل ارتكب قبل نفاذ القانون الذي قرر عقوبة على هذا الفعل.

مادة ١٥

إذا صدر، بعد ارتكاب الفعل وقبل أن يحكم فيه نهائيا، قانون أصلح للمتهم، وجب تطبيق هذا القانون دون غيره.

مع ذلك إذا صدر بعد الحكم النهائي قانون يجعل الفعل غير معاقب عليه اطلاقا، وجب تطبيق هذا القانون واعتبار الحكم كأن لم يكن.

مادة ١٦

استثناء من أحكام المادة السابقة، إذا كان القانون الذي يقرر العقوبة قانونا مؤقتا بمدة معينة أو قانونا دعت إلى إصداره ظروف طارئة، وجب تطبيقه على كل فعل ارتكب اثناء مدة سريانه، ولو انتهت مدته أو ألغي لزوال الظروف الطارئة وكان ذلك قبل صدور الحكم النهائي في خصوص هذا الفعل.

مادة ١٧

تسري القوانين الشكلية على كل اجراء يتخذ أثناء سريان هذه القوانين، ولو كان يتعلق بجريمة ارتكبت قبل سريانها، كل اجراء تم صحيحا في ظل قانون معمول به يبقى صحيحا، ما لم ينص على غير ذلك.

الباب الثاني
الجريمة
١-المسئولية الجنائية

مادة ١٨

لا يسأل جزائيا من لم يبلغ من العمر وقت ارتكاب الجريمة سبع سنين كاملة.

مادة ١٩ [١]

ملغاة

مادة ٢٠

ملغاة

مادة ٢١

ملغاة

مادة ٢٢

لا يسأل جزائيا من يكون، وقت ارتكاب الفعل، عاجزا عن إدراك طبيعته أو صفته غير المشروعة، أو عاجزا عن توجيه إرادته، بسبب مرض عقلي أو نقص في نموه الذهني أو أية حالة عقلية أخرى غير طبيعية.

وإذا قضى بعدم مسئولية المتهم طبقا لأحكام الفقرة السابقة،وأمرت المحكمة إذا قدرت خطورته على الأمن العام، بإيداعه في المحل المعد للمرضى بعقولهم، إلى أن تأمر الجهة القائمة على إدارة المحل بإخلاء سبيله لزوال السبب الذي أوجب ايداعه فيه.

مادة ٢٣

لا يسأل جزائيا من يكون، وقت ارتكاب الفعل، عاجزا عن إدراك طبيعته أو صفته غير المشروعة، أو عاجزا عن توجيه ارادته، لتناوله مواد مسكره أو مخدرة، إذا تناول هذه المواد قهرا عنه أو على غير علم منه بها، أو إذا ترتب على تناولها أن أصبح مصابا وقت ارتكاب الفعل بمرض عقلي، وفي هذه الحالة الأخيرة تسري أحكام الفقرة الثانية من المادة السابقة.

مادة ٢٤

لا يسأل جزائيا من يكون، وقت ارتكاب الفعل، فاقدا حرية الاختيار لوقوعه بغير

١) المواد (١٩-٢٠-٢١) ملغاة بموجب القانون رقم ٣ لسنة ١٩٨٣ بشأن الأحداث

اختياره تحت تأثير التهديد بإنزال أذى جسيم حال يصيب النفس أو المال.

مادة ٢٥

لا يسأل جزائيا من ارتكب فعلا دفعته إلى ارتكابه ضرورة وقاية نفسه أو غيره من خطر جسيم حال يصيب النفس أو المال، إذا لم يكن لإرادته دخل في حلوله ولا في استطاعته دفعه بطريقة اخرى، بشرط أن يكون الفعل الذي ارتكبه متناسبا مع جسامة الخطر الذي توقاه.

٢- الركن الشرعي
أسباب الإباحة

مادة ٢٦

لا يعد الفعل جريمة عند قيام سبب من أسباب الإباحة.

المادة ٢٧

أسباب الإباحة هي استعمال الحق، والدفاع الشرعي، واستعمال الموظف العام سلطته أو تنفيذه لأمر تجب طاعته، ورضاء المجني عليه.

مادة ٢٨

لا جريمة إذا ارتكب الفعل بنية حسنة استعمالا لحق يقرره القانون، بشرط أن يكون مرتكبه قد التزم حدود هذا الحق.

مادة ٢٩

لا جريمة إذا وقع الفعل استعمالا لحق التأديب من شخص يخول له القانون هذا الحق، بشرط التزامه حدوده واتجاه إلى مجرد التهذيب.

مادة ٣٠ [١]

لا جريمة إذا وقع الفعل من شخص مرخص له في مباشرة الاعمال الطبية أو الجراحية، وكان قصده متجها إلى شفاء المريض، ورضى المريض مقدما صراحة أو ضمنا بإجراء هذا الفعل، وثبت أن الفاعل التزم من الحذر والاحتياط ما تقضي به اصول الصناعة الطبية.

ويكفي الرضاء الصادر مقدماً من ولي النفس إذا كانت إرادة المريض غير معتبرة قانوناً، ولا حاجة لأي رضاء إذا كان العمل الطبي أو الجراحي ضرورياً إجراؤه في الحال، أو كان المريض في ظروف تجعله لا يستطيع التعبير عن إرادته وكان من المتعذر الحصور على موافقة مسبقة وفقاً لأحكام هذه المادة.

مادة ٣١

لا جريمة إذا وقع الفعل أثناء مباراة رياضية من شخص مشترك فيها، بشرط أن يلتزم من قواعد الحذر والاحتياط ما تقضي به الأصول المرعية في هذه المباراة.

مادة ٣٢

لا جريمة إذا ارتكب الفعل دفاعا عن نفس مرتكبه أو ماله، أو دفاعا عن نفس الغير أو ماله.

مادة ٣٣

لا تقوم حالة الدفاع الشرعي إلا إذا كان الخطر الذي يهدد النفس أو المال خطرا حالا، لا يمكن دفعه بالالتجاء في الوقت المناسب إلى حماية السلطات العامة.

---

١) الفقرة الثانية معدلة بموجب القانون رقم ١٤ لسنة ٢٠٢٠

مادة ٣٤

لا يبيح الدفاع الشرعي القتل العمد إلا إذا قصد به دفع جريمة من الجرائم الآتية :

أولا : جريمة يتخوف أن يحدث منها الموت أو جراح بالغة. إذا كان لهذا التخوف أسباب معقولة.

ثانيا : مواقعة انثى بغير رضاها أو هتك عرض انسان بالقوة.

ثالثا: اختطاف انسان بالقوة أو بالتهديد.

مادة ٣٥

تقوم حالة الدفاع الشرعي ولو كان الشخص المستعمل ضده هذا الحق غير مسئول جنائيا طبقا لأحكام المواد ١٨-٢٥.

مادة ٣٦

إذا جاوز الشخص بحسن نية حدود الدفاع الشرعي، بأن استعمل لدفع الاعتداء قوة تزيد على القدر الذي كان يستعمله الشخص المعتاد إذا وجد في ظروفه دون أن يكون قاصدا احداث أذى اشد مما يستلزمه الدفاع، جاز للقاضي، إذا كان الفعل جناية، أن يعده معذورا وأن يحكم عليه بعقوبة الجنحة بدلا من العقوبة المقررة في القانون.

مادة ٣٧

لا جريمة إذا وقع الفعل من موظف عام اثناء مباشرته اختصاصه، استعمالا لسلطة يقررها له القانون، أو تنفيذا لأمر يوجب عليه القانون طاعته، بشرط أن يلتزم حدود السلطة أو الأمر.

مادة ٣٨

لا يسأل الموظف إذا ارتكب فعلا استعمالا لسلطة يعتقد أن القانون يقرها له، أو تنفيذا لأمر يعتقد أن القانون يوجب عليه طاعته.

يجب على الموظف أن يثبت أن اعتقاده بني على أسباب معقولة، وأنه قد قام بالتثبت والتحري اللازمين للتحقق من مشروعية فعله.

مادة ٣٩

لا يعد الفعل جريمة إذا رضي المجني عليه بارتكابه، وكان وقت ارتكاب الفعل بالغا من العمر ثماني عشرة سنة، غير واقع تحت تأثير اكراه مادي أو معنوي، عالما بالظروف التي يرتكب فيها الفعل وبالأسباب التي من أجلها يرتكب، ويشترط أن يكون الرضاء سابقا على ارتكاب الفعل أو معاصرا له، ومع ذلك لا يعتد برضاء المجني عليه، ويعد الفعل جريمة، إذا كان من شأنه أن يحدث الموت أو يحدث أذى بليغا، أو كان يعد جريمة بغض النظر عن الضرر الذي يحتمل أن يحدثه للمجني عليه، أو نص القانون على ألا يعتد بهذا الرضاء.

٣- الركن المعنوي

القصد الجنائي والخطأ غير العمدي

المادة ٤٠

إذا لم يقض القانون صراحة بالعقاب على الفعل لمجرد اقترانه بالخطأ غير العمدي، فلا عقاب عليه إلا إذا توافر القصد الجنائي لدى مرتكبه.

مادة ٤١

يعد القصد الجنائي متوافرا إذا ثبت اتجاه إرادة الفاعل إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة، وإلى احداث النتيجة التي يعاقب القانون عليها في هذه الجريمة.

ولا عبرة بالباعث الدافع إلى ارتكاب الفعل في توافر القصد الجنائي، إلا إذا قضى القانون بخلاف ذلك.

مادة ٤٢

لا يعد الجهل بالنص المنشئ للجريمة، ولا التفسير الخاطئ لهذا النص، مانعا من توافر القصد الجنائي، إلا إذا قضى القانون بخلاف ذلك.

مادة ٤٣

إذا ارتكب الفعل تحت تأثير غلط في الواقع، تحددت مسئولية الفاعل على اساس الوقائع التي اعتقد وجودها إذا كان من شأنها أن تعدم مسئوليته أو أن تخففها، بشرط أن يكون اعتقاده قائما على أسباب معقولة وعلى اساس من البحث والتحري.

وإذا كان الغلط الذي جعل الفاعل يعتقد عدم مسئوليته عن فعله ناشئا عن اهماله وعدم احتياطه، سئل مسئولية غير عمدية إذا كان القانون يعاقب على الفعل باعتباره جريمة غير عمدية.

مادة ٤٤ [١]

يعد الخطأ غير العمدي متوافرا إذا تصرف الفاعل، عند ارتكاب الفعل، على نحو لا يأتيه الشخص المعتاد إذا وجد في ظروفه، بأن اتصف فعله بالرعونة أو التفريط أو الاهمال أو عدم الانتباه أو عدم مراعاة القوانين و اللوائح.

ويعد الفاعل متصرفا على هذا النحو إذا لم يتوقع، عند ارتكاب الفعل، النتائج التي كان في استطاعة الشخص المعتاد أن يتوقعها فلم يحل دون حدوثها من أجل ذلك، أو توقعها ولكنه اعتمد على مهارته ليحول دون حدوثها فحدثت رغم ذلك

٤- الركن المادي

الشروع وتعدد المجرمين

مادة ٤٥

الشروع في جريمة هو ارتكاب فعل بقصد تنفيذها إذا لم يستطع الفاعل، لأسباب لا دخل لإرادته فيها، إتمام الجريمة، ولا يعد شروعا في الجريمة مجرد التفكير فيها، أو التصميم على ارتكابها.

ويعد المتهم شارعا سواد استنفذ نشاطه ولم يستطع رغم ذلك اتمام الجريمة، أو أوقف رغم إرادته دون القيام بكل الأفعال التي كان بوسعه ارتكابها. ولا يحول دون اعتبار الفعل شروعا أن تثبت استحالة الجريمة لظروف يجهلها الفاعل.

مادة ٤٦

يعاقب على الشروع بالعقوبات الآتية، إلا إذا قضى القانون بخلاف ذلك :

الحبس المؤبد إذا كانت عقوبة الجريمة التامة الاعدام.

الحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة إذا كانت عقوبة الجريمة التامة الحبس المؤبد.

الحبس مدة لا تجاوز نصف الحد الاقصى المقرر لعقوبة الجريمة التامة.

الغرامة التي لا تتجاوز نصف الحد الاقصى للغرامة المقررة للجريمة التامة.

---

[١] الفقرة الاولى معدلة بموجب المرسوم بقانون رقم ٦٥ لسنة ٢٠٢٥

مادة ٤٧

يعد فاعلا للجريمة :

اولا : من يرتكب وحده أو مع غيره الفعل المكون للجريمة، أو يأتي فعلا من الأفعال المكونة لها.

ثانيا : من تصدر منه أفعال مساعدة أثناء ارتكاب الجريمة، أو يكون حاضرا في المكان الذي ترتكب فيه الجريمة أو بقربه بقصد التغلب على أية مقاومة أو بقصد تقوية عزم الجاني.

ثالثا : من يحرض على ارتكاب الجريمة شخصا غير أهل للمسئولية الجنائية أو شخصا حسن النية.

مادة ٤٨

يعد شريكا في الجريمة قبل وقوعها :

اولا : من حرض على ارتكاب الفعل المكون للجريمة، فوقع بناء على هذا التحريض.

ثانيا : من اتفق مع غيره على ارتكاب الفعل المكون للجريمة، فوقع بناء على هذا الاتفاق.

ثالثا : من ساعد الفاعل، بأية طريقة كانت، في الاعمال المجهزة للجريمة مع علمه بذلك، فوقعت بناء على هذه المساعدة.

المادة ٤٩ [١]

يعد شريكا في الجريمة بعد وقوعها من كان عالما بتمام ارتكاب الجريمة وصدر منه فعل من الافعال الآتية :

اولا : اخفاء المتهم بارتكابها ، سواء كان فاعلا اصليا للجريمة او كان شريكا فيها قبل وقوعها.

ثاينا : اخفاء الاشياء المتحصلة من ارتكاب الجريمة او التي استعملت في ارتكابها ، ويستوي ان يتعلق الاخفاء بذات الاشياء المتحصلة او المستعملة في ارتكاب الجريمة او يتعلق بأشياء استبدلت بها او نتجت من التصرف فيها.

ثالثا : حصول الشريك ، بوجه غير مشروع ، وهو عالم بذلك ، على منفعة لنفسه او لشخص آخر من وراء ارتكاب الجريمة.

مادة ٥٠

يعاقب الفاعل بالعقوبة المقررة لجريمة التي ارتكبها أو ساهم في ارتكابها. وإذا تعدد الفاعلون وكان أحدهم غير معاقب لعدم اهليته للمسئولية أو لانتفاء القصد الجنائي لديه أو قيام مانع من موانع العقاب، وجبت مع ذلك معاقبة الفاعلين الآخرين بالعقوبة المقررة قانونا.

ولا تتأثر العقوبة المقررة لأحد الفاعلين بالظروف التي تتوافر لدى غيره ويكون من شأنها تغيير وصف الجريمة إذا كان غير عالم بهذه الظروف.

مادة ٥١

إذا نفذ أحد الفاعلين الجريمة بكيفية تختلف عن تلك التي قصدت اصلا، أو ارتكب جريمة غير التي قصدت اصلا، كان سائر الفاعلين مسئولين عما وقع فعلا متى كانت كيفية التنفيذ أو الجريمة التي وقعت بالعفل نتيجة محتملة لخطة التنفيذ الاصلية أو للجريمة التي أريد ارتكابها أصلا.

١) قضى بعدم دستورية المادة ٤٩ بموجب حكم المحكمة الدستورية رقم ١٢ لسنة ٢٠١٠

مادة ٥٢

من اشترك في جريمة قبل وقوعها فعليه عقوبتها، إلا إذا قضى القانون بخلاف ذلك.

وإذا كان فاعل الجريمة غير معاقب لقيام مانع من موانع العقاب، وجبت مع ذلك معاقبة الشريك بالعقوبة المقررة قانونا.

ولا تأثير على الشريك من الظروف الخاصة بالفاعل التي تقتضي تغيير وصف الجريمة إذا كان الشريك غير عالم بهذه الظروف.

مادة ٥٣

يعاقب الشريك في الجريمة قبل وقوعها بالعقوبة المقررة لها ولو كانت قد ارتكبت بكيفية غير التي قصدت اصلا، أو كانت الجريمة التي وقعت غير التي تعمد الاشتراك بها، متى كانت كيفية التنفيذ أو الجريمة التي وقعت بالفعل نتيجة محتملة لأفعال الاشتراك التي ارتكبها.

مادة ٥٤

إذا عدل الشريك عن المساهمة في الجريمة قبل وقوعها، وابلغ الفاعل أو الفاعلين ذلك قبل بدئهم في تنفيذها، فلا عقاب عليه.

إلا أنه يشترط لامتناع العقاب في حالة الاشتراك بالمساعدة أن يجرد الشريك الفاعل أو الفاعلين من وسائل المساعدة التي يكون قد امدهم بها، وذلك قبل البدء في تنفيذ الجريمة، سواء أكان ذلك باستردادها أم كان بجعلها غير صالحة للاستعمال في تحقيق الغرض الاجرامي.

مادة ٥٥ [1]

يعاقب الشريك في الجريمة بعد وقعها بالعقوبة المقررة لها، إلا إذا كانت الجريمة جناية فلا يجوز أن تزيد العقوبة على الحبس مدة خمس سنوات. ولا توقع العقوبة المقررة للشريك في الجريمة بعد وقوعها على زوج المتهم أو أصوله أو فروعه إذا آووه أو ساعدوه على الاختفاء.

مادة ٥٦

إذا اتفق شخصان أو أكثر على ارتكاب جناية أو جنحة، واتخذوا العدة لذلك على وجه لا يتوقع معه أن يعدلوا عما اتفقوا عليه، عد كل منهم مسئولا عن اتفاق جنائي ولو لم تقع الجريمة موضوع الاتفاق.

ويعاقب على الاتفاق الجنائي بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنين إذا كانت عقوبة الجريمة موضوع الاتفاق هي الاعدام أو الحبس المؤبد. أما إذا كانت عقوبة الجريمة أقل من ذلك، كانت عقوبة الاتفاق الجنائي الحبس مدة لا تزيد على ثلث مدة الحبس المقررة للجريمة.

ويعفي من العقاب كل من بادر بإخبار السلطات العامة بوجود اتفاق جنائي وبمن اشتركوا فيه، قبل قيامها بالبحث والتفتيش وقبل وقوع أية جريمة فإذا كان الإخبار بعد البحث والتفتيش، تعين أن يوصل فعلا إلى القبض على المتفقين الآخرين.

الباب الثالث العقوبة

١- العقوبات الأصلية

مادة ٥٧

---

[1] قضى بعدم دستورية الفقرة الأولى من تلك المادة من قانون الجزاء بموجب حكم المحكمة الدستورية رقم ٦ لسنة ٢٠٠٧ .

- قضى بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة ٥٥ حكم المحكمة الدستورية رقم ١ لسنة ٢٠٠٩

- حكم المحكمة دستورية رقم ١٢ لسنة ٢٠١٠ قضى بعدم دستورية المادة ٥٥ وسقوط الفقرة الأخيرة من منها بموجب حكم المحكمة الدستورية رقم ١٢ لسنة ٢٠١٠ المنشور بالكويت اليوم العدد ٩٦٧ التاريخ ٢١-٣-٢٠١٠ [1]

العقوبات الأصلية التي يجوز الحكم بها طبقا لهذا القانون هي :

أ- الاعدام.

ب - الحبس المؤبد.

ج- الحبس المؤقت.

مادة ٥٨

كل محكوم عليه بالإعدام ينفذ فيه الحكم شنقا أو رميا بالرصاص.

مادة ٥٩

إذا ثبت أن المرأة المحكوم عليها بالإعدام حامل، ووضعت جنينها حيا، إبدل الى الحبس المؤبد بعقوبة الاعدام.

مادة ٦٠

لا يجوز تنفيذ عقوبة الاعدام إلا بعد تصديق الامير، ويحق له من تلقاء نفسه العفو عن هذه العقوبة، أو استبدال غيرها بها.

مادة ٦١

الحبس المؤبد يستغرق حياة المحكوم عليه، ويكون مقترنا بالشغل دائما.

مادة ٦٢

الحبس المؤقت لا تقل مدته عن أربع وعشرين ساعة، ولا تزيد عن خمس عشرة سنة.

مادة ٦٣

إذا بلغت مدة الحبس المحددة في الحكم ستة شهور فأكثر، كان حبسا مقترنا بالشغل، وإذا لم تزد على أسبوع، كان حبسا بسيطا وإذا كانت أقل من ستة شهور وأكثر من اسبوع، كان حبسا بسيطا ما لم تقض المحكمة بأن يكون حبسا مع الشغل.

مادة ٦٤

العقوبة بالغرامة هي إلزام المحكوم عليه بأن يدفع للدولة المبلغ الذي تقدره المحكمة طبقا لنص القانون، ولا يجوز أن يقل عن سبعمائة وخمسين فلسا.

وإذا لم يدفع المحكوم عليه مبلغ الغرامة حصل عن طريق التنفيذ الجبري على ماله، فإذا لم يتيسر التنفيذ الجبري جاز اخضاع المحكوم عليه للإكراه البدني وفقا للقواعد المقررة في قانون الاجراءات الجزائية.

مادة ٦٥

يجوز للمحكمة أن تلزم المحكوم عليه بعقوبة غير الاعدام بدفع مصروفات المحاكمة كلها أو بعضها، وينفذ الحكم طبقا لنفس القواعد التي تتبع في تنفيذ الحكم بالغرامة.

٢- العقوبات التبعية والعقوبات التكميلية

مادة ٦٦

العقوبات التبعية والتكميلية المقررة في هذا القانون هي :

١-الحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عليها في المادة ٦٨.

٢- العزل من الوظائف العامة.

٣- الحرمان من مزاولة المهنة.

٤- اغلاق المحال العامة.

٥- مراقبة الشرطة.
٦- المصادرة.
٧- إبعاد الاجنبي عن البلاد.
٨- تقديم تعهد بالمحافظة على الأمن وبالتزام حسن السيرة، بكفالة أو غير مصحوب بها .

مادة ٦٧

تعد العقوبة تبعية إذا كان القانون يقضي بها كأثر حتمي للحكم بالعقوبة الاصلية، وتعد تكميلية إذا كان توقيعها متوقفا على نطق القاضي بها سواء أوجب القانون عليه ذلك أو أجازه له.

مادة ٦٨

كل حكم بعقوبة جناية يستوجب حتما حرمان المحكوم عليه من الآتية :
١- تولي الوظائف العامة أو العمل كمتعهد أو كملتزم لحساب الدولة
٢- الترشيح لعضوية المجالس والهيئات العامة أو التعيين عضوا بها
٣- الاشتراك في انتخاب اعضاء المجالس والهيئات العامة.

مادة ٦٩

إذا كان المحكوم عليه بعقوبة جناية يتمتع وقت صيرورة الحكم بحق من الحقوق المنصوص عليها في المادة السابقة، تعين حرمانه فورا من ذلك.

مادة ٧٠

يجب على القاضي، إذا حكم على موظف عام بعقوبة جنحة من أجل رشوة أو تعذيب متهم لحمله على الاعتراف أو استعمال سلطة الوظيفة لمجرد الاضرار بأحد الافراد أو استعمال أختام رسمية على نحو مخالف للقانون أو تزوير، أن يقضي بعزله عن الوظيفة مدة يحددها الحكم، بحيث لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمسة سنوات.

مادة ٧١

العزل من وظيفة عامة هو الحرمان من الوظيفة نفسها ومن المرتبات المقررة لها ومن جميع المزايا المرتبطة بها. فان كان المحكوم عليه، وقت صيرورة الحكم واجب النفاذ، غير موظف، فقد صلاحيته لشغل أية وظيفة عامة.

مادة ٧٢

كل حكم بعقوبة جناية يصدر ضد شخص يزاول مهنة حرة ينظمها القانون ويتطلب لمزاولتها الحصول على ترخيص بذلك، من أجل جريمة ارتكبت اثناء مباشرة اعمال هذه المهنة أو بسببها وتضمنت اخلالا بالواجبات التي يفرضها القانون أو تفرضها أصول المهنة المتعارف عليها، يجيز للقاضي أن يحكم بحرمان المحكوم عليه من مزاولة هذه المهنة مدة لا تجاوز عشر سنوات. فإذا كان الحكم بالحبس مدة تجاوز سبع سنوات. وجب على القاضي أن يحكم بحرمان المحكوم عليه من مزاولة المهنة حرمانا مؤبدا.

مادة ٧٣

يجب على القاضي. إذا حكم بعقوبة من أجل مزاولة حرفة في محل عام معد لذلك لم يستوف الشروط التي يتطلبها القانون، بحيث كان من شأن ذلك تعريض حياة

شخص أو أكثر أو صحته أو أمنه للخطر أو اقلاق راحته، أن يقضي بإغلاق المحل حتى يثبت المحكوم عليه استيفاء هذه الشروط.

مادة ٧٤

كل من يحكم عليه بالحبس مدة تجاوز سبع سنين، من أجل جناية مخلة بأمن الدولة أو قرصنة أو قتل أو حريق أو سلب أو تزييف مسكوكات أو تقليد أو تزوير الأختام الرسمية أو او أراق النقد أو الأوراق الرسمية، يوضع حتما تحت مراقبة الشرطة مدة تعادل نصف مدة عقوبته، دون أن تجاوز خمس سنوات.

مادة ٧٥

كل حكم بالحبس على عائد، في سرقة أو نصب أو خيانة أمانة أو ابتزاز مال الغير، يجيز للقاضي الحكم بوضعه تحت مراقبة الشرطة مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين.

مادة ٧٦

كل شخص خاضع لمراقبة الشرطة يتعين عليه التزام القواعد الآتية بمجرد صيرورة هذه العقوبة واجبة التنفيذ :

أولا : عليه أن يخطر بمحل اقامته مخفر الشرطة التابع له هذا المحل، ويجوز لمخفر الشرطة عدم الموافقة على الاقامة في هذا المحل إن كان واقعا في المنطقة التي ارتكبت الجريمة فيها.

ثانيا : عليه أن يحمل دائما بطاقة يسلمها له مخفر الشرطة التابع له محل اقامته، مدونة فيه جميع البيانات التي تعين شخصيته، وعليه أن يقدمها لرجال الشرطة عند كل طلب .

ثالثا : عليه أن يقدم نفسه إلى مخفر الشرطة التابع له محل اقامته مرة كل اسبوع، في الزمان المعين له في بطاقته، وفي كل وقت يكلفه مخفر الشرطة ذلك.

رابعا : عليه أن يكون في محل اقامته في الفترة بين غروب الشمس وشروقها، إلا إذا حصل على ترخيص من مخفر الشرطة يبيح له التغيب في كل هذه الفترة أو بعضها.

مادة ٧٧

كل مخالفة للأحكام المنصوص عليها في المادة السابقة، بغير عذر مقبول، تستوجب الحكم على الخاضع لمراقبة الشرطة بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز خمسة وسبعين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة ٧٨

يجوز للقاضي إذا حكم بعقوبة من أجل جناية أو جنحة عمدية أن يقضي بمصادرة الأشياء المضبوطة التي استعملت أو كان من شأنها أن تستعمل في ارتكاب الجريمة والاشياء التي تحصلت منها، وذلك دون مساس بحقوق الغير حسن النية على هذه الاشياء.

فاذا كانت الاشياء المذكورة في الفقرة السابقة يعد صنعها أو حيازتها أو التعامل فيها جريمة في ذاته، تعين على القاضي أن يحكم بمصادرتها ولو تعلق بها حق للغير حسن النية.

مادة ٧٩ [١]

كل حكم بالحبس على أجنبي يجيز للقاضي أن يأمر بإبعاده عن الكويت بعد الانتهاء

١) عدلت بموجب القانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٨٦

من تنفيذ عقوبته، وذلك دون اخلال بحق السلطة الإدارية في ابعاد كل أجنبي وفقا للقانون.

فإذا حكم على الأجنبي بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة حكم القاضي بإبعاده عن الكويت بعد تنفيذ العقوبة.

وعلى النيابة العامة اعلان أمر القاضي، بمجرد الانتهاء من تنفيذ العقوبة، الى السلطة الادارية التي يتعين عليها تنفيذه.

مادة ٨٠

الحالات التي يجوز فيها توقيع عقوبة تكميلية على المحكوم عليه بتقديم تعهد بالمحافظة على الأمن والتزام حسن السيرة. مصحوبا بكفالة أو غير مصحوب بها، والاحكام التي تسري في هذه الحالات، مبينة في قانون الإجراءات الجزائية في الفصل الخاص بالإجراءات الوقائية.

٣- تخفيف العقوبة وتشديدها

مادة ٨١

إذا اتهم شخص بجريمة تستوجب الحكم بالحبس، جاز للمحكمة، إذا رأت من أخلاقه أو ماضيه أو سنة أو الظروف التي ارتكب فيها جريمته أو تفاهة هذه الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود الى الاجرام، أن تقرر الامتناع عن النطق بالعقاب، وتكلف المتهم تقديم تعهد بكفالة شخصية أو عينية أو بغير كفالة، يلتزم فيه مراعاة شروط معينة والمحافظة على حسن السلوك المدة التي تحددها على ألا تجاوز سنتين.

وللمحكمة أن تقرر وضعه خلال هذه المدة تحت رقابة شخص تعينه، ويجوز لها أن تغير هذا الشخص بناء على طلبه وبعد اخطار المتهم بذلك.

وإذا انقضت المدة التي حددتها المحكمة دون أن يخل المتهم بشروط التعهد، واعتبرت اجراءات المحاكمة السابقة كأن لم تكن.

أما إذا أخل المتهم بشروط التعهد، فان المحكمة تأمر - بناء على طلب سلطة الاتهام أو الشخص المتولي رقابته أو المجني عليه - بالمضي في المحاكمة، وتقضي عليه بالعقوبة عن الجريمة التي ارتكبها ومصادرة الكافلة العينية إن وجدت.

مادة ٨٢

يجوز للمحكمة إذا قضت بحبس المتهم مدة لا تجاوز سنتين أو بالغرامة، أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم، إذا تبين لها من أخلاق المتهم أو ماضيه أو سنه أو الظروف التي ارتكب فيها جريمته ما يحمل على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى الاجرام، ويوقع المحكوم عليه تعهدا بذلك مصحوبا بكفالة شخصية أو عينية أو بغير كفالة حسب تقرير المحكمة.

ويصدر الأمر بوقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات تبدأ من يوم صيرورة الحكم نهائيا، فإذا انقضت هذه المدة دون أن يصدر حكم بإلغاء وقف التنفيذ، اعتبر الحكم الصادر بالعقاب كأن لم يكن.

ويجوز إلغاء وقف التنفيذ إذا صدر ضد المحكوم عليه، خلال مدة الوقف، حكم بالحبس من أجل جريمة ارتكبت خلال هذه المدة أو قبلها ولم تكن المحكمة تعلم بها عند الأمر بوقف التنفيذ، ويجوز إلغاء وقف التنفيذ أيضا إذا تبين صدور حكم

بالحبس قبل الأمر بالوقف ولم تكن المحكمة عالمة به. فإذا حكم بإلغاء الوقف، نفذت على المتهم العقوبة المحكوم بها، وصودرت الكفالة العينية إن وجدت.

وتختص بإلغاء وقف التنفيذ المحكمة التي أمرت بالوقف، وكذلك المحكمة التي اصدرت ضد المحكوم عليه حكما بالحبس خلال مدة الوقف، ويصدر الحكم بإلغاء الوقف بناء على طلب سلطة الاتهام أو المجني عليه.

مادة ٨٣ [١]

يجوز للمحكمة إذا رأت أن المتهم جدير بالرأفة بالنظر الى الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة، أو بالنظر إلى ماضيه أو أخلاقه أو سنه، أن تستبدل بعقوبة الاعدام عقوبة الحبس المؤبد أو الحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات، وأن تستبدل بعقوبة الحبس المؤبد الحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن سبع سنوات.

ولا يجوز أن تقل عقوبة الحبس المؤقت عن ثلث الحد الاقصى المقررة للجريمة كل ذلك ما لم ينص القانون على حد أدنى آخر.

مادة ٨٤

إذا ارتكب شخص جملة جرائم لغرض واحد بحيث ارتبطت بعضها ببعض ارتباطا لا يقبل التجزئة، وجب ألا يحكم بغير العقوبة المقررة لأشدها. وإذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة، وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها اشد والحكم بهذه العقوبة دون غيرها.

وإذا ارتكب شخص جملة جرائم في غير الحالتين السابقتين، تعددت العقوبات التي يحكم بها عليه.

مادة ٨٥

يعد عائدا من سبق الحكم عليه بعقوبة جناية وثبت ارتكابه بعد ذلك جناية أو جنحة.

ويجوز للمحكمة أن تقضي على العائد بأكثر من الحد الاقصى المقرر قانونا للجريمة بشرط عدم مجاوزة ضعف هذا الحد.

مادة ٨٦

إذا سبق الحكم على المتهم بعقوبة جنحة لارتكابه جريمة سرقة أو نصب أو خيانة امانة أو تزوير أو شروع في إحدى هذه الجرائم، وثبت ارتكابه خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم المذكور جريمة من الجرائم السابقة أو الشروع في إحداها، جاز للمحكمة ان تقضي عليه بأكثر من الحد الاقصى المقرر قانونا بشرط عدم مجاوزة هذا الحد بأكثر من نصفه.

٤- الإفراج تحت شرط

مادة ٨٧

يجوز الافراج تحت شرط عن كل محكوم عليه بالحبس قضى ثلاثة أرباع المدة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل المدة التي قضاها عن سنة كاملة، إذا كان خلال هذه المدة حسن السيرة والسلوك، وكان الافراج عنه لا يؤدي الى الاخلال بالأمن.

وإذا كانت العقوبة المحكوم بها هي الحبس المؤبد، وجب ألا تقل المدة التي يقضيها المحكوم عليه عن عشرين سنة.

ويكون الافراج تحت شرط المدة الباقية من العقوبة، أو لمدة خمس سنوات فيما إذا

١) معدله بالقانون رقم ٧٢ لسنة ١٩٧٦

كانت العقوبة هي الحبس المؤبد، ويجوز للسلطة المختصة أن تأمر بوضع المفرج عنه طوال هذه المدة تحت اشراف شخص تعينه، وتقرر الشروط التي يلتزمها المفرج عنه، وعليها أن تنبهه الى أن مخالفة هذه الشروط تكون سببا في إلغاء الافراج.

مادة ٨٨

إذا ساءت سيرة المفرج عنه خلال المدة التي أفرج عنه فيها، ألغى الافراج، وأعيد المحكوم عليه الى المكان المخصص لتنفيذ عقوبته ليستوفي المدة التي كانت باقية يوم الافراج عنه.

مادة ٨٩

يجوز بعد إلغاء الافراج أن يفرج عن المحكوم عليه مدة اخرى وفقا للأحكام المنصوص عليها في المادة ٨٧، وفي هذه الحالة يتعين عليه أن يمضي ثلاثة ارباع مدة العقوبة الواجب استيفاؤها عند إلغاء الافراج، فاذا كانت العقوبة هي الحبس المؤبد لم يجز الافراج عنه ثانية قبل مضي أربع سنوات.

وإذا ساءت سيرة المفرج عنه خلال هذه المدة الثانية، ألغى الافراج وفقا لأحكام المادة السابقة ولا يجوز الافراج عن المحكوم عليه بعد ذلك.

مادة ٩٠

إذا لم يلغ الافراج حتى انقضاء المدة الأولى التي أفرج فيها عن المحكوم عليه أو حتى انقضاء المدة الثانية، أصبح الأفراج نهائيا.

مادة ٩١ [١]

يختص النائب العام بإصدار الأمر بالإفراج بناء على طلب من وزير الداخلية، أو من ينيبه، بعد توصية لجنة تشكل بقرار من وزير الداخلية تضم في عضويتها ممثلين عن النيابة العامة ووزارة الداخلية، تختص ببحث طلبات الإفراج والتأكد من أن سلوك المحكوم عليه خلال المدة التي قضاها في السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، وأن الإفراج عنه لا يشكل خطراً على الأمن.

ويلغى الإفراج بقرار من النائب العام، بناءً على طلب وزير الداخلية، أو من ينيبه، بعد توصية اللجنة المشار إليها في الفقرة السابقة

الكتاب الثاني

الجرائم الضارة بالمصلحة العامة

الباب الأول

الجرائم المتعلقة بأمن الدولة وحرمة الأديان

مادة ٩٢ [٢]

ملغاة

مادة ٩٣

ملغاة

مادة ٩٤

١) مستبدلة بموجب المرسوم بقانون رقم ٦٤ لسنة ٢٠٢٥
٢) المواد من ٩٢ حتى ١٠٨ ملغاة بموجب القانون رقم ٣١ لسنة ١٩٧٠ وحل محلها المواد من ١ إلى ٣٤ من القانون ٣١ لسنة ١٩٧٠ بتعديل قانون الجزاء

ملغاة

مادة ٩٥

ملغاة

مادة ٩٦

ملغاة

مادة ٩٧

ملغاة

مادة ٩٨

ملغاة

مادة ٩٩

ملغاة

مادة ١٠٠

ملغاة

مادة ١٠١

ملغاة

مادة ١٠٢

ملغاة

مادة ١٠٣

ملغاة

مادة ١٠٤

ملغاة

مادة ١٠٥

ملغاة

مادة ١٠٦

ملغاة

مادة ١٠٧

ملغاة

مادة ١٠٨

ملغاة

٦- انتهاك حرمة الأديان

مادة ١٠٩

كل من خرب أو اتلف أو دنس مكانا معدا لإقامة شعائر دينية، أو أتى في داخله عملا يخل بالاحترام الواجب لهذا الدين. وكان عالما بدلالة فعله، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز خمسة وسبعين دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ويعاقب بنفس العقوبة كل من ارتكب فعلا أخل بالهدوء الواجب لاجتماع عقد

في حدود القانون لإقامة شعائر دينية، قاصدا بذلك تعطيلها أو الاخلال بالاحترام الواجب لها، أو تعدى دون حق على أي شخص موجود في هذا الاجتماع.

مادة ١١٠

كل من انتهك حرمة مكان معد لدفن الموتى أو لحفظ رفاتهم أو لإقامة مراسيم الجنازة، أو سبب إزعاجا لأشخاص اجتمعوا بقصد إقامة مراسيم الجنازة، أو انتهك حرمة ميت وكان عالما بدلالة فعله، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز خمسة وسبعين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة ١١١

كل من اذاع، بإحدى الطرق العلنية المبينة في المادة ١٠١، آراء تتضمن سخرية أو تحقيرا أو تصغيرا لدين أو مذهب ديني، سواء كان ذلك بالطعن في عقائده أو في شعائره أو في طقوسه أو في تعاليمه، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز وخمسة وسبعين دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة ١١٢ [١]

لا جريمة إذا اذيع بحث في دين أو في مذهب ديني، في محاضرة أو مقال أو كتاب علمي، بأسلوب هادئ متزن خال من الألفاظ المثيرة، وثبت حسن نية الباحث باتجاهه الى النقد العلمي الخالص.

مادة ١١٣

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز خمسة وسبعين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر كتابا مقدسا في عقيدة دين من الاديان وحرف فيه عمدا على نحو يغير من معناه، قاصدا بذلك الاساءة الى هذا الدين.

الباب الثاني

الجرائم المتعلقة بأعمال الموظفين العامين

١- الرشوة.

مادة ١١٤ [٢]

ملغاة

مادة ١١٥

ملغاة

مادة ١١٦

ملغاة

مادة ١١٧

ملغاة

مادة ١١٨

ملغاة

مادة ١١٩

ملغاة

مادة ١٢٠

ملغاة

١) معدلة بالقانون ٤٦ لسنة ١٩٦٠
٢) المواد من ١١٤ حتى ١٢٥ ألغيت بموجب القانون رقم ٣١ لسنة ١٩٧٠

مادة ١٢١

ملغاة

مادة ١٢٢

ملغاة

مادة ١٢٣

ملغاة

مادة ١٢٤

ملغاة

مادة ١٢٥

ملغاة

٢- انتحال الوظيفة

مادة ١٢٦

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز مائة وخمسين دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أدعى أنه موظف عام، وقام بناء على هذه الصفة الكاذبة، بعمل يدخل في اختصاص الموظف الذي انتحل صفته، أو دخل مكانا لا يسمح لغير هذا الموظف بدخوله.

مادة ١٢٧

كل من اتخذ لنفسه زيا أو علامة تتميز بها طائفة من الموظفين، قاصدا بذلك الحصول على مزايا لا حق له فيها أو الاضرار بأحد الأفراد يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز خمسة وسبعين دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

فإن لم يكن هذا القصد متوافرا لديه، كانت العقوبة الغرامة التي لا تجاوز اثنين وعشرين دينارا وخمسمائة فلس.

٣- فرار المحبوسين والمقبوض عليهم

مادة ١٢٨

كل شخص قبض عليه طبقا للقانون، فهرب، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز خمسة وسبعين دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، فإذا كان قد صدر ضده حكم بالحبس، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وغرامة لا تجاوز مائتين وخمسة وعشرين دينار أو إحدى هاتين العقوبتين.

مادة ١٢٩

كل شخص مكلف بناء على واجبات وظيفته بحراسة مقبوض عليه أو محبوس، فتعمد تمكينه من الفرار، أو تغافل عنه حتى تمكن من الفرار، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات، ويجوز أن تضاف اليها غرامة لا تجاوز خمسمائة وخمسة وعشرين دينارا.

ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل شخص مكلف بناء على واجبات وظيفته بالقبض على انسان، وتعمد معاونته على الفرار من وجه القضاء، فمكنه من أن يفر.

مادة ١٣٠

من كان مكلفا بناء على واجبات وظيفته بحراسة مقبوض عليه أو محبوس، فأهمل في حراسته، حتى تمكن من الفرار، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة

وبالغرامة التي لا تجاوز خمسة وسبعين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة ١٣١

كل من مكن مقبوضا عليه أو محبوسا من الهرب، في غير الاحوال السالفة، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز مائتين وخمسة وعشرين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة ١٣٢

كل من اخفى بنفسه أو بوساطة غيره شخصا صادرا في حقه أمر بالقبض عليه أو فر بعد القبض عليه أو حبسه، وكذا كل من اعانه بأية طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز مائة وخمسين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ولا تسري هذه الاحكام على زوج أو زوجة من أخفى أو أعين على الفرار ولا على أصوله أو فروعه.

مادة ١٣٣

كل من علم بوقوع جناية أو جنحة، إذا كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بوقوعها، وأعان الجاني على الفرار من وجه القضاء، إما بإيواء الجاني المذكور، وإما بإخفاء أدلة الجريمة، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز خمسة وسبعين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ولا تسري هذه الاحكام على زوج أو زوجة الجاني ولا على أصوله أو فروعه.

٤- الاعتداء على الموظف أثناء تأدية وظيفته

مادة ١٣٤ [١]

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد عن ثلاثمائة دينار، ولا تقل عن مائة دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أهان بالقول أو بالإشارة موظفا عاماً أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها.

ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على ألف دينار ولا تقل عن ثلاثمائة دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أهان بالقول، أو بالإشارة أحد القضاة، أو أعضاء النيابة العامة، أو أحد من قوة الشرطة أو الجيش أو الحرس الوطني، متى كان ذلك أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها.

مادة ١٣٥ [٢]

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على ألف دينار ولا تقل عن ثلاثمائة دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعدي على موظف عام أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها.

فإذا وقع التعدي على أي من الأشخاص الذين تضمنتهم الفقرة الثانية من المادة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على الفي دينار ولا تقل عن خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وإذا وقع الاعتداء على أحد من قوة الشرطة أو الجيش أو الحرس الوطني أثناء قيامه بواجبات وظيفته في فض تجمهر أو اجتماع، أو مظاهرة أو موكب أو تجمع بقصد مقاومته أو تعطيل مهام وظيفته، تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار ولا تقل عن ألف دينار أو بإحدى

١) مستبدلة بموجب المرسوم بقانون رقم ٩٣ لسنة ٢٠٢٤
٢) مستبدلة بموجب المرسوم بقانون رقم ٩٣ لسنة ٢٠٢٤

هـاتين العقوبـتين

مادة ١٣٥ مكرر ١ [١]

مع عـدم الاخلال بأيـة عقوبـة أشـد مقـررة قانونـا يعاقـب كل مـن يخالـف احـكام لوائح الضبـط التـي نصـت عليهـا المادة ٧٣ مـن الدسـتور بغرامـة لا تجـاوز مائـة دينار.

مادة ١٣٥ مكرر أ [٢]

لا يجـوز للمجنـي عليـه في الجرائـم المنصـوص عليهـا في المادتين (١٣٤، ١٣٥) مـن هـذا القانـون العـدول عـن شـكواه أو التصالـح مـع المتهـم أو العفـو عنـه طبقـاً لأحـكام المـواد (١١٠، ٢٤٠، (٢٤١) مـن قانـون الإجـراءات والمحـاكمات الجزائيـة رقـم (١٧) لسـنة ١٩٦٠.

الباب الثالث

الجرائم المتعلقة بسير العدالة

١- شهادة الزور

مادة ١٣٦

كل شـخص كلـف بـأداء الشـهادة أمـام إحـدى الجهـات القضائيـة وأقسـم اليـمين، ثـم ادلى ببيانـات كاذبـة وهـو يعلـم عـدم صحتهـا، يعاقـب بالحبـس مـدة لا تجـاوز ثلاث سـنوات وبغرامـة لا تجـاوز مائتين وخمسـة وعشريـن دينارا أو بإحـدى هـاتين العقوبتين.

ويعـد في حكـم الشـاهد زورا كل شـخص يكلفـه القضـاء بعمـل مـن اعمال الخبرة أو الترجمـة، فيـغير الحقيقيـة عمـدا بأيـة طريقـة كانـت.

مادة ١٣٧

إذا ترتـب على شـهادة الـزور الحكـم على متهـم بالحبس، عوقـب مـن شـهد عليـه زورا بالحبـس مـدة لا تجـاوز سبع سـنوات وبغرامـة لا تجـاوز خمسمائـة وخمسـة وسـبعين دينارا أو بإحـدى هـاتين العقوبـتين.

أمـا إذا ترتـب على شـهادة الـزور الحكـم على متهـم بالإعـدام ونفـذت فيـه العقوبـة، عوقـب مـن شـهد عليـه زورا بالإعـدام أو بالحبـس المؤبـد.

مادة ١٣٨

كل مـن أكـره شـاهدا على عـدم أداء الشـهادة، أو أكرهـه على أداء الشـهادة زورا، يحكـم عليـه بحسـب الاحـوال، بالعقوبـات المقـررة في المادتين السـابقتين.

مادة ١٣٩

كل شـخص كلـف بـأداء الشـهادة أمـام جهـة غير قضائيـة وأقسـم يمينـا بالتـزام الحقيقـة، فـأدلى ببيانـات كاذبـة وهـو يعلـم عـدم صحتهـا، يعاقـب بالحبـس مـدة لا تجـاوز سـنة واحـدة وبغرامـة لا تجـاوز خمسـة وسـبعين دينـارا أو بإحـدى هـاتين العقوبـتين.

٢- الامتناع عن تأدية الشهادة وعن تقديم المساعدات اللازمة إلى القضاء

مادة ١٤٠

كل شـخص كلـف بـأداء الشـهادة أمـام القضـاء، فأمتنـع بغير عـذر مقبول عـن الحضور، يعاقـب بالحبـس مـدة لا تجـاوز سـتة شـهور وبغرامـة لا تجـاوز سـبعة وثلاثـون دينـارا وخمسمائـة فلـس أو بإحـدى هـاتين العقوبـتين.

مادة ١٤١

١) اضيفت بموجب المرسوم بقانون رقم ٤٤ لسنة ١٩٨٧
٢) مضافة بموجب المرسوم بقانون رقم ٩٣ لسنة ٢٠٢٤

كل من أتلف محررا معدا لأن يقدم أمام جهة قضائية أو كان من المفيد تقديمه كبينه في أية إجراءات قضائية، أو جعله في حالة يستحيل معها استخلاص البيانات الضرورية للفصل في دعوى قائمة أو يحتمل قيامها، قاصدا بذلك أن يحول دون استعماله في معرض البينة، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز خمسة وسبعين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة ١٤٢

كل شخص كلف، طبقا للإجراءات التي يحددها القانون، بالحضور لدى موظف ذي اختصاص قضائي، فامتنع عن ذلك دون عذر مقبول، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز اثنين وعشرين دينارا وخمسمائة فلس أو بإحدى هاتين العقوبتين.

٣- الامتناع عن التبليغ عن الجرائم وعن منع وقوعها

مادة ١٤٣

كل من علم بوجود مشروع لارتكاب جريمة قتل أو حريق أو سرقة في وقت يستطاع فيه منع ارتكابها، وامتنع عن ابلاغ ذلك الى السلطات العامة أو إلى الاشخاص المهددين بها، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز خمسة وسبعين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ولا يجري حكم هذه المادة على زوج أي شخص له يد في ذلك المشروع أو أصوله أو فروعه.

مادة ١٤٤

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز اثنين وعشرين دينارا وخمسمائة فلس أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عمدا عن تقديم المساعدة إلى شخص يهدده خطر جسيم في نفسه أو في ماله، إذا كان هذا الخطر ناشئا عن كارثة عامة كغرق أو حريق أو فيضان أو زلزال، وكان الممتنع عن تقديم المساعدة قادرا عليها ولا يخشى خطرا من تقديمها، وكان الامتناع مخالفا لأمر صادر وفقا للقانون من موظف عام تدخل بناء على واجبات وظيفته للحيلولة دون تحقق هذا الخطر.

٤- البلاغ الكاذب

مادة ١٤٥

كل من قدم إلى موظف عام مختص باتخاذ الإجراءات الناشئة عن ارتكاب الجرائم، بلاغا كتابيا أو شفويا متضمنا اسناد واقعة تستوجب العقاب الى شخص لم تصدر منه، وهو عالم بعدم صحة هذا البلاغ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز مائة وخمسين دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتوقع العقوبات السابقة ولو كان الموظف الذي تلقى البلاغ لا يختص باتخاذ الاجراءات الناشئة عن الواقعة المبلغ عنها بالذات، أو كانت الإجراءات لم تتخذ فعلا بناء على البلاغ.

مادة ١٤٥ مكرر ١ [١]

كل من أزعج إحدى السلطات العامة أو الجهات الادارية أو الأشخاص المكلفين بخدمة عمومية بأن أخبر بأي طريقة كانت عن وقوع كوارث أو حوادث أو أخطار

١) مضافة بالقانون رقم ٦٢ لسنة ١٩٧١ وعدلت بموجب القانون ٩ سنة ١٩٨٥

لا وجود لها يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتقضي المحكمة فوق ذلك بالمصاريف التي تسببت عن هذا الازعاج.

٥- التأثير في جهات القضاء والإساءة إلى سمعتها

مادة ١٤٦

كل من حاول وهو سيء القصد، عن طريق الأمر أو الطلب أو التهديد أو الرجاء أو التوصية، حمل موظف ذي اختصاص قضائي على اتخاذ اجراءات مخالفة للقانون، أو على الامتناع عن اتخاذ اجراءات يقضي بها القانون، ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز مائة وخمسين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة ١٤٧

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز مائة وخمسين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص أخل، بوسيلة من العلانية المبينة في المادة ١٠١، بالاحترام الواجب لقاض، على نحو يشكك في نزاهته أو اهتمامه بعمله أو في التزامه لأحكام القانون.

ولا جريمة إذا لم يجاوز فعل المتهم حدود النقد النزيه الصادر عن نية حسنة لحكم قضائي، سواء تعلق النقد باستخلاص الوقائع أو تعلق بكيفية تطبيق القانون عليها.

٦- فض الأختام

مادة ١٤٨

كل من فض عمدا ختما وضع لحفظ أوراق أو أشياء في أمكنة، بناء على حكم أو أمر قضائي أو اداري، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز خمسة وسبعين دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

الكتاب الثالث

الجرائم الواقعة على الافراد

الباب الأول

الجرائم الواقعة على النفس

١- القتل والجرح والضرب والإيذاء

مادة ١٤٩ [١]

من قتل نفسا عمدا يعاقب بالإعدام أو الحبس المؤبد، ويجوز أن تضاف إليه غرامة لا تجاوز ألف ومائة وخمسة وعشرين دينارا.

المادة ١٤٩ مكرر ١ [٢]

من قتل نفسا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعاقب بالإعدام، أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر.

المادة ١٥٠

يعاقب على القتل العمد بالإعدام إذا اقترن بسبق الاصرار أو بالترصد.

مادة ١٥١

سبق الاصرار هو التصميم على ارتكاب الفعل قبل تنفيذه بوقت كاف يتاح فيه

٢) عدلت بموجب القانون رقم ٨٥ لسنة ١٩٨٣
١) مضافة بالقانون رقم ٦٢ لسنة ١٩٧٦

للفاعل التروي في هدوء، والترصد هو انتظار الفاعل ضحيته في مكان يعتقد ملاءمته لتنفيذ الفعل على نحو مفاجئ.

ويعد كل من سبق الاصرار والترصد متوافرا ولو كان تنفيذ الفعل معلقا على شرط، أو وقع الفعل على غير الشخص المقصود.

مادة ١٥٢

كل من جرح أو ضرب غيره عمدا أو أعطاه مواد مخدرة، دون أن يقصد قتله، ولكن الفعل أفضى الى موته، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنين، ويجوز أن تضاف اليه غرامة لا تجاوز سبعمائة وخمسين دينارا.

مادة ١٥٣ [١]

ملغية

المادة ١٥٤ [٢]

من قتل نفسا خطأ أو تسبب في قتلها من غير قصد، بأن كان ذلك ناشئا عن رعونة أو تفريط أو اهمال أو عدم انتباه أو عدم مراعاة القوانين واللوائح، او اخلاله بما تفرضه عليه اصول وظيفته او مهنته او حرفته يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز الف دينار ولا تقل عن خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة ١٥٤ مكرر [٣]

يعاقب على القتل المذكور في المادة السابقة بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز ألفي دينار ولا تقل عن ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا اقترن القتل بأحد الظروف الآتية: ١- تعاطي الجاني مادة مسكرة أو مخدرة أو مؤثرة عقلياً أو أي مادة أخرى تؤثر على قوى الشخص الطبيعية. ٢- إذا ترتب على فعل الجاني وفاة شخصين فأكثر. ٣- امتناع الجاني أو إهماله وقت ارتكابه للفعل عن مساعدة المجني عليه وهو قادراً عليها. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تجاوز عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا اجتمع ظرفين فأكثر من الظروف المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

مادة ١٥٥

يعتبر المولود انسانا يمكن قتله متى نزل حيا من بطن امه، سواء في ذلك تنفس أو لم يتنفس، سواء كانت الدورة الدموية مستقلة فيه أو لم تكن، وسواء كان حبل سرته قد قطع أو لم يقطع.

مادة ١٥٦

لا يعتبر الانسان أنه قتل انسانا آخر إذا لم يمت المجني عليه خلال سنة من وقوع سبب الوفاة، وتحسب هذه المدة من اليوم الذي وقع فيه آخر فعل غير مشروع افضى إلى الموت ولا تشمل هذا اليوم.

المادة ١٥٧

يعتبر الانسان قد تسبب في قتل انسان آخر، ولو كان فعله ليس هو السبب المباشر أو السبب الوحيد في الموت، في الحالات الآتية :

أولا : إذا أوقع الفاعل بالمجني عليه أذى استوجب إجراء عملية جراحية أو علاجا

---

٢) ملغية بموجب المرسوم بقانون رقم ٩ لسنة ٢٠٢٥
٣) معدلة بموجب المرسوم بقانون رقم ٦٥ لسنة ٢٠٢٥
٤) مضافة بموجب المرسوم بقانون رقم ٦٥ لسنة ٢٠٢٥

طبيا، وأفضى ذلك الى موت المجني عليه، ما دامت العملية أو العلاج قد أجريا بالخبرة والعناية الواجبتين طبقا لأصول الصناعة الطبية.

ثانيا : إذا أوقع الفاعل بالمجني عليه أذى ليس من شأنه أن يفضي الى الموت، لو أن المجني عليه لم يقصر في اتخاذ الاحتياطات الطبية والصحية الواجبة.

ثالثا : إذا حمل الفاعل المجني عليه على ارتكاب فعل يفضي الى موته باستعمال العنف أو بالتهديد باستعماله، وثبت أن الفعل الذي افضى إلى موت المجني عليه هو الوسيلة الطبيعية لتوقي العنف المهدد به.

رابعا : إذا كان المجني عليه مصابا بمرض أو بأذى من شأنه أن يؤدي إلى الوفاة، وعجل الفاعل بفعله موت المجني عليه.

خامسا : إذا كان الفعل لا يفضي إلى الموت إلا إذا اقترن بعمل من المجني عليه أو من أشخاص آخرين.

مادة ١٥٨

كل من حرض أو ساعد أو اتفق مع شخص على الانتحار، فانتحر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز مائتين وخمسة وعشرين دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة ١٥٩ [1]

ملغية

مادة ١٦٠

كل من ضرب شخصا أو جرحه أو الحق بجسمه أذى أو أخل بحرمة الجسم، وكان ذلك على نحو محسوس، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز مائة وخمسين دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة ١٦١

كل من أحدث بغيره أذى بليغا، برميه بأي نوع من أنواع القذائف، أو بضربه بسكين أو أية آلة خطرة أخرى، أو بقذفه بسائل كاو أو بوضعه هذا السائل أو أية مادة متفجرة في أي مكان بقصد ايذائه، أو بمناولته مادة مخدرة، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، ويجوز أن تضاف إليه غرامة لا تجاوز سبعمائة وخمسين دينارا.

المادة ١٦٢

كل من أحدث بغيره أذى أفضى الى اصابته بعاهة مستديمة يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، ويجوز أن تضاف إليه غرامة لا تجاوز سبعمائة وخمسين دينار.

ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمسة سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثمائة وخمسة وسبعين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا أفضت أفعال الاعتداء إلى اصابة المجني عليه بآلام بدنية شديدة أو إلى جعله عاجزا عن استعمال عضو أو أكثر من أعضاء جسمه بصورة طبيعية خلال مدة تزيد على ثلاثين يوما دون أن تفضي الى اصابته بعاهة مستديمة.

مادة ١٦٣

كل من ارتكب فعل تعد خفيف، لا يبلغ في جسامته مبلغ الأفعال المنصوص عليها في المواد السابقة، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز اثنين وعشرين دينارا وخمسمائة فلس أو بإحدى هاتين العقوبتين.

١) تم الغاؤها وفق المرسوم بقانون رقم ٧٠ لسنة ٢٠٢٥

مادة ١٦٤ [١]

كل من تسبب في جرح أحد أو إلحاق أذى محسوس به عن غير قصد، بأن كان ذلك ناشئا عن رعونة أو تفريط أو إهمال أو عدم انتباه أو عدم مراعاة القوانين واللوائح، او عن اخلاله بما تفرضه أصول وظيفته او مهنته أو حرفته ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار ولا تقل عن مائتين وخمسين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة ١٦٤ مكرر [٢]

ويعاقب على الإصابة المذكورة في المادة السابقة بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز ألف دينار ولا تقل عن خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا اقترنت بأحد الظروف الآتية : ١- تعاطي الجاني مادة مسكرة أو مخدرة أو مؤثرة عقلياً أو أي مادة أخرى تؤثر على قوى الشخص الطبيعية. ٢- إذا ترتب على فعل الجاني إصابة شخصين فأكثر. ٣- إذا ترتب على فعل الجاني إصابة المجني عليه بعاهة مستدمية. ٤- امتناع الجاني أو إهماله وقت ارتكابه للفعل عن مساعدة المجني عليه وهو قادراً عليها. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز على ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ألفي دينار ولا تقل عن ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا اجتمع ظرفين فأكثر من الظروف المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

مادة ١٦٥

كل من استعمل القسوة بغير مقتض تجاه حيوان أليف أو مأسور،سواء بقتله أو بضربه أو بجرحه أو بجعله يعمل عملا لا يطيقه أو حبسه على نحو يسبب له آلاما، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز اثنين وعشرين دينارا وخمسمائة فلس أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ويجوز للمحكمة أن تأمر بوضع الحيوان في محل علاج أو صيانة أو أن تأمر بإعدامه إذا كان يعاني مرضا لا شفاء منه أو أذى عضالا.

٢- التعرض للخطر

مادة ١٦٦

كل شخص يلزمه القانون برعاية شخص آخر عاجز عن أن يحصل لنفسه على ضرورات الحياة، بسبب سنه أو مرضه أو اختلال عقله أو تقييد حريته سواء نشأ الالتزام عن نص القانون مباشرة أو عن عقد أو عن فعل مشروع أو غير مشروع، فامتنع عمدا عن القيام بالتزامه، وأفضى ذلك إلى وفاة المجني عليه أو إلى اصابته بأذى، يعاقب، حسب قصد الجاني وجسامة الاصابات، بالعقوبات المنصوص عليها في المواد ١٤٩ و ١٥٠ و ١٥٢ و ١٦٠ و ١٦٢ و ١٦٣. فان كان الامتناع عن اهمال لا عن قصد، وقعت العقوبات المنصوص عليها في المادتين ١٥٤ و ١٦٤.

مادة ١٦٧

كل رب أسرة يتولى رعاية صغير لم يبلغ أربع عشرة سنة كاملة ن وامتنع عن القيام بالتزامه من تزويد الصغير بضروريات المعيشة، فأفضى ذلك الى وفاة الطفل أو إلى اصابته بأذى، يعاقب بالعقوبات المذكورة في المادة السابقة، حسب ما إذا كان الامتناع عمديا أو غير عمدي، وحسب قصد الجاني وجسامة الاصابات، حتى لو

١) معدلة بموجب المرسوم بقانون رقم ٦٥ لسنة ٢٠٢٥
٢) مضافة بموجب المرسوم بقانون رقم ٦٥ لسنة ٢٠٢٥

كان الصغير غير عاجز عن تزويد نفسه بضروريات المعيشة.

مادة ١٦٨

كل شخص تعهد، في غير الحالات الاضطرارية، بإجراء عملية جراحية لشخص آخر أو بعلاجه أو بالقيام بعمل مشروع ينطوي على خطر يهدد الحياة أو الصحة ولم يكن عنده القدر الواجب من الخبرة الفنية، أو لم يبذل العناية الواجبة في القيام بعمله، وترتب على ذلك وفاة المجني عليه أو اصابته بأذى، يعاقب وفقا للأحكام المبينة في المادتين ١٥٤ و١٦٤.

مادة ١٦٩

يعاقب بالعقوبات المذكورة في المادتين ١٥٤ و١٦٤ كل شخص يقوم بحراسة حيوان أو آلات ميكانيكية أو أي شيء آخر ينطوي على خطر يهدد الحياة أو الصحة، ولم يتخذ الحيطة الواجبة لدرء هذا الخطر، وترتب على ذلك وفاة الشخص أو صابته بأذى.

المادة ١٧٠

كل من أعطى اشارة مضللة أو وجه نداء أو أصدر تعليمات أو تحذيرات من شأنها تضليل سفينة أو طائرة أو أية وسيلة أخرى من وسائل النقل البحري أو الجوي، قاصدا الاضرار بالأشخاص أو بالأشياء أو اتلاف وسيلة النقل، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثمائة وخمسة وسبعين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين.

فإذا ترتب على هذه الافعال اصابة شخص أو أكثر بجروح بليغة، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة، ويجوز أن تضاف إليه غرامة لا تجاوز ألف ومائة وخمسة وعشرين دينارا. وإذا ترتب عليها وفاة انسان، كانت العقوبة الاعدام أو الحبس المؤبد.

المادة ١٧١

كل من ارتكب عمدا فعلا أنشأ به خطرا يهدد أشخاصا أو أشياء تنتقل عبر طريق عام، سواء بإتلاف أجزاء من الطريق أو بإفساد وسيلة النقل أو بإعطاء إشارات أو بإصدار تعليمات أو تحذيرات أو بتوجيه نداءات مضللة، قاصدا الاضرار بالأشخاص أو بالأشياء، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثمائة وخمسة وسبعين دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

فاذا ترتب على هذه الأفعال اصابة شخص أو أكثر بجروح بليغة، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة، ويجوز أن تضاف اليها غرامة لا تجاوز ألف ومائة وخمسة وعشرين دينار، وإذا ترتب عليها وفاة إنسان، كانت العقوبة الاعدام أو الحبس المؤبد.

مادة ١٧٢

كل من ارتكب عن اهمال فعلا نشأ عنه خطر للأشخاص أو للأشياء في طريق عام أو في خط ملاحة عام أو في مطار أو في مهبط للطائرات، أو لم يتخذ العناية المعقولة للمحافظة على شيء موجود تحت حراسته حتى نشأ هذا الخطر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز خمسة وسبعين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة ١٧٣

كل من هدد شخصا أخر بإنزال ضرر أيا كان بنفسه أو بسمعته أو بماله أو بنفس أو بسمعة أو بمال شخص يهمه أمره، سواء أكان التهديد كتابيا أم شفويا أم عن طريق افعال توقع في الروع العزم على الاعتداء على النفس أو على السمعة أو على المال، قاصدا بذلك حمل المجني عليه على القيام بعمل أو على الامتناع عنه، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز مائة وخمسين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين.

فاذا كان التهديد بالقتل، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات والغرامة التي لا تجاوز مائتين وخمسة وعشرين دينارا أو إحدى هاتين العقوبتين.

٣- الإجهاض

المادة ١٧٤ [١]

كل من أعطى – أو تسبب في إعطاء امرأة، حاملا كانت أو غير حامل، برضاها أو بغير رضاها عقاقير أو مواد أخرى مؤذية، أو استعمل القوة أو أية وسيلة اخرى، قاصدا بذلك اجهاضها، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، ويجوز ان تضاف اليها غرامة لا تجاوز ألف دينارا.

فاذا كان الفاعل طبيبا أو صيدليا أو قابلة أو من العاملين في المهن المعاونة لمهنة الطب أو الصيدلة كانت العقوبة الحبس لمدة لا تجاوز خمس عشر سنة ويجوز أن تضاف اليها غرامة لا تجاوز الفي دينار وذلك مع مراعاة ما نصت عليه المادة ١٢ من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٨١ بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الاسنان والمهن المعاونة لهما.

المادة ١٧٥

لا عقوبة على من أجهض امرأة حاملا إذا كان متوافرا على الخبرة اللازمة، وفعل ذلك وهو يعتقد بحسن نية أن هذا العمل ضروري للمحافظة على حياة الحامل.

المادة ١٧٦

كل امرأة حامل تناولت عقاقير أو مواد أخرى مؤذية أو استعملت القوة أو أية وسيلة اخرى، قاصدة بذلك اجهاض نفسها، فأجهضت، أو سمحت للغير بإجهاضها على الوجه السالف الذكر، تعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثمائة وخمسة وسبعين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة ١٧٧

كل من أعد أو باع أو عرض أو تصرف بأي وجه كان في مواد من شأنها أن تستعمل في إحداث الاجهاض، وهو عالم بذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز مائتين وخمسة وعشرين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك مع مراعاة المادة ١٧٥.

٤- الخطف والحجز والإتجار بالرقيق

المادة ١٧٨ [٢]

كل من خطف شخصا بغير رضاه، وذلك بحملة على الانتقال من المكان الذي يقيم فيه عادة إلى مكان آخر بحجزة فيه، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز عشر سنوات، فإذا كان الخطف بالقوة أو بالتهديد أو بالحيلة،كانت العقوبة

١) عدلت بموجب القانون رقم ٣١ سنة ١٩٨٦
١) معدلة بموجب القانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٩٤

الحبس مدة لا تقل عن سبع سنوات ولا تجاوز خمس عشرة سنة، فإذا كان المجني علية معتوها أو مجنونا أو كانت سنة أقل من الثامنة عشرة سنة، كانت العقوبة الحبس المؤبد. وفى جميع الحالات تضاف إلى عقوبة الحبس غرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار، ولا تزيد على خمسة عشر ألف دينار.

مادة ١٧٩ [١]

كل من خطف شخصا مجنونا أو معتوها أو تقل سنه عن الثامنة عشر سنة كاملة بغير قوة أو تهديد أو حيلة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سبع سنوات ولا تجاوز خمس عشرة سنة. فإذا كان الخطف بقصد قتل المجني عليه أو الحاق أذى به أو مواقعته أو هتك عرضه أو حمله على مزاولة البغاء أو ابتزاز شيء منه أو من غيره كانت العقوبة الحبس المؤبد.

اما إذا كان من خطف المجني عليه هو أحد والديه وأثبت اي منهما حسن نيته وأنه يعتقد أن له حق حضانة ولده فلا عقاب عليه.

المادة ١٨٠ [٢]

كل من خطف شخصا عن طريق القوة أو التهديد أو الحيلة، قاصدا قتله أو الحاق اذى به أو مواقعته أو هتك عرضه، أو حمله على مزاولة البغاء، أو ابتزاز شيء منه أو من غيره، يعاقب بالإعدام.

المادة ١٨١

كل من اخفى شخصا مخطوفا، وهو عالم أنه مخطوف، يعاقب كما لو كان قد خطف بنفسه ذلك الشخص. فان كان عالما ايضا بالقصد الذي خطف الشخص من أجله أو بالظروف التي خطف فيها، كانت العقوبة هي نفس عقوبة الخاطف بهذا القصد أو في هذه الظروف.

مادة ١٨٢ [٣]

ملغية

المادة ١٨٣ [٤]

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة ولا تقل عن خمس سنوات كل من خطف طفلا حديث العهد بالولادة أو أخفاه أو أبدل به غيره أو عزاه زورا الى غير والده أو والدته.

مادة ١٨٣ مكررا [٥]

يكون تطبيق حكم المادة ٨٥ من هذا القانون وجوبيا في الجرائم المنصوص عليها في المواد ١٧٨، ١٧٩، ١٨١، ١٨٣ المشار اليها.

مادة ١٨٤

كل من قبض على شخص أو حبسه أو حجزه في غير الاحوال التي يقرها القانون، أو بغير مراعاة الاجراءات التي يقررها، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز مائتين وخمسة وعشرين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وإذا اقترنت هذه الاعمال بالتعذيب البدني أو بالتهديد بالقتل كانت العقوبة الحبس

٢) معدلة بموجب القانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٩٤
٣) عدلت بموجب القانون رقم ٦٢ لسنة ١٩٧٦
٤) عدلت بموجب القانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٦٠
٥) عدلت بموجب القانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٩٤
١) اضيفت بموجب القانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٩٤

مدة لا تجاوز سبع سنوات، ويجوز ان تضاف اليها غرامة لا تجاوز خمسمائة وخمسة وعشرين دينارا.

مادة ١٨٥

كل من يدخل في الكويت أو يخرج منها انسانا بقصد التصرف فيه كرقيق، وكل من يشتري أو يعرض للبيع أو يهدي انسانا على اعتبار أنه رقيق، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثمائة وخمسة وسبعين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين.

الباب الثاني
الجرائم الواقعة على العرض والسمعة
١- المواقع الجنسية وهتك العرض

مادة ١٨٦ [١]

من واقع أنثى بغير رضاها، سواء بالإكراه أو بالتهديد أو بالحيلة، يعاقب بالإعدام أو الحبس المؤبد.

فإذا كان الجاني من اصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو رعايتها، أو ممن لهم سلطة عليها، أو كان خادما عندها أو عند من تقدم ذكرهم، كانت العقوبة الاعدام.

مادة ١٨٧ [٢]

من واقع أنثى بغير اكراه أو تهديد أو حيلة، وهو يعلم انها مجنونة أو معتوهة أو دون الخامسة عشرة أو معدومة الإرادة لأي سبب آخر، أو أنها لا تعرف طبيعة الفعل الذي تتعرض له، أو أنها تعتقد شرعيته، يعاقب بالحبس المؤبد.

فاذا كان الجاني من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو رعايتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما عندها أو عند من تقدم ذكرهم، كانت العقوبة الاعدام.

مادة ١٨٨ [٣]

من واقع أنثى بغير اكراه أو تهديد أو حيلة، وكانت تبلغ الخامسة عشرة ولا تبلغ الواحدة والعشرين من عمرها، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة.

فإذا كان الجاني من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو رعايتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما عندها أو عند من تقدم ذكرهم، كانت العقوبة الحبس المؤبد.

المادة ١٨٩ [٤]

من واقع أنثى محرم منه، وهو عالم بذلك، بغير اكراه أو تهديد أو حيلة وكانت تبلغ الحادية والعشرين، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة.

فاذا كان المجني عليها لم تتم الحادية والعشرين من عمرها وبلغت الخامسة عشرة، كانت العقوبة الحبس المؤبد.

ويحكم بالعقوبات السابقة على من كان وليا أو وصيا أو قيما أو حاضنا لأنثى أو كان موكلا بتربيتها أو برعايتها أو بمراقبة أمورها، وواقعها بغير اكراه أو تهديد أو حيلة.

المادة ١٩٠ [٥]

---

٢) تم الغاؤها وفق المرسوم بقانون رقم ٧٠ لسنة ٢٠٢٥
٣) عدلت بموجب القانون رقم ٦٢ لسنة ١٩٧٦
٤) عدلت بموجب القانون رقم ٦٢ لسنة ١٩٧٦
١) عدلت بموجب القانون رقم ٦٢ لسنة ١٩٧٦
٢) عدلت بموجب القانون رقم ٦٢ لسنة ١٩٧٦

كل أنثى أتمت الحادية والعشرين من عمرها وقبلت أن يواقعها محرم منها وهي تعلم صلتها به، تعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات.

مادة ١٩١ [١]

كل من هتك عرض انسان بالإكراه أو بالتهديد أو بالحيلة يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة.

فاذا كان الجاني من اصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو رعايته، أو ممن لهم سلطة عليه أو كان خادما عنده أو عند من تقدم ذكرهم، كانت العقوبة الحبس المؤبد.

ويحكم بالعقوبات السابقة إذا كان المجني عليه معدوم الارادة لصغر أو لجنون أو لعته أو كان غير مدرك طبيعة الفعل، أو معتقدا شرعيته، ولو ارتكب الفعل بغير اكراه أو تهديد أو حيلة.

المادة ١٩٢ [٢]

كل من هتك عرض صبي أو صبية لم يتم كل منهما الحادية والعشرين من عمره، بغير اكراه أو تهديد أو حيلة، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات.

فاذا كان الجاني من اصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو رعايته أو ممن لهم عليه سلطة، أو كان خادما عند من تقدم ذكرهم، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة.

مادة ١٩٣ [٣]

إذا واقع رجل رجلا آخر بلغ الحادية والعشرين وكان ذلك برضائه، عوقب كل منهما بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات.

مادة ١٩٤ [٤]

كل من واقع امرأة بلغت الحادية والعشرين برضاها، ولم تكن محرما منه، وضبط متلبسا بالجريمة، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات ولا تقل عن ستة أشهر.

ويحكم بالعقوبة نفسها على المرأة التي رضيت بهذا الفعل.

٢- الزنا

مادة ١٩٥

كل شخص متزوج - رجلا كان أو امرأة - اتصل جنسيا بغير زوجه، وهو راض بذلك، وضبط متلبسا بالجريمة يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثمائة وخمسة وعشرين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة ١٩٦

يعاقب شريك الزوجة الزانية وشريكة الزوج الزاني، إذا كان كل منهما يعلم أو يستطيع أن يعلم أن من زنا معه متزوج، بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ٢٢٥ دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة ١٩٧ [٥]

---

٣) عدلت بموجب القانون رقم ٦٢ لسنة ١٩٧٦
٤) عدلت بموجب القانون رقم ٦٢ لسنة ١٩٧٦
٥) عدلت بموجب القانون رقم ٦٢ لسنة ١٩٧٦
٦) عدلت بموجب القانون رقم ٦٢ لسنة ١٩٧٦
١) عدلت بموجب القانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٦٠

يجوز للزوج المجني عليه في جريمة الزنا أن يمنع اقامة الدعوى الجزائية على الزوج الزاني، رجلا كان أو امرأة، وعلى شريكه في الزنا، بشرط ان يقبل المعاشرة الزوجية كما كانت. ولهذا الزوج ان يوقف سير الاجراءات في أية حالة كانت عليها، كما أن له ان يوقف تنفيذ الحكم النهائي، برضائه استمرار الحياة الزوجية. وإذا منع الزوج المجني عليه اقامة الدعوى الجزائية، أو أوقف سير الاجراءات أو أوقف تنفيذ الحكم النهائي، لم تسر احكام المادة ١٩٤.

٣-الفعل الفاضح المخل بالحياء

مادة ١٩٨ [١]

من أتى إشارة أو فعلا مخلا بالحياء في مكان عام أو بحيث يراه أو يسمعه من كان في مكان عام أو تشبه بالجنس الآخر بأي صورة من الصور، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة ١٩٩

كل من ارتكب في غير علانية فعلا فاضحا، لا يبلغ من الجسامة مبلغ هتك العرض، مع امرأة دون رضاها، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز خمسة وسبعين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين.

٤- التحريض على الفجور والدعارة والقمار

مادة ٢٠٠

كل من حرض ذكرا أو أنثى على ارتكاب أفعال الفجور والدعارة، أو ساعده على ذلك بأية طريقة كانت، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز خمسة وسبعين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين.

إذا كانت سن المجني عليه تقل عن الثامنة عشرة، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين والغرامة التي لا تجاوز مائة وخمسين دينارا أو إحدى هاتين العقوبتين.

مادة ٢٠١

كل من حمل ذكرا أو أنثى على ارتكاب الفجور والدعارة، عن طريق الاكراه أو التهديد أو الحيلة، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثمائة وخمسة وسبعين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين.

إذا كانت سن المجني عليه تقل عن الثامنة عشرة، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات والغرامة التي لا تجاوز خمسمائة وخمسة وعشرين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة ٢٠٢

كل من يعتمد في حياته، رجلا كان أو امرأة، بصفة كلية أو جزئية على ما يكسبه شخص من ممارسة الفجور والدعارة، وذلك بتأثيره فيه أو بسيطرته عليه أو بإغرائه على ممارسة الفجور، وسواء أكان يحصل على ماله برضائه وبدون مقابل أم كان يحصل عليه بصفته اتاوة مقابل حمايته أو مقابل عدم التعرض له، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز مائة وخمسين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة ٢٠٣ [٢]

كل شخص أنشأ أو أدار محلا للفجور والدعارة أو عاون بأية طريقة كانت في انشائه

٢) قضي بعدم دستورية المادة في الدعوى رقم ٥ لسنة ٢٠٢١ فيما تضمنته من تجريم لنص (تشبه بالجنس الآخر بأي صورة من الصور)
١) عدلت بموجب القانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٩٤

أو إدارته، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تجاوز سبعة آلاف دينار.

مادة ٢٠٤ [١]

كل من حرض علنا في مكان عام على ممارسة الفجور والدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة الاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

يحكم بالعقوبات السابقة على كل من طبع أو باع أو وزع أو عرض صورا أو رسوما أو نماذج أو أي شيء يخل بالحياء.

ولا جريمة إذا صدرت الأقوال أو نشرت الكتابة أو الرسوم أو الصور على نحو يعترف به العلم أو الفن وذلك بنية المساهمة في التقدم العلمي أو الفني.

المادة ٢٠٥

كل من قامر في محل عام يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز سبعة وثلاثين دينارا وخمسمائة فلس أو بإحدى هاتين العقوبتين.

فإذا عاد الى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه، عوقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز خمسة وسبعين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وكل شخص أدار محلا عاما لألعاب القمار، أو اشترك بأية صفة في تنظيم اللعب أو في الاشراف عليه أو في إعداد وسائله، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز مائة وخمسين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ويعد من ألعاب القمار كل لعبة يكون احتمال الكسب والخسارة فيها متوقفا على الحظ، لا على عوامل يمكن تعيينها والسيطرة عليها مقدما.

٥- الخمر والمخدرات

مادة ٢٠٦ [٢]

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشرة سنوات كل شخص جلب أو استورد أو صنع بقصد الاتجار خمرا أو شرابا مسكرا.

أما إذا لم يكن القصد من الجلب أو الاستيراد أو الصنع الاتجار أو الترويج، يعاقب بغرامة لا تجاوز مائة دينار، فإذا عاد إلى هذا الفعل تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على ستة شهور وبغرامة لا تزيد على مائة دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة ٢٠٦ مكرر أ [٣]

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من باع أو اشترى أو تناول أو قبل التنازل أو حاز بأي صورة كانت بقصد الاتجار أو الترويج خمرا أو شرابا مسكرا.

مادة ٢٠٦ مكرر ب [٤]

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور وبغرامة لا تجاوز خمسين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعاطى في مكان عام، أو في مكان يستطيع فيه رؤيته من كان في مكان عام، أو في ناد خاص، خمرا أو شرابا مسكرا.

وكل من جلب إلى المكان المذكور الخمر أو الشراب المسكر لشخص بقصد تناول فيه.

---

٢) تم تعديل الفقرة الاولى بموجب القانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٩٤
٣) معدلة بموجب القانون رقم ٩ لسنة ١٩٨٣
١) اضيفت بموجب القانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٦٤
٢) اضيفت بموجب القانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٦٤

يعاقب بذات العقوبة كل من وجد في حالة سكر بين، وكل من اقلق الراحة بسبب تناوله الخمر.

مادة ٢٠٦ مكرر ج [١]

فيما عدا حالة العود المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المواد ٢٠٦ للمحكمة أن تقضي على العائد في الجرائم المنصوص عليها في المواد ٢٠٦ و٢٠٦ مكرر أ و٢٠٦ مكرر ب من هذا القانون بأكثر من الحد الأقصى المقرر في تلك المواد بشرط الا تجاوز عقوبة الحبس ضعف هذا الحد أو خمس عشرة سنة.

المادة ٢٠٧ [٢]

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تجاوز سبعة الاف روبية او باحدى هاتين العقوبتين كل شخص اتجر في مواد مخدرة او قدمها للتعاطي او سهل تعاطيها باقمبال او بغير مقابل او حازها بقصد اعطائها للغير ، ما لم يثبت انه مرخص له بذلك.

المادة ٢٠٨ [٣]

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تجاوز الفي روبية او باحدى هاتين العقوبتين كل من اشترى او حاز مواد مخدرة بقصد التعاطي او الاستعمال الشخصي ، ما لم يثبت انه اشترى او حاز هذه المواد بموجب رخصة او تذكرة طبية او انها مصروفة له بمعرفة الطبيب المعالج.

٦- القذف والسب

مادة ٢٠٩

كل من أسند لشخص، في مكان عام أو على مسمع أو مرأى من شخص آخر غير المجني عليه، واقعة تستوجب عقاب من تنسب إليه أو تؤذي سمعته، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز مائة وخمسين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة ٢١٠

كل من صدر منه، في مكان عام أو على مسمع أو مرأى من شخص آخر غير المجني عليه، سب لشخص آخر على نحو يخدش شرف هذا الشخص أو اعتباره، دون أن يشتمل هذا السب على إسناد واقعة معينة له، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز خمسة وسبعين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة ٢١١

كل من باع أو عرض للبيع مواد، أيا كانت، تحمل عبارات أو رسوما أو صورا أو علامات مكتوبة أو مطبوعة أو تحمل تسجيلات لأقوال، يعد نشرها أو باداؤها قذفا أو سبا طبقا للمادتين السابقتين، وهو عالم بذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة شهور وبغرامة لا تجاوز سبعة وثلاثين دينارا وخمسمائة فلس أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة ٢١٢

---

٣) اضيفت بموجب القانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٦٤
٤) معدلة بموجب القانون رقم ٩ لسنة ١٩٨٥
٥) معدلة بموجب القانون رقم ٩ لسنة ١٩٨٥

كل من اسند لآخر، بوسيلة غير علنية، واقعة من الوقائع المبنية في المادة ٢٠٩ أو وجه إليه سبا، دون أن يكون ذلك نتيجة لاستفزاز سابق، بحيث لم يعلم بالواقعة أو بالسب شخص غير المجني عليه، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهرا واحدا وبغرامة لا تجاوز سبعة دنانير وخمسمائة فلس أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة ٢١٣

لا جريمة إذا وقعت الأفعال المنصوص عليها في المواد السابقة في الأحوال الآتية :

أولا : إذا صدرت الأقوال أو العبارات المنشورة من موظف أو غير موظف تنفيذا لحكم القانون أو استعمال لاختصاص أو لحق يقرره.

ثانيا : إذا كانت الأقوال أو العبارات المنشورة لا تعدو أن تكون سردا أو تلخيصا أمينا لما دار في اجتماع عقده، وفقا للقانون، مجلس أو هيئة أو لجنة لها اختصاص يعترف به القانون، أو لما دار أمام محكمة أو أثناء اجراءات قضائية بشرط ألا يكون قد صدر وفقا للقانون قرار بحظر النشر.

ثالثا : إذا كانت الأقوال أو العبارات قد اذيعت أثناء إجراءات قضائية من شخص اشترك في هذه الإجراءات، كقاض أو مدع أو محام أو شاهد أو طرف في الدعوى.

وفي الأحوال المتقدمة الذكر، يستوي أن تكون الأقوال أو العبارات صحيحة أو غير صحيحة، ويستوي أن يكون من صدرت منه يعتقد صحتها أو لا يعتقد ذلك، ويستوي أن يكون النشر قد تم بحسن نية أو بسوء نية.

مادة ٢١٤

لا جريمة إذا كان القذف يتضمن واقعة تقدر المحكمة أن المصلحة العامة تقتضي الكشف عنها. ويدخل في هذه الحالة بوجه خاص :

أولا : أن تتضمن الأقوال أو العبارات إبداء الرأي في مسلك موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة، بشأن واقعة تتعلق بأعمال وظيفته أو بالخدمة المكلف بها، بالقدر الذي تكشف عنه هذه الواقعة.

ثانيا : أن تتضمن الأقوال أو العبارات نقدا أو حكما من أي نوع كان يتعلق بعمل علمي أو أدبي أو فني أيا كان، قدمه صاحبه إلى الجمهور متوقعا أن يبدي رأيه فيه.

ثالثا : أن تصدر الأقوال أو العبارات من شخص له، بناء على نص القانون أو بناء على عقد، سلطة الرقابة والتوجيه على آخر، وتضمنت انتقادا لمسلكه في أمر يدخل في نطاق هذه السلطة وبالقدر الذي يكشف عنه تصرفه إزاء هذا الأمر.

رابعا : أن تتضمن الأقوال أو العبارات شكوى مقدمة إلى شخص له، بحكم القانون أو بناء على عقد، سلطة الفحص أو الحكم في الشكاوى التي تتعلق بمسلك شخص معين أثناء أدائه عملا معينا، بشرط أن تقتصر الأقوال أو العبارات على وقائع تتعلق بالعمل الذي يختص من قدمت إليه الشكوى بنظر الشكاوى المقدمة بشأنها.

خامسا : أن يكون من صدرت منه الأقوال أو العبارات يريد بها حماية مصلحة له أو لغيره يعترف بها القانون، ولا يحظر حمايتها عن طريق هذه الأقوال أو العبارات، بشرط التزام القدر اللازم لتحقيق الحماية.

المادة ٢١٥

لا تتوافر الاباحة المنصوص عليها في المادة السابقة إلا إذا ثبت حسن نية الفاعل باعتقاده صحة الوقائع التي يسندها وبقيام اعتقاده هذا على أسباب معقولة بعد

التثبت والتحري، وباتجاهه إلى مجرد حماية المصلحة العامة وباقتصاره فيما صدر منه على القدر اللازم لحماية هذه المصلحة.

مادة ٢١٦

لا جريمة إذا لم تعد الاقوال أو العبارات أن تكون ترديدا أو تلخيصا أو تفصيلا صادرا بحسن نية لأقوال أو لعبارات يستفيد صاحبها من أسباب الاباحة تطبيقا للمواد الثلاث السابقة.

الباب الثالث

الجرائم الواقعة على المال

١- السرقة والنصب وخيانة الأمانة

المادة ٢١٧

كل من اختلس مالا منقولا مملوكا لغيره بنية امتلاكه يعد سارقا.

يعد اختلاسا كل فعل يخرج به الفاعل الشيء من حيازة غيره دون رضاءه، ولو عن طريق غلط وقع فيه هذا لا غير، ليدخله بعد ذلك في حيازة أخرى.

لا يحول دون وقوع السرقة كون الفاعل شريكا على الشيوع في ملكية الشيء، كما يعد في حكم السرقة اختلاس الأشياء المحجوز عليها ولو كان الاختلاس واقعا من مالكها، وكذلك اختلاس الأموال المرهونة الواقع ممن رهنها ضمانا لدين عليه أو على غيره.

مادة ٢١٨

يعد سارقا من يلتقط شيئا مفقودا بنية امتلاكه، سواء توافرت لديه هذه النية وقت الالتقاط أو بعد ذلك.

المادة ٢١٩

يعاقب على السرقة بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز مائة وخمسين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين إلا إذا نص القانون على غير ذلك.

مادة ٢٢٠

كل من قتل حيوانا مملوكا لغيره بقصد الاستيلاء على جثته يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز مائتين وخمسة وعشرين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة ٢٢١

يعاقب على السرقة بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز مائتين وخمسة وعشرين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا اقترنت بأحد الظروف الآتية :

أولا : إذا وقعت السرقة في مكان مسكون أو معد للسكنى أو في ملحقاته.

ثانيا : إذا وقعت السرقة في مكان معد للعبادة.

ثالثا : إذا وقعت السرقة على شيء تنقله إحدى وسائل النقل البرية أو البحرية أو الجوية، أو على شيء مودع في مخزن لحفظ هذه الأشياء، أو على شيء يعتبر جزءا من ميناء بحري أو جوي.

رابعا : إذا وقعت السرقة على شيء مودع في محل تحوزه الدولة، سواء أكان ملكا لها أم كان ملكا لغيرها.

خامسا : إذا وقعت السرقة ليلا.

سادسا : إذا وقعت السرقة مع حمل السلاح، ظاهرا أو مخبأ، أو وقعت من شخصين فأكثر.

سابعا : إذا وقعت السرقة من خادم اضرارا بمخدومه، أو من عامل أو مستخدم في المكان الذي يشتغل فيه عادة.

مادة ٢٢٢

يعاقب على السرقة بالحبس مدة لا تجاوز خمسة سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثمائة وخمسة وسبعين دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين في كل من الحالتين الآتيتين :

اولا : إذا وقعت السرقة في مكان مسور، وكانت وسيلة الدخول لارتكاب السرقة أو وسيلة الخروج بالمسروقات هي كسر السور الخارجي أو تسوره أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو أية وسيلة أخرى غير عادية.

ثانيا : إذا وقعت السرقة عن طريق تحطيم وعاء أو حرز أيا كان أو عن طريق اقتحام غرفة بكسر بابها أو تسوره أو باستعمال مفاتيح مصطنعة أو بأية وسيلة أخرى غير عادية لدخولها أو للخروج منها.

فإذا وقعت السرقة ليلا في إحدى الحالتين السابقتين، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات، ويجوز أن تضاف اليها غرامة لا تجاوز خمسمائة وخمسة وعشرين دينارا.

المادة ٢٢٣

يعاقب على السرقة بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثمائة وخمسة وسبعين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين في كل من الحالات الآتية :

اولا : إذا وقعت السرقة على سجل يأمر القانون بإعداده لإثبات بيانات معينة.

ثانيا : إذا وقعت على مستند يثبت ملكية عقار أو يثبت أي حق عيني فيه.

ثالثا : إذا وقعت على وصية أو اية وثيقة اخرى لها حكم الوصية، سواء أكان الموصي حيا أو ميتا.

رابعا : إذا وقعت على اشياء تجاوز قيمتها مائتين وخمسة وعشرين دينارا في حيازة موظف عام مختص بذلك، أو في حيازة ممثل لشخص معنوي، أو في حيازة شخص آخر لحساب أحد ممن تقدم ذكرهما.

خامسا : إذا وقعت على طرود بريدية أثناء نقلها بوساطة البريد.

مادة ٢٢٤

يعاقب على السرقة بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تجاوز سبعمائة وخمسين دينارا، إذا ارتكبت ليلا من ثلاثة اشخاص فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملا سلاحا ظاهرا أو مخبأ.

المادة ٢٢٥

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تجاوز سبعمائة وخمسين دينارا، من ارتكب سرقة عن طريق استعمال العنف ضد الأشخاص أو التهديد باستعماله ضدهم للتغلب على مقاومة المجني عليه أو غيره، سواء أكان العنف أو التهديد به قبل ارتكاب فعل الاختلاس بقصد التمهيد له، أم كان أثناءه بقصد اتمامه، أم كان بعد اتمامه بقصد الفرار بالمسروقات أو الاحتفاظ

بها.

المادة ٢٢٦

يعاقب على السلب المذكور في المادة السابقة بالحبس مدة لا تجاوز خمسة عشر سنة، ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تجاوز ألف ومائة وخمسة وعشرين دينارا، إذا اقترن بأحد الظروف الآتية :

أولا : إذا ترتب على استعمال العنف اصابة شخص أو أكثر بجروح.

ثانيا : إذا وقعت الجريمة ليلا في الطريق العام.

ثالثا : إذا تعدد الجناة.

رابعا : إذا كان الجاني واحدا وكان يحمل سلاحا ظاهر أو مخبأ.

مادة ٢٢٧

يعاقب على السرقة بالحبس المؤبد، ويجوز أن تضاف إليه غرامة لا تجاوز ألف ومائة وخمسة وعشرين دينارا، إذا اجتمعت الشروط الخمسة الآتية :

أولا: أن تكون هذه السرقة قد ارتكبت ليلا.

ثانيا: أن تكون السرقة وقعت من شخصين فأكثر.

ثالثا : أن يوجد مع واحد على الأقل من الجناة سلاح ظاهر أو مخبأ.

رابعا: أن يكون الجناة قد دخلوا دارا مسكونة أو معدة للسكنى بوساطة تسور جدار أو كسر باب أو نحوه أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو أية وسيلة أخرى غير مألوفة للدخول.

خامسا: أن يرتكبوا السرقة بطريق الاكراه أو التهديد باستعمال سلاحهم.

مادة ٢٢٨

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثمائة وخمسة وسبعين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قصد ابتزاز مال الغير عن طريق اتهامه هو أو أي شخص آخر بارتكاب جريمة، أو عن طريق التهديد بهذا الاتهام. فإذا كانت الجريمة موضوع الاتهام أو التهديد به عقوبتها الاعدام أو الحبس المؤبد، أو كانت جريمة من جرائم المواقعة الجنسية أو هتك العرض المنصوص عليها في الباب الثامن، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تجاوز سبعمائة وخمسين دينارا.

ويستوي في تطبيق أحكام الفقرتين السابقتين، أن يكون من أتهم بالجريمة أو هدد بالاتهام بها قد ارتكبها فعلا أو لم يكن قد ارتكبها.

مادة ٢٢٩

من اغتصب بالقوة أو التهديد سندا مثبتا لوجود دين أو لإسقاطه أو مثبتا لاي تصرف آخر، أو وصل بالقوة أو التهديد إلى إتلاف هذا السند، أو اكراه أحدا بالقوة أو التهديد على إمضاء ورقة من هذا القبيل أو ختمها أو بصمها، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، ويجوز أن تضاف إليه غرامة لا تجاوز ثلاثمائة وخمسة وسبعين دينارا.

مادة ٢٣٠

كل من استغل حاجة شخص أو طيشه أو هواه وأقرضه نقودا بربا فاحش يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز خمسة وسبعين دينارا أو بإحدى

هاتين العقوبتين.

مادة ٢٣١

يعد نصبا كل تدليس قصد به فاعله ايقاع شخص في الغلط أو بإبقاءه في الغلط الذي كان واقعا فيه، لحمله على تسليم مال في حيازته وترتب عليه تسليم المال للفاعل أو لغيره، سواء كان التدليس بالقول أو بالكتابة أو بالإشارة.

يعد تدليسا استعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود واقعة غير موجودة، أو إخفاء واقعة موجودة، أو تشويه حقيقة الواقعة، وذلك كالإيهام بوجود مشروع كاذب أو تغيير حقيقة هذا المشروع أو إخفاء وجوده، أو إحدى الأمل بحصول ربح وهمي، أو إيجاد سند دين لا حقيقة له أو إخفاء سند دين موجود، أو التصرف في مال لا يملك المتصرف حق التصرف فيه، أو اتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة .

المادة ٢٣٢

يعاقب على النصب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز مائتين وخمسة وعشرين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة ٢٣٣

يحكم بالعقوبات السابقة على كل من حمل غيره، عن طريق التدليس، على توقيع أو ختم أو وضع بصمة على سند منشئ أو مسقط أو ناقل لحق، أو حمله على اتلاف هذا السند، أو على تحرير ورقة به، أو على احداث تعديل فيه.

مادة ٢٣٤

يعاقب على النصب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز مائة وخمسين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين في الحالتين الآتيتين :

أولا :إذا كان المجني عليه ملتزما أو عازما من قبل على تسليم مال في حيازته، فحمله الفاعل عن طريق التدليس على تسليمه، أو تسليم غيره، مالا أكبر قيمة.

ثانيا : إذا كان الجاني والمجني عليه طرفين في عقد، فاستعمل الجاني التدليس، أثناء ابرام العقد أو أثناء تنفيذه، للحصول على شروط أو مزايا أكثر مما كان يحصل عليه بغير هذا التدليس.

مادة ٢٣٥

كل من كان قائما على إدارة مشروع تجاري أو صناعي أو زراعي، يتكون رأس ماله كله أو بعضه من اكتتابات الجمهور عن طريق الأسهم أو السندات أو أي نوع آخر من الأوراق المالية، ارتكب تدليسا قصد به خداع الجمهور لحمله على الاكتتاب أو لحمله على تسليمه لحساب المشروع مالا أيا كان، سواء بنشره ميزانية أو حسابا غير صحيح، أو بتزويره أوراق المشروع أو مستنداته أو دفاتره، أو بإدلائه ببيانات كاذبة عن أمور جوهرية من شأنها تضليل الجمهور تضليلا لا يستطيع معه تبين الحقائق من مصادر أخرى، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تجاوز ثلاثمائة وخمسة وسبعين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولو لم يترتب على تدليسه حصوله من الجمهور على مال أيا كان.

مادة ٢٣٦

يعاقب بالعقوبات المبينة في المادة السابقة كل من كان قائما على إدارة مشروع تجاري

أو صناعي أو زراعي، يتكون رأس ماله كله أو بعضه من اكتتابات الجمهور عن طريق الأسهم أو السندات أو أي نوع آخر من الاوراق المالية، وكل من كان موظفا به أو مكلفا بعمل لحسابه، ارتكب تدليسا قصد به الايهام بوجود حق له في ذمة المشروع، عن طريق تزوير دفاتر المشروع أو أوراقه أو مستنداته، أو عن طريق اغفاله تدوين أمر جوهري في هذه الدفاتر، أو الأوراق أو المستندات ولو لم يترتب على تدليسه حصوله من المشروع على مال أيا كان.

مادة ٢٣٧ [١]

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من أقدم بسوء نية على ارتكاب أحد
الأفعال الآتية :

أ - إذا أصدر شيكا ليس له مقابل وفاء قائم وقابل للتصرف فيه.

ب - إذا استرد بعد اصدار الشيك كل المقابل أو بعضه بحيث لا يفي الباقي بقيمته.

ج - إذا أمر المسحوب عليه بعدم صرف الشيك.

د - إذا تعمد تحرير الشيك أو التوقيع عليه بصورة تمنع صرفه.

هـ - إذا ظهر لغيره شيكا أو سلمه شيكا مستحق الدفع لحامله وهو يعلم أنه ليس له مقابل يفي بكامل قيمته أو أنه غير قابل للصرف.

ومع عدم الاخلال بأحكام المادة ٥٣٢ من قانون التجارة المشار اليه لا تبدأ الحماية الجزائية للشيك إلا من التاريخ المبين به.

وتطبق على العائد في إحدى الجرائم المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة العقوبة المقررة بأحكام المادة ٨٦ من هذا القانون

ويجوز للمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا ثبت أنه أوفى بقيمة الشيك قبل صدور الحكم النهائي، أما إذا ثبت قيامه بالوفاء بقيمة الشيك بعد صدور الحكم النهائي فيجوز للمحكمة التي اصدرت الحكم أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها بناء على طلب المحكوم عليه أو من ينيبه.

مادة ٢٣٧ مكررا [٢]

لا يسأل جزائيا من ارتكب أحد الأفعال المنصوص عليها في المادة السابقة في حسابات الأشخاص الاعتبارية إذا كان الفاعل قد ارتكب الفعل تنفيذا لأمر صادر إليه من ممثل الشخص الاعتباري على الرغم من تنبيه إياه إلى أن الفعل يندرج ضمن تلك الأفعال، وفى هذه الحالة تكون المسئولية الجزائية على مصدر الأمر.

مادة ٢٣٧ مكرر١ « أ » [٣]

لا تقام الدعوى الجزائية عن الجرائم المنصوص عليها في المادة ٢٣٧ من هذا القانون إذا لم يتقدم المجني عليه بشكواه إلى النيابة العامة خلال أربعة أشهر من التاريخ المبين في الشيك أنه تاريخ إصداره إذا كان مسحوبا في الكويت وخلال ستة أشهر إذا كان مسحوبا خارج الكويت ومستحق الوفاء فيها.

مادة ٢٣٧ مكرر١ « ب » [٤]

١) تم التعديل الاخير على المادة وفق القانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٣
١) اضيفت بموجب القانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٣
٢) اضيفت بموجب القانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٣
٣) اضيفت بموجب القانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٣

تختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق والتصرف والادعاء في جميع الجرائم المنصوص عليها في المادة ٢٣٧ من هذا القانون.

مادة ٢٣٨

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة سنوات وبغرامة لا تجاوز مائتين وخمسة وعشرين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من باع أو رهن مالا ثابتا أو منقولا وأخفى عمدا عن المشتري أو المرتهن مستندا جوهريا أو زور شهادة مكتوبة أو اعطى بيانا كاذبا، قاصدا بذلك إيهام المشتري أو المرتهن بأنه كسب من البيع أو الرهن حقوقا أكثر أو أكبر قيمة من الحقوق التي انتقلت إليه فعلا.

مادة ٢٣٩

كل من حصل بطريق التدليس على جواز سفر أو ترخيص أو شهادة يوجب القانون الحصول عليها، لنفسه أو لغيره، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز خمسة وسبعين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة ٢٤٠

كل من حاز مالا مملوكا لغيره، بناء على وديعة أو عارية أو ايجار أو رهن أو وكالة أو أي عقد اخر يلزمه بالمحافظة على المال وبرده عينا أو باستعماله في أمر معين لمصلحه مالكه أو أي شخص آخر وتقديم حساب عن هذا الاستعمال، أو بناء على نص قانوني أو حكم قضائي يلزمه بذلك، فاستولى عليه لنفسه أو تصرف فيه لحسابه أو تعمد اتلافه، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز مائتين وخمسة وعشرين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويعد مالا، في حكم الفقرة السابقة، المستندات التي تثبت لصاحبها حقا أو تبرئ ذمته من حق.

مادة ٢٤١

لا تقام الدعوى الجزائية على من ارتكب سرقة ابتزازا أو نصبا أو خيانة امانة، اضرارا بزوجه أو زوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، الذي له أن يوقف اجراءات الدعوى في أية مرحلة كانت، وأن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت.

مادة ٢٤٢

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز خمسة وسبعين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تناول اطعمة أو اشربة في محال معدة لهذا الغرض ولو كان يقيم فيها، أو شغل غرفة فندق أو نحوه، وهو يعلم انه يستحيل عليه دفع الثمن أو الاجرة، وفر دون الوفاء بذلك.

٢- الحريق

مادة ٢٤٣

كل من وضع النار عمدا في مكان مسكون أو معد للسكن، أو في سفينة أو في مخيم، أو في زيت معدني أو أي شيء استخلص أو صنع منه أثناء كونه مخزونا في أي مستودع، أو في بئر للزيت المعدني أو في الآلات أو الاجهزة المعدة لإنتاج الزيت المعدني أو تكريره أو نقله، أو في المستودعات المعدة لاختزانه، سواء أكانت هذه الاشياء غير

مملوكه لمن وضع النار أم كانت مملوكة له، وترتب على ذلك حدوث ضرر للغير، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشرة سنوات وبغرامة لا تجاوز سبعمائة وخمسين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة ٢٤٤

كل من وضع النار عمدا في كوم من أكوام الحاصلات الزراعية أو في محصول من التبن أو العشب، أو في اشجار أو فسائل أو شجيرات نامية، أو في مكان ليس مسكونا أو معدا للسكنى، أو في أي شيء آخر لم يرد النص عليه في المادة السابقة. سواء أكانت هذه الاشياء غير مملوكة لمن وضع النار أم كانت مملوكة له، وترتب على ذلك حدوث ضرر للغير، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثمائة وخمسة وسبعين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة ٢٤٥

إذا ترتب على الافعال المنصوص عليها في المادتين السابقتين موت شخص أو أكثر كان موجودا في الاماكن المحرقة وقت وضع النار بها، كانت العقوبة الحبس المؤبد، ويجوز أن تضاف اليه غرامة لا تجاوز ألف ومائة وخمسة وعشرين دينارا، وإذا ترتب على هذه الافعال حدوث أذى بليغ لشخص أو أكثر كان موجودا في الاماكن المحرقة وقت وضع النار بها، كانت العقوبة الحبس لمدة لا تجاوز خمس عشرة سنة ويجوز أن تضاف اليها غرامة لا تجاوز ألف ومائة وخمسة وعشرين دينارا.

مادة ٢٤٦

يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المواد السابقة كل من وضع النار عمدا في أشياء لتوصيلها للشيء المراد احراقه، بدلا من وضعها فيه مباشرة.

مادة ٢٤٧

كل من استعمل قنابل أو ديناميت، أو متفجرات أخرى في الاحوال المبنية في المواد السابقة المتعلقة بجناية الحريق، يعاقب بالحبس المؤبد.

المادة ٢٤٨

كل من وضع النار في شيء مملوك له أو لغيره دون قصد، بأن كان ذلك ناشئا عن رعونة أو اهمال أو عدم احتياط أو عدم انتباه وترتب على ذلك حدوث ضرر للغير، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز خمسة وسبعين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون اخلال بعقوبة أشد ينص عليها القانون.

٣- الإتلاف القرصنة وانتهاك حرمة الملك

مادة ٢٤٩

كل من أتلف أو خرب مالا منقولا أو ثابتا مملوكا لغيره، أو جعله غير صالح للاستعمال في الغرض المخصص له، أو أنقص قيمته أو فائدته وكان ذلك عمدا وبقصد الإساءة، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز اثنين وعشرين دينارا وخمسمائة فلس أو بإحدى هاتين العقوبتين.

فاذا ترتب على الفعل ضرر تبلغ قيمته سبعة وثلاثين دينارا وخمسمائة فلس أو أكثر، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة لا تجاوز مائة وخمسين دينارا أو إحدى هاتين العقوبتين.

مادة ٢٥٠

إذا وقعت الأفعال المبينة في المادة السابقة على سند مثبت لحق، أو على سجل يأمر القانون بإعداده لإثبات بيانات معينة، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات والغرامة التي لا تجاوز مائتين وخمسة وعشرين دينارا أو إحدى هاتين العقوبتين. أما إذا وقعت هذه الافعال على مرفق عام أو مورد من موارد الثروة العامة بحيث ترتب عليها تعطيل المرفق العام أو تقليل فائدته أو اتلاف مورد الثروة العامة إتلافا كليا أو جزئيا، فإن العقوبة تكون الحبس المؤبد.

مادة ٢٥١

كل من أغرق عمدا سفينة أو أية وسيلة من وسائل النقل البحري، أو أتلفها على أي نحو كان، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات ويجوز أن تضاف اليها غرامة لا تجاوز خمسمائة وخمسة وعشرين دينارا. فاذا ترتب على ذلك إلحاق أذى بليغ بشخص، كانت العقوبة الحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات، ويجوز أن تضاف اليها غرامة لا تجاوز سبعمائة وخمسين دينارا وتكون العقوبة الحبس المؤبد، ويجوز أن تضاف اليه غرامة لا تجاوز ألف ومائة وخمسة وعشرين دينارا، إذا ترتب على ذلك وفاة انسان.

مادة ٢٥٢

من هاجم سفينة في عرض البحر بقصد الاستيلاء عليها، أو على البضائع التي تحملها، أو بقصد ايذاء واحد أو أكثر من الاشخاص الذين يستقلونها، يعاقب بالحبس المؤبد ويجوز ان تضاف اليه غرامة لا تجاوز ألف ومائة وخمسة وعشرين دينار.

وإذا ترتب على مهاجمة السفينة وفاة شخص أو أكثر ممن تقلهم، كانت العقوبة الاعدام.

ويحكم بالعقوبات المذكورة في الفقرتين السابقتين إذا صدر الفعل في عرض البحر من شخص من ركاب السفينة نفسها.

مادة ٢٥٣

كل من قتل حيوانا مملوكا لغيره، أو أعطاه مادة سامة أو ضارة، أو جرحه، أو جعله غير مفيد أو أنقص فائدته، وكان ذلك عمدا وبدون مقتض، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز مائة وخمسين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ويحكم بالعقوبات السابقة على كل من تسبب عمدا في نقل مرض معد إلى حيوان مملوك لغيره.

مادة ٢٥٤

كل من دخل عقارا في حيازة آخر قاصدا منع حيازته بالقوة أو ارتكاب جريمة فيه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة شهور وبغرامة لا تجاوز سبعة وثلاثين دينارا وخمسمائة فلس أو بإحدى هاتين العقوبتين.

فإذا كان الفعل قد اقترن به أو أعقبه عنف، أو كان قد صدر من شخصين أو أكثر يحمل أحدهم سلاحا، أو كان قد صدر من حشد غير مألوف من الناس ولو لم يكن معهم سلاح، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات والغرامة التي لا تجاوز مائتين وخمسة وعشرين دينارا أو إحدى هاتين العقوبتين.

مادة ٢٥٥

كل من دخل مكانا مسكونا أو معدا للسكنى دون رضاء حائزه قاصدا منع حيازته

بالقوة أو ارتكاب جريمة فيه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز مائة وخمسين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين. فإذا ارتكب الفعل ليلا، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وغرامة لا تجاوز مائتين وخمسة وعشرين دينارا أو إحدى هاتين العقوبتين. أما إذا ارتكب ليلا بوساطة كسر أو تسور أو كان الجاني حاملا سلاحا، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة وخمسة وسبعين دينارا أو إحدى هاتين العقوبتين.

مادة ٢٥٦

كل حائز لعقار بغير حق استعمل العنف لمنع الحائز القانوني من وضع يده يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز خمسة وسبعين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين.

٤- التزوير

المادة ٢٥٧

يعد تزويرا كل تغيير للحقيقة في محرر بقصد استعماله على نحو يوهم بأنه مطابق للحقيقة، إذا كان المحرر بعد تغييره صالحا لأن يستعمل على هذا النحو ويقع التزوير إذا اصطنع الفاعل محررا ونسبه إلى شخص لم يصدر منه، أو أدخل تغييرا على محرر موجود سواء بحذف بعض ألفاظه أو بإضافة ألفاظ لم تكن موجودة أو بتغيير بعض الألفاظ، أو وضع إمضاء أو خاتم أو بصمة شخص آخر عليه دون تفويض من هذا الشخص، أو حمل ذلك الشخص عن طريق التدليس على وضع إمضائه أو خاتمه أو بصمته، على المحرر دون علم بمحتوياته أو دون رضاء صحيح بها ويقع التزوير أيضا إذا غير الشخص المكلف بكتابة المحرر معناه أثناء تحريره بإثباته فيه واقعة غير صحيحة على أنها واقعة صحيحة، ويقع التزوير من أستغل حسن نية المكلف بكتابة المحرر فأملي عليه بيانات كاذبة موهما أنها بيانات صحيحة.

مادة ٢٥٨

كل من ارتكب تزويرا يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز مائتين وخمسة وعشرين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة ٢٥٩

إذا ارتكب التزوير في محرر رسمي أو في ورقة من أوراق البنوك، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات، ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تجاوز خمسمائة وخمسة وعشرين دينارا.

وإذا ارتكب التزوير في المحرر الرسمي من الموظف المكلف بإثبات البيانات التي غيرت الحقيقة فيها، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، ويجوز أن تضاف اليها غرامة لا تجاوز سبعمائة وخمسين دينارا.

مادة ٢٥٩ مكررا [١]

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من طبع، أو نشر، أو أذاع، أو روج، أو باع، أو عرض للبيع، أو سرب، بأي وسيلة كانت أسئلة، أو إجابات، اختبارات التعليم الحكومي أو غير الحكومي، في مرحلتيه

١- ٢) مضافة بموجب المرسوم بقانون رقم ٧٧ لسنة ٢٠٢٥

المتوسطة أو الثانوية، بقصد الغش أو تسهيله، أو الإخلال بالنظام العام للاختبارات، أو التأثير على صحة وسلامة نتائجها.

فإذا ارتكبت الأفعال المشار إليها في الفقرة السابقة من شخص له صلة في الإشراف على هذه الاختبارات، أو تحضيرها، أو إعدادها، أو تنظيمها، أو نقلها، أو تسليمها، أو حفظها، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سبع سنوات، والغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وفي جميع الأحوال، يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة التي استعملت في ارتكاب الجريمة.

ولا تعد الأفعال المذكورة في الفقرة الأولى جريمة إذا وقعت على نماذج لأسئلة أو إجابات سابقة مما يستخدم لأغراض التدريب أو التحضير لأداء الاختبارات.

المادة ٢٥٩ مكررا أ [١]

يُعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد تعديل إجابة الطالب في أي من الاختبارات المشار إليها في المادة السابقة، أو الدرجة الممنوحة لها دون مقتضى.

فإذا ارتكبت الأفعال المبينة في الفقرة السابقة من موظف مكلف بتصحيح إجابات الاختبارات أو رصد درجاتها، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تجاوز عشر سنوات، والغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة ٢٦٠

كل من استعمل محررا زوره غيره، وهو عالم بتزويره، يعاقب بالعقوبة التي توقع عليه لو كان هو الذي ارتكب التزوير في هذا المحرر.

مادة ٢٦١

كل من استعمل محررا فقد قوته القانونية، سواء كان ذلك بإبطاله أو بإلغائه أو بنسخه أو بوقف أثره أو بانتهاء هذا الأثر، وكان عالما بذلك وقاصدا الايهام بأن المحرر لا يزال حافظا لقوته القانونية، يعاقب بالعقوبة التي توقع لو كان ارتكب تزويرا في مثل هذا المحرر.

مادة ٢٦٢

كل من اؤتمن على ورقة ممضاة أو مختومة على بياض، فخان الأمانة وكتب في البياض الذي فوق الامضاء أو الختم، خلافا للمتفق عليه، سند دين أو مخالصة أو غير ذلك من السندات التي يترتب عليها حصول ضرر لصاحب الامضاء أو الختم، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز مائتين وخمسة وعشرين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين.

فاذا لم تكن الورقة الممضاة أو المختومة على بياض مسلمة إلى الجاني، وإنما حصل عليها بأية طريقة، كانت العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة وخمسة وسبعين دينارا أو إحدى هاتين العقوبتين.

٥- تزييف أوراق النقد وتزييف المسكوكات

مادة ٢٦٣

كل من قلد أوراق النقد بأن صنع ورقة تشبه أوراق النقد الصحيحة أو زورها بأن ادخل على ورقة نقد صحيحة تغييرا أيا كان، وذلك بقصد استعمال الورقة المقلدة أو المزورة في التداول، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة، ويجوز أن تضاف اليها غرامة لا تجاوز ألف ومائة وخمسة وعشرين دينارا.

وتعد ورقة نقدية كل سند أصدره بنك أو أصدرته حكومة، أيا كانت جنسيتهما، يحمل تعهدا بدفع مبلغ من النقود لحامله بمجرد الطلب وبقصد تداوله كعوض أو كمقابل للنقود.

مادة ٢٦٤

كل من استعمل أو تداول أو روج على أي نحو كان، أو ادخل في البلاد، ورقة نقد مقلدة أو مزورة، مع علمه بتقليدها أو بتزويرها، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، ويجوز ان تضاف اليها غرامة لا تجاوز سبعمائة وخمسين دينارا.

مادة ٢٦٥

كل من صنع أو ساهم في صناعة، أو قام بإصلاح، أو أدخل في الكويت، آلة أو أداة أو ورقة أو مادة أيا كانت، تستعمل في تقليد الاوراق النقدية أو تزويرها، وهو عالم باحتمال استعمالها في ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات، ويجوز أن تضاف اليها غرامة لا تجاوز خمسمئة وخمسة وعشرين دينارا.

مادة ٢٦٦

في جميع الحالات التي تطبق فيها المواد السابقة، يتعين على المحكمة سواء قضت بإدانة المتهم أو ببراءته، أن تحكم بمصادرة أوراق النقد المقلدة أو المزورة، وجميع الآلات والادوات والاوراق والمواد التي من شأنها أن تستعمل في تقليد أوراق النقد أو في تزويرها.

مادة ٢٦٧

الاشخاص المرتكبون للجنايات المتعلقة بتقليد أو تزوير أوراق النقد المذكورة في المواد السابقة يعفون من العقوبة إذا أخبروا السلطات المختصة بهذا الجنايات قبل تمامها، أو قبل الشروع في البحث عنهم، أو إذا سهلوا القبض على باقي المرتكبين لهذه الجنايات ولو بعد الشروع في البحث المذكور.

مادة ٢٦٨

كل من قلد المسكوكات بأن صنع مسكوكا يشبه المسكوكات الصحيحة، أو زورها بأن أنقص قيمتها المعدنية بوساطة مبرد أو مقراض أو ماء الحل أو غير ذلك، أو طلاها بطلاء يجعلها شبيهة بمسكوك أكبر منها قيمة، وهو قاصد أن تستعمل في التداول باعتبارها مسكوكات صحيحة، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تجاوز سبعمائة وخمسين دينارا.

ويعد مسكوكا كل معدن أصدرته حكومة الكويت أو حكومة أجنبية وأعطته شكلا خاصا، وطرحته في التداول باعتباره نقدا.

مادة ٢٦٩

كل من روج مسكوكات مزيفة على النحو المبين في المادة السابقة، وكل من استعملها على أي نحو كان، أو أدخلها في البلاد، وهو عالم بتزييفها، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثمائة وخمسة وسبعين دينار أو بإحدى

هاتين العقوبتين.

المادة ٢٧٠

كل من اخذ مسكوكات مزيفة معتقدا أنها صحيحة، ثم تعامل بها بعد أن علم بتزييفها، يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسة أمثال المسكوكات المتعامل بها، على ألا تقل الغرامة بأي حال عن سبعمائة وخمسين فلسا.

مادة ٢٧١

كل من صنع أو ساهم في صناعة، أو قام بإصلاح، أو أدخل في الكويت جهازا أو آلة أو أداة أو مادة أيا كانت، تستعمل في تزييف المسكوكات على النحو المبين في المادة ٢٦٨، وهو عالم باحتمال استعمالها في ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثمائة وخمسة وسبعين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة ٢٧٢

في جميع الحالات التي تطبق فيها المواد السابقة، يتعين على المحكمة سواء قضت بإدانة المتهم أو ببراءته، أن تحكم بمصادرة المسكوكات المزيفة وجميع الاجهزة والأدوات والآلات والمواد التي من شأنها أن تستعمل في تزييف المسكوكات.

مادة ٢٧٣

الأشخاص المرتكبون للجنايات المذكورة في المواد ٢٦٨، ٢٦٩، ٢٧١ يعفون من العقوبة إذا أخبروا السلطات بهذه الجرائم قبل تمامها، أو قبل الشروع في البحث عنهم، أو إذا سهلوا القبض على باقي المرتكبين لهذه الجنايات ولو بعد الشروع في البحث المذكور.

٦- تزوير الأختام والطوابع

مادة ٢٧٤

كل من قلد أو زور خاتم الدولة أو خاتم إحدى المصالح الحكومية أو خاتم أحد الموظفين العامين، بقصد استعماله في الغرض المعد له، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات ويجوز أن تضاف اليها غرامة لا تجاوز خمسمائة وخمسة وعشرين دينارا.

مادة ٢٧٥

يحكم بالعقوبات السابقة على كل من حصل بغير حق على خاتم الدولة أو خاتم إحدى المصالح الحكومية أو خاتم أحد الموظفين العامين، واستعمله استعمالا ضارا بالمصلحة العامة أو بمصلحة أحد الافراد.

مادة ٢٧٦

كل من قلد أو زور خاتما لأحد الأفراد، وكل من قلد أو زور الطوابع وهو قاصد استعمالها في التداول، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة سنوات وبغرامة لا تجاوز مائتين وخمسة وعشرين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ويعد طابعا كل أثر منطبع على مادة أيا كان نوعها أو حجمها، دالا على سداد رسم أو استيفاء شرط إجراء معين.

مادة ٢٧٧

يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة كل من تعامل في طوبع مقلدة أو مزورة على أي نحو كان، وهو عالم بذلك.

مادة ٢٧٨

كل من أزال الألفاظ أو العلاقات الموضوعة على طابع استعمل من قبل والدالة على سبق استعماله، قاصدا أن يستعمله في التداول من جديد يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز مائة وخمسين دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة ٢٧٩

كل من استعمل في التداول طابعا سبق استعماله وهو عالم بذلك، دون أن يزيل الألفاظ أو العلامات الدالة على استعماله السابق، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز خمسة وسبعين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة ٢٨٠

في جميع الحالات التي تطبق فيها المواد السابقة، يتعين على المحكمة سواء قضت بإدانة المتهم أو ببراءته أن تحكم بمصادرة الأختام والطوابع المقلدة أو المزورة وجميع الآلات والأدوات والمواد التي من شأنها أن تستعمل في تقليد أو تزوير الأختام أو الطوابع.

٧- انتحال الشخصية

مادة ٢٨١

كل من انتحل شخصية آخر يحق له بموجب وصية أو بحكم القانون أن يحصل على مال معين، واستولى على هذا المال، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثمائة وخمسة وسبعين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة ٢٨٢

كل من انتحل شخصية آخر، واقر بالتزام أو بسند أيا كان أمام محكمة أو هيئة أو شخص مختص قانونا بتلقي هذا الاقرار، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات، ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تجاوز خمسمائة وخمسة وعشرين دينارا.

٨- تهرب المدين من الوفاء [١]

مادة ٢٨٣

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين كل مدين ارتكب أي من الأفعال الآتية : ١- أخفى أمواله أو هربها أو نقلها أو تصرف فيها سواء بالطرق التقليدية أو الإلكترونية بقصد عدم الوفاء بما عليه من ديون ثابتة بموجب سند تنفيذي. ٢- أقر بديون غير واجبة عليه أو خفض من أمواله أو حقوقه الواجبة الأداء من الغير بقصد عدم الوفاء بما عليه من ديون ثابتة بموجب سند تنفيذي. وتنقضي الدعوى الجزائية في أي حالة كانت عليها إذا أوفى المتهم بقيمة الدين أو تصالح مع الدائن أو عفا عنه. وإذا تم الوفاء أو الصلح أو العفو بعد صدور حكم نهائي بإدانته جاز للمحكمة التي أصدرت هذا الحكم أن تأمر بوقف العقوبة المقضي بها بناء على طلب المحكوم عليه.

مادة ٢٨٤

يعاقب بذات العقوبة المبينة في المادة السابقة كل من استلم أو تلقى أو حاز أو نقلت إليه أموال المدين سواء بالطرق التقليدية أو الإلكترونية مع علمه بالدين الثابت

١) الباب والمواد ٢٨٣-٢٨٤-٢٨٥-٢٨٦ مضافة بموجب المرسوم بقانون رقم ٦٥ لسنة ٢٠٢٥

بالسند التنفيذي بقصد تمكين المدين به من عدم الوفاء. ولا يسري هذا النص على الأشخاص المشمولين بولاية المدين أو وصايته. وتنقضي الدعوى الجزائية في أي حالة كانت عليها إذا سلم الأموال لإدارة التنفيذ أو لجهة التحقيق تمهيداً لاستيفاء الدين من المدين بحسب قواعد تزاحم الدائنين. وإذا كان تسليم الأموال بعد صدور حكم نهائي بإدانته جاز للمحكمة التي أصدرت الحكم أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها بناء على طلب المحكوم عليه. ويسري أثر الوفاء بالدين أو الصلح أو العفو المنصوص عليه في المادة السابقة على من استلم أو تلقى أو حاز أو نقلت إليه أموال المدين.-

مادة ٢٨٥

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبالغرامة التي لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مدين تصرف في أمواله أو حقوقه بأقل من سعرها أو قيمتها التي تداول فيه بالأسواق بفارق ملحوظ قاصداً من ذلك عدم الوفاء بما عليه من ديون ثابتة بموجب سند تنفيذي. ويسري أثر الوفاء بالدين أو الصلح أو العفو المنصوص عليه في المادة (٢٨٣) على المتهم وفق أحكام هذه المادة.

مادة ٢٨٦

تختص النيابة العامة بالتحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم الواردة في هذا البند.

القانون رقم ٣١ لسنة ١٩٧٠
بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء
رقم ١٦ لسنة ١٩٦٠

الفهرس	المواد	الصفحة
الباب الاول: الجرائم المتعلقة بأمن الدولة	١	١٥٨
الفصل الاول: جرائم أمن الدولة الخارجي	١	١٥٨
الفصل الثانى: جرائم أمن الدولة الداخلي	٢٣	١٦٣
الباب الثانى: الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة	٣٥	١٦٥
الفصل الاول: الرشوة واستغلال النفوذ	٣٥	١٦٥
الفصل الثانى: اختلاس الأموال الأميرية والغدر	٤٤	١٦٧
الفصل الثالث: سوء معاملة الموظفين للأفراد	٥٣	١٦٨
الفصل الرابع : المسئولية للشخص الاعتباري الخاص	٥٩	١٦٩

القانون رقم ٣١ لسنة ١٩٧٠
بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء
رقم ١٦ لسنة ١٩٦٠

نحن جابر الاحمد الجابر نائب أمير الكويت وولى العهد

بعد الاطلاع على المواد ٦١ و٦٢ و٦٥ من الدستور وعلى قانون الجزاء رقم ١٦ لسنة ١٩٦٠ والقوانين المعدلة له

وافق مجلس الامه على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه واصدرناه

مادة أولى:

تلغى أحكام المواد من ٩٢ إلى ١٠٨ من قانون الجزاء رقم ١٦ لسنة ١٩٦٠، في شأن جرائم أمن الدولة الخارجي والداخلي، ويستعاض عنها بالمواد من ١ إلى ٤٣ من هذا القانون.

مادة ثانية

يلغى من احكام الرشوة وسوء استعمال الوظيفة المنصوص عليها من المواد ١١٤ الى ١٢٥ من قانون الجزاء رقم ١٦ لسنة ١٩٦٠ كل ما يتعارض مع احكام المواد التالية

مادة ثالثة

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه -تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية

الباب الأول : الجرائم المتعلقة بأمن الدولة

الفصل الأول

جرائم أمن الدولة الخارجي

مادة ١

يعاقب بالإعدام:

أ- كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدي إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها.

ب- كل كويتي رفع السلاح على الكويت أو التحق بأي وجه بالقوات المسلحة لدولة في حالة حرب مع الكويت.

ج- كل من سعى لدى دولة اجنبية أو تخابر معها أو مع أحد ممن يعملون لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد الكويت.

د- كل من سعى لدى دولة اجنبية معادية أو تخابر معها أو مع أحد ممن يعملون لمصلحتها لمعاونتها في عملياتها الحربية أو للإضرار بالعمليات الحربية لدولة الكويت.

مادة ٢

يعاقب بالحبس المؤبد إذا ارتكبت الجريمة في زمن الحرب وبالحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات إذا ارتكبت في زمن سلم:

أ-كل من سعى لدى دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر معها أو معه

وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز الكويت الحربي، أو السياسي، أو الدبلوماسي، أو الاقتصادي.

ب- كل من أتلف عمدا أو أخفى أو اختلس أوراقا أو وثائق وهو يعلم أنها تتعلق بأمن الدولة أو بأية مصلحة قومية أخرى للبلاد.

لا يجوز تطبيق المادتين ٨١ و٨٣ من قانون الجزاء رقم ١٦ لسنة ١٩٦٠ بأي حال على جريمة من هذه الجرائم إذا وقعت من موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة او مكلف بخدمة عامة.

مادة ٣

يعاقب بالحبس المؤبد كل شخص كلف بالمفاوضة مع حكومة أجنبية في شأن من شئون الدولة فتعمد إجراءها ضد مصلحتها.

مادة ٤

يعاقب بالحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات كل من قام بغير إذن من الحكومة بجمع الجند أو قام بعمل عدائي آخر ضد دولة اجنبية من شأنه تعريض الكويت لخطر الحرب أو قطع العلاقات السياسية.

فإذا ترتب على الفعل وقوع الحرب أو قطع العلاقات السياسية تكون العقوبة الحبس المؤبد.

مادة ٥

كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ ولو بالواسطة من دولة اجنبية أو من أحد ممن يعملون لمصلحتها نقودا أو أية منفعة أخرى أو وعد بشيء من ذلك بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية للبلاد يعاقب بالحبس المؤقت لمدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به.

وإذا كان الجاني موظفا عاما أو مكلفا بخدمة عامة أو ذا صفة نيابية عامة أو إذا ارتكب الجريمة في زمن حرب فتكون العقوبة الحبس المؤبد وغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على ضعف ما أعطى أو وعد به.

ويعاقب على الوجه المبين بالفقرتين السابقتين من أعطى أو عرض أو وعد بشيء مما ذكر بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية للبلاد.

كما يعاقب على هذا الوجه من توسط في ارتكاب جريمة من الجرائم السابقة.

وإذا كان الطلب، أو القبول، أو العرض، أو الوعد، أو التوسط كتابة فإن الجريمة تتم بمجرد تصدير الكتاب.

مادة ٦

يعاقب بالإعدام:

أ- كل من تدخل لمصلحة العدو في تدابير لزعزعة إخلاص القوات المسلحة، أو إضعاف روحها، أو روح الشعب المعنوية، أو قوة المقاومة عنده.

ب- كل من حرض الجند في زمن الحرب على الانخراط في خدمة أية دولة أجنبية أو سهل لهم ذلك وكل من تدخل عمدا بأية كيفية في جمع الجند، أو رجال، أو أموال، أو مؤن، أو عتاد، أو تدبير شيء من ذلك لمصلحة دولة في حالة حرب مع الكويت.

ج-كل من سهل دخول العدو في البلاد، أو سلمه مدنا، أو حصونا، أو منشآت، أو مواقع أو موانئ أو مخازن أو ترسانات أو سفنا أو طائرات أو وسائل موصلات أو

أسلحة أو ذخائر أو مهمات حربية أو مؤنا أو أغذية أو غير ذلك مما أعد للدفاع أو مما يستعمل في ذلك أو خدمة بأن نقل إليه اخبارا أو كان له مرشدا.

مادة ٧

يعاقب بالحبس المؤبد أو المؤقت الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات كل من أعان عمدا العدو بأية وسيلة أخرى غير ما ذكر في المواد السابقة.

ويعاقب بالحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات كل من أدى لقوات العدو خدمة للحصول على منفعة أو فائدة أو وعد بها لنفسه او لشخص عينه لذلك سواء كان ذلك بطريق مباشر أو غير مباشر وسواء كانت المنفعة أو الفائدة مادية أو غير مادية.

مادة ٨

يعاقب بالحبس المؤبد كل من أتلف أو عيب، أو عطل عمدا أسلحة، او سفنا، أو طائرات أو مهمات أو منشآت أو وسائل مواصلات أو مرافق عامة أو ذخائر أو مؤنا أو أدوية أو غير ذلك مما أعد للدفاع عن البلاد أو مما يستعمل في ذلك، يعاقب بالعقوبة ذاتها كل من ساء عمدا صنعها أو اصلاحها.

وكل من أتى عمدا عملا من شأنه أن يجعلها غير صالحة ولو مؤقتا للانتفاع بها فيما أعدت له أو أن ينشأ عنها حادث.

وتكون العقوبة الاعدام إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب.

مادة ٩

كل من قام في زمن الحرب بنفسه أو بواسطة غيره مباشرة أو عن طريق بلد آخر بتصدير بضائع أو منتجات أو غير ذلك من المواد من الكويت الى بلد معاد أو باستيراد شيء من ذلك منه يعاقب بالحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات وبغرامة تعادل خمسة أمثال قيمة الأشياء المصدرة أو المستوردة على ألا تقل الغرامة عن ألف دينار.

يحكم بمصادرة الأشياء محل الجريمة فان لم تضبط يحكم على الجاني بغرامة إضافية تعادل قيمة هذه الاشياء.

لا يعاقب على الاستيراد إذا حصل بإذن سابق من الحكومة.

مادة ١٠

يعاقب بالحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف دينار وتجاوز عشرة آلاف دينار كل من باشر في زمن الحرب بدون إذن سابق من الحكومة أعمالا تجارية أخرى بالذات أو بالواسطة مع رعايا بلد أو مع وكلاء هذا البلد أو مندوبيه أو ممثليه أيا كانت اقامتهم أو مع هيئة أو فرد يقيم فيها.

يحكم بمصادرة الأشياء محل الجريمة فإن لم تضبط يحكم على الجاني بغرامة إضافية تعادل هذه الاشياء.

مادة ١١

يعاقب بالإعدام كل من سلم لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها أو أفشى اليها أو إليه بأية صورة وعلى أي وجه وبأية وسيلة سرا من أسرار الدفاع عن البلاد أو توصل بأية طريقة إلى الحصول على سر من هذه الأسرار بقصد تسليمه أو إفشائه لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها وكذلك كل من أتلف لمصلحة دولة

أجنبية شيئا يعتبر سرا من أسرار الدفاع أو جعله غير صالح لأن ينتفع به.

مادة ١٢

يعاقب بالحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات:

أ-كل من حصل بأية وسيلة غير مشروعة على سر من أسرار الدفاع عن البلاد ولم يقصد تسليمه أو افشاءه لدولة اجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها.

ب-كل من أذاع بأية طريقة سرا من أسرار الدفاع عن البلاد.

ج-كل من نظم أو استعمل أية وسيلة من وسائل التراسل بقصد الحصول على سر من أسرار الدفاع عن البلاد أو تسليمه . أو إذاعته وتكون العقوبة الحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب.

مادة ١٣

يعاقب بالحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات كل موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة أفشي سرا من أسرار الدفاع عن البلاد، وتكون العقوبة الحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب.

مادة ١٤

يعاقب بالحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات كل من أذاع عمدا في زمن الحرب أخبارا، أو بيانات، أو إشاعات كاذبة، أو مغرضة أو عمد الى دعاية مثيرة وكان من شأن ذلك كله إلحاق الضرر بالاستعدادات الحربية للدفاع عن البلاد أو بالعمليات الحربية للقوات المسلحة أو إثارة الفزع بين الناس أو إضعاف الجلد في الأمة.

وتكون العقوبة الحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات إذا ارتكب الجريمة نتيجة التخابر مع دولة اجنبية.

وتكون العقوبة الحبس المؤبد إذا ارتكبت الجريمة نتيجة التخابر مع دول معادية.

مادة ١٥

يعاقب بالحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات كل كويتي أو مستوطن في الكويت أذاع عمدا في الخارج أخبارا، أو بيانات، أو إشاعات كاذبة ،أو مغرضة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك اضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.

مادة ١٦ [١]

يعاقب بالحبس المؤقت مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاث آلاف دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين:

أ- كل من طار فوق الكويت بغير ترخيص من السلطات المختصة.

ب- كل من قام بأخذ صور أو رسوم أو خرائط لمواقع أوأماكن على خلاف الحظر الصادر من السلطة المختصة.

ج- كل من دخل حصنا، أو إحدى منشآت الدفاع، أو أحد المعسكرات أو مكانا خيمت أو استقرت فيه قوات مسلحة أو سفينة حربية أو تجارية أو طائرة أو سيارة حربية أو ترسانة أو أي محل حربي أو محلا أو مصنعا يباشر فيه عملا لمصلحة الدفاع

١) تم تعديل المادة بموجب القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٧

عن البلاد ويكون الجمهور ممنوعا من دخوله.

د- كل من أقام أو وجد في المواضع والأماكن التي حظرت السلطات العسكرية الإقامة أو التواجد فيها بقصد التخريب والإضرار.

فإذا وقعت في زمن الحرب أو باستعمال وسيلة من وسائل الخداع، أو الغش، أو التخفي أو إخفاء الشخصية أو الجنسية أو المهنة أو الصفة كانت العقوبة الحبس المؤقت لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وفي حالة اجتماع هذين الظرفين تكون العقوبة الحبس المؤقت لمدة لا تقل عن خمس سنوات.

يعاقب بالعقوبات نفسها على الشروع في ارتكاب هذه الجرائم.

مادة ١٧

يعاقب بالحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات كل من سلم لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها بأية صورة وعلى أي وجه وبأية وسيلة أخبارا، أو معلومات، أو أشياء، أو مكاتبات أو وثائق أو خرائط أو رسوما أو صورا أو غير ذلك مما يكون خاصا بالمصالح الحكومية أو الهيئات العامة أو المؤسسات ذات النفع العام وصدر أمر من الجهة المختصة بحظر نشره أو إذاعته.

مادة ١٨

يعاقب بالحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات كل من أخل عمدا في زمن الحرب بتنفيذ كل أو بعض الالتزامات التي يفرضها عليه عقد توريد أو أشغال ارتبط به مع الحكومة لحاجات القوات المسلحة أو لوقاية المدنيين أو تموينهم أو ارتكب أي غش في تنفيذ هذا العقد ويسري هذا الحكم على المتعاقدين من الباطن والوكلاء والبائعين إذا كان الاخلال بتنفيذ الالتزام راجعا الى فعلهم.

وإذا وقعت الجريمة بقصد الاضرار بالدفاع عن البلاد أو بعمليات القوات المسلحة فتكون العقوبة الاعدام.

مادة ١٩

إذا وقع الاخلال في تنفيذ كل أو بعض الالتزامات المشار اليها في المادة السابقة بسبب إهمال أو تقصير فتكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة سنوات وغرامة لا تجاوز مائتين وخمسة وعشرين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة ٢٠

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات كل من ارتكب - في زمن السلم -أي غش في تنفيذ كل أو بعض الالتزامات التي يفرضها عليه عقد توريد أو عقد أشغال ارتبط به مع الحكومة لحاجات الدفاع أو الأمن.

مادة ٢١

يعاقب باعتباره شريكا في الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل:

أ- كل من كان عالما بنيات الجاني وقدم إليه إعانة، أو وسيلة للتعيش، أو للسكنى أو مأوى أو مكانا للاجتماع أو غير ذلك من التسهيلات وكذلك كل من حمل رسائله أو سهل له البحث في موضوع الجريمة أو إخفاءه أو نقله أو ابلاغه.

ب-كل من أخفى أشياء استعملت أو أعدت للاستعمال في ارتكاب الجريمة أو تحصلت منها وهو عالم بذلك.

ج-كل من أتلف أو اختلس أو أخفى أو غير عمدا مستندا من شأنه تسهيل كشف

الجريمة وأدلتها أو عقاب مرتكبيها.

يجوز للمحكمة في هذه الأحوال أن تعفي من العقوبة أقارب الجاني وأصهاره إلى الدرجة الرابعة إذا لم يكونوا معاقبين بنص آخر في القانون.

مادة ٢٢

يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المشار إليها في هذا الفصل المتعلقة بأمن الدولة من جهة الخارج، كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات الإدارية أو القضائية قبل البدء في تنفيذ الجريمة وقبل البدء في التحقيق، ويجوز للمحكمة الاعفاء من العقوبة إذا حصل البلاغ بعد إتمام الجريمة وقبل البدء في التحقيق، ويجوز لها ذلك إذا مكن الجاني في التحقيق السلطات من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين أو على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.

الفصل الثاني

جرائم أمن الدولة الداخلي

مادة ٢٣

يعاقب بالإعدام كل من اعتدى على حياة الأمير أو على سلامته أو على حريته أو تعمد تعريض حياته أو حريته للخطر.

ويحكم بذات العقوبة إذا كان الفعل قد وقع على ولي العهد.

مادة ٢٤

ويعاقب بالإعدام كل من اعتدى بالقوة على السلطات التي يتولاها الأمير، سواء كان ذلك بحرمانه من كل هذه السلطات أو من بعضها، أو كان بعزله أو إجباره على التنازل.

ويعاقب بنفس العقوبة كل من استعمل القوة لقلب نظام الحكم القائم في البلاد.

مادة ٢٥

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات كل من طعن علنا أو في مكان عام، أو في مكان يستطيع فيه سماعه أو رؤيته من كان في مكان عام عن طريق القول أو الصياح أو الكتابة أو الرسوم أو الصور أو أية وسيلة أخرى من وسائل التعبير عن الفكر، في حقوق الأمير وسلطته، أو عاب في ذات الأمير، أو تطاول على مسند الإمارة.

مادة ٢٦

كل من حرض أحد أفراد القوات المسلحة أو الشرطة على التمرد، ولم يترتب على هذا التحريض أثر، يعاقب بالحبس المؤقت مدة لا تجاوز خمس سنوات ويجوز أن تضاف إليه غرامة لا تجاوز خمسمائة دينار.

وتكون العقوبة الحبس المؤبد، الذي يجوز أن تضاف اليه غرامة لا تجاوز ألف وخمسمائة دينار، إذا وقعت الأمور التي حرض عليها نتيجة لذلك التحريض وهذا دون إخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها القانون.

مادة ٢٧

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز مائتين وخمسة وعشرين دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حرض أو ساعد أحد أفراد القوات المسلحة أو الشرطة على الفرار من الخدمة فتم الفرار بناء على ذلك.

مادة ٢٨

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تجاوز مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من آوى أو ساعد على اختفاء أحد أفراد القوات المسلحة أو الشرطة وهو يعلم أنه فار من الخدمة.

ولا توقع العقوبة على زوجة الفار من الخدمة أو أصوله أو فروعه إذا آووه أو ساعدوه على الاختفاء.

ويجوز للمحكمة أن تعفي من العقوبة غير هؤلاء من أقارب الجاني وأصهاره الى الدرجة الرابعة إذا لم يكونوا معاقبين بنص آخر في القانون.

مادة ٢٩

كل من حرض علنا أو في مكان عام، أو في مكان يستطيع فيه سماعه أو رؤيته من كان في مكان عام، عن طريق القول أو الصياح أو الكتابة أو الرسم أو الصور أو أية وسيلة أخرى من وسائل التعبير عن الفكر، على قلب نظام الحكم القائم في الكويت وكان التحريض متضمنا الحث على تغيير هذا النظام بالقوة أو بطرق غير مشروعة، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات.

ويحكم بنفس العقوبة على كل من دعا بالسوائل السابقة إلى اعتناق مذاهب ترمي إلى هدم النظم الاساسية في الكويت بطرق غير مشروعة، أو إلى الانتقاض بالقوة على النظام الاجتماعي أو الاقتصادي القائم في الكويت.

مادة ٣٠

تحظر الجمعيات أو الجماعات أو الهيئات التي يكون غرضها العمل على نشر مبادئ ترمي إلى هدم النظم الأساسية بطرق غير مشروعة أو إلى الانتقاض بالقوة على النظام الاجتماعي أو الاقتصادي القائم في البلاد.

ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة المنظمون والداعون للانضمام إلى الهيئات المشار إليها، ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات كل من اشترك في هذه الهيئات وهو عالم بالغرض الذي تعمل له.

مادة ٣١

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة ولا تقل عن ثلاث سنوات كل من مرن أو درب شخصا أو أكثر على حمل السلاح أو على استعمال الذخيرة أو لقنه فنونا حربية أيا كانت، قاصدا الاستعانة بالأشخاص المدربين لتحقيق غرض غير مشروع.

ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، كل من تدرب على حمل السلاح أو على استعمال الذخيرة وكل من تلقن فنونا حربية، وهو عالم أن من يدربه أو يلقنه، يقصد الاستعانة به في تحقيق غرض غير مشروع.

مادة ٣٢ [1]

ملغية

مادة ٣٣

كل من ارتكب في مكان عام فعلا من شأنه اهانة العلم الوطني أو علم دولة غير معادية، سواء بإتلافه أو بإنزاله أو بأي عمل آخر يعبر عن الكراهية والازدراء، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تجاوز مائتين وخمسة وعشرين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين.

١) المادة ملغية بموجب القانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٨٥ في شأن جرائم المفرقعات

مادة ٣٤

كل من اشترك في تجمهر في مكان عام، مؤلف من خمسة أشخاص على الأقل، الغرض منه ارتكاب الجرائم أو الاخلال بالأمن العام وبقي متجمهرا بعد صدور أمر رجال السلطة العامة بالانصراف، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

فإن كان من اشترك في التجمهر يحمل سلاحا ناريا تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات ولا تقل عن سنة.

وإن كان يحمل سلاحا من نوع آخر، ومنه الأسلحة البيضاء وكذلك العصي والأدوات الصلبة غير المعتاد حملها في الأحوال العادية، فتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات والغرامة التي لا تجاوز مائتين وخمسة وعشرين دينارا أو إحدى هاتين العقوبتين.

مادة ٣٤ مكررا [١]

يعاقب بالحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات كل أجنبي دخل البلاد أو حاول دخولها بقصد ارتكاب جريمة من الجرائم المتعلقة بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي المنصوص عليها في هذا القانون أو التحريض على ارتكابها.

وإذا كان قد دخل البلاد بهذا الغرض بطريق غير مشروع أو حاملا الأسلحة أو متفجرات تكون العقوبة الحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات.

وإذا وقعت الجريمة في زمن الحرب فتكون العقوبة الحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن سبع سنوات.

الباب الثاني

الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة والمسئولية الجزائية للشخص الاعتباري الخاص

الفصل الأول

الرشوة واستغلال النفوذ

مادة ٣٥

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات وبغرامة تساوي ضعف قيمة ما أعطى أو وعد به بحيث لا تقل عن خمسين دينارا كل موظف عام طلب أو قبل لنفسه أو لغيره وعدا أو عطية لأداء عمل أو للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته.

ويسري حكم هذه المادة ولو كان العمل المنصوص عليه في الفقرة السابقة لا يدخل في أعمال وظيفة المرتشي، ولكنه زعم ذلك أو اعتقده خطأ.

كما يسري حكم المادة ولو كان المرتشي يقصد عدم أداء العمل أو عدم الامتناع عنه.

مادة ٣٦

كل موظف عام قبل من شخص أدى له بغير حق عملا من أعمال وظيفته أو امتنع بغير حق عن أداء عمل من أعمالها، هدية أو عطية، بعد تمام ذلك العمل أو الامتناع عنه بقصد المكافأة على أدائه أو الامتناع عنه وبغير اتفاق سابق يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

---

١) اضيفت المادة بموجب القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٧

مادة ٣٧

يعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها في المادة ٣٥ من هذا القانون كل من طلب لنفسه أو لغيره وعدا أو عطية بزعم أنها رشوة لموظف وهو ينوي الاحتفاظ بها أو بجزء منها لنفسه، أو لاستعمال نفوذ حقيقي، أو مزعوم للحصول ،أو لمحاولة الحصول من أية سلطة عامة على أعمال أو أوامر أو أحكام أو قرارات أو نياشين أو التزام أو ترخيص أو اتفاق توريد أو مقابلة أو على وظيفة أو خدمة أو أية مزية من أي نوع.

مادة ٣٨

يكون من قبيل الوعد أو العطية كل فائدة يحصل عليها المرتشي أو الشخص الذي عينه لذلك أو علم به ووافق عليه أيا كان اسمها أو نوعها وسواء كانت هذه الفائدة مادية أو غير مادية.

مادة ٣٩

يعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي.

فإذا كان أداء العمل أو الامتناع عنه حقا فيعاقب الراشي أو الوسيط بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وفي جميع الاحوال يعفى الراشي والوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات العامة بالجريمة ولو بعد تمامها.

مادة ٤٠

إذا كان الغرض من الرشوة ارتكاب فعل يعاقب عليه القانون بعقوبة أشد من العقوبة المقررة للرشوة فيعاقب الراشي والمرتشي والوسيط بالعقوبة المقررة لذلك الفعل مع الغرامة المقررة للرشوة ويعفي الراشي والوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة طبقا لنص الفقرة الاخيرة من المادة ٥٦ من قانون الجزاء رقم ١٦ لسنة ١٩٦٠.

مادة ٤١

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من عرض على موظف عام دون أن يقبل منه عرضه وعدا أو عطية لأداء عمل أو للامتناع عن عمل إخلالا بواجبات وظيفته.

فإذا كان أداء العمل أو الامتناع عنه حقا فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات والغرامة التي لا تزيد عن مائتين وخمسة وعشرين دينارا أو إحدى هاتين العقوبتين.

مادة ٤٢

يحكم في جميع الاحوال بمصادرة ما يدفعه الراشي أو الوسيط على سبيل الرشوة طبقا للمواد السابقة.

فإذا أعفي الراشي من العقوبة رد إليه ما يصادر مما دفعه.

مادة ٤٣

يعد في حكم الموظف العام في تطبيق نصوص هذا الفصل:

أ-الموظفون والمستخدمون والعمال في المصالح التابعة للحكومة أو الموضوعة تحت

إشرافها أو رقابتها.
ب- أعضاء المجالس النيابية العامة أو المحلية سواء أكانوا منتخبين أو معينين.
ج- المحكمون والخبراء ووكلاء النيابة والمصفون والحراس القضائيون.
د- كل شخص مكلف بخدمة عامة.
ه- أعضاء مجالس إدارة ومديرو وموظفو ومستخدمو المؤسسات والشركات والجمعيات والمنظمات والمنشآت إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم في مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.

الفصل الثاني
اختلاس الأموال الأميرية والغدر

مادة ٤٤

يعاقب بالحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات ، كل موظف عام او مستخدم او عامل اختلس اموالا او اوراقا او امتعة او غيرها مسلمة اليه بسبب وظيفته.

مادة ٤٥

يعاقب بالحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات ، كل موظف عام او مستخدم او عامل ، استولى بغير حق على مال الدولة او لأحدى الهيئات او لأحدى المؤسسات العامة او الشركات او المنشآت ، اذا كانت الدولة او احدى الهيئات العامة تساهم في مالها بنصيب ما ، او سهل ذلك لغيره.

مادة ٤٦

يعاقب بالحبس المؤقت الذي لا يقل مدته عن ثلاث سنوات، كل موظف عام أو مستخدم، له شأن في تحصيل الرسوم، أو الغرامات أو العائد أو الضرائب أو نحوها، أخذ ما ليس مستحقا أو ما يزيد على المستحق مع علمه بذلك.

مادة ٤٧

عاقب بالحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات ، كل موظف عام او مستخدم ، مكلف بالمحافظة على مصلحة الدولة او احدى الهيئات العامة في صفقة او عملية او قضية واضر بهذه المصلحة ليحصل على ربح لنفسه او لغيره.

مادة ٤٨

يعاقب بالحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات ، كل موظف عام او مستخدم ، له شأن في ادارة المقاولات او التوريدات او الاشغال المتعلقة بالدولة او بإحدى الهيئات او المؤسسات العامة او الشركات او المنشآت اذا كانت الدولة او احدى الهيئات العامة تساهم في مالها بنصيب ما ، او يكون له شأن في الاشراف عليها ، حصل او حاول ان يحصل ، لنفسه او لغيره ، بأية كيفية غير مشروعة ، على ربح من عمل من الاعمال المذكورة.

مادة ٤٩

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تجاوز مائتين وخمسة وعشرين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل موظف عام أو مستخدم أو عامل استخدم عمالا في عمل للدولة أو لإحدى الهيئات العامة سخرة أو احتجز بغير مبرر أجورهم كلها أو بعضها.

مادة ٥٠

فضلا عن العقوبات المقررة للجرائم المذكورة في المواد ٤٤ الى ٤٨ من هذا القانون، يحكم على الجاني بالعزل والرد وبغرامة مساوية لقيمة ما اختلسه أو استولى عليه من مال او منفعة أو ربح.

مادة ٥١

يعد في حكم الموظف العام، في تطبيق أحكام هذا الفصل، الأشخاص المشار إليهم في المادة ٤٣ من هذا القانون.

مادة ٥٢

لا تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجزائية في الجرائم المذكورة في هذا الفصل، إلا من تاريخ انتهاء الوظيفة ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل هذا التاريخ.

الفصل الثالث

سوء معاملة الموظفين للأفراد

مادة ٥٣ [١]

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار ولا تقل عن ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل موظف عام أو مستخدم أو مكلف بخدمة عامة، قام بنفسه أو بواسطة غيره بإحداث أذى أو ألم بدني أو نفسي بشخص أو أي من أفراد أسرته أو إخافته بقصد حمله على الاعتراف بارتكاب جريمة أو الإدلاء بأقوال أو معلومات في شأنها ويعاقب بذات العقوبة كل مسؤول حضر ارتكاب الفعل أو وافق عليه أو سكت عنه متى ما كانت له سلطة منعه.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار ولا تقل عن ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا كان الفعل المبين في الفقرتين السابقتين يقوم على التمييز بين الأشخاص أيا كان سببه أو نوعه.

وإذا اقترن التعذيب بفعل يعاقب عليه القانون بعقوبة أشد، فيعاقب المتهم بالعقوبة الأشد، وإذا أفضى التعذيب إلى الموت فيعاقب المتهم بعقوبة القتل العمد.

مادة ٥٤

كل موظف عام، وكل شخص مكلف بخدمة عامة، أمر بعقاب المحكوم عليه أو عاقبه بنفسه بأشد من العقوبة المحكوم بها عليه قانونا أو بعقوبة لم يحكم بها عليه يجازي بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة ٥٥

كل موظف عام أو مستخدم وكل شخص مكلف بخدمة عامة، دخل اعتمادا على وظيفته مسكن أحد الأفراد بغير رضائه في غير الاحوال المبينة في القانون، أو بدون مراعاة القواعد والاجراءات المبينة فيه، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات بغرامة لا تجاوز مائتين وخمسة وعشرين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة ٥٦

كل موظف عام أو مستخدم، وكل شخص مكلف بخدمة عامة، استعمل القسوة مع الناس اعتمادا على وظيفته بحيث أنه أخل بشرفهم أو أحدث آلاما بأبدانهم يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز مائتين وخمسة وعشرين

١) مستبدلة بموجب المرسوم بقانون رقم ٩٣ لسنة ٢٠٢٤

دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة ٥٧

كل موظف عام أو مستخدم، وكل شخص مكلف بخدمة عامة أوجب على الناس عملا في غير الحالات التي يجيز فيها القانون ذلك أو استخدم أشخاصا في غير الأعمال التي جمعوا لها بمقتضى القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين فضلا عن الحكم عليه بقيمة الأجور المستحقة لمن استخدمهم بغير حق.

مادة ٥٨

كل موظف عام استعمل سلطة وظيفته لإكراه أحد الأفراد على أن يبيع ماله أو أن يتصرف فيه أو أن ينزل عن حق له سواء كان ذلك لمصحة الموظف نفسه أو لمصلحة غيره، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز مائتين وخمسة وعشرين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة ٥٨ مكررا [١]

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولاتزيد على عشرين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل موظف عام مختص امتنع عن تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ ، بعد مضي تسعين يوما من انذاره على يد مندوب الاعلن بالطرق العادية او بآية وسيلة اتصال الكترونية حديثة وفق اجراءات الاعلان المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار اليه .

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لاتقل عن ألفي دينار ولاتزيد على عشرة آلاف دينار ، أو بأحدى هاتين العقوبتين إذا استعمل الموظف سلطته الوظيفية لتعطيل تنفيذ الحكم ، وذلك كله مع مراعاة حكم الفقرة الخامسة من المادة الاولى من المرسوم بقانون ٢٠ لسنة ١٩٨٠ المشار اليه .

ويجوز للمحكمة ان تقضي بعزل الموظف العام في حال مخالفته لأحكام الفقرتين السابقتين .

وتختص النيابة العامة وحدها بالتحقيق والتصرف والادعاء في هذه الجريمة .

وتنقضي الدعوى الجزائية في أي مرحلة تكون عليها اذا نفذ الموظف الحكم .

الفصل الرابع
المسئولية للشخص الاعتباري الخاص

مادة ٥٩ [٢]

يعاقب الشخص الاعتباري الخاص بما لا يزيد على ضعف الغرامة المقررة لأي جريمة من جرائم الفساد المبينة في المادة (٢٢) من القانون رقم (٢) لسنة ٢٠١٦ المشار إليه إذا ارتكبت الجريمة باسمه أو لحسابه

ويجوز الحكم بحرمان الشخص الاعتباري الخاص مدة لا تزيد على ثلاث سنوات من ممارسة كل أو بعض أنشطته بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو استبعاده بصفة دائمة أو مؤقتة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات من التعاقد مع الجهات الحكومية، أو إغلاق مكاتبه التي استخدمت في ارتكاب الجريمة. كما يجوز تصفية أعماله، أو تعيين حارس قضائي لإدارة أمواله.

---

١) اضيفت المادة بموجب القانون رقم ٩ لسنة ١٩٩٦ وتم تعديلها بموجب المرسوم بقانون رقم ٨٧ لسنة ٢٠٢٥.
٢) اضيفت المادة بموجب القانون رقم ٢ لسنة ٢٠٢٣

وينشر الحكم البات الصادر بالإدانة في الجريدة الرسمية.

مادة ٦٠ [١]

يعاقب الشخص الاعتباري الخاص بالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار إذا تعمد تقديم بيانات غير صحيحة أو أخفى معلومات أو مستندات تتعلق بارتكاب أي من جرائم الفساد المبينة في المادة (٢٢) من القانون رقم (٢) لسنة٢٠١٦ المشار إليه.

مادة ٦١ [٢]

لا تخل العقوبات المنصوص عليها في المادتين (٥٩) و (٦٠) بالمسؤولية الجزائية للشخص الطبيعي، ولا يشترط للحكم بها إدانة الشخص الطبيعي

على رئيس مجلس الوزراء-كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ويعمل بعد شهر به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

نائب أمير الكويت

جابر الأحمد الصباح

صدر في قصر السيف ١٨ جمادى الأولى ١٣٩٠ه

الموافق ٢١ يوليو ١٩٧٠م

١) اضيفت المادة بموجب القانون رقم ٢ لسنة ٢٠٢٣
٢) اضيفت المادة بموجب القانون رقم ٢ لسنة ٢٠٢٣

القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٦٠
بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية

الفهرس	المواد	الصفحة
الباب الأول: أحكام تمهيدية	١	١٧٢
الفصل الأول: التنظيم القضائي	١	١٧٢
الفصل الثانى: الأمر بالحضور	١٥	١٧٣
الفصل الثالث: الإجراءات الوقائية	٣٢	١٧٥
الباب الثانى: التحريات والتحقيق الابتدائي	٣٦	١٧٧
الفصل الأول: التحريات بواسطة الشرطة	٣٩	١٧٧
الفصل الثاني: الإجراءات التحفظية	٤٨	١٧٩
أولآ: القبض	٤٨	١٧٩
(أ) القبض بمعرفة الشرطة	٥٢	١٨٠
(ب) القبض بمعرفة المحقق	٦٢	١٨٢
ثانيا : الحبس الاحتياطي والمنع من السفر	٦٩	١٨٣
الفصل الثالث: التحقيق الابتدائي	٧٥	١٨٤
(أ) - المعاينة والانتقال	٧٦	١٨٥
(ب) - الأمر بتقديم شيء	٧٧	١٨٥
(ج) - التفتيش	٧٨	١٨٥
(د) - ضبط الأشياء	٩٠	١٨٧
(هـ) - استجواب المتهم وسماع الشهود	٩٨	١٨٨
(و) - الخبراء	١٠٠	١٨٩
(ز) - التصرف في التحقيق	١٠٢	١٨٩
البابا الثالث : المحاكمة	١٠٥	١٩٠
الفصل الأول: الخصوم	١٠٥	١٩٠
الفصل الثانى: تقديم الدعاوى ونظام الجلسات	١٢٩	١٩٣
الفصل الثالث: التحقيق والإثبات في الجلسة	١٥٠	١٩٧
الباب الرابع: الأحكام وآثارها والطعن فيها وتنفيذها	١٧٢	٢٠١
الفصل الأول: صدور الأحكام وآثارها	١٧٣	٢٠٢
الفصل الثانى: المعارضة والاستئناف والتماس إعادة النظر	١٨٧	٢٠٤
١- المعارضة	١٨٧	٢٠٤
٢- الاستئناف	١٩٩	٢٠٥
٣- التماس إعادة النظر	١٩٩	٢٠٥
الفصل الثالث: تنفيذ الأحكام	٢١٤	٢٠٩
١- تنفيذ الحكم بالإعدام	٢١٩	٢٠٩
٢- تنفيذ الحكم بالحبس	٢١٩	٢٠٩
٣- تنفيذ الحكم بالغرامة والحكم بالمصادرة	٢٢٨	٢١٢
٤- العفو والصلح	٢٣٨	٢١٣
٥- رد الإعتبار	٢٤٤	٢١٤

القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٦٠
بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية

الباب الأول
أحكام تمهيدية
الفصل الأول
التنظيم القضائي

المادة ١

لا يجوز توقيع عقوبة جزائية الا بعد محاكمة تجري وفقا للقواعد والاجراءات التي يقررها هذا القانون.

المادة ٢

تتولى المحاكم الجزائية محاكمة المتهمين بارتكاب الجنايات والجنح في الحدود المنصوص عليها في هذا القانون، وطبقا للإجراءات المنصوص عليها فيه اما المخالفات فيعينها قانون خاص، ويتولى هذا القانون الخاص بتنظيم المحاكم المختصة بنظرها وتحديد القواعد والاجراءات التي تتبع في المحاكمة.

المادة ٣

المحاكم الجزائية على درجتين :

أولا : محاكم الدرجة الاولى، وهي محكمة الجنح ومحكمة الجنايات.

ثانيا : المحاكم الاستئنافية، وهي محكمة الجنح المستأنفة ومحكمة الاستئناف العليا.

المادة ٤

تتألف محكمة الجنح من قاض واحد من قضاة المحكمة الكلية وتنظر في جميع قضايا الجنح التي ترفع اليها.

المادة ٥ [١]

الحكم الصادر في جنحة بالغرامة التي لا تجاوز اربعين دينارا لا يجوز استئنافه من المحكوم عليه ويجوز استئنافه من المدعي. والحكم الصادر في جنحة بالبراءة يجوز استئنافه من المدعي. وما عدا ذلك من الاحكام الصادرة في الجنح تكون قابلة للاستئناف من المحكوم عليه ومن المدعي.

المادة ٦

تنظر محكمة الجنح المستأنفة فيما يرفع اليها من استئناف الاحكام الصادرة في الجنح، وتتألف هذه المحكمة من ثلاثة من قضاة المحكمة الكلية.

المادة ٧

تتألف محكمة الجنايات من ثلاثة من قضاة المحكمة الكلية، وتنظر في جميع قضايا الجنايات التي ترفع اليها.

المادة ٨

الاحكام الصادرة في الجنايات تكون جميعها قابلة للاستئناف من المحكوم عليه ومن النيابة العامة، وينظر الاستئناف محكمة الاستئناف العليا في دائرتها الجزائية.

---

١) قضي بعدم دستورية المادة ٥ فيما تضمنته من النص على أن الحكم الصادر في جنحة بالغرامة التي لا تجاوز أربعين ديناراً لا يجوز استئنافه من المحكوم عليه ويجوز استئنافه من المدعي في الدعوى رقم ٤٣ لسنة ٢٠٠٨ دستوري .

المادة ٩ [١]

تتولى النيابة العامة سلطة التحقيق والتصرف والادعاء في الجنايات. ويتولى سلطة التحقيق والتصرف والادعاء في الجنح محققون يعينون لهذا الغرض في دائرة الشرطة والامن العام، وتثبت صفة المحقق ايضا لضباط الشرطة الذين يعينهم النظام الداخلي المنصوص عليه في المادة ٣٨. ومع هذا فإن للنيابة العامة ان تحيل اية جناية على المحققين والضباط في دائرة الشرطة لتحقيقها كما ان لرئيس دائرة الشرطة والامن العام ان يعهد للنيابة العامة بالتحقيق والتصرف في اية جنحة إذا رأي من ظروفها او اهميتها ما يتطلب ذلك.

المادة ١٠

للقضاة وللنائب العام واعضاء النيابة العامة والمحققين، اثناء مباشرة سلطاتهم المقررة في هذا القانون او في أي قانون آخر، ان يستعينوا بالسلطة العامة في تنفيذها.

المادة ١١

على جميع رجال السلطة العامة ان ينفذوا اوامر الجهات القضائية الصادرة طبقا لهذا القانون ولهم ان يستعملوا القوة في تنفيذها في حدود ما تقتضيه ضرورة العمل.

المادة ١٢

لا يجوز لمحقق او لاي شخص ذي سلطة قاضية ان يستخدم التعذيب او الاكراه للحصول على اقوال متهم او شاهد، او لمنعه من تقرير ما يريد الادلاء به، اثناء اجراءات المحاكمة او التحقيق او التحري، وكل عمل من هذا القبيل يعاقب مرتكبه طبقا للنصوص المقررة في قانون الجزاء.

المادة ١٣

على كل فرد ان يقدم لرجال التحقيق ورجال القضاء ما يطلبونه من مساعدات ممكنة اثناء مباشرتهم سلطتهم القانونية في القبض على المتهمين او منهم من الهرب او منع ارتكاب الجرائم. إذا امتنع أحد الافراد بغير عذر مقبول عن القيام بهذا العمل، عوقب بالعقوبة المقررة لذلك في قانون الجزاء.

المادة ١٤

كل شخص شهد ارتكاب جريمة، أو علم بوقوعها، عليه ان يبلغ بذلك فورا أقرب جهة من جهات الشرطة او التحقيق. ويعاقب من امتنع عن التبليغ، ممالأة منه للمتهمين، بعقوبة الامتناع عن الشهادة، ولا يجري هذا الحكم على زوج أي شخص له يد في ارتكاب هذه الجريمة او على اصوله او فروعه.

الفصل الثاني
الأمر بالحضور

المادة ١٥

للمحكمة او المحقق ان يطلب حضور أي شخص امامه إذا كان ذلك ضروريا للتحقيق الذي يقوم به، ويكون ذلك بإعلانه بأمر بالحضور.

المادة ١٦

يجب ان يكون اعلان الامر بالحضور محررا من نسختين، موقعا عليه من رئيس المحكمة او المحقق ويعلن الامر بوساطة موظفي المحكمة او رجال الشرطة او أي

١) معدلة بالقانون رقم ٣٠ لسنة ١٩٦١

موظف حكومي آخر يمنحه رئيس العدل هذا الحق.

المادة ١٧

يعلن الامر لشخص المكلف بالحضور إذا أمكن ذلك، وتسلم له صورة منه، ويوقع على ظهر الصورة الاخرى بالتسلم. وإذا لم يوجد المكلف بالحضور في محل اقامته، فيكفي ان تسلم صورة الاعلان الى أحد اقاربه الذكور البالغين القاطنين معه، ويوقع المتسلم على الصورة الاخرى.

المادة ١٨[1]

أ- إذا لم يكن ممكنا تسليم صورة الاعلان لشخص المكلف بالحضور او لاحد اقاربه المقيمين معه في محل اقامته لعدم وجود أحد منهم او لرفضهم التسلم سلمت الصورة في اليوم ذاته لمسئول مخفر الشرطة او من يقوم مقامه الذي يقع في دائرته موطن المكلف بالحضور. وعلى القائم بالإعلان ان يوجه الى المكلف بالحضور في موطنه خلال ٢٤ ساعة من تسليم الصورة لمخفر الشرطة كتابا مسجلا بالبريد يخطره فيه ان الصورة سلمت لمخفر الشرطة. وعليه ان يبين في حينه - في أصل الاعلان وصورته - جميع الخطوات التي اتخذها لإجراء الاعلان.

ب - إذا لم يكن موطن المكلف بالحضور معلوما تسلم صورة الاعلان للنيابة العامة او الادعاء العام بحسب الاحوال.

ج - يترتب البطلان على مخالفة احكام هذه المادة.

المادة ١٩

يجب على من قام بالإعلان ان يرد الى الآمر صورته الوقع عليها ممن تسلم الاعلان او الشهود، وعليها اقرار موقع منه يبين فيه تاريخ الاعلان ومكانه وكيفيته وكل ما حدث بشأنه مما يهم الآمر معرفته. ويعد هذا الاقرار شهادة منه، ويعتبر ما ورد به حجة في الاثبات الى ان يثبت ما يخالفه.

المادة ٢٠

القواعد المتعلقة بإعلان الامر بالحضور تسري على اعلان جميع الاوراق، ما لم ينص القانون على غير ذلك.

المادة ٢١

إذا تخلف من صدر له امر بالحضور عن الحضور في الموعد المحدد، جاز اصدار الامر بالقبض عليه، سواء كان متهما او شاكيا او شاهدا. ويجوز للمحقق ان يطلب من المحكمة المختصة ان تحكم بمعاقبته عن التخلف عن الحضور بعقوبة الامتناع عن الشهادة إذا كان شاهدا.

المادة ٢٢

للمحكمة او المحقق، متى حضر امامه شخص سواء من تلقاء نفسه او بناء على امر بالحضور، وكان يرى لزوم استدعائه فيما بعد لمصلحة التحقيق، ان يطلب منه توقيع تعهد بالحضور في موعد معين، فإذا تخلف عن الحضور في هذا الموعد سرت عليه احكام المادة السابقة.

---

١) معدلة بالقانون رقم ٧ لسنة ١٩٨١

المادة ٢٢ مكرر [١]

دون الاخلال باجراءات الاعلان المقررة في الفصل الثاني من هذا القانون (الأمر بالحضور) ، يجوز للمحكمة او المحقق ، بحسب الاحوال ، اعلان الأمر بالحضور بالبريد الالكتروني ، او بأي وسيلة اتصال حديثة قابلة للحفظ والاستخراج وفقا للقواعد المبينة في قانون المرافعات المدنية والتجارية .

الفصل الثالث

الإجراءات الوقائية

المادة ٢٣

الاجراءات الوقائية هي اوامر وضعها القانون لمنع وقوع الجرائم قبل ارتكابها، تصدر من المحاكم طبقا للقواعد المنصوص عليها في المواد التالية ويقصد بهذه الاوامر لفت نظر شخص معين الى ما يحوم حول سلوكه من شكوك وما يقوم ضده من شبهات، وتحذيره من الاستمرار في سلوكه المريب، ودعوته الى تغيير مسلكه والالتزام بعدم مخالفة القانون. ويترتب على مخالفة هذه الاوامر تشديد الجزاء على ارتكاب اية جريمة تقع في المدة المحددة للإجراء. ولا تعتبر هذه الاجراءات عقوبات جنائية، ولا يعتبر الشخص الذي تتخذ ضده مجرما ولا متهما. ولا تجوز معاملته اية معاملة استثنائية عدا ما ينص عليه في هذه الاجراءات.

المادة ٢٤

يجوز للمحكمة عند اصدارها الحكم بالإدانة على متهم في جناية او جنحة من شأنها الاخلال بالأمن العام، إذا تبين لها ان لديه اتجاهات اجرامية او ميولا عدوانية يخشى منها عودته الى الاجرام، ان تأمر باتخاذ أحد الاجراءات الوقائية الآتية :

أولاً: إلزامه بتوقيع تعهد بدفع مبلغ معين إذا ارتكب جناية او جنحة في مدة معينة.

ثانياً: إلزامه بتوقيع هذا لتعهد وبأن يقدم كفيلا يضمن سداد المبلغ المعين.

ثالثاً: إلزامه بتوقيع هذا التعهد وبأن يودع المبلغ المعين ضمانا لقيامه بتعهده وتحدد المحكمة مدة التعهد بحيث لا تزيد على سنتين.

المادة ٢٥

يجوز للمحكمة ان تستعمل السلطة المخولة لها في المادة السابقة في حالة ما إذا اصدرت الحكم بالبراءة في الدعوى الاصلية، وذلك إذا وجدت ان ظروف الحال تستلزم اتخاذ اجراء وقائي ازاء المتهم رغم عدم ادانته.

المادة ٢٦ [٢]

لرئيس الشرطة والامن العام ان يطلب من النيابة العامة تقديم طلب مستقل الى محكمة الجنايات لاستصدار امر بأحد الاجراءات الوقائية المنصوص عليها في المادة ٢٤ ضد الشخص الذي يثبت لديه ان في سلوكه وفي ميوله ما ينذر بارتكاب الجرائم إذا توافر أحد الشروط الآتية :

١ – ان يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة الحبس مدة سنة أو بأشد من ذلك في أية جريمة .

---

١) مضافة بموجب المرسوم بقانون رقم ١٠٤ لسنة ٢٠٢٤
٢) معدلة بالقانون رقم ٣٠ لسنة ١٩٦١

٢- ان يكون قد اتهم جديا بارتكاب احدى جرائم الاعتداء على النفس او على المال ولكن لم يحكم عليه بالعقوبة او لم ترفع عليه الدعوى لعدم كفاية الادلة.
٣- أن يكون معلوما عنه بالشهرة العامة اعتياده على ارتكاب جرائم الاعتداء على النفس او على المال.
٤- إذا لم يكن صاحب مهنة او عمل وليست لديه موارد مشروعة للعيش او كان قد عرف عنه بالشهرة العامة كسب المال بوسائل غير مشروعة.

المادة ٢٧

الطلب المستقل باستصدار امر وقائي يقدم للمحكمة طبقا للإجراءات العادية لرفع الدعاوي، ويقدم معه النائب العام اوراق التحريات التي تؤيده. وعلى المحكمة ان تسمع اقوال النيابة العامة والمدعي عليه، وان تباشر الاجراءات اللازمة لتحقيق دفاع المدعي عليه قبل الموافقة على الطلب. للمحكمة ان ترفض الطلب دون تحقيق، إذا تبين لها من الاطلاع على التحريات المقدمة لها عدم ضرورة التعهد.

المادة ٢٨

الامر بتوقيع التعهد ينفذ في جلسة صدوره، اما الامر بتقديم الكفيل الشخصي او بإيداع الضمان المالي فتمنح المحكمة الشخص مهلة لتنفيذه إذا طلب ذلك. تبدأ مدة التعهد من تاريخ توقيعه، الا إذا كان المطلوب منه التعهد محبوسات فتبدأ من وقت انتهاء الحبس. ويجب ان يكون التعهد مصحوبا بكفالة شخصية إذا كان المطلوب منه التعهد ناقص الاهلية.

المادة ٢٩

مبلغ التعهد الذي يصدر الامر الوقائي بتوقيعه يجب الا يكون مبالغا فيه وتراعي في تقديره مقدرة المتعهد وحالته. ولمن صدر الامر بإلزامه بتقديم كفيل شخصي الحق دائما في طلب استبدال ايداع التأمين المالي بهذا الالتزام.

المادة ٣٠

مبلغ التأمين المالي يبقى ملكا لمن دفعه الا ان يصدر حكم بمصادرته ويجب رد المبلغ الى من دفعه فورا عند انقضاء مدة التعهد، الا إذا صدر منه قبل انقضاء هذه المدة ما يعتبر اخلالا بالتعهد. وفي هذه الحالة يجب على المحقق ان يقدم دون تأخير طلبا الى المحكمة التي أمرت بالتعهد، لكي تصدر قرارا باستمرار ايداع المبلغ حتى يفصل في التحقيق الجاري بشأن التهمة المنسوب الى المتعهد، وينتهي إثر هذا القرار إذا تم هذا التحقيق دون ان يقدم المتهم الى المحاكمة، او إذا تمت المحاكمة دون ان يصدر حكم بمصادرة المبلغ.

المادة ٣١

إذا رفض الشخص توقيع التعهد امام المحكمة التي أمرت به، او إذا امتنع عن تقديم الكفيل الشخصي او ايداع التأمين المالي في المهلة التي اعطتها له ووجدت المحكمة انه الا عذر له في هذا الامتناع، فلها ان تلغي الامر بالتعهد وان تصدر بدلا منه امرا بوضع الشخص تحت رقابة الشرطة المدة التي تراها بحيث لا تزيد على المدة التي كانت مقررة للتعهد. أما إذا رأت المحكمة ان لدى الشخص اعذارا مقبولة، فلها ان تعفيه من التعهد، او ان تعدل شورته حسبما تراه.

المادة ٣٢

للشخص الذي صدر ضده امر وقائي، إذا تغيرت الظروف التي استلزمته قبل انتهاء مدته، ان يقدم تظلما للمحكمة التي اصدرته طالبا اعفاءه منه في المدة الباقية، او تعديل شروطه بما يتفق مع الظروف الجديدة.

المادة ٣٣

إذا ارتكب المتعهد جريمة يعاقب عليها بالحبس او بأشد من ذلك في مدة التعهد، فللمحكمة التي تحكم بإدانته، فضلا عن الحكم عليه بعقوبة مشددة عن هذه الجريمة، ان تلزمه بدفع المبلغ المتعهد به او بمبلغ اقل، وتسري على المبلغ الذي تلزمه بدفعه احكام الغرامة، وإذا وجد كفيل فإنه يكون ضمانا للوفاء بهذا المبلغ. أما إذا كان المتعهد قد أودع تأمينا ماليا، فللمحكمة ان تأمر بمصادرته. كله او بعضه.

المادة ٣٤

إذا لم يثبت على المتعهد ارتكاب جريمة يعاقب عليها بالحبس او بأشد من ذلك في مدة التعهد، انقضى التعهد وانتهت آثاره.

المادة ٣٥

لا يجوز اعادة الامر بإجراء وقائي على من انتهت مدة تعهده، الا إذا قام به سبب جديد يستوجب اتخاذ الاجراء الوقائي.

الباب الثاني
التحريات والتحقيق الابتدائي

المادة ٣٦

يجب على المحقق ان يقوم بالتحقيق في جميع الجنايات، وله ان يقوم بالتحقيق في الجنح إذا وجد ان ظروفها او اهميتها تستلزم ذلك. وفيما عدا ما تقدم يكتفي، في تقديم الدعوى الى المحكمة، بتحريات رجال الشرطة ويقصد بالمحقق كل من ثبتت له هذه الصفة طبقا لأحكام المادة ٩ ويتبع في التحريات القواعد الآتي ذكرها، وتكمل عند اللزوم بالنصوص الخاصة بإجراءات المحاكمة.

المادة ٣٧

يجوز في التحريات وفي التحقيق البحث عن الادلة المادية والشفوية المتعلقة بالجريمة بالوسائل التي نظمها هذا القانون، كما يجوز الالتجاء الى اية وسيلة اخرى إذا لم تكن فيها مخالفة للآداب او اضرار بحريات الافراد وحقوقهم. اما الاجراءات التحفظية المقيدة لحرية المتهم فلا يجوز لا في التحريات ولا في التحقيق، القيام بها الا في الحدود المنصوص عليها في هذا القانون، وبالقدر الذي تستلزمه الضرورة.

المادة ٣٨ [1]

يباشر المحققون اختصاصاتهم في التحقيق الابتدائي المنصوص عليها في هذا الباب وفقا للنظام الداخلي الذي يصدر به قرار من رئيس الشرطة والامن العام.

الفصل الأول
التحريات بواسطة الشرطة

المادة ٣٩

الشرطة هي الجهة الادارية بحفظ النظام ومنع الجرائم، وتتولى الى جانب ذلك،

١) معدلة بالقانون رقم ٣٠ لسنة ١٩٦١

وطبقا لهذا القانون، المهمات الآتية :

اولا: اجراء التحريات اللازمة للكشف عن الجرائم ومعرفة مرتكبيها وجمع كل ما يتعلق بها من معلومات لازمة.

ثانيا : تنفيذ اوامر سلطات التحقيق والمحاكمة في كل ما يتعلق بالتحقيقات والمحاكمات.

ثالثا : تولي من ثبت له من رجال الشرطة صفة المحقق للتحقيق في الاحوال التي ينص فيها القانون على ذلك.

المادة ٤٠ [١]

تختص الشرطة بتلقي البلاغات عن جميع الجرائم وعليها ان تقوم بفحصها وجمع المعلومات المتعلقة بها واثباتها في محضر التحري، ويقيد ملخص البلاغ وتاريخه فورا في دفتر يعد لذلك بمركز الشرطة. وإذا بلغ أحد رجال الشرطة او علم بارتكاب جريمة فعليه ان يخطر فورا، النيابة العامة في الجنايات ومحققي الشرطة في الجنح بوقوع الجريمة، وان ينتقل الى المحل الذي وقع فيه الحادث للمحافظة عليه، وضبط كل ما يتعلق بالجريمة ويفيد التحقيق وللقيام بالإجراءات التي تقتضيها الظروف، وعليه ان يثبت جميع هذه الاجراءات في محضر التحري.

المادة ٤١

يجب على رجل الشرطة اثناء قيامه بالتحري ان يسمع اقوال المبلغين وله ان يستدعي الشهود، ويسمع اقوالهم، ويثبتها في محضره. ولكن لا يجوز له تحليفهم اليمين، ولا الزامهم بالتوقيع على اقوالهم. ويجب ان يثبت في محاضر التحري جميع الاعمال والاجراءات التي قامت بها الشرطة بشأن الحادث، سواء ادت هذه الإجراءات الى نتائج او لم تؤد.

المادة ٤٢

يثبت رجل الشرطة اثناء تحرير محضر التحري ما يبديه المتهم من اقوال وما يتقدم به من دفاع. وإذا كانت اقوال المتهم تتضمن اعترافا بارتكاب جريمة، فلرجل الشرطة تدوينه مبدئيا في محضره، ويحال المتهم الى المحقق لاستجوابه والتثبت من صحة هذا الاعتراف.

المادة ٤٣

لرجل الشرطة، إذا شهد ارتكاب جناية او جنحة، او حضر الى محل الحادث والجريمة لا تزال مشهودة، ان يقوم بتفتيش المتهم او مسكنه.

المادة ٤٤

عند قيام أحد رجال الشرطة بالتحري، إذا وجد ان هناك ضرورة لإجراء تفتيش شخص او مسكن معين، يجب عليه ان يعرض التحريات على المحقق. وللمحقق، إذا تأكد من ان الضرورة تقتضي الاذن بالتفتيش، ان يأذن له كتابة في اجرائه، وعلى القائم بالتفتيش ان يعرض المحضر ونتيجة التفتيش على المحقق بعد انتهائه مباشرة. ولرجل الشرطة حق ضبط المنقولات المتعلقة بالجريمة اثناء اجراء التفتيش او التحريات.

المادة ٤٥

لرجال الشرطة عند قيامهم بالتحريات، ان يستعملوا وسائل البحث والاستقصاء

١) معدلة بالقانون رقم ٣٠ لسنة ١٩٦١

التي لا تضر بالأفراد ولا تقيد حرياتهم، وليس لأحدهم مباشرة اجراءات التحقيق الا إذا كانت له صفة المحقق بموجب القانون. ويجوز للمحقق ان يصدر قرارا مكتوبا بندب أحد رجال الشرطة لتحقيق قضية معينة او للقيام بعمل معين من اعمال التحقيق. وفي هذه الحالة يكون لرجل الشرطة المندوب سلطة المحقق بالنسبة الى تلك القضية او هذا العمل، ويكون محضره محضر تحقيق.

المادة ٤٦ [1]

محاضر التحري التي يحررها رجال الشرطة يجب عرضها على النيابة العامة او محققي الشرطة بحسب الاحوال للتصرف فيها ومباشرتها وعلى هؤلاء التأكد من استيفائها. ولا يكون لهذه المحاضر حجية في الاثبات امام القضاء.

المادة ٤٧

للمحقق، عندما يصله بلاغ او محضر تحريات من الشرطة بشأن حادث معين، ان يتصرف على أحد الاوجه الاتية تبعا لما تقتضيه اهمية الجريمة وظروفها:

اولا – ان ينتقل فورا الى محل الحادث لمباشرة التحقيق بنفسه او يباشره في أي مكان اخر.

ثانيا – ان يصدر امرا بندب أحد رجال الشرطة للقيام بالتحقيق.

ثالثا – ان يأمر الشرطة بالاستمرار في تحرياتها إذا لم يجد داعيا لفتح التحقيق.

رابعا – ان يرفع الدعوى الى المحكمة ضد المتهم وفقا للقواعد المقررة في المادة ١٠٢.

خامسا – ان يصدر قرارا بحفظ الاوراق وفقا للقواعد المقررة في المادة ١٠٢.

الفصل الثاني

الاجراءات التحفظية

١ :- القبض

المادة ٤٨

القبض هو ضبط الشخص واحضاره، ولو جبرا، امام المحكمة او المحقق ن بموجب امر صادر منه، او بغير امر، في الحالات التي ينص عليها القانون. الامر القانوني بالقبض يجب ان يكون كتابة، ويخول لمن وجه اليه سلطة القبض متى كان صحيحا موافقا للقانون. اما الامر الشفوي فلا يجوز تنفيذه الا بحضور الآمر وتحت مسئوليته.

المادة ٤٩

لمن يقوم بتنفيذ القبض ان يستعمل القوة التي تلزم لتنفيذه والتغلب على كل مقاومة من جانب المقبوض عليه او غيره، على ان القوة الجائز استعمالها لا يصح ان تزيد على ما تستلزمه ضرورة منع المقاومة او الهرب، ولا يجوز ان تودي الى قتل شخص الا إذا كان متهما في جريمة معاقب عليها بالإعدام او الحبس المؤبد.

المادة ٥٠

لمن يقوم بتنفيذ القبض ان يدخل مسكن الشخص المطلوب القبض عليه للبحث عنه، وله ان يدخل أي مسكن آخر لنفس الغرض، إذا وجدت قرائن قوية على ان المتهم قد اختبأ فيه. وعلى صاحب المسكن، او من يوجد به، ان يسمح بالدخول وان يقدم جميع التسهيلات المعقولة لإجراء البحث عن المطلوب القبض عليه، وإذا رفض او قاوم، فلمن يقوم بتنفيذ القبض اقتحام المنزل او المسكن عنوة واستخدام

١) معدلة بالقانون رقم ٣٠ لسنة ١٩٦١

القوة في الحدود المرسومة في المادة السابقة. وإذا كان في المسكن نساء محجبات، روعيت القواعد المقررة في المادة ٨٦ في شأن تفتيش المساكن.

المادة ٥١

لمن يقوم بتنفيذ القبض ان يفتش المقبوض عليه مبدئيا لتجريده من الاسلحة وكل ما يحتمل ان يستعمله في المقاومة او في ايذاء نفسه او غيره، وان يضبط هذه الاشياء ويسلمها مع المقبوض عليه الى الامر بالقبض. وإذا عثر اثناء هذا التفتيش بصفة عرضية على اشياء متعلقة بالجريمة او تفيد في تحقيقها، فعليه ان يضبطها ايضا وان يسلمها الى الآمر بالقبض. وإذا كان المقبوض عليه امرأة، وجب ان تقوم بتفتيشها امرأة.

أ :- القبض بمعرفة الشرطة

المادة ٥٢

لكل شرطي ان يستوقف أي شخص ويطلب منه بيانات عن اسمه وشخصيته، إذا كان ذلك لازما للتحريات التي يقوم بها. للشرطي ان يطلب من الشخص ان يصحبه الى مركز الشرطة إذا رفض تقديم البيانات المطلوبة عن شخصيته او إذا قدم بيانات غير صحيحة، او إذا كانت هناك قرائن جدية تدل على انه ارتكب جناية او جنحة.

المادة ٥٣

يجوز لرجال الشرطة القبض على الاشخاص في الحالات الآتية :

اولا : إذا صدر لهم امر كتابي صحيح بالقبض ممن يملك اصداره طبقا للقانون.

ثانيا : إذا صدر لهم امر شفوي ممن يملكه فقاموا بتنفيذه في حضوره وتحت اشرافه.

ثالثا : إذا طلب حضور شخص بوساطة الاعلان والنشر باعتباره هاربا طبقا للقواعد المقررة في هذا الشأن.

المادة ٥٤

لرجال الشرطة حق القبض بدون امر على المتهمين الآتي ذكرهم:

اولا : من اتهم في جناية وقامت على اتهامه ادلة قوية.

ثانيا : من اتهم في جنحة من الجنح الآتية : مقاومة الموظفين العاملين اثناء قيامهم بوظيفتهم، السرقة، اخفاء الاشياء المسروقة، النصب، التعدي الشديد، حمل السلاح المخالف للقانون.

ثالثا : كل شخص يشتبه فيه اشتباها جديا انه كان مقبوضا عليه ثم هرب.

المادة ٥٥

في غير الجرائم السابقة يجوز لرجال الشرطة القبض بدون امر على من اتهم بارتكاب جنحة يعاقب عليها بالحبس، إذا تأيد هذا الاتهام بأدلة جدية وتوافرت في المتهم احدى الحالات الآتية :

اولا : إذا لم يكن له محل اقامة معروف، او لم تكن لديه وسيلة مشروعة لكسب العيش.

ثانيا : إذا تبين انه يتخذ الاحتياطات لإخفاء وجوده او وجدت دلائل قوية على انه يحاول الهرب.

ثالثا : إذا طلب منه اعطاء اسمه وعنوانه فرفض او لم يقدم بيانا مقنعا عن شخصيته

او اعطى اسما وعنوانا غير صحيحين، او إذا طلب منه التوجه الى مركز الشرطة فرفض دون مبرر.

المادة ٥٦

لرجال الشرطة حق القبض بدون امر على المتهمين في الجنح المشهودة. وتعتبر الجريمة مشهودة إذا ارتكبت في حضور رجل الشرطة، او إذا حضر الى محل ارتكابها عقب ارتكابها ببرهة يسيرة وكانت آثارها ونتائجها لازالت قاطعة بقرب وقوعها.

المادة ٥٧

لرجال الشرطة حق القبض في الحالتين الآتيتين :

اولا : وجود شخص في حالة سكر بين، إذا كان غير قادر على العناية بنفسه او كان خطرا على غيره.

ثانيا : وجود تجمهر او مشادة او مشاحنة وقع فيها سباب او تهديد او تعد يكون جريمة، او ينذر بالتطور الى اعتداء يكون جريمة لا يمكن منعها الا بالقبض.

المادة ٥٨

للفرد العادي الحق في القبض على المتهم في الحالات الآتية: -

اولا : إذا صدر اليه بذلك امر او تكليف من رجال القضاء او رجال التحقيق وفقا لنص المادة ١٣ .

ثانيا : إذا كان المتهم هاربا ومطلوبا القبض عليه واحضاره بوساطة الاعلان والنشر طبقا للقواعد المقررة في هذا الشأن.

ثالثا : إذا كان المتهم قد قبض عليه قبضا قانونيا ولكنه فر، فله ان يعيد القبض عليه.

رابعا : إذا ضبط المتهم والجريمة مشهودة.

المادة ٥٩

يجب على المسئول عن مركز الشرطة ان يثبت جميع حالات القبض بسجل المركز، ويعين فيه وقت بدء القبض وسببه ووقت انتهائه وتبلغ قائمة بهذه الحالات الى مدير الشرطة والمحقق في مواعيد دورية تحددها اللوائح والاوامر ويشمل التسجيل والاخطار جميع حالات القبض، بناء على امر او بدونه، وسواء حصل القبض بمقرفة رجال الشرطة او بمعرفة الافراد.

المادة ٦٠ [١]

يجب على رجال الشرطة إذا قبضوا على المتهم في الحالات السابقة او سلم إليهم مقبوضا عليه بمعرفة أحد الافراد، ان يسلموه فورا الى المحقق. ولا يجوز بأية حال أن يبقى المقبوض عليه محجوزا مدة تزيد عن أربعة أيام في قضايا الجنايات وثمان وأربعين ساعة في قضايا الجُنح دون أمر كتابي من المحقق بحبسه احتياطياً.

المادة ٦٠ مكرر [٢]

علي رجال الشرطة -خلال مدة الحجز المنصوص عليها في المادة ٦٠ - تمكين المتهم من الاتصال بمحاميه، أو إبلاغ من يراه بما وقع له.

المادة ٦١

يجوز للمحقق ان يخلى سبيل المتهم المقبوض عليه بتعهد او بدون تعهد، إذا لم ير

١) الفقرة الثانية تم تعديلها وفق القانون رقم ٣٥ لسنة ٢٠١٦
٢) مضافة بالقانون رقم ٣ لسنة ٢٠١٢

داعيا لحبسه، اما إذا وجد ان الظروف تستلزم بقاءه محبوسا، أصدر امره بحبسه احتياطيا.

ب :- القبض بمعرفة المحقق

المادة ٦٢

للمحقق ان يقبض او يأمر بالقبض على المتهم الذي قامت على اتهامه دلائل جدية، وله حق القبض ايضا في جميع الحالات التي يثبت فيها هذا الحق لرجال الشرطة.

المادة ٦٣

كل امر بالقبض يجب ان يكون مكتوبا ومؤرخا وموقعا عليه ممن اصدره مع بيان صفته، ويبين فيه اسم المطلوب القبض عليه ومحل اقامته وكل ما يلزم لتعيينه، وسبب الامر بالقبض. وإذا لم ينفذ خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره فإنه يسقط، ولا يجوز تنفيذه بعد ذلك الا إذا صدر امر كتابي بتجديده. وعلى القائم بتنفيذ امر القبض ان يخطر به الشخص المطلوب القبض عليه، وان يطلعه على نص الامر إذا طلب ذلك.

المادة ٦٤

إذا وجه امر القبض الى رجال الشرطة دون تعيين، فلكل واحد منهم ان يقوم بتنفيذه. وإذا نص في الامر على تكليف شرطي معين بتنفيذه فعليه ان ينفذه بنفسه، وليس له ان يكلف غيره بذلك الا عند الضرورة وبتحويل مكتوب في ذيل الامر وموقع عليه منه. ويجوز للآمر، في احوال الضرورة او الاستعجال، ان يكلف بتنفيذ امر القبض أحد الموظفين العاملين من غير رجال الشرطة او أحد الافراد، ولا يجوز لهذا الشخص ان يحول الامر على غيره بحال من الاحوال. وإذا وجه امر القبض الى اشخاص معينين متعددين، جاز للجميع او لبعضهم او لأحدهم تنفيذه.

المادة ٦٥

يجوز ان ينص في امر القبض على اخلاء سبيل المقبوض عليه إذا وقع تعهدا بالحضور مصحوبا بضمان يحدد في الامر. وعلى المكلف بتنفيذ الامر ان يخلى سبيل المطلوب القبض عليه إذا قدم له التعهد بشروطه التي حددها الآمر، ويرسل التعهد الى من أصدر الامر موقعا عليه ممن قام بالتنفيذ.

المادة ٦٦

على من يقوم بتنفيذ الامر بالقبض ان يحضر المقبوض عليه امام الآمر بالقبض دون أي تأخير، مع مراعاة احكام المادة السابقة والمادة ٦٠.

المادة ٦٧

اوامر القبض تكون نافذة في جميع انحاء الكويت وتوابعها وعلى جميع السفن التي تحمل علم الكويت، متى كانت صادرة من المحقق بشأن جريمة داخلة في اختصاصه، ويجوز للمكلف بتنفيذ امر القبض ان يقبض على المتهم خارج دائرة اختصاصه المحلي، على ان يعرضه على المحقق الذي ضبط في دائرة اختصاصه فور القبض عليه للتثبت من انه هو الشخص المطلوب القبض عليه. وللمحقق ان يرسل الامر بطريق البريد او بأية طريقة اخرى الى المحقق الذي يراد تنفيذ الامر في دائرة اختصاصه المحلي، لكي يتولى تنفيذ الامر بنفسه او يكلف غيره بتنفيذه.

المادة ٦٨

الاحكام الخاصة بالبيانات التي يتضمنها امر القبض، ومدة سريانه، واخطار صاحب الشأن به واطلاعه عليه، ومن يقوم بتنفيذه، وسريانه في جميع انحاء الكويت وتوابعها وعلى جميع السفن التي تحمل علم الكويت، تسري على اوامر الحبس واوامر التفتيش والاوامر الاخرى التي ينص عليها القانون.

٢ :- الحبس الاحتياطي والمنع من السفر

المادة ٦٩[١]

إذا رؤى أن مصلحة التحقيق تستوجب حبس المتهم احتياطيا لمنعه من الهرب أو من التأثير في سير التحقيق، جاز للمحقق حبسه احتياطيا لمدة لا تزيد على ثلاثة أسابيع في قضايا الجنايات ولا تزيد على عشرة أيام في قضايا الجُنح من تاريخ القبض عليه. ويجوز للمحبوس احتياطياً التظلم من قرار حبسه أمام رئيس المحكمة المختصة بتجديد الحبس، وعلى رئيس المحكمة الفصل في التظلم خلال مدة لا تجاوز ثمان وأربعين ساعة من تاريخ تقديمه : وفى حالة رفض التظلم يجب أن يكون القرار مسببا. ويجب عرض المتهم على رئيس المحكمة - قبل انتهاء مدة حبسه - للنظر في تجديد أمر الحبس، ويأمر رئيس المحكمة بتجديد الحبس، لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوميا في قضايا الجنايات ولا تزيد على عشرة أيام في قضايا الجُنح في كل مرة يطلب إليه فيها ذلك، على ألا تزيد مدة الحبس الاحتياطي - بأي حال من الأحوال - على ثمانين يوما في قضايا الجنايات وأربعين يوما في قضايا الجُنح من تاريخ القبض على المتهم، ولا يصدر أمر حبس المتهم إلا بعد سماع أقواله. وفي جميع الأحوال لا تسري أحكام الحبس الاحتياطي على من يمارس حقه في التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو الرسم أو غير ذلك، بما في ذلك أن يكون التعبير عن الرأي طريق وسائل الإعلام أو التواصل الاجتماعي.

المادة ٧٠[٢]

إذا اقتضى التحقيق استمرار حبس المتهم زيادة على المدة المنصوص عليها في المادة السابقة، لم يجز مد حبسه إلا بأمر من المحكمة المختصة بنظر الموضوع بناء على طلب المحقق، وبعد سماع أقوال المتهم والاطلاع على ما تم في التحقيق. ويكون أمر المحكمة بالتجديد لمدة ثلاثين يوما في كل مرة بحد أقصى ستة أشهر في قضايا الجنايات وثلاثة أشهر في قضايا الجُنح.

المادة ٧٠ مكرر[٣]

(ملغاة)

المادة ٧١

يجب ان تسمع اقوال المتهم قبل اصدار أي قرار بالحبس او بتجديده، اما إذا صدر امر حبس ضد متهم هارب فإنه يجب ان تسمع اقواله قبل مضي أربع وعشرين ساعة من تاريخ القبض عليه.

المادة ٧٢

للمحقق، في أي وقت، ان يصدر قرارا بالإفراج عن المتهم المحبوس متى وجد ان حبسه لم يعد له مبرر، وانه لا ضرر على التحقيق من اخلاء سبيله، ولا يخشى هربه

١) الفقرة الاخيرة مضافة بالقانون رقم ١ لسنة ٢٠٢١
٢) معدلة بالقانون رقم ٣٥ لسنة ٢٠١٦
٣) الغيت وفق القانون رقم ٣٥ لسنة ٢٠١٦

او اختفاؤه. ويجب ان يكون الافراج بعد تقديم تعهد بالحضور مصحوب بكفالة او تأمين مالي في الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام او بالحبس المؤبد وفي غير هذه الجرائم يكون التعهد بالحضور مصحوبا بضمان او بدونه حسبما تقتضيه ظروف القضية.

المادة ٧٣

إذا كان قرار الافراج مشروطا بتقديم كفيل او ايداع تأمين مالي، فانه لا يكون نافذا الا في التاريخ الذي يوقع فيه الكفيل تعهده او الذي يودع فيه مبلغ التأمين، اما إذا كان التعهد بدون ضمان، فإن قرار الافراج ينفذ متى وقع المتهم التعهد. وعلى من امر بالإفراج بشرط التعهد بضمان او بدونه، متى أصبح قرار الافراج نافذا، ان يصدر الامر الى ضابط السجن الذي يوحد به المتهم لإخلاء سبيله. وعلى ضابط السجن ان يخلى سبيله فورا، ما لم يكن محبوسا لسبب آخر ففي هذه الحالة يؤشر في الاوراق بذلك.

المادة ٧٤

التعهد الذي يوقع عند الافراج عن المتهم المحبوس ينص فيه على التزامه بالحضور في الزمان والمكان الذين يبينهما المحقق، وبمواظبته على ذلك كلما طلب منه الحضور، وبأن يدفع مبلغ يعين في التعهد اذ أخل بهذا الالتزام. وتسري على هذا التعهد الاحكام التي تسري على التعهد بالحضور بوجه عام.

المادة ٧٤ مكررا [١]

كل متهم - تم حجزه بمعرفة الشرطة أو حبسه احتياطيا - يجب أن يحاط كتابة بأسباب حجزه أو حبسه، ويجب تمكينه أيضا من الاستعانة بمحام ومقابلة محاميه على انفراد في أي وقت

المادة ٧٤ مكررا أ [٢]

للنائب العام ولمن يفوضه من أعضاء النيابة العامة ولمدير عام الإدارة العامة للتحقيقات ولمن يفوضه من المحققين، إذا اقتضت مصلحة التحقيق منع سفر المتهم خارج البلاد، أن يأمر بمنعه من السفر. ولكل ذي شأن أن يتظلم إلى المحكمة المختصة من قرار المنع من السفر، وعلى المحكمة أن تفصل في التظلم على وجه السرعة إما برفضه أو بإلغاء الأمر. ولا يجوز إعادة التظلم إلا بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ الفصل في التظلم، ويجوز للنائب العام أو مدير عام الإدارة العامة للتحقيقات بحسب الأحوال العدول عن الأمر وفقاً لمقتضيات التحقيق.

الفصل الثالث

التحقيق الابتدائي

مادة ٧٥ [٣]

للمتهم وللمجني عليه الحق في حضور جميع إجراءات التحقيق الابتدائي، ولكل منهما أن يصحب محاميه في جميع الأحوال، وليس للمحامي أن يتكلم إلا بإذن من المحقق، وإذا كان المتهم مقبوضا عليه أو محبوسا، وجب على المحقق تمكين المتهم من إحضار محاميه أثناء التحقيق. وللنائب العام ومدير عام الإدارة العامة للتحقيقات

١) مضافة بالقانون رقم ٣ لسنة ٢٠١٢
٢) مضافة بالقانون رقم ٢٩ لسنة ٢٠١٦
٣) معدلة بالقانون رقم ٣ لسنة ٢٠١٢

- كل فيما يخصه - إذا اقتضت ضرورة التحقيق أو للمصلحة العامة، أن يأمر بجعل التحقيق سريا وأن يأمر بمنع نشر أي أخبار أو بيانات عنه بقرار مسبب. ولا تسري هذه السرية على المتهم أو محاميه.

أ :- المعاينة والانتقال

المادة ٧٦

ينتقل المحقق الى محل الحادث لمعاينته ووصف مكان ارتكاب الجريمة وآثارها وظروفها المادية، كلما كان ذلك ممكنا ومفيدا للتحقيق. ويجب على المحقق ان ينتقل الى محل الحادث فور علمه به، كلما كانت الجريمة مما يجب عليه تحقيقه، وكانت قد ابلغت له عقب ارتكابها بزمن قصير.

ب :- الأمر بتقديم شيء

المادة ٧٧

إذا توافرت لدى المحقق ادلة او قرائن على ان شخصا معينا يحوز اوراقا او امتعة او أي شيء آخر له علاقة بالجريمة التي يحقق فيها او يفيد في تحقيقها، فإن له ان يصدر امرا بتكليف الحائز بتسليم ذلك الشيء او تقديمه او تمكين المحقق من الاطلاع عليه، بالطريقة التي يحددها، وفي المكان والزمان المعينين في الامر الذي يصدره، ويعلن الامر للمكلف بالطريقة التي يقع بها اعلان الامر بالحضور. وإذا لم ينفذ المكلف بالأمر الامر المعلن اليه في موعده، جاز للمحقق ان يأمر بإجراء تفتيش او ضبط او أي عمل آخر من اعمال السلطة العامة لوضع يده على هذا الشيء لمصلحة التحقيق. وإذا ثبت للمحقق ان الموجه اليه الامر قد امتنع عن تنفيذه بغير عذر مقبول، او انه قام بأي عمل يقصد به تهريب ذلك الشيء او منع ضبطه، جاز له ان يقدمه للمحكمة للحكم عليه بعقوبة الامتناع عن الشهادة إذا لم يكن متهما في القضية.

ج :- التفتيش

المادة ٧٨

للأشخاص ومساكنهم ورسائلهم حرمة، وحرمة الشخص تحمي جسمه وملابسه وما يوجد معه من امتعة. وحرمة المسكن تشمل كل مكان مسور او محاط بأي حاجز، مستعمل او معد للاستعمال كمأوى. وحرمة الرسالة تمنع الاطلاع على الرسائل البريدية او البرقية او الهاتفية اثناء نقلها او انتقالها من شخص الى آخر.

المادة ٧٩

لا يجوز تفتيش الاشياء ذات الحرمة دون موافقة صاحب الشأن، الا في الاحوال التي ينص عليها القانون، وبالشروط المقررة فيه.

المادة ٨٠

يجوز تفتيش الشخص او مسكنه او رسائله بمعرفة المحقق او بأمر منه، لضبط الاشياء التي استعملت في الجريمة، او نتجت عنها، او تعلقت بها، متى استلزمت ذلك ضرورة التحقيق ولم توجد وسيلة اخرى للحصول عليها.

المادة ٨١

تفتيش الشخص يقع بالبحث عما يكون بجسمه او ملابسه او امتعته التي معه عن

آثار او اشياء متعلقة بالجريمة او لازمة للتحقيق فيها. وقد يستلزم تفتيش الشخص القبض عليه المدة اللازمة لإجراء التفتيش بما يستتبع هذا التفتيش من استعمال القوة في الحدود السابق بيانها في المادة ٤٩.

المادة ٨٢

تفتيش النساء يجب في جميع الاحوال ان تقوم به امرأة تندب لذلك بمعرفة المحقق، وكذلك يكون شهوده من النساء.

المادة ٨٣

تفتيش المساكن يكون بدخولها والبحث فيها عن شيء او إثر يفيد التحقيق او يلزم له، وللقائم بتفتيش المسكن ان يبحث عن الاشياء المطلوب ضبطها في جميع اجزاء المسكن وملحقاته ومحتوياته.

المادة ٨٤

إذا وجد اشخاص داخل المحل اثناء تفتيشه، فللقائم بالتفتيش ان يضعهم تحت الحراسة اللازمة إذا خشي قيامهم بعرقلة التفتيش او تعطيله او مقاومته، وإذا قامت لديه قرائن جدية على ان أحد هؤلاء الاشخاص يخفي في جسمه او ملابسه شيئا مما يدور البحث عنه، فله ان يفتشه فورا.

المادة ٨٥

تفتيش المساكن يجب ان يكون نهارا، وبعد الاستئذان ممن يشغلون المكان، ولا يجوز الدخول ليلا، او بدون استئذان، الا إذا كانت الجريمة مشهودة، او إذا وجد المحقق ان ظروف الاستعجال تستوجب ذلك. ويجب على صاحب المحل او شاغله ان يمكن القائم بالتفتيش من الدخول، وان يسهل له مهمته، فإذا رفض ذلك او قاوم دخوله، جاز للقائم بالتفتيش ان يقتحم المسكن وان يستعمل وسائل القوة اللازمة للدخول، ولو بكسر الابواب او التسلق او ما يماثل ذلك حسب ما تقتضيه ظروف الحال.

المادة ٨٦

إذا كان في المسكن نساء محجبات، ولم يكن الغرض من الدخول ضبطهن ولا تفتيشهن، وجب على القائم بالتفتيش ان يراعى التقاليد المتبعة في معاملتهن، وان يمكنهن من الاحتجاب او مغادرة المسكن، وان يمنحهن التسهيلات اللازمة لذلك مما لا يضر مصلحة التفتيش ونتيجته.

المادة ٨٧

تفتيش الرسائل يكون بضبطها والاطلاع عليها بالوسائل التي تتلاءم مع طبيعتها. ولا يجوز للمحقق ان يندب غيره للاطلاع على الرسائل المكتوبة، البريدية او البرقية، بل يصدر امرا لمصلحة البريد، او لاحد رجال الشرطة، لضبط الرسالة المكتوبة وتسليمها له كما هي دون فضها او الاطلاع على ما فيها. ويجوز للمحقق ان يستعين في فرز الرسائل المضبوطة او ترجمتها بكاتب التحقيق او أحد رجال الشرطة او المترجمين، على ان يكون ذلك كله بحضوره وتحت اشرافه. أما المحادثات الهاتفية فيجوز للمحقق ان يكلف أحد رجال ادارة الهاتف او رجال الشرطة بالاستماع لها، وتسجيلها لنقل صيفتها اليه. ويجب ان يتضمن الامر تحديدا واضحا للمكالمة او المكالمات المطلوب تسجيلها، بحيث لا تستمر المراقبة او الاستماع مدة تزيد على ما تقتضيه ضرورة التحقيق.

المادة ٨٨

للقائم بالتفتيش - سواء كان المحقق او غيره - ان يستعين بمن تلزم له معونتهم اثناء قيامه بتنفيذه، سواء كانوا من رجال الشرطة العامة، او الصناع او غيرهم من ذوي المهن، او الخبراء، بشرط ان يكون قيامهم بعملهم في حضور القائم بالتفتيش وتحت اشرافه ومسئوليته.

المادة ٨٩

على القائم بالتفتيش ان يبحث عن الاشياء او الاثار التي صدر امر التفتيش بشأنها دون سواها. ولكن إذا ظهر له بصفة عرضية اشياء تعتبر حياتها جريمة، او اشياء متعلقة بجريمة اخرى، وجب عليه ان يضبطها ويثبتها في محضره، ويعرض المحضر والاشياء المضبوطة على المحقق.

د :- ضبط الأشياء

المادة ٩٠

الاموال المنقولة، فيما عدا الرسائل، لا تتمتع بالحرمة إذا لم تكن تابعة للمسكن او الشخص. وإذا رأى المحقق لزومها للتحقيق في قضية معينة او لاتخاذ اجراء بشأنها، فله ان يصدر امرا مستقلا بضبطها او ان يضبطها بنفسه.

المادة ٩١

الاشياء التي تضبط، سواء عن طريق التفتيش او عن طريق الضبط المستقل طبقا للمادة السابقة، يجب اثباتها في محضر يبين اوصافها وحالتها وكيفية ضبطها والمكان الذي عثر عليها فيه واقوال من ضبطت لديه او من يقوم مقامه بشأنها. وتوضع المضبوطات في احراز تتناسب مع حجمها وطبيعتها، وتلصق عليها ورقة تبين تاريخ الضبط ومكانه وسببه والقضية المتعلقة بها وتوقيع من قام به. وتتم هذه الاجراءات قبل مغادرة المكان الذي حصل به الضبط، كلما كان ذلك ممكنا. ولمن ضبطت عنده الاشياء الحق في ان يأخذ بيانا بالمضبوطات، موقعا عليها ممن اجراه ومن الشهود ان وجدوا.

المادة ٩٢

الاشياء التي يطلع عليها المحقق، سواء قدمها حائزها من تلقاء نفسه او تنفيذا لأمر اصدره المحقق طبقا للمادة ٧٧ يجوز للمحقق ان يصدر قرارا بضبطها، متى وجد انها ضرورية للفصل في القضية التي يحقق فيها.

المادة ٩٣

نفقات صيانة الاشياء المضبوطة تدفع من خزانة الدولة، على ان يلزم بسدادها من يصدر الامر بتسليم المضبوطات اليه او من تلزمه المحكمة بذلك. وإذا تبين للمحقق ان الاشياء المضبوطة معرضة للتلف، او ان نفقات صيانتها باهظة اولا تتناسب مع قيمتها، جاز له بيعها وايداع ثمنها في خزانة المحكمة، ويحل الثمن محلها فيما يتعلق بأحكام الضبط.

المادة ٩٤

تبقى الاشياء التي صدر قرار بضبطها مضبوطة طالما كانت لازمة للتحقيق او للفصل في القضية. ولمن له اعتراض على ضبط الاشياء او على بقائها مضبوطة، سواء كان المعترض هو من ضبط لديه هذا الشيء او كان شخصا آخر، ان يرفع

تظلما الى رئيس المحكمة الكلية او من يقوم مقامه ويفصل رئيس المحكمة في هذا الاعتراض بعد الاطلاع على اوراق التحقيق وسماع اقوال المتظلم.

المادة ٩٥

إذا وجد المحقق ان الاشياء المضبوطة غير لازمة للتحقيق او للفصل في القضية، فله ان يأمر بتسليمها فورا لمن ضبطت لديه او لمن يرى ان له الحق في حيازتها، فإذا قام شك فيمن له حق الحيازة، عرض المحقق الامر على رئيس المحكمة الكلية او من يقوم مقامه للفصل فيه. ولرئيس المحكمة متى عرض عليه الامر، بناء على طلب المحقق او بناء على تظلم من أحد الافراد، وبعد ان يسمع اقوال ذوي الشأن ان يأمر برد الشيء لصاحب الحق في حيازته ما لم يكن في ذلك مساس بأصل الملكية او بالقضية التي يجري تحقيقها، اما إذا وجد ان الفصل في هذه المسألة يقتضي التعرض للملكية او لموضوع القضية التي يجري بشأنها التحقيق، فعليه ان يأمر بعرض المسألة على المحكمة المدنية المختصة او على محكمة الموضوع بحسب الاحوال.

المادة ٩٥ مكرر[١]

إذا كانت الأشياء التي ضبطت أو صدر قرار بضبطها تشكل حيازتها جريمة بطبيعتها، أو كانت خطرة أو سريعة التلف، أو ذات تكلفة تخزين باهظة، جاز للمحقق بعد موافقة رئيس النيابة المختص، أو للمحكمة المختصة بنظر الموضوع، إصدار قرار بإتلافها بعد الانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بها، بما في ذلك أخذ عينات كافية منها للتحليل وحفظها، وتوثيقها بالصور أو الفيديو، وكل ما يلزم للحفاظ على الدليل قبل الإتلاف، متى كانت بعد ذلك غير لازمة للتحقيق أو الفصل في الدعوى، وشريطة ألا يؤثر ذلك على سير التحقيق أو المحاكمة أو المساس بحقوق الدفاع.

المادة ٩٦

إذا كان الشيء المضبوط لم يعرف له صاحب ولم يطالب به أحد، جاز للمحقق او للمحكمة ان تأمر بالإعلان عنه بالطريقة التي تراها، وتطالب من يدعي حقا فيه بالحضور وتقديم ما يؤيد طلباته.

المادة ٩٧

إذا لم تحكم محكمة الموضوع بمصادرة الاشياء المضبوطة او بردها الى شخص معين غير من ضبطت لديه، وجب على المحقق بمجرد الفصل النهائي في القضية ان يأمر بتسليمها الى من ضبطت لديه. وإذا لم يمكن تسليم الاشياء الى صاحب الحق فيها، ولم يطالب بذلك أحد في ظرف سنة واحدة من انتهاء القضية، فإن هذه الاشياء تصبح ملكا للدولة.

هـ :- استجواب المتهم وسماع الشهود

المادة ٩٨

إذا كان المتهم حاضرا، فعلى المحقق قبل البدء في اجراءات التحقيق ان يسأله شفويا عن التهمة الموجهة اليه. وإذا اعترف المتهم بارتكاب الجريمة، في أي وقت، اثبت اعترافه في محضر التحقيق فور صدوره ونوقش فيه تفصيليا. وإذا أنكر المتهم، وجب استجوابه تفصيليا بعد سماع شهود الاثبات، ويوقع المتهم على اقواله بعد تلاوتها

١) مضافة بموجب المرسوم بقانون رقم ١٥٧ لسنة ٢٠٢٥

عليه او يثبت في المحضر عجزه عن التوقيع او امتناعه عنه. وللمتهم ان يرفض الكلام، او ان يطلب تأجيل الاستجواب لحين حضور محاميه، او لاي وقت آخر، ولا يجوز تحليفه اليمين، ولا استعمال أي وسائل الاغراء او الاكراه ضده. وللمتهم في كل وقت ان يبدي ما لديه من دفاع، وان يناقش شهود الاثبات، وان يطلب سماع شهود نفي، او اتخاذ أي اجراء من اجراءات التحقيق، وتثبت طلباته ودفاعه في المحضر.

المادة ٩٩

على المحقق ان يسمع شهود الاثبات، سواء كان استدعاؤهم بمعرفته او بمعرفة الشاكي او كانوا قد حضروا من تلقاء أنفسهم، وان يسمع ايضا شهود النفي الذي يطلب المتهم سماعهم متى كانت لشهادتهم فائدة للتحقيق. وله ان يناقش كل شاهد، وللخصوم ايضا ان يناقشوا الشهود إذا كانت هذه المناقشة تفيد التحقيق. وللمحقق الكلمة النهائية في رفض أي شاهد لا فائدة من سماعه، وكذلك في رفض توجيه أي سؤال غير منتج او لا علاقة له بموضوع التحقيق. ويجب على كل شاهد الحضور كلما دعي لذلك بوجه رسمي، وعليه ان يجيب على كل ما يوجه اليه من اسئلة، وان يحلف اليمين، وان يكون صادقا واميناً في اقواله.

و :- الخبراء

المادة ١٠٠

للمحقق ان يطلب من أي شخص له خبرة فنية في اية ناحية، ابداء الرأي في مسألة متعلقة بالتحقيق، بعد حلف اليمين.

المادة ١٠١

يجب ان يقدم الخبير رأيه كتابة، ولكل من الخصوم ان يقدم تقريرا من خبير آخر بصفة استشارية.

ز :- التصرف في التحقيق

المادة ١٠٢

على المحقق بعد اتمام التحقيق، إذا وجد ان هناك جريمة يجب تقديمها للمحاكمة، وان الادلة ضد المتهم كافية، ان يقدمه الى المحكمة المختصة لمحاكمته. اما إذا وجد ان المتهم لم يعرف، او ان الادلة عليه غير كافية، فله ان يصدر قرارا بحفظ التحقيق مؤقتا. ويصدر قرارا بحفظ التحقيق نهائيا إذا كانت الوقائع المنسوبة الى المتهم لا صحة لها او لا جريمة فيها. ويعلن قرار التصرف في التحقيق في الحالتين للخصوم. ولا تثبت سلطة التصرف هذه، بالنسبة الى الجنايات، للمحقق الا إذا كان من اعضاء النيابة العامة. ويحدد النائب العام بقرار منه السلطة التي يخولها في هذا الصدد لأعضاء النيابة العامة على مختلف درجاتهم.

المادة ١٠٣ [١]

قرار حفظ التحقيق يترتب عليه وقف السير في الدعوى ووقف التحقيق الى ان تظهر ادلة جديدة تستوجب اعادة فتح التحقيق واكماله.

المادة ١٠٤ [٢]

لرئيس الشرطة والامن العام ان يصدر قرارا بحفظ التحقيق نهائيا ولو كانت هناك جريمة وكانت الادلة كافية إذا وجد في تفاهة الجريمة او في ظروفها ما يبرر هذا

١) معدلة بالقانون رقم ٣٠ لسنة ١٩٦١
٢) معدلة بالقانون رقم ٣٠ لسنة ١٩٦١

التصرف.

مادة ١٠٤ مكررا [١]

يجوز للمجني عليه في جناية او جنحة او لأي من ورثته وان لم يدع مدنيا التظلم من قرارات الحفظ المشار اليها في المواد السابقة، خلال شهرين من تاريخ اعلانه او علمه بقرار الحفظ، وذلك امام محكمة الجنايات او محكمة الجنح المستأنفة بحسب الاحوال. وتفصل المحكمة منعقدة في غرفة المشورة في التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه بقرار لا يقبل الطعن فيه بأي طريق، ولها قبل اصدار قرارها سماع اقوال من ترى لزوم سماع اقواله او تكليف جهة التحقيق المختصة باستيفاء أي نقص في التحقيق او استكمال الاوراق. وفي حالة قبول التظلم موضوعا تقدم القضية الى المحكمة المختصة خلال عشرة ايام من تاريخ اعادة الاوراق الى الجهة التي اصدرت القرار المتظلم منه. وفي جميع الاحوال يكون القرار الصادر في التظلم مسببا. وعلى جهة التحقيق عرض القضايا الصادر بشأنها قرارات بالحفظ والتي لا يعرف فيها المجني علية او ورثته على المحكمة المختصة للنظر فيها وذلك وفقا للأوضاع المنصوص عليها بالفقرات السابقة.

الباب الثالث

المحاكمة

الفصل الاول - الخصوم

المادة ١٠٥ [٢]

تتولى النيابة العامة مباشرة الدعوى الجزائية بطلب توقيع العقوبة على المتهمين بالجنايات وفقا للإجراءات وطبقا للشروط المنصوص عليه في هذا القانون. ويتولى المحققون مباشرة الدعوى الجزائية بطلب توقيع العقوبة على المتهمين في الجنح التي تولوا التحقيق والتصرف فيها وفقا للمادة التاسعة.

المادة ١٠٦ [٣]

يتولى المحققون مباشرة الدعوى بطلب توقيع العقوبة على المتهمين في جميع الجرائم التي يملكون فيها سلطة التحقيق والتصرف والادعاء وفقا للفقرة الثانية من المادة ٩ وذلك طبقا للشروط والاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة ١٠٧ [٤]

يتولى اجراءات الاتهام في الدعوى الجزائية من باشر التحقيق والتصرف.

المادة ١٠٨ [٥]

ملغاة

المادة ١٠٩

لا يجوز رفع الدعوى الجزائية الا بناء على شكوى المجني عليه في الجرائم الآتية :

أولاً : جرائم السب والقذف وافشاء الاسرار.

ثانياً : جريمة الزنا.

ثالثاً : جرائم خطف الاناث.

---

٣) اضيفت بموجب القانون زقم ٦ لسنة ١٩٩٦ والفقرة الاولى معدلة بموجب القانون رقم ٧٤ لسنة ٢٠٠٣ مع الفقرة الاخيرة
١) معدلة بالقانون رقم ٣٠ لسنة ١٩٦١
٢) معدلة بالقانون رقم ٣٠ لسنة ١٩٦١
٣) معدلة بالقانون رقم ٣٠ لسنة ١٩٦١
٤) ملغاة وفقا للمرسوم بالقانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٠ بشأن تنظيم القضاء

رابعاً : جرائم السرقة والابتزاز والنصب وخيانة الامانة، إذا كان المجني عليه من اصول الجاني او فروعه او كان زوجه. وإذا كان المجني عليه قاصرا، كان لوليه الشرعي ان يقدم الشكوى نيابة عنه، فإذا تعذر ذلك حل النائب العام محل الولي في هذا الصدد.

المادة ١١٠

لمن صدر منه الاذن او الشكوى حق العدول عن ذلك، ويعتبر العدول عفوا خاصا عن المتهم وتسري عليه احكامه.

المادة ١١١

يجوز لكل من اصابه ضرر بسبب الجريمة ان يرفع دعوى بحقه المدني امام المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية، في اية حالة كانت عليها الدعوى الى ان تتم المرافعة، ويكون له في هذه الحالة صفة المدعي المنضز في الدعوى الجزائية إذا كان غيره هو الذي رفعها - ويجوز للمدعي المدني ان يطالب بحقه اثناء التحقيق الابتدائي بطلب يقدمه للمحقق، ويعامل كطرف مدع اثناء التحقيق.

المادة ١١٢

يجوز للمدعي بحقوق مدنية ان يدخل المسئول عن الحقوق المدنية في الدعوى التي يرفعها امام المحكمة الجزائية او في التحقيق الابتدائي، ويجوز للمسئول عن الحقوق المدنية ان يتدخل من تلقاء نفسه في الاجراءات الجزائية في مرحلة المحاكمة او في مرحلة التحقيق، ولو لم يكن هناك ادعاء مدني ويعتبر المسئول عن الحقوق المدنية، في الحالتين، خصما منضما للمتهم في الدعوى الجزائية.

المادة ١١٣

تفصل المحكمة الجزائية في نفس الحكم الذي تصدره في الدعوى الجزائية في طلبات التعويض المقدمة لها من الخصوم. ولكن للمحكمة الجزائية، إذا وجدت ان الحكم في الدعوى المدنية مع الدعوى الجزائية يترتب عليه تأخير الفصل في الدعوى الجزائية ان تفصل بين الدعويين وتحكم في الدعوى الجزائية وحدها، وتؤجل النظر في الدعوى المدنية الى جلسة اخرى، او تحيلها الى المحكمة المدنية المختصة.

المادة ١١٤

كل مدع بحق مدني امام القضاء الجزائي له، في اية حالة كانت عليها الدعوى، ان ينزل عن دعواه المدنية امام القضاء الجزائي. ولا يؤثر هذا النزول في حقه في رفع دعواه امام القضاء المدني، الا إذا صرح عند الترك بنزوله عن الحق المدني. كما ان ترك المدعي المدني لدعواه لا يؤثر في حقوق المتهم او المسئول عن الحقوق المدنية قبله، ولا يمنع المحكمة من ان تقضي عليه بالمصروفات إذا رأت ذلك. وتخلف المدعي المدني عن الحضور بدون عذر يجيز للمحكمة ان تقضي باعتباره نازلا عن دعواه.

المادة ١١٥

يجوز للمحكمة، إذا ادانت المتهم، ان تلزمه من تلقاء نفسها بدفع تعويض عن الاضرار التي ترتبت على الجريمة، إذا تعهد المحكوم له بالا يطالب بأي تعويض آخر عن الجريمة ذاتها. وللمحكمة، بناء على طلب المحكوم عليه، ان تأمر بأداء التعويض على اقساط. وإذا لم يدفع المحكوم عليه مبلغ التعويض، ولم يتيسر التنفيذ به على ماله، جاز للمحكمة، إذا تبين لها قدرته على الدفع، ان تأمر، بناء على طلب

المحكوم له، بإخضاعه للإكراه البدني مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، دون ان تبرأ ذمته من التعويض اطلاقا. واذ طلب تشغيله بدلا من اخضاعه للإكراه البدني، اعطى المحكوم له ريع العمل، وبرئت ذمة المحكوم عليه من التعويض بمقدار المبلغ اعطى للمحكوم له.

المادة ١١٦

للمتهم ان يطلب من المحكمة ان تقضي له بتعويض مدني عن الضرر الذي اصابه بسبب توجيه اتهام كيدي او اتهام مبني على خفة وتهور من جانب المبلغ او المجني عليه. ويقدم هذا الطلب بإعلان رسمي او بتوجيهه في الجلسة. ويجوز للمحكمة ان تفصل فيه في نفس الحكم الصادر في الدعوى الجزائية الاصلية، كما يجوز لها، إذا وجدت انه يستلزم تحقيقات خاصة قد تؤخر الفصل في الدعوى الجزائية، ان تؤجل الحكم فيه الى جلسة اخرى. وللمحكمة الجزائية ان تقضي بالتعويض للمتهم على من تحكم بإدانته في جريمة شهادة الزور او البلاغ الكاذب، بناء على طلب المتهم او بدون طلب منه، ويجب ان يكون ذلك مع الحكم الجزائي.

المادة ١١٧

يجوز للمحكمة او لرئيس المحكمة الكلية اثناء التحقيق الابتدائي، بناء على طلب النيابة العامة، ان يعين وصيا بالخصومة يمثل المجني عليه او المسئول عن الحقوق المدنية إذا لم يكن له من يمثله، او كانت مصلحته تتعارض مع مصلحة من يمثله.

المادة ١١٨

إذا تبين ان المتهم، بعد احالته على طبيب شرعي، مجنون او معتوه او مصاب بمرض عقلي يجعله غير قادر على الدفاع عن نفسه، وجب على المحكمة، او المحقق في التحقيق الابتدائي، ان يأمر بوقف السير في اجراءات الدعوى حتى يعود الى المتهم رشده ويستطيع الدفاع عن نفسه. أما إذا تبين للمحكمة ان الجنون سابق على ارتكاب الجريمة او معاصر لها، وانه يترتب عليه انعدام مسئولية المتهم، فعليها ان تفصل في الدعوى دون حاجة لوقفها - ولها كذلك ان تكم في الدعوى بالبراءة لأي سبب إذا كان سبب البراءة ظاهرا للمحكمة دون حاجة لدفاع المتهم. ولها في جميع الاحوال ان تحيل المتهم الى الجهة الادارية لإيداعه بالمؤسسة المخصصة للأمراض العقلية، او ان تسلمه لاحد اقاربه للمحافظة عليه والعناية به، وان تأمر باعتباره تحت التحفظ بالطريقة التي تراها مناسبة.

المادة ١١٩

إذا رفعت الدعوى الجزائية على الصغير، وجب على المحكمة او المحقق ان تأمر وليه او وصيه او من يقوم برعايته بالحضور معه في جميع الاجراءات ليساعده في الدفاع عن نفسه، ولها عند الضرورة ان تعين له وصيا بالخصومة.

المادة ١٢٠

للمتهم في جناية الحق في ان يوكل من يدافع عنه، وعلى المحكمة ان تنتدب من المحامين من يقوم بهذه المهمة إذا لم يوكل المتهم احدا. وللمتهم في جنحة، ولغيره من الخصوم، الحق دائما في توكيل من يحضر معه.

المادة ١٢١

يجب حضور المتهم بنفسه في جميع اجراءات المحاكمة. على انه يجوز له ان يكتفي بحضور وكيله إذا كانت عقوبة الجريمة الحبس الذي لا يزيد على سنة او الغرامة

فقط، وذلك ما لم تأمر المحكمة بحضوره شخصيا. كذلك يجوز للمحكمة ان تكتفي بحضور الوكيل وتعفي المتهم من الحضور بشخصه إذا كانت الجريمة جنحة. اما غير المتهم من الخصوم فلهم ان ينيبوا عنهم وكلاءهم في الحضور. على ان للمحكمة ان تأمر في أي وقت بحضورهم بأشخاصهم، إذا كان في ذلك مصلحة للتحقيق.

المادة ١٢٢

إذا تخلف المتهم عن الحضور بنفسه او بكيل عنه في الاحوال التي يجوز فيها ذلك، فعلى المحكمة ان تتأكد من انه أعلن اعلانا صحيحا في موعد مناسب، ولها ان تؤجل نظر الدعوى الى جلسة اخرى وتأمر بإعادة اعلانه. فاذا تأكدت من ان المتهم يصر على عدم الحضور بغير عذر مقبول، ولم تر ضرورة اصدار امر بالقبض عليه، او تأكدت من انه هارب وليس من المنتظر امكان القبض عليه في وقت مناسب، فلها ان تأمر بنظر الدعوى في غيبته وان تصدر حكما غيابيا فيها.

المادة ١٢٣

يعتبر المتهم هاربا في الاحوال الآتية :

اولا – إذا كان قد قبض عليه او حبس، ثم فر من القبض او الحبس.

ثانيا : إذا كان قد صدر امر قانوني صحيح بالقبض عليه، ولكن لم يمكن تنفيذه، وتوافرت لدى الآمر قرائن قوية على ان المطلوب القبض عليه قد اخفى نفسه.

ثالثا : إذا كان قد صدر امر قانوني صحيح بالقبض عليه، ولكن لم يمكن تنفيذه، ولم يكن من المحتمل امكان ذلك فيما بعد، لان المتهم ليس له محل اقامة معروف في الكويت.

المادة ١٢٤

للمحكمة الجزائية المختصة بنظر الدعوى، في حالة هرب المتهم، ان تأمر بإعلان هربه. وينشر الاعلان في الجريدة الرسمية، ويلصق في امكنة بارزة في الجهة التي يقيم فيها وفي مكان بارز من محل سكنه او عمله وفي أي مكان آخر يرى نشره فيه.

المادة ١٢٥

الاعلان عن المتهم الهارب يتضمن امرا له بالحضور في الموعد المحدد فيه، ويجب الا يقل هذا الموعد عن شهر من تاريخ نشر الاعلان او لصقه ويعتبر اعلان امرا بالقبض، ويجوز لكل فرد ان يقوم بتنفيذه. ومتى حضر المتهم المعلن عن هروبه او قبض عليه، سواء قبل المدة المحددة في الاعلان او بعدها، اعتبر الاعلان منتهي الأثر.

المادة ١٢٦

للمحكمة، في أي وقت بعد الإعلان عن المتهم الهارب، أن تصدر أمرا بالحجز على جزء من ماله وتعيين حارس على المال المحجوز، وتختار الحارس من أقارب المتهم المؤتمنين أو الموظفين العامين أو غيرهم من ذوي الأمانة.

المادة ١٢٧

إذا لم يحضر المتهم الهارب في الميعاد المحدد للإعلان عن هربه، جاز للمحكمة أن تأمر ببيع ماله المحجوز، ويودع الثمن خزانة المحكمة. ولا يجوز الأمر ببيع هذا المال إلا بعد انقضاء سنة من تاريخ الحجز.

المادة ١٢٨

إذا حضر المتهم الهارب أو قبض عليه خلال سنة من تاريخ الحجز على المال، واثبت انه لم يخف نفسه ولم يعلم بالإعلان ليتسنى له الحضور في الميعاد المحدد، ردت إليه المحكمة ما حجز من ماله.

وفي الأحوال الأخرى يكون للمحكمة أن تقضي بمصادرة المال المحجوز، كله أو بعضه، أو الثمن المتحصل منه.

تقديم الدعاوى ونظام الجلسات

المادة ١٢٩[1]

تفصل المحاكم في الدعاوي التي ترفع إليها من النيابة العامة أو المحقق. ولا يجوز للمحاكم أن تنظر دعوى لم ترفع إليها بالطريق القانوني المشار إليه إلا في الأحوال الاستثنائية التي ينص عليها القانون.

المادة ١٣٠

ترفع الدعوى الجزائية إلى المحكمة المختصة بصحيفة اتهام تحتوي، إلى جانب البيانات الواجب ذكرها في كل ورقة من أوراق المرافعات، على البيانات الآتية:

١- تعيين المدعي ببيان اسمه وصفته.

٢- تعيين المتهم، ويكون ذلك عادة بذكر الاسم والسن ومحل الإقامة وغير ذلك من البيانات التي تكون ضرورية لتعيين الشخص.

٣- بيان الجريمة موضوع الدعوى، بذكر الأفعال المنسوب صدورها إلى المتهم من حيث طبيعتها، وزمانها، ومكانها، وظروفها، وكيفية ارتكابها، ونتائجها، وغير ذلك مما يكون ضروريا لتعيين الجريمة.

٤- الوصف القانوني للجريمة، وذلك بذكر المواد القانونية التي تنطبق عليها، والاسم الذي يطلقه القانون عليها إن وجد، مع ذكر ما يرتبط بها من ظروف مشددة أو وقائع مكونة لجرائم أخرى.

٥- بيان الأدلة على وقوع الجريمة ونسبتها إلى المتهم، بذكر أسماء الشهود أو القرائن المادية أو الأشياء المضبوطة، مع الإشارة إلى إجراءات الشرطة أو المحققين بشأن هذه الدعوى وما انتهت إليه وقت رفع الدعوى.

ولا يعتبر إغفال أي من هذه البيانات أو الخطأ فيه جوهريا، إلا إذا كان من شأنه تضليل المتهم تضليلا تختل معه الأغراض التي توخاها القانون من ذكر هذه البيانات.

المادة ١٣١

تقدم صحيفة الاتهام إلى رئيس المحكمة المختصة، ويأمر الرئيس بتحديد جلسة لنظر الدعوى وإعلان المتهم بصحيفة الاتهام، وتكليفه هو وسائر الخصوم وجميع الشهود الذين يرى لزوم استدعائهم، سواء استشهد بهم المدعي في التحقيق الابتدائي أو استشهد بهم المتهم، بالحضور في الجلسة المحددة.

المادة ١٣٢

لا تتقيد المحكمة بالوصف الوارد في صحيفة الاتهام، بل يجب أن تعطي للفعل الذي يثبت التحقيق أن المتهم قد ارتكبه الوصف الذي يستحقه في نظر القانون، ولو كان مخالف للوصف الوارد في الاتهام، وإذا تعددت أوصافه فأنها تطبق عليه

١) معدلة بالقانون رقم ٣٠ لسنة ١٩٦١

عقوبة وصف وأحد، هو الوصف الأشد.

المادة ١٣٣

للمحكمة أن تأذن للمدعي في أن يدخل تعديلا في صحيفة الاتهام في أي وقت، بشرط أن يكون ذلك في مواجهة المتهم أو بإعلانه به. ويجب أن يعطي المتهم فرصة كافية لإعداد دفاعه بشأن هذا التعديل وفقا لأحكام المادة التالية.

المادة ١٣٤

إذا تبين للمحكمة من التحقيق ما يستدعي تعديل وصف التهمة بتطبيق مادة من مواد القانون غير المادة المطلوبة، أو تعديل التهمة بزيادة بعض الوقائع إليها أو تغيير بعض عناصرها، أو إدخال متهم أو متهمين آخرين، فللمحكمة أن تنبه جميع الخصوم إلى ذلك، وتأمر المدعي بالقيام بما يستدعيه التعديل من إجراءات، وتجري جميع إجراءات التحقيق التي يستدعيها هذا التعديل.

للمتهم أن يطلب تأجيل نظر الدعوى لإعداد دفاعه، وعلى المحكمة أن تجيب طلبه إذا كان التعديل قد شمل وقائع جديدة.

المادة ١٣٥

ترفع إلى محكمة الجنايات قضايا الجنح المرتبطة بقضايا الجنايات المنظورة أمامها، فإذا رأت أن مصلحة العدالة تستوجب نظر قضية الجنحة فصلت في القضيتين معا، وإلا أحالت قضية الجنحة إلى محكمة الجنح.

المادة ١٣٦

جلسات المحاكم علنية، ويجوز للمحكمة استثناء أن تنظر قضية في جلسة سرية إذا كان ذلك ضروريا لظهور الحقيقة أو مراعاة للنظام العام والآداب العامة. ويكون النطق بالحكم في جلسة علنية دائما.

المادة ١٣٧

يجب أن يحضر جلسات المحكمة كاتب يتولى تحرير محضر الجلسة تحت إشراف رئيس الجلسة، ويبين في المحضر أسماء القضاة المكونين لهيئة المحكمة، ومكان انعقاد الجلسة، وتاريخ الجلسة وساعتها، والخصوم الحاضرون ووكلاؤهم وجميع الإجراءات التي تتم في الجلسة، والشهادات التي تسمع بها، وأقوال الخصوم وطلباتهم، وملخص مرافعاتهم. ويوقع رئيس الجلسة والكاتب على المحضر.

المادة ١٣٨

ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها، وله أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها أو يترتب على وجوده أي ضرر لإجراءات المحاكمة أو التحقيق.

فان لم يمتثل، كان للمحكمة أن تقضي على الفور بحبسه أربعا وعشرين ساعة أو بتغريمه ١,٥ دينار، ويكون حكمها بذلك غير جائز الاستئناف.

ويجوز للمحكمة أن تقضي فورا على كل من امتنع عن تنفيذ أوامرها بالحبس مدة لا تزيد على أسبوع أو بغرامة لا تزيد على ٧,٥ دينار.

وللمحكمة، إلى ما قبل انتهاء الجلسة، أن ترجع عن الحكم الذي أصدرته بناء على الفقرتين السابقتين، إذا قدم المتهم لها اعتذاره وقام بما طلب منه.

المادة ١٣٩

للمحكمة أن تحاكم من تقع منه أثناء انعقادها جريمة تعد على هيئتها أو على أحد

أعضائها أو على أحد الموظفين في المحكمة، وتحكم عليه فورا بالعقوبة.
ولها أيضا أن تحاكم من شهد زورا في الجلسة، أو امتنع عن تأدية الشهادة، وتقضي عليه بالعقوبة المقررة.
يتولى الادعاء في هذه الجرائم النيابة العامة أو أي شخص آخر تكلفه المحكمة بذلك، وتسير إجراءات المحكمة، فيما عدا ذلك، طبقا للقواعد العادية.

المادة ١٤٠

إذا وقعت في الجلسة جريمة غير الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين، فللمحكمة إذا لم تر إحالة القضية إلى الجهة المختصة بالتحقيق أن توجه التهمة إلى من ارتكبها، وأن تأمر بالقبض عليه أو حبسه، وان تحقق الحادث وتسمع الشهود، ثم تامر بإحالة المتهم، مفرجا عنه مع تعهد بالحضور بضمان أو بدون ضمان، أو مقبوضا عليه، أو محبوسا على حسب الأحوال، ومعه المحضر الذي حررته، إلى المحكمة المختصة بمحاكمته، أو إلى نفس المحكمة إذا كانت هي المختصة ولكن في جلسة أخرى.

المادة ١٤١

للخصوم ووكلائهم حق حضور جلسات المحاكمة دائما ولو كانت سرية، ولا يجوز إخراج أحد منهم إلا إذا صدر منه ما يعتبر إخلالا بهيبة المحكمة أو نظام الجلسة أو تعطيلا للإجراءات، ويجب إلا يطول إبعاد الخصم عن الجلسة مدة تزيد على ما تقتضيه الضرورة.

المادة ١٤٢

للمحكمة في أي وقت أن تأمر بحضور أي شخص أمامها، سواء كان متهما أو غير متهم، إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، ولها أن تأمر بالقبض على المتهم وإحضاره إذا وجدت أن ظروف القضية تستلزم ذلك.
وإذا تخلف الشاهد عن الحضور رغم تكليفه رسميا بالحضور في موعد مناسب، دون إبداء عذر مقبول، فللمحكمة أن تأمر بإحضاره.

المادة ١٤٣

إذا وجدت المحكمة، بسبب غياب المتهم أو أحد الخصوم أو أحد الشهود أو لأي سبب آخر، ضرورة إرجاء نظر القضية أو تأجيلها إلى جلسة أو جلسات أخرى، فلها أن تأمر بذلك وعليها أن تنبه على الخصوم والشهود الحاضرين وان تعلن الغائبين.
وللمحكمة في كل وقت أن تأخذ تعهدا بضمان أو بدون ضمان على الخصوم أو الشهود بالحضور في الوقت الذي تعينه.
ولها أن تأمر بحبس المتهم أو تجديد حبسه أو الإفراج عنه، طبقا للقواعد المنصوص عليها في المادة التالية.

المادة ١٤٤

للمحكمة أن تأمر بحبس المتهم احتياطيا على ذمة الجريمة أثناء المحاكمة، إذا كانت الجريمة مما يعاقب عليها بالحبس، ولها أن تأمر بتجديد حبسه بعد انتهاء مدته، سواء كانت هي التي أمرت بحبسه أو كان القرار صادرا من الجهة التي أحالت إليها القضية.
وأمر الحبس أو تجديد الحبس الصادر من المحكمة يكون لمدة لا تزيد على ثلاثين

يوما، ويجب سماع أقوال المتهم قبل صدوره.
وللمحكمة في كل وقت أن تأمر بإعادة حبس أي متهم صدر أمر بالإفراج عنه متى وجدت في ذلك مصلحة للدعوى.

المادة ١٤٥

للمحكمة أن تصدر الأمر بالإفراج عن المتهم المحبوس إذا تبين لها أن الإفراج لا يترتب عليه أي ضرر بسير التحقيق، وانه ليست هناك احتمالات جدية لهرب المتهم.
ويكون الإفراج بناء على تعهد كتابي من المتهم بالحضور كلما طلب منه ذلك أثناء سير القضية، ويجوز أن يكون هذا التعهد بغير كفالة، ويجوز أن يكون مشروطا بتقديم كفيل أو دفع تأمين مالي.
وتسري على هذا التعهد بضمان أو بدون ضمان أحكام التعهد بالحضور.

المادة ١٤٦

إذا تبين للمحكمة أن إجراء من إجراءات الدعوى أو التحقيق به عيب جوهري، فلها أن تأمر ببطلانه وبإعادته، أو أن تقضي بتصحيح العيب الذي لحقه كلما كان ذلك ممكنا، ولا يجوز الحكم ببطلان الإجراء إذا لم يترتب على العيب الذي لحقه أي ضرر بمصلحة العدالة أو الخصوم.
وللمحكمة أن تصدر حكما بعدم قبول الدعوى الجزائية التي قدمت إليها، قبل إجراء تحقيق فيها أو أثناء التحقيق، إذا وجدت أن بها عيبا شكليا جوهريا لا يمكن تصحيحه ولا إعادة الإجراء المعيب.

المادة ١٤٧

الحكم بعدم قبول الدعوى لا يمنع الخصم من أن يعيد رفع الدعوى متى كانت الشروط القانونية متوافرة عند الإعادة.

المادة ١٤٨[١]

يجوز لجهة الادعاء أن تطلب من المحكمة المختصة إصدار أمر جزائي بالعقوبة على المتهم في جنحة لا تزيد عقوبتها على الحبس مدة سنة والغرامة التي لا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويكون ذلك بعريضة دعوى مع بيان أن المطلوب هو الفصل فيها بأمر جزائي، ويرفق بالعريضة جميع الأوراق والمحاضر المؤيدة للاتهام، ويجوز تقديم هذه العريضة ومرفقاتها إلى المحكمة عن طريق «الموقع أو النظام الإلكتروني» التابع لها .
وتفصل المحكمة في هذا الطلب في غيبة المتهم بطريقة موجزة دون حاجة إلى تحقيق بالجلسة، اكتفاء بالاطلاع على الأوراق ومحاضر التحريات أو التحقيق، ولا يجوز لها أن تحكم بغير عقوبة الغرامة التي لا تجاوز خمسمائة دينار.

المادة ١٤٩[٢]

متى قدّم طلب الأمر الجزائي للمحكمة، فإنّ لها إذا رأت من المصلحة لأي سبب من الأسباب عدم الفصل في الدعوى بالطريقة الموجزة، أن تصدر أمراً بالرفض وتعلنه لجهة الادعاء التي عليها إذا رأت رفع الدعوى أن تلجأ إلى الطريق العادي، ويكون هذا الرفض وجوبياً على المحكمة إذا حضر المتهم أمامها بنفسه أو بوكيله.

١-٢) المادتان مستبدلتان وفق المرسوم بقانون رقم ١٥٧ لسنة ٢٠٢٥

أما إذا قبلت الفصل في الدعوى بهذه الطريقة، فإنّ الأمر الذي تصدره في هذا الصدد يعتبر بمثابة حكم غيابي بالنسبة إلى المتهم، من حيث حجيته، ومن حيث مواعيد وطرق الطعن فيه، وتبدأ هذه المواعيد من تاريخ إعلانه إعلاناً صحيحاً بذات الطرق المقررة لإعلان الأحكام الغيابية.

وإذا قدم للمحكمة طلب الأمر الجزائي من خلال «الموقع أو النظام الإلكتروني» التابع لها، أصدرت أمرها فيه مُذيلاً بالتوقيع الإلكتروني المُعتمد لقاضيها.

ويكون للتوقيع الإلكتروني وللمستندات الإلكترونية المرفقة بالطلب في هذه الحالة ذات الحجية المقررة للتوقيعات أو المُحررات الورقية الرسمية، متى استوفت الشروط والأحكام المقررة في قانون المعاملات الإلكترونية واللوائح التنفيذية الصادرة بموجبه.

التحقيق والإثبات في الجلسة

المادة ١٥٠

في غير حالة المحاكمة الموجزة بالأمر الجزائي، يجب على المحاكم الجزائية أن تباشر بنفسها ما يلزم من إجراءات التحقيق في الدعاوى التي تنظرها طبقا للقواعد المقررة فيما بعد، وللأحكام المنصوص عليها في التحقيق الابتدائي التي تعتبر مكملة لها إذا لم يوجد نص مخالف.

وللمحكمة أن تكلف أحد أعضائها أو أحد المحققين بمباشرة إجراء معين من إجراءات التحقيق، وتخضع إجراءاته للقواعد التي تسري على إجراءات المحاكمة.

المادة ١٥١

تعتمد المحكمة في اقتناعها على الأدلة المستمدة من التحقيق الذي أجرته في القضية أو من التحقيقات السابقة على المحاكمة، ولها الحرية المطلقة في ترجيح دليل على دليل وتكوين اقتناعها حسبما يوحيه إليه ضميرها.

ولا يجوز للقاضي أن يعتمد في حكمه على معلوماته الشخصية.

المادة ١٥٢ [1]

يجوز ضم محاضر التحقيقات السابقة على المحاكمة إلى ملف القضية ولا يكون لهذه المحاضر حجية في الإثبات أمام القضاء وإنما يجوز للمحكمة الاستفادة منها على النحو الآتي:

١- أن تعتمد عليها في استخلاص القرائن المبررة أو الموجبة للقيام بإجراء معين من إجراءات التحقيق.

٢- أن تستخدم العناصر المستمدة منها في مناقشة الشهود أو الخبراء أو المتهمين.

٣- أن تستدعي المحقق كشاهد وتناقشه فيما أثبته في المحضر بعد حلف اليمين.

المادة ١٥٣

إذا قام أحد القضاء ببعض إجراءات التحقيق ودونها في المحضر، ثم خلفه قاض آخر، فإن للخلف أن يعتمد في حكمه على الإجراءات التي قام بها سلفه. وللخلف، من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أحد الخصوم، أن يعيد كل هذه الإجراءات أو بعضها.

المادة ١٥٤

١) معدلة بالقانون رقم ٣٠ لسنة ١٩٦١

يحضر المتهم، أو يؤتى به إذا كان مقبوضا عليه أو محبوسا بغير قيود. ويجوز للمحكمة إخراجه من الجلسة إذا رأت ذلك ضروريا للمحافظة على نظام الجلسة أو سرية التحقيق.

وللمتهم أو غيره من الخصوم أن يقدم اعتراضا على صحة تشكيل المحكمة أو على إجراءات المحاكمة من الناحية الشكلية، وذلك قبل الكلام في الموضوع. وعلى المحكمة أن تصحح أو تأمر بتصحيح كل خطأ شكلي في صحيفة الاتهام أو أي إجراء آخر من إجراءات الدعوى إذا كان يمكن إصلاحه، وذلك بناء على طلب أحد الخصوم أو من تلقاء نفسها.

المادة ١٥٥

توجه المحكمة التهمة إلى المتهم، بقراءتها عليه وتوضيحها له. ثم يسأل عما إذا كان مذنبا أم لا، مع توجيه نظره إلى أنه غير ملزم بالكلام أو الإجابة وان أقواله قد تكون حجة ضده.

المادة ١٥٦

إذا اعترف المتهم في أي وقت بأنه مذنب، فعلى المحكمة أن تسمع أقواله تفصيلا وتناقشه فيها. وإذا اطمأنت إلى أن الاعتراف صحيح، ورأت أنه لا حاجة إلى أدلة أخرى، فلها أن تستغني عن كل إجراءات التحقيق الأخرى أو بعضها، وأن تفصل في القضية. ولها أن تتم التحقيق إذا وجدت لذلك داعيا.

المادة ١٥٧

اعترافات المتهم يقتصر أثرها عليه دون سواه، ولا يعتبر اعترافا من أقوال المتهم إلا ما يكون منها صريحا قاطعا في ارتكابه الجريمة المنسوبة إليه عن بينة وحرية وإدراك، دون أن يقتضي الأمر تجزئة أقواله أو تأويلها أو حذف شيء منها.

وفيما عدا ذلك فإن أقوال المتهم، سواء في المحكمة أو في التحقيق السابق على المحاكمة، تخضع كغيرها من أقوال الخصوم أو الشهود لتقدير المحكمة، ولها أن تستخلص منها قرائن في الإثبات أو النفي، سواء بالنسبة إلى المتهم أو إلى غيره من المتهمين، ولو اقتضى الأمر تفسيرها أو تجزئتها.

وأقوال المتهم في أي تحقيق أو محاكمة تصلح دليلا، له أو عليه، في أي تحقيق آخر أو أية محاكمة أخرى.

المادة ١٥٨

لا يجوز تحليف المتهم اليمين، ولا إكراهه أو إغراؤه على الإجابة ولا على إبداء أقوال معينة بأية وسيلة من الوسائل.

ولا يفسر سكوت المتهم أو امتناعه عن الإجابة على سؤال بأنه إقرار بشيء، ولا تصح مؤاخذته على ذلك. ولا يجوز أن يعاقب على شهادة الزور بالنسبة إلى الأقوال التي يبديها دفاعا عن نفسه. ولكن للمحكمة أن تستخلص من امتناع المتهم عن الإجابة، أو من إجابته غير صحيحة، ما ترى استخلاصه.

المادة ١٥٩

إذا تبين للمحكمة أن أقوال المتهم أو اعترافاته قد صدرت نتيجة تعذيب أو إكراه، فعليها أن تعتبرها باطلة، ولا قيمة لها في الإثبات.

لا تنطبق هذه القاعدة على أقوال المتهم الذي عرض عليه العفو طبقا للمادة التالية.

المادة ١٦٠ [١]

إذا كانت الجريمة معاقبا عليها بالحبس مدة تزيد على سبع سنوات أو بعقوبة أشد من ذلك واشترك في ارتكابها أكثر من شخص واحد، وكان التحقيق في حاجة إلى أدلة كافية ضدهم أو ضد بعضهم، فلرئيس الشرطة والأمن العام بناء على طلب النيابة العامة أن يمنح عفوا لأي شخص يظن أن له علاقة بالجريمة ولو كان متهما في ارتكابها على شرط أن يدلي بمعلومات تكفي للقبض على المتهمين الآخرين. وأن يقدم كل ما لديه من أدلة تساعد على إدانتهم ويعتبر المتهم في هذه الحالة شاهدا ولكنه لا يحلف اليمين. ويجوز أن يبقى محبوسا على ذمة القضية.

ويصبح العفو نافذا وملزما إذا قام المتهم بتنفيذ هذه الشروط بحسن نية وساعد التحقيق مساعدة جدية، وفي هذه الحالة لا ترفع عليه الدعوى الجزائية.

المادة ١٦١

إذا تبين أن المتهم الذي وعد بالعفو أخفي عمدا بعض الحقائق الهامة، أو أدلى ببيانات يعلم أنها كاذبة، أو حاول تضليل العدالة بأي وجه من الوجوه، اعتبر العفو لاغياً، وفي هذه الحالة تؤخذ أقوال المتهم التي صدرت منه، بناء على الوعد بالعفو، حجة عليه .

المادة ١٦٢

إذا أنكر المتهم أنه مذنب، أو رفض الإجابة، فعلى المحكمة أن تشرع في التحقيق، ويكون ذلك بسماع الشهود والخبراء وإجراء ما تراه لازما لفحص الأدلة ومناقشتها، بالترتيب الذي تراه مناسبا.

ويكون ذلك بقدر الإمكان على الوجه الآتي: يبدأ المدعي ببيان الأدلة التي يريد ان يثبت بها إدانة المتهم في إيجاز، ويتلوه في ذلك المدعي بالحق المدني أن وجد، ثم تستجوب شهود الإثبات. وبعد ذلك يبين المتهم في إيجاز الوقائع التي دعا شهود النفي لإثباتها، ويتلوه المسئول عن الحقوق المدنية ان وجد، ثم تستجوب شهود النفي.

ويجوز للمحكمة ان تستوجب المتهم تفصيليا بعد الانتهاء من سماع الشهود، إلا إذا طلب إجراء ذلك في وقت آخر. ولها ان توجه إليه في أي وقت ما تراه لازما من أسئلة واستيضاحات، لتمكينه من توضيح الظروف التي تقوم ضده.

المادة ١٦٣

للمتهم ولغيره من الخصوم في كل وقت ان يطلب سماع من يرى من الشهود، وأن يطلب القيام بإجراء معين من إجراءات التحقيق. وتجيب المحكمة هذا الطلب إذا رأت ان فيه قائدة للتحقيق، ولها أن ترفض الطلب إذا وجدت أن الغرض منه المماطلة أو الكيد أو التضليل أو أه لا فائدة من إجابته إليه.

المادة ١٦٤

للمحكمة من تلقاء نفسها أن تعلن أي شاهد ترى ضرورة لسماع أقواله أو ترى لزوم إعادة سؤاله، كما أن لها ان تسمع أي شخص حاضر أو أي شاهد يحضر من تلقاء نفسه إذا وجدت أن في ذلك مصلحة للتحقيق.

المادة ١٦٥

١) معدلة بالقانون رقم ٣٠ لسنة ١٩٦١

يجب على كل شخص دعي لأداء الشهادة بمعرفة المحقق أو المحكمة أن يحضر في الموعد والمكان المحددين، وأن يحلف اليمين، وأن يجيب على الأسئلة الموجهة إليه. وإذا امتنع عن شيء من ذلك دون عذر تقبله المحكمة، اعتبر مرتكبا لجريمة الامتناع عن أداء الشهادة.

وإذا ثبت أن الشاهد قد أبدى أقوالا يعلم أنها غير صحيحة، عوقب على جريمة شهادة الزور.

وتسري على المجني عليهم أحكام الشهود في هذا الصدد.

المادة ١٦٦

يلتزم الشاهد بحلف اليمين، إذا كان عاقلا بالغا من السن أربع عشرة سنة كاملة. أما إذا كان الشاهد صغيرا، أو كان مصابا بمرض أو عاهة جسيمة تجعل التفاهم معه غير ممكن أو غير مضمون النتائج، فلا يجوز تحليفه اليمين ولا تعتبر أقواله شهادة. ولكن للمحكمة إذا وجدت أن في سماعها فائدة أن تسمعها على سبيل الاستئناس، ولها في هذه الحالة أن تستعين بالحركات أو الإشارات التي يمكن التفاهم بها مع مثل هؤلاء الأشخاص، وان تستعين بالأشخاص الذين يستطيعون التفاهم معهم.

المادة ١٦٧

تسمع الشهود بقدر الإمكان على الوجه الآتي: تسمع المحكمة شهود الإثبات وتوجه إليهم ما تراه من الأسئلة. ثم يستجوبهم المدعي، فالمدعي بالحق المدني أن وجد. وللمتهم، وللمسئول عن الحقوق المدنية أن وجد، مناقشتهم بعد ذلك. وتجوز مناقشتهم مرة أخرى، من المحكمة والمدعي بالحق المدني، بقصد إيضاح الوقائع التي أدوا الشهادة عنها في أجوبتهم عن أسئلة المتهم والمسئول بالحقوق المدنية. ثم تسمع المحكمة شهود النفي، وتوجه إليهم ما تراه من الأسئلة. ثم يستجوبهم المتهم، فالمسئول عن الحقوق المدنية أن وجد. وللمدعى، وللمدعي بالحق المدني إن وجد، مناقشتهم بعد ذلك. وتجوز مناقشتهم مرة أخرى، من المحكمة والمتهم والمسئول عن الحقوق المدنية، بقصد إيضاح الوقائع التي أدوا الشهادة عنها في أجوبتهم عن أسئلة المدعي والمدعي بالحق المدني.

وتمنع المحكمة توجيه أي سؤال ترى إلا علاقة له بالقضية، أو أنه لا فائدة منه، أو ان فيه محاولة للتأثير في الشاهد أو الإيحاء إليه، كما تمنع توجيه أي سؤال جارح أو مخل للآداب إذا لم يكن متعلقا بوقائع يتوقف عليه الفصل في الدعوى. وعلى المحكمة ان تحمي الشهود من كل محاولة ترمي إلى إرهابهم، أو التشويش عليهم، عند تأدية الشهادة.

المادة ١٦٨

للمحكمة، إذا وجدت ضرورة للانتقال إلى المكان الذي ارتكبت فيه الجريمة أو إلى أي مكان آخر لإجراء معاينة، أو لسماع شاهد لا يستطيع الحضور، أو للقيام بأي عمل آخر من أعمال التحقيق، ان تأمر بذلك، وان تمكن الخصوم من الحضور معها في هذا الانتقال.

ولها، بدلا من ذلك، ان تكلف أحد أعضائها أو أحد المحققين بالقيام بهذا الإجراء بالشروط التي تعينها، وتعتمد على المحضر الذي يحرره. وتسري على إجراءات هذا القاضي أو المحقق القواعد التي تسري على إجراءات المحكمة.

المادة ١٦٩

للمحكمة ان تصدر أمرا لأي شخص بتقديم شيء في حيازته إذا كان في ذلك مصلحة

للتحقيق، ولها ان تأمر بضبط أي شيء متعلق بالقضية أو يفيد في تحقيقها.
وللمحكمة، إذا قدم لها مستند أو أي شيء آخر أثناء المحاكمة ان تأمر باستبقائه حتى يتم الفصل في القضية.

المادة ١٧٠

للمحكمة ان تستعين بخبير تندبه لإبداء الرأي في مسألة فنية متعلقة بالقضية، ويقدم الخبير تقريرا مكتوبا للمحكمة برأيه. ولكل من الخصوم ان يقدم تقريرا استشاريا من أحد الخبراء في المسألة ذاتها.
وإذا كان المتهم أو أحد الشهود غير ملم باللغة العربية، فعلى المحكمة ان تستعين بمترجم لتفهيم المتهم أقوال الشهود وما يجري في الجلسة، وتسري على المترجمين أحكام الخبراء.
ويحلف الخبراء والمترجمون اليمين على ان يؤدوا مهمتهم بالأمانة والصدق، وإذا ثبت ان أحدهم قد حنث في يمينه عوقب بعقوبة شاهد الزور.

المادة ١٧١

لكل من الخصوم ان يقدم للمحكمة مذكرات مكتوبة بدفاعه، وتضم إلى ملف القضية. عند انتهاء التحقيق تسمع المحكمة مرافعة المدعي بالحق المدني، ثم مرافعة المتهم أو وكيله ومرافعة المسئول عن الحقوق المدنية.
وللمدعي والمدعي بالحق المدني ان يعقبا على أقوال المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية، على ان يسمح للمتهم والمسئول عن الحقوق المدنية بالرد، ويكون المتهم دائما آخر من يتكلم.

المادة ١٧٢

بعد تمام التحقيق والمرافعة تصدر المحكمة حكمها بالبراءة أو بالعقوبة، وفي كلتا الحالتين تفصل في طلب التعويض المقدم من المدعي المدني.
ويجوز للمحكمة، إذا رأت ان التهمة ثابتة ولم تكن قد بحثت الظروف التي تدعو لتخفيف العقوبة أو لتشديدها ان تصدر ابتداء حكما بالإدانة. ثم تسمع أقوال كل من المدعي والمتهم بشأن تقدير العقوبة، كما تسمع شهودا على سيرة المتهم إذا طلب ذلك وكان هناك مبرر لإجابته إلى هذا الطلب، وتصدر بعد ذلك حكما بالعقوبة التي تقرر توقيعها على المتهم.

صدور الأحكام وآثارها

المادة ١٧٣

تسري أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية في الأحوال التي يكون فيها القاضي غير صالح لنظر الدعوى، وفي الأحوال التي يجوز فيها رد القاضي وفي الإجراءات التي تتبع في رده.

المادة ١٧٤

يتناقش أعضاء المحكمة في الحكم قبل إصداره، ويبدي كل منهم رأيه في مداولة سرية، ويصدر الحكم بالأغلبية، فإذا لم تتوافر الأغلبية وتشعبت الآراء إلى أكثر من رأيين، وجب ان ينضم أحدث القضاة لأحد الرأيين الآخرين.

المادة ١٧٥

يجب ان يكون الحكم مشتملا على الأسباب التي بني عليها، وإلا كان باطلا.

ويتضمن الحكم بيانا عن المحكمة التي أصدرته، وتاريخ إصداره ومكانه، والقضاة الذين اشتركوا في الحكم، والخصوم، والجريمة موضوع الدعوى، ونص ما قدمه الخصوم من طلبات أو دفاع أو دفوع، وخلاصة ما استندوا إليه من الأدلة الواقعية والحجج القانونية، ومراحل الدعوى. ثم تذكر بعد ذلك أسباب الحكم ومنطوقه.

وتحفظ مسودة الحكم المشتملة على منطوقة وأسبابه بالملف، ولا تعطي منها صور. ولكن يجوز للخصوم إلى حين إتمام نسخة الحكم الأصلية الاطلاع عليها.

المادة ١٧٦

ينطق رئيس المحكمة بالحكم في جلسة علنية ويكون ذلك بتلاوة منطوقه. ويجب ان يكون القضاة الذين اشتركوا في الحكم حاضرين تلاوته، فإذا حصل مانع لأحدهم وجب ان يوقع على مسودته. فإذا نطق بالحكم عقب المرافعة، وجب ان تودع مسودته المشتملة على أسبابه موقعا عليها من الرئيس والقضاة ومبينا بها تاريخ إيداعها، وذلك في ظرف سبعة أيام من يوم النطق بالحكم، فان كان النطق بالحكم، في جلسة أخرى غير جلسة المرافعة، وجب ان تودع مسودته عقب النطق به.

المادة ١٧٧

يوقع رئيس الجلسة وكاتبها على نسخة الحكم الأصلية المشتملة على وقائع الدعوى والأسباب والمنطوق، وتحفظ في ملف الدعوى، وذلك في ظرف ثلاثة أيام من إيداع المسودة.

المادة ١٧٨

متى نطقت المحكمة بالحكم، فلا يجوز لها تغيير شيء فيه، إلا إذا كان ذلك مجرد تصحيح خطأ كتابي.

المادة ١٧٩

كل حكم صدر تعطى صورة رسمية منه لكل من المتهم والمدعي، بدون رسوم وتسلم الصورة للخصوم شخصيا، وتعلن رسميا لمن تأمر المحكمة بإعلانهم.

ويجوز لكل من له مصلحة ان يطلب تسليمه صورة رسمية من الحكم أو من محضر الجلسة، بعد دفع الرسم المقرر. ويفصل في الطلب رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم، ولهذا الرئيس ان يعفي الطالب من دفع الرسم إذا رأى مبررا لذلك.

المادة ١٨٠

يجب على المحكمة التي تصدر حكما في الموضوع ان تفصل في طلبات الخصوم المعلقة بالأشياء المضبوطة، ولها ان تحيل النزاع بشأنها على المحكمة المدنية المختصة إذا وجدت ضرورة لذلك. ويجوز للمحكمة ان تتصرف في المضبوطات بقرار مستقل أثناء نظر الدعوى.

والتصرف في المضبوطات يكون بالأمر بتسليمها لشخص معين، سواء كان طرفا في الدعوى أو لا، أو بمصادرتها لحساب الحكومة أو بإتلافها.

المادة ١٨١

الأمر الصادر بالتصرف في الأشياء المضبوطة على النحو المبين في المادة السابقة لا يجوز تنفيذه، إذا كان الحكم الصادر في الدعوى قابلا للطعن فيه، إلا بعد انقضاء ميعاد الطعن أو بعد صدور حكم نهائي في الموضوع إذا كان الطعن قد قدم في

الميعاد، وهذا ما لم تكن الأشياء المضبوطة مما يسرع إليها التلف.
ومع ذلك يجوز للمحكمة، إذا أمرت بتسليم الأشياء المضبوطة إلى شخص معين ان تسلمه إياها فورا مع اخذ تعهد عليه، بكفالة أو بغير كفالة، ان يعيد الأشياء التي تسلمها إذا لم يؤيد الأمر الذي تسلم الأشياء بموجبه.

المادة ١٨٢

إذا ثبتت إدانة شخص في سرقة أو في إخفاء مال مسروق، وثبت ان شخصا آخر قد اشترى منه المال المسروق دون ان يكون عالما بسرقته ودون ان يكون لديه ما يحمله على الاعتقاد بذلك، وكان في حيازة المحكوم عليه نقود ضبطت عند القبض عليه، جاز للمحكمة بناء على طلب المشتري، وعند الأمر برد المال المسروق إلى ذي الحق في حيازته، ان تأمر بتسليم المشتري هذه النقود المضبوطة بمقدار ما يفي بالثمن الذي دفعه.

المادة ١٨٣

إذا كانت الجريمة متعلقة بحيازة عقار، ورأت المحكمة نزعه ممن في يده وإبقاءه تحت تصرفها أثناء نظر الدعوى، فلها ان تأمر بوضعه تحت الحراسة، ويبقى كذلك طالما كان التحفظ لازما للتحقيق.
وإذا حكم بإدانة شخص في جريمة مصحوبة باستعمال القوة، وظهر للمحكمة ان شخصا جرد من حيازة عقار بسبب هذه القوة، جاز للمحكمة ان تأمر بإعادة العقار إلى حيازة من اغتصب منه، دون الإخلال بحقوق الغير على هذا العقار.

المادة ١٨٤

متى صدر حكم في موضوع الدعوى الجزائية بالبراءة أو بالإدانة بالنسبة إلى متهم معين، فانه لا يجوز بعد ذلك ان ترفع دعوى جزائية أخرى ضد هذا المتهم عن نفس الأفعال أو الوقائع التي صدر بشأنها الحكم، ولو اعطى لها وصف آخر، وذلك مع مراعاة الأحكام الواردة في المادتين التاليتين.
وإذا رفعت دعوى جزائية أخرى، جاز التمسك بالحكم السابق في أية حالة كانت عليها الدعوى، ولو أمام المحكمة الاستئنافية، ويجب على المحكمة ان تراعي ذلك ولو لم يتمسك به الخصوم، ويثبت الحكم السابق بتقديم صورة رسمية منه أو شهادة من المحكمة بصدوره.

المادة ١٨٥

إذا صدر حكم بشأن جريمة معينة، ثم تبين ان الأفعال المكونة لهذه الجريمة تكون جريمة أخرى بسبب ما ترتب عليها من نتائج جديدة، جاز رفع الدعوى عن الجريمة الجديدة إذا كانت هذه النتائج قد حدثت بعد صدور الحكم الأول، أو وقعت قبل صدوره ولكن المحكمة لم تعلم بها.

المادة ١٨٦

في الحالة المنصوص عليها في المادة السابقة، إذا كان الحكم الأول قد صدر بتوقيع عقوبة، فعلى المحكمة ان تراعي ذلك إذا حكمت بالعقوبة في الدعوى الجديدة.

المعارضة

المادة ١٨٧

تجوز المعارضة من المحكوم عليه حكما غيابيا في الجنح والجنايات، وتكون المعارضة

أمام المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي.

المادة ١٨٨ [١]

ميعاد المعارضة أسبوع واحد ويبدأ في الجنح من تاريخ إعلان الحكم الغيابي للمحكوم عليه، أما في الجنايات فمن تاريخ القبض على المحكوم عليه إذا لم يكن الحكم قد أعلن لشخصه، فإذا انقضى هذا الميعاد دون أن يعارض المحكوم عليه، لم يجز الطعن بالحكم إلا بالاستئناف إذا كان قابلاً له .

ويعلن الحكم الغيابي لشخص المحكوم عليه، أو بواسطة البريد الإلكتروني أو بأي وسيلة اتصال أخرى حديثة قابلة للحفظ والاستخراج وفقاً للشروط والضوابط المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه .

وإذا تعذر إعلان الحكم للمحكوم عليه، سلم الإعلان في محل اقامته لمن يوجد من أقاربه أو أصهاره الساكنين معه أو لمن يوجد من أتباعه . فإن لم يوجد منهم أحد، أو امتنع من وجد عن تسلم الإعلان، نشر الإعلان في الجريدة الرسمية وألصق في أمكنة بارزة في الجهة التي فيها وفي مكان بارز من محل سكنه أو عمله وفي أيا مكان آخر يرى نشره فيه

المادة ١٨٩

ترفع المعارضة بعريضة تقدم لقلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم، ويوقع على العريضة المحكوم عليه أو من ينوب عنه.

وتشمل عريضة المعارضة بيانا كاملا بالحكم المعارض فيه، والدعوى التي صدر بشأنها، والأسباب التي يستند إليها المعارض، والطلبات التي يتقدم بها.

المادة ١٩٠

على رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم ان يأمر بتحديد جلسة لنظر المعارضة، ويعلن قلم الكتاب من تلقاء نفسه المحكوم عليه وسائر الخصوم بميعاد هذه الجلسة، كما يعلن من تلقاء نفسه عريضة المعارضة لسائر الخصوم.

المادة ١٩١

إذا توفي المحكوم عليه قبل انقضاء موعد المعارضة، أو قبل الفصل في المعارضة، ترتب على وفاته سقوط الحكم الابتدائي وانقضاء الدعوى الجزائية قبله.

المادة ١٩٢

إذا غاب المعارض في الجلسة الأولى لنظر المعارضة، قضت المحكمة باعتبار المعارضة كأن لم تكن. وفي حالة جواز الاستئناف، يسري ميعاده من وقت النطق بهذا الحكم.

المادة ١٩٣

تقضي المحكمة بعدم قبول المعارضة لرفعها بعد الميعاد، أو لانعدام صفة رافعها، أو لأي عيب شكلي آخر يكون جوهريا. ولها ان تقضي بعدم القبول أثناء نظر الدعوى، إذا لم ينكشف لها السبب إلا بعد البدء في ذلك.

المادة ١٩٤

إذا وجدت المحكمة ان المعارضة مقبولة شكلا، سمعت أقوال المعارض وطلباته

١) مستبدلة وفق المرسوم بقانون رقم ٦٢ لسنة ٢٠٢٥

ورد الخصوم.

وإذا طلب المعارض سماع شهود أو إجراء تحقيق ما، فللمحكمة ان تسمع هؤلاء الشهود أو غيرهم ممن ترى سماع شهادتهم، وأن تقوم بما تراه لازما من إجراءات.

المادة ١٩٥

تقضي المحكمة بتأييد الحكم الغيابي إذا وجدت ان المعارضة لا أساس لها، وأن الحكم صحيح شكلا وموضوعا.

المادة ١٩٦

للمحكمة ان تقضي بإلغاء الحكم الغيابي إذا وجدت به عيبا موضوعيا أو عيبا شكليا لا يمكن تصحيحه، أو وجدت أنه مخالف للقانون، سواء كان المعارض قد تمسك بهذه العيوب أو ان المحكمة قد لاحظتها من تلقاء نفسها.

المادة ١٩٧

لا يجوز ان تكون المعارضة ضارة بالمعارض، فيجوز إلغاء الحكم الغيابي والحكم بالبراءة، كما يجوز تعديل الحكم الغيابي وتخفيض العقوبة الواردة فيه، ولكن لا يجوز تشديد هذه العقوبة.

المادة ١٩٨

الحكم الصادر في المعارضة لا تجوز المعارضة فيه، ويجوز استئنافه إلا إذا كان صادرا في جنحة لا يجوز استئناف الحكم فيها.

الاستئناف والتماس إعادة النظر

المادة ١٩٩

يجوز استئناف كل حكم صادر بصفة ابتدائية، بالبراءة أو الإدانة من محكمة الجنح أو من محكمة الجنايات، سواء صدر الحكم حضوريا، أو صدر غيابيا وانقضى الميعاد دون ان يعارض فيه، أو صدر في المعارضة في حكم غيابي.

المادة ٢٠٠ [١]

الأحكام الصادرة في الدعاوى المدنية من المحاكم الجزائية يجوز استئنافها إذا كانت مما يجوز استئنافه لو أنها كانت صادرة من المحاكم المدنية. أو كانت قد استؤنفت تبعا لاستئناف الحكم الصادر في الدعوى الجزائية.

مادة ٢٠٠ مكرر [٢]

لكل من النائب العام أو من يفوضه من المحامين العامين من تلقاء نفسه، أو بناء على طلب الادعاء العام، وللمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية أو المدعى بها الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة الجنح المستأنفة بعقوبة الحبس، أمام محكمة الاستئناف العليا - بهيئة التمييز - طبقا للحالات والمواعيد والإجراءات المقررة للطعن بالتمييز والطعون الجزائية المنصوص عليها في القانونين رقمي ١٧ لسنة ١٩٦٠ و ٤٠ لسنة ١٩٧٢ والمرسوم بالقانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٨٠ المشار إليه. وتكون الأحكام الصادرة فيها غير قابلة للطعن فيها أمام محكمة التمييز.

المادة ٢٠١ [٣]

ميعاد الاستئناف ثلاثون يوما من تاريخ النطق بالحكم إذا كان الحكم حضوريا أو صادرا في المعارضة، ومن تاريخ صيرورته غير قابل للمعارضة إذا كان غيابيا.

---

١) معدلة بالقانون رقم ٣٠ لسنة ١٩٦١

٢) قضي بعدم دستورية المادة فيما تضمنته من قصر الحق في الطعن أمام محكمة الاستئناف بهيئة تمييز في الأحكام الصادرة من محكمة الجنح المستأنفة على الأحكام بعقوبة الحبس وفق الحكم الصادر رقم ١٢ لسنة ٢٠١٥ .

٣) مستبدلة بموجب المرسوم بقانون رقم ١٠٤ لسنة ٢٠٢٤

المادة ٢٠٢

يرفع الاستئناف بعريضة تقدم لقلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم، ويوقع على العريضة الخصم المستأنف أو من ينوب عنه. وإذا كان المتهم محبوسا، فانه يقدم استئنافه بوساطة مأمور السجن.

وتشمل عريضة الاستئناف بيانا كاملا بالحكم المستأنف، والدعوى التي صدر بشأنها، وصفة المستأنف والمستأنف ضده، والأسباب التي يستند إليها المستأنف، والطلبات التي يتقدم بها.

المادة ٢٠٣

على قلم الكتاب ان يحيل عريضة الاستئناف مع ملف القضية إلى المحكمة المختصة بنظر الاستئناف، خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أيام.

وعلى رئيس المحكمة المختصة بنظر الاستئناف، عند ورود عريضة الاستئناف وملف القضية، ان يأمر بتحديد جلسة لنظر الاستئناف، ويعلن قلم كتاب هذه المحكمة من تلقاء نفسه الخصم المستأنف وسائر الخصوم بميعاد هذه الجلسة، كما يعلن من تلقاء نفسه عريضة الاستئناف لسائر الخصوم.

المادة ٢٠٤

إذا غاب أحد الخصوم عن حضور الجلسة المحددة لنظر الاستئناف، فللمحكمة ان تصرف النظر عن حضوره، وأن تفصل في الاستئناف في غيابه إذا لم يكن له عذر مقبول، ولا يكون له حق المعارضة في هذا الحكم، ولها ان تؤجل نظر الاستئناف إلى جلسة أخرى، وان تأمر بإعادة إعلان الخصم الغائب، أو القبض عليه وإحضاره إذا اقتضى الأمر ذلك.

وإذا كان الغائب هو المستأنف، فللمحكمة ان تعتبر غيابه نزولا منه عن الطعن المقدم منه، وان تقضي باعتبار الاستئناف كأن لم يكن.

المادة ٢٠٥

إذا توفي المتهم المحكوم عليه بالعقوبة قبل ان ينقضي موعد الاستئناف، أو قبل الفصل في الاستئناف المرفوع منه، ترتب على وفاته سقوط الحكم الابتدائي وانقضاء الدعوى الجزائية قبله.

المادة ٢٠٦

تقضي المحكمة بعدم قبول الاستئناف لرفعه بعد الميعاد، أو لانعدام صفة رافعه، أو لاي عيب شكلي آخر يكون جوهريا. ولها ان تقضي بعدم القبول أثناء نظر الدعوى، إذا لم ينكشف لها العيب إلا بعد البدء في ذلك.

المادة ٢٠٧

إذا وجدت المحكمة ان الاستئناف مقبول شكلا، سمعت أقوال المستأنف وطلباته ورد المستأنف ضده وغيره من الخصوم الذين ترى سماعهم.

وإذا طلب المستأنف سماع شهود أو إجراء تحقيق ما، فللمحكمة ان تسمع هؤلاء الشهود أو غيرهم ممن ترى سماع شهادتهم، وأن تقوم بما تراه لازما من إجراءات.

المادة ٢٠٨

تقضي المحكمة بتأييد الحكم الابتدائي إذا وجدت ان الاستئناف لا أساس له، وأن الحكم صحيح شكلا وموضوعا.

وإذا كان بالحكم أو بالإجراءات السابقة عليه عيب شكلي يمكن تصحيحه، فعلى المحكمة ان تصحح هذا العيب، وان تقضي بتأييد الحكم فيما قرره بالنسبة إلى الموضوع، إذا كان ما انتهى إليه سليما في هذه الناحية. فإذا كان الحكم بالإدانة، جاز للمحكمة عند تأييده ان تعدل في مقدار العقوبة.

المادة ٢٠٩

للمحكمة ان تحكم بإلغاء الحكم المستأنف، إذا وجدت به عيبا موضوعيا أو عيبا شكليا لا يمكن تصحيحه، أو وجدت أنه مخالف للقانون سواء كان المستأنف قد تمسك بهذه العيوب أو ان المحكمة قد لاحظتها من تلقاء نفسها. وعليها في هذه الحالة ان تصدر حكما جديدا في الدعوى، دون ان تتقيد بأي شيء مما ورد في الحكم الابتدائي.

المادة ٢١٠

الحكم الصادر في الاستئناف لا تجوز المعارضة فيه.

المادة ٢١١

كل حكم صادر من محكمة الجنايات بعقوبة الإعدام، تحيله المحكمة من تلقاء نفسها إلى محكمة الاستئناف العليا، وتكون الإحالة في ظرف شهر من تاريخ صدور الحكم إذا لم يكن قد رفع عنه استئناف من جانب المحكوم عليه.

وتباشر محكمة الاستئناف العليا، في هذه الحالة، كل الحقوق المخولة لها عند نظر الاستئناف.

المادة ٢١٢

جميع الأوامر والأعمال التي تقوم بها الشرطة أو المحقق أو المحكمة بشأن إجراءات الدعوى أو التحقيق يجوز التظلم منها إما إلى الجهة التي أصدرتها وإما إلى محكمة الموضوع عند نظر الدعوى. إلى ان يصدر حكم نهائي فيها، ولا يعتبر هذا التظلم استئنافا، ولا يتقيد بموعد ولا إجراءات معينة.

ولا تلتزم الجهة المرفوع إليها التظلم بأن تفصل فيه بقرار مستقل، ويعتبر سكوت المحكمة عن إجابة هذه التظلمات في الحكم الموضوعي رفضا ضمنيا لها، وإقرارا لصحة الإجراءات المتظلم منها.

المادة ٢١٣

إذا رفع استئناف أو تظلم من المتهم وحده، فلا يجوز ان يكون هذا الاستئناف أو التظلم ضارا به.

المادة ٢١٣ مكرر [١]

يجوز التماس إعادة النظر في الأحكام الباتة الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح في الأحوال الآتية:

١- إذا كان الحكم على المتهم في جريمة قتل ثم وجد المدعى قتله حياً.

٢- إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل ذات الواقعة وكان بين الحكمين تناقض يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما.

٣- إذا حكم على أحد الشهود أو الخبراء بالعقوبة المقررة لشهادة الزور في الباب الثالث من قانون الجزاء أو إذا حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى وكان

١) المواد ٢١٣ المكررة من ١ الى ١١ مضافة بالقانون رقم ١١ لسنة ٢٠٢٠

للشهادة أو تقرير الخبير أو الورقة تأثير في الحكم.

٤- إذا كان الحكم مبنياً على حكم صادر من محكمة مدنية أو من إحدى محاكم الأحوال الشخصية وألغي هذا الحكم.

٥- إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه.

المادة ٢١٣ مكرر ١

في الحالات المنصوص عليها في البنود الأربعة الأولى من المادة السابقة يكون لكل من النائب العام والإدارة العامة للتحقيقات والمحكوم عليه أو من يمثله قانوناً إذا كان عديم الأهلية أو مفقوداً ولأقاربه وزوجه من بعد موته حق التماس إعادة النظر.

ويكون تقديم الالتماس إلى النائب العام بعريضة يبين فيها الحكم المطلوب التماس إعادة النظر فيه والوجه الذي يستند إليه ويشفعه بالمستندات المؤيدة له.

ويرفع النائب العام الالتماس مع التحقيقات التي يكون قد رأي إجراءها إلى محكمة التمييز أو إلى محكمة الاستئناف بهيئة تمييز في أحكام الجنح الباتة بتقرير يبين فيه رأيه والأسباب التي يستند إليها، ويجب أن يرفع الطلب إلى المحكمة خلال الأشهر الثلاثة التالية لتقديمه.

المادة ٢١٣ مكرر ٢

في الحالة المنصوص عليها في البند ٥ من المادة ٢١٣ مكرراً من هذا القانون يكون حق التماس إعادة النظر للنائب العام وحده سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الإدارة العامة للتحقيقات أو بناء على طلب أصحاب الشأن، وإذا رأى له محلاً يحيله مع التحقيقات التي يكون قد رأى لزوم إجرائها إلى محكمة التمييز أو محكمة الاستئناف بهيئة تمييز.

ويجب أن يبين في الالتماس الواقعة أو الورقة التي يستند إليها.

المادة ٢١٣ مكرر ٣

لا يقبل النائب العام التماس إعادة النظر إلا إذا أودع الطالب خزانة المحكمة مائتي دينار كفالة ما لم يكن قد أعفي من إيداعها بقرار من لجنة الإعفاء من الرسوم القضائية، كما تعفي النيابة العامة والإدارة العامة للتحقيقات من إيداع هذه الكفالة.

المادة ٢١٣ مكرر ٤

تعلن النيابة العامة الخصوم بالجلسة التي تحدد لنظر الالتماس أمام محكمة التمييز أو محكمة الاستئناف بهيئة تمييز قبل انعقادها بثلاثة أيام على الأقل.

المادة ٢١٣ مكرر ٥

تفصل المحكمة في الالتماس بعد سماع أقوال النيابة العامة والخصوم وبعد إجراء ما تراه لازماً من التحقيق بنفسها أو بواسطة من تندبه لذلك، فإذا رأت قبول الالتماس حكمت بإلغاء الحكم وقضت في الدعوى.

المادة ٢١٣ مكرر ٦

لا تحول وفاة المحكوم عليه من استمرار المحكمة في نظر الدعوى، وفي هذه الحالة تنتدب أحد المحامين المقيدين في الجدول رقم د من المادة السادسة من القانون رقم ٤٢ لسنة ١٩٦٤ المشار إليه للترافع عنه.

المادة ٢١٣ مكرر ٧

لا يترتب على التماس إعادة النظر وقف تنفيذ الحكم إلا إذا كان صادراً بالإعدام.

المادة ٢١٣ مكرر ٨

تقضي المحكمة بمصادرة الكفالة المنصوص عليها في المادة ٢١٣ مكرراً ٣ في حالة رفض الالتماس.

المادة ٢١٣ مكرر ٩

كل حكم يصدر بالبراءة بناء على التماس إعادة النظر يجب نشره على نفقة الحكومة في الجريدة الرسمية بناء على طلب النيابة العامة وفي جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار.

المادة ٢١٣ مكرر ١٠

مع عدم الإخلال بأحكام سقوط الحق بمضي المدة، يترتب على إلغاء حكم الإدانة والقضاء بالبراءة زوال كافة الآثار المترتبة على الحكم الملغي.

المادة ٢١٣ مكرر ١١

إذا رفض التماس إعادة النظر فلا يجوز تجديده بناء على ذات الوقائع التي بني عليها.

تنفيذ الأحكام

المادة ٢١٤

الأحكام الصادرة من المحاكم الجزائية لا يجوز تنفيذها إلا إذا أصبحت نهائية.

على أنه يجوز للمحكمة ان تأمر بجعل الحكم الابتدائي بالعقوبة مشمولا بالنفاذ الفوري، وفقا للقواعد المقررة في هذا القانون.

المادة ٢١٥

إذا كان المتهم محبوسا على ذمة القضية، وصدر حكم ابتدائي بالبراءة أو بالغرامة أو بالحبس مع وقف التنفيذ، وجب إطلاق سراحه فورا.

ويجب إطلاق سراح المتهم المحكوم عليه ابتدائيا بعقوبة الحبس متى قضى في الحبس الاحتياطي مدة تعادل المدة المحكوم بها.

المادة ٢١٦ [١]

يرسل رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم الواجب النفاذ هذا الحكم إلى الجهة التي باشرت الدعوى الجزائية، وعلى هذه الجهة إرساله إلى الشرطة والأمن العام لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنفيذ الحكم وإخطار رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم عندما تتم إجراءات التنفيذ.

ويجب إخطار رئيس المحكمة بأسباب التأخر إذا تأخر التنفيذ مدة تزيد على أسبوع من تاريخ صدور الحكم.

المادة ٢١٦ مكرر [٢]

لا يخل تنفيذ الأحكام أو القرارات أو الأوامر الصادرة بالإيداع في المصحات أو المآوى العلاجية أو مؤسسات الرعاية الاجتماعية أو بأي تدبير وقائي أو علاجي آخر بما هو مقرر للجهة الإدارية المختصة من صلاحيات بمقتضى المواد ١٦، ١٧، ١٨، ١٩، ٢١ من القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٥٩ في شأن إقامة الأجانب.

---

١) معدلة بالقانون رقم ٣٠ لسنة ١٩٦١
٢) مضافة بالقانون رقم ٥٤ لسنة ١٩٨٧

تنفيذ الحكم بالإعدام

المادة ٢١٧

كل حكم بالإعدام لا يجوز تنفيذه إلا بعد مصادقة الأمير عليه، ويوضع المحكوم عليه في السجن إلى ان يصدر الأمير قراره بالمصادقة أو تخفيف العقوبة أو العفو.

فإذا صادق الأمير على الحكم، أصدر رئيس المحكمة أمره بتنفيذه، ويشرف على التنفيذ النائب العام أو من يكلفه من المحققين، وينفذ الإعدام بالشنق أو رميا بالرصاص.

المادة ٢١٨

إذا تبين ان المرأة المحكوم بإعدامها حامل ووضعت جنينها حيا، وجب وقف تنفيذ الإعدام، ويعرض الأمر على المحكمة التي أصدرت الحكم لإبدال الحبس المؤبد بعقوبة الإعدام.

تنفيذ الحكم بالحبس

المادة ٢١٩

يجوز للمحكمة التي أصدرت حكما ابتدائيا بالحبس، وكذلك للمحكمة التي رفع إليها استئناف عن هذا الحكم، ان تأمر بتنفيذه فورا أو ان تكلف المحكوم عليه بتقديم كفالة شخصية أو مالية إذا لم يكن يخشى فراره.

وإذا كان المحكوم عليه محبوسا في القضية حبسا احتياطيا وقت صدور الحكم الابتدائي، نفذ الحكم الابتدائي فورا، إلا إذا أمرت المحكمة التي أصدرت هذا الحكم أو المحكمة التي رفع إليها استئناف عنه بإطلاق سراح المحكوم عليه في مقابل تقديم كفالة شخصية أو مالية أو بغير كفالة إذا لم يكن يخشى فراره.

وإذا كانت المحكمة التي أصدرت الحكم الابتدائي قد أمرت بتنفيذه فورا، فللمحكمة الاستئنافية في أي وقت أثناء نظر الدعوى أمامها، ان تطلق سراح المحكوم عليه بناء على طلبه، في مقابل تقديم كفالة شخصية أو مالية أو بغير كفالة إذا لم يكن يخشى فراره.

المادة ٢٢٠

إذا كان المحكوم عليه بعقوبة الحبس قد أمضي مدة في الحبس الاحتياطي على ذمة القضية التي صدر الحكم فيها، وجب خصم مدة الحبس الاحتياطي من مدة الحبس المحكوم بها عند تنفيذها.

المادة ٢٢١

إذا صدرت أحكام متعددة بعقوبة الحبس المؤقت على متهم واحد، فعقوبات الحبس مع الشغل تنفذ قبل عقوبات الحبس البسيط، وتنفذ العقوبات في الحالتين على التوالي كل منها بعد انتهاء الأخرى، بترتيب صدورها. ويجوز للمحكمة مع ذلك ان تأمر بتدخل تنفيذ عقوبة في تنفيذ عقوبة أخرى، ويجب إلا يزيد ما ينفذ من هذه الأحكام كلها على عشرين سنة.

على أنه لا يجوز الأمر بالتدخل في تنفيذ العقوبات إذا صدر حكم بالحبس بشأن جريمة ارتكبت أثناء تنفيذ عقوبة حبس سابقة، ويجوز في هذه الحالة ان يزيد مجموع ما ينفذ من الأحكام على عشرين سنة.

المادة ٢٢٢

إذا كانت إحدى العقوبات المحكوم بها هي الإعدام أو الحبس المؤبد، نفذت هذه العقوبة وحدها.

المادة ٢٢٣ [١]

تقوم إدارة السجن بتنفيذ أحكام الحبس بموجب أمر كتابي من الشرطة والأمن العام بناء على الإخطار الذي تتلقاه من الجهة المختصة وترفق به صورة الحكم. ويوجه الأمر بالتنفيذ إلى مأمور السجن الذي سيجري فيه التنفيذ، وعليه أن يحفظه ومعه الحكم بملف المحكوم عليه بالسجن.

المادة ٢٢٤

لا يجوز لمأمور السجن ولا لأي ضابط مسئول عنه، ان يسمح بدخول محبوس فيه إلا بناء على أمر حبس مكتوب من جهة مختصة أو حكم من المحكمة مرفق به أمر التنفيذ. ولا يجوز ان يبقى المحبوس في السجن مدة تزيد عما هو مقرر في أمر الحبس أو الحكم بحال من الأحوال.

المادة ٢٢٥

يكون لكل مسجون ملف تحفظ فيه أوامر الحبس والإفراج وجميع الأوراق المتعلقة بالمسجون، كما يثبت فيه تاريخ دخوله السجن والتاريخ المقرر فيه خروجه منه، ثم التاريخ الذي خرج فيه فعلا.

ويكون بالسجن دفتر يبين فيه أسماء المسجونين وأمام كل منهم البيانات المشار إليها.

المادة ٢٢٦

لا يجوز القبض على شخص أو حبسه إلا بأمر صحيح صادر من السلطة المختصة، وبالشروط والإجراءات المنصوص عليها في القانون.

ولا يجوز وضع المحبوس في غير السجون المخصصة لذلك بموجب القوانين والنظم السارية.

المادة ٢٢٧

إذا أخطر المحقق بأن شخصا قبض عليه بدون حق، وجب عليه مباشرة التحقيق فورا والانتقال إلى المحل الذي يوجد به الشخص المعتقل وإخلاء سبيله، ويعتبر الشخص المخطوف في حكم المقبوض عليه، وكذلك الصغير إذا كان قد انتزع بغير حق من وليه الشرعي أو المكلف برعايته.

وفي جميع هذه الأحوال لا يجوز التأخر في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمجازاة المسئول عن ذلك جنائيا.

تنفيذ الحكم بالغرامة والحكم بالمصادرة

المادة ٢٢٨

يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها، عند الحكم بالغرامة على المتهم ان تخصص كل الغرامة أو جزاء منها للوفاء بمصروفات الدعوى، ثم لتعويض المجني عليه أو ورثته أو تعويض الحائز حسن النية عن الثمن وما أنفقه على الشيء الذي أمر برده.

---

١) معدلة بالقانون رقم ٣٠ لسنة ١٩٦١

فإذا رفع أحد من هؤلاء دعوى تعويض بعد ذلك أمام القضاء المدني، فعلى المحكمة ان تراعي المبلغ الذي حصل عليه من الغرامة عند تقدير التعويض.

المادة ٢٢٩

إذا حبس شخص احتياطيا ولم يحكم عليه إلا بغرامة، وجب ان ينقص منها عند التنفيذ ٠,٧٥ دينار عن كل يوم من أيام الحبس المذكور.

وإذا حكم عليه بالحبس والغرامة معا، وكانت المدة التي قضاها في الحبس الاحتياطي تزيد على مدة الحبس المحكوم بها، وجب ان ينقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من أيام الزيادة.

المادة ٢٣٠ [١]

إذا لم يقم المحكوم عليه بدفع الغرامة المحكوم بها، حصلت بطريق التنفيذ الجبري على أمواله ويجوز للنيابة العامة تحصيلها من خلال استقطاعات شهرية بما لا يجاوز ربع مقدار ما يتقاضاه المحكوم عليه من راتب، أو أجر، أو دعم عمالة، أو معاش تقاعدي .

ولرئيس المحكمة التي أصدرت الحكم، أو للنائب العام أو من يفوضه بناء على طلب المحكوم عليه، أن يأمر بتقسيط مبلغ الغرامة المحكوم به أو أتجيله أجلا معقولا متى قدم ما يبرر ذلك، على ألا يتأخر دفع كامل مبلغ الغرامة المحكوم بها عن خمس سنوات

المادة ٢٣١ [٢]

إذا عجز المحكوم عليه بعقوبة الغرامة عن دفعها أو قصر في ذلك، أو تأخر في تنفيذ الحكم الصادر بعقوبة الغرامة عن المدة المحددة في المادة السابقة لأي سبب، فعلى رئيس الشرطة والأمن العام تكليف النيابة العامة أو المحقق بأن يرفع الأمر إلى رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم ليأمر بما يراه طبقا للقواعد التالية:

المادة ٢٣٢

لرئيس المحكمة التي أصدرت الحكم بالغرامة ان يصدر الأمر بتنفيذ الغرامة بالإكراه البدني، وينفذ الإكراه البدني بالحبس البسيط، وتقدر مدته باعتبار يوم واحد عن كل ٠,٧٥ دينار، مع صرف النظر عن الكسور. ولا يجوز ان تزيد مدة الحبس تنفيذا للغرامة عن ستة شهور.

المادة ٢٣٣

لرئيس المحكمة، قبل الأمر بالإكراه البدني أو بعده، ان يمنح المحكوم عليه، بناء على طلبه، مهلة للسداد أو ان يأمر بتقسيط المبلغ على دفعات، متى رأى ان ظروف المحكوم عليه تبرر ذلك. وله في هذه الحالة ان يأمر بتوقيع تعهد مضمون بكفيل إذا رأى داعيا لذلك.

وإذا كان قد بدأ التنفيذ بالإكراه البدني، أصدر رئيس المحكمة قرارا بإخلاء سبيل المحكوم عليه متى وافق على منحه المهلة أو التقسيط.

المادة ٢٣٤

إذا حكم بالحبس والغرامة، لم يجز تنفيذ الغرامة بالإكراه البدني إلا بعد استيفاء المحكوم عليه مدة الحبس المحكوم بها.

المادة ٢٣٥

---

١) مستبدلة وفق المرسوم بقانون رقم ٦٢ لسنة ٢٠٢٥
٢) معدلة بالقانون رقم ٣٠ لسنة ١٩٦١

يجوز للمحكوم عليه بالحبس البسيط الذي لا تجاوز مدته ستة شهور، أو لمن صدر أمر بتنفيذ الغرامة عليه بالإكراه البدني، أن يطلب من مدير السجن إبدال العمل لصالح الحكومة بالحبس.

ولا تزيد مدة العمل على سبع ساعات يوميا، ويعتبر كل يوم من أيام العمل معادلا ليوم من أيام الحبس وإذا تخلف المحكوم عليه عن الحضور للعمل في المواعيد المحددة بغير عذر مقبول، أو قصر في الواجبات التي يفرضها العمل، جاز لمدير السجن ان يصدر الأمر بإلغاء تشغيله وتنفيذ المدة الباقية من الحبس أو الإكراه البدني عليه.

المادة ٢٣٦

تبرأ ذمة المحكوم عليه من الغرامة بالقدر الذي يتناسب مع مدة الحبس التي قضاها في الإكراه البدني أو في العمل لحساب الحكومة، وتجوز مطالبته بما يتبقى في ذمته من الغرامة المحكوم بها، وتحصيلها بالتنفيذ على أمواله في أي وقت.

المادة ٢٣٧ [١]

إذا حكم بمصادرة شيء مضبوط أصبح ملكا للدولة، ويجوز للمحكمة أو لرئيس الشرطة والأمن العام أو للنائب العام أن يأمر بإتلاف الأشياء المصادرة، أو بيعها بالمزاد أو بالممارسة، أو تسليمها إلى إحدى الجهات الحكومية للانتفاع بها في حدود القوانين ويكون إتلافها واجبا إذا نص عليه في الحكم.

العفو والصلح

المادة ٢٣٨

للأمير في أي وقت ان يصدر عفوا شاملا عن جريمة أو جرائم معينة. ويعتبر هذا العفو بمثابة حكم بالبراءة، ويترتب عليه إلغاء جميع الإجراءات والأحكام السابقة عليه والمعارضة لحكمه. ولا يمنع العفو الشامل عن الجرمية من المطالبة بالتعويض المدني.

المادة ٢٣٩

للأمير، بعد صدور حكم بالعقوبة ضد شخص معين، وقبل تنفيذ هذا الحكم أو أثناء التنفيذ، ان يصدر أمرا بالعفو عن العقوبة المحكوم بها أو تخفيضها أو إبدالها بعقوبة أخف منها.

لا يترتب على العفو عن العقوبة إلغاء الحكم، وإنما يترتب عليه تغيير نوع العقوبة أو مقدارها أو اعتبارها كأنها نفذت.

المادة ٢٤٠

في الجرائم التي يشترط لرفع الدعوى فيها صدور شكوى من المجني عليه، وكذلك في جرائم الإيذاء والتعدي التي لا تزيد عقوبتها على الحبس لمدة خمس سنوات وجرائم انتهاك حرمة الملك والتخريب والإتلاف الواقع على أملاك الأفراد، والتهديد وابتزاز الأموال بالتهديد، يجوز للمجني عليه ان يعفو عن المتهم أو يتصالح معه على مال قبل صدور الحكم أو بعده.

تسري على هذا الصلح شروط الشكوى من حيث الشكل ومن حيث أهلية التصالح.

المادة ٢٤١

يترتب على الصلح أو العفو الفردي ما يترتب على الحكم بالبراءة من آثار، ولكن

١) معدلة بالقانون رقم ٣٠ لسنة ١٩٦١

في غير الجرائم التي يشترط لرفع الدعوى فيها شكوى المجني عليه، لا يترتب على الصلح أو العفو الفردي آثاره إلا بموافقة المحكمة.

وإذا رغب المجني عليه في العفو عن المحكوم عليه أو الصلح معه بعد صدور حكم نهائي بإدانته، قدم طلبا بذلك إلى المحكمة التي أصدرت هذا الحكم لتنظر فيه وفقا للأحكام السالفة الذكر.

المادة ٢٤٢

إذا تعدد المجني عليهم في جريمة، وصدر العفو أو الصلح عن بعضهم، فلا يكون له آثار إلا إذا افره الباقون، أو إذا أقرته المحكمة رغم معارضتهم إذا تبين لها أنها معارضة تعسفية.

المادة ٢٤٣

إذا كان المجني عليه في الجريمة ناقص الأهلية أو غائبا، فلوليه الشرعي ان ينوب عنه في الصلح مع المتهم أو في العفو عنه.

وإذا لم يكن لناقص الأهلية أو الغائب ولي شرعي، فإن للمحكمة المرفوع لها الدعوى، بناء على طلب يتقدم به من له مصلحة، ان يصدر إذنا لأحد أقارب المجني عليه أو المدعي عليه أو النائب العام بأن ينوب عنه في مباشرة حق الصلح.

رد الاعتبار

المادة ٢٤٤

كل حكم بعقوبة تظل آثاره الجنائية قائمة إلى ان يسترد المحكوم عليه اعتباره بحكم القانون أو بحكم قضائي.

يترتب على رد الاعتبار القانوني أو القضائي محو الحكم بالإدانة بالنسبة إلى المستقبل وزوال كل ما يترتب عليه من آثار جنائية، ولكن لا إثر له في حقوق الغير.

المادة ٢٤٥

يرد اعتبار المحكوم عليه حتما بحكم القانون متى مضت المدة القانونية بعد تمام تنفيذ العقوبة أو صدور عفو عنها أو سقوطها بالتقادم.

والمدة اللازمة لرد الاعتبار القانوني هي عشر سنوات إذا كانت العقوبة تزيد على الحبس لمدة ثلاث سنوات والغرامة بمبلغ ٢٢٥ دينار، وخمس سنوات إذا كانت العقوبة لا تزيد على ذلك.

المادة ٢٤٦

يجوز لمحكمة الاستئناف العليا ان تصدر قرارا برد الاعتبار إلى المحكوم عليه بناء على طلبه، متى توافرت الشروط الآتية:

١- ان تكون العقوبة المحكوم بها قد نفذت أو صدر عفو عنها أو سقطت بالتقادم.

٢- ان يكون قد مضى من تاريخ تمام التنفيذ أو صدور العفو أو انقضاء مدة التقادم خمس سنوات بالنسبة إلى العقوبة التي تزيد على الحبس لمدة ثلاث سنوات والغرامة بمبلغ ٢٢٥ دينار، وثلاث سنوات بالنسبة إلى العقوبة التي لا تزيد على ذلك.

٣- ان يكون المحكوم عليه قد حسنت سيرته.

المادة ٢٤٧

إذا كان المحكوم عليه قد أفرج عنه تحت شرط، لم تبدأ المدة اللازمة لرد الاعتبار القانوني أو القضائي إلا من التاريخ الذي يصبح فيه الإفراج نهائيا لا يجوز إلغاؤه.
وإذا كان المحكوم عليه قد صدرت ضده أحكام بعقوبات متعددة، فلا يرد اعتباره قانونا ولا قضاء إلا إذا توافر شرط المدة اللازمة لرد الاعتبار بالنسبة إلى جميع العقوبات المحكوم بها عليه.

المادة ٢٤٨ [١]

يقدم رد الاعتبار القضائي إلى رئيس الشرطة والأمن العام مشتملا على البيانات الواجبة في عرائض الاستئناف مع إضافة بيانات عن الأمكنة التي أقام فيها خلال المدة المقررة لرد الاعتبار. وعلى رئيس الشرطة والأمن العام تكليف أحد المحققين بإجراء تحقيق للتثبت من حسن سيرة المحكوم عليه واستقامته خلال هذه المدة ثم يحيل الطلب إلى رئيس محكمة الاستئناف العليا بتقرير يبين فيه رأيه.

المادة ٢٤٩

على رئيس محكمة الاستئناف العليا ان يعرض الطلب عليها منعقدة في غرفة المداولة، ولها إذا رأت ان تجري تحقيقا أو تأمر بإجرائه، ثم تصدر قرارا بقبول الطلب أو رفضه، ولا يجوز الطعن في هذا القرار.

مادة ٢٥٠

لا يجوز الحكم برد الاعتبار القضائي للمحكوم عليه إلا مرة واحدة.

١) معدلة بالقانون رقم ٣٠ لسنة ١٩٦١

القانون رقم ٨٨ لسنة ١٩٩٥
في شأن محاكمة الوزراء

القانون رقم ٨٨ لسنة ١٩٩٥
في شأن محاكمة الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم ١٦ لسنة ١٩٦٠م والقوانين المعدلة له،

- وعلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٦٠م والقوانين المعدلة له،

- وعلى القانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٦٢م في شأن انتخابات مجلس الأمة والقوانين المعدلة له،

- وعلى القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٦٣م في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة والقوانين المعدلة له،

- وعلى القانون رقم ٤٠ لسنة ١٩٧٢م بشأن حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته،

- وعلى المرسوم بقانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٠م بشأن تنظيم القضاء،

- وعلى القانون رقم ١ لسنة ١٩٩٣م في شأن حماية الأموال العامة،

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه،

وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

مادة ١

تسري أحكام هذا القانون على كل وزير عضوًا في مجلس الوزراء في شأن ما يقع منه من جرائم ورد النص عليها في المادة الثانية من هذا القانون حتى ولو ترك الوزير وظيفته بعد وقوع الجريمة لأي سبب، سواء بصورة نهائية أو بتوليه مهام وزارة أخرى أو كان وقت وقوع الجريمة وزيرًا بالإنابة فيها.

مادة ٢ [١]

يُعاقب الوزير بالعقوبات المقررة قانونًا، إذا ارتكب في تأدية أعمال وظيفته جريمة من الجرائم الآتية:

أ- جرائم أمن الدولة الخارجي والداخلي والجرائم المتعلقة بواجبات الوظيفة العامة المنصوص عليها في القانون رقم ٣١/ ١٩٧٠.

ب- جرائم الموظفين والمكلفين بخدمة عامة المنصوص عليها في قانون الجزاء.

ج- الجرائم المنصوص عليها في قانون الانتخاب رقم ٣٥ لسنة ١٩٦٢.

د- الجرائم المتعلقة بسير العدالة أو التأثير عليها المنصوص عليها في قانون الجزاء.

هـ- الجرائم المنصوص عليها في قانون حماية الأموال العامة رقم ١ لسنة ١٩٩٣.

و- الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بالقانون رقم ٢ لسنة ٢٠١٦ بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية.

ز- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم ١٠٦ لسنة ٢٠١٣ بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

مادة ٣ [٢]

تُشكل لجنة تحقيق من ثلاثة من المستشارين الكويتيين بمحكمة الاستئناف، تختارهم الجمعية العامة للمحكمة لمدة سنتين، كما تختار اثنين آخرين كعضوين

١) تم اضافة البندين و - ز بموجب القانون رقم ٢٩ لسنة ٢٠١٤ والفقرة - و - عدلت بموجب المرسوم بقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٢٥ .
٢) الفقرة الثالثة معدلة وفق نص القانون رقم ٢٩ لسنة ٢٠١٤

احتياطيين لإكمال تشكيل اللجنة في حالة غياب أحد الأعضاء الأصليين أو قيام مانع لديه، وتختص هذه اللجنة دون غيرها، بفحص البلاغات التي تقدم مكتوبة وموقعة إلى النائب العام وحده، ويجب إحالة البلاغ إلى اللجنة، في خلال يومين على الأكثر.

وتتولى اللجنة بصفة سرية، بحث مدى جدية البلاغ، ويجب عليها فور وصول البلاغ إليها، إخطار الوزير ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الأمة بذلك، وللوزير موافاة اللجنة بمذكرة متضمنة ملاحظاته على البلاغ.

وللجنة دعوة المبلغ لسماع أقواله أو اتخاذ أي إجراء يقتضيه هذا البحث، ولها كافة الاختصاصات المقررة قانونًا لسلطات التحقيق، عدا الإجراءات التي تنطوي على مساس بشخص الوزير أو حرمة مسكنه. فإذا تبين لها جدية البلاغ، أمرت بالسير في الإجراءات ومباشرة التحقيق بنفسها أو بندب واحد أو أكثر من أعضائها إجرائه، أما إذا تبين لها عدم جدية البلاغ أمرت بحفظه، ويجب أن يكون قرار الحفظ مسببًا.

مادة ٤ [١]

للجنة التحقيق المنصوص عليها في المادة السابقة في سبيل أداء مهمتها، كافة الاختصاصات المقررة قانونًا لسلطات التحقيق، ولها كذلك سلطة مد الحبس الاحتياطي المقررة لرئيس المحكمة طبقًا للمادة ٦٩ من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.

وتخطر اللجنة النائب العام كتابة بالموعد المحدد لبدء التحقيق قبل بدئه بوقتٍ كافٍ، وعليه أو من ينيبه من أعضاء النيابة ممن لا تقل درجته عن رئيس نيابة أن يحضر جلسات التحقيق وله أن يبدي ما يراه من طلبات.

ويجب لصحة الأمر الصادر بالقبض على الوزير، أو بحبسه احتياطيًّا، أو بتفتيش شخصه، أو مسكنه، أو بمنعه من السفر أو بأي إجراء تحفظي آخر مما ورد النص عليه في المادة ٢٤ وما بعدها من القانون رقم ١ لسنة ١٩٩٣ المشار إليه، أن يكون صادرًا من اللجنة مجتمعة حتى ولو باشر التحقيق واحد أو أكثر من أعضائها.

ويكون التظلم من الأمر الصادر بأحد الإجراءات التحفظية المنصوص عليها في القانون رقم ١ لسنة ١٩٩٣م المشار إليه طبقًا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فيه أمام المحكمة المنصوص عليها في المادة ٨ التالية، ويكون قرارها في التظلم غير قابل للطعن.

ويجب رفع الحصانة النيابية قبل اتخاذ أي إجراء جزائي ضد الوزير، طبقًا للأحكام المقررة في القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٦٣م المشار إليه.

مادة ٥

يعتبر الوزير في إجازة حتمية بمرتب كامل من تاريخ إبلاغه بقرار المحكمة المشار إليها في المادة السابقة بالموافقة على طلب لجنة التحقيق بذلك، وعلى اللجنة إخطار الوزير كتابةً بقرار المحكمة خلال ثمانٍ وأربعين ساعة من يوم صدوره على الأكثر.

ولا تنتهي الإجازة إلا بصيرورة الحكم الصادر في الدعوى باتًّا أو بصدور أمر

١) تم تعديل الفقرة الرابعة بموجب القانون رقم ٣٨ لسنة ٢٠٠١ وتعديل الفقرة الثانية وفق نص القانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٠

بحفظها أو انقضائها لأي سبب قبل صدور الحكم فيها.

مادة ٦

على اللجنة بعد تمام التحقيق، إذا تبين لها أن هناك جريمة من الجرائم المبينة في المادة الثانية من هذا القانون، وأن الأدلة كافية، أن تعد قرار الاتهام وقائمة بأدلة الثبوت بالنسبة للوزير وأي فاعلين آخرين وشركاء، وأن تأمر بإحالة القضية إلى المحكمة المنصوص عليها في المادة الثامنة.

أما إذا أسفر التحقيق عن عدم وجود جريمة أو أن الوقائع المنسوبة للوزير لا صحة لها أو أن الأدلة عليها غير كافية، أمرت بحفظ التحقيق بقرار مسبب.

وفي جميع الأحوال، يجب إخطار النائب العام فورًا بنتيجة التصرف، وموافاته بصورة من الأوراق والتحقيقات التي تمت.

مادة ٦ مكررًا [١]

يجوز للمبلغ التظلم من قرارات الحفظ المشار إليها في المادتين ٣، ٦ من هذا القانون، خلال شهرين من تاريخ إعلانه أو علمه بقرار الحفظ، وذلك أمام المحكمة المنصوص عليها في المادة الثامنة من هذا القانون.

وكل قرار بالحفظ يصدر من لجنة التحقيق في البلاغات المقدمة من إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة ٢ من القانون رقم ١ لسنة ١٩٩٣ بشأن حماية الأموال العامة، تحيله اللجنة -من تلقاء نفسها- خلال شهرين إلى المحكمة السابقة.

وتفصل المحكمة في غرفة المشورة في التظلم خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه بقرار لا يقبل الطعن فيه بأي طريق.

ولها قبل إصدار قرارها سماع أقوال من ترى لزوم سماع أقواله أو تكليف اللجنة المنصوص عليها في المادة ٣ من هذا القانون باستيفاء أي نقص في البحث أو التحقيق، حسب الأحوال.

وإذا حكمت المحكمة بقبول التظلم، أمرت إما بإعادة القضية إلى اللجنة للسير في الإجراءات أو قدمت القضية إلى المحكمة المنصوص عليها في المادة ٨ من هذا القانون حسب الأحوال، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الحكم في التظلم.

وفي جميع الأحوال يجب أن يكون الحكم في التظلم مسببًا.

مادة ٧

على النائب العام إعلان الوزير بصورة من قرار الاتهام وقائمة أدلة الثبوت قبل بدء المحاكمة بعشرة أيام على الأقل، وإعلان شهود الإثبات بالجلسة المحددة أو إعلانه بأمر الحفظ بحسب الأحوال.

كما يجب إخطار رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الأمة بصورة من قرار الاتهام وقائمة أدلة الثبوت أو الأمر الصادر من اللجنة في خلال ثمان وأربعين ساعة من يوم صدوره.

ولا يجوز في صدد تطبيق أحكام هذا القانون، إعمال نص المادة ١٠٤ من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.

مادة ٨ [٢]

تتولى محاكمة الوزير، محكمة خاصة تشكل من خمسة من المستشارين الكويتيين

١) تم اضافتها وفق القانون رقم ٢٩ لسنة ٢٠١٤
١) تم تعديل الفقرة الاولى وفق نص القانون رقم ٢٩ لسنة ٢٠١٤

بمحكمة الاستئناف دون غيرهم، تختارهم الجمعية العامة للمحكمة لمدة سنتين وكما تختار سبعة آخرين كأعضاء احتياطيين لإكمال تشكيل المحكمة في حالة غياب أحد الأعضاء الأصليين أو قيام مانع لديه، وتختص هذه المحكمة وحدها بمحاكمة الوزراء وأي فاعلين آخرين أو شركاء عما يرتكبونه من جرائم ورد النص عليها في المادة الثانية من هذا القانون، والجرائم المرتبطة بها، ارتباطًا لا يقبل التجزئة.

ولا يجوز أن يكون عضوًا في المحكمة، مَن اشترك في عضوية لجنة التحقيق المشار إليها في المادة الثالثة من هذا القانون.

مادة ٩

يتبع في محاكمة الوزراء، القواعد والإجراءات المبينة في هذا القانون وما لا يتعارض معها مما ورد النص عليه في قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.

ولا يقبل الادعاء مدنيًّا أمام المحكمة المُشَكَّلة طبقًا لأحكام هذا القانون.

مادة ١٠

تنعقد المحكمة المشار إليها في المادة الثامنة، بمقر محكمة الاستئناف، ويحدد رئيسها موعد بدء المحاكمة على أن يكون ذلك خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، من تاريخ وصول الأوراق إليه.

ويباشر النائب العام أو من يرى الاستعانة به من أعضاء النيابة العامة، مهمة الادعاء أمام المحكمة.

وتتولى إدارة كتاب محكمة الاستئناف، القيام بأعمال إدارة كتاب هذه المحكمة.

وإذا قررت المحكمة نظر الدعوى في جلسة سرية، فلا يسري ذلك على المتهم ومحاميه، وإذا لم يوكل المتهم محاميًا، ندبت المحكمة له محامٍ للدفاع عنه.

مادة ١١

تكون الأحكام الصادرة من المحكمة المشكلة طبقًا لأحكام هذا القانون، غير قابلة للطعن فيها إلا بطريق التمييز، ومع ذلك، إذا صدر الحكم غيابيًّا، فتجوز المعارضة فيه أمام المحكمة ذاتها بالإجراءات المعتادة المنصوص عليها في قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.

وكل حكم يصدر بالإدانة في جناية، يستوجب حتمًا عزل المحكوم عليه من وظيفته، دون إخلال بتوقيع العقوبات التبعية والتكميلية المقررة قانونًا للجريمة.

وتقضي المحكمة في جميع الأحوال، بإلزام المحكوم عليه برد ما أفاده من الجريمة.

مادة ١٢

يكون حساب مدة سقوط الدعوى الجزائية عن الجرائم التي يرتكبها الوزير من تاريخ ترك الوظيفة، وفي حالة تعدد المتهمين، لا يبدأ حساب المدة بالنسبة لأحدهم إلا بترك الباقين وظائفهم.

مادة ١٣

على المحكمة المنظورة أمامها أي دعوى يسري عليها هذا القانون، أن تحيلها بحالتها، من تلقاء نفسها، إلى المحكمة المشكلة طبقًا لهذا القانون.

مادة ١٤ [١]

ملغاة

مادة ١٥

يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

مادة ١٦

على الوزراء -كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير دولة الكويت
جابر الاحمد الصباح
صدر بقصر بيان في : ١١ ربيع الثاني ١٤١٦ هـ
الموافق : ٦ سبتمبر ١٩٩٥ م

١) ألغيت المادة بموجب القانون رقم ٣٨ لسنة ٢٠٠١

القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٩٦
في شأن الكشف عن العمولات التي تقدم
في العقود التي تبرمها الدولة

القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٩٦
في شأن الكشف عن العمولات التي تقدم في العقود التي تبرمها الدولة

بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم ٣٠ لسنة ١٩٦٤م بإنشاء ديوان المحاسبة، والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم بالقانون رقم ٣٧ لسنة ١٩٦٤م في شان المناقصات العامة والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم بالقانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٨٠م بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية، والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم بالقانون رقم ٦٧ لسنة ١٩٨٠م بإصدار القانون المدني المعدل بالقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٩٦م،
وعلى المرسوم الأميري المؤرخ ١١ من أكتوبر ١٩٦٤ في شأن تحديد المواد العسكرية لوزارة الدفاع وقوات الأمن المستثناة من تطبيق أحكام القانون رقم ٣٧ لسنة ١٩٦٤م في شان المناقصات العامة،
وعلى القرار رقم ٥ المؤرخ ٢٢ من يناير سنة ١٩٧٩م بتنظيم مناقصات الشركات البترولية،
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه،

مادة ١

تسري أحكام هذا القانون على الجهات الآتية :

١- الجهات الحكومية بما فيها الوزارات والإدارات العامة التي يتألف منها الجهاز الإداري للدولة.

٢- بلدية الكويت.

٣- الهيئات العامة والمؤسسات العامة.

٤- الشركات المملوكة للدولة بالكامل أو التي يكون لها أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة الأخرى نصيب في رأس مالها لا يقل عن خمسين في المائة.

مادة ٢

يجب في جميع عقود التوريد والشراء والالتزام والأشغال العامة بما فيها صفقات الأسلحة والمواد العسكرية بجميع أنواعها وأي عقد آخر من أي نوع كان التي تبرمها الجهات المشار إليها في المادة السابقة، أيا كان نوعها أو طريقة إبرامها، والتي لا تقل قيمتها عن مائة ألف دينار، سواء تم عن طريق المناقصة الدولية أو المحلية أو عن طريق الممارسة أو التكليف المباشر، أن يتضمن العقد نصا صريحا عما إذا كان الطرف المتعاقد مع أي من تلك الجهات قد دفع أو سيدفع أو قدم أو سيقدم عمولة نقدية أو عينية أو منفعة من أي نوع كانت، لوسيط ظاهر أو مستتر في العقد من عدمه، وفي حالة النص على دفعها يجب أن يكون للطرف المذكور وكيل معتمد له فعلي أو موطن مختار في الكويت، وأن يكشف في العقد عن اسم الوسيط بالكامل وصفته ومهنته أو وظيفته وموطنه ومحل عمله، هو أو من يمثله، وعلى الأخص عن تحديد مقدار العمولة أو نسبتها ونوعها وشخص من دفعت أو ستدفع إليه

ومكان دفعها.

مادة ٣

على كل من يدفع أو يقدم، وكل من يتلقى بأي صفة، عمولة، أو هدية، أو عطية أو منحة أو ما أشبه تحت أي تسمية، ولو كانت جانبية، كمقابل استشارة، أو مصاريف إدارية، أو خدمات من أي نوع كانت تحقق منفعة مادية أو أدبية، أو يعد أو يتلقى وعدا بشيء من ذلك، بمناسبة إبرام عقد مما هو منصوص عليه في المادة السابقة أو في أثناء تنفيذه، أن يقدم خلال الثلاثين يوما التالية للدفع أو القبض أو الوعد، إلى الجهة المتعاقد معها، إقرارا كتابيا تفصيليًا عن مقدار العمولة ونوع العملة ومكان الوفاء بها وأداته. وعلى هذه الجهة إخطار ديوان المحاسبة بذلك فور تقديم الإقرار مشفوعا بصورة منه.

ويسري حكم الفقرة السابقة على العقود المبرمة قبل تاريخ العمل بهذا القانون ولا تزال سارية، سواء بدأ تنفيذها أو لم يبدأ، ويكون ميعاد تقديم الإقرار بالنسبة إليها هو الثلاثين يوما التالية لهذا التاريخ.

مادة ٤

يعاقب كل من لم يقدم الإقرار المنصوص عليه في المادة الثالثة في الموعد المحدد لذلك بغرامة تعادل قيمة العمولة أو المنفعة موضوع الجريمة، فضلا عن إلزامه برد ما يعادل قيمتها إلى الدولة.

مادة ٥

يعاقب كل من قدم أو يقدم بيانًا غير مطابق للواقع، أو يخفي واقعة تتعلق بما هو مقرر في المادة الثالثة من هذا القانون، بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة تعادل قيمة العمولة أو المنفعة موضوع الجريمة، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن إلزامه برد قيمة العمولة أو المنفعة موضوع الجريمة.

مادة ٦

تتولى النيابة العامة سلطة التحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

مادة ٧

على الوزراء، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون.

أمير الكويت

جابر الاحمد الصباح

صدر بقصر بيان في : ٢٦ ربيع الأول ١٤١٧هـ

الموافق : ١١ أغسطس ١٩٩٦ م

القانون رقم ٢ لسنة ٢٠١٦
بشأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد
والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية

الفهرس	المواد	الصفحة
الباب الأول : الأحكام العامة	١	٢٢٨
الباب الثاني : الهيئة العامة لمكافحة الفساد	٣	٢٣٠
الفصل الأول : أهداف واختصاصات الهيئة	٣	٢٣٠
الفصل الثاني : مجلس الأمناء	٦	٢٣٢
الفصل الثالث : الجهاز التنفيذي	١٢	٢٣٤
الفصل الرابع : الشؤون المالية	١٨	٢٣٥
الفصل الخامس : مشاركة المجتمع	٢٠	٢٣٥
الباب الثالث : جرائم الفساد وإجراءات الضبط والتحقيق	٢٢	٢٣٦
الفصل الأول : جرائم الفساد	٢٢	٢٣٦
الفصل الثاني : إجراءات الضبط والتحقيق	٢٣	٢٣٦
الباب الرابع : الكشف عن الذمة المالية	٣٠	٢٣٨
الفصل الأول : الخاضعون وإقرارات الذمة المالية	٣٠	٢٣٨
الفصل الثاني : تقديم الإقرار وفحصه وسريته	٣٢	٢٣٨
الباب الخامس : حماية المبلّغ	٣٧	٢٣٩
الفصل الأول : إجراءات البلاغ	٣٧	٢٣٩
الفصل الثاني : برنامج الحماية	٤٠	٢٤٠
الباب السادس : العقوبات	٤٤	٢٤٠
الباب السابع : أحكام ختامية	٥٤	٢٤٢

القانون رقم ٢ لسنة ٢٠١٦
بشأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد
والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية

بعد الاطلاع على الدستور.

وعلى المرسوم رقم ٣ لسنة ١٩٥٥ في شأن ضريبة الدخل الكويتية والقوانين المعدلة له .

وعلى قانون غرفة تجارة وصناعة الكويت لسنة ١٩٥٩.

وعلى المرسوم الأميري رقم ١٠ لسنة ١٩٦٠ بقانون ديوان الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.

وعلى المرسوم الأميري رقم ١٢ لسنة ١٩٦٠ بقانون تنظيم إدارة الفتوى والتشريع لحكومة الكويت.

وعلى القانون رقم ١٦ لسنة ١٩٦٠ بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له.

وعلى القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٦٠ بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له.

وعلى القانون رقم ٢١ لسنة ١٩٦٢ بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي والقوانين المعدلة له.

وعلى القانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٦٢ في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والقوانين المعدلة له.

وعلى القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٦٣ في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة والقوانين المعدلة له.

وعلى القانون رقم ٣٠ لسنة ١٩٦٤ بإنشاء ديوان المحاسبة والقوانين المعدلة له.

وعلى القانون رقم ٣٧ لسنة ١٩٦٤ في شأن المناقصات العامة والقوانين المعدلة له.

وعلى المرسوم بقانون رقم ٢ لسنة ١٩٦٧ بإنشاء الحرس الوطني.

وعلى القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٧ في شأن الجيش والقوانين المعدلة له.

وعلى القانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٦٨ بشأن نظام قوة الشرطة والقوانين المعدلة له.

وعلى القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له.

وعلى المرسوم بالقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٩ في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له .

وعلى المرسوم بالقانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٧٩ في شأن الجمعيات التعاونية والقوانين المعدلة له.

وعلى المرسوم بالقانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٨٠ بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له.

وعلى المرسوم بقانون رقم ٤٠ لسنة ١٩٨٠ بإصدار قانون تنظيم الخبرة والقوانين المعدلة له.

وعلى القانون رقم ٣٦ لسنة ١٩٨٢ في شأن رجال الإطفاء والقوانين المعدلة له.

وعلى المرسوم بالقانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٠ بشأن قانون تنظيم القضاء والقوانين المعدلة له.

وعلى القانون رقم ١ لسنة ١٩٩٣ بشأن حماية الأموال العامة والقوانين المعدلة له.

وعلى القانون رقم ١١ لسنة ١٩٩٥ بشأن التحكيم القضائي في المواد المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له.

وعلى القانون رقم ٨٨ لسنة ١٩٩٥ في شأن محاكمة الوزراء والقوانين المعدلة له.

وعلى القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٩٦ في شأن الكشف عن العمولات التي تقدم في العقود التي تبرمها الدولة.

وعلى القانون رقم ٥٣ لسنة ٢٠٠١ بشأن الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية.

وعلى القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٣ بشأن إصدار قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وعلى القانون رقم ٥ لسنة ٢٠٠٥ في شأن بلدية الكويت والقوانين المعدلة له.

وعلى القانون رقم ٤٧ لسنة ٢٠٠٦ بالموافقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

وعلى القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٧ في شأن حماية المنافسة والقوانين المعدلة له.

وعلى القانون رقم ٧ لسنة ٢٠١٠ بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية والقوانين المعدلة له.

وعلى المرسوم بالقانون رقم ٢٥ لسنة ٢٠١٢ بشأن إصدار قانون الشركات والقوانين المعدلة له.

وعلى القانون رقم ١٠٦ لسنة ٢٠١٣ في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وعلى القانون رقم ٢٠ لسنة ٢٠١٤ بشأن المعاملات الإلكترونية.

وعلى القانون رقم ٣٧ لسنة ٢٠١٤ بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات والقوانين المعدلة له.

وعلى القانون رقم ٢٣ لسنة ٢٠١٥ بإنشاء جهاز المراقبين الماليين.

وعلى القانون رقم ٦٣ لسنة ٢٠١٥ بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وعلى القانون رقم ٩٧ لسنة ٢٠١٥ في شأن الهيئة العامة للرياضة.

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:-

الباب الاول

الاحكام العامة

المادة ١ [1]

لأغراض تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات الواردة أدناه، المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:

الهيئة: الهيئة العامة لمكافحة الفساد.

الوزير: المختص وزير العدل.

- المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

- الرئيس: رئيس الهيئة، ورئيس المجلس.

- الاتفاقية: اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

١) مستبدلة بموجب المرسوم بقانون رقم ٦٩ لسنة ٢٠٢٥

- الكسب غير المشروع كل زيادة في الثروة أو انتقاص في الالتزامات تطرأ - بسبب تولي الوظيفة أو قيام الصفة - على الخاضع لهذا القانون أو أولاده القصر أو من يكون وليا أو وصيا أو قيما عليه متى كانت لا تتناسب مع مواردهم وغير مبررة.
- الموظف العام: من يشغل وظيفة مدنية أو عسكرية لدى الجهات الحكومية أيا كانت طبيعة عمله أو مسماه الوظيفي، أو من يعد في حكم الموظف العام من الأشخاص المنصوص عليهم في المادة (٣٤) من قانون الجزاء المشار إليه.
- الذمة المالية: ما للخاضع لأحكام هذا القانون وأولاده القصر ومن يكون وليا أو وصياً أو قيما عليهم من أموال نقدية أو عقارية أو منقولة داخل الكويت وخارجها، ويدخل في ذلك ما لهم من حقوق وما عليهم من ديون قبل الغير كما تشمل الوكالات أو التفويضات ذات الأثر المالي الصادرة منه للغير أو من الغير لصالحه وحقوق الانتفاع.
- البلاغ: الإعلام أو الإخبار المقدم إلى الهيئة من قبل شخص طبيعي أو اعتباري يتضمن ما لديه من معلومات عن وقوع جريمة فساد أو شروع في ارتكابها أو تستر على ارتكابها أو تخلص من أدلتها أو أدواتها أو متحصلاتها أو ارتكاب مخالفة مالية جسيمة.
- المبلغ: الشخص الذي يقوم بالإبلاغ عن أي جريمة فساد وينطبق ذلك على الشهود وضحايا الجريمة والخبراء الذين يدلون بشهادة تتعلق بوقائع فساد مجرمة.
- متحصلات الفساد: الممتلكات والموجودات بكل أنواعها المنقولة وغير المنقولة المادية وغير المادية وأية فوائد وعائدات ناتجة عنها، يحصل عليها أي شخص بصورة مباشرة أو غير مباشرة نتيجة ارتكاب جريمة فساد بما في ذلك المستندات والأوراق القانونية التي تثبت ملكية تلك الممتلكات والموجودات أو تثبت الحقوق المرتبطة بها.

المادة ٢ [1]

تسري أحكام هذا القانون على الفئات الأتية:

١- رئيس ونواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ومن يشغل وظيفة تنفيذية بدرجة وزير .

٢- رئيس ونائب رئيس وأعضاء مجلس الأمة.

٣- رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء ورئيس ومستشاري المحكمة الدستورية ومستشاري محكمة التمييز ومحكمة الاستئناف والقضاة وأعضاء النيابة العامة ورئيس وأعضاء إدارة الفتوى والتشريع.

٤- المدير العام وأعضاء كل من الإدارة العامة للتحقيقات في وزارة الداخلية والإدارة القانونية في بلدية الكويت

٥- المحكمون والخبراء بوزارة العدل والمصفين والحراس القضائيين والأمناء المنصوص عليهم في قانون الإفلاس المشار إليه، والموثقين وكاتب العدل بقطاع التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل.

٦- رئيس ونائب رئيس وأعضاء المجلس البلدي.

٧- رئيس وأعضاء المجالس والهيئات واللجان التي تضطلع بمهام تنفيذية ويصدر

١) مستبدلة بموجب المرسوم بقانون رقم ٦٩ لسنة ٢٠٢٥

قانون أو مرسوم أو قرار من مجلس الوزراء بتشكيلها أو بتعيين أعضائها.

٨- رئيس جهاز المراقبين الماليين ونائبه ورؤساء القطاعات بالجهاز والمراقبون الماليون.

٩- القياديون وهم:

- شاغلو مجموعة الوظائف القيادية في جدول المرتبات العام الدرجة الممتازة / وكيل وزارة / وكيل مساعد).

-أعضاء مجالس الإدارات والمدراء العموم ونوابهم أو مساعدوهم والأمناء العامون ونوابهم أو مساعدوهم في الهيئات أو المؤسسات العامة أو أي جهة حكومية.

- من في حكم القيادي من رؤساء الجهات ونوابهم أو الوحدات الإدارية أو الأعضاء المنتدبين في الهيئات والمؤسسات العامة.

- مدراء الإدارات ومن في حكمهم من رؤساء الوحدات التنظيمية المعتمدة في هياكلها بمستوى إدارة أو أعلى من هذا المستوى.

- ويسري حكم البندين السابقين على العسكريين والدبلوماسيين والمدنيين في الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والجهات ذات الميزانية الملحقة أو المستقلة متى أطلع بالمسؤوليات أو تمتع بالمزايا المقررة للوظيفة سواء كان شغلهم للوظيفة بصفة أصلية أو مؤقتة.

- وتتولى الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية بصفة دورية تحديد وتحديث شاغلي هذه الوظائف الخاضعين لأحكام هذا القانون.

١٠- الرئيس ونائب الرئيس وأعضاء المجلس والأمين العام والأمناء المساعدون والمدراء والموظفون الفنيون بالهيئة.

١١- رئيس ونائب الرئيس والوكلاء والمدراء والموظفين الفنيين بديوان المحاسبة.

١٢- ممثلو الدولة في عضوية مجالس إدارات الشركات التي تساهم فيها الدولة أو إحدى الجهات الحكومية أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو غيرها من الأشخاص المعنوية العامة بصورة مباشرة بنصيب لا يقل عن ٢٥٪ من رأس المال.

١٣- أعضاء مجالس إدارات الجمعيات التعاونية، والمراقبون الماليون والإداريون فيها، والهيئات والأندية الرياضية.

١٤- رؤساء مجالس إدارة وأعضاء الجمعيات الخيرية والأهلية والمدراء التنفيذيون فيها .

١٥- أعضاء الإدارة القانونية في كل من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وهيئة أسواق المال، ووحدة تنظيم التأمين، وجهاز حماية المنافسة.

١٦- مدير ونواب المدير والمفتشون والموظفون الفنيون، وأعضاء الإدارة القانونية وكل من له صفة الضبطية القضائية في الإدارة العامة للجمارك.

الباب الثاني

الهيئة العامة لمكافحة الفساد

الفصل الاول : أهداف واختصاصات الهيئة

المادة ٣

تنشأ هيئة عامة تسمّى الهيئة العامة لمكافحة الفساد يشرف عليها وزير العدل وتؤدي مهامها واختصاصاتها باستقلالية وحيادية كاملة وفقاً لأحكام هذا القانون

.

المادة ٤

تهدف الهيئة إلى تحقيق ما يلي :

١ – ارساء مبدأ الشفافية والنزاهة في المعاملات الاقتصادية والإدارية بما يكفل تحقيق الإدارة الرشيدة لأموال وموارد وممتلكات الدولة والاستخدام الأمثل لها .

٢ – تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الموافق عليها بالقانون رقم ٤٧ لسنة ٢٠٠٦ والاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بمكافحة الفساد والتي يتم الموافقة عليها .

٣ – العمل على مكافحة الفساد ودرء مخاطره وآثاره وملاحقة مرتكبيه وحجز واسترداد الأموال والعائدات الناتجة عن ممارسته وفقا للقانون .

٤ – حماية أجهزة الدولة من الرشوة والمتاجرة بالنفوذ وسوء استخدام السلطة لتحقيق منافع خاصة ومنع الوساطة والمحسوبية .

٥ – حماية المبلّغين عن الفساد .

٦ – تعزيز مبدأ التعاون والمشاركة مع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية في مجالات مكافحة الفساد .

٧ – تشجيع وتفعيل دور مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني في مكافحة الفساد وتوعية أفراد المجتمع بمخاطره وتوسيع نطاق المعرفة بوسائل وأساليب الوقاية منه .

المادة ٥ [١]

تتولى الهيئة ممارسة المهام والاختصاصات التالية :

١ – وضع استراتيجية وطنية شاملة للنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد وإعداد الآليات والخطط والبرامج المنفذة لها ، ومتابعة تنفيذها مع الجهات المعنية .

٢ – كشف ورصد وتعقب جرائم الفساد وضبط أفعال ووقائع ومخالفات الفساد المالي والإداري، وتلقي البلاغات والتقارير والشكاوى والمعلومات عن جرائم الفساد وأفعال ووقائع ومخالفات الفساد المالي والإداري، واتخاذ ما يلزم من إجراءات بخصوص التحري عنها، والقيام بأعمال الاستدلالات وسماع الأقوال بشأنها ودراستها، واتخاذ ما يلزم قانونا نحو حفظها أو الإحالة إلى جهة التحقيق المختصة.

٣ – تلقي إقرارات الذمة المالية وتشكيل اللجان لفحصها .

٤ – حماية المبلّغين عن الفساد وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة .

٥ – إبلاغ الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لفسخ أي عقد تكون الدولة طرفا فيه أو سحب امتياز أو غير ذلك من الارتباطات إذا تبين انها قد أُبرمت بناء على مخالفة لأحكام القوانين أو يجري تنفيذها بالمخالفة للعقد المبرم ، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة .

٦ – متابعة الإجراءات والتدابير التي تتولاها الجهات المختصة لاسترداد الأموال والعائدات الناتجة عن جرائم الفساد .

٧ – دراسة التشريعات والأدوات القانونية المتعلقة بمكافحة الفساد بشكل دوري واقتراح التعديلات اللازمة عليها لمواكبة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي

١) البند الثاني مستبدل بموجب المرسوم بقانون رقم ٦٩ لسنة ٢٠٢٥

صادقت عليها الكويت أو انضمت إليها وتطوير التدابير اللازمة للوقاية من الفساد وتحديث آليات ووسائل مكافحته بالتنسيق مع كافة أجهزة الدولة .

٨ - التنسيق مع وزارة الخارجية في التعاون مع الدول والمنظمات الخليجية والعربية والدولية ذات الصلة بمكافحة الفساد والمشاركة في البرامج الهادفة إلى منع الفساد وتمثيل الكويت في المؤتمرات والمحافل الإقليمية والعربية والدولية المتعلقة بمكافحة الفساد .

٩ - دراسة وتقييم التقارير الصادرة عن المنظمات المحلية والإقليمية والدولية المتعلقة بمكافحة الفساد والاطلاع على وضع الكويت فيها واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها .

١٠ - التنسيق مع وسائل الإعلام لتوعية المجتمع وتبصيره بمخاطر الفساد والممارسات الفاسدة وآثارها وكيفية الوقاية منها ومكافحتها.

١١ - اتخاذ التدابير الكفيلة بمشاركة منظمات المجتمع المدني في التعريف بمخاطر الفساد وآثاره على المجتمع وتوسيع دور المجتمع في الأنشطة المناهضة للفساد ومكافحته .

١٢ - طلب التحري من الجهات المختصة عن وقائع الفساد المالي والإداري والكشف عن المخالفات والتجاوزات وجمع الأدلة المتعلقة بها .

١٣ - إعداد قواعد بيانات وأنظمة معلومات وتبادل المعلومات مع الجهات والمنظمات المعنية بقضايا الفساد في الداخل والخارج وفقاً للتشريعات النافذة .

١٤ - الطلب من الجهات المختصة إقامة الدعاوى الإدارية والمدنية اللازمة .

١٥ - إحالة الوقائع التي تتضمن شبهة جريمة جزائية إلى جهة التحقيق المختصة مع إرفاق كافة المستندات .

١٦ - أي مهام أو اختصاصات أخرى تتفق مع الغرض من إنشاء الهيئة وتناط بها .

الفصل الثاني : مجلس الامناء

المادة ٦ [١]

يكون للهيئة مجلس إدارة يتكون من خمسة أعضاء متفرغين، يصدر بتعيينهم مرسوم بناء على ترشيح الوزير المختص لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويُحدد المرسوم من بينهم الرئيس ونائبه. ويشترط في الأعضاء توافر النزاهة والخبرة والكفاءة في المجالات ذات الصلة بعمل الهيئة.

وإذا خلا منصب الرئيس أو نائبه أو أي من أعضاء مجلس الامناء لأي سبب، يتم تعيين بديل له بذات إجراءات التعيين، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه فقط.

المادة ٧

يشترط في عضو مجلس الأمناء ما يلي :

١ - أن يكون كويتي الجنسية .

٢ - ألا يقل عمره عن أربعين عاماً .

٣ - أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي على الأقل .

٤ - أن يكون حسن السمعة وأن لا يكون قد صدر ضده حكم قضائي بات في قضية من قضايا الفساد أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة . ويجب أن يكون

١) مستبدلة بموجب المرسوم بقانون رقم ٦٩ لسنة ٢٠٢٥

متفرغاً للعمل كعضو بمجلس الأمناء ، ويفقد العضو صفته بحكم القانون ويصبح مكانه شاغراً إذا خالف ذلك ولا يجوز إعادة ترشيحه مرة أخرى لعضوية مجلس الأمناء ، وعلى الوزير المختص اتخاذ إجراءات تعيين العضو البديل وفقاً لأحكام هذا القانون .

المادة ٨

يحدد بمرسوم مرتبات ومكافآت وبدلات ومزايا رئيس الهيئة وأعضاء مجلس الأمناء وذلك بناءً على اقتراح الوزير المختص وموافقة مجلس الوزراء .

المادة ٩ [١]

إذا ارتكب أي من الرئيس أو نائب الرئيس أو أي من أعضاء مجلس الامناء إخلال جسيم بواجباته يصدر الوزير المختص - بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء - قرارا بتشكيل لجنة قضائية من ثلاثة من مستشاري محكمة التمييز أو محكمة الاستئناف برئاسة أقدمهم للتحقيق في واقعة الإخلال. وتقدم اللجنة للوزير المختص خلال شهرين تقريراً مسبباً عن عملها تنتهي فيه إلى إسقاط عضوية المحقق معه، أو حفظ الأوراق.

المادة ٩ مكرر [٢]

تختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم التي تقع من رئيس وأعضاء مجلس الامناء أو أحد موظفي الهيئة بسبب أو بمناسبة أداء أعمال وظائفهم، على أن تتولى النيابة العامة إخطار مجلس الامناء مسبقاً بمواعيد التحقيق، وبما اتخذته من إجراءات بشأن المحقق معه.

المادة ١٠

يختص مجلس الأمناء بما يلي :

١ - رسم السياسة العامة لمكافحة الفساد بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها .

٢ - إقرار الهيكل التنظيمي للوظائف واللائحة الداخلية للشؤون المالية والإدارية والقرارات المنظمة للعمل بالهيئة وذلك دون الإخلال بأحكام المادتين ٥ ، ٣٨ من المرسوم بالقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٩ في شأن الخدمة المدنية .

٣ - الموافقة على الاتفاقيات والعقود التي تبرمها الهيئة ذات الصلة باختصاصاتها .

٤ - تشكيل لجنة أو أكثر يراها ضرورية لعمله .

٥ - إقرار مشروع موازنة الهيئة وحسابها الختامي قبل عرضهما على الجهات المختصة .

٦ - إقرار ونشر التقرير السنوي العام للهيئة .

٧ - رفع تقرير نصف سنوي إلى مجلس الأمة وإلى مجلس الوزراء يتضمن النشاطات ذات الصلة بالوقاية من الفساد ومكافحته والعوائق والسلبيات والتوصيات المقترحة .

٨ - نشر كافة المعلومات والبيانات الخاصة بجرائم الفساد بعد ثبوتها بحكم قضائي بات .

٩ - أي موضوع يدخل في اختصاص الهيئة وأهدافها يعرضه الرئيس أو اثنان من

١) مستبدلة بموجب المرسوم بقانون رقم ٦٩ لسنة ٢٠٢٥
٢) مضافة بموجب المرسوم بقانون رقم ٦٩ لسنة ٢٠٢٥

أعضاء مجلس الامناء .

المادة ١١

يؤدي رئيس مجلس الأمناء ونائبه وأعضاؤه قبل أن يتولوا مهامهم أمام حضرة صاحب السمو الأمير اليمين التالية :

أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للوطن والأمير وأن احترم الدستور وقوانين الدولة ، وأؤدي أعمالي بالأمانة والصدق .

الفصل الثالث : الجهاز التنفيذي

المادة ١٢

يكون للهيئة جهاز تنفيذي يتولى الأمور الفنية والإدارية والمالية وفق ما يلي :

١ - يتولى الرئيس الإشراف على الجهاز التنفيذي ويمثل الهيئة أمام القضاء وأمام الغير وذلك دون إخلال بأحكام المرسوم الأميري رقم ١٢ لسنة ١٩٦٠ بقانون تنظيم إدارة الفتوى والتشريع لحكومة الكويت .

٢ - يكون للهيئة أمين عام وأمناء مساعدون يصدر بتعيينهم قرار من الرئيس ويكونوا مسؤولين أمامه عن إدارة وتسيير النشاط اليومي للجهاز التنفيذي وتحدد اللائحة الداخلية مهامهم واختصاصاتهم .

٣ - تختار الهيئة موظفيها من ذوي الخبرة والكفاءة والنزاهة والتخصصات العلمية بشفافية وفقا للمعايير التي تحددها اللائحة الداخلية ولا يجوز أن يكون بين أحدهم وبين رئيس ونائب رئيس وأعضاء مجلس الأمناء أي صلة قرابة حتى الدرجة الثانية .

٤ - للهيئة أن تستعين في إنجاز مهامها بمن تراه من القضاة وأعضاء النيابة العامة وموظفي الأجهزة الحكومية وغيرهم ، ويتم ندبهم للعمل لديها وفقاً للقوانين والنظم المعمول بها في هذا الشأن .

المادة ١٣

تتولى الهيئة تأهيل وتدريب العاملين فيها بما يمكنهم من أداء مهامهم واختصاصاتهم في مكافحة الفساد .

المادة ١٤ [١]

يصدر الرئيس قراراً يحدد فيه الموظفين بالهيئة الذين يتولون كشف ورصد جرائم الفساد وضبط وقائع وأفعال ومخالفات الفساد المالي والإداري والقيام بأعمال الاستدلالات وسماع الأقوال وجمع الأدلة والمعلومات والحصول على الأوراق والمستندات المتعلقة بها وتحرير المحاضر اللازمة وفقا لأحكام هذا القانون تمهيداً لإحالتها إلى جهة التحقيق المختصة، وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

المادة ١٥

يحظر على رئيس وأعضاء مجلس الأمناء والعاملين في الهيئة افشاء أي سر أو معلومات أو بيانات وصلت إلى علمهم بسبب أدائهم لمهامهم وذلك في غير الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون .

المادة ١٦

يحظر على رئيس وأعضاء مجلس الأمناء وأي موظف في الهيئة أثناء توليه لعمله الأمور التالية :

١) مستبدلة بموجب المرسوم بقانون رقم ٦٩ لسنة ٢٠٢٥

١ – القيام بأي عمل تجاري بنفسه أو بصفته وكيلاً أو ولياً أو وصياً أو قيماً أو توكيل غيره في ذلك .

٢ – ممارسة أي وظيفة أو مهنة أو عمل آخر بمقابل أو بدون مقابل بما في ذلك أن يشغل منصباً أو وظيفة في الحكومة أو الهيئات والمؤسسات العامة أو شركة أو عمل خاص .

٣ – المشاركة في عضوية مجلس الإدارة أو تقديم أي خدمة أو استشارة بشكل مباشر أو غير مباشر لأي جهة .

٤ – تقاضي مقابل مادي بشكل مباشر أو غير مباشر من أي جهة .

المادة ١٧

تصدر بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس الأمناء لائحة تنظم نشاطات أعضاء مجلس أمناء الهيئة والعاملين بها الحاليين والسابقين .

الفصل الرابع : الشؤون المالية

المادة ١٨

يكون للهيئة ميزانية ملحقة ضمن الميزانية العامة للدولة ، ويتبع في إعدادها القواعد والإجراءات المنظمة للميزانية العامة للدولة . وتبدأ السنة المالية للهيئة في الأول من شهر أبريل من كل عام وتنتهي في الحادي والثلاثين من مارس من العام التالي . وتضع الهيئة مشروع ميزانيتها وترسله في الميعاد القانوني إلى وزارة المالية ، فإذا حدث خلاف أو اعترضت وزارة المالية على تقديرات الهيئة ولم توافق الهيئة على هذه الاعتراضات يعرض وزير المالية الخلاف على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسباً .

المادة ١٩

لرئيس الهيئة الاختصاصات المخولة لوزير المالية بشأن استخدام الاعتمادات المالية المقررة بموازنة الهيئة ولمجلس الأمناء ممارسة الصلاحيات المقررة لديوان الخدمة المدنية فيما يتعلق بتنظيم أعمالها وشؤون موظفيها .

الفصل الخامس : مشاركة المجتمع

المادة ٢٠

مع مراعاة حرمة الحياة الخاصة وشرف وكرامة الأشخاص ، على كل شخص علم بوقوع جريمة من جرائم الفساد الإبلاغ عنها لدى الهيئة أو الجهة المختصة مع تقديم ما لديه من معلومات حولها لتتولى دراستها للتأكد من جديتها واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.

وتباشر الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة التحقق من جرائم الفساد المنصوص عليها في هذا القانون متى وصلت إلى علمها بأي طريقة .

المادة ٢١

تتعاون الهيئة مع مختلف الجهات في مكافحة الفساد وعلى الأخص ما يلي :

١ – التعاون مع المؤسسات التعليمية ودور العبادة لنشر قيم الشفافية والنزاهة والمواطنة الصالحة .

٢ – التعاون مع المؤسسات الحكومية والخاصة لإعداد برامج توعية عامة تتعلق بنشاط الهيئة .

الباب الثالث
جرائم الفساد وإجراءات الضبط والتحقيق
الفصل الاول : جرائم الفساد

المادة ٢٢ [١]

تعتبر جرائم فساد في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون الجرائم التالية :

١ – جرائم الاعتداء على الأموال العامة المنصوص عليها في القانون رقم ١ لسنة ١٩٩٣ بشأن حماية الأموال العامة .

٢ – جرائم الرشوة واستغلال النفوذ المنصوص عليها في القانون رقم ٣١ لسنة ١٩٧٠ بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم ١٦ لسنة ١٩٦٠ .

٣ – الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم ١٠٦ لسنة ٢٠١٣ في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .

٤ – جرائم التزوير والتزييف المنصوص عليها في القانون رقم ١٦ لسنة ١٩٦٠ بإصدار قانون الجزاء .

٥ – الجرائم المتعلقة بسير العدالة المنصوص عليها في القانون رقم ١٦ لسنة ١٩٦٠ بإصدار قانون الجزاء .

٦ – جريمة الكسب الغير مشروع المنصوص عليها في هذا القانون .

٧ – جرائم التهرب الجمركي المنصوص عليها في القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٣ بشأن إصدار قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .

٨ – جرائم التهرب الضريبي المنصوص عليها في المرسوم رقم ٣ لسنة ١٩٥٥ في شأن ضريبة الدخل الكويتية .

٩ – جرائم إعاقة عمل الهيئة أو الضغط عليها لعرقلة أدائها لواجباتها أو التدخل في اختصاصاتها أو الامتناع عن تزويدها بالمعلومات المطلوبة والمنصوص عليها في هذا القانون .

١٠ – الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٧ في شأن حماية المنافسة .

١١ – الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٩٦ في شأن الكشف عن العمولات التي تقدم في العقود التي تبرمها الدولة.

١٢ – أي جرائم أخرى ينص عليها قانون آخر باعتبارها جرائم فساد .

١٣ – الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (٢٤) لسنة ١٩٧٩ في شأن الجمعيات التعاونية.

الفصل الثاني : اجراءات الضبط والتحقيق

المادة ٢٣

تقوم الهيئة بمتابعة إجراءات ضبط وحجز واسترداد الأموال والعائدات المتحصلة من جرائم الفساد وفقا للأحكام والقواعد والإجراءات المقررة في القوانين المعمول بها .

المادة ٢٤

مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت

---

١) البند ١٣ مضاف بموجب المرسوم بقانون رقم ٦٩ لسنة ٢٠٢٥

المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، تقوم الهيئة فور علمها بوجود شبهة جريمة فساد بجمع المعلومات بشأنها ، ولها في سبيل ذلك الاطلاع على السجلات والمستندات والوثائق المتعلقة بالجريمة محل العلم ، وكذلك طلب موافاتها بأية بيانات أو معلومات أو وثائق متعلقة بها ولها أن تقرر إحالتها إلى الجهات القضائية المختصة .

المادة ٢٥

مع مراعاة أحكام المادة ٢٨ من هذا القانون ، للهيئة الحق في مخاطبة واستدعاء أي شخص له علاقة بجريمة فساد لسماع أقواله بشأنها.

المادة ٢٦

لا يجوز للجهات التابعة للقطاع الحكومي أو الخاص أو أي شخص طبيعي أو معنوي القيام بأي من الأفعال الآتية :-

١ - الامتناع دون مبرر قانوني عن تزويد الهيئة بأية سجلات أو وثائق أو مستندات أو معلومات قد تكون مفيدة في الكشف عن أفعال الفساد .

٢ - إعاقة عمل الهيئة أو الضغط عليها لعرقلة أدائها لواجباتها أو التدخل في اختصاصاتها بقصد التأثير عليها .

المادة ٢٧ [١]

مع مراعاة أحكام القانون رقم ٨٨ لسنة ١٩٩٥ في شأن محاكمة الوزراء ، تختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق والتصرف والادعاء في جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والجرائم المرتبطة بها . ودون الإخلال بحكم المادة (٩) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية المشار إليه، للهيئة أن تباشر أعمال الاستدلال اللازمة وسماع الأقوال للتثبت من جدية ما يرد إليها من بلاغات أو ما تتوصل إليه من وقائع الفساد المالي والإداري، تمهيدا لاتخاذ القرار المناسب بشأن التصرف فيها سواء بحفظها أو بإحالتها إلى جهة التحقيق المختصة.

المادة ٢٨

تطبق بشأن إجراءات الضبط والتحقيق والمحاكمة في جرائم الفساد القواعد المنصوص عليها في القوانين المعمول بها . وإذا كان من نسب إليه جريمة الفساد أحد الأشخاص الذين يستوجب الدستور أو القانون إجراءً خاصاً للتحقيق معه أو ملاحقته قضائياً يُتّبع في شأنه هذا الإجراء .

المادة ٢٩

تعتبر المراسلات والمعلومات والوثائق والبلاغات المتصلة بجرائم الفساد وما يجري في شأنها من فحص أو تحقيق وكذلك إقرارات الذمة المالية من الأسرار التي يجب المحافظة عليها ، ويجب على كل من لهم علاقة بتنفيذ هذا القانون عدم افشائها إلا وفق القانون ويستمر هذا الحظر بعد انتهاء علاقتهم الوظيفية .

المادة ٢٩ مكرر [٢]

يصدر مجلس الامناء قراراً مسببا بأغلبية أعضائه بحفظ البلاغ المقدم إلى الهيئة إذا تبين له عدم استيفاء شروط تقديمه، وإلا أحاله لجهة التحقيق المختصة.

ولا يجوز قرار الحفظ حجية في مواجهة تلك الجهة بشأن ما ترى اتخاذه من إجراءات التحقيق.

---

١) الفقرة الثانية مضافة بموجب المرسوم بقانون رقم ٦٩ لسنة ٢٠٢٥

٢) مضافة بموجب المرسوم بقانون رقم ٦٩ لسنة ٢٠٢٥

المادة ٢٩ مكرر أ [١]

للهيئة الحق في التظلم من القرارات الصادرة من جهات التحقيق المختصة بحفظ البلاغات المحالة منها، وفقاً للمواعيد والإجراءات المقررة قانونا .

الباب الرابع

الكشف عن الذمة المالية

الفصل الاول : الخاضعون وإقرارات الذمة المالية

المادة ٣٠

تلتزم الفئات المنصوص عليها في المادة ٢ من هذا القانون بتقديم إقرارات الذمة المالية وفقاً لأحكام هذا الباب .

المادة ٣١

تنظم اللائحة التنفيذية شكل وبيانات إقرار الذمة المالية ، وأسلوب فحص عناصرها ، وتبين اللائحة التنفيذية كيفية تشكيل لجان فحص إقرارات الذمة المالية وذلك وفقاً للمناصب والمستويات الوظيفية للخاضعين ، وللهيئة أن تستعين برجال القضاء والنيابة العامة لرئاسة وعضوية لجان الفحص بموافقة المجلس الأعلى للقضاء . كما تنظم اللائحة التنفيذية تقديم الخدمة المناسبة للخاضع لمساعدته في تقديم الإقرار .

الفصل الثاني : تقديم الاقرار وفحصه وسريته

المادة ٣٢ [٢]

على جميع الخاضعين لأحكام هذا الباب تقديم الإقرار بعد صدور اللائحة التنفيذية وفقاً للمواعيد التالية :

١ – الإقرار الأول :

أ – خلال ستة أشهر لمن هو في الخدمة وقت صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

ب – خلال ستين يوماً من تاريخ توليه منصبه .

٢ – تحديث الإقرار خلال ستين يوماً من نهاية كل أربع سنوات، ما بقي في شغل أيا من المناصب الخاضعة لأحكام هذا الباب.

٣ – الإقرار النهائي : خلال تسعين يوماً من تاريخ تركه لمنصبه .

المادة ٣٢ مكرر [٣]

بمراعاة أحكام القانون رقم (٢٠) لسنة ٢٠١٤ المشار إليه، للخاضع أن يودع إقرار ذمته المالية وأية أوراق أخرى تطلبها الهيئة على شكل مستند إلكتروني مصحوباً بتوقيعه الإلكتروني المعتمد، وذلك بأية وسيلة اتصال إلكترونية حديثة قابلة للحفظ والاستخراج وفقا للقواعد والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة ٣٣

تتولى الهيئة استلام الإقرارات وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية . وتبين اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات اللازمة لاستلام إقرارات العاملين في الهيئة وكيفية فحصها .على أن يقدم رئيس وأعضاء مجلس الأمناء إقراراتهم إلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء لعرضها على لجنة فحص مشكلة من ثلاثة قضاة ينتدبهم لهذا الشأن ، فإذا رأت اللجنة شبهة كسب غير مشروع أحالتها إلى النيابة

١) مضافة بموجب المرسوم بقانون رقم ٦٩ لسنة ٢٠٢٥
٢) بند ٢– مستبدل بموجب المرسوم بقانون رقم ٦٩ لسنة ٢٠٢٥
٣) مضافة بموجب المرسوم بقانون رقم ٦٩ لسنة ٢٠٢٥

العامة المختصة لاتخاذ ما تراه .

المادة ٣٤

للهيئة في حالة وجود شبهة جريمة كسب غير مشروع ، أن تطلب بشكل سري من الأفراد أو الجهات الحكومية أو الخاصة داخل الكويت وخارجها البيانات والإيضاحات والأوراق التي ترى لزومها . وللنائب العام أو من يقوم مقامه ، بناء على طلب الهيئة أن يأمر مباشرةً بالاطلاع أو الحصول على أية بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع أو الخزائن لدى البنوك والمؤسسات المالية إذا اقتضى ذلك كشف الحقيقة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون .

المادة ٣٤ مكرر [١]

للهيئة بعد أخذ إذن النيابة العامة أن تكلف أي شخص - وإن لم يكن خاضعاً لأحكام هذا القانون بتقديم إقرار بذمته المالية متى توافرت في حقه دلائل على تحقيقه لفائدة جدية من جريمة فساد، ويلتزم الشخص
بتقديم الإقرار المطلوب خلال تسعون يوماً من تكليفه بذلك.

المادة ٣٥

تعد لجان الفحص تقريراً عن كل خاضع لأحكام هذا الباب يرجح أن لديه زيادة في ذمته المالية نتجت عن كسب غير مشروع وذلك بعد سماع أقواله . ويحال هذا التقرير للهيئة لترسله إلى النيابة العامة لاتخاذ ما تراه في شأنه . وتنظم اللائحة التنفيذية المدد الزمنية الخاصة بإعداد التقارير وإحالتها .

المادة ٣٦

مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم ١ لسنة ١٩٩٣ بشأن حماية الأموال العامة ، يجوز للنيابة العامة عند مباشرة التحقيق ، إذا تجمعت لديها أدلة كافية على تحقق كسب غير مشروع ، أن تتخذ ما تراه من الإجراءات التحفظية . ويجوز لمن صدر ضده الإجراء أن يتظلم منه إلى محكمة الجنايات بالمحكمة الكلية خلال شهرين من تاريخ صدوره ، وتفصل في التظلم على وجه السرعة إما برفضه أو بإلغاء الإجراء أو بتعديله وتقرير الضمانات اللازمة إن كان لها مقتضى ، ولا يجوز إعادة التظلم إلا بعد مضي ستة أشهر من تاريخ الفصل في التظلم ، ويجوز للنائب العام العدول عن الإجراء أو تعديله وفقاً لمقتضيات التحقيق . وللجنة التحقيق الخاصة بالوزراء مباشرة الإجراءات التحفظية وفقاً لما هو منصوص عليه في القانون رقم ٨٨ لسنة ١٩٩٥ في شأن محاكمة الوزراء .

الباب الخامس

حماية المجتمع

الفصل الاول : إجراءات البلاغ

المادة ٣٧

الابلاغ عن جرائم الفساد واجب على كل شخص ، وحرية المبلّغ وأمنه وسكينته مكفولة وفقاً لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر يقرر ضمانات أخرى في هذا الخصوص ، ولا يجوز المساس بالمبلّغ بأي شكل من الأشكال بسبب الابلاغ عن

١) مضافة بموجب المرسوم بقانون رقم ٦٩ لسنة ٢٠٢٥

هـذه الجرائـم .

المادة ٣٨

يـشترط في الـبلاغ ، في حكـم هـذا القانـون ، أن يكـون المبلّـغ لديـة دلائـل جديـة تبرر اعتقـاده بصحـة الواقعـة المبلّـغ عنهـا .

المادة ٣٩

تـبين اللائحـة التنفيذيـة إجـراءات تقديـم الـبلاغ مـع مراعـاة سـهولة تقديمـه وإحاطـة هويـة المبلّـغ بالسريـة الكاملـة .

الفصل الثاني : برنامج الحماية

المادة ٤٠

يتمتـع المبلّـغ بالحمايـة مـن وقـت تقديـم الـبلاغ ، وتمتـد الحمايـة لزوجـه وأقاربـه وسـائر الأشـخاص وثيقـي الصلـة بـه عنـد الاقتضـاء .

المادة ٤١

تشمل حماية المبلّغ ما يلي :

١ – تـوفير الحمايـة الشـخصية للمبلّـغ : وذلـك بعـدم كشـف هويتـه أو مـكان وجـوده ، وتـوفير الحراسـة الشـخصية لـه أو محـل إقامـة جديـد إذا لـزم الأمـر .

٢ – تـوفير الحمايـة الإداريـة والوظيفيـة للمبلّـغ: وذلـك بمنع اتخاذ أي إجـراء إداري ضده وضمان سريـان راتبـه الوظيفـي وحقوقـه ومزايـاه خلال الفترة التي تقررهـا الهيئة .

٣ – تـوفير الحمايـة القانونيـة للمبلّـغ : وذلـك بعـدم الرجـوع عليـه جزائيـاً أو مدنيـاً أو تأديبيـاً متـى استكمل البـلاغ الشرط المبين في المادة ٣٨ من هذا القانـون . وتحدد اللائحة التنفيذيـة وسـائل وإجـراءات الحمايـة الأخـرى وأنواعهـا .

المادة ٤١ مكرر [١]

يحظـر على الهيئـة الإفصـاح عـن هويـة وبيانـات المبلـغ مـا لم تتطلـب الإجـراءات القضائية غير ذلـك، أو بنـاء على موافقـة كتابيـة مسبقة مـن المبلغ.

المادة ٤٢

تحـدد اللائحـة التنفيذيـة الوسـائل التـي يجـوز للهيئـة أن توفرهـا للمبلّـغ ليـدلي بأقوالـه على نحـو يكفـل كافـة الضمانـات الماديـة والمعنويـة والإداريـة لـه وبما يضمـن سلامتـه .

المادة ٤٣

تلتـزم الدولـة بتعويـض المبلّـغ أو ورثتـه عما يلحـق بـه مـن أضرار ماديـة أو معنويـة نتيجة تقديمـه الـبلاغ مستوفيا الشروط المبينـة في المادة ٣٨ مـن هـذا القانـون ، وتحـدد اللائحـة التنفيذيـة الحوافـز الماديـة والمعنويـة التـي يجـوز منحهـا للمبلّـغ وشروط المنـح .

الباب السادس

العقوبات

المادة ٤٤

يُعفـى مـن العقـاب كل مـن بـادر مـن الجنـاة بـإبلاغ الهيئـة أو النيابـة العامـة أو الجهـات المختصـة بوجـود اتفـاق جنائـي لارتـكاب إحـدى الجرائـم المنصـوص عليهـا في المادة ٢٢ مـن هـذا القانـون وبمـن اشتركـوا فيهـا قبـل البـدء في تنفيذهـا ، ويجـوز للمحكمـة

١) مضافة بموجب المرسوم بقانون رقم ٦٩ لسنة ٢٠٢٥

الاعفاء من العقوبة إذا حصل البلاغ بعد وقوع الجريمة وقبل البدء في التحقيق إذا مكن الجاني - في أثناء التحقيق - السلطات من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين أو ضبط الأموال موضوع الجريمة أو القبض على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة .

المادة ٤٥ [١]

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المواد (٩٢،٦٢،٦١،٥١، ٤٣ مكررا) من هذا القانون. ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار كل من خالف أحكام المادة ٢٠ من هذا القانون . ولا يجري حكم هذه الفقرة على الزوج أو الأصول أو الفروع .

المادة ٤٦

إذا تأخر أحد المذكورين في المادة ٣٠ من هذا القانون عن تقديم إقرار ذمته المالية خلال المدة القانونية المنصوص عليها في المادة ٣٢ يعاقب بالعقوبات التالية :

١ - الإقرار الأول : غرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار ، وإذا زاد التأخير لأكثر من تسعين يوماً بعد إنذاره بتقديم الإقرار جاز الحكم عليه بالعزل من وظيفته .

٢ تحديث الإقرار : غرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف دينار ، وإذا زاد التأخير لأكثر من تسعين يوماً بعد إنذاره بتحديث الإقرار يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين ويجوز الحكم عليه بالعزل من وظيفته .

٣ - الإقرار النهائي : غرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار، وإذا زاد التأخير لأكثر من تسعين يوماً يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على ثلاثين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين . وفي جميع الأحوال يحال ملف المخالفة إلى لجنة الفحص المختصة للتحقق من عناصر ذمته المالية .

المادة ٤٦ مكرر [٢]

يجوز للهيئة التصالح في الجرائم المتعلقة بالتأخر في تقديم إقرار الذمة المالية متى تم تقديم الإقرار المطلوب خلال التسعين يوما التالية على انقضاء المدة اللازمة لتقديم الإقرار خلالها أو على إنذاره بحسب الأحوال.

ويكون التصالح مقابل سداد مبلغ ١٠٠ دينار.

المادة ٤٧

إذا قدم الخاضع إقرار الذمة المالية ناقصاً أو غير صحيح مع علمه بذلك أو إذا لم يقدم إقراراً عن أحد الأشخاص الذين يكون ولياً أو وصياً أو قيماً عليهم رغم إنذاره بتقديمه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على ثلاثين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين ، ويجوز الحكم عليه بالعزل من وظيفته .

المادة ٤٨

١) الفقرة الاولى مستبدلة بموجب المرسوم بقانون رقم ٦٩ لسنة ٢٠٢٥
٢) مضافة بموجب المرسوم بقانون رقم ٦٩ لسنة ٢٠٢٥

كل من ارتكب جريمة الكسب غير المشروع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة تعادل قيمة الكسب غير المشروع الذي حصل عليه مع الحكم بمصادرة الكسب غير المشروع، سواء كان في ذمته أو في ذمة زوجه أو أولاده القصر أو الوصي أو القيم عليه . ولا يحول انقضاء الدعوى الجزائية بالوفاة دون الحكم بمصادرة الكسب غير المشروع .

المادة ٤٩

كل حكم بالإدانة في الجريمة المنصوص عليها في المادة ٤٨ من هذا القانون يستوجب عزل المحكوم عليه من وظيفته أو اسقاط عضويته مع حرمانه من تولي الوظائف العامة ومن التعيين أو الترشيح لعضوية أي هيئة نيابية ما لم يرد إليه اعتباره .

المادة ٥٠

كل شخص من غير المنصوص عليهم في المادتين ٤٧ و ٤٨ استفاد فائدة جدية من الكسب غير المشروع مع علمه بذلك يعاقب بنصف العقوبة الواردة في المادة ٤٨ من هذا القانون .

المادة ٥١

كل من قام بالكشف عن هوية المبلغ أو موطنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين .

المادة ٥٢

كل مسؤول يثبت أنه قام باتخاذ إجراء إداري ضد المبلغ بسبب إبلاغه عن جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون يعاقب بالجزاء التأديبي ، ويعتبر الإجراء الإداري المتخذ ضد المبلغ كأن لم يكن .

المادة ٥٣

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ، يعاقب المبلغ عن جرائم فساد إذا تعمد تقديم بيانات أو معلومات كاذبة أو أخفى بيانات أو معلومات أو ارتكب غشاً أو تدليساً أو أخفى الحقيقة أو كان يضلل العدالة بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات ويجوز الحكم بعزله من وظيفته.

الباب السابع
أحكام ختامية

المادة ٥٤

لا تسقط الدعوى الجزائية في جرائم الفساد المذكورة في المادة ٢٢ من هذا القانون ، كما لا تسقط العقوبة المحكوم بها في هذه الجرائم بمضي المادة .

المادة ٥٥

للمحكمة أن تدخل في الدعوى أي شخص طبيعي أو اعتباري ترى أنه استفاد فائدة جدية من الكسب غير المشروع ويكون الحكم بالرد أو بالمصادرة نافذاً في ماله بقدر ما استفاد .

المادة ٥٦

لا تمنع العقوبات الواردة في هذا القانون من توقيع أي عقوبة أشد تكون مقررة في قانون آخر للفعل المرتكب .

المادة ٥٦ مكرر [١]

تتبع الهيئة في شأن إعلان الأوراق المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية أي من طرق الإعلان الآتية:

١- طريق إعلان الأوراق القضائية بواسطة الإعلان الإلكتروني أو مندوبي الإعلان.

٢- كتاب مصحوب بعلم الوصول عن طريق البريد أو التسليم عن طريق من تفوضه الهيئة.

٣- أي وسيلة تتفق وأحكام القوانين المعمول بها.

المادة ٥٧

تصدر بمرسوم اللائحة التنفيذية لهذا القانون بناء على اقتراح مجلس الإمناء خلال شهرين من صدور هذا القانون وتنشر في الجريدة الرسمية .

المادة ٥٨

يلغى كل حكم يتعارض مع هذا القانون .

المادة ٥٩

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية .

أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في: ١٤ ربيع الآخر ١٤٣٧هـ
الموافق: ٢٤ يناير ٢٠١٦م

١) مضافة بموجب المرسوم بقانون رقم ٦٩ لسنة ٢٠٢٥

القانون رقم ١ لسنة ١٩٩٣
بشأن حماية الأموال العامة

الفهرس	المواد	الصفحة
الفصل الاول: أحكام عامة	١	٢٤٥
الفصل الثانى: وسائل الرقابة على الاموال العامة	٦	٢٤٦
الفصل الثالث: الجرائم والعقوبات	٩	٢٤٧
الفصل الرابع: فى الاجراءات التحفظية	٢٤	٢٥٠
الفصل الخامس: أحكام ختامية	٢٩	٢٥٢

القانون رقم ١ لسنة ١٩٩٣
بشأن حماية الأموال العامة

بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم ١٦ لسنة ١٩٦٠ بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٦٠ بإصدار قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٦٣ في شان اللائحة الداخلية لمجلس الامة والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم ٣٠ لسنة ١٩٦٤ بإنشاء ديوان المحاسبة المعدل بالمرسوم بالقانون رقم ٤ لسنة ١٩٧٧،
وعلى القانون رقم ٣١ لسنة ١٩٧٠ بتعديل بعض احكام قانون الجزاء رقم ١٦ لسنة ١٩٦٠،
وعلى المرسوم بقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٩ في شان الخدمة المدنية والمرسوم الصادر في ٤ من ابريل سنة ١٩٧٩ في شان نظام الخدمة المدنية،
وعلى المرسوم بالقانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٨٠ بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم بالقانون رقم ٦٧ لسنة ١٩٨٠ بإصدار القانون المدني،
وعلى القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٨٢ بإنشاء الهيئة العامة للاستثمار،
وافق مجلس الامة على القانون الاتي نصه :
وقد صدقنا عليه واصدرناه.

الفصل الاول
احكام عامة

المادة ١

للأموال العامة حرمة، حمايتها ودعمها والذود عنها واجب على كل مواطن.

المادة ٢

يقصد بالأموال العامة في تطبيق أحكام هذا القانون ما يكون مملوكا أو خاضعا بقانون لإدارة إحدى الجهات الآتية أيا كان موقع تلك الأموال في داخل البلاد أو خارجها :
ا - الدولة.
ب - الهيئات العامة، والمؤسسات العامة.
ج - الشركات والمنشآت التي تساهم فيها الجهات المبينة بالبندين السابقين بنسبة لا تقل عن ٢٥ ٪ من رأسمالها بصورة مباشرة أو غير مباشرة عن طريق شركات أو منشآت تساهم الدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو غيرها من الأشخاص المعنوية العامة في رأسمالها بنصيب ما، ويعتد في تحديد نسبة رأس المال المشار اليها الحصص التي
للدولة أو غيرها من كافة الهيئات ذات الشخصية المعنوية العامة أو الشركات المشار

إليها.

المادة ٣

يعد في حكم الموظف العام في تطبيق أحكام هذا القانون الأشخاص المنصوص عليهم في المادة ٤٣ من القانون رقم ٣١ لسنة ١٩٧٠ م المشار إليه.

المادة ٤

تسري أحكام هذا القانون على كل من يرتكب خارج إقليم الكويت جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه.

المادة ٥ [١]

تختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق ن والتصرف، والادعاء في الجنايات والجنح المنصوص عليها في هذا القانون والجرائم المرتبطة بها.

وعلى النيابة العامة في حالة إصدار قرار بحفظ التحقيق في احدى هذه الجرائم إعلان مجلس الوزراء والجهة المجنى عليها المشار اليها في المادة الثانية من هذا القانون بالقرار المذكور. ولمجلس الوزراء وللجهة المجنى عليها التظلم من قرار الحفظ وذلك وفقا للأوضاع والاجراءات المبينة في المادة ١٠٤ مكررا من القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٦٠ بقانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية

ولا يجوز تطبيق نص المادة ١٠٤ من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية المشار إليه بأي حال على الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

الفصل الثاني

وسائل الرقابة على الاموال العامة

المادة ٦

مع مراعاة حكم المادة ٢٩ على الجهات المشار اليها في المادة الثانية إخطار ديوان المحاسبة كتابة بما تجريه من أموال في داخل البلاد أو خارجها وما تتخذه من قرارات في هذا الشأن وما يطرأ عليها من تعديلات ويجب أن يتم الإخطار في ميعاد أقصاه عشرة أيام من تاريخ إجراء العملية أو التصرف أو صدور القرار.

ولرئيس الديوان أن يصدر قرارا بتحديد ميعاد يزيد على ذلك بما لا يجاوز شهرين في الحالات التي تقتضي ذلك ولديوان المحاسبة استيفاء ما يرد إليه من بيانات والاطلاع على ما يري لزوم الاطلاع عليه من دفاتر أو سجلات أو أوراق أو مستندات أو حسابات، ويجب على تلك الجهات موافاة الديوان أو حسابات، ويجب على تلك الجهات موافاة الديوان بما تطلبه من معلومات أو مستندات خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ الطلب.

وللديوان حق التعقيب على التصرفات المشار اليها بالفقرة الأولي وإبلاغ الجهة المعنية بملاحظاته عليها وتوصياته في شانها.

وعلى الجهة المعنية الرد على ملاحظات الديوان وتوصياته في شأنها خلال ميعاد أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ ورودها إليها.

المادة ٧

على الجهات المشار إليها في المادة الثانية التي تستثمر أموالا تجاوز قيمتها مائة ألف دينار في الداخل أو الخارج أن تقدم على الوزير المختص بيانا كاملا عن أوضاع الأموال المستثمرة لديها وحالتها والأرصدة غير المستثمرة كل ستة اشهر وذلك خلال ثلاثين

١) معدلة بالقانون رقم ٧٤ لسنة ٢٠٠٣

يوما التالية لهذه الفترة، وعلى الوزير المختص موافاة رئيس ديوان المحاسبة بتقرير شامل خلال شهري يناير ويوليو من كل عام عن الأموال المستثمرة في الجهات التي يشرف عليها.

وعلى رئيس الديوان تسليم رئيس مجلس الأمة نسخة من هذا التقرير وملاحظاته عليه في خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ وصول التقرير إليه.

المادة ٨ [١]

تشكل بمجلس الأمة لجنة تسمي (لجنة حماية الأموال العامة)، تكون مهمتها دراسة التقارير المشار إليها في المادة السابقة.

وتؤلف هذه اللجنة من خمسة أعضاء يختارهم مجلس الأمة خلال الأسبوع الأول من اجتماعه السنوي وتسري عليها أحكام القانون رقم (١٢) لسنة ١٩٦٣ المشار إليه.

الفصل الثالث

الجرائم والعقوبات

مادة ٩

يعاقب بالحبس المؤبد أو المؤقت الذي لا تقل مدته عن خمسة سنوات كل موظف عام أو مستخدم أو عامل اختلس أموالا أو أوراقا أو أمتعة أو غيرها مسلمة إليه بسبب وظيفته.

وتكون العقوبة الحبس المؤبد أو المؤقت الذي لا تقل عن سبع سنوات إذا ارتبطت الجريمة بجناية أخري ارتباطا لا يقبل التجزئة.

مادة ١٠

يعاقب بالحبس المؤبد أو المؤقت الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات كل موظف عام أو مستخدم أو عامل استولي بغير حق على شي مما ذكر في المادة السابقة لإحدى الجهات المشار اليها في المادة الثانية أو تحت يدها أو سهل ذلك لغيره.

وتكون العقوبة الحبس المؤبد أو المؤقت على لا تقل مدته عن سبع سنوات إذا ارتبطت الجريمة بجناية أخرى ارتباطا لا يقبل التجزئة.

مادة ١١

كل موظف عام أو مستخدم أو عامل كلف بالمحافظة على مصلحة لإحدى الجهات المشار إليها في المادة الثانية في صفقة أو عملية أو قضية أو كلف بالمفاوضة أو الارتباط و الاتفاق أو التعاقد مع أي جهة في داخل البلاد أو خارجها في شأن من شئون تلك الجهات إذا كان من شأنها ذلك ترتيب حقوق أو التزامات مالية للدولة أو غيرها من الجهات المذكورة فتعمد إجراءاها على نحو يضر بمصلحة هذه الجهات ليحصل على ربح أو منفعة لنفسه أو لغيره، يعاقب بالحبس المؤبد أو المؤقت الذي لا تقل مدنه عن سبع سنوات، فإذا بلغ الجاني مقصده أو كان من شانه جريمته الإضرار بأوضاع البلاد المالية أو التجارية أو الاقتصادية أو ارتكب الجريمة في زمن الحرب تكون العقوبة الحبس المؤبد.

مادة ١٢

يعاقب بالحبس المؤبد أو المؤقت الذي لا تقل مدته عن سبع سنوات كل موظف عام أو مستخدم أو عامل له شان في إدارة المقاولات أو التوريدات أو الأشغال

١) معدلة بالقانون رقم ٣٥ لسنة ٢٠٠٧

المتعلقة بإحدى الجهات المشار إليها في المادة الثانية أو يكون له شان في الإشراف عليها، حصل أو حاول أن يحصل لنفسه بالذات أو بالواسطة أو لغيره بأي كيفية غير مشروعة على ربح أو منفعة من عمل من الأعمال المذكورة.

مادة ١٣

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل موظف عام أو مستخدم أو عامل في إحدى الجهات المشار إليها في المادة الثانية افشي أي معلومة عن الأعمال التي ينبغي أن تظل سرية بطبيعتها أو وفقا لتعليمات خاصة إذا كان من شأن الإفشاء بها الإضرار بمصلحة هذه الجهات أو تحقيق مصلحة خاصة لأحد ويستمر هذا الخطر لمدة خمس سنوات بعد انتهاء خدمة الموظف.

مادة ١٤

كل موظف عام أو مستخدم أو عامل تسبب بخطئه في إلحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفة أو أموال الغير أو مصالحه المعهود بها على تلك الجهة. بان كان ذلك ناشئا عن اهتمام او تفريط في أداء وظيفته أو عن إخلال بواجباتها أو عن إساءة في استعمال السلطة داخل البلاد أو في خارجها يعاقب بالحبس المؤقت مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة ألاف دينار، ولا تزيد على عشرين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة الحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار إذا كان الخطأ جسيما وترتب على الجريمة إضرار بأوضاع البلاد المالية أو التجارية أو الاقتصادية أو بأية مصلحة قومية لها أو إذا ارتكب الجريمة في زمن الحرب.

ويجب على المحكمة إذا أدانت المتهم أن تأمر بعزله من الوظيفة.

مادة ١٥

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألفى دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل موظف عام أو مستخدم أو عامل يحتفظ لنفسه ولحساب غيره بأصول وثائق رسمية أو صور منها لإحدى الجهات المنصوص عليها في المادة الثانية والتي تتعلق بإحدى الجرائم المذكورة في هذا القانون سواء كانت أوراقا أو غيرها مما يتعلق بالجهة التي يعمل بها أو سبق له العمل بها ولو كانت خاصة بعمل كلف به شخصيا ولم يسارع إلى تقديمها إلى سلطات التحقيق رغم علمه بوجود تحقيق يجرى في إحدى هذه الجرائم.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على ألفى دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا كان المتهم من غير العاملين الحاليين أو السابقين بالجهة المجني عليها.

ويعفى من العقاب من يقوم بتسليم ما لديه مما ورد ذكره في الفقرة الأولي قبل انتهاء التحقيق المشار إليه

مادة ١٦

فضلا عن العقوبات المقررة للجرائم المذكورة في المواد ٩، ١٠، ١١، ١٢ يحكم على الجاني بالعزل والرد وبغرامة تعادل ضعف قيمة ما اختلس أو استولي عليه أو سهل ذلك لغيره من مال أو منفعة أو ربح.

مادة ١٧

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على عشرة ألاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تسبب عمدا في تأخير وصول الإخطار أو البيان المشار إليهما في المادتين السادسة والسابقة فقرة أولى من هذا القانون الي الجهة المختصة خلال المهلة المحددة.

مادة ١٨

كل من علم بوجود مشروع لارتكاب جريمة مما نص عليه في هذا القانون أو علم بوقوعها بالفعل وامتنع عن إبلاغ ذلك الي النيابة العامة أو ديوان المحاسبة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على عشرة ألاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ولا يجرى حكم هذه المادة على زوج أي شخص له يد في ذلك المشروع أو على أصوله أو فروعه.

مادة ١٩

مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد يعاقب كل من يقدم إلى جهات التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو إلى أي جهة رسمية أخرى بيانات كاذبة أو معلومات غير صحيحة أو يخفى بيانات أو معلومات عن الجهات المذكورة في المادة الثانية أو يرتكب غشا أو تدليسا في شهادة أو إقرار يتعلق بهذه الجرائم أو يخفى الحقيقة أو يضلل العدالة، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات ولا تقل عن ستة أشهر.

ولا يسرى حكم هذه المادة على زوج أي شخص له يد في الأفعال المنصوص عليها فيها أو على أصوله أو فروعه.

مادة ٢٠

لا يجوز تطبيق المادة ٨١ من قانون الجزاء بأي حال على جريمة من الجرائم المذكورة في هذا القانون إلا إذا إبدي الجاني برد الأموال موضوع الجريمة كاملة قل إقفال باب المرافعة في الحالات التي يجب فيها الرد.

ومع ذلك يجوز للمحكمة في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وفق لما تراه من ظروف الجريمة وملابساتها إذا كان موضوعا أو الضرر الناجم عنها يسيرا أن تقضى فيها بدلا من العقوبات المقررة لها بعقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ألاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة ٢١

يعفى من العقاب كل من بادر من الجناة بإبلاغ النيابة العامة أو ديوان المحاسبة بوجود اتفاق جنائي لارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وبمن اشتركوا فيه قبل البدء في تنفيذ الجريمة، ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة إذا حصل البلاغ بعد إتمام الجريمة وقبل البدء في التحقيق، كما يجوز لها ذلك إذا مكن الجاني في التحقيق السلطات من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين أو ضبط الأموال موضوع الجريمة أو على مرتكبي جريمة أخري مماثلة لها في النوع والخطورة.

مادة ٢١ مكرر [١]

لا تنقضي الدعوى الجزائية عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بمضي المدة

١) مضافة بالقانون رقم ٣١ لسنة ٢٠٠٤

ولا تسرى عليها مدد سقوط الدعوى الجزائية أو العقوبة المحكوم بها، المبينة في المادتين (٦، ٤) من قانون الجزاء.

المادة ٢٢ [١]

لا يحول انقضاء الدعوى الجزائية لأى سبب من الأسباب دون حق الجهة المضرورة في المطالبة برد الأموال محل الجرائم المنصوص عليها في المواد ٩، ١٢، ١١، ١٠ من هذا القانون والتعويض أن كان له مقتض وعلى المحكمة أن تأمر بالرد والتعويض في مواجهة الورثة والموصي لهم وكل من أفاد فائدة جدية من الجريمة ليكون الحكم بالرد والتعويض نافذا في أموال كل منهم بقدر ما استفاد.

- استثناء من حكم المادة (١٨٨) من القانون رقم (١٧) لسنة ١٩٦٠ بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية يكون ميعاد المعارضة في الأحكام الغيابية في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أسبوعا واحدا يبدأ من تاريخ إعلان المحكوم عليه فإذا انقضى هذا الميعاد دون أن يعارض المحكوم عليه لم يجز الطعن في الحكم إلا بالاستئناف إذا كان قابلا له ، ويعلن الحكم الغيابي لشخص المحكوم عليه، فإن لم يتيسر ذلك سلم الإعلان في محل إقامته لمن يوجد من أقاربه أو أصهاره الساكنين معه أو لمن يوجد من أتباعه ، فإن لم يوجد منهم أحد أو امتنع من وجد منهم عن تسليم الإعلان نشر الإعلان في الجريدة الرسمية وفى جريدتين يوميتين ويبدأ الميعاد في هذه الحالة من تاريخ النشر المشار إليه.

المادة ٢٣

تكون الأحكام الابتدائية الصادرة بالغرامة الرد أو التعويض عن إحدى الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون واجبة النفاذ فورا.

ويجوز للمحكمة التي تنظر المعارضة أو الاستئناف أن تأمر بوقف تنفيذها، ويكون لموال الجهات المنصوص عليها في المادة الثانية وكذلك نفقات الإدارة، وتكاليف البحث عن الأموال في الخارج المحكوم عليه بالرد المنقولة والعقارية يسبق في الأولوية حقوق الامتياز الأخرى عدا حق النفقة الشرعية بأنواعها.

ويسرى نص الفقرتين السابقتين على ما يصدر من أحكام تطبيقا للمواد ٤٤، ٤٥، ٤٧، ٤٨ من القانون رقم ٣١ لسنة ١٩٧٠ المشار إليه.

الفصل الرابع
في الاجراءات التحفظية

المادة ٢٤

للنائب العام إذا تجمعت لديه دلائل كافية بالنسبة لحد الأشخاص على أنه ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد ٩، ١٠، ١١، ١٢، ١٤ من هذا القانون أن يأمر بمنعه من السفر ومن التصرف في أمواله وإدارتها وان يبادر باتخاذ ما يراه من الإجراءات التحفظية في هذا الشأن وذلك بالنسبة للأموال التي تحت يد المتهم أو يد غيره كلها أو بعضها دون أن يخل ذلك بواجب الجهات المجني عليها المشار اليها في المادة الثانية من هذا القانون في اتخاذ كافة الإجراءات القضائية والتحفظية والقانونية والإدارية من جانبها في داخل البلاد وخارجها لمنع تهريب الأموال.

١) الفقرة الثانية مضافة بموجب القانون رقم ٣١ لسنة ٢٠٠٤

ويجوز له أن يأمر باتخاذ تلك الإجراءات بالنسبة لموال زوجة والأولاد القصر أو البلغ أو غيرهم متى كانت لتلك الأموال صلة بالجريمة.

وعلى النائب العام أن يعين وكيلا لإدارة الأموال التي منعت إدارتها بناء على ترشيح رئيس ديوان المحاسبة، ويصدر ببيان واجبات الوكيل وضوابط أدائه لعمله قرار من رئيس الديوان.

وتسرى الإجراءات المنصوص عليها في الفقرات السابقة بالنسبة للأشخاص والوقائع التي تخضع للمواد ٤٤، ٤٥، ٤٧، ٤٨ من القانون رقم ٣١ لسنة ١٩٧٠ المشار إليه.

المادة ٢٥

لسلطات التحقيق في سبيل التحفظ على الأموال المشار اليها في المادة السابقة أن تتخذ كل ما تراه من إجراءات في سبيل تتبعها في الخارج وكل ما تراه موصلا للتحفظ على تلك الأموال في أية حالة تكون عليها بما في ذلك الطرق الدبلوماسية والاستعانة بجهات البحث والتحري الأجنبية العامة أو الخاصة.

المادة ٢٦

لكل ذي شأن أن يتظلم للمحكمة المختصة من قرار المنع من التصرف والإدارة بعد مضى ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار.

وعلى المحكمة أن تفصل في التظلم على وجه السرعة أما برفضه أو بإلغاء الأمر أو بتعديله وتقرير الضمانات اللازمة أن كان لها مقتض، ولا يجوز إعادة التظلم إلا بعد مضى ستة أشهر من تاريخ الفصل في التظلم ويجوز للنائب العام العدول عن المر أو تعديله وفقا لمقتضيات التحقيق.

المادة ٢٧

إذا حكم على المتهم بالإدانة لا يرفع قرار المنع من التصرف والإدارة أو غير ذلك من الإجراءات التحفظية على الأموال إلا بعد الانتهاء من تنفيذ العقوبات المالية المقضي بها على الجاني علاوة على نفقات الإدارة وتكاليف البحث عن الأموال في الخارج.

ويجوز للنيابة العامة اقتضاؤها جبرا من الجهات المتحفظ لديها على تلك الأموال والتصرف فيها بالبيع ويجوز أن يتم البيع بالطريق الإداري.

المادة ٢٨

تعتبر باطلة التصرفات التي أجرها المحكوم عليه في الأموال المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو من آلت إليهم هذه الأموال أو تفويت حق الجهة المضرورة في استيفاء ما عسى أن يحكم به عليه.

ولا يسرى البطلان المنصوص عليه في الفقرة السابقة على التصرفات التي تمت بعوض إلى الأشخاص حسن النية، ولا تعتبر الشخص حسن النية إذا كان يعلم أو كان بإمكانه أن يعلم بالجريمة أو بالغرض من التصرف.

وتسرى أحكام الفقرتين السابقتين على التصرفات في الأموال المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في المواد ٤٤، ٤٥، ٤٧، ٤٨ من القانون رقم ٣١ لسنة ١٩٧٠ المشار

اليه

الفصل الخامس
احكام ختامية

المادة ٢٩

على الجهات المشار إليها في المادة الثانية موافاة رئيس ديوان المحاسبة بتقرير مفصل عن الأوضاع الخاصة بالاستثمارات القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون سواء في داخل البلاد أو خارجها في ميعاد أقصاه ستة أشهر من التاريخ المشار إليه على أن يخطر رئيس الديوان بكل ما يطرأ من تعديلات على أوضاع تلك الاستثمارات خلال تلك الفترة في ميعاد أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ التعديل.

وعلى رئيس ديوان المحاسبة تسليم رئيس مجلس الأمة نسخة من هذا التقرير وملاحظاته عليه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ وصوله إليه.

المادة ٣٠

تسرى أحكام المواد ٤٤، ٤٥، ٤٧، ٤٨ من القانون رقم ٣١ لسنة ١٩٧٠ المشار اليه بالنسبة للأفعال التي وقعت قبل تاريخ العمل بهذا القانون، وتلغى بالنسبة لما يقع بعد ذلك.

كما يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة ٣١

يصدر رئيس ديوان المحاسبة بعد أخذ رأى الوزير المختص بحسب الأحوال القرارات اللازمة لمباشرة اختصاصات ديوان المحاسبة المنصوص عليه في هذا القانون وكيفية تداول المعلومات بما يكفل سريتها.

مادة ٣٢

على رئيس مجلس الوزراء، والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

امير الكويت

جابر الاحمد الصباح

صدر بقصر بيان في : ١٥ شعبان ١٤١٣ هـ

الموافق : ٧ فبراير ١٩٩٣ م

القانون رقم ٢٠ لسنة ٢٠١٩
بإصدار القانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

القانون رقم ٢٠ لسنة ٢٠١٩
بإصدار القانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

بعد الاطلاع على الدستور.

وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم (١٦) لسنة ١٩٦٠ والقوانين المعدلة له.

وعلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم (١٧) لسنة ١٩٦٠ والقوانين المعدلة له.

وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (٦٨) لسنة ١٩٨٠ والقوانين المعدلة له.

وعلى القانون رقم (٤٤) لسنة ١٩٨١ بالموافقة على النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وعلى القانون رقم (٥) لسنة ٢٠٠٣ بالموافقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دولة مجلس التعاون.

وعلى القانون رقم (٦٢) لسنة ٢٠٠٧ في شأن قمع الغش في المعاملات التجارية.

وعلى قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المتخذ في دورة انعقاده السابعة والثلاثين التي عقدت في مدينة الصخير بمملكة البحرين في الفترة من (٦-٧ ديسمبر ٢٠١٧) باعتماد القانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون.

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه.

(مادة أولى) اصدار

ووفق على القانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المرافق.

(مادة ثانية) اصدار

يتم معادلة الدينار الكويتي بالريال السعودي وفق سعر الصرف المعلن من البنك المركزي في يوم الحكم.

(مادة ثالثة) اصدار

يلغى القانون رقم (٦٢) لسنة ٢٠٠٧ المشار إليه، على أن يستمر العمل بأحكامه حتى صدور اللائحة التنفيذية للقانون الجديد.

(مادة رابعة) اصدار

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون

أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في: ١٤ رمضان ١٤٤٠هـ
الموافق: ١٩ مايو ٢٠١٩م

المادة ١

في تطبيق أحكام هذا القانون (النظام) يكون للكلمات والعبارات التالية، المعنى الموضح قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك :

١ – القانون (النظام) : القانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

٢ – اللائحة التنفيذية : اللائحة التنفيذية الصادرة تطبيقاً لأحكام هذا القانون (النظام).

٣ – دول المجلس : دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

٤ – الدولة : الدولة العضو في دول المجلس.

٥ – لجنة التعاون التجارية : الوزراء المعنيون بشؤون التجارة بدول المجلس.

٦ – السلطة المختصة : الوزارة أو الجهة المسؤولة عن تنفيذ هذا القانون (النظام) في الدولة.

٧ – الوزير : الوزير أو رئيس السلطة المختصة المسؤولة عن تنفيذ هذا القانون (النظام) في الدولة.

٨ – المحكمة : الجهة القضائية المختصة في الدولة بالفصل في جميع المخالفات والمنازعات ودعاوى المطالبة بالتعويض الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون (النظام).

٩ – البضائع : جميع أنواع السلع والمنتجات الأساسية والكمالية، والمواد الخام والمصنعة ونصف المصنعة وكل ما ينتج أو يصنع.

١٠ – البضائع المغشوشة : أي بضاعة أدخل عليها تغيير أو تقليد بصورة ما، مما أفقدها شيئاً من قيمتها المادية أو المعنوية، سواء كان ذلك بالإضافة أو الإنقاص أو بتغيير في ذاتها أو طبيعتها أو جنسها أو نوعها أو خواصها أو شكلها أو عناصرها أو كيلها أو مقاسها أو عددها أو طاقتها أو عيارها أو منشأها أو مصدرها، أو الإعلان عنها أو الترويج لها بما يخالف حقيقتها.

١١ – البضائع الفاسدة : أي بضاعة لم تعد صالحة للاستغلال أو الاستعمال أو الاستهلاك.

١٢ – المزود : كل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم باستيراد أو تصدير أو إعادة تصدير أو تصنيع أو إنتاج أو تسويق أو تداول أو ترويج أو تصريف أو بيع أو حيازة أو تخزين أو نقل أو عرض البضائع لحسابه أو لحساب الغير.

المادة ٢

مع مراعاة ما يقضي به قانون (نظام الجمارك الموحد بدول المجلس)، يحظر استيراد البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو تصديرها أو إنتاجها أو تصنيعها أو عرضها أو بيعها أو تخزينها أو نقلها أو تسويقها أو تداولها أو ترويجها أو تصريفها أو حيازتها بقصد البيع، كما يحظر الشروع في أي من ذلك. ويعد مخالفاً لأحكام هذا القانون (النظام) كل من ارتكب أو شارك أو شرع أو حرض على ارتكاب أحد الأفعال الآتية :

١ – استيراد بضائع مغشوشة أو فاسدة أو مواد تستعمل في غش البضائع أو تصديرها أو إعادة تصديرها أو تصنيعها أو انتاجها أو بيعها أو تخزينها أو نقلها.

٢ – الخداع أو الغش في نوع البضاعة، أو عددها، أو مقدارها، أو قياسها، أو كيلها،

أو وزنها، أو طاقتها، أو عيارها، أو ذاتيتها، أو حقيقتها، أو طبيعتها، أو صفاتها، أو عناصرها، أو أصلها، أو منشأها، أو تركيبتها، أو تاريخ صلاحيتها.

٣ - الحيازة بالذات أو بالواسطة بقصد تسويق أو تداول أو ترويج أو عرض بضائع مغشوشة أو فاسدة للبيع، أو مواد تستعمل في غش البضائع.

٤ - استعمال أواني، أو أوعية، أو أغلفة، أو عبوات، أو ملصقات، أو مطبوعات في تجهيز أو تحضير ما يكون معد للبيع من البضائع المغشوشة أو الفاسدة.

٥ - تعبئة، أو حزم، أو ربط، أو توزيع، أو تخزين، أو نقل البضائع المغشوشة أو الفاسدة.

٦ - حيازة البضائع المغشوشة أو الفاسدة، بقصد التعديل أو التغيير أو التبديل عليها.

٧ - وصف البضاعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة أو مضللة.

المادة ٣

يلتزم المزود بسحب البضائع المغشوشة أو الفاسدة من الأسواق والمخازن، وإبلاغ السلطة المختصة بذلك والإعلان عن ذلك بالطرق المناسبة، ويجوز للسلطة المختصة سحب البضائع المغشوشة والفاسدة والتصرف فيها أو إتلافها على نفقة المزود دون الإخلال بالعقوبة المقررة بحقه، وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات والضوابط والمدد اللازمة لذلك.

المادة ٤

يفترض علم المزود بالبضائع المغشوشة أو الفاسدة، ولا يمنع من تطبيق العقوبة المقررة بحق المزود علم المشتري بذلك.

المادة ٥

يلتزم المزود برد قيمة البضائع المغشوشة أو الفاسدة إلى المشتري دون الإخلال بحقه بالمطالبة بالتعويض، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.

المادة ٦

يكون للموظفين صفة الضبطية القضائية لتنفيذ أحكام هذا القانون (النظام) واللائحة التنفيذية وفقاً للإجراءات المتبعة في كل دولة

المادة ٧

لموظفي الضبط القضائي حق دخول المحال التجارية وجميع الأماكن غير المعدة للسكن والمخازن والمصانع في أي وقت من الأوقات للتفتيش والاطلاع على السجلات والدفاتر وضبط البضائع المشتبه فيها أو التحفظ عليها لدى المزود، وتحت مسؤوليته وسحب عينات منها للفحص والتحليل، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الفحص والمدد الزمنية اللازمة لذلك.

المادة ٨

أ - يحظر منع موظفي الضبط القضائي من تأدية أعمالهم.

ب - يحظر على المزود التصرف بالبضائع المتحفظ عليها قبل ظهور نتيجة الفحص بإجازتها.

ج - مع عدم الإخلال بحق صاحب الشأن في التقدم إلى المحكمة بطلب الإفراج عن البضاعة المضبوطة أو المتحفظ عليها، يفرج عن البضاعة إذا لم يصدر أمراً من

المحكمة بتأييد التحفظ خلال (٤٥) الخمسة والأربعين يوماً التالية ليوم الضبط.

المادة ٩

يجوز بقرار مسبب من الوزير أو من يفوضه في حالة الضرورة أو الاستعجال عند قيام دلائل قوية على وجود بضائع مغشوشة أو فاسدة لدى المزود بإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة، على أن يعرض الأمر على المحكمة خلال (١٠) أيام عمل من تاريخ إصدار القرار، لإقرار الغلق أو إلغائه وإلا اعتبر القرار كأن لم يكن.

المادة ١٠

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب على الجرائم المبينة في هذا القانون (النظام) بالعقوبات المنصوص عليها فيه.

المادة ١١[1]

يعاقب بالحبس (السجن) مدة لا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تقل عن (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي أو ما يعادلها من عملات دول المجلس، ولا تزيد عن (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال سعودي أو ما يعادلها من عملات دول المجلس أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد (٢)،(٣)،(٥) والبندين (أ - ب) من المادة (٨) من هذا القانون (النظام).

المادة ١٢

يعاقب بالحبس (السجن) مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال سعودي أو ما يعادلها من عملات دول المجلس، ولا تزيد على (١٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال سعودي أو ما يعادلها من عملات دول المجلس أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا اقترن فعل الغش أو الخداع في البضاعة - أو الشروع فيهما - باستعمال موازين أو مكاييل أو مقاييس أو أختام أو ملصقات أو آلات فحص مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق ووسائل من شأنها جعل عملية وزن المنتج أو كيله أو قياسه أو فحصه غير صحيحة، أو كانت البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المواد المستعملة في غشها ضارة بصحة وسلامة الإنسان أو الحيوان.

المادة ١٣

١ - دون الإخلال بأحكام المادتين (١١ - ١٢) وحقوق الغير حسن النية على المحكمة أن تقضي بمصادرة أو إتلاف البضائع المغشوشة أو الفاسدة والمواد والأدوات المستخدمة في ذلك، وبنشر ملخص الحكم النهائي الصادر بالأدلة في صفحتين يوميتين محليتين إحداهما باللغة العربية أو أية وسيلة أخرى تحددها المحكمة، وذلك كله على نفقة المحكوم عليه.

٢ - للمحكمة أن تقضي بإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تزيد على ستة أشهر.

المادة ١٤

يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بذات العقوبة المنصوص عليها في المادتين (١١)، (١٢) إذا ثبت علمه بالجريمة أو كان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوعها. ويكون مسؤولة بالتضامن مع الشخص الاعتباري عن الوفاء بما يحكم به إذا كانت الجريمة قد

١) معدلة بموجب المرسوم بقانون رقم ٩٣ لسنة ٢٠٢٦ بتعديل المادة ١١ من القانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالقانون رقم ٢٠ لسنة ٢٠١٩

ارتكبت من أحد العاملين لديه أو باسمه أو لصالحه.

المادة ١٥

تعتبر جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون (النظام) متماثلة بالنسبة لحالات العود (التكرار)، وتضاعف العقوبة المقررة للجرائم في حالة العود (التكرار) مع إغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تزيد على سنة، ويعتبر عائداً كل من ارتكب جريمة مماثلة خلال خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم النهائي السابق بالأدلة.

المادة ١٦

تصدر السلطات المختصة في كل دولة وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة لديها اللائحة التنفيذية خلال شهر من تاريخ نفاذ هذا القانون (النظام)، وذلك بعد إقرارها من لجنة التعاون التجاري.

المادة ١٧

للجنة التعاون التجاري اقتراح تعديل هذا القانون (النظام) ولائحته التنفيذية.

المادة ١٨

يقر هذا القانون (النظام) من المجلس الأعلى ويعمل به بصفة إلزامية وفقاً للإجراءات الدستورية في كل دولة.

القانون رقم ٣٣ لسنة ٢٠١٦
بشأن بلدية الكويت

الفهرس	المواد	الصفحة
تعريفات عامة	١	٢٦١
الباب الأول : المجلس البلدي	٤	٢٦٢
الباب الثاني : الجهاز التنفيذي	٣١	٢٦٩
الباب الثالث : المخالفات	٣٨	٢٧١
الباب الرابع : الأحكام الختـــامية	٤٥	٢٧٣

القانون رقم ٣٣ لسنة ٢٠١٦
بشأن بلدية الكويت

بعد الاطلاع على الدستور.

وعلى قانون التسجيل العقاري الصادر بالمرسوم رقم (٥) لسنة ١٩٥٩ والقوانين المعدلة له.

وعلى المرسوم الأميري رقم (١٢) لسنة ١٩٦٠ بقانون تنظيم إدارة الفتوى والتشريع لحكومة الكويت.

وعلى القانون رقم (١٦) لسنة ١٩٦٠ بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له.

وعلى القانون رقم (١٧) لسنة ١٩٦٠ بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له.

وعلى القانون رقم (٣٥) لسنة ١٩٦٢ في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والقوانين المعدلة له.

وعلى القانون رقم (٣٣) لسنة ١٩٦٤ في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة والمعدل بالقانون رقم (٢) لسنة ٢٠٠٦.

وعلى المرسوم بالقانون رقم (١٨) لسنة ١٩٧٨ في شأن أنظمة السلامة وحماية المرافق العامة وموارد الثروة العامة والمعدل بالمرسوم بالقانون رقم (٥٦) لسنة ١٩٨٠.

وعلى المرسوم بالقانون رقم (٣١) لسنة ١٩٧٨ بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له.

وعلى المرسوم بالقانون رقم (٤٠) لسنة ١٩٧٨ بشأن تنظيم القطع التنظيمية.

وعلى المرسوم بالقانون رقم (١٥) لسنة ١٩٧٩ في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.

وعلى المرسوم بالقانون رقم (١٠٥) لسنة ١٩٨٠ في شأن نظام أملاك الدولة والقوانين المعدلة له.

وعلى القانون رقم (٩٤) لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية والقوانين المعدلة له.

وعلى المرسوم بالقانون رقم (١١٦) لسنة ١٩٩٢ في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها.

وعلى القانون رقم (٣٣) لسنة ٢٠٠٠ في شأن ادعاءات ملكية العقارات المملوكة للدولة.

وعلى القانون رقم (٣٩) لسنة ٢٠٠٢ ببعض الأحكام المتعلقة بحماية الملكية العقارية للدولة والمعدل بالقانون رقم (٧١) لسنة ٢٠٠٣.

وعلى القانون رقم (٥) لسنة ٢٠٠٥ بشأن بلدية الكويت والمعدل بالقانون رقم (٨٧) لسنة ٢٠١٣.

وعلى القانون رقم (١١١) لسنة ٢٠١٣ في شأن تراخيص المحلات التجارية.

وعلى القانون رقم (١١٢) لسنة ٢٠١٣ بشأن إنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية.

وعلى القانون رقم (١١٥) لسنة ٢٠١٤ في شأن إنشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري والمعدل بالقانون رقم (٣) لسنة ٢٠١٥.
وعلى القانون رقم (١١٦) لسنة ٢٠١٤ بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:-

تعريفات عامة

المادة ١

في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالعبارات والكلمات التالية المعنى الموضح قرين كل منها:

١- البلدية: المجلس البلدي والجهاز التنفيذي للبلدية.
٢- الوزير: الوزير المختص بشؤون البلدية.
٣- رئيس المجلس: رئيس المجلس البلدي.
٤- المدير العام: رئيس الجهاز التنفيذي.
٥- الأمانة العامة: الأمانة العامة للمجلس البلدي.
٦- الأمين العام: أمين عام المجلس البلدي.
٧- الجهاز التنفيذي: مجمل الوحدات الإدارية والمالية والهندسية والخدمية ووحدات التطوير والبحوث والخارجة عن نطاق وحدات الأمانة العامة للمجلس البلدي.
٨- المخطط الهيكلي العام للدولة: الإطار العام الذي يحدد الأهداف والسياسات العمرانية المستقبلية والتي تعكس رؤية وأهداف وخطط الدولة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية على استعمالات الأراضي خلال فترة محددة.
٩- المخططات الهيكلية للمناطق والمدن والضواحي: هي المخططات التنظيمية والمساحية لتوزيع استعمالات الأراضي المختلفة والمرافق والخدمات ضمن حدود المنطقة الواحدة وبما يتوافق مع المخطط الهيكلي العام للدولة.

المادة ٢

بلدية الكويت هيئة عامة مستقلة يكون مقرها مدينة الكويت، تتكون من المجلس البلدي والجهاز التنفيذي للبلدية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتخضع لإشراف الوزير.
ويكون للبلدية ميزانية ملحقة، تلحق بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية شاملة لإيراداتها ومصروفاتها.
وتتكون الموارد المالية للبلدية من الاعتمادات المخصصة لها في الميزانية العامة للدولة سنوياً، ومن أي إيرادات أخرى لا تتعارض وأحكام هذا القانون.

المادة ٣

تعمل البلدية على رسم السياسة العمرانية وتنفيذها وتطويرها وإبراز الطابع الكويتي والمحافظة على التراث المعماري وإبرازه بصورة متطورة تتوافق مع الطابع الحضاري للبلاد وفقاً للمخطط الهيكلي العام للدولة، كما تعمل على توفير

الخدمات البلدية للسكان، وتتولى على وجه الخصوص مسح الأراضي وتنظيم المدن والضواحي والمناطق والجزر وإقرار مخططاتها الهيكلية والمحافظة على الراحة والنظافة العامة السكانية وفقاً للاختصاصات المقررة لها في هذا الشأن.

ومع مراعاة أحكام قانونَي رقمي (٣٣) لسنة ٢٠٠٠ و (٣٩) لسنة ٢٠٠٢ المشار إليهما، تتولى البلدية الأعمال المنصوص عليها في المادة الثالثة من قانون التسجيل العقاري الخاصة بمعاينة العقارات ومسحها وتحديدها وعمل رسوماتها وتأكيد حساب مسطحاتها على ألا تجاوز حدود هذه العقارات ما هو منصوص عليه في وثائقها الرسمية، ولا تعدل أو تبدل مخططاتها إلا بموافقة أصحاب العلاقة أو بناء على أحكام قضائية نهائية ما عدا الأراضي المملوكة للدولة.

الباب الأول

المجلس البلدي

المادة ٤ [١]

يتألف المجلس البلدي من اثني عشر عضواً يعينون بمرسوم، ويشترط أن تتوافر فيهم الشروط الآتية:

١ - أن يكون كويتي الجنسية بصفة أصلية وفقاً للمرسوم الأميري رقم (١٥) لسنة ١٩٥٩ المشار إليه.

٢ - ألا يقل سنه يوم التعيين عن (٣٠) سنة ميلادية.

٣ - أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي في تخصص الهندسة أو العمارة أو تخصص يتوافق مع العمل البلدي.

٤ - الا يكون قد سبق الحكم عليه بحكم بات في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو في إحدى جرائم الإفلاس بالتدليس أو جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

ويحدد مرسوم التعيين رئيس المجلس ونائبه، كما يحدد المكافأة المقررة لهما ولأعضاء المجلس.

المادة ٥ [٢]

ملغية

المادة ٦ [٣]

مدة المجلس سنتان ميلاديتان تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجب دعوة المجلس إلى الانعقاد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور مرسوم التعيين وتكون الدعوة إلى انعقاد الجلسة الأولى للمجلس بقرار من الوزير ويجوز بمرسوم إنهاء مدة عمل المجلس، أو إعادة تشكيله أو استبدال أي من أعضائه قبل انتهاء مدته، ويكمل الأعضاء الجدد مدة سلفهم.

كما يجوز بمرسوم تمديد مدة عمل المجلس لمدة ستة أشهر أو لحين تعيين المجلس

١ - ٣) مستبدلة بموجب المرسوم بقانون رقم ٥٩ لسنة ٢٠٢٦
٢) ملغاة بموجب المرسوم بقانون رقم ٥٩ لسنة ٢٠٢٦

الجديد، أيهما أقرب.

المادة ٧ [١]

يؤدي العضو قبل مباشرة أعماله اليمين التالية في جلسة علنية أمام المجلس: أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور وقوانين الدولة، وأذود عن مصالح الشعب وأمواله، وأن أؤدي أعمالي بالأمانة والصدق».

المادة ٨ [٢]

ملغاة

المادة ٩ [٣]

ملغاة

المادة ١٠

١- رئيس المجلس هو الذي يمثل المجلس في اتصالاته بالهيئات الأخرى، ويتحدث باسمه، ويشرف على جميع أعماله وفقاً لأحكام هذا القانون.

٢- يحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه، وعند غيابهما يتولى الرئاسة أكبر الأعضاء سناً.

المادة ١١ [٤]

ملغاة

المادة ١٢

لا يجوز اشتراك رئيس المجلس في عضوية اللجان المختلفة.

كما لا يجوز للمجلس البلدي أو أياً من أعضائه التدخل في اختصاصات الجهاز التنفيذي وأعماله مع التقيد بأسس التعاون.

المادة ١٣ [٥]

إذا خلا مقعد عضو أعلن المجلس ذلك في أول جلسة له بعد خلو المقعد، ويجب تعيين من يحل محله خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان ذلك الخلو، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه، ولا يتم شغل المقاعد الشاغرة إذا كانت المدة الباقية لا تجاوز ستة أشهر إلا إذا زادت المقاعد الشاغرة على خمسة مقاعد.

ويعتبر عضو المجلس البلدي مستقيلاً من المجلس في حال قدم طلب ترشحه للانتخابات البرلمانية.

المادة ١٤ [٦]

المجلس البلدي هو المختص بقبول الاستقالة من العضوية.

١-٥-٦) مستبدلة بموجب المرسوم بقانون رقم ٥٩ لسنة ٢٠٢٦
٢-٣-٤) ملغاة بموجب المرسوم بقانون رقم ٥٩ لسنة ٢٠٢٦

وتقدم الاستقالة كتابة إلى رئيس المجلس لعرضها على المجلس في أول جلسة تالية لتقديمها، وتعتبر نهائية من وقت تقرير المجلس قبولها، وإذا لم يبت في الاستقالة خلال شهر من تاريخ تقديمها تعتبر مقبولة بحكم القانون من اليوم التالي لانتهاء هذه المدة، وعلى المجلس أن يعلن خلو المقعد في أول جلسة له بعد تحقق هذا الخلو، وللعضو أن يعدل عن استقالته قبل صدور قرار المجلس بقبولها أو قبل اعتبارها نهائية بحسب الأحوال.

ويتبع ذات الإجراء في حالة استقالة أي من رئيس المجلس أو نائبه، وذلك مع مراعاة أنه في حالة استقالة رئيس المجلس فيجب أن تقدم إلى المجلس البلدي.

ومع مراعاة حكم المادة (١٣) من هذا القانون يصدر مرسوم تعيين عضو آخر ليحل محل العضو المستقيل خلال (١٥) يوماً من تاريخ قبول الاستقالة.

المادة ١٥

للمجلس البلدي دور انعقاد سنوي يمتد لمدة عشرة أشهر بواقع جلسة كل أسبوعين على الأقل، ويوالي المجلس عقد جلساته إلى أن ينتهي من نظر جميع المسائل الواردة بجدول الأعمال، ويشترط لصحة انعقاده حضور أكثر من نصف الأعضاء، وتتم الدعوة إلى الانعقاد قبل المدة المحددة بخمسة أيام، ويجتمع المجلس بناء على طلب من رئيسه.

كما يجوز دعوة المجلس إلى جلسة انعقاد غير عادية بناء على طلب الوزير أو رئيس المجلس أو خمسة من أعضائه على الأقل، ويحدد في الدعوة الموضوع المطلوب عرضه، ولا تتقيد الدعوة في هذه الحالة بمدة الخمسة أيام المشار إليها، وفي هذه الحالة لا يجوز للمجلس في هذه الجلسة مناقشة غير الموضوعات التي تم الدعوة لعقد اجتماع بشأنها.

وفي جميع الأحوال يجب أن يرفق بالدعوة جدول أعمال الجلسة ومرفقاته.

ويصدر المجلس قراراته بأغلبية الأعضاء الحاضرين - مالم ينص القانون على خلاف ذلك - وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

المادة ١٦

يكون باطلاً كل اجتماع يعقده المجلس في غير الزمان والمكان المقررين لاجتماعه، وتبطل بقوة القانون جميع القرارات التي تصدر في هذا الاجتماع وبما يترتب على هذا البطلان من آثار.

المادة ١٧

إذا تغيب عضو المجلس دون عذر مقبول أو انصرف نهائياً من الجلسة دون إذن من رئيس الجلسة يعتبر غائباً عن حضورها، وإذا تكرر غياب العضو خلال دور الانعقاد الواحد أكثر من خمس جلسات متتالية أو ثمانية متفرقة دون عذر مقبول عرض أمره على المجلس للنظر في اعتباره مستقيلاً بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس دون حساب العضو المتغيب.

وإذا تغيب عضو عن حضور اجتماع أي من لجان المجلس دون عذر مقبول ثلاث جلسات متتالية أو خمس متفرقة خلال دور الانعقاد الواحد، رفعت اللجنة الأمر

إلى المجلس البلدي لاتخاذ قراره بذلك.

المادة ١٨

إذا فقد عضو المجلس البلدي أحد شروط العضوية أو فقد أهليته المدنية تسقط عضويته، وعلى الوزير إخطار المجلس بذلك لإصدار قرار بخلو المقعد.

المادة ١٩ [١]

لا يجوز لعضو المجلس البلدي أن يجمع مع عضويته للمجلس البلدي عضوية مجلس إدارة أي شركة أو تولي أي وظيفة عامة.

وإذا وجد العضو في حالة من حالات الجمع المشار إليها في الفقرة السابقة وجب عليه أن يحدد في خلال الثمانية أيام التالية لقيام حالة الجمع أي الأمرين يختار، فإن لم يفعل اعتبر مختاراً لأحدثهما.

المادة ٢٠

يحظر على عضو المجلس أن تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لنفسه أو بصفته وصياً أو ولياً أو قيماً أو وكيلاً عن من تربطه بهم صلة إلى الدرجة الثانية في أي تعامل أو عمل يندرج في اختصاص المجلس، كما لا يجوز له الاشتراك في مناقشة أو تقديم اقتراح إلى المجلس تكون له مصلحة فيه تتعارض مع مقتضيات عضويته، وعليه أن يتنحى عن المشاركة أو المناقشة في اتخاذ القرار، ويعتبر القرار الصادر على غير هذا الإجراء باطلاً.

المادة ٢١

يختص المجلس البلدي وفي إطار المخطط الهيكلي العام للدولة والميزانية المعتمدة بالمسائل الآتية:

١- إقرار اللوائح المتعلقة بالأنشطة والخدمات البلدية واللوائح الخاصة بتنظيم أعمال المجلس البلدي وفقاً للاختصاصات المقررة له في هذا القانون، وعلى وجه الخصوص اللوائح الآتية:-

أ- تنظيم أعمال البناء، ويجب أن تتضمن لوائح البناء المنظمة للعقارات الاستثمارية والتجارية وما في حكمها شروط خاصة بتوفير العدد المطلوب كاملاً من مواقف السيارات داخل حدودها وبحسب وفقاً للأنشطة والاستعمالات المقامة في تلك العقارات.

ب- تنظيم مزاولة المهن للمكاتب والدور الهندسية المحلية المتعلقة بشؤون البناء.

ج- النظافة العامة السكانية وفقاً للاختصاصات المقررة للبلدية.

د- أشغال الطرق العامة والميادين والأرصفة والساحات.

هـ - زراعة الساحات المملوكة للدولة الملاصقة لبيوت السكن الخاص والنموذجي.

و- إقامة المظلات الخاصة بمواقف السيارات للسكن الخاص والنموذجي والجهات الحكومية والخاصة.

[١] الفقرة الاخيرة ملغاة بموجب المرسوم بقانون رقم ٥٩ لسنة ٢٠٢٦

ز- تنظيم إجراءات الجنائز ونقل الموتى والدفن والإشراف على المقابر.

ح- القواعد الخاصة بحقوق الملكية والانتفاع والارتفاق بالأراضي والطرق الخاصة المستقطعة من العقارات سواء كانت هذه الطرق نافذة أم غير نافذة بما لا يتعارض مع القوانين.

ط- القواعد الخاصة بالبت في الخلافات العقارية بين البلدية وذوي الشأن فيما يتعلق بالزيادة أو النقص في العقارات والأراضي عن مضمون وثائق التملك الرسمية الخاصة بها، أو تداخلها مع أملاك الدولة.

ي- تصنيف وترخيص ومراقبة مقاولي البناء والهدم.

ك- فرض رسوم مقابل خدمات البلدية أو الانتفاع بمرافق البلدية أو تعديلها أو إلغائها.

ل- تنظيم أعمال المجلس البلدي.

م- الأسواق العامة، فيما عدا أسواق الطيور والدواجن والحيوانات الحية وأسماك الزينة.

ن- المحلات العامة والمقلقة للراحة.

على أن يصدر الوزير المختص اللوائح المشار إليها بالبند (١) بعد إقرارها من المجلس البلدي.

٢- مراقبة تنفيذ القوانين واللوائح المتعلقة بشؤون البلدية وذلك وفقاً لأحكام هذا القانون.

٣- اقتراح لائحة فرز ودمج القسائم المنظمة بجميع أنواعها تمهيداً لإصدارها بمرسوم.

٤- تقرير المشروعات ومواقعها عمرانياً، وتجميل المدن والقرى والضواحي والمناطق والجزر والطرق والشوارع والميادين وتوسعتها.

٥- تقرير المنفعة العامة وفقاً للأوضاع التي تقررها أحكام قانون نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة.

٦- تقرير إنشاء المدن والقرى والضواحي والمناطق والجزر والطرق والشوارع والميادين والأسواق والمسالخ والمقابر وغيرها.

٧- إبداء الرأي مقدماً في كل التزام أو احتكار موضوعه استغلال مرفق عام في حدود اختصاص البلدية.

٨- مناقشة مشروع ميزانية البلدية للسنة المالية الجديدة ومشروع الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية.

٩- النظر في الاقتراحات التي تقدم في شأن من شؤون البلدية، وإصدار قراراته أو توصياته بشأنها.

١٠- تقرير مخططات المناطق وتحديد استعمالات الأراضي، واستحداث وتنظيم المناطق السكنية والاستثمارية والتجارية والصناعية وغيرها، بما يتفق مع المخطط الهيكلي العام للدولة.

١١- إبداء الرأي في مشروع المخطط الهيكلي العام للدولة تمهيداً لإصداره بمرسوم.

١٢- تقرير تنظيم وتوزيع القطع التنظيمية وضم واقتطاع الجيوب والزوائد المترتبة على التنظيم، وإقرار مشروعات تقسيم وتجزئة الأراضي المعدة للبناء وفقاً للأوضاع والإجراءات التي يحددها المجلس البلدي.

١٣- قبول التبرعات غير المشروطة لأنشطة البلدية بعد موافقة مجلس الوزراء.

١٤- اقتراح لائحة أنظمة السلامة للأفراد والممتلكات والمرافق العامة وموارد الثروة العامة تمهيدا لإصدارها بمرسوم، وفقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم (١٨) لسنة ١٩٧٨ المشار إليه.

١٥- تسمية المدن والضواحي والمناطق، ويجوز إطلاق أسماء الأشخاص على الطرق والشوارع والميادين وفقاً للضوابط والقواعد التي يضعها مجلس الوزراء.

ويجب أن يلتزم المجلس البلدي عند الموافقة على طرح مشروعات على أملاك الدولة العقارية بأحكام المرسوم بالقانون رقم (١٠٥) لسنة ١٩٨٠ والقانون رقم (١١٦) لسنة ٢٠١٤ المشار إليهما.

المادة ٢٢

على المجلس البلدي إصدار قراره النهائي في شأن ما يحال إليه من موضوعات خلال مائة يوم عمل من تاريخ الإحالة، وذلك بعد قيام الجهاز التنفيذي بدراستها وإبداء الرأي فيها، فإذا لم يتخذ المجلس قراره في شأنها خلال المدة المحددة، على الوزير أن يصدر قراره في الموضوع وفقاً لما ينتهي إليه رأي الجهاز التنفيذي المرفوع إلى المجلس البلدي وذلك خلال ثلاثين يوماً.

ولا يجوز للمجلس إصدار قراراته في الموضوعات المعروضة عليه إلا بعد دراستها من الجهاز التنفيذي على أن تتضمن الدراسة المعدة من الجهاز التنفيذي الرأي التنظيمي والقانوني ورأي المخطط الهيكلي العام للدولة ورأي الجهات ذات العلاقة بحسب الأحوال، على أن ترفع هذه الدراسة للمجلس البلدي في مدة لا تتجاوز ستين يوم عمل من تاريخ وصول الطلب إلى الجهاز التنفيذي، فإذا لم تقدم الدراسة خلال هذه المدة التزم الجهاز التنفيذي بتقديم المبررات قبل انتهاء هذه المدة للوزير، وله منح الجهاز مهلة لا تتجاوز ثلاثين يوم عمل لتقديم الرأي على أن يخطر المجلس البلدي بذلك.

المادة ٢٣

للمجلس البلدي في سبيل تحقيق إقرار المخططات التنظيمية أو متطلبات الاستملاكات المستقبلية - بما يتوافق مع المخطط الهيكلي العام للدولة- تقرير وقف أو منع عمليات البناء في بعض المناطق، أو فرض أي قيود عليها للمدة التي يحددها القرار.

ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (٣٨) من هذا القانون يترتب على مخالفة القرار الصادر في هذا الشأن عدم الاعتداد بقيمة المباني محل المخالفة في حالة تقرير الاستملاك للأرض التي أقيمت عليها هذه المباني، بعد قرار المجلس البلدي وفقاً لأحكام هذا القانون.

المادة ٢٤

للمجلس أو لجانه أن يدعوا أياً من المختصين أو الخبراء الذين يرى الحاجة إلى حضورهم اجتماعاته في شأن موضوع مطروح على جدول الأعمال، دون أن يكون لهم حق التصويت. ويحضر اجتماعات المجلس البلدي مدير الإدارة القانونية أو من يفوضه من نوابه، وكذلك ممثل الجهاز التنفيذي، ويكون تمثيل الجهاز التنفيذي في اجتماعات المجلس البلدي لمدير عام البلدية أو من يفوضه من نوابه، ولهما أن يصطحبا من يرونه مناسباً من الخبراء والمختصين.

المادة ٢٥

يخطر الوزير بقرارات وتوصيات واقتراحات المجلس البلدي للتصديق عليها، وله الاعتراض عليها خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ إخطاره بها كتابة.

وتعتبر قرارات المجلس البلدي نافذة بعد فوات هذه المدة، وفي حالة اعتراض الوزير على قرار المجلس البلدي يبلغ المجلس بذلك كتابةً خلال المدة المشار إليها، فإذا تمسك المجلس بقراره بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس، يرفع الوزير الأمر إلى مجلس الوزراء الذي عليه أن يبت في الأمر -بعد الاستماع لرأي المجلس البلدي- خلال ستة أشهر من تاريخ إخطاره.

ويكون قرار مجلس الوزراء في هذه الحالة نافذاً، ويلتزم المجلس البلدي بإنفاذه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ وصول الإخطار إليه، وفي حال لم يبت مجلس الوزراء في الأمر وفقاً لأحكام هذه المادة يعتبر قرار المجلس البلدي نافذاً.

المادة ٢٦ (١)

يجوز للمجلس أن يشكل من بين أعضائه لجاناً دائمة أو مؤقتة حسب حاجة العمل، وذلك بما يحقق أهدافه واختصاصاته.

ويجوز لأي من اللجان إذا اقتضت طبيعة أعمالها أن تشكل لجنة فرعية من بين أعضائها لمتابعة موضوعات محددة.

وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس اختصاصات هذه اللجان وتنظيم عملها وآلية انعقاد اجتماعاتها وإصدار توصياتها وقراراتها.

المادة ٢٧ (٢)

ملغاة

المادة ٢٨ (٣)

ملغاة

المادة ٢٩ (٤)

ملغاة

١) مستبدلة بموجب المرسوم بقانون رقم ٥٩ لسنة ٢٠٢٦

٢-٣-٤) ملغاة بموجب المرسوم بقانون رقم ٥٩ لسنة ٢٠٢٦

المادة ٣٠

يكون للمجلس البلدي أمانة عامة تختص بتقديم الدعم الفني والإداري له، وعلى وجه الخصوص الإعداد والتحضير لاجتماعاته ولجانه وحضورها وتسجيل محاضرها وأرشفتها، وتنظم الأمانة العامة بقرار من المجلس البلدي، ويتضمن هذا القرار الأحكام التفصيلية لأعمالها واختصاصاتها وفقاً لأنظمة ديوان الخدمة المدنية.

ويرأس الأمانة العامة، تحت إشراف رئيس المجلس، أمين عام بدرجة وكيل وزارة يعاونه عدد من الوكلاء المساعدين يرشحهم جميعا رئيس المجلس البلدي.

ويسأل الأمين العام عن شؤون الأمانة العامة وموظفيها، ويكون له اختصاصات وكيل الوزارة فيما يتعلق بموظفي الأمانة العامة، ويحضر جلسات المجلس العلنية والسرية، وله أن يحضر اجتماعات اللجان بناءً على طلبها.

الباب الثاني
الجهاز التنفيذي

المادة ٣١

يتولى إدارة الجهاز التنفيذي مدير عام ويكون له نائب أو أكثر، ويصدر مرسوم بناء على موافقة مجلس الوزراء بتعيينهم وبتحديد درجاتهم الوظيفية، وفقاً لأنظمة ديوان الخدمة المدنية.

ويمثل المدير العام الجهاز التنفيذي في علاقاته بالغير، ومع مراعاة أحكام المادة (١٠) من هذا القانون يمثل المدير العام البلدية أمام القضاء.

ويلزم المدير العام بتنفيذ قرارات المجلس البلدي والقرارات الوزارية ذات الصلة، وكذلك يسأل عن تقيد الجهاز التنفيذي في قرارات المجلس البلدي.

المادة ٣٢

يتولى المدير العام تحت إشراف الوزير إدارة الجهاز التنفيذي طبقاً لأحكام هذا القانون، ويتولى على وجه الخصوص الأمور التالية:

١- تنفيذ قرارات المجلس البلدي بعد المصادقة عليها.

٢- إدارة قطاعات الجهاز التنفيذي.

٣- دراسة الموضوعات التي تعرض على المجلس البلدي.

٤- إعداد مشروع المخطط الهيكلي العام للدولة في حدود الاختصاصات المقررة للبلدية وتنفيذه بعد إقراره وصدوره.

٥- إعداد مشروع الميزانية والحساب الختامي وعرضهما على المجلس البلدي.

٦- اقتراح مشروعات اللوائح الداخلية والقواعد العامة لنظام تعامل أجهزة البلدية مع الجماهير في كافة المجالات ورفعها إلى المجلس البلدي.

٧- اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على صحة السكان وسلامتهم في حدود اختصاصات الجهاز التنفيذي.

٨- العناية بوجه خاص بالأمور التالية:

أ- أعمال تنظيف المدن والساحات والميادين والشوارع والطرق ونقل النفايات.

ب- هدم المباني الآيلة للسقوط أو إصلاحها وفق اللوائح المنظمة لها.

ج- إصدار رخص البناء، ويجوز للجهاز التنفيذي منح الجهات الهندسية صلاحية إصدار هذه الرخص وفقاً للشروط والضوابط والأحكام التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

د- إصدار التراخيص الخاصة بزراعة الساحات المملوكة للدولة الملاصقة لبيوت السكن الخاص والنموذجي.

هـ- إصدار التراخيص الخاصة بمظلات مواقف السيارات للسكن الخاص والنموذجي والاستثماري والتجاري والجهات الحكومية والخاصة.

و- تنظيم الجنائز ونقل الموتى والدفن والإشراف على المقابر.

ز- منح الموافقات التنظيمية، مع مراعاة اختصاصات الجهات الأخرى وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة لها.

ح- مراقبة الأسواق، عدا أسواق الطيور والدواجن والحيوانات الحية وأسماك الزينة.

ط- مراقبة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة للتحقق من توافر الشروط الصحية فيها، وإعطاء الرخص البلدية وسحبها بما لا يتعارض مع اختصاص الجهات الأخرى وفقاً للقوانين واللوائح.

٩- عرض التقرير السنوي عن أعمال الجهاز التنفيذي على المجلس البلدي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من كل سنة مالية.

١٠- اعتماد أوامر الصرف في حدود الميزانية، والتوقيع على الشيكات والأوراق الخاصة بالمسائل المالية وفقاً لأحكام المرسوم بالقانون رقم (٣١) لسنة ١٩٧٨ المشار إليه.

١١- إصدار رخص المكاتب والدور الهندسية المحلية المتعلقة بشؤون البناء والإشراف عليها.

١٢- تصنيف وترخيص مقاولي البناء والهدم وفقاً للائحة التي يصدرها المجلس البلدي.

المادة ٣٣

يمنع على الجهاز التنفيذي منح تراخيص بناء للمباني الاستثمارية والتجارية ما لم يكن المبنى متضمناً لسرداب أو دور على كامل مساحة المبنى من طابق واحد أو أكثر حسب الاحتياج يخصص لمواقف المركبات.

ويحدد عدد الطوابق والمواقف وفقاً لنظم ولوائح البناء.

كما يحظر على الجهاز التنفيذي إصدار شهادة أوصاف بناء وكتب مسح وتحديد للعقارات المخالفة لنظم البناء المعمول بها، ولا يجوز استثناء أي عقار مخالف من نص هذه المادة.

ويجب في جميع الأحوال عند صدور أحكام بيع العقار بالمزاد العلني، أن يصرح في إعلان المشاركة في إجراءات البيع بالمزاد بياناً واضحاً بما يكون قد علق بالعقار موضوع البيع من مخالفات أو ما هو محمل به من التزامات، وتعتبر إجراءات ترسيه المزاد على غير هذا القيد باطلة بما يترتب على ذلك البطلان من آثار، ولغايات تطبيق أحكام هذه الفقرة يجوز إصدار شهادة أوصاف بناء

وكتب مسح وتحديد للعقارات المخالفة محل البيع بالمزاد العلني وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة ٣٤

تصدر بقرار من الوزير المختص اللوائح اللازمة لتنظيم الشؤون الإدارية للجهاز التنفيذي، ونظام العاملين وسائر القواعد المتعلقة بشؤونهم الوظيفية وفقاً لنظم ديوان الخدمة المدنية.

المادة ٣٥

ينشأ في إطار الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي فرع للجهاز بكل محافظة، يتولى تقديم الخدمات البلدية لسكانها وفقاً لأحكام هذا القانون، وتحدد اختصاصات ومهام هذه الفروع وفقاً للائحة التنفيذية.

المادة ٣٦

يكون للبلدية إدارة قانونية تتبع الوزير، تتولى مباشرة جميع القضايا والحضور عنها أمام جميع المحاكم وهيئات التحكيم وإبداء الرأي القانوني وإجراء التحقيقات، كما تتولى إعداد المشروعات والمراسيم واللوائح والأنظمة والقرارات المتصلة بنشاط البلدية وذلك مع مراعاة حكم المادة الثانية من المرسوم الأميري رقم (١٢) لسنة ١٩٦٠ بقانون تنظيم إدارة الفتوى والتشريع.

المادة ٣٧

يسري على القانونيين من شاغلي الوظائف الخاصة بالإدارة القانونية ما يسري على أعضاء إدارة الفتوى والتشريع بشأن المرتبات والبدلات والعلاوات والترقيات وسن التقاعد وكافة المزايا المالية والعينية.

الباب الثالث

المخالفات

المادة ٣٨

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، تحدد المراسيم واللوائح المشار إليها في هذا القانون العقوبات التي توقع على من يخالف أحكامها بالغرامة التي لا تقل عن مائة دينار كويتي ولا تزيد عن خمسة آلاف دينار كويتي.

كما يجوز أن تتضمن المراسيم واللوائح المشار إليها بالإضافة إلى عقوبة الغرامة، عقوبة الغلق المؤقت أو النهائي أو وقف الترخيص لمدة معينة أو سحبه نهائيا وتصحيح الأعمال المخالفة والهدم والترميم ورد الشيء إلى أصله وذلك حسب الأحوال.

واستثناءً من العقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة، ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب كل من أقام بناءً بدون ترخيص أو جاوز عدد الأدوار المرخصة أو تجاوز مساحة البناء المرخصة له أو استعمل المبنى بغير الغرض المخصص له بغرامة لا تقل عن ألف دينار كويتي ولا تجاوز خمسة آلاف دينار مع إزالة المخالفة ورد الشيء إلى أصله لكل متر مربع بناء أو استعمال مخالف للوائح المرعية في المباني الاستثمارية والتجارية والصناعية والحرفية والخدمية.

ولا تقل الغرامة عن خمسين دينار كويتي ولا تجاوز خمسمائة دينار كويتي مع إزالة المخالفة ورد الشيء إلى أصله عن كل متر مربع بناء أو استعمال مخالف للوائح المرعية في مباني السكن الخاص والنموذجي وما في حكمها.

وفي كل الأحوال يلزم صاحب العلاقة بإزالة المخالفة على نفقته إن لم يقم بتصحيح وضعه المخالف وفق النظم المعمول بها وخلال المدة التي تحددها البلدية، ويجوز أن تتضمن لوائح البناء بالإضافة إلى عقوبتي الغرامة والإزالة ورد الشيء إلى أصله، عقوبة الغلق المؤقت أو النهائي وسحب الترخيص نهائياً أو وقفه لمدة معينة.

المادة ٣٩

مع مراعاة أحكام المادة (٣٨) من هذا القانون ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في هذا القانون أو أي قانون آخر، يعاقب من تثبت مسؤوليته من أصحاب المكاتب أو الدور الاستشارية الهندسية أو المهندسين أو المشرفين أو المقاولين عن إقامة مباني بدون ترخيص أو الإشراف على تنفيذها أو أي مخالفات بناء أخرى بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار كويتي ولا تجاوز عشرة آلاف دينار كويتي، مع سحب ترخيص المكتب الهندسي وإيقاف تصنيف المقاول وإبعاد المخالف غير الكويتي إبعاداً إدارياً عن البلاد.

كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنوات كل من المقاول والمهندس المشرف على تنفيذ أعمال البناء إذا نفذ بطريقة الغش وأدى ذلك إلى هلاك البناء كلي أو جزئي، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز خمسة عشر سنة إذا أدى ذلك إلى حدوث خسائر بالأرواح.

المادة ٤٠

يعاقب المخالف في السكن الخاص والذي يمتنع عن تنفيذ ما قضى به الحكم من إزالة أو تصحيح الأعمال أو الهدم أو الترميم أو التجميل أو رد الشيء إلى أصله بغرامة قيمتها عشرة دنانير كويتية يومياً، وفيما عدا ذلك من استعمالات يعاقب المخالف بغرامة مائة دينار كويتي يومياً، وذلك بعد انتهاء المدة التي تحددها البلدية لتنفيذ الحكم، وتتعدد الغرامة بتعدد المخالفات، وتبدأ المدة المقررة للتنفيذ على المالك الجديد من تاريخ انتقال الملكية إليه، وتطبق في شأنه الغرامات الخاصة بتلك المخالفات.

المادة ٤١

يجب على المدير العام أو من يفوضه من نوابه اتخاذ إجراءات وقف الأعمال المخالفة لنظم البناء، ويجب بقرار منه أو من يفوضه من نوابه اتخاذ الإجراءات اللازمة لقطع التيار الكهربائي والماء عن المبنى المخالف وذلك من تاريخ صدور الحكم النهائي وإلى حين إزالة المخالفة.

المادة ٤٢

يجوز لمدير عام البلدية أو من يفوضه عند الضرورة أن يصدر قراراً بغلق المحل أو المنشأة المخالفة في الأحوال التي يجوز فيها الحكم بالغلق، واتخاذ ما يلزم من إجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية لوقف الترخيص بصفة مؤقتة أو سحبه

نهائياً بحسب الأحوال.

المادة ٤٣

يجوز قبول طلب الصلح من المخالف فيما يتعلق بالأفعال المخالفة للوائح البلدية التي تقل الغرامة المقررة لها عن خمسمائة دينار كويتي، وعلى محرر المحضر بعد مواجهة المخالف بالمخالفة أن يعرض عليه الصلح فيها ويثبت ذلك في محضره وعلى المخالف الذي يرغب في الصلح أن يدفع خلال ثلاثين يوماً من تاريخ عرض الصلح عليه الحد الأدنى للغرامة المقررة للمخالفة المنسوبة إليه مع الرسوم والمصروفات المستحقة للبلدية، ويترتب على الصلح حفظ محضر المخالفة أو انقضاء الدعوى الجزائية صلحاً وتسوية كافة آثارها حسب الأحوال.

أما مخالفات البناء فيجوز الصلح فيها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ عرض الصلح على المخالف بشرط إلزام المخالف بإزالة المخالفة خلال المدة التي تحددها البلدية على أن لا تزيد عن ستة أشهر.

المادة ٤٤

يكون للموظفين الذين يعينهم الوزير لضبط المخالفات وفقاً لأحكام هذا القانون والمراسيم واللوائح الصادرة تنفيذا له صفة الضبطية القضائية ولهم في سبيل تأدية أعمالهم حق دخول جميع الأماكن والمحلات العامة لضبط المخالفة وتحرير المحاضر اللازمة لإحالتها إلى الجهة المختصة.

ولهم - إذا توفرت دلائل قوية على ارتكاب مخالفات بالسكن الخاص أو ما في حكمه - تحرير تقرير بما أسفرت عنه تحرياتهم تخطر به النيابة العامة بواسطة مدير عام البلدية أو من يفوضه لطلب الإذن بدخول تلك المساكن، فإذا تأكد لجهة التحقيق أن الضرورة تقتضي منح الإذن بالدخول تأذن كتابة بذلك، وللموظف المختص تحرير محضر بالمخالفات وإحالتها إلى الجهة المختصة، ولهم في جميع الأحوال أن يستعينوا بأفراد القوة العامة.

على أن يخطر صاحب السكن بتاريخ وموعد الكشف قبل ثلاثة أيام عمل.

كما يلتزم الجهاز التنفيذي بالإيعاز لمن يحملن صفة الضبطية القضائية من النساء لدخول السكن الخاص أو ما في حكمه متى دعت الحاجة لذلك في ظل ما ورد في هذه المادة من أحكام.

الباب الرابع
الأحكام الختامية

المادة ٤٥

يخصص للمجلس البلدي برنامج مستقل ضمن ميزانية البلدية، وللمجلس أن يقترح تنظيم الشؤون المالية والإدارية للأمانة العامة للمجلس وفقاً لأنظمة ديوان الخدمة المدنية ووزارة المالية والأجهزة الرقابية.

المادة ٤٦

تنشأ بقرار من المجلس الأعلى للقضاء دائرة خاصة واحدة أو أكثر بالمحكمة الكلية تشكل من ثلاثة قضاة تختص دون غيرها بالنظر في الجرائم التي ترتكب بالمخالفة للوائح التي تصدرها البلدية، وتستأنف الأحكام الصادرة من هذه

الدائرة أمام محكمة الاستئناف في دائرتها الجزائية.

المادة ٤٧

يلتزم الجهاز التنفيذي خلال سنة من تاريخ صدور هذا القانون باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحديث نظام الحفظ لديه للوثائق والملفات والمكاتبات والخرائط والمخططات باستخدام نظام الأرشيف الإلكتروني والقواعد الفنية للميكنة.

وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات والضوابط الفنية المتطلبة للنظام.

المادة ٤٨

تنقل الاختصاصات التالية من البلدية وفقاً لما يلي:

١- ينقل إلى وزارة التجارة والصناعة اختصاص الترخيص والإشراف والمراقبة على:

أ- الإعلانات في الأماكن العامة ما عدا الإعلانات الاستدلالية.

ب- الباعة المتجولين.

٢- ينقل إلى الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية اختصاص الترخيص والإشراف والرقابة على أسواق الطيور والدواجن والحيوانات الحية وأسماك الزينة.

٣- ينقل إلى الهيئة العامة للطرق والنقل اختصاص الترخيص والإشراف والرقابة على الإعلانات الاستدلالية.

٤- ينقل إلى الهيئة العامة للصناعة اختصاص الترخيص والإشراف والرقابة على مواقع السكراب.

وتستمر الوحدات الإدارية والرقابية والفنية التي تتولى حالياً الاختصاصات المنقولة إعمالاً لحكم الفقرة السابقة في مزاولة المهام المنوطة بها تحت إشراف البلدية، لحين صدور قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون بنقل الوحدات إلى الوزارات والهيئات التابعة إليها.

المادة ٤٩

أي ترخيص صادر بالمخالفة للقوانين واللوائح يعتبر باطلاً، ويلغى ما يترتب عليه من آثار، ويسأل تأديبياً من قام بإصداره، مع عدم الإخلال في مسائلته مدنياً وجنائياً.

المادة ٥٠

تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

المادة ٥١

١- يبقى المجلس القائم عند نفاذ هذا القانون مستمراً في القيام باختصاصاته المقررة في هذا القانون حتى انتهاء مدته أو حله.

٢-يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية قبل نفاذ هذا القانون إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقاً لأحكام هذا القانون وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ إصدار اللائحة التنفيذية.

المادة ٥٢

يلغى القانون رقم (٥) لسنة ٢٠٠٥ المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

المادة ٥٣

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في: ٢٩ رمضان ١٤٣٧هـ
الموافق: ٤ يوليو ٢٠١٦م

القانون رقم ٤٢ لسنة ٢٠١٤
بشأن حماية البيئة

الفهرس	المواد	الصفحة
ديباجة	١	٢٧٨
باب تمهيدى : أحكام عامة	١	٢٧٨
الفصل الأول : تعاريف	١	٢٧٨
الفصل الثانى : نطاق تطبيق القانون وأهدافه	٢	٢٨٢
الفصل الثالث : إدارة شئون البيئة	٤	٢٨٢
أولاً : المجلس الأعلى للبيئة	٤	٢٨٢
ثانياً : الهيئة العامة للبيئة	٦	٢٨٣
ثالثاً: صندوق حماية البيئة	١٣	٢٨٦
الباب الأول : التنمية والبيئة	١٦	٢٨٧
الفصل الأول : تقييم المردود البيئى	١٦	٢٨٧
الفصل الثانى : المحيط المهنى والمحيط الداخلى	١٨	٢٨٧
الباب الثانى : حماية البيئة الأرضية من التلوث	٢١	٢٨٨
الفصل الأول : إدارة المواد الكيمائية والنفايات الخطرة	٢١	٢٨٨
أولاً : إدارة المواد الكيمائية	٢١	٢٨٨
ثانياً: إدارة النفايات الخطرة والطبية والبلدية الصلبة والحمأة	٢٥	٢٨٨
الفصل الثانى : حماية البيئة البرية والزراعية من التلوث	٤٠	٢٩١
الباب الثالث : حماية الهواء الخارجى من التلوث	٤٨	٢٩٢
الباب الرابع : حماية البيئة المائية والساحلية من التلوث	٦٥	٢٩٥
الفصل الأول : حماية البيئة البحرية من التلوث	٦٥	٢٩٥
أولاً : نطاق الحماية	٦٥	٢٩٥
ثانياً : التلوث من السفن والمصادر البرية	٧٠	٢٩٦
ثالثاً : السجلات والإجراءات الإدارية	٧٨	٢٩٧
رابعاً : الإجراءات الإدارية والقضائية	٨٠	٢٩٧
الفصل الثاني : مياه الشرب والمياه الجوفية	٨٨	٢٩٩
الفصل الثالث : حماية البيئة الساحلية من التلوث	٩٧	٣٠٠
الباب الخامس : التنوع البيولوجى	١٠٠	٣٠١
الفصل الأول : الكائنات الفطرية المهددة بالإنقراض	١٠٠	٣٠١
الفصل الثانى : المحميات الطبيعية	١٠٢	٣٠١
الفصل الثالث : جون الكويت	١٠٨	٣٠٣
الباب السادس : الإدارة البيئية	١١١	٣٠٤
الفصل الأول : الإستراتيجيات البيئية	١١١	٣٠٤
الفصل الثاني : شرطة البيئة	١١٣	٣٠٤
الفصل الثالث : إدارة البيانات البيئية	١١٦	٣٠٤
الفصل الرابع : الأزمات والكوارث البيئية	١١٨	٣٠٥
الفصل الخامس : نظم إدارة الهيئة	١١٩	٣٠٥
الفصل السادس : الإعلام والتوعية البيئية	١٢٥	٣٠٦
الباب السابع : العقوبات	١٢٨	٣٠٦
الباب الثامن : المسئولية المدنية و التعويض عن الأضرار البيئية	١٥٨	٣١١
الباب التاسع : أحكام ختامية	١٦٨	٣١٣

القانون رقم ٤٢ لسنة ٢٠١٤
بشأن حماية البيئة

بعد الإطلاع على الدستور ،

وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم ١٦ لسنة ١٩٦٠ والقوانين المعدلة له ،

وعلى القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٦٠ بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له ،

وعلى القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٦٤ بشأن منع تلويث المياه الصالحة للملاحة بالزيت والقوانين المعدلة له ،

وعلى القانون رقم ٣٠ لسنة ١٩٦٤ بإنشاء ديوان المحاسبة والقوانين المعدلة له ،

وعلى القانون رقم ٣٧ لسنة ١٩٦٤ فى شأن المناقصات العامة والقوانين المعدلة له ،

وعلى المرسوم الصادر فى شان تحديد عرض البحر الإقليمى لدولة الكويت بتاريخ ١٧/ ١٢/ ١٩٦٧ ،

وعلى القانون رقم ٢٨ لسنة ١٩٦٩ فى شأن العمل فى قطاع الأعمال النفطية ،

وعلى القانون رقم ١٩ لسنة ١٩٧٣ بشأن المحافظة على مصادر الثروة البترولية،

وعلى القانون رقم ١٣١ لسنة ١٩٧٧ بشأن تنظيم إستخدام الأشعة المؤيتة والوقاية من مخاطرها ،

وعلى المرسوم بالقانون رقم ١٨ لسنة ١٩٧٨ فى شأن أنظمة السلامة وحماية المرافق العامة وموارد الثروة العامة والقوانين المعدلة له ،

وعلى إتفاقية الكويت الإقليمية للتعاون فى حماية البيئة البحرية من التلوث لسنة ١٩٧٨ م ،

وعلى المرسوم بالقانون رقم ٣١ لسنة ١٩٧٨ بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامى والقوانين المعدلة له ،

وعلى القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٩ فى شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،

وعلى المرسوم فى شأن الخدمة المدنية الصادر بتاريخ ٤/ ٤/ ١٩٧٩ ،

وعلى المرسوم بالقانون رقم ٢٨ لسنة ١٩٨٠ بإصدار قانون التجارة البحرية ،

وعلى القانون رقم ٩٤ لسنة ١٩٨٣ بشأن إنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية والقوانين المعدلة له ،

وعلى المرسوم بالقانون رقم ٩ لسنة ١٩٨٧ بشأن حظر بعض الأفعال المضرة بالنظافة العامة والمزروعات ،

وعلى القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٩٥ بشأن مكافحة التدخين ،

وعلى القانون رقم ٢١ لسنة ١٩٩٥ بإنشاء الهيئة العامة للبيئة المعدل بالقانون رقم (١٦) لسنة ١٩٩٦،

وعلى القانون رقم ٥٦ لسنة ١٩٩٦ فى شأن إصدار قانون الصناعة والقوانين المعدلة له ،

وعلى القانون رقم (١٠) لسنة ٢٠٠٣ بإصدار قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ،

وعلى القانون رقم (٥) لسنة ٢٠٠٥ بشأن بلدية الكويت والقوانين المعدلة له ، -
وعلى القانون رقم (٦) لسنة ٢٠١٠ بشأن العمل فى القطاع الأهلى ،
وافق مجلس الأمة على القانون التالى نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه :

ديباجة

الفصل الاول : تعاريف

المادة ١ [١]

في تطبيق أحكام هذا القانون تعني المصطلحات الآتية المعاني الموضحة قرين كل منها :

الهيئة : الهيئة العامة للبيئة .

المجلس الأعلى : المجلس الأعلى للبيئة.

مجلس الإدارة : مجلس إدارة الهيئة العامة للبيئة .

المدير العام : مدير عام الهيئة العامة للبيئة .

الجهات المعنية : جميع الجهات التنفيذية المعنية بشأن من شئون البيئة والتنمية .

المكان العام المغلق: المكان الذي له شكل البناء المتكامل والذي لا يدخله الهواء إلا من خلال منافذ معدة لذلك، ويعتبر في حكم المكان العام المغلق وسائل النقل العام.

المكان العام شبه المغلق : المكان الذي له شكل البناء غير المتكامل والمتصل مباشرة بالهواء الخارجي بحيث لا يمكن إغلاقه كلياً .

البيئة : المحيط الحيوي والفيزيائي الذي يشمل الكائنات الحية من إنسان وحيوان ونبات وكل ما يحيط بها من الموائل الطبيعية ومن الهواء والماء والتربة وما يحتويه من مواد صلبة أو سائلة أو غازية أو إشعاعات طبيعية والمنشآت الثابتة والمتحركة التي يقيمها الإنسان .

المواد والعوامل الملوثة : أي مواد سائلة أو صلبة أو غازية أو أدخنة أو أبخرة أو غبره أو الكائنات الدقيقة (كالبكتيريا والفيروسات) أو غيرها من الكائنات الدقيقة وغير الدقيقة الأخرى أو روائح أو ضجيج أو إشعاعات أو حرارة أو وهج الإضاءة أو اهتزازات تنتج بفعل الإنسان أو بفعل الطبيعة مثل الزلازل والفيضانات وتؤدي بطريق مباشر أو غير مباشر إلى تلوث البيئة أو تؤدي إلى خلل في توازن البيئة أو تؤدي إلى إحداث ضرر في صحة الإنسان والكائنات الحية .

تلوث البيئة : هي كافة الأنشطة البشرية والطبيعية التي تساهم في تواجد أي من المواد أو العوامل الملوثة في البيئة بكميات أو صفات لمدة زمنية قد تؤدي بطريق مباشر أو غير مباشر (وحدها أو بتفاعل مع غيرها) إلى الإضرار بالصحة العامة أو القيام بأعمال وأنشطة قد تؤدي إلى تدهور النظام البيئي الطبيعي أو تعيق الاستمتاع بالحياة والاستفادة من الممتلكات الخاصة والعامة .

مصدر التلوث : هو المكان الذي يتم من خلاله صرف أو إطلاق أو انبعاث المواد أو الملوثات أو الطاقة إلى البيئة المحيطة (هواء ومياه وتربة) ويمكن أن يكون مصدر التلوث ثابتاً (كالمداخن ومجارير الصرف والمناطق الصناعية ومرادم النفايات) أو أن يكون متنقلاً (كالمركبات والسفن والطائرات).

حماية البيئة : هي مجموعة السياسات والتدابير التي تهدف إلى حماية الموارد الطبيعية

١) معدلة بالقانون رقم ٩٩ لسنة ٢٠١٥

والنظم البيئية والإجراءات التي تكفل منع التلوث أو التخفيف من حدته أو مكافحته ، والمحافظة على البيئة ومواردها الطبيعية والتنوع الحيوي وإعادة تأهيل المناطق التي تدهورت بسبب الممارسات الضارة ، وإقامة المحميات البرية والبحرية وتحديد مناطق عازلة حول مصادر التلوث الثابتة ، ومنع التصرفات الضارة أو المدمرة للبيئة وتشجيع أنماط السلوك الإيجابي .

تلوث الهواء : هو إدخال أي مواد أو عوامل ملوثة (كيميائية أو فيزيائية أو بيولوجية) أو طاقة إلى الهواء تؤدي إلى حدوث تغيير في الخصائص والمواصفات الطبيعية للهواء والغلاف الجوي وتواجدها بتراكيز ولفترات زمنية يمكن أن ينتج عنها تأثيرات ضارة وخطرة على صحة الإنسان أو البيئة، سواء كان هذا التلوث ناتجاً عن مصادرطبيعية أو عن نشاط إنساني .

البيئة الداخلية: هي المحيط الفيزيائي والمنشآت التي يتواجد فيها الإنسان ، ويقصد بها الظروف البيئية التي تحيط بالإنسان ضمن المنشآت السكنية والتجارية وغيرها.

بيئة العمل: هي المحيط الفيزيائي و الظروف و الشروط المحيطة بالإنسان في الأماكن التي يتواجد فيها لإتمام عمله سواء كان ذلك داخل أو خارج الأبنية والمنشآت.

طبقة الأوزون : هي إحدى طبقات الجو العليا (الجزء السفلي من طبقة الستراتوسفير من الغلاف الجوي) التي تحتوي على تراكيز عالية من غاز الأوزون وتعمل على امتصاص الأشعة فوق البنفسجية الضارة الصادرة عن الشمس وتمنع وصولها إلى سطح الأرض.

الأوزون الأرضي: هو أحد الغازات التي تتشكل كملوث ثانوي بالقرب من سطح الأرض نتيجة التفاعل بين ملوثات الهواء الأولية (أكاسيد النتروجين و أبخرة المركبات العضوية) وأشعة الشمس.

المواد المستنفدة لطبقة الأوزون : هي مجموعة من المواد الكيميائية المصنّعة (مثل الكلورفلوركربونات وغازات الفريون والهالونات) التي تعمل عند إطلاقها في الهواء وانتقالها إلى طبقات الجو العليا (الستراتوسفير) إلى التفاعل مع جزيء الأوزون واستنفاذه مما يؤدي إلى تدهور طبقة الأوزون واتساع ثقب الأوزون.

غازات الاحتباس الحراري (غازات الدفيئة) : هي أي من الغازات التي تساهم في امتصاص الأشعة تحت الحمراء الصادرة عن سطح الأرض الساخن ومنعها من الانتشار و التبعثر في الفضاء الخارجي ، مما يؤدي إلى احتباس الحرارة في الغلاف الجوي للأرض و تسخينه.

التغيرات المناخية : هو حدوث تغيرات هامة في التوزع الإحصائي لأشكال المناخ على فترات تمتد لعشرات السنين وهي تغيرات تحدث في متوسطات وشدة الظروف الجوية أو في تواتر حدوثها و توزعها حول العالم (كارتفاع درجة حرارة الغلاف الجوي وارتفاع منسوب مياه البحر والتغيرات في شكل الرياح وغيرها).

التلوث المائي: إدخال أي مواد أو طاقة في البيئة المائية بطريقة إرادية أو غير إرادية مباشرة أو غير مباشرة ، ينتج عنها ضرر بالموارد الحية أو يهدد صحة الإنسان أو يعوق الأنشطة المائية بما في ذلك صيد الأسماك والأنشطة الملاحية والسياحية والتنموية ، أو يفسد صلاحية مياه البحر للاستعمال أو ينقص من التمتع بها أو يغير من خواصها .

تلوث التربة : التغيرات الطارئة في الخصائص الطبيعية أو الكيميائية أو البيولوجية

للتربة بما يؤثر سلباً على كفاءتها.

الإدارة البيئية المتكاملة للمناطق الساحلية: أسلوب يقوم على مشاركة كافة الجهات ذات الصلة ، للتنسيق فيما بينها على نحو يكفل المحافظة على البيئة بالمناطق الساحلية.

الموارد الطبيعية: هي كافة المواد والمركبات في الطبيعة والتي يستغلها الإنسان لأغراض التصنيع والتنمية وتحسين جودة الحياة، والتي يمكن استثمارها مباشر (كالهواء والمياه والأراضي والحيوانات والأسماك والنباتات) أو بشكل غير مباشر (كالنفط والغاز والطاقات البديلة).

التنوع الأحيائي: هو الأعداد والأنواع والأجناس والتنوعات الجينية في الكائنات الحية المتواجدة في منطقة جغرافية أو في الموائل الطبيعية والنظم البيئية، ويعتبر مدى ودرجة التنوع الإحيائي مؤشراً لقياس صحة النظم البيئية.

التنمية المستدامة: هي التنمية التي تهدف إلى الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية لتلبية احتياجات الجيل الحاضر مع المحافظة على هذه الموارد وعدم الإخلال بالنظم البيئية لتلبية احتياجات الأجيال القادمة.

المردود البيئي: هي الأداة التي يتم بموجبها الكشف عن الآثار السلبية والإيجابية المباشرة منها وغير المباشرة الآنية منها والمستقبلية التي تنتج عن المشروعات من خلال التنبؤ بهدف تفادي الآثار الضارة على صحة الإنسان وحماية البيئة المحيطة.

دراسات تقييم المردود البيئي: هي الدراسات العلمية الشاملة لتقييم التأثيرات المصاحبة للمشروعات والنشاطات على البيئة قبل البدء في تنفيذها أو عند إدخال أي تعديلات أو توسعات على ما هو قائم منها وذلك طبقاً للقرارات الصادرة عن الجهة المختصة، وتشمل تلك الدراسات على تحديد التأثيرات المتوقعة والتنبؤ بها وقياسها وتفسيرها وتحديد طرق مراقبتها للحد أو التقليل من تأثيراتها السلبية خلال مراحل المشروع المختلفة.

التدقيق البيئي : مجموعة من أعمال التقييم التي تجريها مكاتب استشارية بيئية متخصصة للتعرف على الثغرات التنفيذية في نظام الالتزام البيئي والإدارة البيئية للمنشأة والإجراءات التصحيحية المتعلقة بها. وتتضمن هذه الأعمال إعداد المنشأة للحصول على الشهادات الدولية المعتمدة الخاصة بأنظمة الإدارة البيئية.

الوزير المختص : رئيس مجلس الوزراء أو النائب الأول .

التفتيش البيئي : هي العمليات الميدانية والحقلية التي ينفذها الضباط القضائيون على كافة المنشآت والأنشطة والمشاريع التنموية بهدف التحقق من درجة الالتزام بتطبيق اللوائح والاشتراطات والمعايير البيئية، والتي قد تتطلب استخدام الأجهزة والمعدات والآليات والأنظمة المختلفة وأخذ العينات والتوثيق العلمي والفني لها.

الضباط القضائيون : هم موظفو الهيئة أو غيرهم الذين يعينهم الوزير المختص ويتم تأهيلهم لمراقبة وتنفيذ هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له .

تلوث البيئة البحرية : تعني قيام الإنسان بطريق مباشر أو غير مباشر إرادي أو غير إرادي بإضافة أو باستخراج مواد أو طاقة من أو إلى البيئة البحرية يمكن أن تنجم عنها بعض الآثار الضارة بصحة الإنسان أو تمس بالموارد الحيوية أو النظم البيئية أو تعيق أوجه النشاط البحري بما فيها الصيد، أو تلك التي يمكن أن تقلل من درجة جودة المياه وصلاحياتها لبعض الاستخدامات أو تؤدي إلى التأثير على أوجه الاستخدام المشروع للبيئة البحرية .

التصريف: هو كل تسرب أو انسكاب أو انبعاث أو إطلاق أو تفريغ متعمد أو غير متعمد لأي نوع من المواد الملوثة (الصلبة و السائلة و الغازية و الأغبرة) أو أحد أشكال الطاقة إلى البيئة المحيطة (هواء ، مياه ، تربة) أو التخلص منها في المناطق المحظورة.

المواد الضارة : هي المواد التي ينجم عنها ضرر بصحة الإنسان أو الكائنات الحية بشكل مباشر أو غير مباشر وتشمل على سبيل المثال المواد الكيميائية والحيوية والمشعة والنفايات والمخلفات الصلبة والسائلة.

مياه الصرف الصحي : هي المياه المنصرفة من مواقع التجمعات البشرية (كالمناطق السكنية والتجارية والصناعية وغيرها) بما تحتويه من مخلفات الإنسان السائلة والصلبة (كالزيوت والشحوم والرواسب والبقايا الصلبة والمواد المنحلة في المياه ومن البكتيريا) والتي يتم نقلها لمواقع المعالجة عبر شبكات الصرف الصحي أو بواسطة الصهاريج المخصصة لذلك.

محطات معالجة مياه الصرف الصحي: هي المنشآت أو المعدات التي صممت خصيصاً لاستقبال مياه الصرف الصحي بغرض معالجتها بالطرق الميكانيكية والفيزيائية والكيميائية والبيولوجية لتخليصها من المواد والملوثات التي تضر بالبيئة وبالصحة العامة وتسمح بالاستفادة منها مجدداً.

الحمأة : هي المواد التي تترسب أثناء معالجة المخلفات السائلة في محطات المعالجة المتخصصة الصحية والصناعية وهي مواد عادة ما تكون على شكل مواد شبه صلبة وتحتوي على الكثير من المواد العضوية أو المواد الخطرة وتتطلب معالجة خاصة تبعاً لتركيبتها.

الصرف الصناعي: هي المخلفات السائلة الناتجة عن مجموعة من عمليات التصنيع في المنشآت الصناعية والأنشطة التنموية والتي تتطلب معالجتها في المصدر أو بنقلها لمواقع المعالجة المتخصصة.

النفايات البلدية الصلبة : هي النفايات والمواد الصلبة التي تنتج عن المنازل والتجمعات السكنية والأنشطة التجارية (كنفايات الأغذية والمنازل وتشمل الورق والكرتون وبقايا تغليف وتعليب المواد ومن البلاستيك والخشب و الزجاج والمعادن).

مرادم النفايات: هي المواقع التي يتم تحديدها واستعمالها وإدارتها بهدف التخلص من نوع واحد أو أكثر من المخلفات بطريقة الردم فوق سطح الأرض أو في مواقع منخفضة أو تحت سطح الأرض والتي قد ينتج عنها العديد من الآثار البيئية تبعا لنوع المخلفات وأسلوب التخلص المتبع.

النفايات الخطرة : هي النفايات (السائلة أو الصلبة أو الغازية) ذات السمية العالية أو القدرة على إحداث التآكل بالمواد أو نتيجة قابليتها للانفجار والاشتعال والتي تشكل بشكل مباشر أو غير مباشر خطورة كبيرة على صحة الإنسان والكائنات الحية وعلى النظام البيئي.

التلوث البصري : هو تشويه لأي منظر تقع عليه عين الإنسان ويشعر معه بعدم ارتياح نفسي، وهو نوع من أنواع اختفاء الصورة الجمالية للمناظر الطبيعية، ومن أمثلته مرادم النفايات والمباني خارج التنظيم، والعمارة غير المنتظمة، واللوحات والإعلانات العشوائية.

جون الكويت : هو ما يسمى بخليج الكويت، وهو القطعة الضحلة من المياه داخل اليابسة التي تقع في وسط الشريط الساحلي لدولة الكويت، ويحده من الشمال منطقة الصبية وتلال جال الزور، ومن الجنوب مدينة الكويت وخليج الصليبيخات ويقع عليه رأس عشيرج وميناء الدوحة وميناء الشويخ، ويجاور الجون جزيرة بوبيان من الشمال، وجزيرة فيلكا عند مدخل الخليج.

المواد المقلعية : هي المواد المستخرجة من مواقع المقالع (الدراكيل) والمستخدمة في عمليات البناء المختلفة، وهي عبارة عن مواد الصلبوخ والبحص والرمل والحجر الجيري.

الفصل الثاني

نطاق تطبيق القانون وأهدافه

المادة ٢

تسرى أحكام هذا القانون على جميع الجهات العامة والخاصة والأفراد .

المادة ٣

يهدف هذا القانون إلى تحقيق الأغراض الأتية :

١ – حماية البيئة ومصادرها والحفاظ على توازنها الطبيعى فى إقليم الدولة كاملاً .

٢ – مكافحة التلوث والتدهور البيئى باشكاله المختلفة وتجنب أى أضرار فورية أو بعيدة المدى نتيجة لخطط وبرامج التنمية الإقتصادية أو الزراعية أو الصناعية أو السياحية أو العمرانية أو غيرها من الأنشطة وبرامج التنمية التى تهدف إلى تحسين مستوى الحياة .

٣ – تنمية الموارد الطبيعية وضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة والحفاظ على التنوع الحيوى فى إقليم الدولة كاملاً .

٤ – حماية المجتمع وصحة الإنسان والكائنات الحية من جميع الأنشطة والأعمال المضرة بها .

٥ – حماية البيئة من التأثير الضار للأنشطة والعمال التى تتم خارج إقليم الدولة .

الفصل الثالث

ادارة شؤون البيئة

أولاً : المجلس الأعلى للبيئة

المادة ٤ [١]

يشكل المجلس الأعلى للبيئة برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وعضوية عدد من الوزراء يختارهم رئيس المجلس الأعلى ، ويكون المدير العام للهيئة عضواً في المجلس ومقرراً له ، ويضم المجلس الأعلى إلى عضويته ثلاثة أشخاص من ذوي الخبرة والكفاءة في مجال حماية البيئة ويصدر بتعيينهم مرسوم لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة ويحدد المرسوم الصادر بتعيينهم مكافآتهم ، ويصدر المجلس لائحة داخلية تنظم إجراءات العمل به وكيفية إصدار قراراته ويعمل المجلس في إطار السياسة العامة للحكومة على اتخاذ كل ما من شأنه حماية إقليم الدولة من التلوث أياً كان مصدره وتحقيق الأهداف المنصوص عليها في هذا القانون.

كما يختص بالأمور التالية :

١) معدلة بالقانون رقم ٩٩ لسنة ٢٠١٥

رسم السياسة العامة لحماية البيئة في الدولة.
٢- اعتماد الخطط الوطنية لحماية البيئة وخطط الطوارئ لمواجهة الكوارث البيئية .
٣- متابعة تنفيذ جميع جهات الدولة لأحكام هذا القانون ، والفصل في أي تعارض أو تنازع في الاختصاصات قد يعيق تحقيق السياسات والأهداف والبنود الواردة فيه .
٤- اعتماد الميزانية السنوية للهيئة.
٥- اختيار ممثلين اثنين من الجمعيات غير الحكومية المعنية بشئون البيئة لعضوية مجلس الإدارة .
٦- اعتماد اللائحة الداخلية لمجلس الإدارة بناء على اقتراح مجلس الإدارة.
٧- اعتماد خطة العمل السنوية للهيئة والمراجعة والتقييم الدوري لها.
٨- متابعة الوضع البيئي والعمل على تحسين جودة البيئة والإدارة البيئية بالبلاد.
٩- مراجعة واعتماد التقرير السنوي للأداء البيئي لمؤسسات الدولة ومتابعة تصحيح قصور مؤسسات الدولة التي وردت فيه.
١٠- اعتماد اللائحة المالية الخاصة بالمرتبات وأجور العاملين في الهيئة .
١١- اعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة .
١٢- إقرار تشكيل اللجان المعاونة الدائمة واعتماد الموازنات الخاصة بها .
١٣- فرض الجزاءات القانونية على الشركات و المنشآت والجهات المخالفة لأحكام هذا القانون والاشتراطات والمعايير البيئية الواردة في لائحته التنفيذية.
١٤- تفويض الوزراء المختصين بتنفيذ أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له، أو من يفوضه هؤلاء الوزراء بندب الموظفين اللازمين للقيام بذلك ، ومنحهم صفة الضبطية القضائية لإثبات ما يقع من مخالفات لأحكامه وفقاً لنصوص المواد المتعلقة باختصاصاتهم .

المادة ٥ [١]

يصدر قرار من المجلس الأعلى بتشكيل مجلس لإدارة الهيئة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة واحدة ، ويكون مجلس الإدارة برئاسة المدير العام وعضوية كل من :
ممثل عن كل من وزارة الصحة ، وزارة الداخلية، وزارة الدفاع، وزارة المواصلات ، وزارة الكهرباء والماء، وزارة التجارة والصناعة ، وزارة الأشغال العامة، وزارة الإعلام ، وزارة النفط ، وزارة التربية ، بلدية الكويت ، الهيئة العامة للصناعة ، جامعة الكويت ، معهد الكويت للأبحاث العلمية ، الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية ، على أن لا تقل درجته عن درجة وكيل وزارة مساعد يختاره الوزير المختص.
٢- ممثلين اثنين عن جمعيات النفع العام المعنية بالبيئة .

ثانيا : الهيئة العامة للبيئة

المادة ٦

الهيئة العامة للبيئة ، هيئة عامة ذات شخصية إعتبارية ولها ميزانية ملحقة تعنى بشئون البيئة لها الولاية العامة على شئون البيئة فى الدولة وتلحق بمجلس الوزراء ويشرف عليها المجلس الأعلى للبيئة .

١) معدلة بالقانون رقم ٩٩ لسنة ٢٠١٥

المادة ٧

تختص الهيئة بالقيام بكافة الأعمال والمهام الكفيلة بحماية البيئة فى البلاد وعلى وجه الخصوص ما يلى :

١ - وضع وتطبيق السياسة العامة للدولة فى شأن حماية البيئة ووضع الإستراتيجيات وخطط العمل من أجل حماية البيئة وصون الموارد الطبيعية والنظم البيئية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة متضمنة المعايير العلمية والبيئية والصحية المناسبة لمعيشة الإنسان والتوسع الصناعى والعمرانى وإستغلال الموارد الطبيعية بما يكفل المحافظة على صحة العاملين وسلامة جميع المرافق وبيئة العمل وحماية البيئة والمحافظة على التوازن البيئى بصفة عامة .

٢ - الإعداد والإشراف على تنفيذ خطط عمل متكاملة تشمل جميع ما يتعلق بحماية البيئة فى المدى القريب والبعيد ، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالدولة فى ضوء السياسات البيئية .

٣ - إشراف الهيئة على على الأنشطة والإجراءات والممارسات المعنية بحماية البيئة ومتابعتها وتقييمها .

٤ - تعريف الملوثات وتحديد المعايير لجودة البيئة وإعداد مشروعات القوانين واللوائح والنظم والإشتراطات الخاصة بحماية البيئة ومتابعة تنفيذها ووضع الضوابط اللازمة لمنع وتقليل ومكافحة التلوث البيئى وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة .

٥ - الإعداد والمشاركة فى توجيه ودعم الأبحاث والدراسات فى مجال حماية البيئة وصيانة مواردها وتحقيق التنمية البيئية ومتابعة تقييم نتائجها وتنفيذ التوصيات الصادرة عنها من خلال الجهات المعنية بالدولة .

٦ - تحديد المشاكل الناجمة عن تلوث البيئة وتدهورها بالتعاون مع المؤسسات المحلية والعالمية المعنية بالبيئة وإقتراح الحلول المناسبة لها ومتابعة تطبيقها .

٧ - دراسة الإتفاقيات الإقليمية والدولية المعنية بشئون البيئة وإبداء الأى بالنسبة إلى الإنضمام إليها بالتنسيق مع الجهات المعنية ، والتعاون مع هذه المنظمات والتنسيق معها فيما يختص تنفيذ بنود هذه الإتفاقيات .

٨ - متابعة التطورات المستجدة فى القانون الدولى فى مجال حماية البيئة .

٩ - تنسيق علاقات الدولة بالمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بشئون البيئة .

١٠ - وضع الإطار العام لبرامج التثقف والتربية والتوعية البيئية ورفع مستوى الوعى البيئى وتحقيق المشاركة المجتمعة الإيجابية فى حماية البيئة .

١١ - تطوير وتنفيذ المسوحات البيئية الشاملة وبرامج المراقبة المستمرة للمعايير والمؤشرات البيئية فى كافة القطاعات البيئية والقيام بعمليات لرصد والقياس البيئى والمتابعة المستمرة لجودة البيئة .

١٢ - وضع خطة شاملة لمواجهة الكوارث البيئية وإتخاذ الإجراءات الضرورية لمواجهتها فى زمن الحرب والسلم وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية .

١٣ - وضع خطة عمل متكاملة لدعم مؤسسات المجتمع المدنى والعمل على تأهيل قطاعات المجتمع على طرق ووسائل حماية البيئة وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية.

١٤ - إعداد نظام لتقييم المردود البيئى لمشاريع الدولة المختلفة وتطوير الدلائل

الإسترشادية والإجراءات اللازمة وإبداء الرأى بشأنها قبل إقرار تنفيذها من الجهات المعنية .

١٥ - دراسة التقارير البيئية التى تقدم إليها عن الأوضاع البيئية فى البلاد وإتخاذ اللازم بشأنها ، وإعداد تقرير سنوى يشمل كل من الوضع البيئى العام والأداء البيئى لمؤسسات الدولة فى دولة الكويت .

١٦ - منح الموافقة للشركات والمؤسسات والمكاتب الإستشارية المتخصصة فى إعداد دراسات تقييم المردود البيئى أو تقديم الإستشارات البيئية أو التدقيق البيئى ، والجهات العاملة فى مجال الخدمات والمختبرات البيئية لممارسة هذه الأنشطة .

١٧ - إنشاء وتطوير قاعدة بيانات بيئية شاملة للدولة والعمل على تحسين أليات إتخاذ القرارات البيئية وتحقيق الربط الإلكترونى مع مؤسسات الدولة وتبادل البيانات فيما بينها .

١٨ - إعداد البيانات والمؤشرات البيئية عن دولة الكويت ونشرها فى التقارير والإحصائيات الرسمية للهيئة والجهات ذات العلاقة داخل وخارج البلاد .

١٩ - وضع المعايير والإشتراطات الواجب على أصحاب المشروعات والمنشأت تنفيذها وإتخاذ الإجراءات التى ينص عليها القانون ضد المخالفين لهذه المعايير والشروط .

المادة ٨

يكون للهيئة مدير عام يعين بمرسوم بدرجة وكيل وزارة من أصحاب الإختصاص وذوى الخبرة فى المجالات المتعلقة بالبيئة ولمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة واحدة ، ويكون مسئولاً عن تنفيذ قرارات الهيئة ويمثل المدير العام الهيئة أمام القضاء وفى علاقاتها بالغير ، ويجوز أن يكون له نائب أو أكثر يصدر بتعيينهم مرسوم .

المادة ٩

لمجلس إدارة الهيئة العامة للبيئة جميع السلطات اللازمة لتحقيق أغراضه المنصوص عليها فى هذا القانون ، وله على الخص :

١ - الإشراف على تنفيذ السياسات الموضوعة من المجلس الأعلى للبيئة .

٢ - إقتراح الخطط الوطنية لحماية البيئة وخطط الطوارئ لمواجهة الكوارث البيئية والإشراف على تنفيذها بعد إعتمادها من المجلس الأعلى .

٣ - إعداد الهيكل التنظيمى للهيئة مع بيان الجهزة اللازمة لها وتحديد إختصاصاتها.

٤ - إعداد اللائحة الداخلية لمجلس الإدارة على أن تتضمن بصفة خاصة ما يلى :

أ - تحديد إختصاصات المدير العام ونوابه .

ب - تنظيم أعمال مجلس الإدارة وكيفية إصدار قراراته وقواعد وإجراءات إجتماعات اللجان وفرق العمل التى تشكل بالهيئة .

ج - تحديد مكافأت أعضاء مجلس الإدارة ونواب المدير العام وأعضاء اللجان وفرق العمل والخبراء والإستشاريين .

٥ - إصدار اللوائح الداخلية للهيئة بما فى ذلك اللوائح الإدارية ولوائح تعيين موظفى الهيئة وترقياتهم ومكافأتهم وما يمنحون من مزايا عينية أو نقدية والعقوبات التأديبية التى توقع عليهم وإنهاء خدماتهم وذلك دون الإخلال بأحكام المادتين (٥ ، ٣٨)

من قانون الخدمة المدنية وتسرى أحكام قانون ونظام الخدمة المدنية على العاملين بالهيئة فيما لم يرد به نص خاص بنظامها الداخلى من أحكام .

٦ - إقرار مشروع الميزانية السنوية للهيئة .

٧ - إقتراح مشروعات القوانين والمراسيم المتعلقة بالبيئة .

٨ - إقتراح تشكيل اللجان المعاونة الدائمة وإعتماد توصياتها ، ويجوز للمجلس أن يفوض المدير العام أو أياً من لجانه فى بعض إختصاصاته .

٩ - وضع جداول بالرسوم والأجور التى تحصلها الهيئة نظير الخدمات التى تقدمها .

١٠ - الموافقة على تطوير وتحديث وتعديل المعايير والإشتراطات واللوائح البيئية التنفيذية .

١١ - مراجعة وإعتماد الجزاءات المقررة على المخالفين والواردة بقانون حماية البيئة وإعتماد لوائح الصلح للمخالفات البيئية .

المادة ١٠

تكون للهيئة ميزانية ملحقة ضمن الميزانية العامة للدولة ويتبع فى إعداها القواعد والإجراءات المنظمة للميزانية العامة للدولة ، وتبدأ السنة المالية للهيئة مع النسبة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها وإستثناءاً من ذلك تبدأ السنة المالية التالية لتاريخ صدور القانون .

المادة ١١

تتكون الموارد المالية للهيئة مما يلى :

١ - ما يخصص لها فى الميزانية العامة للدولة سنوياً .

٢ - رسوم وأجور الخدمات التى تقدمها الهيئة للغير .

٣ - الإعانات والهبات المقدمة من الجهات الوطنية والأجنبية لأغراض حماية البيئة وتنميتها والتى يوافق عليها مجلس الإدارة .

٤ - عائد أى مشروعات تجريبية تقوم بها الهيئة .

المادة ١٢

إستثناءاً من أحكام المادة (١٦) من القانون رقم ٣١ لسنة ١٩٧٨ المشار إليه تؤول للهيئة الإعانات والهبات المقدمة من الجهات الوطنية والأجنبية لأغراض حماية البيئة وتنميتها والتى يوافق عليها مجلس الإدارة ، ويتم التصرف بهذه الإعانات والهبات للأغراض التى منحت من أجلها وذلك بقرار من مجلس الإدارة .

ثالثا : صندوق حماية البيئة

المادة ١٣ [١]

ينشأ بالهيئة صندوق خاص يسمى صندوق حماية البيئة ، يتبع للمجلس الأعلى وتؤول إليه :

١ .المبالغ التي تخصص من الدولة في ميزانيتها لدعم الصندوق .

٢ .الغرامات والتعويضات التي يحكم بها أو يتفق عليها عن الأضرار التي تصيب البيئة .

أي موارد أخرى يوافق عليها المجلس الأعلى.

١) معدلة بالقانون رقم ٩٩ لسنة ٢٠١٥

المادة ١٤

يصدر المجلس الأعلى للبيئة قراراً بشأن اللائحة الداخلية للصندوق تحدد أغراضه ونظام العمل به .

المادة ١٥

يختص الصندوق بما يلى :

١ - إقامة المشاريع الهادفة لحماية البيئة ومصادرها والحفاظ على توازنها الطبيعى .

٢ - دعم جهود إحتواء الكوارث والأزمات البيئية .

٣ - إقامة مشاريع إعادة تأهيل المواقع المتضررة بالدولة .

٤ - تشجيع التحول نحو الإقتصاد الأحضر والتنمية المستدامة .

٥ - دعم الإستثمار فى مجال علوم وتكنولوجيا البيئة وتطوير الكوادر الوطنية للعمل فى هذا المجال .

٦ - دعم الإستثمار فى قطاع التربية البيئية وإنشاء المراكز التعليمية والتوعوية المرتبطة فى المجالات البيئية .

٧ - دعم الدراسات والأبحاث البيئية الخاصة ذات العلاقة بمشاريع الصندوق .

٨ - دعم مؤسسات المجتمع المدنى البيئية الرسمية والعمل على تشجيع مشاركة بقية مؤسسات المجتمع العاملة فى المجالات غير البيئية وبما يمكنها من الدفع بإتجاه المشاركة فى حماية البيئة كل حسب إختصاصه .

الباب الاول : التنمية والبيئة

الفصل الاول : تقييم المردود البيئي

المادة ١٦

يحظر على جميع الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون البدء فى تنفيذ أى مشروع أو إدخال أى تعديلات أو توسعات على الأنشطة القائمة أو الحصول على أى تراخيص بذلك إلا بعد إجراء دراسات تقييم المردود البيئى وفقاً للنظم والإشتراطات والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

المادة ١٧

لا يجوز لأى جهة سواء كانت شركة أو مؤسسة أو مكتب إستشارى أو مركز أو مختبر أو أى جهات أخرى متعددة الأنشطة مزاولة أى نشاط أو خدمات أو إستشارات فى المجال البيئى إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة على ذلك وفقاً للإشتراطات والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

الفصل الثاني:

المحيط المهني والمحيط الداخلي

المادة ١٨

تلتزم جميع المنشآت بكافة الإشتراطات الهندسية والبيئية التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

المادة ١٩

تلتزم كافة المنشآت فى ممارستها لأنشطتها بضمان سلامة العاملين وعدم تعرضهم لأى ضرر ينتج عن إتبعات أو تسرب مواد ملوثة فى بيئة العمل سواء ناتجة عن طبيعة ممارسة المنشأة لنشاطها أو عن خلل فى أجهزتها وأن تتخذ الإجراءات والإحتياطات

والتدابير اللازمة لعدم تجاوز الحدود الأمنة المسموح بها للتعرض للمواد الكيمائية ، الضوضاء والإهتزازات ، الحرارة والرطوبة ، الإضاءة والموجات فوق الصوتية ، الإشعاع غير النشط وأية إشتراطات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

المادة ٢٠

يشترط فى الأماكن العامة المغلقة وشبه المغلقة أن تكون مستوفية لوسائل التهوية الكافية بما يتناسب مع حجم المكان وقدرته الإستيعابية ونوع النشاط الذى يمارس فيه بما يضمن تجديد تجديد الهواء ونقاءه مع الإلتزام بمعدلات سريان الهواء التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

الباب الثاني : حماية البيئة الارضية من التلوث

الفصل الاول : ادارة المواد الكيماوية والنفايات الخطرة

اولا : ادارة المواد الكيمائية

المادة ٢١

يحظر إنتاج أو تداول المواد الكيمائية التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة المختصة وذلك بعد أخذ موافقة الهيئة .

ويجوز للهيئة وقف النشاط أو التقدم بطلب إلغاء الترخيص من الجهة المانحة له إذا ثبت خطورة المنتج بينياً أو صحياً ويجب فى جميع الأحوال الحصول على إعتماد الهيئة على المنتج قبل تسويقه أو إستيراده .

المادة ٢٢

تلتزم جميع الجهات التى تقوم بإنتاج وتعبئة ومناولة وتخزين ونقل وإستيراد وتصدير المواد الكيمائية أو مرورها عبر إقليم دولة الكويت بالإجراءات والمعايير البيئية التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

المادة ٢٣

يجب الحصول على موافقة الجهات المعنية عند إستيراد أو تصدير المواد الخطرة والمواد الكيمائية ، كما يشترط للتصريح بذلك إتمام إجراءات الفحص والمطابقة والتدقيق من الجهات المعنية أو من الشركات المؤهلة لهذا الغرض ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والإشتراطات المنظمة لذلك والسجلات المطلوبة ومسؤوليات الجهات المعنية تجاهها .

المادة ٢٤

تعنى الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة بتنفيذ متطلبات الإتفاقيات الدولية المتعلقة بإدارة المواد الكيمائية والمواد والنفايات الخطرة وتنفيذ المسوحات الوطنية الشاملة لإتبعاثات المركبات الكيمائية ، كما تعنى الهيئة خلال عامين من صدور هذا القانون بإعداد البرنامج الوطنى للسلامة الكيميائية ووضع الخطط والبرامج الزمنية لتنفيذها بالتعاون مع الجهات المعنية فى الدولة .

ثانيا :

ادارة النفايات الخطرة والطبية والبلدية الصلبة والحماة

المادة ٢٥

يحظر إستيراد أو جلب أو ردم أو إغراق أو تخزين النفايات النووية أو التخلص منها بأى شكل من الأشكال فى كامل إقليم دولة الكويت .

ويحظر بغير تصريح مسبق من الهيئة السماح بمرور وسائل النقل البحرية أو الجوية أو البرية التى تحمل أياً من هذه النفايات عبر إقليم الدولة وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة .

المادة ٢٦

يحظر تداول النفايات المشعة منخفضة الإشعاع المولدة من المستشفيات أو بعض الصناعات بغير ترخيص مسبق من الجهات المعنية ويجب التخلص من هذه النفايات وفقاً للشروط والمعايير البيئية التى تحددها اللائحة التنفيذية .

المادة ٢٧

يحظر إستيراد أو تصدير النفايات الخطرة أو السماح بدخولها أو مرورها عبر إقليم دولة الكويت ، ويستثنى من ذلك تصدير النفايات الخطرة التى لا تملك الدولة القدرة التقنية والمرافق اللازمة أو الوسائل أو الموانى المناسبة للتخلص منها وفى كل الأحوال يلزم الحصول على موافقة الهيئة على ذلك .

المادة ٢٨

يحظر الجمع والنقل والتخلص من النفايات البلدية الصلبة والخطرة ونفايات الرعاية الصحية والحمأة الناتجة عن مخلفات الصرف الصحى والصناعى بغيرترخيص من الجهات المعنية وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات وشروط منح هذه التراخيص وأليه التداول والتعامل مع هذه المواد .

المادة ٢٩

يجب التخلص من النفايات الخطرة والنفايات البلدية الصلبة ونفايات الرعاية الصحية والحمأة بأنواعها وفقاً للشروط والمعايير البيئية التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون . كما يحظر التخلص من النفايات بأنواعها بالردم المباشر فى مواقع غير مخصصة بينياً .

المادة ٣٠

يلزم التخلص من النفايات البلدية الصلبة وفقاً للشروط والمعايير البيئية التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون . وتلتزم الجهات المعنية بانجاز وإستكمال البنية التحتية لأعمال تدوير النفايات البلدية الصلبة خلال خمس سنوات بحد أقصى من تاريخ صدور هذا القانون .

المادة ٣١

تلتزم المصادر التى يتولد منها نفايات خطرة أو نفايات الرعاية الصحية أو الحمأة إضافة إلى الجهات المختصة والمكلفة بجمع ونقل والتخلص من النفايات بأنواعها بتزويد الهيئة بنفاصيل هذه النفايات مع الإحتفاظ بسجل خاص وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات المطلوبة وألية نقلها وإدارتها .

المادة ٣٢

يحظر إلقاء أو معالجة أو حرق النفايات البلدية الصلبة إلا فى المرافق المخصصة لذلك ويراعى فى ذلك البعد عن التجمعات البشرية ومناطق الحساسية البيئية ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المواصفات والضوابط الخاصة بهذه المرافق ومواقعها .

المادة ٣٣

يحظر إلقاء القمامة أو المخلفات أياً كان نوعها إلا فى الحاويات المخصصة لذلك .

المادة ٣٤

تعنى الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة بإعداد البرنامج الوطنى للإدارة المتكاملة للمخلفات شاملاً إعداد وتطوير وتحديث إستراتيجية وطنية للإدارة المتكاملة للنفايات البلدية الصلبة والنفايات الطبية والسائلة والنفايات الخطرة مشفوعة بخطط العمل ومسؤوليات مؤسسات الدولة وبرامج الرقابة والرصد والبرامج الزمنية لتنفيذها ، وتلتزم الهيئة بعرض البرنامج على المجلس الأعلى لإعتماده خلال ثلاثة أعوام كحد أقصى من صدور هذا القانون .

المادة ٣٥

يمنع ربط المخلفات السائلة الصحية والصناعية للمناطق الصناعية مع الشبكات العامة للأمطار ومخلفات الصرف الصحى وتلتزم الجهات المختصة بإنشاء محطات خاصة بهذه المناطق خلال سبع سنوات بحد أقصى من تاريخ صدور هذا القانون .

المادة ٣٦

يمنع إقامة مرادم جديدة للنفايات بدولة الكويت أو توسعة القائم منها إلا بموافقة المجلس الأعلى وفى كل الأحوال يلزم إقامة دراسات المردود البيئى كما يلزم عند إقامتها أو التوسع فيها الإلتزام بالشروط التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

وتلتزم الجهات المعنية بوضع خطة تفصيلية لإدارة وتقييم ومعالجة وإسترجاع كافة المرادم بالبلاد خلال سنة من تاريخ صدور هذا القانون على أن تعرض على المجلس الأعلى لإعتمادها .

المادة ٣٧

تلتزم الجهات المعنية خلال خمس سنوات من تاريخ صدور هذا القانون بالحصر الكامل لأنواع وكميات ومواقع تواجدالمخلفات بالبلاد كما تلتزم بالتخلص من هذه المخلفات الخطرة فى موقع المؤهل لذلك وتتكفل الدولة بالإلتزامات المالية المترتبة على عمليات الجمع والنقل والتخلص من هذه المخلفات من السكن الخاص والمنشأت الحكومية .

المادة ٣٨

تلتزم الجهات المعينة بإنشاء شبكات الصرف الصحى وشبكات الأمطار يأخذ الموافقات البيئية قبل إنشائها كما تلتزم بصيانتها والرقابة عليها بما يضمن سلامة البيئة البحرية وجودة وكفاءة العمل بمحطات المعالجة .

المادة ٣٩

تلتزم الجهات المعنية بوضع المواصفات القياسية لكافة المواد المعاد تدويرها وطبيعة ونوعية وأليات إستخدامها بما يحقق السلامة والكفاءة من الإستخدام ، كما تعمل الدولة على منح المواد المعاد تدويرها داخل إقليم الدولة والمتوافقة مع المواصفات القياسية الأفضلية فى مشاريعها دعماً لصناعات التدوير .

الفصل الثاني:
حماية البيئة البرية والزراعية من التلوث

المادة ٤٠

يحظر على كل من يرتاد المناطق البرية بقصد إقامة المخيمات أو لأى غرض أخر القيام بأى نشاط من شأنه الإضرار بالتربة أو التأثير على خواصها الطبيعية أو تلويثها على نحو يؤثر على قدرتها الإنتاجية وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإشتراطات والمعايير الواجب التقيد بها .

المادة ٤١

يحظر مباشرة الرعى أو إستغلال الأراضى فى الزراعات المرورية أو أى نشاط أخر من شأنه أن يضر بكمية أو نوعية الغطاء النباتى فى أى منطقة مما يؤدى إلى التصحر أو تدهور البيئة البرية .

كما يحظر إتلاف المزروعات والنباتات والأشجار وقطف الأزهار فى الميادين والشوارع والمرافق العامة أو إقتلاع الأشجار والنباتات البرية فى الأراضى العامة .

ويشتثنى من ذلك ما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون لدواعى التنمية وفى كل الأحوال يتم الإلتزام بتعويض ما تم إقتلاعه من المسطحات الخضراء والأشجار .

المادة ٤٢

تتولى الهيئة بالتعاون مع الجهات المعنية تحديد الإشتراطات الخاصة بمبيدات الآفات والأسمدة ومحسنات التربة فيما يخص ما يلى : -

١ - أنواع ومواصفات هذه المواد التى يجوز إنتاجها أو تصنيعها أو إستيرادها أو تداولها أو إستخدامها بالدولة .

٢ - الضوابط المسموح بها من بقايا المبيدات على الأغذية المنتجة محلياً أو المستوردة .

٣ - الشروط الواجب التقيد بها للتخلص من مخلفات المبيدات أو المركبات الداخلة فى تصنيعها أو التى إنتهت صلاحية إستخدامها .

٤ - إجراء تسجيل هذه المواد أو تجديد تسجيلها .

٥ - شروط ومواصفات أخذ العينات من هذه المواد وطرق تحليلها وتقييم نتائج التحليل .

٦ - كيفية رصد وتقييم ومعالجة التلوث الناتج عن تداول أو الإستخدام غير الأمن أو غير الصحيح لهذه المواد .

المادة ٤٣

يحظر رش أو إستخدام المبيدات الكلورية العضوية ومبيدات الأفات أو أى مركبات كيميائية أخرى لأغراض الزراعة أو الصحة العامة أو غير ذلك من الأغراض إلا بعد مراعاة الشروط والضوابط والضمانات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

المادة ٤٤

تلتزم الجهة المختصة بنشاط إستخراج المواد المقلعية أو بإستيرادها بالتعاون مع الهيئة وبقية الجهات المختصة بتحديد المناطق والأراضى المخصصة لإستخراج هذه المواد أو بيتنظيم القائم منها وفقاً للشروط والإجراءات المحددة باللائحة التنفيذية لهذا القانون ، ويراعى فى ذلك تحديد هذه الأراضى بناء على المسوحات الجيولوجية

والبيئة لمختلف المناطق بإقليم الدولة .

المادة ٤٥

تراقب الجهة مانحة الترخيص لنشاط المواد المقلعية كافة الأنشطة المتعلقة بهذا النشاط كإستخراج وتداول وإستيراد وتخزين وبيع هذه المواد ويشمل ذلك الإشراف والرقابة ومنع التجاوزات وتفعيل العقوبات المنصوص عليها بهذا القانون .

المادة ٤٦

لا يجوز إقامة أى مقلع أو توسعته أو تطويره أو دمجه أو تجزئته لأكثر من مشروع أو إحداث أى تغيير فيه إلا بموجب ترخيص بذلك يصدر من الجهة المعنية ولا يجوز منح التراخيص لمزاولة هذا النشاط إلا للشركات المؤهلة من قبل الجهات المختصة .

وفى كل الأحوال يلتزم مزاولو هذا النشاط بتأهيل المواقع بعد إنتهاء فترة أعمالهم وفقاً لما تحدده الهيئة من إشتراطات بهذا الخصوص .

المادة ٤٧

يراعى عند إقامة المنشأت بالبيئة البرية تطبيق وسائل الحماية من زحف الرمال والحد من تأثيراتها البيئية والإقتصادية بالوجه الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

الباب الثالث :

حماية الهواء الخارجي من التلوث

المادة ٤٨

تتولى الهيئة القيام بعمليات الرصد والتقييم المستمر وإعداد البحوث والدراسات للحفاظ على جودة الهواء والحد من الأثار الضارة الناتجة من إنبعاث الغازات الملوثة وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون معايير جودة الهواء .

وعلى الهيئة بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية المختصة إتخاذ الإجراءات اللازمة عند تجاوز تلك المعايير .

المادة ٤٩

تقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية بإعداد وتطوير إستراتيجية وطنية لإدارة جودة الهواء فى دولة الكويت ووضع خطط العمل والبرامج الزمنية اللازمة لتنفيذها كما تعنى الهيئة بتحديث هذه الإستراتيجية وتقويمها كل خمس سنوات .

المادة ٥٠

تعمل الهيئة على نشر مؤشرات جودة الهواء على المواقع الإلكترونية وإعلام الجمهور عن مستويات جودة الهواء ، والإجراءات الواجب إتخاذها عند بلوغ التراكيز مستويات قد يتحقق معها التأثير على صحة المجتمع أو فئة معينة منه .

المادة ٥١

تلتزم الهيئة بإنشاء وتطوير وتحديث شبكة وطنية للرصد والمراقبة المستمرة لجودة الهواء فى دولة الكويت ، كما تلتزم الجهات الحكومية والخاصة بإنشاء أنظمة الرصد والمراقبة لجودة الهواء فى نطاق أعمالها وأنشطتها وربطها بالهيئة بالصورة التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

المادة ٥٢

تلتزم كافة المنشآت فى مباشرتها لأنشطتها بعدم إنبعاث أو تسرب ملوثات الهواء بما يجاوز الحدود المسموح بها والتى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

ويجب على المسئول على المنشأة إستخدام وسائل مناسبة للرصد المستمر لمعدلات إنبعاث الغازات من المصادر المختلفة بالمنشأة وإبلاغ الهيئة فور تجاوزها الحدود القصوى المسموح بها وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المنشآت التى يطبق عليها حكم هذه الفقرة .

المادة ٥٣

يلتزم مالك أو مشغل المنشأة بأعمال الصيانة الدورية للألات والمعدات وإتخاذ جميع الإحتياطات الضرورية لمنع حدوث تسرب أو إنبعاث أو أى ملوثات يترتب عليها تلوث البيئة .

المادة ٥٤

تلتزم جميع الجهات والأفراد عند مباشرة الأنشطة الإنتاجية أو الخدمية أو غيرها وخاصة عند تشغيل الألات والمعدات وإستخدام ألات التنبيه ومكبرات الصوت بعدم تجاوز الحدود المسموح بها لمستوى الضوضاء ، وأن يكون فى مكان معد لذلك ولا يتجاوزه . وعلى الجهات مانحة التراخيص مراعاة إستخدام ألات ومعدات مناسبة بحيث يكون مجموع الأصوات المنبعثة من المصادر الثابتة فى منطقة واحدة فى نطاق الحدود المسموح بها .

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحدود المسموح بها لشدة الصوت ومدة الفترة الزمنية للتعرض له .

المادة ٥٥

يحظر إقامة المنشآت التى يصدر عنها ضوضاء وتسبب ضرراً لبيئة الجوار وتعمل الهيئة على ضمان تطبيق أنظمة الحد من الضوضاء فى الطرق والمشاريع العامة وحول التجمعات البشرية وبالضوابط التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة ٥٦ [١]

يحظر التدخين مطلقاً في وسائل النقل العام .

كما يُحظر التدخين في الأماكن العامة المغلقة وشبه المغلقة ، إلا في الأماكن المخصصة لذلك ، وفقاً للاشتراطات والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

كما يحظر مطلقاً الدعاية والإعلان عن السجائر وأنواع التبغ ومشتقاته ولوازمه في إقليم دولة الكويت ،

وتلتزم جميع الجهات باتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بمنع التدخين في هذه الأماكن على نحو يكفل منع الإضرار بالآخرين.

المادة ٥٧ [٢]

تلتزم الجهة المختصة بإعداد وتطوير وتنفيذ وتحديث الخطة الوطنية للتخلص من المواد المستنفدة لطبقة الأوزون والإشراف على تنفيذها - بالتعاون مع الجهات المعنية

١) معدلة بالقانون رقم ٩٩ لسنة ٢٠١٥
٢) معدلة بالقانون رقم ٩٩ لسنة ٢٠١٥

والمنظمات الإقليمية والدولية - وترفع الجهة المختصة تقريراً سنوياً لمجلس الإدارة حول سير الخطة وتحدد اللائحة التنفيذية من هذا القانون الجهة المختصة وآلية عملها.

المادة ٥٨

يحظر إستيراد أو تصدير أو إعادة تصدير المواد الخاضعة للرقابة بالإتفاقيات الدولية المنظمة للمواد المستنفذة لطبقة الأوزون أو خرائطها أو بدائلها أو مواد معاد تدويرها منها إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المواد المستنفذة لطبقة الأوزون والإشتراطات والمعايير الخاصة بها ويجوز بقرار من المدير العام حذف إو إضافة مواد جديدة .

المادة ٥٩

يحظر تصنيع أو إستيراد كافة الأجهزة والمعدات والمنتجات التى تحتوى أو تعمل بالمواد الخاضعة للرقابة الواردة فى المادة السابقة بما فى ذلك الشاحنات والمركبات وقنينات الأيروسولات والبخاخات وكافة أجهزة التبريد والتكييف وبرادات مياه الشرب والمواد العازلة والإسفنج الصناعى إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة .

المادة ٦٠

لا يجوز تصنيع أو إستخدام المواد الخاضعة للرقابة الواردة فى المادة (٥٩) من هذا القانون فى أى صناعات إو إنشاءات جديدة أو فى توسعة منشأت قائمة أو فى عمليات تنظيف الدوائر الإلكترونية والمعدات الصناعية وأنظمة التكييف والتبريد وفى التعقيم وفى تجفيف الملابس إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة .

المادة ٦١

تتولى الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية المختصة وخلال سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون إنشاء بنك للهالونات لحصر الكميات المتوفرة والمستوردة من هذه المواد والرقابة عليها . وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إختصاص ونظام العمل بهذا البنك .

المادة ٦٢ [١]

يحظر استيراد أو تصدير أو تصنيع المواد الخاضعة للرقابة الواردة بالمرفقات (ب، ج ،هـ) من برتوكول مونتريال أو استيراد أو تصدير الأجهزة والمعدات التي تحتوي على هذه المواد، إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة.

المادة ٦٣

تلتزم جميع الجهات والأفراد عند القيام بإصلاح وصيانة الأجهزة والمعدات التى تحتوى على أى من المواد الخاضعة للرقابة بالإشتراطات والمعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

المادة ٦٤

يحظر التخلص من الحاويات والإسطوانات أو مخلفاتها التى تحتوى على المواد الخاضعة للرقابة إلا وفقاً للإشتراطات والضوابط الواردة باللائحة التنفيذية لهذا

١) معدلة بالقانون رقم ٩٩ لسنة ٢٠١٥

القانون .

الباب الرابع
حماية البيئة المائية والساحلية من التلوث
اولا : نطاق الحماية

المادة ٦٥

تتولى الهيئة إعداد ومتابعة تنفيذ الخطة الوطنية لإدارة البيئة البحرية مشفوعة بجدول زمنى لمراحل التنفيذ ومسئوليات الجهات المعنية تجاهما ومتطلبات تنفيذها .

المادة ٦٦

تعمل الهيئة علي تأسيس شبكة وطنية لرصد ورقابة البيئة البحرية تعمل علي تغطية كافة المياه الإقليمية لدولة الكويت وتشمل مراقبة كافة المؤشرات الدالة علي الوضع البيئي للبيئة البحرية كما تعني الهيئة بتوفير كافة متطلبات نجاح الشبكة من بنية تحتية كالمختبرات وتأهيل الكوادر الوطنية وغيرها وذلك خلال خمس سنوات من صدور هذا القانون ، وعلي كافة مؤسسات الدولة المعنية التعاون مع الهيئة لتنفيذ هذه الخطة .

المادة ٦٧

تسري أحكام هذا الفصل علي جميع السفن والمعدات والموانيء والمنشآت البرية والبحرية والجوية الموجودة ضمن المناطق البحرية وما يعلوها في طبقات الهواء العليا وما في قاع رباط البحر المنصوص عليها في المادة (٦٨) من هذا القانون أياً كن شكلها أو هيئتها وشواء كانت ثابتة أو متحركة وكذلك خطوط الأنابيب العائمة والمغمورة ومرافق الشحن والتفريغ والتصريف وغيرها كما يسري في أعالي البحار إذا نتج عنه تلوث في المياه المحظورة .

ويستثني من ذلك تطبيق أحكام هذا الفصل السفن ووسائل النقل الحربية وما في حكمهما ، وتلتزم السفن ووسائل النقل المستثناة من تطبيق أحكام هذا الباب بإتخاذ كافة الإحتياطات الكفيلة بمنع تلوث المناطق البحرية المحظورة .

المادة ٦٨

تعتبر المناطق البحرية التالية وما يعلوها في طبقات الهواء العليا وما في قاع وباطن البحر مناطق محظور فيها إحداث أي تلوث للبيئة البحرية بالمواد الضارة أياً كان سببه ومصدره وكمياته وبعد إرتكاب أي فعل من هذا القبيل جريمة وفقاً لأحكام هذا القانون :

أ - المياه الداخلية لدولة الكويت الواقعة خلف خط إغلاق خليج الكويت .

ب - البحر الإقليمي لدولة الكويت والذي يمتد إلي مسافة ١٢ ميلاً بحرياً من خط الأساس .

ج - المنطقة المتاخمة للبحر الإقليمي والتي تمتد إلي مسافة ٢٤ ميلاً بحرياً من خط الأساس الذي يقاس منه عرض البحر الإقليمي .

د - المياه اللاصقة للبحر الإقليمي والتي تمتد إلي مسافة ٢٤ ميلاً بحرياً من خط الأساس الذي يقاس منه عرض البحر الإقليمي .

المادة ٦٩

تتولي الهيئة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية الأخري بالدولة وضع خطة وطنية

متكاملة خلال عامين من تاريخ صدور هذا القانون تهدف إلي تعبئة الإمكانيات المتوافرة لدي كافة الجهات العاملة ضمن المناطق البحرية المحظورة والجهات ذات العلاقة بما في ذلك المعدات والآلات والمواد والخبرات لمواجهة حالات التلوث ومكافحتها وغيرها . وتحدد اللائحة التنفيذية الجهة المعنية بإدارة الخطة وآلية التنسيق والعمل علي تطبيقها .

ثانيا : التلوث من السفن والمصادر البرية

المادة ٧٠

يجب علي السفن التي تستخدم المناطق البحرية المحظورة أن تكون مجهزة بالمعدات والأجهزة الخاصة بمنع التلوث ومعالجة النفايات طبقاً للإشتراطات الدولية.

المادة ٧١

تلتزم جميع المواقع البرية والسفن والمخصصة لنقل الزيت التي تبلغ حمولتها مائة وخمسين طناً فأكثر وجميع السفن الأخري التي تبلغ حمولتها أربعمائة طن فأكثر بالإحتفاظ بخطة طواريء خاصة لمكافحة ما قد ينتج عنها من تلوث نفطي ، وتوفير الأجهزة والمعدات اللازمة لتطبيق هذه الخطة .

المادة ٧٢

يحظر علي السفن أياً كانت جنسيتها تصريف أو إلقاء الزيت أوة مخلفاته أو غير ذلك من المواد الضارة في المنطقة المحظورة . وتلتزم بتفريغ المخلفات والنفايات التي تسبب التلوث في مرافق الإستقبال .

المادة ٧٣

يحظر علي جميع المنشآت الصناعية والتجارية والسياحية والسكن الخاص وغيرها سواء كانت حكومية أو غير حكومية تصريف أي مواد أو نفايات أو سوائل من شأنها إحداث تلوث في الشواطيء أو المياه المجاورة لها سواء كان ذلك بطريق إرادي أو غير إرادي ، مباشر أو غير مباشر .

المادة ٧٤

يحظر علي مالك أو حائز أي مكان علي اليابسة أو جهاز معد لحفظ أو نقل الزيت أو النفايات أو مياه الصرف الصحي أو أي مواد ضارة أخري تصريفها في المنطقة المحظورة .

المادة ٧٥

يحظر علي الشركات والهيئات الوطنية والأجنبية المرخص لها بإستكشاف أو إستخراج أو إستغلال حقول النفط البحرية والموارد الطبيعية البحرية الأخري بما في ذلك نقل الزيت ، تصريف أي مواد ملوثة أو المياه المصاحبة لعمليات الحفر أو الإستكشاف أو إختيار الآبار أو الإنتاج في المناطق المحظورة .

المادة ٧٦

يحظر علي الشركات والهيئات الوطنية والأجنبية المرخص لها لمكافحة التلوث في المناطق المحظورة إستخدام الوسائل الآمنة التي لا يترتب عليها الإضرار بالبيئة البحرية ومعالجة المواد الملوثة طبقاً لأحدث النظم الفنية وبما يتفق وأحكام هذا

القانون واللوائح المنفذة له .

المادة ٧٧

لا يجوز ترك أي سفينة أو منشأة في المناطق البحرية المحظورة دون الحصول علي إذن من الهيئة والتي تحدد الشروط والإجرءات الواجب إتباعها عند تقديم طلب الترك .

عل ذلك مع عدم الإخلال بالمسئولية المدنية بالتعويض عن الخسائر والأضرار الناجمة عن التلوث وإزالة آثاره .

ثالثا : السجلات والاجراءات الادارية

المادة ٧٨

يجب علي السفن التي تحمل مواد ضارة أو ملوثة أن تحتفظ بسجل الشحنة يدون فيه الربان أو أي شخص آخر مسئول عن السفينة جميع البيانات المتعلقة بالشحنة ووجهتها والإحتياطات المتخذة لمنع حدوث أي تلوث وذلك وفقاً للإشتراطات الدولية .

المادة ٧٩

تلتزم جميع السفن المخصصة لنقل الزيت بالإحتفاظ بسجل للزيت يدون فيه الربان أو أي شخص آخر مسئول عن السفينة تاريخ وساعة وموقع جميع عمليات شحن ونقل وتفريغ الزيت لكل حمولة علي حدة وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون السجلات الواجب الإلتزام بها من السفن .

رابعا : الاجراءات الادارية والقضائية

المادة ٨٠

يلتزم المسئول عن أية وسيلة أو معدة أو منشأة برية أو بحرية أو جوية في حالة وقوع أي حادث تلوث للبيئة البحرية بالزيت أو المواد الضارة الأخري بالإبلاغ عنه فوراً للجهات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

المادة ٨١

تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأمور التالية :

١ – الشروط الواجب توافرها في السفن الكويتية ما تحمله من شهادات وقواعد وإجراءات التفتيش عليها وفقاً للإشتراطات المحلية والدولية .

٢ – شهادات الضمان المقبولة لتغطية أخطار التلوث الواجب توافرها في السفن الكويتية والأجنبية وكافة المنشآت البرية والبحرية المتواجدة في المناطق البحرية المحظورة .

٣ – قواعد الصلح في المخالفات التي تقع وفقا لأحكام هذا الفصل .

٤ – الأجور التي تحصلها الدولة نظير الخدمات التي تقدمها بما في ذلك أجور مفتشي مراقبة التلوث وتحديد الجهة المعنية بذلك .

٥ – حالات حجز السفن وغيرها من الوسائل وآلية إغلاق المنشآت والممتلكات التي أحدثت التلوث وإجراءات الإفراج عنها .

٦ – القواعد الخاصة بتفتيش السفن وغيرها من الوسائل والمنشآت .

٧ – آلية تشكيل اللجان الفنية المعنية بتقدير تكلفة تدابير مكافحة التلوث والضرر البيئي لكل حادث تلوث وتحديد تبعيتها .

٨ – إصدار التراخيص اللازمة لبناء وإدارة مرافق إستقبال المواد الملوثة .

المادة ٨٢

يجب علي مالك السفينة التي تحمل مواد ملوثة وكذلك أجهزة حفظ ونقل الزيت والمواد الضارة التي تعمل في المناطق البحرية المحظورة المنصوص عليها في المادة (٦٨) أن تقدم إلي الجهة المختصة ضماناً مالياً أو كفالة مصرفية لتغطية المسئولة المدنية عن أضرار التلوث البحري وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون . ويجب تقديم هادة الضمان سارية المفعول إلي الجهة المختصة عند دخول السفينة في المياه الإقليمية لدولة الكويت .

المادة ٨٣

يكون مسئولاً عن التلوث في المناطق البحرية المحظورة المشار إليها في المادة (٦٨) من هذا القانون كل من :

أ – مالك السفينة أو الطائرة أو المجهز أو الربان إذا حصل التلوث من سفينة أو طائرة .

ب – مالك المنشأة أو المشغل إذا حصل التلوث من المنشأة .

ج – مالك الجهاز أو مستعمله أو حائزه إذا حصل التلوث من جهاز لحفظ الزيت أو لحفظ مواد ضاره .

د – مالك السفينة أو الربان أو مالك المنشأة المتخلي عنها قبل الحصول علي إذن للترك .

المادة ٨٤

يجوز للمسئول عن التلوث المنصوص عليه في هذا الفصل تحديد المسئولية الناشئة عن حوادث التلوث البحري في المنطقة المحظورة لك حادث بحد أقصي لا يتجاوز خمسة عشر مليون دينار كويتي (١٥ , ٠٠٠ , ٠٠٠ مليون دينار كويتي) أو مبلغ ثمانون ديناراً كويتياً (٨٠ ديناراً كويتياً) لكل طن مسجل عن حمولة السفينة أو الجهاز المعد لحفظ الزيت أو المواد الضارة أيهما أقل .

المادة ٨٥

لا يجوز تحديد المسئولية المدنية وفقاً للمادة السابقة في الحالات التالية :

أ – إذا ثبت أن الواقعة المنشئة للمسئولية المدنية كانت بسبب عدم الإلتزام بالإشتراطات البيئية أو الإهمال والأخطاء الجسيمة .

ب – مخالفة اللوائح وأنظمة السلامة والملاحة .

وفي جميع الأحوال لا يشمل تحديد المسولية نفقات التطهير وإزالة التلوث أو الحد منه وإعادة تأهيل البيئة .

المادة ٨٦

تقوم الجهة المختصة بإخطار وزارة الخارجية لإبلاغ الممثلين الدبلوماسيين أو القنصليين للدولة التي يتبعها مصدر التلوث والذي تسبب في وقوع حادث التلوث وفقاً لأحكام هذا القانون وما إرتكبه والأدلة المؤيدة وما إتخذته الدولة من إجراءات كما يحق للجهة المختصة إخطار دول الجوار إضافة إلي المنظمات الإقليمية والدولية بالحادث .

وتحدد اللائحة التنفيذية الجهة المختصة ومسؤوليات بقية جهات الدولة تجاه الحوادث .

الفصل الثاني : مياه الشرب الجوفية

المادة ٨٧ [١]

يفوض المجلس الأعلى الوزير المعني بندب الموظفين اللازمين للقيام بمراقبة تنفيذ أحكام هذا الفصل واللوائح والقرارات المنفذة له واثبات ما يقع من مخالفات لأحكامه. ويكون لهؤلاء الموظفين صفة الضبطية القضائية ولهم في سبيل ذلك حق دخول المنشآت والوسائل والمعدات والسفن الموجودة ضمن المناطق البحرية المحظورة وتلك الواقعة على اليابسة والتي قد ساهمت أو قد تساهم بالتلوث ، ولهم حق التفتيش وجمع الاستدلالات وضبط الحالات المخالفة لأحكام هذا الفصل وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها للنيابة العامة ولهم حق الاستعانة برجال الشرطة.

كما يقوم الموظفون المكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له المشار إليهم في هذه المادة من هذا القانون بحلف اليمين أمام الوزير المعني أو من يفوضه من الجهة التابعين لها، بالقسم التالي:

((اقسم بالله العظيم بأن أؤدي عملي بأمانة وإخلاص ونزاهة وشرف وألا أفشي سراً من أسرار العمل اطلعت عليه بحكم وظيفتي حتى بعد تركي العمل)) .

المادة ٨٨

تتولي الهيئة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية الحفاظ علي مصادر المياه في دولة الكويت بما يضمن سلامة مياه الشرب طبقاً لمعايير منظمة الصحة العالمية والمعايير والإشتراطات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

المادة ٨٩

تتولي الهيئة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية إعداد برنامج وطني لإدارة مياه الشرب في البلاد خلال خمس سنوات من تاريخ صدور هذا القانون علي أن يتضمن البرنامج مسؤوليات مؤسسات الدولة المعنية وآليات التنسيق بينها وتحديد برامج الرصد والراقبة لكافة مراحل الإنتاج والنقل والتوزيع وخطط حماية مصادر المياه المستخدمة كمياه البحر والمياه الجوفية ، كما تلتزم الهيئة بتحديث هذا البرنامج كل سبع سنوات كحد أقصي .

المادة ٩٠

تلتزم الجهات المختصة بالمراقبة والإشراف علي جودة مياه الشرب بكافة أنواعها المنتجة محلياً في محطات التحلية أو من المياه الجوفية ومصانع التعبئة وغيرها وذكلك كافة أنواع المياه المستوردة من خارج إقليم الدولة من مياه الشرب المعبأة أو المياه المعدنية وما في حكمها ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون مسؤوليات الجهات المختصة وآليات الإشراف والمرقبة والتدقيق وشروط إنتاج ونقل وحفظ وفحص وتداول وتسويق المياه بالدولة .

المادة ٩١

تلتزم الهيئة بالتعاون مع الجهات المختصة بنشر كافة البيانات والنتائج الخاصة بجودة مياه الشرب للمستهلكين ، كما تعمل علي إستمرارية برامج التوعية المرتبطة

---

١) معدلة بالقانون رقم ٩٩ لسنة ٢٠١٥

بذلك .

المادة ٩٢

تلتزم الجهات المختصة بالمحافظة علي مياه الشرب في الشبكات الداخلية للمنشآت الحكومية والمباني كالمدارس والمستشفيات والهيئات وغيرها ومراقبتها بالفحص الدوري الموثق ، كما تلتزم كافة الجهات الخاصة بضمان جودة المياه في نطاق منشآتها ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والمعايير الواجب مراعاتها لتحقيق ذلك .

المادة ٩٣

تعمل الجهة المختصة علي ضمان صلاحية خزانات نقل المياه العذبة (صهاريج النقل) لضمان المحافظة علي جودة مياه الشرب المنقولة للمستهلكين ، كما تعمل علي الإشراف علي جودة المياه بمواقع تعبئتها .

المادة ٩٤

لا يجوز بيع وتداول وتسويق المنتجات المتعلقة بمياه الشرب كالمرشحات والفلاتر والبرادات دون أخذ الموافقات اللازمة من الجهة المختصة وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط الواجب مراعاتها في ذلك .

المادة ٩٥

يلزم إن تتوافر في وسائل نقل وخزانات وتوصيلات وبرادات مياه الشرب الإشتراطات والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون لضمان الحفاظ علي صلاحية مياه الشرب للإستهلاك الآدمي .

وتتولي الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة إجراء فحص دوري علي الخزانات والتوصيلات والبرادات بمياه الشرب للتأكد من صلاحيتها ويخطر أصحاب المباني والمنشآت بما يجب إتباعه من إجراءات وفي حالة عدم التقيد بهذه الإجراءات يجوز إجراء الإصلاحات اللازمة علي نفقتهم .

المادة ٩٦ [١]

المياه الجوفية والسطحية ثروة وطنية لا يجوز استغلالها ولا يجوز حفر آبار دون إذن مسبق من الجهات المختصة ، وتعمل الهيئة على الإشراف على أعمال استغلال هذه المياه بالصورة التي يتحقق معها حمايتها من التلوث واستدامتها ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الجهات المختصة ومسؤولية كل منها والاشتراطات والمعايير المرتبطة بها.

الفصل الثالث : حماية البيئة الساحلية من التلوث

المادة ٩٧

يحظر قلع الصخور والحصى وإزالة الرمال الشاطئية أو ردم الشواطىء أو بناء المسنات أو كاسرات الأمواج والحوائط الأسمنتية والصخرية أو غيرها إلا بعد موافقة الهيئة والجهات المعنية والإلتزام بكافة الإشتراطات والمعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

المادة ٩٨

يحظر إستخدام حفر برك التبخير للتخلص من المياه الملوثة المصاحبة للإنتاج فى حقول النفط على أن يتم إختيار أفضل الطرق لإعادة تدوير او معالجة تلك المياه

١) معدلة بالقانون رقم ٩٩ لسنة ٢٠١٥

فى الموقع مع افلتزام بتنفيذ الإشتراطات والمعايير الواردة باللائحة التنفيذية لهذا القانون فى هذا القانون .

المادة ٩٩

يجب عند إنشاء محطات تقطير المياه وتوليد الطاقة الكهربائية والموانى والمرافىء أو غيرها من المنشآت الساحلية الحصول على الموافقات البيئية من الهيئة والتصاريح اللازمة من الجهات المختصة والإلتزام بالإشتراطات والمعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

الباب الخامس
التنوع البيولوجي
الفصل الاول
الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض

المادة ١٠٠

يحظر صيد أو قتل أو إمساك أو جمع أو إيذاء أو حيازة أو نقل الكائنات الفطرية البرية والبحرية حية كانت أو ميتة أو الممساس بصغار هذه الكائنات أو بيوضها أو أعشاشها او موائلها ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع وأعداد الكائنات المسموح صيدها فى مواسم وأماكن محددة .

ويستثنى من لك الصيد للأغراض العلمية بعد موافقة الجهات المعنية المختصة بالتنسيق مع الهيئة .

المادة ١٠١

يحظر الإتجار فى الكائنات الفطرية المهددة بالإنقراض أو بأى جزء منها أو منتجاتها الواردة فى إتفاقية **CTTES** والإتفاقيات الدولية الأخرى السارية ويجوز بقرار من المدير العام بالتعاون مع الجهات المختصة إضافة بعض الأنواع الأخرى.

ويستثنى من ذلك الحالات التى يرخص لها من الجهات المختصة بعد موافقة الهيئة للأغراض العلمية أو العلاجية أو لحدائق الحيوان أو المعارض .

الفصل الثاني : المحميات الطبيعية

المادة ١٠٢

تحدد بقرار من المجلس الأعلى المناطق المحمية فى الدولة ، ويتضمن القرار حدودها الجغرافية وتصنيفها وتنظيمها وكيفية إدارتها ومراقبتها وبما يكفل حمايتها من التلوث والمحافظة على التنوع الحيوى والتراث الطبيعى .

المادة ١٠٣

تعتبر المحميات الطبيعية والمسيجات الإيكولوجية والمناطق المسورة للأغراض البحثية والعلمية والمناطق الحدودية المعزولة بغرض الحماية وما فى حكمها مناطق تخضع للإشتراطات والقوانين البيئية الخاصة بالمحميات الطبيعية والتى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وتلتزم كافة جهات الدولة المعنية بالتنسيق مع الهيئة فى إدارة هذه المناطق .

المادة ١٠٤

لا يجوز إقتطاع أى جزء من المحميات المعتمدة بالدولة إلا بقرار من المجلس الأعلى وذلك بعد عرض الهيئة للأسباب الداعية لذلك وفى كافة الأحوال لا يجوز إقتطاع

أى جزء منها يحمل تنوعاً إحيائياً أو طبيعياً لا يتوافر فى مواقع أخرى من البلاد .

المادة ١٠٥

يحظر إدخال أي نوع من الحيوانات أو النباتات التي لا تنتمي إلي البيئة في المحميات الطبيعية أو القيام بأي عمل من شأنه عرقلة الجهود المبذولة للمحافظة علي البيئة الطبيعية بصفة عامة أو المساس بها أو التعرض أو الإضرار بالكائنات البرية أو البحرية داخل المحميات أو إتلاف محتوياتها بأي شكل من الأشكال ، ويشمل ذلك علي الأخص ما يلي :

١ - صيد الأسماك والربيان والمحار وغيرها من الكائنات الحية .

٢ - جمع القواقع والمرجان وغيرها من الحيوانات البحرية أو الإضرار بها بأي طريقة من الطرق .

٣ - إدخال الحيوانات الجارية أو صيد أو قتل الحيوانات البرية أو الإمساك بها أو مطاردتها أو إتلافها أعشاشها أو جحورها أو إزعاجها باي صورة من الصور .

٤ - الرعي أو إدخال الأغنام أو المواشي أو غيرها من حيوانات الرعي .

٥ - إتلاف النباتات البرية أو إقتلاعها أو إشعال الحريق لأي سبب من الأسباب .

٦ - حركة السيارات والمركبات بأنواعها خارج الطرق المرصوفة أو الممرات المخصصة لذلك .

٧ - إيجار أو رسو السفن والقوارب وحركة المركبات البرمائية أو غيرها من المركبات المشابهة في مناطق المد ومسطحات الطمي .

٨ - إقلاع وهبوط الطائرات بأنواعها أو الطيران علي إرتفاعات منخفضة فوق أو بالقرب من المحمية .

٩ - أعمال البناء أو تشييد العائمات أو منصات الحفر الثابتة أو إجراء عمليات ردم أو إنشاء مراسي أو حواجز للأمواج أو غيرها .

١٠ - إقامة المخيمات أو المنشآت الترفيهية سواء الدائمة أو المؤقتة .

١١ - إتلاف سياج المحميات أو تخريبه بأي طريقة من الطرق .

١٢ - التنقيب عن المعادن أو إستخراجها أو إستغلال المحاجر والمقالع أو إستخدام المتفجرات أو إقتلاع الصخور المرجانية أو الصخور الساحلية أو إزالة الرمال أو القيام بعمليات ردم أو غيرها من الأعمال التي تؤدي إلي تغيير خط الساحل أو طبوغرافية المحمية البحرية أو البرية .

١٣ - صرف أو إلقاء أو ردم مواد ملوثة سائلة أو صلبة أو مواد خطرة أو إستخدام المبيدات الحشرية أو السموم أو إدخالها إلي المحميات أو إلقاء المخلفات الآدمية أو مخلفات السفن من الزيوت أو غيرها .

١٤ - إجراء عمليات تفجير أو إطلاق النار أو التدريب علي ذلك .

المادة ١٠٦

تتولي الجهة المختصة التي يقررها المجلس الأعلي لإدارة المحميات الطبيعية بإقليم الدولة وللمجلس الأعلي الحق في تكليف جهات أخري بمهام الإشراف علي بعض المحميات أو المسيجات وفي كافة الأحوال تقوم الهيئة بإعتماد السياسات والخطط والبرامج والقرارات واللوائح الخاصة بإدارة المحميات كما تعني الهيئة الإشراف علي

عمليات الرصد والمراقبة المستمرة لضمان تنفيذ الخطط والقرارات واللوائح الخاصة بالمحميات وكذلك تنفيذ البرامج الخاصة بحماية وإنتشار الحيوانات والنباتات وبالأخص الأنواع المهددة بالإنقراض وإعادة توطين الأنواع المنقرضة .

المادة ١٠٧

تقوم الجهات المختصة بتحديد الحمولة الرعوية بالمناطق البرية علي أساس إمكانات المراعي بالدولة ، وتلتزم الجهات المختصة بتحديث مواقع الرعي كل عشر سنوات بحد أقصي ، وفي كافة الأحوال يمنع الرعي بكافة أشكاله في الجزر والمحميات الطبيعية . كما تلتزم الجهات المختصة بتوفير إمكانيات الرقابة اللازمة لذلك ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الجهات المختصة ومسؤوليات كل منها وآلية إصدار تقارير المتابعة السنوية .

الفصل الثالث : جون الكويت

المادة ١٠٨ [١]

يحظر في جون الكويت باعتباره منطقة ذات طبيعة خاصة ممارسة أي نشاط ضار بيئياً ، وبصفة خاصة الأنشطة التالية :

١ .تصريف مياه الصرف الصحي أو الصناعي أو إلقاء أي مخلفات.

٢ .القيام بعمليات الدفان لنواتج تعميق الممرات الملاحية.

٣.إقامة الحضور ومزارع الأسماك.

٤ .إقامة الشاليهات على سواحله.

٥ . صيد كافة الكائنات البحرية ، ويستثنى من ذلك ما تحدده اللائحة التنفيذية مع مراعاة حكم المادة (١٢١) من هذا القانون.

ويجوز بقرار من المجلس الأعلى حظر أي أنشطة أخرى ذات تأثير بيئي سلبي على الجون بناء على ما توصي به الهيئة بهذا الخصوص. وفي كل الأحوال يتطلب موافقة المجلس الأعلى على المشاريع المقامة في نطاق مياه جون الكويت أو سواحله.

المادة ١٠٩

يصدر المجلس الأعلي خطة وطنية لإدارة الوضع البيئي في جون الكويت شاملة متطلبات المراقبة والحماية والتأهيل وإعتماد المشاريع المقامة في نطاقه وذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور هذا القانون كما يعني المجلس بتحديث الخطة كل عشر سنوات ، وتلتزم كافة مؤسسات الدولة بدعم هذه الخطة والإلتزام بما جاء فيها .

المادة ١١٠

يجب موافقة المجلس الأعلي علي كافة المشاريع الخاصة بالقطاع النفطي في نطاق جون الكويت ، وفي كافة الأحوال يتوجب علي كافة الشركات النفطية العاملة في هذه المنطقة بعد موافقة المجلس الأعلي القيام بأقصي درجات الحماية المتوافرة لأعمالها ضماناً لحماية الوضع البيئي لجون الكويت .

١) معدلة بالقانون رقم ٩٩ لسنة ٢٠١٥

الباب السادس
الادارة البيئية
الفصل الاول : الاستراتيجيات البيئية

المادة ١١١

تلتزم الجهات المختصة بتطوير إستراتيجيات عمل واضحة في نطاق أعمالها المرتبطة بالبيئة مقرونة بالخطط الزمنية وآليات التنفيذ والمشاريع المحقة بها ، ويختص المجلس الأعلي بتحديد الجهات المعنية بإعداد هذه الإسترتيجيات وإعتمادها والمتابعة السنوية لمراحل تنفيذها . كما تتولي الهيئة وضع الإطار العام لإعداد هذه الإستراتيجيات والإشراف عليها وضمان التكامل فيما بينها .

المادة ١١٢

ينتهي العمل بإعداد هذه الإستراتيجيات خلال خمس سنوات من تاريخ صدور هذا القانون وتلتزم الجهات المعنية بتوفير الإعتمادات المالية اللازمة لإنجاحها ، وفي كل الأحوال لا تقل مدة الإستراتيجيات عن عشرين عاماً ويتم الإلتزام بتطويرها وتحديثها كل خمس سنوات .

الفصل الثاني :
شرطة البيئة

المادة ١١٣

تنشأ وحدة عسكرية متخصصة فى وزارة الداخلية تسمى (شرطة البيئة) تعنى بمتابعة تطبيق القوانين والاشترطات البيئية فى القطاعات والمجالات التى يحددها المجلس الأعلى ، كما تعمل الوحدة على دعم أعمال الضباط القضائيين التابعين للهيئة .

المادة ١١٤

تنطبق علي شرطة البيئة كافة القوانين والقرارات المنظمة لأعمال جهاز الشرطة بالدولة ، وتختص وزارة الداخلية بإدارة القوة وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لأداء عملها ، كما تعني برفع تقرير سنوي للمجلس الأعلي عن أعمالها .

المادة ١١٥

يختص وزير الداخلية بإصدار قرار بتنظيم الوحدة خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون علي أن تزاول الوحدة عملها بحد أقصي خلال عامين من تاريخ صدور هذا القانون .

الفصل الثالث : ادارة البيانات البيئية

المادة ١١٦

تلتزم الهيئة بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة بوضع خطة وطنية لإدارة البيانات البيئية تعتمد من المجلس الأعلي ، وتلتزم كافة جهات الدولة بمشاركة بياناتها سواء البيئية أو ذات الإرتباط بالشأن البيئي مع الهيئة بشكل دوري ومباشر ، كما تتولي الهيئة نشر وإتاحة البيانات للسكان في دولة الكويت بشكل موثق وشفاف ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع البيانات وآلية تداولها ومسؤولية الجهات عنها

.

المادة ١١٧

تلتزم كافة مؤسسات الدولة بإنشاء منظومات للرصد والمراقبة لمشاريعها ومواقع العمل التابعة لها وربطها مع الهيئة ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع المشاريع وآلية إرتباطها بالهيئة .

الفصل الرابع
الازمات والكوارث البيئية

المادة ١١٨

تعني الهيئة بالتعاون مع الجهات المختصة بإعداد خطط الطواريء وخطط إدارة المخاطر الطبيعية بما فيها العواصف الغبارية والرملية وموجات الجفاف والسيول الفجائية والهزات الأرضية وحالات نفوق الأسماك والأحياء البحرية وغيرها إضافة إلي المخاطر البيئية التي قد تنتج عن الأنشطة البشرية ، وفي كل الأحوال تتولي الجهات المختصة إدارة هذه الخطط وتوفير متطلبات إنجاحها وتعني الهيئة بمتابعة أداءها ورفع التقارير اللازمة بشأنها للمجلس الأعلي .

الفصل الخامس
نظم ادارة الهيئة

المادة ١١٩

تنشأ إدارات متخصصة بالبيئة في مؤسسات الدولة لضمان متابعة وتطبيق القوانين البيئية في نطاق عمل هذه المؤسسات ، ويحدد المجلس الأعلي الجهات التي تعني بإنشاء هذه الإدارات ، كما تعني الهيئة بتحديد نطاق عمل هذه الإدارات والهيكل التنظيمي لها بالتنسيق مع الجهات المختصة بهذا الشأن .

المادة ١٢٠

يعين المجلس الأعلي عند الحاجة مراقبين بيئيين من موظفي الهيئة أو من خارجها في مؤسسات الدولة لمراقبة الداء البيئي فيها ويحدد المجلس الأعلي الفترة الزمنية والمهام المحددة لعملهم ومكافآتهم ، وعلي مؤسسات الدولة التعاون مع المراقبين البيئيين وتزويدهم بكافة البيانات اللازمة لأداء عملهم وإنجاز مهامهم المطلوبة . وتحدد اللائحة التنفذية لهذا القانون إختصاصات المراقبين البيئيين والشروط الواجب توافرها لإختيارهم ، وفي كافة الأحوال لا يقل مؤهلهم عن الدرجة العلمية ولا تقل سنوات خبرتهم عن ١٠ سنوات .

المادة ١٢١

تلتزم كافة مؤسسات الدولة المعنية بالتعاون مع الهيئة بحساب الأحمال البيئية في نطاق عملها كالمراعي ومصائد الأسماك وجودة الهواء والمياه الجوفية وغيرها ، كما تلتزم هذه المؤسسات بضمان الحفاظ علي تلك الأحمال بالشكل الذي يحقق الإستدامة البيئية لها .

المادة ١٢٢

تلتزم كافة مؤسسات الدولة بإستخدام أنظمة توفير الطاقة في منشآتها الجديدة وتعني الهيئة بتضمين متطلبات توفير الطاقة ضمن إشتراطات البيئة .

المادة ١٢٣

تحدد جهات الدولة المعنية خلال عامين من تاريخ صدور هذا القانون الشروط والمواصفات القياسية لكافة الأجهزة والمعدات والأنظمة والآليات والمواد المستهلكة للطاقة ويمنع إستيراد أية مواد غير مطابقة لهذه المواصفات ، وتحدد اللائحة التنفيذية الجهات المعنية بتحديد المواصفات وآلية إصدارها وضمان تطبيقها .

المادة ١٢٤

يحظر إتلاف أو المساس أو الإتجار بالتراث الثقافي الثابت أو المنقول . كما يحظر إقامة المنشآت المدنية أو العسكرية في المواقع الأثرية ذات القيمة التاريخية والسياحية والدينية .

الفصل السادس
الاعلام والتوعية البيئية

المادة ١٢٥

تنشيء الدولة متحفاً للتاريخ الطبيعي لدولة الكويت بغرض تعزيز المواطنة البيئية والحفاظ علي التاريخ الطبيعي للدولة بكافة أشكاله الجيولوجية والجيموزفولوجية وذلك خلال خمس سنوات من تاريخ صدور هذا القانون كحد أقصي ، ويحدد المجلس الأعلي الجهة الحكومية المعنية بإنشاء هذا المتحف والجهة المعنية بإدارته.

المادة ١٢٦

يحظر نشر وإشاعة الأخبار أو المعلومات المغلوطة عن الوضع البيئي بالبلاد بكافة مكوناته والتي من شأنها أن تؤدي إلي إثارة الهلع أو التشكيك بجودة الحالة البيئية ما لم يستند ذلك علي حقائق علمية حرصاً علي الأمر الإجتماعي ومكانة الدولة .

المادة ١٢٧ [١]

يلتزم كافة أصحاب العقار بالدولة بتحسين وضع عقاراتهم بترميمها وتعديل واجهاتها بما يمنع التلوث البصري ويحسن من المظهر العام ، وتلتزم الجهة المختصة بالتعاون مع الهيئة بوضع الاشتراطات التفصيلية في اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال سنة من تاريخ صدور هذا القانون ، كما تلتزم الجهة المختصة بتطبيق ما ورد في اللائحة التنفيذية بهذا الشأن خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدورها .

الباب السابع
العقوبات

المادة ١٢٨ [٢]

يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على خمسين ألف دينار كل من خالف حكم المواد (١٦، ١٧، ١٨، ٢٦، ٤٧، ١٢٦) من هذا القانون .

المادة ١٢٩ [٣]

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على خمسين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد (١٩ ، ٢٠ ، ٢١ ، ٢٢ ، ٢٣ ، ٤٣) من هذا القانون .

---

١) معدلة بالقانون رقم ٩٩ لسنة ٢٠١٥
٢) معدلة بالقانون رقم ٩٩ لسنة ٢٠١٥
٣) معدلة بالقانون رقم ٩٩ لسنة ٢٠١٥

المادة ١٣٠

يعاقب بالإعدام أو الحبس المؤبد وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف دينار ولا تزيد علي مليون دينار كل من خالف حكم المادة (٢٥) من هذا القانون .

وتكون العقوبة الحبس المؤبد وغرامة لا تقل عن مائتين وخمسين ألف دينار ولا تزيد علي خمسمائة ألف دينار لكل من خالف حكم المادة (٢٥ / فقرة أولي) من هذا القانون .

ويلتزم كل من خالف حكم المادة (٢٥ / فقرة ٢) بإعادة تصدير النفايات النووية محل الجريمة علي نفقته الخاصة .

المادة ١٣١

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد علي عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف دينار ولا تزيد علي مائتي ألف دينار كل من خالف أحكام المواد (٢٧ ، ٢٨ ، ٢٩ ، ٣٠) من هذا القانون ويلتزم كل من خالف حكم المادة (٢٥) بإعادة تصدير النفايات الخطرة محل الجريمة علي نفقته الخاصة .

المادة ١٣٢ [١]

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على خمسين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكم المواد (٣١ ، ٣٥ ، ٤٦) من هذا القانون .

المادة ١٣٣

يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين دينار ولا تزيد علي خمسمائة دينار كل من خالف حكم المادة (٣٣) من هذا القانون .

المادة ١٣٤ [٢]

يعاقب بغرامة لا تقل عن مئتين وخمسين ديناراً ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كل من خالف حكم المادة (٤٠)، كما يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار كل من خالف حكم المادتين (١٢٧،٣٢) من هذا القانون ، مع إلزام المخالف في كل الأحوال بإزالة آثار المخالفة في الميعاد الذي تحدده الهيئة . فإذا لم يقم بذلك قامت الهيئة بالإزالة على نفقته الخاصة .

المادة ١٣٥

يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتين وخمسين دينار ولا تزيد علي خمسة آلاف دينار كل من خالف حكم المادة (٤١) من هذا القانون .

المادة ١٣٦ [٣]

يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف دينار ولا تزيد على مائة وخمسين ألف دينار كل من خالف حكم المادة (٥٢/ فقرة أولى) والمادة (٥٣) من هذا القانون ، وتكون العقوبة الغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف دينار ولا تزيد على مائتي ألف دينار لكل من خالف حكم المادة (٥٢/ فقرة ثانية) .

١) معدلة بالقانون رقم ٩٩ لسنة ٢٠١٥
٢) معدلة بالقانون رقم ٩٩ لسنة ٢٠١٥
٣) معدلة بالقانون رقم ٩٩ لسنة ٢٠١٥

المادة ١٣٧

يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار مع مصادرة الأجهزة والمعدات المستخدمة كل من خالف حكم المادة (٥٤) والمادة (٥٥) من هذا القانون .

المادة ١٣٨

يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف دينار ولا تزيد علي مائتين ألف دينار كل من خالف حكم المادة (٥٦ / فقرة أولي) من هذا القانون .

ويعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين دينار ولا تزيد علي مائة دينار كل من يدخن بالمخالفة لحكم المادة (٥٦ / فقرة ثانية) . كما يعاقب المدير المسئول عن المنشأة المخالفة لحكم الفقرة الثانية من المادة المشار إليها بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد علي خمسة آلاف دينار .

المادة ١٣٩

يعاقب بغرامة مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد علي خمسين ألف دينار أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد (٥٨ ، ٥٩ ، ٦٠ ، ٦٢) من هذا القانون في جميع الأحوال يحكم بمصادرة المواد والمعدات والأجهزة والمنتجات محل الجريمة .

المادة ١٤٠

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد علي خمسة آلاف دينار أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من خالف حكم المادتين (٦٣ ، ٦٤) من هذا القانون .

المادة ١٤١

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف دينار ولا تزيد على مائتي ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أحدث عمداً حالة تلوث في المناطق البحرية المنصوص عليها في المادة (٦٨) من هذا القانون بالمخالفة لأحكام المواد (٧١، ٧٢ ، ٧٣، ٧٤، ٧٥ ، ٧٦).

المادة ١٤٢

يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف دينار ولا تزيد علي مائة وخمسين ألف دينار كل من وقع منه بغير قصد أي تلوث في المناطق البحرية المنصوص عليها كل في المادة (٦٨) من هذا القانون بالمخالفة لأحكام المواد (٧٢ ، ٧٤ ، ٧٣ ، ٧٥ ، ٧٦) .

المادة ١٤٣

يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على خمسين ألف دينار كل من خالف حكم المادة (٧٧) والمادة (٨٢) من هذا القانون، وكل من ارتكب أحد الأفعال التالية :

١. عدم تجهيز السفينة بمعدات خفض التلوث بالمخالفة لأحكام المادة (٧٠) من هذا القانون .

٢. عدم اتخاذ جميع الاحتياطات الكافية لمنع أو تقليل آثار التلوث قبل وبعد وقوع العطب في السفينة أو أحد أجهزتها.

٣. عدم إبلاغ الجهة الإدارية المختصة فوراً عن كل حادث تسريب زيت أو أي مادة

أخرى بالمخالفة للمادة (٨٠) من هذا القانون.

المادة ١٤٣ مكرر [١]

يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار كويتي كل من قام بإلقاء القمامة أو المخلفات أيا كان نوعها على الشواطئ العامة والجزر الكويتية .

ويعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار كويتي المالك لقارب صغير قام مستخدميه بإلقاء القمامة أو المخلفات أيا كان نوعها في البيئة البحرية ، وفي حالة تكرار الفعل يحكم بذات العقوبة والمصادرة .

كما يعاقب بغرامة لا تزيد على ثلاثين ألف دينار كويتي المالك لقارب متوسط الحجم أو تجاري أو شخصي إذا قام مستخدميه بإلقاء القمامة أو المخلفات أيا كان نوعها في البيئة البحرية ، وفي حالة تكرار الفعل يحكم بذات العقوبة والمصادرة .

ويعاقب بغرامة لا تزيد على مليون دينار كويتي المالك لباخرة من البواخر الناقلة للنفط أو البواخر التجارية إذا قام طاقم الباخرة بإلقاء القمامة أو المخلفات أيا كان نوعها في البيئة البحرية ، وتضاعف العقوبة في حالة تكرار الفعل .

ويجوز في جميع الأحوال أن تقوم الهيئة بحجز القارب أو الباخرة حتى سداد الغرامة المحكوم بها ، على أن تؤول حصيلة الغرامات المذكورة الى صندوق حماية البيئة .

المادة ١٤٤

مع عدم الإخلال بما تقضي به المادتان (١٦٠ ، ١٦١) من هذا القانون يجوز للوزير المختص أو من يفوضه في ذلك بناء علي طلب أصحاب الشأن قبول الصلح في قضايا التلوث غير العمدي بالآتي :

١ - دفع مبلغ لا يقل عن خمسين ألف دينار في حالة إرتكاب مخالفة لأحكام المواد (٧٢ ، ٧٣ ، ٧٤ ، ٧٥ ، ٧٦) .

٢ - سداد كلفة تدابير مكافحة التلوث التي يصدرها اللجنة الفنية المختصة المنصوص عليها في المادة (٨١ / بند ٧) من هذا القانون .

ويترتب علي قبول الصلح إنقضاء الدعوي الجزائية قبل المتهم .

المادة ١٤٥

يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد علي أربعين ألف دينار كل من إرتكب أحد الأفعال التالية :

١ - عدم إحتفاظ السفينة بسجل الزيت أو سجل الشحنة بالنسبة لغيرها من المواد الضارة المشار إليها في المواد (٧٨ ، ٧٩) من هذا القانون أو أغفل إثبات البيانات الواجب إثباتها فيه أو أثبت بيانات غير صحيحة مع علمه بذلك .

٢ - عدم حمل السفينة للشهادات الدولية المتعلقة بمنع التلوث بالزيت المقررة بموجب الإتفاقيات الدولية وتلك التي يقرها الوزير المختص بالنسبة للسفن التي تحمل علم دولة غير منضمة للإتفاقيات الدولية المقررة .

المادة ١٤٦

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد علي سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد علي مائة ألف دينار أو بإحدي هاتين العقوبتين مالك السفينة عند ترك السفينة أو المنشأة في المناطق البحرية المحظورة دون الحصول علي إذن من الإدارة المختصة مع إلزامه بنفقات إزلة آثار المخالفة طبقاً لما تحدده اللجنة

١) مضافة بالقانون رقم ٩٩ لسنة ٢٠١٥

المختصة المنصوص عليها في المادة (٨١ / بند ٧) من هذا القانون .

المادة ١٤٧

يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد علي ألف دينار كل من خالف حكم المادة (٩٥ / فقرة أولي) من هذا القانون .

المادة ١٤٨

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكم المادتين (٩٦، ٩٧) من هذا القانون.

المادة ١٤٩

يعاقب كل من يخالف حكم الفقرة الأولي من المادة (١٠٠) من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد علي سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد عن خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين مع مصادرة الكائنات الفطرية المضبوطة و كذلك الأدوات المستخدمة .

كما يعاقب كا من يخالف حكم الفقرة الثالثة من المادة (١٠٧) ، و المادة (١٠٨) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة و لا تزيد على ثلاث سنوات و غرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار و لا تزيد على خمسين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين .

المادة ١٥٠

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة و غرامة لا تقل عن خمسمائة دينار و لاتزيد على خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكم المادة (١٠٥) من هذا القانون .

المادة ١٥١

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة و لا تزيد على ثلاث سنوات و غرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار و لا تزيد على خمسين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكم المادتين (١٠١، ١٢٤) من هذا القانون ، وفى جميع الأحوال تصادر الكائنات الفطرية و القطع الأثرية محل الجريمة .

المادة ١٥٢

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة و غرامة لا تقل عن ألف دينار و لا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبيتين كل من خالف حكم المادة (١٧٣) من هذا القانون .

المادة ١٥٣

لا تسرى العقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون على حالات التلوث الناجمة عن :

أ - تأمين سلامة الأرواح أو وسائل النقل أو البضاعة .

ب - التفريغ الناتج عن عطب أصاب السفينة أو الطائرة أو أجهزة أى منهما بشرط ألا يكون قد تم بمعرفة المسئول عن أى منهما قد اتخذ قبل و بعد وقوع العطب جميع الاحتياطات الكافية لمنع أو تقليل آثار التلوث و يقوم على الفور بإخطار الإدارة المختصة .

ج - كسر مفاجئ فى خط أنابيب يحمل الزيت أو المزيج الزيتى أثناء عمليات التشغيل أو أثناء الحفر أو استكشاف أو اختيار الآبار بدون إهمال فى رقابة تشغيل الخطوط و السيطرة على التلوث و مصدره فور حدوثه .

كل ذلك دون إخلال بحق المضرور فى الرجوع على المتسبب بتكاليف إزالة الآثار الناجمة عن التلوث و التعويض عن الخسائر و الأضرار الناجمة عنه .

المادة ١٥٤

فى جميع الأحوال إذا عاد المسئول عن التلوث خلال خمس سنوات من تاريخ المخالفة الأولى وارتكب أى مخالفة لأحكام الفصل الأول من الباب الرابع من هذا القانون تضاعف العقوبة و لا تسرى بشأنه قواعد الصلح المنصوص عليها فى هذا الفصل .

المادة ١٥٥

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل شخص مكلف بمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون و اللوائح و القرارات المنفذه له إذا وقعت المخالفة لتلك الأحكام نتيجة مساهمته مع المخالف .

المادة ١٥٦

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة و لا تزيد على سبع سنوات كل من ارتكب أحد الأفعال المخالفة لأحكام هذا القانون إذا نشأ عنه إصابة أحد الأشخاص بعاهة مستديمة ، و تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات و لا تزيد على عشر سنوات إذا نشأ عن المخالفة إصابة ثلاثة أشخاص فأكثر بهذه العاهة ، فإذا ترتب على هذا الفعل وفاة إنسان تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات و لا تزيد عن خمسة عشر سنة و يكون الحبس المؤبد إذا ترتب على الفعل وفاة ثلاثة أشخاص فأكثر .

المادة ١٥٧

يجوز للمحكمة فى حالة الحكم بعقوبة لمخالفة أحد أحكام هذا القانون أن تأمر إما بنشر الحكم كاملاً أو ملخصاً فى الصحف التى تحددها أو من خلال وسائل الاتصالات المسموعة و المرئية ، أو بلصق صور من الحكم أو ملخص له على الأماكن التى تعينها و لمدة لاتزيد على شهر و ذلك على نفقة المحكوم عليه .

يعاقب على نزع هذه الصور او إخفائها بأى طريقة أو إتلافها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر و بغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين ، فإذا كان الفاعل هو أحد المسئولين عن إدارة العمل أو أحد عماله يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر .

الباب الثامن

المسئولية المدنية والتعويض عن الاضرار البيئية

المادة ١٥٨

المباشر مسئول عن الضرر الناجم عن التلوث و لو لم يخطئ و المتسبب لا يسأل إلا بخطأ .

المادة ١٥٩

إذا تعدد المسئولون عن حادث التلوث تكون المسئولية تضامنية .

المادة ١٦٠

مع عدم الإخلال بأى قانون آخر يلتزم المسئول مدنياً عن التلوث بالتعويض عن :

أ – ما لحق بالثروة الطبيعية من أضرار .

ب – ما يصيب البيئة أو يقلل منفعتها .

ج – نفقات التطهير و إزالة التلوث أو الحد منه وإعادة تأهيل البيئة .

د – مقابل تعطيل المرافق العامة .

المادة ١٦١

ليس فى هذا القانون ما يمنع أى شخص من الأشخاص الطبيعين أو الأعتباريين من مطالبة المسئول عن التلوث بالتعويض عن الأضرار التى لحق به من جراء التلوث .

برابطة عقد أو لم يكن كذلك .

المادة ١٦٢

يلتزم كا من المنتج و الموزع بضمان سلامة المنتج الذى من شأنه أو من شأن محتوياته أو طبيعته أة طريق استعماله تعرض حياة الأشخاص أو الممتلكات للخطر.

المادة ١٦٣

إذا تعددت مصادر الضرر وتعذر على المضرور بنسبة الضرر الى فاعله ، جاز للمضرور مطالبة احد المتسببين بدفع كامل التعويض عن الضرر الذى اصابه ، ويجوز للمدعى عليه نفى المسئولية بأن النشاط الذى يمارسة لم يكن بسبب الضرر وأن الضرر وقع بسبب أجنبى لا يد له فيه .

المادة ١٦٤

كل من يشغل مكاناً للسكن او لغيره من الأغراض يكون مسئولاً فى مواجهة المضرور عن تعويض ما يحدث له من ضرر، مما يصدر منه ضوضاء او روائح او غيرها ، ما لم يثبت أن الضرر قد حدث بسبب اجنبى لا يد له فيه .

المادة ١٦٥

يجوز لكل من يتهدده خطر التلوث أن يطلب من المحكمة أن تأمر صاحب المنشأة ذات النشاط الخطر او صاحب موقع النفايات أن يقدر تقريراً أو بيانات عن المواد التى ينتجها او يتعامل معها.

المادة ١٦٦

يعفى المسئول عن التلوث من المسئوليه إذا أثبت الضرر كان بسبب :

أ – القوة القاهرة .

ب – إذا وقع كلياً بسبب تصرف عمدى من أحد الأشخاص اللذين لا تربطهم بالمالك أو المشغل رابطة عقدية أو تبعية .

ج – وقع كلياً بسبب الإهمال أو الخطأ سببته السلطة الإدارية المختصة .

يشترط لتطبيق الفقرة السابقة أن يكون المسئول عن التلوث قد ابلغ الإدارة المختصة بالحادث أو اسبابه إذا علم أو كان عليه أن يعلم به وأن يكون قد اتخذ كافة الاحتياطات اللازمة لمنع الحادث أو التقليل من اثار التلوث .

المادة ١٦٧

تنقضى الدعاوى الناشئة عن حوادث التلوث بمضى ثلاث سنوات من يوم علم المضرور وبمن يسأل عنه ومن يوم الانتهاء من حصر الأضرار فيما يتعلق بدعوى المطالبة بالتعويض عن الأضرار التى تلحق بالثروة الطبيعية أو من يوم الانتهاء من إجراءات التطهير وإزالة المواد الملوثة وإعادة تأهيل البيئة فيما يتعلق بدعوى المطالبة بتلك النفقات .

الباب التاسع
احكام ختامية

المادة ١٦٨ [١]

يحدد المدير العام للهيئة – وما يقرره المجلس الأعلى فيما يتعلق بالجهات الإدارية المعنية – الموظفين اللازمين للقيام بأعمال التفتيش التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون واللوائح والقرارات له عدا الفصل الأول من الباب الرابع منه، وإثبات ما يقع من جرائم بالمخالفة لأحكامه. ويكون لهؤلاء الموظفين صفة الضبطية القضائية، ولهم في سبيل ذلك دخول كافة الأماكن التي تقع بها هذه الجرائم وتحرير المحاضر وأخذ العينات وإجراء القياسات والدراسات اللازمة وغيرها ، لتحديد مدى تلوث البيئة ومصادره والتأكد من تطبيق النظم والاشتراطات الخاصة بحماية العمال والبيئة ، وفحص التراخيص والسجلات وأي مستندات أخرى والحصول على صورة منها ، وطلب البيانات اللازمة من أصحاب الأعمال أو من ينوب عنهم ، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون وضبط كل ما يجدونه مخالفاً لأحكام هذا القانون ، كما لهم الاستعانة برجال الشرطة إذا اقتضى الأمر ذلك.

المادة ١٦٩ [٢]

يقوم الموظفون المكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له المشار إليهم في المادة السابقة من هذا القانون بحلف اليمين أمام المدير العام أو من يفوضه المجلس الأعلى وذلك وفقاً للقسم التالي: ((أقسم بالله العظيم أن أؤدي عملي بأمانة وإخلاص ونزاهة وشرف وألا أفشي سراً من أسرار العمل اطلعت عليه بحكم وظيفتي حتى بعد تركي العمل)).

المادة ١٧٠

للمدير أو من يفوضه طلب البيانات والمعلومات والمستندات التى يراها ضرورية من أى جهة عامة أو خاصة تمارس نشاطاً قد يؤدى إلى تلوث البيئة . و للهيئة فى المكان الذى تراه مناسباً إقامة مراكز و مراقبة وفقاً لما تتطلبه حماية البيئة وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية ، كما لها إنشاء مختبرات اة معامل راقبية تختص بالرأى النهائى فى النتائج المختبرية المتعلقة بتلوث البيئة .

المادة ١٧١ [٣]

تتولي النيابة العامة للبيئة التحقيق والتصرف والادعاء في جميع الجرائم الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له .

وتنشأ خلال سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون بالمحكمة الكلية دائرة أو أكثر

١) معدلة بالقانون رقم ٩٩ لسنة ٢٠١٥
٢) معدلة بالقانون رقم ٩٩ لسنة ٢٠١٥
٣) معدلة بالقانون رقم ٩٩ لسنة ٢٠١٥

تختص بالنظر في الجرائم والمنازعات البيئية .

المادة ١٧٢

يجوز لكل مواطن أو جمعية معنية بحماية البيئة اللجوء إلى الأجهزة الإدارية والقضائية المختصة بغرض تنفيذ أحكام قانون البيئة و ما ورد باللائحة التنفيذية لهذا القانون .

المادة ١٧٣

يجب على كل من علم أو كان فى إمكانه أن يعلم من الموظفين العموميين أو غيرهم أثناء أو بسبب تأدية عملهم بوجود مخالفة لأحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية ينجم عنها ضرر بيئى أن يبلغ عنه فوراً على الهيئة أو النيابة العامة أو رجال الشرطة .

المادة ١٧٤

للمجير العام أومن يفوضه منح المخالف للإشتراطات و المعايير المنصوص عليها فى هذا القانون أو لائحته التنفيذية عدا الفصل الاول من الباب الرابع مهلة لتصحيح مخالفته فوراً .

فإذا لم يقم بذلك خلال ثلاثين يوماً أو تبين خلالها أن إستمرار المخالفة من شأنه إلحاق أضرار جسيمة فى البيئة يكون للهيئة بالاتفاق مع الجهات المعنية اتخاذ الإجراءات القانونة اللازمة لوقف النشاط المخالف أو غلق المنشأة أو إلغاء الترخيص دون الإخلال بالعقوبات الواردة فى هذا القانون وبالتعويضات عن الاضرار الناشئة عن هذه المخالفات .

المادة ١٧٥

يلغى القانون رقم ٢١ لسنة ١٩٩٥ بإنشاء الهيئة العامة للبيئة المعدل بعض احكامه بالقانون رقم ١٦ لسنة ١٩٩٦ كم يلغى القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٦٤ بشأن منع تلويث المياه الصالحة للملاحة الزيت كما يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون .

المادة ١٧٦

لا يخل تطبيق العقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون بتوقيع أى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر .

المادة ١٧٧

لا يخل تطبيق أحكام هذا القانون بأحكام القانون رقم ١٩ لسنة ١٩٧٣ والقانون رقم ١٣١ لسنة ١٩٧٧ المشار إليه ، كما لا يخل بالأحكام الواردة فى قانون أخر ينظم حماية البيئة فى مجالات خاصة .

على أنه يجب على الجهات التى تقوم بتطبيق هذه القوانين أو أى جهة أخرى لها صلاحية إصدار لوائح ونظم وأشتراطات تتعلق بحماية البيئة أن تأخذ موافقة الهيئة قبل إصدار هذه اللوائح والنظم والإشتراطات .

المادة ١٧٨ [١]

تخضع الهيئة للرقابة المسبقة وفقاً لأحكام القانون رقم (٣٠) لسنة ١٩٦٤ بإنشاء ديوان المحاسبة ، وكذلك تخضع لأحكام القانون رقم (٣٧) لسنة ١٩٦٤ في شأن المناقصات العامة .

١) معدلة بالقانون رقم ٩٩ لسنة ٢٠١٥

المادة ١٧٩ [١]

يصدر الوزير المختص أو الوزير المعني القرارات واللوائح والأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام الفصل الأول من الباب الرابع من هذا القانون ، كما يصدر المدير العام بعد موافقة مجلس الإدارة اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون عدا الفصل الأول من الباب الرابع منه، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل به.

المادة ١٨٠

يستمر العمل باللوائح والقرارات النافذة فى تاريخ العمل بهذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكامه لحين صدور القرارات و اللوائح التنفيذية له .

المادة ١٨١

على رئيس مجلس الوزراء و الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون و يعمل به بعد إنقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية .

المرسوم بالقانون رقم ٦٧ لسنة ١٩٧٦
في شأن المرور

الفهرس	المواد	الصفحة
الباب الأول: أحكام عامة	١	٣١٧
الباب الثانى: ترخيص تسيير المركبات الآلية	٤	٣٢٠
الباب الثالث: رخص القيادة	١٥	٣٢٣
الباب الرابع: قواعد المرور وآدابه	٢٥	٣٢٥
الباب الخامس: العقوبات	٣٣	٣٢٦
الباب السادس: أحكام عامة	٤٣	٣٣٣
اللائحة التنفيذية لقانون المرور		١٥٨٨
مخالفات قانون المرور- المادة ٣٣		١٦٥٠
مخالفات قانون المرور- المادة ٣٣ مكرر		١٦٥١
مخالفات قانون المرور- المادة ٣٤		١٦٥٢
مخالفات قانون المرور- المادة ٣٥		١٦٥٣
مخالفات قانون المرور- المادة ٣٦		١٦٥٤
مخالفات قانون المرور- المادة ٣٦ مكرر		١٦٥٥
مخالفات قانون المرور- المادة ٣٧		١٦٥٦
مخالفات قانون المرور- المادة ٣٧ مكرر		١٦٥٧
مخالفات قانون المرور- المادة ٣٨		١٦٥٨

المرسوم بالقانون رقم ٦٧ لسنة ١٩٧٦
في شأن المرور

الباب الأول
أحكام عامة

مادة ١

تسري أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة على المركبات بجميع أنواعها، كما يسري على مرور المشاة والحيوان في الطرق العامة.

مادة ٢ [١]

تعاريف:

في تطبيق أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له تعني المصطلحات الآتية المعاني الموضحة أمام كل منها:

١) المركبة: هي كل وسيلة من وسائل النقل أو الجر ذات عجلات أو جنزير تسير بواسطة قوة آلية أو جسدية (إنسان أو حيوان)

٢) المركبة الآلية: هي كل مركبة تسير بواسطة محرك آلي، وتشمل المركبات الآلية المخصصة للزراعة أو للأعمال الإنشائية أو آلات الرفع.

٣) السيارة: هي كل مركبة آلية تستخدم عادة في نقل الأشخاص أو الأشياء أو كليهما أو في جر المركبات المعدة لنقل الأشخاص أو الأشياء أو كليها.

٤) المقطورة: هي كل مركبة بدون محرك صممت وصنعت لكي تقطرها أو تجرها مركبة أخرى آلية.

٥) شبه المقطورة: هي كل مقطورة يراعي في تصميمها وصنعها أنها ستركب خلف سيارة قاطرة، ويرتكز جزء منها على جزء من تلك السيارة القاطرة وتكون هي والقاطرة وحدة واحدة.

٦) مركبة ذات مفصل: هي كل سيارة موصول بها شبه مقطورة ويكونان معاً وحدة واحدة.

٧) الدراجة الآلية: هي كل مركبة ذات عجلتين أو أكثر ومجهزة بمحرك آلي، وقد يلحق بها عربة (سلة أو صندوق) وليست مصممة على شكل سيارة، ومعدة لنقل الأشخاص أو الأشياء.

٨) الدراجة العادية: هي كل مركبة ذات عجلتين أو أكثر وغير مجهزة بمحرك آلي، وتسير بقوة راكبها، ومعدة لنقل الأشخاص أو الأشياء.

٩) الوزن الأقصى: هو أقصى وزن مسموح لحمولة المركبة.

١٠) الوزن الفارغ: هو وزن المركبة وخزاناتها مملوءة بالوقود اللازم لها وبها الأدوات التي تحملها عادة وتستلزمها عمليات الإصلاح، بدون سائقها أو أي راكب أو حمولة.

١١) الوزن القائم: هو الوزن الكامل للمركبة بما فيها السائق والركاب والبضائع وأية حمولة أخرى.٣٧٤١٢.

١٢) السائق: هو كل شخص يتولى سياقه إحدى المركبات، أو قطعان الماشية، أو الأغنام، أو حيوانات الجر، أو الحمل، أو الركوب.

---

١) الفقرتين الاخيرتين ٢٨-٢٩ مضافة بموجب المرسوم بقانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥ .

١٣) الراكب: هو كل شخص يوجد بالسيارة أو يكون نازلاً منها أو صاعداً إليها خلاف السائق.

١٤) المشاة: هم الأشخاص الذين يسيرون على أقدامهم ويعتبر في حكم المشاة الأشخاص الذين يدفعون أو يجرون دراجة، أو عربة أطفال، أو عربة مريض، أو ذي عاهة، أو عربة يد ذات عجلة واحدة.

١٥) الطريق: هو المسطح الكلي المعد للمرور العام.

١٦) طريق المرور السريع: هو الطريق المعد خصيصاً لمرور السيارات ولا يخدم مباشرة الملكيات المجاورة للطريق وله الصفات الآتية:

أ- يتألف سطح الطريق من قسمين معبدين، قسم لكل اتجاه ومفصولين عن بعضهما بجزيرة غير معدة للمرور أو بأي وسيلة أخرى ولا يغير من صفته هذه أن تكون به بعض مسافات معينة بصفة مؤقتة لا تشتمل على مسارات متصلة أو فاصل لاتجاهي المرور.

ب- لا يتقاطع في نفس المستوى مع أي طريق أو مسار لعبور المشاة.

ج- لا يمكن للسيارات الدخول إلى هذا الطريق أو الخروج منه إلا من الأماكن المخصصة لذلك.

١٧) نهر الطريق: هو القسم من الطريق المستخدم عادة لسير المركبات.

١٨) مسار الطريق: هو أي جزء من الأجزاء الطولية التي يقسم إليها نهر الطريق ويسمح عرضه لمرور صف واحد من المركبات المتتابعة سواء حددته أو لم تحدده علامات طولية على سطح الطريق.

١٩) الرصيف: هو جزء الطريق المحاذي له من الجانبين والمعد لسير المشاة وتعتبر الجزر الكائنة في وسط الطريق في حكم الرصيف.

٢٠) كتف الطريق: هو جزء من الطريق ومحاذي له من الجانبين ومعد للتوقف الاضطراري للسيارات.

٢١) التقاطع: هو كل تلاقي أو تقابل أو تفرع للطرق على مستوى واحد شاملاً الساحة المكشوفة التي تكونت نتيجة لذلك.

٢٢) اتجاه المرور: يعني الجانب الأيمن من الطريق.

٢٣) الوقوف: هو وقوف المركبة لفترة زمنية تستلزمها ضرورة السير، أو نزول، أو ركوب الأشخاص، أو تحميل، أو تفريغ البضائع.

٢٤) الانتظار: هو وجود المركبة في مكان ما لفترة زمنية محددة أو غير محددة لغير الأسباب المذكورة في البند السابق.

٢٥) نور السياقة: هو نور المركبة الذي يستخدم في إنارة الطريق على مسافة طويلة أمام المركبة.

٢٦) نور التلاقي: هو نور المركبة الذي يستخدم في إنارة الطريق أمام المركبة على مسافة محدودة دون التسبب في بهر أو مضايقة السائقين القادمين في الاتجاه المقابل.

٢٧) أنوار الموضع: هي الأنوار الأمامية والخلفية للمركبة التي تنبه عن وجودها وتبين عرضها من الأمام والخلف.

٢٨) أجهزة الضبط والمراقبة المرورية هي: وسائل التقنية الحديثة في مجال التصوير والتسجيل والبث الحالية والمستقبلية والتي تعمل بشكل آلي أو يدوي لضبط

المخالفات المرورية ومراقبة الطرق.

٢٩) العقوبات البديلة هي: العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، والتي يجوز للقاضي أن يقضي بها أو يأمر بها بدلاً من العقوبة الأصلية في الأحوال المبينة بهذا القانون ولائحته التنفيذية

مادة ٣

أنواع المركبات:

أولاً- السيارة وأنواعها ما يلي:

١) سيارة خاصة: وهي المعدة للاستعمال الشخصي لنقل الركاب فقط.

٢) سيارة أجرة: وهي المعدة لنقل الركاب بأجر شامل عن الرحلة ويجوز طبقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية التصريح لها بنقل الركاب بأجر عن الراكب.

٣) سيارة نقل الركاب: وهي المعدة لنقل عدد من الركاب لا يقل عن ثمانية، وأنواعها:

أ- سيارة نقل عام للركاب (باص عام): وهي المعدة لنقل الركاب بأجر محدد عن كل راكب، وتعمل بطريقة منتظمة في حدود معينة.

ب- سيارة نقل خاص للركاب (باص خاص): وهي المعدة لنقل طلبة المدارس أو نقل الموظفين والعاملين وعائلاتهم في حدود دائرة معينة.

ج- سيارة سياحية (باص سياحة): وهي المعدة للسياحة والرحلات.

٤) سيارة نقل مشترك (خاصة): وهي المعدة لنقل الأشخاص والأشياء معا

٥) سيارة نقل عام للأشياء والحيوانات (شاحنة): وهي المعدة لنقل الحيوانات والأشياء بأجر وتشمل تلك المجهزة بصندوق تبريد.

٦) سيارة نقل خاص: وهي المعدة لنقل الحيوانات والأشياء، ويقتصر استعمالها على الاستعمال الشخصي.

٧) سيارة ذات استعمال خاص: وهي المعدة بصفة دائمة لمعدات خاصة ولا تستعمل في غير الأغراض المصممة لها كسيارات الإطفاء والإسعاف ونقل الموتى والتصوير السينمائي والتلفزيوني وورش التصليح وسيارات التحقيق الجنائي وغيرها.

٨) سيارة نقل عام متوسطة للأشياء والحيوانات (هاف لوري): وهي المعدة لنقل الحيوانات والأشياء بأجر وتشمل تلك المجهزة بصندوق تبريد.

٩) سيارة نقل عام خفيف للأشياء والحيوانات (وانيت): وهي المعدة لنقل الحيوانات والأشياء بأجر وتشمل تلك المجهزة بصندوق تبريد.

١٠) سيارات نقل وجر المركبات: وهي المعدة لنقل وجر المركبات، وتشمل السيارات التي تحمل المركبات وتشمل الأوناش.

ثانياً: الجرار:

وهو مركبة آلية لا يسمح تصميمها بنقل الأشخاص أو الحيوانات ويقتصر استعمالها على جر المقطورات والآلات وغيرها.

ثالثاً: المركبة الصناعية والإنشائية والزراعية:

وهي المعدة للأشغال الإنشائية والأعمال الزراعية والآلات الرافعة.

رابعاً: الدراجة الآلية:

وهي ذات عجلتين أو ثلاثة، وغير مصممة على شكل السيارة ومعدة لنقل الأشخاص أو الأشياء، وقد يلحق بها صندوق وتشمل العربة الخاصة بأصحاب العاهات، ويقتصر استعمالها على الاستعمال الشخصي.

خامساً: الدراجة العادية:

وهي معرفة بالمادة السابقة.

سادساً: المقطورة وشبه المقطورة:

وهما معرفتان بالمادة السابقة.

لوزير الداخلية أن يلحق بالأنواع المذكورة أو يضيف إليها أنواعاً جديدة من المركبات يحدد مواصفاتها وشروط تسجيلها.

الباب الثاني
ترخيص تسيير المركبات الآلية

مادة ٤

لا يجوز تسيير أية مركبة من أي نوع على الطريق إلا بعد الحصول على ترخيص وتخصيص رقم لها من الإدارة العامة للمرور ويستثنى من ذلك:

١- المركبات الآلية المسجلة لدي السلطات العسكرية والتي تحمل أرقامها.

٢- المركبات الآلية للعابرين الأجانب والسائحين وذلك بالشروط الواردة في اللائحة التنفيذية.

٣- المركبات الآلية التي تحمل أرقاماً تجارية، وذلك بالشروط الواردة في اللائحة التنفيذية.

مادة ٥ [١]

يقدم طلب الترخيص من مالك المركبة أو من ينوب عنه إلى القسم المختص بالإدارة العامة للمرور على النموذج المعد لذلك مرفقاً به المستندات المثبتة لشخصيته وصفته ومحل إقامته وملكيته.

يصدر الترخيص بعد استيفاء جميع الشروط باسم المالك الحقيقي للمركبة، ويصرف له دفتر الترخيص الذي لا يصلح إلا للمركبة التي صرف عنها.

وإذا تعدد ملاك المركبة وجب عليهم أن يعينوا من بينهم من يكون مسئولاً عن إدارتها وعن مراعاة أحكام هذا القانون، ويؤشر بذلك في الترخيص ويكونون جميعاً مسئولين بالتضامن عن الرسوم التي تستحق على المركبة طبقاً لهذا القانون.

يجب أن يكون دفتر الترخيص موجوداً بالمركبة بصفة دائمة ولرجال الشرطة طلب تقديمه في أي وقت، ويسري الترخيص لمدة سنة واحدة، ويجدد سنوياً.

ويجوز لوزير الداخلية بقرار منه تعديل مدة سريان الترخيص.

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأجزاء الجوهرية للمركبة وكافة البيانات الواجب ذكرها في دفتر الترخيص والأوضاع والشروط والإجراءات والرسوم المتعلقة بترخيص أنواع المركبات المختلفة وتجديد الترخيص وتنظيم خدمتها وكذلك القواعد والشروط والإجراءات الخاصة بترخيص المركبات الخاصة بالديوان الأميري والمركبات المملوكة للحكومة.

---

١) تم اضافة فقرة اخيرة بموجب المرسوم بقانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥

ولا يجوز إصدار او تجديد التراخيص إلا بعد اداء الرسوم المستحقة على المركبة وكذلك سداد المخالفات والغرامات المحكوم بها

مادة ٥ مكرراً [١]

يقع باطلا كل شرط يرد في بيع السيارة المبينة في البند ٣ من المادة ٢ من هذا القانون يقضى باحتفاظ البائع بملكية السيارة المبيعة لحين استيفاء الثمن كله أو بعضه ويصدر الترخيص بتسيير السيارة باسم المشترى

مادة ٦ [٢]

يشترط لترخيص أية مركبة آلية أو لتجديده التأمين من المسولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبة تأميناً ساري المفعول مدة الترخيص، ويصدر وزير الداخلية قراراً بقواعد وشروط وتعرفة هذا التأمين والحالات التي تلتزم فيها شركات التأمين بدفع مبلغ التعويض الناتج عن حوادث المركبة عند الصلح

مادة ٧

يشترط لترخيص أية مركبة أن تكون مستوفاة لشروط الأمن والمتانة التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون أو يحددها وزير الداخلية بقرار منه.

ويقوم القسم المختص بالإدارة العامة بفحص المركبة فنياً في الزمان والمكان اللذين يعينهما، فإذا وجدت المركبة غير صالحة أو غير مستوفاة لشروط الأمن والمتانة أعلن الطالب كتابة برفض طلبه مع بيان الأسباب.

استثناء مما تقدم يجوز بقرار وزاري أن يوكل إلى بعض ورش السيارات بإجراء الفحص الفني المذكور وذلك بالنسبة للسيارات الخاصة المنصوص عليها في البند (١) فقرة (أولاً) من المادة «٣»

وتبين اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات الفحص.

مادة ٨ [٣]

يجب أن تحمل كل مركبة آلية أثناء سيرها لوحتين يصرفها القسم المختص بالإدارة العامة للمرور حال إتمام إجراءات الترخيص، وتضع إحداهما في مقدمتها والثانية في مؤخرها، أما المركبة المقطورة وشبه المقطورة فيكتفي بوضع لوحة واحدة في مؤخرتها.

ويجب أن تكون اللوحات ظاهرة دائما وبياناها واضحة بحيث يمكن قراءتها من بعد مناسب، ولا يجوز تغيير مكان وضعها، كما لا يجوز استعمال اللوحات إلا للمركبة المنصرفة لها، ويحظر إبدال اللوحات أو تغيير بياناها أو شكلها.

ويصدر وزير الداخلية قراراً ببيان أنواع اللوحات ومواصفاتها وكذلك شروط بيع حق الانتفاع ببعضها وقيمة الرسوم المستحقة عليها

مادة ٩ [٤]

يجب على مالك المركبة رد اللوحات إلى الإدارة العامة للمرور في حالة الاستغناء عنها أو انتهاء الترخيص أو سحبه أو تصديرها نهائيا خارج البلاد.

وعليه في حالة فقدها أو تلفها أو فقد أحداهما أن يبلغ الإدارة العامة للمرور فورا.

مادة ١٠ [٥]

يجب على مالك المركبة أن يخطر الجهة المختصة بالإدارة العامة للمرور كتابة خلال

١) اضيفت بموجب نص المرسوم بقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٨٠
٢) معدلة وفق المرسوم بقانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥
٣) معدلة وفق المرسوم بقانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥
٤) معدلة بالقانون رقم ٥٢ لسنة ٢٠٠١
٥) معدلة بالقانون رقم ٥٢ لسنة ٢٠٠١

عشرة أيام من تاريخ تغيير محل إقامته المدون بسجلاتها، أو فقد إجازة تسيير المركبة الآلية أو تلفها مع إبداء رغبته في الحصول على بدل، فإذا وجدت الإجازة الأصلية وجب إعادتها إلى الجهة المختصة بالإدارة العامة للمرور. وعلى مالك المركبة قبل إجراء أي تغيير في الغرض الذي تستعمل فيه المركبة أو في لون المركبة أو استبدال أي جزء جوهري منها مما يترتب عليه تغيير بيانات الإجازة أن يحصل على موافقة كتابية من الجهة المختصة بالإدارة العامة للمرور.

مادة ١٠ مكررا [١]

يحظر على ورش إصلاح السيارات وعلى سائر الحرفيين الذين يعملون في هذا النشاط قبول إجراء أية إصلاحات بأي مركبة تكون ناجمة عن حادث إلا بعد تقديم اذن كتابي بذلك صادر من الجهة المختصة بوزارة الداخلية.

ويحدد بقرار من وزير الداخلية الاجراءات الواجب اتباعها في هذا الشأن.

مادة ١١

على مالك المركبة، في حالة نقل ملكيتها، إخطار الإدارة العامة للمرور بذلك مرفقا بإخطاره صورة من السند المثبت لنقل الملكية وعلى المالك الجديد أن يطلب نقل الترخيص باسمه، ويجب أن يتم الإخطار وطلب نقل الترخيص وجميع إجراءاته خلال عشرة أيام من تاريخ التصرف بنقل الملكية.

وإلا اعتبر الترخيص ملغي من اليوم التالي لانتهاء هذه المدة.

ولا يجوز نقل الترخيص إلا بعد أداء المستحقة على المركبة وكذلك سداد الغرامات المحكوم بها حتى تاريخ نقل الترخيص.

ويظل مالك المركبة مسئولا بالتضامن مع المالك الجديد عن تنفيذ أحكام هذا القانون حتى تاريخ نقل الترخيص أو إلى أن ترد اللوحات المعدنية للمركبة إلى القسم المختص بالإدارة العامة للمرور. وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات نقل الترخيص وشروط قبول مستند إثبات الملكية اللازم لذلك.

مادة ١٢

إذا كان مالك المركبة شخصا معنويا وجب أن يصدر الترخيص مشتملا على بيان الشخص الذي ينتدبه المالك ليكون ممثلا له ومسئولا عن مخالفة أحكام هذا القانون. وإذا كان مالك المركبة ناقص الأهلية وجب أن يذكر في دفتر الترخيص اسم الولي أو الوصي أو القيم ويكون مسئولا عن مخالفة أحكام هذا القانون مع عدم الإخلال بمسئولية ناقص الأهلية إذا توفرت أحكامها.

مادة ١٣

إذا توفي مالك المركبة أو حكم باعتباره مفقودا وجب على ورثته أو من يمثلهم إخطار الإدارة العامة للمرور بذلك خلال ستين يوما من تاريخ الوفاة أو تاريخ الحكم وباسم من يكون مسئولا عن المركبة، فإذا آلت المركبة إلى أحد الورثة وجب عليه خلال اسبوع اتخاذ إجراءات نقل ترخيصها باسمه.

مادة ١٤ [٢]

يجوز لوزير الداخلية بقرار منه أن يحدد عدد المركبات الآلية التي ترخص

١) مضافة بالقانون رقم ٥٢ لسنة ٢٠٠١
٢) معدلة بالمرسوم بقانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥

بالإدارة العامة للمرور من جميع الأنواع فيما عدا النوع (١) فقرة (أولاً) من المادة (٣) وهي السيارات الخاصة بالنسبة للمواطنين فقط.

ولا يجوز ترخيص أي مركبة من المركبات التي يصدر قرار وزاري بتحديد عددها بعد إكمال هذا العدد.

وله أيضا تحديد تعريفة أجور سيارات الأجرة والنقل بأنواعها

الباب الثالث

رخص القيادة

مادة ١٥ [١]

لا يجوز قيادة أية مركبة آلية على الطريق دون الحصول على رخصة سوق من الإدارة العامة للمرور تخول حاملها قيادة مثل تلك المركبة.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع رخص السوق والتصاريح وشروط صرفها ومدة سريانها وقواعد تجديدها، وقيمة الرسوم المستحقة عليها، وتنظيم إجراءات ذلك وتبين حالات إلغائها والامتناع عن منحها وأحكام الأعضاء من الحصول عليها.

ويستثني من أحكام الفقرة الأولي:

١- حاملو رخص السوق العسكرية التي تصدر لهم بعد الاختبار الفني في قيادة السيارات بمعرفة الجهات العسكرية الفنية المختصة، وتخول هذه الرخص العسكرية لحامليها الحق في قيادة المركبات العسكرية فقط.

٢- الزائرون والسائحون الأجانب يحملون رخص سوق أجنبية سارية المفعول. وذلك طبقا للأوضاع والشروط التي تنظمها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة ١٦

لا تصرف رخص السوق المشار إليها في المادة السابقة إلا إذا اجتاز الطالب اختبار القيادة الذي تجريه الإدارة العامة للمرور وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد الاختبار وشروطه والرسوم المطلوبة لذلك.

ويجوز الإعفاء من اختبار القيادة لمن يحمل رخصة سوق قانونية من دولة أخرى أو لمن يحمل رخصة سوق عسكرية وذلك وفقا المشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.

مادة ١٧

يجب على المرخص له عند تغيير محل إقامته إخطار الإدارة العامة للمرور خلال عشرة أيام من تاريخ التغيير بكتاب موصى عليه.

المادة ١٨

يصدر وزير الداخلية قرارا بتنظيم أندية السيارات التي تمنح رخصا دولية يبين فيه الشروط اللازم توافرها فيها ويحدد عددها والرسوم المستحقة عليها، كما ينظم شروط صرف الرخص.

المادة ١٩

يجب على المرخص له حمل الرخصة أثناء القيادة وتقديمها لرجال الشرطة كلما طلبوا

---

١) معدلة بالقانون رقم ٥٢ لسنة ٢٠٠١

ذلك.

المادة ٢٠

لا يجوز إنشاء أو إدارة مدارس أو مكاتب لتعليم قيادة المركبات والدراجات الآلية إلا بعد ا لحصول على ترخيص من الإدارة العامة للمرور.

ولا يجوز لأحد ممارسة تعليم الغير قيادة السيارات إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة العامة للمرور، ويجوز لوزير الداخلية أو من يفوضه الاستثناء من هذا الحكم في حالات التعليم التي تقوم بها السلطات العسكرية والهيئات الحكومية.

وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات كل من الترخيصين المذكورين في الفقرتين السابقتين ومدتها وتجديدهما ورسومها، كما تقرر نظم التعليم وتضع برامجه ونظم العمل والامتحان بالمدارس أو المكاتب المذكورة وتبين كذلك قواعد الإشراف على المدارس والمكاتب والمعلمين المشار إليهم والحالات التي يجوز فيها سحب الترخيص سحبا مؤقتا أو إلغاؤه نهائيا.

ويسمح للمدارس والمكاتب والأشخاص القائمين بالتعليم والذين يحملون بذلك وقت العمل بهذا القانون الاستمرار في مزاولة عملهم مدة أقصاها ثلاثة شهور على أن يتقدموا خلالها للحصول على تراخيص جديدة وفقا لأحكامه، وإلا اعتبرت تراخيصهم ملغاة.

مادة ٢١

يعتبر المعلم في حكم سائق المركبة الآلية ويكون مسئولا وحده أو مع المتعلم جزائيا عما يقع من مخالفة لأحكام هذا القانون أثناء التعليم ما لم يثبت انه لم يكن مقصرا أو أن المتعلم ارتكب المخالفة مخالفا لتعليماته ورغم تنبيهه وتحذيره.

مادة ٢٢ [١]

لا يجوز لأي شخص تعلم قيادة المركبات الآلية أو الدراجات الآلية إلا بعد الحصول على تصريح تعلم من الإدارة العامة للمرور.

وتبين اللائحة التنفيذية نظام صرف تصاريح التعلم وشروطها ومدتها ورسومها وأماكن التعليم

مادة ٢٣

يشترط الحصول على تصريح من إدارة العامة للمرور في الحالات الآتية:

١- نقل الأشخاص في سيارات الشحن.

٢- سائق العربة التي يجرها حيوان.

ويجوز بقرار من وزير الداخلية اشتراط الحصول على تصريح في أحوال أخرى.

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد إصدار التصاريح وشروطها ورسومها ومدة سريانها.

مادة ٢٤ [٢]

يجوز سحب رخصة السوق التي تمنح لأول مرة إذا ارتكب صاحبها في خلال السنة الأولى من منحها مخالفتين من المخالفات المنصوص عليها في المواد (٣٣ عدا البند ٣، ٣٣ مكرراً، ٣٨) ولا يمنح رخصة جديدة إلا بعد مدة لا تقل عن أربعة شهور من تاريخ السحب. ويجوز لإعادة سريان رخصة السوق إلحاق المخالف بدورة

١-٢) معدلة بموجب المرسوم بقانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥

توعوية وفقاً لما تبينه اللائحة التنفيذية والقرارات الوزارية المنظمة أو إعادة اختباره إذا رأت الإدارة العامة للمرور ذلك

الباب الرابع
قواعد المرور وآدابه

مادة ٢٥

لا يجوز قيادة المركبات بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر وعلى كل من يستعمل الطريق من المشاة وقائدي جميع أنواع المركبات وقائدي الحيوانات التزام قواعد المرور وآدابه وإتباع إشارات المرور وعلاماته وتعليمات رجال الشرطة.

وتبين اللائحة التنفيذية وقرارات وزير الداخلية قواعد المرور وآدابه وإشاراته وعلاماته والحدين الأقصى والأدنى لسرعة المركبات عند الحاجة.

مادة ٢٦

تضع الاجهزة المختصة بوزارة الداخلية القواعد والنظم اللازمة لتنظيم حركة المرور وتأمين سلامتها وسلامة الركاب والمشاة والمركبات والإشراف على تنفيذها، ولهذه الأجهزة تنظيم وتحديد أماكن لافتات وإشارات المرور الضوئية وعلامات المرور الدولية وغير ذلك.

كما تنظم وتحدد أماكن انتظار وقوف المركبات بأنواعها ومواقف سيارات الأجرة والباص العام وأماكن سير وعبور المشاة، ولها بصفة عامة اتخاذ كافة الإجراءات وإصدار التعليمات الكفيلة بضمان حركة المرور وتأمين السلامة للجميع.

مادة ٢٧ [١]

يجوز لوزير الداخلية أن يحدد أماكن لا يجوز الوقوف فيها إلا لمدة محدودة ومقابل رسم يحدده، ويصدر قرار بتنظيم الوقوف في هذه ألاماكن وبيان طريقة تحصيل الرسم.

كما يجوز بقرار من وزير الداخلية إسناد عملية تحرير مخالفات الوقوف في الأماكن التي لا يجوز الوقوف فيها أو الانتظار إلا بمدد محددة مقابل تعرفة إلى جهات خارج الوزارة، وتحدد اللائحة التنفيذية طريقة وشروط الإسناد هذه الجهات والإجراءات المترتبة على مخالفة ذلك، كما تبين مقدار النفقات والمصاريف مقابل أداء هذه الجهات للعمل المسند لها

مادة ٢٨

لا يجوز عمل حفريات بالطريق أو إشغال أو عمل تعديل بها أو وضع أشياء يتسبب عنها عرقلة حركة المرور إلا بتصريح خاص من الإدارة العامة للمرور وبالاتفاق مع الجهات المختصة.

ولرجال الشرطة اتخاذ أية إجراءات وقائية تكون لازمة ولهم إزالة المخالفة بالطريق الإداري على نفقة المتسبب.

مادة ٢٩

على قائد أية مركبة وقع منه حادث نشأت عنه إصابات للأشخاص الوقوف وترك السيارة في مكان الحادث وإبلاغ أقرب رجل شرطة أو إسعاف بالحادث فور وقوعه.

المادة ٣٠

يعتبر كل من مالك المركبة الآلية أو المرخصة باسمه أو حائزها أو المسئول عنها

١) الفقرة الاخيرة مضافة بموجب المرسوم بقانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥

مسئولا مسئولية كاملة من أية مخالفة لإحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات المنفذة له، ما لم يقدم دليلا مقنعا على إن الذي كان يقود المركبة وقت وقوع المخالفة شخصا آخر مع تقديم كافة البيانات للإرشاد عنه.

مادة ٣١

لا يجوز لقائد أية مركبة إن يرتكب فعلا مخالفا للآداب العامة في المركبة أو أن يسمح بذلك.

مادة ٣٢ [١]

لا يجوز إجراء سباق سيارات أو دراجات آلية بالطريق العام بدون ترخيص من الإدارة العامة للمرور.

ولا يجوز استغلال الطريق من قائدي المركبات وحارس الحيوانات والمشاة بما يعيق حركة المرور إلا بتصريح من الإدارة العامة للمرور

الفصل الخامس

العقوبات

مادة ٣٣ [٢]

مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تزيد على ثلاثمائة دينار ولا تقل عن مائة وخمسين ديناراً أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية:

١. قيادة مركبة آلية بدون رخصة سوق أو برخصة لا تجيز له قيادة مثل هذه المركبة أو تقرر سحبها أو وقف سريانها.

٢. قيادة مركبة آلية بعدم انتباه يعرض السائق أو الركاب أو الغير للخطر في أرواحهم أو ممتلكاتهم.

٣. إجراء أي إصلاحات بأي مركبة تكون ناجمة عن حادث بدون إذن كتابي صادر من الجهة المختصة بوزارة الداخلية.

٤. مخالفة الآداب العامة في المركبة.

٥. تعمد إثبات بيانات مخالفة للحقيقة في أحد النماذج أو الطلبات الرسمية بقصد الحصول على إجازة تسيير مركبة أو رخصة سوق أو أي تصريح يستلزمه هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو استخراج صورة أو بدل فاقد لأي منها.

٦. عدم إفساح الطريق لمرور المركبات الحكومية (الشرطة، الإسعاف،الإطفاء، الدفاع المدني، والمواكب الرسمية والمركبات التابعة لها) أو اللحاق بها أثناء استعمال الصافرات الخاصة بها بغرض تجاوز المركبات في الطريق.

٧. السير على كتف الطريق.

٨- عدم التزام سائقي مركبات النقل بأنواعها والمركبات الصناعية والانشائية والجرارات والمركبات ذات المقطورة والمركبات ذات شبه المقطورة بالجانب الأيمن لنهر الطريق أو تخطي المركبات الأخرى دون ضرورة.

٩. استخدام أجهزة الاتصال النقالة أو أي جهاز آخر باليد أو الانشغال بغير الطريق أثناء القيادة.

---

١) الفقرة الاخيرة مضافة بموجب المرسوم بقانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥
٢) معدلة بموجب المرسوم بقانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥

١٠. قيادة مركبة تصدر منها أصوات مزعجة أو ينبعث منها دخان كثيف أو رائحة كريهة أو يتطاير من حمولتها أو يسيل منها مواد قابلة للاشتعال أو مضرة بالصحة أو مؤثرة على صلاحية الطريق أو يتساقط من حمولتها ما يشكل خطراً على مستعملي الطريق أو بها حادث يؤثر على توازنها أو إطاراتها أو إحداها غير صالحة للاستعمال.

١١. كل من هرب أو حاول الهروب بعد ارتكاب حادث مروري نتج عنه تلفيات للممتلكات العامة أو للغير.

١٢. التحرك بالمركبة بتسارع عالي بحيث تصدر الإطارات صوتاً مزعجاً

مادة ٣٣ مكررا [١]

مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأي عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة تزيد عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ألف دينار ولا تقل عن ستمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية:

١. تجاوز إشارة المرور الضوئية الحمراء.

٢. قيادة مركبة برعونة أو تفريط يعرض السائق أو الغير للخطر في أرواحهم أو ممتلكاهم.

٣. أجرى سباقاً للمركبات الآلية على الطريق بدون تصريح أو بالمخالفة للتصريح أو أجرى تجمعاً للمركبات الآلية لاستخدامها برعونة أو تفريط أو استعمالها بطريقة تعرض السائق أو الغير للخطر في أرواحهم أو ممتلكاتهم.

٤. تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة.

٥. قيادة مركبات (الباجيات) والدراجات في غير الأماكن المخصصة لها.

٦. قيادة مركبة عكس اتجاه السير بالطرق السريعة والدائرية.

٧. قيادة مركبة آلية غير مرخص بها أو بدون لوحاتها أو بلوحاتها المصروفة لها من الإدارة العامة للمرور مع تغيير بعض أو كل الأرقام أو بلوحات غير مصروفة من الإدارة العامة للمرور مدون عليها أرقام اللوحات الأصلية أو مدون عليها أرقام مختلفة.

٨. استعمال المركبة الآلية في نقل الركاب بالأجرة دون تصريح.

٩. الوقوف في الأماكن المخصصة للمعاقين.

١٠. عمل حفريات أو أشغال بالطريق أو عمل تعديل به أو وضع أشياء يتسبب عنها عرقلة حركة المرور دون تصريح خاص من الإدارة العامة للمرور.

وللمحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من وزارة الداخلية بمصادرة المركبة الآلية لصالح وزارة الداخلية إذا أدانت متهماً ارتكب أي فعل من الأفعال الواردة في هذه المادة على أن تؤول صلاحية التصرف في المركبة سالفة الذكر إلى الجهة المعنية في وزارة الداخلية وذلك دون الإخلال بالأحكام الواردة في قانون الجزاء المشار إليه أو الغير حسن النية .

مادة ٣٤ [٢]

مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهرين، وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار ولا

١) مضافة بالقانون رقم ٥٢ لسنة ٢٠٠١
٢) معدلة بموجب المرسوم بقانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥

تقل عن مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية:

١. التسبب في وقوع حادث يضر بالممتلكات العامة أو الغير نتيجة مخالفة أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية.

٢. وجود طفل دون سن العاشرة في المقاعد الأمامية أو عدم تثبيته في المقاعد الخلفية أثناء قيادة المركبة الآلية أو تركه في المركبة دون مرافق بالغ.

٣. قيادة مركبة آلية خالية من المكابح (الفرامل) أو كانت مكابحها (فراملها) أو إحداها بها خلل أو غير صالحة للاستعمال.

٤. تسليم مالك المركبة الآلية أو المرخصة باسمه أو حائزها لمن ليس لديه رخصة سوق صالحة لقيادة مثل هذه المركبة أو بدون رخصة سوق، أو أي تصريح آخر يستلزمه هذا القانون أو لائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له .

٥. مخالفة مركبات النقل لشروط الحمولة، أو ارتفاعها، أو عرضها،أو طولها أو وزنها.

٦. إلحاق أضرار، أو تلفيات بالعلامات المرورية، أو الاشارات الضوئية، أو أجهزة الضبط والمراقبة المرورية، أو تغيير معالمها أو أماكنها أو اتجاهاتها أو وضع ملصقات عليها أو أي مواد أخرى قد تؤثر على فعاليتها.

٧. عدم التقيد بمدلول الخطوط الأرضية أو العلامات المرورية.

٨. قيادة مركبة آلية بدون تأمين ساري المفعول مع مراعاة أحوال الإعفاء المقررة قانوناً.

٩. مخالفة ضوابط لون زجاج المركبة أو شفافيته أو تظليل زجاج المركبة خلافاً للوائح الصادرة بذلك.

١٠. وضع أي كتابات أو ملصقات أو صور على المركبة أو أي إضافات أخرى بدون تصريح من الإدارة العامة للمرور.

١١. استعمال المركبة الآلية في غير الغرض المبين بإجازة تسييرها.

١٢. مخالفة المكاتب والمؤسسات والشركات للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية والقرارات المنظمة بشأن الأنشطة التجارية ذات الصلة بالإدارة العامة للمرور.

١٣. مخالفة شروط الحجز المنزلي للمركبات

مادة ٣٥ [١]

مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تزيد على مائة دينار ولا تقل عن خمسين ديناراً أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية:

١. قيادة مركبة آلية دون علم، أو موافقة مالكها، أو المرخصة باسمه، أو حائزها.

٢. قيادة مركبة آلية تكون لوحتها بها تلف، أو غير واضحة، أو غير مقروءة الأرقام، أو بلوحة واحدة، أو تغيير مكان، أو لون أو شكل اللوحات المصروفة من الإدارة العامة للمرور.

٣. قيادة مركبة آلية بدون تصريح أو بتصريح انتهت مدة سريانه أو مخالفة شروط

١) معدلة بموجب المرسوم بقانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥

التصريح في الحالات التي يوجب فيها القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات المنفذة له الحصول على هذا التصريح.

٤. الامتناع عن تقديم رخصة السوق أو إجازة تسيير المركبة أو أي تصريح آخر يستلزمه القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات المنفذة له لأعضاء قوة الشرطة عند طلبها.

٥. استعمال مصابيح، أو مكبرات صوت، أو آلات أو أية أجهزة أخرى خلاف المصرح به قانوناً ويجب ضبطها والحكم بمصادرتها.

٦. السير أو الوقوف بالمركبة على الأرصفة أو الطرق المخصصة للمشاة.

٧. الوقوف بالمركبة ليلاً في الطرق السريعة أو الطرق غير المضاءة بدون إضاءة الأنوار الصغيرة بها أو عاكس الأنوار المقرر.

٨. استعمال الأنوار العالية المبهرة للبصر أو المصابيح الكاشفة على وجه مخالف للمقرر في شأن استعمالها.

٩. الانعطاف أو الدوران أو الدخول أو الرجوع عكس اتجاه السير.

١٠. إجراء أي تغيير في الغرض الذي تستعمل فيه المركبة أو لون المركبة أو استبدال أي جزء جوهري منها ترتب عليه تغيير في بيانات الإجازة دون الحصول على موافقة كتابية من الجهة المختصة بالإدارة العامة للمرور.

١١. قيادة مركبة آلية بسرعة تقل عن الحد الأدنى للسرعة المقررة بالطرق السريعة أو الدائرية.

١٢. مخالفة تعليمات أو أوامر أو ارشادات أعضاء قوة الشرطة الخاصة بتنظيم حركة المرور.

١٣. سير الشاحنات في أوقات المنع التي تحددها الإدارة العامة للمرور.

١٤. عدم اعطاء أولوية المرور حسب ما تبينه اللائحة التنفيذية بشأن قانون المرور.

١٥. عدم ربط حزام الأمان.

١٦. الهروب أو عدم الامتثال بالوقوف الصادر من أعضاء قوة الشرطة.

١٧. المراوغة بسرعة بين المركبات على الطريق

مادة ٣٦ [١]

مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة وسبعين ديناراً ولا تقل عن خمسة وأربعين ديناراً أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية:

١. مخالفة سيارات الأجرة أو سيارات نقل الركاب العامة (الباص) للحد الأقصى لعدد الركاب أو الامتناع دون مبرر عن نقل الركاب أو تقاضى أجراً أكثر من المقرر.

٢. ترك الحيوانات بالطرق العامة من غير حراسة، أو مخالفة حارسها، أو قائدها لقواعد المرور ،أو إهماله في رقابتها أو قيادها.

٣. مخالفة المشاة وراكبي الدراجات العادية (الكهربائية أو الهوائية) لقواعد المرور.

٤. قيادة مركبة آلية مع عدم حمل إجازة تسيير المركبة أو رخصة سوق أو أي تصريح آخر يستلزمه هذا القانون أو لائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له.

٥. قيادة مركبة آلية دون إضاءة الأنوار اللازمة.

---

١) معدلة بموجب المرسوم بقانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥

٦. ترك المركبة أو أنقاضها مهملة في أي مكان بالطرق أو على جوانبها.
٧. سماح قائد المركبة الآلية بوجود ركاب أو أشياء أو حيوانات على أي جزء خارجي منها بخلاف الغرض من ترخيصها.
٨. قيادة مركبة آلية فاقدة لأي شرط من شروط الأمن والمتانة التي تبينها اللائحة التنفيذية لقانون المرور أو القرارات المنفذة لها.
٩. تعمد تعطيل أو إعاقة حركة المرور فى الطرقات العامة.
١٠. استغلال الطريق العام من المشاة وقائدي جميع أنواع المركبات بما يعيق حركة المرور بدون تصريح صادر من الإدارة العامة للمرور أو مخالفة شروط التصريح.
١١. وقوف مركبات النقل والشاحنات والمركبات الصناعية والإنشائية والزراعية ومركبات بيع السلع والمشروبات والمأكولات المتنقلة أو أي نشاط تجاري آخر داخل المناطق السكنية والمرافق العامة والحيوية والنفطية أو بالقرب منها بخلاف التصريح الصادر لها
بذلك من الجهات المختصة وكذلك وقوف جميع أنواع المركبات في الأماكن المخصصة أو المملوكة للغير.
١٢. مخالفة شروط الجر وفقاً لما تبينه اللائحة التنفيذية والقرارات الوزارية المنظمة.
١٣. عدم إبلاغ الجهات المختصة عند وقوع حادث نتج عنه تلفيات للممتلكات العامة أو الغير

مادة ٣٦ مكرر [١]

مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون أخر يعاقب بالغرامة التي لا تزيد عن ألفين دينار ولا تقل عن ألف دينار، كل من قام عن طريق استعمال جهاز أو وسيلة من وسائل الاتصال، أو غيرها بالتقاط صورة ،أو أكثر أو مقطع مرئي أو مسموع أو قام بنشر أيا منها أثناء ارتكابه لأي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون

مادة ٣٧ [٢]

مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأي عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً ولا تقل عن ثلاثين ديناراً كل من يخالف أي حكم آخر من أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات المنفذة له

مادة ٣٧ مكرر [٣]

يُسأل الشخص الاعتباري جنائياً وذلك فيما عدا الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة إذا ارتكبت أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون باسمه أو لحسابه أو لمنفعته أو عن طريقه أو ارتكبها أحد ممثليه، أو مديريه، أو وكلاءه، أو أحد العاملين لديه، كما يعاقب إذا كان الفعل بحد ذاته قد أوجد جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون نتيجة تصرف أو إهمال جسيم و تستر من أحد العاملين لديه أو تم دون موافقة الجهات المختصة قانوناً.
ويعاقب الشخص الاعتباري بالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد عن عشرة آلاف دينار، ولا يجوز الحكم عليه بغير الغرامة وذلك دون الإخلال بأي من العقوبات التبعية المقررة قانوناً.

١-٢) مضافة بموجب المرسوم بقانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥

٣) مضافة بموجب المرسوم بقانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥

ولا يمنع ذلك من معاقبة مرتكب الجريمة شخصياً بالعقوبة المقررة لها في القانون

مادة ٣٨ [١]

مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر.

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين ولا تقل عن سنة وبغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف دينار كويتي ولا تقل عن ألف دينار كويتي أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قاد أو حاول قيادة مركبة وهو تحت تأثير المشروبات المسكرة، أو المخدرات، أو المؤثرات العقلية ،أو عقاقير محذر من القيادة تحت تأثيرها أو أية مادة أخرى تؤثر في قوى الشخص الطبيعية.

ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات ولا تقل عن سنة وبغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف دينار كويتي ولا تقل عن ألفين دينار كويتي أو بإحدى هاتين العقوبتين في حال نتج عن الفعل المشار إليه في الفقرة السابقة حادث نتج عنه تلفيات بالممتلكات العامة أو الغير.

ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات ولا تقل عن سنتين وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار كويتي ولا تقل عن ألفين دينار كويتي أو بإحدى هاتين العقوبتين في حال نتج عن الفعل المشار إليه في الفقرة الثانية حادث أدى إلى إصابة أو وفاة.

وتأمر المحكمة بسحب رخصة السوق مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات وفي حالة العود للمحكمة أن تأمر بسحبها مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات

مادة ٣٩ [٢]

للمحكمة إذا أدانت متهما في جريمة تتعلق بقيادة مركبة آلية أن تأمر بسحب رخصة السوق، أو إجازة تسيير المركبة، أو لوحتها المعدنية، أو جميعها، مدة لا تجاوز سنة تبدأ من اليوم التالي لتاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة أو التنفيذ بالإكراه البدني أو من تاريخ الحكم إذا كان مقرونا بوقف التنفيذ.

مادة ٣٩ مكرر [٣]

للمحكمة أن تقضي على المحكوم عليه بدلاً من العقوبة الأصلية للجريعة المرتكبة بعقوبة واحدة أو أكثر من العقوبات البديلة الآتية:

- العمل في خدمة المجتمع: ويكون العمل بتكليف المحكوم عليه بالعمل لصالح إحدى الجهات دون مقابل، ويراعى في العمل توافقه مع مهنة المحكوم عليه - إن أمكن - وألا تزيد مدته على سنة، وبما لا يجاوز ثمان ساعات يومياً، وتحدد الجهات وأنواع الأعمال التي تمارس فيها والإجراءات اللازمة لمتابعة تنفيذها من قبل المحكوم عليه بقرار من وزير الداخلية.

- حضور البرامج والمحاضرات التوعوية والتأهيلية والتدريب: ويكون بإلزام المحكوم عليه بالخضوع لواحد أو أكثر من برامج التأهيل والتدريب والمحاضرات التوعوية في المجالات الطبية، أو النفسية، أو الاجتماعية أو التعليمية أو الحرفية أو

١) معدلات بموجب المرسوم بقانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥
٢) مضافة بموجب المرسوم بقانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥

الصناعية أو الدينية لتقوم سلوكه. ويصدر قرار من وزير الداخلية بتحديد برامج التأهيل والتدريب والمحاضرات التوعوية وإجراءات تنفيذها وذلك بالتنسيق مع وزراء الجهات المعنية.

- إصلاح الضرر الناشئ عن الجريمة: ويكون بإلزام المحكوم عليه برد الشيء إلى أصله أو جبره أو التعويض عنه.

وتكون هذه العقوبات نافذة فور النطق بها

مادة ٤٠

تضاعف العقوبة في جميع الأحوال في حالة العود وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في قانون المرور.

مادة ٤١[١]

يجوز قبول الصلح من المتهم الذي يرتكب فعلا من الأفعال المنصوص عليها في المواد (٣٣، ٣٣ مكررا، ٤٣، ٥٣، ٦٣، ٧٣) من هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات المنفذة له وفقا للآتي:

١. أن يدفع مبلغ خمسة وسبعين دينارا في حالة مخالفة أحكام المادة (٣٣).

٢. أن يدفع مبلغ مائة وخمسين دينارا في حالة مخالفة أحكام المادة (٣٣ مكررا).

٣. أن يدفع مبلغ خمسين دينارا في حالة مخالفة أحكام المادة (٤٣).

٤. أن يدفع مبلغ ثلاثين دينارا في حالة مخالفة أحكام المادة (٥٣).

٥. أن يدفع مبلغ عشرين دينارا في حالة مخالفة أحكام المادة (٦٣).

٦. أن يدفع مبلغ خمسة عشر دينارا في حالة مخالفة أحكام المادة (٧٣).

٧. أن يدفع مبلغ لا يقل عن سبعين دينارا ولا يزيد عن مائة وخمسين دينارا في حال تجاوز الحد الأقصى للسرعة وتحدد اللائحة التنفيذية قيمة مبلغ الصلح على ضوء التجاوز عن الحد الأقصى للسرعة المقررة.

ويكون السداد في الجهة التي تحددها الإدارة العامة للمرور خلال شهرين من تاريخ ارتكاب الفعل أو إعلان المتهم إذا كان تحرير المحضر قد تم بغيبته.

ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجزائية وكافة آثارها وذلك بناء على شهادة صادرة من الجهة المختصة بهذا الشأن، وذلك دون الإخلال بالأحكام الواردة في المواد (٤٢، ٢٤، ٢٤ مكرر، ٣٤) من قانون المرور وإدراجها في سجل نظام نقاط المخالفات المرورية.

ويجوز رفض الصلح إذا ارتكب المخالف أكثر من مخالفة جسيمة من المخالفات الواردة في المواد (٣٣ عدا البند ٣، ٣٣ مكررا عدا البند ٠١، ٤٣) أو تعددت مخالفاته

مادة ٤١ مكرر[٢]

يتم إعلان وإبلاغ كافة محاضر المخالفات، والأوراق والقرارات القضائية، وأوامر الحضور الصادرة من المحقق أو من المحكمة، والأحكام القضائية لجميع المخاطبين بأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، بواسطة وسائل الإعلان الإلكترونية الحديثة، كالتطبيقات الحكومية أو الرسائل النصية (SMS) أو البريد الإلكتروني أو الفاكس أو الإعلان عن طريق النيابة العامة، ويعتبر الإعلان تاماً ومنتجاً لآثاره القانونية

١) مضافة بموجب المرسوم بقانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥

من تاريخ ووقت إتمام الإعلان من أي وسيلة من هذه الوسائل، وتنظم اللائحة التنفيذية كيفية الإعلان بهذه الطريقة.

فإذا لم يكن ممكناً الإعلان بتلك الوسائل جاز الإعلان وفق القواعد المقررة في الفصل الثاني من الباب الأول من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية

مادة ٤٢ [١]

يجوز لمدير عام الإدارة العامة للمرور أو من يفوضه سحب رخصة السوق أو أي تصريح يستلزمه القانون أو لائحته التنفيذية أو إجازة تسيير المركبة مع لوحاتها أو جميعها سحبا إداريا لمدة أقصاها مائة وعشرين يوما في الأحوال الآتية:

١. ارتكاب فعل من الأفعال المنصوص عليها في المواد أرقام (٣٣ عدا بند ٣) و(٣٣ مكررا عدا بند ١٠) و(٣٤، ٣٨) من هذا القانون.

٢. ضبط المركبة تسير في الطريق بعد سحب اجازة تسييرها أو سحب لوحاتها.

٣. سير الشاحنات أثناء أوقات المنع أو وهي محملة بحمولة زائدة.

٤. في حوادث القتل أو الإصابة الخطأ إذا كان ذلك ناتج عن حوادث المركبات الآلية يحق لعضو قوة الشرطة الذي ضبط الحادث، أو المحقق أن يحتجز رخصة السوق أو إجازة تسيير المركبة ويحيلها إلى الجهة المختصة خلال (٢٤ ساعة) للتصرف بشأنها وذلك بعد سماع أقوال صاحب الشأن.

وفي جميع الأحوال تنتهي مدة السحب الإداري بصدور الحكم في الدعوى الجزائية، فإذا تضمن الحكم أمرا بسحب رخصة السوق أو أي تصريح يستلزمه القانون أو لائحته التنفيذية أو سحب إجازة تسيير المركبة أو لوحاها فإن مدة السحب الإداري في هذه الحالة لا تحسب ضمن المدة التي يحددها الحكم

مادة ٤٢ مكررا [٢]

مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (٢٤، ٤٢) من هذا القانون يصدر بقرار وزير الداخلية نظام العمل بنقاط المخالفات المرورية يبين فيه أنواع تلك المخالفات وكيفية سحب رخصة السوق لمدة لا تزيد على سنة أو سحبها نهائيا وإعادة منحها بعد اجتياز الاختبار المنصوص عليه في المادة (١٦) من قانون المرور ولا يحول دون العمل بهذا النظام صدور حكم قضائي بالإدانة أو الصلح مع المتهم ..

الباب السادس

احكام عامة

مادة ٤٣ [٣]

تحدد بقرار من وزير الداخلية شروط وقواعد حجز المركبات على اختلاف أنواعها وحراستها ونفقات ومصاريف الحجز، وكذلك شروط بيعها في حالة عدم استلامها أو عدم تسديد المستحق عليها من نفقات أو مصاريف.

ويجوز بقرار من وزير الداخلية إسناد عملية سحب المركبة أو رفعها ونقلها إلى المكان المعد للحجز إلى جهات خارج الوزارة كما يجوز له الاتفاق مع هذه الجهات على تخصيص مكان لحجز المركبات وحراستها كل ذلك مقابل نفقات يسددها مالك المركبة.

وتحدد اللائحة التنفيذية طريقة وشروط الإسناد لهذه الجهات والإجراءات المترتبة

١) معدلة بموجب المرسوم بقانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥
٢)مضافة بالقانون رقم ٥٢ لسنة ٢٠٠١
٣) معدلة بموجب المرسوم بقانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥

على مخالفة ذلك كما تبين مقدار النفقات المقررة لقاء أداء هذه الجهات العمل الذي يسند إليها وقواعد تحصيلها وسدادها لها.

كما يجوز بقرار منه تنظيم آلية الحجز المنزلي للمركبات في عهدة مالكها وفقا لأحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة

مادة ٤٤[١]

يجوز لأي عضو من أعضاء قوة الشرطة أن يلقي القبض على كل من يرتكب فعلا من الأفعال الآتية:

١. قيادة مركبة آلية تحت تأثير المسكرات أو المخدرات أو المؤثرات العقلية.

٢. ارتكاب حادث مرور ترتب عليه إصابة إنسان أو وفاته.

٣. المشاركة في سباق بالمركبات الآلية على الطرقات بغير تصريح أو بالمخالفة للتصريح.

٤. محاولة الهروب في حالة ارتكاب حادث يضر بسلامة أحد الأفراد أو في حالة عدم الاستجابة للأمر الصادر من أعضاء قوة الشرطة بالتوقف.

٥. قيادة مركبة آلية برعونة أو تفريط أو استعمالها بطريقة تعرض السائق أو الغير للخطر في أرواحهم أو ممتلكاهم.

٦. تجاوز الحد الأقصى للسرعة بما يزيد عن ٥٠ ك .م/ س.

٧. قيادة المركبات (الباجيات) في الأماكن غير المخصصة لها.

٨. قيادة مركبة آلية بدون رخصة سوق أو تقرر سحبها أو وقف سريانها أو برخصة لا تجيز قيادة مثل هذه المركبة أو بدون تصريح يستلزمه هذا القانون أو لائحته التنفيذية.

٩. قيادة مركبة بدون لوحاتها المصروفة من الإدارة العامة للمرور.

١٠. تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء.

١١. استعمال المركبة في غير الغرض المخصص لها.

١٢. استعمال المركبة في نقل الركاب بالأجرة دون تصريح

مادة ٤٥ [٢]

تتولى الأجهزة بوزارة الداخلية الإشراف على انتظام حركة المرور وتطبيق أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة ويحدد وزير الداخلية وصلاحيات رجال الشرطة المكلفين بتنظيم المرور في ضبط المخالفات والتحقيق والتصرف فيها والادعاء أمام محكمة المرور.

كما يحدد وزير الداخلية صلاحيات أعضاء قوة الشرطة المكلفين في التحقيق بالحوادث المرورية البسيطة التي لا ينجم عنها إصابات للأشخاص وكذلك الإجراءات الخاصة بهذه الحوادث

مادة ٤٥ مكررا

ينشأ بقرار من وزير الداخلية مجلس أعلي للمرور يختص بالأمور الآتية: -

أ- وضع السياسات العامة والخطط في مجال المرور والعمل على تطوير خدماته.

ب-دراسة مشكلات المرور واقتراح أساليب علاجها تمهيدا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لوضعها موضع التنفيذ.

---

١) معدلة بموجب المرسوم بقانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥

٢) الفقرة الاخيرة مضافة بموجب المرسوم بقانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥

ج- التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات التي يؤثر عملها علي حسن انتظام المرور.
د- أبداء الرأي في المسائل الأخرى التي يري وزير الداخلية عرضها على المجلس.
ولا تكون توصيات المجلس نافذة إلا بعد اعتمادها من وزير الداخلية.
وتحدد اللائحة التنفيذية تشكيله وإجراءات العمل فيه وإصدار قراراته ومكافأة أعضائه.

مادة ٤٦ [١]

تكون للمحاضر المحررة من أعضاء قوة الشرطة أو التي تسجل بناء على أجهزة الضبط المروري أو المراقبة المرورية في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو اللوائح والقرارات المنفذة له حجية بالنسبة لما ورد فيها من وقائع إلى أن يثبت ا لعكس

مادة ٤٧

تسري إجازات تسيير المركبات ورخص قيادتها والتصاريح الصادرة قبل العمل بهذا القانون حتى نهاية مدتها، ثم يجوز تجديدها طبقا لأحكامه.

المادة ٤٨

يلغى العمل بالمرسوم الأميري رقم ١٣ لسنة ١٩٥٩ بقانون السير وأي حكم آخر يخالف هذا القانون، ويستمر العمل بالنظم والقرارات المعمول بها حاليا لحين صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة ٤٩

يصدر وزير الداخلية اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه.

مادة ٥٠

على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به بعد ثلاثين يوما من نشره في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت
صباح السالم الصباح
رئيس مجلس الوزراء
جابر الاحمد الجابر الصباح
وزير الداخلية
سعد العبد الله السالم الصباح
صدر في: ٢٩ رمضان ١٣٩٦ هـ
الموافق: ٢٣ سبتمبر-ايلول- ١٩٧٦ م

٤) معدلة بموجب المرسوم بقانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥

القانون رقم ١١١ لسنة ٢٠١٥
في شأن قانون الأحداث

الفهرس	المواد	الصفحة
مواد الإصدار	اولى	٣٣٧
الباب الأول : أحكام عامة	١	٣٣٨
الباب الثاني : التدابير والجزاءات العقابية	٥	٣٤١
الباب الثالث : محكمة الأحداث	٣٣	٣٤٧
الباب الرابع : الإفراج تحت شرط	٦١	٣٥١
الباب الخامس : أحكام ختامية	٦٥	٣٥٢

القانون رقم ١١١ لسنة ٢٠١٥
في شأن قانون الأحداث

بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم ١٦ لسنة ١٩٦٠م والقوانين المعدلة له،
وعلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٦٠ والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٦٢ بشأن تنظيم السجون،
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٨٠ والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون المدني الصادر بالمرسوم بالقانون رقم ٦٧ لسنة ١٩٨٠ والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم ٣ لسنة ١٩٨٣ في شأن الأحداث،
وعلى القانون رقم ٧٤ لسنة ١٩٨٣ في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها،
وعلى القانون رقم ٥١ لسنة ١٩٨٤ في شأن الأحوال الشخصية والقوانين المعدلة له ،
وعلى المرسوم بالقانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٨٧ في شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها،
وعلى المرسوم بالقانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٠ بشأن قانون تنظيم القضاء والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم ٩ لسنة ٢٠٠١ بشأن إساءة استعمال أجهزة الاتصالات الهاتفية وأجهزة التنصت،
وعلى القانون رقم ٣ لسنة ٢٠٠٦ في شأن المطبوعات والنشر
وعلى القانون رقم ٥ لسنة ٢٠٠٦ الصادر بالموافقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وبروتوكولها بشأن منع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال،
وعلى القانون رقم ٦١ لسنة ٢٠٠٧ بشأن الإعلام المرئي والمسموع،
وعلى القانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٠ بشأن العمل في القطاع الأهلي،
وعلى القانون رقم ٨ لسنة ٢٠١٠ في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة،
وعلى القانون رقم ١٢ لسنة ٢٠١١ في شأن المساعدات العامة،
وعلى القانون رقم ٢١ لسنة ٢٠١٥ في شأن حقوق الطفل،
وعلى المرسوم رقم ١٠٤ لسنة ١٩٩١ بالموافقة على اتفاقية حقوق الطفل
وعلى المرسوم رقم ٣٦ لسنة ١٩٩٣ بالموافقة على ميثاق حقوق الطفل العربي،
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

مادة أولى

يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الأحداث.

مادة ثانية

تحال بحالتها إلى محاكم الأحداث المنشأة وفقًا لأحكام القانون المرافق كافة الدعاوى والطلبات المنظورة أمام محكمة الأحداث المنشأة وفقًا لأحكام القانون رقم ٣ لسنة ١٩٨٣ المشار إليه والتي أصبحت من اختصاص محاكم الأحداث، على أن تستمر محكمتا الاستئناف والتمييز في نظر الطعون المنظورة أمامها قبل العمل بأحكام هذا القانون، وتلتزم بتطبيق أحكامه فيما هو أصلح للحدث.

مادة ثالثة

يُلغى القانون رقم ٣ لسنة ١٩٨٣ المشار إليه، وكل نص يتعارض مع أحكام القانون المرافق.

مادة رابعة

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كلٌ فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد سنة من تاريخ صدوره.

نائب أمير الكويت

نواف الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في: ٢٠ ربيع الأول ١٤٣٧هـ

الموافق: ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ م

الباب الأول
أحكام عامة

مادة ١ [١]

يُقصد بالكلمات والمصطلحات التالية في حكم هذا القانون المعنى المُبين قرين كل منها:

١ - الحدث: كل شخص لم يجاوز الثامنة عشرة من عمره.

٢ - الحدث المنحرف: كل من أكمل السنة السابعة من عمره ولم يجاوز الثامنة عشرة وارتكب فعلاً يعاقب عليه القانون.

٣ - الحدث المعرض للانحراف:

كل حدث يوجد في إحدى الحالات الآتية:

أ- إذا خالط المنحرفين أو المشتبه بهم أو الذين اشتهر عنهم سوء السيرة أو انضم لجماعات إرهابية أو متطرفة.

ب- إذا كان سيئ السلوك أو مارقًا من سلطة أبويه أو من متولي رعايته أو وصيه أو من سلطة أمه في حالة وفاة وليه أو غيابه أو عدم أهليته.

ج- إذا اعتاد الهروب من البيت، أو المدرسة، أو معاهد التعليم، أ والتدريب.

د- إذا وجد متسولاً، ويُعد من أعمال التسول عرض سلع أو خدمات تافهة أو استجداء الإحسان والصدقة بأي وسيلة كانت مما لا يصلح موردًا جديًّا للعيش.

هـ- إذا وجد بدون عائل.

و- إذا كان مصابًا بمرض جسدي، أو عقلي، أو نفسي أو ضعف عقلي وذلك

١) تم تعديل البنود ١-٢-٣ وفق نص القانون رقم ١ لسنة ٢٠١٧

على نحو يؤثر في قدرته على الإدراك أو الاختيار بحيث يخشى منه على سلامته أو سلامة الغير.

ز- التشبه بالجنس الآخر واعتناق أفكار ومعتقدات متطرفة كعبدة الشيطان والتطرف الديني.

٤ - محكمة الأحداث:

المحكمة المنشأة وفقًا لأحكام هذا القانون وتختص بنظر قضايا الأحداث.

٥- نيابة الأحداث:

نيابة متخصصة مكلفة بالتحقيق والتصرف والادعاء في قضايا الجنايات والجنح التي يرتكبها الأحداث وغيرها من الاختصاصات المبينة في هذا القانون.

٦ - شرطة حماية الأحداث:

شرطة متخصصة تقوم بمنع ومكافحة جرائم الأحداث وإجراء التحري عن هذه الجرائم وجمع الاستدلالات عنها وضبطها وتنفيذ الأحكام والقرارات المتعلقة بالأحداث وحراسة مؤسسات الرعاية الاجتماعية.

٧- مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأحداث:

كل مؤسسة تكلف من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل باستقبال الأحداث المحكوم عليهم وغيرهم من الأحداث المطلوب إيداعهم وتصنيفهم وتوزيعهم على مؤسسات الإيداع المناسبة من حيث الجنس والسن وطبيعة الانحراف والمستوى العقلي سواء كان الإيداع بأمر من المحكمة أو من غيرها من الجهات المختصة وفقًا لأحكام هذا القانون.

وتشمل على الأخص ما يلي:

١- مركز الاستقبال:

المكان الذي يستقبل الأحداث المعرضين للانحراف للتحفظ عليهم مؤقتًا لدراسة أحوالهم وإيوائهم حتى تتوافر البيئة الملائمة لخروجهم أو انتقالهم لمؤسسات الرعاية أو الإيداع.

٢- دار الملاحظة:

المكان الذي يتم فيه احتجاز الأحداث الذين يقل سنهم عن خمس عشرة سنة وترى النيابة العامة أو محكمة الأحداث إيداعهم فيها مؤقتًا بغرض التحفظ عليهم وملاحظتهم لحين الفصل في أمرهم.

٣- المؤسسات العقابية:

المكان الذي يجري فيه تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على الأحداث، ويصدر بتنظيمها قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالاتفاق مع وزير الداخلية.

٤- دار الضيافة:

المكان الذي يتم فيه إيواء الأحداث الذين تأمر النيابة أو تحكم المحكمة أو تقرر لجنة رعاية الأحداث بتسليمهم إليها كعائل مؤتمن أو يتقدمون لها من تلقاء أنفسهم أو من خلال ذويهم لحاجتهم الماسة لهذه الرعاية ويسفر البحث الاجتماعي عن وجوب قبولهم حتى تتوفر لهم الظروف الملائمة لإعادتهم للمجتمع، ويجوز أن تقبل الدار حالات الإيداع لمن أنهوا فترة التدبير المحكوم

بها ولم يتم علاجهم اجتماعيًا وتأهيلهم وإعدادهم للاندماج في المجتمع الخارجي، وذلك في ضوء بحث اجتماعي شامل يعده المختصون وفقًا لأحكام هذا القانون.

٥- دار الإيداع:

المكان الذي يودع به الأحداث المحكوم بإيداعهم بها، وتتولى إعادة تأهيلهم اجتماعيًا وإعدادهم للاندماج في بيئة صالحة ثم متابعتهم بعد خروجهم من خلال برامج الرعاية اللاحقة ضمانًا لتكيفهم مع البيئة الجديدة. ويراعى في الدار المخصصة للإناث أن يكون العاملون فيها والمشرفون بها من النساء كما يراعى أن تتوفر بها الاشتراطات والرعاية المناسبة لهم.

٦- مكاتب المراقبة الاجتماعية والرعاية اللاحقة:

مكاتب حكومية أو أهلية تكلف من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بدراسة حالات الأحداث المنحرفين والمعرضين للانحراف وتقديم التقارير الاجتماعية عنهم إلى الجهات المختصة أو بتنفيذ متطلبات الاختبار القضائي والإفراج تحت شرط أو الإفراج النهائي، وتشمل الأحداث المحولين من المحكمة أو من النيابة العامة أو من الشرطة أو دور الملاحظة.

ويختص المكتب بإجراء البحوث الاجتماعية للأحداث قبل تقديمهم للمحاكمة وتقدم المقترحات التي تكفل علاجهم بعد انتهاء مدد التدابير أو العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون والتعاون مع مكاتب العمل ومجالات التشغيل في البيئة لفتح مجالات تشغيل الأحداث.

مكتب الخدمة الاجتماعية والنفسية:

مكتب ينشأ بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل يتولى إعداد دورات للتوعية والخدمة الاجتماعية والنفسية لأولياء أمور الأحداث المنحرفين أو المعرضين للانحراف الذين تأمر محكمة الأحداث سواء من تلقاء ذاتها أو بناءً على طلب لجنة رعاية الأحداث إلزامهم بالانتظام فيها وتتولى الإشراف على تنفيذ هذه الدورات الجهات المختصة بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أو الجهات الحكومية أو الأهلية المعنية ويحدد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل اختصاصات هذا المكتب وتبعيته الفنية والإدارية.

مراقب السلوك:

إخصائي أو باحث اجتماعي يلحق بمكتب المراقبة الاجتماعية والرعاية اللاحقة للقيام بمتطلبات الاختبار القضائي والبحث الاجتماعي وتقديم التقارير والدراسات عن الأحداث للجهات المختصة، والقيام بمتطلبات الإفراج الشرطي وتنفيذ التدابير التي تعهد إليه بها محكمة الأحداث وفقًا لأحكام هذا القانون.

٧- لجنة رعاية الأحداث:

لجنة دائمة تشرف على رعاية الأحداث وحماية مصالحهم ويراعى في تشكيلها تمثيل العنصر القضائي والقانوني والديني والنفسي والاجتماعي والأمني، ويصدر بتشكيلها قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.

٨- متولي الرعاية:

الأب، أو الجد، أو الأم، أو الوصي، وكل شخص سُلم إليه الحدث بحكم أو بقرار من جهة الاختصاص.

مادة ٢

لا يسأل جزائيًا الحدث الذي لم يبلغ من العمر سبع سنوات كاملة وقت ارتكاب أي واقعة تشكل جريمة يعاقب عليها القانون.

مادة ٣

يعتد في تحديد سن الحدث بشهادة الميلاد الرسمية أو أي إثبات شخصي رسمي آخر، وللمحكمة في جميع الأحوال أن تأمر بإحالة الحدث إلى الجهة الطبية المختصة لتقدير سنه، وتحسب السن بالتقويم الميلادي.

مادة ٤

تختص لجنة رعاية الأحداث بما يلي:

١- النظر في مشكلات الأحداث المعرضين للانحراف والأمر بإيداعهم في أماكن الرعاية المناسبة.

٢- متابعة تأهيلهم وتشغيلهم وإعادتهم للانخراط في المجتمع وتلبية احتياجاتهم بالتنسيق مع الجهات المختصة.

٣- الطلب من المحكمة إعادة النظر في التدابير الصادرة منها ضد الحدث.

٤- إصدار القرارات باتخاذ تدبير تسليم الحدث لمتولي رعايته أو لعائل مؤتمن أو لإحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأحداث أو المستشفيات العلاجية المتخصصة، وذلك في حالات تعرض الحدث للانحراف وفقًا للشروط المبينة في هذا القانون.

الباب الثاني
التدابير والجزاءات العقابية

مادة ٥

إذا ارتكب الحدث الذي أتم السابعة ولم يكمل الخامسة عشرة من العمر جريمة يحكم عليه بأحد التدابير التالية:

١-التسليم.

٢-الإلحاق بالتدريب المهني.

٣-الالتزام بواجبات معينة.

٤ - الاختبار القضائي.

٥ - الإيداع في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية. ٦- الإيداع في إحدى المستشفيات العلاجية المتخصصة.

ولا يحكم على هذا الحدث بأية عقوبة أو تدبير منصوص عليه في قانون آخر عدا ما يقضي عليه من عقوبات تبعية.

فإذا كان لم يبلغ السابعة من عمره فلا يتخذ في شأنه إلا تدبير التسليم أو الإيداع في إحدى المستشفيات العلاجية والمؤسسات الاجتماعية المتخصصة بحسب الحالة.

مادة ٦

يكون تسليم الحدث إلى متولي رعايته، فإذا لم تتوافر في أي منهم الصلاحية للقيام بتربيته سلم إلى شخص مؤتمن من أقاربه أو من غيرهم يتعهد بتربيته وحسن سيره وسلوكه أو إلى أسرة موثوق بها يتعهد عائلها بذلك.

وإذا كان الحدث ذا مال أو كان له من يلزم قانونًا بالإنفاق عليه وطلب ممن حكم

بتسليمه إليه تقرير نفقة له وجب على المحكمة أن تعين في الحكم بالتسليم المبلغ الذي يحصل من مال الحدث أو ما يلزم به المسئول عن نفقته شرعًا وذلك بعد إعلانه بالجلسة المحددة ومواعيد أداء النفقة، ويتم تحصيلها بالطريق المقرر في قانون المرافعات المدنية والتجارية.

ويكون الحكم بتسليم الحدث إلى غير الملتزم بالإنفاق عليه لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.

مادة ٧

يجب إيداع الحدث المعرض للانحراف في الأماكن المناسبة المعدة لاستقباله بمعرفة الجهات المختصة بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

وعلى لجنة رعاية الأحداث عرض الحدث المعرض للانحراف على نيابة الأحداث لتقديمه للمحكمة إذا اقتضت مصلحته ذلك وللمحكمة أن تقرر في شأن الحدث أحد التدابير الآتية:

١- تسليمه لمتولي رعايته، فإذا لم تتوافر فيه الصلاحية للقيام بتربيته، سلم لعائل مؤتمن مع أخذ التعهدات اللازمة بجميع الأحوال.

٢- إيداعه في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأحداث.

٣- توجيه الإنذار إلى متولي رعايته كتابة، لمراقبة حسن سيره وسلوكه في المستقبل.

٤- الإلحاق بالتدريب المهني.

٥- الإيداع في إحدى المستشفيات العلاجية المتخصصة.

ويجوز للجنة رعاية الأحداث اتخاذ أحد هذه التدابير دون قرار من المحكمة إذا رأت اللجنة أن مصلحة الحدث تتطلب ذلك، كما تكون لها تعديله بما يتفق وحالة الحدث وذلك بعد أخذ رأي مراقب السلوك.

مادة ٨

يكون الحكم بإلحاق الحدث بالتدريب المهني بأن يتم إلحاقه بأحد المراكز، أو المعاهد المتخصصة، أو أحد المصانع أو المتاجر أو المزارع المختصة بذلك التي تقبل تدريبه وبما يتناسب مع ظروف الحدث وبما لا يعيق انتظام الحدث في التعليم الأساسي، وتحدد المحكمة في حكمها مدة لهذا التدبير لا تجاوز ثلاث سنوات.

مادة ٩

يكون الحكم بإلزام الحدث بأحد الواجبات التالية أو جميعها على أن تحدد مدة لذلك:

١- حظر ارتياد الأماكن المشتبه فيها.

٢- حظر مصاحبة المشردين أو من اشتهر عنهم بسوء السيرة وفساد الأخلاق.

٣- الحضور في أوقات محددة أمام جهات تحددها المحكمة.

٤- يحظر على الحدث التردد على الأماكن التي يشاهد فيها أفلام العنف أو أفلام إباحية أو ما شابه ذلك التي تؤدي إلى انحرافه أو إلى تقليد تلك الأفلام مما فيها من آثار سلبية ضارة.

على أن لا تقل مدة الإلزام عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات.

مادة ١٠

يتم الاختبار القضائي بوضع الحدث في بيئته الطبيعية تحت التوجيه والإشراف مع قيامه بالواجبات التي تحددها المحكمة والتي يقترحها مراقب السلوك وذلك لمدة لا تزيد على سنتين.

وعلى مراقب السلوك تنفيذ متطلبات الاختبار القضائي وفقًا لقرار محكمة الأحداث وملاحظة المحكوم عليه وتقديم التوجيهات له ولمتولي رعايته والقائمين على تربيته، وعليه أن يرفع إلى محكمة الأحداث تقارير دورية مرة كل ثلاثة أشهر عن الحدث الذي يتولى أمره والإشراف عليه.

فإذا فشل الحدث في الاختبار عرض الأمر على المحكمة لتتخذ ما تراه من التدابير الأخرى المناسبة المقررة في المادة ٥ من هذا القانون.

مادة ١١

يكون الحكم بإيداع الحدث في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وإذا كان الحدث من ذوي الإعاقة أو الاحتياجات الخاصة يكون الإيداع في معهد مناسب لتأهيله أو إحدى المستشفيات العلاجية المتخصصة، وتحدد المحكمة في حكمها مدة الإيداع على ألا تزيد على عشر سنوات في جرائم الجنايات وخمس سنوات في الجنح، وثلاث سنوات في حالات التعرض للانحراف، ويجب على المؤسسة التي أودع بها الحدث أن تقدم للمحكمة تقريرًا عن حالته وسلوكه كل ستة أشهر على الأكثر لتقرر المحكمة ما تراه في شأنه على ضوء تقرير مراقب السلوك.

مادة ١٢

يكون الحكم بإيداع الحدث إحدى المستشفيات العلاجية المتخصصة، التي تتناسب وحالته المرضية وسنه، ويتلقى فيها العناية التي تدعو إليها حالته.

وتتولى المحكمة الرقابة على بقائه تحت العلاج في فترات دورية لا يجوز أن تزيد أي منها على سنة يعرض عليها خلالها تقارير الأطباء، وللمحكمة تسليمه لمتولي رعايته إذا ثبت لها أن حالته تسمح بذلك وإذا بلغ المحكوم عليه سن الحادية والعشرين وكانت حالته تستدعي استمرار علاجه يتم نقله إلى إحدى المستشفيات العلاجية المتخصصة لعلاج الكبار.

مادة ١٣

إذا ارتكب الحدث الذي لم تبلغ سنه خمس عشرة سنة عدة جرائم لغرض واحد بحيث ارتبطت بعضها ببعض ارتباطًا لا يقبل التجزئة أو إذا كون الفعل الذي ارتكب جرائم متعددة وجب الحكم بتدبير واحد مناسب، كما يُتبع ذلك إذا ظهر بعد الحكم بالتدبير أن الحدث ارتكب جريمة أخرى سابقة أو لاحقة على ذلك الحكم.

مادة ١٤

ينتهي التدبير حتمًا ببلوغ المحكوم عليه سن الحادية والعشرين.

مادة ١٥ [١]

لا يحكم بالإعدام ولا بالحبس المؤبد على الحدث، وإذا ارتكب الحدث الذي أكمل الخامسة عشرة ولم يجاوز الثامنة عشرة من العمر جناية عقوبتها الإعدام أو الحبس المؤبد، يحكم عليه بالحبس مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة.

وإذا ارتكب الحدث جريمة عقوبتها الحبس المؤقت يحكم عليه بالحبس مدة لا تجاوز نصف الحد الأقصى المقرر قانونًا للجريمة.

ولا يعاقب الحدث بالغرامة سواء اقترنت هذه العقوبة بالحبس أو لم تقترن.

ولا تخل الأحكام السابقة بسلطة المحكمة في تطبيق أحكام المواد ٨١ و٨٢ و٨٣ من قانون الجزاء في الحدود المسموح بتطبيقها قانونًا على الجريمة التي وقعت من الحدث.

مادة ١٦

يجوز لمحكمة الأحداث - فيما عدا الجرائم التي تكون عقوبتها الإعدام أو الحبس المؤبد- بدلاً من توقيع العقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة وفي الجرائم التي يجوز فيها الحبس أن تحكم على الحدث بأحد التدابير المنصوص عليها في البنود ٤ و٥ و٦ من المادة ٥ من هذا القانون.

مادة ١٧

يجري تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على الحدث في المؤسسات العقابية، فإذا بلغ سن الحادية والعشرين تنفذ عليه العقوبة أو المدة الباقية منها في أحد السجون العامة، على أن يكون التنفيذ في مكان منفصل عن الأماكن المخصصة لباقي المسجونين، ويجوز استمرار التنفيذ عليه في المؤسسة العقابية الخاصة بالأحداث إذا لم يكن هناك خطورة من ذلك وكانت المدة الباقية لا تجاوز ستة أشهر.

مادة ١٨

إذا اقتضت مصلحة التحقيق أو مصلحة الحدث الذي بلغ الخامسة عشرة من عمره وارتكب جناية أو جنحة تقتضي حبسه احتياطيًا، جاز الحبس احتياطيًا لمدة لا تزيد على أسبوع من تاريخ القبض عليه ويجب عرضه على محكمة الأحداث للنظر في تجديدها لمدة أو لمدد أخرى بما لا يجاوز ثلاثة أشهر.

ولا يحبس احتياطيًا الحدث الذي لم يبلغ خمس عشرة سنة، ويجوز للنيابة العامة إيداعه إحدى دور الملاحظة وتقديمه عند كل طلب إذا كانت ظروف الدعوى تستدعي التحفظ عليه، على ألا تزيد مدة الإيداع على أسبوع من تاريخ ضبطه ما لم تأمر المحكمة مدها وفقًا لحكم الفقرة السابقة.

ويجوز بدلاً من الإيداع المنصوص عليه في الفقرة السابقة الأمر بتسليم الحدث إلى متولي رعايته على أن يلتزم بتقديمه عند طلبه بمعرفة النيابة أو المحكمة، ويعاقب كل من يخل بهذا الالتزام بغرامة لا تجاوز مائتي دينار عن كل مرة يخل فيها بالتزامه.

كما يجوز لمحكمة الأحداث عند النظر في مد قرار الحبس أو التحفظ الأمر بتسليم الحدث إلى متولي رعايته للتحفظ عليه وتقديمه عند كل طلب.

١) تم تعديل المادة وفق نص القانون رقم ١ لسنة ٢٠١٧

مادة ١٩

يتولى مراقب السلوك الإشراف على تنفيذ التدابير المنصوص عليها في المادة ٥ من هذا القانون وملاحظة المحكوم عليهم بها، ويجب عليه أن يرفع تقريرًا إلى محكمة الأحداث وإلى لجنة رعاية الأحداث عن الحدث الذي يتولى الإشراف على سلوكه.

مادة ٢٠

على متولي الرعاية إبلاغ مراقب السلوك في حالة موت الحدث، أو مرضه أو تغيير سكنه أو غيابه دون إذن وكذلك عن أي طارئ آخر يطرأ عليه وذلك خلال أسبوعين من تاريخ علمه بذلك، ويعاقب هذا المسؤول عن عدم الإبلاغ في الميعاد بغرامة لا تجاوز ألف دينار.

مادة ٢١

إذا خالف الحدث حكم التدبير المفروض عليه بمقتضى أحد البنود ٣ و٤ و٥ و٦ من المادة ٥ من هذا القانون، فللمحكمة بعد سماع أقواله أن تحكم بإطالة مدة التدبير بما لا يجاوز نصف الحد الأقصى المقرر له أو أن تستبدل به تدبيرًا آخر يتفق مع حالة الحدث.

مادة ٢٢

للمحكمة، بعد اطلاعها على التقارير المقدمة إليها من مراقب السلوك وفقًا للمادة ١٩ أو بناء على طلب نيابة الأحداث أو لجنة رعاية الأحداث أو الحدث نفسه أو من متولي الرعاية أن تأمر بإنهاء التدبير أو بتعديل نظامه أو بإبداله، مع مراعاة حكم المادة ١٤ من هذا القانون، وإذا رفض هذا الطلب فلا يجوز تجديده إلا بعد مضي ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ رفضه، ويكون الحكم الصادر في هذا الشأن غير قابل للطعن فيه.

مادة ٢٣

إذا ضبط الحدث في حالة من حالات التعرض للانحراف أنذرت نيابة الأحداث من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب من لجنة رعاية الأحداث متولي رعايته كتابة لمراقبة سلوكه في المستقبل، ويجوز الاعتراض على هذا الإنذار أمام محكمة الأحداث خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تسلمه، ويتبع في نظر هذا الاعتراض والفصل فيه الإجراءات المقررة للطعن في الأوامر الجزائية ويكون الحكم غير قابل للطعن.

ويعاقب بالحبس الذي لا يجاوز سنة وبالغرامة التي لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:

١- أهمل بعد إنذاره وفقًا للفقرة السابقة، مراقبة الحدث، وترتب على ذلك تعرضه للانحراف مجددًا في إحدى الحالات المبينة في المادة الأولى من هذا القانون.

٢- سلم إليه الحدث وأهمل في أداء أحد واجباته قبله إذا ترتب على ذلك ارتكاب الحدث جريمة أو تعرض للانحراف بإحدى الحالات المبينة في المادة الأولى من هذا القانون.

مادة ٢٤

لمحكمة الأحداث في جميع الأحوال، سواء من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب

نيابة الأحداث أو لجنة رعاية الأحداث، إصدار قرار بإلزام متولي رعاية الحدث المنحرف أو المعرض للانحراف بحضور الدورات التي ينظمها مكتب الخدمة الاجتماعية والنفسية، وتحدد المحكمة مدة الدورة بعد أخذ رأي مراقب السلوك وفقًا للمواعيد التي يحددها، ويعاقب متولي الرعاية الذي يتخلف دون عذر مقبول عن حضور الندوات أو الدورات المشار إليها بغرامة مالية لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار.

مادة ٢٥

فيما عدا الأبوين أو الأجداد أو الأزواج، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أخفى حدثًا حكم بتسليمه لشخص أو لجهة طبقًا لأحكام هذا القانون أو دفعه للفرار أو ساعده على ذلك.

مادة ٢٦

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أخرى أشد منصوص عليها قانونًا، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل من عرض حدثًا لإحدى حالات الانحراف أو أعده لذلك أو ساعده أو حرضه على سلوكها أو سهلها له بأي وجه ولو لم تتحقق حالة التعرض للانحراف فعلاً.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات إذا استعمل المتهم مع الحدث وسائل إكراه أو تهديد أو كان من أصوله أو من متولي رعايته أو مسؤول عن تربيته أو ملاحظته أو كان مسلمًا إليه بمقتضى القانون أو كان خادمًا عند أي ممن تقدم ذكرهم.

وفي جميع الأحوال إذا وقعت الجريمة على أكثر من حدث ولو في أوقات مختلفة كانت العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سبع سنوات.

مادة ٢٧

يجوز لمدير المؤسسة العقابية المودع بها الحدث الذي تجاوز سنه خمس عشرة سنة ولم يكمل الحادية والعشرين تكليفه بالعمل في الخدمات الداخلية للمؤسسة عند تنفيذه لعقوبة الحبس، ما لم ير طبيب المؤسسة المختص إعفاءه من العمل فيها لأسباب صحية تُدون بملف التنفيذ الخاص به.

مادة ٢٨

يراعى عند تشغيل الحدث المحكوم عليه والذي يتمتع بمهارة فنية معينة أن يكون تشغيله في الأعمال والحرف التي تتناسب مع مهارته.

مادة ٢٩

يستحق الحدث المحكوم عليه الذي يقضي مدة العقوبة في إحدى المؤسسات أجرًا عما يقوم به من أعمال فنية أو إنتاجية أو خدمية، ويتحدد أجره في كل منها وفقًا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، وللحدث المحكوم عليه في هذه الحالة الإنفاق من حصيلة أجره.

مادة ٣٠

إذا تبين لطبيب المؤسسة العقابية أن هناك ضررًا على صحة الحدث المحكوم عليه نتيجة تنفيذ عقوبة الحبس، وجب عليه إبلاغ مدير المؤسسة العقابية الذي يطلب

إلى نيابة الأحداث عرض الأمر على رئيس محكمة الأحداث ليأمر بما يراه مناسبًا في شأن الحدث.

مادة ٣١

تتم زيارة الحدث المحكوم عليه في أحد الأماكن المخصصة للزيارة داخل المؤسسة العقابية، ولا يجوز منع هذه الزيارات لأي سبب يتعلق بسلوكه داخل المؤسسة.

ويصدر قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بتنظيم قواعد زيارة الأحداث وأحوالها.

مادة ٣٢

لا يجوز تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية على الحدث داخل غرف الحبس الانفرادي.

الباب الثالث
محكمة الأحداث

مادة ٣٣ [١]

تنشأ بالمحكمة الكلية محكمة أحداث تشكل من ثلاثة من قضاتها، ويعاونهم خبيران من الإخصائيين الاجتماعيين أحدهما على الأقل من النساء ويكون حضورهما إجراءات المحاكمة وجوبيًا، وعلى الخبيرين بعد بحث ظروف الحدث من جميع الوجوه تقديم تقرير للمحكمة وذلك قبل أن تصدر المحكمة حكمها.

ويمثل النيابة العامة في المحكمة أحد أعضاء نيابة الأحداث ، وتحدد دوائر اختصاص كل محكمة في قرار إنشائها.

ويصدر بتعيين الخبيرين المشار إليهما قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الشؤون الاجتماعية والعمل من بين من تتوافر فيهم الشروط التي يصدر بها قرار من الأخير.

ويحلف الخبير قبل مباشرة مهام وظيفته يمينًا أمام الدائرة الاستئنافية لمحكمة الأحداث بأن يؤدي عمله بالأمانة والصدق.

مادة ٣٤

يتحدد اختصاص محكمة الأحداث بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو توافرت فيه إحدى حالات التعرض للانحراف أو بالمكان الذي ضبط فيه الحدث أو الذي يقيم فيه هو أو متولي رعايته أو وصيه أو أمه بحسب الأحوال.

مادة ٣٥

تتبع أمام محكمة الأحداث القواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية ما لم تنص أحكام هذا القانون على خلاف ذلك.

مادة ٣٦

لمحكمة الأحداث سلطة قضائية جزائية في جميع قضايا الأحداث المنحرفين وسلطة ولائية للنظر في ظروف الأحداث المعرضين للانحراف.

وتختص هذه المحكمة دون غيرها بالفصل في الجرائم المنصوص عليها في المواد ١٨ و٢٠ و٢٣ و٢٤ و٢٥ و٢٦ من هذا القانون.

١) الفقرة الاولى مستبدلة بموجب المرسوم بقانون رقم ٧٠ لسنة ٢٠٢٦ بتعديل بعض احكام قانون الاحداث

مادة ٣٧

تعقد جلسات محاكم الأحداث في أماكن منفصلة عن أماكن انعقاد جلسات المحاكم الأخرى وتزود بما يلزم من الوسائل التي تتناسب مع طبيعة المحاكمة وما يقتضيه حضور الحدث.

وللمحكمة عقد جلساتها بإحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأحداث التي يودع فيها الحدث إذا رأت مقتضى لذلك.

مادة ٣٨

يجب على المحكمة في حالات التعرض للانحراف وفي جرائم الجنايات والجُنح وقبل الفصل في أمر الحدث أن تستمع إلى أقوال مراقب السلوك بعد تقديمه تقريرًا بحالة الحدث يوضح العوامل التي دفعته إلى الانحراف أو التعرض له، ومقترحاته لإصلاحه، كما يجوز للمحكمة الاستعانة برأي أهل الخبرة.

مادة ٣٩ [١]

إذا تعدد المتهمون بارتكاب جناية وكان بينهم حدث أو أكثر، وآخرون تزيد سنهم على ثماني عشرة سنة أحيل الجميع إلى المحكمة المختصة أصلاً، على أن تطبق أحكام هذا القانون بالنسبة إلى الحدث.

ويجب على المحكمة في هذه الحالة قبل أن تصدر حكمها على الحدث أن تبحث ظروفه من جميع الوجوه ولها أن تستعين في ذلك بمن تراه من الخبراء أو مراقبي السلوك بمكتب المراقبة الاجتماعية والرعاية اللاحقة.

وإذا تعدد المتهمون بارتكاب جنحة غير مرتبطة بجناية أو كان الحدث لم يتم الخامسة عشرة من عمره واتهم بارتكاب جناية أو جُنحة، وجب تقديم الحدث إلى محكمة الأحداث ويُحال الآخرون إلى المحكمة المختصة.

مادة ٤٠

تجري محاكمة الحدث في غير علانية ولا يجوز أن يحضرها سوى الحدث وأقاربه والشهود والمحامون ومراقبو السلوك ومن تجيز له المحكمة الحضور بإذن خاص.

ولمحكمة الأحداث إعفاء الحدث من حضور المحاكمة بنفسه والاكتفاء بحضور متولي رعايته أو محام نيابة عنه، على أن يحضر المحاكمة مراقب السلوك، وللمحكمة أن تأمر بإخراج الحدث من الجلسة بعد سؤاله أو بإخراج أي ممن ذُكروا في الفقرة الأولى من هذه المادة إذا رأت ضرورة لذلك، ولا يجوز في حالة إخراج الحدث أن تأمر بإخراج محاميه أو مراقب السلوك، كما لا يجوز للمحكمة الحكم بالإدانة إلا بعد إفهام الحدث بما تم في غيبته من إجراءات وفي هذه الحالة يعتبر الحكم حضوريًا.

مادة ٤١

للحدث أو لمتولي رعايته الحق في أن يوكل محاميًا للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة.

وإذا لم يتم توكيل محامي للدفاع عنه وجب على النيابة أو المحكمة أن تنتدب له

١) تم تعديل الفقرة الاولى وفق نص القانون رقم ١ لسنة ١٧

محاميًا يقوم بهذه المهمة.

مادة ٤٢

لا تسري أحكام العود المنصوص عليها في قانون الجزاء على الأحداث الخاضعين لهذا القانون.

مادة ٤٣

لا تحسب أحكام محكمة الأحداث ضمن السوابق في صحيفة الحالة الجنائية وتصدر الصحيفة خالية من هذه الأحكام.

مادة ٤٤

يكون الحكم الصادر على الحدث بأحد التدابير المنصوص عليها في المادة ٥ من هذا القانون واجب التنفيذ فورًا ولو كان قابلاً للاستئناف.

مادة ٤٥

في جرائم الجنح وفي جرائم الأذى البليغ والأذى المفضي إلى عاهة التي يرتكبها الحدث ولا تجاوز عقوبتها الحبس لمدة عشر سنوات يجوز للمجني عليه أن يعفو عن الحدث أو يتصالح معه قبل صدور الحكم أو بعده.

وإذا رغب المجني عليه في الصلح أو العفو عن الحدث المحكوم عليه بالحبس أو الإيداع في إحدى المؤسسات الاجتماعية، بعد صدور الحكم النهائي بإدانته فله أن يقدم طلبًا بذلك إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لتنظر فيه وفقًا للفقرة السابقة.

وفي كل الأحوال يترتب على قبول الصلح أو العفو ما يترتب على الحكم بالبراءة من آثار ويفرج عن الحدث فورًا.

مادة ٤٦

يجوز لمحكمة الأحداث، بناء على طلب نيابة الأحداث، أن توقف كل أو بعض سلطات متولي رعاية الحدث في الأحوال الآتية :

١- إذا حكم نهائيًا على متولي الرعاية في جريمة اغتصاب، أو هتك عرض، أو زنا أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة أو بالحبس في أي جريمة.

٢- إذا عرض للخطر صحة الحدث، أو سلامته، أو أخلاقه، أو تربيته بسبب سوء المعاملة أو نتيجة للاشتهار بفساد السيرة.

٣- إذا حكم بإيداع الحدث دارًا من دور الرعاية الاجتماعية وفقًا لأحكام هذا القانون.

فإذا قضت المحكمة بالحد من الرعاية طبقًا للفقرة السابقة أسندت مباشرة حقوق الرعاية التي حرمت متوليها منها إلى أحد أقاربه الآخرين أو إلى شخص مؤتمن أو إلى دار الرعاية الاجتماعية التي يودع بها الحدث.

مادة ٤٧

تتولى شرطة حماية الأحداث عرض الحدث المنحرف المتهم بارتكاب جناية أو جُنحة على نيابة الأحداث والتي تختص وحدها بمباشرة الدعوى الجزائية والتحقيق والتصرف والادعاء فيها.

مادة ٤٨

يجوز استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الأحداث، عدا الأحكام التي تصدر بتسليم الحدث لوالديه أو لمن له الولاية عليه، فلا يجوز استئنافها إلا لخطأ في تطبيق القانون أو بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر فيه.

مادة ٤٩ [١]

يكون استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الأحداث أمام دائرة استئنافية أو أكثر تخصص لذلك بالمحكمة الكلية.

وتشكل الدائرة الاستئنافية برئاسة قاض لا تقل درجته عن وكيل محكمة وعضوية اثنين من القضاة.

ويعاون المحكمة خبيران من الإخصائيين الاجتماعيين يكون أحدهما من النساء على الأقل على ألا يكون أي منهما قد سبق له الاشتراك في نظر الدعوى في مرحلتها الأولى.

مادة ٥٠

يرفع الاستئناف إلى الدائرة الاستئنافية بطلب من الحدث أو من يوكله أو من يمثله قانونًا أو من نيابة الأحداث، سواء كانت الجريمة جناية أو جُنحة.

مادة ٥١

لا يُنفذ أي تدبير أُغفل تنفيذه لمدة سنة كاملة من يوم النطق به إلا بقرار جديد يصدر من المحكمة بناءً على طلب نيابة الأحداث بعد أخذ رأي مراقب السلوك.

مادة ٥٢

يختص رئيس محكمة الأحداث التي يجري التنفيذ في دائرتها دون غيره بالفصل في جميع المنازعات وإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة وفقًا لهذا القانون.

مادة ٥٣

ينشأ لكل حدث محكوم عليه ملف للتنفيذ يضم إليه ملف الموضوع تودع فيه جميع الأوراق المتعلقة بتنفيذ الحكم الصادر عليه ويثبت فيه ما يصدر في شأن التنفيذ من قرارات وأوامر وأحكام. ويعرض هذا الملف على رئيس المحكمة قبل اتخاذ أي قرار أو إجراء مما نص عليه في المادة السابقة.

مادة ٥٤

يقوم رئيس محكمة الأحداث أو من ينيبه من خبيري المحكمة بزيارة دور الملاحظة ومؤسسات الرعاية الاجتماعية للأحداث ومراكز ومعاهد التأهيل المهني والمستشفيات العلاجية المتخصصة وغير ذلك من الجهات المعنية بالأحداث وذلك كل ثلاثة أشهر على الأقل، ويأمر باتخاذ ما يراه لازمًا من الإجراءات لمصلحة الحدث.

مادة ٥٥

يجري تنفيذ الأحكام والتدابير الصادرة من محكمة الأحداث أو من قرارات

١) الفقرة الثانية مستبدلة بموجب المرسوم بقانون رقم ٧٠ لسنة ٢٠٢٦ بتعديل بعض احكام قانون الاحداث

لجنة رعاية الأحداث وفقًا لأحكام قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية فيما لم يرد فيه نص في هذا القانون.

مادة ٥٦

إذا رأت المحكمة أن حالة الحدث البدنية أو العقلية أو النفسية تستدعي فحصه قبل الفصل في الدعوى، قررت وضعه تحت الملاحظة في أحد الأماكن المناسبة للمدة التي تلزم لذلك، ويوقف السير في الدعوى إلى أن يتم هذا الفحص.

مادة ٥٧

إذا وقع الفعل المكون للجريمة تحت تأثير مرض عقلي أو نفسي أو ضعف عقلي أفقد الحدث القدرة على الإدراك والاختيار أو كان وقت الجريمة مصابًا بحالة مرضية أضعفت على نحو جسيم إدراكه أو حرية اختياره، حكم بإيداعه إحدى المستشفيات أو المؤسسات العلاجية المتخصصة ويتخذ هذا التدبير وفقًا للأوضاع المقررة في هذا القانون أيضًا لمن يصاب بإحدى هذه الحالات أثناء التحقيق أو بعد صدور الحكم.

مادة ٥٨

كل إجراء يوجب القانون إعلانه إلى الحدث وكل حكم يصدر في شأنه، يجب إبلاغه إلى متولي رعايته، وله أن يباشر لمصلحة الحدث طرق الطعن المقررة في هذا القانون.

مادة ٥٩

لا يجوز الادعاء المدني أمام محاكم الأحداث.

مادة ٦٠ [١]

إذا حُكم على متهم بعقوبة باعتبار أن سنه بلغ الخامسة عشرة من عمره ثم ثبت بأوراق رسمية أنه لم يبلغها رفعت نيابة الأحداث الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لإعادة النظر فيه وفقًا للقانون.

وإذا حكم على المتهم باعتبار أن سنه جاوز الثامنة عشرة ثم ثبت بأوراق رسمية أنه لم يبلغها رفعت النيابة العامة الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لإعادة النظر فيه والقضاء بإلغاء حكمها وإحالة الأوراق إلى نيابة الأحداث للتصرف فيه .

وفي كل من الحالتين السابقتين يجب وقف تنفيذ الحكم ويجوز التحفظ على المحكوم عليه طبقًا للمادة ١٨ من هذا القانون.

وإذا حُكم على متهم باعتباره حدثًا ثم ثبت بأوراق رسمية أن سنه جاوز الثامنة عشرة رفعت النيابة العامة الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لتعيد النظر فيه على النحو المبين في الفقرات السابقة.

الباب الرابع
الإفراج تحت شرط

مادة ٦١

يجوز الإفراج تحت شرط عن الحدث المنحرف المحكوم عليه بالحبس وذلك إذا كان قد أمضى نصف المدة المحكوم بها عليه، ومتى كانت التقارير الموضُعة عنه،

١) تم تعديل الفقرة الثانية وفق نص القانون رقم ١ لسنة ٢٠١٧

بمعرفة مكتب المراقبة الاجتماعية والرعاية اللاحقة، تتوقع أن يكون سلوكه بعد الإفراج عنه حسنًا. ويكون الإفراج تحت شرط المدة الباقية من العقوبة.

مادة ٦٢

يقدم طلب الإفراج تحت شرط إلى نيابة الأحداث من الحدث أو من متولي رعايته، وتتحقق النيابة من توافر الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة على ضوء التقارير المقدمة من المؤسسة العقابية عن الحدث المحكوم عليه، ولها أن تضع هذا الحدث تحت إشراف مراقب السلوك المختص.

مادة ٦٣

إذا ساء سلوك الحدث المفرج عنه خلال المدة التي أفرج عنه فيها وذلك بناءً على تقرير من مراقب السلوك أو مكتب المراقبة الاجتماعية والرعاية اللاحقة، أصدرت نيابة الأحداث قرارًا بإعادته إلى المؤسسة العقابية ليمضي المدة التي كانت باقية من الحكم وقت الإفراج عنه.

مادة ٦٤

إذا لم يُلغ الإفراج تحت شرط حتى انقضاء مدته، أصبح الإفراج نهائيًا.

الباب الخامس
أحكام ختامية

مادة ٦٥

يُعفى الحدث أو من يمثله قانونًا من أداء أي رسوم أو مصاريف أمام جميع المحاكم في الدعاوى المقامة طبقًا لهذا القانون.

مادة ٦٦

تطبق الأحكام الواردة في قانون الجزاء وقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية المشار إليه فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون.

مادة ٦٧

يحظر على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام المرئي والمسموع والإلكتروني نشر معلومات عن قضايا الأحداث تتضمن أسماء المتهمين أو صورهم سواء قبل أو أثناء المحاكمة أو بعد صدور الحكم عليهم.

كما يحظر نشر وقائع التحقيق أو المحاكمة لقضايا الأحداث أو ملخص عما تم فيهما.

ويجوز نشر ملخص عن الحكم دون الإشارة لاسم الحدث أو لقبه أو صورته.

ويعاقب المسؤول عن النشر أو الإذاعة أو البث عن مخالفة الحظر المبين في هذه المادة بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز خمسة آلاف دينار.

مادة ٦٨

يصدر باختيار مراقبي السلوك وتحديد الشروط الواجب توافرها فيهم قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.

ويحلف مراقب السلوك قبل مزاولة عمله يمينًا أمام محكمة الأحداث بأن يؤدي واجبات وظيفته بالأمانة والصدق.

مادة ٦٩

يصدر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل القرارات اللازمة لتحديد وتنظيم

القانون رقم ٢١ لسنة ٢٠١٥
في شأن حقوق الطفل

الفهرس	المواد	الصفحة
الفصل الأول : أحكام تمهيدية	١	٣٥٤
الفصل الثاني : أحكام عامة	٢	٣٥٥
الباب الثاني : الرعاية الصحية للطفل	٧	٣٥٦
الفصل الأول : في مزاولة التوليد	٧	٣٥٦
الفصل الثاني : في قيد المواليد	٩	٣٥٦
الفصل الثالث : تطعيم الطفل وتحصينه	١٨	٣٥٨
الفصل الرابع : البطاقة الصحية للطفل	١٩	٣٥٨
الفصل الخامس : رعاية الأم الحامل	٢٢	٣٥٩
الفصل السادس : غذاء الطفل	٢٣	٣٥٩
الفصل السابع : حماية الخاضع للسر المهني في رعاية الطفل صحياً	٢٦	٣٦٠
الباب الثالث : الرعاية الاجتماعية	٣٠	٣٦٠
الفصل الأول : دور الحضانة	٣٠	٣٦٠
الفصل الثاني : في الرعاية البديلة	٣٤	٣٦١
الباب الرابع : تعليم الطفل	٣٨	٣٦٢
الفصل الأول : حق الطفل في التعليم	٣٨	٣٦٢
الفصل الثاني : رياض الأطفال	٤١	٣٦٢
الفصل الثالث : مراحل التعليم	٤٣	٣٦٣
الباب الخامس : رعاية الطفل العامل والأم العاملة	٤٦	٣٦٣
الفصل الأول : في رعاية الطفل العامل	٤٦	٣٦٣
الفصل الثاني : في رعاية الأم العاملة	٥٢	٣٦٤
الباب السادس : حماية وتأهيل الطفل ذي الإعاقة	٥٧	٣٦٥
الباب السابع : ثقافة الطفل	٦٥	٣٦٦
الباب الثامن : الحماية الجزائية للطفل	٧٠	٣٦٧
الفصل الأول : تعريفات تشريعية	٧٠	٣٦٧
الفصل الثاني : الحماية من أخطار المرور	٧٣	٣٦٨
الفصل الثالث : حماية الطفل من التعرض للخطر	٧٦	٣٦٩
الباب التاسع : المعاملة الجزائية للمعتدي على الطفل	٨٠	٣٧١
أحكام ختامية	٩٥	٣٧٣

القانون رقم ٢١ لسنة ٢٠١٥
في شأن حقوق الطفل

بعد الاطلاع على الدستور
- وعلى القانون رقم (١٦) لسنة ١٩٦٠ بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له ،
- وعلى القانون رقم (١٧) لسنة ١٩٦٠ بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له ،
- وعلى القانون رقم (١١) لسنة ١٩٦٥ في شأن التعليم الإلزامي والقوانين المعدلة له ،
- وعلى القانون رقم (٣٦) لسنة ١٩٦٩ في شأن تنظيم قيد المواليد والوفيات،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (٦٧) لسنة ١٩٧٦ في شأن المرور والقوانين المعدلة له ،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (٨٢) لسنة ١٩٧٧ في شأن الحضانة العائلية ،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (١٥) لسنة ١٩٧٩ في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له ،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (٢٥) لسنة ١٩٨١ بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان والمهن المعاونة لهما ،
- وعلى القانون رقم (٣) لسنة ١٩٨٣ في شأن الأحداث ،
- وعلى القانون رقم (٥١) لسنة ١٩٨٤ في شأن الأحوال الشخصية والقوانين المعدلة له ،
- وعلى القانون رقم (٣٨) لسنة ٢٠٠٢ في شأن تنظيم الإعلان عن المواد المتعلقة بالصحة ،
- وعلى القانون رقم (٣) لسنة ٢٠٠٦ بشأن المطبوعات والنشر ،
- وعلى القانون رقم (٦٢) لسنة ٢٠٠٧ في شـــأن قمع الغش في المعاملات التجارية ،
- وعلى القانون رقم (٦) لسنة ٢٠١٠ في شأن العمل بالقطاع الأهلي والقوانين المعدلة له ،
- وعلى القانون رقم (٨) لسنة ٢٠١٠ بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والقوانين المعدلة له ،
- وعلى القانون رقم (٩١) لسنة ٢٠١٣ بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين ،
- وعلى القانون رقم (١١٢) لسنة ٢٠١٣ بشأن إنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية ،
- وعلى المرسوم رقم (٤٠١) لسنة ٢٠٠٦ بشأن إنشاء المجلس الأعلى لشئون الأسرة وتعديلاته ،
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه :

المادة ١

تعريفات :

في هذا القانون - ما لم يقتض السياق معنى آخر - تكون للمصطلحات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها :
- الوزير المختص : الوزير الذي يحدده مجلس الوزراء .
- المجلس : المجلس الأعلى لشئون الأسرة .
- الجهات الحكومية : الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة .
- الطفل : كل من لم يتجاوز عمره الثماني عشرة سنة ميلادية كاملة.

المادة ٢

يتم تصنيف الأطفال وفقاً للفئات التالية :
١- منذ الميلاد وحتى عمر أربع سنوات.
٢- أربع سنوات حتى سبع سنوات يستمع له ولشكواه والتحقق منها .
٣- سبع سنوات حتى خمس عشرة سنة باعتبار أنه في عمر يكون له رأي ويتم سماعه والأخذ به إن استلزم الأمر .
٤- خمس عشرة سنه حتى ثماني عشرة سنة يسمح لهم بالعمل وفق قانون العمل بشروط وضوابط .
ويثبت سن الطفل بموجب شهادة الميلاد أو البطاقة المدنية .

المادة ٣

يكفل هذا القانون للطفل كافة الحقوق الأساسية ، بما في ذلك :
أ- حق الطفل في الحياة والبقاء والنمو في كنف أسرة متماسكة ومتضامنة وفي التمتع بمختلف التدابير الوقائية ، وحمايته من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو المعنوية أو الجنسية أو الإهمال أو التقصير ، أو غير ذلك من أشكال إساءة المعاملة والاستغلال .
ب- الحماية من أي نوع من انواع التمييز بين الاطفال - بسبب محل الميلاد أو الوالدين أو الجنس أو الدين أو العنصر أو الإعاقة أو أي وضع آخر - وتأمين المساواة الفعلية بينهم في الانتفاع بكافة الحقوق .
ج- حق الطفل القادر على تكوين آرائه الخاصة في الحصول على المعلومات التي تمكنه من تكوين هذه الآراء وفي التعبير عنها ، والاستماع إليه في جميع المسائل المتعلقة به ، بما فيها الإجراءات القضائية والإدارية ، وفقاً لما يحدده القانون .
د- يحق لولي أمر الطفل أو الحاضن أو الحاضنة أو متولي رعاية الطفل أو من في حكمهم استخراج كافة المستندات الرسمية والثبوتية الخاصة بالطفل والقيام بأي إجراء إداري أمام كافة الجهات الرسمية نيابة عن الطفل.
وتكون لحماية الطفل ومصالحه الأولوية في جميع القرارات والإجراءات المتعلقة بالطفولة ، أياً كانت الجهة التي تصدرها أو تباشرها .

المادة ٤

للطفل الحق في نسبه إلى والديه الشرعيين والتمتع برعايتهما وله الحق في إثبات نسبه الشرعي إليهما ، وفقاً لما يقرره القانون حتى بعد بلوغه سن الرشد .

المادة ٥

لكل طفل الحق في أن يكون له اسم يميزه ، ولا يجوز أن يكون الاسم له معنى يحط من شأنه وقدره ويسبب له الحرج فيما بين أقرانه ، ويسجل هذا الاسم عند الميلاد في سجلات المواليد وفقاً لأحكام قيد المواليد لهذا القانون .

المادة ٦

١- يتمتع كل طفل بجميع الحقوق وعلى الأخص حقه في الرضاعة والحضانة والمأكل والملبس والمسكن ورؤية والديه ورعاية أمواله ، وفقاً للقوانين الخاصة بالأحوال الشخصية.

٢- لكل طفل الحق في الحصول على خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية وعلاج الأمراض ، وتتخذ الدولة كافة التدابير لضمان تمتع الأطفال بأعلى مستوى ممكن من الصحة ، وتكفل الدولة تزويد الوالدين والطفل وجميع قطاعات المجتمع بالمعلومات الأساسية المتعلقة بصحة الطفل وتغذيته ومزايا الرضاعة الطبيعية ومبادئ حفظ الصحة وسلامة البيئة والوقاية من الحوادث ، والمساعدات في الإفادة من هذه المعلومات .

٣- تكفل الدولة للطفل - في جميع المجالات - حقه في بيئة صالحة وصحية ونظيفة ، واتخاذ جميع التدابير الفعالة لإلغاء الممارسات الضارة بصحته .

٤- مع مراعاة واجبات وحقوق متولي رعاية الطفل وحقه في التأديب البسيط غير المؤذي ، يحظر تعرض الطفل عمداً لأي إيذاء بدني أو نفسي أو عاطفي ضار أو ممارسة ضارة أو غير مشروعة .

٥- تكفل الدولة أولوية الحفاظ على حياة الطفل وتنشئته تنشئة سالمة آمنة تكفل احترام حقوقه في حالات الطوارئ والكوارث والحروب .

المادة ٧

تسري أحكام المرسوم بالقانون رقم (٢٥) لسنة ١٩٨١ بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان والمهن المعاونة لهما ، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الباب .

المادة ٨

لا يجوز لغير الأطباء البشريين المرخصين من وزارة الصحة مزاولة مهنة التوليد بأي صفة عامة كانت أو خاصة ، إلا لمن كان مرخصاً له بمزاولة هذه المهنة من وزارة الصحة بإشراف من الأطباء المختصين.

المادة ٩

تسري أحكام القانون رقم (٣٦) لسنة ١٩٦٩ في شأن تنظيم قيد المواليد والوفيات ، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص بهذا الفصل.

المادة ١٠

يجب التبليغ عن المواليد خلال واحد وعشرين يوماً من تاريخ حدوث الولادة - ما عدا الحالات الخاصة التي تستدعي تقريراً طبياً - ويكون التبليغ على

النمـوذج المعـد لذلـك مـن قبـل وزارة الصحـة ، وعلى وزارة الصحـة إبلاغ الهيئة العامـة للمعلومـات المدنيـة خلال خمسـة عشر يومـاً مـن تاريـخ التبليـغ بالـولادة .

المادة ١١

الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن الولادة هم :
أ- والد الطفل إذا كان حاضراً .
ب- والـدة الطفـل ، شريطـة إثبـات العلاقـة الزوجيـة على النحـو الذي تبينـه اللائحة التنفيذية .
ج- ولي الأمر الشرعي .
د- مديـرو المستشـفيات والمراكـز الصحيـة والمؤسسـات الإصلاحيـة وغيرهـا مـن الأماكـن التـي قـد تقـع فيهـا الـولادات.
ويسـأل عـن عـدم التبليـغ فـي المـواعيد المقـررة المكـلفون بـه ، ولايجـوز قبـول التبليـغ مـن غير الأشـخاص السـابق ذكرهـم .
يجـب على الأطبـاء المختـصين إعطـاء شـهادة بما يجرونـه مـن ولادات تؤكـد صحـة الـولادة وتاريخهـا واسـم أم المولـود ونوعـه ، كما يجـب على وزارة الصحـة إصـدار شـهادات بنفـس المضمـون بعـد توقيـع شـهادة الكشـف الطبـي للمولـود.

المادة ١٢

يجب أن تشتمل شهادة الميلاد على البيانات الآتية :
أ- يوم الولادة وتاريخها ونوع الولادة (فردي أو توأم) .
ب- نوع الطفل (ذكر أو أنثى) واسمه ولقبه.
ج- اسم الوالدين ولقبهما وجنسيتهما وديانتهما ومحل إقامتهما .
ه- أي بيانـات أخـرى يضيفهـا وزيـر الداخليـة - بقـرار منـه- بالاتفـاق مـع وزيـر الصحـة والهيئـة العامـة للمعلومـات المدنيـة .

المادة ١٣

على وزارة الصحـة إصـدار شـهادة الميلاد على النمـوذج المعـد لذلـك عند قيـد الواقعة ، وتتضمـن البيانـات المنصـوص عليهـا في المادة السـابقة مـن هـذا القانـون . وتسـلم شـهادة مـيلاد الطفـل الأولى إلى المنصـوص عليهـم في المادة (١١) - بعـد التحقـق مـن شـخصيته - وتحـدد اللائحـة التنفيذيـة غيره مـن الأشـخاص الذيـن يمكن تسـليمهم شـهادة المـيلاد .

المادة ١٤

إذا تـوفي المولـود قبـل التبليـغ عـن ولادتـه وجـب التبليـغ عـن ولادتـه ثـم وفاتـه ، أمـا إذا ولـد ميتـاً بعـد الشـهر السـادس مـن الحمـل فيكـون التبليـغ مقصـوراً على وفاتـه .

المادة ١٥

إذا حدثـت واقعـة الميلاد لمـن يولـد مـن الكويتـيين في أثنـاء السـفر إلى الخارج ، وجب التبليـغ عنهـا إلى السـفارة أو القنصليـة الكويتيـة في الجهـة التـي يقصدهـا المسـافر أو

إلى وزارة الصحة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الوصول ، بعد إحضار جميع أوراق الإثبات الخاصة بالولادة من البلد الذي ولد بها المولود مصدقة من السفارة أو القنصلية الكويتية .
فإذا حدثت واقعة الميلاد في أثناء العودة ، كان التبليغ لوزارة الصحة الكويتية خلال واحد وعشرين يوماً من تاريخ الوصول .

المادة ١٦

كل من عثر على طفل حديث الولادة أن يسلمه - بالحالة التي عثر عليها - إلى مخفر الشرطة والتي يجب بدورها أن تحرر محضر إثبات حالة بذلك ، تتضمن الملابسات والظروف التي وجد فيها المولود ومكان العثور عليه وتاريخه ، ثم يخطر الجهة الصحية المختصة لتقدير سنه والتنسيق مع الجهة المختصة بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل في تسميته تسمية ثلاثية وإثبات بياناته في دفتر المواليد ، وترسل الجهة الصحية صورة من الأوراق إلى وزارة الصحة خلال سبعة أيام من تاريخ القيد بدفتر المواليد ، وعلى وزارة الصحة قيد الطفل في سجل المواليد ويسلم الطفل إلى إحدى المؤسسات المعدة لاستقبال الأطفال مجهولي النسب.

المادة ١٧

استثناءً من حكم المادة السابقة ، لا يجوز لوزارة الصحة ذكر اسم الوالد أو الوالدة أو كليهما معاً - وإن طلب منها - وذلك في الحالتين الآتيتين :
١ - إذا كان الوالدان من المحارم فلا تذكر أسماؤهما .
٢ - إذا كانت الوالدة متزوجة وكان المولود من غير زوجها فلا يذكر اسمها .

المادة ١٨

يجب تطعيم الطفل بالمواعيد وتحصينه بالطعوم الواقية من الأمراض المعدية وذلك دون مقابل بالمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة ، وفقاً للنظم والمواعيد التي تبينها اللائحة التنفيذية ووفقاً لتوصيات منظمة الصحة العالمية .
ويقع واجب تقديم الطفل للتطعيم أو للتحصين على عاتق والده أو والدته أو الشخص الذي يكون الطفل في حضانته.
ويجوز تطعيم الطفل أو تحصينه بالطعوم الواقية بواسطة طبيب خاص مرخص له بمزاولة المهنة ، بشرط أن يقدم من يقع عليه واجب تقديم الطفل للتطعيم أو التحصين شهادة تثبت ذلك إلى وزارة الصحة قبل انتهاء الميعاد المحدد .

المادة ١٩

يكون لكل طفل بطاقة صحية تسجل بياناتها في سجلات خاصة بوزارة الصحة وتسلم لوالده أو المتولي رعايته ، بعد إثبات رقمها على شهادة الميلاد .
وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية تنظيم وبيانات هذه البطاقة .

المادة ٢٠

تقدم البطاقة الصحية عند كل فحص طبي للطفل بالمراكز الصحية أو مراكز حماية الطفولة أو غيرها من الجهات الطبية المختصة .
ويثبت بها الطبيب المختص الحالة الصحية للطفل كما يسجل بها تطعيم الطفل أو تحصينه وتاريخ إجراء التطعيم أو التحصين.

المادة ٢١

يجب تقديم البطاقة الصحية مع أوراق التحاق الطفل بمرحلة التعليم قبل الجامعي ، وتحفظ البطاقة بالملف المدرسي ويسجل بها طبيب المدرسة نتيجة متابعة الحالة الصحية للطفل طوال مرحلة التعليم .

ويجب على المدرسة أن تتحقق من وجود البطاقة الصحية - بالنسبة إلى الأطفال الذين التحقوا بها قبل تاريخ العمل بهذا القانون - فإذا لم توجد هذه البطاقة ، تعين على والد الطفل أو المتولي رعايته إنشاء بطاقة وفقاً لأحكام المادة (١٩) من هذا القانون .

وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية تنظيم الفحص الدوري لصحة الطفل بالمدرسة خلال مرحلة التعليم قبل الجامعي ، على أن يتم هذا الفحص مرة على الأقل كل سنة ويشمل جميع الأمراض المزمنة التي قد تصيب الأطفال .

المادة ٢٢

ترعى الحكومة المرأة الحامل من الناحية الصحية والعلاجية خلال مرحلة الحمل والولادة وما يليها ، وتزويدها بالوسائل الإرشادية والمتابعة الطبية والإعلامية في شأن الأمراض الوراثية من خلال إنشاء شبكة معلومات مركزية في هذا المجال .

المادة ٢٣

تسري أحكام القانون رقم (١١٢) لسنة ٢٠١٣ بشأن إنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية وكافة الاتفاقيات الدولية الخاصة بالغذاء والتغذية والرضاعة الطبيعية التي أبرمتها الكويت ، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص بهذا القانون .

المادة ٢٤

لا يجوز إضافة مواد ملونة أو حافظة أو أي إضافات غذائية إلى الأغذية والمستحضرات المخصصة لتغذية الرضع والأطفال ، إلا إذا كانت مطابقة للشروط والأحكام والتي يتم تحديدها من قبل الجهات الحكومية المختصة على أن تكون وفقاً للضوابط التالية :

أ- يجب أن تكون أغذية الأطفال وأوعيتها خالية من المواد الضارة بالصحة ومن الجراثيم المرضية التي تحددها وزارة الصحة .

ب- يحظر تداول تلك الأغذية والمستحضرات أو الإعلان عنها بأي طريقة من طرق الإعلان إلا بعد تسجيلها والحصول على ترخيص بتداولها وبطريقة الإعلان عنها من وزارة الصحة ، وذلك وفقاً للشروط والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من وزارة التجارة والصناعة .

وتحدد اللائحة التنفيذية المواصفات القياسية لغذاء الطفل .

المادة ٢٥

مع عدم الإخلال بأحكام القوانين الخاصة بموافقة المواد الغذائية المستوردة والقرارات المنفذة لها ، يجب لصق بطاقة تعريف على كل عبوة من الأغذية التي تخضع لأحكام هذا القانون ، تكتب بصورة واضحة وبارزة وسهلة القراءة

والفهم باللغة العربية ، وتتضمن المعلومات الضرورية للاستعمال السليم للمنتج الغذائي .
وعلى وجه الخصوص يجب أن تتضمن البطاقة البيانات التالية :
١- اسم المنتج وعنوانه .
٢- ملحوظة تشير إلى أهمية الرضاعة الطبيعية وتفوقها على أي منتج غذائي آخر .
٣- بيان وجوب عدم استعمال المنتج إلا للضرورة الملحة وبمشورة أحد الأطباء أو الفنيين العاملين في مجال تغذية الرضع ، فيما يتعلق بالحاجة إلى استعماله والطريقة الصحية لاستعماله .
٤- العناصر الداخلية في تركيب المنتج الغذائي ونسبة تركيب كل عنصر .
٥- شروط التخزين المطلوبة .
٦- رقم التشغيل والدفعة وتاريخ الإنتاج وتاريخ انتهاء صلاحية الاستعمال.
ويجب في جميع الأحوال ألا توضع على العبوة أو بطاقة التعريف أي صورة لطفل أو أم أو أية نصوص توحي بمثالية استعمال أغذية الرضع.

المادة ٢٦

على كل شخص - بما في ذلك الخاضع للسر المهني - واجب إشعار مراكز حماية الطفولة بكتاب خطي إذا تبين له أن هناك ما يهدد صحة الطفل أو سلامته البدنية إذا كان ذلك الشخص ممن يتولى بحكم مهنته العناية بالأطفال ورعايتهم .

المادة ٢٧

إذا تبين للمختصين في مركز حماية الطفل أن الحالة الصحية للطفل تستوجب إبقاءه في المستشفى ، ورفض والداه أو متولي رعايته أو من في حكمهم ذلك وجب على المختصين المشار إليهم اتخاذ ما يلزم لبقائه في المستشفى بالتنسيق مع الجهات المختصة ووفقاً للإجراءات المقررة قانوناً .

المادة ٢٨

لا يسأل جزائياً أو مدنياً الأشخاص الوارد ذكرهم في المادة (٢٦) إذا تم تبليغ الجهات المختصة بمعلومات وأمدتهم بتقرير يفيد سوء المعاملة والإهمال على الطفل .

المادة ٢٩

يعتد بالتقرير الطبي المحرر من الطبيب المعالج - وما يرفق من أدلة مادية - والمعتمد من المستشفى أو المركز الطبي المختص في شأن جميع حالات التعدي والإيذاء على الطفل في إثبات الواقعة أمام المحكمة المختصة.

المادة ٣٠

تسري احكام القانون رقم (٢٢) لسنة ٢٠١٤ بشأن دور الحضانة الخاصة ، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص بهذا الفصل .

المادة ٣١

يُعتبر داراً للحضانة كل مكان مناسب يخصص لرعاية الأطفال الذين لم يبلغوا سن الرابعة ، وتخضع دور الحضانة لإشراف ورقابة وزارة الشئون الاجتماعية والعمل طبقاً لأحكام هذا القانون .

المادة ٣٢

تتولى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل التفتيش الفني والإشراف المالي والإداري على دور الحضانة للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له .

المادة ٣٣

تعتبر السجلات والدفاتر التي تمسكها دور الحضانة أوراقاً رسميةً ، وتطبق أحكام التزوير الواردة في قانون الجزاء .

المادة ٣٤

تسري أحكام المرسوم بالقانون رقم (٨٢) لسنة ١٩٧٧ في شأن الحضانة العائلية في كل ما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الفصل.

المادة ٣٥

يهدف نظام الأسر البديلة إلى توفير الرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية والمهنية للأطفال والذين حالت ظروفهم دون أن ينشأوا في أسرهم الطبيعية ، وذلك بهدف تربيتهم تربية سليمة وتعويضهم عما فقدوه من عطف وحنان - وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والشروط المنظمة لمشروع الأسر البديلة والفئات المنتفعة به .

المادة ٣٦

يعتبر نادي الطفل مؤسسة اجتماعية وتربوية تكفل توفير الرعاية الاجتماعية للأطفال بصفة عامة من سن السابعة إلى الخامسة عشرة عن طريق شغل أوقات فراغهم بالوسائل والأساليب التربوية السليمة ، ويهدف النادي إلى تحقيق الأغراض الآتية :

أ- رعاية الأطفال اجتماعياً وتربوياً خلال أوقات فراغهم في أثناء فترة الإجازات وقبل بدء اليوم الدراسي وبعده .

ب- استكمال رسالة الأسرة والمدرسة حيال الطفل والعمل على مساعدة أم الطفل العاملة لحماية الأطفال من الإهمال البدني والروحي ووقايتهم من التعرض للخطر.

ج- تهيئة الفرص للطفل لكي ينمو نمواً متكاملاً من جميع النواحي البدنية والعقلية والوجدانية لاكتساب خبرات ومهارات جديدة والوصول إلى أكبر قدر ممكن من تنمية قدراته الكامنة .

د- معاونة الأطفال على زيادة تحصيلهم الدراسي .

هـ- تقوية الروابط بين النادي وأسر الأطفال .

و- تهيئة أسرة الطفل ومدها بالمعرفة ونشر التوعية حول تربية الطفل وعوامل

تنشئته وإعداده وفق الأساليب التربوية الصحيحة .
وتبين اللائحة التنفيذية كيفية إصدار اللائحة النموذجية لنوادي الطفل .

المادة ٣٧

يقصد بمؤسسة الرعاية الاجتماعية للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية ، كل دار لإيواء الأطفال الذين لا يتجاوز أعمارهم ثماني عشرة سنة المحرومين من الرعاية الأسرية بسبب اليتم أو تصدع الأسر أو عجزها عن توفير الرعاية الأسرية السليمة للطفل .
ويجوز استمرار الطفل في المؤسسة إذا كان ملتحقاً بالتعليم العالي إلى أن يتم تخرجه ، متى كانت الظروف التي أدت إلى التحاقه بالمؤسسة قائمة ، واجتاز مراحل التعليم بنجاح .
وتبين اللائحة التنفيذية كيفية إصدار اللائحة النموذجية لتلك المؤسسات .

المادة ٣٨

تسري أحكام القانون رقم (١١) لسنة ١٩٦٥ في شأن التعليم الإلزامي ، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص بهذا الباب .

المادة ٣٩

يجب أن يهدف تعليم الطفل - وفق مراحل التعليم - إلى تحقيق الغايات التالية :
أ- تنمية شخصية الطفل ومواهبه وقدراته العقلية والبدنية إلى أقصى إمكاناتها مع مراعاة تمكينه على التعلم باستقلالية وكيفية استخدام الأدوات التي تساعده على التفكير وكيفية استخدام مهارات التفكير بالمعلومات .
ب- تنمية احترام الحقوق والحريات العامة للإنسان .
ج- تنمية احترام الطفل لذويه ولهويته الثقافية ولغته وللقيم الدينية والوطنية .
د- تنشئة الطفل على الانتماء للوطن والبلد الذي يقيم به والوفاء لهما وعلى الإخاء والتسامح بين البشر .
هـ- اعتماد أسلوب التعلم ومنح الطالب في جميع مراحله التعليمية قدرة التعبير عن ذاته .
و- ترسيخ قيم المساواة بين الأفراد وعدم التمييز بينهم بسبب معتقد الدين أو الجنس أو العرق أو العنصر أو الأصل الاجتماعي أو الإعاقة أو أي وجه آخر من أوجه التمييز.
ز- تنمية احترام البيئة الطبيعية والمحافظة عليها .
ن- تهيئة وإعداد الطفل لحياة مسئولة في مجتمع مدني متضامن قائم على التلازم بين الوعي بالحقوق والالتزام بالواجبات .
ك- تنمية قدرات ومهارات الطفل من خلال مسارات التعليم الفني والتقني .

المادة ٤٠

مع مراعاة أحكام المادة (٤٠) من الدستور ، التعليم حق لجميع الأطفال ولا يجوز حرمانهم منه وتكون الولاية التعليمية على الطفل للحاضن سواء كان الأب أو الأم أو الوصي أو القيم - وفقاً لما هو منصوص عليه بقانون الأحوال الشخصية

رقـم (٥١) لسـنة ١٩٨٤ وعلى مـا يحقـق مصلحـة الطفـل - وتتـولى وزارة التربيـة تسـجيل الطفـل بالمرحلـة التعليميـة التـي تناسـب سـنه وبالنسـبة للأطفـال مجهـولي النسـب تحـل وزارة الشـئون الاجتماعيـة والعمـل محـل متـولي الولايـة التعليميـة.

المادة ٤١

ريـاض الأطفـال نظـام تـــربوي وتعليمـي يحقـق التنميـة الشـاملة لأطفـال مـا قبـل حلقـة التعليـم الابتدائـي ويهيئهـم للالتحـاق بهـا .
مـع عـدم الإخلال بالأحـكام الخاصـة بـدور الحضانـة المنصـوص عليهـا في البـاب الثالـث مـن هـذا القانـون ، تعـتبر روضـة أطفـال كل مؤسسـة تربويـة للأطفـال قائمة بذاتهـا وكل فصـل أو فصـول ملحقـة بمدرسـة وكل دار تقبـل الأطفـال وتقـوم على الأهـداف المنصـوص عليهـا في المادة (٣٩) مـن هـذا القانـون .
ويصدر قرار من وزارة التربية بتحديد سن الالتحاق بمرحلة رياض الاطفال .

المادة ٤٢

تخضـع ريـاض الأطفـال لخطـط وبرامـج وزارة التربيـة ولإشرافهـا الإداري والفنـي والمالي ، وتحـدد اللائحـة التنفيذيـة مواصفاتهـا وكيفيـة إنشـائها وتنظيـم العمـل فيهـا.

المادة ٤٣

تكون مراحل التعليم قبل الجامعي على النحو التالي :
١- مرحلـة التعليـم الأسـاسي والإلزامـي : وتتكـون مـن مرحلـتين المرحلـة الابتدائية والمرحلة المتوسـطة.
٢- مرحلة التعليم الثانوي (العام والموازي) .
٣- ويجـوز إضافـة مرحلـة أخـرى ، وذلـك على النحـو الـذي تبينـه اللائحـة التنفيذية .

المادة ٤٤

لمـن أتـم مرحلـة التعليـم الأسـاسي الحـق في أن يواصـل تعليمـه في مرحلـة أعلى ، وفقاً للضوابـط والشروط التـي تحددهـا المرحلـة التـي يرغـب في مواصلـة تعليمـه بها .

المادة ٤٥

يهدف التعليم الثانوي إلى إنشاء مسارات للتعليم الفني والتقني .

المادة ٤٦

تسري أحـكام القانـون رقم (٦) لسـنة ٢٠١٠ بشـأن العمـل في القطـاع الأهلي ، وذلك فـيما لم يـرد بشـأنه نـص خـاص بهـذا الفصل .

المادة ٤٧

يحظـر تشـغيل وتدريـب الطفـل قبـل بلوغـه خمـس عشرة سـنة ميلاديـة ، كما يحظـر تشـغيل الطفـل في أي مـن أنـواع الأعمال التـي يمكـن - بحكـم طبيعتهـا أو ظـروف القيـام بهـا - أن تعـرض صحـة أو سلامـة أو أخلاق الطفـل للخطـر .

المادة ٤٨

يجرى الفحص الطبي للطفل قبل إلحاقه بالعمل للتأكد من أهليته الصحية للعمل الذي يلحق به ، ويعاد الفحص دورياً - مرة على الأقل كل سنة - وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية .
وفي جميع الأحوال يجب ألا يسبب العمل آلاماً أو أضراراً بدنية أو نفسية للطفل ، أو يحرمه من فرصته في التعليم والترويح وتنمية قدراته ومواهبه ، ويلزم صاحب العمل بالتأمين عليه وحمايته من أضرار المهنة خلال فترة عمله .
وتزداد إجازة الطفل العامل السنوية عن إجازة العامل البالغ سبعة أيام ، ولا يجوز تأجيلها أو حرمانه منها لأي سبب .

المادة ٤٩

لا يجوز تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات في اليوم ، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة - لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة - وتتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يشتغل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة .
ويحظر تشغيل الأطفال ساعات عمل إضافية أو تشغيلهم في أيام الراحة الأسبوعية أو العطلات الرسمية .
وفي جميع الأحوال لا يجوز تشغيل الأطفال فيما بين الساعة السادسة مساءً والسادسة صباحاً.

المادة ٥٠

على صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر مراعاة الآتي :
١- أن يعلق في مكان ظاهر من محل العمل نسخة تحتوي على الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل .
٢- أن يحرر أولاً بأول كشفاً بالبيانات الأساسية المتعلقة بكل طفل من المشتغلين لديه ، يشتمل على اسمه وتاريخ ميلاده وطبيعة نشاطه وعدد ساعات عمله وفترات راحته ومضمون الشهادة المثبتة لأهليته للعمل ، ويقدم الكشف للمختصين عند طلبه .
٣- أن يبلغ وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بأسماء الأطفال الجاري تشغيلهم وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم .
٤- أن يقوم بتوفير سكن منفصل للأطفال عن البالغين ، إذا اقتضت ظروف العمل مبيتهم .
٥- أن يحتفظ بمقر العمل بالوثائق الرسمية التي تثبت سن جميع العاملين لديه من الأطفال ومقدرتهم الصحية ، ويقدمها عند الطلب ، ويعتبر صاحب العمل مسئولاً عن التأكد من سن الأطفال العاملين لديه.
٦- أن يوفر جميع احتياطات الصحة والسلامة المهنية وأن يدرب الأطفال العاملين على استخدامها .

المادة ٥١

على صاحب العمل أن يسلم الطفل نفسه أو أحد والديه أو المسئول عن أجره أو مكافأته ، وغير ذلك مما يستحقه ويكون هذا التسليم مبرئاً لذمته .

المادة ٥٢

يجوز - بعد موافقة صاحب العمل - منح الأم العاملة إجازة بدون أجر لمدة سنتين لرعاية طفلها ، وذلك بحد أقصى ثلاث مرات طوال خدمتها لديه .

المادة ٥٣

على صاحب العمل الذي يستخدم خمسين أماً عاملةً فأكثر في مكان واحد أن ينشئ داراً للحضانة أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات بالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية .

المادة ٥٤

يجوز ، بعد موافقة رب العمل منح الأم العاملة في القطاع الخاص - سواء كانت تعمل بصفه دائمة أو بطريق التعاقد المؤقت - الحق في إجازة وضع مدتها شهرين بعد الوضع بأجر كامل وأربع شهور بنصف الأجر بعد موافقة رب العمل .
وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعتين على الأقل اعتباراً من الشهر السادس للحمل ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى تاريخ الوضع .

المادة ٥٥

يكون للأم العاملة - التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع - الحق في ساعتين يومياً لرضاعة طفلها ولا يترتب على ذلك أي تخفيض في الأجر .

المادة ٥٦

يحق للأم العاملة عند مخالفة صاحب العمل أحكام المادتين (٥٤) ، (٥٥) رفع دعوى قضائية مستعجلة للمطالبة بذلك.

المادة ٥٧

تسري أحكام القانون رقم (٨) لسنة ٢٠١٠ بشان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص بهذا الباب .

المادة ٥٨

تكفل الدولة وقاية الطفل من الإعاقة ومن كل عمل من شأنه الإضرار بصحته أو بنموه البدني أو العقلي أو الروحي أو الاجتماعي وتعمل على اتخاذ التدابير اللازمة للكشف المبكر عن الإعاقة وتأهيل وتشغيل المعاقين عند بلوغ سن العمل .
وتتخذ التدابير المناسبة لإسهام وسائل الإعلام في برامج التوعية والإرشاد في مجال الوقاية من الإعاقة والتبصير بحقوق الأطفال ذوي الإعاقة وتوعيتهم والقائمين على رعايتهم بما ييسر إدماجهم في المجتمع .

المادة ٥٩

للطفل ذي الإعاقة الحق في التمتع برعاية خاصة اجتماعية وصحية ونفسية تنمي

اعـتماده على نفسـه وتـيسر اندماجـه ومشـاركته في المجتمع.
وللطفـل ذي الإعاقـة الحـق في التربية والتعليـم وفي التدريـب والتأهيـل المهني في ذات المـدارس والمعاهـد ومراكـز التدريـب المتاحـة للأطفـال غير ذوي الإعاقـة ، وذلـك فـيما عـدا الحالات الاسـتثنائية المتعلقـة بطبيعـة ونسـبة الإعاقـة .
وفي هـذه الحالات الاسـتثنائية تلتـزم الدولـة بتـأمين التعليـم والتدريـب في فصـول أو مـدارس أو مؤسسـات أو مراكـز تدريـب خاصـة - بحسـب الأحـوال - تتوافـر فيهـا الشروط التاليـة :
أ- أن تكـون مرتبطـة بنظـام التعليـم النظامـي وبنظـام التدريـب والتأهيـل المهنـي لـغير ذوي الإعاقـة.
ب- أن تكون ملائمة لاحتياجات الطفل ذي الإعاقة وقريبة من مكان إقامته .
ج- أن توفـر تعليـماً أو تأهـيلاً كاملاً بالنسـبة لـكل الأطفـال ذوي الإعاقـة - مـهما كان سـنهم ودرجـة إعاقتهـم - وعلى وزارة التربيـة تسـجيل بعـض الحالات بعـد إجـراء الاختبـارات اللازمـة .

المادة ٦٠

للطفـل ذي الإعاقـة الحـق في التأهيـل ، ويقصـد بالتأهيل تقديـم الخدمـات الاجتماعية والنفسـية الطبيعيـة والتعليميـة والمهنيـة التـي يلـزم توفيرهـا للطفـل ذي الإعاقـة وأسرتـه لتمكينـه مـن التغلـب على الآثـار الناشـئة عـن عجـزه.
وتقدم الدولة خدمات التأهيل والأجهزة التعويضية دون مقابل .

المادة ٦١

تنشـئ الهيئـة العامـة لشـئون ذوي الإعاقـة المعاهـد والمنشـآت اللازمة لتـوفير خدمات التأهيـل للأطفـال ذوي الإعاقة .
ويجـوز لها الترخيـص في إنشـاء هـذه المعاهـد والمنشـآت بـالشروط والأوضـاع التـي تحددهـا اللائحـة التنفيذيـة ، ولـوزارة التربيـة أن تنشـئ مـدارس أو فصـولاً لتعليـم الأطفـال ذوي الإعاقـة بما يـتلاءم وقدراتهـم واسـتعداداتهم ، وتحدد اللائحـة التنفيذية شروط القبـول ومناهـج الدراسـة ونظـم الامتحانـات فيهـا .

المادة ٦٢

تسـلم الجهـات المشـار إليهـا في المادة السـابقة - دون مقابـل أو رسـوم - شـهادة لـكل طفـل ذي الإعاقـة تـم تأهيلـه وتـبين بالشـهادة المهنـة التـي تـم تأهيلـه لها بالإضافـة إلى البيانـات الأخـرى ، وذلـك على النحـو الـذي تبينـه اللائحـة التنفيذيـة .

المادة ٦٣

تقـوم جهـات التأهيل بإخطـار ديوان الخدمـة المدنية والقطـاع الأهلي والنفطـي بما يفيد تأهيـل الطفـل ذي الإعاقة ، ويقيد الديوان أسماء الأطفال الذيـن تم تأهيـلهم في سـجل خـاص وتسـلم للطفل ذي الإعاقـة أو من ينـوب عنه شهادة بحصل القيد دون رسـوم .
ويلتـزم الديـوان بمعاونـة ذوي الإعاقـة المقيديـن لديـه في الالتحـاق بـالأعمال التـي تناسـب أعمارهـم وكفايتهـم ومحـال إقامتهـم ، وعلى جهـة العمـل إخطار الهيئـة العامة لشـئون ذوي الإعاقـة ببيـان شـهري عـن الأطفـال ذوي الإعاقـة الذيـن تم تشـغيلهم

.

المادة ٦٤

يصدر مدير عام الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة وديوان الخدمة المدنية والقطاع الأهلي والنفطي قراراً بتحديد أعمال معينة بالجهاز الإداري للدولة والهيئات والمؤسسات العامة والشركات التي تملك الدولة رأس مالها بالكامل ، تخصص لذوي الإعاقة من الأطفال الحاصلين على شهادة التأهيل وذلك وفقاً للقواعد المنظمة لذلك .

وتعفى من جميع أنواع الضرائب والرسوم الأجهزة التعويضية والمساعدة وقطع غيارها ووسائل وأجهزة إنتاجها ووسائل النقل اللازمة لاستخدام الطفل ذي الإعاقة وتأهيله .

المادة ٦٥

تكفل الدولة إشباع حاجات الطفل للثقافة في شتى مجالاتها من أدب وفنون ومعرفة وربطها بقيم المجتمع في إطار التراث الإنساني والتقدم العلمي الحديث ، كما تقوم الدولة على وضع الخطط والبرامج اللازمة لتنمية انتمائه لوطنه والوفاء له واحترامه للحقوق والحريات العامة للإنسان وتنمية احترامه لذويه وهويته الثقافية ولغته وللقيم الوطنية والعمل على تنفيذها وذلك من خلال ما يلي :

أ- توفير وسائل المعرفة والاتصال وإتاحة استخدامه للتقنيات الحديثة .

ب- بث البرامج التعليمية الهادفة ونشر المعلومات التي تساعد على تنمية قدرات الطفل وتوسيع مداركه .

ج- تشجيع البحث العلمي بالتعامل مع المؤسسات الثقافية والبحثية ودور النشر والمكتبات العامة والنوادي الثقافية والعمل على توفير الكتب والوسائل التي ترفع من مستوى وعي الطفل وتنمية معارفه ورعاية الموهوبين وتشجيعهم على الابتكار والإبداع .

المادة ٦٦

يتم إنشاء مكتبات للطفل في المناطق السكنية كما تنشأ نوادي ثقافة الطفل ، وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية إنشاء هذه المكتبات أو النوادي وتنظيم العمل بها .

المادة ٦٧

يكون حظر ما يعرض على الأطفال في دور السينما والأماكن العامة المماثلة والمسرح طبقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية ، ويحظر على مديري دور السينما والمسرح وغيرها من الأماكن العامة المماثلة - التي يصدر بتحديدها قرار من وزارة الإعلام - وعلى مستغليها وعلى المشرفين على إقامة الحفلات والمسئولين عن إدخال الجمهور ، السماح للأطفال بدخول هذه الدور أو مشاهدة ما يعرض فيها إذا كان العرض محظوراً عليهم طبقاً لما تقرره جهة الاختصاص ، كما يحظر اصطحاب الأطفال عند الدخول لمشاهدة هذه الحفلات .

المادة ٦٨

على مديري دور السينما والمسرح وغيرها من الأماكن العامة المماثلة أن يعلنوا في مكان العرض وفي كافة وسائل الدعاية الخاصة ما يفيد حظر مشاهدة العرض

على الأطفال ، ويكون ذلك الإعلان بطريقة واضحة ، وباللغتين العربية والإنجليزية .

المادة ٦٩

يصدر وزير الإعلام قراراً بتعيين الموظفين المخول لهم حق مراقبة تطبيق هذا القانون وضبط ما يقع من مخالفات له وتحرير المحاضر عنها وإحالتها للنيابة العامة .

المادة ٧٠

تسري أحكام قانون الجزاء رقم (١٦) لسنة ١٩٦٠ وقانون الأحداث رقم (٣) لسنة ١٩٨٣ ، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص بهذا الباب.

المادة ٧١

يقصد بالمصطلحات التالية ما يلي :

١ -الإهمال : عدم تقديم الاحتياجات الأساسية للطفل من قبل أحد والديه أو الشخص الذي يقوم برعايته في مجالات : الصحة ، التعليم ، التطور العاطفي ، التغذية ، المسكن ، والظروف الحياتية الآمنة (لأسباب غير قلة الإمكانيات) ، مما يؤدي إلى الإخفاق في الرقابة المناسبة وحماية الطفل من الأذى ويؤثر على تطوره الجسدي والعقلي والعاطفي والاجتماعي والأخلاقي ، ومن أمثلته :

- عدم تقديم الرعاية الصحية الوقائية للطفل (مثل التطعيمات) .
- عدم الحصول على العناية الطبية اللازمة عند مرض الطفل في الوقت المناسب.
- عدم توفير الطعام أو الكساء الملائمين .
- عدم توفير بيئة منزلية آمنة من المخاطر .
- عدم إلحاق الطفل بالمدرسة أو عدم الانتظام بها .
- عدم توفير الدعم النفسي والعاطفي .

٢- الإساءة الجسدية : التعدي على الطفل الذي ينتج عنه أذية جسدية (قد تكون نتيجة للضرب ، الهز ، الركل ، العض ، الحرق ، الخنق ، التسميم) وقد لا يتعمد المتعدي إيذاء الطفل ولكن تحدث الإصابة بسبب شدة العقاب أو بسبب الإهمال الشديد.

٣- الإساءة النفسية (العاطفية) : سلوك تدميري للنفس يقوم به المتعدي على الطفل ويشمل :

الرفض ،العزل، الترهيب ، التجاهل ، الاهانة ، تقييد حريته ، تحميله مسؤوليات تفوق قدراته ، ممارسة التمييز ضده ، أو أي شكل من أشكال التعامل السيئ المبني على الكره والرفض والذي يؤدي بدوره أذى في تطوير الطفل الجسدي والعقلي والعاطفي والأخلاقي والاجتماعي .

٤ -الإساءة الجنسية : تعرض الطفل لأي أنشطة أو سلوكيات جنسية من ممارسات الراشدين من قبل شخص بالغ وتشمل الممارسة ذات الطبيعة الجنسية بالفم أو اللمس أو الاحتضان أو الإيلاج للأعضاء التناسلية أو أي جزء من أجزاء الجسم أو استخدام أداة ، أو التحرش اللفظي كما تشمل استغلال الطفل في أغراض الدعارة أو إنتاج الصور العارية أو استغلاله لأغراض جنسية عبر وسائل الاتصال الحديثة مثل الإنترنت.

٥- المعالج النفسي : هو المتخصص بالنظريات العملية الذي يقوم بتشخيص الحالات التي تعاني من اضطرابات نفسية مختلفة ووضع الخطط العلاجية لها .
٦-الأخصائي الاجتماعي والنفسي الطبي : هو الشخص الحاصل على مؤهل علمي في الخدمة الاجتماعية أو علوم النفس وقد تم تأهيله علمياً وفنيا في جامعات مختلفة ، وهو المسئول المهني عن جميع عمليات الخدمة الاجتماعية والنفسية الطبية داخل المؤسسات الصحية والتأهيلية .
٧- فريق حماية الطفل : هو فريق متخصص بالتعامل مع حالات الاشتباه الناتجة عن سوء معاملة الطفل ويأخذ الإجراءات اللازمة لحمايتهم ، ويتكون الفريق من أطباء أطفال وباطنية وممرض وأخصائي اجتماعي ومعالج نفسي وضابط من الإدارة العامة للأدلة الجنائية تابع لوزارة الداخلية .

المادة ٧٢
لا يجوز منح الطفل ترخيصاً بقيادة أي مركبة آلية .

المادة ٧٣
لا يجوز قيادة الدراجات النارية في الطريق العام أو المركبات البحرية ووسائل الترفيه الجوية لمن تقل سنه عن سبعة عشر عاماً ، ويكون متولي أمر الطفل مسئولاً عما ينجم عن ذلك من أضرار للغير وللطفل نفسه .
ولا يجوز لمؤجري دراجات الركوب النارية والبحرية وعُمالهم تأجيرها في الطريق العام لمن تقل سنه عن سبعة عشر عاماً ، وإلا كانوا مسئولين عما ينجم عن ذلك من أضرار للغير وللطفل نفسه .

المادة ٧٤
يجب على قائد المركبة أن يحافظ على سلامة الطفل أثناء القيادة وربط حزام الأمان وإبقائه في المقاعد الخلفية ما لم يجاوز عشر سنوات ، وفي حال إصابة الطفل بسبب عدم جلوسه في المقاعد الخلفية وربط حزام الأمان ويعتبر ناتج عن إهمال قائد المركبة يعاقب بعقوبة الحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين .

المادة ٧٥
لا يجوز سفر الطفل الى خارج البلاد إلا بموافقة ولي أمر الطفل أو الحاضن أو متولي رعايته أو من في حكمهم وفق ضوابط تحددها وزارة الداخلية .

المادة ٧٦
يعد الطفل معرضاً للخطر لأي شكل من أشكال الأذى الجسدي أو النفسي أو العاطفي أو الجنسي أو الإهمال أو إذا وجد في حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له ، وذلك في أي من الأحوال الآتية :
١ - إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر .
٢-إذا كانت ظروف تربيته في الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها من شأنها أن تعرضه للخطر أو كان معرضاً للإهمال أو للإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد .

٣- إذا حرم الطفل - بغير مسوغ - من حقه ولو بصفة جزئية في حضانة أو رؤية أحد والديه أو من له الحق في ذلك .
٤- إذا تخلى عنه الملتزم بالإنفاق عليه أو تعرض لفقد والديه أو أحدهما أو تخليهما أو متولي أمره عن المسئولية قبله .
٥- إذا حرم الطفل من التعليم الأساسي أو تعرض مستقبله التعليمي للخطر.
٦- إذا تعرض داخل الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها للتحريض على العنف أو الأعمال المنافية للآداب أو الأعمال الإباحية أو الاستغلال التجاري أو التحرش أو الاستعمال غير المشروع للكحوليات أو المواد المخدرة المؤثرة على الحالة العقلية.

المادة ٧٧

تنشأ مراكز حماية الطفولة في كل محافظة من محافظات الدولة تتبع المجلس الأعلى لشئون الأسرة ، وتختص بالتالي :
أ- تلقي الشكاوى عن حالات تعرض الطفل للخطر المنصوص عليها في المادة (٧٦) سواء تقدم بها الطفل بنفسه أو متولي رعايته أو أحد ذويه أو أحد المهنيين المرتبط عملهم بالطفل.
ب- اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لمعالجة الأطفال المعرضين لأي نوع من أنواع الأذى.
ج-اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لمعالجة ذوي الطفل - مسببي الأذى للطفل - حتى يعاد تأهيلهم ويتمكنوا من رعاية طفلهم ، ومن ثم يتمكن الطفل وذويه من الاندماج في المجتمع .
د- إجراء الدراسات والبحوث اللازمة لحالات تعرض الطفل لأي نوع من أنواع الأذى ، وتقويم أوضاعه في مختلف الجوانب الاقتصادية والصحية والتربوية والثقافية والتعليمية بهدف رعاية الطفل واتخاذ الإجراءات المناسبة لذلك .
هـ- إنشاء سجل خاص تقيد فيه كل حالات تعرض الطفل للأذى من أي جهة كانت ويكون كل ما يدون في هذا السجل سرياً لا يجوز إفشاؤه أو الاطلاع عليه إلا بإذن من النيابة العامة أو الإدارة العامة للتحقيقات أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال.
و- وضع الخطط والبرامج الكفيلة بوقاية الطفل وحمايته من الأذى والإشراف على تنفيذها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بشأن حماية الطفل .
ز- توفير خط ساخن لتلقي جميع الشكاوى المتعلقة بحالات تعرض الطفل للخطر .
ويجب أن يضم كل مركز من هذه المراكز متخصصين نفسيين واجتماعيين وأطباء وقانونيين، كما يجب أن يشكل جهاز إداري يضم في عضويته - إضافة لهؤلاء المتخصصين - ممثلين من وزارة الصحة والداخلية والتربية والشئون الاجتماعية والعمل وممثلين من جمعيات نفع عام المهتمين بقضايا الطفل ليتم تقييم حالة الطفل ومتابعته دورياً .

المادة ٧٨

تقوم مراكز حماية الطفولة في بحث مدى جدية الشكوى والفحص على إزالة أسبابها ، وذلك عن طريق مقابلة الطفل أو متولي رعايته أو ذويه أو خلافهم

للتحقيق معهم حول الشكوى ، ولها حق الانتقال إلى محل إقامة الطفل ومتابعته دورياً، أو التحفظ على الطفل أو إحالته إلى جهات الاختصاص إذا كانت حالته تستدعي ذلك، وفى حال تسليم الطفل إلى ولي أمره أو متولي رعايته يتعهد بعدم تعريضه للخطر فإذا تكرر الأذى على الطفل أو عجز المركز عن معالجة الشكوى أو شكلت الواقعة جريمة يرفع المركز تقريراً إلى نيابة الأحداث أو التوصية لدى المحكمة لاتخاذ اللازم ، وذلك كله مع مراعاة سرية بيانات واسم الشخص المبلغ .

وعلى كل من علم بتعرض الطفل للخطر أن يقدم إليه ما في مكنته من المساعدة العاجلة الكفيلة بتوقي الخطر أو زواله عنه .

المادة ٧٩

تقوم مراكز حماية الطفولة باتخاذ ما تراه من التدابير والإجراءات الآتية :

١- إبقاء الطفل في عائلته مع التزام الأبوين باتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع الخطر المحدق به وذلك في آجال محددة ورهن رقابة دورية من مراكز حماية الطفولة .

٢- إبقاء الطفل في عائلته مع تنظيم طرق التدخل الاجتماعي من الجهة المعنية بتقديم الخدمات الاجتماعية والتربوية والصحية اللازمة للطفل وعائلته ومساعدتها .

٣- إبقاء الطفل في عائلته مع أخذ الاحتياطيات اللازمة لمنع كل اتصال بينه وبين الأشخاص الذين من شأنهم أن يتسببوا له فيما يهدد صحته أو سلامته البدنية أو المعنوية .

٤- التوصية لدى المحكمة المختصة بإيداع الطفل مؤقتاً مركز حماية الطفل التابع لمنطقة سكنه لحين زوال الخطر ، ويقوم المركز بعلاجه صحياً ونفسياً واجتماعياً طبقاً للإجراءات المقررة في هذا القانون .

٥- التوصية لدى المحكمة المختصة باتخاذ التدابير العاجلة اللازمة لوضع الطفل في أحد مراكز حماية الطفولة التابعة لمنطقة سكنه لعلاجه وإعادة تأهيله للمدة اللازمة حتى زوال الخطر عنه وكذلك علاج ذويه مسببي الأذى وإعادة تأهيلهم .

٦- أن ترفع الأمر - عند الاقتضاء - إلى المحكمة المختصة للنظر في الحكم على المسئول عن الطفل بنفقة وقتية ، ويكون حكم المحكمة في ذلك واجب التنفيذ ولا يوقفه الطعن فيه .

٧- في حالات الخطر المحدق تقوم مراكز حماية الطفولة التابعة لمنطقة سكن الطفل باتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجله لإخراج الطفل من المكان الذي يتعرض فيه للخطر ونقله إلى مكان آمن بما في ذلك الاستعانة برجال الشرطة عند الاقتضاء .

ويعتبر خطراً محدقاً كل عمل يهدد حياة الطفل أو سلامته البدنية أو المعنوية على نحو لا يمكن تلافيه بمرور الوقت .

وتقوم مراكز حماية الطفل بصفة دورية بمتابعة إجراءات ونتائج تنفيذ التدابير المتخذة في شأن الطفل .

ولها أن توصي عند الاقتضاء بإعادة النظر في هذه التدابير وتبديلها أو وقفها بما يحقق قدر الإمكان إبقاء الطفل في محيطه العائلي وعدم فصله عنه إلا كملاذ

أخير ، ولأقصر فترة زمنيـة ممكنـه ، وإعادتـه إليـه في أقـرب وقـت .

المادة ٨٠

مـع عـدم الإخلال بـأي عقوبـة أشـد ينـص عليهـا قانـون آخـر ، يعاقـب بالحبـس مـدة لا تتجـاوز سـنة وبغرامـة لا تقـل عـن ألفـي دينـار كويتـي أو بإحـدى هـاتين العقوبـتين كل شـخص يمنـع تمـكين الطفـل مـن الحصـول
على حقوقه الواردة بالمادتين (٣) و (٦) من هذا القانون .

المادة ٨١

يعاقـب علـــى مخالفـــة أحكـــام المـواد (١١ ، ١٢ ، ١٣ ، ١٤ ، ١٦ ، ١٧) مـن هـذا القانـون بغرامـة لا تقـل عـن خمسمائـة دينـار ولا تجـاوز الخمسـة آلاف دينـار .

المادة ٨٢

دون الإخلال بأيـة عقوبـة أشـد نـص عليهـا قانـون آخـر ، يعاقـب بالحبـس مـدة لا تزيـد على سـنة وبغرامـة لا تقـل عـن مائـة دينـار ولا تزيـد على خمسمائـة دينـار أو بإحـدى هـاتين العقوبـتين ، كل مـن أدلى عمـداً ببيـان غير صحيـح مـن البيانـات التي يوجـب القانـون ذكرهـا عنـد التبليـغ عـن المولـود.

المادة ٨٣

مـع عـدم الإخلال بـأي عقوبـة أشـد ينـص عليهـا قانـون آخـر ، يعاقـب بالحبـس مـدة لا تزيـد على سـتة أشـهر وغرامـة لا تزيـد على ألـف دينـار أو بإحـدى هـاتين العقوبـتين كل ولي أمـر أو وصي أو مكلـف قانونـاً برعايـة الطفـل لم يبـادر إلى تحصينـه بالطعـوم والأمصـال واللقاحـات ضـد الأمـراض المعديـة وأمـراض الطفولـة وفقـاً للنظـم والتعليـمات الصـادرة مـن الجهـات الطبيـة المختصـة .

المادة ٨٤

مـع عـدم الإخلال بـأي عقوبـة أشـد ينـص عليهـا قانـون آخـر ، يعاقـب كل مـن خالـف أي حكـم مـن أحـكام المادة رقـم (٢٤) بالحبـس لمـدة لا تزيـد على سـتة أشـهر وبغرامـة لا تزيـد على خمسـة آلاف دينـار أو بإحـدى هـاتين العقوبـتين . وفي جميـع الأحـوال يحكـم بمصـادرة المـواد الغذائيـة والأوعيـة وأدوات الإعلان موضوع الجريمـة .

المادة ٨٥

يعاقـب كل مـن يخالـف أحـكام المادة (٥٣) مـن هـذا القانـون بغرامـة لا تقـل عـن مائتـي دينـار ولا تزيـد على خمسمائـة دينـار .
وتتعـدد الغرامـة بتعـدد العـمال الذيـن وقعـت في شـأنهم المخالفـة ، وفي حالـة العـود تـزاد العقوبـة بمقـدار المثـل .

المادة ٨٦

يحظـــر اسـتخدام الأجهزة والوسـائل المنصوص عليها في المادة (٦٤) لغير ذي الإعاقة دون مقـتضى ، ويعاقـب على مخالفـة ذلـك بالحبـس مـدة لا تزيـد على سـنة وغرامـة لا

تقل عن مائتي دينار ولا تجاوز الخمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين ومصادرة تلك الأجهزة.

المادة ٨٧

يحظر نشر أو عرض أو تداول أي مطبوعات أو مصنفات فنية مرئية أو مسموعة أو الكترونية خاصة بالطفل تخاطب غرائزه الدنيا ، أو تزين له السلوكيات المخالفة لقيم المجتمع أو يكون من شأنها تشجيعه على الانحراف ، ويعاقب على مخالفة هذا الحظر بالحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف دينار ، أو بإحدى هاتين العقوبتين .

المادة ٨٨

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تجاوز خمسين ألف دينار كل من استورد أو صدر أو أنتج أو أعد أو عرض أو طبع أو روج أو حاز أو بث أي أعمال إباحية يشارك فيها أطفال أو تتعلق بالاستغلال الجنسي للطفل ، ويحكم بمصادرة الأدوات والآلات المستخدمة في ارتكاب الجريمة والأموال المحصلة منها ، وغلق الأماكن محل ارتكابها ، وذلك كله مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسني النية .

كما يعاقب بذات العقوبة كل من :

أ- استخدام الحاسب الآلي أو الانترنت أو شبكات المعلومات أو الرسوم المتحركة أو غيرها من الوسائل لإعداد أو لحفظ أو لمعالجة أو لعرض أو لطباعة أو لنشر أو لترويج أنشطة أو أعمال إباحية تتعلق بتحريض الأطفال أو استغلالهم في الدعارة والأعمال الإباحية أو التشهير بهم أو بيعهم .

ب- استخدام الحاسب الآلي أو الانترنت أو شبكات المعلومات أو الرسوم المتحركة لتحريض الأطفال على الانحراف أو لتسخيرهم في ارتكاب جريمة أو على القيام بأنشطة أو أعمال غير مشروعة أو منافية للآداب ، ولو لم تقع الجريمة فعلاً .

المادة ٨٩

يعاقب على مخالفة أحكام المادة (٧٢) بالغرامة التي لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار كل من منح طفلاً ترخيصاً بقيادة أي مركبة آلية .

المادة ٩٠

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد عن ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أجَّر للطفل أو مكَّنه على أي نحو من قيادة مركبة آلية ، ويجوز للمحكمة إيقاف رخصة المركبة لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر ، وإيقاف رخصة المكان المخصص للتأجير لذات المدة ، وفي حالة العود يجب الحكم بإلغاء رخصة المكان أو غلقه إن لم يكن مرخصاً به .

المادة ٩١

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة

لا تتجاوز سنه وبغرامة مالية لا تتجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس ضد طفل أي شكل من أشكال العنف والإساءة النفسية والإهمال والقسوة والاستغلال .

المادة ٩٢

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ، نص عليها قانون آخر ، يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار كويتي ولا تتجاوز خمسين ألف دينار كل من نشر أو أذاع بأحد أجهزة الإعلام أي معلومات أو بيانات ، أو أي رسوم أو صور تتعلق بهوية الطفل حال عرض أمره على الجهات المعنية بالأطفال المعرضين للخطر أو المخالفين للقانون .

المادة ٩٣

يحرم الأب أو متولي رعاية الطفل من كافة المزايا العينية التي تمنحها الدولة إذا صدر ضده حكم نهائي بإدانته بجريمة من الجرائم الواقعة على الطفل .

المادة ٩٤

تضاعف العقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت على طفل ، إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية أو المسئول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه ، أو كان خادماً عند من تقدم ذكرهم .

المادة ٩٥

يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

المادة ٩٦

يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون .

المادة ٩٧

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (٩٥) ، يعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مرسوم بقانون رقم ١١ لسنة ٢٠٢٦
في شأن الحماية من العنف الأسرى

مرسوم بقانون رقم ١١ لسنة ٢٠٢٦
في شأن الحماية من العنف الأسرى

بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ ٢ ذو القعدة ١٤٤٥ هـ الموافق ١٠ مايو ٢٠٢٤،
وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم (١٦) لسنة ١٩٦٠ والقوانين المعدلة له،
وعلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم (١٧) لسنة ١٩٦٠، والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم بالقانون رقم (١٥) لسنة ١٩٧٩ في شأن الخدمة المدنية، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون المدني الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (٦٧) لسنة ١٩٨٠، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (٥١) لسنة ١٩٨٤ في شأن الأحوال الشخصية، والقوانين المعدلة له،
وعلى قانون تنظيم القضاء الصادر بالمرسوم بقانون رقم (٢٣) لسنة ١٩٩٠، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (٦) لسنة ٢٠١٠ في شأن العمل في القطاع الأهلي، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (٨) لسنة ٢٠١٠ في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والقوانين المعدلة له،
وعلى قانون محكمة الأسرة الصادر بالقانون رقم (١٢) لسنة ٢٠١٥، والمعدل بالقانون رقم (١١) لسنة ٢٠١٨،
وعلى القانون رقم (٢١) لسنة ٢٠١٥ في شأن حقوق الطفل،
وعلى القانون رقم (٨٠) لسنة ٢٠١٥ في شأن الحضانة العائلية المعدل بالمرسوم بالقانون رقم (٧٤) لسنة ٢٠٢٥،
وعلى قانون الأحداث الصادر بالقانون رقم (١١١) لسنة ٢٠١٥ المعدل بالقانون رقم (١) لسنة ٢٠١٧،
وعلى القانون رقم (١٦) لسنة ٢٠٢٠ في شأن الحماية من العنف الأسري،
وبناء على عرض وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه :

مادة ١

في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها :

١ - الوزير المختص: الوزير الذي يحدده مجلس الوزراء.

٢- المجلس : المجلس الأعلى لشئون الأسرة المنشأ بموجب المرسوم رقم (٤٠١)

لسنة ٢٠٠٦ .

٣- رئيس المجلس رئيس المجلس الأعلى لشئون الأسرة.

٤- اللجنة: اللجنة الوطنية للحماية من العنف الأسري.

٥- الإدارة المعنية : إدارة مراكز الحماية في المجلس.

٦- جهة التحقيق المختصة النيابة العامة.

٧- أفراد الأسرة وتشمل:

أ- الزوجين بعقد زواج رسمي.

ب- الأقارب بالنسب حتى الدرجة الثانية.

ج- أبناء أحد الزوجين من زواج رسمي فيما بينهم وبالنسبة للزوجين.

د- من تجمع بينهم رابطة الحضانة.

ه- المشمولين بحضانة أسرة بديلة وفق التشريعات النافذة.

٨ - العنف الأسري : كل فعل أو امتناع عن فعل أو التهديد بهما يمارسه أحد أفراد الأسرة ضد فرد أو أكثر ممن ذكروا بالبند السابق وذلك بإلحاق الأذى الجسدي، أو النفسي أو الجنسي أو المالي ويترتب عليه عقوبة جزائية.

٩- الإيذاء الجسدي : أي اعتداء بأي وسيلة على جسم المعتدى عليه.

١٠- الإيذاء النفسي : أي فعل أو قول يؤدي إلى ضرر نفسي للمعتدى عليه.

١١- الإيذاء الجنسي: أي فعل به اعتداء أو استغلال جنسي يقع على المعتدى عليه.

١٢- الإيذاء المالي : أي فعل يؤدي إلى الإضرار بأموال أو ممتلكات المعتدى عليه أو حرمانه من حقه أو حريته في التصرف فيها.

١٣- التسوية : إجراء يتم من قبل الإدارة المعنية بين المعتدي والمعتدى عليه أو من يمثلهما قانونا لحل نزاع أسري قائم.

١٤- أمر الحماية الأمر الصادر من جهة التحقيق المختصة أو المحكمة المختصة لحماية المعتدى عليه بناء على طلبه أو طلب من يقوم مقامه قانونا طبقا للأوضاع التي ينص عليها هذا المرسوم بقانون.

مادة ٢

تشكل بقرار من الوزير المختص لجنة تسمى «اللجنة الوطنية للحماية من العنف الأسري « تتبع رئيس المجلس وعضوية كل من الجهات المعنية الآتية:

- ممثل عن المجلس الأعلى لشئون الأسرة.

- ممثلان عن السلطة القضائية أحدهما من المحاكم وآخر من النيابة العامة بعد أخذ موافقة المجلس الأعلى للقضاء.

- ممثل عن وزارة الداخلية من المنتسبين إليها على ألا تقل درجته عن مدير عام.

- ممثل عن وزارة الخارجية من المنتسبين إليها على ألا تقل درجته عن مدير عام.

- ممثل عن وزارة العدل من المنتسبين إليها على ألا تقل درجته عن مدير عام.

- ممثل عن وزارة الشئون الاجتماعية من المنتسبين إليها على ألا تقل درجته عن مدير عام.

- ممثل عن وزارة التربية من المنتسبين إليها على ألا تقل درجته عن مدير عام.
- ممثل عن وزارة الصحة من المنتسبين إليها على ألا تقل درجته عن مدير عام.
- ممثل عن وزارة الإعلام من المنتسبين إليها على ألا تقل درجته عن مدير عام.
- ممثلان عن المجتمع المدني من ذوي الخبرة بمدة لا تقل عن (١٠) سنوات في الشأن الأسري.

مادة ٣

تختص اللجنة بما يلي:

١- رسم السياسة العامة لحماية الأسرة وتقوية أواصرها ومواجهة كل ما يتعلق بالعنف الأسري وإقرار الخطط التنفيذية لها ومتابعة تنفيذها.

٢- مراجعة التشريعات الوطنية ذات الصلة وتقديم المقترحات والتوصيات اللازمة بشأنها.

٣- التنسيق بين جميع المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة بالعنف الأسري.

٤- اعتماد برامج ومناهج التدريب لكافة العاملين والمعنيين بالعمل على تنفيذ هذا المرسوم بقانون.

٥- إعداد البرامج التوعوية والتثقيفية الخاصة بالعنف الأسري وعلى وجه الخصوص تلك المتعلقة بكيفية كشف جرائم العنف الأسري وحماية المعتدي عليهم وتعريفهم بحقوقهم.

٦- إصدار تقرير سنوي عن العنف الأسري والشكاوى التي تلقتها الإدارات والجهات المعنية بالعنف الأسري وما تم بشأنها.

مادة ٤

تلتزم الجهات المعنية باتخاذ كافة التدابير الضرورية لحفظ كيان الأسرة وتقوية أواصرها وحماية أفرادها من كل أشكال العنف، ولها في سبيل ذلك القيام بالآتي :

١- العمل على نشر ثقافة نبذ العنف الأسري وتوطيد الروابط الأسرية عن طريق المناهج التعليمية وبرامج التوعية والتثقيف من خلال وسائل الإعلام وغيرها من الأجهزة.

٢- العمل على وضع استراتيجية لمكافحة أشكال العنف الأسري بهدف تحسين واقع الأسرة بالتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني.

٣- دعم وتشجيع المجتمع المدني وفرق العمل التي تهدف إلى التوعية ضد العنف أو تأهيل المعتدي والمعتدى عليه أو تقديم المساعدة الطبية والقانونية لهم.

٤- اتخاذ ما يلزم لمعالجة الظواهر السلوكية السلبية في المجتمع والتي تساهم في إيجاد بيئة مناسبة لحدوث حالات الإيذاء والعنف.

٥- نشر التوعية بمفهوم الإيذاء وخطورته وآثاره السيئة على بناء شخصية الفرد واستقرار المجتمع وتماسكه.

٦- توفير معلومات إحصائية، وتوحيد البيانات الخاصة بوقائع العنف الأسري بين الجهات المعنية، مع إنشاء قاعدة بيانات موثقة عن حالات الإيذاء لقياس حجم العنف الأسري الممارس، وبيان طبيعته وعواقبه، للاستفادة منها في وضع

آليات العلاج وفي إجراء البحوث والدراسات العلمية المتخصصة.
٧- تنظيم برامج تدريبية لجميع المعنيين بالتعامل مع حالات العنف والإيذاء بمن فيهم فرق الضبط والتحقيق والأطباء، والأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وغيرهم.
٨- تقييم البرامج والاحصائيات المتعلقة بالعنف الأسري.
٩ - توعية أفراد المجتمع بحقوقهم الشرعية والقانونية.

مادة ٥

تنشأ مراكز إيواء المعتدى عليهم تكون مكملة لمراكز حماية الطفولة المنصوص عليها في المادة (٧٧) من القانون رقم (٢١) لسنة ٢٠١٥ المشار إليه تتبع المجلس ويصدر بتنظيمها قرار من رئيس المجلس وتختص بالتالي:
١. تقديم المأوى للمعتدى عليهم الذين تأمر جهة التحقيق أو المحكمة استضافتهم فيها أو اقتضت دراسة الحالة من قبل الإدارة المعنية ضرورة إلحاقهم فيها.
٢. تقديم الإرشاد الأسري والنفسي والاجتماعي والصحي وخدمات إعادة تأهيل المعتدى عليه والمعتدي بالتنسيق مع الجهات المعنية.
٣. تقديم المساعدة القانونية للمعتدى عليه عند الحاجة.
٤. إنشاء خط ساخن ومنصة إلكترونية لتلقي البلاغات والشكاوى عن حالات العنف الأسري.
٥. التوعية بمخاطر العنف الأسري وآثاره بالتنسيق مع الجهات المعنية.
٦. وضع خطة لتدريب الموظفين المكلفين بتطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون بالتنسيق مع الجهات المعنية.
٧. نشر الإحصائيات المتعلقة بالعنف الأسري ووضع مؤشرات وطنية للحد من العنف الأسري بالتعاون مع ذوي الاختصاص في الجهات الحكومية ذات الصلة لاسيما المجلس.
ولها في ذلك اتخاذ كافة التصرفات القانونية التي تؤهلها لممارسة دورها، بما في ذلك الاستعانة بقوة الشرطة.

مادة ٦

يصدر الوزير المختص قرار بإنشاء صندوق لرعاية المعتدى عليهم ومن تحت رعايتهم أو حضانتهم يتبع المجلس، وذلك لتأمين الرعاية لهم وتوفير سبل الحد من جرائم العنف الأسري والوقاية منها وإعادة تأهيل مرتكبيها .
وتتكون موارده مما يلي:
أ. مبلغ تخصصه الدولة في الاعتماد المالي للمجلس.
ب. التبرعات والهبات غير المشروطة.
وتحدد اللائحة التنفيذية تنظيمه واختصاصاته وآليات عمله.

مادة ٧

لكل من تعرض لعنف أسري من قبل أحد أفراد الأسرة، تقديم بلاغ إلى الإدارة المعنية او المركز الشرطة أو لجهة التحقيق المختصة.
وعند تلقي الإدارة المعنية للبلاغ أو إخطارها به تلتزم بالآتي:

١- الاستماع إلى الأطراف والشهود بما في ذلك الأطفال، في غرف منفصلة للإدلاء بأقوالهم بما يضمن الحرية والسرية بحضور الأخصائي الاجتماعي أو النفسي وتحريرها، ولها عند الاقتضاء - الاستعانة بمترجم للأطراف غير الناطقين باللغة العربية أو المختصين بلغة الإشارة، كما يجوز الاستعانة بالوسائل التقنية الحديثة لتحقيق هذا الغرض.

٢- اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل المعتدى عليه إلى أقرب مستشفى أو إلى الطب الشرعي عند الاقتضاء.

٣- اتخاذ الإجراءات اللازمة لإيواء المعتدى عليه في أحد مراكز الإيواء المنصوص عليها في المادة (٥) من هذا المرسوم بقانون عند الاقتضاء.

٤- توفير العلاج النفسي أو التأهيلي لمن يلزم من الأطراف بما يلائم كل حالة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

٥- عرض التسوية على أطراف النزاع.

٦- إعداد تقرير مفصل عن الحالة وإحالته إلى جهة التحقيق المختصة متى تبين أن الواقعة تشكل جريمة من جرائم العنف الأسري.

٧- أي التزامات أخرى يحددها المجلس.

مادة ٨

يجوز لكل ذي شأن في وقائع العنف الأسري قبل اللجوء إلى مركز الشرطة أو جهة التحقيق المختصة أن يقدم طلبا لتسوية النزاع إلى الإدارة المعنية.

وتخطر الإدارة المعنية أطراف النزاع الأسري للحضور وسماع أقوالهم وإبداء النصح والإرشاد لهم تمهيدا لتسوية النزاع وديا، ويكون حضور ذوي الشأن بأشخاصهم أو بمن ينوب عنهم قانونا أو بموجب وكالة رسمية.

ويجوز للإدارة المعنية عند إجراء التسوية الاستعانة برأي أي من علماء الدين أو من الاختصاصيين الاجتماعيين أو النفسيين أو القانونيين ممن لا تقل خبرتهم عن خمس سنوات. ويصدر قرار من المجلس بقواعد اختيار هؤلاء الاختصاصيين وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

مادة ٩

لا يجوز للمعتدى عليه أو من يمثله قانونا العدول عن الشكوى أو التصالح مع المعتدي أو العفو عنه في أي من الحالات الآتية:

١. جرائم وأفعال الإيذاء الجنسي.

٢. جرائم العنف الأسري التي تقع على الأطفال أو فاقدي الأهلية أو ناقصيها .

٣. جرائم العنف الأسري التي تقع على أحد الوالدين من الأبناء.

مادة ١٠

مع مراعاة أحكام المادة السابقة من هذا المرسوم بقانون تتولى الإدارة المعنية تسوية النزاع في وقائع العنف الأسري شريطة موافقة الطرفين أو من يمثلهما قانونا على إجراء التسوية.

ويتولى النائب العام أو قاضي الأمور المستعجلة بناء على طلب الإدارة المعنية تعيين من يمثل فاقد الأهلية أو ناقصها في حال تعارضت مصلحة أي منهما مع مصلحة من يمثله. وتلتزم الإدارة المعنية عند نظر التسوية بين الأطراف

بالإجراءات التالية:
- استدعاء أطراف النزاع وعقد جلسات للتسوية وإثبات ذلك في محاضر معدة لهذا الغرض.
- مراعاة وضع الأسرة وظروفها.
- الانتهاء من إجراءات التسوية خلال (٢١) يوما من تاريخ عقد أول جلسة ولها أن تمدد فترة التسوية لمدة مماثلة لمرة واحدة إذا رأى الأخصائي المختص إمكانية التوصل إلى التسوية.
وتحدد اللائحة التنفيذية آلية إجراءات التسوية التي تقوم بها الإدارة المعنية.

مادة ١١

على كل من شهد أو علم بوجود حالة عنف أسري التبليغ عنها للإدارة المعنية أو المركز الشرطة أو لجهة التحقيق المختصة.
ويتمتع مقدم بلاغ العنف الأسري بالحماية القانونية من وقت تقديم البلاغ، وتمتد الحماية لمن يستوجب له ذلك وفقا لما تقرره جهات التحقيق المختصة، مع الالتزام بالحفاظ على السرية وعدم الإفصاح عن هويته ما لم تقتض الإجراءات القضائية غير ذلك. وتحدد اللائحة التنفيذية وسائل وإجراءات الحماية المطلوبة.

مادة ١٢

على العاملين بالإدارة المعنية وعناصر الشرطة وجهة التحقيق المختصة إبلاغ المعتدى عليه بالإجراءات القانونية المتاحة له، وبإمكانية حصوله على أمر حماية وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون.

مادة ١٣

يجوز في حالة وجود خطر جسيم يهدد حياة المعتدى عليه أو صحته أو سلامته أن يتقدم بطلب أمر حماية مستعجل إلى المحكمة المختصة وينظر فيه أمام قاضي الأمور المستعجلة.
ويجوز لجهة التحقيق المختصة إصدار أمر الحماية في قضية منظورة لديها بناء على طلب من المعتدى عليه.
ويجوز أن يتضمن أمر الحماية إلزام المعتدي بواحد أو أكثر من التدابير الآتية :
أ- عدم التعرض - بأي شكل - للمعتدى عليه أو أي من أفراد الأسرة أو التحريض على التعرض لهم.
ب- منع الاتصال بالمعتدى عليه وسائر أفراد الأسرة في أي مكان يتواجدون فيه.
ج- عدم الإضرار بممتلكات المعتدى عليه أو أيا من أفراد الأسرة المستفيدين من أمر الحماية أو الأموال المشتركة أو التصرف فيها.
د- الخروج من مكان إقامة المعتدى عليه لمدة تحددها الجهة مصدرة الأمر، مع مراعاة قواعد وأحكام الحقوق العينية الأصلية، مع تمكين المعتدي من تسلم أغراضه الشخصية بموجب محضر يحرر لدى مركز الشرطة المختص.
ه - تحديد محل إقامة بديل للمعتدى عليه وسائر أفراد الأسرة مع إلزام المعتدي بدفع مقابل سكن عادل إذا كان محل الإقامة مستأجر لهذا الغرض وذلك عند صعوبة أو تعذر استمرار إقامة المعتدى عليه في منزل الأسرة.

و - أداء نفقة مؤقتة لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد لمدة مماثلة للمشمولين بأمر الحماية ممن يلزم عليه الانفاق عليهم شريطة عدم وجود حكم قضائي سابق بالنفقة المستمرة.

ز - دفع تكاليف العلاج المترتبة عن العنف المرتكب إذا كان العلاج غير متوفر لدى المراكز الصحية الحكومية، أو إذا كانت الحالة الصحية للمعتدى عليه تستدعي أن يكون العلاج لدى إحدى المنشآت الصحية الأهلية.

ح- فرض الحراسة للمعتدى عليه أو لأي من أفراد أسرته من قبل رجال الشرطة لمدة تقررها الجهة مصدرة الأمر.

مادة ١٤

لكل ذي شأن أن يتظلم إلى الحكمة المختصة من أي من تدابير الحماية الصادرة وعلى المحكمة أن تفصل في التظلم على وجه السرعة إما برفضه أو بإلغاء الأمر.

ولا يجوز إعادة التظلم إلا بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ الفصل فيه، ولكل من الجهة مصدرة الأمر والمستفيدين من أمر الحماية طلب إلغائه أو تعديله إذا ظهرت ظروف جديدة تبرر ذلك.

ويعفى طالب الحماية من الرسوم والنفقات القضائية. وفي جميع الأحوال تخطر الإدارة المعنية بصدور أمر الحماية أو إلغائه أو تعديله .

مادة ١٥

تتولى الإدارة المعنية إخطار المعتدي بصدور أمر الحماية ومتابعة تنفيذه لتدابير الحماية ومضمونها بصورة دورية، وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة، وتقدم تقريرا بذلك بصفة دورية إلى الجهة التي أصدرت أمر الحماية كل (١٤) يوما تبدأ من تاريخ صدوره.

وفي حال إخلال المعتدي بأمر الحماية ترفع الإدارة المعنية تقريرا بذلك إلى جهة التحقيق المختصة.

مادة ١٦

يجوز للمعتدى عليه طلب إصدار أمر بتمكينه، أو من ينوب عنه، من تسلم أغراضه الشخصية والدخول إلى محل إقامته لتسلمها، ويقدم هذا الطلب إلى المحكمة المختصة وينظر فيه أمام قاضي الأمور المستعجلة.

ويجوز لجهة التحقيق المختصة إصدار أمر بذلك في شكوى منظورة لديها بناء على طلب من المعتدى عليه.

ويكون تسلم الأغراض الشخصية أو دخول محل إقامة المعتدى عليه لتسلمها بمرافقة قوة الشرطة وأحد الضباط القضائيين على أن يحرر محضر بذلك لدى مركز الشرطة المختص.

وتحدد اللائحة التنفيذية الأحكام والضوابط المتعلقة بهذه المادة.

مادة ١٧

في حال ثار نزاع على ملكية الأغراض الواردة في المادة السابقة يتم عرضها على مصدر أمر التسلم، والذي له أن يأمر بتسليمها لمن يرى له الحق في حيازتها، فإذا قام شك لديه فيمن له حق الحيازة عرض الأمر على رئيس المحكمة الكلية أو من يقوم مقامه للفصل فيه.

ويجوز لمن يعترض على ذلك التسليم أن يرفع تظلماً إلى رئيس المحكمة الكلية أو من يقوم مقامه، ويفصل رئيس المحكمة في هذا الاعتراض بعد الاطلاع على أوراق التحقيق وسماع أقوال المتظلم.

ولرئيس المحكمة متى عرض عليه الأمر، بناء على طلب مصدر الأمر أو بناء على تظلم من أحد الأفراد وبعد أن يسمع أقوال ذوي الشأن أن يأمر برد الشيء لصاحب الحق في حيازته مالم يكن في ذلك مساس بأصل الملكية أو بالقضية التي يجري تحقيقها بحسب الأحوال، أما إذا وجد أن الفصل في هذه المسألة يقتضي التعرض للملكية أو الموضوع القضية التي يجري بشأنها التحقيق، فعليه أن يأمر بعرض المسألة على المحكمة المدنية المختصة أو على محكمة الموضوع بحسب الأحوال.

مادة ١٨

يعاقب كل من يكره المعتدى عليه في جريمة من جرائم العنف الأسري بقصد حمله على الرجوع عن شكواه بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين ما لم ينص أي قانون آخر على عقوبة أشد.

مادة ١٩

يعاقب من تخلف عن التبليغ عن وقائع العنف الأسري التي شهدها أو علم بها والتي تقع على الأطفال أو فاقدي الأهلية أو ناقصيها بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز مائتي دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة ٢٠

يعاقب كل من تقدم ببلاغ كاذب عن حصول حالة عنف أسرى بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة ٢١

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أمر الحماية بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وإذا اقترنت مخالفة أمر الحماية أو تدابيرها بارتكاب أي فعل من أفعال العنف الأسري في مواجهة أي من المشمولين به، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة ٢٢

يحظر نشر أو إذاعة أو بث أي معلومات عن قضايا العنف الأسري تتضمن أسماء المتهمين أو صورهم سواء قبل أو أثناء المحاكمة أو بعد صدور الحكم عليهم.

كما يحظر على غير الجهات الرسمية نشر، أو إذاعة، أو بث وقائع التحقيق أو المحاكمة لقضايا العنف الأسري أو ملخص عما تم فيهما. ويجوز نشر ملخص عن الحكم دون الإشارة لأسماء الأطراف أو ألقابهم أو صورهم.

ويعاقب المسؤول عن النشر أو الإذاعة أو البث بالمخالفة لأحكام هذه المادة

بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة ٢٣

يتم إعلان وإبلاغ وتنفيذ كافة الإجراءات والأوراق والقرارات والأوامر والمحاضر الصادرة من الإدارة المعنية أو جهة التحقيق أو المحكمة والأحكام القضائية، وإجراءات التنفيذ لجميع المخاطبين بأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية بواسطة وسائل الإعلان الإلكترونية الحديثة، ويعتبر الإعلان منتجا لآثاره القانونية من تاريخ ووقت إتمامه بأية وسيلة من هذه الوسائل، وتنظم اللائحة التنفيذية كيفية الإعلان بهذه الطريقة.

فإذا لم يكن ممكنا الإعلان بتلك الوسائل جاز الإعلان وفق القواعد المقررة في الفصل الثاني من الباب الأول من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية المشار إليه، وذلك باستثناء إعلان الأحكام القضائية الغيابية فتسري بشأنها أحكام المادة ١٨٨ من القانون ذاته في حال تعذر إعلانها بوسائل الإعلان الإلكترونية الحديثة المبينة في الفقرة السابقة.

مادة ٢٤

للإدارة المعنية الاستعانة بقوة الشرطة لتأمين الحماية وتنفيذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون مع مراعاة الاستعانة بالشرطة النسائية في الوقائع التي تستلزم ذلك.

مادة ٢٥

تختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق والتصرف والادعاء في جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون.

مادة ٢٦

تتمتع جميع الاتصالات والمراسلات والإجراءات المتعلقة بقضايا العنف الأسري التي تنظر أمام أية جهة ذات صلة بالسرية التامة.

وللجهات المعنية، بالتنسيق مع المجلس، إنشاء نظام رموز تعريفية (كود خاص لضحايا العنف الأسري، بهدف ضمان سرية بياناتهم الشخصية أثناء تلقي البلاغات وإجراءات التحقيق والتوثيق وتقديم الخدمات الاجتماعية والنفسية والطبية والقانونية، على أن تحدد اللائحة التنفيذية آلية وضوابط إنشاء وإدارة وتبادل هذه الرموز التعريفية بين الجهات المعنية.

مادة ٢٧

يكون للموظفين المختصين الذين يحددهم رئيس المجلس بقرار يصدر منه صفة الضبطية القضائية - وذلك بعد اجتيازهم لدورة تدريبية بالتعاون مع معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية - المراقبة تنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له، ولهم في سبيل ذلك رصد وضبط وتحرير المحاضر ورفعها للجهات المعنية.

ويتعين على هؤلاء الموظفين أداء أعمالهم بأمانة ونزاهة وحياد، والالتزام بعدم افشاء أسرار الأفراد والأسر التي يطلعون عليها بحكم عملهم ، ويؤدي كل منهم أمام رئيس المجلس الأعلى لشئون الأسرة القسم التالي : « أقسم بالله العظيم أن

أؤدي أعمالي بالأمانة والحيدة والنزاهة والصدق ، وأن أحافظ على سرية المعلومات التي أطلع عليها بحكم عملي حتى بعد انتهاء خدمتي.

مادة ٢٨

لا تخل أحكام هذا المرسوم بقانون بأية حماية أو حق أفضل يقرره أي قانون آخر.

مادة ٢٩

يعد المجلس اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون ويصدرها مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة ٣٠

يلغى القانون رقم ١٦ لسنة ٢٠٢٠ المشار إليه.
كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون.

مادة ٣١

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

قانون رقم ٩١ لسنة ٢٠١٣
في شأن مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين

قانون رقم ٩١ لسنة ٢٠١٣
في شأن مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين

بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى المرسوم الأميري رقم ١٧ لسنة ١٩٥٩ بشأن قانون إقامة الاجانب والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم ١٦ لسنة ١٩٦٠ بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٦٠ بإصدار قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم ١١ لسنة ١٩٦٢ في شأن جوازات السفر والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٦٤ في شأن العمل في القطاع الأهلي والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم ٣ لسنة ١٩٨٣ في شأن الأحداث،
- وعلى القانون رقم ٥ لسنة ٢٠٠٦ بالموافقة على اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكلين المقترنين بها،

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه: -

التعاريف

المادة ١

يقصد بالمصطلحات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها:

١: - الجريمة عبر الوطنية:

الجريمة التي ترتكب في أي من الأحوال الآتية:

أ - في أكثر من دولة واحدة.

ب - في دولة واحدة، ولكن تم الإعداد، أو التخطيط، أو التوجيه، أو الإشراف عليها في دولة أخرى.

ج - في دولة واحدة عن طريق جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة إجرامية في أكثر من دولة.

د - في دولة واحدة، ولكن امتدت آثارها الى دولة أخرى أو أكثر.

٢: - جماعة إجرامية منظمة:

جماعة منظمة مؤلفة من ثلاثة أشخاص أو أكثر، وتقوم بفعل مدبر لارتكاب أي من جرائم الإتجار في الأشخاص بقصد الحصول بطريق مباشر أو غير مباشر على منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى.

٣: - الطفل:

كل شخص لم يجاوز الثامنة عشرة من عمره.

٤: - الإتجار بالأشخاص:

تجنيد أشخاص، أو استخدامهم، أو نقلهم، أو إيواؤهم، أو استقبالهم بالإكراه، سواء باستعمال القوة أو بالتهديد باستعمالها أو بغير ذلك من أشكال الاختطاف، أو الاحتيال، أو الخداع، أو القسر أو استغلال السلطة أو النفوذ أو استغلال حالة

الضعف أو إعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا عينية، وذلك بغرض الاستغلال الذي يشمل استغلال دعارة الغير أو أي شكل من أشكال الاستغلال الجنسي، أو السخرة أو الخدمة قسرا أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو نزع أعضاء من الجسد.

٥: - تهريب المهاجرين:

تدبير الدخول غير المشروع لشخص ما أو أشخاص الى دولة ليسوا من رعاياها أو المقيمين فيها إقامة دائمة وذلك بقصد الحصول بطريق مباشر أو غير مباشر على منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى.

٦: - الدخول غير المشروع:

عبور الحدود أو الدخول عبر الموانئ البرية أو البحرية أو الجوية دون التقيد بالشروط اللازمة للدخول المشروع الى الدولة المستقبلة

٧: - وثيقة السفر أو الهوية المزورة:

أي وثيقة سفر أو هوية إثبات شخصية في أي من الحالات التالية:

١ - إذا كان قد تم تزويرها أو اصطناعها او تحويرها تحويرا ماديا من جانب أي شخص غير الشخص أو الجهاز المخول قانونا بإعداد وإصدار وثائق السفر أو الهوية نيابة عن الدولة المعنية.

٢ - إذا كانت قد أصدرت بطريقة غير سليمة أو تم الحصول عليها بالاحتيال أو الفساد أو الإكراه بأي طريقة أخرى غير مشروعة.

٣ - إذا كان من استخدمها شخص غير صاحبها الشرعي.

الاتجار بالأشخاص

المادة ٢

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس خمس عشرة سنة كل من قام بالإتجار بالأشخاص على النحو المبين في المادة ١ من هذا القانون.

وتكون العقوبة الحبس المؤبد إذا اقترنت الجريمة بأحد الظروف الآتية:

١ - إذا ارتكبت عن طريق جماعة إجرامية منظمة وكان المتهم قد ساهم في إنشائها أو تنظيمها أو إدارتها أو تولى قيادة فيها أو انضم إليها مع علمه بأغراضها.

٢ - إذا كانت الجريمة ذات طابع غير وطني.

٣ - إذا كان مرتكب الجريمة زوجا للمجني عليه أو أحد أصوله أو فروعه أو كانت له سلطة عليه.

٤ - إذا ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو من شخص يحمل سلاحا ظاهرا أو مخبأ .

٥ - إذا ترتب على الجريمة إلحاق أذى بليغ بالمجني عليه أو إصابته بعاهة مستديمة.

٦ - إذا كان المتهم موظفا عاما في الدولة أو إحدى الدول التي ارتكبت فيها الجريمة أو تم الإعداد لها فيها أو ترتبت فيها بعض آثارها وكان لوظيفته شأن في تسهيل ارتكاب الجريمة أو اتمامها.

٧ - إذا كان المجني عليه طفلا أو أنثى او من أصحاب الاحتياجات الخاصة.

وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على ارتكاب الجريمة وفاة المجني عليه.

وفي جميع الأحوال لا يعتد بموافقة المجني عليه أو برضائه عن الأفعال المستهدفة بالاستغلال في هذه الجرائم.

تهريب المهاجرين

المادة ٣

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن عشر سنوات وبالغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف كل من قام بتهريب المهاجرين على النحو المبين في المادة ١ من هذا القانون. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار إذا اقترنت الجريمة بأحد الظروف الآتية:

١ - إذا ارتكبت عن طريق جماعة إجرامية منظمة كان المتهم قد ساهم في إنشائها أو تنظيمها أو إدارتها أو تولى قيادة فيها أو انضم إليها مع علمه بأغراضها.

٢ - إذا كانت الجريمة ذات طابع عبر وطني.

٣ - إذا ارتكبها شخصان فأكثر أو شخص يحمل سلاحا ظاهرا أو مخبأ.

٤ - إذا كان المتهم موظفا عموميا في الدولة وأستغل وظيفته في ارتكاب الجريمة او كان المتهم له شأن أو نفوذ بالجهات ذات الصلة بدخول الأجانب إليها أو بعبور حدودها أو موانيها.

٥ - إذا استخدم في ارتكابها وثيقة سفر أو هوية مزورة.

المادة ٤

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من أخفى شخصا أو أكثر من الذين ارتكبوا الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين أو اشتركوا في ارتكابها أو من المجني عليهم فيها بقصد الفرار من وجه العدالة، أو لأي غرض آخر مع علمه بذلك وكل من ساهم في إخفاء معالم الجريمة. ويجوز للمحكمة إعفاء المتهم من العقاب إذا كان من أخفاه زوجا له أو أحد أصوله أو فروعه، وبشرط ألا يكون المتهم ممن ارتكب إحدى الجريمتين المنصوص عليهما في المادتين السابقتين أو شارك في ارتكابها. ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات والغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أخفى أو قام بالتصرف في شيء متحصل عن هذه الجريمة.

المادة ٥

يحكم في جميع الأحوال بمصادرة الممتلكات المنقولة ووسائل النقل والأشياء المضبوطة التي استعملت أو التي كان من شأنها أن تستعمل في ارتكاب الجرائم المبينة في المواد السابقة وكذلك العائدات المتحصلة منها، وذلك دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية.

المادة ٦

يعاقب بالعقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة كل من الممثل القانوني والمدير الفعلي للشخص الاعتباري إذا كان ارتكابها قد تم لحساب الشخص الاعتباري أو باسمه مع علمه بذلك، وذلك دون إخلال بالمسئولية الجزائية الشخصية لمرتكب الجريمة. ويجب الحكم - فضلا عن ذلك - بحل الشخص الاعتباري

وبإغلاق مقره الرئيسي وفروع مباشرة نشاطه غلقا نهائيا أو مؤقتا لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة.

المادة ٧

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات والغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من علم بوجود مشروع لارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادتين ٢ و٣ ولم يبلغ بذلك السلطات المختصة. ويجوز للمحكمة الإعفاء من هذه العقوبة إذا كان من أمتنع عن الإبلاغ زوجا للجاني أو من أصوله أو فروعه أو من أقاربه حتى الدرجة الرابعة.

المادة ٨

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة كل من تعدى على أحد القائمين على تنفيذ هذا القانون أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسببها. وتكون العقوبة الحبس المؤبد أو المؤقت مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة إذا نشأ عن التعدي أو المقاومة عاهة مستديمة أو تشويه جسيم لا يحتمل زواله أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا أو كان من رجال السلطة المنوط بهم المحافظة على الأمن. وتكون العقوبة الإعدام إذا أفضى التعدي أو المقاومة الى الموت.

المادة ٩

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات كل من استعمل القوة، أو التهديد، أو عرض عطية، أو منفعة من أي نوع أو وعد بشيء من ذلك، لحمل شخص على الإدلاء بشهادة زور أو الإدلاء بمعلومات أو بيانات غير صحيحة أمام جهة التحقيق أو المحكمة المختصة فيما يتعلق بارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة ١٠

يعفى من العقوبة المنصوص عليها في المادتين ٢، ٣ من هذا القانون كل من بادر من الجناة الى إبلاغ السلطات المختصة بما يعلمه عن الجريمة قبل البدء في تنفيذها. ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة إذا حصل الإبلاغ بعد إتمام الجريمة وقبل البدء في التحقيق، كما يجوز لها ذلك إذا مكن الجاني في التحقيق السلطات من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين.

المادة ١١

تختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والجرائم المرتبطة بها.

المادة ١٢

تتولى النيابة العامة او المحكمة المختصة - أثناء نظر الجرائم المنصوص عليها في المادتين ٢، ٣ من هذا القانون - الأمر باتخاذ ما تراه من التدبيرين الآتيين: -

١ - إحالة المجني عليه في جريمة الإتجار بالأشخاص أو من تم تهريبه من المهاجرين الى الجهات الطبية او دور الرعاية الاجتماعية بحسب الأحوال لتقديم العلاج والرعاية اللازمة له.

٢ - الإيداع بأحد مراكز الإيواء التي تخصصها الدولة لهذا الغرض حتى يتم إعادته الى الدولة التي يتبعها بجنسيته أو التي كان يقيم فيها وقت ارتكاب الجريمة.

المادة ١٣ [١]

استثناء من حكم المادة ٨٣ من قانون الجزاء، لا يجوز في تطبيق أحكام هذا القانون النزول بعقوبة الإعدام عن عقوبة الحبس المؤبد والنزول بعقوبة الحبس المؤبد عن الحد الأقصى لعقوبة الحبس المؤقت. ~~كما لا يجوز الأمر بوقف تنفيذ العقوبة أو بالامساك عن النطق بالعقاب بالنسبة لأي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.~~

المادة ١٤

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت

صباح الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في: ٢٨ ربيع الآخر ١٤٣٤هـ

الموافق: ١٠ مارس ٢٠١٣م

١) حكمت المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة ١٣ وذلك فيما تضمنته من عدم جواز التقرير بالامتناع عن النطق بالعقاب بالنسبة لأي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون في الطعن رقم ٧ لسنة ٢٠١٨

المرسوم بقانون رقم ١٥٩ لسنة ٢٠٢٥
في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
وتنظيم استعمالها والإتجار فيها

الفهرس	المواد	الصفحة
الفصل الأول : التعريفات	١	٣٩٤
الفصل الثاني : إنشاء الكيانات	٢	٣٩٦
الفصل الثالث : تراخيص الاستيراد والتصدير والنقل والإنتاج والزراعة	٥	٣٩٧
الفصل الرابع : تراخيص الإتجار في المواد المخدرة والمؤثرة عقلياً ومستحضراتهم	١٦	٤٠٠
الفصل الخامس : تراخيص حيازة المواد المخدرة والمؤثرة عقلياً ومستحضراتهما	٢٠	٤٠١
الفصل السادس : تنظيم إنتاج المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وصنع المستحضرات المحتوية عليها	٣٢	٤٠٤
الفصل السابع : النباتات الممنوع زراعتها	٣٤	٤٠٥
الفصل الثامن : أحكام عامة	٣٧	٤٠٥
الفصل التاسع : العقوبات	٤٢	٤٠٦
الفصل العاشر : العلاج والإيداع	٦١	٤١١
الفصل الحادي عشر : صدور الأحكام وأثرها	٦٨	٤١٣
الفصل الثاني عشر : القبض والإجراءات التنظيمية	٧٦	٤١٥
الفصل الثالث عشر : الرقابة الإدارية	٧٩	٤١٥
الجداول المرفقة بالمرسوم		١٥٣٠

المرسوم بقانون رقم ١٥٩ لسنة ٢٠٢٥
في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
وتنظيم استعمالها والإتجار فيها

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ ٢ ذو القعدة ١٤٤٥ هـ الموافق ١٠ مايو ٢٠٢٤م،

وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم ١٦ لسنة ١٩٦٠، والقوانين المعدلة له،

وعلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم ٧ لسنة ١٩٦٠، والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون رقم ٧٤ لسنة ١٩٨٣ في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها، والقوانين المعدلة له،

وعلى المرسوم بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٨٧ في شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والإتجار فيها، والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون رقم ٦ لسنة ١٩٩٥ بالموافقة على الاتفاقية العربية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية:

وعلى القانون رقم ٢٨ لسنة ١٩٩٦ في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية والمعدل بالقانون رقم ٣٠ لسنة ٢٠١٦،

وعلى القانون رقم ٢٥ لسنة ٢٠٠٠ بالموافقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية، وعلى القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٣ بإصدار قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،

- وعلى القانون رقم ٥ لسنة ٢٠١٠ بالموافقة على النظام الأساسي المركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية،

- وعلى القانون رقم ١٠٦ لسنة ٢٠١٣ في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

- وعلى القانون رقم ١٨ لسنة ٢٠١٥ بإصدار قانون (نظام) مزاولة المهن الطبية البيطرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعلى قانون الأحداث الصادر بالقانون رقم (١١١) لسنة ٢٠١٥ ، والمعدل بالقانون رقم (١) لسنة ٢٠١٧،

- وعلى القانون رقم ٢ لسنة ٢٠١٦ في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية، والمعدل بالمرسوم بقانون رقم ٦٩ لسنة ٢٠٢٥،

- وعلى القانون رقم ٧٠ لسنة ٢٠٢٠ بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشآت الصحية،

- وعلى المرسوم رقم ٨٤ لسنة ٢٠٢٤ في شأن الحلول والإنابات الوزارية، والمراسيم المعدلة له،

- وبناء على عرض كل من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ووزير الصحة،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء

- أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه:

الفصل الأول
التعريفات

مادة ١

في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، مالم يقض سياق النص معنى آخر:

- الوزارة وزارة الصحة.
- الوزير : وزير الصحة.
- الترخيص : الإذن الصادر من الوزير أو من يفوضه في ذلك لمنح شخص أو جهة الحق في التعامل بالمواد أو المستحضرات المخدرة ، أو المؤثرة عقلياً أو السلائف الكيميائية في غرض أو أغراض معينة. الجهة المختصة الجهة المعنية في الوزارة والتي تراقب تراخيص المواد والمستحضرات المخدرة والمؤثرة عقلياً، والسلائف الكيميائية.
- المواد المخدرة : كل مادة طبيعية أو تركيبة من المواد أو المستحضرات أو النباتات وبذورها المدرجة في الجداول أرقام (١، ٣، ٤، ٥) من المجموعة الأولى المرفقة بهذا المرسوم بقانون، وكذلك المواد والمستحضرات المدرجة في الجدول رقم (٢) من ذات المجموعة إذا زادت نسبة المادة المخدرة فيها عن النسب المحددة في الجدول الأخير.
- المؤثرات العقلية : كل مادة طبيعية أو تركيبة من المواد أو المستحضرات المدرجة في الجداول أرقام (١، ٢، ٣، ٤) من المجموعة الثانية المرفقة بهذا المرسوم بقانون.
- السلائف الكيميائية : كل مادة طبيعية أو تركيبة قد تستخدم لتصنيع، أو تحضير أو إنتاج المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقلياً، المدرجة في الجدولين رقمي (١، ٢) من المجموعة الثالثة المرفقة بهذا المرسوم بقانون.
- المستحضر : كل مادة أو محلول أو مزيج مهما كان شكله الطبيعي أو الصيدلاني يحتوي على مادة أو أكثر من المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقلياً وتؤخذ على شكل جرعات.
- الإنتاج: فصل المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقلياً من مادتها الأولية أو أصلها النباتي.
- الصنع : جميع العمليات - غير الإنتاج - التي يتم بها الحصول على المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقلياً ومنها: التنقية، الاستخراج التركيب المزج أو تحويل المخدر أو المؤثر العقلي إلى أي صورة أخرى منه.
- الزراعة كل عمل من أعمال البذر بقصد الإنبات، أو من أعمال العناية بالنبات منذ بدء نموه حتى نضجه وجنيه، وتشمل التعامل مع بذوره أو أي جزء من النبات في أي طور من أطوار نموها، والتي يتم من خلالها الحصول على مادة مخدرة أو أكثر.
- الاستيراد : إدخال المواد، أو المستحضرات المخدرة، أو المؤثرة عقلياً، أو السلائف الكيميائية إلى البلاد عبر المنافذ الرسمية وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون.

- التصدير : إخراج المواد، أو المستحضرات المخدرة، أو المؤثرة عقلياً، أو السلائف الكيميائية من البلاد عبر المنافذ الرسمية وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون.
- النقل : حركة ومرور المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقلياً داخل البلاد، وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا المرسوم
- الجلب : إدخال المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقلياً إلى البلاد في غير الأحوال المنصوص عليها قانونا.
- التهريب : إخراج المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقلياً من البلاد في غير الأحوال المنصوص عليها قانونا.
- الترويج : نشر، أو توزيع المواد أو المستحضرات المخدرة، أو المؤثرة عقلياً بغير مقابل على شخصين أو أكثر بقصد التعاطي، من دون وصفة طبية.
- المقايضة : تبادل المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقلياً مع أي أصول أو ممتلكات، من دون استخدام النقود كوسيلة للدفع، أو مقابل تقديم خدمة أو منفعة أيا كانت أو القيام بعمل أو الامتناع عنه .
- الحيازة : اتصال الشخص - لحسابه أو لحساب غيره - بالمواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقليا اتصالاً مباشراً أو بالواسطة، وانبساط سلطانه عليها بأي صورة من الصور ولو لم تكن تلك المواد تحت سيطرته المادية.
- المدمن : كل من يعاني من رغبة ملحة ومتكررة تتمثل في الاستخدام القهري والمفرط للمواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقلياً مع ظهور أعراض انسحابيه عند التوقف عن تناول تلك المواد أو المستحضرات، وفقدان السيطرة على نفسه، وذلك وفق المعايير الطبية المعتمدة.
- المتعاطي : كل من تناول المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقلياً، ولو لمرة واحدة، دون وصفة طبية.
- الإيداع : القبض على مدمن، أو متعاطي المواد ، أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقلياً وإدخاله جبراً في مركز التأهيل، نفاذاً لحكم جزائي، أو لقرار من النيابة العامة.
- مركز التأهيل : مركز طبي ونفسي مرخص متخصص في علاج وتأهيل مدمني ومتعاطي المستحضرات أو المواد المخدرة أو المؤثرة عقلياً، ولا يسمح بمغادرة المودعين فيه إلا بالأحوال والشروط المبينة في هذا المرسوم بقانون.
- مركز علاج الإدمان : مركز طبي ونفسي مرخص متخصص في علاج مدمني المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقلياً، ويسمح بالدخول إليه طوعاً لكل من يرغب في علاج نفسه من إدمان تلك المواد أو المستحضرات، وفقاً للشروط التي يحددها الوزير. الوصفة الطبية: الإذن الورقي أو الإلكتروني بصرف المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقلياً للمريض من طبيب مرخص له من الوزارة في مزاولة مهنة الطب في البلاد المريض بناء على مبرر علاجي، وصرف هذا النوع من المواد والمستحضرات بناء على مبرر طبي، وتعد وصفات طبية كذلك؛ الأذونات الورقية أو الإلكترونية الصادرة من أطباء في الخارج إلى القادمين للبلاد بشرط اعتمادها من الجهة الطبية الكويتية التي يحددها الوزير .
- السجلات والدفاتر : المحررات الورقية أو الإلكترونية، التي تدون بها الجداول،

أو المعلومات، أو الوصفات الطبية، أو المستندات، أو الأرقام، أو أي بيانات أخرى يحددها الوزير نفاذاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.

- المنطقة الاقتصادية الخالصة : منطقة تقع وراء البحر الإقليمي للبلاد مباشرة وملاصقة له وتمتد إلى الحدود البحرية مع الدول المجاورة والمقابلة لدولة الكويت.

- التسليم المراقب : السماح بعبور أو دخول المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقلياً إلى البلاد التي تعد حيازتها جريمة طبقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون أو بعد استبدالها جزئيا أو كلياً، دون ضبطها شريطة إخضاعها لمراقبة السلطات المختصة بغرض التعرف على الوجهة النهائية لتلك المواد أو المستحضرات للكشف عن هوية مرتكبيها أو المستفيدين منها، ومن ثم ضبطها وضبط كل من اشترك في إدخالها للبلاد مع علمه بمحتواها.

الفصل الثاني
إنشاء الكيانات

مادة ٢

ينشأ بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون مجلس يسمى (المجلس الأعلى لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية) يختص برسم استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة الإتجار والاستعمال غير المشروع في المواد والمستحضرات المخدرة والمؤثرة عقلياً، ووضع خطط للتوعية والوقاية والعلاج تلتزم بها كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات كل في حدود اختصاصه، وتطوير أجهزة الدولة المعنية بمكافحة الإتجار في تلك المواد وإساءة استعمالها، وضمان التنفيذ الفعال للمعاهدات الدولية المصدق عليها من دولة الكويت - ذات الصلة بالمواد والمستحضرات المخدرة والمؤثرة عقلياً والحد من انتشارها.

ويعقد المجلس اجتماعاً مرة كل شهرين على الأقل لبحث التقارير الأمنية والصحية المتعلقة بمكافحة التعامل غير المشروع بالمواد والمستحضرات المخدرة والمؤثرات العقلية وسبل الوقاية والعلاج منها، على أن يرفع هذا المجلس تقريراً في نهاية كل عام إلى مجلس الوزراء لإحاطته بالرؤى والمستجدات ذات الصلة بعمل المجلس.

ويصدر مرسوم بتشكيل هذا المجلس من الوزراء المعنيين، على أن يحدد هذا المرسوم نظام عمل المجلس، وكافة الأحكام المتعلقة به.

مادة ٣

تنشئ الوزارة مراكز للتأهيل ومراكز لعلاج الإدمان، تختص بتأهيل وعلاج المدمنين والمتعاطين.

وتقام تلك المراكز في مباني مستقله تتوافر فيها الاشتراطات العلاجية والأمنية، على أن يفرد في كل منها قسم خاص يودع فيه من لم يتم الحادية والعشرين من عمره.

ويجوز بقرار من مدير مركز التأهيل أو مدير مركز علاج الإدمان أو رئيس

القسم الطبي في أي منهما نقل المرضى فيما بين المركزين، في الحالات التي يحددها قرار من الوزير.

ويجوز أن يعهد للقطاع الأهلي بإنشاء وحدات طبية بذات النشاط المبين في الفقرة الأولى من هذه المادة، تحت إشراف الوزارة، وبعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزير. وتتولى الوزارة التفتيش على الجهات المرخص لها بتلك الأنشطة بمقتضى أحكام هذا المرسوم بقانون وأحكام الفصل السادس من القانون رقم ٧٠ لسنة ٢٠٢٠ المشار إليه.

ويصدر مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير اللائحة المنظمة لعمل هذه المراكز، والوحدات التابعة للقطاع الأهلي، على أن تتضمن هذه اللائحة الاشتراطات الخاصة بتراخيص هذه الوحدات، وكيفية الحصول على هذا الترخيص.

مادة ٤

تنشئ وزارة الداخلية مراكز إصلاح وتأهيل لتنفيذ عقوبة الحبس في جرائم حيازة المواد والمستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقلياً بقصد التعاطي، ويخضع المحكوم عليهم فيها لبرنامج العلاج الطبي والتأهيل والتدريب بالإضافة إلى برنامج الدمج الأسري والاجتماعي، على أن تكون هذه المراكز في مبان مستقلة ومنفصلة تماماً عن السجون التي تنفذ بها عقوبات الجرائم الأخرى.

ويصدر وزير الداخلية اللائحة المنظمة لعمل هذه المراكز والبرامج المتخصصة بعد التنسيق مع الجهات ذات الصلة.

الفصل الثالث

تراخيص الاستيراد والتصدير والنقل والإنتاج والزراعة

مادة ٥

لا يجوز إنتاج، أو صنع أو استيراد أو تصدير، أو نقل، أو حيازة، أو شراء، أو بيع، أو الإتجار في المواد والمستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقلياً، المدرجة في الجداول أرقام (١، ٢، (٤٣) من المجموعة الأولى، وجداول المجموعة الثانية، والجدولين رقمي (١، ٢) من المجموعة الثالثة المرفقة بهذا المرسوم بقانون أو صرفها، أو وصفها طبياً، أو تناولها، أو إدخالها في جسد الغير، أو التعامل بها بأية صورة كانت، إلا في الأحوال وبالشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون.

مادة ٦

لا يجوز زراعة أو استيراد أو تصدير، أو نقل، أو حيازة، أو شراء أو بيع، أو الإتجار في أي من النباتات المدرجة في الجدول رقم (٥) المرفق بهذا المرسوم بقانون أو بذورها، أو أي جزء من أجزائها في أي طور من أطوار نموها المبينة في جداول المجموعة الأولى المرفقة بهذا المرسوم بقانون أو التعامل فيها بأية صورة، إلا في الأحوال وبالشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون. ويستثنى من ذلك أجزاء النباتات والبذور المدرجة في الجدول رقم (٦) من المجموعة الأولى المرفق بهذا المرسوم بقانون.

مادة ٧

لا يجوز استيراد المواد، أو المستحضرات المخدرة، أو المؤثرة عقلياً ، أو السلائف الكيمائية أو تصديرها أو نقلها إلا بمقتضى ترخيص من الوزير، وتكون مدة صلاحية هذا الترخيص (٩٠) يوماً من تاريخ صدوره.

ويصدر الوزير قراراً بتنظيم إجراءات الاستيراد والأنواع الجائز استيرادها وتصديرها، والسجلات الخاصة بها، وتخضع الجهات المستوردة لها لرقابة الوزارة.

وينشأ في الوزارة سجل خاص يقيد به المرخص لهم في استيراد وتصدير ونقل المواد والمستحضرات المخدرة والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية ومستحضراتها، ويصدر الوزير قراراً بالبيانات التي يجب أن يتضمنها السجل وطريقة القيد فيه.

وللوزير الحق في رفض طلب الترخيص أو خفض الكمية المطلوب استيرادها أو تصديرها أو نقلها، وذلك بقرار مسبب.

وفي حالة رفض طلب منح ترخيص استيراد للجهات الحكومية، يجوز للوزير تزويد الجهة الطالبة من مخزون الوزارة بسعر التكلفة.

ولصاحب الشأن التظلم من هذا القرار إلى لجنة يصدر بتشكيلها قرار من مجلس الوزراء خلال (١٥) يوماً من تاريخ إبلاغه به، ويكون القرار الصادر في التظلم نهائياً.

مادة ٨

لا يجوز منح ترخيص استيراد أو تصدير أو نقل المواد والمستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقليا أو السلائف الكيميائية إلا للجهات الآتية:

١- الجهات الحكومية.

٢- الشركات والمصانع الدوائية المرخصة ووكلائها.

٣- الجامعات والكليات والمعاهد الأهلية التخصصية المرخصة.

٤- جهات البحث العلمي الحكومية والأهلية التخصصية المرخصة. وذلك مع مراعاة الشروط المطلوبة في طالب الترخيص والمبينة في المادة (١٨) من هذا المرسوم بقانون.

مادة ٩

يكون منح ترخيص استيراد أو تصدير، أو نقل، أو تداول المواد، أو المستحضرات المؤثرة عقلياً أيا كانت نسبة المؤثر فيها وأيا كان شكلها الصيدلاني أو السلائف الكيمائية وفقاً للضوابط الآتية:

١ - المواد المدرجة في الجدول رقم (١) من المجموعة الثانية المرفق بهذا المرسوم بقانون لأغراض البحث العلمي أو للوزارة.

٢- المواد المدرجة في الجدول رقم (٢) من المجموعة الثانية المرفق بهذا المرسوم بقانون يكون للوزارة والكليات والمعاهد المتخصصة والمصانع الدوائية المرخصة.

٣- المواد المدرجة في الجدولين رقمي (٤٣) من المجموعة الثانية المرفقين بهذا المرسوم بقانون غير المصنعة يكون للوزارة والجهات الحكومية والجامعات والكليات والمعاهد المتخصصة والمصانع الدوائية المرخصة.

مادة ١٠

على طالب الترخيص لاستيراد، أو تصدير، أو نقل المواد، أو المستحضرات المخدرة، أو المؤثرة عقلياً ، أو السلائف الكيميائية ومستحضراتها أن يقدم طلباً إلى الجهة المختصة، يبين فيه اسمه وعنوانه، وتحديد المواد والمستحضرات، والشكل الصيدلاني، واسم وعنوان الطرف الآخر، وسبب الاستيراد أو التصدير أو النقل وللجهة المختصة إضافة أي بيانات أخرى يتطلبها أي قانون أو لائحة.

مادة ١١

لا يجوز تسليم المواد، أو المستحضرات المخدرة، أو المؤثرة عقلياً، أو السلائف الكيميائية، أو مستحضراتها التي تصل إلى الدائرة الجمركية أو تصديرها إلا بموجب إذن إفراج أو تصدير من الوزارة يوضح به البيانات التي يصدر بها قرار من الوزير.
وعلى الإدارة العامة للجمارك في حالتي الاستيراد أو التصدير أن تستلم إذن الإفراج أو التصدير من أصحاب الشأن وتعيده إلى الوزارة، وتحتفظ بنسخة منه لديها ولدى صاحب الشأن.
ويعتبر الإذن لاغي إذا لم يعمل به خلال (٩٠) يوماً من تاريخ صدوره.

مادة ١٢

لا يجوز الإفراج عن المواد، أو المستحضرات المخدرة، أو المؤثرة عقلياً ، أو السلائف الكيميائية، أو مستحضراتها إلا إذا ثبتت صلاحيتها للاستعمال ومطابقتها للمواصفات والبيانات الواردة بالترخيص بموجب تقرير من الجهة المختصة بمنح ترخيص الإفراج والتي يحددها الوزير .

مادة ١٣

يحظر استيراد المواد، أو المستحضرات المخدرة، أو المؤثرة عقلياً، أو السلائف الكيميائية، أو مستحضراتها، أو تصديرها عن طريق البريد أو نقلها داخل طرود محتوية على مواد أخرى.
ويجب أن يتم نقلها - ولو بصفة عينة - داخل طرود مؤمن عليها، ويدون عليها اسم المادة بالكامل وطبيعتها وكميتها ونسبة المادة، أو المستحضر المخدرة، أو المؤثرات العقلية أو السلائف الكيميائية فيها.

مادة ١٤

على المرخص له بتصدير المواد أو المستحضرات المخدرة، أو المؤثرة عقلياً، أو السلائف الكيميائية أن يرفق مع كل طرد نسخة من ترخيص التصدير .
وعلى الوزارة أن ترسل نسخة من هذا الترخيص بالبريد الإلكتروني أو بأي وسيلة أخرى إلى المستورد، وأن تطلب منه إعادته إليها بعد استلام المواد والمستحضرات المرخص بها مؤشراً عليه بما يفيد الاستلام وتاريخه والكمية المستلمة.

مادة ١٥

يجوز في حال إعلان الطوارئ في البلاد استيراد المواد، أو المستحضرات المخدرة،

أو المؤثرة عقلياً، أو السلائف الكيميائية التي تدخل في أعمال الإغاثة، دون الالتزام بأحكام الاستيراد المبينة في هذا المرسوم بقانون على أن يكون ذلك بقرار من الوزير تحدد فيه الجهات التي يجوز لها الاستيراد والإجراءات المتبعة.

وتسري ذات الأحكام المبينة في الفقرة السابقة على تصدير تلك المواد والمستحضرات إلى الدول التي تعلن فيها حالة الطوارئ، وعلى التصدير من خلال جمعيات النفع العام والجمعيات الخيرية التي تدخل أعمال الإغاثة ضمن أغراضها.

الفصل الرابع
تراخيص الإتجار في المواد المخدرة والمؤثرة عقلياً ومستحضراتهم

مادة ١٦

لا يجوز الإتجار في المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقلياً إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزير.

ويصدر الوزير قراراً بإجراءات واشتراطات الترخيص، وأوجه التصرف فيها، وبإجراءات التنازل عنها للجهة التي صرفت منها، وبإجراءات إتلافها.

مادة ١٧

لا يرخص في الإتجار بالمواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقلياً إلا للصيدليات ومصانع ومستودعات شركات الأدوية، وفقاً للاشتراطات التي تحدد بقرار من الوزير.

مادة ١٨

لا يجوز منح الترخيص المشار إليه في المادة (١٦) من هذا المرسوم بقانون للفئات التالية إلا إذا رد إليهم اعتبارهم:

١- المحكوم عليه نهائياً بعقوبة في جناية.

٢- المحكوم عليه نهائياً في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون.

٣- المحكوم عليه نهائياً بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

٤- من سبق فصله تأديبياً لأسباب مخلة بالشرف والأمانة ما لم تنقض ثلاث سنوات من تاريخ الفصل.

ويعتبر الترخيص ملغي بقوة القانون إذا تحققت في المرخص له إحدى الحالات المشار إليها.

مادة ١٩

لا يجوز للمرخص لهم بالإتجار في المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقلياً التصرف فيها بأية صفة كانت إلا في الأحوال المحددة في القرار الوزاري الذي يصدر وفقاً لحكم المادة (١٦) من هذا المرسوم بقانون .

وعلى كل من رخص له في الاستيراد أو التصدير، أو النقل، أو التصنيع، أو الإتجار في المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقلياً إبلاغ الوزارة والجهات المختصة بتغيير نشاطه أو ترك الأعمال التي من أجلها منح الترخيص خلال (٣٠) يوماً على الأكثر من حدوث التغيير أو ترك العمل، وعليه في حال ترك العمل تسليم

الترخيص للوزارة.

وحال انتهاء الترخيص أو إلغاؤه لأي سبب كان وجب على المرخص له إعادة ما تبقى لديه من المواد والمستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقلياً إلى الجهة التي حصل منها عليها، وفي حال تعذر ذلك لسبب لا يد للمرخص له فيه عليه تسليمها للوزارة، ويحدد بقرار من الوزير كيفية التصرف فيها.

الفصل الخامس

تراخيص حيازة المواد المخدرة والمؤثرة عقلياً ومستحضراتهما

مادة ٢٠

يجوز للطبيب المرخص له بمزاولة مهنة الطب في البلاد أن يصف المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقلياً للمرضى، وذلك لحاجة مرضية وفقاً للمعايير الطبية المعتمدة وبموجب وصفة طبية خاصة، ويصدر الوزير قراراً بالبيانات والشروط الواجب توافرها في الوصفة الطبية.

ولا يجوز أن تزيد كمية العلاج الموصوف للمريض عن أسبوعين في كل مرة للمستحضرات المخدرة المدرجة في الجداول أرقام (١، ٢، (٣) من المجموعة الأولى المرفقة بهذا المرسوم بقانون، وشهرين في كل مرة لمستحضرات المؤثرات العقلية المدرجة في الجداول أرقام (٢، ٣، ٤) من المجموعة الثانية المرفقة بهذا المرسوم بقانون، ويجوز بقرار من الوزير زيادة المدتين لأدوية محددة.

ويحظر على الطبيب أن يحرر لنفسه أو لأي من أقاربه حتى الدرجة الثانية وصفة بأية كمية من المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقلياً .

مادة ٢١

يجوز للمريض، أو متولي رعايته في حالة عجزه حيازة مواد أو مستحضرات مخدرة أو مؤثرة عقلياً للاستعمال الخاص ولأسباب صحية وذلك في حدود الكميات التي يصفها له الأطباء المرخص لهم في مزاولة مهنة الطب في البلاد، ولا يجوز التنازل عن هذه المواد أو المستحضرات لأي شخص آخر مهما كانت الأسباب.

وفي حالة عدم استعمال أية كمية من قبل المريض لعدم حاجته إليها، يجب عليه أو على من يتولى رعايته، بحسب الأحوال، أن يسلمها إلى الجهة التي يحددها الوزير.

مادة ٢٢

يجوز للطبيب المرخص له في مزاولة مهنة الطب في البلاد أن يحوز بعض المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقلياً لعلاج المرضى في حالات الطوارئ بشرط أن يتم الاحتفاظ بهذه المواد في شكلها الذي يتفق مع استعمالها الطبي المعدة له دون تغيير، ويحظر عليه أن يسلم أية كمية منها للمرضى لكي يستعملونها بأنفسهم .

ويجوز في الحالات الطارئة أن يتم الصرف قبل تحرير الوصفة داخل أو خارج المنشأة الصحية على أن يتم ذلك بتعليمات مباشرة من الطبيب وتحت مسؤوليته الشخصية.

ويجب على الطبيب مراعاة الأحكام الخاصة بحيازة المواد أو المستحضرات

المخدرة والمؤثرة عقلياً المذكورة في المادة (٣٧) من هذا المرسوم بقانون وقيدها بالسجل الخاص.

ويصدر الوزير قراراً بالإجراءات الواجب اتباعها في حيازة وحفظ وإعادة هذه المواد أو المستحضرات إلى الجهة التي صرفت منها .

مادة ٢٣

لا يجوز للطبيب البيطري المرخص له بمزاولة المهنة في البلاد أن يحرر وصفة طبية بصرف المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقلياً إلا لعلاج حيوان أو السيطرة عليه، ولا يكون ذلك إلا بترخيص خاص من الوزارة ووفق الشروط والبيانات والكميات التي يحددها الوزير، على أن تكون مدة هذا الترخيص سنة.

ويحظر عليه صرفها للأشخاص لاستعمالها على الحيوانات بأنفسهم

ويجب عليه وعلى مدير المنشأة البيطرية التابع لها الالتزام بأحكام الحيازة وقيد الوصفات في السجلات والرقابة المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون، وإعادة المواد والمستحضرات إلى الجهة التي صرفت منها أو اتباع إجراءات تسليمها للوزارة طبقاً للأحكام المنظمة لذلك في حال عدم استخدامها لأي سبب من الأسباب.

ويصدر الوزير قراراً بتحديد تلك المواد والكمية اللازمة لذلك الغرض وبالإجراءات الواجب اتباعها في حيازة وحفظ وإعادة هذه المواد إلى الجهة التي صرفت منها والأشخاص الاعتباريين، وموظفيهم وعمالهم الذين يجوز الترخيص لهم بالحيازة لأغراض السيطرة على الحيوانات.

مادة ٢٤

لا يجوز للصيدلي أن يصرف أية كمية من المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقلياً إلا بموجب وصفة طبية صادرة من الوزارة أو من طبيب مرخص له في مزاولة مهنة الطب في البلاد، ولا يجوز صرفها بعد مضي (٥) أيام من تاريخ تحريرها، ويحظر استعمال الوصفة ذاتها أكثر من مرة، ويجوز للصيدلي صرف كميات أقل من المدونة في الوصفة في الأحوال التي تحددها الجهة المختصة.

مادة ٢٥

يصدر الوزير قراراً بالبيانات والشروط الواجب توافرها في تحرير الوصفات الطبية التي تصرف بمقتضاها من الصيدليات المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقلياً .

وتصرف الوصفات بموجب دفاتر مختومة بخاتم الوزارة أو بأي وسيلة إلكترونية أخرى معتمدة من الوزارة، وللوزير تحديد المقادير التي لا يصح تجاوز صرفها للمرضى .

مادة ٢٦

يحفظ أصل الوصفات الطبية في الصيدلية القائمة بالصرف، ويعطى المريض أو متولي رعايته صورة طبق الأصل من هذه الوصفة مثبت بها الكمية المنصرفة من الصيدلية، وتاريخ صرفها، وتوقيع الصيدلي الذي قام بالصرف وخاتم

الصيدلية، ويحتفظ بتلك الصورة لتقديمها للجهات الأمنية أو المختصة عند الطلب إلى حين انتهاء علاجه

مادة ٢٧

تمسك الصيدلية دفاتر خاصة لقيد الوارد والمنصرف من المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقلياً، وتختم صفحاته بخاتم الوزارة.

ويحدد الوزير البيانات الواجب قيدها في ذلك الدفتر، ويمكن تسجيل ذلك بأي وسيلة إلكترونية أخرى معتمدة من الوزارة.

مادة ٢٨

يجوز لمن يحددهم الوزير من أفراد المهن المعاونة لمهنة الطب حيازة بعض مواد ومستحضرات المؤثرات العقلية المدرجة في الجداول أرقام (٢،٣،٤) من المجموعة الثانية المرفقة بهذا المرسوم بقانون، بغرض علاج المرضى في الحالات الطارئة خارج المنشأة الصحية، على أن يحتفظ بهذه المواد والمستحضرات بشكلها الذي يتفق مع استعمالها الطبي المعدة له دون تغيير، ويصدر الوزير قراراً بتحديد الكمية اللازمة لذلك الغرض والإجراءات الواجب أتباعها في حيازة وحفظ وإعادة هذه المواد إلى الجهة التي صرفت منها.

مادة ٢٩

يجوز لقائدي الطائرات والسفن العامة الدولية المسجلة بدولة الكويت حيازة كمية محددة من مواد أو مستحضرات المؤثرات العقلية المدرجة في الجداول أرقام (٢، ٣، ٤) من المجموعة الثانية المرفقة بهذا المرسوم بقانون وذلك لأغراض الإسعاف الأولي والحالات الطارئة على هذه الوسائل، ويصدر الوزير قراراً بتحديد هذه الكمية وطريقة صرفها.

كما يجوز لقائدي تلك الوسائل العامة الدولية الأجنبية حيازة المواد أو المستحضرات المبينة في الفقرة السابقة لأغراض استعمالها في الحالات الطارئة أو الإسعافات الأولية عند دخولها البلاد أو خروجها منها عبر المنافذ المختلفة، بشرط أن يكون مصرحاً بها من الدولة المصدرة، وأن يقوم المسؤول عن وسيلة النقل بإبلاغ سلطات المنفذ بهذه المواد أو المستحضرات التي يحملها عند الوصول وعند المغادرة، وتستثنى هذه المواد والمستحضرات من أحكام الاستيراد والتصدير المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون.

مادة ٣٠

يجوز للمرضى القادمين إلى البلاد إدخال مستحضرات المواد المخدرة الواردة في الجدول رقم (١) من المجموعة الأولى المرفق بهذا المرسوم بقانون بالكمية الكافية لعلاجهم لمدة لا تزيد على (١٥) يوماً.

كما يجوز لهم إدخال مستحضرات المؤثرات العقلية الواردة في الجداول أرقام (٢،٣،٤) من المجموعة الثانية المرفقة بهذا المرسوم بقانون بالكمية اللازمة لعلاجهم لمدة لا تزيد عن شهر، على أن يقدموا التقارير والوصفات الطبية عند وصولهم إلى الدائرة الجمركية، ويجب أن تكون تلك التقارير أو الوصفات الطبية مصدقة كتابة أو بأي وسيلة إلكترونية أخرى من الجهات الرسمية الكويتية «في الخارج» قبل الوصول للبلاد، وفي حال لم تكن تلك التقارير أو الوصفات الطبية مصدقة لا تفرج الإدارة العامة للجمارك عن هذه المستحضرات إلا بعد التصديق على

هذه الوصفات من الجهة التي تحددها الوزارة، على أن يتم هذا التصديق كتابة أو بأي وسيلة إلكترونية أخرى خلال مدة لا تجاوز أربع وعشرين ساعة من الكشف عن تلك المستحضرات لموظفي الجمارك.

ولا تسري أحكام هذه المادة على من يحوز المستحضرات المبينة في الفقرة السابقة بموجب وصفة طبية صادرة من طبيب مرخص له بمزاولة مهنة الطب في البلاد على أن تقدم تلك الوصفة للموظف المختص في المنفذ حال دخول البلاد لمطابقتها مع مستحضرات المخدرات أو المؤثرات العقلية وكميتها .

وتثبت الإدارة العامة للجمارك في نظامها الخاص مصادرة المستحضرات التي تتجاوز الكمية المسموح بها في الفقرة الأولى، ويتعين عليها أن ترسلها للوزارة بموجب تقرير مفصل تمهيدا للتصرف فيها من قبلها.

مادة ٣١

تنظم بقرار من الوزير، طريقة صرف المواد والمستحضرات المخدرة والمؤثرة عقلياً في المنشآت الصحية والصيدليات، وأنواع المواد والمستحضرات المخدرة والمؤثرة عقليا التي يجوز لمزاولي مهنة الطب حيازتها في المنشآت الصحية وللعلاج خارجها، وأنواع المؤثرات العقلية التي يجوز للأطباء البيطريين حيازتها في المنشآت البيطرية، وإجراءات استخدامها خارج تلك المنشآت وإجراءات رد المواد والمستحضرات المخدرة والمؤثرات العقلية إلى الجهة التي صرفت منها، وآلية وإجراءات إتلافها، والبيانات اللازم توافرها في الوصفة، وكذلك طريقة تداول المواد أو المستحضرات المخدرة والمؤثرة عقلياً لدى جميع من يحق لهم استيرادها أو تصديرها أو نقلها أو استعمالها على النحو المبين في هذا المرسوم بقانون.

الفصل السادس
تنظيم إنتاج المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وصنع المستحضرات المحتوية عليها

مادة ٣٢

لا يجوز إنتاج أو صنع المواد أو المستحضرات المخدرة والمؤثرة عقلياً إلا لمصانع الأدوية وبترخيص من الوزير.

ولا يجوز لهذه المصانع استعمال المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقلياً إلا في العمليات التي تأذن بها الوزارة.

وينظم بقرار من الوزير إجراءات إصدار تراخيص إنتاج أو صنع الأدوية التي تحتوي على أي من تلك المواد أو المستحضرات وتعبئتها.

مادة ٣٣

يجب على مصانع الأدوية المرخص لها أن تدون في النشرات الموجودة داخل عبوات المواد والمستحضرات المخدرة والمؤثرة عقلياً، أو على البطاقات الملصقة على هذه العبوات أو كلاهما، التعليمات الخاصة بطريقة استعمالها والتحذيرات من استعمالها وأية بيانات أخرى ترى الوزارة تدوينها .

الفصل السابع
النباتات الممنوع زراعتها

مادة ٣٤

لا يجوز زراعة النباتات المدرجة في الجدول رقم (٥) من المجموعة الأولى المرفق بهذا المرسوم بقانون إلا بترخيص من الوزير.

مادة ٣٥

لا يصدر الترخيص من الوزير وفقاً للمادة السابقة إلا للجهات الحكومية، ومراكز الأبحاث والجامعات والكليات والمعاهد الحكومية والأهلية المرخصة المتخصصة.

مادة ٣٦

للوزير الترخيص للجهات الحكومية والمعاهد العلمية في زراعة أي نبات من النباتات المحظور زراعتها، وذلك للأغراض الطبية أو البحوث العلمية بالشروط التي يضعها لذلك.

وله أن يرخص في استيراد النباتات المدرجة بالجدول رقم (٥) المرفق بهذا المرسوم بقانون وبذورها، وفي هذه الحالة تخضع هذه النباتات والبذور لأحكام الفصل الثالث من هذا المرسوم بقانون.

الفصل الثامن
أحكام عامة

مادة ٣٧

على كل من رخص له في استيراد أو تصدير أو حيازة أو الإتجار في المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقلياً وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون أن يقيد الوارد والمنصرف من هذه المواد والمستحضرات خلال أربع وعشرين ساعة من وقت ورودها أو صرفها في سجلات خاصة، وأن يتضمن تاريخ الورود أو الصرف وأسم البائع أو المشتري وعنوانه وأسم المواد والمستحضرات المخدرة والمؤثرة عقلياً بالكامل وطبيعتها وكميتها ونسبتها، وكذلك جميع البيانات التي تقررها الوزارة، ويمكن قيد هذه البيانات بأي وسيلة إلكترونية أخرى معتمدة من قبل الوزارة.

وعلى مديري الصيدليات والمحال المرخص لها في الإتجار أو استعمال المواد أو المستحضرات المشار إليها إرسال البيانات إلى الوزارة خلال الأسبوع الأول التالي لانقضاء كل ثلاثة أشهر مبيناً به الوارد والمنصرف والباقي من تلك المواد والمستحضرات خلال الفترة المذكورة طبقاً للنماذج المكتوبة أو الإلكترونية التي تعدها الوزارة لهذا الغرض

مادة ٣٨

تحفظ السجلات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون لمدة ثلاث سنوات من تاريخ أخر قيد تم فيها، وتحفظ تراخيص الاستيراد والتصدير والنقل والتداول وتراخيص الإفراج والفواتير الخاصة بالاستيراد والتصدير والوصفات الطبية المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون للمدة ذاتها من التاريخ المثبت عليها.

ويتم إتلاف المستندات الورقية المبينة في الفقرة الأولى من هذه المادة بعد انقضاء

المدة المبينة فيها بمعرفة لجنة تشكل من الوزارة تعقد كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الحاجة، على أن يتم الاحتفاظ بنسخة إلكترونية من تلك المستندات، ويكون لهذه النسخة ما للمستند المأخوذة عنه من قوة في الإثبات.

ويجوز بقرار من الوزير إلزام المخاطبين بأحكام هذا المرسوم بقانون بحفظ السجلات إلكترونياً إضافة إلى النسخ الورقية، على أن يضمن النظام الإلكتروني لتلك السجلات الاحتفاظ بكافة البيانات التي تكفلت السجلات الورقية الاحتفاظ فيها، والاطلاع عليها عند الطلب من قبل موظفي الضبطية القضائية.

مادة ٣٩

على المرخص لهم بالإتجار في المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقليا إرسال كشف إلى الوزارة خلال الأسبوع الأول التالي لانقضاء كل ثلاثة أشهر من السنة الميلادية وكشف في نهاية كل عام، بالوارد والمنصرف والمتبقي من المواد والمستحضرات المخدرة والمؤثرة عقلياً خلال هذه الفترة. ويسري ذلك على جميع المنشآت الصحية البشرية والبيطرية الحكومية والأهلية.

مادة ٤٠

يجوز بقرار من الوزير تعديل الجداول أو المجموعات المرفقة بهذا المرسوم بقانون بالحذف أو بالإضافة أو بالنقل فيما بينها، أو بتغيير النسب الواردة فيها.

مادة ٤١

للوزير فرض رسوم على الخدمات التي تقدمها الوزارة طبقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون وتعفى الجهات الحكومية منها.

الفصل التاسع
العقوبات

مادة ٤٢

يعاقب بالإعدام أو الحبس المؤبد المقرون بغرامة لا تقل عن مائة ألف دينار ولا تجاوز مليوني دينار أو ما يعادل إجمالي قيمة المواد أو المستحضرات أو النباتات محل الجريمة، أيهما أعلى، كل من ارتكب أياً من الأفعال الآتية، في غير الأحوال المرخص بها قانوناً :

١- جلب أو هرب بقصد الإتجار المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقلياً.

٢- أنتج أو صنع بقصد الإتجار المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقلياً.

٣- زرع بقصد الإتجار نباتاً من النباتات المدرجة في الجدول رقم (٥) المرفق بهذا المرسوم بقانون.

مادة ٤٣

يعاقب بالإعدام أو الحبس المؤبد المقرون بغرامة لا تقل عن خمسين ألف دينار ولا تجاوز خمسمائة ألف دينار، أو ما يعادل إجمالي قيمة المواد أو المستحضرات محل الجريمة، أيهما أعلى، كل من ارتكب أياً من الأفعال الآتية في غير الأحوال المرخص بها قانوناً :

١- حاز، أو أشترى أو باع بقصد الإتجار المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة

عقلياً .

٢ - روج لمواد أو مستحضرات مخدرة أو مؤثرة عقلياً.

٣-قايض في المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقلياً، أو قدم شيئاً منها بمقابل نقدي للتعاطي.

فإذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في البند الأخير دون مقابل تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار.

مادة ٤٤

تكون العقوبة الإعدام في الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين إذا توفر فيها ظرف من الظروف المشددة الآتية:

١ - العود.

٢ - إذا استعان الجاني في تنفيذ جريمته بحدث، أو بشخص مصاب بمرض عقلي، أو كان لديه نقص في نموه الذهني، أو كان حسن النية أو مكرها، أو ممن يتولى الجاني تربيته أو رعايته، أو كان ممن له سلطة عليه .

٣- إذا قدم الجاني المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقلياً لحدث بغرض التعاطي.

٤ - إذا وقعت الجريمة في السجون أو مراكز الشرطة، أو التأهيل، أو العلاج من الإدمان أو في دور العبادة، أو في الأماكن المخصصة للتعليم، أو في الأندية الرياضية.

٥ - إذا استغل الجاني سلطته الوظيفية في ارتكاب الجريمة أو تسهيل ارتكابها .

مادة ٤٥

يعاقب بالإعدام كل من أنشأ أو أدار تنظيماً عصابياً ولو في الخارج يكون الغرض منه أو من بين أنشطته ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادتين (٤٢) (٤٣) من هذا المرسوم بقانون.

ويعاقب بالحبس المؤبد وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف دينار ولا تجاوز خمسين ألف دينار كل من انضم إلى هذا التنظيم، أو اشترك في أي من أعماله وكان عالماً بأغراضه.

مادة ٤٦

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة وبغرامة لا تجاوز عشرين ألف دينار من أرتكب أياً من الأفعال التالية في غير الأحوال المصرح بها طبياً :

١ - حمل غيره على تناول المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقلياً عن طريق استعمال العنف أو التهديد باستعماله.

٢ - أدخل خلسة إلى جسد الغير مواد أو مستحضرات مخدرة أو مؤثرة عقليا بطريق الحقن، أو الاستنشاق، أو بأي وسيلة أخرى، أو دسها له في شرابه أو طعامه، أو حمله على تناولها دون علمه بحقيقتها.

وتكون العقوبة الحبس المؤبد إذا ارتكبت تلك الأفعال تمهيداً لارتكاب جريمة على المجني عليه أو على غيره من الأشخاص للتغلب على مقاومته، أو إذا أدى ذلك إلى إدمان المجني عليه، أو إصابته بأذى بليغ أو بعاهة مستديمة.

وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على هذا الفعل موت المجني عليه.

مادة ٤٧

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار كل من دس للغير المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقلياً بقصد اتهامه بحيازتها، أو لإخفائها لديه دون علمه بحقيقتها.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تجاوز عشرين ألف دينار، إذا ترتب على ذلك القبض على من دست عليه أو وجدت لديه تلك المواد أو المستحضرات، أو تم احتجازه أو حبسه احتياطياً، أو إذا وجه إليه الاتهام من قبل جهة التحقيق المختصة.

وتكون العقوبة الحبس المؤبد إذا صدر بحق المجني عليه، حكماً نهائياً بالحبس، أو إذا كان الجاني من قوة الشرطة.

وتكون العقوبة الإعدام إذا صدر على المجني عليه حكماً بالإعدام وتم تنفيذه.

مادة ٤٨

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تجاوز عشرة آلاف دينار كل من حاز أو جلب أو هرب، أو اشترى، أو أنتج، أو صنع المواد، أو المستحضرات المخدرة، أو المؤثرة عقلياً، أو زرع نباتا من النباتات المبينة في الجدول رقم (٥) من المجموعة الأولى المرفق بهذا المرسوم بقانون، وذلك في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، ودون توافر أي من القصود المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار إذا وقعت الجريمة في السجون، أو مراكز الشرطة أو التأهيل، أو العلاج من الإدمان أو في دور العبادة، أو في الأماكن المخصصة للتعليم، أو في الأندية الرياضية.

مادة ٤٩

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار، كل من تناول، أو حاز، أو جلب، أو هرب، أو أنتج، أو صنع أو اشترى، بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقلياً، وذلك في غير الأحوال المرخص بها قانوناً.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تجاوز عشرة آلاف دينار إذا وقعت الجريمة في السجون، أو مراكز الشرطة أو التأهيل، أو العلاج من الإدمان أو في دور العبادة، أو الأماكن المخصصة للتعليم أو في الأندية الرياضية.

مادة ٥٠

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تجاوز عشرة آلاف دينار كل من أدار أو أعد أو هيأ مكاناً لتعاطي المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقلياً.

فإذا كان ذلك الفعل بمقابل عوقب الجاني بالحبس مدة خمس عشرة سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف دينار ولا تجاوز مائة ألف دينار. وكل من ضبط في ذلك المكان وكان يجري فيه تعاطي الغير تلك المواد أو المستحضرات مع علمه بذلك، وكان قادراً على مغادرة المكان، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات

وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ولا يسري حكم هذه المادة على من يقيم في المكان المذكور، ما لم يثبت اشتراكه مع من أدار أو أعد أو هيأ ذلك المكان .

مادة ٥١

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين كل من دعا بطريق الترغيب أو الإغراء أو الإغواء وبأي وسيلة كانت على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة (٤٩) من هذا المرسوم بقانون.

مادة ٥٢

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا كان محل الجرائم المنصوص عليها في المواد (٤٢/ ١-٢، ٤٣، ٤٨، ٤٩) من هذا المرسوم بقانون، هي إحدى المواد أو المستحضرات الواردة في الجدول رقم (٣) من المجموعة الأولى المرفق بهذا المرسوم بقانون.

ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار، إذا كان محل الجريمة المنصوص عليها في المادة (٤٩) من هذا المرسوم بقانون هي إحدى المواد أو المستحضرات الواردة في جدول المجموعة الرابعة المرفق بهذا المرسوم بقانون، أو زراعة نباتاً من النباتات المدرجة في الجدول رقم (٥) من المجموعة الأولى المرفق بهذا المرسوم بقانون.

مادة ٥٣

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز عشرة آلاف دينار ولا تقل عن خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حرر وصفة طبية، أو سمح بصرف المواد، أو المستحضرات المخدرة ، أو المؤثرة عقلياً بأي وسيلة كانت، بقصد التعاطي خلافا للمعايير الطبية المعتمدة.

فإذا عاد إلى ارتكاب الفعل تكون العقوبة الحبس لمدة لا تجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تجاوز عشرين ألف دينار.

ويجوز أن يحكم بالوقف عن مزاولة المهنة لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات.

مادة ٥٤

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تجاوز أربعة آلاف دينار، كل من صدر بحقه أمر بأخذ عينة لفحصه للكشف عن المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقلياً، وذلك لإعمال حكم المادة (٦٢) من هذا المرسوم بقانون وامتنع دون مبرر عن تقديم تلك العينة

مادة ٥٥

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب مخالفة تتعلق بالقيد في السجلات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون، وكل من منع موظفاً عاماً أو حاول منعه من تنفيذ الأحكام المبينة فيه والتحقق منها، أو أرتكب أية مخالفة أخرى لأحكام هذا المرسوم بقانون أو القرارات أو التراخيص المنفذة له.

مادة ٥٦

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أفشى أية بيانات أو معلومات خاصة في بلاغات أو علاج المدمنين، أو بالمودعين في مركز التأهيل أو علاج الإدمان، أو الفحوصات المبينة في المادة (٦٦) من هذا المرسوم بقانون، وذلك من دون مبرر وبقصد الإساءة.

مادة ٥٧

يعاقب الشخص الاعتباري بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تجاوز مائة ألف دينار، أو ما يعادل إجمالي قيمة المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقلياً محل الجريمة، أيهما أعلى، عن كل مخالفة وقعت منه لأحكام هذا المرسوم بقانون.

ويجوز الحكم بمنع الشخص الاعتباري بصفة دائمة، أو لمدة لا تجاوز خمس سنوات من القيام بأنشطة تتعلق بالتعامل بالمواد أو المستحضرات المشار إليها بالفقرة السابقة ولو بصورة غير مباشرة، وينشر الحكم الصادر بالإدانة في الجريدة الرسمية.

ولا يسري حكم هذه المادة على الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة.

وفي جميع الأحوال السابقة، لا يخل ذلك بالمسؤولية الجزائية للشخص الطبيعي.

مادة ٥٨

يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تجاوز عشرين ألف دينار كل من صنع، أو روج، أو باع، أو حاز بقصد الإتجار سلع أو مطبوعات أو شعارات تحمل صور، أو رسومات، أو كتابات، أو أفكار تدعو أو تحض على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون. ويعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار كل من ارتدى أو استعمل أي شيء مما ورد في الفقرة السابقة.

مادة ٥٩

للمحكمة إذا قضت بالامتناع عن النطق بالعقاب في الجريمة المنصوص عليها في المادة (٤٩) من هذا المرسوم بقانون، أن تحكم بإلزام المحكوم عليه بمراجعة المركز الصحي الذي يحدده الوزير أثناء مدة التعهد المقضي بها عليه لعلاجه من الإدمان وتأهيله، أو للحيلولة دون عودته للتعاطي.

وإذا ثبت مخالفته للضوابط والشروط التي يحددها ذلك المركز، أو في حالة عودته لارتكاب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة السابقة وتم تقديمه للمحاكمة الجزائية بسبب ذلك، يعد إخلالاً منه موجباً المضي في محاكمته.

مادة ٦٠

كل من أرتكب جريمة تتسم بطابع العنف أو التهديد، أو نتج عنها إيذاء للغير أو إتلاف أملاكهم، وكان وقت ارتكابها تحت تأثير المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقلياً، جاز للمحكمة أن تقضي عليه بما يزيد عن الحد الأقصى المقرر قانوناً لتلك الجريمة، بشرط عدم مجاوزة ضعف هذا الحد.

الفصل العاشر
العلاج والإيداع

مادة ٦١

لا تقام الدعوى الجزائية على المدمن الذي يتقدم من تلقاء نفسه إلى مركز علاج الإدمان طلباً في العلاج ولإعادة تأهيله، وذلك قبل قيد أي شكوى أو طلب لملاحقته عملاً بأحكام المادة (٦٢) من هذا المرسوم بقانون.

وعلى المدمن أن يسلم للمركز ما بحوزته من مواد أو مستحضرات مخدرة أو مؤثرة عقلياً إن وجدت لديه، ويتعين على المركز أن يرسل المضبوطات للجهة المختصة في الوزارة بموجب تقرير مفصل تمهيداً للتصرف بها.

وللمركز إخراج المدمن في أي وقت بعد تعافيه أو في حال مخالفته للضوابط لمبينة في الفقرة الثانية من المادة (٦٤) من هذا المرسوم بقانون.

ويجب التعامل مع المدمن وبياناته في سرية تامة.

مادة ٦٢

يجوز لأحد الزوجين أو أي من الأقارب حتى الدرجة الثالثة إبلاغ الشرطة عن زوجه أو قريبه بسبب إدمانه أو تعاطيه رغبة في علاجه، كما يجوز ذلك للجهة التي يعمل بها المبلغ عنه، أو بناء على طلب المراكز الصحية التابعة للوزارة، على أن يحرر البلاغ كتابة أو بأي وسيلة إلكترونية أخرى.

ويتم التعامل مع هذه الإجراءات في سرية تامة، ويجوز للمبلغ أن بطلب عدم الكشف عن هويته للمبلغ عنه.

وللشرطة القبض على المبلغ عنه بعد تلقي البلاغ أو الطلب، إذا تلاحظ لهم وجوده في إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة (٧٦) من هذا المرسوم بقانون.

وللنيابة العامة أن تجري تحقيقاً بعد ورود البلاغ أو الطلب، ولها أن تأمر بإيداع المبلغ عنه في مركز التأهيل لمدة لا تجاوز أسبوعين لفحصه قبل البت في الأمر متى وجدت مقتضى لذلك. وللنيابة العامة بعد الانتهاء من التحقيق وورود تقرير المركز، أن تقرر إما برفض الإيداع، أو بإيداع المبلغ عنه في المركز بقرار مسبب.

ويودع المبلغ عنه في المركز لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، فإذا تعافى قبل استكمال تلك المدة قدم المركز تقريراً عن حالته للنيابة العامة لتقرر إطلاق سراحه.

وللمركز بعد الإفراج عن المودع إذا اقتضت حالته، أن يكلفه بمراجعة العيادات التابعة له لمساعدته على التخلص من آثار الإدمان، واستكمال تأهيله لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر أخرى.

أما إذا رأى المركز حاجته إلى مزيد من العلاج بعد انتهاء فترة إيداعه السابقة أو في حالة تخلفه عن الحضور، أو في حالة عدم التزامه في خطة العلاج والتأهيل بعد إطلاق سراحه، وذلك على النحو المبين في الفقرتين السابقتين، قدم المركز تقريراً إلى النيابة العامة والتي لها إصدار قرار بإطلاق سراحه من المركز، أو أن تقرر استمرار بقائه فيه، أو بإيداعه للعلاج لمدة أخرى.

على ألا تجاوز مدة إيداعه في المركز في جميع الأحوال السابقة عن سنة في كل مرة

يتم إيداعه بها، ولا يجوز أن يودع مرة أخرى مالم يمض على خروجه من المركز شهرين على الأقل، ولا تقام عليه الدعوى الجزائية في الأحوال السابقة.

أما إذا خالف المودع الضوابط المبينة في الفقرة الثانية من المادة (٦٤) من هذا المرسوم بقانون أثناء فترة إيداعه، يحال إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها نحوه.

ويجوز للمودع التظلم من قرار النيابة العامة الصادر بإيداعه إلى محكمة الجنايات خلال (١٥) يوماً من تاريخ علمه به.

وإذا ثبتت كيدية البلاغ المبين بالفقرة الأولى من هذه المادة عوقب مقدمه بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة ٦٣

للنيابة العامة بدلاً من إقامة الدعوى الجزائية على المتهم ابتداءً بسبب ارتكابه الجريمة المنصوص عليها في المادة (٤٩) من هذا المرسوم بقانون أن تأمر بإيداعه في مركز التأهيل لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.

فإذا تعافى المتهم من إدمانه أو تعاطيه قبل استكمال المدة المقررة، قدم المركز تقريراً عن حالته للنيابة العامة لتقرر إطلاق سراحه، وللنيابة العامة أن تصدر قراراً بحفظ التحقيق بشأنه.

أما إذا خالف المتهم الضوابط المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (٦٤) من هذا المرسوم بقانون، يكون للنيابة العامة أن تقدمه للمحاكمة لمباشرة الدعوى الجزائية قبله عن الجية المبينة في الفترة الأولى من هذه المادة، وذلك دون إخلال بالجرائم الأخرى المرتكبة منه. وإذا قضت المحكمة عليه بعقوبة الحبس أو بالإيداع أو بالامتناع عن النطق بالعقاب فتحتسب المدة السابقة التي قضاها في المركز من لمدة المقضي بها عليه. ويجوز للمتهم التظلم من قرار النيابة الصادر بإيداعه إلى محكمة الجنايات خلال (١٥) يوماً من تاريخ علمه به.

مادة ٦٤

للمحكمة بدلاً من توقيع العقوبة المبينة في المادة (٤٩) المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون، أن تأمر بإيداع المدمن أو المتعاطي في مركز التأهيل، إلى أن يقدم المركز تقريراً عن حالته إلى المحكمة لتقرر إطلاق سراحه أو استمرار إيداعه، على ألا تجاوز فترة بقاء المحكوم عليه في المركز عن سنة واحدة في كل مرة يتم إيداعه بها، وللمركز وقبل استكمال المدة المقررة للعلاج طلب إلغاء أمر الإيداع في الحالتين الآتيتين:

١- عدم جدوى الإيداع، أو مخالفة المحكوم عليه الواجبات المفروضة عليه لعلاجه.

٢- ارتكاب المحكوم عليه أثناء إيداعه أياً من الجرائم المعاقب عليها قانوناً.

وعلى النيابة العامة إعادة عرض المحكوم عليه على المحكمة التي أصدرت الحكم خلال مدة لا تجاوز شهر من ورود تقرير المركز، وللمحكمة أن تقرر إنهاء إيداع المحكوم عليه وإطلاق سراحه، أو استمرار إيداعه في المركز لاستكمال المدة المقررة له على أن يتعهد بالمواظبة على تنفيذ خطة العلاج والتأهيل، وبالالتزام بحسن السير والسلوك، أو أن تمضي في محاكمته فإن قضت عليه بعقوبة الحبس يتم خصم

المدة التي قضاها في المركز من مدة العقوبة المقضي بها عليه.

مادة ٦٥

لا تقام الدعوى الجزائية على من يدخل إلى البلاد عبر المنافذ الرسمية، ويضبط لأول مره بسبب حيازته، لأطعمة، أو مشروبات، أو أي منتجات للعناية بالجسد، بقصد الاستعمال الشخصي، تحتوي في تركيبها على مواد، أو مستحضرات مخدرة، أو مؤثرة عقلياً، أو حاز بقصد التعاطي مستحضرات المؤثرات العقلية المبينة في المادة (٣٠) من هذا المرسوم بقانون دون وصفة طبية.

وفي جميع الأحوال تثبت الإدارة العامة للجمارك في نظامها الخاص مصادرة تلك الأشياء ويتعين عليها أن ترسلها للوزارة بموجب تقرير مفصل تمهيداً للتصرف فيها من قبلها، وعلى أن يحرر من ضبطت لديه تلك الأشياء تعهداً أمام الإدارة العامة للجمارك بعدم تكرار ما بدر منه مستقبلاً.

فإذا عاد المتعهد إلي ارتكاب ذات الفعل يحال إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها نحوه عما ارتكبه في المرة الأخيرة.

مادة ٦٦

يجوز بقرار من السلطة المختصة بالتعيين في كل جهة إضافة فحص الكشف عن تعاطي المواد والمستحضرات المخدرة والمؤثرة عقلياً دون وصفة طبية، إلى الفحوصات الطبية اللازمة لإتمام إجراءات التعيين في الوظائف العامة، كما يجوز لهذه السلطة، أو من تفوضه، بعد التنسيق

مع الوزارة، أن تجري تلك الفحوصات للموظفين لديها بشكل دوري وعشوائي، خلال أوقات عملهم الرسمي للكشف عن مدى تعاطيهم لأياً من المواد أو المستحضرات المخدرة دون وصفة طبية.

كما يجوز لوزير الداخلية إضافتها للفحوصات اللازمة لمنح رخص السوق بجميع فئاتها، ورخص حيازة الأسلحة والذخائر.

كما يجوز للوزير إضافة ذلك الفحص إلى الفحوصات الطبية اللازمة لإتمام إجراءات الزواج، وإذا ثبت تناول الخاضعين للفحوصات الأخيرة لتلك المواد أو المستحضرات بغير وصفة طبية، فلا تقام عليهم الدعوى الجزائية.

مادة ٦٧

تتولى الوزارة إدارة مراكز التأهيل، والإشراف على الوحدات الطبية العاملة بذات النشاط التابعة للقطاع الأهلي.

وتتولى وزارة الداخلية متابعة وتنفيذ أحكام وقرارات الإيداع في هذه المراكز والوحدات الطبية، وتوفير الحراسة اللازمة لها، ولها بناءً على طلب من إدارة المركز أو الوحدة الطبية استخدام القوة الجبرية عند الحاجة للسيطرة على المودعين في حال الشغب.

الفصل الحادي عشر
صدور الأحكام وأثرها

مادة ٦٨

للمحكمة التي أصدرت الحكم على السجين الأجنبي، الذي ينفذ العقوبة المحكوم بها عليه في الجريمة المنصوص عليها في المادة (٤٩) من هذا المرسوم

بقانون، أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها عليه مع إبعاده عن البلاد، وذلك بعد مضي شهرين من تاريخ تنفيذه للعقوبة.

وفي غير ذلك، لا يجوز الأمر بوقف التنفيذ إلا بعد مضي مدة لا تقل عن أربعة أشهر من تاريخ تنفيذ السجين العقوبة المقضي بها عليه، واجتيازه للبرنامج العلاجي والتأهيلي الذي تقوم بإعداده الوزارة وتنفذه إدارة السجن.

وتقدم الطلبات في الحالات السابقة للمحكمة التي أصدرت الحكم من النيابة العامة بناء على تقرير من إدارة السجن.

ولا يجوز أن يستفيد السجين من وقف التنفيذ إلا لمرة واحدة.

ويصدر وزير الداخلية قراراً بتحديد قواعد البرنامج العلاجي والتأهيلي، والشروط اللازمة لاجتيازه بعد التنسيق مع الوزارة، وضوابط تنظيم عرض طلبات المسجونين على النيابة العامة تمهيداً لتقديمها إلى المحكمة المختصة.

مادة ٦٩

دون الإخلال بأحكام القانون رقم ١٠٦ لسنة ٢٠١٣ المشار إليه وبحقوق الغير حسني النية، يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المواد والمستحضرات المخدرة والمؤثرة عقلياً، والأدوات والأجهزة والأوعية المستعملة في الجريمة والأموال المتحصلة منها، ووسائل النقل المعدة سلفاً المخصصة لارتكاب الجرائم المعاقب عليها في هذا المرسوم بقانون. ويحكم بالغلق عند مخالفة حكم المادتين (٧، و١٦) المنصوص عليهما في هذا المرسوم بقانون.

مادة ٧٠

تتلف المواد والمستحضرات والنباتات المخدرة والمؤثرة عقلياً، التي تمت مصادرتها بمعرفة لجنة يرأسها أحد أعضاء النيابة العامة، ويصدر بتشكيلها قرار من النائب العام على ألا يقل تمثيل الوزارة في هذه اللجنة عن عضوين.

مادة ٧١

تكون الأحكام الصادرة بعقوبة الحبس المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون، واجبة النفاذ فوراً، ويجوز للمحكمة التي تنظر لمعارضة أو الاستئناف أن تأمر بوقف تنفيذها.

مادة ٧٢

لا يجوز الطعن بالقرارات والأحكام الصادرة بالإيداع طبقاً للمواد (٦٢، ٦٣، ٦٤) المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون، ولا تعتبر سابقة في أحكام العود.

مادة ٧٣

يجوز للمحكمة أن تعفي من العقوبات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون، كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة ومرتكبيها قبل علمها بها.

كما يجوز للمحكمة تخفيف العقوبة إذا سهل الجاني للسلطات المختصة أثناء التحقيق أو المحاكمة القبض على أحد مرتكبي الجريمة.

مادة ٧٤

لا تنقضي بمضي المدة الدعوى الجزائية في الجرائم المنصوص عليها في المادتين

(٤٦، ٤٧) من هذا المرسوم بقانون، كما لا تسقط بمضيها العقوبات الصادرة فيها.

مادة ٧٥

تختص النيابة العامة بالتحقيق والتصرف والادعاء في جميع الجرائم والشكاوى المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون والجرائم المتصلة بها.

وتكون محكمة الجنايات هي المختصة بنظر جميع تلك الجرائم.

تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على كل شخص يرتكب في إقليم الكويت وتوابعها جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه، كما تسري في المنطقة الاقتصادية الخالصة، وعلى كل شخص يرتكب خارج هذا الإقليم فعلاً يجعله فاعلاً أصلياً أو شريكاً في جريمة وقعت كلها أو بعضها في إقليم الكويت.

وتسري أحكام هذا المرسوم بقانون أيضا على كل كويتي يرتكب خارج الكويت فعلاً معاقباً عليه طبقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، وطبقاً لأحكام القانون الساري في المكان الذي أرتكب فيه الفعل، وذلك إذا عاد إلى الكويت دون أن تكون المحاكم الأجنبية قد برأته مما أسند إليه.

أما إذا ثبت أن المحاكم الأجنبية قد أدانته وأستوفى عقوبته فلا تقام عليه الدعوى الجزائية.

الفصل الثاني عشر
القبض والإجراءات التنظيمية

مادة ٧٦

للشرطة استيقاف من وجد في حالة غير طبيعية عند الاشتباه بتناوله مادة أثرت في قواه العقلية، ويجوز القبض عليه إذا كان غير قادر على العناية بنفسه، أو كان خطراً على غيره، أو أقلق الراحة بسبب ذلك.

مادة ٧٧

لا يجوز السماح بعبور أو دخول المواد والمستحضرات المخدرة والمؤثرة عقلياً إلى البلاد وفقاً لنظام التسليم المراقب دون إذن من النيابة العامة.

مادة ٧٨

تحدد بمرسوم، بناء على عرض وزير الداخلية، مقدار المكافأة التي نصرف لكل من أرشد أو اشترك في ضبط المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقلياً المخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون، أو الكشف عن مرتكبي جرائمها، ويستثنى من هؤلاء الموظفين المنوط بهم تنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون.

الفصل الثالث عشر
الرقابة الإدارية

مادة ٧٩

يُعين الوزير موظفين يكون لهم صفة الضبطية القضائية، ويكون لهم دخول المؤسسات الحكومية أو الأهلية وكافة الجهات الأخرى المرخص لها حيازة المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقلياً، وذلك للتحقق من تنفيذ أحكام هذا

المرسوم بقانون.
ولهم في سبيل ذلك ضبط المخالفات، وتحريز المواد أو المستحضرات أو الأشياء محل المخالفة، والاستعانة بقوة الشرطة عند الاقتضاء.
ويتعين على أصحاب الضبطية القضائية القيام بعمليات تفتيش لتلك الأماكن ثلاث مرات كل سنة على الأقل، وبعمليات تفتيش مفاجئة.

مادة ٨٠

لموظفي الجهات المختصة بالرقابة على الثروة النباتية والزراعية الذين بعينهم الوزير المختص ذات السلطات والصلاحيات المقررة لموظفي الوزارة المبينة بالمادة السابقة، وذلك فيما يختص بالجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام المواد (٣٤، ٣٥، ٣٦) من هذا المرسوم بقانون.
وللنيابة العامة اتخاذ التدابير اللازمة لحجز أو جمع أو قطع كل زراعة ممنوعة بمقتضى أحكام هذا المرسوم بقانون وجمع أوراقها وجذورها على نفقة مرتكبي الجريمة، وتحفظ هذه الأشياء بعد تحريزها بمخازن الجهات المختصة بالرقابة على الثروة النباتية والزراعية إلى أن يفصل نهائياً في الدعوى الجزائية.

مادة ٨١

للوزير إصدار قرار بوقف مزاول مهنة الطب أو الصيدلة أو مزاولي المهن الطبية المساعدة عن العمل أو وقف ترخيصه لمزاولة المهنة، صفة مؤقته لا تجاوز ستة أشهر في حال اتهامهم بارتكاب أي جريمة أو مخالفة متعلقة بالإجراءات الواجب عليهم إتباعها بشأن تعاملهم في لمواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقلياً على النحو المبين في هذا المرسوم بقانون، إلى حين صدور القرار التأديبي أو بحفظ التحقيق أو صدور الحكم، وذلك بشكل نهائي، أيهما أسبق.
كما يجوز للوزير في حال إدانة أي من المذكورين بحكم نهائي، أو معاقبتهم بقرار من جهة التأديب، إصدار قرار بمنعهم من صرف وصفات المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقلياً، لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات.

مادة ٨٢

يصدر الوزير المختص القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون.

مادة ٨٣

يلغى القانون رقم ٧٤ لسنة ١٩٨٣ بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، والمرسوم بقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٨٧ في شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والإتجار فيها.
كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون.

مادة ٨٤

على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به بعد اسبوعين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت

مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
أحمد عبد الله الأحمد الصباح
وزير الداخلية بالنيابة
عبد الله علي عبد الله السالم الصباح
وزير الصحة
د. أحمد عبد الوهاب أحمد العوضي
صدر بقصر السيف في: ٣ جمادى الآخرة ١٤٤٧ ه الموافق: ٢٤
نوفمبر ٢٠٢٥م

المرسوم بقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٩١
بشأن الأسلحة والذخائر والاسلحة
البيضاء والاسلحة الهوائية الخطرة

الفهرس	المواد	الصفحة
الفصل الاول: أحكام عامة	١	٤١٩
الفصل الثانى: حيازة الاسلحة والذخائر واحرازها	٢	٤١٩
الفصل الثالث: الاستيراد والاتجار والاصلاح	١٦	٤٢٢
الفصل الرابع: العقوبات	٢١	٤٢٣
الفصل الخامس: أحكام وقتية وختامية	٢٦	٤٢٥

المرسوم بقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٩١
بشأن الأسلحة والذخائر والاسلحة البيضاء
والاسلحة الهوائية الخطرة

الفصل الأول
أحكام عامة

مادة ١ [١]

في تطبيق أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له، يقصد بالمصطلحات الآتية، المعاني الموضحة أمام كل منها:

١- الأسلحة: هي البنادق والمسدسات بجميع أنواعها وأحجامها الصالحة لإطلاق الطلقات التي من شأنها قتل أو جرح من تصيبه.

٢- المدفع: هو سلاح ناري ذو طلقات كبيرة الحجم، ومن شأنها إحداث أضرار بالغة تفوق المسدسات أو البنادق.

٣- المدفع الرشاش: هو سلاح ناري شبيه بالبندقية، ولكنه سريع وذاتي الطلقات طالما أن الزناد كان مضغوطاً عليه.

٤- الذخائر: هي الطلقات الصالحة والمخصصة للاستعمال في البنادق والمسدسات والمدافع.

٥- الأسلحة البيضاء: كل أداة قاطعة أو ثاقبة، أو مهشمة، أو راضة، تستخدم في الاعتداء على الأشخاص ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.

٦- الأسلحة الهوائية الخطرة: البنادق الهوائية والمسدسات الهوائية عيار (٦ مم) فما فوق من كلا النوعين وغيرها من الأسلحة الهوائية الخطرة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.

٧- الأماكن المحظورة: أماكن التجمعات، أو المرافق العامة، أو الأسواق والمجمعات التجارية، أو وسائل النقل العامة، أو المساجد ودور العبادة، أو دور التعليم وغيرها من الأماكن التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.

الفصل الثاني
حيازة الأسلحة والذخائر وإحرازها

مادة ٢ [٢]

لا يجوز بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من يفوضه حيازة، أو إحراز الأسلحة أو الذخائر، وللوزير أو من يفوضه رفض منح الترخيص، أو سحبه في أي وقت أو تقييده بأي قيد للأسباب التي يراها.

ولا يجوز حيازة، أو إحراز أو استعمال الأسلحة البيضاء، أو الأسلحة الهوائية الخطرة في الأماكن المحظورة دون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية.

ولا يجوز بأي حال حيازة، أو إحراز أو استعمال المدافع، أو المدافع الرشاشة، أو كاتمات الصوت.

مادة ٣

يشترط لمنح الترخيص لحيازة أو إحراز الأسلحة أو الذخائر طبقا للمادة السابقة

١) الفقرات من ال٥ الى ٧ مضافة بموجب المرسوم بقانون رقم ٩٠ لسنة ٢٠٢٥
٢) مستبدلة بموجب المرسوم بقانون رقم ٩٠ لسنة ٢٠٢٥

توافر الشروط الاتية في طالب الترخيص:

أ- أن يكون كويتي الجنسية ما لم ير وزير الداخلية استثناءه من هذا الشرط لضرورات المصلحة العامة أو لظروف مبررة.

ب-أن لا يقل سنة عن واحد وعشرين سنة ميلادية وأن يكون كامل الأهلية.

ج-ألا يكون قد سبق الحكم عليه في أي جريمة استعمل فيها السلاح أو كان الجاني يحمل سلاحا اثناء ارتكابها إذا كان حمل السلاح ظرفا مشددا فيها كل ذلك ولو كان الحكم بالعقوبة سابقة جزائية أولي ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

د-ألا يكون متشرداً أو مشتبهاً فيه أو موضوعاً تحت رقابة الشرطة.

هـ-ان تكون له وسيلة مشروعة للعيش.

و-أن تتوافر فيه اللياقة الصحية اللازمة لحمل السلاح وتحدد شروط اللياقة الصحية وإثبات توافرها بقرار من وزير الداخلية.

وفي جميع الاحوال يلغي الترخيص الممنوح إذا فقد المرخص له أحد الشروط المبينة في هذه المادة.

مادة ٤

يسري الترخيص لمدة سنة من تاريخ صدوره، ويجوز تجديده لمدد أخري مماثلة، على أن يقدم طلب التجديد قبل نهاية مدة الترخيص بشهر واحد على الأقل، وإلا اعتبر الترخيص كأن لم يكن، وفي هذه الحالة يتعين على صاحب الترخيص تسليم سلاحه خلال اسبوع وعلى الجهة المختصة بوزارة الداخلية سحب السلاح وذلك خلال شهر من تاريخ انتهاء الترخيص.

وتحدد اللائحة التنفيذية اجراءات استخراج التراخيص وتحديد الرسوم الخاصة بها

مادة ٥

يعتبر الترخيص ملغيا في الحالات الآتية:

أ-فقد السلاح.

ب-التصرف في السلاح بأي تصرف ناقل للملكية.

ج-الوفاة.

د-فقدان الأهلية.

هـ-إذا فقد المرخص له أحد الشروط الواردة في البنود (أ، ج، و) من المادة ٣ من هذا القانون.

ويجب في هذه الحالات على من يحوز السلاح تسليمة للجهة الادارية المختصة بوزارة الداخلية وذلك وفقا للإجراءات والمواعيد التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة ٦

لا يجوز نقل حيازة الاسلحة أو الذخائر التي تستوجب ترخيصا الى حيازة شخص آخر إلا بعد صدور ترخيص للحائز الجديد.

مادة ٧

في حالة فقد السلاح المرخص أو سرقته يجب على صاحبه ابلاغ الجهة المختصة بوزارة الداخلية خلال ثلاثة أيام من تاريخ علمه بفقد السلاح أو سرقته.

مادة ٨

في حالة وفاة شخص يحوز سلاحاً، يجب على من يعلم من ورثته بوجود هذا السلاح أن يبلغ الجهة المختصة بوزارة الداخلية خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ علمه بذلك.

مادة ٩

في حالة سحب الترخيص أو إلغائه يتعين على صاحب السلاح أن يسلمه الى وزارة الداخلية خلال اسبوع من تاريخ اخطاره بسحب الترخيص أو إلغائه.

مادة ١٠

يعفي من الحصول على الترخيص لحيازة او إحراز السلاح أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي للدول الأخرى والحراس المرافقون للوفود الرسمية بشرط المعاملة بالمثل.

ويجب على من أعفي أن يقدم لوزارة الداخلية بيانا بما لديه من أسلحة أو ذخائر وأوصافها وعددها، وعليه كذلك الابلاغ عن كل تغيير يطرأ على هذا البيان وذلك كله في المواعيد ووفقا للإجراءات التي يحددها وزير الداخلية.

مادة ١١ [١]

يصدر وزير الداخلية قراراً بتحديد الأدوات التي تعتبر أسلحة بيضاء، أو أسلحة هوائية خطرة، وبالأماكن المحظورة المشار إليها في هذا المرسوم بقانون.

كما يصدر الوزير قراراً بشروط وإجراءات وضوابط حيازة، أو إحراز أي نوع من أنواع الأسلحة، والأسلحة البيضاء، والأسلحة الهوائية الخطرة بالنسبة إلى مباشرة الأنشطة الرياضية.

مادة ١٢ [٢]

لا تسري الأحكام المتعلقة بحيازة الأسلحة، والأسلحة البيضاء والأسلحة الهوائية الخطرة، أو إحرازها على تلك التي تسلم لكل من:

١- أعضاء قوة الشرطة.

٢- العسكريين العاملين بالحرس الوطني.

٣- العسكريين العاملين بالجيش.

٤- أعضاء قوة الاطفاء العام.

٥- العاملين في الجهات التي يحددها وزير الداخلية.

مادة ١٣

لا يجوز استعمال الاسلحة أو الذخائر ولو كانت مرخصا بها في المناطق التالية:

أ-المناطق السكنية أو المعدة للسكن بما في ذلك مناطق الشاليهات.

ب-مناطق التجمعات مثل الحفلات والمخيمات.

ج-المناطق الصناعية.

د-المناطق النفطية.

هـ-أي منطقة آخري يحددها وزير الداخلية.

مادة ١٤

لا يجوز حمل الاسلحة أو الذخائر ولو كانت مرخصا بها في الاماكن التالية.

[١-٢] مستبدلة بموجب المرسوم بقانون رقم ٩٠ لسنة ٢٠٢٥

أ-المؤتمرات والاجتماعات العامة.
ب-الموانئ والمطارات.
ج-الأندية الرياضية فيما عدا الأندية المرخص فيها بالرماية.
د-أي مكان اخر يحدده وزير الداخلية.

مادة ١٥

يستثني من حكم المادتين ١٣، ١٤ من تستوجب طبيعة عمله حمل أو استعمال الأسلحة على أن يكون استعمالها أثناء قيامه بمهام عمله أو بسببها.

الفصل الثالث

الاستيراد والاصلاح

مادة ١٦

لا يجوز بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من يفوضه استيراد أو الاتجار في الأسلحة أو الذخائر المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون أو إصلاح أي منها.

ولوزير الداخلية أو من يفوضه منح الترخيص أو قصره على أنواع معينه من الاسلحة أو الذخائر أو تقييده بما يراه من شروط، كما أن له سحبه في أي وقت، ولا يجوز النزول عن الترخيص أو تحويله الى الغير بأي حال من الأحوال.

مادة ١٧

يشترط فيمن يرخص له باستيراد الأسلحة أو الذخائر أو الاتجار فيها أو إصلاحها الشروط الآتية:

١-أن يكون كويتي الجنسية وأن لا يقل سنه عن إحدى وعشرين سنة ميلادية وأن يكون كامل الأهلية.

٢-ألا يكون قد سبق الحكم عليه في أي جريمة استعمل فيها السلاح أو كان الجاني يحمل سلاحا أثناء ارتكابها إذا كان حمل السلاح ظرفا مشدداً فيها أو كان قد حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية لمدة سنة على الأقل، كل ذلك ولو كان الحكم بالعقوبة سابقة جزائية أولي ما لم يكن قد رد عليه اعتباره.

٣-أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

٤-أن يكون ملماً بالقراءة والكتابة.

٥-أن يكون حاصلاً على التراخيص اللازمة من الجهات المعنية الأخرى.

ويجوز لوزير الداخلية إذا تبين أن الترخيص قد منح بناء على غش أو أقوال كاذبه أو مستندات غير صحيحه، سحب الترخيص وضبط الاسلحة والذخائر ومصادرتها وغلق المكان الذي يزاول فيه النشاط أدارياً.

مادة ١٨

على المرخص له باستيراد الأسلحة أو الذخائر أو الاتجار فيها أو إصلاحها أن يمسك دفترين يقيد في أحدهما برقم مسلسل كل ما لديه من أسلحة مع بيان الجهات الواردة منها وأرقامها وجميع ما يميزها من بيانات، ويقيد في الدفتر الآخر برقم مسلسل ما يباع منها أو يستصلح ورقم قيده في الدفتر، وأسم المشتري وجنسيته وعنوانه وصناعته ومحل إقامته ورقم الترخيص أو بيان سبب الإعفاء منه. ويجب أن تكون كل صحيفة من هذين الدفترين مؤشراً عليها من وزارة الداخلية.

ويحق لوزارة الداخلية مراجعة أي من الدفترين في أي وقت تشاء.

مادة ١٩

لا يجوز إنشاء مصنع للأسلحة أو الذخائر إلا بعد الحصول على موافقة وزارتي الداخلية والدفاع وبالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى. وفي حالة مباشرة هذا النشاط دون ترخيص تضبط المواد والآلات المستعملة وتصادر ويغلق المكان الذي يزاول فيه النشاط إدارياً. وعلى المرخص له بتصنيع أو إصلاح أو الاتجار أو استيراد الأسلحة أو الذخائر أن يتخذ كافة الوسائل الضرورية للمحافظة على سلامة الأرواح والأموال أثناء نقلها أو تخزينها أو إصلاحها.

مادة ٢٠

لا يجوز نقل الأسلحة أو الذخائر من جهة إلى أخري إلا بإذن من وزير الداخلية أو من يفوضه على أن يبين فيه كمية الأسلحة أو الذخائر المأذون بنقلها ونوعها والجهة المنقولة إليها واسم كل من الراسل والمرسل إليه والناقل، وخط السير وأية شروط أخري تري الجهة المختصة فرضها حفاظاً على الامن العام.

الفصل الرابع
العقوبات

مادة ٢١ [١]

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز خمسة الاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام الفقرة الأولي من المادة (٢) من هذا المرسوم بالقانون، أو حاز أو أحرز أو استعمل كاتمات الصوت

وتكون العقوبة الحبس الذي لا تزيد مدته عن سبع سنوات والغرامة التي لا تقل عن ألفي دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حاز أو أحرز أو استعمل بنفسه مدفعا أو مدفعا رشاشا.

وتضاعف هذه العقوبات في حالة العودة. وفي جميع الاحوال يحكم بمصادرة الاسلحة والذخائر محل الجريمة.

مادة ٢١ مكررا [٢]

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أحكام الفقرة الثانية من المادة (٢) من هذا المرسوم بالقانون.

وتضاعف العقوبة في حالة العود.

وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأسلحة البيضاء، والأسلحة الهوائية الخطرة محل الجريمة.

مادة ٢٢

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف احكام المواد ٦، ٧، ٨، ١٣، ١٩/ ٣، ٢٠ من هذا القانون، وذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر.

---

١) الفقرة الاولى مستبدلة بموجب المرسوم بقانون رقم ٩٠ لسنة ٢٠٢٥
٢ - ٣) مضافة بموجب المرسوم بقانون رقم ٩٠ لسنة ٢٠٢٥

مادة ٢٢ مكرراً [١]

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ألفين دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد إيقاع الروع تجاه شخص آخر عن طريق حمل الأسلحة، أو الأسلحة البيضاء، أو الأسلحة الهوائية الخطرة المنصوص عليها في هذا المرسوم بالقانون في مكان عام.

وتضاعف العقوبة في حالة العود.

وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأسلحة، أو الأسلحة البيضاء، أو الأسلحة الهوائية الخطرة محل الجريمة.

مادة ٢٣

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكم المادة ١٤ من هذا القانون وذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد منصوص عليها في أي قانون آخر.

مادة ٢٤

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تجاوز سبعة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكم المادة (١٦، ١٩/ ١) من هذا القانون أو حصل على الترخيص بناء على غش أو أقوال كاذبة أو مستندات غير صحيحة، وذلك مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر ويحكم بغلق المحل أو المصنع وبمصادرة الأسلحة والذخائر محل الجريمة والمواد والأدوات والآلات المستعملة فيه.

مادة ٢٤ مكرراً [٢]

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استورد أو عرض أو باع، أو سوق الأسلحة البيضاء، أو الأسلحة الهوائية الخطرة دون الحصول على ترخيص.

وتضاعف العقوبة في حالة العود.

وتكون العقوبة الغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد عن خمسة آلاف دينار إذا وقعت تلك الأفعال من أحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة.

وتضاعف العقوبة في حالة العود.

ويجوز الحكم بالغلق المؤقت لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، أو وقف النشاط أو الترخيص لمدة مماثلة.

ويحكم بسحب الترخيص إذا تكرر الفعل.

وفي جميع الأحوال، يحكم بمصادرة الأسلحة البيضاء، أو الأسلحة الهوائية الخطرة محل الجريمة.

مادة ٢٥

يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تجاوز ألفي دينار كل من خالف حكم

---

١) مضافة بموجب المرسوم بقانون رقم ٩٠ لسنة ٢٠٢٥

المادة ١٨ من هذا القانون، ويحكم بغلق المحل لمدة ثلاثة أشهر.

الفصل الخامس
أحكام وقتية وختامية

مادة ٢٦

يعفي من العقاب الاشخاص الذين يحوزون أو يحرزون أسلحة أو ذخائر على وجه مخالف لأحكام هذا القانون إذا طلبوا الترخيص بها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، أو قاموا خلال هذه الفترة بتسليم ما لديهم منها إلى الجهة المختصة بوزارة الداخلية.

مادة ٢٧

يصدر وزير الداخلية اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتتضمن هذه اللائحة بوجه خاص إجراءات وشروط التراخيص المنصوص عليها فيه، وتحديد الرسوم المستحقة عليها، وبيان شروط وإجراءات حفظ الأسلحة المضبوطة والرسوم التي تفرض عليها .

مادة ٢٨

يلغي القانون رقم ١٦ لسنة ١٩٦١ المشار اليه.

مادة ٢٩

على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت

جابر الأحمد الصباح

رئيس مجلس الوزراء

سعد العبد الله السالم الصباح

وزير الداخلية

احمد الحمود الجابر

صدر بتاريخ: ٢٢ جمادى الآخرة ١٤١٢هـ

الموافق: ٢٨ ديسمبر ١٩٩١ م

القانون ٣٥ لسنة ١٩٨٥
بشأن جرائم المفرقعات

القانون ٣٥ لسنة ١٩٨٥
بشأن جرائم المفرقعات

مادة ١

يعاقب بالإعدام أو الحبس المؤبد كل من استعمل أو شرع في استعمال مفرقعات بقصد قتل شخص، أو إشاعة الذعر، أو تخريب المباني، أو المرافق التابعة للدولة أو المؤسسات أو الهيئات العامة أو الشركات التي تساهم فيها الدولة بنصيب، أو الجمعيات ذات النفع العام، أو غيرها من المنشآت أو المباني أو المصانع أو دور العبادة أو الأماكن المعدة للاجتماعات العامة أو لارتياد الجمهور أو التي يتجمع فيها الجمهور بالمصادفة، ولو لم تكن معدة لذلك، أو أي مكان مسكون أو معد للسكنى.

وتكون العقوبة الاعدام إذا نتج عن ذلك موت شخص.

مادة ٢

يعاقب بالحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات كل من استعمل أو شرع في استعمال المفرقعات استعمالا يعرض حياة الناس أو أموالهم للخطر.

وإذا أحدث الانفجار ضررا بهذه الأموال تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سبع سنوات، وإذا نتج عن الجريمة جرح شخص أو اصابته بأذى تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات، وإذا نتج عنها موت شخص تكون العقوبة الحبس المؤبد.

وفي جميع الأحوال يحكم على الجاني بدفع قيمة الاشياء التي أتلفها الانفجار.

مادة ٣

يعاقب بالحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن سبع سنوات كل من أحرز مفرقعات أو حازها أو صنعها أو جلبها أو استوردها أو صدرها أو نقلها أو اتجر فيها أو شرع في شيء مما تقدم قبل الحصول على ترخيص في ذلك بالشروط التي يحددها وزير الداخلية، فإذا كان ذلك بقصد ارتكاب جريمة بواسطتها أو تمكين شخص آخر من ذلك تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات..

وتشمل المفرقعات القنابل والديناميت والبارود، وعلى العموم كل مادة تحدث انفجارا بحكم خواصها الطبيعية أو الكيميائية، كما يعتبر في حكمها كل مادة أخرى يدخل في تركيبها المفرقعات، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية، وكذلك الاجهزة والآلات والأدوات التي تستخدم في صنعها أو في تفجيرها. وينشر القرار المشار إليه في الجريدة الرسمية، ولا يعمل به إلا بعد نشره ،ويحكم بمصادرة المفرقعات المضبوطة.

مادة ٤

يعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات كل من درب أو مرن أو شرع في تدريب أو تمرين شخص أو أكثر على صنع المفرقعات أو استعمالها بقصد الاستعانة بهم في تحقيق غرض غير مشروع..

ويعاقب بذات العقوبة كل من تلقى هذا التدريب أو التمرين أو شرع فيه وهو يعلم بالغرض منه.

مادة ٥

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة الاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من علم بوجود مشروع لارتكاب جريمة من الجرائم المبينة في المواد السابقة أو بقوعها ولم يبلغ أمرها الى السلطات المختصة أو أعان الجاني على الفرار من وجه العدالة بإخفائه، أو بإخفاء أدلة الجريمة، أو إتلافها، أو بإخفاء الاشياء المستعملة، أو التي أعدت للاستعمال في ارتكابها أو تحصلت منها

ويجوز تشديد العقوبة بما يجاوز الضعف إذا ارتكبت هذه الجريمة في زمن الحرب أو في حالة إعلان الاحكام العرفية.

مادة ٦

مع عدم الاخلال بأحكام المادة الثالثة من هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف شروط الترخيص المبينة في المادة الثالثة.

مادة ٧

يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المشار اليها في هذا القانون كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات قبل البدء في تنفيذ الجريمة أو بإخبارها بوقوع الجريمة وبمن ساهم فيها قبل قيامها بالبحث والتفتيش، فإذا وقع الإبلاغ بعد بدء البحث أو التفتيش تعين أن يؤدي فعلا إلى ضبط الجناة الآخرين أو ضبط المرتكبين لجريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.

مادة ٨

استثناء من أحكام المادة ٨٣ من قانون الجزاء، لا يجوز في تطبيق المادة الأولى من هذا القانون النزول بعقوبة الاعدام عن عقوبة الحبس المؤبد، والنزول بعقوبة الحبس المؤبد عن الحد الاقصى المقرر بعقوبة الحبس المؤقت.

كما لا يجوز الأمر بوقف تنفيذ العقوبات أو الامتناع عن النطق بالحكم.

مادة ٩

فيما عدا ما تنص عليه المادة السادسة من هذا القانون، تختص محكمة أمن الدولة بنظر الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والجرائم المرتبطة بها.

مادة ١٠

تلغى المادة ٣٢ من القانون رقم ٣١ لسنة ١٩٧٠ المشار إليه، وكل نص يخالف أحكام هذا القانون.

مادة ١١

على رئيس مجلس الوزراء، والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت

جابر الاحمد

صدر بقصر السيف في: ١١ ذو القعدة ١٤٠٥ هـ

الموافق: ٢٩ يوليو ١٩٨٥ م

المرسوم بقانون رقم ١٩ لسنة ٢٠١٢
في شأن حماية الوحدة الوطنية

المرسوم بقانون رقم ١٩ لسنة ٢٠١٢
في شأن حماية الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع على المادة ٧١ من الدستور.
- وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم ١٦ لسنة ١٩٦٠ والقوانين المعدلة له.
- وعلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٦٠ والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم ٣ لسنة ٢٠٠٦ في شأن المطبوعات والنشر.
- وعلى القانون رقم ٦١ لسنة ٢٠٠٧ بشأن الإعلام المرئي والمسموع.
وبناء على عرض كل من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ووزير العدل والشئون القانونية، ووزير الإعلام.
وبعد موافقة مجلس الوزراء.
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه: -

المادة ١

يحظر القيام أو الدعوة أو الحض بأي وسيلة من وسائل التعبير المنصوص عليها في المادة ٢٩ من القانون رقم ٣١ لسنة ١٩٧٠ بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء، على كراهية أو ازدراء أي فئة من فئات المجتمع أو إثارة الفتن الطائفية أو القبلية أو نشر الأفكار الداعية إلى تفوق أي عرق أو جماعة أو لون أو أصل أو مذهب ديني أو جنس أو نسب، أو التحريض على عمل من أعمال العنف لهذا الغرض، أو إذاعة أو نشر أو طبع أو بث أو إعادة بث أو إنتاج أو تداول أي محتوى أو مطبوع أو مادة مرئية أو مسموعة أو بث أو إعادة بث إشاعات كاذبة تتضمن ما من شأنه أن يؤدي إلى ما تقدم.
كما تسري أحكام الفقرة السابقة على كل شخص يرتكب خارج إقليم دولة الكويت فعلا يجعله فاعلا أصليا أو شريكا في الجريمة إذا وقعت كلها أو بعضها في إقليم دولة الكويت.
ويعد من وسائل التعبير الشبكات المعلوماتية والمدونات التي تنشر عليها وغيرها من وسائل الاتصال الحديثة.

مادة ٢

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من يرتكب فعلا يخالف الحظر المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويحكم بمصادرة الوسائل والأموال والأدوات والصحف والمطبوعات المستعملة في ارتكاب الجريمة، وتضاعف العقوبة في حالة العود.

مادة ٣

في الأحوال التي ترتكب فيها جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون

من خلال شخص اعتباري، ودون الإخلال بالمسئولية الجزائية للشخص الطبيعي، يعاقب الشخص الاعتباري بالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على مائتي ألف دينار إذا ارتكبت الجريمة باسمه أو لحسابه، ويجوز الحكم بإلغاء الترخيص بمزاولة النشاط.

ولرئيس دائرة الجنايات المختصة أو قاضي الأمور المستعجلة، بناء على طلب من النيابة العامة إصدار قرار بإيقاف الترخيص مؤقتا لمدة شهر قابلة للتجديد.

مادة ٤

يعفى من العقاب كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات المختصة بوجود اتفاق جنائي على ارتكاب الجريمة قبل البدء في تنفيذها، ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة إذا كان الإبلاغ بعد إتمام الجريمة وقبل البدء في التحقيق كما يجوز لها ذلك إذا مكن الجاني السلطات من القبض على باقي الجناة.

مادة ٥

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويعرض على مجلس الأمة.

أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
جابر مبارك الحمد الصباح
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
أحمد حمود الجابر الصباح
نائب رئيس مجلس الوزراء

القانون رقم ١٠٦ لسنة ٢٠١٣
في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الفهرس	المواد	الصفحة
تعريفات	١	٤٣٤
الباب الأول : الجرائم والتدابير الإحترازية	٢	٤٣٨
الفصل الأول جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب	٢	٤٣٨
الفصل الثانى التدابير الإحترازية	٤	٤٣٩
الفصل الثالث إلتزامات الإخطار عن العمليات المشبوهة	١٢	٤٤٢
الباب الثانى : الجهات المختصة	١٤	٤٤٣
الفصل الأول : اختصاصات جهات الرقابة	١٤	٤٤٣
الفصل الثانى وحدة التحريات المالية الكويتية	١٦	٤٤٤
الفصل الثالث نقل العملة والأدوات القابلة للتداول لصالح حاملها عبر الحدود	٢٠	٤٤٦
الباب الثالث : أحكام عامة	٢١	٤٤٦
الباب الرابع : العقوبات	٢٧	٤٤٧
الباب الخامس : أحكام ختامية	٤٢	٤٥٠

القانون رقم ١٠٦ لسنة ٢٠١٣
في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم ١٦ لسنة ١٩٦٠ والقوانين المعدلة له،
- وعلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٦٠ والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٦١ في شأن شركات ووكلاء التأمين والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٢ في شأن الأندية وجمعيات النفع العام والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم ٤٢ لسنة ١٩٦٤ في شأن تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٦ في شأن قمع الغش في المعاملات التجارية والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٨٠ بشأن حماية البيئة،
- وعلى القانون المدني الصادر بالمرسوم بقانون رقم ٦٧ لسنة ١٩٨٠ والقوانين المعدلة له،
- وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم بالقانون رقم ٦٨ لسنة ١٩٨٠ والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم ٥ لسنة ١٩٨١ في شأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات،
- وعلى القانون رقم ٧٤ لسنة ١٩٨٣ في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٨٥ في شأن جرائم المفرقعات،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٨٧ في شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٠ بشأن قانون تنظيم القضاء والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم ٣١ لسنة ١٩٩٠ في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٩٠ في شأن الأسلحة والذخائر،
- وعلى القانون رقم ١ لسنة ١٩٩٣ بشأن حماية الأموال العامة والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم ٦٤ لسنة ١٩٩٩ بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية،
- وعلى القانون رقم ٢٥ لسنة ٢٠٠٠ بالموافقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية،

- وعلى القانون رقم ٣٥ لسنة ٢٠٠٢ في شأن مكافحة عمليات غسيل الأموال،
- وعلى القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٣ بإصدار قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
- وعلى القانون رقم ٥ لسنة ٢٠٠٦ بالموافقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولين المقترنين بها،
- وعلى القانون رقم ٤٧ لسنة ٢٠٠٦ بالموافقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد،
- وعلى القانون رقم ٧ لسنة ٢٠١٠ بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم ٢٤ لسنة ٢٠١٢ بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية،
- وعلى قانون الشركات الصادر بالمرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ٢٠١٢،

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

تعريفات

المادة ١

في تطبيق أحكام هذا القانون تكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرينها:

الأموال: أي نوع من الأصول والممتلكات سواء كانت النقود، أو الأوراق المالية والتجارية، أو القيم الثابتة والمنقولة المادية والمعنوية وكافة الحقوق المتعلقة بها -أيًّا كانت وسيلة الحصول عليها- وكذا الوثائق والأدوات القانونية -أيًّا كان شكلها- بما في ذلك الشكل الإلكتروني أو الرقمي والتسهيلات المصرفية والشيكات وأوامر الدفع والأسهم والسندات والكمبيالات وخطابات الضمان سواء كانت موجودة داخل دولة الكويت أو خارجها.

الشخص: الشخص الطبيعي والاعتباري.

المعاملة: كل شراء، أو بيع، أو قرض، أو رهن عقاري، أو هبة، أو تمويل أو تحويل أموال أو تسليمها أو إيداعها أو سحبها أو تحويلها بحوالة أو التصرف فيها على أي نحو، بأي عملة، نقدًا أو بشيكات أو بأوامر دفع أو أسهم أو سندات أو أي أدوات مالية أخرى، أو استخدام للخزائن وغيرها من أشكال الإيداع الآمن، أو كل تصرف آخر في الأموال تحدده اللائحة التنفيذية.

المؤسسة المالية: أي شخص يمارس عملاً تجاريًّا أو أكثر من الأنشطة والعمليات التالية لصالح أحد العملاء أو نيابة عنه على النحو التالي:

أ- قبول ودائع وغيرها من الأموال القابلة للرد من الجمهور، بما في ذلك المصارف الخاصة.

ب- الإقراض.

ج- التأجير التمويلي.

د- خدمات تحويل النقد أو القيمة.

هـ- إصدار وإدارة وسائل للدفع مثل بطاقات الائتمان وبطاقات الخصم والشيكات السياحية والتأجير التمويلي وأوامر الدفع والحوالات المصرفية والنقود الإلكترونية.

و- الضمانات والالتزامات المالية.

ز- التداول في:
١- أدوات السوق النقدي بما في ذلك الشيكات والكمبيالات وشهادات الإيداع.
٢- النقد الأجنبي.
٣- أدوات مؤشرات سعر الصرف وسعر الفائدة والمؤشرات المالية.
٤- الأوراق المالية القابلة للتداول والمشتقات المالية.
٥- العقود المستقبلية للسلع الأساسية.
ح- معاملات القطع الأجنبي.
ط- المشاركة في إصدار الأوراق المالية وتقديم الخدمات المالية المتعلقة بهذه الإصدارات.
ى- إدارة المحافظ الفردية والجماعية.
ك- حفظ وإدارة النقد أو الأوراق المالية السائلة نيابة عن أشخاص آخرين.
ل- إبرام عقود التأمين على الحياة وغيرها من أنواع التأمين المتعلقة بالاستثمار بصفته مؤمن أو وسيط لعقد التأمين.
م- استثمار الأموال أو إدارتها أو تشغيلها نيابة عن أشخاص آخرين.
ن- أي أنشطة أو معاملات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

الأعمال والمهن غير المالية المحددة، وتشمل ما يلي:
أ- سماسرة العقارات.
ب-المؤسسات الفردية والشركات التي تعمل في مجال تجارة الذهب والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة لدى دخولها في معاملات نقدية، والتي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ج-المحامون والمهنيون القانونيون المستقلون والمحاسبون المستقلون، وذلك لدى قيامهم بإعداد أو تنفيذ أو القيام بمعاملات لصالح عملاء فيما يتعلق بأي من الأنشطة التالية:
١- شراء أو بيع العقارات.
٢- إدارة أموال العميل بما فيها أوراقه المالية أو حساباته المصرفية أو ممتلكاته الأخرى.
٣- تأسيس، أو تشغيل، أو إدارة أشخاص اعتبارية، أو ترتيبات قانونية وتنظيم الاكتتابات المتعلقة بها.
٤- بيع أو شراء الشركات.
د- جهات تقديم الخدمات للشركات والصناديق الاستئمانية عند قيامهم بإعداد أو القيام بمعاملات لصالح عميل تتعلق بالأنشطة التالية:
١-التصرف كوكيل تأسيس لشخص اعتباري.
٢-التصرف أو الترتيب لشخص آخر ليتصرف كمدير أو أمين أو شريك في شركة، أو بصفة مماثلة فيما يتعلق بالأشخاص الاعتبارية الأخرى.
٣- توفير مكتب مسجل، أو مقر، أو مكاتب عمل، أو عنوان بريد، أو عنوان إداري لشخص اعتباري أو ترتيب قانوني.
٤-التصرف أو الترتيب لشخص آخر ليتصرف كوصي لصندوق استئماني أو القيام

بعمل مماثل لصالح ترتيب قانوني.
٥-التصرف أو الترتيب لشخص آخر ليتصرف كمساهم اسمي.
ه-أي نشاط آخر أو مهنة أخرى تنص عليها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
علاقة العمل: أي علاقة عمل أو علاقة مهنية أو تجارية ترتبط بالأنشطة المهنية لإحدى المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ويكون من المتوقع أن تتضمن عنصر استمرارية.
الحساب: أي تسهيل أو ترتيب تقوم بموجبه مؤسسة مالية بقبول ودائع، أو نقدية أو أدوات قابلة للتداول، أو السماح بعمليات سحب أو تحويل، أو دفع قيمة شيكات أو أوامر دفع مسحوبة على مؤسسة مالية أو شخص آخر، أو تحصيل شيكات وأوامر دفع أو حوالات مصرفية أو شيكات سياحية أو نقود إلكترونية نيابة عن شخص ما، أو توفير تسهيلات أو ترتيبات لإيجار الخزائن أو أي شكل آخر من أشكال الإيداع الآمن.
العميل: أي شخص يقوم بأي من الأعمال التالية مع إحدى المؤسسات المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة:
أ-الشخص الذي يتم ترتيب، أو فتح، أو تنفيذ معاملة، أو علاقة عمل، أو حساب له .
ب-الشخص أو الشخص المشارك في التوقيع على معاملة أو علاقة عمل أو حساب.
ج-أي شخص خصص أو حول له حساب أو حقوق أو التزامات بموجب معاملة ما .
د-أي شخص يؤذن له بإجراء معاملة أو السيطرة على علاقة عمل أو على حساب.
ه-أي شخص شرع في اتخاذ أي من الإجراءات المشار إليها أعلاه.
المستفيد الفعلي: أي شخص طبيعي يمتلك أو يمارس سيطرة نهائية مباشرة أو غير مباشرة) على العميل أو الشخص الذي تتم المعاملة نيابة عنه، وكذلك الذي يمارس سيطرة فعلية نهائية على شخص اعتباري أو الترتيب القانوني.
الوحدة: وحدة التحريات المالية الكويتية.
الجهات الرقابية: الجهات المسئولة عن ضمان التزام المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بأحكام هذا القانون.
وتشمل بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال ووزارة التجارة والصناعة، أو أية جهة أخرى يتم تحديدها باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
الجهات المختصة: جميع الجهات العامة في الكويت المكلفة بمسؤوليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما في ذلك الوحدة والجهات الرقابية والإدارة العامة للجمارك ووزارة الداخلية.
التجميد: التحفظ مؤقتًا على الأموال تحت يد حائزها وحظر تحويلها أو تبديلها أو التصرف فيها أو تحريكها أو نقلها، بناءً على قرار يصدره النائب العام أو من يفوضه من المحامين العامين.
الحجز: ضبط الأموال والتحفظ عليها مؤقتًا لدى النيابة العامة أو أي جهة أخرى بناء على قرار يصدره النائب العام أو من يفوضه من المحامين العامين.
الترتيبات القانونية: الصناديق الاستئمانية أو غيرها من الترتيبات المشابهة لها.

الشخص المعرض سياسيًّا: الشخص الطبيعي الموكل إليه أو الذي أوكلت إليه مهام عامة عليا في دولة الكويت أو دولة أجنبية أو مناصب إدارية عليا في المنظمات الدولية وأفراد أسرته، وتحدد اللائحة التنفيذية الأشخاص المشمولين بهذا التعريف بما لا يتعارض مع أحكام القوانين.

غسل الأموال: أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في المادة ٢ من هذا القانون.

تمويل الإرهاب: أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في المادة ٣ من هذا القانون.

الجريمة الأصلية: كل فعل يشكل جريمة بموجب القوانين في دولة الكويت، كما تشمل أي فعل يرتكب خارج دولة الكويت، إذا كان يشكل جريمة وفقًا لقوانين الدولة التي ارتكب فيها ووفقًا لقوانين دولة الكويت.

متحصلات الجريمة: أية أموال تنشأ أو تحصل - بصورة مباشرة أو غير مباشرة - من ارتكاب جريمة أصلية، وتشمل ما تدره هذه الأموال من أرباح، أو فوائد، أو ريع أو أي ناتج آخر، سواء بقيت على حالها أو تحويلها كلها أو بعضها إلى أموال أخرى.

الأدوات: كل ما يستعمل أو كان من شأنه أن يستعمل بأي شكل من الأشكال (كليًّا أو جزئيًّا) في ارتكاب جرائم غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو الجرائم الأصلية.

العمل الإرهابي: كل فعل أو شروع في ارتكابه بدولة الكويت أو في أي مكان آخر ارتكب في الحالات التالية:

أ- إذا كان الفعل بهدف قتل شخص مدني أو أي شخص آخر، أو إصابته بجروح بدنية جسيمة عندما يكون هذا الشخص غير مشترك في أعمال عدائية في حالة نشوب نزاع مسلح، ويكون غرض هذا العمل ترويع جماعة سكانية أو إرغام حكومة أو منظمة دولية على القيام بأي عمل أو الامتناع عن القيام به.

ب-إذا كان الفعل يشكل جريمة وفقًا للتعاريف المنصوص عليها في الاتفاقيات أو البروتوكولات الدولية التالية:

١-اتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات ١٩٧٠ الموافق عليها بالمرسوم بقانون رقم ١٩ لسنة ١٩٧٩.

٢-اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني ١٩٧٥ الموافق عليها بالمرسوم بقانون رقم ٦٢ لسنة ١٩٧٩.

٣-اتفاقية منع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية بمن فيهم الموظفون الدبلوماسيون، والمعاقبة عليها ١٩٧٣ الموافق عليها بالمرسوم بقانون رقم ٧٢ لسنة ١٩٨٨.

٤- الاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن ١٩٧١ الموافق عليها بالمرسوم بقانون رقم ٧٣ لسنة ١٩٨٨.

٥-البروتوكول المتعلق بقمع أعمال العنف غير المشروعة في المطارات التي تخدم الطيران المدني الدولي الموافق عليه بالمرسوم بقانون رقم ٧١ لسنة ١٩٨٨ المكمل لاتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني ١٩٨٨ الموافق عليه بالقانون رقم ٦ لسنة ١٩٩٤.

٦-اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية (١٩٨٨)

الموافق عليها بالقانون رقم (١٥) لسنة ٢٠٠٣.

٧-البروتوكول المتعلق بقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنشآت الثابتة الموجودة على الجرف القاري (١٩٨٨) الموافق عليها بالقانون رقم (١٦) لسنة ٢٠٠٣.

٨- الاتفاقية الدولية للحماية المادية للمواد النووية (١٩٨٠) الموافق عليها بالقانون رقم (١٢) لسنة ٢٠٠٤.

٩- الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل (١٩٧٧) الموافق عليها بالقانون رقم (٢٧) لسنة ٢٠٠٤.

١٠-أي اتفاقية دولية أخرى، أو بروتوكول دولي آخر، يتعلق بالإرهاب أو تمويله صادقت عليه دولة الكويت وتم نشر قانونها في الجريدة الرسمية.

الإرهابي: أي شخص طبيعي - سواء كان في الكويت أو في الخارج - يقوم بما يلي:

أ-ارتكاب فعل إرهابي وفقًا لأحكام هذا القانون بشكل مباشر أو غير مباشر.

ب-الاشتراك في عمل إرهابي.

ج- تنظيم ارتكاب عمل إرهابي أو توجيه أشخاص آخرين لارتكابه.

د-المساهمة عمدًا في ارتكاب عمل إرهابي من قبل شخص أو مجموعة أشخاص يعملون بغرض مشترك، إما بهدف توسيع العمل الإرهابي مع العلم بنية الشخص أو مجموعة الأشخاص في ارتكاب العمل الإرهابي.

المنظمة الإرهابية: أي مجموعة من الإرهابيين- سواء كانوا في الكويت أو في الخارج- يقومون بأي من الأعمال المذكورة في التعريف السابق.

الأداة القابلة للتداول لصالح حاملها: أدوات نقدية في شكل وثيقة لصالح حاملها كالشيكات السياحية والأدوات القابلة للتداول بما ذلك الشيكات والسندات الإذنية وأوامر الدفع التي تكون إما لحاملها أو مظهرة له دون قيود أو صادرة لمستفيد صوري أو في شكل آخر ينتقل معه الانتفاع لحاملها، والأدوات غير المكتملة التي تكون موقعة، ولكن حذفت منها أسماء المستفيد.

التحويل الإلكتروني: معاملة مالية تجريها مؤسسة مالية بوسيلة إلكترونية نيابة عن أمر التحويل، يتم من خلالها إيصال مبلغ مالي لشخص مستفيد في مؤسسة مالية أخرى، دون اعتبار لما إذا كان أمر التحويل والمستفيد هما نفس الشخص.

البنك الصوري: بنك مسجل أو مرخص في بلد أو منطقة ما -دون أن يكون له وجود مادي فيها- ولا ينتسب إلى مجموعة مالية خاضعة للتنظيم والرقابة المصرفية الفعالة.

الباب الأول
الجرائم والتدابير الاحترازية
الفصل الأول
جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب

المادة ٢

يعد مرتكبًا لجريمة غسل الأموال كل من علم أن الأموال متحصلة من جريمة، وقام عمدًا بما يلي:

أ-تحويلها أو نقلها أو استبدالها، بغرض إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع لتلك الأموال، أو مساعدة أي شخص ضالع في ارتكاب الجرم الأصلي التي تحصلت منه الأموال، على الإفلات من العواقب القانونية لفعلته.

ب-إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية للأموال، أو مصدرها، أو مكانها، أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها.

ج-اكتساب الأموال أو حيازتها أو استخدامها.

ويكون الشخص الاعتباري مسؤولاً عن أية جريمة تنص عليها أحكام هذه المادة، إذا ارتكبت باسمه أو لحسابه.

ولا تحول معاقبة مرتكب الجريمة الأصلية دون معاقبته عن أي جريمة أخرى من جرائم غسل الأموال. وعند إثبات أن الأموال هي متحصلات جريمة، فليس من اللازم أن يكون قد تم إدانة شخص بارتكاب الجريمة الأصلية.

المادة ٣

يعد مرتكبًا لجريمة تمويل الإرهاب كل من قام أو شرع بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بإرادته وبشكل غير مشروع بتقديم أو جمع الأموال بنية استخدامها لارتكاب عمل إرهابي، أو مع علمه بأنها ستستخدم كليًّا، أو جزئيًّا لهذا العمل، أو لصالح منظمة إرهابية، أو لصالح شخص إرهابي.

وتعتبر أي من الأعمال الواردة في الفقرة السابقة جريمة تمويل إرهاب، حتى لو لم يقع العمل الإرهابي أو لم تستخدم الأموال فعليًّا لتنفيذ أو محاولة القيام به أو ترتبط الأموال بعمل إرهابي معين أيًّا كان البلد الذي وقعت فيه محاولة العمل الإرهابي.

الفصل الثاني
التدابير الاحترازية

المادة ٤

يجب على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب المتعلقة بما فيها المتعلقة بتطوير منتجات وتقنيات جديدة، كما يجب عليها الاحتفاظ بدراسة تقييم المخاطر والمعلومات المتعلقة بها بشكل خطي وتحديثها دوريًّا وتوفيرها للجهات الرقابية عند الطلب.

ويتعين على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة تطبيق تدابير مشددة للعناية الواجبة عندما تعتبر مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب مرتفعة، ويجوز للمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة تطبيق تدابير مخففة للعناية الواجبة، عندما تعتبر مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب منخفضة.

ولا يجوز تطبيق التدابير المخففة عند الاشتباه في عمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب.

المادة ٥

يحظر على المؤسسات المالية فتح أي حساب مجهول الهوية أو بأسماء وهمية أو الاحتفاظ بهذه الحسابات.

ويتعين على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة الأخذ في الاعتبار نتائج تقييم المخاطر وفقًا للأحكام الواردة في المادة السابقة واتخاذ تدابير العناية الواجبة التالية:

أ- التعرف والتحقق من هوية العميل والمستفيد الفعلي باستخدام وثائق أو بيانات أو معلومات موثوقة ومستقلة.

ب- فهم الغرض وطبيعة علاقة العمل، ويجوز طلب معلومات إضافية في هذا الشأن.

ج- المتابعة المستمرة في كل ما يتعلق بعلاقة العمل وفحص أي معاملات تجرى لضمان توافقها مع ما يتوافر عن العميل من معلومات وأنشطة تجارية ونمط المخاطر، وعن مصادر أمواله عند اللزوم.

د-التعرف على هيكل الملكية والسيطرة للعميل.

ويجب عليها تنفيذ تدابير العناية الواجبة المحددة في الفقرة الثانية من هذه المادة وفقًا لما يلي:

١- قبل وخلال فتح الحساب أو إقامة علاقة العمل مع العميل.

٢- قبل إجراء معاملة تزيد على الحد المقرر باللائحة التنفيذية لهذا القانون لصالح عميل ليست له علاقة عمل معها، سواء كانت هذه المعاملة فردية أو في صورة عدة معاملات تبدو متصلة.

٣- قبل إجراء تحويل إلكتروني محلي أو دولي لصالح عميل.

٤- عند الاشتباه في عمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب.

٥- عند الاشتباه في صحة أو كفاية البيانات التعريفية للعميل التي سبق الحصول عليها .

ويجوز للجهات الرقابية أن تحدد الحالات التي يجوز فيها للمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة تأجيل التحقق من هوية العميل أو المستفيد الفعلي إلى ما بعد إنشاء علاقة العمل.

ويتعين على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة الامتناع عن فتح الحساب أو البدء بعلاقة العمل أو تنفيذ المعاملة أو إنهاء العلاقة، إذا تعذر الالتزام بأحكام الفقرة الثانية من هذه المادة، كما يتعين عليها النظر في إخطار الوحدة وفقًا لأحكام المادة (١٢) من هذا القانون.

وتقوم المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بتطبيق تدابير محددة وكافية للتصدي لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب في حالة فتح الحساب أو دخولها في علاقات عمل أو تنفيذ معاملات مع عميل لا يكون حاضرًا بشخصه لأغراض تحديد الهوية.

وتقوم المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بوضع أنظمة مناسبة لإدارة المخاطر لتحديد ما إذا كان العميل أو المستفيد الفعلي شخصًا معرضًا سياسيًّا.

وفي حال تبين لها ذلك، فإنها تقوم بتطبيق تدابير إضافية -علاوة على المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه المادة- وتحدد اللائحة التنفيذية تلك التدابير.

وتولي المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة العناية الواجبة المشددة لجميع المعاملات المعقدة والكبيرة غير العادية، وأنماط المعاملات غير العادية التي لا تتوافر لها أغراض أو أهداف اقتصادية مشروعة وواضحة، وتقوم بفحص خلفية تلك المعاملات والغرض منها، وتوثيق جميع المعلومات المتعلقة بها وبهوية جميع الأطراف المشاركة فيها، والاحتفاظ بتلك السجلات وفقًا لأحكام المادة (١١) من

هذا القانون، وتتاح هذه المعلومات للجهات المختصة لدى طلبها.

ويتعين على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة تطبيق تدابير العناية الواجبة المشددة على علاقات العمل والمعاملات الخاصة بأشخاص أو مؤسسات مالية لدى البلدان التي تم تحديدها كعالية المخاطر وفقًا للمادة (٤).

وتخضع الحسابات القائمة والعملاء -القائمون وقت بدء سريان هذا القانون- لتدابير العناية الواجبة بموجب أحكام هذه المادة خلال فترة مناسبة، وعلى أساس الظروف المادية ودرجة المخاطر أو وفق ما تحدده الجهات الرقابية.

ويتعين على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة القيام بمراجعة دورية للتحقق من صلاحية البيانات والمعلومات والمستندات التي تم الحصول عليها وتحديثها.

ويجوز للمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة الاستعانة بالغير للقيام ببعض عناصر عمليات العناية الواجبة وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

المادة ٦

تطبق أحكام المواد (٤) و(٥) و(١١) من هذا القانون على الوكلاء والسماسرة العقاريين، إذا شاركوا في معاملات لصالح عملائهم تتعلق بشراء أو بيع عقار.

المادة ٧

تحدد اللائحة التنفيذية التدابير التي يتعين على المؤسسات المالية اتخاذها قبل دخولها في علاقة مصرفية مع بنوك مراسلة خارجية أو غيرها من العلاقات المماثلة، بالإضافة إلى ما تطبقه من تدابير عادية للعناية الواجبة وفقًا للمادة (٥).

المادة ٨

لا يجوز الترخيص لبنك صوري أو السماح له بمزاولة أعماله داخل دولة الكويت وتمتنع المؤسسات المالية عن الدخول أو الاستمرار في علاقات مراسلة أو علاقات عمل مع البنوك الصورية أو مؤسسة مالية مراسلة في بلد أجنبي تسمح باستخدام حساباتها من قبل بنك صوري.

المادة ٩

يجب على المؤسسات المالية التي تمارس نشاط التحويلات الإلكترونية الحصول على المعلومات المتعلقة بأمر التحويل ومتلقي التحويل لدى إجرائها المعاملات، والتأكد من أن هذه المعلومات تبقى ضمن أوامر التحويل أو الرسائل ذات الصلة من خلال سلسلة الدفع، ويحظر على المؤسسة المالية الآمرة بالتحويل الإلكتروني تنفيذه، إذا تعذر عليها الحصول على هذه المعلومات.

المادة ١٠

تلتزم المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بما يلي:

١- وضع سياسات وإجراءات ونظم وضوابط داخلية، بما في ذلك ترتيبات مناسبة لإدارة الالتزام وإجراءات فحص كافية لضمان وجود معايير مرتفعة عند تعيين الموظفين.

٢- تنفيذ برنامج مستمر لتدريب الموظفين لضمان إلمامهم بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتطورات الجديدة، والأساليب والطرق والاتجاهات السائدة في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والمتطلبات المتعلقة بالعناية

الواجبة، والإخطار عن أي معاملات مشبوهة.

٣- إنشاء مهام تدقيق داخلي مستقلة للتحقق من الالتزام بالسياسات والإجراءات والنظم والضوابط الداخلية وضمان فعاليتها وتوافقها مع أحكام هذا القانون.

٤- تطوير آليات لتبادل المعلومات المتوفرة والحفاظ على سريتها وفقًا للمادتين (٤) و(٥) مع المؤسسات المالية وفروعها المحلية والخارجية والشركات التابعة لها.

٥- تعيين مراقب للالتزام على مستوى الإدارة العليا يكون مسؤولاً عن تنفيذ متطلبات هذا القانون.

٦- وتطبق عند الإمكان الأحكام الواردة في هذه المادة على جميع الفروع المحلية والخارجية والشركات التابعة لها.

المادة ١١

تحتفظ المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بالسجلات والمعلومات التالية، التي يجوز للجهات المختصة الاطلاع عليها:

أ-نسخ من جميع السجلات التي يتم الحصول عليها من خلال عملية العناية الواجبة في التحقق من المعاملات وفقًا لأحكام المادة (٥)، بما في ذلك الوثائق الدالة على هويات العملاء والمستفيدين الفعليين والملفات المحاسبية ومراسلات العمل، لمدة خمس سنوات على الأقل بعد انتهاء علاقة العمل أو تاريخ تنفيذ المعاملة وفقًا للبند (ب) من الفقرة الثالثة من المادة (٥).

ب-جميع سجلات المعاملات المحلية والدولية، سواء المنفذة بالفعل أو التي كانت هناك محاولة لتنفيذها لمدة خمس سنوات على الأقل بعد تنفيذ المعاملة أو محاولة تنفيذها، ويجب أن تكون تلك السجلات مفصلة بالقدر الذي يسمح بإعادة تمثيل خطوات كل معاملة على حدة.

ج-نسخ من الإخطارات المرسلة وفقًا لأحكام المادة (١٢) وما يتصل بها من وثائق لمدة خمس سنوات على الأقل بعد تاريخ تقديم الإخطار إلى الوحدة.

د-تقييم المخاطر بموجب المادة (٤) وأي معلومات مقررة لفترة خمس سنوات من تاريخ إجرائه أو تحديثه.

ويجوز للجهات المختصة أن تطلب في حالات محددة الاحتفاظ بالسجلات لفترة أطول من الفترات المنصوص عليها في هذه المادة.

الفصل الثالث

التزامات الإخطار عن العمليات المشبوهة

المادة ١٢

تلتزم المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بإخطار الوحدة دون تأخير بأي معاملة أو أي محاولة لإجراء المعاملة بصرف النظر عن قيمتها، إذا اشتبهت أو توافرت دلائل كافية للاشتباه في أن تلك المعاملات تجري بأموال متحصلة من جريمة أو أموال مرتبطة أو لها علاقة بها أو يمكن استعمالها للقيام بعمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب.

ولا يلتزم المحامون وغيرهم من أصحاب المهن القانونية والمحاسبون المستقلون بالإخطار عن معاملة وفقًا للفقرة السابقة إذا كان قد تم الحصول على المعلومات المتعلقة بتلك المعاملات في الظروف التي يخضعون فيها للسرية المهنية.

المادة ١٣

يحظر على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومديريها وموظفيها، الإفصاح للعميل أو للغير بالإخطارات التي تتم وفقًا للمادة السابقة، أو أية معلومات ذات صلة إلى الوحدة، أو بما يتعلق بالتحقيق في غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، ولا يحول ذلك دون حدوث عمليات إفصاح أو اتصال فيما بين مديري المؤسسة المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة وموظفيها ومستخدميها، والمحامين والجهات المختصة والنيابة العامة.

ولا يجوز رفع أي دعوى جزائية، أو مدنية، أو تأديبية، أو إدارية ضد المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة أو على مديريها أو موظفيها، لانتهاك أي حظر على الإخطار عن المعلومات يكون مفروضًا بموجب عقد أو أي قانون. في حال قيامها بحسن نية بتقديم إخطار وفقًا للمادة (١٢) أو أي معلومات أخرى إلى الوحدة.

وتلتزم المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بتقديم المعلومات والوثائق إلى الجهات المختصة -كل فيما يخصها عند الطلب- ولا يجوز الدفع بالسرية المهنية إلا من قبل المحامين وأصحاب المهن القانونية والمحاسبين المستقلين، على النحو الذي تنص عليه الفقرة الثانية من المادة (١٢).

الباب الثاني: الجهات المختصة

الفصل الأول: اختصاصات جهات الرقابة

المادة ١٤

تتولى الجهات الرقابية أعمال التنظيم والرقابة والإشراف فيما يتعلق بالتزام المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة للشروط المنصوص عليها في القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية والتعليمات ذات الصلة، وتكون لها الصلاحيات والواجبات التالية:

١- جمع المعلومات والبيانات من المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، وإجراء عمليات فحص ميداني، ويجوز الاستعانة بالغير في هذا الشأن.

٢- إلزام المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بتوفير أي معلومات وأخذ نسخ للمستندات أيًّا كانت طريقة تخزينها وأي وثائق خارج مبانيها.

٣- تطبيق تدابير وفرض جزاءات على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة لعدم التزامها بأحكام هذا القانون، وإبلاغ الوحدة بها.

٤- إصدار قرارات وزارية وتعليمات لمساعدة المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة في تنفيذ التزاماتها.

٥- التعاون وتبادل المعلومات مع الجهات المختصة أو الجهات الأجنبية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

٦- التحقق من أن الفروع الخارجية والشركات التابعة للمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، تعتمد وتنفذ مع هذا القانون، بقدر ما تجيزه القوانين المحلية للبلد المضيف.

٧- إبلاغ الوحدة على وجه السرعة بمعلومات أو معاملات يمكن أن تكون لها صلة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو جرائم أصلية.

٨- وضع وتطبيق إجراءات الكفاءة والملائمة والمعايير المتعلقة بالخبرة والنزاهة لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة التنفيذية أو الإشرافية أو مدرائها للمؤسسات المالية.

٩- وضع وتطبيق معايير التملك أو السيطرة على حصص كبيرة للمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بما في ذلك المستفيدين الفعليين من هذه الحصص، أو فيما يتعلق بالمشاركة بصورة مباشرة أو غير مباشرة في إدارتها وتصريف شؤونها أو تشغيلها.

١٠- الاحتفاظ بالإحصاءات عن التدابير المتخذة والجزاءات المفروضة التي تحددها الجهات الرقابية.

١١- تحديد نوع ومدى التدابير التي تتخذها المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية وفق المادة (١٠) اتساقًا مع درجة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وحجم النشاط التجاري.

المادة ١٥

في حالة ثبوت مخالفة من قبل المؤسسة المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة أو أي من أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء الإدارة التنفيذية أو الإشرافية أو مدراءها للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية والتعليمات، يجوز للجهات الرقابية أن تفرض واحدًا أو أكثر من التدابير أو الجزاءات التالية:

١- إصدار إنذارات كتابية بالمخالفة.

٢- إصدار أمر يتضمن الالتزام بإجراءات محددة.

٣- إصدار أمر بتقديم تقارير منظمة عن التدابير المتخذة لمعالجة المخالفة المعنية.

٤- فرض جزاء مالي على المؤسسة المالية المخالفة لا تجاوز خمسمائة ألف دينار عن كل مخالفة.

٥- منع مرتكب المخالفة من العمل في القطاع ذي الصلة لفترة تحددها الجهات الرقابية.

٦- تقييد صلاحيات أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة التنفيذية أو الإشرافية أو مدراءها والملاك المسيطرين، بما في ذلك تعيين مراقب مؤقت.

٧- عزل أو طلب تغيير أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة التنفيذية أو الإشرافية أو مدراءها.

٨- إيقاف النشاط، أو العمل أو المهنة أو تقييدها أو حظر مزاولتها.

٩- إيقاف الترخيص.

١٠- سحب الترخيص.

ويجوز أن تتضمن اللائحة التنفيذية أي تدابير أخرى.

الفصل الثاني
وحدة التحريات المالية الكويتية

المادة ١٦ [١]

تنشأ وحدة تسمى «وحدة التحريات المالية الكويتية» تكون لها شخصية اعتبارية

١) تم تعديلها بموجب القانون رقم ٢٤ لسنة ٢٠١٦

مستقلة، وتعمل بوصفها الجهة المسؤولة عن تلقي وطلب وتحليل وإحالة المعلومات المتعلقة بما يشتبه أن يكون عائدات متحصلة من جريمة أو أموال مرتبطة أو لها علاقة بها أو يمكن استعمالها للقيام بعمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب وفقًا لأحكام هذا القانون.

ويكون للوحدة ميزانية يعد مشروعها رئيس الوحدة، وتدرج تحت قسم خاص بالميزانية العامة للدولة، وتسري عليها وعلى الحساب الختامي الأحكام الخاصة بميزانية الدولة، وتبدأ السنة المالية للوحدة من أول إبريل من كل سنة وتنتهي في ٣١ مارس من السنة المالية التالية، وتستثنى من ذلك السنة الأولى فتبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في ٣١ مارس من السنة المالية التالية.

ويصدر قرار من مجلس الوزراء -بناءً على عرض وزير المالية- بشكل، وتحديد تبعيتها وتنظيم أعمالها ومواردها.

ويجب على موظفي الوحدة الالتزام بسرية المعلومات التي يحصلون عليها ضمن نطاق أداء واجباتهم، حتى بعد توقفهم عن أداء تلك الواجبات داخل الوحدة، ولا يجوز استخدام تلك المعلومات إلا للأغراض المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة ١٧

تحدد الوحدة البلاد التي تعتبر عالية المخاطر والتدابير الواجب اتخاذها تجاهها، وتتولى الجهات الرقابية التحقق من التزام المؤسسات المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة بتطبيق هذه التدابير.

المادة ١٨

تتمتع الوحدة، فيما يتعلق بأي معلومات تكون قد حصلت عليها وفقًا لوظائفها، بصلاحية الحصول من أي شخص خاضع لالتزام الإبلاغ المنصوص عليه في المادة (١٢)، على أية معلومات إضافية ترى أنها ضرورية لأداء مهامها بحيث يتم تقديم المعلومات المطلوبة خلال المدة الزمنية التي تقررها الوحدة وبالشكل الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وللوحدة -فيما يتعلق بأي تقرير أو معلومات تتلقاها- الحق في الحصول على أي معلومات ترى أنها ضرورية لأداء مهامها من الجهات المختصة وأجهزة الدولة.

المادة ١٩

للوحدة -إذا توافرت لها دلائل معقولة للاشتباه في أن الأموال متحصلة من جريمة أو أموال مرتبطة أو لها علاقة بها أو يمكن استعمالها للقيام بعمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب- إبلاغ النيابة العامة، وكذلك إحالة المعلومات ذات الصلة إلى الجهات المختصة.

وتقوم الوحدة بإخطار الجهات الرقابية المعنية في حال مخالفة أي من المؤسسات المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة أو أي موظف فيها للالتزامات الواردة في هذا القانون.

ويجوز للوحدة أن تتيح معلومات لأي جهة أجنبية. إما تلقائيًّا أو عندما يطلب منها، بناء على اتفاق معاملة بالمثل أو اتفاق متبادل على أساس ترتيبات تعاون تدخل فيها الوحدة مع تلك الجهة.

الفصل الثالث
نقل العملة والأدوات القابلة للتداول لصالح حاملها عبر الحدود

المادة ٢٠

يتعين على كل شخص يدخل دولة الكويت أو يغادرها -تكون بحوزته عملات أو أدوات مالية قابلة للتداول لصالح حاملها أو يرتب لنقلها إلى داخل دولة الكويت أو خارجها من خلال شخص، أو خدمة بريد، أو خدمة شحن أو بأي وسيلة أخرى أن يفصح للإدارة العامة للجمارك عند الطلب عن قيمة تلك العملات أو الأدوات المالية القابلة للتداول لصالح حاملها. وللوحدة أن تطلع على هذه المعلومات متى طلبت ذلك.

ويجوز للإدارة العامة للجمارك طلب معلومات من الناقلين عن منشأ هذه العملة أو الأدوات المالية القابلة للتداول لصالح حاملها وعن أغراض استخدامها، كما يجوز لها ضبط بعض أو كل مبلغ العملة أو الأدوات المالية القابلة للتداول لصالح حاملها في أي من الحالتين التاليتين: -

١- إذا كانت هناك دلائل كافية للاشتباه في أنها متحصلة من جريمة أو أنها أموال أو أدوات متعلقة أو لها صلة أو سيتم استعمالها للقيام بعمليات غسل أموال أو تمويل الإرهاب.

٢- في حالة الامتناع عن الإفصاح أو عن تقديم المعلومات عند الطلب، أو كان الإفصاح أو المعلومات خاطئة.

ويصدر قرار من وزير المالية بالقواعد والإجراءات المتعلقة بتنفيذ هذه المادة.

الباب الثالث
أحكام عامة

المادة ٢١

تتولى النيابة العامة دون غيرها التحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وتختص محكمة الجنايات بنظر هذه الجرائم.

المادة ٢٢

مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن نية، يجوز للنائب العام أو من يفوضه من المحامين العامين أن يأمر بتجميد الأموال والأدوات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (٤٠) أو الحجز عليها، إذا توفرت لديه دلائل كافية بأنها متعلقة بإحدى جرائم غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو إحدى الجرائم الأصلية.

وللنيابة العامة إدارة وتصريف شؤون الأموال بما تراه مناسبًا. ويجوز لكل ذي مصلحة أن يتظلم أمام المحكمة المختصة خلال شهر من تاريخ صدور هذا الأمر، وعلى المحكمة أن تفصل في التظلم على وجه السرعة إما برفض التظلم، أو بإلغاء الأمر، أو تعديله وتقرير الضمانات اللازمة إن كان لها مقتضى. ولا يجوز التظلم مرة أخرى إلا بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ الفصل في التظلم الأول.

وللنائب العام أو من يفوضه من المحامين العامين، العدول عن الأمر أو تعديله وفقًا للاعتبارات التي يراها.

المادة ٢٣

تتبادل النيابة العامة طلبات التعاون الدولي مع الجهات الأجنبية المختصة في الأمور الجزائية في مجال جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية أو جرائم تمويل الإرهاب، وذلك بالنسبة إلى المساعدات والإنابات القضائية وتسليم المتهمين والمحكوم عليهم، والطلبات المتعلقة بتحديد الأموال أو تتبعها أو تجميدها أو الحجز عليها أو مصادرتها، وذلك كله وفق القواعد التي تقررها الاتفاقيات الثنائية أو المتعددة الأطراف التي صدقت عليها دولة الكويت أو وفقًا لمبدأ المعاملة بالمثل.

المادة ٢٤

تحدد اللائحة التنفيذية القواعد التي تسمح للسلطات المختصة بالتعاون والتنسيق الوطني في وضع وتنفيذ سياسات وأنشطة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.

المادة ٢٥ [١]

يصدر مجلس الوزراء، بناءً على توصية من وزير الخارجية، القرارات اللازمة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة والمتعلقة بمكافحة الإرهاب وتمويله وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، بما في ذلك القرارات الخاصة بالإدراج أو رفعه، وتجميد الأموال والأصول الأخرى، وحظر التعامل مع الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية، وذلك دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية ، وتسري القرارات الصادرة في هذا الشأن من تاريخ صدورها.

ويجوز لمجلس الوزراء أن يُفوض أحد الوزراء في ممارسة اختصاصه المنصوص عليه بالفقرة السابقة، كما يجوز للوزير المفوض، ما لم يُنص على خلاف ذلك في قرار التفويض، أن يعهد بمباشرة ما فوض به إلى لجنة خاصة، وفقاً لما يحدده في هذا الشأن.

وتُحدّد اللائحة التنفيذية، التي تصدر تنفيذاً لأحكام هذه المادة، قواعد نشر القرارات المشار إليها أو إتاحتها، وأحكام التظلّم منها، وقواعد إدارة الأموال والأصول المجمدة ، والإذن بالإفراج عن مبالغ أو قيم محددة منها لتغطية النفقات اللازمة للمعيشة وغيرها من الالتزامات المالية، وذلك بما يضمن قصر استخدامها على أغراضها، فضلاً عن سائر الضوابط والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة ».

المادة ٢٦

يقع باطلاً كل عقد أو تصرف علم أطرافه أو أحدهم أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بأن الغرض من العقد أو الاتفاق الحيلولة دون اتخاذ إجراءات المصادرة المنصوص عليها في المادة (٤٠) من هذا القانون، دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية.

الباب الرابع
العقوبات

المادة ٢٧

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون الجزاء أو أي قانون آخر،

١) مستبدلة وفق نص المرسوم بقانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠٢٥

يعاقب على الجرائم الواردة في مواد هذا القانون بالعقوبات المقررة لكل منها.

المادة ٢٨

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن نصف قيمة الأموال محل الجريمة ولا تجاوز كامل قيمتها، كل من ارتكب إحدى جرائم الأموال المنصوص عليها في المادة (٢) من هذا القانون، إذا كان قد علم بأن تلك الأموال والأدوات متحصلة من الجريمة.

ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأموال والأدوات المضبوطة.

المادة ٢٩

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة وبغرامة لا تقل عن قيمة الأموال محل الجريمة ولا تجاوز ضعف هذه القيمة، وتصادر الأموال والأدوات المضبوطة، كل من ارتكب إحدى جرائم تمويل الإرهاب المنصوص عليها في المادة (٣) من هذا القانون.

المادة ٣٠

تشدد العقوبات المنصوص عليها في المادتين (٢٨) و(٢٩) من هذا القانون إلى الحبس لمدة لا تجاوز عشرين سنة وبضعف الغرامة، في حالة تحقق أحد الظروف التالية:

١- إذا ارتكبت الجريمة من خلال جماعة إجرامية منظمة أو منظمة إرهابية.

٢- إذا ارتكبها الجاني مستغلاً سلطة وظيفته أو نفوذها.

٣- إذا ارتكبت الجريمة من خلال الأندية وجمعيات النفع العام والمبرات الخيرية.

٤- إذا عاد الجاني إلى ارتكاب الجريمة.

المادة ٣١

يجوز للمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة المنصوص عليها في المادتين (٢٨) و(٢٩) إذا بادر بإبلاغ الشرطة أو النيابة العامة أو المحكمة المختصة بمعلومات لم تكن تستطيع الحصول عليها بطريق آخر، وذلك لمساعدتها في القيام بأي مما يلي:

١- منع ارتكاب جريمة غسل أموال أو تمويل إرهاب.

٢- تمكين السلطات من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين أو ملاحقتهم قضائيًّا.

٣- الحصول على أدلة.

٤- تجنب أو الحد من آثار الجريمة.

٥- تجريد المنظمة الإرهابية أو الجماعات الإجرامية من أي أموال لا يكون للمتهم حق فيها أو سيطرة عليها.

المادة ٣٢

مع عدم الإخلال بالمسئولية الجزائية للشخص الطبيعي، يعاقب أي شخص اعتباري يرتكب جريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف دينار ولا تجاوز مليون دينار، أو ما يعادل إجمالي قيمة الأموال محل الجريمة، أيهما أعلى.

ويجوز معاقبة الشخص الاعتباري بمنعه بصفة دائمة أو مؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات من القيام بأنشطة تجارية معينة بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو بإغلاق مكاتبه التي استخدمت في ارتكاب الجريمة بصفة دائمة، أو مؤقتة، أو بتصفية أعماله، أو بتعيين حارس قضائي لإدارة الأموال، وينشر الحكم الصادر بالإدانة في الجريدة

الرسمية.

المادة ٣٣

تعاقب المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة أو أي من أعضاء مجلس الإدارة التنفيذية أو الإشرافية أو مدرائها، بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز خمسمائة ألف دينار عن كل مخالفة أو عدم التزام عن عمد أو إهمال جسيم بأحكام المواد (٥) أو (٩) أو (١٠) أو (١١) من هذا القانون.

المادة ٣٣ مكرر [١]

يُعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على خمسمائة ألف دينار كل من يخالف قرار صادر استناداً إلى المادة (٢٥) من هذا القانون، وذلك عن كل مخالفة.

ولا تخل العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة بالجزاءات والتدابير التي يجوز للجهات الرقابية توقيعها على المؤسسات المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة وفقاً لأحكام المادة (١٥) من هذا القانون.

المادة ٣٤

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز خمسمائة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ينشئ أو يحاول إنشاء بنك صوري في دولة الكويت بالمخالفة للفقرة الأولى من المادة (٨)، أو يدخل في علاقة عمل مع هذا البنك بالمخالفة للفقرة الثانية من المادة (٨) عن عمد أو إهمال جسيم، ويعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز مليون دينار إذا كان مرتكب المخالفة شخصًا اعتباريًّا.

المادة ٣٥

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز خمسمائة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب عمدًا أو عن إهمال جسيم:

١- مخالفة أحكام المادة (١٢) بتقديم إخطار، أو بيانات، أو معلومات غير صحيحة، أو إخفاء حقائق ينبغي الإخطار عنها.

٢- كل من يفصح عن معلومات إلى الغير بالمخالفة للفقرة الأولى من المادة (١٣).

وإذا ارتكب الشخص الاعتباري أي من المخالفات الواردة بالبندين السابقين، يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز مليون دينار.

المادة ٣٦

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، وبالعزل من الوظيفة كل من يخالف أحكام الفقرة الثالثة من المادة (١٦).

المادة ٣٧

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن نصف قيمة الأموال محل الجريمة ولا تجاوز كامل قيمتها أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أحكام المادة (٢٠) أو يقدم إفصاحًا كاذبًا عن العملة أو الأدوات القابلة للتداول لصالح حاملها، أو يخفي عن عمد أو إهمال جسيم وقائع ينبغي الإفصاح عنها، وإذا كان

١) مضافة بموجب المرسوم بقانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠٢٥

مرتكب المخالفة شخصًا اعتباريًّا يعاقب بغرامة لا تقل عن قيمة الأموال محل الجريمة ولا تجاوز ضعفها.

المادة ٣٨

دون إخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا الباب، يجوز للمحكمة منع مرتكب أي جريمة -بصفة دائمة أو مؤقتة- من الاستمرار في مزاولة أي عمل أو مهنة يتيح له فرصة ارتكاب هذه الجريمة.

المادة ٣٩

لا يحول توقيع العقوبات (وفقًا لأحكام هذا القانون) دون توقيع الجزاءات والتدابير التي تفرضها الجهات الرقابية على المؤسسات المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة وفقًا لأحكام المادة (١٥).

المادة ٤٠

مع عدم الإخلال بحكم المادتين (٢٨، ٢٩) من هذا القانون وبحقوق الغير حسن النية، يجب على المحكمة(في حالة الإدانة بإحدى الجرائم الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون) أن تحكم بمصادرة الأموال والأدوات التالية:

١- متحصلات الجريمة، بما في ذلك الأموال المختلطة بتلك العائدات أو الناتجة عنها أو المستبدلة بها.

٢- الدخل والمنافع الأخرى الناتجة عن عوائد الجرائم.

٣- الأموال محل الجريمة.

وللمحكمة أن تحكم بما يعادل قيمة الأموال والأدوات الواردة في البنود (أ) و(ب) و(ج) والتي لا يمكن تحديد مكانها أو غير الموجودة لأغراض المصادرة.

ولا يجوز مصادرة الأموال المشار إليها في الفقرة الأولى، إذا أثبت صاحبها حسن النية بأنه حصل على هذه الأموال مقابل ثمن مناسب أو حصل عليها مقابل تقديمه خدمات تتناسب مع قيمتها أو بناء على أسباب مشروعة أخرى، وأنه كان يجهل مصدرها غير المشروع.

ولا تحول وفاة المتهم دون الحكم بمصادرة الأموال والأدوات وفقًا لحكم المادة الأولى.

المادة ٤١

ما لم ينص قانون على خلاف ذلك، تؤول الأموال المصادرة إلى الخزانة العامة. وتظل هذه الأموال محملة بأي حقوق تقررت بصورة مشروعة للأشخاص حسني النية.

الباب الخامس
أحكام ختامية

المادة ٤٢ [1]

لا تسقط بمضي المدة الدعوى الجزائية أو العقوبة المحكوم بها في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، ~~ولا يجوز تطبيق أحكام المادتين (٨١) أو (٨٢) من قانون الجزاء في شأن هذه الجرائم.~~

١) قضي بعدم دستورية المادة فيما تضمنته في الفقرة الثانية من النص على انه (ولا يجوز تطبيق احكام المادتين ٨١ و ٨٢ من قانون الجزاء في شأن هذه الجرائم ، في الحكم رقم ١ لسنة ٢٠١٨ دستوري

المادة ٤٣

يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ نشره.

المادة ٤٤

يلغى القانون رقم (٣٥) لسنة ٢٠٠٢ المشار إليه، ويستمر العمل بالقرارات المعمول بها بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون لحين صدور اللائحة التنفيذية.

المادة ٤٥

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في: ٢٨ جمادى الآخرة ١٤٣٤هـ
الموافق: ٨ مايو ٢٠١٣م

مرسوم بقانون رقم ٤٧ لسنة ٢٠٢٦
في شأن
مكافحة جرائم الارهاب

الفهرس	المواد	الصفحة
الفصل الاول : الاحكام العامة	١	٤٥٤
الفصل الثاني : جرائم الاعمال الارهابية	٧	٤٥٦
الفصل الثالث : احكام وقائية – الخطورة الارهابية	١٧	٤٥٨
الفصل الرابع : اللجنة الوطنية لمكافحة الارهاب	٢٤	٤٦٠
الفصل الخامس : احكام اجرائية خاصة	٢٦	٤٦١

مرسوم بقانون رقم ٤٧ لسنة ٢٠٢٦
في شأن مكافحة جرائم الإرهاب

- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ ٢ ذو القعدة ١٤٤٥هـ الموافق ١٠ مايو ٢٠٢٤م،
- وعلى المرسوم الأميري رقم (١٥) لسنة ١٩٥٩ بقانون الجنسية الكويتية، والقوانين المعدلة له
- وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم (١٦) لسنة ١٩٦٠ والقوانين المعدلة له،
- وعلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم (١٧) لسنة ١٩٦٠، والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (١١) لسنة ١٩٦٢ في شأن جوازات السفر والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (٢١) لسنة ١٩٦٢ بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي، والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (٢٤) لسنة ١٩٦٢ في شأن الأندية وجمعيات النفع العام، والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (٢٦) لسنة ١٩٦٢ بتنظيم السجون،
- وعلى القانون رقم (٢٣) لسنة ١٩٦٩ بالموافقة على انضمام دولة الكويت إلى اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية،
- وعلى القانون رقم (٩) لسنة ١٩٧١ بشأن عدم اثبات السابقة الجزائية الأولى، والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (٢٤) لسنة ١٩٧٥ بالموافقة على انضمام دولة الكويت إلى اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية،
- وعلى القانون رقم (٣٥) لسنة ١٩٨٥ في شأن جرائم المفرقعات وعلى المرسوم بالقانون رقم (٧٢) لسنة ١٩٨٨ بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية منع ومعاقبة الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية وبضمنهم الموظفون الدبلوماسيون،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (١٣) لسنة ١٩٩١ في شأن الأسلحة والذخائر المعدل بالمرسوم بقانون رقم (٩٠) لسنة ٢٠٢٥،
- وعلى القانون رقم (١) لسنة ١٩٩٣ بشأن حماية الأموال العامة والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (٨٨) لسنة ١٩٩٥ في شأن محاكمة الوزراء،
- وعلى القانون رقم (٨٥) لسنة ٢٠١٣ بالموافقة على انضمام دولة الكويت إلى الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب،
- وعلى القانون رقم (١٠٦) لسنة ٢٠١٣ في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والقوانين المعدلة له،

- وعلى القانون رقم (٤٢) لسنة ٢٠١٤ في شأن إصدار قانون حماية البيئة والمعدل بالقانون رقم (٩٩) لسنة ٢٠١٥،
- وعلى القانون رقم (٦٣) لسنة ٢٠١٥ في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات،
- وعلى القانون رقم (١١١) لسنة ٢٠١٥ بإصدار قانون الأحداث والمعدل بالقانون رقم ١ لسنة ٢٠١٧،
- وعلى القانون رقم (٢) لسنة ٢٠١٦ في شأن إنشاء الهيئة العامة المكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية والمعدل بالمرسوم بقانون رقم (٦٩) لسنة ٢٠٢٥،
- وعلى المرسوم بقانون رقم (١١٤) لسنة ٢٠٢٤ في شأن قانون إقامة الأجانب،
- وعلى المرسوم بقانون رقم (٧٩) لسنة ٢٠٢٥ في شأن التعاون القضائي الدولي في المسائل الجزائية،
- وبناء على عرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء،
- أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه:

الفصل الأول
الأحكام العامة

مادة ١

في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها :

- الدولة دولة الكويت.
- الوزير المختص: الوزير الذي يحدده مجلس الوزراء.
- العمل الإرهابي: كل فعل أو تحديد يؤدي إلى وفاة شخص ، أو احتجازه ، أو إصابته بأذى، أو إلحاق الضرر في إحدى الثروات الوطنية أو بالممتلكات الخاصة أو العامة أو المرافق العامة أو وسائل النقل البرية أو البحرية أو الجوية أو الأمن السيبراني وذلك تنفيذا المشروع إجرامي فردي أو جماعي يهدف إلى بث الرعب بين الناس أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، أو إجبار سلطة عامة أو منظمة إقليمية أو دولية على القيام بأي فعل أو الامتناع عن القيام به ، ويشمل كذلك الأفعال التي تعد أعمالاً إرهابية وفقا للتشريعات النافذة ذات الصلة، وما تقرره الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المصادق عليها من الدولة.
- التنظيم الإرهابي: كل جماعة، أو هيئة أو منظمة أو كيان أيا كان شكله القانوني أو الواقعي سواء داخل الدولة أو خارجها تهدف إلى القيام بعمل إرهابي.
- الإرهابي: كل شخص طبيعي ارتكب عملاً إرهابيا أو شارك أو شرع فيه.
- الخطورة الإرهابية : حالة تنسب إلى شخص تتوفر بشأنه أسباب تدعو إلى الاعتقاد بأن سلوكه يشكل تهديدا جديا بارتكاب عمل إرهابي.
- اللجنة : اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب المنصوص عليها في المادة (٢٤) من هذا المرسوم بقانون.
- المركز : مركز دائم يسمى « مركز إعادة التأهيل «.

- برنامج إعادة التأهيل : أنشطة إصلاحية يعدها المركز وتشمل جوانب معرفية ونفسية واجتماعية وسلوكية وصحية ومهنية ودينية .

- التدابير الوقائية: إجراءات خاصة تشمل الآتي:

أ- مراقبة الشرطة تدبير وقائي يهدف إلى مراقبة سلوك الشخص من خلال إلزامه بالتردد الدوري على مراكز الشرطة، وذلك بغرض تقويم سلوكه تحت رقابة الشرطة لضمان عدم ارتكابه أعمال إرهابية أو الانضمام لتنظيم إرهابي.

ب- حظر ارتياد مكان أو أماكن محددة تدبير وقائي يهدف إلى حظر ارتياد أو التواجد في مكان أو نطاق جغرافي معين تحدده المحكمة ويجوز أن يكون مقرونا بالمراقبة الإلكترونية لضمان عدم ارتكاب أعمال إرهابية أو الانضمام لتنظيم إرهابي.

ج- منع الاتصال بأشخاص أو جهات معينة: تدبير وقائي يهدف إلى حظر الاتصال والتواصل بأي صورة كانت بأشخاص أو جهات تحددهم المحكمة ويجوز أن يكون مقرونا بالمراقبة الإلكترونية لضمان عدم ارتكابه أعمال إرهابية أو الانضمام لتنظيم إرهابي.

- التسليم المراقب: السماح بعبور أو دخول أشياء تعد حيازتها جريمة طبقا للقانون أو متحصلة منها أو مستخدمة في ارتكابها إلى البلاد دون ضبطها أو استبدالها كليا أو جزئيا تحت مراقبة السلطات المختصة، بقصد التعرف على الوجهة النهائية لها أو لمرتكبيها أو المستفيدين منها.

مادة ٢

تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على الجرائم المنصوص عليها فيه وعلى الجرائم المنصوص عليها في أي قانون آخر إذا كانت تشكل عملاً إرهابيا.

مادة ٣

تطبق أحكام هذا المرسوم بقانون على كل من ارتكب خارج الدولة أي من الجرائم المنصوص عليها فيه إذا كانت تشكل عملاً إرهابيا في إحدى الحالات الآتية:

١- إذا ارتكبت الجريمة على متن وسيلة من وسائل النقل الجوي أو البري أو البحري التابعة للدولة.

٢- إذا كان من شأن ارتكاب الجريمة أو الهدف منها إلحاق الضرر بأي من مواطني الدولة، أو بأمنها أو بأي من مصالحها أو ممتلكاتها، أو بمقار ومكاتب بعثاتها الدبلوماسية، أو القنصلية أو مؤسساتها أو فروعها في الخارج أو العاملين فيها.

٣- إذا حمل الدولة أو أي من سلطاتها أو مؤسساتها على القيام بعمل أو الامتناع عنه.

مادة ٤

يُعاقب على الشروع في ارتكاب جرائم الأعمال الإرهابية، بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة.

مادة ٥

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار كل من:

علم بوجود مشروع بارتكاب جريمة مما نص عليه في هذا المرسوم بقانون وامتنع عن إبلاغ ذلك إلى الجهات المختصة.

علم بوقوع جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون وأعان الجاني على الفرار من الملاحقة القضائية إما بإيوائه أو اخفاء أدلة الجريمة.

ولا تسري أحكام هذه المادة على زوج أو زوجة الجاني ، أو أحد أصوله أو فروعه.

مادة ٦

يعفى من العقوبات المقررة في هذا المرسوم بقانون كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة قبل البدء في تنفيذ الجريمة وقبل البدء في التحقيق.

ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة في الحالتين التاليتين:

١- إذا حصل البلاغ بعد اتمام الجريمة وقبل البدء في التحقيق.

٢- إذا مكن الجاني السلطات من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين أو على مرتكبي جريمة أخرى إرهابية بعد بدء التحقيق.

الفصل الثاني

جرائم الأعمال الإرهابية

مادة ٧

يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في قانون الجزاء المشار إليه أو أي قانون آخر إذا كانت الجريمة تشكل عملاً إرهابيا وذلك بالعقوبات التالية بدلاً من العقوبات المقررة لها :

- الإعدام، إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي الحبس المؤبد.

- الحبس المؤبد، إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي الحبس مدة خمس عشرة سنة .

- الحبس المؤقت، بما يزيد عن الحد الأقصى المقرر للجريمة على ألا يجاوز نصف هذا الحد.

- الغرامة التي لا تجاوز ضعف الحد المقرر للجريمة على ألا تقل في جميع الأحوال عن ألف دينار.

مادة ٨

يجوز للمحكمة إذا قضت بعقاب المتهم في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل، أن تحكم عليه بتدبير أو أكثر من التدابير الوقائية المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون.

وعلى المركز رفع تقارير دورية كل ثلاثة أشهر إلى النيابة العامة، ويجوز للمحكمة بناء على طلب النيابة العامة أو المحكوم عليه تعديل التدبير أو استبداله أو انهاءه.

مادة ٩

يعاقب بالحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن سبع سنوات كل من أتلف أو عطل أو عرض عمدا للخطر وسيلة من وسائل النقل البري أو الجوي أو البحري أو إحدى منشآت الملاحة البرية أو الجوية أو البحرية أو عرقل الخدمات فيها وكان ذلك تنفيذا لعمل إرهابي.

وإذا ترتب على هذه الأفعال إصابة شخص أو أكثر تكون العقوبة الحبس المؤبد، وإذا ترتب عليها وفاة شخص كانت العقوبة الإعدام. ويحكم على الجاني بغرامة

تعادل ضعفي قيمة الأموال أو الأشياء التي أتلفها .

مادة ١٠

يعاقب بالحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن سبع سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار كل من دخل مقر إحدى البعثات الدبلوماسية، أو القنصلية أو الهيئات أو المنظمات الإقليمية أو الدولية في الدولة بقصد ارتكاب عمل إرهابي.

وتكون العقوبة الحبس المؤبد إذا وقع الفعل بالقوة أو بمقاومة السلطات المختصة أو مقترنا باستعمال السلاح أو وقع من أكثر من شخص.

وتكون العقوبة الإعدام إذا نتج عن الفعل وفاة شخص أو أكثر.

مادة ١١

يعاقب بالحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات كل من مرن أو درب شخصا أو أكثر على حمل السلاح أو على استعمال الذخيرة أو لقنه فنونا حربية أيا كانت قاصدا الاستعانة بالأشخاص المدربين لتنفيذ عمل إرهابي.

ويعاقب بالحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن سبع سنوات، كل من تدرب على حمل السلاح أو على استعمال الذخيرة وكل من تلقن فنونا حربية، وهو عالم أن من يدربه أو يلقنه، يقصد الاستعانة به لتنفيذ عمل إرهابي.

مادة ١٢

يعاقب بالحبس المؤبد أو المؤقت الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار، كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار تنظيم إرهابي.

مادة ١٣

يعاقب بالحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن سبع سنوات كل من دعا بأي وسيلة كانت إلى الانضمام إلى تنظيم إرهابي أو للمشاركة في أعماله بأية صورة مع علمه بالغرض الذي يعمل له.

ويعاقب بالحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا ارتكبت الجريمة من خلال الأندية وجمعيات النفع العام والمبرات الخيرية المشهرة أو التي لم يتم إشهارها أو التي فقدت شخصيتها الاعتبارية.

كما يعاقب بالحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات كل من أنضم أو سعى للانضمام أو الالتحاق بتنظيم إرهابي أو المشاركة في أعماله بأية صورة بقصد تحقيق الغرض الذي يعمل له.

مادة ١٤

يعاقب بالحبس المؤبد أو المؤقت الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات كل من تخابر مع تنظيم إرهابي أو شخص إرهابي بشكل مباشر أو غير مباشر أو أحد ممن يعملون لمصلحته، وكان ذلك بقصد معاونته بأي صورة في العمل الإرهابي.

مادة ١٥

يُعاقب بالحبس المؤبد أو المؤقت الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات كل من حمل شخصا عن طريق الاكراه أو التهديد على الانضمام أو الالتحاق أو البقاء في تنظيم إرهابي.

وتكون العقوبة الإعدام إذا كان المجني عليه لم يتجاوز الثامنة عشر من عمره أو إذا ترتب على الفعل وفاة المجني عليه أو أي شخص آخر.

مادة ١٦

يعاقب بالحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن سبع سنوات كل من دخل الدولة أو حاول دخولها بقصد ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون.

وتكون العقوبة الحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا كان الدخول إلى الدولة أو محاولة الدخول إليها بطريق غير مشروع.

وتكون العقوبة الحبس المؤبد إذا كانت الأفعال السابقة مع حمل السلاح أو المتفجرات.

الفصل الثالث
أحكام وقائية
الخطورة الإرهابية

مادة ١٧

ينشأ مركز دائم يسمى « مركز إعادة التأهيل « ويصدر بتشكيله ونظام عمله قرار من الوزير المختص.

ويهدف المركز إلى معالجة مظاهر التطرف والانحراف السلوكي وتعزيز الاندماج الإيجابي في المجتمع، وذلك بإلزام الخاضع لها بالمشاركة فيها بغرض الحد من احتمالات ارتكاب أعمال إرهابية أو الانضمام إلى تنظيم إرهابي ويصدر الوزير المختص القرارات اللازمة لتنفيذ ذلك.

مادة ١٨

يعد الشخص في حالة خطورة إرهابية إذا توافرت في شأنه أي حالة من الحالات التالية:

١- ثبوت اتصاله المعتاد بأشخاص أو تنظيمات ثبت تحريضها أو تسهيلها أو مشاركتها في ارتكاب أعمال إرهابية.

٢- نشره أو تأييده أو تمجيده لأفكار تحرض على ارتكاب أعمال إرهابية.

ويشترط في جميع الحالات أن تستند حالة الخطورة الإرهابية على قرائن ودلائل جدية، وأن يصدر عن الشخص سلوك ظاهر يعبر عن ميله إلى ارتكاب تلك الجرائم .

مادة ١٩

إذا وجد الشخص في حالة من حالات الخطورة الإرهابية، كان للنيابة العامة من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب من اللجنة أو زوجه أو أقاربه، أن تدعوه للالتحاق ببرنامج إعادة التأهيل في المركز، فإذا لم يستجب لهذه الدعوة طواعية رغم علمه بها أو لم ينتظم في الالتحاق بالبرنامج - بلا عذر مقبول - وجب على النيابة العامة تقديم طلب إلى محكمة الجنايات لتصدر قرارها بإخضاعه لبرنامج إعادة التأهيل ويجوز أن يضاف إلى هذا التدبير أيا من التدابير الوقائية التالية:

أ- الخضوع المراقبة الشرطة.

ب- حظر ارتياد مكان أو أماكن محددة.

ج- منع الاتصال بأشخاص أو جهات معينة.

ويقدم الطلب إلى محكمة الجنايات مشفوعا بالدلائل والمستندات الدالة على قيام حالة الخطورة الإرهابية، وتأمر المحكمة بتحديد جلسة لنظر الطلب وإعلان من قدم الطلب ضده بالحضور في الجلسة المحددة، وعلى المحكمة قبل الفصل بالطلب سماع أقوال من قدم الطلب ضده في غرفة المشورة، وفي حال تخلفه عن الحضور رغم صحة إعلانه جاز للمحكمة الفصل بالطلب في غيبته.

وفي جميع الأحوال تفصل المحكمة في الطلب المقدم بقرار مسبب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه ويكون القرار الصادر بالتدبير - واجب النفاذ فورا.

ولا تقل مدة تنفيذ التدابير الوقائية المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون عن شهر ولا تجاوز سنة، ويجوز للنيابة قبل انقضاء مدة التدبير أن تطلب من المحكمة استمرار التدبير أو استبداله بتدبير آخر لمدة مماثلة.

ويكون التظلم من هذه التدابير الوقائية أمام محكمة الاستئناف خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور القرار من المحكمة بإلزامه بالتدبير إذا كان حاضرا في أي جلسة من الجلسات أو إعلانه بالقرار في حال تخلفه عن حضور جميع الجلسات، وإذا رفض تظلمه فله أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ثلاثة أشهر من تاريخ رفض التظلم، وإذا أجيب تظلمه فليس للمحكمة إلا أن تستبدل بالتدبير تدبيرا آخر أو تقرر إنهاءه.

ويكون إعلان الأمر بالحضور والقرار الصادر بالطلب وفقا لإجراءات إعلان الأوامر بالحضور والأحكام القضائية المنصوص عليها في قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية المشار إليه.

مادة ٢٠

لا يعتبر الشخص الذي تتوافر فيه حالة من حالات الخطورة الإرهابية مجرما ولا متهماً، ولا تعتبر التدابير الوقائية التي تتخذ ضده عقوبات جنائية، ولا تجوز معاملته أية معاملة استثنائية عدا ما ينص عليه في هذه التدابير.

مادة ٢١

تشرف النيابة العامة على تنفيذ التدابير الوقائية المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون، وعليها عرض التقارير المتعلقة بمسلك الخاضع للتدبير على المحكمة المختصة في فترات دورية لا تزيد فترة أي منها على ثلاثة أشهر.

وللمحكمة أن تأمر بإنهاء التدبير أو استبداله أو تعديله، وذلك بناء على طلب من النيابة العامة أو الخاضع للتدبير.

مادة ٢٢

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين، وبالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ألفين دينار كل شخص امتنع عمدا - بلا عذر مقبول - عن تنفيذ الحكم أو القرار الصادر من المحكمة بأحد التدابير الوقائية المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون.

مادة ٢٣

لا تسري أحكام هذا الفصل على من لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره، على أن يراعى من اللجنة إحالة التقارير الخاصة بشأنه إلى الجهة المختصة وفق القواعد

والأحكام والإجراءات المنصوص عليها بالقوانين ذات الصلة.

الفصل الرابع
اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب

مادة ٢٤

تنشأ لجنة دائمة تسمى « اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب « يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من مجلس الوزراء، برئاسة وزير الداخلية وتضم في عضويتها كل من:

- وزير الدفاع.
- وزير الخارجية.
- وزير الشئون الاجتماعية.
- وزير الشئون الإسلامية.
- وزير الصحة.
- النائب العام.
- قاض لا تقل درجته عن مستشار
- محافظ البنك المركزي.
- رئيس وحدة التحريات المالية.
- وغيرهم ممن يرى مجلس الوزراء ضمهم إلى عضوية اللجنة.

مادة ٢٥

تختص اللجنة بما يلي:

١. تنسيق الجهود بين جميع الجهات المعنية في الدولة، لتنفيذ الالتزامات الوطنية والدولية ذات الصلة بمجال عملها.

٢. العمل على تحقيق الأهداف الواردة في الاتفاقيات الدولية المعنية بمكافحة الإرهاب والتي انضمت إليها الدولة أو صادقت عليها.

٣. التوعية بمخاطر الإرهاب وتعزيز مساهمة المجتمع في التصدي لها. ٤. إعداد استراتيجية وطنية لمكافحة الإرهاب وحالات الخطورة الإرهابية، والإشراف عليها، ومتابعة إجراءات تنفيذها، بالتنسيق مع مختلف الجهات ذات الصلة بالدولة.

٥. فحص القرارات والتقارير والتقييمات المحلية والإقليمية والدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب، وإبداء التوصيات اللازمة بشأنها من خلال إعداد التقارير والردود المحلية والإقليمية والدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب.

٦. إعداد بيان احصائي دوري في جرائم الأعمال الإرهابية وحالات الخطورة الإرهابية، وقيد بياناتها في سجل خاص ينشأ لهذا الغرض وإعداد التقارير للحالات المعروضة واقتراح اللازم بشأنها.

٧. إعداد الإحصائيات الدورية أو المطلوبة المتعلقة بمكافحة الإرهاب واقتراح اتخاذ الإجراءات المناسبة في هذا الشأن.

٨. أي من الاختصاصات الأخرى التي يقررها نظام عمل اللجنة.

الفصل الخامس
أحكام إجرائية خاصة

مادة ٢٦

مع عدم الاخلال بالمسؤولية الجزائية للشخص الطبيعي، يعاقب الشخص الاعتباري الخاص جزائيا إذا ارتكبت أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون باسمه أو لحسابه، وذلك بالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تجاوز مليون دينار. ويجوز معاقبة الشخص الاعتباري بحله أو بإغلاق المقر الذي يزاول فيه نشاطه غلقا نهائيا أو مؤقتا لمدة يحددها القاضي.

مادة ٢٧

يجوز للنائب العام أو من يفوضه من أعضاء النيابة العامة بناء على طلب وزير الداخلية أو من يفوضه أن يصدر إذنا مكتوبا بنظام التسليم المراقب.

مادة ٢٨

لا تنقضي الدعوى الجزائية عن الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون يمضي المدة ولا تسري عليها مدد سقوط الدعوى الجزائية أو العقوبة المحكوم بها.

مادة ٢٩

تتولى النيابة العامة دون غيرها التحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون وتختص محكمة الجنايات بنظر هذه الجرائم.

مادة ٣٠

يصدر الوزير المختص القرارات اللازمة لتنفيذ هذا المرسوم بقانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكامه، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

مادة ٣١

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

مرسوم بقانون رقم ١٣ لسنة ٢٠٢٦
بشأن تأمين وحماية
المصالح العليا للجهات العسكرية

الفهرس	المواد	الصفحة
الفصل الاول : التعاريف	١	٤٦٤
الفصل الثاني : طبيعة تأمين المصالح العليا للجهات العسكرية	٢	٤٦٥
الفصل الثالث : التحركات والتنقلات العسكرية	٦	٤٦٥
الفصل الرابع : اجراءات التأمين والحماية	٩	٤٦٦
الفصل الخامس : العقوبات	٢٥	٤٦٩
الفصل السادس : احكام ختامية	٣٣	٤٧٠

مرسوم بقانون رقم ١٣ لسنة ٢٠٢٦
بشأن تأمين وحماية
المصالح العليا للجهات العسكرية

- بعد الاطلاع على الدستور ،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ ٢ ذو القعدة ١٤٤٥هـ الموافق ١٠ مايو ٢٠٢٤م ،
- وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم (١٦) لسنة ١٩٦٠، والقوانين المعدلة له ،
- وعلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم (١٧) لسنة ١٩٦٠، والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (٢٦) لسنة ١٩٦٢ بتنظيم السجون،
- وعلى القانون رقم (٢٤) لسنة ١٩٦٣ بإنشاء مجلس الدفاع الأعلى، والمعدل بالمرسوم بالقانون رقم (٥٣) لسنة ١٩٨٧ ،
- وعلى القانون رقم (٤٢) لسنة ١٩٦٤ في شأن تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم، والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (٢) لسنة ١٩٦٧ بإنشاء الحرس الوطني،
- وعلى القانون رقم (٢٢) لسنة ١٩٦٧ في شأن الأحكام العرفية ،
- وعلى القانون رقم (٣٢) لسنة ١٩٦٧ في شأن الجيش، والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (٢٣) لسنة ١٩٦٨ بشأن نظام قوة الشرطة، والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (٣١) لسنة ١٩٧٠ بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم (١٦) لسنة ١٩٦٠،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (٦٧) لسنة ١٩٧٦ في شأن المرور، والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (٢١) لسنة ١٩٧٩ في شأن الدفاع المدني،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (٦٥) لسنة ١٩٨٠ في شأن التعبئة العامة،
- وعلى قانون تنظيم القضاء الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (٢٣) لسنة ١٩٩٠، والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (٥٣) لسنة ٢٠٠١ في شأن الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية،
- وعلى القانون رقم (٦٣) لسنة ٢٠١٥ في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات،
- وبعد موافقة مجلس الدفاع الأعلى،
- وبناء على عرض وزير الدفاع،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء،
- أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه،

الفصل الأول
التعاريف

مادة ١

في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها :

١- السلطة المختصة وزير الدفاع، أو وزير الداخلية، أو رئيس الحرس الوطني - بحسب الأحوال.

٢. المصالح العليا للجهات العسكرية الأسس والمبادئ والمفاهيم والخطط والسياسات وغايات التخطيط الاستراتيجي المتعلقة بالجهات العسكرية وتحقيق

مهامها وتنفيذ اختصاصاتها.
٣- الجهات العسكرية الجيش والشرطة والحرس الوطني.
٤- التنظيمات العسكرية الهيئات والقيادات والقوات والمناطق والألوية والمعسكرات والقواعد والميادين والمواقع والوحدات المستقلة والمفرزة والملحقة، والمباني المدنية التابعة للجهات العسكرية.
٥- المناطق المحمية التنظيمات العسكرية والمنشآت والأماكن والمواقع والمباني المدنية ذات الطابع الاستراتيجي أو الحيوي في الدولة والتي تكلف الجهات العسكرية بحراستها وحمايتها سواء بشكل دائم أو مؤقت، والتي يتم تحديدها بقرار من السلطة المختصة.
٦- التخطيط الاستراتيجي: الخطط الإستراتيجية والعسكرية والأمنية التي تهدف لإعداد الجهات العسكرية للقيام بالمحافظة على أمن وسلامة الوطن والدفاع عنه والتي تأخذ طابع السرية.
٧- التحركات العسكرية التحركات التي تقوم بها الجهات العسكرية لأداء واجب أمني أو عسكري أو استراتيجي بناء على أمر عمليات أو الخطط المعدة.
٨- التنقلات العسكرية حركة الطائرات أو السفن أو الزوارق أو القطع البحرية أو الشاحنات أو المركبات أو الآليات التابعة للتنظيمات العسكرية للجهات العسكرية المخصصة لنقل العسكريين ومؤنهم أو مواد أو معدات مثل الأسلحة والذخائر والآليات والمحروقات وغيرها.
٩-الأرتال العسكرية مجموعة مركبات أو آليات أو شاحنات عسكرية تسير بموجب أمر حركة ولا تقل عن أربعة.
١٠- المواكب العسكرية تنقل اشخاص محل اهتمام الدولة بمرافقة آليات عسكرية أو مدنية يصدر بتحديدهم قرار من السلطة المختصة أو تكلف بها الجهات العسكرية.
١١- إجراءات الحماية والتأمين الإجراءات التي تقوم بها الجهات العسكرية لمنع وقوع أي اعتداء أو انتهاك لسلامة التنظيمات العسكرية أو المناطق المحمية.
١٢- إطلاق النار: استخدام القوة النارية بالأسلحة للقضاء على النشاط المعادي وتدمير الأهداف المعادية.
١٣- الاشتباك الإجراءات التي تقوم بها الجهات العسكرية للتعامل مع التهديدات والأنشطة المعادية.
١٤. النشاط المعادي: قيام قوة معادية بأعمال مادية ضد المناطق المحمية كالهجوم المسلح أو الالكتروني أو الاقتحام أو السرقة أو أي عمل مادي آخر يؤدي لاعتراض مهام أو عرقلة واجبات الجهات العسكرية.
١٥. القوة المعادية فرد أو مجموعة أو تنظيم أو حزب أو تكتل أو وحدة سواء كانت عسكرية أو مدنية تشرع أو تقوم بنشاط عدائي.
١٦. المطاردة نشاط تقوم به إحدى الجهات العسكرية بهدف اعتراض أو إيقاف أو قطع الطريق على القوة المعادية، وذلك في حدود المسئولية لكل جهة .
١٧. الأوضاع غير العادية: الاعتصامات والاضرابات أو أي أعمال تؤدي للفوضى والشغب أو زعزعة الأمن.

الفصل الثاني :
طبيعة تأمين المصالح العليا للجهات العسكرية

مادة ٢

يكون تأمين وحماية المصالح العليا للجهات العسكرية بمنع أي تهديد أو اعتداء عليها أو إعاقة لأهدافها أو الإضرار بها أو بمصالحها أو محاولة إضعاف روحها المعنوية أو الشروع في ذلك.

مادة ٣

تلتزم الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة والشركات والأفراد بالمحافظة على المصالح العليا للجهات العسكرية المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون،

وعدم عرقلتها أو مقاومتها أو الاعتداء عليها أو الاضرار بها.

مادة ٤

يحظر دخول التنظيمات العسكرية أو القيام بأي عمل أو اجراء فيها إلا بإذن ووفقا للإجراءات والضوابط التي تحددها السلطة المختصة في كل جهة.

مادة ٥

تعتبر سرية الوثائق والأوراق والمستندات والمكاتبات والمعلومات والبيانات والخرائط والرسوم والصور وأشرطة التسجيل أيا كان نوعها المتعلقة بالمسائل العسكرية الصادرة من القطاع العسكري أو القطاع المدني في الجهات العسكرية ولا يجوز نشرها أو إفشاء محتوياتها أو مضمونها أو تداولها بأي وسيلة من وسائل النشر أو الإعلان.

ويحظر على كل من له صلة بتلك الوثائق بحكم وظيفته أو عمله أو بصفته الاحتفاظ بها لنفسه أو تصويرها أو تسجيل كل أو بعض محتوياتها بأية وسيلة من الوسائل أو تسليمها صورة منها للغير، ويعتبر في حكم الوثائق السرية أي نسخة أو صورة منها.

الفصل الثالث:
التحركات والتنقلات العسكرية

مادة ٦

يكون للوحدة التي تحددها السلطة المختصة بالجهات العسكرية وضع الاشتراطات اللازمة بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور بشأن انتظام حركة المرور وتأمين وتسهيل مرور التنقلات والمواكب العسكرية.

مادة ٧

استثناء من أحكام المادة (٢٦) من المرسوم بالقانون رقم ٦٧ لسنة ١٩٧٦ المشار إليه تضع كل جهة عسكرية القواعد والإجراءات اللازمة لتنظيم حركة المرور داخل المناطق المحمية التي تقع في نطاق إشرافها بقرار من السلطة المختصة، وذلك بهدف تأمين وحماية الركاب والمشاة داخل المنشأة.

وتتقيد كل جهة عسكرية بضبط مخالفي أحكام هذه المادة بالنطاق المكاني للمناطق المحمية التابعة لها مع عدم الإخلال بصلاحيات وزارة الداخلية في اتخاذ إجراءات الضبط العام وفقا للقواعد القانونية العامة المنظمة.

مادة ٨

يلتزم مستخدمو الطريق بإخلائه أو إفساحه أو إيقاف مركباتهم أثناء مرور الأرتال العسكرية أو المواكب العسكرية أو الرسمية عند التنبيه عن ذلك بواسطة آلات التنبيه أو بأي وسيلة أخرى، ولو استدعى الأمر الوقوف في أقصى يمين الطريق.

ويلتزم قائدو المركبات والآليات العسكرية ببذل العناية اللازمة لمنع تعريض حياة الأشخاص أو الأموال للخطر والتنبيه لذلك أثناء تحرك الأرتال أو المواكب العسكرية أو الرسمية أو قيام التحركات أو التنقلات العسكرية لأداء مهامها وفقا لأحكام المادتين رقمي (٦)، (٧) من هذا المرسوم بقانون.

الفصل الرابع:
إجراءات التأمين والحماية

مادة ٩

يكون للقوة المكلفة بحراسة المناطق المحمية في الجهات العسكرية اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين وحماية هذه المناطق، بما فيها إجراءات الاستيقاف والتفتيش الإداري والتحقق من تصاريح الدخول.

ويكون للقوة في حالة إذا وقع نشاط معادي أو وضع غير عادي أو جريمة في نطاق هذه المناطق التحفظ على الأشخاص إلى حين وصول السلطات المختصة،

والتحفظ على الآليات والمنقولات وذلك مع مراعاة الضوابط والإجراءات والضمانات المنصوص عليها في قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية المشار إليه والقوانين والمعاهدات الدولية لبعض الأشخاص أو الأماكن أو المباني.

مادة ١٠

يكون لقادة وآمري المناطق المحمية في الجهات العسكرية التنسيق واتخاذ تدابير الأمن الوقائي وإقامة نقاط التفتيش أو الردع لإحكام السيطرة الميدانية والأمنية على هذه المناطق، والتصدي للأعمال أو التصرفات التي قد تؤدي إلى التعدي عليها، ويجوز لهم منح التصاريح الخاصة بدخول غير العاملين إلى هذه المناطق، وتحدد السلطة المختصة الحدود الخارجية لهذه المناطق.

مادة ١١

تلتزم الجهات العسكرية بوضع العلامات الدالة على ميادين الرماية ومناطق التدريب والمناطق المحمية بشكل واضح أو الإعلان عنها، ويصدر قرار من السلطة المختصة بتحديد هذه العلامات.

ويحظر إتلاف العلامات التحذيرية أو نقلها أو طمس معالمها أو تغيير اتجاهها أو القيام بأي إجراء أو عمل من شأنه ألا تؤدي هذه العلامات الغرض منها.

مادة ١٢

يحظر تواجد الأشخاص غير المصرح هم في المناطق المحمية، أو مناطق الألغام وأماكن انبعاث الإشعاعات أو مناطق المناورات البرية والبحرية التي تحددها السلطة المختصة بعلامات أو لوحات إرشادية أو بأي صورة من صور الإعلان.

كما يحظر ممارسة أعمال الصيد أو الرعي أو إقامة المخيمات بالقرب من تلك المناطق، وذلك على النحو الذي ينظمه قرار من السلطة المختصة.

مادة ١٣

تلتزم القوة المكلفة بالحراسة في الجهات العسكرية بوضع العلامات واللوحات الإرشادية أو إقامة الحواجز الثابتة أو المتحركة أو وضع البوابات للدلالة على المناطق المحمية لمنع دخولها أو العبور من خلالها، وتلتزم هذه القوة أثناء حراسة المناطق المحمية بإتباع الإجراءات والقواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون عند تعاملها مع القادمين إلى هذه المناطق.

مادة ١٤

يجوز للقوة المكلفة بحراسة المناطق المحمية عند تعرض أمنها الشخصي أو أمن هذه المناطق للخطر استخدام القوة أو إطلاق النار على من يحاول الدخول هذه المناطق بالقوة أو يحاول مهاجمتها أو مهاجمة حراسها أو الهرب منهم أو عدم الاستجابة للأوامر الصادرة من القوة المكلفة بالحراسة، وتحدد السلطة المختصة الإجراءات والضوابط المتعلقة بالاشتباك وإطلاق النار.

مادة ١٥

تصدر السلطة المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية الإجراءات والضوابط المتعلقة بالتعامل مع الأوضاع غير العادية.

مادة ١٦

يحدد مجلس الدفاع الأعلى أو من يفوضه القوة أو الوحدة المكلفة بحراسة حدود الدولة، ويكون لها التحفظ والاستيقاف والتفتيش والقبض وإطلاق النار على كل من يحاول تجاوز أو تعدي أو خرق لجالها أو حدودها البرية أو البحرية، ويجوز لهذه القوة أو الوحدة في الحالات المفاجئة التي تتعرض لها المبادرة مباشرة إلى إطلاق النار لردع أي خطر حقيقي، وذلك وفقا لمجريات الموقف الأمني أو

العملياتي الذي تتواجد فيه.

مادة ١٧

تقوم القوة أو الوحدة المكلفة بحراسة حدود الدولة باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتأمين وحماية حدود الدولة البرية والبحرية ولها على الأخص ما يلي:

١- حراسة الحدود البرية والبحرية والطرق والمسالك والممرات والمنافذ.

٢- مكافحة أعمال التهريب والتسلل في منطقة الحدود.

٣- تسيير الدوريات وإقامة المنشآت والإبلاغ المبكر عن أي نشاط مشتبه فيه على طول خط الحدود.

٤- جمع المعلومات والاستدلالات عن الحوادث التي تقع في المناطق الحدودية.

٥- تقديم المساعدة في عمليات البحث والإنقاذ على طول خط الحدود.

٦- المحافظة على البيئة والثروات الطبيعية والمحميات في منطقة الحدود وفقا للقوانين المعمول بها في هذا الشأن.

٧. منع مخالفة قوانين الدولة وأنظمتها العسكرية والأمنية أو الجمركية أو الصحية.

٨- مراقبة الملاحة البحرية بالتعاون مع الجهات المعنية.

٩- أية مهام واختصاصات أخرى تكلف بها.

مادة ١٨

يكون للقوة الجوية اعتراض أية طائرة مخطوفة سواء كانت مدنية أو عسكرية، ولها أثناء عملية المطاردة ما يلي:

أ- منع الطائرة المخطوفة من الهبوط في دولة الكويت ومرافقتها حتى خروجها من أجواء الدولة.

ب- إجبار الطائرة المخطوفة على النزول في دولة الكويت.

ج- إسقاط الطائرة المخطوفة إذا كانت تشكل تهديدا أو خطرا على أمن وسلامة البلاد.

مادة ١٩

مع عدم الإخلال بما نصت عليه المعاهدات والاتفاقيات الدولية يحدد مجلس الدفاع الأعلى أو من يفوضه القوة أو الوحدة المكلفة بتأمين وحماية المياه الإقليمية وخطوط نقل النفط الكويتي ومشتقاته والأسطول التجاري الكويتي وحرية الملاحة البحرية، وفرض تطبيق قواعد القانون الدولي البحري، وتحدد السلطة المختصة بقرار القواعد والإجراءات المتعلقة بهذا الشأن.

كما تحدد السلطة المختصة بقرار القواعد والإجراءات المتعلقة بالمطاردة الحثيثة للسفن والغواصات والقوارب والزوارق والعوامات المخالفة للقانون عند دخولها المياه الداخلية أو الإقليمية أو المتاخمة أو الاقتصادية أو الجرف القاري.

مادة ٢٠

يصدر مجلس الدفاع الأعلى قرارا بتحديد قواعد وإجراءات التنسيق وحل الخلافات المتعلقة بالاختصاص بين الجهات العسكرية فيما يتعلق بتحديد الواجبات والمهام داخل المياه الإقليمية أو المتاخمة أو الاقتصادية.

مادة ٢١

تقوم القوة أو الوحدة المحددة وفقا للمادة (١٩) من هذا المرسوم بقانون بإجراء عمليات البحث والإنقاذ في المياه الاقتصادية أو في المياه الدولية ضمن حدود المسافة التي يصدر بتحديدها قرار من السلطة المختصة.

مادة ٢٢

تصدر السلطة المختصة قرارا بتحديد القواعد والإجراءات المتعلقة بإدارة الصراع المسلح والأسلحة المستخدمة فيه ومعايير وضوابط استخدامها، وفقا لقواعد القانون الدولي العام وقواعد القانون الدولي الإنساني في إطار المعاهدات والاتفاقيات الدولية.

مادة ٢٣

يصدر مجلس الوزراء قرارا بتحديد القواعد والإجراءات المتعلقة بالتنسيق بين الجهات العسكرية وبين كافة الجهات المعنية بالدولة، فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة تنفيذا له.

مادة ٢٤

تلتزم كل جهة عسكرية بالتعاون مع الجهات الأخرى عسكرية أو مدنية وتقديم المساعدة والدعم وكافة المتطلبات والتسهيلات لحماية وتأمين المناطق المحمية وفقا للقوانين والقرارات الصادرة في هذا الشأن، وتكون القيادة في هذه الحالة للجهة العسكرية طالبة الدعم بصرف النظر عن الرتبة.

الفصل الخامس:
العقوبات

مادة ٢٥

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن ثلاثمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المواد أرقام (٨)، (١١)، (١٢) من هذا المرسوم بقانون.

وتحكم المحكمة بمصادرة الأشياء والأدوات المستخدمة في مخالفة الحظر الوارد في الفقرة الأخيرة من المادة (١٢) المشار إليها.

ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المادة (٥) من هذا المرسوم بقانون.

مادة ٢٦

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أذاع عمدا خبرا أو نشر بيانات أو روج إشاعات كاذبة تتعلق بالجهات العسكرية وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة بهذه الجهات أو الانتقاص من هيبتها أو التشكيك في وجودها أو الإضعاف من روحها المعنوية دون التأكد من صحتها أو من مصدرها.

مادة ٢٧

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس المؤبد أو الموقت الذي لا تقل مدته عن سبع سنوات، كل من كان مكلفا بالمحافظة على المصالح العليا للجهات العسكرية في صفقة أو عملية أو مشروع أو قضية أو بالتفاوض أو الارتباط أو الاتفاق أو التعاقد مع أي جهة في داخل البلاد أو خارجها في شأن من شؤون تلك الجهات، إذا كان من شأن ذلك ترتيب حقوق أو التزامات مالية عليها، فتعمد إجراءها على نحو يضر بمصلحتها ليحصل على

ربح أو منفعة لنفسه أو لغيره.
فإذا بلغ الجاني مقصده، أو كان من شأن جريمته الإضرار بأوضاع تلك الجهات، تكون العقوبة الحبس المؤبد.

مادة ٢٨

تضاعف العقوبات إذا وقعت الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون، في زمن الحرب أو الأحكام العرفية أو التعبئة العامة.

مادة ٢٩

تحدد بقرار من السلطة المختصة الجهة المعنية بالقيام بأعمال التحري وجمع الاستدلالات داخل المناطق المحمية في الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون بما لا يتعارض مع أحكام القانون رقم (١٧) لسنة ١٩٦٠ المشار إليه.

مادة ٣٠

تختص النيابة العامة، دون غيرها، بالتحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون والجرائم المرتبطة بها.

مادة ٣١

فيما عدا الحالات التي يتم إحالة العسكري للتحقيق عن طريق جهة عمله بجريمة وقعت بسبب وأثناء قيامه بواجباته الأمنية يجوز بموافقة السلطة المختصة أن يحضر معه من يمثله أمام جهات التحقيق من الشئون القانونية في الجهة التابع لها العسكري.

مادة ٣٢

لا تسري أحكام التقادم المنصوص عليها في المادة (٤) من القانون رقم (١٦) لسنة ١٩٦٠ المشار إليه على الجرائم المنصوص عليها في المواد (٢٧، ٢٦، ٥) من هذا المرسوم بقانون.

الفصل السادس :
أحكام ختامية

مادة ٣٣

تصدر السلطة المختصة - كل فيما يخصه - القرارات اللازمة لتنفيذ هذا المرسوم بقانون.

مادة ٣٤

على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
أحمد عبد الله الأحمد الصباح
وزير الدفاع
عبد الله علي عبد الله السالم الصباح
صدر بقصر السيف في: ٢١ رمضان ١٤٤٧ هـ
الموافق: ١٠ مارس ٢٠٢٦ م

مرسوم بقانون رقم ٥١ لسنة ٢٠٢٦
بتخصيص دوائر جزائية لنظر جرائم أمن الدولة الخارجي والداخلي وجرائم الأعمال الإرهابية

بعد الاطلاع على الدستور

وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ ٢ ذو القعدة ١٤٤٥هـ الموافق ١٠ مايو ٢٠٢٤

وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم (١٦) لسنة ١٩٦٠، والقوانين المعدلة له،

وعلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم (١٧) لسنة ١٩٦٠، والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون رقم (٣١) لسنة ١٩٧٠ بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم (١٦) لسنة ١٩٦٠، والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون رقم (٤٠) لسنة ١٩٧٢ بشأن حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته، والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون رقم (١٧) لسنة ١٩٧٣ في شأن الرسوم القضائية المعدل بالمرسوم بقانون رقم (٧٨) لسنة ٢٠٢٥

وعلى قانون بشأن تنظيم القضاء الصادر بمرسوم بالقانون رقم (٢٣) لسنة ١٩٩٠، والقوانين المعدلة له،

وعلى مرسوم بقانون (٤٧) لسنة ٢٠٢٦ في شأن مكافحة جرائم الإرهاب

وبناءً على عرض وزير العدل

وبعد موافقة مجلس الوزراء

أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه:

مادة ١

تخصص دائرة جزائية - أو أكثر - في المحكمة الكلية برئاسة مستشار وعضوية اثنين من قضاة المحكمة الكويتيين تختص دون غيرها بالنظر في مواد الجنايات والجنح المتعلقة بجرائم أمن الدولة الخارجي والداخلي وجرائم الأعمال الإرهابية، المنصوص عليها في القانون رقم (٣١) لسنة ١٩٧٠ و مرسوم بقانون رقم (٤٧) لسنة ٢٠٢٦ المشار إليهما. ويكون لهذه الدائرة في تلك الجرائم السلطات المقررة لرئيس المحكمة في الحبس الاحتياطي طبقا للمادة (٦٩) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية المشار إليه.

مادة ٢

تخصص دائرة جزائية - أو أكثر - في محكمة الاستئناف برئاسة أحد وكلاء المحكمة وعضوية اثنين من مستشاري المحكمة الكويتيين أحدهما على الأقل بدرجة وكيل محكمة استئناف تختص دون غيرها بالنظر في الاستئنافات المرفوعة على الأحكام الصادرة من الدائرة المشار إليها في المادة السابقة. ويكون الحكم الصادر في الاستئناف نهائياً، ولا يجوز الطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن

مادة ٣

تفصل الدوائر المشار إليها في هذا المرسوم بقانون في الدعاوى المنظورة أمامها على وجه السرعة ولا يقبل الادعاء المدني أمامها.

مادة ٤

تلتزم دوائر المحكمة الكلية ومحكمة الاستئناف - بحسب الأحوال - بإحالة الدعاوى المنظورة أمامها والتي أصبحت من اختصاص الدائرتين المشار إليهما في المادتين (١) و (٢) من هذا المرسوم بقانون إليهما بالحالة التي تكون عليها هذه الدعاوى ودون رسوم.

مادة ٥

لا تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على الطعون المنظورة أمام المحاكم في تاريخ العمل به على الأحكام الجزائية الصادرة في الجرائم المنصوص عليها في المادة (١) من هذا المرسوم بقانون.

مادة ٦

يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون.

مادة ٧

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .

أمير الكويت

مشعل الأحمد الجابر الصباح

وزير العدل

المستشار / ناصر يوسف محمد السميط

صدر بقصر السيف في ١١ شوال ١٤٤٧هـ

الموافق: ٣٠ مارس ٢٠٢٦ م

رئيس مجلس الوزراء

أحمد عبد الله الأحمد الصباح

قوانين النشر وتقنية المعلومات

قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ٤٧٣
القانون رقم ٦٣ لسنة ٢٠١٥ في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات

قانون هيئة تنظيم الاتصالات ٤٨٢
القانون رقم ٣٧ لسنة ٢٠١٤ بانشاء هيئة تنظيم الاتصالات

قانون تنظيم الاعلان ٥١٠
المرسوم بقانون رقم ١٠٢ لسنة ٢٠٢٦ باصدار قانون تنظيم الاعلام

قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة ٥٤١
القانون رقم ٧٥ لسنة ٢٠١٩ باصدار قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة

قانون حق الاطلاع على المعلومات ٥٦٣
القانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٢٠ في شأن حق الاطلاع على المعلومات

قانون تنظيم وتركيب الكاميرات الامنية ٥٦٩
القانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٥ في شأن تنظيم وتركيب الكاميرات الامنية

قانون المعاملات الالكترونية ٥٧٣
القانون رقم ٢٠ لسنة ٢٠١٤ في شأن المعاملات الالكترونية

قانون تنظيم العمل بقطاع التجارة الرقمية ٥٨٨
المرسوم بقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٢٦ بتنظيم العمل بقطاع التجارة الرقمية

القانون رقم ٦٣ لسنة ٢٠١٥
في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات

الفهرس	المواد	الصفحة
ديباجه	١	٤٧٥
الفصل الأول : تعريفات	١	٤٧٥
الفصل الثاني : الجرائم والعقوبات	٢	٤٧٦

القانون رقم ٦٣ لسنة ٢٠١٥
في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات

بعد الاطلاع على الدستور.

وعلى المرسوم الأميري رقم ١٧ لسنة ١٩٥٩ بقانون إقامة الأجانب والقوانين المعدلة له.

وعلى المرسوم الأميري رقم ١٢ لسنة ١٩٦٠ بقانون تنظيم إدارة الفتوى والتشريع لحكومة الكويت.

وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم ١٦ لسنة ١٩٦٠ والقوانين المعدلة له.

وعلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٦٠ والقوانين المعدلة له.

وعلى القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٢ بشأن الأندية وجمعيات النفع العام والقوانين المعدلة له.

وعلى القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له.

وعلى القانون رقم ٤٠ لسنة ١٩٧٢ بشأن حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته والقوانين المعدلة له.

وعلى القانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٦ بشأن قمع الغش في المعاملات التجارية والقوانين المعدلة له.

وعلى المرسوم بالقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٩ في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.

وعلى المرسوم بالقانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٨٠ بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له.

وعلى المرسوم بالقانون رقم ٣٩ لسنة ١٩٨٠ بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له.

وعلى القانون رقم ٦٧ لسنة ١٩٨٠ بإصدار القانون المدني والقوانين المعدلة له.

وعلى المرسوم بالقانون رقم ٦٨ لسنة ١٩٨٠ بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له.

وعلى المرسوم بالقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٨١ بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان والمهن المعاونة لهما.

وعلى القانون رقم ٣ لسنة ١٩٨٣ في شأن الأحداث.

وعلى القانون رقم ٧٤ لسنة ١٩٨٣ في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها والقوانين المعدلة له.

وعلى المرسوم بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٨٧ في شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والإتجار فيها.

وعلى المرسوم بالقانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٠ بشأن قانون تنظيم القضاء والقوانين المعدلة له.

وعلى القانون رقم ١ لسنة ١٩٩٣ بشأن حماية الأموال العامة والقوانين المعدلة له.

وعلى القانون رقم ٦٤ لسنة ١٩٩٩ في شأن حقوق الملكية الفكرية.
وعلى القانون رقم ٩ لسنة ٢٠٠١ بشأن إساءة استعمال أجهزة الاتصالات الهاتفية وأجهزة التنصت والقوانين المعدلة له.
وعلى القانون رقم ٣ لسنة ٢٠٠٦ بشأن المطبوعات والنشر.
وعلى القانون رقم ٦١ لسنة ٢٠٠٧ بشأن الإعلام المرئي والمسموع.
وعلى القانون رقم ٧ لسنة ٢٠١٠ بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية المعدل بالقانون رقم ١٠٨ لسنة ٢٠١٤.
وعلى القانون رقم ٨ لسنة ٢٠١٠ في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وعلى القانون رقم ٥٣ لسنة ٢٠١١ بشأن الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية.
وعلى المرسوم بالقانون رقم ٢٤ لسنة ٢٠١٢ بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية.
وعلى المرسوم بالقانون رقم ٢٥ لسنة ٢٠١٢ بإصدار قانون الشركات المعدل بالقانون رقم ٩٧ لسنة ٢٠١٣.
وعلى القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠١٣ في شأن مكافحة الإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.
وعلى القانون رقم ١٠٦ لسنة ٢٠١٣ في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وعلى القانون رقم ١١١ لسنة ٢٠١٣ في شأن تراخيص المحال التجارية.
وعلى القانون رقم ٢٠ لسنة ٢٠١٤ في شأن المعاملات الإلكترونية.
وعلى القانون رقم ٣٧ لسنة ٢٠١٤ بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات.
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه،

الفصل الأول

تعريفات

المادة ١

في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمصطلحات التالية ، المعنى الموضح قرين كل منها :

الوزير المختص: الوزير الذي يحدده مجلس الوزراء.الجهة المختصة: الجهة التي يحددها مجلس الوزراء.

البيانات الالكترونية : بيانات ذات خصائص إلكترونية في شكل نصوص أو رموز أو أصوات أو رسوم أو صور أو برامج حاسب آلي أو قواعد للبيانات. النظام الإلكتروني المؤتمت: برنامج أو نظام الكتروني لحاسب آلي تم إعداده ليتصرف أو يستجيب لتصرف بشكل مستقل، كليا أو جزئيا، دون تدخل أو إشراف أي شخص طبيعي في الوقت الذي يتم فيه التصرف أو الاستجابة له.

نظام المعالجة الإلكترونية للبيانات : نظام الكتروني لإنشاء أو إدخال أو استرجاع أو إرسال أو استلام أو استخراج أو تخزين أو عرض أو معالجة المعلومات أو الرسائل إلكترونيا.

الشبكة المعلوماتية : ارتباط بين أكثر من منظومة اتصالات لتقنية المعلومات

للحصول على المعلومات وتبادلها.

المستند أو السجل الإلكتروني : مجموعة بيانات أو معلومات يتم إنشاؤها أو تخزينها أو استخراجها أو نسخها أو إرسالها أو إبلاغها أو استقبالها كليا أو جزئيا بوسيلة الكترونية، على وسيط ملموس أو على وسيط الكتروني آخر، وتكون قابلة للاسترجاع بشكل يمكن فهمه.

الموقع : مكان إتاحة المعلومات على الشبكة المعلوماتية من خلال عنوان محدد.

إلكتروني: كل ما يتصل بتكنولوجيا المعلومات وذو قدرات كهربائية أو رقمية أو مغناطيسية أو بصرية أو كهرومغناطيسية أو وسائل أخرى مشابهة سلكية كانت أو لاسلكية وما قد يستحدث من تقنيات في هذا المجال.

وسيلة تقنية المعلومات: أداء إلكترونية تشمل كل ما يتصل بتكنولوجيا المعلومات وذو قدرات كهربائية أو رقمية أو مغناطيسية أو بصرية أو كهرومغناطيسية أو ضوئية أو وسائل أخرى مشابهة سلكية كانت أو لاسلكية وما قد يستحدث من في هذا المجال.

الجريمة المعلوماتية: كل فعل يرتكب من خلال استخدام الحاسب الآلي أو الشبكة المعلوماتية أو غير ذلك من وسائل تقنية المعلومات بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

الدخول غير المشروع : النفاذ المتعمد غير المشروع لأجهزة وأنظمة الحاسب الآلي أو لنظام معلوماتي أو شبكة معلوماتية أو موقع إلكتروني من خلال اختراق وسائل وإجراءات الحماية لها بشكل جزئي أو كلي لأي غرض كان بدون تفويض في ذلك أو بالتجاوز للتفويض الممنوح.

نظام الحاسب الآلي : مجموعة برامج وأنظمة معلوماتية معدة لتحليل المعلومات والبياناتو الأوامر وبرمجتها وإظهارها أو حفظها أو إرسالها أو استلامها، ويمكن أن تعمل بشكل مستقل أو بالاتصال مع أجهزة أو أنظمة معلوماتية أخرى.

التوقيع الإلكتروني : البيانات التي تتخذ هيئة حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات أو غيرها، وتكون مدرجة بشكل إلكتروني أو رقمي أو ضوئي أو أي وسيلة أخرى مماثلة في مستند أو سجل إلكتروني أو مضافة عليها أو مرتبطة بها بالضرورة ولها طابع يسمح بتحديد هوية الشخص الذي وقعها ويميزه عن غيره.

الإلتقاط المعلوماتي: مشاهدة البيانات أو المعلومات الواردة في أي رسالة إلكترونية او سماعها او الحصول عليها، ويشمل ذلك المنقولة الكترونيا.

الاحتيال الإلكتروني : التأثير في نظام إلكتروني مؤتمت أن نظام معلوماتي إلكتروني أو شبكة معلوماتية أو مستند أو سجل إلكتروني أو وسيلة تقنية معلوماتية أو نظام أو جهاز حاسب آلي أو توقيع إلكتروني أو معلومات إلكترونية وذلك عن طريق البرمجة أو الحصول أو الإفصاح أو النقل أو النشر لرقم أو كلمة أو رمز سري أو بيانات سرية أو خاصة أخرى، بقصد الحصول على منفعة دون وجه حق أو الإضرار بالغير.

الفصل الثاني
الجرائم والعقوبات

المادة ٢

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تجاوز

ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أرتكب دخولا غير مشروع الى جهاز حاسب آلي أو الى نظامه أو الى نظام معالجة إلكترونية للبيانات أو الى نظام إلكتروني مؤتمت أو الى شبكة معلوماتية. فإذا ترتب على هذا الدخول إلغاء أو حذف أو إتلاف أو تدمير أو إفشاء أو تغيير أو إعادة نشر بيانات أو معلومات ، فتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين والغرامة التي لا تقل عن ألفي دينار ولا تجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. فإذا كانت تلك البيانات أو المعلومات شخصية فتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات والغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تجاوز عشرين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب أيا من الجرائم المنصوص عليها أعلاه أو سهل ذلك للغير وكان ذلك أثناء أو بسبب تأدية وظيفته.

المادة ٣

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من :

١ :- ارتكب دخولا غير مشروع الى موقع أو نظام معلوماتي مباشرة أو عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات بقصد الحصول على بيانات أو معلومات حكومية سرية بحكم القانون. فإذا ترتب على ذلك الدخول إلغاء تلك البيانات أو المعلومات أو إتلافها أو تدميرها أو نشرها أو تعديلها، تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات والغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز عشرين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويسرى هذا الحكم على البيانات والمعلومات المتعلقة بحسابات عملاء المنشآت المصرفية.

٢ :- زور أو أتلف مستندا أو سجلا أو توقيعا إلكترونيا أو نظام معالجة إلكترونية للبيانات أو نظام إلكتروني مؤتمت أو موقعا أو نظام حاسب آلي أو نظام إلكتروني بطريق الاصطناع أو التغيير أو التحوي أو بأي طريقة أخرى ، وذلك باستخدام وسيلة من وسائل تقنية المعلومات. فإذا وقع التزوير على مستند رسمي أو بنكي أو بيانات حكومية أو بنكية إلكترونية تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز ثلاثين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويعاقب بذات العقوبة بحسب الأحوال، كل من استعمل أيّا مما ذكر مع علمه بتزويره أو فقده لقوته القانونية.

٣ :- غيّر أو أتلف عمدا مستندا إلكترونيا يتعلق بالفحوصات الطبية أو التشخيص الطبي أو العلاج الطبي أو الرعاية الطبية أو سهل للغير فعل ذلك أو مكنه منه ، وذلك باستعمال الشبكة المعلوماتية أو باستخدام وسيلة من وسائل تقنية المعلومات.

٤ :- استعمل الشبكة العلوماتية أو استخدام وسيلة من وسائل تقنية المعلومات في تهديد أو ابتزاز شخص طبيعي أو اعتباري لحمله على القيام بفعل أو الإمتناع عنه. فإذا كان التهديد بارتكاب جناية أو بما يعد مساسا بكرامة الأشخاص أو خادشا للشرف والإعتبار أو السمعة كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز عشرين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

٥ :- توصل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو باستخدام وسيلة من وسائل تقنية

المعلومات الى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال أو منفعة أو مستند أو توقيع على مستند ، وذلك باستعمال طريقة احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة متى كان ذلك من شأنه خداع المجني عليه.

المادة ٤

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من :

١ :- أعاق أو عطل عمدا الوصول الى موقع خدمة إلكترونية أو الدخول الى الأجهزة أو البرامج أو مصادر البيانات أو المعلومات الإلكترونية بأي وسيلة كانت وذلك عن طريق الشبكة المعلوماتية أو باستخدام وسيلة من وسائل تقنية المعلومات.

٢ :- أدخل عمدا عن طريق الشبكة المعلوماتية أو باستخدام وسيلة من وسائل تقنية المعلومات ما من شأنه إيقافها عن العمل أو تعطيلها، أو دخل موقعا في الشبكة المعلوماتية لتغيير تصاميم هذا الموقع أو إلغائه أو إتلافه أو تعديله أو شغل عنوانه أو إيقافه أو تعطيله.

ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من ارتكب أيا من هذه الجرائم أو سهل ذلك للغير وكان ذلك أثناء أو بسبب تأدية وظيفته.

٣ :- تنصت أو التقط أو اعترض عمدا ، دون وجه حق ، ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو وسيلة من وسائل تقنية المعلومات. فإذا أفشى ما توصل إليه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

٤ :- كل من أنشأ موقعا أو نشر أو أنتج أو أعد أو هيأ أو أرسل أو خزن معلومات أو بيانات بقصد الاستغلال أو التوزيع أو العرض على الغير عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات وكان ذلك من شأنه المساس بالآداب العامة أو أدار مكانا لهذا الغرض.

٥ :- كل من حرض أو أغوى ذكرا أو أنثى لارتكاب أعمال الدعارة والفجور أو ساعده على ذلك باستخدام الشبكة المعلومات أو باحدى وسائل تقنية المعلومات. فإذا كان الفعل موجها الى حدث فتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات والغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة ٥

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات للوصول دون وجه حق الى أرقام أو بيانات بطاقة ائتمانية أو ما في حكمها من البطاقات الإلكترونية. فإذا ترتب على استخدامها الحصول على أموال الغير، أو على ما تتيحه هذه البطاقة من خدمات، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة ٦

يعاقب بحسب الأحوال بالعقوبة المنصوص عليها في البنود ١ ، ٢ ، ٣ من المادة

٢٧ من قانون المطبوعات والنشر المشار إليه ، كل من ارتكب عن طريق الشبكة المعلوماتية او باستخدام وسيلة من وسائل تقنية المعلومات المنصوص عليها في هذا القانون أحد الأفعال بحسب الأحوال المبينة بالمواد ١٩ ، ٢٠ ، ٢١ من القانون المشار إليه.

المادة ٧

يعاقب بالعقوبة المقررة بالمادة ٢٩ فقرة أولى من القانون رقم ٣١ لسنة ١٩٧٠ بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم ١٦ لسنة ١٩٦٠ ، كل من ارتكب أحد الأفعال المنصوص عليها بالمادة ٢٨ من قانون المطبوعات والنشر المشار إليه عن طريق الشبكة المعلوماتية أو باستخدام وسيلة من وسائل تقنية المعلومات المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة ٨

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تجاوز ثلاثين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من أنشأ موقعا أو نشر معلومات باستخدام الشبكة المعلوماتية أو بأي وسيلة من وسائل تقنية المعلومات المنصوص عليها في هذا القانون، بقصد الإتجار بالبشر أو تسهيل التعامل فيهم ، أو ترويج المخدرات أو المؤثرات العقلية وما في حكمها، أو تسهيل ذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

المادة ٩

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف دينار ولا تجاوز خمسين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام عن طريق الشبكة المعلومايتة أو باستخدام وسيلة من وسائل تقنية المعلومات، بغسل أموال أو بتحويل أموال غير مشروعة أو بنقلها أو بتمويه أو بإخفاء مصدرها غير المشروع ، أو قام باستخدامها او اكتسابها أو حيازتها مع علمه بأنها مستمدة من مصدر غير مشروع أو بتحويل الموارد أو الممتلكات مع علمه بمصدرها غير المشروع ، وذلك بقصد إضفاء الصفة المشروعة على تلك الأموال.

المادة ١٠

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف دينار ولا تجاوز خمسين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من أنشأ موقعا لمنظمة إرهابية أو لشخص إرهابي أو نشر عن أيهما معلومات على الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات ولو تحت مسميات تمويهية، لتسهيل الاتصالات بأحد قياداتها أو أعضائها ، أو ترويج أفكارها ، أو تمويلها ، أو نشر كيفية تصنيع الاجهزة الحارقة ، أو المتفجرة ، أو أية أدوات تستخدم في الأعمال الإرهابية.

المادة ١١

لا تقل عقوبة الحبس او الغرامة التي يحكم بها عن نصف حدها الأقصى إذا اقترنت الجريمة بأي من الظروف الآتية :

١ :- ارتكاب الجريمة من خلال عصابة منظمة.

٢ :- شغل الجاني وظيفة عامة وارتكابه لها مستغلا سلطته أو نفوده.

٣ :- التغرير بالقصر ومن في حكمهم من ناقصي الأهلية أو استغلالهم.

٤ :- صدور أحكام سابقة من المحاكم الوطنية، أو الأجنبية بموجب الاتفاقيات المصادق عليها بإدانة الجاني بجرائم مماثلة.

المادة ١٢

للمحكمة أن تعفي من العقوبة كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات المختصة بالجريمة قبل علمها بها وقبل البدء في تنفيذ الجريمة ، فإن كان الإبلاغ بعد العلم بالجريمة وقبل البدء في التحقيق تعيّن للاعفاء من العقوبة أن يكون من شأن الإبلاغ ضبط باقي الجناة في حالة تعددهم.

المادة ١٣

يجوز الحكم بمصادرة الأجهزة أو البرامج أو الوسائل المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو الأموال المتحصلة منها. ويجوز الحكم بإغلاق المحل أو الموقع الذي أرتكب فيه أي من هذه الجرائم إذا كان ارتكابها قد تم بعلم مالكها لمدة لا تزيد على سنة بحسب الأحوال، مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية أو بحق المضرور في التعويض المناسب. ويكون الحكم بإغلاق المحل أو الموقع وجوبيا إذا تكرر ارتكاب أيا من هذه الجرائم بعلم مالكها.

المادة ١٤

مع عدم الإخلال بالمسئولية الجزائية الشخصية لمرتكب الجريمة ، يعاقب الممثل القانوني للشخص الاعتباري بذات العقوبات المالية المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون ، إذا ثبت أن إخلاله بواجبات وظيفته أسهم في وقوع الجريمة مع علمه بذلك. ويكون الشخص الاعتباري مسئولا عما يحكم به من عقوبات مالية أو تعويضات إذا ارتكبت الجريمة لحسابه أو باسمه أو لصالحه.

المادة ١٥

للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير المختص ضبط الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون وتحرير المخالفات عنها ، وإحالتها الى النيابة العامة ، وعلى جميع الجهات ذات الصلة تقديم التسهلات اللازمة لهؤلاء الموظفين.

المادة ١٦

لا يخل تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأية عقوبات أشد ينص عليها في قانون الجزاء أو أي قانون آخر.

المادة ١٧

تختص النيابة العامة وحدها ، دون غيرها ، بالتحقيق والتصرف والادعاء في جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة ١٨

تسقط الدعوى الجزائية المنصوص عليها في هذا القانون بحسب مدة العقوبة، فإن كانت بحدود الثلاث سنوات فتسقط خلال سنتين ، وإن كانت تتجاوز الثلاث سنوات فتسقط خلال خمس سنوات من يوم وقوع الجريمة ، ولا تسمع دعوى التعويض إذا لم يتم رفعها خلال ثلاث سنوات من تاريخ علم المضرور ، ما لم تكن الدعوى الجزائية قائمة فيبدأ ميعاد عدم السماع من تاريخ انقضائها أو صدور حكم نهائي فيها.

المادة ١٩

يسرى حكم المادتين ٤٦ ، ٧٩ من قانون الجزاء المشار إليه على الجرائم الواردة بهذا القانون.

المادة ٢٠

يصدر الوزير المختص القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة ٢١

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت

صباح الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في: ٢٠ رمضان ١٤٣٦هـ

الموافق: ٧ يوليو ٢٠١٥م

القانون رقم ٣٧ لسنة ٢٠١٤
بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات

الفهرس	المواد	الصفحة
ديباجة	-	٤٨٣
الفصل الاول	-	٤٨٤
التعريفات	١	٤٨٤
الفصل الثاني هيئة تنظيم قطاع الإتصالات وتقنية المعلومات	٢	٤٨٧
مجلس إدارة الهيئة	٤	٤٩٨
الفصل الثالث ترخيص شبكات وخدمات الإتصالات	١٦	٤٩٤
الفصل الرابع إدارة الترددات وترخيص إستعمالها	٢٦	٤٩٦
الفصل الخامس تجديد الرخص وتعديلها وإلغاؤها	٣٣	٤٩٧
الفصل السادس الموافقات النوعية وإجازة أجهزة الإتصالات	٤٣	٤٩٨
الفصل السابع مراقبة المرخصين وحماية المستفيدين	٤٧	٤٩٩
الفصل الثامن أحكام المنافسة	٥٦	٥٠١
الفصل التاسع سلطة الضبطية القضائية	٥٩	٥٠٢
الفصل العاشر الجزاءات والغرامات	٦٤	٥٠٣
الفصل الحادى عشر الجرائم والعقوبات	٦٦	٥٠٤
الفصل الثانى عشر أحكام ختامية	٨٤	٥٠٧

القانون رقم ٣٧ لسنة ٢٠١٤
بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات

بعد الاطلاع علي الدستور ،

وعلي المرسوم الأميري رقم ٨ لسنة ١٩٥٩ بتنظيم استعمال أجهزة الاتصالات اللاسلكية ،

وعلي قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم ١٦ لسنة ١٩٦٠ والقوانين المعدلة له ؛

وعلي قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٦٠ والقوانين المعدلة له،

وعلي القانون رقم ٣٠ لسنة ١٩٦٤ بشأن إنشاء ديوان المحاسبة والقوانين المعدلة له ،

وعلي القانون رقم ٣٧ لسنة ١٩٦٤ في شأن المناقصة العامة والقوانين المعدلة له ،

وعلي المرسوم بالقانون رقم ٣١ لسنة ١٩٧٨ بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة علي تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له ،

وعلي المرسوم الصادر في ٤/ ٤/ ١٩٧٩ بشأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته،

وعلي المرسوم بالقانون رقم ١٠٥ لسنة ١٩٨٠ في شأن أملاك الدولة والقوانين المعدلة له ،

وعلي المرسوم بقانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٨١ بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية المعدل بالقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٨٢،

وعلي المرسوم الأميري رقم ١٢ لسنة ١٩٨٦ في شأن اختصاصات وزارة المواصلات وتعديلاته ،

وعلي القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٨٦ بشأن الموافقة علي اتفاقية الإتحاد العربي للاتصالات السلكية واللاسلكية ،

وعلي المرسوم بقانون رقم ١١٦ لسنة ١٩٩٢ في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها ،

وعلي القانون رقم ١ لسنة ١٩٩٣ في شأن حماية الأموال العامة والقوانين المعدلة له ،

وعلي القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٩٦ بالموافقة علي دستور واتفاقية الإتحاد الدولي للاتصالات والبروتوكول الملحق بهما ،

- وعلي القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٩٦ بتأسيس شركات لخدمة الاتصالات اللاسلكية والقوانين المعدلة له،

وعلي القانون رقم ١٩ لسنة ٢٠٠٠ في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية والقوانين المعدلة له،

وعلي القانون رقم ٩ لسنة ٢٠٠١ بشأن إساءة استعمال أجهزة الاتصالات الهاتفية وأجهزة التنصت ،

وعلي نظام - قانون - الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٣،

وعلي المرسوم رقم ٢٦٦ لسنة ٢٠٠٦ بإنشاء الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات

،

وعلي المرسوم رقم ١٣٦ لسنة ٢٠٠٨ في شأن إلحاق الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الاتصالات ،

وعلي القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٧ في شأن حماية المنافسة والقوانين المعدلة له ،

وعلي القانون رقم ٧ لسنة ٢٠٠٨ بتنظيم عمليات البناء والتشغيل والتحويل والأنظمة المشابهة وتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم ١٠٥ لسنة ١٩٨٠ في شأن أملاك الدولة ،

وعلي القانون رقم ٩ لسنة ٢٠١٠ بإصدار الخطة الإنمائية للدولة ٢٠١٠ - ٢٠١١ ، ٢٠١١ - ٢٠١٢ ، ٢٠١٢ - ٢٠١٣ ، ٢٠١٣ - ٢٠١٤ ،

وعلي القانون رقم ٣٧ لسنة ٢٠١٠ بشأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص،

وعلي قانون الشركات الصادر بالمرسوم بالقانون رقم ٢٥ لسنة ٢٠١٢ والقوانين المعدلة له ،

وعلي القانون رقم ١١١ لسنة ٢٠١٣ في شأن تراخيص المحلات التجارية ،

وافق مجلس الأمة علي القانون الآتي نصه :

الفصل الأول

التعريفات

المادة ١

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ، ما لم تدل القرينة على غير ذلك :

الوزارة : وزارة المواصلات.

الوزير : الوزير المختص الذي يحدده مجلس الوزراء.

الهيئة : هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات المنشأة بموجب أحكام هذا القانون.

المجلس : مجلس إدارة الهيئة.

الرئيس : رئيس إدارة الهيئة.

الاتصالات : كل إرسال أو نقل أو بث أو نشر أو استقبال للعلامات أو الإشارات أو المكتوبات أو الصور أو الأفلام أو

الأصوات أو المعلومات أيا كانت طبيعتها ، بواسطة الوسائل السلكية أو الراديوية أو الضوئية أو بأي وسيلة أخري من الأنظمة الإلكترونية.

خدمة الاتصالات : الخدمة التي تكون ، كليا أو جزئيا ، من إرسال المعلومات واستقبالها وتمريرها على شبكات اتصالات باستخدام أيا من عمليات الاتصالات المحلية والدولية بما في ذلك شبكة الإنترنت.

خدمة الاتصالات العامة : خدمة الاتصالات المقدمة للمستفيدين عامة أو لفئة معينة منهم مقابل أجر وفقا لأحكام هذا القانون.

تقنية المعلومات : إنشاء لمعلومات أو معالجتها أو تخزينها أو تحويلها أو استرجاعها أو استخدامها أو إتاحتها للآخرين باستخدام وسائل إلكترونية ، ويشمل ذلك المعلومات المسموعة والبيانات الصوتية والمرئية.

الموجات الراديوية : موجات كهرومغناطيسية ذات ترددات تزيد عن ثلاثة كيلو هيرتز تبث في الفضاء دون موجه اصطناعي

شبكة اتصالات عامة : منظومة اتصالات سلكية أو لاسلكية محلية أو دولية أو مجموعة منظومات لتقديم خدمة الاتصالات العامة للمستفيدين وفقا لأحكام هذا القانون.

شبكة اتصالات خاصة : منظومة اتصالات تشغل لمصلحة شخص واحد أو مجموعة واحدة من الأشخاص تجمعهم رابطة ملكية مشتركة لخدمة حاجاتهم الخاصة.

أجهزة الاتصالات الطرفية : أجهزة الاتصالات التي تستخدم من المستفيد من أجل إرسال اتصال أو استقباله أو تمريره أو إنهائه.

المستفيد / المستخدم : الشخص الذي يستفيد من خدمة الاتصالات العامة أو التي يقصد استخدامها في أغراض خاصة باستخدام عمليات الاتصال.

أجهزة الاتصالات : أية أجهزة أو أدوات أو وسائل أو منظومة اتصالات سلكية أو لاسلكية ، تستخدم أو بقصد استخدامها في أغراض الاتصالات وتكون جزءاً من شبكة اتصالات مرتبطة بها أوضمن مكوناتها ، ويشمل ذلك أجهزة الاتصالات الراديوية المحلية والدولية.

الترخيص : الإذن الممنوح من الهيئة أو العقد أو الاتفاقية الموقع أي فيها بين الهيئة والشخص للسماح له بإنشاء وتشغيل وإدارة شبكة اتصالات عامة أو تقديم خدمات اتصالات عامة أو استخدام ترددات راديوية وذلك وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه.

المرخص له أو مقدم الخدمة : الشخص الذي يرخص له بتقديم خدمة أو أكثر من خدمات الاتصالات للجمهور ، أو يرخص له بإدارة أو إنشاء أو تشغيل شبكة اتصالات أو خدمة الإنترنت لتوفير خدمات الاتصالات للجمهور ، يشمل مقدمي المعلومات أو المحتوي التي تقدم بواسطة شبكة الاتصالات.

المشترك : أي شخص طرف في عقد مع مشغل اتصالات عامة لقديم خدمات اتصالات.

الموافقة النوعية : الموافقة على استعمال أنواع محددة من أجهزة الاتصالات وأجهزة الاتصالات الطرفية والسماح بإدخالها.

الجدول الوطني لتوزيع الترددات : الجدول الذي يضمن توزيع طيق الترددات إلى حزم لاستخدامها لتوفير أنواع خدمات الاتصالات المختلفة بما يتفق مع جدول توزيع الترددات الصادر عن الإتحاد الدولي للاتصالات.

المخطط الوطني لتوزيع الترددات : المخطط الذي يتضمن المعايير الفنية المعتمدة لدي الهيئة لاستخدام حزم الترددات الواردة في الجدول الوطني لتوزيع الترددات مع مرعاه متطلبات الأمن الوطني في استخدام تلك الحزم.

توزيع حزم الترددات : إدخال حزم الترددات في الجدول الوطني لتوزيع الترددات ليتم استخدامها في واحدة واحدة أو أكثر من خدمات الاتصالات لراديوية الفضائية أو الأرضية أو خدمات الفللك الراديوية وذلك وفق شروط محددة.

التخصيص : الإذن الذي تمنحه الهيئة لمحطة راديوية من أجل استخدام ترددات أو قناة راديوية محددة وفقا لشروط تضعها الهيئة لهذه الغاية.

السجل الوطني لتخصيص الترددات : سجل خاص يحتوي على جميع المعلومات المتعلقة بالقنوات والترددات التي تم تخصيصها للمحطات الراديوية المدنية وغيرها.

محطة راديوية : جهاز إرسال أو استقبال أو أكثر أو تكوين مشترك منها بما في ذلك الأجهزة المساعدة الموجودة في موقع محدد من أجل تقديم خدمات الاتصالات الراديوية أو الراديوية الفلكية أو الإذاعية.

الترددات الراديوية / طيف الترددات الراديوية : الترددات أو الطيف المتكون من موجات طيف كهرومغناطيسية منتشرة بصورة طبيعية ذات مدي ثلاثة كيلو هرتز إلى ثلاثة آلاف جيجا هيرتز والتي تستخدم لإرسال واستقبال إشارات الاتصالات وترددات الميكروويف وما يستجد لاحقا حسب ما يحدده الإتحاد الدولي للاتصالات لأنظمة الاتصالات المستقبلية.

الاتصال الراديوي : ما يرسل بواسطة الراديو على شكل كتابة أو علامات أو إشارات أو صور أو أصوات أو أفلام وبجميع أنواعها ، بما في ذلك الوسائل والتسهيلات والأجهزة والخدمات المرافقة للإرسال كخدمة إرسال الاتصال أو استقباله أو إيصاله.

خدمة البث الإذاعي : بث الاتصالات الراديوية لاستقبالها من الجمهور مباشرة أو بواسطة محطات إعادة البث فضائية كانت أو أرضية أو عن طريق الإنترنت ويمكن أن تشمل هذه الخدمة إرسالات صوتية أو تليفزيونية مرئية أو أنواعا أخري من الإرسال.

بنية اتصالات دولية : البنية التحتية التي توفر إمكانية النفاذ الدولي عبر حدود دولة الكويت وتشمل الكوابل البحرية والأقمار الصناعية والأنظمة البرية الأخرى أو أي أنظمة مستحدثة العابرة لحدود الكويت.

الاتصالات الدولية : هي خدمة اتصالات بين دولة الكويت والدول الأخرى من خلال المعايير الدولية للاتصالات المرخص بقصد نقلها وإنهائها لدي المنتفع.

النفاذ : إتاحة الدخول إلى مرافق اتصالات أو خدمات الاتصالات مشغل آخر مرخص له بغرض تقديم خدمة الاتصالات بما في ذلك ربط أجهزة اتصالات باستخدام وسائل سلكية أو لاسلكية والنفاذ لأية منشآت مادية ، وتشمل المباني والأنابيب الخاصة بالأسلاك والكابلات والأبراج ، والنفاذ إلى شبكات الهاتف النقال وإلى ترجمة الأرقام أو الشبكات التي توفر وظيفة مماثلة.

الربط البيئي : التوصل المادي والمنطقي فيما بين شبكات الاتصالات ، سواء يستخدمها ذات مشغل الاتصالات أو مشغل آخر ، بغرض تمكين مشتركين لدي مشغل من الاتصال بالمشتركين لدي المشغل ذاته أو لدي مشغل آخر أو للحصول على خدمات يقدمها مشغل آخر.

الدليل : بيانات المشتركين في خدمات شبكات الاتصالات العامة.

شمولية الخدمات : توفير الحد الأدنى من خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في المناطق والتجمعات وتسهيل إيصال الخدمة واستخدامها وفقا للشروط والضوابط المحددة من الهيئة والمعدلة حسب الحاجة.

المشغل المهيمن : أي مرخص له يملك حصة سوقية أو يكون بوضع من القوة الاقتصادية يمكنه من منع وجود واستمرار المنافسة الفعالة في السوق المعنية من خلال قدرة المرخص له على أن ينصرف باستقلال ، لدرجة ملموسة ، عن المنافسين والمشتركين والمستخدمين نتيجة سيطرته على تسهيلات ويقصد بتسهيلات الاتصالات الأساسية خدمة اتصالات عامة أو بنية أساسية تكون موفرة حصريا

أو بصورة أساسية من قبل مشغل خدمات واحد أو عدد قليل منهم ولا يمكن عمليا الاستعاضة عنها اقتصاديا أو تقنيا لتأمين الخدمة.

الفصل الثاني

هيئة تنظيم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات

المادة ٢

تنشأ هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة تسمى الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات ويشرف عليها الوزير المختص وتتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة وبالاستقلال المالي، ويجوز إنشاء فروع أخرى للهيئة داخل دولة الكويت.

وينقل إلى الهيئة الأجهزة العاملة في المجالات التي تحتاجها من وزارة المواصلات والتي يصدر قرار من وزير المواصلات بشأنها، مع الاحتفاظ لهم بكافة حقوقهم ومخصصاتهم.

المادة ٣ [١]

تتولى الهيئة تنظيم قطاع الاتصالات والإشراف عليه ورقابته بهدف الارتقاء به في دولة الكويت وحماية مصالح المستخدمين ولها في سبيل ذلك :

أ - تنظيم خدمات شبكات جميع الاتصالات في دولة الكويت وفقاً للسياسة العامة المقررة لضمان تطوير ونشر تلك الخدمات بمختلف أنواعها وتقديمها للمستخدمين بكفاءة وأسعار مناسبة وبما يحقق الأداء الأمثل لقطاع الاتصالات، وكذلك التنسيق مع هيئات الاتصالات وتقنية المعلومات بمنظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية في هذا الخصوص.

ب- وضع اللائحة التفصيلية للمصطلحات الفنية المستخدمة في قطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات وبيان مدلولاتها المعتمدة في دولة الكويت ونشر هذه اللائحة ومداومة تحديثها سنوياً.

ج- وضع لوائح تنظيم قطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات بما يتفق مع السياسة العامة المقررة في هذا الشأن، ويضمن تقديم خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات التي تتطلبها التنمية الشاملة في دولة الكويت ومداومة تحديث تلك اللوائح سنوياً.

د- وضع الضوابط الخاصة بمعدلات انتشار الخدمة التي يلتزم مقدموا الخدمات بتقديمها والعمل على ضمان تحقيقها وتطبيقها على أحدث الأنظمة والمعايير، ووضع معايير لجودة الخدمات ومراقبتها ووسائل ضمان الالتزام بها من قبل مقدمي الخدمة والشروط التي تحدد المشغل المهيمن على أي من هذه الخدمات سنوياً.

هـ- تشجيع المنافسة والاستثمار في قطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات ومنع المنافسة غير المشروعة أو إساءة استخدام أي طرف لوضعه المهيمن في السوق.

و- وضع لائحة بضوابط وشروط منح رخص شبكات وخدمات الاتصالات أو الإنترنت واستخدام الترددات الراديوية وإنشاء وتشغيل بنية اتصالات دولية وبنية نفاذ دولية والشروط المتعلقة بالخدمة الشمولية وشمولية النفاذ للتأكد من وصول الخدمات لجميع مناطق دولة الكويت، على أن تتسم هذه الضوابط والشروط بالشفافية والعلنية والمساواة بما لا يتعارض مع القوانين المرعية والآداب العامة.

ز- تحديد الرسوم التي يتعين تحصيلها من المرخص لهم على استعمالهم طيف الترددات

---

١) معدلة بالقانون رقم ٩٨ لسنة ٢٠١٥

والأرقام ونطاقات الإنترنت وكذلك تحديد الموارد الأخرى المستحقة لقطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات، ووضع آليات ووسائل تحصيل تلك الرسوم والموارد

ح- إدارة طيف الترددات الراديوية ومراقبة التداخلات وجودة الطيف الترددي واتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص للحد منها ومنعها وتنظيم استخدام جميع الترددات الأرضية والبحرية والجوية والفضائية بما في ذلك إعداد الجدول الوطني لتوزيع الترددات وتحديثه، وإعداد كل من المخطط الوطني لتوزيع الترددات والسجل الوطني لتخصيص الترددات بالاشتراك مع الجهات العسكرية والأمنية، وتحديث الجزء الخاص بالاستخدامات المدنية لكل من المخطط الوطني لتوزيع الترددات والسجل الوطني لتخصيص الترددات ونشرها للعامة وكذلك تخصيص الترددات بطريقة تضمن الاستخدام الأمثل لها.

ط- تنظيم الربط البيني بين شبكات الاتصالات العامة المملوكة للقطاع الخاص أو وزارة المواصلات أو أي جهة حكومية أخرى عدا الجهات الأمنية وبما يلزم جميع مقدمي خدمات الاتصالات العامة بتوفير الربط البيني بين شبكاتهم وتسهيل ربط المشتركين في جميع الشبكات حسب العقود المحررة في هذا الشأن، وتولى الهيئة تسهيل وتشجيع مقدم الخدمات للوصول إلى اتفاقيات للربط فيما بينهم وبأسرع وقت ممكن وفق تعليمات تصدرها الهيئة لهذه الغاية، كما تقوم بالتدخل للوساطة والتحكيم في حالة عدم وصول الأطراف لحل مقبول للجميع خلال فترة زمنية معقولة، وتحدد اللائحة التنفيذية مبادئ الربط البيني.

ى- وضع القواعد والمقاييس الفنية والتشغيلية لربط أجهزة الاتصالات السلكية مع شبكات الاتصالات العامة بما في ذلك أجهزة الاتصالات الشخصية ووضع إجراءات تنظيم إدخال تلك الأجهزة إلى الكويت وفق الأسس المنصوص عليها في القوانين السارية.

ك- منح الموافقات النوعية وتنظيم إدخال واستعمال أجهزة الاتصالات الشخصية اللازمة للاستخدامات الفردية والخاصة أو للاستعمال في مناطق محددة ومراقبة ذلك الاستخدام مع مراعاة تداخل ترددات مع ترددات الشركات العاملة والجهات الأخرى.

ل- جميع المعلومات المتعلقة بقطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات لإعداد تقارير ومنشورات وإرشادات المستخدمين وإصدارها وإعداد البرامج الإعلامية اللازمة لزيادة الوعي العام بأهمية هذين القطاعين ومدى تأثيرها الإيجابي على التطور الاقتصادي والاجتماعي في دولة الكويت.

م - تعقب مصدر أي موجات راديوية للتحقق من ترخيص ذلك المصدر دون المساس بسرية الرسائل وذلك مع مراعاة أحكام القوانين النافذة خاصة القانون رقم ٩ / ٢٠٠١ المشار إليه، وذلك إعمالاً للحق الدستوري في كفالة الحرية الشخصية.

ن- اصدار تقرير سنوي يبين انشطة الهيئة وانجازاتها وأي متغيرات في السياسة العامة المقررة المتعلقة بخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات وبيان الخطط المستقبلية للهيئة ونشر هذا التقرير.

س- مراجعة وتقييم مدى الحاجة لتعديل مستوى التنظيم لكل من خدمة من خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات أو أي نوع أو فئة منها مع مراعاة عوامل المنافسة شريطة أن تكون المراجعة وطبيعة التقييم مبنية على دراسة بحثية.

ع- اقتراح مشروعات القوانين التنظيمية لمواكبة التطور السريع في قطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات ورفعها إلى مجلس الوزراء عن طريق الوزير المختص وإعداد الأنظمة واللوائح ووضع التعليمات المتعلقة بها.

ف- ضمان الالتزام بأحكام الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية النافذة المتعلقة بقطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات التي تقررها الدولة.

ص- وضع الآليات اللازمة لحل الخلافات التي تنشأ بين مزودي وبين مقدمي الخدمات التي تحال إليها من أحد أو جميع أطراف الخلاف واعتماد اللوائح الخاصة بحل المنازعات المتعلقة بشبكات المعلومات العالمية الإنترنت ووضع الشروط والمواصفات الفنية والتشغيلية المتعلقة بالأمن الوطني الواجب الالتزام بها.

ق- تخصيص وتنظيم وإدارة عنونة أسماء النطاقات للنفاذ إلى شبكة المعلومات العالمية الإنترنت .

ر- تمثيل دولة الكويت في الاجتماعات والمؤتمرات والندوات وغيرها من المحافل الدولية المتعلقة بشؤون الاتصالات وتقنية المعلومات التي تختص بها الهيئة.

ش- تحديد وتحديث سقف أسعار وأجور خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات المقدمة للمستخدمين ومراقبتها وضمان المحافظة على المنافسة وعدم الاحتكار وإلزام المرخص له بالمبادرة إلى اتخاذ كافة الإجراءات الفنية اللازمة لاستخراج أي مواد أو مواقع أو برامج أو أي محتويات أخرى تكون مخالفة للقوانين المرعية في البلاد وكل ما يمس النظام العام والآداب العامة.

ت- أي مهام أخرى يكلف بها مجلس الوزارة في إطار مواكبة التطور التقني في مجال الاتصالات.

ث - تأهيل وتدريب العاملين بالهيئة بما يمكنهم من أداء مهامهم.

المادة ٤

مجلس ادارة الهيئة

أيؤلف مجلس إدارة الهيئة من سبعة أعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة يصدر بهم مرسوم بناء على ترشيح الوزير المختص على أن يكون من بينهم أربعة أعضاء متفرغين ويكون تعيينهم جميعاً لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

بيسمى المرسوم المشار إليه في البند أ من هذه المادة من بين أعضاء المجلس رئيس مجلس الإدارة ويكون مسئولاً عن الشئون الإدارية والفنية والمالية للهيئة ، ويمثل الهيئة أمام الغير وأمام القضاء وتحدد اللائحة التنفيذية اختصاصاته.

ج- يكون للهيئة نائباً للرئيس يصدر بتعيينه مرسوم ، كما يجوز للرئيس تفويضه بما يشاء من اختصاصاته.

د- يشترط في عضو مجلس الإدارة أن يكون شخصاً طبيعياً كويتياً من ذوي النزاهة ، وألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي بشهر الإفلاس أو بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره على أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية كحد أدنى على الأقل.

المادة ٥ [١]

أ - لا يجوز لأعضاء مجلس إدارة الهيئة أو العاملين فيها أن تكون لهم خلال مدة عضويتهم أو وظيفتهم فيها أو لأحد أقربائهم من الدرجة الأولى أية منفعة أو مصلحة

١) معدلة بالقانون رقم ٩٨ لسنة ٢٠١٥

مباشرة أو غير مباشرة تتصل بالاستثمار في قطاع الاتصالات أو أي مصلحة أخرى تتعارض مع مناصبهم أو وظائفهم فيها.

ويخضع جميع موظفي الهيئة إلى المرسوم رقم ٢٤ لسنة ٢٠١٢ المشار إليه.

ب- ويحظر على أعضاء مجلس إدارة الهيئة والعاملين فيها خلال فترة عملهم بالهيئة أن يقوموا بأي عمل أو خدمة استشارية أو ما يماثلها لحسابهم الخاص أو لحساب الغير تتعلق بقطاع الاتصالات في الدولة وتخرج عن نطاق المهام والواجبات التي يؤدونها للهيئة، كما لا يجوز لأي منهم القيام بمثل ذلك العمل أو الخدمة خلال ستة أشهر من تاريخ ترك العمل، إلا بموافقة مجلس الوزراء بالنسبة لأعضاء مجلس الإدارة، وموافقة رئيس الهيئة بالنسبة لموظفي الهيئة، ويحظر على أي صاحب عمل توظيف أو إسناد أي عمل أو خدمة لأي من أعضاء مجلس إدارة الهيئة أو العاملين فيها بالمخالفة لهذه المادة.

المادة ٦

يشغر مقعد العضوية في مجلس إدارة الهيئة في الحالات الآتية :

١- الاستقالة.

٢- انتهاء مدة العضوية.

٣- تغيب العضو عن حضور ثلاث جلسات متتالية أو ستة جلسات غير متتالية من جلسات المجلس خلال السنة دون عذر يقبله المجلس.

٤- إذا أثبت أن له منفعة مباشرة أو غير مباشرة في مجال الاتصالات أو تقنية المعلومات بما يخالف المادة الخامسة من هذا القانون.

٥- إذا صدر ضده حكم نهائي بالإدانة في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.

٦- إذا صدر ضده حكم نهائي بشهر إفلاسه.

٧- عند عدم القدرة على أداء الواجبات المكلف بها عضو المجلس لأسباب صحية أو الوفاة.

وفى حالة انتهاء العضوية يعين بديل وفق أحكام المادة الرابعة من هذا القانون ليكمل مدة العضو الذي انتهت عضويته وذلك خلال مدة لا تزيد عن شهر من تاريخ انتهائها.

المادة ٧

يحدد مجلس الوزراء بقرار منه مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المتفرغين وغير المتفرغين.

المادة ٨ [١]

يمارس مجلس الإدارة جميع الصلاحيات اللازمة لقيام الهيئة بمهامها وعلى الأخص ما يلي :

أ- وضع الخطط والبرامج وتحديثها التعلقة بتنفيذ السياسة العامة للدولة في قطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات.

ب- الموافقة على منح التراخيص والتصاريح المتعلقة بإنشاء وتشغيل وإدارة شبكات الاتصالات العامة وتقديم خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات للمستخدمين وإنشاء وتشغيل بنية اتصالات دولية وبنية نفاذ دولية بناء على تحديد آلية الإعلان عن التراخيص وشروط منحها والمدة الزمنية التي تستغرق منحها من تاريخ إغلاق

١) البنود ت- خ- ذ مضافة بالقانون رقم ٩٨ لسنة ٢٠١٥

باب الطلبات.

ج - الموافقة على تجديد تلك التراخيص أو تعديلها أو إلغائها والاعلان عن القرارات الصادرة في هذا الشأن.

د- وضع الشروط والضوابط المتعلقة بمنح التراخيص وتصاريح جديده للمشغلين الحاصلين قبل أنشاء الهيئة على حقوق أتصاريح أو عقود أو تخصيص مورد لتقديم خدمات الاتصالات وتقنيه المعلومات والمتعلقة باستخدام الترددات الراديوية والانترنت.

ه- توفيق أوضاع المشتغلين الحاليين بما يتفق مع أحكام القانون وتوفيق أوضاع الشبكات القائمة المملوكة للقطاع الخاص أو للدولة باستثناء الشبكات المملوكة لمؤسسات الدولة الأمنية بما يتفق مع أحكام هذا القانون.

و- إقرار سياسات الهيئة وبخاصه ما يتعلق منها بتشجيع المنافسة ومنع الاحتكار وتوزيع وتخصيص طيف الترددات الراديوية وتوفير الخدمات.

إلزام المرخص له بتوفير وتركيب الأجهزة والمعدات والبرامج والحواسيب وكافه التقنيات والتكنولوجيا الكفيلة لمنع وحجب المواد والروابط والمواقع المخالفة وجمع المعلومات والبيانات التي تمر من خلاله (أبواسطته أو عن طريق الأقمار الصناعية أو الممرات البحرية)أ الموجات الراديوية (عن طريق أي وسيله أخري مستجده ،سواء كان ذلك باستخدام شبكه الانترنت) أي شبكه اتصالات أخري عامه أو اخري عامه أو خاصه وأن يكون ذلك كله على نفقته.

ز- وضع أسس تحديد أسعار وأجور خدمات الاتصالات وتقنيه المعلومات المقدمة للمستخدمين بما يتفق مع واقع المنافسة في تقديم الخدمة ومستواها ومراقبه تطبيقها.

ح- تحديد أسعار وأجور خدمات الاتصالات المقدمة للمستفيدين في حال انعدام المنافسة أضعفها.

ط- متابعه تطبيق الجزاءات على المخالفين لشروط الترخيص ولأحكام هذا القانون.

ي- اقتراح التوصيات المتعلقة بتخصيص الاراضي لمصلحه المرخص لهم وفقا لأحكام هذا القانون والتشريعات المعمول بها.

ك- البت في الشكاوى المقدمة الى الهيئة من المستخدمين والمرخص لهم ووضع معايير حل منازعات الانترنت واتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها وذلك باستثناء المنازعات المتعلقة بالاستحقاقات المالية الناجمة عن تطبيق اتفاقيات ساريه المفعول.

ل -تشكيل اللجان الاستشارية اللازمة لمساعده الهيئة على تنفيذ الواجبات الموكوله اليها.

م- اعتماد القواعد الفنية والمعايير الخاصة بربط أجهزه الاتصالات الشخصية والأجهزة الأخرى السلكية واللا سلكيه ،مع شبكات الاتصالات العامة واعتماد إجراءات أدخال تلك الأجهزة الى الكويت ونشرها في الجريدة الرسمية وأي وسيله إعلان أخري يراها المجلس.

ن- تنظيم الدخول الى شبكات الاتصالات وشروط الربط بينها وفق تعليمات تصدرها الهيئة لهذه الغابة ، والموافقة على اتفاقيات الربط المشار اليها في المادة ٢٥ من هذا القانون والتأكد من عدم مخالفه الاتفاقيات لتلك التعليمات وذلك مع مراعاة شروط أي ترخيص منح من الهيئة أو أي اتفاقيه معقوده مع الوزارة قبل نفاذ أحكام هذا القانون.

س- اعتماد خطه ترقيم وطنيه لخدمات الاتصالات العامة وتوزيع الارقام على تلك الخدمات ومقدميها وفقا للأسس موضوعيه وشفافة دون أي تمييز.

ع- إقرار واصدار التعليمات اللازمة لتطبيق السياسة المتعلقة بشموليه خدمات الاتصالات وتقنيه المعلومات.

ف- تحديد المشاريع والخدمات العامة المتعلقة برفع مستوي الاتصالات وتقنيه المعلومات في الدولة والتي تتطلب دعما من الخزانة العامة وذلك لعدم جدواها الاقتصادية في القطاع الخاص وتحديد أسلوب تقديم الدعم بما يحقق الارتقاء بالخدمات في القطاعين.

ص- تحديد العوائد التي تعود للدولة من الرخص والتصاريح وتحديد المقابل التي تؤديها للهيئة.

ق- تعيين مكتب داخلي وخارجي أو أكثر لتدفقيق الحسابات.

ر- اقرار مشروع الموازنة التقديرية السنوية للهيئة واعتماد التقرير السنوي الذي تصدره الهيئة ومشروع الميزانية السنوية والحسابات الختامية وتقرير مدقق الحسابات الخارجي.

ش- إقرار الهيكل التنظيمي والوصف الوظيفي للجهاز التنفيذي للهيئة.

ت - إقرار لائحة مجلس الإدارة لتنظيم أعمال المجلس وبيان حقوق وواجبات أعضائه.

ث - إقرار لائحة شئون التوظف بالهيئة والمتضمنة قواعد تعيين الموظفين وترقيتهم وتأديبهم ومرتباتهم ومكافأتهم والمزايا العينية والمالية وسائر شئون الخدمة المدنية.

خ - وضع قواعد وأحكام إجراء المناقصات والمزايدات المتعلقة بالهيئة.

ذ - إقرار النظام الداخلي للهيئة واللوائح المالية والإدارية والمحاسبية اللازمة لأعمال الهيئة.

المادة ٩ [١]

للمجلس الحق بأن يقرر استبعاد أي من المرخص لهم من التقدم للحصول على رخصة جديدة ، وله الحق برفض أي تغيير في ملكية الرخص والعقود ، وذلك إذا رأى أن اشتراكهم في المنافسة أو أن هذا التغيير سيؤدى إلى وضع غير تنافسي بالسوق. ويحق لمن تم استبعاد طلبه اللجوء إلى لجنة فض المنازعات للطعن على قرار الرفض خلال مدة ٦٠ يوماً وفي حالة عدم لجوئه لتلك اللجنة اعتبرت دعواه غير مقبولة أمام القضاء الإداري.

المادة ١٠ [٢]

لمجلس الإدارة أن يتعاقد مع هيئات أو جهات أو مؤسسات أو شركات متخصصة علمية أو فنية أو قانونية أو يتعاون معها للقيام ببعض وظائف أعمال الهيئة أو مهامها ، على أن يكون ذلك وفق إجراءات تقديم العطاءات التي تحددها اللائحة الداخلية للهيئة.

المادة ١١ [٣]

يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من الرئيس أو نائب الرئيس عند تكليفه بذلك مرة على الأقل كل شهر وكلما اقتضت الضرورة ذلك ويكون اجتماعه صحيحاً بحضور

١) الفقرة الاخيرة مضافة بالقانون رقم ٩٨ لسنة ٢٠١٥
٢) معدلة بالقانون رقم ٩٨ لسنة ٢٠١٥
٣) معدلة بالقانون رقم ٩٨ لسنة ٢٠١٥

أغلبية الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائب الرئيس ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات الحضور ، وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.

وعلى الرئيس دعوة مجلس الإدارة للاجتماع بناء على طلب كتابي من ثلاثة من أعضائه على الأقل خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ تسلمه الطلب ، وللمجلس أن يقرر دعوة أي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص للاستئناس برأيه ، وله أن يشكل لجنة فنية أو استشارية أو أكثر لتقديم المشورة له أو للهيئة بعد ثبوت عدم وجود مصالح لهؤلاء الأشخاص أو الأعضاء مباشرة أو غير مباشرة مع الهيئة، وإقرار صرف مكافآت للمستعان بآرائهم وخبراتهم ولأعضاء هذه اللجان من غير موظفي الهيئة ويختار الرئيس من بين موظفي الهيئة، أمينا لسر المجلس يتولى تنظيم جدول أعماله وتسجيل محاضر جلساته وحفظ القيود والمعاملات الخاصة به والقيام بأي مهام يكلفه مجلس الإدارة بها، وللمجلس نشر القرارات الخاصة بمقدمي الخدمات والتراخيص والقرارات الرئيسية في الجريدة الرسمية.

المادة ١٢

تسعى الهيئة لتوفير موارد مالية خاصة تكفي لتشغيلها وتتألف الموارد المالية للهيئة من المصادر التالية :

أ – رسوم إصدار الرخص والتصاريح وتجديدها.

ب – الأجور والإيرادات التي تتقاضاها الهيئة عن الخدمات التي تقدمها أو المبالغ التي تتقاضاها كغرامات أو جزاءات وفقاً لما هو منصوص عليه في هذا القانون أو اللائحة التنفيذية.

ج – أي موارد أخرى يوافق عليها مجلس الوزراء.

ويؤول فائق الإيرادات التي تحققها الهيئة في أي سنة مالية إلى الخزانة العامة للدولة ، ولك بعد اقتطاع ما يقرره مجلس الوزراء من احتياطات وبحد أدنى ١٠٪.

المادة ١٣

يكون للهيئة ميزانية مستقلة ، وتبدأ مع السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها ، على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون وحتى نهاية السنة المالية التالية.

المادة ١٣ مكرر [١]

لرئيس الهيئة الاختصاصات المخولة لوزير المالية فيما يتعلق بتنفيذ موازنة الهيئة.

ولمجلس الإدارة ممارسة الصلاحيات المقررة لمجلس الخدمة المدنية وديوان الخدمة المدنية في خصوص موظفي الهيئة.

المادة ١٤

تحل الهيئة محل وزارة المواصلات وأي جهات أخرى في حدود ما أوكله القانون للهيئة من اختصاصات. وذلك بعد ستة أشهر من إصدار اللائحة التنفيذية للهيئة.

المادة ١٥

على جميع مقدمي الخدمات أو المصرح لهم بامتلاك شبكات اتصالات أو تشغيلها أو استخدام موجات لاسلكية تعديل أو ضاعهم بما يتوافق مع أحكام هذا القانون خلال لا تتجاوز سنة من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية للهيئة.

١) مضافة بالقانون رقم ٩٨ لسنة ٢٠١٥

الفصل الثالث
ترخيص شبكات وخدمات الاتصالات

المادة ١٦

لا يجوز إنشاء شبكات اتصالات عامة أو تشغيلها أو إدارتها أو تقديم خدمة الاتصالات العامة أو خدمات الإنترنت أو الاتصالات الدولية أو الثابتة أو الإعلان عن شيء من ذلك إلا بعد الحصول ترخيص من الهيئة وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

وتخضع الشبكات العامة المملوكة للدولة لأحكام هذا القانون.

المادة ١٧ [١]

يجوز للهيئة أن تصدر تعليمات تحدد بمقتضاها أنواع الشبكات الخاصة والإرشادات والشروط الفنية لإنشائها وتشغيلها ويجوز للهيئة أن تشترط موافقتها على إنشاء بعض أنواع تلك الشبكات حسبما تقتضي الضرورة، بعد الحصول على موافقات من وزارة الصحة وغيرها من الجهات المسئولة عن سلامة المناطق السكنية وذلك في حالة وجود أبراج في هذه الشبكات.

المادة ١٨

مع مراعاة أحكام المادة ١٧ من هذا القانون يجوز إنشاء شبكات الاتصالات الخاصة وتشغيلها دون الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة باستثناء الترخيص اللازم لاستخدام الترددات الراديوية.

المادة ١٩

لا يجوز ربط شبكات الاتصالات الخاصة بعضها ببعض إلا من خلال النفاذ عن طريق الشبكات العامة وذلك وفقاً لاتفاق خطى بين مالكي أو مشغلي هذه الشبكات ، حسب مقتضى الحال ، وفقاً لتعليمات تصدرها الهيئة متضمنة الإرشادات والشروط الفنية اللازمة للربط مع جواز اشتراط موافقة الهيئة على ربط بعض أنواع تلك الشبكات إذا دعت الحاجة لذلك بما يضمن مبدأ المنافسة وعدم الاحتكار.

المادة ٢٠

لا يجوز لأي شخص يملك أو يشغل أو يدير شبكة اتصالات خاصة تقديم خدمات اتصالات عامة من خلال تلك الشبكة.

المادة ٢١

أ - للهيئة أن تقرر إنشاء وتشغيل شبكات اتصالات عامة أو تقديم خدمة الاتصالات العامة أو بنية نفاذ دولية أو خدمات نفاذ دولية وبنية اتصالات ثابتة أو خدمة اتصالات ثابتة والتي تعتمد على موارد الدولة النادرة الترددات والترقيم والألياف الضوئية لجميع أنحاء الدولة أو لجزء منها ، وعلى المجلس في هذه الحالة أن يعلن وبالطريقة التي يراها مناسبة عن قرار الترخيص والتعليمات المتعلقة بإجراءات ومعايير اختيار المرخص له ، وذلك وفقاً لطبيعة الخدمة.

ب - يكون ترخيص الخدمة المشار إليها في البند أو بموجب عطاءات عامة وفق الأسس والشروط التي يقرها المجلس.

ج - يضع المجلس شروط وضوابط منح التراخيص الأخرى المتعلقة بتقديم خدمات الاتصالات العامة ، والاتصالات الدولية ، ويفتح باب تقديم الطلبات

١) معدلة بالقانون رقم ٩٨ لسنة ٢٠١٥

لهذه التراخيص لكل من توافرت فيه الشروط.

المادة ٢٢

بالإضافة إلى الشروط الفنية وأي شروط أخرى يراعى في إجراءات منح الرخصة الأمور التالية :

أ - أن تتاح الفرصة لجميع الراغبين في الحصول على الرخصة التقدم بعروضهم أو طلباتهم إذا توافرت فيهم الشروط التي تحددها الهيئة.

ب - أن يكون العرض أو الطلب قائماً على أساس التعهد بتوفير الخدمة إلى جميع الراغبين في الحصول عليها في مدة معقولة وبأجور عادلة.

ج - أن تكون عناصر العرض مبنية على أساس المنافسة العادلة والمشروعة مع حاملي الرخص السابقة.

المادة ٢٣

على المرخص له بخدمات الاتصالات العامة الذى يتمتع بالهيئة أن يقبل عند الطلب من أي مرخص اتصالات عامة آخر النفاذ إلى شبكة اتصالاته بشروط منصفة ومعقولة تحددها الهيئة ، وللهيئة - إذا اقتضت الحاجة - أن تلزم المرخص له بالاتصالات العامة المهيمن بغرض النفاذ إلى البنية التحتية المملوكة للمهيمن على الخدمة ، وذلك وفقاً للقواعد والشروط التي تصدرها الهيئة ، وإذا قدرت الهيئة أن الأسعار والشروط المعروضة بشأن النفاذ من قبل المرخص له المهيمن غير مقبولة أو غير مبررة ، لها أن تحدد الأسعار والشروط التي تراها مناسبة في هذا الشأن.

المادة ٢٤

يكون منح التراخيص الواردة بالمادة ٢١ بند أ بموجب مرسوم أميري ، وتصدر التراخيص الواردة في المادة ٢١ بند ج بقرار من المجلس ، على أن ينظمه عقد ذو صفة إدارية يتضمن بالإضافة إلى أي شروط اخرى منصوص عليها في القانون أو الأنظمة الصادرة بمقتضاه تحديد العوائد المستحقة للهيئة عن الرخصة ومدتها وعوائد تجديدها وأي عائدات أو حقوق مالية مقطوعة أو دورية يتوجب على المرخص له دفعها.

المادة ٢٥

يتوجب على كل مرخص له العمل على إنجاز اتفاقيات ربط بينه وبين المرخص لهم الآخرين حسب متطلبات رخص كل منهم على أن تتناول تلك الاتفاقيات جميع الشروط المتعلقة بالنواحي الفنية والتشغيلية والإدارية والمالية والتجارية التي تضمن المرونة اللازمة للتنفيذ من قبل أطرافها ، شريطة مراعاة ما يلي :

أ - إعداد الاتفاقيات وفقاً للتعليمات الصادرة عن الهيئة بموجب البند ى من المادة ٣ من هذا القانون.

ب - تضمين الاتفاقيات شروط إنهائها وإلغائها وتعديلها والإجراءات التي يتوجب اتخاذها والمترتبة على قيام أحد طرفيها بمخالفة أي من شروطها.

ج - اعتبار موافقة الهيئة على تلك الاتفاقيات شرطاً مسبقاً لسريان مفعولها.

الفصل الرابع

إدارة الترددات وترخيص استعمالها

المادة ٢٦ [١]

يعتبر طيف الترددات ثروة وطنية تتولى الهيئة تنظيم استخدامها بموجب هذا القانون وإعداد الجداول والمخططات والسجلات اللازمة لهذه الغاية والمنصوص عليها في القانون، ويتم نشر الجزء المخصص منها للاستخدامات المدنية للعامة.

وفي حال ثبوت التعدي على تلك الترددات من دون الحصول على ترخيص جاز للهيئة إحالة المستخدمين للنيابة العامة للتحقيق معهم بموجب القانون رقم ١ لسنة ١٩٩٣ المشار إليه.

المادة ٢٧

أ - مع مراعاة أحكام البند ب من هذه المادة لا يجوز لأي شخص استخدام أي ترددات راديوية إلا إذا حصل على رخصة بذلك وفقاً للشروط التي يحددها المجلس.

ب - يجوز للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وبالتنسيق مع الهيئة استخدام الترددات الراديوية الموزعة والمخصصة لها من دون ترخيص بطريقة لا تسبب الراديوية الموزعة والمخصصة لها من دون ترخيص بطريقة لا تسبب التشويش على الترددات الأخرى، ويجوز للجهات العسكرية والأمنية استخدام الترددات الموزعة الأخرى شريطة الحصول على موافقة الهيئة والخضوع لشروط الترخيص ذاتها المطبقة على المرخص لهم الآخرين وعدم الإضرار بسائر المستفيدين من الترددات الراديوية على أن يتم إعفاؤها من رسوم الترخيص.

ج - مع مراعاة أحكام أي قانون آخر يقضي بضرورة الحصول على رخصة تشغيل خدمات إذاعية على مشغلي هذه الخدمات بما فيها الراديو والتلفاز وبث الأقمار الصناعية وأجهزة الاستقبال الحصول على رخصة التي تخصصها الهيئة.

المادة ٢٨

لمجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المستند إلى توصية المجلس، الموافقة على إتباع أسلوب طرح العطاءات العامة لمنح رخص لاستخدام الطيف الترددي الراديوي في الحالات التي تتطلبها المصلحة العامة، مع مراعاة أن لا يكون مقدار العوائد المتوقعة من هذا الأسلوب السبب الوحيد أو الرئيسي لتقدير هذه المصلحة.

المادة ٢٩

يضع المجلس بعد الاستئناس برأي ذوي الخبرة والاختصاص خطة لتخصيص الترددات الراديوية ومراجعتها وتعديلها كلما دعت الحاجة إلى ذلك على أن يراعى في هذه الخطة الجدول الوطني لتوزيع الترددات والمخطط الوطني لتوزيع الترددات والسياسات والأهداف المتعلقة بالاستخدامات المستقبلية للترددات الراديوية في الدولة.

المادة ٣٠

مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها في المادة ٣١ من هذا القانون لا يجوز اقتناء أو استعمال محطة راديوية على أراضي الدولة أو على سفينة أو على طائرة مسجلة في

١) الفقرة الاخيرة مضافة بالقانون رقم ٩٨ لسنة ٢٠١٥

الدولة ما لم يتم الحصول على رخصة وفقاً لأحكام هذا القانون ، كما لا يجوز إدخال محطة راديوية إلى الدولة إلا إذا أجازت الهيئة إدخالها.

المادة ٣١

أ - تستثنى القوات المسلحة والأجهزة الأمنية من أحكام المادة ٣٠ من هذا القانون.

ب - للمجلس استثناء الجهات التالية من أحكام المادة ٣٠ من هذا القانون :

١ -السفن والطائرات الأجنبية وخدمات النقل البري والترانزيت التي تعبر المياه الإقليمية أو الأجزاء أو الأراضي الكويتية أو ترسو في موانئها أو مطاراتها.

٢ - السفارات الأجنبية شريطة المعاملة بالمثل والحصول على تصريح قابل للتجديد.

المادة ٣٢

أ - يلتزم المرخص به باستخدام الترددات الراديوية بالشروط والمعايير التي منحت له الرخصة على أساسها بما في ذلك ما يلي :

١ - ترددات الطيف الراديوي التي خصصت له.

٢ - نوع ومواصفات كل من الهوائي والمحطة الراديوية.

٣- حدود المنطقة الجغرافية المصرح بها والمتعلقة بمحطة الأجهزة المتنقلة.

٤ - الموقع الى يقام عليه الهوائي.

٥ - كفاءة الشخص الذي يقوم بتشغيل المحطة الراديوية.

٦ - أي شروط فنية أخرى تزيد من فاعلية استخدام الترددات.

ب- تقوم الهيئة بمراقبة استخدام الترددات الراديوية المخصصة للمرخص له.

الفصل الخامس
تجديد الرخص وتعديلها وإلغاؤها

المادة ٣٣

تحدد مدة الترخيص لشبكة الاتصالات العامة أو الترخيص لاستخدام الترددات بمدة معينة ويتم تجديدها بموجب تعليمات تصدرها الهيئة.

المادة ٣٤ [١]

أ - مع مراعاة أحكام البند ب من هذه المادة للمجلس أن يقرر تعديل شرط أو أكثر من شروط الترخيص وتتبع الإجراءات التالية في التعديل :

١ - يبلغ المجلس المرخص له إشعاراً خطياً بالتعديل وأسبابه والمدة المقررة لتنفيذه وللمرخص له تقديم اعتراضه على ذلك التعديل خلال مدة ١٥ يوماً ، وفي حالة تم رفضه وجب عليه اللجوء مباشرة إلى لجنة فض المنازعات.

٢ - على المجلس أن يدعو المعترض للمناقشة وسماع أسباب اعتراضه وله أن يقرر بالنتيجة إما إقرار التعديل أو تأجيل نفاذه أو قبول الاعتراض ويكون القرار قابلاً للطعن أمام المحكمة المختصة.

ب - لا يجوز تعديل شروط الترخيص لأحد المرخص لهم من دون المرخص لهم الآخرين إذا توافرت الأسباب الموجبة لذلك التعديل في شروط ترخيصهم أيضا.

المادة ٣٥

للمجلس إلغاء الترخيص بصورة كلية أو لخدمة معينة أو في منطقة معينة إذا ارتكب

١) معدلة بالقانون رقم ٩٨ لسنة ٢٠١٥

المرخص له مخالفة جسيمة لشروط الترخيص أو لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاها أو لتعليمات المجلس أو ألحق ضرراً جسيماً بالغيردون وجه حق ولم يصوب أوضاعه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ توجيه إنذار خطي له من قبل الرئيس أو تأخر عن تنفيذ تعليمات الهيئة مدة تزيد على ثلاثين يوماً من دون سبب يقبله المجلس.

المادة ٣٦

تلغى الرخصة إذا تخلف المرخص له عن دفع العوائد المقررة لتجديد الرخصة لمدة تزيد على ثلاثين يوماً من دون سبب يقبله المجلس في الموعد المقرر.

المادة ٣٧

تلغى الرخصة في حالة عدم تأمين المرخص له وسائل فنية لتأمين وحفظ وتخزين كل ما يمر من خلاله أو بواسطته سواء كان ذلك عن طريق شبكة الإنترنت أو أي شبكة اتصالات أخرى أو بأي وسيلة كانت ، كما تلغى الرخصة حكماً بتصفية المرخص له وإعلان إفلاسه أو فقده أهليته.

المادة ٣٨

لا يحق للمرخص له الذي ألغيت رخصته وفقاً للقانون المطالبة بأي تعويض أو باسترداد أي عوائد دفعت من أجل الحصول على الرخصة أو تجديدها أو لأي سبب آخر.

المادة ٣٩

على المرخص له أن يمتنع عن قبول اشتراكات جديدة اعتباراً من تاريخ تبليغه بإلغاء الرخصة ، ولا يجوز له الاستمرار بالعمل اعتباراً من تاريخ إلغاء الرخصة إلى بالقدر الضروري واللازم لانتقال المشتركين إلى مرخص له آخر وبموافقة خطية من الهيئة

المادة ٤٠

لا يحق للشخص الذي ألغيت رخصته أن يتقدم للحصول على رخصة قبل مرور سنتين على إلغاء رخصته.

المادة ٤١

لا يحول قرار إلغاء الرخصة دون حق المتضررين من مخالفات المرخص له بمطالبته بالتعويض أو حق المشتركين في مطالبه بالتعويضات أو رد ما يستحقونه من رسوم

المادة ٤٢ [١]

تعتبر الرخصة شخصية غير قابلة للتحويل وللمجلس الموافقة على تحويل الرخصة أو تأجيرها إلى شخص آخر وفقاً للشروط والقواعد المقررة.

الفصل السادس

الموافقات النوعية وإجازة اجهزة الاتصالات

المادة ٤٣

أ - تضع الهيئة قواعد فنية ومواصفات قياسية لأجهزة الاتصالات وأجهزة الاتصالات الطرفية لضمان عدم إضرارها بشبكات أو خدمات الاتصالات والصحة والسلامة العامة والبيئة ، وعلى الهيئة عند وضع هذه القواعد التنسيق مع الجهات الأخرى التي تضع المواصفات في الدولة على أن تقوم بنشرها في الجريدة الرسمية

١) معدلة بالقانون رقم ٩٨ لسنة ٢٠١٥

وأي طريقة إعلان أخرى لتكون متوافرة لمن يرغب في الاطلاع عليها.

ب - لا يجوز لأي شخص يقدم خدمات الاتصالات أو يزود معدات اتصالات أو يبيعها أن يستعمل أو يزود أو يبيع أجهزة اتصالات غير مطابقة للقواعد الفنية والمقاييس المحددة من الهيئة.

المادة ٤٤

للمستورد أو الراغب بإدخال أجهزة اتصالات لمن تعلن المواصفات الخاصة بها أن يتقدم إلى الهيئة طالباً منها إصدار موافقتها المسبقة على استيراد تلك الأجهزة على أن يعزز الطلب بدليل الشركة الصانعة الذي يبين مواصفاتها وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

المادة ٤٥

يصدر المجلس التعليمات التي تبين شروط وإجراءات الحصول على الموافقة لإدخال أجهزة اتصالات وأجهزة الاتصالات الطرفية إلى الدولة واستعمالها والاحتفاظ والمتاجرة بها.

المادة ٤٦

يحظر تداول أجهزة التنصت بأنواعها كما يحظر بيعها أو عرضها للبيع ولا يجوز لغير الجهات الرسمية المختصة والتي يصدر بتحديدها مرسوم حيازة أجهزة التنصت بأنواعها، كما لا يجوز لأي منهه الجهات استعماله بدون الحصول على إذن مسبق من النيابة العامة وذلك في الحالات ووفقاً للإجراءات والأحكام المنصوص عليها في قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي.

الفصل السابع

مراقبة المرخصين وحماية المستفيدين

المادة ٤٧

على كل مرخص له لتقديم خدمة اتصالات عامة أن ينشئ قسماً خاصاً لتلقى شكاوى المستفيدين والمشتركين وأن يعمل على تلاقى أسباب الشكاوى إذا كانت تتعلق بمستوى الخدمة ونوعيتها أو طريقة تقديمها.

المادة ٤٨

مع مراعاة الأحكام المشار إليها في البندين ز - ح من المادة ٨ من هذا القانون لا يجوز للمرخص له زيادة أجور أو تخفيض أسعار خدماته إلا بعد الإعلان في صحيفتين يوميتين محليتين عن الأجور والأسعار الجديدة بمدة لا تقل عن سبعة أيام شريطة ألا تزيد عما ورد في شروط اتفاقية الترخيص أو التعليمات أو القرارات الصادرة عن الهيئة بشأنها. وفى جميع الأحوال، على المرخص له إعلام الهيئة مسبقاً عن أي تعديلات يجريها على هذه الأجور والأسعار

المادة ٤٩

إذا تلقت الهيئة أي شكوى بوجود تقصير من المرخص له أو وجود خلاف بين المرخص له والمستفيدين بشأن مستوى الخدمة أو مخالفة شروط الرخصة، فللهيئة أن تحقق في أسباب الشكوى وأن تقرر إما حفظ الشكوى أو إخطار المرخص له بإزالة المخالفة خلال ٩٠ يوماً.

المادة ٥٠

على المرخص له أن يقدم إلى الهيئة تقريراً سنوياً يبين فيه الجوانب الفنية أو الإدارية والمالية المتوافرة التي تضمن تقديم الخدمة المرخصة للمستفيدين بالمستوى المطلوب.

المادة ٥١ [١]

تعتبر المكالمات الهاتفية والاتصالات الخاصة من الأمور السرية التي لا يجوز انتهاك حرمتها ، ولا يجوز إخضاعها للمراقبة بأي وسيلة كانت إلا بعد الحصول على إذن من السلطة القضائية المختصة.

ويجوز للنيابة العامة متى استدعت مصلحة التحقيق في جريمة ما إصدار أمر تعقب مصدر الموجات ، ويجوز لها أن تستعين بمتخصصين من الهيئة للقيام بذلك العمل على أن يكون ذلك تحت إشرافها ، ويجوز للمحقق تكليف رجال الشرطة بالاستماع إلى ذلك المصدر وتسجيله لنقل صيغها إليه.

ويجب أن يتضمن الأمر تحديداً واضحاً للموجة المراد تعقب مصدرها ولا يستمر ذلك الأمر لمدة تزيد على ما تقتضيه ضرورة التحقيق.

المادة ٥٢

للهيئة بالاتفاق مع المرخص له وضع القواعد والإجراءات التي يجب إتباعها عند تلقى المرخص له لشكاوى الإزعاج وإجراءات التحقق من هذه الشكاوى والقواعد اللازمة لتقليل اتصالات الإزعاج بشكل عام.

المادة ٥٣ [٢]

أ - لا يجوز حجب خدمة الاتصالات أو إلغائها عن المستفيدين ما لم يكن المستفيد قد تسبب بأضرار مادية للشبكة خلال انتفاعه بالخدمة أو إذا استخدم خدمة الاتصالات استخداماً مخالفاً للتشريعات النافذة أو الآداب العامة أو تخلف عن دفع الرسوم والأجور المستحقة عليه على الرغم من إنذاره خطياً.

ب - لا يجوز في أي حال من الأحوال قطع خدمة الاتصالات عن المستفيدين نتيجة خلافات مالية أو إدارية أو فنية بين المرخص لهم إلا وفقاً للإجراءات التي تنص عليها اتفاقيات الربط المبرمة وفقاً لأحكام المادة ٢٥ من هذا القانون ، ويستثنى من ذلك جواز قطع الخدمة بناء على إذن صادر من السلطة القضائية المختصة على أن يكون القطع لفترة مؤقتة ومبرراً ووفقاً للقانون.

ويجوز للنائب العام أو لرئيس دائرة الجنايات المختصة إصدار أمر بمنع أو حجب أو وقف أي مواد أو روابط أو مواقع تتعلق بالاتصالات أو تقنية المعلومات لضرورة التحقيق مؤقتا لمدة اسبوعين ويجوز تجديدها لمدد أخرى.

المادة ٥٤

تتحقق الهيئة من التزام المرخص لهم بشروط وأحكام القانون ويجوز لها أن تتخذ أي إجراءات تراها مرئمة لهذه الغاية ومنها:

أ - القيام بالكشف المادي على مواقع الشبكة وأجهزة الاتصالات.

ب - فحص سجلات المرخص له الفنية والتأكد من سلامة الأنظمة المتبعة لإصدار الفواتير ودقتها.

ج - التأكد من مستوى الخدمة المقدمة للمستفيدين وشكواهم.

---

١) معدلة بالقانون رقم ٩٨ لسنة ٢٠١٥
٢) معدلة بالقانون رقم ٩٨ لسنة ٢٠١٥

د - الاطلاع على سجلات الصيانة والأعطال لدى المرخص له للتأكد من فعالية إدارة الخدمة

المادة ٥٥

تشكل بقرار من رئيس المجلس لجنة أو أكثر من خارج الهيئة لفض المنازعات برئاسة مستشار يتم ترشيحه من قبل المجلس الأعلى للقضاء أو رئيس الفتوى والتشريع بحسب الأحوال ، تكون مهمتها الفصل في جميع المنازعات التي تنشأ بين الهيئة وبين أي مشغل مرخص له ، أو بين المشتغلين أنفسهم ، كما تفصل في التظلمات التي يتقدم بها المشغلون أو غيرهم من قرارات وإجراءات الهيئة أو التي لها علاقة مباشرة بعملها.

ويحدد القرار الصادر عن الرئيس عدد أعضاء اللجنة على أن يكون فردياً ولا تزيد عن خمسة من ذوي الخبرة والاختصاص ، كما تحدد اللائحة التنفيذية للقانون الإجراءات والقواعد التنظيمية التي تتبع أمام هذه اللجان ، ويجوز لذوي الشأن الحضور أمام اللجنة وتقديم مذكراتهم وأوجه دفاعهم بشأن المنازعات المنظورة أمامها.

تكون القرارات الصادرة عن اللجنة ملزمة لأطراف النزاع ويجوز التظلم منها أمام القضاء ، وفى كل الأحوال لا يجوز اللجوء إلى القضاء قبل اللجوء إلى هذه اللجنة في الاختصاصات المناطة بها ، ويتعين على اللجنة أن تفصل في المنازعات المعروضة عليها خلال شهر من تاريخ تقديم التظلم أو الطلب. ويكون نظر المواضيع المتظلم منها أمام القضاء مشفوعاً بالتقرير الفني الذي تعده الهيئة.

الفصل الثامن
احكام المنافسة

المادة ٥٦

لا يجوز للمرخص له إجراء أي تصرف أو القيام بعمل أو الامتناع عن عمل يكون من شأنه منع المنافسة أو الحد منها أو تشويهها في أي نشاط تجارى يتعلق بقطاع الاتصالات في الدولة ، وذلك إذا كان الفعل أو الامتناع قد تم بمناسبة تشغيل شبكة اتصالات أو تقديم خدمة اتصالات.

المادة ٥٧

يعتبر التصرف أو العمل أو الامتناع المشار إليه في المادة السابقة مما يحول دون المنافسة أو يمنعها أو يشوهها إذا اتخذ أحد الأشكال الآتية :

أ - استغلال المرخص له بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين لمركز مسيطر في السوق أو في جزء رئيسي منها.

ب - الاتفاق مع آخرين بهدف منع المنافسة في السوق أو الحد منها ، وذلك على النحو الى تحدده اللائحة التنفيذية للقانون.

ج - تقديم إمكانيات إلى الأطراف المعنية يكون من شأنها الحد من المنافسة في السوق.

د - إجراء تغييرات في هيكل السوق يكون من شأنها منع المنافسة أو الحد منها ، وبصفة خاصة الاندماج في قطاع الاتصالات ، وللهيئة إصدار الضوابط المتعلقة بالتصرفات أو الأعمال أو الامتناع الذي يحول دون المنافسة أو يحد منها.

المادة ٥٨

تختص الهيئة بتحديد ما إذا كان التصرف أو العمل أو الامتناع من شأنه منع المنافسة أو الحد منها طبقاً لأحكام المادة السابقة من هذا القانون مع مراعاة أحكام اللوائح والقرارات التي تصدر بغرض توفير المنافسة في قطاع الاتصالات والمبادئ العامة التي يشملها الترخيص.

وتلتزم الهيئة قبل إصدار قرار في هذا الشأن بإجراء التحقيقات التي تراها لازمة وطلب أي معلومات أو بيانات من المرخص له أو استدعاء لإبداء وجهة نظره في الموضوع ، وعليها قبل إصدار القرار إخطار المرخص له بالأسباب التي تستن إليها في إصداره وبالإجراءات التي يتعين عليه إتباعها لتلاقى إصداره.

وتخطر الهيئة المرخص له بالقرار الذي تصدره في هذا الشأن ويجوز لها إخطار أي شخص آخر ذي علاقة وتتخذ الإجراءات اللازمة لإزالة أسباب المخالفة وذلك على نفقة المخالف.

الفصل التاسع

سلطة الضبطية القضائية

المادة ٥٩ [١]

أ - يحدد بقرار من الوزير بالتنسيق مع الهيئة الموظفون المخولون بصفة الضبطية القضائية طبقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة والقرارات التي تصدر تنفيذاً له.

ب - مع عدم الإخلال بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٦٠ المشار إليه والقوانين الأخرى المرعية في الدولة ، يكون لموظفي الهيئة المشار إليهم في البند أ من هذه المادة سلطة مراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة والقرارات والأوامر الصادرة تطبيقاً لأحكامه ولهم حق دخول الأماكن التي يوجد بها أو التي يشتبه أن توجد بها أجهزة أو شبكات أو مرافق اتصالات أو كل أو جزء من البنية التحتية المستعملة في خدمات الاتصالات وذلك لتفتيشها ولضبط أي أجهزة أو معدات اتصال غير مرخص أو مصرح بها أو تستعمل في نشاط غير مرخص به ، أو أن يكون من شأن استخدامها التشويش أو الأضرار بأنظمة الاتصالات القائمة ولهؤلاء الموظفين في سبيل ذلك الحق في :

١ - طلب وفحص التراخيص والدفاتر والسجلات والمستندات وجميع الأوراق المتعلقة بنشاط الاتصالات.

٢ -معاينة وفحص أي أجهزة اتصالات أو مرفق اتصالات أو أي مرافق أخرى تتصل بتوفير خدمة اتصالات أو إنشاء أو تشغيل أو تملك شبكة اتصالات.

٣- الاطلاع على أي معلومات أو مستندات أخرى في أي صورة كانت تتصل بتوفير خدمات الاتصالات.

ج - للموظفين المشار إليهم في الفقرة السابقة الحق في دخول أي طائرة أو سفينة أو قارب أو أي مركبة تهبط أو ترسو بالدولة لتفتيش ما بها من محطات اتصالات أو اجهزة اتصالات راديوية ذات صلة بتردد اتصالات أو للاطلاع على الأوراق والمستندات المتعلقة بها.

د - يحظر على أي شخص أن يمنع أو أن يحول دون قيام أي من الموظفين المخولين بسلطة المراقبة والتفتيش بالمهام والصلاحيات المنصوص عليها في هذه المادة.

---

١) معدلة بالقانون رقم ٩٨ لسنة ٢٠١٥

هـ – على السلطات المدنية والعسكرية وقوى الأمن العام أن تقدم لموظفي الهيئة المخولين بالضبطية القضائية كل مساعدة ممكنة للقيام بعملهم في ضبط المخالفات

المادة ٦٠ [١]

أ –لموظفي الهيئة ضبط أي أجهزة أو معدات اتصالات غير مرخصة أو مخالفة للقانون أو تستعمل في نشاط غير مرخص له مقابل إيصال خطي يبين نوع الأجهزة ومواصفاتها وتسليم هذه الأجهزة إلى الهيئة وإحالته إلى الجهة المختصة.

ب – تصادر المضبوطات غير القابلة للترخيص أما الأجهزة المسموح بترخيصها فيتم الاحتفاظ بها إلى حين ترخيصها.

ج – إذا لم يتم ترخيص الأجهزة المضبوطة أو لم يطلب صاحبها استعادتها خلال ستة أشهر من تاريخ ضبطها فللمجلس أن يصدر قراراً بمصادرتها.

د – يتم التصرف بالأجهزة التي تقرر مصادرتها بالطريقة التي يقررها المجلس.

٥– لا تحول مصادرة الأجهزة المخالفة دون إيقاع العقوبات الجزائية الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون أو أي قانون آخر.

المادة ٦١

إذا أسفر التفتيش عن وجود شبهة ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو أي قانون آخر وجب على الهيئة إبلاغ النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

المادة ٦٢

أ – للهيئة الحق بتعقب مصدر أي موجات راديوية للتحقق من ترخيص ذلك المصدر دون أن يعتبر ذلك خرقاً لسرية الرسائل أو مخالفة لأحكام القوانين النافذة.

ب – لا يجوز نشر أو إشاعة مضمون الرسائل التي تم التقاطها في معرض تتبع مصدر الرسالة بموجب البند أ من هذه المادة ، ويعاقب الى يقوم بنشر أو إشاعة مضمون تلك الرسالة بالعقوبات المقررة قانوناً.

المادة ٦٣ [٢]

مع مراعاة أحكام القوانين الأخرى وباستثناء الجرائم المنصوص عليها في المادتين ٦٧ – ٨٠ من هذا القانون للمجلس أن يقبل الصلح في أي مخالفة لأحكام هذا القانون قبل إحالتها إلى المحكمة المختصة وذلك لقاء غرامة نقدية لا تزيد على مبلغ الغرامة المقررة في هذا القانون تدفع مباشرة للهيئة.

الفصل العاشر

الجزاءات والغرامات

المادة ٦٤

للهيئة في حال ثبوت مخالفة أحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذاً له أن تتخذ أحد الإجراءات الآتية أو كلها بحسب ما يناسب وحجم المخالفة :

أ – إنذار المخالف لإزالة المخالفة خلال ٣٠ يوماً من تاريخ افنار.

ب – وقف الترخيص الممنوح للمرخص له لمدة ثلاثة أشهر.

ج – إزالة المخالفة على نفقة المخالف.

١) معدلة بالقانون رقم ٩٨ لسنة ٢٠١٥
٢) معدلة بالقانون رقم ٩٨ لسنة ٢٠١٥

د - خفض الخدمات المرخص بها له بما لا يجاوز خدمة واحدة في كل مخالفة.
هـ - خفض مدة الترخيص الممنوح له لمدة لا تتجاوز نصف مدة الترخيص.
و - تحصيل غرامة مالية بما لا يتجاوز مليون دينار كويتي في كل مخالفة.
ز - التحفظ على المعدات والأجهزة والآلات المضبوطة وتحريزها لحين الفصل في النزاع نهائياً.
ح - إلغاء الترخيص.
وتضاعف الغرامة في حالة التكرار أو يدفع المخالف ضعفي قيمة الضرر أيهما أكبر.

المادة ٦٥

لصاحب الشأن أن يطلب من الهيئة مراجعة قرارها خلال شهر من تاريخ إخطاره به بناء على أسباب لم تكن تحت نظر الهيئة أثناء إصدار القرار أو الإجراء، ويجب على الهيئة أن تفصل في الطلب خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ تقديمه، وعلى الهيئة أن ترد بقرارها على مقدم الطلب خلال اسبوع من اتخاذ القرار.

الفصل الحادي عشر
الجرائم والعقوبات

المادة ٦٦

يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسين ألف دينار كويتي ولا تقل عن خمسة آلاف دينار كل عضو من أعضاء مجلس إدارة الهيئة يخالف أحكام المادة رقم ٥ من هذا القانون ويحكم بانتهاء عضويته.
ويعاقب بغرامة لا تزيد على عشرين ألف دينار كويتي ولا تقل عن ألفى دينار كويتي كل عامل في الهيئة يخالف أحكام المادة المشار إليها في هذه المادة ويحكم بعزله من وظيفته.
ويعاقب بغرامة لا تزيد على مائة ألف دينار كويتي ولا تقل عن عشرة آلاف دينار كويتي كل صاحب عمل يخالف أحكام المادة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

المادة ٦٧

كل من نشر أو أشاع مضمون أي اتصال بواسطة شبكة اتصالات عامة أو خاصة أو رسالة هاتفية اطلع عليها بحكم وظيفته أو قام بتسجيلها دون سند قانوني يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار ولا تقل عن مائتي دينار كويتي أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة ٦٨

أ - كل من أقدم قصداً على تخريب منشآت الاتصالات أو ألحق بها ضرراً يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد عن خمسين ألف دينار كويتي ولا تقل عن خمسة آلاف دينار كويتي أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة إذا تسبب فعله بتعطيل حركة الاتصالات.
ب - كل من تسبب إهمالاً في تخريب منشآت الاتصالات أو إلحاق الضرر بها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار ولا تقل عن خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه في الحالتين بسداد قيمة إصلاح ما أتلفه.

المادة ٧٠ [١]

أ - كل من أساء عمداً استعمال وسائل الاتصالات الهاتفية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على ألفى دينار كويتي ولا تقل عن مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ب - كل من أقدم بأي وسيلة من وسائل الاتصالات ، على توجيه رسائل تهديد أو إهانة أو رسائل منافية للآداب أو نقل خبراً مختلفاً بقصد إثارة الفزع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ج - كل من تعمد الإساءة والتشهير بالغير عن طريق استعمال جهاز أو وسيلة من وسائل الاتصال أو غيرها في التقاط صورة أو أكثر أو مقطع فيديو له دون علمه أو رضاه أو استغل إمكانات هذه الأجهزة واستخراج صوراً منها دون إذنه أو قام باصطناع صورة مخلة بالآداب العامة لأشخاص آخرين يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

د - كل من قام عن طريق أجهزة أو وسائل الاتصال بإرسال الصور المبينة في الفقرة السابقة أو أي صورة أو مقطع فيديو مخلة بالآداب العامة إلى أشخاص آخرين أو قام بنشرها أو تداولها بأي وسيلة كانت يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار ولا تقل عن خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

هـ - إذا اقترنت الأفعال المشار إليها في البندين ج - د من هذه المادة بالتهديد أو الابتزاز أو تضمنت استغلال الصور بأي وسيلة في الإخلال بالحياء أو المساس بالأعراض أو التحريض على الفسق والفجور تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات والغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف دينار ولا تقل عن ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

و - كل من قام أو ساهم بتقديم خدمات اتصالات مخالفة لنظام العام أو الآداب العامة يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في البند ب من هذه المادة ، بالإضافة إلى تطبيق الأحكام المنصوص عليها في المادة ٣٥ من هذا القانون.

ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة أجهزة ووسائل الاتصالات وغيرها مما استخدم بارتكاب الجريمة ، كما يحكم بمحو وإعدام الصور وقاطع الفيديو المتحصل عليها.

المادة ٧١

كل من اعترض أو أعاق أو حور أو شطب محتويات رسالة بواسطة شبكات الاتصالات ، أو شجع غيره على القيام بهذا العمل ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف دينار ولا تقل عن ثلاثمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة ٧٢

كل من أقدم على كتم رسالة عليه نقلها بواسطة شبكات الاتصال إلى شخص آخر أو رفض نقل رسائل طلب منه نقلها سواء من قبل المرخص له أو الهيئة ، أو نسخ أو أفشى رسالة أو عبث بالبيانات المتعلقة بأحد المشتركين بما في ذلك أرقام الهواتف

١) معدلة بالقانون رقم ٩٨ لسنة ٢٠١٥

غير المعلنة والرسائل المرسلة أو المستقبلة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار ولا تقل عن خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة ٧٣

أ - كل من أنشأ أو شغل أو أدار شبكة اتصالات عامة بهدف تقديم خدمات اتصالات عامة خلافاً لأحكام هذه القانون ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف ولا تقل عن خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ب - كل من أنشأ أو شغل أو أدار شبكة اتصالات خاصة خلافاً لأحكام هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار ولا تقل عن خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة ٧٤

كل من استخدم شبكة اتصالات عامة أو خاصة بطريقة غير قانونية أو ربط شبكته مع شبكة اتصالات أخرى دون وجه حق أو أعاق الخدمات المقدمة من شبكات اتصالات أخرى أو عرض المصلحة الوطنية للخطر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على عشرين ألف دينار ولا تقل عن خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة ٧٥

أ - كل من قام متعمداً بأي إجراء لاعتراض موجات راديوية مخصصة للغير أو بالتشويش عليها أو بقطعها ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على عشرين ألف دينار ولا تقل على ألفى دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ب - كل من قام متعمداً باستخدام موجات راديوية باستثناء الموجات الراديوية التي لا تحتاج إلى ترخيص حسب المادة ٧٦ من هذا القانون من دون تراخيص يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار ولا تقل عن ألفى دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين ، وللمحكمة مضاعفة العقوبة إذا كان استخدام الترددات لأغراض تجارية.

وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة بمصادرة الأجهزة المستخدمة

المادة ٧٦

كل من أدخل أجهزه اتصال خلافا لأحكام المادة ٣٠ من هذا القانون يعاقب بالحبس لمده لا تزيد على سنه وبغرامه لا تزيد على خمسه الاف دينار ولا تقل عن خمسمائة دينار أو بأحدي هاتين العقوبتين ،ويحكم بمصادره الأجهزة الغير مطابقه ويستثني من ذلك الموجات الراديوية التي لا تحتاج الى ترخيص حسب منظمه الاتصالات الدولية .

المادة ٧٧

كل من أدخل إلى الدولة أو تأجر أو احتفظ بأجهزة اتصالات مخالفة للقواعد الفنية أو تحمل بيانات مصنعية غير صحيحة خلافاً لأحكام المواد ٤٣ - ٤٥ من هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار كويتي ولا تقل عن خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة ٧٨

كل من حاز أو استعمل أجهزة التصنت أياً كان نوعها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار كويتي ولا تقل عن خمسمائة دينار ، تضاعف العقوبة على كل من استخدم هذه الأجهزة في تسجيل أو نقل المحادثات التي تجرى خلال أجهزة الاتصالات ، ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم في هذه الجريمة كما بمحو التسجيلات المتحصل عليها وإعدامها.

المادة ٧٩

كل من احتفظ أو شغل محطة راديوية خلافاً لأحكام هذا القانون ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار كويتي ولا تقل عن خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة ٨٠

بالإضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في المادتين ٧٤ و ٧٥ من هذا القانون ، ويجوز للمحكمة المختصة بناء على طلب الهيئة أن تقرر إلزام المخالف بدفع مبلغ لا يقل عن ضعفي الرسوم التي تستحق على ترخيص تلك الخدمة لو كانت مرخصة كالتزامات مدينة لصالح الهيئة.

المادة ٨١

لا تحول المواد السابقة دون حق المتضرر في المطالبة بالتعويضات والحق الشخصي عن أي مخالفة لأحكام هذه المواد.

المادة ٨٢

يجوز للمحكمة مضاعفة العقوبة للجرائم الواردة في المواد من ٦٨ إلى ٨٠ في حالة التكرار.

المادة ٨٣

مع عدم الإخلال بمسئولية الأشخاص الطبيعيين يُسأل الشخص الاعتباري جنائياً إذا ارتكب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون باسمه أو لحسابه أو باستعمال أجهزته أو شبكته ، وكان ذلك نتيجة تصرف أو إهمال جسيم أو موافقة أو تستر من أحد أعضاء مجلس الإدارة أو المدير أو أي مسئول آخر أو ممن يتصرف بهذه الصفة.

ويعاقب الشخص الاعتباري بضعفي الغرامة المقررة للجريمة ، طبقاً لأحكام هذا القانون ولا يخل ذلك بالمسؤولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين طبقاً لأحكام القانون.

الفصل الثاني عشر
احكام ختامية

المادة ٨٤

للهيئة وبقرار مسبب إذا خالف المرخص له شروط الرخصة أو امتنع عن تقديم الخدمة أن يتولى الإشراف على تشغيل شبكة الاتصالات المرخصة أو تولى إدارتها للغير للمدة التي تراها مناسبة.

المادة ٨٥

لا يحق للمرخص لهم أو المتضررين المطالبة بأية تعويضات عن أية أضرار نجمت عن الإجراءات التي اتخذت بموجب أحكام المادة ٨٤ من هذا القانون.

المادة ٨٦

أ - على جميع المرخص لهم أو المصرح لهم بامتلاك شبكات اتصالات وتشغيلها أو استخدام موجات راديوية ، توفيق أو ضاعهم مع أحكام هذا القانون والحصول على التراخيص اللازمة طبقاً لأحكام هذا القانون خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ نفاذه ، على أن تتضمن عقود التراخيص الجديدة لائحة تفصيلية للغرامات والجزاءات كما هي واردة في القانون.

ب - اعتبار من تاريخ نفاذ هذا القانون تصبح الهيئة الخلف القانوني لوزارة المواصلات أو أي جهات أخرى في كل الأمور المتعلقة بتنظيم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وإصدار رخص أو تصاريح تشغيل شبكات اتصالات أو استخدام ترددات راديوية وتنقل إليها المعلومات والوثائق المتعلقة بالرخص والتصاريح السارية المفعول.

ج - يضع مجلس الوزراء الضوابط والأسس والإجراءات اللازمة لنقل الأصول المالية والعقارية والأجهزة والمعدات والسجلات الخاصة بقطاع الاتصالات المملوكة لوزارة المواصلات لهيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات. ويشرف على تنفيذ تلك الضوابط والإجراءات لجنة عليا برئاسة الوزير المختص يصدر بتشكيلها قرار من مجلس الوزراء.

المادة ٨٧ [١]

يتكون رأس مال الهيئة من حصتين ، نقدية وعينية:

أولاً : الحصة النقدية : ومقدارها خمسين مليون دينار كويتي تسدد من المال الاحتياطي العام للدولة دفعة واحدة.

ثانياً : الحصة العينية: وتتكون من الموجودات المنقولة والعقارية التي تؤول أو تخصص إليها وتتولى جهة مستقلة متخصصة يختارها مجلس الوزراء تقييم جميع الموجودات التي تخصص للهيئة أو تؤول إليها وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات التي تلتزم هذه الجهة باتباعها في عملها على أن تنتهي من مهمتها في الموعد المحدد في العقود المبرمة معها ويعتمد التقييم من مجلس الوزراء بعد العرض على ديوان المحاسبة.

ويصدر مرسوم بتحديد رأسمال الهيئة بصفة نهائية ويجوز تعديله مستقبلاً بمرسوم.

وتعالج خسائر الهيئة إن وجدت خلال الميزانيات الثلاث الأولى من الاحتياطي العام للدولة.

المادة ٨٨

أ - للمجلس ، وبموافقة مجلس الوزراء أن ينشئ في الهيئة صندوقاً يتمتع باستقلال مالي وله حساب خاص.

ب - يهدف الصندوق إلى زيادة شمولية خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في الدولة والمساهمة في توسيع البنية التحتية لهذه الخدمات وتطويرها ، وذلك وفق الحاجة الفعلية لمناطق التجمعات السكنية.

١) معدلة بالقانون رقم ٩٨ لسنة ٢٠١٥

ج - تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي :

١-المبالغ التي تخصص له ، بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس ، من العوائد المنصوص عليها في البند أ من المادة ١٢ من هذا القانون.

٢-الدعم الذي يقدم للصندوق من المرخص لهم عند إصدار الرخص أو تحديدها.

٣-أى مورد آخر يوافق عليه المجلس.

د - تحدد الأمور المتعلقة بتنظيم عمل الصندوق وكيفية إدارته والإشراف عليه والإنفاق منه وسائر شؤونه بمقتضى نظام خاص يوضع لهذه الغاية.

المادة ٨٩

أ - يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ب - إلى حين صدور اللائحة المنصوص عليها في البند أ من هذه المادة يستمر العمل بالأنظمة الصادرة بموجب القوانين سارية المفعول أو التي ألغيت بموجب هذا القانون إلى المدى الذي لا تتعارض فيه أحكام تلك الأنظمة مع أحكام هذا القانون.

المادة ٩٠

يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة ٩١

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.

أمير الكويت

صباح الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في: ٩ رجب ١٤٣٥هـ

الموافق: ٨ مايو ٢٠١٤م

مرسوم بقانون رقم ١٠٢ لسنة ٢٠٢٦
بإصدار قانون تنظيم الإعلام

الفهرس	المواد	الصفحة
مواد الإصدار		٥١٣
الفصل الأول : التعريفات	١	٥١٤
الفصل الثاني : الأنشطة الإعلامية والأحكام المتعلقة بتراخيصها	٤	٥١٩
الفصل الثالث : ضوابط مزاولة الأنشطة الإعلامية	١٥	٥٢٣
الفصل الرابع : الأحكام المتعلقة بالصحف والمطبوعات	١٨	٥٢٦
الفصل الخامس : الأحكام المتعلقة بالإعلام المرئي والمسموع	٢٤	٥٢٧
الفصل السادس : الأحكام المتعلقة بالخدمات الفنية للبث وإعادة البث	٢٨	٥٢٨
الفصل السابع : الأحكام المتعلقة بالإعلام الإلكتروني	٣٠	٥٢٩
الفصل الثامن : الأحكام المتعلقة بنشاط الداعين والمعلنين في منصات التواصل الاجتماعي	٣٤	٥٣٠
الفصل التاسع : الأحكام المتعلقة بوكالات الأنباء ومراسليّ الصحف والقنوات العربية والأجنبية	٣٨	٥٣١
الفصل العاشر : الأحكام المتعلقة بشركات الإنتاج الفني	٤٢	٥٣٢
الفصل الحادي عشر : الأحكام المتعلقة بأفلام السينما ودور العرض السينمائية والحفلات الفنية والموسيقية والغنائية	٤٤	٥٣٢
الفصل الثاني عشر : الأحكام المتعلقة بالدعاية والإعلان	٥١	٥٣٤
الفصل الثالث عشر : المخالفات والجرائم والعقوبات مخالفة أحكام القانون ومزاولة نشاط إعلامي دون ترخيص	٥٤	٥٣٤
الفصل الرابع عشر : المخالفات والجزاءات الإدارية	٦١	٥٣٥
الفصل الخامس عشر : أحكام عامة ختامية	٦٣	٥٣٦

مرسوم بقانون رقم ١٠٢ لسنة ٢٠٢٦
بإصدار قانون تنظيم الإعلام

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ ٢ ذو القعدة ١٤٤٥ه الموافق ١٠ مايو ٢٠٢٤م،

وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم (١٦) لسنة ١٩٦٠، والقوانين المعدلة له،

وعلى قانون الإجراءات والحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم (١٧) لسنة ١٩٦٠، والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون رقم (٢٤) لسنة ١٩٦٢ في شأن الأندية وجمعيات النفع العام، والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون رقم (٣٢) لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، والقوانين المعدلة له،

وعلى المرسوم بالقانون رقم (١٥) لسنة ١٩٧٩ في شأن الخدمة المدنية، والقوانين المعدلة له،

وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (٣٨) لسنة ١٩٨٠، والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون رقم (٣٩) لسنة ١٩٨٠ بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية، والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون المدني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (٦٧) لسنة ١٩٨٠، والقوانين المعدلة له،

وعلى المرسوم بالقانون رقم (٦٨) لسنة ١٩٨٠ بإصدار قانون التجارة، والقوانين المعدلة له،

وعلى المرسوم بالقانون رقم (٢٠) لسنة ١٩٨١ بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية، والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون رقم (٥١) لسنة ١٩٨٤ في شأن الأحوال الشخصية، والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون رقم (١) لسنة ١٩٩٣ في شأن حماية الأموال العامة، والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون رقم (٩) لسنة ٢٠٠١ بشأن إساءة استعمال أجهزة الاتصالات الهاتفية وأجهزة التنصت، والمعدل بالقانون رقم ٤٠ لسنة ٢٠٠٧،

- وعلى القانون رقم (٣) لسنة ٢٠٠٦ في شأن المطبوعات والنشر، والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون رقم (٦١) لسنة ٢٠٠٧ بشأن الإعلام المرئي والمسموع،

وعلى القانون رقم (٨) لسنة ٢٠١٠ في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والقوانين المعدلة له،

وعلى المرسوم بقانون رقم (١٩) لسنة ٢٠١٢ في شأن حماية الوحدة الوطنية،

وعلى القانون رقم (١٠٦) لسنة ٢٠١٣ في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والمعدل بالقانون رقم (٢٤) لسنة ٢٠١٦،

وعلى القانون رقم (١١١) لسنة ٢٠١٣ في شأن تراخيص المحلات التجارية،

وعلى القانون رقم (١١٦) لسنة ٢٠١٣ بشأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت،

وعلى القانون رقم (٢٠) لسنة ٢٠١٤ في شأن المعاملات الإلكترونية،

وعلى القانون رقم (٣٧) لسنة ٢٠١٤ بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات، والمعدل بالقانون رقم ٩٨ لسنة ٢٠١٥،

وعلى القانون رقم (٢١) لسنة ٢٠١٥ في شأن حقوق الطفل،

وعلى القانون رقم (٦٣) لسنة ٢٠١٥ في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات،

وعلى قانون الأحداث الصادر بالقانون رقم (١١١) لسنة ٢٠١٥، والقوانين المعدلة له،

وعلى قانون الشركات الصادر بالقانون رقم (١) لسنة ٢٠١٦، والقوانين المعدلة له ،

وعلى القانون رقم (٢) لسنة ٢٠١٦ في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية، والمعدل بمرسوم بقانون رقم (٦٩) لسنة ٢٠٢٥،

وعلى القانون رقم (٨) لسنة ٢٠١٦ بتنظيم الإعلام الإلكتروني،

وعلى القانون رقم (٣٣) لسنة ٢٠١٦ بشأن بلدية الكويت، والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون رقم (٢٠) لسنة ٢٠١٩ بإصدار القانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،

- وعلى قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة الصادر بالقانون رقم (٧٥) لسنة ٢٠١٩،

وعلى القانون رقم (٧٠) لسنة ٢٠٢٠ بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشآت الصحية،

وعلى المرسوم بقانون رقم (١١٤) لسنة ٢٠٢٤ في شأن قانون إقامة الأجانب،

وعلى مرسوم بقانون رقم (١٠) لسنة ٢٠٢٦ بتنظيم العمل بقطاع التجارة الرقمية،

وعلى مرسوم بقانون رقم (١١) لسنة ٢٠٢٦ في شأن الحماية من العنف الأسري،

وعلى مرسوم بقانون رقم (٧٨) لسنة ٢٠٢٦ في شأن مكافحة التستر التجاري،

وعلى قانون تنظيم القضاء الصادر بمرسوم بقانون رقم (٨٠) لسنة ٢٠٢٦،

وبناء على عرض وزير الإعلام والثقافة بالوكالة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه :

مادة أولى

بعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم الإعلام.

مادة ثانية

صدر الوزير المختص اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ نشر هذا المرسوم بقانون بالجريدة الرسمية كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه.

مادة ثالثة

يجب على أصحاب الأنشطة الإعلامية المذكورة في القانون المرافق والقائمة عند العمل به توفيق أوضاعهم وفقاً لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية.

ويترتب على عدم توفيق الأوضاع خلال تلك المدة إلغاء الترخيص.

مادة رابعة

يلغى القانون رقم (٣) لسنة ٢٠٠٦ في شأن المطبوعات والنشر، والقانون رقم (٦١) لسنة ٢٠٠٧ بشأن الإعلام المرئي والمسموع، والقانون رقم (٨) لسنة ٢٠١٦ بتنظيم الإعلام الإلكتروني، كما يلغى كل حكم آخر يتعارض مع أحكام القانون المرافق.

مادة خامسة

على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مرور ستة أشهر من تاريخ نشره.

أمير الكويت

مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء

أحمد عبد الله الأحمد الصباح

وزير الإعلام والثقافة بالوكالة

عمر سعود عبد العزيز العمر

صدر بقصر السيف في : ١٦ ربيع الآخر ١٤٤٨ ه

الموافق : ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٦ م

قانون تنظيم الإعلام

الفصل الأول
التعريفات

مادة ١

في مجال تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها :

١ -الوزارة المختصة : وزارة الإعلام.

٢ -الوزير المختص : وزير الإعلام.

٣ -الجهة المختصة : الإدارة العامة لتنظيم الإعلام.

٤ -الهيئة : الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات.

٥ -الأنشطة الإعلامية : أي نشاط يتعلق بإنتاج أو نقل أو توزيع أو طباعة أو نشر أو بث أو إعادة بث أو إرسال المحتوى الإعلامي، سواءً كان مقروءاً أو مسموعاً أو مرئياً أو رقمياً، وإتاحته للجمهور عبر وسائل الإعلام سواء كانت تلك الأنشطة بمقابل أو بغير مقابل والمبينة بالمادة (٤) من هذا القانون.

٦ - المطبوع : كل كتابة أو رسم أو صورة أو قول سواء كان مجرداً أو مصاحباً لموسيقى أو غير ذلك من وسائل التعبير، متى كانت مدونة على دعامة بالوسائل التقليدية أو أي وسيلة أخرى، أو محفوظة بأوعية حافظة أو ممغنطة أو إلكترونية أو غيرها من الحافظات معدة للتداول بمقابل أو بغير مقابل، من قبل وسيلة إعلامية مرخصة أو نشاط إعلامي مهني.

٧ - الصحيفة الإلكترونية : كل موقع أو منصة أو وسيلة إعلامية إلكترونية، تدار بشكل احترافي أو مؤسسي، وتقدم محتوى إلكترونياً بشمل الأخبار أو الموضوعات أو المقالات أو الوسائط المتعددة ذات الطابع الصحفي أو الإعلامي، سواء نشر هذا المحتوى في مواعيد منتظمة أو غير منتظمة.

٨-المرخص له : الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يسمح له بمزاولة أي من الأنشطة الإعلامية وفقاً لأحكام هذا القانون.

٩ -متولي الطباعة : الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يقوم بنفسه أو بواسطة غيره بنسخ المطبوعات بواسطة الآلات أو الأجهزة التي ستخدمها لهذا الغرض.

١٠ -التداول : بيع المطبوع أو عرضه للبيع أو التوزيع أو إلصاقه على أي دعامة كواجهة المحلات أو الجدران أو غيرها بجعله بأي وجه من الوجوه في متناول عدد من الأشخاص سواء تم ذلك بمقابل أو بغير مقابل.

١١ -الناشر : الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يضطلع بمهمة قيئة المطبوع للنشر وإنتاجه أو يتولى توزيعه وتداوله.

١٢ -الصحيفة الورقية : كل جريدة أو مجلة أو أي مطبوع ورقي آخر بصدر باسم واحد بصفة دورية في مواعيد منتظمة أو غير منتظمة، ولو كان مجرد ترجمة أو نقل عن مطبوعات أخرى.

١٣ -رئيس التحرير : المسؤول والمشرف إشرافاً فعلياً على الصحيفة بمحتوياتها بناءً على تكليف بذلك من المرخص له في إصدارها.

١٤ - نائب رئيس التحرير : من تتوافر فيه شروط رئيس التحرير، ويكون هو المسؤول والمشرف إشرافاً فعلياً على الصحيفة بمحتوياتها في حالة غياب رئيس التحرير.

١٥ - الكاتب : كل من يقوم بالكتابة في صحيفة مطبوعة أو إلكترونية بصورة منتظمة أو غير منتظمة.

١٦ - المحرر : كل من يعمل في تحرير الصحيفة على سبيل الاحتراف من الصحفيين، سواء كان من المراسلين أو محللي الأخبار أو مجري التحقيقات الصحفية أو المترجمين أو الرسامين أو المصورين.

١٧ -المراسل : الشخص الطبيعي الذي يقوم بنقل الخبر من وإلى الوسيلة الإعلامية أو وكالات الأنباء.

١٨ - الممثل القانوني : الشخص الطبيعي الذي يمثل الوسيلة الإعلامية أمام الوزارة المختصة

١٩ -الإعلام المرني والمسموع : كل عملية نشر، أو بث، أو إعادة بث، أو إرسال تلفزيوني، أو إذاعي، أو هاتفي، أو الكتروني، أو بأي وسيلة أخرى مماثلة تصل للجمهور أو فئات معينة منه بإشارات، أو صور، أو أصوات، أو رسوماً، أو كتابات لا تتسم بالمراسلات الخاصة، وذلك بواسطة المحطات والقنوات والموجات والأقمار الصناعية وتقنية الكيبل وغيرها من التقنيات الحديثة وشبكة المعلومات الدولية (الانترنت).

٢٠ -ترخيص البث : الإذن لطالب الترخيص لإنشاء قناة وتشغيلها بالشروط التي يتم تحديدها وفقاً للنموذج المعد لذلك والذي تبينه اللائحة التنفيذية.

٢١ -القناة : منشأة تتوافر لديها أجهزة بث فضائي أو أرضي مرئي أو مسموع تتم من خلال استخدام أجهزة متخصصة للإرسال.

٢٢ -التردد : حزمة الموجات الكهرومغناطيسية المخصصة سواء كانت مرئية أو مسموعة والتي تبث في الفضاء وتستخدم في أعمال البث أو إعادة البث.

٢٣ -البث : إرسال الأعمال أو البرامج المرئية أو المسموعة بواسطة موجات كهرومغناطيسية عبر الأقمار الصناعية أو الطائرات بأنواعها أو أي وسائل أخرى مهما كان وصفها أو طبيعتها، تمكن الجمهور من استقباها عبر الوسائل الفنية بمختلف مسمياتها.

٢٤ - محطة راديوية : جهاز أو مجموعة أجهزة للإرسال أو للاستقبال أو نظام يضم مجموعة من هذه الأجهزة، بما في ذلك الأجهزة المساعدة والموجودة في موقع محدد لتقديم خدمات الاتصالات الراديوية أو الفلكية أو الإذاعية.

٢٥ -إعادة البث : استقبال قنوات فضائية تبث في الخارج ثم إعادة بثها داخل دولة الكويت بواسطة وسائل التقنية الحديثة عبر الأقمار الصناعية أو وسائل أخرى، تمكن الجمهور من استقباها داخل الكويت.

٢٦ - البرامج : المواد المرئية أو المسموعة بكل أنواعها أو أي جزء منها ببثها المرخص له للجمهور.

٢٧ -الإعلام الإلكتروني : النشاط الذي يتضمن نشر أو بث المواد أو النماذج أو الخدمات الإعلامية ذات المحتوى الإلكتروني التي يتم إنتاجها أو تطويرها أو تحديثها أو تداولها أو بثها أو نشرها أو النفاذ إليها من خلال شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) أو أي شبكة اتصالات أخرى.

٢٨ - الوسيلة الإعلامية الإلكترونية : الصفحة أو الرابط أو الموقع أو التطبيق الإلكتروني، أو الحساب على منصات التواصل الاجتماعي، الذي يُمارس من خلاله نشاط إعلامي مهني أو تجاري منتظم بقصد التغطية الإخبارية، أو تحليل الأحداث أو إنتاج أو نشر أو عرض المحتوى الإعلامي أو الإعلاني للجمهور ، ويبث باسم معين ، وله عنوان أو نطاق إلكتروني محدد أو وسيلة تعريف رقمية ، ويتم النفاذ إليه من خلال شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) أو أي شبكة اتصالات أخرى ، ولا يعد من قبيل الوسيلة الإعلامية الإلكترونية الموقع أو التطبيق أو الحساب الذي تنشئه المنشأة بقصد التعريف بها أو بنشاطها أو تقديم خدماتها أو بيع منتجاتها أو خدماتها إلكترونياً ، ما لم يُخصص أو يُستخدم ، كلياً أو جزئياً ، لممارسة نشاط إعلاني منتظم يتجاوز ما يلزم للتعريف بالمنشأة أو عرض منتجاتها أو خدماتها بقصد البيع أو تقديم الخدمة.

٢٩ - صاحب الوسيلة الإعلامية الإلكترونية : الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي ثبتت نسبة الموقع أو الوسيلة الإعلامية الإلكترونية إليه.

٣٠ -مستخدم الوسيلة الإعلامية الإلكترونية : كل من استخدم وسيلة إعلامية إلكترونية ولو لم يكن صاحبها.

٣١ -المدير المسؤول : الشخص الطبيعي الذي يعينه صاحب الموقع أو الوسيلة الإعلامية الإلكترونية ويكون مسؤولاً أمام الجهات الإدارية والقضائية عن محتوى الموقع أو الوسيلة الإعلامية الإلكترونية.

٣٢ -النطاق الإلكتروني : النطاق (الدومين) المسجل على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) أو أي شبكة اتصالات أخرى ومن خلاله يتم الدخول أو الاستدلال على المواقع الإلكترونية.

٣٣ -منصات التواصل الاجتماعي : يقصد بها المواقع والتطبيقات الإلكترونية التي يكون النفاذ إليها عبر الإنترنت من خلال حساب يتم إنشاؤه في المنصة، لمشاهدة أو عرض أو نشر أو بث أي محتوى، وتحدد بقرار من الوزير المختص.

٣٤ -الاتفاق : ما يتم الاتفاق عليه بين المرخص له أو من يمثله وبين موفر الخدمة أو السلعة أو من يمثله لقاء القيام بالإعلان من قبل المرخص له.

٣٥ -الإفصاح : الالتزام بتضمين المحتوى الإعلامي الذي يحتوي على دعاية أو إعلان ما يشير بشكل صريح وواضح إلى أنه مادة دعائية أو إعلانية، ويقع هذا الالتزام على الداعي والمعلن، وعلى كل شخص طبيعي أو اعتباري تكون له مصلحة في الدعاية أو الإعلان.

٣٦ -الداعي أو المعلن: كل شخص طبيعي أو اعتباري تنطبق عليه المواصفات والمعايير والشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويمارس نشاطاً مهنياً أو تجارياً يتمثل في إنشاء أو إنتاج أو نشر أو بث محتوى إعلامي أو إعلاني تجاري أو ترويجي أو تسويقي للجمهور، بقصد الدعاية أو الترويج

للأشخاص أو المنتجات أو الخدمات أو الفعاليات التجارية، سواء لحسابه أو لحساب الغير، وبمقابل أو بغير مقابل، وبأي شكل من الأشكال، ويعد في حكمه كل شخص طبيعي أو اعتباري يتم الإعلان لحسابه أو لمصلحته وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

٣٧ - الخدمات الإعلامية أو الإعلانية التجارية الإلكترونية: النشاط الذي يتمثل في إنتاج أو نشر أو بث محتوى إعلامي أو إعلاني بصورة مهنية أو تجارية منتظمة، من خلال وسيلة إعلامية إلكترونية، بقصد الترويج لأعمال أو خدمات أو منتجات أو أعمال تجارية أو أشخاص، عبر شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) أو أي شبكة اتصال أخرى، بمقابل أو بغير مقابل، ولا يدخل في ذلك ما تقتضيه طبيعة الموقع أو التطبيق أو الحساب الخاص بالمنشأة من التعريف بها أو بنشاطها أو تقديم خدماتها أو عرض منتجاتها أو خدماتها بقصد البيع أو تقديم الخدمة، ما لم يتخذ المحتوى المنشور طابعاً إعلانياً منتظماً يتجاوز ذلك.

٣٨ -الإلكتروني: كل ما يتصل بتكنولوجيا المعلومات وذو قدرات كهربائية أو رقمية أو مغناطيسية أو بصرية أو كهرومغناطيسية أو وسائل أخرى مشابهة سلكية كانت أو لاسلكية وما قد يُستحدث من تقنيات في هذا المجال.

٣٩ -الموقع الإلكتروني: مكان لإتاحة المعلومات على الشبكة المعلوماتية من خلال عنوان محدد.

٤٠ -الشبكة المعلوماتية: ارتباط بين أكثر من منظومة اتصالات لتقنية المعلومات للحصول على المعلومات وتبادلها.

٤١ -النشر الإلكتروني: نقل أو بث أو إرسال أو استقبال أنشطة الإعلام الإلكتروني من خلال شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) أو أي شبكة اتصالات أخرى، وذلك باستخدام أجهزة أو تطبيقات إلكترونية أياً كانت طبيعتها وغيرها من وسائل التقنية الحديثة، وذلك بقصد التداول العام.

٤٢ -البيانات الإلكترونية: بيانات ذات خصائص إلكترونية في شكل نصوص أو رموز أو أصوات أو رسوم أو صور أو برامج حاسب آلي أو قواعد للبيانات.

٤٣ -المحتوى الإلكتروني: المحتوى النصي أو السمعي أو المرئي الثابت أو المتحرك أو المتعدد الوسائط الذي يشمل أي تركيبة مما ذكر والذي يتم تطويره، أو إنتاجه، أو تحديثه، أو تداوله بوسائل إلكترونية، أو أي نوع من المحتوى تم تحويله إلى إلكتروني؛ والذي ينشر أو يتم النفاذ إليه من خلال شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) أو أي شبكة اتصالات أخرى.

٤٤ -الحجب: منع النفاذ للموقع أو الشبكة المعلوماتية أو النظام الإلكتروني أو المنصة الإلكترونية أو الوسيلة المستخدمة.

٤٥ -المنع من الظهور: منع المشاركة بأي صورة مرئية أو مسموعة أو مكتوبة أو تقنية في المحتوى الإعلامي، سواء كان ذلك بصفة مباشرة أو عبر وسيط، بما في ذلك تقديم البرامج أو إدارة الصفحات أو الحسابات أو إنشائها أو التفاعل العلني مع الجمهور.

٤٦ -المحتوى الإعلامي: المعلومات والبيانات النصية أو السمعية أو المرئية التي يتم إنشاؤها ونشرها أو بنها أو إعادة بثها أو تداولها أو عرضها أو إرسالها عبر

مختلف الوسائل أو الأنشطة الإعلامية أو التقنية مثل الذكاء الاصطناعي.

٤٧ - المحتوى الإعلامي المخالف: كل محتوى إعلامي بأي صورة كانت - نصية أو سمعية أو مرئية - يتم إنشاؤه أو نشره أو بثه أو إعادة بثه أو نقله أو تداوله بأي وسيلة إعلامية أو تقنية مثل الذكاء الاصطناعي أو غيرها، ويكون مخالفاً لأحكام القوانين المعمول بها في دولة الكويت، ويشكل جريمة معاقباً عليها بموجب أحكام تلك القوانين.

٤٨ -الخدمات الفنية للبث وإعادة البث: إدارة وتشغيل القنوات الفضائية وتوفير المعدات والأجهزة والوسائل الفنية الخاصة بإنشاء وتشييد الأبراج وتثبيت المعدات والأجهزة والمحطات اللازمة لأعمال البث للقنوات الفضائية المرخص لها بالبث ولشركات إعادة البث.

٤٩ -المصنفات المرئية والمسموعة: كل عمل فني أو أدبي أو علمي أو غيره ذو طابع سمعي أو بصري، أو سمعي بصري مباشر، أو كتابة مسجلة أو مثبتة على أشرطة أو أسطوانات أو بأي وسيلة من وسائل التقنية الأخرى.

٥٠ -الإنتاج الفني: إنتاج المصنفات المرئية والمسموعة، أو نسخها، أو تصويرها، أو تسجيلها، أو تأجيرها، أو عرضها، أو بيعها، أو استغلالها بأي وسيلة أخرى أو إنشاء وإدارة الاستوديوهات التلفزيونية والإذاعية وتأجيرها.

٥١ - دور العرض السينمائي: منشأة معدة لاستقبال الجمهور دون تمييز بمقابل أو بغير مقابل، لمشاهدة الأفلام السينمائية وتحتوي على قاعة أو عدد من القاعات، كل منها مجهزة بشاشة عرض كبيرة ذات نسب قياسية وبأجهزة صوت مجسمة وآلة أو أجهزة لعرض الأفلام.

٥٢ -الفيلم السينمائي: تصوير متحرك يتجسد في صورة مصنف سمعي أو بصري أو سمعي بصري مثبت أو مسجل على أشرطة (٣٥ م) وغيرها أو على أسطوانات مدمجة أو غيرها من الحافظات الممغنطة، أو الإلكترونية، أو الأجهزة الرقمية، أو أي وسيلة من وسائل التقنية الحديثة، أيا كان مضمونه أو محتواه أو مدته، يشاهده الجمهور على شاشات كبيرة تسمى دور السينما أو على الشاشة الصغيرة (التلفزيون وغيره).

٥٣ -الحفلات العامة: الحفلات الفنية أو الغنائية أو الموسيقية التي تقام في أماكن أو منشآت معدة لاستقبال الجمهور أو لفئات معينة منهم دون تمييز بمقابل أو بغير مقابل.

مادة ٢

حرية الرأي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما، وذلك دون المساس بالحقوق والحريات وفي الحدود التي يقررها القانون لحماية النظام العام والآداب العامة، واحترام حقوق الآخرين وكرامتهم وسمعتهم، والحفاظ على الأمن الوطني والوحدة الوطنية.

مادة ٣

حرية الصحافة والطباعة والنشر والإعلام مكفولة، وتنظمها أحكام هذا القانون. ولا تخضع الأنشطة الإعلامية المنصوص عليها في هذا القانون والكتب والمطبوعات التي تعرض في معارض الكتاب التي تنظمها الوزارة المختصة

لأي رقابة مسبقة، ويخضع نشاط عرض الأفلام السينمائية، والكتب وغيرها من المطبوعات غير الدورية التي تطبع أو تنشر داخل دولة الكويت للإجازة المسبقة من الوزارة المختصة قبل عرضها أو طبعها أو تداولها أو نشرها، وذلك كله وفقاً للشروط والضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

الفصل الثاني
الأنشطة الإعلامية والأحكام المتعلقة بتراخيصها

مادة ٤

تخضع لأحكام هذا القانون الأنشطة الإعلامية التالية:

١ .طباعة القرآن الكريم والسيرة النبوية والكتب التخصصية والكتب العامة.

٢ . المطبوعات الدورية وغير الدورية.

٣ .الصحف الورقية والصحف الإلكترونية.

٤ .القنوات الفضائية الإذاعية والتلفزيونية.

٥ .الدعاية والإعلان.

٦ . الإنتاج الفني.

٧ .دور العرض السينمائية.

٨.إقامة الحفلات العامة.

٩ . الخدمات الفنية للبث وإعادة البث.

١٠ .الوسائل الإعلامية الإلكترونية الآتية:

(أ) دور النشر الإلكترونية، (ب) وكالات الأنباء الإلكترونية (ج) الخدمات الإخبارية، (د) الصحافة الإلكترونية، (ه) المواقع أو الوسائل الإعلامية الإلكترونية، (و) الخدمات الإعلامية أو الإعلانية التجارية الإلكترونية، (ز) المواقع الإلكترونية للصحف الورقية والقنوات الفضائية المرئية والمسموعة.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأنشطة الإعلامية الأخرى والضوابط والشروط اللازمة بالتنسيق مع الجهات الحكومية بهذا الشأن.

مادة ٥

يجوز للشخص الطبيعي، بنفسه أو من خلال مؤسسة فردية مملوكة له، الحصول على ترخيص لمزاولة أي من الأنشطة الإعلامية المبينة في هذا القانون - عدا أنشطة الصحف الورقية والقنوات الفضائية الإذاعية والتلفزيونية - وذلك بعد استيفائه للشروط الاتية:

أ- أن يكون كويتياً بالغاً من العمر واحداً وعشرين سنة، كامل الأهلية.

ب- أن يكون حسن السيرة، محمود السمعة، ولم يصدر ضده حكم نهائي في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رُدّ إليه اعتباره.

ج- أن يكون حاصلا على المؤهل العلمي اللازم وتحدد اللائحة التنفيذية درجة المؤهل بحسب النشاط الإعلامي المطلوب ترخيصه.

د- أي شروط أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويجوز إصدار ترخيص لمزاولة أي من الأنشطة الإعلامية المبينة في هذا القانون للشركات والكيانات الاستثمارية، وذلك بعد استيفاء الشروط الآتية:

أ- أن تكون مؤسسة فردية أو شركة من الشركات الواردة في القانون رقم (١) لسنة ٢٠١٦ بإصدار قانون الشركات المشار إليه، أو من الكيانات الاستثمارية التي يجوز لها مزاولة النشاط في دولة الكويت وفقاً لأحكام القانون رقم (١١٦) لسنة ٢٠١٣ المشار إليه.

ب- أن يكون ممارسة النشاط الإعلامي أحد أنشطة الشخص الاعتباري.

ج- أن يتوافر الشرطين (ب، ج) من الشروط المطلوبة للشخص الطبيعي المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة لدى الشركاء أو أعضاء مجلس الإدارة بحسب الأحوال.

د - أي شروط أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ومع عدم الإخلال بالشروط والضوابط المهنية والفنية والتنظيمية المقررة بموجب هذا القانون، تراعى بالنسبة للكيانات الاستثمارية المرخص لها وفقاً لأحكام القانون رقم (١١٦) لسنة ٢٠١٣ المشار إليه أحكام ذلك القانون فيما يتعلق بالشكل القانوني للكيان ونسب الملكية ، وتحدد اللائحة التنفيذية ، بعد التنسيق مع هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، الضوابط والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام هذه الفقرة.

مادة ٦

تصدر الوزارة المختصة الترخيص اللازم لممارسة الأنشطة الإعلامية المذكورة في هذا القانون، وذلك وفقاً للضوابط والشروط الآتية:

أ- تقديم الطلب وفقاً للنموذج المعد لذلك.

ب- احتواء الطلب المقدم على كافة البيانات المطلوبة لإصدار الترخيص والمستندات التي يجب أن ترفق بطلبات الترخيص والتجديد ونقل الملكية والتي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ج- ألا يكون قد سبق وقف أو إلغاء ترخيص صادر له أو تم إغلاق منشأة مرتبطة بالنشاط الإعلامي تابعة له، ما لم تزل أسباب الوقف أو الإلغاء.

د- الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المعنية من الوزارة المختصة وخارجها.

ه- سداد الرسوم المقررة لكل نشاط وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون وذلك بحد أقصى عشرة آلاف دينار.

وتكون مدة الترخيص خمس سنوات قابلة للتجديد بناء على طلب المرخص له وموافقة الوزارة المختصة.

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والقواعد المنظمة لإصدار التراخيص للأنشطة الإعلامية ومزاولة النشاط محل الترخيص وأي ضوابط وشروط أخرى.

مادة ٧

تصدر الوزارة المختصة قراراً في شأن طلبات الترخيص للأنشطة الإعلامية

المذكورة في هذا القانون خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه متى كان الطلب مستوفياً للشروط، وإذا انقضت تلك المدة دون صدور القرار عُدّ الطلب مقبولاً.

ولذوي الشأن في حال رفض الطلب التظلم من قرار الرفض لدى الوزير المختص خلال مدة ستين يوماً من تاريخ قرار الرفض، فإذا انقضت مدة ستين يوماً دون صدور قرار؛ عُدّ التظلم مرفوضاً، ولهم بعد ذلك الطعن على قرار الرفض أمام المحكمة الإدارية المختصة.

مادة ٨

يجب على المرخص له قبل مزاولة أحد الأنشطة الإعلامية المبينة في هذا القانون أن يقدم إلى الوزارة المختصة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإخطار بالموافقة ما يلي:

١ -ما يفيد إيداعه خزانة الوزارة المختصة الكفالة المالية أو الضمان البنكي على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وللوزارة المختصة الحق في صرف الكفالة أو الضمان للوفاء بما تلتزم به المؤسسة أو الشركة أو رئيس التحرير أو المرخص له أو مدير القناة أو المدير المسؤول من التزامات، أو جزاءات مالية، أو التعويضات المستحقة لها بموجب حكم نهائي بناءً على هذا القانون.

وعلى صاحب الترخيص استكمال النقص في الضمان خلال شهرين من تاريخ إخطاره بذلك من الوزارة المختصة.

٢ -اسم كل من رئيس التحرير ونوابه أو مدير القناة ونائبه أو المدير المسؤول أو مدير دار العرض السينمائي - بحسب الأحوال - مرفقاً بها موافقة كل منهم الخطية على قبولهم لتولي المنصب.

٣ - تحديد ميعاد بدء النشاط المرخص له على ألا يجاوز هذا الميعاد ستة أشهر من تاريخ تقديم هذا البيان، ويستثنى من ذلك ترخيص الإعلانات التجارية.

٤ -اسم المطبعة التي تتولى طباعة الصحيفة ونسخة من عقد الطباعة المبرم معها وذلك لنشاط الصحف الورقية، أو مقر مزاولة نشاط بقية التراخيص، ويستثنى من ذلك ترخيص الإعلانات التجارية على أن يكون للمرخص له فيها مقر معلو م .

٥ -أي بيانات أو إجراءات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وإذا لم يقم المرخص له بأي من الالتزامات الواردة في البنود السابقة؛ عُدّ الترخيص ملغياً بحكم القانون ودون حاجة إلى إجراء آخر، وللوزير المختص مد الميعاد إلى مدة لا تجاوز شهراً واحداً.

مادة ٩

على المرخص له إخطار الوزارة المختصة بأي تغيير في البيانات الخاصة بترخيص النشاط الإعلامي أو بالمسؤولين عنه أو بالعاملين فيه، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ حدوث التغيير.

وإذا رغب صاحب الترخيص في إنهاء النشاط أو المحل المرخص أو إيقافه مؤقتاً، أو رغب في تغيير اسم المنشأة أو مقرها، فيجب عليه الحصول على موافقة مسبقة

من الـوزارة.

وتـبين اللائحـة التنفيذيـة لهـذا القانـون الإجـراءات المنظمـة لهـذا الإخطـار والبـت فيـه.

مادة ١٠

يُعـتبر بـاطلاً كل إيجـار لأي ترخيـص منصـوص عليـه بهـذا القانـون ويُعـتبر بيـع الترخيـص أو التنـازل عنـه بـاطلاً إذا تـم دون موافقـة مسـبقة مـن الـوزارة المختصـة ولورثـة المرخـص لـه خلال سـتة شـهور مـن تاريـخ الوفـاة الحـق في طلـب نقـل الترخيـص إليهـم على أن يكـون أحدهـم مسـؤولاً عـن الإدارة وتتوافـر فيـه الشروط المطلوبـة وفـق أحـكام هـذا القانـون، ولهـم أن يطلبـوا نقـل الترخيـص إلى شـخص آخـر طبيعـي أو اعتبـاري تتوافـر فيـه الشروط المقـررة لمنـح الترخيـص، وذلـك بعـد أخـذ موافقـة الـوزارة المختصـة؛ وإلا اعـتبر الترخيـص ملغيـاً.

وتنظـم اللائحـة التنفيذيـة لهـذا القانـون شروط وإجـراءات نقـل الترخيـص وبيعـه والتنـازل عنـه.

مادة ١١

دون الإخلال بـأي أسـباب أخـرى للإلغـاء تضمنهـا هـذا القانـون أو أي قانـون آخر، تلغـى التراخيـص بحكـم القانـون في الأحـوال التالية:

١ -إذا لم يبـدأ صاحـب الترخيـص نشـاطه المرخـص لـه خلال سـتة أشـهر مـن تاريخ تقديـم البيـان إلى الـوزارة المختصـة على النحو الـوارد في المادة

(٨) من هذا القانون، ويستثنى من ذلك ترخيص الإعلانات التجارية.

٢ -إذا فقـد المرخـص لـه أيـاً مـن الشروط المطلوبـة لإصـدار الترخيـص المبينـة في هـذا القانـون، أو ثبـت أن المرخـص لـه قـد حصـل على الترخيـص بنـاءً على بيانـات كاذبـة أو مـزورة.

٣ - إذا خلا منصـب رئيـس التحريـر ونوابـه أو مديـر القنـاة ونائبـه أو المديـر لمسـؤول عـن الوسـيلة الإعلاميـة الإلكترونيـة أو مديـر دار العـرض السـينمائي أو فقـد أحدهم الشروط اللازم توافرهـا فيـه، ولم يقـم المرخـص لـه بتعـيين بديـل تتوافـر فيـه الشروط خلال المـدة المقـررة بأحـكام هـذا القانون.

٤ -إذا قام المرخص له بتأجير الترخيص الصادر له.

٥ -إذا قـام المرخـص لـه ببيـع الترخيـص أو التنـازل عنـه دون موافقـة مسـبقة مـن الـوزارة المختصـة

٦ -إذا كان المرخـص لـه شـخصاً اعتباريـاً وانقضـت شـخصيته القانونيـة لأي سـبب مـن الأسـباب مـا لم يتـم اتخـاذ الإجـراءات اللازمـة لـدى الـوزارة المختصـة.

٧ -إذا توقـف المرخـص لـه عـن مزاولـة النشـاط لأكثـر مـن المـدة التـي تحددهـا اللائحـة التنفيذيـة لهـذا القانـون.

٨ -إذا انتهـت مـدة الترخيـص دون طلـب تجديـده خلال ثلاثـة أشـهر مـن تاريـخ انتهائـه.

ويُبلـغ صاحـب الشـأن بإلغـاء الترخيـص في أي مـن الحالات المشـار إليهـا وفي غير الحالات السـابقة لا يجـوز إلغـاء تراخيـص الأنشـطة الإعلاميـة إلا بحكـم قضائـي

نهائي صادر من المحكمة المختصة أو بناء على طلب كتابي من المرخص له.

مادة ١٢

مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم ١ لسنة ٢٠١٦ المشار إليه تتولى الوزارة المختصة تعيين مراقب حسابات أو أكثر من مراقبي الحسابات ليتولى تدقيق وبيان المركز المالي الحسابات الشركات المرخص لها بإصدار الصحف أو ببث القنوات الفضائية الإذاعية والتلفزيونية، ويلتزم المرخص له بإصدار الصحف وببث القنوات الفضائية الإذاعية والتلفزيونية بالاحتفاظ بسجلات منتظمة ومستقلة الحسابات الصحيفة والقناة الفضائية ومركزهما المالي وتزويد الوزارة المختصة بها حال طلبها، وتمكين مراقب الحسابات المعين من الوزارة المختصة من الاطلاع عليها لإعداد تقرير محاسبي بنتيجة أعماله، وذلك وفقاً للأنظمة والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.

مادة ١٣

مع عدم الاخلال بأحكام القانون رقم (٢٤) لسنة ١٩٦٢ في شأن الأندية وجمعيات النفع العام المشار إليه، يجوز لكل من الوزارات ووحداتها الإدارية والهيئات والمؤسسات العامة إصدار وتوزيع الصحف والمجلات أو إنشاء وتشغيل القنوات الفضائية الإذاعية والتلفزيونية، كما يجوز لجمعيات النفع العام والاتحادات والنقابات والأندية إصدار الصحف والجلات، وذلك بعد الحصول على موافقة الوزارة المختصة وفقاً للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة ١٤

تنشئ الوزارة المختصة منصة إلكترونية لتسجيل كافة التراخيص الصادرة بمزاولة الأنشطة الإعلامية يتم ربطها مع الجهات المختصة على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.

الفصل الثالث

ضوابط مزاولة الأنشطة الإعلامية

مادة ١٥

يلتزم المرخص له بمزاولة الأنشطة الإعلامية بالآتي:

١ -القرارات التي يصدرها الوزير المختص بشأن تنظيم مباشرة النشاط.

٢ - عدم الخروج عن أغراض الترخيص.

٣ -المواصفات الفنية المعتمدة من الوزارة المختصة والخاصة بمزاولة النشاط والتي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

٤ -تقديم المعلومات والبيانات التي تطلبها الوزارة المختصة والهيئة من المرخص له .

٥ -تمكين موظفي الوزارة المختصة والهيئة من التحقق من صحة المعلومات والبيانات المقدمة، وتقديم جميع التسهيلات اللازمة لهم في هذا الخصوص، بما في ذلك إتاحة الاطلاع على كافة السجلات والأوراق، وفحص الأجهزة والمعدات

المتعلقة بمزاولة النشاط.

٦ -تعيين بديل - تتوافر فيه ذات الشروط المقررة - لرئيس التحرير ونوابه أو مدير القناة ونائبه أو المدير المسؤول عن الوسيلة الإعلامية الإلكترونية أو مدير دار العرض السينمائي - بحسب الأحوال - في حالة خلو منصب أي منهم أو فقد أحدهم الشروط اللازمة توافرها فيهم، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ خلو المنصب، ويكون المرخص له مسؤولاً عن النشاط الإعلامي إلى حين تعيين البديل خلال الميعاد المحدد في الفقرة السابقة.

٧ -أي التزامات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

كما يلتزم المرخص له في مزاولة نشاط القنوات الفضائية الإذاعية والتلفزيونية بالآتي:

١ -الالتزام بتقديم نسخة من عقد الاتفاق مع القمر الصناعي أو القنوات أو أي تقنية أخرى سيتم بث أو إعادة بث القناة أو القنوات من خلالها مع أخذ الموافقات اللازمة من الوزارة المختصة والهيئة.

٢ -الالتزام بإظهار شعار القناة خلال البث المرئي وذكر اسم المحطة والتردد المستخدم خلال ساعات البث المسموع، والحصول على موافقة الوزارة المختصة والهيئة قبل تغيير الاسم أو الشعار أو التردد المستخدم.

٣ -الالتزام بالتقيد بالأنظمة واللوائح التي يصدر بها قرار من الوزير المختص والهيئة بشأن إنشاء وتشييد وتنظيم الأبراج وتثبيت والمعدات والأجهزة والمحطات اللازمة لأعمال البث وإعادة البث.

٤ -الالتزام بالمواصفات الفنية المعتمدة من الوزارة المختصة والهيئة لأجهزة البث وإعادة البث.

٥ -الاحتفاظ بسجل يتضمن جميع البرامج التي قام المرخص له ببثها خلال اثني عشر شهراً متتالياً من تاريخ البث، متضمنا التاريخ والتوقيت اللذين تم البث فيهما.

٦ -الالتزام بتسجيل كامل مدة البث والاحتفاظ به لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ البث، وتمكين الموظف المختص بالوزارة المختصة من الاطلاع على تلك التسجيلات.

٧ -الالتزام بالحصول على موافقة الوزارة قبل تغيير اللغة الأساسية التي يتم بث البرامج بها أو إضافة لغة أو لغات أخرى إليها.

مادة ١٦

يجب على رئيس التحرير ونوابه أو مدير القناة ونائبه أو المدير المسؤول عن الوسيلة الإعلامية الإلكترونية - بحسب الأحوال - الالتزام بنشر أي رد أو تصحيح أو تكذيب يرد إليهم من الوزارة المختصة أو الجهات الحكومية الأخرى أو أي شخص اعتباري أو طبيعي ورد اسمه أو أشير إليه في كتابة أو رسم أو رمز بالصحيفة أو البرنامج أو المادة الإعلامية التي تم بثها، أو المحتوى الإعلامي المنشور وذلك في التاريخ الذي تحدده الجهة المعنية أو الشخص المعني وفي ذات مكان النشر أو البث وبذات الطريقة والأسلوب واللغة ونوع وحجم الحروف والمدة التي نشرت أو بثت بها المادة موضوع الرد أو التصحيح أو التكذيب، على

أن يكون ذلك بغير مقابل.

مادة ١٧

على المرخص له التقيد بمعايير المحتوى الإعلامي الآتية:

١ -عدم المساس بالذات الإلهية أو القرآن الكريم أو الأنبياء أو الصحابة أو ثوابت الشريعة الإسلامية، أو الإساءة لأي ديانة سماوية أو معتقدات دينية أخرى.

٢ - عدم التعرض لشخص أمير البلاد بالنقد أو الطعن أو السخرية أو التجريح أو أي شكل من أشكال الإساءة.

٣ -عدم نسب قول أو فعل لأمير البلاد ولولي العهد دون إذن خاص مكتوب من الديوان الأميري أو ديوان ولي العهد بحسب الأحوال.

٤ -احترام نظام الحكم في الدولة وعدم التعرض له بأي شكل من أشكال الإساءة وعدم الدعوة أو التحريض أو الترويج لقلب نظام الحكم أو تغييره بالقوة أو بأي وسيلة أخرى غير مشروعة.

٥ -عدم الإضرار بعلاقات الدولة الخارجية أو الإساءة إلى الدول الأخرى أو قياداتها، أو نشر محتوى يتعارض مع المصالح العليا للدولة على الصعيدين الداخلي والخارجي.

٦ - عدم إثارة النعرات الطائفية أو المذهبية، أو القبلية، أو التعرض لأي من مكونات المجتمع بأي شكل من أشكال الإساءة أو التحريض على العنف والكراهية والإرهاب، أو الدعوة للانضمام للجماعات الإرهابية أو ترويج أفكارها.

٧ -عدم المساس بالآداب العامة، أو نشر ما يشجع على الانحراف أو الفسق أو الدعارة أو ممارسة أي نشاط غير قانوني.

٨ -احترام خصوصية الأفراد وعدم الاعتداء على الحياة الخاصة أو التشهير أو الإساءة لكرامة الأشخاص أو معتقداتهم أو أوضاعهم المالية أو سمعتهم.

٩ -عدم نشر أو تداول أي محتوى يتضمن تعريض الأطفال للاستغلال أو الإساءة أو انتهاك لخصوصيتهم أو يظهرهم في أوضاع أو أفعالٍ لا تتناسب مع أعمارهم أو القيم الدينية والاجتماعية.

١٠ -عدم نشر أو تداول أي محتوى من شأنه التحريض أو الترويج لارتكاب الجرائم، كتعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية أو الاتجار بها، أو الترويج للقمار أو الاتجار بالأسلحة والمتفجرات أو الاتجار بالأشخاص.

١١ - تحري الدقة وعدم نشر أو بث أو تداول أخبار أو بيانات كاذبة أو مضللة أو شائعات أو وثائق مزورة، أو معلومات غير صحيحة من شأنها الإضرار بالمصلحة العامة أو النظام العام أو إحداث الرعب بين الناس.

١٢ -عدم نشر أو تداول أي محتوى يضر بقيمة العملة الوطنية، أو يؤدي إلى زعزعة الثقة بالاقتصاد الوطني.

١٣ -عدم نشر أي محتوى يتعلق بالاتصالات الرسمية السرية أو الاتفاقيات أو المعاهدات قبل إعلانها رسمياً، أو ما نص القانون على اعتباره سرياً.

١٤ -عدم نشر مضمون أو محتوى المؤلفات والمطبوعات والمصنفات المرئية

والمسموعة أو أجزاءً منها والتي سبق وأن تقرر عدم إجازتها للنشر أو التداول.
١٥ -أي معايير أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

الفصل الرابع

الأحكام المتعلقة بالصحف والمطبوعات

مادة ١٨

لا يجوز إصدار صحيفة إلا بعد الحصول على ترخيص لذلك من الوزارة المختصة، وذلك وفقاً للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويجوز بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة المختصة أن تصدر الصحيفة إصداراً ملحقا واحداً أو أكثر في نفس اليوم الذي تصدر فيه الصحيفة.

مادة ١٩

يجب أن يكون لكل صحيفة رئيس تحرير عام يتولى الإشراف الفعلي على الصحيفة بأكملها، ويجوز أن يكون لرئيس التحرير نائب أو أكثر لمعاونته كما يجوز تعيين رؤساء تحرير لأقسام محددة من الصحيفة، على أن يعمل هؤلاء تحت الإشراف العام لرئيس التحرير ويشترط في رئيس التحرير أو نائبه ما يلي:

١ -أن يكون كويتي الجنسية، بالغاً من العمر واحداً وعشرين سنة، وكامل الأهلية.

٢ -أن يكون حسن السيرة محمود السمعة، ولم يصدر ضده حكم نهائي في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رُدّ إليه اعتباره.

٣ -أن يكون حاصلا على شهادة جامعية أو ما يعادها، أو أن يكون قد مارس المهنة بصفة منتظمة لمدة لا تقل عن خمس سنوات، بشرط ألا يقل مؤهله الدراسي عن الثانوية العامة أو ما يعادلها.

٤ -أي شروط أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة ٢٠

لا يجوز لأي شخص أن يُنشئ مطبعة أو يُديرها أو يستغلها، أو يفتح محلاً لبيع المطبوعات أو تأجيرها، أو لممارسة أنشطة النشر أو التوزيع أو الترجمة، أو يؤسس مكتباً للدعاية والإعلان أو منشأة للإنتاج الفني في المجال الإعلامي، إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزارة المختصة وذلك وفقاً للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة ٢١

يجب على متولي الطباعة قبل طباعة أي مطبوع أن يقدم إخطارا مكتوبا بذلك إلى الوزارة المختصة، وأن يثبت في ذلك الإخطار اسمه وعنوانه.

ولا يجوز طبع الكتب وغيرها من المطبوعات غير الدورية داخل دولة الكويت أو تداولها أو نشرها إلا بعد الحصول على إجازة (موافقة) مسبقة من الوزارة المختصة. ويقدم طلب الإجازة مرفقا به نسخة من المطبوع على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتصدر الوزارة المختصة قرارها في الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه مستوفياً شروطه، ويجب أن يكون قرار

الرفض مسببا، ولذوي الشأن في حال الرفض التظلم منه لدى الوزير المختص خلال ستين يوماً من تاريخ إخطارهم بالقرار، فإذا انقضت مدة ستين يوماً دون رد عد التظلم مرفوضاً، ولهم بعد ذلك الطعن على قرار الرفض أمام المحكمة المختصة.

ولا يجوز طبع وتداول ونشر أي مطبوع دوري أو غير دوري دون أن يُذكر في الصفحة الأولى أو الأخيرة من المطبوع ما يلي:

أ- تاريخ الطبع

ب- اسم متولي الطباعة.

ج- اسم الناشر.

د- اسم المؤلف.

ه - عنوان المطبوع.

وعلى متولي الطباعة أن يودع نسختين إلكترونيتين من ذلك المطبوع لدى الوزارة المختصة، ومكتبة الكويت الوطنية قبل بدء تداوله ونشره، وذلك وفقا للشروط والإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة ٢٢

دون الإخلال بالمادة (٣) من هذا القانون، يجوز إدخال المطبوعات الواردة من الخارج، كما يجوز تداولها وبيعها، وذلك وفقا للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة ٢٣

لا يجوز طباعة الصحف الأجنبية داخل دولة الكويت إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزارة المختصة، وذلك وفقاً للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

الفصل الخامس

الأحكام المتعلقة بالإعلام المرئي والمسموع

مادة ٢٤

لا يجوز لأي جهة مباشرة أعمال البث وإعادة البث الإذاعي أو التلفزيوني إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزارة المختصة، وذلك وفقاً للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، فإذا كان طلب الترخيص لعدة قنوات بث فيكون الترخيص لكل قناة على حدة.

وتتولى الوزارة المختصة التنسيق مع الهيئة في شأن تحديد الحيز الفضائي ومجال التردد وأقنية الكيبل التي سيتم البث من خلالها.

مادة ٢٥

على طالب ترخيص أعمال البث المرئي والمسموع تعيين مدير عام للقناة كممثل قانوني لها أمام الوزارة المختصة والجهات الحكومية الأخرى أو الغير، ويكون مسؤولاً عن إدارة القناة وتشغيلها والمواد أو البرامج أو الأخبار التي تقوم ببثها، ويجب عليه تعيين نائبا لمدير القناة يحل محله في حال غيابه.

ويشترط في مدير القناة ونائبه ما يلي.

١ -أن يكون كوبتي الجنسية، بالغا من العمر واحداً وعشرين سنة، وكامل الأهلية.

٢ -أن يكون حسن السيرة، محمود السمعة، ولم يصدر ضده حكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُدَّ إليه اعتباره.

٣-أن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية أو ما يعادها، أو لديه خبرة في مجال الإعلام لا تقل عن خمس سنوات على ألا يقل مؤهله الدراسي عن الثانوية العامة أو ما يعادلها.

٤ -أي شروط أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة ٢٦

يجوز للشركات المرخص لها بإعادة البث أن تتولى نشر أو بث الأنباء والتقارير الإخبارية الخاصة بممثلي ومراسلي ومندوبي القنوات المرئية والمسموعة ووكالات الأنباء الأجنبية المذكورين بالمادة (٤٠) من داخل دولة الكويت إلى القنوات ووكالات الأنباء التابعين لها، وذلك بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الوزارة وفقا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة ٢٧

يجوز حيازة أو استيراد معدات وأجهزة البث وإعادة البث وذلك بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة المختصة والهيئة، وفقاً للمعايير والمواصفات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ولا يتم الإفراج الجمركي عن هذه المعدات والأجهزة إلا بعد الحصول على موافقة الجهتين المشار إليهما في هذه المادة.

وعلى من يحوز المعدات أو الأجهزة المشار إليها قبل العمل بهذا القانون أن يتقدم للحصول على موافقة الوزارة والهيئة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به ويحظر استخدام هذه المعدات والأجهزة في حال عدم الحصول على تلك الموافقة، ويكون للوزارة المختصة الحق في مصادرتها وفق الإجراءات المقررة قانونا.

الفصل السادس

الأحكام المتعلقة بالخدمات الفنية للبث وإعادة البث

مادة ٢٨

لا يجوز مباشرة نشاط تقديم الخدمات الفنية للبث وإعادة البث إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة، وذلك وفقاً للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويجوز للمرخص له بمزاولة هذا النشاط توفير الوسائل الفنية لإنشاء وتشييد الأبراج وتثبيت المعدات والأجهزة والمحطات اللازمة لأعمال البث.

كما يجوز له استيراد وبيع وتأجير معدات وأجهزة بث وإعادة البث بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة المختصة وفقاً للمواصفات الفنية المعتمدة والتي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويمنع تداول الأجهزة والمعدات المنصوص عليها بهذه المادة إلا بعد الحصول

على ترخيص من الوزارة المختصة وفقاً لأحكام هذا القانون.

مادة ٢٩

يحظر على المرخص له تقديم أي من الخدمات الفنية المتعلقة بالبث، أو إعادة البث، أو بيع، أو تأجير أو تسليم أي من الأجهزة والمعدات إلا لمن لديه ترخيص بث أو إعادة بث وإلا اعتبر مزاولاً لنشاط البث أو إعادة البث بدون ترخيص

الفصل السابع
الأحكام المتعلقة بالإعلام الإلكتروني

مادة ٣٠

مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بنشاط الداعين والمعلنين وبأي نشاط آخر خاضع لأحكام هذا القانون، لا تسري الأحكام الخاصة بترخيص الوسائل الإعلامية الإلكترونية المنصوص عليها في هذا الفصل على:

١ -النطاق أو الموقع أو الحساب الإلكتروني الشخصي، متى اقتصر استخدامه على الأغراض الشخصية ولم يُمارس من خلاله نشاط إعلامي مهني أو تجاري منتظم.

٢ -الموقع أو التطبيق أو الحساب الإلكتروني الذي تنشئه أو تديره الشركات أو المؤسسات أو المشروعات الاستثمارية أو أصحاب المهن المرخصة ، متى اقتصر استخدامه على التعريف بها أو بنشاطها أو تقديم خدماتها أو عرض منتجاتها أو خدماتها بقصد البيع أو تقديم الخدمة أو لتواصل مع عملائها ، ما لم يُخصص أو يُستخدم، كلياً أو جزئياً ، لممارسة نشاط إعلامي أو إعلاني منتظم يتجاوز ما يلزم لذلك.

ويُعد من قبيل النشاط الإعلامي أو الإعلاني أو الترويجي الذي يتجاوز ما يلزم لذلك، على وجه الخصوص، نشر أو بث أو إعادة نشر محتوى دعائي أو إعلاني يُعده أو يقدمه داع أو معلن لصاخ المنشأة أو منتجاتها أو خدماتها، بناءً على اتفاق أو تكليف أو مقابل مالي أو عيني أو أية منفعة أخرى.

وتحدد اللائحة التنفيذية الأسس والمعايير اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة.

مادة ٣١

يجب على من يرغب في مزاولة أو إنشاء أو تشغيل أي من الوسائل الإعلامية الإلكترونية المذكورة في المادة (٤) من هذا القانون الحصول على ترخيص من الوزارة المختصة، وأية تراخيص أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

أما بالنسبة للصحف الورقية والقنوات الفضائية المرئية والمسموعة - المرخص لها من الوزارة المختصة - الراغبة في إنشاء وسيلة إعلامية إلكترونية لها، فيكتفى بتقديم نسخة من الترخيص الصادر لها مع الطلب.

مادة ٣٢

يجب على وزارات الدولة ومؤسساتها والهيئات العامة وأي جهة حكومية أخرى وجمعيات النفع العام المشهرة والجهات التابعة لها، والنقابات والاتحادات المنشأة وفقاً لأحكام القانون قبل إنشاء المواقع والوسائل الإعلامية الإلكترونية الخاصة

بها إخطار الوزارة المختصة بذلك مع تحديد المدير المسؤول عنها دون الحاجة لإصدار ترخيص بذلك، على أن يكون ذلك وفق الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة ٣٣

يجب تعيين مدير مسؤول عن المحتوى المنشور في الوسائل الإعلامية الإلكترونية المذكورة في المادة (٤) من هذا القانون ليكون ممثلاً عن الوسيلة الإعلامية أمام الوزارة المختصة والجهات الحكومية الأخرى أو الغير، ويشترط في المدير المسؤول ما يلي:

١ -أن يكون كويتي الجنسية، بالغاً من العمر واحداً وعشرين سنة، وكامل الأهلية.

٢ -أن يكون حاصلا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

٣ -أن يكون حسن السيرة، محمود السمعة، ولم يصدر ضده حكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رُدّ إليه اعتباره.

٤ -أي شروط أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وإذا كان طالب الترخيص شخصاً طبيعياً أو شركة من شركات الشخص الواحد فيجوز أن يكون هو المدير المسؤول عن الوسيلة إذا توافرت فيه الشروط السابقة.

الفصل الثامن
الأحكام المتعلقة بنشاط الداعين
والمعلنين في منصات التواصل الاجتماعي

مادة ٣٤

يخضع لأحكام هذا القانون كل داعي ومعلن - سواء كان مواطناً أو مقيماً أو زائراً - يباشر أو يرغب في مباشرة نشاط الدعاية أو الإعلان التجاري أو الترويج، منى استهدف محتواه جمهوراً داخل دولة الكويت.

ولا يجوز للداعي والمعلن مباشرة نشاط الدعاية والإعلان - سواء بمقابل أو بدون مقابل - إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة، وفقاً للأحوال وللشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

واستثناءً من أحكام المواد (٥، ٦، ٧) من هذا القانون، يشترط أن يكون طالب ترخيص الدعاية والإعلان المبين في أحكام هذا الفصل بالغاً من العمر الثامنة عشر سنة، وتصدر الوزارة المختصة قرارها في طلب ترخيص الداعي أو المعلن المبين في هذا الفصل خلال ستين يوماً من تاريخ وروده إليها بالقبول أو الرفض، ويعتبر فوات هذه المدة دون صدور قرار بمثابة الرفض، على أن تكون مدة الترخيص سنتين ويجوز تجديده لمدة أو مدد أخرى مماثلة على أن يقدم طلب التجديد للوزارة قبل انتهاء الترخيص بشهرين على الأقل.

ويُقيَّد الداعين والمعلنين المرخص لهم في المنصة الإلكترونية المبينة في المادة (١٤) من هذا القانون وفقاً للمواعيد والبيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة ٣٥

يلتزم الداعي والمعلن المرخص له بمعايير المحتوى الإعلامي المنصوص عليها في المادة (١٧) من هذا القانون، وخاصة ما يتعلق بحماية النظام العام والآداب العامة وحقوق الغير وعدم نشر الأخبار الكاذبة أو المضللة.

كما يُحظر على الداعي والمعلن المرخص له الاعتداء على خصوصية الأفراد أو استعمال أسمائهم أو صورهم أو بياناتهم دون سند مشروع.

على أنه متى تضمن المحتوى مادة دعائية أو إعلانية، التزم الداعي أو المعلن المرخص له، وكل من تكون له مصلحة في الدعاية أو الإعلان بالإفصاح الصريح عن ذلك وفقا للضوابط المنصوص عليها في هذا الفصل والمادة (٥٢) من هذا القانون.

مادة ٣٦

للوزير المختص - وبعد التنسيق مع الجهات ذات الصلة - أن يُصدر قرارات تنظم محتوى الداعين والمعلنين المرخص لهم من حيث القواعد المهنية والأخلاقية وأساليب الإفصاح وحماية الأطفال والمستهلكين، وضوابط المراجعات والتجارب والدعايات المبطنة والمسابقات والهدايا، واستخدام التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي في إنتاج المحتوى.

وتصدر هذه القرارات بما يتسق مع حكم المادة (٣) من هذا القانون، وتطبق بوصفها معايير لاحقة للمساءلة دون اشتراط موافقة سابقة على المحتوى.

مادة ٣٧

مع عدم الإخلال بأحكام القوانين السارية، تُطبَّق على مخالفة أحكام هذا الفصل الجزاءات الإدارية المنصوص عليها في البندين (٢ ، ١) من المادة (٦١) من هذا القانون، والتي تشمل التنبيه والإنذار وفق الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ولا يخلّ توقيع الجزاءات الإدارية المشار إليها في هذه المادة، بالعقوبات أو الجزاءات المقررة في هذا القانون أو أي قانون آخر.

واستثناءً من حكم المادة (١١) من هذا القانون، يجوز للوزارة سحب ترخيص الداعي أو المعلن في حال مخالفته لأحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات المنظمة له وذلك لمدة لا تزيد عن ستة أشهر قابلة للتجديد.

الفصل التاسع

الأحكام المتعلقة

بوكالات الأنباء ومراسليّ الصحف والقنوات العربية والأجنبية

مادة ٣٨

لا يجوز لوسائل الإعلام العربية والأجنبية ممارسة عملها أو فتح مكاتب وتعيين مراسلين وممثلين ومندوبين عنها داخل دولة الكويت إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة وذلك وفقا للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة ٣٩

استثناءً من أحكام المادتين (٦ و٧) من هذا القانون، تصدر الوزارة المختصة

قرارها في طلب ترخيص فتح مكاتب واعتماد المراسلين والممثلين القانونيين والمندوبين خلال ستين يوماً من تاريخ وروده إليها بالقبول أو الرفض ويعتبر فوات هذه المدة دون صدور قرار بمثابة الرفض.

وتكون مدة الترخيص سنتين ويجوز تجديده لمدة أو مدد أخرى مماثلة على أن يقدم طلب التجديد للوزارة قبل انتهاء الترخيص بشهرين على الأقل.

مادة ٤٠

تلتزم وسائل الإعلام العربية والأجنبية المرخص لها ومراسليها ومندوبيها وممثليها ومديرو مكاتبها أثناء مباشرتهم لأعمالهم بمعايير المحتوى الإعلامي المنصوص عليها في هذا القانون.

مادة ٤١

استثناء من أحكام المادة (١١) من هذا القانون، يجوز للوزارة إنذار الممثل القانوني، أو المراسل، أو المسؤول عن الوسيلة الإعلامية العربية والأجنبية، ولها أن تلغي الترخيص وتغلق المكتب إذا تبين أن الأخبار أو المعلومات التي تم بثها أو نشرها تنطوي على محتوى إعلامي مخالف لأحكام هذا القانون، وتبين اللائحة التنفيذية الإنذار والإجراءات المتبعة لإخطاره.

الفصل العاشر

الأحكام المتعلقة بشركات الإنتاج الفني

مادة ٤٢

لا يجوز مباشرة أنشطة الإنتاج الفني إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة، وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة ٤٣

تعتبر الأنشطة الآتية أنشطة إنتاج فني:

١ -إنتاج المطبوعات السمعية والبصرية والسمعية البصرية المثبتة أو المسجلة على أشرطة أو اسطوانات أو على أي وسيلة من وسائل التقنية الأخرى، أو تسجيلها، أو توزيعها، أو تأجيرها، أو تداولها، أو عرضها للبيع، أو نسخها بقصد استغلالها.

٢ -إنتاج المصنفات المرئية والسمعية، وتصويرها أو تسجيلها، أو نسخها، أو تحويلها بقصد استغلالها، أو عرضها أو بثها أو إذاعتها، أو توزيعها أو تأجيرها أو تداولها أو بيعها أو عرضها للبيع.

٣ -إنشاء وإدارة الاستوديوهات التلفزيونية والإذاعية وتأجيرها.

٤ -أي أنشطة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

الفصل الحادي عشر

الأحكام المتعلقة

بأفلام السينما ودور العرض السينمائية

والحفلات الفنية والموسيقية والغنائية

مادة ٤٤

لا يجوز فتح دور العرض السينمائي إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من

الوزارة المختصة وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة ٤٥

على المرخص له بفتح دور عرض سينمائي تعيين مدير لدار العرض السينمائي كممثل قانوني لها أمام الوزارة والجهات الحكومية الأخرى أو الغير، ويكون مسؤولاً عن إدارة دار العرض وتشغيلها والأفلام أو المواد التي تقوم بعرضها، ويشترط في المدير:

١ -أن يكون كويتي الجنسية بالغاً من العمر واحداً وعشرين سنة، وكامل الأهلية.

٢ - حسن السيرة محمود السمعة ولم يسبق الحكم عليه نهائياً في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

٣ -أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي أو لديه خبرة في مجال الإعلام لا تقل عن خمس سنوات على ألا يقل مؤهله الدراسي عن الثانوية العامة أو ما يعادلها.

٤ -أي شروط أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة ٤٦

تشكل لجنة أو أكثر بقرار من الوزير المختص أو من يفوضه تختص بإصدار التراخيص والموافقات وبحث المواضيع المتعلقة بدور العرض السينمائي والأفلام السينمائية، والحفلات العامة، وتضم في عضويتها ذوي الخبرة والاختصاص من الوزارة المختصة وغيرها من الجهات المختصة، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصاتها ومهامها ونطاق عملها.

مادة ٤٧

لا يجوز عرض أي فيلم سينمائي في دور العرض السينمائي، أو إقامة الحفلات العامة أو الإعلان عنها إلا بعد الحصول على موافقة من اللجنة المختصة وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة ٤٨

يحظر على دور العرض السينمائي عرض أي مقاطع أو مشاهد من الأفلام السينمائية سبق وأن قررت اللجنة المختصة حذفها.

مادة ٤٩

لا يجوز عرض الإعلانات التجارية وغيرها من الإعلانات بدور العرض السينمائي إلا بعد الحصول على ترخيص، وذلك وفقاً لأحكام هذا القانون.

مادة ٥٠

لا يجوز استيراد المعدات والأجهزة اللازمة لدور العرض السينمائي إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة المختصة وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

الفصل الثاني عشر

الأحكام المتعلقة بالدعاية والإعلان

مادة ٥١

مع عدم الإخلال بالأحكام المنظمة لترخيص نشاط الداعين والمعلنين المنصوص عليها في هذا القانون، يحظر على الداعي أو المعلن ومزاولي الأنشطة الإعلامية الخاضعين لأحكام هذا القانون نشر أو بث أو عرض أي دعاية أو إعلان تجاري أو تسويقي أو ترويجي، مباشر أو غير مباشر، بأي وسيلة كانت للأشخاص أو المنتجات أو الخدمات أو المحال أو الشركات أو المعارض أو الفعاليات التجارية أو إجراء المسابقات أو تقديم أو توزيع الهدايا، سواء بمقابل أو بغير مقابل، إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم من الوزارة المختصة، وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ولا يعد من قبيل الدعاية أو الإعلان الخاضع للترخيص وفقاً لأحكام هذه المادة المحتوى الذي تنشره المنشأة من خلال موقعها أو تطبيقها أو حسابها الإلكتروني، متى كان مندرجاً ضمن الأغراض والحالات المستثناة المنصوص عليها في البند (٢) من المادة (٣٠) من هذا القانون.

مادة ٥٢

يجب على الداعين والمعلنين ومزاولي الأنشطة الإعلامية المبينة في هذا القانون، وكل من تكون له مصلحة في الدعاية أو الإعلان تضمين موادهم الدعائية والإعلانية ما يشير بشكل صريح وواضح إلى أنها مادة دعائية أو إعلانية، على أن تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والضوابط الواجب توفرها في الدعاية والإعلان ومن تتوفر له المصلحة والإجراءات الواجبة لإصدار الترخيص اللازم.

مادة ٥٣

يجوز للوزير المختص بقرار مُسبّب حظر نشر أي دعاية أو إعلان، وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

الفصل الثالث عشر

المخالفات والجرائم والعقوبات

مخالفة أحكام القانون ومزاولة نشاط إعلامي دون ترخيص

مادة ٥٤

يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار، كل من نشر أو أعاد نشر أو بث أو أعاد بث بإحدى الأنشطة الإعلامية المنصوص عليها في هذا القانون مقابلة أو لقاء مع طفل دون إذن مكتوب مسبق من أحد والديه أو وليه أو وصيه.

ولا تحرك الدعوى الجزائية في هذه الجريمة إلا بناءً على شكوى من أحد والدي الطفل أو وليه أو وصيه.

مادة ٥٥

يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز خمسين ألف دينار، كل داعي أو معلن أو مزاول لنشاط إعلامي نشر أي دعاية أو إعلان تسويقي أو ترويجي بشكل مباشر أو غير مباشر لأشخاص أو لمنتج أو خدمة أو محل أو شركة أو

معرض أو حدث، بمقابل أو بدون مقابل أو قام بإجراء مسابقات، أو توزيع أو تقديم الهدايا، دون الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة.

مادة ٥٦

يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز خمسين ألف دينار كل داعي أو معلن أو مزاول لنشاط إعلامي نشر أي دعاية أو إعلان دون أن يضمنها بما يشير بشكل صريح وواضح إلى أنها مادة دعائية أو إعلانية، أو نشر دعاية أو إعلان يحتوي على معلومات غير دقيقة أو مضللة تخالف الحقيقة أو غير مكتملة تهدف إلى خداع المستهلكين، وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويعاقب بذات العقوبة كل ممارس لنشاط إعلامي منصوص عليه بهذا القانون، تلقى تمويل أو دعم مالي، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، من أي شخص أو جهة، وكان الغرض من ذلك التأثير على الرأي العام داخل دولة الكويت، أو توجيه المحتوى الإعلامي، دون الحصول على ترخيص مسبق بذلك من الوزارة المختصة، وبعد التنسيق مع الجهات المعنية في الدولة.

مادة ٥٧

يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز عشرين ألف دينار كل من يعرقل عمل الضباط القضائيين أو المراقبين الحسابيين أو يمنعهم من أداء مهام عملهم وفقاً لأحكام هذا القانون.

مادة ٥٨

يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار، كل من يمارس أياً من الأنشطة الإعلامية المنصوص عليها بهذا القانون دون ترخيص.

ويعاقب بذات العقوبة كل من يخالف جزاء الغلق الصادر من الوزارة المختصة عملاً بأحكام المادة (٦١) من هذا القانون دون أن يصدر حكم أو قرار نهائي من المحكمة الإدارية المختصة بإلغائه.

مادة ٥٩

يعاقب المرخص له بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز عشرين ألف دينار في حال مخالفته لأحكام المادة (١٥) من هذا القانون.

ويعاقب بذات العقوبة كل من حاز معدات أو أجهزة البث وإعادة البث دون الحصول على موافقة الوزارة المختصة مع مصادرة هذه المعدات أو الأجهزة.

مادة ٦٠

يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز عشرين ألف دينار كل من يخالف الحكم أو القرار الصادر من المحكمة بالحجب أو الغلق أو الإيقاف أو المنع من الظهور والمبينة أحكامها في المواد (٦٤، ٦٥، ٦٦، ٦٧) من هذا القانون.

الفصل الرابع عشر

المخالفات والجزاءات الإدارية

مادة ٦١

يفرض على كل من يخالف أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية، أو القرارات

المنظمة له من المنشآت أو المؤسسات الإعلامية، جزاء أو أكثر من الجزاءات الإدارية الآتية:

١ - التنبيه على المخالف بالتوقف عن ارتكاب المخالفة أو إزالتها بحسب الأحوال.

٢ - الإنذار.

٣ -جزاء مالي؛ على ألا يقل عن مائة دينار ولا يجاوز عشرة آلاف دينار، ويضاعف الجزاء عند تكرار المخالفة، على ألا يزيد عن عشرين ألف دينار.

٤ -الإغلاق الإداري للمنشآت والمؤسسات الإعلامية المخالفة إدارياً لمدة لا تزيد عن ستة أشهر قابلة للتجديد.

٥ -الإغلاق الإداري النهائي للمحل أو المنشآت غير المرخصة، والتحفظ على الأجهزة والمعدات المستخدمة، وذلك مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية.

ويجوز إلزام المخالف بنفقات وتكاليف إزالة ومعالجة الأضرار المترتبة على المخالفة في حال عدم قيامه بالإزالة أو المعالجة.

ولا يخل توقيع الجزاءات الإدارية المشار إليها في هذه المادة، بالعقوبات أو الجزاءات المقررة في هذا القانون أو أي قانون آخر.

وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الجهات التي تتولى فرض هذه الجزاءات، وآلية توقيع المخالفات وإعلان قراراتها وتطبيق الجزاءات الإدارية والجهة المعنية بتحصيل الجزاءات المالية.

مادة ٦٢

يجوز لكل من صدر بحقه جزاء من الجزاءات المنصوص عليها في المادة السابقة التظلم منه كتابة لدى الوزارة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره كتابة بالقرار أو بأي وسيلة اتصال إلكترونية حديثة قابلة للحفظ والاستخراج، ويعتبر قرار الوزارة برفض التظلم نهائياً، ويجوز الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية المختصة، ويعتبر عدم الرد على التظلم خلال شهر من تاريخ تقديمه بمثابة رفض له.

الفصل الخامس عشر

أحكام عامة ختامية

مادة ٦٣

يجوز، بالنسبة للكيانات الاستثمارية المرخص لها وفقاً لأحكام القانون رقم (١١٦) لسنة ٢٠١٣ المشار إليه ، عدم التقيد بشرط الجنسية الكويتية المقرر للمسؤولين عن الأنشطة والوسائل الإعلامية ، وذلك في الأحوال ووفق الشروط والضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية ، بعد التنسيق مع هيئة تشجيع الاستثمار المباشر.

مادة ٦٤

مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، يجوز للمحكمة في حال حكم بالإدانة أن تقضي بمصادرة الأجهزة والبرامج والوسائل المستخدمة في ارتكاب

أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو الأموال المتحصلة منها، وبحذف المعلومات والبيانات محل الجريمة منها.

كما يجوز الحكم بالحجب الدائم أو المؤقت الذي لا تتجاوز مدته سنة للبرنامج أو المواقع أو الحسابات أو الوسائل المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

ويجوز الحكم بسحب الترخيص أو بإغلاق المحل أو الموقع الإلكتروني الذي ارتكبت فيه أي من هذه الجرائم لمدة لا تزيد على سنة بحسب الأحوال، ويكون الحكم بإلغاء الترخيص وبإغلاق المحل أو المنشأة أو المؤسسة الإعلامية أو الموقع الإلكتروني وجوبيا إذا تكرر ارتكاب أي من هذه الجرائم، وذلك كله مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية أو بحق المضرور في التعويض المناسب.

مادة ٦٥

يجوز للمحكمة في حال إدانتها للمتهم المرتكب لإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أن تحكم بالإضافة للعقوبة الأصلية للجريمة بمنعه من الظهور أو التفاعل أو النشر بأي وسيلة إعلامية، بما في ذلك منعه من إنشاء أو تشغيل أو إدارة أو الظهور بأي حساب أو موقع أو برنامج إلكتروني، وذلك لمدة لا تجاوز سنة.

ويجوز للمحكمة إذا رأت في ذلك مصلحة عامة، أن تأمر بنشر منطوق الحكم المتضمن المنع في الجريدة الرسمية أو في الوسائل الإعلامية الإلكترونية المناسبة.

مادة ٦٦

يجوز لرئيس دائرة الجنايات أو قاضي الأمور المستعجلة عند الضرورة وبناء على طلب من النيابة العامة إصدار قرار بإيقاف مزاولة نشاط الترخيص مؤقتاً لمدة لا تتجاوز أسبوعين قابلة للتجديد أثناء التحقيق أو المحاكمة.

مادة ٦٧

يجوز لرئيس دائرة الجنايات عند الضرورة وبناء على طلب النيابة العامة إصدار قرار بحجب الوسيلة الإعلامية الإلكترونية لمدة لا تتجاوز أسبوعين قابلة للتجديد وذلك أثناء التحقيق أو المحاكمة

مادة ٦٨

يُسأل جزائياً، في حالة نشر أو إعادة نشر أو بث أو إعادة بث أو إجازة أو طباعة أو إعداد أو تقديم أو نقل أو عرض أو توزيع أو إرسال أو اعتماد محتوى إعلامي مخالف لأحكام القوانين المعمول فيها بدولة الكويت من خلال إحدى الأنشطة الإعلامية المنصوص عليها في هذا القانون، كلٌ من الآتي ذكرهم، وذلك بحسب دور ومسؤولية كلٌ منهم:

١ - رئيس التحرير أو من يقوم مقامه، وكاتب المقال أو مؤلف المحتوى، في حالة نشر المحتوى المخالف في الصحيفة الورقية أو الإلكترونية.

٢ -مدير القناة أو من يقوم مقامه، ومعد البرنامج، ومقدمه، وكل مسؤول عن بث المحتوى المخالف في قناة فضائية مرئية أو مسموعة، ويستثنى من ذلك المحتوى المخالف الصادر من الضيف في البث المباشر؛ فلا يُسأل مدير القناة

أو من يقوم مقامه ومعد البرنامج ومقدمه والمسؤولين عن البث جزائياً عن المحتوى المخالف الذي يصدر منه إلا إذا ثبت علمهم المسبق بهذا المحتوى أو اشتراكهم أو تقصيرهم في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع وقوعه.

٣ -المدير المسؤول عن الوسيلة الإعلامية الإلكترونية التي تم نشر المحتوى المخالف من خلالها.

٤ -المدير المسؤول عن دار العرض السينمائية التي عرض فيها المحتوى المخالف.

٥-المستورد للمطبوعات أو المحتوى الإعلامي الخارجي المخالف الذي تم إدخاله وتداوله داخل دولة الكويت بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

ويعاقب كل من سالفي الذكر- بحسب الأحوال - بالعقوبة المقررة للجريمة، ولا يخل ذلك بالمسؤولية الجزائية لأي شخص آخر طبقاً لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر.

المادة ٦٩

مع عدم الإخلال بمسؤولية الأشخاص الطبيعيين يُسأل الشخص الاعتباري جزائياً إذا ارتكبت أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون باسمه أو لحسابه أو لصالحه، أو باستعمال أجهزته أو شبكته، أو مواقعه أو حساباته.

ويعاقب الشخص الاعتباري بضعفي الغرامة المقررة للجريمة طبقاً لأحكام هذا القانون ولا يخل ذلك بالمسؤولية الجزائية للأشخاص الطبيعيين طبقاً لأحكام القانون.

مادة ٧٠

لا تقل عقوبة الغرامة التي يحكم بها عن نصف حدها الأقصى في حال سبق الحكم على المخالف نهائياً لارتكابه جريمة من الجرائم الواردة في هذا القانون.

مادة ٧١

تسقط دعوى التعويض عن الجرائم المرتكبة من خلال الأنشطة الإعلامية المبينة بهذا القانون إذا لم يتم رفعها خلال ستة أشهر من تاريخ علم المضرور بها، ما لم تكن الدعوى الجزائية قائمة فيبدأ ميعاد عدم السماع من تاريخ انقضائها أو صدور حكم نهائي فيها.

مادة ٧٢

يصدر الوزير المختص قراراً بتحديد الموظفين اللازمين للقيام بمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون، واللوائح والقرارات المنفذة له، وإثبات ما يقع من مخالفات لأحكامه.

ويكون لهم الحق في دخول المحال التي تمارس أي من الأنشطة الإعلامية المنصوص عليها بالمادة (٤) من هذا القانون، للتدقيق على كافة المستندات اللازمة والموجودات، وللتثبت من عدم ارتكاب أي مخالفات وضبط الوقائع المخالفة والمواد والأجهزة موضوع المخالفة، وتحرير المحاضر اللازمة بذلك، وإحالتها للنيابة العامة، ولهم في ذلك الاستعانة بالجهات المختصة في أداء وظائفهم عند الحاجة.

كما يقوم هؤلاء الموظفين بحلف اليمين أمام الوزير المختص أو من يفوضه من

الجهة التابعين لها، بالقسم التالي:

أقسم بالله العظيم بأن أودي عملي بأمانة وإخلاص ونزاهة وشرف وألا أفشي سراً من أسرار العمل اطلعت عليه بحكم وظيفتي حتى بعد تركي العمل.

مادة ٧٣

تختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق والتصرف والادعاء في جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

مادة ٧٤

تكون دائرة الجنايات في المحكمة الكلية هي المختصة بنظر جميع الدعاوى الجزائية المنصوص عليها في هذا القانون وتستأنف أحكامها أمام محكمة الاستئناف.

مادة ٧٥

تنشر في الجريدة الرسمية الأحكام القضائية الجزائية الباتة والقرارات الوزارية المتعلقة بالجزاءات الإدارية التي تصدرها الوزارة المختصة ضد المخالف والمتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون.

مادة ٧٦

للوزارة المختصة إبرام الاتفاقيات الدولية أو اتفاقيات التبادل أو غيرها مع القنوات أو المحطات العربية أو الأجنبية بما يتوافق مع أحكام هذا القانون.

مادة ٧٧

بتمتع مزاولو المهن الإعلامية ذات الطابع الصحفي أثناء مباشرتهم للأعمال المرخص لهم القيام بها وفقاً لأحكام هذا القانون بالحماية المهنية وذلك بعدم مساءلتهم جزائياً عما ينشرونه أو يبثونه في إطار ممارسة مهنتهم متى توافر حسن النية، والتزموا الأصول المهنية المتعارف عليها في العمل الإعلامي، بما في ذلك تحري الدقة والموضوعية، وبذل العناية الواجبة للتحقق من صحة المعلومات قبل نشرها أو بثها والاعتقاد بصحتها.

مادة ٧٨

تكفل الدولة الحق في الحصول على المعلومات والإحصائيات والبيانات من الجهات الحكومية، وذلك وفقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وبما لا يخل بالسرية المنصوص عليها في القوانين واللوائح السارية في البلاد وبمتطلبات الأمن القومي أو خصوصية الأفراد أو سرية التحقيقات القضائية، وتلتزم الجهات الحكومية بتيسير هذا الحق للمؤسسات الإعلامية.

مادة ٧٩

تعمل الوزارة المختصة بالتعاون مع الجهات المعنية على دعم وتطوير القطاع الإعلامي في دولة الكويت من خلال الآتي:

-توفير برامج التدريب والتأهيل للعاملين في المجال الإعلامي.

-تشجيع الابتكار والبحث والتطوير في المحتوى والتقنيات الإعلامية.

-تنظيم ورش عمل وفعاليات لرفع مستوى الوعي بالمسؤولية المهنية والأخلاقية في الإعلام.

مادة ٨٠

لا يغني الترخيص الذي يصدر عن الوزارة المختصة بحسب الأصل تطبيقاً لأحكام هذا القانون عن أية تراخيص أخرى تتطلبها أحكام القوانين السارية في البلاد.

القانون رقم ٧٥ لسنة ٢٠١٩
في شأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة

الفهرس	المواد	الصفحة
الباب الأول : التعريفات ونطاق الحماية	١	٥٤٣
الباب الثاني : حقوق المؤلف والحقوق المجاورة	٦	٥٤٩
الفصل الأول: حقوق المؤلف	٦	٥٤٩
أولاً: الحقوق الأدبية	٦	٥٤٩
ثانياً: الحقوق المالية	٩	٥٤٩
الفصل الثاني : الحقوق المجاورة	١٦	٥٥١
أولاً: الحقوق الأدبية	١٦	٥٥١
ثانياً: الحقوق المالية	١٧	٥٥١
الفصل الثالث : مدة الحماية	٢٢	٥٥٢
مدة حماية الحقوق الأدبية	٢٢	٥٥٢
مدة حماية الحقوق المالية	٢٣	٥٥٣
الفصل الرابع : أحكام خاصة ببعض المصنفات	٢٥	٥٥٤
الفصل الخامس : القيود والاستثناءات على حقوق المؤلف والحقوق المجاورة	٣١	٥٥٥
الباب الثالث : الإدارة الجماعية لاقتضاء الحقوق والإجراءات التحفظية والعقوبات	٣٤	٥٥٨
الفصل الأول : الإدارة الجماعية لاقتضاء الحقوق والإجراءات التحفظية	٣٤	٥٥٨
الفصل الثاني : العقوبات	٤١	٥٦٠

القانون رقم ٧٥ لسنة ٢٠١٩
في شأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة

بعد الاطلاع على الدستور.

وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم ١٦ لسنة ١٩٦٠ والقوانين المعدلة له.

وعلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٦٠ والقوانين المعدلة له.

وعلى القانون رقم ٥ لسنة ١٩٦١ بتنظيم العلاقات القانونية ذات العنصر الأجنبي، المعدل بقانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٨٠.

وعلى القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٢ في شأن الأندية وجمعيات النفع العام والقوانين المعدلة له.

وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٨٠ والقوانين المعدلة له.

وعلى القانون المدني الصادر بالمرسوم بالقانون رقم ٦٧ لسنة ١٩٨٠ والمعدل بالقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٩٦.

وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم بالقانون رقم ٦٨ لسنة ١٩٨٠ والقوانين المعدلة له.

وعلى المرسوم بالقانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٨١ بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية والمعدل بالقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٨٢.

وعلى القانون رقم ١٦ لسنة ١٩٨٦ بالموافقة على الاتفاقية العربية لحماية حقوق المؤلف.

وعلى القانون رقم ٨١ لسنة ١٩٩٥ بالموافقة على اتفاق إنشاء منظمة التجارة العالمية.

وعلى القانون رقم ٢ لسنة ١٩٩٨ بالموافقة على انضمام دولة الكويت إلى اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية.

وعلى القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٣ بإصدار قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وعلى القانون رقم ٣ لسنة ٢٠٠٦ في شأن المطبوعات والنشر والمعدل بالقانون رقم ٤ لسنة ٢٠١٦.

وعلى قانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٧ في شأن حماية المنافسة والمعدل بالقانون رقم ٢ لسنة ٢٠١٢.

وعلى القانون رقم ٦١ لسنة ٢٠٠٧ بشأن الإعلام المرئي والمسموع.

وعلى القانون رقم ١١١ لسنة ٢٠١٣ في شأن تراخيص المحلات التجارية.

وعلى القانون رقم ٢٠ لسنة ٢٠١٤ في شأن المعاملات الإلكترونية.

وعلى القانون رقم ٣٥ لسنة ٢٠١٤ بالموافقة على انضمام دولة الكويت إلى اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية.

وعلى القانون رقم ٣٧ لسنة ٢٠١٤ بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات والمعدل بالقانون رقم ٩٨ لسنة ٢٠١٥.

وعلى القانون رقم ١٣ لسنة ٢٠١٥ بالموافقة على قانون نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وعلى القانون رقم ٢١ لسنة ٢٠١٥ في شأن حقوق الطفل.
وعلى القانون رقم ٦٣ لسنة ٢٠١٥ في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وعلى قانون الشركات الصادر بالقانون رقم ١ لسنة ٢٠١٦ والقوانين المعدلة له.
وعلى قانون رقم ٨ لسنة ٢٠١٦ بتنظيم الإعلام الإلكتروني.
وعلى القانون رقم ٢٢ لسنة ٢٠١٦ في شأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
وعلى المرسوم رقم ٥٢ لسنة ١٩٩٤ بشأن مكتبة الكويت الوطنية.
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه :

الباب الأول
التعريفات ونطاق الحماية

المادة ١

في تطبيق هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

١- المصنَّف: كل عمل أدبي أو فني أو علمي مبتكر أياً كان نوعه أو طريقة التعبير عنه أو أهميته أو الغرض منه.

٢- الابتكار: الإتيان بعمل جديد يتوفر معه عنصر الأصالة، أو تجديد عمل موجود أو تطويره بحيث يتميز هذا التجديد أو التطوير بطابع خاص.

٣- المؤلِّف: الشخص الذي يبتكر المصنف، ويعد من يذكر اسمه على المصنف أو ينسب إليه عند نشره مؤلفه، مالم يقم الدليل على غير ذلك. كما يعتبر مؤلفاً للمصنف من ينشره دون ذكر اسمه أو باسم مستعار بشرط ألا يقوم شك في معرفة حقيقة شخصه، فإذا قام الشك اعتبر ناشر أو منتج المصنف سواء أكان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً ممثلا للمؤلف في مباشرة حقوقه إلى أن يتم التعرف على حقيقة شخص المؤلف.

٤- المصَّنف الجماعي: مصنف يضعه أكثر من شخص بتوجيه من شخص طبيعي أو اعتباري يتكفل بإدارته ونشره باسمه ولحسابه، ويندمج عمل مؤلفيه في الهدف الذي قصد إليه هذا الشخص، دون أن يُحدد حق خاص لأي من المؤلفين على مجموع المصنف.

٥- المصَّنف المشترك: مصنف لا يندرج ضمن المصنفات الجماعية ويشارك في تأليفه أكثر من مؤلف، سواء أمكن فصل مساهمة كل منهم فيه أو لم يمكن.

٦- المصنَف المشتق: هو المصنف الذي يستمد أصله من مصنف سابق الوجود، كالترجمات والتحويرات والتوزيعات الموسيقية أو ما يجري على المصنف من تعديلات أو تحويلات أخرى وذلك دون المساس بحقوق المصنف الأصلي.

٧- الفلكلور الوطني: الفنون الموروثة والأعراف والتعبيرات والأداءات التقليدية ومن ذلك المأثورات الشعبية الشفوية أو الكتابية أو الموسيقية أو الحركية أو أي مما سبق مما يمكن تجسيده في عناصر تعكس هذه الفنون الموروثة والأعراف التقليدية

والتراث التقليدي الذي نشأ أو استمر في دولة الكويت، ومن ذلك:

أ- التعبيرات الشفوية مثل الحكايات أو الأحاجي والألغاز والأشعار سواء بالفصحى أو العامية وغيرها من الأشعار والمأثورات.

ب- التعبيرات الموسيقية مثل الأغنيات الشعبية المصحوبة بموسيقى، والموسيقات الشعبية.

ج- التعبيرات الحركية مثل الأداءات الحركية الشعبية والمسرحيات والأشكال الفنية.

د- التعبيرات الملموسة مثل منتجات الفن الشعبي ومن ذلك الفن التشكيلي والرسومات أياً كانت الخطوط أو الألوان المستخدمة، ومنتجات الحفر والنحت والخزف والطين والمنتجات المصنوعة من الأخشاب وما يرد عليها من تطعيمات مختلفة، ومنتجات الخوص والموزاييك والمعادن والجواهر والمنسوجات وأشغال الإبرة والسجاد والملبوسات والحقائب والآلات الموسيقية والأشكال المعمارية وغيرها.

٨- الحقوق المجاورة: الحقوق التي يتمتع بها من يقومون بنقل عمل المؤلف إلى الجمهور، ويعرفون بأصحاب الحقوق المجاورة وهم فنانو الأداء ومنتجو التسجيلات الصوتية وهيئات البث.

٩- فنانو الأداء: الممثلون والمغنون والملقون والمنشدون والعازفون والموسيقيون والراقصون وفنانو الأداء الحركي الذين يرتبط أداؤهم بمصنفات أدبية أو فنية تخضع لأحكام هذا القانون، يؤدونها بصورة أو بأخرى، بما في ذلك التعبيرات الفلكلورية أو المصنفات التي آلت إلى الملك العام.

١٠- منتج التسجيل الصوتي: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يتم بمبادرة منه وبمسئوليته تثبيت الأصوات لأول مرة التي يتكون منها الأداء أو غيرها من الأصوات أو تثبيت أي تمثيل للأصوات.

١١- التسجيل الصوتي: تثبيت الأصوات التي يتكون منها الأداء أو غيرها من الأصوات، أو تثبيت تمثيل للأصوات في شكل خلاف التثبيت المدرج في مصنف سينمائي أو مصنف سمعي بصري آخر.

١٢- البث: إرسال إشارة حاملة للبرنامج المُعد للبث بواسطة الراديو أو التلفزيون أو أجهزة البث بوسائل سلكية أو لاسلكية ليستقبلها الجمهور، ويعتبر كل إرسال من ذلك القبيل يتم عبر الأقمار الصناعية من باب البث أيضاً، ويعتبر إرسال إشارات مشفرة في حال أتيحت للجمهور وسيلة فك التشفير من قبل هيئة البث أو بموافقتها من باب البث، ولا يعتبر أشكال الإرسال التي تتم عبر الشبكات الحاسوبية من باب البث.

١٣- هيئة البث: الشخص الاعتباري الذي يبادر بتعبئة محتوى برنامج البث وجمعه وجدولته بتصريح من أصحاب الحقوق، إذا لزم الأمر، والذي يتحمل المسؤولية القانونية والتحريرية لينقل إلى الجمهور كل شيء تتضمنه إشارة البث الخاصة به.

١٤- إشارة حامله للبرنامج المعد للبث: ناقلة مولَدة إلكترونياً وحاملة لبرنامج معد للبث كما أُرسلت في الأصل وفي أي نسق شكلي لاحق.

١٥- برنامج معد للبث: مادة حية أو مسجلة مكونة من صور أو أصوات أو من كليهما أو من تمثيلات لها.

١٦- الأداء العلني: كل أداء لمصنف كالتمثيل أو الإلقاء أو السرد أو العزف أو البث

بحيث يتم الأداء في مكان به أو يمكن أن يكون به جمهور أو في مكان غير مفتوح للجمهور ولكن به عدد كبير من الأشخاص من خارج وسط أسرة معينة أو محيطها المباشر.

١٧- النقل إلى الجمهور: وضع المصنف أو الأداء أو التسجيل الصوتي أو برنامج البث في متناول الجمهور عن طريق الإرسال السلكي أو اللاسلكي بما في ذلك إتاحة المصنف للجمهور والذي يمكن تلقيه عن طريق البث وحده لغير أفراد العائلة والأصدقاء المقربين، في غير مكان البث أياً كان الزمان أو المكان الذي يتم فيه التلقي أو طريقته.

١٨- التجميع: أي شكل من أشكال جمع البيانات أو المواد الأخرى بما في ذلك الفلكلور، والذي يدخل ضمن نطاق الإبداعات الفكرية بسبب انتقاء أو ترتيب محتواها.

١٩- مجموعات البيانات قواعد البيانات : مجموعة المواد أو البيانات أو مجموعات التعبير الفلكلوري، أياً كان شكلها والتي تعتبر ابتكارات فكرية بسبب اختيار محتوياتها أو ترتيبها سواء كانت بشكل مقروء آلياً أو الكترونياً أو اي شكل آخر.

٢٠- التثبيت: كل تجسيد للصور أو الأصوات أو لأي تمثيل لها ويمكن من خلاله إدراكها أو استنساخها أو نقلها باستخدام أي وسيلة.

٢١- المصنف السمعي البصري: المصنف الذي يتكون من سلسلة من الصور ذات الصلة ببعضها البعض والتي تهدف في جوهرها إلى أن تُعرض مع الأصوات المصاحبة لها إن وجدت، والتي تعطي انطباعاً بالحركة عند عرضها أو بثها أو نقلها إلى الجمهور، وذلك من خلال استخدام آلات أو أجهزة مثل أجهزة العرض أو أجهزة المشاهدة أو المعدات الإلكترونية بغض النظر عن طبيعة الأشياء المادية التي تتجسد من خلالها تلك المصنفات.

٢٢- التوزيع: إتاحة النسخة الأصلية للمصنف أو نسخ منه للجمهور عن طريق بيعها أو نقل ملكيتها بأية طريقة أخرى.

٢٣- التأجير: إتاحة المصنف للاستخدام لفترة محددة من الوقت بهدف الحصول على فائدة اقتصادية أو تجارية مباشرة كانت أو غير مباشرة.

٢٤- برنامج الحاسب الآلي: مجموعة من الأوامر معبّر عنها بكلمات أو برموز أو بأي شكل آخر بإمكانها عندما تُدمج في دُعامة مادية يمكن للحاسب أن يقرأها، أو أن تجعله يؤدّي أو ينفذ مهمة ما أو يعطي نتيجة ما.

٢٥- النشر: هو وضع نسخ من المصنف بمتناول الجمهور بأي وسيلة كانت بموافقة صاحب حق المؤلف أو الحقوق المجاورة وبكمية تفي بحاجة الجمهور عن طريق البيع أو الايجار أو أي طريقة أخرى تنقل ملكية أو حيازة نسخة المصنف أو حق استعماله.

٢٦- النسخ: عمل نسخة أو أكثر من مصنف أو تسجيل صوتي أو برنامج البث، أو أي أداء في أي شكل أو صورة، بما في ذلك التحميل أو التخزين الإلكتروني، وأياً ما كانت الطريقة أو الأداة المستخدمة في النسخ.

٢٧- تدابير الحماية التكنولوجية: أية تكنولوجيا أو أداة أو عنصر يرمي عند أداء وظيفته العادية إلى منع الأفعال التي لا يصرح بها صاحب الحق بخصوص المصنفات أو موضوعات الحقوق المجاورة، أو تقييد تلك الأفعال.

٢٨- المعلومات الضرورية لإدارة الحقوق : أية معلومات تُعرّف المؤلف أو المصنف أو فناني الأداء أو أداء ذلك الفنان أو منتج التسجيل الصوتي أو التسجيل الصوتي ذاته أو هيئة البث أو برنامج البث أو مالك أي حق بناء على هذا القانون، أو أية معلومات عن شروط الانتفاع بالمصنف أو الأداء أو التسجيل الصوتي أو برنامج البث أو أية أرقام أو شفرات ترمز إلى تلك المعلومات، متى كان أي عنصر من المعلومات مقترناً بنسخة عن المصنف أو الأداء الفني المثبت أو التسجيل الصوتي أو برنامج البث المثبت، أو ظاهراً إلى جانب بث المصنف أو نقله إلى الجمهور أو الأداء المثبت أو التسجيل الصوتي أو برنامج البث للجمهور أو إتاحته له.

٢٩- الملك العام: هو المورد المشاع الذي تؤول إليه جميع المصنفات أو موضوعات الحقوق المجاورة المستبعدة من الحماية بداية، أو التي تنقضي مدة حماية الحقوق المالية عليها أو التي يتخلى عنها طوعاً المؤلف أو صاحب الحق المجاور.

٣٠- المنظمة: المنظمة العالمية للملكية الفكرية.

٣١- الاتفاقية: اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية.

٣٢- الوزير: الوزير المختص.

٣٣- المكتبة: مكتبة الكويت الوطنية.

٣٤- المجلس: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.

المادة ٢

تشمل الحماية المقررة لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الكويتيين، والأجانب المقيمين إقامة دائمة في دولة الكويت، والأجانب من رعايا إحدى الدول الأعضاء في الاتفاقية أو في المنظمة أو المقيمين بإحدى الدول الأعضاء في الاتفاقية.

ويعتبر في حكم المنتمين للدول الأعضاء:

أولاً: فيما يتعلق بحقوق المؤلف:

١- المؤلفون من رعايا إحدى الدول الأعضاء في الاتفاقية أو في المنظمة عن مصنفاتهم سواء كانت منشورة أو لم تنشر.

٢- المؤلفون من غير رعايا إحدى الدول الأعضاء عن مصنفاتهم التي تنشر لأول مرة في إحدى الدول الأعضاء أو في إحدى الدول غير الأعضاء وإحدى الدول الأعضاء في آن واحد، ويعد المصنف منشوراً في آن واحد في عدة دول إذا ظهر في دولتين أو أكثر خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشره لأول مرة، ولا يعد نشراً تمثيل مصنف مسرحي موسيقي أو سينمائي أو أداء مصنف موسيقي أو القراءة العلنية لمصنف أدبي أو النقل السلكي أو بث المصنفات الأدبية أو الفنية أو عرض مصنف فني وتنفيذ مصنف معماري.

٣- منتجو ومؤلفو المصنفات السمعية البصرية الذين يكون مقرهم أو محل إقامتهم في إحدى الدول الأعضاء.

٤- مؤلفو المصنفات المعمارية المقامة في إحدى الدول الأعضاء أو المصنفات الفنية الأخرى الداخلة في مبنى أو منشأة أخرى كائنة في إحدى الدول الأعضاء.

ثانياً: فيما يتعلق بالحقوق المجاورة لحقوق المؤلف:

١- فنانو الأداء إذا توافرت في شأنهم إحدى الحالات الآتية

أ- إنجاز الأداء في دولة عضو في الاتفاقية أو في المنظمة.

ب- تفريغ الأداء في تسجيلات صوتية ينتمي منتجها لدولة عضو في الاتفاقية أو في المنظمة أو إتمام التسجيل الأول للصوت في إقليم دولة عضو في الاتفاقية أو في المنظمة.

ج- بث الأداء عن طريق هيئة بث يقع مقرها في دولة عضو في الاتفاقية أو المنظمة وباستخدام جهاز إرسال يقع أيضاً في دولة عضو في الاتفاقية أو في المنظمة.

٢- منتجو التسجيلات الصوتية إذا كان التسجيل الأول للصوت قد تم في دولة عضو في الاتفاقية أو في المنظمة.

٣- هيئات البث التي يقع مقرها في إقليم دولة عضو في الاتفاقية أو في المنظمة متى كان برنامج البث قد بُث من جهاز إرسال يقع أيضاً في إقليم دولة عضو في الاتفاقية أو في المنظمة.

ويتمتع مواطنو الدول الأعضاء في الاتفاقية أو في المنظمة بأي ميزة أو أفضلية أو امتياز أو حصانة يمنحها أي قانون آخر لرعايا أي دولة فيما يتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة ما لم يكن مصدر هذه الميزة أو الأفضلية أو الحصانة الآتي:

أ. اتفاقيات المساعدة القضائية أو اتفاقيات التعاون القانوني.

ب. الاتفاقيات المتعلقة بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة السارية قبل تاريخ نفاذ اتفاقية منظمة التجارة العالمية في دولة الكويت.

المادة ٣

تسري الحماية التي يقررها هذا القانون لحقوق المؤلفين على المصنفات المبتكرة في الآداب والفنون والعلوم أياً كان نوع هذه المصنفات أو طريقة التعبير عنها أو أهميتها أو الغرض من تأليفها أو تصنيفها، بمجرد ابتكارها دون الحاجة لأي إجراء شكلي، وتشمل بصفة خاصة ما يأتي:

المواد المكتوبة كالكتب والكتيبات وغيرها.

المصنفات التي تلقى شفاهة كالمحاضرات، والخطب، والأشعار، والأناشيد، والأهازيج، وما يماثلها.

المؤلفات المسرحية والمسرحيات الموسيقية والتمثيليات، والاستعراضات، ونحو ذلك من تصميم الرقصات أو العروض الراقصة، التي تؤدى بالحركة أو الصوت أو بهما معاً.

٤- المصنفات التي تبث عبر هيئات البث.

أعمال الفن التشكيلي بأنواعها، والفنون الزخرفية والحياكة الفنية والنحت والرسم والنقش والطباعة على الحجر ونحوها.

٦- المصنفات السمعية البصرية.

٧- المؤلفات الموسيقية سواء اقترنت بألفاظ أو لم تقترن.

٨- أعمال الفنون التطبيقية سواء أكانت حرفية أو صناعية.

٩- أعمال التصوير الفوتوغرافي أو ما يماثله.

١٠- التصاميم والرسومات التوضيحية والخرائط الجغرافية والمخططات والمصنفات

المجسمة، المتعلقة بالجغرافيا أو الطبوغرافيا أو الهندسة أو فن العمارة أو العلوم، ولا تشمل الحماية الطابع الوظيفي للتصميم بل الملامح الجمالية فيه.

١١- برمجيات الحاسب الآلي بأي لغة كانت أو طريقة التعبير عنها أو شكلها.

١٢- دراسات الجدوى الاقتصادية.

١٣- المصنفات الجماعية.

١٤- المصنفات المشتركة.

١٥- المصنفات المشتقة الآتية:

أ- مصنفات الترجمة أو التلخيص أو التعديل أو التغيير أو الشرح أو التوزيعات الموسيقية وغير ذلك من التحويرات بما فيها المصنفات المشتقة من الفلكلور.

ب- مجموعات البيانات قواعد البيانات سواء أكانت بشكل مقروء آلياً أو بأي شكل آخر، والتي تعد مبتكرة من حيث اختيار محتوياتها أو ترتيبها أو تبويبها، ولا تشمل الحماية محتوى قواعد البيانات ولا تتعرض للحقوق على هذا المحتوى.

ج - مجموعات المصنفات أياً كان نوعها كالموسوعات والمختارات والتعبيرات الفلكلورية للتراث الشعبي والمختارات منها، متى ما كانت هذه المجموعات مبتكرة من حيث اختيار محتوياتها أو ترتيبها أو تبويبها، وذلك دون المساس بحقوق المؤلفين فيما يختص بكل مصنف يشكل جزءاً من هذه المجموعات.

ولا تخل الحماية المقررة للمصنفات المشتقة بالحماية التي يتمتع بها مؤلفو المصنفات الأصلية.

المادة ٤

لا تسري الحماية المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون على ما يأتي:

١- الأفكار والإجراءات وأساليب العمل وطرق التشغيل ومفاهيم الرياضيات والمبادئ والحقائق المجردة والاكتشافات والبيانات ولو كان معبراً عنها أو موصوفة أو موضحة في مصنف.

٢- النصوص الرسمية ذات الطابع التشريعي أو الإداري أو القضائي وكذلك ترجماتها.

٣- الأخبار أو الأحداث اليومية التي تعد مجرد معلومات صحفية.

٤- الكتب السماوية والخطوط المستخدمة في كتابتها رسمها وتلاوتها وتسجيل تلاوتها.

٥- الخطب وكذلك المرافعات التي تتم أثناء الإجراءات القضائية.

٦- الكلمات المفردة والعبارات القصيرة وقوائم المكونات، والرموز والتصاميم المألوفة.

وتسري الحماية على مجموع ما تقدم إذا تميز جمعها بالابتكار في الترتيب أو العرض أو التصنيف دون حماية المحتوى المقدم.

المادة ٥

الفلكلور الوطني ملك عام للشعب، ويتولى المجلس تحديده ورعايته ودعمه والدفاع عنه في مواجهة التشويه أو الإضرار بالمصالح الثقافية أو المصالح العامة للدولة.

الباب الثاني
حقوق المؤلف والحقوق المجاورة
الفصل الأول: حقوق المؤلف
أولاً: الحقوق الأدبية

المادة ٦

يتمتع المؤلف وخلفه العام على مصنفه بالحقوق الأدبية التالية:
أولاً: الحق في نسبة المصنف إلى مؤلفه.
ثانياً: الحق في تقرير نشر المصنف لأول مرة.
ثالثاً: الحق في منع أي مساس أو تعديل للمصنف يكون من شأنه تشويهه أو تحريفه، أو يؤدي إلى الإضرار بشرف المؤلف أو سمعته أو مكانته.
رابعا: الحق باستعمال اسم مستعار أو عدم ذكر الاسم على المصنف.
وللمؤلف وخلفه العام على مصنفه حقوقاً أدبية غير قابلة للتنازل عنها أو الحجز عليها ويقع باطلاً بطلاناً مطلقاً أي تصرف يقع عليها.

المادة ٧

للمؤلف أن يطلب من المحكمة الكلية منع طرح مصنفه أو سحبه من التداول، رغم تصرفه في حق الاستغلال المالي.
وإذا أجيب المؤلف إلى طلبه، فلمن آلت إليه حقوق الاستغلال المالي الحق في طلب تعويض تقدره المحكمة.

المادة ٨

يباشر المجلس الحقوق الأدبية المنصوص عليها في المادة ٦ وذلك إذا توفى المؤلف الكويتي دون وجود وارث له، وكذلك في حالة المصنفات التي لا يعلم مؤلفها.

ثانياً: الحقوق المالية

المادة ٩

يتمتع المؤلف وخلفه العام والموصي له بحق استئثاري في إجازة أو منع أي استعمال أو استغلال لمصنفه بأي وجه من الوجوه وفقاً لما يلي:
١- نسخ المصنف بأي وسيلة، بما فيها الطباعة والتصوير والتسجيل على الأشرطة والأسطوانات والأقراص المدمجة الليزرية أو الذاكرات الإلكترونية لجهاز حاسوبي أو التخزين بشكل رقمي في بيئة إلكترونيه أو ضوئية أو أي وسيلة أخرى.
٢- ترجمة مصنفه إلى لغة أخرى أو توزيعه موسيقياً أو إجراء أي تعديل أو تحوير آخر عليه يشكل مصنفاً مشتقاً.
٣- توزيع المصنف أو نسخه المادية على الجمهور عن طريق البيع أو أي تصرف آخر ناقل للملكية. ويستنفد الحق الاستئثاري للتوزيع عند أول بيع للنسخة الأصلية للمصنف، ويسمح لمشتري المصنف الأصلي المحمي ببيعه أو التخلي عنه أو التصرف به من دون إذن صاحب الحق.
٤- الأداء العلني لمصنفه.
٥- بث المصنف أو إعادة بثه أو نقله إلى الجمهور.
٦- تأجير المصنف، ولا ينطبق الحق الاستئثاري في التأجير على برامج الحاسب الآلي

إذا لم تكن هي المحل الأساسي للتأجير، ولا على تأجير المصنفات السمعية البصرية متى كان لا يؤدي إلى انتشار النسخ على نحو يلحق ضرراً مادياً بصاحب الحق الاستئثاري المشار إليه.

٧- النشر بأي طريقة من الطرق بما في ذلك إتاحته عبر أجهزة الحاسب الآلي أو شبكات الاتصال وغيرها من الوسائل.

المادة ١٠

للمجلس أن يباشر الحقوق المالية على المصنفات التي يتوفى مؤلفها الكويتي دون أن يكون له وارث أو موصى له، وعلى المصنفات التي لا يعلم مؤلفها وقد نشرت أول مرة داخل دولة الكويت.

المادة ١١

للمؤلف أن يتقاضى المقابل النقدي أو العيني الذي يراه عادلاً نظير تصرفه بحق أو أكثر من حقوق الاستغلال المالي لمصنفه إلى الغير، ويبقى المؤلف مالكاً لكل ما لا يتم التصرف فيه على النحو السابق، كما لا تعد إجازته باستغلال أي من حقوقه المالية إجازة باستغلال أي حق مالي آخر يتمتع به على المصنف.

ويشترط لانعقاد التصرف في الحقوق المقررة للمؤلف وأصحاب الحقوق المجاورة أن يكون مكتوباً وأن يحدد فيه صراحة وعلى نحو تفصيلي كل حق على حدة مع بيان مدى الحق محل التصرف والغرض منه ومدته ومكانه.

ومع عدم الإخلال بالحقوق الأدبية المنصوص عليها في هذا القانون، لا يجوز للمؤلف القيام بأي عمل يكون من شأنه تعطيل استغلال الحق محل التصرف أو الترخيص.

المادة ١٢

مع عدم الإخلال بالاستثناءات الواردة على حق المؤلف في هذا القانون، يخضع نقل الحقوق المالية المتعلقة بمصنفات برامج الحاسب الآلي وتطبيقاته وقواعد البيانات لترخيص التعاقد الوارد بالبرنامج أو الملصق عليه، سواء ظهر على الدعامة الحاملة للبرنامج أو ظهر عند تحميل أو تخزين البرنامج في شاشة الحاسب الآلي، ويكون مشتري البرنامج أو مستخدمه ملزماً بالشروط الواردة في ذلك الترخيص ما لم تكن مخالفة للنظام العام أو الآداب.

المادة ١٣

لا يترتب على تصرف المؤلف، بأي صورة كانت، في النسخة الأصلية من مصنفه نقل أي من حقوقه المالية إلى المتصرف إليه، ما لم يتفق كتابة على غير ذلك.

المادة ١٤

يجوز الحجز على الحقوق المالية للمؤلف على مصنفة المنشور في حال صدور حكم من المحكمة ضده، ولا يجوز الحجز على الحقوق المالية عن المصنفات التي يموت مؤلفها قبل نشرها ما لم يثبت بصفة قاطعة أنه استهدف نشرها قبل وفاته.

المادة ١٥

يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً كل تصرف للمؤلف في مجموع إنتاجه الفكري المستقبلي.

الفصل الثاني
الحقوق المجاورة
أولاً: الحقوق الأدبية

المادة ١٦

يتمتع فنانو الأداء وخلفهم العام بحقوق أدبية على الأداء غير قابلة للتنازل عنها أو الحجز عليها وفقاً لنص المادة ٦ من القانون، وتشمل ما يأتي:

١- نسبة الأداء - حياً كان أو مسجلاً - إلى مؤديه.

٢- منع أي تعديل أو تغيير من شأنه تشويه أو تحريف الأداء، أو الإضرار بشرف أو سمعة أو مكانة المؤدي.

ثانياً: الحقوق المالية

المادة ١٧

يتمتع فنانو الأداء بالحق الاستئثاري في تصريح أو حظر الآتي:

أولاً: أوجه أدائهم الحي غير المثبت:

١- بث أوجه أدائهم غير المثبتة ونقلها إلى الجمهور إلا إذا سبق بث الأداء.

٢- تثبيت أوجه أدائهم غير المثبتة.

ثانياً: أوجه أدائهم المثبتة:

١- التصريح بالنسخ المباشر أو غير المباشر لأوجه أدائهم المثبتة في تسجيلات صوتية بأي طريقة أو بأي شكل كان.

٢- إتاحة النسخة الأصلية أو غيرها من النسخ عن أوجه أدائهم المثبتة في تسجيلات صوتية للجمهور ببيعها أو نقل ملكيتها بطريقة أخرى.

٣- التصريح بتأجير النسخة الأصلية أو غيرها من النسخ عن أوجه أدائهم المثبتة في تسجيلات صوتية للجمهور لأغراض تجارية، حتى بعد توزيعها بمعرفتهم أو بتصريح منهم. ولفناني الأداء الحق في الحصول على مكافأة عادلة مقابل تأجير نسخ عن أوجه أدائهم المثبتة في تسجيلات صوتية من قبل منتجي التسجيلات الصوتية بشرط ألا يلحق ذلك التأجير للتسجيلات الصوتية لأغراض تجارية ضرراً مادياً بحقوق فناني الأداء الاستئثارية في النسخ.

٤- إتاحة أوجه أدائهم المثبتة في تسجيلات صوتية للجمهور بوسائل سلكية أو لاسلكية بما يمكن أفراداً من الجمهور من الاطلاع عليها من مكان وفي وقت يختارهما الواحد منهم بنفسه.

٥- الحق في مكافأة عادلة واحدة مقابل الانتفاع المباشر أو غير المباشر بالتسجيلات الصوتية المنشورة لأغراض تجارية لإذاعتها أو نقلها إلى الجمهور بأي طريقة كانت.

ولا يسري حكم هذه المادة على أي تسجيل لفناني الأداء ضمن أي تسجيل سمعي بصري ما لم يتم الاتفاق كتابة على غير ذلك.

وللمجلس أن يباشر الحقوق الأدبية والمالية لفنان الأداء الكويتي الذي يتوفى دون أن يكون له وارث أو موصى له.

المادة ١٨

للمنتجين الذين أجيز لهم من قبل فناني الأداء بأن يقوموا بأول تثبيت للمصنف السمعي البصري على أي مادة ملموسة، الحق الحصري في:

١- نسخ وتوزيع وبيع وتأجير المصنف السمعي البصري الذي قاموا بإنتاجه وفي نقله إلى الجمهور.
٢- إجازة أو منع النسخ المباشر أو غير المباشر لتسجيلاتهم السمعية البصرية.
٣- إجازة أو منع تأجير تسجيلاتهم السمعية البصرية لأي غاية كانت.
٤- التنازل كلياً أو جزئياً عن حقوقهم المذكورة دون موافقة الفنانين أصحاب الأداء.

المادة ١٩

يتمتع منتجو التسجيلات الصوتية بالحقوق الاستئثارية الآتية:
١- النسخ المباشر أو غير المباشر لتسجيلاتهم الصوتية بأي طريقة أو بأي شكل كان.
٢- إتاحة النسخة الأصلية أو غيرها من نسخ تسجيلاتهم الصوتية للجمهور ببيعها أو نقل ملكيتها بطريقة أخرى.
٣- تأجير النسخة الأصلية وغيرها من نسخ تسجيلاتهم الصوتية للجمهور لأغراض تجارية حتى بعد توزيعها بمعرفتهم أو بتصريح منهم.
٤- إتاحة تسجيلاتهم الصوتية بوسائل سلكية أو لاسلكية بما يمكن أفراداً من الجمهور بالاطلاع عليها من مكان وفي وقت يختارهما الواحد منهم بنفسه.
٥- توزيع تسجيلاتهم الصوتية أو نسخ عنها.
٦- الحق في مكافأة عادلة واحدة مقابل الانتفاع المباشر أو غير المباشر بالتسجيلات الصوتية المنشورة لأغراض تجارية لإذاعتها أو نقلها إلى الجمهور بأي طريقة كانت.

المادة ٢٠

تتمتع هيئات البث بالحقوق المالية الاستئثارية الآتية:
١- تثبيت موادها وبرامجها المعدة للبث الخاصة بها.
٢- نسخ موادها وبرامجها المعدة للبث المثبتة الخاصة بها.
٣- نقل موادها وبرامجها المعدة للبث الخاصة بها إلى الجمهور.
٤- إعادة بث موادها وبرامجها المعدة للبث الخاصة بها بأية طريقة كانت.
٥- منع الغير من نقل برامج البث الخاصة بها إلى الجمهور دون الحصول على ترخيص مكتوب مسبقاً، ويستثنى من هذا المنع الأعمال التي آلت إلى الملك العام.

المادة ٢١

تسري الأحكام المنظمة لتصرف المؤلف في حقوقه المالية الواردة في هذا القانون، وتلك الواردة في الاتفاقية على جميع تصرفات أصحاب الحقوق المجاورة في حقوقهم المالية.
وللمجلس أن يباشر الحقوق الأدبية والمالية لفنان الأداء الكويتي الذي يتوفى دون أن يكون له وارث أو موصى له.

الفصل الثالث

مدة الحماية

مدة حماية الحقوق الأدبية

المادة ٢٢

مع عدم الإخلال بحكم المادة ٦ من هذا القانون تنقضي مدة حماية الحقوق الأدبية بانقضاء الحقوق المالية المنصوص عليها في هذا القانون، وتظل نسبة المصنف إلى

مؤلفه الأصلي سارية تتمتع بحمايه أبديه لا تنقضي بمرور الزمن.

مدة حماية الحقوق المالية

المادة ٢٣

١- مدة حماية حقوق المؤلف المالية على مصنفه مدى حياته، ولمدة خمسين سنة بعد وفاته، تحسب اعتباراً من الأول من شهر يناير من السنة التي تلي الوفاة.

٢- مدة حماية الحقوق المالية لمؤلفي المصنفات المشتركة مدى حياتهم جميعاً ولمدة خمسين سنة من تاريخ وفاة آخر من بقي حياً منهم، تحسب اعتباراً من الأول من شهر يناير من السنة التي تلي وفاة آخر من بقي منهم على قيد الحياة.

٣- مدة حماية المصنفات التي يكون المؤلف لها شخصاً اعتبارياً خمسين سنة اعتباراً من الأول من شهر يناير من السنة التي تلي السنة التي تم فيها أول نشر مشروع للمصنف.

٤- إذا كان المصنف مكوناً من عدة أجزاء أو مجلدات بحيث تنشر منفصلة أو على فترات، فيعد كل جزء أو مجلد منها مصنفاً مستقلاً بالنسبة لحساب مدة الحماية.

٥- مدة حماية المصنفات الجماعية والمصنفات السمعية البصرية، خمسين سنة من أول نشر مشروع للمصنف تحسب اعتباراً من الأول من شهر يناير من السنة التالية التي حصل فيها النشر المذكور. وفي حالة عدم النشر، تسري مدة الخمسين سنة اعتباراً من الأول من شهر يناير للسنة التالية للسنة التي تم فيها إنجاز المصنف.

٦- مدة حماية المصنفات المنشورة من دون ذكر اسم المؤلف أو باسم مؤلف مستعار، خمسين سنة اعتباراً من الأول من شهر يناير من السنة التالية التي حصل فيها أول نشر مشروع للمصنف، على أنه إذا كشف عن شخصية المؤلف خلال مدة الحماية، تحسب مدة الحماية وفقاً للبندين ١ و٢ من هذه المادة.

٧- مدة حماية المصنفات المنشورة بعد موت صاحبها خمسين سنة اعتباراً من الأول من شهر يناير من السنة التي تلي السنة التي نشرت فيها.

٨- مدة الحماية لأعمال الفنون التطبيقية والتصوير الفوتوغرافي هي خمسون سنة من تاريخ أول نشر مشروع للمصنف بغض النظر عن إعادة النشر.

المادة ٢٤

١- مدة الحماية لفناني الأداء خمسون سنة اعتباراً من الأول من يناير من السنة التي تلي السنة التي تم فيها الأداء، أو اعتباراً من الأول من يناير من السنة التي تلي السنة التي تم فيها تثبيت الأداء في تسجيل صوتي.

٢- مدة حماية منتجي التسجيلات الصوتية خمسون سنة، اعتباراً من الأول من يناير من السنة التي تلي السنة التي تم فيها نشر التسجيل الصوتي لأول مرة أو تثبيت نشر هذا التسجيل الصوتي إذا لم يتم النشر في غضون خمسين سنة من تثبيت التسجيل الصوتي.

٣- مدة حماية هيئات البث عشرين سنة اعتباراً من الأول من يناير من السنة التي تلي السنة التي تم فيها بث برامجها لأول مرة.

الفصل الرابع:
أحكام خاصة ببعض المصنفات

المادة ٢٥

يكون للشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي وجه إلى ابتكار واضطلع بمسئولية إنجاز المصنف الجماعي أن يباشر وحده حقوق المؤلف الأدبية والمالية عليه ما لم يتفق كتابة على غير ذلك.

المادة ٢٦

يعتبر كل مؤلف في المصنف المشترك شريكاً بالتساوي في الحقوق المالية ما لم يتفق كتابة على غير ذلك، وفي هذه الحالة لا يجوز لأي منهم الانفراد بمباشرة حقوق المؤلف إلا باتفاق مكتوب.

وإذا توفى أحد المشتركين ولم يترك ورثة تؤول حصته إلى المجلس ما لم يكن قد اتفق على غير ذلك كتابة.

المادة ٢٧

إذا ابتُكر المصنف لحساب شخص آخر فإن حقوق التأليف تعود للمؤلف المبتكِر إلا إذا اتفق كتابة على غير ذلك.

ومع عدم الإخلال بما ورد في الفقرة السابقة، إذا ابتكر العامل أثناء استخدامه مصنفاً متعلقاً بأنشطة أو أعمال صاحب العمل وبتكليف مباشر منه أو غير مباشر أو استخدم في سبيل التوصل إلى ابتكار هذا المصنف خبرات أو معلومات أو أدوات أو آلات أو مواد صاحب العمل الموضوعة تحت تصرفه فإن حقوق التأليف تعود لصاحب العمل مع مراعاة الجهد الفكري للعامل ما لم يتفق كتابة على غير ذلك.

وتكون حقوق المؤلف للعامل إذا كان المصنف المبتكر من قبله لا يتعلق بأعمال صاحب العمل ولم يستخدم العامل خبرات صاحب العمل أو معلوماته أو أدواته أو مواده الأولية في التوصل إلى هذا الابتكار ما لم يتفق كتابة على غير ذلك.

المادة ٢٨

المصنفات التي لا تحمل اسم مؤلفها، أو التي تحمل اسماً مستعاراً، يعد الناشر لها مفوضاً من المؤلف في مباشرة الحقوق المقررة له في هذا القانون ما لم يثبت عكس ذلك.

المادة ٢٩

لا يجوز لمن قام بعمل صورة لآخر أن ينشر أو يعرض أو يوزع أصلها أو نسخاً منها دون إذن من تمثله الصورة، ما لم يتفق على خلافه.

ومع ذلك يجوز نشر الصورة بمناسبة حوادث وقعت علناً، أو كانت تتعلق بأشخاص ذوي صفة رسمية أو عامة أو يتمتعون بشهرة محلية أو عالمية، على ألا يترتب على عرض الصورة أو تداولها في هذه الحالات مساس بشرف الشخص أو بسمعته واعتباره.

وتسري الأحكام السابقة على الصور أياً كانت الطريقة التي نفذت بها من رسم أو حفر أو أي وسيلة أخرى.

المادة ٣٠

لا يترتب على حقوق مؤلف المصنف الفوتوغرافي منع الغير من التقاط صور جديدة

للشيء المصور، ولو أخذت من ذات المكان وذات الظروف التي أخذت فيها الصور الأولى.

الفصل الخامس
القيود والاستثناءات على حقوق
المؤلف والحقوق المجاورة

المادة ٣١

مع عدم الإخلال بحقوق المؤلف الأدبية والمالية طبقاً لأحكام هذا القانون، يجوز استعمال الغير للمصنف في بعض الحالات الخاصة وبدون إذن صاحب حق المؤلف ودون أداء تعويض له، شريطة ألا يتعارض هذا الاستعمال مع الاستغلال العادي للمصنف ولا يلحق ضرراً غير مبرر بالمصالح المشروعة لصاحب الحق، مع ذكر المصدر واسم المؤلف كلما كان ذلك ممكناً.

ويدخل في عداد الاستعمال المشروع على وجه الخصوص ما يلي:

أولاً: نسخ المصنف الأصلي للاستعمال الشخصي المحض للناسخ بأي طريقة كانت وبشرط أن يكون المصنف قد نشر بصورة مشروعة وأن يكون قد حصل على ملكية النسخة الأصلية بشكل مشروع، باستثناء نسخ مصنفات الهندسة المعمارية المجسدة في شكل مبانٍ أو أي منشآت أخرى.

ثانياً: الاستشهاد بفقرات من ذلك المصنف في مصنف آخر، بشرط أن يكون الاستشهاد متمشياً مع العرف الجاري وغير جوهري، وبالقدر الذي يسوغه الهدف المنشود، وأن يذكر المصدر واسم المؤلف، وينطبق ذلك على الخلاصات الصحفية المنقولة من الصحف والدوريات.

ثالثاً: نسخ أجزاء قصيرة من المصنف لأغراض التدريس والأغراض التعليمية في المنشآت التعليمية وذلك فقط في حدود الهدف التعليمي المنشود، ويشترط في هذا الشأن ما يأتي:

١- ألا يتم النسخ لغرض تجاري، أو بقصد الربح.

٢- أن يكون النسخ في مرة أو مرات وأوقات منفصلة غير متصلة.

٣- أن يشار إلى اسم صاحب الحق وعنوان المصنف على كل نسخة.

رابعاً: أداء المصنف في اجتماعات داخل إطار عائلي أو للطلبة لغاية تعليمية ما دام ذلك يتم دون تحصيل مقابل مالي مباشر أو غير مباشر.

خامساً: عمل نسخة وحيدة من برنامج الحاسب الآلي بمعرفة الشخص الذي حصل على ملكية النسخة الأصلية بصورة مشروعة لاستخدامها في أحد الأغراض الآتية:

١- تعديل أو تحوير النسخة الأصلية للبرنامج بما يتلاءم مع احتياجات المرخص له بالتشغيل.

٢- دراسة الأفكار والنظريات التي يقوم عليها البرنامج من خلال الهندسة العكسية.

٣- تعديل اللغة التي كتبت بها اللغة الأصلية للبرنامج من لغة المصدر إلى لغة الآلة.

٤- الحفظ أو الإحلال عند فقد النسخة الأصلية أو تلفها.

٥- إعداد مواد أو برامج يُتعامل بها مع البرنامج الأصلي.

٦- تعديل الأخطاء الواردة في البرنامج أو تصويبها أو لمعالجة ضعف أمني لزيادة فاعلية التشغيل ورفع كفاءته.

٧- اختبار البرنامج وتأمين الشبكة التي يشكل البرنامج جزءاً منها.

سادساً: عمل نسخة إلكترونية مؤقتة في الأحوال الآتية:

١- إذا كانت عابرة أو عرضية.

٢- إذا كانت جزءاً أساسياً من عملية تقنية متكاملة.

٣- إذا كان الغرض الأساسي من النسخة هو تمكين نقل المصنف ضمن شبكة إلى طرف ثالث بواسطة وسيط أو للاستخدام القانوني للأعمال التي ليس لها أهمية اقتصادية مستقلة.

سابعاً: نقل أو نسخ المقالات المنشورة في الصحف والدوريات عن موضوعات جارية أو المصنفات التي تم بثها ذات الطابع المماثل بشرط ذكر المصدر بوضوح واسم المؤلف إن وجد.

ثامناً: نسخ الخطب المعروضة علناً على الجمهور، وذلك إذا تم النسخ من قبل وسائل الإعلام وما يقتضيه الصالح العام شريطة ذكر اسم المؤلف بوضوح، وللمؤلف أن يحتفظ بحق نشر هذه المصنفات بالطريقة التي يراها.

تاسعاً: نسخ أي مصنف تم بثه يمكن أن يشاهد أو يسمع بمناسبة عرض أحداث جارية عن طريق التصوير الثابت أو المتحرك، بشرط أن يكون ذلك في حدود الهدف المراد تحقيقه، مع ضرورة الإشارة إلى المصدر بصورة واضحة.

عاشراً: إنتاج تسجيلات مؤقتة من قبل هيئات البث بوسائلها الخاصة، دون إلحاق الضرر بحقوق المؤلف وذلك بعمل نسخة واحدة أو أكثر لأي مصنف محمي يرخص لها ببثه أو عرضه، على أن تتلف جميع النسخ في مدة لا تجاوز سنة من تاريخ إعدادها، أو مدة أطول بموافقة المؤلف، ويجوز الاحتفاظ بنسخ من هذا التسجيل ضمن محفوظات رسمية وما يقتضيه الصالح العام.

حادي عشر: نقل مقتطفات قصيرة من مصنفات سبق نشرها، أو رسوم، أو صور، أو تصميمات، أو خرائط إلى الكتب المدرسية المعدة لمناهج التعليم، وإلى كتب التاريخ والآداب والفنون، على أن يكون هذا النقل بقدر الضرورة، شريطة أن يُذكر المصدر واسم المؤلف.

ثاني عشر: تبادل الوثائق بين المكتبات، وذلك عن طريق الفاكس أو البريد أو النقل الإلكتروني الآمن شريطة أن يُحذف الملف على الفور بعد طباعة نسخة ورقية من المصنف لبحث غير تجاري أو للاستخدام الشخصي لرواد المكتبة المستقبلة.

ثالث عشر: الأرشيف والمكتبات والمتاحف وصالات العرض التي تمولها الحكومة ويكون لها توزيع نسخ من المصنفات كجزء من نشاطها وفقاً لما يلي:

أ- يسمح لهذه المؤسسات بنسخ مجموعة المصنفات لديها لغرض توفير نسخ احتياطية ولغرض الحفظ وتحويل المصنف إلى شكل رقمي تلبية لتطوير حاجات تلك الجهات وتشغيلها إلكترونياً.

ب- إذا كان المصنف أو نسخة منه ضمن مجموعة لدى إحدى الجهات المشار إليها وكانت غير مكتملة، يجوز لها إكمال الأجزاء المفقودة بأي طريقة مشروعة.

ج- المصنف الذي يجب توافره في مجموعاتها في شكلها المختار، إذا كان ليس بإمكانها

إيجاد تلك المصنفات في هذا الشكل المعين في السوق أو عن طريق الناشر.

د- نسخ المصنف عند استحالة الحصول على إجازة من المؤلف أو صاحب الحق أو عندما لا يكون المصنف متاحاً للبيع أو النشر.

هـ - المصنفات المنسوخة وفقاً للبنود السابقة يمكن استخدامها لأغراض شخصية أو دراسية في داخل المبنى معاً وبدون المعدات الإلكترونية، كما يمكن إعارتها للمستخدم.

رابع عشر: تصوير نسخة من المصنف بواسطة المكتبات العامة أو مراكز التوثيق غير التجارية وذلك بالشروط الآتية:

أ- أن يكون النسخ محدود بغرض تلبية طلب شخص طبيعي لأغراض الدراسة أو البحث.

ب- أن يكون النسخ بهدف المحافظة على النسخة الأصلية أو لتحل النسخة محل النسخ التي تفقد أو تتلف أو تصبح غير صالحة للاستخدام وأن يستحيل الحصول على بديل لها بشروط معقولة.

خامس عشر: استخدام المصنف لأغراض الكاريكاتير والمحاكاة والتقليد دون إلحاق ضرر بالمؤلف، مع ذكر اسمه.

سادس عشر: تسهيل وصول المصنف لشخص ذي إعاقة دون إذن المؤلف واتخاذ أي خطوات وسيطة لتحقيق هذا الهدف، وذلك وفقاً للشروط الآتية:

أ- أن يكون الشخص الذي يرغب في اتخاذ هذا النشاط لديه حق الوصول الشرعي إلى هذا المصنف أو نسخة منه.

ب- أن يحوّل المصنف إلى شكل يسهل الاطلاع عليه، وذلك باستخدام أي وسائل مطلوبة لتصفح المعلومات في حدود ما يمكن وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المصنف، ولكن لا يقوم بأي تغييرات غير تلك اللازمة لوصول الأشخاص من ذوي الإعاقة إلى المصنف.

ج- أن يتم ذلك على أساس غير ربحي.

ويجوز للشخص من ذوي الإعاقة الذي حصل على نسخة من المصنف، عمل نسخة لاستخدامه الشخصي.

كما يجوز استيراد وتصدير من وإلى دولة الكويت المصنفات المعدة في شكل يسهل للشخص من ذوي الإعاقة الاطلاع عليها.

سابع عشر: عرض جزء من المصنف الأصلي أو المنسوخ للعامة لغرض الترويج له.

ثامن عشر: استعمال جزء محدود من المصنف المنشور بشكل قانوني من أجل نقده أو دعم وجهة نظر ما بشرط ألا يتجاوز حجم الجزء المستعمل ما هو ضروري ومتعارف عليه وعلى أن يذكر دائماً اسم المؤلف.

تاسع عشر: عرض أو أداء مصنف بشكل علني في المناسبات الرسمية وذلك ضمن الحدود التي تتطلبها مثل تلك المناسبات على أن يذكر اسم المؤلف والمصدر.

عشرون: يجوز للصحف أو الدوريات أو هيئات البث دون إذن صاحب حق المؤلف ودون أداء تعويض له شريطة ذكر المصدر واسم المؤلف، القيام بالأعمال الآتية:

١- نشر مقتطفات من مصنفاته التي أتيحت للجمهور بصورة مشروعة، ومقالاته المنشورة المتعلقة بالموضوعات التي تشغل الرأي العام في وقت معين ما لم يكن

المؤلف قد حظر ذلك عند النشر، وبشرط الإشارة إلى المصدر الذي نقلت عنه وإلى اسم المؤلف وعنوان المصنف.

٢- نشر الخطب والأحاديث التي تلقى في الندوات والجلسات العلنية الاجتماعية والعلمية والأدبية والفنية والسياسية والدينية، وفي المجالس النيابية والهيئات التشريعية والإدارية، ومع ذلك يظل للمؤلف أو خلفه الحق في جمع هذه المصنفات في مجموعات تنسب إليه.

٣- نشر مقتطفات من مصنف سمعي أو بصري أو سمعي بصري متاح للجمهور وذلك في سياق التغطية الإخبارية للأحداث الجارية.

ويقع باطلاً كل اتفاق مخالف للقيود والاستثناءات الواردة في هذا الفصل.

المادة ٣٢

تطبق الاستثناءات الواردة على الحقوق المالية للمؤلف المنصوص عليها في هذا القانون على الحقوق المالية لأصحاب الحقوق المجاورة بما لا يتعارض مع طبيعة هذه الحقوق.

المادة ٣٣

لكل شخص كويتي طبيعي أو اعتباري ذي مصلحة أن يطلب من رئيس المجلس أو من يفوضه منحه ترخيصاً غير استئثارياً وغير قابل للتنازل إلى الغير للنسخ أو الترجمة لأي مصنف من المصنفات المنشورة، دون إذن صاحب الحق. وتمنح رخص الترجمة لغايات التعليم المدرسي أو الجامعي أو البحوث، أما رخص النسخ فتمنح فقط لاستعمالها في إطار التعليم المدرسي أو الجامعي. وتمنح تلك التراخيص نظير تعويض عادل لصاحب الحق أو خلفه تقدره المحكمة المختصة.

ويكون إصدار الترخيص بقرار مسبب من الوزير المختص يحدد فيه النطاق الزمني والمكاني للاستخدام، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.

الباب الثالث

الإدارة الجماعية لاقتضاء الحقوق والإجراءات التحفظية والعقوبات

الفصل الأول

الإدارة الجماعية لاقتضاء الحقوق والإجراءات التحفظية

المادة ٣٤

يجوز لأصحاب حق المؤلف والحقوق المجاورة ولخلفهم الخاص والعام أن يوكلوا أمر إدارة كافة الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون وتحصيل مقابل أو تعويضات عنها إلى جمعيات أو شركات تؤلف فيما بينهم وفقاً لقانون الأندية وجمعيات النفع العام، وقانون الشركات المشار إليهما.

ويصدر رئيس المجلس ترخيصاً بمزاولة نشاط جمعيات أو شركات الإدارة الجماعية. وتكون آلية عملها ومتابعة أدائها والإشراف عليها وتحديد الرسوم المستحقة وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.

المادة ٣٥

يختص القضاء المستعجل بناء على طلب ذوي الشأن القيام بالإجراءات التالية أو غيرها من الإجراءات التحفظية المناسبة، وذلك عند الاعتداء على أي حق من

الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون:

١- إجراء إثبات وصف تفصيلي للمصنف أو الأداء أو التسجيل الصوتي أو برنامج البث.

٢- وقف نشر المصنف أو الأداء أو التسجيل الصوتي أو برنامج البث أو عرضه أو نسخه أو صناعته مؤقتاً لفترة محددة، يجوز مدها إلى أن يفصل في النزاع الموضوعي.

٣- التحفظ على المصنف أو التسجيل الصوتي أو برنامج البث الأصلي وعلى نسخه وكذلك على المواد والأجهزة والأدوات التي تستعمل في إعادة نشر هذا المصنف أو الأداء أو التسجيل الصوتي أو برنامج البث، أو استخراج نسخ منه، بشرط أن تكون تلك المواد غير صالحة إلا لإعادة نشر المصنف أو الأداء أو التسجيل الصوتي أو برنامج البث.

٤- إثبات واقعة الاعتداء على الحق محل الحماية.

٥- حصر الإيراد الناتج عن استغلال المصنف أو التسجيل الصوتي أو برنامج البث والتحفظ عليه في جميع الأحوال.

ولرئيس المحكمة أن يأمر بندب خبير أو أكثر لمعاونة المكلف بالتنفيذ.

وللمحكمة أن تلزم المعتدي على الحق بتعويض عادل ومناسب عن الضرر الذي لحق صاحب الحق جراء ذلك الاعتداء.

المادة ٣٦

للموظفين الذين يحددهم رئيس المجلس بناءً على ترشيح المكتبة وأن يصدر بهم قراراً من الوزير المختص بمنحهم صفة الضبطية القضائية لمراقبة تنفيذ هذا القانون تفتيش المطابع والمكتبات ودور النشر والأماكن العامة، وضبط الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكامه وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها إلى النيابة العامة، ولهم الاستعانة برجال الشرطة في أداء عملهم عند الحاجة. وعلى الوزير المختص تقديم التسهيلات المالية والإدارية اللازمة لهؤلاء الموظفين لتمكينهم من القيام بعملهم.

ويجوز بقرار مسبب من الوزير المختص وبعد إخطار الجهة المخالفة ومنحها مهلة ٧ أيام عمل من الرد كتابياً على المخالفة غلق المنشأة المخالفة إدارياً ومؤقتاً لمدة أقصاها ثلاثة أشهر، وفي حالة العود يجوز الأمر بسحب الترخيص، ولصاحب العلاقة التظلم من القرار خلال مدة أقصاها ستون يوماً.

المادة ٣٧

يجوز للإدارة العامة للجمارك من تلقاء نفسها أو بناء على طلب صاحب الحق أن تأمر بقرار مسبب بعدم الإفراج الجمركي عن سلع تمثل اعتداء على أحد الحقوق المحمية وفقاً لأحكام هذا القانون، ويقدم طلب عدم الإفراج إلى مدير عام الإدارة العامة للجمارك، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لأحكام هذا القانون.

المادة ٣٨

يجوز لصاحب الحق في المصنف الأدبي أو الفني أو العلمي الخاضع لأحكام هذا القانون أن يودع على نفقته نسخ من المصنف لدى المكتبة، ويعد ذلك قرينة على ملكية المودع قابلة لإثبات العكس.

وتنشئ المكتبة سجلاً لإيداع المصنفات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات هذا الإيداع.

المادة ٣٩

تحدد اللائحة التنفيذية الرسوم المستحقة والإجراءات المتبعة بموجب هذا القانون ولائحته التنفيذية.

المادة ٤٠

يجوز لذوي الشأن التظلم من القرارات الصادرة برفض الإيداع والتسجيل وإصدار الشهادات بذلك وفقاً للقواعد، وفي حالة الرفض يجب أن يكون مسبباً وخلال شهر من تقديم الطلب، وإلا اعتبر التظلم مقبولاً.

الفصل الثاني:
العقوبات

المادة ٤١

تطبق العقوبات الواردة في هذا الفصل دون الإخلال بالاستثناءات الواردة بالمادتين ٣١، ٣٢ من هذا القانون.

المادة ٤٢

تتولى النيابة العامة دون غيرها سلطة التحقيق والتصرف والادعاء في جميع الجرائم الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون، وتختص دائرة الجنايات في المحكمة الكلية بنظر جميع الدعاوى الجزائية المنصوص عليها فيه، وتستأنف أحكامها أمام محكمة الاستئناف، ويجوز الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف بطريق التمييز.

المادة ٤٣

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على خمسين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بغير إذن كتابي من المؤلف أو صاحب الحق المجاور أو من يخلفهما بأي من الأفعال الآتية:

١- الاعتداء على حق من الحقوق الأدبية أو المالية للمؤلف أو صاحب الحقوق المجاورة المنصوص عليها في هذا القانون بما في ذلك إتاحة أي مصنف للجمهور أو عرض أي مصنف أو أداء أو تسجيل صوتي أو برنامج البث مما تشمله الحماية المقررة في هذا القانون عبر أجهزة الحاسب الآلي أو شبكات المعلومات أو شبكات الاتصالات أو غيرها من الطرق أو الوسائل الأخرى.

٣- بيع أو تأجير مصنف أو تسجيل صوتي أو برنامج بث محمي طبقاً لأحكام هذا القانون أو طرحه للتداول بأي صورة من الصور.

المادة ٤٤

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أياً من الأفعال الآتية:

١- تصنيع أو تجميع أو استيراد أو تصدير بغرض البيع أو التأجير أو الإتجار أو التوزيع أي جهاز أو وسيلة أو أداة مصممة أو معدة خصيصاً للتحايل على تدابير الحماية التكنولوجية التي يستخدمها المؤلف أو صاحب الحق المجاور.

٢- اختراق تدابير الحماية التكنولوجية التي يستخدمها المؤلف أو صاحب الحق

المجاور لحماية الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون أو للمحافظة على جودة ونقاء نسخ المصنفات، دون وجه حق.

٣- إزالة أو تعطيل أو تعييب لأية حماية تقنية أو معلومات إلكترونية تستهدف تنظيم وإدارة المعلومات الضرورية لإدارة الحقوق المقررة في هذا القانون دون وجه حق.

٤- حذف أو تغيير أي معلومات واردة في شكل إلكتروني تكون ضرورية لإدارة الحقوق المقررة في هذا القانون دون وجه حق.

٥- توزيع أو استيراد لأغراض التوزيع أو بث أو نقل إلى الجمهور أو الإتاحة له، مصنفات أو موضوعات الحقوق المجاورة أو نسخاً منها مع علمه أنه قد حذفت منها أو غيرت فيها معلومات واردة في شكل إلكتروني تكون ضرورية لإدارة الحقوق المقررة في هذا القانون دون وجه حق.

٦- تخزين أو تحميل أي نسخة من برامج الحاسب الآلي أو تطبيقاته أو قواعد البيانات على الحاسب الآلي دون إجازة من المؤلف أو صاحب الحق المجاور أو خلفهما.

المادة ٤٥

يحكم بمصادرة النسخ محل الجريمة أو المتحصلة منها وكذلك المعدات والأدوات التي استخدمت في ارتكابها وللمحكمة أن تأمر بإتلافها، فيما عدا الأعمال المعمارية المشيدة، وفق الاشتراطات البيئية، وذلك فضلاً عن العقوبات المقررة للجرائم المذكورة في المادتين ٤٣، ٤٤ .

ويجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تحكم بإغلاق المنشأة التي ارتكبت فيها الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر، كما يجوز لها الحكم بسحب الترخيص وبغلق المنشأة نهائياً في حالة العود.

وللمحكمة أن تأمر بنشر ملخص الحكم النهائي الصادر بالإدانة في جريدتين يوميتين على نفقة المحكوم عليه.

المادة ٤٦

في حالة العود لارتكاب إحدى الجرائم المشار إليها في المادتين ٤٣، ٤٤ من هذا القانون خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم النهائي يزاد الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانوناً بمقدار النصف.

المادة ٤٧

يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يحول دون أداء الموظفين المنصوص عليهم بالمادة ٣٦ لعملهم أو حجب أي معلومات أو سجلات يطلبون الاطلاع عليها.أحكام ختامية

المادة ٤٨

يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.

المادة ٤٩

يُلغى القانون رقم ٢٢ لسنة ٢٠١٦ في شأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة،

والقانون رقم ٦٤ لسنة ١٩٩٩ في شأن حقوق الملكية الفكرية، كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.

المادة ٥٠

يُصدر الوزير المختص اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق خلال سنة من تاريخ العمل به، وتظل اللوائح والقرارات المعمول بها نافذة فيما لا يتعارض مع أحكامه حتى تُعدل أو تُلغى.

المادة ٥١

على الوزراء -كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في: ٢٠ ذو القعدة ١٤٤٠هـ

قانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٢٠
في شأن حق الاطلاع على المعلومات

الفهرس	المواد	الصفحة
الفصل الأول : التعريفات	١	٥٦٤
الفصل الثاني : الإطلاع علي المعلومات	٢	٥٦٤
الفصل الثالث : إفصاح الجهة	٥	٥٦٥
الفصل الرابع : طلب الحصول علي المعلومات	٦	٥٦٥
الفصل الخامس : حماية المعلومات	١٢	٥٦٦
الفصل السادس : العقوبات	١٤	٥٦٧
الفصل السابع : أحكام ختامية	١٦	٥٦٧

قانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٢٠
في شأن حق الاطلاع على المعلومات

بعد الاطلاع على الدستور.

وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم ١٦ لسنة ١٩٦٠ والقوانين المعدلة له.

وعلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٦٠ والقوانين المعدلة له.

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نص:

الفصل الأول
التعريفات

المادة ١

في تطبيق أحكام هذا القانون يُقصد بالكلمات المعنى الموضح قرين كل منها:

- الجهة/ الجهات: الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والشركات الكويتية التي تساهم فيها الدولة أو إحدى الجهات المذكورة بنسبة تزيد على ٥٠٪ من رأس مالها، والشركات والمؤسسات الخاصة التي تحتفظ بمعلومات أو مستندات نيابة عن هذه الجهات.
- الموظف المختص: الموظف الذي تحدده الجهة لاستلام طلبات الحصول على المعلومات والنظر فيها والرد عليها.
- المعلومة: البيان، أو الإفادة أو المعرفة أو المضمون الذي يتصل بموضوع ما، وتكون المعلومة إما مكتوبة أو مرسومة أو مقروءة أو مسموعة أو مرئية، أو غيرها من الوسائل.
- الشخص: كل شخص طبيعي أو اعتباري له مصلحة في الحصول على المعلومة من الجهة.

الفصل الثاني
الاطلاع على المعلومات

المادة ٢

يحق لكل شخص الاطلاع على المعلومات التي في حوزة الجهات والحصول عليها بما لا يتعارض مع هذا القانون والتشريعات النافذة.

كما يحق له الاطلاع على القرارات الإدارية التي تمس حقوقه ومعرفة المعلومات التي يحتويها أي مستند يتعلق به.

المادة ٣

يجب على الجهات تسهيل الحصول على المعلومات للأشخاص وضمان كشفها في التوقيت وبالكيفية المنصوص عليها في هذا القانون.

كما يجب عليها أن تعين موظفًا مختصًّا أو أكثر للنظر في طلبات الحصول على المعلومات تكون لديه الخبرة والدراية الكافية في أعمالها، ومنحه الصلاحيات اللازمة للبحث والوصول إلى المعلومة المطلوبة وتقديمها لمن يطلبها.

المادة ٤

يجب على كل جهة تنظيم وتصنيف وفهرسة المعلومات والوثائق التي تتوافر لديها حسب الأصول المهنية والفنية المرعية، وتصنيف ما يجب اعتباره منها سريًّا ومحميًّا

طبقًا للقانون وذلك خلال سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون.

الفصل الثالث
إفصاح الجهة

المادة ٥

تلتزم الجهات بأن تنشر على موقعها الإلكتروني خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون دليلًا يحتوي على قوائم المعلومات المتاح الكشف عنها، وعلى الأخص ما يلي:

١- القوانين والنظم واللوائح والقرارات التي تعمل بموجبها، والسياسات العامة التي تؤثر على الأفراد، والإجراء المتبع في عمليات اتخاذ القرار بما في ذلك قنوات الإشراف والمساءلة.

٢- الهيكل التنظيمي والاختصاصات والوظائف والواجبات، وكذلك السياسات والوثائق التنظيمية.

٣- دليلًا بأسماء رؤساء الجهات وشاغلي الوظائف القيادية أو من في حكمهم، وسلطاتهم وواجباتهم، وآلية التواصل معهم.

٤- معلومات عن برامج ومشروعات وأعمال الجهة، والإجراءات التي يستطيع الأفراد على أساسها التعرف عليها بما في ذلك مؤشرات الأداء والجودة والمشتريات والمناقصات.

٥- وضع خاصية في الموقع الإلكتروني لمشاركة الأفراد بمقترحاتهم وآرائهم وشكاواهم في كل ما يتعلق بأعمال الجهة وآلية الرد عليهم.

٦- دليلًا مبسطًا حول كيفية تقديم طلب بالمعلومات لديها، وأية بيانات ذات صلة بمسئولي المعلومات.

٧- الخدمات وحقوق الانتفاع المقدمة للجمهور، وأية برامج دعم عامة وقائمة المستفيدين وشروط الاستفادة منها.

٨- الإعلان عن الوظائف العامة الشاغرة، وشروط وضوابط التعيين فيها، وأسماء ونتائج الاختبارات والمقابلات الشخصية للمقبولين.

٩- مواقع المواد السامة المستعملة والمشعة والنفايات الخطرة، وطبيعتها ومخاطرها وكمية الانبعاثات الصادرة عن التصنيع والإجراءات المتخذة لتحجيم الأضرار الناتجة عنها إن وجدت.

١٠- تحديد مواقع الألغام المتخلفة عن الحروب والإشارات الدالة عليها إن وجدت.

- وأية معلومات أخرى ترى الجهة ضرورة نشرها.

ويجب تحديث هذا الدليل كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

الفصل الرابع
طلب الحصول على المعلومات

المادة ٦

يقدم طلب الحصول على المعلومات كتابةً إلى الجهة التي لديها المعلومة على النموذج المعد لذلك مرفقًا به البيانات والمستندات على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.

المادة ٧

يجب على الموظف المختص فور تسلمه الطلب أن يعطي لمقدمه إشعارًا يبين فيه رقم الطلب وتاريخ تقديمه، ونوع المعلومة المطلوبة، والمدة اللازمة للرد عليها.

المادة ٨

يجب على الموظف المختص - بعد العرض على رئيس الجهة أو من يفوضه - الرد على الطالب خلال عشرة أيام عمل من تاريخ تسلمه، ويجوز تمديد هذه المدة لمدة مماثلة أو أكثر إذا كان الطلب يتضمن عددًا كثيرًا من المعلومات، أو كان الوصول إلى المعلومة يستوجب استشارة جهة أخرى مع إخطار الطالب بذلك. على ألا يزيد مجموع هذه المدد في جميع الأحوال على ثلاثة أشهر.

المادة ٩

يجب على الموظف المختص عند الموافقة على الطلب أن يمكن الشخص من الاطلاع على المعلومات الخاصة به، وتسليمه صورًا من الوثائق المرتبطة بها في حالة طلبها بعد سداد الرسم الذي تحدده اللائحة التنفيذية.

المادة ١٠

إذا احتوى الطلب على أكثر من معلومة، وكان بعضها يدخل في نطاق حماية الخصوصية المحددة في هذا القانون، فعلى الجهة تجزئة الطلب متى كان ذلك ممكنًا وإلا تم رفضه.

المادة ١١

يجب على الموظف المختص إخطار الطالب كتابةً برفض طلبه، مع بيان أسباب الرفض.

الفصل الخامس
حماية المعلومات

المادة ١٢

يحظر على الجهة الكشف عن المعلومة في الحالات الآتية:

١- إذا كان الكشف يمس الأمن الوطني أو الأمن العام أو القدرات الدفاعية، وتشمل:

- الأسلحة والتكتيكات والإستراتيجيات والقوات والعمليات العسكرية.
- المعلومات الاستخباراتية التي تتعلق بإحباط الأعمال العدوانية والجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي والخارجي.
- الاتصالات والمراسلات الدولية ذات الصلة بالشؤون الدفاعية والتحالفات العسكرية والمصالح الإستراتيجية للبلاد.

٢- إذا تقررت السرية بموجب الدستور أو قانون أو بقرار من مجلس الوزراء - بناءً على عرض الوزير المعني - باعتبار الأوراق التي تضمنتها سرية وللمدة التي يحددها المجلس.

٣- إذا كان ذلك يؤدي إلى التأثير بسير العدالة أو يترتب عليه ضرر بالغير.

٤- إذا كانت المعلومات تتعلق بالحياة الخاصة، أو الطبية أو الأحوال الشخصية أو الحسابات والتحويلات المصرفية إلا إذا وافق صاحب الصفة على كشفها.

٥- إذا كانت المعلومة تتضمن سرًّا تجاريًّا وكان من شأن نشرها إضعاف مصلحة

تجارية ومالية لذوي الشأن.

٦- إذا كانت المعلومة قد وصلت إلى الدولة عبر دولة أخرى أو منظمة دولية وكان من شأن نشرها الإضرار بالعلاقات مع تلك الدولة أو المنظمة.

٧- إذا كان من شأن الكشف عن المعلومة إحداث خطر جدي وجسيم يؤثر في اقتصاد الدولة أو المساس بالثقة العامة بالعملة أو على الصحة العامة أو البيئة.

٨- إذا كان الكشف عن المعلومة يسبب خطرًا على حياة فرد أو على صحته أو سلامته.

٩- إذا تقررت السرية بموجب قرار من المحكمة المختصة أو من النيابة العامة أو من الإدارة العامة للتحقيقات.

١٠- المعلومات المتعلقة بمنازعات الأسرة وقضايا الأحداث والتحقيقات الجارية في القضايا الجزائية.

المادة ١٣

في جميع حالات رفض الطلب أو عدم الرد يكون لمقدم الطلب تقديم تظلم إلى الجهة وعليها الرد عليه خلال ستين يومًا، ويكون رفض التظلم بكتاب مبينًا به أسباب الرفض، ويعتبر عدم الرد بمثابة رفض للتظلم.

وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات التظلم والبت فيه.

ولا يجوز اتخاذ إجراءات التقاضي قبل البت في التظلم.

الفصل السادس
العقوبات

المادة ١٤

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين:

١- كل موظف مختص امتنع عن تقديم المعلومة لمقدم الطلب بغير مسوغ قانوني.

٢- كل موظف مختص أعطى معلومة غير صحيحة لمقدم الطلب.

٣- من أتلف عمدًا الوثائق أو المستندات الخاصة بالمعلومات.

٤- كل من أخل بسرية المعلومات المقررة بموجب هذا القانون أو أي قانون آخر.

المادة ١٥

تختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق والتصرف والادعاء في جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

الفصل السابع
أحكام ختامية

المادة ١٦

تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير العدل وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ صدوره.

المادة ١٧

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

نائب أمير الكويت

نواف الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في: ١٢ محرم ١٤٤٢هـ

الموافق: ٣١ أغسطس ٢٠٢٠م

القانون رقم ٦١ لسنة ٢٠١٥
بشأن تنظيم وتركيب كاميرات
وأجهزة المراقبة الأمنية

القانون رقم ٦١ لسنة ٢٠١٥
بشأن تنظيم وتركيب كاميرات
وأجهزة المراقبة الأمنية

مادة ١

يقصد بالكلمات والعبارات التالية - في تطبيق أحكام هذا القانون - المعاني المبينة قرين كل منها :

الوزارة : وزارة الداخلية.

الوزير : وزير الداخلية.

الجهة المختصة : الجهة التي يحددها الوزير.

كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية : كل جهاز معد لالتقاط ونقل وتسجيل الصورة ، بهدف مراقبة وملاحظة الحالة الأمنية.

التسجيلات : ما يتم التقاطه ونقله وتسجيله بواسطة كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية.

المنشآت : الفنادق والشقق الفندقية والمجمعات التجارية والجمعيات التعاونية والمجمعات السكنية والبنوك والمصارف ومحلات الصرافة ومحلات بيع الذهب والمجوهرات والأندية الرياضية والثقافية ومراكز الشباب ومراكز التسوق والترفيه والمستشفيات والعيادات ، والمستودعات والمخازن الخاصة بالمواد الثمينة والمواد الخطرة ومحطات التزود بالوقود ، وغيرها من المنشآت التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء ، بناء على اقتراح الوزير.

مادة ٢

مع عدم الإخلال بأحكام المادة ٣ من هذا القانون ، يجب على مالكي المنشآت والمسئولين عن إدارتها ، تركيب كاميرات وأجهزة مراقبة أمنية بها وتشغيلها طوال اليوم ، على أن يكون لها غرفة تحكم مركزية.وللجهة المختصة - وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة - أن تلزم أياً من مالكي ومسئولي المنشآت بربط كاميراتها وأجهزة مراقبتها بأجهزة الجهة التي تحددها الجهة المختصة.

مادة ٣

تحدد بقرار من الوزير المواصفات الفنية لكاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية وفقاً لما هو معتمد محلياً وعالمياً ، وتحدد الجهة المختصة أماكن ونقاط وضعها وعددها في المنشآت.

مادة ٤

يجب الإشارة في المنشآت بلوحة أو لوحات واضحة ، إلى أنها مجهزة بكاميرات وأجهزة مراقبة أمنية ، وتحدد الجهة المختصة مواصفاتها وعددها وأماكن وضعها.

مادة ٥ [١]

يجب على جميع المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون الاحتفاظ بتسجيلات كاميرات وأجهزة المراقبة الامنية لمدة لاتقل عن مائة وعشرين (١٢٠) يوما متصلة ، على ان يحضر خلال هذه المدة اجراء أي تعديل أو محو أو حذف أو معالجة

١) مستبدلة وفق المرسوم بقانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠٢٦ بشأن تعديل بعض احكام القانون رقم ٦١ لسنة ٢٠١٥ في شأن تنظيم وتركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية

على تلك التسجيلات بأي وسيلة كانت .
ويجوز لتلك المنشآت بعد انقضاء مدة الحفظ المشار اليه في الفترة السابقة أن تعتمد نظاما خاصا بها لمدة الحفظ ، يتناسب مع طبيعة نشاطها وحجم منشآتها ، شرط ألا يتعارض ذلك مع المتطلبات الأمنية أو التنظيمية التي تحددها الجهة المختصة .

مادة ٦

مع عدم الإخلال بأحكام المادة ٥ يحظر تسليم أو نقل أو تخزين أو إرسال أو نشر أي من التسجيلات المشار إليها ، إلا بموافقةٍ كتابيةٍ من جهة التحقيق المختصة أو المحكمة المختصة.

مادة ٧

على مالكي المنشآت والمسئولين عن إدارتها صيانة كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية وتحديثها ، بصفةٍ دورية ومستمرةٍ ، لضمان حسن أدائها لأغراضها ، واستمرارية مطابقتها للمواصفات الفنية.

مادة ٨

يكون للموظفين الذين يعينهم الوزير المختص لضبط المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون صفة الضبطية القضائية ، ولهم في سبيل تأدية أعمالهم دخول المنشآت وتفتيشها وضبط المخالفات والمواد موضوع المخالفة وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها إلى جهة التحقيق المختصة.

المادة ٨ مكرر ا [١]

يجوز للجهة المختصة - بناءا على طلب المنشأة المخالفة - قبول الصلح في حالة مخالفة المنشأة لأحكام أحد المواد (٢، ٤، ٥، ٧) من القانون .
ويقدم طلب الصلح خلال سبعة أيام عمل من تاريخ اعلان محضر الضبط .
وفي حالة قبول الصلح تمنح المنشأة المخالفة مهلة لاتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ القبول لتصحيح المخالفة وازالة آثارها ، مع سداد مبلغ التسوية المحدد ، ويحدد الوزير بقرار شروط الصلح واجراءاته . وفي حالة لم تقم المنشأة بتصحيح المخالفة وبإزالة آثارها وسدادها لمبلغ التسوية خلال المهلة المحددة ، كان للجهة المختصة إحالتها لجهة التحقيق المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة قبلها ، ويترتب على تمام الصلح انقضاء الدعوى الجزائية قبل المنشأة المخالفة .

المادة ٨ مكررا ١ [٢]

تحدد قيمة التسوية في حال قبول الصلح وفقا لما يلي : -
١- دفع مبلغ ألف دينار في حالة مخالفة أحكام المادة (٥) .
٢- دفع مبلغ خمسمائة دينار في حالة مخالفة أحكام المادتين (٢، ٧) .
٣- دفع مبلغ مائتين وخمسين دينار في حالة مخالفة أحكام المادة (٤) .
ويسدد هذا المبلغ للجهة المختصة خلال المهلة المحددة في المادة (٨ مكررا) .

مادة ٩

يحظر تركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية في الأماكن المعدة للسكني أو للنوم أو غرف العلاج الطبيعي أو غرف تبديل الملابس ودورات المياه والمعاهد الصحية النسائية والصالونات النسائية أو أي مواقع يتعارض وضع الكاميرات فيها مع الخصوصية الشخصية وتوضح في اللائحة التنفيذية ، ويجوز بقرارٍ من الوزير إضافة

١-٢)مضافة وفق المرسوم بقانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠٢٦ بشأن تعديل بعض احكام القانون رقم ٦١ لسنة ٢٠١٥ في شأن تنظيم وتركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية

أماكن أخرى.

مادة ١٠

يجوز لجهة التحقيق أو المحكمة اعتبار التسجيلات التي تتم بواسطة كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية ، بمثابة دليل .

مادة ١١

يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من يخالف أيا من أحكام المادتين ٢ و ٧ من هذا القانون.

مادة ١٢

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من يخالف أيا من أحكام المواد ٥ و٦ و٩ من هذا القانون.

مادة ١٣

يعاقب كل من يخالف حكم المادة ٤ من هذا القانون بالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار.

مادة ١٤

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات و لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من قام عمداً بالإساءة أو التشهير بالغير وذلك بالتقاط أو استخراج صورة أو مقطع فيديو أو أكثر من التسجيلات أو نشرها باستعمال الكاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية المنصوص عليها في هذا القانون.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات ولا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين ، إذا اقترنت الأفعال المشار إليها في الفقرة السابقة بالتهديد أو الابتزاز أو تضمنت استغلال الصورة أو مقطع الفيديو المأخوذ عنها بأية وسيلة في الإخلال بالحياء أو المساس بالأعراض.

مادة ١٥

على المنشآت القائمة وقت العمل بهذا القانون ، توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكامه ، خلال سنة من تاريخ العمل به.

مادة ١٦

يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

مادة ١٧

على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت

صباح الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في: ٢٠ رمضان ١٤٣٦هـ

الموافق: ٧ يوليو ٢٠١٥م

القانون رقم ٢٠ لسنة ٢٠١٤
في شأن المعاملات الإلكترونية

الفهرس	المواد	الصفحة
ديباجة		٥٧٤
الفصل الأول تعريفات	١	٥٧٥
الفصل الثانى أحكام عامة	٢	٥٧٧
الفصل الثالث المستند أو السجل الإلكترونى	٨	٥٧٨
الفصل الرابع التوقيع الإلكترونى	١٨	٥٨٠
الفصل الخامس الإستخدام الحكومى للمستندات والتوقيعات الإلكترونية	٢٦	٥٨٢
الفصل السادس الدفع الإلكترونى	٢٨	٥٨٣
الفصل السابع الخصوصية وحماية البيانات	٣٢	٥٨٤
الفصل الثامن العقوبات	٣٧	٥٨٥

القانون رقم ٢٠ لسنة ٢٠١٤
في شأن المعاملات الإلكترونية

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى المرسوم الأميري رقم ٥ لسنة ١٩٥٩ بقانون التسجيل العقاري والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم ١٦ لسنة ١٩٦٠ بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٦٠ بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون رقم ٤ لسنة ١٩٦١ بإصدار قانون التوثيق والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون رقم ٥ لسنة ١٩٦١ بتنظيم العلاقات القانونية ذات العنصر الأجنبي،

وعلى القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له،

وعلى المرسوم بالقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٩ في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،

وعلى المرسوم بالقانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٨٠ بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له،

وعلى المرسوم بالقانون رقم ٣٩ لسنة ١٩٨٠ بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له،

وعلى المرسوم بالقانون رقم ٦٧ لسنة ١٩٨٠ بإصدار القانون المدني والقوانين المعدلة له،

وعلى المرسوم بالقانون رقم ٦٨ لسنة ١٩٨٠ بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٨٢ بشأن نظام المعلومات المدنية،

وعلى القانون رقم ٥١ لسنة ١٩٨٤ في شأن الأحوال الشخصية والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون رقم ١ لسنة ١٩٩٣ بشأن حماية الأموال العامة والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون رقم ٦٤ لسنة ١٩٩٩ في شأن حقوق الملكية الفكرية،

وعلى القانون رقم ٧ لسنة ٢٠١٠ بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية،

وعلى المرسوم بالقانون رقم ٢٤ لسنة ٢٠١٢ بشأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد،

وعلى المرسوم بالقانون رقم ٢٥ لسنة ٢٠١٢ بإصدار قانون الشركات، والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون رقم ١٠٦ لسنة ٢٠١٣ في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب،

وعلى المرسوم الصادر في ٤/ ٤/ ١٩٧٩ في شأن نظام الخدمة المدنية،

وعلى المرسوم رقم ٢٦٦ لسنة ٢٠٠٦ بإنشاء الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات

والمراسيم المعدلة له،

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

الفصل الأول
تعريفات

مادة ١

في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمصطلحات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها وفقًا لما يلي:-

إلكتروني: كل ما يتصل بتكنولوجيا المعلومات وذو قدرات كهربائية، أو رقمية أو مغناطيسية أو بصرية أو كهرومغناطيسية أو ضوئية أو وسائل أخرى مشابهة سلكية كانت أو لاسلكية وما قد يستحدث من تقنيات في هذا المجال.

الكتابة الإلكترونية: كل حروف، أو أرقام أو رموز أو أي علامات أخرى تثبت على دعامة إلكترونية أو رقمية أو ضوئية أو أية وسيلة أخرى مشابهة وتعطي دلالة قابلة للإدراك، ويمكن استرجاعها لاحقًا.

البيانات الإلكترونية: بيانات ذات خصائص إلكترونية في شكل نصوص، أو رموز أو أصوات أو رسوم أو صور أو برامج حاسب آلي أو قواعد للبيانات.

نظام المعالجة الإلكترونية للبيانات: نظام إلكتروني لإنشاء، أو إدخال، أو استرجاع، أو إرسال أو استلام أو استخراج أو تخزين أو عرض أو معالجة المعلومات أو الرسائل إلكترونيًّا.

الدعامة الإلكترونية: الوسط والآلية الإلكترونية التي تستخدم في حفظ المعلومات الإلكترونية.

المستند أو السجل الإلكتروني: مجموعة بيانات أو معلومات يتم إنشاؤها، أو تخزينها، أو استخراجها، أو نسخها، أو إرسالها، أو إبلاغها أو استقبالها كليًّا أو جزئيًّا بوسيلة إلكترونية، على وسيط ملموس أو على أي وسيط إلكتروني آخر، وتكون قابلة للاسترجاع بشكل يمكن فهمه.

الرسالة الإلكترونية: بيانات إلكترونية ترسل أو تستلم بوسائل إلكترونية أيًّا كانت وسيلة استخراجها في المكان المستلمة فيه.

المنشئ: الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يقوم أو يتم بالنيابة عنه إرسال المستند أو السجل عن طريق رسالة إلكترونية، أو من يثبت قيامه بإنشاء أو إرسال المستند أو السجل قبل حفظه.

ولا يعتبر -منشئًا- الجهة التي تقوم به بمهمة مزود خدمات فيما يتعلق بإنتاج، أو معالجة أو إرسال أو حفظ ذلك المستند أو السجل الإلكتروني وغير ذلك من الخدمات المتعلقة بها.

المرسل إليه: الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي قصد منشئ المستند أو السجل توجيهه إليه، ولا يعتبر مرسلاً إليه الشخص الذي يقوم بتزويد الخدمات فيما يتعلق باستقبال، أو معالجة، أو حفظ المستند، أو السجل الإلكتروني وغير ذلك من الخدمات المتعلقة بها.

المعاملة الإلكترونية: أي تعامل أو اتفاق يتم إبرامه أو تنفيذه كليًّا أو جزئيًّا بواسطة وسائل ومراسلات إلكترونية.

النظام الإلكتروني المؤتمت: برنامج أو نظام إلكتروني لحاسب آلي تم إعداده ليتصرف أو يستجيب لتصرف بشكل مستقل، كليًّا أو جزئيًّا، دون تدخل أو إشراف أي شخص طبيعي في الوقت الذي يتم فيه التصرف أو الاستجابة له.

التوقيع الإلكتروني: البيانات التي تتخذ هيئة حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات أو غيرها وتكون مدرجة بشكل إلكتروني أو رقمي أو ضوئي أو أي وسيلة أخرى مماثلة في مستند أو سجل إلكتروني أو مضافة عليها أو مرتبطة بها بالضرورة ولها طابع يسمح بتحديد هوية الشخص الذي وقعها ويميزه عن غيره.

التوقيع الإلكتروني المحمي: التوقيع الإلكتروني المستوفي لشروط المادة ١٩ من هذا القانون.

أداة التوقيع الإلكتروني: جهاز أو بيانات إلكترونية معدة بشكل فريد لتعمل بشكل مستقل أو بالاشتراك مع أجهزة وبيانات إلكترونية أخرى على وضع توقيع إلكتروني لشخص معين، وتشمل هذه العملية أية أنظمة أو أجهزة تنتج أو تلتقط بيانات فريدة مثل رموز أو مناهج حسابية أو حروف أو أرقام أو مفاتيح خصوصية أو أرقام تعريف الشخصية أو خواصها.

الموقع: الشخص الطبيعي أو المعنوي الحائز على بيانات وأداة إنشاء توقيع إلكتروني خاصة به ويقوم بالتوقيع عن نفسه أو عمن ينيبه أو يمثله قانونًا على المستند أو السجل الإلكتروني أو الرسالة الإلكترونية باستخدام هذه الأداة وتلك البيانات.

الدفع الإلكتروني: عملية تحويل وسداد النقود عن طريق الوسائل الإلكترونية.

وسيلة الدفع الإلكتروني: الوسيلة التي تمكن صاحبها من القيام بعمليات الدفع الإلكتروني.

المؤسسة المالية: البنك أو شركة التمويل أو شركة الاستثمار «نشاط تمويل» أو شركة الصرافة الخاضعين لرقابة بنك الكويت المركزي أو أي مؤسسة يصرح لها بإجراء التحويلات النقدية أو المدفوعات الإلكترونية وفقًا لأحكام القوانين النافذة.

القيد غير المشروع: أي قيد مالي على حساب العميل نتيجة رسالة إلكترونية أرسلت باسمه دون علمه أو موافقته أو دون تفويض منه.

مزود خدمات التصديق: الشخص الطبيعي أو المعنوي المعتمد والمرخص له من الجهة المختصة بإصدار شهادات تصديق إلكترونية أو أية خدمات أو مهمات متعلقة بها وبالتوقيعات الإلكترونية والمنظمة بموجب أحكام القانون.

شهادة التصديق الإلكتروني: الشهادة التي تصدر من الجهة المرخص لها والتي تصادق على إثبات نسبة التوقيع الإلكتروني إلى شخص معين وتثبت الارتباط بين الموقع وبيانات إنشاء التوقيع استنادًا إلى إجراءات توثيق معتمدة.

ختم الوقت: معلومات يتم توفيرها عن طريق مزود خدمات التصديق يتم بموجبها تحديد تاريخ ووقت إنشاء وإرسال وتسلم المستندات والرسائل الإلكترونية بدقة بحيث تعتبر حجة على الكافة.

الجهة المختصة: الجهة التي تعهد إليها الدولة الإشراف على إصدار التراخيص اللازمة لمزاولة خدمات التصديق الإلكتروني والتوقيع الإلكتروني وغير ذلك من الأنشطة في مجال المعاملات الإلكترونية والمعلومات.

التشفير: عملية تحويل نص بسيط أو وثيقة نصية أو رسالة إلكترونية إلى رموز غير معروفة أو مبعثرة يستحيل قراءتها بدون إعادتها إلى هيئتها الأصلية.

الوزير المختص: الوزير الذي يحدده مجلس الوزراء.

الفصل الثاني
أحكام عامة

مادة ٢ [١]

مـا لم يتفـق الأطـراف على غير ذلـك، تسري أحـكام هـذا القانـون على السـجلات، والرسـائل، والمعاملات، والمستندات، والتوقيعات الإلكترونية ذات العلاقة بالمعاملات والتصرفـات المدنيـة والتجاريـة والإداريـة، وعلى كل نـزاع ينشـأ عن استخدامها، وذلك بمراعـاة الأحـكام الخاصـة لأيـاً منهـا المنصـوص عليهـا في القـوانين الأخـرى. ولا يعتد، لأي سـبب، بإنكار الآثـار القانونيـة للسـجلات، والرسـائل، والمعـاملات والمستندات، والتوقيعـات الإلكترونيـة المشـار إليهـا في الفقـرة السـابقة

مادة ٣ [٢]

يكـون كل مـن السـجل، والمستند، والرسـالة، والمعاملـة، والتوقيـع الإلـكتروني في مجـال المعـاملات المدنيـة والتجاريـة والإداريـة منتجاً لذات الآثـار القانونية المترتبـة على الوثائق والمستندات الورقيـة والتوقيعـات الكتابيـة، وتعـد متوفاة جميـع الأركان المتطلبـة لانعقاد التـصرف أو ترتيـب أي أثـر قانـوني آخـر، بما في ذلـك التسـجيل أو الإشـهار إذا أنشـأت الجهـة المنـاط بهـا ذلـك سـجلا إلكترونيـاً تقيد فيـه البيانـات أو المعـاملات وفقـاً للأحكام والضوابـط المقـررة في هـذا القانـون، وذلـك دون الإخلال بما هـو منصـوص عليـه في أي قانون آخر

مادة ٤

لا يلتـزم أي شـخص بقبـول التعامـل بالوسـائل الإلكترونيـة بـدون موافقتـه وتسـتنتج موافقـة الشـخص مـن سـلوكه الإيجـابي الـذي لا تـدع ظـروف الحال شـكًّا في دلالتـه على موافقتـه وبالنسـبة للجهـات الحكوميـة يجـب أن يكـون قبـولها بالتعامـل الإلـكتروني صريحًـا فـيما يتعلـق بالبيانـات الإلكترونيـة التـي تكـون طرفًـا فيهـا.

مادة ٥

يجوز التعبير كليًّا أو جزئيًّا عن الإيجاب والقبول وجميع الأمور المتعلقة بالتعاقد بما في ذلك أي تعديل أو رجوع في الإيجاب أو القبول عن طريق المعاملات الإلكترونية، ولا يفقد التعبير صحته أو أثره أو قابليته للتنفيذ لمجرد أنه تم بواسطة مراسلة إلكترونية واحدة أو أكثر.

مادة ٦

تعتـبر الصـورة المنسـوخة عـلى الـورق مـن المسـتند أو السـجل الإلكـتروني حجـة عـلى الكافـة أمـام القضـاء بالنسـبة للمسـتند الرسـمي وحجـة عـلى مـن نسـب إليـه توقيعـه الإلكـتروني عليهـا بالنسـبة للمسـتند العـرفي بالقـدر الـذي تكـون فيـه كل منهـما مطابقـة لأصـل المسـتند وذلـك متـى كان المسـتند أو السـجل الإلكـتروني والتوقيـع الإلكـتروني موجودين عـلى الدعامـة الإلكترونيـة وفقًـا للشـروط الـواردة في المادتـين ١٩، ٢٠ مـن هـذا القانـون.

مادة ٧

تسري في إثبـات صحـة المسـتندات أو السـجلات الإلكترونيـة الرسـمية والعرفيـة،

[١-٢] المادتان ٢-٣ مستبدلتان بموجب المرسوم بقانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠٢٥

وصورها المنسوخة على الورق، والتوقيع الإلكتروني والكتابة الإلكترونية فيما لم يرد في شأنه نص في هذا القانون أو في لائحته التنفيذية، الأحكام المنصوص عليها في قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية.

الفصل الثالث
المستند أو السجل الإلكتروني

مادة ٨

يجوز أن يتم التعاقد بين نظم إلكترونية مؤتمتة متضمنة نظامي بيانات إلكترونية أو أكثر تكون معدة ومبرمجة مسبقًا للقيام بمثل هذه المهمات، ويقع التعاقد صحيحًا ونافذًا ومنتجًا لآثاره القانونية متى تحققت شرائطه ومتى أدت تلك النظم وظائفها على الشكل المطلوب على الرغم من عدم التدخل الشخصي أو المباشر لأي شخص طبيعي في عملية إبرام العقد، كما يجوز أن يتم التصرف القانوني بين نظام إلكتروني يعود إلى شخص طبيعي أو معنوي وبين شخص طبيعي إذا كان الأخير يعلم أو من المفترض أن يعلم أن ذلك النظام سيتولى مهمة إتمام التصرف القانوني.

مادة ٩

يشترط في المستند أو السجل الإلكتروني المنتج لآثاره القانونية توافر الشروط الآتية مجتمعة :

١- إمكان الاحتفاظ به بالشكل الذي تم إنشاؤه عليه أو إرساله أو تسلمه أو بأي شكل يسهل به إثبات دقة البيانات التي وردت فيه عند الإنشاء والإرسال أو التسليم.

٢- أن تكون البيانات الواردة فيه قابلة للاحتفاظ بها وتخزينها بحيث يمكن الرجوع إليها في أي وقت.

٥- أن تدل البيانات الواردة فيه على هوية من ينشؤه أو يستلمه وتاريخ ووقت الإرسال أو التسلم.

٨- أن يتم الحفظ في شكل مستند أو سجل إلكتروني طبقًا للشرائط والأسس التي تحددها الجهة المختصة التي يخضع هذا النشاط لإشرافها.

ولا تخل أحكام هذه المادة بأحكام أي قانون آخر ينص صراحة على حفظ المستند، أو السجل أو البيانات أو المعلومات في شكل إلكتروني وفق نظام معالجة إلكتروني معين أو باتباع إجراءات معينة أو حفظها أو إرسالها عبر وسيط إلكتروني معين، كما لا تتنافى مع أي متطلبات إضافية تقررها الجهات الحكومية لحفظ السجلات الإلكترونية التي تخضع لاختصاصها.

مادة ١٠

لا يلزم أن تتوافر في البيانات المرافقة للمستند أو السجل التي يكون الغرض منها تسهيل إرساله أو تسلمه الشروط الواردة بالمادة السابقة.

ويجوز لأي شخص أن يستعين بخدمات شخص آخر مرخص له في حفظ المستندات والبيانات أو استرجاعها إذا تطلب القانون حفظها بشرط توافر الشروط الواردة في المادة السابقة.

ولا تخل أحكام تلك المادة بأحكام القوانين الأخرى أو بما تقرره الجهات الحكومية

من اتباع إجراءات خاصة للاحتفاظ بالمستندات.

مادة ١١

يعتبر المستند أو السجل الإلكتروني صادرًا عن المنشئ سواء صدر منه شخصيًّا أو من الغير لحسابه عن طريق نظام إلكتروني معد للعمل تلقائيًّا بواسطة المنشئ أو بالنيابة عنه.

ويعتبر المستند أو السجل الإلكتروني حجة على المنشئ لصالح المرسل إليه في أي من الحالات الآتية:

١- إذا كان المنشئ قد أصدره بنفسه.

٢- إذا استخدم المرسل إليه نظام المعالجة الإلكترونية للبيانات سبق أن اتفق مع المنشئ على استخدامه لهذا الغرض.

٥- إذا كان المستند أو السجل الإلكتروني قد وصل إلى المرسل إليه نتيجة إجراءات قام بها شخص تابع للمنشئ أو نائب عنه ومخول بالدخول إلى الوسيلة الإلكترونية المستخدمة من أي منهما لتحديد هوية المنشئ.

ولا يعتبر المستند أو السجل الإلكتروني حجة على المنشئ في الحالتين الآتيتين:

١- استلام المرسل إليه إخطارًا من المنشئ يبلغه فيه أن المستند أو السجل الإلكتروني غير صادر عنه، فعليه أن يتصرف على أساس عدم صدوره من المنشئ، ويكون المنشئ مسئولاً عن أي نتائج حدثت قبل استلام هذا الإخطار، ما لم يثبت عدم صدور المستند أو السجل الإلكتروني عنه فعليًّا من الأساس.

٢- إذا علم المرسل إليه أو كان بوسعه أن يعلم أن المستند أو السجل الإلكتروني لم يصدر عن المنشئ.

٣- وللمرسل إليه أن يعتبر كل رسالة إلكترونية يتسلمها على أنها مراسلة مستقلة وأن يتصرف على ذلك الافتراض وحده إلا إذا علم أو كان ينبغي عليه أن يعلم إذا بذل عناية الشخص المعتاد أو استخدام أي إجراء متفق عليه بأن الرسالة الإلكترونية كانت نسخة مكررة.

مادة ١٢

إذا طلب المنشئ من المرسل إليه بموجب مستند أو سجل إلكتروني إعلامه بتسلم هذا المستند أو السجل الإلكتروني أو كان متفقًا معه على ذلك، فإن قيام المرسل إليه بإبلاغ المنشئ بوسيلة إلكترونية، أو بأي وسيلة أخرى، أو قيامه بأي تصرف أو إجراء يشير إلى أنه قد استلم المستند أو السجل الإلكتروني يعتبر إيجابًا لذلك الطلب أو تنفيذًا للاتفاق.

وإذا علق المنشئ أثر المستند أو السجل الإلكتروني على تسلمه إخطارًا من المرسل إليه بتسلم المستند أو السجل الإلكتروني فلا ينتج المستند أو السجل الإلكتروني أثره إلا بتسلم هذا الإخطار.

وإذا طلب المنشئ من المرسل إليه إرسال إخطار بتسلم المستند أو السجل الإلكتروني ولم يحدد أجلاً لذلك أو يعلق أثر المستند أو السجل الإلكتروني على تسلمه ذلك الإخطار، فله في حالة عدم تسلمه الإخطار خلال مدة معقولة، أن يوجه إلى المرسل إليه تنبيهًا بوجوب إرسال الإخطار خلال مدة محددة وإلا اعتبر المستند أو السجل الإلكتروني لاغيًا إذا لم يستلم الإخطار خلال هذه المدة.

ولا يعتبر إخطار التسلم في حد ذاته دليلاً على أن مضمون المستند أو السجل الإلكتروني الذي تسلمه المرسل إليه مطابق لمضمون المستند أو السجل الإلكتروني الذي أرسله المنشئ.

مادة ١٣

يكون المستند أو السجل الإلكتروني غير ملزم للمرسل إليه إذا حال المنشئ دون إمكانية قيام المرسل إليه باسترجاع أو طباعة المستند أو السجل الإلكتروني وتخزينه والاحتفاظ به.

مادة ١٤

يجوز الاحتفاظ بالمستند أو السجل الإلكتروني لغايات الإثبات أو التوثيق أو لأي غاية أخرى، ويكون حجة بين أطرافه وذلك كله ما لم يرد نص خاص بقانون آخر يوجب الاحتفاظ بمستند كتابي.

مادة ١٥

يعتبر المستند أو السجل الإلكتروني قد أرسل من وقت دخوله إلى نظام معالجة بيانات لا يخضع لسيطرة المنشئ أو الشخص الذي أرسل المستند أو السجل الإلكتروني نيابة عنه ما لم يتفق المنشئ والمرسل إليه على خلاف ذلك.

وإذا كان المرسل إليه قد اتفق مع المنشئ على نظام المعالجة الإلكترونية للبيانات لتسلم المستند أو السجل الإلكتروني فيكون قد تم تسلم المستند أو السجل الإلكتروني عند دخوله إلى ذلك النظام، فإذا أرسلت الرسالة إلى نظام غير الذي تم الاتفاق عليه يعتبر إرسالها قد تم منذ قيام المرسل إليه بالاطلاع لأول مرة.

وإذا لم يتفق المرسل إليه مع المنشئ على نظام معالجة لتسلم رسائل البيانات فيكون وقت تسلم الرسائل هو وقت دخولها إلى أي نظام المعالجة الإلكترونية للبيانات التابع للمرسل إليه، وذلك ما لم يكن المنشئ والمرسل إليه يستخدمان ذات نظام المعالجة الإلكترونية للبيانات، فيكون الإرسال في هذه الحالة قد تم من وقت دخول المستند أو السجل الإلكتروني حيز انتباه المرسل إليه.

مادة ١٦

يعتبر المستند أو السجل الإلكتروني قد أرسل من المكان الذي يقع فيه مقر عمل المنشئ، وأنه استلم في المكان الذي يقع فيه مقر عمل المرسل إليه، وإذا لم يكن لأي منهما مقر عمل يعتبر محل إقامته مقرًّا لعمله ما لم يكن منشئ المستند أو السجل الإلكتروني والمرسل إليه قد اتفقا على خلاف ذلك.

وإذا كان للمنشئ أو المرسل إليه أكثر من مقر عمل فيعتبر المقر الأقرب صلة بالمعاملة هو مكان الإرسال أو التسلم، وعند تعذر الترجيح يعتبر مقر العمل الرئيسي لكل منهما هو مكان الإرسال أو التسلم.

مادة ١٧

ويعتبر ختم الوقت الذي يتم إضافته من قبل مزود خدمات التصديق على أي مستند أو سجل إلكتروني موقع إلكترونيًّا، حجة في إثبات تاريخ ووقت إنشاء المستند أو السجل الإلكتروني وإرساله وتسلمه.

الفصل الرابع
التوقيع الإلكتروني

مادة ١٨

لا يجوز إغفال الأثر القانوني للتوقيع الإلكتروني من حيث صحته وإمكان العمل

بـه لمجـرد وروده في شـكل إلـكتروني، ويكـون للتوقيـع الإلـكتروني المحمـي في نطـاق المعـاملات المدنيـة والتجاريـة والإداريـة ذات الحجيـة المقـررة للتوقيع الكتـابي المنصوص عليهـا في أحـكام قانـون الإثبـات في المـواد المدنيـة والتجاريـة متـى روعـي في إنشـائه وإتمامـه الضوابـط الفنيـة الـواردة في هـذا القانـون ولائحتـه التنفيذيـة.

مادة ١٩

يعامل التوقيع على أنه توقيع إلكتروني محمي إذا توافرت فيه الشروط الآتية:

١- إمكانية تحديد هوية الموقع.

٢- ارتباط التوقيع بالموقع نفسه دون غيره.

٥- تنفيـذ التوقيـع باسـتخدام أداة توقيـع آمنـة وتقـع تحـت سـيطرة الموقـع وحـده دون غـيره وقـت التوقيـع.

٨- إمكانيـة كشـف أي تغيـير في البيانـات المرتبطـة بالتوقيـع المحمـي أو في العلاقـة بـين البيانـات والموقع.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط الفنية اللازمة لذلك.

مادة ٢٠

يقـع على عاتـق مـن يتمسـك بالتوقيـع الإلـكتروني المحمـي تقديـم شـهادة التصديـق الإلـكتروني الدالـة على صحتـه وفقًـا لطبيعـة القيـود والشروط المفروضـة على الشـهادة مـع اتخـاذ الخطـوات اللازمـة للتحقـق مـن صحـة التوقيـع والشـهادة وسريانهـا، ومـع مراعـاة أي اتفـاق أو تعامـل سـابق للطـرف الـذي يحتـج بهـذه الشـهادة وجهـة التصديـق على مـا تحويـه مـن بيانـات أو المنسـوب إليـه إصدارهـا.

مادة ٢١

يجب على الموقع مراعاة الأمور التالية:

١- أن يتخـذ قـدرًا معقولاً مـن العناية والاحتياط لتفادي اسـتخدام الغـير أداة وبيانات توقيعـه اسـتخدامًا غير مشروع.

٢- أن يبـادر دون تأخـير إلى إخطـار الجهـة المختصة والأشـخاص المعنيين متى توافرت لديـه دلائـل كافيـة عـلى أن توقيعـه الإلكـتروني قد تعرض لاسـتخدام غـير مشروع.

٥- أن يبـذل عنايـة الشـخص الحريـص في اسـتخدام شـهادة التصديـق الإلكـتروني، لضـمان دقـة واكتـمال كل مـا يقدمـه مـن بيانـات جوهريـة ذات صلـة بهـذه الشـهادة طوال فـترة سريانهـا.

مادة ٢٢

تتـولى الجهـة المختصـة المشـار إليهـا تنظيـم مزاولـة خدمـات التصديـق الإلـكتروني وخدمـات التوقيـع الإلـكتروني -وتبـاشر هـذه الجهـة على وجـه الخصـوص- مـا يلي:

١- إصـدار وتجديـد التراخيـص اللازمـة لمزاولة أنشـطة خدمـات التصديـق الإلكتروني والتوقيـع الإلكـتروني ومراقبـة أنشـطة مـزودي خدمـات التصديـق والإشراف عليهـا، وفقًـا لأحـكام القانـون ولائحتـه التنفيذيـة واللوائـح المنظمـة لهـذه الجهـة.

٢- تحديـد معايـير التصديـق الإلكـتروني والتوقيـع الإلكـتروني بـما يـؤدي إلى ضبـط مواصفاتـه الفنيـة.

٥- تلقـي الشـكاوى المتعلقـة بأنشـطة التصديـق الإلكـتروني والتوقيـع الإلكـتروني واتخـاذ مـا يلـزم بشـأنها.

٨- تقديم المشورة الفنية بشأن المنازعات التي قد تنشأ بين الأطراف المعنية بأنشطة التصديق الإلكتروني والتوقيع الإلكتروني.

مادة ٢٣

تتولى الهيئة العامة للمعلومات المدنية -بالتنسيق مع الجهة المختصة- الإشراف على بناء وتصميم وإدارة البنية التحتية لكل من التصديق والتوقيع الإلكتروني لدولة الكويت، وتلتزم الجهات المصرح بها وفق المادة السابقة من هذا القانون بالربط والتنسيق مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية وفقًا للضوابط والشروط التي تضعها الهيئة العامة للمعلومات المدنية بالتنسيق مع الجهات المختصة في هذا الشأن.

مادة ٢٤

لا يجوز مزاولة نشاط إصدار شهادات التصديق الإلكتروني إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة المختصة وفقًا للإجراءات والشروط والضمانات التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويكون المرخص له مسئولاً عن صحة تنفيذ هذه الإجراءات والشروط والضمانات.

وتتولى الجهة اعتماد الجهات الأجنبية المختصة بإصدار شهادات التصديق الإلكتروني وفي هذه الحالة تكون لهذه الشهادات ذات الحجية في الإثبات المقررة لما تصدره نظيراتها المحلية من شهادات مماثلة وذلك كله وفقًا للقواعد والإجراءات التي تقررها اللائحة التنفيذية.

مادة ٢٥

للجهة المختصة في أي وقت وفي حال وجود أية مخالفات أن تصدر قرارًا بإلغاء الترخيص أو بسحب الاعتماد المقرر للجهة الأجنبية لإصدار شهادات التصديق الإلكتروني أو بوقف سريان أيهما حتى إزالة أسباب المخالفة، وعلى الأخص في الحالتين الآتيتين:

١- مخالفة شروط الترخيص أو الاعتماد.

٢- فقد أي من الشروط أو الضمانات التي صدر الترخيص أو الاعتماد على أساسها.

ويكون ذلك وفقًا للإجراءات والقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

الفصل الخامس
الاستخدام الحكومي للمستندات والتوقيعات الإلكترونية

مادة ٢٦

مع عدم الإخلال بأي نص يرد في قانون آخر يجوز لأية جهة حكومية في سبيل مباشرة اختصاصاتها، أن تقوم بما يلي:

١- قبول إيداع أو تقديم المستندات أو إنشائها أو الاحتفاظ بها في شكل مستندات أو سجلات إلكترونية.

إصدار أي إذن أو ترخيص أو قرار أو موافقة في شكل مستندات أو سجلات إلكترونية.

٥- قبول الرسوم أو أية مدفوعات أخرى بطريقة إلكترونية.

٨- طرح العطاءات الحكومية أيًّا كان نوعها واستلامها بطريقة إلكترونية.

مادة ٢٧

إذا قررت أية جهة حكومية تنفيذ أي من المهام المذكورة في المادة السابقة بشكل

إلـكتروني فيجـوز لها أن تحـدد مـا يلي:

١- الطريقـة أو الشـكل الـذي سـيتم بواسـطته إنشـاء أو إيـداع أو حفـظ أو تقديـم أو إصـدار تلـك المسـتندات الإلكترونيـة عـلى أن لا يتعـارض ذلـك مـع مـا هـو مقـرر بشـأن خصوصيـة وحمايـة البيانـات مـن أحـكام.

٢- الطريقـة والأسـلوب والكيفيـة والإجـراءات التـي يتـم بهـا طـرح العطـاءات واسـتلامها.

٥- نوع التوقيع الإلكتروني المطلوب.

٨- الطريقـة والشـكل الـذي سـيتم بهـا تثبيـت ذلـك التوقيـع عـلى المسـتند أو السـجل الإلكـتروني والمعيـار الـذي يجـب أن يسـتوفيه مـزود خدمـات التصديـق الـذي يقـدم لـه المسـتند أو السـجل للحفـظ أو الإيـداع وذلـك في حـدود المعايـير والمواصفـات التـي تحددهـا الجهـة المختصـة وفقًـا للـمادة ٢٢ مـن هـذا القانـون ولائحتـه التنفيذيـة.

هـ- عمليـات وإجـراءات الرقابـة المناسـبة للتأكـد مـن سلامـة وأمـن وسريـة المسـتندات والسـجلات الإلكترونيـة أو المدفوعـات أو الرسـوم.

و- أيـة خصائـص أو شروط أو أحـكام أخـرى مقـررة لإرسـال المسـتندات الورقيـة، وذلـك وفقًـا لما تبينـه اللائحـة التنفيذيـة لهـذا القانـون.

الفصل السادس
الدفع الإلكتروني

مادة ٢٨

يعـتبر تحويـل النقـود بوسـائل إلكترونيـة وسـيلة مقبولـة لإجـراء الدفـع ولا يؤثـر هـذا القانـون بـأي صـورة كانـت على حقـوق الـغير المقـررة بمقتضى القـوانين أو أيـة اتفاقـات أخـرى.

مادة ٢٩

على كل مؤسسـة ماليـة تمـارس أعمال الدفـع الإلـكتروني وفقًـا لأحـكام هـذا القانـون ولائحتـه التنفيذيـة، والأنظمـة الصـادرة بمقتضـاه الالتـزام بما يلي:

١- التقيـد بأحـكام القانـون رقـم ٣٢ لسـنة ١٩٦٨ في شـأن النقـد وبنـك الكويـت المركـزي وتنظيـم المهنـة المصرفية والقوانين الأخـرى والتعليمات الصادرة في هذا الشـأن، وكذلـك القانـون رقـم ١٠٦ لسـنة ٢٠١٣ في شـأن غسـل الأمـوال وتمويـل الإرهـاب.

٢- اتخـاذ الإجـراءات الكفيلـة بتقديـم خدمـات مأمونـة للعمـلاء والحفـاظ عـلى السرية المصرفيـة وفقًـا للمعايـير القانونيـة المتبعـة في هذا الشـأن.

مادة ٣٠

لا يعتـبر العميـل مسـئولاً عـن أي قيـد غـير مشروع على حسـابه المصرفي بواسـطة الدفع الإلـكتروني إذا بـادر بإبـلاغ المؤسسـة الماليـة قبـل إجـراء هذا القيـد بوقف العمـل بتوقيعه الإلـكتروني لتخوفـه مـن إمكانيـة دخـول الغـير إلى هـذا الحسـاب أو بفقدانـه لوسـيلة الدفـع الإلكـتروني أو بثبـوت معرفـة الآخريـن لتوقيعـه الإلـكتروني.

ويعتبر العميل مسـئولاً عن أي اسـتعمال غير مشروع لحسـابه بواسـطة الدفع الإلكتروني إذا ثبـت أن إهمالـه قـد أدى أو سـاهم في ذلـك بصـورة رئيسـية، وأن المؤسسـة قـد قامـت بواجبهـا للحيلولـة دون أي اسـتعمال غير مشروع لذلك الحسـاب.

وفي عمليـات الدفـع الإلـكتروني لا يجـوز إجـراء أي تعديـل أو تغـيير على المسـتند أو

السجل الإلكتروني متى ما تم إرساله من قبل المنشئ وأي عمليات إلغاء يجب أن تتم باستخدام مستند أو سجل إلكتروني مستقل.

مادة ٣١

يصدر البنك المركزي للمؤسسات المصرفية والمالية الخاضعة لرقابته التعليمات اللازمة لتنظيم أعمال الدفع الإلكتروني للأموال بما في ذلك اعتماد وسائل الدفع الإلكتروني وما يترتب على القيد الناتج عن تحويل غير مشروع، وإجراءات تصحيح الأخطاء والإفصاح عن البيانات، وأي أمور أخرى تتعلق بالأعمال المصرفية الإلكترونية بما في ذلك البيانات التي تلزم المؤسسات المالية بتزويده بها وذلك طبقًا للقانون.

وتطبق على الجهة المخالفة للتعليمات الجزاءات المنصوص عليها في المادة ٨٥ من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨ المشار إليه.

الفصل السابع
الخصوصية وحماية البيانات

مادة ٣٢

لا يجوز في -غير الأحوال المصرح بها قانونًا- للجهات الحكومية أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الشركات أو الجهات غير الحكومية أو العاملين بها الاطلاع دون وجه حق أو إفشاء أو نشر أية بيانات أو معلومات شخصية مسجلة في سجلات أو أنظمة المعالجة الإلكترونية المتعلقة بالشئون الوظيفية أو بالسيرة الاجتماعية أو بالحالة الصحية أو بعناصر الذمة المالية للأشخاص أو غير ذلك من البيانات الشخصية المسجلة لدى أي من الجهات المبينة في هذه المادة أو العاملين بها بحكم وظائفهم ما لم يتم ذلك بموافقة الشخص المتعلقة به هذه البيانات أو المعلومات أو من ينوب عنه قانونًا، أو بقرار قضائي مسبب.

وتلتزم الجهات المبينة في الفقرة الأولى من هذه المادة ببيان الغرض من جمع البيانات والمعلومات المذكورة، وأن يتم جمع تلك البيانات والمعلومات في حدود ذلك الغرض.

مادة ٣٣

فيما عدا ما تختزنه الجهات الحكومية الأمنية بسجلاتها وأنظمة المعالجة الإلكترونية من بيانات أو معلومات تتعلق بالأشخاص -لاعتبارات تتعلق بالأمن الوطني- للبلاد يجوز للشخص أن يطلب من أي من الجهات المذكورة بالمادة السابقة اطلاعه على البيانات أو المعلومات الشخصية المسجلة لديها الواردة في المادة السابقة والمتعلقة به أو بأحد الأفراد الذين ينوب عنهم قانونًا واستخراج بيان رسمي عنها، ويتعين على تلك الجهات المذكورة الاستجابة لذلك الطلب.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والضوابط التي تنظم اطلاع الأفراد على البيانات والمعلومات الشخصية.

مادة ٣٤

مع عدم الإخلال بأحكام المواد السابقة يجوز للجهات الحكومية والأشخاص المعنوية الخاصة والأفراد أن يحصلوا من الجهات المبينة بالمادة ٣٢ على ما يحتاجونه من بيانات أو معلومات مسجلة في سجلاتها أو أنظمة المعالجة الإلكترونية الخاصة بها، بشرط موافقة الجهة بعد التحقق من صفة الطالب وماهية هذه البيانات أو

المعلومات وجدواها والغرض منها وأي شروط أخرى تراها لازمة.
وللجهة المقدم إليها الطلب الحق في رفض الطلب وإخطار الطالب بذلك كتابة خلال ثلاثين يومًا من تقديمه إليها، ويعتبر فوات المدة المحددة دون بت في الطلب رفضًا له. ويجوز للطالب التظلم من القرار الصادر بالرفض إلى رئيس الجهة التي أصدرته خلال ستين يومًا من إبلاغه بقرار الرفض أو فوات المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة دون بت في الطلب. ويعتبر قرار رئيس الجهة الإدارية بالرفض أو مرور ثلاثين يومًا من تاريخ التظلم دون بت فيه قرارًا نهائيًّا بالرفض.
ويحظر على من حصل على بيانات بناء على أحكام هذه المادة أن يستخدمها في غير الغرض الذي وافقت الجهة على إعطائها له من أجله.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط الواجب اتباعها في هذا الخصوص وبيان الرسوم المقررة.

مادة ٣٥

يحظر على الجهات المذكورة بالمادة ٣٢ ما يلي:
١- جمع أو تسجيل أو تجهيز أي بيانات أو معلومات شخصية من تلك المنصوص عليها في المادة ٣٢ بأساليب أو طرق غير مشروعة أو بغير رضاء الشخص أو من ينوب عنه.
٢- استخدام البيانات أو المعلومات الشخصية المشار إليها والمسجلة لديها بسجلاتها أو بأنظمة معلوماتها في غير الأغراض التي جمعت من أجلها.
وتلتزم تلك الجهات بالآتي:
١- التحقق من دقة البيانات أو المعلومات الشخصية الواردة ذكرها في المادة ٣٢ والمسجلة لديها بأنظمة معلومات والمتعلقة بالأشخاص واستكمالها وتحديثها بانتظام.
٢- اتخاذ التدابير المناسبة لحماية البيانات والمعلومات الشخصية المشار إليها في المادة ٣٢ من كل ما يعرضها للفقد أو التلف أو الإفشاء أو استبدالها ببيانات غير صحيحة أو إدخال معلومات عليها على خلاف الحقيقة.

مادة ٣٦

١- يجوز للأفراد أن يطلبوا من الجهات المبينة بالمادة ٣٢ محو أو تعديل أي مما تقدم من البيانات أو المعلومات الشخصية المتعلقة بهم، والتي تختزنها في سجلاتها أو أنظمة المعالجة الإلكترونية الخاصة بها، إذ تبين عدم صحة هذه البيانات أو عدم تطابقها مع الواقع، وكذلك لاستبدالها وفقًا لما طرأ عليها من تعديل.
٢- وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والضوابط الواجب اتباعها بخصوص الطلبات التي تقدم من الأفراد لمحو أو تعديل أي من البيانات المشار إليها المسجلة بخصوصهم لدى إحدى الجهات سالفة الذكر.

الفصل الثامن
العقوبات

مادة ٣٧

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:

١- تعمد الدخول بغير وجه حق إلى نظام المعالجة الإلكترونية أو عطل الوصول إلى هذا النظام أو تسبب في إتلافه أو حصل على أرقام أو بيانات بطاقات ائتمانية أو غيرها من البطاقات الإلكترونية لاستخدامها للحصول على أموال الغير.

٢- أصدر شهادة تصديق إلكترونية أو زاول أي من خدمات التصديق الإلكتروني دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة.

٥- أتلف أو عيب توقيعًا أو نظامًا أو أداة توقيع أو مستندًا أو سجلاً إلكترونيًا أو زور شيئًا من ذلك بطريق الاصطناع أو التعديل أو التحوير بأي طريقة أخرى.

٨- استعمل توقيعًا أو نظامًا أو أداة توقيع أو مستندًا أو سجلاً إلكترونيًا معيبًا أو مزورًا مع علمه بذلك.

هـ- توصل بأية وسيلة -بغير حق- على توقيع أو نظام أو مستند أو سجل إلكتروني أو اخترق هذا النظام أو اعترضه أو عطله عن أداء وظيفته.

و- خالف أحكام المادة ٣٢، والبندين «أ، ب» من الفقرة الأولى من المادة ٣٥ من هذا القانون ويجوز الحكم بمصادرة الأدوات أو البرامج أو الأجهزة التي استخدمت في ارتكاب الجريمة وذلك دون إخلال بحقوق الغير حسني النية.

وفي جميع الأحوال يحكم بنشر ملخص الحكم النهائي الصادر بالإدانة في صحيفتين يوميتين صادرتين باللغة العربية على نفقة المحكوم عليه، كما ينشر على شبكة الاتصالات الإلكترونية المفتوحة وفقًا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.

وتضاعف العقوبة في حالة العود إلى ارتكاب أي من هذه الجرائم.

مادة ٣٨

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من رخص له بإصدار خدمات التصديق الإلكترونية إذا قام بتقديم بيانات غير صحيحة في طلب التسجيل الذي يقدم إلى الجهة المختصة أو خالف شروط الترخيص.

مادة ٣٩

مع عدم الإخلال بالمسئولية الجزائية الشخصية لمرتكب الجريمة، يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص المعنوي بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا كان إهماله وإخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة مع علمه بذلك.

ويكون الشخص المعنوي مسئولاً بالتضامن عما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين باسم الشخص المعنوي أو لصالحه.

مادة ٤٠

تختص النيابة العامة، دون غيرها، بالتحقيق والتصرف والادعاء في جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والجرائم المرتبطة بها.

مادة ٤١

يكون للموظفين المختصين الذين يحددهم الوزير المختص بقرار يصدره، صفة الضبطية القضائية لمراقبة تنفيذ هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له، وتحرير المحاضر اللازمة في حالة مخالفة أحكامه وإحالتها إلى النيابة العامة للتحقيق

والـتصرف.

مادة ٤٢

يجـوز للنيابـة العامـة قبـول طلـب الصلـح ممـن ارتكـب للمـرة الأولى جريمـة مـن الجرائم المنصـوص عليهـا في هـذا القانـون، متى قـام المتهـم بتقديـم طلـب الصلـح للنيابـة العامة ودفـع مبلـغ ألـف دينـار لخزينـة المحكمـة قبـل إحالـة الدعـوى للمحكمـة المختصـة، ويترتـب على قبـول الصلـح انقضـاء الدعـوى الجزائيـة وجميـع آثارهـا.

مادة ٤٣

لا تخل أحكام هذا القانون بالأحكام التي ترد في التشريعات الخاصة.

مادة ٤٤

يصـدر الوزيـر المختـص اللائحـة التنفيذيـة لهـذا القانـون خلال سـتة أشـهر مـن تاريـخ نشره في الجريـدة الرسـمية.

مادة ٤٥

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون.

مادة ٤٦

ينشر هذا القانون ويعمل به من تاريخ إقرار اللائحة التنفيذية.

أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في: ١١ ربيع الآخر ١٤٣٥هـ
الموافق: ١١ فبراير ٢٠١٤

مرسوم بقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٢٦
بتنظيم العمل بقطاع التجارة الرقمية

الفهرس	المواد	الصفحة
الفصل الاول : احكام عامة	١	٥٩٠
الفصل الثاني : الوزارة	٦	٥٩٢
الفصل الثالث : موفر المنتج او الخدمة	٩	٥٩٣
الفصل الرابع : المستهلك	١٦	٥٩٤
الفصل الخامس : الاعلان عن التجارة الرقمية والترويج لها	١٨	٥٩٥
اولا : الاعلان	١٨	٥٩٥
ثانيا : الترويج	٢٢	٥٩٦
الفصل السادس : المستندات والسجلات الالكترونية والتوقيع الالكتروني	٢٤	٥٩٦
اولا : المستندات والسجلات الالكترونية	٢٤	٥٩٦
ثانيا : التوقيع الالكتروني	٢٥	٥٩٦
الفصل السابع : الخدمات والتقنيات	٢٨	٥٩٧
الفصل الثامن : اللجان	٣٣	٥٩٨
اولا : لجنة المخالفات	٣٣	٥٩٨
ثانيا : لجنة تسوية المنازعات	٣٥	٥٩٩
الفصل التاسع : العقوبات	٣٩	٥٩٩
الفصل العاشر : احكام عامة	٤٣	٦٠٠

مرسوم بقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٢٦
بتنظيم العمل بقطاع التجارة الرقمية

– لن يتم العمل بالقانون الا بعد مرور شهر على صدور اللائحة التنفيذية

بعد الاطلاع على الدستور ،

وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ ٢ ذو القعدة ١٤٤٥ هـ الموافق ١٠/ ٥/ ٢٠٢٤ م ،

– وعلى المرسوم رقم (٥) لعام ١٩٥٩ بقانون التسجيل العقاري والقوانين المعدلة له،

– وعلى المرسوم الأميري رقم (١٢) لسنة ١٩٦٠ بقانون تنظيم إدارة الفتوى والتشريع الحكومة الكويت،

– وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم (١٦) لسنة ١٩٦٠ والقوانين المعدلة له،

– وعلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم (١٧) لسنة ١٩٦٠، والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم (٣٢) لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، والقوانين المعدلة له،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم (١٠) لسنة ١٩٧٩ في شأن الإشراف على الإتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها، والقوانين المعدلة له،

– وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (٣٨) لسنة ١٩٨٠، والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم (٣٩) لسنة ١٩٨٠ بشأن الاثبات في المواد المدنية والتجارية، والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون المدني الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (٦٧) لسنة ١٩٨٠، والقوانين المعدلة له،

– وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (٦٨) لسنة ١٩٨٠، والقوانين المعدلة له ،

– وعلى قانون تنظيم القضاء الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (٢٣) لسنة ١٩٩٠، والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم (٢) لسنة ١٩٩٥ في شأن البيع بالأسعار المخفضة والدعاية والترويج للسلع والخدمات،

– وعلى القانون رقم (٢) لسنة ١٩٩٨ بالموافقة على انضمام دولة الكويت إلى اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية،

– وعلى القانون رقم (٥) لسنة ٢٠٠٣ بالموافقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون،

– وعلى القانون رقم (٣) لسنة ٢٠٠٦ في شأن المطبوعات والنشر، والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم (٧) لسنة ٢٠١٠ بشأن إنشاء هيئة أسواق المال،

– وتنظيم نشاط الأوراق المالية، والقوانين المعدلة له،

- وعلى قانون تنظيم تراخيص المحلات التجارية الصادر بالقانون رقم (١١١) لسنة ٢٠١٣،
- وعلى القانون رقم (٢٠) لسنة ٢٠١٤ في شأن المعاملات الإلكترونية، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (١٤٨) لسنة ٢٠٢٥،
- وعلى القانون رقم (٣٧) لسنة ٢٠١٤ بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات والمعدل بالقانون رقم (٩٨) لسنة ٢٠١٥
- وعلى القانون رقم (٣٩) لسنة ٢٠١٤ بشأن حماية المستهلك ،
- وعلى القانون رقم (٦٣) لسنة ٢٠١٥ في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات،
- وعلى قانون الشركات الصادر بالقانون رقم (١) لسنة ٢٠١٦ والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (١٣) لسنة ٢٠١٦ بتنظيم الوكالات التجارية،
- وعلى القانون رقم (١٨) لسنة ٢٠١٨ في شأن السجل التجاري،
- وعلى القانون رقم (٢٠) لسنة ٢٠١٩ بإصدار القانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ،
- وعلى القانون رقم (٧٥) لسنة ٢٠١٩ بإصدار قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة،
- وعلى قانون الإفلاس الصادر بالقانون رقم (٧١) لسنة ٢٠٢٠ ، والمعدل بالمرسوم بقانون رقم (٥٨) لسنة ٢٠٢٥،
- وعلى القانون رقم (٧٢) لسنة ٢٠٢٠ في شأن حماية المنافسة،
- وبناء على عرض وزير التجارة والصناعة،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء،
- أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه:

الفصل الأول: أحكام عامة

مادة ١

في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها :

الوزارة: وزارة التجارة والصناعة.

الوزير: وزير التجارة والصناعة.

القانون: هذا المرسوم بقانون.

اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

البيانات: بيانات ذات خصائص إلكترونية سواء كانت في شكل نصوص، أو رموز أو أصوات، أو رسوم، أو صور، أو برامج حاسب آلي، أو قواعد للبيانات، أيا كانت طريقة تحميلها ومعالجتها، يتم استخدامها عند التعامل بالتجارة الرقمية.

التجارة الرقمية: نشاط يباشره موفر المنتج أو الخدمة سواء بصورة كلية، أو جزئية بوسيلة من الوسائل التقنية من أجل التعامل على سلع أو تقديم خدمات أو الإعلان عنها أو تبادل البيانات الخاصة بها.

البيانات الشخصية: تشير إلى المعلومات التي تتعلق بشخص محدد مثل الاسم

العنوان تفاصيل الاتصال، وأي بيانات أخرى تساهم في تحديد هوية الشخص.

المتجر: موقع أو منصة، أو تطبيق رقمي أو إلكتروني يتيح لموفر المنتج، أو الخدمة عرض منتجه أو بيعه أو تقديم خدمات رقمية غير ملموسة مثل البرامج والتطبيقات والكتب الإلكترونية والموسيقى والفيديوهات وخدمات البث أو الإعلان عنها أو تبادل البيانات الخاصة بها، أو القيام بأي نشاط آخر يدخل في مفهوم التجارة الإلكترونية.

المستهلك: كل شخص طبيعي أو اعتباري يشتري سلعة أو خدمة بمقابل أو يستفيد من أي منهما من خلال الوسائل التقنية.

التاجر : كل من يشتغل بالتجارة عن طريق الوسائل التقنية وهو حائز للأهلية الواجبة واتخذ هذه التجارة حرفة له، وكذلك يعتبر تاجرا كل شركة ولو كانت تزاول أعمالاً غير تجارية.

المهني: كل من يزاول عملاً يتطلب أداؤه مهارة خاصة أو خبرة عن طريق الوسائل التقنية.

موفر المنتج أو الخدمة: التاجر أو المهني الذي يعمل بقطاع التجارة الرقمية.

الوسائل التقنية: تقنيات الاتصالات والمعلومات سواء كانت كهربائية، أو كهرومغناطيسية، أو بصرية، أو ضوئية، أو رقمية، أو أي شكل من وسائل التقنية المشابهة.

التوقيع الإلكتروني: البيانات التي تتخذ هيئة حروف، أو أرقام، أو رموز، أو إشارات أو غيرها وتكون مدرجة بشكل إلكتروني، أو رقمي، أو ضوئي، أو أي وسيلة أخرى مماثلة في مستند أو سجل إلكتروني أو مضافة عليها أو مرتبطة بها بالضرورة، ولها طابع يسمح بتحديد هوية الشخص الذي وقعها ويميزه عن غيره.

المستند الإلكتروني: هو معلومات أو بيانات يتم إنشاؤها، أو حفظها، أو تبادلها، أو معالجتها باستخدام الوسائل الإلكترونية أو الرقمية بحيث تكون قابلة للاسترجاع والاطلاع عليها عند الحاجة. وتشمل الوثائق الإلكترونية العقود الفواتير الايصالات والمراسلات الرقمية بشرط أن تكون محفوظة بشكل يضمن سلامتها ومصداقيتها وإمكانية التحقق من مصدرها .

السجل الإلكتروني: هو قاعدة بيانات أو نظام إلكتروني يتم فيه حفظ مجموعة من المستندات الإلكترونية أو البيانات ذات الصلة بطريقة منظمة تمكن من استرجاعها والاطلاع عليها وإدارتها عند الحاجة، على أن تكون محفوظة بما يضمن سلامتها ومصداقيتها واستمرارية الوصول إليها والتحقق من مصدرها.

المؤثرين: الشخصيات التي تظهر على وسائل التواصل الاجتماعي ويؤثرون على قرارات المستهلكين من خلال المحتوى الذي يقدمونه أو ترويجهم للمنتجات والخدمات.

الأمن السيبراني: الإجراءات والتدابير التي تهدف إلى حماية الأنظمة والمعلومات الرقمية من الهجمات الإلكترونية وضمان سرية وسلامة البيانات أثناء استلامها وتخزينها ومعالجتها وتبادلها.

الدفع الإلكتروني: عملية تحويل وسداد النقود عن طريق الوسائل التقنية .

الإعلان الإلكتروني: كل دعاية أو عرض بوسيلة من الوسائل التقنية يقوم بها موفر المنتج أو الخدمة، بهدف الترويج أو التشجيع لبيع منتج او تقديم خدمة بأي أسلوب .

مادة ٢

يهدف هذا القانون إلى تنظيم العمل بقطاع التجارة الرقمية داخل دولة الكويت.

مادة ٣

لا يجوز لأي شخص العمل بقطاع التجارة الرقمية قبل القيد في السجلات المخصصة لذلك بالوزارة وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

مادة ٤

تسري على معاملات التجارة الرقمية أحكام التشريعات المعمول بها داخل دولة الكويت وذلك فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون، وبما لا يتعارض مع طبيعة هذه المعاملات.

مادة ٥

تخضع جميع العلامات والمواد المستخدمة في تقديم أو تسويق المنتجات أو الخدمات مثل الصور الفيديوهات النصوص الشعارات والبرامج لقانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة المشار إليه.

وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات التي تتخذها الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية في حال تقديم شكاوى تتعلق بانتهاكات حقوق المؤلف والحقوق المجاورة بقطاع التجارة الرقمية.

الفصل الثاني: الوزارة

مادة ٦

تختص الوزارة بتنظيم العمل بقطاع التجارة الرقمية.

مادة ٧

تقوم الوزارة في سبيل النهوض باختصاصها بجميع التصرفات والأعمال اللازمة لذلك، ولها على الأخص ما يأتي:

١. اقتراح وإعداد سياسة عامة بشأن التجارة الرقمية وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة والإشراف على تنفيذها.

٢. إصدار القرارات واللوائح اللازمة لتنظيم قطاع التجارة الرقمية، ومن بينها :

أ- اللوائح المتعلقة بالمزادات الإلكترونية والمنصات التي تعمل كوسيط بين موفري المنتجات أو الخدمات والمستهلكين.

ب- لائحة الجزاءات المالية لموفري المنتجات والخدمات.

٣. الإشراف على تنفيذ هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له.

٤. الطلب من موفري المنتجات أو الخدمات تقديم البيانات، أو المعلومات، أو المستندات التي تراها لازمة لممارسة اختصاصها وذلك بالشكل والطريقة وفي الوقت الذي تحدده.

ويصدر الوزير اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذه المادة.

مادة ٨

تنشأ في الوزارة السجلات الإلكترونية التي يقيد فيها موفري المنتجات والخدمات العاملين بقطاع التجارة الرقمية والسجلات الأخرى التي تراها الوزارة لازمة لتنظيم هذا القطاع.

ويصدر الوزير قرارا بنماذج السجلات وشروط ورسوم ونظام القيد فيها .

الفصل الثالث
موفر المنتج أو الخدمة

مادة ٩

يكون مقر عمل موفر المنتج أو الخدمة لأغراض تطبيق هذا القانون المكان الذي يحدده التاجر في سجله التجاري، والمكان الذي يحدده المهني في سجل المهنيين.

مادة ١٠

يلتزم موفر المنتج أو الخدمة بأن يفصح في متجره عن المعلومات الآتية :

١. اسمه أو الاسم التجاري.

٢. بيان السجل المقيد به ورقمه.

٣. وسائل الاتصال المتاحة، بما في ذلك البريد الإلكتروني ، أرقام الهواتف، وروابط التواصل الإلكتروني.

٤. أي بيانات أخرى تنص عليها اللائحة التنفيذية.

مادة ١١

يلتزم موفر المنتج أو الخدمة بتوضيح أحكام وشروط التعاقد ويشمل ذلك على الأخص:

١. عرض معلومات واضحة حول الخطوات الفنية الواجب اتباعها لإبرام العقد الإلكتروني.

٢. تقديم بيانات واضحة عن هوية موفر المنتج أو الخدمة.

٣. وصف دقيق للخصائص الأساسية للمنتجات أو الخدمات المقدمة.

٤. عرض السعر النهائي للمنتجات أو الخدمات، شاملاً أي رسوم إضافية مثل رسوم التوصيل.

٥. تقديم معلومات حول وسائل الدفع المعتمدة وترتيبات التسليم ومواعيد التنفيذ.

٦. بيان مدة سريان العروض المقدمة أو الأسعار المخفضة.

٧. تقديم بيانات واضحة حول سياسة الإرجاع والاستبدال.

٨. أي بيانات أخرى تنص عليها اللائحة التنفيذية.

مادة ١٢

يلتزم موفر المنتج أو الخدمة، فور إبرام العقد، بإرسال فاتورة إلكترونية إلى المستهلك باللغة العربية عبر أي وسيلة إلكترونية تتوافق مع القواعد المقررة باللائحة التنفيذية، ويجوز استعمال أي لغة أخرى بجانب اللغة العربية، على أن يبين بالفاتورة ما يأتي:

* سعر المنتج أو الخدمة.
* إجمالي السعر شاملاً جميع الرسوم وغيرها من المبالغ.
* تاريخ التسليم ومكانه.
* طريقة الدفع المستخدمة.
* أي بيانات أخرى تنص عليها اللائحة التنفيذية.

مادة ١٣

يلتزم موفر المنتج أو الخدمة بتوفير آليه شفافة وفعالة لمعالجة شكاوى المستهلكين وفقا للقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية، على أن يتم الاحتفاظ بالبيانات الخاصة بهذه الشكاوى لمدة لا تقل عن ستة أشهر.

مادة ١٤

يلتزم موفر المنتج أو الخدمة بإخطار المستهلك بوقت مناسب عن أي تأخير أو صعوبات يواجهها، ويكون لها تأثير جوهري على تنفيذ العقد.

ويجوز للمستهلك فسخ العقد إذا حدث تأخير في التسليم، أو في تنفيذ العقد يتعذر معه استخدام المنتج أو الخدمة للغرض الذي أبرم العقد من أجله، أو بمضي مدة تزيد على (١٤) يوما من تاريخ التسليم المتفق عليه، ويحق له في هذه الحالة استرداد أي مبالغ قام بدفعها بمقتضى العقد مقابل المنتجات أو البضائع، أو الخدمات، أو غيرها من التزامات العقد الأخرى المتأثرة بهذا التأخير، وذلك ما لم يتفق موفر المنتج أو الخدمة والمستهلك على مدة أخرى للتسليم أو تنفيذ العقد.

مادة ١٥

يلتزم موفر المنتج أو الخدمة بتنفيذ كل التدابير والقرارات الصادرة من المركز الوطني للأمن السيبراني بشأن تأمين وحماية البيانات وفقا للقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية.

الفصل الرابع: المستهلك

مادة ١٦

إذا ارتكب المستهلك خطأ عند التعامل مع نظام التعاقد الإلكتروني الموفر المنتج أو الخدمة، وكان هذا النظام لا يوفر وسيلة لتصحيح الأخطاء، يحق للمستهلك إلغاء أو تعديل الجزء الذي حدث فيه الخطأ وفقا للقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية، بشرط:

١. إبلاغ موفر المنتج أو الخدمة بالخطأ فور اكتشافه.

٢. ألا يكون قد استفاد من المنتج أو الخدمة، ولم يقم باستخدام أي مزايا قد حصل عليها.

مادة ١٧

دون الإخلال بأحكام الضمان القانونية والاتفاقية، يجوز للمستهلك الرجوع في التعاقد المبرم إلكترونيا خلال (١٤) يوما من تسلم أي منتج أو الحق في استبداله أو إعادته مع استرداد قيمته بذات طريقة السداد أو طريقة أخرى يتم الاتفاق عليها، دون أي تكلفة إضافية بشرط أن يكون المنتج بنفس حالته عند الشراء.

واستثناء من أحكام الفقرة السابقة لا يجوز الرجوع في التعاقد المبرم إلكترونيا بشأن المعادن والسلع والمنتجات الثمينة التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير إلا خلال (٢٤) ساعة من تسلمها.

ولا يحق للمستهلك إرجاع المنتج في الحالات الآتية:

١. إذا كان المستهلك قد استخدم المنتج أو الخدمة أو استفاد منها.

٢. إذا كان المنتج قد صنع بناء على طلب المستهلك أو وفقا لمواصفاته الخاصة.

٣. إذا كان المنتج من المنتجات القابلة للتلف السريع أو التي تنتهي صلاحيتها

خلال فترة قصيرة أو المنتجات التي تستدعي طبيعتها ذلك.

٤. إذا كانت الخدمة تتعلق بالإقامة، أو النقل، أو الطعام، أو الترفيه المقدمة بتاريخ أو خلال فترة محددة.

٥. إذا تضمن العقد خدمات تحميل البرامج عبر الإنترنت، وتم إتمام عملية التحميل بنجاح.

٦. إذا كان العقد يتعلق ببطاقات رقمية أو إلكترونية وتم تسليم رمز التفعيل، بغض النظر عن استخدامه أو عدم استخدامه.

٧. أي حالات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية.

وذلك كله دون الإخلال بالشروط والأحكام الأفضل التي يضعها موفر المنتج أو الخدمة للمستهلك.

الفصل الخامس
الإعلان عن التجارة الرقمية والترويج لها
أولاً : الإعلان

مادة ١٨

يجب أن يتضمن الإعلان الخاص بالتجارة الرقمية على البيانات الآتية:

١. اسم موفر المنتج أو الخدمة، وسعرها.

٢. وصف واضح ودقيق للمنتج أو الخدمة المعلن عنها.

٣. بيانات الاتصال بموفر المنتج أو الخدمة، ويستثنى من تطبيق هذا البند الإعلانات الإلكترونية التي تتم عبر حسابات التواصل الاجتماعي المسجلة لدى الوزارة، شريطة أن يتم ربط الإعلان بحساب التواصل الاجتماعي الرسمي للجهة المعلنة والذي يحتوي على كافة المعلومات المطلوبة عن موفر المنتج أو الخدمة.

٤. البيانات الأخرى التي تحددها اللائحة التنفيذية.

مادة ١٩

يحظر أن يتضمن الإعلان الخاص بالتجارة الرقمية ما يأتي:

١. عرضا، أو بيانا، أو ادعاء كاذبا، أو مخالفا للنظام، أو الآداب العامة.

٢. شعارا، أو صورة، أو علامة تجارية مقلدة، أو بدون سند قانوني يبرر استعمالها.

٣. عبارات من شأنها أن تؤدي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى خداع أو تضليل المستهلك.

مادة ٢٠

تقوم الوزارة بإخطار كل من يخالف حكمي المادتين رقمي (١٨ ، ١٩) من هذا القانون لتصحيح المخالفة خلال (٢٤) ساعة من وقت إخطاره بذلك، وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية.

وفي حالة عدم تصحيح المخالفة، يحق للوزارة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، حجب المتجر المخالف بالطريقة والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

مادة ٢١

يلتزم موفر المنتج أو الخدمة بشروط إعلانه ولا يجوز له مخالفتها إلا لمصلحة المستهلك .

ثانيا: الترويج

مادة ٢٢

يجوز لموفر المنتج أو الخدمة القيام بالعروض ذات الطبيعة الترويجية بقصد جذب المستهلك إلى شراء المنتج أو طلب الخدمة بشرط أن يتم الإفصاح عن الشروط المتعلقة بذلك بوضوح.

وتبين اللائحة التنفيذية قواعد تنفيذ هذه المادة.

مادة ٢٣

في حالة استخدام المؤثرين للترويج عن المنتجات أو الخدمات، يلتزم موفر المنتج أو الخدمة بالاتي:

- حفظ البيانات والسجلات والاتفاقات المتعلقة بالمؤثر لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وتقديمها للوزارة عند طلبها.
- دفع جميع المستحقات للمؤثرين عبر وسائل دفع موثوقة تتوافق مع معايير مكافحة غسيل الأموال، وتعليمات البنك المركزي والأنظمة المصرفية في الدولة.
- عدم استخدام المؤثرين في أي حملات ترويجية تنطوي على تحايل أو تضليل المستهلكين، أو تهدف إلى التهرب من الأنظمة المالية المقررة.
- الالتزامات الأخرى التي تحددها اللائحة التنفيذية.

الفصل السادس

المستندات والسجلات الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني

أولاً: المستندات والسجلات الإلكترونية

مادة ٢٤

يلتزم موفر المنتج أو الخدمة بإنشاء سجل إلكتروني لحفظ المستندات في الشكل الذي تم إرسالها أو استلامها بها لمدة لا تقل عن خمس سنوات وتقديمها للوزارة عند طلبها.

ويجب حفظ المستندات أو السجلات الإلكترونية على وسائط إلكترونية آمنة تضمن سلامة محتواها ومرجعيتها القانونية، وكذلك حفظ المعلومات الخاصة بمصدرها ووجهتها وكذلك تاريخ ومكان إرسالها أو استلامها، ويجب أن تكون قابلة للاطلاع والتدقيق خلال فترة صلاحيتها بغض النظر عن التكنولوجيا أو النظام المستخدم، وذلك كله وفقا لأحكام قانون المعاملات الإلكترونية المشار إليه.

ويحق للمستهلك طلب المستندات أو السجلات الإلكترونية الخاصة به من موفر المنتج أو الخدمة، ويلتزم الأخير بتزويده بها إذا تم طلبها خلال فترة صلاحية الوثيقة.

ثانيًا: التوقيع الإلكتروني

مادة ٢٥

يتعين على موفر المنتج أو الخدمة الحصول على ترخيص مسبق من الوزارة باعتماد توقيعه الإلكتروني.

ويجب أن يحتوي التوقيع الإلكتروني على بيانات تحدد هوية الموقع وتميزه عن غيره، وتضمن عدم تغيير الوثيقة بعد توقيعها، وأن يكون مرتبطا بالوثيقة بشكل يجعل من المستحيل تغييره دون اكتشاف ذلك، وذلك وفقا لما حدده قانون المعاملات الإلكترونية المشار إليه.

مادة ٢٦

يلتزم موفر المنتج أو الخدمة المنسوب إليه التوقيع الإلكتروني بإخطار الوزارة بكل استعمال غير مشروع لتوقيعه فور علمه بذلك.

مادة ٢٧

يُلغى التوقيع الإلكتروني لموفر المنتج أو الخدمة في أي من الأحوال الاتية:

- وفاة الشخص الطبيعي المنسوب إليه التوقيع أو فقده لأهليته.
- انقضاء الشخص المعنوي لأي سبب من أسباب الانقضاء المقررة قانونا.

الفصل السابع : الخدمات والتقنيات

مادة ٢٨

يلتزم موفر المنتج أو الخدمة بإتاحة وسائل دفع إلكترونية للمستهلك تتسم بالبساطة والشفافية وعدم التمييز، وبما يتوافق مع التعليمات الصادرة عن بنك الكويت المركزي في هذا الشأن.

ويُشترط أن يقتصر تعامل موفر المنتج أو الخدمة على مزودي خدمات الدفع المرخص لهم من بنك الكويت المركزي.

ولا يجوز له فرض أي رسوم إضافية على المستهلك نظير استخدام وسائل الدفع الإلكتروني، إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من بنك الكويت المركزي، وبشرط بيانها بشكل واضح في شروط وأحكام العقد الإلكتروني.

وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لوسائل الدفع الإلكتروني وإجراءات استخدامها.

مادة ٢٩

يجوز لموفر المنتج أو الخدمة توفير خدمات لوجستية مثل التخزين، الشحن، والنقل، أو تقديم خدمات التوصيل مباشرة إلى المستهلك، وذلك إما عبر وسائل تقنية حديثة يتوافر بشأنها جميع القواعد المقررة لدى الجهات المعنية، أو من خلال أطراف مرخصة لتقديم تلك الخدمات داخل أو خارج الدولة.

وعلى موفر المنتج أو الخدمة الإفصاح بشكل واضح عن تكاليف الخدمات اللوجستية في العقد الإلكتروني، بما يشمل خيارات التوصيل ومدة التسليم.

ولا يجوز فرض مبالغ إضافية على المستهلك تتعلق بالخدمات اللوجستية إلا إذا كانت محددة مسبقا في شروط وأحكام العقد الإلكتروني.

وذلك كله وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.

مادة ٣٠

يجوز لموفر المنتج أو الخدمة استخدام التقنيات الحديثة مثل تقنية البلوك تشين والعقود الذكية في إدارة معاملاته مع المستهلك وفقا للقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية.

مادة ٣١

يجوز لمن يرغب في طرح ابتكار أو منتج أو خدمة جيدة في مجال التجارة الرقمية، لا تغطيها أحكام المنظومة التشريعية المعمول بها داخل دولة الكويت، أن يتقدم إلى الوزارة بطلب يبيّن فيه ماهية الابتكار أو المنتج أو الخدمة ومزاياه.

ويحق للوزارة، في إطار دراسة الطلب المشار إليه، أن تنشئ بيئة تجريبية ذات طابع إنتاجي يُسمح فيها لصاحب الطلب بتشغيل الابتكار أو المنتج أو الخدمة بصورة فعلية ومحدودة، وفق القواعد التي تبينها الوزارة، بما يتيح له الاستفادة التجارية والعملية، مع مراعاة قواعد حماية المستهلك والأمن السيبراني وسلامة التعاملات المالية.

وتلتزم الوزارة أو من تفوّضه بالرقابة الدورية على البيئة التجريبية الإنتاجية، للتحقق من الالتزام بالقواعد المحددة، وللوزارة اتخاذ ما تراه مناسبا من إجراءات تصحيحية أو وقائية، بما في ذلك تعليق الأنشطة التجريبية أو إنهاؤها في الحالات التي تبينها اللائحة التنفيذية.

وفي إذا ثبت نجاح الابتكار أو المنتج أو الخدمة واستيفائه للمتطلبات المقررة خلال فترة عمل البيئة التجريبية، ترفع الوزارة توصية إلى الجهات المعنية لاستيعابها ضمن المنظومة التشريعية المعمول بها داخل دولة الكويت.

وذلك كله وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.

مادة ٣٢

يلتزم موفر المنتج أو الخدمة بتطبيق معايير الأمن السيبراني المعمول بها داخل دولة الكويت وبتحديث أنظمة الحماية للبيانات بشكل دوري لمواجهة التهديدات السيبرانية المستجدة، وفقا للقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية.

الفصل الثامن: اللجان

أولاً : لجنة المخالفات

مادة ٣٣

تنشأ بالوزارة لجنة أو أكثر تسمى (لجنة المخالفات)، تشكل برئاسة مستشار يندبه رئيس إدارة الفتوى والتشريع، وعضوين عن الإدارات المعنية بالوزارة.

وتبين اللائحة التنفيذية مدة عضوية اللجنة، وقواعد عملها، وكيفية إصدارها للقرارات وإعلانها لذوي الشأن، ومكافآت أعضائها ومعاونيهم.

مادة ٣٤

تختص لجنة المخالفات بالآتي:

أولاً: النظر في المخالفات المحالة إليها من مفتشي الوزارة والتصرف فيها بأحد التصرفات الآتية:

١) الحفظ.

٢) الإحالة إلى النيابة العامة إذا كانت المخالفات معاقب عليها جنائيا.

٣) الإحالة إلى لجنة تسوية المنازعات إذا كانت المخالفات غير معاقب عليها جنائيا.

ثانيا: حجب المتجر الذي يمارس من خلاله موفر المنتج أو الخدمة أعماله لمدة لا تجاوز (٣٠) يوما.

وذلك وفقا للقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية.

ثانيًا: لجنة تسوية المنازعات

مادة ٣٥

تنشأ بالوزارة لجنة أو أكثر تسمى (لجنة تسوية المنازعات المتعلقة بالتجارة الرقمية) برئاسة قاضي يندبه المجلس الأعلى للقضاء لا تقل درجته عن مستشار وعضوين عن الإدارات المعنية بالوزارة.

وتبين اللائحة التنفيذية مدة عضوية اللجنة، وقواعد عملها، وكيفية إصدارها للقرارات وإعلانها لذوي الشأن، ومكافآت أعضائها ومعاونيهم.

مادة ٣٦

تختص لجنة تسوية المنازعات بالآتي:

١) الفصل في الخلاف بين موفر المنتج أو الخدمة والمستهلك حول مدى وجود عيب بالسلعة أو الخدمة أو مطابقتها للمواصفات والغرض الذي تم التعاقد لأجله من عدمه.

٢) الفصل في التظلم من القرارات الصادرة بحجب المتجر خلال المدة التي تحددها اللائحة التنفيذية.

٣) النظر في المخالفات المحال إليها من لجنة المخالفات، وتتصرف فيها:

- إما بالحفظ في حال عدم ثبوت المخالفة.
- أو بتوقيع الجزاء المقرر بلائحة الجزاءات المالية لموفري المنتجات والخدمات وذلك في غير المخالفات المعاقب عليها جنائيا.
- أو بالزام المخالف بتصحيح المخالفة، خلال مدة محددة، على أن يعرض عليها الأمر بعد انتهاء المدة، لتقرر اعتبار المخالفة قد صححت أو منحه مهلة إضافية لمدة أخرى أو تقرير جزاء بشأنها.
- أو الإحالة إلى النيابة العامة إذا كانت معاقب عليها جنائيا.

وتصدر لائحة الجزاءات المشار إليها بقرار من الوزير.

مادة ٣٧

يجوز للجنة تسوية المنازعات أن تقرر عرض القرار الصادر بتوقيع جزاء على أحد موزعي المنتج أو الخدمة على الموقع الإلكتروني للوزارة.

مادة ٣٨

تكون القرارات الصادرة من كل من لجنة المخالفات ولجنة تسوية المنازعات نهائية وواجبة النفاذ وفقا للقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية، مالم يقضى بغير ذلك.

وتتولى الوزارة متابعة تنفيذ هذه القرارات بالتنسيق مع الجهات المختصة.

الفصل التاسع: العقوبات

مادة ٣٩

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:

١. يخالف أحكام المواد (٣، ١٥ ، ٢٣، ٢٤ ، ٢٥ ، ٢٦، ٢٨).

٢. كل من قدم بيانات كاذبة، أو مستندات مزورة أو صورية للقيد بسجل العاملين بقطاع التجارة الرقمية لدى الوزارة.

٣. كل من يعرض منتجات، أو خدمات غير مشروعة، أو مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة أو الصحة العامة بوسيلة من الوسائل التقنية.

٤. كل من يمتنع عن تنفيذ قرار لجنة تسوية المنازعات بالمخالفة لأحكام اللائحة التنفيذية.

وتضاعف العقوبة في حالة العود.

مادة ٤٠

يجوز الحكم بمصادرة الوسائل المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو الأموال المتحصلة منها.

ويجوز الحكم بإغلاق المتجر الذي أرتكب فيه أي من هذه الجرائم إذا كان ارتكابها قد تم بعلم مالكها لمدة لا تزيد على سنة بحسب الأحوال، مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية أو بحق المتضرر في التعويض المناسب.

مادة ٤١

يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بذات العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون إذا ثبت علمه بالمخالفة، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه وظيفته قد أسهم في وقوع تلك المخالفة، أو حصل على مصلحة، أو منفعة شخصيا مباشرة من ارتكابها.

ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين باسمه أو لصالحه.

مادة ٤٢

يجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وحتى صدور حكم بات فيها، وذلك بقرار من وكيل الوزارة وفقا للقواعد والشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويترتب على قبول طلب التصالح عدم تحريك الدعوى الجزائية أو انقضائها.

الفصل العاشر: أحكام ختامية

مادة ٤٣

يُحدد بقرار من الوزير المختص الموظفين الذين يتمتعون بصفة الضبطية القضائية لمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له.

ويكون لهؤلاء الموظفين دخول الأماكن ذات الصلة والقيام بأعمال التفتيش لضبط الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له، وتحرير المحاضر وإحالتها إلى لجنة المخالفات.

مادة ٤٤

يصدر الوزير المختص اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وتنشر الوزارة اللوائح والقرارات المنفذة لهذا القانون في الجريدة الرسمية وتعرضها على الموقع الرسمي لها.

مادة ٤٥

على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به بعد مضي شهر من تاريخ نشر لائحته التنفيذية في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت

مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
أحمد عبد اللهّ الأحمد الصباح
وزير التجارة والصناعة
أسامة خالد عبد اللهّ بودي
صدر بقصر السيف في: ٥ رمضان ١٤٤٧ ه

قوانين المرافعات المدنية والاثبات والرسوم

قانون المرافعات ٥٩٨
المرسوم بقانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٨٠ باصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية

قانون الاثبات ٦٧٤
المرسوم بقانون رقم ٣٩ لسنة ١٩٨٠ بشأن الاثبات في المواد المدنية والتجارية

قانون الدعاوي قليلة القيمة ٦٨٩
المرسوم بقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٨٩ بشأن الدعاوي قليلة القيمة

قانون الرسوم القضائية ٦٩٢
القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٧٣ في شأن الرسوم القضائية

قانون اعفاء الحكومة من الرسوم القضائية ٦٩٨
القانون رقم ٧ لسنة ١٩٦١ باعفاء الحكومة من الرسوم القضائية وغيرها

المرسوم بالقانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٨٠
بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية

الفهرس	المواد	الصفحة
الكتاب الاول: نصوص عامة	١	٦٠٠
تطبيق القانون من حيث الزمان	١	٦٠٠
المصلحة في الدعوى	٢	٦٠٠
عدم الجمع بين دعوى الحق ودعوى الحيازة	٣	٦٠٠
الإعلانات	٤	٦٠١
الموطن ومحل العمل	١٢	٦٠٤
حساب المواعيد	١٧	٦٠٥
ميعاد المسافة	١٨	٦٠٥
البطلان	١٩	٦٠٥
قاضي الأمور الوقتية	٢١	٦٠٦
الكتاب الثانى: التداعى أمام المحاكم	٢٣	٦٠٦
الباب الأول: الاختصاص وتقدير قيمة الدعوى	٢٣	٦٠٦
الفصل الأول: الاختصاص الدولى للمحاكم	٢٣	٦٠٦
الفصل الثانى: الاختصاص النوعى	٢٩	٦٠٧
الفصل الثالث: تقدير قيمة الدعوى	٣٧	٦٠٩
الباب الثانى: رفع الدعوى وقيدها	٤٥	٦١٠
الباب الثالث: حضور الخصوم وغيابهم	٥٤	٦١٣
الفصل الأول: الحضور والتوكيل بالخصومة	٥٤	٦١٣
الفصل الثانى: الغياب	٥٩	٦١٤
الباب الرابع: نظام الجلسة ونظر الدعوى	٦٢	٦١٥
الباب الخامس: الدفوع والطلبات العارضة والطلبات المسلم بها	٧٧	٦١٧
الفصل الأول: الدفوع	٧٧	٦١٧
الفصل الثانى: الطلبات العارضة	٨٣	٦١٨
الباب السادس: وقف الخصومة وانقطاعها وسقوطها وانقضاؤها بمضى المدة وتركها	٩٠	٦١٩
الفصل الأول: وقف الخصومة وانقطاعها	٩٠	٦١٩
الفصل الثانى: سقوطها وانقضاؤها بمضى المدة وتركها	٩٥	٦٢٠
الباب السابع: عدم صلاحية القضاء وردهم وتنحيتهم	١٠٢	٦٢٢
الباب الثامن: الأحكام	١١٢	٦٢٥
الفصل الأول: إصدار الأحكام	١١٢	٦٢٥
الفصل الثانى: مصروفات الدعوى	١١٩	٦٢٧
الفصل الثالث: تصحيح الأحكام وتفسيرها	١٢٤	٦٢٨
الباب التاسع: طرق الطعن فى الأحكام	١٢٧	٦٢٨
الفصل الأول: أحكام عامة	١٢٧	٦٢٨
الفصل الثانى: الاستئناف	١٣٧	٦٣١
الفصل الثالث: إلتماس إعادة النظر	١٤٨	٦٣٣
الفصل الرابع: الطعن بالتمييز	١٥٢	٦٣٤
الباب العاشر: اعتراض الخارج عن الخصومة على الحكم الصادر فيها	١٥٨	٦٣٦
الباب الحادى عشر: الأوامر على العرائض	١٦٣	٦٣٨
الفصل الأول: الأوامر على العرائض	١٦٣	٦٣٨
الفصل الثانى: أوامر الأداء	١٦٦	٦٣٨
الباب الثانى عشر: التحكيم	١٧٣	٦٤٠
الكتاب الثالث: التنفيذ	١٨٩	٦٤٤
الباب الأول: أحكام عامة	١٨٩	٦٤٤
الباب الثانى: الحجوز	٢١٦	٦٥١
الباب الثالث: التنفيذ المباشر	٢٨٩	٦٦٨
الباب الرابع: حبس المدين ومنعه من السفر	٢٩٢	٦٦٩
الباب الخامس: العرض والإيداع	٢٩٩	٦٧٢
قرار وزاري رقم ٢٦ لسنة ٢٠٢١ بشأن الشروط والضوابط الخاصة بالاعلان		١٦٦١

المرسوم بالقانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٨٠
بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية

بعد الاطلاع على الامر الأميري الصادر بتاريخ ٤ من رمضان سنة ١٣٩٦ هـ، الموافق ٢٩ من اغسطس سنة ١٩٧٦م بتنقيح الدستور،

وعلى المواد ٧٢ و١٦٣ و١٦٥ و١٦٦ من الدستور،

وعلى القانون رقم ٦ لسنة ١٩٦٠ بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية، والقوانين المعدلة له،

وعلى المرسوم الأميري رقم ١٩ لسنة ١٩٥٩ بقانون تنظيم القضاء، والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون رقم ٥ لسنة ١٩٦١ بتنظيم العلاقات القانونية ذات العنصر الأجنبي،

وعلى القانون رقم ٤٠ لسنة ١٩٧٢ بشأن حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته،

وعلى المرسوم الصادر في ٢٨ ذي الحجة سنة ١٣٨٤ هـ، الموافق ٢٩ ابريل سنة ١٩٦٥ م بالإجراءات التي تتبع أمام المحاكم الجزئية،

وبناء على عرض وزير الدولة للشئون القانونية والإدارية ووزير العدل، وبعد موافقة مجلس الوزراء،

أصدرنا القانون الآتي نصه:

مادة أولى (اصدار)

يعمل بأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية المرفق.

مادة ثانية (اصدار)

يلغى المرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ١٩٦٠ بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامه، كما يلغى الباب الأول من القانون رقم ٥ لسنة ١٩٦١ بتنظيم العلاقات القانونية ذات العنصر الأجنبي، والباب الأول من القانون رقم ٤٠ لسنة ١٩٧٢ بشأن حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته، ويلغى كذلك المرسوم الصادر في ٢٨ ذي الحجة سنة ١٣٨٤ هـ الموافق ٢٩ ابريل سنة ١٩٦٥ م بالإجراءات التي تتبع أمام المحاكم الجزئية، كما يلغى كل نص آخر يخالف أحكام هذا القانون.

مادة ثالثة (اصدار)

تحيل المحاكم بدون رسوم ومن تلقاء نفسها الدعاوى المنظورة أمامها التي أصبحت من اختصاص محاكم أخرى بمقتضى أحكام هذا القانون، وذلك بالحالة التي تكون عليها. وفى حالة غياب أحد الخصوم تعلن ادارة الكتاب أمر الاحالة اليه مع تكليفه الحضور في المواعيد العادية امام المحكمة التي أحيلت اليها الدعوى.

ولا تسري أحكام الفقرة السابقة على الدعاوى المحكوم في شق من موضوعها، والدعاوى التي صدر فيها حكم فرعى منه لجزء من الخصومة والدعاوى التي صدر فيها قرار بتأجيلها للنطق بالحكم ولو مع التصريح للخصوم بتقديم مذكرات.

مادة رابعة (اصدار)

يستمر السير في إجراءات التنفيذ على العقار طبقا للنصوص المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون متى كان قد صدر فيها حكم برسو المزاد في ظلها.

مادة خامسة (اصدار)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول نوفمبر سنة ١٩٨٠م.

امير الكويت

جابر الاحمد

رئيس مجلس الوزراء

سعد العبد الله الصباح

وزير العدل

عبد الله ابراهيم المفرج

وزير الدولة للشئون القانونية والإدارية

سلمان الدعيج الصباح

صدر بقصر السيف في: ٢٠ رجب ١٤٠٠ هـ

الموافق: ٤ يونيو ١٩٨٠ م

نصوص عامة

تطبيق القانون من حيث الزمان

مادة ١

تسري قوانين المرافعات على ما لم يكن فصل فيه من الدعاوى أو تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها، ويستثنى من ذلك:

أ- النصوص المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد إقفال باب المرافعة في الدعوى.

ب- النصوص المعدلة للمواعيد متى كان الميعاد قد بدأ قبل تاريخ العمل بها.

ج- النصوص المنظمة لطرق الطعن بالنسبة الى ما صدر من أحكام قبل تاريخ العمل بها متى كانت هذه النصوص ملغية أو منشئة لطريق من تلك الطرق.

وكل إجراء من إجراءات المرافعات تم صحيحاً في ظل قانون معمول به يبقى صحيحا ما لم ينص على غير ذلك.

ولا يجري ما يستحدث من مواعيد السقوط أو غيرها من مواعيد المرافعات إلا من تاريخ العمل بالنص الذي استحدثها.

المصلحة في الدعوى

المادة ٢

لا يقبل أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون، ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه.

عدم الجمع بين دعوى الحق ودعوى الحيازة

المادة ٣

ولا تسري أحكام الفقرة السابقة على الدعاوى المحكوم في شق من موضوعها، والدعاوى التي صدر فيها حكم فرعي منه لجزء من الخصومة والدعاوى التي صدر فيها قرار بتأجيلها للنطق بالحكم ولو مع التصريح للخصوم بتقديم مذكرات.

ولا يجوز أن يجمع المدعي في دعوى الحيازة بينها وبين المطالبة بالحق وإلا سقط ادعاؤه بالحيازة.

ولا يجوز أن يدفع المدعى عليه دعوى الحيازة بالاستناد إلى الحق. ولا تقبل دعواه بالحق قبل الفصل في دعوى الحيازة وتنفيذ الحكم الذي يصدر فيها إلا إذا تخلى بالفعل عن الحيازة لخصمه.

وكذلك لا يجوز الحكم في دعوى الحيازة على أساس ثبوت الحق أو نفيه.

الإعلانات

المادة٤

إذا نص القانون على ميعاد حتمي لاتخاذ إجراء يحصل بالإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم الإعلان خلاله.

المادة ٥ [١]

كل إعلان - ما لم ينص القانون على خلاف ذلك - يكون بواسطة مندوبي الإعلان أو مأموري التنفيذ.

ويكون تحرير الإعلان بمعرفة الطالب، أو بناء على تعريفه بواسطة ضابط الدعاوي، وعلى الخصوم أو وكلائهم بذل المعاونة الممكنة لإتمام الإعلان.

ومع مراعاة المادة (١٠) من هذا القانون يتم الإعلان عن طريق البريد الإلكتروني أو بأي وسيلة اتصال إلكترونية حديثة قابلة للحفظ والاستخراج يصدر بها قرار من وزير العدل.

ويسري ذلك على منازعات الأحوال الشخصية ومنازعات الأسرة.

وفي حال تعذر الإعلان عن طريق البريد الإلكتروني أو بأي وسيلة اتصال إلكترونية حديثة يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم الإذن بإجراء الإعلان بالطريق العادي.

ويصدر قرار من وزير العدل - بالتنسيق مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية أو أي جهة أخرى مختصة - بالشروط والضوابط الخاصة بتنظيم إجراءات الإعلان وتسلمه والتوقيع الإلكتروني عليه، والمواقع الإلكترونية المعتمدة وجهة اعتماد التوقيع أو غيره من البيانات الإلكترونية وشهادات التصديق التي تصدرها والترخيص اللازم لها في هذه الأحوال.

ويكون التوقيع الإلكتروني فيما يتعلق بالإعلان ذات الأثر المقرر للتوقيع في هذا القانون وقانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، متى روعي في إنشائه الشروط والضوابط الفنية والتقنية التي توفر الثقة في الوسائل المختلفة وسلامة المعلومات الموثقة وإمكانية حفظ السند الإلكتروني الموقع ضمن شروط سلامته، والضوابط الفنية الأخرى التي يحددها قرار وزير العدل المشار إليه.

ويجب على الجهات والشركات والمؤسسات والأفراد موافاة الهيئة العامة للمعلومات المدنية ببيانات اتصال الهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني أو أي وسيلة من وسائل الاتصال الإلكتروني المعتمدة، ويعتد بآخر تحديث لهذه البيانات.

المادة ٦

لا يجوز إجراء أي إعلان أو تنفيذ قبل الساعة السابعة صباحاً أو بعد الساعة السابعة مساءً أو في أيام العطلة الرسمية، إلا في حالات الضرورة وبإذن مكتوب من قاضي

١) معدلة بالقانون رقم ٩ لسنة ٢٠٢٠

الأمور الوقتية أو مدير إدارة التنفيذ. ويترتب البطلان على مخالفة أحكام هذه المادة.

المادة ٧

إذا تراءى للقائم بالإعلان وجه في الامتناع عن الإعلان وجب عليه عرض الأمر فوراً على قاضي الأمور الوقتية أو مدير إدارة التنفيذ حسب الأحوال، ليأمر -بعد سماع طالب الإعلان- بإعلان الورقة أو بعدم إعلانها أو بما يرى إدخاله عليها من تغيير ويكون أمره في ذلك نهائياً، ما لم يكن الأمر صادراً بعدم الإعلان فللطالب أن يتظلم منه إلى المحكمة الكلية في غرفة المشورة لتفصل نهائياً في التظلم بعد سماع القائم بالإعلان والطالب.

المادة ٨ [١]

كل إعلان يجب أن يكون مشتملاً على البيانات الآتية وإلا كان باطلا:

أ- تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها الإعلان.

ب- اسم طالب الإعلان بالكامل ومهنته أو وظيفته وموطنه أو الموطن المختار والبريد الإلكتروني أو وسيلة الاتصال الإلكترونية التي تم استخدامها في الإعلان واسم من يمثله بالكامل ومهنته أو وظيفته وموطنه إن كان يعمل لغيره.

ج - اسم المعلن إليه بالكامل ومهنته أو وظيفته وموطنه ومحل عمله وبريده الإلكتروني، فإن لم يكن موطنه أو محل عمله معلوما وقت الإعلان فآخر موطن أو محل إقامة أو محل عمل كان له في الكويت أو في الخارج.

د- اسم القائم بالإعلان بالكامل ووظيفته والجهة التابع لها وتوقيعه على كل من الأصل والصورة.

هـ - موضوع الإعلان.

و- اسم من سلم إليه الإعلان - إذا كان ورقياً - بالكامل وتوقيعه على الأصل بالتسليم.

المادة ٩ [٢]

في غير الإعلان بوسائل الاتصال الإلكترونية الحديثة، تسلم صورة الإعلان إلى نفس الشخص المراد إعلانه، أو في موطنه أو في محل عمله، ويجوز تسليمها في الموطن المختار في الأحوال التي يبينها القانون.

وتسلم صورة الإعلان لشخص المعلن إليه أينما وجد.

وإذا لم يجد القائم بالإعلان الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه أن يسلم الصورة فيه الى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار. وإذا لم يجد المطلوب إعلانه في محل عمله كان عليه أن يسلم الصورة فيه لمن يقرر أنه من القائمين على إدارة هذا المحل أو أنه من العاملين فيه. وفي جميع الأحوال لا تسلم صورة الإعلان إلا إلى شخص يدل ظاهره على أنه أتم الخامسة عشرة من عمره وليس له أو لمن يمثله مصلحة ظاهرة تتعارض مع مصلحة المعلن إليه.

وإذا لم يجد القائم بالإعلان من يصح تسليم الصورة إليه طبقاً للفقرات السابقة، أو امتنع من وجده من المذكورين فيها عن التوقيع على الأصل بالاستلام أو عن تسلم الصورة، وجب عليه أن يسلمها في اليوم ذاته لمسئول مخفر الشرطة أو من

١) معدلة بالقانون رقم ٩ لسنة ٢٠٢٠
٢) الفقرة الاولى معدلة بالقانون رقم ٩ لسنة ٢٠٢٠

يقوم مقامه الذي يقع في دائرته موطن المعلن إليه أو محل عمله حسب الأحوال. وعليه أيضاً خلال أربع وعشرين ساعة من تسليم الصورة لمخفر الشرطة أن يوجه إلى المعلن إليه في موطنه أو محل عمله أو محله المختار كتاباً مسجلاً بالبريد أو أي مراسلة بريدية أخرى يمكن إثبات تسليمها مرفقاً بأي منهما الصورة، يخطره فيها أن الصورة سلمت لمخفر الشرطة.

وعليه أن يبين في حينه - في أصل الإعلان وصورته - جميع [١] الخطوات التي اتخذها لإجراء الإعلان.

ويترتب البطلان على مخالفة أحكام هذه المادة.

المادة ١٠ [١]

فيما عدا ما نص عليه في قوانين خاصة يرسل الإعلان على الوجه الآتي وإلا كان الإعلان باطلا:

أ- ما يتعلق بالدولة يرسل الإعلان للوزراء ومديري الإدارات المختصة والمحافظين أو لمن يقوم مقامهم، عدا صحف الدعاوي وصحف الطعون وكافة أوراق الخصومة في الدعوى أو الطعن والأحكام فيرسل الإعلان إلى إدارة الفتوى والتشريع.

ب - ما يتعلق بالأشخاص الاعتبارية العامة يرسل الإعلان للنائب عنها قانونا أو لمن يقوم مقامه، أما صحف الدعاوي، وصحف الطعون وكافة أوراق الخصومة في الدعوى أو في الطعن والأحكام فيرسل الإعلان إلى إدارة الفتوى والتشريع، عدا ما تعلق منها بالبلدية فيرسل الإعلان لإدارتها القانونية، ما لم ينص القانون الخاص بأي من تلك الأشخاص على غير ذلك وفي حالة إرسال الإعلان في البندين أ، ب إلى إدارة الفتوى والتشريع يجوز تسليمها إلى من يندبه رئيس إدارة الفتوى والتشريع لدى المحاكم لهذا الغرض.

ج- ما يتعلق بالمسجونين يرسل الإعلان لمدير السجن أو من يقوم مقامه.

د - ما يتعلق ببحارة السفن التجارية، أو العاملين فيها، تسلم صورة الإعلان - إذا كانت السفينة راسية في إحدى الموانئ الكويتية - للربان أو لوكيل السفينة.

ه - ما يتعلق بالشركات والجمعيات وسائر الأشخاص الاعتبارية الخاصة، إذا تعذر الإعلان عن طريق البريد الإلكتروني أو بأي وسيلة اتصال إلكترونية حديثة يجوز بإذن من المحكمة تسليم صورة الإعلان إلى النائب عنها قانونا أو أحد القائمين على إدارتها أو أحد الشركاء المتضامنين، أو لمن يقوم مقام كل واحد من هؤلاء وإذا لم يكن المطلوب إعلانه موجوداً، تسلم الصورة لمن يقرر أنه من العاملين بمركز الإدارة وإذا لم يكن لها مركز إدارة سلمت الصورة لواحد من المذكورين لشخصه أو في محل عمله أو في موطنه الأصلي أو المختار ويسري في شأن الإعلان في هذه الحالة حكم المادة (٩) من هذا القانون.

و- ما يتعلق برجال الجيش أو برجال الشرطة أو الحرس الوطني من ضباط وصف ضباط وأفراد يرسل الإعلان إلى وزارة الدفاع أو وزارة الداخلية أو الحرس الوطني حسب الأحوال، ويكون ذلك متى طلب الإعلان في محل عملهم.

المادة ١١ [٢]

يصح إعلان المقيم خارج دولة الكويت عن طريق البريد الإلكتروني الخاص به أو أية وسيلة اتصال إلكترونية حديثة معلومة لدى طالب الإعلان، وإلا فيعلن في

١) معدلة بالقانون رقم ٩ لسنة ٢٠٢٠
٢) الفقرة الاولى معدلة بالقانون رقم ٩ لسنة ٢٠٢٠

موطنه المعلوم بالخارج، وتسلم أوراق الإعلان للنيابة العامة لتتولى إرسالها إلى وزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية.

وينتج الإعلان آثاره بوصول الصورة الى المعلن إليه، ومع ذلك يعتبر الميعاد مرعيا من وقت تسليم الأوراق للنيابة العامة.

وإذا لم يكن موطن المعلن إليه أو محل عمله معلوما، تسلم صورة الورقة للنيابة العامة.

ويترتب البطلان على مخالفة أحكام هذه المادة.

الموطن ومحل العمل

المادة ١٢ [١]

يعتبر الإعلان الإلكتروني منتجاً لآثاره من وقت ثبوت استلام المعلن إليه الإعلان من الجهة المختصة المكلفة بتنفيذه والذي يمكن استخراجه منها لاحقاً. وتعتبر البيانات الصادرة من الأنظمة الإلكترونية بمثابة الأصل في الأحوال التي يتطلب فيها القانون مباشرة الإجراء على أصل المستند ولا يترتب البطلان على خلوها من توقيع المستلم. ويعتبر الإعلان الورقي منتجاً لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى المعلن إليه، أو من وقت امتناعه عن تسلمها أو عن التوقيع على الأصل باستلامها ما دامت الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة التاسعة قد اتبعت.

المادة ١٣

الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة. ومحل العمل هو المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة أو يقوم على إدارة أمواله فيه، وبالنسبة للموظف والعامل هو المكان الذي يؤدي فيه عمله عادة.

ويجوز أن يكون للشخص في وقت واحد أكثر من موطن أو أكثر من محل عمل، وفي أحوال التعدد يتساوى الجميع.

المادة ١٤ [٢]

موطن القاصر والمحجور عليه والمفقود والغائب هو موطن من ينوب عنه قانوناً.

وموطن الشخص الاعتباري هو المكان الذي يوجد فيه مركز إداراته، ومع ذلك يجوز اعتبار المكان الذي يوجد فيه أحد فروعه موطناً بالنسبة لما يدخل في نشاط هذا الفرع والشخص الاعتباري الذي يكون مركزه الرئيسي في الخارج وله نشاط في الكويت يعتبر المكان الذي توجد فيه إدارته المحلية موطناً بالنسبة الى ذلك النشاط.

المادة ١٥

يجوز اتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانوني معين. ويكون هو الموطن بالنسبة لكل ما يتعلق بهذا العمل إلا إذا اشترط صراحة قصره على أعمال دون أخرى.

ولا يجوز إثبات وجود الموطن المختار إلا بالكتابة.

المادة ١٦

إذا أوجب القانون على الخصم تعيين موطنه الأصلي أو محل عمله أو موطن مختار فلم يفعل أو كان بيانه ناقصا أو غير صحيح بحيث لم يتيسر إعلانه جاز إعلانه في إدارة الكتاب بجميع الأوراق التي كان يصح إعلانه بها في موطنه الأصلي أو محل عمله أو في الموطن المختار.

---

١) معدلة بالقانون رقم ٩ لسنة ٢٠٢٠

٢) الفقرة الثانية معدلة بالقانون رقم ٣٦ لسنة ٢٠٠٢

وإذا ألغى الخصم أو غير - بعد بدء الخصومة - موطنه الأصلي أو المختار أو محل عمله ولم يعلن خصمه بذلك، صح إعلانه في الموطن أو محل العمل القديم، وتسلم الصورة عند الاقتضاء الى جهة الإدارة طبقاً المادة (٩).

حساب المواعيد

المادة ١٧

إذا كان الميعاد مقدراً بالأيام أو بالشهور أو بالسنين فلا يحسب منه يوم الإعلان أو اليوم الذي حدث فيه الأمر المعتبر في نظر القانون مجرياً للميعاد، وينقضي الميعاد بانقضاء اليوم الأخير منه إذا كان يجب أن يحصل فيه الإجراء، أما إذا كان الميعاد مما يجب انقضاؤه قبل الإجراء فلا يجوز حصول الإجراء إلا بعد انقضاء اليوم الأخير من الميعاد.

وإذا كان الميعاد مقدراً بالساعات كان حساب الساعة التي يبدأ فيها والساعة التي ينقضي بها على الوجه المتقدم.

وتحسب المواعيد المعينة بالشهر أو السنة بالتقويم الميلادي ما لم ينص القانون على غير ذلك.

وإذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية امتد إلى أول يوم عمل بعدها.

المادة ١٧ مكرر [١]

في الأحوال التي يقرر فيها مجلس الوزراء تعطيل أو وقف العمل في المرافق العامة للدولة حماية للأمن أو السلم العام أو الصحة العامة والتي تقتضيها المصلحة العليا للبلاد، لا تحسب مدة التعطيل أو التوقف ضمن المواعيد الإجرائية المنصوص عليها في هذا القانون وقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية وقانون حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته، على أن يستأنف احتسابها اعتباراً من اليوم الذي يعينه مجلس الوزراء للعودة إلى العمل.

ميعاد المسافة

المادة ١٨

إذا كان الميعاد معيناً في القانون للحضور أو لمباشرة إجراء فيه زيد ميعاد مسافة قدره ستون يوماً لمن يكون موطنه خارج دولة الكويت.

ويجوز بأمر من قاضي الأمور الوقتية نقص هذا الميعاد وفقاً للظروف ويعلن هذا الأمر مع الورقة.

ولا يعمل بهذا الميعاد في حق من يعلن لشخصه في الكويت أثناء وجوده بها.

البطلان

المادة ١٩

يكون الإجراء باطلاً إذا نص القانون على بطلانه، أو إذا شابه عيب جوهري ترتب عليه ضرر للخصم.

ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا لم يترتب على الإجراء ضرر للخصم.

المادة ٢٠

لا يجوز أن يتمسك بالبطلان إلا من شرع البطلان لمصلحته، ولا يجوز التمسك بالبطلان من الخصم الذي تسبب فيه، وذلك كله فيما عدا الحالات التي يتعلق فيها البطلان بالنظام العام.

١) مضافة وفق القانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٠

ويزول البطلان إذا نزل عنه - صراحة أو ضمناً - من شرع لمصلحته، وذلك فيما عدا الحالات التي يتعلق فيها بالنظام العام.

قاضي الأمور الوقتية

المادة ٢١

يجوز تصحيح الإجراء الباطل ولو بعد التمسك بالبطلان، على أن يتم ذلك في الميعاد المقرر قانوناً لاتخاذ الإجراء. ولا يعتد بالإجراء إلا من تاريخ تصحيحه.

المادة ٢٢

قاضي الأمور الوقتية في المحكمة الكلية هو رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه أو من يندب لذلك من قضاتها. وفي المحكمة الجزئية هو قاضيها.

المادة ٢٢ مكرر [١]

ملغاة

الكتاب الثاني: التداعي أمام المحاكم

الباب الأول: الاختصاص وتقدير قيمة الدعوى

الفصل الأول: الاختصاص الدولي للمحاكم

المادة ٢٣

تختص المحاكم الكويتية بنظر الدعاوى التي ترفع على الكويتي، والدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي له موطن أو محل إقامة في الكويت، وذلك كله فيما عدا الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار واقع في الخارج.

المادة ٢٤

تختص المحاكم الكويتية بنظر الدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي ليس له موطن أو محل إقامة في الكويت، وذلك في الأحوال التالية:

أ- إذا كان له في الكويت موطن مختار.

ب- إذا كانت الدعوى متعلقة بعقار أو منقول موجود في الكويت، أو كانت متعلقة بالتزام نشأ أو نفذ أو كان واجباً تنفيذه فيها، أو كانت متعلقة بإفلاس أشهر فيها.

ج- إذا كانت الدعوى معارضة في عقد زواج وكان العقد يراد إبرامه لدى موثق كويتي.

د- إذا كانت الدعوى متعلقة بطلب فسخ الزواج أو التطليق أو الانفصال وكانت مرفوعة من الزوجة التي فقدت الجنسية الكويتية بالزواج متى كان لها موطن في الكويت أو كانت الدعوى مرفوعة من زوجة لها موطن في الكويت على زوجها الذي كان له موطن فيها متى كان الزوج قد هجر زوجته وجعل موطنه في الخارج بعد قيام سبب الفسخ أو التطليق أو الانفصال، أو كان قد أبعد من الكويت.

هـ- إذا كانت الدعوى متعلقة بطلب نفقة للأم أو للزوجة متى كان لهما موطن في الكويت أو للصغير المقيم فيها.

و- إذا كانت الدعوى بشأن نسب صغير يقيم في الكويت، أو بسلب الولاية على نفسه أو الحد منها أو وقفها أو استردادها.

ز- إذا كانت الدعوى متعلقة بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية وكان المدعي كويتياً أو أجنبياً له موطن في الكويت، وذلك إذا لم يكن للمدعى عليه موطن معروف

١) ملغاة وفق القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٦

في الخارج، أو إذا كان القانون الكويتي واجب التطبيق في الدعوى.

ح- إذا كانت الدعوى متعلقة بمسألة من مسائل الولاية على المال متى كان للقاصر أو المطلوب الحجر عليه موطن أو محل إقامة في الكويت أو إذا كان بها آخر موطن أو محل إقامة للغائب.

ط- إذا كان أحد المختصمين معه كويتياً، أو أجنبياً له في الكويت موطن أو محل إقامة أو موطن مختار.

المادة ٢٥

تختص المحاكم الكويتية بمسائل الإرث وبالدعاوى المتعلقة بالتركة في الأحوال الآتية:

أ- إذا كانت التركة قد افتتحت في الكويت.

ب- إذا كان المورث كويتياً.

ج- إذا كانت أموال التركة كلها أو بعضها في الكويت، وكان الورثة كلهم أو بعضهم كويتيين، وكانت محكمة محل افتتاح التركة غير مختصة طبقاً لقانونها.

المادة ٢٦

تختص المحاكم الكويتية بالفصل في الدعوى ولو لم تكن داخلة في اختصاصها طبقاً للمواد السابقة إذا قبل الخصم ولايتها صراحة أو ضمناً.

المادة ٢٧

إذا رفعت للمحاكم الكويتية دعوى داخلة في اختصاصها، فإنها تكون مختصة أيضاً بالفصل في المسائل الأولية والطلبات العارضة على الدعوى الأصلية، وفي كل طلب يرتبط بهذه الدعوى ويقتضي حسن سير العدالة أن ينظر معها.

كما تختص المحاكم الكويتية بالأمر بالإجراءات الوقتية والتحفظية التي تنفذ في الكويت ولو كانت غير مختصة بالدعوى الأصلية.

وتختص أيضاً بإجراءات التنفيذ الجبري التي تتخذ في الكويت، وبالمنازعات المتعلقة بها .

المادة ٢٨

إذا لم يحضر المدعى عليه وكانت المحاكم الكويتية غير مختصة بنظر الدعوى طبقاً للمواد السابقة تحكم المحكمة بعدم اختصاصها من تلقاء نفسها.

الفصل الثانى: الاختصاص النوعى

المادة ٢٩ [1]

تختص المحكمة الجزئية بالحكم ابتدائياً في الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تجاوز قيمتها خمسة آلاف دينار، ويكون حكمها انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز ألفين دينار.

المادة ٣٠

لا تختص المحكمة الجزئية بالحكم في الطلب العارض أو الطلب المرتبط بالطلب الأصلي إذا كان بحسب قيمته أو نوعه لا يدخل في اختصاصها.

وإذا عرض عليها طلب من هذا القبيل جاز لها أن تحكم في الطلب الأصلي وحده إذا لم يترتب على ذلك ضرر بسير العدالة وإلا وجب عليها أن تحكم من تلقاء نفسها

١) عدلت بموجب المرسوم بقانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٥

بإحالة الدعوى الأصلية والطلب العارض أو المرتبط بحالتهما الى المحكمة الكلية، ويكون حكم الإحالة غير قابل للطعن.

ومع ذلك إذا كان موضوع الطلب العارض تعويضاً عن رفع الدعوى الأصلية أو عن طريق السلوك فيها اختصت المحكمة الجزئية أياً كان مقدار التعويض المطلوب.

المادة ٣١

ينـدب في مقـر المحكمـة الكليـة قـاض على مستوى المحكمـة الجزئيـة ليحكـم بصفـة مؤقتـة ومـع عـدم المسـاس بالحـق في الأمـور الآتيـة:

أ- المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت.

ب- منازعات التنفيذ الوقتية.

على أن هـذا لا يمنـع مـن اختصـاص محكمـة الموضـوع أيضـا بهـذه الأمـور إذا رفعـت لها بطريـق التبعيـة.

ويجـوز عنـد الضرورة تكليـف الخصـوم الحضـور أمـام قـاضي الأمـور المسـتعجلة في منزلـه. وينظـم بقـرار مـن وزيـر العـدل - بنـاء على عـرض رئيـس المحكمـة الكليـة - وسـيلة اتصـال رافـع الدعـوى بالكاتـب والقـاضي في هـذه الحالـة.

المادة ٣٢

يختـص القضـاء المسـتعجل بالحكـم بفـرض الحراسـة القضائيـة على منقـول أو عقـار أو مجمـوع مـن الأمـوال قـام في شـانه نـزاع أو كان الحـق فيـه غير ثابـت إذا تجمـع لـدى صاحـب المصلحـة في المال مـن الأسـباب المعقولـة، مـا يخشـى معـه خطـراً عـاجلاً مـن بقـاء المال تحـت يـد حائـزه.

ويكـون تعـيين الحارس باتفـاق ذوي الشـأن جميعـاً. فـإذا لم يتفقـوا تـولى القـاضي تعيينـه. ويجـوز أن يكـون الحارس مـن بين الحـراس المـدرجين في «جـدول الحـراس القضائيين» الـذي يصـدر بتنظيـم أوضاعـه وشروط القيـد فيـه قـرار مـن وزيـر العـدل.

وتنتهي الحراسة باتفاق ذوي الشأن جميعاً أو بحكم القضاء.

المادة ٣٣

إذا سـكت الحكـم القـاضي بالحراسـة عـن تحديـد مـا على الحارس مـن التزامـات ومـا لـه مـن حقـوق وسـلطات سرت الأحـكام الآتيـة:

أ- يتكفـل الحارس بحفـظ المال وبإدارتـه وبـرده مـع غلتـه المقبوضـة إلى مـن يثبـت لـه الحـق فيـه. ويجـب أن يبـذل في المحافظـة على المال وإدارتـه عنايـة الرجـل المعتـاد. ولا يجـوز لـه بطريـق مباشر أو غير مباشر أن يحل محلـه في أداء مهمتـه كلهـا أو بعضهـا أحـد ذوي الشـأن دون رضـاء الآخريـن.

ب- لا يجـوز للحـارس في غير أعمال الإدارة أن يـتصرف إلا برضـاء ذوي الشـأن جميعـاً أو بترخيـص مـن القضـاء.

ج- للحارس أن يتقاضى أجراً، ما لم يكن قد نزل عنه.

د- يلتـزم الحارس بـأن يقـدم لـذوي الشـأن حسـاباً بما تسـلمه وبما أنفقـه، معـززاً بما يثبت ذلـك من المسـتندات.

هـ- على الحارس عنـد انتهـاء الحراسـة أن يبـادر الى رد الشيء المعهـود إليـه حراسـته إلى مـن يختـاره ذوو الشـأن أو يعينـه القـاضي.

المادة ٣٤ [١]

تختص المحكمة الكلية بالحكم ابتدائياً في الدعاوى المدنية والتجارية التي ليست من اختصاص المحكمة الجزئية، وذلك ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. ويكون حكمها انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز خمسة آلاف دينار.

كما تختص بالحكم ابتدائياً في جميع المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية من زواج وطلاق ونسب ونفقة مقررة شرعاً وولاية على المال والنفس ووصاية وقوامه وحجر وغيبة واعتبار المفقود ميتاً وميراث ووصية ووقف وغيرها من مسائل الأحوال الشخصية، وذلك ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. ويكون حكمها انتهائياً في الميراث والوصية والوقف والمهر إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسة آلاف دينار.

وتختص كذلك بالحكم في قضايا الاستئناف الذي يرفع إليها عن الأحكام الصادرة ابتدائياً من المحكمة الجزئية أو من قاضي الأمور المستعجلة.

المادة ٣٥

تختص المحكمة الكلية بالحكم في الطلب العارض أو الطلب المرتبط بالطلب الأصلي مهما تكن قيمته أو نوعه.

المادة ٣٦

تختص محكمة الاستئناف العليا بالحكم في قضايا الاستئناف الذي يرفع إليها عن الأحكام الصادرة ابتدائياً من المحكمة الكلية.

الفصل الثالث: تقدير قيمة الدعوى

المادة ٣٧

تقدر قيمة الدعوى باعتبارها يوم رفعها. وفي جميع الأحوال يكون التقدير على أساس آخر طلبات الخصوم.

المادة ٣٨

يدخل في تقدير قيمة الدعوى ما يكون مستحقاً يوم رفعها من التضمينات والريع والمصروفات وغير ذلك من الملحقات المقدرة القيمة. ومع ذلك يعتد في جميع الأحوال بقيمة البناء أو الغراس إذا طلبت إزالته.

ولا يدخل في التقدير ما يستجد بعد رفع الدعوى من مبالغ في العقود المستمرة.

المادة ٣٩

الدعاوى المتعلقة بملكية العقارات تقدر قيمتها بقيمة العقار، ودعاوى حق الانتفاع أو الرقبة تقدر باعتبار نصف قيمة العقار، أما دعاوى حق الارتفاق فتقدر بربع قيمة العقار المقرر عليه الحق. وتقدر دعاوى الحيازة بقيمة الحق الذي ترد عليه الحيازة.

وتقدر الدعاوى المتعلقة بالمنقول بقيمته.

المادة ٤٠ [٢]

إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد أو ابطاله أو فسخه تقدر قيمتها بقيمة المتعاقد عليه ، وبالنسبة لعقود البدل تقدر الدعوى بقيمة أكبر البدلين .

وإذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد مستمر أو بإبطاله أو فسخه ، أو انتهائه ، كان التقدير باعتبار مجموع المقابل النقدي عن مدة العقد كلها ، فإن كان العقد المذكور

---

١) عدلت بموجب القانون رقم ٤٢ لسنة ١٩٨٧
٢) مستبدلة وفق المرسوم بقانون رقم ١٣٣ لسنة ٢٠٢٥

قد نفذ في جزء منه ، قدرت دعوى فسخه باعتبار المدة الباقية .

وإذا كانت الدعوى بطلب اخلاء أو تسليم عقار كان التقدير بحسب القواعد المبينة بالفقرة السابقة وبالنسبة للدعوى بامتداد العقد يكون تقديرها باعتبار المقابل النقدي للمدة التي قام النزاع على امتداد العقد إليها

المادة ٤١

إذا كانت الدعوى بين دائن ومدينه بشأن حجز أو حق عيني تبعي تقدر قيمتها بقيمة الدين أو بقيمة المال محل الحجز أو الحق العيني أيهما أقل، أما الدعوى المقامة من الغير باستحقاق هذا المال فتقدر باعتبار قيمته.

المادة ٤٢

دعاوى صحة التوقيع ودعاوى التزوير الأصلية تقدر قيمتها بقيمة الحق المثبت في الورقة المطلوب الحكم بصحة التوقيع عليها أو بتزويرها.

المادة ٤٣

إذا تضمنت الدعوى طلبات ناشئة عن سبب قانوني واحد كان التقدير باعتبار قيمتها جملة، فإن كانت ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة كان التقدير باعتبار قيمة كل منها على حدة.

وإذا كانت الدعوى مرفوعة من واحد أو أكثر على واحد أو أكثر بمقتضى سبب قانوني واحد كان التقدير باعتبار قيمة المدعى به دون التفات إلى نصيب كل منهم فيه.

المادة ٤٣ مكرر [١]

تقدر قيمة دعاوى التعويض الناتجة عن المسؤولية المدنية التي ترفع على الناقل الجوي بمقابل وحدات حقوق السحب الخاصة ، بما يعادلها بالدينار الكويتي وفق التقويم المعتمد من صندوق النقد الدولي في يوم رفع الدعوى.

ولا يدخل في هذا التقدير ما يطرأ بعد رفع الدعوى من تغيير في قيمة الوحدات

المادة ٤٤ [٢]

إذا كانت الدعوى بطلب غير قابل للتقدير بحسب القواعد المتقدمة اعتبرت قيمتها زائدة على خمسة آلاف دينار.

الباب الثاني: رفع الدعوى وقيدها

المادة ٤٥

ترفع الدعوى إلى المحكمة بناءً على طلب المدعي بصحيفة تودع إدارة كتابها ما لم يقض القانون بغير ذلك. ويجب أن تشتمل الصحيفة على البيانات الآتية:

أ- اسم المدعي بالكامل ومهنته أو وظيفته وموطنه ومحل عمله، واسم من يمثله بالكامل ومهنته أو وظيفته وموطنه ومحل عمله.

ب- اسم المدعى عليه الكامل ومهنته أو وظيفته وموطنه ومحل عمله، واسم من يمثله بالكامل ومهنته أو وظيفته وموطنه ومحل عمله. فإن لم يكن للمدعى عليه أو لمن يمثله موطن أو محل عمل معلوم فآخر موطن أو محل إقامة أو محل عمل كان له.

ج- تعيين موطن مختار للمدعي في الكويت إن لم يكن له موطن فيها.

١) مضافة وفق المرسوم بقانون رقم ١٣٣ لسنة ٢٠٢٥
٢) عدلت بموجب القانون رقم ٣ لسنة ١٩٨٨

د- موضوع الدعوى والطلبات وأسانيدها.
هـ- تاريخ تقديم صحيفة الدعوى لإدارة الكتاب.
و- المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى.
وتعتبر الدعوى مرفوعة ومنتجة لآثار رفعها من تاريخ إيداع صحيفتها بإدارة الكتاب، ولو كانت المحكمة غير مختصة.

المادة ٤٥ مكرر [١]

يجوز اللجوء إلى (نظام التقاضي الإلكتروني) الخاص بإدارة كتاب المحكمة وباستخدام التوقيع الإلكتروني المعتمد ، ويشمل هذا النظام رفع صحيفة الدعوى والطعن في الأحكام وسداد الرسوم وتقديم الكتب وإيداع المذكرات والمستندات والاطلاع عليها وتبادلها ، وإعلان الأوراق القضائية وعقد المحاكم لجلساتها الكترونياً عن بعد باستخدام تقنية الاتصال الإلكتروني المرئي والمسموع بين أطراف الدعوى ، وصدور الأحكام والأوامر وإجراءات تنفيذها ، وتعتبر البيانات الصادرة من الأنظمة الإلكترونية بمثابة الأصل التي يتطلب فيها القانون مباشرة الاجراء على أصل المستند.
ويجوز أن ينشأ في كل محكمة مكتب تهيئة الدعوى أو الطعن بحسب الأحوال يتولى - قبل عرض الدعوى أو الطعن على الدائرة - فحص الطلبات والدعاوى والطعون المقدمة عبر نظام التقاضي الإلكتروني للتحقق من استيفاء بياناتها واكتمال مستنداتها وتسجيلها في هذا النظام ولحين موعد الجلسة المحددة.
وتصدر لائحة نظام التقاضي الإلكتروني بقرار من وزير العدل ، ويبين عند فيها القواعد والأحكام التي تتبع في شأنه ، ويجوز أن تتضمن . الاقتضاء - القواعد والأحكام المتعلقة بإنشاء مكتب تهيئة الدعوى أو الطعن بحسب الأحوال وآلية عمله ، وذلك كله مع مراعاة أحكام هذا القانون التي تنظم تلك الإجراءات وبما يتفق مع هذا النظام

المادة ٤٦

على المدعي عند تقديم صحيفة دعواه إن يقدم لإدارة الكتاب صوراً منها بقدر عدد المدعى عليهم وصورة لإدارة الكتاب. وعليه أن يقدم مع صحيفة الدعوى أو في الجلسة الأولى المحددة لنظر الدعوى جميع المستندات المؤيدة لدعواه ومذكرة شارحة.
وعلى المدعى عليه أن يودع مستنداته ومذكرة بدفاعه في الجلسة الثانية على الأكثر.

المادة ٤٧ [٢]

تقيد إدارة الكتاب الدعوى في يوم تقديم الصحيفة في السجل الخاص بذلك وتعين تاريخ الجلسة المحددة لنظرها ويسلم أصل الصحيفة وصورها إلى مندوب الإعلان لإعلانها ورد الأصل إليها، ويجوز في غير دعاوى الاسترداد وإشكالات التنفيذ الوقتية أن يسلم للمدعي متى طلب ذلك أصل الصحيفة وصورها ليتولى تقديمها إلى مندوب الإعلان لإعلانها ورد الأصل إلى المدعي ليقوم بإعادتها إلى إدارة الكتاب.
ويعتبر في حكم الإعلان بالصحيفة تسليم المحكمة صورة منها للمدعى عليه الحاضر بالجلسة المحددة لنظر الدعوى سواء بنفسه أو بوكيل عنه، أو عرضها على أي منهما وامتناعه عن الاستلام.

١) مستبدلة وفق المرسوم بقانون رقم ١٣٣ لسنة ٢٠٢٥
٢) عدلت بموجب المرسوم بالقانون رقم ٤٤ لسنة ١٩٨٧

المادة ٤٨

ميعاد الحضور أمام المحاكم الجزئية والكلية والاستئناف خمسة أيام، ويجوز في حالة الضرورة نقص هذا الميعاد إلى يومين.

وميعاد الحضور في الدعاوى المستعجلة، سواء أمام قاضي الأمور المستعجلة أو أمام محكمة الموضوع، أربع وعشرون ساعة ويجوز في حالة الضرورة نقص هذا الميعاد من ساعة إلى ساعة بشرط أن يحصل الإعلان للخصم، نفسه إلا إذا كانت الدعوى من الدعاوى البحرية.

ويكون نقص المواعيد في الأحوال المتقدمة بإذن من قاضي الأمور الوقتية وتعلن صورته للخصم مع صحيفة الدعوى.

ولا يترتب البطلان على عدم مراعاة مواعيد الحضور، وذلك بغير إخلال بحق المعلن إليه في التأجيل لاستكمال الميعاد.

المادة ٤٩

يجوز بناءً على طلب المدعى عليه اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يتم تكليف المدعى عليه بالحضور خلال تسعين يوماً من تاريخ تقديم الصحيفة إلى إدارة الكتاب وكان ذلك راجعاً إلى فعل المدعي.

المادة ٥٠

إذا رفعت الدعوى خلال ستة أشهر من وفاة المورث جاز للمدعي إيداع صحيفتها إدارة الكتاب وإعلانها الى ورثته جملة بصفاتهم دون ذكر أسمائهم، وذلك في آخر موطن كان لمورثهم.

ويجب على المدعي إعادة إعلان صحيفة الدعوى لجميع الورثة بأسمائهم وصفاتهم لأشخاصهم أو في موطن كل منهم أو محل عمله قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى أو في الميعاد الذي تحدده المحكمة لإعلان الورثة الذين لم يعلنوا بالجلسة الأولى ولم يحضروها.

وإذا كانت الدعوى مستعجلة اكتفى بإعادة الإعلان الى الورثة الظاهرين.

وفي جميع الأحوال يجوز أن ينتصب أحد الورثة ممثلاً للتركة في الدعاوى التي تقام منها أو تقام عليها من الغير.

المادة ٥١

إذا حضر المدعي والمدعى عليه أمام المحكمة من تلقاء نفسيهما وعرضا عليها نزاعهما فللمحكمة أن تسمع الدعوى في الحال وتفصل فيها إن أمكن وإلا حددت لها جلسة أخرى. وعلى كاتب المحكمة أن يستوفي إجراءات قيد القضية بالجدول بعد تحصيل الرسم.

المادة ٥٢

في الأحوال التي ينص فيها القانون على رفع الدعوى بطريق التكليف بالحضور يقدم المدعي صحيفة الدعوى إلى مندوب الإعلان مشتملة، فضلاً عن البيانات التي تنص عليها المادة (٤٥)، على اليوم والساعة الواجب حضور المدعى عليه فيها.

وعلى المدعي بعد تسلمه أصل الصحيفة المعلنة تقديمه لإدارة الكتاب لقيد الدعوى في اليوم السابق لتاريخ الجلسة المحددة لنظرها على الأكثر.

وللمدعى عليه أن يطلب قيد الدعوى يوم الجلسة بتقديم الصورة المعلنة له إذا لم

يقيدها المدعي. ولرئيس الجلسة أن يأذن بقيد الدعوى يوم الجلسة إذا وجد لذلك مقتضى.

المادة ٥٣ [١]

تحدد بقرار من وزير العدل الإجراءات الخاصة بإثبات علم المدعي بتاريخ الجلسة والميعاد التنظيمي الذي تلتزمه إدارة الكتاب في تحديد الجلسة، وذلك الذي يلتزمه مندوب الإعلان في إعلان الصحيفة. والإجراءات الخاصة بتسليم صحيفة الدعوى من إدارة الكتاب إلى المدعي، أو إلى مندوب الإعلان وإعادتها من أيهما الى إدارة الكتاب. وإجراءات تسليم المستندات والمذكرات إلى إدارة الكتاب، واسترداد المستندات من ملف الدعوى. ويحدد القرار الجزاءات التأديبية والعقوبات التي توقع عند إهمال الجهات المذكورة في مراعاة ما ينص عليه من مواعيد وإجراءات بشرط ألا تتجاوز العقوبة غرامة قدرها مائتي دينار.

الباب الثالث:
حضور الخصوم وغيابهم
الفصل الأول: الحضور والتوكيل بالخصومة

المادة ٥٤

يحضر الخصوم بأنفسهم في اليوم المعين لنظر الدعوى أو يحضر عنهم من يوكلونه من المحامين. وللمحكمة أن تقبل وكيلاً عنهم من يختارونه ممن تربطه بهم رابطة الزوجية أو القرابة أو المصاهرة إلى الدرجة الرابعة.

ويجب على الوكيل أن يثبت وكالته عن موكله، ويكفي في إثبات التوكيل أن يقدم ورقة بذلك، فان كانت غير رسمية وجب أن يكون مصدقاً على توقيع الموكل.

ويجوز أن يعطى التوكيل في الجلسة بتقرير يدون في محضرها وحينئذ يقوم التقرير مقام التصديق على التوقيع.

وإذا تعدد الوكلاء جاز لأحدهم الانفراد بالعمل في القضية ما لم يكن ممنوعاً من ذلك بنص التوكيل.

المادة ٥٥ [٢]

بمجرد صدور التوكيل من أحد الخصوم يكون موطن وكيله معتبراً في إعلان الأوراق اللازمة للسير في الدعوى في كافة درجات التقاضي التي تنظر فيها ما لم يكن التوكيل مقيداً بدرجة معينة، ولا يحول اعتزال الوكيل أو عزله دون سير الإجراءات في مواجهته إلا إذا أعلن الخصم المذكور الخصم الآخر بتعيين بدله أو بعزمه على مباشرة الدعوى بنفسه.

ولا يجوز للوكيل أن يعتزل الوكالة في وقت غير لائق.

المادة ٥٦

التوكيل بالخصومة يخول الوكيل سلطة القيام بالأعمال والإجراءات اللازمة لرفع الدعوى ومتابعتها أو الدفاع فيها، واتخاذ الإجراءات التحفظية إلى أن يصدر الحكم في موضوعها في درجة التقاضي التي وكل فيها، وإعلان هذا الحكم وقبض الرسوم والمصروفات، وذلك بغير إخلال بما أوجب فيه القانون تفويضاً خاصاً.

---

١) معدلة وفق المرسوم بقانون رقم ١٣٣ لسنة ٢٠٢٥
٢) عدلت الفقرة الاولى بموجب القانون رقم ٣٦ لسنة ٢٠٠٢

المادة ٥٧

كل ما يقرره الوكيل في الجلسة بحضور موكله يكون بمثابة ما يقرره الموكل نفسه إلا إذا نفاه أثناء نظر القضية في ذات الجلسة. وإذا لم يحضر الموكل فلا يصح بغير تفويض خاص الإقرار بالحق المدعى به، أو التنازل عنه، أو الصلح أو التحكيم فيه، أو قبول اليمين، أو توجيهها أو ردها، أو ترك الخصومة، أو التنازل عن الحكم كلياً أو جزئياً، أو عن طريق من طرق الطعن فيه، أو رفع الحجز، أو ترك التأمينات مع بقاء الدين، أو الادعاء بالتزوير، أو رد القاضي، أو الخبير، أو العرض الحقيقي أو قبوله أو أي تصرف آخر يوجب القانون فيه تفويضاً خاصاً.

المادة ٥٨

لا يجوز لأحد القضاة، ولا للنائب العام ولا لأحد أعضاء النيابة ولا لأحد من العاملين بالمحاكم أن يكون وكيلاً عن الخصوم في الحضور أو المرافعة سواء أكان بالمشافهة أم بالكتابة أم بالإفتاء ولو كانت الدعوى مقامة أمام محكمة غير المحكمة التابع هو لها وإلا كان العمل باطلاً.

ولكن يجوز لهم ذلك عمن يمثلونهم قانوناً وعن زوجاتهم وأصولهم وفروعهم إلى الدرجة الثانية.

الفصل الثانى: الغياب

المادة ٥٩ [١]

إذا لم يحضر المدعي ولا المدعى عليه في أول جلسة أو في أية جلسة أخرى، حكمت المحكمة في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها وإلا قررت شطبها، وذلك بعد التحقق من صحة الإعلان، وتقرر المحكمة شطب الدعوى إذا حضر الطرفان واتفقا على الشطب. وفي حالة تخلف المدعي أو المستأنف للمرة الثانية يجوز للمحكمة بدلاً من شطبها اعتبار الدعوى كأن لم تكن.

وإذا حضر الخصم الغائب قبل انتهاء الجلسة وجب اعتبار الشطب كأن لم يكن.

وتعتبر الدعوى كأن لم تكن إذا لم يحضر الطرفان بعد السير فيها أو إذا لم يعلن أحد الخصوم الخصم الآخر بالسير في الدعوى خلال تسعين يوماً من شطبها وتدخل في حساب هذا الميعاد مدة الشطب إذا تكرر ولو لم يكن متصلاً.

ولا يعتبر الميعاد مرعياً إلا بوصول الإعلان إلى الخصم قبل انقضائه.

المادة ٦٠ [٢]

في الدعاوى التي يصدر الحكم فيها نهائياً إذا تخلف المدعى عليه وحده عن الحضور في الجلسة الأولى أو عن تقديم مذكرة بدفاعه ولم يكن قد أعلن لشخصه وجب على المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يعلنه بها المدعي، ويعتبر المدعى عليه قد أعلن لشخصه ولو امتنع عن استلام صورة الإعلان أو التوقيع باستلامها ما دامت الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة التاسعة قد اتبعت.

وإذا تعدد المدعى عليهم - في الدعاوى سالفة الذكر - وكان البعض قد أعلن لشخصه والبعض الآخر لم يعلن لشخصه وتخلفوا جميعاً عن الحضور في الجلسة الأولى أو عن تقديم مذكرة بالدفاع أو تخلف عن ذلك من لم يعلن لشخصه وجب على المحكمة تأجيل نظر الدعوى الى جلسة تالية يعلن المدعي بها من لم يعلن لشخصه من الغائبين.

---

١) عدلت بموجب القانون رقم ٣٦ لسنة ٢٠٠٢
٢) عدلت بموجب القانون رقم ٣٦ لسنة ٢٠٠٢

وإذا كان المدعى عليه في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين قد أعلن في مواجهة النيابة العامة طبقاً لنص المادة ١١/ ٢ من هذا القانون أو كان المدعى عليه جهة حكومية أو من الأشخاص الاعتبارية العامة فلا يعاد الإعلان مرة أخرى.

المادة ٦١

لا يجوز للمدعي أن يبدي في الجلسة التي تخلف فيها خصمه طلبات جديدة أو أن يعدل في الطلبات الأولى، ما لم يكن التعديل متمحضاً لمصلحة المدعى عليه وغير مؤثر في أي حق من حقوقه. كما لا يجوز للمدعى عليه أن يطلب في غيبة المدعي الحكم عليه بطلب ما.

الباب الرابع: نظام الجلسة ونظر الدعوى

المادة ٦٢

إذا تبينت المحكمة عند غياب المدعى عليه بطلان إعلانه بالصحيفة وجب عليها تأجيل الدعوى إلى جلسة تالية يعلنه بها المدعي.

وإذا تبينت عند غياب المدعي عدم علمه بالجلسة قانوناً وجب عليها تأجيل الدعوى إلى جلسة تالية تعلنه بها إدارة الكتاب.

المادة ٦٣

إذا حضر الخصم الغائب قبل انتهاء الجلسة، اعتبر كل حكم صدر عليه فيها كأن لم يكن .

المادة ٦٤

تكون المرافعة علنية إلا إذا رأت المحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم إجراءها سراً محافظة على النظام العام أو مراعاة للآداب أو لحرمة الأسرة.

المادة ٦٥ [١]

ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها، وهو الذي يتولى توجيه الأسئلة إلى الخصوم والشهود، وللأعضاء الجالسين معه أن يطلبوا منه توجيه ما يرون توجيهه من أسئلة.

ولرئيس الجلسة أن يخرج من القاعة من يخل بالنظام، فان لم يمتثل كان للمحكمة أن تحكم على الفور بحبسه أربعاً وعشرين ساعة أو بتغريمه مائة دينار ويكون حكمها بذلك نهائياً.

فإذا كان الإخلال قد وقع ممن يؤدون وظيفة في المحكمة كان لها أن توقع أثناء انعقاد الجلسة ما للرئيس الإداري توقيعه من الجزاءات التأديبية.

وللمحكمة إلى ما قبل انتهاء الجلسة أن ترجع عن الحكم الذي تصدره بناء على الفقرتين السابقتين.

المادة ٦٦

يأمر رئيس الجلسة بكتابة محضر عن كل جريمة تقع أثناء انعقادها وبما يرى اتخاذه من إجراءات التحقيق، ثم يأمر بإحالة الأوراق إلى سلطة التحقيق والتصرف والادعاء لإجراء ما يلزم فيها، وله إذا اقتضت الحال أن يأمر بالقبض على من وقعت منه الجريمة.

المادة ٦٧

تبدأ المحكمة بالسعي في الصلح بين الخصوم فإذا لم يتم الصلح أمرت بإثبات ما يبديه الخصوم أو وكلاؤهم شفاهاً من طلبات أو دفوع في محضر الجلسة. ويكون

١) معدلة الفقرة الثانية وفق المرسوم بقانون رقم ١٣٣ لسنة ٢٠٢٥

المدعى عليه آخر من يتكلم.

وللمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تأمر بمحو العبارات الجارحة أو المخالفة للآداب أو النظام العام من أية ورقة من أوراق المرافعات أو المذكرات.

المادة ٦٨

للمحكمة أن تسمح للخصوم أثناء سير الدعوى بتقديم مستندات أو مذكرات أو وسائل إثبات جديدة.

ويجوز لها عند حجز الدعوى للحكم أن تسمح بتقديم مستندات أو مذكرات ختامية في المواعيد التي تحددها.

وتقدم مذكرات الخصوم بإيداعها إدارة الكتاب أو بالتأشير على النسخة الأصلية من الخصم أو وكيله بما يفيد تسلمه لصورتها.

المادة ٦٩ [١]

إذا قدم أحد طرفي الخصومة مستنداً كان في إمكانه تقديمه في المواعيد المنصوص عليها في المادة (٤٦) وترتب على ذلك تأجيل الفصل في الدعوى، ولم يكن ثمة سبب آخر لتأجيلها، حكمت المحكمة عليه بغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تزيد على مائة وخمسين دينارا .

ويجوز للمحكمة إذا قدم الخصم المستند موضوع توقيع الغرامة أن تقيله منها.

ومع ذلك يجوز لأي من الطرفين أن يقدم مستندات رداً على دفاع خصمه أو دفوعه أو طلباته العارضة.

المادة ٧٠ [٢]

يجوز للمحكمة أن تلزم من يتخلف من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له بغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تزيد على مائة وخمسين دينارا ، وذلك بقرار غير قابل للطعن يثبت في محضر الجلسة له ما للأحكام من قوة تنفيذية، ويجوز للمحكمة أن تقيل المحكوم عليه من الغرامة كلها أو بعضها إذا أبدى عذراً مقبولاً.

ويجوز لها في الحالات المشار إليها في الفقرة السابقة بدلاً من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، وذلك ما لم يعترض المدعى عليه إن كان حاضراً، وإذا مضت مدة الوقف دون أن ينفذ المدعي ما أوقفت الدعوى من أجله جاز للمحكمة الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن ما لم يعترض المدعى عليه إن كان حاضراً.

وإذا مضت مدة الوقف ولم يعجل المدعي السير في دعواه خلال الثلاثين يوماً التالية لانتهائها حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن، ما لم يعترض المدعى عليه إن كان حاضراً.

المادة ٧١

يكون تنفيذ حكم الغرامة الصادر وفق أحكام المادتين السابقتين بعد إخطار المحكوم عليه بكتاب مسجل من إدارة الكتاب مرفقاً به صورة من منطوق هذا الحكم.

المادة ٧٢

فيما عدا حالة الضرورة، لا يجوز للمحكمة تأجيل الدعوى لمدة تزيد على ثلاث

---

١) عدلت الفقرة الاولى وفق المرسوم بقانون رقم ١٣٣ لسنة ٢٠٢٥

٢) عدلت الفقرة الاولى وفق المرسوم بقانون رقم ١٣٣ لسنة ٢٠٢٥

أسابيع في كل مرة أو التأجيل أكثر من مرة لسبب واحد يرجع إلى أحد الخصوم. ويعتبر النطق بقرار التأجيل إعلاناً للخصوم بالموعد الجديد، وذلك ما لم يمتنع سير الجلسات المذكورة سيراً متسلسلاً لأي سبب من الأسباب فعندئذ يجب على إدارة الكتاب إخبار الخصوم بالموعد الجديد بكتاب مسجل.

ولا يجوز حجز القضية للحكم لمدة تزيد على أربعة أسابيع. وإذا أعيدت القضية للمرافعة وجب أن يكون ذلك لأسباب جديدة تثبت في محضر الجلسة.

المادة ٧٣

للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة، في أية حالة تكون عليها الدعوى، إثبات ما اتفقوا عليه من صلح أو أي اتفاق آخر في محضر الجلسة ويوقع عليه منهم أو من وكلائهم. فإذا كانوا قد كتبوا ما اتفقوا عليه، ألحق الاتفاق المكتوب بمحضر الجلسة وأثبت محتواه فيه. ويكون لمحضر الجلسة في الحالين قوة السند التنفيذي، وتعطى صورته وفقاً للقواعد المقررة لتسليم صورة الأحكام.

المادة ٧٤

في أحوال تطبيق قانون أجنبي يجوز للمحكمة أن تكلف الخصوم بتقديم النصوص التي يستندون إليها مشفوعة بترجمة رسمية من وزارة العدل أو بترجمة من الجهة التي تحددها المحكمة.

وإذا قدم أحد الخصوم مستندات محررة بلغة أجنبية وجب أن يرفق بها ترجمة رسمية أو ترجمة عرفية لا يعترض عليها خصمه أو ترجمة من الجهة التي تحددها المحكمة، وللمحكمة في جميع الأحوال أن تكلف الخصوم بتقديم ترجمة رسمية.

المادة ٧٥

يجب أن يحضر مع القاضي في الجلسات وفي جميع إجراءات الإثبات كاتب يتولى تحرير المحضر والتوقيع عليه مع القاضي، وإلا كان العمل باطلاً.

المادة ٧٦ [١]

تحدد بقرار من وزير العدل الإجراءات التي يتبعها موظفو المحاكم لتنفيذ قرارات المحكمة والجزاءات التأديبية والعقوبات التي توقع عند مخالفتهم تلك الإجراءات بشرط ألا تتجاوز العقوبة غرامة قدرها مائتي دينار.

الباب الخامس:
الدفوع والطلبات العارضة والطلبات المسلم به
الفصل الأول: الدفوع

المادة ٧٧

الدفع بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى للارتباط والدفع بالبطلان غير المتصل بالنظام العام، وسائر الدفوع المتعلقة بالإجراءات غير المتصلة بالنظام العام، يجب إبداؤها معاً قبل إبداء أي دفع إجرائي آخر، أو طلب أو دفاع في الدعوى، أو دفع بعدم القبول، وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها.

كما يسقط حق الطاعن في هذه الدفوع إذا لم يبدها في صحيفة الطعن.

ويجب إبداء جميع الوجوه التي يبنى عليها الدفع المتعلق بالإجراءات غير المتصل بالنظام العام معاً وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها.

١) الفقرة الثانية معدلة وفق المرسوم بقانون رقم ١٣٣ لسنة ٢٠٢٥

المادة ٧٨

الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها يجوز إبداؤه في أية حالة كانت عليها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها.

وإذا قضت المحكمة بعدم الاختصاص بسبب نوع الدعوى أو قيمتها وجب عليها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها الى المحكمة المختصة. وعليها أن تحدد للخصوم الجلسة التي يحضرون فيها أمام المحكمة المحال إليها الدعوى. ويعتبر النطق بالحكم بمثابة إعلان للخصوم بالجلسة المحددة.

وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها.

المادة ٧٩

يجوز إبداء الدفع بالإحالة للارتباط أمام أي من المحكمتين وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها.

وإذا حكمت المحكمة بالإحالة تعين عليها أن تحدد للخصوم الجلسة التي يحضرون فيها أمام المحكمة المحال إليها الدعوى. ويعتبر النطق بالحكم بمثابة إعلان للخصوم بالجلسة المحددة.

المادة ٨٠ [1]

بطلان إعلان صحف الدعاوى وأوراق التكليف بالحضور الناشئ عن عيب في الإعلان أو في بيان المحكمة أو في تاريخ الجلسة، يزول بحضور المعلن إليه في أي جلسة تحدد لنظر الدعوى أو بإيداع مذكرة بدفاعه.

المادة ٨١

الدفع بعدم قبول الدعوى يجوز إبداؤه في أية حالة تكون عليها الدعوى.

وإذا رأت محكمة الدرجة الأولى أن الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة المدعى عليه قائم على أساس أجلت الدعوى لإعلان ذي الصفة.

وإذا كانت الدعوى مرفوعة على جهة حكومية أو شخص اعتباري عام انسحب أثر التصحيح إلى يوم رفع الدعوى، ولو تم التصحيح بعد الميعاد المقرر لرفعها.

المادة ٨٢

الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها يجوز إبداؤه في أية حالة تكون عليها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها.

الفصل الثانى:
الطلبات العارضة

المادة ٨٣

تحكم المحكمة في الدفوع على استقلال ما لم تأمر بضمها إلى الموضوع، وعندئذ تبين المحكمة ما حكمت به في كل من الدفع والموضوع.

المادة ٨٤

الطلبات العارضة هي التي يوجهها المدعي إلى المدعى عليه وهي الطلبات الإضافية، أو يوجهها المدعى عليه إلى المدعي وهي دعاوى المدعى عليه، أو يوجهها أيهما إلى الغير وهي اختصام الغير، أو يوجهها الغير إلى أيهما وهي التدخل. ويجوز للمحكمة أن تأمر بإدخال الغير على الوجه المبين في المادة (٨٨)..

١) عدلت بموجب القانون رقم ٣٦ لسنة ٢٠٠٢

المادة ٨٥

للمدعي أو المدعى عليه أن يقدم من الطلبات العارضة ما يكون مرتبطاً بالطلب الأصلي ارتباطاً يجعل من حسن سير العدالة نظرهما معاً.

وتقدم هذه الطلبات إلى المحكمة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة، أو بمذكرة توجه وفق الأوضاع العادية، أو بطلب يقدم شفاهاً في الجلسة في حضور الخصم ويثبت في محضرها.

المادة ٨٦

للخصم أن يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها، وله أن يدخل ضامناً فيها متى قام سبب موجب للضمان ويكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة مع مراعاة مواعيد الحضور، كما يجوز حصوله في الجلسة إذا حضر المطلوب إدخاله ووافق أمام المحكمة على هذا الإجراء.

المادة ٨٧

يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى منضماً لأحد الخصوم أو طالباً الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى، ويكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاهاً في الجلسة في حضور الخصوم ويثبت في محضرها.

المادة ٨٨

للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تأمر بإدخال من ترى إدخاله لمصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقة. وتحدد المحكمة الجلسة التي يعلن إليها، كما تعين من يقوم من الخصوم بإدخاله وإعلانه لتلك الجلسة وذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى مع مراعاة مواعيد الحضور.

كما يجوز للمحكمة أن تكلف إدارة الكتاب إعلان ملخص واف من طلبات الخصوم في الدعوى إلى أي شخص ترى لمصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقة أن يكون على علم بها.

المادة ٨٩ [١]

لا تقبل الطلبات العارضة خلال فترة حجز الدعوى للحكم ولو سمح بتقديم مذكرات في هذه الفترة.

وتحكم المحكمة في الطلبات المذكورة مع الدعوى الأصلية كلما أمكن ذلك وإلا استبقت الطلب العارض للحكم فيه بعد تحقيقه.

المادة ٨٩ مكرر [٢]

إذا تبين للمحكمة أن أحد الطلبات الأصلية أو العارضة أو جزءاً من أيهما مسلم به أمامها جاز لها أن تحكم فيه بناءً على طلب صاحب المصلحة وتستبقي الباقي للفصل فيه.

الباب السادس:
وقف الخصومة وانقطاعها وسقوطها وانقضاؤها بمضى المدة وتركها

الفصل الأول:
وقف الخصومة وانقطاعها

المادة ٩٠

تأمر المحكمة بوقف الدعوى إذا رأت تعليق الحكم في موضوعها على الفصل في

١) عدلت الفقرة الاولى بموجب القانون رقم ٣٦ لسنة ٢٠٠٢
٢) مضافة بموجب القانون رقم ٣٦ لسنة ٢٠٠٢

مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم. وبمجرد زوال سبب الوقف يكون لأي من الخصوم تعجيل الدعوى.

المادة ٩١ [١]

يجوز وقف الدعوى بناءً على اتفاق الخصوم على عدم السير فيها مدة لا تزيد على ستة شهور من تاريخ إقرار المحكمة لاتفاقهم، ولا يكون لهذا الوقف أثر في أي ميعاد حتمي يكون القانون قد حدده لإجراء ما.

وإذا لم يعجل أحد الخصوم السير في الدعوى خلال الثلاثين يوماً التالية لانتهاء الأجل -أيا كانت مدة الوقف- اعتبر المدعي تاركاً دعواه والمستأنف تاركاً استئنافه.

المادة ٩٢

ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم، أو بفقده أهلية الخصومة، أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من النائبين إلا إذا حدث شيء من ذلك بعد إقفال باب المرافعة في الدعوى. وإذا تعدد الخصوم قضت المحكمة باعتبار الخصومة منقطعة بالنسبة لمن قام به سبب الانقطاع وأجلت نظرها بالنسبة للباقين.

ولا تنقطع الخصومة بوفاة وكيل الدعوى ولا بانقضاء وكالته بالتنحي أو بالعزل وللمحكمة أن تمنح أجلاً مناسباً للخصم الذي توفي وكيله أو انقضت وكالته إذا كان قد عين له وكيلاً جديداً خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانقضاء الوكالة الأولى.

ويترتب على انقطاع الخصومة وقف جميع مواعيد المرافعات التي كانت جارية في حق الخصم الذي قام به سبب الانقطاع، وبطلان جميع الإجراءات التي تحصل أثناء الانقطاع.

المادة ٩٣

تستأنف الدعوى سيرها بالنسبة للخصم الذي قام به سبب الانقطاع بتكليف بالحضور يعلن إلى من يقوم مقام من توفي أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته بناءً على طلب الطرف الآخر أو بتكليف يعلن إلى هذا الطرف بناءً على طلب أولئك، وكذلك تستأنف الدعوى سيرها إذا حضر الجلسة التي كانت محددة لنظرها ورثة المتوفي أو من يقوم مقام من فقد أهلية الخصومة أو مقام من زالت عنه الصفة وباشر السير فيها.

المادة ٩٤

إذا حدث سبب من أسباب الانقطاع بعد إقفال باب المرافعة في الدعوى، جاز للمحكمة أن تقضي فيها على موجب الأقوال والطلبات الختامية أو أن تفتح باب المرافعة بناءً على طلب من قام مقام الذي توفر أو من فقد أهلية الخصومة أو من زالت صفته أو بناء على طلب الطرف الآخر.

الفصل الثاني:
سقوطها وانقضاؤها بمضي المدة وتركها

المادة ٩٥

لكل ذي مصلحة من الخصوم، في حالة عدم السير في الدعوى بفعل المدعي أو امتناعه، أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى انقضت سنة من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي، ولا تبدأ مدة سقوط الخصومة في حالات الانقطاع إلا من اليوم الذي قام فيه من يطلب الحكم بسقوط الخصومة بإعلان ورثة خصمه الذي

١) عدلت الفقرة الثانية بموجب القانون رقم ٣٦ لسنة ٢٠٠٢

توفى أو من قام مقام من فقد أهليته للخصومة أو مقام من زالت صفته بوجود الدعوى بينه وبين خصمه الأصلي. وتسري مدة سقوط الخصومة في حق جميع الأشخاص، ولو كانوا عديمي الأهلية أو ناقصيها.

المادة ٩٦

يقدم طلب الحكم بسقوط الخصومة -بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى- إلى المحكمة المقامة أمامها الدعوى المطلوب إسقاط الخصومة فيها. ويجوز التمسك بسقوط الخصومة في صورة دفع إذا عجل المدعي دعواه بعد انقضاء السنة.

المادة ٩٧

متى حكم بسقوط الخصومة في الاستئناف اعتبر الحكم المستأنف انتهائياً في جميع الأحوال. ومتى حكم بسقوط الخصومة في التماس إعادة النظر قبل الحكم بقبول الالتماس سقط طلب الالتماس نفسه. أما بعد الحكم بقبول الالتماس فتسري القواعد الخاصة بالاستئناف أو بأول درجة حسب الأحوال.

المادة ٩٨ [١]

تنقضي الخصومة -في جميع الأحوال- بمضي ثلاث سنوات على آخر إجراء صحيح فيها .

المادة ٩٩

يجوز للمدعي ترك الخصومة بإعلان لخصمه، أو ببيان صريح في مذكرة موقع عليها منه أو من وكيله مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفوياً في الجلسة وإثباته في المحضر.

ولا يتم الترك بعد إبداء المدعى عليه لدفاعه إلا بقبوله. ومع ذلك لا يشترط هذا القبول إذا كان قد دفع بعدم اختصاص المحكمة أو بإحالة القضية إلى محكمة أخرى أو ببطلان صحيفة الدعوى أو بعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها، أو بغير ذلك من الدفوع التي يكون الغرض منها منع المحكمة من المضي في نظر الدعوى.

ويترتب على الترك الحكم على التارك بالمصروفات.

المادة ١٠٠

إذا نزل الخصم -مع قيام الخصومة- عن إجراء أو ورقة من أوراق المرافعات صراحة أو ضمناً اعتبر الإجراء أو الورقة كأن لم تكن، أما النزول عن الحكم فيستتبع النزول عن الحق الثابت به.

المادة ١٠١

يترتب على الحكم بسقوط الخصومة أو انقضائها بمضي المدة أو تركها زوال الأحكام الصادرة فيها بإجراء الإثبات وإلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك رفع الدعوى، ولكنه لا يمس الحق المرفوعة به الدعوى، ولا الأحكام القطعية الصادرة فيها، ولا الإجراءات السابقة لتلك الأحكام أو الإقرارات الصادرة من الخصوم أو الأيمان التي حلفوها.

على أن هذا لا يمنع الخصوم من التمسك بإجراءات التحقيق وأعمال الخبرة التي تمت، ما لم تكن باطلة في ذاتها.

---

١) عدلت بموجب القانون رقم ٣٦ لسنة ٢٠٠٢

الباب السابع:
عدم صلاحية القضاء وردهم وتنحيتهم

المادة ١٠٢

يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعاً من سماعها ولو لم يرده أحد من الخصوم في الأحوال الآتية: -

أ- إذا كان زوجاً لأحد الخصوم أو كان قريباً أو صهراً له إلى الدرجة الرابعة.

ب- إذا كان له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم أو مع زوجه.

جـ - إذا كان وكيلاً لأحد الخصوم في أعماله الخاصة أو وصياً عليه أو قيماً أو مظنونة وراثته له أو كان زوجاً لوصي أحد الخصوم أو القيم عليه أو كانت له صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة بهذا الوصي أو القيم، أو بأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة المختصمة أو أحد مديريها وكان لهذا العضو أو المدير مصلحة شخصية في الدعوى.

د- إذا كان له أو لزوجته أو لاحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب أو لمن يكون هو وكيلاً عنه أو وصياً أو قيماً عليه مصلحة في الدعوى القائمة.

هـ - إذا كان بينه وبين أحد قضاة الدائرة صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة. أو كان بينه وبين ممثل النيابة العامة أو المدافع عن أحد الخصوم صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الثانية.

و- إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى أو كتب فيها، ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء، أو كان قد سبق له نظرها قاضياً أو خبيراً أو محكماً أو كان قد أدى شهادة فيها.

ز- إذا رفع دعوى تعويض على طالب الرد أو قدم ضده بلاغاً لجهة الاختصاص.

المادة ١٠٣

يقع باطلاً عمل القاضي أو قضاؤه في الأحوال المشار إليها في المادة السابقة ولو تم باتفاق الخصوم. وإذا وقع هذا البطلان في حكم صدر من إحدى دوائر التمييز جاز للخصم أن يطلب منها إلغاء الحكم وإعادة نظر الطعن أمام دائرة تمييز لا يكون فيها المستشار المتسبب في البطلان.

المادة ١٠٤

يجوز رد القاضي لأحد الأسباب الآتية: -

أ- إذا كان له أو لزوجته دعوى مماثلة للدعوى التي ينظرها. أو إذا جدت لأحدهما خصومة مع أحد الخصوم أو مع زوجه بعد قيام الدعوى المطروحة على القاضي ما لم تكن هذه الدعوى قد أقيمت بقصد رده عن نظر الدعوى المطروحة فيه.

ب- إذا كان لمطلقته التي له منها ولد أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب خصومة قائمة أمام القضاء مع أحد الخصوم في الدعوى أو مع زوجه ما لم تكن هذه الخصومة قد أقيمت بعد قيام الدعوى المطروحة على القاضي بقصد رده.

جـ - إذا كان أحد الخصوم يعمل عنده.

د- إذا كان قد اعتاد مؤاكلة أحد الخصوم أو مساكنته، أو كان قد تلقى منه هدية قبيل رفع الدعوى أو بعده.

هـ- إذا كان بينه وبين أحد الخصوم عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل.

المادة ١٠٥

إذا كان القاضي غير صالح لنظر الدعوى أو قام به سبب للرد، فعليه أن يخبر رئيس المحكمة للإذن له في التنحي. ويثبت هذا في محضر خاص يحفظ بالمحكمة.

ويجوز للقاضي -حتى لو كان صالحاً لنظر الدعوى، ولم يقم به سبب للرد- إذا استشعر الحرج من نظر الدعوى لأي سبب، أن يعرض أمر تنحيه على رئيس المحكمة للنظر في إقراره على التنحي.

المادة ١٠٦ [١]

إذا قام بالقاضي سبب للرد ولم يتنح ، جاز للخصم طلب رده ، ويحصل الرد بتقرير في إدارة الكتاب يوقعه الطالب نفسه أو وكيله المفوض فيه بتوكيل خاص ، ويرفق التوكيل بالتقرير ، ويجب أن يشتمل تقرير الرد على أسبابه ، وأن يرفق به ما يوجد من الأوراق المؤيدة له ، ويتعين على طالب الرد أن يودع عند تقديم التقرير على سبيل الكفالة مبلغ مائتي دينار وتتعدد الكفالة بتعدد القضاة المطلوب ردهم ولا تقبل إدارة الكتاب تقرير الرد إذا لم يصحب بما يثبت إيداع الكفالة ، ويكفي إيداع كفالة واحدة عن كل قاض في حالة تعدد طالبي الرد إذا قدموا طلبهم في تقرير واحد ولو اختلفت أسباب الرد.

وتحكم المحكمة على طالب الرد عند رفض طلب الرد ، أو سقوط الحق فيه ، أو عدم قبوله ، أو بطلانه بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار ، وتتعدد الغرامة بتعدد القضاة المطلوب ردهم ، وتصادر الكفالة في هذه الحالات بقوة القانون

مادة ١٠٧ [٢]

يجب تقديم طلب الرد قبل تقديم أي دفع أو دفاع في القضية، وإلا سقط الحق فيه. ومع ذلك يجوز طلب الرد إذا حدثت أسبابه بعد ذلك، أو إذا أثبت طالب الرد أنه كان لا يعلم بها. وفي جميع الأحوال يسقط حق الخصم في طلب الرد إذا لم يحصل التقرير به قبل إقفال باب المرافعة في أول طلب رد مقدم في الدعوى متى كان قد أخطر بالجلسة المحددة لنظره وكانت أسباب الرد قائمة ومعلومة له حتى إقفال باب المرافعة.

ولا يجوز معاودة طلب رد نفس القاضي في الدعوى

مادة ١٠٨ [٣]

يجب على إدارة الكتاب رفع تقرير الرد إلى رئيس المحكمة ، واذا كان المطلوب رده هو الرئيس رفع التقرير إلى من يقوم مقامه ، وعلى من رفع إليه التقرير أن يطلع القاضي المطلوب رده على التقرير فوراً.

وعلى القاضي أن يجيب بالكتابة على وقائع الرد وأسبابه خلال يومين عمل التاليين لاطلاعه ، فإذا لم يجب خلال هذا الميعاد أو اعترف بأسباب الرد ، وكانت هذه الأسباب تصلح قانوناً للرد ، أصدر رئيس المحكمة أمراً بتنحيه.

وإذا أجاب القاضي على أسباب الرد ولم يعترف بسبب يصلح قانونا لرده ، عين من رفع إليه التقرير الدائرة التي تتولى نظر الرد وحدد تاريخ نظره أمامها على وجه الاستعجال ، وعلى إدارة الكتاب إخطار طالب الرد والقاضي بهذا التاريخ كما يخطر

١) مستبدلة وفق المرسوم بقانون رقم ١٣٣ لسنة ٢٠٢٥
٢) معدلة وفق المرسوم بقانون رقم ١٣٣ لسنة ٢٠٢٥
٣) مستبدلة وفق المرسوم بقانون رقم ١٣٣ لسنة ٢٠٢٥

به أيضا باقي الخصوم في الدعوى الأصلية وذلك لتقديم ما قد يكون لديهم من طلبات رد طبقاً للمادة السابقة ، وعلى الدائرة المذكورة أن تقوم بتحقيق طلب الرد في غرفة المشورة ، ثم تحكم بعد سماع أقوال طالب الرد وملاحظات القاضي عند الاقتضاء أو إذا طلب ذلك ، ولا يجوز في تحقيق طلب الرد استجواب القاضي ولا توجيه اليمين إليه.

وعلى رئيس المحكمة – أو من يقوم مقامه بحسب الأحوال – في حالة تقديم طلبات رد قبل إقفال باب المرافعة في طلب الرد الأول ، أن يحيل هذه الطلبات إلى الدائرة ذاتها المنظور أمامها ذلك الطلب لتقضي فيها جميعا بحكم واحد ويتعين السير في إجراءات طلب الرد والفصل فيه ولو قرر رافعه التنازل عنه ويصدر الحكم في طلب الرد في جلسة علنية في مدة لا تزيد عن شهر من تاريخ نظره أمامها

مادة ١٠٩ [١]

يترتب على تقديم أول طلب رد وقف الدعوى الأصلية إلى أن يحكم فيه نهائياً ومع ذلك يجوز للمحكمة التي تنظر طلب الرد – في حالة الاستعجال ، وبناء على طلب أحد الخصوم – بندب قاض بدلاً ممن طلب رده ، كما يجوز طلب الندب إذا صدر الحكم الابتدائي برفض طلب الرد وطعن فيه بالاستئناف.

ولا يترتب على تقديم طلب رد المحكمة التي تنظر طلب الرد وقف نظره.

ومع ذلك يجوز لهذه المحكمة حال طلب رد أي من أعضائها – بناء على طلب أحد الخصوم – أن تأمر بوقف السير في نظر طلب الرد ، وتسري في هذه الحالة حكم الفقرة الأولى من هذه المادة

مادة ١٠٩ مكررا [٢]

لا يترتب على تقديم أي طلب رد آخر سواء من الخصم طالب الرد الأول أو غيره من الخصوم وقف الدعوى الأصلية.

ومع ذلك يجوز للمحكمة التي تنظر طلب الرد – بناء على طلب أحد الخصوم – أن تأمر بوقف السير في الدعوى الأصلية ، ويسري في هذه الحالة حكم المادة السابقة

مادة ١١٠

إذا طلب رد جميع قضاة المحكمة الكلية أو بعضهم بحيث لا يبقى من عددهم ما يكفي للحكم، رفع طلب الرد واجابات القضاة عليه لمحكمة الاستئناف العليا، فإن قضت بقبوله نظرت الدعوى للحكم في موضوعها حكمًا انتهائيا.

وإذا طلب رد جميع مستشاري دوائر الاستئناف العليا أو بعضهم بحيث لا يبقى من عددهم ما يكفي للحكم رفع طلب الرد إلى دائرة التمييز، فإن قضت بقبوله حكمت في موضوع الدعوى الأصلية.

وإذا طلب رد مستشار أو أكثر من دائرة التمييز حكمت في هذا الطلب دائرة تمييز لا يكون هذا المستشار عضوًا فيها. ولا يقبل طلب رد جميع مستشاري دوائر التمييز أو بعضهم بحيث لا يبقى من عددهم ما يكفي للحكم في طلب الرد أو في موضوع الدعوى عند قبول طلب الرد.

مادة ١١١

يجوز لطالب الرد استئناف الحكم الصادر في طلبه المتعلق برد أحد قضاة المحكمة الجزئية أو الكلية ولو كان موضوع الدعوى مما يحكم فيه انتهائيا. ويكون

١) مستبدلة وفق المرسوم بقانون رقم ١٣٣ لسنة ٢٠٢٥
٢) مضافة وفق المرسوم بقانون رقم ١٣٣ لسنة ٢٠٢٥

الاستئناف بتقرير في إدارة كتاب المحكمة الكلية في خمسة الأيام التالية ليوم صدوره. وترسل إدارة الكتاب من تلقاء نفسها تقرير الاستئناف وملف الرد إلى محكمة الاستئناف العليا، وذلك خلال ثلاثة الأيام التالية لتقرير الاستئناف. وعلى إدارة كتاب محكمة الاستئناف العليا عرض الأوراق على رئيس هذه المحكمة لإحالة الاستئناف على إحدى دوائرها لتنظر فيه وتصدر حكمها على الوجه المبين في الفقرة الثالثة من المادة (١٠٨).

وعلى إدارة كتاب محكمة الاستئناف العليا إعادة ملف القضية إلى المحكمة الكلية مرفقًا به صورة من الحكم الاستئنافي، وذلك خلال اليومين التاليين ليوم النطق بهذا الحكم.

الباب الثامن
الأحكام
الفصل الأول
إصدار الأحكام

مادة ١١٢

تكون المداولة في الأحكام سرية بين القضاة مجتمعين. ولا يجوز أن يشترك فيها غير القضاة الذين سمعوا المرافعة.

وتصدر الأحكام بأغلبية الآراء فإذا لم تتوفر الأغلبية وتشعبت الآراء لأكثر من رأيين وجب أن ينضم الفريق الأقل عددًا أو الفريق الذي يضم أحدث القضاة لأحد الرأيين الصادرين من الأكثر عددًا وذلك بعد أخذ الآراء مرة ثانية.

ويجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يكون قد وقع على مسودة الحكم.

مادة ١١٣

لا يجوز للمحكمة أثناء المداولة أن تسمع أحد الخصوم إلا بحضور الخصم الآخر، وكذلك لا يجوز قبول أوراق أو مذكرات من أحد الخصوم دون إطلاع الخصم الآخر عليها .

مادة ١١٤

متى تمت المرافعة في الدعوى، قضت المحكمة فيها، أو أجلت إصدار الحكم إلى جلسة أخرى قريبة تحددها، ولا يجوز لها تأجيل إصدار الحكم بعدئذ أكثر من مرتين.

وكلما حددت المحكمة جلسة للنطق بالحكم فلا يجوز لها تأجيل إصدار الحكم أو إعادة القضية للمرافعة إلا بقرار تصرح به المحكمة في الجلسة ويثبت في محضرها ويعتبر النطق بهذا القرار إعلانًا للخصوم بالموعد الجديد، وذلك ما لم يمتنع سير الجلسات المذكورة سيرًا متسلسلاً لأي سبب من الأسباب فعندئذ يجب على إدارة الكتاب إخبار الخصوم بالموعد الجديد بكتاب مسجل.

مادة ١١٥

ينطق بالحكم بتلاوة منطوقه في جلسة علنية. ويجب أن تشتمل الأحكام على الأسباب التي بنيت عليها وإلا كانت باطلة. كما يجب أن تودع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقعًا عليها من الرئيس والقضاة عند النطق بالحكم وإلا كان باطلاً. وتحفظ هذه المسودة بالملف ولا تعطى منها صور، ولكن يجوز للخصوم الاطلاع عليها إلى

حين إتمام نسخة الحكم الأصلية.
ومع ذلك فلا ضرورة لاشتمال الحكم على أسباب إذا صدر من محكمة أول درجة بإجابة كل طلبات المدعي وكان المدعى عليه لم يمثل في الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه.
ولا يعتبر رفض شمول الحكم بالنفاذ المعجل رفضًا لبعض الطلبات في حكم الفقرة السابقة.

مادة ١١٦

يجب أن يبين في الحكم المحكمة التي أصدرته وتاريخ إصداره ومكانه وما إذا كان صادرًا في مادة تجارية أو مسألة مستعجلة وأسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في الحكم وحضروا النطق به وعضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية إن كان وأسماء الخصوم بالكامل وصفاتهم وموطن كل منهم أو محل عمله وحضورهم أو غيابهم.
كما يجب أن يشتمل الحكم على عرض مجمل لوقائع الدعوى ثم طلبات الخصوم وخلاصة موجزة لدفوعهم ودفاعهم الجوهري ورأي النيابة ثم تذكر بعد ذلك أسباب الحكم ومنطوقه. والقصور في أسباب الحكم الواقعية، والنقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم، وكذا عدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم يترتب عليه بطلان الحكم.

مادة ١١٧ [1]

يوقع رئيس الجلسة وكاتبها على نسخة الحكم الأصلية المشتملة على وقائع الدعوى والأسباب والمنطوق وذلك في ظرف ثلاثة أيام من إيداع المسودة وتحفظ تلك النسخة فور افي ملف الدعوى ويسوغ إعطاء صورة بسيطة منها لأي شخص ولو لم يكن له شأن في الدعوى على ألا تذكر فيها أسماء الخصوم أو صفاتهم. وإذا قام سبب يمنع رئيس الجلسة من التوقيع على نسخة الحكم الأصلية أو يعطل التوقيع على نحو ضار بالعدالة أو بمصالح الخصوم، جاز أن يوقع عليها رئيس المحكمة أو من ينوب عنه، وإذا قام سبب مما ذكر بكاتب الجلسة، جاز أن يوقع رئيس الكتاب بدلا منه، ويثبت كل ذلك على هامش نسخة الحكم الأصلية.
وفي حالة فقد المسودة ونسخة الحكم الأصلية يجوز لرئيس المحكمة المختصة اعتماد صورة الحكم المأخوذة من النسخة الأصلية، وذلك بعد تحقق الدائرة التي أصدرت الحكم من صحته، ويتم ختمه بخاتم المحكمة. وتودع محل النسخة الأصلية بملف الدعوى، وفي حالة تعذر ذلك يكون للمدعي اتخاذ إجراءات رفع الدعوى من جديد بدون رسوم.

مادة ١١٨

تختم صورة الحكم التي يكون التنفيذ بموجبها بخاتم المحكمة، ويوقعها الكاتب بعد أن يذيلها بالصيغة التنفيذية. ولا تسلم إلا للخصم الذي له مصلحة في تنفيذ الحكم، وبشرط أن يكون الحكم جائز التنفيذ.
وإذا امتنعت إدارة الكتاب عن إعطاء الصورة التنفيذية الأولى جاز لطالبها أن يقدم عريضة إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة التي أصدرت الحكم ليصدر أمره فيها على ما هو مقرر في باب الأوامر على العرائض.

---

١) عدلت بموجب القانون رقم ٣٦ لسنة ٢٠٠٢

ولا يجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية لذات الخصم إلا إذا ضاعت الصورة الأولى أو تعذر استعمالها لسبب من الأسباب، ويقدم طلب تسليمها بعريضة إلى قاضي الأمور الوقتية ليصدر أمره فيها على ما هو مقرر في فصل الأوامر على العرائض.

الفصل الثاني

مصروفات الدعوى

مادة ١١٩

يجب على المحكمة عند إصدار الحكم الذي تنتهي به الخصومة أمامها أن تقضي من تلقاء نفسها في مصروفات الدعوى.

ويحكم بها بما في ذلك مقابل أتعاب المحاماة على الخصم المحكوم عليه في الدعوى. وإذا تعدد المحكوم عليهم قضي بقسمة المصروفات بينهم بنسبة مصلحة كل منهم في الدعوى على حسب ما تقدره المحكمة. ولا يلزمون بالتضامن في المصروفات إلا إذا كانوا متضامنين في أصل التزامهم المقضي فيه. ويحكم بمصروفات التدخل على المتدخل إذا كانت له طلبات مستقلة وحكم بعدم قبول تدخله أو برفض طلباته.

مادة ١١٩ مكررًا [١]

تقدر المحكمة أتعاب المحاماة بناء على طلب المحكوم له في حدود طلباته وفي ضوء الأتعاب الفعلية التي تحملها وبمراعاة موضوع الدعوى ودرجة التقاضي المنظورة أمامها.

مادة ١٢٠

إذا أخفق كل من الخصمين في بعض الطلبات، جاز الحكم بأن يتحمل كل خصم ما دفعه من المصروفات، أو الحكم بتقسيم المصروفات بينهما على حسب ما تقدره المحكمة، أو الحكم بها جميعًا على أحدهما.

مادة ١٢١

يجوز للمحكمة أن تقضي بإلزام الخصم الذي كسب الدعوى بالمصروفات كلها أو بعضها إذا كان الحق مسلمًا به من المحكوم عليه، أو إذا كان المحكوم له قد تسبب في إنفاق مصروفات لا فائدة منها، أو كان قد ترك خصمه على جهل بما كان في يده من المستندات القاطعة في الدعوى أو بمضمون هذه المستندات.

مادة ١٢٢ [٢]

إذا قُصد من الدعوى أو الدفاع فيها مجرد الكيد، جاز الحكم بالتعويض على من قصد ذلك، وتختص بنظر هذا الطلب المحكمة التي نظرت الدعوى أو الدفاع الكيدي، ويرفع إليها بطلب عارض أو بدعوى أصلية، وذلك ما لم يكن الطلب بحسب قيمته أو نوعه لا يدخل في اختصاصها.

مادة ١٢٣

تقدر مصروفات الدعوى بأمر على عريضة يقدمها المحكوم له لرئيس الهيئة التي أصدرت الحكم. ويعلن هذا الأمر للمحكوم عليه بها. ولا يسري عليه السقوط المقرر في المادة (١٦٣).

ويجوز لكل من الخصوم أن يتظلم من تقدير المصروفات الصادر بها هذا الأمر، ويحصل التظلم إما أمام مندوب الإعلان عند إعلان الأمر، وإما بتقرير في إدارة

---

١) مضافة بموجب القانون رقم ٣٦ لسنة ٢٠٠٢
٢) عدلت بموجب القانون رقم ٢٦ لسنة ٢٠١٥

كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم في ظرف ثمانية الأيام التالية لإعلان الأمر. ويحدد مندوب الإعلان أو إدارة الكتاب على حسب الأحوال اليوم الذي ينظر فيه التظلم أمام المحكمة في غرفة المشورة، ويعلن الخصوم بذلك قبل اليوم المحدد بثلاثة أيام.

الفصل الثالث
تصحيح الأحكام وتفسيرها

مادة ١٢٤

يجوز للمحكمة بقرار تصدره بناء على طلب أحد الخصوم أو من تلقاء نفسها بغير مرافعة تصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية بحتة، كتابية أو حسابية ويجري كاتب المحكمة هذا التصحيح على نسخة الحكم الأصلية، ويوقعه هو ورئيس الجلسة.

وإذا صدر القرار برفض التصحيح فلا يجوز الطعن فيه إلا مع الطعن في الحكم نفسه. أما القرار الذي يصدر بالتصحيح فيجوز الطعن فيه على استقلال بطرق الطعن الجائزة في الحكم موضوع التصحيح، وذلك إذا تمسك الطاعن بأن القرار لم يقتصر على تصحيح أخطاء مادية بحتة.

مادة ١٢٥

إذا وقع في منطوق الحكم غموض أو لبس، جاز لأي من الخصوم أن يطلب إلى المحكمة التي أصدرته تفسيره، ويقدم الطلب بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى.

ويدون الكاتب الحكم الصادر بالتفسير على هامش نسخة الحكم الأصلية للحكم الأصلي. ويعتبر الحكم الصادر بالتفسير متممًا للحكم الأصلي، ويسري عليه ما يسري على هذا الحكم من القواعد الخاصة بطرق الطعن العادية وغير العادية.

مادة ١٢٦

إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية، جاز لصاحب الشأن أن يعلن خصمه بالحضور أمامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه. ويكون ذلك خلال ستة أشهر من صيرورة الحكم باتًّا.

الباب التاسع
طرق الطعن في الأحكام
الفصل الأول
أحكام عامة

مادة ١٢٧

لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه، ولا يجوز ممن قبل الحكم صراحة أو ضمنًا أو ممن قضي له بكل طلباته، ما لم ينص القانون على غير ذلك. ولا يجوز للمحكمة أن تسوئ مركز الطاعن بالطعن المرفوع منه وحده.

مادة ١٢٨ [1]

لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها، وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية أو المستعجلة والأحكام الصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري. أما الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة، فيجوز

١) مستبدلة وفق المرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠٢٥

الطعن عليها استثناء وبصورة مباشرة أمام محكمة التمييز وينظر الطعن بغرفة مشورة، ولنيابة التمييز إبداء رأيها شفويا أو بأسباب مختصرة، وتفصل المحكمة بالطعن بأسباب موجزة، وفي الحالة الأخيرة يجب على المحكمة المحال إليها الدعوى أن توقفها حتى يفصل في الطعن.

مادة ١٢٩

يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك، ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه، وكذلك إذا تخلف المحكوم عليه عن الحضور وعن تقديم مذكرة في جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد امتناع سيرها سيرًا متسلسلاً لأي سبب من الأسباب..

كما يبدأ الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إذا حدث سبب من أسباب انقطاع الخصومة ولو بعد إقفال باب المرافعة، وصدر الحكم دون اختصام من يقوم مقام الخصم الذي توفي أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته.

ويكون إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي أو محل عمله، ويجرى الميعاد أيضًا في حق من أعلن الحكم.

ويترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام سقوط الحق في الطعن، وتقضي المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها.

مادة ١٣٠ [١]

يقف ميعاد الطعن بوفاة المحكوم عليه أو بفقد أهليته للتقاضي أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه، ولا يزول الوقف إلا بعد إعلان الحكم إلى الورثة في آخر موطن كان لمورثهم أو إعلانه إلى من يقوم مقام من فقد أهليته للتقاضي أو زالت صفته.

وإذا كان الباقي من ميعاد الطعن أقل من عشرة أيام امتد إلى عشرة أيام ما لم تكن المدة المقررة للطعن أقل من ذلك فيمتد الباقي من الميعاد إلى ما يكمله.

مادة ١٣١

إذا توفي المحكوم له أثناء ميعاد الطعن جاز لخصمه رفع الطعن وإعلانه إلى ورثته جملة دون ذكر أسمائهم وصفاتهم، وذلك في آخر موطن كان لمورثهم، ويعاد بعد ذلك إعلان الطعن لجميع الورثة بأسمائهم وصفاتهم لأشخاصهم أو في موطن كل منهم أو محل عمله قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن أو في الميعاد الذي تحدده المحكمة لإعلان الورثة الذين لم يعلنوا بالجلسة الأولى ولم يحضروها. وإذا كانت الدعوى مستعجلة اكتفي بإعادة الإعلان إلى الورثة الظاهرين.

وإذا فقد المحكوم له أهلية التقاضي أثناء ميعاد الطعن أو إذا زالت صفة من كان يباشر الخصومة عنه، جاز رفع الطعن وإعلانه إلى من فقد أهليته أو زالت صفة من كان يباشر الخصومة عنه، ويعاد بعد ذلك إعلان الطعن إلى من يقوم مقام الخصم لشخصه أو في موطنه أو محل عمله قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن أو في الميعاد الذي تحدده المحكمة وفق ما تقدم.

---

١) عدلت بموجب القانون رقم ٣٦ لسنة ٢٠٠٢

مادة ١٣٢

يكون إعلان الطعن لشخص الخصم، أو في موطنه الأصلي، أو في محل عمله، أو في موطنه المختار المبين في ورقة إعلان الحكم.

وإذا كان المطعون ضده هو المدعي أو المستأنف ولم يكن قد بين في صحيفة افتتاح الدعوى أو صحيفة الاستئناف موطنه الأصلي ولا محل عمله، ولم يتضح هذا البيان من أوراق أخرى في الدعوى، جاز إعلانه بالطعن في آخر موطن مختار بينه في صحيفة افتتاح الدعوى أو صحيفة الاستئناف أو أوراق الدعوى الأخرى. فإن خلت الصحيفة والأوراق الأخرى من الموطن المختار أيضًا جرى إعلانه بالتطبيق لأحكام الفقرة الأولى من المادة (١٦) - في إدارة كتاب المحكمة المرفوع إليها الطعن.

مادة ١٣٣

لا يترتب على الطعن في الحكم وقف تنفيذه.

ومع ذلك يجوز للمحكمة المرفوع إليها الطعن أن تأمر، بناء على طلب الطاعن، بوقف تنفيذ الحكم إذا كان يخشى وقوع ضرر جسيم من التنفيذ وكانت أسباب الطعن في الحكم مما يرجح معها إلغاؤه.

ويجوز للمحكمة التي تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة أو تأمر بما تراه كفيلاً بصيانة حق المطعون ضده. وينسحب الأمر الصادر بوقف تنفيذ الحكم على إجراءات التنفيذ التي اتخذها المحكوم له بناء على الحكم المطعون فيه من تاريخ طلب وقف التنفيذ.

مادة ١٣٤

لا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه.

على أنه إذا كان الحكم صادرًا في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضمًّا إليه في طلباته فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه في الطعن. وإذا رفع الطعن على أحد المحكوم لهم في الميعاد وجب اختصام الباقين ولو بعد فواته بالنسبة إليهم. وإذا حكم ببطلان الطعن المرفوع من أحد المحكوم عليهم أو ضد أحد المحكوم لهم بطل الطعن بالنسبة للجميع.

وإذا رفع الطعن في الميعاد من الضامن أو طالب الضمان في الحكم الصادر في الدعوى الأصلية وكان دفاعهما فيها واحدًا، جاز لمن فوت الميعاد منهما أو قبل الحكم أن يطعن فيه منضمًّا إلى زميله. وإذا رفع طعن على أيهما في الميعاد جاز اختصام الآخر ولو بعد فواته بالنسبة إليه.

مادة ١٣٥ [١]

يجوز للطاعن أو للمطعون ضده- بعد صدور الحكم في الطعن - أن يطلب من المحكمة المختصة الحكم له بالتعويضات، إذا كان صاحب الطعن أو طريق السلوك فيه قد قصد به الكيد.

مادة ١٣٥ مكررًا [٢]

١) عدلت بموجب القانون رقم ٢٦ لسنة ٢٠١٥
١) مضافة بموجب القانون رقم ٣٦ لسنة ٢٠٠٢

إذا قُضي بإلغاء الحكم المطعون فيه لبطلانه، وكان هذا البطلان راجعًا لسبب يتصل بإعلان صحيفة افتتاح الدعوى فإن المحكمة تقضي مع البطلان بإعادة الدعوى إلى المحكمة أول درجة لنظرها بعد إخطار الخصوم، على أن يعتبر رفع الطعن في حكم الإعلان بالطلبات المعروضة فيها.

مادة ١٣٦ [١]

تحدد بقرار من وزير العدل الإجراءات المنظمة لطلب ملف الدعوى التي طعن في الحكم الصادر فيها، وإرساله إلى المحكمة أو الدائرة التي تنظر الطعن، والمواعيد بالنسبة لمختلف الدعاوى، والإجراءات الخاصة بإثبات علم الطاعن بتاريخ الجلسة، والميعاد الذي تلتزمه إدارة الكتاب في تحديد الجلسة وذاك الذي يلتزمه مندوب الإعلان في إعلان صحيفة الطعن وإجراءات تسليم صحيفته من إدارة الكتاب إلى الطاعن وتسليم المستندات والمذكرات إلى إدارة الكتاب واسترداد المستندات من الملف.

ويحدد القرار الجزاءات التأديبية والعقوبات التي توقع على من يخالف الإجراءات والمواعيد المشار إليها بشرط ألا تتجاوز العقوبة غرامة قدرها مائتي دينار.

الفصل الثاني
الاستئناف

مادة ١٣٧ [٢]

يُرفع الاستئناف بصحيفة تودع إدارة كتاب المحكمة المرفوع إليها الاستئناف وفقًا للإجراءات المقررة لرفع الدعوى، ويكون الميعاد المنصوص عليه في المادة (٤٩) ثلاثين يومًا. ويجب أن تشتمل الصحيفة على بيان الحكم المستأنف وأسباب الاستئناف والطلبات وإلا كانت باطلة.

ويتعين على المستأنف أن يودع عند تقديم الاستئناف على سبيل الكفالة خمسين دينارًا إذا كان الحكم المستأنف صادرًا من محكمة جزئية ومائة دينار إذا كان صادرًا من المحكمة الكلية ولا تقبل إدارة الكتاب صحيفة الاستئناف إذا لم تصحب بما يثبت إيداع الكفالة ويكفي إيداع كفالة واحدة في حالة تعدد المستأنفين إذا أقاموا استئنافهم بصحيفة واحدة ولو اختلفت أسباب الطعن وتُعفَى الحكومة من إيداع هذه الكفالة كما يُعفَى من إيداعها من يعفون من الرسوم القضائية.

وتصادر الكفالة بقوة القانون متى حكم بعدم قبول الاستئناف، أو بعدم جوازه، أو بسقوطه، أو ببطلانه.

مادة ١٣٨

للخصوم في غير الأحوال المستثناة في القانون أن يستأنفوا أحكام محاكم الدرجة الأولى الصادرة في اختصاصها الابتدائي.

ويجوز مع ذلك استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى إذا كان الحكم صادرا على خلاف حكم سابق لم يحز قوة الأمر المقضي.

وفي هذه الحالة يعتبر الحكم السابق مستأنفا بقوة القانون إذا لم يكن قد صار انتهائيا

---

٢) الفقرة الثانية معدلة وفق المرسوم بقانون رقم ١٣٣ لسنة ٢٠٢٥

٣)تم تعديل الفقرة الثانية موجب المرسوم بقانون رقم ١٣٣ لسنة ٢٠٢٥

عند رفع الاستئناف. ويجوز أيضًا استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب وقوع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم.

مادة ١٣٩

يجوز استئناف الأحكام الصادرة في المسائل المستعجلة أيا كانت المحكمة التي أصدرتها.

مادة ١٤٠

تقدر قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب الاستئناف وفقا لأحكام المواد (من ٣٧ حتى ٤٤) ولا تحسب في هذا التقدير الطلبات غير المتنازع فيها ولا المبالغ المعروضة عرضًا حقيقيا.

وفي حالة تقديم طلب عارض من المدعى عليه يكون التقدير على أساس الأكبر قيمة من الطلبين: الأصلي أو العارض، ما لم يكن الطلب العارض تعويضا عن رفع الدعوى الأصلية أو عن طريق السلوك فيها فتكون العبرة بالطلب الأصلي وحده.

ويراعى في تقدير نصاب استئناف الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع قيمة الدعوى.

مادة ١٤١

ميعاد الاستئناف ثلاثون يوما، ما لم ينص القانون على غير ذلك، ويكون الميعاد خمسة عشر يوما في المسائل المستعجلة أيا كانت المحكمة التي أصدرت الحكم.

مادة ١٤٢

إذا صدر الحكم بناء على غش وقع من الخصم أو بناء على ورقة مزورة أو بناء على شهادة زور أو بسبب عدم إظهار ورقة قاطعة في الدعوى احتجزها الخصم فلا يبدأ ميعاد استئنافه إلا من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو الذي أقر بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته أو الذي حكم فيه على شاهد الزور أو اليوم الذي ظهرت فيه الورقة التي احتجزت.

مادة ١٤٣

يجوز للمستأنف عليه، إلى ما قبل إقفال باب المرافعة، أن يرفع استئنافًا مقابلا إما بالإجراءات المعتادة، وإما بمذكرة مشتملة على أسباب استئنافه وإما بإبدائه شفويا في الجلسة في مواجهة الخصوم وإثباته في محضر الجلسة.

ويعتبر الاستئناف المشار إليه في الفقرة السابقة استئنافا فرعيا إذا رفع بعد مضي ميعاد الاستئناف أو إذا كان رافعه قد قبل الحكم في وقت سابق على رفع الاستئناف الأصلي. ويتبع الاستئناف الفرعي الاستئناف الأصلي ويزول بزواله، أما الاستئناف المقابل فلا يزول بزوال الاستئناف الأصلي أيا كانت الطريقة التي رفع بها.

مادة ١٤٤

الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة إلى ما رفع عنه الاستئناف فقط.

وتنظر المحكمة الاستئناف على أساس ما يقدم لها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك لمحكمة الدرجة الأولى.

ولا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف، وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها. ومع ذلك يجوز أن يضاف إلى الطلب الأصلي الأجور والمرتبات وسائر الملحقات التي تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة الدرجة الأولى وما يزيد من التعويضات بعد تقديم هذه الطلبات.

وكذلك يجوز مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حالة تغيير سببه والإضافة إليه.

ولا يجوز في الاستئناف إدخال من لم يكن خصما في الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف. ولا يجوز التدخل فيه إلا ممن يطلب الانضمام إلى أحد الخصوم، أو ممن يعتبر الحكم المستأنف حجة عليه ويجوز له الاعتراض عليه وفقًا للأحكام المقررة في هذا الشأن. واستئناف الحكم المنهي للخصومة يستتبع حتما استئناف جميع الأحكام التي سبق صدورها في القضية ما لم تكن قد قبلت صراحة مع مراعاة ما نص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة.

مادة ١٤٥

استئناف الحكم الصادر في الطلب الاحتياطي يستتبع حتما استئناف الحكم الصادر في الطلب الأصلي، وفي هذه الحالة يجب اختصام المحكوم له في الطلب الأصلي ولو بعد فوات الميعاد.

ويجب على المحكمة إذا ألغت الحكم الصادر في الطلب الأصلي أن تعيد القضية إلى محكمة الدرجة الأولى لتفصل في الطلب الاحتياطي.

مادة ١٤٦

إذا ترك المستأنف الخصومة في الاستئناف قضت المحكمة في جميع الأحوال بقبول تركه للخصومة إذا نزل عن حقه في الاستئناف، أو كان ميعاد الاستئناف قد انقضى وقت الترك.

مادة ١٤٧

تسري على الاستئناف القواعد والإجراءات التي تسري على الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى، ما لم ينص القانون على غير ذلك.

الفصل الثالث التماس إعادة النظر

مادة ١٤٨

للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية في الأحوال الآتية: -

أ- إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير في الحكم.

ب- إذا كان الحكم قد بُني على أوراق حصل بعد صدوره إقرار بتزويرها أو قُضي بتزويرها، أو بُني على شهادة شاهد قُضي بعد صدوره بأنها مزورة.

جـ- إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها.

د- إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه.

هـ- إذا كان منطوق الحكم مناقضا بعضه لبعض.

و- إذا صدر الحكم على شخص طبيعي أو اعتباري لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوى وذلك فيما عدا حالة النيابة الاتفاقية.

مادة ١٤٩

ميعاد الالتماس ثلاثون يوما.

ولا يبدأ في الحالات المنصوص عليها في الفقرات (أ وب وجـ) من المادة السابقة إلا من اليوم الذي ظهر فيه الغش، أو الذي تم فيه الإقرار بالتزوير أو حكم بثبوته أو حكم فيه على شاهد الزور، أو الذي ظهرت فيه الورقة المحتجزة. ويبدأ الميعاد في الحالة المنصوص عليها في الفقرة (و) من اليوم الذي يعلن فيه الحكم إلى من يمثل المحكوم عليه تمثيلاً صحيحا.

مادة ١٥٠ [١]

يُرفع التماس إعادة النظر أمام المحكمة التي أصدرت الحكم بصحيفة تودع إدارة كتابها وفقًا للإجراءات المقررة لرفع الدعوى. ويكون الميعاد المنصوص عليه في المادة (٤٩) ثلاثين يومًا، ويجب أن تشتمل الصحيفة على بيان الحكم الملتمس فيه وأسباب الالتماس وإلا كانت باطلة.

ويتعين على رافع الالتماس أن يودع - عند تقديم صحيفته - على سبيل الكفالة خمسين دينارًا إذا كان الحكم الملتمس فيه صادرًا من محكمة جزئية أو المحكمة الكلية ومائة وخمسين دينارًا إذا كان صادرًا من محكمة الاستئناف ولا تقبل إدارة الكتاب صحيفة الالتماس إذا لم يصحب بما يثبت إيداع الكفالة. ويكفي إيداع كفالة واحدة في حالة تعدد رافعي الالتماس إذا أقاموا التماسهم بصحيفة واحدة ولو اختلفت أسباب الطعن، وتعفى الحكومة من إيداع هذه الكفالة كما يعفى من إيداعها من يعفون من الرسوم القضائية وتصادر الكفالة بقوة القانون متى حكم بعدم قبول الطعن أو بعدم جوازه أو بسقوطه أو ببطلانه أو برفضه.

ويجوز أن تكون المحكمة التي تنظر الالتماس مؤلفة من نفس القضاة الذين أصدروا الحكم.

مادة ١٥١

تفصل المحكمة أولاً في جواز قبول الالتماس، فإذا قبلته حددت جلسة للمرافعة في الموضوع دون حاجة إلى إعلان جديد على أنه يجوز لها أن تحكم في قبول الالتماس وفي الموضوع بحكم واحد إذا كان الخصوم قد قدموا أمامها طلباتهم في الموضوع.

ولا تعيد المحكمة النظر إلا في الطلبات التي تناولها الالتماس. وإذا حكم بجواز الالتماس ترتب على ذلك وقف تنفيذ الحكم مؤقتًا بقوة القانون إلى أن تفصل المحكمة في موضوع الدعوى. وينسحب وقف التنفيذ على إجراءات التنفيذ التي اتخذها المحكوم له من تاريخ رفع الالتماس.

ولا يجوز التماس إعادة النظر في الحكم الذي يصدر برفض الالتماس أو في الحكم في موضوع الدعوى بعد قبوله.

الفصل الرابع الطعن بالتمييز

مادة ١٥٢ [٢]

للخصوم أن يطعنوا بالتمييز في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز ثلاثين ألف دينار أو كانت غير مقدرة القيمة في الأحوال الآتية:

أ- إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله.

١) تم تعديل الفقرة الثانية موجب المرسوم بقانون رقم ١٣٣ لسنة ٢٠٢٥
٢) مستبدلة بالمرسوم رقم ٦ لسنة ٢٠٢٥

ب- إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم.

و للخصوم ان يطعنوا بالتمييز ايضا في أي حكم انتهائي - ايا كانت المحكمة التي اصدرته - فصل في نزاع خلاف لحكم آخر سبق ان صدر بين الخصوم انفسهم وحاز قوة الامر المقضي.

مادة ١٥٣ [١]

ميعاد الطعن بالتمييز ستون يوما.

ويرفع بصحيفة تودع إدارة كتاب محكمة التمييز أو المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، ويوقعها أحد المحامين، وتشتمل الصحيفة علاوة على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم ومحل عمله - على تعيين الحكم المطعون فيه وتاريخه وبيان الأسباب التي بني عليها الطعن وطلبات الطاعن، وإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه كان باطلاً، وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه.

ولا يجوز التمسك بسبب من أسباب الطعن غير التي ذكرت في الصحيفة، ومع ذلك فالأسباب المبنية على النظام العام يمكن التمسك بها في أي وقت وتأخذ المحكمة بها من تلقاء نفسها.

ويجب على الطاعن أن يودع . عند تقديم الطعن - على سبيل الكفالة مائتين وخمسين دينارا إذا كان الحكم المطعون فيه صادرا من محكمة جزئية أو من المحكمة الكلية وخمسمائة دينار إذا كان صادرا من محكمة الاستئناف، ولا تقبل إدارة الكتاب صحيفة الطعن إذا لم تصحب بما يثبت إيداع الكفالة ، ويكفي إيداع كفالة واحدة في حالة تعدد الطاعنين إذا أقاموا طعنهم بصحيفة واحدة ولو اختلفت أسباب الطعن ، وتعفى الحكومة من إيداع هذه الكفالة كما يعفى من إيداعها من يعفون من الرسوم القضائية، وتصادر الكفالة بقوة القانون متى حكم بعدم قبول الطعن أو بعدم جوازه أو بسقوطه أو ببطلانه أو برفضه .

ويجب على الطاعن كذلك أن يودع إدارة الكتاب وقت تقديم الصحيفة صورا منها بقدر عدد المطعون ضدهم وصورة لإدارة الكتاب كما يجب عليه أن يودع في الوقت ذاته:

أ- صورة رسمية أو الصورة المعلنة للحكم المطعون فيه وأخرى رسمية من الحكم الابتدائي إذا كان الحكم المطعون فيه قد أحال إليه في أسبابه وإلا حكم بعدم قبول الطعن.

ب- المستندات التي تؤيد الطعن، وعلى إدارة كتاب المحكمة أن تسلم لمن يشاء من الخصوم ما يطلبه من صور الأحكام أو المستندات أو الأوراق مذيلة بعبارة صورة لتقديمها إلى محكمة التمييز، ويجوز المحكمة التمييز أن تأمر بضم ملف القضية الصادر فيها الحكم المطعون فيه، وإذا كانت صحيفة الطعن قد أودعت قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم، فيجب على إدارة كتابها إرسال جميع أوراق الطعن إلى محكمة التمييز في اليوم التالي لإيداع الصحيفة.

وإذا بدا للطاعن أن هناك وجها لطلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتا يجب عليه أن يورده في صحيفة الطعن، وتقوم إدارة الكتاب بإخطار نيابة التمييز لتبدي رأيها كتابة في الطلب خلال ثلاثة أيام أو شفاهة في الجلسة، وعلى الطاعن

١) مستبدلة بالمرسوم رقم ٦ لسنة ٢٠٢٥

أن يعلن خصمه بالجلسة وبصحيفة الطعن ويجوز للمحكمة اعتبار الطلب كأن لم يكن إذا لم يتم إعلان الخصم بالجلسة المحددة وكان ذلك راجعا إلى فعل الطاعن، وعلى المحكمة إذا أمرت بوقف التنفيذ أن تحدد جلسة لنظر الطعن أمامها في ميعاد لا يجاوز ستة أشهر وإحالة ملف الطعن إلى النيابة لتودع مذكرة برأيها خلال الأجل الذي تحدده لها.

مادة ١٥٤ [١]

تقيد إدارة الكتاب الطعن يوم تقديم الصحيفة ومرفقاتها في السجل المعد لذلك، وتسلم أصل الصحيفة وصورها - إن وجدت - إلى قسم الإعلانات بالمحكمة في اليوم التالي على الأكثر لإعلانها ورد الأصل ، وعليها أيضًا أن تضم ملف القضية الصادر فيها الحكم المطعون فيه بجميع مفرداتها خلال أسبوع على الأكثر.

وإذا بدا للمدعى عليه في الطعن أن يقدم دفاعًا كان عليه أن يودع إدارة الكتاب في ميعاد خمسة عشر يومًا من تاريخ إعلانه بالطعن مذكرة بدفاعه وصورا منها بقدر عدد الخصوم، وله أن يرفق بها المستندات التي يرى تقديمها.

ولا يجوز قبول المذكرات أو المستندات التي يقدمها الخصوم بعد المواعيد المحددة لها، وإنما تحرر إدارة الكتاب محضرًا يرفق بالملف ببيان ما يقدم منها وتاريخ تقديمها ومضمونها واسم من قدمها مع إثبات ردها إليه.

وعلى نيابة التمييز أن تودع مذكرة برأيها في أسباب الطعن خلال ستين يوما، أو أن تؤشر بهذا الرأي على ملف الطعن إن كان ذلك كافيا، وتعيده إلى إدارة الكتاب.، وذلك كله خلال مدة لا تجاوز ستين يومًا من تاريخ قيام هذه الإدارة بإرساله إليها.

وعليها عرض الطعن على المحكمة منعقدة في غرفة المشورة، فإذا رأت المحكمة إنه غير مقبول لعيب في الشكل أو البطلان في إجراءاته أو لإقامته على أسباب تخالف ما أستقر عليه قضاؤها وفيه ما يكفي للرد على تلك الأسباب ولا وجه للعدول عنه قررت عدم قبوله بقرار غير قابل للطعن، بأسباب موجزة تثبت في محضر الجلسة وإذا رأت المحكمة غير ذلك حددت جلسة مرافعة لنظر الطعن.

مادة ١٥٥ [٢]

تخطر إدارة الكتاب بالمحكمة الخصوم بعد إيداع مذكرة النيابة بالجلسة المحددة لنظر الطعن، وتفصل المحكمة في الطعن، ولو في غيبة الخصوم وبغير مرافعة، ما لم تر المحكمة ضرورة لذلك، فلها - حينئذ - سماع أقوال الخصوم، ويجوز لها استثناء أن تصرح لهم ولنيابة التمييز بإيداع مذكرات تكميلية في الميعاد الذي تحدده كلما رأت وجها لذلك وتكون النيابة آخر من يتكلم.

مادة ١٥٦ [٣]

إذ قضت المحكمة بتمييز الحكم المطعون فيه كان عليها أن تفصل في الموضوع، إلا إذا كانت قد ميزت الحكم بسبب مخالفته لقواعد الاختصاص فإنها تقتصر على الفصل في مسألة الاختصاص مع تعيين المحكمة المختصة عند الاقتضاء. ولا يجوز الطعن بأي طريق من طرق الطعن فيما تصدره المحكمة من الأحكام.

مادة ١٥٧

تسري على الطعن بالتمييز القواعد والإجراءات التي تسري على الطعن بالاستئناف

---

١)تم التعديل موجب القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٩٤
٢) معدلة موجب القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٩٤
٣) معدلة موجب القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٩٤

أمام محكمة الاستئناف العليا فيما لا يتعارض مع نصوص هذا الفصل.

الباب العاشر
اعتراض الخارج عن الخصومة على الحكم الصادر فيها

مادة ١٥٨

يجوز لمن يعتبر الحكم الصادر في الدعوى حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل فيها أن يعترض على هذا الحكم بشرط إثبات غش من كان يمثله أو تواطئه أو إهماله الجسيم..

وكذلك يجوز للدائنين والمدينين المتضامنين وللدائنين والمدينين بالتزام غير قابل للتجزئة الاعتراض على الحكم الصادر على دائن أو مدين آخر منهم.

مادة ١٥٩ [١]

يُرفع الاعتراض إلى المحكمة التي أصدرت الحكم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، ويجب أن تشتمل صحيفته على بيان الحكم المعترض عليه وأسباب الاعتراض وإلا كانت باطلة.

ويجوز أن تكون المحكمة التي تنظر الاعتراض مؤلفة من نفس القضاة الذين أصدروا الحكم.

وعلى المعترض أن يودع - عند تقديم الاعتراض - على سبيل الكفالة خمسين دينارًا إذا كان الحكم المعترض صادرًا من محكمة جزئية أو من المحكمة الكلية، ومائة دينارًا إذا كان صادرًا من محكمة الاستئناف ولا تقبل إدارة الكتاب صحيفة الاعتراض إذا لم تصحب بما يثبت إيداع الكفالة ويكفي إيداع كفالة واحدة في حالة تعدد المعترضين إذا أقاموا اعتراضهم بصحيفة واحدة ولو اختلفت أسباب الاعتراض وتعفى الحكومة من إيداع هذه الكفالة كما يعفى من إيداعها من يعفون من الرسوم القضائية، وتصادر الكفالة بقوة القانون متى حكم بعدم قبول الاعتراض أو بعدم جوازه أو بسقوطه أو ببطلانه.

مادة ١٦٠

يجوز رفع الاعتراض على صورة طلب عارض تبعا لدعوى قائمة، ما لم تكن المحكمة غير مختصة بذلك بسبب نوع الدعوى أو قيمتها أو كانت أدنى من المحكمة التي أصدرت الحكم، فعندئذ لا يجوز الاعتراض إلا بدعوى أصلية ترفع إلى المحكمة التي أصدرت الحكم.

مادة ١٦١

يبقى حق الاعتراض على الحكم ما لم ينقض حق المعترض بمضي المدة.

مادة ١٦٢

الاعتراض على الحكم لا يوقف التنفيذ، ما لم تأمر المحكمة المرفوع إليها بوقفه لأسباب جدية.

ويترتب على الاعتراض على الحكم إعادة طرح الدعوى على المحكمة من جديد وذلك بالنسبة لما يتناوله الاعتراض فقط.

وإذا قبلت المحكمة الاعتراض، فلا يجوز لها أن تلغي الحكم المعترض عليه أو تعدله إلا بالنسبة لأجزائه الضارة بالمعترض.

---

١) معدلة موجب المرسوم بقانون رقم ١٣٣ لسنة ٢٠٢٥

ولا يستفيد من الحكم الصادر في الاعتراض غير من رفعه.

الباب الحادي عشر
الأوامر على العرائض، وأوامر الأداء
الفصل الأول
الأوامر على العرائض

مادة ١٦٣ [١]

في الأحوال التي يجيز فيها القانون استصدار أمر على عريضة بطلبه إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة أو إلى رئيس الهيئة التي تنظر الدعوى وتكون هذه العريضة من نسختين متطابقتين ومشتملة على وقائع الطلب وأسانيده وموطن الطالب ومحل عمله وتعيين موطن مختار له في الكويت إذا لم يكن له موطن أو محل عمل فيها، وتشفع بالعريضة المستندات المؤيدة لها.

ويصدر القاضي أمره كتابة على إحدى نسختي العريضة في اليوم التالي لتقديمها على الأكثر ولا يلزم ذكر الأسباب التي بُني عليها الأمر.

وتسلم إدارة الكتاب الطالب النسخة الثانية من عريضة مكتوبًا عليها صورة الأمر، وذلك في اليوم التالي لصدوره على الأكثر.

ويسقط الأمر الصادر على عريضة إذا لم يقدم للتنفيذ خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدوره، ولا يمنع هذا السقوط من استصدار أمر جديد.

مادة ١٦٤

للطالب إذا صدر الأمر برفض طلبه، ولمن صدر عليه الأمر، الحق في التظلم إلى المحكمة المختصة إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك، وللخصم الذي صدر عليه الأمر بدلاً من التظلم للمحكمة المختصة الحق في التظلم لنفس القاضي الآمر، ولا يمنع من ذلك قيام الدعوى الأصلية أمام المحكمة.

ويكون التظلم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، ويجوز رفعه على سبيل التبع للدعوى الأصلية وذلك بالإجراءات التي ترفع بها الطلبات العارضة، ويجب أن يكون التظلم مسببًا وإلا كان باطلاً. ويحكم في التظلم بتأييد الأمر أو بتعديله أو بإلغائه. ويكون هذا الحكم قابلاً للطعن بطرق الطعن المقررة للأحكام.

مادة ١٦٥

التظلم من الأمر لا يوقف تنفيذه.

ومع ذلك يجوز للمحكمة أو القاضي أن يأمر بوقف التنفيذ مؤقتا وفقا لأحكام المادة (١٣٣).

الفصل الثاني
أوامر الأداء

مادة ١٦٦ [٢]

استثناء من القواعد العامة في رفع الدعاوى يجوز اتباع الأحكام الواردة في المواد التالية عبر الطرق العادية، أو الإلكترونية التي يصدر فيها قرار من وزير العدل، متى ما كان حق الدائن ثابتا بالكتابة وحال الأداء وكان ما يطالب به دينا من

١) معدلة موجب القانون رقم ٣٦ لسنة ٢٠٠٢
٢) مستبدلة بموجب المرسوم بقانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٥

النقود معين المقدار شاملاً فوائده القانونية أو من دونها.
ويجب اتباع تلك الأحكام إذا كان صاحب الحق دائناً بورقة تجارية واقتصر رجوعه على الساحب أو المحرر أو القابل أو الضامن الاحتياطي لأحدهم، أما إذا أراد الرجوع على غير هؤلاء وجب عليه إتباع القواعد العامة في رفع الدعوى.

مادة ١٦٧ [١]

على الدائن أن يكلف المدين أولاً بالوفاء بميعاد عشرة أيام على الأقل ثم يستصدر أمر بالأداء من قاضي محكمة المواد الجزئية أو رئيس الدائرة بالمحكمة الكلية حسب الأحوال، ولا يجوز أن يكون الحق الوارد في التكليف بالوفاء أقل من المطلوب في عريضة استصدار الأمر بالأداء، ويكفي في التكليف بالوفاء أن يحصل بكتاب مسجل ، أو بأية وسيلة اتصال إلكترونية حديثة قابلة للحفظ والاستخراج يصدر بها قرار من وزير العدل.
ويصدر الأمر بالأداء بناء على عريضة يقدمها الدائن يرفق بها سند الدين وما يثبت حصول التكليف بوفائه وقفل الحساب في الحالات التي يكون لها مقتضى، ويبقى هذا السند في إدارة الكتاب إلى أن يمضي ميعاد التظلم ويجب أن تحرر العريضة من نسختين متطابقتين وأن تشتمل على بيانات صحيفة الدعوى المنصوص عليها في المادة ٥٤ من هذا القانون.
ويجب أن يصدر الأمر على إحدى نسختي العريضة خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تقديمها وأن يبين المبلغ الواجب أداؤه، كما يبين ما اذا كان صادراً في مادة تجارية
وتعتبر العريضة سالفة الذكر منتجة لآثار رفع الدعوى من تاريخ تقديمها، ولو كانت المحكمة غير مختصة.

مادة ١٦٨

إذا رأى القاضي عدم إجابة الطالب إلى كل طلباته، أو رأى عدم إصدار الأمر لأي سبب آخر، وجب عليه أن يمتنع عن إصدار الأمر وأن يحدد جلسة لنظر الدعوى أمام المحكمة المختصة، وعندئذ يقوم الطالب بتكليف المدين بالحضور أمام المحكمة في الجلسة المحددة بإعلان يتضمن بيانات العريضة المشار إليها في المادة السابقة. ولا يعتبر رفض شمول الأمر بالنفاذ المعجل رفضًا لبعض الطلبات في حكم هذه المادة.

مادة ١٦٩ [٢]

يعلن المدين لشخصه في موطنه الأصلي أو محل عمله بالعريضة وبالأمر الصادر ضده بالأداء، ويجوز إعلانه بهما عن طريق البريد الإلكتروني أو بأي وسيلة اتصال إلكترونية حديثة قابلة للحفظ والاستخراج يصدر بها قرار من وزير العدل.
وتعتبر العريضة والأمر الصادر عليها بالأداء كأن لم تكن إذا لم يتم إعلانها للمدين خلال ستة أشهر من تاريخ صدور الأمر.

مادة ١٧٠ [٣]

يجوز للمدين التظلم من الأمر خلال عشرة أيام من تاريخ اعلانه إليه ويحصل التظلم أمام المحكمة الجزئية أو الكلية حسب الأحوال، ويكون مسبباً وإلا كان باطلاً، وتراعى عند نظر التظلم القواعد والاجراءات المتبعة أمام محكمة الدرجة الأولى.

---
١) الفقرات الاولى والثانية والثالثة مستبدلات وفق المرسوم بقانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٥
٢) مستبدلة وفق المرسوم بقانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٥
٣) مستبدلة وفق المرسوم بقانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٥

ويترتب على قبول التظلم شكلاً، بحث الشروط الشكلية والموضوعية لاستصدار الأمر، والفصل في موضوع النزاع، ما لم يكن ثمة عيب لحق بالعريضة والأمر يتعلق بمخالفة قواعد الاختصاص.

ويجوز بناء على طلب المتظلم أن يقتصر الفصل على اعتبار أمر الأداء كأن لم يكن على أن تحدد جلسة أخرى لنظر الموضوع. ولا يجوز استئناف أمر الأداء.

ويستأنف الحكم الصادر في التظلم، متى كان قابلاً للطعن عليه، وفقا للقواعد أو الإجراءات المقررة لاستئناف الأحكام.

مادة ١٧١

تسري على أمر الأداء وعلى الحكم الصادر في التظلم منه القواعد الخاصة بالنفاذ المعجل حسب الأحوال التي بينها القانون.

مادة ١٧٢

إذا أراد الدائن في حكم المادة (١٦٦) توقيع حجز تحفظي أو حجز ما للمدين لدى الغير اتبعت الإجراءات العادية في الحجز المراد توقيعه وفي دعوى صحة الحجز.

الباب الثاني عشر
التحكيم

مادة ١٧٣

يجوز الاتفاق على التحكيم في نزاع معين، كما يجوز الاتفاق على التحكيم في جميع المنازعات التي تنشأ عن تنفيذ عقد معين. ولا يثبت التحكيم إلا بالكتابة. ولا يجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح، ولا يصح التحكيم إلا ممن له أهلية التصرف في الحق محل النزاع.

ويجب أن يحدد موضوع النزاع في الاتفاق على التحكيم أو أثناء المرافعة ولو كان المحكم مفوضًا بالصلح، وإلا كان التحكيم باطلاً.

ولا تختص المحاكم بنظر المنازعات التي اتفق على التحكيم في شأنها. ويجوز النزول عن الدفع بعدم الاختصاص صراحةً أو ضمنًا.

ولا يشمل التحكيم المسائل المستعجلة ما لم يتفق صراحة على خلاف ذلك.

مادة ١٧٤

لا يجوز أن يكون المحكم قاصرا أو محجورا عليه أو محروما من حقوقه المدنية بسبب عقوبة جنائية أو مفلسا لم يرد إليه اعتباره.

وإذا تعدد المحكمون وجب في جميع الأحوال أن يكون عددهم وترا. كما يجب تعيين المحكم في الاتفاق على التحكيم أو في اتفاق مستقل.

مادة ١٧٥

إذا وقع النزاع ولم يكن الخصوم قد اتفقوا على المحكمين أو امتنع واحد أو أكثر من المحكمين المتفق عليهم عن العمل أو اعتزله أو عزل عنه أو حكم برده أو قام مانع من مباشرته له، ولم يكن هناك اتفاق في هذا الشأن بين الخصوم عينت المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع من يلزم من المحكمين وذلك بناء على طلب أحد الخصوم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى. ويجب أن يكون عدد من تعينهم

المحكمة مساويا للعدد المتفق عليه بين الخصوم أو مكملا له، ولا يجوز الطعن في الحكم الصادر بذلك بأي طريق من طرق الطعن.

مادة ١٧٦

لا يجوز التفويض للمحكمين بالصلح، ولا الحكم منهم بصفة محكمين مصالحين، إلا إذا كانوا مذكورين بأسمائهم في الاتفاق على التحكيم.

مادة ١٧٧ [١]

(ملغاة)

مادة ١٧٨

مع عدم الإخلال بما نص عليه في المادة السابقة أو أي قانون آخر، يشترط أن يقبل المحكم القيام بمهمته. ويثبت القبول كتابةً.

وإذا تنحى المحكم بغير سبب جدي عن القيام بعمله بعد قبوله التحكيم، جاز الحكم عليه بالتعويضات. ولا يجوز عزل المحكم إلا بموافقة الخصوم جميعا.

ولا يجوز رده عن الحكم إلا لأسباب تحدث أو تظهر بعد تعيين شخصه. ويطلب الرد لذات الأسباب التي يرد بها القاضي أو يعتبر بسببها غير صالح للحكم. ويرفع طلب الرد إلى المحكمة المختصة أصلا بنظر الدعوى خلال خمسة أيام من إخبار الخصم بتعيين المحكم، أو من تاريخ حدوث سبب الرد أو علمه به إذا كان تاليا لإخباره بتعيين المحكم.

وفي جميع الأحوال لا يقبل طلب الرد إذا صدر حكم المحكمين أو أقفل باب المرافعة في القضية. ويجوز لطالب الرد استئناف الحكم الصادر في طلبه أيا كانت قيمة المنازعة المطروحة على الحكم.

مادة ١٧٩

يقوم المحكم خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من قبول التحكيم بإخطار الخصوم بتاريخ أول جلسة تحدد لنظر النزاع، وبمكان انعقادها وذلك دون تقيد بالقواعد المقررة في هذا القانون للإعلان. ويحدد لهم موعدا لتقديم مستنداتهم ومذكراتهم وأوجه دفاعهم. ويجوز الحكم بناءً على ما يقدمه جانب واحد إذا تخلف الآخر عن ذلك في الموعد المحدد.

وإذا تعدد المحكمون وجب أن يتولوا مجتمعين إجراءات التحقيق وأن يوقع كل منهم على المحاضر، ما لم يجمعوا على ندب واحد منهم لإجراء معين ويثبتوا ندبه في محضر الجلسة، أو كان اتفاق التحكيم يخول ذلك لأحدهم.

مادة ١٨٠

تنقطع الخصومة أمام المحكم إذا قام سبب من أسباب انقطاع الخصومة المقررة في هذا القانون. ويترتب على الانقطاع آثاره المقررة قانونًا.

وإذا عرضت خلال التحكيم مسألة أولية تخرج عن ولاية المحكم أو طعن بتزوير ورقة أو اتخذت إجراءات جنائية عن تزويرها أو عن حادث جنائي آخر، أوقف المحكم عمله حتى يصدر فيها حكم انتهائي. كما يوقف المحكم عمله للرجوع إلى رئيس المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع لإجراء ما يأتي:

أ-الحكم بالجزاء المقرر قانونًا على من يتخلف من الشهود عن الحضور أو يمتنع عن الإجابة.

---

١) ملغاه بموجب القانون رقم ١١ لسنة ١٩٩٥ بشأن التحكيم القضائي في المواد المدنية والتجارية

ب- الحكم بتكليف الغير بإبراز مستند في حوزته ضروري للحكم في التحكيم.
جـ- الأمر بالإنابات القضائية.

مادة ١٨١

إذا لم يشترط الخصوم في الاتفاق على التحكيم أجلاً للحكم، كان على المحكم أن يحكم خلال ستة أشهر من تاريخ إخطار طرفي الخصومة بجلسة التحكيم، وإلا جاز لمن شاء من الخصوم رفع النزاع إلى المحكمة، أو المضي فيه أمامها إذا كان مرفوعا من قبل .

وإذا اختلفت تواريخ إخطار الخصوم بدأ الميعاد من تاريخ الإخطار الأخير.

وللخصوم الاتفاق صراحةً أو ضمنًا على مد الميعاد المحدد اتفاقا أو قانونا، ولهم تفويض المحكم في مده إلى أجل معين. ويقف الميعاد كلما أوقفت الخصومة أو انقطعت أمام المحكم، ويستأنف سيره من تاريخ علم المحكم بزوال سبب الوقف أو الانقطاع. وإذا كان الباقي من الميعاد أقل من شهرين امتد إلى شهرين.

مادة ١٨٢

يصدر المحكم حكمه غير مقيد بإجراءات المرافعات عدا ما نص عليه في هذا الباب. ومع ذلك يجوز للخصوم الاتفاق على إجراءات معينة يسير عليها المحكم. ويكون حكم المحكم على مقتضى قواعد القانون إلا إذا كان مفوضًا بالصلح فلا يتقيد بهذه القواعد عدا ما تعلق منها بالنظام العام. وتطبق القواعد الخاصة بالنفاذ المعجل على أحكام المحكمين. ويجب أن يصدر حكم المحكم في الكويت، وإلا اتبعت في شأنه القواعد المقررة لأحكام المحكمين الصادرة في بلد أجنبي.

مادة ١٨٣ [١]

يصدر حكم المحكمين بأغلبية الآراء وتجب كتابته، ويجب أن يشتمل بوجه خاص على موجز الاتفاق على التحكيم، وملخص أقوال الخصوم ومستنداتهم وأسباب الحكم ومنطوقه وتاريخ صدوره والمكان الذي صدر فيه وتوقيعات المحكمين وإذا رفض واحد أو أكثر من المحكمين توقيع الحكم ذكر ذلك فيه ويكون الحكم صحيحًا إذا وقعته أغلبية المحكمين ولو كان قد تنحى أو اعتزل واحد منهم أو أكثر بعد حجز الدعوى للحكم وبدء المداولة بحضوره، وذلك استثناءً من نص المادة (١٧٥).

ويحرر الحكم باللغة العربية ما لم يتفق الخصوم على غير ذلك، وعندئذٍ يتعين أن ترفق به عند إيداعه ترجمة رسمية. ويعتبر الحكم صادرًا من تاريخ توقيع المحكمين عليه بعد كتابته.

مادة ١٨٣ مكررًا [٢]

ويختص المحكم بتصحيح ما يقع في حكمه من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية وبتفسيره إذا وقع في منطوقه غموض أو لبس، كما يختص أيضًا بالفصل في الطلبات الموضوعية التي أغفل الفصل فيها، وذلك خلال الأجل المحدد قانونًا أو اتفاقًا لإصدار حكمه، ويتم ذلك طبقًا للقواعد المنصوص عليها في المواد (١٢٤)، (١٢٥)، (١٢٦) من هذا القانون، فإذا تعذر ذلك أو انتهى الأجل المحدد للحكم تكون هذه المسائل من اختصاص المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع.

وإذا طعن في الحكم بالاستئناف حين يكون جائزًا أو رفعت دعوى أصلية ببطلانه

١) معدلة موجب القانون رقم ٣٦ لسنة ٢٠٠٢
٢) مضافة موجب القانون رقم ٣٦ لسنة ٢٠٠٢

تختص المحكمة التي تفصل في الاستئناف أو في دعوى البطلان دون غيرها بتصحيح ما يقع في الحكم من أخطاء مادية أو بتفسيره.

مادة ١٨٤

يودع أصل الحكم ولو كان صادرا بإجراء من إجراءات التحقيق مع أصل الاتفاق على التحكيم إدارة كتاب المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع خلال عشرة الأيام التالية لصدور الحكم المنهي للخصومة.

ويحرر كاتب المحكمة محضرا بهذا الإيداع.

مادة ١٨٥

لا يكون حكم المحكم قابلاً للتنفيذ إلا بأمر يصدره رئيس المحكمة التي أودع الحكم إدارة كتابها بناءً على طلب أحد ذوي الشأن، وذلك بعد الاطلاع على الحكم وعلى اتفاق التحكيم وبعد التثبت من انتفاء موانع تنفيذه، وانقضاء ميعاد الاستئناف إذا كان الحكم قابلاً له وغير مشمول بالنفاذ المعجل. ويوضع أمر التنفيذ بذيل أصل الحكم.

مادة ١٨٦ [١]

لا يجوز استئناف حكم المحكم إلا إذا اتفق الخصوم قبل صدوره على خلاف ذلك، ويرفع الاستئناف عندئذٍ أمام المحكمة الكلية بهيئة استئنافية، ويخضع للقواعد المقررة لاستئناف الأحكام الصادرة من المحاكم، ويبدأ ميعاده من إيداع أصل الحكم إدارة الكتاب وفقًا للمادة (١٨٤).

ومع ذلك لا يكون الحكم قابلاً للاستئناف إذا كان المحكم مفوضًا بالصلح، أو كان محكمًا في الاستئناف، أو كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز ألف دينار، أو كان الحكم صادرًا من الهيئة المنصوص عليها في المادة (١٧٧).

ويجوز لكل ذي شأن أن يطلب بطلان حكم المحكم الصادر نهائيًا وذلك في الأحوال الآتية ولو اتفق قبل صدوره على خلاف ذلك:

(أ) إذا صدر بغير اتفاق تحكيم أو بناءً على اتفاق تحكيم باطل أو سقط بتجاوز الميعاد أو إذا كان الحكم قد خرج عن حدود الاتفاق على التحكيم.

(ب) إذا تحقق سبب من الأسباب التي يجوز من أجلها التماس إعادة النظر.

(جـ) إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم.

مادة ١٨٧ [٢]

ترفع دعوى البطلان إلى المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى وذلك خلال ثلاثين يومًا من إعلان الحكم، ويبدأ هذا الميعاد وفقًا لأحكام المادة (١٤٩) في الحالات التي يتحقق فيها سبب من الأسباب التي يجوز من أجلها التماس إعادة النظر.

ويجب أن تشتمل الصحيفة على أسباب البطلان، وإلا كانت باطلة.

ويتعين على رافع الدعوى أن يودع عند تقديم صحيفتها على سبيل الكفالة مائة دينارًا ولا تقبل إدارة الكتاب صحيفة الدعوى إذا لم تصحب بما يثبت إيداع الكفالة، ويكفي إيداع كفالة واحدة في حالة تعدد المدعين إذا أقاموا دعواهم بصحيفة واحدة ولو اختلفت أسباب البطلان، وتعفى الحكومة من إيداع هذه الكفالة كما يعفى من

١) معدلة موجب المرسوم بالقانون رقم ٣ لسنة ١٩٨٨
٢) الفقرة الثالثة معدلة موجب المرسوم بقانون رقم ١٣٣ لسنة ٢٠٢٥

إيداعها من يعفون من الرسوم القضائية.

وتصادر الكفالة بقوة القانون متى حكم بعدم قبول الدعوى، أو بعدم جواز رفعها، أو بسقوطها، أو ببطلانها أو برفضها. وإذا حكمت المحكمة ببطلان حكم المحكمين تعرضت لموضوع النزاع وقضت فيه.

مادة ١٨٨

لا يترتب على رفع دعوى البطلان وقف تنفيذ حكم المحكم. ومع ذلك يجوز للمحكمة التي تنظر الدعوى أن تأمر بناءً على طلب المدعي بوقف تنفيذ الحكم إذا كان يخشى وقوع ضرر جسيم من التنفيذ وكانت أسباب البطلان مما يرجح معها القضاء ببطلان الحكم. ويجوز للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة أو تأمر بما تراه كفيلاً بصيانة حق المدعى عليه. وينسحب الأمر الصادر بوقف تنفيذ الحكم على إجراءات التنفيذ التي اتخذها المحكوم له من تاريخ طلب وقف التنفيذ.

الكتاب الثالث
التنفيذ
الباب الأول
أحكام عامة

مادة ١٨٩ [١]

إدارة التنفيذ:

يناط التنفيذ وإعلاناته بإدارة التنفيذ ما لم يعهد القانون بشيء من ذلك إلى جهة أخرى.

ويندب لرئاسة هذه الإدارة أحد رجال القضاء، كما يندب لمعاونته قاضٍ أو أكثر من قضاة المحكمة الكلية يقوم أقدمهم مقام الرئيس عند غيابه أو وجود مانع لديه.

ويباشر إجراءات التنفيذ وإعلاناته عدد من مأموري التنفيذ ومندوبي الإعلان، ويلحق بالإدارة عدد كافٍ من الموظفين.

كما يندب بها عدد من رجال الشرطة للمعاونة عند اتخاذ إجراءات التنفيذ وإعلاناتها.

ولمدير الإدارة الإشراف على جميع أعمال الإدارة ومن يعمل بها من مأموري تنفيذ ومندوبي إعلان وموظفين ورجال شرطة. ويرجعون إليه في أعمالهم ويلتزمون بتوجيهاته.

ولمدير الإدارة أو من يعاونه من القضاة إصدار الأوامر الولائية في الحالات التي يخول فيها القانون لمدير إدارة التنفيذ سلطة إصدار هذه الأوامر، ويكون التظلم منها على الوجه الوارد في الفصل الخاص بالأوامر على العرائض، وتعامل من حيث التظلم فيها كالأوامر الصادرة من رئيس المحكمة الكلية.

ويصدر بتنظيم إدارة التنفيذ قرار من وزير العدل.

السند التنفيذي:

مادة ١٩٠

لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي اقتضاء لحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء.

والسندات التنفيذية هي: -

١) معدلة موجب القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٨٩

أ- الأحكام والأوامر.
ب - المحررات الموثقة، ومحاضر الصلح التي تصدق عليها المحاكم.
جـ - الأوراق الأخرى التي يعطيها القانون هذه الصفة.
ولا يجوز التنفيذ في غير الأحوال المستثناة بنص في القانون إلا بموجب صورة من السند التنفيذي عليها صيغة التنفيذ الآتية: -»يجب على الجهة التي يناط بها التنفيذ أن تبادر إليه متى طلب منها وعلى كل سلطة أن تعين على إجرائه ولو باستعمال القوة الجبرية متى طُلب منها ذلك طبقًا للقانون».

التنفيذ بمسودة الحكم:

مادة ١٩١

يجوز للمحكمة في المواد المستعجلة أو في الأحوال التي يكون فيها التأخير ضارًّا، أن تأمر بناءً على طلب صاحب الشأن بتنفيذ الحكم بموجب مسودته بغير إعلانه وبغير وضع صيغة تنفيذية عليه. وفي هذه الحالة يسلم الكاتب المسودة لمأمور التنفيذ الذي يردها بعد الانتهاء من التنفيذ.

الأحكام الجائز تنفيذها والنفاذ المعجل:

مادة ١٩٢

لا يجوز تنفيذ الأحكام جبرا ما دام الطعن فيها بالاستئناف جائزا، إلا إذا كان النفاذ المعجل منصوصا عليه في القانون أو مأمورا به في الحكم. ومع ذلك يجوز بمقتضاها اتخاذ إجراءات تحفظية. وإذا قام المحكوم له بتنفيذ الحكم المشمول بالنفاذ المعجل التزم بتعويض الضرر الذي يصيب المنفذ ضده لو أُلغي الحكم بعد ذلك، ولو كان طالب التنفيذ حسن النية.

مادة ١٩٣ [١]

النفاذ المعجل واجب بقوة القانون في الأحوال الآتية:
(أ) الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة أيًا كانت المحكمة التي أصدرتها.
(ب) الأحكام الصادرة بالنفقة، أو بأجرة الحضانة، أو الرضاع، أو السكن أو تسليم الصغير أو رؤيته.
(جـ) الأوامر الصادرة على العرائض والأحكام الصادرة في التظلم منها.
(د) الأحكام الصادرة في المواد التجارية.
ويكون النفاذ المعجل في الحالات الواردة في الفقرات (أ) و(ب) و(جـ) بغير كفالة ما لم يُنص في الحكم أو الأمر على تقديم الكفالة، أما الحالة الواردة في الفقرة (د) فيكون النفاذ المعجل بشرط تقديم الكفالة.

مادة ١٩٤

يجوز للمحكمة بناءً على طلب ذي الشأن شمول حكمها بالنفاذ المعجل بكفالة أو بدونها في الأحوال الآتية: -
أ- إذا كان المحكوم عليه قد أقر بنشأة الالتزام ولو نازع في نطاقه أو ادعى انقضاءه.
ب- إذا كان الحكم قد صدر تنفيذًا لحكم سابق حائز لقوة الأمر المقضي أو مشمول بالنفاذ المعجل بغير كفالة أو كان مبينًا على سند رسمي لم يدع تزويره أو سند عرفي لم يُجحد، متى كان المحكوم عليه خصمًا في الحكم السابق أو طرفًا في السند.

١) معدلة موجب المرسوم بقانون رقم ٣ لسنة ١٩٨٨

جـ- إذا كان الحكم صادرًا لمصلحة طالب التنفيذ في منازعة متعلقة به.
د- إذا كان الحكم صادرًا بأداء أجور أو مرتبات أو تعويض ناشئ عن علاقة عمل.
هـ- إذا كان الحكم صادرًا في إحدى دعاوى الحيازة أو بإخراج مستأجر العقار الذي انتهى عقده أو فسخ، أو كان صادرًا بإخراج شاغل العقار الذي لا سند له متى كان حق المدعي غير مجحود أو ثابتًا بسند رسمي.
و- في أية حالة أخرى، إذا كان يترتب على تأخير التنفيذ ضرر جسيم بمصلحة المحكوم له، على أن يبين ذلك في الحكم بيانًا وافيًا.

مادة ١٩٥

النفاذ المعجل بقوة القانون أو بحكم المحكمة يمتد أيضًا إلى ملحقات الطلب الأصلي وإلى مصاريف الدعوى. ولا يجوز الاتفاق قبل صدور الحكم على شموله بالنفاذ المعجل في غير حالة من حالاته.

مادة ١٩٦

تنفيذ شرط الكفالة:

في الأحوال التي لا يجوز فيها تنفيذ الحكم أو الأمر إلا بكفالة يكون للملزم بها الخيار بين أن يقدم كفيلاً مقتدرًا أو أن يودع خزانة إدارة التنفيذ مبلغًا كافيًا أو أوراق مالية كافية وبين أن يقبل إيداع ما يحصل من التنفيذ خزانة إدارة التنفيذ أو تسليم الشيء المأمور بتسليمه في الحكم أو الأمر إلى حارس أمين.

مادة ١٩٧

يقوم الملزم بالكفالة بإعلان خياره إما على يد مأمور التنفيذ بورقة مستقلة وإما ضمن إعلان السند التنفيذي أو ورقة التكليف بالوفاء.

ويجب في جميع الأحوال أن يتضمن الخيار تعيين موطن مختار في الكويت لطالب التنفيذ إذا لم يكن له موطن أو محل عمل فيها، وذلك لتعلن إليه فيه الأوراق المتعلقة بالمنازعة في الكفالة.

ولذي الشأن خلال ثلاثة أيام من هذا الإعلان أن يرفع أمام المحكمة الجزئية دعوى ينازع فيها في اقتدار الكفيل أو أمانة الحارس أو في كفاية ما يودع. ويكون الحكم الصادر فيها انتهائيا.

وإذا لم ترفع الدعوى في الميعاد أو رُفعت ورفضت أخذ على الكفيل في إدارة التنفيذ التعهد بالكفالة أو على الحارس قبوله الحراسة، ويكون المحضر المشتمل على تعهد الكفيل أو الحارس بمثابة سند تنفيذي قِبله بالالتزامات المترتبة على تعهده.

الاعتراض على الوصف أو النفاذ المعجل أو الكفالة في الحكم أو الأمر:

مادة ١٩٨

يجوز الاعتراض بالإجراءات المعتادة لرفع الاستئناف أو التظلم-على الخطأ القانوني في وصف الحكم أو الأمر أو في النفاذ المعجل أو الكفالة.

ويجوز إبداء هذا الاعتراض في الجلسة -ولو بعد فوات مواعيد الاستئناف أو التظلم- أثناء نظر الاستئناف أو التظلم المرفوع في الميعاد عن الحكم أو الأمر، ويحكم في الاعتراض -حكمًا وقتيًّا-مستقلاً عن الموضوع.

ويُرفع الاعتراض على الوصف بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم إذا كان نهائيًّا ووصفته خطأ بأنه ابتدائي.

المادة ١٩٩ [١]

يجوز الامر بتنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة في بلد أجنبي في الكويت بالشروط المقررة في ذلك البلد لتنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة في الكويت ويستثني من هذه الشروط الأحكام والأوامر الصادرة لصالح شخص طبيعي او اعتباري كويتي مطلوب تنفيذها على أموال مملوكه لشخص طبيعي او اعتباري كويتي

المادة ٢٠٠

يسري حكم المادة السابقة على احكام المحكمين الصادرة في بلد أجنبي، ويجب ان يكون حكم المحكمين صادرا في مسألة يجوز التحكيم فيها طبقا للقانون الكويتي وقابلا للتنفيذ في البلد الذي صدر فيه.

المادة ٢٠١

المحررات الموثقة في بلد أجنبي يجوز الامر بتنفيذها في الكويت بنفس الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ المحررات الموثقة في الكويت.

المادة ٢٠٢

يطلب الامر بالتنفيذ المشار اليه في المادة السابقة بعريضة تقدم لمدير ادارة التنفيذ، ولا يجوز الامر بالتنفيذ الا بعد التحقق من توافر الشروط المطلوبة لقابلية المحرر للتنفيذ وفقا لقانون البلد الذي تم توثيقه فيه، ومن خلوه مما يخالف الآداب والنظام العام في الكويت.

المادة ٢٠٣

لا تخل القواعد المنصوص عليها في المادتين السابقتين بأحكام المعاهدات بين دولة الكويت وبين غيرها من الدول في هذا الشأن.

المادة ٢٠٤ [٢]

يجب أن يسبق التنفيذ إعلان السند التنفيذي إلى المنفذ ضده (المدين) وفق أحكام هذا القانون، وإذا كان السند التنفيذي هو عقد رسمي بفتح اعتماد وجب أن يعلن معه مستخرج بحساب المدين من واقع دفاتر الدائن التجارية.

ويجب أن يشتمل الإعلان سواء أكان عادياً أم إلكترونياً على بيان المطلوب وتكليف المدين بالوفاء، والبيانات الإلكترونية للدائن التي يتم الإعلان من خلالها، وإذا لم يكن للدائن موطن أصلي أو محل عمل في دولة الكويت وجب عليه تعيين موطن مختار له فيها.

وفي حالة التنفيذ بإخلاء عقار أو تسليم أموال منقولة أو عقارية يجب أن يشتمل إعلان السند التنفيذي على تحديد كاف هذه الأموال، وإذا اشتمل السند التنفيذي على تحديد ميعاد للإخلاء أو التسليم وجب أن يتضمن الإعلان هذا الميعاد، وفي جميع الأحوال لا يجوز البدء في التنفيذ قبل مضي خمسة أيام من تاريخ استلام المدين للإعلان المشار إليه.

المادة ٢٠٤ مكرر [٣]

إذا لم ينفذ المدين ما عليه من دين تجاه الدائن بعد إعلانه به فإنه يجوز لمدير إدارة التنفيذ أو من يعاونه من القضاة بناء على طلب الدائن اتخاذ أياً من الإجراءات الآتية:

---

١) معدلة موجب القانون رقم ٣٨ لسنة ٢٠٠٧
١) معدلة موجب القانون رقم ٩ لسنة ٢٠٢٠
٢) مضافة موجب المرسوم بقانون رقم ٥٩ لسنة ٢٠٢٥

أ- طلب كشف ببيان ما للمدين لدى الجهات الحكومية من عقارات أو منقولات أو حقوق انتفاع أو غيرها من الحقوق المالية القائمة أو المستقبلية.
ب- طلب كشف ببيان ما للمدين لدى البنوك وشركات الاستثمار ووكالات المقاصة أو غيرها من أموال قائمة أو مستقبلية أو حقوق لدى الغير .
وفي هاتين الحالتين يكون لمدير إدارة التنفيذ أو من يعاونه من القضاة الإذن في استخراج كشف يتضمن التصرفات على هذه الأموال واسم المتصرف إليه عن فترة زمنية سابقة على صدور السند التنفيذي على ألا تتجاوز تاريخ نشوء الدين.
ج - منع المدين من السفر أو حبسه أو كليهما وفقاً للأحكام المبينة في هذا القانون.
ولمدير إدارة التنفيذ أو من يعاونه من القضاة - دون طلب من الدائن - اتخاذ أي من الإجراءات الآتية :
أ- إخطار شركة المعلومات الائتمانية بواقعة عدم الوفاء لقيدها في السجل الائتمان للمدين طبقاً لأحكام القانون رقم (٩) لسنة ٢٠١٩ المشار إليه .
ب- ندب أحد المختصين بالإدارة العامة للخبراء متى استدعت إجراءات التنفيذ ذلك.
ج- أي إجراءات أخرى ينص عليها القانون

المادة ٢٠٤ مكرر أ[1]

إذا تصرف المدين في ماله بغير عوض أو بأقل من سعره أو قيمته التي يتداول فيها بالسوق بفارق ملحوظ بعد تاريخ نشوء الدين، فإن لمدير إدارة التنفيذ أو من يعاونه من القضاة - بناء على طلب الدائن - أن يأمر بوقف التعامل على هذا المال إذا كان تحت يد من تلقاه من المدين، ويعلن الدائن مدينه والمتصرف إليه بالأمر عن طريق إعلان الأوراق القضائية المبينة في هذا القانون، وإذا لم يلتزم المتصرف إليه - بعد إعلانه - بالأمر، جاز الحكم عليه للدائن بالدين الذي يجري اقتضاءه، على أن يكون ذلك في حدود القيمة السوقية للمال وقت تصرفه به.
ويجب على الدائن خلال أسبوع من اليوم التالي لصدور الأمر أن يرفع دعوى بعدم نفاذ التصرفات طبقاً لأحكام القانون المدي المشار إليه يختصم فيها مدينه والمتصرف إليه، وللمحكمة المختصة التي تنظر الدعوى سلطة وقف الأمر - بناء على طلب المتصرف إليه - في أي حالة كانت عليها الدعوى لحين إصدارها حكماً في الموضوع والأمر.
ويعتبر أمر وقف التعامل كأن لم يكن إذا لم يقيم الدائن الدعوى في المدة المشار إليها في الفقرة السابقة، أو أقامها وشطبت أو قضي باعتبارها كأن لم تكن أو سقطت الخصومة فيها أو تركت أو انقضت

المادة ٢٠٥

على مندوب الاعلان او مأمور التنفيذ حسب الاحوال - عند اعلان السند التنفيذي او في اية حالة كانت عليها الاجراءات - قبض الدين عند عرضه عليه مع اعطاء المخالصة وذلك دون حاجة الى تفويض خاص وإذا كان المعروض جزءا من الدين فعليه ان يقبضه ويستمر في التنفيذ بالنسبة للباقي، وعليه - في حالة عدم وجود طالب التنفيذ - ايداع المبالغ التي قبضها خزانة ادارة التنفيذ على ذمة طالب التنفيذ في اليوم ذاته، او في اليوم التالي على الاكثر.

١) مضافة موجب المرسوم بقانون رقم ٥٩ لسنة ٢٠٢٥

المادة ٢٠٦

يجرى التنفيذ بواسطة مأموري التنفيذ وهم ملزمون بإجرائه في مواعيده متى طلب صاحب الشأن ذلك ولا يجوز لهم كسر الابواب او فض الاقفال بالقوة لإجراء التنفيذ الا بحضور أحد رجال الشرطة، ويجب ان يوقع هذا الاخير على محضر التنفيذ.

المادة ٢٠٧

إذا وقعت مقاومة او تعد على مأمور التنفيذ وجب عليه ان يتخذ جميع الوسائل التحفظية وان يطلب معونة القوة العامة.

المادة ٢٠٨

من حل قانونا او اتفاقا محل الدائن في حقه حل محله فيما اتخذ من اجراءات التنفيذ.

وإذا توفى المدين او فقد اهليته او زالت صفة من يباشر الاجراءات بالنيابة عنه قبل البدء في التنفيذ او قبل اتمامه فلا يجوز التنفيذ قبل ورثته او من يقوم مقامه الا بعد مضي ثمانية ايام من تاريخ اعلانهم بالسند التنفيذي.

وإذا توفى الدائن او فقد اهليته او زالت صفة من يباشر الاجراءات بالنيابة عنه بعد البدء في التنفيذ وقفت اجراءات التنفيذ وكافة المواعيد السارية في حقه حتى يقوم المدين بإعلان ورثته او من يقوم مقامه بوجود اجراءات التنفيذ.

ويجوز قبل انقضاء ستة أشهر من تاريخ الوفاة ان يتم الاعلان المشار اليه في الفقرتين السابقتين الى الورثة جملة في آخر موطن كان لمورثهم بغير بيان اسمائهم وصفاتهم.

المادة ٢٠٩

لا يجوز للغير ان يؤدي المطلوب بموجب السند التنفيذي ولا ان يجبر على أدائه الا بعد اعلان المدين بالعزم على هذا التنفيذ قبل وقوعه بثمانية ايام على الاقل.

المادة ٢١٠

يرفع ما يعرض في التنفيذ من اشكالات الى قاضي الامور المستعجلة إذا كان المطلوب اجراء وقتيا.

أما موضوع هذه الاشكالات فيرفع الى المحكمة المختصة وفقا للقواعد العامة.

المادة ٢١١ [1]

يجوز رفع الاشكال قبل البدء في التنفيذ.

ويتعين لقبول الاشكال ان يرفع قبل تمام التنفيذ وان يقدم المستشكل كفالة قدرها خمسون دينارا إذا كان الاشكال موقفا للتنفيذ، وذلك الى ما قبل الجلسة الاولى المحددة لنظره، والا حكمت المحكمة بعدم قبول الاشكال، ويكفي ايداع او تقديم كفالة واحدة في حالة تعدد المستشكلين إذا اقاموا اشكالهم بصحيفة واحدة ولو اختلفت اسباب الاشكال وتعفي الحكومة من ايداع الكفالة كما يعفي من ايداعها او تقديمها من يعفي من الرسوم القضائية. وتصادر الكفالة بقوة القانون متى حكم بعدم قبول الاشكال، او بعدم جوازه او بسقوطه او بطلانه او برفضه او بشطبه.

وينسحب الحكم الصادر بوقف التنفيذ على اجراءات التنفيذ التي اتخذت بعد رفع الاشكال.

ولا يمنع تمام التنفيذ بعد صدور حكم محكمة اول درجة في الاشكال من استئناف الحكم المذكور سواء تم التنفيذ قبل رفع الاستئناف او بعد رفعه.

---

١) معدلة موجب المرسوم بقانون رقم ١٣٣ لسنة ٢٠٢٥

المادة ٢١٢ [١]

إذا عرض عند التنفيذ اشكال وكان المطلوب فيه اجراء وقتيا، فلمأمور التنفيذ ان يوقف التنفيذ او ان يمضي فيه على سبيل الاحتياط مع تكليف الخصوم في الحالتين الحضور امام قاضي الامور المستعجلة ولو بميعاد ساعة وفي منزله عند الضرورة، ويكفي اثبات حصول هذا التكليف في المحضر فيما يتعلق برافع الاشكال وفي جميع الاحوال لا يجوز لمأمور التنفيذ ان يتم التنفيذ قبل ان يصدر القاضي حكمه.

وعلى مأمور التنفيذ ان يحرر صورا من محضره بقدر عدد الخصوم وصورة لإدارة الكتاب يرفق بها اوراق التنفيذ والمستندات التي يقدمها اليه المستشكل وعلى ادارة الكتاب قيد الاشكال يوم تسليم الصورة اليها في السجل الخاص بذلك، وإذا رفع الاشكال الوقتي بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ترتب على رفعه وقف التنفيذ.

ويجب اختصام الطرف الملتزم في السند التنفيذي في الإشكال، إذا كان مرفوعاً من غيره سواء كان مرفوعاً بإبدائه أمام مأمور التنفيذ على النحو المبين في الفقرة الأولى أو بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، فإذا لم يختصم في الإشكال، وجب على المحكمة أن تكلف المستشكِل باختصامه في ميعاد تحدده له، فإن لم ينفذ ذلك حكمت المحكمة بزوال الأثر الواقف للتنفيذ المترتب على رفعه، وجاز لها أن تحكم باعتبار الإشكال كأن لم يكن.

ولا يترتب على تقديم أي اشكال آخر وقف التنفيذ ما لم يحكم قاضي الامور المستعجلة بالوقف ويسري حكم هذه الفقرة ايضا على الاشكالات التي ترفع بعد اية منازعة تنفيذ موضوعية موقفة للتنفيذ.

ولا يسري حكم الفقرة السابقة على اول اشكال يقيمه الملتزم في السند التنفيذي إذا لم يكن قد اختصم في الاشكال او المنازعة الموضوعية السابقة.

ويجب على المستشكِل تقديم مستنداته عند تقديم صحيفة الإشكال أو في الجلسة الأولى المحددة لنظره، وإلا جاز للمحكمة أن تحكم باعتبار الإشكال كأن لم يكن.

المادة ٢١٣

لا يترتب على العرض الحقيقي وقف التنفيذ إذا كان العرض محل نزاع ولقاضي الامور المستعجلة ان يأمر بوقف التنفيذ مؤقتا مع ايداع المعروض او مبلغ أكبر منه يعينه.

المادة ٢١٤ [٢]

إذا قررت المحكمة شطب الإشكال وفقاً للمادة (٥٩) أو حكمت بوقفه وفقاً للمادة (٧٠) زال الأثر الواقف للتنفيذ المترتب على رفع الإشكال.

وإذا كان الإشكال موقفاً للتنفيذ وخسر المستشكل دعواه جاز الحكم عليه بغرامة لا تقل عن خمسين دينار ولا تزيد على ثلاثمائة دينار، وذلك مع عدم الاخلال بالتعويضات إن كان لها وجه

المادة ٢١٥

تنفذ القرارات والاحكام الصادرة في مسائل الاحوال الشخصية بالطرق المقررة في الباب الثاني من هذا الكتاب إذا اقتضى ذلك الحجز على الاموال وبيعها.

وينفذ ما عدا ذلك من هذه القرارات والاحكام بالطريق الاداري بمعرفة جهات الادارة او من يعينه وزير العدل لذلك، الا إذا نص القانون على غير ذلك.

٢) معدلة موجب القانون رقم ٣٦ لسنة ٢٠٠٢
١) معدلة موجب المرسوم بقانون رقم ٥٩ لسنة ٢٠٢٥

وتنفذ الاحكام الصادرة بضم الصغير وحفظه او تسليمه لامين بالطريق المشار اليه في الفقرة السابقة، ويجوز تنفيذها جبرا ولو ادى ذلك الى استعمال القوة ودخول المنازل، ويتبع القائمون بالتنفيذ في ذلك ما يأمر به مدير ادارة التنفيذ وتجوز اعادة التنفيذ كلما اقتضى الحال ذلك.

وتحدد المحكمة طريقة تنفيذ الحكم الصادر برؤية الصغير، ولا يجوز ان يكون ذلك في مخفر الشرطة او اية جهة من جهات الادارة.

الباب الثاني

الحجوز

المادة ٢١٦ [1]

مع عدم الاخلال بما ينص عليه أي قانون آخر، لا يجوز الحجز على ما يأتي:

أ - الاموال العامة او الخاصة المملوكة للدولة.

ب - ما يلزم المدين وزوجته واقاربه واصهاره المقيمين معه في معيشة واحدة من الثياب وما يكون ضروريا لهم من اثاث المنزل وادوات المطبخ.

ما يلزمهم من الغذاء والوقود لمدة شهر، كما لا يجوز الحجز على ما يلزم للقيام بواجباتهم الدينية.

ج - الاموال الموهوبة او الموصى بها لتكون هي او عائدها نفقة او مرتبا مؤقتا او مدى الحياة، وما يحكم به القضاء من المبالغ المقررة او المرتبة مؤقتا للنفقة او للصرف منها في غرض معين وكل ذلك الا بقدر الربع وفاء لدين نفقة مقررة.

د - الاموال الموهوبة او الموصى بها مع اشتراط عدم جواز الحجز عليها، وذلك إذا كان الحاجز من دائني الموهوب له او الموصى له الذين نشأ دينهم قبل الهبة او الوصية الا لدين نفقة مقررة وفي حدو د الربع.

هـ - ما يلزم المدين من كتب وادوات ومهمات لمزاولة مهنته او حرفته بنفسه وذلك ما لم يكن الحجز لاقتضاء ثمنها او مصاريف صيانتها او نفقة مقررة.

و - المنقول الذي يعتبر عقارا بالتخصيص إذا كان الحجز عليه مستقلا عن العقار المخصص لخدمته وذلك ما لم يكن الحجز لاقتضاء ثمنه او مصاريف صيانته.

ز - الاجور والمرتبات - التي لم يصدر قانون خاص بتنظيم شروط عدم جواز الحجز عليها - الا بقدر النصف، وعند التزاحم يخصص نصفه لوفاء ديون النفقة المقررة والنصف الآخر لما عداها من ديون.

ح - السكن الخاص اللازم لاقامة المدين الكويتي واسرته بشرط ان يكون شاغلا له قبل نشأة الدين، ولا يسري هذا الحكم الا على سكن واحد له، كل ذلك مالم يكن الحجز لاقتضاء دين مقرر لبنك الإئتمان الكويتي او دين مقرر له امتياز على هذه العين طبقا للمواد ١٠٨٠ و١٠٨١ و١٠٨٢ من القانون المدني او نفقة محكوم بها.

ولا يستفيد المدين من هذا الحكم إذا اثبت الدائن ان المدين قام بالتصرف في امواله قبل او بعد نفاذ هذا القانون تصرفا يضر بحق الدائن.

يعتبر السكن لازما إذا كان من البيوت الحكومية او ما يماثلها من السكن الخاص المقام على ارض لا تزيد مساحتها على ألف متر مربع.

ويفصل قاضي الامور المستعجلة في المنازعات الناشئة عن تقدير حاجة المدين واسرته للسكن، بما يراعي حقوق الدائن ويوفر حماية للمدين في سكنه الخاص.

١) الفقرة ح موجب القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٨٩

المادة ٢١٧

إذا لم يتم الحجز في يوم واحد جاز اتمامه في يوم او ايام تالية بشرط ان تتتابع، وعلى المأمور ان يتخذ ما يلزم للمحافظة على الاشياء المحجوزة، والمطلوب حجزها الى ان يتم المحضر، ويجب التوقيع على المحضر كلما توقفت اجراءات الحجز ومع ذلك إذا اقتضى الحال استمرار المأمور في اجراءات الحجز، بعد المواعيد المقررة في المادة السادسة او في العطلة الرسمية جاز له اتمامها دون حاجة لاستصدار اذن من قاضي الامور الوقتية.

المادة ٢١٨

يجوز في اية حالة كانت عليها الاجراءات قبل رسو المزاد ايداع مبلغ من النقود خزانة ادارة التنفيذ مساو للديون المحجوز من اجلها وملحقاتها يخصص للوفاء بها دون غيرها، ويترتب على هذا الايداع زوال الحجز عن الاموال المحجوزة وانتقاله الى المبلغ المودع.

وإذا وقعت بعد ذلك حجوز جديدة على المبلغ المودع فلا يكون لها أثر في حق من خصص لهم المبلغ.

ويجوز للمحجوز عليه ان يطلب من قاضي الامور المستعجلة في اية حالة تكون عليها الاجراءات تقدير مبلغ او ما يقوم مقامه يودعه خزانة ادارة التنفيذ على ذمة الوفاء للحاجز ويترتب على هذا الايداع زوال الحجز عن الاموال المحجوزة وانتقاله الى ما أودع ويصبح ما أودع مخصصا للوفاء بمطلوب الحاجز عند الاقرار له به او الحكم له بثبوته.

المادة ٢١٩

إذا كانت قيمة الحق المحجوز من اجله لا تتناسب مع قيمة الاموال المحجوز عليها جاز للمدين ان يطلب من قاضي الامور المستعجلة الحكم بقصر الحجز على بعض هذه الاموال، ويكون ذلك بدعوى ترفع وفقا للإجراءات المعتادة ويختصم فيها الدائنون الحاجزون ومن اعتبر بحكم القانون طرفا في الاجراءات.

ويكون للدائنين الذين تقرر قصر الحجز في مواجهتهم اولوية على غيرهم من الدائنين في استيفاء حقوقهم من الاموال التي يقصر الحجز عليها.

المادة ٢٢٠

إذا كان الحجز ظاهر البطلان، فلكل ذي مصلحة ان يطلب من قاضي الامور المستعجلة في مواجهة الحاجز الحكم بعدم الاعتداد بالحجز وبزوال ما ترتب عليه من آثار.

المادة ٢٢١ [1]

لا يجوز للمدين ولا للقضاة، أو اعضاء النيابة العامة، أو العاملين بالمحاكم أو الأجهزة المعاونة للقضاء، ولا للمحامين الوكلاء عمن يباشر الإجراءات أو عن المدين أن يتقدموا للمزايدة بأنفسهم أو بطريق تسخير غيرهم، وإلا كان البيع باطلاً.

المادة ٢٢٢

مع عدم الاخلال بما ينص عليه أي قانون آخر، يجوز للدائن بدين محقق الوجود حال الاداء ان يوقع الحجز التحفظي على منقولات مدينة في الاحوال الآتية:

١) معدلة موجب القانون رقم ٢٦ لسنة ٢٠١٥

أ - كل حالة يخشى فيها فقدانه لضمان حقه.
ب - لمؤجر العقار في مواجهة المستأجر والمستأجر من الباطن على المنقولات والثمرات والمحصولات الموجودة بالعين المؤجرة، وذلك ضمانا لحق الامتياز المقرر له قانونا، ويجوز له ذلك ايضا إذا كانت تلك المنقولات والثمرات والمحصولات قد نقلت على غير علم منه ما لم يكن قد مضى على نقلها ثلاثون يوما او بقي في العين المؤجرة اموال كافية لضمان حق الامتياز المقرر له.

المادة ٢٢٣

يجوز لمالك المنقول ومن له حق عيني عليه او حق في حبسه ان يوقع الحجز التحفظي عليه عند من يحوزه.

المادة ٢٢٤

إذا لم يكن بيد الدائن سند تنفيذي او كان دينه غير معين المقدار فلا يجوز الحجز الا بأمر من قاضي الامور الوقتية يأذن فيه بالحجز ويقدر دين الحاجز تقديرا مؤقتا وذلك بناء على عريضة مسببة يقدمها طالب الحجز.
للقاضي قبل اصدار الامر ان يجري تحقيقا مختصرا إذا لم تكفه المستندات المؤيدة للطلب. ويجب في الحالة المذكورة بالمادة السابقة ان تشتمل العريضة على بيان واف للمنقولات المطلوب حجزها.
ومع ذلك فلا حاجة الى هذا الاذن إذا كان بيد الدائن حكم ولو كان غير واجب النفاذ متى كان الدين الثابت به معين المقدار.
وإذا كان الدعوى مرفوعة بالحق من قبل امام المحكمة المختصة جاز طلب الاذن بالحجز المشار اليه في الفقرة الاولى من رئيس الهيئة التي تنظر الدعوى.

المادة ٢٢٥

يتبع في الحجز التحفظي على المنقولات القواعد والاجراءات المنصوص عليها في الفصل الرابع من هذا الباب عدا ما يتعلق منها بتحديد يوم البيع الا إذا كانت هذه المنقولات عرضه للتلف فيراعي نص الفقرة الثانية من المادة ٢٥٢ ويجب ان يعلن الحاجز الى المحجوز عليه محضر الحجز والامر الصادر به إذا لم يكن قد أعلن به من قبل وذلك خلال ثمانية ايام على الاكثر من تاريخ توقيعه والا اعتبر كان لم يكن.
كما يجب على الحاجز - خلال الاجل سالف الذكر - ان يرفع امام المحكمة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز، وذلك في الاحوال التي يكون فيها الحجز بأمر من القاضي، والا اعتبر الحجز كأن لم يكن.
وإذا كانت الدعوى بالحق مرفوعة من قبل قدمت دعوى صحة الحجز الى ذات المحكمة لتنظر فيهما معا.
وإذا صدر حكم بصحة الحجز وكان واجب التنفيذ او صار كذلك تتبع الاجراءات المقررة للبيع في الفصل الرابع من هذا الباب او يجري التنفيذ بتسليم المنقول في الحالة المشار اليها في المادة ٢٢٣.

المادة ٢٢٦

إذا وقع مؤجر العقار الحجز على منقولات المستأجر من الباطن طبقا للفقرة ب من

المادة ٢٢٢ وجب ان توجه الاجراءات الى كل من المستأجر الاصلي والمستأجر من الباطن، ويعتبر اعلان الحجز الى المستأجر من الباطن بمثابة حجز ايضا تحت يده على الاجرة.

وإذا كان المستأجر الاصلي غير ممنوع من التأجير من الباطن جاز للمستأجر من الباطن ان يطلب رفع الحجز على منقولاته مع بقاء الحجز تحت يده على الاجرة.

المادة ٢٢٧ [١]

يجوز لكل دائن بدين محقق الوجود حال الاداء ان يحجز ما يكون لمدينه لدى الغير من المنقولات او الديون ولو كانت مؤجلة او معلقة على شرط.

وإذا لم يكن الحجز موقعاً على منقول أو دين بذاته فإنه يتناول كل ما يكون للمحجوز عليه من منقولات في يد المحجوز لديه أو ينشأ له من ديون في ذمته بعد ذلك إلى وقت التقرير بما في ذمته، على أن يلتزم المحجوز لديه عقب ذلك بالتقرير بما في ذمته على ما يضاف من أموال للمدين أو أرصدة دائنة له، ما لم يرفع الحجز من إدارة التنفيذ.

ويوقع حجز ما للمدين لدى الغير على منقولات المدين التي في حيازة ممثله القانوني .

المادة ٢٢٨

يجوز اتباع طريق حجز المنقول لدى المدين المنصوص عليه في الفصل الرابع من هذا الباب عند الحجز على منقولات المدين في حيازة الغير إذا وافق هذا الاخير وقت الحجز على اتباع هذا الطريق عوضا عن حجز ما للمدين لدى الغير.

المادة ٢٢٩

إذا لم يكن بيد الدائن سند تنفيذي او كان دينه غير معين المقدار فلا يجوز الحجز الا بأمر من قاضي الامور الوقتية يأذن فيه بالحجز ويقدر دين الحجز تقديرا مؤقتا وذلك بناء على عريضة يقدمها طالب الحجز ومع ذلك فلا حاجة الى هذا الاذن إذا كان بيد الدائن حكم ولو غير واجب النفاذ متى كان الدين الثابت به معين المقدار.

المادة ٢٣٠ [٢]

يحصل الحجز بموجب إعلان بمعرفة مأمور التنفيذ إلى المحجوز لديه - ولا يشترط الإعلان السابق للمدين - ويشتمل الإعلان على البيانات الآتية:

أ- صورة من الحكم أو السند التنفيذي الذي يوقع الحجز بمقتضاه أو إذن القاضي بالحجز أو أمره بتقدير الدين .

ب- بيان أصل المبلغ المحجوز من أجله وملحقاته.

ج- تعيين المحجوز عليه تعييناً نافياً لكل جهالة ، إذا كان الحجز وارداً على مال معين ، ونهي المحجوز لديه عن الوفاء بما في يده إلى المحجوز عليه أو تسليمه إياه.

د- البريد الإلكتروني وموطن الحاجز ومحل عمله وتعيين موطن مختار له في الكويت، إذا لم يكن له موطن أو محل عمل فيها.

هـ- تكليف المحجوز لديه بالتقرير بما في الذمة بإدارة التنفيذ المتخذ لديها الإجراءات خلال عشرة أيام من إعلانه بالحجز وبما يضاف من أموال للمدين أو أرصدة دائنة له ما لم يرفع الحجز من إدارة التنفيذ.

---

١) معدلة بموجب المرسوم بقانون رقم ٥٩ لسنة ٢٠٢٥
٢) معدلة موجب المرسوم بقانون ٥٩ لسنة ٢٠٢٥

وإذا لم يشمل الإعلان على البيانات الواردة في البنود أ، ب، ج كان الحجز باطلا ، ويجوز لكل ذي مصلحة التمسك بهذا البطلان ، وإذا كان للمحجوز لديه عدة فروع فلا ينتج الحجز أثره إلا بالنسبة إلى الفرع الذي عينه الحاجز.

المادة ٢٣١ [١]

يجب إبلاغ الحجز إلى المحجوز عليه بإعلانه بالطرق المنصوص عليها في هذا القانون، ويشتمل الإعلان على ذكر حصول الحجز وتاريخه وبيان الحكم أو السند التنفيذي أو أمر القاضي الذي حصل الحجز بموجبه، والمبلغ المحجوز من أجله والمال المحجوز عليه وموطن الحاجز ومحل عمله وتعيين موطن مختار في الكويت إذا لم يكن له موطن أو محل عمل فيها، ويجوز أن يتم الإبلاغ بنفس ورقة الحجز بعد إعلانها إلى المحجوز لديه، ويجب أن يتم إبلاغ الحجز خلال الثمانية أيام التالية لإعلانه إلى المحجوز لديه، وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن، وعند تعدد المحجوز لديهم يجب احتساب الميعاد بالنسبة لكل منهم على استقلال.

كما يجب على الحاجز - خلال الاجل المشار اليه في الفقرة السابقة - ان يرفع على المحجوز عليه امام المحكمة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز وذلك في الاحوال التي يكون فيها الحجز بأمر من القاضي والا اعتبر الحجز كأن لم يكن وإذا اختصم المحجوز لديه في هذه الدعوى فلا يجوز له ان يطلب اخراجه منها، ولا يكون الحكم فيها حجة عليه الا فيما يتعلق بصحة اجراءات الحجز.

وإذا كانت الدعوى بالحق مرفوعة من قبل قدمت دعوى صحة الحجز الى نفس المحكمة لتنظر فيهما معا.

المادة ٢٣٢ [٢]

يجوز للمحجوز عليه ان يرفع الدعوى بطلب رفع الحجز امام المحكمة المختصة ولا يحتج على المحجوز لديه او ادارة التنفيذ برفع هذه الدعوى الا إذا ابلغت اليهما ويترتب على هذا الابلاغ منعهما من الوفاء للحاجز الا بعد الفصل في الدعوى.

ولا يترتب هذا الاثر على الابلاغ عن رفع دعوى اخرى بطلب رفع الحجز ما لم تأمر المحكمة بمنعهما من الوفاء.

المادة ٢٣٣

لا يمنع الحجز المحجوز لديه من الوفاء، كما لا يمنع المحجوز عليه من مطالبته به، ويكون الوفاء بإيداع ما في ذمته خزانة ادارة التنفيذ، وإذا كان محل الحجز منقولات لا يمكن ايداعها تلك الخزانة جاز تسليمها الى حارس يعينه مدير ادارة التنفيذ بناء على طلب يقدم اليه من المحجوز لديه او المحجوز عليه ويبقى الحجز قائما على المبالغ او المنقولات المذكورة.

ويجب ان يكون الايداع مقترنا ببيان موقع من المحجوز لديه بالحجوز التي وقعت تحت يده وتواريخ اعلانها واسماء الحاجزين والمحجوز عليه وصفاتهم وموطن كل منهم او محل عمله او موطنه المختار والسندات التي وقعت الحجوز بمقتضاها والمبالغ التي حجز من اجلها.

وعلى ادارة التنفيذ ابلاغ الحاجز والمحجوز عليه فورا بحصول الايداع او وضع المنقولات تحت يد حارس وذلك بكتاب مسجل.

ويغني الايداع او وضع المنقولات تحت الحراسة عن التقرير بما في الذمة إذا كان

١) معدلة موجب القانون رقم ٩ لسنة ٢٠٢٠
٢) الفقرة الاخيرة مضافة موجب القانون رقم ٣٦ لسنة ٢٠٠٢

المبلغ او المنقول كافيا للوفاء بدين الحاجز.

وإذا وقع حجز جديد على المبلغ المودع او المنقولات الموضوعة تحت الحراسة فأصبح ايهما غير كاف جاز لأي من الحاجزين السابقين تكليف المحجوز لديه التقرير بما في ذمته خلال عشرة ايام من يوم تكليفه بذلك.

المادة ٢٣٤ [١]

إذا لم يحصل الإيداع طبقاً للمادة السابقة أو المادة (٢١٨) وجب على المحجوز لديه أن يقرر بما في ذمته في إدارة التنفيذ متخذ لديها الإجراءات خلال عشرة أيام من إعلانه بالحجز، ويذكر في التقرير مقدار الدين وسببه وأسباب انقضائه إن وجدت، ويبين جميع الحجوز الموقعة تحت يده، ويودع الأوراق المؤيدة لتقريره أو صوراً منها، وإذا كان تحت يد المحجوز لديه منقولات وجب عليه أن يرفق بالتقرير بياناً مفصلاً عنها .

وإذا كان الحجز تحت يد الحكومة أو إحدى الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو أحد البنوك فيكون التقرير بما في الذمة بواسطة كتاب ترسله الجهة المحجوز لديها إلى إدارة التنفيذ متخذ لديها الإجراءات في الميعاد سالف الذكر يتضمن بيانات التقرير.

ولا يعفى المحجوز لديه من واجب التقرير بما في الذمة ان يكون غير مدين للمحجوز عليه ، وعندئذ يجوز ان يتم التقرير ببيان يثبته مأمور التنفيذ في محضر اعلان الحجز عند توقيعه ، كما ان سر المهنة لا يعفيه من واجب التقرير بما في الذمة

المادة ٢٣٥

إذا توفي المحجوز لديه او فقد اهليته او زالت صفته او صفة من يمثله كان للحاجز ان يعلن ورثة المحجوز لديه او من يقم مقامه بصورة من ورقة الحجز ويكلفهم التقرير بما في الذمة خلال عشرة ايام من هذا التكليف.

المادة ٢٣٦

إذا رفعت دعوى المنازعة في التقرير بما في الذمة من الحاجز فلا يعتبر من الغير من حيث الادلة الجائزة في اثبات الدعوى او نفيها.

المادة ٢٣٧

إذا لم يقرر المحجوز لديه بما في ذمته على الوجه المقرر قانونا او قدم تقريرا غير كاف او قرر غير الحقيقة، او اخفى الاوراق الواجب عليه ايداعها لتأييد التقرير جاز الحكم عليه للدائن الذي حصل على سند تنفيذي بدينه بالمبلغ المحجوز من اجله وذلك بدعوى ترفع بالاجراءات المعتادة.

ويعتبر تنفيذ الحكم الصادر بهذا الجزاء وفاء لحق الحاجز قبل المحجوز عليه.

ولا يصدر الحكم بالجزاء المذكور إذا تلافي المحجوز لديه العيب الذي رفعت بسببه الدعوى حتى اقفال باب المرافعة فيها ولو امام محكمة ثاني درجة.

ويجب في جميع الاحوال إلزام المحجوز لديه بمصروفات الدعوى والتعويضات المترتبة على تقصيره او تأخيره.

المادة ٢٣٨

يجب على المحجوز لديه بعد عشرة ايام من تاريخ تقريره بما في الذمة ان يدفع الى الحاجز المبلغ الذي اقر به او ما يفي منه بحق الحاجز وذلك متى كان حقه وقت الدفع ثابتا بسند تنفيذي وكانت الاجراءات المنصوص عليها في المادة ٢٠٩ قد

١) معدلة موجب المرسوم بقانون ٥٩ لسنة ٢٠٢٥

روعيت.

المادة ٢٣٩

إذا لم يحصل الوفاء وفقا للمادة السابقة ولا الايداع طبقا للمادتين ٢١٨ و٢٣٣ كان للحاجز ان ينفذ على اموال المحجوز لديه بموجب سنده التنفيذي مرفقا به صورة رسمية من تقرير المحجوز لديه، وذلك مع مراعاة ما تنص عليه المادة ٢٠٤.

المادة ٢٤٠

إذا كان الحجز على منقولات، بيعت بالإجراءات المقررة لبيع المنقول المحجوز لدى المدين دون حاجة الى حجز جديد، وإذا كان المحجوز دينا غير مستحق الاداء بيع بالإجراءات المنصوص عليها في المادة ٢٦٢.

المادة ٢٤١

يجوز للدائن ان يوقع الحجز تحت يد نفسه على ما يكون مدينا به لمدينه يكون ذلك بإعلان الى المدين يشتمل على البيانات الواجب ذكرها في ورقة ابلاغ الحجز.

وفي الاحوال التي يكون فيها الحجز بأمر من القاضي يجب على الحاجز خلال ثمانية الايام التالية لإعلان المدين بالحجز ان يرفع امام المحكمة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز والا اعتبر الحجز كأن لم يكن.

المادة ٢٤٢

يجري الحجز بموجب محضر يحرر في مكان توقيعه، ويجب ان يشتمل فضلا عن البيانات الواجب ذكرها في اوراق الاعلان على ما يأتي:

أ - ذكر السند التنفيذي.

ب - ذكر موطن الحاجز او محل عمله وتعيين موطن مختار له في الكويت إذا لم يكن له موطن او محل عمل فيها.

ج - مكان الحجز، وما قام به المأمور من الاجراءات وما لقيه من العقبات والاعتراضات اثناء الحجز وما اتخذه بشأنها.

د - مفردات الاشياء المحجوزة بالتفصيل مع ذكر نوعها واوصافها ومقدارها ووزنها او مقاسها وبيان قيمتها بالتقريب.

هـ - تحديد يوم للبيع وساعته والمكان الذي يجري فيه ويجب ان يوقع مأمور التنفيذ على محضر الحجز ولا يجوز توقيع الحجز في حضور طالب التنفيذ.

ولا يقتضي الحجز نقل الاشياء المحجوزة من موضعها وتصبح الاشياء محجوزة بمجرد ذكرها في محضر الحجز ولو لم يعين عليها حارس.

ولا يجوز تفتيش المدين لتوقيع الحجز على ما في جيبه الا بإذن سابق من مدير ادارة التنفيذ بناء على طلب الدائن.

وإذا حصل الحجز بحضور المدين او في موطنه او محل عمله تسلم صورة من المحضر له او لمن له تسلمها نيابة عنه وذلك على الوجه المبين في المادة ٩ اما إذا حصل الحجز في غيبته وفي غير موطنه او محل عمله وجب اعلانه بالمحضر لشخصه او في موطنه او محل عمله وذلك خلال الايام السبعة التالية للحجز على الاكثر.

المادة ٢٤٣

إذا كان الحجز على مصوغات او سبائك ذهبية او فضية او من معدن نفيس آخر او

على مجوهرات او احجار كريمة وجب وزنها وبيان اوصافها بدقة في محضر الحجز، وتقوم هذه الاشياء بمعرفة خبير يعينه مدير ادارة التنفيذ بناء على طلب مأمور التنفيذ.

ويجوز بهذه الطريقة تقويم الاشياء الفنية والاشياء النفيسة الاخرى بناء على طلب الحاجز او المحجوز عليه وفي جميع الاحوال يرفق تقرير الخبير بمحضر الحجز.

ويجب إذا اقتضى الحال نقلها لوزنها او تقويمها ان توضع في حرز مختوم وان يذكر ذلك في المحضر مع وصف الاختام.

وإذا وقع الحجز على نقود او عملة ورقية وجب على مأمور التنفيذ ان يبين اوصافها ومقدارها في المحضر ويودعها خزانة ادارة التنفيذ.

المادة ٢٤٤

يعين مأمور التنفيذ حارسا للأشياء المحجوزة، ويقوم باختيار الحارس إذا لم يأت الحاجز او المحجوز عليه بشخص مقتدر ويجب تعيين المحجوز عليه إذا طلب هو ذلك الا إذا خيف التبديد وكان لذلك اسباب معقولة تبين في المحضر، وعندئذ يذكر رأي المحجوز عليه في تلك الاسباب ان كان ويعرض امرها فورا على مدير ادارة التنفيذ لاتخاذ قراره في هذا الشأن.

وإذا لم يجد مأمور التنفيذ في مكان الحجز من يقبل الحراسة وكان المدين حاضرا كلفه الحراسة ولا يعتد برفضه اياها، اما إذا لم يكن حاضرا وجب عليه ان يتخذ جميع التدابير الممكنة للمحافظة على الاشياء المحجوزة وان يرفع الامر على الفور لمدير ادارة التنفيذ ليأمر اما بنقلها وايداعها عند امين يقبل الحراسة يختاره الحاجز او المأمور واما بنقلها الى مخازن ادارة التنفيذ.

المادة ٢٤٥

إذا كان الحارس موجودا وقت الحجز سلمت اليه الاشياء المحجوزة في مكان حجزها بعد التوقيع منه على محضر الحجز وتسليمه صورة منه، فاذا كان غائبا او عين فيما بعد وجب جرد الاشياء المحجوزة وتسليمها اليه بعد التوقيع على محضر الجرد وتسليمه صورة منه.

وإذا امتنع الحارس عن التوقيع على محضر الحجز او الجرد او رفض تسلم صورته وجب ان تذكر اسباب ذلك في المحضر.

المادة ٢٤٦

يستحق الحارس غير المدين او الحائز اجرا عن حراسته ويكون لهذا الاجر امتياز المصروفات القضائية على المنقولات المحجوز عليها. ويقدر اجر الحارس بأمر يصدره مدير ادارة التنفيذ بناء على عريضة تقدم اليه.

المادة ٢٤٧

لا يجوز للحارس ان يستعمل الاشياء المحجوزة او يستغلها او يعيرها او يعرضها للتلف والا حرم من اجرة الحراسة فضلا عن إلزامه بالتضمينات وانما يجوز إذا كان مالكا لها او صاحب حق انتفاع عليها ان يستعملها فيما خصصت له.

وإذا كان الحجز على ماشية او عروض او ادوات او آلات لازمة لادارة او استغلال ارض او مصنع او مشغل او مؤسسة جاز لمدير ادارة التنفيذ بناء على عريضة تقدم من أحد ذوي الشأن ان يأمر تكليف الحارس الادارة او الاستغلال ان كان صالحا

لذلك او يستبدل به حارسا آخر يقوم بذلك.

المادة ٢٤٨

لا يجوز للحارس ان يطلب اعفاءه من الحراسة قبل اليوم المحدد للبيع الا لاسباب توجب ذلك ويكون اعفاؤه بأمر على عريضة يصدر من مدير ادارة التنفيذ ويقوم مأمور التنفيذ بجرد الاشياء المحجوزة عند تسلم الحارس الجديد مهمته ويحرر محضرا بذلك يوقع عليه هذا الحارس ويتسلم صورة منه.

المادة ٢٤٩

إذا انتقل مأمور التنفيذ لتوقيع الحجز على منقولات سبق حجزها لدى المدين وجب على الحارس عليها ان يبرز له صورة محضر الحجز ويقدم الاشياء المحجوزة، وعلى المأمور ان يجردها في محضر ويحجز على ما لم يسبق حجزه ويجعل حارس الحجز الاول حارسا عليها ان كانت في ذات المكان.

ويعلن هذا المحضر خلال ثلاثة ايام على الاكثر الى الحاجز الاول والمدين والحارس إذا لم يكن حاضرا، كما يعلن الى مأمور التنفيذ الذي اوقع الحجز الاول إذا كان غير من حرر محضر الجرد.

ويترتب على هذا الاعلان بقاء الحجز لمصلحة الحاجز الثاني ولو نزل عنه الحاجز الاول، كما يعتبر حجزا تحت يد مأمور التنفيذ على المبالغ المتحصلة من البيع.

وإذا كان الحجز الاول على المنقولات باطلا فلا يؤثر ذلك على الحجوز اللاحقة عليه إذا وقعت صحيحة في ذاتها.

المادة ٢٥٠

للدائن ولو لم يكن بيده سند تنفيذ ان يحجز تحت يد مأمور التنفيذ على الثمن المتحصل من البيع وفقا لقواعد حجز ما للمدين لدى الغير بغير حاجة الى طلب الحكم بصحة الحجز.

المادة ٢٥١

يجب على مأمور التنفيذ عقب اتمام الحجز مباشرة ان يلصق على باب المكان الذي به الاشياء المحجوزة وكذلك باللوحات المعدة لذلك بإدارة التنفيذ اعلانات مبينا فيها يوم البيع وساعته ومكانه ونوع الاشياء المحجوزة ووصفها بالإجمال ويذكر حصول ذلك في محضر يلحق بمحضر الحجز.

ويجوز لمدير ادارة التنفيذ ان يأمر بإعلان ذلك في الجريدة الرسمية او احدى الصحف اليومية او غيرها من وسائل الاعلام كما يجوز له - بناء على طلب الحاجز او المحجوز عليه - ان يأذن بزيادة وسائل الاعلان والنشر على نفقة الطالب وله ايضا ان يأمر بذلك من تلقاء نفسه خصما من حصيلة البيع.

ويثبت اللصق بذكره في سجل خاص يعد لذلك بإدارة التنفيذ ويثبت النشر بتقديم نسخة من الصحيفة او شهادة من جهة الاعلام.

المادة ٢٥٢

يجري البيع في المكان الذي توجد فيه الاشياء المحجوزة او في المكان الذي خصص بمعرفة ادارة التنفيذ لبيع المحجوزات الا إذا اقتضت المصلحة خلاف ذلك، ويكون اجراؤه بعد ثمانية ايام على الاقل من تاريخ تسليم صورة محضر الحجز للمدين او اعلانه به وبعد مضي يوم على الاقل من تاريخ اتمام اجراءات اللصق او النشر.

ومع ذلك إذا كانت الاشياء المحجوزة عرضة للتلف او بضائع عرضة لتقلب الاسعار، فلمدير ادارة التنفيذ ان يأمر بإجراء البيع في المكان الذي يراه ومن ساعة لساعة على حسب الاحوال وذلك بناء على طلب يقدم اليه من الحارس او أحد ذوي الشأن او مأمور التنفيذ.

وإذا لم يحصل البيع في اليوم المعين بمحضر الحجز حدد له مأمور التنفيذ يوما آخر يعلن به الحارس وذوو الشأن ويعاد اللصق او النشر على الوجه المبين في المواد السابقة.

المادة ٢٥٣

يجري البيع بالمزاد العلني بمناداة مأمور التنفيذ بشرط دفع الثمن فورا ويجوز الاستثناء من هذا الشرط في الحالات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل ويجب ان لا يبدأ المأمور في البيع الا بعد جرد الاشياء المحجوزة واثبات حالتها في محضر البيع، وعليه ان يثبت فيه جميع اجراءات البيع وما لقيه من الاعتراضات والعقبات وما اتخذه في شأنها كما يثبت حضور كل من الحاجز والمحجوز عليه او غيابهما وتوقيعه ان كان حاضرا او امتناعه عن التوقيع.

وعلى المأمور ان يثبت في المحضر بقدر الامكان اسماء المتزايدين وموطن كل منهم ومحل عمله والاثمان التي عرضت منهم وتوقيعاتهم ويجب ان يشتمل المحضر بوجه خاص على ذكر الثمن الذي رسا به المزاد واسم من رسا عليه وموطنه ومحل عمله وتوقيعه.

ويكفي لاعلان استمرار البيع او تأجيله ان يذكر المأمور ذلك علانية ويثبته بمحضر البيع.

المادة ٢٥٤

إذا لم يتقدم أحد لشراء المصوغات او السبائك من الذهب او الفضة او الحلي والمجوهرات والاحجار الكريمة والاشياء المقومة بقيمتها حسب تقدير اهل الخبرة ولم يقبل الدائن استيفاء دينه منها عينا بهذه القيمة امتد اجل بيعها الى اليوم التالي إذا لم يكن يوم عطلة او الى اول يوم عمل عقب العطلة، فاذا لم يتقدم مشتر بالقيمة المقدرة اجل البيع الى يوم آخر مواعيد اللصق او النشر على الوجه المبين في المواد السابقة وعندئذ تباع لمن يرسو عليه المزاد ولو بثمن اقل مما قومت به.

المادة ٢٥٥

إذا لم يدفع الراسي عليه المزاد الثمن فورا وجب اعادة البيع على ذمته بالطريقة المتقدمة بأي ثمن كان ويلزم بما ينقص من الثمن، ويعتبر محضر البيع سندا تنفيذيا بفرق الثمن بالنسبة اليه، ولا يكون له حق في اية زيادة في الثمن بل يستحقها المدين ودائنوه.

المادة ٢٥٦

إذا نتج عن بيع بعض الاشياء المحجوزة مبلغ كاف لوفاء الديون المحجوز من اجلها، فلا يجوز بيع باقي المحجوزات ويرفع عنها الحجز.

وإذا وقعت حجوز اخرى تحت يد مأمور التنفيذ او غيره ممن يكون تحت يده ثمن الاشياء التي بيعت فأنها لا تتناول الا ما يزيد على الوفاء بالديون المحجوز من اجلها اولا.

المادة ٢٥٧

إذا رفعت دعوى استرداد الاشياء المحجوزة وجب وقف البيع الا إذا حكم قاضي الامور المستعجلة باستمرار التنفيذ بشرط ايداع الثمن او بدونه.

المادة ٢٥٨

يجب ان ترفع دعوى الاتراد على الدائن الحاجز والمحجوز عليه والحاجزين المتدخلين وان تشتمل صحيفتها على بيان واف لأدلة الملكية، ويجب على المدعي أن يودع عند تقديم الصحيفة لادارة الكتاب ما قد يكون لديه من المستندات والا وجب الحكم بناء على طلب أحد المدعى عليهم بالاستمرار في التنفيذ دون انتظار الفصل في الدعوى ولا يجوز الطعن في هذا الحكم.

المادة ٢٥٩

يحق للحاجز ان يمضي في التنفيذ إذا حكمت المحكمة بشطب الدعوى او بوقفها عملا بالمادة ٧٠ او إذا اعتبرت كأن لم تكن، او حكم باعتبارها كذلك، كما يحق له ان يمضي في التنفيذ إذا حكم في الدعوى برفضها، او بعدم الاختصاص، او بعدم قبولها، او ببطلان صحيفتها، او بسقوط الخصومة فيها او بقبول تركها.

ويمضي الحاجز في التنفيذ ولو كانت الاحكام المشار اليها في الفقرة السابقة قابلة للاستئناف.

المادة ٢٦٠

إذا رفعت دعوى استرداد ثانية من نفس المسترد وكانت دعواه الاولى قد اعتبرت كأن لم تكن او حكم باعتبارها كذلك، او برفضها، او بعدم قبولها، او بعدم اختصاص المحكمة او ببطلان صحيفتها او بسقوط الخصومة فيها او بقبول تركها، فلا يوقف البيع الا إذا حكم قاضي الامور المستعجلة بوقفه لأسباب هامة، ويسري هذا الحكم إذا جددت دعوى الاسترداد بعد شطبها او وقفها عملا بالمادة ٧٠.

كما يسري الحكم ذاته إذا رفعت دعوى استرداد ثانية من مسترد آخر، وتعتبر الدعوى ثانية متى كانت تالية في تاريخ رفعها ولو قبل زوال الاثر الواقف للبيع المترتب على رفع الدعوى الاولى.

المادة ٢٦١

تحجز الاسهم والسندات إذا كانت لحاملها او قابلة للتظهير بالأوضاع المقررة لحجز المنقول.

ويكون حجز الايرادات المرتبة والاسهم الاسمية وحصص الارباح المستحقة في ذمة الاشخاص المعنوية وحقوق الموصين بالأوضاع المقررة لحجز ما للمدين لدى الغير، ويترتب على حجزها حجز ثمراتها ما استحق منها وما يستحق الى يوم البيع.

المادة ٢٦٢

تباع الاسهم والسندات وغيرها مما نص عليه في المادة السابقة بوساطة بنك او سمسار او صراف يعينه مدير ادارة التنفيذ الذي يحدد في قراره ما يلزم اتخاذه من اجراءات للإعلان.

المادة ٢٦٣

يقدم الحاجز طلبا بالحجز على العقار الى ادارة التنفيذ مشفوعا بالسند التنفيذي، وصورة اعلانه للمطلوب الحجز عليه وتكليفه بالوفاء بالتطبيق لنص المادة ٢٠٤ وصورة رسمية من سند ملكية المطلوب الحجز عليه ويتضمن الطلب البيانات

الآتية:
أ - اسم الطالب بالكامل ومهنته وموطنه ومحل عمله وموطنه المختار في الكويت إذا لم يكن له موطن او محل عمل فيها.
ب - اسم المطلوب الحجز عليه بالكامل ومهنته او وظيفته وموطنه ومحل عمله.
ج - شروط البيع.
د - وصف العقار المطلوب الحجز عليه مع بيان موقعه ومساحته وحدوده ومنطقته العقارية، واية بيانات اخرى تفيد في تعيينه وذلك طبقا لما هو ثابت في سجلات ادارة التسجيل العقاري والتوثيق.
وللدائن ان يستصدر بعريضة امرا من مدير ادارة التنفيذ بالترخيص لمأمور التنفيذ بدخول العقار للحصول على البيانات اللازمة لوصفه وتحديد مشتملاته ولا يجوز التظلم من هذا الامر.

المادة ٢٦٤

ينتقل مأمور التنفيذ في اليوم التالي على الاكثر الى ادارة التسجيل العقاري والتوثيق، ويقوم بتسجيل طلب حجز العقار في سجلات هذه الادارة. ويؤشر بذلك على الطلب مع تحديد تاريخ التسجيل وساعته كما يؤشر بتحديد مكان البيع ويومه وساعته وذلك بمراعاة المواعيد المشار اليها في المادة ٢٦٦.
وعلى مأمور التنفيذ ان يحصل على بيان رسمي من واقع السجل العقاري بالدائنين اصحاب الحقوق المقيدة وموطن كل منهم ومحل عمله.
ويترتب على تسجيل طلب الحجز اعتبار العقار محجوزا.

المادة ٢٦٥

يقوم مأمور التنفيذ خلال سبعة ايام من الحجز بإعلان كل من المدين والحائز والكفيل العيني بصورة من طلب الحجز بعد التأشير عليه بما يفيد تسجيله وتحديد مكان ويوم البيع وساعته.
كما يقوم في الميعاد ذاته بإعلان هذا المحضر الى الدائنين المقيدين المشار إليهم في المادة السابقة، ويصبح هؤلاء الدائنون بمجرد اعلانهم طرفا في الاجراءات كحاجزين ويكون الاعلان عند وفاة ايهم لورثته جملة في الموطن المعين في القيد إذا لم يكن قد انقضى على الوفاة أكثر من ستة أشهر.

المادة ٢٦٦

تحيل ادارة التنفيذ ملف التنفيذ الى المحكمة الكلية فور اجراء الاعلانات المشار اليها في المادة السابقة، وتعلن ادارة الكتاب عن البيع قبل اليوم المحدد لإجرائه بمدة لا تزيد على ثلاثين يوما ولا تقل عن خمسة عشر يوما بالنشر في الجريدة الرسمية وصحيفة او أكثر من الصحف اليومية حسبما يراه قاضي البيوع مناسبا.
ويعين قاضي البيوع - قبل الاعلان عن البيع - خبيرا او أكثر لتقدير ثمن العقار او سمسارا او أكثر من السماسرة المختصين المجازين لعرض العقار المحجوز عليه للبيع - خارج المحكمة - ويعطى من يعين من الخبراء او السماسرة مهلة لا تتجاوز ثلاثين يوما ولا تقل عن خمسة عشر يوما من تاريخ تكليف قاضي البيوع له بالقيام بمهمته.
وتبدأ المزايدة بالثمن الاساسي الذي حدده الخبير او السمسار مع المصروفات.

المادة ٢٦٧

قاضي البيوع هو من يندب لذلك من قضاة المحكمة الكلية.

المادة ٢٦٨

يشتمل الاعلان عن البيع على البيانات الاتية:

أ - اسم كل من الحاجز والمدين والحائز او الكفيل العيني بالكامل ومهنته وموطنه ومحل عمله.

ب - بيان العقار وفق ما ورد في طلب الحجز.

ج - شروط البيع والثمن الاساسي الذي حدده الخبير او السمسار والمصروفات.

د - بيان المحكمة التي سيتم امامها البيع ويوم المزايدة وساعتها.

ويجوز للحاجز والمدين الحائز والكفيل العيني وكل ذي مصلحة ان يستصدر اذنا من قاضي البيوع بنشر اعلانات اخرى عن البيع في الصحف وغيرها من وسائل الاعلام بسبب اهمية العقار او طبيعته او لغير ذلك من الظروف ولا يترتب على زيادة النشر تأخير البيع بأي حال. ولا يجوز التظلم من امر القاضي في هذا الشأن.

المادة ٢٦٩

لا ينفذ تصرف المدين او الحائز او الكفيل العيني في العقار ولا ينفذ كذلك ما يترتب عليه من رهن او امتياز في حق الحاجزين ولو كانوا دائنين عاديين ولا في حق الراسي عليه المزاد إذا كان التصرف او الرهن او الامتياز قد حصل شهره بعد تسجيل طلب الحجز.

تلحق بالعقار ثماره وايراداته عن المدة التالية لتسجيل طلب الحجز ويودع الايراد وثمن الثمار والمحصولات خزانة ادارة التنفيذ، واذا لم يكن العقار مؤجرا اعتبر المحجوز عليه حارسا الى ان يتم البيع، وللمحجوز عليه الساكن في العقار ان يبقى ساكنا فيه بدون اجرة الى ان يتم البيع واذا كان العقار مؤجرا اعتبرت الاجرة - المستحقة عن المدة التالية لتسجيل طلب الحجز - محجوزة تحت يد المستأجر وذلك بمجرد تكليفه من الحاجز او أي دائن بيده سند تنفيذي بعدم دفعها للمدين واذا وفي المستأجر الاجرة قبل هذا التكليف صح وفاؤه وسئل عنها المحجوز عليه بوصفه حارسا.

المادة ٢٧٠

إذا كان العقار مثقلا بتأمين عيني وآل الى حائز بعقد مسجل قبل الحجز وجب قبل طلب الحجز انذار الحائز بدفع الدين او تخلية العقار والا جرى التنفيذ في مواجهته.

ويشتمل الانذار فضلا عن البيانات العامة في اوراق الاعلان والتكليف بالدفع او التخلية على البيانات الآتية:

أ - السند التنفيذي.

ب - اعلان المدين وتكليفه بالوفاء وفقا للمادة ٢٠٤.

ج - بيان العقار محل التنفيذ طبقا لما هو ثابت في سجلات ادارة التسجيل العقاري والتوثيق.

كما يوجه الانذار سالف الذكر الى الراهن في الحالات التي يجري التنفيذ فيها على عقار مرهون من غير المدين.

ويترتب على اعلان الانذار في حق المعلن اليه جميع الاحكام المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة السابقة.

المادة ٢٧١

يجب على ذوي الشأن ابداء اوجه البطلان في الاعلان المنصوص عليه في المادتين ٢٦٦ و٢٦٨ بتقرير في ادارة كتاب المحكمة الكلية قبل الجلسة المحددة للبيع بثلاثة ايام على الاقل والا سقط الحق فيها.

ويحكم قاضي البيوع في اوجه البطلان سالفة الذكر في اليوم المحدد للبيع قبل افتتاح المزايدة ولا يقبل الطعن في حكمه بأي طريق، وإذا حكم ببطلان اجراءات الاعلان اجل البيع الى يوم يحدده وامر بإعادة هذه الاجراءات.

وإذا حكم برفض طلب البطلان امر بإجراء المزايدة على الفور.

كما يجب على المدين والحائز والكفيل العيني والدائنين المشار اليهم في المادة ٢/ ٢٦٥ ابداء اوجه البطلان الاخرى المتعلقة بالإجراءات السابقة على جلسة البيع وكذلك اوجه الاعتراض على شروط البيع قبل حلول ميعاد تلك الجلسة بعشرة ايام على الاقل والا سقط الحق في ابدائها، ويكون ذلك بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة امام المحكمة المختصة، ويتعين على رافعها ايداع صورة من صحيفتها بإدارة كتاب المحكمة الكلية قبل الجلسة المحددة للبيع بثلاثة ايام على الاقل، ويحكم قاضي البيوع (بصفته قاضيا للأمور المستعجلة) بناء على طلب رافع الدعوى سالفة الذكر بإيقاف البيع او الاستمرار فيه حسبما يتبينه من جدية تلك الاوجه او عدم جديتها، ويكون حكمه غير قابل للطعن، واذا قضى الاستمرار في البيع امر بإجراء المزايدة على الفور.

المادة ٢٧٢

يقدر قاضي البيوع مصروفات اجراءات التنفيذ بما فيها مقابل اتعاب المحاماة، ويعلن هذا التقدير في الجلسة قبل افتتاح المزايدة ويذكر في حكم مرسى المزاد.

المادة ٢٧٣

يتولى قاضي البيوع في اليوم المعين للبيع اجراء المزايدة، ولا يجوز البدء في اجرائها الا بعد التحقق من صيرورة الحكم المنفذ بمقتضاه نهائيا.

وتبدأ المزايدة في جلسة البيع بمناداة من تندبه ادارة التنفيذ، فاذا لم يتقدم مشتر في جلسة البيع يحكم القاضي بتأجيل البيع مع نقص نسبة من الثمن الاساسي لا تزيد على العشر مرة بعد مرة كلما اقتضت الحال ذلك، اما إذا تقدم مشتر او أكثر في جلسة البيع فيعتمد القاضي في الجلسة فورا أكبر عطاء ويعتبر العطاء الذي لا يزاد عليه خلال خمس دقائق منهيا للمزايدة.

المادة ٢٧٤

يجب على من يعتمد القاضي عطاءه ان يودع حال انعقاد جلسة البيع كامل الثمن الذي اعتمد والمصروفات ورسوم التسجيل، وفي هذه الحالة يحكم القاضي برسو المزاد عليه.

فإن لم يودع الثمن كاملا وجب عليه ايداع خمس الثمن على الاقل والا اعيدت المزايدة على ذمته في نفس الجلسة على اساس الثمن الذي كان قد رسا به.

وفي حالة ايداع خمس الثمن على الاقل يؤجل البيع. وإذا أودع المزايد الثمن في

الجلسة التالية حكم برسو المزاد عليه، الا إذا تقدم في هذه الجلسة من يقبل الشراء مع زيادة العشر مصحوبا بإيداع كامل الثمن المزاد، ففي هذه الحالة تعاد المزايدة في نفس الجلسة على اساس هذا الثمن، وإذا لم يقم المزايد الاول بإيداع الثمن كاملا في الجلسة التالية ولم يتقدم أحد للزيادة بالعشر وجب اعادة المزايدة فورا على ذمته على اساس الثمن الذي كان قد رسا به عليه في الجلسة السابقة ولا يعتد في هذه الجلسة بأي عطاء غير مصحوب بإيداع كامل قيمته.

وفي جميع الاحوال يقوم مقام الايداع تقديم خطاب ضمان او شيك مصدق عليه من أحد البنوك وإذا كان المكلف بالإيداع دائنا وكان مقدار دينه ومرتبته يبرران اعفاءه من الايداع اعفاه القاضي من ايداع كل او بعض ما يلزمه القانون ايداعه من الثمن والمصروفات.

ويلزم المزايد المتخلف بما ينقص من ثمن العقار ويتضمن الحكم برسو المزاد إلزام المزايد المتخلف بفرق الثمن ان وجد، ولا يكون له حق في الزيادة، بل يستحقها المدين او الحائز او الكفيل العيني بحسب الاحوال.

ولا يجوز بأي حال من الاحوال ان تشتمل شروط البيع على ما يخالف ذلك.

المادة ٢٧٥

يجوز بناء على طلب كل ذي مصلحة تأجيل المزايدة بذات الثمن إذا كان للتأجيل اسباب قوية. ولا يجوز الطعن في الحكم الصادر بالتأجيل بأي وجه من وجوه الطعن.

وفي جميع الحالات التي يتم فيها البيع في موعده يقوم قاضي البيوع بتحديد جلسة اخرى لإجرائه بناء على طلب صاحب المصلحة مع اعادة اجراءات النشر وفق ما تقدم.

وإذا كان تأجيل البيع قد سبقه اعتماد عطاء وجب ان يشتمل الاعلان ايضا على البيانات الآتية:

أ - بيان اجمالي بالعقار الذي اعتمد عطاؤه.

ب - الاسم الكامل لمن اعتمد عطاؤه ومهنته وموطنه الاصلي او محل عمله.

ج - الثمن الذي اعتمد به العطاء.

المادة ٢٧٦

يصدر حكم رسو المزاد بديباجة الاحكام بغير اسباب ويشتمل على صورة من طلب الحجز على العقار، وبيان الاجراءات التي اتبعت في شأنه وفي الاعلان عن البيع، وصورة من محضر جلسة البيع، ويشتمل منطوقه على امر المدين او الحائز او الكفيل العيني بتسليم العقار لمن حكم برسو المزاد عليه، ويجب ايداع نسخة الحكم الاصلية ملف القضية في اليوم التالي لصدوره.

ولا يعلن هذا الحكم ويجري تنفيذه جبرا بان يكلف المدين او الحائز او الكفيل العيني او الحارس حسب الاحوال الحضور في مكان التسليم في اليوم والساعة المحددين لإجرائه على ان يحصل الاعلان بذلك قبل اليوم المعين للتسليم بيومين على الاقل.

وإذا كان في العقار منقولات تعلق بها حق لغير المحجوز عليه وجب على طالب التنفيذ ان يطلب بعريضة من مدير ادارة التنفيذ اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على حقوق اصحاب الشأن، وله ان يسمع اقوال اصحاب الشأن كلما اقتضى الحال

ذلك قبل اصدار امره.

وإذا كان من نزعت ملكيته ساكنا في العقار بقي فيه كمستأجر بقوة القانون ويلتزم الراسي عليه المزاد بتحرير عقد ايجار لصالحه بأجرة المثل.

المادة ٢٧٧

لا يجوز استئناف حكم مرسى المزاد الا لعيب في اجراءات المزايدة او في شكل الحكم او لصدوره دون وقف الاجراءات في حالة يكون وقفها واجبا قانونا.

ويرفع الاستئناف بالأوضاع المعتادة في خلال سبعة ايام من النطق بالحكم.

المادة ٢٧٨

على ادارة كتاب المحكمة الكلية - بناء على طلب ذي الشأن - ان تطلب من ادارة التسجيل العقاري والتوثيق تسجيل حكم مرسى المزاد بعد قيام من حكم برسو المزاد عليه بإيداع كامل الثمن ما لم يكن قد اعفي من الايداع وتتبع في تسجيل الحكم القواعد المقررة في قانون التسجيل العقاري.

وإذا حكم برسو مزاد العقار على حائزه فلا يكون تسجيل هذا الحكم واجبا وانما يؤشر به في هامش تسجيل السند الذي تملك بمقتضاه العقار.

ويترتب على هذا التسجيل او التأشير تطهير العقار المبيع من حقوق الامتياز والرهون الرسمية والحيازية التي أعلن اصحابها وفقا للمادة ٢/ ٢٦٥ ولا يبقى الا حقهم في الثمن.

المادة ٢٧٩

يجوز للغير طلب بطلان اجراءات التنفيذ مع طلب استحقاق العقار المحجوز عليه او بعضه وذلك بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة امام المحكمة المختصة ويختصم فيها الدائن الحاجز والدائنون المشار إليهم في المادة ٢/ ٢٦٥ والمدين او الحائز او الكفيل العيني، وتقضي المحكمة في اول جلسة بوقف اجراءات البيع إذا اشتملت صحيفة الدعوى على بيان دقيق لأدلة الملكية او لوقائع الحيازة التي تستند اليها الدعوى وارفقت بها المستندات التي تؤيدها.

أما إذا حل اليوم المعين للبيع قبل ان تقضي المحكمة بالوقف فلرافع الدعوى ان يطلب من قاضي البيوع وقف البيع بشرط ان يودع ملف التنفيذ صورة رسمية من صحيفة الدعوى المعلنة.

ولا يجوز الطعن بأي طريق في الاحكام الصادرة وفقا للفقرتين السابقتين بوقف البيع او المضي فيه.

المادة ٢٨٠

إذا لم تتناول دعوى الاستحقاق الا جزءا من العقارات المحجوزة فلا يوقف البيع بالنسبة لباقيها.

ومع ذلك يجوز لقاضي البيوع ان يأمر - بناء على طلب ذي الشأن - وقف البيع بالنسبة الى كل الاعيان إذا دعت الى ذلك اسباب قوية.

المادة ٢٨١

إذا استحق المبيع كان للراسي عليه المزاد الرجوع بالثمن وبالتعويضات ان كان لها وجه، ولا يجوز ان تتضمن شروط البيع الاعفاء من رد الثمن.

المادة ٢٨٢

متى تم الحجز على نقود لدى المدين، او تم بيع المال المحجوز، او انقضى عشرة ايام من تاريخ التقرير بما في الذمة في حجز ما للمدين لدى الغير، اختص الدائنون الحاجزون ومن اعتبر طرفا في الاجراءات بحصيلة التنفيذ دون أي اجراء آخر، ولو كانت الحصيلة لا تكفي لوفاء كامل حقوقهم.

واختصاص هؤلاء بحصيلة التنفيذ لا يمنع غيرهم من دائني المدين من الحجز على هذه الحصيلة، وذلك فيما يزيد عما اختص به الاولون.

المادة ٢٨٣

إذا كانت حصيلة التنفيذ كافية للوفاء بجميع حقوق الدائنين الحاجزين ومن اعتبر طرفا في الاجراءات، وجب على من تكون لديه هذه المبالغ ان يؤدي لكل من الدائنين دينه بعد تقديم سنده التنفيذي، او بعد موافقة المدين.

فإذا لم يكن بيد أحدهم سند تنفيذي وكانت دعوى ثبوت الحق وصحة الحجز مازالت منظورة ولم يوافق المدين على الصرف له، خصص لهذا الدائن مبلغ يقابل الدين المحجوز من اجله ويحفظ في خزانة ادارة التنفيذ لحسابه على ذمة الفصل في الدعوى نهائيا.

المادة ٢٨٤

إذا كانت حصيلة التنفيذ غير كافية للوفاء بجميع حقوق الدائنين الحاجزين ومن اعتبر طرفا في الاجراءات وجب على من تكون لديه هذه الحصيلة ان يودعها على الفور خزانة ادارة التنفيذ مشفوعة ببيان بالحجوز الموقعة تحت يده، وإذا امتنع عن الايداع جاز لكل ذي شأن ان يطلب من قاضي الامور المستعجلة إلزامه بذلك مع تحديد موعد الايداع، وان لم يودع في هذا الميعاد جاز التنفيذ الجبري على امواله الشخصية.

وإذا لم يتفق الحاجزون مع المدين والحائز على توزيع الحصيلة بينهم خلال الاسبوع التالي للإيداع المشار اليه في الفقرة السابقة جرى توزيعها بينهم وفق ما يلي من احكام.

ويكون التوزيع بين ارباب الديون الممتازة واصحاب الحقوق المقيدة بحسب ترتيب درجاتهم المبينة في القانون.

المادة ٢٨٥

تبدأ اجراءات التوزيع بأن يعد مدير ادارة التنفيذ بناء على طلب أحد ذوي الشأن قائمة توزيع مؤقتة يودعها الادارة المذكورة وعليها بمجرد ايداع القائمة ان تقوم باعلان المدين والحائز والحاجزين ومن اعتبر طرفا في الاجراءات للحضور امام ادارة التنفيذ في جلسة تحددها للوصول الى تسوية ودية.

وإذا حضر ذوو الشأن وانتهوا الى اتفاق على التوزيع بتسوية ودية اثبت مدير ادارة التنفيذ اتفاقهم في محضر يوقعه والموظف المختص والحاضرون وتكون لهذا المحضر قوة السند التنفيذي.

وإذا تخلف أحد ذوي الشأن او بعضهم عن حضور تلك الجلسة فان تخلفه لا يمنع من اجراء التسوية الودية بشرط عدم المساس بما أثبت للدائن المتخلف في القائمة المؤقتة ولا يجوز لمن تخلف أن يطعن في التسوية الودية التي أثبتها مدير إدارة التنفيذ بناءا على اتفاق من حضر من الخصوم.

ومتى تمت التسوية على الوجه المشار اليه في الفقرتين السابقتين اعد مدير ادارة التنفيذ خلال خمسة الايام التالية قائمة التوزيع النهائية بما يستحقه كل دائن.

وإذا تخلف جميع ذوي الشأن عن حضور الجلسة المحددة للتسوية الودية اعتبر مدير ادارة التنفيذ القائمة المؤقتة قائمة نهائية.

المادة ٢٨٦

إذا لم تتيسر التسوية الودية لاعتراض بعض ذوي الشأن، يأمر مدير ادارة التنفيذ بإثبات مناقضاتهم في محضر الجلسة، ولا يجوز ابداء مناقضات جديدة بعد هذه الجلسة، وعلى المناقض ان يرفع دعواه امام المحكمة الكلية في خلال عشرة ايام من تاريخ اثبات مناقضته في المحضر سالف الذكر، ويختصم فيها جميع اصحاب الشأن ويكون الحكم الصادر فيها انتهائيا، وتقوم ادارة الكتاب بإرسال صورة من هذا الحكم الى ادارة التنفيذ فور صدوره.

المادة ٢٨٧

يودع مدير ادارة التنفيذ بالإدارة المذكورة قائمة التوزيع النهائية بما يستحقه كل دائن، ويتم الايداع خلال عشرة ايام من انقضاء ميعاد رفع دعوى المناقضة في حالة عدم رفعها او من وصول صورة الحكم الصادر فيها الى ادارة التنفيذ في حالة رفعها وتحرر هذه القائمة على اساس القائمة المؤقتة او على اساسها ومقتضى الحكم الصادر في المناقضة وذلك حسب الاحوال.

وفي جميع الاحوال يأمر مدير ادارة التنفيذ بتسليم اوامر الصرف على خزانة الادارة، وبشطب القيود سواء تعلقت بديون ادرجت في القائمة او بديون لم يدركها التوزيع.

المادة ٢٨٨

لا تمنع المناقضات في القائمة المؤقتة مأمور التنفيذ من الامر بتسليم اوامر الصرف لمستحقيها من الدائنين المتقدمين في الدرجة على الدائنين المتنازع في ديونهم.

الباب الثالث

التنفيذ المباشر

المادة ٢٨٩

يجب على مأمور التنفيذ - في حالة التنفيذ بتسليم منقول او عقار - ان يتوجه الى المكان الذي به الشئ لتسليمه للطالب، وعليه ان يبين في محضره الاشياء محل التسليم، والسند التنفيذي، وتاريخ اعلانه، وإذا كان التسليم واردا على عقار مشغول بحائز عرضي نبه عليه مأمور التنفيذ بالاعتراف بالحائز الجديد.

وإذا كانت الاشياء المراد تسليمها محجوزا عليها فلا يجوز لمأمور التنفيذ تسليمها للطالب وعلى المأمور اخبار الدائن الحاجز.

ويصدر مدير ادارة التنفيذ الاوامر اللازمة للمحافظة على حقوق ذوي الشأن بناء على طلب صاحب المصلحة او مأمور التنفيذ.

المادة ٢٩٠

يقوم مأمور التنفيذ بإخبار الملزم بإخلاء العقار باليوم والساعة اللذين سيتولى فيهما تنفيذ الاخلاء وذلك قبل اليوم المحدد بثلاثة ايام على الاقل.

وعند حلول الموعد المحدد يقوم بتمكين الطالب من حيازة العقار، واذا كان بالعقار المذكور منقولات غير واجب تسليمها لطالب الاخلاء ولم ينقلها صاحبها فورا وجب

على مأمور التنفيذ ان يعهد بحراستها في ذات المكان الى الطالب او ينقلها الى مكان آخر اذا لم يوافق الطالب على الحراسة، واذا كانت تلك المنقولات تحت الحجز او الحراسة وجب على مأمور التنفيذ اخبار الدائن الذي وقع الحجز او الحراسة بناء على طلبه، وعلى مأمور التنفيذ في الحالتين رفع الامر الى مدير ادارة التنفيذ لاتخاذ ما يراه لازما للمحافظة على حقوق ذوي الشأن.

ويحرر مأمور التنفيذ محضرا يبين فيه السند التنفيذي وتاريخ اعلانه ووصف العقار محل الاخلاء والمنقولات غير الواجب تسليمها للطالب والاجراء الذي اتخذ في شأنها.

المادة ٢٩١

يجب على من يطلب التنفيذ الجبري بالتزام بعمل او امتناع عن عمل ان يقدم طلبا الى مدير ادارة التنفيذ لكي يحدد الطريقة التي يتم بها هذا التنفيذ، ويرفق بالطلب السند التنفيذي واعلانه.

ويقوم مدير ادارة التنفيذ - بعد اعلان الطرف الآخر لسماع اقواله - بإصدار امره بتحديد الطريقة التي يتم بها التنفيذ وتعيين مأمور التنفيذ الذي يقوم به والاشخاص الذين يكلفون بإتمام العمل او الازالة.

الباب الرابع
حبس المدين ومنعه من السفر

المادة ٢٩٢ [١]

يصدر مدير إدارة التنفيذ أو من يعاونه من القضاة بناء على عريضة تقدم من الدائن صاحب الحكم النهائي أو أمر الأداء النهائي أو أمر على العريضة النهائي، أمراً بضبط وإحضار المدين وبحبسه مدة لا تزيد على ستة أشهر إذا امتنع عن تنفيذ حكم نهائي أو أمر أداء نهائي أو أمر على العريضة النهائي رغم ثبوت قدرته على الوفاء.

ويحدد الآمر مدة الحبس، كما يبين ما إذا كانت تنفذ دفعة واحدة أو على دفعات.

ولا يقبل من المدين بأحد السندات المشار إليها في الفقرة الأولى ادعاء عدم القدرة على الوفاء إذا تصرف في أمواله أو أخفاها بقصد الإضرار بالدائن واستحال على الدائن التنفيذ على تلك الأموال .

المادة ٢٩٣ [٢]

يقدم طلب الحبس إلى مدير إدارة التنفيذ أو من يعاونه من القضاة مشفوعاً بصورة من السند التنفيذي وإعلانه، وللآمر قبل إصدار الأمر أن يجري تحقيقاً مختصراً إذا لم تكفه المستندات المؤيدة للطلب، وله في سبيل ذلك استخراج المستندات اللازمة من الجهات الحكومية وغير الحكومية للفصل في الطلب.

ويجوز للآمر أن يمنح المدين مهلة للوفاء لا تتجاوز شهراً، كما يجوز له، بعد موافقة الدائن أن يأمر بتقسيط الدين متى ثبت له عدم قدرة المدين على أدائه كاملاً وقدرته على ذلك تجزئة، ويعتبر الأمر الصادر بالتقسيط كأن لم يكن إذا تخلف المدين عن الوفاء بأي قسط في الميعاد المحدد له.

ويكون التظلم من الأمر على الوجه الوارد في الفصل الخاص بالأوامر على العرائض، ويعامل معاملة التظلم من الأوامر الولائية التي تصدر من رئيس المحكمة الكلية

---

١) مضافة بموجب المرسوم بقانون رقم ٥٩ لسنة ٢٠٢٥
٢) تم تعديلها بموجب المرسوم بقانون رقم ٥٩ لسنة ٢٠٢٥

المادة ٢٩٣ مكرر [١]

ينفذ الحبس بمعزل عن المسجونين في القضايا الجزائية ، وتهيأ ادارة السجن بالتعاون مع ادارة التنفيذ مايمكن المدين من الوفاء بديونه او تسويتها ، ولا يؤدي تنفيذ الامر بالحبس الى انقضاء الحق ، ولا يمنع من التنفيذ الجبري لإقتضائه بالطرق المقررة قانونا

المادة ٢٩٤[٢]

يمتنع إصدار الأمر بحبس المدين في الأحوال الآتية:

أ- إذا لم يتجاوز الحادي والعشرين أو تجاوز الخامسة والستين.

ب- إذا كان له أولاد لم يبلغوا الثامنة عشر عاماً، وكان زوجه متوفي أو محبوساً لأي سبب، وإذا قدم الطلب وامتنع الأمر بالحبس تنفيذاً لحكم أو أمر، فلا يقوم المانع بعد ذلك من إصدار أمر بالحبس تنفيذاً لحكم أو أمر آخر.

ج- إذا كان زوجاً للدائن أو من أصوله أو فروعه ما لم يكن الدين نفقة مقررة.

د- إذا كان قد استوفى الحد الأقصى لمدة الحبس التي حددها أمر سابق عن ذات الدين.

هـ- إذا قدم كفالة مصرفية كافية، أو كفيل عيني يقدم مال يعادل الدين أو كفيلاً مقتدراً يقبله المختص بإصدار الأمر، ويكون المحضر المشتمل على تعهد الكفيل سنداً تنفيذياً قبله بالالتزامات المترتبة على كفالته، ولإدارة التنفيذ صلاحية الاستعانة بخبراء الإدارة العامة للخبراء أو خبراء الدراية لتقييم الأصول المقدمة وكفايتها، وتقرر إدارة التنفيذ أتعاباً لجهة الخبرة المنتدبة وفق ما تراه مناسباً وتستأدي من أموال وزارة العدل وتقيد كمديونية على المدين ويكون للوزارة حق الامتياز المقرر للدولة في تحصيلها.

و- إذا ثبت بموجب تقرير طبي إصابته بمرض لا يتحمل معه الحبس، أو إذا كانت امرأة حاملاً، ولإدارة التنفيذ في سبيل ذلك الاستعانة بأي جهة طبية مختصة لإبداء رأيها في حالة المدين، كما يجوز للإدارة إحالة المدين لأي من الجهات الطبية لفحصه.

ي- إذا قامت ملائته كلياً على أموال لا يجوز الحجز عليها

المادة ٢٩٥ [٣]

اذا كان المدين شخصاً اعتبارياً خاصاً صدر الأمر بحبس من يكون الامتناع عن التنفيذ راجعاً اليه شخصياً.

المادة ٢٩٦ [٤]

يسقط الأمر الصادر بحبس المدين في الاحوال الآتية :

١ - اذا وافق الدائن كتابة على اسقاط الأمر.

٢ - اذا انقضى، لأي سبب من الاسباب التزام المدين الذي صدر ذلك الأمر لاقتضائه.

٣ - اذا سقط أي شرط من الشروط اللازم توافرها للأمر بالحبس أو تحقق مانع من موانع إصداره

المادة ٢٩٧ [٥]

للدائن بحق محقق الوجود حال الاداء، ولو قبل رفع الدعوى الموضوعية، ان يطلب من مدير ادارة التنفيذ او من تندبه الجمعية العامة للمحكمة الكلية من الوكلاء

١)مضافة بموجب المرسوم بقانون رقم ٥٩ لسنة ٢٠٢٥
٢)مضافة بموجب المرسوم بقانون رقم ٥٩ لسنة ٢٠٢٥
٣)مضافة بموجب المرسوم بقانون رقم ٥٩ لسنة ٢٠٢٥
٤)مضافة بموجب المرسوم بقانون رقم ٥٩ لسنة ٢٠٢٥
٥) عدلت المادة بموجب القانون رقم ٣٦ لسنة ٢٠٠٢ ثم تم التعديل للفقرة بموجب المرسوم بقانون رقم ٦٨ لسنة ٢٠٢٦ بتعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية

بالمحكمة اصدار امر بمنع المدين من السفر وبتقدير الدين تقديرا مؤقتا إذا لم يكن معين المقدار، ويصدر الامر بذلك بناء على عريضة تقدم من صاحب الشأن لإدارة التنفيذ إذا قامت اسباب جدية تدعو الى الظن بقرار المدين من الوفاء بالدين رغم ثبوت قدرته على الوفاء، وللآمر قبل اصدار الامر ان يجري تحقيقا مختصرا إذا لم تكفه المستندات المؤيدة للطلب.

ولا يخل صدور امر المنع من السفر بسلطة الادارة في انهاء اقامة المدين الاجنبي او امره بمغادرة البلاد إذا اقتضى ذلك الصالح العام.

ويجب اعلان امر منع السفر لمن صدر ضده الامر خلال اسبوعين من تاريخ صدوره ويخضع التظلم فيه للأحكام المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة ٢٩٣.

ويجوز لمدير ادارة التنفيذ الموافقة على سفر المدين بسبب مرضه هو او أحد اصوله او فروعه من الدرجة الاولى او زوجته ويشترط ذلك ان يشفع الطلب بشهادة طبية من جهة رسمية تفيد الحاجة الى العلاج في الخارج وعدم امكان العلاج داخل البلاد وذلك مع بقاء أمر المنع من السفر قائما.

المادة ٢٩٨ [1]

يستمر امر المنع من السفر ساري المفعول حتى ينقضي - لأي سبب من الاسباب - التزام المدين قبل دائنه الذي استصدر الامر، ومع ذلك يسقط الامر سالف الذكر في الاحوال الآتية:

أ - إذا سقط أي شرط من الشروط اللازم توفرها للامر بالمنع من السفر.

ب - إذا وافق الدائن كتابة على اسقاط الامر.

أما إذا انقضى دين المدين قبل الدائن الذي صدر الامر بناء على طلبه خارج نطاق ادارة التنفيذ، تعين على الدائن اخطار الادارة المذكورة بذلك خلال اسبوع من تاريخ الانقضاء حتى تسقط الامر، وللمدين ان يقوم بهذا الاخطار من جانبه في أي وقت.

ج - إذا قدم المدين كفالة مصرفية كافية او كفيلا مقتدرا يقبله المختص بإصدار الامر.

ويكون محضر الكفالة المشتمل على تعهد الكفيل مصحوبا بالحكم الصادر بإلزام المدين سندا تنفيذيا قبله بما قضى به هذا الحكم.

د - إذا أودع خزانة ادارة التنفيذ مبلغ النقود مساو للدين وملحقاته وخصص للوفاء بحق الدائن الذي صدر الامر بناء على طلبه، ويعتبر هذا المبلغ محجوزا عليه بقوة القانون لصالح هذا الدائن، وإذا وقعت عليه بعد ذلك حجوز جديدة فلا يكون لها أثر في حق من خصص له المبلغ.

هـ - إذا لم يقدم الدائن لإدارة التنفيذ ما يدل على رفع المطالبة القضائية بالدين خلال سبعة ايام من صدور الامر بالمنع من السفر.

و - إذا انقضت ثلاث سنوات على صدور الحكم النهائي في دعوى المطالبة بالدين الصادر أمر المنع من السفر لاقتضائه دون أن يتقدم الدائن المحكوم له إلى إدارة التنفيذ بطلب تنفيذ ذلك الحكم.

ح - إذا انقضت ثلاث سنوات على آخر اجراء صحيح من اجراءات تنفيذ الحكم النهائي بالدين الصادر امر المنع من السفر لاقتضائه دون ان يتقدم الدائن المحكوم له الى ادارة التنفيذ بطلب الاستمرار في مباشرة اجراءات تنفيذ ذلك الحكم.

---

١) عدلت المادة بموجب القانون رقم ٣٦ لسنة ٢٠٠٢

الباب الخامس
العرض والايداع

المادة ٢٩٩

يحصل العرض الحقيقي باعلان الدائن على يد أحد مندوبي الاعلان ويشتمل العرض على بيان شروطه والشيء المعروض وقبوله او رفضه وإذا كان المعروض مما لا يمكن تسليمه للدائن في موطنه او محل عمله او مما لا يتيسر نقله الا بمشقة فيكفي في عرضه عرضا حقيقيا مجرد تكليف الدائن على يد أحد مندوبي الاعلان.

المادة ٣٠٠

إذا رفض العرض وكان المعروض نقودا او اشياء اخرى مما يمكن نقلها وايداعها خزانة ادارة التنفيذ، قام مندوب الاعلان بإيداعها تلك الخزانة في اليوم التالي على الاكثر وعلى مندوب الاعلان ان يعلن الدائن بصورة من محضر الايداع خلال ثلاثة ايام من تاريخه.

وإذا كان المعروض شيئا غير ما ذكر في الفقرة السابقة طلب مندوب الاعلان من قاضي الامور الوقتية بعريضة الترخيص في ايداعه بالمكان الذي يعينه القاضي وذلك إذا كان الشئ مما يتيسر نقله بغير مشقة، اما إذا كان معدا للبقاء حيث وجد او مما لا يتيسر نقله الا بمشقة طلب من القاضي المذكور وضعه تحت الحراسة.

وإذا كان المعروض مما يسرع اليه التلف او مما يتكلف نفقات باهظة في ايداعه او حراسته جاز للمدين او مندوب الاعلان ان يطلب من القاضي المذكور بيعه بالمزاد العلني وايداع الثمن الخزانة ادارة التنفيذ وإذا كان له سعر معروف في الاسواق او كان التعامل فيه متداولا في البورصات فلا يجوز بيعه بالمزاد الا إذا تعذر البيع ممارسة بالسعر المعروف.

المادة ٣٠١

يجوز العرض الحقيقي في الجلسة امام المحكمة بدون اجراءات إذا كان من وجه اليه العرض حاضرا.

وإذا كان المعروض نقودا او اشياء اخرى مما يمكن نقلها وايداعها خزانة ادارة التنفيذ ورفضها من وجه اليه العرض وجب تسليمها لكاتب الجلسة لايداعها تلك الخزانة ويثبت في محضر الايداع ما اثبت في محضر الجلسة خاصا بالعرض ورفضه.

وإذا كان المعروض في الجلسة شيئا غير ما ذكر في الفقرة السابقة، تعين على العارض ان يطلب الى المحكمة تعيين حارس عليه، ولا يقبل الطعن في الحكم الصادر بتعيين الحارس.

وللعارض ان يطلب على الفور بصحة العرض.

المادة ٣٠٢

لا يحكم بصحة العرض الذي لم يعقبه ايداع الا إذا تم ايداع المعروض والملحقات التي استحقت لغاية يوم الايداع وتحكم المحكمة مع صحة العرض ببراءة ذمة المدين من يوم العرض.

المادة ٣٠٣

يجوز للمدين ان يرجع عن عرض لم يقبله دائنه وان يسترد ما اودعه متى اثبت

انه أخبر دائنة على يد أحد مندوبي الاعلان برجوعه عن العرض وكان قد مضى على اخباره بذلك ثلاثة ايام.

ولا يجوز الرجوع عن العروض ولا استرداد المودع بعد قبول الدائن لهذا العرض او بعد صدور الحكم بصحة العرض وصيرورته نهائيا.

المادة ٣٠٤

يجوز للدائن ان يقبل عرضا سبق له رفضه وان يتسلم ما أودع على ذمته وذلك إذا لم يكن المدين قد رجع عن عرضه واثبت الدائن للمودع لديه انه أخبر المدين على يد أحد مندوبي الاعلان بعزمه على التسلم قبل حصوله بثلاثة ايام على الاقل ويسلم الدائن للمودع لديه صورة محضر الايداع المسلمة اليه مع مخالصة بما قبضه .

المرسوم بالقانون رقم ٣٩ لسنة ١٩٨٠
بإصدار قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية

الفهرس	المواد	الصفحة
الباب الأول: أحكام عامة	١	٦٧٥
الباب الثانى: الأدلة الكتابية	٨	٦٧٦
الفصل الأول: الأوراق الرسمية	٨	٦٧٦
الفصل الثانى: الأوراق العرفية	١٣	٦٧٦
الفصل الثالث: طلب إلزام الخصم بتقديم الأوراق الموجودة تحت يده	٢٢	٦٧٨
الفصل الرابع: إثبات صحة الأوراق	٢٦	٦٧٩
الفرع الاول : احكام عامة	٢٦	٦٧٩
الفرع الثاني : انكار الخط او الامضاء او الختم او بصمة الاصبع وتحقيق الخطوط	٢٨	٦٧٩
الفرع الثالث : الطعن بالتزوير	٣٢	٦٨٠
الفرع الرابع : دعوى صحة التوقيع ودعوى التزوير الاصلية	٣٧	٦٨١
الباب الثالث: شهادة الشهود	٣٩	٦٨٢
الباب الرابع: القرائن وحجية الأمر المقضي	٥٢	٦٨٤
الباب الخامس: الإقرار واستجواب الخصوم	٥٥	٦٨٥
الفصل الأول: الإقرار	٥٥	٦٨٥
الفصل الثانى: استجواب الخصوم	٥٨	٦٨٥
الباب السادس: اليمين	٦١	٦٨٦
الباب السابع: المعاينة ودعوى إثبات الحالة	٧١	٦٨٧

المرسوم بالقانون رقم ٣٩ لسنة ١٩٨٠
بإصدار قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية

الباب الاول
أحكام عامة

المادة ١

على الدائن اثبات الالتزام وعلى المدين اثبات التخلص منه.

المادة ٢

يجب ان تكون الوقائع المراد اثباتها متعلقة بالدعوى، ومنتجة فيها، وجائزا قبولها.

المادة ٣

الاحكام الصادرة بإجراءات الاثبات لا يلزم تسبيبها ما لم تتضمن قضاء قطعيا. وفي جميع الاحوال يتعين تسبيب الاحكام الصادرة في الدعاوى المستعجلة بإثبات الحالة او بسماع شاهد.

المادة ٤

إذا قضت المحكمة بمباشرة اجراء من اجراءات الاثبات او ندبت لذلك أحد قضاتها تعين عليها ان تحدد في الحكم تاريخ اول جلسة لمباشرة الاجراء، ويعتبر النطق بالحكم بمثابة اعلان للخصوم بالجلسة المحددة، وذلك في غير حالة اليمين الحاسمة، او ما ينص عليه القانون من احوال اخرى. ويعين رئيس الدائرة عند الاقتضاء من يخلف القاضي المنتدب.

المادة ٥

كلما استلزم اتمام الاجراء أكثر من ميعاد، ذكر في المحضر اليوم والساعة اللذان يحصل التأجيل اليهما، ويعتبر النطق بالقرار بمثابة اعلان للخصوم بالميعاد الجديد. وعلى القاضي المنتدب ان يذكر في محضر اخر جلسة من جلسات اجراء الاثبات المنتدب له، اليوم الذي يحدده لنظر الدعوى امام المحكمة، ويعتبر النطق بهذا القرار بمثابة اعلان بالجلسة للخصوم ذوي الشأن في اجراء الاثبات.

المادة ٦

تقدم المسائل العارضة المتعلقة بإجراءات الاثبات للقاضي المنتدب، وما لم يقدم له منها لا يجوز عرضه على المحكمة.
وما يصدره القاضي المنتدب من القرارات في هذه المسائل يكون واجب النفاذ، وللخصوم الحق في اعادة عرضها على المحكمة عند نظر القضية ما لم ينص القانون على غير ذلك.

المادة ٧

للمحكمة ان تعدل بقرار تثبته في محضر الجلسة عما أمرت به من اجراءات الاثبات بشرط ان تبين اسباب العدول بالمحضر،ولا ضرورة لبيان الاسباب إذا كان العدول عن اجراء اتخذته من نفسها بغير طلب من الخصوم. ويجوز للمحكمة الا تأخذ بنتيجة اجراء الاثبات بشرط ان تبين اسباب ذلك في

حكمها .

الباب الثاني
الأدلة الكتابية
الفصل الأول
الأوراق الرسمية

المادة ٨

الاوراق الرسمية هي التي يثبت فيها موظف عام او شخص مكلف بخدمة عامة، ما تم على يديه او ما تلقاه من ذوي الشأن وذلك طبقا للأوضاع القانونية وفي حدود سلطته واختصاصه. فاذا لم تكسب هذه الاوراق صفة رسمية فلا يكون لها الا قيمة الاوراق العرفية متى كان ذوو الشأن قد وقعوها بإمضاءاتهم او بأختامهم او ببصمات اصابعهم.

المادة ٩

الورقة الرسمية حجة على الكافة بما دون فيها من امور قام بها محررها في حدود مهمته او وقعت من ذوي الشأن في حضوره ما لم يتبين تزويرها بالطرق المقررة قانونا.

المادة ١٠

إذا كان أصل الورقة الرسمية موجودا فان صورته الرسمية خطية كانت او فوتوغرافية تكون حجة بالقدر الذي تكون فيه مطابقة للأصل.
وتعتبر الصورة مطابقة للأصل، فاذا نازع في ذلك أحد ذوي الشأن وجب مراجعة الصورة على الاصل.

المادة ١١

إذا لم يوجد أصل الورقة الرسمية كانت الصور حجة في الحدود التالية:
أ- تكون للصورة الرسمية الاصلية تنفيذية كانت او غير تنفيذية حجية الاصل متى كان مظهرها الخارجي لا يسمح بالشك في مطابقتها للأصل.
ب- ويكون للصور الرسمية المأخوذة من الصور الاصلية الحجية ذاتها، ولكن يجوز في هذه الحالة لكل من ذوي الشأن ان يطلب مراجعتها على الصور الاصلية التي اخذت منها.
ج- اما ما يؤخذ من صور رسمية للصور المأخوذة من الصور الاصلية فلا يعتد بها الا لمجرد الاستئناس.

المادة ١٢

يكون للقاضي تقدير حجية ما يرد من بيانات في الشهادات والمستخرجات المنقولة عن الاوراق الرسمية.

الفصل الثاني
الأوراق العرفية

المادة ١٣

تعتبر الورقة العرفية صادرة ممن وقعها ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب اليه من خط او

امضاء او ختم او بصمة اما الوارث او الخلف فلا يطلب منه الانكار ويكفي ان يحلف يمينا بأنه لا يعلم ان الخط، او الامضاء، او الختم، او البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. مع ذلك فليس لمن ناقش موضوع الورقة ان ينكر ما نسب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمة، او ان يتمسك بعدم علمه بأن شيئا من ذلك صدر ممن تلقى عنه الحق.

المادة ١٤

لا تكون الورقة العرفية حجة على الغير في تاريخها الا منذ ان يكون لها تاريخ ثابت، ويكون تاريخ الورقة ثابتا: اولا - من يوم ان تقيد بالسجل المعد لذلك. ثانيا: او من يوم ان يؤشر عليها موظف عام مختص. ثالثا: او من يوم وفاة أحد ممن لهم على الورقة إثر معترف به من خط او امضاء او بصمة او من يوم ان يصبح مستحيلا على واحد من هؤلاء ان يكتب او يبصم لعلة في جسمه ويجوز ايضا وتبعا لمتقضي الحال ان يعتمده القاضي من يوم وفاة من وقع على الورقة بختم معترف به. رابعا - او من يوم وقوع أي حادث آخر يكون قاطعا في ان الورقة قد صدرت قبل وقوعه. خامسا - او من يوم ان يكتب مضمونها في ورقة اخرى ثابتة التاريخ. مع ذلك يجوز للقاضي تبعا للظروف الا يطبق حكم هذه المادة على المخالصات.

المادة ١٥

يكون لصور الاوراق المسجلة المستخرجة من ادارة التسجيل العقاري حجية الاصل متى كان مظهرها الخارجي لا يسمح بالشك في مطابقتها للأصل.

المادة ١٦

تكون للرسائل الموقع عليها قيمة الورقة العرفية من حيث الاثبات، وتكون للبرقيات هذه القيمة ايضا إذا كان أصلها المودع في مكتب التصدير موقعا من مرسلها، وتعتبر البرقية مطابقة لأصلها حتى يقوم الدليل على عكس ذلك.

وإذا لم يوجد أصل للبرقية، فلا يعتد بالبرقية الا لمجرد الاستئناس.

المادة ١٧

دفاتر التجار لا تكون حجة على غير التجار ومع ذلك فان البيانات المثبتة فيها عما ورده التجار تصلح اساس يجيز للقاضي ان يوجه اليمين المتممة الى أي من الطرفين، وذلك حتى فيما لا يجوز اثباته بالبينة.

والدفاتر التجارية الالزامية - منتظمة كانت او غير منتظمة - حجة على صاحبها التاجر فيما استند اليه خصمه التاجر او غير التاجر على ان تعتبر القيود التي في مصلحة صاحب الدفاتر حجة له ايضا.

المادة ١٨

تكون الدفاتر التجارية الالزامية حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر، إذا كان النزاع متعلقا بعمل تجاري، وكانت الدفاتر منتظمة.

وتسقط هذه الحجية بالدليل العكسي، ويجوز ان يؤخذ هذا الدليل من دفاتر الخصم المنتظمة.

المادة ١٩

يجوز تحليف أحد الخصمين التاجرين على صحة دعواه إذا استند الى دفاتر خصمه، وسلم مقدما بما ورد فيها، ثم امتنع الخصم دون مبرر عن ابراز دفاتره.

المادة ٢٠

لا تكون الدفاتر والاوراق المنزلية حجة على من صدرت منه الا في الحالتين الآتيتين:

أولا: إذا ذكر فيها صراحة انه استوفى دينه

ثانيا: إذا ذكر فيها صراحة انه قصد بها دونه ان يقوم مقام السند لمن اثبت حقا لمصلحته.

وفي الحالتين إذا كان ما ثبت من ذلك غير موقع ممن صدر منه جاز له اثبات عكسه بكافة طرق الاثبات.

المادة ٢١

تأشير الدائن على سند الدين بخطه ودون توقيع منه بما يفيد براءة ذمة المدين يعتبر حجة عليه الى ان يثبت العكس. ويكون تأشير الدائن بمثل ذلك حجة عليه ايضا ولو لم يكن بخطه ولا موقعا منه ما دام السند لم يخرج قط من حيازته.

كذلك يكون الحكم إذا اثبت الدائن بخطه ودون توقيع منه ما يفيد براءة ذمة المدين في نسخة اصلية اخرى للسند او مخالصة وكانت النسخة او المخالصة في يد المدين.

الفصل الثالث

طلب إلزام الخصم بتقديم الأوراق الموجودة تحت يده

المادة ٢٢

يجوز للخصم في الحالات الآتية ان يطلب إلزام خصمه بتقديم اية ورقة منتجة في الدعوى تكون تحت يده:

أ- إذا كان القانون يجيز مطالبته بتقديمها او تسليمها.

ب- إذا كانت مشتركة بينه وبين خصمه، وتعتبر الورقة مشتركة على الاخص إذا كانت لمصلحة الخصمين او كانت مثبتة لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة.

ج- إذا استند اليها خصمه في اية مرحلة من مراحل الدعوى.

ويجب ان يبين في هذا الطلب، اوصاف الورقة، وفحواها تفصيلا، والواقعة التي يستدل بها عليها، والدلائل والظروف المؤيدة لوجودها تحت يد الخصم، ووجه إلزام الخصم بتقديمها.

المادة ٢٣

إذا اثبت الطالب طلبه أمرت المحكمة بتقديم الورقة في الحال او في أقرب موعد تحدده.

وإذا لم يقدم للمحكمة اثبات كاف لصحة الطلب وجب على الخصم المطلوبة منه الورقة ان يحلف يمينا بأنها لا وجود لها او انه لا يعلم وجودها ولا مكانه وانه لم يخفها او لم يهمل البحث عنها ليحرم خصمه من الاستدلال بها.

وإذا لم يقم الخصم بتقديم الورقة في الموعد الذي حددته المحكمة، او امتنع عن حلف اليمين سالفة الذكر، اعتبرت صورة الورقة التي قدمها الطالب صحيحة مطابقة لأصلها، فان لم يكن قد قدم صورة من الورقة جاز الاخذ بقوله فيما يتعلق بشكلها وموضوعها.

المادة ٢٤

يجوز للمحكمة اثناء سير الدعوى ولو امام محكمة ثاني درجة ان تأذن في ادخال الغير

لإلزامه بتقديم ورقة تحت يده وذلك في الاحوال ومع مراعاة الاحكام والاوضاع المنصوص عليها في المواد السابقة. ولها ايضا ان تأمر ولو من تلقاء نفسها - بإدخال اية جهة ادارية لتقديم ما لديها من المعلومات والاوراق اللازمة للسير في الدعوى ما لم يكن في ذلك اخلال بالمصلحة العامة.

المادة ٢٥

إذا قدم الخصم ورقة للاستدلال بها في الدعوى فلا يجوز له سحبها بغير رضاء خصمه الا بإذن مكتوب من القاضي او رئيس الدائرة بعد ان يحفظ منها صورة في ملف الدعوى تؤشر عليها ادارة الكتاب بمطابقتها للأصل.

الفصل الرابع
إثبات صحة الأوراق
الفرع الأول
أحكام عامة

المادة ٢٦

للمحكمة ان تقدر ما يترتب على الكشط والمحو والتحشير وغير ذلك من العيوب المادية في الورقة من اسقاط قيمتها في الاثبات او إنقاصها.

وإذا كانت صحة الورقة محل شك في نظر المحكمة

جاز لها من تلقاء نفسها ان تدعو الموظف الذي صدرت عنه او الشخص الذي حررها ليبدي ما يوضح حقيقة الأمر فيها.

المادة ٢٧

يرد الطعن بالتزوير على الاوراق الرسمية والعرفية، اما انكار الخط، او الختم، او الامضاء، او بصمة الاصبع فلا يرد الا على الاوراق العرفية، وعلى من يطعن بالتزوير عبء اثبات طعنه، اما من ينكر صدور الورقة العرفية منه او يحلف بعدم علمه انها صدرت ممن تلقى الحق عنه فيقع على خصمه عبء اثبات صدورها منه او من سلفه.

وإذا اقر الخصم بصحة الختم الموقع به على الورقة العرفية ونفى انه بصم به تعين عليه اتخاذ طريق الطعن بالتزوير.

الفرع الثاني
إنكار الخط، أو الإمضاء، أو الختم، أو بصمة الاصبع وتحقيق الخطوط

المادة ٢٨

إذا أنكر من تشهد عليه الورقة خطه او امضاءه او ختمه او بصمة اصبعه او حلف الوارث او الخلف بعدم علمه انها صدرت ممن تلقى الحق عنه وظل الخصم الاخر متمسكا بالورقة، وكانت الورقة منتجة في النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لتكوين عقيدة المحكمة في شأن صحة الخط، او الامضاء، او الختم، او بصمة الاصبع أمرت المحكمة بالتحقيق بالمضاهاة او بسماع الشهود او بكليهما.

تجري المضاهاة وفقا للقواعد المقررة في اعمال اهل الخبرة ويحصل سماع الشهود وفقا للقواعد المقررة في شهادة الشهود. ولا تسمع شهادتهم الا فيما يتعلق بإثبات حصول الكتابة، او الامضاء، او الختم، او بصمة الاصبع على الورقة المقتضى تحقيقها ممن نسبت اليه.

المادة ٢٩

تحدد المحكمة جلسة لحضور الخصوم لتقديم ما لديهم من اوراق المضاهاة والاتفاق على ما يصلح منها لذلك ولاستكتاب الخصم الذي ينازع في صحة الورقة فاذا امتنع الخصم الذي ينازع في صحة الورقة عن الحضور بنفسه للاستكتاب بغير عذر مقبول جاز الحكم بصحة هذه الورقة، وان تخلف الخصم المكلف بالإثبات بغير عذر مقبول جاز الحكم بسقوط حقه في الاثبات وإذا تخلف خصمه جاز اعتبار الاوراق المقدمة للمضاهاة صالحة لها.

ويأمر رئيس الجلسة بإيداع الورقة المقتضى تحقيقها واوراق المضاهاة وأوراق الاستكتاب ادارة الكتاب بعد التوقيع عليها منه ومن كاتب الجلسة كما يحرر محضرا يبين فيه حالة الورقة المقتضى تحقيقها واوصافها ويوقع على هذا المحضر ايضا منه ومن كاتب الجلسة.

المادة ٣٠

تكون مضاهاة الخط، او الامضاء، او الختم، او بصمة الاصبع الذي حصل انكاره على ما هو ثابت لمن تشهد عليه الورقة المقتضى تحقيقها من خط او امضاء او ختم او بصمة إصبع.

ولا يقبل للمضاهاة في حالة عدم اتفاق الخصوم الا ما يأتي:

أ- الخط، او الامضاء، او الختم، او بصمة الاصبع الموضوع على اوراق رسمية.

ب- الجزء الذي يعترف الخصم بصحته من الورقة المقتضى تحقيقا.

ج- خطه او امضاؤه الذي يكتبه امام المحكمة او البصمة التي يطبعها امامها.

المادة ٣١ [1]

إذا حكم بصحة كل المحرر فيحكم على من أنكره بغرامة لا تقل عن مائتين وخمسين دينارا ولا تجاوز خمسمائة دينار.

الفرع الثالث

الطعن بالتزوير

المادة ٣٢

يكون الطعن بالتزوير في اية حالة عليها الدعوى، ويحدد الطاعن كل مواضع التزوير المدعى به، وادلته واجراءات التحقيق التي يطلب اثباته بها ويكون ذلك بمذكرة يقدمها للمحكمة او بإثباته في محضر الجلسة وإذا كان الطعن منتجا في النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لإقناع المحكمة بصحة الورقة او بتزويرها ورأت ان اجراء التحقيق الذي طلبه الطاعن منتج وجائز أمرت بالتحقيق بالمضاهاة او بشهادة الشهود او بكليهما وذلك على الوجه المبين في المواد السابقة. ويجوز للمطعون ضده بالتزوير وقف سير التحقيق فيه، في اية حالة كانت عليه بنزوله عن التمسك بالورقة المطعون فيها. وللمحكمة في هذا الحالة ان تأمر بضبط الورقة او بحفظها إذا طلب الطاعن بالتزوير ذلك لمصلحة مشروعة.

المادة ٣٣

على الطاعن بالتزوير ان يسلم ادارة الكتاب الورقة المطعون فيها ان كانت تحت يده او صورتها المعلنة اليه، فان كانت الورقة تحت يد المحكمة او الكاتب وجب ايداعها

١) عدلت المادة بموجب القانون رقم ١٠٧ لسنة ٢٠١٣

ادارة الكتاب، وإذا كانت تحت يد الخصم كلفه رئيس الجلسة بمجرد تقديم الطعن بالتزوير بتسليمها فورا الى ادارة الكتاب، والا امر بضبطها وايداعها ادارة الكتاب.
وإذا امتنع الخصم عن تسليمها وتعذر ضبطها اعتبرت غير موجودة.
ولا يمنع هذا من ضبطها فيما بعد ان أمكن.
وفي جميع الاحوال يوقع رئيس الجلسة والكاتب على الورقة قبل ايداعها ادارة الكتاب.

المادة ٣٤

الحكم بالتحقيق في الطعن بالتزوير يقف صلاحية الورقة المطعون فيها للتنفيذ دون اخلال بالإجراءات التحفظية.

المادة ٣٥

يجوز للمحكمة، ولو لم يطعن امامها بالتزوير، ان تحكم برد اية ورقة وبطلانها إذا ظهر لها بجلاء من حالتها او من ظروف الدعوى انها مزورة ويجب عليها في هذه الحالة ان تبين في حكمها الظروف والقرائن التي تبينت منها ذلك.

المادة ٣٦ [1]

إذا حكم برفض الطعن بالتزوير او سقوط حق الطاعن في الاثبات حكم عليه بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة دينار ولا تجاوز الف دينار ، ولا يحكم عليه بشيء إذا ثبت بعض ما ادعاه ، وإذا ثبت تزوير الورقة ارسلتها المحكمة مع صور المحاضر المتعلقة بها الى النيابة العامة لاتخاذ إجراءاتها الجنائية في شأنها.
ويجب على المحكمة – اذا قضت بصحة المحرر او برده – تحديد اقرب جلسة لنظر الموضوع

الفرع الرابع
دعوى صحة التوقيع ودعوى التزوير الأصلية

المادة ٣٧

يجوز لمن بيده ورقة ان يختصم من تشهد عليه هذه الورقة ليقر بأنها بخطه، او بإمضائه، او بختمه، او ببصمة اصبعه. ولو كان الالتزام الوارد بها غير مستحق الاداء، ويكون ذلك بدعوى اصلية بالإجراءات المعتادة فاذا حضر المدعي عليه واقر اثبتت المحكمة اقراره وتكون جميع المصروفات على المدعي وتعتبر الورقة معترفا بها إذا سكت المدعى عليه او لم ينكرها او لم ينسبها لسواه اما إذا أنكر المدعي عليه الخط، او الامضاء، او الختم، او بصمة الاصبع فيجري التحقيق وفق القواعد المتقدمة وإذا لم يحضر المدعى عليه حكمت المحكمة في غيبته بصحة الخط، او الامضاء، او الختم، او بصمة الاصبع.

المادة ٣٨

يجوز لمن يخشى الاحتجاج عليه بورقة مزورة ان يختصم من بيده هذه الورقة ومن يفيد منها لسماع الحكم بتزويرها ويكون ذلك بدعوى اصلية ترفع بالأوضاع المعتادة وتراعي المحكمة في تحقيق هذه الدعوى القواعد والاجراءات المنصوص عليها في المواد السابقة.

١) الفقرة الثالثة مضافة بموجب القانون رقم ١٠٧ لسنة ٢٠١٣

الباب الثالث
شهادة الشهود

المادة ٣٩ [١]

في غير المواد التجارية إذا كان التصرف تزيد قيمته على خمسة آلاف دينار او كان غير محدد القيمة، فلا تجوز شهادة الشهود في اثبات وجوده او انقضائه ما لم يوجد اتفاق او نص يقضي بغير ذلك. ويقدر الالتزام باعتبار قيمته وقت صدور التصرف بغير ضم الملحقات الى الاصل.

وإذا اشتملت الدعوى على طلبات متعددة ناشئة عن مصادر متعددة جاز الاثبات بشهادة الشهود في كل طلب لا تزيد قيمته على خمسة الآف دينار ولو كانت هذه الطلبات في مجموعها تزيد على تلك القيمة ولو كان منشؤها علاقات بين الخصوم أنفسهم او تصرفات من طبيعة واحدة. وتكون العبرة في اثبات الوفاء الجزئي بقيمة الالتزام الاصلي.

المادة ٤٠ [٢]

لا يجوز الاثبات بشهادة الشهود ولم لم تزد القيمة على خمسة آلاف دينار:

اولا: فيما يخالف او يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي.

ثانيا: إذا كان المطلوب هو الباقي او جزء من حق لا يجوز اثباته الا بالكتابة.

ثالثا: إذا طالب أحد الخصوم في الدعوى بما تزيد قيمته على خمسة آلاف دينار ثم عدل عن طلبه الى ما لا يزيد على هذه القيمة.

المادة ٤١

يجوز الاثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب اثباته بالكتابة في الاحوال الآتية:

اولا: إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة، ويعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة كل كتابة تصدر من الخصم ويكون من شأنها ان تجعل وجود التصرف المدعي به قريب الاحتمال.

ثانيا: إذا وجد مانع مادي او ادبي يحول دون الحصول على دليل كتابي.

ثالثا: إذا فقد الدائن سنده الكتابي بسبب أجنبي لا يد له فيه.

المادة ٤٢

على الخصم الذي يطلب الاثبات بشهادة الشهود ان يبين الوقائع التي يريد اثباتها كتابة او شفاها في الجلسة.

ويجب ان يبين في منطوق الحكم الذي يأمر بالإثبات بشهادة الشهود كل واقعة من الوقائع المأمور بإثباتها واليوم الذي يبدأ فيه التحقيق.

وإذا اذنت المحكمة لاحد الخصوم بإثبات واقعة بشهادة الشهود كان للخصم الاخر الحق في نفيها بهذا الطريق.

وللمحكمة – من تلقاء نفسها – ان تقضي بالإثبات بشهادة الشهود في الاحوال التي يجيز القانون فيها الاثبات بهذا الطريق متى رأت في ذلك فائدة للحقيقة – كما يكون لها في جميع الاحوال، كلما قضت بالإثبات بشهادة الشهود ان تستدعى للشهادة من ترى لزوما لسماع شهادته اظهارا للحقيقة.

---

١) عدلت المادة بموجب القانون رقم ١ لسنة ١٩٩٧
٢) عدلت المادة بموجب القانون رقم ٣٦ لسنة ٢٠٠٢

المادة ٤٣ [١]

لا يجوز رد الشاهد ولو كان قريبا او صهرا لاحد الخصوم الا ان يكون غير قادر على التمييز بسبب هرم، او حداثة سن، او مرض، او لاي سبب آخر. ويجوز ان تسمع اقوال الاصل بالنسبة لفرعه او الفرع بالنسبة لاصله ، كما تسمع اقوال احد الزوجين بشأن الاخر ، كما تسمع اقوال من لم يبلغ سنه أربع عشرة سنة بغير يمين وعلى سبيل الاستئناس.

المادة ٤٤ [٢]

يؤدي كل شاهد شهادته على انفراد بغير حضور باقي الشهود الذين لم تسمع شهادتهم. ويجري سماع شهود النفي في الجلسة ذاتها التي سمع فيها شهود الاثبات، الا إذا حال دون ذلك مانع، وإذا اجل التحقيق لجلسة اخرى كان النطق بالتأجيل بمثابة تكليف لمن يكون حاضرا من الشهود بالحضور في تلك الجلسة الا إذا اعفتهم المحكمة صراحة من الحضور.

ويحلف الشاهد اليمين بان يقول اقسم بالله العظيم .

المادة ٤٥

إذا لم يحضر الخصم شاهده او لم يكلفه الحضور فيا لجلسة المحددة قررت المحكمة إلزامه بإحضاره، او بتكليفه الحضور لجلسة اخرى فاذا لم يفعل جاز اسقاط حقه في الاستشهاد به، ولا يخل هذا باي جزاء يرتبه القانون على هذا التأخير.

المادة ٤٦

إذا رفض الشاهد الحضور اجابة لدعوة الخصم او المحكمة وجب على الخصم او ادارة الكتاب حسب الاحوال تكليفه الحضور لأداء الشهادة قبل التاريخ المعين لسماعه بأربع وعشرين ساعة على الاقل عدا مواعيد المسافة ويجوز في احوال الاستعجال نقص هذا الميعاد وتكليف الشاهد الحضور ببرقية من ادارة الكتاب بأمر من المحكمة.

وإذا كلف الشاهد الحضور تكليفا صحيحا ولم يحضر جاز للمحكمة في احوال الاستعجال الشديد ان تصدر امرا بإحضاره. اما في غير هذه الاحوال فيؤمر بإعادة تكليف الشاهد الحضور إذا كان لذلك مقتضى، فاذا تخلف جاز للمحكمة اصدار امر بإحضاره.

المادة ٤٧

إذا حضر الشاهد وامتنع بغير مبرر قانوني عن اداء اليمين او عن الاجابة حكم عليه بغرامة لا تجاوز عشرين دينارا.

وإذا كان للشاهد عذر يمنعه من الحضور جاز ان ينتقل اليه القاضي المنتدب لسماع اقواله، فاذا كان التحقيق امام المحكمة جاز لها ان تندب أحد قاضتها لذلك. وتحدد المحكمة او القاضي المنتدب تاريخ ومكان سماع اقواله ويعتبر النطق بهذا القرار بمثابة اعلان للخصوم للحضور لتأدية هذه الشهادة. ويحرر محضر بها يوقعه القاضي المنتدب والكاتب.

المادة ٤٨

توجه الاسئلة الى الشاهد من المحكمة ويجيب الشاهد اولا عن اسئلة الخصم الذي استشهاده ثم عن اسئلة الخصم الآخر. وإذا انتهى الخصم من استجواب

١) عدلت المادة بموجب القانون رقم ١٠٧ لسنة ٢٠١٣
٢) عدلت المادة بموجب القانون رقم ١٠٧ لسنة ٢٠١٣

الشاهد فلا يجوز له ابداء اسئلة جديدة الا بإذن المحكمة. لرئيس الجلسة او لاي من اعضائها وللقاضي المنتدب حسب الاحوال ان يوجه للشاهد مباشرة ما يراه من الاسئلة مفيدا في كشف الحقيقة وتؤدي الشهادة شفاها ولا يجوز الاستعانة بمذكرات مكتوبة الا بإذن المحكمة او القاضي المنتدب وحيث تسوغ ذلك طبيعة الدعوى، وإذا أغفل الشاهد شيئا يجب ذكره سألته المحكمة او القاضي المنتدب عنه، ولا يعد ذلك تلقينا الا إذا كان مما يزيده علما.

المادة ٤٩

تثبت اجابة الشاهد في المحضر ثم تتلى عليه ويوقع عليها بعد تصحيح ما يرى لزوم تصحيحه منها. وإذا امتنع عن التوقيع ذكر ذلك وسببه في المحضر.

المادة ٥٠

إذا اتضح عند الحكم في موضوع الدعوى ان الشاهد شهد زورا تحرر المحكمة محضرا بذلك وترسله للنيابة العامة لاتخاذ الاجراءات الجنائية اللازمة.

المادة ٥١

يجوز لمن يخشى فوات فرصة الاستشهاد بشاهد على موضوع لم يعرض بعد امام القضاء ويحتمل عرضه عليه ان يطلب في مواجهة ذوي الشأن سماع هذا الشاهد. ويقدم هذا الطلب بالطرق المعتادة لقاضي الامور المستعجلة، وتكون مصروفاته كلها على من طلبه، وعند تحقق الضرورة يحكم القاضي بسماع الشاهد متى كانت الوقعة مما يجوز اثباته بشهادة الشهود.

يجوز للقاضي سماع شهود نفي بناء على طلب الخصم الاخر بالقدر الذي تقتضيه ظروف الاستعجال في الدعوى.

وفيما عدا ذلك تتبع في الشهادة القواعد والاجراءات السالف ذكرها في المواد السابقة ولا يجوز في هذه الحالة تسليم صورة من محضر التحقيق ولا تقديمه الى القضاء، الا إذا رأت محكمة الموضوع عند نظره جواز اثبات الواقعة بشهادة الشهود، ويكون للخصم الاعتراض امامها على قبول هذه الدليل، كما يكون له طلب سماع شهود نفي لمصلحته.

الباب الرابع
القرائن وحجية الأمر المقضي

المادة ٥٢

القرائن التي ينص عليها القانون تغني من قررت لمصلحته عن اية طريقة اخرى من طرق الاثبات، على انه يجوز نقض هذه القرائن بالدليل العكسي ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك.

وللقاضي ان يستنبط قرائن اخرى للأثبات وذلك في الاحوال التي يجوز فيها الاثبات بشهادة الشهود.

المادة ٥٣

الاحكام التي حازت حجية الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الخصومة ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة، ولكن لا تكون لتلك الاحكام هذه الحجية الا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون ان تتغير صفاتهم وتعلق بذات الحق محلا وسببا. وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها.

المادة ٥٤

لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجنائي الا في الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضروريا ومع ذلك فانه لا يرتبط بالحكم الصادر بالبراءة الا إذا قام على نفي نسبة الواقعة الى المتهم.

الباب الخامس
الإقرار واستجواب الخصوم
الفصل الأول
الإقرار

المادة ٥٥

الاقرار هو اعتراف الخصم امام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها عليه، وذلك اثناء السير في الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة.

المادة ٥٦

يشترط في صحة الاقرار ان يكون للمقر اهلية التصرف فيما اقر به ويقبل اقرار المحجور عليه للسفه في كل ما لا يعد محجورا عليه فيه شرعا.

المادة ٥٧

الاقرار حجة على المقر.
ولا يتجزأ الاقرار على صاحبه الا إذا انصب على وقائع متعددة وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتما وجود الوقائع الاخرى.

الفصل الثاني
استجواب الخصوم

المادة ٥٨

للمحكمة ان تستجوب من يكون حاضرا من الخصوم، ولكل منهم ان يطلب استجواب خصمه الحاضر. وللمحكمة كذلك ان تأمر بحضور الخصم لاستجوابه سواء من تلقاء نفسها او بناء على طلب خصمه وعلى من تقرر استجوابه ان يحضر الجلسة التي حددها القرار.

المادة ٥٩

إذا كان الخصم عديم الاهلية او ناقصها جاز استجواب من ينوب عنه، وجاز للمحكمة مناقشته هو ان كان مميزا في الامور المأذون فيها، ويجوز استجواب الاشخاص المعنوية عن طريق من يمثلها قانونا. ويشترط في جميع الاحوال ان يكون المراد استجوابه اهلا للتصرف في الحق المتنازع فيه.

المادة ٦٠

توجه للمحكمة الاسئلة التي تراها الى الخصم، وتوجه اليه كذلك ما يطلب الخصم الاخر توجيهه منها، وتكون الاجابة في الجلسة ذاتها الا إذا رأت المحكمة اعطاء ميعاد للإجابة.
وتحصل الاجابة في مواجهة من طلب الاستجواب، ولكن لا يتوقف الاستجواب على حضوره.
وتدون الاسئلة والاجوبة بمحضر الجلسة

ويوقع عليها رئيس الجلسة والكاتب والمستوجب وإذا امتنع المستوجب عن الاجابة او عن التوقيع ذكر في المحضر امتناعه وسببه. وإذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول او امتنع عن الاجابة بغير مبرر قانوني استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهادة الشهود والقرائن في الاحوال التي ما كان يجوز فيها ذلك.

أما إذا كان للخصم عذر مقبول يمنعه من الحضور للاستجواب فللمحكمة ان تندب أحد قضاتها لاستجوابه.

الباب السادس

اليمين

المادة ٦١

يجوز لكل من الخصمين في اية حالة كانت عليها الدعوى ان يوجه اليمين الحاسمة الى الخصم الاخر بشرط ان تكون الوقعة التي تنصب عليها اليمين متعلقة بشخص من وجهت اليه وان كانت غير شخصية له انصبت على مجرد علمه بها ومع ذلك يجوز للقاضي ان يمنع توجيه اليمين إذا كان الخصم متعسفا في توجيهها.

ولمن وجهت اليه اليمين ان يردها على خصمه على انه لا يجوز الرد إذا انصبت اليمين على واقعة لا يشترك فيها الخصمان، بل يستقل بها شخص من وجهت اليه اليمين.

ولا يجوز لمن وجه اليمين او ردها ان يرجع في ذلك متى قبل خصمه ان يحلف.

المادة ٦٢

لا يجوز للوصي او القيم او وكيل الغائب ان يوجه اليمين الحاسمة او ان يردها الا فيما يدخل في سلطته طبقا للقانون.

المادة ٦٣

لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة في واقعة مخالف للنظام العام.

المادة ٦٤

كل من وجهت اليه اليمين فنكل عنها دون ان يردها على خصمه وكل من ردت عليه اليمين فنكل عنها خسر دعواه.

المادة ٦٥

لا يجوز للخصم ان يثبت كذب اليمين بعد ان يؤديها الخصم الذي وجهت اليه او ردت عليه على انه إذا ثبت كذب اليمين بحكم جنائي فان للخصم الذي اصابه ضرر منها ان يطالب بالتعويض دون اخلال بما قد يكون له من حق في الطعن على الحكم الذي صدر ضده.

المادة ٦٦

للقاضي في اية حالة كانت عليها الدعوى ان يوجه اليمين المتممة من تلقاء نفسه الى أي من الخصمين ليبني على ذلك حكمه في موضوع الدعوى او في قيمة ما يحكم به ويشترط في توجيه هذه اليمين الا يكون في الدعوى دليل كامل والا تكون الدعوى خالية من أي دليل.

ولا يجوز للخصم الدي وجهت اليه هذه اليمين ان يردها على الخصم الاخر.

المادة ٦٧

لا يجوز للقاضي ان يوجه الى المدعي اليمين المتممة لتحديد قيمة المدعى به الا إذا استحال تحديد هذه القيمة بطريقة اخرى ويحدد القاضي في هذه الحالة حد اقصى للقيمة التي يحلف عليها المدعي.

المادة ٦٨

يجب على من يوجه الى خصمه اليمين ان يبين بالدقة الوقائع التي يريد استحلافه عليها ويذكر صيغة اليمين بعبارة واضحة وللمحكمة ان تعدل الصيغة التي يعرضها الخصم بحيث توجه بوضوح ودقة على الواقعة المطلوب الحلف عليها.

وإذا لم ينازع من وجهت اليه لا في جوازها ولا في تعلقها بالدعوى وجب عليه - ان كان حاضرا بنفسه - ان يحلفها فورا او يردها على خصمه والا اعتبر ناكلا. ويجوز للمحكمة ان تعطيه ميعادا للحلف إذا رأت لذلك وجها. فاذا لم يكن حاضرا وجب اعلان منطوق الحكم اليه وتكليفه الحضور في الجلسة المحددة لحلف اليمين فاذا حضر وامتنع دون ان ينازع او تخلف بغير عذر اعتبر ناكلا كذلك.

وإذا نازع من وجهت اليه اليمين في جوازها او في تعلقها بالدعوى ورفضت المحكمة منازعته وحكمت بتحليفه بينت في منطوق حكمها صيغة اليمين ويعلن هذا المنطوق للخصم ان لم يكن حاضرا بنفسه ويتبع ما نص عليه في الفقرة السابقة.

المادة ٦٩

إذا كان لمن وجهت اليه اليمين عذر يمنعه من الحضور انتقلت المحكمة او ندبت أحد قضاتها لتحليفه.

المادة ٧٠ [1]

تكون تأدية اليمين بأن يقول الحالف اقسم بالله العظيم ويذكر الصيغة التي اقرتها المحكمة ، ويعتبر في حلف الاخرس ونكوله اشارته المعهودة ان كان لا يعرف الكتابة فان كان يعرفها فحلفه ونكوله بها.

ويحرر محضر بحلف اليمين يوقعه الحالف ورئيس الجلسة والكاتب.

الباب السابع
المعاينة ودعوى إثبات الحالة

المادة ٧١

للمحكمة بناء على طلب أحد الخصوم او من تلقاء نفسها ان تقرر الانتقال لمعاينة المتنازع فيه وتعين في قرارها تاريخ ومكان المعاينة.

وتحرر المحكمة محضرا يبين فيه جميع الاعمال المتعلقة بالمعاينة. وللمحكمة تعيين خبير للاستعانة به في المعاينة. ولها سماع من ترى سماعه من الشهود، وتكون دعوة هؤلاء للحضور بطلب ولو شفويا من كاتب المحكمة.

المادة ٧٢

يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل ان تصبح محل نزاع امام القضاء ان يطلب في مواجهة ذوي الشأن وبالطرق المعتادة من قاضي الامور المستعجلة الانتقال للمعاينة، وتراعى في هذه الحالة الاحكام السابقة.

ويجوز لقاضي الامور المستعجلة في الحالة سالفة الذكر، ان يندب أحد الخبراء للانتقال والمعاينة وسماع الشهود بغير يمين. وعندئذ يكون على القاضي ان يعين جلسة لسماع

١) عدلت المادة بموجب القانون رقم ١٠٧ لسنة ٢٠١٣

ملاحظات الخصوم على تقرير الخبير واعماله. وتتبع القواعد المنصوص عليها في القانون الخاص بتنظيم الخبرة.

المادة ٧٣

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اول نوفمبر سنة ١٩٨٠

المرسوم بالقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٨٩
في شأن الدعاوى قليلة القيمة

المرسوم بالقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٨٩
في شأن الدعاوى قليلة القيمة

مادة ١ [١]

فيما عدا الدعاوى التى رسم القانون طريقا خاصا لرفعها فى المنازعات المدنية والتجارية التى لا تجاوز ألفين دينار إلى المحكمة الجزئية بصحيفة طبقا لقانون المرافعات المدنية والتجارية أو بالادلاء بالطلبات أمام الكاتب المختص الذى عليه عندئذ أن يحرر محضرا من واقع ما يدلى به المدعى أو وكيله من بيانات، أو طبقا لنص المادة ٥١ من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

مادة ٢ [٢]

على إدارة كتاب المحكمة إعلان المدعى عليه بتاريخ أول جلسة تحدد لنظر النزاع سواء بشخصه، أو عن طريق البريد الإلكتروني، أو بأي وسيلة اتصال إلكترونية حديثة قابلة للحفظ والاستخراج يصدر بها قرار من وزير العدل، وذلك وفقا للأحكام المنصوص عليها بقانون المرافعات المدنية والتجارية.

مادة ٣

يحضر الخصوم فى اليوم المحدد لنظر الدعاوى بأنفسهم أو يحضر عنهم ما يوكلونه بورقة رسمية أو موثقة، ويجوز أن يعطى التوكيل فى الجلسة بتقرير بدون فى محضرها. ولا يشترط فى الوكيل أن يكون محاميا أو قريبا أو صهرا.

مادة ٤

إذا تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم إعلانه جاز للمحكمة أن تفصل فى موضوع الطلب أو أن تؤجل الدعوى لإعادة إعلانه.

مادة ٥

إذا تخلف المدعى عن الحضور الجلسة المحددة لنظر الدعوى حكمت المحكمة فى الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها وإلا قررت شطبها وتعتبر الدعوى كأن لم تكن إذا لم يعلن أحد الخصوم الخصم الآخر بالسير فى الدعوى خلال خمسة عشرة يوما من شطبها.

مادة ٦

تنظر المحكمة الدعوى دون التقيد بقواعد قانون المرافعات المدنية والتجارية، وإلا ما يتعلق منها بالضمانات والمبادئ الاساسية فى التقاضى.

وللمحكمة أن تدعو بناء على طلب الخصوم أو من تلقاء نفسها من ترى حاجة لسماع شهادته أو الاستعانة بخبرته، كما يجوز لها إدخال الورثة أو من ترى إدخاله من غير الخصوم.

---

١) معدلة بموجب المرسوم بقانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠٢٥
٢) مستبدلة بموجب المرسوم بقانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠٢٥

مادة ٧

تعقد المحكمة جلسة أو أكثر كل أسبوع فى الأيام المحددة، ويجوز أن تعقد جلساتها فى غير هذه الأيام حسبما تقتضيه سرعة الفصل فى الدعوى.

مادة ٨

لا يجوز للمحكمة أن تؤجل نظر الدعوى إلا عند الضرورة ولمدة لا تزيد عن اسبوع ولا يجوز التأجيل لذات السبب أكثر من مرة.

مادة ٩ [١]

يصدر الحكم مشتملاً على بيان مختصر للوقائع وموجز لأسبابه، ويكون نافذاً بقوة القانون.

ولا يشترط أن يتضمن الحكم أسباب إذا تم قبول جميع طلبات المدعي وكان المدعى عليه قد أعلن في الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه.

ولا يعتبر الحكم برفض مقابل أتعاب المحاماة رفضاً لبعض الطلبات في حكم الفقرة السابقة.

مادة ١٠

على وزير العدل والشئون القانونية تنفيذ هذا القانون وينشر فى الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره.

صدر بقصر بيان فى ١٥ ذو الحجة ١٤٠٩هـ الموافق: ١٨ يوليو ١٩٨٩م

١) مستبدلة بموجب المرسوم بقانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠٢٥

القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٧٣
في شأن الرسوم القضائية

الفهرس	المواد	الصفحة
الباب الأول: فى تقدير قيمة الدعوى	١	٦٩٣
الباب الثانى: قيمة الرسوم على الدعاوى	٦	٦٩٤
الباب الثالث: تحصيل رسوم الدعاوى	١١	٦٩٥
الباب الرابع: رد الرسوم والإعفاء منها	١٢	٩٥
الباب الخامس: رسوم الإعلان	١٨	٦٩٦
الباب السادس: رسوم مختلفة	١٩	٦٩٦
الباب السابع: أحكام عامة	٢٠	٦٩٧

القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٧٣
في الرسوم القضائية

نحن صباح السالم الصباح - أمير الكويت
بعد الاطلاع على المادة ٦٥ من الدستور
وعلى المرسوم الأميري رقم ٦ لسنة ١٩٦٠ بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له.
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه.

أولاً:
في تقدير قيمة الدعوى

المادة ١

في تطبيق أحكام هذا القانون يكون المعول عليه في تقدير قيمة الدعوى ما يطلبه المدعي في صحيفتها، فإذا عدل طلباته أثناء سير الدعوى إلى أكثر قدرت قيمة الدعوى بالطلبات المعدلة.

المادة ٢ [١]

إذا تضمنت الدعوى طلبات متعددة معلومة القيمة أصلية أو أصلية واحتياطية وناشئة عن سبب قانوني واحد كان التقدير باعتبار قيمتها جملة، أما إذا كانت ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة كان التقدير باعتبار قيمة كل منها على حدة.

المادة ٣

إذا كان النزاع متعلقا بمنقول أو عقار قدرت الدعوى بقيمة المال المتنازع عليه ويجب على المدعي إيضاح قيمته، ولا يجوز اتخاذ أي إجراء في الدعوى قبل تقديم هذا الإيضاح.

المادة ٤ [٢]

أ) دعاوى طلب الحكم بصحة العقود تقدر بقيمة المعقود عليه فإذا كان العقد من عقود البدل يكون التقدير بأكبر البدلين قيمة.
ب) دعاوى الرهن تقدر قيمتها بقيمة الدين المضمون.
ج) تقدر دعاوى الريع والإيجار والتعويض اليومي بقيمة المبالغ المستحقة حتى يوم تقديم صحيفة الدعوى.
د) دعاوى الاستحقاق في الوقف تقدر بقيمة الريع المستحق لمدة خمس سنوات.
هـ) تقدر قيمة طلبات توزيع أموال المدين على دائنيه أو قسمتها بينهم باعتبار مجموع الأموال المطلوب توزيعها أو قسمتها.
و) دعاوى بطلان أحكام المحاكم والجهات القضائية والمحكمين، تقدر على أساس القيمة المحكوم بها.
ز) تقدر قيمة الطلبات المتعلقة بخطابات الضمان على أساس قيمتها إلا إذا اقتصر النزاع على جزء منها فيقدر وفقاً لهذا الجزء.

المادة ٥ [٣]

إذا استحال تقدير الدعوى اعتبرت الدعوى غير مقدرة القيمة، وتعتبر الدعاوى

١-٢ مستبدلة بموجب المرسوم بقانون رقم ٧٨ لسنة ٢٠٢٥

الآتية بوجه خاص غير مقدرة القيمة:
أ- دعاوى صحة التوقيع.
ب- الدعاوى والإشكالات التي تقدم لقاضي الأمور المستعجلة.
ج- دعاوى التزوير الأصلية،
د- طلب وضع الصيغة التنفيذية على أحكام المحكمين والتظلم من هذا الأمر.
هـ - طلبات الأوامر بتنفيذ أحكام المحاكم الأجنبية.
و- طلب رد القضاة والخبراء والمحكمين.
ز- الطلبات والأوامر على عرائض التي تقدم إلى إدارة التنفيذ والتظلم منها.
ح- دعاوى حق الارتفاق.
ط- دعاوى تفسير الأحكام وتصحيحها.
ي- دعاوى النظر على الوقف ودعاوى استحقاق السكن في أماكن الوقف أو اخلاؤها .
ك- دعاوى اخلاء الأماكن المؤجرة.

ثانياً:
قيمة الرسوم على الدعاوى

المادة ٦ [١]

يفرض على الدعاوى معلومة القيمة رسم نسبي على الوجه الآتي:
أ- ٥٪ لغاية ثلاثين ألف دينار.
ب- ٥ , ٣٪ عما يزيد على ثلاثين ألف دينار ولغاية مائة وخمسين ألف دينار.
ج - ٥ , ٢٪ عما يزيد على مائة وخمسين ألف دينار وحتى خمسمائة ألف دينار.
د- ٥ , ١٪ عما يزيد عن خمسمائة ألف دينار وحتى خمسة ملايين دينار.
هـ - ١٪ عما يزيد على خمسة ملايين دينار.
ولا يجوز أن يقل الرسم في أي حال عن عشرة دنانير.

المادة ٧ [٢]

يفرض على الدعاوى غير مقدرة القيمة رسم ثابت على الوجه الآتي:
أ- عشرة دنانير عن الطلبات والأوامر على عرائض التي تقدم إلى إدارة التنفيذ.
ب- خمسون ديناراً عن الطلبات التي تقدم إلى قاضي الأمور الوقتية، والدعاوى المرفوعة إلى قاضي الأمور المستعجلة، و- الطلبات في المسائل المستعجلة التي تقدم إلى محكمة الموضوع بالتبعية للطلبات الموضوعية. ج- مائة دينار عن الدعاوى المرفوعة ابتداء أمام المحكمة الجزئية، أو الكلية، أو محكمة الاستئناف، أو محكمة التمييز.
د- مائة وخمسون ديناراً عن دعاوى إشكالات التنفيذ الوقتية المرفوعة إلى قاضي الأمور المستعجلة.
هـ - ثلاثمائة دينار عن طلبات رد القاضي والخبير والمحكم، ويتعدد الرسم بتعدد المطلوب ردهم.
و- خمسمائة دينار عن طلبات إحالة العقار إلى قاضي البيوع تمهيداً لبيعه بالمزاد.

١-٢) مستبدلة بموجب المرسوم بقانون رقم ٧٨ لسنة ٢٠٢٥

المادة ٨ [١]

إذا اشتملت الدعوى على طلبات متعددة أصلية أو أصلية واحتياطية كلها غير مقدرة القيمة فرض رسم على كل منها على حدة، وفي حالة ما إذا كانت هذه الطلبات مرتبطة فرض عليها رسم واحد.

وإذا اجتمعت في الدعوى طلبات معلومة القيمة وأخرى غير معلومة القيمة يفرض الرسم على كل منها على حدة إلا إذا كانت ناشئة عن سبب قانوني واحد ففي هذه الحالة يفرض أكبر الرسمين.

المادة ٩ [٢]

يفرض رسم ثابت على الدعاوى الآتية:

أ- الدعاوى المتعلقة بالأحوال الشخصية بكافة أنواعها .

ب- دعاوى القسمة بين الشركاء.

ج- التظلم من الأوامر على عرائض، ومن قائمة الرسوم والمصاريف والأتعاب.

المادة ١٠ [٣]

تحصل الرسوم عن كل دعوى مضت عليها سنة من تاريخ شطبها ولم تجدد من الشطب أو من تاريخ انتهاء مدة الوقف الجزائي أو الاتفاقي ولم يستأنف السير فيها.

ويفرض رسم قدره خمسة دنانير عن طلب تجديد الدعوى من الشطب وتقصير موعد جلستها أو تعجيلها من الوقف الجزائي أو الاتفاقي ويلتزم به مقدم الطلب بصرف النظر عن مآل الدعوى.

وتحصل عن الدعوى رسوم جديدة بنسبة ١٠٪ من قيمة الرسم المستحق عنها عند رفعها مجدداً خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم باعتبارها كأن لم تكن أو بتركها ، بشرط ألا يتغير موضوع الدعوى أو الخصوم فيها.

ثالثاً:

تحصيل رسوم الدعاوى

المادة ١١

تحصل الرسوم المستحقة جميعها عند تقديم صحيفة الدعوى أو الطلب أو الأمر وذلك مع عدم الإخلال بما ينص عليه القانون من أحكام مخالفة.

رابعاً

رد الرسوم والإعفاء منها

المادة ١٢

يرد نصف الرسوم النسبية أو الثابتة إذا انتهت الدعوى صلحاً وصدقت المحكمة على هذا الصلح.

المادة ١٣

ترد الرسوم كلها في الحالتين الآتيتين:

أ) طلب تفسير الحكم أو تصحيحه إذا قضي بإجابة الطلب.

---

١) الفقرة الاولى مستبدلة بموجب المرسوم بقانون رقم ٧٨ لسنة ٢٠٢٥

٢-٣) مستبدلة وفق المرسوم بقانون رقم ٧٨ لسنة ٢٠٢٥

ب) طلب رد القضاة إذا قبل طلب الرد.

المادة ١٤

يعفى من الرسوم القضائية كلها أو بعضها من يثبت عجزه عن دفعها ويشترط للإعفاء احتمال كسب الدعوى.

ويشمل الإعفاء رسوم الأوراق القضائية ورسوم التنفيذ وأجر نشر الإعلانات القضائية والمصاريف الأخرى التي يتحملها الخصوم.

المادة ١٥ [١]

يقدم طلب الإعفاء إلى إدارة الكتاب بالمحكمة الكلية مشفوعا بالمستندات المؤيدة له أو صورة عنها، وعلى إدارة الكتاب إخطار إدارة الرسوم القضائية بالطلب ومستنداته، لتقدم تقريرها فيه.

وتشكل لجنة من ثلاثة قضاة للفصل في الطلب في غيبة الخصوم وبغير مرافعة ما لم تر اللجنة ضرورة لحضورهم، ويكون للجنة أمين سر يحضر جلساتها ويدون محاضرها. ويصدر قرار اللجنة بأغلبية آراء أعضائها مشتملاً على أسبابه، والأسس التي استند عليها في تحقق حالة العجز المبرر للإعفاء.

ويكون الاعفاء من الرسوم شخصي، ولا يتعدى أثره إلى ورثة المعفى أو من يحل محله.

المادة ١٦ [٢]

يجوز للجنة المشار إليها في المادة السابقة، أثناء سير الدعوى أو بعد الحكم فيها، بناء على طلب إدارة الرسوم القضائية أو الخصم في الدعوى إبطال قرار الإعفاء إذا ثبت لديها زوال حالة العجز المبرر للإعفاء.

وعلى إدارة كتاب المحكمة إخطار الدائرة التي تنظر الدعوى بقرار الإبطال.

المادة ١٧ [٣]

إذا حكم على خصم المعفى بالرسوم، وجب مطالبته بها أولاً، فإن تعذر تحصيلها منه جاز الرجوع بها على المعفى إذا زالت حالة عجزه طبقا للمادة السابقة.

خامساً:

رسوم الإعلان

المادة ١٨ [٤]

يفرض على الإنذارات والإعلانات - خلاف إعلان صحيفة الدعوى والحكم وغيرها من الإعلانات المتعلقة بسير خصومة مطروحة أمام القضاء - رسم قدره خمسة دنانيرعن كل معلن إليه.وتدفع هذه الرسوم مقدما ولا يجوز ردها ولو لم يتم الإعلان.

سادساً:

رسوم مختلفة

المادة ١٩ [٥]

يفرض رسم قدره نصف دينار عن كل ورقة من أوراق صورة الحكم تطلب من غير الخصوم، كما يفرض الرسم ذاته عن كل ورقة يطلبها الخصوم بعد حصولهم

١-٢) مستبدلة وفق المرسوم بقانون رقم ٧٨ لسنة ٢٠٢٥

٣) مستبدلة وفق المرسوم بقانون رقم ٧٨ لسنة ٢٠٢٥

٤) الفقرة الاولى مستبدلة وفق المرسوم بقانون رقم ٧٨ لسنة ٢٠٢٥

٥) المادة مستبدلة وفق المرسوم بقانون رقم ٧٨ لسنة ٢٠٢٥

على الصورة الأولى . ويفرض رسم قدره دينار على الشهادات ، وصور اوراق الدعوى التي يطلبها الخصوم او غيرهم عن سير الدعوى ، او الحكم فيها .

سابعاً:

أحكام عامة

المادة ٢٠

لا تخل أحكام هذا القانون بأحكام القانون رقم ٧ لسنة ١٩٦١ بإعفاء الحكومة من الرسوم القضائية وغيرها ولا بالإعفاءات من هذه الرسوم المنصوص عليها في أي قانون أخر.

المادة ٢١

تشمل الرسوم المفروضة على الدعوى جميع الإجراءات القضائية من بدء رفع الدعوى إلى حين الحكم فيها وإعلانه وتنفيذه ومصاريف انتقال القضاة وأعضاء النيابة والكتبة ومندوبي الإعلان.

المادة ٢٢ [١]

تفصل المحاكم في الدعاوى والطلبات التي يؤدى الرسم عنها مسبقاً، أو يثبت الإعفاء منها مؤقتاً، ولا يجوز مباشرة أية دعوى أو طلب قبل الوفاء بهذا الرسم، وإذا تبين عدم سداده منحت المحكمة للمدعي أجلاً مناسباً للسداد، فإذا لم يقم بالسداد خلالها بدون عذر مقبول، وجب الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن.

المادة ٢٣ [٢]

تسري في شأن أوامر تقدير الرسوم والتظلم منها أحكام المادة ١٢٣ من قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه.

ومع عدم الإخلال بقواعد الإعفاء من الرسوم القضائية، يلتزم المدعي بسداد الرسم، إلى أن يحكم نهائياً بها على الخصم الآخر.

المادة ٢٤

على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت

صباح السالم الصباح

صدر في قصر السيف

في : ١٩ جمادى الأولي ١٣٩٣ هـ

الموافق : ٢٠ يونيو ١٩٧٣ م

١) معدلة بموجب المرسوم بقانون رقم ٧٨ لسنة ٢٠٢٥
٢) معدلة بموجب المرسوم بقانون رقم ٧٨ لسنة ٢٠٢٥

القانون رقم ٧ لسنة ١٩٦١
باعفاء الحكومة من الرسوم القضائية وغيرها

القانون رقم ٧ لسنة ١٩٦١
باعفاء الحكومة من الرسوم القضائية وغيرها

مادة ١

تعفى من الرسوم الدعاوى التي ترفعها إدارة الفتوى والتشريع لحكومة الكويت بالنيابة عن دوائر الحكومة ومصالحها والمؤسسات العامة.

على انه إذا حكم في الدعوى ضد الخصم الأخر استحقت عليه الرسوم المقررة.

مادة ٢

لا يستحق رسم على ما تطلبه إدارة الفتوى والتشريع لحكومة الكويت من الشهادات والوثائق اللازمة لأعمالها.

مادة ٣

في تطبيق أحكام هذا القانون والقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٦٠ بتنظيم إدارة الفتوى والتشريع لحكومة الكويت، تعتبر الدعاوى الخاصة بدائرة الأيتام بالنيابة عن الأيتام في حكم الدعاوى الخاصة بدوائر الحكومة

مادة ٤

على المجلس الأعلى، وعلى رؤساء الدوائر، كل فيما يخصه. تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت

عبد الله السالم الصباح

صدر في ٨ رمضان سنة ١٣٨٠ هـ

الموافق في ٢٣ فبراير -شباط- ١٩٦١ م

قوانين القضاء والفتوى والتحقيقات والمحاماة

قانون تنظيم القضاء ٧٠١

مرسوم بقانون رقم ٨٠ لسنة ٢٠٢٦ بإصدار قانون تنظيم القضاء

قانون الفتوى والتشريع ٧١٨

مرسوم أميري رقم ١٢ لسنة ١٩٦٠ بشأن تنظيم ادارة الفتوى والتشريع لحكومة الكويت

قانون الادارة العامة للتحقيقات ٧٢١

القانون رقم ٥٣ لسنة ٢٠٠١ في شأن الادارة العامة للتحقيقات

قانون تنظيم الخبرة ٧٢٧

المرسوم بقانون رقم ٤٠ لسنة ١٩٨٠ باصدار قانون تنظيم الخبرة

قانون تنظيم مهنة المحاماة ٧٤٠

القانون رقم ٤٢ لسنة ١٩٦٤ في شأن تنظيم مهنة المحاماة

قانون مزاولة مهنة الطب ٧٥١

القانون رقم ٧٠ لسنة ٢٠٢٠ بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشآت الصحية

قانون التوثيق ٧٧٩

مرسوم بقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٢٠ بشأن التوثيق

مرسوم بقانون رقم ٨٠ لسنة ٢٠٢٦
بإصدار قانون تنظيم القضاء

الفهرس	المواد	الصفحة
مواد الاصدار		٧٠٢
الباب الاول: المحاكم	١	٧٠٣
الفصل الاول: ولاية المحاكم	١	٧٠٣
الفصل الثانى: ترتيب المحاكم وتنظيمها	٣	٧٠٣
الفصل الثالث: الجمعيات العامة واللجان الوقتية	١٠	٧٠٤
الفصل الرابع: الجلسات والأحكام	١٤	٧٠٤
الباب الثانى: المجلس الاعلى للقضاء	١٧	٧٠٤
الباب الثالث: القضاة	٢٠	٧٠٥
الفصل الاول: تعيين القضاة وترقيتهم وأقدميتهم	٢٠	٧٠٥
الفصل الثانى: عدم قابلية القضاة للعزل	٢٤	٧٠٧
الفصل الثالث: واجبات القضاة	٢٥	٧٠٧
الفصل الرابع: التفتيش القضائي	٣١	٧٠٨
الفصل الخامس: فى الأجازات	٣٥	٧٠٩
الفصل السادس: فى التأديب	٣٦	٧١٠
الفصل السابع: الطعن فى القرارات الخاصة بشئون القضاة	٥١	٧١٢
الباب الرابع: النيابة العامة واختصاصاتها وتشكيلها	٥٤	٧١٤
الفصل الاول: اختصاصات النيابة العامة وتشكيلها	٥٤	٧١٤
الفصل الثانى: فى تعيين أعضاء النيابة العامة وترقيتهم	٦٢	٧١٥
الفصل الثالث: تأديب أعضاء النيابة العامة	٦٥	٧١٦
الباب الخامس: العاملون بالمحاكم والنيابة العامة	٦٨	٧١٦
الباب السادس: أحكام ختامية	٧٠	٧١٦
مرسوم رقم ١٣٦ لسنة ٢٠٢٦ بشأن المدد اللازمة للبقاء في درجات القضاة وأعضاء النيابة العامة		١٦٥٩

مرسوم بقانون رقم ٨٠ لسنة ٢٠٢٦
بإصدار قانون تنظيم القضاء

بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ ٢ ذو القعدة ١٤٤٥ هـ الموافق ١٠ مايو ٢٠٢٤م،
وعلى المرسوم الأميري رقم (١٥) لسنة ١٩٥٩ بقانون الجنسية الكويتية، والقوانين المعدلة له،
وعلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم (١٧) لسنة ١٩٦٠، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (٢٦) لسنة ١٩٦٢ بتنظيم السجون،
وعلى القانون رقم (١٧) لسنة ١٩٧٣ في الرسوم القضائية، والمعدل بالمرسوم بقانون رقم (٧٨) لسنة ٢٠٢٥،
وعلى قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (٦١) لسنة ١٩٧٦، والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم بقانون رقم (١٤) لسنة ١٩٧٧ في شأن درجات ومرتبات القضاة وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع، والمعدل بالمرسوم بقانون رقم (١٢٤) لسنة ١٩٩٢،
وعلى المرسوم بقانون رقم (٣١) لسنة ١٩٧٨ بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي، والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم بالقانون رقم (١٥) لسنة ١٩٧٩ في شأن الخدمة المدنية، والقوانين المعدلة له،
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (٣٨) لسنة ١٩٨٠، والقوانين المعدلة له،
وعلى قانون تنظيم الخبرة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (٤٠) لسنة ١٩٨٠، والقوانين المعدلة له،
وعلى مرسوم بالقانون رقم (٢٠) لسنة ١٩٨١ بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية، والقوانين المعدلة له،
وعلى قانون تنظيم القضاء الصادر بالمرسوم بقانون رقم (٢٣) لسنة ١٩٩٠، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (٢٠) لسنة ٢٠١٤ في شأن المعاملات الإلكترونية، والمعدل بمرسوم بقانون رقم (١٤٨) لسنة ٢٠٢٥،
وعلى مرسوم بقانون رقم (٤٧) لسنة ٢٠٢٦ في شأن مكافحة جرائم الإرهاب،
وعلى مرسوم بقانون رقم (٥١) لسنة ٢٠٢٦ بتخصيص دوائر جزائية لنظر جرائم أمن الدولة الخارجي والداخلي وجرائم الأعمال الإرهابية،
وبناء على عرض وزير العدل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه:

مادة أولى
يعمل بأحكام القانون المرافق في تنظيم القضاء.

مادة ثانية
اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون، ينقل إلى درجة مستشار أول من في درجة وكلاء محكمتي التمييز والاستئناف لحين انتهاء خدمتهم، ويحل المستشارون الأول محل وكلاء محكمتي التمييز والاستئناف في ممارسة كافة الصلاحيات والاختصاصات الواردة في القوانين والمراسيم الأخرى.
وينقل إلى درجة نائب عام مساعد من في درجة محامي عام أول، وله أن يمارس الصلاحيات والاختصاصات المقررة للمحامي العام الأول أينما وردت في القوانين الأخرى، ويجوز أن يحل محله في مجالس وهيئات التأديب واللجان التي يدخل في تشكيلها.

مادة ثالثة
اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون، يعين رئيس محكمة التمييز، ونائبه، ورئيس محكمة الاستئناف، والنائب العام، ونائب رئيس محكمة الاستئناف، ورئيس المحكمة الكلية بمرسوم بناءً على عرض وترشيح وزير العدل بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء.
ويستمر شاغلو الوظائف المبينة بالفقرة السابقة المعينون قبل تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون في مباشرة أعمالهم لحين صدور مرسوم التعيين.

مادة رابعة
يتقاضى رئيس محكمة التمييز المرتب المقرر للوزير وسائر البدلات والمزايا المالية وغيرها، ما لم يقرر له القانون حقوقاً ومزايا أكثر بسبب وظيفته، فيتقاضى أيها أفضل، ويتقاضى نائب رئيس محكمة التمييز المرتب والبدلات المقررة لرئيس محكمة الاستئناف، ويتقاضى مستشارو محكمة التمييز المرتب والبدلات المقررة لمستشاري محكمة الاستئناف.

مادة خامسة
مع عدم الاخلال بحكم البند (٢) من المادة (٢٠) من القانون المرافق، يصدر وزير العدل بالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء تدريجياً القرارات اللازمة لتكويت القضاء والنيابة العامة خلال مدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون.
ويستمر في العمل القضاة وأعضاء النيابة العامة من غير الكويتيين المتعاقد معهم - على سبيل الإعارة أو بصفة شخصية - في أعمالهم حتى نهاية مدة الإعارة أو الحد الأقصى لتجديدها، على أن لا تتجاوز في جميع الأحوال مدة الخمس سنوات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

مادة سادسة
استثناءً من حكم البندين (٢) و(٥) من المادة (٢٠) من القانون المرافق، يستمر القضاة وأعضاء النيابة العامة الكويتيون المعينون قبل العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون في وظائفهم إلى حين انتهاء خدمتهم، ويجوز نقلهم بين القضاء والنيابة العامة.
كما يستثنى من حكم البندين المشار إليهما في الفقرة السابقة الكويتيون المعينون في وظيفة «باحث مبتدئ قانوني» المؤهلة لشغل وظيفة وكيل نيابة أو المتقدمون لتلك الوظيفة قبل العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون.

مادة سابعة
يستمر المكتب الفني لمحكمة التمييز، والمكتب الفني للنائب العام، ونيابة التمييز، وإدارتا التفتيش القضائي على أعمال القضاة وأعضاء النيابة العامة، ومعهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية، المنشأة قبل العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون، في ممارسة اختصاصاتها، وذلك إلى حين إعادة تنظيمها بما يتفق وأحكام القانون المرافق.

مادة ثامنة
استثناءً من أحكام المادة (٢٢) من القانون المرافق، لا يشترط لترقية المستشارين أو من في درجتهم من أعضاء النيابة العامة إلى الدرجة التالية الحصول على تقرير كفاية، وذلك إذا كانوا شاغلين لهذه الدرجة قبل العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون.

مادة تاسعة
تستمر دائرة طلبات رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة بمحكمة التمييز في النظر والفصل في الطلبات المرفوعة أمامها قبل تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون.

مادة عاشرة
يلغى المرسوم بالقانون رقم (٢٣) لسنة ١٩٩٠ المشار إليه. كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون.

مادة حادية عشر
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

أمير الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
أحمد عبد الله الأحمد الصباح
وزير العدل
المستشار/ ناصر يوسف محمد السميط
صدر بقصر السيف في: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٨هـ
الموافق: ٢٦ أغسطس ٢٠٢٦م

الباب الأول
المحاكم
الفصل الأول
ولاية المحاكم

مادة ١

تختص المحاكم بالفصل في جميع المنازعات والجرائم إلا ما استثني بنص خاص، ويبين القانون قواعد اختصاص المحاكم.

مادة ٢

لا تنظر المحاكم في أعمال السيادة.

الفصل الثاني
ترتيب المحاكم وتنظيمها

مادة ٣

تتكون المحاكم من:
١ - محكمة التمييز.
٢ - محكمة الاستئناف.
٣ - المحكمة الكلية.
٤ - المحكمة الجزئية.

مادة ٤

تؤلف محكمة التمييز من رئيس، ونائب للرئيس، وعدد كاف من المستشارين الأول والمستشارين، ويكون بها دوائر لنظر الطعون بالتمييز في المواد المدنية والتجارية، والأحوال الشخصية، والجزائية، والإدارية وغيرها، ويرأس كل دائرة رئيس المحكمة، أو نائبه، أو أقدم المستشارين الأول، وتصدر الأحكام عن خمسة من أعضائها.
ويجوز ندب مستشاري محكمة الاستئناف للعمل في محكمة التمييز، طبقاً للقواعد والضوابط التي يصدر بها قرار من المجلس الأعلى للقضاء.
وإذا رأت احدى الدوائر العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة صادرة منها أو من الدوائر الأخرى أحالت الطعن إلى هيئة توحيد المبادئ، وتتشكل الهيئة من أحد عشر عضواً من رؤساء دوائر المحكمة يختارهم رئيس محكمة التمييز وتكون برئاسته أو من ينوب عنه، وتحكم بأغلبية الآراء في المبدأ الواجب الاتباع، وتعيد الطعن إلى الدائرة المحيلة للفصل فيه، ويصدر رئيس المحكمة قواعد بنظام عمل الهيئة وإجراءاتها. وإذا صدر حكمان يتضمنان مبدأين متعارضين، يدعو رئيس المحكمة من تلقاء نفسه أو بناءً على عرض المكتب الفني، الهيئة المشار إليها، في غير خصومة، لإقرار المبدأ القانوني الواجب الاتباع في الطعون التالية.
ويكون مقر محكمة التمييز مدينة الكويت، ويجوز أن تنعقد دوائرها في أي مكان آخر بقرار من وزير العدل بناء على طلب رئيس المحكمة.

مادة ٥

يكون لمحكمة التمييز مكتب فني يصدر بتشكيله وتحديد اختصاصاته قرار من المجلس الأعلى للقضاء لمدة سنة قابلة للتجديد، ويؤلف من رئيس بدرجة مستشار أول وعدد كاف من أعضاء السلطة القضائية بناء على ترشيح رئيس المحكمة.

مادة ٦

تكون لمحكمة التمييز نيابة مستقلة تسمى «نيابة التمييز» تقوم بإبداء الرأي القانوني في الطعون بالتمييز، وتؤلف من مدير وعدد كاف من الأعضاء يختارون من بين القضاة وأعضاء النيابة العامة.
ويكون ندب المدير والأعضاء بقرار من المجلس الأعلى للقضاء بناء على ترشيح رئيس محكمة التمييز، وأخذ رأي النائب العام بالنسبة للأعضاء من النيابة العامة، وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد.
ويصدر المجلس الأعلى للقضاء لائحة للتفتيش على أعضاء هذه النيابة.

مادة ٧

تؤلف محكمة الاستئناف من رئيس، ونائب للرئيس، وعدد كاف من المستشارين الأول والمستشارين، وتشكل فيها دوائر حسب الحاجة تكون رئاستها لأقدم المستشارين فيها وتصدر أحكامها من ثلاثة مستشارين.
ويكون مقر محكمة الاستئناف مدينة الكويت، ويجوز أن تنعقد دوائرها في أي مكان آخر بقرار من وزير العدل بناء على طلب رئيس المحكمة.

مادة ٨

تؤلف المحكمة الكلية من رئيس، ونائب أو أكثر للرئيس ممن هم بدرجة مستشار أول، وعدد كاف من وكلاء المحكمة والقضاة، وتشكل فيها دوائر بحسب الحاجة، وتصدر أحكامها من ثلاثة قضاة عدا القضايا التي ينص القانون على صدور الحكم فيها من قاض واحد.
ويجوز ندب مستشارين أول أو مستشارين لرئاسة الدوائر الكلية بالمحكمة الكلية وما يلحق بها من مهام وأعمال لمدة سنتين قابلة للتجديد، وذلك بناءً على طلب رئيس المحكمة الكلية، وطبقاً للقواعد والضوابط التي يصدر بها قرار من المجلس الأعلى للقضاء.

مادة ٩

تنشأ محاكم جزئية في كل محافظة بقرار من وزير العدل يعين مقارها ويحدد دوائر اختصاصها. وتتكون المحكمة الجزئية من دائرة أو أكثر حسب حاجة العمل، وتصدر أحكامها من قاض واحد.
ويجوز عند الضرورة أن تنعقد المحكمة الجزئية في أي مكان داخل المحافظة أو خارجها بقرار من وزير العدل بناء على طلب رئيس المحكمة الكلية.
وتعين الجمعية العامة للمحكمة الكلية دائرة أو أكثر مقرها مدينة الكويت تختص بنظر القضايا التي تكون الحكومة أو إحدى الهيئات العامة أو المؤسسات

العامة طرفاً فيها.
ولوزير العدل أن ينشئ بقرار منه بناء على طلب رئيس المحكمة الكلية دوائر جزائية لنظر نوع معين من القضايا، على أن يبين في ذلك القرار مقر كل دائرة وحدود اختصاصها المكاني.

الفصل الثالث
الجمعيات العامة واللجان الوقتية

مادة ١٠

تجتمع كل من محاكم التمييز والاستئناف والمحكمة الكلية بهيئة جمعية عامة بدعوة من رئيس المحكمة للنظر في الأمور الآتية:
١ - ترتيب وتأليف الدوائر.
٢ - توزيع القضايا على الدوائر المختلفة.
٣ - تحديد عدد الجلسات ومواعيد انعقادها.
٤ - ندب قضاة المحكمة الكلية للعمل بالمحاكم الجزئية.
٥ - تنظيم العمل أثناء فترة الإجازات وتحديد ما ينظر فيها من القضايا.
٦ - المسائل الأخرى التي تتعلق بالأمور الداخلية للمحكمة.

مادة ١١

تتألف الجمعية العامة لكل محكمة من جميع قضاتها العاملين بها، ولا يكون انعقادها صحيحاً إلا إذا حضر الاجتماع أكثر من نصف عددهم، فإذا لم يتوافر هذا النصاب جاز انعقاد الجمعية بعد ساعة من الميعاد المحدد إذا حضره ثلث عدد قضاة المحكمة على الأقل، فإذا انقضت بعد ذلك ساعتان دون توافر هذا النصاب جاز انعقاد الجمعية أياً كان عدد الحاضرين من قضاة المحكمة.
وتصدر قرارات الجمعية بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وإذا تساوت الآراء يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

مادة ١٢

تؤلف بكل محكمة لجنة تسمى «لجنة الشئون الوقتية» برئاسة رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه وعضوية أقدم اثنين من أعضائها، وتقوم بمباشرة سلطة الجمعية العامة في المسائل المستعجلة عند تعذر دعوتها.

مادة ١٣

تُبلغ قرارات الجمعية العامة ولجنة الشئون الوقتية لكل محكمة إلى وزير العدل.
وللوزير أن يعيد إلى الجمعية العامة أو للجنة الشئون الوقتية بها ما لا يرى الموافقة عليه من قراراتها لإعادة النظر فيها، فإذا أصرت على قرارها كان له أن يعرض الأمر على المجلس الأعلى للقضاء ليصدر قراراً بما يراه، ويكون قراره نهائياً.

الفصل الرابع
الجلسات والأحكام

مادة ١٤

جلسات المحاكم علنية.
ويجوز عقد المحاكمات وسماع الشهود وغير ذلك من الإجراءات القضائية عبر الوسائل الإلكترونية دون إخلال بضمانات المحاكمة، وفقاً للقواعد والضوابط التي يصدر بها قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء، وتُعتبر العلنية متحققة إذا تمت إجراءات المحاكمة بهذه الحالة.
ويجوز أن تقرر المحكمة جعل الجلسة سرية مراعاة للآداب أو محافظة على النظام العام، أو حرمة الأسر، أو الحياة الخاصة.
ويكون النطق بالحكم في جلسة علنية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
ويتولى رئيس الجلسة ضبط نظامها.

مادة ١٥

اللغة العربية هي اللغة الرسمية للمحاكم، على أنه يجوز للمحكمة أن تسمع أقوال الخصوم أو الشهود الذين يجهلون اللغة العربية عن طريق مترجم بعد أن يحلف اليمين.

مادة ١٦

تصدر الأحكام وتنفذ باسم حضرة صاحب السمو أمير دولة الكويت.

الباب الثاني
المجلس الأعلى للقضاء

مادة ١٧

يُشكل المجلس الأعلى للقضاء برئاسة رئيس محكمة التمييز وعضوية كل من:
١- نائب رئيس محكمة التمييز.
٢- رئيس محكمة الاستئناف.
٣- النائب العام.
٤- نائب رئيس محكمة الاستئناف.
٥- رئيس المحكمة الكلية.
٦- وكيل وزارة العدل.
فإذا اعتذر رئيس المجلس، أو منعه مانع من الحضور، يرأس المجلس نائب رئيس محكمة التمييز ويحل محله، وإذا لم يحضر رئيس محكمة التمييز ولا نائبه لعذر أو مانع، جاز عند الاقتضاء، أن ينعقد المجلس برئاسة رئيس محكمة الاستئناف، وعند غياب رئيس المحكمة الكلية يحل محله أقدم نوابه، ويحل محل النائب العام أقدم النواب العامين المساعدين أو المحامين العامين الذي يقوم مقامه.

مادة ١٨

يختص المجلس الأعلى للقضاء بالنظر، بناء على طلب وزير العدل، في كل ما يتعلق بتعيين القضاة وأعضاء النيابة العامة وترقيتهم ونقلهم وندبهم لعمل

آخر غير عملهم الأصلي وذلك على الوجه المبين في هذا القانون.
وللمجلس أن يبدي رأيه في المسائل المتعلقة بالقضاء والنيابة العامة، وله اقتراح ما يراه في شأنها من تلقاء نفسه أو بناء على طلب وزير العدل.

مادة ١٩

يجتمع المجلس الأعلى للقضاء بصفة دورية، لا تقل عن مرتين شهرياً، بدعوة من رئيسه، أو من نائب رئيس محكمة التمييز، في حال غياب الرئيس أو خلو منصبه، ويجب أن تكون الدعوة الموجهة للأعضاء مصحوبة بجدول أعمال، ولا يكون انعقاده صحيحاً إلا بحضور خمسة من أعضائه على الأقل، وتكون جميع مداولاته سرية، ويجوز لأي عضو طرح ما يراه من مواضيع على بند ما يستجد من أعمال، وتصدر القرارات بأغلبية الأصوات، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
واستثناءً من حكم الفقرة السابقة، ينعقد المجلس لمناقشة مسألة محددة بناءً على طلب أربعة من أعضائه على الأقل، ويكون انعقاده صحيحاً بحضور أربعة أعضاء.
وإذا تعذر انعقاد المجلس بسبب شغور مقعد عضو أو أكثر من أعضائه، صدر مرسوم بناء على عرض وزير العدل بتعيين من يشغل المقعد الشاغر بما يضمن صحة انعقاده.
ويوجه المجلس الدعوة إلى وزير العدل لحضور جلساته في الموضوعات التي يرى المجلس حضوره عند نظرها، وللوزير أن يحضر اجتماع المجلس لعرض الموضوعات التي يرى أهمية عرضها عليه، ولا يكون للوزير أو من يصحبه من المتخصصين أو ذوي الخبرة أو من ينيبه الوزير في الحضور صوت معدود عند التصويت على القرارات.
ويصدر المجلس الأعلى للقضاء لائحة بالقواعد والإجراءات التي يسير عليها المجلس في مباشرة اختصاصاته ومكان انعقاده.
وللمجلس أن يطلب من وزارة العدل كل ما يراه لازماً من البيانات والأوراق المتعلقة بالموضوعات المعروضة عليه.

الباب الثالث
القضاة
الفصل الأول
تعيين القضاة وترقيتهم وأقدميتهم

مادة ٢٠

يشترط فيمن يولى القضاء:
١ - أن يكون مسلماً.
٢ - أن يكون كويتياً بصفة أصلية.
٣ - أن يكون كامل الأهلية غير محكوم عليه قضائياً أو تأديبياً لأمر مخل بالشرف أو الأمانة، ولو رد إليه اعتباره.
٤ - أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
٥ - أن يكون حاصلاً على إجازة الحقوق، أو ما يعادلها من الشهادات المعتمدة لدى وزارة التعليم العالي.

مادة ٢١

يكون التعيين في وظيفة رئيس محكمة التمييز من بين القضاة الذين لا تقل درجتهم عن مستشار أول، أو من في درجته من أعضاء النيابة العامة بشرط أن يكون قد سبق له العمل في القضاء لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
ويكون التعيين في وظائف نائب رئيس محكمة التمييز، ورئيس محكمة الاستئناف ونائبه، ورئيس المحكمة الكلية، من بين القضاة الذين لا تقل درجتهم عن مستشار أول، أو من في درجته من أعضاء النيابة العامة، بشرط أن يكونوا قد سبق لهم العمل في القضاء لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
ويكون التعيين في هذه الوظائف بمرسوم بناءً على عرض وزير العدل ، وبعد أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء، لمدة أربع سنوات من تاريخ التعيين، ويجوز تجديدها لمدة واحدة، أو للمدة المتبقية حتى بلوغ السن المقررة لانتهاء الخدمة أيهما أقرب، ولمن تنتهي مدة تعيينه العودة إلى القضاء وفقاً لترتيب أقدميته قبل تعيينه في الوظيفة.
وتُعد مدة شغل أي من هذه الوظائف بطريق التعيين أو الندب متصلة ومحتسبة من أول شغل لها ولو أعقبها تعيين أو ندب إلى وظيفة منها، ولا يجوز لمن شغل أي من هذه الوظائف إعادة شغلها أو شغل الوظائف المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (٦٢) من هذا القانون، إلا بعد مضي أربع سنوات من تاريخ انتهاء آخر شغل لأي وظيفة منها، واستثناءً من ذلك يجوز لمن شغل أي من هذه الوظائف ولم يستكمل المدة الأقصى للبقاء فيها أن يشغل إحداها بدلاً عن وظيفته السابقة مستكملاً بذلك المدة الباقية من مدة شغله الأول أو تجديده.
ويكون التعيين في وظيفة نائب رئيس المحكمة الكلية من بين القضاة الذين لا تقل درجتهم عن مستشار أول، أو من في درجته من أعضاء النيابة العامة بشرط أن يكون قد سبق له العمل في القضاء لمدة لا تقل عن خمس سنوات، بمرسوم يصدر بناءً على عرض من وزير العدل، وبعد أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء، لمدة أربع سنوات غير قابلة للتجديد، أو للمدة المتبقية حتى بلوغ السن المقررة لانتهاء الخدمة، أيهما أقرب، ولمن تنتهي مدة تعيينه العودة إلى القضاء وفقاً لترتيب أقدميته قبل تعيينه في الوظيفة.
أما التعيين أو الترقية في غيرها من وظائف القضاء، فيكون بمرسوم يصدر بناءً على عرض من وزير العدل، وبعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء.

مادة ٢٢

تكون ترقية القضاة ومن في حكمهم من أعضاء النيابة العامة على أساس الأقدمية مع الأهلية، وفي جميع الأحوال لا تكون الترقية إلا إلى الدرجة التالية مباشرة. ويشترط لترقية المستشارين ومن في درجتهم من أعضاء النيابة العامة حصول المرشح للترقية على تقرير لا تقل درجة كفايته عن فوق المتوسط، وما عدا ذلك يشترط حصول المرشح للترقية على تقريرين متتاليين لا تقل درجة كفايته فيهما عن فوق المتوسط.
ويجوز تخطي القاضي أو عضو النيابة العامة في الترقية في إحدى الحالات الآتية:
- إذا وجه إليه اللوم من مجلس التأديب.
- إذا وجه إليه تنبيه كتابي وفقاً للمادتين (٣٧، ٦٦) من هذا القانون.
- إذا لم يجتز الدورات التدريبية وفقاً للضوابط والشروط التي يضعها المجلس

الأعلى للقضاء في هذا الخصوص.

مادة ٢٣

تتقرر أقدمية القضاة وأعضاء النيابة العامة بحسب تاريخ المرسوم الصادر بتعيينهم في وظائفهم ما لم يحدد هذا المرسوم تاريخاً آخر بناء على موافقة المجلس الأعلى للقضاء. فإذا عُين اثنان أو أكثر من القضاة أو أعضاء النيابة العامة في مرسوم واحد كانت الأقدمية بينهم بحسب ترتيبهم في المرسوم.

الفصل الثاني
عدم قابلية القضاة للعزل

مادة ٢٤

القضاة وأعضاء النيابة العامة عدا من هم في درجة وكيل نيابة (ج) غير قابلين للعزل إلا وفقاً لإجراءات المحاكمة التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون.
ولا يجوز إنهاء عقود المتعاقدين من القضاة وأعضاء النيابة العامة إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء.
ولا ينقل المستشارون الأول ومستشارو محكمتي التمييز والاستئناف إلى النيابة العامة إلا برضائهم.

الفصل الثالث
واجبات القضاة

مادة ٢٥

يؤدى القضاة قبل مباشرة وظائفهم اليمين الآتية:
«أقسم بالله العظيم أن أحكم بين الناس بالعدل وأن أحترم قوانين البلاد ونظمها».
ويكون أداء اليمين بالنسبة لرئيس محكمة التمييز ونائبه ورئيس محكمة الاستئناف ونائبه ورئيس المحكمة الكلية أمام حضرة صاحب السمو الأمير بحضور وزير العدل.
ويكون أداء اليمين بالنسبة للمستشارين الأول والمستشارين والقضاة مرة واحدة أمام رئيس المجلس الأعلى للقضاء بحضور رئيس المحكمة المختص.

مادة ٢٦

لا يجوز منح القاضي أو عضو النيابة العامة أوسمة أو أنواط أو نياشين أو قلادات أو أي شيء آخر أثناء توليه وظيفته، كما لا يجوز الجمع بين وظيفة القضاء ومزاولة التجارة أو أي عمل لا يتفق وكرامة القضاء واستقلاله.
ويجوز للمجلس الأعلى للقضاء أن يقرر منع القاضي من مباشرة أي عمل يرى أن القيام به يتعارض مع واجبات الوظيفة وحسن أدائها.
ويصدر المجلس الأعلى للقضاء مدونة للسلوك القضائي، ويعتبر الالتزام بها من واجبات القضاة وأعضاء النيابة العامة.
ويجوز ندب القاضي أو عضو النيابة العامة للقيام بأعمال قضائية أو قانونية غير عمله أو بالإضافة إليه بقرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء.
ويجوز ندب أو إعارة القاضي أو عضو النيابة العامة - بموافقته - الى جهات أو هيئات دولية داخل دولة الكويت أو خارجها لمدة لا تزيد على أربع سنوات غير قابلة للتجديد بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء، ويحتفظ العضو بوظيفته وأقدميته طوال مدة الندب،

وتحتسب هذه المدة ضمن سنوات الخدمة، ويجوز أن يحتفظ بمرتبه الشامل.
ويصدر قرار من وزير العدل بتحديد ما يدخل في عناصر المرتب الشامل.

مادة ٢٧

لا يجوز للقاضي أو عضو النيابة العامة بغير موافقة المجلس الأعلى للقضاء أن يكون محكماً ولو بغير أجر، ولو كان النزاع غير مطروح على القضاء، إلا إذا كان أحد أطراف النزاع من أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة.

مادة ٢٨

يحظر على القضاة وأعضاء النيابة العامة ما يأتي:
١ - الاشتغال بالعمل السياسي، وإبداء الآراء السياسية، بكافة الصور والأشكال.
٢ - التقدم للترشيح في الانتخابات العامة.
٣ - نشر كل ما يتعلق بأعمال وظيفتهم في وسائل التواصل الاجتماعي أو غيرها.

مادة ٢٩

لا يجوز للقضاة إفشاء سر المداولات.

مادة ٣٠

لا يجوز أن يجلس في دائرة واحدة قضاة بينهم قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة.
كما لا يجوز أن يكون لممثل النيابة العامة أو ممثل أحد الخصوم أو المدافع عنه ممن تربطهم الصلة المذكورة بأحد القضاة الذين ينظرون الدعوى.

الفصل الرابع
التفتيش القضائي

مادة ٣١

تختص إدارة التفتيش القضائي بالتفتيش على أعمال مستشاري محكمة الاستئناف ووكلاء المحكمة الكلية وقضاتها، وتُشكل من رئيس بدرجة مستشار أول وعدد كاف من أعضاء لا تقل درجتهم عن مستشار.
وتختص بالتفتيش القضائي على أعمال المحامين العامين ورؤساء النيابة العامة ووكلاءها إدارة برئاسة رئيس بدرجة نائب عام مساعد وعدد كاف من المحامين العامين ورؤساء النيابة العامة، ويجوز ندب قضاة لها لا تقل درجتهم عن مستشار.
ويصدر المجلس الأعلى للقضاء كل عام قراراً بندب رئيس وأعضاء كل من الإدارتين المذكورتين.
ويصدر بنظام التفتيش في كل من المحاكم والنيابة العامة قرار من المجلس الأعلى للقضاء.

مادة ٣٢

يكون تقدير الكفاية في تقرير التفتيش بإحدى التقديرات الآتية: كفء / فوق المتوسط / متوسط / أقل من متوسط.
ويجرى التفتيش مرة واحدة على مستشاري محكمة الاستئناف ومن في درجتهم

من أعضاء النيابة العامة، ويحق لمن حصل منهم على تقدير كفاية بدرجة «متوسط» إعادة التفتيش عليه لمرة ثانية بطلب يقدم للمجلس الأعلى للقضاء.
ويجري التفتيش على وكلاء وقضاة المحكمة الكلية ومن في درجتهم من النيابة العامة، بما في ذلك وكلاء النيابة بدرجة «ج»، مرة على الأقل كل سنتين. ويجب أن يحاط القاضي أو عضو النيابة العامة علماً بكل ما يودع في ملف خدمته من ملاحظات أو أوراق، كما يخطر بصورة من تقرير التفتيش وله الحق في التظلم إلى المجلس الأعلى للقضاء في ميعاد مدته خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره.
ويفصل المجلس الأعلى للقضاء في التظلم بعد الاطلاع على الأوراق وسماع أقوال المتظلم عند الاقتضاء، ويكون قرار المجلس في شأن تقدير الكفاية نهائياً .
وعلى إدارة التفتيش إرسال صورة من تقرير التفتيش إلى وزير العدل والمجلس الأعلى للقضاء فور إيداع التقرير في الملف الشخصي.

مادة ٣٣

لوزير العدل أن يعرض على المجلس الأعلى للقضاء أمر المستشارين ووكلاء وقضاة المحكمة الكلية ومن في درجتهم من أعضاء النيابة العامة ممن حصلوا على تقريرين متواليين بدرجة أقل من متوسط.
ويقرر المجلس بعد فحص حالتهم إما إحالتهم إلى التقاعد أو إنهاء عقودهم أو نقلهم إلى وظيفة أخرى غير قضائية.
ويقوم وزير العدل بإبلاغ القاضي أو عضو النيابة العامة بمضمون قرار المجلس المشار إليه في الفقرة السابقة فور صدوره، وتزول ولايته من تاريخ ذلك الإبلاغ.
وفي حالة صدور قرار بنقل القاضي أو عضو النيابة العامة إلى وظيفة أخرى، يحتفظ بمرتبه فيها ولو جاوز نهاية مربوط درجة الوظيفة المنقول إليها.

مادة ٣٤

تعتبر استقالة رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء مقبولة من وقت تقديمها لوزير العدل.
وتعتبر استقالة القاضي أو عضو النيابة العامة مقبولة من وقت تقديمها لرئيس المحكمة التي يتبعها القاضي أو إلى النائب العام بالنسبة لأعضاء النيابة العامة.
ولا يترتب على الاستقالة خفض المعاش أو المكافأة.

الفصل الخامس
في الإجازات

مادة ٣٥

مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (٤٠)، و(٤١) من نظام الخدمة المدنية، يصدر المجلس الأعلى للقضاء قراراً بنظام الإجازات الدورية للقضاة وأعضاء النيابة العامة. ويجوز بموافقة القاضي أو عضو النيابة العامة صرف بدل الإجازة الدورية نقداً إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويضع المجلس الأعلى للقضاء قواعد صرف هذا البدل.
ويجوز للمجلس الأعلى للقضاء أن يأذن للقاضي أو عضو النيابة العامة باستكمال دراساته العليا، أو منحه إجازة دراسية، أو إيفاده في بعثة، ويجوز أن يحتفظ بمرتبه الشامل طوال تلك المدة.
ويصدر قرار من المجلس الأعلى للقضاء بالضوابط المنظمة لذلك وما يدخل في

عناصر المرتب الشامل.

الفصل السادس
في التأديب

مادة ٣٦

دون الاخلال بالضمانات الدستورية المقررة، لوزير العدل حق الإشراف على القضاء ولرئيس كل محكمة ولجمعيتها العامة حق الإشراف على القضاة التابعين لها.

مادة ٣٧

لرئيس المحكمة - من تلقاء نفسه أو بناء على قرار الجمعية العامة بها - حق تنبيه القضاة إلى ما يقع منهم مخالفاً لواجباتهم أو مقتضيات وظائفهم بعد سماع أقوالهم، ويكون التنبيه شفاهة أو كتابة، وفى الحالة الأخيرة تبلغ صورته إلى وزير العدل.

وللقاضي أن يتظلم للمجلس الأعلى للقضاء من التنبيه الكتابي الموجه إليه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره.

وللمجلس - أو من ينتدبه من المستشارين الأول - أن يجري تحقيقاً عن الواقعة التي كانت محلاً للتنبيه إن رأى وجهاً لذلك، وله أن يؤيد التنبيه أو يلغيه.

وفى جميع الأحوال إذا تكررت المخالفة أو استمرت بعد صيرورة التنبيه نهائياً، رفعت الدعوى التأديبية.

مادة ٣٨

لا يجوز في غير حالات الجرم المشهود اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق أو القبض أو رفع الدعوى الجزائية على القاضي أو عضو النيابة العامة من أي جهة إلا بإذن من المجلس الأعلى للقضاء بناء على طلب النائب العام.

وفى حالات الجرم المشهود يجب على النائب العام عند القبض على القاضي أو عضو النيابة العامة أو حبسه أن يعرض الأمر على المجلس الأعلى للقضاء خلال أربع وعشرين ساعة ليقرر ما يراه في هذا الشأن، وللقاضي أو عضو النيابة العامة أن يطلب سماع أقواله أمام المجلس في هذه الحالة.

وتتولى النيابة العامة - دون غيرها - سلطة التحقيق والتصرف والادعاء في كل الجرائم التي تقع من القاضي أو عضو النيابة العامة أو عليه.

مادة ٣٩

يختص المجلس الأعلى للقضاء بالنظر في حبس القاضي أو عضو النيابة العامة احتياطياً وتجديد حبسه أو أن يأمر باتخاذ إجراء آخر، مع مراعاة الضمانات المنصوص عليها في قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، ما لم يكن الأمر منظوراً أمام المحكمة الجزائية المختصة بنظر الدعوى فتختص هي بذلك.

مادة ٤٠

يترتب حتماً على حبس القاضي أو عضو النيابة العامة بناء على أمر أو حكم وقفه عن مباشرة أعمال وظيفته مدة حبسه.

ويجوز للمجلس الأعلى للقضاء أن يأمر بوقف القاضي أو عضو النيابة العامة عن مباشرة أعمال وظيفته أثناء إجراءات التحقيق عن جريمة وقعت منه، وذلك من تلقاء نفسه أو بناء على طلب النائب العام أو رئيس المحكمة التابع لها أو بناء على قرار من جمعيتها العامة ويُخطر وزير العدل بذلك.

ولا يترتب على الوقف حرمان القاضي أو عضو النيابة العامة من مرتبه طوال مدة الوقف.

مادة ٤١

تأديب القضاة بجميع درجاتهم من اختصاص مجلس تأديب يشكل من ثلاثة من مستشاري أول محكمة التمييز، واثنين لا تقل درجتهما عن مستشاري محكمة الاستئناف، على ألا يكون من بينهم رئيس أو أحد أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، وتكون رئاسة المجلس لأقدمهم. وتختار الجمعية العامة لكل من المحكمتين سنوياً المستشارين الأول والمستشارين أعضاء مجلس التأديب، ومثلهم بصفة احتياطية.

وينعقد مجلس التأديب بمقر محكمة التمييز، ويمثل الادعاء أمامه رئيس التفتيش القضائي أو من يكلفه بذلك.

مادة ٤٢

تقام الدعوى التأديبية من رئيس التفتيش القضائي وذلك بناء على طلب وزير العدل، أو بناء على طلب رئيس المحكمة التي يتبعها القاضي، أو النائب العام بحسب الأحوال، كما تقام الدعوى ضد القاضي إذا فقد الثقة والاعتبار أو فقد الصلاحية اللازمة لأداء عمله لغير الأسباب الصحية بناء على شكوى تقدم بذلك، ويحال إلى مجلس التأديب في أمر فصله من الخدمة.

ولا ترفع الدعوى إلا بعد تحقيق جزائي أو إداري يتولاه التفتيش القضائي أومن يندبه لذلك المجلس الأعلى للقضاء إذا كان المحقق معه أقدم من رئيس التفتيش القضائي.

وعلى رئيس التفتيش القضائي رفع الدعوى خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الطلب.

وتقام الدعوى التأديبية على رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء من لجنة قضائية خاصة بناء على طلب من وزير العدل أو المجلس الأعلى للقضاء

وتشكل هذه اللجنة من ثلاثة من المستشارين الأول تختارهم الجمعية العامة لمحكمة التمييز سنوياً ومثلهم بصفة احتياطية بالإضافة إلى عملهم.

وتنعقد جلسات اللجنة في مقر محكمة التمييز، وللجنة الاستعانة بإدارة التفتيش القضائي في مهام أمانة السر.

وتبحث اللجنة بصفة سرية جدية ما أثير من وقائع، فإن تبين لها عدم جديتها أمرت بحفظ الأوراق، وإلا مضت في التحقيق، ويكون لها في هذه الحالة كافة الاختصاصات المقررة لرئيس إدارة التفتيش القضائي.

مادة ٤٣

تُرفع الدعوى التأديبية بصحيفة تشتمل على التهمة والأدلة المؤيدة لها، وتُقدم لمجلس التأديب ليُصدر قراره بإعلانها للقاضي للحضور أمامه إذا ما رأى وجهاً للسير في إجراءات المحاكمة التأديبية، على أن يكون الإعلان قبل الميعاد بأسبوع على الأقل.

وللمجلس في هذه الحالة أن يقرر وقف القاضي عن مباشرة أعمال وظيفته أو يقرر اعتباره في إجازة حتمية حتى تنتهي المحاكمة، وله في كل وقت أن يعيد النظر في أمر الوقف أو الإجازة المذكورة.

ويكون إعلان القاضي بالصحيفة بمعرفة رئيس المحكمة التابع لها.

مادة ٤٤

يجوز لمجلس التأديب أن يجري ما يراه لازماً من التحقيقات وله أن يندب أحد أعضائه للقيام بذلك.

مادة ٤٥

لمجلس التأديب أو العضو المنتدب منه للتحقيق السلطة المخولة للمحاكم فيما يختص بالشهود الذين يرى فائدة من سماع أقوالهم.

مادة ٤٦

جلسات مجلس التأديب سرية. ويحكم المجلس بعد سماع طلبات التفتيش القضائي ودفاع القاضي المطلوب تأديبه، وللقاضي حق الحضور بشخصه أمام المجلس، وله أن يقدم دفاعه كتابة أو أن ينوب في الدفاع عنه أحد القضاة. وللمجلس دائماً الحق في طلب حضور القاضي بشخصه فإذا لم يحضر أو لم ينب أحداً جاز الحكم في غيبته عند التحقق من صحة إعلانه.

مادة ٤٧

لا تنقضي الدعوى التأديبية باستقالة القاضي.
ولا تأثير للدعوى التأديبية على الدعوى الجزائية أو المدنية الناشئة عن الواقعة ذاتها.

مادة ٤٨

يجب أن يكون الحكم الصادر في الدعوى التأديبية مشتملاً على الأسباب التي بني عليها، وتتلى أسبابه عند النطق به في جلسة سرية. ويجوز الطعن في الحكم التأديبي أمام إحدى الدوائر الإدارية بمحكمة التمييز المخصصة لشؤون القضاة وأعضاء النيابة العامة، خلال ستين يوماً من تاريخ صدور الحكم إذا كان المحكوم عليه حاضراً في الجلسة الأخيرة للمحاكمة، ويبدأ ميعاد الطعن من تاريخ إعلانه بالحكم إذا صدر في غيبته. ويتبع فيما عدا ما تقدم من أحكام إجراءات الطعن المنصوص عليها في المادة (٥٣) من هذا القانون. وتخطر وزارة العدل بصورة من الحكم في جميع الأحوال.

مادة ٤٩

العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها هي اللوم والعزل.

مادة ٥٠

يتولى رئيس المحكمة التابع لها القاضي إخطاره بالحكم الصادر ضده من مجلس التأديب خلال ثمان وأربعين ساعة من وقت صدوره، وتزول ولاية القاضي من تاريخ الحكم الصادر من مجلس التأديب بعزله إذا كان حاضراً عند النطق به، وإلا زالت ولايته من تاريخ إعلانه به.

الفصل السابع
الطعن في القرارات الخاصة بشؤون القضاة

مادة ٥١

مع عدم الإخلال بما نصت عليه المادة (٤٨) من هذا القانون، تختص إحدى الدوائر الإدارية بمحكمة الاستئناف دون غيرها بالفصل في الطلبات التي

يقدمها القضاة وأعضاء النيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم الوظيفية، متى كان مبنى الطلب عيباً في الشكل أو عدم الاختصاص أو مخالفة القوانين واللوائح أو خطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة، كما تختص دون غيرها بالفصل في طلبات التعويض عن تلك القرارات وفي المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لهم أو لورثتهم، ولا يجوز أن يجلس للفصل في هذه الطلبات من كان قد اشترك في القرار الذي رفع الطلب بسببه.

مادة ٥٢

يرفع الطلب خلال ستين يوماً من تاريخ نشر القرار المطعون فيه بالجريدة الرسمية أو إعلان صاحب الشأن به أو علمه به علماً يقينياً. ويكون رفع الطلب بصحيفة تودع إدارة كتاب محكمة الاستئناف، تتضمن البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم ومحال إقامتهم وموضوع الطلب وبيان كافٍ عنه. وعلى الطالب أن يودع مع الصحيفة صوراً منها بقدر عدد الخصوم وحافظة بمستنداته المؤيدة لطلبه ومذكرة بدفاعه.

وعند إيداع الصحيفة تُسلم إدارة الكتاب للمودع إيصالاً يثبت فيه تاريخ الإيداع وساعته ويجب على إدارة الكتاب خلال الثلاثة أيام التالية إعلان الخصوم بالصحيفة، ويكون لكل من الخصوم الحق في الرد على ما جاء فيها بمذكرة تودع إدارة كتاب المحكمة مع المستندات اللازمة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلانه بالصحيفة، وبانتهاء هذه المدة تُحدد إدارة الكتاب جلسة لنظر الطلب خلال شهرين على الأكثر وإبلاغ أطراف النزاع بتاريخ الجلسة قبل موعد عقدها بأسبوع على الأقل بموجب خطابات موصى عليها بعلم الوصول، ولا تستحق رسوم على هذا الطلب.

ويباشر الطالب جميع الإجراءات أمام الدائرة بنفسه، وله أن يقدم دفاعه كتابة أو أن ينيب عنه في ذلك أحد القضاة الحاليين أو السابقين.

ويكون الإعلان المنصوص عليه في هذه المادة وفقاً للقواعد الواردة في قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه.

مادة ٥٣

يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر في الدعاوى المنصوص عليها في المادة السابقة أمام إحدى الدوائر الإدارية بمحكمة التمييز دون غيرها، وذلك بصحيفة تودع إدارة كتاب محكمة التمييز خلال ستين يوماً من تاريخ صدور الحكم من غير كفالة.

وتشمل الصحيفة البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم وبيان الاسباب التي بني عليها الطعن وطلبات الطاعن. وعلى نيابة التمييز أن تودع مذكرة برأيها في أسباب الطعن خلال ستين يوماً، ولها أن تؤشر بهذا الرأي على ملف الطعن إن كان ذلك كافياً. ويباشر الطاعن من القضاة وأعضاء النيابة العامة جميع الإجراءات أمام الدائرة بنفسه، وله أن يقدم دفاعه كتابة أو أن ينيب عنه في ذلك أحد القضاة الحاليين أو السابقين.

وتطبق فيما عدا ذلك سائر القواعد والأحكام الخاصة بإجراءات الطعن بالتمييز المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه.

الباب الرابع

النيابة العامة
الفصل الأول
اختصاصات النيابة العامة وتشكيلها

مادة ٥٤

تمارس النيابة العامة الاختصاصات المخولة لها قانوناً، ولها الحق في رفع الدعوى الجزائية ومباشرتها وذلك مع عدم الإخلال باختصاصاتها الواردة في قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية المشار إليه، أو أي نص آخر في القانون.

مادة ٥٥

تتولى النيابة العامة تحقيق الدعوى الجزائية وفقاً لأحكام المادة السابقة ويجوز لها أن تندب مأموري الضبط القضائي لهذا التحقيق.

مادة ٥٦

مع مراعاة أحكام المادتين السابقتين، يكون مأمورو الضبط القضائي فيما يتعلق بأعمال وظائفهم تابعين للنيابة العامة، ولها عليهم حق الإشراف فيما يقومون به من أعمال التحقيق وجمع الاستدلالات.

مادة ٥٧

تتولى النيابة العامة الإشراف على أماكن الاحتجاز والسجون وغيرها من الأماكن التي تنفذ فيها الأحكام الجزائية.

مادة ٥٨

يقوم بأداء وظيفة النيابة العامة النائب العام وعدد كاف من النواب العامين المساعدين والمحامين العامين ورؤساء النيابة ووكلائها ويحل أقدم النواب العامين المساعدين أو المحامين العامين محل النائب العام في جميع اختصاصاته عند غيابه أو خلو منصبه أو قيام مانع لديه.

مادة ٥٩

يكون للنائب العام مكتب فني تُحدد اختصاصاته بقرار من المجلس الأعلى للقضاء بناء على اقتراح النائب العام، ويؤلف من رئيس وعدد كاف من القضاة وأعضاء النيابة العامة ويصدر بندب أعضاء المكتب من القضاة قراراً من المجلس الأعلى للقضاء بناء على ترشيح النائب العام لمدة سنتين قابلة للتجديد.

مادة ٦٠

النيابة العامة لا تتجزأ ويقوم أي عضو من أعضائها مقام الآخرين إلا إذا نص القانون على أن عملاً معيناً أو إجراء محدداً يدخل في اختصاص النائب العام، أو النائب العام المساعد، أو المحامي العام، أو رئيس النيابة.

مادة ٦١

أعضاء النيابة العامة يتبعون جميعاً النائب العام.
ويتبع النائب العام وزير العدل، وذلك فيما عدا الاختصاصات المتعلقة بأي شأن من شئون الدعوى الجزائية، وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بتحريك هذه الدعوى ومباشرتها وتحقيقها والتصرف والادعاء فيها.

الفصل الثاني
في تعيين أعضاء النيابة العامة وترقيتهم ونقلهم

مادة ٦٢

يكون التعيين في وظيفة النائب العام والنواب العامين المساعدين بمرسوم بناء على عرض وزير العدل بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء من القضاة الذين لا تقل درجتهم عن مستشار أول أو من في درجته من أعضاء النيابة العامة الذين سبق لهم العمل في القضاء مدة لا تقل عن خمس سنوات، ويكون التعيين في هذه الوظائف لمدة أربع سنوات من تاريخ التعيين في أي منها، ويجوز تجديدها لمدة واحدة أو للمدة الباقية حتى بلوغ السن المقررة لانتهاء الخدمة أيهما أقرب، ويعاد من تنتهي مدة تعيينه فيها إلى العمل في القضاء وفقاً لترتيب أقدميته قبل تعيينه بالوظيفة.

ولا يجوز لمن شغل أي من هذه الوظائف إعادة شغلها أو شغل الوظائف المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من المادة (٢١) من هذا القانون، إلا بعد مضي أربع سنوات من تاريخ انتهاء آخر شغل لأي وظيفة منها، واستثناء من ذلك يجوز لمن شغل أي من هذه الوظائف ولم يستكمل مدة الحد الاقصى للبقاء فيها أن يشغل إحداها بدلاً عن وظيفته السابقة للمدة الباقية من مدة شغله الأول أو تجديده.

ويكون التعيين في وظائف النيابة العامة الأخرى والترقية إليها بمرسوم بناء على عرض وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء، عدا التعيين في درجة وكيل نيابة (ج) فيصدر به قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي النائب العام وموافقة المجلس الأعلى للقضاء، ويوضع تحت التجربة، ويجوز فصله بقرار من الوزير بعد أخذ رأي النائب العام إذا ثبت أنه غير صالح للقيام بأعباء وظيفته، ويعتبر مثبتاً بمجرد ترقيته إلى الوظيفة الأعلى، وتحتسب مدة التجربة ضمن مدة الخدمة.

وتسري في شأن باقي أعضاء النيابة العامة كافة شروط التعيين المقررة بالنسبة للقضاة المبينة في المادة (٢٠) من هذا القانون.

مادة ٦٣

يؤدي أعضاء النيابة العامة قبل مباشرة وظائفهم اليمين الآتية: «أقسم بالله العظيم أن أؤدي أعمال وظيفتي بالأمانة والصدق وأن أحترم قوانين البلاد ونظمها». ويكون أداء اليمين بالنسبة للنائب العام أمام حضرة صاحب السمو الأمير بحضور وزير العدل.

ويكون أداء اليمين بالنسبة لباقي أعضاء النيابة العامة أمام رئيس المجلس الأعلى للقضاء بحضور النائب العام.

مادة ٦٤

يكون نقل أعضاء النيابة العامة إلى القضاء ونقل القضاة إلى النيابة العامة بمرسوم بناء على عرض وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء.

ويكون نقل أعضاء النيابة العامة من نيابة إلى أخرى بقرار من النائب العام.

الفصل الثالث

تأديب أعضاء النيابة العامة

مادة ٦٥

دون الاخلال بالضمانات الدستورية المقررة، لوزير العدل حق الرقابة والإشراف على النيابة العامة، وللنائب العام حق الرقابة والإشراف على جميع أعضاء النيابة العامة.

مادة ٦٦

للنائب العام أن يوجه تنبيهاً شفوياً أو كتابياً لعضو النيابة العامة الذي يخل بواجبات وظيفته وذلك بعد سماع أقواله.

ولعضو النيابة العامة التظلم من التنبيه الكتابي أمام المجلس الأعلى للقضاء خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بالتنبيه، ويكون قرار المجلس نهائياً.

مادة ٦٧

تتبع في المحاكمة التأديبية لأعضاء النيابة العامة ذات الأحكام والقواعد والإجراءات المقررة لتأديب القضاة المنصوص عليها في المواد من (٤١) إلى (٥٠) من هذا القانون، وذلك فيما عدا الإعلان بصحيفة الدعوى التأديبية والإبلاغ بمضمون الحكم الصادر من مجلس التأديب فيكون بمعرفة النائب العام. وتقام الدعوى التأديبية على النائب العام بذات الطريقة الخاصة لباقي أعضاء المجلس الأعلى للقضاء المنصوص عليها في المادة (٤٢) من هذا القانون.

الباب الخامس
العاملون بالمحاكم والنيابة العامة

مادة ٦٨

تُعين وزارة العدل العدد الكافي من الموظفين للعمل في الشؤون المالية والإدارية والكتابية بالمحاكم والنيابة العامة ويُصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنظيم هذه الشؤون.

ومع مراعاة الأحكام ذات الصلة في نظام الخدمة المدنية، يكون لرؤساء المحاكم وللنائب العام بالنسبة للموظفين التابعين لكل منهم من شاغلي مجموعة الوظائف العامة والفنية المساعدة والمعاونة توقيع جميع العقوبات التأديبية عدا الفصل من الخدمة وتخفيض الدرجة فيصدر بهما قراراً من وزير العدل.

وفيما عدا ما تقدم، يسري على الموظفين العاملين في المحاكم والنيابة العامة الأحكام المقررة في قانون الخدمة المدنية المشار إليه ونظامه.

مادة ٦٩

يسري في شأن تحصيل الرسوم القضائية والغرامات وحفظ الودائع والأمانات وتنفيذ أوامر الصرف التي تصدر من النيابة العامة الأحكام التي يصدر بها قرار من وزير العدل. وتعفى النيابة العامة عند مباشرتها اختصاصاتها المقررة في القانون من أداء كافة الرسوم المستحقة لجهات الدولة.

الباب السادس
أحكام ختامية

مادة ٧٠

تخصص لشئون القضاء والنيابة العامة والجهات المعاونة لهما الاعتمادات المالية وتدرج هذه الاعتمادات ضمن المصروفات

المختلفة والمدفوعات التحويلية في القسم الخاص بوزارة العدل في ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية.
واستثناء من أحكام المرسوم بقانون رقم (٣١) لسنة ١٩٧٨ المشار إليه، تقدم وزارة العدل بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء التقديرات الخاصة بهذه الاعتمادات إلى وزارة المالية التي تعد مشروع الميزانية، ويكون تنفيذها وفقاً للقواعد التي يتفق عليها بين كل من وزير المالية ووزير العدل.
ويعرض على مجلس الأمة رأي المجلس الأعلى للقضاء المشار إليه في الفقرة السابقة كاملاً مع مشروع الميزانية مفصلاً بالتقسيمات المختلفة وفقاً للشكل الذي ترد به ميزانية وزارة العدل.

مادة ٧١

يكون لوزير العدل كافة اختصاصات ديوان الخدمة المدنية المنصوص عليها في القوانين واللوائح، وذلك بالنسبة لشئون القضاء والنيابة العامة والجهات المعاونة لهما.

مادة ٧٢

يُعد المجلس الأعلى للقضاء تقريراً في بداية شهر أكتوبر من كل عام أو كلما رأى ضرورة لذلك، يتضمن ما أظهرته الأحكام القضائية وقرارات الحفظ الصادرة من النيابة العامة من نقص في التشريع القائم أو غموض فيه وما يراه لازماً للنهوض بسير العدالة، ويتولى وزير العدل رفع هذا التقرير إلى مجلس الوزراء.

مادة ٧٣

يصدر مرسوم بناء على عرض وزير العدل وبعد أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء بتنظيم معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية، ويحدد المرسوم أهدافه.
ويعتبر الانتظام في التدريب من متطلبات التعيين وواجباً أساسياً من واجبات الوظيفة، ويشكل مجلس إدارة المعهد من وزير العدل رئيساً وعضوية كل من:
١ - النائب العام.
٢ - رئيس المحكمة الكلية.
٣ - وكيل وزارة العدل.
٤ - عميد كلية الحقوق بجامعة الكويت.
٥ - مدير المعهد.
٦ - عضو من ذوي الخبرة يختاره وزير العدل.

مادة ٧٤

ينشأ بقرار من وزير العدل بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء نادياً خاصاً للقضاة وأعضاء النيابة العامة بغرض ممارسة أوجه النشاط الثقافي والاجتماعي.

مادة ٧٥

يصدر وزير العدل بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء القرارات المنظمة للشئون الإدارية والمالية والوظيفية لكل من المعهد والنادي المنصوص عليهما في المادتين السابقتين.

مرسوم أميري رقم ١٢ لسنة ١٩٦٠
بشأن تنظيم إدارة الفتوى والتشريع لحكومة الكويت

مرسوم أميري رقم ١٢ لسنة ١٩٦٠
بشأن تنظيم إدارة الفتوى والتشريع لحكومة الكويت

المادة ١

تلحق إدارة الفتوى والتشريع بوزير الدولة لشئون مجلس الوزراء، ويكون له مباشرة الاختصاصات والصلاحيات المقررة للوزير في القوانين المنظمة لها.

المادة ٢

تتولى إدارة الفتوى والتشريع صياغة مشروعات القوانين التي تقترحها الدوائر والمصالح ، وكذلك صياغة مشروعات المراسيم واللوائح والقرارات التنفيذية للقوانين

المادة ٣

تبدى إدارة الفتوى والتشريع الرأي فى المسائل التي يستفتيها فيها المجلس الأعلى والدوائر والمصالح ، سواء نجمت هذه المسائل عن تطبيق القوانين والمراسيم اللوائح فى النواحي الداخلية ، او تعلقت بالمسائل الدولية والمؤتمرات والهيئات العالمية وعلاقات الحكومة بالحكومات الأجنبية.

المادة ٤

تبدى إدارة الفتوى والتشريع الرأي ، بناء على طلب المجلس الأعلى ، فيما يقوم من خلاف في وجهات النظر بين مختلف الدوائر ، وترفع للمجلس الأعلى رأيها فى ذلك مشفوعا بالأسباب التي تستند إليها.

المادة ٥

تختص إدارة الفتوى والتشريع بمراجعة العقود التي تبرمها الحكومة مع الشركات والمقاولين والأفراد ، وبإبداء الرأي في المسائل التي تنجم عن تنفيذ هذه العقود. ولا يجوز لأية دائرة او مصلحة او هيئة حكومية أخرى ان تبرم او تقبل او تجيز أي عقد او صلح او تحكيم في موضوع تزيد قيمته على (-/ ٧٥٠٠٠ دينار) مليون روبية بغير استفتاء الإدارة

المادة ٦

تستفتى إدارة الفتوى والتشريع في كل التزام موضوعه استغلال مورد من موارد الثروة الطبيعية في البلاد ، او مصلحة من مصالح الجمهور العامة ، وكل امتياز او احتكار.

المادة ٧

تستفتى إدارة الفتوى والتشريع في تأسيس الشركات التي ينص القانون على ان يكون إنشاؤها بمرسوم.

المادة ٨

تتولى إدارة الفتوى والتشريع الدفاع عن مصالح الخزانة العامة في جميع القضايا

التي ترفع أمام المحاكم على الحكومة او منها.

المادة ٩

يشرف على أعمال إدارة الفتوى والتشريع الخبير القانوني لحكومة الكويت.

المادة ١٠

يلحق بإدارة الفتوى والتشريع عدد من رجال القانون ، يرشحهم الخبير القانوني لحكومة الكويت ، ويعينون بقرار من المجلس الأعلى.

المادة ١١

على المجلس الأعلى ، وعلى رؤساء الدوائر ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من وقت نشره في الجريدة الرسمية ، ويصدر الخبير القانوني لحكومة الكويت القرارات اللازمة لتنفيذه.

أمير الكويت
عبدالله السالم الصباح
صدر فى قصر السيف فى ١٧ شوال ١٣٧٩
الموافق ١٢ إبريل ١٩٦٠

القانون رقم ٥٣ لسنة ٢٠٠١
في شأن الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية

القانون رقم ٥٣ لسنة ٢٠٠١
في شأن الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية

المادة ١

مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة في أي قانون آخر تتولى الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية الاختصاصات المقررة لها طبقا لأحكام المادة التاسعة من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.

المادة ٢

يرأس الإدارة العامة للتحقيقات مدير عام يعاونه نائب أو أكثر ومدعون عامون و رؤساء تحقيق أ ، ب ، ومحققون أ ، ب ، ج.

ويتبع مدير عام التحقيقات وزير الداخلية، ويتبع أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات المدير العام.

المادة ٣

يشترط فيمن يعين في وظيفة محقق (ج) أن يكون:

- مسلما.
- كويتي الجنسية.
- كامل الأهلية غير محكوم عليه قضائيا أو تأديبيا لأمر مخل بالشرف أو الأمانة.
- محمود السيرة حسن السمعة.
- حاصلا على إجازة الحقوق أو الحقوق والشريعة.

المادة ٤

يكون تعيين مدير عام التحقيقات ونوابه بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية، ويكون تعيين باقي أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات بقرار من وزير الداخلية بناء على عرض مدير التحقيقات.

المادة ٥

يؤدي المحققون قبل مباشرتهم وظائفهم اليمين التالية:

أقسم بالله العظيم أن أؤدي أعمال وظيفتي بالأمانة والصدق وأن أحترم قوانين البلاد ونظمها . ويكون أداء اليمن بالنسبة لمدير عام التحقيقات ونوابه، أمام حضرة صاحب السمو أمير البلاد بحضور وزير الداخلية.

ويكون أداء اليمين بالنسبة لباقي أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات أمام وزير الداخلية، بحضور مدير عام التحقيقات.

المادة ٦

يوضع المحقق (ج) تحت التجربة ويجوز فصله بقرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأي مدير عام التحقيقات إذا ثبت أنه غير صالح للقيام بأعباء وظيفته ويعتبر مثبتا بمجرد ترقيته إلى الوظيفة الأعلى وتحسب مدة التجربة ضمن مدة الخدمة.

المادة ٧

الإدارة العامة للتحقيقات كل لا يتجزأ ويقوم أي عضو من أعضائها مكان الآخرين إلا نص القانون على أن عملا أو إجراء محددا يدخل في اختصاص مدير عام التحقيقات أحد أعضائها.

المادة ٨

تكون ترقية أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات حتى وظيفة مدير عام على أساس الأقدمية بمراعاة الكفاءة على النحو المقرر بالمادة (٢٣) هذا القانون، وتحدد أقدمية أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات بحسب القرار الصادر بتعيينهم في وظائفهم. فإن عين اثنان أو أكثر من أعضاء الإدارة في قرار واحد، كانت الأقدميه بينهم حسب ترتيبهم في هذا القرار.

المادة ٩

تكون الترقية إلى وظيفة شاغرة تعلو مباشرة الوظيفة المرقى منها ولا تجوز الترقية قبل انقضاء المدد المحددة بالمرسوم الذي يصدر في هذا الشأن.

وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون شروط وضوابط الترقية.

المادة ١٠

تحدد بمرسوم مرتبات وبدلات وعلاوات أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات والمدد البينية اللازمة كحد أدنى للبقاء في الدرجة بما يتناسب مع نظرائهم من أعضاء النيابة العامة المطبق في شأنهم أحكام القانون ٢٣ لسنة ١٩٩٠م بتنظيم القضاء مع مراعاة التدرج الوظيفي وفقا لما جاء بالمادة الثانية من هذا القانون.

ولا يجوز نقل أو ندب أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات إلى غير الوظائف الواردة بهذا القانون.

واستثناء من ذلك يجوز بقرار من وزير الداخلية ندب عضو الإدارة العامة للتحقيقات للقيام بأعمال وظيفة قانونية أخرى.

المادة ١١

يعطى عضو الإدارة العامة للتحقيقات، في حالة إذا لم يكن متمتعا بالرعاية السكنية، سكنا خاصا أو بدلا نقديا يتناسب مع درجته الوظيفية، وذلك طبقا للقواعد والشروط التي يصدر بها قرار من مجلس الخدمة المدنية.

المادة ١٢

تكون الأجازات الدورية لأعضاء الإدارة العامة للتحقيقات مدتها ستين يوما في السنة ولا يجوز منح الأجازة الدورية إلا بعد مرور ستة شهور من تاريخ تسليم العمل ويصرف مرتب الأجازة الدورية المستحقة عند القيام بها ويصرف بدل نقدي للأجازة وذلك حسب مقتضيات حاجة العمل بعد موافقة المدير العام.

المادة ١٣

يحظر على عضو الإدارة العامة للتحقيقات:

١- مزاولة أية أعمال تجارية أو صناعية أو مهنية أو أي عمل آخر يتعارض مع أعمال وظيفته سواء بالذات أو بالواسطة.

٢- إبداء الآراء السياسية.

٣- التقدم للترشيح في الانتخابات العامة إلا إذا استقال من منصبه ويجوز إعادة من استقال منهم لهذا الغرض خلال سنة من تاريخ الاستقالة بقرار من وزير الداخلية.

المادة ١٤

لا يجوز في غير حالات الجرم المشهود، اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق أو القبض على عضو الإدارة العامة للتحقيقات إلا بإذن من وزير الداخلية بناء على طلب مدير عام الإدارة العامة للتحقيقات.

المادة ١٥

لمدير عام التحقيقات أن يوجه لفت نظر كتابيا أو شفويا إلى عضو الإدارة العامة للتحقيقات الذي يخل بواجبات وظيفته، وذلك بعد سماع أقواله.

وللعضو أن يتظلم من لفت النظر الكتابي أمام وزير الداخلية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره بلفت النظر، ويكون قرار الوزير في ذلك نهائيا.

المادة ١٦

يكون تأديب أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات من اختصاص مجلس تأديب بشكل بقرار من وزير الداخلية، يرأسه أحد نواب المدير العام وعضوية مدعي عام وأقدم رئيس تحقيق (أ). وذلك فيما عدا مدير عام الإدارة العامة للتحقيقات ونوابه فيكون تأديبهم طبقا للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٩م المشار إليه.

وينعقد المجلس بمقر الإدارة العامة للتحقيقات.

وتضع اللائحة الداخلية قواعد وإجراءات إقامة الدعوى التأديبية ومباشرتها وعمل المجلس وإصدار قراراته والتظلم منها.

المادة ١٧

يحال عضو الإدارة العامة للتحقيقات إلى مجلس التأديب بقرار من وزير الداخلية بناء على عرض مدير عام التحقيقات. ويجوز لمجلس التأديب أن يجري ما يراه لازما من التحقيقات، وله أن يندب للتحقيق أحد أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات، الذي لا تقل وظيفته عن رئيس تحقيق (أ).

المادة ١٨

تكون جلسات مجلس التأديب سرية، ويصدر المجلس قراره بعد سماع دفاع عضو الإدارة العامة للتحقيقات المطلوب تأديبه، ولهذا العضو حق الحضور بشخصه أمام المجلس وله أن يقدم دفاعه كتابة أو شفهيا أو ينيب في الدفاع عنه أحد أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات. وللمجلس دائما الحق في طلب حضور عضو الإدارة العامة للتحقيقات بشخصه، فإذا لم يحضر أو لم ينب أحدا جاز إصدار القرار في غيبته بعد التحقيق من صحة إعلانه.

المادة ١٩

تنقضي الدعوى التأديبية باستقالة عضو الإدارة العامة للتحقيقات ، ولا تأثير للدعوى التأديبية على الدعوى الجزائية أو المدنية الناشئة عن ذات الواقعة.

المادة ٢٠

لا يجوز أن يجلس ممثل للإدعاء العام بينه صلة قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة مع قاضي في دائرة واحدة.

كما لا يجوز أن يكون بين ممثل الإدعاء العام وأحد الخصوم أو المدافع عنه صلة قرابة أو مصاهرة حتى الدراجة الرابعة.

المادة ٢١

يترتب حتما على حبس عضو الإدارة العامة للتحقيقات احتياطيا أو بناء على أمر أو حكم، وقفه عن مباشرة أعمال وظيفته مدة حبسه.

ويجوز لوزير الداخلية من تلقاء نفسه أو بناء على عرض مدير عام التحقيقات أن يأمر بوقف عضو الإدارة العامة للتحقيقات عن مباشرة أعمال وظيفته أثناء إجراءات تحقيق عن جريمة أتهم فيها.

المادة ٢٢

العقوبات التأديبية التي توقع على أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات هي:

التنبيه - الإنذار - الفصل من الخدمة.

وتصدر عقوبة التنبيه بقرار مسبب من وزير الداخلية، أما عقوبتي الإنذار والفصل فيكون توقيعهما عن طريق مجلس التأديب.

المادة ٢٣

تنشأ إدارة للتفتيش الفني على أعمال أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات وتؤلف من مدعي عام عدد من ورؤساء التحقيق.

ويجري التفتيش فنيا على العضو الذي تقل درجته عن مدع عام، مرة على الأقل كل سنة، ويكون تقدير الكفاءة شاملا رأي المسؤول المباشر لعضو الإدارة، ويكون تقدير الكفاءة بإحدى الدرجات التالية:

كفء - فوق المتوسط - متوسط - أقل من المتوسط.

ويخطر العضو بصورة من تقرير التفتيش إذا كان بتقدير أقل من المتوسط وله حق التظلم منه إلى مدير عام الإدارة العامة للتحقيقات خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره.

ويفصل المدير العام في التظلم ويكون قراره نهائيا.

المادة ٢٤

ينقل أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات الموجودين بالخدمة وقت العمل بهذا القانون إلى الوظائف الجديدة المعادلة لوظائفهم في المادة الثانية من القانون، مع احتفاظهم بأقدميتهم في هذه الوظائف، ويتقاضى كل منهم مرتب الوظيفة المنقول إليها أو المرتب الأساسي الذي يتقاضاه عند العمل بهذا القانون أيهما أكبر.

ويصدر وزير الداخلية بناء على عرض مدير عام الإدارة العامة للتحقيقات اللائحة الخاصة بالنظام الداخلي للإدارة العامة للتحقيقات على أن يتضمن معادلة درجات ضباط الشرطة من حملة إجازة الحقوق أو الحقوق والشريعة ممن يعينون في إحدى الوظائف الواردة بالمادة الثانية بهذا القانون وما يسري في شأنهم من أحكام.

المادة ٢٥

يخضع أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات في كل ما لم يرد به نص في هذا القانون للأحكام الواردة بالمرسوم بقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٩م في شأن الخدمة المدنية وبالمرسوم الصادر في ٤/ ٤/ ١٩٧٩م المشار إليه.

المادة ٢٦

يصدر وزير الداخلية اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.

المادة ٢٧

على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول أكتوبر ٢٠٠١م.

المرسوم بالقانون رقم ٤٠ لسنة ١٩٨٠م
بإصدار قانون تنظيم الخبرة

الفهرس	المواد	الصفحة
الفصل الأول: أحكام عامة	١	٧٢٨
الفصل الثانى: خبراء إدارة الخبراء	٢٤	٧٣٤
الفصل الثالث: خبراء الجدول	٤١	٧٣٧

المرسوم بالقانون رقم ٤٠ لسنة ١٩٨٠م
بإصدار قانون تنظيم الخبرة

بعد الاطلاع على الامر الأميري الصادر في ٤ رمضان سنة ١٣٩٦ هـ الموافق ٢٩ من أغسطس سنة ١٩٧٦ بتنقيح الدستور،

وعلى المواد ١٦٣ و١٦٥ و١٦٦ من الدستور،

وعلى المرسوم الأميري رقم ١٩ لسنة ١٩٥٩ بقانون تنظيم القضاء والقوانين المعدلة له ،

وعلى القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٨٠ بإصدار قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية،

وعلى القانون رقم ٣٩ لسنة ١٩٨٠ بشأن الاثبات في المواد المدنية والتجارية،

وعلى المرسوم بالقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٩ في شأن الخدمة المدنية،

وعلى المرسوم الصادر في ٦ اكتوبر سنة ١٩٧١ بتنظيم ادارة الخبراء،

وبناء على عرض وزير الدولة للشئون القانونية والادارية، ووزير العدل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

أصدرنا القانون الآتي نصه:-

المادة ١

الخبراء المقيدون في جدول الخبراء وقت العمل بهذا القانون يستمرون في أعمالهم، ولا يجوز أن يقيد في الجدول أحد بدلا ممن تخلو محالهم، ومع ذلك يجوز بقرار من وزير العدل فتح باب القيد في الجدول إذا دعت الضرورة.

المادة ٢

يقوم الخبراء الحاليون بالإدارة العامة للخبراء أو بجدول الخبراء عند العمل بهذا القانون بحلف يمين أمام إحدى دوائر محكمة الاستئناف بأن يؤدوا أعمالهم بالصدق والأمانة.

المادة ٣

تلغى المواد (٢٣، ٢٤، ٢٥، ٢٦) من المرسوم الأميري رقم (١٩) لسنة ١٩٥٩ بقانون تنظيم القضاء، كما يلغى القانون الصادر في ٦/ ١٠/ ١٩٧١ بتنظيم الإدارة العامة للخبراء.

المادة ٤

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول نوفمبر ١٩٨٠.

امير الكويت

جابر الاحمد

رئيس مجلس الوزراء

سعد العبدالله الصباح

وزير الدولة للشئون القانونية والادارية

سلمان الدعيج الصباح

وزير العدل

عبدالله ابراهيم المفرج
صدر بقصر السيف في: ٢٠ رجب ١٤٠٠ هـ
الموافق: ٤ يونيو ١٩٨٠م

الفصل الأول
أحكام عامة

المادة ١ [١]

يقوم بأعمال الخبرة أمام المحاكم والنيابة العامة والإدارة العامة للتحقيقات وهيئات التحكيم القضائي خبراء الإدارة العامة للخبراء وخبراء الجدول، وكل من ترى أي من الجهات المذكورة عند الضرورة الاستعانة برأيهم الفني سواء من الموظفين أو من غيرهم.

وإذا رأت أي جهة من الجهات المذكورة في الفقرة السابقة أن تندب خبيراً من خارج الإدارة العامة للخبراء وجدول الخبراء للقيام بأعمال الخبرة، وجب أن تبين أسباب ذلك في الحكم أو القرار.

المادة ٢ [٢]

للمحكمة عند الاقتضاء أن تحكم بندب خبير أو أكثر على أن يكون العدد وتراً، وأن تبين في حكمها مأمورية الخبير، والأمانة التي يجب إيداعها لحساب مصروفاته وأتعابه، والخصم الذي يكلف إيداع هذه الأمانة، والأجل الذي يجب فيه الإيداع بحيث لا يتجاوز أسبوعاً من تاريخ النطق بالحكم والمبلغ الذي يجوز للخبير سحبه لمصروفاته والأجل المضروب لإيداع تقرير الخبير وتاريخ الجلسة التي تؤجل إليها القضية للمرافعة في حالة إيداع الأمانة، وجلسة أخرى أقرب لنظر القضية في حالة عدم إيداعها، وتاريخ الجلسة الواجب حضور طرفي الدعوى فيها أمام الخبير المنتدب في حالة الندب للإدارة العامة للخبراء، وفي حالة دفع الأمانة لا تشطب الدعوى قبل إخبار الخصوم بإيداع الخبير تقريره طبقاً للإجراءات المبينة في المادة ١٤.

وفي اليوم التالي لإيداع الأمانة تدعو إدارة الكتاب الخبير -بكتاب مسجل- ليطلع على الأوراق المودعة ملف الدعوى بغير أن يتسلمها ما لم تأذن له المحكمة أو الخصوم في ذلك، وتسلم له صورة من الحكم.

وإذا كان الندب لخبير من الإدارة العامة للخبراء تقوم إدارة الكتاب في اليوم التالي لإيداع الأمانة بإرسال أوراق الدعوى إلى الإدارة المذكورة مع إخطارها لمباشرة المأمورية.

المادة ٣

يعتبر النطق بالحكم الصادر بندب الخبير بمثابة إعلان للخصوم ولو لم يحضروا جلسة النطق به.

يتعين إخطار الخصم بمنطوق هذا الحكم بكتاب مسجل إذا كان قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات السابقة للنطق به ولم يقدم مذكرة بدفاعه، وكذلك إذا تخلف عن الحضور وعن تقديم مذكرة في جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى

---

١) معدلة بالقانون رقم ٢٥ لسنة ٢٠١٦
٢) معدلة بالقانون رقم ٢٥ لسنة ٢٠١٦

بعد امتناع سيرها سيرا متسلسلا لأي سبب من الأسباب.

المادة ٤

إذا اتفق الخصوم على خبير معين أقرت المحكمة اتفاقهم، وإلا اختارته المحكمة من بين خبراء الجدول المقيدين أمامها مع مراعاة الدور إلا إذا قضت بغير ذلك ظروف خاصة توضحها المحكمة في حكمها، وإذا كان الندب لخبير من الإدارة العامة للخبراء أو لأحد الموظفين وجب على الجهة الإدارية فور إخطارها بإيداع الأمانة تعيين شخص الخبير الذي عهد إليه بالمأمورية.

وإذا كان الخبير غير تابع للإدارة العامة للخبراء وغير مقيد اسمه في الجدول وجب قبل مباشرة مأموريته أن يحلف يمينا أمام المحكمة أو أمام قاضي الأمور الوقتية بأن يؤدي عمله بالصدق والأمانة.

المادة ٥

إذا لم تودع الأمانة من الخصم المكلف بإيداعها أم من غيره من الخصوم كان الخبير غير ملزم بأداء المأمورية، ويجوز للمحكمة أن تحكم على الخصم المكلف بإيداعها بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تجاوز مائة دينار مع منحه أجلا مناسبا لإيداع الأمانة أو أن تقرر بسقوط حق الخصم الذي لم يقم بدفع الأمانة في التمسك بالحكم الصادر بتعيين الخبير إذا وجدت أن الأعذار التي أبداها لذلك غير مقبولة.

المادة ٦

يجوز اعفاء الخصم المعسر مؤقتا من دفع الأمانة إذا تبين من قيمة المنازعة أو ظروفها ما يبرر ذلك ويتعين في هذه الحالة أن يكون الندب لخبير من الإدارة العامة للخبراء ويرجع بهذه الأمانة وأتعاب الخبرة ومصروفاتها على الخصم المحكوم عليه بالمصروفات أو على الخصم المعفى من الرسوم إذا زالت حالة إعساره.

المادة ٧

القضايا المعفاة من الرسوم بقرار من لجنة الإعفاء من الرسوم يندب لأعمال الخبرة فيها خبراء الإدارة العامة للخبراء. ويرجع بأتعاب الخبرة ومصروفاتها على الخصم المحكوم عليه بالمصروفات أو على الخصم المعفى من الرسوم إذا زالت حالة إعساره.

المادة ٨

إذا أراد الخبير إعفاءه من أداء مأموريته ابتداء أو في أثناء أدائها وجب عليه إخطار الجهة التي ندبته ويقدم طلب الإعفاء بالنسبة لخبراء الإدارة العامة للخبراء إلى رئيس الإدارة العامة للخبراء لتقرير ما يراه في طلب الخبير.

وإذا قبل الطلب قامت الجهة التي ندبت الخبير بندب خبير آخر. أو بإعادة المأمورية إلى الإدارة العامة للخبراء لتكليف خبير آخر بأدائها.

المادة ٩

إذا ندب خبير من غير العاملين بالإدارة العامة للخبراء في فرع معين من فروع الخبرة ثم تبين له أن الأمر يحتاج إلى الاستعانة بخبرة من نوع آخر ولم تكن الجهة التي ندبته قد صرحت له بتلك الاستعانة، فعليه أن يطلب ذلك منها، أما إذا كان الندب لخبير من الإدارة العامة للخبراء فيقدم طلب الاستعانة إلى رئيس الإدارة للبت فيه. وإذا كان الخبير المستعان به من غير العاملين في الإدارة، قدم كشفا مبدئيا بأتعابه ومصاريفه قبل مباشرة المأمورية إلى رئيس الإدارة الذي يتولى إحالته مشفوعا

بالرأي الى المحكمة المختصة وتقدر المحكمة أمانة إضافية للخبير المستعان به، ويلزم الخصم المكلف بإيداع الأمانة بأن يودعها خزانة المحكمة وتصرف للخبير المذكور أتعابه ومصاريفه بعد تقديرها نهائيا بمعرفة رئيس الهيئة أو رئيس المحكمة الجزئية التي ندبته على الوجه المبين بالمادتين ١٧ و١٨ من هذا القانون فور إيداعه التقرير المتضمن نتيجة أعماله.

المادة ١٠

يبدأ الخبير عمله في الموعد المحدد في الحكم أو القرار، فإن لم يتسن له ذلك، حدد لبدء عمله تاريخاً لا يجاوز سبعة أيام من تسلمه صورة الحكم أو القرار أو ملف الدعوى ويخطر الخصوم بتاريخ ومكان الحضور أمام الخبير، بواسطة مندوبي الإعلان في الإدارة أو بكتاب مسجل أو بإشارة برقية أو بإشارة هاتفية مكتوبة (فاكس) أو بأي وسيلة إلكترونية منصوص عليها في القانون رقم (٢٠) لسنة ٢٠١٤ في شأن المعاملات الإلكترونية.

وفي حالة ثبوت إعلان الخصم بصحيفة الدعوى في مواجهة النيابة العامة، يجوز للخبير أن يخطره للحضور في مواجهة النيابة العامة.

وفي جميع الأحوال يباشر الخبير أعماله ولو في غيبة الخصوم متى تم إخطارهم على الوجهة الصحيح.

المادة ١١

يسمع الخبير أقوال الخصوم وملاحظاتهم ويسمع - بغير يمين - أقوال من يرى هو سماع أقواله وإذا تخلف الخصم عن تنفيذ قرارات الخبير بغير عذر لجأ الخبير إلى المحكمة لتحكم عليه بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على مائة دينار وذلك بقرار يثبت في محضر الجلسة، له ما للأحكام من قوة تنفيذية، ولا يقبل الطعن بأي طريق، ويكون تنفيذ هذا الحكم بعد إخطار المحكوم عليه بكتاب مسجل من إدارة الكتاب مرفقا به صورة من منطوق الحكم المذكور، وللمحكمة في هذه الحالة أن تقرر بسقوط حق الخصم الذي تخلف عن تنفيذ قرارات الخبير في التمسك بالحكم الصادر بندبه.

المادة ١٢

يحضر الخصوم أمام الخبير بأنفسهم أو بوكيل عنهم، ويجب على الوكيل أن يثبت وكالته عن موكله، ويكفي في إثبات التوكيل أن يقدم ورقة بذلك، فان كانت غير رسمية وجب أن يكون توقيع الموكل مصدقا عليه.

ويجوز أن يعطي التوكيل في الجلسة أمام الخبير بتقرير يدون في محضر أعماله، وحينئذ يقوم التقرير مقام التصديق على توكيل الموكل.

ولا يجوز لأي موظف بوزارة العدل أن يكون وكيلا عن أحد الخصوم أمام الخبير، ولكن يجوز لهم ذلك عمن يمثلونهم قانونا وعن زوجاتهم وأصولهم وفروعهم إلى الدرجة الثانية.

ولا يجوز للخبير أن يحضر وكيلا عن أحد الخصوم في الدعاوى التي باشر فيها عملا من أعمال الخبرة بناء على ندب من المحكمة.

المادة ١٣

يجب أن يحرر الخبير محضرا بالأعمال التي قام بها يشتمل على بيان حضور الخصوم وأقوالهم وملاحظاتهم موقعة منهم ما لم يكن لديهم مانع من ذلك فيذكر في المحضر،

كما يجب أن يشتمل على بيان ما قام به من أعمال بالتفصيل وأقوال الاشخاص الذين سمعهم من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الخصوم وتوقيعاتهم.

كما يحرر الخبير تقريراً موقعاً منه بنتيجة أعماله ورأيه والأوجه التي استند إليها بإيجاز ودقة، فإن تعدد الخبراء أعدوا تقريراً واحداً بنتيجة أعمالهم بالرأي المتفق عليه، وفي حالة عدم الاتفاق على رأي، يُعد التقرير بالرأي الذي حاز على الأغلبية مع الإشارة إلى باقي الآراء.

للمحكمة أن تعين خبيرا لإبداء رأيه شفويا بالجلسة بدون تقديم تقرير، ويثبت رأيه في المحضر.

وفي جميع الأحوال لا يكون رأي الخبير مقيدا للمحكمة ولكنها تستأنس به.

المادة ١٤

يودع الخبير تقريره ومحاضر أعماله إدارة الكتاب، ويودع كذلك جميع الأوراق التي سلمت إليه وكشفا بأيام العمل والمصروفات، وعلى إدارة الكتاب إخطار الخصوم - بكتاب مسجل - بإيداع التقرير، وبتاريخ الجلسة المحددة لنظر الدعوى.

المادة ١٥

إذا لم يودع الخبير تقريره في الميعاد الذي حددته المحكمة، ولم يكن ثمة مبرر لتأخره، جاز الحكم عليه بغرامة لا تقل عن خمسة دنانير ولا تزيد على خمسين دينارا وتمنحه المحكمة أجلا آخر لإنجاز المأمورية وإيداع تقريره، أو تستبدل به غيره مع إلزامه برد ما يكون قد قبضه من الأمانة إلى إدارة الكتاب وذلك كله بغير إخلال بالجزاءات التأديبية والتعويضات إن كان لها وجه. ولا يقبل الطعن في الحكم الصادر بإبدال الخبير وإلزامه برد ما قبضه بأي طريق، ويثبت حكم الغرامة المشار إليه في محضر الجلسة وتكون له ما للأحكام من قوة تنفيذية ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق ولكن للمحكمة أن تقيل الخبير من الغرامة كلها أو بعضها إذا أبدى عذرا مقبولا، وينفذ حكم الغرامة بعد إخطار الخبير بكتاب مسجل من إدارة الكتاب مرفقا به صورة من منطوق الحكم.

ولا يحكم بالغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة إذا كان الخبير المنتدب من الإدارة العامة للخبراء أو أحد الخبراء الموظفين، وذلك مع عدم الإخلال بالجزاءات التأديبية والتعويضات إن كان لها وجه.

وإذا كان التأخير في تقديم التقرير ناشئا عن خطأ الخصم جاز للمحكمة القضاء بسقوط حقه في التمسك بالحكم الصادر بتعيين الخبير.

المادة ١٦

للمحكمة أن تأمر باستدعاء الخبير في جلسة تحددها لمناقشته في تقريره إن رأت حاجة لذلك، ولها أن تعيد إليه المأمورية ليتدارك ما تبينه له من وجوه الخطأ أو النقص في عمله أو بحثه. ولها أن تعهد بذلك إلى خبير آخر أو إلى عدة خبراء آخرين. ولهؤلاء أن يستعينوا بمعلومات الخبير السابق.

المادة ١٧ [١]

تقدر أتعاب الخبير ومصروفاته بأمر يصدر على عريضة من رئيس الدائرة التي انتدبته أو من قاضي المحكمة الجزئية الذي انتدبه، وذلك بمجرد صدور الحكم في الدعوى، أو بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع التقرير إذا لم يصدر الحكم في

١) الفقرة الاولى مستبدلة بموجب القانون رقم ٢٥ لسنة ٢٠١٦

هذه المدة لأسباب لا دخل للخبير فيها، وإذا كان الندب للخبير من النيابة العامة أو الإدارة العامة للتحقيقات أو هيئات التحكيم القضائي فتقدر أتعابه ومصاريفه بمجرد إيداع تقريره الجهة التي انتدبته.

ويستوفي الخبير ما قدر له من الأمانة، ويكون أمر التقدير فيما زاد عليها واجب التنفيذ على من طلب تعيينه من الخصوم، وكذلك على الخصم الذي قضى بإلزامه بالمصروفات.

وتعتبر الأتعاب والمصروفات التي تقدر لخبراء الإدارة العامة للخبراء مستحقة لخزانة وزارة العدل.

المادة ١٨

للخبير ولكل خصم في الدعوى أن يتظلم من أمر تقدير أتعاب الخبراء ومصروفاتهم وفقاً لإجراءات التظلم من مصروفات الدعوى المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (١٢٣) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، ولا يُختصم في التظلم من لم يطلب انتداب الخبير ولم يُحكم عليه بالمصروفات، وذلك إذا كان قد حُكم نهائياً في شأن الإلزام بمصروفات الدعوى.

وفي حالة صدور حكم بتخفيض ما قُدّر للخبير، جاز للخصم أن يحتج بهذا الحكم على خصمه الذي قام بأدائها للخبير على أساس أمر التقدير، دون إخلال بحق هذا الخصم في الرجوع على الخبير.

المادة ١٩

تتولى الإدارة العامة للخبراء - عن طريق من تندبه من موظفيها - المطالبة بالأتعاب والمصروفات، والطعن في الأوامر والأحكام الخاصة بتقديرها، والحضور في الجلسات، ولها أن تنيب عنها في ذلك إدارة الفتوى والتشريع.

وتتولى إدارة الكتاب تنفيذ هذه الأوامر والأحكام.

المادة ٢٠

يصدر وزير العدل قراراً بتحديد الأسس والضوابط الخاصة بتقدير أتعاب ومصروفات الخبراء.

المادة ٢١

يجوز رد الخبير:

أ- إذا كان زوجا لأحد الخصوم أو كان قريبا أو صهرا له إلى الدرجة الرابعة، أو كان له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم أو مع زوجه ما لم تكن هذه الخصومة قد أقيمت من الخصم أو زوجه بعد تعيين الخبير بقصد رده.

ب- إذا كان وكيلا لأحد الخصوم في أعماله الخاصة أو وصيا عليه أو قيما أو مظنونة وراثته له أو كان زوجا لوصي أحد الخصوم أو القيم عليه أو كانت له صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة بهذا الوصي أو القيم أو بأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة المختصمة أو بأحد مديريها، وكان لهذا العضو أو المدير مصلحة شخصية في الدعوى.

ج- إذا كان له أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب أو لمن يكون هو وكيلا عنه أو وليا أو وصيا أو قيما عليه مصلحة في الدعوى القائمة.

د- إذا كان يعمل عند أحد الخصوم أو كان قد اعتاد مؤاكلة أحدهم أو مساكنته أو

كان قد تلقى منه هدية.

ه- إذا كان بينه وبين أحد الخصوم عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته أداء مأموريته بغير ميل.

المادة ٢٢

يحصل طلب الرد بدعوى توجه للخبير بالطريق المعتاد، أمام المحكمة التي ندبته، وذلك في الخمسة عشر يوما التالية لصدور الحكم بندبه، أو التالية للإخطار المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة ٣، وذلك في الحالات التي يشتمل فيها منطوق الحكم على اسم الخبير، أما إذا لم يتضمن ذلك فيبدأ الميعاد من تاريخ علم طالب الرد باسم الخبير.

ولا يسقط الحق في طلب الرد إذا كانت أسبابه قد طرأت بعد ذلك الميعاد أو إذا قدم الخصم الدليل على أنه لم يعلم بها إلا بعد انقضائه.

ولا يقبل من أحد الخصوم طلب رد الخبير المعين بناء على اختيارهم إلا إذا كان سبب الرد قد حدث بعد تعيينه.

ويجب على طالب الرد أن يودع عند تقديم صحيفة دعواه إدارة الكتاب على سبيل الكفالة مبلغ مائة دينار، وتتعدد الكفالة بتعدد الخبراء المطلوب ردهم. ولا تقبل إدارة الكتاب دعوى الرد إذا لم تصحب بما يثبت إيداع الكفالة، ويكفي إيداع كفالة واحدة عن كل خبير في حالة تعدد طالبي الرد إذا قدموا طلبهم في صحيفة واحدة ولو اختلفت أسباب الرد، وتصادر الكفالة بقوة القانون إذا قُضي برفض طلب الرد أو سقوط الحق فيه أو عدم قبوله أو بطلانه.

المادة ٢٣

لا يجوز الطعن في الحكم الصادر في طلب الرد بأي وجه من وجوه الطعن.

الفصل الثالث: خبراء الجدول

المادة ٢٤

تُشكل الإدارة العامة للخبراء من رئيس بدرجة وكيل وزارة مساعد، ونائب للرئيس أو أكثر بدرجة مدير إدارة، ويتم اختيار النائب من بين الخبراء على ألا تقل درجته عن كبير خبراء، وعدد كاف من الخبراء وتتبع وزارة العدل، ويعين الرئيس بمرسوم بناءً على عرض وزير العدل، وترتب الوظائف بها على الوجه الذي يصدر به قرار من مجلس الخدمة المدنية.

المادة ٢٥

تحدد بقرار من وزير العدل الاقسام الفنية بالإدارة العامة للخبراء، والعدد اللازم من الخبراء لكل قسم.

مادة ٢٦ [١]

ملغاة

المادة ٢٧ [٢]

ملغاة

١-٢) المادتان ملغاة وفق المرسوم بقانون رقم ١٤٩ لسنة ٢٠٢٥

المادة ٢٨ [١]

يشترط فيمن يعين في وظائف الخبرة الشروط الآتية وذلك بالإضافة إلى الشروط الواردة في نظام الخدمة المدنية:

أ- أن يكون حائزا على شهادة جامعية أو شهادة عالية من معهد علمي معترف به تتفق مع نوع الخبرة التي يطلب التعيين فيها.

ب- أن يكون مستوفيا لما تتطلبه القوانين لمزاولة المهنة موضوع الخبرة التي يرشح للتعيين فيها.

ج- أن يجتاز الاختبارات والمقابلات التي تجريها الإدارة العامة للخبراء.

وتحدد المؤهلات المشار إليها في البند (أ) بقرار من وزير العدل بعد أخذ رأي ديوان الخدمة المدنية.

المادة ٢٩ [٢]

استثناء من أحكام المادة السابقة، يجوز لوزير العدل أن يندب للعمل بالإدارة العامة للخبراء بعض الكويتيين من ذوي الدراية بأحوال الكويت والأعراف المتبعة بها، وذلك للقيام بأعمال الخبرة التي تسنه إليهم، بعد أخذ رأي رئيس الإدارة العامة للخبراء.

وتحدد بقرار من وزير العدل الشروط والأوضاع الخاصة بندب هؤلاء الخبراء وتأديبهم وإنهاء ندبهم والمكافآت التي تقرر لهم.

ويجوز انتداب خبير الإدارة العامة للخبراء للعمل خارج الإدارة، في أي جهة حكومية أخرى، وذلك بعد أخذ رأي رئيس الإدارة العامة للخبراء، وموافقة وزير العدل.

المادة ٣٠

يمنح خبير الإدارة العامة للخبراء بدل طبيعة عمل يصدر بتحديده قرار من مجلس الخدمة المدنية.

المادة ٣١

يحلف خبراء الإدارة العامة للخبراء قبل مزاولة أعمال وظائفهم يمينا أمام احدى دوائر محكمة الاستئناف بأن يؤدوا أعمالهم بالصدق والأمانة.

المادة ٣٢ [٣]

مع عدم الإخلال بقانون الخدمة المدنية المشار إليه، لا يجوز خبير الإدارة العامة للخبراء الجمع بين وظيفته ومزاولة التجارة أو أي عمل لا يتفق وكرامته واستقلاله في عمله.

ولا يجوز للخبير أن يكون محكماً ولو بغير أجر في أي نزاع يتصل بعمله، أو أن يقدم تقارير استشارية، أو أن يكون حارساً قضائياً أو مديراً لتفليسة، إلا بإذن يصدر من رئيس الإدارة العامة للخبراء.

ويجوز لرئيس الإدارة العامة للخبراء أن يمنع الخبير من مباشرة أي عمل آخر يرى أن القيام به يتعارض مع واجبات وظيفته أو حسن أدائها.

---

١) الفقرة الاخيرة مستبدلة وفق المرسوم بقانون رقم ١٤٩ لسنة ٢٠٢٥
٢) الفقرة الأولى مستبدلة وتم اضافة الفقرة الاخيرة وفق المرسوم بقانون رقم ١٤٩ لسنة ٢٠٢٥
١) المادة مستبدلة وفق المرسوم بقانون رقم ١٤٩ لسنة ٢٠٢٥

المادة ٣٣

لوزير العدل أن يوقع عقوبة الإنذار أو الخصم من المرتب مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما. ويعلن القرار إلى الخبير بكتاب مسجل، وله أن يتظلم منه إلى الوزير خلال عشرة أيام من إعلانه به.

المادة ٣٤

يختص بتأديب رئيس الإدارة العامة للخبراء، مجلس تأديب يشكل على الوجه الآتي:

أ - رئيس محكمة الاستئناف أو من ينوب عنه رئيساً

ب - النائب العام أو من ينوب عنه عضواً

ج - وكيل وزارة العدل أو من ينوب عنه عضواً

ويختص بتأديب باقي خبراء الإدارة، مجلس تأديب يشكل على الوجه الآتي:

أ - رئيس المحكمة الكلية أو من ينوب عنه رئيساً

ب - أحد المحامين العامين عضواً

ج - رئيس الإدارة العامة للخبراء أو من ينوب عنه عضواً.

المادة ٣٥

ترفع الدعوى التأديبية على خبراء الإدارة العامة للخبراء بقرار من وزير العدل. وله أن يأمر بوقف الخبير حتى يفصل في التهمة المسندة إليه، كما يجوز ذلك أيضا لمجلس التأديب.

المادة ٣٦

يجب أن يشتمل قرار الإحالة إلى مجلس التأديب على التهمة الموجهة إلى الخبير والأدلة المؤيدة لها.

ويعلن الخبير بهذا القرار بكتاب مسجل.

مادة ٣٧

يقرر مجلس التأديب عند بدء المحاكمة التأديبية استمرار وقف صرف مرتب الخبير أو صرفه كله أو بعضه خلال فترة المحاكمة.

المادة ٣٨

تكون جلسات المحاكمة التأديبية سرية.

ويحضر الخبير بنفسه أمام المجلس. وله أن ينيب في الدفاع عنه محاميا وله أن يقدم دفاعه كتابة.

وللمجلس أن يأمر بحضور الخبير شخصيا أمامه عند الاقتضاء وإذا لم يحضر امام المجلس جاز الحكم في غيبته بعد التحقق من صحة إعلانه.

ولمجلس التأديب إجراء ما يراه لازما من التحقيقات أو أن يندب لإجرائها أحد أعضائه.

المادة ٣٩

العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على الخبير هي:

أ- اللوم.

ب- الخصم من المرتب مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر.

ج- نقل الخبير إلى إحدى الوظائف الخاضعة لنظام الخدمة المدنية.
د- الفصل من الخدمة.

المادة ٤٠

يكون الحكم الصادر في الدعوى التأديبية نهائيا.
ويجب أن يشتمل على الأسباب التي بني عليها.

الفصل الثالث
خبراء الجدول

المادة ٤١

تكون بالمحكمة الكلية لجنة تسمى (لجنة خبراء الجدول) تشكل من:

أ-رئيس المحكمة الكلية أو من ينوب عنه رئيسا
ب-أحد المحامين العامين عضوا
ج-رئيس الإدارة العامة للخبراء أو من ينوب عنه عضوا

وتختص اللجنة بالفصل في دعاوى تأديب خبراء الجدول، وبالنظر في قبول خبراء جدد عند فتح باب القيد في الجدول، وتحديد الشروط التي تراها لازمة للقيد، وفي استبعاد اسم أي خبير أصبح في حالة لا تمكنه من أداء عمله أو فقد شرطا من شروط قيده في الجدول أو حكم عليه بعقوبة جناية أو صدر ضده حكم قضائي أو تأديبي ماس بالشرف.
وتصدر اللجنة قرارها بالاستبعاد بعد دعوة الخبير للحضور أمامها بكتاب مسجل، ويجب أن يكون هذا القرار مسببا، ويعلن إلى الخبير بكتاب مسجل.

المادة ٤٢

للخبير أن يتظلم من قرار استبعاده بتقرير يودع إدارة كتاب المحكمة الكلية خلال عشرة أيام من إعلانه بالقرار.
وتختص بنظر التظلم اللجنة المشار إليها في المادة السابقة منضما إليها قاضيان تختارهما الجمعية العمومية للمحكمة الكلية. ويدعى الخبير للحضور أمامها بكتاب مسجل لإبداء أقواله.
يكون قرار اللجنة نهائيا ولو صدر في غيبة الخبير ولا يجوز للخبير الذي صدر قرار باستبعاده أن يباشر عملا من أعمال الخبرة حتى يفصل نهائيا في تظلمه.

المادة ٤٣

يحلف الخبير الذي يقبل للقيد في الجدول قبل مزاولة عمله يمينا أمام احدى دوائر محكمة الاستئناف بأن يؤدي عمله بالصدق والأمانة.

المادة ٤٤

يكون لكل خبير مقيد اسمه في الجدول ملف بالمحكمة الكلية وبالإدارة العامة للخبراء تودع به الملاحظات الخاصة بعمله. وتقوم النيابة العامة بإبلاغ رئيس

المحكمة الكلية ورئيس الإدارة العامة للخبراء بكل ما يصدر ضد خبراء الجدول من أحكام في مواد الجنايات والجنح ونتيجة تصرفها فيما يوجه إليهم من اتهامات. ويتم إيداع ذلك كله في الملف المشار إليه في الفقرة السابقة.

المادة ٤٥

على إدارات الكتاب بالمحاكم موافاة الإدارة العامة للخبراء بعد الفصل في الدعوى بصورة من كل تقرير مقدم من أحد خبراء الجدول مع صورة من محاضر الأعمال والأحكام الصادرة فيها، ولرئيس الإدارة العامة للخبراء إبلاغ لجنة خبراء الجدول بما يراه من ملاحظات على عمل الخبير.

المادة ٤٦

يقوم رئيس المحكمة الكلية بإبلاغ خبير الجدول بكتاب مسجل بصورة أية شكوى تقدم ضده وذلك للرد عليها خلال سبعة أيام من تاريخ إبلاغه بها.

ولرئيس المحكمة الكلية - بعد الاطلاع على رد الخبير - أن يحفظ الشكوى أو أن يحققها بنفسه أو بمن يندبه من القضاة وله بعد إتمام التحقيق أن يحفظ الشكوى أو أن يوجه إنذارا إلى الخبير أو أن يعرض أمره على وزير العدل للنظر في إحالته إلى المجلس التأديبي.

وفي جميع الاحوال يودع بملف الخبير صورة من الشكاوى والتحقيقات والقرار الصادر بشأنها.

المادة ٤٧

يجوز إحالة خبير الجدول إلى المحاكمة التأديبية إذا ارتكب ما يمس الذمة والأمانة وحسن السمعة أو أخل بواجب من واجباته أو أخطأ خطأ جسيما في عمله أو امتنع لغير عذر مقبول عن القيام بعمل كلف به.

المادة ٤٨

العقوبات التي يجوز للجنة توقيعها على خبراء الجدول هي:

أ- اللوم.

ب- الوقف عن العمل مدة لا تجاوز سنة.

ج- محو الاسم من الجدول.

المادة ٤٩

تسري على المحاكمة التأديبية لخبراء الجدول احكام المواد: ٣٥، ٣٦، ٣٨ و٤٠ من هذا القانون.

المادة ٥٠

يجوز للخبير الاستعانة بالوقفة الجبرية لمعاينة المنشآت والأماكن التي يلزم معاينتها أو دخولها لتنفيذ المأمورية المنتدب لمباشرتها عند امتناع ذوي الشأن عن تمكينه من أدائها. ويكون ذلك بموجب أمر يصدر من رئيس الهيئة التي تنظر الدعوى أو قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة بناء على طلب مسبب يقدم من رئيس الإدارة العامة للخبراء أو من يقوم مقامه ويصدر الأمر في مدة لا تجاوز ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الطلب.

المادة ٥١

يصدر وزير العدل القرارات المنظمة للتفتيش الفني على أعمال خبراء الإدارة العامة

للخبراء وتقدير كفاءتهم وذلك استثناء من أحكام المادة ١٤ من مرسوم نظام الخدمة المدنية.

المادة ٥٢

لا يجوز لأي وزارة أو جهة حكومية أو هيئة عامة أو مؤسسة عامة أو وحدة من الوحدات الاقتصادية التابعة لها أو أي جمعية تعاونية أو شركة أو منشأة فردية أن تمتنع بغير مبرر قانوني عن إطلاع الخبير على ما يلزم الاطلاع عليه بما يكون لديها من دفاتر أو سجلات أو مستندات أو أوراق تلزم لتنفيذ الحكم الصادر بندب الخبير، وفي حالة مخالفة ذلك يلجأ الخبير إلى المحكمة التي لها أن توقع على المخالف غرامة لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تزيد على مائة دينار، وذلك بقرار مقبولاً. حضر الجلسة يكون له ما للأحكام من قوة تنفيذية، ويكون تنفيذ هذا الحكم بعد إخطار المحكوم عليه بكتاب مسجل من إدارة الكتاب مرفقاً به صورة منطوق الحكم المذكور، ويجوز للمحكمة أن تقيل المحكوم عليه من الغرامة كلها أو بعضها إذا أبدى عذراً مقبولاً.

المادة ٥٣ [١]

لا يجوز في غير حالات الجرم المشهود اتخاذ أي من إجراءات التحقيق أو القبض على خبير الإدارة العامة للخبراء إلا بعد إخطار رئيس الإدارة العامة للخبراء، وتختص النيابة العامة دون غيرها بسلطة التحقيق والتصرف والادعاء في الوقائع المنسوبة للخبير بسبب أو بمناسبة أعمال وظيفته، على أن تقوم بإخطار الرئيس بما تتخذه من إجراءات وتصرفات بحقه.

المادة ٥٤ [٢]

يجوز اللجوء إلى «نظام الخبرة الإلكتروني» الخاص بالإدارة العامة للخبراء وباستخدام التوقيع الإلكتروني المعتمد، ويشمل هذا النظام جميع أعمال وإجراءات الخبرة أمام المحاكم والنيابة العامة والإدارة العامة للتحقيقات وهيئات التحكيم القضائي، وتعتبر البيانات الصادرة من الأنظمة الإلكترونية بمثابة الأصل التي يتطلب فيها القانون مباشرة الإجراء على أصل المستند.
ويصدر وزير العدل قرار بشأن لائحة نظام الخبرة الإلكتروني يبين فيها القواعد والأحكام الخاصة بهذا النظام، وذلك كله مع مراعاة أحكام هذا المرسوم بقانون.

١) المادة مستبدلة وفق المرسوم بقانون رقم ١٤٩ لسنة ٢٠٢٥
٢) المادة مضافة وفق المرسوم بقانون رقم ١٤٩ لسنة ٢٠٢٥

القانون رقم ٤٢ لسنة ١٩٦٤
في شأن تنظيم مهنة المحاماة امام المحاكم

الفهرس	المواد	الصفحة
الباب الأول: الشروط الواجب توافرها للاشتغال بالمحاماة	١	٧٤١
الباب الثانى: حقوق المحامين وواجباتهم	١٢	٧٤٤

القانون رقم ٤٢ لسنة ١٩٦٤
في شأن تنظيم مهنة المحاماة امام المحاكم

نحن جابر الاحمد الجابر - نائب امير الكويت
بعد الاطلاع على المواد ٦١ و ٦٥ و ١٦٦ من الدستور
وعلى قانون المحاماة رقم ٢١ لسنة ١٩٦٠
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم الأميري رقم ٦ لسنة ١٩٦٠ المعدل بالقانون رقم ٢ لسنة ١٩٦٣
وعلى قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالمرسوم الأميري رقم ١٧ لسنة ١٩٦٠ والمعدل بالقانون رقم ٣٠ لسنة ١٩٦١
وافق مجلس الامة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه واصدرناه :

مادة أولى

يستعاض عن الاحكام الواردة في قانون المحاماة رقم ٢١ لسنة ١٩٦٠ بالنصوص المرافقة لهذا القانون.

مادة ثانية

على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

نائب امير الكويت
جابر الاحمد الجابر
صدر في ٢٩ ربيع اول ١٣٨٤ هـ
الموافق ٨ اغسطس ١٩٦٤ م

المادة ١

يشترط فيمن يشتغل بالمحاماة أن يكون اسمه مقيدا بجدول المحامين المشتغلين المشار إليه في المادة ٦ على الوجه المبين في هذا القانون.

المادة ٢

يشترط فيمن يقيد أسمه بجدول المحامين :
أولا: أن يكون كويتيا. ثانيا: أن يكون كامل الاهلية، محمود السيرة، حسن السمعة غير محكوم عليه قضائيا أو تأديبيا لأسباب ماسة بالذمة أو بالشرف. ثالثا: أن يكون حاصلا على اجازة الحقوق من جامعة الكويت أو من إحدى الجامعات المعترف بها أو اجازة القضاء الشرعي من إحدى كليات الشريعة الاسلامية بإحدى دول الجامعة العربية. ويعفى من هذا الشرط المحامون الكويتيون الذين قيدوا بالجدول طبقا لقانون المحاماة رقم ٢١ لسنة ١٩٦٠م.

المادة ٣

يشترط فيمن يقيد اسمه بجدول المحامين :
أولا: أن يكون من رعايا إحدى الدول العربية. ثانيا: أن يكون كامل الاهلية، محمود

السيرة، حسن السمعة غير محكوم عليه قضائيا أو تأديبيا لأسباب ماسة بالذمة أو بالشرف. ثالثا: أن يكون حاصلا على اجازة الحقوق من إحدى كليات الحقوق بدول الجامعة العربية. رابعا: أن يكون قد اشتغل بالمحاماة أو بعمل قضائي مدة لا تقل عن عشر سنوات. خامسا: أن يقيم بالكويت إقامة دائمة متصلة طوال مدة قيد اسمه بالجدول.

المادة ٤ [١]

((ملغاة))

المادة ٥ [٢]

((ملغاة))

المادة ٥ مكرر [٣]

((ملغاة))

المادة ٦ [٤]

يكون للمحامين المشتغلين جدول عام يقيد فيه اسمائهم ومحال إقامتهم ومقار مزاولتهم المهنة وذلك وفق تاريخ القيد ويلحق به الجداول الأتية: -

أ- جدول للمحامين تحت التمرين.

ب- جدول للمحامين المقبولين أمام المحكمة الكلية.

ج- جدول للمحامين المقبولين أمام محكمة الاستئناف.

د- جدول للمحامين المقبولين أمام المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز.

كما ينشأ جدول خاص للمحامين غير المشتغلين وتحفظ الجداول السابقة بمقر جمعية المحامين وتوضع نسخة منها بمقر كل محكمة ولدى النائب العام وإدارة التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل.

ويشترط فيمن يقيد أسمه في الجدول رقم (ب) أن يكون قد أمضى فترة التمرين ولا يجوز القيد في الجدول رقم (ج) إلا بعد ثلاث سنوات على القيد بالجدول رقم (ب) كما لا يجوز القيد بالجدول رقم (د) إلا بعد مرور ثلاث سنوات على القيد بالجدول السابق عليه.

المادة ٦ مكررا [٥]

مع عدم الاخلال بحكم المادة السادسة من هذا القانون يجب علي المحامي تحت التمرين بعد قيده في الجدول رقم (أ) ان يلتحق بمكتب احد المحامين المشتغلين وعليه ان يخطر لجنة القبول بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول باسم المحامي الذي التحق بمكتبه وعنوانه وان يرفق بالإخطار موافقة المحامي وان يتم هذا الاجراء خلال مده اقصاها سته اشهر من تاريخ قيده والا اعتبر القيد كان لم يكن واذا تعذر عليه الالتحاق بأحد مكاتب المحامين حددت له لجنه القبول بقرار منها المكتب الذي يلتحق به ولا يجوز لصاحب هذا المكتب ان يمتنع عن ذلك بغير عذر مقبول وفي جميع الاحوال يجوز للمحامي تحت التمرين ان يغير المكتب الذي التحق به بشرط اخطار لجنه القبول بذلك

ولا يجوز للمحامي تحت التمرين ان يفتح مكتبا باسمه ولا ان يباشر اعمال المحاماة

---

١) ملغاة بموجب القانون رقم ٣٠ لسنة ١٩٦٨
٢) ملغاة بموجب القانون رقم ٦٢ لسنة ١٩٩٦
٣) ملغاة بموجب القانون رقم ٦٢ لسنة ١٩٩٦
٤) معدلة بموجب القانون رقم ٦٢ لسنة ١٩٩٦
٥) مضافة بموجب القانون رقم ٦٢ لسنة ١٩٩٦

لحسابه الخاص ولا التوقيع على صحف الدعاوي او الاوراق التي يتطلب القانون توقيعها من محام كما يحظر عليه ان يستعمل صفته دون ان يقرنها بانه تحت التمرين.

المادة ٦ مكررا (أ) [١]

فترة التمرين سنتان متصلتان من المباشرة الفعلية للمحاماة يمنح بعدها المحامي المقيد بالجدول رقم (أ) المشار اليه في المادة السابقة شهادة من المحامي الذي تمرن لديه يثبت فيها تاريخ التحاقه بمكتبه والمدة التي قضاها بصفه متصلة في التمرين وبيان الاعمال التي قام بها خلال تلك الفترة ويجب ان يرفق بهذه الشهادة بيانا رسميا معتمدا بأرقام القضايا التي باشرها وتحسب ضمن فترة التمرين مده الاشتغال بأحد الاعمال الاتية:

١- الاعمال الفنية في وظائف القضاء او النيابة العامة او ادارة الفتوي والتشريع او الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية او الادارة القانونية ببلدية الكويت

٢- تدريس القانون بجامعة الكويت او اي جامعة اخري معترف بها.

٣- اي عمل اخر يصدر به قرار من وزير العدل بعد اخذ راي لجنه قبول المحامين باعتباره نظيرا لمهنة المحاماة.

وإذا قلت مده التمرين المحسوبة على النحو السابق عن سنتين لزم استكمالها ويكون القيد في الجداول((ب، ج، د) المنصوص عليها في المادة ٦ بالنسبة للفئات المشار اليها في البنود (١، ٢، ٣) السابقة بحسب المدة التي قضاها كل منهم في مزاوله الاعمال النظيرة وفقا للأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة ٧ [٢]

يقدم طلب القيد بالجدول العام إلى لجنة قبول المحامين التي تشكل برئاسة رئيس جمعية المحامين أو من ينوب عنه في حالة غيابه وعضوية أثنين من اعضاء مجلس إدارتها وأثنين من أعضاء الجمعية المقيدين بالجدول رقم (ب) على الأقل يختارهم مجلس أدارة الجمعية.

وتختص هذه اللجنة بشئون القيد وبمراجعة الجداول سنويا والتثبت من مطابقة البيانات الواردة بها لقراراتها وبحث حالات المقيدين بهذه الجداول الذين تقتضي حالاتهم نقل اسمائهم إلى جدول غير مشتغلين وإصدار القرارات اللازمة في هذا الخصوص.

ويجب لقبول طلب القيد أن يكون مرفقا به كافة المستندات الدالة على توافر الشروط التي يتطلبها هذه القانون وما يدل على سداده لرسوم القيد المشار إليها في المادة (١٤) ترد إليه في حالة رفض القيد نهائيا.

المادة ٨ [٣]

((ملغاة))

المادة ٩

تنعقد لجنة قبول المحامين بدعوة من رئيسها في المواعيد التي يحددها وتحرر محاضر بأعمالها، يوقع عليها من رئيسها. ولا يكون انعقادها صحيحا إلا بحضور أغلبية اعضاءها على أن يكون رئيس اللجنة أو من ينوب عنه من بينهم.

---

١) اضيفت بموجب القانون رقم ٦٢ لسنة ١٩٩٦
٢) معدلة بموجب القانون رقم ٦٢ لسنة ١٩٩٦
٣) ملغاة بموجب القانون رقم ٦٢ لسنة ١٩٩٦

وتصدر اللجنة قرارها بعد التحقق من توافر شروط القيد وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب وإذا كان قرارها برفض القيد تعين أن يكون مسببا ويخطر به طالب القيد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره بموجب خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.

ولمن رفض قيده أن يتظلم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره بذلك ويقدم التظلم إلى اللجنة التي يجب أن تفصل في خلال خمسة عشر يوما على الأكثر

ولطالب القيد إذا رفضت اللجنة تظلمه أو في حالة انقضاء ميعاد التظلم أن يطعن في القرار الصادر برفض التظلم أو رفض القيد خلال ستين يوما من تاريخ إخطاره برفض التظلم أو انتهاء ميعاده على حسب الأحوال أمام الدائرة المدنية بمحكمة الاستئناف. وتفصل المحكمة في الطعن بعد سماع اقوال الطاعن ويكون قرارها في الطعن نهائيا غير قابل للطعن فيه.

المادة ١٠

على المحامي الذي توظف أو كف عن مزاولة المهنة أو التحق بعمل لا يتفق مع هذه المهنة أن يطلب إلى لجنة قبول المحامين نقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين، وله أن يطلب إلى اللجنة المذكورة إعادة قيد اسمه بجدول المحامين المشتغلين، وتسري في هذه الحالة أحكام المواد ٢، ٤، ٥ من هذا القانون.

مادة ١١

يؤدي المحامي الذي قيد اسمه بالجدول أمام إحدى دوائر محكمة الاستئناف العليا قبل مزاولة العمل اليمين الاتية: ((أقسم بالله العظيم أن أؤدي أعمالي بالأمانة والشرف وأن أحافظ على سر المهنة وأن أحترم قوانينها وتقاليدها)).

المادة ١١ مكرر [1]

لا يجوز التحقيق مع محام في جريمة متصلة بعمله الا بمعرفه النيابة العامة وعليها اخطار رئيس جمعية المحامين او من ينوب عنه بما اتخذته من اجراءات بشأن المحامي ومواعيد التحقيق ولرئيس الجمعية او من ينيبه حضور التحقيق وللجمعية طلب صور التحقيق بغير رسوم.

المادة ١٢

لا يجوز الجمع بين المحاماة وبين ما يأتي:

١- رئاسة مجلس الأمة.

٢ - رئاسة المجلس البلدي

٣- التوظف في إحدى الجهات الحكومية أو الجمعيات او الهيئات أو البنوك أو الشركات أو لدى الأفراد.

ويحظر على أعضاء مجلس الأمة والمجلس البلدي من المحامين قبول الوكالة بالخصومة أو تولي المرافعة ضد الحكومة أو الهيئات والإدارات والمؤسسات العامة أو الشركات التي تملك الدولة كل رأس مالها أو تساهم فيه بنصيب لا يقل عن ٢٥٪ منه بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

ولا يجوز لموظف الحكومة الذي ترك الخدمة واشتغل بالمحاماة أن يترافع ضد الجهة التي كان يعمل بها وذلك في خلال السنوات الثلاث التالية لترك الخدمة.

ويستثنى من حكم البند (٤) المحامون المشتغلون الذين يعملون في مكاتب المحامين

١) اضيفت بموجب القانون رقم ٦٢ لسنة ١٩٩٦

المشتغلين والكويتيين من أعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق جامعة الكويت الذين لا تقل درجتهم عن استاذ مساعد بشرط الحصول على إذن خاص من السلطة المختصة بالجامعة وقيد اسمائهم في جدول المحامين المشتغلين طبقا لأحكام هذا القانون.

المادة ١٣

لا يجوز لموظف الحكومة الذي ترك الخدمة واشتغل بالمحاماة أن يترافع ضد المصلحة التي كان بها وذلك خلال السنوات الثلاث التالية لترك الخدمة.

المادة ١٤

علي طالب القيد ان يؤدي عند طلب قيد اسمه في الجدول العام او بأحد الجداول الملحقة به رسم القيد المقرر للجدول الذي يطلب قيد اسمه فيه مع رسوم القيد بالجداول السابقة اذ لم يكن قد اداها وتكون رسوم القيد في الجداول المشار اليها في المادة ٦ من هذا القانون كالاتي:

٥٠ د.ك للقيد في الجدول العام

٥٠ د.ك للقيد في الجدول رقم (أ)

٧٥ د.ك للقيد في الجدول رقم (ب)

١٠٠ د.ك للقيد في الجدول رقم (ج)

١٥٠ د.ك للقيد في الجدول رقم (د)

كما يجب علي المحامي ان يؤدي كذلك اشتراكاً سنويا يدفع خلال شهر اكتوبر من كل عام وذلك وفق الفئات الأتية:

١٥ د.ك بالنسبة للمحامي تحت التمرين

٣٠ د.ك بالنسبة للمحامي المقبول امام المحكمة الكلية

٥٠ د.ك بالنسبة للمحامي المقبول امام محكمة الاستئناف

٧٥ د.ك بالنسبة للمحامي المقبول امام المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز

وتؤول حصيلة رسوم القيد والاشتراكات السنوية الي الجمعية

ويكون سداد رسوم القيد والاشتراكات السنوية لأمين صندوق الجمعية

واذ لم يتم سداد الاشتراك خلال المهلة المقررة جاز للجنة القبول استبعاد الاسم من جدول المحامين المشتغلين وفي حاله السداد يعاد قيد الاسم بغير اجراءات.

المادة ١٥

تكون المرافعة أمام المحاكم باللغة العربية وتكتب المذكرات بهذه اللغة أيضا.

المادة ١٦

يكون حضور المحامين أمام المحاكم بالرداء الخاص بهم.

المادة ١٧

للمحامين دون غيرهم حق الحضور عن الخصوم أمام المحاكم إنما يجوز للمتقاضين أن ينيبوا عنهم في المرافعة أمامها أزواجهم أو أصهارهم أو أشخاصا من ذوي قرباهم لغاية الدرجة الرابعة. ويجوز للمحامين المقررين في البلاد العربية المرافعة أمام المحاكم في قضية معينة بإذن خاص من وزير العدل بالاشتراك مع محام مقيد

بالجدول وبشرط المعاملة بالمثل.

المادة ١٨

فيما عدا الدعاوي التي لا تزيد قيمتها على خمسة الاف دينار تبطل صحيفة الدعوي او الطعن او الالتماس إذا لم توقع من محام مقبول امام المحكمة التي ترفع اليها ولا يسري ذلك على ما ترفعه الحكومة منها.

المادة ١٩

يقبل للمرافعة أمام المحاكم عن البنوك أو الشركات أو المؤسسات التي لا يقل راس مال كل منها عن مائة ألف دينار - بعد موافقة لجنة القبول - محامو اقلام قضايا هذه الجهات الحاصلون على إجازة الحقوق ويكون ذلك بتوكيل من الممثل القانوني لهذه الجهات مصدقا على توقيعه وصفته رسميا على ان لا يمثلوا أكثر من جهة واحدة.

المادة ٢٠

يجب على المحامي أو على أي وكيل آخر أن يقدم توكيله مصدقا عليه الى المحكمة في أول جلسة يحضر فيها عن موكله وإذا حضر الموكل مع المحامي اثبت كاتب الجلسة ذلك في محضر الجلسة بعد أداء رسم التوكيل وقام هذا مقام التصديق على الامضاء.

المادة ٢١

المحامي الذي صدر له توكيل عام رسمي أو مصدق عليه قانونا ويتضمن نيابة عن أحد الخصوم أمام محكمة أو أكثر يعفى من تقديم أصل التوكيل اكتفاء بصورة رسمية منه يودعها قلم كتاب المحكمة الكلية، وتعد المحكمة المذكورة سجلا تقيد فيه التوكيلات العامة التي تقدم لها من هذا القبيل ويحرر من واقعة كشوف ترسل إلى باقي المحاكم.

المادة ٢٢

المحامي مسئول قبل موكله عن أداء ما عهد به إليه طبقا لأحكام القانون وشروط التوكيل.

المادة ٢٣

على كل محام أن يتخذ له مكتبا لمباشرة القضايا الموكل فيها وعليه أن يخطر لجنة القبول بعنوان المكتب وبأي تغيير يطرأ عليه ويجب ان يتم الاخطار بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول خلال ١٥ يوما من تاريخ حدوث التغيير.

ويحظر مزاوله المهنة في البلاد في أكثر من مكتب واحد.

المادة ٢٤

للمحامي الموكل أن ينيب عنه في الخصومة أو في المرافعة أو في غير ذلك من اجراءات التقاضي محاميا آخر تحت مسئوليته دون توكيل خاص ما لم يكن في التوكيل نص يمنع ذلك.

كما يجوز للعاملين لدي مكاتب المحامين الحضور نيابة عنهم بموجب توكيل خاص امام دوائر الخبرة ومكاتب العمل والأدلة الجنائية.

المادة ٢٥

مع مراعاة نص المادة ١٠٨ من قانون المرافعات لا يجوز تكليف المحامي أداء الشهادة في نزاع وكل أو استشير فيه.

المادة ٢٦

يجب على جمعية المحامين بناء على طلب لجنة المعونة القضائية أو المحكمة أن تنتدب أمام المحاكم المدنية أو الجزائية أو التجارية محاميا للدفاع عن الفقير مجانا ويجوز للمحامي أن يطلب من المحكمة التي حضر أمامها تقدير أتعابه ضد الخصم المحكوم عليه بالمصروفات وينفذ عليه بها ولا يسوغ للمحامي المذكور أن يتنحى عنه الاسباب تقبلها اللجنة المذكورة أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى.

المادة ٢٧

إذا ندبت محكمة الجنايات محاميا للدفاع عن المتهم بجناية عملا بالمادة ١٢٠ من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية وجب عليه الحضور مع المتهم في جميع جلسات المحاكمة والدفاع عنه وإذا تخلف بدون عذر عن أداء هذا الواجب جاز لمحكمة الجنايات الحكم عليه بغرامة لا تزيد عن مائة دينار شريطة أن يكون المحامي المنتدب فيها قد أعطى نسخة طبق الاصل من ملف القضية المنتدب فيها دون مقابل قبل الجلسة المحددة لنظرها بوقت كاف. وتقدر محكمة الجنايات عند الفصل في الجناية المنتدب فيها محام أتعاب هذا المحامي ضمن الحكم الذي تصدره ولا يجوز الطعن في أمر التقدير المذكور، وتصرف الاتعاب المقدرة للمحامي المنتدب من خزانة وزارة العدل بموجب شهادة تعطى له من المحكمة التي قدرتها.

المادة ٢٨

في حالة وفاة المحامي أو شطب اسمه أو وقفه أو الحجز عليه أو استحالة قيامه بوكالته تندب المحكمة بناء على طلب موكله محاميا يحل محله مؤقتا حتى يقوم باختيار وكيل آخر.

المادة ٢٩

للمحامي دائما أن يتنحى عن وكالته أو عن ندبه أمام المحاكم المدنية والتجارية وفي هذه الحالة يجب أن يخطر موكله أو من يندب عنه بكتاب موصى عليه (مسجل) بتنحيه وأن يستمر في مباشرة اجراءات الدعوى شهرا على الاكثر متى كان لازما للدفاع عن مصالح الموكل أو من ندب عنه وعلى المحامي إذا أراد التنحي عن الدعوى أن يرد لموكله عند طلبه سند التوكيل والمستندات والأوراق الأصلية ومقدم الأتعاب.

المادة ٣٠

على المحامي عند انقضاء التوكيل أن يرد لموكله عند طلبه سند التوكيل والمستندات والأوراق الأصلية ومع ذلك يجوز له إذا لم يكن قد حصل على اتعابه ان يستخرج على نفقة موكله صورا من جميع المحررات التي تصلح سندا في المطالبة بهذه الأتعاب وأن يبقى لديه المستندات والأوراق الأصلية حتى يؤدي له الموكل مصروفات استخراج الصور ولا يلزم المحامي أن يسلم موكله مسودات الأوراق التي حررها في الدعوى ولا الكتب الواردة إليه منه ولا المستندات المتعلقة بما أداه عنه ولم يؤد إليه، ومع ذلك يجب على المحامي أن يعطي موكله صورا من هذه الأوراق بناء على طلب الموكل وعلى نفقته.

المادة ٣١

يسقط حق الموكل في مطالبة محاميه بالأوراق والمستندات المودعة لديه بعد مضي ثلاثة سنوات ميلادية من تاريخ انتهاء مهمته إلا إذا طلبها الموكل قبل مضي هذه

المدة بكتاب موصى عليه (مسجل) مصحوب بعلم الوصول فتبدا مده السقوط من تاريخ هذا الكتاب.

المادة ٣٢ [١]

يتقاضى المحامي أتعابا وفقا للعقد المحرر بينه وبين موكله وإذا تفرعت عن الدعوي موضوع الاتفاق اعمال اخري كان للمحامي ان يطالب بأتعابه عنها وفي حاله عدم وجود اتفاق مكتوب على الاتعاب او بطلان الاتفاق يعرض امر تقديرها على الدائرة المدنية بمحكمة الاستئناف للفصل فيه بعد الاستئناس برأي جمعيه المحامين بقرار نهائي غير قابل للطعن فيه وليس للمحامي ان يبتاع كل او بعض الحقوق المتنازع عليها التي يتولى الدفاع في شانها كما لا يجوز ان تكون اتعابه حصة عينية من هذه الحقوق.

ولأتعاب المحامي حق امتياز من الدرجة الاولي على الاموال والحقوق التي قام بتحصيلها لموكله وضمانات الافراج وحق امتياز من الدرجة الثانية على اموال موكله في الحالات الأخرى.

وفي جميع الاحوال لا تنتهي العلاقة بين الموكل ومحاميه ولا تستحق الاتعاب كاملة الا من تاريخ صدور حكم نهائي في الموضوع او اتمام الامر المكلف به او انتهائه صلحا، ما لم ينص الاتفاق على غير ذلك.

مادة ٣٣

إذا لم يكن هناك اتفاق مكتوب على الاتعاب أو كان الاتفاق المكتوب باطلا، قدرت المحكمة التي نظرت القضية عند الخلاف وبناء على طلب المحامي أو الموكل أتعاب المحامي بما يناسب الجهد الذي بذله والنفع الذي عاد على الموكل. وللمحامي وللموكل حق التظلم في أمر التقدير في خلال الخمسة عشر يوما التالية لإعلانه بالأمر وذلك بتكليف خصمه بالحضور أمام المحكمة التي أصدرت الأمر وينظر التظلم على وجه الاستعجال وبغرفة المشورة (غرفة المداولة) ويكون الحكم الصادر في التظلم نهائيا غير قابل للطعن أما إذا كانت الأتعاب المختلف عليها عن عمل آخر وليس عن قضية نظرتها المحكمة فللمحامي وللموكل أن يرفع دعوى عادية لتقديرها تتبع فيها قواعد قانون المرافعات العادية ويحكم فيها على وجه الاستعجال.

المادة ٣٤

يسقط حق المحامي في مطالبة موكله بالأتعاب عند عدم وجود سند بها بمضي خمس سنوات ميلادية من تاريخ انتهاء العمل الذي قام به المحامي.

المادة ٣٥

مع عدم الاخلال باي عقوبة ينص عليها قانون الجزاء او اي قانون اخر ودون اخلال بالمسئولية المدنية يعاقب على الاخلال بأحكام هذا القانون او بواجبات المهنة او الحط من قدرها والنيل من شرفها باي تصرف مشين بإحداي العقوبات التأديبية الأتية :

١- الانذار

٢- اللوم

٣- الوقف لمده لا تزيد على ثلاث سنوات

١) قضي بعدم دستورية الفقرة الاولى من المادة فيما تضمنته من النص على انه (... وفي حالة عدم وجود اتفاق مكتوب على الاتعاب او بطلان الاتفاق يعرض امر تقديرها على الدائرة المدنية بمحكمة الاستئناف للفصل فيه بعد الاستئناس برأي جمعيه المحامين بقرار نهائي غير قابل للطعن فيه) في الحكم الصادر في الطعن رقم ٢١ لسنة ٢٠١٥ دستوري

٤- محو الاسم من الجدول

ويعد من قبيل الاخلال بأصول وشرف المهنة افشاء اسرار الموكل والتواطؤ مع الخصم وعدم تسديد الرسوم التي دفعها الموكل وعدم تسليم الحقوق التي تم قبضها نيابة عن الموكل وعدم المحافظة على اصول المستندات والامتناع عن رد الاوراق والمستندات دون مصوغ قانوني والاهمال الجسيم في اداء الواجب الذي يترتب عليه ضياع الحقوق او سقوط مواعيد الطعن والتوقيع على صحف الدعاوي دون ان يكون للموقع الحق في ذلك.

ويترتب على عقوبة الوقف نقل اسم المحامي إلي جدول غير المشتغلين وغلق المكتب طوال مدة العقوبة وعدم دخولها في حساب مده التمرين او المدد اللازمة للقيد بالجداول ويعتبر الاشتغال بالمهنة في خلال مده العقوبة مخالفه تأديبية يعاقب عليها بمحو الاسم من الجدول بصفه نهائية.

المادة ٣٦

ترفع النيابة العامة الدعوى التأديبية من تلقاء نفسها أو بناء على طلب وزير العدل او رئيس المحكمة الدستورية او رئيس محكمة التمييز او رئيس محكمة الاستئناف او رئيس المحكمة الكلية او جمعية المحامين.

المادة ٣٧

يكون تأديب المحامين من اختصاص مجلس يشكل من رئيس المحكمة الكلية أو وكيلها رئيسا ومن اثنين من قضاتها تعينهما جمعيتها العمومية كل سنة ومن محاميين يختارهما مجلس إدارة المحامين لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد.

المادة ٣٨

يعلن المحامي بالحضور أمام مجلس التأديب بكتاب موصى عليه (مسجل) بعلم الوصول قبل الجلسة المحددة بخمسة عشر يوما، ويجوز للمحامي أن يحضر بنفسه أو يوكل محاميا عنه وللهيئة التأديبية أن تأمر بحضوره شخصيا أمامها.

المادة ٣٩

يجوز لمجلس التأديب وللنيابة العامة وللمحامي أن يكلفوا بالحضور الشهود الذين يرون فائدة من سماع شهاداتهم فإذا تخلف أحد من الشهود عن الحضور أو حضر وامتنع عن أداء الشهادة جاز للمجلس معاقبته بالعقوبات المقررة في المادة ١٤٠ من قانون الجزاء ويعاقب على شهادة الزور أمام مجلس التأديب بالعقوبات المقررة في المادة ١٢٦ من القانون المذكور لشهادة الزور.

المادة ٤٠

تكون جلسات التأديب سرية ويصدر الحكم بعد سماع أقوال الاتهام ودفاع المحامي.

المادة ٤١

يجب أن يكون قرار مجلس التأديب مسببا وأن تتلى أسبابه كاملة عند النطق في جلسة سرية ويكون للقرارات الصادرة بمحو الاسم أو الوقف أثرها لدى جميع المحاكم وتبلغ القرارات التأديبية إلى المحاكم وجمعية المحامين ويتخذ كل منها سجلا تقيد فيه هذه الاحكام وإذا كان القرار صادرا بمحو الاسم من الجدول أو الوقف فينشر منطوقة دون الاسباب في الجريدة الرسمية.

المادة ٤٢

تعلن القرارات التأديبية في جميع الأحوال على يد محضر ويقوم مقام الإعلان تسليم صورة القرار إلى المحامي صاحب الشأن بإيصال.

المادة ٤٣

يجوز للمحامي أن يعارض في الأحوال التي تصدر في غيبته خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانه أو استلامه صورة منها. وتكون المعارضة بتقرير من المحامي المعارض أو الوكيل عنه بقلم كتاب المحكمة الكلية.

المادة ٤٤

للنيابة العامة والمحامي المحكوم عليه استئناف القرارات الصادرة من مجلس التأديب المنصوص عليه في المادة ٣٧ من هذا القانون إلى محكمة الاستئناف العليا وذلك خلال خمسة عشر يوما تبدأ بالنسبة إلى النيابة العامة من تاريخ صدور القرار وبالنسبة إلى المحامي من تاريخ إعلانه بالقرار أو تسلمه صورته. ويفصل في هذا الاستئناف مجلس يؤلف من رئيس محكمة الاستئناف العليا أو وكيلها ومن اثنين من مستشاريها تعينهما جمعيتها العمومية كل سنة. والقرار الذي يصدر يكون نهائيا.

المادة ٤٥

للمحامي الذي صدر قرار تأديبي بمحو اسمه من جدول المحامين أن يطلب من لجنة قبول المحامين بعد مضي ثلاث سنوات ميلادية على الأقل من تاريخ صدور هذا القرار إعادة قيد اسمه في الجدول واللجنة أن تجيبه إلى طلبه إذا رأت أن المدة التي مضت من تاريخ صدور القرار كافية لإصلاح شأنه وإزالة أثر ما وقع منه، أما إذا رفضت برفض طلبه، فلا يجوز تجديده إلا بعد مضي سنة على رفض طلبه ولا يجوز تجديد الطلب بعد ذلك. والقرار الذي يصدر برفض الطلب لا يجوز الطعن فيه.

المادة ٤٦

دون اخلال باي عقوبة اشد ينص عليها قانون الجزاء او اي قانون اخر يعاقب كل من اشتغل بالمحاماة دون ان يكون مأذونا له بذلك بالعقوبة المقررة لجريمه النصب المنصوص عليها في قانون الجزاء مع الحكم بغلق المحل ومصادرة ما فيه من موجودات دون اخلال بحقوق الغير حسب النية.

القانون رقم ٧٠ لسنة ٢٠٢٠
بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها
وحقوق المرضى والمنشآت الصحية

الفهرس	المواد	الصفحة
الفصل الاول : التعريفات	١	٧٥٣
الفصل الثاني : مزاولة المهنة	٢	٧٥٤
الفصل الثالث : آداب المهنة وأخلاقيتها	٩	٧٥٦
الموافقة المستنيرة	١٠	٧٥٧
الالتزام بعدم افشاء اسرار المريض	١٣	٧٥٩
المحظورات على مزاولة المهنة	١٤	٧٦٠
ضوابط مزاولة المهنة	٢١	٧٦٢
الفصل الرابع : حقوق المريض	٢٦	٧٦٣
الفصل الخامس:المسئولية الطبية	٣٤	٧٦٥
جهاز المسئولية الطبية	٣٦	٧٦٦
الفصل السادس:المنشآت الصحية	٥٥	٧٧٠
الفصل السابع :العقوبات	٦٩	٧٧٥
الفصل الثامن: أحكام عامة	٧٧	٧٧٧

القانون رقم ٧٠ لسنة ٢٠٢٠
بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها
وحقوق المرضى والمنشآت الصحية

بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانـون الجـزاء الصـادر بالقانـون رقـم (١٦) لسـنة ١٩٦٠ والقـوانين المعدلـة لـه،
وعلى المرسـوم الأميري رقـم (٣٣) لسـنة (١٩٦٠) بقانـون إجـراءات الرقابة الصحية على الأشـخاص القـادمين إلى الكويـت مـن جهـات موبوءة ببعـض الأمـراض المعدية
وعلى القانون رقم (٤٩) لسنة ١٩٦٠ في شأن المؤسسات العلاجية
وعلى القانـون رقـم (٨) لسـنة ١٩٦٩ بالاحتياطـات الصحيـة للوقايـة مـن الأمراض السـارية والقـوانين المعدلة لها
وعلى القانون رقم (٣٦) لسنة ١٩٦٩ في شأن تنظيم قيد المواليد والوفيات،
على مرسـوم القانـون رقـم (١٣١) لسـنة ١٩٧٧ بشـأن تنظيـم اسـتخدام الأشـعة المؤينـة والوقايـة مـن مخاطرهـا - وعلى المرسـوم الصـادر في ٧ ينايـر ١٩٧٩م في شـأن وزارة الصحـة العامـة،
وعلى المرسـوم بالقانـون رقـم (١٥) لسـنة ١٩٧٩ في شـأن الخدمـة المدنيـة وتعديلاتـه - وعلى القانـون المـدني الصـادر بمرسـوم القانـون رقـم (٦٧) لسـنة ١٩٨٠ والمعـدل بالقانـون رقـم (١٥) لسـنة ١٩٩٦
وعلى المرسـوم بالقانـون رقـم (٢٥) لسـنة ١٩٨١ بشـأن مزاولـة مهنـة الطـب البشري وطـب الأسـنان والمهـن المعاونـة لهما والمعـدل بالقانون رقـم (١١) لسـنة ٢٠٠٧،
وعلى القانـون رقـم (٧٤) لسـنة ١٩٨٣ في شـأن مكافحـة المخدرات وتنظيم اسـتعمالها والاتجـار فيهـا، والقـوانين المعدلـة له
وعلى المرسـوم بالقانـون رقـم (٤٨) لسـنة ١٩٨٧ في شـأن مكافحـة المؤثـرات العقليـة وتنظيـم اسـتعمالها والاتجـار فيهـا، المعـدل بالقانـون رقـم (١٣) لسـنة ٢٠٠٧ -وعلى المرسـوم بالقانـون رقـم (٥٥) لسـنة ١٩٨٧ في شـأن زراعـة الأعضـاء
وعلى المرسـوم بقانـون رقـم (٦٢) لسـنة ١٩٩٢ في شـأن الوقايـة مـن مـرض متلازمة العـوز المناعـي المكتسـب (الإيدز)،
وعلى القانون رقم (١٥) لسنة ١٩٩٥ في شأن مكافحة التدخين،
وعلى القانـون رقـم (٢٨) لسـنة ١٩٩٦ في شـأن تنظيـم مهنـة الصيدلـة وتـداول الأدويـة المعـدل بالقانـون رقـم (٣٠) لسـنة ٢٠١٦
وعلى القانـون رقـم (١) لسـنة ١٩٩٩ في شـأن التـأمين الصحـي على الأجانب وفرض رسـوم مقابـل الخدمـات الصحية والمعـدل بالقانـون رقم (١٥) لسـنة ٢٠١٩
وعلى القانون رقم (٣٨) لسنة ٢٠٠٢ بتنظيم الإعلان عن المواد المتعلقة بالصحة
وعلى القانـون رقـم (٣١) لسـنة ٢٠٠٨ بشـأن الفحـص الطبـي للراغـبين في الـزواج قبـل إتمـام الـزواج،
وعلى القانـون رقـم (٦) لسـنة ٢٠١٠ في شـأن العمـل في القطـاع الأهلي والقـوانين المعدلـة لـه،

وعلى القانـون رقـم (٨) لسـنة ٢٠١٠ في شـأن حقـوق الأشـخاص ذوي الإعاقـة والقـوانين المعدلـة لـه
وعلى القانـون رقـم (١١٢) لسـنة ٢٠١٣ بإنشـاء الهيئـة العامـة للغـذاء والتغذيـة، والمعـدل بالقانـون رقـم (١٦) لسـنة ٢٠١٩،
وعلى القانون رقم (١١٦) لسنة ٢٠١٣ في شأن تشجيع الاستثمار المباشر،
وعلى القانـون رقـم (٤٢) لسـنة ٢٠١٤ في شـأن إصـدار قانـون حمايـة البيئـة والمعـدل بالقانـون رقـم (٩٩) لسـنة ٢٠١٥،
وعلى القانـون رقـم (١١٤) لسـنة ٢٠١٤ بشـأن التـأمين الصحـي على المواطـنين المتقاعديـن، - وعلى القانـون رقـم (٢١) لسـنة ٢٠١٥ في شـأن حقـوق الطفـل،
وعلى القانون رقم (٦٣) لسنة ٢٠١٥ في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات،
وعلى القانون رقم (١٨) لسنة ٢٠١٦ بشأن الرعاية الاجتماعية للمسنين،
وعلى القانون رقم (١٤) لسنة ٢٠١٩ في شأن الصحة النفسية ،
وعلى المرسـوم الصـادر بتاريـخ ١٩٧٩/ ٤/ ٤ في شـأن نظـام الخدمة المدنيـة وتعديلاته
وافـق مجلـس الأمـة على القانـون الآتي نصـه ، وقد صدقنـا عليـه وأصدرناه:

الفصل الأول
التعريفـــات

المادة ١

في تطبيـق أحـكام هـذا القانـون يقصـد بالـكلمات والعبـارات الآتيـة المعنـي الموضـح قريـن كل منهـا : - الـوزارة: وزارة الصحـة - الوزيـر: وزيـر الصحـة - الوكيـل: وكيل وزارة الصحـة - المهنـة: مهنـة الطـب والمهـن المسـاعدة لها - مهنـة الطـب : مهنة الطب البشري أو طـب الأسـنان. - الطبيـب : كل شـخص حاصـل على شـهادة جامعيـة من إحـدى كليـات الطـب الـبشري أو طـب الأسـنان المـعترف بهـا والمعتمـدة مـن قبـل الجهـات المختصـة في الدولـة - المهـن المسـاعدة لمهنـة الطـب: مهـن مسـاعدة ومعاونة لمهنـة الطـب الـبشري وطـب الأسـنان، وفقـا لأحـكام هـذا القانـون - المريـض: كل شـخص يتلقـى الخدمـات الطبيـة أو الرعايـة الصحيـة وفقـا الأحـكام هـذا القانـون - المنشـأة الصحيـة: كل مـكان مخصـص ومعـد لتقديـم الخدمـات الطبيـة أو الرعايـة الصحيـة للأفـراد بقصـد تشـخيص الأمـراض أو علاجهـا أو الوقايـة منهـا أو تحسين الصحـة أو إعـادة التأهيـل أو النقاهـة. - صاحـب المنشـأة الصحيـة الأهليـة: هـو كل شـخص طبيعـي أو اعتبـاري رخـص لـه بإنشـاء وتشـغيل وإدارة المنشـأة الصحيـة، ولا يسري ذلـك على المنشـآت الصحيـة المملوكـة للجهـات الحكوميـة. - مدير المنشـأة الصحيـة الأهليـة: هـو كل شـخص مرخـص لـه بمزاولـة المهنـة ومخـول مـن صاحب ترخيـص المنشـأة الصحيـة الأهليـة بإدارتهـا مـن الناحيـة الفنيـة، ويكون مسـؤولا عن نشـاط تلـك المنشـأة أمـام الـغير، وفقـا للضوابـط التـي تحددهـا الـوزارة. - الموافقـة المسـتنيرة: قبـول المريـض أو مـن يمثلـه قانونـا بالإجـراء الطبـي المطلـوب اتخـاذه بعـد إعلامـه وتبـصيره بطبيعـة هـذا الإجـراء وفقـا لأحـكام هـذا القانـون والقـرارات المنفـذة لـه. - الملـف الطبـي: سـجل يشـتمل على بيانات المريـض الشـخصية وعلى كل مـا يخـص حالتـه الصحيـة وسيرتـه المرضيـة وتثبـت فيـه كافـة الإجـراءات والخدمات الطبيـة التـي أجريـت وقدمـت لـه - العمليـات التجميليـة: الجراحـات والتـدخلات التـي يكـون الغـرض منهـا تحسين شـكل أو قـوام الإنسـان بنـاء على رغبتـه ووفـق

طلبه وبما تسمح به الأصول والقواعد الطبية ومستجداتها وأخلاقيات المهنة وآدابها، -إدارة التراخيص الصحية: هي الإدارة المختصة في وزارة الصحة بتلقي كافة الطلبات المتعلقة بتراخيص مزاولة المهنة، وتراخيص إنشاء وتشغيل وإدارة المنشآت الصحية، وأي مهام أخرى وردت في هذا القانون أو أي قانون آخر.

الفصل الثاني
مزاولة المهنة

المادة ٢

يعتبر مزاولا لمهنة الطب، كل من باشر بنفسه أو بواسطة غيره أو بأي وسيلة أخرى، أيا من الأعمال الآتية:

١- إبداء المشورة الطبية بغرض تشخيص أو تقدير سير المرض أو الوقاية منه أو العلاج أو تحسين صحة الإنسان.

٢- وصف أو إعطاء أو تطبيق علاج للمرض أو للوقاية منه أو التحسين صحة الإنسان.

٣- مباشرة أي فحص أو كشف أو إجراء أو تدخل أو أي عمل طبي أو جراحي

٤- أخذ أو طلب مواد من جسم الإنسان لإجراء الفحص الطبي بقصد التشخيص أو العلاج أو الوقاية أو تحسين صحة الإنسان. ٥- طلب إجراء فحوص مخبرية وتقييم نتائجها بقصد التشخيص أو العلاج أو الوقاية أو تحسين صحة الإنسان.

٦- استخدام الأشعة والمواد المشعة بأنواعها بقصد التشخيص أو العلاج أو الوقاية أو تحسين صحة الإنسان.

٧- استخدام التقنيات والمواد الفيزيائية كالموجات الصوتية والضوئية وغيرها من المواد بقصد التشخيص أو العلاج أو الوقاية أو تحسين صحة الإنسان .

٨- إعطاء شهادة أو تقرير طبي بشأن الحالة الصحية .

٩- إجراء فحوصات الطب الشرعي أو الصفة التشريحية لجثث الموتى أو إعطاء تقارير طبية بهذا الشأن

المادة ٣

تعتبر المهن التالية مهنا مساعدة لمهنة الطب:

١- التمريض والخدمات التمريضية المساعدة .

٢- صحة الفم ومختبرات الأسنان.

٣- العلاج الطبيعي والعلاج بالعمل.

٤- البصريات.

٥- الأشعة والطب النووي والوقاية من الإشعاع.

٦- المختبرات الطبية والصحية.

٧- الأطراف الصناعية.

٨- الطوارئ الطبية.

٩- النطق والسمع.

١٠- الصحة العامة .

١١- التغذية العلاجية والإطعام.

١٢- العلاج النفسي والاستشارات النفسية .
١٣- التعقيم.
١٤- الخدمات الطبية المساعدة الأخرى الآتية: زراعة الأنسجة - حفظ الأعضاء - تخطيط المخ والقلب والعضلات - التخدير والقلب الصناعي والعلاج التنفسي - الفحوصات الوراثية -علاج القدم - تجهيز ورقابة الأدوية).
ويجوز للوزير إضافة مهن أخرى تكون مساعدة لمهنة الطب . كما يصدر قرارا بتعريف وتحديد شروط وضوابط شغل ومزاولة كل مهنة من هذه المهن التنظيم ممارستها، بعد الاستئناس برأي جمعيات النفع العام المهنية ذات الصلة.

المادة ٤

يجوز لأي شخص مزاولة المهنة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك طبقا لأحكام هذا القانون ويصدر ترخيص مزاولة المهنة من إدارة التراخيص الصحية بعد الحصول على الموافقة منها أو من قبل الوكيل حسب الأحوال المقررة في هذا القانون وسداد الرسوم المحددة من قبل الوزارة، ويحمل الترخيص اسم المرخص له وصورته ومسماه الوظيفي ومستواه المهني وتخصصه والجهة التي يرخص له بالعمل فيها ومدة سريانه. وتنشئ إدارة التراخيص الصحية سجلا لقيد كافة بيانات المرخص لهم مزاولة أي من المهن المنصوص عليها في هذا القانون أو القرارات المنفذة له.

المادة ٥

تقدم الطلبات المتعلقة بإصدار التراخيص إلى إدارة التراخيص الصحية، ويجب على الإدارة البت في الطلب بقرار مسبب خلال مدة لا تجاوز ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب إليها، وبفوات هذه المدة دون البت فيه يعتبر الطلب مرفوضا. ولذوي الشأن التظلم من ذلك، بطلب يتضمن الأسباب والأسانيد التي يقوم عليها مرفقة به المستندات المؤيدة له، ويقدم لدى الوكيل خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استلام مقدم الطلب أو من يمثله قانون القرار الصادر بالرفض أو من تاريخ مضي سنين يوما على تقديم الطلب دون البت فيه. ويجب على الوكيل في هذه الحالة البت في التظلم المقدم له خلال فترة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه إليه وبقرار مسبب، ويعتبر فوات هذه المدة دون البت فيه بمثابة رفض للتظلم ويكون القرار الصادر بشأن التظلم مائية. ويجوز لذوي الشأن الطعن في هذا القرار أمام المحكمة المختصة. ويصدر الوزير قرارا ينظم إجراءات وقواعد العمل وآلية إصدار القرارات في تلك الإدارة، ويحدد فيه أنواع التراخيص التي تصدرها، وتصنيفها، والشروط والضوابط والرسوم، والمستندات اللازمة لتقديم الطلبات، والتظلمات لإصدار كافة التراخيص وتعديلها، وكذلك الرسوم المقررة عند التأخر في تجديدها. ويجب على مزاول المهنة أن يتقدم بطلب تجديد الترخيص الممنوح له قبل انتهاء مدته بما لا يقل عن ستين يوما. ولذوي الشأن التظلم من ذلك، بطلب يتضمن الأسباب والأسانيد التي يقوم عليها مرفقة به المستندات المؤيدة له، ويقدم لدى الوكيل خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استلام مقدم الطلب أو من يمثله قانون القرار الصادر بالرفض أو من تاريخ مضي سنين يوما على تقديم الطلب دون البت فيه. ويجب على الوكيل في هذه الحالة البت في التظلم المقدم له خلال فترة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه إليه وبقرار مسبب، ويعتبر فوات هذه المدة دون البت فيه بمثابة رفض

للتظلـم ويكـون القـرار الصـادر بشـأن التظلـم نهائيـا. ويجوز لـذوي الشـأن الطعن في هـذا القـرار أمـام المحكمـة المختصـة. ويصـدر الوزير قـرارا ينظـم إجـراءات وقواعد العمـل وآليـة إصـدار القـرارات في تلـك الإدارة، ويحـدد فيـه أنـواع التراخيـص التـي تصدرهـا، وتصنيفهـا، والشروط والضوابـط والرسـوم، والمسـتندات اللازمـة لتقديـم الطلبـات، والتظـلمات لإصـدار كافـة التراخيـص وتعديلهـا، وكذلك الرسـوم المقررة عنـد التأخـر في تجديدهـا. ويجـب على مـزاول المهنـة أن يتقـدم بطلب تجديـد الترخيص الممنـوح لـه قبـل انتهـاء مدتـه بما لا يقـل عـن سـتين يومـا.

المادة ٦

يـشترط للحصـول على ترخيـص مزاولـة المهنـة بالقطـاع الأهلي أن يكـون طالـب الترخيـص مؤمنـا عليـه مـن مخاطـر مزاولـة المهنـة وأخطائهـا لـدى ش ركـة تـأمين مرخـص لها بذلـك وفقـا لأحـكام القـوانين المعمـول بهـا في الدولـة، ويلتـزم صاحـب المنشـأة الصحيـة بسـداد رسـوم التـأمين وتجديـده لكافـة العامـلين فيهـا، ويسري ذلك على مـزاولي المهنـة الزائريـن لديهـا.

المادة ٧

يجـوز لإدارة التراخيـص الصحيـة منـح تراخيـص مؤقتـة وخاصـة لمـزاولي المهنـة الـزوار لـدى الـوزارة أو غيرهـا مـن الجهـات الحكوميـة أو إحـدى المنشـآت الصحيـة الأهليـة وذلـك وفقـا للاشتراطـات والإجـراءات التـي ينظمهـا ويصدرهـا الوزيـر بقـرار خـاص لذلـك. ويتحمـل كل مـن يسـتقدم مـزاول مهنـة زائـر مسـؤولية التعويـض عـن خطئـه الطبـي في مواجهـة المضرور إذا ارتكـب الخطأ داخـل المنشـأة الصحيـة التابعـة لمـن اسـتقدمه أو لـدى أي منشـأة ص حيـة أخـرى بموافقـة مـن اسـتقدمه، وذلـك دون الإخلال بحـق الرجـوع على مرتكـب الخطـأ.

المادة ٨

تلتـزم الـوزارة بتـوفير الاحتياجـات اللازمـة لتدريـب مـزاولي المهنـة وطلبـة كليـات الطـب وطلبـة كليـات المهـن المسـاعدة لها على أن يتـم ذلـك وفـق الخطـط والبرامـج التـي يعتمدهـا معهـد الكويـت للاختصاصـات الطبيـة أو الجهـات المعنيـة الأخـرى ويصـدر الوزيـر القـرارات المنظمـة للتعليـم أو التدريـب في المنشـآت الحكوميـة والأهليـة، والشروط والضوابـط المنظمـة لذلـك، والتراخيـص الخاصـة بهـا، ووضـع ضوابـط الاسـتعانة بالمتطـوعين.

الفصل الثالث
آداب المهنة وأخلاقياتها

المادة ٩

يلتزم مزاول المهنة بالآتي:

١. أن يـؤدي واجبـات عملـه وفقـا للأصـول العلميـة والفنيـة المتعارف عليهـا في مجال الطـب وقواعـده الأساسـية، وبما يتناسـب مـع درجتـه ومسـتواه وتخصصـه العلمـي والعـملي وخبرتـه المهنيـة في أدائها

٢. مراعـاة الالتـزام بالقـوانين واللوائـح والقـرارات المعمـول بهـا والمتصلـة ممارسـة

عمله بما يحقق العناية اللازمة للمرضى.
٣. اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للمحافظة على خصوصية المريض وكرامته دون تمييز أو تفرقة على أساس الجنس أو الأصل أو الدين أو اللغة أو أي أساس آخر
٤. الحرص على تبادل المعلومات والخبرات الطبية والتعاون والمساعدة فيما بينهم لرعاية المرضى
٥. عدم استغلال حاجة المريض لغرض تحقيق منفعة خاصة لنفسه أو لغيره
٦. عدم الكيد لأي مزاول مهنة أو الانتقاص من مكانته العلمية أو الأدبية أو ترديد الشائعات التي تسيء إليه.
٧. أن يحسنوا معاملة المرضى، وأن يقدموا لهم الرعاية الصحية المطلوبة دون تمييز بينهم .
٨. التعاون وطلب المشورة من المتخصصين إذا استدعت حالة المريض ذلك.
٩. تلبية النداء دون إبطاء في حالات الطوارئ والكوارث والحروب حتى وإن كانوا خارج أوقات عملهم الرسمية أو في الإجازات المصرحة لهم.
١٠. تسجيل الحالة الصحية للمريض والسيرة المرضية الخاصة به.
١١. استخدام وسائل التشخيص والعلاج المتاحة واللازمة للحالة المرضية واستخدام الأجهزة والأدوات والمعدات الطبية وفقا لقواعد وضوابط وإجراءات استعمالها الفنية.
١٢. مراعاة الدقة في إيضاح ونقل المعلومات والبيانات الطبية عند توجيه النصح أو الإرشاد الصحي للمرضى أو الجمهور، وذلك وفقا لاختصاصه أو ما تفتضيه ممارسة عمله وطبيعة وظيفته.

الموافقة المستنيرة

المادة ١٠

يجب على الطبيب الحصول على موافقة المريض المستنيرة، وأن يبصره بكل أمانة وصدق بالآتي:
١- كامل حالته المرضية ومراحلها وأسبابها .
٢- الوسائل والإجراءات الطبية التشخيصية والعلاجية الواجب اتخاذها وفقا لحالة المريض مع بيان فوائد ومخاطر كل منها وتعريفه بالبدائل المناسبة والخيارات المتاحة بطريقة لائقة ومبسطة وواضحة وذلك بالقدر الذي تسمح به حالته الجسدية والنفسية ٣- خطة العلاج المزمع اتباعها .
٤- المضاعفات المحتملة غير النادرة خلال العمل الطبي وبعده

المادة ١١

تصدر الموافقة المستنيرة من :
١- المريض نفسه إذا كان متزوجة أو أتم الثامنة عشرة سنة ذكرا كان أو أنثى أو ممن يمثله قانونا، وإذا كانت حالته لا تسمح له بذلك يجوز أن تصدر الموافقة المستنيرة من الأب أو الأم أو من زوجه أو من أقاربه البالغين لسن الرشد وحتى الدرجة الثانية سواء أكانوا ذكورا أم إناثا أو من يمثله قانونا
٢- الأب أو الأم إذا كان المريض لم يتم الثامنة عشرة سنة ذكر كان أو أنثى أو من أقاربه البالغين لسن الرشد وحتى الدرجة الثانية سواء أكانوا ذكورا أم إناثا أو

مـن يمثلـه قانونـا.
٣- المريـض نفسـه إذا كان قـد أتـم الخامسـة عشرة سـنة كاملـة ذكـرا كان أو أنثـى بالنسـبة لتلقـي الخدمـات الطبيـة والرعايـة الصحيـة الأوليـة، ويسـتثنى مـن ذلـك الحالات التـي تسـتدعي المبيـت لأكثـر مـن ٢٤ سـاعة في المنشـأة الصحيـة
٤- المريـض نفسـه إذا أتـم واحـدا وعشريـن سـنة فيما يتعلـق بإجـراءات الجراحـات والتـدخلات التجميليـة فـإن لم يتـم واحـدا وعشريـن سـنة تصـدر الموافقـة مـن الأب والأم معـا أو ممـن كان حينهـا على قيـد الحيـاة أو الممثـل القانـوني.
٥- الشـخص نفسـه إذا أتـم واحـدا وعشريـن سـنة فيما يتعلـق بزراعـة الأعضـاء، ويجـوز لمـن أتـم الثامنـة عشرة مـن عمـره التبرع لأحـد أقاربـه حتـى الدرجـة الثانية، وذلـك مـع مراعـاة أحـكام وإجـراءات القانـون المنظـم الزراعـة الأعضـاء
٦- الممثـل القانـوني لـوزارة الشـؤون الاجتماعيـة والعمـل بشـأن مـن تتـولى رعايتهـم أو مـن يتـم إيواؤهـم أو إيداعهـم لديهـا .
٧- الحاضـن إذا كان المريـض لم يتـم الثامنـة عشرة مـن عمـره ذكـرا كان أو أنثـى ومحتضنـا وفقـا لأحـكام القانـون رقـم (٨٠) لسـنة ٢٠١٥ في شـأن الحضانـة العائليـة
٨- المريـض النـفسي والعـقلي غير القـادر على اتخـاذ القـرارات المتعلقـة بصحتـه تراعـي في هـذه الحالـة الأحـكام المقـررة في قانـون رقـم (١٤) السـنة ٢٠١٩ بشـأن الصحـة النفسـية. ويجـب صـدور الموافقـة المسـتنيرة عـن كل عمـل طبـي جديـد لم يكـن مقـررة، وتعـد الـوزارة النمـوذج الخاص بالموافقـة المسـتنيرة، ويصـدر قـرار من الـوزارة بتحديـد الخدمـات الطبيـة والرعايـة الصحيـة الأوليـة وإذا رفـض الأب أو الأم أو الممثـل القانـوني عـن القـاصر أو الحاضـن أو القريـب الموافقـة على الإجـراء الطبـي وكانـت ص حـة المريـض وسلامتـه الجسـدية سـتتعرض للخطر بسـبب ذلك، يرفـع الطبيـب المسـؤول الأمـر إلى مديـر المنشـأة الصحيـة أو مـن ينـوب عنـه، وذلـك لتشـكيل لجنـة مـن ثلاثـة أطبـاء مختـصين على أن يكـون رئيسـها بمسـتوى استشـاري لتـولى تـأمين الرعايـة الضروريـة للمريض واتخـاذ ما تـراه لازمـا. وإذا تعـذر الحصول على موافقـة المريـض أو مـن يمثلـه قانونـا في الوقت المناسـب في حالات الحـوادث، أو الطـوارئ، أو الحالات الحرجـة التـي تسـتدعي تدخـل طبية بصفـة فوريـة أو ضرورية لإنقـاذ حيـاة المريـض، أو عضـو مـن أعضائـه، أو تلافي ضرر أو خطـر بالـغ ينتـج مـن تـأخير التدخـل الطبـي، فيتـعين على الطبيـب إجـراء العمـل الطبـي دون الحصول على تلـك الموافقـة يجـوز للممثـل القانـوني للمريـض توكيـل ش خـص يتـولى مسـؤولية الرعايـة الصحيـة الكاملـة بما فيهـا إعطـاء الموافقـة المسـتنيرة عـن المريـض الـذي لم يتـم الثامنـة عشرة سـنه ذكـرا كان أو أنثـى وذلـك بصفـة مؤقتـة، وبشرط أن تربطـه صلـة قرابـة بـالأب أو الأم حتـى الدرجـة الثانيـة على أن يتـم ذلـك بموجـب توكيـل رسـمي موثـق لـدى الجهـات المختصـة بالدولـة وفي جميع الأحـوال إذا تعـذر الحصول على الموافقـة وفقـا لأحـكام هـذا القانـون يرفـع الطبيـب المبـاشر للحالـة الأمـر لمديـر المنشـأة لاتخـاذ القـرار المناسـب، وبما يراعـي مصلحـة المريـض.

المادة ١٢

يجـب على الطبيـب التحقـق مـن قـدرة المريـض الذهنيـة قبـل الحصـول منـه على الموافقـة المسـتنيرة أو إبـداء التوجيهـات المسـبقة بشـأن القـرارات المتعلقـة بصحتـه وفقـا لما جـاء بـالمادة (٣٠) مـن هـذا القانـون، وذلـك مـن خلال التثبـت مـن الآتي:

١- أن يكـون المريـض واعيـة ومـدركا للزمـان والمـكان وهويتـه الشـخصية وهويـة مـن يحيطـون بـه.
٢- أن يكـون المريـض قـادرة على فهـم واسـتيعاب طبيعـة المـرض، والخيـارات المتاحة للـعلاج، والمضاعفـات المعروفـة والمحتملـة لـكل خيـار مـن الخيـارات العلاجيـة، وذلـك بما يتناسـب مـع سـنه ودرجـة تعليمـه وطبيعـة عملـه وفي حـال تخلـف أي من الشرطين أعلاه لا يعـتبر المريـض في حالـة صحيـة تسـمح له بإصـدار الموافقة المسـتنيرة أو إبـداء توجيهـات مسـبقة | وفي جميـع الأحـوال، يلتـزم الطبيـب بالقيـام بهـذا التقييم والإجـراء في حضـور شـاهدين مـن الأطبـاء أو مـن مـزاولي المهـن المسـاعدة لمهنـة الطـب، وأن يثبـت ذلـك في ملـف المريـض الطبـي

الالتزام بعدم إفشاء أسرار المريض

المادة ١٣

يحظـر على مـزاول المهنـة أن يـفشي سرا خاصـا بالمريـض، سـواء أكان هـذا السر قـد تمـي إلى علمـه أم اكتشـفه مـن خلال مزاولـة مهنتـه، أم كان المريـض قـد ائتمنـه عليـه، أم سـمع بـه مـن غيره، ويسري هـذا الحظـر على كل مـن اتصـل علمهـم بـالسر مـن العامـلين بالمنشـآت الصحيـة المعنيـة أو بغيرهـا مـن الجهـات، ومـع ذلـك يجوز إفشـاء السر في الحالات الآتيـة:
١- تنفيـذا لأمـر مكتـوب ص ادر مـن المحكمـة، أو النيابـة العامـة، أو إحـدى جهات التحقيـق المختصـة، أو عنـد المثـول أمـام تلـك الجهات.
٢- إفشـاء المسـائل والأمـور الطبيـة الزوجيـة المتعلقـة بأحد الـزوجين للـزوج الآخر، ويكـون الإفشـاء لأحدهمـا شـخصيا بعـد أخـذ الموافقـة على ذلـك كتابـة مـن الـزوج المعنـي، ولا تـشترط هـذه الموافقـة إذا كان الإفشـاء درئـا لخطـر صحـي محـدق عـن الآخر.
٣- الإفشـاء للجهـات الرسـمية المختصـة بقصـد منـع ارتـكاب جريمـة أو للإبلاغ عنهـا.
٤- التبليـغ عـن مـرض مـن الأمـراض السـارية طبقـا للقـوانين واللوائـح واجبـة الاتبـاع الصـادرة هـذا الخصـوص، ويكـون الإنشـاء مقصـورا على الجهـات التـي تحددهـا الـوزارة ووفقـا لأحـكام القانـون رقـم (٨) لسـنة ١٩٦٩م بالاحتياطـات الصحيـة للوقايـة مـن الأمـراض السـارية. ٥- موافقـة المريـض كتابـة على إفشـاء سره للشـخص أو للجهـة ووفـق النطـاق الـذي يحـدده
٦- مـا تتطلبـه مقتضيـات مزاولـة المهنـة مـن تبـادل المعلومـات والبيانـات سـواء أكان ذلـك بين الطاقـم الطبـي، أم مـع الجهـاز الإداري بالمنشـأة الصحيـة، أم مـع ذوي المريـض، أم ممثلـه القانـوني في الحالات التـي تسـتدعي ذلـك، على أن يكـون ذلـك فيما بينهـم وفي أضيـق الحـدود وبالقـدر اللازم لأداء واجباتهـم ومهامهـم.
٧- حـالات العنـف وسـوء معاملـة الأطفـال وفقـا لأحـكام القانـون رقـم (٢١) لسـنة ٢٠١٥ في شـأن حقـوق الطفـل.
٨- حـالات الإهمـال والعنـف الموجهـة لكبـار السـن وفقـا لأحـكام القانـون رقـم (١٨) لسـنة ٢٠١٦ بشـأن الرعايـة الاجتماعيـة للمسـنين . ويجـوز للوزيـر أن يصـدر قـرارا بتحديـد الحالات الواجـب الإبلاغ عنهـا ، والجهـات التـي يتـم التبليـغ إليهـا، والإجـراءات الواجـب اتباعهـا .

المحظورات على مزاول المهنة

المادة ١٤

لا يجوز للطبيب أن يمتنع عن علاج، أو مساعدة، أي مريض أو مصاب، وتقديم ما قد يحتاجه من عناية إلا إذا كانت حالته خارجة تماما عن اختصاصه أو كانت لديه أسباب ومبررات جدية ومعقولة لهذا الامتناع، وذلك فيما عدا الحالات الطارئة التي يتوجب فيها على الطبيب تقديم المساعدة الطبية اللازمة وإجراء الإسعافات الأولية للمريض أو المصاب ما لم يتأكد له وجود ومتابعة أطباء مختصين وقادرين على تقديم الخدمة الطبية والرعاية الصحية التي يحتاج لها المريض أو المصاب.

المادة ١٥

يحظر على مزاول المهنة أن يعلن عن أسعار الخدمات التي يؤديها، أو أي منتج، أو علاج، أو جهاز طبي بأي وسيلة من وسائل النشر أو الإعلان، إلا بعد الحصول على موافقة الجهة المختصة بالوزارة، ويجوز المزاول المهنة أن يعلن عن نفسه وتخصصه وجهة عمله والخدمات التي يؤديها بعد الحصول على ترخيص مزاولة المهنة وخلال مدة الترخيص، ويسري ما سبق على كافة المنشآت الصحية. وفي جميع الأحوال يتعين احترام الآداب العامة والالتزام بأخلاقيات المهنة والمحافظة على خصوصية المريض في الإعلانات والامتناع عن الادعاء بالأفضلية أو الأسبقية في تقديم الخدمات الطبية أو توفير الرعاية الصحية، ويجب أن لا يتضمن الإعلان أي إساءة لأي مريض أو مزاول مهنة أو جهة مهنية أو منشأة صحية. | ويصدر قرار من الوزير بتحديد وتنظيم قواعد وشروط ورسوم الإعلان وضوابطه وتحديد الجهة المختصة بالوزارة للنظر في طلبات الإعلان وإجراءات تقديمها ودراستها وإصدار الموافقة اللازمة لها.

المادة ١٦

يحظر على الكافة الإعلان بأي وسيلة أو طريقة عن الأدوية أو المستحضرات أو الخلطات أو التركيبات أو المنشطات أو الأغذية الخاصة أو الأجهزة أو الآلات أو المعدات أو الأدوات المتعلقة بالنواحي الصحية أو الجمالية والمؤثرة على جسم الإنسان قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة بالوزارة على أن يصدر بتحديدها قرارة من الوزير كما يحظر على الغير إجراء استبيان أو استفتاء أو تقديم عروض أو خدمات أو إعلانات داخل المنشأة الصحية وذلك ما لم يتم الحصول على موافقة خطية مسبقة من إدارة المنشأة تسمح بذلك.

المادة ١٧

يحظر على الطبيب إجهاض أي امرأة حامل إلا في الأحوال الاستثنائية الآتية:

١- إذا كان الإجهاض لازما لإنقاذ حياة الأم

٢- إذا كان استمرار الحمل يضر بصحة الأم ضررا جسيما

٣- إذا ثبت علميا أن الجنين سيولد مصابا على نحو جسيم بتشوه بدي أو قصور عقلي لا يرجى البرء منه، وذلك بعد الحصول على موافقة مسبقة مكتوبة وصريحة

من الزوج والزوجة على الإجهاض ويجرى الإجهاض وفقا لحكم هذه المادة في مستشفى حكومي أو أهلي، ويتم بناء على موافقة مكتوبة وموقعة بالإجماع من قبل لجنة طبية يشكلها مدير المستشفى من ثلاثة أطباء متخصصين في مجال أمراض النساء والولادة على أن يكون رئيسها بمستوى استشاري، ويجوز للجنة الاستعانة من تحتاجه من الأطباء في التخصصات الأخرى ويصدر قرار من الوزير بشأن الشروط الواجب توافرها في أعضاء اللجنة الطبية المشار إليها، والإجراءات الواجب اتخاذها، والمعايير الطبية اللازمة والمعتمدة لإجراء هذه العملية، وذلك بالإضافة إلى الضوابط المنظمة لحالات الضرورة العاجلة

المادة ١٨

يحظر على مزاولي المهنة إنهاء حياة المريض مهما كانت حالته الصحية وأيا كان السبب، ولو طلب المريض نفسه ذلك ويجوز للطبيب المختص أو المعالج إعطاء المريض أدوية وعقاقير طبية لتخفيف آلام ومعاناة المريض، أو لزيادة قدرته على تحملها بشرط أن تكون مرخصة، وفقا للضوابط والإرشادات الطبية المتبعة والمعتمدة بقرار يصدر من قبل الوزارة.

المادة ١٩

يحظر إجراء كافة العمليات والجراحات والتدخلات الطبية التي من شأنها أن تؤدي إلى تغيير نوع جنس الشخص، إلا أنه يجوز إجراؤها بغرض تصحيح نوع الجنس، وذلك في المستشفيات الحكومية التابعة للوزارة فقط، ووفقا للضوابط والإجراءات الآتية:

١-أن يكون انتماء الشخص الجنسي غامضا ومشتبها في أمره بين الذكورة والأنوثة.

٢-أن تكون له ملامح جسدية مخالفة لخصائصه الفسيولوجية أو البيولوجية أو الجينية

٣- أن يتم التثبت من البندين الأول والثاني من هذه المادة بموجب تقارير طبية صادرة من الوزارة.

٤- أن يقدم طلب التصحيح كتابة وصراحة من المريض أو من يمثله قانونا إلى وكيل وزارة الصحة، ويرفق بالطلب كافة المستندات والتقارير المتوفرة

٥- تصدر الموافقة على إجراء هذه العملية من قبل لجنة طبية بشكلها الوزير من ثلاثة أطباء متخصصين، على أن يكون رئيسهم بمستوى استشاري يتولى رئاسة اللجنة، ويكون القرار مكتوبة وموقعة من كافة أعضاء اللجنة متضمنا تحديد جنس المريض والموافقة على عملية التصحيح وفقا للبروتوكولات الطبية المعتمدة هذا الشأن ومصلحة المريض

٦- يجب أن تستعين اللجنة بطبيب نفسي للقيام بالتهيئة النفسية اللازمة قبل وبعد ذلك الإجراء

٧- تصدر اللجنة تقريرا طبيا بشأن حالة المريض وجنسه وذلك خلال أسبوعين من تاريخ إجراء عملية التصحيح وعلى ضوئها يتم تعديل وتصحيح المستندات الرسمية

٨- تلتزم الوزارة بإصدار شهادة تصحيح تتضمن كافة بيانات شهادة ميلاد المريض القديمة ويشار فيها إلى نوع جنسه قبل وبعد إجراء عملية التصحيح،

وتاريخ التصحيح، ونتائجه ويدون فيها ملخص بيانات قرار وتقرير اللجنة، وتعتبر هذه الشهادة ذات حجية في إثبات نوع وتحديد الجنس، وتعتبر مكملة لبيانات ش هادة الميلاد ويعتد بها قانونا أمام كافة الجهات

٩- تلتزم الوزارة بإصدار شهادة التصحيح المشار إليها في البند السابق خلال فترة لا تجاوز شهرين من تاريخ إجراء عملية التصحيح، وتقيد كافة البيانات والإجراءات التي تمت بسجل خاص لديها، ويؤشر بنوع التصحيح، وتاريخه، وسنده في سجل ميلاد المريض القديم لدى وزارة الصحة

١٠- بموجب شهادة التصحيح المشار إليها في البلدين السابقين يتم تقديم طلب بشأن تغيير الاسم إلى اللجنة المنصوص عليها بالقانون رقم (١٠) لسنة ٢٠١٠ بشأن تنظيم إجراءات دعاوى النسب وتصحيح الأسماء، وذلك شريطة أن يختار اسما مناسبة له وملائم لوسطه الاجتماعي وغير مكرر بين إخوته، وتصدر اللجنة قرارها في الطلب بأسباب موجزة، ويخطر به المريض أو من يمثله قانونا عند مراجعة اللجنة المذكورة والتي يجب عليها أن تسلمه نسخة طبق الأصل من القرار، وفي حالة الموافقة على تغيير اسم المريض ينشر تاريخ ومنطوق القرار في الجريدة الرسمية.

المادة ٢٠

يحظر على الطبيب القيام بإجراء عمل طبي أو جراحي أو علاجي لأي إنسان إذا كان من شأنه أن يؤدي إلى عدم الإنجاب مائيا ما لم يكن ذلك لضرورة طبية معتبرة تفاديا لضرر محقق يصيبه، ويجب على الطبيب في هذه الحالة الحصول على موافقة كتابية صريحة ومسبقة من المريض وأن يتم إثبات الطلب والضرورة الطبية في ملف المريض.

ضوابط مزاولة المهنة

المادة ٢١

يجوز للطبيب إجراء كافة أنواع التصوير التي تتطلبها مزاولة مهنة الطب بغرض تشخيص أو علاج المريض أو لمتابعة حالته على أن يثبت ذلك ويحفظ بملفه الطبي أو يحفظ في أي مكان آخر آمن يصون خصوصيته ويحمي سرية بياناته. ويجوز لمزاول المهنة إجراء أي نوع من أنواع التصوير بغرض التعليم، أو التوثيق، أو البحث، أو النشر العلمي، أو لتبادل الخبرات، أو المعلومات في المجال الطبي، أو للتوعية الصحية وذلك بشرط الحصول على موافقة مكتوبة وصريحة من المريض، ويجب أن يحدد فيها غرض وحدود الاستخدام والنشر، وذلك مع مراعاة عدم الإفصاح عن شخصية وهوية المريض كلما انتفت المصلحة المعتبرة لذلك. ويحظر على الغير تصوير المريض أو مزاول المهنة في أثناء تواجدهما بالمنشأة الصحية لأي سبب من الأسباب، وبأي وسيلة من الوسائل، إلا بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من المريض أو مزاول المهنة من جهة، ومن إدارة المنشأة الصحية من جهة أخرى.

المادة ٢٢

يجب على الطبيب كتابة الوصفات، والتقارير، والشهادات الطبية التي يختص بها أو يكلف بها بصورة واضحة ودقيقة ووفقا للأصول المهنية المتعارف عليها

في المجال الطبي، ويحظر عليه إعطاء وصفة، أو تقريرا ، أو شهادة طبية مغايرة للحقيقة. وفي جميع الأحوال يجب عليه أن يدون اسمه، وصفته، ومستواه المهني، والجهة التي يعمل بها، وتاريخ، ووقت إصدار الوصفة أو التقرير أو الشهادة الطبية، وعليه أن يمهر ذلك بتوقيعه، وتحفظ نسخة من ذلك بالملف الطبي الخاص بالمريض.

المادة ٢٣

تخضع كافة العمليات الجراحية أو التداخلات الطبية وفقا للنوع، والتخصص، والحالة للشروط والضوابط والمعايير التي يحددها الوزير بقرار منه حسب الحاجة لذلك، وبعد استطلاع رأي رؤساء الأقسام المختصة في القطاع الحكومي، والتشاور مع العاملين في القطاع الأهلي في ذات المجال. على أن يلتزم ممارس الجراحات والتدخلات التجميلية بمباشرة إجرائها وفقا لتخصص ه المرخص له به، وأن يكون مؤهلا لذلك وفقا للاشتراطات والضوابط التي تنظمها ويصدر بها قرار خاص بذلك من الوزير، ويجب عليه في جميع الأحوال الحصول على الموافقة المستنيرة من المريض كتابة مرفقا بها الرسومات والصور والمقاسات وكافة المستندات ذات الصلة بالمتفق على إجرائه، ويكون التزامه هو بذل العناية الحريصة.

المادة ٢٤

يجوز تقديم الخدمات الطبية والرعاية الصحية المنزلية وعن بعد، والاستفادة من استخدامات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتطورة والاتصالات الحديثة والوسائل الرقمية والوسائط الالكترونية، وتضع الوزارة الاشتراطات والضوابط اللازمة لذلك. وتتولى الوزارة تحديد الأس س والمعايير والإجراءات الفنية والإدارية اللازمة لتنظيم التعامل مع مسائل الخلايا الجذعية والأنسجة والأجنة والتلقيح الصناعي والإخصاب لتوفير الاستخدام العلاجي السليم والآمن، وذلك بما يتوافق مع النظام العام في الدولة وتنظم الوزارة ترخيص ومزاولة الطب التقليدي والتكميلي وفقا للاشتراطات والضوابط التي تحددها لائحة خاصة تصدر بذلك.

الفصل الرابع
حقوق المريض

المادة ٢٦

للمريض الحق في تلقي الخدمات الطبية والرعاية الصحية الشاملة وفقا الأصول الطبية ومستجداتها وتشمل الوقاية والتشخيص والعلاج والتأهيل والتوعية والإرشاد.

المادة ٢٧

للمريض الحق في تبصيره بكل أمانة ودقة بكل ما يتعلق بحالته الصحية وفقا لما نصت عليه المادة (١٠) من هذا القانون، وعلى الطبيب تحري الدقة والصدق والأمانة في إخباره بالحالة المرضية وطبيعتها ومراحلها وأسبابها ومضاعفاتها المحتملة غير النادر حدوثها والإجراءات التشخيصية والأساليب العلاجية وفوائد ومخاطر ك ل منها، وتعريفه بالبدائل المناسبة والخيارات المتاحة بطريقة لائقة ومبسطة وواضحة وذلك بالقدر الذي تسمح به حالته الجسدية والنفسية،

وإذا طـرأت مستجدات تستدعي اتخـاذ قـرارات جديـدة يجـب إعلام المريـض أو من يمثلـه قانـون بهـا، وفقـا لما تفتضيـه ظـروف الحال فـيما عـدا الحالات الطارئـة .

المادة ٢٨

يجب أن يكـون لـكل مريـض ملـف خـاص بـه لـدى المنشـأة الصحيـة التـي قدمـت لـه الـعلاج أو الاستشـارة أو الخدمـة أو الرعايـة الصحيـة، توثـق فيـه كافـة المعلومات والبيانـات المتعلقـة بالمريـض وحالتـه الصحيـة، ويجـب أن يقيـد بالملـف الإجـراءات والفحوصـات والتحاليـل التـي أجريـت للمريـض والنتائـج والتشـخيصات التـي أسـفرت عنهـا والعلاجـات والإرشـادات التـي تلقاهـا والمراجعـات والمتابعـات التي تمـت وكذلـك بيـان الأجهـزة والمعـدات والأدوات الطبيـة الدائمـة والمؤقتـة التـي تـم تركيبهـا واسـتخدامها بجسـم المريـض ويحـق للمريـض أو مـن يمثلـه قانونـا طلـب الحصـول على تقريـر طبـي مفصـل أو مختـصر وذلـك وفقـا للغـرض مـن التقريـر، وفي حـدود طليـه مـن الطبيـب المعالـج أو المشرف على حالتـه أو مـن تكلفـه إدارة المنشـأة بذلـك، ويلتـزم الطبيـب في هـذه الحالـة بتزويـده بالتقريـر مـن واقـع ملفـه الطبـي شريطـة تقديـم طلـب مكتـوب منـه أو مـن ممثلـة القانـوني لإدارة المنشـأة، وتحفـظ نسـخة مـن ذلـك التقريـر المقـدم للمريـض بالملـف الطبـي . ويحـق للمريـض أيضـا طلـب الحصـول على نسـخة مـن التقاريـر أو نتائـج الفحوصـات أو التحاليـل أو العلاجـات وكذلـك الفـواتير والرسـوم الطبيـة الخاصـة بـه، وتلتـزم إدارة المنشـأة الصحيـة بتزويـده بما طلـب، ويصـدر الوزيـر قـرارا بتحديـد الرسـوم والإجـراءات المنظمـة لما سـبق.

المادة ٢٩

يحـق للمريـض عنـد دخولـه المنشـأة الصحيـة إبـداء التوجيهـات المسـبقة بشـأن اتخـاذ القـرارات المتعلقـة بحالتـه الصحيـة وذلك بعـد التحقق مـن قدرته الذهنيـة على النحو المـبين في المادة (١٢) مـن هـذا القانـون، وشريطـة أن يدوهـا كتابـة وفقـا للنمـوذج المعـد لها مـن قبـل الـوزارة، ويجـب إثبـات كافـة الإجـراءات والتوجيهـات وحفظهـا في ملـف المريـض الطبـي وتشـمل الآتي: ١- تعـيين شـخص كامـل الأهليـة أو أكثـر أو جهـة محـددة لتمثيلـه قانونـا في الـتصرف واتخـاذ الإجـراءات الطبيـة التـي يحددهـا، ويلـزم في هـذه الحالـة الحصـول على موافقـة مكتوبـة مـن ذلـك الشـخص أو تلـك الجهـة قبـل الاعتـداد بما ٢- رفـض أو قبـول كل أو جـزء مـن أي إجـراء طبـي يحـدده المريـض بعـد تبـصيره بأهميتـه الطبيـة وأثـره على حالتـه الصحيـة ٣- عـدم إعلامـه بتشـخيص حالتـه الصحيـة أو تطوراتهـا وحجبهـا عنـه، شريطـة أن يكـون مـن غير الناقـلين لمـرض معـي.

المادة ٣٠

للمريـض الحـق في رفـض الموافقـة المستنيرة أو التوجيهـات المسـبقة أو العـدول عنهـا في أي وقـت دون حاجـة لبيـان السـبب، ويجـب على الفريـق الطبـي وإدارة المنشـأة الصحيـة احترام إرادتـه وإثبـات ذلـك في ملفـه بعـد إعلامـه بالعواقـب، ويتـم ذلـك بـذات الإجـراءات المقـررة لأعمالها وفـق هـذا القانـون. وفي حالـة رفـض المريـض أو عدولـه عـن أي إجـراء طبـي يظـل الطبيـب ملتزمـة بالقيـام بواجباتـه تجـاه المريـض

مـن خلال عـرض بدائـل طبيـة لرعايـة صحتـه.

المادة ٣١

يـزود الممثـل القانـوني عـن المريـض بـكل المعلومـات الطبيـة، ويجـوز أن بنـود القاصر بالمعلومـات كلهـا أو بعضهـا وفقـا لسـنه وقدرتـه الذهنية.

المادة ٣٢

يحظـر إجـراء أي أبحـاث أو تجـارب أو تطبيقـات علميـة أو عمليـة في المجـال الطبـي على جسـم الإنسـان إلا بعـد الحصـول على موافقـة خطيـة مسـبقة وصريحـة منـه أو ممـن يمثلـه قانونـا، وذلـك وفقـا للضوابـط والشروط والإجـراءات ويترخيـص مـن الجهـة التـي يحددهـا الوزيـر بقـرار يصـدر هـذا الشـأن ويحظـر إجـراء أي عمليـات أو أبحـاث أو تجـارب أو تطبيقـات خاصـة بعمليـات الاستنسـاخ البـشري.

المادة ٣٣

للمريـض أو مـن يمثلـه قانونا الحـق في ١-الحصـول على المعلومات المتعلقـة بالخدمات الطبيـة التـي تقدمهـا المنشـأة الصحية المعنيـة، وعـن التكاليف الماليـة التقريبيـة المتوقعة لعلاجـه، والمبالـغ التـي تتحملهـا الجهـات الضامنة مـن هـذه التكاليـف. ٢-الحصول على الخدمـات الطبيـة المتوفـرة في المنشـأة الصحيـة مـن قبـل فريـق طبـي متخصـص ومؤهـل علميـة وعمليـة ومهنيـة طبقـا للقـوانين واللوائـح والقـرارات المعمـول بنـا. ٣- معرفـة أسماء ووظائـف ودور كل مـن يقـوم على علاجـه ورعايتـه مـن الأطبـاء أو غيرهـم مـن مـزاولي المهـن المسـاعدة. ٤- معرفـة خطـة علاجـه الموضوعـة مـن قبـل الفريـق الطبـي المعالـج وتاريـخ نقلـه وخروجـه مـن المنشـأة الصحيـة وكيفيـة متابعـة حالتـه الصحيـة أثنـاء مراجعتـه الدوريـة بعـد الخـروج مـن المنشـأة. ٥- الحصـول على بيئـة صحيـة آمنـة وفاعلـة داخـل المنشـأة الصحيـة خلال فترة تلقيـه الخدمـات الطبيـة مـن قبـل مـزاولي المهنـة. ٦- الحصـول على خدمـات الترجمـة المتاحـة على نفقـة المنشـأة الصحيـة في الأحـوال التـي تسـتدعي ذلـك.

الفصل الخامس
المسؤولية الطبية

المادة ٣٤

لا يسـأل الطبيـب عـن النتيجـة التـي يصـل إليهـا المريـض مـا دام قـد بـذل العنايـة اللازمـة ولجأ إلى جميـع الوسـائل المتاحـة لـه، والتـي يسـتطلعها ويـفترض أن يتبعهـا مـن كان في مثـل ظروفـه وتخصصـه، ووفقـا لدرجتـه ، ومسـتواه العلمـي، والعـملي، والمهنـي عنـد تشـخيص المـرض أو علاجـه. وتقـوم مسـؤولية الطبيـب في الحالات الآتيـة: ١- إذا ارتكـب خطـأ نتيجـة مخالفتـه أو جهلـه بأصـول الطـب الفنيـة الثابتـة وقواعـده الأساسـية أو تهاونـه في تنفيذهـا. ٢- إذا أجـرى على جسـم المريـض أبحاثـا أو تجـارب أو تطبيقـات غير مرخـص لـه القيـام بهـا من قبـل الجهـة المختصة بالـوزارة أو دون الحصـول على موافقـة خطيـة مسـبقة وصريحـة مـن المريـض. ٣- إذا ثبـت إهمـال أو تقـصير الطبيـب في بـذل العنايـة اللازمـة لرعايـة ومتابعـة حالـة المريـض الصحيـة وعلاجـه. ٤- إذا أجـرى أي عمـل طبـي لمريـض بالمخالفـة للقـرارات المنظمـة والصـادرة مـن الـوزارة بهـذا الشـأن. ٥- إذا أجـرى عمليـة جراحيـة أو وصـف أو طبـق أو أعطـى علاج المريـض دون أن يكـون متخصصـا ومـؤهلا لذلـك.

٦- إذا استخدم أجهزة أو معدات أو آلات أو أدوات طبية دون علم أو تدريب كافي لاستعمالها أو دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة والكفيلة بمنع حدوث ضرر جراء هذا الاستعمال. ولا تقوم مسؤولية الطبيب في الحالات الآتية: ١- إذا ثبت أن الضرر الذي لحق بالمريض كان بسبب فعل المريض نفسه أو إهماله. ٢- إذا ثبت أن الضرر الذي لحق بالمريض كان بسبب رفض المريض للعلاج أو امتناعه عنه أو عدم اتباعه للتعليمات الصادرة إليه من قبل أي طبيب مختص يشرف أو يباشر علاجه بشرط أن يتم إثبات ما سبق بملفه الطبي في حينه. ٣- إذا وقع الضرر بالمريض نتيجة إخفائه لمعلومات جوهرية متعلقة بحالته الصحية عن الطبيب الذي يباشر أو يشرف على علاجه ٤- إذا نتج الضرر عن خطأ مرفقي أو سبب خارجي عن الطبيب لا يد له فيه. ٥- إذا وقع الضرر بالمريض نتيجة الآثار والمضاعفات الطبية المتعارف عليها أو غير المتوقعة في مجال الممارسة الطبية. ٦- إذا اتبع الطبيب أسلوبا طبيا معينا في التشخيص أو العلاج مخالفة لغيره من الأطباء في ذات الاختصاص، مادام الأسلوب الذي اتبعه متفقة مع الأصول الطبية المتعارف عليها في هذا المجال ٧- إذا وقع الضرر في أثناء قيام الطبيب بواجب المساعدة عند حدوث الكوارث أو حالات الطوارئ العامة ويلتزم مزاولو المهنة بذات التزامات الطبيب، وذلك بالقدر الممكن تطبيقه عليهم، ويقع باطلا كل اتفاق أو شرط يتضمن تحديدا أو تقييدا لحالات المسؤولية المشار إليها أو إعفاء منها.

المادة ٣٥

تلتزم الوزارة والجهات الحكومية الأخرى المقدمة للخدمات الصحية بتنفيذ الأحكام الباتة الصادرة ض د مزاولي المهنة لديها عن الخطأ الشخصي والمرفقي بالسداد من البند الخاص بميزانية الجهة التي يتبع لها مزاول المهنة، أو من ص ندوق التعويضات عن الأخطاء الطبية الشخصية والذي ينشأ بقرار من الوزير، على أن يحدد فيه قيمة وشروط وشرائح الاشتراك الشهري الذي يلتزم به مزاولو المهنة لتعزيز الصندوق، ولا يحق استرداد قيمة الاشتراك من قبلهم، وللوزارة كامل الحق في إدارته والتصرف فيه. ويجوز للوزارة أن تستعين بغيرها من المؤسس ات، أو الجهات، أو الشركات الحكومية لتولي إدارة الصندوق المشار إليه، كما يجوز لها أن تضيف للصندوق اشتراكات مزاولي المهنة العاملين لدى الجهات الحكومية الأخرى. ولا يجوز للوزارة الرجوع على مزاول المهنة المشترك لديها.

جهاز المسؤولية الطبية

المادة ٣٦

ينشأ جهاز يسمى (جهاز المسؤولية الطبية ويكون له شخصية قانونية اعتبارية، وميزانية ملحقة، ويرأس الجهاز طبيب متفرغ لا يقل مستواه عن استشاري يعين بدرجة وكيل وزارة، ويعاونه طبيب متفرغ نائبا له يعين بدرجة وكيل وزارة مساعد، ويصدر مرسوم بتعيين الرئيس ونائبه من مجلس الوزراء بناء على ترشيح الوزير، وذلك لمدة أربع سنوات غير قابلة للتجديد، ويستأنس الوزير برأي القياديين في الوزارة وجمعيات النفع العام ذات الصلة قبل الترشيح ويمثل الرئيس الجهاز أمام الغير. ويكون للجهاز ولجانه مقر مستقل يحدد بقرار من مجلس الوزراء.

المادة ٣٧

يختص جهاز المسؤولية الطبية دون غيره ومن خلال اللجان التي يشكلها بإبداء الرأي الفني في كافة الموضوعات التي تعرض عليه من خلال الشكاوى، والبلاغات، والحاضر ، والتقارير، والقضايا، والدعاوى المتعلقة بالأخطاء الطبية، والمخالفات المهنية المرتكبة من قبل مزاولي المهنة، أو أصحاب المنشآت الصحية، أو مديريها من حيث تحقق الخطأ الطبي أو المخالفة المهنية من عدمه سواء في القطاع الحكومي أم الأهلي مع بيان وجه وطبيعة الخطأ والمخالفة إن ثبتت وتقيمها وتحديد المسؤول أو المسؤولين عنه فنيا وتقدير الأضرار الصحية المترتبة عليها وبيان آثارها وتوقيع العقوبات التأديبية المقررة في هذا القانون بما يتناسب مع جسامة وطبيعة ومدى تكرار المخالفة أو الخطأ إن كان لذلك مقتضى.

المادة ٣٨

يمارس نائب رئيس الجهاز كافة الصلاحيات المقررة بهذا القانون في حالة غياب الرئيس أو عند تفويضه بقرار أو تكليفه بذلك كتابة. ويكون جهاز المسؤولية الطبية أمانة عامة تتولى تحضير جدول أعمال اجتماعات لجافا وتوجيه الدعوات وحفظ المستندات وتنظيم كافة شؤونها وكل ما يلزم لسير أعمالها ولجانها. كما تختص الأمانة العامة بمعاونة رئيس الجهاز ونائبه ولجانه ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنهم ويحق للجهاز الانتداب والتعيين والتعاقد مع من يرى الاستعانة بخدماته.

المادة ٣٩

يقوم رئيس الجهاز بتشكيل لجنة أو لجان النظر الموضوعات المحالة إليهم من الجهات المشار إليها على أن يكون أعضاؤها من ذوي الخبرة والاختصاص فيما يعهد إليهم وذلك على النحو الآتي: ١- ثلاثة أطباء متخصصين أو لديهم الخبرة الطبية الكافية للبت في الموضوع المعروض على الجهاز ٢- محام من إدارة الفتوى والتشريع لا يقل مستواه عن مستشار مساعد أو أستاذ في القانون من إحدى كليات الحقوق أو القانون أو أي متخصص في مجال القانون ذي خبرة عملية أو مهنية لا تقل عن خمس عشرة سنة. ٣- خبير طبي من إحدى كليات الطب متخصص أو لديه خبرة في مجال الموضوع المعروض على الجهاز ٤- طبيب مختص في مجال الصحة المهنية ٥- طبيب شرعي. ويخصص الجهاز لكل لجنة باحثا قانونيا لمعاونتها في القيام بالإجراءات القانونية، وموظفا إداريا للقيام بأعمال السكرتارية ويجوز لرئيس الجهاز تغيير عدد أعضاء اللجنة بشرط أن لا يقل عددها عن خمسة وأن يكون تشكيلها فرديا من بينهم الفئات المشار إليها في هذه المادة، ويتم اختيارهم وفقا لطبيعة الموضوع المعروض وآثاره.

المادة ٤٠

للجهاز أن يستعين بأي جهة طبية أو مهنية أو علمية وذلك لتزويده أو اقتراح أسماء الأطباء أو الخبراء أو المختصين بنظر الموضوع المعروض على الجهاز.

المادة ٤١

لا يجوز لأي عضو في اللجنة التي يشكلها الجهاز أن يشارك في المداولات، أو

التصويـت، أو اتخـاذ أي إجـراء، أو قـرار، أو الإدلاء بـرأي في حالـة معروضـة على اللجنـة يكـون لـه فيهـا مصلحـة مبـاشرة أو غير مبـاشرة، أو بينـه وبين أحـد أطرافهـا صلـة قرابـة أو مصاهـرة إلى الدرجـة الرابعـة، أو خصومـة قضائيـة أو مهنيـة سـابقة، أو ارتبـاط بعمـل تجـاري أو مهنـي حـالي أو سـابق.

المادة ٤٢

لا يجـوز تغـيير أعضـاء اللجنـة التـي يشـكلها رئيـس الجهـاز أو نائبـه في أثنـاء مبـاشرة أعمالها إلا في الحالات التـي تسـتوجب ذلـك، ومنهـا:

١- حالـة تعـارض المصالـح الـذي يظهـر بعـد تشـكيل اللجنـة على النحـو المـبين في هـذا القانـون. .

٢- استقالة عضو اللجنة أو تنحية لاستشعاره الحرج،

٣- غياب عضو اللجنة لأكثر من ثلاثة اجتماعات دون عذر جدي ومقبول.

٤- الوفاة أو المرض المانع من أداء أعمال اللجنة .

٥- ثبوت إدانته قضائيا بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

المادة ٤٣

يجـب على رئيـس الجهـاز أو نائبـه التحقـق مـن عـدم وجـود تعـارض مصالـح بين المرشـحين لعضويـة اللجنـة والموضـوع المعـروض عليهـا وأطرافـه، ويجـوز لهـم مخاطبـة الجهـات المختصـة لتزويدهـم بالبيانـات والمعلومـات اللازمـة للتحقـق مـن تلـك الشروط أو الحالات قبـل تشـكيل اللجنـة كلما أمكـن ذلـك، ومـن ثـم البـت في مسـألة تعـيين أعضـاء اللجنـة أو عنـد تغييرهـم وعنـد ثبـوت وجـود حالـة تعـارض مصالـح بين أحـد أعضـاء اللجنـة وأحـد الأطـراف أو الموضـوع محـل البحـث والنظر وجـب عليـه التنحـي فـورا سـواء أكان ذلـك مـن تلقـاء نفسـه أم بنـاء على طلـب يقدمـه ذوو الشـأن إلى رئيـس الجهـاز يوضـح بـه وجـه التعـارض مـن مصلحـة أو صلـة مـع إرفـاق مـا يثبتهـا. وعندئـذ يجـب على رئيـس الجهـاز أو مـن ينـوب عنـه أن يـعين عضـوا بـديلا بعـد التحقـق مـن عـدم وجـود أي صلـة أو مصلحـة وفقـا لما سـبق بيانـه في العضـو البديـل.

المادة ٤٤

تـدون اجتماعـات اللجنـة التـي يشـكلها الجهـاز في محضر خـاص ومطبوع معـد لذلك ويوقـع عليـه عقـب كل جلسـة كافـة أعضـاء اللجنـة الحاضريـن وتعـتبر اجتماعـات اللجنـة ومحاضرهـا وقرارهـا وتقاريرهـا سريـة ولا يجـوز إفشـاء أو اسـتخدام المعلومـات الـواردة فيهـا أو نشرهـا إلا وفقـا لما هـو مقـرر في هـذا القانـون. ويجـب على اللجنـة اسـتدعاء وسماع إفـادة المريـض أو ذويـه أو مـن يمثلـه قانونـا، وكذلـك المشكو في حقهـم مـن مـزاولي المهنـة، وكل مـن يسـتدعي سماع إفادتهـم مـن الطاقـم الطبـي المعنـي والشـهود ويحـق للجنـة القيـام بإجـراءات الفحـص والكشـف الطبـي أو تكليـف أي جهـة مختصـة بذلـك. وللجنـة أن تدعـو لحضـور اجتماعاتهـا مـن تـرى الاسـتعانة بهـم دون أن يكـون لهـم حـق التصويـت، ويجـوز أداء الشـهادة أمـام اللجنة التـي يشـكلها الجهـاز بعـد حلـف اليـمين. ويجـوز حضـور ممثـل عـن الجمعيـات المهنيـة الطبيـة المرخـص لها قانونـا اجتماعـات اللجنـة ويكـون للممثـل حـق تقديـم

أي ملاحظات أو معلومات مكتوبة إلى اللجنة وإذا لم يحضر المخالف أمام اللجنة رغم إخطاره، جاز إصدار التقرير في غيبته حتى لو تضمن توقيع عقوبة تأديبية عليه. وتصدر قرارات اللجنة وتقريرها بعد موافقة وتوقيع أغلبية أعضائها.

المادة ٤٥

اللجنة الحق عن طريق الجهاز-طلب البيانات والمعلومات والمستندات التي تراها ضرورية لأداء مهامها وكذلك طلب تزويدها بالرأي الفني من أي جهة حكومية أو خاصة ، وعلى تلك الجهات التعاون مع الجهاز والاستجابة إلى طلباته وتنفيذها وفقا للقوانين المعمول بها ويحق للجنة - عن طريق الجهاز مخاطبة الهيئات والجهات والمراكز الأجنبية المتخصص ة في المجال الطبي والصحي والعلمي بغرض المساعدة أو الاستعانة أو المشورة.

المادة ٤٦

يجوز لرئيس الجهاز بقرار مسبب يصدره إيقاف ترخيص مزاولة المهنة في القطاع الحكومي والأهلي إيقاف مؤقتة لمدة ثلاثين يوما، وله أن يجدد الإيقاف لمدة مماثلة أو المدتين متتاليتين بحد أقصى (تسعين يوما) لحين الفصل في المخالفة المنسوبة إلى من تم إيقافه، وذلك بشرط أن تكون المخالفة المنسوبة لمزاول المهنة جسيمة أو خطرة أو مكررة وأن توجد قرائن جدية أولية تدل على حدوثها وارتكابا | ويجب على الجهاز إخطار مزاول المهنة الموقوف وإدارة التراخيص الصحية والمنشأة الصحية التي يعمل بها الموقوف بذلك القرار وكلما تم تجديده ولا يوقف صرف راتب مزاول المهنة خلال مدة الوقف.

المادة ٤٧

يجوز للجنة عن طريق الجهاز أن تطلب من النيابة العامة أو المحكمة إلزام الجهات والأفراد بتنفيذ قراراتها والتي تراها ضرورية لأداء مهامها.

المادة ٤٨

تصدر اللجنة التي يشكلها الجهاز تقريرا مفصلا بشأن الموضوع المعروض عليها خلال فترة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ تشكيلها وذلك بعد وصول التكليف أو الطلب إليها، ويجوز للجنة طلب التمديد لإصدار التقرير لمدة مماثلة أو أقل، على أن يرسل التقرير فور الانتهاء منه من قبل اللجنة إلى الجهاز بشكل سري ويجب أن يتضمن التقرير الإجراءات التي قامت بها اللجنة والنتيجة التي توصلت إليها والأسباب والأدلة التي بنيت عليها النتيجة، والرد على الطلبات والملاحظات والاعتراضات الواردة إليها والمقدمة لديها. وتقدر كل لجنة مصاريف أعمالها في تقرير مستقل عن تقريرها الفني، ويحدد ذلك بقرار من رئيس الجهاز

المادة ٤٩

للمشكو في حقهم أثناء التحقيق الاطلاع على الملفات الطبية والتقارير والأدلة المطروحة ويجوز لذوي الشأن تقديم دفاعاتهم وملاحظاتهم واعتراضاتهم للجنة اثناء نظرها للموضوع. ويجب على الجهاز أن يسلم ذوي الشأن نسخة

من تقرير اللجنة فور صدوره، أو أن يخطرهم بصدوره خلال فترة لا تتجاوز ثلاثين يوما، ويجوز للجهاز الاستعانة بالجهات الحكومية أو الشركات التجارية التنفيذ الإخطار. ويجوز لذوي الشأن الاعتراض على التقرير لدى الجهاز بمذكرة مسببة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استلامهم للتقرير أو إخطارهم بصدوره. ويصبح التقرير نهائيا إذا لم يعترض عليه خلال المدة المذكورة، فإذا اعترض أي من ذوي الشأن على تقرير اللجنة خلال المدة المحددة يجب على الجهاز إعادة بحث الموضوع مرة أخرى عن طريق تكليف لجنة أخرى لنظر الاعتراض، يتم تشكيلها بالاشتراطات والاعتبارات التي يراها مناسبة بما لا يخالف الأحكام المقررة بهذا القانون. . ويجب أن يتناول التقرير الصادر من اللجنة بعد فحص الاعتراض الرد على أوجه الاعتراض المطروحة ويكون ذلك التقرير فائية ويخطر به ذوو الشأن خلال المدة وبالطريقة المقررة بهذا القانون. ويحتفظ الجهاز بنسخ طبق الأصل من كافة التقارير التي تصدر عن اللجان التابعة له.

المادة ٥٠

تلتزم جميع الجهات والمنشآت الصحية الحكومية والأهلية بتنفيذ القرارات والعقوبات الصادرة بموجب هذا القانون.

المادة ٥١

يجب على رئيس الجهاز ونائبه والعاملين به وأعضاء اللجان التابعة له الالتزام بسرية المعلومات التي يحصلون أو يطلعون عليها ضمن نطاق أداء أعمالهم حتى بعد الانتهاء أو ترك أو توقفهم عن أداء تلك الأعمال، ولا يجوز لهم استخدام تلك المعلومات إلا وفقا للقانون.

المادة ٥٢

يحظر التدخل في عمل الجهاز أو اللجان التابعة له من الناحية الفنية أو عرقلة سير العمل فيها.

المادة ٥٣

يمنح أعضاء اللجان مكافآت مالية مقابل أعمالهم في كل لجنة بعد الانتهاء من أدائها وذلك وفقا لما يحدده مجلس الوزراء بقرار منه.

المادة ٥٤

ينشأ سجل خاص لقيد كافة بيانات الشكاوى والحاضر والقضايا والتقارير والقرارات والأحكام القضائية المتعلقة بأخطاء ومسؤولية مزاولي المهنة وأصحاب المنشآت الصحية ومديريها. وتدون كافة بيانات أطراف الشكاوي والحاضر والقضايا وتحفظ لدى الجهاز حتى يتسنى له استدعاؤهم وإخطارهم تنفيذا لأحكام هذا القانون.

الفصل السادس
المنشآت الصحية

المادة ٥٥

لا يجوز إنشاء أو تشغيل أو إدارة أي منشأة صحية أهلية أو فتح فرع أو أكثر لها

إلا بعد الحصول على الترخيص من إدارة التراخيص الصحية ويجب على المنشآت الصحية الأهلية التأمين لدى إحدى الشركات المرخص لها بذلك ضد الأخطار الناجمة عن المباني والأجهزة والآلات والمعدات الطبية على أن تشمل المرضى والأشخاص المرافقين والعاملين لديها والزائرين لها.

المادة ٥٦

تلتزم كافة المنشآت الصحية الأهلية المراد ترخيصها وعند تجديد ترخيصها أن تكون في مبنى أو مكان مهيا ومجهز ومعد من حيث الإنشاء والتصميم والتشغيل بما يتناسب مع طبيعة ونوع وحجم الخدمات الصحية التي تقدمها المنشأة، وذلك مع مراعاة توفير أنظمة منع التلوث ومكافحة العدوى والحريق والتخلص الآمن من النفايات الطبية، وتوفير كافة المتطلبات اللازمة للتنقية والتعقيم والنظافة والسلامة والبيئة الصحية الآمنة في المنشأة لحماية العاملين بها والغير من الأمراض والأضرار وتلتزم أيضا بتوفير ما يكفل ض مان تسهيل إجراءات الإنقاذ والإسعافات الأولية اللازمة عند الحاجة إليها في المنشأة، ويصدر بذلك قرار من الوزير يوضح كافة تلك الشروط والمواصفات والمستلزمات الواجب توافرها في المنشآت الصحية.

المادة ٥٧

يجب أن تتوفر في المنشآت الصحية الأهلية جميع الاشتراطات التي منح على أساسها الترخيص طوال فترة سريانه، ولا يجوز إجراء أي تعديل عليها إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة، ويجوز للوزارة تعديل الاشتراطات وفقا لما تفتضيه المصلحة العامة وعلى المرخص له تنفيذها خلال الأجل الذي يحدد في القرار وذلك بعد مراعاة منحه فترة زمنية معقولة وكافية لتنفيذ الاشتراطات الجديدة.

المادة ٥٨

تتولى الوزارة تصنيف كافة أنواع وفيات المنشآت الصحية الأهلية وتحدد الإجراءات المطلوبة والاشتراطات اللازم توافرها بطالب الترخيص والضوابط المنظمة لعمل كل منها حتى تحقق أغراضها وفقا المقتضيات المصلحة العامة يشترط لمنح ترخيص فتح العيادة الخاصة أو المستوصف أن يكون الطبيب كويتي أو أكثر مرخص له بمزاولة المهنة، ويحظر الترخيص للطبيب بفتح أكثر من مستوصف أو عيادة واحدة، كما يحظر الترخيص لفتح فرع لهذه العيادة أو المستوصف. يشترط لمنح ترخيص فتح مستشفى أو مركز صحي أن يكون الترخيص المزاولة مهنة كويتي مرخص له أو لشخص اعتباري، وفي حالة الشخصية الاعتبارية بأنه يجب أن يكون مالكها أو أحد الشركاء فيها مزاول مهنة كويتية مرخصة له، وعلى أن يكون اختصاصه ومستواه المهني يتناسب مع نوع وطبيعة عمل ونشاط المنشأة، ووفقا للضوابط التي تحددها الوزارة ويحق فتح فرع لكل مستشفى أو مركز صحي بمعدل فرع واحد لكل محافظة، بشرط أن يعمل به مزاول مهنة كويتي واحد على الأقل بفرع كل منشأة متفرغ بشكل كلي أو جزئي، ولا يسري ما ورد في هذه المادة على المنشآت الصحية المملوكة للجهات الحكومية أو الشركات التي تساهم فيها الدولة أو التي تمارس نشاطها بموجب القانون رقم (١١٦) لسنة ٢٠١٣ في شأن تشجيع الاستثمار المباشر ويحظر على

مـزاول المهنـة المرخـص لـه اسـتخدام ترخيصـه للحصـول على ترخيـص أكثـر مـن مستشـفى أو الجمـع بين ترخيـص أكثـر مـن مركـز صحـي مـن ذات النـوع.

المادة ٥٩

يجـب أن يـعين صاحـب ترخيـص المنشـأة الصحيـة الأهليـة مديـرة يكـون مسـؤولا عنهـا فنيـا ويشرف فعليـا على إدارة أعمالها الطبيـة، وذلـك وفقـا للضوابـط الآتيـة: ١- أن يكـون مـزاولا للمهنـة ومرخصـة لـه بالمزاولـة. ٢- أن لا يكـون قـد سـبق إدانتـه قضائيـة بجريمـة مخلـة بـالشرف أو الأمانـة. ٣- أن لا تقـل فترة إقامتـه في الدولـة عـن تسـعة أشـهر مـن كل عـام. ٤- أن لا يكـون مديـرة لأكثـر مـن منشـأة صحيـة أو لأكثـر مـن فـرع لها . ٥- أن تكـون لديـه خبرة في مجـال الإدارة أو نشـاط المنشـأة ٦- الحصـول على موافقـة الـوزارة المسـبقة وتحـدد الـوزارة الحالات والمنشـآت الصحيـة الأهليـة التـي يلـزم فيهـا تعـيين نائـب عـن المديـر على أن تتوافـر بـه ذات الشروط الخاصـة بالمديـر وذلـك وفقا لطبيعـة ونوعيـة وطاقـة خدماتها الطبيـة، ويجـوز للوزارة إضافـة ضوابـط أخـرى.

المادة ٦٠

تلتـزم إدارة كل منشـأة صحيـة بإنشـاء سـجل وقاعـدة بيانـات يـدون فيهـا كافـة المعلومـات الخاصـة بالمـرضى لديهـم في ملـف مكتـوب أو إلـكتروني وذلـك طبقـا للأحـكام الـواردة في هـذا القانـون، ويجـب على الإدارة الحفـاظ على تلـك الملفـات وحمايتهـا مـن التلـف والفقـدان، وفي حال غلق المنشـأة الصحيـة أو تغيير نشـاطها لأي سـبب مـن الأسـباب وجـب عليهـا تسـليم ملفـات المـرضى أو نسـخ منهـا للمريـض شـخصية أو ذويـه عنـد طلبهـا مـع الاحتفـاظ بما يثبـت ذلـك خلال المـدة والجهـة التـي يحددهـا الوزيـر بقـرار منـه، ويلتـزم الورثـة بذلـك في حالـة وفـاة المرخـص لـه.

المادة ٦١

يجـب على المنشـأة الصحيـة الأهليـة أن تضـع التراخيـص الخاصـة بهـا في مـكان ظاهـر و بـارز، ويتـعين عليهـا الاحتفـاظ بتراخيـص مزاولـة المهنـة لجميـع العامـلين بهـا والزائريـن لديهـا، وكذلـك تراخيـص اسـتخدام الأجهـزة والمعـدات الطبيـة التـي تـشترط الـوزارة لحيازهـا وتشـغيلها الحصـول على ترخيص خـاص وشـهادة التدريب العامـلين عليهـا، وتقـدم تلـك التراخيـص والشـهادات عنـد طلبهـا مـن قبـل لجان الرقابـة والتفتيـش والتحقيـق أو الجهـات المختصـة بالـوزارة. وتلتـزم المنشـأة الصحية الأهليـة بإنشـاء سـجل مكتـوب أو إلـكتروني أو كليهما لحفـظ كافـة البيانـات المشـار إليهـا في هـذه المادة، ويتـعين طلـب تجديـد الترخيـص الممنـوح قبـل انتهـاء مدتـه بما لا يقـل عـن سـتين يومـا.

المادة ٦٢

لا يجـوز تغـيير صاحـب ترخيـص المنشـأة الصحيـة الأهليـة أو التنازل عـن الترخيص للـغير لأي سـبب إلا بعـد الحصـول على موافقة الـوزارة المسـبقة، وإذا توفي الشـخص الطبيعـي صاحـب الترخيص يجـب على الورثـة أو أحدهم إخطار الـوزارة بذلك خلال تسـعين يومـا مـن تاريـخ وفـاة مورثهـم، ويجـوز للـوزارة تحويـل الترخيـص بشرط أن يقـدم لها الورثـة أو مـن يمثلهـم قانـون طلبـا يتضمـن إبـداء الرغبـة في التحويل خلال

المـدة المقـررة وفـق هـذه المادة وبعـد التحقـق مـن توافـر الشروط اللازمـة لتحويـل الترخيـص بموجـب القانون.

المادة ٦٣

تلغى رخصة المنشأة الصحية في الأحوال الآتية:

١- إذا طلب المرخص له إلغاءها.

٢- إذا توقفت المنشأة عن العمل بدون عذر مقبول مدة تجاوزت ستة أشهر.

٣- إذا صـدر حكـم قضائـي بـات بـإغلاق المنشـأة الصحيـة أو إزالتهـا أو إلغـاء ترخيصهـا

٤- إذا ثبـت تـأجير ترخيـص صاحـب المنشـأة الصحيـة أو ترخيـص مديرهـا مـن الباطـن أو اسـتثماره بواسـطة الـغير بـأي صـورة مـن الصـور .

٥- في حال ثبوت الحصول على الترخيص عن طريق الغش أو التدليس أو التحايل

٦- في حال ثبوت تشغيل المنشأة في غير الغرض الذي منح الترخيص لأجله.

٧- إذا نقلـت المنشـأة مـن مكانهـا إلى مـكان آخـر أو أعيـد بناؤهـا دون الحصـول على ترخيـص بذلـك.

المادة ٦٤

للـوزارة الحـق في الرقابـة والتفتيـش على كافة المنشـآت الصحيـة وفي أي وقت. ويجوز للوزيـر نـدب أو تكليـف لجنـة أو لجان ممـن يـراه مناسـبا مـن الموظـفين العامـلين لـدى الـوزارة غير المرخـص لهـم بمزاولـة المهنـة بالقطـاع الأهلي لإجـراء المعاينـة والتفتيـش والتدقيـق والمتابعـة على المنشـآت الصحيـة بكافـة مرافقهـا. ويكـون لهـم حـق الدخـول إليهـا والكشـف عليهـا وطلـب البيانـات والمعلومـات والاطلاع على سـجلاتها الصحيـة وفحـص وأخـذ العينـات بغـرض التحليـل والتدقيـق، وذلـك لإعـداد تقاريـر بالملاحظـات والمخالفـات وتحريـر محـاضر الضبـط الجرائـم، ولهـم في سـبيل أداء وظيفتهـم الاسـتعانة بقـوة الشرطـة، ويكـون لمـن يندبـه أو يكلفـه الوزيـر ص فـة الضبطيـة القضائيـة وفقـا لأحـكام هـذا القانـون وغيرهـا مـن القـوانين ذات الصلـة، وترفـع التقاريـر والمحـاضر التي تحررهـا اللجنـة أو اللجان إلى الـوزارة وذلك لاتخـاذ الإجـراءات القانونيـة اللازمـة بشـأنها.

المادة ٦٥

يجـب على المريـض مغـادرة المنشـأة الصحيـة بعـد تلقيـه الرعايـة والخدمـات الطبيـة اللازمـة لحالتـه وفـور التصريـح لـه بالخـروج مـن قبـل الطبيب المعالـج لـه أو المشرف عليـه. ويجـوز لمديـر المنشـأة الصحيـة إخـراج المريـض منهـا بقـرار يصـدر منـه بنـاء على تقريـر ثابـت بـه تلقـي المريـض للـعلاج الطبـي اللازم واسـتقرار حالتـه الصحية، ويجـب أن يوافـق على خروجه ثلاثـة أطباء متخصـصين بشرط أن يكونـوا من المشرفين أو المسـؤولين أو المطلـعين على حالـة المريـض وعلاجـه وعلى أن تـدون توقيعاتهـم بالتقريـر، ويسري نفـاذ القـرار بعـد مضي يـومين على صـدوره وإخطـار المريـض بـه أو مـن يمثلـه قانونـا وفي جميـع الأحـوال لا يصرح للمـرضى العاجزيـن عـن رعايـة أنفسـهم بالخـروج إلا إذا ثبـت تـوفير الرعايـة الصحيـة اللازمـة لهـم بعـد خروجهـم مـن المنشـأة الصحيـة، وتتـولى إدارة المنشـأة التحقـق مـن ذلـك، ويجـوز لها الاسـتعانة بغيرهـا مـن الجهـات الحكوميـة في هـذا الشـأن ولا يحـول مـا سـبق دون نقـل المريـض

إلى منشـأة صحيـة أخـرى أو مـن اتخـاذ إجـراءات أو تـدابير أخـرى.

المادة ٦٦

في حالـة وفـاة شـخص في إحـدى المنشـآت الصحيـة أو إذا وصـل إليهـا متوفيـة، يتـعين على الطبيـب وكافـة أعضـاء الفريـق الطبـي المبـاشر للحالـة وكذلـك القائـمين على إدارة المنشـأة الصحيـة واجـب التثبـت مـن الوفـاة وأسـبابها، وبعـد التأكـد مـن الوفـاة يتـم إخطـار أسرة المتـوفي وذويـه عنهـا بطريقـة ملائمـة ومناسـبة. وإذا وجدت علامـات أو ظـروف تدعـو إلى الاشـتباه في أن تكـون الوفـاة جنائيـة، فيجـب إبلاغ الجهـة المختصـة. بالتحقيـق مـع مراعـاة الالتـزام بالإجـراءات الـواردة والشروط المقـررة في القانـون رقـم (٣٦) لسـنة ١٩٦٩ في شـأن تنظيـم قيـد المواليـد والوفيـات ويتـم تشـخيص الوفـاة وفقـا للمعـايير وبعـد اتبـاع الإجـراءات الطبيـة التـي يتـم تحديدهـا بقـرار مـن الوكيـل.

المادة ٦٧

يلتزم صاحب المنشأة الصحية ومديرها بالآتي:

١- تنظيـم الخدمـات الطبيـة والرعايـة الصحيـة وتقديمهـا لجميـع المـرضى دون أي تمييـز مـع مراعـاة أولويـة بعـض الفئـات مـن المـرضى الذيـن تسـتوجب حالتهـم الصحيـة ذلـك طبقـا للأصـول والمعـايير الطبيـة المسـتقر عليهـا والمعمـول بهـا في مثـل هـذه الحالات والظـروف، وبما يشـمل إعطـاء الأولويـة للمسـنين في الخدمـات العلاجيـة والوقائيـة والإرشـادية بالمراكـز الصحيـة والمستشـفيات وتخصيـص أماكـن ومواقـف لهـم وفقـا للقانـون رقـم (١٨) لسـنة ٢٠١٦ بشـأن الرعايـة الاجتماعيـة للمسـنين

٢-تـوفير الدعـم اللازم والمسـاعدة المطلوبـة للطاقـم الطبـي والمرضـى وتسـهيل الإجـراءات على المـرضى وذويهـم مـع صـون حقوقهـم ومراعـاة توعيتهـم وإرشـادهم

٣-اتخـاذ الترتيبـات التيسيريـة اللازمـة لتـوفير الخدمـات ومراعـاة الاحتياجـات الخاصـة للأشـخاص ذوي الإعاقـة والمقـررة لهـم وفقـا للقانـون رقـم (٨) لسـنة ٢٠١٠م في شـأن حقـوق الأشـخاص ذوي الإعاقـة

٤-إخطـار الأطبـاء والمـرضى وغيرهـم ممـن يهمهـم الأمـر بما يصـدر مـن تعليمات أو قـرارات أو لوائـح وزاريـة مـع الاحتفـاظ بنسـخ منهـا لـدى إدارة المنشـأة الصحيـة.

٥- الاحتفـاظ بكافـة البيانـات والسـجلات الصحيـة المنصـوص عليهـا بالقـوانين والقـرارات الصـادرة مـن الـوزارة.

٦- تجهيـز المنشـأة الصحيـة بالمـهمات والأدوات والمعـدات التـي تحددهـا الـوزارة وبالأدويـة والكميـة التـي تسـمح بهـا.

المادة ٦٨

يحظر على صاحب المنشأة الصحية ومديرها الآتي:

١-تشـغيل أي طبيـب أو ممـرض أو غيرهـم مـن مـزاولي المهن المسـاعدة قبـل الحصول على ترخيـص بذلـك من الجهـة المختصـة بالوزارة

٢-منـع مـزاولي المهنـة العامـلين لـدى المنشـأة مـن تقديـم العنايـة اللازمـة الرعايـة المريـض أو المصـاب الـذي يصـل إليهـا عنـد حـدوث الكـوارث العامـة والحالات

الطارئـة.
٣-إقامـة أو إيـواء المـرضى أو إجـراء أي عمليـة جراحيـة في المنشـآت الصحيـة التـي لا تسـمح لها الـوزارة بذلـك.

الفصل السابع
العقوبات

المادة ٦٩

مـع عـدم الإخلال بـأي عقوبـة أشـد ينـص عليهـا قانـون آخـر، يعاقـب بالحبـس مـدة لا تزيـد على خمـس سـنوات وبغرامـة لا تزيـد على عشرة آلاف دينـار كويتـي أو بإحـدى هـاتين العقوبـتين، كل مـن ارتكـب أحـد الأفعـال الآتيـة:
١- زاول مهنـة الطـب البشري أو طـب الأسـنان أو إحـدى المهـن المسـاعدة لهما دون الحصـول على ترخيـص بذلـك، أو بموجـب ترخيـص تـم إلغـاؤه أو سـحبه أو رفض تجديـده أو انـقضى على انتهائـه أكثـر مـن مائـة وعشريـن يومـا على أن تحسـب مـن اليـوم التـالي لتاريـخ الانتهـاء ٢- إنشـاء أو تشـغيل أو إدارة منشـأة صحيـة أهليـة دون الحصـول على ترخيـص يسـمح بذلـك أو بموجـب ترخيـص تـم إلغـاؤه أو سـحبه.
٣- قـدم بيانـات غير صحيحـة أو لجأ إلى طـرق غير مشروعـة عنـد طلـب الترخيـص أو تجديـده، ترتـب عليهـا منحـه ترخيصـا بمزاولـة مهنـة الطـب الـبشري أو طـب الأسـنان أو إحـدى المهـن المسـاعدة لهما ٤- اسـتعمل نشرات أو لافتـات أو لوحـات أو أي وسـيلة أخـرى مـن وسـائل الـنشر أو الإعلان أو إحـدى وسـائل التواصـل الاجتماعـي مـن شـأنها إيهـام أو حمـل الجمهـور على الاعتقـاد بأحقيتـه في مزاولـة مهنة الطـب الـبشري أو طـب الأسـنان أو إحـدى المهـن المسـاعدة لهما خلافـا للحقيقـة أو لما هـو ثابـت في الترخيـص الممنـوح لـه ٥- انتحـل صفـة مـن الصفـات أو لقبـا مـن الألقـاب التـي تطلـق على مـزاولي مهنـة الطـب الـبشري أو طـب الأسـنان أو إحـدى المهـن المسـاعدة لهما ٦- كل مـن أخفـي أو أتلـف عمدة الملـف الطبـي الخاص بالمريض أو أي جـزء مـن محتوياتـه.

المادة ٧٠

مـع عـدم الإخلال بـأي عقوبـة أشـد ينـص عليهـا قانـون آخـر، يعاقـب بالحبـس مـدة لا تزيـد على خمـس سـنوات وبغرامـة لا تزيـد على عشرة آلاف دينـار كويتـي أو بإحـدى هـاتين العقوبـتين كل مـن أفشي أو نشر بـأي وسـيلة أو طريقـة سرا مـن الأسرار الخاصـة بالمريـض سـواء كان هـذا السر قـد نمي إلى علمـه أو اكتشـفه أو اطلع عليـه مـن خلال مزاولتـه لعملـه أو بسـببها أو ائتمنـه المريـض عليـه أو عهـد بـه إليه أو سـمع بـه مـن غيره، وذلـك في غير الحالات التـي أجـاز القانـون فيهـا إفشـاء السر ولا يجـوز تحريـك الدعـوى الجنائيـة وفقـا لهـذه المادة إلا بنـاء على طلـب مـن المجنـي عليه أو مـن ممثلـه القانـوني أو مـن وكيـل الـوزارة، وفي حـال وفـاة مـن أفشـى سره قبـل الإفشـاء أو الـنشر يجـوز أن يقـدم الطلـب مـن أحـد ورثتـه أو مـن وكيـل الـوزارة.

المادة ٧١

مـع عـدم الإخلال بـأي عقوبـة أشـد ينـص عليهـا قانـون آخـر، يعاقـب بالحبـس مـدة لا تزيـد على خمـس سـنوات وبغرامـة لا تزيـد على عشرة آلاف دينـار كويتـي أو بإحـدى هـاتين العقوبـتين كل مـن تعـدى جسـديا على أحـد مـزاولي المهنـة في أثنـاء

تأديـة عملـه أو بسـببها.

المادة ٧٢

مـع عـدم الإخلال بـأي عقوبـة أشـد ينـص عليهـا قانـون آخـر، يعاقـب بالحبـس مـدة لا تزيـد على ثلاث سـنوات وبغرامـة لا تزيـد على ثلاثـة آلاف دينـار كويتـي أو بإحـدى هـاتين العقوبـتين كل مـن صـدر منـه سـب أو قـذف أو إهانـة أو إسـاءة لأحـد مـزاولي المهنـة في أثنـاء تأديـة عملـه أو بسـببها. وذلـك مـع مراعـاة الأحـكام الـواردة بالمـواد (٢١٣)، (٢١٤)، (٢١٥)، (٢١٦) مـن قانـون الجـزاء.

المادة ٧٣

مـع عـدم الإخلال بـأي عقوبـة أشـد ينـص عليهـا قانـون آخـر، يعاقـب بالحبـس مـدة لا تزيـد على ثلاث س نـوات وبغرامـة لا تزيـد على ثلاثـة آلاف دينـار كويتـي أو بإحـدى هـاتين العقوبـتين كل مـن: ١-أنشـأ أو شـقل أو أدار منشـأة صحيـة أهليـة بموجـب ترخيـص انتهـت مـدة صلاحيتـه أو رفـض طلب تجديـده ٢-يخالـف أحكام المـواد (١٥)، (١٦)، (٢٠)، (٢٢) مـن هـذا القانـون.

المادة ٧٤

وفي جميـع الأحـوال يجـوز للوزيـر أو مـن يفوضـه غلـق المـكان الـذي يـزاول فيـه النشـاط المخالـف غلقـا إداريـا مؤقتـا لحين الفصـل في الدعـوى الجزائيـة أو المخالفـة المهنيـة. ويجـوز للمحكمـة أن تحكـم بغلـق المـكان وإزالـة النشـاط المخالـف أو وقفـه مـع مصـادرة مـا يكـون فيـه مـن مـواد وآلات وأجهـزة ومعـدات تسـتخدم في مزاولة أي عمـل محظـور بموجـب القانـون.

المادة ٧٥

يعاقـب كل مـن رخـص لـه في مزاولـة المهنة عنـد ثبـوت مخالفته لأحـكام هـذا القانون أو اللوائـح أو القـرارات الصـادرة تنفيذا لـه بالعقوبـات التأديبية الآتية:

١- التنبيه

٢- الإنذار .

٣- فـرض جـزاءات ماليـة حسـب جسـامة المخالفـة بما لا يجـاوز ألـف دينـار ولا يقل عـن مائـة دينار.

٤- وقف ترخيص مزاولة المهنة وقفا مؤقتة لمدة لا تجاوز سنة واحدة .

٥- إلغاء أو سحب ترخيص مزاولة المهنة .

ويعاقـب صاحـب ترخيـص المنشـأة الصحيـة وأي مديـر أو مسـؤول فيهـا عنـد ثبـوت مخالفتهـم لأحـكام هـذا القانـون أو اللوائـح أو القـرارات الصـادرة تنفيـذا لـه بالعقوبـات التأديبيـة الآتيـة:

١- التنبيه

٢- الإنذار.

٣- فـرض جـزاءات ماليـة حسـب جسـامة المخالفـة بما لا يجـاوز خمسـة آلاف دينـار ولا يقـل عـن خمسمائـة دينـار .

٤- الغلق الإداري الكلي أو الجزئي المؤقت لمدة لا تجاوز سنة واحدة .

٥- الغلـق الإداري النهائـي وإلغـاء أو سـحب ترخيـص المنشـأة وفي جميـع الحالات المذكـورة في هـذه المادة عـدا الغلـق وإلغـاء الترخيـص يجـب على مـن يخالـف مـن مـزاولي المهنـة أو أصحـاب تراخيـص المنشـأة الصحيـة أو مديريهـا وقـف النشـاط المخالـف أو إزالتـه حسـب طبيعـة المخالفـة خلال مـدة لا تجـاوز ثلاثـة أشـهر ولا يعـاد فتـح المنشـأة الصحيـة أو معـاودة الترخيـص لها إلا بعـد انقضـاء مـدة الغلـق وإزالـة سـببه، ويتـم ذلـك على نفقتهـم فـور إخطارهـم بالمخالفـة مـن قبـل الجهـة المختصـة بالـوزارة.

المادة ٧٦

لا يجـوز لمـن يصـدر ضـده قـرار بغلـق المنشـأة الصحيـة نهائيـا أو بإلغـاء ترخيـص مزاولـة المهنـة الخاص بـه تطبيقـا للمادة السـابقة تقديـم طلـب ترخيص جديـد المزاولة المهنـة أو فتـح منشـأة صحيـة إلا بعـد مضي سـنة على الأقـل مـن تاريـخ تنفيـذ قـرار الغلـق النهائـي أو إلغـاء ترخيـص مزاولـة المهنـة .

الفصل الثامن
أحكام عامة

المادة ٧٧

تتـولى النيابـة العامـة التحقيـق والـتصرف والادعـاء في جميـع الجرائم المنصـوص عليها في هـذا القانـون، وكذلـك بالجرائـم التـي تقـع مـن الطبيـب أو عليـه والمنصـوص عليهـا في القـوانين الأخـرى، ويسـتثنى مـن ذلـك الجرائـم المنصـوص عليهـا في قانون المـرور ومـا قـد يرتبـط بهـا مـن جرائـم أخـرى.

المادة ٧٨

لا يخـل توقيـع أي من الجـزاءات التأديبيـة المنصوص عليهـا في هذا القانون بالمسـؤولية الجزائيـة أو المدنيـة التـي قد تنشـأ عـن ذات الواقعة محـل المخالفة.

المادة ٧٩

يتـم اسـتدعاء مـزاولي المهنـة للتحقيقـات والمحـاكمات في الشـكاوى والدعـاوى والقضايـا المتعلقـة بالأخطـاء الطبيـة أو المخالفـات المهنيـة المتصلـة بمزاولـة عملهـم والتـي تنسـب إليهـم وذلـك مـن خلال جهـاز المسـؤولية الطبيـة ولا يجـوز القبـض على مـزاولي المهنـة في أثنـاء مباشـرة أعمالهـم أو عنـد وجودهـم في المنشـأة الصحيـة إلا بقـرار مكتـوب وصـادر مـن النيابـة العامـة أو المحكمـة، ويترتـب على مخالفـة ذلـك بـطلان القبـض وتسـتثني منهـا حالـة الجريمـة المشـهودة.

المادة ٨٠

يخـول الوزيـر ممارسـة كافـة الصلاحيـات المقـررة لمجلـس الخدمـة المدنيـة وديـوان الخدمـة المدنيـة المنصـوص عليهـا في القـوانين واللوائـح والقـرارات، وذلـك فـيما يتعلـق بمـزاولي المهنـة.

المادة ٨١

يجـوز للوزيـر أن يضـع جـدولا بالسـقف الأعلى أو الأدنـى أو كلاهمـا للمقابـل المالي الـذي يسـمح للمرخـص لهـم بتقاضيـه جـراء الخدمـات التـي يقدموهـا في ممارسـتهم للمهـن المنصـوص عليهـا في هـذا القانـون. وتحـدد هـذه الأجـور بـأي طريقـة

ملائمة تراها الوزارة وفقا لمقتضيات المصلحة العامة، وذلك بعد استطلاع رأي وتوصيات الجهات الحكومية والأهلية ذات الصلة.

المادة ٨٢

يتم توريد كافة الرسوم والغرامات والجزاءات المالية المقررة بموجب هذا القانون لحساب الخزانة العامة، وفي جميع الأحوال تدفع الرسوم مقدمة ولا ترد وذلك بصرف النظر عن الطلب المستحقة عنه.

المادة ٨٣

تختص الوزارة بتدقيق واعتماد ومعادلة وتصنيف وتوصيف الشهادات الأكاديمية والمهنية والفنية الصادرة في المجال الطبي، والصحي وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة.

المادة ٨٤

تسقط كافة الدعاوى الناتجة عن مخالفة أحكام هذا القانون بعضي ثلاث سنوات من تاريخ العمل الطبي أو الإجراء المخالف. وتسري على الجرائم والعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون القواعد العامة المقررة بشأن سقوط الدعوى والعقوبة الجزائية في قانون الجزاء وتعديلاته.

المادة ٨٥

اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون، تلغي القوانين التالية: ١-المرسوم بالقانون رقم (٢٥) لسنة ١٩٨١ بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان والمهن المعاونة لهما وتعديلاته أينما ورد العمل به في القوانين الأخرى ٢-القانون رقم (٤٩) لسنة ١٩٦٠ في شأن المؤسسات العلاجية ٣-القانون رقم (٣٨) لسنة ٢٠٠٢ بتنظيم الإعلان عن المواد المتعلقة بالصحة. كما يلغي كل حكم بأي قانون آخر قد يخالف أحكام هذا القانون دون الإخلال بأي عقوبة أشد في أي قانون آخر.

المادة ٨٦

يصدر الوزير اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بعد التشاور مع جمعيات النفع العام المهنية ذات الصلة خلال سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ويستمر العمل بالقرارات المعمول بها بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون حتى يتم تعديلها أو إلغاؤها. يستمر العمل بكافة التراخيص الممنوحة والصادرة قبل نشر هذا القانون لحين انتهاء مدتها ما لم تلغ لأسباب أخرى.

المادة ٨٧

يعمل بهذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وعلى رئيس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ أحكامه.

أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف
في: ٢ ربيع الأول ١٤٤٢ ه الموافق: ١٩ أكتوبر ٢٠٢٠ م

المرسوم بقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٢٠
بشأن التوثيق .

المرسوم بقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٢٠
بشأن التوثيق .

المادة ١

في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات التالية المعنى المبين قرين كل منها :

الوزير : وزير العدل .

الإدارة : إدارة التوثيق .

الموثق: الشخص الذي يعهد إليه القيام بأعمال التوثيق وما ارتبط بها سواء كان موثقة حكوميا أو أهليا.

الموثق الحكومي : الموثق بالإدارة المنوط به القيام بالأعمال المبينة هذا القانون.

الموثق الأهلي : من يرخص له القيام بالأعمال المبينة بهذا القانون.

السجل : المعد – ورقيا أو إلكترونيا – الإثبات المعاملات التي يجريها الموثق وفقا لهذا القانون.

ذو الشأن : كل من يطلب توثيق المحرر أو تصديق توقيعه عليه أو يطلب إثبات تاريخ المحرر أو أي معاملة يجريها الموثق بموجب هذا القانون .

نظام إلكتروني مؤقت: برنامج أو نظام إلكتروني لحاسب آلي تم إعداده ليتصرف أو يستجيب لتصرف بشكل مستقل، كليا أو جزئيا، دون تدخل أو إشراف أي شخص طبيعي في الوقت الذي يتم فيه التصرف أو الاستجابة له.

المادة ٢

تنشأ بوزارة العدل إدارة للتوثيق يرأسها مدير، وتضم عددا من الموثقين يتولون توثيق المحررات والتصديق على التوقيعات وإثبات التاريخ في المحررات العرفية ووضع الصيغة التنفيذية على صور المحررات الواجبة التنفيذ ، ويشمل ذلك جميع المحررات والتوقيعات المحمية إلكترونيا .

ويجوز بقرار من الوزير الترخيص للأفراد والشركات المهنية القيام بهذه الأعمال وفقا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية .

ويؤدي الموثقون قبل مباشرة أعمالهم يمينا أمام الوزير بأن يقوموا بأعمال وظائفهم بالصدق والأمانة .

المادة ٣

للوزير أن يفوض أياً من الموثقين في القيام بأعمال التوليق داخل وخارج دولة الكويت ، وله أن يفوض ممثلي الحكومة في الخارج في القيام بأعمال التوثيق خارج دولة الكويت .

المادة ٤

ينشأ بالإدارة نظام إلكتروني مؤتمت يكون معدا ومبرمجا للمهام المذكورة في المادتين (٥،٦) من هذا القانون.

المادة ٥

يختص الموثق الحكومي بتوثيق المحررات التي يوجب القانون أو يطلب ذوو الشأن توثيقها ومنها :

١- الوكالات والإقرارات الرسمية بجميع أنواعها .

٢- العقود الرسمية التي يستلزم القانون إفراغها في محرر رسمي .

٣- عقود تأسيس الشركات وتعديلها وانقضاء الشركات وحلها أو التخارج منها .

٤- حصر إرث غير المسلمين من أصحاب الديانات السماوية .

٥- استخراج صور طبق الأصل وإصدار الشهادات عن المحررات المصدقة لدى

الإدارة .

٦- عقود الهبة والإقرار بالعدول عنها .

٧- التنازل والتخارج عن مستحقات الإرث .

٨- توثيق المحررات المتعلقة بالأحوال الشخصية لغير المسلمين من أصحاب الديانات السماوية ما لم يرغبوا في توثيقها لدى جهات التوثيق الخاصة بهم .

٩- وضع الصيغة التنفيذية على المحررات الواجبة التنفيذ .

١٠- المحررات الأخرى المتعلقة بأعمال التوثيق . ويختص بتوثيق المحررات المتعلقة بالوقف والأحوال الشخصية للمسلمين أحد القضاة أو من يخصص لذلك من بين الموثقين الحكوميين على النحو المبين باللائحة التنفيذية ، وللوزير أن يفوض مأذونين في توثيق عقود الزواج وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

مادة ٥ مكررا [١]

فيما عدا الوكالات التجارية، والوكالات المستثناة بقرار من وزير العدل، يكون توثيق الوكالة لمدة خمس سنوات، ما لم يتم الاتفاق على مدة أقصر، أو انتهاء الوكالة لأي سبب.

ويجب أن يتضمن توثيق الوكالة تاريخ انتهائه، ولا يترتب على انتهاء مدة التوثيق أي أثر على صحة الوكالة بين أطرافها .

المادة ٦

تحدد اللائحة التنفيذية أنواع المحررات التي يختص الموثق الأهلي بتوثيقها .

المادة ٧

يشترط في الموثق الأهلي:

أ- أن يكون كويتي الجنسية .

ب - أن يكون حاصلا على شهادة جامعية معتمدة ، في الحقوق أو ما يعادلها صادرة من جامعة الكويت أو إحدى الجامعات المعترف بها.

ج- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة .

د- أن تتوافر لديه خبرة عملية مدة لا تقل عن عشر سنوات.

ه - أن يقدم عقد تأمين ساري المفعول طوال مدة الترخيص ضد المسؤولية عن الأخطاء المهنية وتحدد اللائحة التنفيذية أحكام عقد التأمين وحدود تغطيته للمسؤولية .

المادة ٨

تقوم الإدارة بإثبات المحررات التي يتم توثيقها في السجلات المعدة لذلك سواء أكانت ورقية أم إلكترونية ، وحفظ أصولها ، ووضع الصيغة التنفيذية على صورها الواجبة التنفيذ، وإثباتا في الفهارس الخاصة بذلك ، وإعطاء الصور التي يطلبها ذوو الشأن .

المادة ٩ [٢]

على الموثق قبل توثيق المحرر :

أ. أن يتثبت من شخصية ذوي الشأن وذلك بالاطلاع على أصل البطاقة المدنية أو جواز السفر أو ما يقوم مقامه أو أي وثيقة رسمية أخرى صادرة من الدولة،

١) مضافة وفق نص القانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢٥

١) البند (أ) مستبدلة وفق نص المرسوم بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢٥

وأن يتثبت من أهلية ذوي الشأن وصفاتهم ورضائهم، وأن يتلو عليهم الصيغة الكاملة للمحرر ومرفقاته ويبين لهم الآثار القانونية التي تترتب عليه دون أن يؤثر في إرادتهم وأن يثبت في المحضر أن القراءة قد تمت بالفعل في حضورهم وأهم علموا بمحتواها.

وإذا اتضح للموثق عدم توافر الأهلية أو الرضاء أو أن المحرر ظاهر البطلان رفض التوثيق وأعاد المحرر إلى ذوي الشأن مع إبداء أسباب الرفض كتابة وإثبات ذلك في سجل خاص

ب. أن يستوثق من ذوي الشأن إحاطتهم الكاملة بموضوع المحرر الذي يرغبون في التصديق على توقيعاتهم فيه.

ج. إذا كان أحد ذوي الشأن يجهل الكتابة أو القراءة فعلى الموثق أن يأخذ بصمات إمامه، ويثبت ذلك في المحضر .

د. إذا كان أحد ذوي الشأن ذا إعاقة جسدية تحول دون أخذ توقيعه أو بصمته فعليه أن يسمي شخصا ينوب عنه وأن يتثبت الموثق من شخصيته بالاطلاع على أصل بطاقته المدنية أو جواز سفره أو ما يقوم مقامه ويكلفه بالتوقيع نيابة عنه في نهاية المحرر، ويثبت ذلك في المحضر.

وإذا كان أحد ذوي الشأن مصابا بعاهة تحول دون قدرته على التعبير عن إرادته بصورة طبيعية، فعلى الموثق الاستعانة بأحد الخبراء المختصين أو تكليف من يراه بناء على طلب ذوي الشأن للقيام بالمساعدة، وأن يقوم بتحليف المساعد اليمين ويكلفه بالتوقيع في غاية المحرر، ويثبت ذلك في المحضر.

وإذا كان أحد ذوي الشأن مصابا بعاهة ذهنية قام بالتوقيع نيابة عنه القيم المعين له من قبل المحكمة.

ه. إذا كان الموثق يجهل لغة ذوي الشأن استعان بمترجم قانوني معتمد الترجمة ما يطلبه بحضور ذوي الشأن، وإذا تعذر ذلك كلف ذوي الشأن بإحضار مترجم يقوم بتحليفه اليمين، ويكلفه بالتوقيع في غاية المحرر، ويثبت ذلك في المحضر. ويتحمل ذوو الشأن أتعاب المترجم أو المساعد .

و. إذا كانت المستندات إلكترونية وجب على الموثق أن يتحقق من شخصية ذوي الشأن عن طريق شهادة التصديق الإلكتروني المحمي لكل منهم، وعليه أن يثبت ذلك في المستند الإلكتروني.

المادة ٩ مكررا [١]

يحضر ذوي الشأن أو وكلائهم أمام الموثق شخصياً، أو من خلال النظام الإلكتروني المؤتمت، أو عن طريق الاتصال المرئي عبر الوسائل الحديثة أو الإلكترونية.

وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات المعلقة بالتوثيق في كل حالة من هذه الحالات، والأحوال التي يكون فيها الحضور شخصياً، أو من خلال النظام الإلكتروني المؤتمت، أو عن طريق الاتصال المرئي عبر الوسائل الحديثة أو الإلكترونية، وكيفية إثباته في السجلات المعدة لهذا الغرض، وكافة الأحكام الأخرى المتعلقة بالتوثيق .

المادة ١٠

يقوم الموثق بالتصديق على توقيعات ذوي الشأن في المحررات العرفية بناء على طلبهم وإثبات ذلك في السجلات المعدة لهذا الغرض وإعطاء الشهادات بحصول التصديق .

٢) مضافة وفق المرسوم بقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢٥

ولا يجوز توثيق محررات تخالف الآداب العامة أو النظام العام.

المادة ١١

إذا كان المحور المقدم للتصديق على توقيعات ذوي الشأن فيه بلغة أجنبية وجب أن يشتمل على ملخص مترجم باللغة العربية صادر من جهة معتمدة وموقع عليه من ذوي الشأن .

المادة ١٢

يقوم الموثق بإثبات تاريخ المحررات العرفية التي تقدم إليه لهذا الغرض وذلك بوضع خاتم ذي تاريخ عليها بعد إثبات ذلك في السجلات . وتعطى الشهادات بإثبات التاريخ من واقع هذه السجلات.

المادة ١٣

على الموثق الأهلي أن يسلم إدارة التوثيق نسخة أصلية - ورقية أو إلكترونية - من المحررات التي يقوم بتوثيقها ، أو التصديق عليها ، أو إثبات تاريخها .

المادة ١٤

تحدد اللائحة التنفيذية إجراءات التوثيق والتصديق على التوقيعات وإثبات التاريخ والرسوم الواجب أداؤها وأتعاب الموثق الأهلي.

المادة ١٥

لا يجوز تسليم صور المحررات التي تم توثيقها أو التصديق عليها إلا لذوي الشأن . ويجوز تسليم صورة من المحرر للغير بأمر من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكلية .

المادة ١٦

لا يجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية من المحرر الموثق إلا بأمر من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكلية .

المادة ١٧

لا يجوز أن تنقل من الإدارة أصول المحررات التي تم توثيقها أو الوثائق المتعلقة بها .

ويجوز بناء على أمر قضائي الاطلاع عليها في مكان حفظها أو الاطلاع على قاعدة بيانات المستندات الإلكترونية الموثقة أو الاكتفاء بصور هذه المستندات .

واستثناء من ذلك يجوز للمحكمة أو النيابة العامة - حسب الأحوال - أن تصدر قرارا بضم أصل محرر موثق إلى قضية منظورة أمامها، وفي هذه الحالة يجب أن ينتقل القاضي أو عضو النيابة إلى الإدارة لتحرر بحضوره صورة مطابقة للأصل وتذيل بمحضر يوقعه كل من القاضي أو عضو النيابة والموثق وأمين سر المحكمة أو النيابة العامة ثم يضم أصل المحرر إلى ملف القضية وتقوم الصورة مقامه لحين رده إلى الإدارة .

المادة ١٨

لمن رفض توثيق محرره أو طلبه التصديق أو إثبات التاريخ في الأوراق العرفية أن يتظلم إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكلية خلال خمسة عشر يوما من إبلاغه بالرفض ، وله أن يطعن في القرار الصادر ضده من القاضي طبقا للقواعد المنصوص عليها في المادة (١٦٤) من المرسوم بالقانون رقم (٣٨) لسنة ١٩٨٠ المشار إليه .

المادة ١٩

لا يجوز للموثق أن يباشر أي عمل من الأعمال المبينة في هذا القانون في شأن يخصه

شخصيا أو يخص زوجه أو من تربطه بأصحاب الشأن فيه صلة قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة.

المادة ٢٠

تشكل بقرار من الوزير لجنة برئاسة وكيل الوزارة وعضوية وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق ومدير الإدارة البحث الطلبات المقدمة من الأفراد أو الشركات المهنية للترخيص بمزاولة الأعمال المبينة في هذا القانون ، وتعرض على الوزير نتيجة بحثها، ويحدد القرار الصادر بتشكيل اللجنة نظام عملها .

المادة ٢١

ينشأ بالإدارة جدول لقيد الموثق الأهلي وتحدد اللائحة التنفيذية بياناته وشروط وإجراءات القيد فيه كما تحدد واجبات الموثق الأهلي والأعمال المحظورة عليه.

المادة ٢٢

يختص بتأديب الموثق الأهلي لجنة تأديب تشكل بقرار من الوزير برئاسة أحد مستشاري محكمة الاستئناف وعضوية أحد قضاة المحكمة الكلية ، ومدير الإدارة ، وتحدد اللائحة التنفيذية نظام عمل اللجنة وإجراءاتها . والجزاءات التي يجوز للجنة توقيعها هي :

أ – اللوم أو الإنذار.

ب – الوقف عن العمل مدة لا تجاوز سنة .

ج – محو الاسم من الجدول وإلغاء الترخيص.

المادة ٢٣

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يزاول أي عمل من الأعمال الواردة في هذا القانون دون أن يكون مرخص له به أو مفوضا فيه.

المادة ٢٤

يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة ٢٥

يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون ، كما يلغى القانون رقم (٤) لسنة ١٩٦١ المشار إليه.

المادة ٢٦

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا لقانون وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ نشره .

أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في : ٧١ذي القعدة ١٤٤١ هـ
الموافق : ٨يوليو ٢٠٢٠ م

نص في المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢٥ بتعديل بعض احكام القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٢٠ بشأن التوثيق

انه يستمر العمل بتوثيق الوكالات غير المحدد المدة قبل تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون لمدة سنتين من تاريخ العمل بأحكامه أو انتهاء الوكالة لأي سبب أيهما أقرب.ويظل توثيق الوكالات المحددة المدة سارياً حتى انتهاء مدته، أو انتهاء الوكالة لأي سبب ، أو انتهاء مدة الخمس سنوات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون أيهم أقرب.ولا تسري أحكام هذه المادة على الوكالات التجارية، والوكالات المستثناة بقرار من وزير العدل.

على ان يعمل به من تاريخ نشر المرسوم في ٢ / ١١ / ٢٠٢٥

القوانين الادارية

قانون انشاء الدائرة الادارية ٧٨٦

المرسوم بقانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٨١ بانشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الادارية

نظام الخدمة المدنية ٧٩١

مرسوم لسنة ١٩٧٩ بشأن نظام الخدمة المدنية

قانون الخدمة المدنية ٨٠٩

مرسوم بقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٩ بشأن الخدمة المدنية

قانون التأمينات الاجتماعية ٧٢١

أمر أميري بالقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٧٦ باصدار قانون التأمينات الاجتماعية

قانون التأمين التكميلي ٨٥٩

مرسوم بقانون رقم ١٢٨ لسنة ١٩٩٢ بشأن نظام التأمين التكميلي

قانون الاشخاص ذوي الاعاقة ٨٦٥

القانون رقم ٨ لسنة ٢٠١٠ بشأن حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة

القانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٨١
بشأن إنشاء دائرة بالمحكمة الكلية
لنظر المنازعات الإدارية

القانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٨١
بشأن إنشاء دائرة بالمحكمة الكلية
لنظر المنازعات الإدارية

بعد الاطلاع الى الامر الأميري الصادر بتاريخ ٤ من رمضان سنه ١٣٩٦ هـ الموافق ٢٩ من اغسطس سنه ١٩٧٦ م بتنقيح الدستور،

وعلى الامر الأميري الصادر في ١٤ شوال سنه ١٤٠٠ هـ الموافق ٢٤ اغسطس سنه ١٩٨٠ م،

وعلى المادتين ١٦٤ و١٦٩ من الدستور،

وعلى قانون تنظيم القضاء الصادر بالمرسوم الأميري رقم ١٩ لسنه ١٩٥٩، والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون رقم ٣٨ لسنه ١٩٨٠ بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية،

وعلى القانون رقم ٦١ لسنه ١٩٧٦ بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون رقم ١٥ لسنه ١٩٧٩ في شأن الخدمة المدنية،

وعلى القانون رقم ١٧ لسنه ١٩٧٣ في الرسوم القضائية،

وبناء على عرض وزير العدل،

وبعد موافقه مجلس الوزراء،

اصدرنا القانون الآتي نصه:

المادة ١

تنشأ بالمحكمة دائرة إدارية تشكل من ثلاثة قضاة وتشتمل على غرفة أو أكثر حسب الحاجة وتختص وحدها بالمسائل الآتية، وتكون لها فيها ولاية قضاة الإلغاء والتعويض:

أولا: المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت والعلاوات المستحقة للموظفين المدنيين أو لورثتهم.

ثانيا: الطلبات التي يقدمها ذو الشأن بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بالتعيين في الوظائفالعامة المدنية.

ثالثا: الطلبات التي يقدمها الموظفون المدنيون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بالترقية.

رابعا: الطلبات التي يقدمها الموظفون المدنيون بإلغاء القرارات الصادرة بإنهاء خدمتهم أو بتوقيع جزاءات تأديبية عليهم.

خامسا: الطلبات التي يقدمها الافراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الادارية النهائية عدا القرارات الصادرة في شأن مسائل الجنسية وإقامة وابعاد غير الكويتيين وتراخيص اصدار الصحف والمجلات ودور العبادة

المادة ٢

تختص الدائرة الإدارية وحدها بنظر المنازعات التي تنشأ بين الجهات الإدارية

والمتعاقد الأخر في عقود الالتزام والأشغال العامة والتوريد أو أي عقد إداري أخر، وتكون لها فيها ولاية القضاء الكامل.

المادة ٣

مع عدم الإخلال بنص المادة الثانية من قانون تنظيم إلقاء رقم ١٩ لسنة ١٩٥٩، لا تقبل الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية مباشرة.

المادة ٤

يشترط لقبول الطلبات المبينة بالفقرات الثانية والثالثة والرابعة من المادة الأولي أن يكون الطعن مبنيا على أحد الأسباب الآتية:

(أ) عدم الاختصاص.

(ب) وجود عيب في الشكل.

(ج) مخالفة القوانين واللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها.

(د) إساءة استعمال السلطة.

ويعتبر في حكم القرارات الإدارية رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب اتخاذه وفقا للقوانين واللوائح .

المادة ٥

تكون للدائرة الإدارية وحدها ولاية الحكم بإلغاء القرارات الإدارية المشار إليها في البنود: وثالثا ورابعا وخامسا في المادة الأولى، كما يكون لها وحدها ولاية الحكم في طلبات التعويض عن الإضرار الناشئة عن تلك القرارات سواء رفعت إليها بطريقة أصلية أو تبعية.

المادة ٦

لا يترتب على طلب إلغاء القرار وقف تنفيذه، على أنه يجوز للدائرة الإدارية متى طلب في صحيفة الدعوى:

١- أن تأمر بوقف تنفيذ القرار إذا رأت أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها وكان من القرارات المنصوص عليها في البند خامسا من المادة الأولى.

٢- أن تأمر باستمرار صرف المرتب كله أو بعضه لحين الفصل في طلب إلغاء إنهاء الخدمة إذا رأت في ظروف الدعوى ما يبرر ذلك.

المادة ٧

ميعاد رفع دعوى الإلغاء ستون يوما من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح الحكومية أو إعلان صاحب الشأن به، أو ثبوت علمه به علما يقينا.

وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم على الجهة الإدارية التي أصدرت القرار إلى الجهات الرئاسية لها، ويجب أن يبت في التظلم خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه، وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسببا، ويعتبر فوات ستين يوما على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه، ويحسب ميعاد رفع الدعوى من تاريخ الرفض الصريح أو الضمني حسب الأحوال.

المادة ٨

لا تقبل طلبات الإلغاء المنصوص عليها في البنود ثانيا وثالثا ورابعا من المادة الأولى

عدا القرارات الصادرة كم مجالس تأديبية قبل التظلم منها إلى الجهة التي أصدرتها أو الجهات الرئاسية وانتظار المواعيد المقررة للبت في التظلم.

ويصدر مرسوم ببيان إجراءات تقديم التظلم والبت فيه.

المادة ٩

يكون رفع الدعوى بصحيفة تودع إدارة كتاب المحكمة الكلية، ويجب أن تشتمل هذه الصحيفة على بيان موضوع المنازعة وأسبابها وطلبات مقدم الصحيفة وذلك بالإضافة إلى البيانات العامة التي يجب اشتمال أوراق الدعاوى عليها، وتقدم مع الصحيفة المستندات المؤيدة لها.

ويجب أن يقدم إلى إدارة الكتاب بالإضافة إلى أصل الصحيفة عدد كاف من الصور.

المادة ١٠

عند إيداع الصحيفة تسلم إدارة الكتاب إلى المودع إيصالا يثبت فيه تاريخ الإيداع وساعته ويجب على إدارة الكتاب خلال الثلاثة أيام التالية إعلان الخصوم بصحيفة الطعن أن يكون إعلان الجهات الحكومية والمؤسسات العامة بمقر إدارة الفتوى والتشريع، ويكون لكل من الخصوم الحق في الرد على ما جاء فيها بمذكرة تودع إدارة كتاب المحكمة مع المستندات اللازمة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه بالطعن.

وبمجرد انتهاء هذه المهلة تقوم إدارة كتاب المحكمة بتحديد جلسة لنظر الموضوع خلال شهرين على الأكثر وبإبلاغ جميع أطراف النزاع بتاريخ تلك الجلسة قبل موعد عقدها بأسبوع على الأقل وذلك بموجب خطابات موصى عليها بعلم الوصول.

ويجوز تقديم مستندات أو مذكرات جديدة أثناء المرافعة إذا صرخت المحكمة بذلك وفى خلال المواعيد التي تتولى المحكمة تحديدها.

المادة ١١ [١]

يفرض رسم ثابت على طلبات الإلغاء ووقف التنفيذ قدره مائة دينار لكل طلب ويتعدد الرسم بتعدد القرارات والطلبات.

أما الدعاوى الأخرى فتقدر الرسوم المستحقة عليها حسب القواعد المقررة لسائر الدعاوى.

المادة ١٢ [٢]

تكون الأحكام الصادرة من الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية قابلة للاستئناف إذا كان النزاع غير مقدر القيمة أو كانت قيمته تتجاوز عشرة آلاف دينار، وفيما عدا ذلك يكون الحكم نهائياً.

المادة ١٢ مكرر [٣]

يكون الحكم الصادر من محكمة الاستئناف استنادا الى البند رابعا من المادة (١) من هذا القانون باتا باستثناء الدعاوي التي تكون موضوعها عقوبة الفصل او العزل من الخدمة .

المادة ١٣

ترتب بمحكمة الاستئناف العليا غرفة خاصة أو أكثر للنظر فيما يستأنف من الأحكام الصادرة من الدائرة الادارية بالمحكمة الكلية.

---

١) الفقرة الاولى مستبدلة بموجب المرسوم بقانون رقم ٩٤ لسنة ٢٠٢٤
٢) المادة مستبدلة بموجب المرسوم بقانون رقم ٩٤ لسنة ٢٠٢٤
٣) المادة مضافة بموجب المرسوم بقانون رقم ٩٤ لسنة ٢٠٢٤

المادة ١٤

ميعاد استئناف الأحكام الصادرة في المسائل السابقة ثلاثون يوما من تاريخ صدور الحكم، ويرفع الاستئناف بصحيفة تودع إدارة كتاب محكمة الاستئناف العليا ويجب أن تشتمل على بيان الحكم المستأنف وتاريخ صدوره وأسباب استئنافه وطلبات المستأنف.

ويجب أن تكون صحيفة الاستئناف موقعة من أحد المحامين أومن أحد أعضاء إدارة الفتوى والتشريع إذا كان الاستئناف مرفوعا من المحكمة أو إحدى المؤسسات العامة وإلا كان باطلا.

وتسلم إدارة الكتاب المستأنف إيصالا يثبت فيه تاريخ الإيداع، ويجب على إدارة الكتاب خلال الثلاثة أيام التالية إعلان الخصوم بصحيفة الاستئناف على أن يكون إعلان الجهات الحكومية والمؤسسات العامة بمقر إدارة الفتوى والتشريع، ويكون لكل من الخصوم الحق في الرد على ما جاء فيها بمذكرة تودع إدارة كتاب المحكمة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه بالاستئناف.

وبمجرد انتهاء هذه المهلة تقوم إدارة الكتاب بتحديد جلسة لنظر الاستئناف خلال شهرين على الأكثر وبإبلاغ جميع الأطراف بتاريخ تلك الجلسة قبل موعدها بأسبوع على الأقل وذلك بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول.

المادة ١٤ مكرر [١]

تكون الاحكام الصادرة من الدوائر الادارية بمحكمة الاستئناف قابلة للطعن بالتمييز اذا كانت قيمة النزاع تتجاوز ثلاثين الف دينار او كان غير مقدر القيمة .

المادة ١٥

فيما عدا ما نص عليه في هذا القانون يسرى على الدعاوى المنصوص عليها فيه والأحكام الصادرة فيها وطرق الطعن في هذه الأحكام القواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.

وتكون للأحكام الصادرة بالإلغاء حجية عينية في مواجهة الكافة، وتكون صورتها التنفيذية مشمولة بالصيغة الآتية: على الوزراء ورؤساء المصالح المتخصصين تنفيذ هذا الحكم وإجراء مقتضاه.

أما الأحكام الأخرى فتذيل صورتها بالصيغة التنفيذية المقررة لسائر الأحكام.

المادة ١٦

يلغي كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة ١٧

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول أكتوبر سنة ١٩٨١.

أمير الكويت

جابر الاحمد

وزير العدل بالنيابة

يوسف جاسم الحجي

صدر بقصر السيف في : ١٢ ربيع الثاني ١٤٠١ هـ

الموافق : ١٧ فبراير ١٩٨١ م

١) المادة مضافة بموجب المرسوم بقانون رقم ٩٤ لسنة ٢٠٢٤

مرسوم لسنة ١٩٧٩ بشأن
نظام الخدمة المدنية

الفهرس	المواد	الصفحة
أولا: التعيين	١	٧٩٢
ثانيا: تقييم كفاءة الموظفين	١٤	٧٩٤
ثالثا: العلاوات	١٩	٧٩٥
ربعا: الترقية	٢٢	٧٩٥
خامسا: لجنة شئون الموظفين	٢٧	٧٩٦
سادسا: النقل والندب والاعارة	٣١	٧٩٨
سابعا: الاجازات	٣٥	٧٩٩
ثامنا: التأديب	٥٤	٨٠٢
تاسعا: انتهاء الخدمة	٧١	٨٠٥
عاشرا: أحكام عامة	٨٢	٨٠٦
حادى عشر: أحكام انتقالية	٨٨	٨٠٧

مرسوم لسنة ١٩٧٩ بشأن نظام الخدمة المدنية

أولا: التعيين

مادة ١

يشترط فيمن يتعين في إحدى الوظائف :

١- أن يكون كويتي الجنسية فإن لم يوجد فتكون الأفضلية للأبناء غير الكويتيين من أم كويتية ثم لأبناء البلاد العربية.

٢- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

٣- ألا تقل سنة عن ثماني عشرة سنة ميلادية ذلك فيما عدا الحالات التي يحددها مجلس الخدمة المدنية.

٤- أن يتوافر فيه الشروط والمؤهلات المطلوبة لشغل الوظيفة.

٥- أن تثبت لياقته الصحية للوظيفة.

وتحدد شروط اللياقة الصحية بقرار من وزير الصحة العامة ويجوز الإعفاء من بعض هذه الشروط بقرار من الوزير المختص بعد اخذ رأي الهيئة الطبية المختصة.

٦- ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بقرار تأديبي نهائي ما لم تمض على صدوره ثلاث سنوات على الأقل.

٧- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة مالم يكن قد رد إليه اعتباره في الحالتين وذلك مع مراعاة أحكام القانون رقم ٩ لسنة ١٩٧١ المشار إليه.

ويجوز للجهة الحكومية إضافية شروط اخري وذلك بعد أخذ رأي ديوان الموظفين.

مادة ٢

يحدد ديوان الموظفين بالاتفاق مع الجهة الحكومية المختصة الوظائف التي يلزم لشغلها اجتياز اختبار وكذلك وع قواعد وإجراءات الاختبار وكيفية ترشيح الناجحين لشغل تلك الوظائف.

مادة ٣

يحدد مجلس الخدمة المدنية درجة التعين والمرتب الذي يمنح فيها بمراعاة نوع الوظيفة ومستوي ونوع وندرة المؤهل أو الخبرة أو التدريب وكذلك عدد سنوات الدراسة المقررة ويتم ترتيب الوظائف وتصنيفها خلال خمس سنوات.

مادة ٤

يشترط للتعيين في مجموعة الوظائف العامة الحصول على مؤهل دراسي يتفق وطبيعة الوظيفة ويحدد مجلس الخدمة المدنية مستويات المؤهلات الدراسية اللازمة للتعيين في هذه المجموعة.

ومع ذلك يجوز تعيين غير المؤهلين من ذوي الخبرة ممن اجتزوا دورات تدريبية في وظائف المجموعة المشار إليه وذلك وفقا للقواعد والشروط التي يقررها مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح ديوان الموظفين.

مادة ٥

شكل مجلس الخدمة المدنية لجنة من وزارة التربية وجامعة الكويت وديوان الموظفين

لتقييم ومعادلة المؤهلات الدراسية بالمستويات التي يحددها المجلس للتعيين في مجموعة الوظائف العامة وله ا، يضيف للجنة أعضاء آخرين من غير هذه الجهات.

مادة ٦

يضع مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح ديوان الموظفين قواعد وأحكام التعيين في كل مجموعتي الوظائف الفنية المساعدة ووظائف المعاونة وذلك مع عدم الإخلال بأحكام هذا النظام.

مادة ٧

تكون مجموعات الوظائف والدرجات المقابلة لها وربطها المالي وفئات العلاوات الدورية والحد الأدنى المقرر للبقاء في كل درجة للجداول الملحقة بهذا النظام.

ويجوز لمجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح ديوان الموظفين تقرير مرتبات لبعض الوظائف دون التقيد بما ورد بالجداول المشار إليها.

مادة ٨

مع عدم الإخلال بأحكام المادة (٣) من هذا النظام يمنح الموظف عند تعيينه أول مربوط الدرجة المعين عليها ويستحق مرتبه من تاريخ تسلمه العمل.

وتحسب اقدميته في هذه الدرجة من تاريخ تعيينه فيها.

مادة ٩

يكون التعيين في درجات مجموعة الوظائف بقرار من الوزير وفي درجات مجموعتي الوظائف الفنية المساعدة والمعاونة بقرار من وكيل الوزارة.

مادة ١٠

ترتب أقدمية الموظفين المعنيين في كل درجة داخل المجموعة الوظيفية الواحدة وفقا لتاريخ التعيين فيها فإذا اتحد تاريخ تعيين أكثر من موظف في درجة واحدة ترتب الأقدمية فيما بينهم وفقا للقواعد التي يحددها مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح ديوان الموظفين.

مادة ١١

يجوز إعادة تعيين الموظف الذي ترك الخدمة في ذات الدرجة التي كان يشغلها بذات المرتب الذي يتقاضاه أو بمرتب أكبر أو في درجة أعلي من درجته السابقة وذلك بشرط :

(أ) ألا يكون قد مضي على تركه الخدمة أكثر من خمس سنوات ما لم يكن قد أمضي المدة التالية لتركه الخدمة في عمل يفيد منه خبرة تتفق والوظيفة الجديدة.

(ب) ألا يكون قد قدم عنه في السنتين الأخيرتين من خدمته السابقة تقرير بأنه ضعيف.

وذلك كله وفقا للقواعد والحكام التي يضعها مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح ديوان الموظفين.

مادة ١٢

يبلغ الموظف بصورة من القرار الصادر بتعيينه فإذا لم يتسلم العمل خلال شهر من تاريخ إبلاغه بصورة من القرار ولم يتقدم خلال هذه المدة بعذر تقبله الجهة الحكومية اعتبر القرار كأن لم يكن.

مادة ١٣

فيما عدا الوظائف القيادية يوضع المعين لأول مرة تحت التجربة لمدة سنة واحدة يجوز فصله خلالها أو خلال شهر واحد من انتهائها إذا ثبت أنه غير صالح للقيام بأعباء وظيفته وإلا اعتبر مثبتا في الوظيفة التي عين بها وحسبت مدة التجربة ضمن مدة خدمته. وتثبت صلاحية من يخضع لفترة أو عدم صلاحيته وفقا للقواعد والإجراءات التي يضعها الوزير بالاتفاق مع ديوان الموظفين. ويخضع من يعاد تعيينه لحكم الفقرتين السابقتين إذا لم يكن قد أمضي فترة التجربة بنجاح في وظيفته السابقة أو إذا كانت الوظيفة المعاد تعيينه عليها تختلف عن الوظيفة السابقة. ولا يستحق الموظف أية مكافأة عن مدة التجربة التي تقتضي بغير نجاح.

ثانيا: تقييم كفاءة الموظفين

مادة ١٤ [١]

علي الرئيس المباشر تقييم كفاءة الموظفين الذين يرأسهم من شاغلي مجموعات الوظائف العامة والفنية المساعدة والمعاونة عن كل سنة ميلادية منتهية بتقدير ممتاز أو جيد جداً أو جيد أو ضعيف ثم يعرضه علي من يليه في المسئولية لإبداء رأيه وفي حالة اختلاف رأي الرئيسين، وكذلك في حالة عدم وجود رئيس تال للرئيس المباشر يعرض التقرير علي لجنة شئون الموظفين لتقدير الكفاءة وتعتبر التقارير نهائية فيما عدا تقارير الكفاءة بدرجة ضعيف. ويضع مجلس الخدمة المدنية قواعد وأسس التقييم والإجراءات والمواعيد اللازمة لذلك، ويحدد سنة التقييم استثناء من التقييم عن سنة ميلادية للوظائف التي تتطلب طبيعتها أو ظروفها ذلك.

أما شاغلي الوظائف القيادية فيضع مجلس الخدمة المدنية نظاماً خاصاً يتضمن قواعد وأسس وإجراءات ومواعيد تقييمهم والآثار المترتبة علي هذا التقييم ويتولى الوزير المختص وضع تقرير تقييم الأداء بالنسبة لكل منهم. وفي الجهات التي تنظم شئون الخدمة فيها قوانين خاصة، يجوز للوزير المختص إذا خلت هذه القوانين من أحكام تقييم الأداء أن يصدر قراراً بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية يتضمن قواعد وأسس ومواعيد تقييم الأداء والإجراءات اللازمة لذلك وآلية الإخطار بهذا التقييم وقواعد وإجراءات التظلم منه.

مادة ١٥ [٢]

ملغاة

مادة ١٦

تقوم وحدة شؤون الموظفين بإبلاغ الموظف الذي قدم عنه تقرير بدرجة ضعيف صورة من هذا التقرير، ويجوز له أن يتظلم منه أمام لجنة شئون الموظفين ويحق للموظف طلب سماع أقواله أمام اللجنة. ويضع مجلس الخدمة المدنية قواعد وإجراءات ومواعيد بحث التظلم.

مادة ١٧ [٣]

الموظف الذي يحصل على تقريرين نهائيين متتاليين بدرجة ضعيف يعرض أمره علي وكيل الوزارة للنظر في توقيع إحدى العقوبات المنصوص عليها في المادة (٦٠) عدا

---

١) معدلة بموجب المرسوم رقم ١١١ لسنة ٢٠١٥ بعد صدور الحكم في الطعن الدستوري رقم ٦ لسنة ٢٠١٠
٢) ألغيت بموجب المرسوم بقانون رقم ٢٣٥ لسنة ٢٠٠٥
٣) تم تعديلها بموجب المرسوم بقانون رقم ٢٣٥ لسنة ٢٠٠٥

عقوبة الفصل.
فإذا حصل في السنة التالية على تقرير نهائي بدرجة ضعيف اعتبر مفصولاً من الخدمة.

مادة ١٨

الموظف الذي يحصل على تقرير نهائي بدرجة ضعيف يحرم من أول علاوة دورية أو ترقية تستحق له، ويظل الحرمان قائماً إلي يحصل على تقرير نهائي بدرجة جيد على الأقل.
ولا يجوز منحه العلاوة الدورية إذا حل ميعادها أو الترقية عند استحقاقها قبل البت في التظلم المقدم منه.

مادة ١٩ [١]

ملغاة

ثالثا: العلاوات

مادة ٢٠

يمنح الموظف علاوة دورية بالفئات الواردة بالجدول الملحقة بهذا النظام.
وتستحق العلاوة الدورية في أول يناير أو أول يوليو التالي لمضي سنة من تاريخ التعيين أو تاريخ منح العلاوة الدورية السابقة.

مادة ٢١ [٢]

يجوز بقرار من الوزير بناء على اقتراح لجنة شئون الموظفين منح الموظف علاوة تشجيعية بفئة علاوته الدورية ولا يجاوز بها نهاية مربوط درجته وذلك بالشروط الآتية :
١- أن يكون الموظف قد حصل على تقرير بدرجة جيد جداً على الأقل لم تمض عليه سنة.
٢- ألا يمنح الموظف هذه العلاوة أكثر من مرة واحدة في ذات الدرجة.
٣- ألا يكون الموظف قد رقي بالاختيار إلى درجته الحالية.
ولا يغير منح هذه العلاوة من موعد استحقاق الموظف لعلاوته الدورية وتصرف العلاوة التشجيعية من تاريخ القرار الصادر بمنحها.

رابعا: الترقية

مادة ٢٢

تكون الترقية في درجات مجموعات الوظائف العامة والفنية المساعدة والمعاونة بالأقدمية والاختبار وذلك وفقا لأحكام المادتين التاليتين.
وفي جميع الأحوال لا تكون ترقية الموظف إلا إلى الدرجة التالية مباشرة وفي نفس المجموعة التي تندرج فيها.
وكل ترقية تعطي الحق في أول مربوط الدرجة المرقي إليها الموظف مضاف إليه علاوة واحدة من علاواتها الدورية.

مادة ٢٣

يرقي الموظف بالأقدمية في أول يناير أو أول يوليو التالي لمضي سنة على بلوغ مرتبه آخر مربوط درجته وذلك مع عدم الإخلال بنص المادة (١٨).

١) ألغيت بموجب المرسوم بقانون رقم ٢٣٥ لسنة ٢٠٠٥
٢) تم تعديلها بموجب المرسوم بقانون رقم ٢٣٥ لسنة ٢٠٠٥

مادة ٢٤ [١]

يجوز بقرار من الوزير بناء علي اقتراح لجنة شئون الموظفين ترقية الموظف بالاختيار، وذلك بالشروط التالية:

١- وجود درجة شاغرة مخصصة للترقية بالاختيار بالميزانية.

٢- أن يكون الموظف قد حصل في كل السنتين الأخيرتين علي تقرير نهائي بدرجة ممتاز.

٣- أن يكون الموظف قد أمضي المدة اللازمة كحد أدني للبقاء في الدرجة المشار إليها في الجداول الملحقة بهذا النظام.

٤- ألا يكون الموظف قد رقي إلى درجته الحالية بالاختيار.

ويضع مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية قواعد المفاضلة بين المرشحين للترقية بالاختيار إذا تساووا في توافر شروط الترقية المشار إليها.

وتعتبر الترقية في هذه الحالة نافذة من تاريخ صدور القرار بها.

ولا تغير هذه الترقية من موعد استحقاق العلاوة الدورية، وإذا اتحد تاريخهما يستحق الموظف أول مربوط الدرجة المرقي إليها مضافاً إليه علاوة واحدة من علاواتها الدورية.

مادة ٢٥

يجوز لمجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح ديوان الموظفين إضافة أحكام أخري للترقية علاوة على الأحكام المنصوص عليها في المواد السابقة وكذلك وضع قواعد عامة للاستثناء من الأحكام المقررة للترقية في هذا النظام.

مادة ٢٦

ترتب الأقدمية فيما بين الموظفين الذين يرقون في تاريخ واحد طبقا لأقدميتهم في درجتهم السابقة.

وفي كل الأحوال إذا اتحد تاريخ ترقية موظف مع تاريخ تعيين موظف آخر في نفس الدرجة والمجموعة قدم المرقي على المعين.

خامسا: لجنة شئون الموظفين

مادة ٢٧ [٢]

تشكل بقرار من الوزير لجنة أو أكثر لشؤون الموظفين حسب نوع العمل أو حجم الجهة الحكومية من أربعة أعضاء علي الأقل من كبار موظفيها ورئيس وحدة شؤون الموظفين الذي يجوز له في حالة تشكيل أكثر من لجنة لشؤون الموظفين أن يفوض أحد موظفي الوحدة العضوية اللجنة.

وتكون رئاسة اللجنة لأعلي الأعضاء درجة وفي حالة التساوي في الدرجة يتولى الرئاسة الأقدم في الدرجة.

كما يتولى رئيس وحدة شؤون الموظفين أو من يفوضه أمانة السر باللجنة.

وتختص هذه اللجنة بالآتي :

١- تقدير درجة الكفاءة في الأحوال المنصوص عليها في المادة (١٤) من هذا المرسوم.

١) تم تعديلها بموجب المرسوم بقانون رقم ٢٣٥ لسنة ٢٠٠٥
٢) تم تعديلها بموجب المرسوم بقانون رقم ٢٣٥ لسنة ٢٠٠٥

٢- البت في التظلمات المقدمة من الموظفين الذين تقدر كفاءتهم بدرجة ضعيف وتقدير درجة الكفاءة في حال قبول التظلم.
٣- اقتراح ترقية الموظفين بالاختبار.
٤- اقتراح منح العلاوات التشجيعية.
٥- إبداء الرأي فيما يحال إليها من الوزير.
وترفع اللجنة اقتراحاتها فيما يتعلق باختصاصاتها المنصوص عليها في البنود ٣ و ٤ و ٥ إلى السلطة المختصة لاعتمادها أو تعديلها أو رفضها ويكون قراراها نهائيا.

مادة ٢٨

تجتمع لجنة شؤون الموظفين بدعوة من رئيسها أو بناء على طلب الوزير ويكون الاجتماع صحيحا إذا حضره رئيس اللجنة ونصف الأعضاء على الأقل من بينهم رئيس وحدة شؤون الموظفين أو من يفوضه.

مادة ٢٩

تكون قرارات شؤون الموظفين بأغلبية الآراء فإذا تساوت الآراء يرجح الجانب الذي فيه الرئيس وبعد الامتناع عن التصويت بمثابة رفض للاقتراح المعروض ويجب في هذه الحالة إبداء سبب الامتناع.

مادة ٣٠

يكون لاجتماعات اللجنة محاضر تتضمن بوجه خاص المسائل المعروضة عليها والقرارات والاقتراحات التي انتهت إليها.
ويوقع علي المحضر كل من رئيس اللجنة وأمين السر وينشأ سجل خاص لدي رئيس وحدة شؤون الموظفين تثبت فيه هذه المحاضر.
ولا يجوز بعد الاطلاع علي المحاضر أو استخراج صورة منها إلا بناء على امر صادر من الوزير أو وكيل الوزارة أو من جهة قضائية أو هيئة تأديبية.

المادة ٣٠ مكرر [١]

يرشح الوزير المختص ثلاثة على الأقل لشغل الوظيفة القيادية الشاغرة في الهيكل التنظيمي المعتمد للجهة، على أن تتوافر فيهم الشروط التالية :
١- الحصول على مؤهل جامعي.
٢- توافر الخبرة التالية على المؤهل الدراسي وفقاً لما يلي :
-(٢٢) سنة للتعيين بالدرجة الممتازة.
-(٢٠) سنة للتعيين بدرجة وكيل وزارة.
-(١٦) سنة للتعيين بدرجة وكيل وزارة مساعد.
٣- الحصول على تقرير كفاءة بتقدير امتياز أو التقدير الذي يضعه مجلس الخدمة المدنية حسب الأحوال في كل سنة من السنتين الأخيرتين.
٤- أن يقدم تصوراً لتطوير العمل.
٥- الإلمام بقدر كاف باللغة الإنجليزية والحاسب الآلي.
٦- اجتياز الدورات التدريبية الخاصة بالتأهيل لشغل الوظيفة القيادية المحددة بالنظام الخاص بالقياديين والذي يصدر به قرار من مجلس الخدمة المدنية محدداً طبيعة هذه الدورات ومدتها وشروط الالتحاق بها وأماكن انعقادها.

١) تم تعديلها بموجب المرسوم بقانون رقم ٢٦٩ لسنة ٢٠١٥

٧- ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء الاستثناء من بعض الشروط. ويُعرض المرشحون - المستوفون للشروط أعلاه - على مجلس الخدمة المدنية للاختيار من بينهم، ويخضع من يقع عليه الاختيار لاختبار تجربه الجهة التي يحددها مجلس الخدمة المدنية وفقاً للقواعد والشروط والاجراءات والأسس العامة للاختبار وطريقة أدائه التي يضعها المجلس، ويرفع مجلس الخدمة المدنية ترشيح من اجتاز الاختبار إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه، ولا يجوز إعادة ترشيح من لم يجتاز الاختبار لأي وظيفة قيادية إلا بعد مضي سنة على الأقل من تاريخ الاختبار السابق، كما لا يجوز الاستثناء من الاختبار واجتيازه بنجاح.

المادة ٣٠ مكرر١ [١]

تكون الأولوية في الاختيار في حال تساوي المرشحين الذين توافرت فيهم الشروط الواردة في المادة السابقة للمرشح من ذات الجهة، ثم من جهة أخري، ثم من جهات غير حكومية، ويفضل الأكثر خبرة في المجالات الأكثر ملاءة مع طبيعة الوظيفة.

المادة ٣٠ مكرر ب [٢]

يرفع الوزير المختص، قبل انتهاء مدة شغل الوظيفة القيادية، تقريراً إلى مجلس الوزراء يبين فيه رأيه في تجديد أو عدم تجديد شغل القيادي لوظيفته القيادية)).

المادة ٣٠ مكرر ج [٣]

تستثني وظائف الديوان الأميري وديوان سمو ولي العهد وديوان سمو رئيس مجلس الوزراء والأمانة العامة لمجلس الوزراء من قواعد وضوابط وشروط التعيين والتجديد فيها.

سادسا: النقل والندب والاعارة

مادة ٣١

يجوز نقل الموظف داخل الجهة الحكومية إلى وظيفة من ذات درجة وظيفته وفي ذات المجموعة الوظيفية، ومن جهة حكومية إلى أخرى بشرط أن يكون النقل إلى وظيفة شاغرة من ذات درجة وظيفته وفي ذات المجموعة الوظيفية.

ويكون النقل بقرار من السلطة المختصة بالتعيين في الجهة الحكومية المنقول إليها بعد موافقة ذات السلطة في الجهة الحكومية المنقول منها.

ويصدر قرار من مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية بقواعد وأحكام وشروط النقل بين الجهات الحكومية التي يتفق أو يختلف فيها نظام الوظائف والدرجات.

مادة ٣٢

يجوز بقرار من السلطة المختصة بالتعيين ندب الموظف كل أو بعض الوقت للقيام مؤقتاً بأعباء وظيفة أخرى من ذات درجة وظيفته أو وظيفة تعلوها مباشرة في الجهة الحكومية التي يعمل بها أو في جهة حكومية أخرى ويجوز أن يكون الندب بالإضافة إلى عمله الأصلي.

ولا تجاوز مدة الندب سنة قابلة للتجديد حتى أربع سنوات ويكون الندب بقرار من السلطة المختصة بالتعيين في الجهة المنتدب إليها

(١-٢-٣) اضيفت بموجب المرسوم بقانون رقم ٢٦٩ لسنة ٢٠١٥

بعد موافقة ذات السلطة في الجهة الحكومية التي يتبعها الموظف. ويصدر قرار من مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية بقواعد وأحكام وشروط الندب بين الجهات الحكومية التي يتفق أو يختلف فيها نظام الوظائف والدرجات.

مادة ٣٣

يجوز إعادة الموظف بعد موافقته إلى الجهات التالية

١- الهيئات والمؤسسات العامة.

٢- الهيئات الرياضية وجمعيات النفع العام.

٣- الشركات التي تساهم فيها الدولة.

٤- الحكومة والهيئات العربية أو الأجنبية أو الدولية.

ويجوز لمجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح ديوان الموظفين إضافة جهات أخري إلى تلك الجهات.

ولا تكون الإعارة إلا وفقا للقواعد و الأحكام التي يضعها مجلس الخدمة المدنية.

مادة ٣٤

عند إعارة الموظف تبقي وظيفته خالية ويجوز في حالة الضرورة شغلها بصفة مؤقتة بطريق التعيين إذا كانت الإعارة بدون مرتب ولمدة لا تقل عن سنة على أن تخلي عند عودته.

سابعا: الاجازات

مادة ٣٥

الإجازات التي يجوز منحها للموظف هي :

١- إجازة طارئة.

٢- إجازة دورية.

٣- إجازات خاصة بمرتب كامل أو منخفض أو بدون مرتب.

٤- إجازة مرضية.

مادة ٣٦

يجوز للموظف أن ينقطع عن العمل لسبب طارئ لا يستطيع الإبلاغ عنه مقدما للتصريح له بالغياب.

وتكون الإجازة الطارئة لمدة لا تزيد على أربعة أيام في السنة ولا تتجاوز يوما واحدا في كل مرة ويجب على الموظف أن يقدم لرئيسه عقب عودته إلى عمله بيانا بالأسباب التي اقتضت غيابه وتخضع هذه السباب لتقدير الرئيس المختص.

ويسقط حق الموظف في هذه الإجازة بانتهاء السنة.

مادة ٣٧ [١]

ملغاة

مادة ٣٨

لا تمنح الإجازة الدورية إلا بناء على طلب من الموظف وفي حدود رصيده منها ولا يجوز للموظف القيام بالإجازة الدورية إلا بعد إبلاغه بالموافقة عليها.

وعلى الموظف أن يعود إلى عمله فور انتهاء إجازته ولا يجوز مدها إلا بناء على طلب

١) المادة ملغاة بموجب القانون رقم ٦٣ لسنة ١٩٨٦

من الموظف وإبلاغه بالموافقة قبل انتهاء إجازته.
ولا يجوز للجهة الحكومية تأجيل الإجازة الدورية أو تقصيرها أو قطعها بعد القيام بها إلا لأسباب تقتضيها مصلحة العمل.

مادة ٣٩

لا يستحق الموظف إجازة دورية عن المدد التي يقتضيها في إجازة دراسية أو بعثة علمية أو معارا أو موقوفا عن العمل أو مرافقا لمريض أو في أية إجازة خاصة لمدة ستة شهور فأكثر.

مادة ٤٠ (١)

يحتفظ الموظف برصيد اجازاته الدورية التي لم ينتفع بها خلال خمس سنوات باعتبار السنة الجارية والاربع سنوات السابقة عليها ويسقط ما يجاوز ذلك ، ويجوز التصريح له اذا سمحت ظروف العمل بزن ينتفع في سنة واحدة بما لا يزيد على تسعين يوما ، ويخطر كل موظف برصيد اجازاته الدورية في شهر يناير من كل عام .

مادة ٤١ (٢)

يستحق الموظف عند انتهاء خدمته بدلا نقدياً من رصيد إجازاته الدورية التي لم ينتفع بها بما لا يزيد علي مائة وثمانين يوماً محسوبا علي أساس آخر مرتب تقاضاه ويسقط ما زاد علي ذلك.
فإذا أعيد للخدمة قبل انقضاء المدة التي تقاضي عنها البدل النقدي رد من هذا البدل ما يقابل المدة المتبقية منها مع إضافتها إلي رصيد إجازاته.

مادة ٤٢

استثناء من أحكام المواد السابقة يحدد مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح ديوان الموظفين مدة الإجازة الدورية وقواعد وأحكام منحها لموظفي المعاهد والمدارس وكذلك للموظفين الذين تقتضي ظروف أو طبيعة عملهم ذلك.

مادة ٤٣

يجوز للوزير أن يمنح الموظف إجازة خاصة بمرتب كامل لا تحسب إجازاته الأخرى لمدة ثلاثين يوما لأداء فريضة الحج ولا تمنح هذه الإجازة إلا مرة واحدة طوال مدة الخدمة.
ويصرف مرتب هذه الإجازة عند القيام بها.

مادة ٤٤

يمنح الموظف في حالة وفاة الزوج أحد أقاربه من الدرجة الأولي أو الثانية إجازة بمرتب كامل لمدة لا تزيد على أربعة أيام.

مادة ٤٥

يجوز للوزير منح الموظف إجازة خاصة بعد استنفاد رصيده من الإجازات الدورية لمرافقة مريض قررت وزارة الصحة العامة علاجه في الخارج مع مرافق له وذلك للمدة المقررة للعلاج بحيث لا تزيد علي ستة شهور بمرتب كامل ويصرف المرتب

١) تم تعديلها بموجب المرسوم بقانون رقم ٢٦٠ لسنة ٢٠١٥
٢) الفقرة الاخيرة مضافة بموجب المرسوم رقم ٨١ لسنة ٢٠٢٢ ثم تم الغاؤها بموجب المرسوم بقانون رقم ٦٣ لسنة ٢٠٢٥ وهي بخصوص بيع الاجازات

في هذه الحالة في أول كل شهر.
ويجوز مد هذه المدة بما لا يجاوز مثلها بدون مرتب.

مادة ٤٦

يجوز بموافقة الوزير منح الموظف إجازة تفرغ بمرتب كامل لتأدية أعمال فنية أو أدبية معينة أو للقيام بمهما علمية أو رياضية محددة وذلك بناء على طلب من الجهات المعنية.
ويضع مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح ديوان الموظفين القواعد المنظمة لمنح هذه الإجازة.

مادة ٤٧

تستحق الموظفة إجازة خاصة بمرتب كامل لا تحسب من إجازاتها الأخرى لمدة شهرين للوضع بشرط أن يتم الوضع خلالها.

مادة ٤٨

يجوز بموافقة الوزير منح الموظفة المسلمة التي يتوفى زوجها إجازة خاصة بمرتب كامل لمدة أربعة أشهر وعشرة أيام من تاريخ الوفاة.

مادة ٤٩ (١)

يجوز للوزير أن يمنح الموظفة إجازة خاصة بمرتب كامل أو مخفض أو بدون مرتب لمرافقة زوجها الموظف في الخارج إذا نقل أو أوفد في بعثة علمية أو إجازة دراسية أو مهمة رسمية أو إعارة وذلك وفقاً للقواعد والأحكام التي يقررها مجلس الخدمة المدنية.

مادة ٥٠

يجوز بموافقة الوزير منح الموظف إجازة خاصة بدون مرتب لا تزيد على خمسة عشر يوما في السنة إذا ادي أسبابا مقبولة تبرر ذلك.

مادة ٥١ (٢)

يجوز منح الموظف بناء على طلبه إجازة خاصة بمرتب كامل أو نصف مرتب أو بدون مرتب خلاف الإجازات الخاصة المنصوص عليها في هذا النظام وذلك وفقا للقواعد والأحكام التي يقررها مجلس الخدمة المدنية.

مادة ٥٢ (٣)

إذا أصيب الموظف بمرض يمنح إجازة مرضية بقرار من الهيئة الطبية لمدة لا تزيد على سنتين.
ويصدر قرار من مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية بالمدد والقواعد والأحكام اللازمة لمنحها براتب كامل أو مخفض أو بدون مرتب أو تحويلها إلى أجازة دورية.

مادة ٥٣

يكون التصريح بالإجازات المرضية وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من مجلس الخدمة

١) تم تعديلها بموجب المرسوم بقانون رقم ٣٩٥ لسنة ٢٠٠٩
٢) تم تعديلها بموجب المرسوم بقانون رقم ١٢٨ لسنة ١٩٩٣
٣) تم تعديلها بموجب المرسوم بقانون رقم ٢٣٥ لسنة ٢٠٠٥

المدنية بناء على اقتراح وزير الصحة العامة.

ثامنا: التأديب

مادة ٥٤

يكون الوقف عن العمل لمصلحة التحقيق طبقا للبند (١) من المادة (٣٠) من قانون الخدمة المدنية المشار إليه بقرار من الوزير بالنسبة لشاغلي مجموعتي الوظائف القيادية والعامة أما بالنسبة لشاغلي الوظائف الأخرى فيصدر القرار من وكيل الوزارة. وفي جميع الأحوال يكون الوقف عن العمل للمصلحة العامة بقرار من الوزير.

مادة ٥٥

لا يجوز توقيع عقوبة تأديبية على الموظف إلا بقرار مسبب بعد التحقيق معه كتابة أو شفاهه وسماع أقواله وتحقيق دفاعه.

مادة ٥٦

تكون إحالة الموظفين من شاغلي مجموعتي الوظائف القيادية والعامة إلى التحقيق بقرار من الوزير.

وتكون الإحالة بقرار من وكيل الوزارة بالنسبة لشاغلي الوظائف الأخرى.

ويثبت التحقيق إذا كان كتابة في محضر بأرقام مسلسلة وتذيل كل ورقة من أوراقه بتوقيع المحقق والكاتب إن وجد.

مادة ٥٧

لا يكون التحقيق إلا بحضور الموظف ومع ذلك يجوز إذا اقتضت مصلحة التحقيق أن يجري في غيبته.

وللمحقق الاطلاع على الأوراق المتصلة بالتحقيق وسماع الشهود من الموظفين وغيرهم ويكون أداء الشهادة بعد حلف اليمين.

مادة ٥٨

كل موظف يستدعي لسماع شهادته في تحقيقا ويمتنع عن الحضور أو عن الإدلاء بما لديه من معلومات دون عذر مقبول يساءل تأديبيا.

مادة ٥٩

إذا بدت للمحقق أثناء التحقيق شبهة جريمة من جرائم القانون العام وجب عليه عرض الأمر علي وكيل الوزارة لتولي عرضه علي الوزير للنظر في إبلاغ السلطات القضائية وفي استمرار التحقيق أو وقفه.

مادة ٦٠

العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على الموظفين هي :

١- الإنذار.

٢- الخصم من المرتب لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوما في المرة الواحد ولا تجاوز تسعين يوما خلال اثنتي عشر شهرا.

٣- تخفيض المرتب الشهري بمقدار الربع لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز اثنتي عشر شهرا عن المخالفة الواحدة.

٤- خفض الدرجة إلى الدرجة الأدنى مباشرة ويحدد القرار الصادر بتوقيع العقوبة الأقدمية في هذه الدرجة ومرتب الموظف فيها.

٥- الفصل في الخدمة.

ولا توقع على شاغلي مجموعة الوظائف القيادية إلا إحدى العقوبات التالية :
(أ) التنبيه كتابة من الوزير.
(ب) اللوم.
(ج) الفصل من الخدمة.

مادة ٦١

يختص وكيل الوزارة بتوقيع جميع العقوبات التأديبية المشار إليها في المادة السابقة بالنسبة إلى شاغلي مجموعتي الوظائف الفنية والمساعدة.
أما بالنسبة إلى شاغلي مجموعة الوظائف العامة فيختص وكيل الوزارة بتوقيع جميع العقوبات التأديبية عدا الفصل من الخدمة فيصدر به قرار من الوزير.
ويكون للوزير في جميع الأحوال تعديل القرار الصادر من وكيل الوزارة لتخفيف العقوبة أو تشديدها كما يكون له إلغاء القرار وحفظ التحقيق.

مادة ٦٢

يختص مجلس الخدمة المدنية بتأديب شاغلي مجموعة الوظائف القيادية وذلك بتوقيع عقوبتي اللوم والفصل من الخدمة وللمجلس إحالة الموضوع إلى لجنة تشكيل من بين أعضائه لدراسته واقتراح القرار المناسب. ويجوز للجنة أن تستعين بآراء من تختاره من غير أعضائها كما يجوز لها ان تكلف أحد أعضائها أو غيرهم لاستكمال التحقيق.
وتعرض اقتراحات اللجنة على المجلس ويكون قراره نهائيا.

مادة ٦٣

تكون إحالة شاغلي مجموعة الوظائف القيادية إلى مجلس الخدمة المدنية كهيئة تأديبية بقرار من الوزير يتضمن بيانا بالمخالفات المنسوبة لموظف والأدلة التي تؤيد ويبلغ الموظف بصورة من قرار الإحالة قبل الموعد المحدد لانعقاد المجلس بخمسة عشر يوما على الأقل ويكون للموظف حق الاطلاع على التحقيقات وعلى جميع الأوراق المتعلقة بها والحصول على صورة منها.

مادة ٦٤

يجوز للسلطة التأديبية المختصة معاقبة الموظف غيابيا إذا تخلف عن الحضور للتحقيق معه بغير عذر مقبول رغم إخطاره بذلك كتابة.

مادة ٦٥

فيما عدا شاغلي مجموعة الوظائف القيادية تكون إحالة الموظف إلى التحقيق وإجرائه من اختصاص الجهة الحكومية التي وقت فيها المخالفة ولو كان تابعا لجهة أخري.
ويختص بتوقيع العقوبات التأديبية الجهة الحكومية التابع لها الموظف وقت توقيع العقوبة.

مادة ٦٦

مع عدم الإخلال بالمادة(٦٣) من هذا النظام إذا وقعت على الموظف عقوبة الفصل من الخدمة كان له الحق في الاطلاع على التحقيقات أو الحصول على صور منها.
ويجوز لمن وقعت عليه هذه العقوبة من شاغلي مجموعتي الوظائف الفنية المساعدة والمعاونة التظلم إلي الوزير.
ويكون التظلم إلى مجلس الخدمة المدنية بالنسبة إلى شاغلي مجموعة الوظائف العامة.

ويجوز للمجلس تشكيل لجان من بين أعضائه لفحص هذه التظلمات وتقديم توصياتها.

وفي جميع الأحوال يجب على الموظف تقديم التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار ويكون القرار الصادر بالبت في التظلم نهائيا.

مادة ٦٧

لا تجوز ترقية الموظف الموقوف عن العمل أو المحال إلى التحقيق أو إلى المحاكمة الجزائية في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة خل مدة الوقف أو الإحالة.

فإذا ثبت عدم مسئوليته أو عوقب بالإنذار وجب عند ترقيته رد أقدميته في الوظيفة المرقي إليها إلى التاريخ الذي استحقها فيه.

مادة ٦٨

لا يجوز النظر في ترقية موظف وقعت عليه إحدى العقوبات التأديبية إلا بعد انقضاء الفترات المحددة قرين كل منها :

ستة شهور في حالة الخصم من المرتب لمدة تزيد على الأسبوع.

سنة في حالة خفض المرتب.

سنتان في حالة خفض الدرجة.

وتحسب فترات التأجيل المشار إليها من تاريخ توقيع العقوبة لو تداخلت في فترة أخري مترتبة على عقوبة سابقة.

مادة ٦٩

لا تجوز معاقبة الموظف عن مخالفة مضي على وقوعها خمس سنوات مالم تنقطع هذه المدة بالتحقيق مع الموظف أو إيقافه عن العمل أو اتخاذ أية إجراءات تأديبية أخري.

وتسري هذه المدة من جديد من تاريخ آخر إجراء.

وإذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة إلى أحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة إلى الباقين ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة.

مادة ٧٠

تمحي العقوبات التأديبية التي توقع على الموظف بانقضاء الفترة التالية دون أن توقع أية عقوبة تأديبية :

ستة أشهر في حالة الإنذار.

ستة في حالة الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز أسبوع.

سنتان في حالة الخصم من المرتب لمدة تزيد على أسبوع.

ثلاث سنوات في حالة تخفيض المرتب بمقدار الربع لمدة لا تقل عن ثلاثة شهور ولا تجاوز أثني عشر شهرا.

أربع سنوات في حالة خفض الدرجة.

كما تمحي عقوبة التنبيه أو اللوم التي توقع على شاغلي مجموعة الوظائف القيادية بانقضاء ثلاث سنوات.

ويكون المحو بقرار من السلطة المختصة بتوقيع العقوبة ويترتب على محو العقوبة

اعتبارها كأن لم تكن بالنسبة للمستقبل.

تاسعا: انتهاء الخدمة

مادة ٧١ [١]

تنتهي الخدمة لاحد الاسباب الآتية :

١- الاستقالة.

٢- عدم تجديد التعيين في الوظيفة القيادية.

٣- الاحالة الى التقاعد.

٤- الفصل بقرار تأديبي.

٥- ملغاه

٦- الحكم بعقوبة مقيدة للحرية في جناية او في جريمة مخلة بالشرف او الامانة ويجوز للوزير استبقاء الموظف في حالة الحكم بوقف تنفيذ العقوبة.

٧- سقوط الجنسية الكويتية او سحبها.

٨- عدم اللياقة للخدمة صحيا او استنفاد الاجازة المرضية ايهما اسبق.

٩- بلوغ سن الخامسة والستين بالنسبة للكويتيين ولغير الكويتيين، ويستثنى من ذلك أئمة المساجد وخطباؤها ومؤذنوها ومغسلو الموتى والأطباء والمهن الطبية وأعضاء هيئات التدريس والتدريب في الجامعات الحكومية والمعاهد التطبيقية الحكومية والباحثين العلميين بمعهد الكويت للأبحاث العلمية، فتنتهي خدمتهم ببلوغ سن الخامسة والسبعين، وذلك وفقاً للقواعد والأحكام التي يضعها مجلس الخدمة المدنية.

١٠- الوفاة.

مادة ٧٢

تثبت عدم اللياقة الصحية للخدمة بقرار من الهيئة الطبية المختصة بناء على طلب الموظف أو الجهة الحكومية التابع لها.

وتنتهي خدمة الموظف من تاريخ هذا القرار أو استنفاد الإجازة المرضية في المادة (٥٢) من هذا النظام أيهما أسبق.

مادة ٧٣

تحدد أحوال وشروط عدم اللياقة الصحية وكذا الهيئات الطبية المختصة ونظام العمل فيها بقرار من وزير الصحة العامة بعد الاتفاق مع ديوان الموظفين.

مادة ٧٤

للموظف أن يقدم استقالته من وظيفته ويصدر القرار بقبولها من الوزير إذا كان الموظف من شاغلي مجموعة الوظائف القيادية ومن وكيل الوزارة بالنسبة لغيرها من الوظائف وللسلطة المختصة بقبول الاستقالة إرجاء النظر فيها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها وإلا اعتبرت مقبولة بحكم القانون.

ولا يجوز تأجيل قبول الاستقالة لأكثر من ستة أشهر تعتبر بانقضائها مقبولة.

ويجب أن تكون الاستقالة مكتوبة وخالية من أي قيد أو شرط فإذا اقترنت الاستقالة بقيد أو علقت على شرط اعتبرت كأن لم تكن ما لم يتقرر قبولها مع إجابة الموظف إلى طلبه.

---

١) تم تعديلها بموجب المرسوم بقانون رقم ٢٨ لسنة ٢٠١٦

ولا يجوز قبول استقالة الموظف إذا كان قد احيل إلى التحقيق أو أوقف عن العمل أو اتخذت ضده أية إجراءات تأديبية أخري فإذا انتهت هذه الإجراءات إلى عدم مسئوليته أو مجازاته بغير عقوبة الفصل جاز قبول استقالته.

مادة ٧٥

علي الموظف أن يستمر في أداء عمله إلى أن يبلغ بقرار قبول الاستقالة أو إلى أن ينقضي الميعاد المحدد لاعتباره مقبولة. ويستحق الموظف مرتبه حتى إبلاغه بقرار قبول الاستقالة أو انقضاء المدة التي تعتبر الاستقالة بعدها مقبولة.

مادة ٧٦

يجوز إحالة الموظف إلى التقاعد بشرط أن يكون مستحقا لمعاش تقاعدي فيما لو انتهت خدمته بالاستقالة وقت هذه الإحالة.وتكون الإحالة إلى التقاعد بقرار من الوزير فيما عدا شاغلي مجموعة الوظائف القيادية فتكون بقرار من مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح الوزير.

مادة ٧٧

لا يجوز إعادة تعيين الموظفين الذين يحالون إلى التقاعد وفقا لأحكام المادة السابقة بالجهات الحكومية الخاضعة لهذا النظام.

مادة ٧٨

في حالة سحب الجنسية الكويتية من الموظف أو إسقاطها عنه تنتهي خدمته بقوة القانون من تاريخ صدور المرسوم بسحب الجنسية أو إسقاطها.

مادة ٧٩

إذا عوقب الموظف بالفصل من الخدمة وكان موقوفا عن عمله انتهت خدمته من تاريخ وقفه وفي هذه الحالة لا يجوز أن يسترد من الموظف المفصول ما سبق أن صرف له خلال مدة الوقف.

مادة ٨٠

يستحق الموظف مرتبه إلى اليوم الذي تنتهي فيه خدمته لأحد الأسباب المنصوص عليها في المادة (٧١).

مادة ٨١

إذا انقطع الموظف عن عمله بغير إذن ولو كان ذلك عقب إجازة مرخص له بها يحرم من مرتبه عن مدة انقطاعه مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية فإذا بلغ الانقطاع خمسة عشر يوما متصلة أو ثلاثين يوما غير متصلة في خلال أثني عشر شهرا اعتبر متصلة في خلال اثني عشر شهرا اعتبر مستقبلا بحكم القانون.

عاشرا: أحكام عامة

مادة ٨٢ [١]

يكون تحديد العطلات الرسمية بقرار من مجلس الوزراء.

ويصدر قرار من مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية بقواعد وضوابط الدوام الرسمي في الجهات الحكومية، ويجوز للمجلس وضع نظام يسمح

١) تم تعديلها بموجب المرسوم بقانون رقم ٢٣٥ لسنة ٢٠٠٥

فيه بالتغيب عن العمل عدد من الساعات بدون أجر.

وتحدد مواعيد وساعات العمل الرسمية بتلك الجهات بقرار من ديوان الخدمة المدنية ويجوز تحديد مواعيد خاصة لجهات حكومية معينة، أو لوظائف محددة بالاتفاق مع هذه الجهات.

كما يجوز تكليف الموظفين بالعمل في غير المواعيد الرسمية إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك.

مادة ٨٣

يجوز للوزير تكليف الموظف بتأدية أعمال أو مهمات تتعلق بالجهة الحكومية في داخل البلاد أو خارجها وتعتبر مدة التكليف أيام عمل رسمية.

مادة ٨٤

يكون حساب المدة المنصوص عليها في هذا النظام بالتقويم الميلادي.

مادة ٨٥

يتولى ديوان الموظفين إصدار التعليمات والتوجيهات اللازمة لتطبيق أحكام هذا النظام ومتابعة تنفيذها.

مادة ٨٦

تتولي وحدة شؤون الموظفين مسؤولية تطبيق أحكام القوانين والقرارات والنظم المتعلقة بشؤون الموظفين في الجهة الحكومية.

مادة ٨٧

علي الجهات الحكومية الخاضعة لهذا النظام أن تمد ديوان الموظفين بكافة البيانات التي يطلبها وأن تسهل لمندوبيه الاطلاع على السجلات والأوراق والملفات وغيرها مما تقتضيه ممارسة اختصاصاته.

كما يجب عليها ا، ترد على ملاحظات الديوان في أي شأن من شؤون التوظف خلال ثلاثين يوما من تاريخ ورودها إليها.

حادى عشر: أحكام انتقالية

مادة ٨٨

يمنح الموظفون الموجودون في الخدمة وقت العمل بهذا النظام الذين يزاولون أيا مما هو محظور في المادة (٢٦) من قانون الخدمة المدنية مهلة للتفرغ للوظيفة وإلا اعتبروا مستقلين بحكم القانون من تاريخ انتهاء هذه المهلة.

وتكون مدة المهلة المنصوص عليها في الفقرة السابقة على النحو الذي يحدده مجلس الخدمة المدنية.

مادة ٨٩

يجمد رصيد الإجازات الدورية المستحقة للموظفين الموجودين في الخدمة وقت العمل بهذا النظام و يجوز الانتفاع به بالإضافة إلى الأجازة الدورية التي تستحق وفقا لأحكام هذا النظام بحد أقصي تسعين يوما في السنة.

ولا يسري السقوط المنصوص عليه في المادة (٤٠) على هذا الرصيد.

مادة ٩٠

تستمر المجالس التأديبية المنصوص عليها في قانون الوظائف العامة المدنية في نظر

الدعاوي التأديبية المحالة إليها قبل نفاذ هذا النظام إلى أن يتم الفصل فيها.

مادة ٩١

يحدد مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح ديوان الموظفين قواعد وأحكام نقل الموظفين في الخدمة وقت العمل بهذا النظام إلى المجموعات والدرجات الواردة بالجداول الملحقة به.

مادة ٩٢

الموظفون الموجودون في الخدمة وقت نفاذ هذا النظام تنتقل مواعيد استحقاقهم العلاوة الدورية إلى المواعيد المنصوص عليها في المادة (٢٠) وفقا لما يقرره مجلس الخدمة المدنية.

واستثناء من أحكام المادة (٢٣) يحدد مجلس الخدمة المدنية تاريخ ترقية الموظف الذي بلغ نهاية مربوط درجته.

مادة ٩٣

يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها في شؤون التوظيف وقت نفاذ هذا النظام لمدة سنة أو لحين صدور اللوائح والقرارات المشار إليها فيه أيهما أقرب وذلك بشرط ألا تتعارض مع أحكام هذا النظام.

مادة ٩٤

على رئيس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من ١/ ٧/ ١٩٧٩.

امير الكويت

جابر الاحمد

رئيس مجلس الوزراء

سعد العبدالله الصباح

وزير الدولة للشئون القانونية والادارية

سلمان الدعيج الصباح

صدر بقصر السيف فى ٧ جمادى الاولى ١٣٩٩ هـ

الموافق ٤ ابريل ١٩٧٩ م

المرسوم بالقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٩
في شأن الخدمة المدنية

الفهرس	المواد	الصفحة
الباب الأول: أحكام تمهيدية	١	٨١٠
الباب الثانى: مجلس الخدمة المدنية	٤	٨١١
الباب الثالث: أحكام تنظيمية	٦	٨١٢
الباب الرابع: الوظائف العامة وشغلها	١١	٨١٣
الباب الخامس: حقوق الموظفين وواجباتهم	١٨	٨١٣
الباب السادس: التأديب	٢٧	٨١٦
الباب السابع: انتهاء الخدمة	٣٢	٨١٧
الباب الثامن: الأحكام العامة والانتقالية	٣٣	٨١٨

المرسوم بالقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٩
في شأن الخدمة المدنية

بعد الاطلاع على الامر الأميري الصادر في ٤ من رمضان سنة ١٣٩٦ هـ، الموافق ٢٩ من أغسطس سنة ١٩٧٦ م بتنقيح الدستور،

وعلى المواد ٢٦ و ٧٢ و ٧٣ و ٧٤ و ١٥٥ من الدستور،

وعلى المرسوم رقم ٧ لسنة ١٩٦٠ بقانون الوظائف العامة المدنية والقوانين المعدلة له،

وعلى المرسوم رقم ١٠ لسنة ١٩٦٠ بقانون ديوان الموظفين والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٦٠ بالعمل في القطاع الحكومي والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون رقم ٣٠ لسنة ١٩٦٤ بأنشاء ديوان المحاسبة المعدل بالمرسوم بالقانون رقم ٤ لسنة ١٩٧٧،

وعلى القانون رقم ٩ لسنة ١٩٧١ في شأن عدم أثبات السابقة الجزائية الاولى،

وعلى القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٧٤ بشأن الاذن للحكومة في أخذ مبلغ من المال الاحتياطي العام لمواجهة زيادة نفقات المعيشة،

وعلى الامر الأميري بالقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٧٦ بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية المعدل بالمرسوم بالقانون رقم ١٢٦ لسنة ١٩٧٧،

وعلى المرسوم بالقانون رقم ٣١ لسنة ١٩٧٨ بقواعد اعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي.

وعلى المرسوم رقم ٢ لسنة ١٩٦٢ بإعادة تنظيم الوزارات والمراسيم المعدلة له،

وعلى المرسوم الصادر في ١٣ يناير سنة ١٩٧٦ بلائحة البعثات للموظفين والمستخدمين والعمال، المعدل بالمرسومين الصادرين في ١٣ أبريل سنة ١٩٧٧ وأول يوليو سنة ١٩٧٨،

وعلى المرسوم الصادر في ٢٢ مايو سنة ١٩٧٦ في شأن الادارة المركزية للتدريب،

وبناء على عرض وزير الدولة للشئون القانونية والادارية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

أصدرنا القانون الآتي نصه:-

أحكام تمهيدية

مادة ١

يعمل بأحكام هذا القانون فيما يتعلق بالمبادئ الأساسية للخدمة المدنية، ويعمل بنظام الخدمة المدنية الذي يصدر بمرسوم فيما لم يرد فيه نص في هذا القانون.

مادة ٢

في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد:

بالجهة الحكومية:

كل وزارة أو إدارة أو وحدة إدارية تكون ميزانيتها ضمن الميزانية العامة للدولة أو ملحقة بها.

بالموظف:
كل من يشغل وظيفة مدنية من وظائف الجهات الحكومية أياً كانت طبيعة عمله أو مسمى وظيفته.

مادة ٣

تسري أحكام هذا القانون على:
(أ) الجهات الحكومية.
(ب) الجهات التي تنظم شؤون الخدمة فيها قوانين خاصة، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه القوانين.
ولا تسري أحكامه على العسكريين من رجال الجيش والشرطة والحرس الوطني.

مجلس الخدمة المدنية

مادة ٤

ينشأ مجلس يسمى مجلس الخدمة المدنية يكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه الرئيس في ذلك، ويعمل في إطار السياسة العامة للحكومية على تحديث الإدارة العامة وتطوير نظم الخدمة المدنية في الجهات الحكومية ورفع كفاءة العاملين فيها.
ويصدر مرسوم بتشكيل المجلس المشار إليه يحدد فيه مدة العضوية وقواعد وإجراءات اجتماعاته وغير ذلك مما يقتضيه نظام العمل فيه.
وللمجلس أن يشكل لجانًا سواء من أعضائه أو من غيرهم لدراسة أو متابعة الموضوعات التي يحيلها إليها.

مادة ٥ [١]

يختص المجلس بالأمور التالية:
١ – وضع السياسات العامة المتعلقة بالتطوير الإداري في الجهات الحكومية بما يكفل تنظيمها وتخطيط القوى العاملة فيها وتنميتها وكذلك تطوير نظم التوظف وغيرها من مجالات الخدمة المدنية.
٢ – العمل على تطوير التنظيم الإداري للدولة وإبداء الرأي في تحديد أهداف الوزارات والإدارات العامة واختصاصاتها وتنظيمها وسبل التنسيق بينها.
٣ – اقتراح السياسة العامة للمرتبات والأجور بما يكفل التنسيق بين الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والشركات التي تساهم فيها الدولة أكثر من نصف رأسمالها.
٤ – اقتراح مشروعات القوانين واللوائح الخاصة بالخدمة المدنية وإبداء الرأي فيما يقترح منها.
٥ – اقتراح إنشاء الهيئات والمؤسسات العامة وإبداء الرأي في مشروعات إنشائها.
٦ – إصدار التفسيرات الملزمة للجهات الحكومية فيما يتعلق بتشريعات الخدمة المدنية.
٧ – اقتراح النظم الخاصة بالرقابة على الأداء ومتابعة نتائجه والكشف عن معوقاته.
٨ – تنظيم الاستعانة بالبيوت الاستشارية المتخصصة في مجالات التنظيم والإدارة

١) تم تعديلها بموجب القانون رقم ١٩ لسنة ٢٠٠٠

والاتصال بالهيئات العلمية وتشجيع البحوث والدراسات في هذه المجالات.
٩ - النظر فيما يرى مجلس الوزراء إحالته إليه من شئون القوى العاملة والخدمة المدنية.
١٠ - وضع سياسات استخدام القوى العاملة الوطنية في الجهات المختلفة ومتابعة تنفيذها بما يحقق المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين.
١١ - وضع النظم التي تشجع القطاعات غير الحكومية على تشغيل القوى العاملة الوطنية وتقرير الحوافز المناسبة لجذب هذه القوى إلى تلك الجهات، وبما يكفل التنسيق في المزايا والحقوق التي تحصل عليها القوى العاملة في جميع الجهات.
١٢ - اتخاذ الإجراءات التي تؤدي إلى التنسيق بين مخرجات المؤسسات التعليمية والتدريبية وفرص العمل المتاحة في الجهات المختلفة.
١٣ - وضع نظام تعيين مراقبين لشئون التوظف بالوزارات والإدارات الحكومية والجهات الملحقة تابعين لديوان الخدمة المدنية.
١٤ - اقتراح السياسات المتعلقة بتعديل تركيبة القوى العاملة بما يؤدي إلى تنفيذ خطط إحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة وفقًا لما تسمح به إمكانيات التطبيق.
وذلك بالإضافة إلى الاختصاصات الأخرى المخولة له بمقتضى هذا القانون ونظام الخدمة المدنية المشار إليه في المادة الأولى.

أحكام تنظيمية

مادة ٦ [١]

ملغاة

مادة ٧ [٢]

ملغاة

مادة ٨

تنشأ في كل وزارة لجنة للتخطيط تختص بما يأتي:
١ - اقتراح الخطط والبرامج التنفيذية ومتابعتها.
٢ - إبداء الرأي في مشروع الميزانية.
٣ - دراسة الأوضاع التنظيمية والإدارية، واقتراح الإجراءات اللازمة لتطوير أساليب العمل ورفع كفاءة الأداء.
٤ - إعداد خطط التدريب والإيفاد في بعثات أو اجازات دراسية بما يكفل التنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى.
٥ - متابعة سير العمل في الوزارة والتنسيق بين فروعها.
٦ - كل ما يرى الوزير إحالته إليها لإبداء الرأي فيه.
ويصدر بتشكيل هذه اللجنة وتنظيم العمل فيها قرار من الوزير.

مادة ٩

يستهدف نظام الخدمة المدنية ترتيب الوظائف في الجهات الخاضعة لهذا القانون على أساس واجباتها ومسؤولياتها وذلك بتصنيفها في مجموعات وتقييمها وفقًا للقواعد والأحكام والشروط والإجراءات والمواعيد التي يحددها مجلس الخدمة المدنية.

١-٢) تم الغاؤهما بموجب المرسوم بقانون رقم ١١٦ لسنة ١٩٩٢

مادة ١٠

يضع مجلس الخدمة المدنية بناءً على اقتراح ديوان الخدمة المدنية نظاما للتدريب يتضمن تحديد أنواعه ومستوياته وتقييم أداء المتدربين وآثار هذا التقييم والجهات التي تتولى التدريب والتنسيق فيما بينها، ويعتبر الانتظام في التدريب واجبا أساسيا من واجبات الموظف.

الوظائف العامة وشغلها

مادة ١١

الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة.

مادة ١٢ [١]

الوظائف إما دائمة أو مؤقتة.

وتقسم الوظائف الدائمة إلى المجموعات الرئيسية التالية:

١ - مجموعة الوظائف القيادية.

٢ - مجموعة الوظائف العامة.

٣ - مجموعة الوظائف الفنية والمساعدة.

٤ - مجموعة الوظائف المعاونة.

ويجوز لمجلس الخدمة المدنية بناءً على اقتراح ديوان الخدمة المدنية إضافة مجموعات رئيسية أخرى.

وتصدر بقرار من ديوان الخدمة المدنية قواعد وأحكام توزيع الوظائف على هذه المجموعات.

مادة ١٣

يجوز بقرار من الوزير بعد موافقة ديوان الخدمة المدنية تقسيم المجموعات الرئيسية المشار إليها في المادة السابقة إلى مجموعات نوعية وفقًا لطبيعة العمل في الجهة الحكومية.

مادة ١٤

تحدد الدرجات المقابلة لكل مجموعة من مجموعات الوظائف الرئيسية والنوعية والربط المالي المخصص لكل درجة وفئات العلاوات الدورية وفقًا للجداول الملحقة بنظام الخدمة المدنية.

ويجوز لمجلس الخدمة المدنية بناءً على اقتراح ديوان الخدمة المدنية تقرير مرتبات لبعض الوظائف دون التقيد بما ورد بالجداول المشار إليها.

مادة ١٥

يكون شغل الوظائف بالتعيين أو بالترقية أو بالنقل أو بالندب.

ويكون التعيين بقرار من السلطة المختصة أو بطريق التعاقد فيما عدا الوظائف القيادية فيكون التعيين فيها بمرسوم.

ولا يكون تعيين غير الكويتيين إلا بصفة مؤقتة وبطريق التعاقد.

وتسري على المعينين بطريق التعاقد أحكام هذا القانون ونظام الخدمة المدنية، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في العقود المبرمة معهم.

---

١) تم تعديلها بموجب القانون رقم ٤٩ لسنة١٩٨٢

ويضع مجلس الخدمة المدنية قواعد وأحكام وصيغ العقود المشار إليها.

مادة ١٥ مكرر [١]

تكون مدة التعيين في أية وظيفة من مجموعة الوظائف القيادية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.

ويكون تجديد التعيين في الوظائف القيادية ونقل وندب المعينين في هذه الوظائف بمرسوم بناءً على عرض الوزير المختص.

مادة ١٦

تحدد درجة التعيين والمرتب الذي يمنح فيها بمراعاة نوع الوظيفة ومستوى ونوع وندرة المؤهل أو الخبرة أو التدريب وكذلك عدد سنوات الدراسة المقررة.

مادة ١٧

يجوز أن يكون التعيين في بعض الوظائف تحت التجربة، فإذا ثبت عدم صلاحية المعين فصل من الخدمة أو أنهى العقد المبرم معه، أما إذا انقضت فترة التجربة بنجاح اعتبر مثبتًا في الوظيفة وحسبت هذه الفترة ضمن مدة خدمته.

حقوق الموظفين وواجباتهم

مادة ١٨

يستحق الموظف مرتبه من تاريخ تسلمه العمل.

كما يستحق علاوة دورية بالفئات وطبقًا للقواعد المقررة في نظام الخدمة المدنية.

مادة ١٩

يحدد مجلس الخدمة المدنية بناءً على اقتراح ديوان الخدمة المدنية قواعد وأحكام وشروط منح ما يأتي:

١ - تعويضات عن الأعمال الإضافية التي يطلب تأديتها في غير أوقات العمل الرسمية.

٢ - مكافآت مالية مقابل الخدمات الممتازة.

٣ - بدلات بسبب طبيعة أعمال الوظيفة أو الحصول على مؤهل علمي أو قضاء دورة تدريبية أو لمواجهة أعباء خاصة.

٤ - بدلات أو تعويضات مقابل مصروفات الانتقال ونفقات السفر.

٥ - مخصصات مالية للموفدين في اجازات أو بعثات أو منح دراسية أو في دورات تدريبية.

٦ - تخصيص مساكن حكومية.

٧ - حوافز مادية أو عينية أو معنوية أخرى لرفع مستوى الخدمة المدنية تبعًا لما تقتضيه طبيعة العمل في الجهة الحكومية.

مادة ٢٠

لا يجوز إجراء خصم أو توقيع حجز على المبالغ الواجبة الأداء من الحكومة للموظف بأية صفة كانت إلا وفاء لنفقة محكوم بها من القضاء أو لأداء ما يكون مطلوبًا للحكومة من الموظف بسبب يتعلق بأداء وظيفته أو لاسترداد ما صرف له بغير وجه حق.

ولا يجوز أن يتجاوز ما يخصم من المستحق للموظف في هاتين الحالتين على نصفه،

١) اضيفت بموجب المرسوم بالقانون رقم ٢ لسنة ١٩٨٩

وتكون الأولوية لدين النفقة عند التزاحم.

مادة ٢١

يتقادم حق الجهة الحكومية في استرداد المبالغ المدفوعة منها للموظف بدون وجه حق بانقضاء خمس سنوات من تاريخ الصرف.

ولا يسري التقادم المنصوص عليه في الفقرة السابقة إذا كان الصرف قد تم بغش أو تدليس من الموظف.

ويتقادم حق الموظف في المطالبة بالحقوق المالية المقررة له بانقضاء سنة من تاريخ علمه بهذه الحقوق أو خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق أي المدتين أقرب.

وتعتبر أية مطالبة كتابية بالمبالغ والحقوق السابقة من أسباب قطع التقادم المنصوص عليه في هذه المادة.

مادة ٢٢

يجوز منح الموظفين اجازات دراسية أو إيفادهم في بعثات أو منح للدراسة أو في دورات تدريبية بمرتب كامل أو مخفض أو بدون مرتب، ويحدد مجلس الخدمة المدنية القواعد والشروط المنظمة لذلك.

ويجوز في حالة الضرورة شغل وظيفة أي من هؤلاء الموظفين بصفة مؤقتة إذا كانت الاجازة أو البعثة أو المنحة أو الدورة التدريبية بغير مرتب ولمدة لا تقل عن سنة.

مادة ٢٣

لا يجوز للموظف أن ينقطع عن عمله إلا في حدود الإجازات التي يصرح له بها.

مادة ٢٣ مكررًا [١]

تكون الإجازة الدورية لمدة خمسة وثلاثين يومًا في السنة، تزاد إلى خمسة وأربعين يومًا للموظف الذي قضى في خدمة الدولة مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة، ولا تدخل أيام العطلة الأسبوعية والعطلة الرسمية التي تتخلل الإجازة الدورية المستحقة في حساب مدة هذه الإجازة.

ولا يجوز منح الإجازة الدورية إلا بعد مضي ستة شهور، من تاريخ تسلم العمل ويصرف مرتب الإجازة الدورية المستحقة عند القيام بها.

مادة ٢٤

يجب على الموظف:

١ – أن يقوم بنفسه بالعمل المنوط به وأن يؤديه بأمانة وإتقان وأن يعامل المواطنين معاملة لائقة.

٢ – أن يخصص وقت العمل الرسمي لأداء واجبات وظيفته، ويجوز تكليفه بالإضافة إلى ذلك بالعمل في غير الأوقات الرسمية إذا اقتضت ذلك مصلحة العمل أو طبيعة الوظيفة.

٣ – أن ينفذ ما يصدر إليه من أوامر بدقة وأمانة وذلك في حدود القوانين باللوائح والنظم المعمول بها.

٤ – أن يلتزم بأحكام القوانين واللوائح وأن يحافظ على ممتلكات الدولة وأن يتقيد في إنفاق أموالها بما تفرضه الأمانة والحرص عليها.

٥ – أن يحافظ على كرامة الوظيفة وأن يسلك في تصرفاته مسلكًا يتفق والاحترام

١) اضيفت بموجب القانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٨٦

الواجب.

مادة ٢٥

يحظر على الموظف:

١ – أن يشتري أو يستأجر بالذات أو بالواسطة عقارات أو منقولات من الجهة الحكومية التي يؤدي فيها أعمال وظيفته، كما يحظر عليه أن يبيع أو يؤجر لها شيئًا من ذلك.

٢ – أن تكون له مصلحة بالذات أو بالواسطة في أعمال أو مقاولات أو مناقصات أو عقود تتصل بأعمال أية جهة حكومية.

٣ – أن يؤدي أعمالاً للغير بمرتب أو بمكافأة أو بدونهما ولو في غير أوقات العمل الرسمية إلا بإذن كتابي من الوزير ويعتبر عدم الحصول على هذا الإذن بمثابة مخالفة تأديبية تستوجب المساءلة.

ومع ذلك يجوز للموظف أن يتولى القوامة أو الوصاية أو الوكالة عن الغائبين ممن تربطه بهم صلة قربى أو نسب لغاية الدرجة الرابعة على أن يخطر الموظف الجهة التابعة لها بذلك.

٤ – أن يستغل وظيفته لأي غرض كان أو أن يتوسط لأحد أو أن يوسط أحدًا في شأن من شؤون وظيفته.

٥ – أن يدلي بأية معلومات عن الأعمال التي ينبغي أن تظل سرية بطبيعتها أو وفقًا لتعليمات خاصة أو ينشر ذلك بأية وسيلة إلا بإذن كتابي من الوزير، ويستمر هذا الحظر حتى بعد انتهاء خدمة الموظف.

٦ – أن يحتفظ لنفسه بأصول أية وثائق رسمية أو صور منها سواء كانت أوراق أو شرائط تسجيل أو أفلامًا أو غيرها مما يتعلق بالجهة التي يعمل بها ولو كانت خاصة بعمل كلف به شخصيًا.

مادة ٢٦

يحظر على الموظف:

(أ) أن يزاول الأعمال التجارية أو الصناعية أو المهنية وذلك فيما عدا الحالات التي يحددها مجلس الخدمة المدنية.

(ب) أن يكون عضوًا في مجلس إدارة شركة مساهمة تجارية أو صناعية إلا إذا كان ممثلاً للحكومة فيها.

التأديب

مادة ٢٧ [١]

كل موظف يخل بالواجبات أو يخالف المحظورات المنصوص عليها في القوانين أو اللوائح يعاقب تأديبيًا، وذلك مع عدم الإخلال بالمسئولية الجزائية أو المدنية عند الاقتضاء.

ويعفى الموظف من العقوبة التأديبية إذا ثبت أن ارتكابه المخالفة كان تنفيذًا لأمر كتابي صدر إليه من رئيسه بالرغم من تنبيهه إلى المخالفة، وفي هذه الحالة تكون المسؤولية على مصدر الأمر.

ولا يسأل الموظف مدنياً إلا عن خطئه الشخصي.

١) اضيفت بموجب المرسوم بالقانون رقم ٢ لسنة ١٩٨٩

مادة ٢٨

العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على الموظفين هي:

١ – الإنذار.

٢ – الخصم من المرتب لمدة لا تزيد على خمسة عشر يومًا في المرة الواحدة ولا تجاوز تسعين يومًا خلال اثني عشر شهرًا.

٣ – تخفيض المرتب الشهري بمقدار الربع لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز اثني عشر شهرًا عن المخالفة الواحدة.

٤ – خفض الدرجة إلى الدرجة الأدنى مباشرة ويحدد القرار الصادر بتوقيع العقوبة الأقدمية في هذه الدرجة ومرتب الموظف فيها.

٥ – الفصل من الخدمة.

ولا توقع على شاغلي مجموعة الوظائف القيادية إلا إحدى العقوبات التالية:

(أ) التنبيه كتابة من الوزير.

(ب) اللوم.

(ج) الفصل من الخدمة.

مادة ٢٩

يجوز محو العقوبات التأديبية التي توقع على الموظف وفقًا للقواعد التي يحددها نظام الخدمة المدنية.

ويترتب على محو العقوبة اعتبارها كأن لم تكن بالنسبة للمستقبل.

مادة ٣٠

يوقف الموظف عن عمله في الحالات الآتية:

١ – إذا اقتضت مصلحة التحقيق أو المصلحة العامة ذلك، ويكون الوقف بقرار مسبب لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر يجوز مدها لمدة مماثلة يعود بانتهائها إلى عمله. فإذا كان وقف الموظف عن عمله لمصلحة التحقيق أوقف صرف نصف مرتبه ولا يرد له إلا إذا ثبت عدم مسئوليته أو عوقب بالإنذار أو بالخصم من المرتب لمدة لا تزيد على أسبوع.

٢ – إذا حبس في دولة الكويت حبسًا احتياطيًا أو تنفيذًا لحكم قضائي.

ويوقف صرف نصف مرتبه في حالة الحبس الاحتياطي على أن يرد له إذا انتهى التحقيق الذي حبس من أجله إلى عدم مسئوليته وإلا حرم منه.

أما في الحبس تنفيذًا لحكم قضائي فيوقف صرف ثلاثة أرباع مرتبه إذا كان الحكم غير نهائي ولا يرد له إلا إذا انتهت المحاكمة إلى عدم مسؤوليته.

وفي كل الأحوال يحرم الموظف من مرتبه عن مدة حبسه إذا كانت تنفيذًا لحكم نهائي.

مادة ٣١

لا يمنع انتهاء خدمة الموظف لأي سبب من مسئوليته الجزائية والمدنية عند الاقتضاء.

انتهاء الخدمة

مادة ٣٢ [١]

تنتهي الخدمة لأحد الأسباب الآتية:

١) معدلة بموجب القانون رقم ٢٨ لسنة ٢٠١٦

١ - الاستقالة.
٢ - عدم تجديد التعيين في الوظيفة القيادية.
٣ - الإحالة إلى التقاعد.
٤ - الفصل بقرار تأديبي.
٥ - (ألغي).
٦ -الحكم بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ويجوز للوزير استبقاء الموظف في حالة الحكم بوقف تنفيذ العقوبة.
٧ - سقوط الجنسية الكويتية أو سحبها.
٨ - عدم اللياقة للخدمة صحيًا أو استنفاد الإجازة المرضية أيهما أسبق.
٩- بلوغ سن الخامسة والستين بالنسبة للكويتيين ولغير الكويتيين، ويستثنى من ذلك أئمة المساجد وخطباؤها ومؤذنوها ومغسلو الموتى والأطباء والمهن الطبية وأعضاء هيئات التدريس والتدريب في الجامعات الحكومية والمعاهد التطبيقية الحكومية والباحثين العلميين بمعهد الكويت للأبحاث العلمية، فتنتهي خدمتهم ببلوغ سن الخامسة والسبعين، وذلك وفقًا للقواعد والأحكام التي يضعها مجلس الخدمة المدنية.
١٠ - الوفاة.

الأحكام العامة والانتقالية

مادة ٣٣

يكون سحب القرارات الصادرة بالتعيين أو بالترقية أو بمنح العلاوات التشجيعية المخالفة للقوانين واللوائح خلال سنة من تاريخ صدور القرار.
ويوقف هذا الميعاد في حالة اعتراض ديوان الخدمة المدنية أو ديوان المحاسبة أو أية جهة مختصة على القرار إلى أن يبت في الموضوع.
وفي حالة الخلاف بين ديوان الخدمة المدنية أو ديوان المحاسبة وبين الجهة الحكومية يعرض الأمر على مجلس الخدمة المدنية، ويكون قراره نهائيًا.

مادة ٣٤

يخطر ديوان الخدمة المدنية بصورة من القرارات الصادرة من الجهة الحكومية بالتعيين أو بالترقية أو بمنح العلاوات التشجيعية وذلك خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ صدورها.

ولديوان الخدمة المدنية أن يعترض على القرارات المخالفة للقوانين أو اللوائح ويبلغ أسباب الاعتراض إلى هذه الجهة خلال ثلاثين يومًا من إخطاره بها، فإذا لم يتم الاتفاق بين الجهتين قام الديوان بعرض الأمر على مجلس الخدمة المدنية ليقرر ما يراه وفقًا للفقرة الأخيرة من المادة السابقة.

مادة ٣٥

الموظفون الموجودون في الخدمة وقت نفاذ هذا القانون الذين بلغوا السن المقررة لانتهاء الخدمة وفقًا لأحكامه تضم إلى مدة خدمتهم الفعلية التي تدخل في حساب التقاعد نصف المدة المكملة لبلوغهم السن التي كانت مقررة أصلاً لانتهاء خدمتهم قبل العمل به.
ويجوز لمن بلغ سن الخامسة والخمسين أو أكثر عند العمل بهذا القانون أن يطلب

خلال سنة إحالته إلى التقاعد على أن تضم خمس سنوات إلى خدمته الفعلية، وتضم هذه المدة لمن تنتهي خدمته خلال مدة الاختيار ولو لم يقدم طلبًا وذلك فيما عدا من تنتهي خدمته بالفصل بالطريق التأديبي طبقًا للمادة (٢٨) أو لأحد الأسباب الواردة في البندين (٥، ٦) من المادة (٣٢) من هذا القانون.

كل ذلك مع عدم الإخلال بالحد الأقصى المقرر قانونًا للمعاش.

مادة ٣٦ [١]

يلغى قانون الوظائف العامة المدنية الصادر بالمرسوم رقم ٧ لسنة ١٩٦٠ والقانون رقم ١٨ لسنة ١٩٦٠، وكذلك القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٧٤ المشار إليه بالنسبة إلى الخاضعين لأحكام هذا القانون.

كما يلغى كل حكم يتعارض مع أحكامه.

كل ذلك مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة بالفصل الرابع من القانون رقم (٣٠) لسنة ١٩٦٤ المشار إليه.

مادة ٣٧

يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها في شئون التوظف وقت نفاذ هذا القانون لمدة سنة أو لحين صدور اللوائح والنظم المشار إليها فيه أيهما أقرب وذلك بشرط ألا تتعارض مع أحكام هذا القانون.

ولا يترتب على تطبيق الجداول المرافقة لنظام الخدمة المدنية أو الصادرة وفقًا للمادة (٣٩) من هذا القانون أي زيادة في قيمة البدلات والعلاوات الإضافية والمكافآت التشجيعية التي تصرف وقت صدوره ويستمر صرف هذه القيمة إلى أن يحدد مجلس الخدمة المدنية أو السلطة المختصة القواعد والأحكام والشروط المنظمة لها.

مادة ٣٨

تعرض نظم المرتبات المعمول بها في الهيئات والمؤسسات العامة والشركات المملوكة للدولة ملكية كاملة على مجلس الخدمة المدنية للنظر في إقرارها أو تعديلها حسب الأحوال.

ولا يجوز بعد ذلك إجراء أي تعديل على هذه النظم إلا بموافقة مجلس الخدمة المدنية.

كما يجوز لمجلس الخدمة المدنية عند الاقتضاء مراجعة نظم المرتبات المعمول بها في الشركات التي تساهم فيها الدولة بأكثر من نصف رأسمالها بما يكفل تنفيذ السياسة العامة للمرتبات والأجور.

مادة ٣٩

يجوز بمراسيم تعديل المرتبات والعلاوات والبدلات المتعلقة بالموظفين الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين خاصة.

مادة ٤٠

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من ١/ ٧/ ١٩٧٩ فيما عدا المواد ٤ و٥ و٣٩ فيعمل بها من تاريخ نشره.

وتصرف الفروق المالية المترتبة على تطبيق الجداول المشار إليها بالمادة ١٤ من هذا

٢) معدلة بموجب القانون رقم ٩ لسنة ٢٠١٥

القانون والمراسيم الصادرة للمادة السابقة اعتبارًا من ٢٥/ ٢/ ١٩٧٩ أو تاريخ التعيين أيهما أقرب للموجودين في الخدمة وقت نفاذه، وتؤخذ المبالغ اللازمة لذلك من الاحتياطي العام للدولة.

امير البلاد

جابر الاحمد

رئيس مجلس الوزراء

سعد العبدالله الصباح

وزير العدل والشئون القانونية والادارية

سلمان الدعيج الصباح

صدر بقصر السيف في : ٧ جمادى الاولى ١٣٩٩ هـ

الموافق : ٤ ابريل ١٩٧٩ م

أمر أميري بالقانون
رقم ٦١ لسنة ١٩٧٦ باصدار
قانون التأمينات الاجتماعية

الفهرس	المواد	الصفحة
الباب الأول: التعاريف	١	٨٢٤
الباب الثانى: إنشاء المؤسسة وكيفية إدارتها	٣	٨٢٥
الباب الثالث: تأمين الشيخوخة والعجز والمرض والوفاة للعاملين في القطاع الحكومي والقطاعين الأهلي والنفطي وأعضاء مجلس الأمة	١١	٨٢٧
الفصل الأول: إنشاء الصندوق وكيفية تمويله	١١	٨٢٧
الفصل الثانى: استحقاق معاش الشيخوخة والعجز والمرض والوفاة	١٧	٨٣٠
الفصل الثالث: معاشات تقاعد الوزراء وأعضاء مجلس الأمة وأعضاء المجلس البلدي	٢٢	٨٣٤
الفصل الرابع: مكافآت التقاعد	٢٥	٨٣٥
الفصل الخامس: حساب مدد الخدمة السابقة وضم مدد اعتبارية	٢٧	٨٣٦
الباب الرابع: تأمين إصابات العمل	٣٢	٨٣٧
الفصل الأول: إنشاء الصندوق وكيفية تمويله	٣٢	٨٣٧
الفصل الثانى: العلاج الطبي	٣٥	٨٣٨
الفصل الثالث: المعونة والمعاش	٣٩	٨٣٨
الفصل الرابع: الإجراءات والتحكيم الطبي	٤٦	٨٤٠
الباب الخامس: تأمين الشيخوخة والعجز والمرض والوفاة لغير الخاضعين للباب الثالث	٥٣	٨٤١
الفصل الأول: إنشاء الصندوق وكيفية تمويله	٥٣	٨٤١
الفصل الثانى: استحقاق المعاش	٥٩	٨٤٣
الباب السادس: المستحقين والاستبدال	٦٣	٨٤٤
الفصل الأول: المستحقين عن المؤمن عليهم أو صاحب المعاش	٦٣	٨٤٤
الفصل الثانى: الاستبدال	٧٧	٨٤٧
الباب السابع: الأحكام العامة	٨٠	٨٤٨
الباب الثامن: العقوبات	١١٩	٨٥٥
الباب التاسع: الأحكام الإنتقالية	١٢٥	٨٥٦

أمر أميري بالقانون
رقم ٦١ لسنة ١٩٧٦ باصدار
قانون التأمينات الاجتماعية

نحن صباح السالم الصباح- امير الكويت

بعد الاطلاع على الامر الأميري الصادر في ٤ رمضان سنة ١٣٩٦ هـ، الموافق ٢٩ اغسطس سنة ١٩٧٦ م،

وعلى المادة ١١ من الدستور،

وعلى المرسوم الأميري رقم ٣ لسنة ١٩٦٠ بقانون معاشات ومكافآت التقاعد للموظفين المدنيين والقوانين المعدلة له،

وعلى المرسوم الأميري رقم ٧ لسنة ١٩٦٠ بقانون الوظائف العامة المدنية والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٦٠ بشأن العمل في القطاع الحكومي والقوانين المعدلة له ،

وعلى القانون رقم ٢ لسنة ١٩٦١ باصدار قانون التجارة،

وعلى القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٦١ بشأن معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين من رجال الجيش والقوات المسلحة،

وعلى القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٦٤ بشأن العمل في القطاع الأهلي المعدل والمصحح بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٦٨،

وعلى القانون رقم ٢٨ لسنة ١٩٦٩ بشأن العمل في قطاع الاعمال النفطية،

وعلى القانون رقم ٤ لسنة ١٩٧١ في شان معاشات ومكافآت التقاعد لرئيس مجلس الوزراء والوزراء،

وعلى القانون رقم ٣٤ لسنة ١٩٧٢ بمنح علاوة اجتماعية لاصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم،

وعلى القانون رقم ٤٠ لسنة ١٩٧٦ بتعديل احكام الاجازات المرضية في قانون الوظائف العامة المدنية وقانون العمل في القطاع الحكومي وتعديل قانون معاشات ومكافآت التقاعد للموظفين المدنيين،

وعلى المرسوم الأميري الصادر في ٢٣ يوليو سنة ١٩٧٤ بمنح علاوة غلاء معيشة لاصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم.

اصدرنا الامر الأميري بالقانون الآتي نصه:

مادة ١

يعمل بنظام التأمينات الاجتماعية باحكام القانون المرافق.

مادة ٢

تسري احكام القانون المرافق على:

أ- الكويتيين الذين يعملون لدى صاحب عمل وأعضاء مجلس الامة ويعتبر في حكم العامل من يرتبط بعقد تدريب يلزم صاحب العمل بالحاقه بالعمل أو يلزم

المتدرب بالعمل لديه في حالة اجتيازه فترة التدريب بنجاح ويكون التأمين عليه إلزاميا.

ب- المؤمن عليهم الكويتيين المشار إليهم في المادة -٥٣- من القانون المرافق.

ويستثنى من تطبيق احكام هذا القانون العسكريون من رجال الجيش والشرطة والحرس الوطني وغيرهم من الخاضعين لاحكام القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٦١، المشار اليه.

مادة ٣

على اصحاب الاعمال المرتبطين بعقود تامين ضد اصابات العمل في احدى شركات التامين انهاء ارتباطاتهم بتلك العقود في اليوم السابق على تاريخ سريان احكام الباب الرابع من القانون المرافق وذلك بالنسبة للعاملين لديهم الذين تنطبق عليهم تلك الاحكام.

مادة ٤

يلغى المرسوم الأميري رقم ٣ لسنة ١٩٦٠ والقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧١ المشار اليهما، ويوقف العمل بالقانون رقم ٣٤ لسنة ١٩٧٢، وبالمرسوم الصادر بمنح علاوة غلاء معيشة لاصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم المشار اليهما وبالباب الثاني عشر الخاص بالتعويض عن اصابات العمل وامراض المهنة من القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٦٤ المشار اليه وكذلك بالمادة ٢١ من القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٦٠ المشار اليه وبالمادة ١٥ من المرسوم الأميري رقم ٧ لسنة ١٩٦٠ المشار اليه وذلك بالنسبة للمؤمن عليهم الخاضعين لاحكام القانون المرافق من تاريخ سريان احكام البابين الثالث والرابع منه، كما يلغى كل حكم مخالف.

مادة ٥

على وزير المالية اصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ احكام القانون المرافق.

ويستمر العمل باللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا للمرسوم الأميري رقم ٣ لسنة ١٩٦٠ فيما لا يتعارض مع احكام هذا القانون وذلك الى حين صدور اللوائح والقرارات المنصوص عليها فيه.

مادة ٦

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اول الشهر التالي لانقضاء سنة على تاريخ نشره وذلك فيما عدا احكام البابين الاول والثاني وحكم المادتين ٩٧ و ١٣٣ من القانون المرافق، فتسرى من اول الشهر التالي لتاريخ نشره.

مادة ٧

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء- كل فيما يخصه- تنفيذ احكام هذا القانون.

أمير الكويت

صباح السالم الصباح

صدر بقصر السيف في: ٨ رمضان ١٣٩٦ هـ

الموافق: ٢ سبتمبر ١٩٧٦ م

الباب الأول

في التعاريف

مادة ١

في تطبيق هذا القانون يقصد :

أ – بالمؤسسة : المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

ب – بالوزير :وزير المالية.

ج – بمجلس الادارة : مجلس ادارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

د – بصاحب العمل : كل شخص طبيعي او معنوي يستخدم عمالا ويتخذ من العمل الذي يزاوله حرفة او مهنة له، وكذلك الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات ذات الميزانيات الملحقة بميزانية الدولة او ذات الميزانيات المستقلة والجهات العامة الاخرى.

هـ – بالمؤمن عليه : كل من يخضع لنص المادة (٢) من قانون الاصدار. معدلة بالقانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٣.

و – بإصابة العمل : الاصابة نتيجة حادث وقع اثناء العمل او بسببه او الاصابة بأحد الامراض المهنية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير بالاتفاق مع وزير الصحة العامة.

ويعتبر في حكم ذلك الاصابة نتيجة حادث وقع اثناء ذهاب المؤمن عليه الى عمله او عودته منه في الطريق الطبيعي.

ز – بالمصاب : كل مؤمن عليه اصيب اصابة عمل.

ح – بالعجز الكامل : كل عجز من شأنه ان يحول كلية وبصفة مستديمة بين المؤمن عليه وبين مزاولة اية مهنة او عمل يكتسب منه، ويثبت ذلك بقرار من اللجنة الطبية، ويعتبر في حكم ذلك حالات فقد البصر فقدا كليا او فقد ذراعين او فقد ساقين او فقد ذراع واحد وساق واحدة او حالات الامراض العقلية والامراض المزمنة والمستعصية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير بالاتفاق مع وزير الصحة العامة.

ط – بالعجز الجزئي : كل عجز من شأنه ان يؤثر وبصفة مستديمة على قدرة المؤمن عليه على العمل في مهنته الاصلية او على الكسب بوجه عام ويكون ناشئا عن اصابة عمل، ويثبت ذلك بقرار من اللجنة الطبية.

ى – بالمعاش الاصابي : المعاش الذي يستحق وفقا لأحكام الباب الرابع من هذا القانون.

ك – بالمعاش التقاعدي : المعاش الذي يستحق وفقا لأحكام البابين الثالث والخامس من هذا القانون.

ل – بالمرض : كل مرض يصيب المؤمن عليه ويكون من شأنه ان يحول بينه وبين مزاولة عمله ويثبت ذلك بقرار من اللجنة الطبية.

٢ – بالعاجز عن الكسب : كل شخص مصاب بعجز دائم من شأنه ان ينقص قدرته على العمل بواقع (٥٠٪) على الاقل، ويثبت ذلك بقرار من اللجنة الطبية.

م – بالمرتب :

١ – بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين في القطاع الحكومي :

والمرتب الاساسي مضافا اليه العلاوة الاجتماعية بما في ذلك العلاوة المقررة عن الاولاد.

٢ – بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين في القطاعين الاهلي والنفطي :

هو الاجر طبقا لأحكام القانون رقم (٣٨) لسنة ١٩٦٤ الشهار اليه، على انه إذا كان العمل بدون اجر او قل الاجر عن ٣٢٠ دينارا شهريا اعتد بهذا الحد الاخير في تطبيق احكام هذا القانون. ويجوز للوزير بعد موافقة مجلس الادارة تغيير هذا الحد. وتعتبر في حكم المرتب العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد المقررتان استناداً لأحكام القانون رقم (١٩) لسنة ٢٠٠٠ في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية.

٣ – بالنسبة لرئيس ونائب رئيس واعضاء مجلس الامة :

المكافأة المخصصة لكل منهم بما لا يجاوز مرتب الوزير الخاضع لهذا القانون.

٤ – بالنسبة للمتدربين :

المكافأة الشهرية المقررة وفقا لنظام التدريب، مع الاعتداد بالحد المنصوص عليه في البند (٢) من هذه الفقرة.

ن – باللجنة الطبية : اللجنة التي يصدر بتشكيلها قرار من الوزير بالاتفاق مع وزير الصحة العامة.

مادة ٢

يكون الحد الأقصى للمرتب المنصوص عليه في هذا القانون (١٥٠٠) دينارا شهريا، ويجوز للوزير بعد موافقة مجلس الإدارة، تعديله وذلك في الحدود التي يسمح بها المركز المالي للصندوق المنصوص عليه في المادة (١١) من هذا القانون.

الباب الثاني
في انشاء المؤسسة وكيفية إدارتها

مادة ٣

تنشأ مؤسسة عامة ذات ميزانية مستقلة تسمى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وتكون لها الشخصية المعنوية وتخضع لإشراف الوزير. تتحمل الدولة المصاريف التأسيسية لهذه المؤسسة.

مادة ٤

تتولى المؤسسة تطبيق نظام التأمينات الاجتماعية الصادر به هذا القانون.

مادة ٥ [١]

يكون للمؤسسة مجلس ادارة يشكل برئاسة الوزير وعضوية كل من :

١ – المدير العام للمؤسسة.

٢ – ممثل لكل من :

وزير الشئون الاجتماعية والعمل.

ديوان الموظفين.

أحد من ذوي الخبرة يختاره الوزير المختص.

الاتحاد العام لعمال ومستخدمي الكويت. ويصدر بتعيينهم بناء على ترشيح الجهات

١) الفقرة الثالثة من البند ٢ معدلة بموجب القانون رقم ١٢٣ لسنة ٢٠٢٣

التي يمثلونها وعرض الوزير قرار من مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ما لم يفقدوا صفاتهم قبل ذلك.

٣ - ثلاثة من ذوي الخبرة والاختصاص يصدر بتعيينهم مرسوم اميري بناء على ترشيح الوزير لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدتين مماثلتين.

ويختار مجلس الادارة من بين اعضائه نائبا للرئيس.

ولمجلس الادارة ان يدعو لحضور جلساته من يراه من المختصين دون ان يكون له صوت معدود.

ويصدر مرسوم تحدد فيه مدة العضوية وحالات سقوطها ونظام العمل بالمجلس وقواعد واجراءات ومواعيد اجتماعاته والاغلبية اللازمة لصحة انعقاده ولإصدار قراراته ومكافآت حضور جلساته وجلسات اللجان المتفرعة منه.

مادة ٦

يختص مجلس الادارة برسم السياسة العامة للمؤسسة وله على الاخص :

١ - اقرار مشروع الميزانية والحساب الختامي قبل تقديمهما للجهات المختصة.

٢ - الموافقة على التقرير السنوي العام عن اعمال المؤسسة.

٣ - اقتراح القوانين واللوائح والقرارات الخاصة بالتأمينات الاجتماعية وابداء الرأي فيما يقترح من مشروعات تقدم في هذا الشأن.

٤ - اصدار القرارات اللازمة لتنظيم الشئون المالية والادارية للمؤسسة وتحديد مرتبات العاملين بها وكافة القواعد المتعلقة بشئونهم الوظيفية.

مادة ٧

يتولى ادارة المؤسسة مدير عام ويكون له نائب او أكثر، ويصدر بتعيينهم وتحديد كافة مخصصاتهم مرسوم بناء على عرض الوزير وذلك لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد .

مادة ٨

يمثل المؤسسة في علاقاتها بالغير وامام القضاء مديرها العام ويكون لمن يوكلهم من موظفي المؤسسة او غيرهم حق المرافعة عنها امام المحاكم.

ويكون المدير العام مسئولا عن تنفيذ السياسة التي يرسمها مجلس الادارة ويختص بإدارة المؤسسة وكذلك القيام بكل ما نص في قانون او لائحة على اختصاصه به.

ويجوز له ان يوفض في بعض اختصاصاته نواب المدير العام وعليه ان يقدم الى مجلس الادارة خلال الاشهر الثلاثة التالية لانتهاء السنة المالية ما يأتي :

أ - الميزانية الختامية للمؤسسة مشفوعة ببيانات تفصيلية عن مفردات الاصول والخصوم لكل صندوق من صناديق المؤسسة.

ب - حساب عام الايرادات والمصروفات لكل صندوق من صناديق المؤسسة.

ج - تقرير عام عن اعمال المؤسسة وحالتها المالية والنواحي الاستثمارية لاحتياطاتها.

مادة ٩

تشكل بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الادارة لجنة لاستثمار اموال المؤسسة على ان يكون من بين اعضائها المدير العام. ويكون لهذه اللجنة السلطة العليا في تحديد قواعد وبرامج استثمار اموال المؤسسة واصدار القرارات الاستثمارية اللازمة

لذلك. وتكون قرارات اللجنة ومداولاتها سرية ولا يجوز افشاؤها وتبلغ لمجلس الادارة في اول اجتماع له للاطلاع عليها.

مادة ١٠

يفحص المركز المالي للمؤسسة مرة على الاقل كل ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون وذلك بمعرفة خبير اكتواري او أكثر يعينه مجلس الادارة ويجب ان يتناول هذا الفحص تقدير قيمة الالتزامات القائمة. فاذا تبين وجود عجز في اموال المؤسسة ولم تكف الاحتياطيات المختلفة لتسويته التزمت الخزانة العامة بسداده، ويجب في هذه الحالة ان يوضح الخبير او الخبراء اسباب هذا العجز والوسائل الكفيلة بتلافيه. أما إذا تبين وجود مال زائد فيرحل هذا المال الى حساب خاص ولا يجوز التصرف فيه الا بموافقة مجلس الادارة وفي الاغراض الآتية : أ - تكوين احتياطي عام واحتياطيات خاصة للأغراض المختلفة.

ب - تسديد كل او بعض العجز الذي ادته الخزانة العامة طبقا للفقرة السابقة.

ج - الاغراض الاخرى التي يحددها مجلس الادارة.

مادة ١٠ مكررا [١]

يكون سداد الخزانة العامة للعجز الاكتوارى للمؤسسة بقرار من الوزير المختص بالسداد بما لا يقل عن (٥٠٠ مليون دينار) في بداية كل سنة مالية اعتبارا من الاول من ابريل لسنة ٢٠٢٢ نقدا او عينا للمؤسسة ولحين سداد كامل العجز الاكتوارى، وفقا لما سيسفر عنه فحص المركز المالي للمؤسسة المعتمد من مجلس إدارتها وذلك في ٣١ / ٣ / ٢٠١٩. ويكون تقويم المقابل العيني وفقاً للمقومين المعتمدين من الجهات المختصة قبل السداد وتحت رقابة ديوان المحاسبة.

مادة ١٠ مكررا (أ) [٢]

في جميع الاحوال لا يجوز أن يقل ما يستحق وفقا للأحكام المعدلة بالمادة السابقة عما هو مستحق قبل تاريخ العمل بها. وتتحمل صناديق المؤسسة الاعباء المالية المترتبة على تطبيق أحكام هذا القانون.

الباب الثالث

في تأمين الشيخوخة والعجز والمرض والوفاة للعاملين في القطاع الحكومي والقطاعين الأهلي والنفطي وأعضاء مجلس الآمة

الفصل الاول

في انشاء الصندوق وكيفية تمويله

مادة ١١

ينشأ صندوق لتأمين الشيخوخة والعجز والمرض والوفاة للعاملين في القطاع الحكومي والقطاعين الاهلي والنفطي، وتتكون موارده من الاموال الآتية :

أولا : الاشتراكات عن المؤمن عليهم وتشمل :

١) مضافة بموجب القانون رقم ٤ لسنة ٢٠٢٢
٢) استبدلت بموجب القانون رقم ١٢١ لسنة ٢٠٢٣

أ – الاشتراكات الشهرية التي تقتطع من مرتبات المؤمن عليهم وذلك بواقع ٥٪.
ب – الاشتراكات الشهرية التي يؤديها اصحاب الاعمال وذلك بواقع ١٠٪ من مرتبات المؤمن عليهم العاملين لديهم. ويؤدي مجلس الامة هذه الاشتراكات عن اعضاء المجلس.
جـ – المساهمة السنوية التي تخصص في الميزانية العامة للجولة لأغراض هذا الصندوق. وتحدد هذه المساهمة وطريقة ادائها بقرار من الوزير بعد اخذ رأي مجلس الادارة.
ثانيا : صافي القيمة الحالية الالتزامات الاعتبارية لصندوق التقاعد المنشأ بمقتضى المرسوم الاميري رقم ٣ لسنة ١٩٦٠ في تاريخ سريان احكام هذا الباب وذلك بالنسبة للمؤمن عليهم واصحاب المعاشات او المستحقين عنهم الخاضعين لأحكام المرسوم الاميري رقم ٣ لسنة ١٩٦٠. والذين يتمتعون حتى ذلك التاريخ بمزايا الصندوق المشار اليه، ويستثنى من ذلك المعاشات او الزيادات فيها المقررة وفقا للمادة ٤٠ من المرسوم الاميري رقم ٣ لسنة ١٩٦٠ المشار اليه. ويكون تقدير قيمة الالتزامات المشار اليها في الفقرة السابقة على اساس المزايا والاشتراكات الواردة في هذا القانون وباستخدام نفس الاسس الاكتوارية التي استخدمت في تقدير النسبة المئوية للاشتراكات المنصوص عليها في (اولا). ويصدر بتحديد تلك القيمة قرار من الوزير بعد اخذ رأي مجلس الادارة وبناء على تقرير من الخبير الاكتواري للمؤسسة، وتستحق على الخزانة العامة في تاريخ سريان احكام هذا الباب ويجوز اداؤها على اقساط وفقا للجدول رقم (٤) المرافق لهذا القانون وبالشروط الواردة فيه.
ثالثا : مكافأة نهاية الخدمة عن مدد الخدمة لسابقة على الاشتراك في المؤسسة وذلك بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين في القطاعين الاهلي والنفطي طبقا لما يأتي :
أ – تحسب المكافآت وفقا لأحكام القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٦٤ المشار اليه بفرض انتهاء خدمة المؤمن عليه عند صاحب العمل الحالي في تاريخ بدء الاشتراك في المؤسسة، مع مراعاة حساب هذه المكافأة وفقا لما تقدم بالنسبة للمؤمن عليهم الخاضعين لأحكام القانون رقم ٢٨ لسنة ١٩٦٩ المشار اليه.
ب – تستحق هذه المكافأة كاملة على صاحب العمل عند بدء اشتراك المؤمن عليه في هذا التأمين وتؤدي دفعة واحدة خلال ثلاثين يوما من هذا التاريخ او على اقساط وفقا للجدول رقم (٤) المرافق لهذا القانون وبالشروط الواردة فيه.
رابعا : المبالغ المستحقة على المؤمن عليهم العالمين في القطاعين الاهلي والنفطي عن مدة اعتبارية تعادل نصف مدة خدمتهم السابقة التي تدفع عنها مكافأة نهاية الخدمة المشار اليها في (ثالثا) وذلك بواقع ٥٪ من المرتب السنوي عند تقسيط هذه المبالغ على اقساط مدة الحياة وفقا للجدول رقم (٣) المرافق لهذا القانون وبالشروط الواردة فيه او على اقساط محددة المدة وفقا للشروط والاوضاع والجداول التي يصدر بها قرار من الوزير.
خامسا : الفرق بين المبالغ الكافية لحساب المدة السابقة بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين في القطاعين الاهلي والنفطي ضمن مدة الاشتراك في هذا التأمين طبقا لأحكام هذا الباب وبين مجموع مكافأة نهاية الخدمة المشار اليها في (ثالثا) والمبالغ المستحقة على هؤلاء العاملين عن مدة خدمتهم المشار اليها في (رابعا). ويكون

تحديد الفرق المشار اليه على نفس الاسس الاكتوارية التي استخدمت في تقدير النسبة المئوية للاشتراكات المنصوص عليها في (اولا)، وتؤدي الخزانة العامة هذا الفرق ويكون تحديده بقرار من الوزير بعد اخذ رأي مجلس الادارة وبناء على تقرير من الخبير الاكتواري للمؤسسة ويجوز اداؤه على اقساط وفقا للجدول رقم (٤) المرافق لهذا القانون وبالشروط الواردة فيه.

سادسا : حصيلة استثمار اموال الصندوق.

سابعا : الموارد الاخرى الناتجة عن نشاط المؤسسة فيما يتعلق بهذا الصندوق.

ثامنا : الاعلانات والتبرعات والوصايا التي يقرر مجلس الادارة قبولها.

مادة ١٢

مع مراعاة احكام المواد التالية، يدخل في حاسب مدة الاشتراك في هذا التأمين كل مدة يقضيها المؤمن عليه في الخدمة لدى صاحب عمل بما في ذلك مدد الاجازات المرضية. وكذا مدد التدريب للخاضعين لأحكام هذا القانون.

مادة ١٣

لا يدخل في حساب مدة اشتراك في هذا التأمين المدد الآتية :

١ – مدد الوقف عن العمل بغير مرتب او الانقطاع عنه التي يتقرر حرمان المؤمن عليه من مرتبه عنها.

٢ – المدد السابقة على سريان احكام هذا الباب والتي حرم المؤمن عليه من معاشه او مكافأته عنها بقرار تأديبي او حكم قضائي.

٣ – مدد التدريب التي حرم المتدرب من مكافأته عنها بسبب الرسوب.

و لا يسري حكم البند (١) على المؤمن عليه في القطاعين الاهلي والنفطي.

مادة ١٤

إذا كان المؤمن عليه يعمل في أكثر من عمل من الاعمال الخاضعة لأحكام هذا الباب اقتصر اشتراكه على العمل الاصلي ويصدر قرار من الوزير بالشروط الواجب توفرها لاعتبار العمل أصليا.

المادة ١٥ [١]

يتحمل صاحب العمل بالاشتراكات المنصوص عليها في البندين (أ–ب) من (اولا) من المادة (١١) من هذا القانون عن الفرق بين المرتب الذي يتقاضاه المؤمن عليه وبين الحد الادنى للمرتب المشار اليه في المادة (١) من هذا القانون.

كما يتحمل صاحب العمل بالاشتراكات المشار إليها عن كامل المرتب، وذلك عن المدد الآتية :

١ – مدد الإجازات المرضية بدون مرتب.

٢ – المدد التي أعيد فيها المؤمن عليه إلى الخدمة بحكم قضائي نهائي، دون أن يتقاضى مرتبه عنها.

مادة ١٦

مع عدم الاخلال بحكم المادة (١٣) من هذا القانون يتحمل المؤمن عليه بالاشتراكات المنصوص عليها في البندين (أ–ب) من (اولا) من المادة (١١) من هذا القانون متى طلب حساب مدد الخدمة التي لا يتقاضى مرتبه عنها ضمن مدة الاشتراك في التأمين.

---

١) عدلت بموجب القانون رقم ٢٨ لسنة ٢٠١٥

وتحدد بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الادارة شروط وقواعد حساب هذه المدد ومواعيد سداد الاشتراكات عنها وما يترتب على تأخير السداد بما لا يجاوز الحدود المنصوص عليها في المادة (٩١) من هذا القانون.

الفصل الثاني
في استحقاق معاش الشيخوخة والعجز والمرض والوفاة

مادة ١٧ [١]

يستحق المعاش التقاعدي في الحالات الآتية :

١ – انتهاء خدمة المؤمن عليه بسبب الوفاة او العجز الكامل او وقوع ايهما خلال مدة لا تجاوز سنتين من تاريخ انتهاء الخدمة ولم يكن خاضعا لأحكام الباب الخامس من هذا القانون او لأحكام قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين رقم (٦٩) لسنة ١٩٨٠. وفي حالة استحقاق المعاش التقاعدي بعد انتهاء الخدمة يخصم ما يكون قد صرف للمؤمن عليه من مكافآت التقاعد التي استحقت عند انتهاء الخدمة خصما من المعاش التقاعدي بواقع (١٠٪) شهريا ويتم الخصم من أصل المعاش قبل توزيعه على المستحقين في حالة الوفاة.

٢ – انتهاء خدمة المؤمن عليه في القطاع الحكومي او في الشركات المملوكة للدولة بالكامل بسبب استنفاد الاجازة المرضية او عدم اللياقة للخدمة صحيا. ويجوز بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الادارة اضافة جهات اخرى الى الجهات المحددة في الفقرة السابقة.

٣ – انتهاء خدمة المؤمن عليه لأسباب صحية تهدد حياته بالخطر لو استمر في عمله متى كانت مدة اشتراكه في هذا التأمين عشر سنوات على الاقل وذلك بشرط ان يكون قرار اللجنة الطبية سابقا على تاريخ انتهاء الخدمة.

٤ – انتهاء خدمة المؤمن عليه بسبب العزل بقرار من مجلس الوزراء. ويحسب معاش التقاعد في الاحوال المنصوص عليها في البنود السابقة على اساس مدة الاشتراك المحسوبة في هذا التأمين او خمس عشرة سنة ايهما أكبر وتضاف الى مدة الاشتراك المحسوبة في التأمين في حالة انتهاء الخدمة بسبب الوفاة او العجز الكامل المدة الباقية حتى بلوغ المؤمن عليه سن الستين فرضا. كما تضاف هذه المدة في الحالات المنصوص عليها في البندين (٢) و (٣) إذا ثبت ان المؤمن عليه قد أصبح عاجزا عن الكسب في تاريخ الانتهاء الخدمة.

٥ – انتهاء خدمة المؤمن عليها لغير الأسباب المنصوص عليها في البنود السابقة متى بلغت مدة اشتراكها في هذا التأمين خمس عشرة سنة وكانت قد بلغت السن المحددة طبقاً للجدول رقم (٧/ أ) المرافق لهذا القانون وفي هذه الحالة لا يخضع معاشها للتخفيض المقرر بحكم المادة (٢٠) من هذا القانون. استبدلت بموجب القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٩.

رقم (٧/ أ) المرافق لهذا القانون وفي هذه الحالة لا يخضع معاشها للتخفيض المقرر بحكم المادة (٢٠) من هذا القانون. ويسرى الحكم المنصوص عليه في الفقرة السابقة على المؤمن عليها المتزوجة وليس لديها اولاد وذلك في الحالات وفقا للشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة. وتتحمل الخزانة

٢)البندين ٥ و ٩ مستبدلة بموجب القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٩

العامة الأعباء الناتجة عن استحقاق المعاش حتى ٣٠/ ٦/ ٢٠٠٤ قبل سن الحادية والأربعين وتحدد بالمبلغ المقابل لنسبة تخفيض من المعاش بواقع ستة أعشار من الواحد الصحيح في المائة عن كل شهر من المدة بين تاريخ انتهاء الخدمة وتاريخ بلوغ السن المذكورة مقربة إلى أقرب شهر. واستثناء من شرط السن المشار إليه في هذا البند يستحق المعاش متى بلغت المؤمن عليها سن الأربعين وذلك حتى ٣١/ ١٢/ ٢٠٠٩، على أن تتحمل الخزانة العامة بالمبلغ المقابل لنسبة التخفيض المنصوص عليها في الفقرة السابقة عن كل شهر من المدة بين تاريخ انتهاء الخدمة وتاريخ بلوغ السن المحدد طبقا للجدول المشار إليه مقربة إلى أقرب شهر ويصرف المعاش دون إجراء هذا التخفيض. كما يجوز في حالات انتهاء الخدمة التي تقع بعد التاريخ المنصوص عليه في الفقرة السابقة قبل بلوغ السن المقررة طبقا للجدول المشار إليه بما لا يجاوز خمس سنوات وبحيث لا تقل السن عند انتهاء الخدمة عن الأربعين اختيار صرف المعاش التقاعدي بدلا من مكافأة التقاعد على أن يخفض المعاش بالنسبة المشار إليها في الفقرة السابقة عن كل شهر من المدة بين تاريخ انتهاء الخدمة وتاريخ بلوغ السن المقررة بالجدول مقربة غلى اقرب شهر، على أن تتحمل الخزانة العامة بنسبة من مبلغ التخفيض على النحو الموضح بالجدول رقم (٩) المرفق بهذا القانون عن المدة اللاحقة على التاريخ المشار إليه وذلك حتى ٣١/ ١٢/ ٢٠١٤. ويؤدي ما يستحق على الخزانة العامة طبقا لهذا البند وفقا لحكم المادة (٨١) من هذا القانون.

٦ - انتهاء خدمة المؤمن عليه لغير الاسباب المنصوص عليها في البنود السابقة وكان قد بلغ السن المحددة طبقا للجدول رقم (٧) المرافق لهذا القانون وكانت مدة اشتراكه في هذا التأمين لا تقل عن خمس عشرة سنة في سن الخمسين او عشرين سنة قبلها.

٧ - انتهاء خدمة المؤمن عليه في الحالات المشار اليها في البند السابق متى بلغت مدة اشتراكه القدر المنصوص عليه فيه ولم يبلغ السن المحددة طبقا للجدول رقم (٧) المرافق. ولا يصرف المعاش الا عند بلوغ هذه السن او عند وقوع الوفاة او العجز الكامل قبلها.

ويجوز في حالات انتهاء الخدمة بناء على طلب المؤمن عليهم وفق البنود (٥) و (٦) و (٧) وقبل بلوغ السن المقررة طبقا للجدولين رقمي (٧ / أ) و (٧ / ب) المشار اليهما بما لا يجاوز خمس سنوات اختيار صرف المعاش التقاعدي بدلا من مكافأة التقاعد أو المعاش المؤجل على أن يخفض المعاش بنسبة (٥) عن كل سنة من المدة بين تاريخ انتهاء الخدمة وتاريخ بلوغ السن المقررة طبقا للجدولين المشار اليهما بحسب الاحوال. ويكون التخفيض بواقع (٢) إذا كانت مدة الاشتراك الفعلية في التأمين عند انتهاء الخدمة قد بلغت خمسا وعشرين سنة بالنسبة للمؤمن عليها والخمس والستين عاما للمؤمن عليه أو بالوفاة أيهما أقرب. وتتحمل الخزانة العامة الاعباء المالية المترتبة على تطبيق أحكام الفقرة السابقة وتؤديها الى المؤسسة بالطريقة التي يصدر بها قرار من الوزير بعد أخذ رأى مجلس الإدارة. وفى حساب التخفيض للمدد التي تتضمن كسرا من السنة تتبع طريقة النسبة والتناسب. ولا يخضع المعاش في هذه الحالة للتخفيض المقرر بحكم المادة (٢٠) من هذا القانون. اضيفت بموجب القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٩

٨ – انتهاء خدمة المؤمن عليه الذي يزاول اعمالا ضارة او شاقة او خطرة متى بلغت مدة اشتراكه في التأمين في هذه الاعمال عشرين سنة، وكان قد بلغ سن الخامسة والاربعين او تقل عن السن المحددة في الجدول رقم ٧ المرفق بهذا القانون بخمس سنوات أيهما أكبر. وتحدد تلك الأعمال بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة وأخذ رأى المجلس الطبي العام. استبدلت بموجب القانون رقم ٢٥ لسنة ٢٠٠١

٩ – انتهاء الخدمة متى بلغت مدة الاشتراك الفعلية في التأمين ثلاثين سنة للمؤمن عليها وخمس وثلاثين سنة للمؤمن عليه.

مادة ١٧ مكرر [١]

لا يسري تحديد السن المبين في الجدولين رقمي (٧ / أ) و (٧ / ب) المشار اليهما المرافقين لهذا القانون إذا كانت مدة الاشتراك الفعلية قد بلغت خمسا وعشرين سنة في تطبيق البند (٥) من المادة السابقة او ثلاثين سنة في تطبيق البند (٦) منها متى كان ذلك قبل ١ / ١ / ٢٠٢٠ أيا كان تاريخ انتهاء الخدمة. وتتحمل الخزانة العامة الاعباء المالية المترتبة على تطبيق أحكام الفقرة السابقة وتؤديها الى المؤسسة بالطريقة التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة.

مادة ١٨

إذا انتهت خدمة المؤمن عليه بسبب اصابته بمرض استنفد اجازاته المرضية ولم يكن مستحقا لمعاش تقاعدي طبقا لأحكام المادة السابقة ولم يختر صرف مكافأة التقاعد استحق معاشا مؤقتا محسوبا على اساس مدة الاشتراك في هذا التأمين او خمس عشرة سنة ايهما أكبر الى ان يتم شفاؤه. ويجري فحص صاحب المعاش في المواعيد وطبقا للنظام الذي تضعه المؤسسة، ويوقف صرف المعاش إذا لم يتقدم صاحبه للفحص، ويتبع في صرف المستحق عن مدة الوقف ما تسفر عنه نتيجة هذا الفحص. فاذا استكمل صاحب المعاش اثناء مرضه المدة اللازمة لاستحقاق معاش تقاعدي وفقا لأحكام البندين (٥) او (٦) من المادة السابقة او توفي اثناء مرضه سوي المعاش طبقا لأحكام المادة السابقة من تاريخ استكمال المدة او حدوث الوفاة. ولا تؤدي اية اشتراكات عن مدة المرض التي تدخل في حساب مدة الاشتراك في هذا التأمين والمنصوص عليها في الفقرة السابقة.

مادة ١٨ مكرر

إذا انتهت خدمة المؤمن عليه بسبب الحكم عليه نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية ولم يكن مستحقا لصرف معاش تقاعدي وفقا لحكم المادة (١٧) من القانون، استحق معاشا مؤقتا محسوبا على اساس مدة الاشتراك في هذا التأميني بشرط الا تقل عن خمس عشرة سنة، ويستحق صرف هذا المعاش من تاريخ حبسه فعلا او من تاريخ انتهاء خدمته ايهما الحق. ويستمر صرف هذا المعاش ولو انتهت مدة الحبس وذلك حتى العودة الى الخضوع لهذا القانون او قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين رقم (٦٩) لسنة ١٩٨٠ او توافر شروط استحقاق صرف المعاش التقاعدي او انقضاء سنتين على تاريخ انتهاء الحبس ايهما اسبق. ويكون صرف المعاش طوال فترة الحبس طبقا للقرار المشار اليه في المادة (١٠٣) من هذا القانون.

مادة ١٩

يستحق معاش التقاعد شهريا بواقع (٦٥٪) من آخر مرتب شهري عن مدة

---

١) مستبدلة بموجب القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٩

الاشتراك المحسوبة في هذا التأمين التي تبلغ خمس عشرة سنة، يزداد بواقع (٢٪) عن كل سنة تزيد على ذلك بحد اقصى (٩٥٪) من هذا المرتب وذلك مع مراعاة ما يلي :

١ - إذا كان المرتب الاخير للمؤمن عليه في القطاع الحكومي او في الشركات المملوكة للدولة بالكامل يقل عن المرتب الذي كان يتقاضاه من قبل بسبب نقصان في قيمة العلاوة الاجتماعية عن الزوجة او الاولاد، يسوي المعاش على اساس المرتب في الشهر السابق على هذا النقصان بشرط الا تكون قد انقضت عليه أكثر من خمس سنوات حتى تاريخ انتهاء الخدمة. ويجوز بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الادارة اضافة جهات اخرى الى الجهات المحددة في الفقرة السابقة.

٢ - بالنسبة للمؤمن عليهم الذين تنتهي خدمتهم في جهات لا يخضع العاملون فيها في تحديد مرتباتهم وترقياتهم وعلاواتهم لنظم توظيف معتمدة من مجلس الخدمة المدنية او ابرمت بمقتضى اتفاقات جماعية. يسوى المعاش على اساس متوسط المرتب خلال الخمس سنوات الاخيرة من مدة الاشتراك في التأمين او مدة الاشتراك بأكملها ان قلت عن ذلك مضروبا في الاساس المبين في الجدول رقم ٨ المرافق لهذا القانون إذا كان المرتب الاخير يزيد على ذلك وعلى اساس هذا المتوسط إذا كان المرتب الاخير يقل عنه. وإذا كان المؤمن عليه قد عمل اثناء فترة المتوسط لدى جهات خلاف المشار اليها في الفقرة السابقة فيعتد في حساب المتوسط بآخر مرتب شهري لدى آخر جهة منها وذلك عن مدة العمل لديها والمدد السابقة عليها التي تدخل ضمن تلك الفترة.

٣ - بالنسبة للمؤمن عليهم في القطاعين الأهلي والنفطي في غير الشركات المملوكة للدولة بالكامل الذين منحوا العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد استناداً لأحكام القانون رقم (١٩) لسنة ٢٠٠٠ في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية، يسوى المعاش عن مدة استحقاق العلاوتين المذكورتين طبقا للقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة.

مادة ١٩ مكرر

يجوز للمؤمن عليه ان يطلب حساب معاشه التقاعدي على اساس تقسيم مدة اشتراكه المحسوبة في هذا التأمين الى تفرتين منفصلتين بحيث لا تقل الاولى منهما عن خمس عشرة سنة، اذا كان من شأن ذلك زيادة المعاش المستحق له، ويشترط الا تقل الخدمة لدى صاحب العمل الاخير في الفترة الاولى عن سنتين ما لم تكن هذه المدة قضيت في القطاع الحكومي .وتحسب المدد التي ضمت الى مدة الاشتراك في هذا التأمين مع الفترة التي تم ضمها فيها ما لم تكن مدة خدمة فعلية فتحسب مع الفترة التي تقع فيها او التي تليها مباشرة، وتدخل المدة المضافة طبقا للمادة (١٧) من هذا القانون ضمن الفترة الثانية. ويحسب جزء المعاش المستحق عن الفترة الاولى بواقع (٦٥٪) من آخر مرتب شهري فيها عن خمس عشرة سنة منها يزاد بواقع (٢٪) عن كل سنة تزيد على ذلك. ويحسب جزء المعاش المستحق عن الفترة الثانية بواقع (٢٪) من آخر مرتب شهري فيها عن كل سنة منها بحيث لا يزيد بها مجموع الفترتين على ثلاثين سنة. ويراعى حكم المادة السابقة في تحديد آخر مرتب شهري في كل فترة على حدة. ويجوز لاي من المستحقين عن المؤمن عليه طلب حساب المعاش وفقا لأحكام المنصوص عليها في هذه المادة.

مادة ١٩ مكرر (أ) [١]

يكون الحد الأدنى للمعاش التقاعدي لمن يعول سبعة أولاد أو أكثر هو (١٦١٥) ديناراً شهرياً. ويقصد بالمعاش التقاعدي في تطبيق احكام هذه المادة مجموع ما يستحق من معاشات وأنصبة وزيادات أيا كان سند تقريرها ومسماها والجهة المتحملة بها. ويحدد بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة الحد الأدنى للمعاش التقاعدي في غير هذه الحالة، كما يحدد القرار قواعد وشروط الإعالة وما يترتب على تغير الحالة الاجتماعية لصاحب المعاش من حيث استمرار صرف مقدار الرفع إلى الحد الأدنى أو تعديله. ويجوز بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة أن تعدل بالزيادة الحدود الدنيا للمعاشات التقاعدية.

مادة ٢٠

يخفض المعاش التقاعدي في حالة الاستقالة بالنسب المنصوص عليه في الجدول رقم (٥) المرافق لهذا القانون.

المادة ٢١

تجوز اعادة تسوية المعاشات بالزيادة او تقرير حقوق مالية اضافية لأصحاب المعاشات بسبب تغير الحالة الاجتماعية او تبعا لزيادة المرتبات لكل او بعض فئات المؤمن عليهم وذلك وفقا للشروط والاوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الادارة فوي الحدود التي يسمح بها المركز المالي للمؤسسة.

الفصل الثالث

في معاشات تقاعد الوزراء وأعضاء مجلس الامة وأعضاء المجلس البلدي

مادة ٢٢

يستحق رئيس مجلس الوزراء والوزراء عند انتهاء الخدمة معاشا تقاعديا شهريا وفقا للأحكام التالية :

١ – إذا كانت المدة التي قضيت في المنصب الوزاري سنة كاملة حسب المعاش على اساس مدة خدمة اعتبارية قدرها خمس عشرة سنة.

٢ – إذا كانت المدة التي قضيت في المنصب الوزاري أربع سنوات كاملة استحق المعاش بما يعادل ٧٥٪ من المرتب

٣ – في حالة العجز الكامل او الوفاة اثناء مدة خدمة المؤمن عليه في المنصب الوزاري يحسب المعاش وفقا للبند السابق وعلى اساس افتراض قضاء مدة أربع سنوات في المنصب الوزاري ان قلت المدة الفعلية فيه عن ذلك، او على الاساس المنصوص عليه في المادة (١٧) من هذا القانون ايهما أكبر.

٤ – في الحالات المنصوص عليها في البنود السابقة، إذا كان مجموع المدد في المنصب الوزاري او في غيره من الوظائف والاعمال الخاضعة لأحكام هذا الباب يؤهلهم لاستحقاق معاش أكبر روعيت السنوات الزائدة بمقدارها.

مادة ٢٣ [٢]

لا يجوز ان يتجاوز معاش التقاعد المرتب الذي حسب على اساسه هذا المعاش وذلك

---

١) امعدلة بموجب القانون رقم ١٢١ لسنة ٢٠٢٣
٢) امعدلة بموجب القانون رقم ٩ لسنة ٢٠١١

بالنسبة للمؤمن عليه الخاضع لأحكام هذا الفصل. ويوقف أداء الاشتراكات في التأمين عند بلوغ مدة الاشتراك المحسوبة في هذا التأمين المقدار اللازم لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش المنصوص عليه في الفقرة السابقة، ويستمر الإيقاف ولو التحق المؤمن عليه بعمل جديد بعد الخروج من نطاق تطبيق أحكام هذا الفصل. ويعاد ما سبق خصمه كاشتراك لم يستفد منه المؤمن عليه.

مادة ٢٤

مع عدم الاخلال بأحكام المادتين السابقتين تسري في شأن رئيس مجلس الوزراء والوزراء احكام هذا القانون التي تطبق على المؤمن عليهم العاملين في القطاع الحكومي فيما عدا نص المادة (٢٠) منه.

مادة ٢٤

يستحق رئيس ونائب الرئيس وأعضاء مجلس الأمة عند انتهاء العضوية معاشاً تقاعدياً شهرياً وفقاً للأحكام الواردة في هذال الفصل.

ويسري حكم الفقرة السابقة على رؤساء ونواب الرؤساء وأعضاء المجلس التأسيسي ومجلس الأمة السابقين. ولا تحسب فروق مالية عن الماضي.

مادة ٢٤ مكرر ١

يستحق رئيس ونائب الرئيس واعضاء مجلس البلدي عند انتهاء العضوية معاشا تقاعديا شهريا وفقا للأحكام الواردة في هذا الفصل.

ويسري حكم الفقرة السابقة على رؤساء ونواب الرؤساء واعضاء المجلس البلدي السابقين، مع عدم صرف فروق مالية عن الماضي.

الفصل الرابع
في مكافآت التقاعد

مادة ٢٥

إذا انتهت خدمة المؤمن عليه ولم يكن مستحقا لمعاش تقاعدي استحق مكافأة تقاعد لا تصرف الا في الحالات وطبقا للشروط والقواعد التي تصدر بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الادارة. كما تستحق هذه المكافأة عن مدة الاشتراك الفعلية التي تزيد على المدة اللازمة لاستحقاق الحد الاقصى للمعاش المنصوص عليه في المادة (١٩) من القانون، وتصرف مع المعاش التقاعدي. وفي حالة انتهاء الخدمة بالوفاة توزع هذه المكافأة كاملة على المستحقين في المعاش بنسبة انصبتهم فيه، فإذا لم يوجد أحد منهم تصرف للورثة الشرعيين.

مادة ٢٦

تحسب المكافأة بواقع (١٠٪) من آخر مرتب سنوي عن كل سنة من سنوات الاشتراك الخمس الاولى بشرط ألا تقل عن سنة ثم بواقع (١٢٪) عن كل سنة من السنوات الخمس التالية ثم بواقع (١٥٪) عن كل سنة من السنوات الخمس التالية ثم بواقع (٢٠٪) عن كل سنة تزيد على ذلك، وتحسب المكافأة على اساس المرتب

المشار اليه في المادة (١٩) من هذا القانون .

الفصل الخامس

حساب مدد الخدمة السابقة وضم مدد اعتبارية

مادة ٢٧

مع مراعاة احكام المادة (١٣) من هذا القانون إذا اعيد المؤمن عليه الى الخدمة او التحق بعمل من الاعمال الخاضعة لأحكام هذا الباب، اوقف صرف معاشه التقاعدي وضمت مدة خدمته السابقة المحسوبة في المعاش الى خدمته الجديدة وعومل عند انتهائها على اساس المدتين معا. أما إذا كان قد سبق ان اديت له مكافأة تقاعد فيجب لكي تضم مدة خدمته السابقة الى المدة الجديدة ان يرد مكافأة التقاعد التي سبق ان اديت له اما دفعة واحدة او على اقساط دون اية فوائد عنها وذلك وفقا للشروط والقواعد التي يحددها مجلس الاجارة كما يحدد مواعيد وشروط قواعد الضم وحالات الاعفاء من رد المكافأة.

مادة ٢٨

يجوز للمؤمن عليه ان يطلب ضم المدة المحسوبة وفقا لأحكام الباب الخامس من هذا القانون او وفقا لأحكام أي من قوانين معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين الى مدة الاشتراك في هذا التأمين، وذلك وفقا للشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الادارة، ويحدد القرار قواعد تقدير الاحتياطي الذي يحول الى الصندوق المنصوص عليه في المادة (١١) عن المدد المشار اليها.

مادة ٢٩

مع مراعاة حكم المادة (٢٧) من هذا القانون، تدخل مدة خدمة المؤمن عليه المحسوبة في المعاش وفقا لأحكام المرسوم الاميري رقم ٣ لسنة ١٩٦٠ ضمن مدة الاشتراك في هذا التأمين. واستثناء من ذلك يجوز ضم مدد الاجازات بدون مرتب التي انتهت في ظل العمل بأحكام المرسوم الاميري المشار اليه وذلك وفقا للشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة.

مادة ٣٠

تدخل مدة خدمة المؤمن عليه السابقة على اشتراكه والتي تدفع عنها مكافأة نهاية الخدمة طبقاً لأحكام البند (ثالثا) من المادة (١١) من هذا القانون ضمن مدة الاشتراك في هذا التأمين متى كانت متصلة حتى تاريخ العمل بأحكام هذا الباب. أما إذا كانت المدة السابقة قد انتهت في القطاعين الاهلي والنفطي قبل التاريخ المشار اليه في الفقرة السابقة فلا تحسب ضمن مدة الاشتراك الا طبقا للشروط والقواعد والجداول وفي الحدود التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الادارة. ويصدر قرار من الوزير بتحديد المبالغ التي تساهم بها الخزانة العامة لحساب المدد التي يتم ضمنها طبقا لأحكام الفقرة السابقة وكيفية ادائها.

مادة ٣٠

يجوز بناء على طلب المؤمن عليه حساب المدد التي قضاها في الخدمة قبل حصوله على الجنسية الكويتية وذلك وفقا للشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الادارة. ويصدر قرار من الوزير بتحديد المبالغ التي تسهم بها الخزانة العامة لحساب المدد التي يتم ضمها طبقا لأحكام الفقرة السابقة وكيفية ادائها.

مادة ٣١

يجوز للمؤمن عليه الخاضع لأحكام هذا الباب ضم مدد اشتراك اعتبارية اثناء الخدمة او خلال شهر من انتهائها بشرط الا يتجاوز الحد الاقصى للمعاش المنصوص عليه في المادتين (١٩) او (٢٣) من هذا القانون بحسب الاحوال. ويشترط في حالة الضم بعد انتهاء الخدمة ان يكون من شأن ذلك استحقاق المؤمن عليه معاشا او زيادة معاشه المستحق، وتصدر بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الادارة القواعد والشروط والجداول بذلك. ويجوز ان يكون الضم بناء على طلب صاحب العمل وذلك وفقا لما يحدده القرار المشار اليه في الفقرة السابقة، وفي هذه الحالة يتحمل صاحب العمل بمقابل الضم.

الباب الرابع
في تأمين اصابات العمل
الفصل الاول
في انشاء الصندوق وكيفية تمويله

مادة ٣٢

ينشأ صندوق لتأمين اصابات العمل للمؤمن عليهم طالما يعملون لدى صاحب عمل يخضع لأحكام هذا القانون ولو كان مقر عملهم خارج البلاد متى كانوا لا يخضعون لنظام تأمين مشابه في الخارج.

مادة ٣٣

تتكون موارد الصندوق المشار اليه في المادة السابقة من الاموال الآتية :

١ - الاشتراكات الشهرية التي يؤديها اصحاب الاعمال وذلك بواقع ٢٪ من مرتبات المؤمن عليهم العاملين لديهم. ويجوز زيادة هذه النسبة الى مالا يجاوز الضعف إذا ثبت ان صاحب العمل لم يتخذ الاحتياطات الكفيلة بوقاية عماله من اصابات العمل او كان العمل بحسب طبيعته او الظروف التي يؤدي فيها من شأنه زيادة نسبة الاصابات مهما اتخذ صاحب العمل من احتياطات. كما يجوز تخفيض النسبة المشار اليها إذا تولى صاحب العمل صرف المعونة المالية طبقا لأحكام هذا الباب او كان العمل بحسب طبيعته او الظروف التي يؤدي فيها ليس من شأنه ان تنشأ عنه اصابات، وذلك كله طبقا للقواعد والشروط والاوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الادارة.

٢ - حصيلة استثمار اموال الصندوق.

٣ - الموارد الاخرى الناتجة عن نشاط المؤسسة فيما يتعلق بهذا الصندوق.

٤ - الاعانات والتبرعات والوصايا التي يقرر مجلس الادارة قبولها.

مادة ٣٤

يحل التزام اصحاب الاعمال بأداء اشتراكات تأمين اصابات العمل وفقا لأحكام هذا الباب محل التزامهم بالتعويض عن اصابات العمل وامراض المهنة المقرر بمقتضى القوانين ارقام ١٨ لسنة ١٩٦٠ و ٣٨ لسنة ٦٤ او ٢٨ لسنة ١٩٦٩ المشار اليها وذلك

بالنسبة للمؤمن عليهم الذين تسري عليهم احكام هذا التأمين.

الفصل الثاني

في العلاج الطبي

مادة ٣٥

يعالج المصاب على نفقة المؤسسة في داخل البلاد او في الخارج ويكون العلاج في الحالة الاخيرة بقرار من اللجنة الطبية. ويستمر العلاج الى ان يشفى المصاب او يثبت عجزه وللمؤسسة الحق في ملاحظته اثناء علاجه. ويحدد بقرار من الوزير شروط واوضاع العلاج الطبي. ويجوز للمصاب العلاج في درجة اعلى من الدرجة التي تقررها المؤسسة على ان يتحمل فروق التكاليف او يتحملها صاحب العمل إذا وجد اتفاق بذلك. كما يجوز لصاحب العمل بعد موافقة المؤسسة علاج المصاب ورعايته طبيا متى كان لديه مستشفى مخصص لعلاج عماله.

مادة ٣٦

يشمل العلاج ما يأتي :

١ – خدمات الاطباء والاخصائيين.

٢ – الاقامة بالمستشفيات والرعاية الطبية المنزلية عند الاقتضاء.

٣ – اجراء العمليات الجراحية وصور الاشعة وغيرها من الفحوص الطبية.

٤ – صرف الادوية.

٥ – مباشرة وتوفير الخدمات التأهيلية بما في ذلك الاطراف الصناعية والاجهزة التعويضية طبقا لما يقرره الوزير.

٦ – ما يقرره الوزير في هذا الشأن بناء على اقتراح مجلس الادارة.

مادة ٣٧

على المصاب ان يتبع تعليمات العلاج ولا تلتزم المؤسسة بأداء اية نفقات إذا خالف اتباع هذه التعليمات ما لم يقدم عذرا تقبله المؤسسة.

مادة ٣٨

على المؤسسة اخطار صاحب العمل والمصاب بتاريخ انتهاء العلاج وبتاريخ عودته للعمل وبما قد يتخلف لديه من عجز ونسبته.

الفصل الثالث

في المعونة والمعاش

مادة ٣٩

يستحق المؤمن عليه في حالة اصابته اثناء او بسبب عمله الاصلي المشار اليه في المادة (١٤) من هذا القانون معونة مالية ومعاشا اصابياً وفقا لأحكام المواد التالية.

مادة ٤٠

إذا حالت الاصابة بين المؤمن عليه وبين اداء عمله اوقف صرف مرتبه على ان تؤدي

المؤسسة له خلال فترة تخلفه عن عمله بسببها معونة مالية تعادل هذا المرتب، ولا يجوز انهاء خدمة المؤمن عليه اثناء هذه الفترة. ويتحمل صاحب العمل مرتب يوم الاصابة أيا كان وقت وقوعها. وتصرف المعونة اسبوعيا او شهريا طبقا لنظام صرف مرتب المصاب او في نهاية فترة العلاج ان قلت عن اسبوع او شهر بحسب الاحوال ولا تصرف عن ايام الراحة الاسبوعية إذا كانت بدون مرتب. ويستمر صرف المعونة الى ان يحل تاريخ عودة المصاب للعمل او يثبت العجز او تحدث الوفاة ايهما اسبق. ويجوز للمؤسسة وقف صرف المعونة إذا خالف المصاب تعليمات العلاج، ويستأنف بمجرد اتباعه له.

مادة ٤١

مع مراعاة حكم المادة (٨٤) من هذا القانون يكون ثبوت العجز وتقدير نسبته بقرار من اللجنة الطبية وتحرر به شهادة على النموذج الذي يصدر به قرار من الوزير.

مادة ٤٢

إذا نشأ عن الاصابة عجز كامل او وفاة المؤمن عليه استحق معاشا اصابياً يعادل ٩٥٪ من المرتب المنصوص عليه في المادة ١٩ من هذا القانون وقت وقوع الاصابة. اما إذا نشأ عن الاصابة عجز جزئي استحق المؤمن عليه معاشا اصابيا يقدر بنسبة من معاش العجز الكامل المشار اليه في الفقرة السابقة تعادل نسبة العجز الجزئي. وتحدد بقرار من الوزير المعاشات الاصابية التي يجوز للمؤسسة ان تصرف بدلا عنها القيمة الرأسمالية لها والشروط والقواعد الخاصة بذلك. ولا تصرف القيمة الرأسمالية الا بعد ثبوت العجز نهائياً.

مادة ٤٣

إذا كان المؤمن عليه سبق ان اصيب بإصابة عمل روعي في حساب معاشه الاصابي ما يلي :

١ – إذا كان قد سبق للمؤسسة صرف القيمة الرأسمالية للمعاش المستحق عن اصابته او اصابات سابقة او إذا كانت الاصابة او الاصابات قد حدثت في تاريخ سابق على الاشتراك في التأمين يستحق المصاب عن اصابته الاخيرة معاشا على اساس نسبة العجز المتخلف عنها وحدها ومرتبه عندها.

٢ – إذا كان قد سبق للمؤمن عليه ان استحق معاشا اصابيا قدر معاشه اما على اساس نسبة العجز المتخلف عن اصاباته جميعا ومرتبه وقت الاصابة الاخيرة او على اساس نسبة العجز المتخلف عن الاصابة الاخيرة وحدها مضافا اليه المعاش الاصابي السابق وذلك ايهما أفضل للمؤمن عليه بشرط الا يزيد ما يتقاضاه على معاش العجز الكامل المنصوص عليه في المادة السابقة.

مادة ٤٤

لا تستحق المعونة المالية في الحالات الآتية :

١ – إذا تعمد المؤمن عليه اصابة نفسه.

٢ – إذا حدثت الاصابة بسبب سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب ويعتبر في حكم ذلك :

٣ – كل فعل يأتيه المصاب تحت تأثير الخمر او المخدرات.
٤ – كل مخالفة صريحة لتعليمات الوقاية المعلقة في امكنة ظاهرة من محل العمل.
ويستثنى من ذلك الحالات التي ينشأ فيها عن الاصابة وفاة المؤمن عليه او تخلف عجز مستديم لديه تزيد نسبته على ٢٥٪ من العجز الكامل. لا يجوز التمسك بإحدى الحالتين (أ) او (ب) الا إذا ثبت ذلك من التحقيق الذي يجري وفقا للمادة (٤٧) من هذا القانون.

مادة ٤٥

لكل من صاحب المعاش الاصابي والمؤسسة طلب اعادة الفحص الطبي أربع مرات على الاكثر خلال السنوات الثلاث التالية لتاريخ ثبوت العجز وتحدد بقرار من الوزير المدد اللازم انقضائها لإجراء كل فحص منها. ويعدل المعاش الاصابي او يوقف تبعا لما يتضح من اعادة الفحص الطبي وذلك ووفقا لما يطرأ على نسبته زيادة او نقصا. ويوقف صرف المعاش إذا لم يتقدم صاحبه لإعادة الفحص الطبي الذي تطلبه المؤسسة بالتطبيق لأحكام هذه المادة ويستمر الوقف الى ان تتم اعادة الفحص ويتبع في صرف المستحق عن مدة الوقف ما تسفر عنه نتيجة اعادة الفحص الطبي.

الفصل الرابع
في الاجراءات والتحكيم الطبي

مادة ٤٦

ينظم بقرار من الوزير ما يجب على المؤمن عليه وعلى صاحب العمل اتباعه في حالة حدوث اصابة لاحد المؤمن عليهم وما يتخذ من اجراءات في هذا الصدد.

مادة ٤٧

على الجهات المختصة بالتحقيق ان تجري تحقيقا في كل بلاغ يقدم اليها ويبين في هذا التحقيق على الاخص ظروف الحادث بالتفصيل واقوال الشهود وما إذا كان الحادث نتيجة عمد او سوء سلوك فاحش ومقصود من المؤمن عليه طبقا لأحكام المادة (٤٤) من هذا القانون وكذلك اقوال صاحب العمل او من يمثله واقوال المصاب وعلى هذه الجهات ابلاغ المؤسسة فور الانتهاء من تحقيقها بصورة منه وللمؤسسة ان تطلب استكمال التحقيق إذا رأت محلا لذلك.

مادة ٤٨

تلتزم المؤسسة بفحص المؤمن عليهم المعرضين للإصابة بأحد الامراض المهنية المشار اليها في الفقرة (و) من المادة (١) من هذا القانون وذلك في اوقات دورية يتم تحديدها بقرار من الوزير يبين فيه كذلك الشروط والاوضاع التي يجري عليها الفحص الدوري. وعلى المؤسسة ان تخطر وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بحالات الامراض المهنية التي تظهر بين المؤمن عليهم وحالات الوفاة الناشئة عنها.

مادة ٤٩

تجري المؤسسة فحصا طبيا على المؤمن عليهم المعرضين للإصابة بأمراض المهنة عند انتهاء خدمتهم، وذلك لإثبات حالتهم الصحية، على ان يراعى عند اجراء الفحص المذكور طبيعة العمل ونوع المرض الذي كانوا معرضين له. ويجوز ان تتضمن نتيجة الفحص الطبي اعادة الفحص على فترات دورية بعد انتهاء الخدمة.

وتتضمن نتيجة الفحص الطبي المدة التي يظل المؤمن عليه معرضا فيها للإصابة بمرض مهني وفقا للشروط والاوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة وزير الصحة العامة.

مادة ٥٠

تظل المؤسسة مسئولة عن تنفيذ احكام هذا الباب إذا ظهرت على المؤمن عليه اعراض مرض مهني خلال الفترة التي تحددها نتيجة الفحص الطبي طبقا لأحكام المادة السابقة ولو التحق بعمل لا ينشأ عنه هذه المرض. وينقضي التزام المؤسسة إذا لم يتقدم المؤمن عليه للفحص الطبي المشار اليه في المادة السابقة خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء خدمته او خلال شهر من التاريخ الذي حددته نتيجة الفحص الطبي السابق. ويجوز للمدير العام للمؤسسة التجاوز عن التأخير المنصوص عليه في الفقرة السابقة إذا ابدى المؤمن عليه عذرا مقبولا واثبتت نتيجة الفحص الطبي انه لم يترتب على هذا التأخير أي تغيير في الحالة ناشئ عن عنصر خارجي.

مادة ٥١

تلتزم المؤسسة بتنفيذ احكام هذا الباب حتى ولو كانت الاصابة تقتضي مسئولية شخص آخر خلاف صاحب العمل ولا يخل ذلك بما يكون للمؤمن عليه من حق قبل الشخص المسئول.

مادة ٥٢

للمؤمن عليه ان يتقدم خلال يومين من تاريخ اخطاره بانتهاء العلاج او بتاريخ العودة للعمل وخلال اسبوعين من تاريخ اخطاره بعدم ثبوت العجز او بتقدير نسبته او بعدم اصابته بمرض مهني بطلب اعادة النظر في ذلك، ويحال الطب الى لجنة تحكيم طبي يكون قرارها نهائيا بالنسبة للمؤمن عليه والمؤسسة. ويصدر الوزير قرارا بتنظيم إجراءات وبيانات طلب اعادة النظر وتشكيل لجنة التحكيم الطبي وتحديد اتعاب اعضائها واجراءات ونظام العمل فيها.

الباب الخامس
في تأمين الشيخوخة والمرض والوفاة لغير الخاضعين للباب الثالث
الفصل الاول
في انشاء الصندوق وكيفية تمويله

مادة ٥٣

ينشأ صندوق لتأمين الشيخوخة والعجز والمرض والوفاة للفئات الآتية :

١ – المشتغلين بالمهن الحرة.

٢ – المشتغلين بالتجارة ممن يوجب القانون قيدهم في السجل التجاري والشركاء المتضامنين والشركاء المتفرغين للإدارة في الشركات ذات المسئولية المحدودة.

٣ – المزاولين لأنشطة مما يستلزم لمزاولتها ترخيص او تصريح من السلطة المختصة.

٤ – الفئات الاخرى التي يصدر بانتفاعها بأحكام هذا التأمين قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الادارة.

تحدد شروط واوضاع انتفاع الفئات المشار اليها في البنود السابقة بأحكام هذا التأمين وقواعد واجراءات التسجيل فيه بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة.

مادة ٥٤

لا تسري احكام هذا التأمين على :

١ – من تقل سنه عن الثامنة عشر او تزيد سنة على الخامسة والستين ما لم يكن مزاولا للنشاط عند بلوغ السن الاخيرة وذلك حتى استكمال المدة اللازمة لاستحقاق المعاش التقاعدي او انتهاء الاشتراك ايهما اسبق.

٢ – الخاضعين لأحكام الباب الثالث من هذا القانون واصحاب المعاشات التقاعدية والمعاشات المستحقة وفقا لأحكام قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين.

ومع ذلك يجوز لأصحاب المعاشات المشار إليهم طلب ايقاف صرف معاشاتهم التقاعدية والاشتراك اختياريا في هذا التأمين وذلك طبقا للشروط والقواعد التي يحددها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة.

مادة ٥٥

تتكون موارد الصندوق المنصوص عليه في هذا الباب من الاموال الآتية.

أ – الاشتراكات التي يؤديها المؤمن عليه طبقا لشرحيه الدخل الشهري التي يختارها من الجدول رقم (٦) المرافق لهذا القانون.

ب – المساهمة السنوية والمبالغ التي تخصص في الميزانية العامة للدولة لأغراض هذا الصندوق. ويتم تحديدها بقرار من الوزير بعد اخذ رأي مجلس الادارة كما يحدد القرار طريقة ادائها.

ج – الاحتياطيات التي تحول لحساب المؤمن عليهم عن المدد المحسوبة وفقا لأحكام الباب الثالث من هذا القانون او وفقا لأحكام قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين.

د – حصيلة استثمار اموال الصندوق والموارد الاخرى الناتجة عن نشاط المؤسسة فيما يتعلق به.

هـ – الاعانات والتبرعات والوصايا التي يقرر مجلس الادارة قبولها.

مادة ٥٦

يكون الاشتراك في هذا التأمين إلزاميا، عدا من جاوز سن الخامسة والخمسين عند بدء الاشتراك فيكون اشتراكه واستمراره في التأمين اختياريا. ومع ذلك يجوز بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الادارة، رفع السن المنصوص عليها في الفقرة السابقة وكذا تحديد الحالات التي يجوز فيها إلزام من جاوز هذه السن بالاشتراك في التأمين والشروط والقواعد الخاصة بذلك.

مادة ٥٧

تحدد قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الادارة مواعيد وقواعد واجراءات سداد الاشتراكات والمبالغ الاضافية المستحقة عن التأخير في سدادها وذلك بما لا يجاوز الحدود المنصوص عليها في المادتين (٩١، ٩٢) من هذا القانون وكذا حالات تأجيل سداد الاشتراكات والاعفاء من المبالغ المذكورة. ويجوز ان يتم تحصيل الاشتراكات عن طريق الجهات الحكومية والجمعيات والروابط وما في حكمها وفقا لأحكام القرار المنصوص عليه في الفقرة السابقة.

مادة ٥٨

يدخل في حساب مدة الاشتراك في هذا التأمين كل مدة يلتزم المؤمن عليه بسداد

الاشتراكات عنها، فإذا كان قد صرف عنها مكافأة تقاعد فيجب لحسابها ان يرد المكافأة التي سبق ان اديت له، وتسري في هذا الشأن الاحكام المقررة طبقا للفقرة الثانية من المادة (٢٧) من هذا القانون. ويجوز طبقا للشروط والقواعد وفي الحدود التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الادارة ان يحسب ضمن مدة الاشتراك في هذا التأمين مدة الخدمة او النشاط السابق او مدد اشتراك اعتبارية.

الفصل الثاني

في استحقاق المعاش

مادة ٥٩ [١]

يستحق المعاش التقاعدي في الحالات الآتية :

١ – وفاة المؤمن عليه او عجزه عجزا كاملا قبل انتهاء الاشتراك او خلال مدة لا تجاوز سنتين من تاريخ انتهائه ولم يكن خاضعا لأحكام الباب الثالث من هذا القانون او لأحكام قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين رقم (٦٩) لسنة ١٩٨٠، ويحسب المعاش في هذه الاحوال على اساس مدة الاشتراك المحسوبة في هذا التأمين او خمس عشرة سنة ايهما أكبر. وتضاف الى مدة الاشتراك في التأمين في حالة الوفاة او العجز الكامل قبل انتهاء الاشتراك المدة الباقية حتى بلوغ المؤمن عليه سن الستين فرضا.وفي حالة استحقاق المعاش التقاعدي بعد انتهاء الخدمة يسترد ما يكون قد صرف من مكافأة التقاعد طبقا لحكم المادة (١٧) من هذا القانون.

٢ – لوغ المؤمن عليه سن الستين متي بلغت مدة اشتراكه المحسوبة في هذا التأمين خمس عشرة سنة.)

٣ – بلوغ المؤمن عليه سن الخامسة والخمسين متي بلغت مدة اشتراكه المحسوبة في هذا التأمين عشرين سنة.)

ويكون استحقاق المعاش طبقا للبندين (٢ و ٣) بناء على طلب المؤمن عليه.

٤ – عند توقف المؤمن عليه عن مزاولة نشاطه. ويحدد بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الادارة الشروط اللازم توافرها لقيام حالة التوقف وكيفية اثباتها.

٥ – عند بلوغ المؤمن عليه سن الستين.

٦ – في الحالات الاخرى التي تحدد بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الادارة.

مادة ٦٠

إذا اصيب المؤمن عليه بمرض لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وأدى الى عدم قدرة على مزاولة النشاط، ولم يكن مستحقا لمعاش تقاعدي ولم يختر صرف مكافأة التقاعد. استحق معاشا مؤقتا محسوبا على اساس مدة اشتراك قدرها خمس عشرة سنة او مدة الاشتراك في هذا التأمين ايهما أكبر الى ان يتم شفاؤه او يمارس نشاطا خاضعا للتأمين او يستحق المعاش التقاعدي او يبلغ سن الخامسة والستين ايهما اسبق. وتحدد بقرار من الوزير،بالاتفاق مع وزير الصحة العامة – بعد موافقة مجلس الادارة – أنواع الانشطة والامراض التي تؤدى الى عدم المقدرة على مزاولتها واجراءات اثباتها ومواعيد الفحص الطبي لأصحابها. ويوقف صرف المعاش إذا لم يتقدم صاحبه للفحص، ويتبع في صرف المستحق عن مدة الوقف ما تسفر عنه نتيجة الفحص. ويستحق المعاش التقاعدي بتوفر حالة من الحالات المنصوص عليها في المادة السابقة خلال مدة استحقاق المعاش المؤقت، وتحسب من هذه المدة ضمن مدة الاشتراك في

١) معدلة بموجب القانون رقم ١٠٥ لسنة ٢٠١٣

التأمين ما يستكمل به صاحب المعاش المدة اللازمة لاستحقاق المعاش التقاعدي، ولا تؤدي عنها اية اشتراكات.

مادة ٦١

يستحق معاش التقاعد شهريا بواقع (٦٥٪) من متوسط الشرائح خلال السنوات الثلاث السابقة على انتهاء الاشتراك وذلك عن المدة المحسوبة في هذا التأمين التي تبلغ خمس عشرة سنة، يزاد بواقع (٢٪) عن كل سنة تزيد على ذلك بحد اقصى (٩٥٪) من هذا المتوسط. في تطبيق الفقرة السابقة يعتبر في حكم شريحة الدخل المرتب الذي تحسب على اساسه الحقوق التقاعدية عن المدد المضمونة من الباب الثالث من هذا القانون او من قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين والتي تدخل ضمن السنوات الثلاث المشار اليها. وتسري على المعاشات المستحقة وفقا لأحكام هذا التأمين احكام المادة (٢١) من هذا القانون.

مادة ٦٢

إذا لم يكن المؤمن عليه مستحقا لمعاش تقاعدي عند انتهاء الاشتراك في التأمين استحق مكافأة تقاعد لا تصرف الا في الحالات وطبقا للشروط والقواعد التي تصدر بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الادارة. تحسب المكافأة بواقع نسبة مئوية من القيمة السنوية لمتوسط الشرائح المنصوص عليها في المادة السابقة تعادل آخر نسبة استحق على اساسها الاشتراك وذلك عن كل سنة من المدة المحسوبة في هذا التأمين بشرط الا تقل عن سنة. كما تستحق مكافأة تقاعد محسوبة وفقا للفقرة السابقة عن المدة التي تزيد على المدة اللازمة لاستحقاق الحد الاقصى للمعاش المنصوص عليه في المادة السابقة، وتصرف مع المعاش التقاعدي. وفي حالة انتهاء الخدمة بالوفاة توزع هذه المكافأة كاملة على المستحقين في المعاش بنسبة انصبتهم فيه، فاذا لم يوجد أحد منهم تصرف للورثة الشرعيين.

الباب السادس

في المستحقين والاستبدال

الفصل الاول

في المستحقين عن المؤمن عليه او صاحب المعاش

مادة ٦٣

يكون للمستحقين الآتي ذكرهم سواء أكانوا كويتيين او غير كويتيين والذين تتوفر فيهم في تاريخ وفاة المؤمن عليه او صاحب المعاش شروط الاستحقاق المنصوص عليه في المواد التالية الحق في تقاضي انصبة من معاشه وفقا للجدول رقم (١) المرافق لهذا القانون وذلك من اول الشهر الذي وقعت فيه الوفاة :

١ - الزوج او الارامل.

٢ - الاولاد.

٣ - الوالدان.

٤ - الاخوة والاخوات.

٥ - اولاد الابن.

مادة ٦٤

يشترط لاستحقاق الزوج ان يكون عاجزا عن الكسب.

مادة ٦٥

يشترط لاستحقاق الابن الا يكون قد بلغ سن السادسة والعشرين ويستثنى من ذلك :

١ - العاجز عن الكسب.

٢ - الطالب بأحد مراحل التعليم التي تجاوز التعليم الثانوي بشرط عدم تجاوزه سن الثامنة والعشرين.

٣ - من حصل على مؤهل جامعي او ما يعادله او يزيد عليه بشرط الا يكون قد بلغ سن الثامنة والعشرين ولم يلتحق بعمل او يزاول نشاطا يخضع فيه لأحكام الباب الخامس من هذا القانون.

مادة ٦٦

يشترط لاستحقاق البنت الا تكون متزوجة.

مادة ٦٧

يشترط لاستحقاق الاب ان يكون معتمدا في معيشته على ولده المتوفي. ويشترط لاستحقاق الام ان تكون مطلقة او ارملة.

مادة ٦٨

يشترط لاستحقاق الاخوة والاخوات ان يكونوا معتمدين في معيشتهم على المتوفي ومستوفين للشروط المبينة في المادة (٦٥) او المادة (٦٦) من هذا القانون حسب الاحوال.

مادة ٦٩

يثبت الاعتماد في المعيشة المشار اليه في المادتين السابقتين بناء على شهادة من الجهة التي يحددها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الادارة.

مادة ٧٠

ابناء الابن وبناته إذا كان ابوهم متوفيا او توفى بعد استحقاقه في المعاش ينتقل إليهم نصيب ابيهم وذلك إذا اوافرت فيهم الشروط المبينة في المادة (٦٥) او المادة (٦٦) من هذا القانون وحسب الاحوال.

مادة ٧١

يوقف صرف النصيب في الحالتين الآتيتين :

١ - التحاق المستحق بالعمل، وتستثنى من ذلك ارملة المؤمن عليه او صاحب المعاش.

٢ - زواج الاناث، وتمنح البنت او الاخت او بنت الابن عند زواجها لأول مرة منحة تعادل نصيبها في المعاش عن ستة أشهر.

مادة ٧٢

ينتهي النصيب في الحالات الاتية :

١ - وفاة المستحق.

٢ - استحقاق ارملة المؤمن عليه او صاحب المعاش لنصيب في المعاش عن زوجها الاخير.

٣ - بلوغ الابن او الاخ او ابن الابن سن السادسة والعشرين ويستثنى من ذلك :

أ- العاجز عن الكسب.

ب- الطالب بأحد مراحل التعليم التي تجاوز التعليم الثانوي وذلك حتى بلوغه سن الثامنة والعشرين، على ان يستمر صرف نصيب من يبلغ هذه السن خلال السنة الدراسة حتى نهايتها.

ج- من حصل على مؤهل جامعي او ما يعادله او يزيد عليه وذلك حتى بلوغه سن الثامنة والعشرين او التحاقه بعمل او مزاولته نشاطا يخضع فيه لأحكام الباب الخامس من هذا القانون ايهما اسبق.

مادة ٧٣ [١]

إذا طلقت أو ترملت البنت أو الأخت أو الأم، أو عجز الأبن، أو الأخ عن الكسب بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش، منح كل منهم نصيبه الذي كان يستحقه في المعاش - بافتراض استحقاقه له في تاريخ الوفاة - دون المساس بحقوق باقي المستحقين.

مادة ٧٤

في حالة فقد المؤمن عليه او صاحب المعاش يصرف للمستحقين عنه ما يعادل نصيب كل منهم في المعاش بافتراض وفاته، وذلك اعتبارا من اول الشهر الذي فقد فيه. ويستمر الصرف حتى ظهور المفقود حيا او ثبوت وفاته حقيقة او حكما.

إذا كان فقد المؤمن عليه اثناء تأدية العمل او بسببه فيصرف للمستحقين علاوة على ذلك ما يعادل نصيب كل منهم في المعاش المقرر في تأمين اصابات العمل في الحدود المنصوص عليها في المادة (١١٥) من هذا القانون.

يصدر قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الادارة بالإجراءات التي تتخذ لإثبات حالة الفقد وما يتبع في شأن ما صرف من مبالغ إذا ظهر المفقود حيا.

وتسري على المستحقين طبقا لهذه المادة الاحكام التي تسري على المستحقين المشار إليهم في المادة (٦٣) من هذا القانون.

مادة ٧٥

إذا اوقف او انتهى نصيب أحد المستحقين المشار إليهم في المادة (٦٣) من هذا القانون يعاد توزيع المعاش على باقي المستحقين منهم الذين يصرفون انصبة في المعاش وذلك وفقا للجدول رقم (١) المرافق لهذا القانون، كما يعاد التوزيع على هؤلاء المستحقين إذا زال سبب وقف صرف النصيب.

وتكون اعادة التوزيع من اول الشهر التالي لحدوث الواقعة التي رتبت ذلك.

وفي جميع الاحوال يخصم ما يكون قد صرف دون وجه حق للمستحق الذي اوقف او انتهى نصيبه من متجمد ما يستحق لباقي المستحقين جميعا نتيجة للوقف او الانتهاء حتى تاريخ علم المؤسسة بالواقعة التي رتبت ذلك وبنسبة ما يستحقه كل منهم الى الآخرين، وذلك دون الاخلال بالمسئولية عن المبالغ المنصرفة دون وجه حق او بحق باقي المستحقين في الرجوع على من صرف هذه المبالغ بما خصم من أنصبتهم.

مادة ٧٦

تحدد بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الادارة احكام الجمع بين النصيب وبين المعاش التقاعدي او بين الانصبة في أكثر من معاش. يحدد القرار كذلك مقدار

١) معدلة بموجب القانون رقم ٩ لسنة ٢٠١١

وشروط استحقاق الحد الادنى لنصيب المستحق بما في ذلك الانصبة المستحقة لكل من ابناء الابن وبناته.

ويحدد القرار كذلك المبلغ الذي يصرف للمستحق من نصيبه في المعاش تقاعدي وفى المعاش الإصابى وما يدخر له وحالات وقواعد صرف المبالغ المدخرة

الفصل الثاني

الاستبدال

مادة ٧٧

يجوز للمؤسسة ان تستبدل نقودا بحقوق المؤمن عليهم واصحاب المعاشات في معاشاتهم التقاعدية، وتحدد القيمة الاستبدالية وفقا للجدول رقم (٢/ أ) او رقم (٢/ ب) المرافقين لهذا القانون حسب الاحوال.

ويجب الا يقل جزء المعاش التقاعدي الفعلي او الافتراضي الباقي بعد الاستبدال عن (٥٠٪) من المرتب المشار اليه في المادتين (١٩) او (٦١) من هذا القانون حسب الاحوال.

و يصدر الوزير بعد موافقة مجلس الادارة قرارا بقواعد وشروط وحالات الاستبدال والمبالغ المطلوب ردها مقابل ايقاف العمل به، على ان تكون مدة الاستبدال اثناء الخدمة (٥) سنوات.

المادة ٧٧ مكرر

يستبدل بالجدول رقم (٢) المنصوص عليه في المادة (٧٧) من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه الجدول المرافق لهذا القانون.

المادة ٧٧ مكرر (أ) [١]

تعاد تسوية قيمة الجزء المستبدل من المعاش التقاعدي الفعلي أو الافتراضي لحالات الاستبدال القائمة عن المدة المتبقية من المدة الأصلية للاستبدال والسن في تاريخ العمل بهذا القانون وفق الجدول المرافق لهذا القانون.

مادة ٧٨

يقف خصم الجزء المستبدل من المعاش التقاعدي عند وفاة صاحبه او عند انتهاء المدة المحددة للاستبدال او عند ايقاف العمل به طبقا للفقرة الاخيرة من المادة السابقة، وتسوى معاشات المستحقين عن صاحب المعاش على اساس انه لم يستبدل جزءا من معاشه.

ولا يجوز ان يترتب على وفاة المؤمن عليه او صاحب المعاش بعد تقديم طلب الاستبدال حرمان الورثة الشرعيين من الحصول على الحقوق الاستبدالية لموارثهم باعتبارها تركة، وذلك إذا كان طالب الاستبدال وقت تقديم الطلب مستوفيا لكافة شروط الاستبدال.

مادة ٧٨ مكرر

استثناء من حكم المادة ١٠ من هذا القانون، يفحص المركز المالي لنظام الاستبدال على حدة مرة على الأقل كل ست سنوات بعرفة خبير اكتواري يعينه مجلس الإدارة، فإذا أظهر الفحص فائضا جاز توزيعه على المستبدلين طبقا لما يقرره المجلس.

أما إذا أظهر الفحص عجزا فيجب على الخبير الاكتواري توضيح سبب هذا العجز والوسيلة الكفيلة بتلافيه.

١) مضافة بموجب القانون رقم ٧ لسنة ٢٠٢٠

مادة ٧٩

لا يجوز للمستحقين عن المؤمن عليه او صاحب المعاش استبدال معاشاتهم.

الباب السابع
الاحكام العامة

مادة ٨٠

يجوز بقرار من مجلس الوزراء منح معاشات او مكافآت استثنائية للمؤمن عليهم واصحاب المعاشات او المستحقين عنهم او لغيرهم من الكويتيين ولو كانوا من غير الخاضعين لأحكام هذا القانون. مع عدم الاخلال بما يقرره مجلس الوزراء من احكام خاصة تسري على هذه المعاشات والمكافآت الاستثنائية احكام هذا القانون.

مادة ٨١

المعاشات والمكافآت والتعويضات التي تستحق طبقا لأحكام هذا القانون هي وحدها التي تلتزم بها المؤسسة، اما ما يستحق تنفيذا لقوانين اخرى او قرارات ويعهد للمؤسسة بتنفيذه فتؤديه الخزانة العامة الى المؤسسة بالطريقة التي يصدر بها قرار من الوزير بعد اخذ رأي مجلس الادارة.

مادة ٨٢

المعاشات والمكافآت المقررة بمقتضى احكام الباب الثالث من هذا القانون للمؤمن عليهم في القطاعين الاهلي والنفطي لا تقابل من التزامات صاحب العمل في هذا التأمين الا ما يعادل مكافأة نهاية الخدمة القانونية بالمعدلات الواردة في المادة (٥٤) من القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٦٤ المشار اليه.

يلتزم اصحاب الاعمال الذين يرتبطون بأنظمة معاشات او مكافآت او ادخار أفضل بقيمة الزيادة بين ما كانوا يتحملونه – في تلك الانظمة ومكافأة نهاية الخدمة القانونية محسوبة على الاساس المشار اليه في الفقرة السابقة، وتحسب هذه الزيادة عن كامل مدة خدمة المؤمن عليهم سواء في ذلك مدد الخدمة السابقة او الملاحقة للاشتراك في المؤسسة وتؤدي خلال ثلاثين يوما من انتهاء خدمة المؤمن عليه الى المؤسسة كاملة دون اجراء أي تخفيض، وتصرف للمؤمن عليهم او المستحقين عنهم ولو لم يؤدها صاحب العمل خلال المدة المشار اليها.

مادة ٨٣

يجوز لصاحب العمل ان ينشئ نظاما للمعاش او الادخار او التأمين يتضمن مزايا اضافية او تكميلية لهذا القانون.

ما يجوز ابرام عقود عمل جماعية او مشتركة بين صاحب العمل والعمال تتضمن مزايا معاش او ادخار او تأمين تكميلية او اضافية.

و يجوز ان تتولى المؤسسة صرف المعاشات التي تقررها الانظمة او العقود المشار ليها وفقا للشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الادارة.

مادة ٨٤

تحدد بقرار من الوزير بالاتفاق مع وزير الصحة العامة حالات العجز الكامل والجزئي ونسبة كل منهما الى ما يصيب المؤمن عليه من عجز في قدرته على العمل وكذلك القواعد التي يتم على اساسها تقدير نسبة العجز.

مادة ٨٥

تحسب الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل في القطاعين الاهلي والنفطي - عدا الشركات المملوكة للدولة بالكامل - وتلك التي تقتطع من مرتبات المؤمن عليهم العاملين لديه خلال سنة على اساس المرتب عن شهر يناير من كل سنة.

ما الذين يلتحقون بالخدمة في غير هذا الشهر فتحسب اشتراكاتهم على اساس مرتب الشهر الذي التحقوا فيه وذلك حتى اول يناير التالي ثم يعاملون بعد ذلك على الاساس المبين في الفقرة السابقة.

يسري حكم الفقرة السابقة على من ينطبق عليهم هذا القانون لأول مرة.

وتستحق الاشتراكات كاملة عن الشهر الذي تبدأ فيه الخدمة ولا تستحق عن جزء الشهر الذي تنتهي فيه.

في حساب المرتب الشهري لمن لا يتقاضون مرتباتهم مشاهرة تحدد عدد ايام العمل في الشهر بثلاثين يوما فيما عدا من لا تصرف لهم مرتبات عن ايام الراحة الاسبوعية فتحدد عدد ايام العمل في الشهر بست وعشرين يوما.

مادة ٨٦

تحسب الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل في القطاع الحكومي والشركات المملوكة للدولة بالكامل وتلك التي تقتطع من مرتبات المؤمن عليهم فيها على اساس مرتب كل شهر.

مادة ٨٧

استثناء من احكام المادتين السابقتين يجوز للوزير بناء على اقتراح مجلس الادارة ان يضع قواعد خاصة لحساب مرتب المؤمن عليه والشروط والاوضاع التي تتبع في تحصيل واداء الاشتراكات والمبالغ المستحقة وفقا لهذا القانون وذلك في الحالات التي يحددها.

مادة ٨٨

على صاحب العمل في القطاعين الاهلي والنفطي ان يقدم للمؤسسة في شهر يناير من كل عام بيانا بمرتبات العاملين لديه عن هذا الشهر بمن فيهم من هم تحت الاختبار واشتراكاتهم الشهرية ويجب ان يشتمل البيان على محال اقامة صاحب العمل مهما تعددت وان يوافي المؤسسة شهريا بما يطرأ من تغيرات في عدد العاملين لديه او مرتباتهم وعناوين الاماكن التي يزاولون فيها عملهم.

تقدم البيانات المشار اليها في الفقرة السابقة على الاستمارات التي تعدها المؤسسة لهذا الغرض.

مادة ٨٩

إذا لم يقدم صاحب العمل البيانات المنصوص عليها بالمادة السابقة بالشروط والاوضاع والمواعيد المقررة حسبت الاشتراكات الواجبة الاداء على اساس آخر بيان قدم منه للمؤسسة وذلك الى حين حساب الاشتراكات المستحقة فعلا.

في حالة عدم تقديم بيانات اصلا او عدم وجود السجلات والمستندات التي يتعين على صاحب العمل حفظها وفقا لأحكام هذا القانون يكون حساب الاشتراكات

المستحقة بقرار من المؤسسة طبقا لما تسفر عنه تحرياتها.
يكون لصاحب العمل حق الطعن في القرار المنصوص عليه في الفقرة السابقة طبقا لأحكام المادة (١٠٩) من هذا القانون بعد التظلم منه امام اللجنة المنصوص عليها في المادة (١٠٧) من هذا القانون ووفقا للمواعيد المنصوص عليها فيها.

مادة ٩٠

تكون الاشتراكات واجبة الاداء في اول الشهر التالي للشهر المستحقة عنه او لصدور قرار المؤسسة المنصوص عليه في المادة السابقة ولو طعن فيه. وتؤدي الاشتراكات على اساس المرتب كاملا وذلك بمراعاة حكم المادة (١٣) من هذا القانون.

مادة ٩١

يلتزم صاحب العمل في حالة التأخير في سداد الاشتراكات وغيرها من المبالغ المستحقة وفقا لأحكام هذا القانون، سواء في ذلك ما يلتزم به او ما يلتزم باقتطاعه من مرتبات المؤمن عليهم، بأداء مبلغ اضافي بواقع (١٪) شهريا من المبالغ التي تأخر في سدادها وذلك عن المدة من تاريخ وجوب ادائها حتى تاريخ السداد.
يعفى صاحب العمل من اداء المبلغ الاضافي إذا تم السداد خلال عشرة ايام من تاريخ وجوب الاداء.

مادة ٩٢

يلتزم صاحب العمل الذي لم يقم بتسجيل كل او بعض عماله خلال الميعاد المنصوص عليه في المادة (٩٤) من هذا القانون او لم يؤد الاشتراكات على اساس المرتبات الحقيقة بأن يؤدي الى المؤسسة مبلغا ضافيا يوازي (١٠٪) من الاشتراكات التي لم يؤدها فضلا عما تقضي به المادة السابقة.
كما يلتزم صاحب العمل بأداء مبلغ اضافي بواقع (٥٠٠) فلس عن كل يوم يتأخر فيه عن اخطار المؤسسة بالبيانات والاخطارات والاستمارات التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون.

مادة ٩٣

في جميع الاحوال السابقة تكون مصاريف ارسال الاشتراكات والمبالغ المستحقة للمؤسسة على حساب صاحب العمل. و يحدد بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الادارة حالات وشروط الاعفاء من المبالغ الاضافية المنصوص عليها في المادتين السابقين.

مادة ٩٤

يلتزم صاحب العمل بتسجيل العاملين لديه الخاضعين لأحكام هذا القانون لدى المؤسسة خلال عشرة ايام من تاريخ التحاقهم بالخدمة ويجوز لهؤلاء ان يوقوما بتسجيل اسمائهم في حالة امتناع او تراخي صاحب العمل في هذا التسجيل.
يصدر قرار من الوزير يحدد فيه قواعد التسجيل المشار اليها واجراءات الحصول على بطاقة التأمين والبيانات التي تتضمنها والاجراءات التي تتخذ في حالة فقدها وقواعد استعمالها.
على المؤسسة اعطاء بطاقة تأمين لكل مؤمن عليه دون مقابل ويؤدي رسم قدره (٥٠٠) فلس عند طلب بدل فاقد.

مادة ٩٥

على صاحب العمل في القطاعين الاهلي والنفطي او المؤمن عليه طبقا لأحكام الباب الخامس من هذا القانون ان يعلق في اماكن العمل الشهادة الدالة على سداد اشتراكه في المؤسسة، ويصدر بتحديد بيانات هذه الشهادة قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الادارة.

وعلى المؤسسة اعطاء هذه الشهادة مقابل (٥٠٠) فلس عن كل شهادة او مستخرج منها .

وعلى الجهات الحكومية التي تختص بصرف تراخيص او شهادات معينة ان تعلق صرف هذه التراخيص او الشهادات او تجديدها على قيام طالبها بتقديم الشهادة المذكورة او مستخرج منها.

مادة ٩٦

على كل صاحب عمل ان يحتفظ لديه بالدفاتر والسجلات وان يقدم للمؤسسة الكشوف والبيانات والاخطارات والاستمارات التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون، وذلك وفقا للشروط والاوضاع والمواعيد التي يحددها قرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الادارة.

عليه كذلك ان ينشئ لكل مؤمن عليه ملفا خاصا بالتأمينات الاجتماعية يودع فيه المستندات التي يحددها القرار المشار اليه.

مادة ٩٧

يكون لمن يندبه الوزير من موظفي المؤسسة صفة الضبطية القضائية في تنفيذ احكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، ولهم في سبيل ذلك الحق في دخول محال العمل في مواعيده المعتادة لإجراء التحريات الازمة والاطلاع على السجلات والدفاتر والاوراق والمحررات والمستندات والملفات التي تتعلق بتنفيذ هذا القانون.

مادة ٩٨

تلتزم المؤسسة بالوفاء بالتزاماتها المقررة كاملة بالنسبة لمن تسري عليهم احكام هذا القانون ولو لم يقم صاحب العمل بتسجيلهم في المؤسسة او بأداء الاشتراكات المستحقة عنهم.

مادة ٩٩

لا يمنع من الوفاء بجميع مستحقات المؤسسة حل المنشأة او تصفيتها او اغلاقها او افلاسها او ادماجها في غيرها او انتقالها بالإرث او بالوصية او الهبة او البيع او النزول او غير ذلك من التصرفات. يكون الخلف مسئولا بالتضامن مع اصحاب الاعمال السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات المستحقة عليهم للمؤسسة. الى انه في حالة ايلولة المنشأة بالإرث فتكون مسئولية الخلف التضامنية في حدود ما آل اليه من تركة.

مادة ١٠٠

يستحق المعاش من اول الشهر الذي تنتهي فيه الخدمة ببلوغ السن المقررة قانونا لتركها او بسبب الوفاة او العجز الكامل. كما يستحق المعاش من اول الشهر الذي تقع فيه الوفاة او يثبت فيه العجز الكامل

في حالات استحقاق المعاش بعد انتهاء الخدمة المنصوص عليها في البند (١) من المادة (١٧) من هذا القانون.

مادة ١٠١

يؤدي المعاش او النصيب فيه عن الشهر الذي يقع فيه سبب الوقف او الانتهاء على اساس شهر كامل.

مادة ١٠٢

لا يجوز الحجز او النزول عن مستحقات المؤمن عليه او صاحب المعاش او المستحقين عنهما لدى المؤسسة الا وفاء لنفقة محكوم بها من القضاء او لأداء ما يكون مطلوبا منهم للمؤسسة او لبنك الائتمان الكويتي او لأية جهة حكومية وبما لا يجاوز الربع.
ويجوز للمؤسسة خصم ما يكون قد استحق لها على المؤمن عليه او صاحب المعاش قبل وفاته من مبالغ خصما من مستحقات المستحقين عنه في حدود ربع هذه المستحقات تقسم بينهم بنسبة المنصرف من انصبتهم.
وفي حالة التزاحم بين الديون تكون الاولوية لدين النفقة ثم لباقي الديون حسب ترتيبها المنصوص عليه في الفقرة الاولى.

مادة ١٠٣

في حالة الحكم على المؤمن عليه او صاحب المعاش بالحبس يحدد بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الادارة من يصرف لهم المعاش او المكافأة او غيرهما من الحقوق المالية والشروط والقواعد الخاصة بذلك.

مادة ١٠٤

يسقط الحق في المعاش او المكافأة او غيرهما من الحقوق المالية في حالة فقد المؤمن عليه او صاحب المعاش الجنسية الكويتية او سحبها او اسقاطها ويجوز للوزير ان يحدد بقرار منه في حالة وجود مستحقين ما يصرف لهم من معاش او مكافأة او غيرهما.

مادة ١٠٥

مع عدم الاخلال بأحكام المادة السابقة لا يجوز حرمان المؤمن عليه او صاحب المعاش من حقه في المعاش او المكافأة او غيرها من الحقوق المالية الاخرى ويلغى كل حكم يخالف ذلك.

مادة ١٠٦

تصرف في حالة وفاة المؤمن عليه او صاحب المعاش منحة تعادل مثلي المرتب او شريحة الدخل الشهري او المعاش بشرط الا تقل عن مثلي الحد الادنى للمرتب في القطاعين الاهلي والنفطي طبقا لهذا القانون.
تحدد بقرار من الوزير شروط وقواعد صرف هذه المنحة.

مادة ١٠٧

لا يجوز رفع دعوى بطلب أي من الحقوق المقررة بمقتضى احكام هذا القانون الا بعد مطالبة المؤسسة بها كتابة خلال خمس سنوات من التاريخ الذي تعتبر فيه هذه الحقوق واجبة الاداء.
تعتبر المطالبة باي من هذه الحقوق مطالبة بباقيها وينقطع سريان الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة بالنسبة للمستحقين جميعا إذا تقدم أحدهم بهذا الطلب،

ويوقف بالنسبة الى عديمي الاهلية وناقصيها إذا لم يوجد من ينوب عنهم قانونا.
لا يجوز قبول الدعوى المشار اليها في الفقرة الاولى قبل التظلم من القرار الصادر من المؤسسة خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاخطار به امام لجنة يصدر بتشكيلها وقواعد الفصل في التظلم امامها قرار من الوزير.
يجب البت في الطلب او التظلم المنصوص عليهما في هذه المادة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر انقضاء هذا الميعاد دون صدور قرار في الطلب او التظلم بمثابة قرار بالرفض. يكون الطعن في القرارات الصادرة من اللجنة المشار اليها في هذه المادة خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطار صاحب الشأن بإقرار او انقضاء الميعاد المحدد للبت في التظلم ايهما اسبق.

مادة ١٠٨

لا يجوز رفع الدعوى بطلب تعديل الحقوق المقررة بهذا القانون بعد انقضاء سنتين من تاريخ الاخطار بربط المعاش بصفة نهائية او من تاريخ الصرف بالنسبة الى باقي الحقوق وذلك فيما عدا حالات طلب اعادة تسوية هذه الحقوق بالزيادة نتيجة تسوية تمت بناء على قانون او حكم قضائي نهائي وكذلك الاخطاء المادية التي تقع في الحساب عند التسوية.
ما لا يجوز للمؤسسة المنازعة في قيمة هذه الحقوق في حالة صدور قرارات ادارية او تسويات لاحقة لتاريخ ترك الخدمة يترتب عليها خفض المرتبات التي اتخذت اساسا لتقدير هذه الحقوق.

مادة ١٠٩

استثناء من احكام المرسوم الاميري رقم ١٩ لسنة ١٩٥٩ بقانون تنظيم القضاء تختص محكمة الاستئناف العليا في دائرتها المدنية والتجارية بالفصل في الطعون والمنازعات المنصوص عليها في المادتين السابقتين.

مادة ١١٠

تسقط حقوق المؤسسة قبل اصحاب الاعمال والمؤمن عليهم اصحاب المعاشات والمستحقين عنهم بانقضاء خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق.
يعتبر من اسباب قطع التقادم المنصوص عليه في الفقرة السابقة كل تنبيه توجهه المؤسسة الى صاحب الشأن بموجب كتاب موصى عليه يتضمن بيانا بقيمة هذه المبالغ.
لا يسري التقادم في مواجهة المؤسسة بالنسبة لصاحب العمل الذي لم يسبق اشتراكه في التأمين عن كل عماله او بعضهم الا من تاريخ علم المؤسسة بالتحاقهم لديه.
يسقط حق صاحب العمل في استرداد المبالغ المدفوعة منه بالزيادة بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ الدفع دون ان يطالب المؤسسة بذلك.

مادة ١١١

تعفي من الرسوم القضائية في جميع درجات التقاضي الدعاوى التي ترفعها المؤسسة او المؤمن عليهم او اصحاب المعاشات او المستحقين عنهم فيما يتعلق بتطبيق احكام هذا القانون ويكون نظرها على وجه الاستعجال وللمحكمة في جميع الاحوال الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة ولها في حالة رفض الدعوى ان تحكم على رافعها

بالمصروفات كلها او بعضها.

مادة ١١٢

على المؤسسة ان تصرف مؤقتا جزء المعاش او المكافأة الذي لا يكون محلا لأية منازعة الى ان تتم التسوية النهائية فاذا لم تتم تسوية المعاش في اول الشهر التالي لانتهاء خدمة المؤمن عليه وجب عليها ان تصرف شهريا نصف المرتب الشهري او جزء المعاش المشار اليه - ايهما أكبر الى ان تتم التسوية النهائية فاذا قل المعاش بعد التسوية عن المبلغ الذي كان يصرف استرد الفرق على اقساط شهرية لمدة لا تقل عن المدة التي صرف عنها من أي مبلغ تؤديه المؤسسة الى صاحب المعاش او المستحقين عنه.

و تحدد بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الادارة شروط وقواعد ومواعيد صرف الحقوق المقررة بهذا القانون والمستندات اللازمة لذلك.

المادة ١١٢ مكرر [١]

يجوز لصاحب المعاش التقاعدي أن يطلب صرف ٧ أمثال صافي المعاش التقاعدي، على أن يكون السداد بواقع (١٥٪) من صافي المعاش.

ويكون ذلك لمرة واحدة طوال الحياة.

واستثناء من ذلك يجوز طلب الصرف مقدماً مرة أخرى في حدود ما يكون قد تبقى من الحد الأقصى المشار إليه.

المادة ١١٢ مكرر (أ) [٢]

يجوز لصاحب المعاش الذي صرف وفقاً للمادة (١١٢ مكرراً) من قانون التأمينات الاجتماعية قبل تعديلها بهذا القانون المتقدم بطلب إعادة التسوية وفقاً لأحكام المادة السابقة.

مادة ١١٣

مع مراعاة حكم المادة (١٠٢) من هذا القانون يكون للمبالغ المستحقة للمؤسسة بمقتضى احكامه امتياز على جميع اموال المدين من منقول وعقار وتستوفي بعد المصروفات القضائية مباشرة بطريق الحجز الاداري ويكون قرار مدير عام المؤسسة بتسوية هذه المبالغ بمثابة سند تنفيذي.

مادة ١١٤

إذا عهد صاحب العمل بتنفيذ اعماله او جزء منها الى مقاول وجب عليه اخطار المؤسسة باسم المقاول وعنوانه قبل تاريخ البدء بالعمل بثلاثة ايام على الاقل. يلتزم المقاول بهذا الاخطار بالنسبة للمقاول من الباطن ويكون صاحب العمل والمقاول الاصلي والمقاول من الباطن متضامنين في الوفاء بالالتزامات المقررة في هذا القانون.

مادة ١١٥

يكون الجمع بين المعاشات او بين المعاش والمرتب وفقا للقواعد التالية :

١- يجمع المؤمن عليه بين المعاش الاصابي وبين المرتب بدون حدود.

٢- يجمع صاحب المعاش بين المعاش الاصابي وبين المعاش المستحق وفقا لأحكام الباب الثالث او الباب الخامس بما لا يجاوز المرتب الذي سوى على اساسه المعاش الاخير او المرتب الذي سوى على اساسه المعاش الاصابي مزادا بواقع (٨٪) سنويا عن المدة من تاريخ استحقاقه حتى تاريخ استحقاق المعاش الاخير ايهما أكبر.

---

١)معدلة بموجب القانون رقم ٨ لسنة ٢٠٢٠
٢)مضافة بموجب القانون رقم ٨ لسنة ٢٠٢٠

ويراعى الحد المذكور في تحديد ما يوزع على المستحقين في حالة الوفاة.

٣- لا يجوز الجمع بين المعاش المستحق وفقا لأحكام الباب الثالث والمعاش المستحق وفقا لأحكام الباب الخامس او بين المعاش التقاعدي والمرتب الا في الحدود وبالشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الادارة.

مادة ١١٦

يعتد في تطبيق احكام هذا القانون بالمستند الرسمي المعد لإثبات السن الذي يقدم للمؤسسة عند الاشتراك فيها لأول مرة، كما يعتد باي تعديل يطرأ على السن الثابتة بموجبه إذا تم في ميعاد لا يجاوز سنة من تاريخ بدء الاشتراك.

واستثناء من ذلك يعتد بالسن الثابتة لدى المؤسسة في تاريخ العمل بهذه المادة وما قد يطرأ عليها من تعديل في ميعاد لا يجاوز سنة من هذا التاريخ.

مادة ١١٧

يكون حساب المدد المنصوص عليها في هذا القانون بالتقويم الميلادي. في حساب مدة الاشتراك في التأمين يجبر كسر الشهر الى شهر ويجبر كسر السنة الى سنة كاملة إذا كان من شأن ذلك في الحالة الاخيرة استحقاق المؤمن عليه معاشا فيما عدا حالات ترك الخدمة بالاستقالة او ما في حكمها.

مادة ١١٨

لا يمس هذا القانون بما قد يكون للمؤمن عليهم من حقوق مكتسبة بمقتضى قوانين او لوائح او نظم معاشات او مكافآت او ادخار او تأمين أفضل.

الباب الثامن
العقوبات

مادة ١١٩

مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المواد التالية عن الجرائم المشار اليها فيها.

مادة ١٢٠

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهرا واحدا وبغرامة لا تزيد على ٢٢٥ دينارا او بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد اعطاء بيانات غير صحيحة او امتنع عمدا عن اعطاء البيانات المنصوص عليها في هذا القانون او القرارات او اللوائح المنفذة له بقصد الحصول على اموال من المؤسسة دون وجه حق، ويعاقب بنفس العقوبة كل من تعمد عن طريق اعطاء بيانات غير صحيحة عدم الوفاء بمستحقات المؤسسة كاملة. وفي جميع الاحوال تحكم المحكمة برد المبالغ التي صرفت بدون وجه حق.

مادة ١٢١

يعاقب بغرامة لا تجاوز عشرين دينارا كل من يخالف احكام المواد (٤٦، ٨٨، ٩٦) من هذا القانون.

في تطبيق الفقرة الاخيرة من المادة (٩٦) من هذا القانون تتعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين وقعت بشأنهم المخالفة.

مادة ١٢٢

يعاقب بغرامة لا تتجاوز عشرين دينارا كل صاحب عمل، يخضع لأحكام هذا القانون لم يقم بالاشتراك في المؤسسة عن أي من عماله ويعاقب بذات العقوبة كل صاحب عمل يحمل عامله أي نصيب في نفقات التأمين لم يرد بها نص خاص في القانون وتحكم المحكمة من تلقاء ذاتها بإلزام صاحب العمل المخالف بأن يدفع للعمال قيمة ما تحملوه من نفقات التأمين.

تتعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة.

مادة ١٢٣

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز ٢٣٥ دينارا او بإحدى هاتين العقوبتين كل من أفشي من موظفي المؤسسة سرا من اسرار العمل او غير ذلك من اساليب العمل التي يكون قد اطلع عليها بحكم عمله او بحكم المادة (٩٧) من هذا القانون.

مادة ١٢٤

تؤول الى المؤسسة جميع الغرامات والمبالغ المحكوم بها عن مخالفة احكام هذا القانون ويكون الصرف منها في الاوجه التي يحددها قرار من الوزير.

الباب التاسع
الاحكام الانتقالية

مادة ١٢٥

تعاد تسوية المعاشات التي استحقت طبقا لأحكام المرسوم الاميري رقم ٣ لسنة ١٩٦٠ والقانون ١٩٧١/ ٤ المشار اليهما وفقا لأحكام الباب الثالث والفصل الاول من الباب السادس من هذا القانون.

لا يجوز ان يترتب على اعادة التسوية ان يقل صافي ما يصرف لصاحب المعاش او للمستحقين عنه عن صافي مجموع ما صرف له من معاش وعلاوة اجتماعية وعلاوة غلاء معيشة في الشهر السابق على العمل بهذا القانون.

مادة ١٢٦

لا يترتب على اعادة تسوية المعاش زيادة الجزء الذي يجوز لصاحب المعاش استبداله من المعاش.

١٢٦ مكررا [١]

تعاد تسوية المعاشات التقاعدية المستحقة لمن انتهت خدمتهم في الفقرة من ٢٠/ ٥/ ٢٠٠١ م حتى ٣١/ ١/ ٢٠٠٣ في الجهات غير الحكومية التي يسرى عليها حكم المادة (٣) من القانون رقم (١٩) لسنة ٢٠٠٠ المشار إليه على أساس إضافة العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد المستحقتين في تاريخ انتهاء الخدمة إلى المرتب الذي سوى على أساسه المعاش.

كما تعاد تسوية المعاشات التقاعدية في الحالات التي انتهت فيها الخدمة في الجهات المذكورة خلال الفترة من ٢٠/ ٥/ ٢٠٠١ م حتى ١٧/ ٨/ ٢٠٠٢ م وذلك على الأساس

١)مضافة بموجب القانون رقم ٩ لسنة ٢٠١١

المنصوص عليه في الفقرة السابقة بافتراض سريان القواعد التي تقررت لاستحقاق العلاوتين بعد التاريخ الأخير استنادا للقانون رقم (١٩) لسنة ٢٠٠٠ المشار إليه، ولا تصرف فروق مالية عن الماضي.

مادة ١٢٧

استثناء من احكام المادتين (٢٧) و (١١٥) من هذا القانون يجوز لصاحب المعاش ان يجمع بين المعاش المستحق له قبل اعادة التسوية المنصوص عليها في المادة (١٢٥) من هذا القانون وبين أي مرتب يتقاضاه من العمل في القطاعين الاهلي والنفطي وكذلك بين هذا المعاش وبين أي مكافأة يتقاضاها - وقت العمل بهذا القانون - من خزانة عامة ويحاسب عند انتهاء خدمته في الحالتين على اساس المدة الجديدة وحدها بحيث لا يتجاوز مجموع المعاشين الحد الاقصى للمعاش المنصوص عليه في المادتين (١٩) او (٢٣) بحسب الاحوال.

مع ذلك يجوز لصاحب المعاش ان يطلب وقف صرف المعاش المستحق له قبل اعادة التسوية ومعاملته عند انتهاء خدمته على اساس المدتين معا وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاخطار بإعادة التسوية او من تاريخ الالتحاق بالعمل ايهما أقرب.

مادة ١٢٨

تسري احكام الفصل الاول من الباب السادس من هذا القانون على كل من لم يستحق نصيبا في المعاش طبقا لأحكام المرسوم الاميري رقم ٣ لسنة ١٩٦٠ المشار اليه وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون او من تاريخ استيفاء شروط الاستحقاق المنصوص عليها فيه ايهما أقرب ودون مساس بحقوق باقي المستحقين.

مادة ١٢٩

تعاد تسوية حالات انتهاء الخدمة في القطاع الحكومي للأسباب المنصوص عليها في البندين (١، ٢) من المادة (١٧) من هذا القانون والتي لم يستحق عنها معاشا وفقا لأحكام المرسوم الاميري رقم ٣ لسنة ١٩٦٠ المشار اليه وذلك طبقا لأحكام الباب الثالث والفصل الاول من الباب السادس من هذا القانون. فيما عدا حالات الوفاة او العجز الكامل تسترد المكافأة التي سبق ان اديت وذلك على اقساط شهرية وفقا للجدول رقم (٣) المرافق لهذا القانون.

مادة ١٣٠

لا يترتب على تطبيق احكام المواد السابقة صرف فروق مالية عن الفترة السابقة على العمل بأحكام الباب الثالث من هذا القانون.

مادة ١٣١

يستحق على الخزانة العامة فرق صافي قيمة الالتزامات الناتجة عن تطبيق احكام المواد السابقة من هذا الباب، ويصدر بتحديد ذلك الفرق قرار من الوزير بعد اخذ رأي مجلس الادارة وبناء على تقرير من الخبير الاكتواري للمؤسسة ويجوز اداؤه على اقساط وفقا للجدول رقم (٤) المرافق لهذا القانون وبالشروط الواردة فيه.

ما تؤدي الخزانة العامة الى المؤسسة مقابل ما تصرفه من معاشات او اجزاء المعاشات

المستحقة تطبيقا لنص المادة (٤٠) من المرسوم الاميري رقم ٣ لسنة ١٩٦٠ المشار اليه.

مادة ١٣٢

يصدر قرار من الوزير بتحديد مواعيد تسجيل فئات العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون والموجودين في الخدمة في تاريخ سريان احكام الباب الاثني من هذا القانون او الذين يلتحقون بالخدمة بعد هذا التاريخ وقبل العمل بباقي احكامه.

مرسوم بقانون رقم ١٢٨ لسنة ١٩٩٢
بشأن نظام التأمين التكميلي

مرسوم بقانون رقم ١٢٨ لسنة ١٩٩٢
بشأن نظام التأمين التكميلي

بعد الاطلاع على الدستور

وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ ٢٧ من شوال سنة ١٤٠٦ هـ الموافق ٣ من يوليو ١٩٨٦ م

وعلى القانون رقم (٣٨) لسنة ١٩٦٤ بشأن العمل في القطاع الأهلي والقوانين المعدلة له

وعلى المرسوم بالقانون رقم (٢) لسنة ١٩٦٧ بانشاء الحرس الوطني

وعلى القانون رقم (٣٢) لسنة ١٩٦٧ في شأن الجيش والقوانين المعدلة له

وعلى القانون رقم (٢٣) لسنة ١٩٦٨ بنظام قوة الشرطة والقوانين المعدلة له

وعلى القانون رقم (٢٨) لسنة ١٩٦٩ في شأن العمل في قطاع الاعمال النفطية

وعلى الأمر الأميري بالقانون رقم (٦١) السنة ١٩٧٦ باصدار قانون التأمينات الاجتماعية والقوانين المعدلة له

وعلى المرسوم بالقانون رقم (١٥) لسنة ١٩٧٩ في شزن الخدمة المدنية له والقوانين المعدلة له

وعلى المرسوم بالقانون رقم (٦٩) لسنة ١٩٨٠ بإصدار قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين والقوانين المعدلة له

وعلى المرسوم بالقانون رقم (١١) لسنة ١٩٨٨ بالاشتراك في التأمينات الاجتماعية اختياريا للعاملين في الخارج ومن في حكمهم .

وبناء على عرض وزير المالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء

أصدرنا القانون الآتي نصه :

المادة ١

في تطبيق هذا القانون يقصد :

- بالتأمين الاساسي : التأمين المنصوص عليه في كل من قانون التأمينات الاجتماعية وقانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين المشار اليهما.

- بالتأمين التكميلي : التأمين الصادر به هذا القانون.

- بالمرتب : ما يتقاضاه المؤمن عليه من مقابل نقدي لقاء عمله الاصلي - بعد استبعاد المرتب المنصوص عليه في التأمين الاساسي - وعلى الاخص ما يلي :

- ما يزيد على الحد الاقصى للمرتب المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية المشار اليه.

- العناصر التي لا تدخل في تعريف المرتب المنصوص عليه في التأمين الاساسي ، والتي يحددها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الادارة ، كما يحدد هذا القرار قواعد حسابها.

تعتبر كل من شرائح دخل الاشتراك المبينة في الجدول رقم ١ المرافق في حكم المرتب.

يكون الحد الاقصى للمرتب في التأمين التكميلي -/ ١٠٠٠ دينار شهريا ، ويجوز للوزير بعد موافقة مجلس الادارة تعديل هذا الحد.

- بالمؤمن عليه : كل من يخضع لنص المادة ٢ من هذا القانون.
- بالمعاش التكميلي : المعاش المستحق وفقا لاحكام هذا القانون.

المادة ٢

تسري احكام هذا القانون على الفئات الاتية:

١- المؤمن عليهم والمستفيدون الخاضعون للتأمين الاساسي الذين يتقاضون مرتبات تخضع للتأمين التكميلي ، ويكون التأمين عليهم الزاميا. يستثنى مما تقدم الفئات المنصوص عليها في ٤ ، ٥ ، ٦ من المادة الاولى من المرسوم بالقانون رقم ٦٩ لسنة ١٩٨٠ المشار اليه .

٢- المؤمن عليهم الخاضعون لاحكام الباب الخامس من قانون التأمينات الاجتماعية المشار اليه الذين بلغت شرائح الدخل الشهري لكل منهم الحد الاقصى المنصوص عليه في الجدول رقم ٦ المرافق للقانون المذكور.

٣- المؤمن عليهم والمستفيدون الخاضعون للتأمين الاساسي الذين يرغبون في زيادة معاشاتهم ، حتى ولو كانوا يخضعون الزاميا لنظام التأمين التكميلي. يكون الاشتراك في التأمين التكميلي والاستمرار فيه اختياريا للفئتين ٢ ، ٣ وذلك وفقا للقواعد والشروط التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الادارة.

المادة ٣

تتولى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تطبيق نظام التأمين التكميلي ، ويكون لوزير المالية ومجلس ادارة المؤسسة ومديرها العام ذات الاختصاصات المقررة بقانون التأمينات الاجتماعية المشار اليه في تطبيق احكام هذا النظام.

المادة ٤

يضاف الى الصناديق المنشأة بموجب قانون التأمينات الاجتماعية المشار اليه صندوق للتأمين التكميلي المنصوص عليه في هذا القانون وتتكون موارده من الاموال الآتية :

أ- الاشتراكات الدورية التي تقتطع من مرتبات المؤمن عليهم بواقع ٥٪ شهريا.

ب- الاشتراكات الدورية التي يؤديها اصحاب الاعمال عن المؤمن عليهم العاملين لديهم بواقع ١٠٪ من مرتباتهم.

ج- الاشتراكات الدورية التي يؤديها المؤمن عليهم المنتفعون بالاشتراك الاختياري في نظام التأمين التكميلي ، وذلك بواقع ٢٥٪ من شريحة الاشتراك التي يختارها المؤمن عليه من الجدول رقم (١) .

واستثناء من ذلك ، تكون الاشتركات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة بواقع (١٥٪) من شريحة الإشتراك بالنسبة للخاضعين لأحكام الباب الخامس من قانون التأمينات الإجتماعية المشار إليه .

د - المساهمة السنوية التى تخصص فى الميزانية العامة للدولة لأغراض هذا الصندوق ، وتحدد هذه الساهمة وطريقة أدائها بقرار من الوزير بعد أخذ رأي مجلس الإدارة .

هـ - مقابل ضم المدد المنصوص عليها فى المادة (٥) من المرسوم بالقانون رقم (١٢٨) لسنة ١٩٩٢ .

و – حصيلة إستثمار أموال الصندوق .
ز – الموارد الأخرى الناتجة عن نشاط المؤسسة فيما يتعلق بهذا الصندوق . "
يفرد حساب خاص ضمن الصندوق لايرادات ومصروفات التأمين بالنسبة للفئتين المنصوص عليهما في ٢ ، ٣ من المادة ٢ من هذا القانون.
تحدد بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الادارة مواعيد واجراءات سداد الاشتراكات والاقساط الدورية وحالات تأجيلها والمبالغ الاضافية المستحقة عن التأخير والتخلف عن السداد وذلك بما لا يجاوز الحدود المنصوص عليها في التأمين الاساسي وحالات الاعفاء من تلك المبالغ كلها او بعضها ، وحالات وقف والغاء الاشتراك الاختياري في التأمين التكميلي والشروط والقواعد اللازمة للعودة

المادة ٥

يجوز بناء على طلب المؤمن عليه ضم المدد التالية :
١ – مدد الخدمة الفعلية السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون التي كان المؤمن عليه يخضع خلالها للتأمين الاساسي وذلك بافتراض سريان التأمين التكميلي خلالها. "
ويصدر قرار من الوزير بتحديد المبالغ التى تساهم بها الخزانة العامة لحساب المدد التى يتم ضمها طبقا لأحكام الفقرة السابقة وكيفية أدائها . "
٢ – المدد الاعتبارية.
٣ – مدد الاشتراك السابقة في التأمين التكميلي التي سبق ان صرف عنها مكافأة تقاعد.
يكون ضم كل من تلك المدد في الحالات ووفقا للقواعد والشروط التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الادارة.

المادة ٦

يستحق المعاش التكميلي في الحالات التي يستحق فيها معاش تقاعدي من التأمين الاساسي مهما كانت مدة الاشتراك في التأمين التكميلي ، وكذلك الحال بالنسبة لصرف المعاش. يسري حكم الفقرة السابقة في حالة استحقاق معاش مؤقت.

المادة ٧

يسوى المعاش التكميلي وفقا للجدول رقم ٢ المرافق وعلى اساس رصيد المؤمن عليه في التأمين التكميلي ، ويحدد هذا الرصيد وفقا للجدول رقم ٣ المرافق.
يجوز تعديل المعاملات الواردة في الجدولين المذكورين بما من شأنه زيادة المعاش ، وذلك وفقا للقواعد والشروط التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الادارة وفي الحدود التي يسمح بها المركز المالي لصندوق التأمين التكميلي

المادة ٨

يجوز لصاحب المعاش تأجيل صرف المعاش التكميلي ، وفي هذه الحالة يزداد المعاش بواقع ٥٪ سنويا عن الاشهر الكاملة من المدة من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ الصرف .

المادة ٩

استثناء من القواعد السابقة تحسب مدة الاشتراك في التأمين التكميلي بالنسبة للفئات المنصوص عليها في الفصل الثالث من الباب الثالث من قانون التأمينات الاجتماعية المشار اليه وفقا للقواعد المنصوص عليها في الفصل المذكور.

في تطبيق حكم الفقرة السابقة يعتبر المعاش المنصوص عليه في البند ٢ من المادة ٢٢ من قانون التأمينات الاجتماعية المشار اليه مستحقا عن مدة اعتبارية مقدارها عشرون سنة." ويوقف أداء الإشتراكات فى هذا التأمين فى الحالات التى يوقف فيها أداء الإشتراكات فى التأمين الأساسي وفقا للفقرة الثانية من المادة (٢٣) من قانون التأمينات الاجتماعية

المادة ١٠

في حالة عدم استحقاق معاش تقاعدي من التأمين الاساسي ، يجوز للمؤمن عليه صرف مكافأة تقاعد من التأمين التكميلي في الحالات التي تصرف فيها المكافأة من التأمين الاساسي ، وذلك بالقواعد والشروط التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الادارة .

تحسب المكافأة المذكورة بالطريقة التي يحسب بها رصيد المؤمن عليه في هذا التأمين مع استخدام نسبة ١٥٪ لجميع الاعمار ما لم يكن مقابل الضم محسوبا على اساس نسبة اقل فتستخدم النسبة الاخيرة بمقدارها

المادة ١١

يجوز للمؤسسة ان تستبدل نقودا بحقوق اصحاب المعاشات في التأمين التكميلي ، وذلك وفقا للاحكام المنصوص عليها في الفصل الثاني من الباب السادس من قانون التأمينات الاجتماعية المشار اليه فيما عدا الفقرة الثانية من المادة ٧٧ من القانون المذكور. استثناء مما تقدم لا تترتب اية حقوق استبدالية على ضم مدد بمعدل يقل عن ١٥٪ من المرتب

المادة ١٢

اذا عاد صاحب المعاش التكميلي الى الاشتراك في التأمين ، فانه عند انتهاء الاشتراك يعاد حساب المعاش التكميلي عن مجوع مدد الاشتراك في التأمين السابقة للعودة واللاحقة لها اذا بلغت مدة الاشتراك الاخيرة سنة او اكثر وكانت فترة استحقاق المعاش الاخيرة التي لا تخضع للتأمين تقل عن سنة. في غير الحالات المشارا ليها في الفقرة السابقة يحسب المعاش التكميلي عن المدة الملاحقة وحدها ويضاف الى المعاشات المستحقة عن المدد السابقة .

المادة ١٣

في حالة استحقاق المعاش التقاعدي عن التأمين الاساسي بسبب وفاة المؤمن عليه تضاف قيمة المعاش التكميلي الى المرتب او المعاش حسب الحالة عند تحديد مقدار منحة الوفاة ، ويتحمل صندوق التأمين التكميلي بالقيمة المضافة .

المادة ١٤

إذا قل مجموع المعاش التقاعدي والمعاش التكميلي عن المعاش التقاعدي محسوبا عن كامل مدة الاشتراك وعلى اساس المرتب في التأمين الاساسي في اليوم السابق

على تاريخ العمل بنظام التأمين التكميلي مضافا اليه المعاش التكميلي المستحق عن مدة الاشتراك في التأمين التكميلي محسوبا على اساس المقدارا لزائد على المرتب الذي حسب على اساسه المعاش التقاعدي ، يزاد المعاش التكميلي بقيمة الفرق وتعتبر الزيادة جزءا منه .

المادة ١٥

يعتبر المعاش التكميلي جزءا من المعاش التقاعدي وتسري عليه كافة احكامه فيما لم يرد بشانه حكم خاص في هذا القانون .

المادة ١٦

تسري احكام قانون التأمينات الاجتماعية المشارا ليه - عدا المادة ٢٠ منه - وذلك فيما لم يرد بشأنه حكم خاص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع احكامه

المادة ١٧

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من ١ / ١ / ١٩٩٥.

القانون رقم ٨ لسنة ٢٠١٠
بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

الفهرس	المواد	الصفحة
الفصل الأول نطاق تطبيق القانون	١	٨٦٧
الفصل الثانى الخدمات	٤	٨٦٨
الفصل الثالث حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة	٥	٨٦٩
الفصل الرابع التأهيل والتشغيل	١٣	٨٧٠
الفصل الخامس الإندماج فى المجتمع	١٨	٨٧١
الفصل السادس الرعاية الاجتماعية	٢٤	٨٧٢
الفصل السابع المزايا والإعفاءات	٢٩	٨٧٣
الفصل الثامن الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة	٤٧	٨٧٥
الفصل التاسع العقوبات	٥٩	٨٧٩
الفصل العاشر أحكام عامة	٦٥	٨٨٠

القانون رقم ٨ لسنة ٢٠١٠
بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

بعد الاطلاع على الدستور.

وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم ١٦ لسنة ١٩٦٠ والقوانين المعدلة له.

وعلى القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٦٠ بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له.

وعلى القانون رقم ٢٢ لسنة ١٩٦٠ بتنظيم محكمة المرور والقوانين المعدلة له.

وعلى القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٢ في شأن الأندية وجمعيات النفع العام والقوانين المعدلة له.

وعلى القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٦٤ في شأن العمل في القطاع الأهلي والقوانين المعدلة له.

وعلى القانون رقم ٢٨ لسنة ١٩٦٩ في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية.

وعلى الأمر الأميري بالقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٧٦ بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والقوانين المعدلة له.

وعلى المرسوم بالقانون رقم ٦٧ لسنة ١٩٧٦ في شأن المرور والقوانين المعدلة له.

وعلى المرسوم بالقانون رقم ٢٢ لسنة ١٩٧٨ في شأن المساعدات العامة والقوانين المعدلة له.

وعلى المرسوم بالقانون رقم ٤٢ لسنة ١٩٧٨ في شأن الهيئات الرياضية والقوانين المعدلة له.

وعلى المرسوم بالقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٩ في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له .

وعلى المرسوم في شأن نظام الخدمة المدنية الصادر في ٤ إبريل سنة ١٩٧٩م.

وعلى المرسوم بالقانون رقم ٦٩ لسنة ١٩٨٠ بإصدار قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين والقوانين المعدلة له.

وعلى المرسوم بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨١ بشأن تنظيم الهيئات والمؤسسات العامة والإدارات المستقلة.

وعلى القانون رقم ٦٧ لسنة ١٩٨٣ في شأن إنشاء الهيئة العامة لشئون القصر.

وعلى المرسوم بالقانون رقم ٤ لسنة ١٩٨٧ في شأن التعليم العام.

وعلى المرسوم بالقانون رقم ١ لسنة ١٩٩٠ بمنح زيادة في العلاوات الاجتماعية والمعاشات التقاعدية والمساعدات العامة.

وعلى القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٩٣م في شأن الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له.

وعلى القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٩٦ بشأن رعاية المعاقين.

وعلى القانون رقم ١ لسنة ١٩٩٩ في شأن التأمين الصحي على الأجانب وفرض رسوم مقابل الخدمات الصحية.

وعلى القانون رقم ١٩ لسنة ٢٠٠٠ في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل

في الجهات غير الحكومية والقوانين المعدلة له.
وعلى القانون رقم ٢١ لسنة ٢٠٠٠ بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم ١٥ لسنة ١٩٥٩ الخاص بقانون الجنسية الكويتية.
وعلى القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٣ بشأن إصدار قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وعلى القانون رقم ٤٩ لسنة ٢٠٠٥ بشأن تنظيم الاحتراف في المجال الرياضي.
وعلى القانون رقم ٦ لسنة ٢٠٠٧ بشأن استكمال المنشآت الرياضية.
وعلى القانون رقم ٣١ لسنة ٢٠٠٨ في شأن الفحص الطبي للراغبين في الزواج قبل إتمام الزواج.
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه،

الفصل الأول
نطاق تطبيق القانون
مادة ١

في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالآتي:
١- الشخص ذو الإعاقة: كل من يعاني اعتلالات دائمة كلية أو جزئية تؤدي إلى قصور في قدراته البدنية أو العقلية أو الحسية قد تمنعه من تأمين مستلزمات حياته للعمل أو المشاركة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين.
٢- اللجنة الفنية المختصة: هي الجهة التي يصدر في تشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من الهيئة وتضم فريق من ذوي الاختصاصات في مجال الإعاقة.
٣- الاتصال: هي اللغات وعرض النصوص، وطريقة برايل، والاتصال عن طريق اللمس، وحروف الطباعة الكبيرة، والوسائط المتعددة الميسورة الاستعمال، وأساليب ووسائل وأشكال الاتصال المعززة والبديلة، الخطية والمرئية والسمعية، بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات.
٤- اللغة: هي لغة الكلام ولغة الإشارة والرموز وغيرها من أشكال اللغات غير اللفظية.
٥- الترتيبات التيسيرية اللازمة: التعديلات والترتيبات اللازمة والمناسبة التي تكون هناك حاجة إليها في حالة محددة لضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بالمساواة مع الآخرين في جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وممارستها.
٦- التصميم العام: تصميم المباني والمنشآت والمرافق العامة والمنشآت الخاصة عامة الاستخدام، وكذلك المنتجات والبرامج والخدمات بما يلائم استخدام الأشخاص ذوي الإعاقة.
٧- التأهيل: إعداد الشخص ذي الإعاقة لتنمية قدراته عن طريق العلاج الطبي المباشر والعلاج الطبيعي وتوفير الأجهزة التعويضية والتعليم والتدريب المهني والتأهيل النفسي والاجتماعي بما يتناسب مع قدراته.
٨- إعادة التأهيل: إعداد الشخص لاستعادة القدرة والإمكانية للتكيف من جديد مع المجتمع بعد إصابته بإعاقة.
٩- الهيئة: الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة.
١٠- المجلس الأعلى: المجلس الأعلى للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة.

١١- مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة.
١٢- الرئيس: رئيس المجلس الأعلى للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة.
١٣- المدير العام: مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة.
١٤- المشرف: الموظف المختص بالإشراف على مدى التزام الجهات والأفراد في توفير الخدمات والاحتياجات لذوي الإعاقة.
١٥- بطاقة إعاقة: مستند رسمي يصدر من الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة يثبت أن حامله ذو إعاقة بناء على شهادة الإعاقة الصادرة من اللجنة الفنية المختصة، وتحدد فيه نوع الإعاقة ودرجتها.

مادة ٢

تسري أحكام هذا القانون على ذوي الإعاقة من الكويتيين كما تسري على أبناء الكويتية من غير كويتي وذلك في حدود الرعاية الصحية والتعليمية والحقوق الوظيفية الواردة في هذا القانون. ويجوز للهيئة أن تقرر سريان بعض أحكامه على ذوي الإعاقة من غير الكويتيين وفقاً للشروط والضوابط التي تراها بعد موافقة المجلس الأعلى.

مادة ٣

يعامل الشخص ذو الإعاقة غير الكويتي من أم كويتية منذ ميلاده معاملة الكويتي مدى الحياة بقرار يصدر من وزير الداخلية وفقا للقانون رقم ٢١ لسنة ٢٠٠٠ بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم ١٥ لسنة ١٩٥٩ الخاص بقانون الجنسية الكويتية.

الفصل الثاني
الخدمات

مادة ٤

مع مراعاة الاحتياجات الخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة واتخاذ الترتيبات التيسيرية اللازمة تقدم الحكومة الخدمات المنتظمة المتكاملة والمستمرة للأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين في المجالات الآتية:
١- الوقائية والطبية والتأهيلية والعلاج النفسي والإرشاد الوراثي قبل الزواج، وقبل وأثناء الحمل.
٢- الاجتماعية والنفسية.
٣- التربوية والتعليمية والثقافية في جميع المراحل التعليمية بما فيها الحضانة ورياض الأطفال وبما يتناسب مع قدرات ذوي الإعاقة البدنية والحسية والعقلية.
٤- الرياضية والترفيهية.
٥- الإسكانية، بما يتفق مع أحكام القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٩٣ في شأن الرعاية السكنية.
٦- المواصلات.
٧- التأهيل المهني والعمل والتشغيل.
ويجوز بقرار من الهيئة استحداث مجالات أخرى.

الفصل الثالث
حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

مادة ٥

تتخذ الحكومة جميع التدابير الإدارية الفعالة وتوفير التجهيزات اللازمة لضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بحقوقهم المدنية والسياسية. كما تلتزم الحكومة بتوفير مكاتب لتقديم خدمات خاصة لذوي الإعاقة في كافة مؤسساتها وجهاتها الحكومية بما في ذلك مترجم لغة الإشارة ومعين لخدمة المكفوفين لضمان تمتعهم بحقوقهم على قدم المساواة مع الآخرين.

مادة ٦

تلتزم الحكومة باتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والتنظيمية الفعالة لضمان شمول خطط وبرامج التنمية للدولة وبرنامج عمل الحكومة على كافة الاحتياجات والخدمات الخاصة بفئة الأشخاص ذوي الإعاقة الحالية والمستقبلية.

مادة ٧ (١)

تلتزم الحكومة بتوفير الخدمات الإرشادية والوقائية والعلاجية والتأهيلية بكافة المراكز والمنشآت الصحية في البلاد وذلك مع مراعاة الاحتياجات الخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتعمل على الحد من أسباب الإعاقة قبل وأثناء الحمل وبعد الولادة، وتؤمن لهم العلاج بالخارج عند الضرورة.

مادة ٨

تلتزم الحكومة بتوفير الكوادر الطبية المتخصصة والفنية المساعدة المختلفة والمدربة لتقديم خدمات علاجية للأشخاص ذوي الإعاقة في كافة المراكز الصحية والمستشفيات الحكومية في البلاد على قدم المساواة مع الآخرين.
كما تلتزم الحكومة بتوفير الفرق المتخصصة لتقديم الرعاية الصحية والعلاج الطبيعي للشخص ذي الإعاقة في منزله لمن تحدد اللجنة الفنية المختصة حاجته لهذه الرعاية.

مادة ٩ (٢)

تلتزم الحكومة بتقديم الخدمات التعليمية والتربوية والوسائل التعليمية للأشخاص ذوي الإعاقة بما فيهم فئتي بطيئين التعلم وصعوبات التعلم على قدم المساواة مع الآخرين في التعلم، مع مراعاة الاحتياجات الخاصة من الاتصال واللغة والترتيبات التيسيرية اللازمة، وتوفير الكوادر التربوية والمهنية المتخصصة لهم ورفع كفاءتها ومنحها الحوافز المادية والمعنوية. ويراعى في جميع الاختبارات التعليمية والمهنية أو اختبارات الاعتماد التي تقدمها الجهات الحكومية أو الأهلية حقوق واحتياجات ذوي الإعاقة بما فيهم فئتي بطيئي التعلم وصعوبات التعلم وتلتزم الحكومة بتوفير الوسائل السمعية والمرئية اللازمة والضمانات الكافية لخلق مناخ مقبول لمساعدتهم على استكمال تعليمهم. مستبدلة بموجب القانون رقم ٥ لسنة ٢٠١٦. وتقوم الجهات الحكومية المختصة بتوفير مختصين ودورات تدريبية لكافة المعلمين في المدارس الحكومية لاكتشاف حالات صعوبات التعلم وبطيئي التعلم وكيفية التعامل معها حسب احتياجات كل منها. كما تتكفل الهيئة بتكاليف الاختبارات الخاصة بتقييم بطيئي التعلم وصعوبات التعلم، على أن تلتزم الجهات الحكومية المختصة بتوفير المراكز المتخصصة بهذه الاختبارات من تاريخ العمل بهذا القانون، إضافة إلى تجهيز

١) معدلة بموجب القانون رقم ٧٣ لسنة ٢٠٢٠
٢) الفقرة الثالثة معدلة بموجب القانون رقم ٧٣ لسنة ٢٠٢٠

مراكز متخصصة للعناية بهذه الفئة أو تكليف المراكز المتخصصة في القطاع الأهلي لتوفير هذه الخدمات التعليمية لهذه الفئة. وعلي الحكومة لغايات توفير مختصين، ابتعاث العدد اللازم لكل نوع من أنواع الإعاقة لتأهيلهم عالمياً وخاصة في المجالات النادرة.

مادة ١٠ [١]

تتخذ الحكومة كافة الترتيبات الإدارية والتنظيمية المطلوبة لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة بما فيهم فئتي بطيئي التعلم وصعوبات التعلم في مراحل التعليم المختلفة ضمن مناهج تعليمية وتأهيلية بما يؤهلهم للاندماج في المجتمع والعمل والانتاج. كما تعمل على توفير الدعم اللازم لرعاية الموهوبين من الأشخاص ذوي الإعاقة.

مادة ١١

تلتزم الحكومة بتخصيص نسبة من مقاعد البعثات والمنح الدراسية التي توفرها في كافة الجهات الحكومية داخل وخارج الكويت لذوي الإعاقة، وذلك طبقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الهيئة وفقاً لنوع ودرجة الإعاقة.

مادة ١٢

تلتزم الحكومة بتوفير مراكز التأهيل والتدريب ومراكز إعادة التأهيل والورش التدريبية للأشخاص ذوي الإعاقة، ودور الرعاية الإغوائية للحالات الضرورية في جميع المحافظات وتزويدها بذوي الخبرة والكفاءة من الكوادر الفنية المتخصصة، على أن يكون ذلك خلال ثمان سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.

الفصل الرابع
التأهيل والتشغيل

مادة ١٣

تحدد الهيئة بالاتفاق مع الجهة المعنية المراحل التدريبية والتأهيلية وشروط قبول الأشخاص ذوي الإعاقة بمراكز التأهيل والتدريب والحالات التي يجوز فيها الإعفاء من بعض هذه الشروط. كما تقوم باعتماد شهادات التأهيل المهني وتقيد بديوان الخدمة المدنية وبرامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي، تعطي لهم أولوية التعيين في الوظائف والمهن على أن يراعى في ذلك قواعد تحديد درجة التعيين وشروط شغل الوظائف المقررة قانوناً.

مادة ١٤

تلتزم الجهات الحكومية والأهلية والقطاع النفطي التي تستخدم خمسين عاملاً كويتياً على الأقل باستخدام نسبة من الأشخاص ذوي الإعاقة المؤهلين مهنياً لا تقل عن ٤٪ من العاملين الكويتيين لديها. ولا يجوز لأي من هذه الجهات رفض تعيين المرشحين من الأشخاص ذوي الإعاقة للعمل لديها دون سبب مقبول خلاف الإعاقة. وتوفر الدولة برامج تحفيزية لجهات العمل التي توظف ما يزيد عن النسب المحددة من ذوي الإعاقة، ويجوز للحكومة تقديم الدعم المادي للجهات التي تتجاوز هذه النسب، ويصدر بشروط الدعم قرار من السلطة المختصة بناء على عرض الهيئة.

مادة ١٥

تلتزم جهات العمل المختلفة بتحديد المهن والوظائف الشاغرة للأشخاص ذوي

١) معدلة بموجب القانون رقم ٧٣ لسنة ٢٠٢٠

الإعاقة وفقاً لتخصصاتهم وتقدم بياناً دورياً بذلك كل ستة أشهر لديوان الخدمة المدنية والهيئة وبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي. ويجب على جهة العمل اتخاذ الترتيبات التيسيرية وتجهيز بيئة العمل المناسبة لتمكينهم من الاندماج في بيئة العمل.

مادة ١٦

تحدد الهيئة الإجراءات اللازمة والكفيلة بمنع جميع صور إساءة استغلال الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل.

مادة ١٧

تضمن الدولة حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التمتع بالترقيات والامتيازات الوظيفية والمكافآت في القطاعات الحكومية والأهلية والنفطية، ويكون للمتميزين منهم الأولوية في ذلك.

الفصل الخامس

الإندماج فى المجتمع

مادة ١٨ [١]

تلتزم كافة الجهات الرسمية بالدولة وعلى الأخص المعنية بشؤون الشباب والرياضة باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان إقامة أندية ومراكز للأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية المتخصصة وفقاً للمواصفات العالمية الخاصة بذوي الإعاقة في جميع المحافظات وذلك بهدف دمجهم في المجتمع.

مادة ١٩

تعمل الحكومة على تشجيع الرياضيين من ذوي الإعاقة على ممارسة الأنشطة الرياضية ومساواتهم مع الآخرين في المكافآت التشجيعية والتفرغ الرياضي وقانون الاحتراف وسائر الامتيازات التي تمنح للرياضيين.

مادة ٢٠

تلتزم الجهات الحكومية والأهلية في إنشاء المرافق والمباني عامة الاستخدام التقيد بالتصميم العام المشار إليه في المادة (١) من هذا القانون.

مادة ٢١

يشترط لترخيص وسائل النقل العامة وكذلك المركبات الخاصة عامة الاستخدام أن تكون مجهزة بالوسائل المناسبة لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة.

مادة ٢٢

تعمل الهيئة على توعية المجتمع بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتي تحفظ لهم إنسانيتهم وكرامتهم من خلال:

١- توعية وإرشاد الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم بواجباتهم وحقوقه
م المنصوص عليها في هذا القانون والتشريعات الأخرى والخدمات التي تقرر لهم.

٢- تهيئة البيئة المحلية من خلال المناهج التعليمية والدينية والحياتية والرياضية لتلبية الاحتياجات المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة.

٣- تنظيم حملات التوعية الإعلامية، وحث وسائل الإعلام على إعطاء صورة إيجابية للأشخاص ذوي الإعاقة.

---

١) معدلة بموجب القانون رقم ٧٣ لسنة ٢٠٢٠

مادة ٢٣

تلتزم وزارة الإعلام باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير مترجم للغة الإشارة في وسائل الإعلام المرئية حال بث برامجها الإخبارية والثقافية ووقائع جلسات مجلس الأمة والمؤتمرات على أن يتم تنفيذ ذلك خلال سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون.

الفصل السادس
الرعاية الاجتماعية

مادة ٢٤

تلتزم الأسرة بضمان تكاتفها في توفير الرعاية لذوي الإعاقة من أفرادها الذين يثبت عجزهم عن رعاية أنفسهم وفقاً لتقرير اللجنة الفنية المختصة، وتصدر الهيئة قراراً بضوابط وإجراءات رعاية ذوي الإعاقة.

مادة ٢٥

يختار الشخص ذو الإعاقة مكتمل الأهلية من يتولى تقديم الرعاية له من بين الزوج أو الزوجة أو الأقارب حتي الدرجة الثالثة ويتولى تقديم الرعاية لذوي الإعاقة ناقصي أو معدومي الأهلية كل من الأم أو الأب أو الزوج أو الزوجة حسب الأحوال طالما كانوا قادرين علي توفيرها والقيام في شؤونها، فإذا تبين عدم توافر هذه الرعاية يكون المكلف بها قانوناً أحد أقاربه المقيمين في الكويت ممن يقدر علي القيام بمسؤولية رعاية ذوي الإعاقة والمحافظة عليه والإشراف علي شؤون حياته، وذلك وفق الترتيب التالي: الأولاد ثم أولاد الأولاد ثم الإخوة، وإذا تعدد أفراد الفئة الواحدة اختاروا من بينهم من يتولى رعاية ذي الإعاقة مع إخطار المشرف بذلك. أما إذا لم يتم الاتفاق بينهم ولم يتقدم أحد لتولي الرعاية ترفع الهيئة الأمر إلى المحكمة المختصة لتكليف من يتولى من الأقارب المشار إليهم أو من غيرهم رعاية ذوي الإعاقة أو تقرير إقامته في إحدى دور الرعاية الاجتماعية بحسب كل حالة وظروفها الخاصة.

مادة ٢٦

تعين الهيئة المشرفين من ذوي الاختصاص الاجتماعي أو النفسي للإشراف على رعاية ذوي الإعاقة ويكون لهم حق الحصول على المعلومات المتعلقة بمستحقي الرعاية اللازمة لأداء عملهم من الجهات المعنية، واستدعاء المكلفين بالرعاية وتوجيههم إلى واجباتهم وضبط الوقائع التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون وتحرير المحاضر اللازمة بشأنها وإحالتها إلى الجهات المختصة.

مادة ٢٧

على الشخص المكلف برعاية الشخص ذي الإعاقة إخطار الهيئة كتابة في حالة وفاة المشمول بالرعاية أو في حالة مرضه أو تبديل مسكنه أو غيابه عن المسكن بعد إخطار الجهات الأمنية.

مادة ٢٨

للهيئة ان تطلب من المحكمة تغيير المكلف بالرعاية او احالة ذي الاعاقة الى احدى دور الرعاية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إذا دعت الحاجة الى ذلك.

الفصل السابع
المزايا والإعفاءات

مادة ٢٩ [١]

يصرف مخصص شهري للشخص ذي الاعاقة حتى سن ١٨ سنة تحدد قيمته الهيئة بناء على تقرير اللجنة الفنية المختصة طبقا لنوع ودرجة الاعاقة، ويستمر صرفه إذا استمر بالدراسة الجامعية حتى سن السادسة والعشرين. كذلك تستحق المرأة التي ترعى معاقا ذا اعاقة شديدة ولا تعمل مخصصا شهريا وفقا للشروط والضوابط التي تضعها الهيئة. ويوقف صرف المخصص الشهري في حالة تم الشفاء من الإعاقة بناء على شهادة من اللجنة المختصة.

مادة ٣٠

تسري أحكام المواد التالية من هذا الفصل على الأشخاص ذوي الإعاقة الشديدة والمتوسطة ما لم يرد نص يخالف ذلك.

مادة ٣١

يصرف للأشخاص ذوي الاعاقة الكويتيين من بنك التسليف والادخار منحة زواج تعادل ما يتقاضاه اقرانهم من غير ذوي الاعاقة، ولو كانت الزوجة غير الكويتية بموجب عقد زواج رسمي موثق بدولة الكويت.

مادة ٣٢

يستحق الاشخاص ذوو الاعاقة وذووهم ممن تنطبق عليهم شروط التمتع بالرعاية السكنية منحة مقدارها عشرة آلاف دينار زيادة على قيمة القرض الاسكاني المخصص لأقرانهم من غير ذوي الاعاقة حتى يتم بناء السكن وفقا لما يحتاجونه من مواصفات خاصة وذلك طبقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الهيئة بالاتفاق مع بنك التسليف والادخار. كما يمنح الاشخاص ذوو الاعاقة البسيطة او ذووهم مبلغ خمسة آلاف دينار. وفي جميع الاحوال يكون الاقتطاع الشهري لقسط بنك التسليف والادخار للشخص ذي الاعاقة في طريقة سداد القرض بما لا يتجاوز ٥ ٪من راتبه الشهري وبحد اقصى خمسين دينارا شهريا.

مادة ٣٣

تستحق الأسرة التي يكون أحد أفرادها شخصا ذا إعاقة القرض العقاري من بنك التسليف والادخار ولا يسري حكم المادة ٣٠ من القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٩٣ في شأن الرعاية السكنية الا إذا كانت قيمة ما آل اليه من عقار تتجاوز القيمة المنصوص عليها في تلك المادة مضافا اليها نسبة ٥٠ ٪منها.

مادة ٣٤

يمنح الاشخاص ذوو الاعاقة او ذووهم ممن تنطبق عليهم شروط التمتع بالرعاية السكنية بناء على تقرير اللجنة الفنية اقدمية اعتبارية لا تتجاوز خمس سنوات للرعاية السكنية وفقا للنوع ودرجة الاعاقة.

مادة ٣٥

تمنح المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي وترعى ولدا او زوجا ذا اعاقة شديدة سكنا بمواصفات خاصة بغرض الانتفاع به.

---

١) مستبدلة بموجب القانون رقم ١٠١ لسنة ٢٠١٥

مادة ٣٦

تزاد العلاوة الاجتماعية المقررة قانونا للأولاد بنسبة ١٠٠٪ من قيمتها الاصلية عن كل ولد من الاولاد ذوي الاعاقة، ويستثنى الاولاد ذوو الاعاقة من عدد الاولاد الذي حدده القانون لمنح تلك العلاوة. وتعاد تسوية المعاشات التقاعدية التي يستحق اصحابها هذه الزيادة على اساسها، ولا تصرف فروق مالية عن الفترة السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون. وفي جميع الاحوال لا تخضع العلاوة الواردة في هذه المادة الى اي استقطاعات في حالة تسوية المعاش التقاعدي ويحتفظ ذوو الاعاقة بالعلاوة المشار اليها عند توزيع انصبة للمعاش التقاعدي على المستحقين.

المادة ٣٧

يعفى الشخص ذو الإعاقة من دفع الرسوم الحكومية مقابل الخدمات العامة.

المادة ٣٨

استثناء من أحكام قانون ونظام الخدمة المدنية المشار إليهما، تستحق الموظفة ذات الإعاقة إجازة خاصة بمرتب كامل لا تحسب من إجازتها الأخرى إذا كانت حاملا وأوصت اللجنة الفنية المختصة أن حالتها تتطلب ذلك كما تستحق الموظفة ذات العلاقة في القطاعات الحكومية والأهلية والنفطية إجازة وضع لمدة سبعين يوماً براتب كامل وإجازة رعاية الأمومة التالية لإجازة الوضع لمدة أربعة أشهر براتب كامل تليها ستة أشهر بنصف راتب وفقا لما توصي به اللجنة الفنية المختصة.

المادة ٣٩

استثناء من أحكام قانون ونظام الخدمة المدنية المشار إليهما، يستثنى الموظف والموظفة ذو الإعاقة من أحكام تنظيم الإجازات الطبية بناء على ما تقرره اللجنة الفنية المختصة وطبقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الهيئة وفقا لنوع ودرجة الإعاقة.

كما يستحق الموظف أو الموظفة ممن يرعى ولد أو زوجا من ذوي الإعاقة إجازة خاصة بمرتب كامل لا تحسب من إجازته الأخرى إذا كان مرافقاً للمكلف برعايته للعلاج في خارج أو داخل دولة الكويت وفقاً لما تقرره اللجنة الفنية المختصة.

المادة ٤٠ [1]

يستحق الموظف والموظفة من ذوي الإعاقة البسيطة أو المتوسطة أو الشديدة، والموظف والموظفة المكلف برعاية شخصاً من ذوي الإعاقة المتوسطة أو الشديدة تخفيض ساعات العمل بواقع ساعتين يومياً مدفوعة الأجر وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الهيئة.

المادة ٤١ [2]

استثناء من أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وقانون معاشات العسكريين يستحق المؤمن عليه أو المستفيد الذي تقرر اللجنة الفنية المختصة أنه معاق معاشاً تقاعدياً يعادل (١٠٠٪) من المرتب الكامل بما لا يتجاوز ألفين وسبعمائة وخمسين ديناراً كويتياً إذا بلغت مدة الخدمة المحسوبة في المعاش (١٥) سنة على الأقل بالنسبة للذكور، و(١٠) سنوات بالنسبة للإناث، ولا يُشترط للحصول على المعاش في هذه الحالة بلوغ سن معينة.

المادة ٤٢

استثناء من أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وقانون معاشات العسكريين

١) معدلة بموجب القانون رقم ٧٣ لسنة ٢٠٢٠
٢) مستبدلة بموجب القانون رقم ١٠١ لسنة ٢٠١٥

يستحق المؤمن عليه أو المستفيد -المكلف قانوناً برعاية معاق ذي إعاقة متوسطة أو شديدة- معاشاً تقاعدياً يعادل (١٠٠٪) من المرتب الكامل بما لا يتجاوز ألفين وسبعمائة وخمسين ديناراً إذا بلغت مدة الخدمة المحسوبة في المعاش (٢٠) سنة للذكور، و(١٥) سنة للإناث، ولا يُشترط للحصول على المعاش في هذه الحالة بلوغ سن معينة، وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي تضعها الهيئة بالاتفاق مع مؤسسة التأمينات الاجتماعية.

المادة ٤٢ مكرر [١]

للموظف أو الموظفة من ذوي الإعاقة المتوسطة أو الشديدة أو المكلف برعاية شخص من ذوي الإعاقة المتوسطة أو الشديدة الحق في مكافأة نهاية الخدمة التي تمنحها الجهات الحكومية وفقاً لأحكام المادتين (٤١، ٤٢) من هذا القانون.

المادة ٤٣

يستحق الشخص ذو الإعاقة العاجز عن العمل معاش إعاقة طبقاً للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الهيئة.

ولا يجوز الجمع بين هذا المعاش والمخصص الشهري المستحق طبقاً للمادة (٢٩) والمعاش المستحق طبقا للمادة (٤١) من هذا القانون أو طبقاً لقانوني التأمينات الاجتماعية أو معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين المشار إليهما ويصرف لذي الإعاقة المعاش الأكبر منهما.

المادة ٤٤

تعفى من الرسوم والضرائب بأنواعها الأدوات والأجهزة التأهيلية والتعويضية ومركبات الأفراد المجهزة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة.

كما تعمل الحكومة على تزويد الأشخاص ذوي الإعاقة بالأجهزة التعويضية اللازمة لهم مجانا وفقاً لتقرير اللجنة الفنية المختصة.

المادة ٤٥

يمنح الشخص ذو الإعاقة الذي تقرر اللجنة الفنية المختصة أن إعاقته توجب الاستعانة بسائق أو خادم مقابلا مادياً تحدده الهيئة وفقاً للشروط والضوابط التي تضعها لذلك على ألا يقل عن ١٠٠ دينار.

المادة ٤٦ [٢]

يمنح الشخص ذو الإعاقة بطاقة إعاقة تكفل له التمتع بالخدمات والمزايا المقررة في هذا القانون، على أن تحدد فيها نوع الإعاقة ودرجتها ومدتها، وذلك طبقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الهيئة.

الفصل الثامن

الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة

المادة ٤٧

تنشأ هيئة تعنى بشئون ذوي الإعاقة ذات شخصية اعتبارية تسمى (الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة) تخضع لإشراف النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.

المادة ٤٨ [٣]

تختص الهيئة بالقيام بجميع الأعمال والمهام الكفيلة برعاية الأشخاص ذوي الإعاقة

١) مضافة بموجب القانون رقم ٧٣ لسنة ٢٠٢٠
٢) معدلة بموجب القانون رقم ٧٣ لسنة ٢٠٢٠
٣)البند ١٧ مضاف بموجب القانون رقم ٧٣ لسنة ٢٠٢٠

وتأهيلهم وعلى وجه الخصوص ما يلي:

١- إقرار السياسة العامة لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة ومتابعة تقارير تنفيذها وتطويرها.

٢- وضع القواعد الخاصة بتحديد الاحتياجات الأساسية لرعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة.

٣- وضع اللوائح وتحديد الإجراءات المتعلقة بتنفيذ التزامات الدولة المنصوص عليها في هذا القانون.

٤- الإعداد والإشراف على تنفيذ خطة عمل متكاملة تشمل جميع ما يتعلق برعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة في المدى القريب والبعيد وذلك بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالدولة.

٥- تشكيل اللجان اللازمة التي تتولى الدراسة والتنظيم والإعداد وتقديم الاقتراحات وأعمال المتابعة وتحديد اختصاصات هذه اللجان.

٦- قبول المعونات والهبات غير المشروطة وتحديد أوجه صرفها.

٧- وضع القواعد والنظم الخاصة بإدارة الأموال التي ترصد لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة وتحديد أوجه استثمارها.

٨- اقتراح القوانين المتعلقة برعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة.

٩- إقرار الخطة السنوية للمشاركة في المؤتمرات واللقاءات المحلية والدولية وتبادل الخبرات والمعلومات في مجال رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة.

١٠- دراسة ومتابعة الاتفاقيات الدولية والإقليمية المعنية بشئون الأشخاص ذوي الإعاقة وإبداء الرأي بالنسبة إلى الانضمام إليها وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

١١- تشجيع البحث العلمي وإجراء الدراسات المسحية والإحصائية، وتبادل المعلومات والخبرات في مجالات الإعاقة بين الجهات المختصة ذات الصلة المحلية والدولية ضمن الأطر القانونية المحددة لها.

١٢- وضع الخطط والبرامج المتكاملة واللازمة لتوفير الكوادر المحلية وتدريبها علميا وعمليا على وسائل رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة.

١٣- ضمان حقوق الأطفال ذوي الإعاقة وبناء قدراتهم وتنمية مهاراتهم وتعزيز دمجهم في المجتمع.

١٤- وضع قاعدة بيانات إحصائية خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة لضمان شمول خطط وبرامج التنمية للدولة على كافة الاحتياجات والخدمات الخاصة بهم.

١٥- ضمان تكافؤ الفرص وعدم التمييز في الحقوق على أساس الإعاقة، والاستعانة بتجارب الدول الأخرى في مجالات رعاية المعاقين وكفالة حقوقهم والتعاون مع الجهات المعنية بحقوق المعاقين لتوفير سبل الدعم للمعاقين ورعايتهم وتأهيلهم وإعادة التأهيل.

١٦- تقديم تقرير سنوي عن أعمال الهيئة لمجلس الأمة ومجلس الوزراء حول ما تم تنفيذه خلال السنة الماضية وما هو مخطط له خلال السنة القادمة.

١٧- وضع معايير علمية واضحة في تشخيص الإعاقة، والعمل بها وتكون هذه المعايير متاحة على الموقع الإلكتروني للهيئة.

المادة ٤٩

يكون للهيئة مجلس أعلى يختص بوضع الأهداف والسياسات العامة للهيئة، ويشكل هذا المجلس برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء أو من ينيبه وعضوية كل من :

١- وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.

٢- وزير الصحة.

٣- وزير التربية ووزير التعليم العالي.

٤- رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة.

ويضم المجلس الأعلى إلى عضويته ممثلين لجمعيات النفع العام والأندية العاملة في مجال الإعاقة وترشحهما مجالس إدارات تلك الجمعيات والأندية، واثنين من ذوي الكفاءة والخبرة بشؤون الإعاقة ويشترط فيمن يتم ترشيحهم ألا تكون لهم مصالح مادية مع الهيئة، ويصدر بتعيينهم مرسوم بناءً على عرض من الرئيس لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة مماثلة، وتحديد مكافآتهم بقرار يصدر من مجلس الوزراء.

ويصدر المجلس لائحة داخلية تنظم إجراءات العمل به وكيفية إصدار قراراته، ويعقد المجلس اجتماعين على الأقل في السنة، ولا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا إذا حضره أغلبية الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.

ويكون المدير العام للهيئة مقرراً للمجلس.

المادة ٥٠

تجتمع جمعيات النفع العام والأندية العاملة في مجال الإعاقة لترشيح واختيار ممثليها في المجلس الأعلى ومجلس الإدارة في الهيئة بناء على دعوة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

المادة ٥١

يكون للهيئة مدير عام يعين بمرسوم بناء على ترشيح من الرئيس بدرجة وكيل وزارة من المختصين وذوي الخبرة في مجال التشخيص أو رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة ولمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة مماثلة. ويكون مسئولا عن تنفيذ السياسات التي يضعها المجلس الأعلى والقرارات التي يتخذها مجلس الإدارة، ويمثل المدير العام الهيئة أمام القضاء وفي علاقتها بالغير، ويجوز أن يكون له نائب أو أكثر يصدر بتعيينهم مرسوم بناء على ترشيح من الرئيس.

المادة ٥٢

يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل بقرار من المجلس الأعلى برئاسة المدير العام وعضوية كل من:

١- ممثل عن كل من وزارة الصحة والتربية والتعليم العالي والشئون الاجتماعية والعمل والهيئة العامة للشباب والرياضة وديوان الخدمة المدنية. ويرشح الوزير المختص كل منهم، ولا تقل درجته عن درجة وكيل وزارة مساعد.

٢- أربعة ممثلين عن جمعيات النفع العام والأندية العاملة في مجال الإعاقة تختارهم مجالس إدارة تلك الجمعيات والأندية، واثنين من ذوي الكفاءة والخبرة بشؤون الإعاقة يتم اختيارهما من خارج الهيئة بناء على ترشيح من المدير العام، وذلك

لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة مماثلة ويشترط فيمن يتم ترشيحه ألا يكون له مصالح مادية مع الهيئة.

وتحدد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة بقرار يصدر من مجلس الوزراء ولا يجوز الجمع بين عضوية المجلس الأعلى ومجلس الإدارة.

وللمجلس أن يستعين بمن يراه مناسباً من الخبراء والمختصين لإبداء آرائهم دون أن يكون لهم حق التصويت على القرارات.

المادة ٥٣

يصدر المجلس الأعلى اللائحة الداخلية لمجلس الإدارة بناء على اقتراح مجلس الإدارة وتتضمن هذه اللائحة بصفة خاصة ما يلي:

١- تنظيم أعمال مجلس الإدارة وآلية إصدار قراراته وقواعد وإجراء اجتماعات اللجان وفرق العمل التي يرى تشكيلها.

٢- تحديد اختصاصات المدير العام ونوابه.

٣- تحديد مكافآت أعضاء اللجان، وفرق العمل والخبراء والاستشاريين.

المادة ٥٤

يختص مجلس الإدارة بالآتي:

١- تنفيذ السياسة العامة للهيئة.

٢- إصدار القرارات واللوائح المتعلقة بالشئون الإدارية والمالية للهيئة.

٣- النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الهيئة.

٤- النظر في كل ما يرى رئيس المجلس أو أحد أعضائه عرضه من مواضيع تدخل في اختصاصات الهيئة.

٥- اتخاذ ما يراه لازما من القرارات لتحقيق الأغراض التي أنشئت الهيئة من أجلها.

المادة ٥٥

يكون للهيئة ميزانية ملحقة بميزانية الدولة يعدها المدير العام ويعتمدها مجلس الإدارة وتبدأ السنة المالية للهيئة من أول إبريل من كل عام وتنتهي في آخر مارس من العام التالي، واستثناء من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في نهاية مارس من العام التالي، ويعد المدير العام مشروع الحساب الختامي للهيئة تمهيدا لعرضه على مجلس الإدارة لاعتماده.

المادة ٥٦

تتكون موارد الهيئة مما يخصص لها في ميزانية الدولة سنوياً، وما يقبله مجلس الإدارة من إعانات وهبات ووصايا.

المادة ٥٧

يصدر مجلس الوزراء، بناء على اقتراح المجلس الأعلى، قراره بالجهات والإدارات التي تنتقل تبعيتها واختصاصاتها إلى الهيئة وذلك بعد التنسيق مع الجهات التي تتبعها.

المادة ٥٨

ينقل الموظفون العاملون بالمجلس الأعلى لشؤون المعاقين الصادر بالقانون رقم ٩٤ لسنة ١٩٩٦ في شأن رعاية المعاقين إلى الهيئة، ويحتفظ المذكورون بدرجاتهم ومستوياتهم الوظيفية التي كانوا يشغلونها في المجلس الأعلى لشؤون المعاقين.

الفصل التاسع
العقوبات

المادة ٥٩

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تجاوز ألفي دينار كويتي كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:

١- من ارتكب تزويرا في بطاقة الإعاقة أو استعملها مع علمه بتزويرها.

٢- من أبدى أو قدم بيانات غير صحيحة أمام الجهة المختصة أو أخفى معلومات بقصد الإفادة دون وجه حق بأي من الحقوق أو المزايا المقررة لذوي الإعاقة بهذا القانون.

٣- من ساعد شخصاً من غير ذوي الإعاقة في انتحال صفة معاق.

٤- من استغل وظيفته في الهيئة لتحقيق مصالح شخصية له أو لأي جهة له بها علاقة مباشرة أو غير مباشرة.

المادة ٦٠

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سبع سنوات وبغرامة مساوية لقيمة ما استولى عليه من مال وذلك فضلا عن إلزامه برد هذا المبلغ، كل من انتحل صفة معاق يحق له بحكم القانون أن يحصل على مال معين واستولى على هذا المال.

المادة ٦١

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تتجاوز ألف دينار كويتي أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص مكلف برعاية أحد الأشخاص من ذوي الإعاقة أياً كان مصدر هذا الالتزام ويهمل في القيام بواجباته نحوه أو في اتخاذ ما يلزم لتنفيذ هذه الواجبات أو امتنع عن القيام بالتزاماته. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تتجاوز ثلاثة آلاف دينار كويتي أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ترتب على هذا الإهمال إلحاق ضرر بالشخص ذي الإعاقة.

أما إذا نشأ عن ذلك وفاة الشخص ذي الإعاقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وفى حالة العود، خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحكم النهائي، تكون العقوبة مضاعفة.

المادة ٦٢

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تتجاوز ألف دينار كويتي أو بإحدى هاتين العقوبتين من

استعمل بطاقة إعاقة دون أن يكون له الحق في ذلك.

المادة ٦٣

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهراً وبغرامة لا تتجاوز مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص استخدم المواقف الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة دون وجه حق. وفي حالة العودة للمحكمة أن تأمر بسحب رخصة القيادة مدة لا تتجاوز الشهر.

المادة ٦٤

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار كويتي ولا تزيد على ألفي دينار كويتي صاحب العمل أو المسئول عنه الذي يرفض دون عذر مقبول تشغيل الشخص ذي الإعاقة الذي ترشحه الجهة المختصة للعمل لديه وفق أحكام هذا القانون والذي لا يلتزم بالوفاء بالنسب المحددة لتعيين ذوي الإعاقة، المشار إليها في المادة (١٤) من هذا القانون، وتتعدد الغرامة بقدر عدد الأشخاص الذين وقعت في شأنهم المخالفة.

وفي حالة العود خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحكم النهائي، وتكون العقوبة مضاعفة.

الفصل العاشر
أحكام عامة

المادة ٦٥

تراجع الهيئة قيمة المخصصات المالية التي تمنح للشخص ذي الإعاقة كل ثلاث سنوات من تاريخ تنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة ٦٦

يعهد إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتنفيذ أحكام المعاشات المقررة بموجب هذا القانون، ويسري في شأنها أحكام قانون التأمينات الاجتماعية فيما لم يرد بشأنه نص خاص.

المادة ٦٧

لا يجوز لأي موظف عام أو أي شخص مكلف بخدمة عامة التوسط بأي شكل من الأشكال لدى إحدى الجهات المعنية بشؤون ذوي الإعاقة لأي طرف من الأطراف سواء بطريق الأمر، أو الطلب، أو الرجاء، أو التوصية ويجب على تلك الجهات في هذه الحالة إخطار الهيئة والجهة التي يتبعها الموظف أو المكلف المشار إليه لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

ولا يجوز أن يقبل البدء بالإجراءات الخاصة بمعاملة المعاق إلا عن طريقه أو ولي أمره أو قريبه من الدرجة الأولى أو من لديه وكالة رسمية عنه.

المادة ٦٨

تحدد الهيئة المكلفين (أصدقاء المعاقين) بتطبيق أحكام هذا القانون والقرارات

الصادرة تنفيذا له، سواء من العاملين فيها أو من خارجها، وتصدر الهيئة قراراً بتحديد اختصاصاتهم وسلطة الضبطية القضائية المقررة لهم بموجب هذا القانون.

المادة ٦٩

تتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية الناتجة عن تطبيق هذا القانون.

المادة ٧٠

يلغى القانون رقم (٤٩) لسنة ١٩٩٦ المشار إليه وكل حكم يخالف أحكام هذا القانون. وتبقى كافة القرارات الصادرة تنفيذا له معمولا بها فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون لحين صدور اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذه.

المادة ٧١

يعمل بهذا القانون بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة ٧٢

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.

أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في: ٧ ربيع الأول ١٤٣١هـ
الموافق: ٢١ فبراير ٢٠١٠م

القوانين العمالية

قانون انشاء الدائرة عمالية ٨٨٣

المرسوم بقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٨٧ بانشاء دائرة عمالية بالمحكمة الكلية

قانون العمل في القطاع الاهلي ٨٨٥

القانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٠ في شأن العمل في القطاع الاهلي

قانون العمل في القطاع النفطي ٩١٤

القانون رقم ٢٨ لسنة ١٩٦٩ في شأن العمل في القطاع النفطي

قانون العمالة المنزلية ٩٢٠

القانون رقم ٦٨ لسنة ٢٠١٥ في شأن العمالة المنزلية

قانون دعم العمالة الوطنية ٩٣٠

القانون رقم ١٩ لسنة ٢٠٠٠ في شآن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في غير الجهات الحكومية

مرسوم بالقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٨٧
بشأن إنشاء دائرة عمالية بالمحكمة الكلية

مرسوم بالقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٨٧
بشأن إنشاء دائرة عمالية بالمحكمة الكلية

مادة ١

تنشأ بالمحكمة الكلية دائرة عمالية تشكل من قاض واحد، وتشتمل على غرفة او اكثر حسب الحاجة تختص دون غيرها بالفصل في المنازعات العمالية ايا كانت قيمتها الناشئة عن تطبيق احكام القوانين الصادرة في شأن العمل وتنظيم العلاقة بين العمال واصحاب الاعمال في القطاع الاهلي وقطاع الاعمال النفطية، كما تختص بالفصل في طلبات التعويض المترتبة على هذه المنازعات.

مادة ٢

ترتب بمحكمة الاستئناف العليا غرفة خاصة او اكثر للنظر فيما يستأنف من الاحكام الصادرة من الدائرة العمالية بالمحكمة الكلية.

مادة ٣

تحيل دوائر المحكمة الكلية والجزئية بدون رسوم من تلقاء نفسها الدعاوى المنظورة امامها التي اصبحت من اختصاص الدائرة المنشأة بمقتضى احكام هذا القانون وذلك بالحالة التي تكون عليها، وفي حالة غياب احد الخصوم تعلن ادارة الكتاب امر الاحالة اليه مع تكليفه بالحضور في المواعيد العادية امام الدائرة التي احيلت اليها الدعوى. ولا تسري احكام الفقرة السابقة على الدعاوى المحكوم في شق من موضوعها والدعاوي التي صدر فيها حكم فرعي منه لجزء من الخصومة والدعاوى التي صدر فيها قرار بتأجيلها للنطق بالحكم ولو مع التصريح للخصوم بتقديم مذكرات.

مادة ٤

تستمر الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الكلية في نظر الطعون الاستئنافية المرفوعة اليها عن احكام الدوائر العمالية الجزئية او تلك التي ترفع اليها بعد نفاذ هذا القانون حتى يصدر حكم نهائي في موضوعها.

مادة ٥

على وزير العدل والشؤون القانونية تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارات من اول اكتوبر سنة ١٩٨٧.

أمير الكويت
جابر الاحمد
رئيس مجلس الوزراء
سعد العبد الله السالم الصباح
وزير العدل والشئون القانونية
ضاري عبد الله العثمان
صدر بقصر السيف في : ٢٨ ذو الحجة ١٤٠٧ هـ
الموافق : ٢٢ أغسطس ١٩٨٧ م

القانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٠
فى شأن العمل فى القطاع الأهلى

الفهرس	المواد	الصفحة
الباب الأول : أحكام عامة	١	٨٨٦
الباب الثاني : في الاستخدام والتلمذة والتدريب المهني	٧	٨٨٧
الفصل الأول: في الاستخدام	٧	٨٨٧
الفصل الثانى : فى التلمذة والتدريب المهنى	١٢	٨٨٨
الفصل الثالث : فى تشغيل الأحداث	١٩	٨٨٩
الفصل الرابع : فى تشغيل النساء	٢٢	٨٩٠
الباب الثالث : عقد العمل الفردى	٢٧	٨٩١
الفصل الأول : تكوين عقد العمل	٢٧	٨٩١
الفصل الثانى : فى التزامات العامل وصاحب العمل والجزاءات التأديبية	٣٢	٨٩١
الفصل الثالث : فى انتهاء عقد العمل ومكافأة نهاية الخدمة	٤١	٨٩٣
الباب الرابع : في نظام وظروف العمل	٥٥	٨٩٦
الفصل الأول : في الأجر	٥٥	٨٩٦
الفصل الثاني : ساعات العمل والراحة الأسبوعية	٦٤	٨٩٨
الفصل الثالث : الأجازات السنوية مدفوعة الأجر	٧٠	٩٠٠
الفصل الرابع : في السلامة والصحة المهنية	٨٠	٩٠١
الفرع الأول : في قواعد حفظ السلامة والصحة المهنية.	٨٠	٩٠١
الفرع الثاني : في إصابات العمل و أمراض المهنة	٨٩	٩٠٢
الباب الخامس : في علاقة العمل الجماعية	٩٨	٩٠٤
الفصل الأول : منظمات العمال وأصحاب الأعمال والحق النقابي	٩٨	٩٠٤
الفصل الثاني : في عقد العمل الجماعي	١١١	٩٠٦
الفصل الثالث : في منازعات العمل الجماعي	١٢٣	٩٠٨
الباب السادس : في تفتيش العمل والعقوبات	١٣٣	٩٠٩
الفصل الأول : في تفتيش العمل	١٣٣	٩٠٩
الفصل الثاني : في العقوبات	١٣٧	٩١٠
الباب السابع : الأحكام الختامية	١٤٣	٩١١

القانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٠
فى شأن العمل فى القطاع الأهلى

بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم ١٦ لسنة ١٩٦٠ والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٦٤ في شأن القطاع الأهلي والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم ٢٨ لسنة ١٩٦٩ في شأن العمل في القطاع الأعمال النفطية،
- وعلى قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٧٦ والقوانين المعدلة له،

الباب الأول
أحكام عامة

المادة ١

في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد باصطلاح:

١ -الوزارة: وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

٢- الوزير: وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.

٣- العامل: كل ذكر أو أنثى يؤدي عملا يدويا أو ذهنيا لمصلحة صاحب العمل وتحت إدارته وإشرافه مقابل أجر.

٤- صاحب العمل: كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عمالا مقابل أجر.

٥- المنظمة: تنظيم جميع مجموعة من العمال أو أصحاب الأعمال تتشابه أو ترتبط أعمالهم أو مهنهم أو وظائفهم ويرعى مصالحهم، ويدافع عن حقوقهم وتمثيلهم في كافة الأمور المتعلقة بشؤونهم.

المادة ٢

تسري أحكام هذا القانون على العاملين في القطاع الأهلي.

المادة ٣

تسري أحكام هذا القانون على عقد العمل البحري فيما لم يرد بشأنه نص في قانون التجارة البحرية أو يكون النص في هذا القانون أكثر فائدة للعامل.

المادة ٤

تسري أحكام هذا القانون على القطاع النفطي فيما لم يرد بشأنه نص في قانون العمل في قطاع الأعمال النفطية أو يكون النص في هذا القانون أكثر فائدة للعامل.

المادة ٥

يستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون:

- العمال الذين تسري عليهم قوانين أخرى فيما نصت عليه هذه القوانين.
- العمالة المنزلية ويصدر الوزير المختص بشؤونهم قرارا بالقواعد التي تنظم العلاقة بينهم وبين أصحاب العمل.

المادة ٦

مع عدم الإخلال بأي مزايا أو حقوق أفضل تتقرر للعمال في عقود العمل الفردية أو الجماعية أو النظم الخاصة أو اللوائح المعمول بها لدى صاحب العمل أو حسب

عرف المهنة أو العرف العام، تمثل أحكام هذا القانون الحد الأدنى لحقوق العمال.

الباب الثاني
في الاستخدام والتلمذة والتدريب المهني
الفصل الأول
في الاستخدام

المادة ٧

يصدر الوزير القرارات المنظمة لشروط استخدام العمالة في القطاع الأهلي وعلى وجه الخصوص ما يلي:

١- شروط انتقال الأيدي العاملة من صاحب عمل إلى آخر.

٢- شروط الإذن بالعمل بعض الوقت للعمالة من صاحب عمل لدى صاحب عمل آخر.

٣- البيانات التي يتعين على أصحاب الأعمال أن يخطروا بها الوزارة والتي تتعلق بموظفي الدولة المرخص لهم بالعمل لدى أصحاب الأعمال في غير أوقات العمل الحكومي.

٤- الوظائف والمهن والأعمال التي لا يجوز شغلها إلا بعد اجتياز الاختبارات المهنية وفقا للضوابط التي تضعها الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

المادة ٨

على كل صاحب عمل أن يقوم بإخطار الجهة المختصة باحتياجاته من العمالة وعليه أن يخطر الجهة المختصة سنويا بعدد العمالة الذين يعملون لديه وذلك على النماذج المعدة لذلك وفقا للضوابط والشروط التي يصدر بها قرارا من الوزير.

المادة ٩ [١]

تنشأ هيئة عامة ذات شخصية إعتبارية وميزانية ملحقة تسمى (الهيئة العامة للقوى العاملة) يشرف عليها وزير الشئون الإجتماعية والعمل، تتولى الإختصاصات المقررة للوزارة في هذا القانون، وكذلك إستقدام العمالة الوافدة بناء على طلبات أصحاب العمل، ويصدر بتنظيمها قانون.

المادة ١٠ [٢]

يحظر على صاحب العمل تشغيل عمالة أجنبية ما لم تأذن لهم الجهة المختصة بالعمل لديه ويصدر الوزير قرارا بالإجراءات والمستندات والرسوم التي يتعين استيفاؤها من صاحب العمل.

وفي حالة الرفض يجب أن يكون قرار الرفض مسببا.

ولا يجوز أن يكون سبب الرفض مقدار رأس المال وإلا كان القرار باطلا بطلانا مطلقا وكأن لم يكن.

---

١) معدلة بموجب القانون رقم ٩٠ لسنة ٢٠١٣
٢) معدلة بموجب القانون رقم ١٠٨ لسنة ٢٠١٣

يحظر على صاحب العمل تشغيل عمالة وافدة، ما لم تأذن له الهيئة، ويصدر الوزير قرارا بالإجراءات والمستندات والرسوم التي يتعين إستيفاؤها من صاحب العمل، وفي حالة الرفض يجب أن يكون قرار الرفض مسببا. ولا يجوز أن يكون سبب الرفض مقدار رأس المال، وإلا كان القرار باطلا بطلانا مطلقا وكأن لم يكن.

ولا يجوز لصاحب العمل أن يستقدم عمالا من خارج البلاد أو أن يستخدم عمالا من داخل البلاد، ثم يعمد إلى عدم تسليمهم العمل لديه أو يثبت عدم حاجته الفعلية لهم، ويتكفل صاحب العمل بمصاريف عودة العامل إلى بلده، وفي حالة إنقطاع العامل عن العمل وإلتحاقه بالعمل لدى الغير، يتكفل الأخير بمصاريف عودة العامل إلى بلده، بعد تقديم بلاغ تغيب بحق العامل من صاحب العمل الأصلي.

المادة ١١

يحظر على الوزارة والجهة المختصة أن تمارس أي تمييز أو تفضيل في المعاملة بين أصحاب العمل في منح أذونات العمل أو التحويل وذلك بمنحها لبعضهم وإيقافها للبعض الآخر تحت أي ذريعة أو مبرر، ويجوز للوزارة لأسباب تنظيمية أن توقف إصدار أذونات العمل والتحويل لمدة لا تزيد على أسبوعين في السنة، على أنه لا يجوز استثناء بعض أصحاب الأعمال من هذا الإيقاف دون غيرهم خلال هذه المدة. ويعتبر باطلا بطلانا مطلقا وكأن لم يكن كل تصرف يجري على خلاف هذه المادة.

الفصل الثاني
في التلمذة والتدريب المهني

المادة ١٢

يعتبر تلميذا مهنيا كل شخص أتم الخامسة عشرة من عمره متعاقد مع المنشأة بقصد تعلم مهنة خلال مدة محددة وفقا للشروط والقواعد التي يتفق عليها وفيما لم يرد فيه نص خاص في هذا الباب تسري على التلميذة الأحكام الخاصة بتشغيل الأحداث الواردة في هذا القانون.

المادة ١٣

يجب أن يكون عقد التلمذة المهنية مكتوبا ومحررا من ثلاث نسخ، واحدة لكل من طرفيه وتوضع الثالثة بالجهة المختصة بالوزارة خلال أسبوع للتصديق عليها ويحدد في العقد، المهنة، مدة تعلمها ومراحلها المتتابعة والمكافأة بصورة متدرجة في كل مرحلة من مراحل التعليم على ألا تقل في المرحلة الأخيرة عن الحد الأدنى المقرر لأجر العمل المماثل.

ولا يجوز بأي حال من الأحوال تحديد المكافأة على أساس الإنتاج أو القطعة.

المادة ١٤

لصاحب العمل أن ينهي عقد التلمذة إذا أخل التلميذ بواجباته المترتبة على العقد أو ثبت من التقارير الدورية عنه عدم استعداده للتعليم.

كما يجوز للتلميذ إنهاء العقد وعلى الراغب في إنهاء العقد إخطار الطرف الأخر برغبته في ذلك قبل سبعة أيام على الأقل.

المادة ١٥

يقصد بالتدريب المهني الوسائل والبرامج النظرية والعملية التي تهيئ للعمال فرصة تطوير معلوماتهم ومهاراتهم وكسب مران عملي لصقل قدراتهم ورفع كفاءتهم الإنتاجية وإعدادهم لمهنة معينة أو تحويلهم لمهنة أخرى ويتم التدريب في معاهد أو مراكز أو منشآت تحقق هذا الغرض.

المادة ١٦

يحدد الوزير بالتعاون والتنسيق مع الجهات الأكاديمية والمهنية المختصة الشروط والأوضاع اللازم توافرها لعقد برامج التدريب المهني والحدود المقررة لمدة التدريب والبرامج النظرية والعملية ونظام الاختبارات والشهادات التي تعطى في هذا الشأن والبيانات التي تدون فيها.

ويجوز أن يتضمن هذا القرار إلزام منشأة أو أكثر بأن تقوم بتدريب العمال في مراكز أو معاهد منشأة أخرى إذا لم يكن للمنشأة الأولى مركز أو معهد تدريب.

المادة ١٧

تلتزم المنشأة الخاضعة لأحكام هذا الباب بأن تؤدي إلى العامل أجره كاملا عن فترة تدريبه سواء داخل المنشأة أو خارجها.

المادة ١٨

يلتزم التلميذ المهني والعامل المتدرب بأن يعمل بعد انتهاء مدة تعليمه أو تدريبه لدى صاحب العمل لمدة مماثلة لمدة التلمذة أو التدريب ويحد أقصى خمس سنوات. فإذا أخل بهذا الالتزام كان لصاحب العمل أن يسترد منه المصروفات التي تحملها في سبيل تعليمه أو تدريبه بنسبه ما تبقى من المدة الواجب قضاؤها في العمل.

الفصل الثالث
في تشغيل الأحداث

المادة ١٩

يحظر تشغيل من يقل سنهم عن خمس عشرة سنة ميلادية.

المادة ٢٠

يجوز بإذن من الوزارة تشغيل الأحداث ممن بلغوا الخامسة عشرة ولم يبلغوا الثامنة عشرة بالشروط التالية:

أ- أن يكون تشغليهم في غير الصناعات والمهن الخطرة أو المضرة بالصحة التي يصدر بها قرار من الوزير.

ب- توقيع الكشف الطبي عليهم قبل إلحاقهم بالعمل بعد ذلك في فترات دورية لا تجاوز ستة أشهر. ويصدر الوزير قرارا بتحديد هذه الصناعات والمهن والإجراءات والمواعيد المنظمة للكشف الطبي الدوري.

المادة ٢١

الحد الأقصى لساعات العمل للأحداث ست ساعات يوميا بشرط عدم تشغيلهم

أكثر من أربع ساعات متوالية تتلوها فترة راحة لا تقل عن ساعة.
ويحظر تشغيلهم ساعات عمل إضافية أو في أيام الراحة الأسبوعية وأيام العطل الرسمية أو الساعة السابعة مساء حتى الساعة السادسة صباحا.

الفصل الرابع
في تشغيل النساء

المادة ٢٢

لا يجوز تشغيل النساء ليلا في الفترة مابين العاشرة مساءا والسابعة صباحا، وتستثنى من ذلك المستشفيات والمصحات ودور العلاج الأهلية والمؤسسات الأخرى التي يصدر بها قرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل، على أن تلتزم جهة العمل في جميع الحالات المشار إليها في هذه المادة بتوفير متطلبات الأمن لهن مع توفير وسائل انتقالهن من جهة العمل وإليه.
كما تستثنى من أحكام هذه المادة ساعات العمل خلال شهر رمضان المبارك.

المادة ٢٣

يحظر تشغيل المرأة في الأعمال الخطرة أو الشاقة أو الضارة صحيًا، كما يحظر تشغيلها في الأعمال الضارة بالأخلاق والتي تقوم على استغلال أنوثتها بما لا يتفق مع الآداب العامة، وكذلك يحظر تشغيلها في الجهات التي تقدم خدماتها للرجال فقط.
ويصدر بتحديد تلك الأعمال والجهات قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بعد التشاور مع اللجنة الاستشارية لشؤون العمل والمنظمة المختصة.

المادة ٢٤

تستحق المرأة العاملة الحامل إجازة مدفوعة الأجر لا تحسب من إجازاتها الأخرى لمدة سبعين يوما للوضع بشرط أن يتم الوضع خلالها.
ويجوز لصاحب العمل عقب انتهاء إجازة الوضع منح المرأة العاملة بناء على طلبها إجازة من دون أجر لا تزيد مدتها على أربعة أشهر لرعاية الطفولة.
ولا يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة العاملة أثناء تمتعها بتلك الإجازة أو انقطاعها عن العمل بسبب مرض يثبت بشهادة طبية أنه نتيجة للحمل أو الوضع.

المادة ٢٥

يجب منح المرأة العاملة ساعتين للرضاعة أثناء العمل وفقا للشروط والأوضاع التي يحددها قرار الوزارة، ويجب على صاحب العمل إنشاء دور حضانة للأطفال أقل من ٤ سنوات في مراكز العمل التي يزيد عدد العاملات بها على ٥٠ عاملة أو يتجاوز عدد العاملين بها ٢٠٠ عامل.

المادة ٢٦

تستحق المرأة العاملة الأجر المماثل لأجر الرجل إذا كانت تقوم بنفس العمل.

الباب الثالث
عقد العمل الفردي
الفصل الأول
تكوين عقد العمل

المادة ٢٧

يكون لمن بلغ سن الخامسة عشرة من العمر أهلية إبرام عقد العمل إذا كان غير محدد المدة فإن كانت مدته محددة فلا يجوز أن تجاوز السنة وذلك حتى يبلغ الثامنة عشر من العمر.

المادة ٢٨

يجب أن يكون عقد العمل ثابتاً بالكتابة ويبين فيه على وجه الخصوص تاريخ إبرام العقد، وتاريخ نفاذه، وقيمة الأجر ومدة العقد إذا كان محدد المدة، وطبيعة العمل، ويحرر من ثلاث نسخ تعطى واحدة لكل من طرفيه وتودع النسخة الثالثة بالجهة المختصة بالوزارة فإن لم يكن عقد العمل ثابتاً في محرر اعتبر العقد قائما ويجوز للعامل في هذه الحالة إثبات حقه بكافة طرق الإثبات.

وسواء كان عقد العمل محدد المدة أو غير محدد المدة لا يجوز تخفيض أجر العامل خلال فترة سريان العقد. ويعتبر باطلاً بطلاناً مطلقا لتعلقه بالنظام العام كل اتفاق سابق على سريان العقد أو لاحق لسريانه يخالف ذلك.

كما لا يجوز لصاحب العمل تكليف العامل القيام بعمل لا يتفق مع طبيعة العمل المبينة في العقد أو لا يتناسب مع مؤهلات وخبرات العامل التي تم التعاقد معه على أساسها.

المادة ٢٩

تحرر جميع العقود باللغة العربية ويجوز إضافة ترجمة لها بإحدى اللغات الأخرى مع الاعتداد بالنص العربي عند وقوع أي خلاف، ويسري حكم هذه المادة على كافة المراسلات والنشرات واللوائح والتعاميم التي يصدرها صاحب العمل لعماله.

المادة ٣٠

إذا كان عقد العمل محدد المدة وجب ألا تزيد مدته على خمس سنوات ولا تقل عن سنة واحدة ويجوز تجديد العقد عند انتهاء مدته بموافقة الطرفين.

المادة ٣١

إذا كان عقد العمل محدد المدة واستمر الطرفان في تنفيذه بعد انقضاء مدته دون تجديد اعتبر مجدداً لمدد مماثلة وبالشروط الواردة فيه ما لم يتفق الطرفان على تجديده بشروط أخرى وفي كل الأحوال يجب ألا يمس التجديد مستحقات العامل المكتسبة التي نشأت عن العقد السابق.

الفصل الثاني
فى التزامات العامل وصاحب العمل والجزاءات التأديبية

المادة ٣٢

تحدد فترة تجربة العامل في عقد العمل بشرط ألا تزيد على مائة يوم عمل ويكون لأي من طرفي العقد إنهاؤه خلال فترة التجربة دون إخطار. فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل التزم بدفع مكافأة نهاية الخدمة للعامل عن فترة عمله طبقا لأحكام

هذا القانون. ولا يجوز استخدام العامل تحت التجربة لدى صاحب العمل أكثر من مرة، ويصدر الوزير قرارا ينظم شروط وضوابط العمل أثناء الفترة التجريبية.

المادة ٣٣

إذا عهد صاحب العمل إلى آخر بتأدية عمل من أعماله أو جزء منها من الباطن وكان ذلك في ظروف عمل واحدة وجب على من عهد إليه بالعمل أن يسوي بين عماله وعمال صاحب العمل الأصلي في جميع الحقوق ويكون كل منهما متضامنا مع الآخر في ذلك.

المادة ٣٤

يلتزم صاحب العمل المتعاقد لتنفيذ مشروع حكومي أو يقوم باستخدام عماله في المناطق البعيدة عن العمران بتوفير السكن المناسب للعمال وكذلك وسائل الانتقال للمناطق البعيدة عن العمران دون مقابل وفي حالة عدم توفير السكن يمنح لهم بدل سكن مناسبا وتحدد بقرار من الوزير المناطق البعيدة عن العمران وشروط السكن المناسب وبدل السكن.

وفي جميع الأحوال الأخرى التي يلتزم فيها صاحب العمل بتوفير سكن لعماله تسري عليه أحكام القرار المنصوص عليه في الفقرة السابقة في شأن شروط السكن المناسب وتحديد بدل السكن.

المادة ٣٥

يجب على صاحب العمل أن يعلق في مكان ظاهر بمقر العمل لائحة الجزاءات التي يجوز توقيعها على العمال المخالفين ويراعي في إعداد لوائح الجزاءات ما يلي:

أ- أن تحدد المخالفات التي قد تقع من العمال ويحدد الجزاء لكل منها.

ب- أن تتضمن جزاءات متدرجة للمخالفات.

جـ- ألا يوقع أكثر من جزاء واحد للمخالفة الواحدة.

د- ألا يعاقب العامل عن أي فعل ارتكبه ومر على تاريخ ثبوته خمسة عشر يوما.

هـ- ألا يوقع الجزاء على العامل لأمر ارتكبه خارج مكان العمل إلا إذا كان له علاقة بالعمل.

المادة ٣٦

يجب على صاحب العمل أن يعتمد لائحة الجزاءات قبل تطبيقها من الوزارة. وللوزارة أن تعدل فيها طبقا لطبيعة نشاط المنشأة أو ظروف العمل بما يتفق وأحكام هذا القانون.

وعلى الوزارة عرض هذه اللوائح على المنظمة المختصة إن وجدت وإن لم توجد المنظمة المختصة يتم اللجوء للاتحاد العام ليبدي ملاحظاته واقتراحاته على هذه اللوائح.

المادة ٣٧

لا يجوز توقيع جزاء على العامل إلا بعد إبلاغه كتابة بما هو منسوب إليه وسماع أقواله وتحقيق دفاعه وإثبات ذلك في محضر يودع بملفه الخاص ويجب إبلاغ العامل كتابة بما وقع عليه من جزاءات ونوعها ومقدارها وأسباب توقيعها والعقوبة التي يتعرض لها في حالة العود.

المادة ٣٨

لا يجوز تنفيذ الخصم من أجر العامل لمدة تجاوز خمسة أيام شهريا فإذا تجاوزت العقوبة ذلك يخصم القدر الزائد من أجر الشهر المقبل أو الشهور التالية.

المادة ٣٩

يجوز وقف العامل لمصلحة التحقيق الذي يجريه صاحب العمل أو من ينوب عنه لمدة لا تجاوز عشرة أيام فإذا انتهى التحقيق معه إلى عدم مسؤوليته صرف له أجره عن مدة الوقف.

المادة ٤٠

على صاحب العمل أن يضع حصيلة الخصم من أجور عماله في صندوق يخصص للصرف منه على النواحي الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي تعود على العمال بالفائدة وتقييد الجزاءات بالخصم التي توقع على العامل في سجل خاص يبين فيه إسم العامل ومقدار الخصم وسبب توقيعه. وفي حالة تصفية المنشأة توزع حصيلة الخصم الموجودة في الصندوق على العمال الموجودين فيها وقت التصفية بنسبة مدة خدمة كل منهم.

ويصدر الوزير قرارا بالضوابط المنظمة للصندوق المشار إليه وطريقة التوزيع.

الفصل الثالث

في انتهاء عقد العمل ومكافأة نهاية الخدمة

المادة ٤١

مع مراعاة أحكام المادة (٣٧) من هذا القانون

أ- لصاحب العمل أن يفصل العامل دون إخطار أو تعويض أو مكافأة إذا ارتكب العا مل أحد الأفعال الآتية:

١- إذا ارتكب العامل خطأ نتجت عنه خسارة جسيمة لصاحب العمل.

٢- إذا ثبت أن العامل قد حصل على العمل نتيجة غش أو تدليس.

٣- إذا أفشى العامل الأسرار الخاصة بالمنشأة مما تسبب أو كان من شأنه أن يتسبب بخسارة محققة لها.

ب- لصاحب العمل فصل العامل في إحدى الحالات الآتية:

١- إذا حكم عليه نهائيا بجريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق.

٢- إذا ارتكب عملا مخلا بالآداب العامة في مكان العمل.

٣- إذا وقع منه اعتداء على أحد زملائه أو على صاحب العمل أو من ينوب عنه أثناء العمل أو بسببه.

٤- إذا أخل أو قصر في أي من الإلتزامات المفروضة عليه بنصوص العقد وأحكام هذا القانون.

٥- إذا ثبتت مخالفته المتكررة لتعليمات صاحب العمل.

وفي هذه الحالات لا يترتب على قرار الفصل حرمان العامل من مكافأة نهاية الخدمة.

ج- للعامل المفصول لإحدى الحالات المذكورة في هذه المادة حق الطعن في قرار الفصل أمام الدائرة العمالية المختصة وذلك وفقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون وإذا ثبت بموجب حكم نهائي أن صاحب العمل قد تعسف في فصله استحق الأخير مكافأة نهاية الخدمة وتعويضا عما لحقه من أضرار مادية وأدبية.

وفي جميع الأحوال يجب أن يبلغ صاحب العمل الوزارة بقرار الفصل وأسبابه وتتولى الوزارة إبلاغ جهاز إعادة هيكلة القوى العاملة.

المادة ٤٢

إذا انقطع العامل عن العمل دون عذر مقبول لمدة سبعة أيام متصلة أو عشرين يوما متفرقة خلال سنة جاز لصاحب العمل اعتباره مستقيلا حكما وفي هذه الحالة تسري أحكام المادة (٥٣) من هذا القانون في شأن استحقاق العامل لمكافأة نهاية الخدمة.

المادة ٤٣

إذا حبس العامل بسبب اتهام صاحب العمل له حبسا احتياطيا أو تنفيذا لحكم قضائي غير نهائي، اعتبر موقوفا عن العمل ولا يجوز لصاحب العمل إنهاء عقده إلا إذا أدين بحكم نهائي.

وإذا صدر حكم ببراءته من التهمة أو التهم التي أسندها إليه صاحب العمل التزم هذا الأخير بصرف أجره عن مدة وقفه، مع تعويضه تعويضا عادلا تقدره المحكمة.

المادة ٤٤

إذا كان عقد العمل غير محدد المدة جاز لكل من طرفيه إنهاؤه بعد إخطار الطرف الآخر على الوجه الآتي:

أ- قبل إنهاء العقد بثلاثة أشهر على الأقل بالنسبة للعمال المعينين بأجر شهري.

ب- قبل إنهاء العقد بشهر على الأقل بالنسبة للعمال الآخرين فإذا لم يراع الطرف الذي أنهى العقد مدة الإخطار فإنه يلتزم بأن يدفع للطرف الآخر بدل مهلة الإخطار مساويا لأجر العامل عن نفس المدة.

ج- إذا كان الإخطار من جانب صاحب العمل، يحق للعامل أن يتغيب يوما كاملا في الأسبوع أو ثماني ساعات أثناء الأسبوع وذلك للبحث عن عمل آخر مع استحقاقه لأجر عن يوم أو ساعات الغياب.

ويكون للعامل تحديد يوم الغياب وساعاته بشرط أن يخطر صاحب العمل بذلك في اليوم السابق للغياب على الأقل.

د- لصاحب العمل أن يعفي العامل عن العمل أثناء مهلة الإخطار مع احتساب مدة خدمة العامل مستمرة إلى حين انتهاء تلك المهلة، مع ما يترتب على ذلك من آثار وبخاصة استحقاق العامل أجره عن مهلة الإخطار.

المادة ٤٥

لا يجوز لصاحب العمل استعمال حق إنهاء العقد المخول له بمقتضى المادة السابقة أثناء تمتع العامل بإجازة من الإجازات المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة ٤٦

لا يجوز إنهاء خدمة العامل من دون مبرر أو بسبب نشاطه النقابي أو بسبب المطالبة أو التمتع بحقوقه المشروعة وفقا لأحكام القانون، كما لا يجوز إنهاء خدمة العامل بسبب الجنس أو الأصل أو الدين.

المادة ٤٧

إذا كان عقد العمل محدد المدة وقام أحد طرفيه بإنهائه بغير حق التزم بتعويض الطرف الآخر عما أصابه من ضرر على ألا يجاوز مبلغ التعويض ما يساوي أجر العامل عن المدة المتبقية من العقد ويراعى في تحديد الضرر بالنسبة إلى طرفيه العرف الجاري وطبيعة العمل ومدة العقد وبوجه عام كافة الاعتبارات التي تؤثر في الضرر من حيث وجوده ومداه، ويخصم من قيمة التعويض ما قد يكون مستحقا للطرف الآخر من ديون.

المادة ٤٨

للعامل أن ينهي عقد العمل دون إخطار مع استحقاقه لمكافأة نهاية الخدمة في أي من الأحوال التالية:

أ- إذا لم يلتزم صاحب العمل بنصوص العقد أو أحكام القانون.

ب- إذا وقع عليه اعتداء من صاحب العمل أو من ينوب عنه أو بتحريض من أي منهما.

ج- إذا كان استمراره في العمل يهدد سلامته أو صحته بمقتضى قرار من لجنة التحكيم الطبي بوزارة الصحة.

د- إذا أدخل صاحب العمل أو من ينوب عنه غشا أو تدليسا وقت التعاقد في ما يتعلق بشرط العمل.

هـ- إذا اتهمه صاحب العمل بارتكاب فعل معاقب عليه جزائيا وحكم نهائيا ببراءته.

و- إذا ارتكب صاحب العمل أو من ينوب عنه أمرا مخلا بالآداب نحو العامل.

المادة ٤٩

ينتهي عقد العمل بوفاة العامل أو ثبوت عجزه عن تأدية عمله أو بسبب مرض استنفد إجازته المرضية. وذلك بشهادة معتمدة من الجهات الطبية المختصة الرسمية.

المادة ٥٠

ينتهي عقد العمل في الأحوال التالية:

أ- صدور حكم نهائي بإشهار إفلاس صاحب العمل.

ب- إغلاق المنشأة نهائيا.

أما في حالة بيع المنشأة أو إدماجها في غيرها أو انتقالها بالميراث أو الهبة أو غير ذلك من التصرفات القانونية، فإن عقد العمل يسري في مواجهة الخلف بالشروط ذاتها الواردة فيه، وتنتقل التزامات وحقوق صاحب العمل السابق تجاه العمال إلى صاحب العمل الذي حل محله.

المادة ٥١ [1]

يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة على الوجه الآتي:

-أ- أجر عشرة أيام عن كل سنة خدمة من السنوات الخمس الأولى وخمسة عشر يوما عن كل سنة من السنوات التالية بحيث لا تزيد المكافأة على أجر سنة وذلك للعمال الذين يتقاضون أجورهم باليومية أو بالأسبوع أو بالساعة أو بالقطعة.

١) معدلة بموجب القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٨

ب- أجر خمسة عشر يوما عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية بحيث لا تزيد المكافأة في مجموعها عن أجر سنة ونصف وذلك للعمال الذين يتقاضون أجورهم بالشهر. ويستحق العامل مكافأة عن كسور السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل وتستقطع من مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للعامل قيمة ما قد يكون عليه من ديون أو قروض. ويراعى في ذلك أحكام قانون التأمينات الإجتماعية على أن يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة كاملة عند إنتهاء خدمته في الجهة التي يعمل بها دون خصم المبالغ التي تحملتها هذه الجهة نظير إشتراك العامل في مؤسسة التأمينات الإجتماعية أثناء فترة عمله، ويسري هذا الحكم إعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم (٦) لسنة ٢٠١٠ المشار إليه.

المادة ٥٢

مع مراعاة أحكام المادة (٤٥) من هذا القانون يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها في المادة السابقة كاملة في الأحوال التالية: أ- إذا انتهى العقد من جانب صاحب العمل.

ب- إذا انتهت مدة العقد المحدد المدة دون أن يتم تجديده.

ج- إذا انتهى العقد طبقا لأحكام المواد (٤٨، ٤٩، ٥٠) من هذا القانون.

د- إذا أنهت العاملة العقد من جانبها بسبب زواجها خلال سنة من تاريخ الزواج.

المادة ٥٣

يستحق العامل نصف مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها في المادة (٥١) إذا قام بإنهاء العقد غير محدد المدة من جانبه، وكانت مدة خدمته لا تقل عن ثلاث سنوات ولم تبلغ خمس سنوات فإذا بلغت مدة خدمته خمس سنوات ولم تبلغ عشر سنوات استحق ثلثي المكافأة، وإذا بلغت مدة خدمته عشر سنوات يستحق المكافأة كاملة.

المادة ٥٤

يحق للعامل الذي انتهى عقد عمله أن يحصل من صاحب العمل على شهادة نهاية الخدمة تتضمن بيانا بمدة خدمته وعمله وآخر أجر تقاضاه ولا يجوز أن تتضمن هذه الشهادة أي عبارات قد تسيء إلى العامل أو تصدر في شكل يقلل من فرص العمل أمامه صراحة أو دلالة ويلتزم صاحب العمل بأن يرد للعامل ما يكون قد أودعه لديه من مستندات أو شهادات أو أدوات.

٣ - الباب الرابع
في نظام وظروف العمل
الفصل الأول
في الأجـــر

المادة ٥٥

يقصد بالأجر ما يتقاضاه العامل من أجر أساسي أو ينبغي له أن يتقاضاه لقاء عمله وبسببه مضافا إليه كافة العناصر المنصوص عليها في العقد أو لوائح صاحب العمل. ودون الإخلال بالعلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد المقررتين وفقا للقانون رقم ١٩ لسنة ٢٠٠٠ المشار إليه يدخل في حساب الأجر ما يتقاضاه العامل بصفة دورية من علاوات أو مكافآت أو بدلات أو منح أو هبات أو مزايا نقدية.

وإذا حدد أجر العامل بمقدار حصة من صافي الأرباح ولم تحقق المنشأة ربحا أو

حققت ربحا ضئيلا جدا بحيث لا تتناسب حصة العامل مع العمل الذي قام به يجب تقدير أجره على أساس أجر المثل أو وفقا لعرف المهنة أو لمقتضيات العدالة.

المادة ٥٦

تؤدى الأجور في أحد أيام العمل بالعملة المتداولة مع مراعاة ما يلي:

أ- العمال المعينون بأجر شهري تؤدى أجورهم مرة على الأقل كل شهر.

ب- العمال الآخرون تؤدى أجورهم مرة على الأقل كل أسبوعين.

ولا يجوز تأخير دفع الأجور عن اليوم السابع من تاريخ الاستحقاق.

المادة ٥٧ [١]

يلتزم صاحب العمل الذي يستخدم عددا لا يقل عن خمسة عمال، وفقا لأحكام هذا القانون، أن يدفع مستحقات العاملين لديه في حساباتهم لدى المؤسسات المالية المحلية، وللهيئة العامة للقوى العاملة أن تطلب صورة من كشوف التحويل المرسلة لتلك المؤسسات المالية. ويصدر قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الشؤون الإجتماعية والعمل ووزير المالية بتحديد المؤسسات المالية وقواعد المعاملة الخاصة بهذه الحسابات من حيث المصروفات، والعمولات، والإجراءات التنظيمية في هذا الشأن.

ويجوز بقرار من مجلس الوزراء إعفاء بعض الأنشطة من تحويل أجور العمالة الوافدة إلى المؤسسات المالية المحلية.

المادة ٥٨

لا يجوز لصاحب العمل أن ينقل عاملا بالأجر الشهري إلى فئة أخرى بغير موافقته الكتابية على ذلك دون الإخلال بالحقوق التي اكتسبها العامل خلال فترة عمله بالأجر الشهري.

المادة ٥٩

أ- لا يجوز استقطاع أكثر من (١٠ في المئة) من أجر العامل وفاء لديون أو قروض مستحقة لصاحب العمل ولا يتقاضى الأخير عنها أية فائدة. ب- لا يجوز الحجز على الأجر المستحق للعامل أو النزول عنه أو الخصم منه إلا في حدود (٢٥ في المئة) من الأجر وذلك لدين النفقة أو لدين المأكل أو الملبس أو الديون الأخرى بما في ذلك دين صاحب العمل وعند التزاحم يقدم دين النفقة على الديون الأخرى.

المادة ٦٠

لا يجوز إلزام العامل بشراء أغذية أو سلع من محال معينة أو مما ينتجه صاحب العمل.

المادة ٦١

يلزم صاحب العمل بدفع أجور عماله خلال فترة الإغلاق إذا تعمد غلق المنشأة لإجبار العمال على الرضوخ والإذعان لمطالبه، كما يلتزم بدفع أجور عماله طوال فترة تعطيل المنشأة كليا أو جزئيا لأي سبب آخر لا دخل للعمال فيه، طالما رغب صاحب العمل في استمرار عملهم لديه.

المادة ٦٢

يراعى في حساب مستحقات العامل آخر أجر تقاضاه فإذا كان العامل ممن يتقاضون أجورهم بالقطعة تحدد أجره بمتوسط ما تقاضاه خلال أيام العمل الفعلية في الأشهر

١) معدلة بموجب القانون رقم ٣٢ لسنة ٢٠١٦

الثلاثة الأخيرة. ويكون تقدير المزايا النقدية والعينية بتقسيم متوسط ما تقاضاه العامل منها خلال الإثنى عشر شهرا الأخيرة على الاستحقاق فإذا قلت مدة خدمته عن سنة حسب المتوسط على نسبة ما أمضاه منها في الخدمة ولا يجوز تخفيض أجر العامل خلال مدة عمله لأي سبب من الأسباب.

المادة ٦٣

يجب على الوزير أن يصدر قرارا كل خمس سنوات كحد أقصى يحدد فيه الحد الأدنى للأجور وفقا لطبيعة المهن والصناعات، مستهديا في ذلك بنسب التضخم التي تشهدها البلاد، وذلك بعد التشاور مع اللجنة الاستشارية لشؤون العمل والمنظمات المختصة.

الفصل الثاني
ساعات العمل والراحة الأسبوعية

المادة ٦٤

مع عدم الإخلال بأحكام المادة (٢١) من هذا القانون لا يجوز تشغيل العامل أكثر من ثماني وأربعين ساعة أسبوعيا أو ثماني ساعات يوميا إلا في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون، وتكون ساعات العمل في شهر رمضان المبارك ستا وثلاثين ساعة أسبوعيا. ويجوز إنقاص ساعات العمل في الأعمال المرهقة أو المضرة بالصحة أو لظروف قاسية وذلك بقرار يصدر من الوزير.

المادة ٦٥

أ- لا يجوز تشغيل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة يوميا دون أن يعقبها فترة راحة لا تقل عن ساعة ولا تحسب فترات الراحة ضمن ساعات العمل. ويستثنى من ذلك القطاع المصرفي والمالي والاستثماري فتكون ساعات العمل ثماني ساعات متصلة.

ب- يجوز بعد موافقة الوزير تشغيل العمال من دون فترة راحة لأسباب فنية أو طارئة أو الأعمال المكتبية شريطة أن يقل مجموع ساعات العمل اليومية وفقا لما نصت عليه المادة (٦٤) من هذا القانون بساعة واحدة على الأقل.

المادة ٦٦

مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (٢١) و (٦٤) من هذا القانون يجوز بأمر كتابي من صاحب العمل تشغيل العامل فترة إضافية إذا كان ذلك لازما لمنع وقوع حادث خطر أو لإصلاح ما نشأ عنه أو تفادي خسارة محققة أو مواجهة أعمال تزيد على القدر اليومي، ولا يجوز أن تزيد ساعات العمل الإضافي على ساعتين في اليوم الواحد وبحد أقصى مئة وثمانون ساعة سنويا، كما لا يجوز أن تزيد فترات العمل الإضافي على ثلاثة أيام أسبوعيا وتسعين يوما في السنة، ولا يحول ذلك دون حق العامل في إثبات تكليف صاحب العمل له بالعمل الإضافي فترة إضافية بكافة طرق الإثبات أو بحق العامل الحصول على أجر عن فترة العمل الإضافي يزيد على أجره العادي في الفترة المماثلة بمقدار ٢٥ في المئة ويراعى في هذا الأجر ما تقضي به المادة (٥٦) من هذا القانون. وعلى صاحب العمل أن يمسك سجلا خاصا بالعمل الإضافي يبين فيه تواريخ الأيام وعدد الساعات الإضافية للأجور المقابلة للعمل الإضافي الذي كلف به العامل.

المادة ٦٧

للعامل الحق في راحة أسبوعية مدفوعة الأجر وتحدد بأربع وعشرون ساعة متصلة عقب كل ستة أيام عمل ويجوز لصاحب العمل عند الضرورة تشغيل العامل يوم راحته الأسبوعية إذا قضت ظروف العمل ذلك، ويتقاضى العامل ٥٠ في المئة على الأقل من أجره الأصلي ويعوض يوم راحته بيوم راحة آخر.

ولا يخل حكم الفقرة السابقة في حساب حق العامل بما فيها أجره اليومي وأجازته حيث يجري حساب هذا الحق بقسمة راتبه على عدد أيام العمل الفعلية دون أن تحسب من ضمنها أيام راحته الأسبوعية على الرغم من كون أيام الراحة هذه مدفوعة الأجر.

المادة ٦٨

الإجازات الرسمية المقررة للعامل بأجر كامل هي:

أ- يوم رأس السنة الهجرية يوم واحد.
ب- يوم الإسراء والمعراج يوم واحد.
ج- عيد الفطر السعيد ثلاثة أيام.
د- وقفة عيد الأضحى المبارك يوم واحد.
هـ- عيد الأضحى المبارك ثلاثة أيام.
و- المولد النبوي الشريف يوم واحد.
ز- اليوم الوطني ٢٥ فبراير يوم واحد.
ح- يوم التحرير ٢٦ فبراير يوم واحد.
ط- يوم رأس السنة الميلادية يوم واحد.

وإذا استدعت ظروف العمل تشغيل العامل في أحد هذه الأيام قرر له أجر مضاعف عنه مع تعويضه بيوم بديل.

المادة ٦٩

مع مراعاة حكم المادة (٢٤) من هذا القانون للعامل الحق في الإجازات المرضية الآتية خلال السنة:

- خمسة عشر يوما - بأجر كامل.
- عشرة أيام - بثلاثة أرباع الأجر.
- عشرة أيام - بنصف الأجر.
- عشرة أيام - بربع الأجر.
- ثلاثون يوما- من دون أجر.

ويثبت المرض الذي يقتضي الإجازة بشهادة من الطبيب الذي يعينه صاحب العمل أو الطبيب المسؤول في الوحدة الصحية الحكومية، فإذا وقع خلاف في شأن استحقاق الإجازة أو مدتها فإن شهادة الطبيب الحكومي تكون هي المعتمدة.

أما ما يخص الأمراض المستعصية فتستثنى بقرار من الوزير المختص، يحدد فيه نوع هذه الأمراض.

الفصل الثالث

الإجازات السنوية مدفوعة الأجر

المادة ٧٠ [١]

للعامل الحق في إجازة سنوية لا تقل عن ثلاثين يوم عمل مدفوعة الأجر، على أن يستحق العامل إجازة عن السنة الأولى بعد قضائه ستة أشهر على الأقل في خدمة صاحب العمل.

ولا تحسب ضمن الإجازة السنوية أيام العطل الأسبوعية والعطل الرسمية وأيام الإجازات المرضية الواقعة خلالها ويستحق العامل إجازة عن كسور السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل ولو كانت السنة الأولى من الخدمة.

المادة ٧١

يدفع للعامل أجره المستحق عن الإجازة السنوية قبل القيام بها.

المادة ٧٢

لصاحب العمل حق تحديد موعد الإجازة السنوية كما يجوز له تجزئتها برضاء العامل بعد الأربعة عشر يوما الأولى منها.

وللعامل حق تجميع إجازاته بما لا يزيد على إجازة سنتين وله بعد موافقة صاحب العمل القيام بها دفعة واحدة ويجوز بموافقة الطرفين تجميع الإجازات السنوية لأكثر من سنتين.

المادة ٧٣

مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (٧٠) و (٧١) للعامل الحق في الحصول على مقابل نقدي لأيام إجازاته السنوية المجتمعة في حالة انتهاء عقده.

المادة ٧٤

مع عدم الإخلال بأحكام المادة (٧٢) لا يجوز للعامل أن يتنازل عن أجازته السنوية بعوض أو بغير عوض ولصاحب العمل أن يسترد ما أداه له من أجر عنها إذا ثبت اشتغاله خلالها لدى صاحب عمل آخر.

المادة ٧٥

يجوز لصاحب العمل منح العامل إجازة دراسية بأجر للحصول على مؤهل أعلى في مجال عمله على أن يلتزم بأن يعمل لديه مدة مماثلة لفترة الإجازة الدراسية بحد أقصى قدره خمس سنوات، وفي حالة إخلال العامل بهذا الشرط يلتزم برد الأجور التي تقاضاها خلال فترة الإجازة بنسبة ما تبقى من المدة الواجب قضاؤها في العمل.

المادة ٧٦

للعامل الذي أمضى سنتين متصلتين في خدمة صاحب العمل الحق في إجازة مدفوعة الأجر مدتها واحد وعشرون يوما لأداء فريضة الحج شريطة ألا يكون قد أدى

١) معدلة بموجب القانون رقم ٨٥ لسنة ٢٠١٧

الفريضة قبل ذلك.

المادة ٧٧

للعامل في حالة وفاة أحد أقاربه من الدرجة الأولى أو الثانية الحق في إجازة بأجر كامل مدتها ثلاثة أيام.

وللمرأة العاملة المسلمة التي يتوفى زوجها الحق في إجازة عدة بأجر كامل لمدة أربعة أشهر وعشرة أيام من تاريخ الوفاة، على ألا تمارس أي عمل لدى الغير طوال فترة الإجازة وتنظم شروط منح هذه الإجازة بقرار من الوزير.

وتمنح المرأة العاملة غير المسلمة المتوفى عنها زوجها إجازة لمدة واحد وعشرين يوما مدفوعة الراتب.

المادة ٧٨

يجوز لصاحب العمل منح العامل أجازة مدفوعة الأجر لحضور المؤتمرات واللقاءات الدورية والاجتماعية العمالية.

ويصدر الوزير قرارا بشروط وقواعد منح هذه الإجازة.

المادة ٧٩

يجوز لصاحب العمل منح العامل، بناء على طلبه إجازة خاصة من دون أجر خلاف الإجازات المشار إليها في هذا الفصل.

الفصل الرابع
في السلامة والصحة المهنية
الفرع الأول
في قواعد حفظ السلامة والصحة المهنية

المادة ٨٠

يجب على كل صاحب عمل أن يحتفظ لكل عامل بملف عمل يحتوي على نسخة من إذن العمل ونسخة من عقد العمل وصورة عن البطاقة المدنية والمستندات الدالة على الأجازات السنوية والمرضية وساعات العمل الإضافية وإصابات العمل وأمراض المهنة والجزاءات التي وقعت عليه وتاريخ انتهاء الخدمة وأسباب انتهائها ونسخة من إيصالات استلامه لما يكون قد أودعه لدى صاحب العمل من أوراق وأدوات وشهادات الخبرة التي سلمت إليه بعد انتهاء عمله.

المادة ٨١

يجب على كل صاحب عمل أن يحتفظ بسجلات السلامة المهنية وفقا للنماذج والضوابط التي يصدر بشأنها قرار من الوزير.

المادة ٨٢

يجب على صاحب العمل أن يعلق في مكان ظاهر بمقر العمل لائحة معتمدة من إدارة العمل المختصة تتضمن على وجه الخصوص أوقات العمل اليومية وفترة الراحة خلالها والراحة الأسبوعية والأجازات الرسمية.

المادة ٨٣

يجب على صاحب العمل اتخاذ كافة احتياطات السلامة اللازمة لحماية العمال والآلات والمواد المتداولة في المنشأة والمترددين عليها من مخاطر العمل مع توفير

وسائل السلامة والصحة المهنية اللازمة لذلك والتي يصدر بشأنها قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأى الجهات المعنية.

ولا يجوز تحميل العامل أي نفقات أو اقتطاع مبالغ من أجره مقابل توفير وسائل الحماية له.

المادة ٨٤

يجب على صاحب العمل أن يبين للعامل قبل مزاولة العمل المخاطر التي قد يتعرض لها ووسائل الوقاية التي يجب عليه اتخاذها ويصدر الوزير القرارات الخاصة بالتعليمات والعلامات التحذيرية التي توضع في أماكن ظاهرة بمكان العمل وأدوات السلامة الشخصية التي يلتزم صاحب العمل بتوفيرها في الأنشطة المختلفة.

المادة ٨٥

يصدر الوزير بعد أخذ رأي الجهات المعنية قرارا بتحديد أنواع الأنشطة التي تلتزم بتوفير المعدات والوسائل اللازمة للسلامة والصحة المهنية للعاملين في المنشآت مع تعيين فنيين أو متخصصين في الرقابة على مدى توافر اشتراطات السلامة والصحة المهنية للمنشأة ويحدد القرار مؤهلات وواجبات هؤلاء الفنيين والمتخصصين وبرامج تدريبهم.

المادة ٨٦

يجب على صاحب العمل اتخاذ الاحتياطات الكفيلة لحماية العامل من الأضرار الصحية وأمراض المهنة التي تنشأ من مزاولة العمل وأن يوفر وسائل الإسعافات الأولية والخدمات الطبية.

وللوزير بعد أخذ رأي وزارة الصحة إصدار القرارات التي تنظم الاحتياطات وجدول أمراض المهنة والصناعات والأعمال المسببة لها وجدول المواد الضارة ودرجات التركيز المسموح بها.

المادة ٨٧

يجب على العامل أن يستعمل وسائل الوقاية ويتعهد باستعمال ما بحوزته منها بعناية وأن ينفذ التعليمات الموضوعة لسلامته وصحته ووقايته من الإصابات وأمراض المهنة.

المادة ٨٨

مع مراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية يلتزم صاحب العمل بالتأمين على عماله لدى شركات التأمين ضد إصابات العمل وأمراض المهنة.

الفرع الثاني
في إصابات العمل وأمراض المهنة

المادة ٨٩

عند تطبيق أحكام تأمين إصابات العمل وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية تحل هذه الأحكام بالنسبة للمؤمن عليهم الخاضعين لهذا التأمين محل الأحكام الواردة في المواد التالية بالنسبة لإصابات العمل وأمراض المهنة.

المادة ٩٠

إذا أصيب العامل في حادث بسبب العمل أو في أثنائه أو في الطريق إلى العمل والعودة منه كان على صاحب العمل إبلاغ الحادث فور وقوعه أو فور علمه به، بحسب الأحوال، إلى كل من:

أ- مخفر الشرطة الواقع في دائرة اختصاصه محل العمل.

ب- إدارة العمل الواقع في دائرة اختصاصها محل العمل.

جـ- مؤسسة التأمينات الاجتماعية أو شركة التأمين المؤمن على العمال لديها ضد إصابات العمل. ويجوز أن يقوم العامل بهذا الإبلاغ إذا سمحت حالته بذلك كما يجوز لمن يمثله القيام به.

المادة ٩١

مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم (١) لسنة ١٩٩٩ في شأن التأمين الصحي على الأجانب وفرض رسوم مقابل الخدمات الصحية يتحمل صاحب العمل نفقات علاج العامل المصاب من إصابات العمل وأمراض المهنة بأحد المستشفيات الحكومية أو دور العلاج ونسبة العجز المتخلف عن الإصابة ومدى قدرة العامل على الاستمرار في مباشرة العمل.

ويجوز لكل من العامل وصاحب العمل، بطلب يقدم للإدارة المختصة، الاعتراض على التقرير الطبي خلال شهر من تاريخ العلم به أمام لجنة التحكيم الطبي بوزارة الصحة.

المادة ٩٢

يجب على كل صاحب عمل أن يوافي الوزارة المختصة بإحصائية عن حوادث إصابات العمل وأمراض المهنة التي وقعت بمنشأته بشكل دوري.

ويصدر الوزير قرارا بالمواعيد المحددة لذلك.

المادة ٩٣

للعامل المصاب بإصابة عمل أو مرض مهني الحق في تقاضي أجره طوال فترة العلاج التي يحددها الطبيب وإذا زادت فترة العلاج على ستة أشهر يدفع له نصف الأجر فقط حتى شفاؤه أو تثبت عاهته أو يتوفى.

المادة ٩٤

للعامل المصاب أو المستحقين عنه الحق في التعويض عن إصابة العمل أو أمراض المهنة طبقا للجدول الذي يصدر بقرار من الوزير وذلك بعد أخذ رأي وزير الصحة.

المادة ٩٥

يسقط حق العامل في التعويض عن الإصابة إذا ثبت من التحقيق: أ- أن العامل قد تعمد إصابة نفسه.

ب- أن الإصابة قد حدثت بسبب سوء سلوك فاحش ومقصود من العامل، ويعتبر في حكم ذلك كل فعل يأتيه المصاب تحت تأثير الخمر أو المخدرات، وكل مخالفة للتعليمات الخاصة بالوقاية من أخطار العمل وأضرار المهنة المعلقة في مكان ظاهر من أماكن العمل، هذا ما لم تنشأ عن الإصابة وفاة العامل أو تخلف عجزا مستديما تزيد نسبته على (٢٥ في المئة) من العجز الكلي.

المادة ٩٦

إذا أصيب العامل بأحد أمراض المهنة أو ظهرت أعراض أمراض المهنة عليه أثناء الخدمة أو خلال سنة من ترك العمل، سرت عليه أحكام المواد (٩٣، ٩٤، ٩٥) من هذا القانون.

المادة ٩٧

١- يحدد التقرير الطبي الصادر من الطبيب المعالج أو ما قررته لجنة التحكيم الطبي عن حالة العامل المصاب مسؤولية أصحاب الأعمال السابقين ويلزم هؤلاء كل بنسبة المدة التي قضاها العامل في خدمته إذا كانت الصناعات والأعمال التي يمارسونها مما ينشأ عنه المرض المصاب به العامل.

٢- يتقاضى العامل أو المستحقون من بعده التعويض المنصوص عليه في المادة (٩٤) من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أو شركة التأمين المؤمن لديها - بحسب الأحوال ولكل منهما الرجوع إلى أصحاب الأعمال السابقين في التزاماتهم المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة.

الباب الخامس
في علاقة العمل الجماعية
الفصل الأول
منظمات العمل وأصحاب العمل والحق النقابي

المادة ٩٨

حق تكوين اتحادات لأصحاب الأعمال، وحق التنظيم النقابي للعمال مكفول وفقا لأحكام هذا القانون، وتسري أحكام هذا الباب على العاملين في القطاع الأهلي وتطبق أحكامه على العاملين في القطاعين الحكومي والنفطي فيما لا يتعارض مع القوانين التي تنظم شؤونهم.

المادة ٩٩

لجميع العمال الكويتيين الحق في أن يكونوا في ما بينهم نقابات ترعى مصالحهم وتعمل على تحسين حالتهم المالية والاجتماعية وتمثلهم في كافة الأمور الخاصة بهم، ولأصحاب الأعمال حق تكوين اتحادات لهم لذات الأهداف.

المادة ١٠٠

يتبع في إجراءات تأسيس المنظمة ما يأتي:

١- اجتماع عدد من العمال الراغبين في تأسيس نقابة أو عدد من أصحاب الأعمال الراغبين في تأسيس اتحاد وذلك بصفة جمعية عمومية تأسيسية لأي من الفريقين من خلال الإعلان عن ذلك في صحيفتين يوميتين على الأقل بمدة لا تقل عن أسبوعين من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية مع تحديد مكان الإنعقاد ووقته وأهدافه.

٢- تقوم الجمعية العمومية التأسيسية بإقرار لائحة النظام الأساسي للمنظمة ولها أن تسترشد في ذلك باللائحة النموذجية التي يصدر بها قرار من الوزير.

٣- تنتخب الجمعية التأسيسية مجلس الإدارة وفقا للأحكام الواردة في نظامها الأساسي.

المادة ١٠١

يبين النظام الأساسي للمنظمة أهدافها وأغراضها التي أنشئت من أجلها وشروط

عضويتها وحقوق أعضائها وواجباتهم والاشتراكات التي تحصل من الأعضاء واختصاصات الجمعية العمومية العادية وغير العادية وعدد أعضاء مجلس الإدارة وشروط عضويته ومدته واختصاصاته والقواعد المتعلقة بالميزانية وإجراءات تعديل النظام الأساسي للمنظمة وإجراءات حلها وكيفية تصفية أموالها وكذلك السجلات والدفاتر التي تحتفظ بها المنظمة وأسس الرقابة الذاتية.

المادة ١٠٢

على مجلس الإدارة المنتخب أن يودع، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتخابه، أوراق تأسيس المنظمة لدى الوزارة.

وتثبت الشخصية الاعتبارية للمنظمة اعتبارا من تاريخ صدور قرار الوزير بالموافقة على إنشائها بعد إيداع الأوراق كاملة ومستوفاة لدى الوزارة.

وللوزارة إرشاد وتوجيه المنظمة نحو تصحيح إجراءات تأسيسها واستيفاء أوراق التأسيس قبل إشهارها، فإذا لم تقم الوزارة بالرد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إيداع الأوراق تثبت الشخصية الاعتبارية للمنظمة بقوة القانون.

المادة ١٠٣

على العمال وأصحاب الأعمال ومنظماتهم، عند تمتعهم بالحقوق الواردة في هذا الباب، احترام كافة القوانين السارية في الدولة شأنهم في ذلك شأن جميع الجهات المنظمة وأن يمارسوا نشاطهم في حدود الأهداف الواردة في النظام الأساسي للمنظمة دون تجاوز لهذه الأهداف أو الخروج عليها.

المادة ١٠٤

على الوزارة إرشاد المنظمات النقابية ومنظمات أصحاب الأعمال نحو التطبيق السليم للقانون وكيفية القيد في السجلات والدفاتر المالية الخاصة بكل منها وإرشادها نحو تدارك أي نقص في البيانات والقيود المدونة بها. ويحظر على النقابات:

١- الاشتغال بالمسائل السياسية والدينية أو المذهبية.

٢- توظيف أموالها في مضاربات مالية أو عقارية أو غيرها من أنواع المضاربات.

٣- قبول الهبات والوصايا، إلا بعد علم الوزارة.

المادة ١٠٥

يحق للنقابات بعد موافقة رب العمل والجهات المعنية في الدولة، فتح مقاصف ومطاعم لخدمة العمال داخل إطار المؤسسة.

المادة ١٠٦

للنقابات المشهرة وفقا لأحكام هذا الباب أن تكون فيما بينها اتحادات ترعى مصالحها المشتركة وللاتحادات المشهرة وفقا لأحكام هذا القانون أن تكون فيما بينها اتحادا عاما على ألا يكون هناك أكثر من اتحاد عام واحد لكل من العمال وأصحاب العمل، ويتبع في تكوين الاتحادات والاتحاد العام ذات الإجراءات الخاصة بتكوين النقابات.

المادة ١٠٧

للاتحادات والاتحاد العام والنقابات الحق في الانضمام إلى اتحادات عربية أو دولية ترى أن مصالحها ترتبط بها، على أن تخطر الوزارة بتاريخ انضمامها، وفي جميع الأحوال يراعى في ذلك ألا يكون الانضمام مخالفا للنظام العام أو المصلحة العامة للدولة.

المادة ١٠٨

يجوز حل منظمات أصحاب الأعمال والعمال حلا اختياريا بقرار يصدر من الجمعية العمومية طبقا للنظام الأساسي للمنظمة، ويتحدد مصير أموال النقابة بعد تصفيتها طبقا للقرار الذي تتخذه الجمعية العمومية في حالة الحل الاختياري.

كما يجوز حل مجلس إدارة المنظمة عن طريق إقامة دعوى من الوزارة أمام المحكمة الكلية لتصدر حكما بحل مجلس الإدارة إذا قام بعمل يعتبر مخالفا لأحكام هذا القانون والقوانين المتعلقة بحفظ النظام العام والآداب، ويجوز استئناف حكم المحكمة خلال ٣٠ يوما من تاريخ صدوره لدى محكمة الاستئناف.

المادة ١٠٩

يجب على أصحاب الأعمال تزويد العمال بكافة القرارات واللوائح المتعلقة بحقوقهم وواجباتهم.

المادة ١١٠

يجوز لرب العمل أن يفرغ عضوا أو أكثر من أعضاء مجلس إدارة النقابة أو الاتحاد لمتابعة شؤون النقابة مع جهة العمل أو الجهات المعنية في الدولة.

الفصل الثاني
في عقد العمل الجماعي

المادة ١١١

عقد العمل الجماعي هو العقد الذي ينظم شروط العمل وظروفه بين نقابة أو اتحاد عمال أو أكثر وبين صاحب عمل أو أكثر أو من يمثلهم من اتحادات أصحاب الأعمال.

المادة ١١٢

يجب أن يكون عقد العمل الجماعي مكتوبا وموقعا من العامل وأن يعرض على الجمعية العمومية لكل من منظمات العمال وأصحاب الأعمال أو طرفيه، وأن يوافق عليه أعضاؤها وفقا لأحكام النظام الأساسي للمنظمة.

المادة ١١٣

يجب أن يكون عقد العمل الجماعي محدد المدة على ألا تزيد مدته على ثلاث سنوات، فإذا استمر طرفاه في تنفيذه بعد انقضاء مدته اعتبر مجددا لمدة سنة واحدة بنفس الشروط الواردة فيه ما لم يرد بشروط العقد ما يخالف ذلك.

المادة ١١٤

إذا رغب أحد طرفي عقد العمل الجماعي في عدم تجديده بعد انتهاء مدته وجب عليه أن يخطر الطرف الآخر والوزارة المختصة كتابة قبل ثلاثة أشهر على الأقل

من تاريخ انتهاء العقد، وإذا تعدد أطراف العقد فلا يترتب على انقضائه بالنسبة لأحدهم انقضاؤه بالنسبة للآخرين.

المادة ١١٥

١- يقع باطلا كل شرط في عقد العمل الفردي أو عقود العمل الجماعية يخالف أحكام هذا القانون ولو كان سابقا على تنفيذه ما لم يكن الشرط أكثر فائدة للعامل.

٢- يقع باطلا كل شرط أو اتفاق أبرم قبل العمل بهذا القانون أو بعده يتنازل بموجبه العامل عن أي حق من الحقوق التي يمنحها القانون، كما يقع باطلا كل تصالح أو مخالصة تتضمن إنقاصا أو إبراء من حقوق العامل الناشئة له بموجب عقد العمل خلال فترة سريانه أو ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه متى كانت مخالفه لأحكام هذا القانون.

المادة ١١٦

لا يكون عقد العمل الجماعي نافذا إلا بعد تسجيله لدى الوزارة المختصة ونشر ملخصه في الجريدة الرسمية. ويجوز للوزارة المختصة أن تعترض على الشروط التي تراها مخالفة للقانون، وعلى الطرفين تعديل العقد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استلام الاعتراض وإلا اعتبر طلب التسجيل كأن لم يكن.

المادة ١١٧

يجوز أن يبرم عقد العمل الجماعي على مستوى المنشأة أو الصناعة أو على المستوى الوطني، فإذا أبرم عقد العمل الجماعي على مستوى الصناعة وجب أن يبرمه عن العمال اتحاد نقابات الصناعة، وإذا أبرم على المستوى الوطني وجب أن يبرمه الاتحاد العام للعمال ويعتبر العقد المبرم على مستوى الصناعة تعديلا للعقد المبرم على مستوى المنشأة والعقد المبرم على المستوى الوطني تعديلا لأي من العقدين الآخرين وذلك في حدود ما يرد فيهما من أحكام مشتركة.

المادة ١١٨

تسري أحكام عقد العمل الجماعي على:

أ- نقابات العمال واتحاداتهم التي أبرمت العقد أو انضمت إليه بعد إبرامه.

ب- أصحاب الأعمال أو اتحاداتهم الذين أبرموا العقد أو انضموا إليه بعد إبرامه.

ج- النقابات المنظمة للاتحاد الذي أبرم العقد أو انضم إليه بعد إبرامه.

د- أصحاب الأعمال الذين انضموا للاتحاد الذي أبرم العقد أو انضم إليه بعد إبرامه.

المادة ١١٩

انسحاب العمال من النقابة أو فصلهم منها لا يؤثر على خضوعهم لأحكام عقد العمل الجماعي إذا كان الانسحاب أو الفصل لاحقاً على تاريخ إبرام النقابة للعقد أو انضمامها إليه.

المادة ١٢٠

يجوز لغير المتعاقدين من نقابات العمال أو اتحاداتهم أو أصحاب الأعمال أو اتحاداتهم الانضمام إلى عقد العمل الجماعي بعد نشر ملخصه في الجريدة الرسمية وذلك باتفاق الطرفين طالبي الانضمام دون حاجة إلى موافقة المتعاقدين الأصليين، ويكون الانضمام بطلب يقدم إلى الوزارة المختصة موقع من الطرفين وتنشر موافقة الوزارة المختصة

على طلب الانضمام في الجريدة الرسمية.

المادة ١٢١

يسري عقد العمل الجماعي الذي تبرمه نقابة المنشأة على جميع عمال المنشأة ولو لم يكونوا أعضاء في النقابة وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة (١١٥) من هذا القانون في ما يتعلق بالشروط الأكثر فائدة للعامل، أما العقد الذي يبرمه اتحاد أو نقابة مع صاحب عمل معين فإنه لا يسري إلا على عمال صاحب العمل المعني بذلك.

المادة ١٢٢

لمنظمات العمال وأصحاب الأعمال التي تكون طرفاً في عقد العمل الجماعي أن ترفع جميع الدعاوى الناشئة عن الإخلال بأحكام العقد لمصلحة أي عضو من أعضائها دون الحاجة إلى توكيل منه بذلك.

الفصل الثالث
في منازعات العمل الجماعية

المادة ١٢٣

منازعات العمل الجماعية هي المنازعات التي تنشأ بين واحد أو أكثر من أصحاب العمل وجميع عماله أو فريق منهم بسبب العمل أو بسبب شروط العمل.

المادة ١٢٤

إذا نشأت منازعات جماعية فعلى طرفيها اللجوء إلى المفاوضة المباشرة بين صاحب العمل أو من يمثله وبين العمال أو من يمثلهم. وللوزارة المختصة إيفاد مندوب عنها لحضور هذا المفاوضات بصفة مراقب. وفي حالة الاتفاق في ما بينهم فإنه يتعين تسجيل هذا الاتفاق لدى الوزارة المختصة خلال خمسة عشر يوماً وفقاً للقواعد التي تصدر بقرار من الوزير.

المادة ١٢٥

لأي من طرفي المنازعة - إذا لم تؤد المفاوضة المباشرة لحلها - أن يتقدم للوزارة المختصة بطلب لتسوية المنازعة ودياً عن طريق لجنة التوفيق في منازعات العمل الجماعية التي يصدر بتشكيلها قرار من الوزير.

ويجب أن يكون الطلب موقعاً من صاحب العمل أو وكيله المفوض أو من أغلبية العمال المتنازعين أو ممن يفوضونه في تمثيلهم.

المادة ١٢٦

تشكيل لجنة التوفيق في منازعات العمل من:

أ- ممثلين تختارهما النقابة أو العمال المتنازعين.

ب- ممثلين يختارهما صاحب العمل أو أصحاب الأعمال المتنازعين.

ج- رئيس اللجنة وممثلين عن الوزارة المختصة يعينهم الوزير المختص بقرار يحدد فيه أيضاً عدد ممثلي أطراف النزاع.

وللجنة أن تستعين برأي من تراه في أداء مهمتها. وفي جميع المراحل السابقة يجوز للوزارة المختصة أن تطلب المعلومات التي تراها ضرورية لحل المنازعة.

المادة ١٢٧

على لجنة التوفيق أن تنتهي من نظر المنازعة خلال شهر واحد من تاريخ ورود الطلب إليها فإذا تمكنت من تسويتها كلياً أو جزئياً وجب إثبات ما تم الاتفاق بشأنه في محضر من ثلاث نسخ ويوقع عليه من الحاضرين ويعتبر اتفاقاً نهائياً وملزماً للطرفين وإذا لم تتمكن لجنة التوفيق من تسوية المنازعة خلال المدة المحددة وجب عليها إحالتها أو إحالة ما لم يتم الاتفاق بشأنه منها خلال أسبوع من تاريخ آخر اجتماع لها إلى هيئة التحكيم مشفوعاً بكافة المستندات.

المادة ١٢٨

تشكل هيئة التحكيم في منازعات العمل الجماعية على النحو التالي:

١- إحدى دوائر محكمة الاستئناف تعينها الجمعية العمومية لهذه المحكمة سنوياً.

٢- رئيس نيابة ينتدبه النائب العام.

٣- ممثل للوزارة المختصة يعينه وزيرها ويحضر أمام الهيئة أطراف المنازعة أو من يمثلهم قانوناً.

المادة ١٢٩

تنظر هيئة التحكيم المنازعة في ميعاد لا يتجاوز عشرين يوماً من تاريخ وصول أوراقها إلى إدارة الكتاب ويجب أن يعلن كل من طرفي النزاع بميعاد الجلسة قبل انعقادها بمدة لا تقل عن أسبوع، على أن يتم الفصل في المنازعة خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ أول جلسة لنظرها.

المادة ١٣٠

لهيئة التحكيم كل ما لمحكمة الاستئناف من صلاحيات طبقاً لأحكام قانون تنظيم القضاء أو أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية وتصدر قراراتها مسببة وتكون بمثابة الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف.

المادة ١٣١

استثناء من حكم المادة (١٢٦) من هذا القانون يجوز للوزارة المختصة في حالة قيام منازعة جماعية إذا دعت الضرورة أن تتدخل دون طلب من أحد المتنازعين لتسوية النزاع ودياً كما يجوز لها إحالة النزاع إلى لجنة التوفيق أو هيئة التحكيم حسبما تراه ويجب على المتنازعين في هذه الحالة تقديم كافة المستندات التي تطلبها الوزارة المختصة كما يلزم حضورهم عند دعوتهم للحضور.

المادة ١٣٢

يحظر على طرفي المنازعة وقف العمل كلياً أو جزئياً أثناء إجراءات المفاوضة المباشرة أو أمام لجنة التوفيق أو أمام هيئة التحكيم أو بسبب تدخل الوزارة المختصة في المنازعات عملاً بأحكام هذا الباب.

الباب السادس
في تفتيش العمل والعقوبات
الفصل الأول
في تفتيش العمل

المادة ١٣٣

يكون للموظفين المختصين الذين يحددهم الوزير، بقرار يصدره صفة الضبطية

القضائية لمراقبة تنفيذ هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له، ويتعين على هؤلاء الموظفين أداء أعمالهم بأمانة ونزاهة وحياد. والالتزام بعدم إفشاء أسرار مهن أصحاب العمل التي يطلعون عليها بحكم عملهم، ويؤدي كل منهم أمام الوزير القسم التالي: « أقسم بالله العظيم أن أؤدي عملي بالأمانة والحيدة والنزاهة وبصدق، وأن أحافظ على سرية المعلومات التي أطلع عليها بحكم عملي حتى بعد انتهاء خدمتي».

المادة ١٣٤

يكون للموظفين المشار إليهم بالمادة السابقة حق دخول أماكن العمل خلال ساعات العمل الرسمية للمنشأة والاطلاع على السجلات والدفاتر وطلب البيانات والمعلومات المتعلقة بشؤون العمالة، ولهم في ذلك حق فحص وأخذ عينات من المواد المتداولة بغرض التحليل ولهم أيضاً حق دخول الأماكن التي يخصصها أصحاب العمل لأغراض الخدمات العمالية، ولهم أن يستعينوا بالقوة العامة في سبيل تنفيذ مهام عملهم.

كما يكون لهم تحرير محاضر المخالفات لأصحاب الأعمال ومنحهم المهلة اللازمة لتلافي المخالفة وإحالة محاضر المخالفات للمحكمة المختصة لتوقيع العقوبة المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة ١٣٥

يكون للموظفين المختصين بالتفتيش، في حالة مخالفة صاحب العمل أحكام المواد (٨٣، ٨٤، ٨٦) من هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له على نحو يهدد تلوث البيئة والصحة العامة أو بصحة العمال أو سلامتهم، أن يحرروا محضراً بالمخالفة ورفعه إلى الوزير المختص الذي له بالتنسيق مع الجهات المختصة أن يصدر قراراً بغلق المحل كلياً أو جزئياً أو وقف استعمال آلة أو آلات معينة لحين تلافي المخالفة.

المادة ١٣٦

يكون للموظفين المختصين بالتفتيش صلاحية تحرير إخطارات المخالفات للعمالة التي تعمل دون مركز عمل محدد ولهم في سبيل ذلك الاستعانة بالسلطات العامة والتنسيق مع الجهات المعنية بشأن البضائع التي تتركها أي من العمالة المذكورة ولا يستدل على أصحابها.

الفصل الثاني
في العقوبات

المادة ١٣٧

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار كل من خالف أحكام المادتين (٨، ٣٥) من هذا القانون، وفي حالة العود خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحكم النهائي، تكون العقوبة مضاعفة.

المادة ١٣٨ [١]

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة - عن كل عامل - لا تقل عن ألفي دينار، ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل صاحب عمل يخالف أحكام الفقرة

[١] معدلة بموجب القانون رقم ٣٢ لسنة ٢٠١٦

الثانية من المادة العاشرة. وفي حال إلتحاق العامل بالعمل لدى صاحب عمل آخر بالمخالفة لأحكام المادة (١٠) فقرة (٢) المشار إليها يعاقب صاحب العمل الآخر بذات العقوبة الواردة في الفقرة السابقة من هذه المادة، وذلك دون إخلال بحق الجهة الإدارية في إبعاد العامل المخالف.

المادة ١٣٩

في حالة مخالفة أحكام المادة (٥٧) من هذا القانون يعاقب صاحب العمل بغرامة لا تجاوز مجموع مستحقات العاملين التي تخلف عن دفعها، وذلك دون الإخلال بالتزاماته بدفع هذه المستحقات للعاملين وبذات الإجراءات المنصوص عليها في المادة (٥٧) المشار إليها.

المادة ١٤٠ [١]

عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار، كل من لم يمكن الموظفين المختصين الذين يحددهم الوزير من أداء واجباتهم المنصوص عليها في المادتين (١٣٣) و(١٣٤) من هذا القانون.

وتضاعف الغرامة في حالة العود.

المادة ١٤١

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من مخالف باقي أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له على الوجه التالي:

أ- يوجه إلى المخالف إخطار بتلافي المخالفة خلال فترة تحددها الوزارة على ألا تزيد على ثلاثة شهور.

ب- إذا لم تتلاف المخالفة خلال الفترة المحددة يعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن مئة دينار ولا تزيد على مائتي دينار عن كل عامل من وقعت بشأنهم المخالفة، وفي حالة العود خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم النهائي تكون العقوبة مضاعفة.

المادة ١٤٢ [٢]

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أمر الوقف أو الغلق الصادر عملا بأحكام المادة (135) من هذا القانون دون تلافي المخالفات التي أعلنه بها المفتش المختص.

الباب السابع
الأحكام الختامية

المادة ١٤٣

تشكل بقرار من الوزير لجنة استشارية لشؤون العمل تضم ممثلين عن الوزارة وجهاز إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي ومنظمات أصحاب الأعمال والعمال ومن يراه الوزير، تكون مهمتها إبداء الرأي فيما يعرضه عليها الوزير من موضوعات، ويتضمن القرار إجراءات دعوة اللجنة والعمل فيها وكيفية إصدار

١) معدلة بموجب القانون رقم ٣٢ لسنة ٢٠١٦
٢) معدلة بموجب القانون رقم ٣٢ لسنة ٢٠١٦

توصياتها.

المادة ١٤٤

لا تسمع عند الإنكار بمضي سنة من تاريخ انتهاء عقد العمل الدعاوى التي يرفعها العمال استناداً إلى أحكام هذا القانون، ويسري على الإنكار أحكام الفقرة (٢) من المادة (٤٤٢) من القانون المدني وتعفى الدعاوى التي يرفعها العمال أو المستحقون عنهم من الرسوم القضائية ، ومع ذلك يجوز للمحكمة عند رفض الدعاوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها وتنظر الدعاوى العمالية على وجه الاستعجال.

المادة ١٤٥

استثناء من حكم المادة (١٠٧٤) من القانون المدني يكون لحقوق العمال المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون حق امتياز على جميع أموال صاحب العمل من منقول وعقار عدا السكن الخاص، وتستوفى هذه المبالغ بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة ومصروفات الحفظ والإصلاح.

المادة ١٤٦ [١]

يجب أن يسبق الدعوى طلب يتقدم به العامل أو المستحقون عنه إلى إدارة العمل المختصة وتقوم الإدارة بإستدعاء طرفي النزاع أو من يمثلهما، وإذا لم توفق الإدارة إلى تسوية النزاع وديا تعين عليها خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب إحالته إلى المحكمة الكلية للفصل فيه.

وتكون الإحالة بمذكرة تتضمن ملخصا للنزاع ودفوع الطرفين وملاحظات الإدارة.

وإذا تبين للمحكمة تعنت صاحب العمل في صرف مستحقات العامل، فلها أن تقضي له بتعويض يساوي ١٪ من قيمة تلك المستحقات عن كل شهر تأخير في صرفها إعتبارا من تاريخ تقديم الطلب المشار إليه في الفقرة الأولى، ويسري في شأن المبلغ المحكوم به نص المادة (١٤٥) من هذا القانون وذلك مع عدم الإخلال بحق العامل في المطالبة أمام ذات المحكمة بأي تعويضات أخرى.

المادة ١٤٧

يجب على إدارة كتاب المحكمة أن تقوم، في خلال ثلاثة أيام من تاريخ استلام الطلب، بتحديد جلسة لنظر الدعوى ويعلن بها طرفا النزاع.

المادة ١٤٨

يصدر الوزير اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وبالتشاور مع أصحاب العمل والعمال.

المادة ١٤٩

يلغى القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٦٤ في شأن العمل في القطاع الأهلي ويحتفظ العمال بجميع الحقوق التي ترتبت عليه قبل إلغائه وتبقى كافة القرارات الصادرة تنفيذاً له معمولا بها فيما لا تتعارض مع أحكام هذا القانون لحين صدور اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذه.

١) الفقرة الاخيرة مضافة بموجب القانون رقم ٣٢ لسنة ٢٠١٦

المادة ١٥٠

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت

صباح الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في: ٢٦ صفر ١٤٣١هـ

الموافق: ١٠ فبراير ٢٠١٠م

القانون رقم ٢٨ لسنة ١٩٦٩
في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية

القانون رقم ٢٨ لسنة ١٩٦٩
في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية

نحن صباح السالم الصباح - أمير الكويت

بعد الاطلاع على المواد ٢٢ و ٦٥ و ١٧٩ من الدستور.

وعلى القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٦٤ في شأن العمل في القطاع الأهلي المعدل والمصحح بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٦٨

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه،

المادة ١

في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد :

أ - بالأعمال النفطية:

١ - العمليات الخاصة بالبحث أو الكشف عن النفط أو الغاز الطبيعي سواء كان ذلك تحت سطح الأرض أو البحر.

٢ - العمليات الخاصة باستخراج النفط الخام أو الغاز الطبيعي أو تصفية أي منهما أو تصنيعه أو نقله أو شحنه.

ب - بأصحاب الأعمال النفطية : أصحاب العمل الذين يزاولون الأعمال النفطية بموجب امتياز أو ترخيص من الحكومة أو يقومون بتنفيذ تلك الأعمال كمقاولين أو مقاولين من الباطن، ولا يترتب على منح عمل من الأعمال النفطية المنصوص عليها في الفقرة (أ) لمقاول أي مساس ببقاء العامل الكويتي في عمله أو النيل من حقوقه.

ج - بعمال النفط : العمال الذين يشتغلون لدي أصحاب الأعمال النفطية وذلك بالاستثناءين التاليين :-

١ - يطبق هذا القانون على العمال الكويتيين المشتغلين في أعمال البناء وإقامة التركيبات والأجهزة وصيانتها وتشغيلها وكافة أعمال الخدمات المتصلة بها.

٢ - يطبق هذا القانون في الشركات الوطنية على العمال الكويتيين فيها فقط.

المادة ٢

تسري أحكام هذا القانون على عمال النفط دون غيرهم. وتسري عليهم كذلك، فيما لم يرد فيه نص في هذا القانون والقرارات المنفذة له، أحكام القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٦٤ في شأن العمل في القطاع الأهلي.

المادة ٣

لا يخل تطبيق أحكام هذا القانون بالمزايا الأكثر فائدة لعمال النفط والمقررة لهم بموجب عقود عملهم الحالية أو القواعد والنظم المعمول بها لدى أصحاب الأعمال النفطية. ويعتبر باطلا كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون ولو أبرم قبل العمل به، ما لم يكن الشرط أو الاتفاق يمثل فائدة أكبر للعامل.

ويعتبر ماساً بالمزايا المقررة للعامل تغيير نوع عمله بدون رضاه.

المادة ٤

يكون تعيين عمال النفط بعقد كتابي يبين فيه على وجه الخصوص تاريخ التعاقد وقيمة الأجر وطبيعة العمل، ومدة العقد إذا كان محدد المدة ويحرر العقد من نسختين

على الأقل يعطى العامل إحداها. فإذا لم يحرر عقد جاز للعامل إثبات حقه بجميع طرق الإثبات. وعلى رب العمل أن يعطي العامل إيصالا باللغة العربية بما يكون قد أودعه عنده من أوراق أو شهادات.

المادة ٥

متوسط ساعات العمل أربعون ساعة في الأسبوع خلال فترة دورة المناوبة، ويعوض العامل عن ساعات العمل الإضافية وفق أحكام هذا القانون. أما الأحداث فلا يجوز تشغيلهم أكثر من ست ساعات يومياً.

المادة ٦

إذا كان مكان العمل في منطقة بعيدة عن العمران، استحق العالم أجرا يساوي أجره العادي عن المدة التي تستغرقها المسافة ذهاباً وإياباً بين مركز التجمع المحدد له ومكان العمال.

المادة ٧

يستحق العامل- عن كل ساعة عمل إضافية يؤديها أجرا يوازي الأجر العادي الذي يستحقه في الساعة مضافا إليه ٢٥٪ منه إذا كان العمل الإضافي نهاراً و٥٠٪ منه إذا كان العمل الإضافي ليلاً - وتؤدى أجور ساعات العمل الإضافي في مواعيد دفع الأجور عادة - ويصدر بتعريف المقصود بالليل قرارا من وزير الشئون الاجتماعية والعمل.

المادة ٨

يكون يوم الراحة الأسبوعية لعمال النفط بأجر كامل. فإذا استدعت ظروف العمل الإضافي تشغيل عامل في يوم الراحة الأسبوعية استحق أجرا إضافيا عن كل ساعة عمل يوازى ٥٠٪ على الأقل من أجره العادي وعلى صاحب العمل في هذه الحالة تعويض العامل عن يوم راحته بيوم أخر. ويحدد صاحب العمل يوم الراحة الأسبوعية للعمال وفق ظروف العمل.

المادة ٩

الإجازات الرسمية التي تمنح للعامل باجر كامل هي:-

عيد رأس السنة الهجرية	يوم واحد
العيد الوطني	يوم واحد
عيد الإسراء والمعراج	يوم واحد
عيد الفطر	٣ أيام
وقفة عرفات	٣ أيام
عيد الأضحى	٣ أيام
عيد المولد النبوي الشريف	يوم واحد
عيد رأس السنة الميلادية	يوم واحد

وإذا استدعت ظروف العمل الإضافي تشغيل العامل في يوم إجازة رسمية استحق - فضلا عن أجره العادي أجرا إضافياً عن كل ساعة عمل يوازي مثلي أجره عنها.

المادة ١٠

لا يجوز بحال أن تزيد ساعات العمل بما فيها ساعات العمل الإضافية عن ٤٨

ساعة في الأسبوع الواحد إلا بالقدر الضروري لمنع وقوع حادث خطر أو إصلاح ما نشأ عنه أو تلافي خسارة محققة أو لمواجهة الأعمال الإضافية ذات الصفة غير العادية، وبشرط أن لا يجاوز العمل الإضافي في هذه الحالات ساعتين في اليوم الواحد.

المادة ١١

يستحق عمال النفط خلال السنة الإجازات المرضية التالية : -

- ستة أشهر بأجر كامل
- شهرين بثلاثة أرباع الأجر
- شهرا ونصف بنصف الأجر
- شهرا واحدا بربع الأجر
- شهرا واحد بدون أجر

فإذا كان المرض ناشئاً عن المهنة أو إصابة عمل أو متفاقما بسببها، استحق العامل أجره كاملا عن مدد الإجازة المرضية السابقة. إلا إذا انقضت إجازته بتمام شفائه أو ثبوت عاهته أو وفاته.

فإذا انتهت هذه المدد دون أن يتمكن العامل من العودة إلى عمله جاز لصاحب العمل إبقاؤه دون مرتب أو الاستغناء عن خدمته مع منحه ما يستحقه من مكافأة وفق أحكام هذا القانون مع احتساب الإجازة المرضية ضمن مدة الخدمة.

ويثبت المرض بتقرير من الهيئة الحكومة إذا زادت مدته عن خمسة عشر يوما وبشهادة الطبيب الذي يعينه صاحب العمل أو الطبيب المسئول لأحدى الوحدات الصحية الحكومية إذا لم تجاوز مدته ذلك. وإذا وقع خلاف حول تحديد مدة العلاج فان شهادة الوحدة الصحية الحكومية تجب شهادة الطبيب الذي يعينه صاحب العمل.

المادة ١٢

يستحق عمال النفط المعنيون بأجر شهري إجازة سنوية قدرها ثلاثون يوما بأجر كامل تزاد إلى أربعين يوما بعد خدمة خمس سنوات متصلة. ويستحق غيرهم من عمال النفط إجازة سنوية قدرها واحد وعشرون يوما بأجر كامل تزاد إلى ثلاثين يوما بعد خدمة خمس سنوات متصلة. وتحسب الإجازة السنوية بحيث تكون مدتها ومدة العمل معا سنة واحدة كاملة. ولا يستحق العامل إجازة قبل إتمامه سنة في الخدمة.

المادة ١٣

يجوز لصاحب العمل تجميع إجازة العامل المستحقة خلال مدة لا تجاوز سنتين إذا أبدى العامل رغبته في ذلك كتابة. وإذا ترك العامل العمل أو أنهى عمله استحق مقابلا نقديا عن إجازاته السنوية التي لم يستفد بها.

المادة ١٤

يجوز منح إجازة خاصة بأجر كامل لعمال النفط المرشحين لدورات التدريب المهني أو الثقافة العمالية أو في تمثيل البلاد في مؤتمرات عربية أو دولية.

المادة ١٥

يجب على كل من أصحاب الأعمال النفطية ممن يستخدمون مائتي (٢٠٠) عامل على الأقل أن يعهد إلى طبيب أو أكثر بعيادة عماله وعائلاتهم، وبعلاجهم في المكان الذي يعده صاحب العمل لهذا الغرض. كما يجب عليه أن يوفر لهم جميع وسائل

العلاج الأخرى في الحالات التي يتطلب علاجها الاستعانة بأطباء أخصائيين، أو أجر عمليات جراحية أو غيرها مع تقديم الأدوية اللازمة. وتؤدى هذه الخدمات للعمال وعائلاتهم بالمجان.

المادة ١٦

على جميع أصحاب الأعمال النفطية ممن يستخدمون مائتي (٢٠٠) عامل على الأقل توفير السكن الملائم للعمال وعائلاتهم، وتعويض من لم توفر لهم هذا السكن بمنحهم بدل سكن مناسب.

المادة ١٧

إذا كان عقد العمل غير محدد المدة جاز لأي من الطرفين فسخه بعد إعلان الطرف الأخر كتابة، ويكون الإعلان على الوجه التالي :-

أ- قبل فسخ العقد بثلاثين يوما على الأقل بالنسبة للعمال بأجر شهري.

ب- قبل فسخ العقد بخمسة عشر يوما على الأقل بالنسبة للعمال الآخرين.

ويجوز أن يؤدي الطرف الذي فسخ العقد بدل إعلان للطرف الأخر مساويا لأجر العامل عن المدة المحددة للإعلان أو الجزء الباقي منها. ولا يجوز لرب العمل أن يفسخ العقد أثناء قيام العامل بإجازته السنوية وإلا اعتبرت الإجازة منقطعة بمجرد إعلان الفسخ.

المادة ١٨

مع عدم الإخلال بالحقوق المكتسبة، يستحق العامل عند انتهاء مدة العقد، أو عند صدور الإلغاء من جانب صاحب العمل في العقود غير محددة المدة، مكافأة عن خدمته تحسب على أساس (٣٠) ثلاثين يوما عن كل سنة خدمة عن السنوات الخمس الأولي وأجر (٤٥) يوما عن كل سنة من السنوات التالية، ويستحق العامل مكافأة عن كسور السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل ويتخذ الأجر أساسا لحساب المكافأة. ويجوز للعامل بعد إعلان صاحب العمل طبقا للمادة السابقة أن يستقيل من العمل في هذه الحالة نصف المكافأة المشار إليها في الفقرة السابقة إذا تجاوزت مدة خدمته سنتين ولم تبلغ خمس سنوات، وثلاثة أرباعها إذا تجاوزت هذه المدة خمس سنوات ولم تبلغ عشر سنوات ويستحق العامل المكافأة إذا استقال بعد عشر سنوات من الخدمة المتصلة، على أن تسري أحكام هذه المادة على العمال الكويتيين من تاريخ التحاقهم بالعمل، وأما غيرهم فتسري أحكامها عليهم من تاريخ صدور هذا القانون وذلك كله بدون إخلال بأحكام المادة ٥٧ من القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٦٤.

المادة ١٩

يحق للعامل الخاضع لنظام تقاعد أو ادخار أو توفير أو أي أتفاق آخر من هذا القبيل، الحصول عند انتهاء خدمته- على كافة الاستحقاقات المقررة له بموجب شروط النظام أو الاتفاق المشار إليه والمعتمد من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وذلك بالإضافة إلى مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها في المادة السابقة إلا إذا نصت هذه الشروط على غير ذلك. ويقع باطلا أي شرط يحرم العامل من استرداد ما دفعه من مبالغ إلى تلك الصناديق مع فوائدها، وبالإضافة إلى مبلغ لا يقل عن مكافأة نهاية الخدمة التي يستحقها طبقا لهذا القانون.

المادة ٢٠

على أصحـاب الأعمال النفطيـة ممـن يستخدمون مائتـي عامـل على الأقـل أن يعـدوا برامـج تدريبيـة بالاتفـاق مع الجهـات الحكوميـة المختصـة تتيـح لأكبر عـدد ممكـن من المواطـنين اكتسـاب المهـارات والخبرات في مختلـف وجوه الأعمال النفطيـة لتأهيلهم لتولي المناصـب الفنيـة والقيادية لـدي أصحـاب الأعمال النفطيـة. وعلى أصحـاب العمـل أن يقدمـوا إلى الجهـات الحكوميـة المختصـة تقاريـر عـن سير العمـل في تنفيـذ تلـك البرامـج سـنويا.

المادة ٢١

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب: -

أولاً: - بغرامـة قدرهـا ثلاثـة دنـانير كل مـن خالـف أحـكام المـواد ٤ و٥ و ٦ و٧ و٨ و٩ و١٠ و١١ و١٢ و١٣ و١٧ و١٨ مـن هـذا القانـون. فـإذا لم تصحـح المخالفة خلال شـهر مـن تاريـخ الحكـم بالعقوبـة، عوقـب المخالـف بغرامـة أخـرى قدرهـا خمسـة دنانير.

ثانيـاً: - بغرامـة قدرهـا عشرون دينـار كل مـن خالف أحكام المـواد ١٥ و١٦ و١٩ و٢٠ مـن هـذا القانـون، فـإذا لم تصحـح المخالفـة خلال شـهر مـن تاريـخ الحكـم بالعقوبـة عوقـب المخالـف بغرامـة أخـرى قدرهـا خمسـون دينـار.

المادة ٢٢

في تطبيـق أحـكام المادة السـابقة توجـه الجهـة الحكوميـة المختصـة إلى المخالـف إخطـارا بضرورة تصحيـح المخالفـة خلال فترة تحددهـا، فـإذا لم تصحـح المخالفـة خلال الـفترة المحـددة أحيلـت الأوراق إلى الجهـة المختصـة لإقامـة الدعـوى العموميـة. ويكـون للموظـفين الذيـن ينتدبهـم وزيـر الشـؤون الاجتماعيـة والعمـل لتحقيـق هـذه المخالفـات صفـة الضبطيـة القضائيـة.

المادة ٢٣

تلغـى المادة الأولى مـن القانـون رقـم ٤٣ لسـنة ١٩٦٨ بتعديـل وتصحيـح القانـون رقـم ٣٨ لسـنة ١٩٦٤ في شـأن العمـل في القطـاع الأهلي والمتضمنـة إضافـة بـاب بعنـوان البـاب السـادس عشر، إلى ذلـك القانـون.

المادة ٢٤

على الـوزراء كل فـيما يخصـه- تنفيـذ هـذا القانـون، ويصـدر وزيـر الشـؤون الاجتماعيـة والعمـل القـرارات اللازمـة لتنفيـذه، ويعمـل بـه اعتبـاراً من يـوم ١٤ يوليو سـنة ١٩٦٨.

أمير الكويت

صباح السالم الصباح

صدر في: ٢٦ ربيع الأول ١٣٨٩هـ

الموافق: ١١ يونيو ١٩٦٩م

القانون رقم ٦٨ لسنة ٢٠١٥م
في شأن العمالة المنزلية

الفهرس	المواد	الصفحة
ديباجه		
الباب الأول : أحكام تمهيدية	١	٩٢١
الباب الثاني : شروط اصدار الرخص للمكاتب	٢	٩٢١
الباب الثالث : التزامات أطراف العقد	٤	٩٢٢
الفصل الأول : التزامات مكاتب الاستقدام	٤	٩٢٢
الفصل الثاني : التزامات صاحب العمل	٧	٩٢٢
الفصل الثالث : التزامات العامل المنزلي	١٣	٩٢٣
الباب الرابع : عقود العمل والتشغيل	١٦	٩٢٣
الفصل الأول : الأحكام الجوهرية في العقد	١٦	٩٢٣
الفصل الثاني : في الأجور	١٩	٩٢٤
الفصل الثالث :	٢١	٩٢٤
الباب الخامس : في ساعات العمل والإجازات	٢٢	٩٢٥
الباب السادس : مكافاة نهاية الخدمة	٢٣	٩٢٥
الباب السابع : الجزاءات		
الفصل الأول : التدابير الإدارية التي توقع على مكتب العمالة المنزلية	٢٤	٩٢٥
الفصل الثاني : الجزاءات التي توقع على صاحب العمل	٢٧	٩٢٦
الباب الثامن : المنازعات	٣١	٩٢٦
الباب التاسع : أحكام عامة	٣٩	٩٢٦
اللائحة التنفيذية لقانون العمالة المنزلية		١٦٤٥

القانون رقم ٦٨ لسنة ٢٠١٥م
في شأن العمالة المنزلية

بعد الاطلاع على الدستور.

وعلى المرسوم بالقانون رقم (١٧) لسنة ١٩٥٩م بشأن قانون إقامة الأجانب والقوانين المعدلة له.

وعلى القانون رقم (١٦) لسنة ١٩٦٠ بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له.

وعلى القانون رقم (١٧) لسنة ١٩٦٠ بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له.

وعلى المرسوم بالقانون رقم (٣٨) لسنة ١٩٨٠ بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له.

وعلى المرسوم بالقانون رقم (٤٠) لسنة ١٩٩٢ بشأن تنظيم مكاتب تشغيل الخدم الخصوصيين ومن في حكمهم.

وعلى القانون رقم (٩١) لسنة ٢٠١٣ في شأن مكافحة الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.

وعلى القانون رقم (١١١) لسنة ٢٠١٣ في شأن تراخيص المحلات التجارية.

وافق مجلس الأمة على القانون التالي نصه :

الباب الأول
أحكام تمهيدية

مادة ١

في هذا القانون تكون للكلمات والعبارات الآتية، المعاني المبينة أمام كل منها:

١- العامل المنزلي: كل ذكر أو أنثى يكلف بأعمال يدوية داخل المساكن الخاصة (وما في حكمها) لحساب الأفراد وذلك بموجب عقد مكتوب.

٢- صاحب العمل: الشخص الذي يلتحق العامل المنزلي بالعمل لديه بموجب عقد تعده وزارة الداخلية.

٣- المكاتب الخاضعة لأحكام هذا القانون: مكاتب استقدام العمالة المنزلية الصادر لها ترخيص مزاولة النشاط من قبل وزارة الداخلية.

٤- المكاتب الخارجية: المكاتب المرسلة للعمالة المنزلية والموجودة خارج دولة الكويت والحاصلة على ترخيص مزاولة نشاط إرسال عمالة منزلية من الجهات الرسمية في تلك الدول والمعتمدة من سفارات دولة الكويت فيها.

٥- إدارة العمالة المنزلية: إدارة العمالة المنزلية بوزارة الداخلية.

الباب الثاني
شروط إصدار الرخص للمكاتب

مادة ٢ [١]

يشترط لإصدار وتجديد ترخيص مزاولة مهنة استقدام العمالة المنزلية من الخارج الشروط التالية:-

١- أن يكون طالب الترخيص كويتي الجنسية وأن يكون محمود السيرة وحسن السمعة وألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة

١) قضي بعدم دستورية ما تضمنه نص البند (٣) من اشتراط الحصول على شهادة الثانوية العامة لإصدار وتجديد ترخيص مزاولة مهنة استقدام العمالة المنزلية من الخارج في الطعن رقم ٢٥ لسنة ٢٠١٥

ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
٢- أن لا يقل عمره عن ثلاثين عاما ولا يزيد على ٧٠ عاما.
٣-.... ((قضي بعدم دستوريتها)).
٤- أن يقدم طالب الترخيص خطاب ضمان من أحد البنوك المحلية ويحدد مقدار مبلغ الضمان بقرار يصدر عن وزير الداخلية.
ويجوز الترخيص للشركات التي تساهم فيها الدولة أو مؤسساتها العامة بنصيب ما في رأسمالها والتي تعمل في مجال استقدام العمالة المنزلية. على ألا تزيد أرباح الشركة على ١٠٪ كعائد على رأس مال المساهم به. كما يجوز الترخيص للشركات التي يكون نشاطها استقدام العمالة المنزلية.

المادة ٣

يحظر استقدام العمالة المنزلية دون ترخيص ساري المفعول يصدر عن وزارة الداخلية.

الباب الثالث
التزامات أطراف العقد
الفصل الأول
التزامات مكاتب الاستقدام

مادة ٤

يحظر على المرخص له أو العاملين لديه أو المتعاونين معه داخل وخارج الكويت تقاضي أي مبالغ من العامل المنزلي ومن في حكمه مقابل تشغيله لدى صاحب العمل أو استبقائه لديه بطريق مباشر أو غير مباشر، وفي حال ثبوت القيام بذلك وفي أي مرحلة من مراحل الاستخدام، يعاقب المرخص له وفقا لما هو منصوص عليه في قانون الجزاء عن جريمتي الابتزاز والكسب غير المشروع، ولا يجوز له استخدام مكتب الاستقدام كسكن للعمالة.

مادة ٥

يحظر على المكاتب بالإعلان والترويج للعمالة وتصنيفها على أساس العقيدة أو الجنس أو اللون أو التكلفة والإعلان عنها بطريقة مهينة لآدمية الإنسان.

مادة ٦

تلتزم جميع مكاتب استقدام العمالة المنزلية بمراجعة إدارة العمالة المنزلية، متى ما طلب منها ذلك بموجب كتب الاستدعاء الصادرة عن تلك الإدارة.

الفصل الثاني
التزامات صاحب العمل

مادة ٧

يلتزم صاحب العمل بدفع الأجر المتفق عليه للعامل المنزلي الذي يعمل لديه، في نهاية كل شهر ويعتبر إيصال التحويل ووصل الاستلام هو صورة من صور إثبات استلام العامل المنزلي رواتبه.

مادة ٨

يكون دفع الأجر الشهري للعامل المنزلي من التاريخ الفعلي لاستلامه العمل لدى صاحب العمل ولا يجوز بأي حال من الأحوال خصم أي جزء من الراتب.

مادة ٩

يلتزم صاحب العمل بإطعام العامل المنزلي وكسوته ونفقات علاجه وتمريضه وسكنه.

مادة ١٠

لا يجوز تكليف العامل المنزلي بأي أعمال خطرة من شأنها أن تؤثر على صحته أو تهين كرامته الإنسانية وتختص إدارة العمالة المنزلية بالتصرف بالادعاءات الناشئة لهذا السبب.

مادة ١١

يلتزم صاحب العمل بتوفير سكن ملائم للعامل المنزلي تتوافر فيه سبل المعيشة اللائقة.

مادة ١٢

يحظر على صاحب العمل الاحتفاظ بأي مستندات أو وثائق إثبات شخصية للعامل المنزلي لديه مثل جواز السفر أو البطاقة المدنية إلا بناء على موافقة العامل المنزلي.

الفصل الثالث
التزامات العامل المنزلي

مادة ١٣

يلتزم العامل المنزلي بأداء العمل المكلف به وفق ما تفرضه عليه نصوص العقد.

مادة ١٤

على العامل المنزلي أثناء عمله الالتزام بتعليمات وتوجيهات صاحب العمل في حدود نصوص العقد.

مادة ١٥

يلتزم العامل المنزلي بالمحافظة على أموال صاحب العمل وممتلكاته وعدم إفشاء أسراره.

الباب الرابع
عقود العمل والتشغيل
الفصل الأول
الأحكام الجوهرية في العقد

مادة ١٦

عند انتهاء العقد المبرم بين العامل المنزلي وصاحب العمل يلتزم صاحب العمل بتسليم العامل المنزلي جميع مستحقاته الثابتة في العقد والمنصوص عليها في هذا القانون ويجوز تجديد العقد تلقائيا ما لم يبد أحد الطرفين (صاحب العمل ، العامل المنزلي) رغبته في عدم التجديد قبل نهاية مدة العقد بشهرين على الأقل.

مادة ١٧

التزامات صاحب المكتب

يضمن مكتب الاستقدام استمرارية العامل المنزلي لمدة ستة أشهر في العمل ويتعين عليه خلالها إعادة العامل المنزلي إلى بلده ورد المبالغ التي تقاضاها من صاحب العمل وذلك في الأحوال الآتية:

١- وجود عائق يحول دون قيام العامل المنزلي بعمله لا يد لصاحب العمل فيه.

٢- إصابة العامل المنزلي بأحد الأمراض السارية أو أية إعاقات بدنية أو صحية أو نفسية تمنعه من الاستمرار بالعمل.

٣- قيام مانع قانوني تفرضه المصلحة العامة يحول دون استصدار صاحب العمل إقامته للعمل المنزلي.

٤-إبعاد العامل المنزلي إداريا لمقتضيات المصلحة العامة.

٥- قيام المكتب بتزويد صاحب العمل ببيانات أو معلومات غير صحيحة عن العامل المنزلي.

٦- رفض العامل المنزلي الاستمرار بالعمل أو تركه إلى جهة غير معلومة.

وفي حالة امتناع المكتب عن دفع نفقات إعادة العامل المنزلي إلى بلده ورد المبالغ التي تقاضاها من صاحب العمل تولت إدارة العمالة المنزلية القيام بذلك خصما من خطاب الضمان المنصوص عليه بالمادة الثانية من هذا القانون.

مادة ١٨

لا يجوز لأصحاب العمل إلحاق العمالة المنزلية بالعمل لديهم إلا بموجب عقود استقدام (ثنائية أو ثلاثية حسب الأحوال) صادرة عن إدارة العمالة المنزلية بوزارة الداخلية مكتوبة باللغتين العربية والإنجليزية، على أن تتضمن تلك العقود ما يلي:

اسم العامل المنزلي وبياناته بالكامل.

اسم صاحب العمل وبياناته بالكامل.

مدة العقد.

تاريخ الالتحاق بالعمل.

الأجر المتفق عليه وطريقة سداده.

نوع العمل المكلف به العامل وطبيعته.

بيان مكان العمل على وجه التحديد.

الفصل الثاني
في الأجور

مادة ١٩

يقصد بالأجر ما يتقاضاه العامل المنزلي من أجر أساسي والمحدد في عقد العمل بين الطرفين على ألا يقل عن الحد الأدنى للأجور المحددة بالقرار الصادر من وزير الداخلية.

مادة ٢٠

يلتزم صاحب العمل بدفع الأجر المتفق عليه في العقد في نهاية كل شهر.

الفصل الثالث

مادة ٢١

يحظر استقدام أو تشغيل العمالة المنزلية من الجنسين ممن تقل أعمارهم عن (٢١) سنة أو تزيد على (٦٠) سنة ميلادية ويجوز للوزير المختص الاستثناء من شرط السن.

الباب الخامس
في ساعات العمل والإجازات

مادة ٢٢

يجب أن تتضمن عقود الاستقدام التي تعدها إدارة العمالة المنزلية حقوق العمالة المنزلية التالية:

١- إلزام صاحب العمل بتوفير المأكل والمسكن والملبس للعامل المنزلي وعلاجه حال إصابته بسبب العمل وتعويضه عن إصابات العمل.

٢- تحديد الحد الأقصى لساعات العمل لا تزيد عن (١٢) خلال اليوم الواحد تتخللها ساعات راحة.

٣- أحقية العامل المنزلي في الحصول على راحة أسبوعية وأخرى سنوية مدفوعة الأجر.

٤- النص على أن جواز سفر العامل المنزلي وثيقة شخصية يحق له الاحتفاظ بها ولا يجوز لصاحب العمل حجز جواز سفر العمل المنزلي وحرمانه من الاحتفاظ به. إلا بناء على موافقة العامل المنزلي.

٥- إلزام صاحب العمل بنقل جثمان العامل المنزلي حال وفاته إلى بلده مع صرف أجر الشهر الذي توفي فيه.

الباب السادس
مكافأة نهاية الخدمة

مادة ٢٣

تخصص مكافأة نهاية خدمة للعامل المنزلي بعد إتمام مدة العقد تعادل أجر شهر واحد عن كل سنة.

الباب السابع
الجزاءات
الفصل الأول
التدابير الإدارية التي توقع على مكتب العمالة المنزلية

مادة ٢٤

مع عدم الإخلال بحكم المادة ٢٥ من هذا القانون لمدير إدارة العمالة المنزلية اتخاذ التدابير الإدارية ضد مكتب العمالة المنزلية في إحدى الحالات الآتية:

أ- امتناع المكتب من مراجعة إدارة العمالة المنزلية بناء على طلبها ما لم يثبت قيام مانع يحول دون ذلك.

ب- امتناع المكتب عن تسليم صاحب العمل العامل المنزلي خلال ٢٤ ساعة ما لم يثبت قيام مانع يحول دون ذلك على أن يخطر إدارة العمالة المنزلية به.

ج -امتناع المكتب عن استقبال العمالة المنزلية فور وصولها إلى البلاد أو تأخر عن ذلك دون عذر مقبول.

د -قيام المكتب بالتعامل مع العمالة المسترجعة أو تلك التي يتم استقدامها من قبل الغير.

هـ- قيام المكتب بإبرام عقود عمل مخالفة للعقود المعتمدة من قبل إدارة العمالة المنزلية.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون التدابير الإدارية على أن يراعى فيها التدرج والتناسب مع حاجة المخالفة.

مادة ٢٥

يلغى ترخيص استقدام العمالة المنزلية في إحدى الحالات الآتية:

١- إذا فقد المرخص له شرطا من شروط التراخيص.

٢- إذا تقاضى المرخص له من العامل المنزلي أي مقابل نظير استقدامه أو استخدامه.

٣- إذا ثبت ان المرخص له قد حصل على الترخيص بناء على بيانات كاذبة أو مزورة.

٤- انتهاء مدة التراخيص أو إنهائه من قبل المرخص له وحل المكتب أو تصفيته.

٥- إذا تنازل المرخص له عن الترخيص إلى الغير.

٦- إذا استخدم مكتب الاستقدام كسكن للعمالة المنزلية.

ولوزير الداخلية وقف الترخيص بدلاً من إلغائه في أي من الحالات السابقة لمدة ثلاثة أشهر وفي حالة التكرار يتم إلغاء الترخيص نهائيًا.

مادة ٢٦

يجوز التظلم من قرارات وقف أو إلغاء الترخيص أمام وزير الداخلية خلال شهر من تاريخ البلاغ المرخص له بالقرار ويتم إخطاره بقرار الوزير بقبول التظلم أو رفضه خلال ستين يوما من تاريخ صدوره.

الفصل الثاني
الجزاءات التي توقع على صاحب العمل

مادة ٢٧

إذا تأخر صاحب العمل عن الوفاء بالأجر في المواعيد المتفق عليها استحق العامل المنزلي مبلغ عشرة دنانير كويتية عن كل شهر تأخير له عن عدم قبض الأجر في موعده.

مادة ٢٨

إذا رفض صاحب العمل تعويض العامل المنزلي عن العمل الإضافي كان للعامل المنزلي التقدم بشكوى ضده إلى إدارة العمالة المنزلية التي لها بعد بحث الشكوى أن تلزم صاحب العمل بأداء تعويض عادل لا يقل عن ضعف الأجر المتفق عليه بالعقد.

مادة ٢٩

كل من استقدم عاملاً منزليًا يقل عمره عن ٢١ سنة للعمل لديه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تزيد عن خمسمائة دينار كويتي أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة ٣٠في حالة ثبوت أي شكاوى ضد صاحب العمل أمام إدارة العمالة المنزلية يتم وقف إصدار أي سمات دخول لصاحب العمل للمدة التي تحددها اللائحة التنفيذية.

الباب الثامن
المنازعات

مادة ٣١

المنازعات التي تنشأ بين أطراف العقد ينعقد الاختصاص فيها لإدارة العمالة المنزلية لتسوية النزاع وفق الإجراءات التي تبينها اللائحة الصادرة بهذا الشأن وفي حال

تعذر التسوية يحال النزاع إلى المحكمة المختصة.

مادة ٣٢

في حالة التوصل إلى تسوية النزاع بين صاحب العمل والعامل المنزلي يلزم إفراغه في عقد مكتوب وتودع صورة منه بملف العامل المنزلي لدى مكتب الاستقدام وإدارة العمالة المنزلية.

مادة ٣٣

على مدير إدارة العمالة المنزلية استصدار أمر بتمديد إقامة للعامل المنزلي بصفة مؤقتة لحين الفصل في الشكوى بصفة نهائية واستلامه كافة مستحقاته.

مادة ٣٤

عند الانتهاء من أي منازعات أو خلافات ما بين العامل المنزلي وصاحب العمل يجب على إدارة العمالة المنزلية إصدار شهادة براءة ذمة للعامل المنزلي تفيد بأنه ليس للعامل المنزلي أي حقوق أو مطالبات بمواجهة:

١-صاحب العمل.

٢- مكتب الاستخدام.

وتسلم نسخة من هذه الشهادة إلى كل من :

٣- صاحب العمل.

٤- مكتب الاستقدام.

٤- العامل المنزلي أو من ينوب عنه.

مادة ٣٥

جميع المنازعات التي لا يتم التوصل إلى تسوية لها يجوز لأطراف العقد التوجه بشأنها إلى المحكمة المدنية لنظرها أمام الدائرة العمالية على وجه الاستعجال.

مادة ٣٦

جميع قضايا العمالة المنزلية التي يكون المدعي فيها العامل المنزلي تكون معفاة من الرسوم القضائية أمام جميع درجات التقاضي.

مادة ٣٧

يحدد رئيس الدائرة العمالية جلسة لنظر النزاعات المحالة إليه على وجه السرعة خلال شهر على الأكثر وعلى إدارة كتاب المحكمة إخطار الخصوم بميعاد الجلسة المحددة لنظر الدعوى خلال أسبوعين على الأقل.

مادة ٣٨

كل ما لم يرد ذكره في هذا القانون بخصوص إجراءات التقاضي تسري بشأنه الأحكام الواردة بالمرسوم بالقانون رقم (٣٨) لسنة ١٩٨٠ بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له.

الباب التاسع
أحكام عامة

مادة ٣٩

يقدم طلب الحصول على ترخيص لمباشرة نشاط استقدام العمالة المنزلية إلى إدارة العمالة المنزلية على النموذج المعد لذلك مرفقًا به المستندات والبيانات ويصدر

الترخيص بقرار من وكيل وزارة الداخلية ولا يجوز للمرخص له الحصول على أكثر من ترخيص واحد أو فتح فروع أخرى للمؤسسة أو المكتب المرخص له به.

مادة ٤٠

الترخيص وفق أحكام هذا القانون شخصيا ولا يجوز توكيل الغير لإدارة هذا النشاط وينتهي الترخيص بوفاة المرخص له وللمرخص له تعيين مديرًا للمكتب شرط أن يكون من أقاربه حتى الدرجة الثانية وأن تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة (٢) من هذا القانون وذلك دون الإخلال بحق إدارة العمالة المنزلية في استدعاء صاحب المكتب متى رأت ذلك ويجوز نقل الترخيص للغير في الحالتين التاليتين:

إذا تجاوز المرخص له سن ٧٠ سنة ميلادية ويكون نقل الترخيص في هذه الحالة إلى الزوج أو الزوجة أو أحد الأولاد.

في حالة وفاة المرخص له ويكون نقل الترخيص في هذه الحالة إلى الزوج أو الزوجة أو الورثة أو أحدهم.

ويشترط لنقل الترخيص في الحالتين السابقتين أن تتوافر في المنقول إليه كافة الشروط الواردة في المادة (٢) من هذا القانون.

مادة ٤١

يمنح الممثل القانوني لورثة المرخص له المتوفى مهلة لا تجاوز ستة أشهر لتصفية أعمال المكتب وصرف مبلغ الضمان في حالة عدم الرغبة في استمرار النشاط.

مادة ٤٢

يمنح الترخيص الذي يستخرج لأول مرة لمدة سنة ويجوز تجديده بعد ذلك سنويًا بعد تقديم العقود المبرمة بين المكتب ونظيره لدى الدول المستقدم منها عمالة منزلية على أن تكون هذه العقود المبرمة بين المكتب ونظيره لدى الدول المستقدم منها عمالة منزلية على أن تكون هذه العقود مصدقا عليها من سفارة دولة الكويت إن وجدت ومعتمدة من قبل وزارة الخارجية الكويتية.

مادة ٤٣

تحدد رسوم الترخيص الذي يمنح وفقًا لأحكام هذا القانون بموجب قرار يصدر عن وزير الداخلية.

مادة ٤٤

يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الداخلية حق تفتيش المكاتب والمنشآت التي تزاول نشاط استقدام العمالة المنزلية والاطلاع على الدفاتر والسجلات وضبط المخالفات التي تظهر لهم أثناء التفتيش وتحرير المحاضر اللازمة بشأنها وإحالتها إلى الجهات المختصة لاتخاذ ما تراه مناسبا بشأنها.

مادة ٤٥

يقتصر نشاط استقدام العمالة المنزلية للمرخص له على استقدام العمالة المنزلية من الخارج للعمل داخل دولة الكويت فقط.

مادة ٤٦

لا يحق لصاحب العمل تكليف العامل المنزلي للعمل خارج دولة الكويت وفي حال ثبوت ذلك دون موافقته يتم إعادته لبلده على نفقة صاحب العمل.

مادة ٤٧

مع عدم الإخلال بأحكام المادة الأولى من القانون رقم (١١١) لسنة ٢٠١٣ في شأن تراخيص المحلات التجارية لا يجوز مزاولة نشاط استقدام العمالة المنزلية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الداخلية.

مادة ٤٨

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون الجزاء أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز عشرة آلاف دينار كل من يمارس نشاط استقدام العمالة المنزلية دون ترخيص صادر عن وزارة الداخلية وتضاعف العقوبة في حالة العود خلال سنتين من تاريخ الحكم النهائي في الجريمة الأولى.

مادة ٤٩

يتم استقبال العمالة المنزلية حديثة الوصول والتي لم يتم استلامهم خلال ٢٤ ساعة من قبل أصحاب العمل ويعد لهذا الغرض سكن مؤقت نظير رسم نقدي يومي يحدد بقرار يصدر عن وزارة الشئون الاجتماعية والعمل، على أن يكون هذا السكن وفق الاشتراطات المحددة من قبل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل.

مادة ٥٠

يجب على مكاتب استقدام العمالة المنزلية المرخص لهم وقت صدور هذا القانون توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكام خلال مدة أقصاها ثلاثة شهور من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويترتب على الإخلال بتطبيق هذا الحكم خلال تلك المدة إلغاء الترخيص.

مادة ٥١

عند هروب العامل المنزلي من مخدومه تقوم وزارة الداخلية بإبعاده إلى بلده بعد استيفاء مصاريف السفر وتذكرة المغادرة والمبلغ الذي دفعه صاحب العمل من الآوى أو من مكتب الاستقدام إذا تعذر التواصل إلى الجهة الآوى وذلك خلال فترة الضمان.

مادة ٥٢

يصدر وزير الداخلية اللوائح والنظم والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة ٥٣

يلغى المرسوم بالقانون رقم (٤٠) لسنة١٩٩٢ بشأن تنظيم مكاتب تشغيل الخدم الخصوصيين.

مادة ٥٤

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون.

أمير الكويت

صباح الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في: ٢٨ رمضان ١٤٣٦هـ

الموافق: ١٥ يوليو ٢٠١٥م

القانون رقم ١٩ لسنة ٢٠٠٠
بشأن دعم العمالة الوطنية
وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية

القانون رقم ١٩ لسنة ٢٠٠٠
بشأن دعم العمالة الوطنية
وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية

مادة ١

يقصد بالمفردات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

١- المجلس : مجلس الخدمة المدنية.

٢- الجهات الحكومية : الوزارات والادارات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة.

٣- الجهات غير الحكومية : كل جهة لا تعتبر جهة حكومية وفقا للبند السابق.

مادة ٢

يستبدل بالبند التاسع من المادة الخامسة من المرسوم بالقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٩ المشار اليه النص التالي :

لنظر فيما يرى مجلس الوزراء احالته اليه من شئون القوى العاملة و الخدمة المدنية تضاف الى المادة المذكورة البنود التالية :

١- وضع سياسيات استخدام القوى العاملة الوطنية في الجهات المختلفة ومتابعة تنفيذها بما يحقق المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين.

٢- وضع النظم التي تشجع القطاعات غير الحكومية على تشغيل القوى العاملة الوطنية وتقرير الحوافز المناسبة لجذب هذه القوى الى تلك الجهات ، وبما يكفل التنسيق في المزايا والحقوق التي تحصل عليها القوى العاملة في جميع الجهات.

٣- اتخاذ الاجراءات التي تؤدي الى التنسيق بين مخرجات المؤسسات التعليمية والتدريبية وفرص العمل المتاحة في الجهات المختلفة.

٤- وضع نظام تعيين مراقبين لشؤون التوظف بالوزارات والادارات الحكومية والجهات الملحقة تابعين لديوان الخدمة المدنية.

٥- اقتراح السياسات المتعلقة بتعديل تركيبة القوى العاملة بما يؤدي الى تنفيذ خطط احلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة وفقا لما تسمح به امكانيات التطبيق.

مادة ٣ [١]

تؤدي الحكومة للمواطنين اصحاب المهن والحرف ولمن يعملون في جميع الجهات علاوة اجتماعية وعلاوة اولاده ويصدر مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس القرارات المنظمة لذلك وتحدد هذه القرارات قيمة كل من العلاوتين المذكورتين وشروط استحقاقها والمهن والحرف والاعمال والجهات التي تنطبق عليه و المدة التي تستمر الحكومة خلالها في تأديتها ، على ان تكون علاوة الاولاد خمسين دينارا عن كل ولد وحتى الولد السابع(*). وذلك كله مع عدم الاخلال بالحقوق المكتسبة للعاملين في الجهات الحكومية قبل صدور هذا القانون بالنسبة الى ما يستحقونه من علاوة اجتماعية وعلاوة اولاد.

مادة ٤

يستحق كل كويتي عاطل عن العمل بدلا نقديا ويضع المجلس قواعد صرف هذا البدل وقيمته.

مادة ٥

تساهم الحكومة في تنمية القوى العاملة الوطنية في الجهات غير الحكومية بنسبة من تكلفة تدريب هذه القوى ويضع المجلس قواعد هذه المساهمة.

---

١) معدلة بموجب القانون رقم ٣٢ لسنة ٢٠٠٣

مادة ٦

استثناء من الاحكام الواردة في القانون رقم ٣٧ لسنة ١٩٦٤ المشار اليه لا يجوز اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون التعاقد المباشر وارساء الممارسات والمناقصات في الجهات الحكومية بما في ذلك القطاعات العسكرية والنفطية الا على من يكون قد التزم بالنسبة التي يحددها مجلس الوزراء لاستخدام العمالة الوطنية.

مادة ٧

يكون من بين معايير الاستفادة بالدعم العيني او المالي الذي تقدمه الجهات الحكومية الى أي جهة غير حكومية الالتزام بالنسبة التي يقررها مجلس الوزراء للعمالة الوطنية.

يشترط عند استخدام الصلاحيات المقررة بموجب المواد ١٦ ، ١٧ ، ١٨ ، من المرسوم بالقانون رقم ١٠٥ لسنة ١٩٨٠ المشار اليه ان يبلغ عدد الكويتيين لدى المستفيد النسبة التي يقررها مجلس الوزراء.

مادة ٨

يحدد مجلس الوزراء نسبة العمالة الوطنية التي يجب ان يلتزم لها كل من يحصل من الحكومة على قسيمة او أي ميزة عينية او مالية اخرى بهدف مساعدته في ممارسة حرفة او مهنة او مباشرة عمل صناعي او تجاري او مهني او زراعي ، ويفرض على الجهات التي لا تتقيد بهذه النسبة رسم اضافي سنوي وفقا لما هو وارد بالمادة ٩ من هذا القانون.

مادة ٩

يحدد مجلس الوزراء نسبة القوى العاملة الوطنية التي تلتزم بها الجهات غير الحكومية في الوظائف والمهن المختلفة ويفرض على الجهات التي لا تتقيد بهذه النسبة رسم اضافي سنوي على كل تصريح عمل واذن عمل يمنح لكل عامل غير كويتي تطلبه زيادة على العدد المقرر للعمالة غير الوطنية في هذه الوظائف والمهن.

ويصدر مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس القرارات المنظمة لذلك وتحدد هذه القرارات الجهات غير الحكومية وتصنيفات الوظائف والمهن التي تسري عليه أحكام هذه المادة ونسبة القوى العاملة الوطنية المطلوب التقيد بها ومقدار الرسم وكيفية تحصيله .

وعلى مجلس الوزراء ان يعيد النظر مرة كل سنتين على الاقل في النسبة والرسم وله ان يقرر زيادة الرسم في حالة عدم التزام الجهة غير الحكومية بالنسبة التي سبق ان حددها مجلس الوزراء.

مادة ١٠

يكو ن التعيين في الجهات الحكومية والشركات التي تمتلك الدولة أكثر من نصف رأسمالها عن طريق الاعلان في صحيفتين يوميتين ، ويجب ان يتضمن الاعلان مسمى الوظيفة وشروط شغلها ، كما يجب الاعلان في الجريدة الرسمية عن نتيجة القبول في هذه الوظائف ويصدر قرار من المجلس بتحديد الوظائف التي لا تخضع لأحكام هذه المادة.

مادة ١١

على الجهات التي تسري عليها احكام المواد ٣ ، ٥ ، ٦ ، ٧ ، ٨ ، ٩ من هذا القانون ان تقدم الى ديوان الخدمة المدنية بيانا سنويا بعدد الموظفين الكويتيين فيها ونسبتهم الى اجمالي عدد الموظفين لديها ومقارنة هذه النسبة بنسبهم في الثلاث سنوات السابقة وان تدرج هذه البيانات في ميزانيتها السنوية المدققة لديوان الخدمة المدنية ان يطلب من أي جهة حكومية او غير حكومية البيانات والمعلومات التي يتطلبها تطبيق احكام هذا القانون.

مادة ١٢

لتوفير الموارد اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون :

١- تفرض ضريبة نسبتها ٥ , ٢ ٪ من صافي ارباح السنوية على الشركات الكويتية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية.

٢- يجوز لمجلس الوزراء ان يفرض رسوما اضافية على اصدار الرخص التجارية والصناعية و الحرفية وعلى تجديدها ، وكذلك على تصاريح العمل واذون العمل للعمالة الوافدة بالقدر الذي يحول دون منافستها للعمالة الوطنية ، وذلك استثناء من احكام القانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٩٥ المشار اليه.

هذا بالإضافة الى المبالغ التي تدرج في الميزانية العامة للدولة هذا الغرض.

مادة ١٣

تدرج الايرادات والمصروفات الناتجة عن تنفيذ احكام هذا القانون بميزانية الوزارات والادارات الحكومية كل بالقسم والباب المختص.

مادة ١٤

كل من يقدم بيانات غير صحيحة بقصد الحصول دون وجه حق على مزايا وردت في هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين ، وفي جميع الاحوال تقضي المحكمة برد المبالغ التي تكون قد صرفت دون وجه حق.

كل من يقدم بيانات غير صحيحة بقصد التهرب من دفع الضريبة المشار اليها في المادة ١٣ يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ألف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة ١٥

اعتبارا من اول الشهر التالي لتاريخ العمل بهذا القانون يتعين على جميع الجهات غير الحكومية التي تستخدم عمالة وفقا لأحكام القانونين رقمي ٣٨ لسنة ١٩٦٤ ، ٢٨ لسنة ١٩٦٩ المشار اليهما ان تدفع مستحقات العاملين لديها من غير الكويتيين في حساباتهم الشخصية لدى البنوك المحلية وان ترسل صورة من الكشوف المرسلة للبنوك بهذا الشأن الى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ويصدر قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية بقواعد المعاملة الخاصة بهذه الحسابات من حيث المصروفات والعمولات البنكية عليها.

مادة ١٦

في حالة مخالفة احكام المادة السابقة يعاقب صاحب العمل بغرامة لا تجاوز مجموع مستحقات العاملين التي تخلف عن دفعها ، وذلك دون الاخلال بالتزامه بدفع هذه المستحقات للعاملين - و بذات الاجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة.

مادة ١٧

يلغي كل حكم يتعارض من احكام هذا القانون.

مادة ١٨

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به بعد سنة من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية، عدا المادتين (٣، ٤) فيعمل بأحكامهما من تاريخ صدور القرارات المنظمة لهما دون صرف أى فروق مالية عن الماضى.

أمير الكويت
جابر الأحمد الصباح
صدر بقصر بيان فى: ٦ صفر ١٤٢١هـ
الموافق: ١٠ مايو ٢٠٠٠م

القوانين المدنية والايجارات

القانون المدني ٩٣٥
المرسوم بقانون رقم ٦٧ لسنة ١٩٨٠ باصدار القانون المدني

قانون ايجار العقارات ١٠٨٨
المرسوم بقانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٧٨ في شأن ايجار العقارات

قانون التسجيل العقاري ١١٠٠
المرسوم بقانون رقم ٥ لسنة ١٩٥٩ بشأن التسجيل العقاري

قانون السجل العيني واللائحة التنفيذية ١١١٢

المرسوم بالقانون رقم ٦٧ لسنة ١٩٨٠م
بإصدار القانون المدني

مواد الاصدار	١	٩٤٢
أحكام عامة	١	٩٤٣
الباب الأول: القانون	١	٩٤٣
الباب الثانى: الحق	٩	٩٤٤
الفصل الأول: صاحب الحق	٩	٩٤٤
١- الشخص الطبيعى	٩	٩٤٤
٢- الشخص الاعتبارى	١٨	٩٤٥
الفصل الثانى: محل الحق	٢٢	٩٤٥
الفصل الثالث: استعمال الحق	٣٠	٩٤٦
القسم الأول: الحقوق الشخصية أو الالتزامات	٣١	٩٤٦
الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام	٣١	٩٤٦
الباب الاول: مصادر الالتزامات	٣١	٩٤٦
الفصل الاول: العقد	٣١	٩٤٦
الفرع الأول: انعقاد العقد	٣٢	٩٤٧
أولا: الرضا	٣٣	٩٤٧
١- التعبير عن الارادة	٣٤	٩٤٧
- الايجاب	٣٩	٩٤٧
- القبول	٤٣	٩٤٨
- ارتباط الايجاب بالقبول	٤٦	٩٤٨
النيابة في التعاقد	٥٣	٩٤٩
شكل العقد	٦٥	٩٥١
بعض صور خاصة فى التعاقد	٧٠	٩٥١
- العقد الابتدائى	٧٠	٩٥١
- الوعد بالعقد	٧٢	٩٥٢
- التعاقد بالعربون	٧٤	٩٥٢
- التعاقد بالمزايدة	٧٨	٩٥٢
- التعاقد بالاذعان	٨٠	٩٥٣
٢- سلامة الرضا	٨٣	٩٥٣
- الاهلية	٨٤	٩٥٣
- الولاية على مال الصغير	١١٠	٩٥٧
- سلطة الولى الشرعى	١٢٧	٩٥٩
- سلطة الوصى	١٣٧	٩٦٠
- الولاية على مال المحجور عليه	١٣٨	٩٦٠
- الولاية على مال المفقود والغائب	١٤١	٩٦١
- أحكام عامة فى الولاية على المال	١٤٤	٩٦١
- عيوب الرضا	١٤٧	٩٦٢
- الغلط	١٤٧	٩٦٢

- التدليس	١٥١	٩٦٢
- الاكراه	١٥٦	٩٦٣
- الاستغلال	١٥٩	٩٦٣
- الغبن	١٦٢	٩٦٤
ثانيا: المحل	١٦٧	٩٦٤
ثالثا:السبب	١٧٦	٩٦٥
رابعا: بطلان العقد	١٧٩	٩٦٦
١- العقد القابل للابطال	١٧٩	٩٦٦
٢- العقد الباطل	١٨٤	٩٦٦
٣- اثر البطلان	١٨٧	٩٦٧
الفرع الثانى: آثار العقد	١٩٣	٩٦٨
أولا: تفسير العقد وتحديد مضمونه	١٩٣	٩٦٨
١- تفسير العقد	١٩٣	٩٦٨
٢- مضمون العقد	١٩٥	٩٦٨
ثانيأ: القوة الملزمة للعقد	١٩٦	٩٦٨
ثالثا: نسبية آثار العقد	٢٠١	٩٦٩
١- التعهد عن الغير	٢٠٤	٩٦٩
٢- الاشتراط لمصلحة الغير	٢٠٥	٩٦٩
الفرع الثالث: انحلال العقد	٢٠٩	٩٧٠
أولا: فسخ العقد	٢٠٩	٩٧٠
ثانيا: انفساخ العقد	٢١٤	٩٧١
ثالثا: الاقالة	٢١٧	٩٧١
رابعا: الدفع بعدم التنفيذ	٢١٨	٩٧١
الفصل الثانى: الارادة المنفردة	٢٢٠	٩٧٢
- الوعد بجائزة للجمهور	٢٢١	٩٧٢
الفصل الثالث: الفعل الضار	٢٢٧	٩٧٣
الفرع الأول: المسؤولية عن العمل غير المشروع	٢٢٧	٩٧٣
أولا: حالات المسؤلية عن العمل غير المشروع	٢٢٧	٩٧٣
١- المسؤولية عن الاعمال الشخصية	٢٢٧	٩٧٣
٢- المسؤولية عن عمل الغير	٢٣٨	٩٧٤
٣- المسؤولية عن الضرر الناجم عن الأشياء	٢٤٣	٩٧٥
ثانيا: تعويض الضرر عن العمل غير المشروع	٢٤٥	٩٧٦
الفرع الثانى: ضمان أذى النفس	٢٥٥	٩٧٦
الفصل الرابع: الفعل النافع أو الأثراء دون سبب على حساب الغير	٢٦٢	٩٧٨
أولا: تسلم غير المستحق	٢٦٤	٩٧٨
ثانيا: الفضالة	٢٦٩	٩٧٨
الفصل الخامس: القانون	٢٧٩	٩٨٠
الباب الثانى: آثار الالتزام	٢٨٠	٩٨٠
الفصل الأول: التنفيذ الجبرى	٢٨٠	٩٨٠
أولا: التنفيذ العينى	٢٨٤	٩٨٠

ثانيا: التنفيذ بطريق التعويض	٢٩٣	٩٨١
الفصل الثانى: الضمان العام للدائنين ووسائل المحافظة عليه	٣٠٧	٩٨٣
أولا: استعمال الدائن حقوق مدنية (الدعوى غير المباشرة)	٣٠٨	٩٨٣
ثانيا: دعوى عدم تفاد التصرف	٣١٠	٩٨٣
ثالثا: الحق فى الحبس	٣١٨	٩٨٥
الباب الثالث: الاوصاف المعدلة لأثار الالتزام	٣٢٣	٩٨٥
الفصل الأول: الشروط والأجل	٣٢٣	٩٨٥
أولا: الشرط	٣٢٣	٩٨٥
ثانيا: الأجل	٣٢٩	٩٨٥
الفصل الثانى: تعدد محل الالتزام	٣٣٦	٩٨٧
أولا: الالتزام التخييرى	٣٣٦	٩٨٧
ثانيا: الالتزام البدلى	٣٤٠	٩٨٧
الفصل الثالث: تعدد طرفى الالتزام	٣٤١	٩٨٨
أولا: التضامن	٣٤١	٩٨٨
١- التضامن بين الدائنيين	٣٤٢	٩٨٨
٢- التضامن بين المدينين	٣٤٦	٩٨٨
ثانيا: عدم القابلية للإنقسام	٣٦١	٩٩٠
الباب الرابع: انتقال الالتزام	٣٦٤	٩٩١
الفصل الأول: حوالة الحق	٣٦٤	٩٩١
الفصل الثانى: حوالة الدين	٣٧٧	٩٩٢
الباب الخامس: انقضاء الالتزام	٣٩١	٩٩٤
الفصل الأول: الوفاء	٣٩١	٩٩٤
الفصل الثانى: انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء	٤١٤	٩٩٧
أولا: الوفاء بمقابل	٤١٤	٩٩٧
ثانيا: التجديد	٤١٦	٩٩٧
ثالثا: الانابة فى الوفاء	٤٢٢	٩٩٨
رابعا: المقاصة	٤٢٥	٩٩٩
خامسأ: اتحاد الذمة	٤٣٣	١٠٠٠
الفصل الثالث: انقضاء الالتزام دون وفاء	٤٣٥	١٠٠٠
أولا: الابراء	٤٣٥	١٠٠٠
ثانيا: استحالة التنفيذ	٤٣٧	١٠٠٠
ثالثا: مرور الزمان المانع من سماع الدعوى	٤٣٨	١٠٠٠
الكتاب الثانى: العقود المسماة	٤٥٤	١٠٠٣
الباب الأول: العقود التى تقع على الملكية	٤٥٤	١٠٠٣
الفصل الأول: البيع	٤٥٤	١٠٠٣
الفرع الأول: البيع بوجه عام	٤٥٤	١٠٠٣
أولا: أركان البيع	٤٥٦	١٠٠٣
١- العلم بالمبيع	٤٥٦	١٠٠٣
٢- البيع بالعينة	٤٥٧	١٠٠٤
٣- البيع بشرط التجربة أو بشرط المذاق	٤٥٨	١٠٠٤
٤- ثمن البيع	٤٦٢	١٠٠٤

ثانيا: آثار البيع	٤٦٣	١٠٠٤
١- التزامات البائع	٤٦٦	١٠٠٥
٢- التزامات المشترى	٥٠٠	١٠٠٨
الفرع الثانى: بعض أنواع البيوع	٥٠٨	١٠٠٩
١- بيع الوفاء	٥٠٨	١٠٠٩
٢- بيع ملك الغير	٥٠٩	١٠١٠
٣- بيع الحقوق المتنازع عليها	٥١٠	١٠١٠
٤- بيع حصة فى تركة	٥١٦	١٠١٠
٥- البيع فى مرض الموت	٥١٩	١٠١١
الفصل الثانى: المقايضة	٥٢٠	١٠١١
الفصل الثالث: الهبة	٥٢٤	١٠١٢
أولا: أركان الهبة	٥٢٥	١٠١٢
ثانيا: آثار الهبة	٥٣٠	١٠١٢
١- التزامات الواهب	٥٣٠	١٠١٢
٢- التزامات الموهوب له	٥٣٤	١٠١٣
ثالثا: الرجوع فى الهبة	٥٣٧	١٠١٣
الفصل الرابع: القرض	٥٤٣	١٠١٤
١- التزامات المقرض	٥٤٤	١٠١٤
٢- التزامات المقترض	٥٤٨	١٠١٥
الفصل الخامس: الصلح	٥٥٢	١٠١٥
أولا: أركان الصلح	٥٥٣	١٠١٥
ثانيا: آثار الصلح	٥٥٦	١٠١٥
ثالثا: بطلان الصلح	٥٦٠	١٠١٦
الباب الثانى: العقود التى ترد على منفعة الاشياء	٥٦١	١٠١٦
الفصل الأول: الايجار	٥٦١	١٠١٦
الفرع الأول: الايجار بوجه عام	٥٦١	١٠١٦
أولا: أركان الايجار	٥٦٢	١٠١٦
ثانيا: آثار الايجار	٥٦٩	١٠١٧
١- التزامات المؤجر	٥٦٩	١٠١٧
٢- التزامات المستأجر	٥٨٦	١٠١٩
ثالثا: التنازل عن الايجار والتأجير من الباطن	٥٩٩	١٠٢١
رابعا: انتهاء الايجار	٦٠٤	١٠٢٢
الفرع الثانى: بعض أنواع الايجار	٦١٦	١٠٢٣
أولا: ايجار الأراضى الزراعية	٦١٦	١٠٢٣
ثانيا: المزارعة	٦٢٦	١٠٢٥
ثالثا: إيجار الوقف	٦٣٩	١٠٢٦
الفصل الثانى: الاعارة	٦٤٩	١٠٢٧
اولا: آثار الاعارة	٦٤٩	١٠٢٧
١- التزامات المعير	٦٥٠	١٠٢٧
٢- التزامات المستعير	٦٥٣	١٠٢٨
ثانيا: انتهاء الاعارة	٦٥٨	١٠٢٨

الباب الثالث: العقود الواردة على العمل	٦٦١	١٠٢٩
الفصل الأول : المقاولة	٦٦١	١٠٢٩
الفرع الأول: القواعد العامة للمقاولات	٦٦١	١٠٢٩
أولا: تقديم مواد العمل	٦٦٢	١٠٢٩
ثانيا: التزامات المقاول	٦٦٦	١٠٢٩
ثالثا: التزامات رب العمل	٦٧١	١٠٣٠
رابعا: التنازل عن المقاولة والمقاولة من الباطن	٦٨٠	١٠٣٢
خامسا:انتهاء المقاولة	٦٨٤	١٠٣٢
الفرع الثانى: الاحكام الخاصة بمقاولات المبانى والانشاء	٦٨٩	١٠٣٣
الفصل الثانى: الوكالة	٦٩٨	١٠٣٤
أولا: اركان الوكالة	٦٩٩	١٠٣٥
ثانيا: آثار الوكالة	٧٠٤	١٠٣٥
١- التزامات الوكيل	٧٠٤	١٠٣٥
٢- التزامات الموكل	٧١١	١٠٣٦
ثالثا: انتهاء الوكالة	٧١٦	١٠٣٧
الفصل الثالث: الايداع	٧٢٠	١٠٣٧
أولا: التزامات الوديع	٧٢١	١٠٣٧
ثانيا: التزامات المودع	٧٢٦	١٠٣٨
ثالثا: انتهاء الإيداع	٧٢٨	١٠٣٨
رابعا: بعض أنواع الايداع	٧٣٢	١٠٣٩
الفصل الرابع: الحراسة	٧٣٦	١٠٣٩
الباب الرابع: الكفالة والتأمين	٧٤٥	١٠٤٠
الفصل الأول: الكفالة	٧٤٥	١٠٤٠
أولا: أركان الكفالة	٧٤٦	١٠٤٠
ثانيا: آثار الكفالة	٧٥٣	١٠٤١
١- العلاقة ما بين الكفيل والدائن	٧٥٣	١٠٤١
٢- العلاقة بين الكفيل والمدين	٧٦٩	١٠٤٣
الفصل الثانى: التأمين	٧٧٣	١٠٤٤
أولا: إبرام عقد التأمين	٧٧٥	١٠٤٤
ثانيا: التزامات المؤمن له	٧٩٠	١٠٤٦
ثالثا: التزامات المؤمن	٧٩٩	١٠٤٨
رابعا: انتقال الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقد التأمين وانقضاؤها	٨٠٢	١٠٤٨
انتقال الشئ المؤمن عليه إلى شخص آخر	٨٠٤	١٠٤٨
إفلاس المؤمن له أو المؤمن	٨٠٦	١٠٤٩
سقوط الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بمضى الزمان	٨٠٧	١٠٤٩
القسم الثانى: الحقوق العينية	٨١٠	١٠٥٠
الكتاب الأول: الحقوق العينية الأصلية	٨١٠	١٠٥٠
الباب الأول: حق الملكية	٨١٠	١٠٥٠
الفصل الأول: أحكام حق الملكية	٨١٠	١٠٥٠
الفرع الأول: نطاق حق الملكية	٨١٠	١٠٥٠
الفرع الثانى: الملكية الشائعة	٨١٨	١٠٥١

أولا: أحكام الشيوع	٨١٨	١٠٥١
ثانيا: انقضاء الشيوع بالقسمة	٨٣٠	١٠٥٤
ثالثا: قسم المهاياة	٨٤٣	١٠٥٤
رابعا: الشيوع الاجبارى	٨٤٧	١٠٥٥
خامسا: ملكية الطبقات والشقق	٨٤٨	١٠٥٥
الفصل الثانى: أسباب كسب الملكية	٨٧٥	١٠٥٩
الفرع الأول: كسب الملكية ابتداء (الاستيلاء)	٨٧٥	١٠٥٩
الفرع الثانى: كسب الملكية ما بين الاحياء	٨٨٠	١٠٥٩
أولا: الالتصاق	٨٨٠	١٠٥٩
ثانيا: التصرف القانونى	٨٨٨	١٠٦١
ثالثا: الشفعة	٨٩١	١٠٦١
رابعا: الحيازة	٩٠٤	١٠٦٣
١- تعريف الحيازة وأركانها	٩٠٥	١٠٦٣
٢- اثبات الحيازة	٩١٣	١٠٦٤
٣- حسن وسوء نية الحائز	٩١٤	١٠٦٤
٤- انتقال الحيازة	٩١٧	١٠٦٤
٥- زوال الحيازة	٩٢٢	١٠٦٥
٦- آثار الحيازة	٩٢٣	١٠٦٥
الفرع الثالث: كسب الملكية بسبب الوفاة	٩٤٠	١٠٦٧
أولا: الميراث	٩٤٠	١٠٦٧
ثانيا: الوصية	٩٤١	١٠٦٧
الباب الثانى: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية	٩٤٤	١٠٦٧
الفصل الأول: حق الانتفاع وحق الاستعمال وحق السكنى	٩٤٤	١٠٦٧
أولا: حق الانتفاع	٩٤٤	١٠٦٧
ثانيا: حق الاستعمال وحق السكنى	٩٥٥	١٠٦٩
الفصل الثانى: حقوق الارتفاق	٩٥٨	١٠٦٩
الكتاب الثانى: الحقوق العينية التبعية التأمينات العينية	٩٧١	١٠٧١
الباب الاول: الرهن الرسمى	٩٧١	١٠٧١
الفصل الاول: انشاء الرهن الرسمى	٩٧١	١٠٧١
الفصل الثانى: آثار الرهن الرسمى	٩٨٤	١٠٧٣
الفرع الأول: أثر الرهن فيما بين المتعاقدين	٩٨٤	١٠٧٣
أولا: بالنسبة إلى الراهن	٩٨٤	١٠٧٣
ثانيا: بالنسبة إلى الدائن المرتهن	٩٩٠	١٠٧٤
الفرع الثانى: أثر الرهن بالنسبة إلى الغير	٩٩٣	١٠٧٤
أولا: حق التقدم	١٠٠٠	١٠٧٥
ثانيا: حق التتبع	١٠٠٤	١٠٧٥
الفصل الثالث: انقضاء الرهن الرسمى	١٠٢٤	١٠٧٨
الباب الثانى: الرهن الحيازى	١٠٢٧	١٠٧٩
الفصل الأول: انشاء الرهن الحيازى	١٠٢٧	١٠٧٩
الفصل الثانى: آثار الرهن الحيازى	١٠٣٣	١٠٧٩
الفرع الأول: فيما بين المتعاقدين	١٠٣٣	١٠٧٩

أولا: بالنسبة إلى الراهن	١٠٣٣	١٠٧٩
ثانيا: بالنسبة إلى الدائن المرتهن	١٠٣٧	١٠٨٠
الفرع الثانى: بالنسبة إلى الغير	١٠٤٢	١٠٨٠
الفصل الثالث: انقضاء الرهن الحيازى	١٠٤٥	١٠٨١
الفصل الرابع: بعض أنواع الرهن	١٠٤٨	١٠٨١
الفرع الأول: رهن العقار	١٠٤٨	١٠٨١
الفرع الثانى: رهن المنقول	١٠٥٠	١٠٨٢
الفرع الثالث: رهن الدين	١٠٥٤	١٠٨٢
الباب الثالث: حقوق الامتياز	١٠٦١	١٠٨٣
الفصل الأول: أحكام عامة	١٠٦١	١٠٨٣
الفصل الثانى: أنواع الحقوق الممتازة	١٠٧٠	١٠٨٤
الفرع الأول: حقوق الامتياز العامة وحقوق الامتياز الخاصة الواقعة على منقول	١٠٧١	١٠٨٤
الفرع الثانى: حقوق الامتياز الخاصة الواقعة على عقار	١٠٨٠	١٠٨٦

المرسوم بالقانون رقم ٦٧ لسنة ١٩٨٠م
بإصدار القانون المدني

بعد الاطلاع على الأمر الأميري الصادر في ٤ من رمضان سنة ١٣٩٦ هـ الموافق ٢٩ من أغسطس سنة ١٩٧٦ م بتنقيح الدستور،

وعلى الأمر الأميري الصادر في ١٤ من شوال سنة ١٤٠٠ هـ، الموافق ٢٤ من أغسطس سنة ١٩٨٠ م،

وعلى الدستور،

وعلى مجلة الأحكام العدلية،

وعلى المرسوم رقم ٥ لسنة ١٩٥٩ بقانون التسجيل العقاري والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون رقم ٦ لسنة ١٩٦١ بتنظيم الالتزامات الناشئة عن العمل غير المشروع المعدل بالقانونين رقم ٤٢ لسنة ١٩٦٧ ورقم ٧٣ لسنة ١٩٧٦،

وعلى القانون رقم ٣٤ لسنة ١٩٦١ بإصدار قانون التأمينات العينية.

وعلى القانون رقم ٤ لسنة ١٩٧٤ في شأن إدارة شئون القصر،

وعلى القانون رقم ٣٩ لسنة ١٩٧٦ بتنظيم ملكية الطوابق والشقق،

وعلى القانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٧٨ في شأن إيجار العقارات،

وبناء على عرض وزير الدولة للشئون القانونية والإدارية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

أصدرنا القانون الآتي نصه:

مادة أولى

يلغى العمل بمجلة الأحكام العدلية، ويستعاض عنها بالقانون المدني المرافق لهذا القانون.

مادة ثانية

تلغى النصوص الآتية: -

١ - القانون رقم ٦ لسنة ١٩٦١ بتنظيم الالتزامات الناشئة عن العمل غير المشروع.

٢ - القانون رقم ٣٤ لسنة ١٩٦١ بإصدار قانون التأمينات العينية.

٣ - القانون رقم ٣٩ لسنة ١٩٧٦ بتنظيم ملكية الطوابق والشقق.

٤ - المادة الثالثة من القانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٧٨ في شأن إيجار العقارات.

كما يلغى كل نص يتعارض مع أحكام القانون المرافق.

مادة ثالثة

لا تخل أحكام القانون المرافق بالأحكام الواردة في التشريعات الخاصة.

مادة رابعة

على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به ابتداء من ٢٥ فبراير سنة ١٩٨١ م.

أمير الكويت
جابر الاحمد
رئيس مجلس الوزراء
سعد العبد الله الصباح
وزير الدولة للشئون القانونية والإدارية
سلمان الدعيج الصباح
صدر بقصر السيف في: ٢٢ ذو القعدة ١٤٠٠ هـ
الموافق: أول أكتوبر ١٩٨٠ م

الباب الأول
القانون

المادة ١ [1]

١- تسري النصوص التشريعية على المسائل التي تتناولها هذه النصوص بمنطوقها أو بمفهومها.

٢- فإن لم يوجد نص تشريعي، حكم القاضي وفقا لأحكام الفقه الإسلامي الأكثر اتفاقا مع واقع البلاد ومصالحها فإن لم يوجد حكم بمقتضى العرف.

المادة ٢

١- لا يلغى تشريع إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على إلغائه أو يتضمن حكما يتعارض معه.

٢-وإذا صدر تشريع ينظم من جديد موضوعا كان ينظمه تشريع سابق، ألغي كل ما أورده هذا التشريع من أحكام.

المادة ٣

١- يسري القانون الجديد على كل ما يقع من تاريخ العمل به، ما لم ينص على خلافه.

٢- ومع ذلك تبقى آثار التصرفات خاضعة للقانون الذي أبرمت تحت سلطانه، ما لم تكن أحكام القانون الجديد متعلقة بالنظام العام فتسري على ما يترتب منها بعد نفاذه.

المادة ٤

١- النصوص المتعلقة بالأهلية تسري على جميع الأشخاص الذين تتناولهم أحكامها.

٢- وإذا كان من مقتضى قانون جديد أن يغير أهلية الشخص , فإن ذلك لا يؤثر في تصرفاته السابقة على نفاذه.

المادة ٥

١- إذا أطال القانون الجديد مدة التقادم , سرت المدة الجديدة على كل تقادم لم يكتمل , مع الاعتداد بما انقضى من مدته.

٢- وإذا قصر القانون الجديد مدة التقادم , سرت المدة الجديدة من وقت العمل به، ما لم يكن الباقي من مدة التقادم وفق القانون القديم أقل , فيتم التقادم بانقضائها.

---

١)تم استبدال هذه الفقرة بموجب القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٩٦

المادة ٦

تسري في شأن قبول أدلة الإثبات وحجيتها أحكام القانون القائم وقت حصول الوقائع أو التصرفات المراد إثباتها.

المادة ٧

يعين بقانون خاص القانون الواجب التطبيق على المسائل التي تتضمن عنصرا أجنبيا.

المادة ٨

تحسب المواعيد بالتقويم الميلادي، ما لم يقض القانون بخلافه.

الباب الثاني الحق

الفصل الأول : صاحب الحق

المادة ٩

تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حيا، وتنتهي بوفاته، وذلك مع مراعاة ما يقضي به القانون في شأن المفقود والغائب.

المادة ١٠

١- الحمل المستكن أهل لثبوت الحقوق التي لا يحتاج سببها إلى قبول , وذلك بشرط تمام ولادته حيا.

٢-ومع ذلك تجوز له الهبة الخالصة، وتجب عليه الالتزامات التي تقتضيها إدارة ماله.

١- الشخص الطبيعي

المادة ١١

موطن الشخص هو المكان الذي يقيم فيه على نحو معتاد.

المادة ١٢

يعتبر المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة موطنا له بالنسبة إلى ما يتعلق بهذه التجارة أو الحرفة.

المادة ١٣

١- موطن القاصر أو المحجور عليه أو المفقود أو الغائب هو موطن من ينوب عنه قانوناً.

٢- ومع ذلك يكون للقاصر أو المحجور عليه موطن خاص بالنسبة إلى التصرفات التي يعتبره القانون أهلا لأدائها.

المادة ١٤

١- يجوز اتخاذ موطن مختار لعمل قانوني معين.

٢- ويعتد بالموطن المختار بالنسبة إلى كل ما يتعلق بالعمل القانوني الذي اختير له , ما لم يشترط صراحة غير ذلك.

٣- ويجب إثبات الموطن المختار كتابة.

المادة ١٥

تتكون أسرة الشخص من زوجه وذوي قرباه. وذوو القربى هم كل من يجمعهم أصل مشترك.

المادة ١٦

١- القرابة المباشرة هي الصلة بين الأصول والفروع.

٢- وقرابة الحواشي هي الصلة بين من يجمعهم أصل مشترك دون أن يكون أحدهم فرعا للأخر.

المادة ١٧

١- تتحدد درجة القرابة المباشرة باعتبار كل فرع درجة , دون حساب الأصل.

٢- وتتحدد درجة قرابة الحواشي بعدد الفروع صعودا من الفرع للأصل المشترك ثم نزولا منه إلى الفرع الآخر بغير حساب ذلك الأصل.

٣- وتتحدد درجة المصاهرة بدرجة القرابة للزوج.

٢- الشخص الأعتباري

المادة ١٨

تثبت الشخصية الاعتبارية لكل مجموعة من الأشخاص أو الأموال يعترف لها القانون بهذه الشخصية.

المادة ١٩

تتحدد أهلية الشخص الاعتباري , فيما يثبت له من حقوق وما يتحمل به من التزامات , بما يقضي به سبب إنشائه، كما تتحدد بالغرض الذي نشأ من أجله، وذلك كله فضلا عما يقرره القانون.

المادة ٢٠

١- موطن الشخص الاعتباري هو المكان الذي يوجد فيه مركز إدارته.

٢- ومع ذلك يجوز اعتبار المكان الذي يوجد فيه أحد فروع الشخص الاعتباري موطنا له , وذلك بالنسبة إلى ما يدخل في نشاط هذا الفرع.

المادة ٢١

الشخص الاعتباري الذي يكون مركزه الرئيسي في الخارج وله نشاط في الكويت، يعتبر المكان الذي توجد فيه إدارته المحلية موطنا له بالنسبة إلى ذلك النشاط.

الفصل الثاني : محل الحقّ

المادة ٢٢

الأشياء المتقومة تصلح محلا للحقوق المالية.

المادة ٢٣

١- كل شيء تملكه الدولة أو أي شخص اعتباري عام ويكون مخصصا للنفع العام بالفعل أو بمقتضى القانون.

٢- لا يجوز التعامل فيه بما يتعارض مع هذا التخصيص كما لا يجوز الحجز أو وضع يد الغير عليه.

٣- وينتهي التخصيص للنفع العام بالفعل أو بمقتضى القانون.

المادة ٢٤

١- كل شيء مستقر بحيزه ثابت فيه لا يمكن نقله من دون تلف أو تغيير في هيئته فهو عقار.

٢-ومع ذلك يعتبر الشيء منقولا إذا كان انفصاله عن أصله وشيك الحصول ,

ونظر إليه استقلالا على هذا الاعتبار.

المادة ٢٥

يعتبر عقارا بالتخصيص المنقول الذي يضعه صاحبه في عقار يملكه رصدا على خدمته واستغلاله.

المادة ٢٦

يعتبر عقارا كل حق عيني يقع على عقار.

المادة ٢٧

كل ما ليس عقارا فهو منقول.

المادة ٢٨

١- الأشياء المثلية هي ما تماثلت آحادها أو تقاربت بحيث يمكن أن يقوم بعضها مقام بعض عرفا بلا فرق يعتد به، وتقدر في التعامل بالعد أو الكيل أو الوزن أو القياس.

٢- والأشياء القيمة ما تتفاوت آحادها في الصفات أو القيمة تفاوتا يعتد به عرفا أو يندر وجود آحادها في التداول.

المادة ٢٩

١- الأشياء الاستهلاكية هي ما لا يتحقق الانتفاع بها إلا باستهلاكها أو إنفاقها.

٢-ويعتبر استهلاكيا كل ما أعد في المتاجر للبيع.

الفصل الثالث استعمال الحق

المادة ٣٠

يكون استعمال الحق غير مشروع إذا انحرف به صاحبه عن الغرض منه أو عن وظيفته الاجتماعية. وبوجه خاص:

(أ) إذا كانت المصلحة التي تترتب عنه غير مشروعة.

(ب) إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير.

(ج) إذا كانت المصلحة التي تترتب عنه لا تتناسب البتة مع الضرر الذي يلحق بالغير.

(د) إذا كان من شأنه أن يلحق بالغير ضررا فاحشا غير مألوف.

القسم الاول

الحقوق الشخصية - او الالتزامات

الكتاب الاول

الالتزامات بوجه عام

الباب الاول

مصادر الالتزام

الفصل الاول

العقد

المادة ٣١

العقد هو ارتباط الإيجاب بالقبول على أحداث أثر يرتبه القانون.

الفرع الاول - انعقاد العقد

المادة ٣٢

ينعقد العقد بمجرد ارتباط الإيجاب بالقبول، إذا ورد على محل واستند إلى سبب معتبرين قانونا، وذلك دون إخلال بما يتطلبه القانون، في حالات خاصة، من أوضاع معينة لانعقاد العقد.

اولا

اركان العقد

١- الرضاء

المادة ٣٣

١-يلزم، لوجود الرضاء، توافر الإرادة عند إجراء التصرف وأن يحصل التعبير عنها.

٢- ويفترض توافر الإرادة عند إجراء التصرف، ما لم يثبت العكس أو يقض القانون بخلافه.

المادة ٣٤

التعبير عن الإرادة يكون باللفظ أو بالكتابة أو بالإشارة الشائعة الاستعمال أو بالمبادلة الفعلية الدالة على التراضي أو باتخاذ أي موقف آخر لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته على حقيقة المقصود منه، وذلك ما لم يتطلب القانون , في حالة خاصة حصول التعبير عن الإرادة على نحو معين.

المادة ٣٥

يجوز أن يكون التعبير عن الإرادة ضمنيا، ما لم يستلزم القانون أو الاتفاق أو طبيعة المعاملة أن يجيء صريحا.

المادة ٣٦

١- يوجد التعبير عن الإرادة بمجرد صدوره عن صاحبه. ومع ذلك فهو لا يحدث أثره إلا باتصاله بعلم من وجه إليه.

٢- ويعتبر وصول التعبير عن الإدارة إلى من وجه إليه قرينة على علمه به , ما لم يقم الدليل على عكس ذلك.

المادة ٣٧

لا يكون للتعبير عن الإرادة أثر، إذا وصل إلى من وجه إليه عدول عنه , قبل وصوله أو في نفس وقت وصوله.

المادة ٣٨

١- إذا اختلف التعبير عن الإرادة مع حقيقة قصد صاحبه , كانت العبرة بالقصد.

٢- مع ذلك يجوز لمن وجه إليه التعبير عن الإرادة أن يعتد به , برغم مخالفته لحقيقة قصد صاحبه، إذا أثبت أنه عول عليه , معتقدا مطابقته لحقيقة الإرادة، من غير أن يكون من شأن ظروف الحال أن تثير الشك في تلك المطابقة.

الايجاب

المادة ٣٩

يعتبر إيجابا العرض الذي يتضمن عزم صاحبه على إبرام العقد بمجرد أن يقبله الموجب له. ويلزم أن يتضمن، في الأقل، طبيعة العقد المراد إبرامه وشروطه الأساسية.

المادة ٤٠

١- يصح أن يوجه الإيجاب إلى أشخاص غير محددين, طالما كانت شخصية من يراد التعاقد معه غير ذات اعتبار أساسي في التعاقد, وذلك مع مراعاة ما تقتضيه ظروف الحال.

٢- ويعتبر إيجابا، على وجه الخصوص، عرض البضائع مع بيان أثمانها. وذلك مع عدم الإخلال بما تقتضيه التجارة من أوضاع.

٣- أما النشر والإعلان وإرسال أو توزيع قوائم الأسعار الجاري التعامل بها, وكل بيان آخر متعلق بعروض أو طلبات موجهة للجمهور أو لأفراد معينين، فلا يعتبر متضمنا إيجابا، ما لم يظهر العكس من ظروف الحال.

المادة رقم ٤١

١- للموجب خيار الرجوع في إيجابه, طالما لم يقترن به القبول.

٢- ومع ذلك، إذا حدد الموجب ميعاداً للقبول, أو اقتضت هذا الميعاد ظروف الحال أو طبيعة المعاملة, بقي الإيجاب قائما طوال هذا الميعاد، وسقط بفواته.

المادة ٤٢

يسقط الإيجاب بموت الموجب أو الموجب له أو بفقد أحدهما الأهلية.

القبول

المادة ٤٣

١- للموجب له خيار القبول.

٢- ويلزم لانعقاد العقد أن يكون القبول مطابقا للإيجاب.

٣- وإذا جاء الرد على الإيجاب بما يزيد عليه أو ينقص منه أو يعدل فيه بأية طريقة أخرى, اعتبر رفضا له متضمنا إيجابا جديدا.

المادة ٤٤ [١]

١- لا ينسب لساكت قول ولكن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان يعتبر قبولا. (تم استبدال هذه الفقرة بموجب القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٩٦ مادة أولى).

٢- ويعتبر السكوت قبولا، بوجه خاص، إذا كان هناك تعامل سابق بين المتعاقدين، واتصل الإيجاب بهذا التعامل، أو إذا كان الإيجاب لمحض منفعة الموجب له. وكذلك يعتبر سكوت المشتري، بعد تسلمه البضاعة التي اشتراها وقائمة الثمن، قبولا لما ورد في هذه القائمة من شروط.

المادة ٤٥

يسقط القبول إذا مات القابل أو فقد أهليته قبل أن يتصل قبوله بعلم الموجب.

ارتباط الايجاب والقبول

المادة ٤٦

إذا صدر الإيجاب في مجلس العقد، من غير أن يتضمن ميعادا للقبول, كان لكل من المتعاقدين الخيار على صاحبه إلى انفضاض هذا المجلس. وإذا انفض مجلس العقد دون أن يصدر القبول, اعتبر الإيجاب مرفوضا.

المادة ٤٧

إذا ارتبط الإيجاب بالقبول, لزم العقد طرفيه، ولا يكون لأي منهما عنه نكوص،

١)تم استبدال هذه الفقرة بموجب القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٩٦

حتى قبل أن يفترقا بالبدن , وذلك ما لم يتفق على غيره، أو يقض القانون أو العرف بخلافه .

المادة ٤٨

١- إذا حصل الإيجاب بالمراسلة , بقي قائما , طوال الفترة التي يحددها الموجب لبقائه، فإن لم يحدد الموجب لذلك مدة، التزم بالإبقاء على الإيجاب طوال الفترة التي تقتضيها ظروف الحال لوصوله للموجب له وإبداء رأيه فيه ووصول القبول إلى الموجب.

٢- ويسقط الإيجاب إذا لم يصل القبول إلى الموجب في الفترة المعقولة التي تقتضيها ظروف الحال، ولو صدر من الموجب له في وقته المناسب.

المادة ٤٩

يعتبر التعاقد بالمراسلة أنه قد تم في الزمان والمكان الذين يتصل فيهما القبول بعلم الموجب، ما لم يتفق على غير ذلك أو يقض القانون أو العرف بخلافه.

المادة ٥٠

يسري على التعاقد بطريق الهاتف، أو بأي طريق مشابه، حكم التعاقد في مجلس العقد بالنسبة إلى تمامه وزمان إبرامه. ويسري عليه حكم التعاقد بالمراسلة بالنسبة إلى مكان حصوله.

المادة ٥١

١- إذا اتفق المتعاقدان على أن تسري في شؤونهما أحكام عقد نموذج أو لائحة نموذجية، سرت هذه الأحكام , ما لم يثبت أي منهما أنه , عند حصول الاتفاق بينهما , لم يكن يعلم بهذه الأحكام , ولم تتح له الفرصة في أن يعلم بها.

٢- وإذا كانت أحكام العقد النموذج أو اللائحة النموذجية التي لم يحصل العلم بها أساسية , بطل العقد. فإن كانت ثانوية , تولى القاضي حسم الخلاف في شأنها، وفقا لطبيعة المعاملة والعرف الجاري ومقتضيات العدالة.

المادة ٥٢

١- إذا اتفق المتعاقدان على جميع المسائل الجوهرية في العقد , وعلقا أمورا ثانوية , على أمل اتفاقهما عليها مستقبلا , فإن ذلك لا يمنع من انعقاد العقد , ما لم يظهر أن إرادتهما المشتركة قد انصرفت إلى غير ذلك.

٢- وإذا لم يصل المتعاقدان إلى الاتفاق في شأن ما علقاه من الأمور الثانوية , تولى القاضي حسم الخلاف في شأنها وفقا لطبيعة المعاملة والعرف الجاري ومقتضيات العدالة.

النيابة في التعاقد

المادة ٥٣

يجوز أن يتم التعاقد بطريق النيابة , ما لم يستلزم القانون حصوله بالأصالة.

المادة ٥٤

١- تتحدد سلطة النائب , وفقا لما يقضي به سند نيابته.

٢- ومع ذلك , إذا نشأت النيابة بمقتضى اتفاق , وأعلن الأصيل للجمهور عن سلطة نائبه , أو أخطر بها شخصا معينا أو أكثر , فإنه يكون لكل من شمله الإعلان أو وجه إليه الإخطار أن يعتد، في تعاقده مع النائب، بما تضمنه من سلطات، ولو

تجاوزت ما ورد في سند نيابته.

المادة ٥٥

لا يلزم أن يكون سند النيابة في الشكل الذي يتطلبه القانون لإبرام التصرف الذي يتم عن طريقها، ما لم يقض القانون بخلاف ذلك.

المادة ٥٦

١- في التعاقد بطريق النيابة, تكون العبرة بشخص النائب, لا بشخص الأصيل, في اعتبار عيوب الرضاء، أو أثر العلم أو الجهل ببعض الظروف الخاصة.

٢- ومع ذلك, إذا نشأت النيابة بمقتضى اتفاق, وتصرف النائب وفقا لتعليمات محددة تلقاها من الأصيل, فإنه لا يكون لهذا الأخير, في حدود تنفيذ تعليماته, أن يتمسك بجهل نائبه أمورا كان يعلمها هو, أو كان مفروضا فيه أن يعلمها. ويجب عندئذ الاعتداد بما شاب رضاء الأصيل من عيوب.

المادة ٥٧

إذا أبرم النائب، في حدود نيابته, عقدا باسم الأصيل، فإن كل ما يترتب على هذا العقد من آثار ينصرف مباشرة إلى الأصيل.

المادة ٥٨

إذا لم يظهر النائب، وقت إبرام العقد، أنه يتعاقد باسم الأصيل، فإن المتعاقد معه لا يجبر على اعتبار العقد قائما بينه وبين الأصيل, إلا إذا كان يعلم, أو كان مفروضا فيه أن يعلم، أن التعاقد قد حصل بطريق النيابة، أو كان يستوي عنده أن يكون التعاقد حاصلا مع النائب أو الأصيل.

المادة ٥٩

إذا لم يكن المتعاقد مع النائب مجبرا على اعتبار التعاقد حاصلا بينه وبين الأصيل, ولم يرتضه, اعتبر التعاقد حاصلا بينه وبين النائب شخصيا، دون أن يكون للنائب أن يتمسك بانصراف إرادته إلى التعاقد باسم الأصيل.

المادة ٦٠

في النيابة الاتفاقية، إذا تعاقد النائب باسم الأصيل, بعد انتهاء نيابته، كان لمن تعاقد معه أن يعتبر التعاقد حاصلا مع ذلك على أساسها, إذا كان هو والنائب, عند التعاقد لا يعلمان بانتهاء النيابة، ولم يكن في مقدورهما أن يعلما به، لو أنهما بذلا من الحرص ما تقتضيه ظروف الحال من الشخص العادي.

المادة ٦١

١- إذا أبرم شخص عن آخر عقدا بغير نيابة عنه، أو كان قد تجاوز بإبرامه حدود نيابته، فإن آثار هذا العقد لا تنصرف إلى الأصيل, إلا إذا حصل إقراره وفقا للقانون.

٢- فإذا لم يحصل إقرار التصرف، كان للمتعاقد الآخر أن يرجع على من اتخذ صفة النيابة أو تجاوز حدودها, بغير عذر مقبول، بالتعويض عن الضرر الناجم له، ما لم يكن يعلم بانتفاء النيابة أو بتجاوز حدودها أو كان مفروضا فيه أن يعلم ذلك.

المادة ٦٢

لا يجوز للنائب, بدون إذن خاص، أن يتعاقد مع نفسه باسم من ينوب عنه, ولو أجرى هذا التعاقد لحساب شخص آخر غيره, فإذا حصل منه ذلك، كان تصرفه غير نافذ في مواجهة الأصيل، ما لم يحصل إقراره، وذلك كله ما لم يقض القانون أو

عرف التجارة بما يخالفه.

المادة ٦٣

لا يجوز للنائب أن يعهد بنيابته إلى غيره، ما لم يسمح له بذلك القانون أو الاتفاق.

المادة ٦٤

إذا انتهت النيابة، وكان النائب قد تسلم ما يدل عليها، التزم برده فور انتهائها. ولا يسوغ له حبسه في يده، لأي سبب كان.

شكل العقد

المادة ٦٥

١- لا يلزم, لانعقاد العقد, حصول الرضاء به في شكل معين, ما لم يقض القانون بغير ذلك.

٢-وإذا فرض القانون شكلا معينا لانعقاد العقد ولم يراع هذا الشكل في إبرامه، وقع باطلا.

المادة ٦٦

إذا اشترط المتعاقدان, لقيام العقد، إتباع شكل معين في إبرامه، فإنه لا يجوز لأحدهما، بدون رضاء الآخر, أن يتمسك بقيامه، ما لم يأت في الشكل المتفق عليه.

المادة ٦٧

إذا استلزم القانون شكلا معينا, أو اتفق المتعاقدان على وجوبه, وثار الشك حول ما إذا كان هذا الشكل متطلبا لقيام العقد أو لغير ذلك من أموره, وجب عدم اعتباره متطلبا لقيام العقد.

المادة ٦٨

إذا تعلق العقد بشيء، فإن تسليمه لا يكون لازما لقيامه، ما لم يقض القانون أو الاتفاق أو العرف بغير ذلك.

المادة ٦٩

إذا استلزم القانون أو الاتفاق شكلاً معيناً لقيام العقد, وجبت مراعاة هذا الشكل في عقد الوعد به، وفي الاتفاقات اللاحقة المعدلة لآثاره، ما لم يقض القانون أو تسمح طبيعة المعاملة بغير ذلك.

بعض الصور الخاصة في التعاقد

العقد الابتدائي

المادة ٧٠

١- إذا كان من مقتضى العقد أن يبرم مرة ثانية، أو في صورة أخرى، وجب على كل من طرفيه إبرامه في وضعه النهائي، وذلك في الميعاد الذي يحدده العقد الابتدائي، وإلا ففي مدة معقولة.

٢- ويبرم العقد النهائي بنفس شروط العقد الابتدائي. ما لم يتفق على إجراء تعديل فيها، أو كان هذا التعديل مما تستوجبه طبيعة المعاملة أو ظروف الحال.

المادة ٧١

١- إذا أخل أحد طرفي العقد الابتدائي بالتزامه بإبرام العقد النهائي, كان للطرف الآخر، إذا لم يكن مخلا بالتزاماته، أن يطلب الحكم, في مواجهته, بصحة العقد الابتدائي ونفاذه.

٢- ويقوم الحكم بصحة ونفاذ العقد الابتدائي مقام العقد النهائي، وذلك دون إخلال بما قد يتطلبه القانون لشهر العقد إن كان لشهره مقتض.

الوعد بالعقد

المادة ٧٢

الاتفاق الذي يعد بموجبه أحد طرفيه أن يبرم، لصالح الطرف الآخر, عقدا معينا، لا ينعقد إلا إذا عينت فيه المسائل الجوهرية للعقد الموعود بإبرامه, والمدة التي يجب أن يبرم خلالها, وذلك دون إخلال بما تقضي به المادة ٦٩.

المادة ٧٣

١- إذا وعد شخص بإبرام عقد معين, قام هذا العقد, إذا ارتضاه من صدر لصالحه الوعد, واتصل رضاؤه بعلم الواعد، خلال المدة المحددة لبقاء الوعد.

٢- ولا يحول موت الواعد أو فقد أهليته، دون قيام العقد الموعود بإبرامه, إذا تم الرضاء به، على نحو ما تقضي به الفقرة الاولى.

٣- وإذا مات الموعود له، انتقل خيار قبول العقد الموعود بإبرامه إلى خلفائه, ما لم تكن شخصية الموعود له محل اعتبار في الوعد.

التعاقد بالعربون

المادة ٧٤

دفع العربون, وقت إبرام العقد، يفيد أن لكل من طرفيه خيار العدول عنه, ما لم يظهر أنهما قصدا غير ذلك، أو كان العرف يقضي بخلافه.

المادة ٧٥

إذا عدل من دفع العربون فقده. وإذا عدل من قبضه، التزم برده ودفع مثله. وذلك كله دون اعتبار لما يترتب على العدول من ضرر.

المادة ٧٦

١- إذا لم يحدد الاتفاق أو العرف ميعادا لمباشرة خيار العدول، بقي هذا الخيار إلى الوقت الذي يصدر فيه من المتعاقد ما يدل على رغبته في تأكيد قيام العقد.

٢- على أنه إذا قعد أحد المتعاقدين عن تنفيذ التزاماته في الأجل المحدد، أو تراخى في ذلك مدة تتجاوز المألوف، جاز للمتعاقد الآخر أن يعتبر ذلك عدولا منه عن العقد.

المادة ٧٧

١- استحالة تنفيذ الالتزامات الناشئة عن العقد, بسبب يعزي للمتعاقد, تعتبر في حكم مباشرته خيار العدول عن العقد، وتتحدد مسئوليته بقيمة العربون, وفق ما تقضي به المادة ٧٥.

٢- فإن كانت استحالة تنفيذ الالتزامات الناشئة عن العقد راجعة إلى سبب أجنبي لا يد لأحد المتعاقدين فيه, وجب رد العربون إلى دافعه.

التعاقد بالمزايدة

المادة رقم ٧٨

١- في المزايدات، يبقى المتزايد ملتزما بعطائه إلى أن يتقدم متزايد آخر بعطاء أفضل، أو إلى أن يقفل المزاد دون أن يرسي على أحد إذا كان عطاؤه هو الأفضل.

٢- ولا يمنع من سقوط العطاء بعطاء أفضل، أن يقع الأخير باطلا أو أن يرفض.
٣- ويتم العقد بإرساء المزاد , ومع ذلك، إذا كان من مقتضى شروط المزاد وجوب المصادقة على إرسائه , لزم إجراؤها لتمام العقد. ويعتبر العقد عندئذ منعقدا من تاريخ رسو المزاد.
٤- وكل ما سبق , ما لم يتضح غيره من قصد المتعاقدين أو يقض القانون بخلافه.

المادة ٧٩

استثناء من حكم المادة السابقة، لا يسقط عطاء المتزايد، في المزايدات التي تجري داخل مظروفات، بعطاء أفضل، ويكون للداعي إلى المزاد أن يقبل من بين العطاءات المقدمة ما يراه أصلح، وذلك ما لم يتضح غير ذلك من قصد المتعاقدين، أو يقض القانون بخلافه.

التعاقد بالاذعان

المادة ٨٠

لا يمنع من قيام العقد أن يجئ القبول من أحد طرفيه إذعانا لإرادة الطرف الآخر، بأن يرتضي التسليم بمشروع عقد وضعه الطرف الآخر مسبقا ولا يقبل مناقشة في شروطه.

المادة ٨١

إذا تم العقد بطريق الإذعان , وتضمن شروطا تعسفية، جاز للقاضي، بناء على طلب الطرف المذعن، أن يعدل من هذه الشروط بما يرفع عنه إجحافها، أو يعفيه كلية منها ولو ثبت علمه بها، وذلك كله وفقا لما تقتضيه العدالة , ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك.

المادة ٨٢

في عقود الإذعان، يفسر الشك دائما في مصلحة الطرف المذعن.

٢- سلامة الرضاء

المادة ٨٣

لا يكون الرضاء بالعقد سليما , إلا إذا جاء عن ذي أهلية لإجرائه , وخاليا من العيوب التي تشوبه.

الاهلية

المادة ٨٤

كل شخص أهل للتعاقد، ما لم يقرر القانون عدم أهليته أو ينقص منها.

المادة رقم ٨٥

١-الصغير والمجنون والمعتوه محجورون لذاتهم.
٢-لا يقع الحجر على السفيه وذي الغفلة إلا بحكم القاضي، وتحجر المحكمة عليهما , وترفع الحجر عنهما , وفقا لما تقتضيه ظروف الحال. ويشهر قرار المحكمة بالحجر وبرفعه. وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير العدل.

المادة ٨٦

١- أهلية الصغير غير المميز لأداء التصرفات معدومة. وتقع كل تصرفاته باطلة.
٢- وكل من لم يكمل السابعة من عمره يعتبر غير مميز.

المادة ٨٧

١- تصرفات الصغير المميز صحيحة إذا كانت نافعة له نفعا محضا، وباطلة إذا كانت ضارة به ضررا محضا.

٢- أما تصرفاته الدائرة في ذاتها بين النفع والضرر، فتقع قابلة للإبطال لمصلحته, ما لم تلحقها الإجازة ممن له ولاية إجرائها عنه ابتداء, أو منه هو بعد بلوغه سن الرشد. وذلك مع مراعاة ما تقضي به النصوص التالية وغيرها من أحكام القانون.

٣- ويعتبر الصغير مميزا من سن التمييز إلى بلوغه سن الرشد.

المادة رقم ٨٨

١- إذا بلغ الصغير المميز الثامنة عشرة من عمره، وآنس منه وليه أو وصيه القدرة على أن يدير أمواله بنفسه، جاز له أن يأذنه في إدارة أمواله كلها أو بعضها.

٢- ويكون الإذن بالإدارة مطلقاً أو مقيدا.

المادة رقم ٨٩

يجوز سحب الإذن بالإدارة أو تقييده بعد إعطائه. ولكنه لا يبطل بزوال الولاية عمن أعطاه.

المادة رقم ٩٠

يحصل الإذن للصغير بالإدارة أو سحبه أو تقييده بإشهاد رسمي، دون إخلال بما يقضي به القانون بالنسبة إلى المشمولين بوصاية إدارة شئون القصر.

المادة ٩١

١- ذا رفض الوصي الإذن للصغير بالإدارة أو قيده أو سحبه بعد إعطائه، جاز للمحكمة، بناء على طلب الصغير، أو إدارة شئون القصر، أو أي ذي شأن آخر, أن تأذن للصغير في إدارة أمواله كلها أو بعضها إذنا مطلقا أو مقيدا, إن رأت أن ما أجراه الوصي غير مستند إلى أساس.

٢- فإن قضت المحكمة برفض طلب الصغير, فإنه لا يجوز تجديده، قبل مضي سنة من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا.

المادة ٩٢

١- للصغير المأذون في الإدارة, أهلية إجراء التصرفات التي تقتضيها إدارة الأموال التي تسلم له، في حدود الإذن.

٢- على أنه ليس للصغير المأذون في الإدارة أهلية تأجير المال لمدة تزيد على سنة.

المادة ٩٣

١- للصغير المميز, أيا كانت سنه, أهلية التصرف فيما يعطى له من مال لأغراض نفقته, كما أن له أهلية أداء التصرفات الأخرى، طالما كانت في حدود تلك الأغراض.

٢- تتحدد مسؤولية الصغير المميز. عن الالتزامات الناشئة عن التصرفات التي يجريها لأغراض نفقته بما يعطى له من مال لهذه الأغراض.

المادة ٩٤

١- للصغير المميز, عند بلوغه الخامسة عشرة, أهلية إبرام عقد العمل، إن كان غير محدد المدة، فإن كان محددها, فلمدة لا تتجاوز سنة. كما أن له, ببلوغه هذه السن, أهلية التصرف في أجره وفي غيره، مما يكسب من عمله, على أن تكون مسئوليته عن تصرفاته في نتاج عمله, في حدود ما كسبه منه من أموال.

٢- ويجوز للمحكمة، عند الاقتضاء، وبناء على طلب الولي أو الوصي أو إدارة شئون القصر، أو أي ذي شأن آخر , أن تقيد أهلية الصغير في التصرف في أجره وفي غيره مما يكسبه من عمله. وعندئذ تجري أحكام الولاية أو الوصاية , على حسب الأحوال.

المادة ٩٥

للصغير المميز، عند بلوغه الثامنة عشرة، أهلية إبرام الوصية.

المادة ٩٦

١- كل شخص بلغ سن الرشد يكون كامل الأهلية لأداء التصرفات القانونية , ما لم يكن قد حكم قبل ذلك باستمرار الولاية أو الوصاية على ماله.

٢- وسن الرشد إحدى وعشرون سنة ميلادية كاملة.

٣- ويستمر من بلغ سن الرشد مكتمل الأهلية , ما لم يطرأ عليه عارض من عوارضها , وفقا للأحكام التالية , وغيرها مما يقضي به القانون.

المادة ٩٧

١- لا يمنع ناقص الأهلية من أن يتمسك بنقص أهليته , على نحو ما يقضي به القانون ، أن يكون قد ادعى توافر الأهلية لديه.

٢- على أنه إذا لجأ القاصر , في سبيل إخفاء نقص أهليته، إلى طرق تدليسيه، من شأنها أن تحمل على الاعتقاد بتوافر الأهلية لديه , كان ملتزما بتعويض من تعاقد معه عما يرتبه له الإبطال من ضرر.

٣- ويجوز للقاضي , على سبيل التعويض المستحق وفقا للفقرة السابقة , أن يقضي برفض دعوى الإبطال.

المادة ٩٨

١- المجنون معدوم أهلية الأداء , وتقع تصرفاته كلها باطلة.

٢- وإذا كان الجنون غير مطبق , وحصل التصرف في فترة إفاقه , كان صحيحا.

٣- ولا يغير من حكم تصرفات المجنون , وفقا للفقرة السابقة , أن تنصب عليه المحكمة قيما.

المادة ٩٩

تصرفات المعتوه تسري عليها أحكام تصرفات الصغير المميز المنصوص عليها في المادة ٨٧، نصب عليه قيم أو لم ينصب.

المادة ١٠٠

إذا كان جنون الشخص أو عتهه مشهورا , أو كانت المحكمة قد عينت له قيما , افترض أنه أبرم التصرف في حالة جنونه أو عتهه على حسب الأحوال , وإلا افترض أنه أبرم التصرف في حالة صحته، وذلك كله ما لم يقم الدليل على عكسه.

المادة ١٠١

١- تصرفات السفيه وذي الغفلة , بعد شهر قرار الحجر , تسري عليها أحكام تصرفات الصغير المميز المنصوص عليها في المادة ٨٧.

٢- أما التصرفات الصادرة قبل شهر قرار الحجر، فلا تكون باطلة أو قابلة للإبطال , إلا إذا أبرمت بالتواطؤ توقعا للحجر.

المادة ١٠٢

يكون تصرف المحجور عليه للسفه أو الغفلة بالوقف أو الوصية صحيحا، إذا أذنته المحكمة

في إجرائه.

المادة ١٠٣

١- للمحكمة أن تأذن للسفيه في إدارة أمواله كلها أو بعضها ، إذنا مطلقا أو محددا بما تراه من قيود. ولها، على وجه الخصوص، أن تلزم السفيه بتقديم حساب عن إدارته، في المواعيد التي تعينها.

٢- وللمحكمة أن تسحب الإذن بالإدارة أو تقيده، إن رأت لذلك مقتضيا.

٣- ويؤشر على هامش شهر الحجر بالقرار الصادر من المحكمة بالإذن بإدارة أو بتقييده أو بسحبه , وفقا للقواعد التي يصدر بها.

المادة ١٠٤

للسفيه المأذون في الإدارة , أهليه إجراء التصرفات التي تقتضيها إدارة ما يسلم إليه من أمواله، في حدود إذن المحكمة.

المادة ١٠٥

١- للسفيه أهلية التصرف فيما يخصص له من مال لأغراض نفقته ، في نفس الحدود التي تثبت فيها أهلية التصرف في مال النفقة للصغير المميز المنصوص عليها في المادة ٩٣.

٢- وتقدر المحكمة، بناء على طلب السفيه أو القيم عليه أو أي ذي شأن آخر , مقدار ما يجب تخصيصه من مال لأغراض نفقة السفيه، مراعية في ذلك موارده وحاجاته هو ومن يعول.

٣- وللمحكمة إذا توافرت أسباب جدية تدعو إلى الخشية من تبذير السفيه مال النفقة , أن تمنع هذا المال عنه , وإن تعهد به إلى من ترى الصلاح في توليه الانفاق عليه وعلى أسرته.

المادة ١٠٦

تثبت للسفيه أهلية إبرام عقد العمل وأهلية التصرف فيما يعود عليه من عمله , أجرا كان أم غيره، في نفس الحدود التي تقررها المادة ٩٤ في شأن الصغير المميز.

المادة ١٠٧

١- إذا كان بالشخص عجز جسماني شديد , من شأنه أن يصعب عليه الإلمام بظروف التعاقد , أو يعسر عليه التعبير عن إرادته , وعلى الأخص إذا كان أصم أبكم أو أعمى أصم أو أعمى أبكم , جاز للمحكمة أن تعين له مساعدا قضائيا , يعاونه في التصرفات التي ترى أن مصلحته تقتضي المساعدة فيها.

٢- ويشهر قرار تعيين المساعد القضائي على نحو ما يقضي به قرار يصدر من وزير العدل.

المادة ١٠٨

يكون قابلا للإبطال التصرف الذي تقررت المساعدة القضائية في شأنه , متى صدر من الشخص، بعد شهر قرار مساعدته , بغير معاونة المساعد , وذلك ما لم تكن المحكمة قد أذنت له بالانفراد في إبرامه.

المادة ١٠٩

إذا تعذر على الشخص بسبب حالته الجسمية أو المرضية , أن يبرم التصرف , ولو

بمعاونة مساعد، فإنه يجوز للمحكمة أن تأذن للمساعد القضائي في أن يبرمه بالانفراد, نيابة عنه، إذا كان من شأن عدم إبرامه أن يهدد مصالحه بالخطر.

الولاية على مال الصغير

المادة ١١٠

١- ولاية مال الصغير لأبيه, ثم للوصي المختار من الأب, ثم للجد لأب. ثم للوصي الذي تعينه المحكمة، وذلك مع مراعاة ما تقضي به المادة ١١٢.

٢- ولا يجوز للأب أو الجد أن يتنحى عن الولاية بغير عذر مقبول.

المادة ١١١

يلزم أن يكون الولي أو الوصي عدلا وكفؤا, كما يلزم أن يكون بالغا رشيدا غير محجور عليه لجنون أو عته أو غفلة أو سفه, وألا يكون قد أشهر إفلاسه ما لم يرد له اعتباره. وذلك كله دون إخلال بما يتطلبه القانون أو الشريعة الإسلامية من شروط أخرى.

المادة ١١٢

١- إذا كان الصغير كويتيا, ولم تثبت الولاية على ماله لأبيه, أو للوصي المختار من أبيه أو لجده فإن الوصاية على ماله تثبت لإدارة شئون القصر، وفقا لما يقضي به القانون, وذلك ما لم تعين له المحكمة وصيا آخر.

٢- ويجوز للمحكمة, في أي وقت وبناء على طلب أي ذي شأن, أن تعين وصيا آخر بدلا من إدارة شئون القصر, إذا رأت في ذلك مصلحة القاصر.

المادة ١١٣

١- لا يعتبر اختيار الأب وصيا لصغيره، إلا إذا جاء في ورقة رسمية، أو في ورقة مصدق فيها على توقيع الأب، أو في ورقة مكتوبة بخط الأب وممهورة بإمضائه.

٢- وللأب في أي وقت أن يعدل عن اختياره قرار من وزير العدل. وصيا لصغيره. ويعتد بعدوله، ولو لم يأت في الشكل الذي رسمه القانون لحصول اختياره.

٣- ويعرض الوصي الذي اختاره الأب لصغيره على المحكمة لتثبيته.

المادة ١١٤

١- إذا توافرت أسباب جدية يخشى معها الضرر على أموال الصغير من ولاية أبيه أو جده أو الوصي المختار, كان للمحكمة, بناء على طلب إدارة شئون القصر أو أي ذي شأن آخر, أن تقيد هذه الولاية أو تسلبها.

٢- وللمحكمة أن تعزل الوصي المعين, وتنصب آخر مكانه, إذا اقتضت ذلك مصلحة الصغير.

المادة ١١٥

١- توقف المحكمة ولاية الأب أو الجد أو الوصي المختار إذا ثبتت غيبته وفقا للفقرة الثانية من المادة ١٤١. كما توقفها إذا تنفذ عليه حكم بالحبس لمدة تزيد على سنة.

٢- وإذا أوقفت ولاية الأب أو الجد أو الوصي المختار, ثبتت الولاية على مال الصغير, أثناء فترة الوقف، وفقا لما تقضي به المادة ١١٠.

المادة ١١٦ [1]

١- تكون الولاية أو الوصاية على كل أموال الصغير. ويجوز أن تتحدد الوصاية

١) معدلة بموجب القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٩٦

بإرادة الأب أو بحكم القاضي، على حسب الأحوال.

٢- على أنه إذا آل مال إلى الصغير بطريق الوصية أو التبرع، وأوصى الموصي أو اشترط المتبرع عند التبرع عدم خضوع المال إلى ولاية الأب أو الجد أو وصاية شخص معين خرج هذا المال عن الولاية أو الوصاية وعندئذ تعين المحكمة للصغير وصيا خاصا يتولى الولاية على هذا المال ما لم يكن الموصي أو المتبرع قد اختار له وصيا في الشكل الذي تحدده المادة ١١٣ لاختيار الوصي من الأب.

المادة ١١٧

١- الأمانة على مال الحمل المستكن تكون, بالنسبة إلى من يتولاها, على نحو ما تكون به الولاية على مال الصغير.

٢- وإذا اختار الأب أو عينت المحكمة أمينا على مال الحمل المستكن, فإنه تكون له الوصاية عليه بعد ميلاده, ما لم تعين المحكمة له وصيا آخر.

المادة ١١٨

١- يتولى الأمين على مال الحمل المستكن حفظه وإدارته, ويقوم بالتصرفات التي يقتضيانها.

٢- ومع ذلك يجوز له أن يقبل التصرفات النافعة للحمل نفعا محضا.

المادة ١١٩

يجوز للأب أن يختار لصغيره أكثر من وصي. كما يجوز التعدد في الأوصياء المعينين من المحكمة، إذا اقتضته مصلحة الصغير.

المادة ١٢٠

١- إذا تعدد الأوصياء, سواء أكانوا مختارين أم معينين, فإنه لا يجوز لأحدهم الانفراد، إلا إذا كان الأب أو المحكمة، على حسب الأحوال, قد حدد لكل منهم اختصاصه.

٢- ومع ذلك يكون لكل من الأوصياء المتعددين إجراء التصرفات اللازمة لحفظ مال الصغير, وتلك التي لا تحتمل التأخير, كما يكون له إجراء التصرفات التي فيها نفع ظاهر للصغير.

المادة ١٢١

إذا اختلف الأوصياء المتعددين، عند لزوم إجماعهم, تولت المحكمة، بناء على طلب أي منهم، أو طلب إدارة شئون القصر، أو أي ذي شأن آخر، حسم الأمر على نحو ما تراه محققا مصلحة الصغير.

المادة ١٢٢

يجوز للمحكمة بناء على طلب إدارة شئون القصر أو أي ذي مصلحة أن تقيم للصغير وصيا خاصا، تحدد سلطته، يتولى الولاية عليه في شأن معين، كلما اقتضت ذلك مصلحته. ويجوز لها ذلك على الأخص:

(أ) إذا تعارضت مصلحة الصغير مع مصلحة وليه الشرعي أو مصلحة زوجه أو مصلحة شخص يتولى الولاية على ماله.

(ب) إذا تعارضت مصلحة الصغير مع مصلحة الوصي أو زوجه أو أحد أصولهما أو فروعهما أو مع مصلحة شخص يتولى الولاية على ماله.

المادة ١٢٣

١- إذا كانت الوصاية على مال الصغير لغير إدارة شئون القصر, جاز أن ينصب إلى جانب الوصي, ولو كان مختارا, مشرف يتولى الرقابة على تصرفاته.

٢- وإذا لم يختر الأب مشرفاً لصغيره جاز للمحكمة تعيينه إن كان لذلك مقتض. ويعرض المشرف المختار من الأب على المحكمة لتثبيته.

٣- وإذا كان الصغير كويتيا، جاز للمحكمة أن تعهد بالإشراف لإدارة شئون القصر.

٤- ويلزم أن تتوافر في المشرف الشروط المتطلبة في الوصي.

المادة ١٢٤

يتولى المشرف الرقابة على تصرفات الوصي. وعليه أن يرفع إلى المحكمة كل أمر تقتضي مصلحة القاصر رفعه إليها.

المادة ١٢٥

على الوصي إجابة المشرف إلى كل ما يطلبه من إيضاح عن تصرفاته في أموال الصغير، وتمكينه من الاطلاع على الأوراق والمستندات الخاصة بها.

المادة ١٢٦

١- إذا شغر مكان الوصي, وجب على المشرف رعاية مال الصغير إلى أن تعين المحكمة له وصيا آخر.

٢- ويكون للمشرف في سبيل أداء واجب الرعاية على مال الصغير في فترة عدم وجود الوصي، أن يجري، نيابة عن الصغير, التصرفات التي يكون في تأجيلها ضرر ظاهر له.

سلطة الولي الشرعي

المادة ١٢٧

١- للولي أن يجري عن صغيره التصرفات النافعة له نفعا محضا.

٢- وإذا كان التبرع للصغير مقترنا بتكليف، فإنه لا يسوغ للولي قبوله عنه بغير إذن المحكمة.

المادة ١٢٨

١- للولي أن يجري عن صغيره التصرفات التي يقتضيها حفظ أمواله وإدارتها واستثمارها.

٢- على أنه لا يجوز للولي تأجير مال الصغير لمدة تتجاوز بلوغه سن الرشد بأكثر من سنة, إلا بعد إذن المحكمة.

المادة ١٢٩

للولي أن يجري في مال صغيره التصرفات بمقابل، مع مراعاة القيود المقررة في المواد التالية.

المادة ١٣٠

ليس للولي، بغير إذن المحكمة، أن يبيع عقار الصغير أو محله التجاري أو أن يؤجره لنفسه أو لزوجه أو لأقارب أحدهما إلى الدرجة الثالثة.

المادة رقم ١٣١

لا يجوز للولي، بغير إذن المحكمة، أن يتصرف في مال الصغير، إذا تجاوزت قيمته

مائتي ألف دينار.

المادة ١٣٢ [1]

إذا كان المال قد آل إلى الصغير بطريق الميراث أو التبرع، واشترط المورث أو المتبرع عدم تصرف الولي فيه , فإنه لا يجوز لهذا الأخير إجراء التصرف الممنوع عليه، إلا عندما تقتضيه الضرورة، وبشرط إذن المحكمة.

المادة ١٣٢

إذا كان المال قد آل إلى الصغير بطريق الوصية أو التبرع , واشترط الموصي أو المتبرع عدم تصرف الولي فيه، فإنه لا يجوز لهذا الأخير إجراء التصرف الممنوع عليه , إلا عندما تقتضيه الضرورة، وبشرط إذن المحكمة.

المادة ١٣٣

١- لا يجوز للولي التبرع بمال الصغير.

٢- ومع ذلك إذا كان في مال الصغير سعة، فإنه يجوز للولي أن يتبرع بمال الصغير بما لا يبهظه , إذا كان ذلك لغرض عائلي أو إنساني وبشرط إذن المحكمة.

المادة ١٣٤

لا يجوز للولي إقراض مال الصغير ولا اقتراضه.

المادة ١٣٥

لا يجوز للولي رهن مال الصغير، إلا لدين على هذا الصغير نفسه.

المادة ١٣٦

جميع القيود الواردة على سلطة الولي لا تسري بالنسبة إلى ما يكون قد آل منه إلى الصغير من مال على سبيل التبرع , ولو كان ذلك بطريق غير مباشر.

سلطة الوصي

المادة ١٣٧

١- يكون للوصي , ولو كان مختارا من الأب , الولاية على مال الصغير , في نفس الحدود التي يرسمها القانون لإدارة شئون القصر , باعتبار أن لها الوصاية أو القوامة على معدومي الأهلية وناقصيها.

٢- على أنه إذا كانت الوصاية لغير إدارة شئون القصر , وجب إذن المحكمة لإجراء كل التصرفات التي لا يخول القانون لمدير هذه الإدارة أن يتولاها وحده.

٣- وفي جميع الأحوال , لا يكون للوصي , في ولايته على مال الصغير سلطة تتجاوز سلطة الولي , على نحو ما يحدده القانون.

الولاية على مال المحجور عليه

المادة ١٣٨

١- تعين المحكمة , بناء على طلب إدارة شئون القصر أو أي ذي شأن آخر , لمن كان محجورا عليه لجنون أو عته أو غفلة أو سفه , قيما , تكون له الولاية على ماله , في حدود ما يقضي به القانون.

٢- فإذا كان المحجور عليه كويتيا , ثبتت القوامة على ماله لإدارة شئون القصر , وفقا لما يقضي به القانون، ما لم تعين له المحكمة قيما آخر.

---

١) معدلة بموجب القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٩٦

المادة ١٣٩

تراعي المحكمة، في تنصيب القيم على المحجور عليه , أن تعين الأرشد فالأرشد من أولاده الذكور، ثم أباه، ثم جده لأبيه , ثم من ترى فيه مصلحة المحجور عليه.

المادة ١٤٠

يسري على القيم كل ما يسري على الوصي من أحكام , وعلى الأخص بالنسبة إلى الشروط اللازمة فيه , وحدود سلطاته، وواجباته، وتعيين من يتولى الإشراف عليه , وسلطة المشرف.

الولاية على مال المفقود والغائب

المادة ١٤١

١- إذا ثبت فقد الشخص , بأن لم تكن حياته معروفة من مماته , نصبت له المحكمة قيما , تكون له الولاية على ماله، وذلك بناء على طلب إدارة شئون القصر، أو أي ذي شأن آخر.

٢- ويجوز كذلك للمحكمة أن تعين قيما لمن تكون معروفة حياته , ولكنه غاب لمدة تجاوزت السنة , وتعذر عليه، بسبب غيابه، أن يتولى رعاية أمواله بنفسه , أو أن يشرف على من يكون قد وكله في إدارتها.

المادة ١٤٢

إذا كان الشخص , قبل فقده أو غيابه , قد نصب عنه وكيلا لإدارة أمواله , عينته المحكمة قيما , إن توافرت فيه الشروط التي يتطلبها القانون في الوصي , وإلا راعت في تعيين القيم ما يقضي به القانون في شأن القيم على المحجور عليه , وعلى الأخص في صدد ثبوت القوامة لإدارة شئون القصر بالنسبة إلى الكويتيين.

المادة ١٤٣

يكون للقيم على المفقود أو الغائب سلطات الوصي وتسري عليه أحكامه.

احكام عامة في الولاية على المال

المادة ١٤٤

١- لمن يولى على مال الصغير أو المحجور عليه أو المفقود أو الغائب الحق في أجر مناسب عن ولايته تقدره المحكمة بما لا يبهظ المولى عليه , وذلك ما لم يكن الولي قد ارتضى أن تكون ولايته بغير مقابل.

٢- على أن الحق في الأجر عن الولاية مقصور على من يتولاها. فلا يجوز لدائنيه أن يطلبوه نيابة عنه. كما أنه لا ينتقل إلى الورثة , ما لم يكن الولي , قبل موته , قد طلب ثبوته له قضاء.

المادة ١٤٥

إذا زالت، لأي سبب، الولاية أو الوصاية أو القوامة عمن يتولاها، وجب عليه تسليم أموال المولى عليه لذي الصفة في تسلمها , وذلك فور زوال ولايته , إلا ما يقتضيه التسليم من زمن. كما يجب عليه أن يقدم حسابا دقيقا عن ولايته , خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من انتهائها.

احكام عامة في الولاية على المال

المادة ١٤٦

الأب والجد والأم لا يسألون, في مباشرتهم الولاية أو الوصاية أو القوامة, إلا عن خطئهم الجسيم, ولو تقاضوا أجرا. أما غير هؤلاء, ممن يتولون الوصاية أو القوامة, فيسألون مسئولية الوكيل المأجور، ولو كانوا لا يتقاضون عن مهامهم أجرا.

عيوب الرضا

الغلط

المادة ١٤٧

١- إذا وقع المتعاقد في غلط دفعه إلى ارتضاء العقد, بحيث أنه لولا وقوعه فيه لما صدر عنه الرضاء, فإنه يجوز له طلب إبطال العقد, إذا كان المتعاقد الآخر قد وقع معه في نفس الغلط بدون تأثير منه كان من الممكن تداركه, أو علم بوقوعه فيه, أو كان من السهل عليه أن يتبين عنه ذلك.

٢- على أنه, في التبرعات, يجوز طلب الإبطال, دون اعتبار لمشاركة المتعاقد الآخر في الغلط أو علمه بحصوله.

المادة ١٤٨

لا يحول دون إعمال أثر الغلط، أن ينصب على حكم القانون في أمر من أمور التعاقد.

المادة رقم ١٤٩

لا يجوز لمن صدر رضاؤه عن غلط، أن يتمسك بغلطه على نحو يتعارض مع مقتضيات حسن النية. ويكون للطرف الآخر، على الأخص، أن يتمسك في مواجهته بأن يتم العقد على نحو يتمشى مع حقيقة ما اعتقده، بدون ضرر كبير يناله.

المادة ١٥٠

لا يؤثر في صحة العقد مجرد أخطاء الحساب أو زلات القلم.

التدليس

المادة ١٥١

يجوز طلب إبطال العقد للتدليس لمن جاء رضاؤه نتيجة حيل وجهت إليه بقصد تغريره ودفعه بذلك إلى التعاقد, إذا أثبت أنه ما كان يرتضي العقد, على نحو ما ارتضاه عليه, لولا خديعته بتلك الحيل، وذلك مع مراعاة ما تقضي به المادتان ١٥٣ و١٥٤.

المادة ١٥٢

يعتبر بمثابة الحيل المكونة للتدليس الكذب في الإدلاء بالمعلومات بوقائع التعاقد وملابساته، أو السكوت عن ذكرها، إذا كان ذلك إخلالا بواجب في الصدق أو المصارحة يفرضه القانون أو الاتفاق أو طبيعة المعاملة أو الثقة الخاصة التي يكون من شأن ظروف الحال أن تجعل للمدلس عليه الحق في أن يضعها فيمن غرر به.

المادة ١٥٣

١- يلزم, لإبطال العقد على أساس التدليس، أن تكون الحيل قد صدرت من المتعاقد الآخر، أو من نائبه, أو من أحد أتباعه, أو ممن وسطه في إبرام العقد, أو ممن يبرم العقد لمصلحته.

٢- فإن صدرت الحيل من الغير , فليس لمن انخدع بها أن يتمسك بالإبطال , إلا إذا كان المتعاقد الآخر، عند إبرام العقد، يعلم بتلك الحيل , أو كان في استطاعته أن يعلم بها.

المادة ١٥٤

استثناء مما تقضي به المادة السابقة، يجوز، في عقود التبرع , طلب إبطال العقد، إذا جاء الرضاء نتيجة التدليس , دون اعتبار لمن صدرت الحيل منه.

المادة رقم ١٥٥

إذا لجأ كل من المتعاقدين إلى التدليس على الآخر، وجره بذلك إلى التعاقد، امتنع على أي منهما التمسك بإبطال العقد.

الاكراه

المادة ١٥٦

١- يجوز طلب إبطال العقد على أساس الإكراه لمن ارتضى العقد تحت سلطان رهبة قائمة في نفسه، وبعثت بدون وجه حق، إذا كانت هذه الرهبة قد دفعته إلى التعاقد، بحيث أنه لولاها ما كان يجريه، على نحو ما ارتضاه عليه.

٢- وتعتبر الرهبة قائمة في نفس المتعاقد، إذا وجهت إليه وسائل إكراه جعلته يستشعر الخوف من أذى جسيم يتهدده أو يتصور أنه يتهدده هو أو أحدا من الغير، في النفس أو الجسم أو العرض أو الشرف أو المال. ٣- ويراعى في تقدير قيام الرهبة في نفس المتعاقد حالته من الذكورة أو الأنوثة وسنه وعلمه أو جهله وصحته أو مرضه، وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر في مدى ما يترتب من خوف في نفسه.

المادة رقم ١٥٧

١ - يلزم ، لأعمال الإكراه أن تكون الرهبة التي دفعت المتعاقد إلى ارتضاء العقد، قد بعثت في نفسه بفعل المتعاقد الآخر أو بفعل نائبه أو أحد أتباعه أو بفعل من كلفه بالوساطة أو بفعل من يبرم العقد لمصلحته.

٢- فإذا صدر الإكراه من شخص من الغير، فإنه لا يكون للمتعاقد المكره طلب الإبطال على أساسه، إلا إذا كان المتعاقد الآخر عند إبرام العقد , يعلم بحصوله، أو كان من المفروض حتما أنه يعلم به. وذلك كله مع مراعاة ما تقضي به المادة التالية.

المادة رقم ١٥٨

يجوز , في التبرعات، طلب الإبطال، إذا كان الرضاء بها قد جاء نتيجة الإكراه، دون اعتبار لمن صدر الإكراه عنه.

الاستغلال

المادة رقم ١٥٩

إذا استغل شخص في آخر حاجة ملجئه، أو طيشا بينا , أو ضعفا ظاهرا , أو هوى جامحا، أو استغل فيه سطوته الأدبية عليه، وجعله بذلك يبرم , لصالحه أو لصالح غيره عقدا ينطوي، عند إبرامه، على عدم تناسب باهظ بين ما يلتزم بأدائه بمقتضاه وما يجره عليه من نفع مادي أو أدبي، بحيث يكون إبرامه، تنكرا ظاهرا لشرف التعامل ومقتضيات حسن النية , كان للقاضي، بناء على طلب ضحية الاستغلال ووفقا للعدالة ومراعاة لظروف الحال، أن ينقص من التزاماته أو أن يزيد في التزامات الطرف الآخر، أو أن يبطل العقد.

المادة ١٦٠

في عقود التبرع التي تجئ وليدة الاستغلال , يكون للقاضي , بناء على طلب المتبرع , أن يبطل العقد أو أن ينقص قدر المال المتبرع به وفقا لظروف الحال، وبمراعاة مقتضيات العدالة والاعتبارات الإنسانية.

المادة ١٦١

١- تسقط دعوى الاستغلال بمضي سنة من وقت إبرام العقد.

٢- على أنه إذا جاء العقد نتيجة استغلال الهوى الجامح أو السطوة الأدبية , فإن سريان مدة السنة لا يبدأ , إلا من تاريخ زوال تأثير الهوى أو السطوة، على أن تسقط الدعوى على أية حال بفوات خمس عشرة سنة من إبرام العقد.

الغبن

المادة ١٦٢

الغبن الذي لا يكون نتيجة غلط أو تدليس أو إكراه أو استغلال لا يكون له تأثير على العقد، إلا في الأحوال الخاصة التي يصرح بها القانون، ومع مراعاة ما تقضي به المواد التالية.

المادة ١٦٣

١- إذا نتج عن العقد غبن فاحش للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، أو لأحد من عديمي الأهلية أو ناقصيها ، أو لجهة الوقف ، جاز للمغبون أن يطلب تعديل التزام الطرف الآخر، أو التزامه هو ، بما يرفع عنه الفحش في الغبن.

٢- ويعتبر الغبن فاحشا إذا زاد، عند إبرام العقد , على الخمس.

٣- ولا يحول دون الطعن بالغبن أن يكون العقد قد أجري عن المغبون ممن ينوب عنه وفقا للقانون، أو أذنت به المحكمة.

المادة ١٦٤

يجوز للمتعاقد مع المغبون أن يتوقى تعديل أثر العقد، بطلب الفسخ، وذلك ما لم يكن المغبون هو الدولة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.

المادة ١٦٥

لا يجوز الطعن بالغبن، في عقد تم بطريق المزايدة أو المناقصة، إذا كان ذلك قد حصل وفق ما يقضي به القانون.

المادة ١٦٦

تسقط دعوى الغبن، إذا لم ترفع خلال سنة، تبدأ بالنسبة إلى الدولة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة ولجهة الوقف من وقت إبرام العقد، وبالنسبة لعديمي الأهلية وناقصيها من تاريخ اكتمال الأهلية أو الموت، وعلى أية حال تسقط الدعوى بمضي خمس عشرة سنة من وقت إبرام العقد.

٢- المحل

المادة ١٦٧

يلزم أن يكون محل الالتزام، الذي من شأن العقد أن ينشئه، ممكنا في ذاته، وإلا وقع العقد باطلاً.

المادة ١٦٨

يجوز أن يرد العقد في شأن شيء مستقبل , ما لم يكن وجود هذا الشيء رهينا بمحض الصدفة , وذلك مع مراعاة ما تقضي به المادة التالية.

المادة ١٦٩

التعامل في تركة إنسان لا زال على قيد الحياة باطل , ولو تم منه أو برضاه , إلا في الأحوال الخاصة التي يجيزها القانون.

المادة ١٧٠

يجوز أن يتعلق العقد بمال الغير أو بفعله، من غير أن يترتب عليه أي التزام على هذا الغير بدون رضاه.

المادة ١٧١

١- يلزم أن يكون محل الالتزام معينا تعيينا نافيا للجهالة الفاحشة , وإلا وقع العقد باطلا.

٢- وإذا تعلق الالتزام بشيء , وجب أن يكون هذا الشيء محددا بذاته , أو بنوعه ومقداره ودرجة جودته، على أن عدم تحديد درجة الجودة لا يؤدي إلى بطلان العقد , ويلتزم المدين حينئذ بأن يقدم شيئا من صنف متوسط.

المادة ١٧٢

إذا كان محل الالتزام مخالفا للقانون أو للنظام العام أو لحسن الآداب، وقع العقد باطلا.

المادة ١٧٣

إذا كان محل الالتزام دفع مبلغ من النقود، التزم المدين بقدر عددها المحدد في العقد، دون أن يكون للتغيير في قيمتها أثر , ولو اتفق على خلاف ذلك.

المادة ١٧٤

١- في الالتزامات بدفع مبلغ من النقود، يكون الوفاء بالعملة الكويتية.

٢- ومع ذلك إذا اتفق على الوفاء بعملة أجنبية وجب الوفاء بها.

المادة ١٧٥

١- يجوز أن يتضمن العقد أي شرط يرتضيه المتعاقدان ، إذا لم يكن ممنوعا قانونا أو مخالفا للنظام العام أو حسن الآداب.

٢- فإذا كان الشرط الذي تضمنه العقد غير مشروع، بطل الشرط وصح العقد , ما لم يثبت أحد المتعاقدين أنه لم يكن ليرتضي العقد بغيره , فيبطل العقد.

٣- السبب

المادة ١٧٦

١- يبطل العقد ، إذا التزم المتعاقد دون سبب ، أو لسبب غير مشروع.

٢ - ويعتد، في السبب، بالباعث المستحث الذي يدفع المتعاقد إلى التعاقد، إذا كان المتعاقد الآخر يعلمه، أو كان ينبغي عليه أن يعلمه.

المادة ١٧٧

يفترض أن للالتزام سببا مشروعا، ولو لم يذكر في العقد، وذلك إلى أن يقوم الدليل على خلافه.

المادة ١٧٨

١- يعتبر السبب المذكور في العقد هو السبب الحقيقي ، ما لم يقم الدليل على غير ذلك.

٢- وإذا ثبتت صورية السبب , كان على من يدعي أن للالتزام سببا آخر مشروعا أن يقيم الدليل على صحة ما يدعيه.

ثانيا : البطلان

١- العقد القابل للابطال

المادة ١٧٩

العقد القابل للإبطال ينتج آثاره، ما لم يقض بإبطاله وإذا قضي بإبطاله، اعتبر كأن لم يكن أصلا.

المادة ١٨٠

١- لا يجوز للمحكمة أن تقضي بإبطال العقد القابل للإبطال ، إلا بناء على طلب من يقرر القانون الإبطال لمصلحته.

٢-وإذا قام سبب الإبطال , وتمسك به من تقرر لمصلحته، تعين على المحكمة القضاء به، وذلك ما لم ينص القانون على خلافه.

المادة ١٨١

إجازة العقد القابل للإبطال ممن له الحق في طلب إبطاله، صريحة كانت أم ضمنية، تطهره من العيب الذي انصبت عليه، وتزيل حق طلب الإبطال بسببه.

المادة ١٨٢

١- يجوز لكل ذي مصلحة أن يعذر من له حق إبطال العقد بوجوب إبداء رغبته في إجازته أو إبطاله ، خلال مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ، تبدأ من تاريخ الإعذار ، من غير أن يترتب على ذلك أي أثر بالنسبة إلى المدة المقررة لسقوط الحق في الإبطال.

٢- ولا يعتد بإعذار من له حق طلب الإبطال بسبب الغلط أو التدليس أو الإكراه، إلا إذا كان قد وجه بعد انكشاف الغلط أو التدليس أو زوال الإكراه. كما أنه لا يعتد بإعذار ناقص الأهلية، إلا إذا كان قد وجه إليه بعد اكتمال أهليته.

٣- فإذا انقضى ميعاد الإعذار من غير اختيار , اعتبر ذلك إجازة للعقد.

المادة ١٨٣

١- يسقط الحق في إبطال العقد إذا لم يتمسك به صاحبه خلال ثلاث سنوات من وقت زوال سببه , وذلك ما لم يقض القانون بخلافه.

٢- ويبدأ سريان مدة سقوط حق الإبطال، في حالة نقض الأهلية من يوم اكتمالها , وفي حالة الغلط أو التدليس، من يوم انكشافه، وفي حالة الإكراه من يوم زواله.

٣- وفي جميع الأحوال، يسقط الحق في إبطال العقد بمرور خمس عشرة سنة من تاريخ إبرامه.

٢-العقد الباطل

المادة ١٨٤

١- العقد الباطل لا ينتج أي أثر، ويجوز لكل ذي مصلحة ان يتمسك ببطلانه، وللمحكمة ان تقضي به من تلقاء نفسها.

المادة ١٨٥

العقد الباطل لا يتصحح بالإجازة.

المادة ١٨٦

١- العقد الباطل لا يتصحح بمرور الزمان.

٢- إلا أن دعوى البطلان تسقط بمرور خمس عشرة سنة من تاريخ العقد.

٣- أثر البطلان

المادة ١٨٧

١- إذا بطل العقد أو أبطل , يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها عند العقد ، ما لم ينص القانون على خلافه ، ومع عدم الإخلال بما تقضي به المادتان التاليتان.

٢- فإذا استحال على أحد المتعاقدين أن يعيد الآخر إلى الحالة التي كان عليها عند العقد , فإنه يجوز الحكم. عليه بأداء معادل.

المادة ١٨٨

لا يلزم عديم الأهلية أو ناقصها، في حالة بطلان العقد أو إبطاله، إلا في حدود ما يكون قد عاد عليه، بسبب تنفيذه، من نفع معتبر قانونا.

المادة ١٨٩

١- لا يحتج بإبطال العقد في مواجهة الخلف الخاص للمتعاقد الآخر ، إذا كان هذا الخلف قد تلقى حقه معاوضة وبحسن نية.

٢- ويعتبر الخلف الخاص حسن النية، إذا كان، عند التصرف له، لا يعلم سبب إبطال عقد سلفه، ولم يكن في مقدوره أن يعلم به، لو أنه بذل من الحرص ما تستوجبه ظروف الحال من الشخص العادي.

المادة ١٩٠

١- إذا لحق البطلان أو الإبطال شقا من العقد، اقتصر عليه وحده، دون باقي العقد.

٢- على أنه إذا أثبت أحد المتعاقدين أنه ما كان يبرم العقد بغير الشق الباطل أو المبطل، بطل العقد كله.

المادة ١٩١

١- إذا بطل العقد أو أبطل , وأمكن أن تستخلص منه الأركان اللازمة لعقد آخر غيره، قام هذا العقد الآخر.

٢- ويعتبر الرضاء بالعقد الذي يصير التحول إليه متوافرا إذا تبين أن المتعاقدين كانا يريدانه , لو علما ببطلان العقد الذي قصدا في الأصل إبرامه.

المادة ١٩٢

١- إذا بطل العقد أو أبطل , بسبب خطأ أحد المتعاقدين ، كان للمتعاقد الآخر أو للغير أن يطالبه بالتعويض عما يرتبه له البطلان من ضرر.

٢- على أنه لا محل للتعويض، إذا كان من أصابه الضرر نتيجة البطلان قد أسهم فيما أدى إلى وقوعه، أو كان يعلم بسببه، أو ينبغي عليه أن يعلم به.

الفرع الثاني - آثار العقد

اولا : تفسير العقد وتحديد مضمونه

١- تفسير العقد

المادة ١٩٣

١- إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين.

٢- فإذا كان هناك محل لتفسير العقد، فإنه يجب تقصي النية المشتركة للمتعاقدين من مجموع وقائعه وظروف إبرامه، دون الوقوف عند مجرد معاني ألفاظه أو عباراته، ومع الاستهداء بطبيعة التعامل والعادات الجارية وما ينبغي أن يتوافر بين المتعاقدين من حسن النية وشرف التعامل.

المادة ١٩٤

١- إذا تعذر إزالة ما يكتنف أحد شروط العقد من غموض، وبقي شك في حقيقة قصد المتعاقدين منه، فسر الشك لمصلحة المتعاقد الذي يكون من شأن إعمال الشرط أن يضره.

٢- وعلى وجه الخصوص، يفسر الشك لمصلحة المدين، إذا كان من شأن إعمال الشرط أن يحمله بالالتزام، أو يجعل عبأه عليه أكثر ثقلا.

٣- وكل ما سبق دون إخلال بما تقضي به المادة ٨٢.

٢- مضمون العقد

المادة ١٩٥

لا يقصر العقد على ما يرد فيه من شروط أو يسري عليه من أحكام القانون، وإنما يتضمن كذلك ما يعتبر من مستلزماته، وفقا لما تجري عليه العادة وما تمليه العدالة، ومع مراعاة طبيعة التعامل وما يقتضيه حسن النية وشرف التعامل.

ثانيا : القوة الملزمة للعقد

المادة ١٩٦

العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز لأحدهما أن يستقل بنقضه أو تعديل أحكامه، إلا في حدود ما يسمح به الاتفاق أو يقض القانون بغيره.

المادة ١٩٧

يجب تنفيذ العقد طبقا لما يتضمنه من أحكام، وبطريقة تتفق مع ما يقتضيه حسن النية وشرف التعامل.

المادة ١٩٨

إذا طرأت، بعد العقد وقبل تمام تنفيذه، ظروف استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها عند إبرامه، وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام الناشئ عنه، وإن لم يصبح مستحيلا، صار مرهقا للمدين، بحيث يهدده بخسارة فادحة، جاز للقاضي بعد الموازنة بين مصلحة الطرفين، أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول، بأن يضيق من مداه أو يزيد في مقابله. ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك.

المادة ١٩٩

إذا أبرم عقد صوري، كانت العبرة بالحقيقة، فيما بين المتعاقدين والخلف العام لكل منهما، وسرى بينهم العقد المستتر، إذا توافرت له أركانه، دون العقد الظاهر.

المادة رقم ٢٠٠

١- إذا أبرم عقد صوري ، كان لدائني كل من التعاقدين وللخلف الخاص لأي منهما أن يثبتوا الصورية بجميع الوسائل ويتمسكوا بالعقد المستتر ، كما أن لهم أن يتمسكوا بالعقد الصوري إذا كانوا لا يعلمون بالصورية.

٢- وإذا تعارضت مصالح ذوي الشأن , بأن تمسك البعض بالعقد الصوري، وتمسك الآخرون بالعقد المستتر , كانت الأفضلية للأولين.

(ثالثاً) نسبية آثار العقد:

المادة ٢٠١

١- تنصرف آثار العقد إلى المتعاقدين والخلف العام، دون إخلال بأحكام الميراث.

٢- على أن آثار العقد لا تنصرف إلى الخلف العام لأحد المتعاقدين أو لكليهما، إذا اقتضى ذلك العقد أو طبيعة التعامل أو نص في القانون.

المادة ٢٠٢

١- إذا أنشأ العقد حقوقًا شخصية متصلة بمال معين على نحو يجعلها من توابعه، أو أنشأ التزامات متصلة به على نحو يجعلها من محدداته، ثم انتقل المال إلى خلف خاص، فإن تلك الحقوق والالتزامات تنتقل معه.

٢- على أن الالتزامات المتصلة بالمال لا تنتقل معه إلى الخلف الخاص، إلا إذا كان، عند إبرام التصرف، يعلم بها أو في مقدوره أن يعلم بها، وذلك ما لم يقضِ القانون بخلافه.

المادة ٢٠٣

العقود لا تنفع ولا تضر غير المتعاقدين وخلفائهما، وإن كانت تؤثر في الضمان العام المقرر لدائنيهما، وذلك كله ما لم يقضي به القانون.

١- التعهد عن الغير:

المادة ٢٠٤

١- إذا تعهد شخص لآخر بأن يجعل أحدًا من الغير يلتزم نحوه بأمر معين، التزم هو بتعهده دون ذلك الغير.

٢- فإذا رفض الغير تحمل الالتزام المتعهد به، كان المتعهد مخلاً بتعهده، والتزم بتعويض المتعهد له عما يناله من ضرر بسبب إخلاله، ما لم يعرض هو أن يقوم بنفسه بالأمر المتعهد به، وكان ذلك في مقدوره من غير ضرر ينال المتعهد له.

٣- فإن ارتضى الغير الالتزام، تحمل به، وبرئت ذمة المتعهد، ويكون تحمله به من وقت رضائه، ما لم يتبين أنه قصد أن يستند أثر هذا الرضاء إلى وقت صدور التعهد.

٢ - الاشتراط لمصلحة الغير:

المادة ٢٠٥

١- يجوز للشخص، في تعاقده عن نفسه، أن يشترط على المتعاقد معه التزامات معينة يتعهد بأدائها للغير، إذا كان للمشترط في تنفيذ هذه الالتزامات، مصلحة مادية أو أدبية.

٢- ويجوز في الاشتراط لمصلحة الغير أن يكون المستفيد شخصًا مستقبلاً، كما يجوز أن يكون شخصًا غير معين بذاته عند الاشتراط، إذا كان من الممكن تعيينه، وقت الوفاء بالالتزام المشترط.

المادة ٢٠٦

١- يترتب على الاشتراط لمصلحة الغير أن يثبت للمستفيد، في ذمة المتعهد، حق شخصي له، يكون له أن يستأديه منه مباشرة، وذلك ما لم يُتفق على خلافه، ومع مراعاة ما تقضي به المادة التالية.

٢- ويجوز للمشترط أن يطالب المتعهد بأداء الحق المشترط للمستفيد، ما لم يتبين من العقد أن ذلك مقصور على المستفيد دونه.

المادة ٢٠٧

يجوز للمتعهد أن يتمسك، في مواجهة المستفيد، بكل الدفوع التي تنشأ له من عقد الاشتراط، والتي كان يمكنه أن يتمسك بها في مواجهة المشترط.

المادة ٢٠٨

١- يجوز للمشترط، دون ورثته أو دائنيه، ان ينقض المشارطة قبل أن يعلن المستفيد للمشترط أو للمتعهد رغبته في الإفادة منها، ما لم يتعارض ذلك مع مقتضيات العقد.

٢- ولا يترتب على نقض المشارطة براءة ذمة المتعهد الذي يبقي ملتزما قبل المشترط، ما لم يتفق على غير ذلك، أو كانت طبيعة الالتزام تقتضيه.

٣- وللمشترط، عند نقض المشارطة، أن يحل مستفيدا آخر محل المستفيد الأصلي، أو أن يستأثر بالمنفعة لخاصة نفسه.

الفرع الثالث - انحلال العقد

(أولاً) فسخ العقد:

المادة ٢٠٩

١- في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوفِ أحد المتعاقدين بالتزامه عند حلول أجله، وبعد إعذاره، جاز للمتعاقد الآخر، إن لم يفضل التمسك بالعقد، أن يطلب من القاضي فسخه، مع التعويض إن كان له مقتضٍ، وذلك ما لم يكن طالب الفسخ مقصرًا بدوره في الوفاء بالتزاماته.

٢- ويجوز للقاضي، عند طلب الفسخ، أن ينظر المدين إلى أجل يحدده، إذا اقتضته الظروف، كما أن له أن يرفض الفسخ، إذا كان ما لم يوفِ به المدين قليلاً بالنسبة إلى التزاماته في جملتها.

المادة ٢١٠

١- لا يُعمل بشرط اعتبار العقد مفسوخًا من تلقاء نفسه دون حكم المحكمة، أو بالشرط القاضي بتقييد سلطة المحكمة إزاء فسخ العقد، ما لم يتضح أن إرادة المتعاقدين كليهما قد انصرفت إليه صراحةً، وعلى بينة من حقيقة أثره.

٢- والشرط القاضي بفسخ العقد من تلقاء نفسه عند عدم الوفاء بالالتزام لا يعفي في غير المواد التجارية من الإعذار، ولو اتفق على الإعفاء منه.

المادة ٢١١

١- إذا فُسخ العقد، اعتبر كأن لم يكن، وأعيد المتعاقدون إلى الحالة التي كانا عليها عند إبرامه وذلك مع مراعاة ما تقضي به المادتان التاليتان.

٢- فإذا استحال على أحد المتعاقدين أن يعيد المتعاقد الآخر إلى الحالة التي كان عليها عند العقد، جاز الحكم عليه بأداء معادل.

المادة ٢١٢

في العقود المستمرة، لا يكون للفسخ أثر إلا من وقت تحققه.

المادة ٢١٣

١- لا يُحتج بفسخ العقد في مواجهة الخلف الخاص لأي من المتعاقدين إذا كان هذا الخلف قد تلقى حقه معاوضة وبحسن نية.

٢- ويعتبر الخلف الخاص حسن النية، إذا كان عند التصرف له، لا يعلم السبب الذي أفضى إلى الفسخ، ولم يكن في مقدوره أن يعلم به، لو أنه بذل من الحرص ما تستوجبه الظروف من الشخص العادي.

المادة ٢١٤

١- في العقود الملزمة لجانب واحد، إذا أصبح تنفيذ الالتزام مستحيلاً لسبب أجنبي لا يد للمدين فيه، انفسخ العقد من تلقاء نفسه.

٢- فإن كانت الاستحالة جزئية، جاز للدائن أن يتمسك بالعقد فيما بقي من الالتزام ممكن التنفيذ.

المادة ٢١٥

١- في العقود الملزمة للجانبين، إذا أصبح تنفيذ التزام أحد الطرفين مستحيلاً لسبب أجنبي لا يد له فيه، انقضى هذا الالتزام، وانقضت معه الالتزامات المقابلة على الطرف الآخر وانفسخ العقد من تلقاء نفسه.

٢- فإن كانت الاستحالة جزئية، كان للدائن، بحسب الأحوال، أن يتمسك بالعقد فيما بقي ممكن التنفيذ أو أن يطلب فسخ العقد.

المادة ٢١٦

إذا انفسخ العقد، اعتبر كأن لم يكن، ولزم إرجاع المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها عند إبرامه، وذلك في نفس الحدود المقررة بمقتضى المواد ٢١١ و٢١٢ و٢١٣ في شأن الفسخ.

(ثالثاً) الإقالة:

المادة ٢١٧

١- للمتعاقدين أن يتقايلا العقد برضائهما بعد انعقاده، ما بقي المعقود عليه قائمًا وموجودًا في يد أحدهما.

٢- فإذا هلك أو تلف أو حصل التصرف للغير في بعض المعقود عليه، جازت الإقالة في الباقي منه بقدر حصته من العوض.

المادة ٢١٨

تعتبر الإقالة، من حيث أثرها، بمثابة الفسخ في حق المتعاقدين وبمثابة عقد جديد في حق الغير.

(رابعًا) الدفع بعدم التنفيذ:

المادة ٢١٩

في العقود الملزمة للجانبين، إذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الأداء، جاز لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن الوفاء بالتزامه، إذا لم يقم المتعاقد الآخر بالوفاء بما التزم به، وذلك ما لم يتفق على خلافه أو يقضِ العرف بغيره.

الفصل الثاني
الإرادة المنفردة

المادة ٢٢٠

١- التصرف القانوني الصادر بالإرادة المنفردة لا ينشئ التزامًا ولا يعدل في التزام قائم ولا ينهيه، إلا في الأحوال الخاصة التي ينص عليها القانون.

٢- فإن قضى القانون بنشوء الالتزام أو بتعديله أو بانقضائه بمقتضى التصرف الصادر بالإرادة المنفردة، سرى على هذا التصرف ما يسري على العقد بوجه عام من أحكام القانون، إلا ما كان منها متعارضًا مع قيام التصرف على الإرادة الواحدة، وعلى الأخص ما تعلق بتوافق إرادتي طرفي العقد.

الوعد بجائزة للجمهور:

المادة ٢٢١

من وجه للجمهور وعدًا بجائزة يعطيها عن عمل معين، التزم بإعطاء الجائزة لمن قام بهذا العمل، وفقًا للشروط المعلنة ولو كان قد أداه قبل الوعد، أو دون نظر إليه، أو دون العلم به.

المادة ٢٢٢

١- إذا حدد الواعد أجلاً للوعد بالجائزة، امتنع عليه الرجوع عن الوعد خلاله، وسقط الوعد بفواته.

٢- فإذا لم يعين الواعد أجلاً لوعده، كان له أن يرجع عنه بإعلان يوجه للجمهور على الوجه الذي تم به توجيه الوعد، أو على أي وجه أعلامي مشابه.

المادة ٢٢٣

١- لا يكون للرجوع عن الوعد بالجائزة أثر إلا من تاريخ إعلانه للجمهور، ولا يؤثر في الحق في المكافأة لمن يكون قد أنجز العمل بحسن نية قبل ذلك.

٢- فإذا لم يُنجز أحد العمل، كان لمن بدأ العمل بحسن نية قبل إعلان الرجوع عن الوعد دون أن يتمه، مطالبة الواعد، في حدود الجائزة، بقيمة ما أنفقه وما بذله من جهد، إذا أثبت أنه كان يتم العمل في وقت مناسب.

المادة ٢٢٤

يلتزم الواعد بالبت في استحقاق الجائزة خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء الأجل المحدد في الإعلان، ما لم يتضمن الإعلان ميعادًا أطول.

المادة ٢٢٥

لا يترتب على الوعد بالجائزة ولا على إعطائها لمستحقها ثبوت حق للواعد في ثمرة العمل، ما لم تتضمن شروط الوعد ما يخالف ذلك.

المادة ٢٢٦

تسقط دعوى المطالبة بالجائزة أو بغيرها من الحقوق المترتبة على الوعد بها بمرور ستة أشهر من انتهاء أجل البت في استحقاق الجائزة أو من تاريخ إعلان الرجوع

في الوعد على حسب الأحوال.

الفصل الثالث
الفعل الضار
الفرع الأول: المسئولية عن العمل غير المشروع
(أولاً) حالات المسئولية عن العمل غير المشروع:
١- المسئولية عن الأعمال الشخصية:

المادة ٢٢٧

١- كل من أحدث بفعله الخاطئ ضررًا بغيره يلتزم بتعويضه، سواء أكان في إحداثه الضرر مباشرًا أو متسببًا.

٢- ويلتزم الشخص بتعويض الضرر الناشئ عن فعله الخاطئ ولو كان غير مميز.

المادة ٢٢٨

١- إذا تعدد الأشخاص الذين حدث الضرر بخطئهم، التزم كل منهم، في مواجهة المضرور، بتعويض كل الضرر.

٢- ويتوزع غرم المسئولية فيما بين المسئولين المتعددين بقدر دور خطأ كل منهم في إحداث الضرر. فإن تعذر تحديد هذا الدور، وُزع عليهم غرم المسئولية بالتساوي.

المادة ٢٢٩

إذا كان الخطأ الذي رتب الضرر قد وقع من مرتكبه نتيجة تحريض أو مساعدة، اعتبر الضرر ناجمًا عن خطأ كل من الفاعل الأصلي والشركاء، وانشغلت مسئوليتهم عن تعويضه.

المادة ٢٣٠

١- يتحدد الضرر الذي يلتزم المسئول عن العمل غير المشروع بالتعويض عنه بالخسارة التي وقعت والكسب الذي فات، طالما كان ذلك نتيجة طبيعية للعمل غير المشروع.

٢- وتعتبر الخسارة الواقعة أو الكسب الفائت نتيجة طبيعية للعمل غير المشروع، إذا لم يكن في المقدور تفاديها ببذل الجهد المعقول الذي تقتضيه ظروف الحال من الشخص العادي.

المادة ٢٣١

١- يتناول التعويض عن العمل غير المشروع الضرر، ولو كان أدبيًا.

٢- ويشمل الضرر الأدبي على الأخص ما يلحق الشخص من أذى حسي أو نفسي، نتيجة المساس بحياته أو بجسمه أو بحريته أو بعرضه أو بشرفه أو بسمعته أو بمركزه الاجتماعي أو الأدبي أو باعتباره المالي. كما يشمل الضرر الأدبي كذلك ما يستشعره الشخص من الحزن والأسى وما يفتقده من عاطفة الحب والحنان نتيجة موت عزيز عليه.

٣- ومع ذلك لا يجوز الحكم بالتعويض عن الضرر الأدبي الناشئ عن الوفاة إلا للأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية.

المادة ٢٣٢

لا ينتقل الحق في التعويض عن الضرر الأدبي إلا إذا كانت قيمته محددة بمقتضى القانون أو الاتفاق، أو كان الدائن قد طالب به أمام القضاء.

المادة ٢٣٣

إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي عنه لا يد له فيه، كقوة قاهرة أو حادث فجائي أو فعل المضرور أو فعل الغير، كان غير ملزم بالتعويض، وذلك ما لم يوجد نص يقضي بخلافه.

المادة ٢٣٤

١- إذا أسهم خطأ الشخص مع خطأ المضرور في إحداث الضرر، فإنه لا يكون ملتزمًا بالتعويض إلا بقدر يتناسب مع ما كان لخطئه من أثر في وقوع الضرر بالنسبة إلى خطأ المضرور نفسه.

٢- ومع ذلك لا يكون لاشتراك خطأ المضرور مع خطأ المسئول أثر في مقدار الدية.

المادة ٢٣٥

من أحدث ضررًا، وهو في حالة دفاع شرعي عن نفسه أو عرضه أو ماله أو عن نفس الغير أو عرضه أو ماله، كان غير مسئول عن تعويضه، طالما أنه لم يجاوز القدر الضروري لدفع الأذى. فإن تجاوز هذا القدر، التزم بتعويض تراعى فيه مقتضيات العدالة.

المادة ٢٣٦

من اضطر، في سبيل اتقاء خطر جسيم محدق كان يتهدده هو أو غيره في النفس أو في العرض أو في المال، ومن غير أن تكون له يد في قيامه، إلى إلحاق ضرر بمال شخص آخر أهون مما عمد إلى اتقائه، فإنه لا يكون مسئولاً عن تعويض هذا الضرر، إلا إذا تعذر استيفاؤه على أساس الإثراء دون سبب على حساب الغير. وحينئذٍ لا يكون محدث الضرر ملتزمًا إلا بتعويض مناسب يقدره القاضي بمراعاة ظروف الحال ومقتضيات العدالة.

المادة ٢٣٧

لا يكون الموظف العام مسئولاً عن عمله الذي أضر بالغير، إذا أداه تنفيذًا لأمر القانون أو لأمر صدر إليه من رئيسه، متى كانت إطاعة هذا الأمر واجبة عليه، أو كان يعتقد لمبررات مقبولة أنها واجبة، وأثبت أنه كانت لديه أسباب معقولة جعلته يعتقد مشروعية العمل الذي أتاه، وأنه راعى في عمله جانب الحيطة والحذر.

٢- المسئولية عن عمل الغير:

المادة ٢٣٨

١- كل من يجب عليه قانونًا أو اتفاقًا رقابة شخص في حاجة إلى الرقابة بسبب قصره أو بسبب حالته العقلية أو الجسمية. يكون ملزمًا، في مواجهة المضرور، بتعويض الضرر الذي يحدثه له ذلك الشخص بعمله غير المشروع، وذلك ما لم يثبت أنه قام بواجب الرقابة على نحو ما ينبغي، أو أن الضرر كان لابد واقعًا ولو قام بهذا الواجب.

٢- ويعتبر القاصر في حاجة إلى الرقابة إذا لم يبلغ خمس عشرة سنة، أو بلغها وكان في كنف القائم على تربيته.

٣- وتنتقل الرقابة على القاصر إلى معلمه في المدرسة أو المشرف في الحرفة، ما بقي القاصر تحت إشراف المعلم أو المشرف.

٤- وتنتقل الرقابة على الزوجة القاصر إلى زوجها أو إلى من يتولى الرقابة على الزوج

المادة ٢٣٩

١- تحل مسئولية الدولة محل مسئولية المعلم، فإن كان المعلم يعمل في مدرسة أو معهد خاص، حلت مسئولية صاحب المدرسة أو المعهد محل مسئوليته.

٢- ولا يجوز للدولة أو لصاحب المدرسة أو المعهد الرجوع على المعلم بما يدفعه للمضرور، حتى ولو تعذر استيفاؤه من مال التلميذ نفسه، وذلك ما لم يثبت الخطأ على المعلم.

المادة ٢٤٠

١- يكون المتبوع مسئولاً، في مواجهة المضرور، عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع، متى كان واقعًا منه في أداء وظيفته أو بسببها.

٢- وتقوم رابطة التبعية، ولو لم يكن المتبوع حرًا في اختيار تابعه، متى كان من شأن المهمة المكلف بها التابع أن تثبت للمتبوع سلطة فعلية في رقابته وتوجيهه.

المادة ٢٤١

للمسئول عن عمل الغير، أن يرجع عليه بكل ما يدفعه للمضرور تعويضًا عن عمله غير المشروع.

المادة ٢٤٢

كل من يشغل مكانًا للسكنى أو لغيرها من الأغراض يكون مسئولاً، في مواجهة المضرور، عن تعويض ما يحدث له من ضرر مما يُلقى أو يسقط منه من أشياء، ما لم يثبت أن الضرر قد حدث بسبب أجنبي عنه لا يد له فيه، وذلك دون إخلال بحقه في الرجوع بما يدفعه على من يكون الشيء قد أُلقي أو سقط بخطئه.

٣- المسئولية عن الضرر الناجم عن الأشياء:

المادة ٢٤٣

١- كل من يتولى حراسة شيء مما يتطلب عناية خاصة لمنع وقوع الضرر منه يلتزم بتعويض الضرر الذي يحدثه هذا الشيء، ما لم يثبت أن هذا الضرر قد وقع بسبب أجنبي من قوة قاهرة أو حادث فجائي أو فعل المضرور أو فعل الغير.

٢- وتعتبر الأشياء التي تتطلب عناية خاصة لمنع وقوع الضرر منها السيارات والطائرات وغيرها من المركبات الأخرى والآلات الميكانيكية والسفن، والأسلحة، والأسلاك والمعدات الكهربائية، والحيوانات، والمباني، وكل شيء آخر يكون، بحسب طبيعته أو بحسب وضعه، مما يعرض للخطر.

٣- وتبقى الحراسة على الحيوان ثابتة للحارس، حتى لو ضل الحيوان أو تسرب، وذلك إلى أن يسيطر عليه غيره لحساب نفسه.

المادة ٢٤٤

١- يجوز كل من يتهدده ضرر من شيء معين أن يطالب مالكه أو حارسه باتخاذ ما يلزم من التدابير لدرء خطره.

٢- فإن لم يقم مالك الشيء أو حارسه باتخاذ التدابير اللازمة لدرء خطره في وقت مناسب، جاز لمن يتهدده الخطر أن يحصل على إذن من القضاء في إجرائها على حساب المالك أو الحارس.

٣- ويجوز، في حالة الاستعجال، لمن يتهدده خطر الشيء أن يتخذ ما يلزم من التدابير لدرئه، على نفقة مالكه أو حارسه، من غير حاجه إلى إذن القاضي.

(ثانيًا) تعويض الضرر عن العمل غير المشروع:

المادة ٢٤٥

إذا لم يُتفق على تحديد التعويض عن الضرر الناجم عن العمل غير المشروع، تولى القاضي تحديده، وذلك دون إخلال بما تقضي به المادة ٢٤٨.

المادة ٢٤٦

١- يُقدر القاضي التعويض بالنقد.

٢- ويجوز للقاضي، تبعًا للظروف، وبناءً على طلب المضرور أن يحكم بإعادة الحال إلى ما كانت عليه أو بأي أداء آخر على سبيل التعويض.

المادة ٢٤٧

١- يحدد القاضي التعويض بالقدر الذي يراه جابرًا الضرر وفق ما تقرره المادتان ٢٣٠ و٢٣١ وذلك مع مراعاة الظروف الشخصية للمضرور.

٢- وإن لم يتيسر للقاضي، وقت الحكم، تحديد مقدار التعويض بصفه نهائية، جاز له أن يحتفظ للمضرور بالحق في أن يطلب، خلال مدة يحددها، إعادة النظر في التقدير.

المادة ٢٤٨

إذا كان الضرر واقعًا على النفس، فإن التعويض عن الإصابة ذاتها يتحدد طبقًا لقواعد الدية الشرعية، من غير تمييز بين شخص وآخر، وذلك دون إخلال بالتعويض عن العناصر الأخرى للضرر على نحو ما تقرره المادة السابقة.

المادة ٢٤٩

لا يدخل الحق في الدية في الضمان العام للدائنين.

المادة ٢٥٠

إذا استحقت الدية عن فقد النفس، يتقاسمها الورثة وفقًا للأنصبة الشرعية.

المادة ٢٥١ [١]

١- تقدر الدية الكاملة بعشرين الف دينار. ويجوز تعديل مقدارها بمرسوم.

٢- ويصدر بمرسوم جدول للديات، وفق أحكام الشريعة الإسلامية، تتحدد بمقتضاه حالات استحقاق الدية كليًا أو جزئيًا.

المادة ٢٥٢

يجوز للقاضي الحكم بأداء التعويض على أقساط، أو في صورة إيراد مرتب لمده معلومة أو لمدى الحياة، ويكون له عندئذٍ أن يحكم بإلزام المدين بتقديم تأمين كافٍ، إن كان له مقتض.

المادة ٢٥٣

١- تسقط دعوى المسئولية عن العمل غير المشروع بمضي ثلاث سنوات من يوم علم المضرور بالضرر وبمن يسأل عنه، أو خمس عشرة سنة من وقوع العمل غير المشروع، أي المدتين تنقضي أولاً.

٢- على إنه إذا كانت دعوى المسئولية عن العمل غير المشروع ناشئة عن جريمة فإنها لا تسقط ما بقيت الدعوى الجنائية قائمة، ولو كانت المواعيد المنصوص عليها في الفقرة الأولى قد انقضت.

---

١) معدلة بالمرسوم رقم ٨ لسنة ٢٠٢٥

المادة ٢٥٤

يقع باطلاً كل اتفاق يبرم قبل قيام المسئولية عن العمل غير المشروع، ويكون من شأنه أن يُعفى منها كليًا أو جزئيًا.

الفرع الثاني- ضمان أذى النفس

المادة ٢٥٥

إذا وقع ضرر على النفس بما يستوجب الدية وفقًا لأحكام الشرع الإسلامي وما يتضمنه جدول الديات المنصوص عليه في المادة ٢٥١ وكان وقوع هذا الضرر بطريق المباشرة، وباستعمال شيء مما ذكر في المادة ٢٤٣، فإن المباشر يلتزم بضمانه، ما لم يكن في إتيانه ملتزمًا حدود الدفاع الشرعي.

المادة ٢٥٦

١- إذا وقع ضرر على النفس بما يستوجب الدية وفقًا لأحكام الشرع الإسلامي وما يتضمنه جدول الديات المنصوص عليه في المادة ٢٥١، وتعذرت معرفة المسئول عن تعويضه وفقًا لأحكام المسئولية عن العمل غير المشروع أو الملتزم بضمانه وفقًا للمادة السابقة، وجب الضمان على الدولة وذلك ما لم يثبت أن المصاب أو أحدًا من ورثته قد أدى بخطئه إلى عدم معرفة المسئول أو الضامن.

٢- تسقط دعوى الضمان بمرور ثلاث سنوات من وقت وقوع الحادث.

المادة ٢٥٧

في جميع أحوال ضمان أذى النفس، لا يقوم هذا الضمان، إذا ثبت أن المضرور قد تعمد إصابة نفسه، أو أن الإصابة قد لحقته نتيجة سوء سلوك فاحش ومقصود من جانبه.

المادة ٢٥٨

يقتصر ضمان أذى النفس على الدية كلها أو جزء منها، وفقًا لأحكام الشرع الإسلامي وما يتضمنه جدول الديات المشار إليه في المادة ٢٥١، مع مراعاة تحديد مقدار الدية الكاملة على نحو ما تقضي به المادة المذكورة.

المادة ٢٥٩

لا يحول استيفاء الدية باعتبارها ضمانًا عن أذى النفس دون حق المضرور في الرجوع بالتعويض عن المضار الأخرى على من يلتزم به وفقًا لأحكام المسئولية عن العمل غير المشروع، ما لم يثبت أنه نزل عن حقه فيه.

المادة ٢٦٠

١- إذا وفت الدولة الدية إعمالاً لحكم المادة ٢٥٦، حلت محل المضرور في حقه فيها قبل من يلتزم بها قانونًا.

٢- ويكون للدولة في رجوعها بالدية امتياز المبالغ المستحقة للخزانة العامة على جميع أموال من يلتزم بها.

المادة ٢٦١

تسري على ضمان أذى النفس أحكام المسئولية عن العمل غير المشروع فيما لا يتعارض مع الأحكام الخاصة به والواردة في هذا الفرع.

الفصل الرابع
الفعل النافع
أو الإثراء دون سبب على حساب الغير

المادة ٢٦٢

كل من يُثرى، دون سبب مشروع، على حساب آخر، يلتزم، في حدود ما أُثري به، بتعويض هذا الشخص الآخر عما لحقه من ضرر. ويبقى هذا الالتزام قائمًا، ولو زال الإثراء بعد حصوله.

المادة ٢٦٣

تسقط دعوى الإثراء بلا سبب بمضي ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه من لحقه الضر بحقه في التعويض، أو بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق، أي المدتين أقرب.

(أولاً) تسلم غير المستحق:

المادة ٢٦٤

كل من تسلم ما ليس مستحقًا له، التزم برده.

المادة ٢٦٥

إذا كان الوفاء قد تم تنفيذًا لالتزام لم يحل أجله، وكان الموفي جاهلاً قيام الأجل، جاز للدائن أن يقتصر على رد ما استفادة بسبب الوفاء المعجل، في حدود ما لحق المدين من ضرر.

المادة ٢٦٦

لا محل لاسترداد المستحق، إذا حصل الوفاء من غير المدين، وترتب عليه أن الدائن، وهو حسن النية، تجرد من سند الدين، أو مما كان يضمن حقه من تأمينات، أو ترك دعواه قبل المدين الفترة التي لا تُسمع الدعوى بعد انقضائها.

المادة ٢٦٧

١- إذا كان من تسلم غير المستحق حسن النية، فلا يلتزم أن يرد إلا ما تسلم، فإذا كان سيء النية، فإنه يلتزم أن يرد أيضًا الثمار التي جناها أو التي قصر في جنيها، وذلك من يوم تسلمه الشيء، أو من اليوم الذي أصبح فيه سيء النية، بحسب الأحوال.

٢- وعلى أي حال، يلتزم من تسلم غير المستحق برد الثمار من يوم رفع الدعوى عليه برده.

المادة ٢٦٨

إذا لم تتوافر أهلية التعاقد فيمن تسلم غير المستحق، فلا يكون ملتزمًا بالرد، إلا في حدود ما عاد عليه من نفع معتبر قانونًا.

(ثانيًا) الفضالة:

المادة ٢٦٩

١- الفضالة هي أن يتولى شخص عن قصد القيام بأمر عاجل لحساب شخص آخر، دون أن يكون ملزمًا بذلك.

٢- وتتحقق الفضالة ولو كان الفضولي، في أثناء توليه شأن نفسه، قد تولى شأن غيره، لما بين الشأنين من ترابط لا يمكن معه القيام بأحدهما منفصلاً عن الآخر.

المادة ٢٧٠

إذا أقر رب العمل ما قام به الفضولي، سرت قواعد الوكالة.

المادة ٢٧١

يجب على الفضولي أن يمضي في العمل الذي بدأه إلى أن يتمكن رب العمل من أن يتولاه بنفسه. كما يجب عليه أن يبادر بإخطار رب العمل بتدخله عندما يتيسر له ذلك.

المادة ٢٧٢

١- يلتزم الفضولي بأن يبذل، في القيام بالعمل، عناية الشخص العادي، فإن قصر في ذلك التزم بتعويض الضرر الناجم عن خطئه.

٢- ومع ذلك يجوز للقاضي أن ينقص التعويض المترتب على خطأ الفضولي أو يعفيه منه، إذا كانت الظروف تبرر ذلك.

المادة ٢٧٣

إذا عهد الفضولي إلى غيره بالعمل، كله أو بعضه، كان مسئولاً عن أعماله، في مواجهة رب العمل، دون إخلال بحق رب العمل في الرجوع مباشرةً على هذا الغير.

المادة ٢٧٤

يلتزم الفضولي بأن يرد إلى رب العمل كل ما أخذه بسبب الفضالة، كما يلتزم بأن يقدم له حسابًا عما قام به، وذلك على نحو ما يلتزم به الوكيل قبل الموكل.

المادة ٢٧٥

١- إذا مات الفضولي، التزم ورثته إزاء رب العمل بما يلتزم به من ورثة الوكيل إزاء موكله.

٢- وإذا مات رب العمل، بقي الفضولي ملتزمًا نحو ورثته بما كان ملتزمًا به نحوه.

المادة ٢٧٦

١- يعتبر الفضولي نائبًا عن رب العمل، إذا كان قد بذل في القيام بالعمل عناية الشخص العادي، ولو لم تتحقق النتيجة المرجوة. وفي هذه الحالة، يكون رب العمل ملزمًا بأن ينفذ التعهدات التي عقدها الفضولي لحسابه، وبأن يعوضه عن التعهدات التي التزم بها، وبأن يرد له النفقات الضرورية والنافعة التي سوغتها الظروف، وبأن يعوضه عن الضرر الذي لحقه بسبب قيامه بالعمل.

٢-ولا يستحق الفضولي أجرًا عن عمله، إلا أن يكون من أعمال مهنته.

المادة ٢٧٧

إذا لم تتوافر في الفضولي أهلية التعاقد، فلا يكون في قيامه بالعمل مسئولاً إلا في حدود ما أُثري به، وذلك ما لم تكن مسئوليته ناشئة عن عمل غير مشروع.

المادة ٢٧٨

تسقط دعوى الفضالة بانقضاء ثلاث سنوات من يوم العلم بنشوء الحق أو بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه، أي المدتين أقرب.

الفصل الخامس
القانون

المادة ٢٧٩

الالتزامات التي يرتبها القانون على وقائع أخرى، غير العقد والإرادة المنفردة والفعل الضار والفعل النافع، تسري في شأنها النصوص الخاصة بها.

الباب الثاني
آثار الالتزام
الفصل الأول
التنفيذ الجبري

المادة ٢٨٠

١- إذا لم ينفذ المدين الالتزام باختياره، نفذ جبرًا عليه.

٢- ومع ذلك، إذا كان الالتزام طبيعيًا، فلا جبر في تنفيذ.

المادة ٢٨١

يقدر القاضي، عند عدم النص، متى يعتبر الواجب الأدبي التزامًا طبيعيًا، مراعيًا في ذلك الوعي العام في الجماعة، وفي كل حال لا يجوز أن يقوم التزام طبيعي يخالف النظام العام.

المادة ٢٨٢

لا يسترد المدين ما أداه باختياره قاصدًا أن يوفي التزامًا طبيعيًا، ولا يعتبر متبرعًا بما أداه.

المادة ٢٨٣

الالتزام الطبيعي يصلح سببًا لالتزام مدني.

(أولاً) التنفيذ العيني:

المادة ٢٨٤

١- يجبر المدين، بعد إعذاره، على تنفيذ التزامه تنفيذًا عينيًا، متى كان ذلك ممكنًا.

٢- ومع ذلك إذا كان في التنفيذ العيني إرهاق للمدين، جاز للمحكمة بناءً على طلبه أن تقصر حق الدائن على اقتضاء تعويض إذا كان ذلك لا يلحق به ضررًا جسيمًا.

المادة ٢٨٥

إذا كان محل الالتزام نقل حق عيني على شيء معين بنوعه، ولم يقم المدين بإفراز شيء من النوع ذاته مملوك له، جاز للدائن أن يحصل على شيء من هذا النوع على نفقة المدين بعد إذن القاضي أو دون إذنه في حالة الاستعجال.

كما يجوز له أن يطالب بقيمة الشيء، دون إخلال في الحالتين بحقه في التعويض إن كان له مقتض.

المادة ٢٨٦

الالتزام بنقل حق عيني يتضمن الالتزام بتسليم الشيء والمحافظة عليه حتى التسليم.

المادة ٢٨٧

١- إذا التزم المدين أن يسلم شيئًا، ولم يقم بتسليمه بعد إعذاره، كان هلاك الشيء عليه، ولو كان هلاكه قبل الإعذار على الدائن.

ومع ذلك، لا يكون الهلاك على المدين ولو أعذر، إذا اثبت أن الشيء كان يهلك عند الدائن لو أنه سُلم إليه، ما لم يكن المدين قد ٢- قبل أن يتحمل تبعة القوة القاهرة أو الحادث الفجائي.

٣- على أن الشيء المسروق إذا هلك أو ضاع بأية صورة كانت، فإن تبعة ذلك تكون على السارق.

المادة ٢٨٨

١- في الالتزام بعمل، إذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه، جاز للدائن أن يطلب ترخيصًا من القضاء في تنفيذ الالتزام على نفقة المدين إذا كان هذا التنفيذ ممكنًا.

ويجوز في حالة الاستعجال أن ينفذ الدائن الالتزام على نفقة المدين، دون ترخيص من القضاء.

المادة ٢٨٩

يقوم حكم القاضي مقام التنفيذ، إذا سمحت بهذا طبيعة الالتزام.

المادة ٢٩٠

١- إذا كان المطلوب من المدين أن يحافظ على شيء أو أن يقوم بإدارته، أو كان المطلوب أن يتوخى الحيطة في تنفيذ التزامه، فإنه يكون قد وفى بالالتزام إذا بذل في تنفيذه عناية الشخص العادي، ولو لم يتحقق الغرض المقصود. هذا ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك.

٢- وفي كل حال يكون المدين مسئولاً عما يأتيه من غش أو خطأ جسيم.

المادة ٢٩١

إذا التزم المدين بالامتناع عن عمل وأخل بهذا الالتزام، جاز للدائن أن يطلب إزالة ما وقع مخالفًا للالتزام، وله أن يطلب من القضاء ترخيصًا في أن يقوم بهذه الإزالة على نفقة المدين مع عدم الإخلال بحقه في التعويض.

المادة ٢٩٢

١- إذا كان تنفيذ الالتزام عينًا غير ممكن أو غير ملائم إلا إذا قام به المدين نفسه، جاز للدائن أن يطلب الحكم بإلزام المدين بهذا التنفيذ وبدفع غرامة تهديدية إن امتنع عن ذلك.

٢- وإذا رأت المحكمة أن مقدار الغرامة المحكوم بها غير كافٍ لحمل المدين على التنفيذ، جاز لها أن تزيد في الغرامة كلما رأت داعيًا للزيادة.

٣- إذا تم التنفيذ العيني، أو أصر المدين على عدم التنفيذ، حددت المحكمة مقدار التعويض الذي يلزم به المدين عن عدم التنفيذ أو التأخير فيه مراعية في ذلك الضرر الذي أصاب الدائن والعنت الذي بدا من المدين.

(ثانيًا) التنفيذ بطريق التعويض:

المادة ٢٩٣

عند تعذر تنفيذ الالتزام عينًا، أو التأخير فيه، يجب على المدين تعويض الضرر الذي لحق الدائن بسبب ذلك، ما لم يثبت المدين أن عدم التنفيذ أو التأخير كان لسبب أجنبي لا يد له فيه.

المادة ٢٩٤

إذا اشترك خطأ الدائن مع خطأ المدين في إحداث الضرر دون أن يستغرق أحد الخطأين الآخر، حكمت المحكمة بإنقاص التعويض بما يقابل خطأ الدائن.

المادة ٢٩٥

يجوز الاتفاق على أن يتحمل المدين تبعة القوة القاهرة أو الحادث المفاجئ.

المادة ٢٩٦ [1]

يجوز الاتفاق على إعفاء المدين من أية مسؤولية تترتب على عدم تنفيذ التزامه التعاقدي، أو التأخر في تنفيذه إلا ما ينشأ عن غشه أو خطئه الجسيم.

المادة ٢٩٧

لا يُستحق التعويض إلا بعد إعذار المدين، ما لم يقضِ الاتفاق أو ينص القانون على غير ذلك.

المادة ٢٩٨

يكون إعذار المدين بإنذاره، أو بورقة رسمية تقوم مقام الإنذار، كما يجوز أن يكون الإعذار بأية وسيلة أخرى يُتفق عليها.

المادة ٢٩٩

لا ضرورة للإعذار في الحالات الآتية:

(أ) إذا اتفق على أن يعتبر المدين مخلاً بالالتزام بمجرد عدم الوفاء به عند حلول الأجل.

(ب) إذا أصبح تنفيذ الالتزام عينًا غير ممكن أو غير مجدٍ بفعل المدين.

(ج) إذا كان محل الالتزام تعويضًا ترتب على عمل غير مشروع.

(د) إذا كان محل الالتزام تسليم شيء يعلم المدين أنه مسروق أو رد شيء تسلمه دون حق وهو عالم بذلك.

(هـ) إذا صرح المدين كتابةً أنه لن ينفذ التزامه.

المادة ٣٠٠

١- تقدر المحكمة التعويض إذا لم يكن مقدرًا في العقد أو بمقتضى نص في القانون.

٢- ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب، بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام أو للتأخر في الوفاء به. ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية إذا لم يكن في استطاعة الدائن أن يتوقاه ببذل جهد معقول.

٣- ومع ذلك إذا كان الالتزام مصدره العقد، فلا يلتزم المدين الذي لم يرتكب غشًا أو خطأ جسيمًا إلا بتعويض الضرر الذي كان يمكن توقعه عادة وقت التعاقد.

المادة ٣٠١

يشمل التعويض الضرر الأدبي، وتُطبق في شأنه المادتان ٢٣١ و٢٣٢.

المادة ٣٠٢

إذا لم يكن محل الالتزام مبلغًا من النقود، يجوز للمتعاقدين أن يقدرا مقدمًا التعويض في العقد أو في اتفاق لاحق.

المادة ٣٠٣

لا يكون التعويض المتفق عليه مستحقًا إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه ضرر،

١) معدلة بموجب القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٩٦

ويجوز للمحكمة أن تخفض التعويض عما هو متفق عليه إذا أثبت المدين أن التقدير كان مبالغًا فيه إلى درجة كبيرة، أو أن الالتزام قد نفذ في جزء منه. ويقع باطلاً كل اتفاق يخالف ذلك.

المادة ٣٠٤

إذا جاوز الضرر قيمة التعويض المتفق عليه، فلا يجوز للدائن أن يطالب بأكثر من هذه القيمة، إلا إذا أثبت أن المدين قد ارتكب غشًا أو خطأ جسيمًا.

المادة ٣٠٥

١- يقع باطلاً كل اتفاق على تقاضي فوائد مقابل الانتفاع بمبلغ من النقود أو مقابل التأخير في الوفاء بالالتزام به.

ويعتبر في حكم الفائدة كل منفعة أو عمولة أيًا كان نوعها اشترطها الدائن إذا ما ثبت أن ذلك لا يقابله خدمة حقيقية متناسبة يكون الدائن قد أداها فعلاً.

المادة ٣٠٦

إذا كان محل الالتزام مبلغًا من النقود، ولم يقم المدين بالوفاء به بعد إعذاره، مع قدرته على الوفاء، وأثبت الدائن أنه قد لحقه بسبب ذلك ضرر غير مألوف، جاز للمحكمة أن تحكم على المدين بتعويض تراعي فيه مقتضيات العدالة.

الفصل الثاني
الضمان العام للدائنين ووسائل المحافظة عليه

المادة ٣٠٧

١- أموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه.

٢- وجميع الدائنين متساوون في هذا الضمان، إلا من كان له منهم حق التقدم طبقًا للقانون.

(اولا) استعمال الدائن حقوق مدنية (الدعوي غير المباشرة)

المادة ٣٠٨

١- لكل دائن، ولو لم يكن حقه مستحق الأداء، أن يستعمل باسم مدينه حقوق هذا المدين المالية، إلا ما كان منها متصلاً بشخصه خاصة أو غير قابل للحجز، إذا أثبت أن المدين لم يستعمل هذه الحقوق وأن عدم استعماله إياها من شأنه أن يسبب إعساره أو زيادة الإعسار.

٢- ولا يلزم لاستعمال الدائن حقوق مدينه إعذار هذا المدين، ولكن إذا رفعت دعوى باسمه وجب إدخاله فيها وإلا كانت غير مقبولة.

المادة ٣٠٩

يعتبر الدائن في استعماله حقوق مدينه نائبًا عنه.

(ثانيًا) دعوى عدم نفاذ التصرفات:

المادة ٣١٠

لكل دائن حقه مستحق الأداء، وصدر من مدينه تصرف ضار به، أن يطلب عدم نفاذ هذا التصرف في حقه، إذا كان التصرف قد أنقص من حقوق المدين أو زاد في التزاماته، وترتب عليه إعسار المدين أو زيادة إعساره، وذلك إذا توافرت الشروط المنصوص عليها في المادتين التاليتين.

المادة ٣١١

١- إذا كان تصرف المدين بعوض، اشترط لعدم نفاذه في حق الدائن غش المدين، وعلم المتصرف إليه بهذا الغش. ويفترض غش المدين إذا أثبت الدائن علمه وقت التصرف بأنه معسر أو بأنه كان ينبغي عليه أن يعلم بذلك، كما يفترض علم المتصرف إليه بغش المدين إذا أثبت الدائن أنه كان يعلم وقت التصرف أن المدين معسر أو كان ينبغي أن يعلم ذلك.

٢- وإذا كان تصرف المدين تبرعًا، فإنه لا يشترط لعدم نفاذه في حق الدائن غش المدين ولا حسن نية المتصرف إليه.

المادة ٣١٢

١- إذا كان تصرف المدين بعوض، ثم تصرف الخلف الذي انتقل إليه الحق المتصرف فيه إلى خلف آخر بعوض فلا يكون للدائن أن يتمسك بعدم نفاذ التصرف إلا إذا أثبت أن الخلف الثاني كان يعلم غش المدين وأن الخلف الأول يعلم بهذا الغش.

٢- وإذا كان تصرف المدين تبرعًا، ثم تصرف الخلف الذي انتقل إليه الحق المتصرف فيه إلى خلف آخر بعوض، فلا يكون للدائن أن يتمسك بعدم نفاذ التصرف إلا إذا أثبت أن الخلف الثاني كان يعلم بإعسار المدين وقت تصرفه للخلف الأول.

المادة ٣١٣

إذا ادعى الدائن إعسار المدين، فليس عليه إلا أن يثبت ما في ذمته من ديون، وعلى المدين إذا ادعى يسره أن يثبت أن له من المال ما يساوي قيمة الديون أو يزيد عليها.

المادة ٣١٤

إذا تقرر عدم نفاذ التصرف، استفاد من ذلك جميع الدائنين الذين صدر هذا التصرف إضرارًا بهم.

المادة ٣١٥

للمتصرف إليه أن يتخلص من الدعوى إذا أودع خزانة إدارة التنفيذ ما يعادل قيمة المال المتصرف فيه.

المادة ٣١٦

١- إذا كان تصرف المدين بتفضيل دائن على غيره، كان للدائن أن يطلب عدم نفاذ التصرف في حقه، مع مراعاة أحكام المواد من ٣١٠ إلى ٣١٣.

٢- وإذا وفى المدين المعسر أحد دائنيه قبل انقضاء الأجل، كان للدائنين الآخرين طلب عدم نفاذ الوفاء في حقهم، أما إذا وفى المدين الدين بعد انقضاء الأجل، فلا يكون للدائنين طلب عدم نفاذ الوفاء إلا إذا كان قد تم بالتواطؤ بين المدين والدائن الذي استوفى حقه.

المادة ٣١٧

تسقط دعوى عدم نفاذ التصرف بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه الدائن بسبب عدم نفاذ التصرف في حقه، وتسقط في جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من وقت صدور التصرف.

(ثالثًا) الحق في الحبس:

المادة ٣١٨

١- لكل من التزم بأداء شيء أن يمتنع عن الوفاء به، مادام الدائن لم يعرض الوفاء بالتزام عليه مستحق الأداء، ومرتبط بالتزام المدين، أو مادام الدائن لم يقدم تأمينًا كافيًا للوفاء بالتزامه.

٢- ومع ذلك لا يجوز لحائز الشيء أو محرزه أن يمتنع عن رده حتى يستوفي ما هو مستحق له من مصروفات أنفقها على الشيء، إذا كان التزامه بالرد ناشئًا عن عمل غير مشروع.

المادة ٣١٩

١- على الحابس أن يحافظ على الشيء، وأن يقدم حسابًا عن غلته.

٢- وإذا كان الشيء المحبوس يُخشى عليه الهلاك أو التلف، فللحابس أن يحصل على إذن من المحكمة في بيعه وفقًا لإجراءات تحددها، وله أن يبيعه دون إذن المحكمة في حالة الاستعجال، وينتقل الحق في الحبس من الشيء إلى ثمنه.

المادة ٣٢٠

مجرد الحق في حبس الشيء لا يعطي الحابس حق امتياز عليه.

المادة ٣٢١

إذا هلك الشيء المحبوس أو تلف، انتقل الحق في الحبس إلى ما يُستحق بسبب ذلك من مقابل أو تعويض. وتسري على انتقال الحق، الأحكام الخاصة برهن الحيازة.

المادة ٣٢٢

١- ينقضي الحق في الحبس بخروج الشيء من يد الحابس.

٢- ومع ذلك يجوز للحابس إذا خرج الشيء من يده دون علمه أو رغم معارضته، أن يطلب استرداده خلال ثلاثين يومًا من الوقت الذي علم فيه بخروج الشيء من يده وقبل انقضاء سنة من وقت خروجه.

الباب الثالث
الأوصاف المعدلة لآثار الالتزام
الفصل الأول
الشرط والأجل
(أولاً) الشرط:

المادة ٣٢٣

يكون الالتزام معلقًا على شرط إذا كان وجوده أو زواله مترتبًا على أمر مستقبل غير محقق الوقوع.

المادة ٣٢٤

١- إذا كان الشرط المعلق عليه الالتزام مخالفًا للنظام العام أو الآداب أو مستحيلاً فإنه يمنع من قيام الالتزام إن كان الشرط واقفًا، ولا يؤثر في نفاذ الالتزام إن كان الشرط فاسخًا.

٢- ومع ذلك لا يقوم الالتزام الذي عُلق على شرط فاسخ مخالف للنظام العام أو الآداب إذا كان هذا الشرط هو السبب الدافع للالتزام.

المادة ٣٢٥

لا يقوم الالتزام إذا عُلق على شرط واقف يجعل وجوده متوقفًا على محض إرادة الملتزم.

المادة ٣٢٦

١- لا يقوم الالتزام المعلق على شرط واقف إلا إذا تحقق الشرط.

٢- على أنه يجوز للدائن، قبل تحقق الشرط، أن يتخذ من الإجراءات ما يحافظ به على حقه.

المادة ٣٢٧

١- الالتزام المعلق على شرط فاسخ ينفذ في الحال، فإذا تحقق هذا الشرط زال الالتزام، وكان على الدائن رد ما أخذه فإذا استحال عليه الرد بسبب يعزى إليه وجب عليه أداء المقابل.

٢- ومع ذلك فإن ما قام به الدائن من أعمال الإدارة يبقى نافذًا رغم تحقق الشرط.

المادة ٣٢٨

١- إذا تحقق الشرط، واقفًا كان أو فاسخًا، استند أثره إلى الوقت الذي تم فيه العقد، إلا إذا تبين من إرادة المتعاقدين أو من طبيعة العقد أن وجود الالتزام أو زواله يكون في الوقت الذي تحقق فيه الشرط.

٢- ومع ذلك لا يكون للشرط أثر رجعي إذا أصبح محل الالتزام قبل تحقق الشرط مستحيلاً لسبب أجنبي لا يد للمدين فيه.

(ثانيًا) الأجل:

المادة ٣٢٩

يكون الالتزام لأجل إذا كان نفاذه أو انتهاؤه مترتبًا على أمر مستقبل محقق الوقوع ولو لم يعرف الوقت الذي يقع فيه.

المادة ٣٣٠

١- إذا كان الالتزام مضافًا إلى أجل واقف فإنه لا يكون نافذًا إلا في الوقت الذي ينقضي فيه الأجل.

٢- على أنه يجوز للدائن حتى قبل انقضاء الأجل، أن يتخذ من الإجراءات ما يحافظ به على حقه، وله بوجه خاص أن يطالب بتأمين إذا خشي إعسار المدين أو إفلاسه واستند في ذلك إلى سبب معقول.

المادة ٣٣١

١- يُفترض في الأجل الواقف أنه ضرب لمصلحة المدين إلا إذا نص القانون أو تبين من العقد أو من الظروف أنه ضرب لمصلحة الدائن أو لمصلحة الطرفين معًا.

٢- وإذا تمحض الأجل لمصلحة أحد الطرفين جاز له أن ينزل عنه.

المادة ٣٣٢

يسقط حق المدين في الأجل الواقف:

(أ) إذا حكم بإفلاسه.

(ب) إذا أضعف بفعله إلى حد كبير ما أعطى للدائن من تأمين خاص حتى لو كان هذا التأمين قد أُعطي بعقد لاحق أو بمقتضى القانون وهذا ما لم يختر الدائن أن يطالب بتكملة التأمين. أما إذا كان إضعاف التأمين يرجع إلى سبب لا دخل لإرادة

المدين فيه فإن الأجل يسقط ما لم يقدم المدين للدائن ضمانًا كافيًا.
(ج) إذا لم يقدم الدائن ما وعد في العقد بتقديمه من التأمينات.

المادة ٣٣٣

يحل الدين المؤجل بموت المدين إلا إذا كان مضمونًا بتأمين خاص أو قدم الورثة ضمانًا كافيًا.

المادة ٣٣٤

إذا تبين من الالتزام أن المدين لا يقوم بوفائه إلا عند المقدرة أو الميسرة عينت المحكمة ميعادًا مناسبًا لحلول الأجل مراعية في ذلك موارد المدين الحالية والمستقبلة ومفترضة فيه عناية الشخص الحريص على الوفاء بالتزامه.

المادة ٣٣٥

يترتب على انقضاء الأجل الفاسخ انتهاء الالتزام دون أن يكون لهذا الانتهاء أثر رجعي.

الفصل الثاني
تعدد محل الالتزام
(أولاً) الالتزام التخييري:

المادة ٣٣٦

يجوز أن يكون محل الالتزام أحد أشياء قيمية أو مثلية من أجناس مختلفة، ويكون الخيار في تعيينه للمدين أو للدائن.
وإذا أُطلق خيار التعيين كان للمدين، إلا إذا قضى القانون أو اتفق المتعاقدان على أن الخيار للدائن.

المادة ٣٣٧

١- يلزم في خيار التعيين تحديد المدة التي يكون فيها الخيار، فإذا أطلق الخيار بدون مدة، حددت له المحكمة المدة المناسبة بناءً على طلب أي من الطرفين.
٢- وإذا كان الخيار للمدين وامتنع عن الاختيار أو تعدد المدينون ولم يتفقوا فيما بينهم جاز للدائن أن يطلب من المحكمة أن تتولى بنفسها تعيين محل الالتزام أما إذا كان الخيار للدائن وامتنع عن الاختيار أو تعدد الدائنون ولم يتفقوا فيما بينهم انتقل الخيار إلى المدين.

المادة ٣٣٨

١- إذا كان خيار التعيين للمدين وهلك أحد الشيئين في يده كان له أن يُلزم الدائن بالشيء الثاني، فإن هلكا جميعًا انقضى الالتزام. ٢-وإذا كان المدين مسئولاً عن الهلاك ولو فيما يتعلق بأحد الشيئين كان ملزمًا أن يدفع قيمة آخر شيء هلك.

المادة ٣٣٩

ينتقل خيار التعيين إلى الوارث.

(ثانيًا) الالتزام البدلي:

المادة ٣٤٠

١- يكون الالتزام بدليًا إذا لم يكن محله إلا شيئًا واحدًا، ولكن تبرأ ذمة المدين إذا أدى بدلاً منه شيئًا آخر.
٢- والأصل لا البدل هو وحده محل الالتزام.

الفصل الثالث
تعدد طرفي الالتزام
(أولاً) التضامن:

المادة ٣٤١

التضامن بين الدائنين أو بين المدينين لا يُفترض وإنما يكون بناءً على اتفاق أو نص في القانون وذلك مع مراعاة قواعد التجارة.

١- التضامن بين الدائنين:

المادة ٣٤٢

١- يجوز للدائنين المتضامنين مجتمعين أو منفردين مطالبة المدين بكل الدين ويراعى في ذلك ما يلحق رابطة كل دائن من وصف يعدل من أثر الدين.

٢- ولا يجوز للمدين إذا طالبه أحد الدائنين المتضامنين بالوفاء أن يحتج عليه بأوجه الدفع الخاصة بغيره من الدائنين ولكن لا يجوز له أن يحتج على الدائن المطالب بأوجه الدفع الخاصة به وبأوجه الدفع المشتركة بين الدائنين جميعًا.

المادة ٣٤٣

١- يجوز للمدين أن يوفي كل الدين لأي من الدائنين المتضامنين إلا إذا أنذره دائن آخر بأن يمتنع عن ذلك.

٢- ومع ذلك لا يحول التضامن دون انقسام الدين بين ورثة أحد الدائنين المتضامنين إلا إذا كان الدين غير قابل للانقسام.

المادة ٣٤٤

١- إذا برئت ذمة المدين قِبل أحد الدائنين المتضامنين بسبب غير الوفاء لم تبرأ ذمته قِبل باقي الدائنين إلا بقدر حصة الدائن الذي برئت ذمة المدين قِبله.

٢- وإذا أتى أحد الدائنين المتضامنين عملاً من شأنه الإضرار بغيره من الدائنين لم ينفذ هذا العمل في حقهم.

المادة ٣٤٥

كل ما يستوفيه أحد الدائنين المتضامنين من الدين يصير من حق الدائنين جميعًا ويقتسمونه بالتساوي إلا إذا وُجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك.

٢- التضامن بين المدينين:

المادة ٣٤٦

١- يجوز للدائن مطالبة المدينين المتضامنين بالدين مجتمعين أو منفردين ويراعى في ذلك ما يلحق رابطة كل مدين من وصف يعدل من أثر الدين، وإذا طالب الدائن أحد المدينين ابتداءً لم يمنعه ذلك من مطالبة الباقين.

٢- ولا يجوز للمدين الذي يطالبه الدائن بالوفاء أن يحتج بأوجه الدفع الخاصة بغيره من المدينين، ولكن يجوز له أن يحتج بأوجه الدفع الخاصة بنفسه وبالأوجه المشتركة بين المدينين جميعًا.

المادة ٣٤٧

١- يترتب على وفاء أحد المدينين المتضامنين بالدين عينًا أو بمقابل براءة ذمته وبراءة باقي المدينين.

٢-وإذا برئت ذمة أحد المدينين المتضامنين بطريق حوالة الدين فإنه يبرأ معه المدينون

الآخرون إلا إذا رضوا بالحوالة.

المادة ٣٤٨

يترتب على تجديد الدين بين الدائن وأحد المدينين المتضامنين أن تبرأ ذمة باقي المدينين إلا إذا احتفظ الدائن بحقه قبلهم.

المادة ٣٤٩

لا يجوز للمدين المتضامن أن يحتج بالمقاصة التي تقع بين الدائن ومدين متضامن آخر إلا بقدر حصة هذا المدين الآخر.

المادة ٣٥٠

إذا اتحدت ذمة الدائن وأحد مدينيه المتضامنين فإن الدين لا ينقضي بالنسبة إلى باقي المدينين إلا بقدر حصة المدين الذي اتحدت ذمته مع الدائن.

المادة ٣٥١

١- إذا أبرأ الدائن أحد المدينين المتضامنين فلا تبرأ ذمة الباقين إلا إذا صرح الدائن بذلك.

٢- فإذا لم يصدر منه هذا التصريح كان له أن يطالب باقي المدينين المتضامنين بما يبقى من الدين بعد خصم حصة المدين الذي أبرأه، ومع ذلك يكون له مطالبتهم بكل الدين إذا ما احتفظ لنفسه بهذا الحق، وفي هذه الحالة الأخيرة يكون لهؤلاء المدينين حق الرجوع على المدين الذي صدر الإبراء لصالحه بمقدار حصته في الدين.

المادة ٣٥٢

إذا أبرأ الدائن أحد المدينين المتضامنين من التضامن بقي حقه في الرجوع على الباقين بكل الدين ما لم يُتفق على غير ذلك.

المادة ٣٥٣

١- في جميع الأحوال التي يبرئ فيها الدائن أحد المدينين المتضامنين سواء أكان الإبراء من الدين أو من التضامن يكون لباقي المدينين أن يرجعوا عند الاقتضاء على هذا المدين بنصيبه في حصة المعسر منهم وفقًا للمادة ٣٥٩.

٢- على أنه إذا أخلى الدائن المدين الذي أبرأه من كل مسئولية عن الدين فإن الدائن هو الذي يتحمل نصيب هذا المدين في حصة المعسر.

المادة ٣٥٤

١- إذا امتنع سماع الدعوى بمرور الزمان بالنسبة إلى أحد المدينين المتضامنين فلا يستفيد من ذلك باقي المدينين إلا بقدر حصة هذا المدين.

٢- وإذا انقطعت المدة المقررة لعدم سماع الدعوى أو أوقف سريانها بالنسبة إلى أحد المدينين المتضامنين فلا يجوز للدائن أن يتمسك بذلك قبل باقي المدينين.

المادة ٣٥٥

١- لا يكون المدين المتضامن مسئولاً فيما يتعلق بتنفيذ الالتزام إلا عن فعله.

٢- وإذا أعذر الدائن أحد المدينين المتضامنين أو قاضاه فلا يكون لذلك أثر بالنسبة إلى باقي المدينين، أما إذا أعذر أحد المدينين المتضامنين الدائن فإن باقي المدينين يستفيدون من هذا الإعذار.

المادة ٣٥٦

إذا تصالح الدائن مع أحد المدينين المتضامنين، وتضمن الصلح الإبراء من الدين أو براءة الذمة منه بأية وسيلة أخرى. استفاد منه الباقون، أما إذا كان من شأن هذا الصلح أن يرتب في ذمتهم التزامًا أو أن يزيد فيما هم ملتزمون به فإنه لا ينفذ في حقهم إلا إذا قبلوه.

المادة ٣٥٧

١- إذا أقر أحد المدينين المتضامنين بالدين فلا يسري هذا الإقرار في حق الباقين.

٢- وإذا نكل أحد المدينين المتضامنين عن اليمين أو وجه إلى الدائن يمينًا حلفها فلا يضار بذلك باقي المدينين.

٣- وإذا اقتصر الدائن على توجيه اليمين إلى أحد المدينين المتضامنين فحلفها فإن المدينين الآخرين يستفيدون من ذلك.

المادة ٣٥٨

١- إذا صدر حكم على أحد المدينين المتضامنين فلا يُحتج به على الباقين.

٢- أما إذا صدر الحكم لصالح أحدهم فإن الباقين يستفيدون منه إلا إذا كان مبنيًا على سبب خاص بالمدين الذي صدر الحكم لصالحه.

المادة ٣٥٩

١- إذا وفى أحد المدينين المتضامنين كل الدين أو ما يزيد على حصته فيه أو قضاه بطريق من الطرق المعادلة للوفاء فلا يجوز له أن يرجع على أي من المدينين إلا بقدر حصته، ولو كان الموفي قد رجع بدعوى الدائن استنادًا إلى ما له من حق الحلول.

٢- ويقسم الدين إذا وفاه أحد المدينين حصصًا متساوية بين الجميع ما لم يوجد اتفاق أو نص في القانون يقضي بغير ذلك.

٣- وإذا أعسر أحد المدينين المتضامنين تحمل تبعة هذا الإعسار المدين الذي وفى الدين وسائر المدينين الآخرين كل بقدر حصته.

المادة ٣٦٠

إذا كان أحد المدينين المتضامنين هو وحده صاحب المصلحة في الدين فإنه يتحمل به كله في علاقته بالباقين.

(ثانيًا) عدم قابلية الدين للانقسام:

المادة ٣٦١

يكون الالتزام غير قابل للانقسام:

(أ) إذا ورد على محل لا يقبل بطبيعته أن ينقسم.

(ب) إذا تبين من الغرض الذي رمى إليه المتعاقدان أن الالتزام لا يجوز تنفيذه منقسمًا أو إذا انصرفت نية المتعاقدين إلى ذلك.

المادة ٣٦٢

إذا تعدد المدينون في التزام غير قابل للانقسام، كان كل منهم ملزمًا بوفاء الالتزام كاملاً، وللمدين الذي وفى حق الرجوع على الباقين كل بقدر حصته، إلا إذا تبين من الظروف غير ذلك.

المادة ٣٦٣

إذا تعدد الدائنون في التزام غير قابل للانقسام، أو تعدد ورثة الدائن في هذا الالتزام

جاز لكل دائن أو وارث أن يطالب بأداء الالتزام كاملاً، فإذا اعترض أحد الدائنين أو الورثة على ذلك، كان المدين ملزمًا بأداء الالتزام للدائنين مجتمعين أو بإيداع الشيء محل الالتزام خزانة إدارة التنفيذ.

ويرجع الدائنون على الدائن الذي استوفى الالتزام كل بقدر حصته.

الباب الرابع
انتقال الالتزام
الفصل الأول
حوالة الحق

المادة ٣٦٤

يجوز للدائن أن يحيل إلى غيره ما له من حق في ذمة مدينه، إلا إذا منع من ذلك نص في القانون أو اتفاق المتعاقدين أو طبيعة الالتزام، وتتم الحوالة دون حاجة إلى رضاء المدين.

المادة ٣٦٥

لا تجوز حوالة الحق إلا بقدر ما يكون منه قابلاً للحجز.

المادة ٣٦٦

لا تكون الحوالة نافذة في حق المدين أو في حق الغير إلا إذا قبلها المدين أو أُعلنت له، على أن نفاذها في حق الغير بقبول المدين يستلزم أن يكون القبول ثابت التاريخ.

المادة ٣٦٧

يجوز للدائن المحال له، ولو قبل نفاذ الحوالة في حق المدين والغير، أن يتخذ من الإجراءات ما يحافظ به على الحق المحال.

المادة ٣٦٨

ينتقل الحق إلى المحال له بصفاته وتوابعه وتأميناته.

المادة ٣٦٩

على المحيل أن يسلم المحال له سند الحق المحال به، وأن يقدم له وسائل إثباته وما هو ضروري من بيانات لتمكينه من استيفائه.

المادة ٣٧٠

للمدين أن يتمسك قبل المحال له بالدفوع التي كان له، وقت نفاذ الحوالة في حقه، أن يحتج بها على المحيل، كما يجوز له أن يحتج بالدفوع الخاصة به في مواجهة المحال له .

المادة ٣٧١

١- إذا كانت الحوالة بعوض فلا يضمن المحيل إلا وجود الحق المحال به وقت الحوالة ما لم بوجد (٣) اتفاق يقضي بغير ذلك.

٢- أما إذا كانت الحوالة بغير عوض فلا يكون المحيل ضامنًا حتى لوجود الحق.

المادة ٣٧٢

إذا ضمن المحيل يسار المدين فلا ينصرف هذا الضمان إلا إلى اليسار وقت الحوالة ما لم يُتفق على غير ذلك.

المادة ٣٧٣

١- إذا رجع المحال له بالضمان على المحيل طبقًا للمادتين السابقتين، فلا يلزم المحيل

إلا برد ما أخذه من المحال له مع المصروفات، حتى لو وُجد اتفاق يقضي بدفع أكثر من ذلك.

٢- ومع ذلك إذا كان المحيل يعلم بعدم وجود الحق بذمة المدين فإنه يلتزم بتعويض المحال له حسن النية عما ناله من ضرر.

المادة ٣٧٤

١- يكون المحيل مسئولاً عن تعويض المحال له عما يلحقه من ضرر بسبب أفعاله الشخصية ولو كانت الحوالة بغير عوض.

٢- ويقع باطلاً كل شرط يقضي بغير ذلك.

المادة ٣٧٥

إذا تعددت الحوالة بحق واحد قدمت الحوالة التي تكون أسبق في نفاذها في حق الغير.

المادة ٣٧٦

١- إذا وقع تحت يد المحال عليه حجز قبل أن تصبح الحوالة نافذة في حق الغير كانت الحوالة بالنسبة إلى الحاجز بمثابة حجز ثانٍ.

٢- وفي هذه الحالة إذا وقع حجز آخر بعد أن أصبحت الحوالة نافذة في حق الغير فإن الدين يقسم بين الحاجز المتقدم والمحال له والحاجز المتأخر قسمة غرماء على أن يؤخذ من حق الحاجز المتأخر ما يستكمل به المحال له الحق المحال.

الفصل الثاني
حوالة الدين

المادة ٣٧٧

١- يترتب على حوالة الدين نقل الدين من ذمة المدين الأصلي إلى ذمة المحال عليه.

٢- وتكون الحوالة مقيدة إذا تقيد الأداء فيها من عين أو دين للمحيل بذمة المحال عليه وتكون مطلقة إذا لم يتقيد الأداء فيها بشيء من ذلك ولو كان للمدين بذمة المحال عليه دين أو عين يمكن التأدية منهما.

المادة ٣٧٨

١- إذا عُقدت الحوالة بين المدين الأصلي والمحال عليه فإنها لا تكون نافذة في حق الدائن إلا إذا أقرها.

٢-وإذا قام المدين الأصلي أو المحال عليه بإعلان الحوالة إلى الدائن وعين له أجلاً مناسبًا لإقرارها ثم انقضى الأجل دون أن يصدر هذا الإقرار اعتبر سكوت الدائن رفضًا للحوالة.

المادة ٣٧٩

تصح الحوالة باتفاق بين الدائن والمحال عليه، ولكن إذا لم يقرها المدين الأصلي فلا يكون للمحال عليه حق في الرجوع عليه طبقًا لأحكام حوالة الدين.

المادة ٣٨٠

إذا كان المحال له طرفًا في عقد الحوالة، أو أقرها برئ المدين الأصلي من الدين.

المادة ٣٨١

١- ينتقل الدين إلى المحال عليه بصفاته وتوابعه وتأميناته.

٢- ومع ذلك لا يبقى الكفيل عينيًا كان أو شخصيًا ملتزمًا قِبل المحال له إلا إذا

رضي بالحوالة.

المادة ٣٨٢

للمحال عليه أن يتمسك قبل المحال له بما كان للمحيل من دفوع متعلقة بذات الدين، كما يجوز له التمسك بالدفوع المستمدة من عقد الحوالة.

المادة ٣٨٣

١- إذا انقضى الدين الذي قيدت به الحوالة بسبب عارض بعد انعقادها فلا يؤثر ذلك في قيام الحوالة، ويكون للمحال عليه الرجوع على المحيل بقدر ما أداه للمحال له.

٢- أما إذا انقضى الدين الذي قُيدت به الحوالة بسبب سابق على انعقادها ولا يُعزى إلى المحال عليه فإن الحوالة تبطل.

المادة ٣٨٤

في جميع الأحوال التي يستحق فيها المبيع الذي أحيل بثمنه يكون للمحال عليه إذا أدى الثمن الخيار في الرجوع إما على المحيل وإما على المحال له الذي أوفاه.

المادة ٣٨٥

إذا أحال المدين دائنة على الوديع حوالة مقيدة بالعين المودعة عنده، ثم هلكت الوديعة قبل أدائها للمحال له بغير خطأ من الوديع، ترتب على ذلك انفساخ الحوالة، أما إذا استحقت الوديعة للغير تبطل الحوالة.

المادة ٣٨٦

إذا أحال المدين دائنة على الغاصب حوالة مقيدة بالعين المغصوبة وهلكت العين في يد الغاصب قبل أدائها للمحال له فلا يؤثر ذلك في قيام الحوالة، أما إن استُحقت العين المغصوبة للغير بطلت الحوالة.

المادة ٣٨٧

لا يجوز للمحال له أن يرجع على المحيل إلا إذا شرط في الحوالة الرجوع إن تعذر استيفاء الدين من المحال عليه أو إذا فسخت الحوالة المقيدة أو بطلت بانقضاء الدين أو هلاك العين أو استحقاقها وفقًا لأحكام المواد ٣٨٣ و٣٨٤ و٣٨٥ و٣٨٦.

المادة ٣٨٨

إذا أحال المدين الأصلي دينه حوالة مطلقة، ولم يكن له عند المحال عليه دين أو عين، رجع المحال عليه بعد أداء الدين على المدين الأصلي بقدر الدين المحال به.

المادة ٣٨٩

إذا أحال المدين الأصلي دينه حوالة مطلقة، وكان له عند المحال عليه دين أو عين مودعة أو مغصوبة، بقي له بعد الحوالة الحق في مطالبة المحال عليه بالدين أو العين إلى أن يؤدي المحال به إلى المحال له، وإن قام المحال عليه بالأداء للمحال له سقط ما عليه قصاصًا بقدر ما أدى.

المادة ٣٩٠

إذا انعقدت الحوالة مقيدة بدين أو عين فلا يكون للمدين الأصلي مطالبة المحال عليه ولا يكون للمحال عليه الوفاء لذلك المدين.

الباب الخامس
انقضاء الالتزام
الفصل الأول
الوفاء

المادة ٣٩١

١- يكون وفاء الدين من المدين كما يصح وفاؤه ممن له حق الحلول القانوني محل الدائن وفقًا للمادة ٣٩٤.

٢-ويصح الوفاء أيضًا من أجنبي، ولو كان ذلك دون علم المدين أو رغم إرادته، على أنه يجوز للدائن أن يرفض الوفاء من الأجنبي إذا اعترض المدين على ذلك وأبلغ الدائن هذا الاعتراض.

٣- وفي جميع الأحوال فإنه يجوز للدائن أن يرفض الوفاء من غير المدين إذا نص الاتفاق أو استلزمت طبيعة الالتزام أن ينفذه المدين بنفسه.

المادة ٣٩٢ (١)

١- يُشترط لصحة الوفاء أن يكون الموفي مالكًا للشيء الذي وفى به، وأن يكون أهلاً للتصرف فيه.

٢- ومع ذلك فالوفاء من ناقص الأهلية بشيء مستحق عليه يكون صحيحًا إذا لم يلحق الوفاء ضررًا به.

٣- وإذا وفى المدين بدين بعض الدائنين وهو في مرض موته وكان ماله لا يسع الوفاء بجمع ديونه فأدى الوفاء بالدين إلى الإضرار ببقية الدائنين فإن الوفاء لا ينفذ في حق هؤلاء الباقين.

المادة ٣٩٣

١- إذا قام الغير بوفاء الدين، كان له حق الرجوع على المدين بقدر ما دفعه.

٢- ومع ذلك يجوز للمدين الذي حصل الوفاء دون علمه أو رغم إرادته أن يمنع رجوع الموفي بما وفاه عنه كلاً أو بعضًا إذا أثبت أن له مصلحة في الاعتراض على الوفاء.

المادة ٣٩٤

إذا قام بالوفاء شخص غير المدين، حل الموفي محل الدائن الذي استوفى حقه في الأحوال الآتية:

(أ) إذا كان الموفي ملزمًا بالدين مع المدين أو ملزمًا بوفائه عنه.

(ب) إذا كان الموفي دائنًا ووفى دائنًا آخر مقدمًا عليه بما له من تأمين عيني ولو لم يكن للموفي أي تأمين.

(ج) إذا كان الموفي قد تملك شيئًا وأدى الدين لدائن خُصص الشيء لضمان حقه.

(د) إذا كان هناك نص خاص يقرر للموفي حق الحلول.

المادة ٣٩٥

١- للدائن الذي استوفى حقه من غير المدين أن يتفق مع هذا الغير على أن يحل محله، حتى لو لم يقبل المدين ذلك، على أن يكون الاتفاق واردًا في محرر ثابت التاريخ لم يتأخر عن وقت الوفاء.

---

١) اضيفت الفقرة الثالثة بموجب القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٩٦

٢- وللمدين أيضًا إذا اقترض مالاً سدد به الدين أن يحل المقرض محل الدائن الذي استوفى حقه ولو بغير رضاء هذا الدائن، على أن يكون الاتفاق على الحلول واردًا في محرر ثابت التاريخ وأن يذكر في عقد القرض أن المال قد خصص للوفاء، وأن يُبين في المخالصة أن الوفاء كان من المال المقترض من الدائن الجديد ولا يجوز للدائن الأصلي أن يرفض إدراج ذلك البيان.

المادة ٣٩٦

من حل قانونًا أو اتفاقًا محل الدائن، كان له حقه بما لهذا الحق من خصائص وما يلحقه من توابع، وما يكفله من تأمينات وما يرد عليه من دفوع، ويكون هذا الحلول بالقدر الذي أداه من حل محل الدائن.

المادة ٣٩٧

١- إذا وفى غير المدين الدائن جزءًا من حقه وحل محله فيه، فلا يضار الدائن بهذا الحلول ويكون في استيفاء ما بقي له من الحق مقدمًا على من وفاه ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.

٢- وإذا حل شخص آخر محل الدائن فيما بقي له من الحق رجع من حل أخيرًا هو ومن تقدمه في الحلول كل بقدر ما هو مستحق له وتقاسما قسمة غرماء.

المادة ٣٩٨

إذا وفى حائز العقار المرهون كل الدين، وحل محل الدائنين فلا يكون له بمقتضى هذا الحلول أن يرجع على حائز لعقار آخر مرهون في ذات الدين إلا بقدر حصة هذا الحائز بحسب قيمة ما حاز من عقار.

المادة ٣٩٩

١- يكون الوفاء للدائن.

٢- ويعتبر ذا صفة في استيفاء الدين من يقدم للمدين مخالصة صادرة من الدائن.

المادة ٤٠٠

إذا كان الوفاء لغير الدائن، فلا تبرأ ذمة المدين إلا إذا أقر الدائن هذا الوفاء أو عادت عليه منفعة منه وبقدر هذه المنفعة أو تم الوفاء بحسن نية لشخص ظاهر بمظهر الدائن.

المادة ٤٠١

١- إذا رفض الدائن بغير مبرر مقبول الوفاء المعروض عليه عرضا صحيحا , أو رفض القيام بالأعمال التي لا يتم الوفاء بدونها , أو أعلن أنه يرفض الوفاء , كان للمدين أن ينذره مسجلا عليه هذا الرفض.

٢- فإذا تم الإنذار تحمل الدائن تبعة هلاك الشيء أو تلفه وأصبح للمدين الحق في إيداع الشيء على نفقة الدائن والمطالبة بالتعويض إن كان له مقتض.

المادة ٤٠٢

يقوم مقام الوفاء , عرض الدين عرضا حقيقيا , إذا تلاه , إيداع أو إجراء بديل عنه وفقا لأحكام قانون المرافعات , ثم قبله الدائن أو صدر حكم نهائي بصحته.

المادة ٤٠٣

يعتبر وفاء للدين بالنسبة إلى المدين , إذا قام مباشرة بإيداع الدين بتمامه , أو اتخذ

الإجراء البديل عن الإيداع وفقا لأحكام قانون المرافعات وذلك في الأحوال الآتية:
أ-إذا كان المدين يجهل شخصية الدائن أو موطنه.
ب-إذا كان الدائن عديم الأهلية أو ناقصها وليس له نائب يقبل عنه الوفاء.
جـ-إذا كان الدين متنازعا فيه بين عدة أشخاص.
د- إذا كانت هناك أسباب جدية أخرى تجعل من المتعذر اتخاذ إجراءات العرض الحقيقي للدين قبل إجراء الإيداع أو الإجراء البديل عنه.

المادة ٤٠٤

١- إذا عرض المدين الدين عرضا حقيقيا , وأتبع العرض بإيداع أو بإجراء بديل , جاز له أن يرجع في هذا العرض ما دام الدائن لم يقبله , أو ما دام لم يصدر حكم نهائي بصحته , وإذا رجع بقي الدين على حاله بما له من ضمانات.
٢- أما إذا رجع المدين في العرض بعد أن قبله الدائن , أو بعد أن حكم نهائيا بصحته وقبل الدائن منه هذا الرجوع , فإنه لا يكون للدائن أن يتمسك بعد ذلك بما كان يكفل حقه من تأمينات وتبرأ ذمة الشركاء في الدين وذمة الضامنين.

المادة ٤٠٥

يكون الوفاء بالشيء المستحق فليس للمدين أن يفي بغيره بدلا عنه , بدون رضاء الدائن.

المادة ٤٠٦

١- لا يجوز للمدين أن يجبر الدائن على أن يقبل وفاء جزئيا لحقه ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك.
٢- وإذا كان الدين متنازعا في جزء منه وقبل الدائن أن يستوفي الجزء المعترف به فليس للمدين أن يرفض الوفاء بهذا الجزء.

المادة ٤٠٧

إذا كان المدين ملزما بأن يوفي مع الدين مصروفات وتعويضات عن التأخير في الوفاء وكان ما أداه لا يفي بذلك جميعه , خصم ما أدى من المصروفات ثم من التعويضات عن التأخير في الوفاء ثم من أصل الدين ما لم يوجد اتفاق على غير ذلك.

المادة ٤٠٨

إذا تعددت الديون في ذمة المدين وكانت لدائن واحد ومن جنس واحد وكان ما أداه المدين لا يفي بهذه الديون جميعا , جاز للمدين عند الوفاء أن يعين الدين الذي يريد الوفاء به , ما لم يوجد مانع قانوني أو اتفاقي يحول دون هذا التعيين.

المادة ٤٠٩

إذا لم يعين الدين الذي تم الوفاء به على الوجه المبين في المادة ٤٠٨ , كان الخصم من حساب الدين الذي حل , فإذا تعددت الديون الحالة فمن حساب أشدها كلفة على المدين فإذا تساوت الديون في الكلفة فمن حساب الدين الذي يعينه الدائن.

المادة ٤١٠

١- يجب أن يتم الوفاء بمجرد ترتب الالتزام في ذمة المدين ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بخلافه.
٢- ومع ذلك يجوز للقاضي , إذا لم يمنعه نص في القانون , أن ينظر المدين إلى أجل

مناسب أو يقسط الدين عليه , إذا استدعت حالته ذلك ولم يلحق الدائن ضرر جسيم.

المادة ٤١١

١- إذا كان الدين مؤجلا , فللمدين أن يوفيه قبل حلول أجله إذا كان هذا الأجل متمحضا لمصلحته , ولا يجوز للدائن أن يرفض الوفاء.

٢ -وإذا قضى المدين الدين قبل حلول الأجل , ثم استحق المقبوض عاد الدين مؤجلا كما كان.

المادة ٤١٢

١- يكون الوفاء في موطن المدين كما يجوز أن يكون في مكان عمله إذا كان الالتزام متعلقا بهذا العمل.

٢- ومع ذلك يكون الوفاء بتسليم شيء معين بالذات في المكان الذي كان فيه وقت نشوء الالتزام.

٣- وكل ما سبق ما لم يقض الاتفاق أو القانون أو طبيعة الالتزام بغيره.

المادة ٤١٣

تكون نفقات الوفاء على المدين إلا إذا وجد اتفاق أو نص في القانون أو عرف يقضي بغير ذلك.

الفصل الثاني

انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء

(أولا) الوفاء بمقابل:

المادة ٤١٤

إذا قبل الدائن في استيفاء حقه شيئا آخر غير الشيء المستحق قام هذا مقام الوفاء.

المادة ٤١٥

يسري على الوفاء بمقابل من حيث أنه ينقل ملكية الشيء الذي أعطي في الدين أحكام البيع , وعلى الأخص ما يتعلق منها بأهلية المتعاقدين وضمان الاستحقاق وضمان العيوب الخفية. ويسري عليه من حيث أنه يقضي الدين أحكام الوفاء وبالأخص ما تعلق منها بتعيين الخصم في الوفاء من الديون المتعدد وبانقضاء التأمينات.

(ثانيا) التجديد:

المادة ٤١٦

١- يتجدد الالتزام باتفاق الطرفين على أن يستبدلا بالالتزام الأصلي التزاما جديدا , يختلف عنه في محله أو في مصدره.

٢- ويجوز تجديد الالتزام بتغيير المدين إذا اتفق الدائن مع أجنبي على أن يكون هذا الأجنبي مدينا مكان المدين الأصلي وعلى أن تبرأ ذمة المدين الأصلي دون حاجة لرضائه أو إذا حصل المدين الأصلي على رضاء الدائن بشخص أجنبي قبل أن يكون مدينا مكانه.

٣- وكذلك يجوز تجديد الالتزام بتغيير الدائن إذا اتفق الدائن والمدين وأجنبي على أن يكون هذا الأجنبي هو الدائن الجديد.

المادة ٤١٧

إذا كان أحد الالتزامين الأصلي أو الجديد باطلا فإن التجديد لا يقع.

المادة ٤١٨

التجديد لا يفترض بل يجب أن يتفق عليه صراحة أو يستخلص بوضوح من الظروف.

المادة ٤١٩

١- سيترتب على التجديد انقضاء الالتزام الأصلي بتوابعه وإنشاء التزام جديد مكانه.

٢- ولا تنتقل إلى الالتزام الجديد التأمينات التي كانت تضمن الالتزام الأصلي إلا بنص في القانون أو إذا تبين أن النية قد انصرفت إلى ذلك.

المادة ٤٢٠

١- إذا كان الالتزام الأصلي مكفولا بتأمينات عينية مقدمة من المدين , فإن الاتفاق على نقلها إلى الالتزام الجديد يتم بمراعاة الأحكام الآتية:

أ- إذا كان التجديد بتغيير الدين جاز الاتفاق بين الدائن والمدين على انتقال التأمينات.

ب- إذا كان التجديد بتغيير المدين جاز الاتفاق بين الدائن والمدين الجديد على استبقاء التأمينات دون حاجة إلى رضاء المدين الأصلي.

جـ -إذا كان التجديد بتغيير الدائن جاز لأطراف التجديد الاتفاق على استبقاء التأمينات.

٢- فإن كانت التأمينات العينية مقدمة من أجنبي فلا يتم انتقالها إلا برضاء من قدمها أيضا.

٣- وفي جميع الأحوال لا يكون الاتفاق على انتقال التأمينات العينية نافذا في حق الغير إلا إذا تم في وقت الاتفاق على التجديد وكان في الحدود التي لا تضر بهذا الغير , وذلك مع مراعاة الأحكام الخاصة بالتسجيل.

المادة ٤٢١

لا ينتقل إلى الالتزام الجديد الكفالة الشخصية أو التضامن إلا إذا رضي بذلك الكفلاء أو المدينون المتضامنون.

(ثالثاً): الإنابة بالوفاء:

المادة ٤٢٢

١- تتم الإنابة إذا اتفق المدين وأجنبي على أن يقوم بوفاء الدين معه أو مكانه.

٢-على أنه يلزم لبراءة ذمة المدين الأصلي موافقة الدائن.

٣-ولا تقتضي الإنابة أن تكون هناك مديونية سابقة بين المدين والأجنبي.

المادة ٤٢٣

١- إذا كان مقتضى الإنابة أن يحل التزام المناب مكان التزام المنيب اعتبر ذلك تجديدا للالتزام بتغيير المدين ويترتب عليه براءة ذمة المنيب قبل المناب لديه.

٢- ولا يفترض التجديد في الإنابة , فإذا لم يكن هناك اتفاق صريح على التجديد قام الالتزام الجديد إلى جانب الالتزام الأول.

المادة ٤٢٤

يكون التزام المناب صحيحا , ولو كان التزامه قبل المنيب باطلا أو خاضعا لدفع من الدفوع , ولا يكون للمناب إلا حق الرجوع على المنيب , كل هذا ما لم يوجد اتفاق يقضي بغيره.

(رابعاً): المقاصة:

المادة ٤٢٥

١- للمدين حق المقاصة بين ما هو مستحق عليه لدائنه, وما هو مستحق له قبل هذا الدائن ولو اختلف سبب الدينين إذا كان موضوع كل منهما نقودا أو مثليات متحدة في النوع والجودة, وكان كل منهما خاليا من النزاع مستحق الأداء صالحا للمطالبة به قضاء.

٢- ولا يمنع المقاصة أن يكون ميعاد الوفاء قد تأجل بناء على نظرة منحها القاضي أو تبرع بها الدائن.

المادة ٤٢٦

تجوز المقاصة ولو اختلف مكان الوفاء في الدينين, وفي هذه الحالة يجب على من يتمسك بالمقاصة أن يعوض الطرف الآخر عما لحقه من ضرر لعدم تمكنه بسبب المقاصة من استيفاء حقه أو الوفاء بدينه في المكان الذي عين لذلك.

المادة ٤٢٧

تقع المقاصة في الديون أيا كان مصدرها وذلك فيما عدا الأحوال الآتية:

أ- إذا كان محل أحد الالتزامين رد شيء نزع دون حق من يد مالكه.

ب- إذا كان محل أحد الالتزامين رد شيء مودع أو معار.

ج- إذا كان أحد الدينين غير قابل للحجز.

د- إذا كان أحد الدينين مستحقا للنفقة.

المادة ٤٢٨

١- لا تقع المقاصة إلا إذا تمسك بها من له حق فيها, ولا يجوز النزول عنها قبل ثبوت الحق فيها.

٢- ويترتب على المقاصة انقضاء الدينين بقدر الأقل منهما منذ الوقت الذي يصبحان فيه صالحين للمقاصة.

٣- وإذا تعددت ديون المدين فيكون تعيين التقاص فيها كالتعيين عند الوفاء بها.

المادة ٤٢٩

إذا كان الدين لا تسمع به الدعوى لمرور الزمان وقت التمسك بالمقاصة فإن ذلك لا يمنع من وقوع المقاصة ما دامت المدة اللازمة لعدم سماع الدعوى لم تكن قد تمت في الوقت الذي أصبحت فيه المقاصة ممكنة.

المادة ٤٣٠

١- لا يجوز أن تقع المقاصة إضرارا بحقوق الغير.

٢- فإذا أوقع الغير حجزا تحت يد المدين, ثم أصبح المدين دائنا لدائنه بدين صالح للتقاص فلا يجوز له أن يتمسك بالمقاصة إضرارا بالحاجز.

المادة ٤٣١

١- إذا حول الدائن حقه للغير وقبل المدين الحوالة دون تحفظ فلا يجوز لهذا المدين أن يتمسك قبل المحال له بالمقاصة التي كان له أن يتمسك بها قبل قبوله للحوالة ولا يكون له إلا الرجوع بحقه على المحيل.

٢- أما إذا كان المدين لم يقبل الحوالة ولكن أعلن بها فلا تمنعه هذه الحوالة من أن يتمسك بالمقاصة إلا إذا كان الحق الذي يريد المقاصة به ثبت في ذمة المحيل بعد

إعلان الحوالة.

المادة ٤٣٢

إذا وفى المدين دينا وكان له أن يطلب المقاصة فيه بحق له, امتنع عليه التمسك بالتأمينات التي تكفل حقه, إضرارا بالغير, إلا إذا كان يجهل وجود هذا الحق.

خامسًا: اتحاد الذمة:

المادة ٤٣٣

إذا اجتمع في شخص واحد صفتا الدائن والمدين بالنسبة إلى التزام واحد, انقضى هذا الالتزام بالقدر الذي اتحدت فيه الذمة.

المادة ٤٣٤

إذا زال السبب الذي أدى إلى اتحاد الذمة, وكان لزواله أثر رجعي عاد الالتزام إلى الوجود هو وملحقاته بالنسبة إلى ذوي الشأن جميعا, ويعتبر اتحاد الذمة كأن لم يكن.

الفصل الثالث

انقضاء الالتزام دون وفاء

(أولاً) الإبراء

المادة ٤٣٥

١- ينقضي الالتزام إذا أبرأ الدائن مدينه ويتم الإبراء متى وصل إلى علم المدين ويرتد برده.

٢- ويترتب على الرد إعادة الالتزام بما يلحقه من صفات, وما يضمنه من تأمينات, وما يرد عليه من دفوع.

المادة ٤٣٦

تسري على الإبراء الأحكام الموضوعية للتبرع, ولا يشترط فيه شكل خاص, ولو وقع على التزام يشترط لقيامه توافر شكل فرضه القانون أو اتفق عليه المتعاقدان.

(ثانيا) استحالة التنفيذ

المادة ٤٣٧

ينقضي الالتزام إذا أثبت المدين أن الوفاء به أصبح مستحيلا عليه لسبب أجنبي لا يد له فيه.

(ثالثًا): مرور الزمان المانع من سماع الدعوى:

المادة ٤٣٨

لا تسمع عند الإنكار الدعوى بحق من الحقوق الشخصية بمضي خمس عشرة سنة وذلك فيما عدا الأحوال التي يعين فيها القانون مدة أخرى والأحوال المنصوص عليها في المواد التالية.

المادة ٤٣٩

١- لا تسمع عند الإنكار الدعوى بمضي خمس سنوات, إذا كانت بحق دوري متجدد كأجرة المباني والأراضي الزراعية والمرتبات والأجور والإيرادات المرتبة والمعاشات, وذلك ما لم يوجد نص يقضي بخلافه.

٢- وإذا كان الحق ريعا في ذمة حائز سيء النية أو ريعا واجبا على ناظر الوقف أداؤه

للمستحق فلا تسمع الدعوى به عند الإنكار بمضي خمس عشرة سنة.

المادة ٤٤٠

لا تسمع عند الإنكار الدعوى بمضي خمس سنوات إذا كانت بحق من حقوق الأطباء والصيادلة والمحامين والمهندسين والخبراء ومديري التفليسة والسماسرة والمعلمين وغيرهم ممن يزاولون المهن الحرة, على أن تكون هذه الحقوق واجبة لهم مقابل ما أدوه من أعمال مهنهم, أو ما أنفقوه من مصروفات.

المادة ٤٤١ [1]

١- لا تسمع عند الإنكار دعوى المطالبة بالضرائب والرسوم المستحقة للدولة بمضي عشر سنوات, ويبدأ سريان هذه المدة في الضرائب والرسوم السنوية من نهاية السنة التي تستحق فيها وفي الرسوم المستحقة عن الأوراق القضائية من تاريخ انتهاء المرافعة في الدعوى التي حررت في شأنها هذه الأوراق أو من تاريخ تحريرها إذا لم تحصل مرافعة.

٢- وكذلك يكون الحكم إذا كانت الدعوى بالمطالبة برد الضرائب والرسوم التي دفعت بغير حق, ويبدأ سريان المدة في هذه الحالة من يوم إخطار الممول بالتسوية النهائية لتلك الضرائب والرسوم.

٣- ولا تخل الأحكام السابقة بما تقضي به القوانين الخاصة.

المادة ٤٤٢

١- لا تسمع عند الإنكار الدعوى بانقضاء سنة واحدة إذا كانت بحق من الحقوق الآتية:

أ- حقوق التجار والصناع عن أشياء وردوها لأشخاص لا يتجرون فيها, وحقوق أصحاب الفنادق والمطاعم عن أجر الإقامة وثمن الطعام وكل ما صرفوه لحساب عملائهم.

ب- حقوق خدم المنازل ومن في حكمهم.

٢- ويجب على من يتمسك بعدم سماع الدعوى في الفقرة السابقة أن يحلف اليمين بأنه أدى الدين فعلا, فإن كان وارثا للمدين أو نائبا قانونيا عنه أو عن ورثته حلف اليمين بأنه لا يعلم بوجود الدين أو بأنه يعلم بوفائه وتوجه المحكمة هذه اليمين من تلقاء نفسها.

المادة ٤٤٣

١- يبدأ سريان المدة المقررة لعدم سماع الدعوى في الحقوق المنصوص عليها في المادتين ٤٤٠ و٤٤٢ من الوقت الذي يتم فيه الدائنون تقدماتهم ولو استمروا في أداء تقدمات أخرى.

٢- وإذا حرر سند بحق من هذه الحقوق فلا يمتنع سماع الدعوى به إلا بانقضاء خمس عشرة سنة.

المادة ٤٤٤

تحسب المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بالأيام لا بالساعات, ويغفل اليوم الأول, وتكمل المدة بانقضاء آخر يوم منها.

المادة ٤٤٥

١- لا يبدأ سريان المدة المقررة لعدم سماع الدعوى إلا من اليوم الذي يصبح فيه

[1] معدلة بالمرسوم بقانون رقم ٤ لسنة ٢٠٢٥

الدين مستحق الأداء ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

٢- وإذا كان تحديد ميعاد الوفاء متوقفا على إرادة الدائن بدأ سريان المدة من وقت نشوء الالتزام.

المادة ٤٤٦

١- لا تسري المدة المقررة لعدم سماع الدعوى كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبيا, كما أنها لا تسري كذلك فيما بين الأصيل والنائب.

٢- ويعتبر مانعا يتعذر معه المطالبة بالحق, عدم توفر الأهلية في الدائن أو غيبته أو الحكم عليه بعقوبة جناية إذا لم يكن له نائب يمثله قانوناً.

المادة ٤٤٧

إذا وجد سبب يوقف سريان المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بالنسبة إلى بعض ورثة الدائن, فإن المدة لا توقف بالنسبة إلى بقية الورثة.

المادة ٤٤٨

تنقطع المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بالمطالبة القضائية ولو رفعت الدعوى إلى محكمة غير مختصة، كما تنقطع المدة أيضا بإعلان السند التنفيذي وبالحجز وبالطلب الذي يتقدم به الدائن لقبول حقه في تفليس أو في توزيع وبأي عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه أثناء السير في إحدى الدعوى.

المادة ٤٤٩

١- تنقطع المدة المقررة لعدم سماع الدعوى إذا أقر المدين بحق الدائن إقرارا صريحا أو ضمنياً.

٢- ويعتبر إقرارا ضمنيا ترك المدين مالا له تحت يد الدائن إذا كان المال مرهونا رهناً حيازياً تأمينا لوفاء الدين, أو كان الدائن قد حبسه بناء على حقه في الامتناع عن رده إلى حين الوفاء بالدين المرتبط به عملاً بالمادة ٣١٨.

المادة ٤٥٠

١- إذا انقطعت المدة المقررة لعدم سماع الدعوى, بدأت مدة جديدة من وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع, وتكون المدة الجديدة مماثلة للمدة الأولى.

٢- ومع ذلك فإن المدة الجديدة تكون خمس عشرة سنة في الأحوال الآتية:

أ- إذا حكم بالحق وحاز الحكم قوة الأمر المقضي, وذلك فيما عدا ما يتضمنه الحكم من التزامات دورية متجددة وتكون مستحقة الأداء بعد صدوره.

ب- إذا كان الحق مما لا تسمع به الدعوى بمرور خمس سنوات وفقاً للمادة ٤٤٠ أو بمرور سنة واحدة وفقا للمادة ٤٤٢ وانقطعت المدة بإقرار المدين.

المادة ٤٥١

يترتب على عدم سماع الدعوى بالحق عدم سماعها أيضا بالملحقات ولو لم تكتمل المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بهذه الملحقات.

المادة ٤٥٢

١- لا يجوز للمحكمة أن تقضي بعدم سماع الدعوى بمرور الزمان من تلقاء نفسها, وإنما يجب أن يكون ذلك بناء على طلب المدين أو دائنة أو أي شخص له مصلحة فيه ولو لم يتمسك به المدين.

٢- ويجوز التمسك بهذا الدفع في أية حالة تكون عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام المحكمة الاستئناف.

المادة ٤٥٣

١- لا يجوز التنازل عن الدفع بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان قبل ثبوت الحق فيه, كما لا يجوز الاتفاق على عدم سماع الدعوى بمدة تختلف عن المدة المعينة في القانون.

٢- وإنما يجوز لمن يملك التصرف في حقوقه أن ينزل ولو ضمنا عن الدفع بعد ثبوت الحق فيه, على أن هذا النزول لا ينفذ في حق الدائنين إذا صدر إضراراً بهم.

الكتاب الثاني

العقود المسماة

الباب الأول

العقود التي تقع على الملكية

الفصل الأول

البيع

الفرع الأول : البيع بوجه عام

المادة ٤٥٤

البيع عقد على تمليك شيء أو نقل حق مالي آخر لقاء عوض نقدي.

المادة رقم ٤٥٥ يشمل البيع كل ما كان من ملحقات المبيع وتوابعه, وذلك وفقا لطبيعة المعاملة وعرف الجهة وقصد المتعاقدين.

(أولاً) أركان البيع:

١- العلم بالمبيع

المادة ٤٥٦

١- يجب أن يكون المبيع معلوما للمشترى علما كافيا, وإلا كان له الحق في طلب إبطال البيع.

٢- ويعتبر علما كافيا بالمبيع, اشتمال العقد على بيان أوصافه الأساسية, بيانا يمكن من تعرفه.

٣- وإذا ذكر في العقد أن المشتري عالم بالمبيع, لا يكون له طلب إبطال البيع بدعوى عدم علمه به, إلا إذا أثبت تدليس البائع.

٤- وإذا تسلم المشتري المبيع ولم يعترض عليه خلال فترة معقولة اعتبر ذلك قبولا له.

٢- البيع بالعينة

المادة ٤٥٧

١-إذا كان البيع بالعينة, انعقد البيع على مبيع مطابق لها.

٢- فإذا تلفت العينة أو هلكت في يد أحد المتعاقدين, كان عليه إثبات المطابقة أو المغايرة, ولو كان التلف أو الهلاك بغير خطئه.

٣- البيع بشرط التجربة او بشرط المذاق

المادة ٤٥٨

يجوز اشتراط التجربة أو المذاق , في مدة معلومة , لقبول البيع أو رفضه. فإن سكت المتبايعان عن تحديد المدة في العقد , حملت على المدة المعتادة. فإذا انقضت المدة ولم يعلن المشتري رفضه , مع تمكنه من تجربة المبيع أو مذاقه اعتبر سكوته قبولاً.

٤- ثمن البيع

المادة ٤٥٩ [١]

يجوز أن يقتصر في تقدير الثمن على بيان أسس صالحة لتقديره , وإذا ترك تقدير الثمن لأجنبي عن العقد فلا ينعقد العقد إلا إذا رضي المتعاقدان بهذا التقدير وعند الخلاف يعتد بسعر المثل.

المادة ٤٦٠

١- يترتب على عدم ذكر الثمن بطلان البيع , إذا تبين من الاتفاق أو الظروف قصد المتعاقدين التعامل بالسعر المتداول بينهما , أو بسعر السوق.

٢- ويكون سعر السوق في زمان البيع ومكانه هو المعتبر , فإذا لم يكن في مكان البيع سوق , اعتبر المكان الذي يقضي العرف بأن تكون أسعاره سارية. وذلك كله ما لم يتفق على غيره.

المادة ٤٦١

إذا قدر الثمن على أساس الوزن , يكون الوزن الصافي هو المعتبر , إلا إذا اتفق الطرفان أو جرى العرف على غير ذلك.

المادة ٤٦٢

١- يجوز البيع تولية أو إشراكا أو مرابحة أو وضيعة , إذا كان الثمن الذي اشترى به البائع معلوماً وقت العقد , وكان مقدار الربح في المرابحة ومقدار الخسارة في الوضيعة محدداً.

٢- فإذا ثبت أن الثمن الذي اشترى به البائع أقل مما ذكره , كان للمشتري أن يتمسك بالثمن الحقيقي.

٣- ويعتبر تدليسا كتمان البائع ملابسات أحاطت بشرائه , إذا كان من شأنها أن تؤثر في رضاء المشتري.

(ثانيًا) آثار البيع:

المادة ٤٦٣

يترتب على البيع نقل ملكية المبيع , إذا كان معينا بالذات ومملوكا للبائع , فإن لم يعين المبيع إلا بنوعه , لا تنتقل ملكيته إلا بالإفراز. وكل ذلك ما لم يقض القانون أو الاتفاق بغيره , ودون إخلال بقواعد التسجيل.

المادة ٤٦٤

١-إذا كان الثمن مؤجلا أو مقسطا , جاز الاتفاق على ألا تنتقل الملكية إلى المشتري إلا بعد الوفاء بالثمن كله أو بعضه ولو تم تسليم المبيع.

٢- فإذا تم الوفاء بالثمن , اعتبرت ملكية المشتري مستندة إلى وقت البيع , ما لم يتفق على غير ذلك.

---

١) معدلة بموجب القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٩٦

المادة ٤٦٥

يكون للمشتري ثمر المبيع ونماؤه وعليه تكاليفه من وقت البيع , ومع ذلك إذا لم يكن البائع قد استوفى الثمن بتمامه , لا يكون للمشتري من الثمار إلا بقدر ما أداه من الثمن , وذلك كله ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بخلافه.

١- التزامات البائع:

المادة ٤٦٦

إذا لم يكن من مقتضى البيع أن ينقل الملكية فور إبرامه , وجب على البائع أن يقوم بكل ما هو ضروري من جانبه لانتقالها , وأن يمتنع عن أي عمل من شأنه أن يجعل هذا الانتقال مستحيلا أو عسيرا.

المادة ٤٦٧

يلتزم البائع بتسليم المبيع للمشتري بالحالة التي كان عليها وقت البيع وبأن يسلمه الوثائق والمستندات المتعلقة به.

المادة ٤٦٨

يلتزم البائع أن يزود المشتري بكافة البيانات الضرورية عن المبيع.

المادة ٤٦٩

إذا حدد في العقد مقدار المبيع , كان البائع ضامنا نقص هذا القدر بحسب ما يقضي به العرف , ما لم يتفق على غير ذلك , على أنه لا يجوز للمشتري أن يطلب فسخ العقد لنقص في المبيع إلا إذا أثبت أن هذا النقص من الجسامة بحيث أنه لو كان يعلمه لما أتم العقد.

المادة ٤٧٠

١- إذا تبين أن قدر المبيع يزيد على ما حدد في العقد , وكان الثمن مقدرا بالوحدة , فإن كان المبيع قابلا للتبعيض كانت الزيادة للبائع ما لم ير المشتري أخذها بما يقابلها من الثمن. وإن كان المبيع غير قابل للتبعيض , وجب على المشتري أن يدفع ثمن الزيادة , ما لم تكن جسيمة فيجوز له أن يطلب فسخ العقد.

٢- فإذا كان الثمن مقدرا جملة واحدة , تكون الزيادة للمشتري ما لم تكن من الجسامة بحيث لو كان يعلمها البائع لما أتم العقد , وفي هذه الحالة يكون المشتري بالخيار بين زيادة الثمن بما يتناسب مع الزيادة في المبيع وبين فسخ البيع.

٣- وكل ذلك ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغيره.

المادة ٤٧١

تسقط الدعوى بفسخ العقد أو إنقاص الثمن أو تكملته أو رد الزيادة بسبب العجز أو الزيادة في المبيع , إذا انقضت سنة واحدة من وقت التسليم.

المادة ٤٧٢

١- يحصل التسليم بالتخلية بين المبيع والمشتري على وجه يتمكن به المشتري من حيازته والانتفاع به دون حائل , ولو لم يقبضه بالفعل ما دام البائع قد أعلمه بذلك.

٢- ويكون التسليم في كل شيء على النحو الذي يتفق مع طبيعته.

المادة ٤٧٣

يجوز أن يتم التسليم بمجرد تراضي المتعاقدين إذا كان المبيع في حوزة المشتري عند

البيع أو اتفق على أن يستبقيه البائع في حوزته بعد البيع لسبب آخر غير الملك.

المادة ٤٧٤

إذا لم يحدد العقد وقتا لتسليم المبيع , التزم البائع بتسليمه فور انعقاد العقد. وإذا اتفق على أن يتم التسليم في الوقت الذي يحدده المشتري التزم البائع بإجرائه فيه. وذلك كله مع مراعاة المواعيد التي تستلزمها طبيعة المبيع أو يقضي بها العرف.

المادة ٤٧٥

١- يتم تسليم المبيع في مكان وجوده وقت العقد ما لم يتفق على غير ذلك.

٢- فإذا كان المبيع منقولا ولم يعين مكان وجوده , وجب تسليمه في موطن البائع.

المادة ٤٧٦

إذا التزم البائع بإرسال المبيع إلى مكان معين , فلا يتم التسليم إلا بوصوله فيه , ما لم يتفق على غير ذلك.

المادة ٤٧٧

نفقات التسليم تكون على البائع ما لم يقض الاتفاق أو العرف بغير ذلك.

المادة رقم ٤٧٨

إذا هلك المبيع قبل تسليمه لسبب أجنبي لا يد لأحد المتعاقدين فيه. انفسخ البيع واسترد المشتري ما أداه من الثمن وذلك ما لم يكن الهلاك بعد إعذار المشتري لتسلم المبيع.

المادة ٤٧٩

إذا هلك المبيع في جزء منه أو لحقه التلف قبل التسليم لسبب أجنبي لا يد لأحد المتعاقدين فيه , كان للمشتري الحق في إنقاص الثمن بقدر ما نقص من قيمة المبيع. فإذا كان الهلاك أو التلف جسيما بحيث لو كان موجودا عند البيع لما أبرمه , كان له فسخ البيع وذلك كله إذا كان الهلاك أو التلف حاصلا قبل إعذار المشتري لتسلم المبيع.

المادة ٤٨٠

١- إذا هلك المبيع أو تلف بفعل المشتري بقي ملتزما بالثمن كاملاً.

٢- فإذا كان الهلاك أو التلف لسبب يرجع إلى البائع , كان المشتري بالخيار بين فسخ البيع أو إنقاص الثمن بقدر نقص القيمة وذلك دون إخلال بحقه في التعويض إن كان له مقتض.

المادة ٤٨١

يلتزم البائع بعدم التعرض للمشتري في المبيع كله أو بعضه ولو اتفق على غير ذلك.

المادة ٤٨٢

يضمن البائع التعرض للمشتري في المبيع كله أو بعضه من أي شخص يدعي حقا على المبيع وقت البيع يحتج به على المشتري , كما يكون ملزما بالضمان ولو ادعى المتعرض حقا نشأ بعد البيع إذا كان هذا الحق قد آل إليه من البائع أو كان نتيجة لفعله.

المادة ٤٨٣

١- إذا رفعت على المشتري دعوى باستحقاق المبيع كليا أو جزئيا , وجب عليه المبادرة بإدخال البائع فيها.

٢- فإذا لم يقم بإدخاله وصدر لصالح الغير حكم نهائي , سقط الضمان عن البائع إذا أثبت أن إدخاله في دعوى الاستحقاق كان من شأنه أن يؤدي إلى رفضها.

المادة ٤٨٤

١- إذا استحق المبيع كله , كان للمشتري أن يسترد الثمن من البائع ويرجع عليه بكل ما لحقه من خسارة وما فاته من كسب بسبب استحقاق المبيع.

٢-ومع ذلك يقتصر حق المشتري على استرداد الثمن , إذا أثبت البائع أنه لم يكن يعلم عند البيع بسبب الاستحقاق.

المادة ٤٨٥

١- إذا استحق بعض المبيع أو ثبت عليه حق للغير , وكانت خسارة المشتري من ذلك قد بلغت قدرا لو علمه لما أتم العقد , كان له أن يرد المبيع وما أفاده منه , على أن يعوض في حدود ما تقضي به المادة السابقة.

٢- فإذا اختار المشتري استبقاء المبيع , أو كانت الخسارة التي لحقته لم تبلغ القدر المبين في الفقرة الأولى , لم يكن له إلا أن يطالب بالتعويض عما أصابه من ضرر بسبب الاستحقاق وفقا لما تقضي به المادة السابقة.

المادة ٤٨٦

لا يضمن البائع حقا ينقص من انتفاع المشتري بالمبيع إذا كان قد أبان عنه للمشتري وقت التعاقد , أو كان هذا الحق ارتفاقا ظاهرا أو ناشئاً عن قيد قانوني على الملكية.

المادة ٤٨٧

١- يجوز للمتعاقدين الاتفاق على زيادة ضمان الاستحقاق أو إنقاصه أو إسقاطه.

٢- ومع ذلك يقع باطلا كل شرط بإنقاص الضمان أو إسقاطه , إذا كان البائع قد تعمد إخفاء سبب الاستحقاق أو كان الاستحقاق ناشئا عن فعله.

المادة ٤٨٨

إذا كان شرط عدم الضمان صحيحا , فإن البائع يكون مع ذلك مسئولا عن رد الثمن , إلا إذا أثبت أن المشتري كان يعلم وقت البيع سبب الاستحقاق , أو أنه اشترى ساقط الخيار.

المادة ٤٨٩

يكون البائع ملزما بالضمان وفقا لأحكام المادة ٤٨٥ , إذا كان بالمبيع وقت البيع عيب ينقص من قيمته أو من نفعه بحسب الغاية المقصودة منه مستفادة مما هو مبين في العقد أو مما هو ظاهر من طبيعة المبيع أو الغرض الذي اعد له.

المادة ٤٩٠

لا يضمن البائع عيبا جرى العرف على التسامح فيه.

المادة ٤٩١

لا يضمن البائع عيبا كان المشتري يعرفه وقت البيع , أو كان يستطيع أن يتبينه بنفسه لو أنه فحص المبيع بما ينبغي من العناية , إلا إذا أثبت المشتري أن البائع قد أكد له خلو المبيع من هذا العيب أو أنه قد تعمد إخفاءه غشا منه.

المادة ٤٩٢

١- إذا تسلم المشتري المبيع وجب عليه التحقق من حالته بمجرد تمكنه من ذلك وفقا للمألوف في التعامل , فإذا كشف عيبا يضمنه البائع وجب عليه أن يبادر

بإخطاره به , فإن لم يفعل سقط حقه في الضمان.

٢- أما إذا كان العيب مما لا يمكن الكشف عنه بالفحص المعتاد ثم كشفه المشتري بعد ذلك , فإنه يجب عليه أن يخطر به البائع بمجرد كشفه وإلا سقط حقه في الضمان.

المادة ٤٩٣

تبقى دعوى الضمان ولو هلك المبيع بأي سبب كان.

المادة ٤٩٤

إذا علم المشترى بوجود العيب ثم تصرف في المبيع تصرف الملاك فلا رجوع له بالضمان.

المادة ٤٩٥

يجوز للمتعاقدين باتفاق خاص أن يزيدا في ضمان العيب أو أن ينقصا منه أو أن يسقطا هذا الضمان, على أن كل شرط يسقط الضمان أو ينقصه يقع باطلا إذا كان البائع قد تعمد إخفاء العيب في المبيع غشا منه.

المادة ٤٩٦

١- تسقط دعوى ضمان العيب إذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع , ولو لم يكشف المشتري العيب إلا بعد ذلك , ما لم يقبل البائع أن يلتزم بالضمان لمدة أطول.

٢-وليس للبائع أن يتمسك بالسقوط , إذا ثبت أنه تعمد إخفاء العيب غشا منه.

المادة ٤٩٧

لا ضمان للعيب في البيوع القضائية ولا في البيوع الإدارية إذا تمت بطريق المزايدة العلنية.

المادة ٤٩٨

إذا لم تتوافر في المبيع وقت التسليم الصفات التي كفل البائع للمشتري وجودها فيه , كان للمشتري أن يطلب فسخ البيع مع التعويض , أو أن يستبقي المبيع مع طلب التعويض عما لحقه من ضرر بسبب عدم توافر هذه الصفات.

المادة ٤٩٩

١- إذا ضمن البائع صلاحية المبيع للعمل مدة معلومة , ثم ظهر خلل في المبيع خلالها , فعلى المشتري أن يخطر البائع بهذا الخلل في مدة شهر من ظهوره.

٢- فإذا لم يقم البائع بإصلاح الخلل , كان للمشتري أن يطلب الفسخ مع التعويض أو أن يستبقي المبيع ويطلب التعويض عما لحقه من ضرر بسبب الخلل. وفي الحالين يجب رفع الدعوى في مدة ستة شهور من تاريخ إخطار البائع بوجود الخلل. كل هذا ما لم يتفق على خلافه.

٢- التزامات المشترى

المادة ٥٠٠

١- يكون الثمن مستحق الأداء فور تمام البيع , ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك.

٢- فإذا تعرض أحد للمشتري مستندا إلى حق سابق على البيع أو آيل من البائع أو نتيجة لفعله , أو إذا خيف لأسباب جدية أن يستحق المبيع , جاز للمشتري

مـا لم يمنعـه شرط في العقـد أن يحبـس الثمـن حتـى ينتهـي التعـرض أو يـزول خطـر الاستحقاق. ولكـن يجـوز للبائـع في هـذه الحالـة أن يطالـب باسـتيفاء الثمـن على أن يقـدم كفـيلا.

٣- ويسري حكم الفقرة السابقة إذا ظهر عيب في المبيع.

المادة ٥٠١

١- يكـون الثمـن مستحق الأداء في المكان الـذي يتـم فيه تسـليم المبيـع. فـإذا لم يكـن الثمـن مستحقا وقـت تسـليم المبيـع وجـب أداؤه في موطـن المشتري.

٢- وذلك كله ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك.

المادة ٥٠٢

إذا لم يـؤد المشتري الثمـن عنـد استحقاقه , أو أخـل بالالتزامـات الأخـرى التي يرتبهـا عقـد البيـع , يكـون البائـع بالخيـار بين طلـب إلـزام المـشتري بالتنفيـذ أو طلـب فسـخ البيـع.

المادة ٥٠٣

إذا كان الثمـن كلـه أو بعضـه مستحق الأداء في الحال , فللبائـع أن يحبس المبيـع حتـى يستوفي مـا هـو مستحق لـه ولـو قـدم المشتري رهنـا أو كفالـة , هـذا مـا لم يمنـح البائـع المشتري أجلا بعـد البيـع.

المادة ٥٠٤

إذا هلـك المبيـع في يـد البائـع وهـو حابـس لـه , كان الهلاك على المـشتري , مـا لم يكـن المبيـع قـد هلـك بفعـل البائـع.

المادة ٥٠٥

في بيـع المنقـولات إذا اتفـق على ميعـاد لأداء الثمـن كلـه أو أكثـره ولتسـلم المبيـع , كان للبائـع الحـق في اعتبـار البيـع مفسـوخا دون حاجـة إلى إعـذار إذا لم يؤد المشتري المستحق مـن الثمـن عنـد حلـول الميعـاد , وذلـك مـا لم يوجـد اتفـاق على خلاف ذلـك , أو كان الباقـي مـن الثمـن المستحق يسـيرا.

المادة ٥٠٦

إذا لم يـعين الاتفـاق أو العـرف مكانـا أو زمانـا لتسـلم المبيـع , وجـب على المشتري أن يتسـلمه في المكان الـذي يوجـد فيـه المبيـع وقـت البيـع وأن ينقلـه مـن هـذا المكان دون إبطـاء إلا بقـدر مـا يقتضيـه النقـل مـن زمـن.

المادة ٥٠٧

يتحمـل المشتري نفقـات عقـد البيـع ورسـوم التسـجيل ونفقـات الوفـاء بالثمـن ونفقـات تسـلم المبيـع وغير ذلـك مـن مصروفـات , مـا لم يوجـد اتفـاق أو عـرف يـقضي بـغير ذلـك.

الفرع الثاني: بعض أنواع البيوع

(أولاً) بيع الوفاء:

المادة ٥٠٨

إذا احتفـظ البائـع عنـد البيـع بحـق استرداد المبيـع في مقابـل رد الثمـن والمصروفـات , اعـتبر العقـد فرضـا مضمونـا برهـن حيـازي.

(ثانيًا): بيع ملك الغير:

المادة ٥٠٩

إذا باع شخص مالا للغير فإن الملكية لا تنتقل إلى المشتري إلا إذا آلت إلى البائع أو اقر المالك البيع.

(ثالثًا): بيع الحقوق المتنازع فيها:

المادة ٥١٠

١- إذا بيع حق متنازع فيه , كان لمن ينازع البائع أن يسترده من مشتريه إذا رد له ما دفعه من ثمن وما تكبده من مصروفات.

٢- ويعتبر الحق متنازعا فيه إذا كان موضوعه قد رفعت به دعوى أو قام في شأنه نزاع جدي.

المادة ٥١١

يسقط حق الاسترداد بمضي ثلاثين يوما من تاريخ علم المسترد بالبيع.

المادة ٥١٢

استثناء من حكم المادة ٥١٠ , لا يجوز الاسترداد في الأحوال الآتية:

أ-إذا كان الحق يدخل ضمن مجموعة أموال بيعت بثمن واحد.

ب-إذا كان الحق شائعا وباع أحد الشركاء نصيبه فيه لشريك آخر.

ج-إذا كان الحق قد تصرف فيه صاحبه وفاء لدين مستحق في ذمته لدائن.

د-إذا كان الحق مضمونا برهن يثقل عقارا وبيع الحق لحائز هذا العقار.

المادة ٥١٣

لا يجوز للقضاة ولا لأعضاء النيابة ولا للمحامين ولا لكتبة المحاكم ولا لمأموري التنفيذ أن يشتروا , ولو باسم مستعار , حقا متنازعا فيه , وإلا كان العقد باطلا.

المادة ٥١٤

١- لا يجوز للسماسرة وإلا للخبراء أن يشتروا ولو باسم مستعار الأموال المعهود إليهم في بيعها أو في تقدير قيمتها أو مباشرة الخبرة في شأنها.

٢- ويصح العقد في هذه الأحوال إذا أقره من تم البيع لحسابه.

المادة ٥١٥

يسري الحظر المنصوص عليه في المادتين السابقتين, على الأزواج , والأقارب والأصهار , حتى الدرجة الثانية.

(رابعاً) بيع حصة في تركة:

المادة ٥١٦

من باع تركة أو حصة فيها دون تفصيل لمشتملاتها , لا يضمن إلا ثبوت وراثته لما باعه ما لم يتفق على غير ذلك.

المادة ٥١٧

إذا كان البائع قد استوفى بعض ما للتركة من الحقوق أو باع شيئا مما اشتملت عليه أو استهلكه , وجب أن يرد للمشتري ما استولى عليه وقيمة ما استهلكه , ما لم يكن قد اشترط عند البيع عدم الرد.

المادة ٥١٨

يرد المشتري للبائع ما يكون قد وفاه من ديون التركة , ما لم يوجد اتفاق يقضي بغيره. ولا يخل بيع الوارث لحصته بها عساه أن يكون له من حقوق على التركة.

(خامسًا): البيع في مرض الموت:

المادة ٥١٩

١- يسري على بيع المريض مرض الموت أحكام المادة (٩٤٢).

٢- ومع ذلك لا تسري هذه الأحكام إضرارا بالغير حسن النية , إذا كان هذا الغير قد كسب بعوض حقا عينيا على المبيع.

المادة (٥١٩ مكرر) [١]

السلم بيع مؤجل التسليم بثمن معجل.

المادة (٥١٩ مكرر أ) [٢]

يشترط في المسلم فيه أن يكون معلوم الجنس والنوع والصفة والقدر وأن يكون مما يمكن ضبط صفته بالوصف وأن يكون ممكن الوجود عند حلول الأجل.

المادة (٥١٩ مكرر ب) [٣]

يجب أن يكون رأس المال معلوما للمتعاقدين وأن يتم الوفاء به عند التعاقد.

المادة رقم (٥١٩ مكرر ج) [٤]

إذا حل أجل الوفاء بالمسلم فيه وجب تسليمه في المكان المتفق عليه فإذا لم يكن هناك اتفاق وجب تسليمه في المكان الذي تم فيه العقد.

المادة (٥١٩ مكرر د) [٥]

إذا تعذر تسليم المسلم فيه لانقطاع جنسه عند حلول الأجل جاز للمسلم فسخ العقد واسترداد رأس المال.

الفصل الثاني

المقايضة

المادة ٥٢٠

المقايضة مبادلة مال بمال لا يكون أيهما نقدا.

المادة ٥٢١

إذا تفاوتت قيمة البدلين في تقدير المتقايضين , جاز أن يكون فرق القيمة معدلا من النقود.

المادة ٥٢٢

تسري على المقايضة أحكام البيع بالقدر الذي تسمح به طبيعة المقايضة , ويعتبر كل من المتقايضين بائعا لما قايض به ومشتريا لما قايض عليه.

المادة ٥٢٣

مصروفات عقد المقايضة ورسوم التسجيل وغير ذلك من النفقات , يتحملها المتقايضان مناصفة ما لم يتفق على غير ذلك.

١-٢-٣-٤) اضيفت بموجب القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٩٦

الفصل الثالث

الهبة

المادة ٥٢٤

الهبة عقد على تمليك مال في الحال بغير عوض.

(أولاً) أركان الهبة:

المادة ٥٢٥

١- لا تنعقد الهبة إلا إذا اقترنت بقبض الموهوب أو وثقت في محرر رسمي.

٢- ويعتبر القبض قد تم ولو بقي الشيء في يد الواهب إذا كان وليا أو وصيا أو قيما أو قائما على تربية الموهوب له.

المادة ٥٢٦

لا تنعقد الهبة على مال مستقبل.

المادة ٥٢٧

هبة مال الغير باطلة.

المادة رقم ٥٢٨

هبة المشاع جائزة ولو كان الموهوب قابلا للقسمة.

المادة ٥٢٩

تسري على الهبة في مرض الموت أحكام الوصية.

(ثانيًا) آثار الهبة:

١- التزامات الواهب

المادة ٥٣٠

١- يلتزم الواهب بتسليم المال الموهوب , إذا لم يكن الموهوب له قد قبضه , وتسري في ذلك
الأحكام المتعلقة بتسليم المبيع.

٢- فإذا هلك المال الموهوب قبل تسليمه أو حصل فيه تغير أو نقص، لا يكون الواهب مسئولا إلا عن فعله العمد أو خطئه الجسيم.

المادة ٥٣١

لا يضمن الواهب إلا التعرض الناشئ عن فعله , كما لا يضمن استحقاق الموهوب إلا إذا تعمد إخفاء سبب
الاستحقاق أو كانت الهبة مقترنة بتكليف وذلك ما لم يتفق على غيره أو يقض القانون بخلافه.

المادة ٥٣٢

١- إذا استحق الموهوب وكان الواهب قد تعمد إخفاء سبب الاستحقاق يقدر القاضي للموهوب له تعويضاً عادلاً.

٢- فإن كانت الهبة مقترنة بتكليف فلا يلتزم الواهب بضمان الاستحقاق إلا في حدود ما أداه الموهوب له من التكليف , ويحل الموهوب له محل الواهب فيما يكون له من حقوق ودعاوى.

المادة ٥٣٣

لا يضمن الواهب براءة الموهوب من العيب , إلا إذا اتفق على غير ذلك , أو كان الواهب قد تعمد إخفاء العيب , وعندئذ لا يكون ملزما إلا بتعويض الموهوب له عما يسببه العيب من ضرر.

٢- التزامات الموهوب له

المادة ٥٣٤

يلتزم الموهوب له بالقيام بما يفرضه عليه العقد من تكليف , سواء كان هذا التكليف مشروطاً لمصلحة الواهب أو لمصلحة الغير.

المادة ٥٣٥

إذا تبين أن الموهوب وقت الهبة , كان أقل من قيمة التكليف المقترن بها وكان الموهوب له على غير علم بذلك , فإنه لا يكون ملزما بأن يقوم بالتكليف إلا في حدود قيمة الموهوب.

المادة ٥٣٦

إذا كانت الهبة مقترنة بتكليف الموهوب له الوفاء بديون الواهب , فإنه لا يكون ملزما إلا بوفاء الديون التي كانت موجودة وقت الهبة ما لم يتفق على غير ذلك.

(ثالثاً): الرجوع في الهبة:

المادة ٥٣٧

١- لا يجوز للواهب الرجوع في هبته , إلا الأبوين فيما وهباه لولدهما.

٢- ومع ذلك يجوز في غير هذه الحالة , الرجوع في الهبة بترخيص من القضاء , إذا استند الواهب في ذلك إلى عذر مقبول.

المادة ٥٣٨

يعتبر على وجه الخصوص عذرا مقبولا للرجوع في الهبة:

أ-أن يخل الموهوب له بما يجب عليه نحو الواهب , إخلالا يعتبر جحودا كبيرا من جانبه.

ب-أن يصبح الواهب عاجزا عن أن يوفر لنفسه أسباب المعيشة بما يتفق مع مكانته الاجتماعية , أو أن يصبح غير قادر على الوفاء بما يفرضه عليه القانون من النفقة على الغير.

ج-أن يرزق الواهب بعد الهبة ولدا يظل حيا إلى وقت الرجوع.

المادة ٥٣٩

يمتنع الرجوع في الهبة:

أ-إذا كانت الهبة من الأم , وكان ولدها يتيما وقت الرجوع.

ب-إذا كانت الهبة من أحد الزوجين للآخر ما دامت الزوجية قائمة.

ج-إذا مات الواهب أو الموهوب له.

د-إذا تصرف الموهوب له في الموهوب تصرفا يخرجه عن ملكه , فإذا اقتصر التصرف على بعض الموهوب جاز للواهب أن يرجع في الباقي.

هـ- إذا حصل تغير في ذات الموهوب أو حصلت فيه زيادة متصلة موجبة لزيادة قيمته.

و-إذا تعامل الغير مع الموهوب له مع اعتبار قيام الهبة.
ز- إذا مرض الواهب أو الموهوب له مرضا , يخشى معه الموت , فإذا زال المرض عاد حق الرجوع.
ح-إذا اقترنت الهبة بتكليف.
ط-إذا كانت الهبة لغرض خيري.

المادة ٥٤٠

يجوز لأي من ورثة الواهب فسخ الهبة إذا قتل الموهوب له الواهب عمدا وبدون حق أو اشترك في قتله.

المادة ٥٤١

يترتب على الرجوع إعادة الموهوب إلى ملك الواهب من حين تمامه , وذلك دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالتسجيل.

المادة ٥٤٢

نفقات الهبة على الموهوب له , ونفقات الرجوع على الواهب ما لم يتفق على غير ذلك.

الفصل الرابع
القرض

المادة ٥٤٣

القرض عقد يلتزم به المقرض أن يؤدي إلى المقترض مبلغا من النقود أو أي شيء مثلي آخر على أن يرد إليه مثله نوعا وصفة وقدراً.

١- التزامات المقرض

المادة ٥٤٤

١- يجب على المقرض أن يسلم الشيء موضوع القرض إلى المقترض وقت تمام العقد , ما لم يتم الاتفاق على تسليمه في وقت آخر.
٢- فإذا هلك الشيء قبل تسليمه كان هلاكه على المقرض.

المادة ٥٤٥

إذا استحق الشيء المقترض سرت في ذلك أحكام الإعارة.

المادة ٥٤٦

١- إذا ظهر في الشيء عيب واختار المقترض استبقاءه , فلا يلزمه أن يرد إلا قيمة الشيء معيبا.
٢- فإذا كان المقرض قد تعمد إخفاء العيب فإنه يكون مسئولا عما يسببه العيب من ضرر.

المادة ٥٤٧

١- يكون الإقراض بغير فائدة , ويقع باطلا كل شرط يقضي بخلاف ذلك دون مساس بعقد القرض ذاته.
٢- ويعتبر في حكم الفائدة كل منفعة يشترطها المقرض.

١- التزامات المقترض

المادة ٥٤٨

١- على المقترض أن يرد المثل عند حلول الأجل المتفق عليه أو عند سقوطه.

٢- فإذا لم يتفق على أجل , أو اتفق على أن يكون الرد عند المقدرة أو الميسرة , عين القاضي ميعادا مناسبا للرد وفقا للظروف.

المادة ٥٤٩

إذا لم يتفق على مكان لرد المثل , كان الرد واجبا في موطن المقرض.

المادة ٥٥٠

١- لا عبرة بتغير قيمة المثل وقت الرد.

٢- وإذا انقطع مثل الشيء المقترض عن السوق , كان المقرض بالخيار , إما أن ينتظر حتى يعود الشيء إلى السوق , فيرد المقترض مثله , وإما أن يطالب المقترض بقيمة الشيء في الزمان والمكان اللذين يجب فيهما الرد.

المادة ٥٥١

نفقات القرض والرد على المقترض , ما لم يتفق على غير ذلك.

الفصل الخامس

الصلح

المادة ٥٥٢

الصلح عقد يحسم به عاقداه نزاعا قائما بينهما , أو يتوقيان به نزاعا محتملا وذلك بأن ينزل كل منهما على وجه التقابل عن جانب من ادعائه.

(أولاً) أركان الصلح

المادة ٥٥٣

يشترط فيمن يعقد صلحا , أن يكون أهلا للتصرف بعوض في الحقوق التي يشملها عقد الصلح.

المادة ٥٥٤

لا يجوز الصلح في المسائل المتعلقة بالنظام العام , ولكنه يجوز على الحقوق المالية المترتبة عليها.

المادة ٥٥٥

لا يثبت الصلح إلا بالكتابة أو بمحضر رسمي.

(ثانيًا): آثار الصلح:

المادة ٥٥٦

١- يحسم الصلح المنازعات التي يتناولها.

٢-ويترتب عليه انقضاء الادعاءات التي ينزل عنها أي من المتصالحين.

المادة ٥٥٧

١- للصلح أثر كاشف بالنسبة إلى ما يتناوله من الحقوق المتنازع فيها دون غيرها.

٢- وتفسر عبارات التنازل التي يتضمنها الصلح تفسيرا ضيقا.

المادة ٥٥٨

١- لا يترتب على الصلح نفع أو ضرر لغير عاقديه , حتى لو وقع على محل لا يقبل التجزئة.

٢- ومع ذلك يحق للمتضامنين دائنين كانوا أو مدينين أن يتمسكوا بالصلح الذي يعقده أحدهم، إذا رأوا فيه نفعا لهم.

المادة ٥٥٩

من تصالح على حق , ثم كسبه بعد ذلك بناء على سبب آخر , لا يكون بالنسبة لهذا الكسب الجديد , مرتبطا بصلحه السابق.

بطلان الصلح

المادة ٥٦٠

١- الصلح لا يتجزأ , فبطلان جزء منه أو إبطاله , يقتضي بطلان العقد كله أو إبطاله.

٢- على أن هذا الحكم لا يسري , إذا تبين من عبارات العقد أو من الظروف أن المتعاقدين قد اعتبرا أجزاء الصلح منفصلة ومستقلا بعضها عن بعض.

الباب الثاني
العقود التي ترد على منفعة الأشياء
الفصل الأول
الإيجار
الفرع الأول - الإيجار بوجه عام

المادة ٥٦١

الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين لمدة محدودة في مقابلة عوض مالي.

(أولاً) أركان الإيجار

المادة ٥٦٢

لا يجوز لمن يقتصر حقه على الإدارة أن يعقد إيجارا تزيد مدته على ثلاث سنين إلا بإذن ممن يملكه , فإذا عقد الإيجار لمدة أطول أنقصت مدته إلى ثلاث سنين , وكل هذا ما لم يوجد نص يقضي بغيره.

المادة ٥٦٣

١- الإيجار الصادر ممن له حق الانتفاع لا ينفذ بعد انقضاء هذا الحق في مواجهة مالك الرقبة ما لم يقره , على أن تراعى المواعيد المقررة للتنبيه بالإخلاء والمواعيد اللازمة لنضج المحصول القائم ونقله.

٢-أما من ليس له إلا حق الاستعمال , أو السكنى , فلا يجوز له التأجير إلا بإذن صريح أو لمبرر قوي.

المادة ٥٦٤

يجوز أن تكون الأجرة نقودا كما يجوز أن تكون أي مقابل مالي آخر.

المادة ٥٦٥

إذا لم يحدد المتعاقدان الأجرة أو كيفية تقديرها , أو إذا تعذر إثبات مقدارها , وجبت أجرة المثل وقت إبرام العقد.

المادة ٥٦٦

إذا لم يحدد المتعاقدان تاريخ بدء الإيجار , كان تاريخ العقد هو المعتبر.

المادة ٥٦٧

١ - إذا عقد الإيجار دون تحديد مدة أو عقد لمدة غير معينة أو تعذر إثبات مدته اعتبر الإيجار منعقدا للمدة المحددة لدفع الأجرة.

٢-وينتهي الإيجار بانقضاء هذه المدة إذا نبه أحد المتعاقدين على الآخر بالإخلاء قبل نصفها الأخير على ألا يزيد ميعاد التنبيه على ثلاثة أشهر.

المادة ٥٦٨

لا يجوز أن تتجاوز مدة الإيجار خمسة وعشرين سنة , فإن عقد الإيجار لمدة أطول أو كان مؤبدا ردت مدته إلى هذا القدر , ما لم يكن الإيجار معقودا لمدة حياة المؤجر أو المستأجر فيستمر العقد لهذه المدة ولو زادت على خمسة وعشرين سنة.

(ثانيًا): أثار الإيجار:

التزامات المؤجر:

المادة ٥٦٩

يلتزم المؤجر بتسليم المأجور وملحقاته في حالة يصلح معها لاستيفاء المنفعة المقصودة.

المادة ٥٧٠

١ -إذا كان المأجور وقت التسليم في حالة لا يصلح معها لاستيفاء المنفعة المقصودة , أو إذا كان من شأن حالته نقص هذه المنفعة نقصا كبيرا , جاز للمستأجر أن يطلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة بقدر ما نقص من قيمة المنفعة مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتض , وذلك دون إخلال بحقه في إلزام المؤجر بالقيام بما يلزم من الإصلاحات اللازمة لتمكينه من الانتفاع المقصود.

٢- فإذا كان المأجور في حالة من شأنها أن تعرض صحة المستأجر أو من يعيشون معه أو مستخدميه أو عماله لخطر جسيم , جاز للمستأجر أن يطلب فسخ العقد , ولو كان قد سبق له التنازل عن هذا الحق.

المادة ٥٧١

يسري على الالتزام بتسليم المأجور ما يسري على الالتزام بتسليم المبيع من أحكام , وعلى الأخص ما يتعلق منها بزمان التسليم ومكانه وتحديد المأجور وملحقاته والعجز أو الزيادة فيه , وذلك ما لم يقض القانون بخلافه.

المادة ٥٧٢

يلتزم المؤجر أن يتعهد المأجور بالصيانة ليبقى في حالة يصلح معها للانتفاع المقصود بأن يقوم في أثناء مدة الإيجار بجميع الإصلاحات الضرورية طبقا لما يقضي به العرف , ما لم يتم الاتفاق على غيره.

المادة ٥٧٣

١- إذا تخلف المؤجر بعد إعذاره عن إجراء ما يلزمه القيام به من الإصلاحات إعمالا لما تقضي به المادتان ٥٧٠ و٥٧٢ جاز للمستأجر أن يحصل على إذن من القضاء بإجراء تلك الإصلاحات بنفسه وباستيفاء ما ينفقه خصما من الأجرة , وذلك دون إخلال بحقه في طلب الفسخ أو إنقاص الأجرة وفقا لما يقضي به القانون.

٢- ولا يكون إذن القضاء ضروريا إذا كانت الإصلاحات مستعجلة أو قليلة الكلفة.

المادة ٥٧٤

١- للمؤجر أن يجري جميع الإصلاحات المستعجلة التي تكون ضرورية لحفظ المأجور ولو عارض المستأجر , على أن ينبه عليه بعزمه على إجرائها قبل بدئها بمدة مناسبة.

٢- فإذا كان من شأن إجراء هذه الإصلاحات حصول إخلال كلي أو جزئي بالانتفاع المقصود , جاز للمستأجر أن يطلب إنهاء الإيجار أو إنقاص الأجرة.

المادة ٥٧٥

١- إذا هلك المأجور أثناء مدة الإيجار لسبب أجنبي لا يد لأحد المتعاقدين فيه هلاكا كليا , انفسخ العقد من تلقاء نفسه.

٢- فإذا كان هلاكه جزئيا أو أصبح في حالة لا يصلح معها لاستيفاء المنفعة المقصودة كاملة , ولم يكن للمستأجر يد في ذلك , جاز له , إذا لم يقم المؤجر في ميعاد مناسب بإعادة المأجور إلى الحالة التي كان عليها , أن يطلب إما إنقاص الأجرة أو فسخ الإيجار , وذلك دون إخلال بحقه في أن يقوم بنفسه بإصلاح المأجور وإعادته إلى أصله وفقا لأحكام المادة ٥٧٣ , إذا لم يكن في ذلك إرهاق للمؤجر.

المادة ٥٧٦

١- لا يجوز للمؤجر أن يتعرض للمستأجر في استيفائه المنفعة طوال مدة الإيجار ولا أن يحدث في المأجور أو ملحقاته تغييرا يمنع من الانتفاع به أو يخل بالمنفعة المقصودة.

٢- ويعتبر في حكم تعرض المؤجر التعرض الصادر من أحد أتباعه.

المادة ٥٧٧

١- إذا ادعى الغير حقا يتعارض مع ما للمستأجر من حقوق بمقتضى عقد الإيجار , وجب على المستأجر أن يبادر إلى إخطار المؤجر بذلك.

٢- فإذا ترتب على هذا الادعاء حرمان المستأجر من الانتفاع الذي يخوله له عقد الإيجار , جاز له أن يطلب الفسخ أو إنقاص الأجرة مع التعويض إن كان له مقتض.

المادة ٥٧٨

لا يضمن المؤجر للمستأجر التعرض الصادر من الغير إلا إذا كان مبنيا على سبب قانوني.

المادة ٥٧٩

إذا وقع تعرض مادي من الغير ولم يكن للمستأجر قبل بدفعه وكان من الجسامة بحيث يحرمه من الانتفاع بالمأجور أن ينقص انتفاعه به إنقاصا كبيرا , جاز له أن يطلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة.

المادة ٥٨٠

إذا تعدد المستأجرون لمأجور واحد , فضل من سبق منهم إلى وضع يده عليه وهو حسن النية , فإن لم يضع أحدهم يده على المأجور بحسن نية , فضل من كان منهم الأسبق في التعاقد.

المادة ٥٨١

١- إذا ترتب على عمل صدر من السلطة العامة في حدود القانون نقص كبير في انتفاع المستأجر , جاز له أن يطلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة , ما لم يكن عمل السلطة لسبب يعزى إليه.

٢- ولا يكون للمستأجر حق في التعويض قبل المؤجر إلا إذا كان عمل السلطة العامة قد صدر لسبب يكون المؤجر مسئولاً عنه.

٣- وكل ما سبق ما لم يقض الاتفاق بغيره.

المادة ٥٨٢

١- يضمن المؤجر للمستأجر براءة المأجور من العيوب التي تحول دون الانتفاع به , أو تنقص من هذا الانتفاع إنقاصا كبيرا.

٢- ومع ذلك لا يضمن المؤجر عيبا جرى العرف على التسامح فيه , كما أنه لا يضمن عيبا كان المستأجر يعلم به وقت التعاقد , أو كان يستطيع أن يتبينه لو أنه فحص المأجور بما ينبغي من العناية إلا إذا أثبت المستأجر أن المؤجر قد أكد له خلو المأجور من هذا العيب , أو أنه قد تعمد إخفاءه غشا منه.

٣- وكل ما سبق ما لم يقض الاتفاق بغيره.

المادة ٥٨٣

إذا ظهر بالمأجور عيب يتحقق معه الضمان , جاز للمستأجر إن يطلب إصلاح العيب أو أن يقوم هو بإصلاحه على نفقة المؤجر إذا كان هذا الإصلاح لا يرهقه , وذلك دون إخلال بحق المستأجر في طلب فسخ الإيجار أو إنقاص الأجرة مع التعويض إن كان له مقتض.

المادة ٥٨٤

يقع باطلا كل شرط بالإعفاء أو الحد من ضمان التعرض أو العيب , إذا كان المؤجر قد تعمد إخفاء سبب الضمان.

المادة ٥٨٥

إذا لم يتوافر في المأجور وقت التسليم الصفات التي كفل المؤجر للمستأجر وجودها فيه , كان للمستأجر أن يطلب فسخ الإيجار أو إنقاص الأجرة وذلك دون إخلال بحقه في التعويض إن كان له مقتض.

٢- التزامات المستأجر

المادة ٥٨٦

١- يجب على المستأجر الوفاء بالأجرة في المواعيد المتفق عليها , فإذا لم يكن هناك اتفاق , وجب الوفاء بها في المواعيد التي يعينها العرف.

٢- ويكون الوفاء بالأجرة في موطن المستأجر ما لم يكن هناك اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك.

المادة ٥٨٧

الوفاء بالأجرة عن وحدة زمنية معينة , يعتبر قرينة على الوفاء بالأجرة عن المدة السابقة , ما لم يثبت المؤجر عكس ذلك.

المادة ٥٨٨

١- يكون للمؤجر ضمانا لكل حق يثبت له بمقتضى عقد الإيجار أن يحبس جميع المنقولات القابلة للحجز الموجودة في المأجور , ما دامت مثقلة بامتياز للمؤجر , ولو لم تكن مملوكة للمستأجر , وللمؤجر الحق في أن يمانع في نقلها , فإذا نقلت رغم معارضته أو بغير علمه , كان له الحق في استردادها من الحائز لها ولو كان حسن النية , مع عدم الإخلال بما يكون لهذا الحائز من حقوق.

٢-وليس للمؤجر أن يستعمل حقه في الحبس أو في الاسترداد إذا كان نقل هذه الأشياء أمرا اقتضته حرفة المستأجر أو المألوف في شئون الحياة , أو كانت المنقولات التي تركت في المأجور أو التي تم استردادها تفي بضمان الأجرة وفاء تاما.

المادة ٥٨٩

يلتزم المستأجر بأن يستعمل المأجور على النحو المتفق عليه , فإن لم يكن هناك اتفاق التزم أن يستعمله بحسب ما أعد له ووفقا لما يقتضيه العرف.

المادة ٥٩٠

لا يجوز للمستأجر بغير إذن المؤجر أن يحدث في المأجور تغييرا ينشأ عنه ضرر للمؤجر.

المادة ٥٩١

١- يجوز للمستأجر أن يضع في المأجور أجهزة أو تركيبات تكفل له الانتفاع المقصود , ما دامت الطريقة التي توضع بها متفقة مع الأصول السليمة , وذلك ما لم يكن في وضع هذه الأجهزة أو التركيبات إضرار بالمأجور أو إنقاص من قيمته.

٢- فإذا كان تدخل المؤجر لازما لإجراء شيء من ذلك، كان للمستأجر أن يقتضيه منه على أن يتحمل بما ينفقه المؤجر.

المادة ٥٩٢

١- يجب على المستأجر أن يبذل من العناية في استعمال المأجور وفي المحافظة عليه ما يبذله الشخص العادي.

٢-وهو مسئول عما يصيب المأجور أثناء انتفاعه به من تلف أو هلاك ناشئ عن استعماله استعمالا غير مألوف.

المادة ٥٩٣

يجب على المستأجر أن يبادر إلى إخطار المؤجر بكل أمر يستوجب تدخله , كأن يحتاج المأجور إلى إصلاح عاجل أو ينكشف به عيب أو يقع عليه غصب أو يحصل التعرض له فيه أو يحدث به ضرر.

المادة ٥٩٤

الإصلاحات البسيطة التي يقتضيها استعمال المأجور استعمالا مألوفا , تكون على عاتق المستأجر.

المادة ٥٩٥

يلتزم المستأجر برد المأجور وملحقاته عند انتهاء الإيجار. فإن أخل بالتزامه بالتسليم

وجب عليه تعويض المؤجر عما لحقه من ضرر , وذلك دون إخلال بحق المؤجر في تسلم المأجور.

المادة ٥٩٦

١- على المستأجر أن يرد المأجور بالحالة التي تسلمه عليها , إلا ما يكون قد أصابه من هلاك أو تلف بغير خطأ يسأل عنه.

٢- فإذا كان تسليم المأجور قد تم دون بيان لحالته , افترض أن المستأجر قد تسلمه في حالة حسنة حتى يقوم الدليل على عكس ذلك.

المادة ٥٩٧

مصروفات رد المأجور تكون على المستأجر ما لم يقض الاتفاق أو العرف بغير ذلك.

المادة ٥٩٨

١- إذا أحدث المستأجر في المأجور نباء أو غراسا أو أية تحسينات أخرى تزيد في قيمته , كان له عند انقضاء الإيجار أن يتركها أو أن يزيلها على نفقته إذا لم يكن في ذلك إضرار بالمأجور.

٢- فإن لم يزل المستأجر هذه الزيادات , كان للمؤجر أن يطالبه بإزالتها , أو أن يستبقيها بقيمتها مستحقة الإزالة , دون إخلال بحقه في التعويض عما تسببه الإزالة من ضرر إذا كانت الزيادات قد أحدثت بغير إذنه.

٣- وكل ذلك ما لم يوجد اتفاق يقضي بغيره.

(ثالثًا)

التنازل عن الإيجار والتأجير من الباطن:

المادة ٥٩٩

للمستأجر حق التنازل عن الإيجار أو الإيجار من الباطن عن كل ما استأجره أو بعضه وذلك ما لم يقض الاتفاق بغيره أو يتبين أن شخصية المستأجر كانت محل اعتبار عند التعاقد.

المادة ٦٠٠

منع المستأجر من التنازل عن الإيجار يقتضي منعه من التأجير من الباطن وكذلك العكس.

المادة ٦٠١

في حالة التنازل عن الإيجار , يحل المتنازل له محل المستأجر الأصلي في جميع حقوقه والتزاماته الناشئة عن عقد الإيجار. ومع ذلك يبقى المستأجر الأصلي ضامنا للمتنازل له في تنفيذ التزاماته.

المادة ٦٠٢

١- في حالة الإيجار من الباطن تبقى العلاقة بين المستأجر الأصلي وبين المؤجر خاضعة لأحكام العقد المبرم بينهما. أما العلاقة بين المستأجر الأصلي وبين المستأجر منه فتسري عليها أحكام عقد الإيجار من الباطن.

٢- ومع ذلك يكون المستأجر من الباطن ملزما بأن يؤدي للمؤجر مباشرة ما يكون ثابتا في ذمته للمستأجر الأصلي وقت أن ينذره المؤجر بذلك، ولا يجوز له أن يتمسك قبله بما يكون قد عجله من الأجرة للمستأجر الأصلي , ما لم

يكن ذلك قد تم قبل الإنذار , وبسند ثابت التاريخ.

المادة ٦٠٣

تبرأ ذمة المستأجر الأصلي قبل المؤجر , سواء فيما يتعلق بضمان المتنازل له في حالة التنازل عن الإيجار أو فيما يتعلق بما يفرضه عقد الإيجار الأصلي من التزامات في حالة الإيجار من الباطن , إذا صدر من المؤجر قبول صريح أو ضمني بالتنازل عن الإيجار أو بالإيجار من الباطن. ويعتبر قبولا ضمنيا قبض المؤجر الأجرة مباشرة من المتنازل له أو من المستأجر من الباطن دون إبداء إي تحفظ في شأن حقوقه قبل المستأجر الأصلي.

رابعًا:

انتهاء الإيجار:

المادة ٦٠٤

ينتهي الإيجار بانقضاء المدة المحددة له في العقد دون حاجة إلى تنبيه بالإخلاء ما لم يكن هناك اتفاق على امتداد الإيجار لمدة أخرى محددة أو غير محددة عند عدم التنبيه بالإخلاء في ميعاد معين.

المادة ٦٠٥

١- إذا انتهى عقد الإيجار وبقي المستأجر منتفعا بالمأجور بعلم المؤجر ودون اعتراض منه , اعتبر الإيجار قد تجدد بشروطه الأولى ولكن لمدة غير محددة , وتسري على الإيجار إذا تجدد على هذا الوجه أحكام المادة ٥٦٧.

٢- وتنتقل إلى الإيجار الجديد التأمينات العينية التي كان المستأجر قد قدمها ضمانا للإيجار القديم مع مراعاة قواعد شهر الحقوق. أما التأمينات المقدمة من الغير فلا تنتقل إلى الإيجار الجديد إلا إذا رضى مقدمها بذلك.

المادة ٦٠٦

١- إذا نبه أحد الطرفين على الآخر بالإخلاء واستمر المستأجر مع ذلك منتفعا , فلا يعتبر الإيجار قد تجدد ما لم يقم الدليل على عكس ذلك.

٢- أما إذا أخطر المؤجر المستأجر بعدم تجديد الإيجار إلا بأجرة محددة أو بشروط معينة أخرى , فسكت المستأجر فإن سكوته يعتبر تجديدا للإيجار بالأجرة أو بالشروط التي أخطره بها المؤجر.

المادة ٦٠٧

إذا انتقل ملكية المأجور إلى خلف خاص , فلا يكون الإيجار نافذا في حقه بغير رضاه ما لم يثبت أنه كان يعلم به أو كان له تاريخ ثابت سابق على السبب الذي ترتب عليه انتقال الملكية إليه.

المادة ٦٠٨

لا يجوز لمن انتقلت إليه ملكية المأجور , ولم يكن الإيجار نافذا في حقه أن يجبر المستأجر على رد المأجور إلا بعد التنبيه عليه بذلك وفقا للمادة ٥٦٧ وبعد حصول المستأجر على التعويض المستحق على المؤجر بسبب رد المأجور قبل انتهاء مدة الإيجار , أو بعد الحصول على تأمين كاف للوفاء بهذا التعويض.

المادة ٦٠٩

١- إذا نفذ الإيجار في حق من انتقلت إليه الملكية , فإنه يحل محل المؤجر في جميع

ما يرتبه عقد الإيجار من حقوق والتزامات.

٢- ومع ذلك لا يجوز للمستأجر أن يتمسك بما دفعه من الأجرة في مواجهة من انتقلت إليه الملكية , إذا ثبت أنه كان وقت الدفع يعلم بانتقال الملكية أو كان من المفروض حتما أن يعلم بذلك.

المادة ٦١٠

١- إذا حدث لأحد طرفي العقد ظروف غير متوقعة من شأنها أن تجعل استمرار الإيجار مرهقا له , جاز للقاضي بناء على طلبه , وبعد الموازنة بين مصالح الطرفين , إنهاء الإيجار مع تعويض الطرف الآخر تعويضا عادلا.

٢- فإذا كان المؤجر هو الذي يطلب إنهاء العقد فلا يجبر المستأجر على رد المأجور حتى يستوفي التعويض أو يحصل على تأمين كاف.

المادة ٦١١

١- لا ينتهي الإيجار بموت المؤجر ولا بموت المستأجر.

٢- ومع ذلك إذا مات المستأجر جاز لورثته أن يطلبوا إنهاء العقد إذا أثبتوا أنه بسبب موت مورثهم أصبحت أعباء العقد أثقل من أن تتحملها مواردهم , أو أصبح الإيجار مجاوزا حدود حاجتهم.

المادة ٦١٢

إذا مات المستأجر ولم يكن الإيجار قد عقد إلا بسبب حرفته أو لاعتبارات أخرى تتعلق بشخصه , جاز لورثته أو للمؤجر أن يطلبوا إنهاء العقد.

المادة ٦١٣

إذا اقتضى عمل المستأجر أن يغير محل إقامته , جاز له أن يطلب إنهاء إيجار مسكنه.

المادة ٦١٤

يجب على من يطلب إنهاء الإيجار في الحالات المبينة بالمواد من ٦١٠ إلى ٦١٣ أن يراعي ميعاد التنبيه المنصوص عليه في المادة ٥٦٧.

المادة ٦١٥

١-إذا لم يباشر المستأجر الانتفاع بالمأجور أو لم ينتفع به إلا انتفاعا ناقصا , وكان ذلك راجعا إلى خطئه أو إلى أمر يتعلق بشخصه , فإنه يبقى ملزما بالإيجار وبالوفاء بما يفرضه عليه العقد من الالتزامات ما دام المؤجر قد وضع المأجور تحت تصرفه في حالة صالحة للانتفاع المتفق عليه

٢-وفي هذه الحالة يجب على المؤجر أن يخصم من الأجرة قيمة ما اقتصده من نفقات بسبب عدم انتفاع المستأجر بالمأجور وقيمة ما حققه من نفع باستعماله المأجور في أغراض أخرى.

الفرع الثاني

بعض أنواع الإيجار

أولاً: إيجار الأراضي الزراعية:

المادة ٦١٦

تسري أحكام الإيجار على إيجار الأراضي الزراعية مع مراعاة أحكام المواد التالية،

ما لم يوجد اتفاق أو عرف يخالفها.

المادة ٦١٧

١-إيجار الأرض الزراعية لا يشمل الأدوات الموجودة فيها إلا بنص في العقد.

٢-فإذا تناولها الإيجار, التزم المستأجر بأن يرعاها ويتعهدها بالصيانة بحسب المألوف في استعمالها.

المادة ٦١٨

إذا ذكر في العقد أن الإيجار قد عقد لسنة أو لعدة سنوات, كان المقصود من ذلك أنه قد عقد لدورة زراعية سنوية أو لعدة دورات.

المادة رقم ٦١٩

١- يتم استغلال الأرض المؤجرة على النحو المتفق عليه, فإن لم يكن هناك اتفاق كان على المستأجر أن يستغلها وفقا لطبيعتها وما يجري به العرف الزراعي وأن يعمل بوجه خاص على أن تبقى صالحة للإنتاج.

٢- ولا يجوز له, دون رضاء المؤجر, أن يدخل على الطريقة المتبعة في استغلالها أي تغيير جوهري يمتد أثره إلى ما بعد انقضاء الإيجار.

المادة ٦٢٠

١- على المستأجر أن يقوم بإجراء الإصلاحات التي يقتضيها الاستغلال المألوف للأرض المؤجرة، ويلتزم بوجه خاص بأعمال الصيانة المعتادة للآبار ومجاري المياه والمباني المعدة للسكن أو للاستغلال.

٢- أما إجراء الإصلاحات التي يتوقف عليها استيفاء المنفعة المقصودة, فيلزم بها المؤجر.

٣- وكل هذا ما لم يقض الاتفاق أو العرف بغيره.

المادة ٦٢١

١- إذا استحال على المستأجر تهيئة الأرض للزراعة أو بذرها أو هلك البذر كله أو أكثره, وكان ذلك بسبب أجنبي لا يد له فيه, برئت ذمته من الأجرة كلها أو بعضها بحسب الأحوال, ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.

٢- وإذا هلك الزرع كله قبل حصاده بسبب أجنبي لا يد للمستأجر فيه, جاز له أن يطلب إسقاط الأجرة.

٣- وإذا هلك بعض الزرع وترتب على هلاكه نقص كبير في ريع الأرض, كان للمستأجر أن يطلب إنقاص الأجرة بما يتناسب مع ما نقص من ريع الأرض.

المادة ٦٢٢

ليس للمستأجر أن يطلب إسقاط الأجرة آو إنقاصها طبقا لما تقضي به المادة السابقة إلا في حدود ما عاد عليه من ضرر.

المادة ٦٢٣

ليس للمستأجر أن يطلب إسقاط الأجرة أو إنقاصها إذا هلك المحصول بعد حصاده, ما لم يكن متفقا على أن يكون للمؤجر جزء معلوم من المحصول فيتحمل المؤجر نصيبه فيما هلك, على ألا يكون الهلاك قد وقع بخطأ المستأجر أو بعد إعذاره بالتسليم.

المادة ٦٢٤

إذا انقضت مدة الإيجار قبل أن يدرك الزرع أو أن حصاده لسبب لا يد للمستأجر فيه, ترك بأجر المثل حتى يتم إدراكه وحصاده.

المادة ٦٢٥

على المستأجر قبيل إخلائه الأرض بمدة مناسبة أن يسمح لمن يخلفه بتهيئتها وبذرها إذا لم يصبه ضرر من ذلك.

ثانيا : المزارعة

المادة ٦٢٦

المزارعة عقد على زرع الأرض ببعض ما يخرج منها.

المادة ٦٢٧

تسري أحكام الإيجار على المزارعة مع مراعاة الأحكام الآتية ما لم يوجد اتفاق أو عرف يخالفها.

المادة ٦٢٨

إذا لم تحدد للمزارعة مدة, كانت مدتها هي تلك اللازمة لجمع المحصول المتفق عليه.

المادة ٦٢٩

تدخل في المزارعة الآلات والأدوات الزراعية الموجودة في الأرض وقت التعاقد إذا كانت مملوكة لصاحب الأرض, ما لم يتفق على غير ذلك.

المادة ٦٣٠

يجب على المزارع أن يبذل في الزراعة وفي المحافظة على الزرع وعلى الأرض وما يتبعها، ما يبذله الشخص العادي من العناية.

المادة ٦٣١

لا يجوز للمزارع أن يحل غيره في المزارعة أو يشركه فيها إلا برضاء صاحب الأرض.

المادة ٦٣٢

١-يتحمل المزارع مصروفات الزراعة والمحافظة على الزرع حتى يدرك أوان حصاده, وعليه صيانة الأدوات وإجراء الإصلاحات البسيطة للمباني.

٢-ويتحمل صاحب الأرض مصروفات الإصلاحات الأخرى, كما يتحمل التحسينات اللازمة للأرض.

٣-ويتحمل الطرفان, كل بنسبة حصته في الغلة, نفقات البذر والتسميد وثمن المبيدات ومصروفات الحصاد وما يتلوه حتى القسمة.

٤-كل هذا ما لم يقض الاتفاق أو العرف بغيره.

المادة ٦٣٣

١-توزع الغلة بين الطرفين بالنسبة المتفق عليها, فإذا لم يتفق على نسبة روعي النسبة التي يجري بها العرف, فإذا لم يوجد اتفاق أو عرف كان لكل منهما نصف الغلة.

٢-ولا يجوز الاتفاق على أن تكون حصة أحد الطرفين مقدارا محددا من المحصول أو محصول جزء معين من الأرض.

المادة ٦٣٤

إذا هلكت الغلة كلها أو بعضها بسبب أجنبي لا يد لأحد الطرفين فيه , هلكت عليهما معا.

المادة ٦٣٥

إذا انقضت مدة المزارعة قبل أن يدرك الزرع أوان حصاده امتدت حتى يتم الزرع إدراكه.

المادة رقم ٦٣٦

إذا عجز المزارع عن زراعة الأرض لمرض أو لأي سبب آخر ولم يكن في الإمكان أن يحل محله أحد من أفراد أسرته , جاز لكل من الطرفين أن يطلب فسخ العقد.

المادة ٦٣٧

لا تنتهي المزارعة بموت صاحب الأرض , ولكنها تنتهي بموت المزارع.

المادة ٦٣٨

١-إذا انتهت المزارعة قبل انقضاء مدتها , وجب على صاحب الأرض أن يرد للمزارع أو لورثته , ما أنفقه المزارع على الزرع الذي لم يدرك مع تعويض يعادل أجر المثل عن عمله , على ألا يجاوز جميع ذلك قيمة حصة المزارع من المحصول.

٢- ومع ذلك إذا انتهت المزارعة بموت المزارع يكون للورثة الخيار بين تقاضي ما تقدم ذكره أو الحلول محل مورثهم في العمل حتى يدرك الزرع , ما داموا يستطيعون القيام بذلك على الوجه المرضي.

ثالثاً: إيجار الوقف:

المادة ٦٣٩

١-للناظر على الوقف ولاية إيجاره.

٢-فلا يملكها الموقوف عليه ولو انحصر فيه الاستحقاق إلا إذا كان متوليا من قبل الواقف أو مأذونا ممن له ولاية الإيجار من ناظر أو قاض.

المادة ٦٤٠

ولاية قبض الأجرة للناظر لا للموقوف عليه إلا إن أذن له الناظر في قبضها.

المادة رقم ٦٤١

لا يجور للناظر أن يستأجر مال الوقف ولا أن يؤجره لزوجه أو لأحد أصوله أو فروعه.

المادة ٦٤٢

لا تصح إجارة الوقف بالغبن الفاحش إلا إذا كان المؤجر هو المستحق الوحيد الذي له ولاية التصرف في الوقف , فتجوز إجارته بالغبن الفاحش في حق نفسه لا في حق من يليه من المستحقين.

المادة ٦٤٣

في إجارة الوقف تكون العبرة في تقدير أجر المثل بالوقت الذي أبرم فيه عقد الإيجار , ولا يعتد بالتغيير الحاصل بعد ذلك.

المادة ٦٤٤

١-إذا عين الواقف مدة الإجارة اتبع شرطه وليس للناظر مخالفته إلا إذا كان مأذونا

بالتأجير بما هو أنفع للوقف.

٢- فإذا لم يوجد من يرغب في استئجار الوقف المدة التي عينها الواقف أو كانت الإجارة لأكثر من تلك المدة أنفع للوقف, جاز للناظر بعد استئذان القاضي, أن يؤجره لمدة أطول.

المادة ٦٤٥

إذا لم يعين الواقف مدة الإجارة في كتاب الوقف, تؤجر الدار والحانوت وما إليهما سنة, والأرض ثلاث سنين, إلا إذا كانت المصلحة تقتضي الزيادة في إجارة الدار والحانوت, أو النقص في إجارة الأرض.

المادة ٦٤٦

١-لا يجوز للناظر, بغير إذن القاضي, أن يؤجر الوقف مدة تزيد على ثلاث سنين, ولو كان ذلك بعقود مترادفة فإذا عقدت الإجارة لمدة أطول, أنقصت المدة إلى ثلاث سنين.

٢-ومع ذلك إذا كان الناظر هو الواقف أو المستحق الوحيد, جاز له -بغير إذن القاضي- أن يؤجر الوقف مدة تزيد على ثلاث سنين, وهذا دون إخلال بحق الناظر الذي يخلفه في طلب إنقاص المدة إلى ثلاث سنين.

المادة ٦٤٧

لا تنتهي إجارة الوقف بموت الناظر ولا بعزله.

المادة ٦٤٨

تسري أحكام عقد الإيجار على إجارة الوقف في كل ما لا يتعارض مع النصوص السابقة.

الفصل الثاني

الإعارة

المادة ٦٤٩

الإعارة عقد يلتزم به المعير أن يسلم المستعير شيئا غير قابل للاستهلاك, ليستعمله بنفسه من غير عوض لمدة معينة أو في غرض معين، على أن يرده بعد الاستعمال.

أولاً: آثار الإعارة

١-التزامات المعير:

المادة ٦٥٠

يلتزم المعير أن يسلم المستعير العارية بالحالة التي تكون عليها وقت انعقاد العقد.

المادة ٦٥١

إذا أنفق المستعير مصروفات اضطرارية لحفظ العارية من الهلاك التزم المعير أن يرد إليه ما أنفقه.

المادة ٦٥٢

١-لا يضمن المعير استحقاق العارية, إلا إذا تعمد إخفاء سبب الاستحقاق أو كان هناك اتفاق على الضمان.

٢- ولا يضمن براءتها من العيب إلا إذا تعمد إخفاءه أو إذا ضمن سلامة العارية

منه , فيلزمه تعويض المستعير عما يسببه العيب من أضرار.

٢-التزامات المستعير

المادة ٦٥٣

١-إذا قيدت الإعارة بزمان أو مكان أو بنوع من أنواع الاستعمال فليس للمستعير أن يستعمل العارية في غير الزمان والمكان المعينين أو أن يخالف الاستعمال المأذون به إلى ما يتجاوزه ضررا.

٢-فإذا كانت الإعارة غير مقيدة بأي قيد , جاز للمستعير أن يستعمل العارية في أي زمان ومكان , وبأي استعمال أراد , بشرط إلا يتجاوز المألوف في استعمالها.

٣-وفي الحالين , لا يكون المستعير مسئولا عما يلحق العارية من تغيير أو تلف أو نقصان , بسبب الاستعمال الذي تخوله الإعارة.

المادة ٦٥٤

لا يجوز للمستعير أن يؤجر العارية أو يعيرها، إلا بإذن من المعير.

المادة ٦٥٥

نفقات استعمال العارية وصيانتها المعتادة، وكذلك مصروفات تسليمها وردها تكون على المستعير.

المادة ٦٥٦

يجب على المستعير أن يبذل من العناية في المحافظة على العارية , ما يبذله في المحافظة على ماله دون أن ينزل في ذلك عن عناية الشخص العادي.

المادة ٦٥٧

١-متى انتهت الإعارة وجب على المستعير أن يرد العارية بالحالة التي تكون عليها، وذلك دون إخلال بمسئوليته عن الهلاك أو التلف وفقا لما يقضي به القانون.

٢-ويجب رد العارية في المكان الذي يكون المستعير قد تسلمها فيه , ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.

ثانياً: انتهاء الإعارة:

المادة ٦٥٨

١-تنتهي الإعارة بانقضاء الأجل المتفق عليه , فإذا لم يعين لها اجل انتهت باستعمال العارية فيما أعيرت من أجله.

٢-فإن لم يكن هناك سبيل لتعيين مدة الإعارة جاز للمعير أن يطلب إنهاءها في أي وقت.

٣-وفي كل حال يجوز للمستعير أن يرد العارية قبل انتهاء الإعارة غير أنه إذا كان هذا الرد يضر المعير فلا يرغم على قبوله.

المادة ٦٥٩

يجوز للمعير أن يطلب في أي وقت إنهاء الإعارة إذا عرضت له حاجة ضرورية للعارية لم تكن متوقعه.

المادة ٦٦٠

تنتهي الإعارة بموت المستعير , ما لم يتفق على غير ذلك.

الباب الثالث
العقود الواردة على العمل
الفصل الأول
المقاولة
الفرع الأول: القواعد العامة للمقاولات

المادة ٦٦١

المقاولة عقد يلتزم بمقتضاه أحد الطرفين أن يؤدي عملا للطرف الآخر مقابل عوض , دون أن يكون تابعا له أو نائبا عنه.

اولا : تقديم مواد العمل

المادة ٦٦٢

١-يجوز أن يقتصر التزام المقاول على تنفيذ العمل المتفق عليه , على أن يقدم رب العمل اللازمة لذلك.

٢-كما يجوز أن يلتزم المقاول بتقديم المواد كلها أو بعضها إلى جانب التزامه بالعمل.

المادة ٦٦٣

١-إذا التزم المقاول بتقديم مواد العمل كلها أو بعضها وجب أن تكون هذه المواد مطابقة للمواصفات المتفق عليها، فإذا لم تبين هذه المواصفات في العقد , وجب أن تكون المواد وافية بالغرض المقصود.

٢-ويضمن المقاول ما في هذه المواد من عيوب يتعذر كشفها عند تسلم العمل , وذلك وفقا لأحكام ضمان العيب في الشيء المبيع.

المادة ٦٦٤

١-إذا كانت مواد العمل مقدمة من رب العمل , التزم المقاول أن يبذل في المحافظة عليها عناية الشخص العادي , وأن يراعي أصول الفن في استخدامها , وأن يؤدي حسابا عنها لرب العمل ويرد إليه ما بقي منها.

٢- فإذا صارت المواد أو بعضها غير صالح للاستعمال بسبب إهمال المقاول أو قصور كفايته الفنية التزم برد قيمتها إلى رب العمل مع التعويض إن كان له مقتض.

المادة ٦٦٥

١-إذا حدثت أو ظهرت أثناء تنفيذ العمل , عيوب في المواد التي قدمها رب العمل , أو قامت عوامل أخرى من شأنها أن تعوق تنفيذ العمل في أحوال ملائمة , وجب على المقاول أن يخطر فورا رب العمل بذلك.

٢-فإذا أهمل في الإخطار , كان مسئولا عن كل ما يترتب على إهماله من نتائج.

ثانيا: التزامات المقاول:

المادة ٦٦٦

١-على المقاول أن ينجز العمل طبقا للشروط الواردة في عقد المقاولة وفي المدة المتفق عليها , فإن لم تكن هناك شروط أو لم يتفق على مدة , التزم بإنجازه وفقا للأصول المتعارف عليها وفي المدة المعقولة التي تقتضيها طبيعة العمل مع مراعاة عرف الحرفة.

٢-وعليه أن يأتي على نفقته بما يحتاج إليه في إنجاز العمل من عمالة وأدوات ومهمات, ما لم يقض الاتفاق أو عرف الحرفة بغير ذلك.

المادة ٦٦٧

١-إذا تبين أثناء سير العمل أن المقاول يقوم بتنفيذه على وجه معيب أو مخالف للعقد, جاز لرب العمل أن ينذره بأن يصحح من طريقة التنفيذ خلال أجل معقول يحدده له, فإذا انقضى الأجل دون أن يرجع المقاول إلى الطريقة الصحيحة أو المتفق عليها, جاز لرب العمل أن يطلب فسخ العقد أو الإذن له بأن يعهد إلى مقاول آخر بإنجاز العمل على نفقة المقاول الأول, متى كانت طبيعة العمل تسمح بذلك.

٢-ويجوز طلب فسخ العقد دون حاجة إلى إنذار أو تحديد أجل, إذا كان إصلاح العيب أو المخالفة مستحيلا.

٣-وفي جميع الأحوال يجوز للقاضي رفض طلب الفسخ إذا كان العيب في طريقة التنفيذ ليس من شأنه أن يقلل إلى حد كبير من قيمة العمل أو من صلاحيته للاستعمال المقصود, مع عدم الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض.

المادة ٦٦٨

إذا تأخر المقاول في البدء في تنفيذ العمل أو في إنجازه تأخرا لا يرجى معه مطلقا أن يتمكن من القيام به كما ينبغي في المدة المتفق عليها, أو إذا اتخذ مسلكا ينم عن نيته في عدم تنفيذ التزامه, أو أتى فعلا من شأنه أن يجعل تنفيذ هذا الالتزام مستحيلا, جاز لرب العمل أن يطلب فسخ العقد دون انتظار لحلول أجل التسليم.

المادة ٦٦٩

إذا هلك الشيء أو تلف بسبب حادث فجائي أو قوة قاهرة قبل تسليمه لرب العمل, فليس للمقاول أن يطالب بالمقابل المتفق عليه ولا يرد نفقاته, ما لم يكن رب العمل, وقت الهلاك أو التلف مخلا بالتزامه بتسلم العمل.

المادة ٦٧٠

١-إذا كانت المواد مقدمة من رب العمل, وهلك الشيء أو تلف قبل تسليمه له بسبب حادث فجائي أو قوة قاهرة, فلا يكون له أن يطالب المقاول بقيمتها ما لم يكن المقاول وقت الهلاك أو التلف مخلا بالتزامه بتسليم العمل, ولم يثبت أن الشيء كان ليتلف لو أنه قام بالتسليم من غير إخلال بالتزامه.

٢-وتعتبر مواد العمل مقدمة من رب العمل إذا كان قد أدى للمقاول قيمتها أو عجل له مبلغا تحت الحساب يشمل هذه القيمة.

ثالثا: التزامات رب العمل:

المادة ٦٧١

١-إذا كان تنفيذ العمل يقتضي من رب العمل أن يقوم بأداء معين ولم يقم به في الوقت المناسب, جاز للمقاول أن يكلفه بأدائه خلال أجل معقول يحدده.

٢-فإذا انقضى الأجل دون أن يقوم رب العمل بالتزامه, جاز للمقاول أن يطلب فسخ العقد, دون إخلال بحقه في التعويض إن كان له مقتض.

المادة ٦٧٢

متى أتم المقاول العمل ووضعه تحت تصرف رب العمل وأخطره بذلك, وجب

على رب العمل أن يبادر إلى تسلمه وفقا للمألوف في التعامل فإذا امتنع دون سبب مشروع اعتبر أن التسليم قد تم.

المادة ٦٧٣

١-يجوز لرب العمل أن يمتنع عن التسلم إذا بلغ ما في العمل من عيب أو مخالفة للشروط المتفق عليها حدا يجعله غير واف بالغرض المقصود وذلك مع مراعاة ما تنص عليه المادة ٦٩١.

٢-فإذا لم يبلغ العيب أو المخالفة هذا الحد من الجسامة, فإنه لا يكون لرب العمل إلا أن يطلب إنقاص المقابل بما يتناسب مع أهمية العيب, أو إلزام المقاول بالإصلاح في أجل معقول يحدده, إذا كان الإصلاح ممكنا ولا يتكلف نفقات باهظة.

٣-وفي جميع الأحوال يجوز للمقاول أن يقوم بالإصلاح في مدة معقولة, إذا كان هذا ممكنا ولا يسبب لرب العمل إضرارا ذات قيمة.

المادة ٦٧٤

ليس لرب العمل أن يتمسك بالحقوق التي تقررها المادة السابقة, إذا كان هو المتسبب في إحداث العيب, سواء أكان ذلك بإصدار أوامر تخالف رأي المقاول, أم كان ذلك بأية طريقة أخرى.

المادة ٦٧٥

١-إذا تم تسلم العمل, ارتفعت مسئولية المقاول عما يكون ظاهرا فيه من عيب أو مخالفة لشروط العقد وذلك مع مراعاة حكم المادة ٦٩٢.

٢-فإذا كانت العيوب أو المخالفة خفية, ثم تبينها رب العمل بعد التسلم وجب عليه أن يبادر بإخطار المقاول بها, مع مراعاة عرف الحرفة, وإلا اعتبر أنه قد قبل العمل, فإذا تم إخطار المقاول في الوقت المناسب سرت أحكام المادة ٦٧٣.

المادة ٦٧٦

يستحق المقابل عند تسلم العمل, إلا أذا قضى الاتفاق أو العرف بغير ذلك.

المادة ٦٧٧

١-إذا كان العمل مكونا من عدة أجزاء, أو كان المقابل محددا على أساس الوحدة, جاز للمقاول أن يستوفي من المقابل بقدر ما أنجز من العمل بعد معاينته وتقبله, على أن يكون ما تم إنجازه جزءا متميزا أو قسما ذا أهمية كافية بالنسبة إلى العمل في جملته وذلك ما لم يتفق على خلافه.

٢-ويفترض فيما دفع المقابل عنه أنه قد تمت معاينته وتقبله, ما لم يثبت أن الدفع كان تحت الحساب.

المادة ٦٧٨

إذا لم يعين المقابل في العقد, استحق المقاول مقابل المثل وقت إبرامه.

المادة ٦٧٩

لا يكون لارتفاع تكاليف العمل أو انخفاضها أثر في مدى الالتزامات التي يرتبها العقد, وذلك دون إخلال بأحكام المادة ١٩٨.

رابعا
التنازل عن المقاولة والمقاولة من الباطن:

المادة ٦٨٠

١-لا يجوز لأي من المتعاقدين التنازل عن المقاولة إلا بموافقة الآخر, وذلك ما لم يوجد في العقد شرط يقضي بخلافه.

٢-فإذا تم التنازل حل المتنازل له محل المتنازل في حقوقه والتزاماته.

٣-ولا يسري التنازل في مواجهة الغير إلا إذا أعلن للمتعاقد الآخر بوجه رسمي, أو كانت موافقته على التنازل ثابتة التاريخ.

المادة ٦٨١

١-يجوز للمقاول أن يكل تنفيذ العمل في جملته أو في جزء منه إلى مقاول من الباطن إذا لم يمنعه من ذلك شرط في العقد أو كان من شأن طبيعة العمل أن تكون شخصية المقاول محل اعتبار.

٢-ولا تؤثر المقاولة من الباطن في التزامات المقاول الأصلي قبل رب العمل, كما يسأل قبله عن أعمال المقاول من الباطن.

المادة ٦٨٢

١-للمقاول من الباطن والعمال الذين يشتغلون لحساب المقاول الأصلي في تنفيذ العمل, أن يطالبوا رب العمل مباشرة بما يستحق لهم قبل المقاول الأصلي في حدود القدر الذي يكون لهذا الأخير على رب العمل وقت رفع الدعوى.

ولعمال المقاول من الباطن أيضا دعوى مباشرة قبل كل من المقاول الأصلي ورب العمل في حدود المستحق عليه.

المادة ٦٨٣

للمقاول من الباطن والعمال المذكورين في المادة السابقة أن يستوفوا حقوقهم بالامتياز على المبالغ المستحقة للمقاول الأصلي أو للمقاول من الباطن, ويستوفون حقوقهم عند تزاحمهم بنسبة دين كل منهم.

خامسا: انتهاء المقاولة:

المادة ٦٨٤

إذا كان من مقتضى المقاولة أن يقوم المقاول بصيانة شيء معين أو أن يؤدي غير ذلك من الأعمال المتجددة خلال مدة محددة، انتهت المقاولة بانقضاء هذه المدة.

المادة ٦٨٥

تنتهي المقاولة باستحالة تنفيذ العمل المعقود عليه لسبب لا يد لأحد الطرفين فيه, وعندئذ يكون للمقاول الحق في مطالبة رب العمل بما أنفقه وبما يستحقه من أجر وذلك في حدود ما عاد من منفعة على رب العمل.

المادة ٦٨٦

١-تنتهي المقاولة بموت المقاول, إذا كانت مؤهلاته الشخصية أو إمكاناته محل اعتبار في التعاقد.

٢-فإن لم تكن مؤهلات المقاول الشخصية أو إمكاناته محل اعتبار فلا ينتهي العقد من تلقاء نفسه, ولكن يجوز لرب العمل إنهاؤه إذا لم تتوافر في ورثة المقاول الضمانات

الكافية لحسن تنفيذ العمل.

المادة ٦٨٧

١-إذا انتهت المقاولة بموت المقاول استحق ورثته من المقابل بنسبة الأعمال التي تم تنفيذها وذلك دون إخلال بحقهم في قيمة ما تخلف في موقع العمل عند موت المقاول من مواد, إذا كانت صالحة لاستعمالها في إتمام العمل.

٢-ولرب العمل أن يطالب بتسليم المواد الأخرى التي تم إعدادها والرسوم التي بدئ في تنفيذها, على أن يدفع عنها مقابلا عادلا.

٣-وتسري هذه الأحكام أيضا إذا بدأ المقاول في تنفيذ العمل ثم أصبح عاجزا عن إتمامه لسبب لا دخل لإرادته فيه.

المادة ٦٨٨

١-لرب العمل أن ينهي المقاولة ويوقف تنفيذ العمل في أي وقت قبل إتمامه, على أن يعوض المقاول عن جميع ما أنفقه من مصروفات وما أنجزه من أعمال, وما كان يستطيع كسبه لو أنه أتم العمل.

٢-على أنه يجوز للمحكمة أن تخفض التعويض المستحق عما فات المقاول من كسب إذا كانت الظروف تجعل هذا التخفيض عادلاً.

الفرع الثاني
الأحكام الخاصة بمقاولات المباني والإنشاءات

المادة ٦٨٩

١-إذا أبرمت المقاولة على أساس مقايسة تقديرية, وتبين في أثناء التنفيذ ضرورة مجاوزة هذه المقايسة مجاوزة جسيمة, وجب على المقاول أن يبادر بإخطار رب العمل بذلك مبينا مقدار ما تستتبعه هذه المجاوزة من زيادة في المقابل, وإلا سقط حقه في طلب هذه الزيادة.

٢-ويجوز لرب العمل, في هذه الحالة أن يتحلل من المقاولة ويوقف التنفيذ, على أن يتم ذلك دون إبطاء, مع إيفاء المقاول

قيمة ما أنجزه من الأعمال مقدرة وفقا لشروط العقد, دون تعويضه عما كان يستطيع كسبه لو أنه أتم العمل.

المادة ٦٩٠

إذا أبرمت المقاولة لقاء مقابل حدد إجمالاً على أساس تصميم تم وضعه والاتفاق عليه مع رب العمل, فليس للمقاول أن يطالب بأية زيادة في المقابل, بسبب تعديل أو إضافة في هذا التصميم, إلا أن يكون ذلك راجعا إلى فعل رب العمل أو يكون مأذونا به منه.

المادة ٦٩١

إذا أقيم بناء أو إنشاء على أرض مملوكة لرب العمل وكانت تشوبه عيوب تبلغ من الجسامة الحد المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة ٦٧٣ ويترتب على إزالته إضرار بالغة, فلا يكون لرب

العمل إلا طلب إنقاص المقابل أو إلزام المقاول بالإصلاح طبقا للفقرة الثانية من المادة المذكورة, وذلك دون إخلال بحقه في التعويض إن كان له مقتض.

المادة ٦٩٢

١-يضمن المقاول والمهندس ما يحدث من تهدم أو خلل كلي أو جزئي فيما شيداه من مبان أو أقاماه من منشآت ثابتة وذلك خلال عشر سنوات من وقت إتمام البناء أو الإنشاء مع مراعاة ما تقضي به المواد التالية.

٢-ومع ذلك إذا ثبت أن قصد المتعاقدين من المباني أو المنشآت أن تبقى لمدة أقل من عشر سنوات فإن الضمان يكون للمدة التي قصد أن تبقى خلالها.

٣-والضمان يشمل التهدم ولو كان ناشئا عن عيب في الأرض ذاتها أو كان رب العمل قد أجاز إقامة المباني أو المنشآت المعيبة

كما يشمل ما يظهر في المباني والمنشآت من عيوب يترتب عليها تهديد متانتها وسلامتها.

المادة ٦٩٣

١-إذا اقتصر عمل المهندس على وضع تصميم البناء أو الإنشاء أو جانب منه , كان مسئولا عن العيوب التي ترجع إلى التصميم الذي وضعه دون العيوب التي ترجع إلى طريقة التنفيذ.

٢- فإذا عهد إليه رب العمل بالإشراف على التنفيذ أو على جانب منه , كان مسئولا أيضا عن العيوب التي ترجع إلى طريقة التنفيذ الذي عهد إليه بالإشراف عليه.

المادة ٦٩٤

١-لا يكون المقاول مسئولا إلا عن العيوب التي تقع في التنفيذ دون العيوب التي تأتي من الخطأ في وضع التصميم ما لم تكن هذه العيوب ظاهرة.

٢-ومع ذلك يكون المقاول مسئولا عن العيوب التي ترجع إلى التصميم إذا كان المهندس الذي قام بوضع التصميم تابعا له.

المادة ٦٩٥

إذا كان المهندس والمقاول مسئولين عما وقع من عيب في العمل , كانا متضامنين في المسئولية.

المادة ٦٩٦

تسقط دعوى الضمان ضد المهندس أو المقاول بانقضاء ثلاث سنوات على حصول التهدم أو انكشاف العيب.

المادة ٦٩٧

كل شرط بإعفاء المهندس أو المقاول من الضمان أو بالحد منه يكون باطلا.

الفصل الثاني
الوكالة

المادة ٦٩٨

الوكالة عقد يقيم به الموكل شخصا آخر مقام نفسه في مباشرة تصرف قانوني.

أولاً: أركان الوكالة

المادة ٦٩٩

يلزم لصحة الوكالة أن يكون الموكل أهلا لأداء التصرف الذي وكل فيه غيره.

المادة ٧٠٠

يجب أن يتوافر في الوكالة الشكل الواجب توافره في التصرف القانوني محل الوكالة.

المادة ٧٠١

١-الوكالة الواردة في ألفاظ عامة لا تخصيص فيها حتى لنوع التصرف القانوني محل الوكالة, لا تخول الوكيل صفة إلا في أعمال الإدارة.

٢-ويعد من أعمال الإدارة, الإيجار إذا لم تزد مدته على ثلاث سنوات وأعمال الحفظ والصيانة واستيفاء الحقوق ووفاء الديون ويدخل فيها أيضا كل عمل من أعمال التصرف تقتضيه الإدارة.

المادة ٧٠٢

١-لا بد من وكالة خاصة في كل تصرف ليس من أعمال الإدارة, وبوجه خاص في التبرعات والبيع والصلح والرهن والإقرار والتحكيم وكذلك في توجيه اليمين والمرافعة أمام القضاء.

٢-وتصح الوكالة الخاصة في نوع معين من أنواع التصرفات القانونية ولو لم يعين محل هذا التصرف على وجه التخصيص, إلا إذا كان التصرف من التبرعات.

المادة ٧٠٣

لا تجعل الوكالة للوكيل صفة إلا في مباشرة الأمور المحددة فيها وما تقتضيه هذه الأمور من توابع ضرورية وفقا لطبيعة كل أمر وللعرف الجاري وما انصرفت إليه إرادة المتعاقدين.

ثانيًا: آثار الوكالة:

١-التزامات الوكيل

المادة ٧٠٤

١-الوكيل ملزم بتنفيذ الوكالة في حدودها المرسومة.

٢-على أن له أن يخرج عن حدود الوكالة متى كان من المستحيل عليه إخطار الموكل سلفا وكانت الظروف يغلب معها الظن بأن الموكل ما كان إلا ليوافق على هذا التصرف. وعلى الوكيل في هذه الحالة أن يبادر بإبلاغ الموكل خروجه عن حدود الوكالة.

المادة ٧٠٥

١-إذا كانت الوكالة بلا أجر, وجب على الوكيل أن يبذل في تنفيذها العناية التي يبذلها في أعماله الخاصة, دون أن يكلف في ذلك أزيد من عناية الشخص العادي.

٢-فإن كانت بأجر وجب على الوكيل أن يبذل دائما في تنفيذها عناية الشخص العادي.

المادة ٧٠٦

على الوكيل أن يوافي موكله بالمعلومات الضرورية عما وصل إليه في تنفيذ الوكالة, وأن يقدم له حسابا عنها, ما لم تقض طبيعة المعاملة أو الظروف أو الاتفاق بغير ذلك.

المادة ٧٠٧

ليس للوكيل أن يستعمل مال موكله لصالح نفسه بدون إذن, وإلا كان ملزما بتعويض الموكل تعويضا عادلا يقدره القاضي مع مراعاة ظروف الحال.

المادة ٧٠٨

١-إذا تعدد الوكلاء, ووكل كل منهم بعقد مستقل, كان لأي منهم الانفراد بالعمل ما لم يشترط عليه الموكل أن يعمل مع الباقين.

٢-فإن وكلوا بعقد واحد, دون أن يرخص بانفرادهم في العمل, كان عليهم أن يعملوا مجتمعين, إلا إذا كان العمل مما لا يحتاج فيه إلى تبادل الرأي.

المادة ٧٠٩

١-يكون الوكلاء المتعددون مسئولين بالتضامن متى كانت الوكالة غير قابلة للانقسام, أو كان الضرر الذي أصاب الموكل نتيجة خطأ مشترك بينهم.

٢-ومع ذلك لا يسأل الوكلاء, ولو كانوا متضامنين, عما فعله أحدهم مجاوزا حدود الوكالة.

المادة ٧١٠

١-ليس للوكيل أن ينيب عنه غيره في تنفيذ الوكالة, إلا إذا كان مرخصا له بذلك من قبل الموكل أو أجازه له القانون.

٢-فإذا رخص الموكل للوكيل في إقامة نائب عنه دون تعيين لشخصه, فإن الوكيل لا يكون مسئولا إلا عن خطئه في اختيار نائبه, أو عن خطئه فيما أصدره له من تعليمات. ويجوز في هذه الحالة للموكل ولنائب الوكيل أن يرجع كل منهما مباشرة على الآخر.

٢-التزامات الموكل

المادة ٧١١

١-والوكالة تبرعيه, ما لم يتفق على غير ذلك صراحة أو يستخلص ضمنا من مهنة الوكيل أو غيرها من ظروف الحال.

٢-فإذا اتفق على أجر للوكالة كان هذا الأجر خاضعا لتقدير القاضي, إلا إذا دفع طوعا بعد تنفيذ الوكالة.

المادة ٧١٢

١-على الموكل أن يرد إلى الوكيل ما أنفقه في سبيل تنفيذ الوكالة التنفيذ المعتاد, وذلك مهما كان حظ الوكيل من النجاح.

٢-ويلتزم الموكل أن يقدم إلى الوكيل المبالغ اللازمة للإنفاق منها في تنفيذ الوكالة ما لم يتفق على خلاف ذلك.

المادة ٧١٣

يكون الموكل مسئولا عما يصيب الوكيل من ضرر بسبب تنفيذ الوكالة تنفيذا معتادا, ما لم يكن ذلك ناشئا عن خطئه.

المادة ٧١٤

إذا تعدد الموكلون في تصرف واحد, كانوا متضامنين في التزاماتهم نحو الوكيل ما لم يتفق على غير ذلك.

المادة ٧١٥

تطبق المواد من ٥٦ إلى ٦١ الخاصة بالنيابة في التعاقد في علاقة الموكل بمن يتعاقد معه الوكيل.

ثالثا: انتهاء الوكالة

المادة ٧١٦

تنتهي الوكالة بإتمام العمل الموكل فيه أو بانقضاء الأجل المعين للوكالة, كما تنتهي أيضا بموت الموكل أو موت الوكيل أو بفقد أحدهما أهليته.

المادة ٧١٧

١-للموكل في أي وقت أن يعزل وكيله أو يقيد وكالته ولو وجد اتفاق يخالف ذلك.

٢-على أنه إذا كان للوكيل أو للغير مصلحة في الوكالة, فإنه لا يجوز للموكل أن ينهيها أو يقيدها دون موافقة من له المصلحة.

٣-وفي كل حال, يلتزم الموكل بتعويض الوكيل عما يلحقه من ضرر من جراء عزله في وقت غير مناسب أو بغير مبرر معقول.

المادة ٧١٨

١-للوكيل في أي وقت أن يتنحى عن وكالته, ولو وجد اتفاق يخالف ذلك, ويتم التنحي بإعلانه للموكل, ويكون الوكيل ملزما بتعويض الموكل عن الضرر الذي لحقه من جراء التنحي في وقت غير مناسب وبغير عذر معقول.

٢-على أنه لا يجوز للوكيل أن يتنحى عن الوكالة متى كان لأحد من الغير مصلحة فيها إلا إذا وجدت أسباب جدية تبرر ذلك, على أن يخطر الغير بهذا التنحي, ويمهله وقتا كافيا ليتخذ ما يراه مناسبا لرعاية مصالحه.

المادة ٧١٩

١-إذا انتهت الوكالة قبل إتمام العمل الموكل فيه, وجب على الوكيل أن يصل بالأعمال التي بدأها إلى مرحلة لا يخشى معها ضرر على الموكل.

٢-وفي حالة انتهاء الوكالة بموت الموكل, يجب على ورثته, إذا توافرت فيهم الأهلية, وكانوا على علم بالوكالة أن يبادروا إلى إخطار الموكل بوفاة مورثهم, وأن يتخذوا من التدابير ما تقتضيه الحال لصالح الموكل.

الفصل الثالث

الإيداع

المادة ٧٢٠

الإيداع عقد يلتزم الوديع بمقتضاه أن يتسلم من المودع شيئا لحفظه, وان يرده عينا.

أولا: التزامات الوديع

المادة ٧٢١

على الوديع أن يتسلم الوديعة, وليس له أن يستعملها بغير إذن من المودع.

المادة ٧٢٢

١-على الوديع أن يبذل من العناية في حفظ الوديعة ما يبذله في حفظ ماله , دون أن يكلف في ذلك أزيد من عناية الشخص العادي.

٢-ومع ذلك إذا كان الإيداع بأجر , فانه يلتزم في حفظ الوديعة بعناية الشخص العادي.

٣-كل ما سبق ما لم يتفق على خلافه.

المادة ٧٢٣

ليس للوديع بغير إذن صريح من المودع , أن ينيب عنه غيره في حفظ الوديعة، إلا أن يكون ذلك بسبب ضرورة ملجئه عاجلة.

المادة ٧٢٤

١-على الوديع متى انتهى عقد الإيداع , أن يرد الوديعة وما يكون قد قبضه من ثمارها إلى المودع.

٢-وترد الوديعة في المكان الذي كان يلزم حفظها فيه وتكون مصروفات الرد على المودع.

٣-وكل ما سبق ما لم يوجد اتفاق يقضي بغيره.

المادة ٧٢٥

١- إذا باع الوارث الوديعة وهو حسن النية وتعذر على المودع استردادها من المشتري، فلا يكون الوارث ملزما إلا أن يرد للمودع ما قبضه من ثمن , على أن يحول إليه ما عسى أن يكون له من حقوق قبل المشتري.

٢-فإذا كان التصرف تبرعا فإن الوارث لا يلتزم إلا برد قيمة الوديعة وقت التبرع.

ثانيا: التزامات المودع

المادة ٧٢٦

الأصل في الإيداع أن يكون بغير أجر. فإذا اتفق على أجر وجب على المودع أن يؤديه في الوقت الذي ينتهي فيه حفظ الوديعة ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك.

المادة ٧٢٧

على المودع أن يرد للوديع ما يكون قد أنفقه في حفظ الوديعة وأن يعوضه عما يكون قد لحقه من ضرر بسببها.

ثالثا: انتهاء الإيداع

المادة ٧٢٨

ينتهي عقد الإيداع بانقضاء الأجل المتفق عليه , فإذا لم يتفق على الأجل صراحة أو ضمنا , كان لكل من المتعاقدين إنهاء الإيداع بعد إخطار الطرف الآخر بميعاد مناسب.

المادة ٧٢٩

يجوز للمودع أن يسترد الوديعة قبل انقضاء الأجل المتفق عليه وذلك دون إخلال بحق الوديع في الأجر عما بقي من مدة.

المادة ٧٣٠

إذا كان الإيداع بغير أجر، وتعذر على الوديع الاستمرار في حفظ الوديعة لأسباب طارئة, جاز له أن يطلب إنهاء الإيداع قبل الأجل المتفق عليه على أن يخطر المودع بتسلم الوديعة في أجل مناسب.

المادة ٧٣١

ينتهي الإيداع بموت الوديع, ما لم يتفق على غير ذلك.

رابعا: بعض أنواع الإيداع

المادة ٧٣٢

إذا كانت الوديعة مبلغا من النقود أو أي شيء آخر مما يهلك بالاستعمال, وكان الوديع مأذونا له في استعماله, اعتبر العقد قرضا.

المادة ٧٣٣

١-يكون أصحاب الفنادق وما ماثلها, فيما يجب عليهم من عناية بحفظ الأشياء التي يأتي بها النزلاء، مسئولين حتى عن فعل المترددين على محالهم.

٢-ومع ذلك فإنهم لا يكونون مسئولين بالنسبة إلى النقود والأوراق المالية والأشياء الثمينة عن تعويض يجاوز ألف دينار, ما لم يكونوا قد تسببوا في وقوع الضرر بخطأ جسيم منهم أو من أحد تابعيهم, أو يكونوا, وهم على علم بقيمة هذه الأشياء قد أخذوا على عاتقهم حفظها, أو رفضوا دون سبب معقول أن يتسلموها عهدة لديهم

المادة ٧٣٤

١-على النزيل أن يخطر صاحب الفندق, بسرقة الشيء أو فقده أو تلفه بمجرد كشفه لذلك, فإن أبطأ في الإخطار دون سبب معقول فلا يكون صاحب الفندق مسئولا إذا أثبت أنه لو أخطر في وقت مناسب لأمكنه تفادي الضرر.

٢-وتسقط دعوى النزيل قبل صاحب الفندق بانقضاء ستة أشهر من الوقت الذي يغادر فيه الفندق.

المادة ٧٣٥

يقع باطلا كل شرط بإعفاء صاحب الفندق من المسئولية أو بالتخفيف منها.

الفصل الرابع
الحراسة

المادة ٧٣٦

الحراسة وضع مال متنازع فيه بيد أمين, إذا كان بقاؤه في يد حائزه من شأنه أن يهدد بالخطر من يدعي لنفسه حقا فيه على أن يتكفل الأمين بحفظه وإدارته ورده إلى من يثبت له الحق فيه.

المادة ٧٣٧

يجوز أن تتم الحراسة بالاتفاق, كما يجوز للقضاء أن يأمر بها.

المادة ٧٣٨

يكون تعيين الحارس, باتفاق ذوي الشأن جميعا, فإذا لم يتفقوا تولى القاضي تعيينه.

المادة ٧٣٩

تطبق على الحراسة أحكام الإيداع وأحكام الوكالة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع أحكام المواد التالية, وذلك ما لم يحدد الاتفاق أو حكم القاضي حقوق الحارس والتزاماته على نحو مغاير.

المادة ٧٤٠

١-يلتزم الحارس بالمحافظة على المال المعهود إليه حراسته وبإدارته, ويجب أن يبذل في ذلك عناية الشخص العادي.

٢-لا يجوز له أن ينيب عنه في أداء مهمته كلها أو بعضها أحدا من ذوي الشأن دون رضاء الآخرين أو إذن القاضي.

المادة ٧٤١

لا يجوز للحارس في غير ما تقتضيه الإدارة أن يجري أعمال التصرف إلا برضاء ذوي الشأن جميعا أو بترخيص من القضاء.

المادة ٧٤٢

١-يلتزم الحارس بإمساك دفاتر حساب منتظمة.

٢-كما يلتزم أن يقدم لذوي الشأن, مرة على الأقل كل سنة, حسابا بما تسلمه وبما أنفقه مؤيدا بالمستندات, وعليه إذا كان معينا من المحكمة أن يودع إدارة كتابها صورة من ذلك الحساب.

المادة ٧٤٣

١-للحارس الحق في أن يتقاضى أجرا، ما لم يكن قد قبل القيام بالحراسة تبرعا.

٢-وله أن يسترد ما أنفقه من مصروفات على حفظ وإدارة المال المعهود إليه حراسته.

المادة ٧٤٤

١-تنتهي الحراسة باتفاق ذوي الشأن جميعا أو بحكم القضاء كما تنتهي بانقضاء مدتها إذا كانت لمدة محددة.

٢-وعلى الحارس حينئذ أن يبادر إلى رد المال المعهود إليه حراسته إلى من يختاره ذوو الشأن أو من يعينه القاضي.

الباب الرابع
الكفالة والتأمين
الفصل الأول
الكفالة

المادة ٧٤٥

الكفالة عقد بمقتضاه يضم شخص ذمته إلى ذمة المدين في تنفيذ التزام عليه, بأن يتعهد للدائن بأدائه إذا لم يؤده المدين.

أركان الكفالة

المادة ٧٤٦

الكفالة لا تفترض, ويجب أن يكون رضاء الكفيل صريحا.

المادة ٧٤٧

١-إذا التزم شخص بتقديم كفيل, وجب عليه أن يقدم كفيلا موسرا يكون موطنه

في الكويت , فإن تعذر عليه ذلك , كان له أن يقدم تأمينا عينيا كافيا.
٢-وإذا أعسر الكفيل بعد الكفالة , أو لم يعد له موطن في الكويت , وجب تقديم كفيل آخر أو تأمين عيني كاف.

المادة ٧٤٨

تجوز كفالة المدين بغير علمه , كما تجوز أيضا رغم معارضته.

المادة ٧٤٩

١-تجوز كفالة الالتزام المستقبل , إذا حدد مقدما مدى التزام الكفيل.
٢-وإذا لم يعين الكفيل مدة لكفالته , كان له في أي وقت أن يرجع فيها، ما دام الالتزام المكفول لم ينشأ على أن يخطر الدائن برجوعه في وقت مناسب.

المادة ٧٥٠

١-لا تكون الكفالة صحيحة إلا إذا كان الالتزام المكفول صحيحا.
٢-وإذا كانت الكفالة بسبب نقص أهلية المدين وأبطل التزامه التزم الكفيل في مواجهة الدائن بوفاء الالتزام المكفول باعتباره مديناً أصليا.

المادة ٧٥١

١-لا تجوز الكفالة في مبلغ أكبر مما هو مستحق على المدين ولا بشروط أشد من شروط الدين المكفول.
٢-ولكن تجوز الكفالة في مبلغ أقل وبشروط أهون.

المادة ٧٥٢

تشمل الكفالة الالتزام المكفول وتوابعه , كما تشمل مصروفات المطالبة الأولى وما يستجد من مصرفات بعد إخطار الكفيل. وكل ذلك ما لم يتفق على خلافه.

ثانياً: آثار الكفالة

١-العلاقة ما بين الكفيل والدائن:

المادة ٧٥٣

يبرأ الكفيل ببراءة المدين.

المادة ٧٥٤

١-للكفيل أن يتمسك بجميع الأوجه التي يحتج بها المدين.
٢-على أنه ليس للكفيل أن يتمسك بنقص أهلية المدين إذا كانت الكفالة بسبب ذلك.

المادة ٧٥٥

إذا قبل الدائن أن يستوفي من غير الكفيل شيئا آخر في مقابل الدين , برئت ذمة الكفيل ولو استحق هذا الشيء , إلا إذا كان الدائن قد احتفظ بالحق في الرجوع على الكفيل.

المادة ٧٥٦

١-تبرأ ذمة الكفيل بقدر ما أضاعه الدائن بخطئه من التأمينات.
٢-ويقصد بالتأمينات كل تأمين خصص لضمان الدين حتى لو تقرر بعد الكفالة ,

وكذلك كل تأمين مقرر بحكم القانون.

المادة ٧٥٧

١-لا تبرأ ذمة الكفيل لمجرد عدم اتخاذ الدائن الإجراءات ضد المدين عند حلول أجل الدين أو لمجرد تأخره في اتخاذها.

٢-ومع ذلك إذا أنذر الكفيل الدائن باتخاذ الإجراءات ضد المدين, كان للكفيل أن يطلب براءة ذمته إذا لم يقم الدائن باتخاذ هذه الإجراءات خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإنذار ما لم يقدم المدين للكفيل ضمانا كافيا.

٣-ولا يحول دون حق الكفيل في التمسك ببراءة ذمته أن يمنح الدائن المدين أجلا دون موافقة الكفيل.

المادة ٧٥٨

إذا أفلس المدين, ولم يتقدم الدائن بالدين في التفليسة, سقط حقه في الرجوع على الكفيل بقدر ما كان يستوفيه لو أنه تقدم بدينه فيها.

المادة ٧٥٩

١-إذا تعدد الكفلاء بعقد واحد وكفلوا نفس الدين ونفس المدين, وكانوا غير متضامنين فيما بينهم, قسم الدين عليهم بالتساوي ما لم يبين العقد مقدار ما يكفل كل منهم.

٢-فإذا التزم الكفلاء بعقود متوالية, كان كل منهم مسئولا عن الدين كله ما لم يحتفظ لنفسه بحق التقسيم.

المادة ٧٦٠

١-لا يجوز للدائن أن يرجع على الكفيل وحده إلا بعد رجوعه على المدين, كما لا يجوز له أن ينفذ على أموال الكفيل إلا بعد تجريد المدين من أمواله, وذلك كله ما لم يكن الكفيل متضامنا مع المدين.

٢-ويجب على الكفيل في الحالتين أن يتمسك بحقه.

المادة ٧٦١

١-إذا طلب الكفيل تجريد المدين, وجب عليه أن يقوم على نفقته بإرشاد الدائن إلى أموال للمدين تفي بالدين كله.

٢-ولا عبرة بالأموال التي يدل عليها الكفيل, إذا كانت متنازعا فيها أو كانت موجودة في خارج الكويت.

المادة ٧٦٢

في كل الأحوال التي يدل فيها الكفيل على أموال المدين تبرأ ذمة الكفيل بقدر ما تعذر على الدائن استيفاؤه من الدين بسبب عدم اتخاذه الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب.

المادة ٧٦٣

إذا كان هناك تأمين عيني مقرر على مال للمدين ضمانا للدين, وقدمت كفالة بعد هذا التأمين أو معه, جاز للكفيل, إذا لم يكن متضامنا مع المدين, أن يطلب التنفيذ على المال المحمل بالتأمين العيني قبل التنفيذ على أمواله هو.

المادة ٧٦٤

١-يلتزم الدائن بأن يسلم الكفيل وقت وفائه الدين, المستندات اللازمة لاستعمال

حقه في الرجوع.

٢-وإذا كان الدين المكفول مضمونا بمنقول مرهون أو محبوس , وجب على الدائن أن يتخلى عنه للكفيل أو لعدل , إذا عارض المدين في تسليمه للكفيل.

٣- وإذا كان الدين مضمونا بتأمين عقاري، التزم الدائن أن يقوم بالإجراءات اللازمة لسريان حلول الكفيل محله فيه , ويتحمل الكفيل مصروفات هذه الإجراءات على أن يرجع بها على المدين.

المادة ٧٦٥

الكفيل الذي يكفل الكفيل يعتبر في علاقته بالدائن كفيلا للكفيل , وفي علاقته بالكفيل كما لو كان هذا الكفيل مدينا أصليا بالنسبة إليه.

المادة ٧٦٦

في الكفالة القانونية أو القضائية أو التجارية , يكون الكفلاء متضامنين فيما بينهم ومتضامنين مع المدين.

المادة ٧٦٧

يجوز للكفيل المتضامن أن يتمسك بما يتمسك به الكفيل غير المتضامن من دفوع متعلقة بالدين.

المادة ٧٦٨

إذا كان الكفلاء متضامنين فيما بينهم أو كانت كفالتهم بعقود متوالية , ووفي أحدهم الدين عند حلوله , كان له أن يرجع على كل من الباقين بحصته في الدين , وبنصيبه في حصة المعسر منهم.

٢- العلاقة بين الكفيل والمدين

المادة ٧٦٩

يجب على الكفيل أن يخطر المدين قبل أن يقوم بوفاء الدين. وإذا قاضاه الدائن وجب عليه أن يطلب إدخال المدين خصما في الدعوى. فإن لم يقم بإخطار المدين قبل وفاء الدين أو لم يطلب إدخاله خصما في الدعوى , سقط حقه في الرجوع على المدين إذا كان المدين قد وفى الدين أو كانت لديه أسباب من شأنها أن تؤدي إلى بطلانه أو انقضائه.

المادة ٧٧٠

للكفيل الذي وفى الدين أن يرجع على المدين , بما أداه من أصل الدين وتوابعه وبمصروفات المطالبة الأولى , وبما يكون قد أنفقه من مصروفات من وقت إخطاره المدين بالإجراءات التي اتخذت ضده.

المادة ٧٧١

إذا وفى الكفيل كل الدين أو بعضه , حل محل الدائن في حقه طبقا لقواعد الحلول القانوني.

المادة ٧٧٢

إذا تعدد المدينون في دين واحد وكانوا متضامنين فيما بينهم , فللكفيل الذي ضمنهم جميعا أن يرجع على أي منهم بكل ما وفاه من الدين.

الفصل الثاني
التأمين

المادة ٧٧٣

١- التأمين عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد, مبلغا من المال أو إيرادا مرتبا أو أي عوض مالي آخر, في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين بالعقد، وذلك في نظير مقابل نقدي يؤديه المؤمن له للمؤمن.

٢-ويجوز أن يكون مقابل التأمين أقساطا أو دفعة واحدة.

المادة ٧٧٤

١ -يقصد بالمؤمن له الشخص الذي يتعهد بتنفيذ الالتزامات المقابلة لالتزامات المؤمن، ويقصد بالمستفيد الشخص أو الأشخاص الذين يؤدى إليهم المؤمن ما التزم به في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين في العقد.

٢-ويعتبر المؤمن له هو المستفيد, ما لم يعين في العقد مستفيد غيره.

أولاً: إبرام عقد التأمين

المادة ٧٧٥

١-إذا عقد التأمين بغير نيابة عن المؤمن له انصرف إليه العقد إذا أقره ولو بعد تحقق الخطر المؤمن منه.

٢-فإذا تحقق الخطر ولم يقر المؤمن له العقد خلال ثلاث سنوات من تحقق الخطر, أصبحت الأقساط المؤداة حقا خالصا للمؤمن.

المادة ٧٧٦

يقع التأمين من الأضرار باطلا إذا لم يستند إلى مصلحة اقتصادية مشروعة.

المادة ٧٧٧

يقع التأمين باطلا إذا تبين أن الخطر المؤمن منه كان قد زال أو كان قد تحقق قبل تمام العقد.

المادة ٧٧٨

في جميع الأحوال التي يعيد فيها المؤمن تأمين ما هو مؤمن لديه من المخاطر لدى الغير, يظل المؤمن وحده مسئولا قبل المؤمن له أو المستفيد.

المادة ٧٧٩

١-لا يكون طلب التأمين وحده ملزما للمؤمن ولا للمؤمن له ولا يتم العقد إلا إذا وقع المؤمن على وثيقة التأمين وتم تسليم هذه الوثيقة إلى المؤمن له, وإذا تم العقد اعتبر طلب التأمين وما جاء به من بيانات وإقرارات جزءا مكملا للعقد.

٢-على أن العقد يتم, حتى قبل تسليم الوثيقة, إذا قام المؤمن استجابة لطلب التأمين, بتسليم المؤمن له مذكرة تغطية مؤقتة تشتمل على القواعد الأساسية التي يقوم عليها هذا العقد, وكانت هذه المذكرة تتضمن التزامات كل من الطرفين قبل الآخر.

٣-ومع ذلك إذا قدم المؤمن له إيصالا بدفع جزء من مقابل التأمين, كان له أن يثبت بكافة الطرق أن العقد قد تم, حتى ولو لم يكن قد تسلم مذكرة تغطية مؤقتة.

المادة ٧٨٠

إذا لم تطابق الشروط المدونة بالوثيقة ما تم الاتفاق عليه كان للمؤمن له أن يطلب تصحيح هذه الشروط في مدى ثلاثين يوما من وقت تسلم الوثيقة , فإن لم يفعل , اعتبر ذلك قبولا منه للشروط المدونة فيها.

المادة ٧٨١

١-دون إخلال بالأحكام الخاصة بالتأمين على الحياة , يجوز أن تكون وثيقة التأمين في صورة وثيقة لمصلحة شخص معين أو وثيقة تحت الإذن أو وثيقة لحاملها , فإذا كانت الوثيقة إذنية , فإنها تنتقل بالتظهير ولو على بياض.

٢-ويجوز للمؤمن أن يحتج على حامل الوثيقة أو على الشخص الذي يتمسك بها بكل الدفوع التي يكون له أن يحتج بها ضد المؤمن له.

المادة ٧٨٢

لا يجوز الاحتجاج على المؤمن له بالشروط المتعلقة بالبطلان أو بالسقوط أو بالتحكيم , إلا إذا أبرزت بطريقة متميزة , كأن تكتب بحروف أكثر ظهورا أو أكبر حجما.

المادة ٧٨٣

لا يعتد بالشرط الذي يقضي بسقوط حق المؤمن له بسبب تأخره في إعلان الحادث المؤمن منه إلى السلطات أو في تقديم المستندات إذا تبين من الظروف أن التأخر كان لعذر مقبول.

المادة ٧٨٤

يقع باطلا ما يرد في الوثيقة من الشروط الآتية:

أ) الشرط الذي يستثني من نطاق التأمين الأعمال المخالفة للقوانين وللوائح ما لم يكن الاستثناء محددا.

ب) كل شرط تعسفي يتبين أنه لم يكن لمخالفته أثر في تحقق الخطر المؤمن منه.

المادة ٧٨٥

يجب أن تكون مدة التأمين مكتوبة بشكل ظاهر في الوثيقة.

المادة ٧٨٦

١-تبدأ مدة التأمين من أول اليوم التالي لتمام العقد وتنتهي بنهاية اليوم الأخير منها.

٢-فإذا اتفق على بدء سريان التأمين في يوم معين , بدأ سريانه من أول هذا اليوم.

٣-وكل ذلك ما لم يتفق على خلافه.

المادة ٧٨٧

فيما عدا عقود التأمين على الحياة , يجوز لكل من المؤمن والمؤمن له إذا زادت مدة التأمين على خمس سنوات , أن يطلب إنهاء العقد في نهاية كل خمس سنوات من مدته إذا أخطر الطرف الآخر بذلك قبل انقضاء هذه الفترة بستة أشهر على الأقل , ويجب ذكر هذا الحكم في وثيقة التأمين.

المادة ٧٨٨

١-فيما عدا عقود التأمين على الحياة، يجوز بمقتضى شرط محرر في الوثيقة بشكل متميز، الاتفاق على امتداد عقد التأمين من تلقاء ذاته إذا لم يقم المؤمن له قبل انتهاء مدته بثلاثين يوما على الأقل بإبلاغ المؤمن برغبته في عدم امتداد العقد.

٢-ولا يسري مفعول هذا الامتداد إلا سنة فسنة , ويقع باطلا كل اتفاق على أن يكون امتداد التأمين لمدة تزيد على ذلك.

المادة ٧٨٩

١-يعتبر الطلب المرسل بكتاب موصي عليه من المؤمن له إلى المؤمن , متضمنا امتداد العقد أو تعديله أو سريانه بعد وقفه قد قبل , إذا لم يرفض المؤمن هذا الطلب في خلال عشرين يوما من وقت وصول الكتاب إليه.

٢-ومع ذلك إذا كان قرار المؤمن يعتمد على فحص طبي أو كان الطلب يتعلق بزيادة مبلغ التأمين , فلا يعتد إلا بالموافقة الفعلية للمؤمن.

ثانياً: التزامات المؤمن له:

المادة ٧٩٠

يلتزم المؤمن له بما يأتي:

أ) أن يبين بوضوح وقت إبرام العقد كل الظروف المعلومة له والتي يهم المؤمن معرفتها ليتمكن من تقدير المخاطر التي يأخذها على عاتقه , ويعتبر مهما على الأخص، الوقائع التي جعلها المؤمن محل أسئلة محددة ومكتوبة.

ب) أن يبلغ المؤمن بما يطرأ أثناء العقد من ظروف من شأنها أن تؤدي إلى زيادة المخاطر وذلك فور علمه بها.

ج) أن يؤدي مقابل التأمين في موعد استحقاقه.

د) أن يبادر إلى إبلاغ المؤمن بكل حادثة من شأنها أن تجعله مسئولا.

ولا تسري أحكام البند (ب) على التأمين على الحياة.

المادة ٧٩١

١-يكون عقد التأمين قابلا للإبطال لمصلحة المؤمن , إذا سكت المؤمن له عن أمر أو قدم بيانا غير صحيح وكان من شأن ذلك أن يتغير موضوع الخطر أو تقل أهميته في نظر المؤمن.

٢-فإذا انكشفت الحقيقة قبل تحقق الخطر , جاز للمؤمن أن يطلب إبطال العقد بعد عشرة أيام من تاريخ إخطاره المؤمن له بكتاب موصي عليه , إلا إذا قبل هذا الأخير زيادة في القسط تتناسب مع الزيادة في الخطر.

ويترتب على إبطال العقد في هذه الحالة أن يرد المؤمن مقابل التأمين أو يرد منه القدر الذي لم يتحمل في مقابله بخطر ما.

٣- أما إذا ظهرت الحقيقة بعد تحقق الخطر , وجب خفض مبلغ التأمين بنسبة معدل الأقساط التي أديت فعلا إلى معدل الأقساط التي كان يجب أن تؤدى لو كانت المخاطر قد أعلنت إلى المؤمن على وجه صحيح.

المادة ٧٩٢

١-إذا زادت المخاطر المؤمن منها , سواء بفعل المؤمن له أو بغير فعله , جاز للمؤمن أن يطلب إنهاء العقد , إلا إذا قبل المؤمن له زيادة في مقابل التأمين تتناسب مع

الزيادة الطارئة في الخطر.

٢-ومع ذلك لا يجوز للمؤمن أن يتذرع بزيادة المخاطر, إذا كان بعد أن علم بها بأي وجه, قد أظهر رغبته في استبقاء العقد, أو بوجه خاص إذا استمر في استيفاء الأقساط أو إذا أدى التعويض بعد تحقق الخطر المؤمن منه.

٣-ولا تسري أحكام هذه المادة على التأمين على الحياة.

المادة ٧٩٣

يبقى عقد التأمين ساريا دون زيادة في المقابل, إذا تحقق الخطر أو زاد احتمال وقوعه:

١- نتيجة عمل قصد به حماية مصلحة المؤمن.

٢- أو نتيجة أعمال أديت امتثالا لواجب إنساني أو توخيا للمصلحة العامة.

المادة ٧٩٤

إذا كان تحديد مقابل التأمين ملحوظا فيه اعتبارات من شأنها زيادة الخطر المؤمن منه, ثم زالت هذه الاعتبارات أو قلت أهميتها في أثناء سريان العقد, كان للمؤمن له على الرغم من كل اتفاق مغاير أن يطلب إنهاء العقد دون مطالبة بتعويض ما، أو أن يطلب تخفيض مقابل التأمين المتفق عليه عن المدة اللاحقة بما يتناسب مع زوال هذه الاعتبارات, وفقا لتعريفة التأمين المعمول بها يوم إبرام العقد.

المادة ٧٩٥

١-يستحق القسط الأول من أقساط التأمين وقت إتمام العقد, ما لم يتفق على غير ذلك.

٢-ولا يجوز للمؤمن الذي سلم وثيقة التأمين قبل أداء القسط الأول أن يتمسك بما قد تنص عليه هذه الوثيقة من إرجاء سريان العقد إلى ما بعد أداء هذا القسط.

٣-ويستحق كل قسط من الأقساط التالية عند بداية كل فترة من فترات التأمين, ما لم يتفق على غير ذلك, ويقصد بفترة التأمين المدة التي يحسب عنها القسط, وفي حالة الشك تعتبر فترة التأمين سنة واحدة.

المادة ٧٩٦

١-تؤدي أقساط التأمين فيما عدا القسط الأول في موطن المؤمن له.

٢-ومع ذلك يكون القسط واجب الأداء في موطن المؤمن, إذا تأخر المؤمن له في دفعه بعد إعذاره.

٣-وذلك كله ما لم يتفق على غيره.

المادة ٧٩٧

١-إذا لم يدفع أحد الأقساط في ميعاد استحقاقه, جاز للمؤمن أن يعذر المؤمن له بكتاب موصى عليه, بوجوب أداء القسط وبالنتائج المترتبة على التأخر في الوفاء.

٢-ويترتب على الإعذار قطع المدة المقررة لعدم سماع دعوى المطالبة بالقسط.

المادة ٧٩٨

١-فيما عدا الأحكام الخاصة بالتأمين على الحياة, إذا لم يقم المؤمن له بأداء القسط رغم إعذاره, فإن عقد التأمين يقف سريانه بانقضاء ثلاثين يوما من تاريخ الإعذار.

٢-ويجوز للمؤمن بعد انقضاء ثلاثين يوما من تاريخ الوقف أن يطلب الحكم بتنفيذ العقد, أو فسخه.

٣-فإذا أديت قبل الفسخ الأقساط المتأخرة وما يكون مستحقا من مصروفات,

عاد العقد إلى السريان من بدء اليوم التالي للأداء.

٤-ويقع باطلا كل اتفاق يعفي المؤمن من أن يقوم بأعذار المؤمن له أو ينقص من المواعيد المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية.

ثالثاً: التزامات المؤمن:

المادة ٧٩٩

يلتزم المؤمن , عند تحقق الخطر المؤمن منه أو عند حلول الأجل المحدد في العقد , بأداء مبلغ التأمين المستحق خلال ثلاثين يوما من اليوم الذي يقدم فيه صاحب الحق البيانات والمستندات اللازمة للتثبت من حقه.

المادة ٨٠٠

في التأمين من الأضرار , يلتزم المؤمن بتعويض المؤمن له عن الضرر الناتج من وقوع الخطر المؤمن منه , على ألا يجاوز ذلك مبلغ التأمين.

المادة ٨٠١

١ - في التأمين من الأضرار، يحل المؤمن قانونا بما أداه من تعويض في الدعاوى التي تكون للمؤمن له قبل المسئول قانونا عن الضرر المؤمن منه، وذلك ما لم يكن المسئول عن الضرر قريبا أو صهرا للمؤمن له ممن يكونون معه في معيشة واحدة أو شخصا يكون المؤمن له مسئولا عن أعماله.

٢ - وتبرأ ذمة المؤمن قبل المؤمن له من كل مبلغ التأمين أو بعضه إذا أصبح حلوله محله متعذرا بسبب راجع إلى المؤمن له.

رابعاً:
انتقال الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقد التأمين وانقضاؤها:

المادة ٨٠٢

١ - تنتقل الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقد التأمين إلى من تنتقل إليه ملكية الشيء المؤمن عليه عند التصرف فيه، أما في حالة وفاة المؤمن له فتنتقل هذه الحقوق والالتزامات إلى ورثته مع مراعاة ما تقضي به أحكام الميراث.

٢- ومع ذلك يجوز لكل من المؤمن ومن انتقلت إليه الملكية أو آلت إليه عن طريق الإرث أن يفسخ العقد وحده، وللمؤمن أن يستعمل حقه في الفسخ خلال ثلاثين يوما من التاريخ الذي يخطر فيه بالتصرف الناقل للملكية أو بوفاة المؤمن له .

المادة ٨٠٣

يقع باطلا كل شرط يستحق المؤمن بمقتضاه تعويضا إذا اختار من انتقلت أو آلت إليه ملكية الشيء المؤمن عليه إنهاء العقد.

انتقال الشئ المؤمن عليه الى شخص آخر

المادة ٨٠٤

إذا انتقلت ملكية الشيء المؤمن عليه، بقي من انتقلت منه الملكية ملزما بدفع ما حل من الأقساط، وتبرأ ذمته من الأقساط المستقبلة، وذلك من التاريخ الذي يخطر فيه المؤمن بكتاب موصى عليه بحصول التصرف الناقل للملكية.

المادة ٨٠٥

إذا تعدد الورثة أو المتصرف إليهم وسرى عقد التأمين بالنسبة لهم، كانوا مسئولين بالتضامن عن دفع الأقساط.

افلاس المؤمن له أو المؤمن

المادة ٨٠٦

١- إذا أفلس المؤمن له قبل انقضاء مدة العقد، بقي التأمين قائما لصالح جماعة الدائنين التي تصبح مدينة مباشرة قبل المؤمن بمجموع الأقساط التي تستحق من يوم صدور الحكم بشهر الإفلاس ويكون لكل من الطرفين الحق في إنهاء العقد في مدى ثلاثة أشهر تبدأ من هذا التاريخ، وعلى المؤمن في حالة الإنهاء أن يرد لجماعة الدائنين الجزء من القسط الذي لم يتحمل في مقابله خطراً ما.

٢- فإذا أفلس المؤمن، فإن العقد يقف سريانه من يوم صدور الحكم بشهر الإفلاس. ويكون للمؤمن له الحق في استرداد الجزء من القسط الذي يكون قد دفعه عن الفترة التي يوقف فيها العقد وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالتأمين على الحياة.

سقوط الدعاوي الناشئة عن عقد التأمين بمضي الزمان

المادة ٨٠٧

تسقط الدعاوي الناشئة عن عقد التأمين بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى وذلك ما لم يقض القانون بخلافه - ومع ذلك لا تسري المدة:

أ) في حالة إخفاء بيانات متعلقة بالخطر المؤمن عنه، أو تقديم بيانات غير صحيحة أو غير دقيقة عن هذا الخطر، إلا من اليوم الذي علم فيه المؤمن بذلك.

ب) في حالة وقوع الحادث المؤمن منه، إلا من اليوم الذي علم فيه ذوو الشأن بوقوعه.

جـ) عندما يكون سبب دعوى المؤمن له على المؤمن ناشئا عن رجوع الغير عليه، إلا من يوم رفع الدعوى من هذا الغير على المؤمن له أو من اليوم الذي يستوفي فيه الغير التعويض من المؤمن له.

المادة ٨٠٨

١- لا يجوز الاتفاق على عدم سريان أحكام النصوص الواردة في هذا الفصل أو على تعديلها، إلا أن يكون ذلك لمصلحة المؤمن له، أو لمصلحة المستفيد.

٢- ومع ذلك لا يجوز الاتفاق على إطالة المدة المقررة لسقوط الدعاوى المبينة في المادة السابقة ولا على تقصيرها. حتى لو كان ذلك لمصلحة المؤمن له أو لمصلحة المستفيد.

المادة ٨٠٩

تسري الأحكام المبينة في هذا الفصل على جميع أنواع التأمين، مع مراعاة ما تقضي به التشريعات الخاصة في شأن نوع معين منها.

القسم الثاني
الحقوق العينية
الكتاب الأول
الحقوق العينية الأصلية
الباب الأول
حق الملكية

المادة ٨١٠

لمالك الشيء أن يستعمله وأن يستغله وأن يتصرف فيه، في حدود القانون.

المادة ٨١١

ملكية الشيء تشمل أجزاءه، وثماره، ومنتجاته، وملحقاته، ما لم يوجد نص أو تصرف قانوني يخالف ذلك.

المادة ٨١٢

ملكية الأرض تشمل ما تحتها وما فوقها إلى الحد المفيد في التمتع بها وفقا للمألوف، ما لم يوجد نص أو تصرف قانوني يخالف ذلك.

المادة ٨١٣

لكل مالك أن يجبر جاره على وضع حدود لأملاكهما المتلاصقة، وتكون نفقات التحديد مناصفة بينهما.

المادة ٨١٤

لا يجوز للمالك أن يكون له على ملك جاره فتحات إلا في الحدود التي يقررها القانون.

المادة ٨١٥

إذا تضمن التصرف القانوني شرطا يمنع المتصرف إليه من التصرف في المال الذي اكتسب ملكيته بمقتضى ذلك التصرف، أو يقيد حقه في التصرف فيه، فلا يصح الشرط ما لم يكن مبنيا على باعث قوي ومقصورا على مدة معقولة.

المادة ٨١٦

١- إذا كان الشرط المانع أو المقيد للتصرف صحيحا، وتصرف المشروط عليه بما يخالف الشرط، جاز لكل من المشترط ومن تقرر الشرط لمصلحته إبطال التصرف.

٢- ومع ذلك يصح التصرف المخالف للشرط إذا أقره المشترط وذلك ما لم يكن الشرط قد تقرر لمصلحة الغير.

المادة ٨١٧

١- لا يحتج بالشرط المانع أو المقيد للتصرف على الغير إلا إذا كان على علم به وقت التصرف أو كان في مقدوره أن يعلم به.

٢- فإذا كان الشيء عقارا وتم شهر التصرف الذي ورد به الشرط، فيعتبر الغير عالما بالشرط من وقت الشهر.

الفرع الثاني
الملكية الشائعة
أولاً: أحكام الشيوع

المادة ٨١٨

١ - إذا تعدد أصحاب الحق العيني على شيء، غير مفرزة حصة كل منهم، فهم شركاء على الشيوع. وتكون حصصهم متساوية ما لم يثبت غير ذلك.

٢- وتسري النصوص التالية على الملكية الشائعة، كما تسري على الحقوق العينية الشائعة الأخرى، ما لم تتعارض مع طبيعة الحق أو مع ما يقرره القانون.

المادة ٨١٩

١ - لكل شريك الحق في استعمال الشيء الشائع واستغلاله بقدر حصته وبمراعاة حقوق شركائه.

٢- وله أن يتصرف في حصته الشائعة.

المادة ٨٢٠

تكون إدارة المال الشائع والتصرف فيه من حق الشركاء مجتمعين ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

المادة ٨٢١

١ - لأغلبية الشركاء، على أساس قيمة الحصص، أن تقوم بأعمال الإدارة المعتادة، ولها أن تعين من الشركاء أو من غيرهم مديرا يقوم بهذه الأعمال. ولها أن تضع نظاما للإدارة.

٢- ويسري ما تتخذه الأغلبية على جميع الشركاء وخلفائهم سواء كان الخلف عاما أو خاصا.

المادة ٨٢٢

إذا لم تتوفر الأغلبية المنصوص عليها في المادة السابقة، فللمحكمة بناء على طلب أي شريك أن تتخذ من التدابير ما تقتضيه الضرورة أو المصلحة، ولها أن تعين عند الحاجة من يدير المال الشائع.

المادة ٨٢٣

إذا تولى أحد الشركاء عملا من أعمال الإدارة المعتادة ولم تعترض عليه أغلبية الشركاء في وقت مناسب، اعتبر فيما قام به نائبا عن الجميع، فإذا اعترضت الأغلبية لا ينفذ تصرف الشريك في حق باقي الشركاء.

المادة ٨٢٤

١ - للشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع أن يقرروا في سبيل تحسين الانتفاع بهذا المال من التغييرات الأساسية والتعديل في الغرض الذي أعد له ما يجاوز الإدارة المعتادة، على أن يخطروا باقي الشركاء بذلك القرار كتابة قبل إحداث التغيير أو التعديل، ولمن خالف من هؤلاء أن يتقدم إلى المحكمة باعتراضه خلال ثلاثين يوما من وقت الإخطار.

٢- وللمحكمة إذا اعتمدت قرار الأغلبية، أن تقرر ما تراه مناسبا من التدابير.

المادة ٨٢٥

لكل شريك الحق في أن يتخذ من الوسائل ما يلزم لحفظ الشيء الشائع، وذلك

دون حاجة لموافقة باقي الشركاء.

المادة ٨٢٦

نفقات حفظ المال الشائع وإدارته وسائر التكاليف المقررة عليه يتحملها جميع الشركاء كل بنسبة حصته، ما لم يتفق الشركاء جميعا على غيره أو يقض القانون بخلافه.

المادة ٨٢٧

للشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع أن يقرروا التصرف فيه إذا استندوا في ذلك إلى أسباب قوية، وكانت القسمة ضارة بمصالح الشركاء، وعليهم أن يخطروا باقي الشركاء بقرارهم كتابة، ولمن خالف من هؤلاء أن يتقدم إلى المحكمة باعتراضه خلال ستين يوما من وقت الإخطار، وللمحكمة تبعا للظروف التصريح بالتصرف أو رفضه.

المادة ٨٢٨

في الحالات التي ينص فيها القانون على حق أغلبية الشركاء في الإدارة غير المعتادة أو التصرف، لا تتوفر الأغلبية في شريك واحد مهما بلغت حصته في المال.

المادة ٨٢٩

إذا تصرف الشريك في جزء مفرز من المال الشائع، فلا يكون للتصرف أثر، فيما يتعلق بنقل الملكية أو إنشاء الحقوق العينية الأخرى، إلا إذا وقع هذا الجزء عند القسمة في نصيب الشريك المتصرف.

ثانياً:

انقضاء الشيوع بالقسمة

المادة ٨٣٠

١ - لكل شريك أن يطلب قسمة المال الشائع ما لم يكن مجبرا على البقاء في الشيوع بمقتضى القانون أو التصرف، ولا يجوز الإجبار على البقاء في الشيوع بمقتضى التصرف القانوني إلى أجل يجاوز خمس سنين. فإذا كان الأجل لا يجاوز هذه المدة سرى الإجبار في حق الشريك ومن يخلفه.

٢- ومع ذلك فللمحكمة، بناء على طلب أحد الشركاء أن تأمر بالبقاء في الشيوع مدة تحددها أو بالاستمرار فيه إلى أجل لاحق للأجل المشروط وذلك متى كانت القسمة العاجلة ضارة بمصالح الشركاء، كما لها أن تأمر بالقسمة قبل انقضاء الأجل المشروط إذا وجد سبب قوي يبرر ذلك.

المادة ٨٣١

١ - للشركاء جميعا أن يتفقوا على قسمة المال الشائع بالطريقة التي يرونها ما لم يقض نص بغيره.

٢- ولا يجوز إجراء القسمة بالاتفاق إذا كان أحد الشركاء غير كامل الأهلية ما لم يكن له ولي، وكذلك إذا كان أحدهم غائبا أو مفقودا وثبتت غيبته أو فقده.

المادة ٨٣٢

١ - للمتقاسم الحق في طلب إبطال القسمة التي تمت بالتراضي إذا لحقه منها غبن يزيد على الخمس، ويكون التقدير حسب قيم الأشياء وقت القسمة.

٢- وتسقط دعوى الإبطال بمرور سنة من وقت القسمة.

٣- وللمدعى عليه أن يمنع الإبطال إذا أكمل للمدعي نقدا أو عينا ما نقص من

نصيبه.

المادة ٨٣٣

ترفع دعوى القسمة أمام المحكمة الكلية وللمحكمة أن تندب خبيرا أو أكثر لإفراز الأنصبة إن كان المال يقبل القسمة عينا دون نقص كبير في قيمته.

المادة ٨٣٤

١- تكون الأنصبة على أساس أصغر حصة ولو كانت القسمة جزئية.

٢- ويجب أن يجنب لكل شريك نصيبه إذا اتفق الشركاء على ذلك، أو تعذرت القسمة على أساس أصغر حصة.

٣- ويجوز أن يكمل ما نقص من قيمة النصيب العيني بمعدل يدفعه من يحصل على نصيب أكبر من قيمة حصته.

المادة ٨٣٥

بعد الانتهاء من الفصل في المنازعات المتعلقة بتكوين الأنصبة والمنازعات الأخرى، فإن كانت الأنصبة قد كونت بطريق التجنيب أصدرت المحكمة حكما بإعطاء كل شريك نصيبه المفرز، وإن كانت قد كونت على أساس أصغر حصة تجري القسمة بالاقتراع وتثبت المحكمة ذلك في المحضر وتصدر حكما بإعطاء كل شريك نصيبه المفرز.

المادة ٨٣٦

١- إذا كانت قسمة المال عينا غير ممكنة أو كان من شأنها إحداث نقص كبير في قيمته، حكمت المحكمة ببيعه بالمزاد بالطريقة المبينة في قانون المرافعات.

٢- ويجوز للمحكمة أن تأمر بقصر المزايدة على الشركاء إذا طلبوا ذلك بالإجماع ما لم يكن بينهم غير كامل الأهلية وليس له ولي أو كان بينهم من ثبتت غيبته أو فقده.

المادة ٨٣٧

١- يجب على الشركاء، سواء كانت القسمة قضائية أو اتفاقية، أن يدخلوا الدائنين المشهرة حقوقهم قبل رفع الدعوى أو قبل إبرام القسمة الاتفاقية، وإلا كانت القسمة غير نافذة في حقهم.

٢- ولدائني كل شريك أن يعارضوا في أن تتم القسمة القضائية في غيبتهم، وتكون المعارضة بإنذار رسمي يوجه إلى جميع الشركاء.

ويجب على الشركاء إدخال من عارض من الدائنين في الدعوى وإلا كانت القسمة غير نافذة في حقهم.

المادة ٨٣٨

يعتبر المتقاسم مالكا وحده للنصيب المفرز الذي اختص به في القسمة. وتكون ملكيته له خالصة من كل حق رتبه غيره من الشركاء ما لم يكن الحق قد تقرر بإجماع الشركاء أو بأغلبيتهم وفقا للقانون.

المادة ٨٣٩

إذا كانت حصة الشريك، قبل القسمة، مثقلة بحق عيني، ترتب على القسمة أن يثقل هذا الحق نصيب الشريك المفرز أو جزءا مما وقع في هذا النصيب يعادل قيمة الحصة التي كانت مثقلة بالحق. وتعين المحكمة هذا الجزء عند عدم اتفاق ذوي

الشأن.

المادة ٨٤٠

١ - يضمن كل متقاسم للآخر ما يقع في النصيب الذي اختص به من تعرض أو استحقاق لسبب سابق على القسمة.

٢- فإذا استحق نصيب المتقاسم كله أو بعضه، كان له أن يطلب فسخ القسمة وإجراء قسمة جديدة إذا كان ذلك ممكنا دون ضرر لباقي المتقاسمين أو للغير. فإن لم يطلب الفسخ أو تعذر إجراء قسمة جديدة كان لمستحق الضمان الرجوع على المتقاسمين الآخرين بمقدار ما نقص من نصيبه على أساس قيمة الأموال المقسومة جميعا وقت الاستحقاق.

ويكون كل متقاسم ملزما بنسبة حصته، فإذا كان أحدهم معسرا وزع القدر الذي يلزمه على مستحق الضمان وجميع المتقاسمين غير المعسرين.

المادة ٨٤١

يضمن المتقاسم ما يقع لغيره من المتقاسمين من تعرض أو استحقاق لسبب لاحق للقسمة يرجع إلى فعله، ويلتزم بتعويض مستحق الضمان عما نقص من نصيبه مقدرا وقت الاستحقاق، ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك.

المادة ٨٤٢ [1]

مع عدم الإخلال بما تقضي به المادة السابقة لا يكون للضمان محل إذا وجد اتفاق صريح على الإعفاء منه في الحالة الخاصة التي نشأ عنها أو كان الاستحقاق راجعا إلى خطأ المتقاسم نفسه.

ثالثاً:
قسمة المهايأة:

المادة ٨٤٣

١ - للشركاء جميعا أن يتفقوا على قسمة منافع المال الشائع مهايأة بأن ينتفع كل منهم بجزء مفرز مدة معينة لا يصح أن تزيد على خمس سنين، وتنتهي القسمة بانقضاء المدة المتفق عليها دون حاجة إلى تنبيه.

٢- فإذا لم يتفق على مدة، اعتبرت القسمة لمدة سنة تمتد سنة فسنة، وتنتهي إذا نبه أحد الشركاء شركاءه برغبته في ذلك قبل انقضاء السنة الجارية بستين يوما.

٣- وإذا انتهت القسمة، وبقي الشركاء كل منهم منتفعا بالجزء الذي اختص به دون اعتراض من أحدهم، تجددت لمدة سنة تمتد على النحو السابق.

المادة ٨٤٤

للشركاء جميعا أن يتفقوا على قسمة منافع المال الشائع مهايأة بأن يتناوبوا الانتفاع به كل منهم لمدة تتناسب مع حصته.

المادة ٨٤٥

للشركاء أثناء القسمة النهائية أن يتفقوا على قسمة المال الشائع مهايأة بينهم حتى تتم القسمة النهائية. فإذا تعذر اتفاقهم على قسمة المهايأة جاز للمحكمة بناء على طلب أحد الشركاء أن تأمر بها.

المادة ٨٤٦

تخضع قسمة المهايأة من حيث أهلية المتقاسمين وحقوقهم والتزاماتهم، ومن حيث

١) معدلة بموجب القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٩٦

الاحتجاج بها على الغير لأحكام عقد الإيجار ما لم تتعارض هذه الأحكام مع طبيعة القسمة.

رابعا : الشيوع الاجباري

المادة ٨٤٧

إذا تبين من الغرض الذي أعد له المال الشائع أنه يجب أن يبقى شائعا، فليس للشريك أن يطلب قسمته ولا أن يتصرف في حصته تصرفا يتعارض مع ذلك الغرض.

خامساً:

ملكية الطبقات والشقق

المادة ٨٤٨

١- تسري نصوص المواد التالية على كل بناء أو مجموعة أبنية، لعدة أشخاص، كل منهم يملك جزءا مفرزا وحصة شائعة في الأجزاء المشتركة.

٢- ومن يملك جزءا مفرزا يعتبر مالكا حصة شائعة في الأجزاء المشتركة ما لم يثبت خلافه.

المادة ٨٤٩

١- تشمل الأجزاء المشتركة: الأرض، وهيكل البناء، وأجزاءه وملحقاته غير المعدة للاستعمال الخاص بأحد الملاك، وتشمل بوجه خاص:

أ) الأرض المقام عليها البناء، والأفنية، والممرات الخارجية، والحدائق، ومواقف السيارات.

ب) أساسات البناء، والأسقف، والأعمدة المعدة لحملها، والجدران الرئيسية.

ج) المداخل، والممرات الداخلية، والسلالم، والمصاعد.

د) الأماكن المخصصة للحراس وغيرهم من العاملين في خدمة البناء.

ز) الأماكن المخصصة للخدمات المشتركة.

و) كل أنواع الأنابيب والأجهزة إلا ما كان منها داخل أحد الأجزاء المفرزة وتقتصر منفعته على مالك هذا الجزء.

٢- كل ما سبق مالم يرد في سندات الملك ما يخالفه.

المادة ٨٥٠

١ - الأجزاء المشتركة التي تقتصر منفعتها على بعض الملاك فقط تكون ملكا مشتركا لهؤلاء الملاك.

٢- وبوجه خاص تكون الحواجز الفاصلة بين جزءين من أجزاء الطبقة ملكا مشتركا لمالكيها.

المادة ٨٥١

تكون حصة كل مالك في الأجزاء المشتركة بنسبة قيمة الجزء الذي يملكه مفرزا، وتقدر قيمة هذا الجزء على أساس مساحته وموقعه وقت إنشاء البناء.

المادة ٨٥٢

الأجزاء المشتركة لا تقبل القسمة، ولا يجوز للمالك أن يتصرف في حصة منها مستقلة عن الجزء الذي يملكه مفرزا، والتصرف في الجزء المفرز يشمل حصة المتصرف في

الأجزاء الشائعة.

المادة ٨٥٣

١ - للملاك بأغلبية ثلاثة أرباع الأنصبة أن يضعوا نظاما لضمان حسن الانتفاع بالعقار وإدارته.

٢- ولا يجوز أن تفرض في النظام قيود على ملكية الأجزاء المفرزة أو المشتركة لا يبررها تخصيص هذه الأجزاء أو موقعها.

المادة ٨٥٤

لكل مالك أن يتصرف في الجزء المفرز الذي يملكه، وله أن يستعمله وأن يستغله بما لا يتعارض مع التخصيص المتفق عليه أو مع ما أعد له.

المادة ٨٥٥

لكل مالك، في سبيل الانتفاع بالجزء الذي يملكه مفرزا، أن يستعمل الأجزاء المشتركة، فيما خصصت له، مع مراعاة حقوق غيره من الملاك.

المادة ٨٥٦

١ - يجوز لكل مالك أن يحدث على نفقته تعديلا في الأجزاء المشتركة إذا كان من شأنه تحسين الانتفاع بتلك الأجزاء دون أن يغير من تخصيصها أو يلحق الضرر بالملاك الآخرين.

٢- ويجب قبل إحداث التعديل، الحصول على موافقة الجمعية العمومية للاتحاد وفقا لنص المادة ٨٦٧، وفي حالة عدم وجود اتحاد الحصول على موافقة أغلبية ثلاثة أرباع الأنصبة، فإذا لم يحصل على الموافقة كان له أن يطلب من المحكمة التصريح له بإجرائه.

المادة ٨٥٧

لا يجوز لأي مالك أن يقوم بعمل من شأنه أن يهدد سلامة البناء أو يغير في شكله أو مظهره الخارجي.

المادة ٨٥٨

١- نفقات حفظ الأجزاء المشتركة وصيانتها وإدارتها وتجديدها يتحملها جميع الملاك كل بنسبة حصته في تلك الأجزاء.

٢- ومع ذلك فنفقات الخدمات المشتركة، التي تخص بعض الملاك أو يتفاوت الانتفاع بها تفاوتا واضحا توزع بنسبة ما يعود منها على كل طابق أو شقة من منفعة.

٣- كل ذلك ما لم يتفق على خلافه.

المادة ٨٥٩

١ - يجوز للملاك بأغلبية الأنصبة، أن يكونوا اتحادا لإدارة العقار وضمان حسن الانتفاع به.

٢- ويكون لاتحاد الملاك شخصية اعتبارية من تاريخ شهر الاتفاق على تكوينه.

٣- وينظم شهر اتحاد الملاك بقرار يصدر من وزير العدل.

المادة ٨٦٠

١ - إذا لم يوجد اتحاد للملاك تكون إدارة الأجزاء المشتركة وفقا لما يتم الاتفاق عليه في النظام المشار إليه في المادة ٨٥٣ والقواعد العامة في إدارة الملكية الشائعة.

٢- فإذا وجد اتحاد الملاك تسري النصوص التالية واللائحة العامة لإدارة ملكية الطبقات والشقق التي تصدر بمرسوم.

المادة ٨٦١

١ - يجوز لاتحاد الملاك أن يتملك طبقة أو شقة أو أكثر ملكية مفرزة، ويكون له أن يتصرف فيها.

٢- ولا يكون للاتحاد بسبب ملكية بعض الأجزاء المفرزة أصوات في الجمعية العمومية.

المادة ٨٦٢

يعتبر اتحاد الملاك حارسا على الأجزاء المشتركة، يكون مسئولا بهذه الصفة عن الأضرار التي تلحق الملاك أو الغير، دون إخلال بحقه في الرجوع على غيره وفقا للقانون.

المادة ٨٦٣

١ - تتكون الجمعية العمومية من جميع الملاك.

٢- وإذا تعدد الأشخاص الذين يملكون معا طبقة أو شقة، فيعتبرون فيما يتعلق بعضوية الجمعية مالكا واحدا، وعليهم أن يوكلوا من يمثلهم فيها. فإذا لم يتفقوا، فللمحكمة بناء على طلب أحدهم أو على طلب مدير الاتحاد أن تعين من يمثلهم.

المادة ٨٦٤

١ - لكل مالك عدد من الأصوات في الجمعية العمومية يتناسب مع حصته في الأجزاء المشتركة.

٢- ومع ذلك، فإذا كانت حصة المالك تزيد على النصف، أنقص عدد ما له من أصوات إلى ما يساوي مجموع أصوات باقي الملاك.

المادة ٨٦٥

١ - يجوز للمالك أن يوكل غيره في حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت فيها .

٢- ولا يجوز لشخص واحد أن يكون وكيلا عن أكثر من مالك، كما لا يجوز لمن له عدد من الأصوات مساو لأصوات باقي الأعضاء أن يكون وكيلا عن غيره.

٣- ولا يجوز لمدير الاتحاد ولا لأحد معاونيه ولا لأزواجهم أن يكونوا وكلاء عن الملاك.

المادة ٨٦٦

تصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية ما للحاضرين من أصوات، ما لم ينص القانون على غير ذلك.

المادة ٨٦٧

صدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية أصوات جميع الأعضاء في شأن:

أ) التفويض في اتخاذ قرار من القرارات التي تكفي للموافقة عليها أغلبية أصوات الحاضرين.

ب) تعيين أو عزل مدير الاتحاد أو أعضاء مجلس الإدارة.

ج) التصريح لأحد الملاك بأحداث تعديل في الأجزاء المشتركة وفقا لنص المادة ٨٥٦.

د) تعديل نسب توزيع النفقات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة ٨٥٨ إذا

أصبح هذا التعديل ضروريا بسبب تغيير تخصيص بعض الطبقات أو الشقق.

هـ) شروط تنفيذ الأعمال التي تفرضها القوانين أو اللوائح.

و) الشروط التي يتم بها التصرف في الأجزاء المشتركة إذا أصبح هذا التصرف واجبا تفرضه القوانين أو اللوائح.

ز) تجديد البناء في حالة الهلاك كليا أو جزئيا، وتوزيع نفقاته على الملاك.

المادة ٨٦٨

عند هلاك البناء كليا أو جزئيا يخصص ما قد يستحق بسببه لأعمال التجديد ما لم يجمع الملاك على غير ذلك.

المادة ٨٦٩

تصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية ثلاثة أرباع أصوات جميع الأعضاء في شأن:

أ) وضع نظام للملكية لضمان حسن الانتفاع بالعقار وإدارته أو تعديله.

ب) إحداث تعديل أو تغيير أو إضافة في الأجزاء المشتركة إذا كان من شأن ذلك تحسين الانتفاع بها في حدود ما خصص له العقار. وعلى الجمعية في هذه الحالة أن تقرر بنفس الأغلبية توزيع نفقات ما قررته من أعمال وكذلك نفقات تشغيل وصيانة ما استحدث.

ولا يجوز لأي مالك أن يمنع أو يعطل تنفيذ ما قررته الجمعية ولو اقتضى هذا التنفيذ القيام بأعمال داخل طبقته أو شقته.

لم يلحقه ضرر بسبب تنفيذ الأعمال التي قررتها الجمعية الحق في مطالبة الاتحاد بالتعويض.

ج) التصرفات العقارية التي من شأنها كسب أو نقل أو ترتيب حق من الحقوق العينية بالنسبة للأجزاء المشتركة غير المنصوص عليها في المادة ٨٦٧ (و.د) تملك الاتحاد جزءا من الأجزاء المفرزة، والتصرف فيما يملكه من هذه الأجزاء.

المادة ٨٧٠

تصدر قرارات الجمعية العمومية بإجماع أصوات الأعضاء في شأن:

أ) التصرف في جزء من الأجزاء المشتركة إذا كان الاحتفاظ بهذا الجزء ضروريا للانتفاع بالعقار وفقا للتخصيص المتفق عليه.

ب) إنشاء طبقات أو شقق جديدة بغرض تمليكها ملكية مفرزة.

المادة ٨٧١

١ - تعين الجمعية العمومية مديرا للاتحاد، من بين الملاك أو من غيرهم، لمدة لا تزيد على سنتين قابلة للتجديد.

٢- وإذا لم تعين الجمعية العمومية مديرا للاتحاد، كان لكل مالك أن يطلب من محكمة الأمور المستعجلة تعيين مدير مؤقت.

المادة ٨٧٢

يمثل المدير الاتحاد أمام المحاكم والجهات الإدارية وفي التعامل مع الغير.

المادة ٨٧٣

يتولى المدير تنفيذ نظام الملكية وقرارات الجمعية العمومية وحفظ الأجزاء المشتركة، وذلك بالإضافة إلى ما يتقرر له من اختصاصات أخرى وفقا للقانون.

المادة ٨٧٤

١- يجوز إنشاء مجلس لإدارة الاتحاد، لمساعدة المدير والرقابة على أعماله، وإبداء الرأي للجمعية فيما يراه والقيام بما تكلفه به.

٢- إذا لم ينص في نظام الملكية على إنشاء مجلس للإدارة، يجوز للجمعية العمومية بأغلبية أصوات جميع الأعضاء أن تقرر إنشاء المجلس.

الفصل الثاني

أسباب كسب الملكية

الفرع الأول: كسب الملكية ابتداء (الاستيلاء)

المادة ٨٧٥

من حاز منقولا مباحا بنية تملكه ملكه.

المادة ٨٧٦

١ - يصبح المنقول مباحا إذا تخلى عنه مالكه بنية النزول عن ملكيته.

٢- وتعتبر الحيوانات غير الأليفة مباحة ما دامت طليقة، ومع ذلك فإذا أحرز حيوان منها ثم عاد طليقا فلا يعتبر مباحا إلا إذا لم يتبعه المالك فورا أو إذا كف عن تتبعه.

٣- وما روض من الحيوانات وألف الرجوع إلى المكان المخصص له، ثم فقد هذه العادة، أصبح مباحا ما دام طليقا وكف صاحبه عن تتبعه.

المادة ٨٧٧

الكنز المدفون أو المخبوء الذي لا يستطيع أحد أن يثبت ملكيته له، يكون خمسه لمن يعثر عليه والباقي لمالك الشيء الذي وجد فيه الكنز أو لمالك رقبته أو للواقف أو ورثته إذا كان الشيء الذي وجد فيه موقوفا وذلك مع مراعاة ما تقضي به المادة ٨٧٩.

المادة ٨٧٨

كل عقار لا مالك له يكون ملكا للدولة.

المادة ٨٧٩

الحق في صيد البر والبحر واللقطة والأشياء الأثرية وما في باطن الأرض من معادن تنظمه تشريعات خاصة.

الفرع الثاني

كسب الملكية ما بين الأحياء

أولاً: الالتصاق

المادة ٨٨٠

كل ما على الأرض أو تحتها من بناء أو منشئات أخرى أو غراس، يعتبر من عمل مالك الأرض أقامه على نفقته ويكون مملوكا له، ما لم يقم الدليل على عكس ذلك.

المادة ٨٨١

١- يكون ملكا لمالك الأرض ما يحدثه فيها من منشئات أو غراس بمواد مملوكة لغيره، إذا لم يكن ممكنا نزع هذه المواد دون أن يلحق مالك الأرض ضرر جسيم، أو كان ممكنا نزعها ولم ترفع الدعوى باستردادها خلال سنة من وقت علم مالك

المواد أنها اندمجت في الأرض.

٢- فإذا تملك مالك الأرض المواد، كان عليه أن يدفع قيمتها وقت التصاقها بالأرض، أما إذا استرد المواد مالكها فان نزعها يكون على نفقة مالك الأرض، ولمالك المواد في الحالين الحق في التعويض إن كان له وجه.

المادة ٨٨٢

إذا أحدث شخص بناء أو غراسا أو منشئات أخرى، بمواد من عنده، على أرض يعلم أنها مملوكة لغيره وأنه ليس له الحق في إحداثها، أو كان جهله بذلك ناشئا عن خطأ جسيم، كان لمالك الأرض أن يطلب إزالة المستحدثات على نفقة من أحدثها مع التعويض إن كان له وجه وذلك خلال سنة من وقت علمه بإحداثها. فإن لم يطلب الإزالة، أو طلب استبقاء المستحدثات التزم بدفع قيمتها مستحقة الإزالة أو دفع ما زاد بسببها في قيمة الأرض.

المادة ٨٨٣

١- إذا أحدث شخص بناء أو غراسا أو منشآت أخرى، بمواد من عنده، على أرض غيره بترخيص من المالك أو كان معتقدا بحسن نية أن له الحق في إحداثها، فلا يجوز لمالك الأرض أن يطلب الإزالة، وإنما يكون له الخيار بين أن يدفع قيمة المواد وأجرة العمل أو أن يدفع ما زاد في قيمة الأرض بسبب ما استحدث فيها. هذا ما لم يطلب من أحدث المنشئات أو الغراس نزع ما استحدثه وكان ذلك لا يلحق بالأرض ضررا.

٢- ومع ذلك، فإذا كانت المستحدثات قد بلغت حدا من الجسامة بحيث يرهق مالك الأرض أن يؤدي ما هو مستحق عنها، كان له أن يطلب تمليك الأرض لمن أحدثها بمقابل عادل.

المادة ٨٨٤

يجوز للمحكمة، بناء على طلب من يلتزم بالمقابل أو التعويض وفقا للمادتين ٨٨٢ و٨٨٣، أن تقرر ما تراه مناسبا للوفاء بما تحكم به، ولها بوجه خاص أن تحكم بأن يكون الوفاء على أقساط دورية بشرط تقديم الضمانات الكافية.

المادة ٨٨٥

إذا كان مالك الأرض، وهو يقيم عليها بناء، قد جار بحسن نية على جزء يسير من الأرض الملاصقة، جاز للمحكمة أن تحكم بتمليكه الجزء المشغول بالبناء نظير مقابل عادل.

المادة ٨٨٦

١- وإذا كان من أحدث البناء أو الغراس أو المنشآت على أرض غيره، بمواد مملوكة لشخص ثالث، كان لمالك المواد أن يرجع بالتعويض على من أخذها، كما له أن يرجع على مالك الأرض بما لا يزيد عما بقي في ذمته من قيمة ما استحدث على أرضه.

٢-وإذا كان من أحدث البناء أو الغراس أو المنشآت حسن النية كان لمالك المواد أن يطلب نزعها إذا لم يلحق ذلك بالأرض ضرراً.

المادة ٨٨٧

إذا التصقت منقولات لملاك مختلفين، بحيث لا يمكن فصلها دون تلف، ولم يكن هناك اتفاق بين المالكين، قضت المحكمة في الأمر مراعية في ذلك الضرر الذي

حدث وحالة الأطراف وحسن أو سوء نية كل منهم.

ثانياً:

التصرف القانوني

المادة ٨٨٨

تنتقل الملكية، كما تنتقل أو تنشأ الحقوق العينية الأخرى، في المنقول والعقار بالتصرف القانوني إذا كان المتصرف هو صاحب الحق المتصرف فيه، وذلك مع مراعاة أحكام المادتين التاليتين.

المادة ٨٨٩

١- إذا كان المتصرف فيه منقولا معينا بذاته، انتقل الحق أو نشأ فور إبرام التصرف.

٢- إذا كان المنقول معينا بنوعه فلا ينتقل الحق أو ينشأ إلا بإفرازه.

٣- كل ما سبق ما لم ينص القانون أو يقض الاتفاق بخلافه.

المادة ٨٩٠

إذا كان المتصرف فيه عقارا، فلا تنتقل الحقوق العينية أو تنشأ، إلا بمراعاة أحكام قانون التسجيل العقاري.

ثالثا: الشفعة

المادة ٨٩١

الشفعة هي حق الحلول محل المشتري عند بيع العقار أو المنقول في الأحوال وبالشروط المنصوص عليها في المواد التالية.

المادة ٨٩٢

١- يثبت الحق في الشفعة للشريك في الشيوع إذا بيعت حصة من المال الشائع لغير الشركاء.

٢- وإذا تعدد الشفعاء كان استحقاق كل منهم للشفعة على قدر نصيبه.

١- الشفعة:

المادة ٨٩٣

أ) إذا تم البيع بالمزاد العلني وفقا لإجراءات رسمها القانون.

ب) إذا وقع البيع بين الأصول والفروع، أو بين الزوجين، أو بين الأقارب للدرجة الثانية.

ج) إذا أظهر الشفيع إرادته صراحة أو ضمنا، وقت البيع أو قبله، في أنه لا يرغب في الشراء بالشروط التي تم بها البيع.

٢- ولا يجوز للوقف أن يأخذ بالشفعة.

المادة ٨٩٤

إذا اشترى شخص ما تجوز الشفعة فيه، ثم باعه قبل أن يعلن الشفيع رغبته في الأخذ بالشفعة أو قبل أن يصبح إعلان الرغبة حجة على الغير وفقا للمادة ٨٩٧، فلا يجوز الأخذ بالشفعة إلا من المشتري الثاني وبالشروط التي اشترى بها.

المادة ٨٩٥

ليس للشفيع أن يأخذ بعض المبيع إلا إذا تعدد المشترون فله أن يأخذ نصيب بعضهم

ويترك الباقي.

المادة ٨٩٦

١- لأي من البائع والمشتري أن يوجه للشفيع إنذارا رسميا يعلمه فيه بالبيع.
٢- ويجب أن يشتمل الإنذار على البيانات الآتية وإلا كان باطلا:
أ) اسم كل من البائع والمشتري ولقبه وموطنه.
ب) بيان المبيع بيانا كافيا.
ج) بيان الثمن وشروط البيع.

المادة ٨٩٧

١- على من يريد الأخذ بالشفعة أن يعلن رغبته فيها رسميا إلى كل من البائع والمشتري خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علمه بالبيع وإلا سقط حقه. ويعتبر الإنذار الرسمي المنصوص عليه في المادة السابقة قرينة قاطعة على العلم.
٢- ولا يكون إعلان الرغبة حجة على الغير إلا إذا علم به، فإذا كان المبيع عقارا، فيكون تسجيل الإعلان الرغبة قرينة قاطعة على علم الغير.

المادة ٨٩٨

يجب على الشفيع أن يرفع الدعوى بالشفعة على كل من البائع والمشتري خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلان رغبته، وذلك بعد أن يودع خزانة إدارة التنفيذ كل الثمن الحقيقي الذي حصل به البيع، وإلا سقط حقه.

المادة ٨٩٩

الحكم الذي يصدر نهائيا بثبوت الشفعة يعتبر سندا لحقوق الشفيع والتزاماته، وذلك دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالتسجيل.

المادة ٩٠٠

١ - يحل الشفيع قبل البائع محل المشتري في جميع حقوقه والتزاماته.
٢- ومع ذلك لا يحق له الانتفاع بالأجل الممنوح للمشتري في دفع الثمن إلا برضاء البائع.
٣- وإذا استحق المبيع للغير بعد أخذه بالشفعة، فليس للشفيع أن يرجع إلا على البائع.

المادة ٩٠١

١- إذا زاد المشتري في المشفوع فيه شيئا، من بناء أو غراس أو نحوه، قبل أن يعلنه الشفيع برغبته في الأخذ بالشفعة، كان الشفيع ملزما تبعا لما يختاره المشتري أن يدفع ما أنفقه أو ما زاد في قيمة المشفوع فيه بسبب ما أحدثه.
٢- فإذا كان المشتري قد أحدث الزيادة بعد أن أعلنه الشفيع بالرغبة، كان للشفيع إما أن يطلب الإزالة، أو يستبقي الزيادة مقابل دفع ما أنفقه المشتري أو ما زاد في قيمة المشفوع فيه بسببها.

المادة ٩٠٢

١ - لا يسري في حق الشفيع أي تصرف من المشتري من شأنه نقل الملكية أو ترتيب

حق عيني آخر، إذا كان قد صدر بعد التاريخ الذي أصبح فيه إعلان الرغبة حجة على الغير وفقا للمادة ٨٩٧.

٢- ويكون للدائنين المقيدة حقوقهم ما كان لهم من أولوية فيما آل إلى المشتري من ثمن .

المادة ٩٠٣

يسقط الحق في الأخذ بالشفعة:

أ) إذا نزل الشفيع عن حقه في الأخذ بالشفعة صراحة أو ضمنا.

ب) إذا لم يعلن الشفيع رغبته في الأخذ بالشفعة خلال ثلاثة أشهر من يوم تسجيل البيع إن كان المبيع عقارا.

ج) في الأحوال الأخرى التي نص عليها القانون.

المادة ٩٠٤

لا يسقط الحق في الأخذ بالشفعة بموت الشفيع، وإنما ينتقل إلى ورثته.

رابعاً: الحيازة

١- تعريف الحيازة وأركانها:

المادة ٩٠٥

الحيازة هي سيطرة شخص، بنفسه أو بواسطة غيره، على شيء مادي، ظاهرا عليه بمظهر المالك أو صاحب حق عيني آخر، بأن يباشر عليه الأعمال التي يباشرها عادة صاحب الحق.

المادة ٩٠٦

لا يعتد بحيازة الغير لأموال الدولة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو أموال الوقف.

المادة ٩٠٧

لا تقوم الحيازة بعمل يأتيه الشخص على أنه من المباحات أو بعمل يتحمله الغير على سبيل التسامح.

المادة ٩٠٨

تكون الحيازة بالوساطة متى كان الوسيط يباشر السيطرة على الشيء باسم الحائز.

المادة ٩٠٩

يجوز لعديم الأهلية أو ناقصها أن يكسب الحيازة عن طريق من ينوب عنه قانونا.

المادة ٩١٠

ليس لمن يحوز باسم غيره أن يغير بنفسه لنفسه صفة حيازته، ولكن تتغير هذه الصفة إما بفعل الغير أما بفعل من الحائز يعتبر معارضة لحق من كان يحوز باسمه، ولا تبدأ الحيازة بصفتها الجديدة إلا من وقت الفعل الذي أحدث التغيير.

المادة ٩١١

إذا اقترنت الحيازة بإكراه أو حصلت خفية أو كان فيها لبس، فلا يكون لها أثر قبل من وقع عليه الإكراه أو أخفيت عنه الحيازة أو التبس أمرها عليه، إلا من الوقت الذي تزول فيه هذه العيوب.

المادة ٩١٢

إذا ثبت قيام الحيازة في وقت معين وفي وقت سابق معين اعتبرت قائمة بين الوقتين ما لم يثبت العكس.

٢-إثبات الحيازة:

المادة ٩١٣

إذا تنازع أشخاص متعددون على الحيازة، افترض أن من يباشر السيطرة المادية هو الحائز إلى أن يثبت العكس. فإن كانت هذه السيطرة قد انتقلت من حائز سابق افترض أنها لحساب من انتقلت منه.

٣-حسن وسوء نية الحائز:

المادة ٩١٤

١- يعتبر الحائز حسن النية إذا كان يجهل أنه يعتدي على حق للغير، إلا إذا كان هذا الجهل ناشئا عن خطأ جسيم.

٢- وحسن النية مفترض إلى أن يثبت العكس، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

المادة ٩١٥

١- يصبح الحائز سيئ النية من وقت علمه أن حيازته اعتداء على حق الغير أو من وقت إعلانه في صحيفة الدعوى بما يفيد أن حيازته اعتداء على حق غيره.

٢- ويعتبر سيئ النية من اغتصب الحيازة بالإكراه من غيره.

المادة ٩١٦

تبقى الحيازة محتفظة بالصفة التي بدأت بها وقت كسبها إلى أن يثبت العكس.

٤- انتقال الحيازة:

المادة ٩١٧

تنتقل الحيازة للخلف العام بصفاتها. على أنه إذا كان السلف سيئ النية وأثبت الخلف أنه كان في حيازته حسن النية جاز له أن يتمسك بحسن نيته.

المادة ٩١٨

تنتقل الحيازة من الحائز إلى غيره إذا اتفقا على ذلك وأصبح في استطاعة هذا الغير أن يسيطر على الشيء ولو لم يتسلمه تسلما ماديا.

المادة ٩١٩

يجوز أن يتم نقل الحيازة دون تسليم مادي إذا استمر الحائز واضعا يده لحساب من يخلفه في الحيازة أو استمر الخلف واضعا يده ولكن لحساب نفسه.

المادة ٩٢٠

١ - يجوز أن يتم نقل الحيازة إذا تسلم الخلف ما يمكنه من التسلم المادي للشيء.

٢- وبوجه خاص، يقوم تسليم السندات المعطاة عن البضائع المعهود بها إلى أمين النقل أو المودعة في المخازن مقام تسليم البضائع ذاتها. على أنه إذا تسلم شخص هذه المستندات وتسلم آخر البضاعة ذاتها وكان كلاهما حسن النية فإن الأفضلية تكون لمن تسلم البضاعة.

المادة ٩٢١

يجوز للخلف الخاص أن يضم إلى حيازته حيازة سلفه في كل ما يرتبه القانون على

الحيازة من أثر.

٥-زوال الحيازة:

المادة ٩٢٢

١- تزول الحيازة إذا تخلى الحائز عن سيطرته الفعلية على الشيء أو فقد هذه السيطرة بأية طريقة أخرى.

٢- ومع ذلك لا تزول الحيازة إذا حال دون السيطرة الفعلية مانع وقتي. فإذا كانت الحيازة واردة على عقار وسلبت من صاحبها ثم استردها خلال ثلاث السنوات التالية لفقدها اعتبرت أنها لم تزل أصلا.

٦-آثار الحيازة:

المادة ٩٢٣

من حاز شيئا ظاهرا عليه بمظهر المالك أو صاحب حق عيني آخر، اعتبر هو المالك أو صاحب الحق ما لم يثبت العكس.

المادة ٩٢٤

١ - لحائز العقار إذا فقد الحيازة أن يطلب خلال ثلاث السنوات التالية لفقدها ردها إليه، فإذا كان فقد الحيازة خفية بدأ سريان ثلاث السنوات من وقت انكشافه.

٢- ويجوز أيضا لمن كان حائزا لحساب غيره أن يطلب استرداد الحيازة.

المادة ٩٢٥

١ - إذا لم يكن من فقد الحيازة قد انقضت على حيازته ثلاث سنوات وقت فقدها فلا يجوز أن يسترد الحيازة إلا من شخص لا يستند إلى حيازة أحق بالتفضيل. والحيازة الأحق بالتفضيل هي الحيازة التي تقوم على سند قانوني. فإذا لم يكن لدى أي من الحائزين سند أو تعادلت سنداتهم كانت الحيازة الأحق بالتفضيل هي الأسبق في التاريخ.

٢- أما إذا كان فقد الحيازة بالقوة فللحائز في جميع الأحوال أن يسترد خلال ثلاث السنوات التالية حيازته من المعتدي.

المادة ٩٢٦

يجوز أن ترفع دعوى استرداد الحيازة على من انتقلت إليه حيازة العقار ولو كان حسن النية.

المادة ٩٢٧

لحائز العقار إذا استمرت حيازته ثلاث سنوات ثم وقع له تعرض في حيازته، أن يرفع خلال ثلاث السنوات التالية دعوى بمنع هذا التعرض.

المادة ٩٢٨

١- لحائز العقار إذا استمرت حيازته ثلاث سنوات، وخشي لأسباب معقولة التعرض له نتيجة أعمال جديدة تهدد حيازته، أن يرفع خلال ثلاث السنوات التالية لبدء هذه الأعمال دعوى بوقفها طالما أنها لم تتم.

٢- وللمحكمة أن تحكم بمنع استمرار الأعمال أو أن تأذن باستمرارها، ولها في الحالين أن تأمر بتقديم تأمين كاف ضمانا لما قد يحدث من ضرر نتيجة تنفيذ حكم.

المادة ٩٢٩

١- لحائز الشيء الحق فيما يقبضه من ثماره وما يحصل عليه من منفعة ما دام حسن

النية.

٢- وتعتبر الثمار الطبيعية أو المستحدثة مقبوضة يوم فصلها، أما الثمار المدنية فتعتبر مقبوضة يوما فيوما، والحصول على المنفعة كقبض الثمار المدنية.

المادة ٩٣٠

يكون الحائز مسئولا من وقت أن يصبح سيئ النية عن المنفعة التي حصل عليها والثمار التي قبضها أو التي قصر في قبضها، ويجوز له أن يسترد ما أنفقه في إنتاج الثمار.

المادة ٩٣١

١ - على المالك الذي يرد إليه ملكه أن يؤدي إلى الحائز جميع ما أنفقه من المصروفات الضرورية.

٢- وتسري في شأن المصروفات النافعة أحكام المادتين ٨٨٢ و٨٨٣.

٣- وليس للحائز أن يطالب بشيء من المصروفات الكمالية. وللمالك أن يستبقي ما استحدثه الحائز من منشآت بقيمتها مستحقة الإزالة، فإن لم يطلب ذلك كان للحائز أن ينزع ما استحدثه على أن يعيد الشيء إلى حالته الأولى دون ضرر.

المادة ٩٣٢

على المالك الذي يرد إليه ملكه أن يؤدي للحائز الذي تلقى الحيازة من غيره ما أداه هذا الحائز إلى سلفه من مصروفات وذلك في حدود ما يلتزم به المالك وفقا للمادة السابقة.

المادة ٩٣٣

يجوز للمحكمة، بناء على طلب المالك، أن تقرر ما تراه مناسبا للوفاء بالمصروفات المنصوص عليها في المادتين السابقتين، ولها أن تقضي بأن يكون الوفاء على أقساط دورية بشرط تقديم الضمانات الكافية.

المادة ٩٣٤

١ - لا يكون الحائز حسن النية مسئولا قبل من يستحق الشيء عما يصيبه من هلاك أو تلف إلا بقدر ما عاد عليه من فائدة ترتبت على هذا الهلاك أو التلف.

٢- ويكون الحائز سيئ النية مسئولا عن هلاك الشيء أو تلفه ولو كان ذلك ناشئا عن قوة قاهرة، إلا إذا أثبت أن الشيء كان يهلك أو يتلف ولو كان في يد من يستحقه.

المادة ٩٣٥

من حاز عقارا أو منقولا، ظاهرا عليه بمظهر المالك أو صاحب حق عيني آخر، واستمرت حيازته مدة خمس عشرة سنة، اعتبرت حيازته دليلا على الحق، ويحكم له به، إذا أنكر حق الغير فيه وادعاه لنفسه، ولو لم يبين سبب كسبه.

المادة ٩٣٦

تسري قواعد عدم سماع دعوى الدين بمرور الزمان على المدة التي تستمر خلالها الحيازة فيما يتعلق بحساب المدة ووقفها وانقطاعها والاتفاق على تعديلها، وذلك بالقدر الذي لا تتعارض فيه هذه القواعد مع طبيعة الحيازة.

المادة ٩٣٧

١- من حاز بسبب صحيح منقولا أو سندا لحامله، ظاهرا عليه بمظهر المالك أو

صاحب حق عيني آخر، وكان حسن النية وقت حيازته، أصبح صاحب الحق من وقت الحيازة.

٢- فإذا كان السبب الصحيح وحسن النية قد توافرا لدى الحائز في اعتباره الشيء خاليا من التكاليف والقيود العينية كسب الحق خالصا منها.

المادة ٩٣٨

الحيازة في ذاتها قرينة على وجود السبب الصحيح وحسن النية ما لم يقم الدليل على عكس ذلك.

المادة ٩٣٩

١- يجوز لمالك المنقول أو السند لحامله أو لصاحب الحق العيني عليه، إذا فقده أو سرق منه، أن يسترده ممن يكون حائزا له بسبب صحيح وحسن نية، وذلك خلال ثلاث سنوات من وقت الفقد أو السرقة.

٢- فإذا كان الحائز قد اشترى الشيء في سوق أو مزاد علني أو ممن يتجر في مثله، فله أن يطلب ممن يسترده أن يعجل له الثمن الذي دفعه.

الفرع الثالث

كسب الملكية بسبب الوفاة

أولاً: الميراث

المادة ٩٤٠

تعيين الورثة وتحديد أنصبائهم في الإرث وانتقال أموال التركة إليهم تسري عليها أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة في شأنها.

ثانياً: الوصية

المادة ٩٤١

تسري على الوصية أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة في شأنها.

المادة ٩٤٢

١- كل تصرف قانوني يصدر من شخص في مرض الموت بقصد التبرع، يعتبر تصرفا مضافا إلى ما بعد الموت، وتسري عليه أحكام الوصية.

٢- وعلى ورثة المتصرف أن يثبتوا أن التصرف تم من المورث وهو في مرض الموت، ولهم إثبات ذلك بجميع الطرق.

٣- وإذا اثبت الورثة أن التصرف صدر من مورثهم في مرض الموت، اعتبر التصرف صادرا على سبيل التبرع، ما لم يثبت العكس.

المادة ٩٤٣

إذا تصرف شخص لأحد ورثته، واحتفظ بأية طريقة كانت بحيازة العين التي تصرف فيها وبحقه في الانتفاع بها مدى حياته اعتبر التصرف مضافا إلى ما بعد الموت، وتسري عليه أحكام الوصية، ما لم يقم دليل يخالف ذلك.

الباب الثاني

الحقوق المتفرعة عن حق الملكية

الفصل الأول

حق الانتفاع وحق الاستعمال وحق السكنى

أولاً: حق الانتفاع

المادة ٩٤٤

يكسب حق الانتفاع بتصرف قانوني أو بمقتضى الحيازة.

المادة ٩٤٥

يراعي في حقوق المنتفع والتزاماته السند الذي أنشأ حق الانتفاع وكذلك الأحكام المقررة في المواد الآتية.

المادة ٩٤٦

تكون ثمار الشيء المنتفع به للمنتفع بنسبة مدة انتفاعه مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة ٩٥٢.

المادة ٩٤٧

١ - على المنتفع أن يستعمل الشيء بحالته التي تسلمه بها وبحسب ما أعد له وأن يديره إدارة حسنة.

٢- ولمالك الرقبة أن يعترض على أي استعمال غير مشروع أو غير متفق مع طبيعة الشيء، فإذا أثبت أن حقوقه في خطر جاز له أن يطالب بتقديم تأمينات، فإن لم يقدمها المنتفع أو ظل رغم اعتراض مالك الرقبة يستعمل العين استعمالا غير مشروع أو غير متفق مع طبيعتها، فللقاضي أن ينزع هذه العين من تحت يده وأن يسلمها إلى آخر يتولى إدارتها، وله تبعا لخطورة الحال أن يحكم بانتهاء حق الانتفاع دون إخلال بحقوق الغير.

المادة ٩٤٨

١- المنتفع ملزم أثناء انتفاعه بكل ما يفرض على العين المنتفع بها من التكاليف المعتادة، وبكل النفقات التي تقتضيها أعمال الصيانة.

٢- ولا يجبر مالك الرقبة في أداء التكاليف غير المعتادة ولا الإصلاحات الجسيمة ولو حصلت بغير خطأ المنتفع، وذلك ما لم يكن حق الانتفاع قد تقرر بمقابل، أو اشتراط غيره.

المادة ٩٤٩

١ - على المنتفع أن يبذل من العناية في حفظ الشيء ما يبذله الشخص العادي.

٢- وهو مسئول عن هلاك الشيء ولو بسبب أجنبي إذا كان قد تأخر بعد إعذاره عن رده إلى صاحبه بعد انتهاء حق الانتفاع، إلا إذا أثبت أن الشيء كان يهلك ولو في يد المالك.

المادة ٩٥٠

إذا هلك الشيء أو تلف أو احتاج إلى إصلاحات جسيمة، أو إلى اتخاذ إجراء يقيه من خطر لم يكن منظورا، فعلى المنتفع أن يبادر بإخطار المالك، وعليه إخطاره أيضا إذا ادعى أجنبي استحقاق الشيء نفسه.

المادة ٩٥١

إذا كان المال المقرر عليه حق الانتفاع منقولا، وجب جرده ولزم المنتفع تقديم تأمين كاف، فإن لم يقدم المنتفع التأمين جاز للقاضي أن يأمر بوضع المال في يد أمين يتولى إدارته لحساب المنتفع.

المادة ٩٥٢

١ - ينتهي حق الانتفاع بانقضاء الأجل المعين، فإن لم يعين له أجل عد مقررا لحياة المنتفع، وهو ينتهي على أي حال بموت المنتفع.

٢- وإذا كانت الأرض المنتفع بها مشغولة عند انقضاء الأجل أو موت المنتفع بزرع قائم، تركت الأرض للمنتفع أو لورثته إلى حين إدراك الزرع، على أن يدفعوا أجرة الأرض عن هذه الفترة من الزمن.

المادة ٩٥٣

ينتهي حق الانتفاع بهلاك الشيء، غير أنه إذا قام مقام الشيء عوض ما، فإن حق الانتفاع ينتقل إليه.

المادة ٩٥٤

١ - لا تسمع عند الإنكار الدعوى بحق الانتفاع إذا لم يستعمل مدة خمس عشرة سنة.

٢- وإذا كان حق الانتفاع لعدة شركاء على الشيوع، فاستعمال أحدهم الحق يقطع مدة عدم سماع الدعوى لمصلحة الباقين، كما أن وقف المدة لمصلحة أحد الشركاء يوقفها لمصلحة الآخرين.

ثانياً: حق الاستعمال وحق السكنى

المادة ٩٥٥

نطاق حق الاستعمال وحق السكنى يتحدد بمقدار ما يحتاج إليه صاحب الحق هو وأسرته لخاصة أنفسهم، وذلك دون إخلال بما يقرره السند المنشئ للحق من أحكام.

المادة ٩٥٦

لا يجوز النزول للغير عن حق الاستعمال أو عن حق السكنى إلا بناء على شرط صريح أو مبرر قوي.

المادة ٩٥٧

فيما عدا الأحكام المتقدمة، تسري الأحكام الخاصة بحق الانتفاع على حق الاستعمال وحق السكنى متى كانت لا تتعارض مع طبيعة هذين الحقين.

الفصل الثاني
حقوق الارتفاق

المادة ٩٥٨

حق الارتفاق تكليف على عقار لمنفعة عقار آخر مملوك لغير مالك العقار الأول.

المادة ٩٥٩

تخضع حقوق الارتفاق لما هو مقرر في سند إنشائها، ولما جرى عليه عرف الجهة، والأحكام الواردة في المواد الآتية.

المادة ٩٦٠

إذا أنشأ مالك عقارين منفصلين علاقة تبعية ظاهرة بينهما من شأنها أن تدل على وجود ارتفاق لو أنهما كانا مملوكين لشخصين مختلفين، ثم أصبح العقاران مملوكين لشخصين مختلفين دون تغيير في الوضع الذي كان قائما، عد الارتفاق مرتبا بين العقارين، ما لم يوجد شرط صريح يخالف ذلك.

المادة ٩٦١

لمالك العقار المرتفق أن يجري الأعمال الضرورية لاستعمال حقه، والمحافظة عليه. وعليه أن يستعمل هذا الحق على الوجه الذي لا ينشأ عنه إلا أقل ضرر ممكن للعقار المرتفق به.

المادة ٩٦٢

إذا جد من حاجات العقار المرتفق ما من شأنه زيادة عبء الارتفاق، جاز للقاضي بعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يقضي بتعديل الارتفاق بما تقتضيه ضرورة مواجهة الزيادة، وذلك في نظير مقابل عادل.

المادة ٩٦٣

١ - نفقات الأعمال اللازمة لاستعمال حق الارتفاق والمحافظة عليه تكون على مالك العقار المرتفق ما لم يشترط غير ذلك.

٢- فإذا كان مالك العقار المرتفق به هو المكلف بأن يقوم بتلك الأعمال على نفقته، كان له أن يتخلص من هذا التكليف بالتخلي عن العقار المرتفق به كله أو بعضه لمالك العقار المرتفق.

٣- وإذا كانت الأعمال نافعة أيضا لمالك العقار المرتفق به، كانت نفقة الصيانة على المالكين كل بنسبة ما يعود عليه من الفائدة.

المادة ٩٦٤

١ - لا يجوز لمالك العقار المرتفق به أن يعمل شيئا يؤدي إلى الانتقاص من استعمال حق الارتفاق أو جعله أكثر مشقة.

٢-ومع ذلك إذا كان الموضع الذي عين أصلا قد أصبح من شأنه أن يزيد في عبء الارتفاق، أو أصبح الارتفاق مانعا من أحداث تحسينات في العقار المرتفق به، فلمالك هذا العقار أن يطلب نقل الارتفاق إلى موضع آخر من العقار أو إلى عقار آخر يملكه هو أو يملكه غيره إذا قبل ذلك. كل هذا متى كان استعمال الارتفاق ميسورا في وضعه الجديد بالقدر الذي كان عليه في وضعه السابق.

المادة ٩٦٥

١ - إذا جزئ العقار المرتفق، بقي الارتفاق مستحقا لكل جزء منه، على ألا يزيد ذلك في العبء الواقع على العقار المرتفق به.

٢-غير أنه إذا كان حق الارتفاق لا يفيد إلا جزءا من هذه الأجزاء، فلمالك العقار المرتفق به أن يطلب إنهاء الارتفاق عن الأجزاء الأخرى.

المادة ٩٦٦

١ - إذا جزئ العقار المرتفق به، بقي الارتفاق واقعا على كل جزء منه.

٢- غير أنه إذا كان الارتفاق لا يستعمل على بعض هذه الأجزاء ولا يمكن أن يستعمل عليها، فلمالك كل جزء منها أن يطلب إنهاء الارتفاق عن الجزء الذي يملكه.

المادة ٩٦٧

تنتهي حقوق الارتفاق بانقضاء الأجل المعين، وبهلاك العقار المرتفق به أو العقار المرتفق هلاكا تاما، وباجتماع ملكية العقارين لشخص واحد إلا أنه إذا زالت حالة اجتماع الملكية فإن حق الارتفاق يعود.

المادة ٩٦٨

١ - لا تسمع عند الإنكار الدعوى بحق الارتفاق إذا لم يستعمل مدة خمس عشرة سنة، وذلك ما لم يكن الارتفاق مقررا لمنفعة عقار مملوك للدولة أو لجهة وقف.

٢- وإذا ملك العقار المرتفق عدة شركاء على الشيوع، فاستعمال أحدهم الارتفاق يقطع مدة عدم سماع الدعوى لمصلحة الباقين، كما أن وقف المدة لمصلحة أحد الشركاء يوقفها لمصلحة الآخرين.

المادة ٩٦٩

ينتهي حق الارتفاق إذا تغير وضع الأشياء بحيث تصبح في حالة لا يمكن فيها استعمال هذا الحق، ويعود إذا عادت الأشياء إلى وضع يمكن معه استعماله.

المادة ٩٧٠

لمالك العقار المرتفق به أن يحرره من الارتفاق كله أو بعضه إذا فقد الارتفاق كل منفعة للعقار المرتفق به، أو لم تبق له غير فائدة محدودة لا تتناسب البتة مع العبء الواقع على العقار المرتفق به.

الكتاب الثاني
الحقوق العينية التبعية
التأمينات العينية
الباب الأول
الرهن الرسمي
الفصل الأول
إنشاء الرهن الرسمي

المادة ٩٧١

الرهن الرسمي عقد به يكسب الدائن على عقار حقا عينيا يكون له بموجبه أن يتقدم على الدائنين العاديين والدائنين التاليين له في المرتبة في استيفاء حقه من ذلك العقار في أي يد يكون.

المادة ٩٧٢

١ - لا ينعقد الرهن الرسمي إلا إذا كان بورقة رسمية موثقة وفقا للقانون.

٢- ونفقات العقد على الراهن، إلا إذا اتفق على غير ذلك.

المادة ٩٧٣

يجوز أن يكون الراهن هو المدين أو شخصا آخر غيره.

المادة ٩٧٤

إذا كان الراهن غير مالك للعقار المرهون، فإن عقد الرهن لا ينفذ في حق المالك إلا إذا أقره بورقة رسمية موثقة وفقا للقانون، وإذا لم يصدر هذا الإقرار، فإن حق الرهن لا يترتب على العقار إلا من الوقت الذي يصبح فيه هذا العقار مملوكا للراهن.

المادة ٩٧٥

يبقى قائما لمصلحة الدائن المرتهن الرهن الصادر من المالك الذي تقرر إبطال سند ملكيته أو فسخه أو زواله لأي سبب آخر، إذا كان هذا الدائن حسن النية في الوقت الذي أبرم فيه الرهن.

المادة ٩٧٦

١ - لا يجوز أن يرد الرهن الرسمي إلا على عقار، ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك.

٢- ويجب أن يكون العقار المرهون مما يصح بيعه استقلالا بالمزاد العلني، وأن يكون معينا بالذات تعيينا دقيقا من حيث طبيعته وموقعه في عقد الرهن ذاته أو في عقد رسمي لاحق، وإلا وقع الرهن باطلا.

المادة ٩٧٧

١- يشمل الرهن الرسمي ملحقات العقار المرهون التي تعتبر عقارا.

٢- ويشمل بوجه خاص الأبنية والأشجار التي تكون قائمة وقت الرهن على العقار المرهون أو تستحدث بعده، وحقوق الارتفاق، والعقارات بالتخصيص، وجميع التحسينات والإنشاءات التي تجري في العقار المرهون، وذلك كله ما لم يتفق على غيره، ومع عدم الإخلال بامتياز المبالغ المستحقة للمقاولين أو المهندسين.

المادة ٩٧٨

يجوز لمالك المباني القائمة على أرض الغير أن يرهنها رهنا رسميا، وفي هذه الحالة يكون للدائن المرتهن حق التقدم في استيفاء الدين من ثمن الأنقاض إذا هدمت المباني، ومن التعويض الذي يدفعه مالك الأرض إذا استبقى المباني.

المادة ٩٧٩

يبقى نافذا الرهن الصادر من جميع الملاك لعقار شائع، أيا كانت النتيجة التي تترتب على قسمة العقار أو على بيعه لعدم إمكان قسمته.

المادة ٩٨٠

١- إذا رهن أحد الشركاء حصته الشائعة في عقار كلها أو بعضها، فإن الرهن يثقل بعد القسمة ما يقع في نصيب الراهن أو جزءا مما يقع في نصيبه يعادل في قيمته الحصة المرهونة. ويعين هذا الجزء بأمر على عريضة.

٢- ويحتفظ هذا الرهن بمرتبته إذا أجري له قيد جديد خلال ستين يوما من الوقت الذي يخطر فيه أي ذي شأن الدائن المرتهن بتسجيل القسمة. ولا يضر احتفاظ الرهن بمرتبته على هذا الوجه برهن صدر من جميع الشركاء ولا بامتياز المتقاسمين.

المادة ٩٨١

يجوز أن يترتب الرهن ضمانا لدين معلق على شرط أو دين مستقبل أو دين احتمالي، فيجوز أن يترتب ضمانا لاعتماد مفتوح أو لفتح حساب جار على أن يتحدد في عقد الرهن مبلغ الدين المضمون أو الحد الأقصى الذي ينتهي إليه هذا الدين.

المادة ٩٨٢

كل جزء من العقار أو العقارات المرهونة ضامن لكل الدين وكل جزء من الدين مضمون بالعقار أو العقارات المرهونة كلها، ما لم ينص القانون أو يقض الاتفاق بغير ذلك.

المادة ٩٨٣

١ - يكون الرهن تابعا للدين المضمون في صحته وفي انقضائه، ما لم ينص القانون على غير ذلك.

٢ - وإذا كان الراهن غير المدين، كان له إلى جانب تمسكه بأوجه الدفع الخاصة به أن يتمسك بما للمدين من أوجه الدفع المتعلقة بالدين، ويبقى له هذا الحق ولو نزل عنه المدين.

الفصل الثاني

آثار الرهن الرسمي

الفرع الأول: أثر الرهن فيما بين المتعاقدين

أولاً: بالنسبة إلى الراهن

المادة ٩٨٤

للراهن الحق في إدارة العقار المرهون. وله قبض ثماره وكافة إيراداته إلى وقت التحاقها بالعقار على نحو ما يقضي به قانون المرافعات.

المادة ٩٨٥

١ - الإيجار الصادر من الراهن لا ينفذ في حق الدائن المرتهن إلا إذا كان ثابت التاريخ قبل تسجيل طلب الحجز. أما إذا لم يكن الإيجار ثابت التاريخ على هذا الوجه، أو كان قد عقد بعد تسجيل طلب الحجز ولم تعجل فيه الأجرة فلا يكون نافذا إلا إذا كان داخلا في أعمال الإدارة الحسنة.

٢ - وإذا كان الإيجار السابق على تسجيل طلب الحجز تزيد مدته على عشر سنوات، فلا يكون نافذا في حق الدائن المرتهن إلا لمدة عشر سنوات، ما لم يكن قد سجل قبل قيد الرهن.

المادة ٩٨٦

١ - لا تكون المخالصة بالأجرة مقدما لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات ولا الحوالة بها كذلك نافذة في حق الدائن المرتهن إلا إذا كانت ثابتة التاريخ قبل تسجيل طلب الحجز.

٢ - أما إذا كانت المخالصة أو الحوالة لمدة تزيد على ثلاث سنوات، فإنها لا تكون نافذة في حق الدائن المرتهن ما لم تكن مسجلة قبل قيد الرهن، وإلا خفضت المدة إلى ثلاث سنوات مع مراعاة الحكم الوارد في الفقرة السابقة.

المادة ٩٨٧

يلتزم الراهن بضمان سلامة الرهن، وللدائن المرتهن أن يعترض على كل عمل يكون من شأنه إنقاص ضمانه إنقاصا كبيرا، وله في حالة الاستعجال أن يتخذ على نفقة الراهن ما يلزم من الوسائل التحفظية.

المادة ٩٨٨

١ - إذا تسبب الراهن بخطئه في هلاك العقار المرهون أو تلفه، كان الدائن المرتهن

مخيرا بين أن يقتضي تأمينا كافيا أو أن يستوفي حقه فورا.

٢- فإذا كان الهلاك أو التلف قد نشأ عن سبب أجنبي ولم يقبل الدائن بقاء الدين بلا تأمين، كان المدين مخيرا بين أن يقدم تأمينا كافيا أو أن يوفي الدين فورا قبل حلول الأجل.

المادة ٩٨٩

إذا هلك العقار المرهون أو تلف لأي سبب كان، انتقل الرهن بمرتبته إلى الحق الذي يترتب على ذلك كالتعويض ومبلغ التأمين ومقابل نزع الملكية للمنفعة العامة.

ثانياً: بالنسبة إلى الدائن المرتهن

المادة ٩٩٠

للدائن المرتهن أن يستوفي حقه من العقار المرهون وفقا للإجراءات المقررة لذلك.

المادة ٩٩١

١ - إذا كان الراهن شخصا آخر غير المدين فلا يجوز التنفيذ على أمواله إلا ما رهن منها. ولا يكون له حق الدفع بتجريد المدين ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.

٢- ويجوز لهذا الراهن أن يتفادى أي إجراء موجه إليه إذا هو تخلى عن العقار المرهون وفقا للأوضاع وطبقا للأحكام التي يتبعها الحائز في تخلية العقار.

المادة ٩٩٢

لا يغلق الرهن، فيقع باطلا كل اتفاق يجعل للدائن المرتهن الحق عند عدم استيفاء الدين وقت حلول أجله في أن يتملك العقار المرهون بالدين أو بأي ثمن كان أو في أن يبيعه دون مراعاة الإجراءات التي فرضها القانون، حتى لو كان هذا الاتفاق قد أبرم بعد الرهن.

الفرع الثاني
أثر الرهن بالنسبة إلى الغير

المادة ٩٩٣

١ - لا يكون الرهن نافذا في حق الغير إلا إذا قيد قبل أن يكسب هذا الغير حقا عينيا على العقار، وذلك دون إخلال بالأحكام المقررة في الإفلاس.

٢- ولا يصح التمسك قبل الغير بتحويل حق مضمون برهن مقيد، ولا التمسك بالحق الناشئ من حلول شخص محل الدائن في هذا الحق بحكم القانون أو الاتفاق، ولا التمسك بالتنازل عن مرتبة الرهن لمصلحة دائن آخر، إلا إذا حصل التأشير بذلك في هامش القيد الأصلي.

المادة ٩٩٤

يقتصر أثر القيد على المبلغ المبين بالقائمة أو المبلغ المضمون بالرهن أيهما أقل.

المادة ٩٩٥

يسقط القيد إذا لم يجدد خلال عشر سنوات من تاريخ إجرائه. على أن للدائن أن يجري قيدا جديدا إن أمكن ذلك قانونا تكون مرتبته من وقت إجرائه. وكل تجديد لا يكون له أثر إلا لمدة عشر سنوات من التاريخ الذي أجري فيه.

المادة ٩٩٦

تجديد القيد واجب حتى أثناء إجراءات التنفيذ على العقار المرهون، ولكنه لا يكون واجبا إذا انقضى الحق أو طهر العقار وبوجه خاص إذا تم بيع العقار قضاء.

المادة ٩٩٧

لا يجوز محو القيد إلا بموجب حكم نهائي أو برضاء الدائن بتقرير رسمي.

المادة ٩٩٨

إذا الغي المحو عادت للقيد مرتبته الأصلية، ومع ذلك لا يكون لإلغائه أثر رجعي بالنسبة إلى القيود والتسجيلات التي أجريت في الفترة ما بين المحو والإلغاء.

المادة ٩٩٩

مصروفات القيد وتجديده ومحوه على الراهن، ما لم يتفق على غير ذلك.

أولاً: حق التقدم

المادة ١٠٠٠

يستوفي الدائنون المرتهنون حقوقهم قبل الدائنين العاديين من ثمن العقار المرهون أو من المال الذي حل محل هذا العقار، وذلك بحسب مرتبة كل منهم.

المادة ١٠٠١

تحسب مرتبة الرهن من وقت قيده، ولو كان الدين المضمون بالرهن معلقا على شرط أو كان دينا مستقبلا أو احتماليا.

المادة ١٠٠٢

يترتب على قيد الرهن إدخال مصروفات العقد والقيد والتجديد في التوزيع وفي مرتبة الرهن نفسها.

المادة ١٠٠٣

للدائن المرتهن أن ينزل عن مرتبة رهنه في حدود الدين المضمون بهذا الرهن لمصلحة دائن آخر له رهن مقيد على نفس العقار، ويجوز التمسك قبل هذا الدائن الآخر بجميع أوجه الدفع التي يجوز التمسك بها قبل الدائن الأول، عدا ما كان منها متعلقا بانقضاء حق هذا الدائن الأول إذا كان هذا الانقضاء لاحقا للتنازل عن المرتبة.

ثانياً: حق التتبع

المادة ١٠٠٤

١- يجوز للدائن المرتهن عند حلول أجل الدين أن ينفذ على العقار المرهون في يد حائزه بعد إنذاره بدفع الدين، إلا إذا اختار الحائز أن يقوم بوفاء الدين أو يطهر العقار من الرهن أو يتخلى عنه.

٢- ويعتبر حائزا للعقار المرهون كل من انتقلت إليه بأي سبب غير الميراث، ملكية هذا العقار أو أي حق عيني آخر عليه قابل للرهن دون أن يكون مسئولا مسئولية شخصية عن الدين المضمون بالرهن.

المادة ١٠٠٥

١- يجوز للحائز، إن لم يكن طرفا في الدعوى التي حكم فيها على المدين، أن يتمسك بأوجه الدفع التي كان للمدين أن يتمسك بها، إذا كان الحكم لاحقا لثبوت وصف

الحائز له.

٢- ويجوز للحائز في جميع الأحوال أن يتمسك بالدفوع التي لا يزال للمدين بعد الحكم حق التمسك بها.

المادة ١٠٠٦

للحائز عند حلول الدين المضمون بالرهن أن يقضيه هو وملحقاته بما في ذلك ما صرف في الإجراءات من وقت إنذاره بدفع الدين. ويبقى حقه هذا قائما إلى يوم رسو المزاد، ويكون له في هذه الحالة أن يرجع بكل ما يوفيه على المدين وعلى من تلقى منه الحق، كما يكون له أن يحل محل الدائن الذي استوفى الدين فيما له من حقوق إلا ما كان منها متعلقا بتأمينات قدمها شخص آخر غير المدين.

المادة ١٠٠٧

يجب على الحائز أن يحتفظ بقيد الرهن الذي حل فيه محل الدائن بأن يجدده عند الاقتضاء، وذلك إلى أن تمحى القيود التي كانت موجودة على العقار وقت تسجيل سند هذا الحائز.

المادة ١٠٠٨

١- إذا كان في ذمة الحائز بسبب امتلاكه العقار المرهون مبلغ مستحق الأداء حالا يكفي لوفاء جميع الدائنين المقيدة حقوقهم على العقار، فلكل من هؤلاء الدائنين أن يجبره على الوفاء بحقه.

٢- فإذا كان الدين الذي في ذمة الحائز غير مستحق الأداء حالا، أو كان أقل من الديون المستحقة للدائنين، أو مغايرا لها، جاز للدائنين إذا اتفقوا جميعا أن يطالبوا الحائز بدفع ما في ذمته بقدر ما هو مستحق لهم، ويكون الدفع طبقا للشروط التي التزم الحائز في أصل تعهده أن يدفع بمقتضاها وفي الأجل المتفق على الدفع فيه.

٣- وفي كلتا الحالتين لا يجوز للحائز أن يتخلص من التزامه بالوفاء للدائنين بتخليه عن العقار، ولكن إذا هو وفي لهم فإن العقار يعتبر خالصا من كل رهن، ويكون للحائز الحق في طلب محو ما على العقار من القيود.

المادة ١٠٠٩

١ - يجوز للحائز، أن يطهر العقار من كل رهن تم قيده قبل تسجيل سند حقه.

٢- وللحائز أن يستعمل هذا الحق حتى قبل أن يوجه الدائنون المرتهنون الإنذار إليه، ويبقى هذا الحق قائما إلى يوم توقيع الحجز على العقار من الدائن المرتهن.

المادة ١٠١٠

إذا أراد الحائز تطهير العقار، وجب عليه أن يوجه إلى كل من الدائنين المقيدة حقوقهم إعلانا يشتمل على البيانات الآتية:

أ) خلاصة من سند ملكيته تقتصر على بيان نوع التصرف وتاريخه وتحديد العقار تحديدا دقيقا وتعيين مالكه السابق، وإذا كان التصرف بيعا يذكر أيضا الثمن وملحقاته.

ب) تاريخ تسجيل سنده ورقم هذا التسجيل.

ج) بيان الحقوق التي تم قيدها على العقار قبل تسجيل سنده وتاريخ قيدها ومقدار الحقوق وأسماء الدائنين.

د) المبلغ الذي يقدره الحائز قيمة للعقار، ويجب ألا يقل هذا المبلغ في أي حال عن

الباقي في ذمة الحائز من ثمن العقار إذا كان التصرف بيعا.

المادة ١٠١١

يجب على الحائز أن يذكر في الإعلان المنصوص عليه في المادة السابقة أنه مستعد أن يوفي الديون المقيدة إلى القدر الذي قوم به العقار. وليس عليه أن يصحب العرض بالمبلغ نقدا، بل ينحصر العرض في إظهار استعداده للوفاء بمبلغ واجب الدفع في الحال أيا كان ميعاد استحقاق الديون المقيدة.

المادة ١٠١٢

١ - يجوز لكل دائن قيد حقه ولكل كفيل لحق مقيد أن يطلب بيع العقار المطلوب تطهيره، ويكون ذلك في مدى ثلاثين يوما من آخر إعلان رسمي.

٢- ويكون الطلب بإعلان يوجه إلى الحائز وإلى المالك السابق، ويجب أن يودع الطالب صندوق إدارة التنفيذ مبلغا كافيا لتغطية مصروفات البيع بالمزاد. ولا يجوز أن يسترد ما استغرق منه في المصرفات إذا لم يرس المزاد بثمن أعلى من المبلغ الذي عرضه الحائز، ويكون الطلب باطلا إذا لم تستوف هذه الشروط.

٣- ولا يجوز للطالب أن يتنحى عن طلبه إلا بموافقة جميع الدائنين المقيدين وجميع الكفلاء.

المادة ١٠١٣

إذا طلب بيع العقار، وجب إتباع الإجراءات المقررة في البيوع الجبرية. ويتم البيع بناء على طلب صاحب المصلحة في التعجيل من طالب أو حائز. وعلى من يباشر الإجراءات أن يذكر في إعلانات البيع المبلغ الذي قوم به العقار.

المادة ١٠١٤

إذا لم يطلب بيع العقار في الميعاد المحدد وبالأوضاع المقررة، أو طلب البيع ولكن لم يعرض في المزاد ثمن أعلى مما عرضه الحائز، استقرت ملكية العقار نهائيا لهذا الحائز إذا هو أودع المبلغ الذي عرضه صندوق إدارة التنفيذ.

المادة ١٠١٥

١ - تكون تخلية العقار المرهون بتقرير يقدمه الحائز إلى إدارة كتاب المحكمة الكلية، ويجب عليه أن يعلن الدائن المباشر للإجراءات بهذه التخلية خلال خمسة أيام من وقت التقرير بها.

٢- ويجوز لمن له مصلحة في التعجيل أن يطلب إلى قاضي الأمور المستعجلة تعيين حارس تتخذ في مواجهته إجراءات التنفيذ، ويعين الحائز حارسا إذا طلب ذلك.

المادة ١٠١٦

إذا لم يختر الحائز أن يقضي الديون المقيدة أو يطهر العقار من الرهن أو أن يتخلى عن هذا العقار، فلا يجوز للدائن أن يتخذ في مواجهته إجراءات التنفيذ إلا بعد إنذاره بدفع الدين المستحق أو تخلية العقار. ويكون الإنذار بعد إعلان السند التنفيذي للمدين المتضمن تكليفه بالوفاء بالدين وفقا لما يقضي به قانون المرافعات أو مع هذا الإعلان.

المادة ١٠١٧

يحق للحائز أن يدخل في المزاد بشرط ألا يعرض فيه ثمنا أقل من الباقي في ذمته من ثمن العقار الجاري بيعه.

المادة ١٠١٨

إذا بيع العقار المرهون جبرا ولو كان ذلك بعد اتخاذ إجراءات التطهير أو التخلية ورسا المزاد على الحائز، اعتبر مالكا للعقار بمقتضى سند ملكيته الأصلي، ويتطهر العقار من كل حق مقيد إذا دفع الحائز الثمن الذي رسا به المزاد.

المادة ١٠١٩

إذا رسا المزاد في الأحوال المتقدمة على شخص غير الحائز. فإن هذا الشخص يتلقى حقه عن الحائز بمقتضى حكم مرسي المزاد.

المادة ١٠٢٠

إذا زاد الثمن الذي رسا به المزاد على ما هو مستحق للدائنين المقيدة حقوقهم، كانت الزيادة للحائز وكان للدائنين المرتهنين من الحائز أن يستوفوا حقوقهم من هذه الزيادة.

المادة ١٠٢١

يعود للحائز ما كان له قبل انتقال ملكية العقار إليه من حقوق ارتفاق وحقوق عينية أخرى.

المادة ١٠٢٢

١- يرجع الحائز بدعوى الضمان على من تلقى الحق عنه، وذلك وفقا لقواعد رجوع الخلف على السلف.

٢- ويرجع الحائز أيضا على المدين بما دفعه زيادة على ما هو مستحق في ذمته بمقتضى سند حقه أيا كان السبب في دفع هذه الزيادة. ويحل محل الدائنين الذين وفاهم حقوقهم، وبوجه خاص يحل محلهم فيما لهم من تأمينات قدمها المدين دون التأمينات التي قدمها شخص آخر.

المادة ١٠٢٣

الحائز مسئول قبل الدائنين عما يصيب العقار من تلف بخطئه.

الفصل الثالث

انقضاء الرهن الرسمي

المادة ١٠٢٤

ينقضي الرهن الرسمي بانقضاء الدين المضمون، ويعود معه إذا زال السبب الذي انقضى به الدين دون إخلال بالحقوق التي يكون الغير حسن النية قد كسبها في الفترة ما بين انقضاء الدين وعودته.

المادة ١٠٢٥

إذا تمت إجراءات التطهير انقضى حق الرهن الرسمي نهائيا، ولو زالت لأي سبب من الأسباب ملكية الحائز الذي طهر العقار.

المادة ١٠٢٦

إذا بيع العقار المرهون بيعا جبريا بالمزاد العلني سواء كان ذلك في مواجهة مالك العقار أو الحائز أو الحارس الذي سلم إليه العقار عند التخلية، فإن حقوق الرهن على هذا العقار تنقضي بإيداع الثمن الذي رسا به المزاد أو بدفعه إلى الدائنين المقيدين الذين تسمح مرتبتهم باستيفاء حقوقهم من هذا الثمن.

الباب الثاني
الرهن الحيازي
الفصل الأول
إنشاء الرهن الحيازي

المادة ١٠٢٧

الرهن الحيازي عقد به يلتزم شخص، ضمانا لدين عليه أو على غيره، أن يسلم إلى الدائن أو إلى عدل يعينه المتعاقدان، شيئا يترتب عليه للدائن حق عيني يخوله حبس الشيء حتى استيفاء الدين. وأن يتقدم الدائنين العاديين والدائنين التالين له في المرتبة في اقتضاء حقه من هذا الشيء في أي يد يكون.

المادة ١٠٢٨

لا يكون محلا للرهن الحيازي إلا ما يمكن بيعه استقلالا بالمزاد العلني من منقول وعقار.

المادة ١٠٢٩

تسري على الرهن الحيازي أحكام المواد ٩٧٤ و٩٧٥ و٩٧٨ و٩٨١ و٩٨٢ و٩٨٣ المتعلقة بالرهن الرسمي.

المادة ١٠٣٠

يجوز رهن المال الشائع رهنا حيازيا، وتسري على هذا الرهن أحكام المادتين ٩٧٩ و٩٨٠.

المادة ١٠٣١

يشمل الرهن الحيازي ملحقات الشيء المرهون.

المادة ١٠٣٢

يجوز أن يرهن الشيء رهنا حيازيا ضمانا لعدة ديون إذا قبل من تسلم الشيء أن يحوزه لحساب أصحاب تلك الديون حتى ولو كان هو أحدهم.

الفصل الثاني
آثار الرهن الحيازي
الفرع الأول: فيما بين المتعاقدين
أولاً: بالنسبة إلى الراهن

المادة ١٠٣٣

١ - على الراهن تسليم الشيء المرهون إلى الدائن أو العدل الذي عينه المتعاقدان لتسلمه.

٢- ويسري على الالتزام بتسليم الشيء المرهون أحكام الالتزام بتسليم الشيء المبيع.

المادة ١٠٣٤

إذا رجع المرهون إلى حيازة الراهن انقضى الرهن، إلا إذا اثبت الدائن المرتهن أن الرجوع كان بسبب لا يقصد به انقضاء الرهن. كل هذا دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.

المادة ١٠٣٥

يضمن الراهن سلامة الرهن ونفاذه، وليس له أن يأتي عملا ينقص من قيمة الشيء

المرهون أو يحول دون استعمال الدائن لحقوقه المستمدة من العقد، وللدائن المرتهن في حالة الاستعجال أن يتخذ على نفقة الراهن كل الوسائل التي تلزم للمحافظة على الشيء المرهون.

المادة ١٠٣٦

يسري على هلاك أو تلف الشيء المرهون رهنا حيازيا أحكام المادتين ٩٨٨ و٩٨٩.

ثانياً: بالنسبة إلى الدائن المرتهن

المادة ١٠٣٧

إذا تسلم الدائن المرتهن الشيء المرهون فعليه أن يبذل في حفظه وصيانته من العناية ما يبذله الشخص العادي، وهو مسئول عن هلاك الشيء أو تلفه ما لم يثبت أن ذلك يرجع لسبب أجنبي لا يد له فيه.

المادة ١٠٣٨

١ - ليس للدائن أن ينتفع بالشيء المرهون دون مقابل.

٢- وعليه أن يستثمره استثمارا كاملا وفقا لطبيعته وذلك ما لم يتفق على خلافه.

٣- وما حصل عليه الدائن من صافي الريع وما استفادة من استعمال الشيء يخصم من المبلغ المضمون بالرهن ولو لم يكن قد حل أجله، على أن يكون الخصم أولا من قيمة ما أنفقه في المحافظة على الشيء والإصلاحات وما دفعه من التكاليف، ثم مما استحقه من تعويضات، ثم من المصروفات، ثم من أصل الدين.

المادة ١٠٣٩

١ - يتولى الدائن المرتهن إدارة الشيء المرهون، وعليه أن يبذل في ذلك من العناية ما يبذله الشخص العادي وليس له أن يغير من طريقة استغلال الشيء المرهون إلا برضاء الراهن، ويجب عليه أن يبادر بإخطار الراهن عن كل أمر يقتضي تدخله.

٢- فإذا أساء الدائن استعمال هذا الحق أو أدار الشيء إدارة سيئة أو ارتكب في ذلك إهمالا جسيما، كان للراهن الحق في أن يطلب وضع الشيء تحت الحراسة أو أن يسترده مقابل دفع ما عليه.

المادة ١٠٤٠

يلتزم المرتهن برد الشيء المرهون إلى الراهن بعد أن يستوفي كامل حقه وما يتصل بالحق من مصروفات وتعويضات.

المادة ١٠٤١

تسري على الرهن الحيازي أحكام المادة ٩٩١ فقرة أولى والمادة ٩٩٢.

الفرع الثاني: بالنسبة إلى الغير

المادة ١٠٤٢

يجب لنفاذ الرهن في حق الغير أن يكون الشيء المرهون في يد المرتهن أو العدل الذي ارتضاه المتعاقدان.

المادة ١٠٤٣

١ - يخول الرهن الدائن المرتهن الحق في حبس الشيء المرهون دون إخلال بما للغير من حقوق تم حفظها وفقا للقانون.

٢- وإذا خرج الشيء من يد الدائن دون إرادته أو دون علمه كان له الحق في استرداده وفقا لأحكام الحيازة.

المادة ١٠٤٤

لا يقتصر الرهن الحيازي على ضمان أصل الحق وإنما يضمن أيضا وفي نفس المرتبة:

أ) المصروفات الضرورية التي أنفقت للمحافظة على الشيء، دون إخلال بامتياز مصروفات الحفظ.

ب) التعويضات عن الأضرار الناشئة عن عيوب الشيء.

ج) مصروفات العقد الذي أنشأ الدين ومصروفات عقد الرهن وقيده عند الاقتضاء والمصروفات التي اقتضاها تنفيذ الرهن.

الفصل الثالث

انقضاء الرهن الحيازي

المادة ١٠٤٥

ينقضي حق الرهن الحيازي بانقضاء الدين المضمون ويعود معه إذا زال السبب الذي انقضى به الدين، دون إخلال بالحقوق التي يكون الغير حسن النية قد كسبها في الفترة ما بين انقضاء الحق وعودته.

المادة ١٠٤٦

ينقضي أيضا حق الرهن الحيازي بأحد الأسباب الآتية:

أ) إذا نزل الدائن المرتهن عن هذا الحق وكان ذا أهلية في إبراء ذمة المدين من الدين، ويجوز أن يستفاد التنازل ضمنا من تخلي الدائن باختياره عن الشيء المرهون. على أنه إذا كان الدين المضمون بالرهن مثقلا بحق للغير، فإن تنازل الدائن لا ينفذ في حق هذا الغير إلا إذا أقره.

ب) إذا اتحد حق الرهن الحيازي مع حق الملكية في يد شخص واحد.

ج) إذا هلك الشيء أو انقضى الحق المرهون.

المادة ١٠٤٧

يجوز للراهن إذا عرضت فرصة لبيع الشيء المرهون وكان البيع صفقة رابحة أن يطلب من المحكمة الترخيص في بيع هذا الشيء، ولو كان ذلك قبل حلول أجل الدين. وللمحكمة بعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن تأذن بالبيع وتحدد عندئذ شروط البيع وتفصل في أمر إيداع الثمن.

الفصل الرابع

بعض أنواع الرهن الحيازي

الفرع الأول: رهن العقار

المادة ١٠٤٨

يشترط لنفاذ الرهن العقاري في حق الغير إلى جانب انتقال الحيازة أن يقيد الرهن، وتسري على هذا القيد الأحكام الخاصة بقيد الرهن الرسمي.

المادة ١٠٤٩

١- يجوز للدائن المرتهن لعقار أن يؤجره للراهن دون أن يمنع ذلك من نفاذ الرهن

في حق الغير.

٢- فإذا اتفق على الإيجار في عقد الرهن وجب ذكر ذلك في القيد. أما إذا اتفق عليه بعد الرهن وجب أن يؤشر به في هامش القيد، إلا أن هذا التأشير لا يكون ضروريا إذا جدد الإيجار تجديدا ضمنيا.

الفرع الثاني: رهن المنقول

المادة ١٠٥٠

يشترط لنفاذ رهن المنقول في حق الغير إلى جانب انتقال الحيازة أن يحرر العقد في ورقة ثابتة التاريخ يبين فيها المبلغ المضمون والعين المرهونة بيانا كافيا، وهذا التاريخ الثابت يحدد مرتبة الرهن.

المادة ١٠٥١

الأحكام المتعلقة بالآثار التي تترتب على حيازة المنقولات المادية والسندات التي لحاملها تسري على رهن المنقول.

المادة ١٠٥٢

١- إذا كان الشيء المرهون مهددا بالهلاك أو التلف أو نقص القيمة بحيث يخشى أن يصبح غير كاف لضمان حق الدائن ولم يطلب الراهن رده إليه مقابل شيء آخر يقدم بدله، جاز للمرتهن أو للراهن أن يطلب من القاضي الترخيص له في بيعه بالمزاد العلني أو بسعره في البورصة أو السوق.

٢- ويفصل القاضي في أمر إيداع الثمن عند الترخيص في البيع وينتقل حق الدائن في هذه الحالة من الشيء إلى ثمنه.

المادة ١٠٥٣

يجوز للدائن المرتهن إذا لم يستوف حقه أن يطلب من القاضي الترخيص له في بيع الشيء المرهون بالمزاد العلني أو بسعره في البورصة أو السوق.

الفرع الثالث: رهن الدين

المادة ١٠٥٤

١- لا يكون رهن الدين نافذا في حق المدين إلا بإعلانه بالرهن أو بقبوله إياه وفقا لقواعد الحوالة.

٢- ولا يكون هذا الرهن نافذا في حق الغير إلا منذ حيازة الدائن المرتهن أو العدل سند الدين المرهون وإعلان المدين بالرهن أو التاريخ الثابت لقبوله.

المادة ١٠٥٥

يكون رهن الصكوك لأمر وفقا لما يقضي به القانون.

المادة ١٠٥٦

لا يجوز رهن الدين إذا كان غير قابل للحوالة أو الحجز.

المادة ١٠٥٧

لا يسري الوفاء بالدين أو تجديده أو المقاصة به أو اتحاد الذمة فيه أو الإبراء منه في مواجهة الدائن المرتهن إلا بإقراره. كما لا يسري في مواجهته أي تعديل في الدين يكون من شأنه أن يضره إلا بقبوله.

المادة ١٠٥٨

يجوز للمدين في الدين المرهون أن يتمسك قبل الدائن المرتهن بأوجه الدفع المتعلقة بصحة الحق المضمون بالرهن، وكذلك بأوجه الدفع التي تكون له هو قبل دائنة الأصلي، كل ذلك بالقدر الذي يجوز فيه للمدين في حالة الحوالة أن يتمسك بهذه الدفوع قبل المحال إليه.

المادة ١٠٥٩

١- إذا حل الدين المرهون قبل حلول الدين المضمون بالرهن، فلا يجوز للمدين أن يوفي الدين إلا للمرتهن والراهن معا، ولكل من هذين أن يطلب إلى المدين إيداع ما يؤديه، وينتقل حق الرهن إلى ما تم إيداعه.

٢- وإذا لم يتفق الراهن والمرتهن على طريقة استغلال ما أداه المدين، قضت المحكمة بما تراه أنفع للراهن دون أن يكون فيه ضرر للدائن المرتهن.

المادة ١٠٦٠

إذا أصبح كل من الدين المرهون والدين المضمون بالرهن مستحق الأداء جاز للدائن المرتهن أن يقبض من الدين المرهون ما يكون مستحقا له أو أن يطلب بيع هذا الدين وفقا للمادة ١٠٥٣.

الباب الثالث

حقوق الامتياز

الفصل الأول

أحكام عامة

المادة ١٠٦١

لا يكون للحق امتياز إلا بمقتضى نص في القانون.

المادة ١٠٦٢

١- يحدد القانون مرتبة الامتياز. فإن لم يحدد القانون لامتياز مرتبته، كان متأخرا عن كل امتياز منصوص على مرتبته.

٢- وإذا كانت الحقوق الممتازة في مرتبة واحدة، فإنها تستوفي بنسبة قيمة كل منها ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك.

المادة ١٠٦٣

ترد حقوق الامتياز العامة على جميع أموال المدين من منقول وعقار، أما حقوق الامتياز الخاصة فتكون مقصورة على منقول أو عقار معين.

المادة ١٠٦٤

١- لا يلزم القيد في حقوق الامتياز العامة ولو وردت على عقار، كما أنه لا يلزم في حقوق الامتياز العقارية الضامنة لمبالغ مستحقة للخزانة العامة.

٢- وتكون هذه الحقوق الممتازة جميعا أسبق في المرتبة على أي حق امتياز عقاري

آخر أو أي حق رهن رسمي مهما كان تاريخ قيده. أما فيما بينها، فالامتياز الضامن للمبالغ المستحقة للخزانة يتقدم على حقوق الامتياز العامة.

المادة ١٠٦٥

لا يترتب على حقوق الامتياز العامة حق التتبع وذلك مع مراعاة ما يقضي به القانون في شأن امتياز المبالغ المستحقة للخزانة العامة.

المادة ١٠٦٦

تسري على حقوق الامتياز الخاصة الواقعة على عقار أحكام الرهن الرسمي بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع طبيعة هذه الحقوق، وتسري بنوع خاص أحكام التطهير والقيد وما يترتب على القيد من آثار وما يتصل به من تجديد ومحو.

المادة ١٠٦٧

١ - لا يحتج بحق الامتياز على من حاز المنقول بحسن نية على اعتبار خلوه منه.

٢- ويعتبر حائزا في حكم هذه المادة مؤجر العقار بالنسبة إلى المنقولات الموجودة في العين المؤجرة، وصاحب الفندق بالنسبة إلى الأمتعة التي يأتي بها النزلاء إلى فندقه.

المادة ١٠٦٨

يسري على الامتياز ما يسري على الرهن الرسمي من أحكام متعلقة بهلاك الشيء أو تلفه .

المادة ١٠٦٩

ينقضي حق الامتياز بنفس الطرق التي ينقضي بها حق الرهن الرسمي وحق رهن الحيازة ووفقا لأحكام انقضاء هذين الحقين وذلك بالقدر الذي لا تتعارض فيه تلك الأحكام مع طبيعة حق الامتياز، ما لم يوجد نص خاص يقضي بغير ذلك.

الفصل الثاني

أنواع الحقوق الممتازة

المادة ١٠٧٠

الحقوق المبينة في المواد الآتية تكون ممتازة إلى جانب حقوق الامتياز المقررة بنصوص خاصة.

الفرع الأول:

حقوق الامتياز العامة وحقوق الامتياز الخاصة الواقعة على منقول

المادة ١٠٧١

١- المصروفات القضائية التي أنفقت لمصلحة جميع الدائنين في حفظ أموال المدين وبيعها وتوزيعها، لها امتياز على ثمن هذه الأموال.

٢- وتستوفي هذه المصروفات قبل أي حق آخر ولو كان ممتازا أو مضمونا برهن.

٣- وتتقدم المصروفات التي أنفقت في بيع الأموال على تلك التي أنفقت في إجراءات التوزيع.

المادة ١٠٧٢

١-المبالغ المستحقة للخزانة العامة من ضرائب ورسوم وحقوق أخرى من أي نوع

كان، يكون لها امتياز بالشروط المقررة في القوانين والنظم الصادرة في هذا الشأن.
٢- وتستوفي هذه المبالغ من ثمن الأموال المثقلة بهذا الامتياز في أي يد كانت قبل أي حق آخر ولو كان ممتازا أو مضمونا برهن عدا المصروفات القضائية.

المادة ١٠٧٣

١- المبالغ التي صرفت في حفظ المنقول وفيما يلزم له من إصلاح، يكون لها امتياز عليه كله.
٢- وتستوفي هذه المبالغ من ثمن المنقول بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة، أما فيما بينها فيقدم بعضها على بعض بحسب الترتيب العكسي لتواريخ صرفها.

المادة ١٠٧٤

١- يكون للحقوق الآتية، بقدر ما هو مستحق منها في الستة الشهور الأخيرة حق امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار.
أ) المبالغ المستحقة للخدم والعمال وكل أجير آخر من أجرهم ومرتباتهم من أي نوع كان.
ب) المبالغ المستحقة عما صرف للمدين ولمن يعوله من مأكل وملبس ودواء.
ج) النفقة المستحقة في ذمة المدين لمن تجب نفقتهم عليه.
٢- وتستوفي هذه المبالغ بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة ومصروفات الحفظ والإصلاح. أما فيما بينها فتستوفي بنسبة كل منها.

المادة ١٠٧٥

١- المبالغ المنصرفة في البذر والسماد وغيره من مواد التخصيب والمواد المقاومة للحشرات، والمبالغ المنصرفة في أعمال الزراعة والحصاد، يكون لها امتياز على المحصول الذي صرفت في إنتاجه وتكون لها جميعها مرتبة واحدة.
٢- وتستوفي هذه المبالغ من ثمن المحصول بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة ومصروفات الحفظ والإصلاح والمبالغ المضمونة بامتياز عام.

المادة ١٠٧٦

١- أجرة المباني والأراضي لسنتين أو لمدة الإيجار أن قلت عن ذلك، وكل حق آخر للمؤجر بمقتضى عقد الإيجار، يكون لها جميعا امتياز على ما يكون موجودا بالعين المؤجرة ومملوكا للمستأجر من منقول قابل للحجز ومن محصول زراعي.
٢- ويثبت الامتياز ولو كانت المنقولات مملوكة لزوجة المستأجر أو كانت مملوكة للغير ولم يثبت أن المؤجر كان يعلم وقت وضعها في العين المؤجرة بوجود حق للغير عليها، وذلك دون إخلال بالأحكام المتعلقة بالمنقولات المسروقة أو الضائعة.
٣- ويقع الامتياز أيضا على المنقولات والمحصولات المملوكة للمستأجر من الباطن إذا كان المؤجر قد اشترط صراحة على المستأجر عدم الإيجار من الباطن، فإذا لم يشترط ذلك فلا يثبت الامتياز إلا للمبالغ التي تكون مستحقة للمستأجر الأصلي في ذمة المستأجر من الباطن في الوقت الذي ينذره فيه المؤجر بعدم دفع هذه المبالغ للمستأجر الأصلي.
٤- وإذا نقلت الأموال المثقلة بالامتياز من العين المؤجرة على الرغم من معارضة

المؤجر أو على غير علم منه ولم يبق في العين أموال كافية لضمان الحقوق الممتازة، بقي الامتياز قائما على الأموال التي نقلت دون أن يضر ذلك بالحق الذي كسبه الغير حسن النية على هذه الأموال. ويبقى الامتياز قائما ولو أضر بحق الغير لمدة ثلاث سنوات من يوم نقلها إذا أوقع المؤجر عليها حجزا استحقاقيا في الميعاد القانوني. ومع ذلك إذا بيعت هذه الأموال إلى مشتر حسن النية في سوق عام أو في مزاد علني أو ممن يتجر في مثلها، وجب على المؤجر أن يرد الثمن إلى ذلك المشتري.

٥- وتستوفي هذه المبالغ الممتازة من ثمن الأموال المثقلة بالامتياز بعد الحقوق الواردة في المواد السابقة، إلا ما كان من هذه الحقوق غير نافذ في حق المؤجر باعتباره حائزا حسن النية.

المادة ١٠٧٧

١- المبالغ المستحقة لصاحب الفندق في ذمة النزيل عن أجرة الإقامة والمؤونة وما صرف لحسابه، يكون لها امتياز على الأمتعة التي أتى بها النزيل في الفندق أو ملحقاته.

٢- ويقع الامتياز على الأمتعة ولو كانت غير مملوكة للنزيل إذا لم يثبت أن صاحب الفندق كان يعلم وقت إدخالها عنده بحق الغير عليها بشرط ألا تكون تلك الأمتعة مسروقة أو ضائعة. ولصاحب الفندق أن يعارض في نقل الأمتعة من فندقه ما دام لم يستوف حقه كاملا. فإذا نقلت الأمتعة رغم معارضته أو دون علمه، فإن حق الامتياز يبقى قائما عليها دون إخلال بالحقوق التي كسبها الغير بحسن نية على الوجه المبين في المادة ١٠٧٦ في شأن امتياز مؤجر العقار.

٣- ولامتياز صاحب الفندق نفس المرتبة التي لامتياز المؤجر، فإذا تزاحم الحقان قدم الأسبق في التاريخ، ما لم يكن غير نافذ بالنسبة إلى الآخر.

المادة ١٠٧٨

١- ما يستحق لبائع المنقول من الثمن وملحقاته، يكون له امتياز على الشيء المبيع، ويبقى الامتياز قائما ما دام المبيع محتفظا بذاتيته. وهذا دون إخلال بالحقوق التي كسبها الغير بحسن نية، مع مراعاة الأحكام الخاصة بالمواد التجارية.

٢- ويكون الامتياز تاليا في المرتبة للامتيازات الوارد ذكرها في المواد السابقة، إلا أنه يتقدم على امتياز المؤجر وامتياز صاحب الفندق إذا ثبت أنهما كانا يعلمان به وقت وضع المبيع في العين المؤجرة أو الفندق.

المادة ١٠٧٩

١- للشركاء الذين اقتسموا منقولا، حق امتياز عليه تأمينا لحق كل منهم في الرجوع على الآخرين بسبب القسمة، وفي استيفاء ما تقرر لهم فيها من معدل.

٢- وتكون لامتياز المتقاسم نفس المرتبة التي لامتياز البائع، فإذا تزاحم الحقان قدم الأسبق في التاريخ.

الفرع الثاني: حقوق الامتياز الخاصة الواقعة على عقار

المادة ١٠٨٠

١- ما يستحق لبائع العقار من الثمن وملحقاته، يكون له امتياز على العقار المبيع.

٢- ويجب أن يقيد الامتياز ولو كان البيع مسجلا، وتكون مرتبته من وقت القيد.

المادة ١٠٨١

١- المبالغ المستحقة للمقاولين والمهندسين الذين عهد إليهم في تشييد أبنية أو منشآت

أخرى أو في إعادة تشييدها أو في ترميمها أو في صيانتها، يكون لها امتياز على هذه المنشآت بقدر ما يكون زائدا بسبب هذه الأعمال في قيمة العقار وقت بيعه.

٢- ويجب أن يقيد هذا الامتياز، وتكون مرتبته من وقت القيد مع مراعاة ما تقضي به المادة ٩٧٧.

المادة ١٠٨٢

١-إذا اقتسم الشركاء عقارا شائعا بينهم، فحق كل منهم في الرجوع على الآخرين بسبب القسمة وفي استيفاء ما تقرر له فيها من معدل يكون مضموناً بحق امتياز على جميع الحصص المفرزة التي وقعت في نصيب باقي الشركاء.

٢-ويجب أن يقيد هذا الامتياز، وتكون مرتبته من وقت القيد.

القانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٧٨
في شأن إيجار العقارات

القانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٧٨
في شأن إيجار العقارات

المادة ١

تسري أحكام هذا القانون على العقارات بما في ذلك الأراضي الفضاء المؤجرة للسكن أو لغير ذلك من الاغراض وتستثنى من ذلك الأراضي الزراعية.

وإذا اشتمل العقد على شروط جوهرية غير مألوفة في الايجار العادي أو كان القصد منه مجرد المضاربة لتحقيق ربح مادي أو وقع العقد على عين وما تحتويه من أموال تفوق في أهميتها العين المؤجرة بحسب قصد المتعاقدين والغاية من الايجار فسترى أحكام قانون التجارة أو غيرها على حسب الاحوال.

وفى حالة انتهاء العقد بين المالك والمضارب لأي سبب يستمر عقد المستأجر من المضارب نافذا بشروطه فيما بينه وبين المالك أو المضارب الجديد وفق أحكام هذا القانون.

المادة ٢

للحكومة - بقرار من الوزير المختص أو رئيس الهيئة المعنية - اخلاء العقارات اداريا في الحالات الاتية :

أ - العقارات المنزوعة ملكيتها للمنفعة العامة أيا كان شاغلها.

ب - العقارات المملوكة لها والتي يتقرر اقامة أحد مشروعات المنفعة العامة عليها.

جـ - الاموال العامة وأملاك الدولة الخاصة - بما في ذلك الأراضي الزراعية - التي تشغل بموجب تراخيص أو عقود تشتمل على شروط جوهرية غير مألوفة في الايجار العادي وذلك في حالة مخالفة شروط الترخيص أو العقد أو لدواعي المصلحة العامة ، ويكون الاخلاء خلال مدة يحددها القرار بحيث لا تجاوز سنة من تاريخ الانذار.

د - العقارات التي تخصصها الحكومة للغير مع احتفاظها بحق الملكية مدة محددة إذا خالف المخصص له شروط الترخيص او دعت الى الاخلاء مصلحة عامة ، وذلك خلال المدة التي تحتفظ فيها الحكومة بملكية العقار.

وللحكومة في حالة مخالفة شروط الترخيص بالتأجير من الباطن أن تقتصر على اخلاء المستأجر من الباطن.

المادة [1] ٣

(ملغاة)

المادة ٤

الايجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بعين معينة مدة محددة لقاء أجر معلوم.

فاذا عقد الايجار دون اتفاق على مدة أو عقد لمدة غير معينة أو تعذر اثبات المدة المدعاة اعتبر الايجار منعقدا للفترة المعينة لدفع الاجرة.

وإذا لم يتفق المتعاقدان على مقدار الاجرة أو على كيفية تقديرها أو إذا تعذر اثبات مقدار الاجرة وجب اعتبار أجرة المثل ويراعى في تقدير اجرة المثل جميع العناصر اللازمة لذلك كحالة العين ومساحتها ودرجة العمران والاجور السائدة في منطقتها

١) ملغية بموجب المرسوم بالقانون رقم ٦٧ لسنة ١٩٨٠ باصدار القانون المدني (النص قبل الالغاء = اذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه حكم القاضي بموجب احكام مجلة الاحكام العدلية ، فاذا لم يوجد نص في هذه الاحكام لجأ الى العرف ويقدم العرف الخاص او العرف المحلي على العرف العام ، فاذا لم يوجد عرف طبقت مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة)

وما يتصل بها من أوصاف عامة أو خاصة تؤثر في منفعتها.

المادة ٥

عقود الايجار التي تبرم بعد نفاذ هذا القانون يجب أن تكون ثابتة بالكتابة ، ومع ذلك يثبت عقد الايجار إذا وجدت كتابة من المالك تفيد ذلك.

أما العقود المبرمة قبل نفاذ هذا القانون فيجوز اثباتها حسب القواعد التي كانت سارية وقت ابرامها.

المادة ٦

إذا تعدد المستأجرون لعين واحدة فضل من سبق منهم الى وضع يده عليها بدون غش فاذا كان أحدهم قد اثبت تاريخ عقده وهو حسن النية قبل أن يضع مستأجر آخر يده فانه هو الذي يفضل.

فاذا لم يوجد سبب لتفضيل أحد المستأجرين فليس لهم فيما تعارضت فيه حقوقهم الا طلب التعويض.

المادة ٧

يلتزم المؤجر أن يسلم المستأجر العين المؤجرة وملحقاتها في التاريخ المحدد للتسليم في حالة تصلح معها لان تفي بما أعدت له من المنفعة وفقا لما تم عليه الاتفاق كتابيا أو لطبيعة العين.

فاذا ثبت أن العين المؤجرة كانت وقت التسليم غير صالحة للانتفاع الذي أجرت من أجله أو كانت في حالة ينقص معها الانتفاع نقصا كبيرا أو تعرض صحة المستأجر او من يعيشون معه أو مستخدميه أو عماله لخطر جسيم جاز للمستأجر أن يطلب فسخ العقد أو التعويض ان كان له مقتض.

المادة ٨

يلتزم المؤجر بصيانة العين المؤجرة ويقوم أثناء الاجارة بالترميمات الضرورية وعلى الاخص القيام بالأعمال اللازمة لصيانة الاسطح والدرج والمصاعد وأنابيب المياه ونزح المجاري الصحية فاذا تأخر بعد اعذاره في القيام بذلك جاز للمستأجر أن يحصل على ترخيص من القضاء في اجرائها واستيفاء تكاليفها من الاجرة.

على أنه إذا كانت تكاليف الصيانة الضرورية قد بلغت حدا من الجسامة يرهق المؤجر فلا يلتزم المؤجر الا بالحد المناسب الذي يقدره القاضي - وتراعى في ذلك أجرة العين ومدة بقاء المستأجر فيها - ويكون للمستأجر اما فسخ العقد أو أن يتحمل ما يزيد على هذا الحد.

ولا يجوز للمستأجر أن يمنع المؤجر من اجراء الترميمات المستعجلة التي تكون ضرورية لحفظ العين المؤجرة فاذا ترتب على هذه الترميمات اخلال بالانتفاع بالعين جاز للمستأجر أن يطلب الحكم بفسخ الايجار أو إنقاص الاجرة.

ومع ذلك يجوز للطرفين الاتفاق على ما يخالف ذلك.

المادة ٩

على المؤجر أن يمتنع عن كل ما من شأنه أن يحول دون انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة على النحو المتفق عليه أو بحسب ما أعدت له.

المادة ١٠

يجب على المستأجر أن يقوم بوفاء الاجرة في المواعيد المتفق عليها كتابة.

إذا لم يوجد اتفاق كتابي وجب وفاء الاجرة في أول كل شهر إذا كان الايجار مشاهرة وفى أول كل مدة معقود عليها الايجار في الاحوال الاخرى ولا يعتد بتاريخ سند قبض الاجرة لتحديد مواعيد الوفاء بها.

وللمستأجر أن يودع الاجرة المستحقة خزانة ادارة التنفيذ بعد عرضها على المؤجر عرضا قانونيا ، فاذا حصل الايداع خلال عشرين يوما من تاريخ الاستحقاق اعتبر وفاء بالأجرة في الموعد المقرر.

ويجب أن يتم عرض الاجرة على المؤجر كلما حل ميعاد استحقاق كل دفعة منها. ما لم يكن قد سبق للمستأجر عرضها على المؤجر في ميعاد استحقاق سابق ولم يقبلها المؤجر وأثبت بمحضر اعلان العرض أن المستأجر سيودع ما يستجد من الاجرة في موعد استحقاقها بإدارة التنفيذ ، فيجوز له ايداعها دون عرض الى ان يقوم المؤجر بإخطار المستأجر كتابة بأنه يقبل سداد الاجرة اليه فيلتزم المستأجر بعرضها على المؤجر بعد ذلك.

وإذا قام المستأجر بعرض الاجرة قانونا على المؤجر مرتين متتاليتين ووافق المؤجر على قبضها في هاتين المرتين ، وجب على ادارة التنفيذ في المرات التالية قبول ايداعها مباشرة دون حاجة الى عرضها على المؤجر ، ما لم يقم المؤجر بإخطار المستأجر كتابة بأنه سوف يقبل الاجرة دون عرضها عرضا قانونيا.

وعلى ادارة التنفيذ اخطار المودع له بحصول الايداع خلال خمسة أيام وذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول فاذا كان عنوان المودع له غير معروف أرسل الاخطار الى مختار الحي الذي يقع العقار المؤجر في منطقته.

وفى جميع الاحوال لا يجوز للمودع سحب ما أودعه من أجرة الا بموافقة المودع له أو بموجب حكم قضائي.

ويصدر وزير العدل قرارا بتحديد رسوم العرض والايداع والصرف التي يلتزم بسدادها كل من المستأجر والمؤجر والقواعد والاجراءات المنظمة لذلك.

وإذا قام نزاع بين المستأجر والمؤجر حول الاجرة أو الخصم منها أو إنقاصها فان ذلك لا يعفى المستأجر من التزامه بدفع الاجرة كاملة في مواعيد استحقاقها وذلك الى أن يفصل في هذا النزاع بحكم قضائي نهائي أو يحسم باتفاق مكتوب بين الطرفين والا اعتبر متخلفا عن اداء الاجرة.

المادة ١١

الاجرة المتفق عليها في عقد الايجار تكون ملزمة للمتعاقدين فلا يجوز تعديلها الا باتفاقهما أو للأسباب التي يقررها القانون.

ومع ذلك يحق لكل من المؤجر والمستأجر التمسك بأجرة المثل إذا لم يتفقا رضائيا على الاجرة مرة كل خمس سنوات على الاقل ما لم يكن الايجار معقودا لمدة أطول فتسرى الاجرة المتفق عليها الى نهاية مدة العقد ويراعى في تقدير أجرة المثل ما نص عليه في المادة ٤ من هذا القانون.

وفى جميع الاحوال لا يجوز أن يتجاوز الفرق بين الاجرة السارية بين الطرفين وأجرة المثل نسبة مائة في المائة من الاجرة السارية ، ويجوز تعديل هذه النسبة بمرسوم.

وتسري أحكام هذه المادة على العقود القائمة وقت العمل بهذا القانون.

المادة ١١ مكرر [١]

للمؤجر والمستأجر الاتفاق على تصديق عقد الايجار وجعله في قوة السند التنفيذي لاقتضاء الاجرة المتأخرة بعد اعذار المستزجر وتقديم شهادة تفيد بعدم ايداع الاجرة ، ويشترط لذلك :

١- ان يكون عقد الايجار مكتوبا وموقعا عليه من المؤجر والمستأجر

٢- ان تكون الاجرة الواردة في عقد الايجار معينة المقدار حالة الاداء في تاريخ معين

٣- ان يكون عقد الايجار موثقا وفق القانون رقم ٠١ لسنة ٠٢٠٢ المشار اليه ومذيلا بالصيغة التنفيذية

المادة ١٢

يلتزم المستأجر بأن يستعمل العين المؤجرة على النحو المتفق عليه فان لم يكن هناك اتفاق التزم أن يستعمل العين بحسب ما أعدت له.

ولا يجوز للمستأجر أن يحدث بالعين المؤجرة تغييرا بدون اذن المؤجر فان أحدث بها تغييرا بدون اذن جاز للمؤجر مطالبته بإعادة العين الى الحالة التي كانت عليها.

المادة ١٣

على المستأجر أن يبذل من العناية في المحافظة على العين المؤجرة وفى استعمالها ما يبذله الشخص المعتاد وعليه اجراء الاصلاحات التأجيرية التي ترجع الى الاستعمال العادي المألوف كالإصلاحات الداخلية في التوصيلات الكهربائية أو الادوات الصحية أو الابواب والنوافذ أو الصبغ ما لم يكن هناك اتفاق على غير ذلك.

ويكون المستأجر مسئولا عما يصيب العين أثناء انتفاعه بها من تلف أو هلاك إذا كان ذلك ناشئا عن اهماله أو استعمالها استعمالا غير مألوف.

المادة ١٤

لا يحق للمستأجر التأجير من الباطن ولا التنازل عن الايجار وذلك عن كل ما استأجره أو بعضه الا بأذن كتابي صريح من المؤجر.

المادة ١٥

إذا قام المستأجر بتأجير العين كلها من الباطن بموجب اذن كتابي ثم تخلى عنها بعد تأجيرها منهيا بذلك عقد ايجاره تقوم العلاقة مباشرة بين المؤجر والمستأجر من الباطن بشرط أن يكون المستأجر الأصلي قد أوفى الاجرة المستحقة علية. وتحدد القيمة الايجارية للعين في هذه الحالة بذات الاجرة المتفق عليها في العقد الأصلي أو بالأجرة المتفق عليها في عقد الايجار من الباطن ان كانت أعلى.

فاذا وقع الايجار من الباطن على جزء من العين كان المؤجر بالخيار بين أن يطلب الاخلاء وبين أن يبقى المستأجر من الباطن. وفى هذه الحالة الاخيرة تقوم علاقة مباشرة بينهما وتحدد القيمة الايجارية للجزء المؤجر بذات القيمة المتفق عليها مع المستأجر الأصلي أو بأجرة المثل ان كانت تجاوزها.

المادة ١٦

إذا انتقلت ملكية العين المؤجرة اختيارا أو جبرا الى شخص آخر فان الايجار ينفذ في حق المالك الجديد ولو لم يكن له تاريخ ثابت سابق على التصرف الذي نقل الملكية وتستمر أحكام العقد من حيث آثاره والمدة اللازمة لتعديل الاجرة بالنسبة الى المالك الجديد.

١) مضافة بالمرسوم بقانون رقم ٩٥ لسنة ٢٠٢٤

ويشترط لذلك أن يكون المستأجر شاغلا العين المؤجرة في تاريخ انتقال الملكية.
على أن الايجار لا ينفذ في حق المالك الجديد إذا أثبت صوريته أو أثبت غشا يبطله.

المادة ١٧

يعد في حكم المستأجر مالك العين المنزوعة ملكيتها إذا كان شاغلا أو مستغلا لها بنفسه وتحدد القيمة الايجارية للعين في هذه الحالة بأجر مثلها ولا يجب على المالك أداء الاجرة الا إذا استوفى مبلغ التثمين كاملا.
أما إذا كانت العين مؤجرة للغير تظل العلاقة قائمة بين المالك والمستأجر حتى يستوفى المالك على الاقل نصف مبلغ التثمين.
وفى جميع الاحوال تنقطع صلة المالك بالعين من تاريخ انذاره رسميا بالإخلاء.

المادة ١٨

يلتزم المستأجر بسداد الاجرة الى من انتقلت اليه الملكية من وقت علمه بانتقالها.
ولا يجوز للمستأجر أن يتمسك بما عجله من الاجرة قبل من انتقلت اليه الملكية إذا أثبت هذا أن المستأجر وقت الدفع كان يعلم بانتقال الملكية أو كان من المفروض حتما أن يعلم فاذا عجز من انتقلت اليه الملكية عن الاثبات فلا يكون له الا الرجوع على المؤجر.

المادة ١٩

ينتهي الايجار بانتهاء المدة المعينة في العقد.
فاذا انتهى عقد الايجار وبقي المستأجر منتفعا بالعين المؤجرة بعلم المؤجر ودون اعتراض منه اعتبر الايجار قد تجدد بشروطه الاولى ولكن لمدة - أو مدد متتالية - تساوى المدة المعينة لدفع الاجرة وتنتقل الى الايجار جميع التأمينات التي كان المستأجر قد قدمها في الايجار القديم عدا الكفالة شخصية كانت أو عينية فلا تنتقل الى الايجار الجديد الا برضاء الكفيل.
وإذا رغب أحد الطرفين في اخلاء العين وجب عليه أن ينبه الطرف الاخر قبل الاخلاء بخمسة عشر يوما في الاجارة التي لا تتجاوز مدتها ثلاثة أشهر وبشهر واحد في الاجارة التي لا تتجاوز مدتها ستة أشهر وبشهرين إذا زادت المدة على ذلك فاذا كان هناك اتفاق على ميعاد معين للتنبيه بالإخلاء وجبت مراعاته.
وفى جميع الاحوال يكون التنبيه رسميا أو ببطاقة بريدية مكشوفة مسجلة بعلم الوصول.

المادة ٢٠ [١]

استثناء من أحكام المادة ١٩ لا يجوز للمؤجر أن يطلب - ولو عند انتهاء مدة الايجار - اخلاء العين المؤجرة فيما عدا الأراضي الفضاء - الا لاحد الاسباب الاتية :
١ -إذا لم يدفع المستأجر الاجرة المستحقة عليه وفق شروط العقد او وفق الحكم الصادر بتحديدها خلال عشرين يوما من تاريخ استحقاقها المقرر في المادة -١٠- ، على انه يجوز للقاضي ان يحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن مع إلزام المستأجر بالمصروفات إذا اثبت المستأجر ان تأخره يرجع الى عذر قوى تقبله المحكمة وأوفى حتى نهاية اول جلسة تم اعلانه بها اعلانا صحيحا بجميع الاجرة المستحقة.
ويجوز تسليم الاجرة لكاتب الجلسة لإيداعها خزينة ادارة التنفيذ بدون اجراءات إذا رفض المؤجر استلامها ولا يعتبر السفر او الغياب عن البلاد من قبيل الاعذار

١) الفقرة الاخيرة بالبند رقم ١ مضافة بموجب القانون رقم ١٥ لسنة ٢٠٢٠

المقبولة في التأخير عن دفع الاجرة.

وفي جميع الأحوال لا يجوز الحكم بإخلاء العين المؤجرة إذا تخلف المستأجر عن سداد الأجرة خلال الفترة التي يقرر مجلس الوزراء تعطيل أو وقف العمل خلالها في جميع المرافق العامة للدولة حماية للأمن أو السلم العام أو الصحة العامة والتي تقتضيها المصلحة العليا للبلاد، على أن تحدد المحكمة طريقة سداد المستأجر الأجرة المتأخرة وفقا لظروف الدعوى .

٢ - إذا كان المستأجر قد أجر من الباطن العين المؤجرة أو جزءا منها أو نزل عن عقد الايجار للغير أو اخلى العين لغير مالكها أو من ينوب عنه أو أسكن معه في العين المعدة للسكن من لم يكن طرفا في عقد الايجار حقيقة أو حكما وذلك كله إذا لم يأذن به المؤجر بإذن كتابي صريح وفى تطبيق هذه الفقرة يعتبر شغل العين بغير المستأجر قرينة لمصلحة المؤجر على قيام سبب الاخلاء وللمستأجر أن يثبت عكس ذلك.

٣ - إذا استعمل المستأجر العين المؤجرة أو سمح باستعمالها بطريقة تنافى شروط عقد الايجار المعقولة أو تخالف النظام العام أو الآداب العامة ، أو تضر بمصلحة المؤجر الادبية أو المادية.

٤ - إذا كانت العين مؤجرة لممارسة التجارة فيها وأغلقها المستأجر بدون عذر تقبله المحكمة مدة تجاوز ستة أشهر حتى لو دفع الاجرة.

٥ - إذا ثبت أن العين المؤجرة أصبحت آيلة للسقوط ويخشى منها على سلامة السكان ، أو صدر قرار ملزم بالهدم من الجهة التنظيمية المختصة.

٦ - إذا أراد المالك هدم العين المؤجرة لإعادة بنائها من جديد ، في احدى الحالات الاتية :

أ - إذا مضى خمس وعشرون سنة على الاقل من تاريخ انتهاء البناء الأصلي ويجوز تعديل هذه المدة بمرسوم.

ب - اضافة البلدية أراض الى العقار لا تقل مساحتها عن عشرة في المائة من مساحته سواء كان ذلك بسبب وجود زوائد تنظيمية أو تعديل في حدود العقار.

جـ - اقامة مبان استثمارية أو تجارية حديثة بدلا من البيوت والمباني المتعارف على تسميتها بالبيوت العربية.

وفى جميع هذه الحالات يجب أن يزيد حجم البناء الجديد على القديم بنسبة خمسين في المائة على الاقل ، ويجوز تعديل هذه النسبة بمرسوم.

فاذا كانت نظم البناء لا تسمح بالزيادة الى هذه النسبة وجب اتباع أعلى نسبة تسمح بها هذه النظم.

ولا يجوز الحكم بالإخلاء الا بعد الحصول على التراخيص اللازمة من الجهة المختصة.

ويجب على المالك أن يشرع في الهدم خلال ستة أشهر من تاريخ الاخلاء وأن يبدأ في البناء في مدة تحددها البلدية في التراخيص اللازمة. فاذا أخل المالك بأي من الميعادين المذكورين كان للمستأجر - بحسب الاحوال - الحق في العودة الى شغل العين أو التعويض ان كان له مقتض.

٧ - إذا رغب المؤجر في تعلية المبنى ولم يكن ثمة اتفاق يمنعه من ذلك بشرط ألا

يكون من الممكن اجراء التعلية مع بقاء المستأجر في العين المؤجرة.
ولا يحكم بالإخلاء قبل الحصول على التراخيص اللازمة من الجهة المختصة.
وعلى المؤجر أن يشرع في التعلية قبل مضى ستة أشهر من تاريخ الاخلاء فاذا تأخر بدون عذر مقبول كان للمستأجر الحق في العودة الى شغل العين المؤجرة أو التعويض ان كان له مقتض.
وإذا لم يرغب المؤجر في الاخلاء وترتب على اعمال التعلية اخلاء جزئي أو وقتي بالانتفاع بالعين جاز للمستأجر فسخ العقد أو المطالبة بإنقاص الاجرة بقدر ما نقص من الانتفاع.
٨ -إذا قامت بالمالك حاجة للسكن في عقاره بنفسه أو بإحدى زوجاته أو أحد أصوله أو فروعه أو كان مالك العقار لا يملك سوى المكان المؤجر ويرغب في سكناه بنفسه. وللمالك أن يختار العين التي يرغب في سكناها.
فاذا لم يشغل المالك العين المؤجرة بغير عذر مقبول في ميعاد ستة أشهر من تاريخ الاخلاء جاز الحكم للمستأجر بالتعويض ان كان له مقتض.
٩ - إذا كانت العين المؤجرة واقعة ضمن سكن المالك الخاص ورغب المالك في استغلالها أو شغلها بنفسه أو بأحد أصوله أو فروعه أو ممن يعولهم.
١٠ -إذا كان والد القاصر يمارس التجارة في عين او أكثر مملوكة او مخصصة له ، واجرها الوصي بعد وفاته الى المستأجر ، واحتاج القاصر الى هذا المكان ، وذلك خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد لممارسة التجارة فيه ولم يكن لديه أي محل تجارى آخر ، فاذا لم يشغل المكان بنفسه خلال ستة أشهر من تاريخ الاخلاء ، جاز للمستأجر العودة الى شغل المكان او المطالبة بالتعويض ان كان له مقتض.
١١ - إذا كانت العين المؤجرة محلا لمزاولة التجارة أو احدى المهن وصدر حكم قضائي أو قرار ادارى بأبعاد المستأجر.

المادة ٢١

فيما عدا الحالات المنصوص عليها في البنود -١و٢و٣و٥و١١- من المادة السابقة ، يجوز للقاضي عند الحكم بالإخلاء بالتطبيق لأحكام المادة ذاتها أن يمهل المستأجر المدة المناسبة لتنفيذ الحكم على ألا تجاوز ستة أشهر.
ويكون شغل المستأجر للعين المؤجرة خلال مهلة الاخلاء بدون مقابل.
وإذا قلت مهلة الاخلاء المشار اليها عن ستة أشهر وجب الحكم بتعويض المستأجر بما يكمل أجرة هذه المدة.
على أنه بالنسبة للحالتين المنصوص عليهما في البندين ٦ و٧ من المادة المشار اليها فيجب الحكم بتعويض المستأجر بالآتي :
أ - ما يكمل أجرة ستة أشهر ان قلت مهلة الاخلاء عن ستة أشهر.
ب - إذا زادت مدة انتفاعه بالعين المؤجرة على ست سنوات فيحكم له - بالإضافة الى التعويض المنصوص عليه في البند -أ- بما يعادل أجرة شهر عن كل سنة من السنوات الزائدة بما لا يجاوز أجرة ستة أشهر.
ويجوز تعديل مهلة الاخلاء وقيمة التعويض المنصوص عليهما في هذه المادة بمرسوم.

المادة ٢٢

لا ينتهي الايجار بموت المؤجر ولا بموت المستأجر ، ومع ذلك إذا مات المستأجر

جاز لورثته أن يطلبوا انهاء العقد.

المادة ٢٣

عند انتهاء الايجار لأي سبب يجب على المستأجر أن يرد العين المؤجرة فاذا أبقاها تحت يده دون حق كان ملزما أن يدفع عن المدة الزائدة تعويضا يعادل ضعف الاجرة مع عدم الاخلال بحق المؤجر في اخلائه.

ويرد المستأجر العين بالحالة التي تسلمها عليها الا ما يكون قد أصاب العين من هلاك أو تلف لسبب لا يد له فيه.

وإذا كان تسليم العين للمستأجر قد تم دون كتابة محضر أو دون بيان بأوصاف هذه العين افترض حتى يقوم الدليل على العكس أن المستأجر قد تسلم العين في حالة حسنة.

وإذا كان المستأجر قد أوجد في العين المؤجرة بناء أو غراسا أو غير ذلك من التحسينات فله عند انقضاء الايجار ان يتركها أو أن يزيلها على نفقته دون اضرار بالعقار ما لم يكن هناك اتفاق يقضى بغير ذلك.

المادة ٢٤ (١)

تنشأ بالمحكمة الكلية دائرة إيجارات تشكل من قاض واحد، وتشتمل على غرفة أو أكثر حسب الحاجة تختص دون غيرها بالفصل في المنازعات المتعلقة بالإيجارات أيا كانت قيمتها والتعويضات المترتبة على هذه المنازعات.

وتكون جميع الاحكام مشمولة بالنفاذ المعجل ، فيما عدا الاحكام الصادرة بالإخلاء.

وإذا رفعت الدعوى التي تختص بها دائرة الايجارات امام دائرة أخرى أحالتها من تلقاء نفسها الى دائرة الايجارات.

المادة ٢٥ (٢)

ترفع الدعاوى إلى دائرة الإيجارات بصحيفة من أصل وصور بقدر عدد المدعى عليهم يقدمها المدعي أو من ينوب عنه إلى قلم كتاب المحكمة مشتملة على البيانات اللازمة لصحف الدعاوى ويؤدي المدعي الرسم كاملا وقت تقديم صحيفة دعواه ولا يشترط توقيع محام عليها.

ويحدد قلم الكتاب جلسة تقع خلال اسبوع ويؤشر المدعى على أصل الصحيفة بعلمه وبتاريخ الجلسة المحددة ويكفي التأشير بذلك ممن قدم الصحيفة نيابة عنه ويعطى قلم الكتاب لمقدم الصحيفة شهادة تتضمن تاريخ تقديمها وبيانا بعدد ما أرفق بها من الصور.

وترسل ادارة الكتاب في ذات اليوم او في اليوم التالي على الاكثر أصل الصحيفة وصورها ، الى قسم الاعلانات ، ليقوم بإعلانها للمدعى عليه قبل الجلسة بيومين على الاقل ، طبقا للقواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية، واستثناء من تلك القواعد ، يجوز اتباع الاجراءات الاتية لإعلان المستأجر عدا ما تعلق منها بالدولة او بأحد الاشخاص العامة :

١ - تسلم صورة الاعلان الى المستأجر في العين المؤجرة ، وفى حالة عدم وجوده ، تسلم الصورة الى من يقرر انه وكيله او يعمل معه او في خدمته او من الساكنين معه.

---

١) الفقرتين الاولى والثانية معدلة بموجب القانون رقم ١٥ لسنة ٢٠٢٠ .

٢) تم تعديل الفقرة الاولى بموجب القانون رقم ٣٣ لسنة ٢٠٠٣ والفقرة الثالثة تم تعديلها وفق القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٤ .

٢- يتم الاعلان بطريق اللصق على باب العين المؤجرة او على حائط في مكان ظاهر عند مدخلها وذلك في الاحوال الاتية:

أ - إذا لم يجد القائم بالإعلان من يصح تسليمه صورة الاعلان وفقا لحكم البند السابق.

ب - إذا امتنع من وجد من هؤلاء المذكورين في العين من غير المستأجر نفسه عن التوقيع على أصل الاعلان بالتسليم.

جـ - إذا كانت العين المؤجرة مغلقة.

وفى جميع الاحوال يجب على القائم بالإعلان تحرير محضر بذلك ، وعليه ان يبين في أصل الاعلان وصورته ، جميع الاجراءات التي اتخذها لإتمام الاعلان ، ويصدر وزير العدل قرارا بشكل الملصق والبيانات الواجب اثباتها فيه.

ويعتبر الاعلان منتجا لأثاره من وقت تسليم الصورة الى من سلمت اليه قانونا او من وقت امتناع المستأجر نفسه عن تسلمها او من وقت اجراء اللصق.

ويكون الاعلان في منازعات الايجار لمرة واحدة.

ويعاد أصل الصحيفة الى قلم الكتاب لإيداعه ملف الدعوى قبل الجلسة المحددة لنظرها.

المادة ٢٦ [١]

١- في اليوم المعين لنظر الدعوى يحضر الخصوم بأنفسهم أو يحضر عنهم من يوكلونه بورقة رسمية أو موثقة ويجوز أن يعطى التوكيل في الجلسة بتقرير يدون في محضرها.

٢-لا يشترط في الوكيل أن يكون محاميا أو قريبا أو صهرا وانما يكفي أن تتوافر فيه شروط الوكالة العامة وللوكيل أن يوكل محاميا ولو لم يصرح بذلك في سند وكالته وتسري الوكالة في جميع مراحل التقاضي والتنفيذ ما لم يقيدها الموكل صراحة.

٣- تفصل المحكمة في الدعوى على وجه السرعة وكلما اقتضى الامر تأجيل الدعوى أجلت لمدة لا تزيد على أسبوع الا إذا استلزمت طبيعة الاجراء المطلوب مدة أطول فيكون التأجيل لجلسة قريبة تحدد وفقا لظروف الحال.

٤- ولا يجوز الطعن في الحكم الصادر في الدعوى بطريق الاستئناف الا بسبب الخطأ في تطبيق القانون او في تأويله او اذا وقع بطلان في الحكم ، او في الاجراءات اثر في الحكم ، ويجب على المستأنف ان يودع خزانة وزارة العدل كفالة قدرها عشرون دينارا وان يودع كذلك الاجرة المحكوم بها خزانة ادارة التنفيذ عند تقديم صحيفة الاستئناف ، ولا تقبل ادارة الكتاب الصحيفة اذا لم تصحب بما يثبت ايداع الكفالة ودليل ايداع الاجرة المحكوم بها ، وتصادر الكفالة بقوة القانون اذا حكم بعدم قبول الاستئناف او برفضه او بعدم جوازه او بسقوطه. ولا يترتب على الاستئناف وقف تنفيذ الحكم الا إذا أمرت المحكمة الاستئنافية بذلك.

٥- يكون ميعاد الطعن بالاستئناف -١٥- يوما من تاريخ صدور الحكم ولا يجوز الطعن بطريق التمييز في الاحكام الصادرة في الاستئناف.

ويكون استئناف الاحكام الصادرة من دوائر الايجارات امام المحكمة الكلية بهيئة استئنافية

١) الفقرة الرابعة تم تعديلها بموجب القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٤ والفقرة الاخيرة مضافة وفق المرسوم بقانون رقم ٩٥ لسنة ٢٠٢٤

المادة ٢٦ مكررا [١]

إذا كانت الاجرة المستحقة هي كل ما يطالب به المؤجر ، يجوز له ان يستصدر بها امرا بالأداء طبقا للقواعد والاجراءات المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية ويرفق بالعريضة عقد الايجار ، وما يثبت حصول التكليف بوفاء الاجرة وشهادة من ادارة التنفيذ بعدم ايداع المستأجر للأجرة المطالب بها في خزانتها.

يجوز للطالب اعلان المدين بالعريضة والامر الصادر ضده بالأداء بالإجراءات المنصوص عليها في المادة ٢٥ فقرة ثالثة.

يجوز للمدين التظلم من الامر خلال عشرة ايام من تاريخ اعلانه اليه ، ويجب عليه ان يودع خزانة وزارة العدل كفالة قدرها خمسون دينارا عند تقديم صحيفة التظلم ولا تقبل ادارة الكتاب الصحيفة إذا لم تصحب بما يثبت ايداع الكفالة وتصادر الكفالة بقوة القانون إذا خسر المتظلم تظلمه ، ويكون الحكم في التظلم نهائيا.

المادة ٢٦ مكررا (أ)

استثناء من احكام قانون المرافعات المدنية والتجارية ، لا يجوز رفع اشكال في تنفيذ الاحكام الصادرة في منازعات ايجار العقارات الا من غير المحكوم عليه ويجب على المتشكل ان يودع خزانة وزارة العدل كفالة قدرها مائة دينار عند تقديم صحيفة الاشكال ، ولا تقبل ادارة الكتاب الصحيفة إذا لم تصحب بما يثبت الايداع ، وتصادر الكفالة بقوة القانون إذا خسر المتشكل اشكاله.

المادة ٢٦ مكررا (ب)

يجوز للمؤجر في العقارات المؤجرة لغرض السكن انهاء عقد الايجار بعد مضى خمس سنوات من تاريخ العقد ما لم يتفق الطرفان على مدة اطول من ذلك ، ويمتد العقد بالنسبة للمؤجر لمدة او لمدد مماثلة ، ولكن بالشروط التي يتفق عليها الطرفان ، ما لم ينبه المؤجر المستأجر برغبته في اخلاء العين قبل انقضاء ثلاثة اشهر على الاقل من السنة الاخيرة ، ويكون التنبيه بالإخلاء بواسطة مندوب الاعلان كل ذلك مع عدم الاخلال بحق المؤجر في طلب اخلاء العين المؤجرة للأسباب المنصوص عليها في المادة (٢٠) من هذا القانون فاذا لم يتفق الطرفان على شروط جديدة وبقى المستأجر منتفعا بالعين المؤجرة بعلم المؤجر دون اعتراض منه امتد العقد بالنسبة للمؤجر لمدة خمس سنوات اخرى بذات شروطه ولا يحول ذلك دون اعمال ما تنص عليه المادة (١١) من هذا القانون.

المادة ٢٦ مكررا -جـ

يسرى حكم المادة السابقة على العقارات المؤجرة لغرض السكنى وقت العمل بهذا القانون ما لم تكن المدة المتبقية اقل من سنة فيمتد العقد لمدة سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون.

المادة ٢٦ مكرر - د [٢]

وفي الأحوال التي يقرر فيها مجلس الوزراء تعطيل أو وقف العمل في المرافق العامة للدولة حماية للأمن أو السلم العام أو الصحة العامة والتي تقتضيها المصلحة العليا للبلاد، لا تحسب مدة التعطيل أو الوقف ضمن المواعيد المنصوص عليها في هذا

١) اضيفت المواد ٢٦ مكرر أ-ب-ج بموجب القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٤
٢) اضيفت المادة بموجب القانون رقم ١٥ لسنة ٢٠٢٠

القانون، على أن يستأنف حسابها اعتبارا من اليوم الذي يعينه مجلس الوزراء للعودة إلى العمل.

المادة ٢٧

تسري أحكام هذا القانون على الدعاوى المنظورة أمام المحاكم والتي لم يصدر فيها حكم نهائي حتى تاريخ العمل به.

المادة ٢٨

يلغى القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٧١ المعدل بالقانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٧٦ وكل نص آخر يخالف أحكام هذا القانون.

المادة ٢٩

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المرسوم بقانون رقم ٥ لسنة ١٩٥٩
بشأن التسجيل العقاري

المرسوم بقانون رقم ٥ لسنة ١٩٥٩
بشأن التسجيل العقاري

مادة ١

تتكون دائرة التسجيل العقاري من الاقسام الآتية :

١- القسم الفني.

٢- القسم الكتابي.

٣- القسم الاداري.

ويجوز ان ينشأ بها أي اقسام اخرى تتطلبها حالة العمل.

ويكون للدائرة رئيس ومدير ويقوم باعمالها عدد كاف من الموظفين الذين تتطلبهم حاجة العمل بالدائرة.

مادة ٢

يكون مقر الدائرة مدينة الكويت ويجوز عند الضرورة انشاء فروع لها في بعض القرى بموجب قرار من رئيس الدائرة.

مادة ٣

تختص دائرة التسجيل العقاري بتسجيل المحررات المعلقة بالعقارات. وتقوم - في سبيل ذلك - بما يأتي :

١- معاينة العقارات ومسحها وتحديدها وعمل رسوماتها وحساب مسطحاتها.

٢- تحرير العقود.

٣- اثبات المحررات في الدفاتر المعدة لذلك.

٤- التصديق على توقيعات ذوي الشأن في المحررات المطلوب تسجيلها.

٥- التأشير على المحررات بما يفيد تسجيلها نهائيا.

٦- تصوير المحررات التي يطلب تسجيلها.

٧- حفظ اصول المحررات بعد اتمام تصويرها وموافاة الجهات المختصة بصور منها.

٨- اعداد فهارس للمحررات التي تم تسجيلها.

٩- اعطاء الصور الخطية للمحررات. وكذا الشهادات العقارية والشهادات بحصول التصديق على التوقيعات.

١٠- التصريح لاصحاب الشأن بالاطلاع على المحررات والسجلات التي يهمهم الاطلاع عليها (الكشف النظري).

مادة ٤

لا يجوز ان تنقل من الدائرة اصول المحررات التي تم تسجيلها ولا الدفاتر او الوثائق والمستندات المتعلقة بها. على انه يجوز للسلطات القضائية الاطلاع عليها ثم اعادتها.

مادة ٥

ينظم قانون خاص الأحكام المتعلقة بتملك غير الكويتيين للعقارات وتسجيل المحررات المثبتة لذلك.

مادة ٦

يمكن التأكد من جنسية طالبي التسجيل بموجب جوازات السفر او بناء على أي مستند رسمي آخر تراه الدائرة كافيا لاثبات الجنسية.

مادة ٧

جميع التصرفات التي من شأنها انشاء حق من الحقوق العينية العقارية الاصلية او نقله او تغييره او زواله ، وكذلك الاحكام النهائية المثبتة لشئ من ذلك يجب تسجيلها بطريق التسجيل بما في ذلك الوقف والوصية.

ويترتب على عدم التسجيل ان الحقوق المذكورة لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول ، لا بين ذوي الشأن ولا بالنسبة الى غيرهم.

ولا يكون للتصرفات غير المسجلة من الاثار سوى الالتزامات الشخصية بين ذوي الشأن.

مادة ٨

جميع التصرفات والاحكام النهائية المقررة لحق من الحقوق العينية العقارية الاصلية يجب كذلك تسجيلها.

ويسري هذا الحكم على القسمة العقارية ولو كان محلها اموالا موروثة.

مادة ٩

جميع التصرفات المنشئة لحق من الحقوق العقارية التبعية ، او المقررة لها ، وكذلك الاحكام النهائية المثبتة لشئ من ذلك ، يجب تسجيلها بطريق القيد.

مادة ١٠

يجب تسجيل الحق الثابت بالارث متى اشتمل على حقوق عينية عقارية ، ولا يجوز تسجيل أي تصرف يصدر من الوارث في حق من هذه الحقوق قبل تسجيل حق الارث.

ويجوز ان يقتصر تسجيل حق الارث على جزء من عقارات التركة.

مادة ١١

يجب تسجيل عقود الايجار والسندات التي ترد على منفعة عقار اذا زادت مدتها عن عشر سنوات.

ويترتب على عدم تسجيلها انها لا تكون حجة على الغير فيما زاد على هذه المدة.

مادة ١١ مكرر (١) [1]

يجب تسجيل صحف دعاوى استحقاق أى حق من الحقوق العينية العقارية أو التأشير بها على هامش سجل المحررات واجبة التسجيل كما تسجل دعاوى صحة التعاقد على حقوق عينية عقارية.

ويجب التأشير كذلك بما يقدم من دعاوى ضد المحررات واجبة التسجيل أو القيد يكون الغرض منها الطعن فى التصرف الذى يتضمنه المحرر وجودا أو صحة أو نفاذا فأذا كان المحرر الاصلى لم يسجل سجلت صحف تلك الدعاوى.

وتحصل التسجيلات والتأشيرات المشار إليها بعد إعلان صحيفة الدعوى وقيدها بجدول المحكمة.

---

١) المادة ١١ مكرر تم اضافتها بموجب المرسوم بالقانون رقم ٧٣ لسنة ١٩٧٩

مادة ١١ مكرر (٢)

يؤشر بمنطوق الحكم النهائى فى الدعاوى المبينة بالمادة السابقة فى ذيل التأشيرات بالدعوى أو فى هامش تسجيلها.

ويجب أن يتم ذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا وإلا اعتبر تسجيل صحيفة الدعوى أو التأشير بها كأن لم يكن.

مادة ١١ مكرر (٣)

يترتب على تسجيل صحف الدعاوى المذكورة فى المادة ١١ مكرر (١) أو التأشير بها، أن حق المدعى إذا ما تقرر بحكم مؤشر به طبقا للقانون يكون حجة على من ترتبت لهم حقوق عينية ابتداء من تاريخ تسجيل الدعاوى أو التأشير بها.

مادة ١١ مكرر (٤)

لكل ذى شأن أن يطلب إلى قاضى الامور المستعجلة محو التسجيل أو التأشير المشار إليه فى المادة ١١ مكرر (١) فيأمر به القاضى إذا تبين له أن الدعوى التى تأشر بها أو التى سجلت لم ترفع إلا لغرض كيدى محض، أو اذا اعتبرت الدعوى كأن لم تكن لعدم طلب استئناف سيرها بعد الشطب فى الميعاد المقرر.

مادة ١٢

تتم إجراءات التسجيل فى جميع الأحوال بناء على طلب ذوى الشأن أو من يقوم مقامهم، بعد التثبت من شخصياتهم وصفاتهم وجنسياتهم، ويقدم الطلب إلى مكتب التسجيل الذى يقع فى دائرة اختصاصه. ويجب أن يقرن الطلب بالأوراق المؤيدة له، ومنها سند الملكية ، وصورة ماتم الاتفاق عليه بين ذوى الشأن بدفتر الدلال أو الإقرار الموقع من أصحاب الشأن وفقا للنموذج الذى تعده وزارة العدل فى حالة إتمام الاتفاق دون دلال ، وتدون الطلبات بحسب تواريخ وساعات تقديمها فى الدفتر المعد لذلك.

واذا قدم اكثر من طلب فى شأن عقار واحد ، وجب أن تبحث هذه الطلبات وفقا لأسبقية قيدها فى دفتر الطلبات فإذا لم يستوف الطلب السابق خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تأشيره الإدارة عليه بأوجه النقص ، يعتمد الطلب اللاحق إذا كان مستوفيا الشروط القانونية.

مادة ١٢ مكرر (١) [1]

لمن أشر على طلبه باستيفاء بيان لا يرى وجها له ولمن تقرر سقوط أسبقية طلبه بسبب ذلك أن يتظلم إلى رئيس المحكمة الكلية أو من يقوم مقامة خلال ثلاثة أيام من تاريخ إبلاغ القرار إليه، وعليه أن يبين فى صحيفة التظلم الأسباب التى يستند إليها.

ويصدر القاضى قراره بتأييد القرار المتظلم منه أو بإلغائه تبعا لتحقق أو تخلف الشروط التى يتطلب القانون توافرها لتسجيل المحرر أو قيد القائمة.

ولا يجوز الطعن فى القرارات التى تصدر على هذا الوجه بأى طريق.

ويترتب على رفع التظلم وقف الاجراءات الخاصة بالطلب اللاحق لحين الفصل فى التظلم.

فإذا صدر القرار بالإلغاء تستقر الأسبقية للطلب الأسبق وإذا صدر بالتأييد تستأنف إجراءات الطلب اللاحق.

---

١) المواد ١٢ مكرر تم اضافتها بموجب المرسوم بالقانون رقم ٧٣ لسنة ١٩٧٩

مادة ١٢ مكرر (٢)

يعتبر الطلب كأن لم يكن إذا لم يتم تسجيله خلال سنة من تاريخ قيده وتمتد هذه المدة سنة ثانية إذا قدم الطالب قبل انتهاء السنة الاولى بأسبوعين طلبا بالامتداد.

مادة ١٣

يجب ان تشتمل المحررات المراد تسجيلها على ما يأتي :

اولا – البيانات الدالة على شخصية كل طرف وعلى الاخص اسمه ولقبه وسنه وجنسيته ومحل اقامته واسم ابيه وجده لابيه.

ثانيا – بيان صفات من يقوم مقام غيرهم ومدى سلطاتهم.

ثالثا – البيانات اللازمة والمفيدة في تعيين العقار وعلى الاخص موقعه وسماحته او اطواله وحدوده.

رابعا – موضوع المحرر المراد تسجيله وبيان المقابل او الدين ان وجد.

خامسا – البيانات الخاصة باصل حق الملكية او الحق العيني موضوع التصرف.

سادسا – بيان الحقوق العينية المقررة على العقار المتصرف فيه ان وجدت.

سابعا – اقرار من الصادر لصالحه التصرف بأنه عاين العقار موضوع التعامل وقبله بحالته الحاضرة ووضع يده عليه.

مادة ١٤

لا يقبل من المحررات فيما يتعلق بإثبات أصل الملكية أو الحق العينى وفقا لأحكام المادة السابقة إلا ما يأتى:

١- المحررات التى سبق تسجيلها.

٢- المحررات التى ثبت تاريخها أو صودق عليها لدى كاتب العدل بالكويت أو المحاكم الشرعية قبل ٢٦/ ٤ / ١٩٦٠

٣- المحررات التى صدرت أو صودق عليها من المحاكم الشرعية وتتضمن تصرفا مضافا إلى ما بعد الموت قبل ٢٦ / ٤ / ١٩٥٩

ولا يقبل فى اثبات التاريخ -فى حكم هذه المادة- غير مانص عليه فيها.

مادة ١٥

تقوم الدائرة باستيفاء البيانات فيما يتعلق بوصف العقار واصل الملكية او الحق العيني بناء على ما يقدمه اصحاب الشأن من اوراق ومستندات ، فاذا رأت ان ما قدم اليها غير كاف لاتمام اجراءات التسجيل اعادت الطلب الى اصحاب الشأن مؤشرا عليه بما يجب ان يتسوفي فيه من الناحية – القانونية.

مادة ١٦

يتولى القسم الفني الاجراءات الهندسية ومراجعة الطلب من الناحية المساحية وعلى الاخص فيما يتعلق لمعاينة العقار على الطبيعة للتثبت من موقعه واطواله ومسطحه وحدوده ، وما يتبع ذلك من تطبيق مستندات التمليك ، والتأشير على الخرائط بما يفيد ذلك ، وكذا اعداد ملف لكل معاملة يبين به رقم وتاريخ الطلب ورقم وتاريخ التسجيل النهائي.

مادة ١٧

تكتب المحررات بمعرفة موظفي الدائرة باللغة العربية بخط واضح غير مشتمل على اضافة او تحشير او كشط ويصادق على توقيعات ذوي الشأن فيها بحضور شاهدين بالغين عاقلين وتتم مراجعتها ثم تسجيلها في الدفاتر المعدة لذلك.

مادة ١٨

اذا كان تسجيل المحرر بطريق القيد وجب ان يشتمل على قائمة بالبيانات الآتية :

أولا – اسم الدائن ولقبه ومحل اقامته وجنسيته.

ثانيا – اسم المدين او المالك الذي رتب الحق على ملكه اذا كان غير المدين ولقبه وجنسيته ومحل اقامته.

ثالثا – تاريخ ورقم السند الثابت به الدين.

رابعا – بيان يتضمن تعيين العقار الذي رتب عليه الحق تعيينا دقيقا.

خامسا – في حالة الرهن الحيازي العقاري يذكر بيان خاص بالايجار الى المدين الراهن اذا نص عليه في عقد الرهن. ولا يبطل العقد لنقص بيان من هذا البيانات الا اذا نتج عن ذلك ضرر للغير وبموجب حكم قضائي.

سادسا :فى حاله الرهن الحيازي العقاري يذكر بيان خاص بالايجار الي المدين الراهن أذا نص عليه فى فى عقد الرهن .ولا يبطل العقد لنقص بيان من هذه البيانات الا أذا نتج عن ذلك ضرر للغير وبموجب حكم قضائي .

مادة ١٩

يحصل التأشير على المحررات بما يفيد تسجيلها ويتم التصوير والحفظ وغير ذلك من الاجراءات طبقا للنظم والتعليمات التي يضعها المسئولون بالدائرة.

مادة ٢٠

يقدم طلب تسجيل حق الارث بواسطة احد الورثة او من يقوم مقامه او من صاحب شأن في التسجيل. ويجب ان يشتمل الطلب على اسم المورث ولقبه واسم ابيه وجده لابيه وجنسيته ومحل اقامته ، وتاريخ ومحل وفاته ، واسماء ورثته والقابهم وسنهم وجنسياتهم ومحل اقامتهم واسماء آبائهم واجدادهم لآبائهم ، والبيانات المتعلقة بالعقار والحقوق المقررة عليه وبيان اصل ملكية المورث.

مادة ٢١

يجب ان يرفق طلب تسجيل حق الارث بالاوراق الاتية :

أولا : الاعلامات الشرعية المثبتة للوراثة.

ثانيا : ما يثبت صفة من يقوم مقام طالب التسجيل.

ثالثا : اصل ملكية المورث للعقارات المذكورة على ان يراعي في شأنها حكم المادة الرابعة عشرة من هذا القانون. واذا كان اصل ملكية المورث هو الميراث ايضا فيجب ان يقرن الطلب بما يثبت هذا الارث.

مادة ٢٢

دفتر الطلبات – يعد بالدائرة دفتر او اكثر لقيد طلبات التسجيل بارقام مسلسلة

حسب ترتيب تقديمها.

مادة ٢٣

دفاتر التصديق - يعد بالدائرة عدد كاف من دفاتر التصديق على التوقيعات بارقام مسلسلة يذكر بها بيان للمحرر واسماء ذوي الشأن ومحال اقامتهم واسماء الشهود واسم الموظف المختص مع توقيعهم جميعا على المسجل والمحرر.

مادة ٢٤

دفتر التسجيل النهائي - يعد بالدائرة دفتر واحد للتسجيل النهائي الغرض منه اثبات المحررات بارقام متتابعة بحسب اسبقية تقديمها للموظف المختص بذلك تبدأ من رقم واحد في اول يناير وتنتهي باخر رقم في نهاية ديسمبر من كل سنة.

مادة ٢٥

دفاتر الفهارس - يعد بالدائرة دفاتر هجائية للفهارس تدرج فيها اسماء جميع اصحاب الشأن في المحررات ورقم المحرر الخاص بهم وتاريخه.

مادة ٢٦

دفتر الصور - يعد بالدائرة دفتر خاص لقيد طلبات الصور تدرج فيه ارقام المحررات وتواريخها واسماء ذوي الشأن فيها وتاريخ تسليم صورة المحرر الى صاحبه بعد التوقيع منه بالاستلام.

مادة ٢٧

تكون الدفاتر المذكورة في المواد السابقة مرقمة الصفحات ويحرر في هذه الدفاتر محضر يثبت بدء العمل بها وانتهاء منها سنويا.

مادة ٢٨

يجوز للدائرة اعداد أي دفاتر اخرى علاوة على الدفاتر السابق ذكرها اذا رأت ذلك ضروريا لسير العمل.

مادة ٢٩

يقوم الموظف المختص بالتصديق على توقيعات ذوي الشأن بعد التأكد من شخصياتهم بشهادة شاهدين بالغين عاقلين معروفين له او ان تكون شخصيتهما ثابتة بمستند رسمي.

وعلى الشاهدين التوقيع على المحرر والسجل اثباتا لصحة شخصية المتعاقدين وصحة ما اشتمله المحرر من بيانات.

مادة ٣٠

يجب على الموظف ، قبل التوقيع من ذوي الشأن ، ان يستوثق منهم عن موضوع المحرر الذي يرغبون في التوقيع عليه. وان يقرأه عليهم بصوت مسموع ويبصرهم بمحتوياته دون ان يصدر منه ما يؤثر في ارادة المتعاقدين او ما يوجههم توجيها لا يريدونه.

مادة ٣١

بعد التوقيع على المحرر يكتب بذيله محضر للتصديق على التوقيعات ويذكر به الموظف اسماء اصحاب الشأن واسماء الشهود ومحال اقامتهم مع توقيعه في نهاية المحضر.

مادة ٣٢

يجب على كل موظف مختص بمباشرة توقيعات المتعاقدين ان يتثبت من اهليتهم

الكاملة ورضائهم بالتعاقد ، وان يطلب اثباتا لهذه الاهلية تقديم ما يؤيدها من اوراق ومستندات ، مثل شهادة الميلاد او شهادة طبية او قرار من المحكمة الشرعية او أي مستند آخر تراه الدائرة كافيا لاثبات ذلك.

مادة ٣٣

يقصد بالاهلية الكاملة للتعاقد ، بلوغ سن الرشد والعقل ، وعدم وجود مانع قانوني من التعاقد.

مادة ٣٤

يقوم الولي الطبيعي بالتصرفات نيابة عن القصر المشمولين بولايته وذلك في الحدود التي ترسمها القواعد الشرعية ، ولا يدخل في سلطة الولاية كل ما يؤول للقاصر بطريق التبرع متى اشترط المتبرع ذلك. ويقوم بالتصرف في هذا المال وصي خاص تعينه المحكمة لهذا الغرض.

مادة ٣٥

تكون الولاية على مال القاصر للاب ثم بعده لوصيه - ان وجد - ثم من بعده للجد الصحيح الجد الاب.

مادة ٣٦

القاصر هو من لم يبلغ سن الرشد. وتحدد سن الرشد بثماني عشرة سنة هلالية كاملة.

مادة ٣٧

يجوز للاب ان يقيم وصيا مختارا لولده القاصر او للحمل المستكن في بطن امه كما يجوز ذلك للمتبرع للقاصر اذا اشترط عدم خضوع المال المتبرع به تحت سلطة ولى القاصر.

ويجب ان تعرض الوصاية الاخيرة على المحكمة الشرعية للنظر في تثبيتها.

مادة ٣٨

اذا لم يكن للقاصر او للحمل المستكن وصي مختار تعين المحكمة وصيا للقيام بالتصرف نيابة عن القاصر.

ويبقى وصي الحمل المستكن وصيا على المولود ما لم تعين المحكمة غيره.

مادة ٣٩

يقوم الوصي بالتصرف عن القاصر طبقا للقرار الصادر من المحكمة بوصايته.

مادة ٤٠

تقيم المحكمة قيما على المحجور عليه للجنون او العته او السفه او الغفلة ويتصرف القيم في اموال المحجور عليه في حدود ما تقضي به المحكمة.

مادة ٤١

تقوم المحكمة الشرعية او من تنتدبه من قبلها بالتصرف نيابة عن الغائب غيبة منقطعة.

مادة ٤٢

يجوز للمحكمة تعيين مشرف مع الوصي ولو كان مختارا وكذلك مع القيم. ووظيفة المشرف هي مراقبة النائب عن عديمي الاهلية(الوصي على القاصر والقيم على المحجور عليه) في تصرفاته باموالهم والتوقيع معه على العقود الخاصة بهذه

التصرفات.

مادة ٤٣

اذا كان احد المتعاقدين ضريرا او ضعيف البصر او اصم اوابكم وتعذر عليه - بسبب ذلك - التعبير عن ارادته جاز للمحكمة ان تعين له مساعدا قضائيا يعاونه في التصرفات التي تقتضي مصلحته فيها ذلك.
فاذا لم يكن هناك مساعد قضائي استعان هذا المتعاقد بمعين آخر يوقع العقد معه.

مادة ٤٤

تقوم دائرة الاوقاف العامة بالتصرف نيابة عن جهات الوقف الخيري بعد اخذ موافقة المحكمة الشرعية على هذه التصرفات.
أما الاوقاف الاهلية فيتصرف فيها نظارها المعينون من قبل الواقف او من تعينه المحكمة اذا لم تنص حجة الوقف على وجود ناظر.

مادة ٤٥

عند قيام شخص مقام غيره في تصرف من التصرفات عن طريق الوكالة ، او الوصاية ، او القوامة ، وكذا النظارة على الوقف فيجب التحقق من صفة هذا الشخص ومدى السلطة المخولة له مع مطالبته بالمستندات الرسمية المؤيدة لذلك.

مادة ٤٦

اذا تم التعاقد بواسطة وكيل فيجب على الموظف المختص ان يتأكد من ان مضمون العقد المراد توقيعه لا يجاوز حدود الوكالة الثابتة بالتوكيل.

مادة ٤٧

الوكالة الواردة في الفاظ عامة لا تخصيص فيها حتى لنوع العمل القانوني الحاصل فيه التوكيل لا تخول الوكيل سلطة الا في اعمال الادارة. ولا بد من وجود وكالة خاصة في كل عمل ليس من اعمال الادارة وبوجه خاص في البيع والرهن والتبرعات والصلح والاقرار. والوكالة الخاصة لا تجعل للوكيل صفة الا في مباشرة الامور المحددة فيها وما تقتضيه هذه الامور من توابع ضرورية وفقا لطبيعة كل تصرف وللعرف الجاري.

مادة ٤٨

لا يجوز للوكيل ان يتعاقد مع نفسه باسم الموكل الا اذا نص على ذلك صراحة في الوكالة.
الا انه يجوز للموكل الموافقة على تصرفات الوكيل في هذه الحالة فتصبح صحيحة فالاجازة اللاحقة كالوكالة السابقة.

مادة ٤٩

التوكيلات المحررة بالكويت يجب ان يكون مصدقا فيها على توقيع الموكل لدى المحاكم الشرعية او كاتب العدل بالكويت.

مادة ٥٠

التوكيلات المحررة في الخارج يجب ان يصدق فيها على توقيع الموكل امام السلطة المختصة بالتصديق في الجهة المذكورة على ان تعتمد توقيعات هذه السلطة بواسطة دائرة المحاكم على الوجه المبين بالمادة السابقة.

مادة ٥١

لا يجوز اعتماد الوكالات البرقية فيما يتعلق بتنفيذ احكام هذا القانون.

مادة ٥٢

يمثل الاشخاص الاعتباريين مثل البنوك والشركات والجمعيات والدوائر الحكومية مديروها او وكلاؤها المفوضون لهذا الغرض طبقا لعقود وقوانين تأسيسها.

ويراعى في التفويض ان يكون وفقا للاوضاع المنصوص عنها في العقود والقوانين المذكورة.

مادة ٥٣

تنشأ لجنة يرأسها من يعينه رئيس الدائرة لذلك ومن اربعة اعضاء آخرين وهم مدير دائرة التسجيل العقاري او من ينوب عنه واحد قضاة المحكمة الشرعية واحد الخبراء في اعمال التسجيل العقاري ومهندس متخصص في اعمال المساحة. وتعرض على هذه اللجنة مشروعات القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بالتسجيل العقاري.

مادة ٥٤

تجتمع اللجة المشار اليها في المادة السابقة بناء على دعوة من رئيس الدائرة.

مادة ٥٥

تكون اجتماعات اللجنة صحيحة اذا حضرها ثلاثة اعضاء على الاقل مع الرئيس والا فيؤجل الاجتماع الى موعد آخر حتى يكتمل العدد المذكور.

مادة ٥٦

للجنة المذكورة فيما سبق اقتراح ما ترى ادخاله على قانون التسجيل العقاري من تعديلات وبحث ما يقدم اليها من اقتراحات في هذا الشأن.

وتكون قراراتها صحيحة بالاغلبية المطلقة لاصوات الحاضرين فاذا تساوت الاصوات رجحت الناحية التي فيها صوت الرئيس.

مادة ٥٧

يجب تحصيل الرسوم المستحقة على العقود قبل تسجيلها في الدفاتر المعدة لذلك.

مادة ٥٨ [١]

تفرض الرسوم بالفئات الاتية:

البيع ١/ ٢ ٪من قيمة العقار.

بيع حق الرقبة فى العقار بيع حق الانتفاع: ١/ ٤ ٪من قيمة العقار.

دون حق الانتفاع :

بيع حق الانتفاع فى العقار :١/ ٤ ٪ من قيمة العقار.

الوقف الاهلى واستبدال أعيانة: رسم ثابت خمسة دنانير.

الهبة أو اثبات التملك بالهبة أو الرجوع عنها ويأخذ التنازل حكم الهبة: رسم ثابت خمسة دنانير متى كانت الهبة بين الأزواج والأقارب حتى الدرجة الرابعة وما عدا ذلك يحصل رسم نسبى ١/ ٤٪ من قيمة العقار الموهوب وقت الهبة أو الرجوع.

وصية بالعقار أو بمنفعة عقار : رسم ثابت خمسة دنانير.

إقرار بالملكية: رسم ثابت خمسة دنانير ، إلا إذا كان التصرف يتضمن معنى البيع فيحصل رسم نسبى ١/ ٢ ٪من قيمة العقار.

---

١)معدلة بالقانون رقم رقم ٣٠ لسنة ١٩٨٢

التخارج بين الورثة بعوض أو بدون عوض : رسم ثابت عشرة دنانير .
القيمة: رسم ثابت عشرة دنانير، إلا إذا كان هناك فرق بين ما حصل عليه أحد الطرفين وما حصل عليه الطرف الآخر، فيحصل رسم نسبى ١/ ٢ ٪من قيمة هذا الفرق.
المبادلة والمقايضة: رسم ثابت قدره خمسة دنانير إلا إذا كانت قيمة أحد العقارين أكبر من الآخر فيؤخذ رسم ١/ ٢ ٪ على الزيادة فى القيمة ما لم يوجد اتفاق يقتضى بغير ذلك .
قيد الرهن أو تجديده أو شطبه: رسم ثابت دينار واحد .
الايجار والسندات التى ترد على منفعة عقار: رسم ثابت دينار واحد.
طلب نسخة خطية من محرر أو صورة منه: دينار واحد عن الصفحة الأولى ، ونصف دينار عن كل صفحة تالية.
طلب استخراج شهادة: رسم ثابت دينار واحد.
طلب الاطلاع على المحررات أو الدفاتر: رسم ثابت خمسة دنانير.
صحف الدعاوى العقارية أو التأشير بالحكم الصادر فيها: رسم ثابت خمسة دنانير.
الانتقال إلى خارج الإدارة للتصديق على المحررات: رسم ثابت دينار واحد.
كل موضوع لم ينص عليه فى هذا الجدول: رسم ثابت دينار واحد.

مادة ٥٨ مكرر [١]

استثناء من احكام المادة ٨٥ تعفى من الرسوم عقود البيع التى تبرمها الجهات الحكومية عن تخصيص قسائم السكن الخاص أو البيوت الحكومية أو قسائم القروض.
ويحصل عند تسجيل هذه العقود رسم ثابت قدره عشرة دنانير.

مادة ٥٩

يتعدد الرسم بتعدد الموضوعات التي يتضمنها المحرر ويحصل حسب الفئات المقررة على كل موضوع.

مادة ٦٠

لا يترتب على بطلان المحررات أو فسخها أو ألغائها أو الرجوع فيها -أيا كان نوعها- رد شئ مما تحصل من الرسوم..
وترد الرسوم إذا حال دون إتمام التسجيل وفاة أحد المتعاقدين كما ترد الرسوم المدفوعة نظير تسجيل قسيمة من قسائم مناطق السكن الحكومية، إذا قررت الحكومة سحب هذه القسيمة وذلك بشرط ألا يكون سحبها راجعا إلى مخالفة من سجلت باسمه لشرط من الشروط التى وضعتها الحكومة لذلك.

مادة ٦٠مكرر [٢]

يعاقب بغرامة لا تجاوز ثلاثة أمثال ما لم يؤد من الرسوم كل من تهرب عمدا من أداء كل أو بعض رسوم التسجيل بأية وسيلة كانت.
ولا تجوز إقامة الدعوى الجزائية إلا بناء على طلب وزير العدل، وله -فى أية حاله كانت عليها الدعوى- الصلح فيها على

١) اضيفت ثم عدلت بموجب القانون رقم ٣٠ لسنة ١٩٨٢
٢) اضيفت بموجب القانون رقم ٧٣ لسنة ١٩٧٩

أساس دفع مثلى ما لم يؤد من الرسوم.

مادة ٦١

تعفي المحررات الاتية من دفع الرسوم :

أولا – المحررات الخاصة بالحكومة. اما المحررات التي تكون صادرة من الحكومة لمصلحة الغير فتحصل عنها الرسوم

ثانيا – الوقف الخيري متى كان الوقف منجزا للخير.

ثالثا – التغيير في الوقف الاهلي بجعله خيريا متى كان التغيير قاصرا على وجه الخير.

رابعا – الوصية في وجوه البر والاحسان متى كان التصرف خالصا للخير.

خامسا – المحررات الصادرة لصالح احدى الجمعيات التي تعترف بها الحكومة.

مادة ٦٢

يلغى كل نص يخالف احكام هذا القانون.

مادة ٦٣

يعمل بهذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

القانون رقم ٢١ لسنة ٢٠١٩
في شأن نظام السجل العيني

الفهرس	المواد	الصفحة
الباب الاول : احكام عامة	١	١١١٣
الباب الثاني : التصرفات والحقوق الواجب قيدها	١١	١١١٥
اللائحة التنفيذية لنظام السجل العيني		١١١٩

القانون رقم ٢١ لسنة ٢٠١٩
في شأن نظام السجل العيني

بعد الاطلاع على الدستور

وعلى المرسوم رقم (٥) لسنة ١٩٥٩ بقانون التسجيل العقاري، والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون رقم (٤) لسنة ١٩٦١ بإصدار قانون التوثيق والقوانين المعدلة له،

وعلى المرسوم بالقانون رقم (٣٥) لسنة ١٩٧٨ في شأن إيجار العقارات والقوانين المعدلة له،

وعلى المرسوم بالقانون رقم (٣٨) لسنة ١٩٨٠ بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له،

وعلى المرسوم بالقانون رقم (٣٩) لسنة ١٩٨٠ بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية، والقوانين المعدلة له،

وعلى المرسوم بالقانون رقم (٦٧) لسنة ١٩٨٠ بإصدار القانون المدني والمعدل بالقانون رقم (١٥) لسنة ١٩٩٦،

وعلى المرسوم بالقانون رقم (٢٠) لسنة ١٩٨١ بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية والمعدل بالقانون رقم (٦١) لسنة ١٩٨٢

وعلى المرسوم بالقانون رقم (٢٣) لسنة ١٩٩٠ بشأن قانون تنظيم القضاء، والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون رقم (٣٣) لسنة ٢٠٠٠ في شأن ادعاءات ملكية العقارات المملوكة للدولة،

وعلى القانون رقم (٢٠) لسنة ٢٠١٤ في شأن المعاملات الإلكترونية،

وعلى القانون رقم (٣٣) لسنة ٢٠١٦ بشأن بلدية الكويت، والمعدل بالقانون رقم (١) لسنة ٢٠١٨،

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

الباب الأول
أحكام عامة

مادة ١

السجل العيني هو مجموعة من الصحائف التي تبين أوصاف كل عقار وحالته القانونية والحقوق المترتبة له وعليه والمعاملات المتعلقة به.

ويُعتبر عقاراً - في تطبيق أحكام هذا القانون - كل قطعة أرض تقع في قسم مساحي واحد دون أن يفصل جزء منها عن سائر الأجزاء بفاصل من ملك عام أو خاص، ودون أن يكون لجزء منها أو عليها من الحقوق ما ليس للأجزاء الأخرى أو عليها، سواء كانت مملوكة لشخص واحد أو على الشيوع الأشخاص طبيعية أو اعتبارية وكذلك أملاك الدولة العامة أو الخاصة العقارية.

مادة ٢

تختص إدارة التسجيل العقاري وفروعها دون غيرها بأعمال السجل العيني.

وينشأ سجل عيني مكتوب وإلكتروني تفرد فيه صحيفة خاصة لكل عقار، وتبين اللائحة التنفيذية كيفية تقديم طلبات القيد وترقيم وإمساك السجل وإجراءات القيد فيه والوثائق المتعلقة به.

ويتم قيد جميع العقارات في السجل، وتُفرد لكل عقار منها صحيفة تثبت بها الحقوق والحدود وكافة البيانات المتعلقة به.

كما ينشأ بالإدارة فهرس شخصي هجائي يكون فيه لكل مالك صحيفة خاصة يُبين فيها العقارات التي يملكها وتدون بيانات هذا الفهرس من واقع البيانات الواردة في السجل العيني.

مادة ٣

لا يجوز أن تنقل من إدارة التسجيل العقاري أو فروعها إلى أي مكان آخر أصول المحررات التي تم قيدها ولا السجلات والدفاتر والوثائق المتعلقة بالقيد في السجل العيني، ويجوز للمحكمة أو النيابة العامة أو من تنتدبه أي منهما من الخبراء الاطلاع عليها في أماكن حفظها.

مادة ٤

تخضع التصرفات والحقوق الواردة في هذا القانون سواء فيما يتعلق بقيدها أو التأشير بها أو حفظها أو أية طلبات أخرى متعلقة بها للقواعد الخاصة برسوم التسجيل العقاري.

مادة ٥

لا تقيد الحقوق في صحائف السجل إلا إذا كانت ثابتة بأحد المحررات المنصوص عليها في المادة (١٤) من قانون التسجيل العقاري المشار إليه، أو كانت قد نشأت أو تقررت بسبب من أسباب كسب الحقوق العينية، وإذا كان سبب كسب الحق تصرفاً أو حكماً وجب أن يكون قد سبق تسجيله.

مادة ٦

في حالة وجود تناقض بين المحررات المسجلة عن عقار واحد تتولى إدارة التسجيل العقاري فحص المحررات المتناقضة ودراستها وإعداد تقرير بنتيجة الفحص وإحالته إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (٨) مع اخطار ذوي الشأن.

مادة ٧

تقوم إدارة التسجيل العقاري خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون بالإعلان في الجريدة الرسمية عن البيانات الخاصة بكل عقار، كما تقوم بإخطار ذوي الشأن الواردة أسماؤهم بكل صحيفة من صحائف العقار بما تم إثباته من بيانات خاصة بكل عقار والحقوق المترتبة له وعليه والمعاملات والتعديلات المتعلقة به.

مادة ٨

تشكل بقرار من وزير العدل لجنة أو أكثر تتألف من عضوين من رجال القضاء - يندبهما المجلس الأعلى للقضاء - يتولى أقدمهما رئاسة اللجنة - على ألا تقل درجته عن مستشار - وعضوين من العاملين ببلدية الكويت أحدهما مهندس من المختصين بتحديد الملكية والآخر من المختصين بإدارة التسجيل العقاري.

وتختص اللجنة بالنظر فيما يحال إليها من إدارة التسجيل العقاري وفقاً للمادة (٦) وفي تظلمات ذوي الشأن من القرارات المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون، على أن يقدم التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ إخطارهم أو علمهم بالقرار موضوع التظلم أو النشر في الجريدة الرسمية.

ولا يجوز الطعن في القرار الذي تصدره اللجنة أمام القضاء مباشرة قبل التظلم منه أمام اللجنة وإصدار قرارها فيه خلال شهر من تاريخ تقديمه.

وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية مجموع أعضائها، وتكون مسببة. ويعتبر انقضاء مدة الستين يوماً على تقديم التظلم دون أن تصدر اللجنة قرارها فيه بمثابة رفضه.

وتبين اللائحة التنفيذية نظام وإجراءات عمل اللجنة.

مادة ٩

تعفى الطلبات والتظلمات التي ترفع إلى اللجنة من الرسوم، ومع ذلك إذا تبين للجنة أن الطلب يستر تصرفاً جديداً يُراد منه التهرب من الرسوم المستحقة عليه ضمنت قرارها أداء الرسوم، ولا ينفذ قراراها إلا بعد أداء الرسوم.

مادة ١٠

يجوز الطعن في القرار الصادر من اللجنة أمام محكمة الاستئناف، ويجوز الطعن في الحكم الصادر منها بطريق التمييز.

الباب الثاني

التصرفات والحقوق الواجب قيدها

مادة ١١

جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو التبعية أو نقلها أو تغييرها أو زوالها، وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لأي من تلك الصرفات بما في ذلك الوقف والوصية وحق الإرث يجب قيدها في السجل العيني.

ويترتب على عدم القيد أن هذه الحقوق لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوي الشأن ولا بالنسبة إلى غيرهم، ولا يكون للتصرفات غير المقيدة أية آثار سوى الالتزامات الشخصية بين ذوي الشأن.

مادة ١٢

يجب التأشير بالمحررات المثبتة لدين من الديون العادية على المورث الثابتة بمحرر مصدق على التوقيع فيه أو موثق أو بموجب حكم قضائي نهائي في

صحف السجل العيني المخصصة لأعيان التركة أو حقوقها، ويجب على الدائن إعلان كل ذي شأن بقيام الدين قبل التأشير به، ويحتج بهذا التأشير من تاريخ حصوله. ومع ذلك إذا تم التأشير خلال سنة من تاريخ قيد الإرث فللدائن أن يحتج بحقه على كل من تلقى من الوارث حقاً عينياً وقام بقيده قبل هذا التأشير.

مادة ١٣

يجب قيد عقود الإيجار والسندات التي ترد على منفعة العقار إذا زادت مدتها على عشر سنوات، ويترتب على عدم قيدها انعدام نفاذها في حق الغير فيما زاد على هذه المدة.

مادة ١٤

يجب أن تتضمن الدعاوى التي تتعلق بالحقوق أو التصرفات الواجب قيدها ما يفيد طلب إجراء التغيير في بيانات السجل العيني، ولا تقبل الدعوى إلا بعد تقديم شهادة دالة على حصول التأشير في السجل بمضمون هذه الطلبات.

مادة ١٥

يمنح المدعون في الدعاوى المشار إليها في المادة السابقة، والتي تكون قيد التداول أمام المحاكم في تاريخ العمل بهذا القانون، ولم تسجل صحيفتها مهلة ٦٠ يوماً تحسب من التاريخ المذكور لطلب التأشير بمضمون الطلبات سالفة البيان، وإذا لم تقدم في أول جلسة بعد انتهاء هذه المدة شهادة بحصول هذا التأشير توقف الدعوى، ولا يجوز استئناف السير في الدعوى إلا بعد تقديم ما يفيد إجراء التغيير في بيانات السجل بمضمون الطلبات المؤشر بها.

مادة ١٦

يؤشر في السجل العيني بمنطوق الحكم النهائي الصادر في الدعاوى المبينة في المادتين السابقتين خلال خمس سنوات محسوبة من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً وإلا اعتبر التأشير بصحيفة الدعوى في السجل العيني كأن لم يكن.

وتبدأ مدة الخمس سنوات بالنسبة للأحكام النهائية القائمة وقت العمل بهذا القانون، من تاريخ العمل به.

مادة ١٧

يترتب على التأشير بالدعاوى في السجل العيني أن حق المدعي متى تقرر بحكم قيد في السجل طبقاً للقانون خلال الأجل المنصوص عليه بالمادة السابقة أن يكون حجة على من ترتبت لهم حقوق أو أثبتت لمصلحتهم بيانات في السجل ابتداء من تاريخ التأشير بصحف الدعاوى في السجل.

مادة ١٨

يجب التأشير بإعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة في صحيفة العقار، ويترتب على ذلك أنه إذا تقرر حق الشفيع بحكم قيد في السجل اعتبر حجة على من ترتبت لهم حقوق عينية على العقار ابتداء من تاريخ التأشير المذكور.

مادة ١٩

يكون للسجل العيني قوة إثبات لصحة البيانات الواردة فيه ولا يقبل في إثبات

أصل الملكية أو الحق العيني سوى صحيفة العقار أو الشهادات المستخرجة من السجل العيني.

مادة ٢٠

الإدارة التسجيل العقاري أن تصحح الأخطاء المادية في السجل العيني من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب ذوي الشأن طالما لم يتم القيد، وفي حالة إتمام القيد يجب عدم إجراء التصحيح إلا بعد انقضاء ٦٠ يوماً من تاريخ إخطار ذوي الشأن بكتاب موصي عليه بعلم الوصول، وتحرر إدارة التسجيل العقاري محضراً توضح فيه أسباب الخطأ وكيفية اكتشافه.

مادة ٢١

تعدل بيانات السجل العيني وفقاً لما يتم من تغيير على العقار بسبب إضافة مباني أو تعديلها أو إزالتها وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

مادة ٢٢

لكل ذي شأن أن يطلب من المحكمة المختصة مباشرة محو التأشير المشار إليه في المادة (١٢) من هذا القانون.

مادة ٢٣

إذا ألغى المحو عاد لقيد الحق التبعي مرتبته الأصلية في السجل العيني ومع ذلك لا يكون لإلغائه أثر رجعي بالنسبة للقيود التي أجريت في الفترة ما بين المحو والإلغاء.

مادة ٢٤

يخطر كل شخص بما تم من تغيير أو انقضاء في حقوقه بناء على أي قيد أو محو أو تأشير أو تصحيح وذلك بإعلان على يد مندوب الإعلان، وبخطاب موصي عليه بعلم الوصول على عنوانه أو موطنه المحدد في السجل العيني، ويدرج القيد أو التأشير أو التصحيح بأكمله في سند الملكية وفي الشهادة المستخرجة من السجل العيني.

مادة ٢٥

تتم إجراءات القيد والتغيير والتصحيح بناء على طلب ذوي الشأن أو من يقوم مقامهم وفقاً للشروط والأوضاع التي ينص عليها القانون واللائحة التنفيذية، وتدون الطلبات حسب تاريخ وساعة تقديمها في سجل يعد لذلك بإدارة التسجيل العقاري وفق أرقام مسلسلة وتبين في هذا السجل مراحل العمل في شأنها.

مادة ٢٦

يسقط الطلب إذا لم يتم قيد المحرر في السجل العيني خلال سنة من تاريخ تقديمه بسبب عدم استيفاء الطلب للأوراق والإجراءات المقررة، ومع ذلك يجوز أن تمتد المدة المشار إليها لسنة أخرى فقط إذا قدم صاحب الشأن طلباً بمدها قبل انتهائها بأسبوعين على الأقل وبعد سداد الرسم المقرر، ويخطر الطالب

بسقوط طلبه.

مادة ٢٧

إذا قدم أكثر من طلب في شأن عقار واحد وجب أن تبحث هذه الطلبات وفقاً لأسبقية قيدها في سجل الطلبات وإذا تعذر إتمام الإجراءات الخاصة بالطلب الأسبق بسبب نقص أو عيب في البيانات أو في الأوراق أخطر صاحب الشأن في محل إقامته المبين في الطلب بكتاب موصى عليه بعلم الوصول لتلافي هذا النقص أو العيب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه الإخطار وإلا سقطت أسبقية طلبه ويكون إسقاط الأسبقية بقرار مسبب من إدارة التسجيل العقاري وتباشر الإدارة السير في إجراءات الطلب التالي في ترتيب الأسبقية.

مادة ٢٨

يجوز لمن أشر على طلبه باستيفاء بيان لا يرى وجهاً له ولمن تقرر سقوط طلبه أو أسبقيته أن يتظلم إلى اللجنة المشار إليها في المادة (٨) خلال عشرة أيام من تاريخ إبلاغه أو علمه بالقرار على أن يبين في صحيفة التظلم الأسباب التي يستند إليها.

ويوقف فحص الطلبات التالية في ترتيب الأسبقية إلى أن يصدر قرار اللجنة، وتصدر اللجنة قراراً مسبباً على وجه السرعة، ويجوز الطعن على هذا القرار وفقاً للمادة (١٠) من هذا القانون وإذا تقرر بصفة نهائية قيد الطلب وجب إجراء القيد حسب أسبقية الطلب.

مادة ٢٩

تسلم إلى كل مالك بناء على طلبه صورة من الصحيفة العقارية تسمى " سند الملكية " وفي حالة امتلاك شخصين أو أكثر لعقار واحد على الشيوع، تسلم لكل منهم صورة من سند الملكية باسم جميع الملاك على الشيوع بعد أداء الرسم المقرر.

مادة ٣٠

يصدر وزير العدل قرارات تعيين الأقسام المساحية التي يسرى عليها هذا القانون، ويستمر العمل بقانون التسجيل العقاري المعمول به في المناطق التي لم يستكمل بها نظام السجل العيني.

مادة ٣١

يصدر وزير العدل اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة ٣٢

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد سنة من تاريخ نشره

أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في ١٤ رمضان ١٤٤٠ هـ
الموافق : ١٨ مايو ٢٠١٩ م

القرار الوزاري رقم (١٤٩٦) لسنة ٢٠٢٠
باللائحة التنفيذية للقانون رقم (٢١) لسنة ٢٠١٩
في شأن نظام السجل العيني

وزير العدل:

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى المرسوم رقم (٥) لسنة ١٩٥٩ بقانون التسجيل العقاري والقوانين المعدلة له ،

وعلى القانون رقم (٢٠) لسنة ٢٠١٤ في شأن المعاملات الالكترونية وعلى القانون رقم (٢١) لسنة ٢٠١٩ في شأن نظام السجل العيني ،

قـــرر

مادة ١

يقصد بالمصطلحات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها.

صحيفة العقار : صحيفة تخصص لكل عقار يثبت بها كل ما يتعلق بالعقار من أوصاف والحقوق المترتبة له وعليه وحدوده وكافة المعلومات المتعلقة به.

السجل العيني المكتوب: هو سجل مكتوب مكون من مجموعة من الصحائف العقارية يفرد فيه صحيفة خاصة لكل عقار.

السجل العيني الالكتروني: هو سجل تدون فيه جميع بيانات السجل العيني المكتوب إلكترونياً ويجب أن تكون مطابقة له.

الفهرس الشخصي: سجل هجاني أبجدي تفرد فيه لكل مالك صحيفة خاصة يثبت بها ما يملكه من عقارات من واقع بيانات السجل العيني. الفهرس الشخصي الالكتروني : هو سجل أبجدي يثبت به ما يملكه كل مالك صحيفة من عقارات من واقع ما هو ثابت بالفهرس الشخصي ومطابق له.

القسم المساحي: مجموع العقارات التي تضمها قطعة أو قطاع واحد بمنطقة معينه في محافظة محددة ضمن مدينة.

القيد الأول: هو ما يتم إثباته من بيانات العقار لأول مرة في السجل العيني.
القيود التالية: هو ما يتم إثباته في السجل العيني من تصرف أو تعديل برد على بيانات العقار بعد إتمام القيد الأول.

مادة ٢

ينشأ بإدارة التسجيل العقاري مراقبة تضم لكل محافظة مكتباً أو أكثر يتولى أعمال السجل العيني في الأقسام المساحية التي يصدر وزير العدل قراراً بسريان نظام السجل العيني عليها في دائرة اختصاص المكتب. وتزود إدارة التسجيل العقاري تلك المكاتب بصورة من سجلات مساحة الملكية وصورة من الخرائط المساحية التي أعدت بمناسبة القيد الأول للعقارات الواقعة في دائرة اختصاص كل منها، ويبين بها العقارات التي قيدت في شأنها محررات بعد القيد الأول وتلك التي طلب قيد المحررات عنها ولم تقيد.

مادة ٣

تعد سجلات بكل مكتب للسجل العيني يكون بيانها كما يلي :

أ) سجلاً لقيد الطلبات الواردة من ذوي الشأن.

ب) سجلاً لقيد المحررات الواردة من بلدية الكويت.

ج) سجلاً عينياً مكتوباً وآخر إلكتروني تفرد في كل منهما صحيفة خاصة لكل عقار.

د) سجل الفهرس الشخصي الهجائي يكون فيه لكل مالك صحيفة خاصة بالعقارات التي يملكها.

ه) سجلاً لتسليم سندات الملكية وصور المحررات والشهادات إلى ذوي الشأن.

ويفتح كل سجل من هذه السجلات بمحضر يدون فيه تاريخ بداية العمل به ويختم بمحضر يدون فيه تاريخ انتهائه وآخر رقم مثبت في السجل.

ويجوز إعداد سجلات أخرى حسب حاجة العمل.

مادة ٤

تحدد بقرار من وزير العدل المواعيد التي تقبل خلالها طلبات القيد الأول، ولا يجوز قبول أي طلب قبل بدء الميعاد المذكور أو بعد انقضائه.

مادة ٥

يجب أن تكون الطلبات التي تقدم إلى مكتب السجل العيني متعلقة بعقارات داخلة في دائرة اختصاصه من الأقسام المساحية التي صدر قرار وزير العدل بسريان نظام السجل العيني عليها.

فإذا تعلق الطلب بعقارات واقعة في دائرة اختصاص مكاتب متعددة وجب إجراء القيد في كل مكتب منها للعقارات التي تقع في دائرة اختصاصه .

مادة ٦

يتولى مكتب السجل العيني ما يأتي:

١- مراجعة الطلبات والمحررات التي تقدم من أصحاب الشأن واستيفاء بياناتها والتأشير بما يفيد ذلك.

٢- إجراء القيد بالسجل العيني.

٣- تحصيل الرسوم المستحقة من ذوي الشأن والتأشير على الطلبات برقم الإيصال وتاريخه .

٤- حفظ صور الصحائف والوثائق والمستندات المتعلقة بالقيد وذلك بعد التأشير عليها بما يفيد القيد ثم موافاة قسم المحفوظات العقارية بأصول تلك المحررات.

٥- إعداد الفهارس الشخصية الهجائية لما يدخل في اختصاصه من الأقسام المساحية وموافاة قسم المحفوظات العقارية بصورة منها.

مادة ٧

يصدر وزير العدل قراراً بتحديد الأقسام المساحية التي يسري عليها قانون

السجل العيني، يُنشر في جريدة الكويت اليوم على أن يضمن النشر البيانات الخاصة بالعقارات الكائنة بها ، وتقوم إدارة التسجيل العقاري بالإعلان عنه في صحيفة أو أكثر من الصحف اليومية واسعة الانتشار مرة كل أسبوعين ولمدة شهرين متتاليين ويضمن الإعلان ما يلي: (١) رقم القرار الوزاري وتاريخ إصداره وتاريخ ورقم عدد جريدة الكويت اليوم الذي نشر فيه.

(٢) الأقسام المساحية التي حدد القرار الوزاري سريان قانون السجل العيني عليها وتاريخ بدء سريان القانون عليها.

(٣) بياناً بالمحررات التي تصلح لقيد الحقوق في السجل العيني وفقاً لحكم المادة (٥) من قانون السجل العيني.

مادة ٨

قبل البدء في إجراءات الأعمال المساحية التي تقوم بها بلدية الكويت بمدة لا تقل عن شهر وحتى انتهاء الأعمال في كل قسم ينشر بالطريقة المنصوص عليها في المادة السابقة إعلان يضمن ما يلي:

(١) تنبيه أصحاب الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق العينية إلى ميعاد سريان القانون في الأقسام المساحية المذكورة.

(٢) جدولاً زمنياً لمراحل العمل في تلك الأقسام، والوقت الذي تبدأ فيه إجراءات فحص المستندات وبدء الأعمال المساحية بمعرفة بلدية الكويت في كل منها.

(٣) دعوة أصحاب الشأن إلى الحضور في المواعيد والأماكن المحددة للإرشاد عن أملاكهم وتقديم ما لديهم من مستندات تؤيد حقوقهم وتنبيههم إلى حقهم في الاعتراض على نتيجة الفحص التي ستتم بالتظلم إلى لجنة التظلمات المنصوص عليها في المادة (٨) من قانون السجل العيني.

مادة ٩

تقوم مراقبة السجل العيني بمخاطبة بلدية الكويت لإعداد الخرائط التفصيلية لمساحات الملكية مبيناً بها جميع العقارات الكائنة بالقسم المساحي ورسوماتها ومواقعها وأرقامها.

وتعد إدارة التسجيل العقاري كشوفاً من واقع سجلاتها موضحاً بها البيانات المتعلقة بملكية العقارات ومالها وما عليها من حقوق عينية. وتودع الخرائط والكشوف المشار إليها في مكتب السجل العيني التابع له القسم المساحي ويرفق بها بيان يضمن ما يلي:

١- تاريخ سريان القانون على الأقسام المساحية.

٢- دعوة أصحاب الشأن إلى الاطلاع على البيانات المتعلقة بالعقارات في الأماكن الموجودة بها.

٣- تنبيه أصحاب الشأن إلى حقهم في الطعن على ما صدر من قرارات وما اتخذ من إجراءات في طلباتهم وذلك أمام لجنة التظلمات المذكورة ٤- تنبيه أصحاب الشأن إلى أن السجل العيني له قوة إثبات بالنسبة

للبيانات الواردة به وأنه لا يقبل في إثبات أصل الملكية أو الحق العيني سوى صحيفة العقار أو الشهادات المستخرجة من السجل العيني.

مادة ١٠

عند بدء سريان القانون في الأقسام المساحية يرسل مكتب السجل العيني المختص إخطاراً بكتاب مسجل بعلم الوصول إلى أصحاب الشأن الواردة أسماؤهم في صحائف العقارات بما تم إثباته في هذه الصحائف من بيانات خاصة بكل عقار والحقوق المترتبة له وعليه والمعاملات والتعديلات المتعلقة به مع تنبيههم إلى حقهم في الطعن على هذه البيانات أمام لجنة التظلمات المذكورة

مادة ١١

يقدم طلب القيد من نسختين إلى مكتب السجل العيني الذي يقع العقار محل الطلب في دائرة اختصاصه ويجب أن يكون موقعاً عليه من ذي الشأن أو من يقوم مقامه في العقود والإشهادات أو من الصادر لصالحه المحرر أو من يقوم مقامه.

ويقوم المكتب بقيد الطلب في سجل قيد الطلبات الواردة حسب تاريخ وساعة تقديمه، ويُسلم إيصال إلى مقدم الطلب مبيناً فيه رقم الأسبقية وتاريخ قيد الطلب والمستندات المرفقة به.

ويتولى مكتب السجل العيني فحص الطلبات ومشروعات المحررات المقدمة إليه والتحقق من استيفائها للبيانات المساحية وفقاً للمحررات الصادرة من بلدية الكويت والجهات ذات العلاقة ، ويؤشر على مشروعات المحررات بصلاحيتها متى كانت مستوفاة للشروط المقررة قانوناً ، وفي حالة وجود نقص فيها تعاد إلى مقدمها لاستيفائها مع بيان كافة أوجه الاستيفاء المطلوبة.

مادة ١٢

يجب أن يشتمل طلب القيد فضلاً عما يتطلبه القانون في أحوال خاصة على ما يأتي:

(١) الاسم الرباعي لكل طرف ولقبه وسنه وجنسيته ومحل إقامته ورقمه المدني.

(٢) صفات من يقومون مقام غيرهم ومدى سلطتهم.

(٣) رقم العقار ومساحة وحدود القدر المتعامل فيه موضوع الطلب مع بيان اسم المحافظة والمنطقة ورقم القطعة ورقم الشارع ورقم القسيمة والدور ورقم الوحدة والرقم الآلي للعنوان والرقم العقاري الموحد .(G.I.S)

(٤) موضوع المحرر المراد قيده وبيان المقابل المادي أو مقدار الدين إن وجد.

(٥) أصل حق الملكية أو الحق العيني محل المصرف وذلك في العقود والإشهارات وكذلك أحكام صحة التعاقد والقسمة وتثبيت الملكية إذا بنيت على الإقرار بأصل الحق أو التسليم للمدعى بطلباته وأحكام توثيق الصلح وإثبات ما اتفق عليه الخصوم في محضر الجلسة.

(٦) بيان الحقوق العينية العقارية الأصلية والتبعية المقررة على العقار.

(٧) مصدر الدين المضمون ومقداره كاملاً وميعاد استحقاقه.

(٨) في حالة الرهن الحيازي يذكر بيان خاص بالإيجار إلى المدين الراهن إذا نص عليه في عقد الرهن ولا يبطل هذا العقد لنقص بيان من هذه البيانات إلا إذا نتج عن ذلك ضرر للغير وبموجب حكم قضائي.

ويجب أن يرفق بالطلب مشروع المحرر المراد قيده وصحيفة العقار أو شهادة بالقيود الواردة في السجل عن العقار محل الطلب مرفقاً بهما شهادة بمطابقتهما للسجل العيني وكذلك المستندات المؤيدة للبيانات المذكورة في البند رقم (٢) من هذه المادة.

مادة ١٣

يجب أن يشتمل الطلب الخاص بقيد حق الإرث والوصية الواجبة على الاسم الرباعي للمورث ولقبه وديانته وجنسيته ومحل إقامته وتاريخ الوفاة والأسماء الرباعية للورثة وألقابهم وسنهم وديانتهم وجنسياتهم ومحال إقامتهم والبيانات المتعلقة بالعقارات المتروكة عن المورث والحقوق العينية المقررة عليها وأصل ملكية المورث وذلك وفقاً لما هو موضح بالبنود (٣، ٥، ٦) من المادة السابقة، ويجب أن يرفق بهذا الطلب القسام الشرعي أو الحكم المثبت لحق الإرث والوصية الواجبة. ويجب في حالة طلب التأشير بالمحررات المثبتة لدين من الديون العادية على المورث أن يكون الدين ثابتاً بمحرر موثق ومشمول بالصيغة التنفيذية أو بموجب حكم قضائي نهائي.

مادة ١٤

على مقدم الطلب إخطار مكتب السجل العيني إذا غير موطنه المبين في الطلب وإلا اعتبرت الإخطارات المرسلة إليه في موطنه المذكور كأنها سلمت إليه.

مادة ١٥

على مكتب السجل العيني التحقق من أن الطلب المقدم لقيده صادر من صاحب الحق وفي حدود حقه.

مادة ١٦

يقوم مكتب السجل العيني بقيد الطلبات المقدمة للقيد بأرقام متتالية وفق تاريخ وساعة تقديمها في سجل قيد الطلبات، ويجب أن يكون السجل مرقم الصفحات وموقعاً على جميع صفحاته من رئيس المكتب أو من يندبه لذلك.

ويجب عند انتهاء الدوام اليومي التأشير من رئيس المكتب أو ممن يندبه لذلك بما يفيد انتهاء القيد في السجل والتوقيع ممن قام بالتأشير.

مادة ١٧

إذا لم يكن من شأن الطلب إجراء تغيير في البيانات المساحية محل الطلب بعد التأكد من بلدية الكويت والجهات الحكومية ذات الصلة وكان مستوفياً للبيانات المقررة أشر رئيس مكتب السجل العيني على مشروع المحرر بالصلاحية للقيد في السجل.

مادة ١٨

إذا كان من شأن الطلب إجراء تعديل في البيانات المساحية للعقار وجب إحالته

إلى بلدية الكويت لمراجعته ومعاينة العقار على الطبيعة وإثبات حالة العقار بسبب ما طرأ عليه من إضافة أو نقصان بعد مراجعة الجهات الحكومية ذات العلاقة ، وإجراء اللازم من تطبيق مستندات الملكية وتحديد العقار بوضع علامات عند الاقتضاء وتحديد مساحته، وموافاة مكتب السجل العيني كتابة بما انتهى إليه الفحص المساحي، فإذا وجد المكتب أن الطلب مستوفياً أشر على مشروع المحرر بصلاحيته للقيد.

مادة ١٩

إذا قدم لمكتب السجل العيني أكثر من طلب متعارض في شأن عقار واحد فيتبع في شأنها أحكام المواد (٦) و (٢٧) و (٢٨) من قانون السجل العيني وتخصص مراقبة السجل العيني سجلاً لقيد الطلبات المتعارضة مع بيان واف للخطوات التي اتخذت بشأنها.

وإذا قدم أكثر من طلب في وقت واحد وكان إحداها مرتبطاً بالمحررات الأخرى أو متوقفاً على قيدها فيجوز إرجاء القيد حتى يتم قيد تلك المحررات.

مادة ٢٠

تثبت بخط واضح بالسجل العيني المكتوب والسجل العيني الإلكتروني المحررات التي تم التأشير على مشروعاتها بصلاحياتها للقيد بعد مراجعتها بمعرفة موظفي المكتب.

مادة ٢١

لا يجوز إجراء كشط أو محو أو شطب في السجل المنصوص عليه في المادة السابقة، وإذا اقتضت الضرورة تصحيح خطأ مادي وقع ممن يكون السجل في عهدته وجب اعتماد هذا الصحيح من رئيس المكتب إذا كشف الخطأ يوم حصوله.

أما إذا كشف الخطأ في وقت لاحق وجب اعتماد الصحيح من مراقب السجل العيني على أن يحرر محضر توضح فيه أسباب الخطأ ومناسبه كشفه وتاريخ الصحيح.

مادة ٢٢

على الطالب أن يتقدم لتسلم مشروع المحرر خلال ثلاثة أيام من تاريخ التأشير عليه وإلا قام مكتب السجل العينى بإرساله إليه في موطنه المبين في الطلب بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.

ويرسل مشروع المحرر إلى مقدمه فور التأشير عليه إذا طلب ذلك كتابة.

مادة ٢٣

المحررات التي تقبل القيد في السجل العيني هي :

أ) في حالة التراضي: عقد مصدق.

ب) في حالة الإرث والوصية الواجبة المستندات المثبتة لحق الإرث والوصية الواجبة.

ج) في الوصية محرر الوصية.

د) في حالة نزع الملكية للمنفعة العامة: قرار نزع الملكية.

هـ) في حالة التنفيذ الجبري: حكم مرسى المزاد أو محضر رسو المزاد بالطريق الإداري.

و) في الأحكام: حكم نهائي .

ز) الأوقاف .

م) صحف دعاوى الاستحقاق لأي حق من الحقوق العينية العقارية .

مادة ٢٤

يقبل التنازل عن طلبات القيد الرضائية أو استيفائها بشرط توقيع جميع أطراف التعامل أو من يمثلونهم قانوناً أمام رئيس مكتب السجل العيني بعد التثبت من شخصياتهم وصفاتهم وسلطاتهم.

فإذا لم يكن في مكنة الأطراف أو بعضهم التوقيع أمام المختص بالسجل العيني وجب التصديق على توقيعاتهم على إقرار التنازل.

وبالنسبة لطلبات القيد غير الرضائية فيكتفى بقبول التنازل ممن صدر لصالحه الطلب.

مادة ٢٥

لا تنفذ بصفة نهائية على الخرائط التغييرات المتعلقة بالعقارات والمترتبة على التصرفات المطلوب قيدها في السجل إلا بعد قيد هذه التصرفات فيه.

مادة ٢٦

يؤشر الموظف المختص بمكتب السجل العيني وبلدية الكويت على الخرائط المساحية في الجزء المتعلق بالطلب المقدم لمكتب السجل العيني بأرقام وسنوات طلبات القيد على أن يعاد التأشير مرة أخرى بعد إتمام القيد برقم قيد المحرر في السجل العيني بسطاً وسنة القيد مقاماً.

مادة ٢٧

يقوم مكتب السجل العيني بحفظ المحررات التي قيدت بالسجل وفق أرقامها المتتابعة في السجل العيني.

مادة ٢٨

تخصص صحيفة من السجل العيني لكل عقار وفقاً للنموذج المرفق وتثبت في صحيفة السجل عند إجراء القيد الأول الحقوق التي أصبحت نهائية بالنشر عنها وفوات ميعاد الطعن فيها أو التي صدرت بشأنها أحكاماً نهائية.

مادة ٢٩

يبين في قسم الصحيفة المخصص لتحديد ذاتية الوحدة رقمها الآلي المخصص لها من بلدية الكويت (**GIS**) وهيئة المعلومات المدنية ومسطحها واللوحة المساحية واسم أو رقم الشارع ورقم القطعة واسم المنطقة والمخفر والمحافظة مع رسم كروكي يعين شكلها وفقاً لطبيعتها وخرائط الملكية وحدودها والتفاصيل الطبوغرافية الملاصقة والمحيطة بها وفقاً للبيانات الواردة من بلدية الكويت.

مادة ٣٠

يقيد في قسم الصحيفة الخاص بالملكية المصرفات الناقلة للملكية أو المقررة أو المعدلة لها والأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك، وفقاً لأحكام المادة الخامسة من قانون السجل العيني ويتم القيد بكتابة اسم المالك كاملاً كما هو وارد بالمحرر في خانة الملاك ونوع المصرف محل المحرر في خانة سبب التملك ورقم وتاريخ قيد المحرر في خانة سند الملكية»، فإذا كانت ملكية العقار شائعة بين عدة شركاء أعطى لكل شريك رقم مسلسل يبين فيه اسمه كما يذكر نصيبه في العقار عقب الاسم.

مادة ٣١

يدون في قسم الصحيفة الخاص بالقيود الواردة على العقار، شرط منع المصرف والإيجارات والسندات التي ترد على منفعة العقار إذا زادت مدتها على عشر سنوات والمخالصات والحوالات بأكثر من أجرة ثلاث سنوات

مقدماً وكذلك الأحكام النهائية المذيلة بالصيغة التنفيذية المثبتة لشيء من ذلك، وإعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة والتنازل عن حق الشفعة وصحف دعاوى استحقاق أي حق من الحقوق العينية العقارية والديون على التركة وكافة القيود القانونية والاتفاقية الأخرى.

مادة ٣٢

تقيد حقوق الارتفاق في القسم المخصص لها في صحيفة العقار المخدوم وفي صحيفة العقار الخادم.

مادة ٣٣

يقيد في قسم الصحيفة الخاص بالحقوق العينية العقارية جميع الحقوق الأصلية والتبعية وما يتعلق بها من تغيير أو تحويل أو شطب كما يقيد به بيانات إجراءات التنفيذ العقاري.

مادة ٣٤

يقيد في قسم الصحيفة الخاص بالبيانات الإخبارية كل ما يتعلق بالعقار من بيانات لم ترد في الأقسام الأخرى.

مادة ٣٥

يقيد في قسم الصحيفة الخاص بالتقديرات كل ما يتعلق بالعقار من ثمن ورسوم.

مادة ٣٦

إذا تصرف المالك في كامل العقار أو في حصته فيه أو في جزء منها يؤشر بجوار اسمه من الجهتين بالشطب بعلامة (×) بالمداد الأحمر ثم يكتب على السطر الأبيض التالي مباشرة بالمداد الأسود البيانات المتعلقة بخلفه الخاص حسب التفصيل الموضح بالمادة (٣٣) من هذه اللائحة، وتؤخذ هذه البيانات من المحرر المثبت للمصرف.

مادة ٣٧

تعد الصحائف العقارية حسب ترتيب أرقام العقارات في كل قسم مساحي على

حده، وإذا تم دمج الوحدات العقارية أو تجزئتها وفقاً للأنظمة المعمول بها في البلدية أشر على الصحف العقارية بما يفيد التغيرات التي شملت العقارات مع ذكر أرقام العقارات الجديدة بعد الدمج أو التجزئة وتحفظ الصحف القديمة لهذه العقارات في أرشيف خاص بالسجل العيني الإلكتروني مع التأشير عليها بالتعديلات التي أجريت على العقارات محلها.

مادة ٣٨

يترتب على دمج العقارات أو تجزئتها إلغاء أرقامها من المخططات والاستعاضة عنها بأرقام جديدة تالية لأعلى رقم في كل قطعة واقعة ضمن منطقة حسب الأحوال وذلك بعد العقارات الجديدة بعد إثبات حدودها على المخططات المعدة من قبل البلدية .

مادة ٣٩

يترتب على إدماج العقار في عقار آخر أو تجزئته:

١- إلغاء صحيفة السجل المخصصة للعقار الذي أدمج أو جزء والاستعاضة عنها بصحف أخري بأرقام جديدة للعقارات التي استجدت وتستقي بياناتها من صحيفة العقار الملغاة والمحررات التي ترتب عليها الإدماج أو التجزئة.

٢- حفظ صحيفة السجل الملغاة الخاصة بالعقارات القديمة بصفة دائمة بعد التأشير عليها ببيانات العقارات الجديدة.

مادة ٤٠

ينفذ الإدماج أو التجزئة في الطبيعة برفع علامات التحديد أو وضعها بعد إجراء المقاسات وعمل حساب المسطحات وإثباته على استمارات التغيير ثم توقيعه بعد ذلك على خرائط مساحة الملكية بألوان خاصة ، وذلك وفقاً للإجراءات التنفيذية المعمول بها لدى البلدية.

مادة ٤١

كل بيان يقيد في صحائف السجل يجب أن يذيل بتوقيع مقروء ممن قيده مع إيضاح التاريخ ويعتمد بالكيفية ذاتها من رئيس المكتب المختص.

مادة ٤٢

تثبت صحائف السجل العيني بأرقام مسلسلة.

وإذا ألغيت صحيفة بسبب سوء تحريرها أو بسبب تمزيقها أو تشويهها فيجب أن يتم الإلغاء بمعرفة رئيس مكتب السجل العيني المختص ويعتمد من المراقب على أن يشار في السجل إلى الإلغاء وسببه. وتحفظ الصحائف الملغاة لمدة خمسة عشر سنة وتعدم بعدها.

مادة ٤٣

مع عدم الاخلال بإثبات القيود والتأشيرات إلكترونياً، يعد مكتب السجل العيني كشوفاً يومية من عدة صور بالقيود والتأشيرات التي تمت في السجل في اليوم السابق وترسل في نهاية كل أسبوع صورة من تلك الكشوف لإدارة التسجيل العقاري للتأشير بما ورد بها في الصحائف العقارية والفهارس الشخصية المحفوظة لديها.

مادة ٤٤

إذا تعذر إتمام الإجراءات بسبب اختلاف الرأي بين بلدية الكويت ومراقبة السجل العيني وجب إخطار ذوي الشأن وإحالة الأوراق إلى إدارة التسجيل العقاري لحسم هذا الاختلاف بترجيح أحد الرأيين بتقرير يبين فيه الأسانيد الواقعية والقانونية لما انتهت إليه، ويجوز لصاحب الشأن التظلم أمام لجنة التظلمات خلال عشرة أيام من تاريخ إخطاره بما انتهى إليه رأي إدارة التسجيل العقاري.

مادة ٤٥

تقوم إدارة محفوظات السجل العيني بإدارة التسجيل العقاري بحفظ أصول الصحائف العقارية وجميع المستندات المستخدمة في القيد و دفاتر مساحة الملكية.

مادة ٤٦

أ- يُعد بكل مراقبة فهرس شخصي هجائي أبجدي لكل محافظة يكون فيه لكل مالك صحيفة خاصة يبين فيها العقارات التي يملكها في المحافظة وتدون بيانات هذا الفهرس من واقع البيانات المقيدة في السجل العيني وترسل نسخة من هذا الفهرس في نهاية كل عام إلي قسم المحفوظات

ب- يُعد بإدارة التسجيل العقاري فهرس شخصي هجائي أبجدي عام يكون فيه لكل مالك صحيفة خاصة تبين فيها العقارات التي يملكها وتدون تلك البيانات من واقع البيانات الواردة بالسجل العيني.

مادة ٤٧

لذوي الشأن أن يطلب الاطلاع على ما يخصه من الفهارس الشخصية الهجائية بعد أداء الرسم المقرر ويعد سجل مكتوب وآخر آلي لقيد طلبات ذوي الشأن بالاطلاع على تلك الفهارس.

مادة ٤٨

لذوي الشأن استخراج شهادة بالقيود الواردة بالسجل العيني أو بيانا يفيد عدم وجود قيود وذلك بعد أداء الرسم المقرر.

مادة ٤٩

تختص لجنة التظلمات بنظر الآتي:

(١) ما يحال إليها من إدارة التسجيل العقاري من تقارير فحص المحررات المتناقضة والمسجلة على عقار واحد.

(٢) تظلمات ذوي الشأن من القرارات الصادرة من إدارة التسجيل العقاري والمتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون.

(٣) تظلمات ذوي الشأن من التأشير على طلباتهم باستيفاء لا يرون وجهاً له أو من قرار سقوط طلبهم أو أسبقيتهم.

مادة ٥٠

يكون للجنة أمانة سر تتولى الأعمال الإدارية وتقوم بالإجراءات التالية:

(١) تلقي وقيد التقارير التي تحال إلى اللجنة من إدارة التسجيل العقاري وفقاً لتاريخ ورودها .

(٢) تلقي وقيد تظلمات ذوي الشأن من قرارات إدارة التسجيل العقاري « مكاتب السجل العيني « المتعلقة بتنفيذ أحكام قانون السجل العيني وهذه اللائحة وفقاً لتاريخ ورودها .

(٣) تلقي وقيد التظلمات التي تقدم إلى اللجنة من القرارات الصادرة منها.

(٤) تنظيم مواعيد الجلسات التي تعقدها اللجنة وإعلان ذوي الشأن بها .

(٥) إخطار ذوي الشأن بما تصدره اللجنة من قرارات بكتاب مسجل بعلم الوصول أو بأية وسيلة إلكترونية معتمدة ، وتقوم بناءً على طلب ذوي الشأن بتسليم صور القرارات التي تصدرها اللجنة وشهادات بما تم في تظلمهم، كما تقوم بحفظ التقارير والتظلمات عقب صدور قرارات فيها من اللجنة.

وتعد أمانة السر سجلات منفردة للتظلمات والتقارير المحالة من إدارة التسجيل العقاري والثالث للإعلانات والرابع للإخطارات تقيد في كل منها الإجراءات المتعلقة بها وفقاً لتاريخها .

مادة ٥١

لا يجوز للعاملين بإدارة التسجيل العقاري مباشرة أي عمل مما يتصل بالسجل العيني بالنسبة للمعاملات التي تخصهم شخصياً أو ممن تربطهم بأصحاب الشأن صلة قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الثانية .

مادة ٥٢

على الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذه اللائحة ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

وزير العدل
ووزير الأوقاف والشئون الإسلامية
المستشار/ د. فهد محمد العفاسي
صدر في : ٢١ ذو القعدة ١٤٤١ هـ
الموافق : ١٢ يوليو ٢٠٢٠ م

قوانين الاحوال الشخصية

قانون الاحوال الشخصية ١١٣١
القانون رقم ٥١ لسنة ١٩٨٤ في شأن الاحوال الشخصية

قانون محكمة الاسرة ١١٨٢
القانون رقم ١٢ لسنة ٢٠١٥ في شأن محكمة الاسرة

قانون الاحوال الشخصية الجعفري ١١٩٠
القانون رقم ١٢٤ لسنة ٢٠١٩ باصدار قانون الاحوال الشخصية الجعفري

قانون لجنة دعاوي النسب ١٢٤٢
مرسوم بقانون رقم ٥٣ لسنة ٢٠٢٦ باصدار قانون تنظيم اجراءات دعاوي النسب وتصحيح الاسماء

قانون رقم ٥١ لسنة ١٩٨٤م
في شأن الأحوال الشخصية

الفهرس	المواد	الصفحة
القسم الأول: الزواج	١	١١٣٤
الكتاب الأول: إنشاء الزواج	١	١١٣٤
الباب الأول: مقدمات الزواج	١	١١٣٤
الباب الثانى: أركان الزواج	٨	١١٣٥
الباب الثالث: شرائط عقد الزواج	١٠	١١٣٥
الفصل الأول: الصيغة	١٠	١١٣٥
الفصل الثانى: العاقدان	١٢	١١٣٥
الفرع الأول: الحل والحرمة	١٢	١١٣٥
المبحث الأول: الحرمات المؤبدة	١٣	١١٣٦
المبحث الثانى: الحرمات المؤقتة	١٨	١١٣٦
الفرع الثانى: الأهلية والولاية	٢٤	١١٣٧
المبحث الأول: أهلية الزواج والنيابة فى عقده	٢٤	١١٣٧
المبحث الثانى: الولاية فى الزواج	٢٩	١١٣٧
الفرع الثالث: الكفاءة	٣٤	١١٣٨
الفرع الرابع: اقتران العقد بالشروط	٤٠	١١٣٨
الباب الرابع: أنواع الزواج وأحكامها	٤٣	١١٣٩
الفصل الأول: الأنواع	٤٣	١١٣٩
الفصل الثانى: الأحكام	٤٦	١١٣٩
الباب الخامس: آثار الزواج	٥٢	١١٤٠
الفصل الأول: المهر	٥٢	١١٤٠
الفصل الثانى: الجهاز ومتاع البيت	٧٢	١١٤٢
الفصل الثالث: نفقة الزوجية	٧٤	١١٤٣
الفرع الأول: أحكامها العامة	٧٤	١١٤٣
الفرع الثانى: أحكام المسكن والطاعة	٨٤	١١٤٤
الباب السادس: دعوى الزوجية	٩٢	١١٤٥
الكتاب الثانى: فرق الزواج	٩٧	١١٤٥
الباب الأول: أحكام عامة	٩٧	١١٤٥
الباب الثانى: الفرقة بالإرادة	١٠٢	١١٤٦
الفصل الأول: الطلاق	١٠٢	١١٤٦
الفصل الثانى: الخلع	١١١	١١٤٧
الباب الثالث: الفرقة بالقضاء	١٢٠	١١٤٨
الفصل الأول: التطليق لعدم الانفاق	١٢٠	١١٤٨
الفصل الثانى: التطليق للإيذاء	١٢٣	١١٤٨
الفصل الثالث: التفريق للضرر	١٢٦	١١٤٨
الفصل الرابع: التفريق للغيبة أو الحبس	١٣٦	١١٥٠
الفصل الخامس: الفسخ للعيب	١٣٩	١١٥٠

الفهرس	المواد	الصفحة
الفصل السادس: الفسخ لاختلاف الدين	١٤٢	١١٥١
الفصل السابع: المفقود	١٤٦	١١٥١
الباب الرابع: آثار فرق الزواج	١٤٩	١١٥٢
الفصل الأول: آثارها فى الزوجية	١٤٩	١١٥٢
الفصل الثانى: العدة	١٥٥	١١٥٢
الفرع الأول: أحكامها العامة	١٥٥	١١٥٢
الفرع الثانى: آثار العدة	١٦١	١١٥٣
الفصل الثالث: التعويض بسبب الفرقة	١٦٥	١١٥٤
الكتاب الثالث: الولادة وآثارها	١٦٦	١١٥٤
الباب الأول: ثبوت النسب	١٦٦	١١٥٤
الفصل الأول: أحكام عامة	١٦٦	١١٥٤
الفصل الثانى: النسب فى الزواج الصحيح	١٦٩	١١٥٤
الفصل الثالث: النسب فى الزواج الفاسد والدخول بشبهة	١٧٢	١١٥٥
الفصل الرابع: الإقرار بالنسب	١٧٣	١١٥٥
الباب الثانى: نفى النسب (اللعان)	١٧٦	١١٥٦
الباب الثالث: دعوى النسب	١٨١	١١٥٦
الباب الرابع: الرضاع	١٨٦	١١٥٧
الباب الخامس: الحضانة	١٨٩	١١٥٧
الباب السادس: نفقة الأقارب	٢٠٠	١١٥٨
الباب السابع: الولاية على النفس	٢٠٨	١١٥٩
القسم الثانى: الوصية	٢١٣	١١٦٠
الباب الأول: أحكام عامة	٢١٣	١١٦٠
الفصل الأول: تعريف الوصية وركنها وشرائطها	٢١٣	١١٦٠
الفصل الثانى: مبطلات الوصية والرجوع عنها	٢٢٦	١١٦٢
الفصل الثالث: قبول الوصية وردها	٢٣٠	١١٦٢
الباب الثانى: أحكام الوصية	٢٣٦	١١٦٣
الفصل الأول: الموصى له	٢٣٦	١١٦٣
الفصل الثانى: الموصى به	٢٤٧	١١٤٧
الفصل الثالث: الوصية بالمنافع	٢٦٠	١١٦٥
الفصل الرابع: الوصية بالمرتبات	٢٧٣	١١٦٥
الفصل الخامس: الزيادة فى الموصى به	٢٨٠	١١٧٠
الفصل السادس: تزاحم الوصايا	٢٨٥	١١٧١
الباب الثالث : الوصية الواجبة	٢٨٧	١١٧١
القسم الثالث: المواريث	٢٨٨	١١٧١
الكتاب الأول: أحكام عامة	٢٨٨	١١٧١
الكتاب الثانى: أسباب الإرث وأنواعه	٢٩٥	١١٧٣
الكتاب الأول : الارث بالفرض	٢٩٦	١١٧٣
الكتاب الثاني: الارث بالتعصيب	٣٠٤	١١٧٤
الكتاب الثالث: الحجب	٣١٥	١١٧٦
الكتاب الرابع: الرد	٣١٨	١١٧٦
الكتاب الخامس: الإرث بسبب الرحم	٣١٩	١١٧٦

الفهرس	المواد	الصفحة
الكتاب السادس: المقر له بالنسب	٣٢٨	١١٧٨
الكتاب السابع: أحكام متنوعة	٣٢٩	١١٧٩
الباب الاول : الحمل	٣٢٩	١١٧٩
احكام ختامية	٣٣٧	١١٨٠
الفصل الاول : تدخل النيابة في بعض قضايا الاحوال الشخصية	٣٣٧	١١٨٠
الفصل الثاني : احكام متفرقة	٣٤٢	١١٨١

قانون رقم ٥١ لسنة ١٩٨٤م
في شأن الأحوال الشخصية

بعد الاطلاع على المواد ٢ و ٩ و ٤٩ و ٦٥ و ١٦٦ من الدستور، وعلى القانون رقم ٦٧ لسنة ١٩٨٠ بإصدار القانون المدني، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه :

القسم الأول:
الزواج
الكتاب الاول
انشاء الزواج
الباب الاول
مقدمات الزواج

المادة ١

الزواج عقد بين رجل وامرأة، تحل له شرعا ، غايته السكن والاحصان وقوة الأمة .

المادة ٢

الخطبة لا تلزم بالزواج، ومثلها الوعد به ، وقبض المهر ، وقبول او تبادل الهدايا .

المادة ٣

أ- لكل من طرفي الخطبة ان يعدل عنها.

ب- إذا لم يحصل عدول، وتزوجت المخطوبة بآخر ، فلا يفسخ الزواج .

المادة ٤

أ- إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة، فللخاطب ان يسترد المهر الذي اداه او قيمته يوم قبضه ان تعذر رد عينه.

ب- يعتبر من المهر الهدايا التي جرى العرف باعتبارها منه.

ج- إذا اشترت المخطوبة بمقدار مهرها او بعضه جهازا، ثم عدل الخاطب ، فلها الخيار بين اعادة المهر ، او تسليم ما يساويه كلا او بعضا من الجهاز وقت الشراء.

المادة ٥

إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة، وليس ثمة شروط او عرف :

أ- فان كان عدوله بغير مقتض، لم يسترد شيئا مما اهداه الى الآخر.

ب- وان كان العدول بمقتض، استرد ما اهداه ان كان قائما او قيمته يوم القبض ان كان هالكا او مستهلكا.

المادة ٦

أ- إذا انتهت الخطبة بعدول الطرفين، فان كان بسبب من أحدهما ، اعتبر عدول الآخر بمقتض ، وطبقت الفقرة ب من المادة السابقة والا استرد كل منهما ما اهداه ان كان قائما.

ب- وإذا انتهت بالوفاة او بعارض حال دون الزواج، لم يسترد شيء من الهدايا .

المادة ٧

في جميع الاحوال لا ترد الهدايا التي لا بقاء لها.

الباب الثاني

اركان الزواج

المادة ٨

ينعقد الزواج بإيجاب من ولي الزوجة وقبول من الزوج او ممن يقوم مقامهما.

المادة ٩

أ- يكون الايجاب والقبول في الزواج مشافهة بالألفاظ التي تفيد معناه عرفا او بأي لغة .

ب- ويجوز ان يكون الايجاب بين الغائبين بالكتابة او بواسطة رسول.

ج- وعند العجز عن النطق تقوم مقامة الكتابة، فان تعذرت فبالإشارة المفهمة.

الباب الثالث

شرائط عقد الزواج

الفصل الاول

الصيغة

المادة ١٠

يشترط في الايجاب والقبول:

ا- ان يكونا منجزين غير دالين على التوقيت.

ب-موفقة القبول للإيجاب صراحة او ضمنا.

ج- اتحاد مجلس العقد للعاقدين الحاضرين، ويبدأ المجلس بين الغائبين منذ اطلاع المخاطب بالإيجاب على مضمون الكتاب ، او سماعه بلاغ الرسول ، ويعتبر المجلس في هذه الحال مستمرا ثلاثة ايام يصح خلالها القبول ما لم يحدد في الايجاب مهلة اخرى كافية ، او يصدر من المرسل اليه ما يفيد الرفض.

د- بقاء الايجاب صحيحا الى حين صدور القبول.

هـ- ان يكون كل من العاقدين الحاضرين سامعا كلام الآخر، فاهما ان المقصود به الزواج .

المادة ١١

أ- يشترط في صحة الزواج حضور شاهدين مسلمين، بالغين ، عاقلين ، رجلين ، سامعين معا كلام المتعاقدين ، فاهمين المراد منه.

ب- وتصح شهادة كتابيين في زواج المسلم بالكتابية.

الفصل الثاني

العاقدان

الفرع الاول

الحل والحرمة

المادة ١٢

يشترط لصحة الزواج الا تكون المرأة محرمة على الرجل تحريما مؤبدا او مؤقتا.

المبحث الأول
الحرمات المؤبدة

المادة ١٣

يحرم على الشخص بسبب النسب:
ا- أصله وان علا.
ب- فرعه وان نزل.
ج- فروع ابويه وان بعدوا.
د- الطبقة الاولى من فروع اجداده وجداته.

المادة ١٤

يحرم على الرجل بسبب المصاهرة:
ا- من تزوجت أحد اصوله وان علوا.
ب- من تزوجت أحد فروعه وان نزلوا.
ج- اصول زوجته وان علون.
د- فروع زوجته التي دخل لها دخولا حقيقيا وان نزلن.

المادة ١٥

يحرم على الشخص فرعه من الزنى وان نزل، ولا يحرم سواه بسبب الزنى .

المادة ١٦

أ- يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
ب- وتثبت حرمات المصاهرة بالرضاع.

المادة ١٧

يشترط في التحريم بالرضاع ان يكون في الحولين الاولين، وان يبلغ خمس رضعات ، متيقنات ، مشبعات.

المبحث الأول
الحرمات المؤقتة

المادة ١٨

لا ينعقد:
١- زواج المسلمة بغير المسلم.
٢- زواج المسلم بغير كتابية.
٣- زواج المرتد عن الاسلام او المرتدة، ولو كان الطرف الآخر غير مسلم .

المادة ١٩

لا ينعقد زواج الرجل بزوجة غيره او معتدته.

المادة ٢٠

لا يجوز الجمع ولو في العدة بين امرأتين لو فرضت كل منهما ذكرا حرمت عليه الأخرى.

المادة ٢١

لا يجوز ان يتزوج الرجل بخامسة قبل ان ينحل زواجه بإحدى زوجاته الاربع وتنقضي عدتها.

المادة ٢٢

لا يجوز ان يتزوج الرجل امرأة طلقت منه ثلاث مرات الا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر، دخل بها فعلا ، في زواج صحيح .

المادة ٢٣

لا يجوز ان يتزوج الرجل امرأة أفسدها على زوجها الا إذا عادت الى زوجها الاول ثم طلقها، او مات عنها .

الفرع الثاني
الأهلية والولاية
المبحث الاول
أهلية الزواج والنيابة في العقد

المادة ٢٤

أ- يشترط في اهلية الزواج العقل والبلوغ.

ب - وللقاضي ان يأذن بزواج المجنون او المعتوه، ذكرا كان او انثى إذا ثبت بتقرير طبي ان زواجه يفيد في شفائه ، ورضى الطرف الآخر بحالته .

المادة ٢٥

لا يصح زواج المكره ولا السكران.

المادة ٢٦ [1]

يمنع توثيق عقد الزواج، او المصادقة عليه لمن لم يبلغ من العمر ثمانية عشر عاما وقت التوثيق .

المادة ٢٧

أ- يجوز التوكيل في عقد الزواج.

ب- ليس للوكيل ان يزوج من وكله من نفسه الا إذا نص على ذلك في الوكالة.

المادة ٢٨

أ- زواج الفضولي إذا وقع صحيحا يتوقف على اجازة صاحب الشأن.

ب- إذا جاوز الوكيل في الزواج حدود وكالته كان فضوليا.

المبحث الثاني
الولاية في الزواج

المادة ٢٩

أ- الولي في زواج البكر التي بين البلوغ وتمام الخامسة والعشرين هو العصبة بالنفس حسب ترتيب الارث وان لم توجد العصبة فالولاية للقاضي. ويسري هذا الحكم على المجنون والمعتوه، ذكرا كان او انثى.

ب- يشترط اجتماع رأي الولي والمولى عليها.

---

١) معدلة بالمرسوم بقانون رقم ١٠ لسنة لسنة ٢٠٢٥

المادة ٣٠ [١]

الثيب او من بلغت الخامسة والعشرين من عمرها، الرأي لها في زواجها ، ولكن لا تباشر العقد بنفسها بل ذلك لوليها . واستثنا من الفقرة السابقة يجوز للثيب أن تطلب من قاضي التوثيقات الشرعية أن يتولى مباشرة عقد زواجها من زوجها السابق، وكذلك بعد إخطار وليها لسماع رأيه .

المادة ٣١

إذا عضل الولي الفتاة، فلها ان ترفع الامر الى القاضي ليأمر او لا يأمر بالتزويج ، وكذلك إذا تعدد الاولياء وكانوا في درجة واحدة وعضلوا جميعا ، او اختلفوا .

المادة ٣٢

للولي غير المحرم ان يزوج نفسه من موليته برضاها.

المادة ٣٣

أ- من بلغ سفيهاً ، او طرأ عليه السفه، له ان يزوج نفسه.

ب- إذا كان زواجه بعد الحجر فلولي المال ان يعترض على ما زاد على مهر المثل.

الفرع الثالث

الكفاءة

المادة ٣٤

يشترط في لزوم الزواج ان يكون الرجل كفئا للمرأة وقت العقد، ويثبت حق الفسخ لكل من المرأة ووليها عند فوات الكفاءة .

المادة ٣٥

العبرة في الكفاءة بالصلاح في الدين.

المادة ٣٦

التناسب في السن بين الزوجين يعتبر حقا للزوجة وحدها.

المادة ٣٧

الولي في الكفاءة من العصبة هو الاب، فالابن ، فالجد العاصب ، فالأخ الشقيق ثم لآب ، فالعم الشقيق ثم لأب.

المادة ٣٨

إذا ادعى الرجل الكفاءة، ثم تبين انه غير كفء ، كان لكل من الزوجة ووليها حق الفسخ .

المادة ٣٩

يسقط حق الفسخ بحمل الزوجة، او بسبق الرضا ، او بانقضاء سنة على العلم بالزواج .

الفرع الرابع

اقتران العقد بالشروط

المادة ٤٠

أ- إذا اقترن عقد الزواج بشرط ينافي أصله بطل العقد.

ب- وإذا اقترن بشرط لا ينافي أصله، ولكن ينافي مقتضاه ، او كان محرما شرعا بطل الشرط وصح العقد.

١) اضيفت الفقرة الاخيرة في المادة بموجب القانون رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٤

ج- وإذا اقترن بشرط لا ينافي أصله ولا مقتضاه، وليس محرما شرعا صح الشرط ووجب الوفاء به ، فان لم يوف به كان للمشروط له حق طلب الفسخ.
د- ويسري حكم الفقرة السابقة عند فوات الوصف المعين المشروط في أحد الزوجين.

المادة ٤١

يجب ان يكون الشرط مسجلا في وثيقة العقد.

المادة ٤٢

يسقط حق الفسخ إذا اسقطه صاحبه صراحة او ضمنا.

الباب الرابع
انواع الزواج واحكامها
الفصل الاول
الأنواع

المادة ٤٣

أ- الزواج نوعان: صحيح او غير صحيح.
- الزواج الصحيح ما توافرت اركانه ، وجميع شرائط صحته وفق احكام هذا القانون. وما سواه غير صحيح، وهو باطل او فاسد .

المادة ٤٤

الزواج الصحيح نافذ لازم، او نافذ غير لازم ، او غير نافذ اصلا .

المادة ٤٥

أ- الزواج النافذ اللازم هو ما لا يكون موقوفا على اجازة أحد، ولا قابلا للفسخ ، طبقا لأحكام هذا القانون.
ب- الزواج النافذ غير اللازم هو الذي يقبل الفسخ بسبب يسوغه هذا القانون.
ج- الزواج غير النافذ هو ما انعقد موقوفا على اجازة من له حق الاجازة.

الفصل الثاني
الاحكام

المادة ٤٦

الزواج الصحيح النافذ اللازم تترتب عليه منذ انعقاده جميع آثاره الشرعية.

المادة ٤٧

أ- الزواج الصحيح غير النافذ لا يترتب عليه شيء من الآثار قبل الاجازة، او الدخول.
ب- وإذا اجيز اعتبر نافذا من وقت العقد.
ج- وبالدخول فيه يأخذ حكم الزواج الفاسد بعد الدخول.

المادة ٤٨

الزواج الباطل لا يترتب عليه شيء من آثار الزواج.

المادة ٤٩

يكون الزواج باطلا:
ا- إذا حصل خلل في الصيغة، او في اهلية العاقد يمنع انعقاد العقد .
ب- إذا كانت الزوجة من المحارم قرابة، او رضاعا ، او مصاهرة ، او زوجة للغير

، او معتدته ، او مطلقة الزوج ثلاثا ، او لا يحل الجمع بينها وبين من في عصمته ، او لا تدين بدين سماوي.

ج- إذا كان أحد الزوجين مرتدا، او كان الزوج غير مسلم والمرأة مسلمة.

يشترط في الفقرتين ب، ج السابقتين - ثبوت العلم بالتحريم وسببه ، ولا يعتبر الجهل عذرا إذا كان ادعاؤه لا يقبل من مثل مدعيه.

المادة ٥٠

كل زواج غير صحيح سوى المذكور في ا لمادة السابقة يعتبر فاسدا، ويترتب على الدخول فيه :

ا- وجوب الاقل من المهر المسمى ومهر المثل عند التسمية، ومهر المثل عند عدمها.

ب- ثبوت نسب الاولاد بشرائطه، ونتائجه المبينة في هذا القانون.

ج- وجوب العدة عقب المفارقة، رضاء ، او قضاء ، او بعد الوفاة.

د- حرمة المصاهرة.

المادة ٥١

الزواج الفاسد لا يترتب عليه أي أثر قبل الدخول.

الباب الخامس

آثار الزواج

الفصل الاول

المهر

المادة ٥٢

يجب المهر للزوجة بمجرد العقد الصحيح.

المادة ٥٣

لا حد لأقل المهر ولا لأكثره.

المادة ٥٤

كل ما صح التزامه شرعا يصلح ان يكون مهرا، مالا كان ، او عملا ، او منفعة ، مما لا ينافي قوامة الزوج .

المادة ٥٥

أ- يجب المهر المسمى تسمية صحيحة في العقد.

ب- إذا لم يسم المهر، او كانت التسمية غير صحيحة ، او نفي اصلا ، وجب مهر المثل .

المادة ٥٦

أ- يجوز تأجيل بعض المهر، عند عدم النص يتبع العرف.

ب- يسقط الاجل المعين في العقد لاستحقاق المهر بالبينونة، او الوفاة .

المادة ٥٧

إطلاق التأجيل في المهر ينصرف الى أقرب الاجلين: البينونة ، او الوفاة .

المادة ٥٨

للزوج الزيادة في المهر بعد العقد، وللزوجة الحط منه إذا كانا كاملي اهلية التصرف

، ويلحق ذلك بأصل العقد إذا قبل الآخر .

المادة ٥٩

للأب، ثم للجد العاصب قبض مهر البكر حتى الخامسة والعشرين من عمرها ، ما لم تنه عن ذلك .

المادة ٦٠

إذا اختلف الزوجان في قبض حال المهر، فالقول للزوجة قبل الدخول ، وللزوج بعده ما لم يكن ثمة دليل ، او عرف مخالف .

المادة ٦١

يتأكد المهر كله بالدخول الحقيقي، او بالخلوة الصحيحة ، او بموت أحد الزوجين .

المادة ٦٢

إذا قتلت الزوجة زوجها قتلا مانعا من الارث قبل الدخول، استرد منها ما قبضته من المهر ، وسقط ما بقي منه. وإذا كان القتل بعد الدخول فلا تستحق شيئا من الباقي.

المادة ٦٣

أ- يجب للزوجة نصف المهر المسمى بالطلاق قبل الدخول او الخلوة الصحيحة.

ب- وإذا قبضت زيادة على النصف، رجع عليها بالزيادة.

ج- وإذا وهبت لزوجها نصف مهرها او أكثر، لا يرجع عليها بشيء في الطلاق قبل الدخول او الخلوة الصحيحة وان كان ما وهبته اقل من نصف المهر رجع عليها بباقي النصف .

المادة ٦٤

تجب للمرأة متعة يقدرها القاضي بما لا يزيد على نصف مهر المثل، إذا وقعت الفرقة قبل الدخول او الخلوة الصحيحة في الحالات المبينة في الفقرة ب من المادة ٥٥ .

المادة ٦٥

يسقط المهر كله او المتعة إذا وقعت الفرقة بسبب من الزوجة قبل الدخول او الخلوة الصحيحة.

المادة ٦٦

إذا تزوج الرجل في مرض موته بأكثر من مهر المثل يجري على الزيادة حكم الوصية .

المادة ٦٧

أ- لا تسمع عند الانكار دعوى ما يخالف ما جاء بوثيقة الزواج من أصل المهر او مقداره.

ب- وإذا خلت الوثيقة من بيان المهر ، طبقت المادتان التاليتان.

مادة ٦٨

أ- إذا اختلف الزوجان في أصل تسمية المهر بعد تأكيده ، وعجز المدعى عن الاثبات ، قضى بالمسمى عند النكول ، وبمهر المثل عند الحلف ، بشرط الا يزيد على ما ادعته الزوجة ، ولا ينقص عما ادعاه الزوج.

ب- ويسرى ذلك عند الاختلاف بين أحد الزوجين وورثة الآخر.
ج- وإذا كان الاختلاف بين ورثة الزوجين قضى بالمسمى ان ثبتت التسمية ، والا فبمهر المثل.
د- وإذا كان الاختلاف قبل تأكيد المهر قضى بنصفه ان ثبتت التسمية ، وبالمتعة ان لم تثبت ، بشرط الا تزيد على نصف ما تدعيه الزوجة ، ولا تنقص عن نصف ما يدعيه الزوج .

المادة ٦٩

إذا اختلف الزوجان في مقدار المهر المسمى ، فالبينة على الزوجة ، فان عجزت كان القول للزوج بيمينه الا إذا ادعى ما لا يصلح ان يكون مهرا لمثلها عرفا، فيحكم بمهر المثل ، على الا يزيد على ما ادعته الزوجة.
ويسري ذلك عند الاختلاف بين أحد الزوجين وورثة الآخر ، او بين ورثتهما .

المادة ٧٠

أ- تصح الكفالة بالمهر ممن هو اهل للتبرع ، بشرط قبولها في المجلس ، ولو ضمنا.
ب- للزوجة ان تطالب الزوج ، او الكفيل ، او هما معا ، وللكفيل ان يرجع على الزوج ان كفل بإذنه.
ج- الكفالة في مرض موت الكفيل في حكم الوصية.

المادة ٧١

يصح تعليق الكفالة بالشرط الملائم ، ولا تنقضي بموت الكفيل ، او المكفول له ، او المكفول عنه .

الفصل الثاني
الجهاز ومتاع البيت

المادة ٧٢

أ- لا تلزم الزوجة بشيء من جهاز منزل الزوجية ، فاذا احضرت شيئا منه كان ملكا لها.
ب- للزوج ان ينتفع بما تحضره الزوجة من جهاز ، ما دامت الزوجية قائمة ، ولا يكون مسئولا عنه الا في حالة التعدي .

المادة ٧٣

إذا اختلف الزوجان في متاع البيت ولا بينه لهما ، فالقول للزوجة مع يمينها فيما يعرف للنساء ، وللرجل مع يمينه فيما عدا ذلك.
ويسري هذا الحكم عند الاختلاف بين أحد الزوجين وورثة الآخر ، او بين ورثتهما .

الفصل الثالث
نفقة الزوجية
الفرع الاول
احكامها العامة

المادة ٧٤

تجب النفقة للزوجة على زوجها بالعقد الصحيح، ولو كانت موسرة ، او مختلفة معه في الدين ، إذا سلمت نفسها اليه ولو حكما .

المادة ٧٥

تشمل النفقة الطعام ، والكسوة ، والسكن ، وما يتبع ذلك من تطبيب ، وخدمة وغيرهما حسب العرف .

المادة ٧٦

تقدر النفقة بحسب حال الزوج يسرا وعسرا ، مهما كانت حال الزوجة ، على الا تقل عن الحد الادنى لكفاية الزوجة .

المادة ٧٧

أ- تجوز زيادة النفقة ونقصها بتغير حال الزوج او اسعار البلد.

ب- ولا تسمع دعوى الزيادة او النقص قبل مضى سنة على فرض النفقة الا في الحالات الاستثنائية الطارئة.

ج- وتكون الزيادة او النقص من تاريخ الحكم .

المادة ٧٨

أ- تعتبر نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع عن الانفاق مع وجوبه دينا على الزوج لا يتوقف على القضاء او التراضي ، ولا يسقط الا بالأداء او الابراء مع مراعاة الفقرة التالية.

ب- ولا تسمع الدعوى بها عن مدة سابقة تزيد على سنتين نهايتهما تاريخ رفع الدعوى ، الا إذا كانت مفروضة بالتراضي.

ج- وإذا كان الزوج غير مقر بهذا التراضي ، فلا يثبت الا بالكتابة .

المادة ٧٩

أ- للقاضي في اثناء نظر دعوى النفقة ان يأمر الزوج بأداء نفقة مؤقتة الى الزوجة إذا طلبت ذلك ، وتتجدد شهريا ، حتى يفصل نهائيا في الدعوى.

ويكون هذا الامر واجب التنفيذ فورا.

ب- وللزوج ان يحط او يسترد ما اداه ، طبقا للحكم النهائي .

المادة ٨٠

إذا طلبت الزوجة مقاصة دين نفقتها بما عليها لزوجها اجيبت الى طلبها ، ولو بدون رضاه .

المادة ٨١

إذا طلب الزوج المقاصة بين نفقة زوجته ، ودين له عليها ، لا يجاب الى طلبه الا إذا كانت موسرة ، قادرة على اداء الدين من مالها .

المادة ٨٢

تقدم نفقة الزوجة في التنفيذ على مال الزوج ، وان لم يتسع لسواها .

المادة ٨٣

أ- تصح الكفالة بنفقة الزوجية ماضية كانت ، او حاضرة ، او مستقبلة ، سواء افرضت قضاء ، او رضاء ، ام لم تفرض.

ب- تسري احكام المادتين ٧٠ ، ٧١ على الكفالة بالنفقة .

الفرع الثاني
احكام المسكن والطاعة

المادة ٨٤

أ- على الزوج اسكان زوجته في مسكن امثاله.

ب - وعليها بعد قبض معجل المهر ان تسكن معه .

المادة ٨٥

ليس للزوج ان يسكن مع زوجته ضرة لها في مسكن واحد بغير رضاها .

المادة ٨٦

ليس للزوج ان يسكن احدا مع زوجته سوى اولاده غير المميزين ، ومن تدعو الضرورة الى اسكانه معه من اولاده الاخرين ، ووالديه، بشرط الا يلحق الزوجة من هؤلاء ضرر .

المادة ٨٧

أ- إذا امتنعت الزوجة عن الانتقال الى منزل الزوجية بغير مسوغ، او منعت الزوج ان يساكنها في منزلها ، ولم يكن ابى نقلها ، سقط حقها في النفقة مدة الامتناع الثابت قضاء .

ب- ولا يثبت نشوز الزوجة الا بامتناعها عن تنفيذ الحكم النهائي بالطاعة.

ج- ويكون امتناعها بمسوغ إذا كان الزوج غير امين عليها ، او لم يدفع معجل المهر ، او لم يعد المسكن الشرعي ، او امتنع عن الانفاق عليها ، ولم تستطع تنفيذ حكم نفقتها ، لعدم وجود مال ظاهر له .

المادة ٨٨

لا يجوز تنفيذ حكم الطاعة جبرا على الزوجة .

المادة ٨٩

لا يكون نشوزا خروج الزوجة لما هو مشروع ، او لعمل مباح ما لم يكن عملها منافيا لمصلحة الاسرة .

المادة ٩٠

على الزوجة ان تنتقل مع زوجها الا إذا رأت المحكمة ان المصلحة في عدم انتقالها .

المادة ٩١

للزوجة ان تسافر مع محرم لأداء فريضة الحج ، ولو لم يأذن الزوج ، وتستمر لها نفقة الحضر مدة السفر .

الباب السادس
دعوى الزوجية

المادة ٩٢

في الحوادث الواقعة من تاريخ العمل بهذا القانون:
أ- لا تسمع عند الانكار دعوى الزوجية ، الا إذا كانت ثابتة بوثيقة زواج رسمية ، او سبق الانكار اقرار بالزوجية في اوراق رسمية.
ويستثنى مما ذكر ما إذا كانت الدعوى سببا لدعوى نسب مستقل ، او نسب يتوصل به الى حق آخر ، ويكون الحكم بالنسب في ذلك حكما بالزوجية تبعا.
ب- ولا تسمع دعوى الزوجية إذا كانت سن الزوجة تقل عن خمس عشرة سنة او سن الزوج عن سبع عشرة سنة وقت رفع الدعوى.

المادة ٩٣

يكون اهلا لدعوى الزوجية ، ولجميع الآثار المترتبة عليها كل عاقل بلغ السن المبينة في المادة السابقة .

المادة ٩٤

ترفع الدعوى على الزوجة وحدها ، ولكن إذا كان الزوجان متصادقين على زواج يشترط فيه رضا الولي ، وجب اختصامه ايضا .

المادة ٩٥

إذا ادعيت الزوجية على ذات زوج ظاهر وجب اختصامه ايضا .

المادة ٩٦

أ- لا تصح دعوى الزوجية إذا سبق من المدعى ما يناقضها تناقضا مستحكما.
ب- من اقر بحرمة امرأة عليه بالرضاع ، ثم ادعى الزوجية ، يغتفر تناقضه ، إذا رجع عن اقراره قبل الدعوى .

الكتاب الثاني
فرق الزواج
الباب الاول
احكام عامة

المادة ٩٧

الطلاق هو حل عقده الزواج الصحيح بإرادة الزوج ، او من يقوم مقامه ، بلفظ مخصوص ، وفق المادة ١٠٤ .

المادة ٩٨

أ- الطلاق نوعان : رجعي وبائن.
ب- الطلاق الرجعي لا يزيل الزوجية قبل مضي العدة.
ج- والطلاق البائن يزيل الزوجية في الحال .

المادة ٩٩

فسخ الزواج هو نقض عقده ، عند عدم لزومه ، او حيث يمتنع بقاؤه شرعا ، وهو لا ينقص عدد الطلقات .

المادة ١٠٠

أ- يتوقف الفسخ في جميع الاحوال على قضاء القاضي ، ولا يثبت له حكم قبل القضاء.

ب- ولكن إذا كان سبب الفسخ يجعل المرأة محرمة على الرجل ، وجبت الحيلولة بين الزوجين من وقت وجود موجب الفسخ حتى حكم القاضي .

المادة ١٠١

أ- فسخ الزواج بعد الدخول او الخلوة الصحيحة يوجب للمرأة من المهر المسمى او من مهر المثل عند عدم التسمية مقدارا مناسبا بحسب بكارة المرأة او ثيوبتها والمدة التي قضتها مع الزوج قبل الفسخ.

ب- إذا كان الفسخ بعد الدخول او الخلوة الصحيحة بسبب ارتداد الزوج عن الاسلام استحقت الزوجة جميع المهر .

الباب الثاني

الفرقة بالارادة

الفصل الأول

الطلاق

المادة ١٠٢

يقع طلاق كل زوج عاقل ، بالغ ، مختار ، واع لما يقول ، فلا يقع طلاق المجنون ، والمعتوه ، والمكره ، والمخطئ ، والسكران ، والمدهوش ، والغضبان إذا غلب الخلل في اقواله وافعاله .

المادة ١٠٣

لا يقع الطلاق على الزوجة الا إذا كانت في زواج صحيح ، وغير معتدة .

المادة ١٠٤

أ- يقع الطلاق باللفظ الصريح فيه عرفا ، ولا يقع بلفظ الكتابة الا بالنية.

ب- ويقع بالكتابة عند العجز عن النطق به.

ج- ويقع بالإشارة المفهمة عند العجز عن النطق والكتابة .

المادة ١٠٥

يشترط في الطلاق ان يكون منجزا .

المادة ١٠٦

للزوج ان يوكل غيره بالطلاق ، وليس للوكيل ان يوكل غيره الا بأذن الزوج ، وتنتهي الوكالة بالعزل ، بشرط علم الوكيل .

المادة ١٠٧

يملك الزوج على زوجته ثلاث طلقات .

المادة ١٠٨

إذا تزوجت المطلقة بآخر انهدم بالدخول طلقات الزوج السابق ، ولو كانت دون الثلاث ، فاذا عادت اليه ملك عليها ثلاثا جديدة .

المادة ١٠٩

الطلاق المقترن بعدد لفظا او اشارة او كتابة لا يقع الا واحدة .

المادة ١١٠

كل طلاق يقع رجعيا الا الطلاق قبل الدخول ، والطلاق على بدل ، والطلاق المكمل للثلاث ، وما نص على كونه بائنا في هذا القانون .

الفصل الثاني

الخلع

المادة ١١١

أ- الخلع هو طلاق الزوج زوجته نظير عوض تراضيا عليه ، بلفظ الخلع ، او الطلاق ، او المبارأة ، او ما في معناها.

ب- ولا يملك الخلع غير الزوجين ، او من يوكلانه.

المادة ١١٢

يشترط لصحة المخالعة اهلية الزوجين لإيقاع الطلاق ، وفق هذا القانون .

المادة ١١٣

لكل من الطرفين الرجوع عن إيجابه في المخالعة قبل قبول الآخر .

المادة ١١٤

كل ما صح التزامه شرعا صلح ان يكون عوضا في الخلع .

المادة ١١٥

يجب العوض المتفق عليه في الخلع ، ولا يسقط به شيء لم يجعل عوضا عنه .

المادة ١١٦

يشترط لاستحقاق الزوج ما خولع عليه ، ان يكون خلع الزوجة اختيارا منها ، دون اكراه او ضرر .

المادة ١١٧

أ- إذا اشترط في المخالعة ان تقوم الام بإرضاع الولد ، او حضانته دون اجر ، او بالإنفاق عليه مدة معينة ، فلم تقم بما التزمت به ، كان للاب ان يرجع بما يعادل نفقة الولد ، او اجرة رضاعه ، او حضانته.

ب- وإذا كانت الام معسرة يجبر الاب على نفقة الولد، وتكون دينا عليها .

المادة ١١٨

إذا اشترط الاب في المخالعة امساك الولد عنده مدة الحضانة ، صح الخلع ، وبطل الشرط ، وكان للحاضنة اخذ الولد ، ويلزم ابوه نفقته ، واجرة حضانته.

المادة ١١٩

يصح خلع المريضة مرض الموت ، ويعتبر العوض من ثلث مالها عند عدم اجازة الورثة.

فإن ماتت وهي في العدة ، فللمخالع الاقل من ميراثها ، ومن العوض ، ومن ثلث المال.

وإن ماتت بعد العدة ، او قبل الدخول ، فله الاقل من العوض ، و من ثلث المال .

الباب الثالث
الفرقة بالقضاء
الفصل الاول
التطليق لعدم الانفاق

المادة ١٢٠

أ- إذا امتنع الزوج الحاضر عن الانفاق على زوجته ، وليس له مال ظاهر ، ولم يثبت اعساره ، فلزوجته طلب التطليق ، ويطلق القاضي عليه في الحال وله ان يتوقى التطليق بدفع نفقتها الواجبة من تاريخ رفع الدعوى.

ب- إذا اثبت الزوج اعساره ، او كان غائبا في مكان معلوم او محبوسا ، وليس له مال ظاهر ، امهله القاضي مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز ثلاثة أشهر ، مضافا اليها المواعيد المقررة للمسافة ، ليؤدي النفقة المذكورة ، فان لم ينفق طلقها عليه.

ج- إذا كان الزوج غائبا في مكان مجهول ، او مفقودا، وليس له مال ظاهر ، طلق عليه القاضي بلا امهال .

المادة ١٢١

تطليق القاضي بعدم الانفاق يقع رجعيا.

وللزوج ان يراجع زوجته في العدة إذا اثبت للمحكمة يساره بحيث يقدر على مداومة نفقتها ، واستعد للإنفاق .

المادة ١٢٢

إذا تكرر رفع الدعوى لعدم الانفاق أكثر من مرتين وطلبت الزوجة التطليق لضرر طلقها القاضي عليه بائنا.

الفصل الثاني
التطليق للايلاء

المادة ١٢٣

إذا حلف الزوج على ما يفيد ترك مسيس زوجته مدة اربعة أشهر فأكثر ، او دون تحديد مدة ، واستمر على يمينه حتى مضت اربعة أشهر ، طلقها عليه القاضي طلقة رجعية بطلبها .

المادة ١٢٤

إذا استعد الزوج للفيء قبل التطليق ، اجله القاضي مدة مناسبة ، فان لم يفئ طلق عليه .

المادة ١٢٥

يشترط لصحة الرجعية في التطليق للإيلاء ان تكون بالفيء فعلا في اثناء العدة ، الا ان يوجد عذر فتصح بالقول .

الفصل الثالث
التفريق للضرر

مادة ١٢٦

لكل من الزوجين قبل الدخول او بعده ، ان يطلب التفريق ، بسبب اضرار الآخر به قولا او فعلا ، بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثالهما .

المادة ١٢٧

على المحكمة ان تبذل وسعها للإصلاح بين الزوجين ، فاذا تعذر الاصلاح ، وثبت الضرر حكم بالتفريق بينهما بطلقة بائنة وإن لم يثبت الضرر عينت حكمين للتوفيق أو التفريق .

المادة ١٢٨ [١]

يشترط في الحكمين ، ان يكونا عدلين من اهل الزوجين ان أمكن ، والا فمن غيرهم ممن يتوافر فيهم حسن التفهم ، والقدرة على الاصلاح .

المادة ١٢٩

على الحكمين ان يتعرفا اسباب الشقاق ، ويبذلا جهدهما في الاصلاح بين الزوجين بأي طريقة ممكنة .

المادة ١٣٠

إذا عجز الحكمان عن الاصلاح :

أ- فان تبين ان الاساءة كلها من الزوج ، وكانت الزوجة طالبة للتفريق اقترح الحكمان التفريق ، وإلزامه جميع الحقوق المترتبة على الزواج والطلاق .

ان كان الزوج طالبا للتفريق ، اقترح الحكمان رفض دعواه.

ب- وان كانت الاساءة كلها من الزوجة ، واقترحا التفريق بين الزوجين ، نظير رد ما قبضته من المهر ، وسقوط جميع حقوقها المالية المترتبة على الزواج والطلاق.

ج- وان كانت الاساءة مشتركة اقترحا التفريق دون عوض او بعوض يتناسب مع الاساءة.

د- وان لم يعرف المسيء من الزوجين ، فان كان طالب التفريق هو الزوج اقترحا رفض دعواه ، وان كانت الزوجة هي الطالبة ، او كان كل منهما يطلب التفريق ، اقترح الحكمان التفريق دون عوض.

هـ- التفريق للضرر يقع طلقة بائنة .

المادة ١٣١

أ- على الحكمين ان يرفعا الى المحكمة تقريرهما مفصلا ، وللقاضي ان يحكم بمقتضاه ، إذا كان موافقا لأحكام المادة السابقة.

ب- وإذا اختلف الحكمان ، ضمت المحكمة اليهما حكما ثالثا مرجحا من غير اهل الزوجين ، قادرا على الاصلاح .

المادة ١٣٢

أ- يرفع المحكمون الثلاثة تقريرهم بالاتفاق ، او بالأكثرية الى المحكمة ، لتفصل في الدعوى ، وفق المادة ١٣٠ .

ب- وإذا تفرقت آراؤهم ، او لم يقدموا تقريرا ، سارت المحكمة في الدعوى بالإجراءات العادية .

المادة ١٣٣

يثبت الضرر بشهادة رجلين ، او رجل وامرأتين .

المادة ١٣٤

يكفي في اثبات الضرر الشهادة بالتسامع المبني على الشهرة في نطاق حياة الزوجين

١) معدلة بموجب القانون رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٤

، ولا تقبل هذه الشهادة على نفي الضرر .

المادة ١٣٥

تقبل شهادة القريب ، ومن له صلة بالمشهود له ، متى كانوا اهلا للشهادة .

الفصل الرابع

التفريق للغيبة او للحبس

المادة ١٣٦

إذا غاب الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول ، جاز لزوجته ان تطلب تطليقها ، إذا تضررت من غيبته ، ولو كان له مال تستطيع الانفاق منه .

المادة ١٣٧

أ- ان أمكن اعلان الغائب ، ضرب له القاضي اجلا ، واعذر اليه بأنه يطلقها عليه ، ان لم يحضر للإقامة معها ، او ينقلها اليه ، او يطلقها ، فاذا انقضى الاجل ولم يفعل ولم يبد عذرا مقبولا ، فرق القاضي بتطليقه بائنة.

ب - وان لم يمكن اعلان الغائب ، فرق القاضي بلا اعذار ولا اجل .

المادة ١٣٨

إذا حبس الزوج ، تنفيذا لحكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية ، مدة ثلاث سنين فأكثر ، جاز لزوجته ان تطلب التطليق عليه بائنا بعد مضي سنة من حبسه ، ولو كان له مال تستطيع الانفاق منه .

الفصل الخامس

الفسخ للعيب

المادة ١٣٩

لكل من الزوجين ان يطلب فسخ الزواج إذا وجد في الآخر عيبا مستحكما من العيوب المنفرة او المضرة ، او التي تحول دون الاستمتاع سواء اكان العيب موجودا قبل العقد ام حدث بعده.

ويسقط حق كل منهما في الفسخ إذا علم بالعيب قبل العقد او رضي به صراحة بعده .

المادة ١٤٠

استثناء من المادة السابقة لا يسقط حق الزوجة في طلب الفسخ ، بسبب عيوب الرجل التي تحول دون الاستمتاع ، كالعنة ، اصلية او طارئة ، ولو رضيت بها صراحة .

المادة ١٤١

إذا كانت العيوب المذكورة غير قابلة للزوال تفسخ المحكمة الزواج في الحال وان كان زوالها ممكنا تؤجل القضية مدة مناسبة فاذا لم يزل العيب خلالها ، وأصر طالب الفسخ ، حكمت به المحكمة .

الفصل السادس
الفسخ لاختلاف الدين

المادة ١٤٢

يستعان بأهل الخبرة من الاطباء المسلمين في تحديد المدة المناسبة وفي معرفة العيوب التي يطلب الفسخ بسببها .

المادة ١٤٣

أ- إذا كان الزوجان غير مسلمين ، واسلما معا ، فزواجهما باق.

ب- وإذا أسلم الزوج وحده وزوجته كتابية ، فالزواج باق ، وان كانت غير كتابية ، عرض عليها الاسلام ، فان اسلمت او صارت كتابية ، بقي الزواج ، وان ابت فسخ الزواج.

ج- وإذا اسلمت الزوجة وحدها يعرض الاسلام على الزوج ، ان كان اهلا للعرض فان أسلم بقي الزواج ، وان ابى فسخ الزواج.

وان لم يكن اهلا للعرض فسخ الزواج في الحال ، ان كان اسلامها قبل الدخول ، وبعد انقضاء العدة ان اسلمت بعد الدخول .

المادة ١٤٤

أ- يشترط لبقاء الزوجية في الاحوال السابقة ، الا يكون بين الزوجين سبب من اسباب التحريم المبينة في هذا القانون.

ب- في جميع الاحوال لا يجوز البحث في صدق من يعلن اسلامه ، ولا في الباعث على اعتناق الاسلام .

المادة ١٤٥

أ- إذا ارتد الزوج فسخ الزواج ، لكن إذا وقعت الردة بعد الدخول ، وعاد الى الاسلام خلال العدة ، الغي الفسخ ، وعادت الزوجية.

ب- وإذا ارتدت الزوجة فلا يفسخ الزواج .

الفصل السابع
المفقود

المادة ١٤٦

يحكم بموت المفقود الذي يغلب عليه الهلاك بعد أربع سنين من تاريخ فقده ، وفي جميع الاحوال الاخرى يفوض امر المدة الى القاضي وذلك بعد التحري عنه لمعرفة ان كان حيا او ميتا .

المادة ١٤٧

بعد الحكم بموت المفقود تعتد زوجته عدة الوفاة من وقت صدور الحكم .

المادة ١٤٨

إذا جاء المفقود ، او تبين انه حي ، فزوجته له ما لم يدخل بها الزوج الثاني ، غير عالم بحياة الاول ، والا كانت للثاني ، مالم يكن عقده في عدة وفاة الاول .

الباب الرابع
اثار فرقة الزواج
الفصل الاول
آثارها الزوجية

المادة ١٤٩

للزوج ان يراجع مطلقته رجعيا ما دامت في العدة ، بالقول او بالفعل ، ولا يسقط هذا الحق بالإسقاط .

المادة ١٥٠

يشترط في الرجعة بالقول :

ا- ان تكون منجزة.

ب- ان تكون بحضرة شاهدين : رجلين او رجل وامرأتين او بإشهاد رسمي.

ج- ان تعلم بها الزوجة .

د- وتعتبر الكتابة من الرجعة بالقول .

المادة ١٥١

إذا ادعى المطلق بقاء حقه في الرجعة لقيام العدة بالحيض ، وانكرت المطلقة ذلك ، صدقت بيمينها ، ان كانت المدة تحتمل انقضاء العدة .

المادة ١٥٢

تبين المطلقة رجعيا بانقضاء العدة دون مراجعتها .

المادة ١٥٣

للمطلق ان يتزوج مطلقته بائنا بينونة صغرى في العدة او بعدها ، بعقد ومهر جديدين .

المادة ١٥٤

الطلاق البائن بينونة كبرى يمنع الزواج ، ما لم تتوافر الشرائط المذكورة في المادة ٢٢ .

الفصل الثاني
العدة
الفرع الاول
احكامها العامة

المادة ١٥٥

تجب العدة على المرأة :

ا - بالفرقة بعد الدخول او الخلوة ، صحيحة او فاسدة لمانع شرعي في الزواج الصحيح ، وبعد الدخول في الزواج الفاسد.

ب - بوفاة الزوج في زواج صحيح.

ج - بالدخول بشبهة .

المادة ١٥٦

تبدأ العدة :

ا - في الزواج الصحيح من تاريخ وقوع الطلاق ، او وفاة الزوج.

ب - في الزواج الفاسد من تاريخ المتاركة ، او وفاة الرجل.
ج - في الدخول بشبهة من تاريخ آخر مسيس.
د - في التفريق القضائي من تاريخ الحكم النهائي به .

المادة ١٥٧

أ- تتربص المتوفي عنها زوجها في زواج صحيح اربعة أشهر وعشرة ايام منذ وفاته ، ان لم تكن حاملا.
ب- عدة الحامل تنقضي بوضع حملها ، او سقوطه مستبينا بعض اعضائه.
ج- عدة غير الحامل ، في غير حالة الوفاة :
١- ثلاث حيضات كوامل في مدة لا تقل عن ستين يوما لذوات الحيض.
٢- تسعون يوما لمن لم تر الحيض اصلا ، او بلغت سن اليأس ، وانقطع حيضها ، فان جاءها الحيض قبل انقضائها ، استؤنفت العدة بثلاث حيضات.
٣- تسعون يوما لممتدة الدم ، ان لم تكن لها عادة معروفة ، فان كان لها عادة تذكرها اتبعتها في حساب العدة.
٤- اقل الاجلين من ثلاث حيضات ، او سنة لمن انقطع حيضها قبل سن اليأس.
٥- ابعد الاجلين من عدة الطلاق ، او عدة الوفاة للمبانة بطلاق الفرار من الارث ، إذا توفي مطلقها قبل تمام عدتها.

المادة ١٥٨

أ- إذا توفي زوج المطلقة رجعيا اثناء عدتها ، تستأنف عدة الوفاة بتربص اربعة أشهر وعشرة ايام منذ وفاته.
ب- في البينونة من طلاق ، او فسخ ، إذا توفي الرجل اثناء العدة ، تتم المرأة عدتها ، ولا تنتقل الى عدة الوفاة ، وذلك مع مراعاة حكم الحالة ٥ في الفقرة ج بالمادة السابقة.
ج- المدخول بها بشبهة في عقد فاسد ، او دون عقد ، إذا توفي عنها الرجل ، فعدتها عدة الفرقة لا عدة الوفاة .

المادة ١٥٩

المرأة التي بانت من زوجها بعد الدخول ، إذا تزوجها اثناء العدة ، ثم طلقها قبل دخول جديد ، تتم عدتها السابقة .

المادة ١٦٠

في جميع الاحوال لا تزيد العدة على سنة واحدة .

الفرع الثاني
آثار العدة

المادة ١٦١

أ- على المعتدة من طلاق رجعي ان تقضي عدتها في بيت الزوجية الا عند الضرورة ، فتنتقل الى البيت الذي يعينه القاضي.
ب- وتعتبر ناشزة إذا خرجت من البيت بغير مسوغ .

المادة ١٦٢

تجب النفقة للمعتدة من طلاق ، او فسخ ، او من دخول في زواج فاسد ، او بشبهة .

المادة ١٦٣

تعتبر نفقة العدة دينا في ذمة الرجل من تاريخ وجوبها ، ولا تسقط الا بالأداء او الابراء ، ويراعي في فرضها حاله يسرا وعسرا .

المادة ١٦٤

لا نفقة لمعتدة من وفاة ، ولو كانت حاملا .

الفصل الثالث

التعويض بسبب الفرقة

المادة ١٦٥

أ- إذا انحل الزواج الصحيح بعد الدخول تستحق الزوجة - سوى نفقة عدتها - متعة تقدر بما لا يجاوز نفقة سنة ، حسب حال الزوج ، تؤدي اليها على اقساط شهرية ، أثر انتهاء عدتها ، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك في المقدار او الاداء.

ب- يستثنى من حكم الفقرة السابقة :

١- التطليق لعدم الانفاق بسبب اعسار الزوج.

٢- التفريق للضرر إذا كان بسبب من الزوجة.

٣- الطلاق برضا الزوجة.

٤- فسخ الزواج بطلب من الزوجة.

٥- وفاة أحد الزوجين .

الكتاب الثالث

الولادة وآثارها

الباب الأول

ثبوت النسب

الفصل الأول

آحكام عامة

المادة ١٦٦

اقل مدة الحمل ستة أشهر قمرية ، واكثرها خمسة وستون وثلاثمائة يوم .

المادة ١٦٧

لا يثبت النسب بالتبني ، ولو كان الولد المتبنى مجهول النسب .

المادة ١٦٨

لا يثبت النسب من الرجل إذا ثبت انه غير مخصب، او لا يمكن ان يأتي منه الولد لمانع خلقي او مرضي ، وللمحكمة عند النزاع في ذلك ان تستعين بأهل الخبرة من المسلمين .

الفصل الثاني

النسب في الزواج الصحيح

المادة ١٦٩

أ- ينسب ولد كل زوجة في الزواج الصحيح الى زوجها بشرطين :

١- مضي اقل مدة الحمل على عقد الزواج.

٢- الا يثبت انتفاء امكان التلاقي بين الزوجين بمانع حسي من تاريخ العقد الى

الولادة ، او حدث بعد الزواج واستمر أكثر من خمسة وستين وثلاثمائة يوم.
فاذا زال المانع ، يشترط انقضاء اقل مدة الحمل من تاريخ الزوال.
ب- إذا انتفى أحد هذين الشرطين لا يثبت النسب الا بإقرار الزوج .

المادة ١٧٠

أ- إذا ولدت المعتدة رجعيا في اثناء عدتها ثبت النسب من المطلق.
ب - وان ولدت بعد انقضاء عدتها بمضي المدة او بإقرارها بالانقضاء لا يثبت النسب الا إذا ولدت قبل مضي ستة أشهر قمرية من تاريخ اعتبار العدة منقضية.
وتكون الولادة حينئذ دليل الرجعة ، واستمرار الزوجية .

المادة ١٧١

أ- معتدة البائن او الوفاة إذا لم تقر بانقضاء عدتها ، يثبت نسب ولدها إذا جاءت به خلال سنة ، خمسة وستين وثلاثمائة يوم من تاريخ البينونة او الوفاة.
ب- ومع مراعاة احكام الاقرار بالنسب إذا جاءت به لأكثر من هذه المدة لا يثبت نسبه .
ج- وإذا اقرت بانقضاء عدتها في مدة تحتمله ، يثبت النسب إذا ولدت لأقل من ستة أشهر قمرية من وقت اقرارها ، ولأقل من خمسة وستين وثلاثمائة يوم من وقت البينونة او الوفاة .

الفصل الثالث

النسب في الزواج الفسد والدخول بشبهة

المادة ١٧٢

أ- يثبت نسب الولد من الرجل في الزواج الفاسد ، او الدخول بشبهة إذا ولد لستة أشهر قمرية فأكثر من تاريخ الدخول الحقيقي.
ب- وإذا ولد بعد المتاركة او التفريق لا يثبت نسبه الا إذا كانت الولادة قبل مضي خمسة وستين وثلاثمائة يوم من تاريخ المتاركة او التفريق .

الفرع الرابع

الاقرار بالنسب

المادة ١٧٣

أ- اقرار الرجل ببنوة مجهول النسب ، ولو في مرض الموت ، يثبت به النسب ان لم يكذبه العقل او العادة ، ولم يقل انه من الزنى ، ولا يشترط تصديق المقر له الا إذا كان مكلفا.
ب- واقرار مجهول النسب بأبوة رجل له يثبت به النسب ، متى توافرت الشروط المذكورة في الفقرة السابقة .

المادة ١٧٤

أ- يثبت نسب الولد من الام بإقرارها ، متى توافرت شروط اقرار الرجل بالولد ، ولم تكن متزوجة ، او معتدة وقت ولادته.
ب- ويثبت نسبه من الام بإقراره إذا توافرت الشروط الواردة في الفقرة السابقة .

المادة ١٧٥

الاقرار بما فيه تحميل النسب على الغير لا يثبت به النسب .

الباب الثاني
نفي النسب
(اللعان)

المادة ١٧٦

في الاحوال التي يثبت فيها نسب الولد بالفراش في زواج صحيح قائم او منحل ، او بالدخول في زواج فاسد او بشبهة ، يجوز للرجل ان ينفي عنه نسب الولد خلال سبعة ايام من وقت الولادة او العلم بها ، بشرط الا يكون قد اعترف بالنسب صراحة او ضمنا.

المادة ١٧٧

يجب ان تتخذ اجراءات دعوى اللعان خلال خمسة عشر يوما من وقت الولادة ، او العلم بها .

المادة ١٧٨

إذا جرى اللعان بين الرجل والمرأة ، نفي القاضي نسب الولد عن الرجل ، ولا تجب نفقته عليه ، ولا يرث أحدهما الآخر ، وألحق الولد بأمه .

المادة ١٧٩

إذا اعترف الرجل بما يفيد كذبه في الاتهام ، ونفي النسب ، لزمه نسب الولد ، ولو بعد الحكم بنفيه ، وجاز له ان يتزوج المرأة .

المادة ١٨٠

الفرقة باللعان فسخ .

الباب الثالث
دعوي النسب

المادة ١٨١

من تاريخ العمل بهذا القانون :
لا تسمع دعوى الاقرار بالنسب عند الانكار الا إذا كان الاقرار ثابتا بورقة رسمية ، او عرفية ، مكتوبة كلها بخط المقر وعليها توقيعه ، او كان مصدقا على التوقيع عليها .

المادة ١٨٢

يشترط لصحة دعوى النسب ان تكون مشتملة على سببه .

المادة ١٨٣

الخصم في دعوى النسب هو صاحب الحق فيه ، او من يتوقف حقه على اثباته .

المادة ١٨٤

أ- يغتفر التناقض في دعوى البنوة والابوة ، ولا يغتفر فيما عداهما.
ب- يرفع التناقض بالتوفيق الفعلي ، او بتصديق الخصم او بتكذيبه بقضاء القاضي .

المادة ١٨٥

الحكم الصادر في النسب لا يكون حجة الا على من كان طرفا في الخصومة فيه .

الباب الرابع
الرضاع

المادة ١٨٦

يجب على الام ارضاع ولدها ان لم يمكن تغذيته من غير لبنها .

المادة ١٨٧

اجرة الرضاع تستحق من وقت الارضاع ، ولا تسقط الا بالأداء او الابراء .

المادة ١٨٨

أ- لا تستحق الام اجرة ارضاع حال قيام الزوجية ، او في عدة للاب ، تستحق فيها نفقة .

ب- لا تستحق اجرة الارضاع لأكثر من حولين من وقت الولادة .

الباب الخامس
الحضانة

المادة ١٨٩

أ- حق الحضانة للام ، ثم لامها وان علت ، ثم للخالة ، ثم خالة الام ، ثم عمة الام ، ثم الجدة لاب ، ثم الاب ، ثم الاخت ، ثم العمة ، ثم عمة الاب ، ثم خالة الاب ، ثم بنت الاخ ، ثم بنت الاخت ، بتقديم الشقيق ، ثم لام ، ثم لاب في الجميع.

ب- إذا لم يوجد مستحق للحضانة من هؤلاء ، انتقل الحق في الحضانة الى الوصي المختار ، ثم الاخ ، ثم الجد العاصب ، ثم الجد الرحمي ، ثم ابن الاخ ، ثم العم ، ثم ابنه ، بتقديم الشقيق ، ثم لام ، ثم لاب ، متى أمكن ذلك.

ج- إذا تساوى المستحقون للحضانة اختار الاقضي الاصلح منهم للمحضون .

المادة ١٩٠

أ- يشترط في مستحق الحضانة : البلوغ ، والعقل والامانة ، والقدرة على تربية المحضون ، وصيانته صحيا ، وخلقيا.

ب- ويشترط في الحاضن ان يكون محرما للأنثى ، وعنده من يصلح للحضانة من النساء .

المادة ١٩١

أ- إذا تزوجت الحاضنة بغير محرم للمحضون ، ودخل بها الزوج ، تسقط حضانتها ،

ب- سكوت من له الحق في الحضانة مدة سنة - بلا عذر - بعد علمه بالدخول ، يسقط حقه في الحضانة وادعاء الجهل بهذا الحكم لا يعد عذرا.

المادة ١٩٢

الحاضنة غير المسلمة تستحق حضانة الولد المسلم، حتى يعقل الاديان ، او يخشى عليه ان يألف غير الاسلام ، وان لم يعقل الاديان . وفي جميع الاحوال لا يجوز ابقاء المحضون عند هذه الحاضنة بعد بلوغ السابعة من عمره .

المادة ١٩٣

لا يسقط حق الحضانة بالإسقاط ، وانما يمتنع بموانعه ، ويعود بزوالها.

المادة ١٩٤

تنتهي حضانة النساء للغلام بالبلوغ ، وللأنثى بزواجها ، ودخول الزوج بها.

المادة ١٩٥

أ- ليس للحاضنة ان تسافر بالمحضون الى دولة اخرى للإقامة الا بإذن وليه ، او وصيه .

ب- ليس للولي ابا كان او غيره ان يسافر بالمحضون سفر اقامة في مدة حضانته الا بإذن حاضنته .

المادة ١٩٦

أ- حق الرؤية للأبوين وللأجداد فقط.

ب- وليس للحاضن ان يمنع أحد هؤلاء من رؤية المحضون.

ج- وفي حالة المنع ، وعدم الرغبة في الذهاب لرؤية الولد عند الآخر ، يعين القاضي موعدا دوريا ، ومكانا مناسبا لرؤية الولد يتمكن فيه بقية اهله من رؤيته.

المادة ١٩٧

للحاضنة قبض نفقة المحضون ، ومنها اجرة سكناه .

المادة ١٩٨

يجب على من يلزم بنفقة المحضون اجرة مسكن حضانته ، الا إذا كانت الحاضنة تملك مسكنا تقيم فيه، او مخصصا لسكناها .

المادة ١٩٩

أ- لا تستحق الحاضنة اجرة حضانة ، إذا كانت زوجة للاب ، او معتدة تستحق في عدتها نفقة منه ، او في اثناء مدة المتعة المحكوم بها للحاضنة على ابي الصغير.

ب- تجب للحاضنة اجرة حضانة حتى يبلغ الصغير سبع سنين ، والصغيرة تسعا .

الباب السادس

نفقة الاقارب

المادة ٢٠٠

لا نفقة للأقارب سوى الاصول وان علوا ، والفروع وان نزلوا .

المادة ٢٠١

تجب على الولد الموسر ، ذكرا كان او انثى نفقة والديه ، واجداده ، وجداته الفقراء ، وان خالفوه في الدين، او كانوا قادرين على الكسب.

وعند تعدد الاولاد تكون النفقة عليه بحسب يسارهم .

المادة ٢٠٢

يجب على الاب الموسر وان علا نفقة ولده الفقير ، العاجز عن الكسب وان نزل ، حتى يستغني .

المادة ٢٠٣

أ- إذا كان الاب معسرا ، والام موسرة ، تجب عليها نفقة ولدها ، وتكون دينا على الاب ، ترجع به عليه ، إذا أيسر ، وكذلك إذا كان الاب غائبا ، ولا يمكن استيفاء النفقة منه.

ب- إذا كان الاب والام معسرين ، وجبت النفقة على من تلزمه ، لولا الابوان ،

وتكون دينا على الاب ، يرجع به المنفق على الاب إذا أيسر .

المادة ٢٠٤

إذا تعدد المستحقون للنفقة ، ولم يكن في يسار من تجب عليه النفقة ما يكفي جميعهم ، قدمت نفقة الزوجة ، ثم اولاده ، ثم الام ، ثم الاب .

المادة ٢٠٥

تستحق النفقة من تاريخ رفع الدعوى ، او التراضي عليها ، وتعتبر دينا في ذمة من وجبت عليه ، لا يسقط الا بالأداء او الابراء.

المادة ٢٠٦

لا تجري المقاصة بين نفقة الولد المستحقة على ابيه، ودين الاب على الحاضنة .

المادة ٢٠٧

يسري على نفقة الاقارب حكم المادة ٧٩ من هذا القانون .

الباب السابع
الولاية على النفس

المادة ٢٠٨

مع مراعاة احكام المواد : ٢٩-٣٣.

يخضع للولاية على النفس الصغير والصغيرة الى ان يبلغا شرعا ، او يتما الخامسة عشرة من العمر ، عاقلين ، كما يخضع لها البالغ المجنون ، او المعتوه ، ذكرا ، او انثى .

المادة ٢٠٩

أ- الولاية على النفس للاب ، ثم للجد العاصب ، ثم للعاصب بنفسه حسب ترتيب الارث ، بشرط ان يكون محرما.

ب- عند تعدد المستحقين للولاية ، واستوائهم ، تختار المحكمة أصلحهم.

ج- فان لم يوجد مستحق ، عينت المحكمة الصالح من غيرهم .

المادة ٢١٠

مع مراعاة احكام الحضانة :

يقوم الولي على النفس بالأشراف على شئون المحضون وحفظه ، وتربيته ، وتعليمه واعداده اعدادا صالحا .

المادة ٢١١

أ- يشترط في الولي ان يكون امينا على القاصر ، قادرا على تدبير شئونه ، متحدا معه في الدين.

ب- إذا فقد الولي أحد هذه الشروط سلبت ولايته .

المادة ٢١٢

في حالة عدم تعيين ولي على القاصر ، او سلب الولاية ، تعهد المحكمة بالقاصر الى امين ، او جهة خيرية ، حتى يفصل في موضوع الولاية .

القسم الثاني
الوصية
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول
تعريف الوصية وركنها وشرائطها

المادة ٢١٣

الوصية تصرف في التركة ، مضاف الى ما بعد الموت .

المادة ٢١٤

تنعقد الوصية بالعبارة او الكتابة ، فاذا كان الموصي عاجزا عنهما انعقدت بإشارته المفهمة ، ولا تسمع عند الانكار في الحوادث الواقعة من تاريخ العمل بهذا القانون دعوى الوصية ، او الرجوع القولي عنها بعد وفاة الموصي الا إذا وجدت اوراق رسمية ، او عرفية مكتوبة بخطه ، عليها ختمه ، او امضاؤه او بصمته ، تدل على ما ذكر ، او كانت ورقة الوصية او الرجوع عنها مصدقا على توقيع الموصي عليها. ويجوز في حالة الضرورة اثبات الوصية اللفظية بشهادة شاهدين عدلين حضراها .

المادة ٢١٥

يشترط في صحة الوصية الا تكون بمعصية ، والا يكون الباعث عليها منافيا لمقاصد الشارع.

إذا كان الموصي غير مسلم صحت الوصية الا إذا كانت محرمة في الشريعة الاسلامية .

المادة ٢١٦

أ- تصح اضافة الوصية الى المستقبل ، او تعليقها على الشرط ، او تقييدها به إذا كان الشرط صحيحا.

ب- الشرط الصحيح ما كان فيه مصلحة مشروعة للموصي او للموصي له ، او لغيرهما ، ولم يكن منهيا عنه ، ولا منافيا لمقاصد الشريعة ، وتجب مراعاته ، ما دامت المصلحة المقصودة به متحققة او غالبة.

ج- إذا علقت الوصية على شرط غير صحيح كانت باطلة.

د- إذا قيدت الوصية بشرط غير صحيح ، صحت الوصية ، ولغا الشرط .

المادة ٢١٧

أ- يشترط في الموصي ان يكون اهلا للتبرع قانونا.

ب- إذا كان الموصي محجورا عليه لسفه او غفلة ، او بلغ من العمر ثماني عشر سنة ، جازت وصيته بإذن من المحكمة او اجازتها.

ج- الوصية الصادرة من المحجور عليه قبل الحجر للسفه او للغفلة لا يحتاج استمرارها الى اذن.

د- وصية المرتد والمرتدة نافذة إذا عادا الى الاسلام .

المادة ٢١٨

يشترط في الموصي له :

١- ان يكون معلوما.
٢- ان يكون موجودا عند الوصية ان كان معينا.
فإن لم يكن معينا لا يشترط ان يكون موجودا عند الوصية ولا وقت موت الموصي ، وذلك مع مراعاة ما نص عليه في المادة ٢٧٩.

المادة ٢١٩

أ- تصح الوصية لله تعالى ، ولأعمال البر ، بدون تعيين جهة وتصرف في وجوه الخير.
ب- تصح الوصية للمساجد ، والمؤسسات الخيرية ، وغيرها من جهات البر ، وللمؤسسات العلمية ، والمصالح العامة وتصرف على ادارتها وعمارتها ، ومصالحها ، وفقرائها ، وغير ذلك من شئونها ، ما لم يتعين المصرف بعرف او دلالة .

المادة ٢٢٠

تصح الوصية لجهة معينة من جهات البر ستوجد مستقبلا ، فان تعذر وجودها صرفت الوصية الى أقرب مجانس لتلك الجهة .

المادة ٢٢١

تصح الوصية مع اختلاف الدين والملة ، ومع اختلاف الدارين ، ما لم يكن الموصي تابعا لبلد اسلامي ، والموصي له غير مسلم تابع لبلد غير اسلامي ، تمنع شريعته من الوصية لمثل الموصي .

المادة ٢٢٢

يشترط في الموصي به :
ا - ان يكون مما يجري فيه الارث ، او يصح ان يكون محلا للتعاقد حال حياة الموصي.
ب - ان يكون متقوما عند الموصي والموصي له ان كان مالا.
ج - ان يكون موجودا عند الوصية في ملك الموصي ان كان معينا بالذات ، مع مراعاة الفقرة أ من المادة ٢١٦ .

المادة ٢٢٣

تصح الوصية بالخلو ، وبالحقوق التي تنتقل بالإرث ، ومنها حق المنفعة بالعين المستأجرة بعد وفاة المستأجر .

المادة ٢٢٤

تصح الوصية بإقراض الموصي له قدرا معلوما من المال ، ولا تنفذ فيما زاد على هذا المقدار على ثلث التركة الا بإجازة الورثة.

المادة ٢٢٥

أ- تصح الوصية بقسمة اعيان التركة على ورثة الموصي ، بحيث يختص كل وارث ، او بعض الورثة بجزء عينه له الموصي من التركة ، معادل لنصيبه الارثي.
ب- ان زاد ما خصص لبعضهم عن حصته الارثية ، كانت الزيادة وصية .

الفصل الثاني
مبطلات الوصية والرجوع عنها

المادة ٢٢٦

تبطل الوصية :
أ- بموت الموصي له قبل موت الموصي.
ب- بهلاك الموصي به المعين قبل قبول الموصي له .

المادة ٢٢٧

يمنع من استحقاق الوصية الاختيارية او الوصية الواجبة قتل الموصي او المورث عمدا ، سواء أكان القاتل فاعلا أصليا ، ام شريكا ، او كان شاهد زور ، ادت شهادته الى الحكم بالإعدام على الموصي ، وتنفيذه، وذلك إذا كان القتل بلا حق ، وبلا عذر ، وكان القاتل مسئولا جنائيا ، ويعد من الاعذار تجاوز حق الدفاع الشرعي .

المادة ٢٢٨

يجوز للموصي الرجوع عن الوصية كلها او بعضها صراحة او دلالة. ويعتبر رجوعا عن الوصية كل فعل او تصرف يدل بقرينه او عرف على الرجوع عنها. ومن الرجوع دلالة كل تصرف يزيل ملك الموصي عن الموصي به .

المادة ٢٢٩

لا يعتبر رجوعا عن الوصية جحدها ، ولا ازالة بناء العين الموصي بها ، ولا الفعل الذي يزيل اسم الموصي به او يغير معظم صفاته ، ولا الفعل الذي يوجب فيه زيادة لا يمكن تسليمه الا بها ، ما لم تدل قرينة او عرف على ان الموصي يقصد بذلك الرجوع عن الوصية .

الفرع الثاني
الفصل الثالث
قبول الوصية وردها

المادة ٢٣٠

تلزم الوصية بقبولها من الموصي له صراحة او دلالة بعد وفاة الموصي ، فاذا كان الموصي له جنينا ، او قاصرا ، او محجورا عليه يكون قبول الوصية وردها ممن له الولاية على ماله ، ويكون له ردها بعد اذن المحكمة. ويكون القبول عن الجهات والمؤسسات والمنشآت ممن يمثلها قانونا فأن لم يكن لها من يمثلها لزمت الوصية بدون توقف على القبول .

المادة ٢٣١

إذا مات الموصي له قبل قبول الوصية وردها ، قام ورثته مقامه في ذلك .

المادة ٢٣٢

لا يشترط في القبول ، ولا في الرد ان يكون فور الموت. ومع ذلك تبطل الوصية إذا ابلغ الوارث ، او من له تنفيذ الوصية الموصي له بإعلان رسمي مشتمل على بيان كف عن الوصية ، وطلب منه قبولها او ردها ، ومضى على علمه بذلك ثلاثون يوما كاملة ، خلاف مواعيد المسافة القانونية ، ولم يجب بالقبول او الرد كتابة ، دون ان يكون له عذر مقبول .

المادة ٢٣٣

أ- إذا قبل الموصي له بعض الوصية ، ورد البعض الآخر لزمت الوصية فيما قبل ، وبطلت فيما رد.

ب- إذا تعدد الموصي لهم فقبل بعضهم ، ورد البعض الآخر لزمت في نصيب من قبل ، وبطلت في نصيب من رد .

المادة ٢٣٤

أ- لا تبطل الوصية بردها قبل موت الموصي.

ب- إذا رد الموصي له الوصية كلها او بعضها بعد الموت وقبل القبول بطلت فيما رد.

ج- وإذا ردها كلها او بعضها بعد الموت والقبول، وقبل منه ذلك أحد من الورثة ، انفسخت الوصية، وان لم يقبل منه ذلك أحد منهم بطل رده .

المادة ٢٣٥

أ- إذا كان الموصي له موجودا عند موت الموصي ، استحق الموصي به من حين الموت ، ما لم يفد نص الوصية ثبوت الاستحقاق في وقت معين بعد الموت.

ب - تكون للموصي له زوائد الموصي به من حين الاستحقاق الى القبول ، إذا كان القبول متأخرا عن بدء الاستحقاق ، ولا تعتبر وصية ، وعلى الموصي له نفقة الموصي به في تلك المدة.

الباب الثاني

احكام الوصية

الفصل الاول - الموصي له

المادة ٢٣٦

تصح الوصية بالأعيان للمعدوم ، ولما يشمل الموجود والمعدوم ممن يحصون ، فان لم يوجد أحد من الموصي لهم وقت موت الموصي ، كانت الغلة لورثته ، وعند اليأس من وجود أحد من الموصي لهم ، تكون العين الموصي بها ملكا لورثة الموصي. وإن وجد أحد من الموصي لهم عند موت الموصي او بعده ، كانت الغلة له الى ان يوجد غيره فيشترك معه فيها ، وكل من يوجد منهم يشترك فيها مع من يكون موجودا وقت ظهور الغلة الى حين اليأس من وجود مستحق آخر فتكون العين والغلة للموصي لهم جميعا، ويكون نصيب من مات منهم تركة عنه .

المادة ٢٣٧

إذا كانت الوصية -لمن ذكروا في المادة السابقة- بالمنافع وحدها، ولم يوجد منهم أحد عند وفاة الموصي ، كانت لورثة الموصي.

وإن وجد مستحق حين وفاة الموصي او بعدها كانت المنفعة له ولكل من يوجد بعده من المستحقين الى حين انقراضهم ، فتكون المنفعة لورثة الموصي ، وعند اليأس من وجود غيرهم من الموصي لهم ردت العين لورثة الموصي .

المادة ٢٣٨

إذا لم يوجد من الموصي لهم غير واحد ، انفرد بالغلة، او بالعين الموصي بها ، الا إذا دلت عبارة الموصي ، او قامت قرينة على انه قصد التعدد ، ففي هذه الحالة يصرف

للموصي له نصيبه من الغلة ، ويعطى الباقي لورثة الموصي ، وتقسم العين بين الموصي له ، وبين ورثة الموصي عند اليأس من وجود مستحق آخر .

المادة ٢٣٩

إذا كانت الوصية بالمنافع متعددة ومرتبة الطبقات ، يكون استحقاق الطبقة السفلى عند اليأس من وجود أحد من اهل الطبقة العليا ، او انقراضهم ، مع مراعاة الاحكام الواردة في المادتين السابقتين. وإذا انقرضت جميع الطبقات كانت العين تركة الا إذا كان الموصي قد اوصى بها او ببعضها لغيرهم .

مادة ٢٤٠

تصح الوصية لمن لا يحصون ، ويختص بها المحتاجون منهم ، ويترك امر توزيعها بينهم لاجتهاد من له تنفيذ الوصية دون التقيد بالتعميم او المساواة. وتنفيذ الوصية لمن اختاره الموصي ، فان لم يوجد ، فلمن تعينه المحكمة.

المادة ٢٤١

إذا كانت الوصية لقوم محصورين بلفظ يتناولهم، ولم يعينوا بأسمائهم وكان بعضهم غير اهل للوصية وقت وفاة الموصي ، استحق الباقون جميع الوصية ، مع مراعاة احكام المواد : ٢٣٦ ، ٢٣٧ ، ٢٣٨ .

المادة ٢٤٢

إذا كانت الوصية مشتركة بين معينين ، وجماعة او جهة ، او كانت مشتركة بين جماعة وجهة ، او كانت مشتركة بينهم جميعا ، كان لكل معين ، ولكل فرد من الافراد الجماعة المحصورة ، ولكل جماعة غير محصورة ، ولكل جهة سهم من الموصي به ، ما لم ينص الموصي على غير ذلك .

المادة ٢٤٣

إذا كانت الوصية للمعينين عاد الى تركة الموصي نصيب من كان غير اهل للوصية حين الوفاة .

المادة ٢٤٤

أ- إذا بطلت الوصية لمعين ، او لجماعة ، عاد الموصي به الى التركة.

ب- إذا زاد باقي الوصايا ، وما بطلت فيه الوصية على الثلث ، وزع الثلث على الموصي لهم والورثة ، بنسبة باقي الوصايا وما بطلت فيه الوصية .

المادة ٢٤٥

تصح الوصية للحمل في الاحوال الآتية :

١ - إذا اقر الموصي بوجود الحمل وقت الوصية وولد حيا لخمسة وستين وثلاثمائة يوم فأقل من وقت والوصية.

٢ - إذا لم يقر الموصي بوجود الحمل وولد حيا لسبعين ومائتي يوم على الاكثر من وقت الوصية ما لم تكن الحامل وقت الوصية معتدة لوفاة او فرقة بائنة ، فتصح الوصية إذا ولد حيا لخمسة وستين وثلاثمائة يوم فأقل من وقت الموت او الفرقة البائنة. وإذا كانت الوصية لحمل من معين ، اشترط لصحة الوصية مع ما تقدم ثبوت نسبه من ذلك المعين. وتوقف غلة الموصي به الى ان ينفصل الحمل حيا ، فتكون له .

المادة ٢٤٦

أ- إذا جاءت الحامل بولدين حيين او أكثر في وقت واحد ، او في وقتين بينهما اقل من ستة أشهر ، كانت الوصية بينهم بالتساوي الا إذا نصت الوصية على خلاف ذلك.

ب- وان انفصل أحدهم غير حي استحق الحي منهم كل والوصية.

ج- وان مات أحد الاولاد بعد الولادة ، ففي الوصية بالأعيان تكون حصته بين ورثته ، وفي الوصية بالمنافع تكون حصته من بدل المنفعة الى حين موته بين ورثته ، وبعد موته ترد الى ورثة الموصي .

الفصل الثاني

الموصي به

المادة ٢٤٧

تنفذ الوصية لغير الوارث في حدود ثلث ما يبقى من التركة بعد وفاء الدين من غير اجازة الورثة.

ولا تنفذ للوارث ، ولا بما زاد على الثلث الا إذا اجازها الورثة بعد وفاة الموصي ، وكان المجيز كامل الاهلية.

وإذا اجاز بعض الورثة الوصية لوارث ، او بما زاد على الثلث لغير الوارث ، ولم يجز البعض نفذت في حق من اجازها.

وتنفذ وصية من لا دين عليه ولا وارث له بكل ماله ، او بعضه من غير توقف على اجازة الخزانة العامة.

المادة ٢٤٨

أ- تصح وصية المدين المستغرق ماله بالدين ، ولا تنفذ الا ببراءة ذمته منه.

ب- فان برئت ذمته من بعض الدين ، او كان الدين غير مستغرق نفذت الوصية في ثلث الباقي بعد سقوط الدين او وفائه .

المادة ٢٤٩

إذا كان الدين غير مستغرق ، واستوفى كله او بعضه من الموصي به ، كان للموصي له ان يرجع بقدر الدين المستوفى في حدود ثلث الباقي من التركة بعد وفاء الدين .

مادة ٢٥٠

إذا كانت الوصية بمثل نصيب وارث معين من ورثة الموصي ، استحق الموصي له قدر نصيب هذا الوارث زائدا على الفريضة.

المادة ٢٥١

إذا كانت الوصية بمثل نصيب وارث غير معين من ورثة الموصي استحق الموصي له نصيب أحدهم زائدا على الفريضة ان كانت السهام متساوية ، ونصيب اقلهم سهاما زائدا على الفريضة ان كانت السهام متفاوتة .

المادة ٢٥٢

أ- إذا كانت الوصية لاحد بسهم شائع في التركة ، ولآخر بمثل نصيب وارث معين او غير معين ، قدرت اولا حصة له بمثل نصيب الوارث على اعتبار انه لا وصية غيرها. ويقسم الثلث بين الوصيتين بالمحاصة ، إذا ضاق الثلث عنهما.

ب- إذا كانت الوصية بقدر محدود من النقود ، او بعين من اعيان التركة بدل السهم

الشائع ، قدرت النقود ، او قيمة العين بما تساويه من سهام التركة .

مادة ٢٥٣

إذا كانت الوصية بقدر محدد من النقود ، او بعين ، وكان في التركة دين او مال غائب ، فان خرج الموصي به من ثلث الحاضر من التركة ، استحقه الموصي له ، والا استحق منه بقدر هذا الثلث وكان الباقي للورثة ، وكلما حضر شيء استحق الموصي له ثلثه حتى يستوفي حقه .

المادة ٢٥٤

إذا كانت الوصية بسهم شائع في التركة ، وكان فيها دين او مال غائب ، استحق الموصي له سهمه في الحاضر منها ، وكلما حضر شيء استحق سهمه فيه.

المادة ٢٥٥

إذا كانت الوصية بسهم شائع في نوع من التركة، وكان فيها دين ، او مال غائب ، استحق الموصي له سهمه في الحاضر من هذا النوع ان كان هذا السهم يخرج من ثلث الحاضر من التركة ، والا استحق الموصي له من سهمه بقدر هذا الثلث ، ويكون الباقي للورثة وكلما حضر شيء استحق الموصي له بقدر ثلثه من النوع الموصي بسهم فيه ، على الا يضر ذلك بالورثة ، فان كان يضر بهم اخذ الموصي له قيمة ما بقي من سهمه في النوع الموصي به من ثلث ما يحضر حتى يستوفي حقه .

المادة ٢٥٦

أ- في جميع الاحوال المبينة في المواد السابقة إذا اشتملت التركة على دين مستحق الاداء على أحد الورثة ، وكان هذا الدين من جنس الحاضر من التركة كلها او بعضها، وقعت المقاصة فيه بقدر نصيب الوارث فيما هو من جنسه ، واعتبر بذلك مالا حاضراً.

ب- وإذا كان الدين المستحق الاداء على الوارث من غير جنس الحاضر ، فلا تقع المقاصة ، ويعتبر هذا الدين مالا حاضرا ان كان مساويا لنصيب الوارث في الحاضر من التركة او اقل ، فان كان أكثر منه ، اعتبر ما يساوي هذا النصيب مالا حاضرا.

وفي هذه الحالة لا يستولي الوارث على نصيبه في المال الحاضر الا إذا ادى ما عليه من الدين فان لم يؤده باعه القاضي ، ووفي الدين من ثمنه .

ج- وتعتبر انواع النقد واوراقه جنسا واحدا .

المادة ٢٥٧

إذا كانت الوصية بعين من التركة ، او بنوع من انواعها ، فهلك الموصي به ، او استحق ، فلا شيء للموصي له ، وإذا هلك بعضه، او استحق ، اخذ الموصي له ما بقي منه ان كان يخرج من ثلث التركة، والا كان له فيه بقدر الثلث .

مادة ٢٥٨

أ- إذا كانت الوصية بحصة شائعة في معين ، فهلك او استحق ، فلا شيء للموصي له.

ب- إذا هلك البعض او استحق اخذ الموصي له جميع وصيته من الباقي ان وسعها ، وكانت تخرج من ثلث التركة.

ج- وان كان الباقي لا يفي بالوصية وهو يخرج من الثلث ، اخذ الباقي كله ،

وان كان يفي بالوصية، لكنه أكثر من الثلث اخذ منه بقدر ثلث التركة .

المادة ٢٥٩

أ- إذا كانت الوصية بحصة شائعة في نوع من اموال الموصي ، فهلك او استحق ، فلا شيء للموصي له.

ب- وان هلك بعضه ، او استحق ، فليس له الا حصته في الباقي ان خرجت من ثلث المال ، والا اخذ منه بقدر الثلث .

الفصل الثالث

الوصية بالمنافع

المادة ٢٦٠

أ- إذا كانت الوصية بالمنفعة لمعين مدة محددة المبدأة والنهاية ، استحق الموصي له منفعة في هذه المدة.

ب- فاذا انقضت المدة قبل وفاة الموصي بطلت الوصية ، وإذا انقضى بعضها استحق الموصي له المنفعة في باقيها.

ج- وإذا كانت المدة معينة القدر غير محددة المبدأ ، بدأت من وقت وفاة الموصي

المادة ٢٦١

أ- إذا منع الورثة او أحدهم الموصي له من الانتفاع بالعين كل المدة او بعضها ، ضمن له المعترض بدل المنفعة الا إذا اتفق الموصي له وكل الورثة على تعويضه بالانتفاع مدة اخرى.

ب- إذا كان المنع من الانتفاع من جهة الموصي ، او لعذر حال بين الموصي له والانتفاع ، وجبت له مدة اخرى من وقت زوال المانع .

المادة ٢٦٢

مع مراعاة احكام المادتين السابقتين :

أ- إذا كانت الوصية بالمنفعة لقوم غير محصورين لا يظن انقطاعهم او لجهة من جهات البر ، وكانت الوصية مؤبدة او مطلقة ، استحق الموصي لهم المنفعة على وجه التأييد.

ب- فاذا كانت الوصية مؤبدة او مطلقة لقوم غير محصورين يظن انقطاعهم استحق الموصي لهم المنفعة الى انقراضهم .

المادة ٢٦٣

إذا كانت الوصية بالمنفعة لمدة معينة ، ولقوم محصورين ، ثم من بعدهم لمن لا يظن انقطاعهم ، او لجهة من جهات البر ، ولم يوجد أحد من المحصورين خلال ثلاث وثلاثين سنة قمرية من وفاة الموصي، او خلال المدة المعينة للمنفعة او وجد خلال هذه المدة وانقرض قبل نهايتها كانت المنفعة في المدة كلها او بعضها على حسب الاحوال لما هو اعم نفعا من جهات البر .

المادة ٢٦٤

إذا كانت العين الموصي بمنفعتها تحتمل الانتفاع او الاستغلال على وجه غير الذي اوصى به ، جاز للموصي له ان ينتفع بها ، او استغلها على الوجه الذي يراه ، بشرط عدم الاضرار بالعين الموصي بمنفعتها .

المادة ٢٦٥

إذا كانت الوصية بالغلة او الثمرة ، فللموصي له الغلة او الثمرة القائمة وقت موت الموصي ، وما يستجد منها مستقبلا ، ما لم تدل قرينة على خلاف ذلك.

المادة ٢٦٦

أ- إذا كانت الوصية ببيع العين للموصي له بثمن معين، او بتأجيرها له لمدة معينة ، وبأجرة مسماة ، وكان الثمن او الاجرة اقل من المثل بغبن فاحش يخرج من ثلث التركة او بغبن يسير ، نفذت الوصية.

ب- وان كان الغبن الفاحش لا يخرج من الثلث ، ولم يجز الورثة الزيادة فلا تنفذ الوصية الا إذا قبل الموصي له دفع هذه الزيادة

المادة ٢٦٧

في الوصية بحصة من المنفعة تستوفي الحصة بقسمة الغلة او الثمرة بين الموصي له وورثة الموصي بنسبة ما يخص كل فريق، او بالمهايأة زمانا او مكاناً، او بقسمة العين إذا كانت تحتمل القسمة من غير ضرر، وللمحكمة عند الاختلاف تعيين احدى هذه الطرائق.

المادة ٢٦٨

على الموصي له بالمنفعة ما يفرض على العين من التزامات ، وما يلزم لاستيفاء منفعتها ، ولو كانت الرقبة موصى بها لغيره .

المادة ٢٦٩

تسقط الوصية بالمنفعة في الحالات الآتية :

أ- بوفاة الموصي له قبل استيفاء المنفعة الموصي بها كلها او بعضها.

ب- بشراء الموصي له العين التي اوصى له بمنفعتها.

ج- بتنازله عن حقه فيها لورثة الموصي بعوض او بغير عوض.

د- باستحقاق العين الموصي بمنفعتها .

المادة ٢٧٠

ينفذ بيع ورثة الموصي نصيبهم في العين الموصي بمنفعتها دون حاجة الى اجازة الموصي له .

المادة ٢٧١

إذا كانت الوصية بالمنفعة لمعين مؤبدة ، او لمدة حياته ، او مطلقة ، استحق الموصي له المنفعة مدة حياته ، بشرط ان ينشأ استحقاقه للمنفعة في مدى ثلاث وثلاثين سنة قمرية من وفاة الموصي .

المادة ٢٧٢

يحسب خروج الوصية بالمنافع والحقوق من ثلث التركة كما يلي :

أ- إذا كانت الوصية بالمنافع مؤبدة ، او مطلقة ، او لمدة حياة الموصي له ، او لمدة تزيد على عشر سنين ، ففي الوصية بجميع منافع العين ، تعتبر المنافع مساوية لقيمة العين نفسها ، وفي الوصية بحصة نسبية من المنافع تعتبر مساوية لنظير هذه النسبة من المعين.

ب- إذا كانت الوصية بالنافع لمدة لا تزيد على عشر سنين ، قدرت بقيمة المنفعة الموصي بها في هذه المدة.

ج- إذا كانت الوصية بحق من الحقوق العينية ، قدرت بالفرق بين قيمة العين محملة بالحق الموصي به ، وقيمتها بدونه .

الفصل الرابع
الوصية بالمرتبات

المادة ٢٧٣

أ- تصح الوصية بالمرتبات من رأس المال لمدة معينة ، ويخصص من مال الموصي ما يضمن تنفيذ الوصية على وجه لا يضر بالورثة.

ب- فاذا زاد ما خصص لضمان تنفيذ الوصية على ثلث التركة ولم يجز الورثة الزيادة يخصص منه بقدر الثلث ، وتنفذ الوصية فيه وفي غلته الى ان يستوفي الموصي له من المرتبات ما يعادل ثلث التركة حين الوفاة ، او الى ان تنقضي المدة ، او يموت الموصي له .

المادة ٢٧٤

إذا كانت الوصية بمرتب من غلة التركة ، او من غلة عين منها لمدة معينة ، تقوم التركة او العين ، محملة بالمرتب الموصي به ، فان خرج من ثلث المال نفذت الوصية ، وان زاد عليه ، ولم يجز الورثة الزيادة نفذ منها بقدر الثلث ، وكان الزائد من المرتب وما يقابله من التركة او العين لورثة الموصي.

المادة ٢٧٥

أ- إذا كانت الوصية لمعين بمرتب من رأس المال ، او الغلة مطلقة او مؤبدة ، او مدة حياة الموصي له ، اعتبرت حياته سبعين سنة ، لأجل حساب خروج الموصي به عن ثلث التركة ، ويخصص من مال الموصي ما يضمن تنفيذ الوصية على الوجه المبين في المادة ٢٧٣ ان كانت الوصية بمرتب من رأس المال ، ويخصص ما يغل مقدار المرتب الموصي به على الوجه المبين في المادة ٢٧٦ ان كانت الوصية بمرتب من الغلة.

ب- فاذا مات الموصي له قبل المدة المذكورة في الفقرة السابقة كان الباقي من الوصية لمن يستحقه من الورثة او من اوصى له بعده ، وإذا نفذ المال المخصص لتنفيذ الوصية او عاش الموصي له أكثر من المدة المذكورة ، فله الرجوع على الورثة في حدود الثلث.

ج- وفي جميع الاحوال لا يجوز ان يقل تقدير بقية عمر الموصي له عن عشر سنين عند استحقاق المرتب .

المادة ٢٧٦

أ- في الوصية بمرتب من رأس المال ، يأخذ الموصي له مرتبه من غلة العين المخصصة للوصية ، فاذا لم تف الغلة بالمرتب جاز للورثة اكماله ، والا بيع من هذه العين ما يفي بالمرتب. وإذا زادت الغلة على المرتب ، ردت الزيادة الى ورثة الموصي.

ب- في الوصية بمرتب من الغلة ، يستوفي المرتب من غلة ما خصص للوصية فاذا زادت الغلة في بعض السنوات على المرتب لا ترد الى ورثة الموصي ، بل توقف لتغطية نقص الغلة في بعض السنوات.

ج- فاذا كانت الوصية تنص على ان المرتب يستوفي سنة فسنة او قامت قرينة على ذلك ردت الزيادة السنوية الى ورثة الموصي.

المادة ٢٧٧

أ- إذا اوصى بمرتب لجهة لها صفة الدوام وصية مطلقة ، او مؤبدة ، يخصص من مال الموصي ما تضمن غلته تنفيذ الوصية ، ولا يخصص ما يزيد على الثلث الا بإجازة الورثة.

ب- وإذا اغل ما خصص للوصية أكثر من المرتب الموصي به ، استحقته الجهة الموصي لها ، وإذا أنقصت الغلة عن المرتب ، فليس لتلك الجهة الرجوع على ورثة الموصي.

المادة ٢٧٨

أ- في الاحوال المبينة في المواد من ٢٧٣ الى ٢٧٦ يجوز لورثة الموصي الاستيلاء على المخصص لتنفيذ الوصية بالمرتب او التصرف فيه ، بشرط ان يودعوا في جهة يرضاها الموصي له ، او يعينها القاضي بجميع المرتبات نقدا ، ويخصص المبلغ المودع لتنفيذ الوصية.

ب- فاذا مات الموصي له قبل نفاد المبلغ المودع رد الباقي لورثة الموصي.

ج- ويزول كل حق للموصي له في التركة بالإيداع ، والتخصيص.

المادة ٢٧٩

لا تصح الوصية بالمرتبات من رأس المال ، او من الغلة الا للموجودين من الموصي لهم وقت موت الموصي ، وتقدر حياتهم طبقا لما نص عليه في المادة ٢٧٥ ، وتنفذ الوصايا وفقا للأحكام المبينة في الوصايا للمعينين.

الفصل الخامس

الزيادة في الموصى به

المادة ٢٨٠

أ- إذا غير الموصي معالم العين الموصي بها ، او زاد في عمارتها شيئا مما لا يستقل بنفسه ، كالترميم ، كانت العين كلها وصية.

ب- وان كانت الزيادة مما يستقل بنفسه كالغراس والبناء ، شارك الورثة الموصي له في كل العين بقيمة الزيادة القائمة .

المادة ٢٨١

أ- إذا هدم الموصي بناء العين الموصي بها ، واعادة على حالته الاولى كانت العين بحالتها الجديدة وصية ولو غير معالمها.

ب- وان اعاد البناء على وجه آخر كانت العين شركة بنسبة قيمة البناء للورثة، وقيمة الارض للموصي له .

المادة ٢٨٢

إذا هدم الموصي العين الموصي بها ، وضم الارض الى ارض مملوكة له ، وبنى عليهما ، اشترك الموصي له مع الورثة في جميع الارض والبناء بقيمة ارضه.

المادة ٢٨٣

استثناء من احكام المواد ٢٨٠ فقرة ثانية و ٢٨١ فقرة ثانية و٢٨٢ إذا كان ما أنفقه الموصي ، او زاده في العين مما يتسامح في مثله عادة ، الحقت الزيادة بالوصية ، والزيادة التي لا يتسامح فيها تلحق ايضا إذا وجد ما يدل على قصد الحاقها.

المادة ٢٨٤

إذا جمع الموصي بناء العين الموصي بها مع بناء عين اخرى مملوكة له ، وجعل منهما وحدة لا يمكن معها تسليم الموصي به منفردا ، اشترك الموصي له مع الورثة بقدر قيمة وصيته.

الفصل السادس

تزاحم الوصايا

المادة ٢٨٥

أ- إذا زادت الوصايا على ثلث التركة ، ولم يجز الورثة الزيادة قسم الثلث بين الوصايا بالمحاصة.

ب - إذا اجاز الورثة الزيادة ، وكانت لا تفي بمجموع الوصايا ، قسمت التركة بين الوصايا بالمحاصة .

المادة ٢٨٦

إذا كانت الوصية بقربات متعددة ، ولم يف بها ما تنفذ فيه الوصية :

أ- فان كانت القرابات متحدة الدرجات ، كان التوزيع بينها بالتساوي.

ب- وان كانت مختلفة الدرجات ، قدمت الفرائض على الواجبات والواجبات على النوافل ، بالطريقة السابقة .

المادة ٢٨٧

إذا تزاحمت الوصايا بالمرتبات ، ومات بعض الموصي لهم او انقطعت جهة من الجهات الموصي لها بالمرتب ، كان نصيب من مات وما انقطع لورثة الموصي .

الباب الثالث

الوصية الواجبة

المادة ٢٨٧ مكررا [1]

إذا لم يوص الميت لفرع ولده الذي مات في حياته أو مات معه - ولو حكما - بمقدار حصته مما كان يرثه أصله في تركته لو كان حيا عند موته، وجبت للفرع في التركة وصية بمقدار هذه الحصة في حدود الثلث، بشرط أن يكون غير وارث وألا يكون الميت قد أعطاه بغير عوض عن طريق تصرف آخر قدر ما يجب له، وإن كان ما أعطاه أقل منه، وجبت له وصية بقدر ما يملكه. وتكون هذه الوصية لأهل الطبقة الأولى من أولاد البنات ولأولاده الأبناء من أولاد الظهور وإن نزلوا على أن يحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره، وأن يقسم نصيب كل أصل على فرعه وإن نزل، قسمة الميراث كما لو كان أصله أو أصوله الذين يدلى بهم إلى الميت ما تو بعده، وكان موتهم مرتبا كترتيب الطبقات.

المادة ٢٨٧ مكررا (أ)

إذا أوصى الميت لمن وجبت له الوصية بأكثر من نصيبه، كانت الزيادة وصية اختيارية، وإن أوصى له بأقل من نصيبه وجب له ما يكمله.

وإن أوصى لبعض من وجبت لهم الوصية دون البعض الآخر وجب لمن لم يوص له قدر نصيبه. ويؤخذ نصيب من لم يوص له ويوفي نصيب من أوصى له بأقل مما وجب من باقي الثلث، فإن ضاق على ذلك فمنه ومما هو مشغول بالوصية

١) اضيفت المواد ٢٨٧ مكرر + أ+ب بموجب القانون رقم ٦٦ لسنة ٢٠٠٧

الاختيارية .

المادة ٢٨٧ مكررا (ب).

الوصية الواجبة مقدمة على غيرها من الوصايا. فإذا لم يوص الميت لمن وجبت لهم الوصية وأوصى لغيرهم، استحق كل من وجبت لهم الوصية قدر نصيبه من باقي ثلث التركة أن وفي وإلا فمنه ومما أوصى به لغيرهم.

القسم الثالث

المواريث

الكتاب الاول

أحكام عامة

المادة ٢٨٨

يستحق الارث بموت المورث حقيقة او حكما.

المادة ٢٨٩

أ- يشترط لاستحقاق الارث تحقق حياة الوارث وقت موت المورث ، حقيقة او حكما.

ب- ويتحقق وجود الحمل واستحقاقه للإرث إذا توافرت فيه الشروط الواردة في المادة ٣٣٠ من هذا القانون.

المادة ٢٩٠

إذا مات اثنان او أكثر ، وكان بعضهم يرث بعضا، ولم يعلم من مات اولا ، فلا استحقاق لأحدهم في تركة الآخر سواء أكان موتهم في حادث واحد ام لا.

المادة ٢٩١

أ- يؤدي من التركة بحسب الترتيب الآتي :

أولا : ما يكفي لتجهيز الميت ، وتجهيز من مات قبله ممن تلزمه نفقته بالقدر المشروع.

ثانيا : ديون الميت.

ثالثا : الوصية الواجبة.

رابعا : الوصية الاختيارية في الحد الذي تنفذ فيه.

خامسا : المواريث بحسب ترتيبها في هذا القانون.

ب- إذا لم توجد ورثة قضى من التركة بالترتيب الآتي :

أولا : استحقاق من اقر له الميت بنسب على غيره.

ثانيا : ما اوصى به فيما زاد على الحد الذي تنفذ فيه الوصية.

ج- إذا لم يوجد أحد من هؤلاء آلت التركة ، او ما بقي منها الى الخزانة العامة .

المادة ٢٩٢

من موانع الارث قتل المورث عمداً، سواء أكان القاتل فاعلا أصليا ام شريكاً، ام كان شاهد زورأدت شهادته الى الحكم بالإعدام وتنفيذه إذا كان القتل بلا حق، وبلا عذر وكان القاتل عاقلاً، بالغاً حد المسئولية الجنائية، ويعد من الاعذار تجاوز حق الدفاع الشرعي.

المادة ٢٩٣

أ- لا توارث بين مسلم وغير مسلم.

ب- يتوارث غير المسلمين بعضهم من بعض.
ج- اختلاف الدارين لا يمنع من الارث بين المسلمين.
د- لا يمنع اختلاف الدارين - بين غير المسلمين - من الارث الا إذا كانت شريعة الدار الاجنبية تمنع ذلك .

المادة ٢٩٤

أ- لا يرث المرتد من أحد.
ب- مال المرتد قبل الردة او بعدها يكون لورثته المسلمين عند موته ، فان لم يكن له ورثة من المسلمين ، يكون ماله للخزانة العامة.
ج- إذا تجنس المرتد بجنسية دولة غير اسلامية يعتبر في حكم المتوفي ويؤول ماله لورثته المسلمين.
د- إذا عاد المرتد الى الاسلام بعد تجنسه بجنسية دولة غير اسلامية يكون له من ماله ما بقي بأيدي ورثته ، او بالخزانة العامة.

الكتاب الثاني

اسباب الارث وانواعه

المادة ٢٩٥

أ- من اسباب الارث : الزوجية ، والقرابة.
ب- يكون الارث بالزوجية بطريق الفرض.
ج- ويكون الارث بالقرابة ، بطريق الفرض ، او التعصيب ، او بهما معا ، او بالرحم.
د- إذا كان لوارث جهتا ارث ورث بهما معا ، مع مراعاة احكام المادتين : ٣٠٢ ، ٣٢٦ .

الباب الاول

الارث بالفرض

المادة ٢٩٦

الفرض سهم مقدر للوارث في التركة ، ويبدأ في التوريث بأصحاب الفروض ، وهم : الاب ، الجد العاصب وان علا ، الاخ لام ، الاخت لام ، الزوج ، الزوجة ، البنات ، بنات الابن وان نزل الاخوات لاب وام ، الاخوات لاب ، الام ، الجدة الثابتة وان علت.

المادة ٢٩٧

أ- مع مراعاة حكم المادة ٣٠٩ للاب فرض السدس إذا وجد للميت ولد ، او ولد ابن وان نزل.
ب- عند عدم الاب يكون للجد العاصب السدس ، على الوجه المبين في الفقرة السابقة.
والجد العاصب هو الذي لا يدخل في نسبته الى الميت انثى.

المادة ٢٩٨

أ- لأولاد الام فرض السدس للواحد ، والثلث للاثنين فأكثر ، ذكورهم واناثهم في القسمة سواء.

ب- إذا كان اولاد الام اثنين فأكثر ، واستغرقت الفروض التركة ، يشارك اولاد الام الاخ الشقيق ، او الاخوة الاشقاء بالانفراد او مع اخت شقيقه او أكثر ، ويقسم الثلث بينهم جميعا على الوجه المتقدم.

المادة ٢٩٩

أ- للزوج فرض النصف عند عدم الولد ، وولد الابن وان نزل ، والربع مع الولد او ولد الابن وان نزل.

ب- وللزوجة ولو كانت مطلقة رجعيا إذا مات الزوج وهي في العدة ، او الزوجات فرض الربع عند عدم الولد ، وولد الابن وان نزل والثمن مع الولد ، او ولد الابن وان نزل.

وتعتبر المطلقة بائنا في مرض الموت في حكم الزوجة إذا لم ترض بالطلاق ، ومات المطلق في ذلك المرض ، وهي في عدته بشرط ان تستمر اهليتها للإرث من وقت الطلاق الى وقت الوفاة.

المادة ٣٠٠

مع مراعاة حكم المادة ٣٠٧ :

ا - للواحدة من البنات فرض النصف ، وللاثنتين فأكثر الثلثان.

ب - لبنات الابن الفرض المتقدم عند عدم وجود بنت ، او بنت ابن اعلى منهن درجة.

ج - ولهن واحدة ، او أكثر السدس مع البنت ، او بنت الابن الاعلى درجة .

المادة ٣٠١

مع مراعاة حكم المادتين : ٣٠٧ ، ٣٠٨ :

ا - للواحدة من الاخوات الشقيقات فرض النصف ، وللاثنتين فأكثر الثلثان.

ب - للأخوات لاب الفرض المتقدم عند عدم وجود اخت شقيقه.

ج - ولهن واحدة او أكثر السدس مع الاخت الشقيقة.

المادة ٣٠٢

أ- للأم فرض السدس مع الولد ، او ولد ابن وان نزل ، او مع اثنين او أكثر من الاخوة والاخوات.

ب- ولها الثلث في غير هذه الاحوال ، غير انها إذا اجتمعت مع أحد الزوجين والاب فقط ، كان لها ثلث ما بقي بعد فرض أحد الزوجين.

ج- والجدة الثابتة هي ام أحد الابوين ، او الجد العاصب وان علت ، ولها او للجدات السدس ، ويقسم بينهن على السواء ، لا فرق بين ذات قرابة وذات قرابتين .

المادة ٣٠٣

إذا زادت انصباء اصحاب الفروض على التركة ، قسمت بينهم بنسبة انصبائهم في الارث .

الباب الثاني
الارث بالتعصيب

المادة ٣٠٤

أ- إذا لم يوجد أحد من ذوي الفروض ، او وجد ولم تستغرق الفروض التركة ،

كانت التركة ، او ما بقي منها بعد الفروض للعصبة من النسب.
ب- العصبة من النسب ثلاثة انواع :
١- عصبة بالنفس
٢- عصبة بالغير
٣- عصبة مع الغير

المادة ٣٠٥

للعصبة بالنفس جهات أربع ، مقدم بعضها على بعض في الارث على الترتيب الآتي :
١- البنوة ، وتشمل الابناء ، وابناء الابن وان نزل .
٢- الابوة ، وتشمل الاب ، والجد العاصب وان علا .
٣- الاخوة ، وتشمل الاخوة للأبوين ، والاخوة لاب ، وابنائهما وان نزلوا.
٤- العمومة ، وتشمل اعمام الميت لأبوين ، او لاب ، واعمام ابيه كذلك ، واعمام جده العاصب وان علا، وابناء من ذكورا وان نزلوا.

المادة ٣٠٦

أ- إذا اتحدت العصبة بالنفس في الجهة ، كان المستحق للإرث أقربهم درجة الى الميت.
ب- إذا اتحدوا في الجهة والدرجة ، كان التقديم بقوة القرابة ، فمن كانت قرابته من الابوين ، قدم على من كانت قرابته من الاب فقط.
ج- فاذا اتحدوا في الجهة ، والدرجة ، والقوة كان الارث بينهم على السواء .

المادة ٣٠٧

أ- العصبة بالغير هن :
١- البنات مع الابناء.
٢- بنات الابن وان نزل مع ابناء الابن وان نزل ، إذا كانوا في درجتهن مطلقا ، او كانوا انزل منهن إذا لم ترثن بغير ذلك.
٣- الاخوات لأبوين مع الاخوة لأبوين ، والاخوات لاب مع الاخوة لاب.
ب- يكون الارث بينهم في هذه الاحوال ، للذكر مثل حظ الانثيين .

المادة ٣٠٨

أ- العصبة مع الغير هن :
الاخوات لأبوين او لاب مع البنات او بنات الابن وان نزل ويكون لهن الباقي من التركة بعد الفروض.
ب- وفي هذه الحالة يعتبرن بالنسبة لباقي العصبات كالأخوة لأبوين او لاب ، ويأخذن احكامهم في التقديم بالجهة ، والدرجة والقوة.

المادة ٣٠٩

إذا اجتمع الاب او الجد مع البنت او بنت الابن وان نزل ، استحق السدس فرضا ، والباقي بطريق التعصيب .

المادة ٣١٠

أ- إذا اجتمع الجد مع الاخوة ، والاخوات لأبوين او لاب ، كانت له حالتان :
١- ان يقاسمهم كاخ ان كانوا ذكورا فقط ، او ذكورا واناثا ، او اناثا عصبن مع

الفرع الوارث من الاناث.
٢- ان يأخذ الباقي بعد اصحاب الفروض بطريق التعصيب إذا كان مع اخوات لم يعصبن بالذكور ، او مع الفرع الوارث من الاناث.
ب- على انه إذا كانت المقاسمة ، او الارث بالتعصيب على الوجه المتقدم تحرم الجد من الارث او تنقصه عن السدس اعتبر صاحب فرض بالسدس .
ج- ولا يعتبر في المقاسمة من كان محجوبا من الاخوة او الاخوات لاب .

الكتاب الثالث

الحجب

المادة ٣١١

أ- الحجب هو ان يكون لشخص اهلية الارث ، ولكنه لا يرث بسبب وجود وارث آخر.
ب- والمحجوب يحجب غيره .

المادة ٣١٢

المحروم من الارث لمانع من موانعه ، لا يحجب احدا من الورثة .

المادة ٣١٣

أ- تحجب الجدة الثابتة بالأم.
ب- تحجب الجدة البعيدة بالجدة القريبة.
ج- تحجب الجدة لاب بالأب.
د- تحجب الجدة بالجد العاصب ان كانت اصلا له .

المادة ٣١٤

يحجب اولاد الام بالأب ، وبالجد العاصب وان علا ، وبالولد وولد الابن وان نزل.

المادة ٣١٥

أ- تحجب بنت الابن بالابن ، وابن الابن وان نزل ، إذا كانت انزل منه درجة.
ب- وتحجب ايضا بالبنتين ، او بنتي الابن ، إذا كانتا اعلى منها درجة ، ما لم يكن معها من يعصبها ، طبقا للمادة ٣٠٧ .

المادة ٣١٦

تحجب الاخت لأبوين بالأب وبالابن ، وابن الابن وان نزل .

المادة ٣١٧

أ- تحجب الاخت لاب بالأب وبالابن ، وابن الابن وان نزل.
ب- وتحجب ايضا بالأخ لأبوين وبالأخت لأبوين إذا كانت عصبة مع غيرها ، طبقا لحكم المادة ٣٠٨ وبالأختين لأبوين ، إذا لم يوجد اخ لاب .

الكتاب الرابع

الرد

المادة ٣١٨

أ- إذا لم تستغرق الفروض التركة ، ولم توجد عصبة من النسب رد الباقي على غير الزوجين من اصحاب الفروض بنسبة فروضهم.
ب- يرد باقي التركة الى أحد الزوجين إذا لم يوجد عصبة من النسب ، او أحد

اصحاب الفروض النسبية ، او أحد ذوي الارحام.

الكتاب الخامس

الارث بسبب الرحم

المادة ٣١٩

أ- إذا لم يوجد أحد من ذوي الفروض النسبية ، ولا من العصبات النسبية ، كانت التركة او الباقي منها ، لذوي الارحام.

ب- ذو الارحام هم الاقارب من غير اصحاب الفروض ، او العصبات النسبية.

الباب الاول

تصنيف ذوي الارحام

المادة ٣٢٠

ذوو الارحام اربعة اصناف مقدم بعضها على بعض في الارث بحسب الترتيب الآتي :

الصنف الاول : اولاد البنات وان نزلوا ، واولاد بنات الابن وان نزل.

الصنف الثاني : الجد الرحمي وان علا ، والجدة غير الثابتة وان علت.

الصنف الثالث : ابناء الاخوة لام واولادهم وان نزلوا. واولاد الاخوات لأبوين ، او لأحدهما وان نزلوا. وبنات الاخوة لأبوين او لأحدهما ، واولادهن وان نزلوا. وبنات ابناء الاخوة لأبوين او لاب ، وان نزلوا ، واولادهن وان نزلوا.

الصنف الرابع : يشمل ست طوائف مقدم بعضها على بعض في الارث على الترتيب الآتي :

الاولى : اعمام الميت لام ، وعماته ، واخواله ، وخالاته لأبوين او لأحدهما.

الثانية : اولاد من ذكروا في الفقرة السابقة وان نزلوا ، وبنات اعمام الميت لأبوين او لاب ، وبنات ابنائهم وان نزلوا واولاد من ذكرن وان نزلوا.

الثالثة : اعمام ابي الميت لام ، وعماته ، واخواله ، وخالاته لأبوين ، او لأحدهما واعمام ام الميت ، وعماتها ، واخوالها ، وخالاتها لأبوين او لأحدهما.

الرابعة : اولاد من ذكروا في الفقرة السابقة وان نزلوا ، وبنات اعمام ابي الميت لأبوين او لاب ، وبنات ابنائه وان نزلوا ، واولاد من ذكرن وان نزلوا.

الخامسة : اعمام ابي ابي الميت لام ، واعمام ابي ام الميت، وعماتها ، واخوالها ، وخالاتهما ، لأبوين او لأحدهما ، واعمام ام ام الميت ، وام ابيه ، وعماتها واخوالها ، وخالاتهما لأبويه او لأحدهما.

السادسة : اولاد من ذكروا في الفقرة السابقة وان نزلوا ، وبنات اعمام ابي ابي الميت لأبوين او لاب ، وبنات ابنائهم وان نزلوا واولاد من ذكرن وان نزلوا ، وهكذا.

الباب الثاني

ميراث ذوي الارحام

المادة ٣٢١

أ- الصنف الاول من ذوي الارحام اولاهم بالميراث أقربهم الى الميت درجة.

ب- فان تساووا في الدرجة فولد صاحب الفرض اولى من ولد ذوي الرحم ، وان كانوا كلهم اولاد صاحب فرض ، او لم يكن فيهم صاحب فرض ، اشتركوا في

الإرث.

المادة ٣٢٢

أ- الصنف الثاني من ذوي الارحام اولاهم بالميراث أقربهم الى الميت درجة ، فان تساووا في الدرجة ، قدم من كان يدلي بصاحب فرض.

ب- إذا تساووا في الدرجة ، وليس فيهم من يدلي بصاحب فرض او كانوا كلهم يدلون بصاحب فرض ، فان كانوا جميعا من جهة الاب او من جهة الام ، اشتركوا في الارث ، وان اختلفت جهاتهم ، فالثلثان لقرابة الاب ، والثلث لقرابة الام.

المادة ٣٢٣

أ- الصنف الثالث من ذوي الارحام اولاهم بالميراث أقربهم الى الميت درجة.

ب- فاذا تساووا في الدرجة ، وكان بعضهم ولد عاصب ، وبعضهم ولد ذي رحم ، قدم الاول على الثاني ، والا قدم اقواهم قرابة للميت ، فمن كان أصله لأبوين ، فهو اولى ممن كان أصله لاب ، ومن كان أصله لاب فهو اولى ممن كان أصله لام ، فان اتحدوا في الدرجة ، وقوة القرابة ، اشتركوا في الارث.

المادة ٣٢٤

في الطائفة الاولى من طوائف الصنف الرابع المبينة بالمادة ٣٢٠ إذا انفرد فريق الاب ، وهم اعمام الميت لام، وعماته ، او فريق الام ، وهم اخواله ، وخالاته ، قدم اقواهم قرابة ، فمن كان لأبوين فهو اولى ممن كان لاب ، ومن كان لاب فهو اولى ممن كان لام ، وان تساووا في القارابة اشتركوا في الارث . وعند اجتماع الفريقين يكون الثلثان لقرابة الاب والثلث لقرابة الام ، ويقسم نصيب كل فريق على النحو المتقدم . وتطبق احكام الفرقتين السابقتين على الطائفتين الثالثة والخامسة.

المادة ٣٢٥

في الطائفة الثانية يقدم الاقرب منهم درجة على الابعد ولو كان من غير جهته ، وعند التساوي ، واتحاد الجهة ، يقدم الاقوى في القارابة ان كانوا اولاد عاصب ، او اولاد ذي رحم. فإذا كانوا مختلفين ، قدم ولد العاصب على ولد ذي الرحم. وعند اختلاف الجهة يكون الثلثان لقرابة الاب ، والثلث لقرابة الام وما اصاب كل فريق يقسم عليه بالطريقة المتقدمة. وتطبق احكام الفقرتين السابقتين على الطائفتين : الرابعة والسادسة.

المادة ٣٢٦

لا اعتبار لتعدد جهات القرابة في وارث من ذوي الارحام الا عند اختلاف الجانب.

المادة ٣٢٧

في ارث ذوي الارحام ، يكون للذكر مثل حظ الانثيين.

الكتاب السادس

المقر له بالنسب

المادة ٣٢٨

أ- إذا اقر الميت بالنسب على نفسه لا يتعدى هذا الاقرار الى الورثة ، ما لم يستوف شروط صحته.

ب- وإذا اقر بالنسب على غيره استحق المقر له التركة إذا كان مجهول النسب ، ولم يثبت نسبه من الغير ، ولم يرجع المقر عن اقراره.

ويشترط في هذه الحالة ان يكون المقر له حيا وقت موت المقر ، او وقت الحكم باعتباره ميتا ، والا يقوم به مانع من موانع الارث.

ج- وإذا اقر الورثة بوارث ، ولم يثبت النسب بهذا الاقرار ، شارك المقر في استحقاقه دون سواه ، ان كان لا يحجبه المقر ، ولا يستحق شيئا ان كان يحجبه.

الكتاب السابع

احكام متنوعة

الباب الاول

الحمل

المادة ٣٢٩

يوقف للحمل من تركة المتوفي اوفر النصيبين على تقدير انه ذكر او انثى .

المادة ٣٣٠

إذا توفي الرجل عن زوجته او عن معتدته ، فلا يرثه حملها الا إذا ولد حيا لخمسة وستين وثلاثمائة يوم على الاكثر من تاريخ الوفاة او الفرقة.

لا يرث الحمل غير ابيه الا في الحالتين الآتيتين :

الاولى : ان يولد حيا لخمسة وستين وثلاثمائة يوم على الاكثر من تاريخ الموت او الفرقة.

أن كانت امه معتدة موت او فرقة ، ومات المورث اثناء العدة.

الثانية : ان يولد حيا لسبعين ومائتي يوم على الاكثر من تاريخ وفاة المورث ان كان من زوجية قائمة وقت الوفاة .

المادة ٣٣١

أ- إذا نقص الموقوف للحمل عما يستحقه يرجع بالباقي على من دخلت الزيادة في نصيبه من الورثة.

ب- إذا زاد الموقوف للحمل عما يستحقه رد الزائد على من يستحقه من الورثة .

المادة ٣٣٢

أ- يوقف للمفقود من تركه مورثه نصيبه فيها ، فان ظهر حيا اخذه وان حكم بموته رد نصيبه الى من يستحقه من الورثة وقت موت مورثه.

ب- ان ظهر حيا بعد الحكم بموته ، اخذ ما تبقى من نصيبه بأيدي الورثة .

المادة ٣٣٣

إذا حكم بموت المفقود ، واستحق ورثته تركته ، ثم جاء هذا المفقود ، او تبين انه حي ، فله الباقي من تركته ، في يد ورثته ، ولا يطالب بما ذهب من ايديهم .

الباب الثالث

الخنثى

المادة ٣٣٤

للخنثى المشكل ، وهو الذي لا يعرف أذكر هو ام أنثي ، أدني الحالين ، وما بقي من التركة يعطي لباقي الورثة .

الباب الرابع
ولد الزنى وولد اللعان

المادة ٣٣٥

مع مراعاة المدة المبينة بالفقرة الاخيرة من المادة ٣٣٠ يرث ولد الزنى ، وولد اللعان من الام وقرابتها ، وترثهما الام وقرابتها .

الباب الخامس
التخارج

المادة ٣٣٦

أ- التخارج هو ان يتصالح الورثة على اخراج بعضهم من الميراث على شيء معلوم.

ب- إذا تخارج أحد الورثة مع آخر منهم استحق نصيبه ، وحل محله في التركة.

ج- وإذا تخارج أحد الورثة مع باقيهم ، فان كان المدفوع له من التركة ، قسم نصيبه بينهم بنسبة انصبائهم فيها ، وان كان المدفوع من مالهم ، ولم ينص في عقد التخارج على طريقة قسمة نصيب الخارج ، قسم عليهم بنسبة ما دفعه كل منهم .

احكام ختامية
الفصل الاول
تدخل النيابة في بعض قضايا الاحوال الشخصية

المادة ٣٣٧

على النيابة العامة ان ترفع الدعاوى ، او تتدخل فيها إذا لم يتقدم أحد من ذوي الشأن ، وذلك في كل امر يمس النظام العام .

المادة ٣٣٨

المراد بالنظام العام في المادة السابقة احكام الشريعة الاسلامية في الاحوال الآتية.

أ- الزواج بالمحرمات حرمة مؤبدة او مؤقتة.

ب- اثبات الطلاق البائن.

ج- فسخ الزواج.

د- الاوقاف والوصايا الخيرية .

هـ- دعاوى النسب ، وتصحيح الاسماء.

و- الدعاوي الخاصة بفاقدي الاهلية وناقصيها ، والغائبين ، والمفقودين.

ويكون للنيابة في هذه الاحوال ما للخصوم من حقوق .

المادة ٣٣٩

أ- تعتبر النيابة العامة ممثلة في الدعوى متى قدمت مذكرة برأيها فيها ، ولا يتعين حضورها الا إذا رأت المحكمة ذلك.

ب- وفي جميع الاحوال لا يتعين حضور النيابة عند النطق بالحكم .

المادة ٣٤٠

في جميع الاحوال التي ينص فيها القانون على تدخل النيابة العامة ، يجب على قلم كتاب المحكمة ابلاغ النيابة كتابة بمجرد قيد الدعوى.

وإذا عرضت اثناء نظر الدعوى مسألة مما تتدخل فيها النيابة فيكون تبليغها بناء على امر من المحكمة .

المادة ٣٤١

تمنح النيابة بناء على طلبها ميعاد خمسة عشر يوما على الاقل ، لتقديم مذكرة بأقوالها من تاريخ ارسال ملف القضية اليها. وللنيابة حق الطعن في الحكم ولو لم تكن قد تدخلت .

الفصل الثاني
احكام متفرقة

المادة ٣٤٢

تحسب السنوات والاشهر الواردة في هذا القانون بالتقويم القمري .

المادة ٣٤٣

كل ما لم يرد له حكم في هذا القانون يرجع فيه الى المشهور في مذهب الامام مالك فان لم يوجد المشهور طبق غيره ، فان لم يوجد حكم اصلا ، طبقت المبادئ العامة في المذهب .

المادة ٣٤٤

الاحكام النهائية الصادرة من دوائر الاحوال الشخصية تكون حجة امام جميع الدوائر .

المادة ٣٤٥

تطبيق احكام هذا القانون من اختصاص دائرة الاحوال الشخصية بالمحكمة الكلية والاستئنافية والتمييز .

المادة ٣٤٦

أ- يطبق هذا القانون على من كان يطبق عليهم مذهب الامام مالك ، وفيما عدا ذلك فيطبق عليهم احكامهم الخاصة بهم.

ب- اما إذا كان أطراف النزاع من غير المسلمين وكانوا مختلفين دينا او مذهبا سرت عليهم احكام هذا القانون .

المادة ٣٤٦ مكرراً [1]

تصدر أحكام المحكمة الكلية في قضايا الأحوال الشخصية من قاض واحد، وذلك استثناء من حكم المادة السابعة من المرسوم بالقانون رقم (٢٣) لسنة ١٩٩٠م بشأن قانون تنظيم القضاء المشار إليه .

المادة ٣٤٧

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اول اكتوبر ١٩٨٤ .

أمير الكويت

جابر الأحمد

صدر بقصر السيف في: ٨ شوال ١٤٠٤هـ

الموافق: ٧ يوليو ١٩٨٤م

١) اضيفت المادة بموجب القانون رقم ٦١ لسنة ١٩٩٦

القانون رقم ١٢ لسنة ٢٠١٥
بإصدار قانون محكمة الأسرة

القانون رقم ١٢ لسنة ٢٠١٥
بإصدار قانون محكمة الأسرة

بعد الاطلاع على الدستور.

وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (٣٨) لسنة ١٩٨٠ والقوانين المعدلة له.

وعلى قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (٣٩) لسنة ١٩٨٠ والقوانين المعدلة له.

وعلى قانون تنظيم الخبرة الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (٤٠) لسنة ١٩٨٠ والمعدل بالقانون رقم (١٤) لسنة ١٩٩٥.

وعلى القانون المدني الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (٦٧) لسنة ١٩٨٠ والمعدل بالقانون رقم (١٥) لسنة ١٩٩٦.

وعلى القانون رقم (٥١) لسنة ١٩٨٤ في شأن الأحوال الشخصية والقوانين المعدلة له.

وعلى المرسوم بالقانون رقم (٢٣) لسنة ١٩٩٠ بشأن قانون تنظيم القضاء والقوانين المعدلة له.

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:-

المادة الأولى

يعمل بأحكام قانون محكمة الأسرة المرافق، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.

المادة الثانية

على دوائر المحكمة الكلية التي تنظر قضايا الأحوال الشخصية أن تحيل من تلقاء نفسها الدعاوى المنظورة أمامها التي أصبحت من اختصاص محكمة الأسرة إلى المحكمة الأخيرة، وذلك بالحالة التي هي عليها وبغير رسوم، وفي حالة غياب أحد الخصوم تقوم إدارة الكتاب بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور أمام محكمة الأسرة المختصة التي أحيلت إليها الدعوى.

وتنظر محاكم الأسرة الدعاوى التي تحال إليها تطبيقا لأحكام الفقرة السابقة دون عرضها على مركز تسوية المنازعات الأسرية المنصوص عليها في القانون المرافق.

ولا تسري أحكام الفقرة الأولى على الدعاوى المحكوم فيها أو المؤجلة للنطق بالحكم وتبقى الأحكام الصادرة في هذه الدعاوى خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية قبل العمل بهذا القانون.

المادة الثالثة

تستمر الدوائر الاستئنافية في نظر منازعات الأحوال الشخصية المرفوعة إليها والتي تدخل في اختصاص محكمة الأسرة وفقا لأحكام القانون المرافق ولم تكن مختصة بها محليا طبقا لهذا القانون، وتخضع الأحكام التي تصدر منها في هذه المنازعات للقواعد المنظمة لطرق الطعن فيها السارية وقت العمل بهذا القانون.

وتستمر محكمة التمييز في نظر الطعون المرفوعة أمامها قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون عن الأحكام الصادرة في منازعات الأحوال الشخصية التي أصبحت من اختصاص محكمة الأسرة.

المادة الرابعة

يصدر وزير العدل القرارات المنفذة لأحكام هذا القانون.

المادة الخامسة

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت

صباح الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في: ٢٠ جمادى الأولى ١٤٣٦هـ

الموافق: ١١ مارس ٢٠١٥م

المادة ١ [١]

تنشأ بكل محافظة محكمة تسمى - محكمة الأسرة -يكون لها مقر مستقل وتتألف من دوائر تابعة للمحكمة الكلية ، ودوائر أخرى تابعة لمحكمة الاستئناف تختص دون غيرها بطعون الاستئناف التي يجيزها القانون عن الأحكام الصادرة من دوائر المحكمة الكلية المشار إليها . يجب أن يتم إعداد مقار محكمة الأسرة في فترة لا تجاوز سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون ، وإلى حين إعداد مقار المحاكم يتولى المجلس الأعلى للقضاء تحديد مقار الدوائر الخاصة بمحكمة الأسرة ضمن مقار دوائر المحاكم في كافة محافظات الكويت.

المادة ٢

تشكل دوائر الأحوال الشخصية الكلية بمحكمة الأسرة من قاضي واحد ، وتشكل دائرة الاستئناف من ثلاثة مستشارين من محكمة الاستئناف. وللمجلس الأعلى للقضاء ، بناء على طلب رئيس المحكمة الكلية ، أن يعهد برئاسة كل أو بعض دوائر الأحوال الشخصية الكلية ، بمحكمة الأسرة إلى مستشارين من محكمة الاستئناف لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ، وذلك طبقاً للقواعد والضوابط التي يصدر بها قرار من المجلس.

المادة٣

تختص محكمة الاسرة دون غيرها بالفصل في كافة منازعات الأحوال الشخصية المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة (٣٤) من قانون المرافعات المدنية والتجارية ، ويشمل اختصاصها كافة الكويتيين وغير الكويتيين أيا كانت ديانتهم أو مذاهبهم مع مراعاة قواعد الاختصاص الدولي الواردة بالمواد من (٢٣) إلى (٢٨) من ذلك القانون. وتكون الأحكام الصادرة من محكمة الأسرة انتهائية في مسائل الميراث والوصية والوقف والمهر إذا كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز خمسة آلاف دينار.

المادة ٤

تطبق محكمة الاسرة الأحكام المتعلقة بالأحوال الشخصية التي تسري على المنازعات المطروحة عليها وفقاً للمادة (٣٤٦) من قانون الأحوال الشخصية ، وتتبع أمامها القواعد والاجراءات المقررة في القانون المرافق وتطبق فيما لم يرد به نص خاص الإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية والقانون المدني وقانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية وقانون تنظيم الخبرة. . ويجوز لمحكمة

١) معدلة بموجب القانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٨

الأسرة – كلما رأت ضرورة – لذلك الاستعانة برأي أي من الاختصاصيين الاجتماعيين والنفسيين المقيدين بالجدول المشار إليه في الفقرة الأخيرة من المادة (٩) من هذا القانون.

المادة ٥

تختص محكمة ا لأسرة التي يقع في دائرتها موطن المدعى أو المدعى عليه بنظر الدعاوي المرفوعة من الأولاد أو الزوجة أو الوالدين أو الحاضنة بحسب الأحوال في المواد الآتية : (أ) النفقات والأجور وما في حكمها ، (ب) الحضانة والرؤية والمسائل المتعلقة بهما ، (ج) المهر والجهاز والهدايا وما في حكمها ، (د) التطليق والخلع والإبراء والفرقة بين الزوجين بجميع أسبابها الشرعية (هـ) استخراج جواز سفر المحضون وتجديده وتسليمه ، (و) استخراج شهادة ميلاد المحضون وبطاقته المدنية وتسليمهما ، (ز) تسجيل المحضون بالمدارس الحكومية أو بالمدارس الخاصة. وفيما عدا ما تقدم تختص محكمة الأسرة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه أو موطن أحد المدعى عليهم بنظر الدعاوي الناشئة عن تطبيق هذا القانون ، فإذا لم يكن للمدعي عليه موطن في الكويت يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي.

المادة ٦

تكون محكمة الأسرة المختصة محلياً بنظر أول دعوى ترفع إليها من أحد الزوجين هي المختصة دون غيرها بنظر جميع دعاوي الأحوال الشخصية التي ترفع بعد ذلك من أيهما على الأخر ، بما في ذلك دعاوي النفقات والأجور وما في حكمها سواء للزوجة أو الأولاد أو الأقارب ، ودعاوي حضانة الصغير ورؤيته وضمه ومسكن حضانته . ويخصص بإدارة كتاب المحكمة المشار إليها لدى رفع أول دعوى ملف للأسرة تودع فيه أوراق هذه الدعوى وأوراق جميع دعاوي الأحوال الشخصية الأخرى التي ترفع بعد ذلك وتكون متعلقة بذات الأسرة.

ويلحق بكل محكمة أسرة مكتب لإدارة التوثيقات الشرعية يصدر بتنظيمه قرار من وزير العدل.

المادة ٧

تنشأ بمقر محكمة الأسرة في كل محافظة نيابة متخصصة لشئون الأسرة تتولى المهام الموكلة للنيابة العامة في قضايا الأحوال الشخصية وفقاً لأحكام المواد من (٣٣٧) إلى (٣٤١) من قانو الأحوال الشخصية ، وذلك إضافة إلى حق النائب العام في الطعن بالتمييز في الأحكام الاستئنافية الصادرة من محكمة الأسرة ، في الأحوال المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة الثالثة عشرة من هذا القانون .

المادة ٨ [1]

ينشأ بكل محافظة مركز يلحق بمحكمة الأسرة ، يتولى تسوية المنازعات الأسرية وحماية أفراد الأسرة من العنف والإيذاء الذي يقع من أحدهم على أفرادها الآخرين ، ويجوز له تقديم النصح والتأهيل اللازم في مسائل الزواج والطلاق إذا رغب أطراف العلاقة الزوجية ذلك ، ويصدر قرار من وزير العدل بتنظيم هذا المركز وتحديد مهامه والاجراءات التي تتبع أمامه. ويكون اللجوء إلى المركز بدون رسوم.

١) معدلة بموجب القانون رقم١١ لسنة ٢٠١٨

المادة ٩ [١]

في غير دعاوي الأحوال الشخصية التي لا يجوز فيها الصلح ، والدعاوي المستعجلة ومنازعات التنفيذ والأوامر الوقتية يجوز لصاحب الشأن قبل اللجوء إلى محكمة الأسرة أن يقدم طلباً لتسوية النزاع إلى مركز تسوية المنازعات الأسرية المختص إلا أنه بالنسبة لدعاوي الطلاق والتطليق التي يجوز فيها الصلح لا يقبل رفعها ابتداءً أمام محكمة الأسرة قبل البت في الطلب الذي يجب على المدعي تقديمه إلى مركز تسوية المنازعات الأسرية المختص . ويتولى المركز بعد ذلك سماع أقوال طرفي النزاع وتبصيرهم بجوانبه المختلفة وآثاره وعواقب التمادي فيه ، ويبدي لهم النصح والإرشاد في محاولة لتسوية النزاع ودياً حفاظاً على كيان الأسرة . ويخطر أصحاب الشأن للحضور بأي طريق يحقق الغرض منه ، ويكون حضور ذوي الشأن بأشخاصهم أو بمن ينوب عنهم بموجب وكالة رسمية . ويجوز للمركز عند إجراء التسوية الاستعانة برأي أي من علماء الدين أو من الاختصاصيين الاجتماعيين أو النفسيين المقيدين بجدول خاص يعد لذلك في المحكمة الكلية. ويصدر قرار من وزير العدل بوضع قواعد اختيار هؤلاء الاختصاصيين وإجراءات قيدهم في الجدول ، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.

المادة ١٠

يجب أن تنتهي التسوية طبقا للمادة السابقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب ويتعين عدم تجاوز هذه المدة إلا باتفاق الطرفين وبحد اقصى لا تجاوز ستين يوما ، فإذا تم الصلح في هذا الأجل ولم يكن فيه ما يخالف أصول الشريعة أو النظام العام أو الآداب العامة يتولى رئيس مركز تسوية المنازعات الأسرية أو من ينوب عنه في ذلك من العاملين بالمركز ، إثباته في محضر يوقعه أطراف النزاع شخصياً أو بوكيل مفوض بالصلح بمحضر الجلسة التي تم فيها ويرفع الأمر لرئيس الدائرة المختصة ليذيله بالصيغة التنفيذية وينتهي به النزاع في حدود ما تم الصلح فيه . وإذا لم تسفر الجهود عن تسوية النزاع ودياً في جميع عناصره أو بعضها ، وأصر الطالب على استكمال السير فيه يحرر رئيس المركز أو من ينوب عنه في ذلك من العالمين بالمركز محضراً بما تم يوقع من أطراف النزاع ثم يرسله إلى إدارة كتاب محكمة الأسرة المختصة في موعد غايته سبعة أيام من تاريخ طلب أصحاب الشأن وترفق به تقارير الخبراء إن وجدت ، وذلك تمهيداً للسير في الاجراءات القضائية وفقا للقانون . ولا تغنى مساعي التسوية الودية التي يجريها المركز عما تلتزم به محكمة الأسرة ، عند نظر دعاوي التفريق للضرر من أتباع القواعد المنصوص عليها في المواد من (١٢٧) إلى (١٣٢) من قانون الأحوال الشخصية.

المادة ١١ [٢]

يختص قاضي الأمور الوقتية بمحكمة الأسرة وهو من يندب لذلك من قضائها بإصدار أمر على عريضة في المسائل التالية:

أ – الأحقية في مؤخر الصداق.

ب – النفقة المؤقتة ونفقة العدة والمتعة.

ج – منازعات رؤية المحضون.

د –الإذن بسفر المحضون خارج البلاد وطلب منع سفره .

---

١) معدلة بموجب القانون رقم١١ لسنة ٢٠١٨

٢) البندين و ، ط معدلة بموجب القانون رقم١١ لسنة ٢٠١٨

هـ- الإذن باستخراج جواز سفر للمحضون وتجديده وتسليمه .
و - لاذن باستخراج شهادة الميلاد والبطاقة المدنية للمحضون وتسليمها .
ز - تسجيل المحضون بالمدارس الحكومية أو بالمدارس الخاصة .
ح - تعيين المساعد القضائي طبقاً للمادة (١٠٧) من القانون المدني .
ط- الإذن للولي أو الوصي بالتصرف في مال الصغير ، في حالة الضرورة مع مراعاة القيود بالمواد من (١٢٧) إلى (١٣٧) من القانون المدني . ويصدر الأمر طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة (١٦٣) من قانون المرافعات المدنية والتجارية ، ويتم التظلم منه وفقاً للمادة (١٤٦) من ذات القانون فيما عدا الأوامر الصادرة في المسائل المبينة بالفقرات من (هـ) إلى (ط) من هذه المادة فيكون التظلم منها أمام الدائرة المدنية المبينة بالمادة الرابعة عشرة من هذا القانون.

المادة ١٢ [١]

تختص الجمعية العامة للمحكمة الكلية في مقر محكمة الأسرة قاضياً أو أكثر من قضاة الأمور المستعجلة للفصل بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق في الأمور الآتية :
أ - المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت المتعلقة بالأحوال الشخصية التي تختص بها محكمة الأسرة .
ب - منازعات وإشكالات التنفيذ الوقتية الخاصة بالأحكام والأوامر الصادرة من محكمة الأسرة ودوائرها الاستئنافية .
ج - منازعات التنفيذ الموضوعية المتعلقة بالأحكام والأوامر الصادرة من محكمة الأسرة . ويكون الطعن بالاستئناف - في الأحوال التي يجيزها القانون - في الأحكام الصادرة من تلك الدائرة ، أمام دائرة مدنية استئنافية تخصصها الجمعية العامة لمحكمة الاستئناف وتعقد جلساتها بمقر محكمة الأسرة ويجوز الطعن على الأحكام الصادرة من هذه الدائرة الاستئنافية وفقاً للقواعد العامة للطعن على الأحكام المبينة بقانون المرافعات المدنية والتجارية

المادة ١٣ [٢]

تكون الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية من الدوائر الاستئنافية بمحكمة الأسرة غير قابلة للطعن فيها بطريق التمييز ، واستثناء من ذلك يجوز للنائب العام الطعن بطريق التمييز في تلك الأحكام إذا كانت تتضمن مساساً بأحكام الشريعة الإسلامية المتعلقة بالنظام العام والمبينة بالمادة (٣٣٨) من قانون الأحوال الشخصية . وللخصوم أن يطعنوا بطريق التمييز في الأحكام الصادرة في شأن الوصية والمواريث . ولا يجوز تنفيذ الاحكام الصادرة بالفرقة بين الزوجين أو باعتبار المفقود ميتاً إلا بعد استنفاد طريق الطعن بالتمييز أو بفوات ميعاد الطعن دون حصوله ، وتفصل محكمة التمييز على وجه السرعة في الطعون المرفوعة إليها عن تلك الأحكام.

المادة ١٤

تختص الجمعية العامة للمحكمة الكلية دائرة مدنية تعقد جلساتها في مقر محكمة الاسرة وذلك للنظر فيما يلي :
أ - التظلمات من الأوامر الصادرة من قاضي الأمور الوقتية بمحكمة الأسرة في

١) معدلة بموجب القانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٨
٢) الفقرة الاولى معدلة بموجب القانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٨

المسائل المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة (١١) من هذا القانون.
ب - دعاوي قسمة المال الشائع المتعلقة بالسكن الخاص بالأسرة والمطالبة بمقابل الانتفاع وتكاليف بنائه أو ترميمه.
ج - منازعات التنفيذ الموضوعية المتعلقة بالأحكام والأوامر الصادرة من محكمة الأسرة ويكون الطعن بالاستئناف في الأحوال التي يجيزها القانون في الأحكام الصادرة من تلك الدائرة أمام دائرة مدنية استئنافية تخصصها الجمعية العامة لمحكمة الاستئناف وتعقد جلساتها بمقر محكمة الأسرة ويجوز الطعن على الأحكام الصادرة من هذه الدوائر الاستئنافية وفقاً للقواعد العامة للطعن على الأحكام المبينة بقانون المرافعات المدنية والتجارية.

المادة ١٥

تنشأ بمقر محكمة الأسرة في كل محافظة ، إدارة خاصة لتنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة طبقاً لهذا القانون ، تكون تابعة للإدارة العامة للتنفيذ المنصوص عليها في المادة (١٨٩) من قانون المرافعات المدنية والتجارية ويندب لرئاسة هذه الإدارة أحد رجال القضاء ممن لا تقل درجته عن قاضي من الدرجة الأولى . ويباشر إجراءات التنفيذ وإعلانها من يندب من مأموري التنفيذ ومندوبي الإعلان ، ويلحق بالإدارة عدد كاف من الموظفين ، كما يندب لها عدد من رجال الشرطة للمعاونة في التنفيذ . ويصدر بتنظيم إدارة التنفيذ بمحكمة الأسرة قرار من وزير العدل بناء على اقتراح رئيس الإدارة العامة للتنفيذ.

المادة ١٦

ينشأ في كل محافظة مركز أو أكثر يخصص لتسليم المحضون ورؤيته ، وتقوم وزارة العدل بإعداد هذه المراكز ، وتجهيزها بما يلزم لتحقيق الغاية من الرؤية من تعاطف وتآلف أسري وصلة للأرحام ، ويوفر للصغير وذويه الأمان والطمأنينة والسكينة ، ويلحق بها عدد مناسب من المتخصصين في شئون الأسرة . ويصدر وزير العدل قراراً بتنظيم شئون المراكز المشار إليها ونظام العمل بها وذلك بناء على اقتراح رئيس المحكمة الكلية بالتنسيق مع وزير الشئون الاجتماعية والعمل .

المادة ١٧ [1]

ينشأ (صندوق تأمين الأسرة) يتبع وزارة العدل وتتكون موارده مما يلي :
أ - مبلغ تخصصه الدولة في ميزانية وزارة العدل .
ب - التبرعات والهبات غير المشروطة .
وتخصص هذه الموارد لتنفيذ الأحكام والقرارات التي صدرت من دوائر الأحوال الشخصية وفقاً للمادة (٣٤٥) من قانون الأحوال الشخصية ، وتلك الصادرة من محكمة الأسرة، وذلك بتقرير نفقة أو أجر للزوجة أو المطلقة أو نفقة للأولاد أو الأقارب إذا كان أحد طرفي الحكم كويتياً والتي يتعذر تنفيذها وفقاً للإجراءات المقررة لتنفيذ الأحكام . ويجوز للصندوق صرف مبالغ لأي من الأشخاص المذكورين في الفقرة السابقة، على سبيل القرض لحين صدور حكم بأحقيته وذلك وفقاً للقواعد

١) الفقرة الثانية معدلة بموجب القانون رقم١١ لسنة ٢٠١٨

التي يحددها مجلس الإدارة ، ويتم التنفيذ طبقاً للقواعد التي تحددها لائحة صندوق تأمين الأسرة التي يصدرها الوزير والتي تنظم إدارة الصندوق وكيفية الصرف منه والرجوع على المحكوم عليهم بما يتم صرفه من الأعباء والتكاليف اللازمة ، مع مراعاة التنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في هذا الشأن.

قانون رقم ١٢٤ لسنة ٢٠١٩
بإصدار قانون الأحوال
الشخصية الجعفرية

الفهرس	المواد	الصفحة
مواد الإصدار	مادة اولى	١١٩٣
كتاب الزواج	١	١١٩٣
الفصل الأول: إنشاء الزواج	١	١١٩٣
الباب الأول: الخطبة	١	١١٩٣
الباب الثاني: أركان الزواج	٧	١١٩٤
الركن الأول: صيغة العقد	٨	١١٩٤
الركن الثاني من الزواج: المتعاقدان (وهم الزوجان)	٢٢	١١٩٥
الركن الثالث من الزواج: المهر	٢٦	١١٩٦
الفصل الثاني: أولياء العقد	٤٩	١١٩٨
الفصل الثالث: الشرط ضمن العقد	٦٤	١١٩٩
الفصل الرابع: من يحرم زواجه	٧١	١١٩٩
الأول من أسباب حرمة التزويج: النسب	٧٢	١٢٠٠
الثاني من أسباب حرمة التزويج: الرضاع	٧٥	١٢٠٠
أولاً: المرضعة	٨٠	١٢٠١
ثانياً: المرتضع	٨٣	١٢٠١
ثالثاً: اللبن	٨٦	١٢٠٢
الثالث من أسباب حرمة التزويج المؤبد والمؤقت: المصاهرة	٨٧	١٢٠٢
الرابع من أسباب حرمة التزويج: استيفاء العدد	٩٣	١٢٠٢
الفصل الخامس: النفقة	٩٨	١٢٠٣
الباب الأول: نفقة الزوجة	٩٨	١٢٠٣
الباب الثاني: نفقة الأقارب	١١٩	١٢٠٤
الفصل السادس: النشوز	١٢٦	١٢٠٥
الباب الأول في النشوز: نشوز الزوجة	١٢٦	١٢٠٥
الباب الثاني من النشوز: نشوز الزوج	١٣٤	١٢٠٦
الباب الثالث من النشوز: نشوز الزوج والزوجة معاً	١٣٥	١٢٠٦
الفصل السابع: موجبات خيار فسخ عقد الزواج	١٤٠	١٢٠٦
كتاب الطلاق	١٥٧	١٢٠٨
الباب الأول : الطلاق البائن والرجعي	١٥٨	١٢٠٨
أولاً: الصيغة	١٦٠	١٢٠٨
ثانياً: المطلق	١٦٦	١٢٠٩
ثالثاً: المطلقة	١٧١	١٢٠٩
رابعاً: الإشهاد	١٧٧	١٢١٠

الفهرس	المواد	الصفحة
فصل في الرجعة	١٨٠	١٢١٠
الباب الثاني: طلاق الخلع	١٨٥	١٢١١
فصل في المباراة	١٩٦	١٢١٢
فصل في العدد	١٩٩	١٢١٢
الباب الأول: عدة الطلاق	٢٠١	١٢١٢
الباب الثاني: عدة الوفاة	٢١٠	١٢١٣
الباب الثالث: عدة فسخ العقد بسبب العيب	٢١٥	١٢١٣
الباب الرابع: عدة فسخ العقد بالارتداد أو إسلام أحد الزوجين غير المسلمين	٢١٦	١٢١٣
فصل: أحكام المفقود زوجها	٢٢١	١٢١٤
كتاب المواليد والنسب	٢٣٣	١٢١٥
فصل في الحضانة	٢٤٣	١٢١٦
كتاب الوصيّة	٢٥٤	١٢١٧
الفصل الأول: في تعريفها وأقسامها وتحققها	٢٥٤	١٢١٧
الفصل الثاني: في طرق ثبوت الوصيّة	٢٦٩	١٢١٨
الفصل الثالث: في الموصي	٢٧٦	١٢١٩
الفصل الرابع: في الموصى به	٢٨٣	١٢١٩
الفصل الخامس: في الموصى له	٣٠٤	١٢٢١
الفصل السادس: في الوصي	٣١٠	١٢٢٢
الفصل السابع: في الناظر على الوصي	٣٢٣	١٢٢٣
الفصل الثامن: في تصرفات المريض في مرضه	٣٢٥	١٢٢٣
كتاب الوقف	٣٣٥	١٢٢٤
الفصل الأول: في الشروط العامة للوقف	٣٣٥	١٢٢٤
الفصل الثاني: في أركان الوقف	٣٤٢	١٢٢٤
الركن الأول: صيغة الوقف	٣٤٤	١٢٢٥
الركن الثاني: الموقوف	٣٤٧	١٢٢٥
الركن الثالث: الموقوف عليه	٣٤٨	١٢٢٥
الركن الرابع: الواقف	٣٥٠	١٢٢٥
الفصل الثالث: في طرق ثبوت الوقف	٣٥٤	١٢٢٥
الفصل الرابع: في متولي الوقف والناظر	٣٥٥	١٢٢٦
الفصل الخامس: في بيان المراد من بعض عبارات الواقف	٣٦٢	١٢٢٧
خاتمة في موارد جواز بيع الوقف	٣٦٨	١٢٢٧
كتاب المواريث	٣٧٢	١٢٢٨
الفصل الأول: أحكام عامة	٣٧٢	١٢٢٨
الفصل الثاني: الميراث	٣٨٣	١٢٢٩
الفصل الثالث: أسباب الإرث وأنواعه	٣٨٥	١٢٢٩
الفصل الرابع: أحكام موانع الإرث	٣٨٦	١٢٢٩

الفهرس	المواد	الصفحة
الأول مما يمنع عن أصل الإرث: الكفر بأصنافه	٣٨٦	١٢٢٩
الثاني مما يمنع عن أصل الإرث: القتل	٣٩٢	١٢٣٠
الثالث مما يمنع عن أصل الإرث: التوّلد عن زنا	٣٩٦	١٢٣٠
الرابع مما يمنع عن أصل الإرث: اللعان (الملاعنة)	٤٠٠	١٢٣٠
الفصل الخامس: الحجب وهو المنع	٤٠٤	١٢٣١
باب حجب التقصان	٤١٠	١٢٣١
الفصل السادس: رد الفاضل عن الفريضة	٤١٧	١٢٣٢
الفصل السابع: كيفية الإرث حسب طبقاته	٤٢١	١٢٣٣
الباب الأول: إرث الطبقة الأولى، وهي الآباء والأبناء	٤٢٢	١٢٣٣
الباب الثاني: إرث الطبقة الثانية وهم الأخوة وأولادهم والأجداد	٤٥٧	١٢٣٦
الباب الثالث: في إرث الطبقة الثالثة وهم الأعمام والأخوال	٤٨١	١٢٣٨
الباب الرابع: ميراث الزوج أو الزوجة	٤٩٧	١٢٤٠
أحكام ختاميّة	٥٠٥	١٢٤٠

قانون رقم ١٢٤ لسنة ٢٠١٩
بإصدار قانون الأحوال
الشخصية الجعفرية

بعد الاطلاع على الدستور.

وعلى المرسوم بالقانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٨٠ بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية، والقوانين المعدلة له.

وعلى المرسوم بالقانون رقم ٣٩ لسنة ١٩٨٠ بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية، والقوانين المعدلة له.

وعلى المرسوم بالقانون رقم ٦٧ لسنة ١٩٨٠ بإصدار القانون المدني، والمعدل بالقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٩٦.

وعلى القانون رقم ١٢ لسنة ٢٠١٥ بإصدار قانون محكمة الأسرة، والمعدل بالقانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٨.

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه:-

المادة الأولى

يعمل بالقانون المرفق في شأن الأحوال الشخصية الجعفرية.

المادة الثانية

تطبيق أحكام هذا القانون من اختصاص دائرة محاكم الأسرة الجعفرية الكلية والاستئنافية والتمييز، والأحكام النهائية الصادرة منها تكون حجة أمام جميع الدوائر، مع مراعاة الأحكام الإجرائية لقانون محكمة الأسرة.

المادة الثالثة

كل ما لم يرد له حكم في هذا القانون يرجع فيه إلى رأي المرجع الحي الأعلم للجعفرية الجامع لشرائط التقليد.

المادة الرابعة

تكون العبرة في تطبيق هذا القانون هو:-

أ- عقد الزواج في كافة المسائل الخاصة بالزواج والطلاق وفقا لجهة التصديق.

ب- مذهب المتوفى في المسائل المتعلقة بالوصايا والمواريث.

ج- مذهب مدعي النسب على المنازعات الخاصة بالإقرار بالنسب رجلا كان أو امرأة إذا كانت هي مدعية النسب.

د- مذهب الواقف في كافة المسائل الخاصة بالوقف.

ويستدل على ذلك إذا كان هناك ما يؤكد انتماءه المذهبي مستندات أو وثائق مصدقة أمام قاضي الأحوال الشخصية الجعفرية أو مصدقة من جهة توثيق جعفري .

المادة الخامسة

تحسب السنوات والأشهر الواردة في هذا القانون بالتقويم القمري الهجري.

المادة السادسة

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.

أمير الكويت

صباح الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في: ١٨ ذي الحجة ١٤٤٠هـ

الموافق: ١٩ أغسطس ٢٠١٩م

كتاب الزواج

الفصل الأول: إنشاء الزواج،

الباب الأول: الخطبة

المادة ١

الخطبة عبارة عن طلب الزواج يتقدم به الرجل إلى المرأة ولا بد فيه من مراعاة

الأمريـن التالـيين:
١ أن تكون المرأة خالية من موانع الزواج أو العدة.
٢ على الرجـل والمـرأة أو الشـخص الـذي ينـوب الخطبـة عـن الرجـل أو القبـول عـن المـرأة أن يكـون أهلا لذلـك.

المادة ٢

- الخطبة المجردة عن صيغة الزواج غير لازمة وعليه:
١ - يجوز لكل من طرفي الخطبة أن يعدل عنها.
٢ - إذا تزوجت المخطوبة بآخر، فهو عدول عن الخطبة، ولا يفسخ زواجها.

المادة ٣

الوعد بالزواج : هو اتفاق بين الرجل والمرأة على أن يتزوجا ببعض، وهو غير ملزم.

المادة ٤

إذا اشترت المخطوبـة بمقـدار مهرهـا أو بعضـه جهـازاً أو تصرفـت فيـه بنحـو الهبـة أو الصدقـة أو الـتبرع أو نحـو ذلـك، ثـم عـدل أحدهمـا عـن الرغبـة في الـزواج، فعليهـا رد المهـر بحالـه الفـعلي، إن كان نقـدا فنقـدا أو عينـا فعينـاً، إلا أن يتصـالحا، فيقـع مـا تصـالحا عليـه.

المادة ٥

- إذا تـم فسـخ الخطوبـة ولم يكـن بينـهما رحـم، يجـوز المطالبـة بـعين أو مثـل أو قيمـة الهدايـا في الحالات الآتيـة:
١ - إذا لم يكن قد تصرف في الهدايا قبل الفسخ.
٢ - إذا كانت الهدايا غير استهلاكية وتلفت عن تقصير.

المادة ٦

إذا مات أحد الخاطبين فإن الهدايا لا يمكن المطالبة بها.

الباب الثاني :
أركان الزواج

المادة ٧

- أركان الزواج ثلاثة :
١ صيغة العقد.
٢ المتعاقدان.
٣ المهر.

الركن الأول من الزواج: صيغة العقد.

المادة ٨

الـزواج عقـد يتقـوم بالإيجـاب والقبـول اللفظيين الكاشـفين عـن الإرادة والقصـد، فلا يكفـي التراضي بمجـرده بين المتعاقديـن دون مـا يـدل على هـذا التراضي مـن إيجـاب وقبـول لفظـيين، ويسـتثنى مـن ذلـك الأخـرس.

المادة ٩

يكفـي في عقـد الأخـرس الإشـارة المفهمـة المفيـدة للإيجـاب والقبـول، الدالـة على الرضـا بالـزواج والقصـد إليـه، حتـى لـو كان متمكنـا مـن التوكيـل فيـهما.

المادة ١٠

لا عبرة بعقـد الهازل والسـاهي والغالـط والنائـم ونحوهـم، ولا بعقـد السـكران وشـبهه ممـن لا قصـد لـه معتـداً بـه.

المادة ١١

لا تكفـي الكتابـة في الإيجـاب والقبـول حتـى مـع العلـم بالقصـد والرضـا، بـل لا بـد مـن التلفظ بهما.

المادة ١٢

يشترط في الإيجاب والقبول:
١ -أن يكونا بلفظ الزواج أو النكاح، فلا يصح بغيرهما.
٢ - أن يكونا بصيغة الماضي وبقصد الإنشاء كلفظ زوجتك أو أنكحتك ، أما إذا كان بقصد الإخبار عن الماضي فلا يصح ولا ينعقد.
٣- أن يكونا باللغة العربية مع الإمكان والقدرة، ولو بالتوكيل. ٤ أن يكون بينهما موالاة واتصال، فلو حصل بينهما تراخ وفصل طويل بحيث كان ذلك مانعاً من تحقق التخاطب عرفاً أو مانعاً من صدق العقد عرفاً بطل العقد.

المادة ١٣

يشترط في صحة العقد بقاء أهلية المتعاقدين إلى نهاية إكمال العقد بينهما، فلو أنشأ أحدهما الإيجاب ثم جن أو فقد أحد أسباب الأهلية فإن قبول الآخر لا يصح.

المادة ١٤

لا يشترط في لفظ القبول مطابقته لعبارة الإيجاب، بل يصح الإيجاب بلفظ والقبول بلفظ آخر.

المادة ١٥ [1]

يشترط في توثيق عقد الزواج حضور شاهدين مسلمين بالغين عاقلين ذكرين. وتثبت دعوى الزوجية بالبينة أو بإقرار الطرفين.
ويمنع توثيق عقد الزواج او المصادقة عليه لمن لم يبلغ من العمر ثمانية عشر عاما وقت التوثيق .

المادة ١٦

يعتبر في العقد أن يكون منجزاً، أي غير معلق على أمر محتمل الوقوع، فلو كان معلقاً على أمر محتمل، بطل العقد.

المادة ١٧

يصح أن يتم عقد الزواج بتوكيل الغير في الإيجاب والقبول، فيجوز التوكيل في الزواج من طرف واحد أو من الطرفين بتوكيل الزوج أو الزوجة أو كليهما، ويجب على الوكيل أن لا يتعدى عما عينه الموكل من حيث المهر والخصوصيات الأخرى.

المادة ١٨

إذا وكلت المرأة رجلاً في تزويجها فليس له أن يزوجها من نفسه إلا إذا صرحت بالتعميم أو كان كلامها بحسب فهم العرف ظاهراً في العموم بحيث يشمله نفسه.

المادة ١٩

يصح أن يجري المحجور عليه لسفه صيغة العقد بوكالته عن غيره، أو بالأصالة عن نفسه إذا أجاز وليه ذلك.

المادة ٢٠

لا يعتبر الإسلام في مجرى صيغة العقد وكالة، فيجوز لغير المسلم أن يتولى ذلك بوكالته لمسلم على مسلم، إيجاباً وقبولاً.

المادة ٢١

يجوز عقد المكره على إجراء صيغة عقد الزواج لغيره إذا أجازه ذلك الغير، أو لنفسه إذا أجاز العقد بعد ذلك.

الركن الثاني من الزواج:
المتعاقدان وهما الزوجان

المادة ٢٢

يشترط في العاقد أمور ثلاثة:
١- البلوغ فلا يصح عقد الصبي المميز وإن كان بإذن الولي.

[1] الفقرة الأخيرة مضافة بالرسوم رقم ١١ لسنة ٢٠٢٤

٢ -العقل فلا عبرة بعقد المجنون وإن كان جنونه إدوارياً إذا أجرى العقد في دور جنونه.
٣ - عدم الإكراه على الزواج.

المادة ٢٣

يعتبر في المتزوجين أن يكون كل منهما عاقلاً رشيداً بالغاً، فلو لم يكونا كذلك لم يصح زواجهما، إلا إذا زوجهما وليهما الجبري كالأب والجد للأب، أو زوجهما الوصي المجعول عليهما من الولي الجبري أو القاضي مع وجود المصلحة لهما.

المادة ٢٤

يرجع في تحديد الضرر الذي يتوقعه المكره من المكره إلى العرف، فهو يختلف باختلاف الأشخاص اجتماعياً ومادياً وغيرهما.

المادة ٢٥

لو عقد الزواج مكرهاً ثم تعقبه الرضا والإجازة، كان صحيحاً.

الركن الثالث من الزواج

المهر

المادة ٢٦

المهر: ويسمى الصداق أيضاً، هو ما تستحقه المرأة بجعله في العقد أو بتعيينه بعده، أو بسبب الوطء أو ما هو بحكمه على ما سيأتي.

المادة ٢٧

يصح أن يكون المهر كل ما تراضى عليه الطرفان، من قليلما لم يخرج بسبب القلة عن المالية أو كثير، ولا تقدير له في جانب الكثرة.

المادة ٢٨

يشترط في المهر أن يكون مما يصح تملكه من عين خارجية كدار أو أرض أو نقود أو غيرها من الأعيان، أو منفعة كمنفعة بستان أو سيارة في مدة معينة، أو تعليمها صنعة أو سورة من القرآن.

المادة ٢٩

يعتبر فيما يجعل مهراً أن يكون ملكاً للزوج أو ملكاً لمن بذله مهراً، فلو جعل لها مهراً وتبين أنه لم يكن ملكاً للزوج ولا لمن بذله لها بطل المهر المسمى ويجب عليه دفع مهر المثل.

المادة ٣٠

لا بد أن يكون المهر معيناً بالجملة من حيث حقيقته أو صفته أو مقداره أو عدده بما يرفع الجهالة إجمالاً، فلو كان مبهماً كشيء أو نصيب أو حصة بطل المهر، واستحقت الزوجة عليه مهر أمثالها مع الدخول.

المادة ٣١

تملك الزوجة المهر كاملاً بمجرد العقد ملكاً متزلزلاً، ويستقر بالدخول وتملك نصفه بالطلاق قبل الدخول أو ارتداد الزوج عن فطرة قبل الدخول.

المادة ٣٢

لا يصح جعل المهر ما هو محرم في الشريعة الإسلامية إن كان الزوجان مسلمين مثل الخمر والخنزير أو آلات الطرب أو المال المستفاد من الربا وغيرها، فلو جعل ذلك مهراً بطل المهر المسمى وصح العقد، ومع الدخول تستحق عليه مهر أمثالها.

المادة ٣٣

للزوجة الامتناع عن تسليم نفسها لزوجها قبل أن يدخل بها حتى تقبض مهرها الحال.

المادة ٣٤

إذا دخل بها باختيارها ورضاها من دون أن تقبض مهرها المعجل فليس لها بعد ذلك

الامتناع من نفسها بحجة أنه لا تسلمه نفسها حتى تقبض مهرها، فلو امتنعت والحال هذه تعتبر ناشزاً.

المادة ٣٥

إذا دخل بها بإكراه منه لها، قبل أن تقبض مهرها المعجل، فلها أن تمتنع من تسليم نفسها له ومساكنته حتى تقبض مهرها.

المادة ٣٦

يجوز أن يجعل المهر كله حالاً أو مؤجلاً أو أن يجعل بعضه حالاً وبعضه مؤجلاً، ولا بد في المؤجل من تعيين الأجل.

المادة ٣٧

يجوز تأجيل المهر إلى أقرب الأجلين، إما الطلاق وإما موت أحدهما.

المادة ٣٨

لا يصح الإبهام الكلي في الأجل، كتأجيله إلى زمن ما وموسم ما من دون تعيين الزمان أو الموسم، وفي حال الإبهام يبطل الأجل ويصح العقد، ويصبح المهر حالاً.

المادة ٣٩

يجب على الزوج تسليم المهر، وهو مضمون عليه حتى يسلمه، فلو تلف قبل تسليمه، ولو من دون تعد ولا تفريط كان ضامناً لمثله في المثلي وقيمته في القيمي.

المادة ٤٠

لا يصح تأجيل المهر الذي جعل في متن العقد حالاً.

المادة ٤١

لا يستقر المهر كله إلا بالدخول فلا أثر للخلوة بالزوجة.

المادة ٤٢

يجوز خلو عقد الزواج من ذكر المهر ويصح العقد بدونه، وفي هذه الحالة كان للزوجة مع الدخول مهر المثل.

المادة ٤٣

إذا كان المهر مؤجلاً إلى مدة معينة ثم طلق الزوج زوجته قبل انقضاء المدة فلا يصير المهر المؤجل في هذه الحال حالاً بالطلاق، وليس لها أن تطالب به حتى تنقضي المدة المذكورة.

المادة ٤٤

لو مات الزوج قبل الدخول استحقت الزوجة نصف المهر، وإذا ماتت هي قبله فلورثتها نصف المهر.

المادة ٤٥

لو كان المهر مؤجلاً إلى مدة معينة ومات الزوج قبل انقضائها، أصبح المهر حالاً وللزوجة المطالبة به قبل انقضاء المدة.

المادة ٤٦

إذا ماتت الزوجة قبل انقضاء أجل المهر المؤجل، فلا يصير حالاً، وليس لورثتها مطالبة الزوج إلا بعد انقضاء الأجل.

المادة ٤٧

إذا توافق الزوجان على المهر وادعى الزوج تسليمه ولا بينة، فالقول قول الزوجة بيمينها.

المادة ٤٨

لو اختلفا في أن ما دفعه الزوج لزوجته كان هبة أو مهراً، فادعت الزوجة بأنه كان هبة وادعى الزوج بأنه كان مهراً، فالقول قول الزوج بيمينه وعلى الزوجة المدعية بأنه هبة البينة.

الفصل الثاني
أولياء العقد

المادة ٤٩

الأب والجد من طرف الأب لهما الولاية على الطفل الصغير والصغيرة والمجنون.

المادة ٥٠

يشترط الإسلام في ولاية الأولياء إذا كان المولى عليه مسلماً.

المادة ٥١

تزول ولاية الأب والجد بارتدادهما عن الإسلام إذا كان المولى عليه مسلماً.

المادة ٥٢

لا ولاية للأم ولا للجد من طرف الأم ولا من قبل أم الأب ولا للأخ والعم والخال وأولادهم، على الطفل الصغير والصغيرة والمجنون المتصل جنونه بالبلوغ.

المادة ٥٣

لا يشترط في ولاية الجد حياة الأب ولا موته، فعند وجودهما معاً يستقل كل منهما بالولاية، وإذا مات أحدهما اختصت الولاية بالآخر.

المادة ٥٤

لا ولاية لولد المرأة عليها وإن كان بالغاً.

المادة ٥٥

ليس للأب والجد ولا غيرهما الولاية في التزويج على البالغ الرشيد رجلاً كان أو امرأة، بل يستقل بالولاية على تزويج نفسه، إلا في البنت البكر مع أبيها أو جدها فإن الولاية في التزويج تشترك بينها وبينهما، فلا ينفذ نكاحها إلا بإذنها وإذن أحدهما، وإذا كانا معاً موجودين كفى إذن أحدهما، ولو تشاحا قدم الجد.

المادة ٥٦

البالغة الرشيدة البكر سواء كانت مالكة لأمرها ومستقلة في شؤون حياتها أم لا ليس لها أن تتزوج إلا مع إذن الأب أو الجد.

المادة ٥٧

ليس لأحد من الأرحام مع فقد الأب والجد الولاية على البالغة البكر، بل تستقل في الولاية بنفسها.

المادة ٥٨

يكفي في إذن البكر سكوتها عند عرض التزويج عليها وعدم إبائها له، إلا مع وجود ما يشير كون السكوت عن غير رضا منها بما عرض عليها.

المادة ٥٩

تستمر ولاية الأب والجد على الصغير والصغيرة المجنونين إذا اتصل جنونهما بالبلوغ، أما إذا بلغا راشدين عاقلين ثم جنا فالولاية في تزويجهما للقاضي دون الأب والجد وفقاً للمذهب الجعفري.

المادة ٦٠

لا ولاية للأب والجد إذا فقدا الأهلية، ولو فقدها أحدهما اختصت الولاية بالآخر.

المادة ٦١

لا ولاية للأب أو الجد الكافر على ولده المسلم.

المادة ٦٢

تثبت ولاية الأب الكافر على ولده الكافر إذا لم يكن له جد مسلم.

المادة ٦٣

المراد بالثيب هي المدخول بها عن زواج شرعي.

الفصل الثالث
الشرط ضمن العقد

المادة ٦٤

يجوز الشرط في عقد الزواج إذا كان الشرط صحيحاً ويجب الوفاء به، فإن لم يف به كان المشروط له أن يرفع أمره للقاضي لإلزام المشروط عليه بالوفاء.

المادة ٦٥

يعتبر في صحة الشرط:

١ - أن لا يكون مخالفاً لما هو ثابت في الكتاب العزيز والسنة الكريمة من أحكام وتشريعات.

٢ -أن لا يكون الشرط محللاً للحرام أو محرماً للحلال.

٣ - أن لا يكون الشرط منافياً لمقتضى عقد الزواج، كاشتراط عدم الاستمتاع مطلقاً.

٤ - أن يكون للشرط غرض يعتد به العقلاء، كاشتراط أن تكمل الزوجة دراستها.

٥ -أن يذكر الشرط في متن العقد أو يبنى عليه العقد بعد أن يكون قد اتفق عليه قبله، أما إذا اتفق عليه خارج العقد دون أن يبنى عليه فيلغى.

٦ - أن يكون الشرط مقدوراً للمتعاقدين، عقلاً أو شرعاً أو عادةً.

المادة ٦٦

لو اشترط الزوج على الزوجة أن لا قسمة لها أو لا نفقة أو لا يحق لها أن تطلب الإنجاب منه أو نحو ذلك من لوازم الزوجية وحقوقها، يلزمها العمل به ما لم يسقطه الزوج مع مراعاة مقتضى العقد وإن خالفت لم يبطل العقد.

المادة ٦٧

لا يحق للزوجة أن تشترط على الزوج أن يملكها زائداً على مؤخر الصداق لو طلقها.

المادة ٦٨

لا يجوز اشتراط الخيار في عقد الزواج لا للزوج ولا للزوجة، فلو شرطاه بطل الشرط وصح العقد.

المادة ٦٩

إذا اشترطت عليه أن يسكنها في بلدها أو في بلد معين أو في زمن مخصوص يلزمه العمل بالشرط ما لم تسقطه.

المادة ٧٠

يجوز أن تشترط الزوجة أن تكون وكيلة عن الزوج في طلاق نفسها، ولا يمكن عزلها، فإذا طلقت نفسها صح طلاقها.

الفصل الرابع
من يحرم زواجه

المادة ٧١

أسباب تحريم زواج الرجل بالمرأة هو أحد الأمور التالية:

١ - النسب.

٢ - الرضاع.

٣ - المصاهرة.

٤ - استيفاء العدد.

٥ - الكفر.
٦ -الاعتداد.

الأول من أسباب حرمة التزويج
النسب

المادة ٧٢

يشترط في الزوجين المتعاقدين أن لا يكون أحدهما محرماً على الآخر، والتحريم قد يكون مؤبداً لا يصح معه الزواج بالحال، وقد يكون غير مؤبد، وهو ما يصح الزواج معه بحال دون حال.

المادة ٧٣

التحريم المؤبد الناشئ من النسب يتلخص في حرمة تزويج الإنسان بكل قريب له ما عدا أولاد العمومة وأولاد الخؤولة، ويشتمل على التالي:

بالنسبة للرجل:
١ -الأم وإن علت.
٢ -البنت وإن نزلت.
٣ - الأخت.
٤ - بنت الأخت وإن نزلت.
٥ - بنت الأخ وإن نزلت.
٦ - العمة وإن علت، كعمة العمة وعمة الأب وهكذا.
٧ - الخالة وإن علت، كخالة الخالة وخالة الأب، وخالة الأم وهكذا.

وبالنسبة للمرأة:
١ - الأب وإن علا.
٢ - الابن وإن نزل.
٣ -الأخ.
٤ -ابن الأخت وإن نزل.
٥ -ابن الأخ وإن نزل.
٦ - العم وإن علا.
٧ -الخال وإن علا.

المادة ٧٤

يكفي في تحقق النسب في الأصناف السابقة مطلق الولادة ولو كانت من زنا، فالبنت من الزنا تحرم على أبيها، والابن من الزنا يحرم على أمه، وكذلك لو كان الوطأ عن شبهة .

الثاني من أسباب حرمة التزويج
الرضاع

المادة ٧٥

يحرم من الرضاع ما يحرم بالنسب، فتحرم الطوائف التالية على الرجل:
١ - المرضعة.
٢ - بنت المرضعة وإن نزلت.
٣ - أم المرضعة وإن علت نسبية كانت أم رضاعيه.
٤ - أخت المرضعة وإن كانت من الرضاع.
٥ -أخت صاحب اللبن النسبية والرضاعية.

وتحرم الطوائف التالية على المرتضعة:
١ - صاحب اللبن.
٢ -ولد صاحب اللبن.

٣ -أخ صاحب اللبن.
٤ -أخ الأب من الرضاعة وإن علا.

المادة ٧٦

تحرم بنات المرتضع والمرتضعة على صاحب اللبن، ويحرم أبناء المرتضعة والمرتضع على الأم من الرضاعة.

المادة ٧٧

يثبت الرضاع المحرم بأحد أمرين:
١ - إخبار شخص أو أكثر الموجب للعلم أو الاطمئنان بوقوعه.
٢ - شهادة عدلين على وقوعه.

المادة ٧٨

لا تقبل الشهادة على الرضاع إلا مفصلة.

المادة ٧٩

لنشر الحرمة بالرضاع أركان هي:
١ -المرضعة.
٢ -المرتضع.
٣ - اللبن.

أولاً: المرضعة

المادة ٨٠

يعتبر في نشر الحرمة بالرضاع حصول اللبن للمرضعة من ولادة شرعية وإن كان عن وطء شبهة، فلو در اللبن من المرأة من دون ولادة، أو ولدت من الزنا فأرضعت بلبنها طفلا لم ينشر الحرمة.

المادة ٨١

تنتشر الحرمة بحصول الرضاع بعد ولادة المرضعة، سواء كان تاماً أم سقطاً مع صدق الولد عليه عرفاً، وأما الرضاع السابق على الولادة فلا أثر له في التحريم.

المادة ٨٢

لا يعتبر في نشر الحرمة بالرضاع بقاء المرأة في عصمة الرجل.

ثانياً: المرتضع

المادة ٨٣

يعتبر في المرتضع:
١ -أن يكون رضاعه قبل انتهاء أيام الفطام، أي في الحولين، فلو رضع بعد الحولين لم ينشر الحرمة وإن لم يفطم، ولو رضع قبل انتهاء الحولين نشر الحرمة وإن فطم.
٢ - أن يبلغ الرضاع حد إنبات اللحم وشد العظم، ويكفي مع الشك في حصوله رضاع يوم وليلة أو ما بلغ خمس عشرة رضعة كاملة متوالية دون أن يفصل بينها رضاع امرأة أخرى.

المادة ٨٤

يعتبر في إنبات اللحم وشد العظم استقلال الرضاع في حصولهما على وجه ينسبان إليه، فلو تغذى الطفل به وبغيره على وجه ينسبان إليهما معاً لم ينشر الحرمة.

المادة ٨٥

المدار في الحولين على الأشهر القمرية دون الميلادية من حين الولادة، ولو وقعت في أثناء الشهر يكمل من الشهر الخامس والعشرين بمقدار ما مضي من الشهر الأول.

ثالثاً : اللبن

المادة ٨٦

يعتبر في نشر الحرمة بالرضاع الآتي:
١ -حياة المرضعة.
٢ -حصول الارتضاع المباشر من الثدي.
٣ - اتحاد صاحب اللبن، فإن تعدد لا ينشر الحرمة.

الثالث من أسباب حرمة التزويج المؤبد أو المؤقت

المصاهرة

المادة ٨٧

المصاهرة هي: علاقة بين أحد الزوجين مع أقرباء الآخر توجب حرمة الزواج بينهما إما عيناً أو جمعاً.

المادة ٨٨

تحدث المصاهرة بأسباب أربعة، هي:
١ -عقد الزواج سواء كان معه دخول أم لا.
٢ - عقد الزواج مع الدخول.
٣ - وطء الشبهة.
٤ - الزنا.

المادة ٨٩

عقد الزواج مطلقاً سواء دخل بها الزوج أم لم يدخل يحرم به أصناف ثلاثة حرمة مؤبدة:
١ - زوجة الأب وإن علا كالجد لأب كان أم لأم، تحرم على الابن وإن نزل، سواء كان النازل ابناً لابن أم ابناً لبنت.
٢ - زوجة الابن تحرم على الأب وإن علا.
٣ - أم الزوجة وإن علت مطلقاً نسبية كانت أو رضاعيه.

المادة ٩٠

إذا عقد على امرأة حرمت عليه ابنتها وإن نزلت حرمة مؤبدة، بشرط أن يدخل بأمها، أما إذا لم يدخل بالأم فلا تحرم عليه إلا جمعاً، بمعنى أنها تحرم عليه ما دامت أمها زوجة له ولم يدخل بها، فإذا خرجت من حباله بموت أو طلاق أو فسخ جاز له أن يتزوج بابنتها.

المادة ٩١

لا يصح الجمع في الزواج بين الأختين، نسبيتين كانتا أو رضاعيتين، فلو تزوج بإحدى الأختين ثم تزوج بالأخرى بطل العقد الثاني دون الأول.

المادة ٩٢

إذا طلق زوجته رجعياً فلا يصح الزواج بأختها ما لم تنقض عدتها.

الرابع من أسباب حرمة التزويج

استيفاء العدد

المادة ٩٣

لا يصح للرجل الزواج بالخامسة ما دامت أربع في عصمته.

المادة ٩٤

لا ينعقد الزواج بين المسلم وغير الكتابية، وأما في زواج الكتابية فينظر رأي المرجع الأعلم، ولا ينعقد الزواج بين المسلمة وغير المسلم مطلقاً.

المادة ٩٥

من عقد على ذات بعل أو معتدة من غيره رجعياً عالماً بالحرمة حرمت عليه مؤبداً.

المادة ٩٦

من عقد على ذات بعل أو معتدة من غيره رجعياً ولم يكن عالماً بحرمتها ودخل بها حرمت عليه مؤبداً.

المادة ٩٧

من زنا بامرأة ذات بعل أو معتدة من غيره بعدة رجعية حرمت عليه بعد طلاقها أو انقضاء عدتها، مؤبداً.

الفصل الخامس : النفقة،

الباب الأول : نفقة الزوجة

المادة ٩٨

لا تجب نفقة الزوجة في الزمان الفاصل بين العقد والزفاف، فإن الارتكاز العرفي قرينة على إسقاطها في هذه المدة.

المادة ٩٩

تجب النفقة للزوجة على زوجها بالعقد ولو كانت موسرة إذا لم تمنع نفسها منه، بعد الزمان الفاصل المتعارف بين العقد والزفاف.

المادة ١٠٠

لا تلزم الزوجة بتوفير شيء من تجهيزات ومستلزمات المعيشة في منزل الزوجية فإذا أحضرت شيئا بقي على ملكيتها، وللزوج أن ينتفع بما أحضرته في المنزل ما دامت الزوجية قائمة بينهما، ولم يصدر من الزوجة منع من الانتفاع.

المادة ١٠١

تجب نفقة الزوجة على زوجها إذا كانت مطيعة غير ناشز، فلو كانت ناشزا لم تجب نفقتها .

المادة ١٠٢

إذا كان للزوجة عذر شرعي من عدم طاعة زوجها فيما يجب عليها لم تسقط نفقتها، كما إذا سافرت لحج واجب دون إذنه، أو سافرت لغير واجب بإذنه.

المادة ١٠٣

تجب النفقة للمطلقة رجعياً مدة عدتها، لأنها بحكم الزوجة، وتترتب عليها آثار الزوجية من الإرث وغيره.

المادة ١٠٤

المطلقة بائنا أو خلعيا لا تجب نفقتها إلا إذا كانت حاملاً حتى مع نشوزها قبل الطلاق.

المادة ١٠٥

الضابط في النفقة الواجبة هو القيام بما تحتاج إليه الزوجة في معيشتها من الطعام والمسكن والكسوة والخدم وغير ذلك مما يليق بشأنها حسب العرف.

المادة ١٠٦

تعتبر نفقة الولادة وأجرة القابلة أو المستشفى أو الطبيب، أو التطبيب، وثمن الأدوية إن احتاجت إلى ذلك، من النفقة الواجبة، سواء في ذلك الأمراض العادية أم الصعبة التي تصاب بها أحياناً، ما لم يكن الإنفاق عليها لأجل تطبيبها يوقع الزوج في الحرج والإرهاق المادي.

المادة ١٠٧

نفقة الزوجة حق ثابت لها فتقضى إذا لم يؤدها الزوج في وقتها ولا ترتبط بعسر الزوجة ويسرها أو حاجتها إليها فتجب لها وإن كانت غنية ليست بحاجة إليها.

المادة ١٠٨

نفقة الزوجة حق لها يقبل الإسقاط في كل يوم، بل لها إسقاط نفقتها حتى عن الأزمنة المستقبلية.

المادة ١٠٩

إذا استلزم بقاء الزوجة مع زوجها في بيت واحد، الحرج والعسر أو الضرر عليها أخلاقيا أو دينياً، بحيث يؤدي مساكنتها له في البيت إلى وقوعها في المحرم، فلا يجب عليها مساكنته، وعليه أن ينفق عليها وهي في بيت أهلها أو في غيره.

المادة ١١٠

للزوج الخيار في تقديم النفقة لزوجته بين أعيان المأكول من الخبز والإدام واللحم المطبوخ وغير ذلك وبين أن يقدم قيمة ذلك يوماً فيوماً أو بقدر حاجتها في الشهر.

المادة ١١١

إذا كان الزوج معسرا وثبت إعساره بإحدى طرق الإثبات كانت نفقة زوجته دينا عليه في ذمته يتربص به إلى حين يساره.

المادة ١١٢

لو استدانت الزوجة للصرف على نفسها في فترة غياب الزوج بسبب سفر أو عمل أو غير ذلك، وجب على الزوج أن يؤدي الدين ما لم يكن فيه تعد وزيادة على القدر المستحق.

المادة ١١٣

يحق للزوجة المطالبة بمسكن يليق بشأنها حسب عادة أمثالها بما في ذلك من مرافق تحتاج إليها، كما لها المطالبة بالتفرد بالمسكن عن مشاركة غير زوجها من ضرة أو غيرها من دار أو حجرة مستقلة المرافق.

المادة ١١٤

المسكن لا تملكه الزوجة على زوجها، بل هو من باب الانتفاع لا التمليك، أما ما يشتريه الزوج من حلي وأجهزة وأدوات لانتفاعها الخاص ووسائل التجميل يكون ملكا لها بمجرد استخدامها لها.

المادة ١١٥

لو مضت مدة والزوجة عند أهلها أو عند غيرهم، ولم تستأجر بيتا لسكناها، فليس لها المطالبة بأجرة المدة التي قضتها خارج بيت الزوج.

المادة ١١٦

إذا طلق الزوج زوجته طلاقا رجعيا وكانت ناشزا حال طلاقها فلا تستحق نفقة العدة.

المادة ١١٧

تملك الزوجة نفقتها بالقبض من دون فرق بين أعيان الطعام وبين قيمتها، وكذا الحال في كسوتها الواجبة.

المادة ١١٨

إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته مع قدرته عليه جاز لها أن ترفع أمرها إلى القاضي، فيبلغه لزوم أحد الأمرين: إما الإنفاق أو الطلاق، فإن امتنع عنهما ولم يمكن إجباره على أحدهما طلقها القاضي بطلبها طلقة بائنة وفقا للمذهب الجعفري.

الباب الثاني : نفقة الأقارب

المادة ١١٩

تجب نفقة الأولاد وإن نزلوا على آبائهم وإن علوا، وتجب نفقة الآباء وإن علوا، على أولادهم وإن نزلوا.

المادة ١٢٠

لا تجب نفقة القرابة لغير العمودين من الأخوة والأعمام والأخوال وأولادهم من ذكور وإناث.

المادة ١٢١

الواجب هو الإنفاق على القريب النسبي لا السببي بشرط قدرة المنفق ويساره وبشرط فقر المنفق عليه وعجزه عن اكتساب قوته ومعيشته بالعمل بما يوافق شأنه.

المادة ١٢٢

معنى يسار وقدرة المنفق هو أن يفضل من ماله ما يزيد على نفقة نفسه وزوجته بحسب شأنه.

المادة ١٢٣

الواجب في نفقة القريب قدر الكفاية وسد الحاجة الضرورية من الإطعام والكسوة والسكن مما يحفظ به حياته ووجوده بحسب حاله ولا يجب غير ذلك.

المادة ١٢٤

لا يعتبر في المنفق عليه العدالة ولا الإسلام، بل تجب على الأقارب من الأصول والفروع وإن كانوا فساقا أو غير مسلمين.

المادة ١٢٥

وجوب الإنفاق في المنفق والمنفق عليه حسب ترتيب الأقارب قربا وبعدا، فالأب متقدم على أبي الأب والابن للصلب متقدم على ابن الابن، والأب والابن للصلب في رتبة واحدة فيما لهما وما عليهما من الإنفاق.

الفصل السادس : النشوز وأبوابه ثلاثة

الباب الأول في النشوز: نشوز الزوجة

المادة ١٢٦

النشوز الذي يمنع من وجوب النفقة يتحقق بتمرد الزوجة على زوجها بمنعه من حقوقه أو بفعلها المنفرات له عنها أو بخروجها من بيته دون إذنه ورضاه.

المادة ١٢٧

عدم قيام الزوجة بحوائج الزوج من طبخ وغسل وكوي وغيرها، لا يعتبر نشوزا.

المادة ١٢٨

للزوجة الامتناع عن الانتقال إلى مسكن الزوجية إذا كان الزوج غير أمين عليها ولا تعتبر ناشزا.

المادة ١٢٩

لا يسقط المهر بنشوز الزوجة.

المادة ١٣٠

لا طاعة للزوج على زوجته فيما هو محرم شرعا وعصيانها له بذلك لا يجعلها ناشزا.

المادة ١٣١

رفض الزوجة طلب زوجها التحجب بوضع العباءة أو ما شاكلها زيادة على تسترها الشرعي لا يعد نشوزا.

المادة ١٣٢

من تزوج امرأة موظفة وهو عالم بذلك حين عقد زواجه عليها فليس له أن يطالبها بترك وظيفتها حتى لو كانت مزاحمة لحقه ولو طالبها بذلك لا يجب عليها إجابته ولا تعتبر بذلك ناشزا ولا تسقط نفقتها عنه.

المادة ١٣٣

لا يجب على الأم إرضاع ولدها، لا مجانا ولا بأجرة، إذا لم يتوقف حفظه عليه، كما لا يجب عليها إرضاعه مجانا وإن توقف حفظه عليه، ولا تعتبر بذلك ناشزا.

الباب الثاني من النشوز : نشوز الزوج

المادة ١٣٤

إذا كان الزوج يمنع زوجته من حقوقها الشرعية الواجبة لها ويسيء خلقه معها ويؤذيها ويضربها اعتبر ناشزا.

الباب الثالث من النشوز : نشوز الزوج والزوجة معاً

المادة ١٣٥

يعبر عن نشوز الزوج ونشوز الزوجة معا بالشقاق.

المادة ١٣٦

إذا وقع نشوز من الزوجين ومنافرة وشقاق بين الطرفين بعث القاضي حكمين حكما من جانب الزوج وحكما من جانب الزوجة للإصلاح ورفع الشقاق بما يرياه صالحا من الجمع أو الفراق بإذنهما.

المادة ١٣٧

ما يراه الحكمان من التفريق بين الزوج والزوجة غير نافذ إلا إذا شرط الحكمان عليهما حين إرسالهما إن شاءا جمعا وإن شاءا فرقا بفدية أو بدونها.

المادة ١٣٨

لا يكون التفريق إلا بالطلاق ولابد من اجتماع شرائطه عند وقوعه.

المادة ١٣٩

يجوز تعيين حكمين من غير أهل الزوجين إذا اقتضت الضرورة.

الفصل السابع :
موجبات خيار فسخ عقد الزواج

المادة ١٤٠

أسباب فسخ العقد ثلاثة، هي:

١ - العيب، وهو إما في الرجل وإما في المرأة.

٢ - التدليس.

٣ - الشرط.

المادة ١٤١

عيوب الزوج التي يثبت بها خيار فسخ العقد للزوجة قبل الوطء هي أربعة:

١- الجنون.

٢ - الخصاء.

٣ - العنة العنن .

٤ - الجب.

المادة ١٤٢

يثبت للزوجة الخيار في فسخ عقد زواجها، إذا كان الزوج مجنونا مطبقا أو أدواريا.

المادة ١٤٣

الخصاء هو سل الانثيين الخصيتين أو رضهما بحيث تبطل قوتهما.

المادة ١٤٤

أ- العنة العنن : هي المرض المانع من انتشار العضو بحيث لا يقدر معه على الإيلاج.

ب- للزوجة الخيار في فسخ العقد بشرط عجز الزوج عن الوطء مطلقا خلال سنة، فلو قدر على وطء غيرها أو وطئها مرة فلا خيار لها.

ج- مبدء السنة يكون من تاريخ مرافعة الزوج أمام القاضي أو امتناعه عن الحضور

أمامه.

المادة ١٤٥

الجب: وهو قطع عضو الرجل الجنسي بحيث لا يبقى منه ما يمكن معه الوطء ولو قدر الحشفة.

المادة ١٤٦

يثبت للزوج خيار العيب إذا علم بعد العقد بوجود أحد العيوب الستة التالية في زوجته:

١ - الجنون، ولو كان إدواريا، وهو اختلال العقل، وليس منه الإغماء ومرض الصرع الموجب لعروض الحالة المعهودة في بعض الأوقات.

٢ - الجذام، وهو المرض السوداوي الذي يظهر معه يبس الأعضاء وتناثر اللحم.

٣ - البرص، وهو البياض الذي يظهر على صفحة البدن لغلبة البلغم.

٤ - العمى، وهو ذهاب البصر عن العينيين وإن كانتا مفتوحتين، ولا اعتبار بالعور، ولا بالعشا وهي علة في العين توجب عدم البصر في الليل فقط، ولا بالعمش وهو ضعف الرؤية مع سيلان الدمع في غالب الأوقات.

٥ - العرج، وإن لم يبلغ حد الإقعاد والزمانة.

٦ - العفل، وهو لحم أو عظم ينبت في الرحم، سواء منع من الحمل أو الوطء في القبل أم لم يمنع.

المادة ١٤٧

إنما يفسخ العقد بعيوب المرأة إذا تبين وجودها قبل العقد، وأما ما يتجدد بعده فلا اعتبار به سواء أكان قبل الوطء أو بعده.

المادة ١٤٨

ليس العقم من العيوب الموجبة للخيار لا من طرف الرجل ولا من طرف المرأة.

المادة ١٤٩

الفسخ بالعيب ليس بطلاق سواء وقع من الزوج أو الزوجة فلا تشمله أحكامه ولا يعتبر فيه شروطه.

المادة ١٥٠

يثبت كل من العيوب المذكورة بإقرار صاحبه وبالبينة على إقراره، كما يثبت بشهادة رجلين عادلين، وتثبت العيوب الباطنة للنساء بشهادة أربع نسوة عادلات.

المادة ١٥١

التدليس هو: التمويه بكتمان صفة نقص موجودة، أو بإظهار صفة كمال غير موجودة.

المادة ١٥٢

يثبت في الزواج خيار التدليس عند التستر على عيب في أحد الزوجين في غير العيوب التي مر أنه يثبت بسببها خيار العيب.

المادة ١٥٣

لا يتحقق التدليس الموجب للخيار بمجرد سكوت الزوجة مع اعتقاد الزوج عدم وجود العيب في غير العيوب الموجبة للخيار.

المادة ١٥٤

إذا اشترط في ضمن العقد صفة كمال أو صفة عدم النقص، سواء من قبل الرجل أو من قبل المرأة، أو وقع العقد مبنيا عليه، فتبين خلاف ما اشترط ثبت خيار الفسخ لصاحب الشرط.

المادة ١٥٥

لو شرط أن تكون الزوجة بكرا فظهرت ثيبا فله الفسخ إذا ثبت سبق الثيبوبة على العقد بإقرارها أو بالبينة.

المادة ١٥٦

عقد الزواج لازم لا ينفسخ بالتقابل، ولا بالخيار سوى خيار العيوب المذكورة وخيار الشرط.

كتاب الطلاق

المادة ١٥٧

أنواع الطلاق ثلاثة :

١- الطلاق الرجعي والبائن.

٢ -الطلاق الخلعي.

٣ -طلاق المباراة.

الباب الأول : الطلاق البائن والرجعي

المادة ١٥٨

- الطلاق الصحيح قسمان:

الأول : البائن وهو الذي تخرج به المطلقة عن عصمة الزوج، وليس له الرجوع إليها، سواء أكانت لها عدة أم لا.

الثاني : الرجعي وهو الذي تبقى فيه المطلقة في عصمة الزوج، ويكون له الرجوع إليها في العدة سواء رجع إليها أم لا.

المادة ١٥٩

- أركان الطلاق أربعة هي :

١ - الصيغة.

٢- المطلق.

٣ -المطلقة.

٤ - الإشهاد.

أولاً: الصيغة

المادة ١٦٠

صيغة الطلاق لا تكون إلا بلفظ اسم الفاعل المشتق من لفظ الطلاق، فلا يقع إلا بقول: أنت طالق، أو هذه طالق أو زوجتي طالق.

المادة ١٦١

يعتبر في صيغة الطلاق أن تكون بالعربية مع التمكن منها، فلا يقع ما يرادفها من اللغات الأخرى أما مع العجز عن النطق بها وعدم إمكان التوكيل فيجوز بغير العربية.

المادة ١٦٢

لا يقع الطلاق بالإشارة ولا بالكتابة إلا مع العجز عن النطق.

المادة ١٦٣

يشترط في صيغة الطلاق التنجيز وعدم تعليقه على شيء، والمراد بالتنجيز أن يقع الطلاق حين إنشاء الصيغة، لا حين حصول الشرط.

المادة ١٦٤

يجوز للزوج توكيل غيره في طلاق زوجته غائبا كان أو حاضرا، كما يجوز له توكيل زوجته في طلاق نفسها.

المادة ١٦٥

للأب أو الجد أن يطلق عن ولده المجنون.

ثانياً : المطلق

المادة ١٦٦

- يعتبر في المطلق أربعة أمور :
١ - أن يكون بالغا، فلا يصح طلاق غير البالغ، حتى لو أذن له وليه بذلك.
٢- أن يكـون عـاقلا، فلا يصـح طلاق المجنـون وإن كان إدواريـا وهـو في دور جنونـه، أمـا إذا كان في دور إفاقتـه فيصـح.
٣ - أن يكون مختارا غير مكره، فلا يصح طلاق المكره.
٤ -أن يكون قاصدا مريدا للطلاق، فلا يصح طلاق غير القاصد.

المادة ١٦٧

ليس للأب والجد للأب أن يطلق زوجة المجنون الإدواري، ولا زوجة الصغير، ولا السكران، ولا المغمى عليه.

المادة ١٦٨

- يتحقق الإكراه بأمور ثلاثة:
١ - أن يكون المكره غالبا قادرا على تنفيذ ما يعد به.
٢ -أن يكـون المكـره مغلوبـا عاجـزا عـن دفـع الضرر المتوعـد بـه، بفـرار أو مقاومـة أو استعانة بالـغير، مـع علمـه أو غلبـة ظنـه بأنـه لـو امتنـع عـن تنفيـذ مـا يطلبـه منـه المكـره وقـع بـه المكـروه.
٣ -أن يكون ما توعده به المكره مضرا في نفسه أو ماله أو عرضه أو من يهمه أمره.

المادة ١٦٩

لـو أوقـع الـطلاق مكرهـا ثـم رضي بعـد ذلـك وأجـازه لم يفـد ذلـك في صحته، بـل يكـون بـاطلا أيضـا، على خلاف عقـد الـزواج المكـره عليـه، فإنـه إذا تعقبـه الرضـا والإجـازة كان صحيحـا.

المادة ١٧٠

لا يعتبر في صحة الطلاق اطلاع الزوجة عليه ولا إعلامها به ولا رضاها.

ثالثاً : المطلقة

المادة ١٧١

- يعتبر في المطلقة أمور :
١ -أن تكـون معينـة بما يرفـع الاحـتمال، كأن يقـول: فلانـة طالـق، أو هـذه طالـق، ولـو لم يكـن لـه إلا زوجـة واحـدة فقـال: زوجتي طالـق، دون أن يسـميها أو يـشير إليهـا، صـح الـطلاق لعـدم احتمال سـواها.
٢ - أن تكون طاهرا من الحيض والنفاس فلا يصح طلاق الحائض والنفساء.
٣ -أن تكون طاهرا طهرا لم يقاربها زوجها فيه.

المادة ١٧٢

يستثنى من البند ٢ من المادة ١٧١ السابقة نساء يجوز طلاقهن وإن كن في الحيض حين طلاقهن، وهن :١ غير المدخول بها.
٢ الحامل المستبينة الحمل.
٣ الزوجة الغائب عنها زوجها، فيصح طلاقها وإن كانت حين طلاقها حائضا أو نفساء ولكن بشرطين:
الشرط الأول: أن لا يكون المطلق الغائب عنها عالما حين طلاقه لها بأنها في الحيض أو النفاس، وأن لا يتيسر له معرفة حالها. الشرط الثاني: أن يغيب عنها مدة بقدر انتقالها من طهر واقعها فيه إلى طهر آخر، وهي تختلف باختلاف عادة النساء في الحيض.

المادة ١٧٣

- لو طلقها في طهر واقعها فيه لم يصح هذا الطلاق إلا في الموارد التالية:

١ اليائس التي بلغت خمسين سنة من عمرها وانقطع عنها الحيض.
٢ المستبينة الحمل.
٣ المرأة المسترابة، وهي التي لا تحيض وكانت في سن من تحيض.

المادة ١٧٤

إذا كان المطلق حاضرا لكن تعذر عليه معرفة حالها من حيض أو نفاس فهو بمنزلة الغائب.

المادة ١٧٥

إذا أخبرت الزوجة بأنها طاهر من الحيض فطلقت ثم بعد وقوع الطلاق قالت أنها كانت حائضا حين الطلاق لم يسمع كلامها إلا بالبينة.

المادة ١٧٦

إذا غاب الزوج عن زوجته وهي في حال حيضها، فطلقها بعد مضي مدة يعلم فيها بانتهاء عادتها صح الطلاق.

رابعاً: الإشهاد

المادة ١٧٧

يعتبر الإشهاد شرطا أساسيا في صحة الطلاق.

المادة ١٧٨

يجب إيقاع صيغة الطلاق بحضور شاهدين عدلين ذكرين مجتمعين في مجلس واحد، فلا يصح الطلاق لو كان الشاهدان فاسقين، ولا يصح لو كانا من النساء سواء كن منفردات أو منضمات مع الرجل.

المادة ١٧٩

المراد بالعدالة في شاهدي الطلاق وغيره، هي حالة خاصة تدفعه إلى الاستقامة في جادة الشريعة المقدسة لا ينحرف عنها بترك واجب أو فعل حرام.

فصل في الرجعة

المادة ١٨٠

الرجعة هي: رد المطلقة في زمان عدتها إلى زوجها السابق إذا كان طلاقها رجعيا فلا رجعة في الطلاق البائن كالمطلقة قبل الدخول واليائس إلا بعقد جديد، ولا رجعة في الطلاق الخلعي إلا إذا رجعت المطلقة بالبذل أثناء عدتها، ولا رجعة في الطلاق الرجعي بعد انتهاء العدة.

المادة ١٨١

الرجعة من الإيقاعات فلا يعتبر فيها قبول الزوجة، ويصح إنشاؤها بكل ما دل عليها من قول أو فعل يقصد به الرجوع.

المادة ١٨٢

تصح الوكالة في الرجوع، فلو قال الوكيل: أرجعتك أو رددتك إلى نكاح موكلي قاصدا الرجوع صح ذلك.

المادة ١٨٣

المطلقة الرجعية بمنزلة الزوجة ما دامت في العدة، وتترتب عليها آثار الزوجية، من النفقة والتوارث بينهما، ودخول الزوج عليها بدون إذنها، وحرمة إخراجها من بيته، إلا أن تأتي بفاحشة مبينة.

المادة ١٨٤

يثبت الرجوع بالطلاق بمجرد ادعاء الزوج إذا كان ادعاؤه في أثناء العدة، أما إذا كان ادعاؤه بالرجوع بعد انقضاء العدة فلا يسمع منه إلا بالبينة.

الباب الثاني : طلاق الخلع

المادة ١٨٥

الخلع : هو الطلاق بفدية من الزوجة الكارهة لزوجها.

المادة ١٨٦

- يشترط في الخلع أمران:

١ أن تكون الزوجة كارهة لزوجها دون أن يكون الزوج كارها لها.

٢ أن تبذل الزوجة لزوجها الفدية مقابل طلاقها منه.

المادة ١٨٧

يعتبر في كراهة الزوجة لزوجها بلوغ كراهتها له حدا يحملها على تهديده بترك رعاية حقوقه الزوجية وعدم إقامة حدود الله تعالى فيه.

المادة ١٨٨

- يشترط في الفدية:

١ أن تكون مما يملك شرعا، فلو فدت نفسها بما لا يملك كالخمر والخنزير وأمثالهما المحرمة بطل الخلع.

٢ أن تكون معلومة المقدار والصفة بما يرفع الجهالة ولو إجمالا، فلو كانت مبهمة المقدار والصفة كما لو بذلت شيئا، أو نقود من دون بيان ما هي لم تصح.

٣ أن يكون ما تبذله من الفدية باختيارها، فلا تصح مع إكراهها عليها من قبل الزوج أو شخص غيره، وفي هذه الحال لا يملكه الزوج.

المادة ١٨٩

يجوز في الفدية أن تكون بمقدار المهر أو أقل منه أو أكثر.

المادة ١٩٠

تقع صيغة الخلع بلفظ الخلع أو الطلاق، مجردا كل منهما عن الآخر أو منضما إليه، فيجوز للزوج بعدما أنشأت الزوجة بذل الفدية على أن يطلقها، أن يقول: طلقتك على ما بذلت، أو أنت طالق على ما بذلت، أو أنت مختلعة على ما بذلت، أو خلعتك على ما بذلت، أو أن يضم إلى الصيغتين الأخيرتين قوله: فأنت طالق.

المادة ١٩١

يجوز التوكيل في البذل والخلع، فيتولى وكيل الزوجة البذل، ووكيل الزوج إنشاء صيغة الخلع، كما يجوز أن يكون أحدهما أصيلا والآخر وكيلا، وذلك بأن توكل هي شخصا بالبذل ويخلعها الزوج بنفسه، أو بالعكس بأن يوكل هو شخصا بإجراء الخلع بعد أن تبذل هي الفدية بنفسها.

المادة ١٩٢

لا فرق في الكراهة المعتبرة شرطا في صحة الخلع، بين أن يكون سببها وجود صفة ذاتية في الزوج كقبح منظره أو سوء أخلاقه، أو أن يكون سببها أمور عارضة كانصرافه إلى القمار وغيره من المحرمات أو تقتيره بالنفقة.

المادة ١٩٣

إذا كان سبب كراهيتها له ظلمه وإيذاؤه وإساءة معاملته لها ليحملها على بذل مهرها كي يطلقها، فلا يصح الخلع ويحرم عليه أخذ ما بذلته له ولا يقع الطلاق.

المادة ١٩٤

يعتبر في صحة الخلع الفورية بين إنشاء البذل والطلاق.

المادة ١٩٥

طلاق الخلع بائن لا يقع فيه الرجوع ما لم ترجع المرأة فيما بذلت، ولها الرجوع فيه ما دامت في العدة فإذا رجعت صار الطلاق رجعيا وله الرجوع إليها.

فصل في المباراة

المادة ١٩٦

المباراة : هي طلاق بكراهة من الزوجين معا ويشترط فيها جميع ما يعتبر من الشروط المتقدمة في الطلاق والخلع.

المادة ١٩٧

- يشترط في المباراة زيادة على ما تقدم في الخلع :

١ أن لا تتجاوز الفدية مقدار المهر.

٢ أن تكون الكراهة من الزوجين معا.

٣ أن تكون صيغة المباراة بلفظ الطلاق، سواء اقترن بلفظ المباراة أم تجرد عنه، وذلك بأن يقول الزوج بعد أن تبذل الزوجة الفدية أنت طالق على ما بذلت ، ولا تقع بلفظ المباراة وحدها.

المادة ١٩٨

طلاق المباراة طلاق بائن كالخلع ليس للمطلق الرجوع فيه إلا بعد أن ترجع المطلقة بالفدية قبل انقضاء عدتها.

فصل في العدد

المادة ١٩٩

العدد جمع عدة وهي : أيام تربص المرأة بعد مفارقة زوجها، أو بعد الوطء غير المستحق شرعا لشبهة.

المادة ٢٠٠

- موجبات العدة على المرأة:

١ الطلاق.

٢ وفاة الزوج.

٣ فسخ العقد بالعيب أو غيره.

٤ انفساخ العقد الحاصل بالارتداد أو إسلام أحد الزوجين غير المسلمين، أو بسبب التحريم بالرضاع.

الباب الأول : عدة الطلاق

المادة ٢٠١

لا عدة في طلاق اليائس دون فرق بين المدخول بها وغيرها.

المادة ٢٠٢

يتحقق اليأس بعد انقطاع دم الحيض وعدم رجاء عوده لكبر سن المرأة وبلوغها خمسين سنة قمرية.

المادة ٢٠٣

لا عدة في طلاق غير المدخول بها، سواء كانت بكرا أم ثيبا.

المادة ٢٠٤

عدة الزوجة غير الحامل التي تحيض وكانت مستقيمة الحيض، ثلاثة قروء ويتحقق خروجها من عدتها بمجرد رؤيتها دم الحيضة الثالثة.

المادة ٢٠٥

تعتد الزوجة غير الحامل التي تحيض وكانت غير مستقيمة الحيض، كالتي تحيض مرة في كل أربعة أشهر أو خمسة أشهر، بثلاثة أشهر هلالية.

المادة ٢٠٦

تعتد غير الحامل إذا كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض - سواء كان عدم حيضها لخلقة أو لعارض من رضاع أو مرض - بثلاثة أشهر هلالية.

المادة ٢٠٧

عدة المطلقة الحامل تنتهي بالولادة طالت المدة أم قصرت بشرط أن يكون حملها

ملحقا بزوجها الذي له العدة شرعا.

المادة ٢٠٨

يشمل الحمل الذي تنتهي العدة بوضعه، كل حمل حتى لو كان سقطا تاما أو غير تام، وحتى لو كان مضغة أو علقة، ولو كان الحمل اثنين أو أكثر، فلا يكفي في الخروج من العدة وضع أحدهما، بل لابد من وضع الجميع.

المادة ٢٠٩

تبدأ عدة الطلاق من حين وقوعه حاضرا كان الزوج أم غائبا، فلو طلق الرجل امرأته وهو غائب ولم تعلم هي بالطلاق حتى انقضت عدتها كفى وخرجت منها.

الباب الثاني : عدة الوفاة

المادة ٢١٠

يجب على الزوجة غير الحامل التي توفى زوجها أن تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام يائسا كانت أم غير يائس مسلمة كانت أو غير مسلمة مدخولا بها أم غير مدخول عاقلا كان الزوج أو مجنونا.

المادة ٢١١

تبدأ عدة المتوفى عنها زوجها من حين بلوغها خبر وفاته، لا من حين موته.

المادة ٢١٢

إذا كانت المطلقة حاملا ثم توفى زوجها فعدتها أبعد الأجلين من وضع حملها ومن عدة الوفاة.

المادة ٢١٣

عدة الحامل المتوفى زوجها أبعد الأجلين.

المادة ٢١٤

لو طلقت الزوجة طلاقا بائنا مع كونها مدخولا بها ثم مات زوجها وهي في العدة، فلا عدة عليها من وفاة زوجها، بل عليها إكمال عدتها من الطلاق فقط.

الباب الثالث : عدة فسخ العقد بسبب العيب

المادة ٢١٥

إذا فسخ أحد الزوجين عقد زواجهما بأحد العيوب المذكورة في المادة ١٤١ ، وكان ذلك بعد الدخول وجبت عليها العدة، أما إذا لم يكن دخول بينهما وحصل الفسخ فلا عدة عليها.

الباب الرابع : عدة فسخ العقد بالارتداد أو إسلام أحد الزوجين غير المسلمين

المادة ٢١٦

إذا أرتد الزوج المسلم عن الإسلام، فإن كان ارتداده عن فطرة، فإن زوجته تبين منه حالا، وتعتد منه عدة من توفى عنها زوجها، أربعة أشهر وعشرة أيام.

المادة ٢١٧

إذا ارتد الزوج عن ملة، أي أنه لم يكن في الأصل مسلما ولكنه أسلم وارتد بعد ذلك، فعلى زوجته أن تعتد بعدة الطلاق، ثلاث قروء، إن كانت من ذوي الإقراء، وإلا فبثلاثة أشهر إذا كان قد دخل بها.

المادة ٢١٨

إذا ارتد الزوج عن ملة ولم يكن قد دخل بها، انفسخ الزواج في الحال، ولا عدة على زوجته المسلمة.

المادة ٢١٩

إذا أسلم زوج غير الكتابية فإن كان إسلامه قبل الدخول انفسخ الزواج في الحال، وإن كان بعده يفرق بينهما وينتظر إلى انقضاء العدة فإن أسلمت الزوجة قبل انقضائها بقيا على زواجهما وإلا تحقق الانفساخ من حين إسلام الزوج، وتكون العدة هي عدة المطلقة.

المادة ٢٢٠

إذا أسلمت زوجة غير المسلم فإن كان قبل الدخول انفسخ الزواج، وإن كان بعده توقف على انقضاء العدة فإن أسلم قبل انقضائها فهي امرأته وإلا انكشف أنها بانت منه حين إسلامها.

فصل : أحكام المفقود زوجها

المادة ٢٢١

- المفقود المنقطع خبره عن أهله على قسمين :

١ من تعلم زوجته بحياته ولكنها لا تعلم في أي بلد هو.

٢ من لا تعلم زوجته حياته ولا موته وفيه حالتان:

الأولى : أن يكون للزوج مال ينفق منه على زوجته، أو يقوم وليه بالإنفاق عليها من مال نفسه.

الثانية : أن لا يكون للزوج مال ينفق منه على زوجته، ولا ينفق عليها وليه من مال نفسه .

المادة ٢٢٢

المفقود المنقطع خبره عن أهله وتعلم زوجته بحياته ولكنها لا تعلم في أي بلد هو، حكمها هو لزوم الصبر والانتظار إلى أن يرجع إليها زوجها، أو يأتيها خبر موته، أو طلاقه، أو ارتداده، وليس لها المطالبة بالطلاق قبل ذلك وإن طالت المدة، بل وإن لم يكن له مال ينفق منه عليها ولم ينفق عليها وليه من مال نفسه.

إلا أن يثبت إن إخفاء الزوج لموضع إقامته لكي لا يتسنى للقاضي فيما إذا رفعت الزوجة أمرها إليه أن يلزمه بالإنفاق أو الطلاق ففي هذه الحالة يحق للقاضي أن يقوم بطلاق زوجته تلبية لطلبها.

المادة ٢٢٣

المفقود المنقطع خبره عن أهله ولا تعلم زوجته حياته ولا موته، ويكون للزوج مال ينفق منه عليها، أو يقوم وليه بالإنفاق عليها من مال نفسه، يجب على الزوجة الصبر والانتظار، وليس لها المطالبة بالطلاق ما دام ينفق عليها من مال زوجها أو من مال وليه وإن طالت المدة.

المادة ٢٢٤

المفقود المنقطع خبره عن أهله ولا تعلم زوجته حياته ولا موته، ولا يكون للزوج مال ينفق منه عليها، ولا ينفق عليها وليه من مال نفسه، يجوز لها أن ترفع أمرها إلى القاضي، فيؤجلها أربع سنين، ويأمر بالفحص عنه خلال هذه المدة، فإن انقضت السنين الأربع ولم تتبين حياته ولا موته أمر القاضي وليه بطلاقها، فإن لم يقدم على الطلاق أجبره على ذلك، فإن لم يمكن إجباره أو لم يكن له ولي طلقها القاضي وفقا للمذهب الجعفري، فتعتد أربعة أشهر وعشرة أيام، فإذا خرجت من العدة صارت أجنبية عن زوجها وجاز لها أن تتزوج ممن تشاء.

المادة ٢٢٥

المراد بالولي هنا هو أبو المفقود وجده لأبيه.

المادة ٢٢٦

عدة المفقود زوجها بعد البحث والفحص عنه في السنوات الأربع هي عدة طلاق وإن كانت بقدر عدة الوفاة، ويكون هذا الطلاق رجعيا، فتستحق فيه الزوجة

نفقة العدة، وإذا ماتت يرثها زوجها المفقود لو تبين أنه حي في الواقع، وترثه هي لو تبين بعد ذلك أنه مات في أثناء عدتها.

المادة ٢٢٧

لو جاء الزوج بعد إكمال عملية الفحص وانقضاء الأربع سنوات، فإن كان مجيئه قبل الطلاق فهي زوجته، وإن كان مجيئه بعد الطلاق وبعد أن تزوجت فلا سبيل له عليها.

المادة ٢٢٨

لا فرق في المفقود فيما ذكر من الأحكام بين المسافر والهارب ومن كان في معركة قتال أو سفينة غرقت أو غير ذلك دون أن يعلم موته.

المادة ٢٢٩

لا يعتبر في الفحص أن يكون من القاضي مباشرة، بل يكفي أن يتولاه كل أحد، لكن يجب أن يكون ذلك بأمر القاضي.

المادة ٢٣٠

لا يعتبر في الفحص الاتصال والاستمرار مدة الأربع سنوات بل يكفي ما يصدق عليه عرفا أنه تفحص وبحث عنه في تلك المدة.

المادة ٢٣١

بدء التربص إلى أربع سنوات إنما هو من حين رفع أمرها إلى القاضي، ولا تحسب المدة التي مضت قبل رفع أمرها إليه من الأربع سنوات.

المادة ٢٣٢

لو تبين موت المفقود أثناء الأربع سنوات أو بعدها ولكن قبل أن يطلق القاضي وجب على الزوجة أن تعتد عدة الوفاة منه، أما إذا تبين موته بعد الطلاق وبعد انتهاء العدة فلا عدة وفاة عليها منه، سواء تزوجت أم لا، وسواء تبين أن موته وقع قبل الشروع في العدة أم بعدها أم في أثنائها أم بعد زواجها.
أما لو تبين لها موته في أثناء عدتها فعليها استئناف عدة الوفاة منه، ولا يكتفي بإتمام عدة طلاقها.

كتاب المواليد والنسب

المادة ٢٣٣

- يلحق ما ولدته المرأة بزوجها بشروط:
١ الدخول مع الإنزال أو الإنزال في الفرج وحواليه، أو دخول منيه فيه بأي نحو كان فلو لم يتحقق شيء من ذلك لم يلحق به الولد قطعا.
٢ مضي ستة أشهر أو أكثر من حين الوطء إلى زمن الولادة، فلو جاءت بولد حي كامل لأقل من ستة أشهر من حين الدخول ونحوه، لم يلحق به.
٣ أن لا يتجاوز عن أقصى مدة الحمل، وهو سنة، فلو جاءت به وقد مضي من حين وطئه ونحوه أزيد من أقصى الحمل، لم يلحق به.

المادة ٢٣٤

- يثبت النسب بواحد من ثلاثة :
١ الإقرار.
٢ البينة.
٣ الشياع.

المادة ٢٣٥

الإقرار قد يكون ببنوة صغير غير بالغ، وقد يكون بكبير بالغ.

المادة ٢٣٦

- يشترط في نفوذ الإقرار ببنوة الصغير غير البالغ أمور:
١ أن لا يكذبه الحس والعادة، بحيث من الممكن تولده منه، أما إن كان تولده غير

ممكن عادة فلا يسمع هذا الإقرار ولا أثر له، كما لو كان الولد مقارنا للمقر سنا.
٢ أن لا يكون قد ثبت إلحاق نسبه بغيره شرعا، كما لو ولد الصغير على الفراش الشرعي لغير المقر، أو بسبب وطء أمه بالشبهة.
٣ أن يكون الولد مجهول النسب، فلو كان معروف النسب لدى أهل بلده أو محلته، بحيث ينسبونه إلى غيره فلا أثر لإقراره ولا يسمع منه، حتى لو صدقه الولد بعد بلوغه.
٤ أن لا ينازعه فيه منازع، فإن نازعه فيه منازع وادعاه كل منهما فيحكم به لمن له البينة.

المادة ٢٣٧

إذا تحققت الشروط الواردة في المادة السابقة تثبت بنوة الولد للمقر، وتترتب عليه جميع الآثار الشرعية من إرث ونفقة وسواهما، وتترتب بينهما وبين أولادهما وسائر الطبقات الأخرى فيصبح ولد المقر به حفيدا للمقر، وولد المقر أخا للمقر به وأبو المقر جدا للمقر به ويقع التوارث بين أنسابهما بعضهما مع بعض.

المادة ٢٣٨

إذا أقر الرجل ببنوة ولد صغير يثبت نسبه منه، فإذا بلغ وأنكر كونه ولدا للمقر فلا يسمع منه ذلك ولا يلتفت إلى إنكاره.

المادة ٢٣٩

يشترط في نفوذ إقرار المقر ببنوة الكبير البالغ أن يصدقه الولد الكبير على ذلك، وإن لم يصدقه الولد الكبير فلا أثر لهذا الإقرار إلا إذا أقام المقر البينة على دعواه، فإن لم يكن له بينة حلفه، فإن حلف سقطت دعواه، وإن نكل حلف المدعي وثبت نسبه.

المادة ٢٤٠

إذا تصادق البالغان على ثبوت النسب فيما بينهما فلا يقبل رجوع أحدهما عن إقراره أو رجوعهما عن إقرارهما.

المادة ٢٤١

لو أقرت امرأة ببنوة صغير غير بالغ ثبت نسبه منها، كما هو الحال في إقرار الرجل ببنوة الصغير من دون فرق فيشملها ما جاء في المواد ٢٣٦، ٢٣٧، ٢٣٨.

المادة ٢٤٢

لا يثبت النسب بالتبني ولو كان الولد المتبني مجهول النسب.

فصل في الحضانة

المادة ٢٤٣

الأم أحق بحضانة ولدها ذكرا كان أم أنثى حتى بلوغه سبع سنين من العمر، ثم تكون للأب حتى البلوغ الشرعي.

المادة ٢٤٤

لا يبيت الحاضن إلا عند حاضنه.

المادة ٢٤٥

الحضانة كما هي حق للأم والأب أو غيرهما كذلك هي حق للولد عليهم فلو امتنعوا أجبروا عليها.

المادة ٢٤٦

يجوز لكل من الأبوين التنازل عن حق الحضانة للآخر بالنسبة إلى تمام مدة حضانته أو بعضها، ولا يحق للأب الرجوع في تنازله إن كان ضمن عقد لازم.

المادة ٢٤٧

لا يسقط حق الأم في الحضانة -حيث يثبت- لو فارقها الأب بفسخ أو طلاق إلا إذا تزوجت الأم بغيره أثناء مدة الحضانة، فلو تزوجت سقط حقها في الحضانة وكانت الحضانة للأب.

المادة ٢٤٨

تنتهي الحضانة ببلوغ الولد رشيدا، فإذا بلغ رشيدا لم يكن لأحد حق الحضانة عليه حتى الأبوين فضلا عن غيرهما، بل هو مالك لنفسه ذكرا كان أم أنثى، فله الخيار في الانضمام إلى من شاء منهما أو من غيرهما.

المادة ٢٤٩

حد البلوغ في الذكر إكمال خمس عشرة سنة هلالية أو احتلامه قبل ذلك أو إنبات الشعر الخشن على العانة، وفي الأنثى إكمال تسع سنوات هلالية.

المادة ٢٥٠

لو مات الأب بعد انتقال الحضانة إليه كانت الأم أولى بها في الذكر والأنثى، متزوجة كانت أم لا، من جميع أقاربه حتى من الجد للأب أو من وصي الأب.

المادة ٢٥١

إذا ماتت الأم في زمن حضانتها اختص الأب بالحضانة دون غيره.

المادة ٢٥٢

يشترط فيمن يثبت له حق الحضانة من الأبوين أو غيرهما أن يكون مسلما عاقلا مأمونا على سلامة الولد صحيا وخلقيا.

المادة ٢٥٣

لا تجب المباشرة في حضانة الطفل فيجوز لمن له حق الحضانة إيكالها إلى الغير مع الوثوق بقيامه بها على الوجه المطلوب.

كتاب الوصية

الفصل الأول : في تعريفها وأقسامها وتحققها

المادة ٢٥٤

الوصية هي عهد الإنسان في حياته بما يريده بعد وفاته.

المادة ٢٥٥

- الوصية قسمان:

١ الوصية التمليكية: هي وصية بالملك أو الاختصاص بأن يجعل الشخص شيئا مما له من مال أو حق لغيره بعد وفاته.

٢ الوصية العهدية: هي وصية بالتولية بأن يعهد الشخص بتولي أحد بعد وفاته أمرا يتعلق به أو بغيره.

المادة ٢٥٦

الوصية التمليكية لها أركان ثلاثة: الموصي، والموصى به، والموصى له.

المادة ٢٥٧

يكون قوام الوصية العهدية: الموصي والموصى به، فإذا عين الموصي شخصا لتنفيذها كانت أطرافها ثلاثة بإضافة الموصى إليه وهو الذي يطلق عليه الوصي، وإذا كان الموصى به أمرا متعلقا بالغير كتمليك مال لزيد مثلا كانت أطرافها أربعة بإضافة الموصى له.

المادة ٢٥٨

يكفي في تحقق الوصية كل ما دل عليها من لفظ - صريح أو غير صريح - أو فعل وإن كان كتابة أو إشارة، بلا فرق فيه بين صورتي الاختيار وعدمه، بل يكفي وجود مكتوب بخطه أو بإمضائه بحيث يظهر من قرائن الأحوال إرادة العمل به بعد موته.

المادة ٢٥٩

الوصية جائزة من طرف الموصي فله الرجوع عنها ما دام حيا وتبديلها من أصلها أو من بعض جهاتها وكيفياتها ومتعلقاتها.

المادة ٢٦٠

يتحقق الرجوع عن الوصية بالقول أو بالفعل.

المادة ٢٦١

إذا لم يعين الموصي في الوصية العهدية وصيا لتنفيذها، تولى القاضي أمرها أو عين من يتولاه.

المادة ٢٦٢

لا تحتاج الوصية العهدية إلى القبول.

المادة ٢٦٣

لا يعتبر في الوصية التمليكية القبول إن كانت تمليكا لعنوان عام كالوصية للفقراء.

المادة ٢٦٤

يعتبر في الوصية التمليكية القبول إن كانت تمليكا للشخص الموصى له.

المادة ٢٦٥

يكفي في القبول كل ما دل على الرضا قولا أو فعلا، كأخذ الموصى به بقصد القبول.

المادة ٢٦٦

لا فرق في القبول بين وقوعه في حياة الموصي أو بعد موته، كما أنه لا فرق في القبول بعد الموت بين أن يكون متصلا به أو متأخرا عنه مدة.

المادة ٢٦٧

يعتبر رد الموصى له الوصية في الوصية التمليكية مبطلا لها إذا كان الرد بعد الموت ولم يسبق بقبوله.

المادة ٢٦٨

لو مات الموصى له في حياة الموصي أو بعد موته قبل أن يصدر منه رد أو قبول قام ورثته مقامه في الرد والقبول.

الفصل الثاني : في طرق ثبوت الوصية

المادة ٢٦٩

تثبت الوصية التمليكية بشهادة مسلمين عادلين وبشهادة مسلم عادل مع يمين الموصى له وبشهادة مسلم عادل مع مسلمتين عادلتين كغيرها من الدعاوى المالية.

المادة ٢٧٠

تختص الوصية التمليكية بأنها تثبت بشهادة أربع نساء مسلمات عادلات، فيثبت ربعها بشهادة مسلمة عادلة ونصفها بشهادة مسلمتين عادلتين وثلاثة أرباعها بشهادة ثلاث مسلمات عادلات وتمامها بشهادة أربع مسلمات عادلات بلا حاجة إلى اليمين في شهادتهن.

المادة ٢٧١

تثبت الوصية العهدية وهي الوصاية بالولاية بشهادة عدلين من الرجال ولا تقبل فيها شهادة النساء منفردات ولا منضمات إلى الرجال.

المادة ٢٧٢

تثبت الوصية التمليكية بإقرار الورثة جميعهم إذا كانوا عقلاء بالغين وإن لم يكونوا عدولا.

المادة ٢٧٣

إذا أقر بعض الورثة دون بعض تثبت الوصية التمليكية بالنسبة إلى حصة المقر دون المنكر.

المادة ٢٧٤

إذا أقر اثنان من الورثة وكانا عدلين تثبت الوصية بتمامها، وإذا كان عدلا واحدا تثبت أيضا مع يمين الموصى له، ولو كان المقر من الورثة امرأة ثبت من الوصية بحسب عدد المرأة المقرة، فيثبت الربع في الواحدة والنصف في الاثنتين والثلاثة

أربـاع في الـثلاث والـتمام في الأربـع.

المادة ٢٧٥

تثبـت الوصيـة العهديـة بإقـرار الورثـة جميعهـم، وإذا أقـر بعضهـم ثبـت بعـض المـوصى بـه على نسـبة حصـة المقـر وينقـص مـن حقـه، أمـا إذا أقـر اثنـان عـدلان منهـم ثبتـت الوصيـة بتمامهـا.

الفصل الثالث: في الموصي

المادة ٢٧٦

- يشترط في الموصي أمور:
الأول: البلوغ.
الثاني: العقل.
الثالث: الرشد، فلا تصح وصية السفيه في أمواله.
الرابع: الاختيار، فلا تصح وصية المكره.
الخامس: أن لا يكون قاتل نفسه عمدا إذا كانت الوصية في ماله.

المادة ٢٧٧

تصـح الوصيـة مـن كل مـن الأب والجـد بالولايـة على الطفـل مـع فقـد الآخـر ولا تصـح مع وجـوده.

المادة ٢٧٨

لـو أوصى وصيـة تمليكيـة لصـغير بمال لكنـه جعـل أمـره إلى غير الأب والجـد لم يصـح هـذا الجعـل.

المادة ٢٧٩

لـو أوصى وصيـة تمليكيـة لصـغير بمال وجعـل ولايـة المال بيد الـوصي حتى يبلـغ الصغير ليسـلمه صح.

المادة ٢٨٠

إذا قـال المـوصي لشـخص: أنـت ولي وقيـم على أولادي غير البالـغين وأولاد ولـدي ولم يقيـد الولايـة بجهـة بعينهـا جـاز لـه التـصرف في جميـع الشـؤون المتعلقـة بهـم.

المادة ٢٨١

إذا قيـد المـوصي الولايـة بجهـة دون جهـة وجـب على الـولي الاقتصـار على محـل الإذن دون غيره مـن الجهـات.

المادة ٢٨٢

لـو أوصى لـغير الـولي بمبـاشرة تجهيـزه كتغسـيله والـصلاة عليه مـع وجـود الـولي صحـت الوصيـة وقـدم على الولي.

الفصل الرابع: في الموصى به

المادة ٢٨٣

- يشترط في الموصى به في الوصية التمليكية أمور:
١ أن يكون مملوكا للموصي.
٢ أن يكـون لـه ماليـة ويتملـك شرعـا، مـن غير فـرق في المال بين كونـه عينـا أو دينـا في ذمـة الـغير أو منفعـة، وفي الـعين كونهـا موجـودة فـعلا أو ممـا سيوجد.
٣ أن يكون حقا قابلا للنقل والانتقال كحقي التحجير والاختصاص.
٤ أن تكـون الـعين المـوصى بهـا ذات منفعـة محللـة معتـد بهـا، فلا تصـح الوصيـة بالخمـر والخنزيـر وآلات اللهـو المحـرم والـقمار.
٥ أن تكـون المنفعـة المـوصى بهـا محللـة مقصـودة فلا تصـح الوصية بمنفعـة المغنية وآلات

اللهو المحرم مثلا.

المادة ٢٨٤

يشترط في الوصية العهدية أن يكون ما أوصى به عملاً سائغاً فلا تصح الوصية بصرف ماله في معونة الظالمين وتعمير دور العبادة لغير المسلمين ونسخ كتب الضلال ونحوها.

المادة ٢٨٥

يشترط في الوصية العهدية أن لا يكون صرف المال فيها سفها وعبثا من الموصي وإلا بطلت الوصية.

المادة ٢٨٦

لا فرق بين وقوع الوصية حال مرض الموصي في غير المرض الذي يموت فيه، وحال صحته، ولا بين كون الوارث غنيا وفقيرا.

المادة ٢٨٧

يشترط في الموصى به أن لا يكون زائدا على الثلث فإذا أوصى بما زاد عليه بطل إلا مع إجازة الوارث، وإذا أجاز بعضهم دون بعض نفذ في حصة المجيز دون الآخر، وإذا أجازوا في بعض الموصى به وردوا في غيره صح فيما أجازوه وبطل في غيره.

المادة ٢٨٨

لا يشترط في نفوذ الوصية قصد الموصي كونها من الثلث الذي جعله الشارع له فإذا أوصى بعين مثلا غير ملتفت إلى ذلك وكانت بقدره أو أقل صحت الوصية.

المادة ٢٨٩

إذا أوصى بثلث ما تركه ثم أوصى بشيء وقصد كونه من ثلثي الورثة فإن أجازوا صحت الثانية أيضا وإلا بطلت.

المادة ٢٩٠

إذا أوصى بعين وأوصى بالثلث فيما عداها أيضا نفذت الوصية في ثلثها وتوقفت في ثلثيها على إجازة الورثة.

المادة ٢٩١

لا يعتبر في إجازة الورثة كونها على الفور.

المادة ٢٩٢

يحسب من التركة ما يملكه الميت بعد الموت فيخرج منها الثلث إذا كان قد أوصى به .

المادة ٢٩٣

يحسب الثلث بعد استثناء ما يخرج من الأصل كالدين والحقوق الشرعية فإن بقي بعد ذلك شيء كان ثلث الباقي هو مورد العمل بالوصية.

المادة ٢٩٤

الواجبات المالية تخرج من الأصل وإن لم يوص بها الموصي وهي الأموال التي اشتغلت بها ذمته.

المادة ٢٩٥

الحج الواجب بالاستطاعة من قبيل الدين يخرج من الأصل.

المادة ٢٩٦

إذا حدد الموصي ثلثه في عين مخصوصة تعينت وإذا فوض التعيين إلى الوصي فحدده في عين مخصوصة تعينت أيضا بلا حاجة إلى رضا الوارث.

المادة ٢٩٧

إذا لم يعين الموصي ثلثه في عين مخصوصة ولم يفوض الوصي بذلك كان ثلثه مشاعاً في التركة ولا يتحدد في عين مخصوصة بتعيين الوصي إلا مع رضا الورثة.

المادة ٢٩٨

إذا تلف من التركة شيء بعد موت الموصي وجب إخراج الواجبات المالية من الباقي وإن استوعبه، وكذا إذا غُصِبَ بعض التركة.

المادة ٢٩٩

إذا أوصى بوصايا متعددة متضادة كان العمل على الأخيرة وتكون ناسخة للأولى.

المادة ٣٠٠

إذا أوصى بوصايا متعددة غير متضادة وكانت كلها مما يخرج من الأصل وجب إخراجها من الأصل وإن زادت على الثلث.

المادة ٣٠١

إذا تعددت الوصايا وكان بعضها واجبا لا يخرج من الأصل وبعضها تبرعية ولم يف الثلث بالجميع ولم يجز الورثة ما زاد على الثلث قدم الواجب.

المادة ٣٠٢

لو كان بين وصاياه المتعددة ترتيب وتقدم وتأخير في الذكر فأن ذكر الثانية بعد تمام الوصية الأولى والثالثة بعد تمام الوصية الثانية وكان المجموع أكثر من الثلث ولم يجز الورثة، يبدأ بالأول فالأول إلى أن يستنفذ الثلث من التركة، ويلغي الباقي من الوصايا.

المادة ٣٠٣

إذا أوصى بصرف ثلثه في مصلحته من طاعات وقربات يكون الثلث باقيا على ملكه فإن تلف من التركة شيء كان التلف موزعا عليه وعلى بقية الورثة وإن حصل النماء كان له منه الثلث.

الفصل الخامس : في الموصى له

المادة ٣٠٤

لا تصح الوصية التمليكية للمعدوم إلى زمان موت الموصي، كما لو أوصى للميت أو لما تحمله المرأة في المستقبل أو لمن يوجد من أولاد فلان.

المادة ٣٠٥

تصح الوصية التمليكية للحمل بشرط وجوده حين الوصية وإن لم تلجه الروح فإن تولد حيا ملك الموصى به بقبول وليه وإلا بطلت الوصية ورجع المال إلى ورثة الموصي.

المادة ٣٠٦

لا يعتبر في الوصية العهدية وجود الموصى له حال الوصية أو عند موت الموصي، فتصح الوصية للمعدوم إذا كان متوقع الوجود في المستقبل.

المادة ٣٠٧

لو أوصى بإعطاء شيء من ماله لأولاد ولده الذين لم يولدوا حال الوصية ولا حين موت الموصي فإن وجدوا في وقت الإعطاء أعطي لهم وإلا كان ميراثا لورثة الموصي.

المادة ٣٠٨

لا فرق في الموصي له في كونه أجنبيا أو قريبا وارثا للوصي أو قريبا غير وارث للوصي.

المادة ٣٠٩

إذا أوصى لجماعة بمال اشتركوا فيه على السوية إلا أن تكون قرينة على التفضيل فيكون العمل على القرينة.

الفصل السادس : في الوصي

المادة ٣١٠

الوصي هو من يعينه الموصي لتنفيذ وصاياه.

المادة ٣١١

- يشترط في الوصي أمور:
الأول: البلوغ.
الثاني: العقل.
الثالث: الإسلام، إذا كان الموصي مسلما.
الرابع: أن يكون أمينا موثوقا وقادرا على تنفيذ ما عهد إليه به في أداء الحقوق الواجبة على الموصي وما يتعلق بالتصرف في مال الأيتام.
الخامس: العدالة والقدرة على تنفيذ ما عُهِدَ إليه به في أداء غير الحقوق الواجبة على الموصي وفي غير ما يتعلق بالتصرف في مَال الأيتام، كما إذا أوصى إليه في أن يصرف ثلثه في الخيرات والقربات.

المادة ٣١٢

إذا ارتد الوصي بطلت وصايته ولا تعود إليه إذا أسلم إلا إذا نص الموصي على عودها.

المادة ٣١٣

تجوز الوصاية إلى المرأة والأعمى والوارث.

المادة ٣١٤

يجوز جعل الوصاية إلى اثنين أو أكثر على نحو الانضمام وعلى نحو الاستقلال، فإن نص على الأول فليس لأحدهما الاستقلال بالتصرف لا في جميع ما أوصى به ولا في بعضه .

المادة ٣١٥

إذا جعل الوصاية في اثنين أو أكثر ولم ينص على الانضمام أو الاستقلال جرى عليهما حكم الانضمام إلا إذا وجدت قرينة على الاستقلال.

المادة ٣١٦

يجوز أن يوصي إلى وصيين أو أكثر ويجعل الوصاية إلى كل واحد في أمر بعينه لا يشاركه فيه الآخر.

المادة ٣١٧

إذا عجز الوصي عن تنفيذ الوصية لكبر ونحوه. ولو على جهة التوكيل أو الاستئجار. ضم إليه القاضي من يساعده وفقا للمذهب الجعفري.

المادة ٣١٨

إذا ظهرت من الوصي الخيانة فإن كانت الوصية مقيدة بأمانته انعزل ونصب القاضي وصيا آخر مكانه وفقا للمذهب الجعفري، وإن لم تكن مقيدة بأمانته ضم إليه أمينا يمنعه عن الخيانة فإن لم يمكن ذلك عزله ونصب غيره.

المادة ٣١٩

الوصي أمين لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط.

المادة ٣٢٠

إذا مات الوصي قبل تنجيز تمام ما أوصي إليه به نصب القاضي وصيا لتنفيذه وفقا للمذهب الجعفري.

المادة ٣٢١

ليس للوصي أن يوصي إلى أحد في تنفيذ ما أوصي إليه به إلا أن يكون مأذونا من الموصي في الإيصاء إلى غيره.

المادة ٣٢٢

لا يفوض الوصي الوصاية إلى غيره، بمعنى عزل نفسه عن الوصاية وجعلها له فيكون غيره وصيا عن الميت بجعل منه.

الفصل السابع : في الناظر على الوصي

المادة ٣٢٣

- يجوز للموصي أن يجعل ناظرا على الوصي ومشرفا على عمله، ووظيفته تابعة لجعل الموصي، وهو على قسمين:

الأول : أن يجعل الناظر رقيبا على الوصي من جهة الاستيثاق على عمله بالوصية مطابقا لما أوصى به حتى أنه لو رأى منه خلاف ما قرره الموصي لاعترض عليه، ومثل هذا الناظر لا يجب على الوصي استئذانه في تصرفاته ومتابعة رأيه ونظره فيها، بل إنما يجب أن تكون أعماله باطلاعه وإشرافه.

الثاني : أن يجعل الناظر مشاورا للوصي بحيث لا يعمل إلا بإذن منه وموافقته، فالوصي وإن كان وليا مستقلا في التصرف والتنفيذ لكنه غير مستقل في الرأي والنظر فلا يمضي من أعماله إلا ما وافق نظر الناظر وكان بإذنه، فلو استبد بالعمل على نظره من دون موافقة الناظر لم ينفذ تصرفه.

المادة ٣٢٤

إذا مات الناظر لزم الوصي الرجوع إلى القاضي ليقيم شخصا مكانه وفقا للمذهب الجعفري.

الفصل الثامن : في تصرفات المريض في مرضه

المادة ٣٢٥

المريض إذا اتصل مرضه بموته تتوقف صحة ونفوذ تصرفاته المبنية على المحاباة والمجانية أو على نحو منها كالوقف والصدقة والهبة ونحو ذلك مما يستوجب نقصا في ماله وهي المعبر عنها بمنجزات المريض إذا زادت على الثلث على إمضاء الورثة.

المادة ٣٢٦

المراد من المرض هو المرض الذي يعقبه موت المريض بسببه، أما الأمراض الخفيفة التي لا يخاف منها على المريض فلا يلحقها حكم المريض في المواد التالية.

المادة ٣٢٧

الواجبات المالية التي يؤديها المريض في مرض موته تخرج من الأصل.

المادة ٣٢٨

يقتصر في المرض المتصل بالموت على المرض الذي يؤدي إلى الموت، فلو مات لا بسبب ذلك المرض بل بسبب آخر من قتل ونحو ذلك لم يمنع من نفوذ المنجزات من أصل التركة.

المادة ٣٢٩

يقتصر في المرض الذي يطول بصاحبه فترة طويلة على أواخره القريبة من الموت فالمنجزات الصادرة منه قبل ذلك نافذة من أصل التركة.

المادة ٣٣٠

إذا وهب المالك في مرض موته بعض أمواله وأوصى ببعض آخر ثم مات نفذا جميعا إذا وفى الثلث بهما وكذا إذا لم يف بهما ولكن أمضاهما الورثة، وإن لم يمضوهما أخرجا معا من الثلث ويبدأ أولا بالمنجزة فإن بقي شيء صرف فيما أوصى به.

المادة ٣٣١

إذا أقر المريض في وصيته بعين أو دين لوارث أو أجنبي، وكان مأمونا ومصدقا في نفسه نفذ إقراره من أصل التركة.

المادة ٣٣٢

إذا أقر المريض في وصيته بعين أو دين لوارث أو أجنبي، وكان متهماً في إقراره وغير مأمون ولا مصدق نفذ إقراره من ثلث التركة.

المادة ٣٣٣

إذا أقر وهو في حال صحته أو في مرض غير المرض الذي توفي فيه نفذ إقراره من أصل التركة حتى لو كان متهماً.

المادة ٣٣٤

المراد من التهمة التي تمنع من نفوذ إقرار الموصي المريض من الأصل، هو وجود أمارات وقرائن تفيد الظن بكذبه.

كتاب الوقف

وفيه فصول

الفصل الأول: في الشروط العامة للوقف

المادة ٣٣٥

الوقف هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة.

المادة ٣٣٦

الشروط العامة للوقف أربعة هي:

الشرط الأول : القبض، ويتحقق بتسلم الموقوف عليه أو وكيله أو وليه أو الجهة الموقوف عليها العين الموقوفة من الواقف، وهو ركن لا يتحقق الوقف دون توافره.

الشرط الثاني : الدوام بمعنى عدم توقيته بمدة قلت أو كثرت.

الشرط الثالث: التنجيز بأن ينشأ الوقف منجزاً غير معلق على شيء، فلو علقه على شرط لم يصح.

الشرط الرابع : إخراج الواقف نفسه من الوقف، وأن لا يعود الوقف على الواقف، فإذا وقف على نفسه فقط لم يصح الوقف.

المادة ٣٣٧

لا يعتبر في القبض الفورية.

المادة ٣٣٨

يكفي في قبض غير المنقول رفع الواقف يده عنه واستيلاء الموقوف عليهم عليه.

المادة ٣٣٩

لا يعتبر القبض في صحة الوقف على الجهات العامة.

المادة ٣٤٠

لا يتحقق الوقف إذا وقف عينا على غيره وشرط عودها إليه عند الحاجة.

المادة ٣٤١

إذا تم الوقف كان لازما لا يجوز للواقف الرجوع فيه، وإن وقع في مرض الموت لم يجز للورثة رده.

الفصل الثاني: في أركان الوقف

المادة ٣٤٢

- الوقف على قسمين:

الأول : ما يتقوم بأمرين هما الواقف والعين الموقوفة، ويختص بوقف المساجد، وحقيقة الوقف فيها هو التحرير وفك الملك.

الثاني : ما يتقوم بثلاثة أمور هي الواقف والعين الموقوفة والموقوف عليه، وهو في غير المساجد وحقيقة الوقف فيها هو تمليك العين الموقوفة للموقوف عليه.

المادة ٣٤٣

للوقف أربعة أركان : صيغة الوقف، الواقف، الموقوف، والموقوف عليه.

الركن الأول: صيغة الوقف.

المادة ٣٤٤

لا يكفي في تحقق الوقف مجرد النية بل لابد من إنشاء ذلك بمثل: وقفت وحبست ونحوهما مما يدل على المقصود.

المادة ٣٤٥

يقع الوقف بكل لفظ يدل عليه حتى باللغة الأجنبية لأن الألفاظ - هنا - وسيلة للتعبير، وليست غاية في نفسها.

المادة ٣٤٦

لا يعتبر القبول في الوقف بجميع أنواعه.

الركن الثاني : الموقوف

المادة ٣٤٧

يشترط في العين الموقوفة:

١- أن تكون العين مملوكة للواقف فعلا، فلا يصح وقف ملك الغير.

٢- أن تكون العين قابلة للتملك، فلا يصح للمسلم وقف الخنزير، أو آلات اللهو مثلا، ولو على الكافر.

٣- أن يكون مما يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها، ويمكن قبضها وتسليمها، فلا يصح وقف الأموال النقدية ولا الشيء غير المعين.

٤- ألا يكون قد تعلق بها حق للغير، فلا يصح وقف العين المرهونة.

الركن الثالث : الموقوف عليه

المادة ٣٤٨

الموقوف عليه هو الجهة التي تستحق منفعة الوقف سواء كانت الجهة معينة، كما في الأوقاف الخاصة، أو كانت غير معينة بل عنوانا عاما يجوز لمن يشمله العنوان الانتفاع بالعين الموقوفة، كما في الأوقاف العامة.

المادة ٣٤٩

- يشترط في الموقوف عليه الأمور التالية:

١- الوجود - في الوقف الخاص - فلا يصح الوقف على المعدوم ابتداء، حتى وإن كان من الممكن أن يوجد فيما بعد.

٢- أهلية التملك حين الوقف، فلا يبتدئ الوقف بمن لا يملك الأهلية.

٣- أن يكون الموقوف عليه معينا، فلا يصح الوقف إذا كان الموقوف عليه مرددا بين أحد الشخصين أو أحد المسجدين.

٤- أن لا يكون الموقوف عليه من الجهات المحرمة أو ما فيه إعانة على المعصية.

الركن الرابع : الواقف

المادة ٣٥٠

يشترط في الواقف: البلوغ، والعقل، والاختيار، وغير محجور عليه لفلس أو سفه.

المادة ٣٥١

شروط الواقف كنص الشارع، وألفاظه كألفاظه في العمل بها ووجوب إتباعها.

المادة ٣٥٢

- يعتبر في صحة شروط الواقف أمور:

الأول : الاقتران بالعقد، بمعنى أن يلتزم به في متن العقد فلو اتفق عليه قبل العقد لم يكف ذلك في الالتزام المشروط به.

الثاني : أن لا يكون منافيا لمقتضى العقد وطبيعته، فلو شرط الواقف أن تبقى العين

على ملكه، فيبيعها أو يهبها أو يؤجرها متى شاء، فهذا الشرط مخالف لمقتضى العقد وباطل ومبطل.
الثالث : أن لا يكون مخالفا للكتاب والسنة أو على خلاف حكم من أحكام الشريعة الإسلامية، كأن يشترط فعل الحرام أو ترك الواجب.
الرابع : أن لا يكون مجهولا.
الخامس : أن يكون الشرط مما فيه غرض معتد به عند العقلاء نوعا، أو بالنظر إلى خصوص المشروط له.

المادة ٣٥٣

إذا تم الوقف من غير الشرط فيكون ذكره بعد الإنشاء لغوا، وذلك لأن العين الموقوفة مع تمام إنشاء الوقف خرجت عن ملك الواقف، وأصبح الواقف أجنبيا عنها ولا يملك الحق في وضع الشروط أو إجراء أي تصرف عليها.

الفصل الثالث : في طرق ثبوت الوقف

المادة ٣٥٤

- تثبت الوقفية بأحد الأمور التالية:
١- العلم وإن كان حاصلا من الشياع.
٢- البينة الشرعية وهي الشاهدان العادلان .
٣- إقرار ذي اليد أو ورثته.

الفصل الرابع : في متولي الوقف والناظر

المادة ٣٥٥

المتولي للوقف هو من عينه الواقف أو من جعل له أمر التعيين عند إنشاء صيغة الوقف وإلا فمن عينه القاضي.

المادة ٣٥٦

يجوز للواقف أن يجعل لنفسه تولية الوقف ما دام حيا أو إلى مدة معينة، مستقلا فيها أو مشتركا مع غيره.

المادة ٣٥٧

يجوز للواقف أن يجعل المتولي شخصا ويجعل أمر تعيين المتولي بعده إليه، وهكذا كل متول يعين متوليا بعده.

المادة ٣٥٨

يجوز للواقف جعل الناظر على الولي بمعنى المشرف عليه أو بمعنى أن يكون هو المرجع في النظر والرأي.

المادة ٣٥٩

إذا جعل الواقف وليا أو ناظرا على الولي فليس له عزله، وإذا فقد شرط الواقف كما إذا جعل الولاية للعدل ففسق أو جعلها للأرشد فصار غيره أرشد، أو نحو ذلك انعزل بذلك.

المادة ٣٦٠

لو شرط التولية لاثنين، فإن فهم من كلامه استقلال كل منهما استقل ولا يلزم عليه مراجعة الآخر، وإذا مات أحدهما أو خرج عن الأهلية انفرد الآخر بالتولية، وإن فهم من كلامه الاجتماع فليس لأحدهما الاستقلال، وكذا لو أطلق ولم تكن قرينة على إرادة الاستقلال، وفي الصورتين الأخيرتين لو مات أحدهما أو خرج عن الأهلية يضم القاضي إلى الآخر شخصا آخر.

المادة ٣٦١

ليس للمتولي تفويض التولية إلى غيره حتى مع عجزه عن التصدي إلا إذا جعل الواقف له ذلك عند جعله متوليا، ويجوز له توكيل الغير فيما كان تصديه من

وظيفته إذا لم يشترط عليه المباشرة في تنفيذه.

الفصل الخامس
في بيان المراد من بعض عبارات الواقف

المادة ٣٦٢

إذا وقف مسلم على الفقراء أو فقراء البلد فالمراد فقراء المسلمين على حسب مذهب الواقف.

المادة ٣٦٣

إذا قال: هذا وقف على أولادي أو ذريتي فالظاهر منه العموم فيجب فيه الاستيعاب.

المادة ٣٦٤

إذا وقف على المؤمنين اختص الوقف بمن كان مؤمنا في اعتقاد الواقف.

المادة ٣٦٥

إذا وقف في سبيل الله تعالى أو في وجوه البر فالمراد منه ما يكون قربة وطاعة بحسب عقيدة الواقف.

المادة ٣٦٦

إذا وقف على أبنائه لم تدخل البنات وإذا وقف على ذريته دخل الذكر والأنثى والصلبي وغيره.

المادة ٣٦٧

إذا وقف على مسجد صرف نماؤه في مصالحه من تعمير وفرش وسراج وكنس ونحو ذلك من مصالحه، ولا يعطي شيء من النماء لإمام الجماعة إلا أن تكون هناك قرينة على إرادة ما يشمل ذلك فيعطى منه حينئذ.

خاتمة في موارد جواز بيع الوقف

المادة ٣٦٨

- لا يمكن بيع الوقف إلا في موارد:

١ أن يخرب بحيث لا يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه.

٢ ما إذا اشترط الواقف بيعه عند حدوث أمر من قلة المنفعة أو وجود مصلحة معتد بها أو نحو ذلك.

٣ ما إذا وقع الاختلاف الشديد بين الموقوف عليهم، بحيث لا يؤمن معه من تلف النفوس والأموال.

٤ ما لو علم أن الواقف لاحظ في قوام الوقف عنوانا خاصا في العين الموقوفة، فيزول ذلك العنوان، فإنه يجوز البيع حينئذ وإن كانت الفائدة باقية بحالها أو أكثر.

٥ ما لو خرب بعض الوقف فإنه يباع البعض ويصرف ثمنه في مصلحة المقدار العامر، أو في وقف آخر إذا كان موقوفا على نهج وقف الخراب.

المادة ٣٦٩

ما ذكر من جواز البيع في المادة السابقة لا يجري في المساجد، فإنها لا تباع على كل حال.

المادة ٣٧٠

إذا جاز بيع الوقف، فإن كان من الأوقاف غير المحتاجة إلى المتولي كالوقف على الأشخاص المعينين لم تحتج إلى إجازة غيرهم، وإلا فإن كان له متول خاص فاللازم مراجعته، ويكون البيع بإذنه، ويشتري بثمنه ملكا، ويوقف على النهج الذي كان

عليه الوقف الأول.

المادة ٣٧١

إذا خرب الوقف ولم يمكن الانتفاع به وأمكن بيع بعضه وتعمير الباقي بثمنه فإنه يقتصر على بيع بعضه وتعمير الباقي بثمنه.

كتاب المواريث

الفصل الأول : أحكام عامة

المادة ٣٧٢

- للإرث ثلاثة أركان وهي:

١ المورث: وهو الميت، أو الملحق بالأموات حكما، وهو المفقود الذي حكم القاضي بموته بعد مضي مدة التربص، أو تقديرا مثل الجنين إذا انفصل ميتا.

٢ الوارث : وهو الحي بعد موت المورث، أو الملحق بالأحياء تقديرا وهو الحمل ولو نطفة، إذا انفصل حيا، وهو يكون من نسب أو سبب.

٣ الميراث: وهو التركة التي خلفها المورث.

المادة ٣٧٣

يستحق الإرث بموت المورث حقيقة أو حكما.

المادة ٣٧٤

أ- يشترط لاستحقاق الإرث تحقق حياة الوارث حقيقة أو حكما وقت موت المورث.

ب- يتحقق وجود الحمل واستحقاقه الإرث إذا انفصل حيا حياة مستقرة.

المادة ٣٧٥

يترك للحمل قبل الولادة نصيب ذكرين ويعطي أصحاب الفرائض سهامهم من الباقي فإن ولد حيا أعطي فرضه ويقسم الزائد على أصحاب الفرائض بنسبة سهامهم.

المادة ٣٧٦

إذا عزل للحمل وقسمت بقية التركة فولد أكثر من واحد ولم يف المعزول بحصصهم استرجعت التركة بمقدار نصيب الزائد.

المادة ٣٧٧

الحمل ما دام حملا لا يرث وإن علم حياته في بطن أمه ولكن يحجب من كان متأخرا عنه في المرتبة أو في الطبقة.

المادة ٣٧٨

الحمل يرث ويورث لو انفصل حيا وإن مات من ساعته فلو علم حياته بعد انفصاله فمات بعده يرث ويورث.

المادة ٣٧٩

تعرف حياة الحمل بعد انفصاله وقبل موته من ساعته بالصياح وبالحركة البينة التي لا تكون إلا في الإنسان الحي لا ما تحصل أحيانا ممن مات قبل قليل، ويثبتان بأحد أمرين:

أ بشهادة عدلين.

ب بإخبار من يوجب خبره العلم أو الاطمئنان واحدا كان أو متعددا.

المادة ٣٨٠

- من موانع الإرث:

١ الكفر بأصنافه ومنه الارتداد.

٢ القتل عمدا ظلما.

٣ التولد من الزنا.

٤ اللعان.

المادة ٣٨١

أ- لا توارث بين مسلم وغير مسلم أما المسلم فإنه يرث غير المسلم.
ب- المسلمون يتوارثون وإن اختلفوا في المذاهب.
ج- غير المسلم لا يحجب وإن قرب الورثة المسلمين وإن بعدوا من إرث المسلم فرضا وردا.

المادة ٣٨٢

- المراد بغير المسلم كل من أنكر أحد أصول الإسلام الثلاثة، التي هي:
١ وجود الخالق
٢ نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله
٣ اليوم الآخر أو أنكر ضرورة دينية اتفق على ضرورتها بين فقهاء المذهب الجعفري والمذاهب الأربعة.

الفصل الثاني : الميراث

المادة ٣٨٣

- الميراث هو التركة التي خلفها المورث وهي:
أ كل ما تركه الميت مما كان يملكه قبل موته، من أعيان أو ديون أو منافع.
ب كل ما تركه الميت من حقوق تقبل الانتقال.
ج ما يملكه الميت بعد موته.

المادة ٣٨٤

- يخرج من التركة قبل تقسيمها، ما يلي حسب الترتيب الآتي:
١ التجهيز الواجب للميت من كفن وغسل ودفن.
٢ الديون التي على الميت.
٣ الحقوق الشرعية الواجبة في ذمة الميت.
٤ الوصية بما لا يزيد عن ثلث التركة.

الفصل الثالث : أسباب الإرث وأنواعه

المادة ٣٨٥

- أسباب الإرث على نوعين:
النوع الأول : النسب، وهو: الاتصال بالميت بالولادة على وجه شرعي، أو ما في حكمه كزواج غير المسلمين، ومراتبه ثلاث، وهي:
١ طبقة الأبوين والأولاد وإن نزلوا.
٢ طبقة الأجداد والجدات وإن علوا، والأخوة والأخوات وأولادهم وإن نزلوا.
٣ طبقة الأعمام والعمات والأخوال والخالات وإن علوا، وأولادهم مع عدم الأعمام والأخوال.
النوع الثاني : من أسباب الإرث: السبب، وهو: الاتصال بسبب الزوجية.

الفصل الرابع: أحكام موانع الإرث

الأول مما يمنع عن أصل الإرث: الكفر بأصنافه

المادة ٣٨٦

من أنكر ضروريا من ضروريات الدين مع الالتفات والالتزام بلازمة كفار أو بحكمهم، فيرث المسلم منهم وهم لا يرثون منه.

المادة ٣٨٧

لو أسلم أحد الورثة بعد قسمة بعض التركة فقط دون بعضها الآخر، فهو يرث من الباقي الذي لم يقسم، ولا يرث مما قسم.

المادة ٣٨٨

- المرتد، هو من خرج عن الإسلام واختار الكفر، وهو على قسمين:
القسم الأول : المرتد الفطري: وهو من كان أحد أبويه أو كليهما مسلما حال انعقاد نطفته ثم أظهر الإسلام بعد بلوغه ثم خرج عنه.
القسم الثاني : المرتد الملي: وهو من كان أبواه كافرين حال انعقاد نطفته ثم أظهر الكفر بعد البلوغ فصار كافرا أصليا ثم أسلم ثم عاد إلى الكفر.

المادة ٣٨٩

تقسم أموال المرتد الفطري الرجل التي كانت له حين ارتداده بين ورثته بعد أداء ديونه كالميت ولا ينتظر موته.

المادة ٣٩٠

لا تقسم أموال المرتد الملي الرجل إلا بعد موته.

المادة ٣٩١

المرتدة عن ملة أو عن فطرة لا تنتقل أموالها عنها إلى الورثة إلا بالموت.

الثاني مما يمنع عن أصل الإرث : القتل

المادة ٣٩٢

- لا يرث القاتل المقتول بشرطين:
١ أن يكون القتل عمدا، أما إذا كان خطأ محضا فلا يمنع من الإرث.
٢ أن يكون القتل ظلما بغير حق أما إذا قتله بحق كالمقتول قصاصا أو دفاعا عن نفسه أو عرضه أو ماله فلا يكون قتله مانعا من الإرث.

المادة ٣٩٣

القتل الخطأ الشبيه بالعمد هو الضرب الذي أفضى إلى الموت، وهو بحكم الخطأ في عدم منعه من الإرث.

المادة ٣٩٤

القاتل الممنوع عن الإرث من المقتول لا يكون حاجبا عمن دونه في الدرجة ومتأخر عنه في الطبقة فوجوده كعدمه.

المادة ٣٩٥

لو اشترك اثنان أو أكثر في قتل المورث كان ذلك مانعاً لهم من إرثه.

الثالث مما يمنع عن أصل الإرث : التولد عن زنا

المادة ٣٩٦

إن كان الزنا من الأبوين لا يكون التوارث بين الطفل وبينهما ولا بينه وبين المنتسبين إليهما، وإن كان من أحدهما دون الآخر، لا يكون التوارث بين الطفل والزاني ولا بينه وبين المنتسبين إليه.

المادة ٣٩٧

المتولد من وطء الشبهة كالمتولد من الوطء الحلال يكون التوارث بينه وبين أقاربه أبا كان أو أما أو غيرهما من الطبقات والدرجات.

المادة ٣٩٨

المراد بوطء الشبهة، هو الوطء الذي ليس بمستحق شرعا مع الجهل بذلك، كتوهم وقوع العقد مع عدم وقوعه أو كتوهم صحة العقد الباطل.

المادة ٣٩٩

نكاح سائر المذاهب وإن لم يتوافر فيه شرط صحة العقد وفقا للمذهب الاثني عشري الجعفري لا يمنع من التوارث لو وقع على وفق مذهبهم.

الرابع مما يمنع عن أصل الإرث : اللعان الملاعنة

المادة ٤٠٠

لا توارث بين الزوجين المتلاعنين.

المادة ٤٠١

لا توارث بين الأب وابنه الذي لاعن عليه بعد نفيه عنه إلا إذا أقر الأب به بعد إجراء عملية الملاعنة واستكمال شروطها، فيرث الابن من الأب ولا يرث الأب من الابن.

المادة ٤٠٢

لو اعترف الأب بابنه بعد الملاعنة فلا يرث الابن أقارب أبيه الملاعن كجده وجدته لأبيه أو أعمامه وأبنائهم، ولا يرثه أقارب أبيه حتى لو وافقهم في إقرار أبيه ووافقوه.

المادة ٤٠٣

لا يمنع اللعان عن التوارث بين الولد وأمه، وكذا بينه وبين أقاربه من قبل الأم.

الفصل الخامس : الحجب وهو المنع

المادة ٤٠٤

- الحجب على نوعين:

الأول : حجب حرمان، وهو الذي يكون عن أصل الإرث.

الثاني : حجب نقصان، وهو الذي يكون عن بعض الإرث أو الرد.

المادة ٤٠٥

الضابط لحجب الحرمان في الحجب النسبي هو الأقربية، فكل طبقة سابقة من طبقات الإرث الثلاث تحجب الطبقة اللاحقة منها.

المادة ٤٠٦

كل درجة أقرب من أي طبقة كانت تحجب الأبعد منها من ذات الطبقة.

المادة ٤٠٧

المتقرب بالأبوين يحجب المتقرب بالأب فقط.

المادة ٤٠٨

ابن العم للأبوين يحجب العم إذا كان للأب فقط.

المادة ٤٠٩

لو اجتمع خال وعم للأب، وابن عم للأبوين فالإرث بين الخال والعم، ولا شيء لابن العم.

باب حجب النقصان

المادة ٤١٠

حجب النقصان على قسمين: الأول يحجب ويرث، والثاني يحجب ولا يرث.

المادة ٤١١

القسم الأول : من حجب النقصان الذي يحجب ويرث يختص بالولد وإن نزل فيشمل الأولاد وأولاد الأولاد كابن الابن وبنت الابن وابن البنت وبنت البنت فهو يحجب الأبوين عما زاد عن السدسين من الفرض والرد ويرث معهما.

المادة ٤١٢

يحجب الولد وإن نزل الزوج عما زاد من الربع من فرضه، ويحجب الزوجة عما زاد عن الثمن من فرضها، كما يحجبهما عن الرد عليهما ويرث معهما.

المادة ٤١٣

إذا كان مع الأبوين أو أحدهما بنت أو أكثر، فإنها تحجب الأبوين أو أحدهما عما زاد عن السدس من فرضهما فقط، ولا تحجبهما عن الرد عليهما.

المادة ٤١٤

القسم الثاني : من حجب النقصان الذي يحجب ولا يرث الأخوة فإنهم يحجبون الأم عما زاد عن السدس، ولا يرثون.

المادة ٤١٥

- يحجب الأخوة الأم عما زاد عن السدس بشروط:

١ أن يكون الأب حياً وارثاً دون أن يكون هناك مانع من إرثه.
٢ أن يكونوا أخوة الميت لأبويه أو لأبيه.
٣ أن يكونوا مولودين فعلاً فلا يكفي الحمل.
٤ أن يكون الأخوة ذكرين أو ذكراً وامرأتين، أو أربع نساء.
٥ أن لا يكون في الأخوة مانع من موانع الإرث.

المادة ٤١٦

الأخوة يحجبون الأم عما زاد عن السدس فرضا ويحجبونها عن الرد عليها مما زاد على فرضها.

الفصل السادس : رد الفاضل عن الفريضة

المادة ٤١٧

كل ذي فرض مسمى فإنه يرد عليه ما زاد عنه بنسبة سهمه، فيرد على البنت الواحدة نصف التركة بالفرض والنصف الآخر بالرد وتحوز التركة كلها إذا لم يكن معها وارث آخر.

المادة ٤١٨

يرد على الأخت المنفردة للأب أو الأختين فأكثر، نصف التركة بالفرض والنصف الآخر بالرد وتحوز الأخت التركة كلها إذا لم يكن معها وارث آخر.

المادة ٤١٩

- الوارث من حيث إرثه بالفرض فقط أو بالقرابة فقط، أو بهما معا، أربعة أقسام:

القسم الأول : من يرث بالفرض فقط وهو الزوجة.
القسم الثاني : من يرث بالفرض دائما وهو الزوج والأم وفي حال إرثه بالفرض يرث بالرد أي بالقرابة .
القسم الثالث : من يرث بالفرض تارة وبالرد تارة وهو الأب والبنت والبنات والأخت والأخوات للأب أو للأبوين والأخوة والأخوات من الأم.
القسم الرابع : من لا يرث إلا بالقرابة كالابن والإخوة للأبوين أو للأب والجد والأعمام والأخوال.

المادة ٤٢٠

- الفرض شرعا هو السهم المقدر والمنصوص عليه في القرآن العزيز والسنة المطهرة الشريفة، وهو على أنواع ستة:

النوع الأول : النصف، وهو فرض لثلاثة :

١ الزوج إذا لم يكن لزوجته المتوفاة ولد وإن نزل.
٢ البنت الواحدة المنفردة إذا لم يكن معها ولد للمتوفي.
٣ الأخت المنفردة للأب أو الأبوين إذا لم يكن معها أخ.

النوع الثاني : الربع، وهو فرض لاثنين:

١ الزوج إذا كان لزوجته المتوفاة ولد.
٢ الزوجة إذا لم يكن لزوجها المتوفى ولد، وإن نزل.

النوع الثالث : الثمن وهو فرض للزوجة فقط، مع وجود ولد وإن نزل، فإن كانت

واحدة كان لها ذلك بتمامه، وإن كانت متعددة كان الثمن بينهن بالسوية.
النوع الرابع: الثلثان، وهما فرض لفريقين :
١ البنتان فما زاد إذا لم يكن للمورث ابن مساو لهما في الرتبة.
٢ الأختان فما زاد إذا كانتا للأب أو الأبوين ولم يكن معهما أخ مساو لهن في الرتبة.
النوع الخامس : الثلث: وهو فرض لفريقين :
١ الأم مع عدم وجود ولد للمتوفي وإن نزل، شرط أن لا يكون حاجبا لها كأخوة الميت يحجبونها عما زاد عن السدس.
٢ الأخ والأخت من الأم إذا كان متعددا فإنهم يشتركون في الثلث بالسوية.
النوع السادس : السدس وهو فرض لأربعة :
٢ الأب مع وجود ولد للمورث وإن نزل.
٢ الأم مع وجود ولد للمورث وإن نزل.
٣ الأم مع عدم وجود ولد للمورث، ولكن كان له أخوة لأبيه أو لأبيه وأمه، فإنهم لا يرثون ولكنهم يحجبونها عما زاد عن السدس.
٤ الأخ الواحد للأم والأخت الواحدة للأم.

الفصل السابع : كيفية الإرث حسب طبقاته

المادة ٤٢١

أ طبقات الورثة في النسب ثلاث :
١ الآباء والأبناء وإن نزلوا.
٢ الأخوة وإن نزلوا والأجداد وإن صعدوا.
٣ الأعمام وإن صعدوا ونزلوا والأخوال وإن صعدوا ونزلوا. ب هذه الطبقات مترتبة في الإرث، بمعنى أن الطبقة الثانية لا ترث إلا مع عدم وجود أحد من الطبقة الأولى، وأن الطبقة الثالثة لا ترث مع وجود أحد من الطبقة الثانية.

الباب الأول : إرث الطبقة الأولى، وهي الآباء والأبناء

المادة ٤٢٢

للأب المنفرد تمام تركة الميت بالقرابة، وللأم المنفردة تمام تركته أيضا، الثلث منها بالفرض والزائد عليه بالرد.

المادة ٤٢٣

لو اجتمع أحد الأبوين مع الزوج كان له النصف، ولو اجتمع مع الزوجة كان لها الربع ويكون الباقي لأحد الأبوين للأب قرابة وللأم فرضا وردا.

المادة ٤٢٤

إذا اجتمع الأبوان وليس للميت ولد ولا زوج أو زوجة كان للأم ثلث التركة فرضا والباقي للأب إن لم يكن للأم حاجب من أخوة الميت أو أخواته، وأما مع وجود الحاجب فللأم السدس والباقي للأب، ولا ترث الأخوة والأخوات شيئا وإن حجبوا الأم عن الثلث.

المادة ٤٢٥

لو كان مع الأبوين زوج كان له النصف، ولو كان معهما زوجة كان لها الربع، ويكون الثلث للأم مع عدم الحاجب والسدس معه والباقي للأب.

المادة ٤٢٦

للابن المنفرد تمام تركة الميت بالقرابة، وللبنت المنفردة تمام تركته النصف بالفرض والباقي بالرد.
للابنين المنفردين فما زاد تمام التركة بالقرابة تقسم بينهم بالسوية، وللبنتين المنفردتين فما زاد الثلثان فرضا يقسم بينهن بالسوية والباقي يرد عليهن يقسم بينهن بالسوية،

ولا شيء للعصبة.

المادة ٤٢٧

إذا اجتمع الابن والبنت منفردين أو الأبناء والبنات منفردين كانت التركة لهم للذكر مثل حظ الأنثيين.

المادة ٤٢٨

أ إذا اجتمع الأبوان مع بنت واحدة فإن لم يكن للميت أخوة تتوفر فيهم شروط الحجب المتقدمة قسم المال خمسة أسهم، فلكل من الأبوين سهم واحد فرضا وردا وللبنت ثلاثة أسهم فرضا وردا.

ب إذا كان للميت أخوة تجتمع فيهم شروط الحجب يكون للأم السدس فقط وتقسم البقية بين البنت والأب أرباعا فرضا وردا سهم للأب وثلاثة سهام للبنت.

المادة ٤٢٩

إذا اجتمع الأبوان مع ابن واحد كان لكل من الأبوين السدس والباقي للابن.

المادة ٤٣٠

إذا اجتمع الأبوان مع الأبناء أو البنات فقط كان لكل واحد منهما السدس والباقي يقسم بين الأبناء أو البنات بالسوية.

المادة ٤٣١

إذا اجتمع الأبوان مع الأولاد ذكورا وإناثا كان لكل منهما السدس ويقسم الباقي بين الأولاد جميعا للذكر مثل حظ الأنثيين.

المادة ٤٣٢

إذا اجتمع أحد الأبوين مع البنت الواحدة لا غير كان له الربع فرضا وردا والباقي للبنت فرضا وردا.

المادة ٤٣٣

إذا اجتمع أحد الأبوين مع البنتين فما زاد لا غير كان له الخمس فرضا وردا والباقي للبنتين أو البنات بالفرض والرد يقسم بينهن بالسوية.

المادة ٤٣٤

إذا اجتمع أحد الأبوين مع ابن واحد كان له السدس فرضا والباقي للابن.

المادة ٤٣٥

إذا اجتمع أحد الأبوين مع الأولاد الذكور كان له السدس فرضا والباقي يقسم بين الأبناء بالسوية.

المادة ٤٣٦

إذا اجتمع أحد الأبوين مع الابن الواحد أو أكثر وكان معهم بنت واحدة أو أكثر كان لأحد الأبوين السدس فرضا والباقي يقسم بين الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين.

المادة ٤٣٧

إذا اجتمع أحد الأبوين مع أحد الزوجين ومعهما البنت الواحدة كان للزوج الربع وللزوجة الثمن، ويقسم الباقي أرباعا ربع لأحد الأبوين فرضا وردا والباقي للبنت فرضا وردا.

المادة ٤٣٨

إذا اجتمع أحد الأبوين مع الزوجة وكان معهما بنتان فما زاد كان للزوجة الثمن ويقسم الباقي أخماسا خمس لأحد الأبوين فرضا وردا وأربعة أخماس للبنتين فما زاد فرضا وردا.

المادة ٤٣٩

إذا اجتمع أحد الأبوين مع الزوج وكان معهما بنتان فما زاد كان للزوج الربع ولأحد الأبوين السدس والبقية للبنتين فما زاد.

المادة ٤٤٠

إذا اجتمع أحد الأبوين مع الزوجة وكان معهما ابن واحد أو متعدد أو أبناء وبنات كان للزوجة الثمن ولأحد الأبوين السدس، والباقي للبقية، ومع الاختلاف فللذكر مثل حظ الأنثيين.

المادة ٤٤١

إذا اجتمع أحد الأبوين مع الزوج وكان معهما ابن واحد أو متعدد أو أبناء وبنات كان للزوج الربع ولأحد الأبوين السدس، والباقي للبقية، ومع الاختلاف فللذكر مثل حظ الأنثيين.

المادة ٤٤٢

إذا اجتمع الأبوان والبنت الواحدة مع الزوج فله الربع وللأبوين السدسان والباقي للبنت.

المادة ٤٤٣

إذا اجتمع الأبوان والبنت الواحدة مع الزوجة فلها الثمن وللأبوين السدسان ويقسم الباقي أخماسا يكون لكل من الأبوين سهم واحد فرضا وردا وثلاثة أسهم للبنت فرضا وردا.

المادة ٤٤٤

إذا اجتمع الأبوان والبنت الواحدة مع الزوجة فلها الثمن وكان للميت أخوة تتوفر فيهم شروط الحجب كان للأم السدس فقط ويحجبونها عن الرد ويقسم الباقي بين الأب والبنت أرباعاً، الربع للأب وثلاثة أرباع للبنت.

المادة ٤٤٥

إذا اجتمع الأبوان وبنتان فصاعدا مع الزوجة كان لها الثمن والسدسان للأبوين ويكون الباقي للبنتين فصاعدا يقسم بينهن بالسوية.

المادة ٤٤٦

إذا اجتمع الأبوان وبنتان فصاعدا مع الزوج كان له الربع والسدسان للأبوين ويكون الباقي للبنتين فصاعدا يقسم بينهن بالسوية.

المادة ٤٤٧

إذا اجتمع الأبوان مع ابن واحد أو متعدد أو أبناء وبنات مع الزوجة كان لها الثمن وللأبوين السدسان، والباقي للولد أو الأولاد ومع الاختلاف يكون للذكر ضعف حظ الأنثى.

المادة ٤٤٨

إذا اجتمع الأبوان مع ابن واحد أو متعدد أو أبناء وبنات مع الزوج كان له الربع وللأبوين السدسان، والباقي للولد أو الأولاد ومع الاختلاف يكون للذكر ضعف حظ الأنثى.

المادة ٤٤٩

إذا اجتمعت الزوجة مع ولد واحد أو أولاد متعددين كان لها الثمن والباقي للولد أو الأولاد، ومع الاختلاف يكون للذكر مثل حظ الأنثيين.

المادة ٤٥٠

إذا اجتمع الزوج مع ولد واحد أو أولاد متعددين كان له الربع والباقي للولد أو الأولاد، ومع الاختلاف يكون للذكر مثل حظ الأنثيين.

المادة ٤٥١

أولاد الأولاد وإن نزلوا يقومون مقام الأولاد في مقاسمة الأبوين وحجبهما عن أعلى السهمين إلى أدناهما، ومنع من عداهم من الأقارب، ولا يشترط في توريثهم فقد الأبوين.

المادة ٤٥٢

لا يرث أولاد الأولاد إذا كان للميت ولد وإن كان أنثى فإذا ترك بنتا وابن ابن كان

الميراث للبنت خاصة.

المادة ٤٥٣

أولاد الأولاد مترتبون في الإرث، فالأقرب منهم يمنع الأبعد، فإذا كان للميت ولد ولد وولد ولد ولد كان الميراث لولد الولد دون ولد ولد الولد.

المادة ٤٥٤

يرث أولاد الأولاد نصيب من يتقربون به.

المادة ٤٥٥

لو كان للميت أولاد بنت وأولاد ابن كان لأولاد البنت الثلث نصيب أمهم يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، ولأولاد الابن الثلثان نصيب أبيهم يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.

المادة ٤٥٦

أولاد الأولاد عند فقد الأولاد يشاركون أبوي الميت في الميراث لأن الأبوين مع أولاد الأولاد صنفان من طبقة واحدة، ولا يمنع قرب الأبوين إلى الميت إرثهم منه.

الباب الثاني : إرث الطبقة الثانية وهم الأخوة وأولادهم والأجداد

المادة ٤٥٧

الطبقة الثانية من وارثي الميت هم الأخوة وأولادهم المسمون بالكلالة والأجداد مطلقا، ولا يرث واحد منهم مع وجود واحد من الطبقة الأولى.

المادة ٤٥٨

إذا لم يكن للميت قريب من الطبقة الثانية غير أخيه لأبويه ورث المال كله بالقرابة، ومع التعدد ينقسم بينهم بالسوية، وللأخت المنفردة من الأبوين المال كله، ترث نصفه بالفرض ونصفه الآخر ردا بالقرابة.

المادة ٤٥٩

إذا لم يكن للميت قريب من الطبقة الثانية غير أختين أو أخوات من الأبوين كان لهن المال كله يرثن ثلثيه بالفرض والثلث الثالث ردا بالقرابة.

المادة ٤٦٠

إذا لم يكن للميت قريب من الطبقة الثانية وترك أخا واحدا أو أكثر من الأبوين مع أخت واحدة أو أكثر فلا فرض بل يرثون المال كله بالقرابة يقتسمونه بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.

المادة ٤٦١

لا يرث الأخ أو الأخت للأب مع وجود الأخ والأخت للأبوين، ومع فقدهم فللأخ من الأب واحدا كان أو متعددا تمام المال بالقرابة، وللأخت الواحدة النصف بالفرض والنصف الآخر بالقرابة، وللأخوات المتعددات تمام المال يرثن ثلثيه بالفرض والباقي ردا بالقرابة.

المادة ٤٦٢

إذا اجتمع الأخوة والأخوات كلهم للأب كان لهم تمام المال يقسمونه بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.

المادة ٤٦٣

للأخ المنفرد من الأم والأخت المنفردة من الأم المال كله يرث السدس بالفرض والباقي ردا بالقرابة، وللاثنين فصاعدا من الأخوة للأم ذكورا أو إناثا أو ذكورا وإناثا المال كله يرثون ثلثه بالفرض والباقي ردا بالقرابة، ويقسم بينهم فرضا وردا بالسوية.

المادة ٤٦٤

إذا اجتمع الأخوة بعضهم من الأبوين وبعضهم من الأم فإن كان الذي من الأم واحدا كان له السدس ذكرا كان أو أنثى والباقي لمن كان من الأبوين.

المادة ٤٦٥

إذا اجتمع الأخوة بعضهم من الأبوين وبعضهم من الأم فإن كان الذي من الأم متعددا كان لهم الثلث يقسم بينهم بالسوية ذكورا كانوا أو إناثا، أو ذكورا وإناثا، والباقي لمن كان من الأبوين واحدا كان أو متعددا، ومع اتفاقهم في الذكورة والأنوثة يقسم بالسوية، ومع الاختلاف فيهما يقسم للذكر مثل حظ الأنثيين.

المادة ٤٦٦

إذا اجتمع الأخوة بعضهم من الأبوين وبعضهم من الأم وكان المتقرب بالأبوين إناثا والأخ من الأم واحدا كان ميراث الأخوات من الأبوين بالفرض ثلثين وبالقرابة السدس، وإذا كان المتقرب بالأبوين أنثى واحدة كان لها النصف فرضا، وما زاد على سهم المتقرب بالأم وهو السدس أو الثلث ردا عليها ولا يرد على المتقرب بالأم، وإذا وجد معهم أخوة من الأب فقط فلا ميراث لهم.

المادة ٤٦٧

إذا لم يوجد للميت أخوة من الأبوين وكان له أخوة بعضهم من الأب فقط وبعضهم من الأم فقط فإذا كان الأخ من الأم واحدا كان له السدس، وإذا كان متعددا كان لهم الثلث يقسم بينهم بالسوية، والباقي الزائد على السدس أو الثلث يكون للإخوة من الأب يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة، ومع عدم الاختلاف فيهما يقسم بينهم بالسوية.

المادة ٤٦٨

إذا لم يوجد للميت أخوة من الأبوين وكان له أخوة بعضهم من الأب فقط وبعضهم من الأم فقط وكان المتقرب بالأب أنثى واحدة يكون ميراثها ما زاد على سهم المتقرب بالأم بعضه بالفرض وبعضه بالرد بالقرابة.

المادة ٤٦٩

في جميع صور انحصار الوارث القريب بالأخوة. سواء أكانوا من الأبوين أم من الأب أم من الأم أم بعضهم من الأبوين وبعضهم من الأب وبعضهم من الأم إذا كان للميت زوج كان له النصف، وإذا كانت له زوجة كان لها الربع وللأخ المنفرد من الأم السدس ومع التعدد الثلث والباقي للإخوة من الأبوين أو من الأب إذا كانوا ذكورا أو ذكورا وإناثا.

المادة ٤٧٠

في جميع صور انحصار الوارث القريب بالأخوة، سواء أكانوا من الأبوين أم من الأب أم من الأم أم بعضهم من الأبوين وبعضهم من الأب وبعضهم من الأم إذا كان للميت زوج كان له النصف، وإذا كانت له زوجة كان لها الربع.

المادة ٤٧١

- إذا ترك الوارث زوجا وأختا واحدة من الأبوين أو من الأب مع أختين أو أخوين من الأم كان:

أ النصف فريضة للزوج.

ب الثلث للأختين أو الأخوين من الأم.

ج وللأخت الواحدة من الأبوين أو من الأب ما تبقى.

المادة ٤٧٢

إذا ترك الوارث زوجة وأختا من الأبوين وأخا أو أختا من الأم فإن الفريضة تزيد على الفروض بنصف سدس فيرد على الأخت من الأبوين، فيكون لها نصف التركة

ونصف سدسها وللزوجة الربع وللأخ أو الأخت من الأم السدس.

المادة ٤٧٣

إذا لم يكن للميت قريب من الطبقة الثانية غير جد أو جدة لأب أو لأم كان له المال كله، وإذا اجتمع الجد والجدة معا فإن كانا لأب كان المال لهما يقسم بينهما للذكر ضعف الأنثى، وإن كانا لأم فالمال أيضا لهما لكن يقسم بينهما بالسوية، ولا فرق فيما ذكر بين الجد الأدنى والأعلى.

المادة ٤٧٤

إذا لم يكن للميت قريب من الطبقة الثانية غير جد أو جدة واجتمع الأجداد بعضهم للأم وبعضهم للأب كان للجد للأم الثلث - وإن كان واحداً - وللجد للأب الثلثان، ولا فرق فيما ذكر بين الجد الأدنى والأعلى.

المادة ٤٧٥

إذا اجتمع الزوج أو الزوجة مع الأجداد كان للزوج النصف وللزوجة الربع ويعطي المتقرب بالأم الثلث، والباقي من التركة للمتقرب بالأب.

المادة ٤٧٦

إذا اجتمع الأخوة مع الأجداد فالجد وإن علا يقاسم الأخوة والجدة وإن علت تقاسم الأخوة.

المادة ٤٧٧

أولاد الأخوة لا يرثون مع الأخوة شيئا.

المادة ٤٧٨

إذا فقد الميت الأخوة قام أولادهم مقامهم في الإرث وفي مقاسمة الأجداد، وكل واحد من الأولاد يرث نصيب من يتقرب به.

المادة ٤٧٩

إذا خلف الميت أولاد أخ لأم وأولاد أخ للأبوين أو للأب، كان لأولاد الأخ للأم السدس وإن كثروا، ولأولاد الأخ للأبوين أو للأب الباقي وإن قلوا.

المادة ٤٨٠

إذا لم يكن للميت أخوة ولا أولاد أخوة كان الميراث لأولاد أولاد الأخوة والأعلى طبقة منهم وإن كان من الأب يمنع من إرث الطبقة النازلة وإن كانت من الأبوين.

الباب الثالث : في إرث الطبقة الثالثة وهم الأعمام والأخوال

المادة ٤٨١

المرتبة الثالثة من وارثي الميت هم الأعمام والأخوال وهم صنف واحد يمنع الأقرب منهم الأبعد.

المادة ٤٨٢

لا يرث الأعمام والأخوال مع وجود وارث من الطبقة الأولى أو الطبقة الثانية.

المادة ٤٨٣

للعم المنفرد تمام المال، وكذا للعمين فما زاد يقسم بينهم بالسوية، وكذا العمة والعمتان والعمات لأب كانوا أم لأم، أم لهما.

المادة ٤٨٤

إذا اجتمع الذكور والإناث كالعم والعمة والأعمام والعمات قسم المال بينهم بالتفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين سواء أكانوا جميعا لأبوين أم لأب أم لأم.

المادة ٤٨٥

إذا اجتمع الأعمام والعمات وتفرقوا في جهة النسب بأن كان بعضهم للأبوين وبعضهم للأب وبعضهم للأم لم يرثه المتقرب بالأب، ولو فقد المتقرب بالأبوين قام المتقرب بالأب مقامه، والمتقرب بالأم إن كان واحدا كان له السدس، وإن كان متعددا كان

لهم الثلث يقسم بينهم بالتفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين، وأما الزائد على السدس أو الثلث فيكون للمتقرب بالأبوين واحدا كان أو أكثر يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.

المادة ٤٨٦

للخال المنفرد المال كله وكذا الخالان فما زاد يقسم بينهم بالسوية، وللخالة المنفردة المال كله وكذا الخالتان والخالات.

المادة ٤٨٧

إذا اجتمعت الخؤولة بأن كان للميت خال فما زاد وخالة فما زاد - سواء أكانوا للأبوين أم للأب أم للأم، قسم المال بينهم بالتفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين.

المادة ٤٨٨

إذا اجتمع الأخوال والخالات وتفرقوا في جهة النسب بأن كان بعضهم للأبوين وبعضهم للأب وبعضهم للأم، فللمتقرب بالأم السدس إن كان واحدا، والثلث إن كان متعددا يقسم بينهم بالسوية، ويكون الباقي للمتقرب بالأبوين يقسم بينهم بالسوية.

المادة ٤٨٩

إذا اجتمع الأعمام والأخوال كان للأخوال الثلث وإن كان واحدا ذكرا أو أنثى، والثلثان للأعمام وإن كان واحدا ذكرا أو أنثى.

المادة ٤٩٠

أولاد الأعمام والعمات والأخوال والخالات يقومون مقام آبائهم عند فقدهم، فلا يرث ولد عم أو عمة مع عم ولا مع عمة ولا مع خال ولا مع خالة، ولا يرث ولد خال أو خالة مع خال ولا مع خالة ولا مع عم ولا مع عمة، بل يكون الميراث للعم أو الخال أو العمة أو الخالة.

المادة ٤٩١

يستثنى من المادة السابقة إذا ترك الميت ابن عم لأبوين مع عم لأب فإن ابن العم يمنع العم ويكون المال كله له ولا يرث معه العم للأب أصلا، ولو كان معهما خال أو خالة سقط ابن العم وكان الميراث للعم والخال والخالة.

المادة ٤٩٢

يرث كل واحد من أولاد العمومة والخؤولة نصيب من يتقرب به.

المادة ٤٩٣

الأقرب من العمومة والخؤولة يمنع الأبعد منهما، فإذا كان للميت عم وعم أب أو عم أم أو خال أب أو أم مثلا كان الميراث لعم الميت، ولا يرث معه عم أبيه ولا خال أبيه ولا عم أمه ولا خال أمه، ولو لم يكن للميت عم أو خال لكن كان له عم أب وعم جد أو خال جد مثلا كان الميراث لعم الأب دون عم الجد أو خاله.

المادة ٤٩٤

أولاد عم الميت وعمته وخاله وخالته مقدمون على أعمام أبيه وأمه وعماتهما وأخوالهما وخالاتهما، وكذلك من نزلوا من الأولاد وإن بعدوا فإنهم مقدمون على الدرجة الثانية من الأعمام والعمات والأخوال والخالات.

المادة ٤٩٥

إذا دخل الزوج أو الزوجة على الأعمام والأخوال كان للزوج أو الزوجة نصيبه الأعلى من النصف أو الربع وللأخوال الثلث وللأعمام الباقي، وأما قسمة الثلث بين الأخوال وكذلك قسمة الباقي بين الأعمام طبقا المادة ٤٨٩ .

المادة ٤٩٦

إذا دخل الزوج أو الزوجة على الأخوال فقط وكانوا متعددين أخذ نصيبه الأعلى من النصف أو الربع والباقي يقسم بينهم طبقا للمادة ٤٨٦ وهكذا الحكم فيما لو دخل الزوج أو الزوجة على الأعمام المتعددين.

الباب الرابع : ميراث الزوج أو الزوجة

المادة ٤٩٧

يرث الزوج من زوجته نصف تركتها إذا لم يكن لها وارث ويرد عليه النصف الآخر، ويرث الربع مع الولد وإن نزل.

المادة ٤٩٨

ترث الزوجة من زوجها ربع تركته إذا لم يكن له ولد ولا يرد عليها الباقي، وترث الثمن إن كان له ولد وإن نزل.

المادة ٤٩٩

يشترط في التوارث بين الزوجين أن تكون الزوجة في عصمة الزوج فيتوارثان ولو مع عدم الدخول، والمطلقة الرجعية بحكم الزوجة ما دامت في العدة بخلاف البائنة.

المادة ٥٠٠

إذا تزوج المريض في مرض موته ولم يدخل بزوجته ولم يبرأ من مرضه حتى مات فلا ترثه الزوجة.

المادة ٥٠١

إذا طلق الرجل زوجته طلاقا رجعيا أو بائنا في حال المرض ومات قبل انقضاء اثني عشر شهرا هلاليا من حين الطلاق ورثته الزوجة عند توفر ثلاثة شروط:

الأول : عدم زواج المرأة بغيره أثناء السنة الهلالية.

الثاني : أن لا يكون الطلاق بطلبها بعوض أو بدونه.

الثالث : موت الزوج أثناء ذلك المرض بسببه أو بسبب آخر.

المادة ٥٠٢

لو برأ الزوج من مرض الموت ومات بسبب آخر لم ترثه مطلقته التي طلقها أثناء مرض الموت الرجعية أو البائنة.

المادة ٥٠٣

إذا تعددت الزوجات فلهن الثمن يقسم بينهن بالسوية مع وجود الولد والربع مع عدمه، ولا فرق في منع الولد عن نصيبها الأعلى بين كونه منها أو من غيرها ولا بين كونه بلا واسطة أو معها.

المادة ٥٠٤

يرث الزوج من جميع ما تركته الزوجة منقولا وغيره أرضا وغيرها، وترث الزوجة مما تركه الزوج من المنقولات ومما ثبت في الأرض من بناء وأشجار وآلات ونحو ذلك، وأما إرثها من الأرض عينا أو قيمة أو منفعة كإجارة العقار فيتعمد رأي مرجع الزوجة.

أحكام ختامية

المادة ٥٠٥

تدخل النيابة العامة في بعض قضايا الأحوال الشخصية.

المادة ٥٠٦

على النيابة العامة أن ترفع الدعاوى، أو تتدخل فيها إذا لم يتقدم أحد من ذوي الشأن، وذلك في كل أمر يمس النظام العام.

المادة ٥٠٧

المراد بالنظام العام في المادة السابقة أحكام الشريعة الإسلامية في الأحوال الآتية:

- الزواج بالمحرمات حرمة مؤبدة أو مؤقتة.
- إثبات الطلاق البائن.
- فسخ الزواج.

- الأوقاف والوصايا الخيرية.
- دعوى النسب، وتصحيح الأسماء.
- الدعاوى الخاصة بفاقدي الأهلية وناقصيها، والغائبين، والمفقودين.

كون للنيابة العامة في هذه الأحوال ما للخصوم من حقوق.

المادة ٥٠٨

أ- تعتبر النيابة العامة ممثلة في الدعوى متى قدمت مذكرة برأيها فيها، ولا يتعين حضورها إلا إذا رأت المحكمة ذلك.

ب- وفي جميع الأحوال لا يتعين حضور النيابة العامة عند النطق بالحكم.

المادة ٥٠٩

في جميع الأحوال التي ينص فيها القانون على تدخل النيابة العامة، يجب على قلم كتاب المحكمة إبلاغ النيابة العامة كتابة بمجرد قيد الدعوى.

وإذا عرضت أثناء نظر الدعوى مسألة مما تتدخل فيها النيابة العامة فيكون تبليغها بناء على أمر من المحكمة.

المادة ٥١٠

تمنح النيابة العامة بناء على طلبها ميعاد خمسة عشر يوما على الأقل، لتقديم مذكرة بأقوالها من تاريخ إرسال ملف القضية إليها.

المرسوم بقانون رقم ٥٣ لسنة ٢٠٢٦
بإصدار قانون تنظيم إجراءات دعاوى النسب وتصحيح الأسماء

الفهرس	المواد	الصفحة
مواد الاصدار		١٢٢٦
الفصل الاول : التعريفات والاحكام العامة	١	١٢٢٧
الفصل الثاني : اللجنة	٣	١٢٢٧
الفصل الثالث : اجراءات رفع دعوى النسب	٨	١٢٢٩
الفصل الرابع : الاحكام الخاصة بالنسب غير المباشر وتصحيح الاسماء	١٠	١٢٢٩
الفصل الخامس : التظلم من القرارات الصادرة من اللجنة	١٤	١٢٣٠
الفصل السادس : قيد الطلبات والرسوم	١٦	١٢٣١
الفصل السابع : العقوبات والاحكام الختامية	١٨	١٢٣١

المرسوم بقانون رقم ٥٣ لسنة ٢٠٢٦
بإصدار قانون تنظيم إجراءات دعاوى النسب وتصحيح الأسماء

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ ٢ ذو القعدة ١٤٤٥هـ الموافق ١٠ مايو ٢٠٢٤م ،

وعلى المرسوم الأميري رقم (١٥) لسنة ١٩٥٩ بقانون الجنسية الكويتية، والقوانين المعدلة له ،

على قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم (١٦) لسنة ١٩٦٠ والقوانين المعدلة له،

وعلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم (١٧) لسنة ١٩٦٠، والقوانين المعدلة له ،

وعلى القانون رقم (٣٦) لسنة ١٩٦٩ في شأن تنظيم قيد المواليد والوفيات المعدل بمرسوم بقانون رقم (١٠٧) لسنة ٢٠٢٤

وعلى القانون رقم (١٧) لسنة ١٩٧٣ في شأن الرسوم القضائية المعدل بالمرسوم بالقانون رقم (٧٨) لسنة ٢٠٢٥

وعلى المرسوم بالقانون رقم (١٥) لسنة ١٩٧٩ في شأن الخدمة المدنية، والقوانين المعدلة له ،

وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بمرسوم بالقانون رقم (٣٨) لسنة ١٩٨٠، والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون رقم (٣٩) لسنة ١٩٨٠ بشأن الاثبات في المواد المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له ،

وعلى القانون المدني الصادر بمرسوم بالقانون رقم (٦٧) لسنة ١٩٨٠، والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون رقم (٣٢) لسنة ١٩٨٢ في شأن نظام المعلومات المدنية،

وعلى القانون رقم (٥١) لسنة ١٩٨٤ في شأن الأحوال الشخصية، والقوانين المعدلة له،

وعلى قانون تنظيم القضاء الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (٢٣) لسنة ١٩٩٠، والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون رقم (١٠) لسنة ٢٠١٠ في شأن تنظيم إجراءات دعاوى النسب وتصحيح الأسماء،

وعلى القانون رقم (٢٠) لسنة ٢٠١٤ في شأن المعاملات الإلكترونية، المعدل بالمرسوم بالقانون رقم (١٤٨) لسنة ٢٠٢٥،

وعلى قانون محكمة الأسرة الصادر بالقانون رقم (١٢) لسنة ٢٠١٥ والمعدل بالقانون رقم (١١) لسنة ٢٠١٨،

والقانون رقم (٢١) لسنة ٢٠١٥ في شأن حقوق الطفل ،

وعلى قانون الأحداث الصادر بالقانون رقم (١١١) لسنة ٢٠١٥ ، والمعدل بالقانون رقم (١) لسنة ٢٠١٧،

وعلى القانون رقم (١٢٤) لسنة ٢٠١٩ بشأن قانون الأحوال الشخصية الجعفرية، المعدل بالمرسوم بالقانون رقم (١١) لسنة ٢٠٢٥

وبناء على عرض وزير العدل ،

وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه:

مادة أولى

يعمل بأحكام القانون المرافق بشأن تنظيم إجراءات دعاوى النسب وتصحيح الأسماء.

مادة ثانية

تحال الطلبات المنظورة أمام اللجنة المشكلة بموجب القانون رقم (١٠) لسنة ٢٠١٠ المشار إليه، والطلبات المنصوص عليها في المادتين (١٦)، (١٧) من القانون رقم (٣٦) لسنة ١٩٦٩ المشار إليه - والتي لم يُبت فيها - إلى اللجنة المنشأة بموجب المادة (٣) من القانون المرافق، وذلك بالحالة التي تكون عليها وقت العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون ودون رسوم.

كما تحال التظلمات والاعتراضات المنظورة أمام لجنة التظلم والاعتراض المشكلة بموجب القانون رقم (١٠) لسنة ٢٠١٠ المشار إليه إلى اللجنة المنشأة بموجب المادة (١٤) من القانون المرافق، وذلك بالحالة التي تكون عليها وقت العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون ودون رسوم.

مادة ثالثة

تحيل المحاكم من تلقاء نفسها جميع دعاوى إثبات النسب غير المباشر أو نفيه، ودعاوى تصحيح الاسم، أو تغييره، أو إضافة اللقب أو حذفه المنظورة أمامها قبل العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون إلى اللجنة المشكلة بموجب المادة (٣) من القانون المرافق بالحالة التي تكون عليها وبدون رسوم وتعتبر تلك الدعاوى طلبات معروضة عليها وتبت فيها وفقا لأحكام القانون المرافق.

كما تحيل المحاكم الطعون المنظورة أمامها على الأحكام الصادرة في تلك الدعاوى إلى هذه اللجنة بالحالة التي تكون عليها بدون رسوم لتقوم اللجنة ببحثها واستكمال ما تراه لازماً من تحقيق بشأنها، وإعادتها إلى المحكمة المخيلة مشفوعة بتقرير مفصل برأيها في كل طعن وذلك خلال ثلاثة أشهر من استلامه.

مادة رابعة

تلغى المواد (١٦ ، ١٧ ، ١٨) لسنة ١٩٦٩ المشار إليه ، والقانون رقم (١٠) لسنة ٢٠١٠ المشار إليه.

كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون .

مادة خامسة

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون، وينشر في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.

أمير الكويت

مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء
أحمد عبد الله الأحمد الصباح
وزير العدل
المستشار / ناصر يوسف محمد السميط
صدر بقصر السيف في: ١٧ شوال ١٤٤٧ه الموافق: ٥ أبريل ٢٠٢٦ م

الفصل الأول
التعريفات والأحكام العامة

مادة ١

في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

اللجنة: لجنة دعاوى النسب وتصحيح الأسماء المنصوص عليها في المادة (٣) من هذا القانون.

دعوى النسب: طلب قضائي بإثبات النسب المباشر أو نفيه.

النسب المباشر: النسب إلى الوالدين.

النسب غير المباشر: النسب إلى الجد لأب ومن علاه.

تصحيح الاسم: تعديل اسم قائم بالإضافة عليه أو الحذف منه أو بكليهما.

تغيير الاسم: استبدال اسم قائم باسم آخر.

إضافة اسم أو حذفه: إدراج اسم جديد ضمن سلسلة أسماء أصول الشخص أو حذف اسم قائم منها.

الاسم المركب: الاسم المكون من لفظين يصلح أيهما منفرداً اسما لشخص.

الاسم الشخصي: الاسم الذي يميز الشخص عن غيره، دون أن بشمل اسم الأصل أو اللقب.

اسم الأصل: اسم الأب ومن علاه.

اللقب: لقب العائلة.

لجنة التظلم: اللجنة المشكلة بموجب المادة (١٤) من هذا القانون.

مادة ٢

تسري على طلبات النسب المباشر وغير المباشر الأحكام المنصوص عليها في قوانين الأحوال الشخصية وذلك فيما لم يرد بشأنه حكم ، في هذا القانون، وبما لا يتعارض مع أحكامه.

الفصل الثاني
اللجنة

مادة ٣

نشكل بوزارة العدل لجنة دائمة تسمى (لجنة دعاوى النسب وتصحيح الأسماء) يرأسها أحد القضاة لا تقل درجته عن وكيل محكمة، وتضم في عضويتها نائباً للرئيس لا تقل درجته عن قاض من الدرجة الأولى أو من في درجته من أعضاء النيابة العامة، ومدير نيابة شئون الأسرة، وينوب عنه أحد أعضاء هذه النيابة

عند غيابه، وممثلين عن الجهات الآتية:

١- وزارة الداخلية.

٢-وزارة الخارجية.

٣- وزارة الصحة.

٤-الهيئة العامة للمعلومات المدنية.

ويتم ترشيح أعضاء اللجنة من جهات عملهم وفقاً للإجراءات المقررة بها، وتكون مدة العضوية فيها سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة.

ويشترط لصحة اجتماع اللجنة أن يحضره غالبية الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

وللجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى الاستماع إلى رأيهم دون أن يكون لهم حق التصويت.

مادة ٤

تختص اللجنة - دون غيرها - بالنظر في الطلبات الآتية:

١- طلب إثبات النسب المباشر أو نفيه.

٢- طلب إثبات النسب غير المباشر أو نفيه.

٣- طلب تصحيح الاسم أو تغييره وإضافة اللقب أو حذفه.

مادة ٥

يكون للجنة أمين سر من العاملين بوزارة العدل، وأمانة سر من موظفي الوزارة لمعاونتها في القيام بكل ما يلزم لأداء مهامها، ويتولى أمين السر توزيع الأعمال الإدارية على أمانة السر تحت إشراف رئيس اللجنة.

مادة ٦

يعاون اللجنة عدد كاف من الباحثين القانونيين في أعمال البحث والدراسة والتحقيق في الطلبات المقدمة إليها.

ويجوز ندب أعضاء من نيابة شئون الأسرة لمباشرة تلك الأعمال بقرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة.

مادة ٧

للجنة في سبيل مباشرة اختصاصاتها أن تتخذ ما تراه لازماً من قرارات وإجراءات، ولها على الأخص استدعاء مقدم الطلب وكل من ترى لزوم استدعائه ممن يتصل بالطلب وسماع شهادتهم بعد حلف اليمين، وإلزامهم بتقديم البيانات أو المستندات اللازمة للفصل في الطلب، وإذا تخلف الطالب عن الحضور أو تقديم البيانات أو المستندات خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تكليفه بها؛ جاز للجنة رفض طلبه أو الأمر بإحالته إلى المحكمة المختصة بحسب الأحوال.

وللجنة أن تأمر بإجراء فحص البصمة الوراثية وغيره من الوسائل العلمية الحديثة في تحقيق طلبات النسب المباشر أو غير المباشر على أن تحاط نتائجها بالسرية.

وتلتزم جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية بمعاونة اللجنة في أداء مهامها،

وتيسير حصولها على ما تحتاجه من بيانات، أو معلومات، أو مستندات أو سجلات لازمة للفصل في الطلب.

الفصل الثالث
إجراءات رفع دعوى النسب

مادة ٨

لا تقبل دعوى النسب إلا إذا سبقها تحقيق تجريه اللجنة في طلب إثبات النسب المباشر أو نفيه الذي يقدم إليها من ذوي الشأن، وعلى اللجنة إحالته إلى المحكمة المختصة مشفوعاً بتقرير مفصل بما انتهت إليه خلال ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب إليها، وثلاثة أشهر إذا كان الطلب نفي النسب باللعان، فإذا انتهت هذه المدة دون البت في الطلب كان لصاحب الشأن اللجوء إلى القضاء.

مادة ٩

تقوم إدارة كتاب المحكمة بناء على طلب صاحب الشأن وبعد سداد الرسوم المقررة، بتحديد جلسة لنظر الدعوى أمام المحكمة، وتتبع في إعلانها ونظرها الإجراءات المعتادة في التقاضي، وذلك دون الإخلال بحق النيابة العامة في رفع الدعاوى أو التدخل فيها في الحالات المنصوص عليها في قوانين الأحوال الشخصية.

الفصل الرابع
الأحكام الخاصة بالنسب غير المباشر وتصحيح الأسماء

مادة ١٠

يُقدم طلب إثبات النسب غير المباشر أو نفيه إلى اللجنة من صاحب الشأن أو من يمثله قانوناً، متضمنا بياناً وافياً بسلسلة النسب المطلوب إثباتها أو نفيها، وأسماء الأصول وأسباب الطلب. وعلى مقدم الطلب إرفاق ما يتوافر لديه من مستندات أو أدلة تؤيد طلبه.

وتفصل اللجنة في الطلب بعد استكمال ما تراه لازماً من بحث وتحقيق، وتصدر قرارها في شأنه.

مادة ١١

يقدم طلب تصحيح الاسم أو تغيير الاسم إلى اللجنة من صاحب الشأن أو من يمثله قانوناً.

ولا يجوز تغيير الاسم الشخصي أكثر من مرة، ويستثنى من ذلك فاقد الأهلية أو ناقصها، فيجوز له بعد عودة أهليته أو اكتمالها أن يتقدم بهذا الطلب عن نفسه لمرة واحدة.

ويشترط في الاسم المراد التصحيح أو التغيير إليه أن يكون مكتوباً باللغة العربية، غير مركب، وغير مطابق لاسم أبي الطالب أو ابنه أو أخيه لأبيه، وألا يخالف النظام العام أو الآداب العامة، أو يحط من شأن المُسمى وقدره، أو يسبب له الحرج، وأن يكون مقبولاً عرفاً.

مادة ١٢

لا يجوز تصحيح أو تغيير اسم الأصل أو اللقب، ولا إضافة لقب جديد أو حذف لقب قائم.

ويستثنى من ذلك الأحوال الآتية:

١-إذا ثبت الاسم أو اللقب في المستندات الرسمية الثبوتية أو خلت منه.

٢- صدور حكم نهائي بإثبات النسب أو نفيه، أو بتزوير المستندات الرسمية المثبتة للاسم أو اللقب.

٣-إذا التقى الطالب في عامود النسب مع من يحمل هذا الاسم أو اللقب في مستنداته الرسمية أو خلت تلك المستندات منه، بشرط ألا يكون قد أضيف إلى الأخير أو حذف منه بحكم أو قرار بغير الطريق المرسوم في هذا القانون.

مادة ١٣

تفصل اللجنة في الطلبات المعروضة عليها وفقاً لأحكام المواد (١٠)، (١٢)، (١١) من هذا القانون بأسباب موجزة، وتكون قراراتها نهائية ولا يجوز الطعن عليها أمام القضاء متى انقضى ميعاد التظلم منها أو الاعتراض عليها بحسب الأحوال.

ويخطر به ذوو الشأن كتابة، أو بالبريد الإلكتروني، أو بأي وسيلة اتصال إلكترونية حديثة قابلة للحفظ والاستخراج، أو بأية وسيلة أخرى تحددها اللجنة.

وينشر في الجريدة الرسمية قرار اللجنة بتصحيح الاسم أو تغييره أو إضافة اللقب أو حذفه.

الفصل الخامس

التظلم من القرارات الصادرة من اللجنة

مادة ١٤

يجوز التظلم من قرارات اللجنة الصادرة بعدم قبول أو رفض طلب إثبات النسب غير المباشر، أو نفيه، أو طلب تصحيح الاسم أو تغييره وإضافة اللقب أو حذفه، وذلك أمام لجنة التظلم والتي تشكل برئاسة أحد القضاة بدرجة مستشار وعضوية قاض لا تقل درجته عن وكيل محكمة وعضو في النيابة العامة لا تقل درجته عن رئيس نيابة.

ويجوز لكل ذي مصلحة الاعتراض على قرارات اللجنة الصادرة بالموافقة على الطلبات المشار إليها في الفقرة السابقة وذلك أمام لجنة التظلم.

ويقدم التظلم أو الاعتراض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار بالقرار أو نشره في الجريدة الرسمية، بحسب الأحوال.

وتتمتع لجنة التظلم عند ممارستها لاختصاصاتها بذات الصلاحيات المقررة للجنة المنصوص عليها في المادة (٧) من هذا القانون.

مادة ١٥

ينشر في الجريدة الرسمية القرار الصادر من لجنة التظلم بالموافقة على طلب إثبات النسب غير المباشر أو نفيه، أو بتصحيح الاسم أو تغييره أو بإضافة لقب أو حذفه، ويكون لكل ذي مصلحة الاعتراض عليه أمامها خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره، ويكون للجنة التظلم قبول الاعتراض أو رفضه، وينشر في الجريدة الرسمية القرار الصادر بإلغاء أو تعديل القرار المعترض عليه.

ويجب أن تشتمل القرارات الصادرة في التظلم أو الاعتراض على الأسباب التي بنيت عليها.

وتكون القرارات الصادرة من لجنة التظلم نهائية ولا يجوز الطعن عليها أمام القضاء متى انقضى ميعاد الاعتراض عليها، أو كانت صادرة في الاعتراض بحسب الأحوال.

الفصل السادس
قيد الطلبات والرسوم

مادة ١٦

لا يقبل طلب سبق تقديمه أمام اللجنة بذات الموضوع وأصدرت قرارا فيه، ما لم تظهر وقائع أو أدلة لم تكن معروضة عليها.

ويجوز أن تعهد اللجنة إلى من تختاره من أعضائها أو موظفيها بفحص الطلبات، ثم تعرض عليها لتصدر قرارا بقبولها أو رفضها، ويفرض على هذه الطلبات الرسم المقرر بالمادة (١٧) من هذا القانون ولو لم تقبل.

مادة ١٧

يفرض رسم مقداره (١٥٠) دينارا على طلبات إثبات النسب غير المباشر أو نفيه، ويفرض رسم مقداره (٥٠) دينارا على طلبات تصحيح الأسماء أو تغييرها أو إضافة الألقاب أو حذفها والتظلمات والاعتراضات، ولا يقيد الطلب أو التظلم أو الاعتراض إلا بعد أداء الرسم، ويشمل الرسم المفروض على الطلب جميع إجراءات اللجنة منذ تقديمه إلى حين الفصل فيه.

ويستثنى من أحكام الفقرة الأولى طلبات تصحيح الأخطاء المادية في هذه البيانات.

ويجوز للجنة بناء على طلب يقدم من صاحب الشأن مشفوع بالمستندات المؤيدة له، أن تصدر قرارا مسببا بإعفائه من سداد الرسوم متى ثبت عجزه عن أدائها.

ويكون قرارها الصادر في هذا الشأن نهائيا وغير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن.

الفصل السابع
العقوبات والأحكام الختامية

مادة ١٨

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدلى شفاهة أو كتابة ببيانات كاذبة، وهو يعلم بعدم صحتها، أمام اللجنة أو لجنة التظلم أو أمام المحكمة المختصة عند إحالة النزاع إليها.

مادة ١٩

تلتزم الوزارات والجهات الإدارية بتنفيذ القرارات الصادرة من اللجنة ولجنة التظلم ما لم ينطو تنفيذها على مساس بمسائل الجنسية أو الإقامة.

مادة ٢٠

يصدر بتشكيل كل من اللجنة ولجنة التظلم ونظام العمل فيهما وتحديد مقار انعقادهما والإجراءات التي تتبع أمامهما قرار من وزير العدل.

المجموعة العاشرة

10

القوانين التجارية والشركات

قانون التجارة ١٢٥١
المرسوم رقم ٦٨ لسنة ١٩٨٠ باصدار قانون التجارة

قانون هيئة اسواق المال ١٣٤٠
القانون رقم ٧ لسنة ٢٠١٠ بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية

قانون الافلاس ١٣٧٧
القانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون الإفلاس

قانون الشركات ١٤٥٩
القانون رقم ١ لسنة ٢٠١٦ بإصدار قانون الشركات

قانون مكافحة التستر التجاري ١٥٢٥
مرسوم بقانون رقم ٧٨ لسنة ٢٠٢٦ في شأن التستر التجاري

قانون انشاء الدوائر الاقتصادية ١٥٣٠
مرسوم بقانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠٢٦ باصدار قانون انشاء الدوائر الاقتصادية

مرسوم بالقانون رقم ٦٨ لسنة ١٩٨٠م
بإصدار قانون التجارة

الفهرس	المواد	الصفحة
الكتاب الأول: التجارة بوجه عام	٢	١٢٥٤
تمهيد أحكام عامة	٢	١٢٥٤
الباب الاول: الأعمال التجارية	٣	١٢٥٥
الباب الثانى: التجار	١٣	١٢٥٧
الفصل الاول: التجار بوجه عام	١٣	١٢٥٧
الفصل الثانى: الدفاتر التجارية	٢٦	١٢٥٩
الباب الثالث: المتجر والعلامات والبيانات التجارية	٣٤	١٢٦٠
الفصل الاول: المنافسة والعنوان التجاري والمزاحمة غير المشروعة	٣٤	١٢٦٠
الفرع الاول: المتجر	٣٤	١٢٦٠
الفرع الثانى: العنوان التجاري	٤٧	١٢٦٢
الفرع الثالث: المزاحمة غير المشروعة والإحتكار	٥٥	١٢٦٣
الفرع الثانى: البيانات التجارية	٨٦	١٢٦٤
الفرع الثالث: العقوبات	٩٢	١٢٦٦
الكتاب الثانى: الألتزامات والعقود التجارية	٩٦	١٢٦٦
الباب الاول: الالتزامات التجارية	٩٧	١٢٦٦
الباب الثانى: العقود التجارية المسماة	١١٩	١٢٦٩
الفصل الاول: البيع التجاري	١١٩	١٢٦٩
الفرع الاول: أحكام عامة	١١٩	١٢٦٩
الفرع الثانى: بعض أنواع البيوع	١٣٦	١٢٧١
أولا: البيع بالتقسيط	١٣٦	١٢٧١
ثانيا: البيوع البحرية	١٤١	١٢٧٢
١- بيوع القيام	١٤١	١٢٧٢
البيع سيف	١٤١	١٢٧٢
البيع فوب	١٥١	١٢٧٤
٢- بيوع الوصول	١٦٠	١٢٧٥
الفصل الثانى: النقل	١٦١	١٢٧٥
الفرع الاول: عقد نقل الأشياء	١٦٣	١٢٧٥
الفرع الثانى: عقد نقل الأشخاص	١٨٨	١٢٧٩
الفرع الثالث: الوكالة بالعمولة للنقل	١٩٧	١٢٨١
الفرع الرابع: أحكام خاصة بالنقل الجوي	٢٠٥	١٢٨٢
الفصل الثالث: الرهن التجاري	٢٢٣	١٢٨٥
الفصل الرابع: الايداع في المخازن العامة	٢٣٨	١٢٨٧
الفصل الخامس: الوكالة التجارية والممثلون التجاريون	٢٦٠	١٢٩١
الفرع الاول: الوكالة التجارية	٢٦٠	١٢٩١
أولا: أحكام عامة	٢٦٠	١٢٩١
ثانيا: بعض أنواع الوكالة التجارية	٢٧١	١٢٩٣

الفهرس	المواد	الصفحة
١- وكالة العقود وعقد التوزيع	٢٧١	١٢٩٣
٢- الوكالة بالعمولة	٢٨٧	١٢٩٥
الفرع الثانى: الممثلون التجاريون	٢٩٧	١٢٩٦
الفصل السادس: السمسرة والبورصات التجارية	٣٠٦	١٢٩٧
الفرع الاول: السمسرة	٣٠٦	١٢٩٧
الفرع الثانى: البورصات التجارية	٣٢٣	١٢٩٩
الفصل السابع: عمليات البنوك	٣٢٩	١٢٩٩
الفرع الاول: وديعة النقود	٣٢٩	١٢٩٩
الفرع الثانى: وديعة الأوراق المالية	٣٣٨	١٣٠١
الفرع الثالث: إيجار الخزائن	٣٤٥	١٣٠٢
الفرع الرابع: النقل المصرفي (التحويل الحسابى)	٣٥٤	١٣٠٤
الفرع الخامس: فتح الاعتماد	٣٦٤	١٣٠٥
الفرع السادس: الاعتماد المستندي	٣٦٧	١٣٠٥
الفرع السابع : الخصم	٣٧٨	١٣٠٧
الفرع الثامن: خطاب الضمان	٣٨٢	١٣٠٨
الفرع التاسع: الحساب الجاري	٣٨٨	١٣٠٨
الكتاب الثالث: الأوراق التجارية	٤٠٥	١٣١١
الباب الاول: الكمبيالة	٤٠٥	١٣١١
الفصل الاول: انشاء الكمبيالة وتداولها	٤٠٥	١٣١١
الفرع الاول: انشاء الكمبيالة	٤٠٥	١٣١١
أولا: أركان الكمبيالة	٤٠٥	١٣١١
ثانيا: تعدد النسخ والصور - التحريف	٤١٥	١٣١٣
الفرع الثانى: تداول الكمبيالة بالتظهير	٤٢١	١٣١٤
الفصل الثانى: ضمانات الوفاء بالكمبيالة	٤٣٢	١٣١٥
الفرع الاول: مقابل الوفاء	٤٣٢	١٣١٥
الفرع الثانى: قبول الكمبيالة	٤٤٠	١٣١٧
الفرع الثالث: الضمان الإحتياطي	٤٤٩	١٣١٨
الفصل الثالث: إنقضاء الالتزام الثابت بالكمبيالة	٤٥٣	١٣١٩
الفرع الاول: الوفاء	٤٥٣	١٣١٩
أولا: ميعاد استحقاق الكمبيالة	٤٥٣	١٣١٩
ثانيا: الوفاء بقيمة الكمبيالة	٤٥٩	١٣٢٠
الفرع الثانى: الامتناع عن الوفاء	٤٧٢	١٣٢٢
أولا: المطالبة والرجوع لعدم القبول أو لعدم الوفاء	٤٧٢	١٣٢٢
ثانيا: التدخل	٤٩٣	١٣٠٩
الفصل الرابع: التقادم	٥٠٢	١٣١٠
الباب الثانى: السند لأمر	٥٠٦	١٣١١
الباب الثالث: الشيك	٥١٠	١٣٣٠
الفصل الاول: انشاء الشيك وتداوله	٥١١	١٣٣٠
الفرع الاول: انشاء الشيك	٥١١	١٣٣٠
أولا : اركان الشيك	٥١١	١٣٣٠
ثانيا: تعدد النسخ والتحريف	٥٢١	١٣٣٢

الفهرس	المواد	الصفحة
الفرع الثانى: تداول الشيك والضامن الاحتياطي	٥٢٤	١٣٣٣
أولا: تداول الشيك بالتظهير	٥٢٤	١٣٣٣
ثانيا: الضامن الاحتياطي	٥٣١	١٣٣٤
الفصل الثانى: انقضاء الالتزام الثابت بالشيك	٥٣٢	١٣٣٤
الفرع الاول: الوفاء	٥٣٢	١٣٣٤
أولا: تقديم الشيك ووفاؤه	٥٣٢	١٣٣٤
ثانيا: الشيك المسطر والشيك المقيد في الحساب	٥٤٣	١٣٣٦
الفرع الثانى: الامتناع عن الوفاء	٥٤٦	١٣٣٧
الفرع الثالث: التقادم	٥٥٠	١٣٣٨
االفرع الرابع: الإدعاء المدني في جرائم الشيك	٥٥٤	١٣٣٨
الكتاب الرابع: الأفلاس	٥٥٥	١٣٣٩

مرسوم بالقانون رقم ٦٨ لسنة ١٩٨٠م
بإصدار قانون التجارة

بعد الاطلاع على الامر الأميري الصادر في ٤ من رمضان سنة ١٣٩٦ هـ الموافق ٢٩ من اغسطس سنة ١٩٧٦ م بتنقيح الدستور،

وعلى الامر الأميري الصادر في ١٤ من شوال سنة ١٤٠٠ هـ الموافق ٢٤ من أغسطس سنة ١٩٨٠م،

وعلى الدستور

وعلى القانون رقم ٢ لسنة ١٩٦١ بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له،

وبناء على عرض وزير الدولة للشئون القانونية والادارية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

اصدرنا القانون الاتي نصه

مادة أولى اصدار

يلغى قانون التجارة الصادر بالقانون رقم ٢ لسنة ١٩٦١ ويستعاض عنه بقانون التجارة المرافق، كما يلغى كل نص يتعارض مع أحكامه.

مادة ثانية اصدار

على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتبارا من ٢٥ فبراير سنة ١٩٨١ م.

امير الكويت

جابر الاحمد

رئيس مجلس الوزراء

سعد العبدالله الصباح

وزير الدولة للشئون القانونية والادارية

سلمان الدعيج الصباح

صدر بقصر السيف في ٦ ذو الحجة سنة ١٤٠٠ هـ

الموافق ١٥ اكتوبر سنة ١٩٨٠ م

المادة ١

تسري احكام هذا القانون على التجار وعلى جميع الأعمال التجارية التي يقوم بها اي شخص ولو كان غير تاجر.

التجارة بوجة عام

تمهيد احكام عامة

المادة ٢

مع مراعاة ما نص عليه في المادة ٩٦ تسري على المسائل التجارية قواعد العرف التجاري فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون او غيره من القوانين المتعلقة بالمسائل التجارية ويقدم العرف الخاص او العرف المحلي على العرف العام فاذا لم يوجد عرف تجاري طبقت احكام القانون المدني.

الباب الأول
الأعمال التجارية

المادة ٣

الأعمال التجارية هي الأعمال التي يقوم بها الشخص بقصد المضاربة، ولو كان غير تاجر.

المادة ٤

تعد بوجه خاص الأعمال الآتية اعمالا تجارية:

١ - شراء السلع وغيرها من المنقولات المادية وغير المادية بقصد بيعها بربح، سواء قصد بيعها بحالتها او بعد تحويلها وصنعها.

٢ - شراء السلع وغيرها من المنقولات المادية وغير المادية بقصد تأجيرها او استئجارها بقصد تأجيرها من الباطن.

٣ - البيع او التأجير من الباطن للأشياء المشتراة او المستأجرة على الوجه المبين فيما تقدم.

٤ - استئجار الشخص اجيرا بقصد ايجار عمله، وايجاره عمل الأجير الذي استأجره بهذا القصد.

٥ - عقود التوريد.

٦ - شراء الشخص ارضا او عقارا بقصد الربح من بيعه بحالته الأصلية او بعد تجزئته، وبيع الأرض او العقار الذي اشترى بهذا القصد.

٧ - الأعمال التي يمكن اعتبارها مجانسة للأعمال المتقدمة لتشابه صفاتها وغاياتها.

المادة ٥

تعد اعمالا تجارية الأعمال المتعلقة بالأمور الآتية، بقطع النظر عن صفة القائم بها او نيته:

١ - معاملات البنوك.

٢ - الحساب الجاري.

٣ - الصرف والمبادلات المالية.

٤ - الوكالة التجارية والسمسرة

٥ - الكمبيالات والسندات لأمر، والشيكات.

٦ - تأسيس الشركات وبيع او شراء اسهمها وسنداتها

٧ - المخازن العامة والرهون المترتبة على الأموال المودعة بها.

٨ - استخراج المعادن والزيوت وقطع الأحجار وغيرها من موارد الثروة الطبيعية.

٩ - التأمين بأنواعه المختلفة.

١٠ - المحلات المعدة للجمهور، كالملاعب العامة ودور السينما والفنادق والمطاعم ومحلات البيع بالمزايدة.

١١ - توزيع الماء والكهرباء والغاز، واجراء المخابرات البريدية والبرقية والهاتفية.

١٢ - النقل برا وبحرا وجوا.

١٣ - وكالات الأعمال ومكاتب السياحة والتصدير والاستيراد.

١٤ - الطبع والنشر والصحافة والاذاعة والتلفزيون ونقل الأخبار او الصور

والاعلانات وبيع الكتب.
١٥ - المصانع وان كانت مقترنة باستثمار زراعي، والتعهد بالإنشاء والصنع.
١٦ - مقاولات بناء العقارات وتعديلها وترميمها وهدمها، متى تعهد المقاول بتقديم المواد الاولية او بتوريد العمال.

المادة ٦

يعد عملا تجاريا جميع الأعمال المتعلقة بالملاحة البحرية، وبوجه خاص:
١ - انشاء السفن وبيعها وشراؤها وايجارها واستئجارها واصلاحها.
٢ -العقود المتعلقة بأجور ورواتب ربان السفينة وملاحيها وسائر المستخدمين فيها.
٣ - النقل والارساليات البحرية، وكل عملية تتعلق بها كشراء او بيع لوازمها من مهمات وادوات وذخائر ووقود وحبال واشرعة ومؤن.

المادة ٧

يعد عملا تجاريا جميع الأعمال المتعلقة بالملاحة الجوية، وبوجه خاص:
١ - انشاء الطائرات وبيعها وشراؤها وايجارها واستئجارها واصلاحها.
٢ - العقود المتعلقة بأجور ورواتب الملاحين وسائر المستخدمين.
٣ - النقل والارساليات الجوية، وكل عملية تتعلق بها كشراء او بيع ادوات ومواد تموين الطائرات.

المادة ٨

الأعمال المرتبطة بالمعاملات التجارية المذكورة في المواد السابقة او المسهلة لها وجميع الأعمال التي يقوم بها التاجر لحاجات تجارته، تعتبر ايضا اعمالا تجارية.

المادة ٩

الأصل في عقود التاجر والتزاماته ان تكون تجارية، الا إذا ثبت تعلق هذه العقود والالتزامات بمعاملات مدنية

المادة ١٠

١ - صنع الفنان عملا فنيا بنفسه او باستخدامه عمالا، وبيعه اياه، لا يعد عملا تجاريا.
٢ - وكذلك لا يعد عملا تجاريا طبع المؤلف مؤلفه وبيعه اياه.

المادة ١١

١ - بيع المزارع الحاصلات الناتجة من الارض المملوكة له او التي يزرعها، ولو بعد تحويل هذه الحاصلات بالوسائط التي يستعملها في صناعته الزراعية، لا يعد عملا تجاريا.
٢- اما إذا اسس المزارع متجرا او مصنعا بصفة دائمة لبيع حاصلاته بحالتها او بعد تحويلها فان البيع في هذه الحالة يعد عملا تجارياً.

المادة ١٢

إذا كان العقد تجاريا بالنسبة الى أحد العاقدين دون الأخر، سرت احكام قانون التجارة على التزامات العاقد الأخر الناشئة من هذا العقد ما لم يوجد نص يقضي

بغير ذلك.

الباب الثاني

الفصل الأول : التجار بوجة عام

المادة ١٣

١ - كل من اشتغل باسمه في معاملات تجارية وهو حائز للأهلية الواجبة، واتخذ هذه المعاملات حرفة له، يكون تاجرا.

٢ - وكذلك يعتبر تاجرا كل شركة، ولو كانت تزاول اعمالا غير تجارية.

المادة ١٤

١ - تفترض صفة التاجر فيمن ينتحلها بالإعلان عنها في الصحف او في النشرات او في غير ذلك من وسائل الأعلام. ويجوز نقض هذه القرينة بإثبات ان من ينتحل الصفة المذكورة لم يزاول التجارة فعلا.

٢- وتثبت صفة التاجر لكل من احترف التجارة باسم مستعار او مستترا وراء شخص اخر، فضلا عن ثبوتها للشخص الظاهر.

٣- وإذا زاول التجارة أحد الاشخاص المحظور عليهم الاتجار بموجب قوانين او انظمة خاصة، عد تاجرا وسرت عليه احكام هذا القانون.

المادة ١٥

لا يعد تاجرا من قام بمعاملة تجارية عارضة دون ان يتخذ التجارة حرفة له ومع ذلك تخضع المعاملة التجارية التي يقوم بها لأحكام قانون التجارة.

المادة ١٦

١ - لا تعد وزارات الحكومة ولا البلدية ولا الجمعيات ولا النوادي من التجار، ولكن المعاملات التجارية الي تقوم بها هذه الهيئات تخضع لأحكام قانون التجارة. ٢ - وتثبت صفة التاجر للشركات التي تنشئها او تتملكها الدولة وغيرها من الهيئات العامة، وللمؤسسات العامة التي تقوم بصفة اساسية بنشاط تجاري، وللمنشآت التابعة لدولة اجنبية التي تزاول نشاطا تجاريا في الكويت.

وتسري على جميع هذه الهيئات الأحكام التي تترتب على صفة التاجر، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

المادة ١٧

الأفراد الذين يزاولون حرفة بسيطة او تجارة صغيرة يعتمدون فيها على عملهم للحصول على ارباح قليلة لتأمين معيشتهم أكثر من اعتمادهم على رأس مال نقدي، كالباعة الطوافين واصحاب الحوانيت الصغيرة، لا يخضعون لواجبات التجار الخاصة بالدفاتر التجارية وبالقيد في السجل التجاري وبأحكام الافلاس والصلح الواقي.

المادة ١٨

كل كويتي بلغ احدى وعشرين سنة، ولم يقم به مانع قانوني يتعلق بشخصه او بنوع المعاملة التجارية التي يباشرها يكون اهلا للاشتغال بالتجارة.

المادة ١٩

١ - إذا كان للقاصر مال في تجارة، جاز للمحكمة ان تأمر بتصفية ماله وسحبه من هذه التجارة او باستمراره فيها، وفقا لما تقتضي به مصلحة القاصر، مع مراعاة

احكام قانونه الوطني عند الاقتضاء.

٢- فاذا أمرت المحكمة بالاستمرار في التجارة فلها ان تمنح النائب عن القاصر تفويضا عاما او مقيدا للقيام بجميع الأعمال اللازمة لذلك، ويقيد التفويض في السجل التجاري وينشر في صحيفة السجل.

٣- ولا يكون القاصر ملتزما الا بقدر امواله المستغلة في هذه التجارة، ويجوز شهر افلاسه، ولا يشمل الافلاس الأموال غير المستغلة في التجارة، ولا يترتب عليه اي أثر بالنسبة الى شخص القاصر.

المادة ٢٠

١ - إذا طرأت اسباب جدية يخشى معها سوء ادارة النائب عن القاصر، جاز للمحكمة ان تسحب التفويض المنصوص عليه في المادة السابقة دون ان يترتب على ذلك اضرار بالحقوق التي كسبها الغير.

٢ - ويجب على ادارة كتاب المحكمة خلال الاربعة والعشرين ساعة التالية لصدور الأمر بسحب التفويض ان تبلغه لمكتب السجل التجاري لقيده فيه ونشره في صحيفة السجل.

المادة ٢١

١ -ينظم اهلية النساء للممارسة التجارة قانون الدولة التي يتمتعن بجنسيتها.

٢- ويفترض في الزوجة الأجنبية التي تحترف التجارة انها تمارسها بإذن زوجها. فاذا كان القانون الواجب التطبيق يجيز للزوج الاعتراض على احتراف زوجته للتجارة او سحب اذنه السابق، وجب قيد الاعتراض او سحب الأذن في السجل التجاري ونشره في صحيفة، ولا يترتب على الاعتراض او سحب الأذن اي أثر الا من تاريخ نشره في صحيفة السجل التجاري ولا يضر بالحقوق التي كسبها الغير.

المادة ٢٢

١ - يفترض في الزوجة الأجنبية التاجرة انها تزوجت طبقا لنظام انفصال الأموال، الا إذا كانت المشارطة المالية بين الزوجين تنص على خلاف ذلك وتم شهر هذه المشارطة.

٢- ويكون الشهر بالقيد في السجل التجاري ونشر المشارطة في صحيفة هذا السجل.

٣- ويجوز للغير في حالة اهمال الشهر في السجل التجاري ان يثبت ان الزواج قد تم طبقا لنظام مالي أكثر ملائمة لمصلحته.

٤- ولا يحتج على الغير بالحكم الأجنبي القاضي بانفصال اموال الزوجين، الا من تاريخ قيده في السجل التجاري الواقع في دائرة المحل الذي يزاول فيه الزوجان او أحدهما التجارة.

المادة ٢٣ [١]

١ - لا يجوز لغير الكويتي الاشتغال بالتجارة في الكويت الا إذا كان له شريك او شركاء كويتيون، ويشترط الا يقل رأس مال الكويتيين في المتجر المشترك عن ٥١٪ من مجموع رأس مال المتجر.

٢- ويستثنى من الأحكام السابقة ما يلي:

(أ) الأشخاص غير الكويتيين الذين يزاولون حرفة بسيطة أو تجارة بسيطة المشار إليهم في المادة ١٧ فيجوز لهؤلاء الاشتغال بالتجارة دون ان يكون لهم شرك كويتي.

١) معدلة بموجب القانون رقم ٤٥ لسنة ١٩٨٩

(ب) الأشخاص غير الكويتيين فيما يودعونه من أموال لدى البنوك أو الشركات أو يبرمونه من اتفاقات معها لاستثمار هذه الأموال لحسابهم والتعامل في النقد الأجنبي والمعادن الثمينة إذا كان ذلك يدخل ضمن أغراض هذه الشركات.

المادة ٢٤ [1]

استثناءا من احكام المادة ٢٣ بند ١ ، للشركة الاجنبية انشاء فرع لها في الكويت ومباشرة عملها فيها دون الحاجة لوكيل محلي .

المادة ٢٥

لا يجوز للأشخاص الآتي بيانهم ممارسة التجارة:

أولا: كل تاجر شهر افلاسه خلال السنة الأولى من مزاولته التجارة ما لم يرد اليه اعتباره. ثانيا: كل من حكم عليه بالإدانة في احدى جرائم الافلاس بالتدليس او الغش التجاري او السرقة او النصب او خيانة الامانة او التزوير او استعمال الاوراق المزورة ما لم يرد اليه اعتباره. ويعاقب كل من خالف هذا الحظر بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز مائتين وخمسين دينارا او بإحدى هاتين العقوبتين، مع الحكم بإغلاق المحل التجاري في جميع الأحوال.

الفصل الثاني :
الدفاتر التجارية

المادة ٢٦

على التاجر ان يمسك الدفاتر التجارية الى تستلزمها طبيعة تجارته واهميتها، بطريقة تكفل بيان مركزه المالي بالدقة، وبيان ما له وما عليه من الديون المتعلقة بتجارته.

المادة ٢٧

يجب ان يمسك التاجر على الأقل الدفترين الآتيين:

١ – دفتر اليومية الأصلي.

٢ –دفتر الجرد. ويعفى من هذا الالتزام، عدا الأفراد الذين يزاولون حرفة بسيطة او تجارة صغيرة المنصوص عليهم في المادة ١٧، التجار الذين لا يزيد رأس مالهم على خمسة آلاف دينار.

المادة ٢٨

تقيد في دفتر اليومية الأصلي جميع العمليات المالية التي يقوم بها التاجر، وكذلك المصروفات التي أنفقها على نفسه وعلى اسرته. ويتم هذا القيد يوما فيوما.

المادة ٢٩

١ – تقيد في دفتر الجرد تفاصيل البضاعة الموجودة عند التاجر في آخر سنته المالية، او بيان اجمالي عنها إذا كانت تفاصيلها واردة في دفاتر وقوائم مستقلة، وفي هذه الحالة تعتبر هذه الدفاتر والقوائم جزءا متمما للدفتر المذكور.

٢– كما تقيد بدفتر الجرد صورة من الميزانية العامة للتاجر في كل سنة إذا لم تقيد في اي دفتر آخر.

المادة ٣٠

١ – يجب ان تكون الدفاتر التجارية خالية من اي فراغ او كتابة في الحواشي او كشط او تحشير فيما دون بها.

---

٢) معدلة بموجب القانون رقم ١ لسنة ٢٠٢٤

٢- ويجب قبل استعمال دفتري اليومية والجرد ان تنمر كل صفحة من صفحاتهما، وان يختم على كل ورقة فيهما كاتب العدل.

٣- ويقدم التاجر الى كاتب العدل، خلال شهرين من انقضاء كل سنة مالية، هذين الدفترين للتأشير عليهما بما يفيد انتهاءهما وذلك بحضور التاجر ودون حجز الدفترين لدى كاتب العدل. فاذا انتهت صفحات هذين الدفترين قبل انقضاء السنة المالية، تعين على التاجر ان يقدمهما الى كاتب العدل للتأشير عليهما بما يفيد ذلك بعد اخر قيد.

٤- وعلى التاجر او ورثته، في حالة وقف نشاط المحل التجاري تقديم الدفترين المشار اليهما الى كاتب العدل للتأشير عليهما بما يفيد ذلك.

٥- ويكون الختم والتأشير في الحالات المتقدمة بغير رسوم.

المادة ٣١

على التاجر ان يحتفظ بصورة مطابقة للأصل من جميع المراسلات والبرقيات التي يرسلها لأعمال تجارته، وكذلك يحتفظ بجميع ما يرد اليه من مراسلات وبرقيات وفواتير وغيرها من المستندات التي تتصل بأعمال تجارته.

المادة ٣٢

على التاجر او ورثته الاحتفاظ بدفتر اليومية الأصلي ودفتر الجرد مدة عشر سنوات تبدأ من تاريخ اقفالها، ويجب عليهم كذلك حفظ المراسلات والمستندات والصور المشار اليها في المادة السابقة مدة خمس سنوات.

المادة ٣٣

للمحكمة عند نظر الدعوى ان تقرر، من تلقاء نفسها او بناء على طلب أحد الخصمين، ابراز الدفاتر والاوراق التجارية للاطلاع على القيود المتعلقة بالموضوع المتنازع فيه وحده، واستخلاص ما ترى استخلاصه منها.

الباب الثالث:
المتجر والعلامات والبيانات التجارية

الفصل الأول
المتجر والعنوان التجاري والمزاحمة غير المشروحة

الفرع الأول : المتجر

المادة ٣٤

١ - المتجر هو محل التاجر والحقوق المتصلة بهذا المحل.

٢- يشتمل المتجر على مجموعة من العناصر المادية وغير المادية تختلف بحسب الأحوال وهي، بوجه خاص، البضائع والأثاث التجاري والآلات الصناعية والعملاء والعنوان التجاري وحق الايجار والعلامات والبيانات التجارية وبراءات الاختراع والتراخيص والرسوم والنماذج.

المادة ٣٥

حقوق صاحب المتجر في العناصر المختلفة التي يشتمل عليها المتجر تعيينها النصوص الخاصة المتعلقة بها، فاذا لم يوجد نص خاص سرت القواعد العامة.

المادة ٣٦

١ – لا يتم بيع المتجر الا بورقة رسمية.

٢ – ويحدد في عقد البيع ثمن البضائع والمهمات المادية والعناصر غير المادية، كل منها على حده. ويخصم مما يدفع من الثمن اولا ثمن البضائع، ثم ثمن المهمات المادية، ثم ثمن العناصر غير المادية، ولو اتفق على خلاف ذلك.

المادة ٣٧

١ – يشهر عقد بيع المتجر بقيده في السجل التجاري.

٢ – ويكفل القيد حفظ امتياز البائع لمدة خمس سنوات من تاريخه. ويعتبر القيد ملغى إذا لم يجدد خلال المدة السابقة.

٣ – ويشطب القيد بتراضي اصحاب الشأن او بموجب حكم نهائي.

المادة ٣٨

١ – على البائع الذي يرفع دعوى الفسخ ان يعلن الدائنين الذين لهم قيود على المتجر في محالهم المختارة المبينة في قيودهم.

٢ – وإذا اشترط البائع عند البيع انه يصبح مفسوخا بحكم القانون إذا لم يدفع الثمن في الأجل المسمى، او إذا تراضى البائع والمشتري على فسخ البيع وجب على البائع اخطار الدائنين المقيدين في محالهم المختارة بالفسخ او بحصول الاتفاق عليه.

المادة ٣٩

إذا طلب بيع المتجر في المزاد العلني، وجب على الطالب ان يخطر بذلك البائعين السابقين في محالهم المختارة المبينة في قيودهم، معلنا اياهم انهم إذا لم يرفعوا دعوى الفسخ خلال شهر من تاريخ الأخطار سقط حقهم فيه قبل من يرسو عليه المزاد.

المادة ٤٠

يجوز رهن المتجر، فاذا لم يعين على وجه الدقة ما يتناوله الرهن لم يقع الا على العنوان التجاري والحق في الإجارة والاتصال بالعملاء والسمعة التجارية.

المادة ٤١

١ – لا يتم الرهن الا بورقة رسمية.

٢ – ويجب ان يشتمل عقد الرهن على تصريح من المدين عما إذا كان هناك امتياز للبائع على المتجر، وان يشتمل كذلك على اسم شركة التأمين التي امنت المتجر ضد الحريق ان وجدت.

المادة ٤٢

١ – يشهر عقد رهن المتجر بقيده في السجل التجاري.

٢ – ويكفل القيد حفظ الامتياز لمدة خمس سنوات من تاريخه، ويعتبر القيد ملغى إذا لم يجدد خلال المدة السابقة.

٣ – يشطب القيد بتراضي اصحاب الشأن او بموجب حكم نهائي.

المادة ٤٣

الراهن مسؤول عن حفظ المتجر المرهون في حالة جيدة.

المادة ٤٤

١ – إذا لم يوف صاحب المتجر بالثمن او بباقيه للبائع، او بالدين في تاريخ استحقاقه

للدائن المرتهن، جاز للبائع او للدائن المرتهن، بعد ثمانية ايام من تاريخ التنبيه على مدينه والحائز للمتجر تنبيها رسميا، ان يقدم عريضة لقاضي الأمور المستعجلة بطلب الأذن بأن يباع بالمزاد العلني مقومات المتجر كلها او بعضها التي يتناولها امتياز البائع او الدائن المرتهن.

٢ - ويكون البيع في المكان واليوم والساعة وبالطريقة التي يعينها القاضي، وينشر عن البيع قبل حصوله بعشرة ايام على الأقل.

المادة ٤٥

يكون للبائع وللدائنين المرتهنين على المبالغ الناشئة من التأمين إذا تحقق سبق استحقاقها نفس الحقوق والامتيازات التي كانت لهم على الأشياء المؤمن عليها.

المادة ٤٦

ليس لمؤجر المكان الذي يوجد به الأثاث والآلات المرهونة التي تستعمل في استغلال المتجر ان يباشر امتيازه لأكثر من سنتين.

الفرع الثانى:
العنوان التجاري

المادة ٤٧

١ - يتألف العنوان التجاري من اسم التاجر ولقبه. ويجب ان يختلف في وضوح عن العناوين المقيدة قبلا.

٢ - ويجوز ان يتضمن العنوان التجاري بيانات خاصة بالأشخاص المذكورين فيه متعلقة بنوع التجارة المخصص لها.

كما يجوز ان يتضمن تسمية مبتكرة. وفي جميع الأحوال يجب ان يطابق العنوان التجاري الحقيقة، والا يؤدي الى التضليل او يمس بالصالح العام.

المادة ٤٨

١ - يقيد العنوان التجاري في السجل التجاري وفقا لأحكام القانون.

٢ - ولا يجوز، بعد القيد، لتاجر اخر استعمال هذا العنوان في نوع التجارة التي يزاولها.

٣ - وإذا كان اسم التاجر ولقبه يشبهان العنوان التجاري المقيد في السجل وجب عليه ان يضيف الى اسمه بيانا يميزه عن العنوان السابق قيده.

المادة ٤٩

على التاجر ان يجري معاملاته التجارية ويوقع اوراقه المتعلقة بهذه المعاملات بعنوانه التجاري. وعليه ان يكتب هذا العنوان في مدخل متجره.

المادة ٥٠

لا يجوز التصرف في العنوان التجاري تصرفا مستقلا عن التصرف في المتجر. ولكن إذا تصرف صاحب المتجر في متجره ولم يشمل التصرف العنوان التجاري ما لم ينص على ذلك صراحة او ضمنا.

المادة ٥١

١ - لا يجوز لمن لا تنقل اليه ملكية متجر ان يستخدم عنوان سلفه التجاري، الا إذا آل اليه هذا العنوان او اذن له السلف في استعماله، وفي جميع الأحوال عليه ان يضيف الى هذا العنوان بيانا يدل على انتقال الملكية.

٢- وإذا وافق السلف على استعمال العنوان التجاري الأصلي دون اضافة كان مسؤول عن التزامات الخلف المعقودة تحت هذا العنوان إذا عجز الخلف عن الوفاء بهذه الالتزامات.

المادة ٥٢

١ - من يملك عنوانا تجاريا تبعا لمتجر يخلف سلفه في الالتزامات والحقوق التي ترتبت تحت هذا العنوان، ولا يسري اتفاق مخالف في حق الغير الا إذا قيد في السجل التجاري او أخبر به ذوو الشأن.

٢- وتسقط المسؤولية عن التزامات السلف بمضي خمس سنوات من تاريخ انتقال المتجر.

المادة ٥٣

من انتقل له متجر دون عنوانه التجاري لا يكون مسؤولا عن التزامات سلفه، ما لم يكن هناك اتفاق مخالف مقيد في السجل التجاري.

المادة ٥٤

١ - يكون عنوان الشركات وفق الأحكام القانونية الخاصة بها.

٢ - وللشركة ان تحتفظ بعنوانها الاول دون تعديل إذا انضم اليها شريك جديد، او خرج منها شريك كان عنوان الشركة يشتمل على اسمه مادام هذا الشريك او ورثته قد قبلوا ابقاء الاسم في العنوان.

الفرع الثالث
المزاحمة غير المشروعة والإحتكار

المادة ٥٥

١ - إذا استعمل العنوان التجاري غير صاحبه، او استعمله صاحبه على صورة تخالف القانون، جاز لذوي الشأن ان يطلبوا منع استعماله، ولهم ان يطلبوا شطبه إذا كان مقيدا في السجل التجاري ويجوز لهم حق الرجوع بالتعويض ان كان له المحل.

٢- وتسري هذا الأحكام في استعمال العلامات والبيانات التجارية على الوجه المبين في هذا القانون.

المادة ٥٦

لا يجوز للتاجر ان يلجأ الى طرق التدليس والغش في تصريف بضاعته، وليس له ان ينشر بيانات كاذبه من شأنها ان تضر بمصلحة تاجر اخر يزاحمه، والا كان مسؤولا عن التعويض.

المادة ٥٧

لا يجوز للتاجر ان يذيع امورا مغايرة للحقيقة تتعلق بمنشأ بضاعته او اوصافها او تتعلق بأهمية تجارته، ولا ان يعلن خلافا للواقع انه حائز لمرتبة او شهادة او مكافأة، ولا ان يلجأ الى اية طريقة اخرى تنطوي على التضليل، قاصدا بذلك ان ينتزع عملاء تاجر آخر يزاحمه والا كان مسؤولا عن التعويض.

المادة ٥٨

لا يجوز للتاجر ان يغري عمال تاجر أخر او مستخدميه ليعاونوه على انتزاع عملاء هذا التاجر او ليخرجوا من خدمة هذا التاجر او يدخلوا في خدمته ويطلعوه على اسرار مزاحمة.

وتعتبر هذه الأعمال مزاحمة غير مشروعة تستوجب التعويض.

المادة ٥٩

إذا اعطى التاجر لمستخدم او عامل سابق شهادة مغايرة للحقيقة بحسن السلوك، وضللت هذه الشهادة تاجرا اخر حسن النية فأوقعت به ضررا، جاز بحسب الأحوال وتبعا للظروف ان يرجع التاجر الآخر على التاجر الأول بتعويض مناسب.

المادة ٦٠

من كانت حرفته تزويد البيوت التجارية بالمعلومات عن احوال التجار واعطى بيانات مغايرة للحقيقة عن سلوك أحد التجار او وضعه المالي، وكان ذلك قصدا او عن تقصير جسيم، كان مسؤولا عن تعويض الضرر الذي نجم عن خطئه.

المادة ٦٠ مكرر [١]

((ملغاة))

المادة ٦٠ مكرر (أ)

((ملغاة))

المادة ٦٠ مكرر (ب)

((ملغاة))

المادة ٦٠ مكرر (ج)

((ملغاة))

المادة ٦٠ مكرر (د)

((ملغاة))

المادة ٦٠ مكرر (هـ)

((ملغاة))

الفصل الثاني
العلامات والبيانات التجارية
الفرع الاول
العلامات التجاري
واجراءات تسجيلها

المواد من ٦١ إلى ٨٠ [٢]

((ملغاة))

المادة ٨١ [٣]

((ملغاة))

من المواد ٨٢ إلى ٨٥

((ملغاة))

الفرع الثانى
البيانات التجارية

المادة ٨٦

يعتبر بيانا تجاريا اي ايضاح يتعلق بصورة مباشرة او غير مباشرة بما يأتي:

---

١) تم الغاء المواد ٦٠ مكرر و ٦٠ مكرر أ – ب–ج–د –هـ، بموجب القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٧ بشأن حماية المنافسة
٢) تم الغاء المواد من ٦١ حتى ٨٠، ومن ٨٢ الى ٨٥ موجب القانون رقم ١٣ لسنة ٢٠١٥ .
٣) تم الغاء المادة بموجب القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠١

١ – عدد البضائع او مقدارها او مقاسها او كيلها او وزنها او طاقتها.
٢ – الجهة او البلاد التي صنعت فيها البضائع او انتجت.
٣ – طريقة صنعها او انتاجها.
٤ – العناصر الداخلة في تركيبها.
٥ – اسم او صفات المنتج او الصانع.
٦ – وجود براءات اختراع او غيرها من حقوق الملكية الصناعية او اية امتيازات او جوائز او مميزات تجارية او صناعية.
٧ – الاسم او الشكل الذي تعرف به بعض البضائع او تقوم عادة.

المادة ٨٧

يجب ان يكون البيان التجاري مطابقا للحقيقة من جميع الوجوه، سواء كان موضوعا على نفس المنتجات او على المحال او المخازن او على عناوينها او على الأغلفة او القوائم او الرسائل او وسائل الإعلان او غير ذلك مما يستعمل في عرض البضاعة على الجمهور.

المادة ٨٨

١ – لا يجوز وضع اسم البائع او عنوانه على منتجات واردة من بلاد غير التي يحصل فيها البيع، ما لم يكن مقترنا ببيان دقيق مكتوب بحروف ظاهرة عن البلاد او الجهة التي صنعت او انتجت فيها.
٢ – ولا يجوز للأشخاص المقيمين في جهة ذات شهرة في انتاج بعض المنتجات او صنعها، الذين يتجرون في منتجات مشابهة واردة من جهات اخرى، ان يضعوا عليها علاماتهم إذا كانت من شأنها ان تضلل الجمهور فيما يتعلق بمصدر تلك المنتجات، حتى ولو كانت العلامات لا تشتمل على اسماء هؤلاء الاشخاص او عناوينهم، ما لم تتخذ التدبيرات الكفيلة بمنع اي لبس.

المادة ٨٩

لا يجوز للصانع ان يستعمل اسم الجهة التي يوجد له فيها مصنع رئيسي فيما يصنع لحسابه من منتجات في جهة اخرى ما لم يقترن هذا الاسم ببيان الجهة الأخيرة على وجه يمتنع معه كل لبس.

المادة ٩٠

١ – لا يجوز ذكر جوائز او مداليات او دبلومات او درجات فخرية من اي نوع كان الا بالنسبة الى المنتجات التي تنطبق عليها هذه المميزات، وبالنسبة الى الأشخاص والعناوين التجارية التي منحت لهم او الى من آلت إليهم حقوقها، على ان يشتمل ذلك على بيان صحيح بتاريخها ونوعها والمعارض او المباريات التي منحت فيها.
٢ – ولا يجوز لمن اشترك مع آخرين في عرض منتجات ان يستعمل لمنتجاته الخاصة المميزات التي منحت للمعروضات المشتركة، ما لم يبين بطرقة واضحة مصدر تلك المميزات ونوعها.

المادة ٩١

١ – إذا كانت مقدار المنتجات او مقاسها او كيلها او طاقتها او وزنها او مصدرها او العناصر الداخلة في تركيبها من العوامل التي لها دخل في تقدير قيمتها، جاز بقرار من الوزير المختص منع استيراد تلك المنتجات او بيعها او عرضها للبيع ما لم تحمل

بيانا او أكثر من هذه البيانات.

٢- ويحدد بقرار من الوزير المختص الكيفية الى توضع بها البيانات على المنتجات والاجراءات الي يستعاض عنها بها عند عدم امكان ذلك، على ان تكتب هذه البيانات باللغة العربية.

الفرع الثالث

العقوبات

المادة ٩٢ [١]

يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على ستمائة دينار او بإحدى هاتين العقوبتين: استبدلت عبارة (ويعاقب بالحبس لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات) بعبارة (ويعاقب بالحبس) بموجب قانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨٧.

١-((ملغي))

٢- ((ملغي))

٣-((ملغي)).

٤ - على كل من خالف وهو سيء النية احكام المواد ٨٧ - ٩١ الخاصة بالبيانات التجارية.

المادة ٩٣ [٢]

((ملغاة))

المادة ٩٤

((ملغاة))

المادة ٩٥

((ملغاة))

الكتاب الثانى

الألتزامات والعقود التجارية

المادة ٩٦

فيما عدا ما نص عليه هذا الكتاب تسري على الالتزامات والعقود التجارية الاحكام المنصوص عليها في القانون المدني.

الباب الاول:

الالتزامات التجارية

المادة ٩٧

الملتزمون معا بدين تجاري يكونون متضامنين في هذا الدين ما لم ينص القانون او الاتفاق على غير ذلك.

المادة ٩٨

تكون الكفالة تجارية إذا كان الكفيل يضمن دينا يعتبر تجاريا بالنسبة الى المدين.

المادة ٩٩

في الكفالة التجارية يكون الكفلاء متضامنين فيما بينهم ومتضامنين مع المدين. والدائن مخير في المطالبة، ان شاء طالب المدين، وان شاء الطالب الكفيل. ومطالبته

١) تم الغاء البنود ١-٢-٣ من المادة وفق القانون رقم ١٣ لسنة ٢٠١٥
٢) تم الغاء المواد ٩٣ و ٩٤ و ٩٥ بموجب القانون رقم ١٣ لسنة ٢٠١٥

أحدهما لا تسقط حق مطالبته للآخر، فبعد مطالبته أحدهما له ان يطالب الأخر وله ان يطالبهما معا.

المادة ١٠٠

إذا قام التاجر لحساب الغير بإعمال او خدمات تتعلق بنشاطه التجاري اعتبر انه قام بها مقابل عوض ما لم يثبت عكس ذلك. ويعين العوض طبقا للعرف. فاذا لم يوجد عرف قدر القاضي العوض.

المادة ١٠١

يكون القرض تجاريا إذا كان القصد منه صرف المبالغ المقترضة في اعمال تجارية.

المادة ١٠٢

١ – للدائن الحق في اقتضاء فائدة في القرض التجاري ما لم يتفق على غير ذلك. وإذا لم يعين سعر الفائدة في العقد كانت الفائدة المستحقة هي الفائدة القانونية ٧٪.

٢ – فاذا تضمن العقد اتفاقا على سعر الفائدة، وتأخر المدين في الوفاء، احتبست الفائدة التأخيرية على اساس السعر المتفق عليه.

المادة ١٠٣

تؤدي الفائدة في نهاية السنة إذا كانت مدة القرض سنة او أكثر، وفي يوم استحقاق الدين إذا كانت المدة اقل من سنة وذلك ما لم يتفق الطرفان على غيره.

المادة ١٠٤

إذا كانت مدة القرض معينة، لم يجبر الدائن على قبول استيفاء الدين قبل حلول الأجل ما لم يدفع المدين الفائدة المترتبة على المدة الباقية.

المادة ١٠٥

إذا عين لتنفيذ العقد اجل معين وانقضى دون ان يقوم المدين بالتنفيذ، فلا يجوز بعد ذلك اجبار الدائن على قبوله.

المادة ١٠٦

إذا احتفظ أحد المتعاقدين بحق فسخ العقد مقابل دفع المبلغ معين فقيامه بتنفيذ ما يفرضه عليه العقد من التزامات او قبوله قيام المتعاقد الأخر التزاماته يسقط عنه حق الفسخ الذي احتفظ به.

المادة ١٠٧

لا تجوز المطالبة بوفاء الالتزامات التجارية الا في ساعات العمل التي يجري عليها العرف.

المادة ١٠٨

يكون اعذار المدين او اخطاره في المسائل التجارية بإنذار رسمي او بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول. ويجوز في احوال الاستعجال ان يكون الأعذار او الأخطار ببرقية.

المادة ١٠٩

لا يجوز للقاضي منح المدين بالتزام تجاري مهلة للوفاء به او تقسيطه الا في الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون او إذا اقتضت ذلك ضرورة قصوى.

المادة ١١٠

إذا كان محل الالتزام التجاري مبلغا من النقود وكان معلوم المقدار وقت نشوء

الالتزام وتأخر المدين في الوفاء به، كان ملزما ان يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخير فوائد قانونية قدرها سبعة في المائة.

المادة ١١١

١ - يجوز للعاقدين ان يتفقا على سعر اخر للفوائد، على الا يزيد هذا السعر على الأسعار المعلنة من البنك المركزي والتي يقوم بتحديدها مجلس ادارة البنك بعد موافقة وزير المالية. فاذا اتفقا على فوائد تزيد على هذه الأسعار، وجب تخفيضها الى الأسعار المعلنة في تاريخ ابرام الاتفاق، وتعين رد ما دفع زائدا على هذا القدر.
٢ - وكل عمولة او منفعة أياً كان نوعها اشترطها الدائن، إذا زادت هي والفائدة المتفق عليها على الحد الأقصى المتقدم ذكره، تعتبر فائدة مستترة، وتكون قابلة للتخفيض إذا ثبت ان هذه العمولة او المنفعة لا تقابلها خدمة حقيقية يكون الدائن قد اداها، ولا نفقة مشروعة.

المادة ١١٢

لا يشترط لاستحقاق فوائد التأخير، قانونية كانت او اتفاقية، ان يثبت الدائن ان ضررا لحقه من هذا التأخير.

المادة ١١٣

تستحق الفوائد عن التأخير في الوفاء بالديون التجارية بمجرد استحقاقها ما لم ينص القانون او الاتفاق على غير ذلك.

المادة ١١٤

١ - يجوز للدائن ان يطالب بتعويض تكميلي يضاف الى فوائد التأخير دون حاجة الى اثبات ان الضرر الذي يجاوز هذه الفوائد قد تسبب فيه المدين بغش منه او بخطأ جسيم .
٢ - اما إذا تسب الدائن وهو يطالب بحقه في اطالة امد النزاع بسوء نية فللمحكمة ان تخفض الفوائد قانونية كانت او اتفاقية او الا تقضي بها اطلاقا عن المدة التي طال فيها النزاع بلا مبرر.

المادة ١١٥

لا يجوز تقاضي فوائد على متجمد الفوائد، ولا يجوز في اية حال ان يكون مجموع الفوائد التي يتقضاها الدائن أكثر من رأس المال وذلك كله في الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون ودون اخلال بالقواعد والعادات التجارية وبما يوضع من قواعد للقروض طويلة الأجل.

المادة ١١٦

يكون اهلا لتلقي الوفاء من يحمل مخالصة متى كان الموفي يجهل الأسباب التي تحول دون الوفاء الى الحامل.

المادة ١١٧

وجود سند الدين في حيازة المدين يقوم قرينة على براءة ذمته من الدين حتى يثبت خلاف ذلك.

المادة ١١٨

في المسائل التجارية تتقادم التزامات التجار المتعلقة بأعمالهم التجارية قبل بعضهم البعض بمضي عشر سنوات من تاريخ حلول ميعاد الوفاء بالالتزام الا إذا نص

القانون على مدة اقل. وكذلك تسقط بمرور عشر سنوات الأحكام النهائية الصادرة في المنازعات الناشئة عن الالتزامات المبينة بالفقرة السابقة.

الباب الثانى
العقود التجارية المسماة
الفصل الاول
البيع التجاري
الفرع الاول
أحكام عامة

المادة ١١٩

لا يعتبر ايجابا ابلاغ الأسعار الجارية الى اشخاص متعددين ولا عرض الأموال للبيع بإرسال جدول الاشياء واسعارها وتصاويرها.

المادة ١٢٠

بيع الأموال التجارية غير الموجودة وقت العقد والتي تمكن تهيئتها واحضارها وقت التسليم صحيح.

المادة ١٢١

يجوز بيع شيء لاحظ المتبايعان وقت العقد احتمال تلفه، فان تحقق التلف لا يسترد المشتري الثمن. اما إذا كان البائع واثقا من تلف المبيع حين العقد، فالبيع غير صحيح.

المادة ١٢٢

١ إذا اتفق على ان للمشتري تحديد شكل البيع او حجمه او غير ذلك من مميزاته التفصيلية وجب على المشتري ان يقوم بهذا التحديد خلال مدة معقولة والا جاز للبائع ان يطلب الفسخ والتعويض.

٢ – ويجوز للبائع بعد انقضاء المدة المذكورة تحديد هذه المميزات، ويكون هذا التحديد نهائياً إذا لم يعترض عليه المشتري خلال مدة معقولة من اخطاره به.

المادة ١٢٣

إذا اتفق على ان الثمن هو سعر السوق وجب عند الشك ان يكون الثمن سعر السوق في المكان والزمان اللذين يجب فيهما تسليم المبيع للمشتري، فاذا لم يكن في مكان التسليم سوق وجب الرجوع الى سعر السوق في المكان الذي يقتضي العرف ان تكون اسعاره هي السارية.

المادة ١٢٤

إذا لم يحدد المتعاقدان ثمنا للبيع فلا يترتب على ذلك بطلان البيع متى تبين من الظروف ان المتعاقدين قد نويا اعتماد السعر المتداول في التجارة او السعر الذي جرى عليه التعامل بينهما.

المادة ١٢٥

يجوز تفويض طرف ثالث في تعيين الثمن فاذا لم يعين هذا الطرف الثمن لاي سبب كان الزم المشتري بسعر السوق يوم البيع فاذا تعذرت معرفة سعر السوق تكفل القاضي بتعيين الثمن.

المادة ١٢٦

١ – إذا كان الثمن مقدارا على اساس الوزن كانت العبرة بالوزن الصافي الا إذا اتفق

الطرفان او استقر العرف على غير ذلك.

٢ – ويحدد العرف القدر المتسامح فيه من نقص في البضاعة بسبب النقل او غيره او عند الاتفاق على تسليم كمية محددة على وجه التقريب.

المادة ١٢٧

١ – لا تسري قوانين التسعير الجبري وقراراته على ما انعقد من بيوع قبل سريانها ولو كان الثمن مستحقا في تاريخ لاحق.

٢ – اما ما انعقد من بيوع اثناء سريان هذه القوانين والقرارات فانه لا يصح فيها مجاوزة الثمن المحدد والا جاز للمشتري ان يمتنع عن دفع الزيادة او ان يستردها ولو اتفق على غير ذلك.

المادة ١٢٨

إذا اتفق على ان يتم التسليم بمجرد وصول المبيع الى امين النقل، كانت تبعة الهلاك على البائع الى وقت تسليم المبيع الى امين النقل، وتنتقل بعد ذلك الى المشتري.

المادة ١٢٩

١ – إذا قام البائع بناء على طلب المشتري بإرسال المبيع الى غير الجهة المحددة لتسليمه فيها كانت تبعة الهلاك على المشتري من وقت تسليم المبيع الى من تولى نقله.

٢ – فاذا خالف البائع تعليمات المشتري فيما يخصه بطريقة الارسال دون ضرورة مبررة، كان مسؤولا عما يلحق المبيع من ضرر بسبب هذه المخالفة.

المادة ١٣٠

١ – إذا لم يحدد ميعاد للتسليم وجب ان يتم التسليم بمجرد تمام العقد ما لم تقض طبيعة المبيع او العرف بتحديد ميعاد اخر.

٢ – فاذا كان للبضاعة موسم معين، وجب ان يتم التسليم قبل نهاية هذا الموسم.

٣ – وإذا كان للمشتري ان يحدد ميعادا للتسليم، التزم البائع بالتسليم في الميعاد الذي يحدده المشتري مع مراعاة ما يقضي به العرف وما تستلزمه طبيعة المبيع.

المادة ١٣١

١ – إذا لم يقم البائع بالتسليم في الميعاد المحدد له اعتبر العقد مفسوخا دون حاجة الى اعذار الا إذا أخطر المشتري البائع بتمسكه بتنفيذ العقد خلال ثلاثة ايام من حلول هذا الميعاد.

٢ – وللمشتري ان يطالب البائع على سبيل التعويض بالفرق بين الثمن المتفق عليه وما دفعه بحسن نية للحصول على شيء مماثل.

٣ – فاذا كان المبيع بضائع ذات سعر معروف في السوق جاز للمشتري ولو لم يقم بشراء بضائع مماثلة ان يطالب البائع بالفرق بين الثمن المتفق عليه وثمن السوق في اليوم المحدد للتسليم.

المادة ١٣٢

١ – إذا كانت البضاعة المسلمة تختلف عن البضاعة المتفق عليها في الكمية او الصنف، فليس للمشتري ان يطلب الفسخ الا إذا بلغ الاختلاف من الجسامة حدا يجعل البضاعة المسلمة غير صالحة للغرض الذي كان يعدها له، وفي غير هذه الحالة يكتفي بإنقاص الثمن او بتكملته تبعا لنقص او زيادة الكمية او الصنف. وهذا كله ما لم يوجد اتفاق او عرف مخالف.

٢ - ويتقادم حق المشتري في طلب الفسخ او إنقاص الثمن، وحق البائع في طلب تكملة الثمن، بمضي سنة من يوم التسليم الفعلي.

المادة ١٣٣

١ - إذا لم يدفع الثمن في الميعاد المتفق عليه فللبائع بعد اعذار المشتري ان يطالبه بالفرق بين الثمن المتفق عليه وثمن اعادة بيع الشيء بحسن نية.

٢- فاذا كان المبيع بضائع لها سعر معلوم في السوق، كان للبائع ان يطالب المشتري بالفرق بين الثمن المتفق عليه والثمن في اليوم المحدد للتنفيذ.

المادة ١٣٤

للمشتري ان يفي بالثمن قبل حلول الأجل ما لم يتفق على غير ذلك. ويحدد الاتفاق او العرف ما يخصم من الثمن مقابل الوفاء قبل حلول الأجل.

المادة ١٣٥

١ - إذا رفض المشتري تسلم المبيع، جاز للبائع ايداعه عند امين، وبيعه بالمزاد العلني بعد انقضاء مدة معقولة يحددها ويخطر بها المشتري دون ابطاء. ويجوز بيع الأشياء القابلة للتلف بالمزاد العلني دون حاجة الى هذا الأخطار.

٢- فاذا كان للمبيع سعر معلوم في السوق جاز بيعه ممارسة بهذا السعر على يد سمسار.

٣- وعلى البائع ان يودع حصيلة البيع خزانة المحكمة وذلك دون اخلال بحقه في خصم الثمن ومصروفات الايداع والبيع.

الفرع الثانى
بعض أنواع البيوع
أولا: البيع بالتقسيط

المادة ١٣٦

البيع بالتقسيط إذا لم يدفع المشتري أحد اقساط الثمن المتفق عليه فلا يجوز الحكم بفسخ البيع إذا تبين انه قام بتنفيذ الجزء الأكبر من التزاماته.

المادة ١٣٧

١ - إذا احتفظ البائع بملكية المنقول المبيع حتى اداء اقساط الثمن بأجمعها اكتسب المشتري هذه الملكية بأداء القسط الأخير. ويتحمل المشتري تبعة هلاك المبيع من وقت تسليمه اليه.

٢ - ومع عدم الاخلال بالأحكام المنصوص عليها في باب الافلاس لا يكون شرط الاحتفاظ بالملكية نافذا على الغير الا إذا كان مدونا في ورقة ذات تاريخ ثابت وسابق على حق الغير او على اجراءات التنفيذ التي يتخذها الدائنون على المبيع.

المادة ١٣٨

لا يجوز للمشتري التصرف في المبيع قبل اداء الاقساط بأكملها الا إذا واقف البائع على ذلك كتابة. وكل تصرف يجريه المشتري للغير بالمخالفة لهذا الحكم لا يكون نافذا في حق البائع إذا ثبت علم الغير وقت التصرف بعدم اداء الثمن بأكمله.

المادة ١٣٩

للبائع عند تصرف المشتري في المبيع قبل اداء اقساط الثمن بأكملها وبغير موافقة منه ان يطالب المشتري بأداء الأقساط الباقية فورا.

المادة ١٤٠

تسري احكام البيع بالتقسيط المنصوص عليها في المواد السابقة ولو سمى المتعاقدان البيع ايجارا.

ثانيا: البيوع البحرية
١- بيوع القيام
البيع سيف

المادة ١٤١

البيع سيف هو بيع بضاعة مصدره بطريق البحر الى محل معين ببدل مقطوع يشمل ثمن البضاعة والتأمين عليها واجرة النقل بالسفينة

مادة ١٤٢

١ – على البائع ابرام عقد النقل – على نفقته – بالشروط المعتادة وذلك لنقل البضائع الى ميناء الوصول المتفق عليه وبطريق الرحلة المعتادة.

٢ – وعليه اداء اجرة النقل واية نفقات اخرى لتفريغ البضاعة كما هي محددة في وقت ومكان الشحن.

المادة ١٤٣

١ – يلتزم البائع بشحن البضاعة على نفقته على السفينة في ميناء الشحن في التاريخ المتفق عليه في عقد البيع او في وقت معقول إذا لم يحدد الطرفان وقتا للشحن.

٢– يتولى البائع – على نفقته – استخراج التراخيص اللازمة لتصدير البضاعة من مكان الشحن. كما يتحمل نفقات الحزم، ومصروفات قياس البضاعة او وزنها او عدها او التأكد من نوعيتها متى كانت هذه العمليات لازمة للشحن.

كما يلتزم بالضرائب والرسوم المستحقة على البضاعة بسبب تصديرها او شحنها.

٣ – وعليه ان يخطر المشتري دون تأخير بتاريخ شحن البضاعة واسم السفينة.

المادة ١٤٤

يتحمل البائع ما قد يلحق البضاعة من ضرر حتى اللحظة التي تجتاز فيها اثناء شحنها حاجز السفينة وتنتقل هذه التبعة بعد ذلك الى المشتري.

المادة ١٤٥

١ – يعقد البائع– على نفقته – مع مؤمن حسن السمعة عقد تأمين بحري على البضاعة يغطى مخاطر الرحلة. وإذا شحن المبيع على دفعات وجب التأمين على كل دفعة على حدة. وليس للبائع ان يقوم بنفسه تجاه المشتري كمؤمن.

٢ – ويجب ان يعقد التأمين بوثيقة قابلة للتداول وبالشروط التي يجري عليها العرف في ميناء الشحن، على الا يقل مبلغ التأمين عن الثمن المذكور في عقد البيع مضافا اليه عشرة في المائة.

٣ – ولا يلتزم البائع الا بالتأمين ضد اخطار النقل العادية. اما الأخطار الخاصة بتجارة معينة فلا يلتزم البائع بالتأمين ضدها الا إذا اتفق على ذلك مع المشتري. كذلك لا يلتزم البائع بالتأمين على المبيع ضد اخطار الحرب ما لم ينص العقد على غير ذلك.

المادة ١٤٦

١ - على البائع ان يرسل الى المشتري دون تأخير سند شحن نظيفا وقابلا للتداول وخاصا بالبضاعة المبيعة. ويجب ان يكون مشتملا على ما يثبت ان البضاعة شحنت على السفينة في التاريخ او خلال المهلة المحددة للشحن، وان يخول للمشتري او من يمثله الحق في استلام البضاعة بتظهيره اليه او نقل هذا الحق اليه بالطريق القانوني المناسب. فان كان السند برسم الشحن وجب ان يكون مؤشرا عليه من الشركة الناقلة في تاريخ الشحن بما يفيد اتمام شحن البضاعة على السفينة.

٢- ويعتبر سند الشحن نظيفا إذا لم يشتمل على شروط اضافية صريحة تؤكد وجوب عيوب في المبيع او في كيفية حزمه. ولا يدخل في هذه الشروط الإشارة في سند الشحن الى سبق استخدام الأوعية او الأغلفة او الى عدم المسؤولية عما يحدث من ضرر بسبب طبيعة المبيع او الى جهل الناقل بمحتويات الطرود او وزنها.

٣- وترفق بسند الشحن قائمة بالبضاعة المبيعة ووثيقة التأمين او شهادة تقوم مقامها وتشتمل على شروطها الأساسية وتخول لحاملها ذات الحقوق الثابتة بالوثيقة. وكذلك الوثائق الأخرى التي قد يطلبها المشتري لإثبات مطابقة البضاعة لما ينص عليه العقد. وإذا كان سند الشحن يحيل في بعض الأمور الى عقد ايجار السفينة وجب ارفاق نسخة من هذا العقد.

المادة ١٤٧

١ - لا يلتزم المشتري بقبول المستندات التي يرسلها اليه البائع إذا كانت غير مطابقة للشروط المنصوص عليها في عقد البيع. ويعتبر المشتري قابلا لتلك المستندات إذا لم يعترض عليها خلال سبعة ايام من تاريخ تسلمها. ويتم الاعتراض بإخطار البائع بإرسال مستندات مطابقة للشروط خلال فترة مناسبة. وللمشتري بعد انقضاء تلك الفترة طلب فسخ البيع مع التعويض ان كان له مقتضى.

٢ -وإذا رد المشتري المستندات لأسباب معينة او قبلها بقيود فليس له بعد ذلك ان يبدي اي اعتراض غير الاسباب والقيود التي سبق ايرادها.

٣- وإذا رد المشتري المستندات دون مسوغ كان مسؤولا عن تعويض البائع عما ينجم عن ذلك من ضرر.

المادة ١٤٨

إذا وصلت السفينة التي شحنت عليها البضاعة المبيعة قبل وصول المستندات او إذا وصلت المستندات ناقصة وجب على البائع فور اخطاره بذلك القيام بكل ما يلزم لتمكين المشتري من الحصول على نسخة من المستندات التي لم تصل او استكمال المستندات الناقصة. ويتحمل البائع المصروفات اللازمة لذلك مع التعويض ان كان له مقتضى.

المادة ١٤٩

إذا وصلت السفينة يلتزم المشتري باستلام البضاعة بعد فحصها والتحقق من موافقتها لما جاء بالأوراق. ويتحمل المشتري المصروفات التي تستحق على البضاعة اثناء الرحلة البحرية حتى وصولها الى ميناء الوصول ما لم يكن متفقا على دخول هذه المصروفات في اجرة النقل. كما يتحمل المشتري ما قد يستحق على المبيع من رسوم استيراد او رسوم جمركية.

المادة ١٥٠

إذا ظهرت بالبضاعة مخالفة لما جاء في الاوراق، ولم تجاوز المخالفة القدر المسموح به عرفا كان المشتري ملزما بقبولها مع تنزيل في الثمن يقدره الخبراء وفقا للعرف المعمول به في ميناء الوصول.

البيع فوب

المادة ١٥١

البيع فوب هو البيع الذي يتم فيها تسليم البضاعة في ميناء الشحن على ظهر السفينة التي يعينها المشتري لنقلها.

المادة ١٥٢

على المشتري ابرام عقد نقل البضاعة واداء اجرته واخطار البائع في ميعاد مناسب باسم السفينة التي اختارها للنقل ومكان الشحن وتاريخه او المهلة المعينة لإجرائه.

المادة ١٥٣

١ - يلتزم البائع بحزم البضاعة وشحنها على السفينة التي عينها المشتري. وذلك في التاريخ او خلال المهلة المعنية للشحن.

٢ - ويتحمل البائع نفقات الحزم ومصروفات الفحص او القياس او الوزن او العد اللازمة لشحن البضاعة.

٣ - ويخطر البائع المشتري دون ابطاء بشحن البضاعة ويرسل اليه الاوراق الدالة على ذلك على ان يتحمل المشتري مصروفات الأخطار وارسال الاوراق.

المادة ١٥٤

يتولى البائع على نفقته استخراج اذن التصدير وجميع الإجراءات الخاصة بشحن البضاعة.

المادة ١٥٥

إذا طلب المشتري تقديم شهادة دالة على مصدر البضاعة التزم البائع بالحصول عليها وتقديمها له.

المادة ١٥٦

على البائع تقديم كل معاونة لتمكين المشتري من الحصول على سند الشحن وغيره من المستندات الصادرة في بلد الشحن والتي قد يطلبها المشتري ليتمكن من استيراد البضاعة الى بلد الوصول او مرورها عبر دولة اخرى عند الاقتضاء ويتحمل المشتري النفقات اللازمة للحصول على هذه الاوراق.

المادة ١٥٧

يتحمل البائع جميع النفقات اللازمة لشحن البضاعة. كما يتحمل تبعة ما قد يلحق البضاعة من ضرر حتى اللحظة التي تجتاز فيها اثناء شحنها حاجز السفينة. اما ما يلحق البضاعة بعد ذلك من ضرر وما يستحق عليها من مصروفات فيقع على عاتق المشتري.

المادة ١٥٨

إذا لم يخطر المشتري البائع باسم السفينة في الميعاد المناسب او احتفظ بحق تعيين مدة لتسلمه البضاعة او لتحديد ميناء الشحن ولو تصدر عنه تعليمات محددة خلال تلك المدة التزم بالمصروفات الاضافية التي تنجم عن ذلك، وتحمل تبعة ما قد يلحق

بالبضاعة من ضرر من تاريخ انقضاء المدة المتفق عليها للتسليم بشرط ان تكون البضاعة قد تعينت بذاتها.

المادة ١٥٩

إذا تأخر وصول السفينة الى ما بعد انتهاء المدة المعينة للشحن، او إذا لم تستطع شحن البضاعة خلال تلك المدة، التزم المشتري بالمصروفات الإضافية التي تنجم عن ذلك، وتحمل تبعة ما قد يلحق بالبضاعة من تاريخ انقضاء المدة المعينة للشحن بشرط ان تكون البضاعة المبيعة قد تعينت بذاتها.

٢- بيوع الوصول

المادة ١٦٠

العقد الذي يتضمن شروطا من شأنها تحميل البائع تبعة الهلاك بعد شحن البضاعة، او تجعل امر تنفيذ العقد منوطا بوصول السفينة سالمة، او تعطي المشتري الخيار في قبول البضاعة حسب رغبته او حسب النموذج المسلم اليه، يخرج عن كونه بيع سيف او بيع فوب ويعتبر بيعا بشرط التسليم في مكان الوصول.

الفصل الثانى
النقل

المادة ١٦١

١ – عقد النقل اتفاق يلتزم بموجبه الناقل بأن يقوم بنقل شيء او شخص الى جهة معينة مقابل اجر معين.

٢ – ويتم عقد النقل بمجرد الاتفاق الا إذا اتفق الطرفان صراحة او ضمنا على تأخيره الى وقت التسليم.

٣ – ويجوز اثبات العقد بجميع الطرق.

المادة ١٦٢

١ – تتقادم بسنة كل دعوى ناشئة عن عقد نقل الأشياء أو عقد نقل الأشخاص أو عقد الوكالة بالعمولة للنقل ويسري هذا التقادم فيما يتعلق بدعوى المسؤولية عن الهلاك الكلي للأشياء من اليوم الذي يجب فيه التسليم، وعن التأخير أو التلف أو الهلاك الجزئي للأشياء أو من يوم التسليم أو من اليوم الذي وضع فيه الشيء تحت تصرف المرسل إليه.

٢ –ولا يجوز أن يتمسك بالتقادم من صدر منه خطأ عمدي أو خطأ جسيم.

٢ – ويقع باطلا كل اتفاق على مخالفة الأحكام السابقة.

الفرع الاول
عقد نقل الأشياء

المادة ١٦٣

١ – تحرر وثيقة النقل من نسختين يوقع احداها الناقل وتسلم الى المراسل ويوقع الأخرى المرسل وتسلم الى الناقل.

٢ – وتشمل الوثيقة بوجه خاص:

أ- تاريخ تحريرها.

ب- اسماء المرسل والمرسل اليه والناقل والوكيل بالعمولة للنقل ان وجد، ومواطنهم.

ج- جهة القيام وجهة الوصول.

د- جنس الشيء المنقول ووزنه وحجمه وكيفية حزمه وعدد الطرود وكل بيان اخر يكون لازما لتعيين ذاتية الشيء وتقدير قيمته.

هـ- الميعاد المعين للنقل.

و- اجرة النقل مع بيان الملتزم بدفعها.

ز- الاتفاقات الخاصة المتعلقة بوسيلة النقل وطريقه والتعويضات التي تستحق عن هلاك الشيء او تلفه او تأخر وصوله.

٣ - ويجوز اثبات عكس ما ورد في وثيقة النقل بجميع الطرق.

المادة ١٦٤

١ - يجوز ان تحرر وثيقة النقل باسم شخص معين أو لآمره أو للحامل.

٢ -وتتداول الوثيقة طبقا لقواعد الحوالة إذا كانت اسمية وبالتظهير إذا كانت لأمر، وبالمناولة إذا كانت للحامل.

المادة ١٦٥

إذا لم تحرر وثيقة نقل وجب على الناقل ان يسلم الى المرسل بناء على طلبه ايصالا موقعا منه بتسليم الشيء المنقول ويجب ان يكون الايصال مؤرخا ومشتملا على البيانات الكافية لتعيين ذاتية الشيء المنقول واجرة النقل.

المادة ١٦٦

١ - يلتزم المرسل بتسليم الشيء الى الناقل في موطنه، الا إذا اتفق على تسليمه في مكان اخر. وإذا كان النقل يقتضي من جانب الناقل اتخاذ استعدادات خاصة، وجب على المرسل اخطاره بذلك قبل التسليم بوقت كاف.

٢ - ويجوز للناقل ان يطلب فتح الطرود قبل تسلمها للتحقق من صحة البيانات التي ذكرها المرسل.

٣ - وإذا كانت طبيعة الشيء تقتضي اعداده للنقل اعدادا خاصا، وجب على المرسل ان يعنى بحزمه على وجه يقيه الهلاك او التلف، ولا يعرض الأشخاص او الاشياء الأخرى التي تنقل معه الضرر.

المادة ١٦٧

١ - يلتزم المرسل بدفع اجرة النقل وغيرها من المصروفات المستحقة للناقل ما لم يتفق على ان يتحملها المرسل اليه وفي هذه الحالة يكون المرسل والمرسل اليه مسؤولين بالتضامن عن دفع الأجرة والمصروفات.

٢ - ولا يستحق الناقل اجرة نقل ما يهلك من الاشياء بقوة قاهرة.

المادة ١٦٨

١ - يجوز للمرسل اثناء وجود الشيء في حيازة الناقل ان يأمره بإعادته اليه او بتوجيهه الى شخص اخر غير المرسل اليه ويدفع للناقل اجرة ما تم من النقل ويعوضه عن المصروفات والاضرار.

٢- على انه لا يجوز للمرسل استعمال هذا الحق:

أ- إذا عجز عن تقديم وثيقة النقل التي تسلمها من الناقل.

ب- إذا وصل الشيء وطلب المرسل اليه تسلمه. وينتقل هذا الحق الى المرسل اليه من وقت تسلمه وثيقة النقل.

المادة ١٦٩

١ – يجوز لمالك الشيء ان يتصرف فيه بالبيع او غيره من التصرفات اثناء وجوده في حيازة الناقل بموجب وثيقة النقل.

٢ – والمالك هو الذي يتحمل تبعة هلاك الشيء اثناء النقل، ويرجع على الناقل إذا كان للرجوع وجه.

المادة ١٧٠

يتحمل المرسل اليه الالتزامات الناشئة عن عقد النقل إذا قبلها صراحة او ضمنا. ويعتبر قبولا ضمنيا بوجه خاص مطالبة المرسل اليه بتسليم الشيء بموجب وثيقة النقل او اصداره بعد تسلمه هذه الوثيقة تعليمات تتعلق به.

المادة ١٧١

١ – يلتزم الناقل بشحن الشيء ورصه في وسيلة النقل ما لم يتفق على غير ذلك.

٢ – وإذا اتفق على ان يقوم المرسل بشحن البضاعة او رصها، وجب على الناقل ان يمتنع عن النقل إذا كان الشحن او الرص مشوبا بعيب لا يخفى على الناقل العادي.

المادة ١٧٢

١ – على الناقل ان يسلك الطريق الذي تم الاتفاق عليه فاذا لم يتفق على طريق معين وجب على الناقل ان يسلك أقصر الطرق.

٢ – ومع ذلك يجوز للناقل ان يغير الطرق المتفق عليه او الا يلتزم أقصر الطرق، إذا قامت ضرورة تقتضي ذلك.

المادة ١٧٣

١ – يضمن الناقل سلامة الشيء اثناء تنفيذ عقد النقل، ويكون مسؤولا عن هلاكه هلاكا كليا او هلاكا جزئيا او عن تلفه او عن التأخير في تسليمه. ويعتبر في حكم الهلاك الكلي انقضاء مدة معقولة بعد انتهاء الميعاد المعين او الذي يقضي به العرف لوصول الشيء دون العثور عليه.

٢– ولا يكون الناقل مسؤولا عما يلحق الشيء عادة بحكم طبيعته من نقص في الوزن او الحجم اثناء نقله ما لم يثبت ان النقص نشأ من اسباب اخرى.

المادة ١٧٤

لا يكون الناقل مسؤولا عن ضياع ما عهد اليه بنقله من نقود، او اوراق مالية او مجوهرات او غير ذلك من الاشياء الثمينة، الا بقدر ما قدمه المرسل بشأنها وقت تسليمها من بيانات كتابية.

المادة ١٧٥

يكون الناقل مسؤولا عن افعال الاشخاص الذين يستخدمهم في تنفيذ التزاماته المترتبة على عقد النقل.

المادة ١٧٦

١ – إذا ضاع الشيء او تلف دون ان تكون قيمته مبينة في وثيقة النقل، قدر التعويض على اساس القيمة الحقيقية لما ضاع او تلف في جهة الوصول وفي اليوم المحدد له طبقا للسعر السائد في السوق. فإذا لم يكن للشيء سعر معين حددت قيمته بمعرفة خبير يعينه قاضي الأمور المستعجلة.

٢– وإذا كانت قيمة الشيء مبينة في وثيقة النقل، جاز للناقل ان ينازع في هذه القيمة،

وان يثبت بجميع الطرق القيمة الحقيقية للشيء.

المادة ١٧٧

إذا ترتب على تلف الشيء او على هلاكه هلاكا جزئيا او على تأخر وصوله انه لم يعد صالحا للغرض المقصود منه. وثبتت مسؤولية الناقل، جاز لطالب التعويض ان يتخلى للناقل عن الشيء مقابل الحصول على تعويض كامل.

المادة ١٧٨

١ – تسلم الشيء دون تحفظ يسقط الحق في الرجوع على الناقل بسبب التلف او الهلاك الجزئي او التأخر في الوصول ما لم يثبت المرسل اليه حالة البضاعة ويرفع الدعوى على الناقل خلال ثلاثين يوما من تاريخ التسليم.

٢ – ويكون اثبات حالة البضاعة بمعرفة رجال الادارة او خبير يعينه قاضي الأمور المستعجلة.

المادة ١٧٩

١ – إذا قام عدة ناقلين على التعاقب بتنفيذ عقد نقل واحد كان الناقل الاول مسؤولا تجاه المرسل والمرسل اليه عن مجموع النقل ويقع باطلا كل شرط بخلاف ذلك.

٢ – ولا يسأل كل من الناقلين التالين للناقل الأول تجاهه او تجاه المرسل او المرسل اليه الا عن الضرر الذي يقع في الجزء الخاص به من النقل. فاذا استحال تعيين الجزء الذي وقع فيه الضرر وجب توزيع التعويض بين جميع الناقلين بنسبة ما يستحقه كل منهم من اجرة النقل، وإذا اعسر أحدهم وزعت حصته على الأخرين بالنسبة ذاتها.

المادة ١٨٠

١ – لا يجوز للناقل ان ينفي مسؤوليته عن هلاك الشيء او تلفه او التأخير في تسليمه الا بإثبات القوة القاهرة او العيب الذاتي في الشيء او خطأ المرسل او خطأ المرسل إليه.

٢ – وإذا تحفظ الناقل واشترط عدم مسؤوليته عن التلف من جراء عيب في حزم البضاعة، كان على المرسل او المرسل اليه ان يثبت ان التلف لم ينشأ من جراء هذا العيب.

المادة ١٨١

١ – يقع باطلا كل شرط يقضي بإعفاء الناقل من المسؤولية عن هلاك الشيء هلكا كليا او هلكا جزئيا او عن تلفه كذلك يقع باطلا كل شرط يقضي بإعفاء الناقل من هذه المسؤولية إذا نشأت عن افعال تابعيه.

٢ – ويعتبر في حكم الاعفاء من المسؤولية كل شرط يكون من شأنه إلزام المرسل او المرسل اليه بأية صفة كانت بدفع كل او بعض نفقات التأمين ضد مسؤولية الناقل.

المادة ١٨٢

١ – فيما عدا حالتي الخطأ العمدي والخطأ الجسيم من الناقل او من تابعيه يجوز للناقل:

أ– ان يحدد مسؤوليته عن الهلاك او التلف، بشرط الا يكون التعويض المشترط تعويضا صوريا.

ب- ان يشترط اعفاءه من المسؤولية عن التأخير.

٢ - ويجب ان يكون شرط الإعفاء من المسؤولية او تحديدها مكتوبا، وان يكون الناقل قد اعلم به المرسل.

المادة ١٨٣

إذا نقل الشيء في حراسة المرسل او المرسل اليه، لم يكن الناقل مسؤولا عن هلاكه او تلفه الا إذا ثبت صدور خطأ منه او من تابعيه.

المادة ١٨٤

١ - يلتزم الناقل بتفريغ الشيء عند وصوله ما لم يتفق على غير ذلك.

٢ - وللمرسل اليه ان يرجع مباشرة على الناقل يطالبه بالتسليم او بالتعويض عند الاقتضاء.

المادة ١٨٥

١ - إذا لم يكن التسليم واجبا في محل المرسل اليه كان على الناقل ان يخطره بوصول الشيء وبالوقت الذي يستطيع فيه تسلمه.

٢ - وعلى المرسل اليه تسلم الشيء في الميعاد الذي حدده الناقل. والالتزام بمصروفات التخزين. ويجوز للناقل بعد انقضاء الميعاد الذي عينه للتسلم وان ينقل الشيء الى محل المرسل اليه مقابل اجرة اضافية.

المادة ١٨٦

١ - إذا وقف النقل اثناء تنفيذه او لم يحضر المرسل اليه لتسلم الشيء في الميعاد الذي عينه الناقل او خضر وامتنع عن تسلمه او عن دفع اجرة النقل والمصروفات وجب على الناقل ان يخطر المرسل بذلك وان يطلب منه تعليماته.

٢ - وإذا تأخر المرسل في إبلاغ الناقل تعليماته في الوقت المناسب جاز للناقل ان يطلب من قاضى الأمور المستعجلة تعيين خبير لإثبات حالة الشيء والاذن له في ايداعه عند امين لحساب المرسل وعلى مسؤوليته.

٣ - وإذا كان الشيء معرضا للهلاك وللتلف او نقص في القيمة او كانت صيانته تقتضي مصروفات باهظة امر القاضي ببيعه بالطريقة التي يعينها وبإيداع الثمن خزانة المحكمة لحساب ذوي الشأن. ويجوز للقاضي عند الاقتضاء ان يأمر ببيع الشيء كله او بعضه بما يكفي للوفاء بالمبالغ المستحقة للناقل.

المادة ١٨٧

١ - للناقل حبس الشيء لاستيفاء اجرة النقل والمصروفات وغيرها من المبالغ التي تستحق له بسبب النقل.

٢ - ويكون للناقل امتياز على الثمن الناتج من بيع الشيء لاستيفاء المبالغ المستحقة له بسبب النقل ويتبع في هذا الشأن اجراءات التنفيذ على الأشياء المرهونة رهنا تجاريا.

الفرع الثانى
عقد نقل الأشخاص

المادة ١٨٨

يلتزم الناقل بنقل الراكب وامتعته التي يجوز له الاحتفاظ بها الى جهة الوصول في الميعاد المتفق عليه او المذكور في لوائح النقل او الذي يقضي به العرف.

المادة ١٨٩

١ – يضمن الناقل سلامة الركاب اثناء تنفيذ عقد النقل ويكون مسؤولا عما يلحق الراكب من اضرار بدنية او مادية وعن التأخير ولا يجوز له ان ينفي مسؤوليته الا بإثبات القوة القاهرة او خطأ الراكب.

٢ – وللورثة الحق في مطالبة الناقل بالتعويض عن الضرر الذي لحق مورثهم سواء وقعت الوفاة أثر الحادث مباشرة او بعد انقضاء مدة من الزمن.

المادة ١٩٠

يكون الناقل مسؤولا عن افعال الأشخاص الذين يستخدمهم في تنفيذ التزاماته المترتبة على عقد النقل.

المادة ١٩١

١ – يقع باطلا كل شرط يقضي بإعفاء الناقل كليا او جزئيا من المسؤولية عما يصيب الراكب من اضرار بدنية.

٢ – يعتبر في حكم الإعفاء من المسؤولية كل شرط يكون من شأنه إلزام الراكب على اي وجه بدفع كل او بعض نفقات التأمين ضد مسؤولية الناقل.

٣ – وفيما عدا حالتي الخطأ العمدي والخطأ الجسيم من الناقل او من تابعيه، يجوز للناقل ان يشترط اعفاءه كليا او جزئيا من المسؤولية عن الأضرار غير البدنية او اضرار التأخير التي تلحق الراكب.

٤ – ويجب ان يكون شرط الاعفاء من المسؤولية مكتوبا وان يكون الناقد قد اعلم به الراكب.

المادة ١٩٢

١ – لا يكون الناقل مسؤولا عن ضياع الأمتعة التي يحتفظ بها الراكب او عن تلفها الا إذا اثبت الراكب خطأ الناقل او تابعيه.

٢ – ويخضع نقل الأمتعة المسجلة للأحكام الخاصة بنقل الأشياء.

المادة ١٩٣

١ –إذا توفي الراكب اثناء تنفيذ عقد النقل، التزم الناقل بأن يتخذ التدابير اللازمة للمحافظة على امتعته الى ان تسلم الى ذوي الشأن.

٢ –وإذا وجد في محل الوفاة أحد ذوي الشأن جاز له ان يتدخل لمراقبة هذه التدابير وان يطلب من الناقل تسليمه اقرار بان امتعة المتوفي في حيازته.

المادة ١٩٤

يلتزم الراكب بأداء اجرة النقل في الميعاد المتفق عليه او المذكور في لوائح النقل او الذي يقضي به العرف. وهو ملزم الأجرة كاملة ولو عدل عن السفر اما إذا استحال السفر بسبب وفاة الراكب او مرضه او غير ذلك من الموانع القهرية فان عقد النقل ينفسخ ولا تجب الاجرة.

المادة ١٩٥

١ – للناقل حبس امتعة الراكب ضمانا لأجرة النقل ولما قدمه له من طعام او غيره اثناء تنفيذ عقد النقل.

٢ – للناقل حق امتياز على ثمن الأمتعة لاستيفاء المبالغ المستحقة له بسبب النقل ويتبع في هذا الشأن اجراءات التنفيذ على الاشياء المرهونة رهنا تجاريا.

المادة ١٩٦

يجب على الراكب اتباع تعليمات الناقل المتعلقة بالنقل.

الفرع الثالث:
الوكالة بالعمولة للنقل

المادة ١٩٧

١ – الوكالة بالعمولة للنقل عقد يلتزم بموجبه الوكيل بان يتعاقد باسمه او باسم موكله مع ناقل على نقل شيء او شخص الى جهة معينة وبأن يقوم عند الاقتضاء بالعمليات المرتبطة بهذا النقل وذلك في مقابل عمولة يتقاضاها من الموكل.

٢ – وإذا تولى الوكيل بالعمولة النقل بوسائله الخاصة سرت عليه احكام عقد النقل ما لم يتفق على غير ذلك.

مادة ١٩٨

١ – يلتزم الوكيل العمولة للنقل بأن يحافظ على مصلحة موكله وان ينفذ تعليماته بوجه خاص ما تعلق منه باختيار الناقل.

٢ – ولا يجوز للوكيل ان يقيد في حساب موكله اجرة نقل اعلى من الأجرة المتفق عليها مع الناقل.

المادة ١٩٩

١ – يضمن الوكيل بالعمولة للنقل سلامة الشيء او الراكب.

٢ – وفي نقل الأشياء يكون مسؤولا من وقت تسلمه الشيء عن هلاكه كليا او جزئيا او تلفه او التأخير في تسليمه. ولا يجوز له ان ينفي مسؤوليته الا بإثبات القوة القاهرة او العيب الذاتي في الشيء او خطأ الموكل او خطأ المرسل اليه.

٣ – وفي نقل الأشخاص يكون مسؤولا عن التأخير في الوصول وعما يلحق الراكب اثناء تنفيذ عقد النقل من اضرار بدنية او مادية. ولا يجوز له ان ينفي مسؤوليته الا بإثبات القوة القاهرة او خطأ الراكب.

٤ – وله في جميع الأحوال الرجوع على الناقل إذا كان لهذا الرجوع وجه.

مادة ٢٠٠

١ – يقع باطلا كل شرط يقضي بإعفاء الوكيل بالعمولة للنقل كليا او جزئيا عما يلحق الراكب من اضرار بدنية.

٢ – ويعتبر في حكم الإعفاء من المسؤولية كل شرط يكون من شأنه إلزام الراكب على اي وجه بدفع كل او بعض نفقات التأمين ضد مسؤولية الوكيل بالعمولة.

٣ – وفيما عدا حالتي الخطأ العمدي والخطأ الجسيم من الوكيل العمولة للنقل او من أحد تابعيه او من الناقل او من أحد تابعيه يجوز للوكيل بالعمولة ان يشترط اعفاءه كليا او جزئيا من المسؤولية الناشئة عن هلاك الشيء او تلفه او التأخير في تسليمه ومن المسؤولية الناشئة عن التأخير في وصول الراكب او عما يلحقه من اضرار غير بدنية.

٤ – ويجب ان يكون شرط الإعفاء من المسؤولية مكتوبا وان يكون الوكيل قد اعلم به الموكل او الراكب.

مادة ٢٠١

١ – للموكل أو الراكب حق الرجوع مباشرة على الناقل لمطالبته بتعويض الضرر الناشئ عن عدم تنفيذ عقد النقل أو عن تنفيذه بكيفية معيبة أو عن التأخير. ويجب في هذه الحالة إدخال الوكيل بالعمولة للنقل في الدعوى.

٢ – وللناقل حق الرجوع مباشرةً على الموكل الراكب لمطالبته بالتعويض عن الضرر الذي لحقه من تنفيذ النقل.

مادة ٢٠٢

الوكيل الأصلي بالعمولة ضامن للوكيل بالعمولة الذي وسطه، ما لم يكن المرسل قد عين الوكيل الوسيط في اتفاقه مع الوكيل الأصلي.

مادة ٢٠٣

إذا دفع الوكيل بالعمولة أجرة النقل إلى الناقل، حل محله فيما له من حقوق.

مادة ٢٠٤

فيما عدا الأحكام المنصوص عليها فيما تقدم، تسري على الوكيل بالعمولة للنقل الأحكام الخاصة بعقد الوكالة بالعمولة.

الفرع الرابع
أحكام خاصة بالنقل الجوي

مادة ٢٠٥

١ – يقصد بالنقل الجوي نقل الأشخاص أو الأمتعة أو البضائع بالطائرات في مقابل أجر.

٢ – ويقصد بلفظ « الأمتعة « الأشياء التي يجوز للراكب حملها معه في الطائرة وتسلم للناقل لتكون في حراسته أثناء النقل، ولا يشمل هذا اللفظ الأشياء الصغيرة الشخصية التي تبقى في حراسة الراكب أثناء السفر.

مادة ٢٠٦

تسري على النقل الجوي أحكام هذا الفصل مع مراعاة الأحكام الخاصة المنصوص عليها في المواد التالية.

مادة ٢٠٧

يجب أن تتضمن وثيقة النقل الجوي بيانًا يفيد بأن النقل يقع وفقًا لأحكام المسؤولية المحدودة المنصوص عليها في المادة ٢١٤ وإلا امتنع على الناقل التمسك بهذه الأحكام.

مادة ٢٠٨

يسأل الناقل الجوي عن الضرر الذي يحدث في حالة وفاة الراكب أو إصابته بجروح أو بأي ضرر بدني آخر إذا وقع الحادث الذي أدى إلى الضرر على متن الطائرة أو في أثناء أية عملية من عمليات صعود الركاب ونزولهم.

مادة ٢٠٩

١ – يسأل الناقل الجوي عن الضرر الذي يحدث في حالة هلاك، أو ضياع الأمتعة ،أو البضائع أو تلفها إذا وقع الحادث الذي أدى إلى الضرر أثناء النقل الجوي.

٢ –ويشمل النقل الجوي الفترة التي تكون فيها الأمتعة والبضائع في حراسة الناقل أثناء الطيران أو أثناء وجود الطائرة في أحد المطارات أو في أي مكان آخر هبطت

فيه .

٣ - ولا يشمل النقل الجوي الفترة التي تكون فيها الأمتعة أو البضائع محل نقل بري أو بحري أو نهري يقع خارج المطار، على أنه إذا حدث مثل هذا النقل عند تنفيذ النقل الجوي بقصد الشحن أو التسليم أو النقل من طائرة إلى أخرى وجب افتراض أن الضرر نتج عن حادث وقع أثناء فترة النقل الجوي وحتى يقوم الدليل على عكس ذلك.

مادة ٢١٠

يسأل الناقل عن الضرر الذي يترتب على التأخير في وصول الراكب أو الأمتعة أو البضائع.

مادة ٢١١

يعفى الناقل الجوي من المسؤولية إذا أثبت أنه وتابعيه قد اتخذوا كل التدابير اللازمة لتفادي الضرر أو أنه كان من المستحيل عليهم اتخاذها.

مادة ٢١٢

يعفى الناقل الجوي من المسؤولية إذا أثبت أن الضرر كله قد نشأ بخطأ المضرور، ويجوز للمحكمة أن تخفض مسؤولية الناقل إذا أثبت أن خطأ المضرور قد اشترك في إحداث الضرر.

مادة ٢١٣

لا يسأل الناقل الجوي عن الأشياء الصغيرة الشخصية التي تبقى في حراسة الراكب أثناء السفر إلا إذا أثبت الراكب خطأ الناقل أو تابعيه.

مادة ٢١٤

١ - لا يجوز في حالة نقل الأشخاص أن يجاوز التعويض الذي يحكم به على الناقل الجوي ستة آلاف دينار بالنسبة إلى كل راكب إلا إذا اتفقا صراحة على تجاوز هذا المقدار.

٢ - وفي حالة نقل الأمتعة أو البضائع لا يتجاوز التعويض ستة دنانير عن كل كيلو جرام، مع ذلك إذا قدم المرسل عند تسليم الأمتعة أو البضائع إلى الناقل إقرارًا خاصًا بما يعلقه من أهمية على تسليمها في مكان الوصول ودفع ما قد يطلبه الناقل من أجرة إضافية نظير ذلك التزام الناقل بأداء التعويض بمقدار القيمة المبنية في الإقرار إلا إذا اثبت الناقل أن هذه القيمة تجاوز مدى الأهمية الحقيقية التي علقها المرسل على التسليم.

٣ - وفي حالة ضياع أو هلاك أو تلف جزء من طرد أو بعض محتوياته يحسب الحد الأقصى للتعويض على أساس الوزن الإجمالي للطرد كله ما لم يؤثر ذلك في قيمة طرود أخرى تشملها نفس الرسالة فيراعى أيضًا وزن هذه الطرود.

٤ - وبالنسبة إلى الأشياء الصغيرة الشخصية التي تبقى في حراسة الراكب أثناء السفر لا يجوز أن يزيد التعويض الذي يحكم به لكل راكب عن تلك الأشياء على مائة وعشرين دينارًا.

مادة ٢١٥

لا يجوز للناقل الجوي أن يتمسك بتحديد المسؤولية المنصوص عليها في المادة السابقة إذا ثبت أن الضرر قد نشأ من فعل أو امتناع من جانب الناقل أو تابعيه وذلك إما

بقصد إحداث ضرر وإما برعونة مقرونة بإدراك أن ضررًا قد يترتب على ذلك. فإذا وقع الفعل أو الامتناع من جانب التابعين فيجب أن يثبت أيضًا أنهم كانوا عندئذٍ في أثناء تأدية وظائفهم.

مادة ٢١٦

١ - إذا أقيمت دعوى التعويض على أحد تابعي الناقل، جاز له أن يتمسك بتحديد المسؤولية المنصوص عليها في المادة ٢١٤ إذا ثبت أن الفعل الذي أحدث الضرر قد وقع منه أثناء تأدية وظيفته.

٢- ويجب ألا يتجاوز مجموع التعويض الذي يمكن الحصول عليه من الناقل وتابعيه معًا تلك الحدود.

٣ - ومع ذلك لا يجوز لتابع الناقل أن يتمسك بتحديد المسؤولية إذا ثبت أن الضرر ناشئ عن فعل أو امتناع من جانبه وذلك إما بقصد إحداث ضرر وإما برعونة مقرونة بإدراك أن ضررًا قد يترتب على ذلك.

مادة ٢١٧

١ - يقع باطلاً كل شرط يقضي بإعفاء الناقل الجوي من المسؤولية أو بتحديدها بأقل من الحدود المنصوص عليها في المادة ٢١٤ .

٢ - ومع ذلك لا يشمل هذا البطلان الشرط الذي يقضي بإعفاء الناقل من المسؤولية أو بتحديدها في حالة هلاك الشيء محل النقل أو تلفه بسبب طبيعته أو عيب ذاتي فيه.

مادة ٢١٨

تسلم المرسل إليه الأمتعة أو البضائع دون تحفظ ينهض قرينة على أنه تسلمها في حالة جيدة ومطابقة لوثيقة النقل ما لم يقم الدليل على عكس ذلك.

مادة ٢١٩

١ - على المرسل إليه في حالة تلف الأمتعة أو البضائع أن يوجه احتجاجًا إلى الناقل فور اكتشاف التلف وعلى الأكثر خلال سبعة أيام بالنسبة إلى الأمتعة وأربعة عشر يومًا بالنسبة إلى البضائع وذلك من تاريخ تسلمها. وفي حالة التأخير يجب أن يوجه الاحتجاج خلال واحد وعشرين يومًا على الأكثر من اليوم الذي توضع فيه الأمتعة أو البضائع تحت تصرف المرسل إليه. ٢- ويجب أن يثبت الاحتجاج في صورة تحفظ على وثيقة النقل عند تسليم الأمتعة أو البضائع أو في صورة خطاب مسجل يرسل إلى الناقل في الميعاد القانوني.

٣ - ولا تقبل دعوى المسؤولية ضد الناقل إذا لم يوجه الاحتجاج في المواعيد المنصوص عليها في هذه المادة إلا إذا أثبت المدعي وقوع تدليس من جانب الناقل أو تابعيه لتفويت هذه المواعيد أو لإخفاء حقيقة الضرر الذي أصاب الأمتعة أو البضائع.

مادة ٢٢٠

يسقط الحق في رفع دعوى المسؤولية على الناقل الجوي بمرور سنتين من يوم بلوغ الطائرة جهة الوصول أو من اليوم الذي كان يجب أن تصل فيه أو من يوم وقف النقل.

مادة ٢٢١

١ - في حالة النقل بالمجان لا يكون الناقل الجوي مسؤولاً إلا إذا ثبت صدور خطأ منه أو من أحد تابعيه وفي هذه الحالة يسأل الناقل في الحدود المنصوص عليها في المادة ٢١٤

.

٢-ويعتبر النقل بالمجان إذا كان بدون مقابل ولم يكن الناقل محترفًا النقل فإن كان الناقل محترفًا اعتبر النقل غير مجاني.

مادة ٢٢٢

يكون الناقل الجوي مسؤولاً في الحدود المنصوص عليها في المادة ٢١٤ أيًا كانت صفة الخصوم في دعوى المسؤولية وأيًا كان عددهم أو مقدار التعويض المستحق.

الفصل الثالث

الرهن التجاري

مادة ٢٢٣

يكون الرهن تجاريًا بالنسبة إلى جميع ذوي الشأن فيه إذا تقرر على مال منقول ضمانًا لدين يعتبر تجاريًا بالنسبة إلى المدين.

مادة ٢٢٤

١ -لا يكون الرهن نافذًا في حق الغير إلا إذا انتقلت حيازة الشيء المرهون إلى الدائن المرتهن أو إلى شخص آخر يعينه العاقدان، وبقي في حيازة من تسلمه منهما حتى انقضاء الرهن.

٢ - ويعتبر الدائن المرتهن أو الشخص الذي عينه العاقدان حائزًا للشيء المرهون: -

أ إذا وضع تحت تصرفه بكيفية تحمل الغير على الاعتقاد بأن الشيء أصبح في حراسته.

ب إذا تسلم صكًا يمثل الشيء المرهون ويعطي حائزه دون غيره حق تسليم هذا الشيء.

مادة ٢٢٥

١ يجوز رهن الحقوق. ويتم رهن الحقوق الثابتة في صكوك اسمية بنزول كتابي يذكر فيه أنه على سبيل الضمان، ويقيد في دفاتر الهيئة التي أصدرت الصك، ويؤشر به على الصك ذاته.

٢- ويتم رهن الحقوق الثابتة في صكوك لأمر بتظهير يذكر فيه أن القيمة للضمان.

٣ ويتم رهن الحقوق الأخرى غير الثابتة في صكوك اسميه أو صكوك لأمر باتباع الإجراءات والأوضاع الخاصة بحوالة الحق.

٤ وتنتقل حيازة الحقوق بتسليم الصكوك الثابتة فيها. وإذا كان الصك مودعًا عند الغير، اعتبر تسليم إيصال الإيداع بمثابة تسليم الصك ذاته بشرط أن يكون الصك معينًا في الإيصال تعيينًا كافيًا وأن يرضي المودع عنده بحيازته لحساب الدائن المرتهن.

مادة ٢٢٦

يثبت الرهن، بالنسبة إلى المتعاقدين وفي مواجهة الغير، بجميع طرق الإثبات.

مادة ٢٢٧

١ - إذا ترتب الرهن على مال مثلي، بقي قائمًا ولو استبدل بالشيء المرهون شيء آخر من نوعه.

٢- وإذا كان الشيء المرهون من الأموال غير المثلية، جاز للمدين الراهن أن يسترده ويستبدل به غيره، بشرط أن يكون منصوصًا على ذلك في عقد الرهن، وأن يقبل

الدائن البدل، وذلك مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية.

مادة ٢٢٨

على الدائن المرتهن أن يسلم المدين، إذا طلب منه ذلك، إيصالاً يبين فيه ماهية الشيء المرهون ونوعه ومقداره ووزنه وغير ذلك من الصفات المميزة له.

مادة ٢٢٩

١ -يلتزم الدائن المرتهن باتخاذ الوسائل اللازمة للمحافظة على الشيء المرهون، وإذا كان هذا الشيء ورقة تجارية فعليه عند حلول الأجل أن يقوم بالإجراءات اللازمة لاستيفاء البدل.

٢ -ويكون الراهن ملزمًا بجميع المصروفات التي ينفقها الدائن المرتهن في هذا السبيل.

مادة ٢٣٠

يلتزم الدائن المرتهن بأن يستعمل لحساب الراهن جميع الحقوق المتعلقة بالشيء المرهون، وأن يقبض قيمته وأرباحه وفوائده وغير ذلك من المبالغ الناتجة عنه عند استحقاقها على أن يخصم ما يقبضه من قيمة ما أنفقه في المحافظة على الشيء وفي الإصلاحات ثم من المصروفات والفوائد ثم من أصل الدين المضمون بالرهن ما لم ينص الاتفاق أو القانون على غير ذلك.

مادة ٢٣١

إذا لم يدفع المدين الدين المضمون بالرهن في ميعاد استحقاقه كان للدائن المرتهن، بعد انقضاء ثلاثة أيام من تاريخ إعذار المدين بالوفاء أن يطلب بعريضة تقدم إلى رئيس المحكمة الكلية، الأمر ببيع الشيء المرهون كله أو بعضه.

مادة ٢٣٢

١-لا يجوز تنفيذ الأمر الصادر من رئيس المحكمة ببيع الشيء المرهون إلا بعد انقضاء خمسة أيام من تاريخ تبلغيه إلى المدين والكفيل العيني إن وجد، مع بيان المكان الذي يجرى فيه البيع وتاريخه وساعته.

٢ -وإذا تقرر الرهن على عدة أموال، كان من حق الدائن المرتهن أن يعين المال الذي يُجرى عليه البيع ما لم يتفق على غير ذلك، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يشمل البيع إلا ما يكفي للوفاء بحق الدائن.

مادة ٢٣٣

١ - يجرى البيع في الزمان والمكان اللذين يعينهما رئيس المحكمة الكلية، وبالمزايدة العلنية إلا إذا أمر الرئيس باتباع طريقة أخرى. وإذا كان الشيء المرهون صكًا متداولاً في سوق الأوراق المالية، أمر الرئيس ببيعه في هذا السوق بمعرفة أحد السماسرة.

٢- ويستوفي الدائن المرتهن بطريق الامتياز دينه من أصل وفوائد ومصروفات من الثمن الناتج من البيع.

مادة ٢٣٤

إذا كان الشيء المرهون معرضًا للهلاك أو التلف، أو كانت حيازته تستلزم نفقات باهظة، ولم يشأ الراهن تقديم شيء آخر بدله، جاز لكل من الدائن والراهن أن يطلب من رئيس المحكمة الكلية الترخيص ببيعه فورًا بأية طريقة يعينها الرئيس وينتقل الرهن إلى الثمن الناتج من البيع.

مادة ٢٣٥

إذا نقص سعر الشيء المرهون في السوق بحيث أصبح غير كافٍ لضمان الدين، جاز للدائن أن يعين للراهن ميعادًا مناسبًا لتكمله الضمان، فإذا رفض الراهن ذلك، أو انقضى الميعاد المحدد دون أن يقوم بتكملة الضمان، جاز للدائن أن ينفذ على الشيء المرهون باتباع الإجراءات المنصوص عليها في المواد من ٢٣١ إلى ٢٣٣ .

مادة ٢٣٦

إذا كان الشيء المرهون صكًا لم تدفع قيمته بكاملها، وجب على الراهن متى طولب بالجزء غير المدفوع أن يقدم إلى الدائن المرتهن النقود اللازمة للوفاء بهذا الجزء قبل ميعاد استحقاقه بيوم على الأقل، وإلا جاز للدائن المرتهن أن يبيع الصك باتباع الإجراءات المنصوص عليها في المواد من ٢٣١ إلى ٢٣٣ .

مادة ٢٣٧

١ - يعتبر باطلاً كل اتفاق يبرم وقت تقرير الرهن أو بعد تقريره، ويعطي للدائن المرتهن في حالة عدم استيفاء الدين عند حلول أجله الحق في تملك الشيء المرهون أو بيعه بدون مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المواد من ٢٣١ إلى ٢٣٣ .

٢ - ومع ذلك يجوز بعد حلول الدين أو قسط منه الاتفاق على أن ينزل المدين لدائنه عن الشيء المرهون أو جزء منه وفاءً للدين، كما يجوز للقاضي أن يأمر بتمليك الدائن المرتهن الشيء المرهون أو جزءًا منه وفاءً للدين على أن يحسب عليه بقيمته وفقًا لتقدير الخبراء.

الفصل الرابع
الإيداع في المخازن العامة

مادة ٢٣٨

الإيداع في المخازن العامة عقد يتعهد بموجبه الخازن بتسلم بضاعة وحفظها لحساب المودع أو من تؤول إليه ملكيتها أو حيازتها بموجب الصكوك التي تمثلها.

مادة ٢٣٩

لا يجوز إنشاء أو استثمار مخزن عام، له حق إصدار صكوك تمثل البضائع المودعة وتكون قابلة للتداول إلا بترخيص من الوزير المختص ووفقًا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار منه.

مادة ٢٤٠

١ -يصدر الوزير المختص لائحة بتنظيم المخازن العامة.

٢ - ويضع كل مخزن عام لائحة خاصة لتنظيم نشاطه بما يتفق ونوع العمل فيه وطبيعة البضاعة التي يقوم بتخزينها والمكان الذي يباشر فيه عمله. ويجب أن تشمل هذه اللائحة على وجه الخصوص كيفية تعيين أجرة التخزين.

مادة ٢٤١

١ -لا يجوز للخازن أن يمارس بأية صفة سواء لحسابه أو لحساب الغير، نشاطًا تجاريًا يكون موضوعه بضائع من نوع البضائع المرخص له في حفظها في مخزنه وإصدار صكوك تمثلها.

٢ - ويسري هذا الحكم إذا كان القائم على استثمار المخزن شركة يمارس أحد الشركاء فيها ممن يملكون ١٠ ٪ على الأقل من رأس مالها نشاطًا تجاريًا يشمله الحظر المنصوص عليه فيما تقدم.

مادة ٢٤٢

يجوز للمخازن العامة أن تقدم قروضًا مكفولة برهن البضاعة المحفوظة لديها، وأن تتعامل بصكوك الرهن التي تمثلها.

مادة ٢٤٣

١ - يلزم المودع بأن يقدم إلى المخزن العام بيانات صحيحة عن طبيعة البضاعة ونوعها وقيمتها.

٢ - وللمودع الحق في فحص البضاعة التي سلمت إلى المخزن العام لحسابه وأخذ نماذج منها.

مادة ٢٤٤

١ - يكون الخازن مسؤولاً عن حفظ البضاعة المودعة وصيانتها بما لا يجاوز قيمتها التي قدرها المودع.

٢ - ولا يسأل الخازن عما يصيب البضاعة من تلف أو نقص إذا نشأ عن قوة قاهرة أو عن طبيعة البضاعة أو كيفية إعدادها.

٣-وللخازن أن يطلب من رئيس المحكمة الكلية الإذن له في بيع البضاعة إذا كانت مهددة بتلف سريع، ويعين الرئيس كيفية البيع.

مادة ٢٤٥

١ - يتسلم المودع إيصال تخزين يبين فيه اسمه ومهنته وموطنه ونوع البضاعة وطبيعتها وكميتها وغير ذلك من البيانات اللازمة لتعيين ذاتيتها وقيمتها واسم المخزن المودعة عنده، واسم الشركة المؤمنة على البضاعة إن وجدت وبيان عما إذا كانت قد أديت الرسوم والضرائب المستحقة عليها.

٢ -ويرفق بكل إيصال تخزين صك رهن يشتمل على جميع البيانات المذكورة في إيصال التخزين.

٣ -ويحتفظ المخزن العام بصورة طبق الأصل من إيصال التخزين وصك الرهن.

مادة ٢٤٦

١ - إذا كانت البضاعة المسلم عنها إيصال التخزين وصك الرهن من الأشياء المثلية، جاز أن تستبدل بها بضاعة من طبيعتها ونوعها وصفتها إذا كان منصوصًا على ذلك في إيصال التخزين وصك الرهن، وفي هذه الحالة تنتقل جميع حقوق حامل الإيصال أو الصك وامتيازاته إلى البضاعة الجديدة.

٢ - ويجوز أن يصدر إيصال التخزين وصك الرهن عن كمية من البضاعة المثلية سائبة في كمية أكبر.

مادة ٢٤٧

١ - يجوز أن يصدر إيصال التخزين وصك الرهن باسم المودع أو لأمره.

٢ -وإذا كان إيصال التخزين وصك الرهن لأمر المودع، جاز له أن يتنازل عنهما متصلين أو منفصلين بالتظهير.

٣ -ويجوز لمن ظهر إليه إيصال التخزين أو صك الرهن أن يطلب قيد التظهير مع

بيان موطنه في الصورة المحفوظة لدى المخزن.

مادة ٢٤٨

١-يترتب على تظهير صك الرهن منفصلاً عن إيصال التخزين تقرر رهن على البضاعة لصالح المظهر إليه.

٢- ويترتب على تظهير إيصال التخزين انتقال حق التصرف في البضاعة إلى المظهر إليه، فإذا لم يظهر صك الرهن مع إيصال التخزين، التزم من ظهر إليه هذا الإيصال بأن يدفع الدين المضمون بصك الرهن أو أن يمكن الدائن المرتهن من استيفاء حقه من ثمن البضاعة.

مادة ٢٤٩

١ -يجب أن يكون تظهير إيصال التخزين وصك الرهن مؤرخًا.

٢ - وإذا ظهر صك الرهن منفصلاً عن إيصال التخزين، وجب أن يشمل التظهير فضلاً عن تاريخه بيان مبلغ الدين المضمون من أصل وفوائد وتاريخ استحقاقه واسم الدائن ومهنته وموطنه وتوقيع المظهر.

٣-وعلى المظهر إليه أن يطلب قيد تظهير صك الرهن والبيانات المتعلقة بالتظهير في دفاتر المخزن ويؤشر بذلك على صك الرهن.

مادة ٢٥٠

يجوز لحامل إيصال التخزين منفصلاً عن صك الرهن أن يدفع الدين المضمون بهذا الصك ولو قبل حلول ميعاد الاستحقاق. وإذا كان حامل صك الدين غير معروف، أو كان معروفًا واختلف مع المدين على الشروط التي يتم بموجبها الوفاء قبل ميعاد الاستحقاق، وجب إيداع الدين من أصل وفوائد إلى ميعاد الاستحقاق عند إدارة المخزن وتكون مسؤولة عنه، ويترتب على هذا الإيداع الإفراج عن البضاعة.

مادة ٢٥١

إذا لم يدفع الدين المضمون في ميعاد الاستحقاق، جاز لحامل صك الرهن منفصلاً عن إيصال التخزين أن يطلب بيع البضاعة المرهونة باتباع الإجراءات المنصوص عليها في المواد من ٢٣١ إلى ٢٣٣ المتعلقة بالرهن التجاري.

مادة ٢٥٢

١- يستوفي الدائن المرتهن حقه من ثمن البضاعة بالامتياز على جميع الدائنين بعد خصم المبالغ الآتية:

أ الضرائب والرسوم المستحقة على البضاعة.

ب مصروفات بيع البضاعة وتخزينها وغيرها من مصروفات الحفظ.

٢- وإذا لم يكن حامل إيصال التخزين حاضرًا وقت بيع البضاعة، أودع المبلغ الزائد على ما يستحقه حامل صك الرهن خزانة المحكمة.

مادة ٢٥٣

١- لا يجوز لحامل صك الرهن الرجوع على المدين أو المظهرين إلا بعد التنفيذ على البضاعة المرهونة وثبوت عدم كفايتها للوفاء بدينه.

٢ - ويجب أن يقع الرجوع على المظهرين خلال عشرة أيام من تاريخ بيع البضاعة، وإلا سقط حق الحامل في الرجوع.

٣ -وفي جميع الأحوال يسقط حق حامل صك الرهن في الرجوع على المظهرين إذا لم

يباشر إجراءات التنفيذ على البضاعة المرهونة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ استحقاق الدين.

مادة ٢٥٤

إذا وقع حادث للبضاعة كان لحامل إيصال التخزين أو صك الرهن على مبلغ التأمين الذي يُستحق عند وقوع هذا الحادث ما له من حقوق وامتياز على البضاعة.

مادة ٢٥٥

١ -يجوز لمن ضاع منه إيصال التخزين أن يطلب بعريضة من رئيس المحكمة الكلية أمرًا بتسليمه صورة من الصك الضائع، بشرط أن يثبت ملكيته له مع تقديم كفيل.

٢ -ويجوز بالشروط ذاتها لمن ضاع منه صك الرهن أن يستصدر أمرًا من رئيس المحكمة الكلية بوفاء الدين المضمون إذا كان هذا الدين قد حل، فإذا لم يقم المدين بتنفيذ الأمر كان لمن صدر لصالحه أن يطلب بيع البضاعة المرهونة وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في المواد من ٢٣١ إلى ٢٣٣ المتعلقة بالرهن التجاري، وذلك بشرط أن يكون التظهير الذي حصل له مقيدًا في دفاتر المخزن وأن يقدم كفيلاً، ويجب أن يشتمل التنبيه بالوفاء على جميع بيانات التظهير المقيدة في دفاتر المخزن العام.

مادة ٢٥٦

١ - إذا لم يسترد المودع البضاعة عند انتهاء عقد الإيداع جاز للخازن بعد إنذاره طلب بيعها وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في المواد من ٢٣١ إلى ٢٣٣ المتعلقة بالرهن التجاري. ويستوفي الخازن من الثمن الناتج من البيع المبالغ المستحقة له ويسلم الباقي إلى المودع أو يودعه خزانه المحكمة.

٢ - ويسري الحكم المنصوص عليه في الفقرة السابقة إذا كان عقد الإيداع غير محدد المدة وانقضت سنة واحدة دون أن يطلب المودع استرداد البضاعة أو يبدي رغبته في استمرار عقد الإيداع.

مادة ٢٥٧

١ - تبرأ ذمة الكفيل الذي يقدم في حالة ضياع إيصال التخزين بانقضاء خمس سنوات دون أن توجه إلى المخزن أية مطالبة باسترداد البضاعة.

٢ - وتبرأ ذمة الكفيل الذي يقدم في حالة ضياع صك الرهن بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ قيد التظهير في دفاتر المخزن العام.

مادة ٢٥٨

١ - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ أو استثمر مخزنًا عامًا خلافًا لأحكام المادة ٢٣٩

٢- ويجوز للمحكمة أن تأمر بنشر حكم الإدانة أو ملخصة في الجريدة الرسمية، ويلصقه على أبواب المخزن أو على مكان آخر وذلك على نفقة المحكوم عليه، كما يجوز للمحكمة في حالة الحكم بالإدانة أن تقضي بتصفية المخزن مع تعيين من يقوم بالتصفية وبيان سلطاته.

مادة ٢٥٩

يُعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة الخازن وكل مدير أو مستخدم أو عامل فيه إذا أفشى سر المهنة السابقة فيما يتعلق بالبضائع المودعة.

الفصل الخامس
الوكالة التجارية والممثلون التجاريون
الفرع الأول - الوكالة التجارية
١ - أحكامه عامة

مادة ٢٦٠

الوكالة التجارية، وإن احتوت على توكيل مطلق، لا تجيز الأعمال غير التجارية إلا باتفاق صريح.

مادة ٢٦١

١ - تكون الوكالة التجارية بأجر إلا إذا اتفق على غير ذلك.

٢ -وإذا لم يحدد هذا الأجر في الاتفاق عين بحسب تعريف المهنة أو بحسب العرف أو الظروف.

٣ -ولا يستحق الوكيل الأجر إلا إذا أبرم الصفقة التي كلف بها، أو إذا أثبت تعذر إبرامها بسبب يرجع إلى الموكل، وفي غير هاتين الحالتين لا يستحق الوكيل إلا تعويضًا عن الجهود التي بذلها طبقًا لما يقضي به العرف.

مادة ٢٦٢

١ -ليس للوكيل أن يخالف أوامر موكله، وإلا كان مسؤولاً عن الأضرار التي تنجم عن ذلك.

٢ -على أنه إذا تحقق الوكيل أن تنفيذ الوكالة حسب أوامر الموكل يلحق بالموكل ضررًا بليغًا، جاز له أن يرجئ تنفيذ الوكالة إلى أن يراجع الموكل.

٣ - وللوكيل أن يرجئ تنفيذ الوكالة إذا لم تكن لديه تعليمات صريحة من موكله بشأنها إلى أن يتلقى هذه التعليمات ومع ذلك إذا قضت الضرورة بالاستعجال، أو كان الوكيل مأذونًا في العمل في حدود ما هو مفيد ملائم، كان له أن يقوم بتنفيذ الوكالة بحسب ما يراه على أن يتخذ الحيطة الواجبة.

مادة ٢٦٣

١ -الوكيل مسؤول عن الأضرار التي تلحق الأشياء التي يحتفظ بها لحساب موكله ما لم تكن هذه الأضرار ناشئة عن أسباب قهرية أو ظروف غير عادية أو عيوب موجودة في هذه الأشياء أو كانت أضرارًا اقتضتها طبيعة الأشياء.

٢ -ولا يلتزم الوكيل بالتأمين على الأشياء التي تسلمها من الموكل إلا إذا طلب الموكل إجراء التأمين، أو كان إجراؤه مما يقضي به العرف.

مادة ٢٦٤

١ - إذا اطلع الوكيل على أضرار لحقت أثناء السفر بالأشياء التي يحوزها لحساب الموكل فعليه أن يتخذ التدابير العاجلة للمحافظة عليها.

٢ -وإذا تعرضت الأشياء للتلف، أو كانت مما يسرع إليه الفساد أو كانت عرضة لخطر الهبوط في قيمتها، ولم يتمكن الوكيل من استئذان الموكل في شأنها، فعليه أن يستأذن رئيس المحكمة الكلية في بيعها بالكيفية التي يعينها.

مادة ٢٦٥

١ -على الوكيل أن يوافي الموكل بالمعلومات الضرورية عما وصل إليه في تنفيذ الوكالة، وأن يقدم له حسابًا عنها.

٢ -ويجب أن يكون هذا الحساب مطابقًا للحقيقة. فإذا تضمن عن عمد بيانات كاذبة، جاز للموكل رفض الصفقات التي تتعلق بها هذه البيانات فضلاً عن حقه في المطالبة بالتعويض، ولا يستحق الوكيل أجرًا عن الصفقات المذكورة.

مادة ٢٦٦

١ -للوكيل امتياز على البضائع وغيرها من الأشياء التي يرسلها إليه الموكل أو يودعها لديه أو يسلمها له، وذلك بمجرد الإرسال أو الإيداع أو التسليم.

٢- ويضمن هذا الامتياز أجر الوكيل وجميع المبالغ المستحقة له بسبب الوكالة وفوائدها، سواء دُفعت هذه المبالغ قبل تسليم البضائع أو الأشياء أو أثناء وجودها في حيازة الوكيل.

٣- ويتقرر الامتياز دون اعتبار لما إذا كان الدين قد نشأ عن أعمال تتعلق بالبضائع أو الأشياء التي لا تزال في حيازة الوكيل أو ببضائع أو أشياء أخرى سبق إرسالها إليه أو إيداعها عنده أو تسليمها له لحفظها.

٤- وإذا بيعت البضائع أو الأشياء التي يقع عليها الامتياز وسُلمت إلى المشتري، انتقل امتياز الوكيل إلى الثمن.

مادة ٢٦٧

١- لا يكون للوكيل امتياز على البضائع أو الأشياء المرسلة إليه أو المودعة عنده أو المسلمة إليه لحفظها إلا إذا بقيت في حيازته.

٢ -وتُعتبر البضائع أو الأشياء في حيازة الوكيل في الأحوال الآتية:

أ إذا وُضعت تحت تصرفه في الجمرك أو في مخزن عام أو في مخازنه أو إذا كان يقوم بنقلها بوسائله الخاصة.

ب إذا كان يحوزها قبل وصولها بموجب سند شحن أو أية وثيقة نقل أخرى.

جـ إذا صدرها وظل رغم ذلك حائزًا لها بموجب سند شحن أو أية وثيقة نقل أخرى.

مادة ٢٦٨

١ - امتياز الوكيل مقدم على جميع حقوق الامتياز الأخرى ما عدا المصروفات القضائية وما يُستحق للحكومة.

٢- ويتبع في التنفيذ على البضائع والأشياء الموجودة في حيازة الوكيل لاستيفاء حقه إجراءات التنفيذ على الشيء المرهون رهنًا تجارياً.

٣-ومع ذلك إذا كان الوكيل مكلفًا ببيع البضائع أو الأشياء التي في حيازته، جاز له التنفيذ عليها لاستيفاء حقه ببيعها دون حاجة إلى اتباع الإجراءات المشار إليها، إلا إذا تعذر عليه تنفيذ تعليمات الموكل بشأن البيع.

مادة ٢٦٩

إذا لم يكن للموكل موطن معلوم في الكويت اعتبر موطن وكيله موطنًا له، ويجوز مقاضاته وإخطاره بالأوراق الرسمية فيه وذلك فيما يتعلق التي يجريها الوكيل لحسابه.

مادة ٢٧٠

تسري فيما يتعلق بتنظيم الاشتغال بأعمال الوكالة التجارية القوانين الخاصة بذلك.

٣ - بعض أنواع الوكالة التجارية

أ وكالة العقود وعقد التوزيع

مادة ٢٧١

وكالة العقود عقد يلتزم بموجبه شخص بأن يتولى على وجه الاستمرار، وفي منطقة نشاط معينة، الحض والتفاوض على إبرام الصفقات لمصلحة الموكل مقابل أجر، ويجوز أن تشمل مهمته إبرام هذه الصفقات وتنفيذها باسم الموكل ولحسابه.

مادة ٢٧٢

يتولى وكيل العقود ممارسة أعمال وكالته وإدارة نشاطه التجاري على وجه الاستقلال، ويتحمل وحده المصروفات اللازمة لإدارة نشاطه.

مادة ٢٧٣

١ - يجوز للموكل أن يستعين بأكثر من وكيل عقود واحد في ذات المنطقة ولذات الفرع من النشاط.

٢ - ولا يجوز لوكيل العقود أن يكون وكيلاً لأكثر من منشأة تتنافس في ذات النشاط وفي ذات المنطقة، إلا وفقًا للأوضاع والشروط التي يقررها وزير التجارة بالاتفاق مع الجهات المعنية الأخرى.

مادة ٢٧٤

يجب أن يثبت عقد وكالة العقود بالكتابة، وأن يبين فيه بوجه خاص حدود الوكالة وأجر الوكيل ومنطقة نشاطه ومدة العقد إذا كان محدد المدة والعلامة التجارية للسلعة موضوع الوكالة إن وجدت.

مادة ٢٧٥

إذا اشترط في العقد أن يقيم وكيل العقود مبانٍ للعرض، أو مخازن للسلع أو منشآت للصيانة أو الإصلاح فلا يجوز أن تقل مدة العقد عن خمس سنوات.

مادة ٢٧٦

١ - لا يجوز لوكيل العقود أن يقبض حقوق الموكل، إلا إذا أعطى له الموكل الحق، وفي هذه الحالة لا يجوز للوكيل أن يمنح تخفيضًا أو أجلاً دون ترخيص خاص.

٢ - ويجوز لوكيل العقود أن يتلقى الطلبات المتعلقة بتنفيذ العقود التي تبرم عن طريقه، وكذلك الشكاوى الخاصة بعدم تنفيذ هذه العقود. ويعتبر ممثلاً لموكله في الدعاوى المتعلقة بهذه العقود والتي تقام منه أو عليه في منطقة نشاط الوكيل.

مادة ٢٧٧

١ - يلتزم الموكل بأداء الأجر المتفق عليه للوكيل.

٢ - ويجوز أن يكون هذا الأجر نسبة مئوية من قيمة الصفقة. وتحتسب هذه النسبة على أساس سعر البيع إلى العملاء ما لم يتفق على غير ذلك.

مادة ٢٧٨

١ - يستحق وكيل العقود الأجر عن الصفقات التي تتم أو التي يرجع عدم تمامها إلى فعل الموكل.

٢ - كما يستحق الأجر من الصفقات التي يبرمها الموكل مباشرة أو بواسطة غيره، في المنطقة المخصصة لنشاط الوكيل، ولو لم تبرم هذه الصفقات نتيجة لسعي هذا الأخير، ما لم يتفق الطرفان صراحةً على غير ذلك.

مادة ٢٧٩

على الموكل أن يقدم للوكيل جميع المعلومات اللازمة لتنفيذ الوكالة، وأن يزوده -بوجه خاص - بمواصفات السلع والنماذج والرسوم وغير ذلك من البيانات التي تعينه على ترويج السلع موضوع الوكالة وتسويقها.

مادة ٢٨٠

١ - يلتزم وكيل العقود بالمحافظة على حقوق الموكل. وله اتخاذ جميع الإجراءات التحفظية اللازمة للمحافظة على هذه الحقوق. وعليه أن يزود موكله بالبيانات الخاصة بحالة السوق في منطقة نشاطه.

٢ - ولا يجوز له أن يذيع إسرار الموكل التي تصل إلى علمه بمناسبة تنفيذ الوكالة ولو كان ذلك بعد انتهاء العلاقة العقدية.

مادة ٢٨١

١ - تنعقد وكالة العقود لمصلحة الطرفين المشتركة. فلا يجوز للموكل إنهاء العقد دون خطأ من الوكيل وإلا كان ملزمًا بتعويضه عن الضرر الذي لحقه من جراء عزله. ويبطل كل اتفاق يخالف ذلك.

٢ كما يلتزم الوكيل بتعويض الموكل عن الضرر الذي أصابه إذا نزل عن الوكالة في وقت غير مناسب وبغير عذر مقبول.

مادة ٢٨٢

١ - إذا كان العقد معين المدة، ورأى الموكل عدم تجديده عند انتهاء أجله، وجب عليه أن يؤدي للوكيل تعويضًا عادلاً يقدره القاضي، ولو وجد اتفاق يخالف ذلك.

٢- ويشترط لاستحقاق هذا التعويض:

أ ألا يكون قد وقع خطأ أو تقصير من الوكيل أثناء تنفيذ العقد.

ب أن يكون نشاط الوكيل قد أدى إلى نجاح ظاهر في ترويج السلعة أو زيادة عدد العملاء.

٣ -ويراعى في تقدير التعويض مقدار ما لحق الوكيل من ضرر وما أفاده الموكل من جهوده في ترويج السلعة أو زيادة العملاء.

مادة ٢٨٣

١ - تسقط دعوى التعويض المشار إليها في المادة السابقة بمضي تسعين يومًا من وقت انتهاء العقد.

٢ -وتسقط جميع الدعاوى الأخرى الناشئة عن عقد وكالة العقود بانقضاء ثلاث سنوات على انتهاء العلاقة العقدية.

مادة ٢٨٤

إذا استبدل الموكل بوكيل العقود وكيلاً جديدًا، كان الوكيل الجديد مسؤولاً بالتضامن مع الموكل عن الوفاء بالتعويضات المحكوم بها للوكيل السابق وفقًا للمادتين ٢٨١ و٢٨٢ وذلك متي ثبت أن عزل الوكيل السابق كان نتيجة تواطؤ بين الموكل والوكيل الجديد.

مادة ٢٨٥

استثناءً من قواعد الاختصاص الواردة في قانون المرافعات تختص بنظر جميع المنازعات الناشئة عن عقد وكالة العقود المحكمة التي يقع في دائرتها محل تنفيذ

العقـد.

مادة ٢٨٦

يعتبر في حكم وكالة العقود وتسري عليه أحكام المواد:
٢٧٥ و٢٨١ و٢٨٢ و٢٨٣ و٢٨٤ و٢٨٥ عقد التوزيع الذي يلتزم فيه التاجر بترويج وتوزيع منتجات منشأة صناعية أو تجارية في منطقة معينة بشرط أن يكون هو الموزع الوحيد لها.

ب الوكالة بالعمولة

مادة ٢٨٧

١ - الوكالة بالعمولة عقد يلتزم بموجبه الوكيل بأن يقوم باسمه بتصرف قانوني لحساب الموكل في مقابل أجر.
٢ - ولا يخضع أجر الوكيل بالعمولة لتقدير القاضي.

مادة ٢٨٨

١ - إذا باع الوكيل بالعمولة بأقل من الثمن الذي حدده الموكل أو اشترى بأعلى منه وجب على الموكل إذا أراد رفض الصفقة، أن يبادر عند تسلمه إخطار إتمام الصفقة إلى إخطار الوكيل بالعمولة بالرفض، وإلا اعتبر قابلاً للثمن.
٢- ولا يجوز للموكل رفض الصفقة إذا قبل الوكيل تحمل فرق الثمن.

مادة ٢٨٩

إذا تعاقد الوكيل بالعمولة بشروط أفضل من الشروط التي حددها الموكل، وجب على الوكيل أن يقدم حسابًا إلى الموكل.

مادة ٢٩٠

١ -إذا منح الوكيل بالعمولة بالبيع المشتري أجلاً للوفاء بالثمن أو قسَّطه عليه بغير إذن من الموكل، جاز للموكل أن يطالب الوكيل بأداء الثمن بأجمعه فورًا، وفي هذه الحالة يجوز للوكيل أن يحفظ بالفرق إذا أتم الصفقة بثمن أعلى.
٢-ومع ذلك يجوز للوكيل بالعمولة أن يمنح الأجل أو يقسط الثمن بغير إذن من الموكل، إذا كان العرف في الجهة التي تم فيها البيع يقضي بذلك، إلا إذا كانت تعليمات الموكل تلزمه بالبيع بثمن معجل.

مادة ٢٩١

إذا قضت تعليمات الموكل بالبيع بثمن مؤجل، وبلغ الوكيل بالعمولة بثمن معجل، لم يجز للموكل أن يطالبه بأداء الثمن إلا عند حلول الأجل، وفي هذه الحالة يلتزم الوكيل بأداء الثمن على أساس البيع المؤجل.

مادة ٢٩٢

١ - لا يجوز للوكيل بالعمولة أن يصرح باسم الموكل إلا إذا أذنه في ذلك.
٢- ولا يلتزم الوكيل بالعمولة الإفضاء إلى الموكل باسم الغير الذي تعاقد معه إلا إذا كان التعامل بأجل، وفي هذه الحالة إذا امتنع عن الإفضاء باسم الغير جاز للموكل أن يعتبر التعامل معجلاً.

مادة ٢٩٣

لا يجوز للوكيل بالعمولة أن يقيم نفسه طرفًا ثانيًا في الصفقة إلا إذا أذنه الموكل في ذلك وفي هذه الحالة لا يستحق الوكيل بالعمولة أجره.

مادة ٢٩٤

١ -يلتزم الوكيل بالعمولة مباشرةً تجاه الغير الذي تعاقد معه، كما يلتزم هذا الغير مباشرةً قِبل الوكيل بالعمولة.

٢ -وليس للغير الرجوع على الموكل، ولا للموكل الرجوع على الغير بدعوى مباشرة، ما لم ينص القانون على غير ذلك.

مادة ٢٩٥

١ - إذا أفلس الوكيل بالعمولة بالبيع قبل قبض الثمن من المشتري، جاز للموكل أن يطالب المشتري مباشرةً بأداء الثمن إليه.

٢ - وإذا أفلس الوكيل بالعمولة بالشراء قبل تسليم المبيع، جاز للموكل أن يطالب البائع مباشرةً بتسليم المبيع إليه.

مادة ٢٩٦

١ -لا يكون الوكيل بالعمولة مسؤولاً عن تنفيذ الالتزامات المترتبة على المتعاقد معه، إلا إذا تحمل هذه المسؤولية صراحةً، أو كانت مما يقضي به عرف الجهة التي يباشر فيها نشاطه.

٢ -ويستحق الوكيل بالعمولة الضامن أجرًا خاصًا.

الفرع الثاني
الممثلون التجاريون

مادة ٢٩٧

يعتبر ممثلاً تجاريًا من كان مكلفًا من قِبل التاجر بالقيام بعمل من أعمال تجارته، متجولاً أو في محل تجارته أو في أي محل آخر ويرتبط معه بعقد عمل.

مادة ٢٩٨

١ - يكون التاجر مسؤولاً عما قام به ممثله من معاملات وما أجراه من عقود، وذلك في حدود التفويض المخول له من قِبل التاجر.

٢ -وإذا كان الممثل مفوضًا من عدة تجار، فالمسؤولية تترتب عليهم بالتضامن.

٣ -وإذا كان الممثل مفوضًا من قِبل شركه، كانت الشركة مسؤولة عن عمله، وترتب مسؤولية الشركاء، تبعًا لنوع الشركة.

مادة ٢٩٩

١ -إذا لم تعين حدود التفويض المخول للممثل التجاري، اعتبر التفويض عامًا شاملاً لجميع المعاملات المتعلقة بنوع التجارة التي فُوض الممثل في إجرائها.

٢ -ولا يجوز للتاجر أن يحتج على الغير بتحديد التفويض ما لم يثبت علم الغير بهذا التحديد.

مادة ٣٠٠

على الممثل التجاري أن يقوم بالأعمال التجارية المفوض فيها باسم التاجر الذي فوضه، ويجب عليه عند التوقيع أن يضع إلى جانب اسمه الكامل اسم هذا التاجر كاملاً مع بيان صفته كممثل تجاري، وإلا كان مسؤولاً شخصيًا عما قام به من العمل، ومع هذا يجوز للغير الرجوع على التاجر مباشرةً من جراء ما قام به الممثل من معاملات تتعلق بنوع التجارة المفوض له القيام بها.

مادة ٣٠١

للممثل التجاري أن يمثل التاجر في الدعاوى الناشئة عن المعاملات التي قام بها.

مادة ٣٠٢

لا يجوز للممثل التجاري أن يقوم بأية معاملة تجارية لحسابه أو لحساب طرف ثالث دون أن يحصل على موافقة صريحة من التاجر الذي استخدمه.

مادة ٣٠٣

لا يجوز للممثل التجاري المتجول أن يقبض بدل السلع التي لم يقم ببيعها أو أن يخفض أو يؤجل شيئًا من أثمانها، وإنما له أن يقبل باسم من يمثله طلبات الغير وأن يتخذ التدابير اللازمة للمحافظة على حقوق من يمثله.

مادة ٣٠٤

للتاجر أن يخول بعض مستخدميه البيع بالتجزئة أو بالجملة في مخزنه، ولهؤلاء المستخدمين أن يقبضوا - عندما لا يكون قبض الثمن منوطًا بأمين صندوق - في داخل المخزن أثمان الأشياء التي باعوها حين تسليمها، وتكون الإيصالات التي يعطونها باسم التاجر مقابل ما باعوه حجة عليه، وليس لهم أن يطالبوا بالثمن خارج المخزن، إلا إذا كانوا مخولين في هذا الحق كتابةً من قبل التاجر.

مادة ٣٠٥

الممثل التجاري مسؤول بالتضامن مع التاجر عن مراعاة الأحكام القانونية المتعلقة بالمزاحمة غير المشروعة.

الفصل السادس
السمسرة والبورصات التجارية
الفرع الأول
السمسرة

مادة ٣٠٦

السمسرة عقد يتعهد بموجبه السمسار لشخص بالبحث عن طرف ثانٍ لإبرام عقد معين والتوسط لإبرامه، في مقابل أجر.

مادة ٣٠٧

إذا لم يعين أجر السمسار في القانون أو في الاتفاق، عين وفقًا لما يقضي به العرف، فإذا لم يوجد عرف، قدره القاضي تبعًا لما بذله السمسار من جهد وما صرفه من وقت في القيام بالعمل المكلف به.

مادة ٣٠٨

١- لا يستحق السمسار أجره إلا إذا أدت وساطته إلى إبرام العقد.

٢ -ويستحق الأجر بمجرد إبرام العقد، ولو لم ينفذ كله أو بعضه.

٣ -وإذا كان العقد معلقًا على شرط واقف، لم يستحق السمسار أجرة إلا إذا تحقق الشرط.

مادة ٣٠٩

يجوز للمحكمة أن تخفض أجر السمسار إذا كان غير متناسب مع الخدمات التي

أداها، إلا إذا تعين مقدار الأجر أو دفع الأجر المتفق عليه بعد إبرام العقد الذي توسط فيه السمسار.

مادة ٣١٠

١ -إذا كان السمسار مفوضًا من طرفي العقد، استحق أجرًا من كل منهما.

٢ -ويكون كل من العاقدين مسؤولاً تجاه السمسار بغير تضامن بينهما عن دفع الأجر المستحق عليه، ولو اتفقا على أن يتحمل أحدهما جميع نفقات السمسرة.

مادة ٣١١

لا يجوز للسمسار استرداد المصروفات التي تحملها في تنفيذ العمل المكلف به إلا إذا تم الاتفاق على ذلك، وفي هذه الحالة تستحق المصروفات ولو لم يبرم العقد.

مادة ٣١٢

لا يجوز للسمسار المطالبة بالأجر أو استرداد المصروفات إذا عمل إضرارًا بالعاقد لمصلحة العاقد الآخر الذي لم يوسطه في إبرام العقد، أو إذا حصل من هذا العاقد خلافًا لم يقضي به حسن النية على وعد بمنفعة له.

مادة ٣١٣

على السمسار ولو لم يكن مفوضًا إلا من أحد طرفي الصفقة أن يعرضها عليهما عرضًا أمينًا وأن يوقفهما على جميع الظروف التي يعلمها عنها، ويكون مسؤولاً قبلهما عن كل غش أو خطأ يصدر منه في تنفيذ العمل المكلف به.

مادة ٣١٤

لا يجوز للسمسار أن يقيم نفسه طرفًا ثانيًا في العقد الذي يتوسط في إبرامه إلا إذا أجازه العقد في ذلك، وفي هذه الحالة لا يستحق السمسار أي أجر.

مادة ٣١٥

لا يجوز للسمسار أن يتوسط لأشخاص اشتهروا بعدم ملاءمتهم أو يعلم عدم أهليتهم.

مادة ٣١٦

السمسار الذي بيعت بواسطته ورقة من الأوراق المتداول بيعها مسؤول عن صحة توقيع البائع.

مادة ٣١٧

١ - على السمسار الذي بيعت بواسطته بضائع بمقتضى عينات أن يحفظ هذه العينات إلى يوم التسليم أو إلى أن يقبل المشتري البضاعة دون تحفظ، أو إلى أن تسوى جميع المنازعات بشأنها.

٢ - وعلى السمسار أن يبين الأوصاف التي تميز العينات عن غيرها ما لم يعفه العاقدان من ذلك.

مادة ٣١٨

على السمسار أن يقيد في دفاتره جميع المعاملات التي تبرم بسعيه وبياناتها الأساسية وأن يحفظ الوثائق المتعلقة بها، وأن يعطي من كل ذلك صورًا طبق الأصل لمن يطلبها من العاقدين، وتسري على هذه الدفاتر أحكام الدفاتر التجارية.

مادة ٣١٩

١ -إذا أناب السمسار غيره في تنفيذ العمل المكلف به دون أن يكون مرخصًا له

في ذلك، كان مسؤولاً عن عمل النائب كما لو كان هذا العمل قد صدر منه هو، ويكون السمسار ونائبه متضامنين في المسؤولية.

٢ -وإذا رخص للسمسار في إقامة نائب عنه دون أن يعين شخص النائب، فلا يكون السمسار مسؤولاً إلا عن خطئه في اختيار نائبه أو عن خطئه فيما أصدره له من تعليمات.

٣ -وفي جميع الأحوال يجوز لمن تعاقد مع السمسار ولنائب السمسار أن يرجع كل منهما مباشرةً على الآخر.

مادة ٣٢٠

إذا فوض عدة سماسرة بعقد واحد، كانوا مسؤولين بالتضامن عن العمل المكلفين به، إلا إذا رُخص لهم في العمل منفردين.

مادة ٣٢١

إذا فوض أشخاص متعددون سمسارًا واحدًا في عمل مشترك، كانوا مسؤولين بالتضامن من قبله عن تنفيذ هذا التفويض، ما لم يتفق على غير ذلك.

مادة ٣٢٢

تسري على السمسرة في أسواق البضائع والأوراق المالية أحكام القوانين والنظم الخاصة بذلك.

الفرع الثاني
البورصات التجارية

مادة ٣٢٣

تعتبر البورصة شخصًا اعتباريًا له أهلية التصرف في أمواله وإدارتها وحق التقاضي.

مادة ٣٢٤

١ - لا يجوز فتح بورصة للتجار إلا بترخيص من الوزير المختص.

٢ - وكل بورصة تفتح بدون ترخيص تقفل بالطرق الإدارية.

مادة ٣٢٥

١- يصدر مرسوم بتنظيم أعمال البورصة، ويشمل على الأخص ما يأتي:

١- إدارة البورصة وسير العمل بها.

٢- تشكيل لجنة البورصة وبيان اختصاصاتها.

٣- شروط إدراج السماسرة ومعاونيهم في البورصة.

٤- قبول تسعير البضائع والأوراق ذات القيمة، ووضع التسعيرة الرسمية.

٥- تصفية العمليات وغرفة المقاصة.

٦- إنشاء صندوق التأمين وصلاحياته.

٧- هيئات التحكيم.

٨- العقوبات التأديبية وهيئات التأديب.

٩- سلطات مندوب الحكومة في البورصة.

٢ - أما النظام الداخلي للبورصة فيصدر به قرار من الوزير المختص.

مادة ٣٢٦

يجب أن يكون في البورصة مندوب أو مندوبون للحكومة لمراقبة تنفيذ اللوائح

مادة ٣٢٧

الأعمال المضافة إلى أجل المعقودة في البورصة طبقًا للوائح سواء تعلقت ببضائع أو أوراق ذات قيمة مسعرة تعتبر مشروعة وصحيحة ولو قصد العاقدان منها أن تؤول إلى مجرد دفع الفرق، ولا تقبل أي دعوى أمام المحاكم في خصوص عمل يؤول إلى مجرد دفع الفرق إذا انعقد مخالفًا للأحكام المتقدمة.

مادة ٣٢٨

لا تنعقد أعمال البورصة انعقادًا صحيحًا إلا إذا حصلت بواسطة السماسرة المدرجة أسماؤهم في قائمة تحررها لجنة البورصة.

الفصل السابع
عمليات البنوك
الفرع الأول
وديعة النقود

مادة ٣٢٩

وديعة النقود عقد يخول البنك ملكية النقود المودعة والتصرف فيها بما يتفق ونشاطه المهني مع التزامه برد مثلها للمودع، ويكون الرد بذات نوع العملة المودعة.

مادة ٣٣٠

١ - يفتح البنك حسابًا للمودع لقيد العمليات التي تتم بينهما، أو العمليات التي تتم بين البنك والغير لذمة المودع.

٢ - ولا تقيد في الحساب العمليات التي يتفق الطرفان على عدم قيدها فيه.

مادة ٣٣١

١ - لا يترتب على عقد وديعة النقود حق المودع في سحب مبالغ من البنك تزيد على ما هو مودع فيه.

٢ -وإذا أجرى البنك عمليات يترتب عليها أن يصبح رصيد المودع مدينًا وجب على البنك إخطاره فورًا لتسوية مركزه.

مادة ٣٣٢

١ -ترد وديعة النقود بمجرد الطلب ما لم يتفق على غير ذلك، وللمودع في أي وقت حق التصرف في الرصيد أو في جزء منه.

٢ -ويجوز أن يعلق هذا الحق على إخطار سابق أو على حلول أجل معين.

مادة ٣٣٣

يرسل البنك بيانًا بالحساب إلى المودع مرة على الأقل كل سنة ما لم يقضِ العرف أو الاتفاق بخلاف ذلك، ويجب أن يتضمن البيان صورة من الحساب ومقدار الرصيد بعد آخر حركة له.

مادة ٣٣٤

إذا أصدر البنك دفتر إيداع للتوفير فيجب أن يكون باسم من صدر لصالحه الدفتر، وأن تدون فيه المدفوعات والمسحوبات، وتكون البيانات الواردة في الدفتر والموقع

عليها من موظف البنك حجة في إثبات البيانات المذكورة في العلاقة بين البنك ومن صدر لصالحه الدفتر، ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك.

مادة ٣٣٥

يكون الإيداع والسحب في مقر البنك الذي فُتح فيه الحساب ما لم يتفق على غير ذلك.

مادة ٣٣٦

إذا تعددت حسابات المودع في بنك واحد أو في فروع بنك واحد اعتبر كل حساب منها مستقلاً عن الآخر ما لم يُتفق على غير ذلك.

مادة ٣٣٧

للبنك أن يفتح حسابًا مشتركًا بين شخصين أو أكثر بالتساوي بينهم ما لم يكن هناك اتفاق بخلاف ذلك، مع مراعاة الأحكام الآتية:

١ - يفتح الحساب المشترك من قبل أصحابه جميعًا أو من قبل شخص يحمل توكيلاً صادرًا من أصحاب الحساب مصدقًا عليه من الجهة المختصة، ويراعى في السحب اتفاق أصحاب الحساب.

٢ -إذا وقع حجز على رصيد أحد أصحاب الحساب المشترك فإن الحجز يسري على حصة المحجوز عليه من رصيد الحساب من يوم إعلان البنك بالحجز، وعلى البنك أن يوقف السحب من الحساب المشترك بما يوازي الحصة المحجوزة، ويخطر الشركاء أو من يمثلهم بالحجز خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام.

٣ -لا يجوز للبنك عند إجراء المقاصة بين الحسابات المختلفة الخاصة بأحد أصحاب الحساب المشترك إدخال هذا الحساب في المقاصة إلا بموافقة كتابية من باقي الشركاء.

٤ -عند وفاة أحد أصحاب الحساب المشترك أو فقده الأهلية القانونية يجب على الباقين إخطار البنك بذلك وبرغبتهم في استمرار الحساب خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ الوفاة أو فقد الأهلية، وعلى البنك إيقاف السحب من الحساب المشترك حتى يتم تعيين الخلف قانونًا.

الفرع الثاني
وديعة الأوراق المالية

مادة ٣٣٨

لا يجوز للبنك أن يستعمل الأوراق المالية المودعة لديه أو يمارس الحقوق الناشئة عنها إلا لمصلحة المودع ما لم يُتفق على غير ذلك.

مادة ٣٣٩

١ -على البنك أن يبذل في المحافظة على الأوراق المودعة عناية الوديع بأجر ويبطل كل اتفاق يعفي البنك من بذل هذه العناية.

٢ -ولا يجوز للبنك أن يتخلى عن حيازة هذه الأوراق إلا بسبب يستلزم ذلك.

٣ - ويلتزم المودع بدفع الأجر المتفق عليه أو الذي يحدده العرف، فضلاً عن المصروفات الضرورية.

مادة ٣٤٠

١ - يلتزم البنك بقبض فوائد الورقة وأرباحها وقيمتها وكل مبلغ آخر يُستحق بسببها ما لم يُتفق على غير ذلك.

٢ -وتوضع المبالغ التي يقبضها البنك تحت تصرف المودع وتقيد في حسابه.
٣ -وعلى البنك القيام بكل عملية تكون لازمة للمحافظة على الحقوق المتصلة بالورقة كتسلم الصكوك التي يتم منحها لها مجانًا، وكتقديمها للاستبدال أو إضافة أرباح جديدة إليها.

مادة ٣٤١

على البنك أن يخطر المودع بكل أمر أو حق يتعلق بالورقة ويستلزم الحصول على موافقته أو يتوقف على اختياره، فإذا لم تصل تعليمات المودع في الوقت المناسب، وجب على البنك أن يتصرف في الحق بما يعود بالنفع على المودع، ويتحمل المودع مصروفات العمليات التي قام بها البنك، فضلاً عن العمولة.

مادة ٣٤٢

١ -يلتزم البنك برد الأوراق المودعة بمجرد أن يطلب منه المودع ذلك مع مراعاة الوقت الذي يقتضيه إعداد الأوراق للرد.
٢ -ويكون الرد في المكان الذي تم فيه الإيداع، ويلتزم البنك برد الأوراق المودعة بذاتها إلا إذا اتفق الطرفان أو أجاز القانون رد المثل.

مادة ٣٤٣

يكون الرد لمودع الورقة أو لوكيله بوكالة خاصة أو لخلفه ولو تضمنت الورقة ما يفيد ملكية الغير لها.

مادة ٣٤٤

إذا أُقيمت دعوى باستحقاق الأوراق المودعة وجب على البنك إخطار المودع مباشرة والامتناع عن رد الأوراق إليه حتى يفصل القضاء في الدعوى.

الفرع الثالث
إيجار الخزائن

مادة ٣٤٥

إيجار الخزائن عقد يتعهد البنك بمقتضاه مقابل أجر بوضع خزانة معينة تحت تصرف المستأجر للانتفاع بها مدة معينة.

مادة ٣٤٦

يكون البنك مسؤولاً عن سلامة الخزانة وحراستها وصلاحيتها للاستعمال، ولا يجوز له أن ينفي مسؤوليته إلا بإثبات السبب الأجنبي.

مادة ٣٤٧

١ -على البنك أن سليم المستأجر مفتاح الخزانة وللبنك دون غيره أن يحتفظ بنسخة منه، ويبقى المفتاح ملكًا للبنك ويجب رده إليه عند انتهاء الإيجار.
٢ - ولا يجوز للبنك أن يأذن لغير المستأجر أو وكيله في فتح الخزانة.

مادة ٣٤٨

لا يجوز للمستأجر أن يؤجر الخزانة أو جزءًا منها أو يتنازل عن الإيجار للغير ما لم يتفق على غير ذلك.

مادة ٣٤٩

١ - إذا كانت الخزانة مؤجرة لعدة مستأجرين كان لكل منهم حق استخدامها منفردًا ما لم يتفق على غير ذلك.

٢ – وفي حالة وفاة المستأجر أو أحد المستأجرين لا يجوز للبنك – بعد علمه بالوفاة – أن يأذن بفتح الخزانة إلا بموافقة جميع ذوي الشأن، أو بقرار من رئيس المحكمة الكلية.

مادة ٣٥٠

لا يجوز للمستأجر أن يضع في الخزانة أشياء تهدد سلامتها أو سلامة المكان الذي توجد فيه.

مادة ٣٥١

إذا لم يدفع المستأجر أجرة الخزانة بعد مضي خمسة عشر يومًا من إنذاره بالوفاء اعتبر العقد مفسوخًا من تلقاء ذاته دون حاجة إلى حكم قضائي.

مادة ٣٥٢

١ – إذا انتهت مدة العقد، أو اعتبر مفسوخًا وفقًا للمادة السابقة، استرد البنك الخزانة بعد إخطار المستأجر بالحضور لإفراغ محتوياتها، ويكون الإخطار صحيحًا إذا تم في آخر موطن عينه المستأجر للبنك.

٢ –إذا لم يحضر المستأجر في الموعد المحدد بالإخطار، كان للبنك أن يطلب من رئيس المحكمة الكلية الإذن له في فتح الخزانة بحضور من يعينه لذلك من مأموري التنفيذ، ويحرر مأمور التنفيذ محضرًا بالواقعة وبمحتويات الخزانة.

٣ –وعلى البنك أن يحتفظ لديه بمحتويات الخزانة، وله بعد مضي ستة شهور من تحرير محضر الجرد أن يطلب من رئيس المحكمة الكلية أن يأمر ببيعها بالطريقة التي يعينها وإيداع الثمن خزانة المحكمة أو يأمر باتخاذ أي إجراء مناسب آخر.

٤ –ويكون للبنك امتياز على المبالغ المودعة في الخزانة المؤجرة أو على الثمن الناتج عن بيع محتوياتها لاستيفاء الأجرة والمصروفات المستحقة له.

مادة ٣٥٣

١ –يجوز توقيع الحجز على الخزانة.

٢ –ويكون الحجز بتكليف البنك ببيان ما إذا كان يؤجر خزانة للمحجوز عليه، فإذا أقر بذلك وجب عليه منع المحجوز عليه من الدخول إلى مكان الخزانة، وترك للبنك صورة من محضر الحجز مشتملة على بيان السند الذي تم الحجز بمقتضاه كما يعلن مستأجر الخزانة بمحضر الحجز.

٣ –وإذا كان الحجز تحفظيًا جاز للمستأجر أن يطلب من رئيس المحكمة الكلية رفع الحجز أو الترخيص له في أخذ بعض محتويات الخزانة.

٤ – وإذا كان الحجز تنفيذيًا وجب على مأمور التنفيذ بعد إنذار المستأجر، أن يقوم بفتح الخزانة جبرًا بعد أن يودع الحاجز مصاريف فتحها وإعادتها إلى حالتها، وتباع محتويات الخزانة وفقًا للإجراءات المبينة في قانون المرافعات.

٥ – وإذا كان المستأجر غائبًا وكان بالخزانة وثائق أو مستندات وجب على البنك حفظها لديه في حرز يختم بخاتم مأمور التنفيذ والبنك.

٦ –وعلى الحاجز أن يؤدي للبنك مبلغًا كافيًا لضمان أجرة الخزانة خلال مدة الحجز.

الفرع الرابع
النقل المصرفي (التحويل الحسابي)

مادة ٣٥٤

النقل المصرفي عملية يقيد البنك بمقتضاها مبلغًا معينًا في الجانب المدين من حساب الآمر بالنقل بناءً على أمر كتابي منه، وفي الجانب الدائن من حساب آخر، وذلك لتحقيق ما يأتي:

أ نقل مبلغ معين من شخص إلى آخر لكل منهما حساب لدى البنك ذاته أو لدى بنكين مختلفين.

ب نقل مبلغ معين من حساب إلى آخر كلاهما مفتوح باسم الآمر بالنقل لدى البنك ذاته أو لدى بنكين مختلفين.

٢ - وينظم الاتفاق بين البنك والآمر بالنقل شروط إصدار الأمر، ومع ذلك لا يجوز أن يكون أمر النقل لحامله.

٣ -وإذا كان المستفيد من أمر النقل مفوضًا في نقل القيمة إلى الجانب الدائن من حساب شخص آخر وجب أن يذكر اسمه في أمر النقل.

مادة ٣٥٥

إذا تم النقل المصرفي بين فرعين أو أكثر للبنك أو بين بنكين مختلفين وجب توجيه كل منازعة صادرة من الغير بشأن القيمة إلى الفرع أو البنك الذي يوجد به حساب المستفيد.

مادة ٣٥٦

يجوز أن يرد أمر النقل على مبالغ مقيدة فعلاً في حساب الآمر بالنقل أو على مبالغ يجرى قيدها في هذا الحساب في خلال مدة يتفق الآمر بالنقل على تعيينها مقدمًا مع البنك.

مادة ٣٥٧

يجوز الاتفاق على أن يتقدم المستفيد بنفسه بأمر النقل إلى البنك بدلاً من تبليغه إليه من الآمر بالنقل.

مادة ٣٥٨

١ -يتملك المستفيد القيمة من وقت قيدها في الجانب الدائن من حسابه، ويجوز للآمر الرجوع في أمر النقل إلى أن يتم هذا القيد.

٢ -ومع ذلك إذا اتفق على أن يتقدم المستفيد بنفسه بأمر النقل إلى البنك فلا يجوز للآمر الرجوع في أمر النقل وذلك مع مراعاة ما تقضي به المادة ٣٦٣ .

مادة ٣٥٩

يبقى الدين الذي صدر أمر النقل وفاءً له قائمًا بضماناته وملحقاته إلى أن تقيد القيمة فعلاً في الجانب الدائن من حساب المستفيد.

مادة ٣٦٠

١ - إذا لم يكن رصيد الآمر كافيًا، وكان أمر النقل موجهًا مباشرةً إلى البنك من الآمر بالنقل، جاز للبنك أن يرفض تنفيذ الآمر، على أن يخطر الآمر فورًا بهذا الرفض.

٢ - أما إذا كان الأمر بالنقل مقدمًا من المستفيد قيد البنك لحسابه الرصيد الجزئي ما لم يرفض المستفيد ذلك، وعلى البنك أن يؤشر على أمر النقل بقيد الرصيد الجزئي

أو برفض المستفيد ذلك.

٣ - ويبقى للآمر حق التصرف في الرصيد الجزئي إذا رفض البنك تنفيذ أمر النقل أو رفض المستفيد قيد الرصيد الجزئي طبقًا للفقرتين السابقتين.

مادة ٣٦١

إذا تقدم عدة مستفيدين إلى البنك جملة واحدة وكانت قيمة أوامر النقل التي يحملونها تجاوز رصيد الآمر، كان من حقهم طلب توزيع هذا الرصيد الناقص بينهم بنسبة حقوقهم.

مادة ٣٦٢

لا يجوز إجراء التوزيع المشار إليه في المادة السابقة إلا في أول يوم عمل تالٍ ليوم التقديم. ويسري على هذه الحالة حكم الفقرتين الثانية والثالثة من المادة ٣٦٠ .

مادة ٣٦٣

١ -إذا أُشهر إفلاس المستفيد جاز للآمر أن يوقف تنفيذ أمر النقل ولو تسلمه المستفيد بنفسه.

٢-ولا يمنع إشهار إفلاس الآمر من تنفيذ أوامر النقل التي قدمت إلى البنك قبل صدور الحكم بشهر هذا الإفلاس ما لم يصدر قرار من المحكمة خلافًا لذلك.

الفرع الخامس

فتح الاعتماد

مادة ٣٦٤

١ -فتح الاعتماد عقد يضع البنك بمقتضاه تحت تصرف المستفيد وسائل للدفع في حدود مبلغ معين.

٢ -ويُفتح الاعتماد لمدة معينة أو غير معينة.

مادة ٣٦٥

١ - إذا فتح الاعتماد لمدة غير معينة، جاز للبنك إلغاءه في كل وقت بشرط إخطار المستفيد قبل الميعاد الذي يعينه للإلغاء بعشرة أيام على الأقل.

٢ - ويقع باطلاً كل اتفاق يكون موضوعه إعطاء البنك حق إلغاء الاعتماد غير المعين المدة دون إخطار سابق أو بإخطار يتم في ميعاد أقل من الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة.

مادة ٣٦٦

لا يجوز للبنك إلغاء الاعتماد قبل انتهاء المدة المتفق عليها إلا في حالة وفاة المستفيد أو الحجز عليه أو وقوفه عن الدفع - ولو لم يصدر حكم بإشهار إفلاسه - أو وقوع خطأ جسيم منه في استخدام الاعتماد المفتوح لصالحه.

الفرع السادس

الاعتماد المستندي

مادة ٣٦٧

١ - الاعتماد المستندي عقد يتعهد البنك بمقتضاه بفتح اعتماد بناءً على طلب أحد عملائه الآمر بفتح الاعتماد لصالح شخص آخر المستفيد بضمان مستندات تمثل بضاعة منقولة أو معدة للنقل.

٢ -ويعتبر عقد الاعتماد المستندي مستقلاً عن العقد الذي فتح الاعتماد بسببه، ويبقى البنك أجنبيًا عن هذا العقد.

مادة ٣٦٨

يجب أن تحدد بدقة في الأوراق الخاصة بطلب فتح الاعتماد المستندي أو تأييده أو الإخطار به المستندات التي تنفذ في مقابلها عمليات الوفاء أو القبول أو الخصم.

مادة ٣٦٩

يلتزم البنك الذي فتح الاعتماد بتنفيذ شروط الوفاء والقبول والخصم المتفق عليها في عقد فتح الاعتماد إذا كانت المستندات مطابقة لما ورد في هذا العقد من بيانات وشروط.

مادة ٣٧٠

١ -يجوز أن يكون الاعتماد المستندي باتًا أو قابلاً للنقض.

٢ -ويجب أن ينص صراحةً في عقد فتح الاعتماد على بيان نوعه، فإذا لم ينص على ذلك اعتبر الاعتماد قابلاً للنقض.

مادة ٣٧١

لا يترتب على الاعتماد المستندي القابل للنقض أي التزام على البنك قبل المستفيد، ويجوز للبنك في كل وقت تعديله أو إلغاءه من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب الآمر دون حاجة إلى إخطار المستفيد بشرط أن يقع التعديل أو الإلغاء بحسن نية وفي وقت مناسب.

مادة ٣٧٢

١ -يكون التزام البنك في حالة الاعتماد المستندي البات قطعيًا ومباشرًا قبل المستفيد وكل حامل النية للصك المسحوب تنفيذًا للعقد الذي فتح الاعتماد بسببه.

٢-ولا يجوز إلغاء الاعتماد المستندي البات أو تعديله إلا باتفاق جميع ذوي الشأن.

٣- ويجوز تأييد الاعتماد البات من بنك آخر يلتزم بدوره بصفة قطعية ومباشرة قبل المستفيد.

٤ -ولا يعتبر مجرد الإخطار بفتح الاعتماد المستندي البات المرسل إلى المستفيد عن طريق بنك آخر تأييدًا منه لهذا الاعتماد.

مادة ٣٧٣

١ -يجب أن يتضمن كل اعتماد مستندي بات تاريخًا أقصى لصلاحية الاعتماد وتقديم المستندات بقصد الوفاء أو القبول أو الخصم.

٢ -وإذا وقع التاريخ المعين لانتهاء صلاحية الاعتماد في يوم عطلة للبنوك امتدت مدة الصلاحية إلى أول يوم عمل تالٍ للعطلة.

٣ -وفيما عدا أيام العطلات لا تمتد صلاحية الاعتماد ولو صادف تاريخ انتهائها انقطاع أعمال البنك بسبب ظروف قاهرة ما لم يكن هناك تفويض صريح بذلك من الآمر.

مادة ٣٧٤

١ -على البنك أن يتحقق من مطابقة المستندات لتعليمات الآمر بفتح الاعتماد.

٢-وإذا رفض البنك المستندات فعليه أن يخطر الآمر فورًا بالرفض مبينًا له أسبابه.

مادة ٣٧٥

١ -لا يسأل البنك إذا كانت المستندات المقدمة مطابقة في ظاهرها للتعليمات التي تلقاها من الآمر.

٢ -كما لا يتحمل البنك أية مسؤولية فيما يتعلق بتعيين البضاعة التي فتح بسببها الاعتماد أو بكميتها أو وزنها أو حالتها الخارجية أو تغليفها أو قيمتها ولا فيما يتعلق بتنفيذ المرسلين أو المؤمنين لالتزاماتهم.

مادة ٣٧٦

لا يجوز التنازل عن الاعتماد المستندي ولا تجزئته إلا إذا كان البنك الذي فتحه مأذونًا من الآمر في دفعه كله أو بعضه إلى شخص أو جملة أشخاص غير المستفيد الأول بناءً على تعليمات صريحة صادرة من هذا المستفيد.

ولا يتم التنازل إلا بموافقة صريحة من البنك، ولا يجوز التنازل إلا مرة واحدة ما لم يتفق على غير ذلك.

مادة ٣٧٧

إذا لم يدفع الآمر بفتح الاعتماد إلى البنك قيمة مستندات الشحن المطابقة لشروط فتح الاعتماد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إخطاره بوصول تلك المستندات، فللبنك بيع البضاعة باتباع طرق التنفيذ على الأشياء المرهونة رهنًا تجاريًا.

الفرع السابع

الخصم

مادة ٣٧٨

الخصم عقد يعجل البنك بمقتضاه إلى حامل ورقة تجارية أو أي صك آخر قابل للتداول لم يحل أجل استحقاقه القيمة الثابتة بالصك مخصومًا منها الفائدة والعمولة، مقابل انتقال ملكية الصك إليه، مع التزام المستفيد برد القيمة إلى البنك إذا لم يدفعها المدين الأصلي.

مادة ٣٧٩

١ - تحسب الفائدة على أساس الوقت الذي ينقضي حتى تاريخ حلول أجل استحقاق الصك.

٢ -وتقدر العمولة على أساس قيمة الصك.

٣-ويجوز تعيين حد أدنى للعمولة.

مادة ٣٨٠

على المستفيد من الخصم أن يرد إلى البنك القيمة الاسمية للصك الذي لم يدفع.

مادة ٣٨١

١ -يكون للبنك قبل المدين الأصلي في الصك والمستفيد من الخصم وغيرهما من الملتزمين الآخرين جميع الحقوق الناشئة عن الصك الذي خصمه.

٢- وللبنك فضلاً عن ذلك قبل المستفيد من الخصم حق مستقل في استرداد المبالغ التي وضعها تحت تصرفه دون استنزال ما قبضه البنك من فائدة وعمولة، ويكون للبنك استخدام هذا الحق في حدود الأوراق غير المدفوعة أيًا كان بسبب الامتناع عن دفعها.

٣ - فإذا كانت حصيلة الخصم مقيدة في الحساب الجاري، كان للبنك إلغاء القيد

عن طريق القيد العكسي وفقًا لنص المادة ٤٠٣ مع إخطار المستفيد من الخصم بهذا القيد.

الفرع الثامن
خطاب الضمان

مادة ٣٨٢

خطاب الضمان تعهد يصدر من بنك بناءً على طلب عميل له الآمر بدفع مبلغ معين أو قابل للتعيين لشخص آخر المستفيد دون قيد أو شرط إذا طلب منه ذلك خلال المدة المعينة في الخطاب، ويوضح في خطاب الضمان الغرض الذي يصدر من أجله.

مادة ٣٨٣

١ - يجوز للبنك أن يطلب تقديم تأمين مقابل إصدار خطاب الضمان.
٢ - ويجوز أن يكون التأمين تنازلاً من الآمر عن حقه قِبل المستفيد.

مادة ٣٨٤

لا يجوز للمستفيد التنازل للغير عن حقه الناشئ عن خطاب الضمان إلا بموافقة البنك.

مادة ٣٨٥

لا يجوز للبنك أن يرفض الوفاء للمستفيد لسبب يرجع إلى علاقة البنك بالآمر، أو علاقة الآمر بالمستفيد.

مادة ٣٨٦

تبرأ ذمة البنك قبل المستفيد إذا لم يصله خلال مدة سريان خطاب الضمان طلب من المستفيد بالدفع إلا إذا اتفق صراحةً قبل انتهاء هذه المدة على تجديدها.

مادة ٣٨٧

إذا وفى البنك للمستفيد المبلغ المتفق عليه في خطاب الضمان حل محله في الرجوع على الآمر بمقدار المبلغ الذي دفعه.

الفرع التاسع
الحساب الجاري

مادة ٣٨٨

الحساب الجاري عقد يتفق بمقتضاه شخصان على أن يقيدا في حساب عن طريق مدفوعات متبادلة ومتداخلة الديون الناشئة عن العمليات التي تتم بينهما من تسليم نقود أو أموال أو أوراق تجارية قابلة للتمليك وغيرها، وأن يستعيضا عن تسوية هذه الديون كل دفعة على حدة بتسوية نهائية ينتج عنها رصيد الحساب عند قفله.

مادة ٣٨٩

يجوز أن يكون الحساب الجاري مكشوفًا لجهة الطرفين، أو مكشوفًا لجهة طرف واحد، وفي الحالة الأخيرة لا يلتزم أحد الطرفين بتقديم المال للطرف الآخر إلا إذا كان عند الأول رصيد كافٍ.

مادة ٣٩٠

١ - إذا تضمنت مفردات الحساب الجاري ديونًا نقدية مقومة بعملات مختلفة أو أشياء غير متماثلة جاز للطرفين أن يتفقا على إدخالها في الحساب بشرط أن تقيد في

أقسام مستقلة يراعى التماثل في المدفوعات التي تتضمنها، وأن يصرح الطرفان ببقاء الحساب محتفظًا بوحدته رغم تعدد أقسامه.

٢ - ويجب أن تكون أرصدة تلك الأقسام قابلة للتحويل بحيث يمكن في الوقت الذي حدده الطرفان أو عند قفل الحسب على الأكثر إجراء المقاصة بينها لاستخراج رصيد واحد.

مادة ٣٩١

١ - تنتقل ملكية النقود أو الأموال التي تقيد في الحساب الجاري إلى الطرف الذي تسلمها.

٢ -ولكل طرف في الحساب الجاري أن يتصرف في أي وقت في رصيده الدائن ما لم يتفق على خلاف ذلك.

مادة ٣٩٢

يُعد قيد الورقة التجارية في الحساب الجاري صحيحًا على ألا تحتسب قيمتها إذا لم تدفع في ميعاد الاستحقاق، وفي هذه الحالة يجوز إعادتها إلى صاحبها وعكس قيدها على الوجه المبين في المادة ٤٠٣ .

مادة ٣٩٣

١ - تقيد بحكم القانون في الحساب الجاري جميع الديون الناشئة عن علاقات الأعمال التي تتم بين طرفي الحساب ما لم تكن هذه الديون مضمونة بتأمينات قانونية أو اتفاقية.

٢ - ومع ذلك يجوز قيد الديون المضمونة بتأمينات اتفاقية سواء كانت مقررة من المدين أو من الغير في الحساب الجاري، إذا اتفق جميع ذوي الشأن صراحةً على ذلك.

مادة ٣٩٤

١ - إذا اتُفق على قيد الدين المضمون بتأمين اتفاقي في الحساب الجاري، فإن هذا التأمين ينتقل لضمان رصيد الحساب عند قفله بمقدار الدين دون اعتبار لما يطرأ على الحساب من تغييرات أثناء سيره ما لم يُتفق على غير ذلك.

٢ - وإذا اشترط القانون إجراءات معينة لانعقاد التأمين أو للاحتجاج به على الغير فلا يتم انتقاله إلى الرصيد ولا يجوز الاحتجاج به إلا من تاريخ تمام تلك الإجراءات.

مادة ٣٩٥

الديون المترتبة لأحد الطرفين إذا دخلت الحساب الجاري فقدت صفاتها الخاصة وكيانها الذاتي، فلا تكون بعد ذلك قابلة على حدة للوفاء ولا للمقاصة ولا للسقوط بالتقادم.

مادة ٣٩٦

قيد المدفوعات في الحساب الجاري لا يسقط ما للطرفين من دعاوى بشأن العقود والمعاملات التي ترتبت عليها هذه المدفوعات، ما لم يشترط خلاف ذلك.

مادة ٣٩٧

١ - لا تنتج المدفوعات في الحساب الجاري فوائد إلا إذا اتفق على غير ذلك. فإذا لم يعين الاتفاق سعر الفائدة احتسبت على أساس ما يجري به العرف.

٢ - وفي الحسابات الجارية لدى البنوك يجوز احتساب فائدة على الفوائد أثناء بقاء

الحساب مفتوحًا، ولا تحتسب هذه الفائدة قبل مضي ثلاثة شهور من تاريخ قيد الفوائد في الحساب.

مادة ٣٩٨

١ – مفردات الحساب الجاري بمجموعها لا تقبل التجزئة قبل إقفال الحساب واستخراج الرصيد النهائي. وإقفال الحساب وحده هو الذي تنشأ عنه المقاصة الإجمالية لجميع مفردات الحساب.

٢ – ومع ذلك يجوز لدائن أحد طرفي الحساب توقيع الحجز أثناء سير الحساب على الرصيد الدائن لمدينه وقت توقيع الحجز، وفي هذه الحالة يجري المفتوح لديه الحساب ميزانًا مؤقتًا للحساب للكشف عن مركز المحجوز عليه وقت توقيع الحجز.

٣ – وفي حالة الاتفاق على منع المحجوز عليه من التصرف في رصيده الدائن أثناء سير الحساب لا ينفذ الحجز إلا بالنسبة إلى الرصيد النهائي الذي يظهر لمصلحته عند إقفال الحساب.

مادة ٣٩٩

١ – إذا حددت مدة لقفل الحساب أقفل بانتهائها ويجوز إقفاله قبل انتهاء هذه المدة باتفاق الطرفين.

٢ – إذا لم تحدد مدة الحساب الجاري جاز إقفاله في كل وقت بإرادة أحد الطرفين مع مراعاة مواعيد الإخطار المتفق عليها أو التي يجري بها العرف.

٣ – وفي جميع الأحوال يُقفل الحساب بوفاة أحد الطرفين أو بفقدانه الأهلية أو بإفلاسه.

٤ – ويجوز وقف الحساب مؤقتًا أثناء سيره لبيان مركز كل من الطرفين وذلك في المواعيد التي يتفق عليها الطرفان أو يحددها العرف المحلي وإلا ففي نهاية كل ثلاثة شهور.

مادة ٤٠٠

عند قفل الحساب يعتبر دين الرصيد حالاً ما لم يكن الطرفان قد اتفقا على غير ذلك أو لم تكن بعض العمليات الواجب إدخالها في الحساب قد تمت وكان من شأن قيدها تعديل مقدار الرصيد.

مادة ٤٠١

تسري القواعد العاملة على تقادم دين الرصيد وفوائده. وتسري الفوائد القانونية على دين الرصيد من تاريخ قفل الحساب ما لم يتفق على غير ذلك.

مادة ٤٠٢

إذا زال الدين المقيد في الحساب او خفض مقداره بسبب لاحق لدخوله الحساب وجب الغاء قيده او تخفيضه وتعديل الحساب تبعا لذلك.

مادة ٤٠٣

١ – إذا قيدت حصيلة خصم ورقة تجارية في الحساب الجاري ولم تدفع قيمة الورقة في ميعاد الاستحقاق جاز لمن خصم الورقة ولو بعد اشهار افلاس من قدمها للخصم الغاء القيد بإجراء قيد عكسي.

٢ – ويقصد بالقيد العكسي قيد مبلغ يعادل قيمة الورقة التجارية مضافا اليها الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق والمصروفات في الجانب المدين من الحساب.

٣- ولا يجوز إجراء القيد العكسي إلا فيما يتعلق بالأوراق التجارية التي لم تدفع في مواعيد استحقاقها، ويقع باطلا كل اتفاق على غير ذلك.

مادة ٤٠٤

١-لا تقبل الدعاوي الخاصة بتصحيح الحساب من جراء غلط او اغفال أو تكرار في القيد أو غير ذلك من التصحيحات بعد انقضاء ستة شهور من تاريخ استلام كشف الحساب الخاص بالتصفية والذي يرسل بطريق البريد المسجل المصحوب بعلم الوصول.

٢- وفي جميع الأحوال تتقادم بمضي خمس سنوات كل دعوى تتعلق بالحساب الجاري وتسري هذه المدة من تاريخ قفل الحساب.

الكتاب الثالث

الأوراق التجارية

الباب الأول:

الكمبيالة

الفصل الأول:

إنشاء الكمبيالة وتداولها

الفرع الأول

إنشاء الكمبيالة

أركان الكمبيالة

مادة ٤٠٥

تشتمل الكمبيالة على البيانات الآتية:

١- لفظ كمبيالة مكتوبا في متن الصك وباللغة التي كتب بها.

٢- تاريخ انشاء الكمبيالة ومكان انشائها.

٣- اسم من يلزمه الوفاء (المسحوب عليه).

٤- اسم من يجب الوفاء له ولأمره.

٥- امر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود.

٦- ميعاد الاستحقاق.

٧- مكان الوفاء.

٨ - توقيع من أنشأ الكمبيالة الساحب.

مادة ٤٠٦

الصك الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة لا يعتبر كمبيالة إلا في الأحوال الآتية:

١-إذا خلت الكمبيالة من بيان مكان انشائها، اعتبرت منشأة في المكان المبين بجانب اسم الساحب.

٢- وإذا خلت من بيان ميعاد الاستحقاق اعتبرت مستحقة الوفاء لدى الاطلاع عليها.

٣- وإذا خلت من بيان مكان الوفاء، فالمكان الذي يذكر بجانب اسم المسحوب عليه يعد مكانا للوفاء وموطنا للمسحوب عليه في الوقت ذاته. وتكون الكمبيالة

مستحقة الوفاء في موطن المسحوب عليه إذا لم يشترط وفائها في مكان آخر.

مادة ٤٠٧

١- يجوز سحب الكمبيالة لأمر ساحبها نفسه.

٢- ويجوز سحبها على ساحبها.

٣- ويجوز سحبها لحساب شخص اخر.

مادة ٤٠٨

١-إذا كتب مبلغ الكمبيالة بالحروف وبالأرقام معا فالعبرة عند الاختلاف تكون بالمكتوب بالحروف.

٢- وإذا كتب المبلغ عدة مرات بالحروف او بالأرقام فالعبرة عند الاختلاف تكون بالمبلغ الأقل.

مادة ٤٠٩

١- لا يجوز أن تشترط فائدة عن المبلغ المذكور في الكمبيالة إلا إذا كانت الكمبيالة مستحقة الأداء لدى الاطلاع عليها أو بعد مدة من الاطلاع.

٢- ويجب بيان سعر الفائدة في الكمبيالة ذاتها وإلا كان الشرط باطلا.

٣- وتسري الفائدة من تاريخ انشاء الكمبيالة إذا لم يعين تاريخ آخر.

مادة ٤١٠

١- يرجع في تحديد اهلية الملتزم بموجب الكمبيالة الى قانونه الوطني.

٢- وإذا كان الشخص ناقص الأهلية طبقا لقانونه الوطني فإن التزامه مع ذلك يظل صحيحا إذا وضع توقيعه في إقليم دولة يعتبره تشريعها كامل الاهلية.

مادة ٤١١

التزامات القصر الذين ليسوا تجارا وعديمي الأهلية الناشئة من توقيعاتهم على الكمبيالة كساحبين أو مظهرين أو قابلين أو ضامنين احتياطيين أو بأية صفة أخرى تكون باطلة بالنسبة إليهم فقط ويجوز لهم التمسك بهذا البطلان في مواجهة كل حامل للكمبيالة.

مادة ٤١٢

إذا حملت الكمبيالة توقيعات اشخاص لهم اهلية الالتزام بها أو توقيعاتها مزورة أو توقيعات لأشخاص وهميين أو توقيعات غير ملزمة لأسباب اخرى لا لأصحابها ولا لمن وقعت الكمبيالة بأسمائهم، فإن التزامات غيرهم من الموقعين عليها تظل مع ذلك صحيحة.

مادة ٤١٣

١- من وقع كمبيالة نيابة عن آخر بغير تفويض منه التزم شخصياً بموجب الكمبيالة فإن وفاها آلت اليه الحقوق التي كانت تؤول إلى من ادعى النيابة عنه.

٢- ويسري هذا الحكم على من جاوز حدود النيابة.

مادة ٤١٤

١- يضمن ساحب الكمبيالة قبولها ووفائها.

٢- ويجوز له أن يشترط اعفاءه من ضمان القبول دون ضمان الوفاء.

١- تعدد النسخ والصور - التحريف

مادة ٤١٥

١- يجوز سحب الكمبيالة من نسخ متعددة يطابق بعضها بعضا.

٢- ويجب أن يوضع في متن كل نسخة منها رقمها، وإلا اعتبرت كل نسخة منها كمبيالة مستقلة.

٣- ولكل حامل كمبيالة لم يذكر فيها انها وحيدة ان يطلب نسخا منها على نفقته. ويجب عليه تحقيقا لذلك أن يرجع الى الشخص الذي ظهرها وعلى هذا أن يعاونه في الرجوع الى المظهر السابق ويتسلسل ذلك حتى ينتهي الى الساحب.

٤- وعلى كل مظهر أن يدون تظهيره على النسخ الجديدة.

مادة ٤١٦

١- وفاء الكمبيالة بموجب احدى نسخها مبرئ للذمة، ولو لم يكن مشروطا فيها أن هذا الوفاء يبطل حكم النسخ الأخرى غير أن المسحوب عليه يبقى ملزما بالوفاء بموجب كل نسخة مقبولة منه ما لم يستردها.

٢- وللمظهر الذي ظهر نسخ الكمبيالة لأشخاص مختلفين وكذلك المظهرون اللاحقون له ملتزمون بموجب النسخ التي تحمل توقيعاتهم ولم يستردوها.

مادة ٤١٧

على من يرسل إحدى نسخ الكمبيالة لقبولها أن يبين على النسخ الأخرى اسم من تكون هذه النسخة في حيازته وعلى هذا الاخير أن يسلمها للحامل الشرعي لأية نسخة اخرى، فإذا رفض تسليمها لم يكن للحامل حق الرجوع إلا إذا اثبت ببروتستو:

١- أن النسخة المرسلة للقبول لم تسلم له رغم طلبه لها.

٢- أن القبول او الوفاء لم يحصل بموجب نسخة اخرى.

مادة ٤١٨

١- لحامل الكمبيالة أن يحرر منها صورا.

٢- ويجب أن تكون الصورة مطابقة تماما لأصل الكمبيالة بما تحمل من تظهيرات أو أيه بيانات أخرى تكون مدونة فيها وأن يكتب عليها أن النسخ عن الأصل قد انتهى عند هذا الحد.

٣- ويجوز تظهير الصورة وضمانها احتياطيا على الوجه الذي يجري على الاصل ويكون لهذه الصورة ما للأصل من احكام.

مادة ٤١٩

١- يجب أن يبين في صورة الكمبيالة اسم حائز الأصل وعلى هذا الأخير ان يسلم الأصل للحامل الشرعي للصورة.

٢- وإذا امتنع حائز الأصل عن تسليمه لم يكن لحامل الصورة حق الرجوع على مظهريها او ضامنيها الاحتياطيين إلا إذا أثبت ببروستو أن الأصل لم يسلم إليه بناء على طلبه.

٣- وإذا كتب على الأصل عقب التظهير الأخير الحاصل قبل عمل الصورة انه منذ الآن لا يصح التظهير الاعلى الصورة فكل تظهير يكتب على الأصل بعد ذلك يكون باطلا.

مادة ٤٢٠

إذا وقع تحريف في متن الكمبيالة التزم الموقعون اللاحقون لهذا التحريف بما ورد في المتن المحرف، اما الموقعون السابقون فيلزمون بما ورد في المتن الأصلي.

الفرع الثاني
تداول الكمبيالة بالتظهير

مادة ٤٢١

١- كل كمبيالة ولو لم يصرح فيها أنها مسحوبة لأمر يجوز تداولها بالتظهير.

٢- ولا يجوز تداول الكمبيالة التي يضع فيها ساحبها عبارة «ليست لأمر» او أية عبارة اخرى تفيد هذا المعنى الا بإتباع احكام حوالة الحق.

٣- ويجوز التظهير للمسحوب عليه سواء في الكمبيالة أو لم يقبلها، كما يجوز التظهير للساحب أو لاي ملتزم اخر ويجوز لجميع هؤلاء تظهير الكمبيالة من جديد.

مادة ٤٢٢

١- يكتب التظهير على الكمبيالة ذاتها أو على ورقة اخرى متصلة بها ويوقعه المظهر.

٢- والتظهير اللاحق لميعاد الاستحقاق ينتج احكام التظهير السابق له اما التظهير اللاحق لبروتستو عدم الوفاء أو الحاصل بعد انقضاء الميعاد القانوني المحدد لعمل البروتستو فلا ينتج إلا آثار حوالة الحق.

٣- ويفترض في التظهير الخالي من التاريخ أنه حصل قبل انقضاء الميعاد المحدد لعمل البروتستو إلا إذا ثبت خلاف ذلك.

مادة ٤٢٣

لا يجوز تقديم تاريخ التظهير وإن وقع ذلك اعتبر تزويراً.

مادة ٤٢٤

يجوز ألا يكتب في التظهير اسم المستفيد، كما يجوز أن يقتصر التظهير على توقيع المظهر (التظهير على بياض) ويشترط لصحة التظهير في هذه الحالة الأخيرة أن يكتب على ظهر الكمبيالة أو على الورقة المتصلة بها.

مادة ٤٢٥

١- مع عدم الاخلال بحكم المادة ٤٢٧، لا يجوز تعليق التظهير على شرط وكل شرط يعلق عليه التظهير يعتبر كأنه لم يكن.

٢- والتظهير الجزئي باطل.

٣- ويعتبر التظهير للحامل تظهيرا على بياض.

مادة ٤٢٦

وإذا كان التظهير على بياض جاز للحامل:

أ - أن يملأ البياض بكتابة اسمه أو اسم شخص آخر.

ب - أن يظهر الكمبيالة من جديد على بياض أو الى شخص اخر.

ج -أن يسلم الكمبيالة إلى شخص آخر دون ان يملأ البياض ودون ان يظهرها.

مادة ٤٢٧

١- يضمن المظهر قبول الكمبيالة ووفاءها ما لم يشترط غير ذلك.

٢- ويجوز له حظر تظهيرها من جديد وفي هذه الحالة لا يكون ملزما بالضمان تجاه

من تؤول إليهم الكمبيالة بتظهير لاحق.

مادة ٤٢٨

١- يعتبر حائز الكمبيالة حاملها الشرعي متى أثبت انه صاحب الحق فيها بظهيرات غير منقطعة ولو كان آخرها تظهيرا على بياض. والتظهيرات المشطوبة تعتبر في هذا الشأن كأن لم تكن. وإذا أعقب التظهير على بياض تظهير آخر، اعتبر الموقع على هذا التظهير الأخير أنه هو الذي آل اليه الحق في الكمبيالة بالتظهير على بياض.

٢- وإذا فقد شخص حيازة كمبيالة، لم يلزم حاملها بالتخلي عنها متى اثبت حقه فيها على مقتضى الأحكام السابقة إلا إذا كان قد حصل عليها بسوء نية او ارتكب في سبيل الحصول عليها خطأ جسيما.

مادة ٤٢٩

١- ينقل التظهير جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة.

٢- ومع عدم الإخلال بحكم المادة ٤١١ ليس للمدين الذي أقيمت عليه دعوى بكمبيالة أن يحتج على حاملها بالدفوع المبينة على علاقته الشخصية بساحبها أو بحامليها السابقين، ما لم يكن قصد الحامل وقت حصوله على الكمبيالة الأضرار بالمدين.

مادة ٤٣٠

١- إذا اشتمل التظهير على عبارة -«القيمة للتحصيل» أو « القيمة للقبض» أو «التوكيل» أو أي بيان آخر يفيد التوكيل جاز للحامل مباشرة جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة، وإنما لا يجوز له تظهيرها إلا على سبيل التوكيل.

٢- وليس للملتزمين في هذه الحالة الاحتجاج على الحامل إلا بالدفوع التي يجوز الاحتجاج بها على المظهر.

٣- ولا تنقضي الوكالة التي يتضمنها التظهير التوكيلي بوفاة الموكل أو بحدوث ما يخل بأهليته.

مادة ٤٣١

١-إذا اشتمل التظهير على عبارة « القيمة للضمان» أو « القيمة للرهن» او أي بيان آخر يفيد الرهن جاز للحامل أن يباشر جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة فاذا ظهرها اعتبر التظهير حاصلا على سبيل التوكيل.

٢-وليس للمدين بالكمبيالة الاحتجاج على الحامل بالدفوع المبينة على علاقته الشخصية بالمظهر، ما لم يكن قصد الحامل وقت حصوله عليها الإضرار بالمدين.

الفصل الثاني

ضمانات الوفاء بالكمبيالة

الفرع الأول

مقابل الوفاء

مادة ٤٣٢

على ساحب الكمبيالة أو من سحبت الكمبيالة لحسابه أن يوجد لدى المسحوب عليه

مقابل وفائها ولكن ذلك لا يعفى الساحب لحساب غيره من مسؤوليته شخصيا تجاه مظهريها وحامليها دون سواهم.

مادة ٤٣٣

يعتبر مقابل الوفاء موجودا إذا كان المسحوب عليه مدينا للساحب أو للآمر بالسحب في ميعاد استحقاق الكمبيالة بمبلغ معين من النقود واجب الآداء ومساو على الأقل لمبلغ الكمبيالة.

مادة ٤٣٤

١- يعتبر قبول الكمبيالة قرينة على وجود مقابل لوفائها لدى القابل، ولا يجوز اثبات عكس هذه القرينة في علاقة المسحوب عليه بالحامل.

٢- وعلى الساحب دون غيره أن يثبت في حالة الإنكار، سواء حصل قبول الكمبيالة او لم يحصل أن المسحوب عليه كان عنده مقابل وفائها في ميعاد الاستحقاق، فإن لم يثبت ذلك كان ضامنا للوفاء ولو عمل البروتستو بعد الميعاد المحدد قانونا. فإذا اثبت الساحب وجود المقابل واستمرار وجوده حتى الميعاد الذي كان يجب فيه عمل البروتستو، برئت ذمته بمقدار هذا المقابل، ما لم يكن قد استعمل في مصلحته.

مادة ٤٣٥

١- تنتقل ملكية مقابل الوفاء بحكم القانون إلى حملة الكمبيالة المتعاقبين.

٢- وإذا كان مقابل الوفاء أقل من قيمة الكمبيالة، كان للحامل على هذا المقابل الناقص جميع الحقوق المقررة له على المقابل الكامل. ويسري هذا الحكم إذا كان مقابل الوفاء دينا متنازعا عليه أو غير محقق أو غير حال عند استحقاق الكمبيالة.

مادة ٤٣٦

١ - على الساحب ولو عمل البروتستو بعد الميعاد المحدد قانونا أن يسلم حامل الكمبيالة المستندات اللازمة للحصول على مقابل الوفاء فإذا أفلس الساحب لزم ذلك مدير التفليسة

٢-وتكون مصروفات ذلك على حامل الكمبيالة في جميع الأحوال.

مادة ٤٣٧

إذا أفلس الساحب ولو قبل ميعاد استحقاق الكمبيالة فلحاملها دون غيره من دائني الساحب استيفاء حقه من مقابل الوفاء الموجود على وجه صحيح عند المسحوب عليه .

مادة ٤٣٨

١-إذا أفلس المسحوب عليه وكان مقابل الوفاء دينا في ذمته دخل هذا الدين في موجودات التفليسة.

٢- أما إذا كان للساحب لدى المسحوب عليه بضائع أو أوراق تجارية أو أوراق مالية أو غير ذلك من الأعيان التي يجوز استردادها طبقا لأحكام الإفلاس أو ضمنا لوفاء الكمبيالة، فللحامل الأولوية في استيفاء حقه من قيمتها.

مادة ٤٣٩

١ - إذا سحبت عدة كمبيالات على مقابل وفاء واحد لا تكفي قيمته لوفائها كلها، روعي ترتيب تواريخ سحبها فيما يتعلق بحقوق حامليها في استيفاء ديونهم في مقابل الوفاء المذكور، ويكون حامل الكمبيالة السابق تاريخها على تواريخ الكمبيالات

الاخرى مقدما على غيره.
٢-فإذا سحبت الكمبيالات في تاريخ واحد، قدمت الكمبيالة التي تحمل قبول المسحوب عليه.
٣- وإذا لم تحمل أية كمبيالة قبول المسحوب عليه قدمت الكمبيالة التي خصص لوفائها مقابل الوفاء.
٤-أما الكمبيالات التي تشتمل على شرط عدم القبول فتأتي في المرتبة الأخيرة.

الفرع الثاني
قبول الكمبيالة

مادة ٤٤٠

يجوز لحامل الكمبيالة او لأي حائز لها، حتى ميعاد الاستحقاق تقديمها الى المسحوب عليه في موطنه لقبولها.

مادة ٤٤١

١- يجوز لساحب الكمبيالة أن يشترط وجوب تقديمها للقبول في ميعاد معين أو بغير ميعاد.
٢-وله أن يشترط عدم تقديمها للقبول، ما لم تكن مستحقة الدفع عند غير المسحوب عليه أو في جهة أخرى غير موطنه أو مستحقة الدفع بعد مدة معينة من الاطلاع عليها .
٣- وله أن يشترط عدم تقديمها للقبول قبل أجل معين.
٤- ولكل مظهر أن يشترط تقديم الكمبيالة للقبول في ميعاد معين أو بغير ميعاد، ما لم يكن الساحب قد اشترط عدم تقديمها للقبول.

مادة ٤٤٢

١- الكمبيالة المستحقة الوفاء بعد مضي مدة معينة من الاطلاع عليها يجب]تقديمها للقبول خلال سنة من تاريخها.
٢- وللساحب تقصير هذا الميعاد او إطالته.
٣- ولكل مظهر تقصير هذا الميعاد.

مادة ٤٤٣

يجوز للمسحوب عليه أن يطلب تقديم الكمبيالة للقبول مرة ثانية في اليوم التالي للتقديم الاول. ولا يقبل من ذوي المصلحة الادعاء بأن هذا الطلب قد رفض إلا إذا ذكر الطلب في البروتستو.

مادة ٤٤٤

١- لا يلزم حامل الكمبيالة المقدمة للقبول بالتخلي عنها للمسحوب عليه.
٢- ويكتب القبول على الكمبيالة ذاتها ويؤدي بلفظ «مقبول» أو بأية عبارة أخرى تدل عل هذا المعنى، ويوقعه المسحوب عليه.
٣- ويعتبر قبولا مجرد وضع المسحوب عليه توقيعه على صدر الكمبيالة.
٤- وإذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء بعد مدة من الاطلاع عليها، أو كانت واجبة التقديم للقبول في مدة معينة بناء على شرط خاص، وجب بيان تاريخ القبول

في اليوم الذي حصل فيه إلا إذا أوجب الحامل بيان تاريخ القبول في يوم تقديم الكمبيالة، فإذا خلا القبول من التاريخ، جاز للحامل حفظا لحقوقه في الرجوع على المظهرين أو على الساحب، اثبات هذا الخلو ببروتستو يعمل في وقت يكون فيه مجديا.

مادة ٤٤٥

١- يجب أن يكون القبول غير معلق على شرط ومع ذلك يجوز للمسحوب عليه قصره على جزء من مبلغ الكمبيالة.

٢- وأي تعديل لبيانات الكمبيالة يقع في صيغة القبول يعتبر رفضا لها ومع ذلك يظل القابل ملزما بما تضمنته صيغة القبول.

مادة ٤٤٦

١- إذا شطب المسحوب عليه قبوله المكتوب على الكمبيالة قبل ردها اعتبر القبول المشطوب رفضا. ويعتبر الشطب حاصلا قبل رد الكمبيالة، ما لم يثبت العكس.

٢- ومع ذلك إذا أخطر المسحوب عليه الحامل أو أي موقع اخر كتابة بقبوله التزم نحوهم بهذا القبول.

مادة ٤٤٧

١- إذا عين الساحب في الكمبيالة مكانا للوفاء غير موطن المسحوب عليه دون أن يعين من يجب الوفاء عنده، جاز للمسحوب عليه تعيينه عند القبول فإذا لم يعينه اعتبر القابل ملزما بالدفع في مكان الوفاء.

٢- وإذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء في موطن المسحوب عليه جاز له أن يعين في صيغة القبول عنوانا في الجهة التي يجب أن يقع فيها الوفاء.

مادة ٤٤٨

١- إذا قبل المسحوب عليه الكمبيالة صار ملزما بوفاء قيمتها في ميعاد استحقاقها.

٢- وفي حالة عدم الوفاء يكون للحامل ولو كان هو الساحب ذاته، مطالبة المسحوب عليه القابل بدعوى مباشرة ناشئة عن الكمبيالة بكل ما تجوز المطالبة به بموجب المادتين ٤٨٢ - ٤٨٣.

الفرع الثالث
الضمان الاحتياطي

مادة ٤٤٩

١- يجوز ضمان وفاء مبلغ الكمبيالة كله او بعضه من ضامن احتياطي.

٢- ويكون هذا الضمان من أي شخص ولو كان ممن وقعوا الكمبيالة.

مادة ٤٥٠

١- يكتب الضمان الاحتياطي على الكمبيالة ذاتها أو على الورقة المتصلة بها.

٢- ويؤدي هذا الضمان بصيغة مقبول كضمان احتياطي أو بأية عبارة أخرى تفيد معناها ويوقعه الضامن.

٣- يذكر في الضمان اسم المضمون وإلا اعتبر الضمان حاصلا للساحب.

٤- ويستفاد هذا الضمان من مجرد توقيع الضامن على صدر الكمبيالة ما لم يكن التوقيع صادرا عن المسحوب عليه أو من الساحب.

مادة ٤٥١

١- يلتزم الضامن الاحتياطي على الوجه الذي يلتزم به المضمون.

٢- ويكون التزام الضامن الاحتياطي صحيحا ولو كان الالتزام الذي ضمنه باطلا لأي سبب اخر غير عيب في الشكل.

٣- وإذا وفي الضامن الاحتياطي الكمبيالة، آلت اليه الحقوق الناشئة عنها، وذلك تجاه مضمونا وتجاه كل ملتزم نحو هذا الأخير بموجب الكمبيالة.

مادة ٤٥٢

١- يجوز اعطاء الضمان الاحتياطي على ورقة مستقلة يبين فيها الجهة التي تم فيها هذا الضمان.

٢- والضامن الاحتياطي بورقة مستقلة لا يلزم إلا تجاه من اعطى له الضمان.

الفصل الثالث

انقضاء الالتزام الثابت بالكمبيالة

الفرع الأول

الوفاء

١- ميعاد استحقاق الكمبيالة

مادة ٤٥٣

١- ميعاد استحقاق الكمبيالة يكون على أحد الوجوه الآتية:

أ- لدى الاطلاع.

ب- بعد مضي مدة معينة من الاطلاع.

ج- بعد مضي مدة معينة من تاريخ الكمبيالة.

د- في يوم معين.

٢- والكمبيالات المشتملة على مواعد استحقاق أخرى أو على مواعيد استحقاق متعاقبة تكون باطلة.

مادة ٤٥٤

١- الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الاطلاع تكون واجبة الوفاء بمجرد تقديمها، ويجب أن تقدم للوفاء خلال سنة من تاريخها، وللساحب تقصير هذا الميعاد أو اطالته، وللمظهرين تقصيره.

٢- للساحب أن يشترط عدم تقديم الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الاطلاع قبل انقضاء اجل معين. وفي هذه الحالة يحسب ميعاد التقديم ابتداء من هذا الأجل.

مادة ٤٥٥

١- ميعاد استحقاق الكمبيالة الواجبة الوفاء بعد مدة من الاطلاع يبدأ من تاريخ قبولها أو من تاريخ البروتستو.

٢- فإذا لم يعمل البروتستو، اعتبر القبول غير المؤرخ حاصلا بالنسبة إلى القابل في اليوم الأخير من الميعاد المقرر لتقديم الكمبيالة بالقبول طبق للمادة ٤٤٢.

مادة ٤٥٦

١- الكمبيالة المسحوبة لشهر أو أكثر من تاريخها أو من تاريخ الاطلاع عليها يقع استحقاقها في التاريخ المقابل من الشهر الذي يجب فيه الوفاء. فإذا لم يوجد للتاريخ

مقابل في الشهر الذي يجب فيه الوفاء، وقع الاستحقاق في اليوم الأخير من الشهر.
٢- وإذا سحبت الكمبيالة لشهر ونصف أو لعدة شهور ونصف شهر من تاريخها أو من تاريخ الاطلاع عليها وجب بدء الحساب بالشهور كاملة وتعني عبارة - نصف شهر - خمسة عشر يوما.
٣ - ولا تعني عبارة « ثمانية أيام» أو «خمسة عشر يوما» اسبوعا أو اسبوعين، وإنما ثمانية أيام أو خمسة عشر يوما بالفعل.

مادة ٤٥٧

إذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء في يوم معين وكان الاستحقاق في أول الشهر أو في منتصفه أو في آخره كان المقصود من هذه التعبيرات اليوم الأول أو الخامس عشر أو الأخير من الشهر.

مادة ٤٥٨

١ - إذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء في يوم معين وفي بلد معين وفي بلد يختلف فيه التقويم عن تقويم بلد اصدارها اعتبر تاريخ الاستحقاق محددا وفقا لتقويم بلد الوفاء.
٢- وإذا سحبت الكمبيالة بين بلدين مختلفي التقويم، وكانت مستحقة الوفاء بعد مدة من تاريخها وجب ارجاع تاريخ اصدارها الى اليوم المقابل في تقويم بلد الوفاء ويحدد ميعاد الاستحقاق وفقا لذلك. وعلى هذا الوجه يحسب ميعاد تقديم الكمبيالة.
٣- ولا تسري الأحكام المتقدمة إذا اتضح من شرط في الكمبيالة أو من مجرد بياناتها اتجاه القصد إلى اتباع احكام مخالفة.

٢- الوفاء بقيمة الكمبيالة

مادة ٤٥٩

١ - على حامل الكمبيالة أن يقدمها للوفاء في يوم استحقاقها. ويعتبر تقديمها الى إحدى غرف المقاصة المعترف بها قانونا بمثابة تقديم للوفاء.
٢- ومن وفى الكمبيالة في ميعاد الاستحقاق دون معارضة صحيحة، برئت ذمته، إلا إذا وقع منه غش أو خطأ جسيم. وعليه أن يستوثق من انتظام تسلسل التظهيرات، ولكنه غير ملزم بالتحقق من صحة توقيعات المظهرين.

مادة ٤٦٠

١ - لا يجبر حامل الكمبيالة على قبض قيمتها قبل ميعاد الاستحقاق.
٢- وإذا وفي المسحوب عليه قيمة الكمبيالة قبل ميعاد الاستحقاق تحمل تبعة ذلك.

مادة ٤٦١

١ - إذا وفى المسحوب عليه الكمبيالة، جاز له طلب تسلمها من الحامل موقعا عليها بما يفيد الوفاء.
٢- ولا يجوز للحامل الامتناع عن قبول الوفاء الجزئي.
٣- ويجوز للمسحوب عليه أن يطلب اثبات هذا الوفاء الجزئي على الكمبيالة واعطاءه مخالصة به.
٤ - وكل من يدفع من أصل قيمة الكمبيالة تبرأ منه ذمة ساحبها ومظهريها وغيرهم من الملتزمين بها. وعلى حاملها أن يعمل البروتستو عن القدر غير المدفوع من قيمتها.

مادة ٤٦٢

١- إذا لم تقدم الكمبيالة للوفاء في يوم الاستحقاق، جاز لكل مدين بها ايداع مبلغها خزانة المحكمة. ويكون الايداع على نفقة الحامل وتحت مسؤوليته.

٢- ويسلم قلم كتاب المحكمة المودع وثيقة يذكر فيها إيداع المبلغ وقدره وتاريخ الكمبيالة وتاريخ الاستحقاق واسم من حررت في الأصل لمصلحته.

٣- فإذا طالب الحامل المدين بالوفاء وجب على المدين تسليم وثيقة الإيداع وقابل تسلم الكمبيالة، وللحامل قبض المبلغ من قلم الكتاب بوجوب هذه الوثيقة. فإذا لم يسلم المدين وثيقة الايداع إلى الحامل، وجب عليه وفاء قيمة الكمبيالة له.

مادة ٤٦٣

١- إذا اشترط وفاء الكمبيالة في الكويت بنقد غير متداول فيها، جاز الوفاء بالنقد المتداول فيها حسب سعره يوم الاستحقاق، فإذا لم يتم الوفاء في يوم الاستحقاق، كان للحامل الخيار بين المطالبة بمبلغ الكمبيالة مقوما بالنقد المتداول في الكويت حسب سعره في يوم الاستحقاق أو في يوم الوفاء.

٢- ويتبع العرف الجاري في الكويت لتقويم النقد الاجنبي، ومع ذلك يجوز للساحب أن يبين في الكمبيالة السعر الذي يحسب على اساسه المبلغ الواجب دفعه.

٣- وإذا عين المبلغ الكمبيالة بنقود تحمل تسمية مشتركة ولكن تختلف قيمتها في بلد الاصدار قيمتها في بلد الوفاء افترض أن المقصود نقود بلد الوفاء.

مادة ٤٦٤

لا يقبل الامتناع عن وفاء الكمبيالة إلا إذا ضاعت أو أفلس حاملها.

مادة ٤٦٥

إذا ضاعت كمبيالة غير مقبولة، وكانت محررة من عدة نسخ، جاز لمستحق قيمتها أن يطالب بوفائها بموجب احدى نسخها الأخرى.

مادة ٤٦٦

إذا كانت الكمبيالة محررة من عدة نسخ وضاعت النسخة التي تحمل صيغة القبول، لم تجز المطالبة بوفائها بموجب إحدى نسخها الأخرى إلا بأمر من رئيس المحكمة الكلية وبشرط تقديم كفيل.

مادة ٤٦٧

يجوز لمن ضاعت منه كمبيالة سواء أكانت مقترنة بالقبول أم لا، ولم يتمكن من تقديم إحدى نسخها الأخرى، أن يستصدر من رئيس المحكمة الكلية أمرا بوفائها بشرط أن يثبت ملكيته لها وان يقدم كفيلا.

مادة ٤٦٨

١- في حالة الامتناع عن وفاء الكمبيالة الضائعة بعد المطالبة بها وفقا لأحكام المادتين السابقتين، يجب على مالكها المحافظة على جميع حقوقه، أن يثبت ذلك في بروتستو يحرره في اليوم التالي لميعاد الاستحقاق ويعلن للساحب والمظهرين بالأوجه وفي المواعيد المقررة في المادة ٤٨٠.

٢-ويجب تحرير البروتستو واعلانه ولو تعذر استصدار أمر رئيس المحكمة في الوقت المناسب.

مادة ٤٦٩

١- يجوز لمالك الكمبيالة الضائعة الحصول على نسخة منها، ويكون ذلك بالرجوع إلى من ظهر إليه الكمبيالة، ويلتزم هذا المظهر بمعاونته والإذن له في استعمال اسمه في مطالبته المظهر السابق، ويرقى المالك في هذه المطالبة من مظهر إلى مظهر حتى يصل الى الساحب.

٢- ويلتزم كل مظهر بكتابة تظهيره على نسخة الكمبيالة المسلمة من الساحب بعد التأشير عليها بما يفيد أنها بدل مفقود.

٣-ولا يجوز طلب الوفاء بموجب هذه النسخة إلا بأمر من رئيس المحكمة الكلية وبشرط تقديم كفيل.

٤- وتكون جميع المصروفات على مالك الكمبيالة الضائعة.

مادة ٤٧٠

الوفاء في ميعاد الاستحقاق بناء على أمر رئيس المحكمة في الأحوال المشار اليها في المواد السابقة مبرئ لذمة المدين.

مادة ٤٧١

تنقضي التزام الكفيل المنصوص عليه في المواد ٤٦٦، ٤٦٧، ٤٦٩ بمضي ثلاث سنوات إذا لم تحصل خلالها مطالبة ولا دعوى امام المحاكم.

الفرع الثاني
الامتناع عن الوفاء
١- المطالبة والرجوع لعدم القبول أو لعدم الوفاء

مادة ٤٧٢

١- لحامل الكمبيالة عند عدم وفائها له في ميعاد الاستحقاق الرجوع على مظهريها وساحبها وغيرهم من الملزمين بها.

٢- وللحامل حق الرجوع على هؤلاء قبل ميعاد الاستحقاق في الأحوال الأتية:

أ- في حالة الامتناع الكلي او الجزئي عن القبول.

ب- في حالة افلاس المسحوب عليه سواء كان قد قبل الكمبيالة أو لم يكن قد قبلها. وفي حالة توقفه عن دفع ما عليه ولو لم يثبت التوقف بحكم، وفي حالة الحجز على أمواله حجزا غير مجد.

ج- في حالة افلاس ساحب الكمبيالة المشروط عدم تقديمها للقبول.

ويجوز للضامنين عند الرجوع عليهم في الحالات المبينة في البندين ب و ج أن يقدموا الى رئيس المحكمة الكلية خلال ثلاثة ايام من تاريخ الرجوع عليهم عريضة بطلب مهلة الوفاء. فإذا رأى رئيس المحكمة مبررا للطلب، حدد في أمره الميعاد الذي يجب أن يحصل فيه الوفاء بشرط ألا تجاوز المهلة الممنوحة التاريخ المعين لاستحقاق الكمبيالة، ولا يقبل الطعن في هذا الأمر.

مادة ٤٧٣

١- إذا وافق استحقاق الكمبيالة يوم عطلة رسمية لم تجز المطالبة بوفائها إلا في يوم العمل التالي.

٢-وكذلك لا يجوز القيام بأي إجراء متعلق بالكمبيالة وبوجه خاص تقديمها

للقبول أو عمل البروتستو أو ما يقوم مقامه إلا في يوم عمل.

٣- وإذا حدد لعمل أي إجراء متعلق بالكمبيالة ميعاد معين ووافق يومه الأخير يوم عطلة، امتد الميعاد إلى اليوم التالي.

٤- وتحسب من الميعاد أيام العطلة التي تتخلله.

٥- ولا يدخل في حساب المواعيد القانونية أو الاتفاقية المتعلقة بالكمبيالة اليوم الأول منها ما لم ينص على خلاف ذلك.

مادة ٤٧٤

١- يكون اثبات الامتناع عن قبول الكمبيالة أوعن وفائها في بروتستو عدم قبول او عدم الوفاء ويحرر بواسطة مأمور التنفيذ.

٢-ويشتمل البروتستو على صورة حرفية للكمبيالة ولما أثبت فيها من عبارات القبول والتظهير وعلى الإنذار بوفاء قيمة الكمبيالة، ويذكر فيها حضور أو غياب الملتزم بالقبول أو بالوفاء وأسباب الامتناع عن القبول أو الوفاء.

٣- ويجب على مأمور التنفيذ المكلف بعمل البروتستو أن يترك صورة منه لمن حرر في مواجهته.

٤-وعلى مأمور التنفيذ قيد أوراق البروتستو بتمامها يوما فيوما، مع مراعاة ترتيب التواريخ في سجل خاص مرقم الصفحات ومؤشر عليه حسب الأصول، ويجري القيد في السجل المذكور على الطريقة المتبعة في سجلات الفهرس.

٥- وعلى مأمور التنفيذ خلال العشرة الأيام الاولى من كل شهر، أن يرسل الى مكتب السجل التجاري قائمة بروتستات عدم الدفع التي حررها خلال الشهر السابق عن الكمبيالات المقبولة والسندات لأمر.

٦- ويمسك مكتب السجل التجاري دفترا لقيد هذه البروتستات ويجوز لكل شخص الاطلاع عليها مقابل الرسوم المقررة ويقوم المكتب بعمل نشرة تتضمن هذه البروتستات.

مادة ٤٧٥

يجب عمل بروتستو عدم قبول في المواعيد المحددة لتقديم الكمبيالة للقبول، فإذا وقع التقديم الأول للقبول وفقا للمادة ٤٤٣ في اليوم الأخير من الميعاد المحدد للتقديم جاز عمل البروتستو في اليوم التالي.

مادة ٤٧٦

١- يجب عمل بروتستو عدم الوفاء عن الكمبيالة المستحق وفاؤها في يوم معين أو بعد مدة من تاريخها أو من تاريخ الاطلاع عليها في أحد يومي العمل التاليين ليوم استحقاقها.

٢- وإذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع، وجب عمل بروتستو عدم الوفاء وفقا للشروط المبينة في المادة السابقة بشأن بروتستو عدم القبول.

مادة ٤٧٧

يغنى بروتستو عدم القبول عن تقديم الكمبيالة للوفاء وعن السابقة بشأن بروتستو عدم القبول.

مادة ٤٧٨

١- في حالة توقف المسحوب عليه عن الدفع سواء كان قابلا للكمبيالة أو غير قابل

وفي حالة توقيع حجز غير مجد على امواله، لا يجوز لحامل الكمبيالة الرجوع على ضامنيه إلا بعد تقديم الكمبيالة للمسحوب عليه وبعد عمل بروتستو عدم الوفاء.

٢- وفي حالة افلاس المسحوب عليه لوفائها. سواء كان قابلا للكمبيالة أو غير قابل، وفي حالة افلاس ساحب الكمبيالة المشروط عدم تقديمها للقبول يكون تقديم حكم الافلاس كافيا بذاته لتمكين الحامل من استعمال حقوقه في الرجوع على الضامنين.

مادة ٤٧٩

١- يجوز للساحب ولأي مظهر أو ضامن احتياطي أن يعفى حامل الكمبيالة من عمل بروتستو عدم القبول أو عدم الوفاء عند مباشرة حقه في الرجوع، إذا كتب على الكمبيالة وذيل بتوقيعه شرط الرجوع « الرجوع بلا مصروفات» أو « بدون بروتستو» أو أية عبارة أخرى تؤدي هذا المعنى.

٢- ولا يعفى هذا الشرط الحامل من تقديم الكمبيالة في المواعيد المقررة ولا من عمل الإخطارات اللازمة وعلى من يتمسك قبل الحامل بعدم مراعاة هذه المواعيد اثبات ذلك.

٣- وإذا كتب الساحب هذا الشرط سرت آثاره على كل الموقعين اما إذا كتبه أحد المظهرين أو أحد الضامنين الاحتياطيين سرت آثاره عليه وحده.

٤- وإذا كان الساحب هو الذي وضع الشرط، وعمل الحامل بروتستو رغم ذلك تحمل وحده المصروفات. أما إذا كان الشرط صادرا من مظهر أو من ضامن احتياطي فإنه يجوز الرجوع على جميع الموقعين بمصروفات البروتستو ان عمل.

مادة ٤٨٠

١- على حامل الكمبيالة أن يخطر ساحبها ومن ظهرها إليه بعدم قبولها أو بعدم وفائها خلال أربعة أيام العمل التالية ليوم عمل البروتستو أو ليوم تقديمها للقبول أو للوفاء ان اشتملت على شرط الاعفاء من عمل البروتستو. وعلى كل مظهر خلال يومي العمل التاليين ليوم تسلمه الأخطار أن يخطر من ظهر إليه الكمبيالة بتسلمه هذا الأخطار مبينا له اسماء وعناوين من قاموا بالإخطارات السابقة وهكذا، من مظهر إلى آخر حتى الساحب ويبدأ الميعاد بالنسبة الى كل مظهر من التاريخ الذي تلقى فيه الأخطار.

٢- ومتى أخطر أحد الموقعين على الكمبيالة طبقا للفقرة السابقة وجب كذلك اخطار ضامنه الاحتياطي في الميعاد ذاته.

٣- وإذا لم يعين أحد الموقعين على الكمبيالة عنوانه، أو بينه بكيفية غير مقروءة، اكتفى بإخطار المظهر السابق عليه.

٤- ولمن وجب عليه الأخطار أن يقوم به على أية صورة ولو برد الكمبيالة ذاتها.

٥- ويجب عليه اثبات قيامه بالأخطار في الميعاد المقرر له، ويعتبر الميعاد مرعيا إذا أرسل الأخطار في الميعاد المذكور بكتاب مسجل.

٦- ولا تسقط حقوق من وجب عليه الأخطار إذا لم يقم به في الميعاد المذكور في الفقرات السابقة وانما يلزمه عند الاقتضاء تعويض الضرر المترتب على اهماله بشرط ألا يجاوز التعويض مبلغ الكمبيالة.

مادة ٤٨١

١- ساحب الكمبيالة وقابلها ومظهرها وضامنها الاحتياطي مسؤولون جميعا

بالتضامن نحو حاملها. ولهذا تجوز مطالبتهم منفردين أو مجتمعين دون مراعاة اي ترتيب.

٢- ويثبت هذا الحق لكل موقع على كمبيالة وفي بقيمتها، تجاه المسؤولين نحوه.

٣- والدعاوى المقامة على أحد الملتزمين لا تحول دون مطالبة الباقين، ولو كان التزامهم لاحقا لمن وجهت اليه الدعوى ابتداء.

مادة ٤٨٢

١- لحامل الكمبيالة مطالبة من له حق الرجوع عليه بما يأتي:

أ- أصل مبلغ الكمبيالة غير المقبولة أو غير المدفوعة مع الفوائد إن كانت مشترطة.

ب- الفوائد محسوبة بالسعر القانوني ٧٪ من تاريخ الاستحقاق وذلك مع عدم الاخلال بحكم المادة ١١٠ من هذا القانون.

ج- مصروفات البروتستو والإخطارات وغير ذلك من المصروفات.

٢- وفي احوال الرجوع قبل ميعاد استحقاق الكمبيالة يجب أن يستنزل من قيمتها ما يساوي سعر الخصم الرسمي في تاريخ الرجوع بالمكان الذي يقع فيه موطن الحامل.

مادة ٤٨٣

يجوز لمن وفى بكمبيالة أن يطالب ضامنيه بما يأتي :

١- كل المبلغ الذي وفاه.

٢- فوائد ما وفاه محسوبة من يوم الوفاء بالسعر القانوني ٧٪.

٣- المصروفات التي تحملها.

مادة ٤٨٤

لا يجوز للمحاكم أن تمنح مهلا للوفاء بقيمة الكمبيالات أو للقيام بأي إجراء متعلق بها،إلا في الأحوال المنصوص عليها في القانون.

مادة ٤٨٥

١- لكل ملتزم طولب بكمبيالة على وجه الرجوع، أو كان مستهدفا للمطالبة بها،أن يطلب في حالة قيامه، بالوفاء تسلم الكمبيالة مع البروتستو ومخالصة بما وفاه.

٢- ولكل مظهر وفى الكمبيالة أن يشطب تظهيره والتظهيرات اللاحقة له.

مادة ٤٨٦

في حالة الرجوع على أحد الملتزمين بالقدر غير المقبول من قيمة الكمبيالة، يجوز لمن وفى هذا القدر أن يطلب من حاملها اثبات هذا الوفاء على الكمبيالة وتسليمه مخالصة به. ويجب على الحامل فوق ذلك ان يسلمه صورة من الكمبيالة مصدقا عليها بما يفيد انها طبق الأصل وأن يسلمه البروتستو تمكينا له من استعمال حقه في الرجوع على غيره.

مادة ٤٨٧

١- يسقط ما لحامل الكمبيالة من حقوق قبل ساحبها ومظهريها وغيرهم من الملتزمين عدا قابلها بمضي المواعيد المعينة لأجراء ما يأتي:

أ- تقديم الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الاطلاع أو بعد مدة من الاطلاع.

ب- عمل بروتستو عدم القبول أو عدم الوفاء.

ج- تقديم الكمبيالة للوفاء في حالة اشتمالها على شرط الاعفاء من عمل البروتستو.

٢- ومع ذلك لا يفيد الساحب من هذا السقوط إلا إذا أثبت انه وجد مقابل الوفاء في ميعاد الاستحقاق وفي هذه الحالة لا يبقى للحامل إلا الرجوع على المسحوب عليه.

٣- وإذا لم تقدم الكمبيالة للقبول في الميعاد الذي شرطه الساحب، سقطت حقوق حاملها في الرجوع بسبب عدم القبول وعدم الوفاء، إلا إذا تبين من عبارة الشرط أن الساحب لم يقصد منه سوى اعفاء نفسه من ضمان القبول.

٤- وإذا كان المظهر هو الذي شرط في التظهير ميعادا لتقديم الكمبيالة للقبول، فله وحده الإفادة من هذا الشرط.

مادة ٤٨٨

١- إذا حال حادث قهري ولا يمكن التغلب عليه دون تقديم الكمبيالة أو عمل البروتستو في المواعيد المقررة لذلك امتدت هذه المواعيد.

٢- وعلى الحامل أن يخطر دون ابطاء من ظهر إليه الكمبيالة بالحادث القهري وأن يثبت هذا الأخطار مؤرخا وموقعا منه في الكمبيالة أو في الورقة المتصلة بها وتتسلسل الاخطارات حتى تصل الى الساحب.

٣- وعلى الحامل بعد زوال الحادث القهري تقديم الكمبيالة للقبول أو الوفاء ثم عمل البروتستو عند الاقتضاء.

٤- وإذا استمر الحادث القهري أكثر من ثلاثين يوما محسوبة من يوم الاستحقاق، جاز الرجوع على الملتزمين بغير حاجة الى تقديم الكمبيالة او عمل بروتستو.

٥- فإذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع عليها أو بعد مدة من الاطلاع، سرى ميعاد الثلاثين يوما من التاريخ الذي أخطر فيه الحامل من ظهر إليه الكمبيالة بوقوع الحادث ولو وقع هذا التاريخ قبل انتهاء مواعيد تقديم الكمبيالة وتزداد مدة الاطلاع على ميعاد الثلاثين يوما إذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء بعد مدة من الاطلاع عليها.

٦- ولا يعتبر من قبيل الحادث القهري الأمور المتصلة بشخص حامل الكمبيالة أو بمن كلفه بتقديمها أو بعمل البروتستو.

مادة ٤٨٩

يجوز لحامل الكمبيالة المعمول عنها بروتستو عدم الوفاء أو يوقع حجزا تحفيظا على منقولات كل من الساحب والقابل والمظهر والضامن الاحتياطي وغيرهم من الملتزمين بالكمبيالة، مع مراعاة الإجراءات المقررة لذلك في قانون المرافعات المدنية والتجارية في شأن الحجوز التحفظية.

مادة ٤٩٠

لكل من له حق الرجوع على غيره من الملتزمين بالكمبيالة أن يستوفى حقه بسحب كمبيالة جديدة على أحد ضامنيه تكون مستحقة الوفاء لدى الاطلاع وواجبة الوفاء في موطن هذا الضامن ما لم يشترط خلاف ذلك.

مادة ٤٩١

١- تشتمل كمبيالة الرجوع على المبالغ الوارد بيانها في المادتين ٤٨٢ و ٤٨٣ مضافا اليها ما دفع من عمولة وأية رسوم اخرى مقررة قانوناً.

٢- وإذا كان ساحب كمبيالة الرجوع هو الحامل، حدد مبلغها على الاساس الذي تحدد بموجبه قيمة كمبيالة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع مسحوبة من المكان الذي استحق فيه وفاء الكمبيالة الأصلية على المكان الذي فيه موطن الضامن.

٣- وإذا كان ساحب كمبيالة الرجوع هو أحد المظهرين حدد مبلغها على الأساس الذي تحدد بموجبه قيمة كمبيالة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع مسحوبة من المكان الذي فيه موطن ساحب الكمبيالة الرجوع على المكان الذي فيه موطن الضامن.

مادة ٤٩٢

إذا تعددت كمبيالات الرجوع، لم تجز مطالبة صاحب الكمبيالة الأصلية أو أي مظهر لها إلا بسعر كمبيالة رجوع واحدة.

٢- التدخل

مادة ٤٩٣

١- لصاحب الكمبيالة ومظهرها وضامنها الاحتياطي أن يعين من يقبلها أو يدفعها عند الاقتضاء.

٢- ويجوز قبول الكمبيالة أو وفائها من أي شخص متدخل لمصلحة أي مدين بها يكون مستهدفا للرجوع عليه.

٣- ويجوز أن يكون المتدخل من الغير، كما يجوز أن يكون المسحوب عليه إذا لم يقبل الكمبيالة أو أي شخص ملتزم بموجب الكمبيالة.

٤- ويجب على المتدخل أن يخطر من وقع التدخل لمصلحته خلال يومي العمل التاليين، وإلا كان مسؤولا عند الاقتضاء عن تعويض ما يترتب على اهماله من ضرر بشرط ألا يجاوز التعويض مبلغ الكمبيالة.

مادة ٤٩٤

١- يقع القبول بالتدخل في جميع الأحوال التي يكون فيها لحامل كمبيالة جائزة القبول حق الرجوع قبل ميعاد استحقاقها.

٢- وإذا عين في الكمبيالة من يقبلها أو يوفي قيمتها عند الاقتضاء في مكان وفائها، فليس للحامل أن يرجع قبل ميعاد استحقاقها على من صدر عنه هذا التعيين ولا على الموقعين اللاحقين له إلا إذا قدم الكمبيالة إلى من عين لقبولها أو لوفائها عند الاقتضاء وامتنع هذا الشخص عن قبولها وأثبت الحامل هذا الامتناع ببروتستو.

٣-وللحامل في الأحوال الأخرى وفض القبول بالتدخل، وإذا قبله فقد حقوقه في الرجوع قبل ميعاد الاستحقاق على من حصل التدخل لمصلحته وعلى الموقعين اللاحقين له.

مادة ٤٩٥

يذكر القبول بالتدخل على الكمبيالة ذاتها ويوقعه المتدخل ويذكر فيه اسم من حصل التدخل لمصلحته فإذا خلا القبول بالتدخل من هذا البيان اعتبر حاصلا لمصلحة الساحب.

مادة ٤٩٦

١- يلتزم القابل بالتدخل نحو حامل الكمبيالة ومظهريها اللاحقين لمن حصل التدخل لمصلحته بما يلتزم به هذا الاخير.

٢- ويجوز لمن حصل التدخل لمصلحته ولضامنيه وعلى الرغم من حصول القبول

بالتدخل أن يلزموا الحامل مقابل وفائهم المبلغ المعين في المادة ٤٨٢ بتسليمهم الكمبيالة والبروتستو والمخالصة إن وجدت.

مادة ٤٩٧

١- يجوز وفاء الكمبيالة بالتدخل في جميع الأحوال التي يكون فيها لحاملها في ميعاد الاستحقاق أو قبله، حق الرجوع على الملتزمين بها..

٢-ويكون هذا الوفاء بأداء كل المبالغ الذي كان يجب على من حصل التدخل لمصلحته اداؤه.

٣- ويجب أن يكون الوفاء على الأكثر في اليوم التالي لأخر يوم يجوز فيه عمل بروتستو عدم الوفاء.

مادة ٤٩٨

١- إذا كان لمن قبلوا الكمبيالة بالتدخل أو لمن عينوا لوفائها عند الاقتضاء موطن في مكان وفائها وجب على حاملها تقديمها لهؤلاء جميعا لوفائها، وعمل بروتستو عدم الوفاء إذا لزم الحال على الأكثر في اليوم التالي لآخر يوم يجوز فيه عمل بروتستو.

٢- فإذا لم يعمل البروتستو في هذا الميعاد كان من عين الموفي عند الاقتضاء أو من حصل قبول الكمبيالة بالتدخل لمصلحته، وكذلك المظهرون اللاحقون في حل من التزاماتهم.

مادة ٤٩٩

إذا رفض حامل الكمبيالة الوفاء بالتدخل فقد حقه في الرجوع على من كانت ذمته تبرأ بهذا الوفاء.

مادة ٥٠٠

١- يجب اثبات الوفاء بالتدخل بكتابة مخالصة على الكمبيالة يذكر فيها من حصل الوفاء لمصلحته. فإذا خلت المخالصة من هذا البيان اعتبر الوفاء بالتدخل حاصلا لمصلحة الساحب

٢- ويجب تسليم الكمبيالة والبروتستو - ان عمل - للموفي بالتدخل.

مادة ٥٠١

١- يكسب من وفى كمبيالة بطريق التدخل جميع الحقوق الناشئة عنها تجاه من حصل الوفاء لمصلحته وتجاه الملتزمين نحو هذا الأخير بموجب الكمبيالة. ومع ذلك لا يجوز لهذا الموفي تظهير الكمبيالة من جديد.

٢- تبرأ ذمة المظهرين اللاحقين لمن حصل الوفاء لمصلحته.

٣- وإذا تزاحم عدة اشخاص على الوفاء بالتدخل، فضل من يترتب على الوفاء منه إبراء أكبر عدد من الملتزمين، ومن تدخل للوفاء بالمخالفة لهذه القاعدة مع علمه بذلك فقد حقه في الرجوع على من تبرأ ذممهم لو كانت هذه القاعدة قد روعيت.

الفصل الرابع

التقادم

مادة ٥٠٢

١- كل دعوى ناشئة عن الكمبيالة تجاه قابلها تتقادم بمضي ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق.

٢-وتتقادم دعاوى الحامل تجاه المظهرين أو الساحب بمضي سنة من تاريخ البروتستو المحرر في الميعاد القانوني أو من تاريخ الاستحقاق إن اشتملت الكمبيالة على شرط الإعفاء من البروتستو.

٣- وتتقادم دعاوى المظهرين بعضهم تجاه بعض أو تجاه الساحب بمضي سته شهور من اليوم الذي وفي فيه المظهر الكمبيالة أو من يوم رفع الدعوى عليه.

مادة ٥٠٣

١- لا تسري مواعيد التقادم في حالة رفع الدعوى إلا من يوم آخر إجراء فيها.

٢-ولا يسري التقادم إذا صدر حكم بالدين أو أقر به المدين في صك مستقل إقرارا يترتب عليه تجديد الدين.

مادة ٥٠٤

لا يكون لانقطاع التقادم من أثر إلا بالنسبة إلى من اتخذ قبله الأجراء القاطع لسريانه.

مادة ٥٠٥

يجب على المدعى عليهم بالدين، رغم انقضاء مدة التقادم، أن يقرروا باليمين براءة ذمتهم من الدين إذا طلب إليهم حلفها، وعلى ورثتهم أو خلفائهم الآخرين أن يحلفوا اليمين على أنهم لا يعلمون أن مورثهم مات وذمته مشغولة بالدين.

الباب الثاني
السند لأمر

مادة ٥٠٦

يشتمل السند لأمر على البيانات الآتية:

١- شرط الأمر أو عبارة «سند لأمر» مكتوبة في متن السند وباللغة التي كتب بها.

٢- تاريخ إنشاء السند ومكان إنشائه.

٣- اسم من يجب الوفاء له أو لأمره.

٤- تعهد غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود.

٥- ميعاد الاستحقاق.

٦- مكان الوفاء.

٧- توقيع من أنشأ السند.

مادة ٥٠٧

السند الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة لا يعتبر سندا لأمر، إلا في الاحوال الأتية:

أ- إذا خلا السند من بيان مكان إنشائه، اعتبر منشأ في المكان المبين بجانب اسم المحرر.

ب- وإذا خلا من بيان ميعاد الاستحقاق، اعتبر الوفاء لدى الاطلاع عليه.

مادة ٥٠٨

١- الاحكام المتعلقة بالكمبيالة فيما يختص بتعدد نسخها وصورها وبتظهيرها واستحقاقها ووفائها والرجوع بسبب عدم الوفاء وعدم جواز منح مهلة للوفاء والحجز التحفظي والبروتستو وحساب المواعيد وأيام العمل والرجوع بطريق انشاء

كمبيالة رجوع، والوفاء بالتدخل، والتقادم، تسري على السند لأمر، بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع ماهيته.

٢- وتسري أيضا على السند لأمر القواعد المتعلقة بالكمبيالة المستحقة الوفاء في موطن أحد الأغيار أو في مكان غير الذي يوجد به موطن المسحوب عليه، واشتراط الفائدة، والاختلاف في البيانات الخاصة بالمبلغ الواجب دفعه، والنتائج المترتبة على التوقيع ممن ليست لهم اهلية الالتزام أو التوقيعات غير الملزمة أو توقيع شخص غير مفوض أو جاوز حدود التفويض.

٣- وكذلك تسري على السند لأمر الأحكام المتعلقة بالضمان الاحتياطي مع مراعاة أنه إذا لم يذكر في صيغة هذا الضمان اسم المضمون اعتبر الضمان حاصلا لمصلحة محرر السند.

مادة ٥٠٩

١- يلتزم محرر السند لأمر على الوجه الذي يلتزم به قابل الكمبيالة.

٢- ويجب تقديم السند لأمر المستحق الوفاء بعد مدة معينة من الاطلاع الى المحرر في الميعاد المنصوص عليه في المادة ٤٤٢ للتأشير عليه بما يفيد الاطلاع على السند. ويجب أن يكون هذا التأشير مؤرخا وموقعا من المحرر.

٣- وتبدأ مدة الاطلاع من تاريخ التأشير المذكور.

٤- وإذا امتنع المحرر عن وضع التأشير وجب اثبات امتناعه ببروتستو ويعتبر تاريخ البروتستو بداية لسريان مدة الاطلاع.

الباب الثالث

الشيك

المادة ٥١٠

فيما عدا الأحكام المذكورة في هذا الباب تسري على الشيك أحكام الكمبيالة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع ماهيته.

الفصل الأول

إنشاء الشيك وتداوله

الفرع الأول

إنشاء الشيك

١- أركان الشيك

مادة ٥١١

يشتمل الشيك على البيانات الآتية:

١- لفظ شيك مكتوبا في متن الصك وباللغة التي كتب بها.

٢- تاريخ إنشاء الشيك ومكان انشائه.

٣- اسم من يلزمه الوفاء (المسحوب عليه).

٤- اسم من يجب الوفاء له أو لأمره وفقا لما سيجيئ في المادتين ٥١٦ و ٥١٧.

٥- امر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود.

٦- مكان الوفاء.

٧- توقيع من أنشأ الشيك (الساحب).

مادة ٥١٢

الصك الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة لا يعتبر شيكا، إلا في الحالتين الآتيتين:

١- إذا خلا الشيك من بيان مكان الإنشاء اعتبر منشأ في المكان المبين بجانب اسم الساحب.

٢- وإذا خلا من بيان مكان وفائه، فالمكان المعين بجانب اسم المسحوب عليه يعتبر مكان وفائه، فإن ذكرت عدة أمكنة بجانب اسم المسحوب عليه اعتبر الشيك مستحق الوفاء في أول مكان مبين فيه. وإذا خلا الشيك من هذه البيانات او من أي بيان آخر اعتبر مستحق الوفاء في المكان الذي يقع فيه المحل الرئيسي للمسحوب عليه.

مادة ٥١٣

١- الشيكات الصادرة في الكويت والمستحقة الوفاء فيها لا يجوز سحبها إلا على بنك، والصكوك المسحوبة في صورة شيكات على غير بنك لا تعتبر شيكات صحيحة.

٢- ويجب على كل بنك لديه مقابل وفاء وسلم لدائنه دفتر شيكات على بياض للدفع بموجبها من خزانته أن يكتب على كل شيك منها اسم الشخص الذي تسلم الدفتر.

مادة ٥١٤

١- لا يجوز اصدار شيك ما لم يكن للساحب لدى المسحوب عليه وقت انشاء الشيك نقود يستطيع التصرف فيها بموجب شيك طبقا لاتفاق صريح أو ضمني.

٢- وعلى ساحب الشيك أو الآمر غيره بسحبه لحسابه أداء مقابل وفائه ومع ذلك يظل الساحب لحساب غيره مسؤولا شخصيا نحو المظهرين والحامل دون غيرهم.

٣- وعلى الساحب دون غيره أن يثبت في حالة الانكار أن من سحب عليه الشيك كان لديه مقابل وفائه وقت انشائه فإذا لم يثبت ذلك كان ضامنا لوفائه ولو عمل البروتستو بعد المواعيد المعينة.

مادة ٥١٥

١- لا قبول في الشيك وإذا كتبت على الشيك عبارة القبول اعتبرت كأن لم تكن.

٢-ومع ذلك يجوز للمسحوب عليه أن يؤشر على الشيك باعتماده، وتفيد هذه العبارة وجود مقابل الوفاء في تاريخ التأشير.

٣- ولا يجوز للمسحوب عليه رفض اعتماد الشيك إذا كان لديه مقابل وفاء يكفي لدفع قيمته.

٤- ويعتبر توقيع المسحوب عليه على صدر الشيك بمثابة اعتماد له.

مادة ٥١٦

١- يجوز اشتراط وفاء الشيك :

أ- إلى شخص مسمى مع النص صراحة على شرط الأمر أو بدونه.

ب- إلى شخص مسمى مع ذكر شرط - ليس لأمر- أو أية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى.

ج- إلى حامل الشيك.

٢- والشيك المسحوب لمصلحة شخص مسمى والمنصوص فيه على عبارة - أو لحامله - أو أية عبارة اخرى تفيد هذا المعنى يعتبر شيكا لحامله. وإذا لم يبين اسم المستفيد اعتبر الشيك لحامله.

٣- الشيك المشتمل على شرط (عدم القابلية للتداول) لا يدفع إلا لحامله الذي تسلمه مقترنا بهذا الشرط.

مادة ٥١٧

١- يجوز سحب الشيك لأمر ساحبه نفسه.

٢- ويجوز سحبه لحساب شخص آخر.

٣- ولا يجوز سحبه على ساحبه نفسه إلا في حال سحبه من منشأة على منشأة أخرى كلتاهما للساحب نفسه بشرط ألا يكون مستحق الوفاء لحامله.

مادة ٥١٨

اشتراط فائدة في الشيك يعتبر كأن لم يكن.

مادة ٥١٩

يجوز اشتراط وفاء الشيك في بنك آخر يوجد في الجهة التي بها موطن المسحوب عليه أو في أية جهة اخرى.

مادة ٥٢٠

١- يضمن الساحب وفاء الشيك وكل شرط يعفى الساحب نفسه من هذا الضمان يعتبر كأن لم يكن.

٢- ولا يتجدد الدين بقبول الدائن تسلم شيك استيفاء لدينه. بل يبقى الدين الأصلي قائما بكل ما له من ضمانات الى أن توفي يمة الشيك.

٢- تعدد النسخ والتحريف

مادة ٥٢١

تعدد النسخ والتحريف. فيما عدا الشيك لحامله يجوز سحب الشيك نسخا متعددة يطابق بعضها بعضا، إذا كان مسحوبا من بلد ومستحق الوفاء في بلد آخر، أوفي جزء من البلد واقع عبر البحار، أو بالعكس، أو كان مسحوبا ومستحق الوفاء في جزء او أجزاء مختلفة من البلد تقع عبر البحار.

مادة ٥٢٢

إذا سحب شيك في أكثر من نسخة واحدة، وجب أن يوضع في متن كل نسخة منه رقمها وإلا اعتبرت كل نسخة شكا مستقلا.

مادة ٥٢٣

١- يتحمل المسحوب عليه وحده الضرر المترتب على وفاء شيك زور فيه توقيع الساحب أو حرفت البيانات الواردة في متنه إذا لم يمكن نسبة الخطأ إلى الساحب المبين اسمه في الشيك وكل شرط على خلاف ذلك يعتبر كأن لم يكن.

٢- ويعتبر الساحب مخطئا بوجه خاص إذا لم يبذل في المحافظة على دفتر الشيكات المسلم إليه عناية الرجل العادي.

الفرع الثاني
تداول الشيك والضامن الاحتياطي
١- تداول الشيك بالتظهير

مادة ٥٢٤

١- الشيك المشروط دفعه إلى شخص مسمى، سواء نص فيه صراحة على شرط الأمر أو لم ينص عليه، يكون قابلا للتداول بطريق التظهير.

٢- والشيك المشروط دفعه إلى شخص مسمى، والمكتوبة فيه عبارة « ليس لأمر » أو أية عبارة اخرى في هذا المعنى، لا يجوز تداوله إلا باتباع احكام حوالة الحق.

٣- ويجوز التظهير ولو للساحب أو لأي ملتزم اخر ويجوز لهؤلاء تظهير الشيك من جديد.

مادة ٥٢٥

يعتبر التظهير إلى المسحوب عليه بمثابة مخالصة إلا إذا كان للمسحوب عليه عدة منشآت وحصل التظهير لمصلحة منشأة غير التي سحب عليها الشيك.

مادة ٥٢٦

١- يضمن المظهر وفاء الشيك ما لم يشترط غير ذلك.

٢- ويجوز له حظر تظهيره من جديد، وفي هذه الحالة لا يكون ملزما بالضمان نحو من يؤول إليهم الشيك بتظهير لاحق.

مادة ٥٢٧

يعتبر حائز الشيك القابل للتظهير أنه حامله الشرعي متى أثبت أنه صاحب الحق فيه بالتظهيرات غير المنقطعة ولو كان اخرها تظهيرا على بياض. والتظهيرات المشطوبة تعتبر في هذا الشأن كأن لم تكن. وإذا أعقب التظهير على بياض تظهيرا آخر اعتبر الموقع على هذا التظهير انه هو الذي آل اليه الحق في الشيك بالتظهير على بياض.

مادة ٥٢٨

التظهير المكتوب على شيك لحامله يجعل المظهر مسؤولا طبقا لأحكام الرجوع ولكن لا يترتب على هذا التظهير ان يصير الصك شيكا لأمر.

مادة ٥٢٩

إذا فقد شخص حيازة شيك، سواء أكان الشيك لحامله أو كان قابلا للتظهير لم يلزم من آل اليه هذا الشيك بالتخلي عنه متى أثبت حقه فيه بالكيفية المبينة في المادة ٥٢٧، إلا إذا كان قد حصل عليه بسوء نية أو ارتكب في الحصول عليه خطأ جسيما.

مادة ٥٣٠

١- التظهير اللاحق للبروتستو أو الحاصل بعد انقضاء ميعاد تقديم الشيك لا يرتب إلا آثار حوالة الحق.

٢-ويعتبر التظهير الخالي من التاريخ أنه تم قبل عمل البروتستو أو أنه تم قبل انقضاء ميعاد الشيك إلا إذا ثبت خلاف ذلك.

٣- ولا يجوز تقديم تاريخ التظهير وان وقع ذلك اعتبر تزويرا.

٢- الضمان الاحتياطي

مادة ٥٣١

١- يجوز ضمان وفاء مبلغ الشيك كله أو بعضه من ضامن احتياطي.

٢- ويكون هذا الضمان من الغير عدا المسحوب عليه كما يجوز أن يكون من أحد الموقعين على الشيك.

الفصل الثاني
انقضاء الالتزام الثابت بالشيك
الفرع الأول : الوفاء
١- تقديم الشيك ووفاؤه

مادة ٥٣٢

١- يكون الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع عليه وكل بيان مخالف لذلك يعتبر كأن لم يكن.

٢- وإذا قدم الشيك للوفاء قبل اليوم المبين فيه كتاريخ لإصداره وجب وفاؤه في يوم تقديمه.

مادة ٥٣٣

١- الشيك المسحوب في الكويت والمستحق الوفاء فيها تقديمه للوفاء خلال شهر.

٢- فإذا كان مسحوبا خارج الكويت ومستحق الوفاء فيها. وجب تقديمه خلال ثلاثة أشهر.

٣- وتبدأ المواعيد السالف ذكرها من التاريخ المبين في الشيك أنه تاريخ اصداره.

٤- ويعتبر تقديم الشيك إلى إحدى غرف المقاصة المعترف بها قانونا بمثابة تقديم للوفاء.

مادة ٥٣٤

إذا سحب الشيك بين مكانين مختلفي التقويم أرجع تاريخ اصداره إلى اليوم المقابل في تقويم مكان الوفاء.

مادة ٥٣٥

١- على المسحوب عليه أن يوفي قيمة الشيك ولو بعد انقضاء ميعاد تقديمه.

٢- ولا تقبل المعارضة من الساحب في وفاء الشيك إلا في حالة ضياعه أو افلاس حامله.

٣- فإذا عارض الساحب على الرغم من هذا الحظر لأسباب أخرى وجب على قاضي الأمور المستعجلة بناء على طلب الحامل أن يأمر برفض المعارضة ولو في حالة قيام دعوى اصلية.

مادة ٥٣٦

إذا توفي الساحب أو فقد اهليته أو أفلس بعد انشاء الشيك لم يؤثر ذلك في الأحكام المترتبة عليه.

مادة ٥٣٧

١- إذا قدمت عدة شيكات في وقت واحد وكان مقابل الوفاء غير كاف لوفائها

جميعا وجبت مراعاة تواريخ سحبها.

٢ - فإذا كانت الشيكات المقدمة مفصولة من دفتر واحد وتحمل تاريخ اصدار واحد اعتبر الشيك الأسبق رقما مسحوبا قبل غيره من الشيكات ما لم يثبت خلاف ذلك.

مادة ٥٣٨

١ - إذا اشترط وفاء الشيك في الكويت بنقد غير متداول فيها. جاز وفاء مبلغه في ميعاد تقديم الشيك النقد المتداول في الكويت حسب سعره يوم الوفاء، فإذا لم يتم الوفاء يوم التقديم، كان للحامل الخيار بين المطالبة بمبلغ الشيك مقوما بالنقد المتداول في الكويت حسب سعره في يوم التقديم أو في يوم الوفاء.

٢ - فإذا قدم الشيك للمرة الأولى بعد انقضاء ميعاد تقديمه كانت العبرة بسعر اليوم الذي انتهى فيه ميعاد التقديم.

٣- ويتبع العرف السائد في الكويت لتقويم النقد الأجنبي، وانما يجوز للساحب أن يعين في الشيك السعر الذي يحسب على اساسه المبلغ الواجب دفعه.

٤- وإذا عين مبلغ الشيك بنقود تحمل تسمية مشتركة، ولكن تختلف قيمتها في بلد الاصدار عن قيمتها في بلد الوفاء افترض أن المقصود نقود بلد الوفاء.

مادة ٥٣٩

يقتضي التزام الكفيل الذي يقدم في حالة ضياع الشيك للأمر بمضي ستة أشهر إذا لم تحصل خلالها مطالبة او دعوى.

مادة ٥٤٠

١ - إذا ضاع شيك لحامله أو هلك جاز لمالكه أن يعارض لدى المسحوب عليه في الوفاء بقيمته. ويجب ان تشتمل المعارضة على رقم الشيك ومبلغه واسم ساحبه وكل بيان آخر يساعد على التعرف عليه والظروف التي أحاطت فقدانه أو هلاكه وإذا تعذر تقديم بعض هذه البيانات وجب ذكر أسباب ذلك وإذا لم يكن للمعارض موطن في الكويت وجب أن يعين موطنا مختارا له بها.

٢- ومتى تلقى المسحوب عليه المعارضة وجب عليه الامتناع عن وفاء قيمة الشيك لحائزه وتجنيب مقابل وفاء الشيك إلى أن يفصل في امره.

٣- ويقوم المسحوب عليه على نفقة المعارض بنشر رقم الشيك المفقود أو الهالك ومبلغه واسم ساحبه واسم المعارض وعنوانه في الجريدة الرسمية ويكون باطلا كل تصرف يقع على الشيك بعد تاريخ هذا النشر.

مادة ٥٤١

١ - يجوز لحائز الشيك المشار إليه في المادة السابقة أن ينازع لدى المسحوب عليه في المعارضة. وعلى المسحوب عليه أن يتسلم منه الشيك مقابل ايصال ثم يخطر المعارض بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول باسم حائز الشيك وعنوانه.

٢- وعلى حائز الشيك اخطار المعارض بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول بوجوب رفع دعوى استحقاق الشيك خلال شهر من تاريخ تسلم الأخطار ويشتمل الأخطار على اسباب حيازة الشيك وتاريخها.

٣- وإذا لم يرفع المعارض دعوى الاستحقاق خلال الميعاد المنصوص عليه في الفترة السابقة وجب على قاضي الأمور المستعجلة بناء على طلب حائز الشيك أن يقضي

برفض المعارضة وفي هذه الحالة يعتبر حائز الشيك بالنسبة إلى المسحوب عليه مالكه الشرعي.

٤ - وإذا رفع المعارض دعوى استحقاق الشيك لم يجز للمسحوب عليه أن يدفع قيمته ألا لمن يتقدم له من الخصمين بحكم نهائي بملكية الشيك أو بتسوية ودية مصادق عليها من الطرفين تقر له بالملكية.

مادة ٥٤٢

١ - إذا انقضت ستة شهور من تاريخ المعارضة المنصوص عليها في المادة ٥٤٠ دون أن يتقدم حائز الشيك للمطالبة بالوفاء جاز للمعارض أن يطلب من المحكمة في خلال الشهرين التاليين الأذن له في قبض قيمة الشيك. ويصدر هذا الحكم في مواجهة المسحوب عليه بعد أن تتحقق المحكمة من ملكية المعارض للشيك.

٢ - وإذا لم يقدم المعارض الطلب في خلال الميعاد المشار إليه في الفقرة السابقة أو قدمه ورفضته المحكمة، وجب على المسحوب عليه أن يعيد قيد مقابل الوفاء في جانب الأصول من حساب الساحب.

٢-الشيك المسطر والشيك المقيد في الحساب

مادة ٥٤٣

١ - لصاحب الشيك أو لحامله أن يسطره ويكون لهذا التسطير الآثار المبينة في المادة التالية.

٢ - ويقع التسطير بوضع خطين متوازيين في صدر الشيك.

٣ - ويكون التسطير عاما أو خاصا.

٤ - فإذا خلا ما بين الخطين من اي بيان أو إذا كتب بينهما لفظ - بنك - أو أي لفظ آخر في هذا المعنى كان التسطير عاما.

أما إذا كتب اسم بنك معين بين الخطين فإن التسطير يكون خاصا.

٥ - ويجوز أن يتحول التسطير العام إلى تسيطر خاص، أما التسطير الخاص فلا يتحول إلى تسيطر عام.

٦ - ويعتبر كأن لم يكن شطب التسطير أو أسم البنك المكتوب فيما بين الخطين.

مادة ٥٤٤

١ - لا يجوز للمسحوب عليه أن يوفي شيكا مسطرا تسطيرا عاما إلا إلى أحد عملائه أو إلى بنك.

٢ - ولا يجوز للمسحوب عليه أن يوفي شيكا مسطرا تسطيرا خاصا إلا إلى البنك المكتوب اسمه فيما بين الخطين أو إلى عميل هذا البنك إذا كان هذا الأخير هو المسحوب عليه، ومع ذلك يجوز للبنك المكتوب اسمه بين الخطين أن يعهد الى بنك اخر بقبض قيمة الشيك.

٣ - ولا يجوز لبنك أن يحصل على شيك مسطر إلا من أحد عملائه أو من بنك آخر، ولا أن يقبض قيمته لحساب اشخاص آخرين غير من ذكر.

٤ - وإذا حمل الشيك عدة تسطيرات خاصة، لم يجز للمسحوب عليه وفاؤه إلا إذا كان يحمل تسطيرين وكان أحدهما لتحصيل قيمته بواسطة غرفة مقاصة.

٥ - وإذا لم يراع المسحوب عليه الاحكام السابقة، كان مسؤولا عن تعويض الضرر بما لا يجاوز مبلغ الشيك.

٦- ويقصد بلفظ (عميل) في هذه المادة كل شخص له حساب عند المسحوب عليه وحصل منه على دفتر شيكات أو كان من حقه الحصول على هذا الدفتر.

مادة ٥٤٥

١- يجوز لساحب الشيك أو لحامله أن يشترط عدم وفائه نقدا بأن يضع على صدره البيان الآتي : للقيد في الحساب أو أية عبارة أخرى في هذا المعنى. وفي هذه الحالة لا يكون للمسحوب عليه إلا تسوية قيمة الشيك بطريق قيود كتابية كالقيد في الحساب أو النقل المصرفي أو المقاصة وتقوم هذا القيود الكتابية مقام الوفاء.

٢- ولا يعتد بشطب بيان (القيد في الحساب).

٣- وإذا لم يراع المسحوب عليه الأحكام المتقدمة كان مسؤولا عن تعويض الضرر بما لا يجاوز قيمة الشيك.

الفرع الثاني
الامتناع عن الوفاء

مادة ٥٤٦

١- لحامل الشيك الرجوع على الساحب أو المظهرين وغيرهم من الملتزمين به إذا قدمه في الميعاد القانوني ولم تدفع قيمته وأثبت الامتناع عن الدفع ببروتستو. ويجوز عوضا عن البروتستو إثبات الامتناع عن الدفع:

أ- ببيان صادر من المسحوب عليه مع ذكر يوم تقديم الشيك.

ب- ببيان صادر من غرفة مقاصة يذكر فيه أن الشك قدم في الميعاد القانوني ولم تدفع قيمته. ويجب أن يكون البيان مؤرخا ومكتوبا على الشيك ذاته ومذيلا بتوقيع من صدر منه.

٢- ولا يجوز الامتناع عن وضع البيان المذكور في الفقرة السابقة على الشيك إذا طلبه الحامل ولو كان الشيك يتضمن شرط الرجوع بلا مصروفات. وإنما يجوز للمسحوب عليه طلب مهلة لا تجاوز يوم العمل التالي لتقديم الشيك ولو قدم في اليوم الأخير من ميعاد التقديم.

مادة ٥٤٧

يحتفظ الحامل بحقه في الرجوع على الساحب ولو لم يقدم الحامل الشيك إلى المسحوب عليه أو لم يقم بعمل البروتستو أو ما يقوم مقامه في الميعاد القانوني إلا إذا كان الساحب قد قدم مقابل الوفاء وظل هذا المقابل موجودا عند المسحوب عليه حتى انقضاء ميعاد الشيك ثم زال المقابل بفعل غير منسوب الى الساحب.

مادة ٥٤٨

يجب إثبات الامتناع عن الدفع بالكيفية المنصوص عليها في المادة ٥٤٦ قبل انقضاء ميعاد التقديم. فإذا وقع التقديم في اخر يوم من هذا الميعاد، جاز اثبات الامتناع عن الدفع في يوم العمل التالي له.

مادة ٥٤٩

١- إذا حال حادث قهري لا يمكن التغلب عليه دون تقديم الشيك أو عمل البروتستو أو ما يقوم مقامه في المواعيد المقررة لذلك، امتدت هذه المواعيد.

٢- وعلى الحامل أن يخطر دون ابطاء من ظهر إليه الشيك بالحادث القهري وأن

يثبت هذا الأخطار مؤرخا وموقعا في الشيك أو في الورقة المتصلة به وتتسلسل الاخطارات حتى تصل الى الساحب.

٣- وعلى الحامل بعد زوال الحادث القهري تقديم الشيك للوفاء دون ابطاء ثم عمل البروتستو أو ما يقوم مقامه عند الاقتضاء.

٤- وإذا استمر الحادث أكثر من خمسة عشر يوما محسوبة من تاريخ اليوم الذي قام فيه الحامل بإخطار مظهره بوقوع الحادث القهري ولو وقع هذا التاريخ قبل انقضاء ميعاد تقديم الشيك، جاز الرجوع على الملتزمين دون حاجة إلى تقديم الشيك أو عمل البروتستو أو ما يقوم مقامه.

٥- ولا يعتبر من قبيل الحادث القهري الأمور المتصلة بشخص حامل الشيك أو بمن كلفه بتقديمه أو بعمل البروتستو أو ما يقوم مقامه.

الفرع الثالث
التقادم

مادة ٥٥٠

١- تتقادم دعاوى رجوع حامل الشيك على المسحوب عليه والساحب والمظهر وغيرهم من الملتزمين بمضي ستة شهور من تاريخ انقضاء ميعاد تقديم الشيك.

٢- وتتقادم دعاوى رجوع مختلف الملتزمين بوفاء الشيك بعضهم تجاه بعض بمضي ستة شهور من اليوم الذي وفي فيه الملتزم أو من يوم مطالبته قضائيا.

٣- ويجب على المدعي عليهم رغما عن انقضاء مدة التقادم أو يعززوا باليمين براءة ذمتهم من الدين إذا طلب منهم حلفها وعلى ورثتهم أو خلفائهم الآخرين أن يحلفوا اليمين على أنهم لا يعلمون أن مورثهم مات وذمته مشغولة بالدين.

مادة ٥٥١

١- لا تسري مدة التقادم المنصوص عليها في المادة السابقة في حالة رفع الدعوى إلا من تاريخ آخر إجراء فيها.

٢-ولا يسري التقادم المذكور إذا صدر حكم بالدين أو أقر به المدين بصك مستقل إقرارا يترتب عليه تجديد الدين.

مادة ٥٥٢

لا يكون لانقطاع التقادم من أثر إلا بالنسبة الى من اتخذ قبله الإجراء القاطع لسريانه.

مادة ٥٥٣

لا يحول تقادم دعوى المطالبة بقيمة الشيك دون الحامل ومطالبة الساحب الذي لم يقدم مقابل الوفاء أو قدمه واسترده كله أو بعضه برد ما أثري به دون حق.

ويسري هذا الحكم على الساحب إذا رجع عليه الملتزمون بوفاء قيمة الشيك.

الفرع الرابع
الادعاء المدني في جرائم الشيك

مادة ٥٥٤

١- إذا أقيمت على الساحب دعوى جنائية بإحدى جرائم الشيك جاز لحامل الشيك الذي ادعى بالحق المدني أن يطلب من المحكمة الجنائية أن تقضي له بمبلغ يعادل المقدار غير المدفوع من قيمة الشيك والفوائد القانونية عن هذا المقدار محسوبة من

يوم تقديم الشيك للوفاء مع التعويضات التكميلية عند الاقتضاء.
٢- وتقوم النيابة العامة بنشر اسماء الأشخاص الذين تصدر عليهم أحكام بالإدانة في إحدى جرائم الشيك في الجريدة الرسمية مع بيان مهنهم ومواطنهم ومقدار العقوبات المحكوم بها عليهم.

المواد من ٥٥٥ الى ٨٠٠

ألغيت بموجب القانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠

القانون رقم ٧ لسنة ٢٠١٠
بشأن إنشاء هيئة أسواق المال
وتنظيم نشاط الأوراق المالية

الفهرس	المواد	الصفحة
الفصل الأول : التعريفات	١	١٣٤١
الفصل الثانى : هيئة سوق المال	٢	١٣٤٣
الفصل الثالث : بورصات الأوراق المالية	٣١	١٣٤٩
الفصل الرابع : وكالة المقاصة	٤٨	١٣٥٢
الفصل الخامس : أنشطة الأوراق المالية المنظمة	٦٣	١٣٥٦
الفصل السادس : مراجعة حسابات الأشخاص المرخص لهم	٦٨	١٣٥٨
الفصل السابع : عمليات الأستحواذ وحماية حقوق الأهلية	٧١	١٣٥٨
الفصل الثامن : أنظمة الإستثمار الجماعى	٧٦	١٣٦٠
الفصل التاسع : نشرة الاكتتاب للأوراق المالية الصادرة من الشركات	٩٢	١٣٦٢
الفصل العاشر : الافصاح عن المصالح	١٠٠	١٣٦٤
الفصل الحادى عشر : العقوبات والجزاءات التأديبية	١٠٨	١٣٦٥
أولا : الاختصاص والإجراءات	١٠٨	١٣٦٥
ثانيا : الجرائم والعقوبات	١١٧	١٣٦٧
ثالثا : المخالفات والتأديب	١٣٨	١٣٧١
رابعا : تسوية المنازعات بالتحكيم	١٤٨	١٣٧٣
الفصل الثانى عشر : أحكام عامة	١٤٩	١٣٧٣
الفصل الثالث عشر : أحكام انتقالية	١٥١	١٣٧٤

القانون رقم ٧ لسنة ٢٠١٠
بشأن إنشاء هيئة أسواق المال
وتنظيم نشاط الأوراق المالية

الفصل الأول
التعريفات

مادة ١ [١]

يقصد بالكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في القانون المعاني المحددة أدناه:

يقصد بالكلمات والعبارات التالية - حيثما وردت في القانون- المعاني المبينة قرين كل منها :-

الوزير المختص : الوزير الذي يحدده مجلس الوزراء .[٢]

الهيئة : هيئة أسواق المال.

المجلس : مجلس مفوضي هيئة أسواق المال.

اللائحة : اللائحة التنفيذية للقانون.

البورصة : بورصة الأوراق المالية أو أسواق الأوراق المالية.

أعضاء البورصة : هي الشركات والصناديق المدرجة في البورصة والوسطاء.

وكالة مقاصة : الجهة التي تقوم بالتقاص وتسوية تداولات الأوراق المالية وعملية الإيداع المركزي للأوراق المالية، والخدمات الأخرى المتعلقة بذلك.

شخص : شخص طبيعي أو اعتباري.

مصدر : شخص اعتباري يحق له إصدار أوراق مالية.

شركة مدرجة : شركة مساهمة مدرجة في البورصة.ورقة مالية : أي صك - أياً كان شكله القانوني - يثبت حصة في عملية تمويلية قابلة للتداول بترخيص من الهيئة مثل :

أ - الأسهم الصادرة أو المقترح إصدارها في رأسمال شركة.

ب- أي أداة تنشئ أو تقر مديونية تم أو سيتم إصدارها بواسطة شركة.

ج- القروض والسندات والصكوك والأدوات الأخرى القابلة للتحويل إلى أسهم في رأسمال شركة.

د- جميع أدوات الدين العام القابلة للتداول والصادرة عن الهيئات الحكومية المختلفة أو الهيئات والمؤسسات العامة.

هـ- أي حق أو خيار أو مشتقات تتعلق بأي من الأوراق المالية.

و- الوحدات في نظام استثمار جماعي.

ز- أي ورقة أو صك تعتبره الهيئة ورقة مالية لأغراض تطبيق هذا القانون واللائحة.

ولا تعد أوراقاً مالية الأوراق التجارية مثل الشيكات والكمبيالات والسندات لأمر، وكذلك الاعتمادات المستندية والحوالات النقدية والأدوات التي تتداولها البنوك حصراً فيما بينها وبوالص التأمين والحقوق المترتبة في صناديق التقاعد للمنتفعين.

التعامل في الأوراق المالية : هو تعامل الشخص على الورقة المالية لحسابه الخاص أو بالنيابة عن غيره عن طريق بيعها، أو شرائها، أو تقديم عرض بيع أو شراء أو

١) معدلة بالقانون رقم ٢٢ لسنة ٢٠١٥
٢) معدلة بالمرسوم بقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٢٦ بتعديل بعض احكام القانون رقم ٧ لسنة ٢٠١٠ بشأن انشاء هيئة اسواق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية

استحواذ بشأنها، أو إصدارها، أو طرحها للاكتتاب، أو الاكتتاب فيها، أو التنازل عن حق الاكتتاب فيها، أو الترويج لها، أو تسويقها، أو التعهد بتغطية الاكتتاب فيها، أو حفظها، أو إدراجها، أو إيداعها، أو تسويتها، أو تمويل التعامل بها، أو إقراضها، أو البيع على المكشوف لها، أو رهنها، أو التنازل عنها، أو أي عملية أخرى تعتبرها الهيئة تعاملاً في الأوراق المالية.

متداول : شخص يزاول أعمال شراء وبيع الأوراق المالية لحسابه الخاص.

وسيط : شخص اعتباري يزاول مهنة شراء وبيع الأوراق المالية لحساب الغير مقابل عمولة.

محفظة استثمارية : حساب يفتح لصالح أحد العملاء لدى إحدى الشركات المرخص لها بإدارة المحافظ الاستثمارية، ويشتمل على نقد أو أوراق مالية أو أصول أخرى مملوكة للعميل ووفقاً للضوابط التي تضعها الهيئة، وتكون المحفظة الاستثمارية إما محفظة حفظ أو إدارة بواسطة مدير المحفظة أو بواسطة العميل.

مدير محفظة الاستثمار : الشخص الذي توكل إليه مهمة إدارة المحافظ الاستثمارية بالنيابة عن العملاء أو لصالح العملاء أو لصالح الشركة التي يعمل بها.

مستشار استثمار : شخص اعتباري، يقوم بتقديم الاستشارات الاستثمارية المتعلقة بالأوراق المالية مقابل عمولة.

نظام استثمار جماعي : كيان يعمل في مجال توظيف أموال المستثمرين فيه بمختلف أدوات الاستثمار.

أمين الحفظ : شخص اعتباري مرخص له من الهيئة لمزاولة حفظ الأصول المكونة لأنظمة الاستثمار الجماعي وفقاً لأحكام هذا القانون واللائحة.

وكيل اكتتاب : الشخص الذي يعرض أو يبيع أوراقاً مالية لصالح مصدرها أو حليفه أو يحصل على أوراق مالية من المصدر أو حليفه بغرض إعادة التسويق.

المطلع : أي شخص اطلع بحكم موقعه على معلومات أو بيانات ذات أثر جوهري عن شركة مدرجة لم تكن متاحة للجمهور.

الاكتتاب العام : عملية الدعوة الموجهة للجمهور للاكتتاب أو لشراء الأوراق المالية عن طريق وسائل النشر المختلفة.

الاكتتاب الخاص : هو دعوة موجهة إلى فئة معينة أو شخص أو أشخاص معينين للاكتتاب في ورقة مالية.

الحليف : الشخص الذي يتبع شخصاً آخراً أو أشخاصاً آخرين أو يخضع لسلطتهم.

المحكمة المختصة : الدائرة الاقتصادية المدنية والتجارية والادارية المنشأة بالمرسوم بقانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠٢٦ والمحكمة المختصة وفقا للقواعد المقررة في قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية بحسب الاحوال . [١]

السيطرة الفعلية : كل وضع، أو اتفاق، أو ملكية لأسهم، أو حصص أيا كانت نسبتها تؤدي إلى التحكم في تعيين أغلبية أعضاء مجلس الإدارة أو في القرارات الصادرة منه أو من الجمعيات العامة للشركة المعنية.

صانع السوق : الشخص الذي يعمل على توفير قوى العرض والطلب

١) معدلة بالمرسوم بقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٢٦ بتعديل بعض احكام القانون رقم ٧ لسنة ٢٠١٠ بشأن انشاء هيئة اسواق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية

على ورقة مالية أو أكثر طبقاً للضوابط التي تضعها الهيئة.

عقود الخيار: عقد أو اتفاق يعطي شخصاً ما الحق وليس الالتزام بشراء أو بيع ورقة مالية أو مجموعة من الأوراق المالية، ولكن هذا الحق لا يحمل حق تملك الأوراق المالية.

المشتقات المالية : أدوات مالية تشتق قيمتها من قيمة الأصول المعنية، مثل الأسهم والسندات والسلع والعملات، ويمكن شراؤها وبيعها وتداولها بطريقة مماثلة للأسهم أو أية أصول مالية أخرى.

عرض البيع : رغبة التنازل عن ملكية ورقة مالية مدرجة في السوق ومن خلاله مقابل قيمة نقدية.

طلب الشراء : رغبة تملك ورقة مالية مدرجة في السوق ومن خلاله مقابل قيمة نقدية.

شخص ذو علاقة : هو فرد يشغل مركز عضو في مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية أو الإشرافية، لوسيط، أو مستشار استثمار، أو يعمل كمدير، أو يشغل وظيفة إشرافية لدى الجهات المذكورة أعلاه، أو يعمل كموظف لدى أو ممثل لأي من تلك الجهات يقوم بالتعامل مع العامة، أو لديه حرية التصرف في الأوراق المالية أو الأموال كجزء من عمله لدى الجهة المرخصة للعمل في مجال الأوراق المالية.

السوق الثانوية : هو السوق أو الأسواق التي تجري فيه عمليات بيع وشراء الأوراق المالية ونقل ملكيتها بموجب اللوائح والأنظمة والقوانين التي تحكمها.

مراقب الاستثمار : شخص اعتباري مرخص له بمزاولة نشاط المراقبة والإشراف على أنظمة الاستثمار الجماعي.

وكالة تصنيف ائتماني : شخص اعتباري مرخص له بمزاولة نشاط التصنيف الائتماني أو نشاط تصنيف معلومات الائتمان.

المعلومات الداخلية : المعلومات أو البيانات غير المعلن عنها للجمهور والتي لو أعلن عنها يكون من شأنها التأثير على سعر أو تداولات الورقة المالية.

الفصل الثانى

هيئة سوق المال

المادة ٢

تنشأ هيئة عامة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية يشرف عليها الوزير المختص الذي يحدده مجلس الوزراء، تسمى هيئة أسواق المال

المادة ٣

تهدف الهيئة إلى ما يلي :-

١ - تنظيم نشاط الأوراق المالية بما يتسم بالعدالة والتنافسية والشفافية.

٢ - تنمية أسواق المال وتنويع وتطوير أدواتها الاستثمارية، مع السعي للتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.

٣ - توفير حماية المتعاملين في نشاط الأوراق المالية.

٤ - تقليل الأخطار النمطية المتوقع حدوثها في نشاط الأوراق المالية.

٥ - تطبيق سياسة الإفصاح الكامل بما يحقق العدالة والشفافية ويمنع تعارض

المصالح واستغلال المعلومات الداخلية.

٦ - العمل على ضمان الالتزام بالقوانين واللوائح ذات العلاقة بنشاط الأوراق المالية.

٧ - توعية الجمهور بنشاط الأوراق المالية والمنافع والمخاطر والالتزامات المرتبطة بالاستثمار في الأوراق المالية وتشجيع تنميته.

المادة ٤

يختص مجلس مفوضي الهيئة بما يلي :-

١ - إصدار اللوائح والتعليمات اللازمة لتنفيذ القانون، كما يعمل على القيام بإصدار التوصيات والدراسات اللازمة لتطوير القوانين التي تساعد على تحقيق أهدافها.

٢ - مع مراعاة أحكام المادة ٣٣ من هذا القانون يصدر المجلس التراخيص لبورصات الأوراق المالية والأنشطة ذات الصلة ومراقبة نشاطها.

٣ - إصدار التراخيص لعضوية بورصات الأوراق المالية، والتراخيص للعاملين بها، وكل من يعمل في إدارة نشاط الأوراق المالية، ومنها شركات إدارة الأصول وصناديق الاستثمار وشركات الوساطة المالية وشركات حفظ الأوراق المالية ومؤسسات الخدمات الاستشارية وغيرها.

٤ - تنظيم الترويج لصناديق الاستثمار وغيرها من أنظمة الاستثمار الجماعي.

٥ - تنظيم الاكتتاب العام والخاص للأوراق المالية الكويتية وغير الكويتية والإشراف والرقابة عليه.

٦ - تنظيم عمليات الاستحواذ والاندماج والإشراف والرقابة عليها.

٧ - وضع قواعد الرقابة والتنظيم الذاتي في نشاط الأوراق المالية.

٨ - الموافقة على كافة القواعد والضوابط التي تضعها إدارة البورصة لمباشرة أعمالها واعتمادها.

٩ - وضع قواعد الالتزام بأخلاقيات المهنة والكفاءة والنزاهة لدى الأشخاص المرخص لهم واعتمادها.

١٠ - توفير النظم الملائمة لحماية المتعاملين والعمل على الحد من الممارسات غير الملائمة وغير القانونية وغير العادلة في نشاط الأوراق المالية.

١١ - التعاون مع الهيئات الرقابية والمؤسسات الأجنبية المثيلة فيما يتصل بالتنظيم والتنسيق والمشاركة بالأنشطة المشتركة.

١٢ - القيام بكافة المهام والاختصاصات الموكلة إليه في هذا القانون أو أي قانون آخر بهدف تلافي اضطراب السوق.

١٣ - إصدار جميع القرارات التي تدخل في اختصاص الهيئة واللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، وله أن يفوض في بعض هذه الاختصاصات.

١٤ - وضع القواعد الخاصة والنظم والإجراءات التي يتطلبها نشاط كل الأشخاص المرخص لهم والذين يعملون وفق أحكام الشريعة الإسلامية.

١٥ - إصدار نظام خاص لنشاط صانع السوق.

المادة ٥

تقوم الهيئة بجميع الأعمال اللازمة لتحقيق أهدافها - وفقاً لأحكام هذا القانون - وعلى الأخص ما يلي :-

١ - رفع الدعاوى المدنية والتجارية والإدارية المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون

واللوائح والتعليمات والقواعد الصادرة بموجبه أو تلك التي تكون للهيئة مصلحة فيها .

٢ - تلقي الشكاوى المقدمة بشأن المخالفات والجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، والتحقيق الإداري فيها وإحالتها إلى مجلس التأديب إذا قدرت ذلك.

٣ - القيام بجميع الإجراءات التي من شأنها أن تؤدي إلى الكشف عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وإحالة الشكاوى الجنائية إلى النيابة العامة في كل واقعة يشتبه في كونها جريمة، سواء وقعت في مواجهة الهيئة أو المتعاملين في نشاط الأوراق المالية.

٤ - إجراء التفتيش والرقابة على التعامل في الأوراق المالية، ونشاط الأشخاص المرخص لهم بموجب هذا القانون.

٥ - شراء وحيازة والتصرف في الممتلكات أياً كان وصفها والقيام بكافة أشكال التصرفات القانونية.

٦ - طباعة ونشر المواد ذات الصلة بنشاط الأوراق المالية.

٧ - للهيئة فرض الرسوم بما يتناسب مع الخدمة، وتحصيل الغرامات في حدود تطبيق هذا القانون. ولها القيام بكافة الأمور اللازمة التي تمكنها من أداء مهامها وتحقيق أهدافها المبينة بهذا القانون.

٨ - تضع الهيئة القواعد التي تنظم التعامل في الأوراق المالية ونقل ملكيتها، ولا تسري على هذه التعاملات الأحكام المنصوص عليها في المواد ٥٠٨، ٩٩٢، ١٠٥٣ من القانون المدني والمواد ٢٣١، ٢٣٢، ٢٣٣، ٢٣٧ من قانون التجارة. كما تضع الهيئة القواعد التي تنظم التنفيذ على الأوراق المالية دون التقيد بالأحكام المنصوص عليها في الكتاب الثالث من قانون المرافعات واللائحة التنفيذية لقانون الشركات.

٩ - إصدار القواعد التي تنظم الشركات ذات الغرض الخاص التي تصدر أوراقاً مالية، وذلك دون التقيد بأحكام قانون الشركات.

١٠ - للهيئة إنشاء أو المساهمة في إنشاء مؤسسة تعليمية أو تدريبية في مجال أسواق الأوراق المالية، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتخضع لرقابة وإشراف الهيئة وحدها. وتنظم هذه المؤسسة بموجب لوائح وقواعد تصدرها الهيئة.

المادة ٦

يتولى إدارة الهيئة مجلس يسمى مفوضي هيئة أسواق المال يتكون من خمسة مفوضين متفرغين يصدر بتسميتهم مرسوم بناء على ترشيح الوزير المختص.

ويحدد المرسوم من بين الأعضاء رئيسا ونائبا لرئيس.

المادة ٧

يشترط فى المفوض أن يكون شخصا طبيعيا كويتيا من ذوى النزاهة، ومن أصحاب الخبرة أو التخصص فى المجالات ذات الصلة يعمل الهيئة وألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي يشهر الإفلاس أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

المادة ٨

يمثل الرئيس الهيئة أمام الغير وأمام القضاء. ويتولى عمل المدير التنفيذى وينفذ قرارات الهيئة كما يتولى الإشراف على كافة الأجهزة الفنية والإدارية التابعة لها، ويمارس

اختصاصاته رفق القوانين واللوائح والقرارات التى يقرها مجلس المفوضين ويكون مسئولا مع بقية المفوضين عن إدارة الهيئة وله أن يفوض بعض اختصاصاته الإدارية إلى أحد المفوضين أو إلى وحدة إدارية بالهيئة.

المادة ٩

إذ غاب الرئيس أو شغر منصبه، ولم يكن نائب الرئيس قادرا على أداء مهامه لأي سبب كان، فإن على المجلس أن يجتمع خلال أسبوعين ويكلف من يقوم بأعمال رئيس المجلس بالوكالة.

المادة ١٠

مدة عضوية المفوض أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة بإستثناء أعضاء مجلس المفوضين الأول فإنه يجوز التجديد لثلاثة منهم فقط لمدة ثالثة، ويشغر مقعد المفوض بالوفاة أو العجز أو الإستقالة، كما يفقد المفوض صفته ويصبح مكانه شاغرا ويصدر مرسوم بإنهاء عضويته في الأحوال الآتية:

أ - إذا صدر حكم نهائي بإفلاسه.

ب - إذا تمت إدانته بحكم نهائي فى جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جناية.

ج - إذا تغيب خلال السنة الواحدة عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية أو اجتماعات غير متتالية دون عذر مقبول من مجلس المفوضين.

د - إذا أخل بأحكام المادة ٢٧ أو أحكام المادة ٢٩ من هذا القانون.

هـ - إذا خالف عمدا ميثاق الشرف الذي يضعه مجلس المفوضين فى أول تشكيل له بحيث يحدد بموجبه قواعد سلوك وأخلاقيات المفوضين.

المادة ١١

يحدد بمرسوم مرتبات ومكافآت الرئيس ونائبه وباقى المفوضين وأى بدلات أو مزايا تصرف من أموال الهيئة. وذلك بناء على اقتراح الوزير المختص وموافقة مجلس الوزراء.

المادة ١٢

يجتمع المجلس ثمان مرات على الأقل في السنة بناءًا على دعوة من الرئيس، أو بناءًا على طلب اثنين على الأقل من المفوضين.

المادة ١٣

يكون اجتماع مجلس المفوضين صحيحا إذا حضره أغلبية المفوضين على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، باستثناء الاجتماع المنصوص عليه فى المادة ٩ وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات أعضائه.

المادة ١٤

يجوز للمجلس أن ينشيء لجانا إستشارية دائمة أو مؤقتة، وأن يعهد إليها بدراسة موضوع معين من اختصاصاته المحددة فى هذا القانون وله أن يستعين فى عمل اللجان بخبراء من خارج الهيئة.

المادة ١٥

تنظم فى الهيئة لجنة لتلقى الشكاوى والتظلمات يجوز لكل ذى مصلحة أن يتقدم بالشكوى إليها من أى خطأ يقوم به أحد الأشخاص المرخص لهم، كما تتلقى

التظلمات من القرارات التى تصدرها الهيئة. وتنص اللائحة التنفيذية على المواعيد والإجراءات وقواعد عمل اللجنة وقواعد وإجراءات الطعن على قراراتها أمام المحكمة المختصة.

المادة ١٦

مع مراعاة حكم المادة الثانية من المرسوم الأميري رقم ١٢ لسنة ١٩٦٠ بقانون تنظيم إدارة الفتوى والتشريع لحكومة الكويت، يكون للهيئة إدارة قانونية تتبع رئيس الهيئة وتتولى مباشرة جميع القضايا والحضور أمام جميع المحاكم وهيئات التحكيم، أو إبداء الرأي القانوني وإجراء التحقيقات.

كما تتولى إعداد المشروعات والاقتراحات للقوانين واللوائح والقرارات المتصلة بالهيئة وعملها.

المادة ١٧

يضع مجلس الهيئة اللوائح الإدارية والمالية لشئون الموظفين فى الهيئة دون التقيد بالقواعد المقررة للموظفين المدنيين فى قانون الخدمة المدنية ونظامه على أن يسرى هذا القانون الآخير ونظامه فيما لم يرد بشأنه نص خاص.

ويكون لرئيس مجلس مفوضي الهيئة اختصاصات الوزير وديوان الخدمة المدنية فيما يتعلق بموظفى الهيئة.

المادة ١٨

يكون للهيئة ميزانية مستقلة تصدر بقانون، وتعد وفقاً للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية، مع مراعاة أحكام المرسوم بالقانون رقم ٣١ لسنة ١٩٧٨ بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحسابات الختامية، وتبدأ السنة المالية في الأول من أبريل وتنتهي في نهاية مارس من كل عام. وتبين اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات المالية لتصرف الهيئة في أموالها، والدفاتر التي تمسكها لضبط عملياتها، وكيفية مراقبة حساباتها. ويكون لرئيس مجلس المفوضين اختصاصات وزير المالية فيما يخص أحكام المرسوم بالقانون المشار إليه.

المادة ١٩

تتكون الموارد المالية للهيئة من أموال الرسوم، التي يقررها هذا القانون ولوائحه ويتم تحصيلها لحساب الهيئة، وما يخصص لها من ميزانية الدولة، أو أي موارد أخرى تتحصل من ممارسة نشاطها أو توظيف احتياطياتها.

المادة ٢٠

تعد أى أموال مستحقة للهيئة على الغير أموالا عامة وتتمتع بالمعاملة نفسها التى تتمتع بها الديون المستحقة للخزانة العامة، ويتم تحصيلها طبقا لإجراءات تحصيل الديون المستحقة للخزانة العامة.

المادة ٢١

يكون للهيئة احتياطيات نقدية تضمن لها استقراراً مالياً على المدى الطويل لمقابلة الأخطار النمطية المتوقع حدوثها في نشاط الأوراق المالية، ويتحدد بقرار يصدره مجلس الوزراء - بناء على اقتراح المجلس - مقدار هذه الاحتياطيات وكيفية تكوينها، وتقوم الهيئة بتوظيف هذه الاحتياطيات، فإذا وصلت إلى المقدار المحدد يحول الفائض إلى الخزانة العامة للدولة، وإذا نقصت في أي وقت عن المقدار المحدد

تقوم الحكومة باستكمال وأداء مبلغ النقص.

كما يكون للهيئة رأس مال تشغيلي مقداره ٤٠.٠٠٠.٠٠٠ د.ك أربعون مليون دينار كويتي يستخدم للصرف منه على جميع أوجه نشاط الهيئة، ويدفع ويغطى مباشرة من الاحتياطيات النقدية للهيئة، وطبقاً للقواعد التي ينص عليها في اللائحة. ويجوز بمرسوم زيادة رأس مال الهيئة.

المادة ٢٢

تلتزم الهيئة بإمساك دفاتر الحسابات والسجلات الملائمة والخاصة بإيرادتها ومصروفاتها وأصولها والتزاماتها وكل المعاملات الخاصة بالهيئة ويكون للهيئة مراقب حسابات مستقل أو أكثر.

وتضع الهيئة القواعد والشروط الواجب توافرها فى مراقبى الحسابات المقيد بالسجل الخاص بذلك لدى الهيئة.

المادة ٢٣

مع عدم الإخلال بالرقابة اللاحقة لديوان المحاسبة على على الهيئة، لا تخضع الهيئة للرقابة المسبقة لديوان المحاسبة ولا لأحكام قانون المناقصات العامة رقم ٣٧ لسنة ١٩٦٤ وتعديلاته.

المادة ٢٤

مع عدم الإخلال بأحكام هذا القانون، يحظر على الهيئة القيام بأي عمل تجاري، كما لا يجوز لها إقراض الأموال أو إصدار الأوراق المالية أو الاستثمار فيها.

المادة ٢٥

تقدم الهيئة للوزير المختص تقريراً سنوياً يرفع إلى مجلس الوزراء خلال ١٢٠ يوماً من نهاية كل سنة مالية حول أنشطتها، وأعمالها، وانجازاتها في تطوير وتنمية السوق خلال السنة المنقضية، على أن يشتمل على حسابات الهيئة وتقرير مراقب الحسابات.

مادة ٢٦

لا يجوز لأي مفوض أو موظف في الهيئة مدعو إلى اجتماع في مجال اختصاص الهيئة، وكانت له في الموضوع المطروح للبحث مصلحة مباشرة أو غير مباشرة، أن يشارك في بحثه أو إبداء رأي فيه أو التصويت عليه، ويجب عليه أن يفصح عن هذه المصلحة في بداية الاجتماع وأن يترك الاجتماع قبل البدء في مناقشة الموضوع.

كما يتعين على كل شخص مدعو إلى اجتماع في مجال اختصاص الهيئة، وكانت له في الموضوع المطروح للبحث مصلحة مباشرة أو غير مباشرة، أن يفصح عن هذه المصلحة في بداية الاجتماع وقبل أن يشارك في بحثه أو إبداء رأي فيه.

وفي جميع الأحوال يجب على رئيس الاجتماع أن ينبه الحضور بضرورة الإفصاح المشار إليه في الفقرتين السابقتين.

مادة ٢٧

يحظر على المفوضين والموظفين أثناء توليه العمل فى الهيئة القيام بأى عمل تجارى عن نفسه أو بصفته وكيلا أو وليا وصيا، كما لا يجوز له ممارسة أى وظيفة أو مهنة أو عمل آخر فى القطاع العام أو الخاص، أو تقديم أى خدمات أو استشارات بشكل مباشر أو غير مباشر أو المشاركة فى عضوية مجلس إدارة أى جهة تخضع لرقابة الهيئة أو أى جهة ذات صلة بها.

المادة ٢٨

يلتزم كل عضو من أعضاء المجلس والموظفين بالتصريح خطياً لدى الهيئة فور استلام مهامه عن الأوراق المالية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية التي يملكها وأولاده القصر المشمولين بولايته، كما يلتزم بالإفصاح خطياً عن أي تغيير يطرأ على ذلك وفقاً للنظام الذي يضعه المجلس.

ويحظر على أعضاء المجلس التعامل في أسهم الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة طوال فترة عضويتهم في المجلس.

المادة ٢٩

يجب على أي مفوض، أو موظف، أو أي شخص يعمل في لجان الهيئة أو معها بمقابل أو دون مقابل أن يحافظ على سرية المعلومات التي وصلت إليه بحكم منصبه، وأن يحافظ على ما تحت يده من مستندات، فلا يطلع عليها سوى المختصين بالهيئة. ما لم يقض هذا القانون أو أي قانون آخر، أو أن يصدر حكم أو أمر من جهة قضائية يلزمه بالإفصاح أو تقديم أي معلومات أو مستندات حصل عليها بحكم منصبه.

المادة ٣٠

يكون لموظفى الهيئة الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير المختص صفة الضبطية القضائية فى إثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له، لهم فى سبيل ذلك الإطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والبيانات فى مقر الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية و فى مقر أسواق الأوراق المالية أو أى جهة اخرى توجد بها.

وعلى المسئولين فى الجهات المشار إليها فى الفقرة السابقة أن يقدموا إلى هؤلاء الموظفين المذكورين البيانات والمستندات التى يطلبونها لهذا الغرض.

الفصل الثالث

بورصة الأوراق المالية

المادة ٣١

يقصد ببورصة أوراق مالية السوق المختص للتوفيق بين عروض البيع وطلبات الشراء فى الأوراق المالية ويتبع الإجراءات الخاصة بالتداول ويؤدى الوظائف المعتاد أداؤها قبل الأسواق المالية

المادة ٣٢

لا يجوز لأى شخص تأسيس أو تشغيل أو المساعدة على تأسيس أو تشغيل بورصة للأوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص بموجب هذا القانون ووفقا للنظم واللوائح التى تعتمدها الهيئة وتختص الهيئة دون غيرها بإصدار هذا الترخيص وينشر فى الجريدة الرسمية.

المادة ٣٣

تمنح الهيئة ترخيص بورصة لشركة مساهمة تحل محل سوق الكويت للأوراق المالية، ويحدد رأس مال هذه الشركة بقرار من مجلس المفوضين، ويكون نشاطها مقصوراً على تشغيل بورصة الأوراق المالية، وتكون الهيئة مكلفة بتأسيس هذه الشركة على أن تخصص أسهمها على النحو التالي :-

١ - نسبة لا تقل عن ستة في المئة ٦٪ ولا تزيد على أربعة وعشرين في المئة ٢٤٪

تخصص للجهات العامة التي يحق لها تملك الأسهم وتؤول النسبة التي لم يكتتب فيها إلى المستثمر الفائز.

٢ - نسبة لا تقل عن ستة وعشرين في المئة ٢٦٪ ولا تجاوز أربعة وأربعين في المئة ٤٤٪ تخصص لتكتتب فيها الشركات المسجلة في سوق الكويت للأوراق المالية مع مشغل عالمي للبورصات أو مشغلاً عالمياً منفرداً، وتضع الهيئة الشروط والضوابط اللازم توافرها في المزايدين والمزايدة، ويرسى المزاد على من يقدم أعلى سعر للسهم فوق قيمته الاسمية مضافاً إليها مصاريف تأسيس - إذا وجدت.

٣ - نسبة خمسون في المئة ٥٠٪ تخصص للاكتتاب العام لجميع المواطنين.

٤ - تتولى هيئة المفوضين المكلفة بتأسيس الشركة تحديد رأسمالها وتوزيع جميع الأسهم المخصصة للاكتتاب العام بالتساوي بين جميع الكويتيين المسجلة أسمائهم في الهيئة العامة للمعلومات المدنية في يوم الاكتتاب، على أن يتم تسديد قيمة هذه الاكتتابات من قبل المواطنين للهيئة وفقاً للإجراءات وبالطريقة التي تحددها الهيئة، دون أي فوائد أو رسوم أو أي زيادة فوق سعر السهم في تاريخ الاكتتاب، في موعد أقصاه اليوم الذي تنقضي في نهايته ستون يوماً، محسوبة بدءاً من أول الشهر التالي للشهر الذي تولت فيه الهيئة دعوة المواطنين عن طريق وسائل الإعلام الكويتية المقروءة والمسموعة والمرئية إلى تسديد قيمة الاكتتابات المستحقة عليهم.

وعلى الهيئة أن تضمن نشرة الاكتتاب بنداً يجيز للمواطنين طلب زيادة التخصيص لهم من الأسهم التي لم يتم سداد قيمتها للهيئة بما يضمن تغطية نسبة خمسين في المئة ٥٠٪ المخصصة للمواطنين بالكامل. وتحدد الهيئة آلية وإجراءات تخصيص مقدار الزيادة، وتوزيعها على هؤلاء المواطنين وكيفية، وإجراءات، ومواعيد سدادهم قيمتها للهيئة.

ويجوز للهيئة الموافقة على ترخيص بورصات أخرى، يحدد رأس مالها ونشاطها والشروط الخاصة بأعمالها وإداراتها وكل ما يتعلق بها بقرار من مجلس المفوضين

المادة ٣٤

تضع البورصة - بعد موافقة الهيئة - الإجراءات والقواعد والنظم التي يتعين على البورصة المرخص لها اتباعها لتداول ونقل ملكية الأوراق المالية المدرجة في البورصة.

وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون الإجراءات والقواعد والنظم التي يتعين على البورصة المرخص لها اتباعها لتداول ونقل ملكية الأوراق المالية الكويتية غير المدرجة في البورصة.

المادة ٣٥

يشترط في عضو مجلس إدارة البورصة وكذلك للاستمرار في شغل هذا المنصب ما يلي:-

١ - ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

٢ - ألا يكون قد أشهر إفلاسه بحكم نهائي.

٣- أن يكون حسن السمعة.

٤ - أن يكون لديه خبرة في الشئون المالية والاقتصادية والقانونية وفقاً للقواعد والضوابط التي يصدر بها قرار من الهيئة.

المادة ٣٦

يدير البورصة مجلس إدارة يشكل من رئيس ونائب للرئيس، يحل محله عند غيابه، وستة أعضاء يتم انتخابهم واختيارهم من الجمعية العمومية للشركة بعد موافقة المجلس.

ويجب على رئيس مجلس إدارة البورصة أو من ينوب عنه إخطار المجلس بأسماء المرشحين لعضوية مجلس إدارة البورصة قبل ثلاثين يوماً على الأقل من التاريخ المقرر لانعقاد الجمعية العمومية للشركة لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

وللمجلس خلال خمسة عشر يوماً من إخطاره أن يعترض بقرار مسبب على أي من المرشحين لعدم توافر الشروط المطلوبة فيه.

ويترتب على هذا الاعتراض استبعاد المرشح لعضوية مجلس الإدارة، ولا يجوز أن يعرض على الجمعية العامة للشركة مرشح لم يخطر به المجلس أو المرشح الذي اعترض عليه وفقاً لأحكام هذه المادة.

وللمجلس أن يطلب من مجلس إدارة البورصة تنحية أي من الأعضاء إذا فقد - أثناء توليه منصبه - أحد الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة، أو رأى أن في هذا الإجراء الحفاظ على سلامة أموال المتداولين أو الصالح العام للبورصة، وإذا لم تتم التنحية كان للمجلس أن يصدر قراراً مسبباً باستبعاده من عمله ويؤشر بذلك في سجل الهيئة.

المادة ٣٧

يمثل رئيس مجلس الإدارة البورصة أمام الغير وأمام القضاء إلى جانب الاختصاصات الأخرى التي يبينها عقد التأسيس والنظام الأساسي، كما يقوم بتنفيذ قرارات مجلس الإدارة.

ويكون للبورصة رئيس تنفيذي أو أكثر يعينه مجلس الإدارة وفق الضوابط المحددة من الهيئة وبعد موافقتها، ويناط بالرئيس التنفيذي إدارة البورصة، ويحدد مجلس الإدارة مخصصاته وصلاحياته. ولا يجوز الجمع بين منصبي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي.

المادة ٣٨

يجب على البورصة ما يلي :

١ - أن تضمن وجود سوق أوراق مالية يتسم بالعدالة والشفافية والكفاءة.

٢ - أن تضمن وجود إدارة واعية للمخاطر المتعلقة بأعمالها وعملياتها.

٣ - أن تقدم المصلحة العامة المعلقة فى حال تعارضها مع مصلحة البورصة أو أعضائها أو مساهميها أو إدارتها.

٤ - أن تلتزم بتقديم وتشغيل خدماتهم وفق القواعد واللوائح التى تقررها الهيئة.

٥ - أن تلتزم بتنظيم عملياتها ومعايير ممارستها وسلوك أعضائها قبل للقواعد والسياسات والإجراءات الخاصة بالبورصة.

٦ - أن تلتزم بتنظيم عمليات ومعايير ممارسات الشركات المدرجة لديها وموظفيها طبقا للوائح المنظمة لذلك.

٧ - أن تلتزم بتقديم خدماتها وفق أحدث التقنيات والتطبيقات والأنظمة الآلية بما يتوافق والمعايير الدولية المعتمدة من الهيئة أو تلك التى تقررها.

٨-أن تحافظ على سرية كل المعلومات الموجودة فى حوزتها فيما يتعلق بأعضائها وعملائها باستثناء ما يوجب عليها القانون أو اللوائح نشرها أو الإفصاح عنها، ولا يجوز لها أن تفصح عن هذه المعلومات إلا للهيئة أو بأمر منها أو بأمر من القاضي
٩ - الإلتزام بالتعليمات التى تصدرها الهيئة.

المادة ٣٩

تلتزم شركة البورصة بإخطار الهيئة على وجه السرعة بما يلى :
١ - إذا تبين لها أن أحد أعضائها غير قادر على الإلتزام بأى من من قواعد البورصة أو ضوابط الموارد المالية.
٢ - إذا قدرت وجود عدم انتظام مالى أو أى أمر آخر يمكن أن يشير إلى عدم ملاءة العضو أو عدم قدرته على الوفاء بالتزاماته.
٣ - بأى أجراء تأديبي تتخذه ضد أى عضو أو عامل معه أو تابع له.

المادة ٤٠

لمجلس مفوضى الهيئة أن يطلب من البورصة أن تقوم بإعداد قواعد محددة فى مجال عملها أو أن تقوم بتعديلها خلال مدة معينة، فإذا لم تلتزم البورصة بما جاء فى الطلب أو فى المهلة المحددة لها بالطلب جاز للهيئة أن تقوم نيابة عن البورصة بإعداد القواعد أو تعديلها مع إلزامهعا بالتكاليف.

المادة ٤١

لا تسرى أى قواعد صادرة عن البورصة أو أى تعديل عليها، سواء كان ذلك بسحبها أو استبدالها أو تغييرها أو الإضافة إليها، ما لم يتم اعتمادها من قبل الهيئة. وعلى البورصة أن تقدم للهيئة الأسباب والأهداف التى دعتها لاقتراح هذه القواعد أو تعديلها، وأن تبين الآثار المرجوة لها، وللهيئة أن تقرر بناء على ذلك موافقتها أو عدم موافقتها أو تعديلها وأن تخطر البورصة بقرارها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ الإخطار بالإفراج.

مادة ٤٢

تشكل بالبورصة لجنة تختص بالنظر في المخالفات التي يرتكبها أحد أعضاء البورصة، وتصدر الهيئة التعليمات والضوابط اللازمة لعملها وعضويتها، وللجنة أن توقع الجزاءات التالية :-
١ - التنبيه بالتوقف عن ارتكاب المخالفة.
٢ - الإنذار.
٣ - إخضاع المخالف لمزيد من الرقابة.
٤ - الوقف عن العمل أو مزاولة المهنة لمدة لا تجاوز سنة.
٥ - فرض قيود على نشاط أو أنشطة المخالف.
٦ - وقف تداول ورقة مالية لفترة زمنية محددة لما فيه مصلحة السوق.
وفي جميع الأحوال يجوز للجنة إلغاء المعاملات ذات العلاقة بالمخالفة وما ترتب عليها من آثار.

المادة ٤٣

على إدارة البورصة إخطار الهيئة بأي إجراء تأديبي تتخذه تجاه أي من أعضائها، وبتفاصيل المخالفة التي ارتكبها، والإجراءات التي اتخذتها والجزاء الذي تم توقيعه

وموافاتها بكافة أوراق الموضوع.

وللهيئة بقرار منها أو بناء على تظلم يقدمه المتظلم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره كتابة بالقرار، إحالة الموضوع إلى مجلس التأديب ليتولى مراجعة الإجراء التأديبي وفق نظام المراجعة المعتمد لديه، ولمجلس التأديب أن يؤيد قرار البورصة أو يعدله أو يلغيه وذلك بقرار مسبب.

المادة ٤٤

فى حالات الكوارث والأزمات والإضطرابات التى يمكن أن تخلق آثارا بالغة الضرر فى السوق وكذلك فى حالة ممارسة بعض المتداولين إيحاءات أو إشارات مضللة، فللهيئة أوسع الصلاحيات بإصدار التعليمات التى تهدف فى استعادة العدالة والشفافية والكفاءة للسوق ولها على وجه الخصوص اتخاذ أى من التدابير الآتية :

١ – إيقاف التداول فى البورصة، أو أى ورقة مالية مدرجة لفترة زمنية مؤقتة.

٢ – إلغاء التداول لفترة زمنية محددة أو إلغاء الصفقات على سهم معين.

٣ – إصدار قرارات لتصفية كل الأرصدة أو جزء منها أو تخفيضها.

٤ – تعديل أيام وساعات التداول.

٥ – تعديل أو إيقاف أى من قواعد البورصة.

المادة ٤٥

فى حالة عدم التزام البورصة بقرارات أو تعليمات الهيئة الصادرة بموجب سلطتها المقررة لها فى المادة السابقة يجوز للهيئة اتخاذ ما تراه مناسبا من إجراء لتحقيق التداول المنتظم أو تصفية أى مركز يتعلق بالأوراق المالية.

المادة ٤٦

يجوز للهيئة بموجب إخطار كتابي للبورصة إلغاء الترخيص الممنوح لها اعتبارا من اليوم المحدد بقرار الهيئة، وذلك فى الحالات التالية :

١ – إذا فقدت الشركة أحد الشروط التى أهلتها للحصول على الترخيص.

٢ – إذا توقف العمل فى البورصة لمدة تزيد على خمسة أيام عمل.

٣ – إذا تم إقفالها.

٤ – إذا لم تلتزم بتعليمات الهيئة رغم تنبيه الهيئة لها.

٥ – إذا لم تقدم للهيئة المعلومات التى طلبتها أو قدمت معلومات غير صحيحة أو مضللة.

وعلى الهيئة نشر قرار إلغاء الترخيص وأسبابه فى الجريدة الرسمية.

المادة ٤٧

يجوز للهيئة أن تعطى الشركة مهلة محددة وذلك من تلقاء نفسها أو أن تمد المهلة الممنوحة لها بعد تاريخ إلغاء الترخيص إذا قدرت الهيئة أن فى ذلك مصلحة عامة، أو بناء على طلب البورصة لحين إقفال العمليات فيها، أو لتسليم أنشطتها لبورصة أخرى مرخص لها.

الفصل الرابع
وكالة المقاصة

المادة ٤٨

يقصد بوكالة المقاصة أي كيان قانوني يتولى عملية التسوية والتقاص بين متداولي الأوراق المالية فيما يتعلق بالدفع أو التسليم أو كلاهما، ويقوم بتوفير الخدمات الخاصة بذلك ومنها خدمة إيداع الأوراق المالية ضمن نظام مركزي لحفظ ونقل الملكية أو خدمة الوسيط المركزي لمعاملات الأسواق المالية.

ويجوز للهيئة أن تمنح الترخيص لخدمة أو أكثر من خدمات وكالة المقاصة.

المادة ٤٩

لا يجوز لأى شخص أن يقوم بتأسس وكالة مقاصة أو إدراتها أو المساعدة فى تأسيسها أو إدراتها أو الإعلان عن قيامها بذلك إلا بعد الحصول على ترخيص وكالة مقاصة صادر من الهيئة وفقا للشروط والقيود التى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون وينشر الترخيص فى الجريدة الرسمية.

المادة ٥٠

لا يجوز منح ترخيص وكالة مقاصة إلا لشركة مساهمة يحدد رأسمال مجلس المفوضين، ويكون نشاطها لا يجوز منح ترخيص وكالة مقاصة إلا لشركة مساهمة يحدد رأسمال مجلس المفوضين، ويكون نشاطها إدارة عمليات التقاص والتسوية والإيداع المركزى للأوراق المالية وحفظها والأمور المتعلقة بها أو المتصلة بها والمتطلبة لحسن إدارة الوكالة.

وللهيئة أن تطلب من الشركة طالبة الترخيص أية معلومات أو بيانات تراها ضرورية.

وتحد الهيئة الشروط الواجب توافرها لمنح الترخيص وإجراءاته فى اللائحة التنفيذية للقانون.

المادة ٥١

يتعين على وكالة المقاصة التقيد بالإلتزامات الآتية:

١ - إتخاذ تدابير المقاصة والتسوية العادلة وبكل فاعلية فيما يتعلق بأى معاملات تجارية فى الأوراق المالية.

٢ - القيام بإدارة المخاطر المتعلقة بنشاطها وعملياتها بأعلى درجات المهنية.

٣ - تغليب المصلحة العامة ومصلحة المتعاملين معها على مصالح الشركة.

٤ - أن تتولى إدارة خدماتها طبقا للقواعد الخاصة المعتمدة من الهيئة.

٥ - المحافظة على سرية كل المعلومات والبيانات الموجودة فى حوزتها باستثناء ما تطلبه الهيئة أو الجهات القضائية.

٦ - تقديم خدماتها طبقا لأحدث التقنيات والتطبيقات والأنظمة الآلية بما يتوافق والمعايير الدولية المعتمدة من الهيئة أو وفق ما تطلبه أو تقرر الهيئة.

المادة ٥٢

يجب على وكالة المقاصة إخطار الهيئة على وجه السرعة بما يلى :

١ - إذا تبين لها عدم قدرة أحد المتعامين معها على الإلتزام بأى من القواعد الخاصة بعمليات التقاص والتسوية أو الإيداع.

٢- إذا قدرت أن المركز المالى لأى من المتعاملين معها وقدرته على الوفاء بالتزاماته قد أصبحت تنذر بالإضطراب، أو أن قدرته على الوفاء بالتزاماته قد أصبحت مضطربة.

المادة ٥٣

على الهيئة أن تطلب من وكالة المقاصة إعداد قواعد ولوائح تتعلق بعمليات المقاصة والتسوية وتسجيل الأوراق المالية وغيرها من الأنشطة ذات الصلة بأعمال الوكالة، أو أن تقوم بتعديلها خلال مدة محددة. فإذا لم تلتزم وكالة المقاصة بما جاء في الطلب أو في المهلة المحددة لها فيه جاز للهيئة أن تقوم نيابة عنها بإعداد تلك القواعد أو تعديلها مع إلزام الوكالة بالتكاليف.

المادة ٥٤

لا تسرى أى قواعد صادرة عن وكالة المقاصة أو أى تعديل عليها، سواء كان ذلك بسحبها أو إستبدالها أو تغييرها أو الإضافى عليها، مالم يتم إعتمادها من قبل الهيئة، وعلى وكالة المقاصة أن تقدم للهيئة الأسباب والأهداف التى دعتها لاقتراح هذه القواعد أو تعديلها، وأن تبين الآثار المرجوة لها. وللهيئة أن تقرر بناء على ذلك موافقتها أو عدم موافقتها أو تعديلها وأن تخطر وكالة المقاصة كتابة بقرارها خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخ القرار.

المادة ٥٥

يجوز لوكالة المقاصة، فى حال عدم التزام أحد المتعاملين بقواعد المقاصة، أن تلزمه بالرسوم الناتجة عن عدم التزامه بتلك القواعد.

المادة ٥٦

للهيئة أن تصدر تعليمات لوكالة المقاصة لضمان التسوية العادلة والمنظمة والملائمة للمعاملات فى الأوراق المالية، وضمان تحقيق نزاهة وسلامة إدارة المخاطر الشاملة فى أسواق الأوراق المالية، ولها على وجه الخصوص أن تصدر تعليمات فيما يتعلق بتسوية عقود الأوراق المالية وإجراء التعديلات بالإلتزامات التعاقدية التى قد تنشأ عن عقود الأوراق المالية، أو أى أمور أخرى تراها الهيئة ضرورية من أجل تطبيق أحكام هذا القانون.

المادة ٥٧

فى حالات الكوارث والأزمات والإضطرابات التى يمكن أن تخلق آثارا بالغة الضرر فى السوق فللهيئة إصدار التعليمات بالتعديل أو وقف العمل بأى من قواعد وكالة المقاصة.

المادة ٥٨

فى حال عدم التزام وكالة المقاصة بقرارات أو تعليمات الهيئة الصادرة بموجب سلطتها المقررة لها فى المائدة السابقة جاز للهيئة إتخاذ أية إجراءات تراها ضرورية للاحتفاظ بتسوية عادلة وتحقيق الفاعلية للمعاملات التجارية فى الأوراق المالية أو أى فئة منها.

المادة ٥٩

يجوز للهيئة بموجب إخطار كتابي إلغاء ترخيص وكالة المقاصة الممنوح لها وفقا لأحكام هذا القانون اعتبارا من اليوم المحدد بقرار الهيئة، وذلك فى أى من الحالات

الآتيـة :

١ – فقدان الوكالة أحد الشروط التى أهلتها للحصول على الترخيص.

٢ – إذا توقفت الوكالة عن أداء المهام الموكلة إليها أو المرخص لها إدارتها.

٣ – تصفية الوكالة.

٤ – التخلف عن تنفيذ أى التزام يفرضه عليها هذا القانون.

٥ – التقاعس عن تقديم المعلومات التى تطلبها الهيئة أو تقديم معلومات غير صحيحة أو مضللة.

٦ – إجراء الوكالة أى تعديلات على أغراضها فى عقد تأسيسها أو نظامها الأساسي دون أخذ موافقة مسبقة من الهيئة.

٧ – إذا طلبت الوكالة إلغاء الترخيص الممنوح لها.

وعلى الهيئة نشر قرار إلغاء الترخيص وأسبابه فى الجريدة الرسمية.

المادة ٦٠

يجوز للهيئة أن تمنح وكالة المقاصة مهلة محددة أو أن تمد المهلة بعد تاريخ إلغاء الترخيص إذا رأت الهيئة أن فى ذلك مصلحة عامة، أو بناء على طلب الوكالة لإيقاف عملياتها أو لتسليم أنشطتها لوكالة أخرى مرخص لها.

المادة ٦١

يجوز للوكالة التظلم للهيئة من القرار الصادر بإلغاء ترخيصها وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطارها به كتابة أو من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وعلى الهيئة البت فى التظلم بقرار مسبب وذلك خلال عشرين يوما من تاريخ تقديمه.

المادة ٦٢

عند خضوع أى شخص لأحكام الإعسار أو الإفلاس أو التصفية أو عند تعيين حارس قضائي على أمواله، تكون لإجراءات المقاصة والتسوية لوكالة المقاصة الأولوية على أية إجراءات أو ديون عادية.

الفصل الخامس

أنشطة الأوراق المالية المنظمة

المادة ٦٣

لا يجوز لأي شخص مزاولة أي من الأعمال المبينة أدناه إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة يبين فيه النشاط أو الأنشطة المرخص بها :

١ – وسيط أوراق مالية أو مندوب له.

٢ – مستشار استثمار أو مندوب له.

٣ – مراقب استثمار.

٤ – مدير محفظة الاستثمار.

٥ – مدير نظام استثمار جماعي.

٦ – أمين حفظ.

٧ – صانع السوق.

٨ – وكالة تصنيف ائتماني.

٩ - أي شخص يعمل أو يشارك في نشاط آخر تعتبره الهيئة نشاط أوراق مالية منظم وفقاً لأغراض هذا القانون.

ويجوز الترخيص لشخص اعتباري واحد للقيام بنشاطين أو أكثر من هذه الأنشطة، وتحدد اللائحة شروط وضوابط منح هذه التراخيص، ومعايير ممارسة النشاط، والنظم الخاصة بذلك.

المادة ٦٤

ولا يجوز لأى شخص أن يقوم بدور مندوب لشخص مرخص له أو يدعى ذلك إلا بعد موافقة الهيئة وترخيصها له.

المادة ٦٥

للهيئة أن تطلب من الأشخاص المرخص لهم فى نشاط الأوراق المالية رفع تقارير دورية لها عن كافة أعمالهم، بما فيها تقرير سنوى عن البيانات المالية المدققة.

وتخضع كافة سجلاتهم للفحص والتدقيق من قبل الهيئة، كما يجوز لها أخذ صور عن هذه السجلات أو الطلب من أى منهم تقديم نسخ منها.

المادة ٦٦

يجب على الشخص المرخص له بالعمل في إدارة نشاط الأوراق المالية الالتزام بالضوابط التي تحددها اللائحة، وعلى الأخص ما يلي :-

١ - فصل التعامل التجاري في أوراقه المالية عن سائر الأعمال التجارية الأخرى.

٢ - الاحتفاظ برأسمال كاف.

٣ - عدم القيام بتحويل أموال العملاء أو أوراقهم المالية لاستعماله الخاص، أو أن يسيء إدارتها.

٤ - عدم اللجوء إلى درجة عالية من الائتمان بغرض الحصول على أوراق مالية أو الاحتفاظ بها.

٥ - أن تكون له مبررات معقولة للاعتقاد بأن الأوراق المالية التي يوصي بها لعميل ما تعتبر ملائمة لذلك العميل.

٦ - عدم تقديم وعود للعميل بعائد معين أو أي ضمان بعدم الخسارة، ما لم تكن طبيعة الورقة المالية تحتم ذلك.

٧ - أن يسعى لتحقيق أفضل أداء لمصلحة العميل.

٨ - عدم القيام بتحصيل عمولات مرتفعة أو يقدم خصومات مرتفعة في التعاملات.

٩ - عدم الارتباط بعمليات شراء أو بيع مفرطة في حساب عميل ما.

١٠ - أن يزود العملاء بالمستندات وكشوف الحسابات الخاصة بتعاملاتهم.

١١ - إعداد دفاتر وسجلات منتظمة والاحتفاظ بها.

١٢ - تعيين أحد مديريه مسئولاً عن تطبيق الالتزامات القانونية.

١٣ - أن تكون لديه لوائح رقابية مكتوبة، وأنظمة وقواعد لضبط العمل، بما في ذلك الإجراءات الخاصة بمنع سوء استخدام المعلومات الداخلية، والإجراءات الخاصة بكشف ومنع عمليات غسيل الأموال.

المادة ٦٧

للهيئة رفض، أو وقف، أو إلغاء رخصة، أو تقييد نشاط أي شخص مرخص له بالعمل في إدارة أنشطة الأوراق المالية، أو أي شخص ذي علاقة تابع له إذا ثبت لها إتيانه أحد الأمور الآتية :-

١ - ارتكابه خطأً جسيماً، أو إعطائه بيانات مضللة، أو إغفاله ذكر حقيقة جوهرية عند تقديم طلب الترخيص الخاص به، أو إغفاله ذكر أي معلومات أخرى يتوجب تقديمها للهيئة.

٢ - عدم استيفائه للمعايير المطبقة بموجب أحكام هذا الفصل أو أي نظام أو لائحة تصدر بناء عليه.

٣ - خالف أي حكم أو قاعدة أو نظام أو لائحة صدرت بموجب هذا القانون، أو أي قانون آخر يتعلق بنشاطه أو قانون أوراق مالية أو قاعدة أو لائحة لدولة أخرى.

٤ - إهماله في مراقبة أحد تابعيه بمنعه عن كل ما من شأنه مخالفة أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية.

الفصل السادس
مراجعة حسابات الأشخاص المرخص لهم

المادة ٦٨

على كل شخص مرخص له أن يقوم بتنظيم وحفظ دفاتر وسجلات وحسابات تعكس بشكل مفصل ودقيق صفقات أو تحويلات الملكية للأصول الخاصة بهذا الشخص، وفقاً للمعايير المحاسبية المعتمدة من الهيئة.

وعليه أن يحتفظ بهذه الدفاتر والسجلات والحسابات لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ إعدادها، أو لحين الفصل بأي نزاع قائم بين الشخص المرخص له والعميل. على أن تبقى خلالها صالحة للاطلاع عند الطلب، وتبقى خاضعة لعملية الفحص والتدقيق في جميع الأوقات من قبل الهيئة أو من تعيينه لهذا الغرض.

المادة ٦٩

يتعين على كل شخص مرخص له استخدام نظام للرقابة الداخلية الإلتزام بالأمور الآتية :

١ - تنفيذ العمليات وفقا لتفويض عام أو خاص من الإدارة المختصة.

٢ - حرية التصرف بالأصول بموجب تفويض عام أو خاص من الإدارة المختصة.

٣ - مقارنة الأصول المسجلة خلال فترات زمنية مناسبة وإتخاذ ما يلزم تجاه أى تغييرات جوهرية.

٤ - تسجيل العمليات بما يسمح بإعداد بيانات مالية تتوافق مع المعايير التى تتبناها الهيئة أو عند التدقيق على الأصول المسجلة للشركة.

المادة ٧٠

يجب على كل شخص مرخص له أن يبادر خلال شهر واحد من حصوله على الترخيص أن يعين مراقبا للحسابات توافق عليه الهيئة، شريطة ألا يكون هذا المراقب مديرا أو مسئولا أو موظفا أو مساهما أو شريكا للشخص المرخص له.

وعليه إخطار الهيئة بذلك خلال سبعة أيام من تعيينه، كما يجب عليه إخطارها خلال هذه المدة أيضا فى حال استقالة المراقب أو إستبداله.

الفصل السابع

عمليات الأستحواذ وحماية حقوق الأقلية

المادة ٧١

يقصد بعرض الأستحواذ العرض أو المحاولة أو الطلب لتملك :

١ - كافة أسهم شركة مدرجة أو جميع الأسهم الخاصة بأى فئة أو فئات ضمن شركة مدرجة، وذلك بخلاف الأسهم التى يملكها مقدم العرض والأطراف التابعة له أو المتحالفة معه فى تاريخ تقديم العرض.

٢- كافة الأسهم المتبقية فى الشركة المقدم إليها العرض والتى يتم عرضها على جميع حملة الأسهم الآخرين فى تلك الشركة نتيجة حيازة مقدم العرض والأطراف التابعة له والمتحالفة معه لنسبة أغلبية فى الشركة تمكنه من السيطرة على مجلس الإدارة.

وتصدر الهيئة قرارا تحدد فيه نسبة الأغلبية المطلوبة لتطبيق حكم هذه المادة.

مادة ٧٢

يتعين على الشخص الذي يرغب فى تقديم عرض استحواذ، أن يقدم نسخة من وثائق العرض مصحوبة بالبيانات والمعلومات الأساسية إلى كل من الهيئة والبورصة ومصدر الأوراق المالية موضوع عرض الأستحواذ. ويجب أن يحصل الشخص مقدم العرض على موافقة الهيئة قبل المضي فى مباشرة إجراءات عرض الأستحواذ.

وللهيئة خلال مدة أقصاها عشرة أيام عمل مراجعة البيان ووثائق العرض وإصدار موافقتها. وتمتنع الهيئة عن إصدار موافقتها فى الحالات التالية :

١ - كون العرض لا يتفق مع أحكام هذا القانون واللائحة التنفيذية.

٢ - كون العرض غير مشفوع برسوم التقديم المطلوبة.

٣ - إخفاق مقدم العرض فى تقديم البيانات المطلوبة بموجب أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية.

٤ - إنطواء العرض على بيان غير صحيح او جاء ناقصا وكان من شأن ذلك التأثير فى قرار حملة الأسهم.

المادة ٧٣

يجب على الهيئة أن تضمن اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لعمليات تملك أى شخص لنسبة لا تقل عن ٥ ٪ ولا تزيد على ٣٠ ٪ من أسهم أى شركة مدرجة فى البورصة.

ويجوز لأى من حملة الأسهم المشار إليهم فى الفقر السابق الأعتراض على قرارت الجمعيات العمومية إذا كان من شأن هذه القرارات الإضرار بحقوق الأقلية، وله حق التظلم إلى هيئة المفوضين خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إصدار القرار المعترض عليه أو علمه به أيهما أبعد، وللهيئة إلغاء قرار الجمعية العمومية إذا ثبت الضرر ويجوز لكل ذي مصلحة الطعن على قرار الهيئة أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات التى يحددها هذا القانون ولائحته التنفيذية.

وإذا لم ترد الهيئة على التظلم خلال عشرين يوما اعتبر ذلك رفضا له.

المادة ٧٤

يلتزم الشخص خلال ثلاثين يوماً من حصوله بصورة مباشرة أو غير مباشرة على ملكية تزيد على ٣٠٪ من الأوراق المالية المتداولة لشركة مساهمة مدرجة، أن يبادر بتقديم عرض بالشراء لكافة الأسهم المتداولة المتبقية طبقاً للشروط ووفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة.

ويعفى من هذا الحكم الحالات الآتية :

١ - الاستحواذ مراعاة للمصلحة العامة وصالح باقي المساهمين، وتصدر الهيئة قرار الإعفاء مكتوباً ومسبباً.

٢ - الحصول على النسبة المشار إليها بسبب زيادة رأسمال الشركة وامتناع بعض المساهمين عن الاكتتاب.

٣ - الحصول على النسبة المشار إليها بسبب رسملة الدين.

٤ - الحصول على النسبة المشار إليها بسبب إرث، أو وصية، أو حكم قضائي، وفي هذه الحالة يتعين عليه أن يوفق أوضاعه خلال مدة لا تتجاوز سنتين من أيلولة هذه الزيادة.

٥ - الحالات الأخرى التي تقررها التعليمات والقواعد التي تصدرها الهيئة.

المادة ٧٥

يلتزم المصدر الذي تخضع أوراقه المالية للاستحواذ، وخلال سبعة أيام عمل من استلام العرض، بأن يرفع للهيئة رداً يبين رأيه وتوصيته للمساهمين.

الفصل الثامن

أنظمة الأستثمار الجماعى

المادة ٧٦

يقصد بنظام الاستثمار الجماعي أي من الصور التالية :-

١ - صندوق استثمار يتمتع بالشخصية الاعتبارية.

٢- نظام استثمار جماعي تعاقدي يتعلق بالأصول المنقولة أو غير المنقولة، يكون الغرض منه تمكين الأشخاص المشاركين في هذا النظام من المشاركة أو الحصول على الأرباح التي قد تنشأ عن حيازة أو امتلاك أو إدارة أو التصرف في تلك الأصول.

٣ - ما تقرر الهيئة أنه يندرج ضمن نظام الاستثمار الجماعي.

وتضع الهيئة القواعد المنظمة لأنظمة الاستثمار الجماعي مع مراعاة أحكام مواد هذا الفصل من القانون.

المادة ٧٧

لا يجوز إدارة أو بيع الأوراق المالية أو الوحدات الخاصة بنظام الاستثمار الجماعي إلا إذا كان مرخصاً له من الهيئة وفق القواعد واللوائح والنظم الصادرة منها، واعتمادها من الهيئة ونشرها للجمهور في الجريدة الرسمية.

المادة ٧٨

تحدد اللائحة الاشتراطات اللازمة لتأسيس وإدارة أنظمة الاستثمار الجماعي، وأشكالها المعتمدة والوظائف المتطلبة فيها ومسئولياتها. وتصدر الهيئة القواعد والأنظمة الخاصة بإصدار واسترداد وحدات الاستثمار في هذه الأنظمة، وضوابط

تسعيرها.

المادة ٧٩

يحق للمشاركين استرداد وحداتهم الخاصة في نظام الاستثمار الجماعي وفقاً للنظام الأساسي أو التعاقدي.

المادة ٨٠

يجوز لصندوق الاستثمار - الذي رخصت بإنشائه الهيئة - أن يدرج في البورصة.

ويجوز لصناديق الاستثمار المؤسسة في خارج دولة الكويت - والتي ترخص لها الهيئة بتسويق وحداتها في دولة الكويت - أن تطلب إدراجها في البورصة، وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها لوائح وقواعد البورصة.

المادة ٨١

يجب على كل شخص يعمل مستشارا لنظام إستثمار جماعى الإلتزام بالأمور الآتية :

١ - أن يكون مرخصا له من قبل الهيئة للعمل كمستشار إستثمار.

٢ - أن يعمل طبقا للوائح والإجراءات المنظمة لأنظمة الإستثمار الجماعى وبما يهدف إلى تحقيق مصالح حملة الوحدات.

٣ - أن يبذل عناية الشخص الحريص على أمواله الخاصة عند تقديم الإستشارات الإستثمارية.

٤ - أن يحتفظ بدفاتر وسجلات منتظمة وفقا للنظم المحاسبية وذلك فيما يتعلق بأنظمة الإستثمار الجماعى، وأن يقدم للهيئة تقارير دورية، وذلك بحسب ما تطلبه منه وذلك طبقا للوائح الصادرة عنها.

المادة ٨٢

يحظر على أنظمة الإستثمار الجماعى القيام بأى من الأمور الآتية :

١ - منح الإئتمان.

٢ - شراء أى ورقة مالية صادرة من الشركة المديرة للنظام أو أى من شركائها التابعة لها إلا فى حدود القواعد المقررة من الهيئة فى هذا الشأن.

٣ - شراء أى ورقة مالية للجهة التى يكون مدير النظام هو مدير الاكتتاب أو وكيل البيع لها إلا فى حدود القواعد المقررة من الهيئة فى هذا الشان.

المادة ٨٣

لا يجوز استبدال مدير أو أمين حفظ نظام الاستثمار الجماعي، إلا بعد موافقة الهيئة على ذلك، وتخطر الهيئة مقدم الطلب بقرارها مسبباً خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلامها الطلب، وتحدد اللائحة الإجراءات اللازمة لذلك.

المادة ٨٤

لا يجوز لمدير نظام استثمار جماعي أن يجري أي تعديلات على العقد أو النظام الأساسي، إلا بعد موافقة الهيئة على هذه التعديلات.

وللهيئة - إذا وجدت في التعديلات المقترحة ما يمس الحقوق المكتسبة لحملة الوحدات - أن تطلب من مدير النظام أخذ موافقة أكثر من ٥٠٪ من حملة الوحدات على هذه التعديلات.

المادة ٨٥

للهيئة أن تلغي ترخيص أي نظام استثمار جماعي في أي من الأحوال التالية :

١ - إذا تبين أنه لم يتم الوفاء بأي من الشروط الخاصة بمنح الترخيص.

٢ - إذا كان في ذلك حماية لمصلحة المشاركين في النظام.

٣ - إذا خالف مدير أو مراقب الاستثمار أو أمين الحفظ أياً من أحكام القانون أو اللوائح، أو قدم للهيئة معلومات غير صحيحة أو غير دقيقة أو مضللة.

٤ - إذا طلب مدير النظام إلغاء الترخيص، وللهيئة أن ترفض الطلب إذا وجدت ضرورة للتحري عن أمر يتعلق بالنظام أو بمصلحة المشاركين.

المادة ٨٦

للهيئة أن تخطر مدير أو مراقب الاستثمار أو أمين الحفظ لنظام الاستثمار الجماعي كتابةً بعزمها على إلغاء ترخيص النظام والأسباب التي دعتها لذلك، وعلى المدير أو أمين الحفظ أن يقدم تعهداً خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره، تقبل به الهيئة لتلافي إلغاء ترخيص النظام.

المادة ٨٧

على الهيئة إذا أصدرت قراراً بإلغاء ترخيص نظام استثمار جماعي، أن تكلف شخصاً مرخصاً له ليقوم بأعمال تصفية النظام، أو أن تطلب ذلك من المحكمة المختصة. ويجب عليها في هذه الحالة أن تخطر مدير وأمين حفظ - النظام فوراً وكتابةً - بالإجراء الذي اتخذته.

وتحدد الهيئة القواعد والإجراءات لتصفية نظام الاستثمار الجماعي.

المادة ٨٨

للهيئة بناء على طلب يقدم لها أن تأذن بتسويق نظام إستثمار جماعى مؤسس فى خارج دولة الكويت، وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والضوابط الخاصة بهذه الحالة.

المادة ٨٩

للهيئة أن تلغي إذن التسويق لنظام استثمار جماعي مؤسس في خارج دولة الكويت، في أي من الأحوال التالية :-

١ - إذا تبين أنه لم يتم الوفاء بأي من الشروط الخاصة بمنح الإذن.

٢ - إذا كان في ذلك حماية لمصلحة المشاركين في النظام.

٣- إذا خالف مدير أو مراقب الاستثمار أو أمين الحفظ أياً من أحكام القانون أو اللائحة، أو قدم للهيئة معلومات غير صحيحة أو غير دقيقة أو مضللة.

المادة ٩٠

للهيئة - إذا تبين لها عدم التزام مدير أو مراقب الاستثمار أو أمين الحفظ لنظام استثمار جماعي بأحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذاً له - أن تصدر تعليماتها لمدير النظام بالتوقف لفترة مؤقتة عن عملية الاسترداد أو الاشتراك أو كلاهما في وحدات نظام الاستثمار الجماعي في التاريخ المحدد بتلك التعليمات.

المادة ٩١

للمتضرر التظلم لدى الهيئة من القرارات الصادرة تنفيذا لأحكام هذا الفصل خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره كتابة. وتسرى فى شأن التظلم القواعد والإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية.

الفصل التاسع
نشرة الأكتتاب للأوراق المالية
الصادرة عن الشركات

المادة ٩٢

تسري أحكام هذا الفصل على الأوراق المالية الصادرة عن الشركات أيا كان شكل هذه الأوراق وأيا كان الغرض منها.

المادة ٩٣

لا يجوز لأي شخص القيام بطرح أوراق مالية للاكتتاب العام أو الخاص، ما لم تقدم لهذا الاكتتاب نشرة تتفق مع البيانات والإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية وتصادق عليها الهيئة.

ولا يجوز طرح أو إصدار أوراق مالية أجنبية للاكتتاب العام أو الخاص أو الترويج لها أو تسويقها، إلا بترخيص من الهيئة.

وتحدد اللائحة أي استثناءات تقررها الهيئة من تطبيق أحكام هذه المادة.

المادة ٩٤

تكون نشرة الاكتتاب نافذة بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها للهيئة مكتملة المستندات والمعلومات والبيانات المطلوبة، ما لم تعلن الهيئة موافقتها أو رفضها كتابة قبل هذا التاريخ، ويمكن تمديد فترة المراجعة المذكورة بموافقة مصدر الأوراق المالية.

وعلى الجهة المصدرة أن توفر النشرة للجمهور بدون مقابل وعلى عنوان واضح فى دولة الكويت.

المادة ٩٥

للهيئة أن ترفض نشرة الاكتتاب فى أى حال من الأحوال الاتية :

١ - كون النشرة لا تتفق مع أحكام هذا القانون واللائحة التنفيذية.

٢ - تقديم النشرة دون أن تشفع بما يدل على سداد الرسم المقرر.

٣ - تخلف المصدر عن تقديم البيانات المالية المطلوبة بموجب هذا القانون أو أى نظام أو لائحة صدرت بموجبه.

٤ - احتواء النشرة على بيان غير صحيح أو ناقص مما من شأنه التأثير على قرار المكتب.

المادة ٩٦

يجب أن تتضمن نشرة الاكتتاب في أسهم الشركة - عند تأسيسها الإفصاح عن البيانات التي نص عليها قانون الشركات التجارية المشار إليه، بالإضافة إلى البيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، كما يجب الإفصاح عن البيانات التالية :-

أ- سابقة أعمال الشركة.

ب- أسماء أعضاء مجلس الإدارة والمديرين المسئولين وخبراتهم.

ج- أسماء حاملي الأسهم الاسمية الذين يمتلك كل منهم أكثر من ٥٪ من أسهم الشركة والنسبة التي يمتلكها.

د- موجز للقوائم والبيانات المالية المعتمدة من مراقبي الحسابات عن السنوات

الثلاث السابقة، أو تلك المدة التي تلت تأسيس الشركة - أيهما أقل - طبقاً لقواعد الإفصاح التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وفقاً للنماذج التي تضعها الهيئة.

المادة ٩٧

تلتزم الشركات المدرجة فى البورصة بالإفصاح عن بياناتها المالية وفق اللوائح التى تصدرها البورصة وتوافق عليها الهيئة.

المادة ٩٨

للهيئة إلزام البورصة باتخاذ كل ما من شأنه الإسراع بالشركات المدرة أوراقها بها للافصاح عن أى تغييرات جوهرية قد تحدث فى أى من هذه الشركات.

المادة ٩٩

يسمح للجمهور مقابل رسوم تحددها الهيئة بالاطلاع لدى البورصة أو الحصول على نسخ من نشرات الإصدار والتقارير الدورية والمعلومات والبيانات المودعة لدى البورصة التى جرى الاعلان أو الافصاح عنها.

الفصل العاشر

الأفصاح عن المصالح

المادة ١٠٠

يقصد بالشخص المستفيد كل من له مصلحة تمثل خمسة بالمائة ٥٪ فأكثر من رأسمال شركة مدرجة في البورصة، سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر أو بالتحالف مع آخرين.

وتنظم التعليمات والقواعد التي تصدرها الهيئة المقصود بالشخص المستفيد سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، كما تضع تحديداً للشخص المستفيد عندما يعمل شخص أو أكثر كمجموعة قد تعتبر مالكاً مستفيداً أو عندما يعمل شخص أو أكثر بالتحالف مع آخرين، كما تضع تحديداً للمصالح الأخرى التي يتعين الإفصاح عنها، وتحدد الإجراءات المتعلقة بأسلوب وتوقيت الإفصاح.

المادة ١٠١

يجب على الشخص المستفيد - خلال مدة لا تجاوز خمسة أيام عمل من تحقق المصلحة - إرسال بيان معتمد وموقع منه إلى الهيئة والبورصة التي يتم تداول الأوراق المالية فيها والجهة المصدرة للأوراق المالية، على أن يحتوي البيان على المعلومات التي تحددها التعليمات والقواعد التي تصدرها الهيئة.

كما يجب على الشركات المساهمة المدرجة في البورصة أن تفصح عن أسماء مساهميها الذين تمثل نسبة مساهمتهم ٥٪ أو أكثر من رأس مالها أو أي تغيير يطرأ على هذه النسبة، وتحدد التعليمات والقواعد التي تصدرها الهيئة إجراءات وتوقيت الإفصاح.

المادة ١٠٢

يجب إبلاغ الهيئة والبورصة التي يتم تداول الأوراق المالية فيها بأي تغيير يطرأ على المصلحة - محل الإفصاح - يتجاوز نصف الواحد بالمئة من رأس مال الجهة المصدرة، وذلك خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام عمل من تاريخ التغيير. ويبقى هذا التبليغ واجباً عندما يؤدي التغيير إلى انخفاض المصلحة عن خمسة بالمئة من رأس المال.

المادة ١٠٣

تضع الهيئة التعليمات والقواعد التي تنظم الإفصاح والتعامل في الأوراق المالية بالنسبة إلى المطلعين، وكذلك أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة التنفيذية للشركات.

المادة ١٠٤

تضع الهيئة التعليمات والقواعد التي تنظم إفصاح الشركات المدرجة عن المعلومات الجوهرية.

المادة ١٠٥

يجب على كل شركة مساهمة مدرجة أن تحتفظ بسجل خاص بإفصاح أعضاء مجالس الإدارات والإدارة التنفيذية والمدراء يحتوي على كل البيانات والمعلومات التى تقررها الهيئة، كما يحتوي على كل البيانات المتعلقة بالمكافآت والرواتب والحوافز وغيرها من المزايا المالية الأخرى وتضمن فى تقارير الجمعية العمومية، ويكون من حق أصحاب الشأن الإطلاع على هذا السجل خلال ساعات العمل المعتادة.

المادة ١٠٦

يتعين على البورصة - المدرجة بها الورقة المالية - أن تعلن عن المعلومات التي تلقتها بشأن الإفصاحات فور تلقيها المعلومات بالشكل الذي تحدده القواعد والتعليمات التي تضعها الهيئة.

المادة ١٠٧

يتحمل الملزم بالإفصاح المسئولية عن أية أضرار تلحق بالهيئة أو البورصة أو الغير جراء عدم إفصاحهم عن مصالحهم وفقاً، لأحكام هذا القانون والقواعد والتعليمات التي تضعها الهيئة.

الفصل الحادى عشر

العقوبات

والجزاءات التأدبية

أولا : الأختصاص والإجراءات

المادة ١٠٨ [١]

تنشأ بالمحكمة الكلية محكمة تسمى محكمة أسواق المال يصدر بتحديد مقرها قرار من وزير العدل بموافقة المجلس الأعلى للقضاء ، وتتألف هذه المحكمة مما يلى :

١ - دوائر جزائية تختص دون غيرها بالفصل فى الدعاوي الجزائية المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وتشكل دائرة الجنايات من ثلاثة قضاة أحدهم بدرجة وكيل محكمة على الأقل كما تشكل دائرة الجنح من قاضي من الدرجة الأولى على الأقل، وتتبع فى تحريات الدعوى الجزائية ورفعها أمام تلك الدوائر القواعد والإجراءات المقررة فى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية وذلك فيما لم يرد به نص خاص فى هذا القانون.

٢ - دوائر غير جزائية تختص دون غيرها بالفعل فى الدعاوى غير الجزائية المتعلقة بالمنازعات التجارية والمدنية والإدارية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون والأنظمة واللوائح الخاصة بسوق الأوراق المالية، ومنازعات التنفيذ الموضوعية المتعلقة بالأحكام الصادرة منها وذلك أيا كانت قيمة هذه المنازعات، وتشكل

١) تم تعديل البندين ١-٢ بموجب المرسوم بقانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٦ بتعديل نص المادة من قانون انشاء هيئة اسواق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية .

هذه الدوائر من ثلاثة قضاة يكون أحدهم بدرجةوكيل محكمة على الأقل.

٣ - قاض أو أكثر تندبه المحكمة الكلية للحكم بصفة وقتية، ومع عدم المساس بأصل الحق، فى المسائل التى يخشي عليها من فوات الوقت والتى تختص بها هذه المحكمة، وكذلك إشكالات التنفيذ الوقتية وإصدار الأوامر على العرائض والأوامر الوقتية وأوامر الآداء المتعلقة بها.

ويسرى قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المكملة له على الدعاوى غير الجزائية التى ترفع وفق أحكام هذا القانون وذلك فيما لم يرد به نص خاص فيه.

المادة ١٠٩

تبلغ الأوراق القضائية وأوامر الحضور الصادرة من المحقق أو من المحكمة للمتهم بواسطة مندوبي هيئة سوق المال المختصين وذلك طبقا للقواعد المقررة فى الفصل الثانى من الباب الأول من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، كما يجوز إعلانه فى محل عمله بتسليم الصورة فيه لمن يقرر أنه من القائمين على إدارة هذا المحل أو من العاملين لديه.

ويجوز تبليغ تلك الأوراق وأوامر الحضور لغير المتهم عن طريق الفاكس أو البريد الإلكترونى.

وتنظم اللائحة التنفيذية كيفية الإعلان بهذه الطريقة

المادة ١١٠

استثناءً من القواعد المتعلقة بإعلان الأوراق القضائية المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية، يجوز إعلان الأوراق القضائية المتعلقة بالمنازعات المدنية والتجارية والإدارية المنصوص عليها في هذا القانون بطريق الفاكس والبريد الإلكتروني.

ويصدر وزير العدل - بالتنسيق مع وزارة المواصلات والهيئة - قراراً بالشروط والضوابط الخاصة بتنظيم إجراءات الإعلان، ونوعية الأجهزة والبرامج المستخدمة في إجراء هذا الإعلان، ونماذج وشكل أوراق التكليف بالحضور والإخطارات والرد عليها، وطريقة سداد الرسوم القضائية المقررة في شأنها. ويترتب البطلان على مخالفة أحكام هذه المادة.

المادة ١١١

استثناء من نص المواد ٤٩، ٥٩، ٩١ من قانون المرافعات المدنية والتجارية يراعى ما يلى :

١ - يجب الحكم - بناء على طلب المدعى عليه - باعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يتم تكليف المدعى عليه بالحضور خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الصحيفة إدارة الكتاب وكان ذلك راجعا إلى فعل المدعى.

٢ - إذا لم يحضر المدعى لا المدعى عليه فى أول جلسة أو فى أى جلسة أخرى حكمت المحكمة فى الدعوى وإلا قررت شطبها وذلك بعد التحقق من صحة الإعلان، وتقرر المحكمة الشطب إذا حضر الطرفان واتفقا على الشطب، وفى حالة تخلف المدعى أو المستأنف للمرة الثانية وجب على المحكمة بدلا من شطب اعتبارها كأن لم يكن. وإذا حضر الخصم الغائب قبل إنهاء الجلسة وجب اعتبار الشطب كأن لم يكن.

وتحكم المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يحضر الطرفان بعد السير فيها أو إذا لم يعلن أحد الخصوم الآخر بالسير لا فى الدعوى خلال ثلاثين يوما من شطبها وتدخل فى حساب هذا الميعاد مدة الشطب إذا تكرر ولو لم يكن متصلا. ولا يعتبر الميعاد مرعيا إلا بوصول الإعلان إلى الخصم قبل انقضائه.

٣ - يجوز وقف الدعوى بناء على اتفاق من الخصوم على عدم السير فيها مدة لا تزيد على شهرين من تاريخ إقرار المحكمة لاتفاقهم، ولا يكون لهذا الوقف، أثر فى أى ميعاد حتمى يكون القانون قد حدده لإجرائه.

وإذا لم يعلن أحد الخصوم السير فى الدعوى خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهاء الأجل - أيا كان مدة الوقف - اعتبر المدعى تاركا دعواه والمستأنف تاركا استئنافه.

المادة ١١٢

ترتب بمحكمة الإستئناف دائرة جزائية ودائرة غير جزائية او أكثر متخصصة للنظر فيما يستأنف من الأحكام الصادرة من محكمة سوق المال ويكون حكمها باتا لا يجوز الطعن عليه بأى طريق من طرق الطعن.

وتستمر الدوائر الإستئنافية بمحكمة الإستئناف وبالمحكمة الكلية وفى نظر الطعون الإستئنافية المرفوعة إليها عن الأحكام الصادرة فى القضايا التى أصبحت من اختصاص محكمة سوق المال أو تلك التى ترفع إليها بعد نفاذ هذا القانون حتى يصدر حكم بات فى موضوعها.

المادة ١١٣

يتولى رئيس المحكمة المختصة عند الطعن على الأحكام بالمعارضة أو الإستئناف، تحديد جلسة لنظر الطعن تدون فى عريضته وقت تقديمها، ويعتبر ذلك بمثابة إعلان للطاعن بها ولو رفع الطعن بمن يمثله قانونا، وتقوم إدارة الكتاب بإعلان العريضة لباقى الخصوم بطريق الفاكس بواسطة هيئة السوق.

المادة ١١٤

تنشا نيابة خاصة تسمى نيابة سوق المال تختص دون غيرها بالتحقيق والتصرف والإدعاء فى الجرائم التى تختص بنظرها محكمة سوق المال فى الأحكام الصادرة فيها.

المادة ١١٥

على كل من هيئة السوق وإدارة البورصة تنفيذ أوامر سلطات التحقيق والمحكمة ومعاونتهما فى البحث عن الأدلة المتعلقة بالجرائم الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون.

المادة ١١٦

تحيل الدوائر غير الجزائية بالمحكمة الكلية من تلقاء نفسها الدعاوى المنظورة أمامها والتى أصبحت من اختصاص محكمة سوق المال بمقتضي أحكام هذا القانون إلى هذه الأخيرة وذلك بالحالة التى يكون عليها، وفى حالة غياب أحد الخصوم تعلن إدارة الكتاب الإحالة إليه مع تكليفه بالحضور فى المواعيد المحددة أمام الدوائر التى أحيلت إليها الدعوى.

ولا تسرى أحكام الفقرة السابقة على الدعاوى المحكوم فى شق من موضوعها والدعاوى التي صدر فيها حكم فرعى منه لجزء من الخصومة والدعاوى التى

صدر فيها قرار بتأجيلها للنطق بالحكم ولو مع التصريح بتقديم مذكرات.
وتستمر المحاكم الجزائية فى نظر القضايا المنظورة أمامها فى تاريخ العمل بهذا القانون عن الجرائم التى أصبحت من اختصاص محكمة سوق المال.

ثانيا : الجرائم والعقوبات

المادة ١١٧

مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة فى هذا القانون أو باى عقوبة اشد ينص عليها فى قانون آخر، يعاقب على الأفعال المؤلمة بموجب هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها فى المواد التالية.

المادة ١١٨

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن قيمة المنفعة المحققة أو الخسائر التي تم تجنبها، أو مبلغ عشرة آلاف دينار - أيهما أعلى - ولا تتجاوز ثلاثة أضعاف قيمة المنفعة المحققة أو الخسائر التي تم تجنبها، أو مبلغ مائة ألف دينار - أيهما أعلى - أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مطلع قام ببيع، أو شراء ورقة مالية أثناء حيازته لمعلومات داخلية عنها، أو كشف عن المعلومات الداخلية، أو أعطى مشورة على أساس المعلومات الداخلية لشخص آخر.
كما يعاقب بذات العقوبات أي شخص قام بشراء أو بيع ورقة مالية، بناء على معلومات داخلية حصل عليها من شخص مطلع مع علمه بطبيعة تلك المعلومات، بغرض تحقيق أي منفعة له أو لغيره.

المادة ١١٩

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخضع لأحكام هذا القانون وأفشى سراً اتصل بعلمه بحكم طبيعة عمله أو وظيفته أو منصبه.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تجاوز مائة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ثبت أنه حصل بأي شكل من الأشكال على منفعة أو مصلحة أو مقابل لنفسه أو لغيره مقابل إفشاء السر أو المعلومة.

المادة ١٢٠

يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تجاوز مائة ألف دينار، كل من أغفل أو حجب أو منع معلومة ذات أثر جوهري - أوجب القانون أو اللائحة الإدلاء بها أو الإفصاح عنها للهيئة والبورصة - بشأن شراء أو بيع ورقة مالية أو بشأن توصية لشراء أو بيع ورقة مالية.

المادة ١٢١

يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز مائة ألف دينار كل من خالف أى من أحكام الفصل العاشر فى شأن الإفصاح عن المصالح.

المادة ١٢٢

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تجاوز مائة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ثبت قيامه عمداً بأحد الأفعال الآتية :

١- تصرف تصرفاً ينطوي على خلق مظهر وإيحاء زائف أو مضلل بشأن التداول الفعلي لورقة مالية أو لسوق الأوراق المالية عن طريق : -
أ- الدخول في صفقة بشكل لا يؤدي إلى تغيير فعلي في ملكية الورقة المالية.
ب- إدخال أمر شراء أو بيع ورقة مالية، وهو على علم بأن أمراً مقارباً من حيث الحجم والسعر وزمن البيع أو الشراء لتلك الورقة المالية قد تم أو سيتم إصداره من قبل نفس الشخص أو أشخاص يعملون باتفاق مع ذلك الشخص.
٢- كل من أبرم صفقة أو أكثر في ورقة مالية من شأنها : -
أ- رفع سعر تلك الورقة المالية لنفس المصدر، بهدف حث الآخرين على شرائها.
ب- تخفيض سعر تلك الورقة المالية لنفس المصدر، بهدف حث الآخرين على بيعها.
ج- خلق تداول فعلي أو وهمي بهدف حث الآخرين على الشراء أو البيع.
وتضع الهيئة القواعد التي تبين الحالات التي تقع فيها الأفعال المنصوص عليها في البندين ١/ أ، ٢/ ج ، وتحدد تلك القواعد الممارسات المشروعة المستثناة من تطبيق حكم هذه المادة.

المادة ١٢٣

يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز ألف دينار أو ٢٠ ٪ من قيمة الأسهم المخالفة وقت وقوع الحدث أيهما أعلى كل من خالف أى نص وارد فى الفصل السابع من هذا القانون فى شأن الأستحواذ وحماية حقوق الأقلية.

المادة ١٢٤

يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مبلغ خمسة آلاف دينار ولا تجاوز مبلغ خمسين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص ثبت أن لديه مصلحة معلنه شجع أو أوصى بشكل علنى على شراء أو بيع ورقة معينة وتعنى المصلحة غير المعلنة أى عمولة خفية أو عائد أو هبة أو هدية من مصدر أو وسيط أو متداول أو مستشار أو اكتتاب لها علاقة بالورقة المالية.

المادة ١٢٥

يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز خمسين ألف دينار كل شخص ادعى - على خلاف الحقيقة - بأن الهيئة قامت باتخاذ أي إجراء أو قرار لم تقم باتخاذه في الواقع.

المادة ١٢٦

يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تتجاوز خمسين ألف دينار كل من:
١ زوال نشاطا أو مهنة معينة دون الحصول على التراخيص من الهيئة وفقا لأحكام هذا القانون.
٢ قام بأى طرح عام أو أى معاملة أخرى بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية.
٣ امتنع أو تأخر عمداً عن تقديم أى تقرير دورى أو مستند إلى الهيئة يوجب هذا القانون تقديمه.
كما يجوز أيضا الحكم بحرمانه لفترة مؤقتة من مزاولة أى نشاط قام بمزاولته دون ترخيص أو حرمانه من الدخول فى أى معاملة أو صفقة يتطلب القانون تسجيلها.

المادة ١٢٧

يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز خمسين ألف دينار، كل من ارتكب فعلاً من شأنه إعاقة تحقيقات أو أي نشاط رقابي للهيئة أو لموظفيها، وتعد الأفعال التالية من الأفعال المعيقة لعمل الهيئة : -

١- عدم تمكين موظفي الهيئة من الاطلاع على أي بيانات أو معلومات ترى الهيئة أهمية الاطلاع عليها.

٢- عدم الالتزام بأي قرار نهائي صادر عن مجلس التأديب في الهيئة.

٣- تزويد الهيئة ببيانات غير صحيحة أو مضللة.

المادة ١٢٨

فى جميع الأحوال يحكم على الجانى فضلا عن العقوبة الأصلية برد قيمة المنفعة المالية التى حققها أو قيمة الخسائر التى تم تجنبها نتيجة ارتكابه فعلا مخالفا لأحكام هذا القانون.

المادة ١٢٩

يجوز للمحكمة إصدار أمر ضد كل من ثبتت إدانته بأي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بحرمانه حرماناً مؤقتاً أو دائماً من العمل كعضو مجلس إدارة أو عضو منتدب أو رئيس تنفيذي في شركة مساهمة، أو ممارسة مهنته أو أي مهنة مشابهة. ويكون الحرمان وجوبياً في حال العود.

المادة ١٣٠

يجوز لمحكمة سوق المال النزول بالحد الأدنى لعقوبة الحبس التى يقضي بها فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا الشأن، دون التقيد بحكم الفقرة الثانية من المادة ٨٣ من قانون الجزاء.

كما يجوز لها أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم فى الأحوال المنصوص عليها فى المادة ٨٢ من قانون الجزاء أيا كانت العقوبة المقضي بها.

المادة ١٣١

يجوز للهيئة، فى أى مرحلة من مراحل الدعوى الجزائية وإلى أن يصدر فيها حكم بات، عرض الصلح أو القبول به مع أى شخص ارتكب إحدى الجرائم المنصوص فى هذا القانون وذلك مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة المقررة ولا يزيد عن حدها الأقصى، ويشترط للصلح فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد ١٢٢، ١٢٤، ١٢٦، ١٢٧ إضافة إلى دفع المقابل المشار إليه رد قيمة أى منفعة محققة أو خسائر تم تجنبها، وألا يكون المتهم عائدا.

وتحدد الهيئة المهلة التى يجب خلالها على المتهم استيفاء شروط الصلح طبقا للقواعد المتقدمة، وفى حال إتمام الصلح تنقضي الدعوى الجزائية.

المادة ١٣٢

يجوز للنائب العام بقرار منه أو بناء على طلب من الهيئة أو جهة العمل، إذا تطلبت مصلحة التحقيق أن يوقف عن العمل أو الوظيفة أو مزاولة المهنة بصفة مؤقتة كل من باشرت النيابة التحقيق معه فى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون. ويوقف عن العمل بقوة القانون كل من تمت إحالته إلى المحكمة الجزائية، على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر أثناء إجراءات المحاكمة بخلاف ذلك، بناء على

طلب صاحب المصلحة أو من تلقاء نفسها.

المادة ١٣٣

للنائب العام إذا تجمعت لديه دلائل كافية بالنسبة لشخص أو مجموعة من الأشخاص على أنه ارتكب فعلا من الأفعال المجرمة طبقا لهذا القانون، أو بناء على طلب من الهيئة أو من تفوضه، أن يأمر بمنعه من السفر والتصرف فى أمواله وإدارتها وكذلك إتخاذ كافة الإجراءات التحفظية فى هذا الشأن وذلك بالنسبة للأموال التى تحت يد المتهم أو يد غيره كلها أو بعضها دون أن يخل ذلك بحق الهيئة أو من تكون له مصلحة، فى إتخاذ كافة الإجراءات القضائية التحفظية.

ويجوز للنائب العام إتخاذ ذات الإجراءات بالنسبة لأموال أولاد المتهم القصر أو زوجه.

ويجوز التظلم من هذا القرار أمام المحكمة المختصة خلال عشرين يوما من تاريخ إصداره.

المادة ١٣٤

على النائب العام إتخاذ قرار بشأن طلب الهيئة المنصوص عليه فى المادة السابقة خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقديمه، وفى حال رفض الطلب يجب أن يكون الرفض مسببا. ويجوز للهيئة التظلم خلال خمسة عشر يوما من قرار النائب العام أمام المحكمة المختصة. وعلى المحكمة أن تفصل فى هذا التظلم على وجه السرعة.

المادة ١٣٥

لا يجوز أن تتعدى قيمة الأموال المتحفظ عليها قيمة أقصى عقوبة مالية يمكن توقيعها على المتهم، وللنائب العام أو المحكمة الأستعانة بالهيئة فى تقدير قيمة المنفعة التى حصل عليها المتهم.

المادة ١٣٦

يجوز للنائب العام أو المحكمة بناء على طلب من الهيئة أو من كل ذى مصلحة رفع الإجراءات التحفظية إذا ما قدم المتهم الضمانات الكافية التى تقبل بها الهيئة أو المحكمة.

المادة ١٣٧

فى حالة منع المتهم من إدارة أمواله، على النائب العام أن يعين مديرا لإدارة الأموال التى تم المنع من إدارتها بناء على ترشيح من الهيئة والتى تحدد ببيان منها واجبات وصلاحيات وضوابط عمل هذا المدير.

ثالثا- المخالفات والتأديب

المادة ١٣٨

لا يحول تقديم البلاغ ومباشرة النيابة العامة التحقيق وإقامة الدعوى الجزائية دون حق الهيئة فى مباشرة المساءلة التأديبية، ويجوز للمجلس التأديبي أن يرجيء البت فى المساءلة التأديبية حتى يتم الفصل فى الدعوى الجزائية. وفى جميع الأحوال يكون الحكم الجزائي ملزما للكافة.

المادة ١٣٩

تعد مخالفة كل فعل يخالف أحكام هذا القانون أو أي نظام أو لائحة أو قرار أو تعليمات صادرة عن الهيئة في إطار هذا القانون.

المادة ١٤٠

ينشا مجلس تأديب أو أكثر فى الهيئة يشكل من ثلاثة أعضاء برئاسة قاض يندبه مجلس القضاء الأعلى وعضوين من ذوى الخبرة فى الشئون المالية والاقتصادية والقانونية. وتكون مدة العضوية فى مجلس التأديب ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

ويتولى المجلس النظر فى الأمور الاتية :

أ - الفصل فى المساءلة التأديبية المحالة إليه والمرفوعة من الهيئة والمتعلقة بمخالفة أحكام هذا القانون أو اللائحة أو أى قرارات أو تعليمات صادرة بموجبه.

٢ - الفصل فى التظلمات المرفوعة عن قرارات البورصة ولجنة النظر فى المخالفات فيها. ويعتبر مجلس التأديب فى الهيئة عند نظر التظلمات فى قرارات تلك اللجنة بمثابة هيئة إستئنافية ويكون فصله فيها نهائيا.

تحدد اللائحة التنفيذية نظام وقواعد وإجراءات عمل مجلس التأديب وكيفية إصدار قراراته وإعلانها لذوى الشأن.

المادة ١٤١

يحظر على أى عضو فى مجلس التأديب أثناء توليه مهام عمله أن تكون أى مصلحة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر مع أى جهة خاضعة لأحكام هذا القانون أو يكون حليفا لها.

المادة ١٤٢

تتولى الإدارة القانونية بالهيئة مهمة التحقيق الإداري فى المخالفات الواردة فى هذا القانون ولائحته والمحالة إليها من الهيئة. وللمحقق ويهدف ممارسة مهمة التحقيق وأداء عمله الصلاحيات التالية :

١ - حق طلب أى بيانات أو مستندات أو وثائق من أى جهة حكومية أو جهة ذات شأن بنشاط الهيئة.

٢ - حق سماع شهادة الشهود.

٣ - استدعاء أو طلب حضور كل من يرى ضرورة سماع أقواله.

٤ - حق الانتقال ومراجعة أى سجل أو بيانات لدى أى جهة حكومية أو جهة ذات شأن بنشاط الهيئة.

المادة ١٤٣

إذا ما أظهرت التحقيقات وجود أدلة على إتيان المخالفة، جاز للهيئة إحالة المخالف إلى مجلس التأديب، وفق القواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة. ويجوز للهيئة التنبيه على المخالف بالتوقف عن ارتكاب المخالفة مع التعهد بعدم تكرارها مستقبلاً، ولها إخضاعه لمزيد من الرقابة.

المادة ١٤٤

لأي شخص يتم التحقيق معه أو يمثل أمام مجلس التأديب الحق الكامل فى الدفاع عن نفسه، وله أن يوكل كل محام للدفاع عنه.

المادة ١٤٥

يتعين إعلان المشكو فى حقه بالوقائع المنسوبة إليه وأسانيدهم وموعد جلسة التحقيق معه وذلك قبل سبعة أيام عمل على الأقل من تاريخ وساعة التحقيق المحدد، على

أن تحدد اللائحة التنفيذية طريقة ومواعيد الإعلان وإجراءاته.

المادة ١٤٦

لمجلس التأديب - بعد التحقق من المخالفة - أن يوقع أي من الجزاءات التالية :

١- التنبيه على المخالف بالتوقف عن ارتكابه المخالفة.

٢- الإنذار.

٣- إلزام المخالف بإعادة اجتياز الاختبارات التأهيلية.

٤- الوقف عن العمل أو مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز سنة.

٥- الوقف عن مزاولة العمل أو المهنة بشكل نهائي.

٦- وقف الترخيص لمدة لا تتجاوز ستة أشهر.

٧- إلغاء الترخيص.

٨- فرض قيود على نشاط أو أنشطة المخالف، وتحدد اللائحة هذه القيود.

٩- إلغاء التصويت أو التوكيل أو التفويض الذي تم الحصول عليه بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

١٠- إيقاف أو إلغاء أي عرض استحواذ أو صفقات شراء خارج نطاق عرض الاستحواذ إذا تمت بالمخالفة لأحكام الفصل السابع من هذا القانون أو اللائحة.

١١- حظر ممارسة حق التصويت لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات لمساهم امتنع عن تقديم أي بيان أو قدم بياناً ناقصاً أو مخالفاً للحقيقة أو للقانون أو اللائحة.

١٢- تعليق نفاذ نشرة سارية طبقاً لأحكام هذا القانون.

١٣- وقف تداول ورقة مالية لفترة محدودة، أو تعليق، أو إلغاء قرار إدراج ورقة مالية قبل نفاذه.

١٤- عزل عضو مجلس إدارة أو مدير في إحدى الشركات المرخص لها أو الشركات المدرجة أو مراقب الاستثمار أو أمين حفظ نظام استثمار جماعي، لم يقم بتنفيذ المسؤوليات المنصوص عليها في هذا القانون أو اللائحة.

١٥- فرض جزاءات مالية تتدرج تبعاً لمدى جسامة المخالفة، وبحد أقصى مقداره خمسون ألف دينار كويتي.

وفي جميع الأحوال، يجوز لمجلس التأديب أن يأمر بإلغاء المعاملات ذات العلاقة بالمخالفة وما يترتب عليها من آثار، أو إلزام المخالف بمبالغ مالية تساوي قيمة المنفعة التي حصل عليها أو قيمة الخسارة التي تجنبها نتيجة ارتكابه المخالفة، ويجوز مضاعفة القيمة في حالة تكرار ارتكاب المخالفات.

المادة ١٤٧

يجوز لكل من صدر بحقه جزاء من الجزاءات المنصوص عليها فى هذا القانون التظلم منه كتابة لدى الهيئة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطار كتابة بالقرار، ويعتبر قرار الهيئة برفض التظلم نهائيا ويجوز الطعن فيه أمام المحكمة المختصة ويعتبر عدم الرد على التظلم خلال شهر من تاريخ تقديمه بمثابة رفض له.

رابعا : تسوية المنازعات بالتحكيم

المادة ١٤٨

يجوز تسوية المنازعات الناشئة عن الالتزامات المقررة فى هذا القانون أو أى قانون آخر إذا تعلقت بمعاملات سوق المال عن طريق نظام التحكيم، وذلك وفقا للنظام

الخاص بالتحكيم الذي تضعه الهيئة.

الفصل الثانى عشر

أحكام عامة

المادة ١٤٩

يجوز للهيئة تبادل المعلومات والمستندات المتعلقة بالمخالفات في أمور الأوراق المالية بين الهيئة وبين الجهات والهيئات المماثلة في الدول الأخرى، وذلك وفقاً لما تقدره الهيئة في كل حالة على حده، وما تقتضيه المصلحة العامة شريطة تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل.

ويكون للهيئة توقيع مذكرات تفاهم مع الجهات والهيئات المماثلة في الدول الأخرى لتنسيق التعاون بينها.

كما يجوز للهيئة إبرام اتفاقيات مع الجهات والهيئات المقابلة في الدول الأخرى، وفقاً للأحكام والإجراءات المقررة بالدستور.

المادة ١٥٠

تتمتع كل البيانات والمعلومات المتعلقة بعمل الهيئة بالسرية، ولا يجوز الكشف عنها إلا بموافقة الهيئة أو بموجب أمر من القاضي.

كما تتمتع بيانات ومعلومات الأشخاص المرخص لهم والمتعاملين فى سوق الأوراق المالية بالحماية المقررة للبيانات الشخصية والسرية، ولا يجوز الكشف عنها إلا فى الأحوال التى يجيزها القانون أو بموجب أمر من القاضي.

المادة ١٥٠ مكرر

مع عدم الإخلال بالإعفاءات الضريبية المقررة على أرباح التصرف في الأوراق المالية الصادرة من الشركات المدرجة في سوق الأوراق المالية، تعفى من الضريبة عوائد الأوراق المالية والسندات وصكوك التمويل وكافة الأوراق المالية الأخرى المماثلة، أياً كانت الجهة المصـــــدرة لها.

الفصل الثالث عشر

أحكام إنتقالية

المادة ١٥١

يصدر مرسوم بتسمية أعضاء مجلس المفوضين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إصدار هذا القانون.

المادة ١٥٢

على الهيئة أن تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ صدور مرسوم تسمية مجلس المفوضين وتنشر فى الجريدة الرسمية.

المادة ١٥٣

استثناء من أحكام المادة ١٦٤ تسرى بشأن تسوية المنازعات الناشئة على تطبيق هذا القانون بطريق التحكيم الأحكام الواردة بالقرار رقم ٢ لسنة ١٩٨٤ بإنشاء لجنة التحكيم والقواعد والإجراءات المتبعة أمامها إلى حين إصدار الهيئة نظاما للتحكيم.

المادة ١٥٤

بموجب أحكام هذا القانون يعتبر سوق الكويت للأوراق المالية الحالى بورصة أوراق مالية مرخصة، وعليه ترتيب أوضاعه وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته

التنفيذية وبشكل خاص تلك المتعلقة بشروط وضوابط الترخيص وذلك خلال سنة من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية فى الجريدة الرسمية.

وتكون جميع القرارات والتعليمات والأنظمة الداخلية لسوق الكويت للأوراق المالية سارية المفعول إلى حين إلغائها أو تعديلها من قبل الهيئة وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

المادة ١٥٥

تنتقل المهام الرقابية المقررة فى هذا القانون إلى الهيئة خلال ستة أشهر من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية، وينتهى بذلك عمل لجنة سوق الكويت للأوراق المالية فى جانبه الرقابي. ولا يجوز للبورصة التى حلت محل السوق ولا للجنة السوق بعد هذا التاريخ مباشرة أى اختصاصات قررها هذا القانون للهيئة.

المادة ١٥٦

تؤول إلى الهيئة كامل الأصول المادية والمعنوية لسوق الكويت للأوراق المالية عند صدور هذا القانون، وتستمر لجنة السوق في إدارتها إلى حين تولي الهيئة مهام الإدارة، ويجوز للهيئة أن تعهد بإداراتها لشركة بورصة الكويت للأوراق المالية.

وتقوم الهيئة - خلال السنة الأولى من سريان القانون - بتكليف لجنة استشارية لتقييم الأصول المادية والمعنوية لسوق الكويت للأوراق المالية، وتحديد ما يؤول منها للهيئة وما يبقى منها للبورصة. على أن تفوض الهيئة كل من البورصة ولجنة السوق أو شركة بورصة الكويت للأوراق المالية بإدارة هذه الأصول، والقيام بالمهام الإدارية والمالية التي يقتضيها سير مرفق البورصة خلال الفترة الانتقالية.

معدلة بالقانون رقم ٢٢ لسنة ٢٠١٥ النص قبل التعديل : تؤول إلى الهيئة كامل الأصول المادية والمعنوية لسوق الكويت للأوراق المالية عند صدور هذا القانون. وتستمر لجنة السوق فى إدارتها إلى حين تولى الهيئة مهام الإدارة. وتقوم الهيئة خلال السنة الأولى من سريان القانون بتكليف لجنة إستشارية لتقييم الأصول المادية والمعنوية لسوق الكويت للأوراق المالية وتحديد ما يؤول منها للهيئة وما يبقى منها للبورصة. على أن تفوض الهيئة كل من البورصة ولجنة السوق بإدارة هذه الأصول والقيام بالمهام الإدارية والمالية التى يقتضيها سير مرفق البورصة خلال الفترة الأنتقالية.

المادة ١٥٧

دون إخلال بالأوضاع الوظيفية المقررة لموظفى سوق الكويت للأوراق المالية فى تاريخ العمل بهذا القانون، يستمر هؤلاء الموظفون فى العمل لدى الهيئة بذات الحقوق والواجبات القائمة فى ذلك التاريخ ويتم تسوية ودفع مكافآتهم عن فترة عملهم السابقة بمعرفة سوق الكويت للأوراق المالية، وتلتزم الهيئة بإعادة تأهيل وتسوية أوضاع موظفى سوق الكويت للأوراق المالية وفق مقتضيات العمل بهذا القانون ولائحته التنفيذية.

وتحدد نسبة توظيف الكويتيين بحيث لا تقل نسبتهم عن ٧٥٪ من إجمالى عدد العاملين فى هيئة سوق المال وبورصات الأوراق المالية ووكلات المقاصة.

المادة ١٥٨

بموجب أحكام هذا القانون تعتبر الشركة الكويتية للمقاصة وكالة مقاصة مرخصة، وعلى الشركة توفيق أوضاعها وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية خلال

سنة من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية.

المادة ١٥٩

بموجب أحكام هذا القانون تعتبر الوسيط المالى المرخص له فى سوق الكويت للأوراق المالية وسيطا ماليا مرخصا له فى البورصة، وعلى الوسيط ترتيب أوضاعه وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية خلال ستة أشهر من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية.

المادة ١٦٠

بموجب أحكام هذا القانون تعتبر جميع الأوراق المالية المدرجة فى سوق الكويت للأوراق المالية مدرجة فى البورصة .

المادة ١٦١

تعتبر الصناديق الاستثمارية المصرح لها بموجب المرسوم بقانون رقم ٣١ لسنة ١٩٩٠ مرخصا لها بموجب أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وعليها ترتيب أوضاعها وفقا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية خلال ستة أشهر من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية .

المادة ١٦٢

تعتبر شركات الإستثمار المسجلة لدى بنك الكويت المركزى والتى تزاول نشاط إدارة أموال الغير والمرخص لها بإدارة استثمارية مرخصا لها بإدارة أنظمة استثمار جماعي بموجب أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وعليها ترتيب أوضاعه وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية خلال سنة من نشر اللائحة التنفيذية .

المادة ١٦٣

أولاً :- بعد انتهاء المراحل الانتقالية المشار إليها في هذا القانون يلغى العمل بالقوانين ومراسيم القوانين والمراسيم التالية : -

١- المرسوم الصادر بتاريخ ١٤ أغسطس ١٩٨٣ بتنظيم سوق الكويت للأوراق المالية .

٢- المرسوم الصادر بتنظيم تصفية عمليات تداول الأوراق المالية وغرفة المقاصة في سوق الكويت للأوراق المالية المؤرخ بتاريخ ٢٧ ديسمبر ١٩٨٦ .

٣- القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٨ في شأن الترخيص لإنشاء شركات الإجارة والاستثمار.

٤- المرسوم بالقانون رقم ٣١ لسنة ١٩٩٠ في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .

٥- القانون رقم ٢ لسنة ١٩٩٩ بشأن الإعلان عن المصالح في أسهم الشركات المساهمة .

ثانياً :- لا تسري أحكام المواد من ٣٢٣ إلى ٣٢٨ من قانون التجارة على البورصات التي يطبق عليها أحكام هذا القانون .

ثالثاً :- تلغى أحكام الفصل الخامس والسادس من الباب التاسع من قانون الشركات .

المادة ١٦٤

يعتبر هذا القانون ، قانونا خاصا كما تعتبر أحكامه أحكام خاصة ، ويلغى كل نص فى قانون عام أو خاص يتعارض أحك
امه.

المادة ١٦٥

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء تنفيذ هذا القرار وينشر فى الجريدة الرسمية.

أمير الكويت

صباح الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في: ٧ ربيع الأول ١٤٣١هـ

الموافق: ٢١ فبراير ٢٠١٠م

قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠
بإصدار قانون الإفلاس

الفهرس	المواد	الصفحة
الباب الأول : التعاريف	١	١٣٨٢
الباب الثاني : أحكام عامة	٢	١٣٨٦
الفصل الأول : نطاق التطبيق	٢	١٣٨٦
محكمة الافلاس	٤	١٣٨٦
لجنة الافلاس	١١	١٣٨٨
الفصل الثاني : افتتاح الإجراءات	١٣	١٣٨٩
الفرع الأول : تقديم الطلبات	١٣	١٣٨٩
تقديم الطلب من الدائنين	١٤	١٣٨٩
تقديم الطلب من الجهة الرقابية	١٦	١٣٩٠
تعدد الطلبات	١٧	١٣٩٠
الطلبات المقدمة بشأن ديون: مدين متوفي او معتزل التجارة او فاقد الاهلية	١٩	١٣٩٠
بيانات الطلب	٢٠	١٣٩٠
رسوم الطلب والمصاريف والكفالة	٢٣	١٣٩٢
الفرع الثاني : البت في الطلبات	٢٦	١٣٩٣
علانية القرار	٣٣	١٣٩٥
الفصل الثالث : تعيين الأمين والمراقب والمفتش	٣٤	١٣٩٥
واجبات الامين	٤٠	١٣٩٦
المراقب	٥٠	١٣٩٨
المفتش	٥١	١٣٩٨
الفصل الرابع : الإخطارات	٥٥	١٣٩٩
الباب الثالث : التسوية الوقائية	٥٨	١٣٩٩
الفصل الأول : طلب افتتاح إجراءات التسوية الوقائية	٥٨	١٣٩٩
الفصل الثاني : أثر صدور قرار إفتتاح إجراءات التسوية الوقائية	٦٠	١٤٠١
وقف المطالبات	٦١	١٤٠٢
العقود	٦٤	١٤٠٢
التمويل الجديد	٦٧	١٤٠٣
الفصل الثالث : الموافقة علي مقترح التسوية الوقائية والتصديق عليه وتنفيذه	٧٣	١٤٠٤
الفرع الأول : الموافقة علي مقترح التسوية الوقائية	٧٣	١٤٠٤
الفرع الثاني : التصديق علي مقترح التسوية الوقائية	٨٢	١٤٠٧
الفرع الثالث : تنفيذ مقترح التسوية الوقائية	٨٧	١٤٠٨
الفصل الرابع : انهاء اجراءات التسوية قبل تنفيذها	٨٩	١٤٠٩
الباب الرابع : أعادة الهيكلة	٩٧	١٤١١
الفصل الاول : طلب إفتتاح إجراءات أعادة الهيكلة	٩٧	١٤١١
الفصل الثاني : آثار قرار افتتاح اجراءات اعادة الهيكلة	٩٩	١٤١٢
الفرع الثاني : اعداد قائمة الديون	١٠٥	١٤١٣
الفصل الثالث : مباشرة اجراءات اعادة الهيكلة	١١٧	١٤١٦
الفرع الاول : اعداد خطة اعادة الهيكلة	١١٧	١٤١٦
الفرع الثاني : الموافقة على خطة اعادة الهيكلة والتصديق عليها	١٢٢	١٤١٧

الفهرس	المواد	الصفحة
الموافقة على الخطة	١٢٣	١٤١٧
التصديق على الخطة	١٢٤	١٤١٨
تنفيذ الخطة	١٢٦	١٤١٨
تعديل الخطة	١٢٨	١٤١٩
انهاء اجراءات اعادة الهيكلة	١٢٩	١٤١٩
الباب الخامس : شهر الافلاس	١٣١	١٤٢٠
الفصل الاول : احكام عامة	١٣١	١٤٢٠
الفصل الثاني : آثار صدور قرار افتتاح اجراءات شهر الافلاس	١٣٦	١٤٢١
الفرع الاول : جرد اموال المدين	١٣٦	١٤٢١
الفرع الثاني : ادارة اموال المدين واعماله	١٤٤	١٤٢٢
الفرع الثالث : العقود	١٥١	١٤٢٤
الفرع الرابع : الدعاوي القضائية الجديدة والقائمة	١٦٦	١٤٢٧
الفرع الخامس : التوكيل الصادر للمدين ومنه ادارة الشركات	١٦٧	١٤٢٧
الفرع السادس : سقوط آجال الديون	١٦٨	١٤٢٧
الفرع السابع : ممارسة تجارة جديدة	١٧٠	١٤٢٨
الفصل الثالث : شهر الافلاس	١٧٢	١٤٢٨
اثار الحكم بشهر الافلاس	١٧٣	١٤٢٨
الفصل الرابع : التصفية والتوزيع	١٧٩	١٤٢٩
الفرع الاول : خطة التصفية والتوزيع	١٧٩	١٤٢٩
الفرع الثاني : التصويت على خطة التصفية والتوزيع	١٨٢	١٤٣٠
الفرع الثالث : اعتماد خطة التصفية والتوزيع	١٨٥	١٤٣١
الفرع الرابع : ترتيب الديون	١٨٩	١٤٣٢
الفرع الخامس : تنفيذ خطة التصفية والتوزيع	١٩٠	١٤٣٣
الفصل الخامس : اقفال التفليسة وانتهائها	١٩٦	١٤٣٥
الفرع الاول : اقفال التفليسة لعدم كفاية الاموال	١٩٦	١٤٣٥
الفرع الثاني : انتهاء التفليسة لزوال مصلحة الدائنين	١٩٩	١٤٣٥
الفرع الثالث : الصلح	٢٠١	١٤٣٦
ابرام الصلح وآثاره	٢٠١	١٤٣٦
ابطال الصلح وفسخه	٢١٢	١٤٣٨
الباب السادس : الاحكام المشتركة	٢٢٣	١٤٤٠
الفصل الاول : آثار صدور قرار بافتتاح الاجراءات	٢٢٤	١٤٤٠
الفرع الاول : الدائنون المرتهنون والدائنون اصحاب الحقوق الممتازة	٢٢٤	١٤٤٠
الفرع الثاني : الملتزمون بدين واحد	٢٣٣	١٤٤٢
الفرع الثالث : التركة	٢٣٦	١٤٤٢
الفرع الرابع : الوفاء بالديون	٢٣٧	١٤٤٣
الفرع الخامس : المقاصة	٢٣٨	١٤٤٣
الفرع السادس : توزيع الارباح وتصرف المدراء بأسهمهم	٢٤١	١٤٤٣
الفرع السابع : التسوية والتقاص للأوراق المالية	٢٤٢	١٤٤٤
الفرع الثامن : الاسترداد	٢٤٣	١٤٤٤
الفصل الثاني : الشركات	٢٥٤	١٤٤٦

الفهرس	المواد	الصفحة
الفصل الثالث : مديونيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة	٢٦٣	١٤٤٨
الباب السابع : التظلمات والاستئناف	٢٦٧	١٤٥٠
الفصل الاول : التظلمات	٢٦٧	١٤٥٠
الفصل الثاني : الاستئناف	٢٧٢	١٤٥٢
الباب الثامن : الجرائم والعقوبات ورد الاعتبار	٢٧٥	١٤٥٢
الفصل الاول : الجرائم والعقوبات	٢٧٥	١٤٥٢
الفصل الثاني : رد اعتبار المفلس	٢٩٤	١٤٥٦

قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠
بإصدار قانون الإفلاس

بعد الاطلاع على الدستور.

وعلى المرسوم رقم ٣ لسنة ١٩٥٥ في شأن ضريبة الدخل الكويتية، والقوانين المعدلة له.

وعلى المرسوم رقم ٥ لسنة ١٩٥٩ بقانون التسجيل العقاري، والقوانين المعدلة له.

وعلى القانون رقم ١٦ لسنة ١٩٦٠، بإصدار قانون الجزاء، والقوانين المعدلة له.

وعلى القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٦٠، بإصدار الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له.

وعلى القانون رقم ٤ لسنة ١٩٦١ بإصدار قانون التوثيق، والقوانين المعدلة له.

وعلى القانون رقم ٤ لسنة ١٩٦٢ في شأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية والقوانين المعدلة له.

وعلى القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد، وبنك الكويت المركزي، وتنظيم المهنة المصرفية، والقوانين المعدلة له.

وعلى المرسوم بالقانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٨٠ بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له.

وعلى القانون رقم ٣٩ لسنة ١٩٨٠ بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية، والقوانين المعدلة له.

وعلى المرسوم بالقانون رقم ٦٧ لسنة ١٩٨٠ بإصدار القانون المدني، والمعدل بالقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٩٦.

وعلى المرسوم بالقانون رقم ٦٨ لسنة ١٩٨٠ بإصدار قانون التجارة، والقوانين المعدلة له.

وعلى القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٨٢ بإنشاء الهيئة العامة للاستثمار.

وعلى المرسوم بالقانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٠ بشأن قانون تنظيم القضاء، والقوانين المعدلة له.

وعلى القانون رقم ٥ لسنة ٢٠٠٣ بالموافقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون.

وعلى القانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠٠٦ في شأن الزكاة ومساهمة الشركات المساهمة العامة والمقفلة في ميزانية الدولة.

وعلى المرسوم بالقانون رقم ٢ لسنة ٢٠٠٩ بشأن تعزيز الاستقرار المالي في الدولة.

وعلى القانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٠ بشأن العمل بالقطاع الأهلي، والقوانين المعدلة.

وعلى القانون رقم ٧ لسنة ٢٠١٠ في شأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية، والقوانين المعدلة له.

وعلى القانون رقم ٩٨ لسنة ٢٠١٣ في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والقوانين المعدلة له.

وعلى القانون رقم ١١١ لسنة ٢٠١٣ في شأن تراخيص المحلات التجارية.

وعلى القانون رقم ١١٦ لسنة ٢٠١٣ في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت.

وعلى القانون رقم ٢٠ لسنة ٢٠١٤ في شأن المعاملات الإلكترونية.

وعلى القانون رقم ١١٦ لسنة ٢٠١٤ بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وعلى القانون رقم ١٣ لسنة ٢٠١٥ بالموافقة على قانون نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وعلى القانون رقم ١ لسنة ٢٠١٦، بإصدار قانون الشركات والقوانين المعدلة له.

وعلى القانون رقم ١٣ لسنة ٢٠١٦ بتنظيم الوكالات التجارية.

وعلى القانون رقم ١٨ لسنة ٢٠١٨ في شأن السجل التجاري.

وعلى القانون رقم ٧٥ لسنة ٢٠١٩ بإصدار قانون حقوق المؤلفة والحقوق المجاورة.

وعلى القانون رقم ١٠٣ لسنة ٢٠١٩ في شأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات.

وعلى القانون رقم ١٢٥ لسنة ٢٠١٩ في شأن تنظيم التأمين.

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه.

المادة الأولى

يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الإفلاس، وتسري أحكام قوانين الإجراءات والمحاكمات الجزائية، والمرافعات المدنية والتجارية، والإثبات في المواد المدنية والتجارية، فيما لم يرد بشأنه نص في القانون المرافق.

المادة الثانية

تحيل المحكمة المختصة بشهر الإفلاس وفقا للمادة ٥٦٣ من قانون التجارة من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من إجراءات الإفلاس والمنازعات والتظلمات، وكافة الدعاوى الناشئة عن الإفلاس إلى إدارة الإفلاس بالحالة التي تكون عليها بدون رسوم، وتعتبر صحف تلك الدعاوى طلبات إفتاح إجراءات شهر الإفلاس وفقا للقانون المرافق وتخضع لأحكامه، كما تخضع إجراءات الإفلاس التي لم تكتمل قبل العمل بهذا القانون للإجراءات الواردة بأحكام القانون المرافق.

وتحيل الدائرة المنشأة وفقا للمادة ١٥ من المرسوم بالقانون رقم ٢ لسنة ٢٠٠٩ المشار إليه من تلقاء نفسها الطلبات المنظورة أمامها إلى دائرة الإفلاس بالحالة التي تكون عليها بدون الرسوم، وتعتبر طلبات إعادة الهيكلة المقدمة لتلك الدائرة طلبات بافتتاح إجراءات إعادة الهيكلة وفقا للقانون المرافق وتخضع لأحكامه.

وتستمر الأحكام الصادرة بتصديق خطة الهيكلة الصادرة وفق أحكام المرسوم بقانون رقم ٢-٢٠٠٩ قائمة ومنتجة لأثرها.

المادة الثالثة

لا تسري أحكام المادة السابقة على الدعاوى والطعون المحكوم فيها، أو المؤجلة للنطق بالحكم قبل تاريخ العمل بهذا القانون، وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها.

وتستمر محكمة التمييز والاستئناف في نظر الطعون المرفوعة أمامهما، قبل تاريخ العمل بهذا القانون، حتى تمام الفصل فيها.

وتعتبر أية إجراءات تم اتخاذها وفقا لحكم المادة ٥٦٥ من قانون التجارة بمثابة

تدابير تحفظية متخذة من قاضي الإفلاس وفقا لأحكام القانون المرافق، يجوز لقاضي الإفلاس تعديلها أو إلغائها.

المادة الرابعة

يصدر وزير التجارة والصناعة اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتطبيق أحكام القانون المرافق، خلال ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

المادة الخامسة [1]

يلغى المرسوم بقانون رقم ٢ لسنة ٢٠٠٩ المشار إليه، وتلغى المواد من ٥٥٥ إلى ٨٠٠ من المرسوم بقانون رقم ٦٨ لسنة ١٩٨٠ المشار إليه،كما يلغى كل نص يخالف أحكام القانون المرافق.

المادة السادسة

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت
نواف الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في: ٤ ربيع الأول ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢١ أكتوبر ٢٠٢٠م

الباب الأول
التعاريف

المادة ١

في تطبيق أحكام هذا القانون ، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعني الموضح قرين كل منها :

الوزارة : وزارة التجارة والصناعة.

الوزير : وزارة التجارة والصناعة.

الهيئة : هيئة أسواق المال.

البنك المركزي : بنك الكويت المركزي.

الوحدة : وحدة التأمين

الجهة الرقابية : البنك المركزي أو الهيئة أو الوزارة أو الوحدة ، كل في حدود الجهات الخاضعة لرقابته.

التسوية الوقائية : إجراءات تهدف إلى اتفاق المدين ودائنيه على مقترح التسوية الوقائية وفقاُ لأحكام هذا القانون.

إعادة الهيكلة : إجراءات تهدف إلى اتفاق المدين ودائنيه على خطة إعادة الهيكلة ، بمساعدة أمين إعادة الهيكلة وإشراف قاضي الإفلاس وفقاً لأحكام القانون.

الإفلاس : إجراءات تهدف إلى تسوية ديون المدين تجاه دائنيه تسوية جماعية من خلال تصفية أمواله وأعماله وتوزيع ناتج التصفية على دائنيه ، وذلك كله وفقا لأحكام هذا القانون.

---

١) معدلة بالمرسوم بقانون رقم ٥٨ لسنة ٢٠٢٥

الصلح : هو الصلح علي المديونية بعد صدور حكم نهائي بشهر إفلاس المدين.
الطلب : الطلب المقدم من ذوي الشأن بافتتاح إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة أو شهر الإفلاس - بحسب الأحوال - وفقاً للقانون.
الأمين : شخص مرخص له من الهيئة أو مسجل لديها في سجل مراقبي الحسابات يتولى المهام المبينة بهذا القانون.
المراقب : شخص مرخص له القيام بأعمال الأمين ويتولى متابعة تنفيذ إجراءات التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة وشهر الإفلاس من خلال ما يتلقاه من المدين أو الأمين والدائنين من معلومات.
المفتش : شخص مرخص له القيام بأعمال الأمين ويقوم بالتفتيش في جميع أعمال المدين وسجلاته أو التفتيش في عمليات أو وقائع محددة وتقديم تقرير عنها.
أموال المدين : الأموال المنقولة وغير المنقولة المملوكة للمدين، وجميع الحقوق المالية المستحقة على الغير سواء أكانت حالة أو مؤجلة ، والحقوق التي ترد على أي منها ، وغير ذلك مما قد يكون له قيمة مالية حالية أو مستقبلية ، ولا تشمل أموال المدين الأموال التي لا يجوز الحجز عليها وفقاً للقانون.
أعمال المدين : الأنشطة التجارية التي يزاولها المدين.
قابلية أعمال المدين للاستمرارية : تكون أعمال المدين قابلة للاستمرارية إذا قدم المدين تقريراً فنياً صادراً من أحد الأشخاص الذين يجوز لهم القيام بمهام الأمناء وفقاً لهذا القانون يتضمن ما يفيد بأنه يرجح الآتي :
١) أن المدين سيتمكن من الاستمرار في سداد ديونه التي ستخضع للتسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة في السياق العادي لممارسة أعماله.
٢) أنه سيترتب على الموافقة على مقترح التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة أن تعود أعمال المدين إلى الربحية.
ديون المدين : الديون المستحقة على المدين عند تاريخ صدور قرار افتتاح الإجراءات وفق أحكام هذا القانون ، أو تلك الناشئة عن التزام ترتب في ذمته قبل صدور القرار المشار إليه.
التوقف عن الدفع : عدم الوفاء بأي دين حال الأداء بعد مضي أسبوع على إنذاره ، حتى لو كانت أموال المدين تكفي لسداد ديونه، وحتى لو كان الدين الذي لم يسدد مضمون بضمانات تكفي لسداده.
العجز في المركز المالي : ألا تكفي أموال المدين لسداد ديونه.
التدابير التحفظية : الإجراءات التي تتخذها محكمة أو قاضي الإفلاس وفقاً لأحكام هذا القانون بهدف حفظ وإدارة أموال المدين أو أموال التفليسة والحيلولة دون إخفائها ، بما في ذلك وضع الأختام على مقر أعمال المدين أو تعيين أمين مؤقت لإدارة أمواله ، أو وضع قيود على المدين أو أي طرف ذو علاقة بالمدين في التصرف في أمواله ، أو منعه وأي من أعضاء مجلس إدارته أو مدراءه أو أعضاء مجلس إدارة أو مدراء أي شركة ذو علاقة بالمدين ، من السفر خلال فترة معينة أو حتى تحقق أمر معين.
وقف المطالبات : وقف أي دعوي أو إجراء تنفيذي يكون مقام ضد المدين متي كان متعلقاً بأمواله أو ديونه ويشمل استعمالات الدائنون المرتهنون لما يكون مقرراً لهم

من حق تملك الشيء المرهون أو بيعه دون اتباع إجراءات التنفيذ الجبري ، كما يشمل أية طلبات أخري تكون مقدمة لافتتاح الإجراءات وفقاً لهذا القانون ، باستثناء الدعاوي العمالية ودعاوي الأحوال الشخصية ما عدا دعاوي التركة. سيترتب على الموافقة على مقترح التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة أن تعود أعمال المدين إلى الربحية.

المطلع : هو الشخص المطلع على المعلومات غير المعلن عنها والمرتبطة بأعمال المدين أو بأمواله أو بشخصه أو بمركزه المالي أو بإدارته ولها تأثير على أصوله أو خصومه أو وضعه المالي أو على المسار العام لأعماله أو بقدرته على الوفاء بالتزاماته ، ويعتبر أعضاء مجلس الإدارة والجهاز الإداري لدي المدين وشركاته التابعة ولدي الشركة الأم من الاشخاص المطلعين.

الإخطار : التبليغ بواقعة أو مستند أو بيان أي أمر آخر وفقاً لهذا القانون وذلك عن طريق البريد الالكتروني أو البريد العادي أو المسجل أو أية وسيلة أخرى توافق عليها إدارة الإفلاس أو قاضي الإفلاس أو محكمة الاستئناف أو الأمين.

النشر : في الجريدة الرسمية.

الإعلان : في جريدتين يوميين محليتين، تصدر أحدهما باللغة الإنجليزية، أو أي طريقة أخرى يحددها قاضي الإفلاس أو إدارة الإفلاس.

القيد: التأشير في السجل التجاري أو المهني، أو أي سجلات أخرى تكون مخصصة لقيد التجار أو أصحاب المهن أو الشركات أو أنظمة الاستثمار الجماعي.

لجنة الإفلاس : اللجنة المشكلة بقرار من الوزير لتقوم بالمهام المبينة بالقانون.

الديون الخاضعة لإشراف لجنة الإفلاس: هي ديون الشركات المدرجة في البورصة وأنظمة الاستثمار الجماعي والشركات الخاضعة لرقابة الهيئة والوحدات الخاضعة لرقابة البنك المركزي وشركات التأمين والشركات المملوكة للدولة بالكامل، وأي ديون أخرى يكلف قاضي الإفلاس اللجنة بالإشراف عليها.

تصنيف الدائنين : تصنيف فئات الدائنين وفقاً لتشابه حقوقهم تجاه المدين، ومنهم :

١) الدائنون أصحاب الديون العادية.

٢) الدائنون أصحاب الديون المضمونة برهن أو امتياز خاص على منقول أو عقار أو امتياز عام على أموال المدين.

٣) الدائنون من أصحاب الديون المساندة.

٤) الدائنون أصحاب الصكوك والسندات المستديمة.

وذلك لعرض مناقشة مقترح التسوية الوقائية أو خطة إعادة الهيكلة أو لأي غرض آخر منصوص عليه في هذا القانون.

الأغلبية المطلوبة : الأغلبية المطلوبة لاعتبار المسألة المعروضة على اجتماع الدائنين قد تمت الموافقة عليها، وتتحقق في حالة توافر الشروط التالية:

١) حضور الدائن المتأثر أو الدائنين المتأثرين الحائزين على ما يزيد على نصف الديون المتأثرة على الأقل الاجتماع الذي سيتم فيه التصويت.

٢) موافقة الدائن أو الدائنين الحائزين على ثلثي الديون الممثلة في الاجتماع.

٣) موافقة الأغلبية العددية للدائنين المتأثرين بعد استبعاد الأطراف ذوي العلاقة من

التصويت في الاجتماع.
دائن متأثر : كل دائن تتأثر حقوقه بنتيجة التصويت على المسألة المطروحة للمناقشة والتصويت باجتماع الدائنين، والتي ستؤدي نتيجة التصويت إلى عدم حصوله على حقوقه وفقاً لاتفاقه مع المدين.
أصحاب الديون المساندة : فئة الدائنين التي تلي الدائن العادي في المرتبة وتتقدم على حملة السندات والصكوك المستديمة، التي تدخل ضمن الشريحة الأولى لرأس مال المدين، كما تتقدم على حملة الأسهم العادية.
حملة السندات والصكوك المستديمة : فئة الدائنين التي تلي أصحاب الديون المساندة في مرتبة الدائنين وتتقدم على حملة الأسهم العادية.
طرف ذو العلاقة :
١- إذا كان المدين شخصاً طبيعياً :
١- زوج المدين، أو القريب أو الصهر حتى الدرجة الرابعة، أو الشريك مع المدين في
٤) الشخص الذي يدير نشاط المدين بموجب عقد.
٢- إذا كانت المدين شخصاً اعتبارياً:
١- الشخص الذي يملك السيطرة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر على المدين.
٢- الشركة التابعة للمدين.
٣- الشركة العضو في نفس المجموعة التي يكون المدين تابعاً لها.
٤- العضو في مجلس إدارة المدين أو العضو في الإدارة التنفيذية.
٥- شركة تحت السيطرة أو السيطرة المشتركة أو التأثير الهام للأشخاص المشار إليهم في البند ٤ من هذا التعريف بما يملكونه من قوة تصويت هامة بشكل مباشر أو غير مباشر.
ويؤخذ في الاعتبار عند تحديد الطرف ذو العلاقة ما ورد في معايير المحاسبة الدولية في هذا الخصوص.
التأثير الهام: يتحقق عند تملك شركة بشكل مباشر أو غير مباشر - نسبة تصل إلى ٢٠٪ أو أكثر في شركة أخرى ما لم تثبت عدم وجود أي تأثير عليها، ويمكن إثبات مثل هذا التأثير بإحدى الطرق التالية:
١- التمثيل في مجلس إدارة الشركة.
٢- المشاركة في عمليات وضع الأنظمة، بما في ذلك القرارات المتعلقة بتوزيع الأرباح أو أية توزيعات أخرى.
٣- أية معاملات هامة بين الشركتين.
٤- تبادل بين الموظفين الإداريين.
٥- توفير المعلومات التقنية الأساسية.
نشاط قائم ويزاول : مشروع اقتصادي يتم تقديره أو بيعه على أساس افتراضي استمراريته في مزاولة نشاطه، وما يشتمل عليه من عناصر مادية ومعنوية مثل الاسم التجاري والتراخيص الصناعية أو التجارية أو غيرها من التراخيص أو العقارات أو المنقولات أو الأدوات أو المعدات أو عقود الانتفاع أو الإيجار والسمعة التجارية والاتصال بالعملاء وغير ذلك من عناصر مادية ومعنوية يتكون منها ذلك المشروع وتكون لازمة لاستمراريته في مزاولة نشاطه.

الباب الثاني
أحكام عامة
الفصل الأول
نطاق التطبيق

المادة ٢

تسري أحكام هذا القانون على:

١) كل شخص طبيعي تثبت له صفة التاجر.

٢) الشركات الكويتية، وفروع الشركات الأجنبية، فيما عدا شركات المحاصة.

٣) أنظمة الاستثمار الجماعي التي تتمتع بالشخصية الاعتبارية ودون الإخلال بالأحكام الواردة بهذا القانون بشأن إدارة الإفلاس وقاضي الإفلاس ومحكمة الإفلاس ومحكمة الاستئناف والاختصاصات الموكلة لكل منهم، يجوز لكل من الهيئة والبنك المركزي والوحدة - كل في حدود اختصاصه - وضع قواعد تنظم إجراءات التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة وشهر الإفلاس لبورصات الأوراق المالية ووكالات المقاصة والبنوك وشركات التأمين، على نحو مغاير لما ورد بهذا القانون ووفقاً لما تقتضيه طبيعة هذه الكيانات، ويجوز الطعن على القرارات الصادرة عن الهيئة أو البنك المركزي أو الوحدة - بهذا الشأن - أمام المحكمة المختصة.

المادة ٣

لا يجوز تقديم طلب تسوية وقائية أو إعادة هيكلة أو شهر الإفلاس بشأن مديونية مستحقة على أي من الجهات المبينة في هذه المادة، إلا بعد العلماء عشرة أيام من تاريخ إخطار الجهة المبينة قرين كل منها:

١) الشركات التي تملك فيها الدولة أو إحدى الهيئات أو المؤسسات العامة أكثر من نصف رأس المال، يوجه الإخطار للوزير المختص.

٢) شركات التأمين، يوجه الإخطار للوحدة.

٣) البنوك الكويتية أو الشركات الخاضعة لرقابة البنك المركزي، يوجه الإخطار للبنك المركزي.

٤) بورصة الكويت أو وكالة المقاصة أو أنظمة الاستثمار الجماعي التي تتمتع بالشخصية الاعتبارية أو الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة ، يوجه الإخطار للهيئة.

محكمة الإفلاس

المادة ٤ [١]

تشكل بمقر المحكمة الكلية محكمة إفلاس تتألف من دائرة أو أكثر، يصدر بتحديد مقرها قرار من وزير العدل بموافقة المجلس الأعلى للقضاء ، تتكون كل دائرة من ثلاثة قضاة على الا تقل درجة رئيسها عن وكيل محكمة تختارهم الجمعية العامة للمحكمة ، ويعاونها عدد كاف من مراقبي الحسابات تختارهم الهيئة من بين المسجلين لديها، وتحدد مكافآتهم وفقاً للقواعد الواردة في اللائحة التنفيذية، وتخصص وزارة المالية الاعتمادات المالية اللازمة لمراقبي الحسابات الذين تختارهم الهيئة وفقاً لهذه المادة.

١) المادة مستبدلة وفقا للمرسوم بقانون رقم ٦٩ لسنة ٢٠٢٦ بتعديل بعض احكام قانون الافلاس .

المادة ٥

مع مراعاة الاختصاصات المقررة بموجب هذا القانون لقاضي الإفلاس، تختص محكمة الإفلاس بالفصل في المنازعات التي تنشأ عن تطبيق هذا القانون والبت في الطلبات التي تقدم إليها وفقاً لأحكامه ويتولى مراقبو الحسابات المعاونين للمحكمة القيام بأعمال الخبرة المحاسبية والمالية والاقتصادية في كل مسألة ترى فيها المحكمة الاستعانة بخبير.

المادة ٦

تكون الأحكام الصادرة عن محكمة الإفلاس وفقاً لهذا القانون واجبة التنفيذ بموجب مسودتها وبدون إعلان ، ولا يجوز الإشكال فيها ، كما لا يجوز وقف تنفيذها إلا بموجب حكم يصدر عن محكمة الاستئناف في طلب بوقف التنفيذ مقدم بصحيفة الطعن على الحكم أو أثناء نظر محكمة الاستئناف للطعن.

إدارة الإفلاس

المادة ٧ [١]

تنشأ بالمحكمة الكلية إدارة تسمي «إدارة الإفلاس « برئاسة قاض لا تقل درجته عن وكيل محكمة وعضوية عدد كاف من قضاة المحكمة الكلية يسمون قضاة الإفلاس، تختارهم الجمعية العامة للمحكمة .

ويختص قاضي الإفلاس بالنظر فيما يقدم إليه من طلبات افتتاح الإجراءات وما يرتبط بها من طلبات، شريطة ألا يكون ذلك من اختصاص محكمة الإفلاس أو أي جهة أخرى وفقاً لأحكام هذا القانون.

ويصدر قاضي الإفلاس قراراته المنصوص عليها في هذا القانون بغير خصومة.

المادة ٨

تكون القرارات الصادرة عن قاضي الإفلاس وفقاً لهذا القانون سندات تنفيذية ، وتضع عليها إدارة الإفلاس الصيغة التنفيذية وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في القانون، وتكون واجبة التنفيذ فور صدورها وبدون إعلان ، ولا يجوز الإشكال في هذه القرارات ، كما لا يجوز وقف تنفيذها إلا بموجب قرار يصدر عن قاضي الإفلاس بذلك أو بموجب حكم يصدر عن محكمة الاستئناف في طلب بوقف تنفيذ القرار مقدم بصحيفة الطعن على القرار أو أثناء نظر محكمة الاستئناف للطعن.

المادة ٩

تختص إدارة الإفلاس بالآتي:

١) تلقي الطلبات التي تقدم وفقاً لأحكام هذا القانون وقيدها.

٢) توجيه الإخطارات لذوي الشأن وفقاً لأحكام هذا القانون.

٣) التحقق من أن طلبات التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة وشهر الإفلاس وأية طلبات تقدم استناداً لهذا القانون مستوفية للمعلومات والبيانات والمستندات المنصوص عليها بهذا القانون.

٤) إصدار جميع القرارات التي يختص بها قاضي الإفلاس بموجب هذا القانون وإخطار ذوي الشأن بها والإعلان عنها ونشرها

٥) مراقبة إدارة أموال المدين وأعماله وسرعة سير الإجراءات واتخاذ التدابير التحفظية اللازمة وذلك على النحو المبين بهذا القانون.

١)الفقرة الاولى مستبدلة وفقا للمرسوم بقانون رقم ٦٩ لسنة ٢٠٢٦ بتعديل بعض احكام قانون الافلاس .

٦) الاجتماع بالدائنين لمناقشهم فيما يرى قاضي الإفلاس طرحه عليهم، ويتولى قاضي الإفلاس أو من ينديه رئاسة هذا النوع من الاجتماعات.

٧) استدعاء المدين أو ورثته أو عملائه أو مستخدميه أو أي شخص آخر لسماع أقوالهم في أي شأن يتعلق بديون المدين أو أمواله أو أعماله.

وأي اختصاصات أخرى منصوص عليها في هذا القانون.

المادة ١٠

على إدارة الإفلاس عرض جميع الطلبات والإخطارات والتظلمات والمذكرات المقدمة لها على رئيس الإدارة أو من ينوب عنه فور ورودها ليتخذ ما يراه بشأنها، وإذا كان الموضوع متعلقاً بإجراء معروض على قاضي الإفلاس، فعلى الإدارة عرضها عليه خلال موعد أقصاه يوم العمل التالي لتاريخ ورودها ليتخذ ما يراه بشأنها.

لجنة الإفلاس

المادة ١١

تشكل بقرار من الوزير، لجنة أو أكثر تسمى لجنة الإفلاس تتكون من ثلاثة أعضاء على الأقل من الأشخاص الذين يجوز لهم القيام بمهام الأمناء وفقاً لهذا القانون، ويجوز أن تتم اللجنة أعضاء آخرين من ذوي الخبرة في الشئون المالية أو القانونية أو الاقتصادية.

ويحدد القرار الصادر بتشكيل اللجنة رئيسها ونائبه ومدة ونظام عملها والقواعد التنفيذية والإجرائية التي تمكنها من ممارسة اختصاصاتها، والمكافآت المقررة لأعضائها.

ويكون للجنة فريق عمل إداري لمعاونتها في إنجاز مهامها يعين أو ينتدب بقرار من الوزير، وللجنة أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة والاختصاص لمعاونتها في عملها، ولا تكون الاستعانة بمقابل إلا بناءً على قرار من الوزير، وتخصص وزارة المالية الاعتمادات المالية اللازمة للجنة.

المادة ١٢

تختص لجنة الإفلاس بما يأتي:

١) الإشراف على إجراءات إعادة الهيكلة والإفلاس والصلح بشأن الديون الخاضعة لإشراف اللجنة.

٢) إبداء الرأي بشأن الطلبات المقدمة لافتتاح الإجراءات وفقاً لهذا القانون بشأن الديون الخاضعة لإشراف اللجنة، وإبداء الرأي في مقترح التسوية الوقائية وخطة إعادة الهيكلة والصلح وخطة تصفية أموال المدين وتوزيعها بشأن هذه الديون.

٣) وضع جدول بأتعاب الأمناء والمراقبين والمفتشين الذين يتم تعيينهم وفقاً لأحكام هذا القانون، وأية تكاليف يتحملونها بسبب إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة أو الإفلاس، وعرضه على الوزير لاعتماده.

٤) اختيار الأمناء والمراقبين وتحديد أتعابهم وإبداء الرأي بشأن مصروفاتهم، وذلك في الأحوال التي يتقرر فيها تعيين أمين أو مراقب وفقاً لأحكام هذا القانون.

٥) إنشاء وتنظيم سجل تقيد فيه الطلبات المقدمة بشأن الديون الخاضعة لإشراف اللجنة، وما اتخذ فيها من إجراءات.

٦) رفع تقارير دورية إلى الوزير بأعمالها وإنجازاتها ومقترحاتها بشأن المهام الموكلة

إليها بموجب هذا القانون.

٧) إعداد الندوات التوعوية وعقد المؤتمرات والحفلات النقاشية وإصدار الأحداث والدراسات المتعلقة بالقانون.

٨) تقديم المقترحات بشأن اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، وأية مقترحات أخرى تهدف تطوير القانون أو تطوير إجراءات تنفيذه.

٩) أية اختصاصات أخرى ينص عليها هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو تناط بها من قبل الوزير.

الفصل الثاني
افتتاح الإجراءات
الفرع الأول
تقديم الطلبات

المادة ١٣

للمدين أن يقدم لإدارة الإفلاس بطلب افتتاح إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة أو شهر الإفلاس خلال موعد أقصاه شهرين من تاريخ التوقف عن الدفع، أو من التاريخ الذي توافرت فيه معلومات لدية ترجح بأنه سيعجز عن سداد ديونه عند استحقاقها، وذلك ما لم يكن أي من الدائنين أو الجهات الرقابية قد تقدم بطلب افتتاح الإجراءات خلال المدة المشار إليها، ولا يترتب على عدم تقديم الطلب خلال المواعيد المبينة بهذه الفقرة عدم قبول الطلب.

ويترتب على تقدم المدين بطلب افتتاح إجراءات شهر الإفلاس غل يد المدين عن إدارة أمواله اعتباراً من تاريخ تقديمه، ويبطل أي تصرف يصدر عنه في أمواله اعتباراً من ذلك التاريخ، ولا يسري ذلك على الأموال التي لا يجوز الحجز عليها أو الأموال اللازمة لنفقة المدين ومن يعول والتكاليف القانونية الخاصة بطلب افتتاح الإجراءات، ويعرض الطلب في يوم تقديمه على قاضي الإفلاس لتعيين أمين مؤقت يتولى إدارة أموال المدين وأعماله.

وتبين اللائحة التنفيذية الحد الأدنى لمبلغ المديونية التي توقف المدين عن دفعها أو كان سيعجز عن سدادها عند استحقاقها والمشار إليها في هذه المادة.

تقديم الطلب من الدائنين

المادة ١٤

يجوز لأي من الدائنين بدين عادي، أو مجموعة من الدائنين بدين عادي لا يقل عددهم عن ثلاثة ولا تقل مديونية المدين تجاه ذلك الدائن أو مجموعة الدائنين عن المبلغ الذي تحدده اللائحة التنفيذية في تاريخ تقديم الطلب، أن يتقدموا بطلب إعادة الهيكلة أو شهر الإفلاس إذا كانوا قد سبق وأن أخطروا المدين بضرورة الوفاء بالدين المستحق عليه ولم يبادر بالوفاء به خلال شهر من تاريخ الإخطار.

ويسري ذلك على الدائنين المضمونة ديونهم برهن على المحل التجاري للمدين أو حوالة حق على التدفقات النقدية المتأتية من أموال المدين أو أعماله، كما يسري على الدائنين المضمونة ديونهم برهن أو امتياز شريطة أن تكون قيمة الضمانات الضامنة لحقوقهم في تاريخ تقديم الطلب تقل عن قيمة مديونية المدين تجاه الدائن المتقدم منفرداً بالطلب أو مجموعة الدائنين المتقدمين مجتمعين بالطلب بفارق لا يقل عن

المبلغ الذي تحدده اللائحة التنفيذية.
ويجب استطلاع رأي الجهة الرقابية المعنية قبل تحديد المبالغ المشار إليها بهذه المادة بالنسبة للمدينين الخاضعين لرقابتها.

المادة ١٥

إذا عدل الدائن عن المطالبة بدينه بسبب تسوية ذلك الدين أو الاتفاق مع المدين على تأجيل سداده أو لأي سبب آخر، فلا يعبر المدين متوقفاً عن الدفع.

تقديم الطلب من الجهة الرقابية

المادة ١٦

للجهة الرقابية تقديم الطلب بافتتاح إجراءات إعادة الهيكلة أو شهر الإفلاس بشأن أي مدين خاضع لرقابتها، شريطة قيامها بتقديم ما يفيد بأن المدين في حالة توقف عن الدفع أو حالة عجز في مركزه المالي أو تتوقع أن يكون في أي من الحالتين خلال فترة لا تتجاوز سنة ، وذلك شريطة أن تقوم بمخاطبته واعطائه فرصة للرد خلال مدة لا تجاوز شهر.
وتبين اللائحة التنفيذية – بعد استطلاع رأي الجهة الرقابية المعنية – الحد الأدنى لمبلغ المديونية التي يتوقف المدين عن دفعها أو من المتوقع أن يتوقف عن دفعها، كما تبين الحد الأدنى لمقدار العجز في المركز المالي الحاصل والمتوقع المشار إليه في هذه المادة

تعدد الطلبات

المادة ١٧

إذا تم تقديم أكثر من طلب بشأن مديونيات ذات المدين يتم ضمها جميعاً واتخاذ الإجراءات بشأنها مجمعة، فإذا اشتملت هذه الطلبات على طلب تسوية وقائية وطلب إعادة هيكلة وطلب شهر إفلاس، اعتبرت الطلبات المقدمة في طلب افتتاح إجراءات إعادة الهيكلة كطلب أصلي وطلب افتتاح إجراءات شهر الإفلاس كطلب احتياطي، ويصدر قاضي الإفلاس قراره في طلب التسوية الوقائية بعدم قبوله.
وإذا تعددت الطلبات المقدمة من المدين، فيجب أن يقدم طلب افصاح إجراءات التسوية الوقائية على إعادة الهيكلية، ويقدم طلب إعادة الهيكلة على شهر الإفلاس، ويعتبر الطلب الأسبق هو الطلب الأصلي وما يليه احتياطي، ولا يجوز البت في الطلب الاحتياطي إلا إذا لم يصدر القاضي قراره بقبول الطلب الأصلي.

الطلبات المقدمة بشأن ديون الشركات

المادة ١٨

إذا كان المدين شركة، فيجوز تقديم الطلب بشأن ديونها وإن كانت في حالة تصفية أو حكم بإبطالها واستمرت كشركة واقع.
ويترتب على تقديم الطلب وقف الدعاوى التي يكون موضوعها تصفية الشركة أو وضعها تحت الحراسة القضائية وقفاً تعليقياً لحين البت فيه، وذلك ما لم يقرر

قـاضي الإفلاس غير ذلـك.

الطلبات المقدمة بشأن ديون مدين متوفى أو معتزل التجارة أو فاقد الأهلية

المادة ١٩

مع مراعـاة حكـم المادة ١٤ مـن هـذا القانـون، يجـوز تقديـم الطلـب بعـد وفـاة المديـن أو اعتزالـه التجـارة أو فقـده الأهليـة خلال السـنتين التاليـتين للوفـاة أو لشـطب اسـم التاجـر مـن السـجل التجـاري أو فقـد الأهليـة وتتـم الإخطـارات بالنسـبة للمديـن اوي في آخـر موطـن لـه دون حاجـة إلى تعـيين الورثـة.

ومـع مراعـاة أحـكام المادة ١٣ مـن هـذا القانـون، يجـوز لورثـة المديـن تقديـم الطلـب خلال السـنين التاليـتين للوفـاة، فـإذا لم يجمـع الورثـة على تقديـم الطلـب جـاز تقديمـه مـن أحدهـم، ولقـاضي الإفلاس في هـذه الحالـة أن يقـرر حفـظ الطلـب أو قبـول افتتـاح الإجـراءات وفقـاً لما يـراه محققـاً لمصلحـة دائني المديـن المتـوفي والورثـة.

ويتـعين على ورثـة المديـن أو مـن يقـوم مقامهـم قانونـاً اختيار مـن يمثلهـم في الإجراءات وفقـاً لهـذا القانـون، فـإذا تعـذر ذلـك خلال عشرة أيـام مـن تاريـخ إخطارهـم مـن إدارة الإفلاس، يقـوم قـاضي الإفلاس بتكليـف أحـد الورثـة بتمثيلهـم، ولقـاضي الإفلاس عـزل ممثـل الورثـة وتعـيين غيره مـن الورثـة أو مـن يقـوم مقامهـم قانونـاً.

بيانات الطلب

المادة ٢٠

يقـدم الطلـب مـن المديـن أو الجهـة الرقابيـة مبينـاً فيـه الإجـراء المطلـوب وسـببه ويرفـق بـه المسـتندات التاليـة حسـب الأحـوال:

١) مذكـرة تضمـن وصفـاً موجـزاً لوضـع المديـن الاقتصـادي والمـالي ومعلومـات عـن أمواله، بالإضافـة إلى بيانـات مفصلـة عـن العامليـن لديـه.

٢) صـورة من الرخصـة التجاريـة أو الصناعيـة للمديـن ومـن سجلـه التجـاري.

٣) صـورة مـن الدفاتـر التجاريـة أو البيانـات الماليـة المتعلقـة بأعـمال المديـن عـن السـنوات الماليـة الثلاثـة السـابقة عـلى تاريـخ تقديـم الطلـب.

٤) بيـان بالقضايـا المقامـة مـن المديـن وضـده، والمبلـغ التقديـري لـكل منهـا، ولا يعـد هـذا البيـان إقـرار مـن المديـن بصحـة هـذه الديـون.

٥) بيـان بجميـع القضايـا أو إجـراءات التنفيـذ أو غيرهـا مـن الإجـراءات التـي سـيتم وقفهـا كأثـر عـلى صـدور قـرار افتتـاح الإجـراءات وفقـاً لهـذا القانـون أو بنـاء عـلى قـرار قـاضي الإفـلاس.

٦) تقرير يتضمن الآتي :

١- توقعـات السـيولة النقديـة للمديـن وتوقعـات الأربـاح والخسـائر عـن فـترة السـنة التاليـة لتقديـم الطلـب.

٢- بيـان بأسـماء الدائنـين والمدينـين المعلومـين وعناوينهـم الالكترونيـة والعاديـة وأرقـام هواتفهـم وقيمـة حقوقهـم أو ديونهـم والضمانـات المقدمـة لهـا إن وجـدت، وتصنيـف

هؤلاء الدائنين والمدينين

٣- بيان تفصيلي بأموال المدين والقيمة الضريبية لكل من هذه الأموال في تاريخ تقديم الطلب، وبيان أية ضمانات أو حقوق للغير تترتب عليها.

٧) تسمية أمين يرشحه مقدم الطلب لتولي مهام أمين إعادة الهيكلة أو أمين التفليسة وفقاً لأحكام هذا القانون.

٨) بيان ما إذا كان المدين قادر على إدارة أمواله ويرغب في إدارتها وسند ذلك، أم أن مصلحة الدائنين تقتضي تعيين أمين لتولى الإدارة ومبرر ذلك وسنده.

٩) بيان أية إجراءات تحفظية تقتضي مصلحة الدائنين اتخاذها وما إذا كانت مصلحة الدائنين تقتضي اتخاذها بشكل عاجل ومبرر ذلك وسنده.

١٠) ما إذا كان الدين المقدم بشأنه طلب تسوية وقائية أو إعادة هيكلة سيحتاج للحصول على تمويل خلال الفترة من تاريخ صدور قرار افتاح الإجراءات وحتى اعتماد التسوية الوقائية أو خطة إعادة الهيكلة من عدمه، وفي الحالة الأولى بيان القيمة الإجمالية المقدرة لما سيحتاجه من تمويل خلال الفترة المشار إليها وأغراضه ومدته وضماناته وتأثيره على التسوية الوقائية أو خطة إعادة الهيكلة وعلى حقوق الدائنين المضمونة ديونهم وغيرهم من الدائنين.

١١) إذا كان مقدم الطلب شركة، يجب أن يرفق مع الطلب صورة عن قرار الجهة المختصة في الشركة بتخويل مقدم الطلب بتقديم طلب افتتاح الإجراءات، وصورة عن مستندات تأسيس الشركة وأية تعديلات طرأت عليها.

٢١) أية معلومات أو بيانات أو مستندات أخرى تدعم المعلومات الواردة بالطلب أو تطلبها إدارة الإفلاس.

وإذا لم يتمكن مقدم الطلب من تقديم أي من البيانات أو المعلومات أو المستندات المطلوبة وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة فعليه أن يذكر مبررات ذلك في طلبه.

المادة ٢١

إذا تعذر على مقدم الطلب تقديم البيانات والمعلومات والمستندات وفقاً للمادة السابقة بسبب عدم تمكنه من الحصول عليها من الجهة التي تحتفظ بها، فعليه أن يبين ذلك، ويجوز لقاضي الإفلاس أن يكلف أي شخص لديه المعلومات والبيانات والمستندات المطلوبة بتقديمها خلال أجل يحدده إذا قرر أنها ضرورية للبت في الطلب.

ولا يجوز لأي شخص أن يمتنع عن تقديم البيانات والمستندات والمعلومات التي كلفه قاضي الإفلاس بتقديمها على سند من أن القانون يلزمه بواجب المحافظة على سريتها.

المادة ٢٢

يقدم الطلب من الدائن مبنياً به أسبابه، ومرفقاً به نسخة من الإخطار المشار إليه في المادة ١٤ من هذا القانون، وأي بيانات ومعلومات ومستندات ذات صلة بالدين وضماناته.

رسوم الطلب والمصاريف والكفالة

المادة ٢٣

فيما عدا الطلبات المقدمة من الجهات الرقابية، يجب على مقدم الطلب أن يودع لدى خزينة المحكمة مبلغًا من المال أو كفالة مصرفية تحدد قيمتها اللائحة التنفيذية، على أساس إجمالي ديون المدين أو أصوله في تاريخ تقديم الطلب أو إجمالي ديون الدائن مقدم الطلب إذا كان الطلب مقدماً من دائن، ويجوز لرئيس إدارة الإفلاس أن يقرر إيداع مبلغ أقل وفقاً لما يراه ملائما بهذا الشأن.

ويكون الإيداع على النحو وفي التاريخ الذي تقرره إدارة الإفلاس، ويستخدم المبلغ المودع أو الكفالة لتغطية نفقات وتكاليف الإجراءات الأولية لاتخاذ قرار في الطلب.

ويجوز لرئيس إدارة الإفلاس تأجيل إيداع المبلغ أو الكفالة المشار إليها في حال كان مقدم الطلب هو المدين ولم تتوفر لديه السيولة اللازمة للإيداع في تاريخ تقديم الطلب، أو أن الإجراءات الأولية لن تحتاج لأي تكاليف.

وتبين اللائحة التنفيذية الرسوم القضائية التي تستحق عن الطلبات والدعاوي والتظلمات والطعون المقدمة استناداً لهذا القانون، والمكلف بأدائها.

المادة ٢٤

تخطر إدارة الإفلاس لجنة الإفلاس بطلبات افتتاح الإجراءات ومرفقاتها وبكل قرار وإجراء يتخذ فيها، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديم تلك الطلبات لإدارة الإفلاس أو اتخاذ القرار أو الإجراء.

المادة ٢٥

تقوم لجنة الإفلاس خلال عشرة أيام من تاريخ إخطارها بالطلب - ما لم يحدد لها قاضي الإفلاس مدة أقل أو أكثر - بتقييم وضع المدين، بالنسبة للمديونيات الخاضعة لإشرافها، وتقديم تقرير لإدارة الإفلاس بشأنه يشتمل على الأمور التالية:

١) مدى إمكانية التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة من عدمه.
٢) ما إذا كانت أموال المدين كافية لتغطية تكاليف إعادة الهيكلة من عدمه.
٣) ما إذا كان يجب اتخاذ تدابير تحفظية على نحو عاجل من عدمه ومبرر ذلك.
٤) ما إذا كان المدين قادراً على إدارة أعماله وأمواله بنفسه، أو كانت مصلحته ومصلحة الدائنين تقتضي أن تسند إدارة أعمال وأموال المدين لأمين.
٥) اسم الأمين المقترح تعيينه لإعادة الهيكلة أو الإفلاس وأتعابه.

الفرع الثاني
البت في الطلبات

المادة ٢٦

تقوم إدارة الإفلاس بإخطار المدين بالطلب خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه إذا كان مقدماً من غيره، ويجب عليه أن يقدم رده على الطلب خلال عشرة أيام من تاريخ إخطاره، وأن يقدم كافة المعلومات والبيانات والمستندات المبينة بالمادة ٢٠ من هذا القانون وذلك ما لم يطلب من قاضي الإفلاس إعفائه من تقديم البيانات والمستندات والمعلومات لعدم توافر شروط قبول الطلب، فإذا كلف قاضي الإفلاس المدين بتقديم البيانات والمعلومات والمستندات المشار إليها ، وجب عليه تقديمها خلال الموعد المحدد من قاضي الإفلاس.

كما تقوم إدارة الإفلاس خلال الفترة المشار إليها بالفقرة الأولي بإخطار الدائنين المدرج بياناتهم بالطلب، ويجوز لأي من هؤلاء الرد على الطلب خلال عشرة أيام من تاريخ

إخطاره.

المادة ٢٧

فيما عدا الحالات التي يقدم فيها طلب افتتاح الإجراءات من المدين يجوز لمقدم الطلب أن يتنازل عنه في أي وقت قبل صدور قرار قاضي الإفلاس بالبت فيه أو اتخاذ أي تدابير تحفظية بشأنه.

يصدر قاضي الإفلاس قراره بحفظ الطلب، ما لم يكن أي شخص آخر من الأشخاص الذين يجوز لهم تقديم طلب وفقاً لهذا القانون قد تقدم بطلب آخر أو قدم مذكرة برده على الطلب أبدى فيها رغبته في السير في الإجراءات.

المادة ٢٨

يجوز لقاضي الإفلاس أن يستدعي أي شخص يحوز معلومات ذات صلة بالطلب.

ويجوز له أن يأمر بإدخال أي شخص طبيعي أو معنوي في الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون وفقاً لشروط توفر حماية ملائمة وكافية للدائنين إذا كانت أموال ذلك الشخص تتداخل مع أموال المدين بشكل يصعب فصله، أو في حال اعتبر قاضي الإفلاس بأنه لن يكون عملياً أو مجدياً من حيث التكلفة أن تفتتح إجراءات منفصلة فيما يتعلق بهؤلاء الأشخاص.

المادة ٢٩

يبت قاضي الإفلاس في الطلب، خلال عشرة أيام من تاريخ انتهاء المدة المحددة للرد عليه، بإصدار قراره بافتتاح إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة أو شهر الإفلاس، ويعين في قراره تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع.

وإذا لم يعين في قرار افتتاح الإجراءات التاريخ الذي توقف فيه المدين عن الدفع، أُعتبر تاريخ صدور قرار افتتاح الإجراءات تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع.

وإذا صدر قرار افتتاح الإجراءات بعد وفاة المدين أو بعد اعتزاله التجارة ولم يعين تاريخ التوقف عن الدفع، أعتبر تاريخ الوفاة أو اعتزال التجارة تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع.

المادة ٣٠

يجوز لقاضي الإفلاس من تلقاء نفسه، أو بناء على طلب المدين أو أحد الدائنين أو الأمين أو غيرهم من ذوي المصلحة، تعديل التاريخ المؤقت للتوقف عن الدفع وذلك حتى تاريخ اعتماد قائمة الديون، وبعد انقضاء هذا الميعاد يصير التاريخ المعين للتوقف عن الدفع نهائياً.

وفي جميع الأحوال لا يجوز إرجاع تاريخ التوقف على الدفع إلى أكثر من سنتين سابقين على تاريخ صدور قرار افتتاح الإجراءات.

المادة ٣١

يصدر قاضي الإفلاس قراره بعدم قبول الطلب إذا لم يتم تقديم المستندات والبيانات المنصوص عليها في المادة ٢٠ من هذا القانون، أو إذا قدمت ناقصة دون مسوغ، وذلك ما لم يقرر قبول الطلب وفق الشروط التي يراها مناسبة.

كما يصدر قراره برفض الطلب إذا لم تتوافر شروطه أو تبين له أنه لم يقصد به سوى الإساءة للمدين، وفي هذه الحالة يجوز للمدين ولكل من لحقه ضرر من الطلب أن يطلب تعويضاً عما أصابه من ضرر، وتقام دعوى المسئولية أمام محكمة الإفلاس

المادة ٣٢

لقاضي الإفلاس بناء على طلب يقدم إليه من الجهة الرقابية أو من أي طرف ذو مصلحة، أن يقرر اتخاذ أي من التدابير التحفظية بما في ذلك وضع الأختام على مقر أعمال المدين أو تعيين أمين مؤقت لإدارة أمواله، أو وضع قيود عليه في التصرف في أمواله، أو منعه وأي من أعضاء مجلس إدارته أو مدراءه من السفر خلال فترة معينة أو حتى تحقق أمر معين.

ولقاضي الإفلاس بناء على طلب يقدم إليه من المدين، أن يصدر قراره بوقف المطالبات.

علانية القرار

المادة ٣٣

تقوم إدارة الإفلاس خلال عشرة أيام من تاريخ صدور قرار قاضي الإفلاس بافتتاح الإجراءات أو رفضها أو عدم قبولها بنشر القرار والإعلان عنه وإخطار ذوي الشأن به والإفصاح في بورصة الكويت للأوراق المالية إذا كان المدين مدرجا فيها، وتكليف المدين بالإفصاح عنه على موقعه الإلكتروني، وذلك ما لم يقرر قاضي الإفلاس الاكتفاء بأي من هذه الطرق أو غيرها.

ويجوز لقاضي الإفلاس أن يقرر الإعلان عن القرار بإحدى الصحف اليومية الصادرة في دولة أجنبية إذا كان جانب كبير من دائني المدين أو أمواله أو أعماله بتلك الدولة أو لأي سبب آخر يراه قاضي الإفلاس.

وفي جميع الأحوال يجب قيد القرار الصادر بافتتاح الإجراءات خلال المهلة المبينة بهذه المادة.

الفصل الثالث

تعيين الأمين والمراقب والمفتش

المادة ٣٤

إذا قرر قاضي الإفلاس قبول افتتاح الإجراءات بإعادة الهيكلة أو شهر الإفلاس، يعين في ذات القرار الأمين الذي رشحته لجنة الإفلاس وقدرت أتعابه وفقاً لأحكام هذا القانون.

ويجوز لقاضي الإفلاس بناءً على اقتراح من لجنة الإفلاس أن يعين أمينا أو أكثر من غير الأشخاص المرخص لهم من الهيئة أو المسجلين لديها، متى كان ذلك لمصلحة المدين والدائنين.

المادة ٣٥

يجوز لقاضي الإفلاس من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المدين أو لجنة الإفلاس أن يكلف لجنة الإفلاس بترشيح أكثر من أمين وتحديد أتعابهم، ويصدر قراره بتعيينهم واعتماد أتعابهم.

إذا تعدد الأمناء، وجب أن يعملوا مجتمعين ويكون الأمناء مسئولين بالتضامن عن أعمالهم، ويجوز أن ينيب بعضهم بعضا، ولا تجوز لهم إنابة الغير إلا بإذن من قاضي الإفلاس، ويكون الأمين ونائبه مسئولين بالتضامن، ويجوز لقاضي الإفلاس أن يقسم العمل بين الأمناء، أو يعهد إلى أحدهم بعمل معين، وفي هذه الحالة لا يكون الأمين مسئولاً إلا عن الأعمال التي كلف بها.

المادة ٣٦

في جميع الأحوال التي يقدر فيها قرار بتعيين أمين بعد اعتماد قائمة الدائنين، أو يصدر قاضي الإفلاس قراراً باستبدال الأمين أو تعيين أمين جديد، تقوم لجنة الإفلاس - حتى لو كانت المديونية لا تخضع لإشرافها - خلال عشرة أيام من تاريخ صدور ذلك القرار بدعوة جميع الدائنين، بما فيهم الدائنون أصحاب الديون المضمونة، لترشيح أمين وتقدير أتعابه، وللجنة الإفلاس أن تضع قائمة من ثلاثة مرشحين أو أقل أو أكثر ليتم الاختيار منها، ويترأس رئيس لجنة الإفلاس أو من يحدده هذا الاجتماع ، ويتم اختيار المرشح بموافقة الأغلبية المطلوبة.

إذا وافقت لجان الدائنين على ترشيح أمين على النحو السابق وقدرت أتعابه، قامت لجنة الإفلاس بإخطار إدارة الإفلاس بذلك خلال عشرة أيام من اجتماع الدائنين، ويصدر قاضي الإفلاس قراره خلال عشرة أيام من تاريخ انتهاء المدة المبينة بهذه الفقرة بتعيين الأمين.

المادة ٣٧

إذا تم تعيين شخص اعتباري أميناً فعليه أن يسمي ممثلاً له أو أكثر ليتولى مهام الأمين، ويكون الأمين مسئولاً عن ممثله، وفي جميع الأحوال يجب أن يكون ممثل الأمين من شاغلي الوظائف واجبة التسجيل لدى الهيئة.

المادة ٣٨

للأمين المعين وفق أحكام هذا القانون أن يتقدم لإدارة الإفلاس بأي طلب لاتخاذ قرار من شأنه أن يساعده على أداء مهمته على الوجه المطلوب، ويشمل ذلك على سبيل المثال، طلب تعيين أو ندب أمين أو أكثر لمساعدته في أي من الأمور المختص بها.

المادة ٣٩

لا يجوز تعيين أي من الأشخاص التاليين أميناً :

١) أحد الدائنين.

٢) طرف ذو علاقة بالنسبة للمدين.

٣) أي شخص صدر عليه حكم بات بإدانته بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو أي جنحة خاصة بالغش في المعاملات التجارية أو ماسة بالاقتصاد الوطني ما لم يرد إليه اعتباره.

واجبات الأمين

المادة ٤٠

يباشر الأمين مهامه تحت إشراف إدارة الإفلاس، وعليه متابعة الإجراءات على وجه السرعة، والتأكد من قيامه باتخاذ جميع التدابير التي توفر حماية مصلحة المدين والدائنين.

المادة ٤١

في الأحوال التي يعهد فيها للأمين بإدارة أموال المدين وأعماله، يقوم الأمين بالمحافظة على تلك الأموال، وينوب عن المدين في جميع التصرفات التي تقتضيها إدارة أمواله وأعماله.

وإذا كان المدين شركة، فإن الأمين يكون له ذات الاختصاصات المقررة في عقد الشركة لمجلس الإدارة ورئيس المجلس والرئيس التنفيذي ومدير الشركة.

وإذا كانت بعض أعمال الإدارة أو بعض التصرفات الخاصة بالشركة تستلزم موافقة اجتماع الشركاء أو الجمعية العامة العادية أو غير العادية للشركة، تحل لجنة الإفلاس محلهم في إصدار هذه الموافقة.

المادة ٤٢

في الأحوال المشار إليها بالمادة السابقة، يجوز للأمين، بإذن من قاضي الإفلاس يصدره بعد سماع أقوال المدين أو إخطاره، الصلح أو قبول التحكيم في كل نزاع يتعلق بأموال المدين أو أعماله، والنزول عن حق المدين، والإقرار بحق الغير.

المادة ٤٣

يقوم الأمين بمجرد تعيينه لتولي إدارة أموال املدين وأعماله باستلام مراسلات المدين المتعلقة بأعماله والاطلاع عليها والاحتفاظ بها، وعليه أن يمكن المدين من الاطلاع عليها، وأن يسلمه أية مراسلات ذات طبيعة شخصية أو التي تخضع لقواعد السرية المهنية والتي لا تتعلق بالإجراءات.

المادة ٤٤

على الأمين أن يودع أي مبلغ يستلمه ضمن الإجراءات في حساب خاص بالصرف الذي يحدده قاضي الإفلاس خلال مدة لا تزيد على عشرة أيام من تاريخ استلامه، وأن يقدم إلى إدارة الإفلاس كشف حساب بتلك المبالغ خلال عشرة أيام من تاريخ الإيداع أو خلال أي فترة أخرى يحددها قاضي الإفلاس.

وإذا تأخر الأمين في إيداع أية مبالغ استلمها لغرض الإيداع دون مبرر مقبول، فلقاضي الإفلاس أن يلزمه بدفع غرامة تأخير بواقع ٧٪ سنوياً من قيمة المبالغ التي لم يتم إيداعها، وتودع هذه الغرامة في الحساب المشار إليه في الفقرة السابقة وتدخل في الضمان العام للدائنين.

ويجوز لقاضي الإفلاس في الحالة المشار إليها بالفقرة السابقة استبدال الأمين.

المادة ٤٥

يدون الأمين جميع الأعمال المتعلقة بإدارة أموال المدين وأعماله في الدفاتر والسجلات المعدة لذلك، ويجوز أن يكون التدوين الكترونياً. ويجوز للجنة الإفلاس وممثلي لجان الدائنين والدائنين- في حالة عدم تشكيل لجنة دائنين- والمدين الاطلاع على هذه الدفاتر والسجلات، كما يجوز لهم أن يطلبوا تزويدهم بصور من المستندات المتوفرة لدى الأمين متى كانت متعلقة بأموال المدين أو أعماله أو تزويدهم ببيانات أو معلومات عن واقع الدفاتر والسجلات المشار إليها.

وفي حالة امتناع الأمين، فلكل ذي شأن أن يطلب من قاضي الإفلاس تكليف الأمين بتزويده بالمستندات أو تمكينه من الاطلاع عليها، ويصدر قاضي الإفلاس قراره في الطلب خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه.

المادة ٤٦

يجوز للمدين ولجنة الإفلاس، في حال كانت المديونية خاضعة لإشرافها ، الاعتراض لدى قاضي الإفلاس على أعمال الأمين قبل إتمامها، ويترتب على الاعتراض وقف إجراء العمل إذا كان الاعتراض مقدماً من لجنة الإفلاس.

ويصدر قاضي الإفلاس قراره في الاعتراض خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه.

المادة ٤٧

على الأمين أن يقدم لإدارة الإفلاس ولجنة الإفلاس حسب الأحوال - تقريراً شهرياً أو في أي موعد آخر يحدده قاضي الإفلاس عن حالة إدارة أموال المدين وأعماله وسير إجراءات إعادة الهيكلة وشهر الإفلاس.

المادة ٤٨

للأمين أو المدين أو أي دائن أن يطلب من قاضي الإفلاس إصدار قرار بتحديد نطاق سلطات الأمين بخصوص مسالة أو مسائل معينة على ألا يؤدي ذلك إلى وقف أو تعطيل الإجراءات، وفي جميع الأحوال يختص قاضي الإفلاس بإصدار ما يرى من قرارات بشأن سلطات الأمين.

المادة ٤٩

يستوفي الأمين أتعابه المحددة بقرار تعيينه والمصروفات اللازمة التي يتكبدها من أموال المدين المعلومة لإدارة الإفلاس، ويجوز بقرار من قاضي الإفلاس صرف دفعة من تلك الأتعاب والمصروفات تحت الحساب.

المراقب

المادة ٥٠

يجوز لقاضي الإفلاس من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المدين أو لجنة الإفلاس أن يكلف لجنة الإفلاس بترشيح مراقب أو أكثر- من بين الأشخاص الذين يجوز لهم القيام بمهام الأمناء وفقاً لهذا القانون- وتحديد أتعابهم، ويصدر قراره بتعيينهم واعتماد أتعابهم.

ويعد المراقب تقريراً بسير الإجراءات في حالة طلب قاضي الإفلاس ذلك، ودون أن يتدخل في الإجراءات، وتسري بشأن المراقب أحكام المواد ٣٧، ٣٩، ٤٩ من هذا القانون.

المفتش

المادة ٥١

يجوز لقاضي الإفلاس، بناء على طلب مسبب يقدم من لجنة الإفلاس أو جهة رقابية أو أحد الدائنين أو المراقب أو الأمين أو من تلقاء نفسه، أن يعين مفتشاً من بين الأشخاص الذين يجوز لهم القيام بأعمال الأمين أو من غيرهم ويكلفه بالتفتيش في كل أعمال المدين أو أمواله أو تصرفاته أو العيش في واقعة أو وقائع محددة من كان طلب تعيين المفتش يتعلق بمدين مقدم بشأن ديونه طلب افتتاح إجراءات وفقاً لأحكام هذا القانون، وفي حالة تعين أمين أو مراقب يتولى الأمين أو المراقب بحسب الأحوال مهمة التفتيش.

ويبت قاضي الإفلاس في الطلب خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه لإدارة الإفلاس، ويبين القرار الصادر بتعيين المفتش المهمة الموكلة له واختصاصاته وصلاحياته وأتعابه إن لم يكن من الذين تم تعيينهم كأمين أو مراقب، وتسري عليه في هذه الحالة أحكام المادتين ٣٤، ٣٥ من هذا القانون، ولقاضي الإفلاس أن يصرح للمفتش بالاستعانة بمن يرى لإنجاز المهمة الموكلة إليه.

وتسري على أتعاب المفتش المادة ٤٩ من هذا القانون، ويجوز لقاضي الإفلاس أن

يكلف الدائن الذي طلب التفتيش بأداء تلك الأتعاب مقدماً على أن يستردها من أموال المدين في حالة انتهاء المفتش إلى صحة الوقائع التي استند إليها الدائن في طلب التفتيش.

المادة ٥٢

يجوز للمفتش في سبيل تنفيذ المهمة المكلف ما، أن يطلب سماع شهادة أي شخص بغير حلف يمين، كما يجوز له أن يطلب أي معلومات أو مستندات من المدين أو أحد الدائنين أو الوحدات الخاضعة للبنك المركزي أو الأشخاص المرخص لهم من الهيئة أو الجهات الرقابية أو أي جهة أخرى حكومية أو غير حكومية.

وإذا رأى الشخص أو الجهة المشار إليهما أعلاه عدم تعلق تلك الشهادة أو المعلومات أو المستندات بالمهمة المكلف بها المفتش فعليه أن يتقدم بطلب إلى قاضي الإفلاس خلال عشرة أيام من تاريخ إخطاره بطلب المفتش بإعفائه مما طلبه المفتش كله أو بعضه، ويصدر قاضي الإفلاس قراره في الطلب خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه ويكون قراره نهائياً.

المادة ٥٣

على المفتش إنجاز المهمة المكلف بتنفيذها وتقديم تقرير الإدارة الإفلاس يبين فيه كيفية تنفيذها وما خلص إليه من نتائج خلال المواعيد المحددة بقرار تكليفه، ويجوز لقاضي الإفلاس أن يمدد مدة تنفيذ المهمة بناء على طلب المفتش.

المادة ٥٤

يجوز لقاضي الإفلاس في أي وقت - بعد أخذ رأي لجنة الإفلاس إذا كانت الإجراءات متعلقة بالديون الخاضعة لإشراف اللجنة - أن يقرر استبدال الأمين أو المراقب أو المفتش، كما يجوز للمدين ولأي دائن أن يطلب من قاضي الإفلاس استبدال أي منهم إذا أثبت أن استمرار تعيينه يضر بمصالح الدائنين أو المدين، ولا يترتب على الطلب وقف الإجراءات ويبت قاضي الإفلاس في الطلب خلال عشرة أيام.

وعلي الأمين أو المراقب أو المفتش الذي يقرر قاضي الإفلاس استبداله أن تعاون بالقدر اللازم لتمكين بديله من تولي مهامه، ويسري هذا الحكم على مدراء التفليسة المعينين قبل سريان هذا القانون.

للأمين أو المراقب أو المفتش أن يطلب من قاضي الإفلاس إعفائه من مهامه ، ولقاضي الإفلاس أن يقبل ذلك الطلب ويعين بديلاً عنه، وله أن يحدد للأمين أو المفتش الذي قبل طلبه أتعاباً مقابل ما أداه من خدمات.

الفصل الرابع
الإخطارات

المادة ٥٥

تكون الإخطارات التي تتم وفقاً لأحكام هذا القانون عن طريق إدارة الإفلاس أو لجنة الإفلاس أو الأمين أو المفتش أو المدين أو الدائنين أو ممثل لجنة الدائنين أو ممثلي فئات الدائنين منتجة لآثارها إذا تمت عن طريق البريد الإلكتروني أو أي طريقة أخرى متفق عليها أو يحددها قاضي الإفلاس أو إدارة الإفلاس أو محكمة الإفلاس أو محكمة الاستئناف.

وفيما عدا الإخطارات الموجهة من المدين وممثل لجنة الدائنين وممثلي فئات الدائنين،

يجوز توجيه الإخطار عن طريق الاعلان أو النشر، ويسري على الإخطار بالبريد الإلكتروني الأحكام المبينة بالقانون رقم ٢٠ لسنة ٢٠١٤ المشار إليه.

المادة ٥٦

تلتزم كل من إدارة الإفلاس ولجنة الإفلاس والأمين والمراقب والمفتش والمدين وممثل لجنة الدائنين وممثلو فدات الدائنين بحفظ الإخطارات عن طريق البريد الإلكتروني في الشكل المرسل به في سجل ورقي أو إلكتروني خاص بذلك.

المادة ٥٧

استثناء من القواعد المتعلقة بإعلان الأوراق القضائية المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية، ودون الإخلال بالحالات التي يتم التبليغ فيها عن طريق الإخطار على النحو المبين بهذا القانون، يجوز إعلان الأوراق المتعلقة بالدعاوي والطلبات والطعون المبينة بهذا القانون عن طريق البريد الإلكتروني أو البريد السجل أو أية وسيلة أخرى توافق عليها محكمة الإفلاس أو محكمة الاستئناف.

كما يجوز أن تتم الإخطارات وتقديم المستندات والمعلومات والبيانات من خلال توفيرها بغرفة بيانات إلكترونية، يتاح لذوي الشأن الوصول إليها عبر الإنترنت من خلال اسم مستخدم ورقم سري يسلم للشخص الذي يجب توجيه الإخطار له أو تزويده بالمستندات والمعلومات والبيانات على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية للقانون.

الباب الثالث

التسوية الوقائية

الفصل الأول

طلب افتتاح إجراءات التسوية الوقائية

المادة ٥٨

مع مراعاة الأحكام المقررة بهذا القانون بشأن طلب افتتاح الإجراءات، يجوز للمدين أن يتقدم بطلب افتتاح إجراءات التسوية الوقائية وفقاً لما يلي:

١) إذا كان متوقفاً عن الدفع، أو كانت هناك من الأسباب ما يجعله يتوقع أو يخشى من العجز عن سداد ديونه عند استحقاقها كلها أو بعضها وفقاً لما هو مبين باللائحة التنفيذية.

٢) إذا كان في حالة عجز في المركز المالي أو كانت هناك من الأسباب ما يجعله يتوقع أو يخشى أن يكون في حالة عجز في المركز المالي عند استحقاق ديونه بعضها أو كلها وفقاً لما هو مبين باللائحة التنفيذية.

٣) أن تكون أعمال المدين قابلة للاستمرارية.

٤) إذا كان قد سبق لدائنيه أن رفضوا مقترحا بالتسوية الوقائية أو كان قد سبق لقاضي الإفلاس أن أصدر قرارا برفض التصديق على مقترح بالتسوية الوقائية، حتى لو كان ذلك عن ديون أخرى للمدين غير المقدم بشأنها الطلب، فلا يجوز تقديم الطلب إلا بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ اجتماع الدائنين أو قرار قاضي الإفلاس المشار إليه.

٥) إذا كان قد سبق لدائنيه أن رفضوا خطة بإعادة الهيكلة أو كان قد سبق لقاضي

الإفلاس أن أصدر قرارا برفض التصديق على خطة بإعادة الهيكلة، حتى لو كان ذلك عن ديون أخرى للمدين غير المقدم بشأنها الطلب، فلا يجوز تقديم الطلب إلا بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ اجتماع الدائنين أو قرار قاضي الإفلاس المشار إليه.

٦) إذا كان قد سبق وأن صدر قرار من قاضي الإفلاس أو حكم عن محكمة الإفلاس بإنهاء إجراءات التسوية الوقائية أو إنهاء إجراءات إعادة الهيكلة، حتى لو كان ذلك عن ديون أخرى للمدين غير المقدم بشأنها الطلب، فلا يجوز تقديم الطلب إلا بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار قاضي الإفلاس أو حكم المحكمة المشار إليه.

٧) إذا كان قد سبق وأن صدر حكم نهائي بشهر إفلاس المدين، فلا يجوز تقديم الطلب إلا بعد مرور ثلاث سنوات من انتهاء التفليسة.

٨) إذا كانت المديونية المقدم بشأن الطلب لازالت خاضعة لأية إجراءات وفقاً لهذا القانون تنفيذاً لقرار صادر بافتتاح الإجراءات وفقاً لهذا القانون، فلا يجوز تقديم الطلب.

واستثناء من أحكام البنود أرقام ٤، ٥، ٦، ٧، ٨ من هذه المادة، يجوز للمدين تقديم الطلب في أي وقت إذا أرفق به ما يفيد الموافقة المسبقة للأغلبية المطلوبة على مقترح التسوية الوقائية المقدم بشأنه الطلب.

المادة ٥٩

مع مراعاة حكم المادة ٢٠ من هذا القانون، يجب أن يرفق المدين بطلب افتتاح إجراءات التسوية الوقائية ما يلي:

١) البيانات والمعلومات والمستندات الدالة على تحقق الشروط اللازمة لتقديم طلب افتتاح إجراءات التسوية الوقائية.

٢) شرح موجز لمقترح التسوية الوقائية، مبين به شروطه وكيفية تنفيذه، وضمانات تنفيذه إن وجدت، والبرنامج الزمني للتنفيذ.

٣) موجز عن العقود والاتفاقيات اللازم توقيعها بين المدين والدائنين لتنفيذ مقترح التسوية الوقائية.

٤) تصنيف الدائنين.

٥) في حالة تشكيل لجنة الدائنين وفقاً لتصنيف الدائنين، يتعين على المدين إرفاق كشف بأعضاء تلك اللجنة مع بيان اسم الممثل عن كل فئة من فئات الدائنين، وبريدهم الالكتروني والعادي وأرقام هواتفهم، والمستندات الدالة على تعيين هؤلاء الأعضاء والممثلين وحدود تفويضهم من قبل الدائنين.

٦) إجراءات الدعوة لاجتماع الدائنين لمناقشة مقترح التسوية الوقائية وكيفية التصويت عليها ومن لهم حق التصويت.

الفصل الثاني

أثر صدور قرار افتتاح إجراءات التسوية الوقائية

المادة ٦٠

إدارة أعمال المدين وأمواله

يظل المدين، بعد صدور قرار افتتاح إجراءات التسوية الوقائية قائماً بإدارة أعماله

وأمواله، وله أن يقوم بجميع التصرفات التي يقضيها تسيير نشاطه التجاري، بما لا يضر بمصالح الدائنين، ما لم يقرر قاضي الإفلاس غير ذلك.

ولا يجوز للمدين القيام بأية تصرفات تقع خارج نطاق أعمالها الاعتيادية إلا بعد الحصول على موافقة قاضي الإفلاس.

وقف المطالبات

المادة ٦١

يترتب على صدور قرار افتتاح إجراءات التسوية الوقائية وقف المطالبات لمدة الثلاثة أشهر اللاحقة لتاريخ صدور القرار، ولقاضي الإفلاس بناء على طلب المدين أن يمدد مدة وقف المطالبات لمرة أو أكثر على ألا تزيد في كل مرة على شهر، وفي جميع الأحوال يجب ألا تزيد مدة وقف المطالبات عن ستة أشهر وتقوم إدارة الإفلاس بناء على طلب المدين بتزويده بشهادة بوقف المطالبات ومدة الوقف.

المادة ٦٢

على المدين أن يقوم خلال فترة وقف المطالبات ببذل العناية اللازمة لإقناع دائنيه بالتصويت بالموافقة على مقترح التسوية الوقائية، كما يلتزم بتزويد الدائنين بكافة المستندات والمعلومات والبيانات التي تمكنهم من اتخاذ قرار بشأن مقترح التسوية الوقائية، والرد على ما يقدم له من استفسارات من الدائنين.

المادة ٦٣

تنتهي فترة وقف المطالبات في حالة تحقق أي من الحالات التالية:

١) تصديق قاضي الإفلاس على مقترح التسوية الوقائية.
٢) صدور قرار عن قاضي الإفلاس بإنهاء إجراءات التسوية الوقائية.
٣) انتهاء المدة المنصوص عليها في المادة ٦١ .

العقود

المادة ٦٤

لا يترتب على صدور قرار افتتاح إجراءات التسوية الوقائية حلول آجال الديون التي على المدين، ولا وقف سريان فوائدها، ويعتبر كأن لم يكن أي شرط يرد بالعقود المبرمة مع المدين ينص على خلاف ذلك.

المادة ٦٥

لا يترتب على دور صدور قرار افتتاح إجراءات التسوية الوقائية وقف العقود السارية للمدين بما فيها عقود الإيجار أو إنهاؤها ولو نص على خلاف ذلك في العقد، ويجب على المتعاقد مع المدين الاستمرار في الوفاء بالتزاماته التعاقدية طالما أن المدين لم يتوقف عن الوفاء بالتزاماته اللاحقة على تاريخ صدور قرار افتتاح الإجراءات.

وفيما عدا العقود المشمولة بإجراءات التسوية الوقائية، وفي حالة إخلال المدين بأي من التزاماته العقدية، واستثناء من وقف المطالبات يجوز لمحكمة الإفلاس - بناء على طلب التعاقد - أن تحكم بفسخ العقد.

المادة ٦٦

لمحكمة الإفلاس، بناء على طلب المدين أن تحكم بفسخ أي عقد نافذ يكون المدين طرفاً فيه إذا كان ذلك ضرورياً لتمكينه من مزاولة أعماله أو يحقق مصلحة الدائنين شريطة ألا يؤدي الفسخ إلى إلحاق ضرر جسيم بمصالح التعاقد مع المدين، ما لم تفرر

المحكمة تعويض المتعاقد تعويضاً عادلاً، وفي هذه الحالة يحق للمتعاقد الاشتراك في إجراءات التسوية الوقائية كدائن عادي بالتعويض المترتب على الفسخ.

التمويل الجديد

المادة ٦٧

يجوز للمدين أن يقترض أو يحصل على تسهيلات مصرفية - أياً كان نوعها - بضمان أو بدون ضمان وفقاً للوارد بطلب افتتاح الإجراءات أو أي طلب يقدم لإدارة الإفلاس بعد تقديم طلب افتتاح الإجراءات وقبل صدور قرار فيه.

اكما يجوز له الاقتراض أو الحصول على تسهيلات مصرفية بعد صدور قرار افتتاح الإجراءات إذا كان منصوصاً على ذلك ضمن المقترح أو وافقت عليه الأغلبية المطلوبة، ما لم يقرر قاضي الإفلاس غير ذلك، ويجب عليه إخطار المقرض أو الجهة مانحة التسهيلات المصرفية بأنه خاضع لإجراءات التسوية الوقاية وفقاً لهذا القانون.

المادة ٦٨

يجوز لقاضي الإفلاس بناء على طلب المدين - وبعد استيفاء رأي لجنة الإفلاس، في حال كانت المديونية خاضعة لإشرافها - أن يأذن للمدين الخاضع لإجراءات التسوية الوقائية بالحصول على تمويل جديد يكون للدائن فيه الأولوية على أي دين عادي قائم في ذمة المدين بتاريخ قرار افتتاح الإجراءات، متى كان هذا التمويل لازماً لأعمال المدين ولا يضر بالمصلحة المشتركة للدائنين أو إجراءات التسوية الوقائية.

المادة ٦٩

يجوز أن يكون التمويل الجديد مضموناً بترتيب رهن على أي من أموال المدين غير المرهونة أو المرهونة، في الحالة الأخيرة يكون الرهن تالياً في مرتبته للرهن أو الرهون المترتبة على الأموال المطلوب رهنها.

كما يجوز أن يكون التمويل الجديد مضموناً بترتيب رهن على أي من أموال المدين المرهونة مساويا في مرتبته لمرتبة أي رهن قائم على الأموال المطلوب رهنها أو متقدماً عليه، وفي هذه الحالة يجب موافقة الدائنين المرتهنين السابقين في المرتبة لجنة الدائنين.

المادة ٧٠

يقوم المدين خلال عشرة أيام من صدور قرار افتتاح إجراءات التسوية الوقائية بالتنسيق مع الدائنين لتشكيل لجنة الدائنين من ممثلين عن فئات ديونه ويترأس اللجنة ويمثلها الدائن الحائز على أكبر قدر من ديون المدين، ويمثل كل فئة من فئات ديون المدين الدائن الحائز على أكبر قدر من ديون المدين من هذه الفئة ، وذلك ما لم توافق الأغلبية المطلوبة أو يوافق الدائنون الحائزون على أغلبية فئة الديون على تعين ممثلين لفئات ديون المدين وللجنة الدائنين من غير الدائنين الحائزين على أكبر الديون أو من غير الدائنين.

ويجوز بموافقة الأغلبية المطلوبة للدائنين أو موافقة الدائنين الحائزين على أغلبية فئة الديون إعفاء ممثل اللجنة من مهامه وتعيين من يحل محله. وفي حالة عدم حصول هذا الأخير على الموافقات المذكورة يكون الممثل من الدائنين الحائزين على أكبر الديون ثم الذي يليه نزولاً ثم الذي يليه.

المادة ٧١

على المدين أن يودع لدى إدارة الإفلاس خلال عشرة أيام من انتهاء المدة المبينة بالمادة السابقة قائمة بفئات الديون، مبين بها نوع الدين ومقداره وتصنيفه واسم الدائن وممثله وعنوان بريده العادي والإلكتروني وتشكيل لجنة الدائنين مبين به اسم رئيس اللجنة وأعضائها وفئة الديون التي يمثلها كل عضو وعنوان بريد العضو العادي والإلكتروني.

ويصدر قاضي الإفلاس قراراً باعتماد تشكيل اللجنة خلال عشرة أيام من تاريخ إيداع هذا التشكيل، وتقوم إدارة الإفلاس بأخطار المدين والدائنين والمراقب ولجنة الإفلاس- في حال كانت المديونية خاضعة لإشرافها- بذلك القرار.

المادة ٧٢

على لجنة الدائنين أن تقوم خلال عشرة أيام من تاريخ إخطارها بقرار تشكيل اللجنة بتحديد المسائل التي تفوض فيها رئيس اللجنة وإخطار المدين وإدارة الإفلاس ولجنة الإفلاس -حسب الأحوال - بذلك.

واعتباراً من تاريخ هذا الإخطار، يكون إخطار الدائنين بكافة الأمور التي يوجب القانون إخطارهم بها من خلال ممثل الدائنين.

ويجب على ممثل اللجنة إخطار أعضائها بما تلقاه من إخطارات في موعد أقصاه يوم العمل التالي لتاريخ تلقيها، ويسري ذات الحكم على ممثل كل فئة من فئات الديون تجاه الدائنين من تلك الفئة.

الفصل الثالث

الموافقة على مقترح التسوية الوقائية والتصديق عليه وتنفيذه

الفرع الأول

الموافقة على مقترح التسوية الوقائية

المادة ٧٣

يجب أن يشمل مقترح التسوية الوقائية على ما يأتي :

١) خطة المدين لمزاولة نشاطه.

٢) تصنيف فئات الدائنين، والمبالغ المستحقة لكل منهم والضمانات المقدمة مقابل كل مديونية وقيمها.

٣) التأكيد على قابلية أعمال المدين للاستمرارية.

٤) نشاطات المدين التي يتعين وقفها أو إنهاؤها.

٥) أحكام وشروط تسوية أية التزامات.

٦) أية ضمانات لحسن تنفيذ المقترح يكون مطلوباً تقديمها من المدين إن وجدت.

٧) أي عرض لشراء كل أموال المدين أو جزء منها على أساس نشاط قائم ويزاول أو على أجزاء، إن وجد.

٨) مدد السماح وخصومات الدفع.

٩) مدى إمكانية تحويل الدين إلى حصص أو أسهم في رأس مال أي شركة أو مشروع.

١٠) مدى إمكانية توحيد أو إنشاء أو فك أو بيع أو استبدال أية ضمانات إذا كان

ذلك ضرورياً لتنفيذ مقترح التسوية الوقائية.

١١) اقتراح مدة أو مدد لسداد كامل الدين.

٢١) مدى احتياج المدين لتمويل أثناء مدة تنفيذ المقترح، وأغراض ذلك التمويل وضماناته.

١٣) آلية متابعة الدائنين والمراقب - في حالة تعيينه - لتنفيذ المقترح وما يقدم من تقارير بشأن تنفيذها ومواعيد تقديم تلك التقارير ومحتواها.

١٤) أية أمور أخرى يراها المدين مجدية في تنفيذ مقترح التسوية الوقائية ويرى تضمينها بالمقترح.

١٥) الحقوق التي يحصل عليها الدائنون وفقاً لمقترح التسوية الوقائية بالمقارنة مع الحقوق التي يمكن أن يحصلوا عليها في حال شهر الإفلاس.

المادة ٧٤

على المدين أن يودع نسخة من مقترح التسوية الوقائية لدى إدارة الإفلاس مرفقاً بها ملخص المقترح خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار افتتاح الإجراءات، ويجوز لقاضي الإفلاس مد هذه الفترة لمدة مماثلة أو أكثر بناء على طلب المدين بعد الاستماع للجنة الإفلاس وفي جميع الأحوال يجب موافقة الأغلبية المطلوبة على أي تمديد من شأنه أن يجعل مدة إيداع مقترح التسوية الوقائية تجاوز ستة أشهر.

وعلى المدين خلال الموعد المشار إليه بالفقرة السابقة أن يخطر لجنة الإفلاس - في حال كانت المديونية خاضعة لإشرافها - وممثل لجنة الدائنين وأعضاء اللجنة بالمقترح ومرفقاته، وعلى ممثل لجنة الدائنين وكل عضو من أعضائها أن يقوم بإخطار فئة الدائنين التي يمثلها بالمقترح ومرفقاته في موعد أقصاه نهاية يوم العمل التالي لتاريخ تسلمه للخطة ومرفقاتها.

وفي حالة عدم إيداع مقترح التسوية الوقائية خلال الموعد المبين بهذه المادة، يجوز لقاضي الإفلاس، بناء على طلب يقدم إليه من أحد الدائنين أو لجنة الإفلاس إذا كانت المديونية خاضعة لإشرافها، بإنهاء إجراءات التسوية الوقائية، ويصدر القاضي قراره خلال عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب.

المادة ٧٥

يجوز أن يؤسس المقترح على أساس تخلي المدين عن بعض أمواله مقابل تسوية ديونه كلها أو بعضها، ومن ثم سداد كامل ديون المدين سداداً عينياً أو نقدياً، أو سداد جانب منها سداداً عينياً أو نقدياً وإسقاط الباقي أو جدولة الباقي بحيث تبرأ ذمة المدين من الدين كله أو بعضه ويجب موافقة الجمعية العامة غير العادية في شركة المساهمية المدينة أو ما يقوم مقام الجمعية العامة غير العادية في الشركات الأخرى على المقترح.

المادة ٧٦

على المدين أن يقوم بدعوة الدائنين للموافقة على مقترح التسوية الوقائية بموجب إخطار يشتمل على موعد الاجتماع ومكانه، وفقاً للإجراءات الواردة بمقترح التسوية الوقائية ، وعلى أن يتم عقد الاجتماع بعد عشرة أيام على الأقل من تاريخ توجيه الدعوة للاجتماع وخلال مدة لا تزيد على شهر من تاريخ إخطار ممثل لجنة الدائنين وأعضاء اللجنة بالخطة ومرفقاتها.

كما يقوم المدين بتوجيه الدعوة خلال الموعد المبين بالفقرة السابقة للجنة الإفلاس، في حال كانت المديونية خاضعة لإشرافها، وإلى الجهة الرقابية المعنية إذا كان المدين يخضع لإشرافها ويترأس المدين الاجتماع ويجوز بموافقة الأغلبية المطلوبة اختيار من يترأس الاجتماع من الدائنين أو من غيرهم.

وفي حالة امتناع المدين عن عقد الاجتماع على النحو المبين بالفقرة الأولي من هذه المادة، يكلف قاضي الإفلاس، بناء على طلب يقدم إليه من الأمين أو أحد الدائنين، لجنة الإفلاس حتى لو كانت المديونية غير خاضعة لإشرافها، بالدعوة لاجتماع الدائنين، وبرئاسة من تفوضه من بين أعضائها، وفي القيام بكافة الأعمال التي يتعين أن يقوم بها المدين وفقاً للمواد التالية بهذا الفرع والفرع الخاص بالتصديق.

المادة ٧٧

يقصر حق التصويت على مقترح التسوية الوقائية على الدائنين المتأثرين بالمقترح، ولا يجوز لأي طرف ذو علاقة بالمدين أن يشارك في التصويت.

كما لا يجوز اعتبار الدائنين أصحاب الديون المضمونة برهن أو امتياز دائنين غير متأثرين لمجرد كونهم يحتفظون بضمان لديونهم.

ويبت قاضي الإفلاس في أي خلاف يقوم بشأن أحقية الدائن في التصويت ومن يترأس الاجتماع وذلك بقرار يصدر خلال عشرة أيام من تاريخ تقديم طلب بذلك لإدارة الإفلاس.

المادة ٧٨

يجب على المدين أن يقدم شرحاً وافياً لبنود مقترح التسوية الوقائية أثناء الاجتماعات التي تعقد لمناقشة المقترح وأي تعديلات ترد عليه ،ويجوز لأي من الدائنين أو لجنة الدائنين أو ممثلها أو لجنة الإفلاس – في حال كانت المديونية خاضعة لإشرافها – حضور الاجتماعات وابداء الرأي في مقترح التسوية أو تعديلاته.

كما يجب عليه دعوة الدائنين المتأثرين بالتعديلات المقترحة لاجتماعات أخرى للنظر في تلك التعديلات والتصويت عليها.

المادة ٧٩

يكون مقترح التسوية الوقائية مستوفية موافقة الدائنين إذا وافقت عليه الأغلبية المطلوبة، فإذا لم يحصل المقترح على موافقة هذه الأغلبية في الاجتماع الأول للدائنين، يؤجل الاجتماع لمدة عشرة أيام لاجتماع ثاني يعقد للتصويت على المقترح.

وإذا لم يحصل المقترح على موافقة الأغلبية المطلوبة في الاجتماع المؤجل، يعتبر ذلك رفضاً لمقترح التسوية الوقائية.

المادة ٨٠

يحرر محضر ما تم في اجتماع التصويت على مقترح التسوية الوقائية يوقعه المدين والدائنون الحاضرون الذين يحق لهم التصويت، وممثل لجنة الدائنين، وفي حالة رفض أحد الدائنين التوقيع يتم ذكر اسمه في المحضر وسبب رفضه.

وإذا كان الاجتماع عن طريق وسائل الاتصال الحديثة فيجب أن يحضر المراقب فإذا لم يكن قد تم تعيينه يحضر ممثل عن لجنة الدائنين أو ممثل عن لجنة الإفلاس، في حال كانت المديونية خاضعة لإشرافها ، ويكون الاكتفاء بتوقيع المدين والمراقب

أو المدين وممثل لجنة الدائنين أو المدين وممثل لجنة الإفلاس بحسب الأحوال على المحضر، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وضوابط هذا الاجتماع.

المادة ٨١

يلتزم المدين بأن يقوم خلال عشرة أيام من تاريخ الموافقة على مقترح التسوية الوقائية أو رفضه بإخطار إدارة الإفلاس والمراقب ولجنة الإفلاس والجهة الرقابية المعنية بحسب الأحوال - بذلك وإرفاق الخطة المعتمدة أو المرفوضة ومحاضر الاجتماعات التي تم فيها التصويت والمستندات الدالة على الإخطارات الموجهة لحضور الاجتماعات ودليل الحضور ودليل التصويت، وفي حالة الموافقة على الخطة يطلب ضمن الإخطار التصديق على الخطة.

ويجوز لممثل لجنة الدائنين أو ممثل أي فئة من فئات الدائنين أو الدائنين الحائزين على ٢٥٪ من ديون المدين أن يقوموا بهذا الإخطار في حالة عدم قيام المدين به خلال المدة المبينة في الفقرة السابقة وعلى إدارة الإفلاس خلال عشرة أيام من تاريخ تسلمها الإخطار المشار إليه بالفقرة السابقة إخطار جميع الدائنين به وبكافة مرفقاته.

وفي حالة رفض المقترح يقوم قاضي الإفلاس خلال عشرة أيام من تاريخ إخطار إدارة الإفلاس بإصدار قرار بإنهاء إجراءات التسوية الوقائية وحفظ الطلب، ويجوز له بناء على طلب المدين أو الجهة الرقابية أو الدائنين أن يقرر افتتاح إجراءات إعادة الهيكلة أو شهر الإفلاس وفقاً لما يراه ملائماً لوضع المدين ومصلحة الدائنين.

الفرع الثاني
التصديق على مقترح التسوية الوقائية

المادة ٨٢

يقوم قاضي الإفلاس خلال عشرة أيام من تاريخ تسلم إدارة الإفلاس للإخطار بموافقة الدائنين على مقترح التسوية الوقائية ومرفقاته بالتصديق على المقترح بعد التحقق من توافر الشرطين التاليين:

١) أن المقترح حاز على موافقة الأغلبية المطلوبة.

٢) أن المقترح تتوافر فيه معايير العدالة للدائنين المتأثرين الواردة في المادة التالية.

المادة ٨٣

يكون مقترح التسوية الوقائية مستوفياً معايير العدالة إذا توافر فيه ما يلي:

١) حصول الدائنين على معلومات وافية ووقت كاف لدراسة مقترح التسوية الوقائية.

٢) عدم الإخلال بإجراءات اجتماع الدائنين والتصويت الواردة بمقترح التسوية الوقائية المعروضة على إدارة الإفلاس قبل افتتاح إجراءات التسوية الوقائية.

٣) مراعاة الحقوق القائمة للدائنين - خاصة حقوق الدائنين أصحاب حقوق الرهن والامتياز - والمساواة بين أصحاب الحقوق ذات المراكز المتساوية، خاصة ما يتعلق بتقاسم الخسائر وتوزيع الحقوق الجديدة.

المادة ٨٤

يصدر قاضي الإفلاس قراراً برفض التصديق على المقترح أو تعليق التصديق عليه في حالة تحقق أي من الحالات التالية:

١) إذا شاب البطلان إجراءات الدعوة للاجتماع أو إجراءات التصويت فيه.
٢) إذا لم تستوف موافقة الأغلبية المطلوبة على المقترح.
٣) إذا لم يسوف المقترح معايير العدالة وفقاً للمادة السابقة.

وفي حالة تعليق التصديق على المقترح يبين قاضي الإفلاس التعديلات المطلوب إجرائها عليه أو الإجراء المطلوب استيفائه ويحدد أجلاً للمدين لاستيفاء موافقة الأغلبية المطلوبة على المقترح المعدل وإعادة تقديمه مرة أخرى لإدارة الإفلاس للتصديق، فإن حاز المقترح المعدل على موافقة الأغلبية المطلوبة صدق قاضي الإفلاس عليه، وفي حالة عدم موافقة الدانتين على المقترح المعدل يصدر قاضي الإفلاس قرارا برفض التصديق.

المادة ٨٥

يجوز لأي من الدائنين المتأثرين الذين لم يصوتوا بالموافقة على مقترح التسوية الوقائية التظلم من قرار الدائنين بالموافقة على مقترح هذه التسوية لإدارة الإفلاس خلال عشرة أيام من تاريخ انعقاد اجتماع الدائنين الذي تقرر فيه الموافقة إذا كان الدائن قد حضر هذا الاجتماع ورفض المقترح أو كان قد أخطر بموعد ذلك الاجتماع ولم يحضر بعذر مقبول، أو من تاريخ إخطار الدائن من إدارة الإفلاس بموافقة الدائنين على مقترح التسوية الوقائية إذا لم يحضر اجتماع الدائنين لأنه لم يخطر بموعده.

ويبت قاضي الإفلاس في التظلم بذات القرار الصادر بالتصديق على مقترح التسوية الوقائية، وفي حالة قبول التظلم يجوز لقاضي الإفلاس تعليق التصديق على المقترح لتصويب الأجراء الباطل أو تعديل المقترح أو رفض التصديق عليه.

وفي حالة رفض التصديق يقوم قاضي الإفلاس خلال عشرة أيام من تاريخ إخطار إدارة الإفلاس بإصدار قرار بإنهاء إجراءات التسوية الوقائية وحفظ الطلب، ويجوز له بناء على طلب المدين أو الجهة الرقابية أو الدائنين أن قرار افتتاح إجراءات إعادة الهيكلة أو شهر الإفلاس وفقاً لما يراه ملائماً لوضع المدين ومصلحة الدائنين.

المادة ٨٦

يكون مقترح التسوية الوقائية المصدق عليه من قاضي الإفلاس نافذاً في حق جميع الدائنين الذين شملهم بما في ذلك الدائنين الذين رفضوا المقترح والذين لم يحضروا الاجتماع الخاص بالتصويت على المقترح.

وتقوم إدارة الإفلاس بالإعلان والنشر والإخطار والإفصاح والقيد وفقاً للمادة ٣٣ من هذا القانون لكل قرار يصدر بالتصديق على مقترح التسوية الوقائية أو برفض المقترح أو تعليق التصديق أو إنهاء الإجراءات أو افتتاح إجراءات إعادة الهيكلة أو شهر الإفلاس وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ صدور القرار، ويجوز لقاضي الإفلاس الاكتفاء بقيد القرار في سجل الإفلاس والسجل التجاري.

الفرع الثالث
تنفيذ مقترح التسوية الوقائية

المادة ٨٧

يلتزم المدين بتنفيذ مقترح التسوية الوقائية وفقاً لما وافق عليه الدائنون وصدق عليه قاضي الإفلاس، كما يلتزم بأن يقوم خلال عشرة أيام من تاريخ تمام تنفيذ

مقترح التسوية بإخطار إدارة الإفلاس بذلك ويرفق بالإخطار بيان بالمديونيات التي تم تسويتها وطريقة التسوية كما يرفق المستند الدال على التسوية، ويصدر قاضي الإفلاس قراراً بتمام تنفيذ مقترح التسوية وانتهاء إجراءات التسوية الوقائية خلال عشرة أيام من تاريخ تسلم إدارة الإفلاس للإخطار، ويسري على القرار الفقرة الثانية من المادة ٨٦ من هذا القانون، ويجوز لقاضي الإفلاس أن يطلب رأي المراقب في حالة تعيينه بشأن تمام تنفيذ التسوية قبل إصدار القرار المشار إليه، كما يجوز له أن يطلب رأي لجنة الإفلاس بشأن تمام تنفيذ التسوية حتى لو كانت المديونية غير خاضعة لإشرافها وذلك قبل إصدار القرار المشار إليه.

ويجوز للدائنين الذين ينازعون في صحة ما جاء بإخطار المدين بشأن تسوية مديونيتهم التظلم من القرار المشار إليه بالفقرة السابقة، وفي حالة قبول التظلم يلتزم المدين بتنفيذ مقترح التسوية الوقائية بشأن الدائن الذي قبل تظلمه ويعتبر مقترح التسوية الوقائية لم يتم تنفيذه بالنسبة لهذا الدائن.

المادة ٨٨

يجوز للمدين في أي وقت أثناء تنفيذ مقترح التسوية الوقائية أن يوجه الدعوة لدائنيه لمناقشة أية تعديلات يرى ضرورة إجرائها على المقترح ويجب إخطار الدائنين بالتعديلات المقترحة ومبرراتها قبل الموعد المحدد للاجتماع بعشرة أيام على الأقل، وفي حالة موافقة الأغلبية المطلوبة على المقترح المعدل يقوم بإخطار إدارة الإفلاس بهذا المقترح ومحاضر اجتماعات الدائنين ودليل الحضور والتصويت ويطلب التصديق عليه ويقوم قاضي الإفلاس خلال عشرة أيام من إخطار إدارة الإفلاس بالمقترح المعدل بالتصديق عليه إذا كان مستوفياً لمعايير العدالة وحاز على موافقة الأغلبية المطلوبة وإلا رفض التصديق عليه أو قام بتعليق التصديق.

ويجوز التظلم من قرار التصديق على المقترح المعدل وفقاً للأحكام المبينة في المادة ٨٥ من هذا القانون.

الفصل الرابع
إنهاء إجراءات التسوية الوقائية قبل تنفيذها

المادة ٨٩

يجوز لمحكمة الإفلاس، بناء على طلب يقدم إليها من أحد الدائنين المتأثرين خلال الفترة اللاحقة لقرار التصديق على مقترح التسوية الوقائية وقبل تمام تنفيذ المقترح، أن تحكم بإنهاء إجراءات التسوية الوقائية، وذلك في حالة تحقق أي في الحالات التالية:

١) إقامة الدعوى الجزائية ضد المدين في أحد الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، ويشترط أن يتم تقديم الطلب خلال الستة أشهر اللاحقة لتاريخ إقامة هذه الدعوى، كما يشترط أن تكون هذه الدعوى قد أقيمت بعد التصديق على مقترح التسوية الوقائية وقبل تمام تنفيذه، وإلا كان غير مقبولاً.

٢) صدور حكم بإدانة المدين في أحد الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بعد التصديق على مقترح التسوية الوقائية وقبل تمام تنفيذه.

٣) إذا لم يقم المدين بتنفيذ شروط مقترح التسوية الوقائية.

٤) إذا توفي المدين واتضح أنه يستحيل تنفيذ المقترح.

٥) إذا طرأت أمور بعد تاريخ التصديق على المقترح من شأنها أن تجعل أعمال المدين غير قابلة للاستمرارية، أو أثرت على قدرة المدين على تنفيذ مقترح التسوية

بحيث أصبح من غير المتوقع أن يتمكن المدين من تنفيذ هذا المقترح وفقاً لشروطه.

٦) إذا امتنع المدين عن تقديم المعلومات والبيانات والمستندات المطلوب منه تقديمها.

٧) إذا ارتكب المدين خطأ جسيماً في إدارته لأمواله أو أعماله خلال الفترة اللاحقة على صدور قرار افتتاح إجراءات التسوية الوقائية.

٨) إذا ارتكب المدين لدى تقديمه طلب افتتاح إجراءات التسوية الوقائية أو بعده غشاً أو تحايلاً أو قدم معلومات مضللة.

ويجوز للمحكمة أن تحكم بناءً على طلب ذوي الشأن ما تراه ملائماً من تدابير تحفظية، وتلغي هذه التدابير إذا حكم نهائياً ببراءة المدين.

المادة ٩٠

يترتب على إنهاء إجراءات التسوية الوقائية استناداً للبندين ١ و٢ من المادة السابقة براءة ذمة الكفيل من الكفالة المقدمة لتنفيذ شروط التسوية الوقائية، إذا كانت الأفعال التي أدت لاتخاذ الإجراءات المشار إليها في هذين البندين قد صدرت من المدين قبل صدور قرار التصديق على مقترح التسوية الوقائية وكان لها تأثير على إرادة الكفيل.

كما يترتب على إنهاء إجراءات التسوية الوقائية استناداً للبند ٨ من ذات المادة براءة ذمة الكفيل من الكفالة المقدمة لضمان تنفيذ شروط التسوية الوقائية.

ولا يترتب على إنهاء إجراءات التسوية الوقائية استناداً للبنود من ٣ إلى ٧ براءة ذمة الكفيل.

وفي جميع الأحوال يجب تكليف الكفيل المشار إليه وكفلاء المديونية بحضور الجلسة التي ينظر فيها طلب إنهاء الإجراءات.

المادة ٩١

يترتب على إنهاء إجراءات التسوية الوقائية لبطلان إجراءاتها براءة ذمة الكفيل حسن النية الذي ضمن تنفيذ كل أو بعض شروطها.

المادة ٩٢

لمحكمة الإفلاس أن تضمن في حكمها الصادر بإنهاء الإجراءات وشهر الإفلاس، وضع الأختام على أموال المدين، كما يجوز للمحكمة أن تضمن في ذلك الحكم أي تدابير تحفظية أخرى.

المادة ٩٣

يجوز لقاضي الإفلاس بناء على طلب يقدم إليه خلال الفترة اللاحقة لقرار التعديل على مقترح التسوية الوقائية وقبل تمام تنفيذ المقترح، أن يقرر إنهاء إجراءات التسوية الوقائية، إذا تحققت أي من الحالتين التاليتين:

١) إذا تقدم المدين بطلب إنهاء الإجراءات تأسيساً على أن شروط افتتاح إجراءات التسوية الوقائية لم تعد منطبقة عليه، أو على تعذر تنفيذ مقترح التسوية وفقاً لشروط المقترح.

٢) إذا تقدم المدين أو الجهة الرقابية بطلب افتتاح إجراءات إعادة الهيكلة أو شهر الإفلاس.

وتقوم إدارة الإفلاس بإخطار الدائنين ولجنة الإفلاس والمراقب بحسب الأحوال

بالطلب وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه. ويصدر قاضي الإفلاس قراره بالموافقة على الطلب أو برفضه خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه.

المادة ٩٤

إذا قرر قاضي الإفلاس إنهاء إجراءات التسوية الوقائية، يجوز له بناء على طلب يقدم إليه من الدين أو الجهة الرقابية أو الدائنين الذين يحق لهم تقديم طلب افتتاح إجراءات وفقا لهذا القانون، أن يقرر افتتاح إجراءات إعادة الهيكلة أو افتتاح إجراءات شهر الإفلاس.

وتقوم إدارة الإفلاس، خلال عشرة أيام من تاريخ صدور القرار بنشره وإعلانه والإفصاح عنه والإخطار به وقيده وفقا للمادة ٣٣ من هذا القانون، ويجوز لقاضي الإفلاس الاكتفاء بقيد القرار في سجل الإفلاس والسجل التجاري.

المادة ٩٥

تكون التصرفات الصادرة من المدين، بعد صدور قرار التصديق على مقترح التسوية الوقائية نافذة في حق الدائنين، ولا يجوز لهم طلب عدم نفاذها إلا وفق القواعد المقررة بشأن دعوى عدم نفاذ التصرفات، ولا تسمع هذه الدعوى بعد انقضاء سنتين من تاريخ انتهاء الإجراءات، وفي جميع الأحوال لا يجوز الطعن على أي تصرف صدر عن المدين تنفيذاً لمقترح التسوية الوقائية المصدق عليه.

المادة ٩٦

لا يترتب على إنهاء إجراءات التسوية الوقائية إلزام الدائنين برد ما قبضوه من الديون قبل صدور الحكم أو قرار الإنهاء، وتخصم هذه المبالغ من قيمة ديونهم.

الباب الرابع

إعادة الهيكلة

الفصل الأول

طلب افتتاح إجراءات إعادة الهيكلة

المادة ٩٧

مع مراعاة الأحكام المقررة بهذا القانون بشأن طلب افتتاح الإجراءات يجوز للمدين والدائنين والجهة الرقابية تقديم طلب افتتاح إجراءات إعادة الهيكلة وفقاً للضوابط التالية:

١) إذا كان المدين متوقفاً عن الدفع.

٢) إذا كان المدين في حالة عجز في المركز المالي.

٣) أن تكون أعمال المدين قابلة للاستمرارية.

٤) إذا كان قد سبق لدائني المدين رفض خطة بإعادة الهيكلة أو كان قد سبق لقاضي الإفلاس أن أصدر قراراً برفض التصديق على خطة إعادة الهيكلة، حتى لو كان ذلك عن ديون أخرى للمدين غير المقدم بشأنها الطلب، فلا يجوز تقديم الطلب إلا بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ اجتماع الدائنين أو قرار قاضي الإفلاس المشار إليه.

٥) إذا كان قد سبق وأن صدر قرار من قاضي الإفلاس أو حكم عن محكمة الإفلاس بإنهاء إجراءات إعادة الهيكلة حتى لو كان ذلك عن ديون أخرى للمدين غير المقدم بشأنها الطلب، فلا يجوز تقديم الطلب إلا بعد انقضاء ثلاثة أشهر من

تاريخ صدور قرار قاضي الإفلاس أو حكم المحكمة المشار إليه.

٦) إذا كان قد سبق وأن صدر حكم نهائي بشهر إفلاس المدين، فلا يجوز تقديم الطلب إلا بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء التفليسة.

٧) إذا كانت المديونية المقدم بشأنها الطلب لازالت خاضعة لإجراءات إعادة الهيكلة تنفيذاً لقرار صادر بافتتاح الإجراءات وقفاً لهذا القانون، فلا يجوز تقديم الطلب، ويسري هذا الحكم على الحالات المنصوص عليها في البندين ٤، ٥ من هذه المادة.

٨) إذا كانت المديونية المقدم بشأنها الطلب لازالت خاضعة لإجراء ات شهر الإفلاس تنفيذا لقرار صادر بافتتاح الإجراءات وفقاً لهذا القانون، فيجب أن يستند مقدم الطلب على أن أعمال المدين قد أصبحت قابلة للاستمرارية ويرفق بطلبه الدليل على ذلك.

واستثناء من أحكام البنود ٤-٥-٦-٧-٨ من هذه المادة يجوز تقديم الطلب في أي وقت إذا أرفق به ما يفيد موافقة الأغلبية المطلوبة على خطة إعادة الهيكلة المقدم بشائها الطلب.

المادة ٩٨

مع مراعاة حكم المادة ٢٠ من هذا القانون، يجب أن يرفق بطلب افتتاح إجراءات إعادة الهيكلة ما يلي:

١) البيانات والمعلومات والمستندات الدالة على تحقق الشروط اللازمة لتقديم طلب افتتاح إجراءات إعادة الهيكلة.

٢) شرح موجز لخطة إعادة الهيكلة، مبينا به شروطه وكيفية تنفيذه، وضمانات تنفيذه إن وجدت، والبرنامج الزمني للتنفيذ.

٣) موجز عن العقود والاتفاقيات اللازم توقيعها بين المدين والدائنين لتنفيذ خطة إعادة الهيكلة.

٤) تصنيف الدائنين.

٥) في حالة تشكيل لجنة الدائنين وفقاً لتصنيف الدائنين، يتعين إرفاق كشف بأعضاء تلك اللجنة مع بيان اسم الممثل عن كل فئة من فئات الدائنين، وبريدهم الالكتروني والعادي وأرقام هواتفهم، والمستندات الدالة على تعيين هؤلاء الأعضاء والممثلين وحدود تفويضهم من الدائنين.

٦) إجراءات الدعوة لاجتماع الدائنين لمناقشة خطة إعادة الهيكلة وكيفية التصويت عليها ومن لهم حق التصويت.

٧) في حال صدور موافقة مبدئية عن بعض الدائنين على خطة إعادة الهيكلة، يقدم كشفاً بأسماء هؤلاء الدائنين وفقاً لتصنيفهم ومقدار ديون المدين تجاههم وضماناتها ونسبها المئوية إلى إجمالي ديون المدين.

وتعفي الطلبات المقدمة من الجهة الرقابية من تقديم البيانات والمعلومات والمستندات المشار إليها بالبندين ١ و٤ من هذه المادة.

الفصل الثاني

آثار قرار افتتاح إجراءات إعادة الهيكلة

الفرع الأول

إدارة أموال وأعمال المدين

المادة ٩٩

يبقي المدين - بعد صدور قرار بافتتاح إجراءات إعادة الهيكلة - قائماً بإدارة أعماله وأمواله تحت إشراف الأمين، وله أن يقوم بجميع التصرفات التي يقتضيها نشاطه التجاري بما لا يضر بمصلحة الدائنين وذلك ما لم يقرر قاضي الإفلاس خلاف ذلك.

وللأمين أن يطلب من المدين أو الدائنين أو لجنة الإفلاس أو إدارة الإفلاس أو المراقب أو المفتش تزويده بأي معلومات أو مستندات متوفرة لديهم بشأن ديون المدين أو أعماله أو أمواله، وللأمين اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمراقبة عمليات المدين المالية والتحقق من سلامة إدارة المدين لأمواله وأعماله.

وتبين اللائحة التنفيذية الأعمال والتصرفات التي يجب على المدين أن يخطر بها الأمين قبل إتيانها، وتلك التي يجب على المدين الحصول على موافقة الأمين قبل القيام بها.

المادة ١٠٠

إذا كان قاضي الإفلاس قد عين أميناً مؤقتاً لإدارة أعمال المدين وأمواله، يتوقف الأمين عن إدارة أموال المدين وأعماله ويسلمها للمدين خلال عشرة أيام من تاريخ صدور القرار بافتتاح إجراءات إعادة الهيكلة، وذلك ما لم يقرر قاضي الإفلاس خلاف ذلك.

المادة ١٠١

يجوز لقاضي الإفلاس، بناء على طلب مسبب يقدم من الأمين أو أحد الدائنين أو لجنة الإفلاس - حسب الأحوال - أن يقرر خلال عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب منع المدين أو مجلس إدارته أو مدرائه من إدارة أمواله وأعماله وأن يعهد بتلك الإدارة إلى الأمين، ويكون للأمين في هذه الحالة كافة الصلاحيات التي للمدين ومجلس إدارته وإدارته التنفيذية وجمعيته العامة، وذلك بالنسبة للتصرفات التي تحتاج موافقة الجمعية العامة، ما لم يقرر قاضي الإفلاس خلاف ذلك.

في جميع الأحوال يجب أن يكون قرار قاضي الإفلاس بقبول الطلب أو رفضه مسبباً.

المادة ١٠٢

يترتب على صدور قرار افتتاح إجراءات إعادة الهيكلة وقف المطالبات اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ صدور هذا القرار وحتى تاريخ التصديق على خطة إعادة الهيكلة، وعلى إدارة الإفلاس تسليم المدين - بناء على طلبه- إفادة بوقف هذه المطالبات.

المادة ١٠٣

تنتهي فترة وقف المطالبات بتصديق قاضي الإفلاس على خطة إعادة الهيكلة، أو صدور قرار من قاضي الإفلاس بإنهاء إجراءات إعادة الهيكلة.

المادة ١٠٤

تسري على العقود والتمويل الجديد ولجنة الدائنين الأحكام المقررة في الباب الخاص بالتسوية الوقائية من هذا القانون.

الفرع الثاني

اعداد قائمة الديون

المادة ١٠٥

تخطر إدارة الإفلاس الأمين بالقرار الصادر بتعيينه خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره،

وعليها تزويده بكافة المعلومات التي تتوافر لديها حول المدين، وعلى الأمين خلال عشرة أيام من تاريخ إخطاره بقرار تعيينه القيام بالآتي:

١- إعلان ملخص القرار الصادر بافتتاح الإجراءات، على أن يتضمن الإعلان دعوة الدائنين لتقديم مطالباتهم والمستندات المؤيدة لذلك وتسليمها إليه خلال مدة لا تزيد على شهر من تاريخ الإعلان.

٢- إخطار جميع الدائنين المعلومة عناوينهم الالكترونية لديه لتزويده بالمطالبات والمستندات خلال شهر من تاريخ إعلان ملخص قرار افتتاح الإجراءات.

وعلى المدين أن يزود الأمين بأي تفاصيل إضافية لم يخطر إدارة الإفلاس بها، سواء حول دائنيه أو مبالغ الديون، وتفاصيل أي عقود قيد التنفيذ وأية إجراءات قضائية معلقة أو جارية يكون المدين طرفًا فيها، وذلك خلال المدة الزمنية التي يحددها الأمين.

المادة ١٠٦

يعد الأمين سجلاً يدون فيه كافة دائني المدين المعلومين لديه ويقدم نسخة محدثة من قيود ذلك السجل إلى إدارة الإفلاس، وعليه أن يقيد في السجل ما يأتي:

١- عنوان البريد العادي والالكتروني لكل دائن ومبلغ مطالبته وتاريخ استحقاقه.

٢- تحديد الدائنين أصحاب الديون المضمونة برهن أو امتياز مع تفاصيل الضمانات المقررة لكل منهم والقيمة التقديرية لهذه الضمانات في حال التنفيذ عليها.

٣- أي طلب مقاصة يتم تقديمه وفقاً لأحكام هذا القانون.

٤- أية بيانات أخرى يراها الأمين لازمة لأداء مهامه.

المادة ١٠٧

للأمين أن يطلب أي بيانات أو معلومات ذات صلة بأموال أو أعمال المدين من أي شخص تتوفر لديه تلك المعلومات، ويجب على كل شخص لديه معلومات حول أموال أو أعمال المدين أن يزود الأمين بها خلال عشرة أيام من تاريخ طلبها منه، بما في ذلك أي مستندات ودفاتر الحسابات المتعلقة بالمدين.

وعلى الأمين المحافظة على سرية أي معلومات تتعلق بالمدين وأن يمتنع عن الإفصاح عنها خارج إطار الإجراءات المبينة بهذا القانون، فيما عدا المعلومات التي يجب الإفصاح عنها بموجب القانون أو اللوائح أو تعليمات الجهات الرقابية.

وإذا رفض أي شخص تزويد الأمن بالمعلومات المطلوبة، فللأمين رفع الأمر لقاضي الإفلاس لتقرير أهمية المعلومات التي يمكن طلبها والتكليف بتقديمها للأمين.

المادة ١٠٨

على جميع الدائنين ولو كانت ديونهم غير حالة أو مضمونة برهن أو امتياز، أو غير ثابتة بأحكام باتة، أن يسلموا الأمين خلال المهلة الزمنية المقررة في الدعوة الموجهة إليهم وفقاً لأحكام المادة ١٠٥ من هذا القانون، مستندات ديونهم مصحوبة ببيان هذه الديون وضماناتها إن وجدت وتواريخ استحقاقها ومقدارها مقومة بالدينار الكويتي على أساس سعر الصرف السائد يوم صدور قرار افتتاح الإجراءات.

وفي هذه الحالة للأمين أن يطلب من الدائن أن يستكمل مستنداته أو أن يقدم إيضاحات عن الدين - بتحديد مقداره أو صفاته - كما يجوز له أن يطلب المصادقة على أي مطالبات من مراقب حسابات مستقل أو مراقب حسابات الدائن.

المادة ١٠٩

على الدائن الذي استلم دفعة مقدمة على حساب مطالبته من ضامني المدين أو الغير القيام بخصم ما استلمه من أي مطالبة يقدمها للأمين، ولأي من ضامني المدين أو الغير أن يقدم مطالباته للأمين في حدود المبلغ الذي سدده وفاء لدين المدين.

المادة ١١٠

يجب على الأمين تحقيق الديون خلال شهر من تاريخ انتهاء المدة المبينة بالبندين ١، ٢ من المادة ١٠٥ من هذا القانون وله أن يستعين في ذلك بلجنة الإفلاس او المدين.

بعد الانتهاء من تحقيق الديون يودع لدى إدارة الإفلاس قائمة الديون التي تشتمل على أسماء الدائنين والمبلغ المستحق لكل منهم كما في تاريخ افتتاح الإجراءات، ومستنداته وأسباب المنازعة في دينه وما يراه بشأن قبوله أو رفضه، كما تشتمل على أسماء الدائنين الذين يحتفظون بتأمينات خاصة على أموال المدين ويبين المبلغ المستحق لكل منهم في تاريخ افتتاح الإجراءات وبيان بالتأمينات المقدمة لكل منهم وقيمتها التقديرية في تاريخ الإجراءات.

ويقوم الأمين خلال العشرة أيام المالية لإيداع قائمة الديوان بالإعلان عن القائمة وبيان المبالغ التي يرى قبولها من كل دين وتلك التي يرى رفضها.

وتعتبر الديون المستحقة للحكومة بسبب الضرائب أو الرسوم على اختلاف أنواعها ديوناً مقبولة دون حاجة لتدقيق الأمين حتى ولو كانت محل نزاع من المدين أو غيره، وتم تعديل قيمة تلك الديون في ضوء ما يصدر من أحكام نهائية بشأنها.

المادة ١١١

للمدين ولكل دائن حتى لو لم يرد اسمه بقائمة الديون أن يتظلم لإدارة الإفلاس من الديون المدرجة في القائمة، خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان القائمة، وتختص محكمة الإفلاس بالفصل في التظلم.

المادة ١١٢

يعتمد قاضي الإفلاس، بعد انقضاء المدة المنصوص عليها في المادة السابقة، قائمة نهائية بالديون غير المتنازع فيها، ويؤشر الأمين علي البيان الذي يصحب مستندات هذه الديون بما يفيد قبولها وقيمة ما قبل من الدين.

المادة ١١٣

يجوز لقاضي الإفلاس، قبل الفصل في التظلم أو في الطعن المقام على الحكم الصادر فيه، أن يقرر قبول الدين موقتاً بمبلغ يقدره ما لم يكن قد رفعت بشأنه دعوى جزائية.

يعتمد قاضي الإفلاس قائمة الدائنين المقبولة ديونهم مؤقتاً وتخطر إدارة الإفلاس الأمين بذلك.

المادة ١١٤

إذا كانت المنازعة متعلقة بضمانات الدين وجب قبوله مؤقتاً بوصفه ديناً عادياً.

المادة ١١٥

يحفظ نصيب الدين المقبول مؤقتاً من حصيلة بيع أموال المدين وعند إجراء أي توزيع على الدائنين وفق أحكام هذا القانون، وفي حال قررت محكمة الإفلاس عدم الاعتراف بالدين المقبول مؤقتاً أو تم تخفيضه يتم إعادة النصيب المحفوظ بقدر

نسبته إلى الضمان العام للدائنين.

المادة ١١٦

يجوز للدائن الذي لم يقدم المستندات المؤيدة لدينه في الأجل المحدد في المادة ١٠٤ من هذا القانون، التقدم بطلب للأمين لقبولها والاشتراك في الإجراءات، ويتم اعتماد موافقة الأمين على ذلك من قبل قاضي الإفلاس، ويتم تعديل قائمة الديون وإعادة إعلانها، ويستوفي هذا الدائن دينه مما يجري من توزيعات لاحقة على تاريخ قبول دينه.

وإذا رفض الأمين طلب الدائن أو لم يرد عليه خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، فللدائن أن يتقدم إلى قاضي الإفلاس بطلب قبول تقديم مستنداته المؤيدة لدينه، ويصدر قاضي الإفلاس قراراً بقبول الطلب أو رفضه خلال عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب، وإذا أمر بقبول الدين، يتم تعديل قائمة الديون وفقا لذلك ويقوم الأمين بإعادة إعلانها.

ولقاضي الإفلاس أن يكلف الأمين بتقديم تقرير عن مدى تأثير الدين الجديد على مشروع الخطة، ورفعه له للتصديق عليه، وفي جميع الأحوال لا توقف الإجراءات المنصوص عليها في هذا الباب.

الفصل الثالث

مباشرة اجراءات اعادة الهيكلة

الفرع الاول

اعداد خطة اعادة الهيكلة

المادة ١١٧

إذا أصدر قاضي الإفلاس قراراً بافتتاح إجراءات إعادة الهيكلة، يقوم المدين تحت إشراف الأمين بإعداد خطة إعادة الهيكلة، وللمدين أن يستعين بلجنة الإفلاس في إعداد الخطة إذا كانت المديونية خاضعة لإشرافها، وعلى المدين أن يقوم بإيداع الخطة إدارة الإفلاس خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ القرار، ويجوز للقاضي الإفلاس مد هذه الفترة لمدة مماثلة أو أكثر بناء على طلب المدين بعد الاستماع للجنة الإفلاس، وفي جميع الأحوال يجب موافقة الأغلبية المطلوبة على أي تمديد من شأنه أن يجعل مدة إعداد وتطوير خطة إعادة الهيكلة تجاوز ستة أشهر.

وفي حالة عدم إيداع خطة إعادة الهيكلة خلال الموعد المبين بهذه المادة، يجوز لقاضي الإفلاس، بناء على طلب يقدم إليه من أحد الدائنين أو لجنة الإفلاس إذا كانت المديونية خاضعة لإشرافها، بإنهاء إجراءات إعادة الهيكلة، ويصدر القاضي قراره خلال عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب.

المادة ١١٨

يجب أن تشتمل خطة إعادة الهيكلة على ما يأتي:

١- خطة المدين لمزاولة نشاطه.

٢- تصنيف فئات الدائنين، والمبالغ المستحقة لكل منهم والضمانات المقدمة مقابل كل مديونية وقيمتها.

٣- التأكيد على قابلية أعمال المدين للاستمرارية.

٤- نشاطات المدين التي يتعين وقفها أو إنهاؤها.
٥- أحكام وشروط تسوية أية التزامات.
٦- أية ضمانات لحسن تنفيذ الخطة يكون مطلوباً تقديمها من المدين إن وجدت.
٧- أي عرض لشراء كل أموال المدين أو جزء منها على أساس «نشاط قائم ويزاول» أو على أجزاء، إن وجد.
٨- مدد السماح وخصومات الدفع.
٩- مدى إمكانية تحويل الدين إلى حصص أو أسهم في رأس مال أي شركة أو مشروع.
١٠- مدى إمكانية توحيد أو إنشاء أو فك أو بيع أو استبدال أية ضمانات إذا كان ذلك ضرورياً لتنفيذ الخطة.
١١- اقتراح مدة أو مدد لسداد كامل الدين.
١٢- مدى احتياج المدين لتمويل أثناء مدة تنفيذ الخطة، وأغراض ذلك التمويل وضماناته.
١٣- آلية متابعة الدائنين والأمين لتنفيذ الخطة وما يقدم من تقارير بشأن تنفيذها ومواعيد تقديم تلك التقارير ومحتواها.
١٤- أية أمور أخرى يراها المدين مجدية في تنفيذ مقترح إعادة الهيكلة ويرى تضمينها بالمقترح.

المادة ١١٩

يخطر الأمين إدارة الإفلاس ولجنة الإفلاس، إذا كان الدين من الديون الخاضعة لإشرافها كل شهر بمدى تقدم سير إعداد خطة إعادة الهيكلة.

المادة ١٢٠

على المدين أن يقوم خلال الموعد المبين بالمادة ١١٧ من هذا القانون بإخطار الأمين ولجنة الإفلاس -في حال كانت المديونية خاضعة لإشرافها- وممثل لجنة الدائنين وأعضاء اللجنة بالخطة ومرفقاتها، وعلى ممثل لجنة الدائنين وكل عضو من أعضائها أن يقوم بإخطار فئة الدائنين التي يمثلها بالخطة ومرفقاتها في موعد أقصاه نهاية يوم العمل التالي لتاريخ تسلمه للخطة ومرفقاتها.

المادة ١٢١

يجوز أن تؤسس الخطة على أساس تخلي المدين عن أمواله كلها أو بعضها مقابل تسوية ديونه كلها أو بعضها، ومن ثم سداد كامل ديون المدين سداداً عينياً أو نقدياً، أو سداد جانب منها سداداً عينياً أو نقدياً وإسقاط الباقي أو جدولة الباقي بحيث تبرأ ذمة المدين من الدين كله أو بعضه، ويجب موافقة الجمعية العامة غير العادية في شركة المساهمة المدينة أو ما يقوم مقام الجمعية العامة غير العادية في الشركات الأخرى على الخطة.

الفرع الثاني
الموافقة على خطة اعادة الهيكلة والتصديق عليها

المادة ١٢٢

فيما عدا الأحكام الواردة بهذا الفرع، تسري على الموافقة على خطة إعادة الهيكلة وعلى التظلم من هذه الموافقة وعلى التصديق على الخطة وأثر هذا التصديق وكذلك على تنفيذ الخطة وإنهاء إجراءاتها قبل تنفيذها الأحكام الواردة في الباب الخاص

بالتسوية الوقائية.

الموافقة على الخطة

المادة ١٢٣

على المدين أن يقوم بدعوة الدائنين للموافقة على خطة إعادة الهيكلة بموجب إخطار يشتمل على موعد الاجتماع ومكانه، وذلك وفقاً للإجراءات الواردة بخطة إعادة الهيكلة، على أن يتم عقد الاجتماع في موعد أقصاه شهر من تاريخ إخطار ممثل لجنة الدائنين وأعضاء اللجنة بالخطة ومرفقاتها.

ويترأس المدين الاجتماع، ويجوز بموافقة الأغلبية المطلوبة تعيين الأمين أو أحد الدائنين أو غيرهم لترؤس الاجتماع.

كما يقوم المدين بتوجيه الدعوة خلال الموعد المبين بالفقرة السابقة للجنة الإفلاس في حال كانت المديونية خاضعة لإشرافها وإلى الجهة الرقابية المعنية إذا كان المدين يخضع لإشراف إحدى الجهات الرقابية. في حالة امتناع المدين عن عقد الاجتماع على النحو المبين بالفقرة الأولى من هذه المادة، يكلف قاضي الإفلاس، بناء على طلب الأمين أو أحد الدائنين، لجنة الإفلاس حتى لو كانت المديونية لا تخضع لإشرافها، أو الأمين بالدعوة لاجتماع الدائنين، ويترأس الأمين أو من تفوضه لجنة الإفلاس من بين أعضائها - حسب الأحوال - الاجتماع.

وإذا كان الحضور عن طريق وسائل الاتصال الحديثة فيجب أن يحضر الأمين الاجتماع، وفي هذه الحالة يجوز الاكتفاء بتوقيع المدين والأمين أو رئيس الاجتماع على المحضر، وذلك ما لم تنص اللائحة التنفيذية لهذا القانون على غير ذلك.

التصديق على الخطة

المادة ١٢٤

يقوم الأمين خلال مدة أقصاها عشرة أيام من تاريخ موافقة الأغلبية المطلوبة على خطة إعادة الهيكلة أو رفضها بإخطار إدارة الإفلاس ولجنة الإفلاس- حسب الأحوال - بذلك، ويرفق بالإخطار الخطة المعتمدة أو المرفوضة ومحاضر الاجتماعات ودليل الحضور والتصويت، وفي حالة الموافقة على الخطة يطلب التصديق عليها.

تقوم إدارة الإفلاس خلال عشرة أيام من تاريخ تسلمها للإخطار المشار إليه بالفقرة السابقة، بإخطار المدين وجميع الدائنين بالإخطار المشار إليه بالفقرة السابقة ومرفقاته.

وفي حالة رفض الخطة لقاضي الإفلاس خلال مدة أقصاها عشرة أيام من تاريخ إخطار إدارة الإفلاس بذلك بإصدار قرار - بناء على طلب المدين - بالتصديق على الخطة التي تم رفضها شريطة أن لا تقل حقوق الدائنين بالخطة المرفوضة عما كان سيتحصلون عليه في حالة إفلاس المدين وذلك بعد أخذ رأي الأمين في هذا الشأن وسماع اعتراضات الدائنين، أو بإنهاء إجراءات إعادة الهيكلة وحفظ الطلب، ويجوز لقاضي الإفلاس، بناء على طلب يقدم له من المدين أو الجهة الرقابية أو الدائنين - وفقاً لما هو مقرر بهذا القانون في شأن تقديم طلب افتتاح الإجراءات - أن يقرر - بموجب قرار مسبب - افتتاح إجراءات شهر الإفلاس.

المادة ١٢٥

يسري حكم الفقرة الأخيرة من المادة السابقة على كل قرار يصدر عن قاضي الإفلاس برفض التصديق على الخطة.

تنفيذ الخطة

المادة ١٢٦

يتولى الأمين الإشراف على تنفيذ خطة إعادة الهيكلة طيلة مدة الخطة وحتى الانتهاء من تنفيذها، وإذا كانت المديونية من بين الديون الخاضعة لإشراف لجنة الإفلاس، تتولى اللجنة – من خلال التنسيق مع الأمين على النحو المبين بالمادة التالية – الإشراف على تنفيذ خطة إعادة الهيكلة.

المادة ١٢٧

يلتزم الأمين بما يلي:

١- مراقبة تقدم سير الخطة وإخطار إدارة الإفلاس ولجنة الإفلاس – بحسب الأحوال- بأي تخلف عن تنفيذها.

٢- التأكد من أن بيع أي من أموال المدين التي يتقرر بيعها وفقاً لخطة إعادة الهيكلة سيتم بأفضل سعر يمكن الحصول عليه في ظل الظروف السائدة في السوق بتاريخ البيع، وأن إيرادات البيع سيتم استخدامها على النحو الوارد بالخطة.

٣- أن يقدم لإدارة الإفلاس ولجنة الإفلاس -بحسب الأحوال- تقريراً عن تقدم تنفيذ الخطة كل ثلاثة أشهر، ولكل دائن الحق في الحصول على صورة من هذا التقرير.

تعديل الخطة

المادة ١٢٨

يجوز للمدين في أي وقت خلال تنفيذ خطة إعادة الهيكلة، بعد إخطار الأمين ولجنة الإفلاس في حال كانت المديونية خاضعة لإشرافها، أن يوجه الدعوة للدائنين لمناقشة أية تعديلات يرى ضرورة إجرائها على الخطة، ويجب إخطار الدائنين بالتعديلات المقترحة ومبرراتها قبل الموعد المحدد للاجتماع بعشرة أيام على الأقل، وفي حالة موافقة الأغلبية المطلوبة على التعديلات، يقوم المدين بإخطار إدارة الإفلاس بالخطة المعدلة ومحاضر اجتماعات الدائنين ودليل الحضور والتصويت ويطلب التصديق على الخطة المعدلة ويقوم قاضي الإفلاس خلال عشرة أيام من إخطار إدارة الإفلاس بالخطة المعدلة بالتصديق عليها إذا كانت مستوفية لمعايير العدالة وحازت على موافقة الأغلبية المطلوبة وإلا رفض التصديق على الخطة المعدلة أو قام بتعليق التصديق عليها .

ويجوز التظلم من قرار التصديق على الخطة المعدلة وفقاً للأحكام المبينة في المادة ٨٤ من هذا القانون.

انهاء اجراءات اعادة الهيكلة

المادة ١٢٩

يجوز لقاضي الإفلاس، بناءً على طلب يقدم إليه خلال الفترة اللاحقة لقرار التصديق على خطة إعادة الهيكلة وقبل تمام تنفيذ الخطة، أن يقرر إنهاء إجراءات إعادة الهيكلة، وذلك في حالة تحقق أي من الحالتين التاليتين:

١-إذا طلب المدين إنهاء الإجراءات استناداً إلى أن شروط افتتاح إجراءات إعادة الهيكلة لم تعد منطبقة عليه، أو كان من غير المتوقع تنفيذ خطة إعادة الهيكلة وفقا لشروط الخطة.

٢-إذا طلب المدين أو الجهة الرقابية افتتاح إجراءات شهر الإفلاس. وتقوم إدارة الإفلاس بإخطار الدائنين والأمين بالطلب وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه ويصدر قاضي الإفلاس قراراً بالموافقة على الطلب أو برفضه خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه.

المادة ١٣٠

إذا قرر قاضي الإفلاس إنهاء إجراءات إعادة الهيكلة، يجوز له بناء على طلب يقدم إليه من المدين أو الأمين أو الجهة الرقابية أو أحد الدائنين أن يقرر افتتاح إجراءات شهر الإفلاس.

وتقوم إدارة الإفلاس، خلال عشرة أيام من تاريخ صدور القرار بنشره وإعلانه والإفصاح عنه والإخطار به وقيده وفقا للمادة ٣٣ من هذا القانون، ويجوز لقاضي الإفلاس الاكتفاء بقيد الحكم في سجل الإفلاس والسجل التجاري.

الباب الخامس

شهر الافلاس

الفصل الاول

احكام عامة

المادة ١٣١

مع مراعاة الأحكام المقررة بهذا القانون بشأن طلب افتتاح الإجراءات وكذلك الحالات المبينة بالباب الخاص بالتسوية الوقائية والباب الخاص بإعادة الهيكلة والتي يجوز لقاضي الإفلاس أن يصدر فيها قراراً بافتتاح إجراءات شهر الإفلاس، يصدر قاضي الإفلاس قراره بافتتاح إجراءات شهر الإفلاس إذا توافرت الشروط التالية:

١- أن يكون المدين متوقفاً عن الدفع.

٢- أن يوجد عجز في المركز المالي للمدين.

٣- أن تكون أعمال المدين غير قابلة للاستمرارية.

المادة ١٣٢

في جميع الأحوال التي يصدر فيها قاضي الإفلاس قراره بافتتاح إجراءات شهر الإفلاس تحيل إدارة الإفلاس ملف طلب افتتاح الإجراءات إلى محكمة الإفلاس خلال عشرة أيام من تاريخ صدور قرار قاضي الإفلاس بافتتاح إجراءات شهر الإفلاس ، ويودع بالملف تقرير بما تم في الطلب من إجراءات منذ تقديمة وحتى صدور قرار افتتاح الإجراءات مع بيان الأسانيد الواقعية والقانونية للقرار.

المادة ١٣٣

إذا لم يكن قد سبق إعداد قائمة الديون وفقاً للأحكام المبينة بالباب الخاص بإجراءات إعادة الهيكلة، يقوم الأمين بإعداد قائمة الديون واعتمادها من قاضي الإفلاس.

فإن كان قد سبق إعداد قائمة الديون، يقوم الأمين خلال عشرة أيام من تاريخ إخطاره بتعيينه أو من تاريخ نشر قرار افتتاح إجراءات شهر الإفلاس، إن كان معيناً، بتكليف الدائنين بتقديم أي مطالبات نهائية لم تقدم من قبل خلال عشرة أيام من تاريخ إخطارهم، ويجوز للأمين توجيه هذا التكليف من خلال الإعلان، ولا يعتد بأية مطالبات ترد بعد هذا التاريخ ما لم يكن لسبب يقبله قاضي الإفلاس.

فيما عدا ما ورد بالفقرة الثانية من هذه المادة، يسري على إعداد قائمة الديون وفقا

للفقرة الأولى من هذه المادة وتحديثها وفقا للفقرة الثانية أحكام إعداد قائمة الديون المنصوص عليها في الباب الخاص بإجراءات إعادة الهيكلة.

المادة ١٣٤

لا يعتد بأي مطالبات سبق رفضها من قاضي الإفلاس وفقا لأحكام هذا القانون، متى كان قرار الرفض قد أصبح نهائياً.

المادة ١٣٥

لا يلتزم الأمين بإجراء أو إتمام تدقيق للديون أو إعداد قائمة بها إذا تبين له أن إيرادات بيع أموال المدين ستصرف جميعها لسداد أتعاب ورسوم وتكاليف اتخاذ الإجراءات.

الفصل الثاني

آثار صدور قرار افتتاح اجراءات شهر الافلاس

الفرع الاول

جرد اموال المدين

المادة ١٣٦

يندب قاضي الإفلاس أحد موظفي إدارة الإفلاس ليقوم خلال عشرة أيام من تاريخ صدور قرار افتتاح إجراءات شهر الإفلاس، بوضع الأختام على محال المدين ومكاتبه ومخازنه ودفاتره وأوراقه ومنقولاته، ويحرر محضر بوضع الأختام يسلم لقاضي الإفلاس.

وإذا تبين لقاضي الإفلاس إمكان جرد موجودات المدين في يوم واحد، جاز له أن يندب من يرى للقيام بالجرد دون حاجة لوضع الأختام.

المادة ١٣٧

لا يجوز وضع الأختام على الملابس والمنقولات والأشياء الضرورية للمدين ومن يعولهم والتي تسلم إليه بقائمة يوقعها.

ويجوز لقاضي الإفلاس أن يأمر بعدم وضع الأختام أو برفعها من الدفاتر التجارية والأوراق التجارية وغيرها من الأوراق التي تستحق الوفاء في ميعاد قريب أو التي تحتاج إلى إجراءات للمحافظة على الحقوق الثابتة فيها والنقود اللازمة للصرف على الشئون العاجلة لأعمال المدين والأشياء القابلة لتلف سريع أو لنقص عاجل في القيمة أو التي تقتضي صيانتها نفقات باهظة والأشياء اللازمة لممارسة أعمال المدين إذا تقرر الاستمرار في ممارستها.

وتجرد الأشياء المذكورة في الفقرة السابقة بحضور من يندبه قاضي الإفلاس لذلك، وتسلم للأمين. ولا تسلم الدفاتر التجارية إلا بعد أن يقوم قاضي الإفلاس بإقفالها بحضور المدين.

المادة ١٣٨

يأمر قاضي الإفلاس، بناء على طلب الأمين، برفع الأختام لجرد أموال المدين، ويجب أن يبدأ رفع الأختام والجرد خلال عشرة أيام من تاريخ صدور قرار افتتاح إجراءات شهر الإفلاس.

المادة ١٣٩

يحصل الجرد بحضور قاضي الإفلاس أو من يندبه لذلك والأمين ويخطر المدين بيوم

الجرد، ويجوز له الحضور، وتحرر قائمة جرد من نسختين يوقعهما قاضي الإفلاس أو من يندبه لذلك والأمين، وتودع إحداهما بإدارة الإفلاس والأخرى لدى الأمين، وتذكر في القائمة الأموال التي لم توضع عليها الأختام أو التي رفعت عنها ويجوز الاستعانة بمقيم أصول في إجراء الجرد وتقويم الأموال.

المادة ١٤٠

للنيابة العامة الحق في حضور الجرد، ولها أن تطلب في كل وقت الاطلاع على الأوراق والدفاتر المتعلقة بالتفليسة، وطلب إيضاحات عن حالتها وسير إجراءاتها وكيفية إدارتها.

المادة ١٤١

إذا صدر قرار افتتاح الاجراءات بعد وفاة المدين ولم تحرر قائمة جرد بمناسبة الوفاة، أو إذا توفي المدين بعد صدور القرار المشار إليه وقبل الشروع في تحرير قائمة الجرد أو قبل إتمامها، وجب تحرير القائمة فوراً أو الاستمرار في تحريرها بالكيفية المبينة في المادة ١٣٩ من هذا القانون، وذلك بحضور ورثة المدين أو بعد إخطارهم بالحضور، وفي حالة وفاة المدين بعد صدور قرار افتتاح إجراءات شهر الإفلاس وإتمام قائمة الجرد، يقوم ورثته مقامه في إجراءات شهر الإفلاس ولهم أن ينيبوا عنهم من يمثلهم في ذلك، وإلا اختار قاضي الإفلاس من ينوب عنهم وفقاً لنص المادة ١٩ من هذا القانون.

المادة ١٤٢

يتسلم الأمين بعد الجرد أموال المدين ودفاتره وأوراقه، ويوقع في نهاية قائمة الجرد بما يفيد ذلك.

كما يتسلم الرسائل الواردة باسم المدين والمتعلقة بأشغاله، وللأمين فضها والاحتفاظ بها، وللمدين الاطلاع عليها.

المادة ١٤٣

إذا لم يكن المدين قد قدم الميزانية، وجب على الأمين أن يقوم بإعدادها فوراً وأن يودعها بإدارة الإفلاس.

الفرع الثاني
ادارة اموال المدين وأعماله

المادة ١٤٤

بمجرد صدور قرار بافتتاح إجراءات شهر الإفلاس، تغل يد المدين عن التصرف في أمواله وأعماله وعن إدارتها، ويتولى الأمين إدارة أموال المدين وأعماله، وتعتبر جميع التصرفات التي يجريها المدين يوم صدور القرار المشار إليه حاصلة بعد صدوره، ويعتبر كأن لم يكن أي تصرف يصدر خلافاً لذلك، ويكون للأمين إقامة الدعوى أمام محكمة الإفلاس لاستصدار الحكم بعدم نفاذه، كما يجوز أن يتقدم بالطلبات اللازمة لقاضي الإفلاس لاتخاذ ما يلزم من تدابير تحفظية لحماية حقوق الدائنين.

ولا يحول غل يد المدين دون قيامه بالإجراءات اللازمة للمحافظة على حقوقه بما لا يضر بمصالح الدائنين.

المادة ١٤٥

إذا كان التصرف مما لا يحتج به إلا بالقيد أو التسجيل أو غير ذلك من الإجراءات، لا ينفذ في مواجهة الدائنين إلا إذا تم الإجراء قبل صدور قرار افتتاح إجراءات شهر الإفلاس.

المادة ١٤٦

يشمل غل يد المدين جميع الأموال المملوكة له يوم صدور قرار افتتاح إجراءات شهر الإفلاس والأموال التي تؤول ملكيتها إليه بعد صدور القرار المشار إليه.

ولا يشمل غل يد المدين ما يأتي:

١- الأموال التي لا يجوز الحجز عليها قانوناً والإعانة التي تقرر له.

٢- الأموال المملوكة لغيره.

٣- الحقوق المتعلقة بشخصه أو بأحواله الشخصية.

٤- التعويضات التي تستحق للمستفيد في عقد تأمين صحيح أبرمه المدين قبل صدور قرار افتتاح إجراءات شهر الإفلاس، ويلتزم المستفيد بأن يرد إلى الأمين جميع أقساط التأمين التي دفعها المدين ابتداء من اليوم الذي عينه قاضي الإفلاس أو محكمة الإفلاس تاريخاً للتوقف عن الدفع ما لم ينص القانون على غير ذلك.

المادة ١٤٧

لقاضي الإفلاس، بناء على طلب الأمين أو المدين، أن يأذن في الاستمرار في تشغيل أعمال المدين إذا اقتضت المصلحة العامة أو مصلحة المدين أو مصلحة الدائنين ذلك، ويعين قاضي الإفلاس بناء على طلب الأمين من يتولى إدارة أعمال المدين وأجره، ويجوز تعيين المدين نفسه للإدارة ويعتبر الأجر الذي يحصل عليه ضمن النفقة، ويشرف الأمين على من يعين للإدارة، وعليه أن يقدم تقريراً شهرياً إلى قاضي الإفلاس عن أعمال المدين التجارية.

ويجوز لقاضي الإفلاس أن يطلب رأي لجنة الإفلاس فيما يقدم من طلبات استناداً لهذه المادة حتى لو كانت المديونية غير خاضعة لإشراف اللجنة.

المادة ١٤٨

لا يجوز بيع أموال المدين خلال فترة الإجراءات التمهيدية، ومع ذلك يجوز لقاضي الإفلاس، بناء على طلب الأمين، أن يأذن في بيع الأشياء القابلة للتلف أو التي تقتضي صيانتها مصروفات باهظة، كما يجوز الإذن في بيع أموال المدين للحصول على نقود للصرف في شؤون التفليسة.

ويتم البيع في الأحوال المبينة بالفقرة السابقة بالكيفية التي يعينها قاضي الإفلاس، ويجوز له أن يطلب من المراقب أو لجنة الإفلاس - في حال كانت المديونية خاضعة لإشرافها - تزويده برأيهما بهذا الشأن.

المادة ١٤٩

يجوز لقاضي الإفلاس، بناء على اقتراح الأمين، أن يأمر عند الاقتضاء باستخدام أول مبالغ يتم تحصيلها لحساب التفليسة في الوفاء بديون الدائنين الذين لهم امتياز على أموال المدين ووردت أسماؤهم بالقائمة النهائية للديون غير المتنازع فيها، وذلك في حدود مقدار الأموال الضامنة للدين في تاريخ أداء تلك المبالغ، وإذا حصلت منازعة في الامتياز، لم يجز الوفاء إلا بعد الفصل في المنازعة بحكم نهائي، وتختص

محكمة الإفلاس بالفصل في تلك المنازعات.

المادة ١٥٠

لا يشمل الامتياز المقرر للحكومة بسبب الضرائب والرسوم على اختلاف أنواعها إلا الضريبة المستحقة على المدين عن السنتين السابقتين على صدور قرار بافتتاح إجراءات شهر الإفلاس.

الفرع الثالث

العقود

المادة ١٥١

إذا كان المدين مستأجراً للعقار الذي يزاول فيه التجارة، يستمر عقد الإيجار ولا تحل الأجرة عن المدة الباقية لانقضائه بصدور قرار بافتتاح إجراءات شهر الإفلاس، ويكون باطلاً كل شرط يقضي بخلاف ذلك.

المادة ١٥٢

يجوز للأمين، خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار افتتاح إجراءات شهر الإفلاس، أن يقرر إنهاء إيجار العقار الذي يزاول فيه المدين تجارته، وذلك بعد الحصول على إذن من قاضي الإفلاس، وعلى الأمين في هذه الحالة إخطار مؤجر العقار بهذا القرار خلال المدة المذكورة.

المادة ١٥٣

يكون لمؤجر العين للمدين، في حالة إنهاء الإيجار طبقاً لأحكام هذا القانون، امتياز على السنتين السابقتين على صدور قرار بافتتاح إجراءات شهر الإفلاس وعن السنة الجارية، في كل ما يتعلق بتنفيذ عقد الإيجار وما قد يحكم به من تعويض.

وإذا بيعت المنقولات الموجودة في العين المؤجرة أو نقلت دون إنهاء الإيجار، كان للمؤجر أن يستعمل حقه في الامتياز على النحو المذكور في الفقرة السابقة، وكان له فوق ذلك امتياز عن سنة أخرى تبدأ من نهاية السنة الجارية التي صدر خلالها قرار بافتتاح إجراءات شهر الإفلاس، سواء كان عقد الإيجار ثابت التاريخ أو غير ثابت التاريخ.

المادة ١٥٤

إذا قرر الأمين الاستمرار في الإجارة، وجب عليه أن يدفع الأجرة المتأخرة، وذلك دون الإخلال بحق المؤجر في طلب إنهاء عقد الإيجار بسبب الامتناع أو التأخر في سداد الأجرة، ويجوز للمؤجر أن يطلب من محكمة الإفلاس إنهاء الإجارة ما لم يقدم الأمين ضماناً كافياً لسداد الأجرة في مواعيد استحقاقها.

وللأمين، بعد الحصول على إذن من قاضي الإفلاس، تأجير العقار من الباطن أو النزول عن الإيجار، ولو كان المدين ممنوعاً من ذلك بموجب عقد الإيجار، بشرط ألا يترتب على ذلك ضرر للمؤجر.

المادة ١٥٥

إذا صدر قرار بافتتاح إجراءات شهر الإفلاس بالنسبة لرب العمل وكان عقد العمل محدد المدة، فلا يجوز إنهاؤه إلا إذا تقرر عدم الاستمرار في أعمال المدين، ويجور للعامل في حالة إنهاء العقد المطالبة بالتعويض، وذلك كله ما لم يقرر قاضي الإفلاس غير ذلك حماية لمصلحة المدين والدائنين ومع مراعاة مصلحة العامل.

وإذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لكل من الأمين والعامل إنهاء العقد مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في قوانين العمل.

وإذا تقرر الاستمرار في أعمال المدين، على الأمين أن يدفع الأجور والمرتبات بانتظام في موعدها المتفق عليه إذا كان في أموال المدين ما يكفي لذلك.

المادة ١٥٦

إذا تقرر الاستمرار في أعمال المدين، فعلى الأمين أن يدفع أموال موردي البضائع ومزودي الخدمات اللازمة لاستمرار أعمال المدين بانتظام في موعدها المتفق عليه بالعقد إذا كان في أموال المدين ما يكفي لذلك.

المادة ١٥٧

على الأمين أن يدفع خلال الأيام العشرة التالية لصدور قرار بافتتاح إجراءات شهر الإفلاس، مما يكون تحت يده من نقود وبالرغم من وجود أي دين آخر، الأجور والمرتبات المستحقة قبل صدور القرار بافتتاح الإجراءات فإذا لم يكن لدى الأمين النقود اللازمة لوفاء هذه الديون، وجب الوفاء من أول نقود تحصل ولو وجدت ديون أخرى تسبقها في مرتبة الامتياز.

ويكون للمبالغ الزائدة على ما تقدم المستحقة للفئات المذكورة مرتبة الامتياز المقررة قانونا.

المادة ١٥٨

لا يجوز التمسك في مواجهة الدائنين بالتصرفات الآتية إذا قام بها المدين الذي صدر قرار بافتتاح إجراءات شهر الإفلاس بشأن ديونه خلال الثلاثة أشهر السابقة على تاريخ التوقف عن الدفع:

١. التبرعات أو الهبات، ما عدا الهدايا الصغيرة التي يجري بها العرف.

٢. أي معاملات تكون فيها التزامات المدين غير متوازنة بشكل ملحوظ مع التزامات الطرف المقابل، سواء كانت هذه الالتزامات
عينية أو نقدية.

٣. وفاء الديون قبل حلول الأجل أيا كانت كيفية هذا الوفاء، أو بطريقة تختلف عن تلك التي تتبع عادة لسداد ذلك النوع من الديون، ويعتبر إنشاء مقابل وفاء ورقة تجارية لم يحل ميعاد استحقاقها في حكم الوفاء قبل حلول الأجل، وذلك ما لم يكن هناك اعتبارات تجارية تبرر ذلك.

٤. وفاء الديون الحالة بغير الشيء المتفق عليه، ويعبر الوفاء بطريق الأوراق التجارية أو النقل المصرفي كالوفاء بالنقود، وذلك ما لم يكن هناك اعتبارات تجارية تبرر ذلك.

٥. ترتيب أي نوع من أنواع الضمان الجديد على أمواله لضمان سداد دين سابق، وذلك ما لم يكن هناك اعتبارات تجارية تبرر ذلك.

وفيما عدا التصرفات المشار إليها في الفقرة السابقة يجوز لمحكمة الإفلاس أن تحكم بعدم نفاذ أي تصرف أجراه المدين خلال الفترة المذكورة إذا كان ضاراً بالدائنين، وكان المتصرف إليه يعلم أو يفترض به أن يعلم وقت وقوعه بتوقف المدين عن الدفع أو أنه في حالة عجز في المركز المالي.

وتكون المدة المنصوص عليها في هذه المادة سنتان إذا كانت التصرفات المشار إليها

بهذه المادة قد تمت بين المدين وبين أحد المطلعين على المعلومات الداخلية أو طرف ذو علاقة.

المادة ١٥٩

يجوز الحكم بعدم نفاذ قيد حقوق الرهن أو الامتياز المقررة على أموال المدين الذي صدر قرار بافتتاح إجراءات شهر الإفلاس بشأن ديونه في مواجهة الدائنين إذا حصل القيد بعد تاريخ التوقف عن الدفع شريطة إثبات علم الدائن بأن المدين متوقف عن دفع ديونه.

ولا يسري حكم الفقرة السابقة إذا كان قيد حق الرهن والامتياز لغرض تجديد دين قائم مضمون بذات الحقوق على ذات الأموال وتم قيد هذه الحقوق ضماناً للدين القائم في تاريخ سابق على تاريخ التوقف عن الدفع، أو كان القيد قد تم نفاذاً لعقد موثق في تاريخ سابق على تاريخ الوقوف عن الدفع.

ويأخذ الدائن صاحب الرهن التالي للرهن المحكوم بعدم نفاذه مرتبة هذا الرهن، ومع ذلك لا يعطى من الثمن الناتج من بيع المال المقرر عليه الرهن إلا ما كان يحصل عليه بفرض نفاذ الرهن السابق ويؤول الفرق إلى جماعة الدائنين.

المادة ١٦٠

تسقط الدعاوى التي ترفع تأسيساً على المادتين السابقتين، بمضي سنة من تاريخ نشر قرار افتتاح الإجراءات.

ولمحكمة الإفلاس أن تقضي برفض تلك الدعاوى، إذا تبين لها أن قيام المدين بالتصرف كان بحسن نية وبهدف ممارسة أعماله، وأنه عند قيامه بذلك كانت هناك أسباب تؤدي إلى الاعتقاد بإمكانية تحقيق التصرف نفعاً لأعماله.

المادة ١٦١

للأمين طلب عدم نفاذ تصرف المدين الحاصل قبل صدور قرار افتتاح إجراءات شهر الإفلاس إضراراً بالدائنين وفقاً لأحكام القانون المدني بشأن دعوى عدم نفاذ التصرفات، ويترتب على الحكم بعدم نفاذ التصرف عدم نفاذه في حق جميع الدائنين، سواء نشأت حقوقهم قبل حصول الصرف أو بعد حصوله.

المادة ١٦٢

إذا حكم بعدم نفاذ تصرف في حق الدائنين، التزم المتصرف إليه بأن يرد إلى المدين أو الأمين بحسب الأحوال ما حصل عليه من المدين بموجب التصرف المذكور أو قيمة هذا الشيء وقت قبضه إذا تعذر رده عيناً، كما يلتزم بدفع فوائد ما قبضه أو ثماره من تاريخ القبض.

ويكون للمتصرف إليه الحق في استرداد العوض الذي قدمه للمدين إذا وجد هذا العوض بعينه في إدارة أموال المدين، فإذا لم يوجد كان من حق المتصرف إليه أن يطالب المدين والدائنين بالمنفعة التي عادت عليهم من التصرف وأن يشترك في الإجراءات بوصفه دائناً عادياً بما يزيد على ذلك.

المادة ١٦٣

إذا كان المدين ملتزماً بدفع مرتب دوري مدى الحياة أو بالوفاء بتعهدات مقسطة، وكان ذلك مقابل عوض، جاز لقاضي الإفلاس بناء على طلب الدائن أن يأمر، بعد سماع رأي الأمين، وخلال عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب، بتجنيب مبلغ كاف

للوفاء بالمرتبات والأقساط المذكورة مع بيان كيفية أدائها.

المادة ١٦٤

الدائن المعلق دينه على شرط فاسخ يشترك في الإجراءات مع تقديم كفيل، أما الدائن المعلق دينه على شرط واقف فيجنب نصيبه في التوزيعات إلى أن يتبين مصير الدين.

المادة ١٦٥

يجوز لقاضي الإفلاس، بناء على طلب المدين أو من يعولهم، وبعد سماع أقوال الأمين، أن يقرر نفقة للمدين الذي صدر قرار بافتتاح إجراءات شهر إفلاس بشأن مديونيته أو تقرر إسناد إدارة أعماله وأمواله لأمين، وله أن يزيد مقدار النفقة أو ينقصها أو أن يأمر بإلغائها وفقاً لمقتضى الحال.

الفرع الرابع
الدعاوي القضائية الجديدة والقائمة

المادة ١٦٦

لا يجوز بعد صدور قرار بافتتاح إجراءات شهر الإفلاس رفع الدعوى على المدين أو السير فيها فيما عدا الدعاوى الآتية:

١. الدعاوى المتعلقة بالأموال والتصرفات التي لا يمتد إليها غل يد المدين.

٢. الدعاوى المتعلقة بالإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون التي تجيز له القانون إقامتها أو الاختصام فيها.

٣. الدعاوى الجزائية.

وإذا رفع المدين أو رفعت عليه دعوى جزائية أو دعوي متعلقة بشخصه أو بأحواله الشخصية، وجب إدخال الأمين فيها إذا اشتملت على طلبات مالية.

ويجوز للمحكمة أن تأذن في إدخال المدين في الدعاوى المتعلقة بإجراءات شهر الإفلاس، كما يجوز لها أن تأذن في إدخال الدائن في هذه الدعاوى إذا كانت له مصلحة خاصة فيها.

الفرع الخامس
التوكيل الصادر للمدين ومنه ادارة الشركات

المادة ١٦٧

تنقضي الوكالة بصدور قرار افتتاح إجراءات شهر إفلاس الوكيل أو إفلاس الموكل، ومع ذلك لا تنقضي بصدور قرار بافتتاح إجراءات شهر الإفلاس إذا كان للوكيل أو للغير مصلحة فيها.

وبمجرد صدور قرار افتتاح إجراءات شهر الإفلاس لا يجوز للمدين أن يكون مديراً أو عضواً في مجلس إدارة أي شركة.

الفرع السادس
سقوط آجال الديون

المادة ١٦٨

يترتب على صدور قرار بافتتاح إجراءات شهر الإفلاس سقوط آجال جميع الديون النقدية التي على المدين، سواء كانت ديوناً عادية أو كانت ديوناً مضمونة بامتياز

عام أو خاص، كما يوقف سريان فوائد الديون العادية بالنسبة إلى الدائنين فقط.
ولا تجوز المطالبة بفوائد الديون المضمونة برهن أو امتياز إلا من المبالغ الناتجة من بيع الأموال الضامنة لهذه الديون، ويستنزل أصل الدين أولاً، ثم الفوائد المستحقة قبل صدور قرار بافتتاح إجراءات شهر الإفلاس، ثم الفوائد المستحقة بعد صدوره.
وإذا كانت الديون مقومة بغير الدينار الكويتي، وجب تحويلها إلى الدينار الكويتي طبقاً لسعر الصرف الرسمي يوم صدور قرار افتتاح إجراءات شهر الإفلاس.

المادة ١٦٩

لمحكمة الإفلاس أن تستنزل من الدين المؤجل الذي لم يشترط فيه فوائد مبلغاً يعادل الفائدة القانونية عن المدة من تاريخ صدور قرار بافتتاح إجراءات شهر الإفلاس إلى تاريخ استحقاق الدين.

الفرع السابع
ممارسة تجارة جديدة

المادة ١٧٠

يجوز للمدين بإذن من قاضي الإفلاس، أن يمارس تجارة جديدة بغير أموال التفليسة، بشرط ألا يترتب على ذلك ضرر للدائنين، ويكون للدائنين الذين تنشأ ديونهم بمناسبة هذه التجارة الأولوية في استيفاء حقوقهم من أموالها.

المادة ١٧١

إذا دفع المدين قيمة ورقة تجارية بعد تاريخ التوقف عن الدفع وقبل صدور القرار بافتتاح إجراءات شهر الإفلاس، لا يجوز استرداد ما دفع من الحامل وإنما يلزم الساحب أو من سحبت الورقة التجارية لحسابه برد القيمة المدفوعة إلى الأمين أو المدين - سحب الأحوال - إذا كان يعلم وقت إنشاء الورقة التجارية بتوقف المدين عن الدفع.
ويقع الالتزام بالرد في حالة السند لأمر على المظهر الأول إذا كان يعلم وقت حصوله على السند بتوقف المدين عن الدفع.

الفصل الثالث
شهر الافلاس

المادة ١٧٢

لا تنشأ حالة الإفلاس إلا بحكم يصدر بشهر الإفلاس.
وعلى إدارة الإفلاس أن تقوم خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الحكم بشهر الإفلاس بإعلان منطوقه ونشره والإفصاح عنه في بورصة الكويت للأوراق المالية إذا كان المدين مدرجاً فيها، وتكليف المدين بالإفصاح عنه على موقعه الإلكتروني وقيده على النحو المبين بالمادة ٣٣ من هذا القانون، كما تقوم خلال عشرة أيام من تاريخ صدور ذلك الحكم بنشر ملخصه وإعلانه.

آثار الحكم بشهر الافلاس

المادة ١٧٣

فضلاً عن الأحكام الواردة في هذا الفصل، تظل الآثار التي ترتبت على صدور قرار افتتاح إجراءات شهر الإفلاس وفقاً لهذا القانون قائمة على المفلس، كما تسري على إفلاسه الأحكام الواردة في الباب السادس من هذا القانون.

المادة ١٧٤

يحرم مؤقتاً من مباشرة الحقوق السياسية، ومن العضوية في المجالس النيابية أو المجالس المهنية، أو من تولي وظيفة أو مهمة عامة، أو من أن يكون عضواً بمجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة أو مجالس إدارة الجمعيات التعاونية والاتحادات والأندية الرياضية أو مديراً أو عضواً بمجلس إدارة أي شركة، كل من صدر ضده حكم بات لارتكابه إحدى جرائم الإفلاس بالتدليس، وذلك إلى أن يرد إليه اعتباره وفقاً للقانون.

المادة ١٧٥

لا يجوز للمفلس أن يتغيب عن موطنه دون أن يخطر الأمين كتابة بمحل إقامته.

المادة ١٧٦

يلزم تضمين جميع المراسلات الخاصة بأعمال المفلس أثناء إجراءات إشهار الإفلاس الإشارة إلى أن المدين يخضع لإجراءات إشهار افلاس وتصفية الأموال.

المادة ١٧٧

يجوز لقاضي الإفلاس، من تلقاء نفسه أو بناء على طلب النيابة العامة أو الأمين، أن يقرر وضع المفلس تحت المراقبة، وتقوم النيابة العامة بتنفيذ هذا القرار فور صدوره، وللمفلس أن يطعن على هذا القرار أمام محكمة الإفلاس وفقاً لهذا القانون، ويجوز لقاضي الإفلاس أن يقرر في أي وقت رفع المراقبة عن المفلس.

المادة ١٧٨

إذا صار المدين، قبل أن يصبح حكم شهر الإفلاس نهائياً، قادراً على الوفاء بجميع ما هو مستحق عليه من ديون، يجوز لمحكمة الاستئناف، بناء على طلب المدين أو الأمين، أن تمنح المدين أجلاً للوصول إلى تسوية مع دائنيه أو وقف الطعن للمدة التي تراها ملائمة، فإن تم الاتفاق على التسوية يتم تقديمها للمحكمة لاعتمادها وإلغاء حكم شهر الإفلاس، على أن يتحمل المدين مصروفات الدعوي.

الفصل الرابع

التصفية والتوزيع

الفرع الاول

خطة التصفية والتوزيع

المادة ١٧٩

يدعو الأمين المدين والدائنين لاجتماع لتقديم مقترحاتهم بشأن التصفية والتوزيع، على أن يتم عقد الاجتماع خلال عشرة أيام من تاريخ تسلم الأمين لأموال المدين وفقاً لنص المادة ١٤٢ من هذا القانون، وتوجه الدعوة عن طريق الإخطار قبل الموعد المحدد للاجتماع بعشرة أيام على الأقل، ويترأس الأمين الاجتماع، ويجوز بموافقة الأغلبية المطلوبة تعيين أحد الدائنين أو غيرهم لترأس الاجتماع إذا كانت هناك أسباب تبرير ذلك.

وتوجه الدعوة لحضور الاجتماع للجنة الإفلاس في حال كانت المديونية خاضعة لإشرافها.

ويبت قاضي الإفلاس، بناء على طلب يقدم له من ذي مصلحة خلال عشرة أيام من تقديم الطلب، في أي خلاف يثور بشأن ما يعقد من اجتماعات الدائنين وفقاً لهذا

الباب، سواء كان الخلاف بشأن من له حق الدعوة للاجتماع أو حضوره أو التصويت فيه وصحة إجراءات عقد الاجتماع والتصويت فيه، ويجوز لقاضي الإفلاس، بناء على طلب أحد الدائنين أن يكلف لجنة الافلاس، في حال كانت المديونية خاضعة لإشرافها، بالدعوة لعقد تلك الاجتماعات وتفويض أحد أعضائها بترأسها إذا لم يقم الأمين بعقدها في المواعيد المحددة لعقدها.

المادة ١٨٠

يضع الأمين خطة لتصفية أموال المدين وتوزيعها على الدائنين على أن ينتهي من إعداد تلك الخطة ويخطر بها ممثل لجنة الدائنين وأعضاء اللجنة والدائنين - في حالة عدم تشكيل لجنة للدائنين - وإدارة الإفلاس ولجنة الإفلاس، في حال كانت المديونية خاضعة لإشرافها، وذلك خلال شهر من تاريخ اجتماع الدائنين، ويجوز لقاضي الإفلاس بناءً على طلب الأمين تمديد هذه المدة بحد أقصى ثلاثة أشهر.

المادة ١٨١

يجب أن تشتمل خطة التصفية والتوزيع على ما يلي:

١- كشف بجميع أموال المدين وأحدث تقييم لها.

٢- الطريقة التي يقترحها الأمين لتصفية أموال المدين ومبررات ذلك. ٣- ما إذا كان يمكن بيع كل أموال المدين دفعة واحدة أو جانب كبير منه على أساس «نشاط قائم ويزاول» أم سيتعذر ذلك وسيباع على أجزاء، ومبرره في ذلك.

٤- ما إذا كان توزيع أموال المدين على الدائنين توزيعاً عينياً ممكناً أم غير ممكن، وفي حالة كونه ممكن فأيهما أفضل.

٥- التوقيت الملائم للبيع.

٦- بيان بالأموال التي تباع بالمزاد، وتلك التي يقترح بيعها بغير مزاد. ٧- ما إذا كان يمكن إجراء تسوية مع مساهمي المدين مقابل التخلي عن ملكيتهم في الشركة المدينة للدائنين وتسوية المديونية مقابل أسهمهم في الشركة، وما إذا كان ذلك أفضل للدائنين، وما إذا كان ذلك سيتم من خلال تأسيس شركة ذات غرض خاص تنقل إليها أموال المدين وتوزع أسهمها على الدائنين، أم من خلال تحويل أسهم المساهمين في الشركة المدينة للدائنين أو بأي طريقة أخرى.

٨- بيان بالكيفية التي سيوزع بها ناتج تصفية أموال المدين على الدائنين، على أن يوضح به ترتيب الدائنين وأولوياتهم، والقدر المتوقع تحصيله من كل منهم.

٩- البرنامج الزمني المتوقع للانتهاء من عملية التصفية والتوزيع.

١٠- ما إذا كان الأمين سيقوم بإعداد قائمة توزيع بشأن ناتج الأصول التي يبيعها خلال فترات معينة، مثل ثلاثة أو ستة أشهر، أم سيعد قائمة توزيع كلما باع نسبة مئوية معينة من أموال المدين، أم غير ذلك، ومبرره في ذلك.

١١- أقصى فترة يمكن أن تمر بين تحصيل ناتج بيع الأصل وتوزيعه على الدائنين.

وأي أمور أخرى يرى الأمين ضرورة إيرادها بالخطة أو يكلفه بها قاضي الإفلاس.

ويجوز لقاضي الإفلاس إعفاء الأمين من إيراد أي من البنود الواردة بهذه المادة إذا رأى عدم ملاءمتها لحالة المفلس.

الفرع الثاني

التصويت على خطة التصفية والتوزيع

المادة ١٨٢

على الأمين أن يقوم بدعوة الدائنين للموافقة على خطة التصفية بموجب إخطار يتضمن على موعد الاجتماع ومكانه، وعلى أن يتم عقده في موعد أقصاه شهر من تاريخ إخطار ممثل لجنة الدائنين وأعضاء اللجنة أو الدائنين بالخطة ومرفقاتها.

ويترأس الأمين الاجتماع، ويجوز بموافقة الأغلبية المطلوبة تعيين أحد الدائنين أو غيرهم لترأس الاجتماع إذا وجدت أسباب تبرر ذلك.

كما يقوم الأمين بتوجيه الدعوة خلال الموعد المبين بالفقرة السابقة للجنة الإفلاس في حال كانت المديونية خاضعة لإشرافها.

في حالة امتناع الأمين عن عقد الاجتماع على النحو المبين بالفقرة الأولى من هذه المادة، يكلف قاضي الإفلاس، بناء على طلب يقدم إليه من أحد الدائنين، لجنة الإفلاس حتى لو كانت المديونية لا تخضع لإشرافها، بالدعوة لاجتماع الدائنين، ويترأس من تفوضه لجنة الإفلاس من بين أعضائها الاجتماع.

المادة ١٨٣

لا يجوز أن يشترك في التصويت على خطة التصفية والتوزيع إلا الدائنون المقبولة ديونهم ولو مؤقتاً، وتكون خطة التصفية والتوزيع قد استوفت موافقة الدائنين إذا وافق عليها الأغلبية المطلوبة، فإذا لم تحصل الخطة على موافقة الأغلبية المطلوبة في الاجتماع الأول للدائنين، يؤجل الاجتماع لمدة عشرة أيام لاجتماع ثاني يعقد للتصويت على الخطة.

وإذا لم يتم الوصول لتسوية مع الدائنين الذين لم يوافقوا على الخطة، ولم تحصل الخطة على موافقة الأغلبية المطلوبة في الاجتماع المؤجل، يعتبر ذلك رفضاً لخطة التصفية والتوزيع.

المادة ١٨٤

يحرر محضر بما تم في اجتماع التصويت على خطة التصفية والتوزيع يوقعه الأمين ومن ترأس الاجتماع والدائنون الحاضرون الذين يجوز لهم التصويت، وممثل لجنة الدائنين، وفي حالة رفض أحد الدائنين التوقيع يتم ذكر اسمه في المحضر وسبب رفضه التوقيع.

إذا كان الحضور عن طريق وسائل الاتصال الحديثة فيجب أن يوقع الأمين على المحضر مع ممثل عن لجنة الإفلاس، حسب الأحوال.

الفرع الثالث

اعتماد خطة التصفية والتوزيع

المادة ١٨٥

يقوم الأمين خلال عشرة أيام من موافقة الدائنين على خطة التصفية والتوزيع أو رفضها بإخطار إدارة الإفلاس بذلك، ويرفق بالإخطار الخطة التي تم عرضها على الدائنين ومحاضر اجتماعات الدائنين ودليل الحضور والتصويت، وفي حالة الموافقة على الخطة يطلب اعتمادها من قاضي الإفلاس.

وفي حالة رفض الدائنين للخطة، يقوم قاضي الإفلاس خلال عشرة أيام من تاريخ إخطار إدارة الإفلاس بذلك بتكليف لجنة الإفلاس - في حال كانت المديونية خاضعة لإشرافها - بإجراء التعديلات اللازمة على الخطة في ضوء ملاحظات الدائنين ورأي

الأمين وبما يحقق المصلحة المشتركة للدائنين أو بتقديم خطة بديلة وذلك خلال الميعاد الذي يحدده.

وفي جميع الأحوال، يصدر قاضي الإفلاس قراره باعتماد الخطة خلال عشرة أيام من تاريخ إخطار إدارة الإفلاس بها.

المادة ١٨٦

يجوز لقاضي الإفلاس أن يوافق على خطة التصفية والتوزيع حتى لو كانت تقترح بيع أموال المدين كلها أو بعضها من خلال مزايدة علنية أو بدون مزايدة علنية، أو أن يتم بيع أموال المدين كلها أو جانب منها كوحدة واحدة على أساس «نشاط قائم ويزاول» أو على أي أساس آخر أو بيعها على أجزاء أو أي مقترحات أخري.

وتبين اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات بيع أموال المدين من خلال المزايدة، على أن تشتمل الإجراءات على كيفية تحديد سعر الأساس الذي ستفتتح به المزايدة لبيع أموال المدين من الأوراق المالية أو العقارات أو غير ذلك من أموال المدين، وإجراءات الإعلان عن المزايدة، وكيفية تقديم العطاءات، وأحكام تقديم العطاءات بمظاريف مغلقة، والحالات التي يبقي فيها المزايد ملتزماً بعطائه، وإجراءات تخفيض سعر الأساس وبيع المال بدون تحديد سعر أساس على صاحب أعلى سعر في حالة عدم تقدم مشتر للشراء بسعر الأساس.

المادة ١٨٧

لا يجوز للمدين أو أي طرف ذو علاقة به تقديم عرض لشراء أي من أصول المدين المعروضة للبيع إلا عند عرضها في مزاد علني.

المادة ١٨٨

يقدم الأمين إلى قاضي الإفلاس بياناً شهرياً عن حالة التصفية ومقدار المبالغ المودعة، وما أجراه من توزيعات على الدائنين وفقاً للخطة.

الفرع الرابع
ترتيب الديون

المادة ١٨٩

١- تستوفى تكاليف بيع أموال المفلس المقرر عليها حق امتياز أو رهن بالأولوية على حقوق الدائن صاحب حق الامتياز أو الرهن على تلك الأموال.

٢- مع مراعاة حكم الفقرة السابقة، يكون للدائن صاحب حق الامتياز أو الرهن الأولوية على غيره من الدائنين في استيفاء حقوقه من ناتج بيع مال المدين المقرر له عليه حق امتياز أو رهن.

٣- يوزع ما بقي من أموال المدين على دائنيه، فإن لم تكن أموال المدين كافية لسداد ديونه، ودون إخلال حكم البندين ١ و٢ من هذه المادة، توزع أموال المدين وفقاً للترتيب المبين بهذا البند، ويكون لكل دائن من الدائنين أولوية في استيفاء كامل حقوقه على الدائن الذي يليه:

أ- النفقة المقررة للزوجة والأبناء والأقارب.

ب- أية أتعاب أو رسوم أو نفقات ترتبت لتوفير سلع وخدمات لنشاط المدين أو أي ديون كانت لازمة لأعمال المدين أو عادت بالنفع على أمواله، وكان ذلك كله قد نشأ بعد صدور قرار افتتاح الإجراءات.

ج- الرسوم والأتعاب والتكاليف الناشئة عن مباشرة أية إجراءات وفقاً لهذا القانون.

د- أي أجور أو مرتبات أو مكافآت غير مدفوعة لعمال المدين وتكون ناشئة عن قوانين العمل، ويدخل ضمن ذلك الاشتراكات التي يجب على المدين رب العمل أدائها عن عماله للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

هـ- المبالغ التي تفرض عن التأخر في سداد الاشتراكات المستحقة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

و- مبلغ الرسوم المقرر على البضائع الموجودة بالجمارك والمستحقة وقفاً للنظام الجمركي.

ز- الديون المستحقة للوزارات والهيئات والمؤسسات العامة أو أي دين مستحق للخزانة العامة للدولة.

ح- الديون الناشئة عن التمويل غير المضمون الذي تم منحه المدين بعد افتتاح أي إجراء من الإجراءات المبينة بهذا القانون، وذلك ما لم تنص شروط منح التمويل على غير ذلك.

ط- الديون المستحقة للدائنين العاديين الدائنون غير المضمونة ديون المدين تجاههم برهن أو امتياز والدائنون المضمونة ديونهم برهن أو امتياز في حدود القدر غير المدفوع من الدين بعد توزيع ناتج بيع المال المقرر عليه امتياز أو رهن .

ي- الديون المساندة ،ما لم تتضمن مستندات نشأة هذه الديون على ما يخالف ذلك.

ك- الصكوك والسندات الدائمة، ما لم تتضمن مستندات نشأة هذه الديون على ما يخالف ذلك.

ل - إن بقي شيء بعد ذلك يكون للمساهمين أو الشركاء، يوزع بينهم حسب نسبة ملكية كل منهم.

٤- تحدد أولوية الدائنين أصحاب الديون المضمونة بامتياز حسب نوع الامتياز وأولويته وفقاً لما هو مبين بالقانون الذي أنشأ حق الامتياز، كما تتحدد درجة الدائن المرتهن بمرتبة رهنه، فإن كان الدائنون في ذات أولوية الامتياز أو مرتبة الرهن، يقسم مال المدين المقرر عليه حق امتياز أو رهن بينهم قسمة غرماء.

٥- في حالة عدم كفاية ناتج بيع مال المدين المقرر عليه حق امتياز أو رهن للوفاء بكامل حقوق الدائن صاحب حق الامتياز أو الرهن، فإن ذلك الدائن يعامل كدائن عادي بالنسبة للقدر المتبقي من دينه.

الفرع الخامس
تنفيذ خطة التصفية والتوزيع

المادة ١٩٠

لا يجوز للأمين الوفاء بحصة الدائن في التوزيعات إلا إذا قدم سند الدين مؤشراً عليه بتحقيقه وقبوله، ويؤشر على سند الدين بالمبالغ المدفوعة.

وإذا تعذر على الدائن تقديم سند الدين، جاز لقاضي الإفلاس أن يأذن في دفع دينه بعد التحقق من قبوله، وفي جميع الأحوال يجب أن يعطى الدائن مخالصة على قائمة

التوزيع.

المادة ١٩١

إذا انقضت ستة أشهر دون إنجاز التصفية، أو تطور ملموس فيها، وجب على الأمين أن يقدم إلى قاضي الإفلاس تقريراً عن حالة التصفية وأسباب التأخير في إنجازها، وتخطر إدارة الإفلاس الدائنين بهذا التقرير وتدعوهم للاجتماع لمناقشته، ويتكرر هذا الإجراء كلما انقضت ستة أشهر دون أن ينجز الأمين أعمال التصفية.

المادة ١٩٢

يقوم الأمين خلال عشرة أيام من الانتهاء من أعمال التصفية بإخطار إدارة الإفلاس والدائنين بذلك ويرفق بالإخطار حساباً ختامياً بأعمال التفليسة مبيناً به كيفية تنفيذ خطة التصفية والتوزيع، ويقوم بتوجيه الدعوة للدائنين والمدين للاجتماع لمناقشة الحساب الختامي وإبداء ملاحظاتهم عليه، وينعقد الاجتماع صحيحاً بمن يحضر الاجتماع من الدائنين أو المدين، وتوجه الدعوة للجنة الإفلاس لحضور الاجتماع في حال كانت المديونية خاضعة لإشرافها، ويتم عقد الاجتماع في موعد أقصاه شهر من تاريخ اخطار الدائنين بانتهاء أعمال التصفية. يبين بالحساب الختامي أنصبة الديون التي لم يتم قبولها بصورة نهائية وتلك التي لم تنتهي المنازعات بشأنها، وتجنب وتحفظ في خزانة المحكمة حتى يفصل نهائياً فيها، وتصرف للمستحق بناء على قرار من قاضي الإفلاس.

المادة ١٩٣

يقوم الأمين بإخطار إدارة الإفلاس والدائنين بنسخة من محضر الاجتماع المشار إليه بالمادة السابقة خلال عشرة أيام من تاريخ الاجتماع، وتعتبر التفليسة منتهية بحكم القانون بعد انفضاض الاجتماع المذكور في المادة السابقة، ويكون الأمين مسؤولاً لمدة ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء التفليسة عن الدفاتر والمستندات والأوراق المسلمة إليه من المدين أو الخاصة به.

كما يقوم خلال عشرة أيام من تاريخ الاجتماع بالإعلان عن انتهاء التفليسة ونشر بيان يفيد ذلك وقيده.

ويبت قاضي الإفلاس في أي تظلم يقدم بشأن انتهاء التفليسة بناء على طلب يقدم إليه من الدائن ذي المصلحة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديم التظلم.

المادة ١٩٤

على الأمين تسليم المدين أية مبالغ فائضة عند التصفية بعد الوفاء بجميع ديونه، وعليه إعادة كافة الوثائق التي في عهدته إلى صاحب الصفة في تسلمها بعد انتهاء الإجراءات وأدائه لأعماله.

المادة ١٩٥

يعود إلى كل دائن بعد انتهاء التفليسة الحق في اتخاذ الإجراءات الفردية للحصول على ما تبقى من دينه، وإذا كان دين الدائن قد حقق وقبل نهائياً في التفليسة، يعتبر الحكم الصادر بشهر إفلاس المدين سنداً تنفيذياً، ينفذ كل دائن بمقتضاه على أموال

مدينه وفي حدود دينه، ويصدر قلم كتاب محكمة الإفلاس أو الاستئناف بحسب الأحوال صورة تنفيذية من الحكم لكل دائن مبين فيها اسم صاحبها ومبلغ الدين الخاص به، وذلك بناءً على شهادة تصدر بذلك عن إدارة الإفلاس.

الفصل الخامس
اقفال التفليسة وانتهائها
الفرع الاول
اقفال التفليسة لعدم كفاية الاموال

المادة ١٩٦

إذا تم ايقاف أعمال التفليسة لعدم كفاية الأموال قبل التصديق على الصلح القضائي، جاز لقاضي الإفلاس أن يقرر إقفالها.

ويترتب على قرار إقفال التفليسة لعدم كفاية أموالها أن يعود إلى كل دائن الحق في اتخاذ الإجراءات ومباشرة الدعاوى الفردية، وإذا كان دين الدائن قد حقق وقبل نهائياً في التفليسة جاز له التنفيذ على المدين وفقا لأحكام المادة ١٩٥ من هذا القانون.

ويكون أمين التفليسة مسؤولاً لمدة سنة من تاريخ قرار إقفال التفليسة عن المستندات التي سلمها له الدائنون.

المادة ١٩٧

يجوز للمفلس ولكل ذي مصلحة أن يطلب من قاضي الإفلاس العدول عن قرار إقفال التفليسة، إذا ثبت وجود مال كاف لمواجهة مصروفات أعمال التفليسة، أو إذا سلم للأمين مبلغاً كافيا لذلك.

المادة ١٩٨

على إدارة الإفلاس أن تقوم بنشر قرار اقفال التفليسة وإعلانه وقيده خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره.

الفرع الثاني
انتهاء التفليسة لزوال مصلحة الدائنين

المادة ١٩٩

يجوز لقاضي الإفلاس، بعد وضع القائمة النهائية للدائنين على النحو المبين بهذا القانون بناء على طلب المفلس أو الأمين، أن يصدر قراراً بانتهاء التفليسة، إذا توافر أي من الشرطين التاليين:

١. الوفاء بكل ديون المدين المدرجة بالقائمة النهائية للدائنين.

٢. إيداع مبالغ أو كفالة بنكية تكفي لسداد ديون المدين.

مادة ٢٠٠

لا يجوز لقاضي الإفلاس أن يصدر قراراً بانتهاء التفليسة لزوال مصلحة الدائنين إلا بعد أن يقدم الأمين تقريراً يبين فيه تحقق أحد الشرطين المنصوص عليهما في المادة السابقة.

وتنتهي التفليسة بمجرد صدور القرار، وتقوم إدارة الإفلاس خلال عشرة أيام من تاريخ صدور القرار بنشره وإعلانه وقيده.

الفرع الثالث
الصلح
ابرام الصلح وآثاره

مادة ٢٠١

يجوز الصلح على المديونية بعد صدور حكم نهائي بشهر إفلاس المدين وفقاً للأحكام المبينة بالمواد التالية ، ولا يجوز عقد الصلح مع مفلس حكم عليه بعقوبة الإفلاس بالتدليس ، وإذا بدأ التحقيق مع المفلس في جريمة الإفلاس بالتدليس وجب تأجيل النظر في الصلح.

ولا يحول الحكم على المفلس بعقوبة الإفلاس بالتقصير دون الصلح معه، وإذا بدأ التحقيق مع المفلس في جريمة الإفلاس بالتقصير، جاز للدائنين المداولة في الصلح أو تأجيل المداولة.

المادة ٢٠٢

يقدم طلب الصلح لإدارة الإفلاس من المدين أو الأمين مبيناً به شروطه، ومرفقاً به قائمة محدثة بالدائنين ومقدار ديونهم في تاريخ تقديم الطلب.

مادة ٢٠٣

إذا كان طلب الصلح مقدماً من الأمين فعليه أن يرفق به تقريراً مشتملاً عن حالة التفليسة، وما تم بشأنها من إجراءات، وما يفيد قيامه بعرض شروط الصلح على المدين ومنحه مهلة عشرة أيام على الأقل لإبداء رأيه بشأنه، وما إذا كان المدين قد أبدى رأيه في شروط الصلح من عدمه، وتعليق الأمين على رأي المدين.

وإذا كان الطلب مقدما من المدين، فيجب عليه أن يخطر الأمين بشروط الصلح قبل تقديم الطلب، ويطلب منه تزويده برأيه فيها وكذلك تزويده بتقرير عن حالة التفليسة وما تم بشأنها من إجراءات، وعلى الأمين أن يزود المدين بالمطلوب خلال عشرة أيام من تاريخ إخطاره، وعلى المدين أن يبين بالطلب ما يفيد اتخاذه هذه الإجراءات، كما يبين ما تلقاه من ملاحظات من الأمين وتعليقه عليها، ويرفق بالطلب التقرير المرسل من الأمين وذلك في حالة أن يكون الأمين قد رد على المدين.

مادة ٢٠٤

تقوم إدارة الإفلاس خلال عشرة أيام من تقديم طلب الصلح بإخطار لجنة الإفلاس بالطلب ومرفقاته، في حال كانت المديونية خاضعة لإشرافها، كما تقوم خلال ذات المهلة بإخطار الدائنين والأمين إن كان الطلب مقدما من المدين، كما تخطر به المدين إن كان الطلب مقدما من الأمين.

المادة ٢٠٥

يقوم الأمين خلال عشرة أيام من إخطاره بتوجيه الدعوة للدائنين للاجتماع لمناقشة شروط الصلح، وإذا كان الطلب مقدما من المدين ولم يكن الأمين قد سبق وأن أبدى ملاحظاته على شروط الصلح أو زود المدين بالتقرير المشار إليه بالمادة ٢٠٣ من هذا القانون، فعليه أن يرفق بالدعوة التقرير المشار إليه بالمادة المذكورة وملاحظاته

على شروط الصلح.
وتسري على الدعوة للاجتماع والتصويت فيه أحكام المادة ١٨٢ من هذا القانون.

مادة ٢٠٦

على الأمين إخطار إدارة الإفلاس بموافقة الدائنين على الصلح أو رفضه خلال عشرة أيام من تاريخ الاجتماع الذي تقررت فيه الموافقة أو الرفض، وعليه أن يرفق بالإخطار شروط الصلح ومحاضر الاجتماعات ودليل الحضور والتصويت، وفي حالة موافقة الدائنين على شروط الصلح يطلب التصديق عليه، ويقوم قاضي الإفلاس بالتصديق عليه خلال عشرة أيام من تاريخ اخطار إدارة الإفلاس بالموافقة على الصلح، وتقوم إدارة الإفلاس خلال عشرة أيام من صدور قرار التصديق على الصلح بنشر القرار وإعلانه وقيد ملخصه، وتخطر به إدارة التسجيل العقاري والتوثيق ووكالة المقاصة وأمناء الحفظ.
والتصديق على الصلح يجعله نافذاً في حق الدائنين الذين يحق لهم التصويت على شروط الصلح، كما ينفذ في حق من وافق عليه من الدائنين ومن رفضه أو اعترض عليه أو لم يحضر الاجتماع.

مادة ٢٠٧

ضماناً لحقوق الدائنين الذين يسرى عليهم الصلح، تقوم كل من إدارة التسجيل العقاري والتوثيق وإدارة السجل التجاري ووكالة المقاصة وأمناء الحفظ، كل في حدود اختصاصه، خلال عشرة أيام من إخطاره بالصلح، بترتيب رهن على ما يملكه المفلس من عقارات بسجلات إدارة التسجيل العقاري والتوثيق وما يملكه من أوراق مالية مودعة لدى وكالة مقاصة وما يمتلكه من محافظ استثمارية أو أموال مودعة لدى أمين حفظ، وما هو مسجل بالسجل التجاري باسمه من متجر وحصص في شركات أشخاص، وذلك ما لم ينص في عقد الصلح على خلاف ذلك، ويقوم الأمين بشطب الرهن بعد تنفيذ شروط الصلح.

مادة ٢٠٨

يشرف الأمين على تنفيذ شروط الصلح، ويقدم تقرير دوري، كل شهر أو أي مدة أخرى يحددها قاضي الإفلاس، يخطر به إدارة الإفلاس والدائنين والمدين ولجنة الإفلاس - في حال كانت المديونية خاضعة لإشرافها - عما تم بشأن تنفيذ شروط الصلح.

مادة ٢٠٩

في حالة تمام تنفيذ شروط الصلح يقوم الأمين بتقديم طلب لإدارة الإفلاس لإصدار قرار بانتهاء التفليسة بالصلح، ويقوم بإخطار الجهات المبينة بالمادة السابقة بهذا الطلب خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، وعلى الدائنين تقديم اعتراضاتهم لإدارة الإفلاس خلال عشرة أيام من تاريخ إخطارهم بالطلب.
ويصدر قاضي الإفلاس قراره في الطلب خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، وفي حالة موافقته على الطلب يصدر قراره بانتهاء التفليسة بالصلح، وتقوم إدارة الإفلاس بنشر القرار وإعلانه وقيده خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره.

مادة ٢١٠

على الأمين أن يقدم لإدارة الإفلاس حساباً ختامياً عن التفليسة خلال عشرة أيام من صدور قرار انتهاء التفليسة بالصلح، وتقوم إدارة الإفلاس بإخطار المدين بالحساب الختامي خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه.

ويجوز للمدين الاعتراض على الحساب الختامي خلال عشرة أيام من تاريخ إخطاره، ويقدم الاعتراض إلى إدارة الإفلاس، ويخطر به الأمين خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، وعلى الأمين أن يقوم بالرد على الاعتراض خلال عشرة أيام من تاريخ إخطاره، وتقوم إدارة الإفلاس خلال عشرة أيام من انتهاء المهلة الممنوحة للأمين للرد بإحالة ملف الاعتراض لمحكمة الإفلاس للفصل في الاعتراض، مرفقاً به مذكرة برأيها في الاعتراض.

مادة ٢١١

تزول جميع آثار الإفلاس بصدور قرار انتهاء التفليسة بالصلح.

ابطال الصلح وفسخه

مادة ٢١٢

يبطل الصلح في حالة تحقق أي من الحالتين التاليتين:

١. إذا صدر بعد التصديق عليه أو بعد صدور قرار انتهاء التفليسة بالصلح، حكم بإدانة المفلس في إحدى جرائم الإفلاس بالتدليس.

٢. إذا ظهر بعد التصديق عليه أو بعد صدور قرار بانتهاء التفليسة بالصلح، تدليس ناشئ عن إخفاء موجودات المفلس أو المبالغة في ديونه، وفي هذه الحالة يجب طلب إبطال الصلح خلال ثلاث سنوات من تاريخ العلم بالتدليس.

المادة ٢١٣

لكل ذي شأن طلب فسخ الصلح، إذا لم يقم المفلس بتنفيذ شروطه.

مادة ٢١٤

يقدم طلب إبطال الصلح أو فسخه إلى إدارة الإفلاس، من أحد الدائنين، مرفقاً به كافة المستندات والبيانات والمعلومات الدالة على تحقق إحدى حالتي بطلان الصلح أو على تحقق سبب الفسخ، وتقوم إدارة الإفلاس، خلال عشرة أيام من تقديم الطلب، بإخطار الدائنين بالطلب ومرفقاته، كما تخطر به المدين وأمين التفليسة الذي كان معيناً لإدارة التفليسة ولجنة الإفلاس في حال كانت المديونية خاضعة لإشرافها.

وعلى المدين أن يقوم بالرد على الطلب خلال عشرة أيام من تاريخ إخطاره، ويجوز للأمين إبداء ما لديه من ملاحظات على الطلب خلال ذات المدة.

المادة ٢١٥

إذا كان ظاهر الطلب ومرفقاته يكشف عن جديته، يصدر قاضي الإفلاس قراراً بقبوله خلال عشرة أيام من تاريخ انتهاء المهلة المبينة بالفقرة الثانية من المادة السابقة ويحيل ملف الطلب إلى محكمة الإفلاس مرفقاً به تقرير عن الطلب وما تم فيه من إجراءات.

ويقوم الأمين بحضور قاضي الإفلاس أو من ينيبه لذلك خلال عشرة أيام من صدور القرار المشار إليه بالفقرة السابقة بعمل جرد تكميلي لأموال المفلس وبوضع ميزانية إضافية.

مادة ٢١٦

ينشر قرار قبول الطلب والإحالة لمحكمة الإفلاس ويعلن ويقيد ويخطر به المدين والدائنون والأمين ولجنة الإفلاس خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره.

ويترتب على هذا القرار ذات الآثار المترتبة على قرار افتتاح إجراءات شهر الإفلاس وفقاً لهذا القانون، ويعود أمين التفليسة لإدارة أموال المدين اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ صدوره، فإذا تعذرت عودته بسبب تنحيه أو لأي سبب آخر يقوم قاضي الإفلاس بتعيين أمين آخر وفقاً لأحكام هذا القانون.

مادة ٢١٧

يعتبر القرار المشار إليه بالمادة السابقة لاغياً بقوة القانون، مع ما يترتب على ذلك من آثار في حالة تحقق إحدى الحالتين التاليتين:

١- صدور حكم عن محكمة الإفلاس برفض طلب بطلان الصلح أو رفض طلب فسخه أو عدم قبول الطلب.

٢- إذا كان القرار صادراً بشأن طلب بطلان الصلح وصدر قرار عن النيابة العامة بحفظ التحقيق أو صدر حكم عن المحكمة الجزائية ببراءة المتهم في شأن ذات الوقائع المقدم بشأنها الطلب.

مادة ٢١٨

مع مراعاة حكم المادتين السابقتين، إذا بدأ التحقيق مع المفلس في جريمة الإفلاس بالتدليس بعد التصديق على الصلح أو بعد صدور قرار بانتهاء التفليسة بالصلح، أو رفعت عليه الدعوى الجزائية في هذه الجريمة بعد هذا التصديق أو القرار، جاز لقاضي الإفلاس، بناء على طلب النيابة العامة أو أي ذي شأن، أن يأمر باتخاذ ما يراه من تدابير تحفظية للمحافظة على أموال المدين، وتلغى هذه التدابير تلقائياً إذا تقرر حفظ التحقيق أو حكم براءة المفلس.

مادة ٢١٩

تحكم محكمة الإفلاس في الطلب خلال عشرة أيام من تاريخ الجلسة الأولي لنظره.

وإذا قضت المحكمة ببطلان الصلح أو فسخه تقوم إدارة الإفلاس خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الحكم بنشر ملخص هذا الحكم وإعلانه وقيده.

مادة ٢٢٠

يدعو الأمين الدائنين الجدد لتقديم مستندات ديونهم وفقاً لإجراءات تحقيق الديون، وتحقق الديون الجديدة وفقاً لتلك الإجراءات، ودون أن يعاد تحقيق الديون التي سبق قبولها ويقوم الأمين بتحديث بياناتها على ضوء ما تم سداده منها.

المادة ٢٢١

يترتب على إبطال الصلح براءة ذمة الكفيل حسن النية الذي يضمن تنفيذ شروط الصلح، ولا يترتب على فسخ الصلح براءة ذمة الكفيل الذي يضمن تنفيذ شروطه، ويجب تكليف هذا الكفيل بحضور الجلسة التي ينظر فيها طلب فسخ الصلح.

المادة ٢٢٢

تعود إلى الدائنين بعد إبطال الصلح أو فسخه ديونهم كاملة، وذلك بالنسبة إلى المفلس فقط، ويشترك هؤلاء الدائنون في جماعة الدائنين بديونهم الأصلية كاملة إذا لم يكونوا قد قبضوا شيئا من القدر الذي تقرر لهم في الصلح، وإلا وجب تخفيض ديونهم بقيمة ما قبضوا.

وتسري الأحكام المذكورة في الفقرة السابقة في حالة شهر إفلاس المدين قبل إتمام تنفيذ شروط الصلح.

الباب السادس
الاحكام المشتركة

المادة ٢٢٣

تسري الأحكام المنصوص عليها في هذا الباب على إجراءات التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة وشهر الإفلاس، وذلك ما لم ينص على غير ذلك.

الفصل الأول
آثار صدور قرار بافتتاح الاجراءات
الفرع الاول
الدائنون المرتهنون والدائنون أصحاب الحقوق الممتازة

المادة ٢٢٤

يجوز لمالك الأصول التي في حيازة المدين بعد الحصول على إذن من قاضي الإفلاس استرداد تلك الأصول إذا أثبت أنه سيلحق به ضرر جسيم جراء عدم استردادها بما لا يتناسب مع الضرر الذي يلحق بالمدين والدائنين الآخرين نتيجة فقدانها.

ويتحقق الضرر الجسيم المشار إليه في الفقرة السابقة في حال تحقق أي من الحالتين التاليتين :

أ- إذا كان من المتوقع انخفاض قيمة الأصول انخفاضاً جوهرياً.

ب- إذا كانت الأصول غير ضرورية لتنفيذ مقترح التسوية الوقائية أو خطة إعادة الهيكلة أو بيع أموال المدين المفلس كنشاط قائم ويزاول.

المادة ٢٢٥

يجوز للدائنين أصحاب الديون المضمونة بعد الحصول على إذن قاضي الإفلاس، اتخاذ إجراءات التنفيذ على الأموال الضامنة لديونهم أو ممارسة حقوقهم المنصوص عليها بالعقد، ويجوز أن يتم البيع في هذه الحالة من خلال الأمين ودون حاجة لاتباع إجراءات التنفيذ، ويؤدي الدائن رسوم بيع لإدارة الإفلاس تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، كما يؤدي أتعاباً للأمين وفقاً لما يصدر به قرار عن الوزير بناء على اقتراح لجنة الإفلاس وتحصل رسوم البيع وأتعاب الأمين بعد تمام البيع وتحصيل الثمن، فإذا لم يكن قد تم تعيين أمين، يجوز لقاضي الإفلاس تعيين أمين بناء على طلب الدائن للقيام بالمهام المنصوص عليها في هذه المادة.

المادة ٢٢٦

يجب إخطار الأمين والمدين ولجنة الإفلاس - في حال كانت المديونية خاضعة لإشرافها- بأي طلب يقدم من الدائنين أصحاب الديون المضمونة وفقاً للمادة السابقة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويجوز للجنة الإفلاس أو الأمين أو

المدين أن يعترض على طلب الدائن لدى قاضي الإفلاس، خلال عشرة أيام من تاريخ إخطارهم، وذلك في الأحوال التالية:

١- إذا كان من شأن قبول الطلب إعاقة المدين عن ممارسة نشاطه على نحو مجدي.

٢- إذا كان من شأن قبول الطلب أن يحول دون تقديم مقترح بالتسوية الوقائية أو خطة إعادة الهيكلة يمكن قبولها من الدائنين أو يجعل من التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة غير مجدية.

٣- إذا كان من شأن قبول الطلب أن يلحق بالمدين والدائنين ضرراً يفوق الضرر الذي قد يلحق بالدائن في حال رفض طلبه.

ويصدر قاضي الإفلاس قراره في الاعتراض خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه.

المادة ٢٢٧

مع مراعاة حكم المادة السابقة، يصدر قاضي الإفلاس قراره خلال عشرة أيام من تاريخ تقديم طلب الإذن، فإذا أصدر الإذن، يجب على الدائن أو الأمين مراعاة عدم بيع الأموال الضامنة لديون المدين أو نقل ملكيتها بأقل من قيمتها السوقية خلال الشهرين السابقين على البيع أو نقل الملكية بواقع ١٠٪ أو أكثر وإلا حصل على إذن جديد من قاضي الإفلاس بالبيع أو التملك بهذه القيمة.

المادة ٢٢٨

يجوز لقاضي الإفلاس رفض الإذن بالبيع، سواء كانت المديونية خاضعة لإجراءات التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة أو شهر الإفلاس، بناءً على اعتراض يقدم إليه من المدين أو الأمين أو لجنة الإفلاس - حسب الأحوال - خلال المواعيد المبينة بالمادة ٢٢٦ إذا أثبت مقدم الاعتراض أن مصلحة الدائنين تقتضي أن تباع كل أموال المدين أو بعضها - التي يدخل ضمنها الأموال الضامنة للدائنين المشار إليهم - على أساس «نشاط قائم ويزاول».

المادة ٢٢٩

للأمين أو المدين أن يعرض على الدائنين أصحاب الديون المضمونة ضماناً بديلاً على أن يكون معادلاً للضمان القائم، وفي حال عدم قبولهم هذا العرض فلمحكمة الإفلاس أن تحكم باستبدال الضمان إذا تبين لها أن الضمان البديل لا يقل في قيمته عن الضمان القائم ولا يضر بمصلحة الدائن المعروض عليه الضمان البديل ومن دون الإخلال بامتيازات القيد السابق وآثاره، ويؤخذ في الاعتبار لدى مقارنة الضمان القائم مستوى القابلية للبيع ومستوى التقلب في الأسعار.

المادة ٢٣٠

تسري مواد هذا الفرع على المتعاقد مع المدين في اتفاقيات إعادة الشراء، إذا كان المتعاقد قد تملك شيء من أموال المدين مقابل منح المدين مبلغ من المال واحتفظ المدين بحق استرداد ذلك الشيء إن هو دفع مبلغ من المال للمتعاقد خلال فترة معينة.

المادة ٢٣١

دون الإخلال بحق الأولوية في استيفاء الديون وفقاً للقانون، يؤدي ناتج بيع الأموال الضامنة للديون المضمونة للأمين، ويقوم الأمين بأداء ما يستحق للدائن المضمون دينه من ناتج البيع، وإذا كان ناتج البيع يزيد عن الدين المضمون قام

الأمين بالاحتفاظ بالفائض لحساب سداد باقي ديون المدين، في حال كان الأمين يتولى إدارة أموال المدين وأعماله، وإلا سلم ذلك الفائض للمدين، فإذا لم يكف ناتج البيع لسداد كامل الدين المضمون، اشترك الدائن بمبلغ الفارق في الإجراءات بوصفه دائناً عادياً.

وتؤدي المبالغ المبينة بالفقرة السابقة للدائن المضمون دينه خلال موعد أقصاه عشرة أيام من تاريخ تحصيل الأمين ناتج البيع ودون انتظار لإجراءات توزيع الديون على الدائنين وفقاً لهذا القانون.

وإذا بيعت الأموال الضامنة للدين أثناء إجراءات التسوية الوقائية فيؤدي ناتج بيعها للدائن مباشرة بما لا يجاوز مقدار الدين المضمون، فإن كان ناتج البيع يجاوز الدين المضمون فيؤدى الفائض للمدين، فإن لم يكف ناتج البيع لسداد الدين المضمون، اشترك الدائن بمبلغ الفارق في الإجراءات بوصفه دائناً عادياً.

المادة ٢٣٢

يجوز للأمين أو المدين- حسب الأحوال - بعد الحصول على إذن من قاضي الإفلاس، سداد الدين المضمون برهن لاستخدام المال المرهون لمصلحة باقي الدائنين.

الفرع الثاني

الملتزمون بدين واحد

المادة ٢٣٣

إذا وجد جملة ملتزمين بدين واحد، وصدر قرار بافتتاح الإجراءات بشأن أحدهم في هذا الدين، لم يترتب على هذا القرار أثر بالنسبة إلى الملتزمين الآخرين ما لم ينص على غير ذلك.

وإذا تم التصديق على مقترح التسوية الوقائية أو خطة إعادة الهيكلة أو الصلح الخاص بالمديونية التي صدر بشأنها قرار افتتاح الإجراءات، تسري شروطه على الملتزمين الآخرين.

المادة ٢٣٤

إذا استوفي الدائن من أحد الملتزمين بدين واحد جزءً من الدين، ثم صدر قرار افتتاح الإجراءات بالنسبة لباقي الملتزمين أو أحدهم، لم يجز للدائن أن يشترك في الإجراءات إلا بالباقي من دينه، ويبقى محتفظاً بحقه في مطالبة الملتزم - الذي لم يصدر بشأن التزامه قرار افتتاح إجراءات - بهذا الباقي، ويجوز لهذا الملتزم أن يشترك في الإجراءات وفقاً لهذا القانون بما وفاه عن المدين الصادر بشأنه قرار افتتاح الإجراءات.

المادة ٢٣٥

إذا صدر قرار افتتاح إجراءات بالنسبة لجميع الملتزمين بدين واحد دفعة واحدة، جاز للدائن أن يشترك في كل إجراءات خاصة بكل ملتزم بكل دينه إلى أن يستوفيه بتمامه من أصل وفوائد ومصروفات.

وإذا كان مجموع ما حصل عليه الدائن يزيد على دينه وتوابعه عادت الزيادة إلى أموال المدين الذي يكون مكفولاً من الآخرين بحسب ترتيب التزاماتهم في الدين، فإذا لم يوجد هذا الترتيب عادت الزيادة إلى أموال المدينين التي دفعت أكثر من حصتها في الدين.

الفرع الثالث
التركة

المادة ٢٣٦

إذا آلت إلى المدين تركة، يجب عليه إخطار الأمين أو الدائنين - حسب الأحوال - ولا يكون لدائنيه حق على أموالها إلا بعد أن يستوفي دائنو المورث حقوقهم من هذه الأموال ولا يكون لدائني المورث أي حق على أموال المدين.

وإذا كانت أموال المدين تخضع لإدارة الأمين أو كان قد اتخذ بشأنها تدابير تحفظية، فعلى الأمين أن يتخذ الإجراءات اللازمة لحماية مصالح الدائنين بشأن حقوق المدين في تلك التركة.

الفرع الرابع
الوفاء بالديون

المادة ٢٣٧

لا يجوز للمدين بعد صدور قرار افتتاح الإجراءات الوفاء بما عليه من ديون.

ولا يسري حكم الفقرة السابقة على الديون الناشئة عن حقوق العمال والموردين للآلات والمعدات والأدوات والبضائع والخدمات أو غير ذلك مما يلزم لاستمرار أعمال المدين والمحافظة على أمواله وتنميتها، كما لا يسري حكم الفقرة السابقة على ما يلزم للمدين وأسرته من نفقة، بحيث تؤدي هذه المبالغ في مواعيد استحقاقها بشكل دوري من أموال المدين.

الفرع الخامس
المقاصة

المادة ٢٣٨

لا يجوز إجراء المقاصة بين ديون ترتبت بعد قرار افتتاح الإجراءات ما لم يكن ذلك بناء على تنفيذ مقترح التسوية الوقائية أو خطة إعادة الهيكلة أو بناءً على قرار قاضي الإفلاس، الذي يصدر خلال عشرة أيام من تاريخ تقديم طلب إليه بذلك من الأمين أو الدائن.

المادة ٢٣٩

يدخل الباقي من الدين المستحق للدائن بعد إجراء المقاصة ضمن ديون المدين ويحتل المرتبة التي كان يحتلها الدين الأصلي، كما يدخل الباقي المستحق للمدين ضمن أموال المدين، ويسدد إلى القائم بإدارة أموال المدين وأعماله.

المادة ٢٤٠

لا يجوز لمن حل حلول اتفاقي محل الدائن أن يتمسك بإجراء المقاصة بين ما آل إليه من حقوق من الدائن وبين ما عليه من ديون تجاه المدين، وعليه أن يؤدي حقوق المدين وفقاً لاتفاقه مع المدين ويحل محل الدائن الذي أحال له حقوقه في الإجراءات ضد المدين.

الفرع السادس
توزيع الارباح وتصرف المدراء بأسهمهم

المادة ٢٤١

لا يجوز بعد صدور قرار افتتاح الإجراءات قيام المدين أو الأمين بأي من التصرفات التالية إلا بإذن من قاضي لإفلاس:

١- توزيع أرباح على المساهمين والشركاء.

٢- تصرف أعضاء مجلس الإدارة والمدراء في أسهمهم في الشركة المدينة.

كما لا يجوز إجراء أي تعديل على عقد الشركة إلا بعد الحصول على موافقة لجنة الإفلاس بالنسبة للتعديلات التي تجرى أثناء إجراءات التسوية الوقائية أو الأمين بالنسبة للتعديلات التي تجرى أثناء إجراءات إعادة الهيكلة أو شهر الإفلاس.

وللجنة الإفلاس أو الأمين أن يرفض التعديل خلال عشرة أيام من إخطاره إذا كان من شأن التعديل أن يؤثر على حقوق الدائنين، ويحق للمدين الاعتراض لدى قاضي الإفلاس على قرار لجنة الإفلاس أو الأمين خلال عشرة أيام من إخطاره، ويصدر قاضي الإفلاس قراره خلال عشرة أيام من تاريخ تقديم الاعتراض.

الفرع السابع
التسوية والتقاص للأوراق المالية

المادة ٢٤٢

لا يؤثر صدور القرارات المنصوص عليها في هذا القانون بما في ذلك قرار افتتاح الإجراءات أو قرار التصديق على مقترح التسوية الوقائية أو على خطة إعادة الهيكلة أو صدور حكم شهر الإفلاس على إجراءات التسوية والتقاص للأوراق المالية التي تجري عن طريق وكالة المقاصة أو الوسيط المركزي، وتظل تلك الإجراءات خاضعة لأحكام القانون رقم ٧ لسنة ٢٠١٠ المشار إليه، والقواعد المعمول بها لدى البورصة والمعتمدة من الهيئة.

ولا تدخل الضمانات التي يقدمها المدين أو الكفيل العيني أو أموال المدين المودعة لخدمة نظام التسوية والتقاص ضمن الأموال التي تخضع لهذا القانون، وذلك بالقدر اللازم لضمان عمليات التسوية والتقاص، ويكون لوكالة المقاصة أو الوسيط المركزي حقوق امتياز على هذه الأموال ولمدة سنتين سابقتين على صدور قرار افتتاح إجراءات شهر الإفلاس وعن السنة الجارية.

ويكون لوكالة المقاصة أو الوسيط المركزي الحق في انهاء آجال العقود القائمة بالنسبة للمدين المتوقف عن السداد أو من المحتمل أن يتوقف عن السداد.

الفرع الثامن
الاسترداد

المادة ٢٤٣

يجوز استرداد البضائع والأوراق المالية والحصص والعقارات وأية أموال أخرى موجودة في حيازة المدين على سبيل الوديعة أو لأجل بيعها لحساب مالكها أو لأجل تسليمها إليه، بشرط أن توجد بعينها في أموال المدين، وتكون النقود موجودة بعينها في أموال المدين إذا تم إيداعها لدى مؤسسة مالية في حساب خاص بعملاء المدين.

وإذا كان المدين قد أودع الأموال المشار إليها لدى الغير، جاز استردادها من هذا

الغير.

وإذا اقترض المدين ورهن الأموال المشار إليها تأميناً لهذا القرض، وكان المقرض لا يعلم عند الرهن بعدم ملكية المدين لها، لم يجز استردادها إلا بعد وفاء الدين المضمون بالرهن.

وتقدم طلبات الاسترداد المنصوص عليها بهذا الفصل لإدارة الإفلاس مرفقاً بها المستندات الدالة على أحقية طالب الاسترداد في طلبه، وتقوم إدارة الإفلاس بإخطار المدين والدائنين والأمين ولجنة الإفلاس، إن كانت المديونية تخضع لإشرافها، بالطلب ومرفقاته خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويجوز لكل منهم أن يبدى رأيه في الطلب خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه ويبت قاضي الإفلاس في الطلب خلال عشرة أيام من تاريخ انتهاء المدة المحددة للرد على الطلب.

المادة ٢٤٤

يجوز استرداد ثمن البضائع أو الأوراق المالية أو الحصص أو العقارات التي باعها المدين لحساب مالكها إذا لم يكن قد تم الوفاء به نقداً أو بورقة تجارية أو بمقاصة في حساب جار بين المدين والمشتري، ما لم يكن ذلك الحساب خاص بعملاء المدين.

المادة ٢٤٥

على المسترد، في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين أن يدفع للأمين الحقوق المستحقة للمدين.

المادة ٢٤٦

إذا تم فسخ عقد البيع بحكم أو بموجب شرط في العقد قبل صدور قرار بافتتاح إجراءات شهر الإفلاس بالنسبة لمديونية المشتري جاز للبائع استرداد البضائع أو الأوراق المالية أو الحصص أو العقارات من أموال المدين إذا وجدت عيناً.

ويجوز الاسترداد ولو وقع الفسخ بعد صدور قرار بافتتاح الإجراءات، بشرط أن تكون دعوى الاسترداد أو الفسخ قد رفعت قبل صدور القرار المذكور.

وتقدم طلبات الاسترداد المنصوص عليها بهذا الفرع لإدارة الإفلاس مرفقاً بها المستندات الدالة على أحقية طالب الاسترداد في طلبه، وتقوم إدارة الإفلاس بإخطار المدين والدائنين والأمين ولجنة الإفلاس، إذ كانت المديونية تخضع لإشرافها، بالطلب ومرفقاته خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويجوز لكل منهم أن يبدي رأيه في الطلب خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويبت قاضي الإفلاس في الطلب خلال عشرة أيام من تاريخ انتهاء المدة المحددة للرد على الطلب.

المادة ٢٤٧

إذا صدر القرار بافتتاح إجراءات شهر الإفلاس بالنسبة للمشتري قبل دفع الثمن وكانت البضائع لا تزال عند البائع، أو كانت البضائع لم تدخل بعد في مخازن المشتري أو مخازن وكيله المأمور ببيعها، أو كان البائع لم ينقل الأوراق المالية أو الحصص أو العقارات لاسم المشتري، جاز للبائع حبس الأموال المشار إليها أو استرداد حيازة ما تخلى عن حيازته منها لغرض تسليمها للمشتري وفسخ عقد البيع.

ومع ذلك لا يجوز استرداد البضائع إذا فقدت ذاتيتها أو تصرف فيها المدين قبل وصولها بغير تدليس بموجب قائمة الملكية أو وثيقة النقل. وفي جميع الأحوال يجوز للأمين أو المدين، بعد استئذان قاضي الإفلاس أن يطلب تنفيذ عقد البيع بشرط أن يدفع للبائع الثمن المتفق عليه، فإذا لم يطلب الأمين ذلك، جاز للبائع أن يتمسك

حقه في الفسخ وطلب التعويض - إن كان له مقتضى - والاشتراك به في إجراءات شهر الإفلاس.

المادة ٢٤٨

إذا صدر قرار بافتتاح إجراءات شهر الإفلاس بشأن مديونية المشتري قبل دفع الثمن وبعد دخول البضائع مخازنه أو مخازن وكيله المأمور ببيعها، وكذلك بعد نقل ملكية الأوراق المالية أو الحصص أو العقارات لاسم المشتري، لم يجز للبائع أن يطلب فسخ البيع أو الاسترداد، كما يسقط حقه في الامتياز بالنسبة للبضائع.

المادة ٢٤٩

يجوز استرداد الأوراق التجارية وغيرها من الأوراق ذات القيمة المسلمة إلى المدين لتحصيل قيمتها أو لتخصيصها لوفاء معين، إذا وجدت عيناً في أموال المدين ولم تكن قيمتها قد دفعت عند صدور قرار افتتاح الإجراءات.

ومع ذلك لا يجوز الاسترداد إذا وجدت الأوراق المذكورة في حساب جار بين طالب الاسترداد والمدين.

المادة ٢٥٠

لا يجوز استرداد أوراق النقد المودعة عند المدين، إلا إذا أثبت المسترد ذاتيتها، وتثبت ذاتية النقود إذا كانت مودعة لدى بنك أو أمين حفظ في حساب مخصص لعملاء المدين، ويجوز إثبات ذاتية النقود وفقاً لهذه المادة بكافة طرق الإثبات.

المادة ٢٥١

لكل شخص أن يسترد من أموال المدين ما يثبت ملكيته له من أشياء، فإذا رفض المدين أو الأمين -حسب الأحوال - الرد وجب عرض النزاع على محكمة الإفلاس.

في جميع الأحوال التي يقدم فيها طلب الاسترداد بعد صدور قرار افتتاح إجراءات شهر الإفلاس لا يجوز أن يسلم طالب الاسترداد ما يطالب به إلا بعد الحصول على إذن من قاضي الإفلاس.

المادة ٢٥٢

لا يجوز لأي من الزوجين أن يسترد من أموال الزوج الآخر التبرعات التي قررها له زوجه أثناء الزواج بتصرف بين الأحياء أو مضاف إلى ما بعد الموت، كما لا يجوز للدائنين أن يطالبوا بذلك.

المادة ٢٥٣

يجوز لكل من الزوجين - أياً كان النظام المالي المتبع في الزواج - أن يسترد من أموال الآخر أمواله المنقولة والعقارية إذا أثبت ملكيته لها، وتبقى هذه الأموال محملة بالحقوق التي كسبها الغير عليها بوجه قانوني.

وإذا كان طلب الاسترداد مقدم بعد صدور قرار افتتاح إجراءات شهر الإفلاس، لا يجوز أن يسلم طالب الاسترداد ما يطالب به إلا بعد الحصول على إذن من قاضي الإفلاس.

الفصل الثاني

الشركات

المادة ٢٥٤

تسري على إجراءات التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة وشهر الإفلاس المقدمة بشأن مديونيات الشركات نصوص هذا القانون بوجه عام ، وتسري بوجه خاص النصوص الآتية.

المادة ٢٥٥

لا يجوز لمدير الشركة أو للمصفي أن يتقدم بطلب بافتتاح الإجراءات وفقاً لأحكام هذا القانون إلا بعد الحصول على موافقة بذلك من أغلبية الشركاء في شركة التضامن وأغلبية الشركاء المتضامنين في شركة التوصية، ومن الشريك المالك في شركة الشخص الواحد ومن الجمعية العامة غير العادية في الشركات الأخرى، ويكتفي بموافقة الأمين بالنسبة للصلح القضائي.

ويجب أن يشتمل الطلب على أسماء الشركاء المتضامنين وقت تقديم الطلب والذين خرجوا من الشركة بعد توقفها عن الدفع، مع بيان موطن كل شريك متضامن وجنسيته وتاريخ شهر خروجه من الشركة في السجل التجاري.

المادة ٢٥٦

إذا كان المدين شركة وتقرر افتتاح الإجراءات بالنسبة لديونها، يوقف الفصل في كل طلب يكون موضوعه تصفية الشركة، أو وضعها تحت الحراسة القضائية، وتستمر شخصية الشركة التي تكون تحت التصفية حتى الانتهاء من الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة ٢٥٧

يقوم الأمين مقام الشركة التي أشهر إفلاسها في كل أمر يستلزم فيه القانون أخذ رأي المفلس أو حضوره أو موافقة مجلس إدارته أو جمعيته العامة.

المادة ٢٥٨

فيما عدا الشركات الخاضعة لإجراءات التسوية الوقائية، إذا كان بعض الشركاء أو المساهمين مدينين للشركة بسبب عدم دفع الباقي من حصصهم في رأس المال أو أي سبب آخر، فيجوز أن يعهد قاضي الإفلاس للأمين بمتابعة تحصيل هذه الديون وفي تمثيل الشركة في تحصيلها حتى لو كانت الشركة خاضعة لإجراءات إعادة الهيكلة وتحتفظ بإدارة أموالها وأعمالها.

وفي حالة صدور قرار بافتتاح إجراءات شهر الإفلاس يجوز لقاضي الإفلاس أن يصرح للأمين بمطالبة الشركاء أو المساهمين بالمبالغ غير المدفوعة من حصصهم في رأس المال حتى لو لم يكن قد حل أجل استحقاقها، ولقاضي الإفلاس أن يأمر بقصر هذه المطالبة على القدر اللازم لوفاء ديون الشركة.

المادة ٢٥٩

لا تخضع الأوراق المالية التي أصدرتها الشركة لإجراءات تحقيق الديون، وتقبل هذه الأوراق بقيمتها بعد استنزال ما دفعته الشركة من هذه القيمة.

المادة ٢٦٠

يعتبر طلب افتتاح الإجراءات المقدم بشأن مديونية الشركة مقدم في الوقت ذاته بشأن مديونية كل شريك من الشركاء المتضامنين فيها في تاريخ تقديم الطلب

بالإضافة للشركاء الذين خرجوا من الشركة وظلوا ملتزمين بديونها.
وتكون كل مديونية مستقلة عن غيرها من حيث الإجراءات مثل تحقيق الديون وتعيين الأمناء واجتماعات الدائنين والخطط المقدمة والأمناء والمراقبين، وما يتخذ في كل مديونية من قرارات وما يصدر فيها من أحكام، وتتألف أصول الشركة من موجوداتها بما فيها حصص الشركاء ولا تشمل خصومها إلا حقوق دائنيها، أما الشريك المتضامن فتتألف أصوله من أمواله الخاصة، وتشمل خصومه حقوق دائنيه ودائني الشركة.
وإذا صدر قرار بافتتاح إجراءات شهر إفلاس الشركة أو قضي بشهر إفلاسها فإن ذلك لا يمنع من إصدار قرار بافتتاح إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة بالنسبة للشريك أو العكس، ويسري ذات الحكم على مديونية كل شريك متضامن بالنسبة لغيره من الشركاء.

المادة ٢٦١

يجوز لقاضي الإفلاس أن يعتبر طلب افتتاح الإجراءات المقدم بشأن مديونية الشركة مقدم بشأن مديونية أي شخص قام تحت ستار هذه الشركة بأعمال تجارية لحسابه الخاص وتصرف في أموال الشركة كما لو كانت أمواله الخاصة، وتسري أحكام الفقرتين الثانية والثالثة من المادة السابقة على الحالة المبينة بهذه المادة.

المادة ٢٦٢

إذا حكم بشهر إفلاس الشركة فلمحكمة الإفلاس بناء على طلب قاضي الإفلاس أو الأمين أو لجنة الإفلاس أو أحد الدائنين أن تلزم أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين، أو القائمين على التصفية في إجراءات التصفية التي تمت خارج إطار هذا القانون، بسداد مبلغ يتناسب مع ما هو منسوب للشخص المعني من خطأ، ويستخدم المبلغ لتغطية ديون الشركة وذلك إذا ثبت قيام أي منهم بارتكاب أي من الأفعال التالية خلال السنتين السابقين على توقف الشركة عن الدفع:
١. استعمال أساليب تجارية غير مدروسة المخاطر، كالتصرف بالسلع بأسعار أدنى من قيمتها السوقية بغية الحصول على الأموال بقصد تجنب إجراءات الإفلاس أو تأخير بدئها.
٢. الدخول في معاملات مع طرف ثالث للتصرف بالأموال بدون مقابل أو لقاء بدل غير كاف ودون منفعة مؤكدة أو متناسبة مع أموال الشركة.
٣. الوفاء بديون أي من الدائنين بقصد إلحاق الضرر بغيرهم من الدائنين.
٤. إذا تبين بعد إفلاس الشركة أن موجوداتها لا تكفي لوفاء ٢٠٪ على الأقل من ديونها، متى ثبت أنهم قصروا في إدارة الشركة على النحو الذي أدى لتدهور وضعها المالي.
ولا تصدر المحكمة حكمها المنصوص عليه في هذه المادة إذا أثبت الشخص المنسوب إليه الأفعال المبينة بهذه المادة أنه قد اتخذ كافة الإجراءات الاحتياطية التي يمكن للشخص المعتاد اتخاذها لتقليص الخسائر المحتملة على أموال الشركة ودائنيها.
ويجب إقامة الدعوى المبينة بهذه المادة خلال سنتين من تاريخ صدور الحكم بشهر إفلاس الشركة وإلا سقط الحق في إقامتها.
ويعفي من المسؤولية عن الأفعال المنصوص عليها في هذه المادة كل شخص أثبت تحفظه كتابياً عليها.

الفصل الثالث
مديونيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة

المادة ٢٦٣

إذا كان المدين المقدم بشأنه طلب افتتاح إجراءات وفقا لأحكام هذا القانون يصنف على أنه مشروع صغير أو متوسط، وفقاً للقانون رقم ٩٨ لسنة ٢٠١٣ المشار إليه، في تاريخ تقديم الطلب، جاز لقاضي الإفلاس، من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المدين أو أحد الدائنين أن يأمر بأن تخفض المواعيد المنصوص عليها في هذا القانون إلى النصف، ويجبر الرقم غير الصحيح في هذه المواعيد إلى أقرب أكبر رقم صحيح.

كما يجوز لقاضي الإفلاس الإعفاء من تشكيل لجان الدائنين أو التصويت فيها، وإصدار قراره في الأمور التي يوجب القانون عرضها على لجان الدائنين بغير حاجة لموافقتها أو إعفاءها من أي إجراءات أخرى منصوص عليها بهذا القانون.

المادة ٢٦٤

استثناء من حكم المادة ١٩٥ من هذا القانون، إذا انتهت التفليسة بالنسبة للمدين المشار إليه في المادة السابقة، يحق للمدين أن يتقدم بطلب لإدارة الإفلاس لإبراء ذمته مما تبقى عليه من ديون في تاريخ تقديم الطلب.

فإذا كان الدين من الديون المشار إليها بالفقرة الثانية من المادة ١٩٢ من هذا القانون، فيكون براءة ذمة المدين في حدود ما زاد عن نصيب الدائن الذي تم تجنيبه وحفظه للدائن موجب تلك الفقرة.

على تقديم الطلب وقف جميع الإجراءات المتخذة من الدائنين لاستيفاء المتبقي من مديونية المدين تجاههم.

ويصدر قاضي الإفلاس قراره في الطلب خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويسرى هذا الحكم على أي ضمانات شخصية تقدم بها الشركاء بالشركة المفلسة.

المادة ٢٦٥

لا يجوز أن يترتب على إبراء ذمة المدين من الديون وفقاً للمادة السابقة أن يسترد المدين أموالاً كانت خاضعة للتصفية والتوزيع وفقاً لأحكام هذا القانون على النحو الذي يفوت على الدائنين الأطراف في إجراءات التصفية والتوزيع من استيفاء كامل ديونهم.

ولا يسري حكم المادة السابقة على الأموال التي يكون الدائن قد أوقع الحجر عليها حتى تاريخ اليوم السابق على تقديم طلب إبراء الذمة من المتبقي من الدين وفقاً للمادة السابقة، ويسري إبراء ذمة المدين في هذه الحالة على ما يزيد من دين الدائن الحاجز على الأموال المحجوز عليها.

المادة ٢٦٦

لا يجوز إبراء ذمة المدين من المتبقي من الدين وفقاً للمادة ٢٦٤ من هذا القانون في الحالات التالية:

١. إذا كان الدين مستحقاً في ذمته بموجب قانون الأحوال الشخصية، أو ناشئاً عن ديون مستحقة للخزانة العامة، أو مضموناً بتأمينات شخصية.

٢. إذا أخفي المدين أي معلومات أو مستندات أوجب عليه هذا القانون تقديمها أو

صدر له أمر من قاضي الإفلاس بتقديمها وامتنع عن تقديمها أو قدم مستندات أو معلومات مضللة.

٣. إذا صدر عن المدين أي سلوك أدى إلى تأخير الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.

٤. إذا سبق للمدين أن استفاد من إبراء ذمته من الدين وفقاً لهذا القانون خلال الست سنوات السابقة على تاريخ انتهاء التفليسة التي تقدم بشأنها بطلب إبراء ذمته من الدين.

٥. صدور حكم بات على المدين بعقوبة سالبة للحرية في أي جريمة ماسة بالاقتصاد الوطني أو إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، ما لم يكون قد رد إليه اعتباره، فإذا كانت الدعوى الجزائية المتعلقة بأي من الجرائم المذكورة لا زالت قيد التحقيق أو المحاكمة، توقف إجراءات طلب إبراء الذمة وكافة الإجراءات المتخذة ضد المدين لاستيفاء المتبقي من الدين لحين صدور حكم بات فيها، ولقاضي الإفلاس في هذه الحالة أن يصدر ما يراه من تدابير تحفظية للمحافظة على حقوق الدائنين.

الباب السابع
التظلمات والاستئناف
الفصل الاول
التظلمات

المادة ٢٦٧

لكل ذي مصلحة أن يتظلم أمام قاضي الإفلاس عند قيام المدين أو الأمين بأي من الأفعال الآتية:

١- إذا لم يقم بأخطاره بحضور أي من اجتماعات الدائنين أو لم يقم بالإعلان عن ذلك الاجتماع وفقاً لأحكام هذا القانون.

٢- إذا اقترح التصرف أو تصرف بطريقة غير عادلة للإضرار بمصالحه.

٣- إذا أهمل أو قصر في أداء مهامه أو لم يبذل فيها العناية الواجبة وفقا للأصول المرعية.

٤- إذا أساء استعمال أي أموال أو ممتلكات عائدة للمدين أو احتجزها، أو أخل بأي التزام متوجب عليه لصالح المدين.

المادة ٢٦٨

لكل ذي مصلحة أن يتظلم أمام قاضي الإفلاس عند عدم قيام إدارة الإفلاس بأي من التزاماتها المبينة بهذا القانون.

المادة ٢٦٩

يقدم التظلم خلال عشرة أيام من تاريخ علم المتظلم بالواقعة المتظلم منها، فإذا كانت هذه الواقعة تخضع للإخطار أو الإعلان أو النشر وقفاً لهذا القانون، فيبدأ ميعاد التظلم من تاريخ إخطار المتظلم أو الإعلان أو النشر أيهما أسبق.

المادة ٢٧٠

يقدم التظلم لإدارة الإفلاس التي تقوم بإخطار الأمين ولجنة الإفلاس والمراقب والمدين إن كان التظلم مقدماً من غيره به خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، كما يخطر بالتظلم أي شخص آخر قد تتأثر حقوقه بالقرار الصادر في التظلم وذلك وفقاً لما يحدده قاضي الإفلاس بهذا الشأن.

ولكل ذي شأن خلال عشرة أيام من تاريخ إخطاره بالتظلم أن يتقدم بمذكرة لإدارة الإفلاس بالرد عليه.

ويصدر قاضي الإفلاس قراره في التظلم خلال عشرة أيام من تاريخ انتهاء المدة المبينة بالفقرة السابقة.

المادة ٢٧١

لا يترتب على التظلم وقف الإجراءات ما لم يقرر قاضي الإفلاس غير ذلك، ويجوز لقاضي الإفلاس أن يطلب من المتظلم تقديم كفالة عينية أو بنكية صادرة عن أحد البنوك العاملة في دولة الكويت أو أي كفالة أخرى يقررها القاضي لضمان أي ضرر يحتمل وقوعه نتيجة وقف الإجراءات.

ويسترد المتظلم الكفالة في حالة الفصل لصالحه في التظلم.

الفصل الثاني
الاستئناف

المادة ٢٧٢

لكل ذي مصلحة أن يطعن على قرار قاضي الإفلاس أمام محكمة الاستئناف خلال شهر من تاريخ إخطاره بالقرار أو نشره أو إعلانه.

كما يجوز الطعن على الأحكام الصادرة عن محكمة الإفلاس أمام محكمة الاستئناف خلال شهر من تاريخ صدور الحكم.

المادة ٢٧٣

يقدم الطعن إلى إدارة الإفلاس التي تتولى قيده بمحكمة الاستئناف، وتحدد المحكمة جلسة لنظره خلال شهر من تاريخ تقديمه.

وتقوم إدارة الإفلاس بإخطار الخصوم بالطعن واخطار لجنة الإفلاس - إذا تعلق الطعن بمديونية خاضعة لإشرافها- وكذلك الأمين والمراقب إن لم يكونوا مختصمين، وكل من يرى قاضي الإفلاس إخطاره، وذلك خلال موعد أقصاه عشرة أيام من تاريخ تقديم الطعن.

وعلى لجنة الإفلاس -حسب الأحوال - والأمين والمراقب أن يقدما لإدارة الإفلاس مذكرة برأيهما في الطعن خلال عشرة أيام من تاريخ إخطارهما، ولكل ذي شأن أن يتقدم لإدارة الإفلاس خلال المدة المشار إليها بمذكرة بدفاعه أو برأيه.

المادة ٢٧٤

تحيل إدارة الإفلاس ملف الطعن وما تسلمته من مذكرات إلى محكمة الاستئناف خلال عشرة أيام من تاريخ انتهاء المدة المشار إليها بالفقرة الأخيرة من المادة السابقة، على أن ترفق به مذكرة برأيها فيه، ولا يترتب على الطعن وقف الإجراءات أو الحكم

أو القرار المطعون عليه، ما لم تقرر المحكمة غير ذلك.
ويكون حكم المحكمة في الطعن باتاً لا يجوز الطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن.
تنفذ الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف بموجب مسودتها وبغير إعلان، ولا يجوز الإشكال فيها.

الباب الثامن
الجرائم والعقوبات ورد الاعتبار
الفصل الاول
الجرائم والعقوبات

المادة ٢٧٥

لا تخل العقوبات المنصوص عليها في هذا الباب بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر.

المادة ٢٧٦

يعتبر مديراً في حكم هذا الباب، الرئيس التنفيذي لشركة المساهمة ومدراء شركة التضامن والتوصية وذات المسئولية المحدودة وشركة الشخص الواحد، وكل شخص يعمل لدى الشخص الاعتباري الخاضع لأحكام هذا القانون ويشغل لديه الوظائف التي يتصل اختصاصها بالنشاطات الأساسية للشخص الاعتباري، سواء كان يتبع الرئيس التنفيذي للشخص الاعتباري أو المدير بشكل مباشر في الهيكل التنظيمي المعتمد للشخص الاعتباري أو كان يتبع بشكل مباشر الأشخاص الذين يتبعون الرئيس التنفيذي أو المدير في الهيكل التنظيمي المشار إليه.
ويعتبر الأمين والمراقب والمفتش موظفاً عاماً فيما يتعلق بالأفعال التي قررت لها القوانين عقوبة أو شددت من عقوبتها إذا ارتكبت من موظف عام.

المادة ٢٧٧

يعتبر مفلساً بالتدليس، ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على مائة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مدين صدر حكم نهائي بشهر إفلاسه، وثبت ارتكابه بعد توقفه عن الدفع أحد الأفعال الآتية:
١. اخفاء دفاتره كلها أو بعضها أو إتلافها أو تغييرها بقصد الإضرار بدائنيه.
٢. التصرف في أمواله بعد توقفه عن الدفع أو بعد أن أصبح في حالة عجز في المركز المالي، متى كان ذلك بقصد إقصاء هذه الأموال عن الدائنين.
٣. اختلاس جزء من ماله أو إخفائه بقصد الإضرار بدائنيه.
٤. الإقرار بديون غير واجبة عليه أو القيام بتخفيض أمواله وهو يعلم ذلك، سواء وقع الإقرار كتابة أو شفاهة أو في الميزانية أو بالامتناع عن تقديم أوراق أو إيضاحات.
٥. الحصول على تصديق على شروط صلح بطريق التدليس.

المادة ٢٧٨

يعاقب رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة ومديروها ومراقبو حساباتها والقائمون بتصفيتها بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على مائة ألف دينار كويتي أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبوا بعد صدور قرار نهائي بافتتاح الإجراءات ضد الشركة أحد الأفعال الآتية:

١. إخفاء دفاتر الشركة كلها أو بعضها أو اتلافها أو تغييرها.
٢. اختلاس جزء من أموال الشركة أو إخفاؤها.
٣. الإقرار بديون غير واجبة على الشركة مع العلم بذلك، سواء كان الإقرار كتابة أو شفاهة أو في الميزانية أو بالامتناع عن تقديم أوراق أو إيضاحات في حيازتهم مع علمهم بما يترتب على ذلك.
٤. الحصول على تصديق على مقترح تسوية وقائية أو خطة إعادة هيكلة أو شروط صلح بطريق التدليس.
٥. إعلان ما يخالف الحقيقة عن رأس المال المكتتب به أو المدفوع، أو توزيع أرباح صورية، أو الاستيلاء على أي من أموال الشركة في صورة مكافآت، متى ثبت علمهم وقت الاستيلاء على تلك الأموال بعدم استحقاقهم لها كلها أو بعضها.

المادة ٢٧٩

يعتبر مفلساً بالتقصير، ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مدين أشهر إفلاسه بحكم نهائي، وثبت ارتكابه أحد الأعمال الآتية:
١. إنفاق مبالغ باهظة على مصروفاته الشخصية أو مصروفات منزله، إذا كان أي من ذلك من بين أسباب توقفه عن الدفع.
٢. عدم إمساك دفاتر تجارية تكفي للوقوف على حقيقة مركزه المالي أو عدم القيام بالجرد المفروض طبقاً للقانون.
٣. الامتناع عن تقديم البيانات التي يطلبها منه قاضي الإفلاس أو الأمين أو محكمة الإفلاس أو محكمة الاستئناف.
٤. سداد أي مديونية خلافاً لشروط مقترح التسوية الوقائية أو خطة إعادة الهيكلة المصادق عليها، أو تصرف بأي أموال خلافاً لما هو وارد في المقترح أو الخطة.
٥. الوفاء بعد توقفه عن الدفع دين لأحد الدائنين إضراراً بالباقين أو قرر تأمينات أو مزايا خاصة لأحد الدائنين تفضيلاً له على الباقين، ولو كان ذلك بقصد الحصول على موافقة الأغلبية المطلوبة على مقترح تسوية وقائية أو خطة إعادة هيكلة أو صلح.
٦. التصرف في بضائعه أو أي من أمواله أو حقوقه بأقل من سعرها أو قيمتها السوقية بفارق ملحوظ بقصد تأخير توقفه عن الدفع أو شهر إفلاسه أو تأخير فسخ صلح أو مقترح تسوية وقائية أو خطة إعادة هيكلة، أو التجأ تحقيقاً لهذا الغرض إلى وسائل غير مشروعة للحصول على نقود.
٧. إنفاق مبالغ جسيمة في المضاربات الوهمية في غير ما تستلزمه أعماله التجارية.

المادة ٢٨٠

في حالة صدور حكم نهائي بشهر إفلاس شركة، يعاقب أعضاء مجلس إدارتها ومديروها ومصفوها بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على مائة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبوا أحد الأفعال الآتية:
١. تقرير مكافآت باهظة لأعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي والمدراء خلال الثلاث سنوات السابقة على توقف الشركة عن الدفع، وكان ذلك من أسباب التوقف.
٢. عدم إمساك دفاتر تجارية تكفي للوقوف على حقيقة مركز الشركة المالي أو عدم

القيام بالجرد المفروض طبقاً للقانون.

٣. الامتناع عن تقديم البيانات التي يطلبها قاضي الإفلاس أو الأمين أو محكمة الإفلاس أو محكمة الاستئناف، أو تعمد تقديم بيانات غير صحيحة.

٤. التصرف في أموال الشركة بعد توقفها عن الدفع، متى كان ذلك بقصد إقصاء هذه الأموال عن الدائنين.

٥. سداد أي مديونية خلافاً لشروط مقترح التسوية الوقائية أو خطة إعادة الهيكلة المصادق عليها، أو تصرفوا بأي أموال خلافاً لما هو وارد في المقترح أو الخطة.

٦. الوفاء بعد توقف الشركة عن الدفع دين لأحد الدائنين إضراراً بالباقين أو قرروا تأمينات أو مزايا خاصة لأحد الدائنين تفضيلاً له على الباقين، ولو كان ذلك بقصد الحصول على موافقة الأغلبية المطلوبة على مقترح تسوية وقائية أو خطة إعادة هيكلة أو شروط صلح.

٧. التصرف في بضائع الشركة أو أي من أموالها أو حقوقها بأقل من سعرها أو قيمتها السوقية بفارق ملحوظ لا يجري العرف على التسامح فيه بقصد تأخير توقف الشركة عن الدفع أو شهر إفلاسها أو تأخير فسخ مقترح تسوية وقائية أو خطة إعادة هيكلة أو شروط صلح، أو التجأوا تحقيقاً لهذا الغرض إلى وسائل غير مشروعة للحصول على نقود.

٨. إنفاق مبالغ جسيمة في المضاربات الوهمية في غير ما تستلزمها أعمال الشركة التجارية.

المادة ٢٨١

إذا أقيمت الدعوى الجزائية بالإفلاس بالتدليس أو بالتقصير أو صدر حكم بذلك وفقاً لأحكام المواد السابقة، تظل إجراءات التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة وشهر الإفلاس والصلح محتفظة باستقلالها عن الدعوى الجزائية، دون أن تحال إلى المحكمة الجزائية، أو أن يكون من حق هذه المحكمة التصدي لها، ما لم ينص القانون على غير ذلك.

المادة ٢٨٢

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبالغرامة التي لا تجاوز مائة ألف دينار كويتي أو بإحدى هاتين العقوبتين كل أمين اختلس مالاً للمدين أثناء قيامه على إدارتها.

المادة ٢٨٣

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من سرق أو اختلس أو أخفى مالاً للمدين مع علمه بصدور قرار افتتاح اجراءات شهر إفلاسه، ولو كان زوجاً له أو من أصوله أو فروعه أو أصول أو فروع زوجه.

وتقضي المحكمة من تلقاء ذاتها برد الأموال، وللمحكمة أن تقضي بناء على طلب ذوي الشأن بالتعويض عند الاقتضاء.

المادة ٢٨٤

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على ثلاثين ألف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين كل دائن لمدين صدر بشأنه قرار افتتاح إجراءات ارتكب أحد الأفعال الآتية:

١. زاد من ديونه على المدين بطريق الغش.
٢. اشترط لنفسه مع المدين أو مع غيره مزايا خاصة مقابل التصويت لصالح المدين في اجتماعات الدائنين.
٣. عقد مع المدين بعد توقفه عن الدفع اتفاقاً سرياً يكسبه مزايا خاصة إضراراً بباقي الدائنين مع علمه بذلك.
وتقضي المحكمة من تلقاء ذاتها ببطلان الاتفاقات المذكورة بالنسبة إلى المدين ولأي شخص آخر، وبإلزام الدائن برد ما استولي عليه بموجب الاتفاق الباطل، ولو صدر الحكم بالبراءة، وللمحكمة أن تقضي بناءً على طلب ذوي الشأن، بالتعويض عند الاقتضاء.

المادة ٢٨٥

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على مائة ألف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين، كل من قدم بطريق الغش أثناء إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة أو شهر الإفلاس، ديوناً صورية باسمه أو باسم غيره.

المادة ٢٨٦

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على ثلاثين ألف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين، كل مدين قام بأحد الأفعال التالية:
١- إذا أخفى عمداً كل أمواله أو بعضها، وذلك بقصد الحصول على موافقة الأغلبية المطلوبة على مقترح تسوية وقائية أو خطة إعادة هيكلة أو شروط صلح.
٢- إذا مكن عمداً دائناً وهمياً أو ممنوعاً من الاشتراك في الإجراءات أو مغالي في دينه من الاشتراك في المداولات والتصويت، أو تركه عمدا يشترك في ذلك.
٣- إذا أغفل عمداً ذكر دائن في قائمة الدائنين.

المادة ٢٨٧

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرين ألف أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل دائن قام بأحد الأفعال التالية:
١- تعمد المغالاة في تقدير ديونه.
٢- اشترك في المداولات أو التصويت وهو يعلم أنه ممنوع قانوناً من ذلك.
٣- عقد اتفاقاً سرياً مع المدين يكسبه مزايا خاصة إضراراً بباقي الدائنين مع علمه بذلك.

المادة ٢٨٨

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تزيد على عشرين ألف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين:
١- كل من لم يكن دائناً واشترك وهو يعلم ذلك في المداولات أو التصويت.
٢- كل مراقب أو أمين أو مفتش تعمد إعطاء بيانات غير صحيحة عن حالة المدين أو أيد هذه البيانات أو أفشى بيانات ذات طبيعة سرية وصلت إليه بمناسبة تعيينه مراقب أو أمين أو مفتش وفقاً لهذا القانون.

المادة ٢٨٩

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف دينار أو

إحدى هاتين العقوبتين كل شخص امتنع عن تنفيذ قرار صادر عن قاضي الإفلاس وفقاً لهذا القانون بتقديم بيانات أو معلومات أو مستندات أو الإدلاء بشهادته.

المادة ٢٩٠

إذا قرر قاضي الإفلاس افتتاح إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة وفقاً لهذا القانون، توقف أي إجراءات جزائية اتخذت أو ستتخذ في مواجهة المدين إذا كانت ناشئة عن قضايا إصدار شيك بدون رصيد عن الشيكات التي حررها المدين قبل مباشرة الإجراءات المشار إليها، ويدخل الدائن حامل الشيك الذي لا يقابله رصيد ضمن الدائنين ويصبح دينه جزءً من مجموع ديون المدين.

المادة ٢٩١

يستمر أثر وقف الإجراءات الجزائية المنصوص عليه في المادة السابقة إلى حين قيام قاضي الإفلاس بالبت في مقترح التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة بالتصديق عليه أو رفض التصديق وفقاً لأحكام هذا القانون.

وفي حال تصديق قاضي الإفلاس على مقترح التسوية الوقائية أو خطة إعادة الهيكلة فإن ذلك يؤدي إلى تمديد وقف الإجراءات الجزائية التي تمت مباشرتها حتى الانتهاء من تنفيذ المقترح أو الخطة.

وإذا حصل المدين على قرار بانتهاء تنفيذ مقترح التسوية الوقائية أو خطة إعادة الهيكلة، تصدر النيابة العامة قراراً بحفظ التحقيق، وتصدر المحكمة حكماً بانقضاء الدعوى الجزائية، وإذا كان قد صدر حكم بات في الدعوى الجزائية يوقف تنفيذه.

وينتهي وقف الإجراءات الجزائية بمجرد صدور قرار أو حكم بإنهاء إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة أو بطلانها.

المادة ٢٩٢

على إدارة الإفلاس أن تنشر جميع الأحكام الجزائية الصادرة في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالطرق المقررة لنشر الأحكام الصادرة بشهر الإفلاس وفق أحكام هذا القانون.

المادة ٢٩٣

للمحكمة عند الإدانة في الجرائم المنصوص عليها في المواد ٢٨٧، ٢٨٨، ٢٨٩ من هذا القانون، أن تحكم بحرمان المحكوم عليه من إدارة أي شركة أو مزاولة أي نشاط تجاري، وذلك لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء التفليسة، ويتم قيد اسم المحكوم عليه والعقوبة الصادرة عليه في السجل التجاري أو المهني حسب الأحوال، وإن كان مقيداً يتم التأشير بالعقوبة الصادرة عليه.

الفصل الثاني
رد اعتبار المفلس

المادة ٢٩٤

ما لم تقض أحكام هذا الفصل بغير ذلك، تعود الحقوق التي حرم منها من أشهر إفلاسه بموجب الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون أو أي قوانين خاصة، وذلك بانقضاء سنة واحدة من تاريخ انتهاء التفليسة.

المادة ٢٩٥

يجب الحكم برد الاعتبار للمفلس ولو لم ينقض الميعاد المنصوص عليه في المادة السابقة، إذا أوفي جميع ديونه من أصل ومصاريف، بما فيها الجزء الذي أبرئت ذمته منه.

وإذا كان المفلس شريكاً متضامناً في شركة حكم بشهر إفلاسها، فلا يرد إليه اعتباره إلا إذا أوفي جميع ديون الشركة من أصل ومصاريف.

المادة ٢٩٦

لا يجوز رد الاعتبار للمفلس الذي صدر عليه حكم بالإدانة في إحدى جرائم الإفلاس بالتدليس إلا بعد انقضاء ثلاث سنوات على تنفيذ العقوبة، أو العفو عنها، أو سقوطها بمضي المدة، أو انقضاء مدتها إذا حكم بوقف تنفيذها، بشرط أن يكون قد أوفي بجميع ديونه من أصل وفوائد ومصروفات، أو اتفق على صلح بشأنها مع الدائنين ونفذ شروط الصلح.

فإذا لم يكن قد أوفي بديونه فلا يجوز رد اعتباره إلا بعد انقضاء عشر سنوات على تنفيذ العقوبة أو انقضاء مدتها إذا حكم بوقف تنفيذها، أو على العفو عنها، أو على سقوطها بمضي المدة.

المادة ٢٩٧

يجوز الحكم برد الاعتبار للمفلس بالتدليس ولو لم ينقض الميعاد المنصوص عليه في المادة السابقة في الحالتين الآتيتين:

١. إذا انتهت التفليسة بتنفيذ شروط الصلح، ويسري هذا الحكم على الشريك المتضامن في شركة حكم بإشهار إفلاسها، إذا تم التصالح مع الشريك وفق شروط صلح خاصة بالشريك وقام الشريك بتنفيذ شروطها وانتهت التفليسة بالنسبة له.

٢. إذا أثبت أن الدائنين قد أبرؤه من جميع الديون التي بقيت في ذمته بعد انتهاء التفليسة.

المادة ٢٩٨

لا يجوز رد الاعتبار للمفلس الذي صدر عليه حكم في إحدى جرائم الإفلاس بالتقصير، إلا بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو انقضاء مدتها إذا حكم بوقف تنفيذها أو على سقوطها بمضي المدة.

المادة ٢٩٩

يرد الاعتبار للمفلس بعد وفاته، بناء على طلب أحد الورثة، وتحسب المواعيد المنصوص عليها في المواد أرقام ٢٩٤ إلى ٢٩٧ من هذا القانون اعتباراً من تاريخ الوفاة.

المادة ٣٠٠

إذا امتنع أحد الدائنين عن قبض دينه، أو كان غائباً، أو تعذر معرفة محل إقامته جاز إيداع الدين خزانة المحكمة ويعتبر إيصال الإيداع فيما يتعلق برد الاعتبار بمثابة مخالصة.

المادة ٣٠١

يقدم طلب رد الاعتبار مرفقاً به المستندات المؤيدة له إلى إدارة الإفلاس، وترسل إدارة الإفلاس الطلب خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمة إلى النيابة العامة وإلى إدارة السجل التجاري لقيده بالسجل.

كما تقوم خلال ذات المدة بإخطار الدائنين الذين قبلت ديونهم في التفليسة بطلب رد الاعتبار، وينشر ملخص الطلب في الجريدة الرسمية على نفقة المفلس، ويجب أن يشتمل الملخص المذكور على اسم المفلس وتاريخ صدور حكم شهر الإفلاس وكيفية انتهاء التفليسة والتنبيه على الدائنين بتقديم معارضتهم إن كان لها مقتض.

المادة ٣٠٢

تقدم النيابة العامة إلى إدارة الإفلاس، خلال عشرة أيام من تاريخ تسلمها صورة طلب رد الاعتبار، تقريراً يشتمل على بيانات عن نوع الإفلاس والأحكام التي صدرت على المفلس في جرائم الإفلاس أو المحاكمات أو التحقيقات الجارية معه في هذا الشأن ورأيها في الطلب.

المادة ٣٠٣

كل دائن لم يستوف حقه أن يقدم اعتراضاً على طلب رد الاعتبار خلال عشرة أيام من نشر ملخص الطلب في الجريدة الرسمية، ويكون الاعتراض بتقرير كتابي يقدم إلى إدارة الإفلاس مرفقاً به المستندات المؤيدة له.

المادة ٣٠٤

تقوم إدارة الإفلاس، خلال عشرة أيام من تلقيها رد النيابة العامة بإحالة ملف الطلب والاعتراضات محكمة الإفلاس مرفقاً به تقرير برأيها في الطلب، وتحدد المحكمة جلسة عاجلة لنظر الطلب يخطر بها الدائنون الذين قدموا اعتراضات.

المادة ٣٠٥

تفصل المحكمة في طلب رد الاعتبار بحكم نهائي، وإذا قضت المحكمة برفض الطلب، فلا يجوز تقديمه من جديد إلا بعد انقضاء سنة من تاريخ صدور الحكم.

المادة ٣٠٦

إذا أجريت قبل الفصل في طلب رد الاعتبار تحقيقات مع المفلس بشأن إحدى جرائم الإفلاس، أو أقيمت عليه الدعوى الجزائية بذلك، وجب على النيابة العامة إخطار محكمة الإفلاس فوراً.

وعلى المحكمة أن توقف الفصل في طلب رد الاعتبار حتى انتهاء التحقيقات أو صدور حكم نهائي في الدعوى الجزائية.

المادة ٣٠٧

إذا صدر على المفلس حكم بالإدانة في إحدى جرائم الإفلاس بعد الحكم برد اعتباره، اعتبر هذا الحكم الأخير كأن لم يكن.

ولا يجوز للمفلس الحصول على رد الاعتبار بعد ذلك، إلا طبقاً للشروط المنصوص عليها في المواد ٢٩٤ إلى ٢٩٧ من هذا القانون.

المادة ٣٠٨

يترتب على صدور الحكم برد الاعتبار استرداد المفلس لحقوقه السياسية وإزالة كافة القيود على أهليته المدنية لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات وتقلد الوظائف العامة، ويعود المفلس من حيث الأهلية إلى الحالة التي كان عليها قبل توقفه عن دفع ديونه.

القانون رقم ١ لسنة ٢٠١٦
بإصدار قانون الشركات

الفهرس	المواد	الصفحة
إصدار		
الباب الأول : أحكام عامة – التعريفات	١	١٤٦٢
الباب الثاني : شركـــــة التضامـــــن	٣٣	١٤٦٣
الفصل الأول : أحكام تمهيدية	٣٣	١٤٧٠
الفصل الثاني : شروط التأسيس	٣٨	١٤٧١
الفصل الثالث : حصـــص الشركـــاء	٣٩	١٤٧١
الفصل الرابع : حقوق ومسؤوليات الإدارة	٤٤	١٤٧٢
الفصل الخامس : تعديل عقد الشركة ومسؤولية الشركاء وحقوق الدائنين	٥٢	١٤٧٤
الباب الثالث : شركة التوصية البسيطة	٥٦	١٤٧٤
الباب الرابع : شركة التوصية بالأسهم	٦٠	١٤٧٤
الفصل الأول : أحكام تمهيدية	٦٠	١٤٧٤
الفصل الثاني : شروط التأسيس	٦٣	١٤٧٤
الفصل الثالث : حقوق والتزامات إدارة الشركة	٦٧	١٤٧٧
الباب الخامس : شركة المحاصـــة	٧٦	١٤٧٧
الباب السادس : الشركـــة المهنيـــة	٨٠	١٤٧٩
الباب السابع : شركة الشخص الواحد	٨٥	١٤٨٠
الباب الثامن : الشركة ذات المسئولية المحدودة	٨٥	١٤٨٠
الفصل الأول : أحكام تمهيدية	٩٢	١٤٨١
الفصل الثاني : شروط التأسيس	٩٦	١٤٨١
الفصل الثالث : النظام القانوني للحصص	٩٨	١٤٨٢
الفصل الرابع : حقوق والتزامات إدارة الشركة	١٠٣	١٤٨٣
الباب التاسع : شركة المساهمة العامة	١١٩	١٤٨٦
الفصل الأول : أحكام تمهيدية	١١٩	١٤٨٦
الفصل الثاني : شروط تأسيس شركة المساهمة العامة	١٢١	١٤٨٦
الفصل الثالث : رأس المـــال	١٤٧	١٤٩٢
الفصل الرابع : تعديل رأس المال	١٥٧	١٤٩٢
الفصل الخامس : التصرف في الأسهم وتداولها	١٧١	١٤٩٦
الفصل السادس : حقوق والتزامات المساهمين	١٧٧	١٤٩٧
الفصل السابع : إدارة شركة المساهمة العامة	١٨١	١٤٩٨
أ- مجلس الإدارة	١٨١	١٤٩٨
الفصل الثامن : الجمعية العامة	٢٠٦	١٥٠٣
الفصل التاسع : حسابات الشركة	٢٢١	١٥٠٦
الفصل العاشر : مراقب الحسابات	٢٢٧	١٥٠٩
الباب العاشر : شركة المساهمة المقفلة	٢٣٤	١٥٠٩
الباب الحادي عشر : الشركة القابضة	٢٤٣	١٥١١

الفهرس	المواد	الصفحة
الباب الثاني عشر : تحول الشركات واندماجها وانقسامها وانقضاؤها	٢٥٠	١٥١٣
الفصل الأول : تحول الشركات	٢٥٠	١٥١٣
الفصل الثاني : اندماج الشركات	٢٥٥	١٥١٤
الفصل الثالث : انقسام الشركات	٢٦٣	١٥١٦
الفصل الرابع : انقضاء الشركة وتصفيتها	٢٦٦	١٥١٦
أ- حل الشركة	٢٦٦	١٥١٦
ب - التصفية	٢٧٨	١٥١٨
الباب الثالث عشر : الرقابة والتفتيش والعقوبات	٢٩٦	١٥٢٢
الفصل الأول : الرقابة والتفتيش	٢٩٦	١٥٢٢
الفصل الثاني : العقوبـــــات	٣٠٣	١٥٢٣

القانون رقم ١ لسنة ٢٠١٦
بإصدار قانون الشركات

بعد الاطلاع على الدستور.

وعلى المرسوم رقم ٣ لسنة ١٩٥٥ بشأن ضريبة الدخل الكويتية والقوانين المعدلة له .

وعلى المرسوم رقم ١ لسنة ١٩٥٩ بنظام السجل التجاري والقوانين المعدلة له.

وعلى المرسوم رقم ٥ لسنة ١٩٥٩ بقانون التسجيل العقاري والقوانين المعدلة له.

وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم ١٦ لسنة ١٩٦٠ والقوانين المعدلة له.

وعلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٦٠ والقوانين المعدلة له.

وعلى القانون رقم ٤ لسنة ١٩٦١ بإصدار قانون التوثيق المعدل بالقانون رقم ١ لسنة ١٩٦٥.

وعلى قانون شركات ووكلاء التأمين الصادر بالقانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٦١ والقوانين المعدلة له.

وعلى القانون رقم ٣٠ لسنة ١٩٦٤ بإنشاء ديوان المحاسبة والقوانين المعدلة له.

وعلى القانون رقم ٣٧ لسنة ١٩٦٤ في شأن المناقصات العامة والقوانين المعدلة له.

وعلى القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٦٦ في شأن إقراض شركات المساهمة الكويتية.

وعلى القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له.

وعلى المرسوم بالقانون رقم ٣١ لسنة ١٩٧٨ في شأن قواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له.

وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٨٠ والقوانين المعدلة له.

وعلى المرسوم بالقانون رقم ٣٩ لسنة ١٩٨٠ بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له.

وعلى القانون المدني الصادر بالقانون رقم ٦٧ لسنة ١٩٨٠ والقوانين المعدلة له.

وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم بالقانون رقم ٦٨ لسنة ١٩٨٠ والقوانين المعدلة له.

وعلى المرسوم بالقانون رقم ٥ لسنة ١٩٨١ في شأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات والقوانين المعدلة له.

وعلى المرسوم بقانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٨١ بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية المعدل بالقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٨٢.

وعلى القانون رقم ٤٢ لسنة ١٩٨٤ بشأن التصرف في أسهم شركات المساهمة والأوراق المالية وتداولها.

وعلى المرسوم بالقانون رقم ٣٣ لسنة ١٩٨٨ بشأن السماح لمواطني دول مجلس التعاون بتملك الأسهم في شركات المساهمة الكويتية.

وعلى المرسوم بالقانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٠ بشأن قانون تنظيم القضاء والقوانين

المعدلة له.

وعلى المرسوم بالقانون رقم ٣١ لسنة ١٩٩٠ في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار.

وعلى القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٨ بالترخيص في تأسيس شركات للإجارة والاستثمار.

وعلى المرسوم بقانون رقم ٥ لسنة ١٩٩٩ في شأن حقوق الملكية الفكرية.

وعلى القانون رقم ١٩ لسنة ٢٠٠٠ في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية.

وعلى القانون رقم ٥ لسنة ٢٠٠٣ بالموافقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون.

وعلى القانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠٠٦ في شأن الزكاة ومساهمة الشركات المساهمة العامة والمقفلة في ميزانية الدولة.

وعلى المرسوم بالقانون رقم ٢ لسنة ٢٠٠٩ بشأن تعزيز الاستقرار المالي في الدولة.

وعلى القانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٠ في شأن العمل في القطاع الأهلي، وعلى القانون رقم ١١١ لسنة ٢٠١٣ في شأن تراخيص المحلات التجارية.

وعلى القانون رقم ١١٦ لسنة ٢٠١٣ في شأن تشجيع الاستثمار المباشر بدولة الكويت.

وعلى القانون رقم ١١٦ لسنة ٢٠١٤ في شأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وعلى القانون رقم ٧ لسنة ٢٠١٠ في شأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته.

وعلى القانون رقم ٣٧ لسنة ٢٠١٠ في شأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص.

وعلى المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ٢٠١٢ المعدل بالقانون رقم ٩٧ لسنة ٢٠١٣ بإصدار قانون الشركات.

وعلى القانون رقم ٢٢ لسنة ٢٠١٥ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٧ لسنة ٢٠١٠ بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية.

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:-

المادة الأولى

يعمل بأحكام قانون الشركات المرافق وتسري أحكامه على الشركات التي تؤسس في دولة الكويت أو يقع مركزها الرئيسي فيها.

كما تسري قواعد العرف التجاري فيما لم يرد في شأنه نص في هذا القانون أو في غيره من القوانين التجارية.

المادة الثانية

تحدد اللائحة التنفيذية قواعد وضوابط توفيق أوضاع الشركات القائمة وفقا لأحكام القانون الجديد.

المادة الثالثة

يصدر وزير التجارة والصناعة اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه خلال شهرين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وتصدر الجهات الرقابية الأخرى - خلال المدة المذكورة - القرارات المنوط بها إصدارها وفقا لأحكام

هذا القانون. ويعتمد نفاذ اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم ٢٥ سنة ٢٠١٢ وتعديلاته حتى بدء العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة الرابعة

يلغى المرسوم بقانون الشركات المشار إليه، وتعديلاته.

المادة الخامسة

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به إعتبارا من ٢٦ نوفمبر ٢٠١٢، فيما عدا أحكام الفصل الثاني من الباب الثالث عشر فتسري من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت

صباح الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في: ١٤ ربيع الآخر ١٤٣٧هـ

الموافق: ٢٤ يناير ٢٠١٦م

الباب الأول
أحكام عامة
التعريفات

مادة ١

في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالعبارات والكلمات التالية المعنى الموضح قرين كل منها:

الإعلان: الإعلان في صحيفتين يوميتين محليتين تصدران باللغة العربية والموقع الإلكتروني للشركة إن وجد.

النشر: النشر في الجريدة الرسمية الكويت اليوم

القيد: القيد في السجل التجاري.

الشهر: القيد مع النشر في الجريدة الرسمية.

الهيئة: هيئة أسواق المال.

الوزارة: وزارة التجارة والصناعة.

الوزير: وزير التجارة والصناعة.

الجهات الرقابية: الوزارة والهيئة وبنك الكويت المركزي بالنسبة للشركات الخاضعة لأي منها، أو الجهات الأخرى التي يقررها القانون.

المؤسس: كل من يشترك اشتراكًا فعليًّا في تأسيس شركة ويوقع عقدها بنفسه أو من خلال من ينوب عنه ويساهم في رأس مالها بحصة نقدية أو عينية.

عقد الشركة: عقد تأسيس الشركة أو عقد التأسيس والنظام الأساسي إن وجد.

مادة ٢

تسري الأحكام الواردة في هذا الباب على جميع الشركات مع مراعاة الأحكام الخاصة بكل شكل من أشكال الشركات التي ينص عليها هذا القانون.

مادة ٣ [١]

يكون تأسيس الشركة بعقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم

١) مضافة بالقانون رقم ٧٩ لسنة ٢٠١٩

في مشروع يستهدف تحقيق الربح بتقديم حصة من مال أو عمل لاقتسام ما ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة.

ويجوز -في الأحوال التي ينص عليها القانون- أن تؤسس الشركة بتصرف بالإرادة المنفردة لشخص واحد.

كما يجوز تأسيس شركات لا تستهدف تحقيق الربح تؤسس بموجب عقد أو نظام يحدد حقوق الشركاء والتزاماتهم وغير ذلك من الشروط. ويكون انتقال حصص الشركاء فيها خاضعًا لاسترداد الشركاء طبقًا للشروط الخاصة التي ينظمها عقد الشركة فضلاً عن الشروط المقررة في هذا القانون، ولا يجوز للشركة أن تصدر سندات أو صكوك قابلة للتداول ولا تتلقى تبرعات، وللشركة أن تتخذ اسمًا خاصًّا يجب أن يكون مستمدًّا من غرضها. ويجوز أن تضمّن عنوانها اسم شريك أو أكثر.

وتنظم اللائحة التنفيذية أحكام هذه الشركات ونموذج عقد تأسيسها، على أن تتخذ الشركة أحد الأشكال المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا القانون بما يتناسب مع طبيعتها، على ألا تتخذ شكل شركة المساهمة العامة.

ولا يجوز تحويل الشركة غير الربحية إلى شركة ربحية، في حال التصفية تؤول جميع أموال الشركة بعد سداد التزاماتها- إلى إحدى الجمعيات أو المبرات الخيرية المشهرة في دولة الكويت وذلك بقرار من الجمعية العامة غير العادية.

مادة ٤

تتخذ الشركة أحد الأشكال التالية:

١- شركة التضامن.

٢- شركة التوصية البسيطة.

٣- شركة التوصية بالأسهم.

٤- شركة المحاصة.

٥- شركة المساهمة.

٦- الشركة ذات المسؤولية المحدودة.

٧- شركة الشخص الواحد.

وكل اتفاق لم يتخذ أحد الأشكال المشار إليها في الفقرة السابقة يكون الأشخاص الذين أبرموه مسؤولين شخصيًّا وبالتضامن عن الالتزامات الناشئة عنه.

مادة ٥

تخطر الوزارة المؤسسين بتأسيس الشركة خلال ثلاثة أيام عمل من استيفاء المستندات وإتمام الإجراءات وفقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات تأسيس الشركة أو تعديل عقدها، وإصدار التراخيص اللازمة لمزاولة نشاطها، أو أي إجراءات أو موافقات أخرى تختص بها أكثر من جهة، على نحو يكفل إنجاز جميع هذه الإجراءات من خلال إدارة خاصة بالوزارة تضم ممثلين عن الجهات الحكومية ذات الصلة.

مادة ٦

يتعين أخذ موافقة بنك الكويت المركزي أو الهيئة -حسب الأحوال- على تأسيس الشركات والموافقة على عقد الشركة الخاضعة لرقابة أي منهما.

مادة ٧

فيما عدا شركة المحاصة، يجب أن يكون عقد الشركة مكتوبًا في محرر رسمي موثق وإلا كان باطلاً.

ويجوز للشركاء الاحتجاج فيما بينهم بالبطلان الناشئ عن عدم كتابة العقد على النحو المبين بالفقرة السابقة، ولا يجوز لهم الاحتجاج بذلك البطلان في مواجهة الغير، الذي يجوز له الاحتجاج بالبطلان في مواجهتهم، وإذا حكم ببطلان عقد الشركة بناء على طلب الغير اعتبرت الشركة كأن لم تكن بالنسبة إليه، أما إذا حكم ببطلان العقد بناء على طلب أحد الشركاء فلا يكون للبطلان أثر بالنسبة لهذا الشريك إلا من تاريخ رفع الدعوى.

مادة ٨

يسأل مؤسسو الشركة أو الشركاء فيها -حسب الأحوال- بالتضامن عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركة أو الشركاء أو الغير بسبب بطلان عقد الشركة.

مادة ٩

فيما عدا شركة المحاصة، يشهر عقد الشركة وما يطرأ عليه من تعديلات وفقًا لأحكام هذا القانون، فإذا لم يشهر العقد على النحو المذكور كان غير نافذ في مواجهة الغير. وإذا اقتصر عدم الإشهار على بيان أو أكثر من البيانات الواجب إشهارها كانت هذه البيانات وحدها غير نافذة في مواجهة الغير. ومع ذلك يجوز للغير الحسن النية أن يتمسك بوجود الشركة أو ما يطرأ على عقدها من تعديلات ولو لم تستوف إجراءات الشهر.

ويسأل مديرو الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها بالتضامن عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركة أو الشركاء أو الغير الحسن النية بسبب عدم الإشهار.

مادة ١٠

يجب أن يشتمل عقد شركة المساهمة بنوعيها على عقد التأسيس والنظام الأساسي، أما غيرها من الشركات -فيما عدا شركة المحاصة- فيكون لها عقد تأسيس ويجوز أن يضع الشركاء نظامًا أساسيًّا لها، ويعتبر النظام الأساسي للشركة في حال وجوده جزءًا من عقد الشركة.

وتبين اللائحة التنفيذية نموذج عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركات المنصوص عليها في هذا القانون، ويجب أن يشتمل هذا النموذج على البيانات والشروط التي يتطلبها القانون واللائحة التنفيذية، وكذلك الشروط التي لا يجوز للشركاء والمؤسسين الاتفاق على ما يخالفها، ويكون للشركاء إضافة ما يرونه من شروط لا تتعارض مع الأحكام الآمرة في القانون ولائحته التنفيذية.

مادة ١١

إذا تضمن رأس مال الشركة عند تأسيسها أو عند زيادة رأس مالها حصصًا عينية وجب تقويم هذه الحصص من قبل أحد مكاتب التدقيق المعتمدة من الهيئة، وتحدد اللائحة التنفيذية أسس وضوابط تقويم الحصص العينية. لا يكون تقويم الحصة نهائيًّا إلا بعد إقراره من الشركاء أو الجمعية التأسيسية أو الجمعية العامة بحسب الأحوال، ولا يكون لمقدمي الحصص العينية حق التصويت في شأن إقرار التقويم ولو كانوا من أصحاب الأسهم أو الحصص النقدية.

إذا اتضح أن تقويم الحصص العينية ينقص بأكثر من العشر عن القيمة التي قدمت

من أجلها، وجب على الشركة تخفيض رأس المال بما يعادل هذا النقص، وجاز لمقدم الحصة العينية أن يؤدي الفرق نقدًا، كما يجوز له أن يعدل عن الاكتتاب بالحصة العينية.

وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تمثل الحصص العينية إلا أسهمًا أو حصصًا مدفوعًا قيمتها بالكامل.

مادة ١٢

لا يجوز أن يكون للشركة اسم أية شركة أخرى أو اسم مشابه إذا كان ذلك الاسم لشركة تزاول ذات النشاط، إلا أن يكون الاسم لشركة في دور التصفية وتوافق على هذه التسمية.

وللشركة التي تدعي أن شركة أخرى قد اتخذت اسمها أو اسمًا يشابهه أن تطلب من الوزارة تكليف الشركة بتغيير هذا الاسم، ويجب على الوزارة البت في هذا الطلب خلال ٦٠ يومًا من تاريخ تقديمه وإلا اعتبر ذلك بمثابة رفض له.

وتبين اللائحة التنفيذية الشروط اللازم توافرها في الطلب والمستندات اللازم إرفاقها به.

مادة ١٣

للشركة أن تغير اسمها بالإجراءات اللازمة لتعديل عقد الشركة، ويجب اتخاذ إجراءات الإشهار للاسم الجديد.

ولا يترتب على تغيير اسم الشركة أي مساس بحقوقها أو التزاماتها، أو بالإجراءات القانونية التي اتخذتها أو اتخذت ضدها.

مادة ١٤

يجب أن يكون للشركة غرض محدد أو أكثر وأن تتقيد بالغرض المبين في عقدها، ومع ذلك يجوز أن تمارس الشركة أعمالاً مشابهة أو مكملة أو لازمة أو مرتبطة بأغراضها.

ويجوز للشركة أن تعدل أغراضها حتى لو أدّى ذلك إلى تغيير نشاطها، شريطة أن تتبع إجراءات تعديل عقد الشركة وفقًا للقانون.

ويجوز تأسيس شركات ذات غرض خاص لإصدار صكوك، أو غيرها من عمليات التوريق، أو لأي غرض آخر، وتبين اللائحة التنفيذية الضوابط والأحكام الخاصة بهذا الشأن.

مادة ١٥

دون الإخلال بأحكام القانون رقم ٧ لسنة ٢٠١٠ المشار إليه في شأن الأشخاص المرخص لهم بالعمل وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، يجب على الشركات التي تزاول أغراضها وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية التقيد فيما تجريه من تصرفات بأحكام الشريعة الإسلامية، وأن تشكل لديها هيئة مستقلة للرقابة الشرعية على أعمال الشركة لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة يعينهم اجتماع الشركاء، ويجب النص في عقد الشركة على وجود هذه الهيئة وكيفية تشكيلها واختصاصاتها وأسلوب ممارستها لعملها، وفي حالة وجود خلاف بين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية حول الحكم الشرعي يجوز للشركة إحالة الخلاف إلى هيئة الفتوى والتشريع بوزارة الأوقاف

والشؤون الإسلامية التي تعتبر المرجع النهائي في هذا الشأن.

ويجب على هيئة الرقابة الشرعية تقديم تقرير سنوي إلى الجمعية العامة للشركة أو اجتماع الشركاء يشتمل على رأيها في مدى توافق أعمال الشركة مع أحكام الشريعة الإسلامية وما يكون لديها من ملاحظات، ويدرج هذا التقرير ضمن التقرير السنوي للشركة.

وفي جميع الأحوال إذا كان التصرف ضمن أغراض الشركة ووفقًا لصيغ العقود مع الشريعة الإسلامية، فلا تسري عليه نصوص المواد ٥٠٨ و٩٩٢ و١٠٤١ من القانون المدني، والمادة ٢٣٧ من قانون التجارة.

مادة ١٦

يكون تأسيس الشركة للمدة التي يتفق المؤسسون على تحديدها في عقد الشركة، ويجوز مد هذه المدة قبل انقضائها بقرار يصدر من الجمعية العامة للشركاء أو المساهمين الحائزين على أكثر من نصف أسهم أو حصص رأس المال.

فإذا لم يصدر قرار المد واستمرت الشركة في مزاولة نشاطها امتدت مدة الشركة تلقائيًّا في كل مرة لمدة مماثلة للمدة المتفق عليها في العقد وبالشروط ذاتها، وللشريك الذي لا يريد البقاء في الشركة بعد انتهاء مدتها أن ينسحب منها، وفي هذه الحالة تقوم حقوقه وفقًا للفقرة الأولى من المادة ١١ من هذا القانون.

مادة ١٧

يجوز أن تكون حصة الشريك مبلغًا معينًا من النقود أو حصة عينية أو عملاً مما يخدم أغراض الشركة، ولا يجوز أن تقتصر حصة الشريك على ما له من سمعة أو نفوذ أو ثقة مالية. وتُكوّن الحصص النقدية والعينية وحدها رأس مال الشركة.

وتعتبر حصص الشركاء متساوية القيمة وواردة على ملكية المال لا على مجرد الانتفاع به ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك.

مادة ١٨

يتقاسم جميع الشركاء الأرباح أو الخسائر بقدر حصصهم في رأس المال وفقًا للقواعد التالية:

١- إذا لم يعين عقد الشركة نصيب كل من الشركاء في الأرباح أو الخسائر كان نصيب كل منهم في ذلك بنسبة حصته في رأس المال.

٢- إذا تضمن عقد الشركة شرطًا ينص على حرمان أحد الشركاء من أرباح الشركة أو إعفائه من الالتزام بخسائرها بطل هذا الشرط وصح العقد.

٣- إذا اقتصر عقد الشركة على تعيين نصيب الشريك في الربح كان نصيبه في الخسارة معادلاً لنصيبه في الربح، وكذلك الحال إذا اقتصر العقد على تعيين نصيب الشريك في الخسارة.

ويقع باطلاً كل شرط يعطي الشريك حق الحصول على فائدة ثابتة عن حصته في الشركة.

مادة ١٩

إذا كانت حصة الشريك تقتصر على عمله ولم يعين في عقد الشركة نصيبه في الربح أو الخسارة كان له أن يطلب تقويم عمله ويكون هذا التقويم أساسًا لتحديد حصته في الربح أو الخسارة وفقًا للضوابط المتقدمة.

ومع ذلك يجوز الاتفاق على إعفاء الشريك الذي لم يقدم غير عمله من الاشتراك في الخسارة بشرط ألا يكون قد تقرر له أجر عن هذا العمل.
إذا قدم الشريك بالإضافة إلى عمله حصة نقدية أو عينية كان له نصيب في الربح أو في الخسارة عن حصته بالعمل وعن حصته النقدية أو العينية.

مادة ٢٠

لا يجوز توزيع أرباح صورية، وإلا جاز لدائني الشركة مطالبة كل شريك وكل من استفاد برد ما قبضه منها ولو كان حسن النية.
ويكون مدير الشركة أو مجلس الإدارة الذي أوصى بتوزيع الأرباح الصورية مسؤولاً بالتضامن عن رد هذه الأرباح.
ولا يلتزم الشريك برد الأرباح الحقيقية التي قبضها ولو منيت الشركة بخسائر في السنوات التالية.

مادة ٢١

تلتزم الشركة بالأعمال والتصرفات التي يجريها مديرها أو مجلس إدارتها باسمها ولحسابها إذا كان مما يدخل في غرض الشركة ولو جاوزت القيود المقررة على سلطة المدير أو مجلس الإدارة في عقد الشركة ما لم تثبت الشركة أن المتصرف إليه كان يعلم أو كان في مقدوره أن يعلم وقت إجراء العمل أو التصرف بالقيود المذكورة.
ولا يجوز للشركة أن تتمسك قبل الغير الحسن النية بعدم مسؤوليتها عن الأعمال أو التصرفات المشار إليها في الفقرة السابقة بالاستناد إلى أن المدير أو مجلس الإدارة قد تم تعيينهما خلافًا لأحكام القانون أو عقد الشركة ما لم تثبت الشركة أن المتصرف إليه كان يعلم أو كان في مقدوره أن يعلم وقت إجراء العمل أو التصرف بالمخالفة المذكورة.
ويبذل مدير الشركة ومجلس إدارتها عناية الرجل الحريص في ممارسة سلطاتهم واختصاصاتهم.

مادة ٢٢

جميع المراسلات والمخالصات وغيرها من الأوراق التي تصدر عن الشركة يجب أن تحمل اسمها وبيانًا عن شكلها ورقم قيدها في السجل التجاري. ويضاف إلى هذه البيانات في غير شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم بيان عن مقدار رأس مال الشركة ومقدار المدفوع منه.
وإذا كانت الشركة تحت التصفية وجب أن يذكر ذلك في الأوراق التي تصدر عنها.
ويكون الممثل القانوني للشركة الذي يخالف حكم هذه المادة مسؤولاً بالتضامن مع الشركة عما يلحق الغير الحسن النية من ضرر نتيجة هذه المخالفة إذا ما ثبت عدم كفاية أموال الشركة لتعويضه عما لحقه من ضرر بسبب هذه المخالفة.

مادة ٢٣

فيما عدا شركة المحاصة، تتمتع الشركة بالشخصية الاعتبارية من تاريخ القيد، وكل شركة تؤسس في دولة الكويت تكون كويتية الجنسية، ويجب عليها أن تتخذ لها موطنًا في الدولة تثبت بياناته في السجل التجاري، ويعتبر الموطن هو الذي يعتد به في توجيه المراسلات والإعلانات القضائية إلى الشركة، ولا يعتد بتغيير هذا الموطن

إلا إذا تم قيده في السجل.

مادة ٢٤

لا يجوز للشركة مزاولة نشاطها إلا بعد الشهر والحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط.

مادة ٢٥

تسري العقود والتصرفات التي أجراها المؤسسون باسم الشركة تحت التأسيس في حق الشركة بعد تأسيسها متى كانت ضرورية لهذا التأسيس، وتتحمل الشركة جميع المصاريف التي أنفقوها.

مادة ٢٦

لا يسري في حق الشركة -بعد تأسيسها- أي تصرف يتم بين الشركة تحت التأسيس وبين مؤسسيها، وذلك ما لم يعتمد هذا التصرف من الجمعية التأسيسية للشركة في اجتماع لا يكون فيه للمؤسسين ذوي المصلحة أصوات معدودة، ما لم يكن التصرف صادرًا من جميع الشركاء.

وفي جميع الأحوال يجب أن يقدم المؤسس ذو المصلحة تقريرًا بالبيانات والمعلومات المتعلقة بهذا التصرف في مقر الشركة قبل انعقاد الجمعية بسبعة أيام، ويكون لأي من المساهمين حق الاطلاع عليها، ويشار إلى ذلك في الدعوة لاجتماع الجمعية.

مادة ٢٧

مع عدم الإخلال بقواعد المسؤولية الجزائية، يلتزم المؤسس في مرحلة تأسيس الشركة بأن يبذل في تعاملاته التي تتم باسم ولحساب الشركة في هذه المرحلة عناية الرجل الحريص، ويتحمل المؤسسون على سبيل التضامن أي التزامات أو أضرار قد تصيب الشركة أو الغير نتيجة تصرفاتهم أو نتيجة أي مخالفة لهذا الالتزام.

وإذا تلقى المؤسس أية أموال أو معلومات تخص الشركة تحت التأسيس، كان عليه أن يرد إلى الشركة تلك الأموال، وأية أرباح يكون قد حصل عليها نتيجة استعماله لتلك الأموال أو المعلومات. ويكون المؤسسون مسؤولين بالتضامن عما التزموا به.

مادة ٢٨

في جميع الشركات، لا تسمع عند الإنكار دعاوى دائني الشركة على الشركاء فيها بعد انقضاء خمس سنوات على انقضاء الشركة أو على خروج الشريك منها فيما يتعلق بالدعاوى الموجهة إلى هذا الشريك.

فإذا كان الدين قد ثبت على الشركة أثناء وجود الشريك فيها واستحق بعد خروجه منها فتبدأ المدة في هذه الحالة من تاريخ الاستحقاق.

ومع مراعاة حكم الفقرة السابقة تسري مدة عدم سماع الدعوى من تاريخ إتمام الشهر في جميع الحالات التي يكون فيها الشهر واجبًا.

مادة ٢٩

إذا قضي ببطلان عقد الشركة اعتبرت الشركة شركة واقع وتتبع شروط العقد في تصفيتها وتسوية حقوق الشركاء قبل بعضهم البعض، ولا يترتب على بطلان عقد الشركة بطلان تصرفات الشركة خلال الفترة السابقة على تاريخ صدور حكم نهائي

بالبطلان، ما لم تكن تلك التصرفات باطلة لسبب آخر.

مادة ٣٠ (١)

يجوز للمؤسسين أو المساهمين أو الشركاء – في الفترة السابقة أو اللاحقة على التأسيس– إبرام اتفاق ينظم العلاقة فيما بينهم، ولا يجوز أن يتضمن هذا الاتفاق شرطًا يعفي المؤسسين أو بعضهم من المسؤولية الناجمة عن تأسيس الشركة، كما لا يجوز أن يتضمن أي شروط أخرى ينص على سريانها على الشركة ما لم تصدر الموافقة على هذه الشروط من الجهة المختصة في الشركة. ويعد اتفاق المساهمين ملزمًا لأطرافه وفي حال مخالفته يجوز لأطراف الاتفاق التقدم إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر على عريضة بتحييد الأسهم أو الحصص محل الاتفاق من التصويت لمدة يحددها القاضي الآمر أو لحين الفصل في موضوع النزاع أمام المحكمة المختصة ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.

مادة ٣١

يُحفظ عقد الشركة في مركزها، وعلى موقع الشركة الإلكتروني إن وجد، ويجوز لكل شخص أن يحصل على نسخة مطابقة للأصل من هذا العقد لقاء رسوم مناسبة تحددها الشركة.

مادة ٣٢

لكل ذي شأن أن يطلع لدى الوزارة على عقد الشركة ومحاضر اجتماعات جمعياتها العامة وغيرها من المعلومات والوثائق المحفوظة لديها في شأن الشركة، وأن يحصل على نسخة منها مطابقة للأصل لقاء رسم تقرره الوزارة.

الباب الثاني
شركة التضامن
الفصل الأول
أحكام تمهيدية

مادة ٣٣

شركة التضامن هي شركة تؤلف بين شخصين أو أكثر وتعمل تحت عنوان معين ويكون الشركاء فيها مسؤولين بصفة شخصية وعلى وجه التضامن عن التزامات الشركة في جميع أموالهم ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك.

مادة ٣٤

يكتسب كل شريك في شركات التضامن صفة التاجر، ويعتبر الشريك قائمًا بأعمال التجارة تحت عنوان الشركة، ويترتب على إفلاس الشركة إفلاس كل الشركاء فيها، ومع ذلك لا يترتب على اكتساب الشريك صفة التاجر إلزامه بواجبات التجار، ما لم تكن له أعمال تجارية أخرى تقتضي ذلك.

مادة ٣٥

يتألف عنوان الشركة من أسماء جميع الشركاء، أو من اسم واحد منهم أو أكثر مع إضافة عبارة وشركاه أو شركاؤهم ويجب أن يكون عنوان الشركة متفقًا مع هيئتها القائمة ومطابقًا للحقيقة، ويتبع بعبارة شركة تضامن .

ولا يجوز أن يرد في عنوان الشركة اسم شخص غير شريك فيها، وإذا ورد فيه اسم شخص غير شريك مع علمه بذلك، فإنه يكون مسؤولاً شخصيًّا وبالتضامن مع

١) معدلة بالقانون رقم ٧٩ لسنة ٢٠١٩

الشركاء عن التزامات الشركة قبل الغير الحسن النية.

ودون إخلال بالحكم الوارد بالفقرة السابقة، يجوز للشركة أن تبقي في عنوانها اسم شريك انسحب منها أو توفي، إذا قبل ذلك الشريك الذي انسحب أو ورثة الشريك الذي توفي.

مادة ٣٦

لا يجوز لشركة التضامن أن تقترض بإصدار سندات أو تحصل على تمويل بإصدار صكوك عن طريق الاكتتاب العام.

مادة ٣٧

يجب أن يكون رأس مال الشركة كافيًا لتحقيق أغراضها، وتبين اللائحة التنفيذية الحد الأدنى لرأس مال الشركة، ويقسم رأس المال إلى حصص متساوية القيمة غير قابلة للتجزئة.

الفصل الثاني
شروط التأسيس

مادة ٣٨

يجب أن يشتمل عقد شركة التضامن على البيانات التالية:

١- عنوان الشركة واسمها التجاري إن وجد.

٢- مركز الشركة الرئيسي.

٣- الغرض من تأسيس الشركة.

٤- مدة الشركة إن وجدت.

٥- أسماء الشركاء وألقابهم ومحل إقامة كل منهم.

٦- طريقة إدارة الشركة والمسؤولين عن الإدارة وسلطاتهم.

٧- مقدار رأس مال الشركة، وحصة كل شريك فيه، وبيان عن الحصص العينية المقدمة وطبيعتها والقيمة التي قيمت بها، ويجب ألا تقل نسبة ملكية الكويتيين في الشركة عن ٥١٪ من رأس المال.

٨- الأحكام الخاصة بتوزيع الأرباح والخسائر بين الشركاء.

٩- السنة المالية للشركة.

١٠- الأحكام الخاصة بتصفية الشركة وقسمة أموالها.

ويجوز للشركاء إضافة بيانات أخرى.

الفصل الثالث
حصص الشركاء

مادة ٣٩

لا يجوز أن تكون حصص الشركاء في شركة التضامن في شكل أوراق مالية قابلة للتداول.

مادة ٤٠

يجوز للشريك أن يتنازل عن حصته في الشركة لباقي الشركاء، ولا يجوز له التنازل عن حصته لغير الشركاء في الشركة ما لم ينص في عقد الشركة على خلاف ذلك، ولا يسري هذا التنازل في حق الغير إلا إذا استوفيت كل إجراءات القيد.

مادة ٤١

يجوز للشريك أن يتنازل عن الحقوق المالية المتصلة بحصته في الشركة ويسري على التنازل أحكام حوالة الحق.

مادة ٤٢

يجوز للشريك رهن حصته في الشركة، وينعقد الرهن بالكتابة، ولا يسري الرهن في مواجهة الشركة والغير إلا من تاريخ قيد الرهن في السجل التجاري.

مادة ٤٣

لا يجوز لدائني أحد الشركاء بدين شخصي الحجز على أموال الشركة وإنما يجوز له الحجز على حصة مدينه.

وإذا باشر دائن أحد الشركاء إجراءات التنفيذ على حصة مدينه، جاز له أن يتفق مع المدين والشركة على طريقة البيع وشروطه، وفي هذه الحالة يتم التنازل عن الحصص وفقًا للأحكام المنصوص عليها بالمادة ٤٠ من هذا القانون.

فإذا لم يتم الاتفاق على طريقة البيع خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إيقاع الحجز، وجب عرض الحصة للبيع في مزاد علني وفقًا للإجراءات المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية، ويتم تحديد سعر الأساس بعد تقييم الحصة وفقًا للفقرة الأولى من المادة ١١ من هذا القانون.

وباستثناء الشريك المحجوز على حصصه، يمنح قاضي البيوع الشركاء ثلاثة أيام لإبداء اعتراضهم على انضمام الشخص الذي تقدم بأفضل عطاء إلى الشركة، فإن لم يتقدم أحد من الشركاء باعتراض خلال المدة المذكورة، يصدر الحكم برسو المزاد، ويتم تعديل عقد الشركة بناءً على حكم مرسي المزاد، ولا يسري هذا التعديل في حق الغير إلا إذا استوفيت كل إجراءات القيد. ويجوز للشركة أو أي من الشركاء- حتى قبل صدور حكم برسو المزاد، أن يقوم بالوفاء بمديونية الشريك للدائن الحاجز، كما يجوز للشركة خلال المدة المذكورة أن تقوم -صالح الشركاء أو بعض منهم- باسترداد قدر من الحصص المحجوز عليها في حدود ما يكفي للوفاء بدين الدائن.

وفي حالة اعتراض أي من الشركاء على انضمام من رسي عليه المزاد إلى الشركة، ولم تقم الشركة أو الشركاء بالوفاء بدين الدائن الحاجز أو باسترداد الحصص وفقًا لأحكام الفقرة السابقة، يصدر قاضي البيوع حكمًا بحل وتصفية الشركة وتعيين مصف. ويكون الحكم الصادر في هذا الشأن قابلاً للطعن عليه بالاستئناف وفقًا للقانون.

الفصل الرابع
حقوق ومسؤوليات الإدارة

مادة ٤٤

يتولى إدارة الشركة مدير أو أكثر من بين الشركاء، يحدد عقد الشركة طريقة تعيينه وعزله وحدود سلطته في الإدارة.

إذا تعدد المديرون ولم ينص عقد الشركة على حكم معين صدرت القرارات بالأغلبية المطلقة لهم، وعند تساوي الأصوات يعرض المديرون الأمر على الشركاء للبت فيه وتكون الموافقة عليه بأغلبية الشركاء.

مادة ٤٥

إذا لم يتم تعيين مدير للشركة ولم يشترط عقد الشركة أن تكون إدارة الشركة للشركاء مجتمعين يكون لكل شريك صلاحية الإدارة، ويكون من حق أي شريك الاعتراض على أي عمل يقوم به شريك آخر قبل تنفيذه، وفي هذه الحالة يعرض الأمر على الشركاء للبت فيه، وتكون الموافقة عليه بأغلبية الشركاء.

مادة ٤٦

لا يجوز للمدير القيام بالتصرفات التي تجاوز الإدارة العادية إلا بموافقة جميع الشركاء أو بنص صريح في عقد الشركة. ويسري هذا الحظر بصفة خاصة على التصرفات التالية:

١. التبرعات.

٢. بيع عقارات الشركة، إلا إذا كان التصرف فيها مما يدخل ضمن أغراض الشركة.

٣. رهن أموال الشركة.

٤. بيع متجر الشركة أو رهن.

٥. الاقتراض.

٦. كفالة ديون الغير.

٧. التحكيم بالصلح.

٨. الصلح والإبراء.

مادة ٤٧

لا يجوز للشركاء من غير المديرين التدخل في أعمال الإدارة، ومع ذلك يكون لهم حق الاطلاع في مركز الشركة بأنفسهم أو عن طريق وكيل على دفاتر الشركة ومستنداتها والحصول على صور ضوئية منها وكذلك الحصول على بيان موجز عن حالة الشركة المالية، ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف.

ويكون لكل شريك الحق في أن يطلب من مدير الشركة أية معلومات تتعلق بسير أعمال الشركة أو العقود والتصرفات المبرمة معها أو بوضعها المالي، ويلتزم مدير الشركة بالرد على تلك المعلومات خلال مدة أقصاها خمسة عشر يومًا من تاريخ تسلم الشركة لذلك الطلب.

مادة ٤٨

لا يجوز لمدير الشركة أو لأحد الشركاء فيها أن يتعاقد معها لحسابه الخاص أو لحساب الغير أو أن يمارس نشاطًا من نوع نشاط الشركة إلا بإذن سابق من جميع الشركاء يصدر في كل حالة على حدة.

مادة ٤٩

يسأل المدير عن الضرر الذي يصيب الشركة أو الشركاء أو الغير بسبب ما يصدر عنه من أخطاء في الإدارة أو بسبب قيامه بأعمال تخالف حكم القانون أو عقد الشركة، ويعتبر باطلاً كل شرط على خلاف ذلك.

مادة ٥٠

لا يجوز عزل مدير الشركة إلا بالأغلبية اللازمة لتعديل عقد الشركة، ومع ذلك يجوز عزل أي مدير بحكم قضائي بناءً على طلب أحد الشركاء إذا كانت هناك أسباب تبرر العزل، ويجب شهر عزل المدير وتعيين المدير الجديد، ولا يترتب على

عزل المدير الشريك حل الشركة، ما لم ينص في عقد الشركة على خلاف ذلك.
وفي جميع الأحوال لا تدخل حصص المدير المطلوب عزله ضمن النصاب اللازم لاتخاذ قرار العزل، فإذا بلغت حصص المدير نصف رأس مال الشركة أو أكثر فلا يتم عزله إلا بحكم قضائي.

مادة ٥١

ينعقد اجتماع الشركاء بناء على دعوة من مدير الشركة أو بناء على طلب الشركاء الذين يتوفر فيهم النصاب اللازم لاتخاذ القرار المطلوب إدراجه على جدول الأعمال، وترسل الدعوة قبل الموعد المحدد للاجتماع بخمسة عشر يومًا على الأقل بموجب خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول مع إرسال نسخة من الدعوة عبر البريد الإلكتروني للشريك أو عبر الفاكس وفقًا للبيانات المتوفرة لدى الشركة، ويجوز تسليم الدعوة باليد قبل الموعد المحدد للاجتماع بيومي عمل على أن يؤشر على نسخة من الدعوة بما يفيد الاستلام، وتقوم الوزارة بالدعوة إلى عقد الاجتماع إذا امتنع مدير الشركة عن عقده.
ويكون الاجتماع صحيحًا إذا حضره الشركاء الذين يتوفر فيهم النصاب اللازم لاتخاذ القرار، وتصدر القرارات بأغلبية الشركاء الحائزين لأكثر من نصف رأس المال.

الفصل الخامس
تعديل عقد الشركة ومسؤولية الشركاء وحقوق الدائنين

مادة ٥٢

لا يجوز تعديل عقد الشركة إلا بقرار يصدر عن اجتماع الشركاء بالأغلبية العددية للشركاء الذين يملكون ثلاثة أرباع رأس المال، وينفذ التعديل بالقيد.
ويكون للشريك الذي لم يوافق على تعديل العقد حق الخروج منها، وتقيم الشركة حقوقه في هذه الحالة باتفاق أغلبية باقي الشركاء، فإن لم يقبل بذلك قيمت حقوقه وفقًا للفقرة الأولى من المادة ١١ من هذا القانون.

مادة ٥٣

لدائني الشركة حق الرجوع عليها في أموالها، ولهم أيضًا حق الرجوع على أي شريك في الشركة وقت التعاقد في أمواله الخاصة، ويكون جميع الشركاء ملتزمين بالتضامن نحو دائني الشركة، ولا يجوز التنفيذ على أموال الشريك الخاصة قبل إنذار الشركة بدفع الدين ومضي خمسة عشر يومًا دون الوفاء.
وإذا وفى أحد الشركاء بدين على الشركة جاز له أن يسترجع بما وفاه على الشركة، أو على باقي الشركاء كل بقدر حصته في الدين.
وإذا كان لأحد الشركاء دائنون شخصيون، كان لدائني الشركة مزاحمتهم في الرجوع على أموال الشريك الخاصة.

مادة ٥٤

إذا انضم شريك جديد إلى الشركة كان مسؤولاً مع باقي الشركاء في جميع أمواله عن التزامات الشركة اللاحقة على انضمامه، وإذا انسحب شريك من الشركة أو تنازل عن حصته أو تم استرداد حصته أو بيعها بيعًا جبريًّا فيظل مسؤولاً عن التزامات

الشركة التي نشأت قبل تاريخ قيد انسحابه أو تنازله أو استرداد حصته أو بيعها، ولا يكون مسؤولاً عن التزامات الشركة التي تنشأ بعد هذا التاريخ.

مادة ٥٥

دون الإخلال بحقوق دائني الشركة، يجوز فصل الشريك من شركة التضامن بموجب حكم قضائي بناءً على طلب شريك آخر أو أكثر ممن يملكون خمسة وعشرين بالمائة من حصص رأس المال على الأقل واستنادًا لأسباب تبرر الفصل، على أن تظل الشركة قائمة بين باقي الشركاء.

ويعتبر من الأسباب التي تبرر الفصل تصرفات الشريك التي تعتبر مسوغًا لحل الشركة، أو تصرف الشريك في جميع أمواله أو بعضها بقصد الإضرار بباقي الشركات.

وتُقوم حصة الشريك الذي تم فصله وفقًا للفقرة الأولى من المادة ١١ من هذا القانون.

الباب الثالث
شركة التوصية البسيطة

مادة ٥٦

تتكون شركة التوصية البسيطة من فئتين من الشركاء:

١- شركاء متضامنون يسألون بالتضامن في أموالهم عن كل التزامات الشركة وهم وحدهم الذين يتولون إدارتها، ويجب أن يكون جميع الشركاء المتضامنين من الكويتيين.

٢- شركاء موصون يشاركون في رأس مال الشركة بحصص مالية ولا يكون أي منهم مسؤولاً عن التزامات الشركة إلا بمقدار حصته في رأس المال.

مادة ٥٧

مع مراعاة الأحكام الخاصة التي يشتمل عليها هذا الباب، تتبع في تأسيس شركة التوصية البسيطة وقيدها في السجل التجاري والحد الأدنى لرأس المال والتنازل عن حصص الشركاء والحجز على حصص الشركاء ورهنها وفصل الشريك وتعديل عقدها وإدارتها الأحكام المقررة في شركة التضامن في هذا الشأن.

ويتعين أن يشتمل عقد شركة التوصية البسيطة على أسماء الشركاء المتضامنين والموصين وجنسياتهم وموطنهم ومقدار حصة كل منهم في رأس المال، ويجب أن لا تقل نسبة ملكية الكويتيين عن واحد وخمسين بالمائة من رأس مال الشركة.

مادة ٥٨

يتألف عنوان شركة التوصية من أسماء جميع الشركاء المتضامنين أو من اسم واحد منهم أو أكثر مع إضافة عبارة وشركاه أو وشركاؤهم .

ولا يجوز أن يذكر في عنوان الشركة اسم شريك موصي، فإذا ذكر اسمه دون اعتراض منه اعتبر مسؤولاً كشريك متضامن تجاه الغير الحسن النية. وفي جميع الأحوال يجب أن يتبع عنوان الشركة عبارة شركة توصية بسيطة .

مادة ٥٩

يتولى إدارة الشركة مدير أو أكثر يختارهم جميع الشركاء من بين الشركاء المتضامنين أو من الغير، ولا يجوز للشريك الموصي، ولو بناء على تفويض أو توكيل، التدخل في أعمال الإدارة وإلا أصبح مسؤولاً في جميع أمواله عن الالتزامات الناشئة عن

الأعمال التي باشرها بالفعل لحساب الشركة.

ولا يعد تدخلاً في أعمال الإدارة مراقبة تصرفات مديري الشركة والاطلاع على دفاترها وتقديم الآراء إليهم، والترخيص لهم في تصرفات تجاوز حدود سلطاتهم.

الباب الرابع
شركة التوصية بالأسهم
الفصل الأول
أحكام تمهيدية

مادة ٦٠

شركة التوصية بالأسهم هي شركة تتكون من شركاء متضامنين مسؤولين عن التزامات الشركة في جميع أموالهم ومن شركاء مساهمين لا يسألون عن التزامات الشركة إلا في حدود ما يملكون من أسهم في رأس المال.

يكون للشركة عنوان يتكون من اسم شريك متضامن أو أكثر أو عنوان مبتكر أو مستمد من أغراض الشركة.

ولا يجوز أن يذكر اسم شريك مساهم في عنوان الشركة، فإذا ذكر اسمه مع علمه بذلك اعتبر في حكم الشريك المتضامن من حيث المسؤولية عن التزامات الشركة تجاه الغير الحسن النية.

وفي جميع الأحوال يجب أن يتبع عنوان الشركة عبارة شركة توصية بالأسهم .

مادة ٦١

يخضع الشريك المتضامن في هذه الشركة للنظام القانوني الذي يخضع له الشريك في شركة التضامن ويكون الشريك المساهم فيها خاضعًا للنظام القانوني الذي يخضع له المساهم في شركة المساهمة المقفلة، وذلك بالقدر الذي لا يتعارض مع أحكام هذا الباب.

مادة ٦٢

يجب أن يكون رأس مال الشركة كافيًا لتحقيق أغراضها، وتبين اللائحة التنفيذية الحد الأدنى لرأس مال الشركة، ويقسم رأس المال إلى أسهم متساوية القيمة غير قابلة للتجزئة.

ولا تكون أسهم الشركاء المتضامنين قابلة للتداول، وإنما يجوز التنازل عنها والحجز عليها ورهنها وفقًا للأحكام الخاصة بحصص الشركاء في شركة التضامن، ويتم تداول أسهم الشريك المساهم والحجز عليها ورهنها وفقًا للأحكام الخاصة بشركة المساهمة المقفلة.

الفصل الثاني
شروط التأسيس

مادة ٦٣

تسري الأحكام الخاصة بشركة التوصية البسيطة على شركة التوصية بالأسهم مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المواد التالية.

مادة ٦٤

يجب أن يشتمل عقد الشركة على البيانات التالية:

١- عنوان الشركة.

٢- مركزها الرئيسي.
٣- مدة الشركة إن وجدت.
٤- أغراض الشركة.
٥- أسماء الشركاء وصفاتهم في الشركة وجنسياتهم وموطنهم وعدد الأسهم التي يملكها كل منهم.
٦- مقدار رأس مال الشركة وعدد الأسهم التي ينقسم إليها والقيمة الاسمية للسهم.
٧- اسم من يعهد إليه بإدارة الشركة من الشركاء المتضامنين.
٨- بيان عن كل حصة غير نقدية واسم مقدمها والشروط الخاصة بتقديمها وحقوق الرهن والامتياز المترتبة عليها إن وجدت.
٩- بيان تقريبي لمقدار النفقات والتكاليف التي تلتزم الشركة بأدائها بسبب تأسيسها.

ولا يجوز أن يتضمن عقد الشركة أي شروط من شأنها أن تعفي الشركاء المتضامنين من المسؤولية الناشئة عن بطلان التأسيس.

مادة ٦٥

يجب ألا يقل عدد الشركاء في الشركة عن خمسة على أن يكون من بينهم ثلاثة على الأقل من المساهمين، ويتعين أن يوقع جميع الشركاء على عقد الشركة، ويتولى الشركاء المتضامنون القيام بإجراءات التأسيس، ويسألون عن تعويض الأضرار التي تنتج عن أي خطأ في هذه الإجراءات.

مادة ٦٦

يتعين على الشركاء الوفاء بنصف رأس المال على الأقل عند التأسيس وإيداعه أحد البنوك المحلية في حساب يفتح باسم الشركة، ولا يسلم إلا لمدير الشركة بعد أن يقدم شهادة تثبت قيدها في السجل التجاري، ويجب الوفاء بباقي رأس المال خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ القيد.

الفصل الثالث
حقوق والتزامات إدارة الشركة

مادة ٦٧

يتولى إدارة الشركة مدير أو أكثر من بين الشركاء المتضامنين وتحدد في عقد الشركة سلطاته واختصاصاته.

وتسري بشأن واجباته ومسؤولياته وعزله ومسؤولية الشركة عن أعماله الأحكام والقواعد المقررة بالنسبة إلى المدير في شركة التضامن مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المواد التالية.

مادة ٦٨

لا يجوز للشريك المساهم التدخل في أعمال الإدارة ولو بناء على تفويض من الشركاء المتضامنين وإلا كان مسؤولاً بالتضامن مع الشركاء المتضامنين عن الالتزامات التي نشأت عن أعمال إدارته.

مادة ٦٩

يكون للشركاء من غير المديرين حق الاطلاع بأنفسهم أو عن طريق وكيل عنهم على دفاتر الشركة ومستنداتها واستخراج البيانات اللازمة وطلب أي معلومات، ويقع باطلاً كل اتفاق أو قرار على خلاف ذلك.

مادة ٧٠

يكون للشركة مجلس للرقابة إذا زاد عدد الشركاء المساهمين على سبعة أعضاء، ويتكون من ثلاثة على الأقل تنتخبهم الجمعية العامة للشركة من بين الشركاء المساهمين وذلك خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ قيد الشركة في السجل التجاري، ولا يكون للشركاء المتضامنين صوت معدود في اختيار أعضاء مجلس الرقابة وتكون مدة العضوية في هذا المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويقوم أعضاء مجلس الرقابة بعملهم دون مقابل ما لم ينص عقد الشركة على غير ذلك.

مادة ٧١

يقدم مجلس الرقابة تقريرًا للجمعية العامة للشركاء بنتيجة أعماله، ويكون أعضاء مجلس الرقابة مسؤولين عن أخطاء المديرين ونتائجها إذا علموا بها وأغفلوا ذكرها في تقريرهم.

مادة ٧٢

تسري في شأن تعيين مراقب الحسابات وتكوين احتياطيات الشركة والرقابة عليها وتصفيتها الأحكام الخاصة بشركة المساهمة المقفلة.

مادة ٧٣

يكون لشركة التوصية بالأسهم جمعية عامة تتكون من جميع الشركاء المتضامنين والمساهمين وتسري عليها الأحكام الخاصة بالجمعية العامة في شركة المساهمة المقفلة.

ويكون لمدير الشركة صلاحيات مجلس الإدارة في شركة المساهمة المقفلة بشأن دعوة الجمعية العامة للاجتماع.

مادة ٧٤

لا يجوز للجمعية العامة تعديل عقد الشركة إلا بموافقة جميع الشركاء المتضامنين بالإضافة إلى عدد من المساهمين يمثلون أكثر من نصف أسهم الشركاء المساهمين في رأس المال، ويسري هذا التعديل من تاريخ قيده في السجل التجاري.

مادة ٧٥

إذا شغر مركز مدير الشركة تعين على مجلس الرقابة تعيين مدير مؤقت يتولى تصريف الأمور العاجلة، ودعوة الجمعية العامة للاجتماع خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تعيينه لاتخاذ قرار بشأن تعيين مدير للشركة وفقًا للأغلبية المطلوبة لتعديل عقد الشركة ما لم ينص عقد الشركة على خلاف ذلك.

الباب الخامس
شركة المحاصة

مادة ٧٦

شركة المحاصة هي شركة تعقد بين شخصين أو أكثر، على أن تكون الشركة مقصورة على العلاقة بين الشركاء ولا تسري في مواجهة الغير.

مادة ٧٧

لا يخضع عقد شركة المحاصة للقيد في السجل التجاري ولا للعلانية ويبرم العقد بتعيين حقوق الشركاء والتزاماتهم ولتحديد كيفية اقتسام الأرباح والخسائر بينهم، وغير ذلك من الشروط.

وتسري على هذا العقد بوجه عام المبادئ المقررة في عقد الشركة.

ويثبت العقد بكافة طرق الإثبات، بما في ذلك البينة والقرائن.

مادة ٧٨

ليس لشركة المحاصة شخصية اعتبارية، ولا يكون للغير رابطة قانونية بأعمال الشركة إلا مع الشريك أو الشركاء الذين تعاقد معهم.

ويرجع الشركاء بعضهم على بعض، فيما يتعلق بأعمال الشركة وفي مدى ارتباطهم بها، وفي حصة كل شريك في الربح وفي الخسارة وفقًا لما اتفقوا عليه.

مادة ٧٩

استثناء من أحكام المادة السابقة، يجوز للغير أن يتمسك بعقد الشركة إذا تعاملت معه بهذه الصفة.

الباب السادس
الشركة المهنية

مادة ٨٠

يجوز تأسيس شركة مهنية من شخصين أو أكثر من أصحاب مهنة حرة واحدة، وتنطبق عليهم شروط وضوابط مزاولتها، ويكون الغرض منها ممارسة أعمال المهنة عن طريق التعاون الجماعي فيما بينهم، وتعمل تحت عنوان يستمد من أغراضها وأسماء الشركاء أو اسم أحدهم مع إضافة كلمة وشركاه أو وشريكه بحسب الأحوال.

وتأخذ الشركة شكل شركة المساهمة المقفلة أو شركة ذات مسؤولية محدودة، أو شركة التضامن أو التوصية البسيطة دون اكتساب الشريك فيها صفة التاجر، وتخضع القواعد المقررة لشكل الشركة التي تتخذها فيما لا يتعارض مع أحكام هذا الباب، وضوابط حماية المتعاملين معها والأحكام المتعلقة بالتأمين ضد مخاطر هذه المهن.

وتبين اللائحة التنفيذية المهن التي يجوز لها تأسيس هذا النوع من الشركات، وضوابط حماية المتعاملين معها والأحكام المتعلقة بالتأمين ضد مخاطر هذه المهن.

مادة ٨١

يكون الترخيص بتأسيس الشركة المهنية من الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة قانونًا بالإشراف على تنظيم شؤون المهنة التي تمارسها الشركة ووفقًا للشروط والقواعد التي تقررها الوزارة في هذا الشأن.

ويتعين إشهار عقد الشركة عن طريق التأشير به في سجل خاص تعده لهذا الغرض الجهة المختصة -التي وافقت للوزارة على إصدار الترخيص- ولا تكتسب الشركة الشخصية الاعتبارية ولا يجوز لها أن تمارس أعمالها إلا بعد قيدها في هذا السجل.

مادة ٨٢

تحدد الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة بالإشراف على تنظيم شؤون المهنة التي تمارسها الشركة البيانات التي يشملها عقد الشركة.

مادة ٨٣

يجوز للشريك أن يتنازل أو يبيع أو يرهن حصصه أو أسهمه، على أن تؤول في جميع الأحوال إلى أصحاب ذات المهنة، وحتى لو بيعت جبرًا.

مادة ٨٤

يسري الانسحاب، أو التنازل، أو البيع أو الرهن في مواجهة الغير بعد التأشير به في السجل المعد لذلك.

الباب السابع
شركة الشخص الواحد

مادة ٨٥

يقصد بشركة الشخص الواحد في تطبيق أحكام هذا القانون- كل مشروع يمتلك رأس ماله بالكامل شخص واحد طبيعي أو اعتباري، ولا يسأل مالك الشركة عن التزاماتها إلا بمقدار رأس المال المخصص للشركة.

وإذا تعدد ملاك حصص رأس مال الشركة -لأي سبب من الأسباب- تحولت بقوة القانون إلى شركة ذات مسؤولية محدودة.

مادة ٨٦

يكون لشركة الشخص الواحد نظام أساسي يشتمل على اسم الشركة وغرضها، ومدتها، وبيانات مالكها، وكيفية إدارتها، وتصفيتها، وغيرها من الأحكام التي تحددها اللائحة التنفيذية.

مادة ٨٧

يجب أن يكون رأس مال الشركة كافيًا لتحقيق أغراضها، ويكون مدفوعًا بالكامل، وتبين اللائحة التنفيذية الحد الأدنى لرأس مال الشركة، ويقسم رأس المال إلى حصص متساوية القيمة غير قابلة للتجزئة، ويجوز أن يشمل رأس المال حصصًا عينية تقيّم وفقًا للأحكام المنصوص عليها في المادة ١١ من هذا القانون.

مادة ٨٨

يجوز رهن حصص رأس مال الشركة، كما يجوز الحجز عليها وبيعها وفقًا لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، وإذا وقع البيع على جزء من الحصص تحولت الشركة بقوة القانون إلى شركة ذات مسؤولية محدودة اعتبارًا من تاريخ التأشير بحكم مرسي المزاد، وفي جميع الأحوال يجب نشر حكم مرسي المزاد وإعلانه.

مادة ٨٩

يدير الشركة مالك رأس المال ويجوز أن يعين لها مديرًا أو أكثر يمثلها لدى القضاء والغير ويكون مسؤولاً عن إدارتها أمام المالك. على أن أي قرار بتعيين المدير لا يكون نافذًا إلا بعد قيده في السجل التجاري.

مادة ٩٠

إذا قام صاحب رأس مال الشركة بسوء نية بتصفيتها أو وقف نشاطها قبل انتهاء مدتها أو قبل تحقيق الغرض من إنشائها كان مسؤولاً عن التزاماتها في أمواله الخاصة.

ويكون مسؤولاً في أمواله الخاصة إذا ثبت أنه لم يفصل بين ذمته المالية والذمة المالية للشركة بما يضر الغير الحسن النية.

مادة ٩١

مع مراعاة أحكام هذا الباب، تسري على شركة الشخص الواحد الأحكام المنظمة للشركة ذات المسؤولية المحدودة بما لا يتعارض مع طبيعتها.

الباب الثامن
الشركة ذات المسئولية المحدودة
الفصل الأول
أحكام تمهيدية

مادة ٩٢

الشركة ذات المسؤولية المحدودة هي التي لا يزيد عدد الشركاء فيها على خمسين شريكًا، ولا يكون كل منهم مسؤولاً عن التزامات الشركة إلا بقدر حصته في رأس المال، وللشركة أن تتخذ اسمًا خاصًّا يستمد من غرضها أو من اسم شريك أو أكثر.
على أن يتبع اسم الشركة عبارة ذات مسؤولية محدودة أو مصطلح ذ. م. م .

مادة ٩٣

مع مراعاة أحكام القوانين الأخرى، يحظر على الشركة ذات المسؤولية المحدودة أن تمارس أعمال البنوك أو أعمال التأمين أو استثمار الأموال لحساب الغير.

مادة ٩٤

لا يجوز تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة أو زيادة رأس مالها عن طريق الاكتتاب العام، ويعتبر في حكم الاكتتاب العام التوجه إلى الجمهور بطريق مباشر أو غير مباشر بدعوة للاشتراك في الشركة.
ولا يجوز أن تكون حصص الشركاء في شكل أسهم قابلة للتداول، كما لا يجوز للشركة أن تقترض عن طريق إصدار أي أوراق مالية قابلة للتداول.

مادة ٩٥

يجب أن يكون رأس مال الشركة كافيًا لتحقيق أغراضها، وأن يكون بالنقد الكويتي وتحدد اللائحة التنفيذية الحد الأدنى لرأس مال الشركة ونسبة الكويتيين وغيرهم في رأس مال الشركة.

الفصل الثاني
شروط التأسيس

مادة ٩٦ [١]

يجب أن يشتمل عقد الشركة ذات المسؤولية المحدودة على البيانات التالية:
١- اسم الشركة وعنوانها.
٢- أسماء الشركاء وألقابهم وجنسياتهم.
٣- مركز الشركة الرئيسي أو عنوان البريد الإلكتروني أو صندوق البريد.
٤- مدة الشركة إن وجدت.
٥- الأغراض التي أسست من أجلها الشركة.
٦- مقدار رأس مال الشركة، والحصص النقدية أو العينية التي قدمها كل شريك فيه.

١) البند ٣ معدل بموجب القانون رقم ١٥ لسنة ٢٠١٧

٧- أسماء من يعهد إليهم بإدارة الشركة من الشركاء أو من غيرهم، أو بيان طريقة تعيينهم، وأسماء أعضاء مجلس الرقابة في الحالات التي يوجب فيها القانون وجود هذا المجلس.
٨- كيفية توزيع الأرباح وتحمل الخسائر.
٩- أي بيانات أخرى تتطلبها اللائحة التنفيذية.

مادة ٩٧ [١]

لا يتم تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة إلا إذا وزعت جميع الحصص النقدية بين الشركاء، وسلمت الحصص العينية إلى الشركة. وتحدد اللائحة التنفيذية مواعيد إيداع الحصص النقدية في البنوك المحلية.

الفصل الثالث
النظام القانوني للحصص

مادة ٩٨ [٢]

يقسم رأس مال الشركة إلى حصص متساوية يحدد قيمتها عقد التأسيس وتكون الحصة غير قابلة للتجزئة.
وإذا تعدد مالكو الحصة الواحدة تعين عليهم أن يختاروا من بينهم شخصًا واحدًا يمثلهم تجاه الشركة.

مادة ٩٩

لا يجوز تداول حصص رأس مال الشركة ذات المسؤولية المحدودة إلا وفقًا لأحكام هذا القانون، ويتم التنازل عن الحصص بموجب محرر كتابي ولباقي الشركاء الحق في استرداد الحصص بذات الشروط إذا كان التنازل لغير الشركاء.

مادة ١٠٠

في حالة التنازل عن الحصة لغير الشركاء يجب الحصول على موافقة باقي الشركاء، فإذا تعذر الحصول على موافقة الشركاء وجب نشر شروط التنازل بالجريدة الرسمية، فإذا انقضت خمسة عشر يومًا دون أن يتقدم أحد الشركاء للوزارة بطلب يبدي فيه رغبته في استعمال حق الاسترداد كان للمتنازل التصرف في حصته، وإذا استعمل حق الاسترداد أكثر من شريك، قسمت الحصة المبيعة بينهم بنسبة حصة كل منهم في رأس المال.
ولا يعتد بطلب الاسترداد إذا لم يكن مرفقًا به شيك مصدق باسم المتنازل بكامل قيمة الحصة المتنازل عنها، ويسلم للمتنازل بعد تمام إجراءات التنازل، وفي حالة رفض المتنازل إتمام التنازل جاز للشريك طالب الاسترداد إما الرجوع عن الاسترداد أو إلزام المتنازل بذلك بموجب حكم قضائي. ويتم تعديل عقد الشركة بما يفيد التنازل بمحرر رسمي يوقع عليه المتنازل والمتنازل إليه دون حاجة لتوقيع باقي الشركاء، أو بحكم قضائي بصحة ونفاذ الاسترداد.
ولا يكون للنزول عن الحصة أثر بالنسبة إلى الشركاء أو الغير إلا من وقت القيد.

مادة ١٠١

تنتقل حصص الشريك المتوفى إلى ورثته، ويجوز النص في عقد الشركة على أن يكون لباقي الشركاء حق شراء هذه الحصص، وإذا ترتب على انتقال الحصص إلى الورثة

١) معدلة بالقانون رقم ١٥ لسنة ٢٠١٧
٢) معدلة بالقانون رقم ١٥ لسنة ٢٠١٧

زيادة عدد الشركاء عن الحد الأقصى المقرر بقيت الحصص الموروثة في حكم الحصة الواحدة بالنسبة للشركة ما لم يتفق الورثة على انتقال الحصص إلى عدد منهم يدخل ضمن الحد الأقصى لعدد الشركاء.

ويعتبر الموصي لهم كالورثة في حكم الفقرة السابقة.

مادة ١٠٢

للشريك أن يرهن حصته بموجب محرر رسمي موثق، ولا يكون لرهن الحصة أثر بالنسبة إلى الشركاء أو الغير إلا من وقت القيد في السجل التجاري وإخطار الشركة بهذا الرهن، وإذا باشر دائن أحد الشركاء إجراءات التنفيذ على حصة مدينه جاز له أن يتفق مع المدين والشركة على طريقة البيع وشروطه وإلا وجب بيع الحصة بالمزاد العلني وفقًا لقانون المرافعات المدنية والتجارية، ويجوز للشركاء في الشركة الاشتراك في هذا المزاد، كما يجوز لهم استرداد الحصة بذات الشروط التي رسا بها المزاد بشرط إيداع كامل الثمن خزينة المحكمة خلال سبعة أيام من تاريخ رسو المزاد، ويسري هذا الحكم في حالة إشهار إفلاس أحد الشركاء.

الفصل الرابع
حقوق والتزامات إدارة الشركة

مادة ١٠٣

يتولى إدارة الشركة مدير أو أكثر من بين الشركاء أو من غيرهم يعين في عقد الشركة، وإذا لم يعين عقد الشركة المديرين عينتهم الجمعية العامة العادية للشركاء.

مادة ١٠٤

يجوز عزل مدير الشركة بحكم قضائي -بناء على طلب شريك أو أكثر ممن يملكون ربع حصص رأس المال على الأقل- وذلك للأسباب التالية:

١- إذا ارتكب عملاً من أعمال الغش.

٢- إذا ارتكب خطأ ألحق بالشركة ضررًا جسيمًا.

٣- إذا خالف حكم المادة ١٠٦ من هذا القانون.

مادة ١٠٥

إذا لم تحدد سلطات مدير الشركة في عقد الشركة أو في القرار الصادر عن الجمعية العامة للشركاء بتعيينه، كان للمدير سلطة كاملة في القيام بجميع الأعمال والتصرفات اللازمة لتحقيق أغراض الشركة.

ويكون المديرون مسئولين بالتضامن تجاه الشركة والشركاء والغير عن مخالفتهم لأحكام القانون أو عقد الشركة أو الخطأ في الإدارة وفقًا للقواعد المنصوص عليها في باب شركة المساهمة بهذا القانون.

مادة ١٠٦

إذا لم ينص في عقد الشركة على صلاحيات مدير الشركة وضوابط ممارسته لعمله، لا يجوز له أن يتولى إدارة شركة أخرى منافسة أو ذات أغراض مماثلة، أو يتعاقد مع الشركة التي يتولى إدارتها لحسابه أو لحساب الغير أو يمارس نشاطًا من نوع نشاط الشركة لحساب الغير إلا إذا كانت بإذن يصدر من الجمعية العامة العادية للشركاء.

مادة ١٠٧

إذا كان عدد الشركاء أكثر من سبعة أشخاص، وجب أن يعين في عقد الشركة مجلس

رقابة من غير المديرين في الشركة لا يقل عن ثلاثة يختارون من بين الشركاء لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويقوم مجلس الرقابة بفحص دفاتر الشركة ووثائقها وبجرد الصندوق والبضائع والأوراق المالية والمستندات المثبتة لحقوق الشركة، وله أن يطالب المديرين في أي وقت بتقديم تقارير عن إدارتهم، ويراقب الميزانية وتوزيع الأرباح والتقرير السنوي ويقدم تقريره في هذا الشأن إلى الجمعية العامة العادية للشركاء.

ويقوم أعضاء مجلس الرقابة بعملهم دون مقابل، ما لم ينص عقد الشركة على غير ذلك، أو يصدر بذلك قرار عن الجمعية العامة، ويجوز للجمعية عزلهم في أي وقت.

وإذا لم يزد عدد الشركاء على سبعة أشخاص، ولم ينص عقد الشركة على قيام مجلس الرقابة، كان للشركاء غير المديرين من الرقابة على أعمال المديرين ما للشركاء المتضامنين في شركة التضامن، ويجوز لهم الاطلاع على دفاتر الشركة ومستنداتها.

مادة ١٠٨

لا يكون أعضاء مجلس الرقابة مسؤولين عن أعمال المديرين إلا إذا علموا بما وقع منهم من أخطاء، وأغفلوا ذكرها في تقريرهم المقدم للجمعية العامة العادية للشركاء.

مادة ١٠٩

يجب أن يتضمن عقد الشركة ذات المسئولية المحدودة تعيين مراقب أو أكثر لحسابات الشركة، ويسري على مراقب الحسابات بشأن تعيينه وسلطاته ومسئولياته وتحديد أجره وعزله واستقالته القواعد والأحكام المنصوص عليها في شأن مراقبي الحسابات في الشركة المساهمة.

مادة ١١٠

تبين اللائحة التنفيذية السجلات والدفاتر التي تعد بمركز الشركة والبيانات التي تتضمنها .

ولكل شريك حق الاطلاع بمقر الشركة على حسابات الشركة وكافة وثائقها ومستنداتها ودفاترها، ويقع باطلاً كل شرط أو قرار على خلاف ذلك.

مادة ١١١ [1]

يكون للشركة ذات المسؤولية المحدودة جمعية عامة من جميع الشركاء تجتمع بناء على دعوة من مدير الشركة.

ويجوز لمدير الشركة دعوة الجمعية العامة للاجتماع في أي وقت، ويتعين عليه دعوتها للاجتماع بناء على طلب يقدم إليه من مجلس الرقابة أو مراقب الحسابات أو عدد من الشركاء يملكون ما لا يقل عن ١٠٪ من رأس مال الشركة، كما يجوز للوزارة دعوة الجمعية للاجتماع وحضوره في أي وقت في الحالات التي يتعين فيها على المدير دعوتها للاجتماع دون أن يقوم بذلك.

ويسري على إجراءات الدعوة للجمعية العامة للشركاء الأحكام الخاصة بإجراءات الدعوة للجمعية العامة للشركة المساهمة المقفلة.

مادة ١١٢

لكل شريك حق حضور اجتماع الجمعية العامة بنفسه، أو عن طريق وكيل عنه من غير أعضاء مجلس الرقابة أو مدير الشركة بموجب توكيل أو تفويض يصدر من الشريك نفسه ويكون لكل شريك عدد من الأصوات يعادل عدد الحصص

١) معدلة بالقانون رقم ٨٣ لسنة ٢٠١٨

التي يملكها في الشركة.

مادة ١١٣

لا يكون انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحًا إلا إذا حضره عدد من الشركاء يملكون أكثر من نصف رأس المال، ولا تكون القرارات صحيحة إلا بأغلبية الحصص الممثلة في الاجتماع، وذلك ما لم ينص عقد الشركة على أغلبية أكبر، وإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول دعيت الجمعية لاجتماع ثان خلال العشرة أيام التالية للاجتماع الأول ولذات جدول الأعمال، ويكون هذا الاجتماع صحيحًا أيًا كان عدد الحصص الممثلة فيه، وفي هذه الحالة تصدر القرارات بأغلبية الحصص الممثلة في الاجتماع ما لم ينص عقد الشركة على غير ذلك.

ولا يكون لمدير الشركة أو أعضاء مجلس الرقابة حق التصويت على القرارات الخاصة بإبراء ذمة أي منهم من المسئولية.

مادة ١١٤ [١]

يجب على مدير الشركة دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد في اجتماعها السنوي، وذلك خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية ويدخل في جدول أعمال الجمعية في اجتماعها السنوي النظر واتخاذ قرار في المسائل التالية:

١- تقرير المدير عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية وتقرير مجلس الرقابة إن وجد.

٢- تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية للشركة.

٣- البيانات المالية للشركة.

٤- اقتراحات المدير بشأن توزيع الأرباح على أن توزع الأرباح المعتمدة من قبل الجمعية خلال فترة لا تجاوز شهرًا من تاريخ انعقاد الجمعية.

٥- تعيين مدير الشركة أو عزله أو تقييد سلطته إذا لم يكن معينًا في عقد الشركة، وفي حالة وجود أكثر من مدير للشركة تقوم الجمعية العمومية بتحديد صلاحيات ومسئوليات كل مدير من المديرين.

٦- تعيين مجلس الرقابة وعزله إن وجد.

٧- تعيين مراقب حسابات للسنة المالية التالية وتحديد أتعابه.

٨- أية موضوعات أخرى ترى أي من الجهات التي يجوز لها طلب عقد اجتماع الجمعية إدراجها في جدول الأعمال.

مادة ١١٥

تسري على الجمعية العامة غير العادية الأحكام المتعلقة بالجمعية العامة العادية مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المادة التالية.

مادة ١١٦ [٢]

لا يكون انعقاد الجمعية العامة غير العادية صحيحًا إلا إذا حضره عدد من الشركاء يملكون ثلاثة أرباع رأس المال، واذا لم يتوافر هذا النصاب وجهت الدعوة الى اجتماع ثان يكون صحيحا اذا حضره من يمثل اكثر من نصف رأس المال . وتصدر القرارات في جميع الاحوال بأغلبية تزيد على نصف مجموع رأس مال الشركة .

وللوزارة دعوة الجمعية للاجتماع في حال امتنع مدير الشركة عن الدعوة لها ، وذلك

١) معدلة بالقانون رقم ٨٣ لسنة ٢٠١٨
٢) مستبدلة بنص المرسوم بقانون رقم ١٠٦ لسنة ٢٠٢٤

بناءا على طلب مسبب من الشركاء الذين يملكون ما لا يقل عن نصف رأس مال الشركة .

مادة ١١٧

تختص الجمعية العامة غير العادية بالأمور التالية:

١- تعديل عقد الشركة.

٢- حل الشركة وتصفيتها.

٣- اندماج الشركة أو تحولها أو انقسامها.

٤- زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه.

٥- عزل مدير الشركة، أو تقييد سلطته إذا كان معينًا في عقد الشركة.

ومع مراعاة أحكام الاندماج والتحول والانقسام، وتنفذ قرارات الجمعية العامة غير العادية بقيدها في السجل التجاري، دون حاجة لإفراغها في محرر رسمي.

مادة ١١٨

تقتطع سنويًا نسبة من أرباح الشركة الصافية لتكوين احتياطيات طبقًا للأحكام المقررة في شركة المساهمة.

الباب التاسع
شركة المساهمة العامة
الفصل الأول
أحكام تمهيدية

مادة ١١٩

الشركة المساهمة العامة هي شركة ينقسم رأس مالها إلى أسهم متساوية القيمة تقبل التداول على الوجه المبين في هذا القانون، وتقتصر مسؤولية المساهم على أداء قيمة الأسهم التي اكتتب فيها، ولا يسأل عن التزامات الشركة إلا في حدود القيمة الاسمية لما اكتتب فيه من أسهم.

مادة ١٢٠

يجب أن يكون للشركة المساهمة العامة اسم يشير إلى غرضها، ولا يجوز أن يكون هذا الاسم مستمدًا من اسم شخص طبيعي إلا في الحالات التالية:

١. إذا كان غرضها استثمار علامة تجارية أو حق من حقوق الملكية الفكرية مسجل باسم هذا الشخص.

٢. إذا تملكت الشركة مؤسسة تجارية تحمل اسم شخص طبيعي.

٣. إذا تم التحويل إلى شركة مساهمة عامة من شركة يشتمل عنوانها على اسم شخص طبيعي.

وفي جميع الأحوال يجب أن يتبع اسم الشركة عبارة شركة مساهمة كويتية عامة أو المصطلح ش. م. ك. ع .

الفصل الثاني
شروط تأسيس شركة المساهمة العامة

مادة ١٢١

يجب أن يشمل عقد شركة المساهمة العامة على البيانات التالية:

١- اسم الشركة.
٢- مركزها الرئيسي.
٣- مدة الشركة إن وجدت.
٤-الأغراض التي أسست الشركة من أجلها.
٥- أسماء الشركاء المؤسسين، ولا يجوز أن يقل هؤلاء عن خمسة أشخاص، ويستثنى من ذلك الشركات التي تقوم الدولة أو الهيئات والمؤسسات العامة بتأسيسها فيجوز لها أن تنفرد بالتأسيس أو أن تشرك فيها عددًا أقل.
٦- مقدار رأس مال الشركة وعدد الأسهم التي ينقسم إليها رأس المال.
٧- بيان عن كل حصة غير نقدية، وجميع الشروط الخاصة بتقديمها واسم مقدمها، وحقوق الرهن والامتياز المترتبة على هذه الحصة.
٨- المزايا التي تقرر للمؤسسين وأسباب هذه المزايا.
٩- بيان تقريبي بمقدار النفقات والأجور والتكاليف التي تؤديها الشركة أو تلتزم بأدائها بسبب تأسيسها.

مادة ١٢٢

يقدم المؤسسون طلب الموافقة على تأسيس الشركة إلى الوزارة، ويجب أن يكون الطلب مبينًا فيه اسم من يوكله المؤسسون لمباشرة إجراءات التأسيس ومهنته وعنوانه الذي ترسل إليه فيه الرسائل الخاصة بالتأسيس، ويجب أن يرفق بالطلب المستندات التالية:

١- صورة من مشروع عقد الشركة موقع من المؤسسين.
٢- إذا كانت أنشطة الشركة مما يلزم أن يصدر بشأنه قانون أو تصدر بشأنه موافقة عن أي من الجهات الرقابية، وجب استيفاء ذلك قبل التقدم بالطلب.
٣- إذا كانت هناك حصص عينية، وجب أن يرفق بالطلب ما يفيد تقويمها وفقًا للمادة ١١ من هذا القانون.
٤- إذا كان اسم الشركة مستمدًّا من اسم شخص طبيعي، وجب أن يرفق بالطلب ما يثبت أن أي من حقوق الملكية الفكرية أو العلامات التجارية التي ستقوم الشركة باستثمارها مسجلة باسم هذا الشخص، أو ما يدل على تملكها لمؤسسة تجارية اتخذت اسمها اسمًا لها.
٥- إذا كانت الشركة تحمل اسم شركة أخرى، وجب أن يرفق بالطلب ما يثبت أن هذه الشركة الأخرى في دور التصفية وأنها موافقة على التسمية.
٦- إذا كان من بين المؤسسين شخص اعتباري وجب أن يقدم مع الطلب صورة معتمدة من وثيقة تأسيسه، وما يثبت موافقة الجهة المختصة فيه على الاشتراك في التأسيس.
٧- دراسة جدوى اقتصادية لمشروع الشركة.
٨- أي مستندات أخرى تتطلبها اللائحة التنفيذية.

مادة ١٢٣

يتم الموافقة على تأسيس الشركة بقرار من الوزير يصدر خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الطلب واستيفاء البيانات والمستندات المبينة في المادة السابقة، وفي حالة رفض الطلب يجب أن يكون القرار مسببًا.

ولمن رفض طلبه، أن يطعن في قرار الرفض أمام المحكمة المختصة خلال ستين يومًا من تاريخ إخطاره برفض الطلب.

ولا يحق للمؤسسين أن يتقدموا بطلب تأسيس ذات الشركة مرة أخرى، إلا بعد زوال سبب الرفض.

مادة ١٢٤

يعد سجل إلكتروني بالوزارة لقيد طلبات الموافقة على تأسيس شركات المساهمة العامة، وتقيد تلك الطلبات بأرقام متتابعة.

مادة ١٢٥

تقوم الوزارة خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخ صدور قرار التأسيس بإخطار المؤسسين بصدور القرار، كما تقوم خلال المدة المذكورة بدعوة المؤسسين للتوقيع على العقد الموثق بالإدارة المعنية لدى الوزارة، وتودع صورة طبق الأصل من عقد الشركة بعد توثيقه بملف الشركة لدى الوزارة.

مادة ١٢٦

تكتسب الشركة الشخصية الاعتبارية من تاريخ صدور قرار بتأسيسها. ويجب اتخاذ إجراءات نشر وإعلان قرار التأسيس وعقد الشركة، ويتعين تقديم نشرة الاكتتاب على النحو المبين في القانون رقم ٧ لسنة ٢٠١٠، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ نشر القرار الصادر بتأسيس الشركة، كما يتعين البدء في إجراءات الاكتتاب خلال ثلاثين يومًا من تاريخ موافقة الهيئة على نشرة الاكتتاب، أو من تاريخ اعتبار النشرة نافذة أيهما أقرب.

مادة ١٢٧

على المؤسسين أن يكتتبوا بأسهم لا تقل عن عشرة بالمائة من رأس مال الشركة المصدر، وعليهم قبل دعوة الجمهور للاكتتاب إيداع النسبة المطلوب دفعها من قيمة هذه الأسهم لدى أحد البنوك المحلية، وذلك لحساب الشركة تحت التأسيس وتقديم شهادة بذلك إلى الوزارة.

ويجوز أن تتضمن اللائحة التنفيذية إجراءات فتح حساب الشركة تحت التأسيس وكيفية إيداع المبالغ والاحتفاظ بها والتحقق من الأرصدة المودعة به بما يغني عن الشهادة المشار إليها بالفقرة السابقة.

مادة ١٢٨

تكون دعوة الجمهور للاكتتاب العام في أسهم الشركة بناء على نشرة اكتتاب مستوفاة البيانات والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم ٧ لسنة ٢٠١٠ المشار إليه ولائحته التنفيذية.

ويكون المؤسسون مسئولين بالتضامن عن صحة البيانات الواردة بنشرة الاكتتاب.

مادة ١٢٩ [١]

يجري الاكتتاب في بنك أو أكثر من البنوك المحلية في دولة الكويت أو أحد فروع البنوك الكويتية أو من يمثلها في الخارج وذلك بعد موافقة البنك المركزي.

وتدفع في البنك الأقساط الواجب دفعها عند الاكتتاب، ويقيد ما دفع في حساب يفتح باسم الشركة، ويجب أن يظل باب الاكتتاب مفتوحًا لمدة لا تقل عن واحد وعشرين يومًا ولا تزيد على ثلاثة أشهر.

١) الفقرة الاولى معدلة بالقانون رقم ٧٩ لسنة ٢٠١٩

مادة ١٣٠

لا يجوز لأي شخص أن يكتتب أكثر من مرة واحدة، ويجب أن يكون الاكتتاب منجزًا غير معلق على شرط وجدّيًا، ويحظر الاكتتاب الصوري أو الاكتتاب بأسماء وهمية أو تغيير الحقيقة في الاكتتاب بأي طريقة من الطرق.

ومع عدم الإخلال بحكم المادة ١٣٤ من هذا القانون، لا يجوز للمؤسسين أن يكتتبوا في أي عدد من الأسهم زيادة على ما ورد في عقد الشركة سواء بطريق مباشر أو غير مباشر، ويجب على المؤسسين قبل توزيع الأسهم فرز طلبات الاكتتاب بدقة للتحقق من عدم وقوع أي مخالفة وعليهم استبعاد الطلبات المخالفة للقانون.

مادة ١٣١

يكون اكتتاب المساهم بطلب موقع منه أو من ينوب عنه، ويجب أن يشمل طلب الاكتتاب على بيان اسم الشركة وغرضها ورأس مالها، واسم المكتتب وموطنه في الكويت وعدد الأسهم المكتتب بها والأقساط المدفوعة، وقبوله أحكام عقد الشركة، أو أية بيانات أخرى تحددها الهيئة ويجوز أن يكون الاكتتاب عبر الوسائل الإلكترونية من خلال آليات توفرها البنوك لعملائها من أصحاب الحسابات المصرفية، أو توفرها وكالات المقاصة لعملائها من أصحاب حسابات التداول، ويعتبر استخدام المكتتب لاسم المستخدم والرقم السري الخاص به والمسلَّم له من البنك، أو وكالة المقاصة في تمرير طلب الاكتتاب إلكترونيًا بمثابة طلب اكتتاب موقع من المكتتب.

ويدفع المكتتب الأقساط الواجب دفعها نقدًا بالدينار الكويتي لقاء إيصال موقع عليه من البنك يبين فيه اسم المكتتب وموطنه وتاريخ الاكتتاب وعدد الأسهم المكتتب بها والأقساط المدفوعة، ويجوز للمكتتب أن يدفع الأقساط الواجب دفعها بشيك أو بتحويل بنكي ويقيد المبلغ المدفوع على حسابه، ويعتبر الاكتتاب نهائيًا عند تسلم المكتتب للإيصال المشار إليه أو عند قيد المبلغ على حسابه بشرط قيده لحساب الشركة تحت التأسيس.

مادة ١٣٢

يجب توفير نسخة مطبوعة من عقد الشركة على الموقع الإلكتروني للشركة تحت التأسيس، وبحيث يتاح لكل مكتتب الحصول على نسخة منه.

مادة ١٣٣

يحتفظ البنك بجميع الأموال التي تم تحصيلها من المكتتبين لحساب الشركة تحت التأسيس، ولا يجوز له أن يسلمها إلا لمجلس الإدارة الأول، بعد أن تتم إعادة المبلغ الذي جاوز الأسهم المطروحة، وفقًا للمادة ١٣٨ من هذا القانون.

مادة ١٣٤

في جميع الأحوال التي لا يستنفد فيها الاكتتاب جميع الأسهم المطروحة خلال مدة الاكتتاب الأصلية، جاز للمؤسسين فتح باب الاكتتاب لمدة أخرى لا تجاوز ثلاثة أشهر ويجوز للمؤسسين استثناء من حكم الفقرة الثانية من المادة ١٣٠ من هذا القانون الاكتتاب في هذه الحالة، فإذا لم يستنفد الاكتتاب كل الأسهم في نهاية الميعاد الجديد، وجب على المؤسسين إما الرجوع عن تأسيس الشركة أو إنقاص رأس مالها.

مادة ١٣٥

يجوز أن يكون للشركة المساهمة العامة عند تأسيسها أو عند زيادة رأس مالها متعهد أو أكثر بالاكتتاب فيما لم يتم الاكتتاب فيه من أسهمها.

وفي حالة عدم الاكتتاب في جميع الأسهم المطروحة للاكتتاب خلال الميعاد المحدد له، يلتزم متعهد الاكتتاب بشراء ما لم يتم الاكتتاب به من أسهم، وله أن يعيد طرح ما اكتتب به للجمهور دون التقيد بإجراءات وقيود تداول الأسهم المنصوص عليها في هذا القانون.

وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وأوضاع وشروط تطبيق أحكام هذه المادة.

مادة ١٣٦

إذا اختار المؤسسون إنقاص رأس مال الشركة وجب عليهم التقدم بطلب إلى الوزارة والإعلان عن ذلك للمكتتبين، ويكون لأي مكتتب حق الرجوع عن اكتتابه خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ الإعلان ولا يجوز للوزارة البت في طلب إنقاص رأس المال إلا بعد انقضاء هذه المدة، فإذا لم تجاوز نسبة الأسهم التي تم الرجوع عن الاكتتاب فيها عشرة بالمئة من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب اعتبر الاكتتاب نهائيًّا، وذلك ما لم يصبح رأس مال الشركة بعد تخفيضه أقل من الحد الأدنى المقرر لرأس مال الشركة.

مادة ١٣٧

في حالة تعذر تخفيض رأس المال أو اختار المؤسسون الرجوع عن تأسيس الشركة يجب على المؤسسين الإعلان عن ذلك، ورد المبالغ المدفوعة كاملة على الفور إلى المكتتبين وما تكون قد حققته من عائد.

المؤسسون في هذه الحالة جميع المبالغ التي أنفقت في أعمال التأسيس، ويكونوا مسؤولين بالتضامن قِبل الغير عن الأعمال والتصرفات التي صدرت منهم خلال فترة التأسيس.

مادة ١٣٨

إذا ظهر -بعد قفل باب الاكتتاب- أنه قد جاوز الأسهم المطروحة وجب تخصيص الأسهم على المكتتبين بنسبة ما اكتتبوا به، ويجري التوزيع لأقرب رقم صحيح، ويقوم مجلس الإدارة بالتصرف في كسور الأسهم لحساب الشركة.

مادة ١٣٩

يقع باطلاً كل اكتتاب يتم خلافًا للأحكام السابقة، ويجوز لكل ذي مصلحة أن يتمسك بهذا البطلان.

وتسقط دعوى البطلان بمضي ستة أشهر من تاريخ قفل باب الاكتتاب، فإذا كان البطلان بسبب فعل معاقب عليه جزائيًّا فلا تسقط دعوى البطلان إلا بسقوط الدعوى الجزائية، ويجوز الحكم بالبطلان ولو كانت الشركة في حالة التصفية.

مادة ١٤٠

على المؤسسين خلال ثلاثة أشهر من قفل باب الاكتتاب، أن يقدموا للوزارة بيانًا بعدد الأسهم التي اكتتب بها، وبقيام المكتتبين بدفع الأقساط الواجب دفعها وبأسماء المكتتبين، وعناوينهم وعدد الأسهم التي اكتتب بها كل منهم وقيمة السهم وما دفع من قيمته، وأسماء المكتتبين الذين أبطل اكتتابهم نتيجة فرز طلبات الاكتتاب.

وللوزارة إذا وجدت أن بعض أحكام هذا القانون لم تراع بالنسبة إلى الاكتتاب أو تخصيص الأسهم أن تقدم تقريرًا بذلك إلى الجمعية التأسيسية بالإضافة إلى إبلاغ الجهات المختصة بوقوع المخالفة.

مادة ١٤١

على المؤسسين دعوة المكتتبين إلى حضور الجمعية التأسيسية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ قفل باب الاكتتاب، فإذا انقضت هذه المدة دون أن تتم الدعوة قامت بها الوزارة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ انقضاء المدة المذكورة بدعوة الجمعية التأسيسية للانعقاد.

مادة ١٤٢

توجه الدعوة إلى حضور اجتماع الجمعية التأسيسية متضمنة جدول الأعمال وزمان ومكان انعقاد الاجتماع عن طريق الإعلان مرتين أو بأي وسيلة من وسائل الإعلان الحديثة التي تحددها اللائحة التنفيذية، على أن يتم الإعلان في المرة الثانية بعد مضي مدة لا تقل عن سبعة أيام من تاريخ نشر الإعلان الأول وقبل انعقاد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل.

ويجب إخطار الوزارة كتابيًّا بجدول الأعمال وبميعاد ومكان الاجتماع قبل انعقاده بسبعة أيام على الأقل، وذلك لحضور ممثلها ولا يترتب على عدم حضور ممثل الوزارة بعد إخطارها بطلان الاجتماع.

يترأس اجتماع الجمعية التأسيسية من تنتخبه الجمعية لهذا الغرض.

مادة ١٤٣ [١]

لا يكون انعقاد اجتماع الجمعية التأسيسية صحيحًا إلا إذا حضره مساهمون لهم حق التصويت يمثلون أكثر من نصف عدد الأسهم المكتتب بها.

فإذا لم يتوافر هذا النصاب وجب دعوة الجمعية إلى اجتماع ثان لذات جدول الأعمال يعقد بعد مدة لا تقل عن سبعة أيام ولا تزيد عن ثلاثين يومًا من تاريخ الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحًا أيا كان عدد الحاضرين.

ويجوز ألا توجه دعوة جديدة للاجتماع الثاني إذا كان قد حدد تاريخه في الدعوة إلى الاجتماع الأول.

وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأسهم الحاضرة في الاجتماع.

ويجوز أن يكون حضور الاجتماع بواسطة وسائل الاتصال الحديثة لكل من المساهمين ووكلائهم وممثلي الجهات الرقابية المعنية ومراقبي حسابات الشركة، وكل من يجب حضوره الاجتماع، وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية.

مادة ١٤٤

يقدم المؤسسون إلى الجمعية التأسيسية تقريرًا يتضمن معلومات وافية عن جميع عمليات التأسيس والمبالغ التي أنفقت مع المستندات المؤيدة لذلك. ويوضع هذا التقرير في مكان يحدده المؤسسون لاطلاع المكتتبين عليه وذلك قبل اجتماع الجمعية بسبعة أيام على الأقل ويشار إلى ذلك في دعوة المكتتبين لحضور الاجتماع.

مادة ١٤٥

تختص الجمعية التأسيسية بالمسائل التالية:

١) معدلة بالقانون رقم ٧٩ لسنة ٢٠١٩

١- الموافقة على إجراءات تأسيس الشركة، بعد التثبت من صحتها وموافقتها لأحكام القانون ولعقد الشركة.

٢- الموافقة على تقويم الحصص العينية إن وجدت، وذلك على النحو الوارد بالمادة ١١ من هذا القانون.

٣- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الأول.

٤- اختيار مراقب الحسابات وتحديد أتعابه.

٥- تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للشركات التي تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية.

٦- إعلان تأسيس الشركة نهائيًّا.

وترسل صورة من محضر اجتماع الجمعية التأسيسية إلى الوزارة، متضمنةً القرارات التي اتخذت، ويجوز للوزارة الاعتراض على أي قرار إذا كان مخالفًا للقانون أو لعقد الشركة، ويجب أن يكون الاعتراض مسببًا وتخطر به الشركة خلال خمسة أيام عمل من تاريخ إخطار الوزارة بمحضر الاجتماع، وفي هذه الحالة لا يعتبر القرار نافذًا، وللوزارة طلب عرض الموضوع على الجمعية التأسيسية لتصحيح المخالفة.

وعلى مجلس الإدارة الأول أن يتخذ الإجراءات اللازمة لقيد الشركة بالسجل التجاري خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان تأسيس الشركة نهائيًّا.

مادة ١٤٦

إذا تبين أن تأسيس الشركة قد تم مخالفًا لأحكام القانون، جاز لكل ذي شأن، خلال تسعين يومًا من تاريخ الشهر، أن ينذرها لتصحيح الإجراء المخالف، فإذا لم تبادر الشركة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الإنذار إلى إجراء التصحيح جاز لذي الشأن أن يطلب من المحكمة خلال ثلاثين يومًا من انتهاء المدة سالفة الذكر الحكم بإلزام الشركة بتصحيح ذلك الإجراء أو بطلان الشركة، وللمحكمة أن تقضي بإلزام الشركة بإجراء التصحيح أو ببطلان الشركة إذا تبين لها استحالة تصحيح الإجراء المخالف.

ولا يجوز للشركاء أن يحتجوا تجاه الغير ببطلان الشركة، وفي حالة الحكم ببطلان الشركة تصفى باعتبارها شركة واقع، ويسقط الحق في إقامة هذه الدعوى إذا لم تراع المواعيد سالفة الإشارة.

ولا يخل ما ورد بالفقرتين السابقتين بحق ذوي الشأن في رفع دعوى المسئولية التضامنية على المؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة الأول ومراقبي الحسابات الأولين، وتسقط هذه الدعوى بمضي ثلاث سنوات من تاريخ قيد الشركة في السجل التجاري أو من تاريخ الحكم النهائي ببطلان الشركة أيهما أطول، فإذا كانت المخالفة تشكل فعلاً معاقبًا عليه جزائيًّا فلا تسقط دعوى المسئولية إلا بسقوط الدعوى الجزائية.

الفصل الثالث

رأس المال

مادة ١٤٧ [١]

يجب أن يكون رأس مال الشركة بالنقد الكويتي وتحدد اللائحة التنفيذية الحد الأدنى لرأس مال الشركة وفقًا لنوع نشاطها، وما يدفع منه عند التأسيس.

١) معدلة بالقانون رقم ١٥ لسنة ٢٠١٧

مادة ١٤٨

يكون للشركة رأس مال مصدر يمثل الأسهم المكتتب بها، ويجوز أن يحدد عقد الشركة رأسمال مصرح به لا يجاوز عشرة أمثال رأس المال المصدر.

مادة ١٤٩

يجوز بقرار من مجلس إدارة الشركة زيادة رأس المال المصدر في حدود رأس المال المصرح به، على أن يكون رأس المال المصدر قد تم سداده بالكامل.

مادة ١٥٠

يقسم رأس مال الشركة إلى أسهم اسمية متساوية القيمة، بحيث لا تقل القيمة الاسمية للسهم عن مائة فلس، ولا يجوز تجزئة السهم، وإنما يجوز أن يشترك فيه شخصان أو أكثر -على أن يمثلهم تجاه الشركة شخص واحد- ويعتبر الشركاء في السهم مسئولين بالتضامن عن الالتزامات المترتبة على هذه الملكية.

وتصدر الأسهم بالقيمة الاسمية، ولا يجوز إصدارها بقيمة أدنى، إلا إذا وافقت الجهات الرقابية ضمن الضوابط والشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية.

مادة ١٥١

مع مراعاة الحد الأدنى لقيمة السهم الاسمية المقرر في المادة السابقة، يجوز للشركة التي قامت بتوزيع أرباح لمدة سنتين متتاليتين -بعد الحصول على موافقة الهيئة- أن تصدر قرارًا عن الجمعية العامة غير العادية بتقسيم السهم الواحد من أسهمها إلى عدة أسهم، وذلك كله وفقًا للشروط والضوابط التي تبينها اللائحة التنفيذية.

مادة ١٥٢

تدفع قيمة السهم كاملة أو على أقساط ولا يجوز أن يقل القسط الواجب السداد عند الاكتتاب عن خمسة وعشرين بالمائة من القيمة الاسمية للسهم.

ويسدد الجزء الباقي من قيمة السهم خلال مدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ قيد الشركة في السجل التجاري، وفي المواعيد التي يحددها مجلس الإدارة.

مادة ١٥٣

يجوز أن ينص عقد الشركة على تقرير بعض الامتيازات لبعض أنواع الأسهم وذلك في التصويت أو الأرباح أو ناتج التصفية أو في غير ذلك على أن تتساوى الأسهم من ذات النوع في الحقوق والمميزات أو القيود.

ولا يجوز تعديل الحقوق، أو المميزات، أو القيود المتعلقة بنوع من الأسهم إلا بقرار من الجمعية العامة غير العادية، وبموافقة ثلثي حاملي نوع الأسهم الذي يتعلق به التعديل.

وتصدر الهيئة شروط وقواعد إصدار الأسهم الممتازة وتحويلها إلى أسهم عادية وشروط وإجراءات استهلاكها من قبل الشركة، كما تصدر الهيئة شروط وقواعد تداول الأسهم الممتازة.

مادة ١٥٤

تخضع الأوراق المالية المصدرة من شركة المساهمة العامة لنظام الإيداع المركزي للأوراق المالية لدى وكالة مقاصة، ويعتبر إيصال إيداع الأوراق المالية لدى وكالة المقاصة سندًا لملكية الورقة، ويسلم كل مالك إيصال بعدد ما يملكه من أوراق مالية.

مادة ١٥٥

إذا تأخر المساهم عن الوفاء بالقسط المستحق على الأسهم في موعده وجب على الشركة بعد مضي خمسة عشر يومًا من إنذاره أن تعرض أسهمه للبيع في البورصة.
وتستوفي الشركة من ثمن بيع الأسهم بالأولوية على جميع دائني المساهم قيمة الأقساط التي لم تسدد والفائدة وما تكون قد تحملته الشركة من نفقات، ويرد الباقي للمساهم، فإذا لم يكف ثمن بيع الأسهم رجعت الشركة على المساهم بالباقي في أمواله الخاصة.

مادة ١٥٦

يكون للشركة سجل خاص يحفظ لدى وكالة مقاصة، تقيد فيه أسماء المساهمين وجنسياتهم وموطنهم وعدد الأسهم المملوكة لكل منهم ونوعها والقيمة المدفوعة عن كل سهم.
ويتم التأشير في سجل المساهمين بأي تغييرات تطرأ على البيانات المسجلة فيه وفقًا لما تتلقاه الشركة أو وكالة المقاصة من بيانات.
ولكل ذي شأن أن يطلب من الشركة أو وكالة المقاصة تزويده ببيانات من هذا السجل.

الفصل الرابع
تعديل رأس المال

مادة ١٥٧

يجوز -بقرار يصدر من الجمعية العامة غير العادية- زيادة رأس مال الشركة المصرح به، وذلك بناءً على اقتراح مسبب من مجلس الإدارة وتقرير من مراقب الحسابات في هذا الشأن، على أن يتضمن القرار الصادر بزيادة رأس المال مقدار وطرق الزيادة.

مادة ١٥٨

لا يجوز زيادة رأس المال المصرح به إلا إذا كانت قيمة الأسهم الأصلية قد دفعت كاملة، ويجوز للجمعية العامة غير العادية أن تفوض مجلس الإدارة في تحديد تاريخ تنفيذه.

مادة ١٥٩

تتم تغطية زيادة رأس المال بأسهم تسدد قيمتها بأحد الطرق التالية:
١- طرح أسهم الزيادة للاكتتاب العام.
٢- تحويل أموال من الاحتياطي الاختياري أو من الأرباح المحتجزة أو مما زاد عن الحد الأدنى للاحتياطي القانوني إلى أسهم.
٣- تحويل دين على الشركة أو السندات أو الصكوك إلى أسهم.
٤- تقديم حصة عينية.
٥- إصدار أسهم جديدة تخصص لإدخال شريك أو شركاء جدد يعرضهم مجلس الإدارة وتوافق عليهم الجمعية العامة غير العادية.
٦- أية طرق أخرى تنظمها اللائحة التنفيذية.
وفي جميع الأحوال تكون القيمة الاسمية لأسهم الزيادة مساوية للقيمة الاسمية للأسهم الأصلية.

مادة ١٦٠

إذا تقرر زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم للاكتتاب العام، يكون للمساهمين حق الأولوية في الاكتتاب في الأسهم الجديدة بنسبة ما يملكه كل منهم من أسهم، وذلك خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطارهم بذلك ما لم يتضمن عقد الشركة نصًّا يقضي بتنازل المساهمين مقدمًا عن حقهم في أولوية الاكتتاب.

ويجوز للمساهم التنازل عن حق الأولوية لمساهم آخر أو للغير بمقابل مادي أو بدون مقابل وفقًا لما يتم الاتفاق عليه بين المساهم والمتنازل إليه.

وتبين اللائحة التنفيذية بيانات وإجراءات الإخطار والتنازل.

مادة ١٦١

في حالة طرح أسهم زيادة رأس المال للاكتتاب العام تكون دعوة الجمهور للاكتتاب في أسهم الشركة بناء على نشرة اكتتاب متضمنة البيانات ومستوفية للإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم ٧ لسنة ٢٠١٠ المشار إليه .

مادة ١٦٢

إذا لم تتم تغطية أسهم زيادة رأس المال، جاز للجهة التي قررت الزيادة أن تقرر إما الرجوع عن الزيادة في رأس المال أو الاكتفاء بالقدر الذي تم الاكتتاب فيه.

وتبين اللائحة التنفيذية الإجراءات الواجب اتخاذها في هذا الشأن.

مادة ١٦٣

يجوز للجمعية العامة غير العادية أن تقرر إضافة علاوة إصدار إلى القيمة الاسمية للأسهم الجديدة، تخصص للوفاء بمصروفات الإصدار ثم تضاف إلى الاحتياطي.

وتبين اللائحة التنفيذية شروط ومعايير تحديد مقدار علاوة الإصدار.

مادة ١٦٤

للجمعية العامة غير العادية، إذا كان عقد الشركة يرخص بذلك، أن تقرر امتياز لأسهم الزيادة ويتعين أن يتضمن القرار نوع الامتياز الممنوح للأسهم.

مادة ١٦٥

إذا كانت أسهم زيادة رأس المال مقابل تقديم حصة عينية، وجب أن يتم تقويمها وفقًا لأحكام المادة ١١ من هذا القانون، وتقوم الجمعية العامة العادية مقام الجمعية التأسيسية في هذا الشأن.

مادة ١٦٦

في حالة تغطية الزيادة في رأس المال عن طريق التحويل من الاحتياطي الاختياري أو من الأرباح المحتجزة أو ما زاد عن الحد الأدنى للاحتياطي القانوني، تقوم الشركة بإصدار أسهم مجانية بالقيمة الاسمية ودون علاوة إصدار، وتوزع هذه الأسهم على المساهمين بنسبة ما يملكه كل منهم في رأس المال.

مادة ١٦٧

في حالة تغطية الزيادة في رأس المال عن طريق تحويل دين على الشركة أو السندات أو الصكوك إلى أسهم، يتبع في هذا الشأن الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية.

مادة ١٦٨

للجمعية العامة غير العادية، بناء على اقتراح مسبب من مجلس الإدارة، أن تقرر بعد

موافقة الهيئة تخفيض رأس مال الشركة وذلك في الحالات التالية:
١- إذا زاد رأس المال عن حاجة الشركة.
٢- إذا أصيبت الشركة بخسائر لا يحتمل تغطيتها من أرباح الشركة.
٣- أية حالات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية.

مادة ١٦٩

إذا كان قرار التخفيض بسبب زيادة رأس المال عن حاجة الشركة، يتعين على الشركة قبل تنفيذ قرار التخفيض أن تقوم للوفاء بالديون الحالة وتقديم الضمانات الكافية للوفاء بالديون الآجلة، ويجوز لدائني الشركة في حالة عدم الوفاء بديونهم الحالة أو عدم كفاية ضمانات الديون الآجلة، الاعتراض على قرار التخفيض أمام المحكمة المختصة وفقًا لما تقرره اللائحة التنفيذية في هذا الشأن.

مادة ١٧٠

يتم تخفيض رأس المال بأحد الطرق التالية:
١- تخفيض القيمة الاسمية للسهم بما لا يقل عن الحد الأدنى المقرر.
٢- إلغاء عدد من الأسهم بقيمة المبلغ المقرر تخفيضه من رأس المال.
٣- شراء الشركة لعدد من أسهمها بقيمة المبلغ الذي تريد تخفيضه من رأس المال.
وتبين اللائحة التنفيذية الإجراءات الخاصة بتخفيض رأس المال في كل حالة.

الفصل الخامس
التصرف في الأسهم وتداولها

مادة ١٧١

لا يجوز للمؤسسين أن يتصرفوا في أسهمهم إلا بعد مضي سنتين ماليتين على الأقل من تاريخ قيد الشركة في السجل التجاري، ويستثنى من ذلك التصرف الذي يتم من أحد المؤسسين أو ورثته إلى أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية أو إلى مؤسس آخر، أو من مدير التفليسة أو الدولة أو أحد المؤسسات أو الهيئات العامة إلى الغير. ويقع باطلاً كل تصرف مخالف، ويكون لكل ذي شأن أن يتمسك بهذا البطلان، وتقضي المحكمة به من تلقاء نفسها.

مادة ١٧٢

لا يجوز للمساهمين التصرف في أسهمهم إلا بعد أن تصدر الشركة أول ميزانية لها عن اثني عشر شهرًا على الأقل، ويستثنى من ذلك التصرف الذي يتم من أحد المساهمين أو ورثته إلى أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية أو إلى مساهم آخر، أو من مدير التفليسة أو الدولة أو إحدى المؤسسات أو الهيئات العامة إلى الغير.
ويقع باطلاً كل تصرف يتم على خلاف ذلك، ولكل ذي شأن أن يتمسك بهذا البطلان وتقضي المحكمة به من تلقاء نفسها.

مادة ١٧٣

يخضع تداول الأسهم لأحكام القانون رقم ٧ لسنة ٢٠١٠ المشار إليه، وما تصدره الهيئة من قواعد بهذا الشأن.

مادة ١٧٤

لا يجوز الحجز على أموال الشركة استيفاءً لديون مترتبة في ذمة أحد المساهمين، وإنما

يجوز حجز أسهم المدين وأرباح هذه الأسهم، ويؤشر بالحجز على السهم في سجل المساهمين، ويتم بيع الأسهم حتى ولو لم يقدم الدائن الحاجز أصل الإيصال الخاص بإيداعها، ويلتزم وكيل المقاصة بإجراء التعديلات اللازمة على سجل المساهمين وفقًا لما تسفر عنه إجراءات البيع.

ويجوز رهن الأسهم، حتى لو لم تكن قد دفعت قيمتها بالكامل، ويقيد الرهن في سجل المساهمين بحضور الراهن والمرتهن أو من ينوب عنهما.

ويجوز للمدين أن يتنازل للدائن المرتهن عن حقه في حضور الجمعيات العامة للشركة والتصويت فيها.

وتسري على الحاجز والمرتهن جميع القرارات التي تتخذها الجمعية العامة على النحو الذي تسري به على المساهم المحجوزة أسهمه أو الراهن.

مادة ١٧٥

يجوز للشركة -بعد الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية- رد القيمة الاسمية لبعض أسهمها للمساهمين، وتؤخذ هذه القيمة من الأرباح غير الموزعة والاحتياطي الاختياري للشركة.

ويمنح أصحاب الأسهم المستهلكة أسهم تمتع يكون لها كافة الحقوق المقررة للأسهم العادية، فيما عدا استرداد القيمة الاسمية عند تصفية الشركة.

مادة ١٧٦

لا يجوز إنشاء حصص تأسيس، ويجوز بقرار يصدر عن الجمعية العامة غير العادية إنشاء حصص أرباح مقابل مبالغ تقدم دون فوائد إلى الشركة بعد تأسيسها، ولا يكون مالك حصة الأرباح شريكًا في الشركة، ولا يتمتع بأي حق من حقوق المساهمين أثناء وجود الشركة أو عند تصفيتها، باستثناء حصة الأرباح المقررة له، وتسري عليه قرارات الجمعية العامة العادية للشركة بشأن الحسابات السنوية للأرباح والخسائر، وتبين اللائحة التنفيذية كيفية تداول وإلغاء هذه الحصص.

الفصل السادس
حقوق والتزامات المساهمين

مادة ١٧٧

يعتبر المؤسسون والمساهمون أعضاء في الشركة، ويتمتعون بحقوق متساوية ويخضعون لالتزامات واحدة، مع مراعاة أحكام القانون.

مادة ١٧٨

يتمتع العضو في الشركة بوجه خاص بالحقوق التالية:

١- قبض الأرباح والحصول على أسهم المنحة التي يتقرر توزيعها.

٢- المشاركة في إدارة الشركة عن طريق العضوية في مجلس الإدارة وحضور الجمعيات العامة والاشتراك في مداولاتها، وذلك طبقًا لأحكام القانون وعقد الشركة، ويقع باطلاً كل نص في عقد الشركة على خلاف ذلك.

٣- الحصول قبل اجتماع الجمعية العامة العادية بسبعة أيام على الأقل على البيانات المالية للشركة، عن الفترة المحاسبية المنقضية، وتقرير مجلس الإدارة، وتقرير مراقب الحسابات.

٤- التصرف في الأسهم المملوكة له والأولوية في الاكتتاب بالأسهم الجديدة

والسندات الصكوك وفقًا لأحكام القانون وعقد الشركة.

٥- الحصول على نصيب من موجودات الشركة عند التصفية بعد الوفاء بما عليها من ديون.

مادة ١٧٩

يلتزم العضو في الشركة بوجه خاص بما يلي:

١- تسديد الأقساط المستحقة على ما يملكه من أسهم عند حلول مواعيد الاستحقاق ودفع التعويض عن التأخير في السداد.

٢- دفع النفقات التي تكون الشركة قد تحملتها في سبيل استيفاء الأقساط غير المدفوعة من قيمة أسهمه، وللشركة التنفيذ على الأسهم استيفاء لحقوقها.

٣- تنفيذ القرارات التي تصدرها الجمعية العامة للشركة.

٤- الامتناع عن أي عمل يؤدي إلى الإضرار بالمصالح المالية أو الأدبية للشركة والالتزام بتعويض الأضرار التي تنشأ عن مخالفة ذلك.

٥- اتباع القواعد والإجراءات المقررة بشأن تداول الأسهم.

مادة ١٨٠

لا يجوز للجمعية العامة للمساهمين القيام بما يلي:

١- زيادة أعباء المساهم المالية أو زيادة قيمة السهم الاسمية.

٢- إنقاص النسبة المئوية الواجب توزيعها من الأرباح الصافية على المساهمين والمحددة في عقد الشركة.

٣- فرض شروط جديدة غير الشروط المذكورة في عقد الشركة تتعلق بأحقية المساهم في حضور الجمعيات العامة والتصويت فيها.

على أنه يجوز الخروج على هذه الأحكام بقبول جميع المساهمين كتابيًّا أو بتصويت إجماعي يشترك فيه جميع المساهمين وبعد موافقة الهيئة، واستيفاء الإجراءات اللازمة لتعديل عقد الشركة.

الفصل السابع
إدارة شركة المساهمة العامة
أ- مجلس الإدارة

مادة ١٨١

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة، يبين عقد الشركة طريقة تكوينه، وعدد أعضائه ومدة العضوية فيه، ولا يجوز أن يقل عدد أعضاء المجلس عن خمسة، وتكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

وإذا تعذر انتخاب مجلس إدارة جديد في الميعاد المحدد استمر المجلس القائم في إدارة أعمال الشركة إلى حين زوال الأسباب وانتخاب مجلس جديد.

مادة ١٨٢

ينتخب المساهمون أعضاء مجلس الإدارة بالتصويت السري، ويجوز أن يشترط في عقد الشركة انتخاب عدد لا يجاوز نصف أعضاء مجلس الإدارة الأول من بين مؤسسي الشركة.

مادة ١٨٣

ينتخب مجلس الإدارة -بالاقتراع السري- رئيسًا للمجلس ونائبًا للرئيس، ويمثل

رئيس مجلس الإدارة الشركة في علاقاتها مع الغير وأمام القضاء، إلى جانب الاختصاصات الأخرى التي يبينها عقد الشركة، ويعتبر توقيعه كتوقيع مجلس الإدارة في علاقة الشركة بالغير، وعليه تنفيذ قرارات المجلس وأن يتقيد بتوصياته، ويحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه، أو قيام مانع لديه من ممارسة اختصاصاته.

ويكون للشركة رئيس تنفيذي أو أكثر يعينه مجلس الإدارة من أعضاء المجلس أو من غيرهم، يناط به إدارة الشركة، ويحدد المجلس مخصصاته وصلاحياته في التوقيع عن الشركة ولا يجوز الجمع بين منصبي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي.

مادة ١٨٤

لمجلس الإدارة أن يزاول جميع الأعمال التي تقتضيها إدارة الشركة وفقًا لأغراضها، ولا يحد من هذه السلطة إلا ما نص عليه القانون أو عقد الشركة أو قرارات الجمعية العامة.

ويبين في عقد الشركة مدى سلطة مجلس الإدارة في الاقتراض ورهن عقارات الشركة وعقد الكفالات، والتحكيم، والصلح، والتبرعات.

مادة ١٨٥

لمجلس الإدارة أن يوزع العمل بين أعضائه وفقًا لطبيعة أعمال الشركة كما يجوز للمجلس أن يفوض أحد أعضائه أو لجنة من بين أعضائه أو أحدًا من الغير في القيام بعمل معين أو أكثر أو الإشراف على وجه من وجوه نشاط الشركة أو في ممارسة بعض السلطات أو الاختصاصات المنوطة بالمجلس.

مادة ١٨٦

تضع الجهات الرقابية المعنية قواعد حوكمة الشركات الخاضعة لرقابتها، بما يحقق أفضل حماية وتوازن بين مصالح إدارة الشركة والمساهمين فيها، وأصحاب المصالح الأخرى المرتبطة بها، كما تبين الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الإدارة المستقلين.

مادة ١٨٧

للجهات الرقابية أن تلزم الشركات الخاضعة لرقابتها بأن يكون من بين أعضاء مجلس الإدارة عضوًا أو أكثر من الأعضاء المستقلين من ذوي الخبرة والكفاءة تختارهم الجمعية العامة العادية وتحدد مكافآتهم وفقًا لقواعد الحوكمة، على ألا يزيد عددهم على نصف أعضاء المجلس، ولا يشترط أن يكون العضو المستقل من بين المساهمين في الشركة.

مادة ١٨٨

يجوز لكل مساهم سواء كان شخصًا طبيعيًّا أو اعتباريًّا تعيين ممثلين له في مجلس إدارة الشركة بنسبة ما يملكه من أسهم فيها، ويستنزل عدد أعضاء مجلس الإدارة المختارين بهذه الطريقة من مجموع أعضاء مجلس الإدارة الذين يتم انتخابهم، ولا يجوز للمساهمين الذين لهم ممثلين في مجلس الإدارة الاشتراك مع المساهمين الآخرين في انتخاب باقي أعضاء مجلس الإدارة، إلا في حدود ما زاد عن النسبة المستخدمة في تعيين ممثليه في مجلس الإدارة، ويجوز لمجموعة من المساهمين أن يتحالفوا فيما بينهم لتعيين ممثل أو أكثر عنهم في مجلس الإدارة وذلك بنسبة ملكيتهم مجتمعة.

ويكون لهؤلاء الممثلين ما للأعضاء المنتخبين من الحقوق والواجبات.

ويكون المساهم مسئولاً عن أعمال ممثليه تجاه الشركة ودائنيها ومساهميها.

مادة ١٨٩

تؤول إلى المؤسسات العامة والهيئات العامة والشركات المملوكة للدولة بالكامل المبالغ المستحقة عن تمثيلها في مجلس إدارة الشركة التي تساهم فيها، وعلى رئيس مجلس إدارة الشركة أداء تلك المبالغ مباشرة إلى الجهات المذكورة خلال أسبوع من تاريخ استحقاقها، ولتلك الجهات أن تحدد المكافآت والمرتبات التي تصرف لممثليها في مجالس إدارات تلك الشركة.

مادة ١٩٠

لا يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحًا إلا إذا حضره نصف عدد الأعضاء على أن لا يقل عدد الحاضرين عن ثلاثة، هذا ما لم ينص عقد الشركة على نسبة أو عدد أكبر، ويجوز الاجتماع باستخدام وسائل الاتصال الحديثة، ويجوز اتخاذ قرارات بالتمرير بموافقة جميع أعضاء المجلس.

ويجب أن يجتمع مجلس الإدارة ست مرات على الأقل خلال السنة الواحدة، ما لم ينص عقد الشركة على مرات أكثر.

مادة ١٩١

تدون محاضر اجتماعات مجلس الإدارة وتوقع من قبل الأعضاء الحاضرين وأمين سر المجلس. وللعضو الذي لم يوافق على قرار اتخذه المجلس أن يثبت اعتراضه في محضر الاجتماع.

مادة ١٩٢

إذا شغر مركز عضو في مجلس الإدارة، خلفه فيه من كان حائزًا لأكثر الأصوات من المساهمين الذين لم يفوزوا بعضوية مجلس الإدارة، وإذا قام مانع خلفه من يليه، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه فقط.

أما إذا بلغت المراكز الشاغرة ربع المراكز الأصلية، فإنه يتعين على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة العادية لتجتمع في ميعاد شهرين من تاريخ شغر آخر مركز، وتنتخب من يملأ المراكز الشاغرة.

مادة ١٩٣ [١]

يجب أن تتوافر فيمن يترشح لعضوية مجلس الإدارة الشروط التالية:

١- أن يكون متمتعًا بأهلية التصرف.

٢- ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية بعقوبة مقيدة للحرية أو في جريمة إفلاس بالتقصير، أو التدليس، أو جريمة مخلة بالشرف، أو الأمانة، أو بعقوبة مقيدة للحرية بسبب مخالفته لأحكام هذا القانون ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

٣- فيما عدا أعضاء مجلس الإدارة المستقلين، يجب أن يكون مالكًا بصفة شخصية أو يكون الشخص الذي يمثله مالكًا لعدد من أسهم الشركة.

٤- أي شروط أخرى ترد في عقد التأسيس.

١. وإذا فقد عضو مجلس الإدارة أي من الشروط المتقدمة أو غيرها من الشروط الواردة في هذا القانون أو القوانين الأخرى زالت عنه صفة العضوية من تاريخ فقدان ذلك الشرط.

١) معدلة بالقانون رقم ٧٩ لسنة ٢٠١٩

مادة ١٩٤

لا يجوز للشخص، ولو كان ممثلاً لشخص طبيعي أو اعتباري، أن يكون عضوًا في مجلس إدارة أكثر من خمس شركات مساهمة عامة مركزها في الكويت ولا أن يكون رئيسًا لمجلس الإدارة في أكثر من شركة مساهمة واحدة مركزها في الكويت، ويترتب على مخالفة هذا الشرط بطلان عضويته في الشركات التي تزيد على العدد المقرر وفقًا لحداثة التعيين فيها، وما يترتب على ذلك من آثار، وذلك مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، ويلتزم من يخالف هذا الشرط بأن يرد إلى الشركة التي أبطلت عضويته فيها ما يكون قد حصل عليه من مكافآت أو مزايا.

مادة ١٩٥

لا يجوز لرئيس أو عضو مجلس الإدارة، ولو كان ممثلاً لشخص طبيعي أو اعتباري، أن يستغل المعلومات التي وصلت إليه بحكم منصبه في الحصول على فائدة لنفسه أو لغيره، كما لا يجوز له التصرف بأي نوع من أنواع التصرفات في أسهم الشركة التي هو عضو في مجلس إدارتها طيلة مدة عضويته إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة.

وتضع الهيئة القواعد التي تنظم تداول أعضاء مجلس الإدارة في أسهم الشركة وطريقة الإفصاح عنها.

مادة ١٩٦

لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة أن يفصحوا إلى المساهمين في غير اجتماعات الجمعية العامة أو إلى الغير عما وقفوا عليه من أسرار الشركة بسبب مباشرتهم لإدارتها وإلا وجب عزلهم ومساءلتهم عن تعويض الأضرار الناتجة عن المخالفة.

مادة ١٩٧

لا يجوز لرئيس مجلس الإدارة أو لأي من أعضاء المجلس، أن يجمع بين عضوية مجلس إدارة شركتين متنافستين، أو أن يشترك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أن يتجر لحسابه أو لحساب غيره في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة، وإلا كان لها أن تطالبه بالتعويض أو باعتبار العمليات التي زاولها لحسابه كأنها أجريت لحساب الشركة ما لم يكن ذلك بموافقة الجمعية العامة العادية.

مادة ١٩٨

يبين عقد الشركة طريقة تحديد مكافآت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، ولا يجوز تقدير مجموع هذه المكافآت بأكثر من عشرة بالمائة من الربح الصافي بعد استنزال الاستهلاك والاحتياطيات وتوزيع ربح لا يقل عن خمسة بالمائة من رأس المال على المساهمين أو أي نسبة أعلى ينص عليها عقد الشركة.

ومع ذلك يجوز توزيع مكافأة سنوية لا تزيد على ستة آلاف دينار لرئيس مجلس الإدارة، ولكل عضو من أعضاء هذا المجلس من تاريخ تأسيس الشركة لحين تحقيق الأرباح التي تسمح لها بتوزيع المكافآت، وفقًا لما نصت عليه الفقرة السابقة. ويجوز بقرار يصدر من الجمعية العامة العادية للشركة استثناء عضو مجلس الإدارة المستقل من الحد الأعلى للمكافآت المذكورة.

ويلتزم مجلس الإدارة بتقديم تقرير سنوي يعرض على الجمعية العامة العادية للشركة للموافقة عليه، على أن يتضمن على وجه دقيق بيانًا مفصلاً عن المبالغ، والمنافع، والمزايا التي حصل عليها مجلس الإدارة أيًّا كانت طبيعتها ومسماها.

مادة ١٩٩ [١]

لا يجوز أن يكون لمن له ممثل في مجلس الإدارة أو لرئيس أو أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد أعضاء الإدارة التنفيذية أو أزواجهم أو أقاربهم من الدرجة الثانية مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والتصرفات التي تبرم مع الشركة أو لحسابها إلا إذا كان ذلك بترخيص يصدر عن الجمعية العامة العادية.

وفي هذه الحالة يلزم العضو بالإفصاح عن المصلحة لمجلس الإدارة والامتناع عن التصويت، وتلتزم الشركة بوضع سجل يتضمن كافة التعاملات مع الأطراف ذات الصلة التي تم الإفصاح عنها، ويحق للمساهمين الحصول على نسخة من السجل.

مادة ٢٠٠

باستثناء البنوك وال

شركات التي يجوز لها الإقراض، لا يجوز للشركة أن تقرض أحد أعضاء مجلس إدارتها، أو الرئيس التنفيذي أو أزواجهم أو أقاربهم حتى الدرجة الثانية، أو الشركات التابعة لهم، ما لم يكن هناك تفويض خاص بذلك من الجمعية العامة العادية للشركة، وكل تصرف يتم بالمخالفة لذلك لا ينفذ في مواجهة الشركة، وذلك دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.

مادة ٢٠١

رئيس مجلس الإدارة وأعضاؤه مسؤولون تجاه الشركة والمساهمين والغير عن جميع أعمال الغش وإساءة استعمال السلطة، وعن كل مخالفة للقانون أو لعقد الشركة، وعن الخطأ في الإدارة.

ولا يحول دون إقامة دعوى المسؤولية اقتراع من الجمعية العامة بإبراء ذمة مجلس الإدارة، ولا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الاشتراك في التصويت على قرارات الجمعية العامة الخاصة بإبراء ذمتهم من المسؤولية عن إدارتهم أو التي تتعلق بمنفعة خاصة لهم أو لأزواجهم أو أقاربهم من الدرجة الأولى أو بخلاف قائم بينهم وبين الشركة.

مادة ٢٠٢

تكون المسؤولية المنصوص عليها في المادة السابقة إما مسؤولية شخصية تلحق عضو بالذات، وإما مشتركة فيما بين أعضاء مجلس الإدارة جميعًا. وفي الحالة الأخيرة يكون الأعضاء مسؤولين جميعًا على وجه التضامن بأداء التعويض، إلا إذا كان فريقًا منهم قد اعترض على القرار الذي رتب المسؤولية وذكر اعتراضه في المحضر.

مادة ٢٠٣

للشركة أن ترفع دعوى المسؤولية على أعضاء مجلس الإدارة بسبب الأخطاء التي تنشأ عنها أضرار للشركة، فإذا كانت الشركة في دور التصفية تولى المصفي رفع الدعوى.

مادة ٢٠٤

لكل مساهم أن يرفع دعوى المسؤولية منفردًا نيابة عن الشركة في حالة عدم قيام الشركة برفعها، وفي هذه حالة يجب اختصام الشركة ليحكم لها بالتعويض إن كان له مقتض.

١) الفقرة الاخيرة مضافة بالقانون رقم ٧٩ لسنة ٢٠١٩

ويجوز للمساهم رفع دعواه الشخصية بالتعويض إذا كان الخطأ ألحق به ضررًا، ويقع باطلاً كل شرط في عقد الشركة يقضي بغير ذلك.

مادة ٢٠٥

تسقط دعوى المسؤولية بمضي خمس سنوات من تاريخ انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية التي أصدرت قرارها بإبراء ذمة المجلس أو بثبوت خطئه، ومع ذلك إذا كان الفعل المنسوب إلى أعضاء مجلس الإدارة يكون جريمة جزائية فلا تسقط الدعوى إلا بسقوط الدعوى الجزائية.

الفصل الثامن
الجمعية العامة

مادة ٢٠٦ (١)

تنعقد الجمعية العامة العادية السنوية بناء على دعوة من مجلس الإدارة خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية، وذلك في الزمان والمكان اللذين يعينهما عقد الشركة، وللمجلس أن يدعو الجمعية للاجتماع كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وعلى مجلس الإدارة أن يوجه دعوة الجمعية للاجتماع بناء على طلب مسبب من عدد من المساهمين يملكون ما لا يقل عن ١٠٪ من رأس مال الشركة، أو بناء على طلب مراقب الحسابات، وذلك خلال واحد وعشرين يومًا من تاريخ الطلب، وتعد الجهة التي تدعو إلى الاجتماع جدول الأعمال.

وفي الشركات المساهمة المقفلة يتولى رئيس الجمعية العامة وأمين سر مجلس الإدارة وأحد المساهمين الحاضرين من الأقلية تدوين قرارات الجمعية العامة وتحفظات المساهمين إن وجدت والمصادقة عليها وتقديم تقريرًا حول هذه القرارات والتحفظات إلى الوزارة.

ويسري على إجراءات دعوة الجمعية ونصاب الحضور والتصويت الأحكام الخاصة بالجمعية التأسيسية.

مادة ٢٠٧

على الوزارة أن تدعو الجمعية العامة للاجتماع خلال خمسة عشرة يومًا، إذا لم توجه الدعوة لاجتماع الجمعية من قبل مجلس الإدارة لأي سبب من الأسباب في الحالات التي يتعين فيها على المجلس دعوة الجمعية للاجتماع.

وتحل الوزارة محل مجلس الإدارة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لعقد الاجتماع، ولها أن تترأس الاجتماع، ما لم تنتخب الجمعية أحد المساهمين لهذا الغرض.

مادة ٢٠٨ (٢)

لكل مساهم أيًا كان عدد أسهمه حق حضور الجمعية العامة، ويكون له عدد من الأصوات يساوي عدد الأصوات المقررة للفئة ذاتها من الأسهم، ولا يجوز للمساهم التصويت عن نفسه أو عمن يمثله في المسائل التي تتعلق بمنفعة خاصة له، أو خلاف قائم بينه وبين الشركة، ويقع باطلاً كل شرط أو قرار يخالف ذلك، ويجوز للمساهم أن يوكل غيره في الحضور عنه. وتصدر الهيئة القواعد المنظمة للإفصاحات المطلوب توافرها في التوكيلات الخاصة لحضور من ينوب عن المساهم في الجمعية العمومية.

ويجوز لمن يدعي حقًّا على الأسهم يتعارض مع ما هو ثابت في سجل مساهمي

١) معدلة بالقانون رقم ٧٩ لسنة ٢٠١٩
٢) الفقرة الاولى معدلة بالقانون رقم ٧٩ لسنة ٢٠١٩

الشركة أن يتقدم إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر على عريضة بحرمان الأسهم المتنازع عليها من التصويت لمدة يحددها القاضي الآمر أو لحين الفصل في موضوع النزاع من قبل المحكمة المختصة وذلك وفقًا للإجراءات المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية.

مادة ٢٠٩

يجوز أن ينص عقد الشركة على نظام التصويت التراكمي بشأن انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة، والذي يمنح كل مساهم قدرة تصويتية بعدد الأسهم التي يملكها، بحيث يحق له التصويت بها لمرشح واحد أو توزيعها بين من يختارهم من المرشحين دون تكرار لهذه الأصوات.

مادة ٢١٠

يرأس اجتماع الجمعية العامة رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو من ينتدبه مجلس الإدارة لهذا الغرض أو من تنتخبه الجمعية العامة من المساهمين أو من غيرهم.

مادة ٢١١

مع مراعاة أحكام القانون وعقد الشركة تختص الجمعية العامة العادية في اجتماعها السنوي باتخاذ قرارات في المسائل التي تدخل في اختصاصها، وعلى وجه الخصوص ما يلي:

١- تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية.

٢- تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية للشركة.

٣- تقرير بأية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة.

٤- البيانات المالية للشركة.

٥- اقتراحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح.

٦- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

٧- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو عزلهم، وتحديد مكافآتهم.

٨- تعيين مراقب حسابات الشركة، وتحديد أتعابه أو تفويض مجلس الإدارة في ذلك.

٩- تعيين هيئة الرقابة الشرعية بالنسبة للشركات التي تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية، وسماع تقرير تلك الهيئة.

١٠- تقرير التعاملات التي تمت أو ستتم مع الأطراف ذات الصلة، وتعرّف الأطراف ذات الصلة طبقًا لمبادئ المحاسبة الدولية.

مادة ٢١٢

يجوز بقرار يصدر من الجمعية العامة العادية للشركة إقالة رئيس أو عضو أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة أو حل مجلس إدارة الشركة وانتخاب مجلس جديد وذلك بناء على اقتراح يقدم بذلك من عدد من المساهمين يملكون ما لا يقل عن ربع رأس مال الشركة المصدر.

وعند صدور قرار بحل مجلس الإدارة، وتعذر انتخاب مجلس جديد في ذات الاجتماع يكون للجمعية أن تقرر إما أن يستمر هذا المجلس في تسيير أمور الشركة إلى حين انتخاب المجلس الجديد أو تعيين لجنة إدارية مؤقتة تكون مهمتها الأساسية دعوة

الجمعية لانتخاب المجلس الجديد، وذلك خلال شهر من تعيينها.

مادة ٢١٣

لا يجوز للجمعية العامة العادية مناقشة موضوعات غير مدرجة في جدول الأعمال إلا إذا كانت من الأمور العاجلة التي طرأت بعد إعداد الجدول أو تكشفت في أثناء الاجتماع، أو إذا طلبت ذلك إحدى الجهات الرقابية أو مراقب الحسابات أو عدد من المساهمين يملكون خمسة بالمائة من رأس مال الشركة، وإذا تبين أثناء المناقشة عدم كفاية المعلومات المتعلقة ببعض المسائل المعروضة، تعين تأجيل الاجتماع لمدة لا تزيد على عشرة أيام عمل إذا طلب ذلك عدد من المساهمين يمثلون ربع أسهم رأس المال المصدر، وينعقد الاجتماع المؤجل دون الحاجة إلى إجراءات جديدة للدعوة.

مادة ٢١٤

على مجلس الإدارة تنفيذ قرارات الجمعية العامة -ما لم تكن تلك القرارات مخالفة للقانون أو عقد الشركة- وعلى مجلس الإدارة إعادة عرض القرارات التي يرى أنها مخالفة للقانون أو عقد الشركة على الجمعية العمومية في اجتماع يتم الدعوة له لمناقشة أوجه المخالفة.

مادة ٢١٥

تسري على الجمعية العامة غير العادية الأحكام المتعلقة بالجمعية العامة العادية مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المواد التالية.

مادة ٢١٦

تجتمع الجمعية العامة غير العادية بناء على دعوة من مجلس الإدارة، أو بناء على طلب مسبب من مساهمين يمثلون خمسة عشر بالمئة من رأس مال الشركة المصدر أو من الوزارة، ويجب على مجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العامة غير العادية للاجتماع خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الطلب.

وإذا لم يقم مجلس الإدارة بدعوة الجمعية خلال المدة المنصوص عليها بالفقرة السابقة تقوم الوزارة بالدعوة للاجتماع خلال مدة خمسة عشر يومًا من تاريخ انتهاء المدة المشار إليها في الفقرة السابقة.

مادة ٢١٧

لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحًا ما لم يحضره مساهمون يمثلون ثلاثة أرباع رأس مال الشركة المصدر. فإذا لم يتوافر هذا النصاب وجهت الدعوة إلى اجتماع ثان يكون صحيحًا إذا حضره من يمثل أكثر من نصف رأس المال المصدر.

وتصدر القرارات بأغلبية تزيد على نصف مجموع أسهم رأس مال الشركة المصدر.

مادة ٢١٨

مع مراعاة الاختصاصات الأخرى التي ينص عليها القانون تختص الجمعية العامة غير العادية بالمسائل التالية:

١- تعديل عقد الشركة.

٢- بيع كل المشروع الذي قامت من أجله الشركة أو التصرف فيه بأي وجه آخر.

٣- حل الشركة، أو اندماجها أو تحولها أو انقسامها.

٤- زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه.

مادة ٢١٩

كل قرار يصدر عن الجمعية العامة غير العادية لا يكون نافذًا إلا بعد اتخاذ إجراءات الإشهار.

ويجب الحصول على موافقة الوزارة إذا كان القرار متعلقًا باسم الشركة أو أغراضها أو رأس مالها، فيما عدا زيادة رأس المال عن طريق إصدار أسهم مقابل أرباح حققتها الشركة أو نتيجة إضافة احتياطاتها -الجائز استعمالها- إلى رأس المال.

مادة ٢٢٠

يجوز لكل مساهم إقامة الدعوى ببطلان أي قرار يصدر عن مجلس الإدارة أو الجمعية العامة العادية أو غير العادية مخالفًا للقانون أو عقد الشركة أو كان يقصد به الإضرار بمصالح الشركة، والمطالبة بالتعويض عند الاقتضاء، وتسقط دعوى البطلان بمضي شهرين من تاريخ صدور قرار الجمعية أو علم المساهم بقرار مجلس الإدارة.

كما يجوز الطعن على قرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية التي يكون فيها إجحاف بحقوق الأقلية ويتم الطعن من قبل عدد من مساهمين الشركة يملكون خمسة عشر بالمئة من رأس مال الشركة المصدر، ولا يكونون ممن وافقوا على تلك القرارات، وتسقط هذه الدعوة بمضي شهرين من تاريخ قرار الجمعية، وللمحكمة في هذه الحالة أن تؤيد القرارات أو تعدلها أو تلغيها، أو أن ترجئ تنفيذها حتى تجرى التسوية المناسبة لشراء أسهم المعترضين بشرط ألا يتم شراء هذه الأسهم من رأس مال الشركة.

الفصل التاسع
حسابات الشركة

مادة ٢٢١

يكون للشركة سنة مالية لا تقل عن اثني عشر شهرًا يعين بدايتها ونهايتها عقد الشركة، ويستثنى من ذلك السنة المالية الأولى فتبدأ من تاريخ قيد الشركة في السجل التجاري وتنتهي في التاريخ المحدد لنهاية السنة المالية التالية.

ويعد مجلس الإدارة تقريرًا سنويًّا عن السنة المالية المنتهية، وتبين اللائحة التنفيذية تفصيلات ذلك.

مادة ٢٢٢

يقتطع سنويًّا بقرار يصدر من الجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة، نسبة لا تقل عن عشرة بالمائة من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي إجباري للشركة.

ويجوز للجمعية وقف هذا الاقتطاع إذا زاد الاحتياطي الإجباري على نصف رأس مال الشركة المصدر.

ولا يجوز استخدام الاحتياطي الإجباري إلا في تغطية خسائر الشركة أو لتأمين توزيع أرباح على المساهمين بنسبة لا تزيد على خمسة بالمئة من رأس المال المدفوع في السنوات التي لا تسمح فيها أرباح الشركة بتوزيع هذه النسبة؛ وذلك بسبب عدم وجود احتياطي اختياري يسمح بتوزيع هذه النسبة من الأرباح.

ويجب أن يعاد إلى الاحتياطي الإجباري ما اقتطع منه عندما تسمح بذلك أرباح السنوات التالية، ما لم يكن هذا الاحتياطي يزيد على نصف رأس المال المصدر.

مادة ٢٢٣

يقتطع سنويًّا من الأرباح غير الصافية نسبة مئوية يحددها عقد الشركة أو مجلس الإدارة، بعد أخذ رأي مراقب الحسابات، لاستهلاك موجودات الشركة أو التعويض عن نزول قيمتها، وتستعمل هذه الأموال لشراء المواد والآلات والمنشآت اللازمة أو لإصلاحها، ولا يجوز توزيع هذه الأموال على المساهمين.

مادة ٢٢٤

يجب على الجمعية العامة العادية أن تقرر اقتطاع نسبة من الأرباح لمواجهة الالتزامات المترتبة على الشركة بموجب قوانين العمل والتأمينات الاجتماعية.

ويجوز أن ينص عقد الشركة على إنشاء صندوق خاص لمساعدة عمال الشركة ومستخدميها.

مادة ٢٢٥

يجوز أن يقتطع سنويًّا بقرار يصدر من الجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة، نسبة لا تزيد على عشرة بالمئة من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي اختياري يخصص للأغراض التي تحددها الجمعية.

مادة ٢٢٦ [١]

مع مراعاة الأحكام التي يتضمنها عقد الشركة، يجوز للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن توزع أرباحًا على المساهمين في نهاية السنة المالية أو نهاية كل فترة مالية، ويشترط لصحة هذا التوزيع أن يكون من أرباح حقيقية، ووفقًا للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها، وألا يمس هذا التوزيع رأس المال المدفوع للشركة.

الفصل العاشر
مراقب الحسابات

مادة ٢٢٧

مع مراعاة أحكام القانون رقم ٧ لسنة ٢٠١٠ المشار إليه، يكون لشركة المساهمة العامة مراقب حسابات أو أكثر تعينه الجمعية العامة العادية بعد موافقة بنك الكويت المركزي بالنسبة للشركات الخاضعة لرقابته، ويجوز لمؤسسي الشركة تعيين مراقب حسابات أو أكثر إلى حين انعقاد الجمعية التأسيسية.

ويجوز لمجلس الإدارة في الحالات الاستثنائية والطارئة التي لا يباشر فيها مراقب الحسابات المعين من قبل الجمعية مهمته لأي سبب من الأسباب أن يعين من يحل محله على أن يعرض هذا الأمر في أول اجتماع تعقده الجمعية للبت فيه.

مادة ٢٢٨

لا يجوز أن يكون مدقق الحسابات رئيسًا أو عضوًا في مجلس إدارة الشركة التي يراجع حساباتها أو منوطًا به القيام بأي عمل إداري فيها أو مشرفًا على حساباتها أو قريبًا حتى الدرجة الثانية لمن يشرف على إدارة الشركة أو حساباتها كما لا يجوز له شراء أسهم الشركات التي يراجع حساباتها أو بيعها خلال فترة التدقيق أو أداء أي عمل استشاري للشركة.

مادة ٢٢٩

لمراقب الحسابات، في كل وقت، الحق في الاطلاع على جميع دفاتر الشركة وسجلاتها

١) معدلة بالقانون رقم ٧٩ لسنة ٢٠١٩

ومستنداتها، وفي طلب البيانات التي يرى ضرورة الحصول عليها، وله كذلك أن يحقق موجودات الشركة والتزاماتها.

وعليه في حالة عدم تمكينه من استعمال هذه الحقوق إثبات ذلك كتابة في تقرير يقدم إلى مجلس الإدارة ويعرض على الجمعية العامة العادية وتخطر به الوزارة والهيئة.

مادة ٢٣٠

على مراقب الحسابات أو من ينيبه من المحاسبين الذين اشتركوا معه في أعمال المراجعة، أن يحضر اجتماعات الجمعية العامة العادية وأن يقدم تقريرًا عن البيانات المالية للشركة، وعما إذا كانت هذه البيانات تظهر الوضع المالي للشركة في نهاية السنة المالية ونتائج أعمال الشركة لتلك السنة، وبيان ما إذا كانت البيانات الواردة في تقرير مجلس الإدارة متفقة مع ما هو وارد في دفاتر الشركة ومستنداتها وذلك وفقًا للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها وما نص عليه القانون.

وإذا كان للشركة أكثر من مراقب للحسابات تعين عليهم إعداد تقرير موحد، وفي حالة وجود اختلاف بينهم حول بعض الأمور يجب إثبات ذلك في التقرير مع بيان وجهة نظر كل منهم.

ويجب أن يكون التقرير مشتملاً على وجه الخصوص على البيانات التالية:

١- ما إذا كان المراقب قد حصل على المعلومات التي يرى ضرورتها لأداء مأموريته.

٢- ما إذا كانت الميزانية وحسابات الأرباح والخسائر متفقة مع الواقع، وتتضمن كل ما نص عليه القانون وعقد الشركة، وتعبر بأمانة ووضوح عن المركز المالي الحقيقي للشركة.

٣- ما إذا كانت الشركة تمسك حسابات منتظمة.

٤- ما إذا كان الجرد قد أجرى وفقًا للأصول المرعية.

٥- ما إذا كانت البيانات الواردة في تقرير مجلس الإدارة متفقة مع ما هو وارد في دفاتر الشركة.

٦- ما إذا كانت هناك مخالفات لأحكام القانون أو عقد الشركة قد وقعت خلال السنة المالية، مع بيان ما إذا كانت هذه المخالفات لا تزال قائمة، وذلك في حدود المعلومات التي توافرت لديه.

٧- أية بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية.

مادة ٢٣١

يلتزم مراقب الحسابات بالمحافظة أثناء وبعد انتهاء عمله بالشركة على سرية البيانات والمعلومات التي وصلت إليه بحكم عمله ولا يستعمل هذه البيانات والمعلومات في تحقيق منفعة لنفسه أو لغيره، ولا يذيع أية أسرار تتعلق بالشركة.

وإذا خالف المراقب واجباته المشار إليها في الفقرة السابقة جاز عزله ومطالبته بالتعويض عند الاقتضاء.

مادة ٢٣٢

يكون مراقب الحسابات مسئولاً عن البيانات المالية الواردة في تقريره وعن كل ضرر يصيب الشركة والمساهمين أو الغير بسبب الأخطاء التي تقع منه أثناء وبسبب عمله، وإذا كان للشركة أكثر من مراقب كانوا مسئولين بالتضامن إلا إذا أثبت

أحدهم عدم اشتراكه في الخطأ الموجب للمسئولية.
كما يكون مراقب الحسابات مسئولاً عن الأضرار التي تلحق بالشركة نتيجة استقالته في وقت غير مناسب.
ولكل مساهم أثناء عقد الجمعية العامة العادية أن يناقش المراقب وأن يستوضحه عما ورد في تقريره.

مادة ٢٣٣

لمجلس الإدارة أو لعدد من المساهمين يمثلون خمسة وعشرين بالمائة من رأس المال المصدر طلب استبدال مراقب الحسابات أثناء السنة المالية. ويقع باطلاً كل قرار يتخذ في شأن استبداله دون اتباع الإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية.

الباب العاشر
شركة المساهمة المقفلة

مادة ٢٣٤ (١)

يقتصر الاكتتاب في أسهم رأس مال شركة المساهمة المقفلة عند التأسيس على المؤسسين. وتختص الهيئة بوضع قواعد التعامل في تلك الأسهم والتصرف فيها وضوابط حفظ سجل المساهمين لهذه الشركة على أن تراعي هذه القواعد أن تتم عمليات التداول والتسوية والتقاص على هذه الأسهم وحفظها من خلال أنظمة تقنية متكاملة، ويجوز للهيئة تفويض البورصة في وضع تلك القواعد وتحديد المواصفات الفنية لأنظمة تداول وتسوية وحفظ تلك الأسهم.
ويجب ألا يقل عدد أعضاء مجلس الإدارة عن ثلاثة أعضاء، ولا تدخل العضوية في مجلس إدارة الشركة ضمن الحد الأقصى لعدد العضويات، ويجوز للشخص أن يكون رئيسًا لمجلس إدارة أكثر من شركة مساهمة مقفلة، كما يجوز أن يكون للشركة رئيسًا تنفيذيًّا من بين أعضاء مجلس الإدارة أو من غيرهم، ويجوز لعضو مجلس الإدارة التصرف في أسهمه بالشركة أثناء عضويته في المجلس، وذلك دون إخلال بقيود التصرف في الأسهم المنصوص عليها في هذا القانون أو عقد الشركة. وفيما عدا الأحكام الواردة في هذا الباب، تسري على شركة المساهمة المقفلة الأحكام الخاصة بشركة المساهمة العامة.

مادة ٢٣٥ (٢)

يجوز في غير شركات الالتزام أو الاحتكار، دون حاجة إلى استصدار قرار من الوزير، تأسيس شركات المساهمة المقفلة بمحرر رسمي موثق يصدر عن جميع المؤسسين، ويجب ألا يقل عددهم عن خمسة، ويستثنى من ذلك الشركات المؤسسة من قبل الدولة أو إحدى الهيئات أو المؤسسات العامة فيجوز لها أن تنفرد بالتأسيس أو أن تشرك فيها عددًا أقل، ويشتمل هذا المحرر على عقد الشركة وعلى الإقرارات التالية:
١- أن المؤسسين قد اكتتبوا بجميع الأسهم، وأودعوا القدر الذي يوجب القانون أداءه من قيمتها في أحد البنوك المحلية تحت تصرف الشركة.
٢- أن الحصص العينية قد قومت وفقًا لأحكام القانون، وقد تم الوفاء بها كاملة.
٣- أن المؤسسين قد عينوا الأجهزة الإدارية اللازمة للشركة.
٤- ويحفظ مع المحرر الرسمي صورة من الأوراق والمستندات المؤيدة للإقرارات متقدمة الذكر.

١) الفقرة الاولى معدلة بالقانون رقم ٧٩ لسنة ٢٠١٩
٢) معدلة بالقانون رقم ٧٩ لسنة ٢٠١٩

وفي جميع الأحوال يجب أن يتبع اسم الشركة عبارة شركة مساهمة كويتية مقفلة أو المصطلح ش. م. ك. م

مادة ٢٣٦

لا تثبت لشركة المساهمة المقفلة شخصية اعتبارية، ولا يجوز لها أن تبدأ أعمالها إلا بعد الشهر.

مادة ٢٣٧

توجه الدعوة إلى حضور اجتماع الجمعية التأسيسية متضمنة جدول الأعمال وزمان ومكان انعقاد الاجتماع بأحد الطرق التالية:

١- خطابات مسجلة ترسل إلى جميع المكتتبين قبل الموعد المحدد لانعقاد الاجتماع بأسبوعين على الأقل.

٢- الإعلان، ويجب أن يحصل الإعلان مرتين على أن يتم الإعلان في المرة الثانية بعد مضي مدة لا تقل عن سبعة أيام من تاريخ نشر الإعلان الأول وقبل انعقاد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل.

٣- تسليم الدعوة باليد إلى المساهمين أو من ينوب عنهم قانونًا قبل موعد الاجتماع بيوم على الأقل، ويؤشر على صورة الدعوة بما يفيد الاستلام.

ويجوز أن تتضمن اللائحة التنفيذية طرق أخرى للدعوة للاجتماع عبر أي من وسائل الاتصال الحديثة.

مادة ٢٣٨

فيما عدا الشركات المدرجة في البورصة، يجوز أن يتضمن عقد شركة المساهمة المقفلة تقييد حق المساهم في التصرف في أسهمه بالقيدين التاليين أو بأحدهما:

١- اشتراط حق أولوية للمساهمين في الشركة في شراء الأسهم التي يرغب مالكها في بيعها.

٢- اشتراط موافقة مجلس الإدارة على مشتري الأسهم.

ويستثنى من هذين القيدين التصرفات المشار إليها بالمادة ١٧٢ من هذا القانون.

وإذا تضمن عقد الشركة أيًّا من هذين القيدين لا تدرج الشركة في البورصة.

مادة ٢٣٩

إذا كان عقد شركة المساهمة المقفلة يتضمن نصًّا على أفضلية المساهمين في شراء الأسهم، وجب على المساهم قبل التصرف فيها إخطار الشركة بشروط البيع، ولا يكون التصرف في الأسهم نافذًا إلا بعد انقضاء عشرة أيام على تاريخ الإخطار دون أن يتقدم أي من المساهمين بطلب شراء الأسهم، فإذا تقدم أحد المساهمين لشراء الأسهم، تعين أن يتم ذلك بالسعر الوارد بشروط البيع.

مادة ٢٤٠

دون إخلال بالأحكام الخاصة بشراء الشركة لأسهمها، إذا كان عقد شركة المساهمة المقفلة ينص على اشتراط موافقة مجلس الإدارة على مشتري الأسهم، فإنه يتَعيّن على المجلس، في حالة رفضه لشخص المشتري، شراء الأسهم لحساب الشركة خلال عشرة أيام من تاريخ إخطار المجلس بطلب الموافقة، ويتم الشراء في هذه الحالة بالسعر الذي اتفق المساهم على بيع أسهمه به.

مادة ٢٤١

إذا تقرر زيادة رأس مال الشركة، ولم يمارس بعض المساهمين حق أولوية الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال، تم تخصيص الأسهم غير المكتتب فيها لمن يرغب في ذلك من مساهمي الشركة، فإن تجاوزت طلبات الاكتتاب عدد الأسهم المطروحة تم تخصيصها على المكتتبين بنسبة ما اكتتبوا به.

وفي جميع الأحوال التي لا يتم الاكتتاب فيها في كامل الأسهم الجديدة جاز لمجلس الإدارة أن يقوم بتخصيص الأسهم غير المكتتب فيها لمساهمين جدد، وتعتبر الأسهم الجديدة غير المكتتب فيها ملغاة بقوة القانون.

مادة ٢٤٢

يجوز الترخيص لشركة المساهمة المقفلة التي انقضت مدة الحظر الخاص بالتصرف في أسهمها بزيادة رأس المال عن طريق الاكتتاب العام وذلك بقرار من الوزارة يصدر بناء على موافقة الهيئة، ويجب الحصول على موافقة بنك الكويت المركزي إذا كانت الشركة خاضعة لرقابته.

وتعتبر الشركة قد تحولت إلى شركة مساهمة عامة اعتبارًا من تاريخ صدور قرار الوزير بالترخيص لها بزيادة رأس المال عن طريق الاكتتاب العام.

وفي جميع الأحوال تعتبر كل شركة مساهمة مقفلة أدرجت أسهمها للتداول في البورصة شركة مساهمة عامة من تاريخ الإدراج، وينطبق هذا الحكم على شركات المساهمة المقفلة المدرجة في البورصة وقت العمل بهذا القانون.

الباب الحادي عشر
الشركة القابضة

مادة ٢٤٣

الشركة القابضة هي شركة الغرض من تأسيسها الاستثمار في أسهم أو حصص أو وحدات استثمار في شركات، أو صناديق كويتية، أو أجنبية، أو الاشتراك في تأسيس هذه الشركات وإقراضها وكفالتها لدى الغير.

مادة ٢٤٤

تتخذ الشركة القابضة أحد الأشكال التالية:

١- شركة المساهمة.

٢- الشركة ذات المسئولية المحدودة.

٣- شركة الشخص الواحد.

ويجب أن تذكر عبارة شركة قابضة في جميع الأوراق والإعلانات والمراسلات وسائر الوثائق التي تصدر عنها إلى جانب الاسم التجاري لها.

مادة ٢٤٥

تؤسس الشركة القابضة بإحدى الطرق التالية:

١- بتأسيس شركة تنحصر أغراضها في أي عمل من الأعمال المنصوص عليها في المادة ٢٤٣ .

٢- تأسيس شركات تابعة لها أو تملك أسهم أو حصص في شركات للقيام بتلك الأغراض.

٣- بتعديل أغراض شركة قائمة إلى شركة قابضة وفقًا لأحكام هذا القانون.

مادة ٢٤٦

مع مراعاة ما نصت عليه المادة السابقة، يجوز للشركة القابضة أن تباشر كل أو بعض الأنشطة التالية:

١- إدارة الشركات التابعة لها أو المشاركة في إدارة الشركات الأخرى التي تساهم فيها وتوفير الدعم اللازم لها.

٢- استثمار أموالها في الاتجار بالأسهم والسندات والأوراق المالية الأخرى.

٣- تملك العقارات والمنقولات اللازمة لمباشرة نشاطها في الحدود المسموح بها وفقًا للقانون.

٤- تمويل أو إقراض الشركات التي تملك فيها أسهمًا أو حصصًا وكفالتها لدى الغير، وفي هذه الحالة يتعين ألا تقل نسبة مشاركة الشركة القابضة في رأس مال الشركة المقترضة عن عشرين بالمائة.

٥- تملك حقوق الملكية الفكرية من براءات الاختراع والعلامات التجارية أو النماذج الصناعية وحقوق الامتياز وغيرها من الحقوق المعنوية، واستغلالها وتأجيرها للشركات التابعة لها أو لغيرها، سواء في داخل الكويت أو خارجها.

مادة ٢٤٧

تعد الشركة القابضة، في نهاية كل سنة مالية، ميزانية مجمعة وبيانات بالأرباح والخسائر لها ولجميع شركاتها التابعة مشفوعة بالإيضاحات والبيانات المقررة وفقًا لما تتطلبه المعايير المحاسبية الدولية.

مادة ٢٤٨

تخضع الشركة القابضة لأحكام الشركة التي اتخذت شكلها فيما لا يتعارض مع أحكام هذا الباب.

مادة ٢٤٩

تكون الشركة مسئولة -على سبيل التضامن- عن ديون شركاتها التابعة في حالة توافر الشروط التالية:

١- عدم كفاية أموال الشركة التابعة للوفاء بما عليها من التزامات.

٢- أن تتملك الشركة في الشركة التابعة نسبة من رأس مالها تمكنها من التحكم في تعيين غالبية أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين، أو في القرارات التي تصدر عن الإدارة.

٣- أن تتخذ الشركة التابعة قرارات أو تقوم بتصرفات تستهدف مصلحة الشركة المالكة والمسيطرة عليها وتضر بمصلحة الشركة التابعة أو دائنيها، وتكون هي السبب الرئيسي في عدم قدرة الشركة التابعة على الوفاء بما عليها من التزامات.

وذلك كله ما لم تكن الشركة القابضة مسئولة عن ديون الشركة التابعة استنادًا إلى سبب آخر.

الباب الثاني عشر
تحول الشركات واندماجها وانقسامها وانقضاؤها
الفصل الأول
تحول الشركات

مادة ٢٥٠

مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا القانون، يجوز لأي شركة أن تتحول من شكل قانوني إلى آخر، ويكون التحول بقرار يصدر طبقًا للأحكام والإجراءات المقررة لتعديل عقد الشركة، وبشرط أن يكون قد مضى على قيدها في السجل التجاري سنتان ماليتان على الأقل.

ولا يتم تحول الشركة إلا بعد استيفاء الإجراءات المقررة لذلك، واتخاذ إجراءات النشر والإعلان، وإعداد تقرير بتقويم أصول الشركة وخصومها وفقًا لأحكام تقويم الحصص العينية الواردة بالفقرة الأولى من المادة ١١ من هذا القانون.

وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات التحول.

مادة ٢٥١

يجوز للشريك الذي يعترض على قرار تحول الشركة الانسحاب من الشركة واسترداد قيمة حصته أو أسهمه وذلك بطلب يقدم إلى الشركة خلال ستين يومًا من تاريخ القيد، ويتم الوفاء بقيمة الحصص أو الأسهم بحسب قيمتها الفعلية الواردة بتقرير التقويم المنصوص عليه بالمادة السابقة.

مادة ٢٥٢

لا يترتب على تحول الشركة اكتسابها شخصية اعتبارية جديدة، وتظل محتفظة بما لها من حقوق وما عليها من التزامات سابقة على التحول، وبالنسبة لالتزامات الشركاء المتضامنين السابقة على تحول الشركة، يسقط حق الدائن في هذا الضمان إذا لم يعترض على قرار التحول خلال ثلاثين يومًا من تاريخ نشر القرار بالجريدة الرسمية، ويقدم الاعتراض بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى وتختص بنظره المحكمة الكلية، ويترتب على تقديم الاعتراض استمرار التزام الشركاء المتضامنين في مواجهة هذا الدائن، إلى أن يفصل في اعتراضه بحكم نهائي.

مادة ٢٥٣

يكون لكل شريك في حالة التحول عدد من الحصص أو الأسهم في الشركة التي تم التحول إليها يعادل قيمة الحصص أو الأسهم التي كانت له في الشركة قبل التحول، وإذا كان التحول إلى شركة ذات مسئولية محدودة وكانت قيمة حصة الشريك أو أسهمه في الشركة قبل التحول أقل من الحد الأدنى المقرر للقيمة الاسمية للحصة في الشركة ذات المسئولية المحدودة وجب عليه تكملتها نقدًا.

مادة ٢٥٤

يشترط لتحول شركة المساهمة التي اقترضت عن طريق إصدار سندات أو صكوك، موافقة هيئة حملة السندات أو الصكوك على قرار التحول، وذلك بأغلبية من يمثلون ثلثي هذه السندات أو الصكوك على الأقل، وإذا لم تتم الموافقة على التحول أو على التسوية التي تعرضها عليها الشركة بالأغلبية المشار إليها أو تعذر انعقاد هذه

الهيئة، تعين على ممثلي هيئة حملة السندات أو الصكوك رفع الأمر للمحكمة الكلية خلال ثلاثين يومًا من تاريخ نشر قرار التحول، ولا يترتب على رفع الدعوى وقف إجراءات التحول.

وللمحكمة أن تقضي برفض الاعتراض أو إلزام الشركة المتحولة بتسديد قيمة السندات أو الصكوك -وفقًا لشروط الإصدار- أو إلزام الشركة المتحولة بتقديم ضمانات كافية للوفاء بقيمتها.

الفصل الثاني
اندماج الشركات

مادة ٢٥٥

يجوز للشركة، ولو كانت في دور التصفية، أن تندمج في شركة أخرى من ذات شكلها القانوني أو من شكل آخر، ويكون الاندماج بإحدى الطرق التالية:

١- الاندماج بطريق الضم، وذلك بحل شركة أو أكثر ونقل ذمتها إلى شركة قائمة.

٢- الاندماج بطريق المزج، وذلك بحل شركتين أو أكثر وتأسيس شركة جديدة تنتقل إليها الذمم المالية للشركات المندمجة.

٣- الاندماج بطريق الانقسام والضم، وذلك بتقسيم ذمة الشركة إلى جزئين أو أكثر وانتقال كل جزء منها إلى شركة قائمة.

وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات وأوضاع وشروط الاندماج، وذلك مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المواد التالية.

مادة ٢٥٦

يتم الاندماج بطريق الضم باتباع الإجراءات التالية:

١- يصدر قرار من الشركة المندمجة بحلها.

٢- تقويم صافي أصول الشركة المندمجة طبقًا لأحكام تقويم الحصص العينية المنصوص عليها في المادة ١١ من هذا القانون.

٣- تصدر الشركة الدامجة قرارًا بزيادة رأس مالها وفقًا لتقويم الشركة المندمج.

٤- توزع زيادة رأس المال على الشركاء في الشركة المندمجة بنسبة حصصهم فيها.

٥- إذا كانت الحصص الجديدة ممثلة في أسهم وكان قد انقضت على تأسيس الشركة الدامجة المواعيد المقررة في هذا القانون لتداول أسهم الشركة جاز تداول هذه الأسهم بمجرد إصدارها وفقًا للأحكام المقررة في هذا القانون بشأن تداول أسهم الشركة.

مادة ٢٥٧

يتم الاندماج بطريق المزج باتباع الإجراءات التالية:

١- يصدر قرار من كل شركة من الشركات المندمجة بحلها.

٢- تؤسس الشركة الجديدة وفقًا للأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون ومع ذلك إذا كانت الشركة الجديدة من شركات المساهمة فيؤخذ بتقرير تقويم الحصص العينية المعد وفقًا لأحكام المادة ١١ من هذا القانون دون الحاجة إلى عرض الأمر على الجمعية التأسيسية.

٣- يخصص لكل شركة مندمجة عدد من الحصص أو الأسهم يعادل حصتها في رأس مال الشركة الجديدة وتوزع هذه الحصص أو الأسهم بين الشركاء في كل شركة مندمجة بنسبة حصصهم فيها.

وإذا كانت حصص الشركة الجديدة ممثلة في أسهم وكان قد انقضى على تأسيس كل من الشركات المندمجة المواعيد المقررة في هذا القانون بشأن تداول أسهم الشركة جاز تداول هذه الأسهم بمجرد إصدارها.

مادة ٢٥٨

يجب شهر الاندماج ولا يجوز تنفيذ قرار الاندماج إلا بعد انقضاء ثلاثين يومًا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، ويكون لدائني الشركة المندمجة خلال الميعاد المذكور الاعتراض على الاندماج لدى الشركة بإنذار رسمي، ويظل الاندماج موقوفًا ما لم يتنازل الدائن عن معارضته أو يقضي برفضها بحكم نهائي أو تقوم الشركة بوفاء الدين إذا كان حالاً أو بتقديم ضمانات كافية للوفاء به إذا كان آجلاً وإذا لم تقدم معارضة خلال الميعاد المشار إليه اعتبر الاندماج نهائيًا.

مادة ٢٥٩

يشترط لاندماج شركة المساهمة التي قامت بإصدار سندات أو صكوك موافقة هيئة حملة السندات أو الصكوك على قرار الاندماج، وذلك بأغلبية من يمثلون ثلثي السندات أو الصكوك، وإلا قامت الشركة بإجراء تسوية للدين توافق عليها هيئة حملة السندات أو الصكوك بالأغلبية المشار إليها.

ويكون لممثل هيئة حملة السندات أو الصكوك الاعتراض على قرار الاندماج وفقًا لأحكام المادة السابقة.

مادة ٢٦٠

مع مراعاة أحكام المادة السابقة، إذا كانت شركات المساهمة الداخلة في الاندماج قد أصدرت سنداتً أو صكوكًا قابلة للتحويل إلى أسهم، يكون لحملة هذه السندات أو الصكوك الحق في طلب تحويلها إلى أسهم في الشركة الدامجة أو الشركة الجديدة بحسب الأحوال خلال الفترة المقررة في إصدار السندات أو الصكوك، وتحدد أسس التحويل عن طريق تحديد نسبة التبادل المحددة في نظام الإصدار في ضوء النسبة الواردة في اتفاق الاندماج الخاصة بإبدال أسهم الشركة مصدرة السندات أو الصكوك بأسهم في الشركة الدامجة أو الشركة الجديدة.

مادة ٢٦١

إذا كان الاندماج سيؤدي إلى زيادة الأعباء المالية للشركاء أو المساهمين أو المساس بحقوقهم في أي من الشركات الداخلة في الاندماج، يجب موافقة جميع الشركاء أو المساهمين في الشركة على قرار الاندماج.

وفي حالة اعتراض أحد الشركاء أو المساهمين على قرار الاندماج تطبق في شأنه الأحكام المنصوص عليها في المادة ٢٥١ من هذا القانون.

مادة ٢٦٢

في حالة الاندماج بطريق الضم أو المزج تحل الشركة الدامجة أو الشركة الجديدة محل الشركات المندمجة في جميع حقوقها والتزاماتها، وفي حالة الاندماج عن طريق الانقسام والضم تتحمل الشركات الدامجة على وجه التضامن بالتزامات الشركة المنقسمة والسابقة على الاندماج.

الفصل الثالث
انقسام الشركات

مادة ٢٦٣

يجوز تقسيم الشركة، ولو كانت في دور التصفية، إلى شركتين أو أكثر وذلك مع انقضاء الشركة أو بقائها، ويجوز أن تتخذ الشركات الناشئة من التقسيم أي شكل من الأشكال القانونية للشركات.

ويصدر قرار تقسيم الشركة بقرار من الجمعية العامة غير العادية، متضمنًا عدد المساهمين أو الشركاء وأسماءهم ونصيب كل منهم في الشركات الناشئة عن التقسيم وحقوق هذه الشركات والتزاماتها وكيفية توزيع الأصول والخصوم بينها.

وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات وأوضاع وشروط التقسيم.

مادة ٢٦٤

تكون الشركات الناشئة عن التقسيم خلفًا للشركة محل التقسيم، وتحل محلها حلولاً قانونيًّا وذلك في حدود ما آل إليها من الشركة محل التقسيم وفقًا لما تضمنه قرار التقسيم، ولدائني الشركة ومساهميها حق الاعتراض على قرار التقسيم. وتسري في شأنهم الأحكام المنصوص عليها في المادة ٢٥٨ من هذا القانون.

مادة ٢٦٥

يجوز تداول أسهم أي من الشركات الناشئة عن التقسيم بمجرد إصدارها إذا كانت أسهم الشركة محل التقسيم قابلة للتداول عند صدور قرار التقسيم واستوفت الشركة الناشئة عن التقسيم الشروط اللازمة لتداول الأسهم.

الفصل الرابع
انقضاء الشركة وتصفيتها
أ- حل الشركة

مادة ٢٦٦ [١]

مع مراعاة أسباب الانقضاء الخاصة بكل نوع من أنواع الشركات، تنحل الشركة لأحد الأسباب التالية:

١- انقضاء المدة المحددة في عقد الشركة ما لم تجدد طبقًا للقواعد الواردة بالعقد أو هذا القانون.

٢- انتهاء الغرض الذي أسست الشركة من أجله أو استحال تحقيقه.

٣- صدور قرار وزاري بحل الشركة وذلك نتيجة هلاك جميع أموال الشركة أو معظمها بحيث يتعذر استثمار الباقي استثمارًا مجديًا وذلك وفقًا للضوابط الواردة باللائحة التنفيذية.

٤- إجماع الشركاء على حل الشركة قبل انتهاء مدتها ما لم ينص عقد الشركة على الاكتفاء بأغلبية معينة.

٥- اندماج الشركة في شركة أخرى.

٦- شهر إفلاس الشركة.

٧- صدور قرار وزاري بإلغاء ترخيص الشركة لعدم مزاولتها لنشاطها أو لعدم إصدارها لبياناتها المالية لمدة ثلاث سنوات متتالية وذلك وفقًا للضوابط الواردة

١) معدلة بالقانون رقم ٧٩ لسنة ٢٠١٩

باللائحة التنفيذية.

٨- صدور حكم قضائي بحل الشركة.

مادة ٢٦٧

تنقضي الشركة في حالة وفاة أحد الشركاء بشركة التضامن أو المحاصة أو أحد الشركاء المتضامنين بشركة التوصية البسيطة أو التوصية بالأسهم، أو صدور حكم بالحجر عليه أو بشهر إفلاسه، وذلك ما لم يرد نص بعقد الشركة يجيز استمرارها بين باقي الشركاء.

وفي جميع أحوال استمرار الشركة بين الشركاء الباقين يقدر نصيب الشريك الذي خرج من الشركة وتحسب قيمته يوم تحقق السبب الذي أدى إلى خروج الشريك من الشركة وفقًا لأحكام تقويم الحصص العينية الواردة بالفقرة الأولى من المادة ١١ من هذا القانون، واستثناء من حكم الفقرة السابقة، وفي غير شركات المحاصة يجوز لورثة الشريك المتوفى الاستمرار بالشركة كشركاء موصين، وفي هذه الحالة تتحول شركة التضامن إلى شركة توصية بسيطة بقوة القانون.

مادة ٢٦٨

تنقضي شركات التضامن أو التوصية البسيطة إذا تم الحجز على حصة أحد الشركاء ولم يوافق الشركاء على انضمام الشخص الذي تقدم بأفضل عطاء كشريك بالشركة، ولم تقم الشركة أو الشركاء باسترداد الحصة أو الوفاء بحقوق الدائن الحاجز.

ويسري ذات الحكم بالنسبة لشركة التوصية بالأسهم إذا وقع الحجز على أسهم الشريك المتضامن.

مادة ٢٦٩

فيما عدا شركة المساهمة، يجوز حل الشركة بحكم قضائي إذا طلب ذلك أحد الشركاء لعدم وفاء شريك بما تعهد به أو لأي سبب آخر تقدر المحكمة أن له من الخطورة ما يسوغ الحل، ويكون باطلاً كل اتفاق يقضي بغير ذلك.

مادة ٢٧٠

إذا شملت الوفاة أو الحجر أو الإفلاس جميع الشركاء المتضامنين في شركة التوصية البسيطة أو التوصية بالأسهم وجب حل الشركة إلا إذا بادر الشركاء أو المساهمون -خلال ستة أشهر- بتحويلها إلى شركة من نوع آخر.

مادة ٢٧١

إذا بلغت خسائر شركة المساهمة ثلاثة أرباع رأس المال المدفوع وجب على أعضاء مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في استمرار الشركة أو حلها قبل الأجل المعين في عقدها، أو اتخاذ غير ذلك من التدابير المناسبة.

فإذا لم يقم مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العامة غير العادية أو تعذر إصدار قرار في الموضوع جاز للوزارة ولكل ذي مصلحة أن يطلب من المحكمة المختصة حل الشركة.

مادة ٢٧٢

لا تنقضي الشركة ذات المسئولية المحدودة بوفاة أحد الشركاء أو بصدور حكم بالحجر عليه أو بشهر إفلاسه ما لم ينص عقد الشركة على غير ذلك.

مادة ٢٧٣

إذا بلغت خسائر الشركة ذات المسئولية المحدودة ثلاثة أرباع رأس المال، وجب على المديرين أن يعرضوا على الجمعية العامة غير العادية للشركاء أمر تغطية رأس المال أو حل الشركة، أو اتخاذ غير ذلك من التدابير المناسبة.

وإذا أهمل المديرون دعوة الشركاء أو تعذر على الشركاء الوصول إلى قرار في الموضوع كان المديرون أو الشركاء -بحسب الأحوال- مسئولين بالتضامن عن التزامات الشركة الناتجة عن إهمالهم.

مادة ٢٧٤

تنقضي شركة الشخص الواحد بوفاة مالك رأس مالها إلا إذا اجتمعت حصص الورثة في شخص واحد أو اختار الورثة استمرارها بشكل قانوني آخر وذلك كله خلال ستة أشهر من تاريخ الوفاة، كما تنقضي الشركة بانقضاء الشخص الاعتباري مالك رأس مال الشركة.

مادة ٢٧٥

مع مراعاة أحكام المادة ٢٦٦ تنقضي الشركة المهنية إذا اقتصرت الشركة، لأي سبب من الأسباب، على شريك واحد، إلا إذا بادر هذا الشريك خلال ستة أشهر بإدخال شريك آخر أو أكثر.

مادة ٢٧٦

مع مراعاة الحد الأدنى لعدد الشركاء في الشركة المهنية لا تنقضي الشركة المهنية بوفاة أحد الشركاء أو خروجه منها أو بفقده صلاحية مزاولة المهنة.

وفي حالة الوفاة لا تنتقل الحصة إلى الورثة، ويكون من حقهم استرداد قيمتها وفقًا لأحكام الفقرة الأولى من المادة ١١ من هذا القانون، ويجوز للشركاء أن يتفقوا على حلول الوريث الذي تتوافر فيه شروط الشراكة بالشركة محل مورثهم إذا رغب ذلك الوريث في الانضمام إلى الشركة، وذلك كله دون الإخلال بحقوق باقي الورثة تجاه ذلك الوريث، ويسري ذات الحكم من حيث استرداد الحصة في حالة فقد أحد الشركاء صلاحية مزاولة المهنة.

مادة ٢٧٧

فيما عدا شركات المحاصة يجب إشهار انقضاء الشركة، ولا يحتج قبل الغير بانقضاء الشركة إلا من تاريخ الإشهار، وعلى مديري الشركة أو رئيس مجلس الإدارة بحسب الأحوال متابعة تنفيذ هذا الإجراء.

ب: التصفية:

مادة ٢٧٨

تدخل الشركة بمجرد حلها في دور التصفية، وتحتفظ الشركة خلال مدة التصفية بالشخصية الاعتبارية بالقدر اللازم لإتمام التصفية، ويجب أن يضاف إلى اسم الشركة عبارة تحت التصفية مكتوبة بطريقة واضحة في المكاتبات الصادرة عنه.

ويتبع في تصفية الشركة الأحكام المنصوص عليها في المواد التالية ما لم ينص في عقد الشركة على غير ذلك.

مادة ٢٧٩

تسقط آجال جميع الديون التي على الشركة من تاريخ شهر حل الشركة وإخطار

الدائنين بافتتاح التصفية، وعلى المصفي أن يخطر جميع الدائنين رسميًّا بافتتاح التصفية مع دعوتهم لتقديم طلباتهم، ويجوز إخطار الدائنين بطريق الإعلان، وفي جميع الأحوال يجب أن يتضمن الإخطار أو الإعلان مهلة للدائنين لا تقل عن ثلاثين يومًا لتقديم طلباتهم.

مادة ٢٨٠

تنتهي عند انقضاء الشركة سلطة مديريها، ومع ذلك يظلون قائمين على إدارة الشركة إلى حين تعيين المصفي وممارسته لسلطاته، ويعتبر المديرون بالنسبة إلى الغير في حكم المصفين إلى أن يتم تعيين المصفي. وتبقى هيئات الشركة قائمة خلال مدة التصفية وتقتصر سلطاتها على أعمال التصفية التي لا تدخل في اختصاص المصفي.

مادة ٢٨١

يعين مصف أو أكثر من الشركاء أو غيرهم، وفقًا للشروط والقواعد المنصوص عليها في عقد الشركة، فإذا لم يوجد نص في هذا الشأن يتم تعيينه وتحديد أجره ومدة التصفية بالأغلبية اللازمة لتعديل عقد الشركة.

وإذا تعذر صدور قرار بتعيين المصفي تولت المحكمة تعيينه بناء على طلب أحدهم أو أحد دائني الشركة، ويجب أن يتضمن الحكم تحديد أجره ومدة التصفية.

مادة ٢٨٢

يعزل المصفي بقرار من الجهة المختصة بتعيينه، وفي جميع الأحوال يجوز للمحكمة بناء على طلب أحد الشركاء أو أحد دائني الشركة لأسباب مقبولة أن تقضي بعزل المصفي.

وكل قرار أو حكم بعزل المصفي يجب أن يشمل تعيين من يحل محله، ويجب على المصفي الجديد شهر القرار أو الحكم المتضمن العزل وتعيينه مصفيًا قبل مباشرة أعماله.

مادة ٢٨٣

على المصفي أن يشهر القرار الصادر بتعيينه والقيود المفروضة على سلطاته واتفاق الشركاء أو قرار الجمعية العامة بشأن طريقة التصفية أو الحكم الصادر بذلك.

ولا يحتج قبل الغير بتعيين المصفي أو بطريقة التصفية إلا من تاريخ الشهر.

مادة ٢٨٤

يقوم المصفي بجميع الأعمال التي تقتضيها تصفية الشركة، وله على وجه الخصوص ما يلي:

١- تمثيل الشركة أمام القضاء والغير.

٢- القيام بجميع ما يلزم للمحافظة على أموال الشركة وحقوقها.

٣- سداد ديون الشركة.

٤- بيع مال الشركة عقارًا، أو منقولاً بالمزاد العلني، أو بالممارسة، أو بأي طريقة أخرى تكفل الحصول على أعلى سعر، ما لم ينص في قرار تعيينه على إجراء البيع بطريقة معينة، ومع ذلك لا يجوز للمصفي أن يبيع من أموال الشركة إلا إذا اقتضت ذلك أعمال التصفية.

٥- قسمة صافي الموجودات بين الشركاء.

ولا يجوز للمصفي أن يبدأ أعمالاً جديدة إلا إذا كانت لازمة لإتمام أعمال سابقة، كما

لا يجوز له بيع موجودات الشركة أو متجرها جملة واحدة أو أن يتصالح على حقوق الشركة أو يقبل التحكيم في المنازعات التي تكون الشركة طرفًا فيها إلا بإذن من المحكمة.

مادة ٢٨٥

تلتزم الشركة بكل الأعمال التي يجريها المصفي باسمها أو لحسابها إذا كانت مما تقتضيه أعمال التصفية وفي حدود سلطته.

فإذا تعدد المصفون فلا تكون تصرفاتهم ملزمة للشركة إلا إذا اتخذ القرار بالأغلبية المطلقة، ما لم ينص قرار تعيينهم على خلاف ذلك.

مادة ٢٨٦

على مديري الشركة ومجلس إدارتها تقديم حساباتهم وتسليم دفاترهم ومستنداتهم وأموالها إلى المصفي، وفي حالة امتناع أي منهم عن القيام بما تقدم، يكون للمصفي أن يتقدم بطلب لاستصدار أمر على عريضة -وفقًا لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية- بإلزام الشركة وأعضاء مجلس إداراتها للقيام بما تقدم، ويقوم المصفي -خلال ثلاثة أشهر من مباشرته لعمله- بجرد أموال الشركة وتحديد مركزها المالي بما يتضمن حقوقها والتزاماتها، وله أن يستعين في ذلك بمديري الشركة ومجلس إداراتها ومراقب الحسابات إن وجد، ويمسك المصفي الدفاتر اللازمة لقيد التصفية وفقًا للأحكام الخاصة بإمساك الدفاتر التجارية.

مادة ٢٨٧

على المصفي الانتهاء من أعمال التصفية في المدة المحددة في قرار تعيينه، فإذا لم تحدد المدة تولت المحكمة تحديدها بناء على طلب من له مصلحة في ذلك.

ويجوز مد المدة بموافقة أغلبية الشركاء الذين يملكون تعديل عقد الشركة أو بقرار من المحكمة بعد الاطلاع على تقرير المصفي بالأسباب التي حالت دون إتمام التصفية في المدة المحددة، ولكل ذي مصلحة أن يطلب من المحكمة تقصير مدة التصفية.

مادة ٢٨٨

إذا قدر المصفي أن مصلحة الشركة تقتضي الاستمرار في أعمالها إلى أجل معين، تعين عليه في هذه الحالة دعوة الجمعية العامة أو الشركاء للاجتماع للبت في هذا الأمر إلا إذا كان حل الشركة قد تم بناء على حكم قضائي.

مادة ٢٨٩

على المصفي المعين لتصفية شركة المساهمة أن يقوم بدعوة الجمعية العامة العادية للاجتماع خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية وذلك لمناقشة ميزانية السنة المنتهية وتقرير مراقب الحسابات والتقرير السنوي عن أعمال التصفية والمصادقة عليها وتعيين مراقب حسابات السنة الجديدة، وله دعوة الجمعية للاجتماع في أي وقت إذا اقتضت ذلك أعمال التصفية.

مادة ٢٩٠

يتعين على المصفي أن يستوفي ما يكون للشركة من حقوق لدى الغير أو لدى الشركاء وإيداع المبالغ التي يحصلها في أحد البنوك لحساب الشركة في دور التصفية.

وعلى المصفي سداد ديون الشركة وتجنيب المبالغ اللازمة لسداد الديون المتنازع عليها، ويتم سداد ديون الشركة وفقًا للترتيب التالي:

١- الالتزامات المالية الناتجة عن عمليات التصفية.

٢- جميع المبالغ المستحقة للعاملين في الشركة.

٣- الديون الممتازة حسب ترتيب امتيازها.

٤- الديون المضمونة بتأمينات عينية وذلك في حدود ناتج الشيء الضامن للدين.

ما يتبقى من مال بعد سداد الديون السابق بيانها يؤدى للدائنين العاديين، فإن لم يكف المتبقى من ناتج التصفية لسداد كل هذه الديون يتم قسمة المال عليهم قسمة الغرماء.

مادة ٢٩١

مع مراعاة الحقوق المقررة لحملة الأسهم الممتازة، يقوم المصفي بقسمة ما تبقى من أموال الشركة بعد سداد ديونها بين الشركاء، ويحصل كل شريك على نصيب يتناسب مع قيمة حصته في رأس المال وإذا كانت الحصة المقدمة من الشريك مجرد الانتفاع بمال، استرد الشريك هذا المال ما لم يكن قد هلك أثناء الانتفاع به فترد إليه قيمته وقت الهلاك.

وإذا بقيت أموال بعد ذلك، وزعت بين جميع الشركاء بنسبة نصيب كل منهم في الأرباح.

وإذا لم يكف صافي أموال الشركة للوفاء بحصص الشركاء يخصم من حصص الشركاء وفقًا للنسبة المتفق عليها في توزيع الخسائر.

وفي جميع الأحوال التي لا تكفي فيها أموال الشركة للوفاء بديونها يجوز للمصفي اتخاذ الإجراءات المقررة في القانون لشهر إفلاس الشركة.

مادة ٢٩٢

يقدم المصفي إلى الجمعية العامة للمساهمين أو الشركاء الذين يملكون تعديل عقد الشركة حسابًا ختاميًّا عن تصفية الشركة وقسمة أموالها، وتنتهي أعمال التصفية بالتصديق على الحساب الختامي من تلك الجمعية.

ويقوم المصفي بشهر انتهاء التصفية، ولا يحتج على الغير بانتهاء التصفية إلا من تاريخ الشهر.

وعلى المصفي أن يطلب شطب قيد الشركة من السجل التجاري بعد انتهاء التصفية.

مادة ٢٩٣

تحفظ الدفاتر والمستندات المتعلقة بتصفية الشركة لمدة عشر سنوات من تاريخ شطب قيد الشركة من السجل التجاري في المكان الذي تحدده الجهة التي عينت المصفي.

مادة ٢٩٤

يسأل المصفي عن تعويض الأضرار التي تلحق الشركة أو الشركاء أو الغير بسبب تجاوزه حدود سلطته أو نتيجة الأخطاء التي يرتكبها في أداء عمله، وفي حالة تعدد المصفين فإنهم يكونون مسئولين على وجه التضامن.

مادة ٢٩٥

لا تسمع الدعوى ضد المصفي بسبب أعمال التصفية بعد انقضاء ثلاث سنوات على شهر انتهاء التصفية، كما لا تسمع بعد انقضاء المدة المذكورة بسبب أعمال الشركة أو

ضد المديرين أو أعضاء مجلس الإدارة أو مراقبي الحسابات بسبب أعمال وظائفهم.

الباب الثالث عشر
الرقابة والتفتيش والعقوبات
الفصل الأول
الرقابة والتفتيش

مادة ٢٩٦

على الوزارة بحث أي شكوى تقدم من كل ذي مصلحة، فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون وفقًا لما تقرره المادة التالية.

مادة ٢٩٧

إذا تبين للوزارة وجود مخالفات لأحكام هذا القانون أو عقد الشركة، أو أن القائمين على إدارة الشركة أو مؤسسيها قد تصرفوا تصرفات تضر بمصالح الشركة أو الشركاء أو المساهمين أو تؤثر على الاقتصاد الوطني وجب عليها دعوة الجمعية العامة العادية أو اجتماع الشركاء لتصحيح هذه المخالفات خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ انعقاد الاجتماع، وإخطار جهات التحقيق المختصة بذلك.

وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات تقديم الشكاوى من أصحاب الشأن، وكيفية بحثها من قبل الوزارة.

مادة ٢٩٨

يجوز للمساهمين أو الشركاء الذين يملكون خمسة بالمائة على الأقل من رأس مال الشركة، أن يطلبوا من الوزارة تعيين مدقق حسابات لإجراء تفتيش على الشركة فيما ينسبونه إلى المدير أو أعضاء مجلس الإدارة أو مراقب الحسابات أو الرئيس التنفيذي للشركة من مخالفات في أداء واجباتهم، متى كانت لديهم من الأسباب ما يبرر هذا الطلب، وذلك بعد سداد الرسم الذي تحدده اللائحة التنفيذية، ويلتزم مقدموا الطلب بأداء تكاليف مراقب الحسابات.

وفي حال امتناع الشركة عن تزويد المدقق المعين من قبل الوزارة بالبيانات المطلوبة، يجوز للأشخاص المشار إليهم في الفقرة السابقة اللجوء إلى القضاء لإلزام الشركة بتزويد المدقق بالمستندات المطلوبة وفقًا للقواعد المقررة في قانون الإثبات بشأن إلزام خصم بتقديم مستند تحت يده.

مادة ٢٩٩

إذا تبين للوزارة أو إحدى الجهات الرقابية من التفتيش، أن ما نسب لأعضاء مجلس الإدارة أو مراقب الحسابات أو المدير أو الرئيس التنفيذي غير صحيح يجب عليها بناء على طلب صاحب الشأن وعلى نفقة طالبي التفتيش- نشر نتيجة التقرير في صحيفتين يوميتين والموقع الإلكتروني للشركة، وذلك دون الإخلال بمسئوليتهم عن التعويض عند الاقتضاء.

مادة ٣٠٠

إذا رفضت الوزارة طلب المساهمين أو الشركاء إجراء التفتيش -المشار إليه في المادة ٢٩٨ من هذا القانون- على الشركة، جاز لمن رفض طلبهم أن يتقدموا بعريضة إلى

رئيس المحكمة الكلية ليأمر بإجراء التفتيش المطلوب وانتداب خبير للقيام بهذه المهمة، وتحديد أتعابه ويتحمل هذه الأتعاب طالبو التفتيش، أو من تثبت مسئوليته عن المخالفات الواردة في الطلب.

مادة ٣٠١

على من يتولى التفتيش أن يحافظ أثناء عمله وبعد تركه للعمل على سرية الدفاتر والمستندات وكافة الوثائق والمعلومات التي اطلع عليها بحكم مهمته، وألا يفشي أية أسرار تتعلق بالشركة التي قام بالتفتيش عليها، وذلك فيما عدا الأحوال التي يصرح فيها القانون بذلك، ويكون مسؤولاً إذا أهمل ذكر وقائع صحيحة أو أثبت وقائع غير صحيحة من شأنها أن تؤثر في نتيجة التفتيش.

مادة ٣٠٢

على رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة وموظفيها ومراقب الحسابات ومديريها أن يطلعوا من يتولى التفتيش على جميع الدفاتر والسجلات والمستندات وكافة الوثائق والمعلومات التي يطلبها لأغراض التفتيش.

الفصل الثاني
العقوبات

مادة ٣٠٣

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين:

١- كل من أثبت بسوء نية في عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي أو في نشرات الاكتتاب العام أو أي نشرات أخرى أو وثائق موجهة للجمهور، بيانات كاذبة أو مخالفة لأحكام القانون، وكل من وقع على هذه الوثائق أو قام بتوزيعها أو الترويج لها مع علمه بعدم صحتها.

٢- كل من وجه الدعوة إلى الجمهور للاكتتاب في أسهم أو سندات صادرة باسم شركات غير مساهمة.

٣- كل من قوم، بطريق الغش حصصًا عينية بأكثر من قيمتها الحقيقية.

٤- كل عضو مجلس إدارة أو مدير أو مراقب حسابات أو مصفي اشترك في إعداد ميزانية أو مركز مالي أو بيانات صادرة عن الشركة غير مطابقة للواقع مع علمه بذلك وبقصد إخفاء حقيقة الوضع المالي للشركة، أو أغفل عمدًا وقائع جوهرية بقصد إخفاء حقيقة الوضع المالي للشركة.

٥- كل عضو مجلس إدارة، أو مدير أو مراقب حسابات أو مصفي وزع أو صادق على توزيع أية مبالغ بوصفها أرباحًا، مع علمه بأن الوضع المالي للشركة لا يسمح بذلك أو بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو عقد الشركة.

٦- كل عضو مجلس إدارة، أو مدير أو عضو مجلس رقابة أو مراقب حسابات أو أي موظف بالشركة أو أي شخص يعهد إليه بالتفتيش عليها، يفشي في غير الأحوال التي يلزمه القانون بها ما يحصل عليه بحكم عمله من أسرار، أو يستغل هذه الأسرار لتحقيق منافع شخصية له أو لغيره أو للإضرار بها.

٧- كل من يكلف بالتفتيش على الشركة ويثبت عمدًا فيما يعده من تقارير عن نتيجة التفتيش وقائع مخالفة للحقيقة، أو يغفل عمدًا ذكر وقائع جوهرية من شأنها أن تؤثر في نتيجة التفتيش.

٨- كل من أثبت أو أغفل عمدًا وعلى خلاف الحقيقة مع علمه بذلك، بيانات أو معلومات تتعلق بشروط الترشيح لعضوية مجلس الإدارة في شركة المساهمة.

مادة ٣٠٤

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين:

١- كل عضو مجلس إدارة أو مدير أتى عمدًا أو بطريق التحايل أعمالاً من شأنها منع أحد الشركاء أو المساهمين من المشاركة في اجتماع الجمعية العامة أو اجتماع الشركاء للشركة.

٢- كل عضو مجلس إدارة أو مدير امتنع عمدًا ودون عذر مقبول بعد مرور شهر من إنذاره رسميًّا عن عقد اجتماع الجمعية العامة أو اجتماع الشركاء وذلك في الأحوال التي يوجبها القانون.

٣- كل من يمنع مراقب الحسابات، أو عضو مجلس الرقابة ،أو الحارس القضائي أو المصفي أو الأشخاص المكلفين بالتفتيش على الشركة من الاطلاع على دفاترها ووثائقها، وكل من يمتنع عن تقديم المعلومات والمستندات والإيضاحات التي طلبوها.

٤- كل عضو مجلس إدارة أو مدير أو مصفي استغل بسوء نية بهذه الصفة أموال الشركة أو أسهمها لتحقيق منافع شخصية له أو لغيره بطريق مباشر أو غير مباشر.

ويجوز للمحكمة في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة والمادة السابقة الحكم بعزل عضو مجلس إدارة الشركة أو المدير.

مادة ٣٠٥

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على خمسين ألف دينار الشركة التي تمتنع عن تصحيح المخالفات التي ترد بتقرير الوزارة الذي يعرض على جمعيتها العامة خلال المواعيد المحددة من قبل الوزارة.

مادة ٣٠٦

تختص النيابة العامة وحدها بالتحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

ويصدر الوزير قرارًا بندب العدد الكافي من موظفي الوزارة ليتولى مراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون وضبط الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكامها وتحرير المحاضر لإثبات هذه الجرائم.

مرسوم بقانون رقم ٧٨ لسنة ٢٠٢٦
في شأن مكافحة التستر التجاري

مرسوم بقانون رقم ٧٨ لسنة ٢٠٢٦
في شأن مكافحة التستر التجاري

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ ٢ ذو القعدة ١٤٤٥ ه الموافق ١٠ مايو ٢٠٢٤م،

وعلى المرسوم الأميري رقم (١٥) لسنة ١٩٥٩ بقانون الجنسية الكويتية، والقوانين المعدلة له،

وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم (١٦) لسنة ١٩٦٠، والقوانين المعدلة له،

وعلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم (١٧) لسنة ١٩٦٠، والقوانين المعدلة له،

وعلى المرسوم بالقانون رقم (١٠) لسنة ١٩٧٩ في شأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية، والقوانين المعدلة له،

وعلى قانون التجارة الصادر بالقانون رقم ٦٨ لسنة ١٩٨٠، والقوانين المعدلة له،

وعلى المرسوم بالقانون رقم (١١٦) لسنة ١٩٩٢ في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها،

وعلى القانون رقم (١٠٦) لسنة ٢٠١٣ في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون رقم (١١١) لسنة ٢٠١٣ في شأن تراخيص المحلات التجارية، والمعدل بالمرسوم بقانون رقم (١٦٢) لسنة ٢٠٢٥،

وعلى القانون رقم (١١٦) لسنة ٢٠١٣ في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت،

وعلى قانون الشركات الصادر بالقانون رقم (١) لسنة ٢٠١٦، والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون رقم (١٣) لسنة ٢٠١٦ بتنظيم الوكالات التجارية،

وعلى القانون رقم (١٨) لسنة ٢٠١٨ في شأن السجل التجاري،

وعلى القانون رقم (٢٠) لسنة ٢٠١٩ بإصدار القانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،

وعلى المرسوم بقانون رقم (١١٤) لسنة ٢٠٢٤ في شأن قانون إقامة الأجانب،

وبناء على عرض وزير التجارة والصناعة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

أصدرنا مرسوم بقانون الآتي نصه:

مادة ١

في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها :

١- القانون: قانون مكافحة التستر التجاري.

٢- الوزارة المختصة وزارة التجارة والصناعة.

٣- الوزير المختص وزير التجارة والصناعة.

٤- التستر التجاري: تمكين أي شخص - سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتباريا - من ممارسة أي نشاط اقتصادي يحظر عليه ممارسته وفقاً الأحكام القوانين أو التشريعات النافذة في الدولة، سواء لحسابه الخاص أو بالشراكة مع الغير أو الالتفاف على نسب الملكية المقررة قانونا للأجانب لتمكينه من ممارسة النشاط الاقتصادي بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون.

٥- النشاط الاقتصادي: كل نشاط تجاري أو استثماري أو صناعي أو زراعي أو خدمي أو مهني، أو أي نشاط ذو طابع اقتصادي يهدف إلى تحقيق الربح ويستلزم لمزاولته الحصول على التراخيص أو الموافقات اللازمة من الجهات المختصة.

مادة ٢

يحظر على أي شخص، سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتبارياً، مزاولة أي نشاط اقتصادي داخل دولة الكويت لحسابه الخاص أو بالاشتراك مع الغير، ما لم يكن حاصلاً على الترخيص اللازم من الجهة المختصة أو يتجاوز حدود الترخيص الممنوح له، وذلك متى كانت المزاولة من خلال شخص مكنه من ممارسة ذلك النشاط.

كما يحظر على كل شخص طبيعي أو اعتباري تمكين أي شخص من مخالفة هذا الحظر من خلال التستر التجاري، ويشمل ذلك السماح له السجل التجاري أو أي وسيلة أخرى تمكنه من ممارسة النشاط باستخدام الاسم التجاري أو الترخيص أو الموافقة الصادرة له، أو الاقتصادي بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون.

مادة ٣

دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون الجزاء أو أي قانون آخر ، يُعاقب من يخالف الحظر المنصوص عليه في المادة الثانية بالحبس مدة لا تقل عن سنة ، ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن (١٠٬٠٠٠ د.ك) عشرة آلاف دينار ولا تزيد على (١٠٠٬٠٠٠ د.ك) مائة ألف دينار ، أو بما يعادل قيمة الأرباح المتحصلة أيهما أكبر ، أو بإحدى هاتين العقوبتين .

وتتعدد الغرامات بعدد الأشخاص المخالفين أو الأنشطة المخالفة .

مادة ٤

دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون الجزاء أو أي قانون آخر ، يُعاقب من يخالف الحظر المنصوص عليه في المادة الحادية عشر بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز (١٠٬٠٠٠ د.ك) عشرة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص المخالفين أو الأنشطة المخالفة.

مادة ٥

يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون متى ثبت علمه

بها، أو إذا ثبت أن المخالفة وقعت نتيجة إخلاله بالواجبات التي تفرضها إدارته أو ساهم في وقوعها. ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبة مالية أو تعويضات إذا ارتكبت المخالفة من أحد العاملين لديه باسم الشخص الاعتباري أو لصالحه.

مادة ٦

مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسني النية يجب على المحكمة – في حالة الإدانة بإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون . أن تحكم بمصادرة الأموال أو الأرباح الناتجة عن الجريمة وكافة الأدوات والمعدات والوسائل المستخدمة في النشاط المخالف مع غلق المنشأة نهائيا وإلغاء الترخيص.

ويحكم بإبعاد الأجنبي المخالف بعد تنفيذ العقوبة، وينشر الحكم النهائي في الوسائل المقررة.

مادة ٧

تضاعف العقوبة المترتبة لأي من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون في حالة العود خلال خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم النهائي في تلك الجرائم.

مادة ٨

يجوز للوزير المختص أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون قبل تحريك الدعوى إلى المحكمة المختصة أو أثناء نظرها أو قبل صدور حكم نهائي فيها، وذلك مقابل أداء مبلغ لا يقل عن نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة.

ويشترط لقبول التصالح إزالة المخالفة وتعديل الوضع القانوني، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية.

ولا يمنح ذلك من اتخاذ تدبير الإبعاد الإداري إذا اقتضت المصلحة الوطنية ذلك.

ولا يجوز قبول التصالح في حالة العود.

مادة ٩

يمنح المبلغ من غير الجناة مكافأة مالية تحدد بقرار من الوزير المختص بنسبة لا تتجاوز ١٠٪ من قيمة الغرامات المحصلة إذا قدم دليلاً يصلح للاستناد عليه، وصدور بناءً عليه حكم نهائي بالإدانة، وتوزع المكافأة في حالة التعدد بالتساوي.

مادة ١٠

يكون للموظفين المختصين الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير المختص أو من يفوضه صفة الضبطية القضائية بضبط الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام

هـذا المرسـوم بقانـون والقـرارات المنفـذة لـه.

ويكـون لهـم في سـبيل ذلـك القيـام بـأعمال التفتيـش والرقابـة، وضبـط وإثبـات المخالفـات المرتكبـة مـن قبـل الأشـخاص أو الجهـات المشـتبه في مزاولتهـم للأنشـطة الاقتصاديـة بالمخالفـة لأحـكام هـذا الرسـوم بقانـون وعلى هـؤلاء الأشـخاص أو الجهـات تقديـم كافـة التسـهيلات والبيانـات والمعلومـات والمسـتندات التـي يطلبهـا هـؤلاء الموظـفين لأداء عملهـم.

مادة ١١

يحظـر على أي شـخص عرقلـة أو منـع موظفـي الـوزارة المختصـة ممـن لديهـم صفـة الضبطيـة القضائيـة مـن أداء مهامهـم أو ممارسـة صلاحيتهـم المقـررة بموجـب هـذا المرسـوم بقانـون بـأي وسـيلة كانـت، بما في ذلـك الامتنـاع عـن تقديـم المعلومـات أو المسـتندات المطلوبـة، أو تقديـم بيانـات ومعلومـات غير صحيحـة أو مضللـة للموظـفين.

مادة ١٢

يصدر الوزير المختص القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون.

مادة ١٣

يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.

مادة ١٤

على رئيـس مجلـس الـوزراء والـوزراء - كل فـيما يخصـه - تنفيذ هـذا المرسـوم بقانون، ويعمـل بـه بعـد سـتة أشـهر مـن تاريـخ نشره في الجريدة الرسـمية.

أمير الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
أحمد عبد الله الأحمد الصباح
وزير التجارة والصناعة
أسامة خالد عبد الله بودي
صدر بقصر السيف في ١٩ صفر ١٤٤٨ هـ
الموافق ٢ أغسطس ٢٠٢٦ م

المرسوم بقانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠٢٦
بإصدار قانون انشاء الدوائر الاقتصادية

الفهرس	المواد	الصفحة
مواد الاصدار		١٥٣٢
الباب الاول : التعريفات	١	١٥٣٣
الباب الثانيّ : إنشاء الدوائر الاقتصادية وتشكيلها	٢	١٥٣٤
الباب الثالث : اختصاص الدائرة الاقتصادية	١١	١٥٣٦
الباب الرابع : تسوية المنازعات والصلح	١٤	١٥٣٨
الباب الخامس : تهيئة الدعوى وإجراءات السير فيها	١٧	١٥٣٩
الباب السادس : تنفيذ الأحكام	٢٥	١٥٤٢

المرسوم بقانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠٢٦
بإصدار قانون انشاء الدوائر الاقتصادية

بعد الاطلاع على الدستور ،

وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ ٢ ذو القعدة ١٤٤٥ ه الموافق ١٠ مايو ٢٠٢٤ م ، وعلى القانون رقم (٤) لسنة ١٩٦٢ في شأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية ، والقوانين المعدلة له ،

وعلى القانون رقم (٣٢) لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له ،

وعلى القانون رقم (١٧) لسنة ١٩٧٣ في شأن الرسوم القضائية ، المعدل بمرسوم بقانون رقم (٧٨) لسنة ٢٠٢٥ ،

وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (٣٨) لسنة ١٩٨٠ ، والقوانين المعدلة له ،

وعلى قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (٣٩) لسنة ١٩٨٠ ، والقوانين المعدلة له،

وعلى قانون تنظيم الخبرة الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (٤٠) لسنة ١٩٨٠ ، والقوانين المعدلة له ،

وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (٦٨) لسنة ١٩٨٠ ، والقوانين المعدلة له ،

وعلى المرسوم بالقانون رقم (٢٠) لسنة ١٩٨١ بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية، والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون رقم (٥٦) لسنة ١٩٩٦ في شأن إصدار قانون الصناعة ، والقوانين المعدلة له ،

وعلى القانون رقم (٧) لسنة ٢٠١٠ بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ، والقوانين المعدلة له ،

وعلى القانون رقم (٣٩) لسنة ٢٠١٠ بتأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت، والقوانين المعدلة له ،

وعلى القانون رقم (٧١) لسنة ٢٠١٣ بإصدار قانون (نظام) براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،

وعلى القانون رقم (٩٨) لسنة ٢٠١٣ في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، والقوانين المعدلة له ،

وعلى قانون تنظيم تراخيص المحلات التجارية الصادر بالقانون رقم (١١١) لسنة ٢٠١٣ ، والمعدل بمرسوم بقانون رقم (١٦٢) لسنة ٢٠٢٥ ،

وعلى القانون رقم (١١٦) لسنة ٢٠١٣ في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت ،

وعلى القانون رقم (٢٠) لسنة ٢٠١٤ في شأن المعاملات الإلكترونية ، والمعدل بمرسوم بقانون رقم (١٤٨) لسنة ٢٠٢٥،

وعلى القانون رقم (١١٦) لسنة ٢٠١٤ بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص ،

وعلى القانون رقم (١٣) لسنة ٢٠١٥ بالموافقة على قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ،

وعلى قانون الشركات الصادر بالقانون رقم (١) لسنة ٢٠١٦ ، والقوانين المعدلة له ،

وعلى القانون رقم (٤٩) لسنة ٢٠١٦ بشأن المناقصات العامة ، والقوانين المعدلة له ،

وعلى القانون رقم (٧٢) لسنة ٢٠٢٠ في شأن حماية المنافسة ، وعلى القانون رقم (١١٨) لسنة ٢٠٢٣ بشأن تأسيس شركات إنشاء مدن أو مناطق سكنية وتنميتها اقتصاديا ، المعدل بمرسوم بقانون رقم (٨٩) لسنة ٢٠٢٥،

وعلى قانون الضريبة على مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (١٥٧) لسنة ٢٠٢٤ ،

على المرسوم بقانون رقم (١٤٤) لسنة ٢٠٢٥ بإصدار قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ،

وعلى قانون تنظيم القضاء الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (٨٠) لسنة ٢٠٢٦،

وعلى المرسوم رقم ٨٤ لسنة ٢٠٢٤ في شأن الحلول والإنابات الوزارية ، والمراسيم المعدلة له ،

وبناء على عرض وزير العدل ،

وبعد موافقة مجلس الوزراء

أصدرنا المرسوم بقانون الاتي نصه :

مادة أولى

يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن إنشاء الدوائر الاقتصادية.

مادة ثانية

تطبق الدوائر الاقتصادية على المنازعات المنصوص عليها في القانون المرافق الأحكام الواردة في القوانين الموضوعية السارية، وتتبع أمامها القواعد والإجراءات المقررة في هذا القانون.

وتطبق هذه الدوائر فيما لم ورد به نص خاص في القانون المرافق الإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية، وقانون إنشاء الدائرة الإدارية، وقانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، وقانون تنظيم الخبرة المشار إليها، وسائر القوانين الإجرائية ذات الصلة بموضوع النزاع وبما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق.

مادة ثالثة

تستمر محكمة أسواق المال المنشأة بالقانون رقم (٧) لسنة ٢٠١٠ المشار إليه، والدوائر القضائية المختصة في نظر الدعاوى الاقتصادية، والطلبات، والطعون المتعلقة بها المقيدة لديها قبل تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون وذلك حتى يتم الفصل فيها.

وتسري على الدعاوى التي تحال إلى الدوائر الاقتصادية بموجب أحكام القانون

المرافق، القواعد والإجراءات المنصوص عليها فيه من تاريخ الإحالة، دون الإخلال بصحة الإجراءات التي تمت أمام المحكمة المحيلة.

مادة رابعة

تسري أحكام القانون رقم (١٧) لسنة ١٩٧٣ المشار إليه على كافة إجراءات التقاضي الواردة بالقانون المرافق، وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون المرافق قيمة الرسوم القضائية والإدارية المستحقة عن إجراءات الصلح والتنفيذ وكل ما يتعلق بتطبيق أحكامه، وذلك بما لا يخالف أحكام القانون المشار إليه.

مادة خامسة

يصدر وزير العدل اللائحة التنفيذية للقانون المرافق من تاريخ نشر هذا المرسوم بقانون وقبل ١/ ١٠/ ٢٠٢٧، كما يصدر كافة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه.

مادة سادسة

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون.

مادة سابعة

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ ١/ ١٠/ ٢٠٢٧.

أمير الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء بالنيابة
فهد يوسف سعود الصباح
وزير العدل
المستشار/ ناصر يوسف محمد السميط
صدر بقصر السيف في ٢٦ ربيع الأول ١٤٤٨ ه
الموافق ٨ سبتمبر ٢٠٢٦ م

الباب الأول
التعريفات

مادة ١

في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

الوزير : وزير العدل.

المنازعة الاقتصادية : كل نزاع مدني أو تجاري أو إداري يدخل في اختصاص الدائرة الاقتصادية وفقا لأحكام هذا القانون سواء انعقد اختصاصها بالنظر إلى موضوع النزاع، أو القانون الذي نشأ عن تطبيقه أو القرارات الصادرة تنفيذا له أو بناء عليه، أو صفة أطرافه، أو امتد إليه اختصاصها، ولا تعد من المنازعات الاقتصادية المنازعات الإدارية المتعلقة بشئون الموظفين ولا المنازعات المتعلقة بالعاملين.

النشاط الاقتصادي : النشاط الذي تنظمه القوانين الداخلة في اختصاص الدائرة الاقتصادية على النحو المبين بهذا القانون، ويكون من شأنه إنتاج أو تداول أو استثمار أو تمويل أو تقديم خدمات ذات طبيعة مالية أو تجارية.

وقف المعاملة المالية : تدبير تحفظي مؤقت يصدر بأمر قضائي، يترتب عليه منع المدين مؤقتا من إجراء معاملة محددة يترتب عليها نقل ملكية أو إنقاص الذمة المالية للمدين، أو ترتيب حقوق للغير عليها، ولمدة محددة، وذلك دون إخلال بالالتزامات والحقوق المقررة بالقوانين النافذة وبما لا يترتب عليه تعطيل حكم قضائي واجب النفاذ.

المنصة الإلكترونية : موقع إلكتروني يخصص لمتابعة إجراءات التقاضي أمام الدائرة الاقتصادية ونشر إجراءات تنفيذ أحكامها.

اللائحة : اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

الباب الثانيّ
إنشاء الدوائر الاقتصادية وتشكيلها

مادة ٢

تنشأ بالمحكمة الكلية دائرة اقتصادية - أو أكثر - يصدر بتحديد مقرها قرار من الوزير بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء - وتشكل كل دائرة من ثلاثة قضاة، وتختص دون غيرها بالفصل في المنازعات الاقتصادية، ومنازعات التنفيذ الموضوعية المتعلقة بالأحكام الصادرة فيها، ويكنون حكمها انتهائيا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز عشرة آلاف دينار.

وتشكل الدوائر الاقتصادية من دوائر مدنية وتجارية تختص بالفصل في المنازعات الاقتصادية المدنية والتجارية، ودوائر إدارية تختص - دون غيرها - بالفصل في المنازعات الاقتصادية الإدارية.

وللجمعية العامة للمحكمة الكلية أن تخصص دائرة أو أكثر للفصل في منازعة أو أكثر من المنازعات الاقتصادية التي تختص بها الدوائر الاقتصادية، كما لها أن تخصص دائرة أو أكثر للفصل في التظلمات المنصوص عليها في هذا القانون.

مادة ٣

تندب المحكمة الكلية قاضيا أو أكثر، يختص بالفصل بصفة وقتية - مع عدم المساس بأصل الحق - في المسائل التي يخشى عليها من فوات الوقت وتختص بها الدائرة الاقتصادية، وكذا إشكالات التنفيذ الوقتية، ويكون الطعن في الأحكام الصادرة في هذا الشأن أمام الدائرة الاقتصادية الاستئنافية.

كما يختص بإصدار الأوامر على العرائض، وأوامر الأداء في المسائل التي تختص بنظرها الدائرة الاقتصادية، ويتم التظلم من القرارات والأوامر الصادرة في هذا الشأن أمام هذه الدائرة، ويكون حكمها في التظلم انتهائيا إذا كانت قيمة أمر الأداء لا تجاوز عشرة آلاف دينار.

وتختص الدوائر الاقتصادية بالفصل في المسائل المستعجلة وطلبات الأوامر على العرائض إذا رفعت إليها بطريق التبعية للدعوى الأصلية، ويكون الطعن في القرارات الصادرة عنها في هذه الحالة أمام الدائرة الاقتصادية الاستئنافية.

مادة ٤

يكون ميعاد استئناف الأحكام الصادرة في المسائل المستعجلة خمسة عشر يوما من تاريخ النطق بالحكم أو إعلانه بحسب الأحوال.

ويكون ميعاد التظلم من الأوامر على العرائض عشرة أيام من تاريخ الإعلان بالأمر.

مادة ٥

تنشأ بمحكمة الاستئناف دائرة اقتصادية استئنافية - أو أكثر - تشكل من ثلاثة من مستشاري المحكمة، وتختص دون غيرها بالفصل في الطعن بالاستئناف على الأحكام الصادرة من الدوائر الاقتصادية بالمحكمة الكلية.

ويكون الحكم الصادر في الاستئناف انتهائيا متى كانت قيمة الدعوى لا تجاوز ثلاثين ألف دينار، وذلك فيما عدا الحالات المبينة في البنود (٢) و (٣) و (٤) من المادة (٦) من هذا القانون.

مادة ٦

تنشأ بمحكمة التمييز دائرة اقتصادية - أو أكثر - تختص دون غيرها بنظر الطعون في الأحكام الصادرة من الدوائر الاقتصادية الاستئنافية في الحالات الآتية:

١ - إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز ثلاثين ألف دينار أو غير مقدرة القيمة

٢ -إذا كان الحكم صادرا بعدم الاختصاص.

٣- إذا كان الحكم صادرا بالمخالفة لقواعد الاختصاص القيمي أو النوعي.

٤ -إذا كان الحكم النهائي فصل في نزاع خلافا لحكم آخر سبق أن صدر بين لخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي.

ويكون ميعاد الطعن بالتمييز ثلاثين يوما من تاريخ النطق بالحكم أو إعلانه حسب الأحوال، وإذا تم قبول الطعن بناء على البندين (٢) و (٣) من هذه المادة أحيلت الدعوى إلى الدائرة المختصة للفصل في الموضوع.

مادة ٧

استثناء من الأحكام المقررة في قانون تنظيم القضاء المشار إليه، لرئيس محكمة الاستئناف - من تلقاء نفسه أو بناء على طلب إحدى الدوائر الاقتصادية الاستئنافية عند وجود تعارض في الأحكام الانتهائية الصادرة في ذات المسألة القانونية بين خصوم مختلفين، إحالة الأمر إلى الهيئة المشكلة بمحكمة التمييز بموجب القانون المشار إليه لتوحيد الرأي في هذه المسألة.

مادة ٨

يجوز الطعن في الأحكام النهائية الصادرة عن الدوائر الاقتصادية بطريق التماس إعادة النظر وفق الأحوال والمواعيد والإجراءات المقررة في قانون المرافعات لمدنية والتجارية المشار إليه.

ويكون التماس إعادة النظر في الأوامر التي لم يتظلم منها أمام الدائرة الاقتصادية بالمحكمة الكلية.

وفي جميع الأحوال يكون الحكم الصادر في الالتماس انتهائيا وغير قابل للطعن

عليه بأي طريق من طرق الطعن.

مادة ٩

ينشأ بالمحكمة الكلية مكتب فني للدوائر الاقتصادية، يصدر بتحديد اختصاصاته قرار من المجلس الأعلى للقضاء، تؤلف من رئيس لا تقل درجته عن مستشار وعدد كاف من المستشارين والقضاة يتم ندبهم بقرار من الوزير بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء لمدة سنتين قابلة للتجديد.

كما يجوز للمكتب الفني - عند الاقتضاء - الاستعانة بخبراء في مجالات الاقتصاد والاستثمار، ويصدر الوزير قرارا يحدد مهامهم وضوابط عملهم ومدة الاستعانة بهم والمكافأة المقررة هم.

مادة ١٠

يراعى عند تخصيص القضاة للعمل بكافة الدوائر الاقتصادية أو ندبهم إليها، أن يكونوا ممن توافرت لديهم خبرة مناسبة في المنازعات ذات الطبيعة الاقتصادية أو ممن تلقوا تدريبا متخصصا في هذا المجال.

ويتولى معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية، بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء إعداد وتنفيذ برامج تدريبية مستمرة لقضاة هذه الدوائر ، وأعضاء مكتبها الفني، والخبراء المستعان بهم بما يكفل تنمية كفاءتهم في نظر هذه المنازعات، وتراعى هذه البرامج ونتائجها عند التخصيص أو الندب للعمل بهذه الدوائر.

الباب الثالث

اختصاص الدائرة الاقتصادية

مادة ١١

تختص الدائرة الاقتصادية - دون غيرها - بالفصل في المنازعات الاقتصادية الآتية:

١ - المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون رقم (٣٢) لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية.

٢ - المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون رقم (٧) لسنة ٢٠١٠ بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية.

٣ - الدعاوى المتبادلة بين العملاء والبنوك أو الشركات والمؤسسات المصرفية والمالية المرخص لها من بنك الكويت المركزي أو هيئة أسواق المال، متى جاوزت قيمتها مائة ألف دينار كويتي.

٤ - المنازعات التي تنشأ بين الشركاء أو المساهمين أو أصحاب الحصص أو بين أي منهم والشركة وطلبات حل الشركة وتصفيتها ومحاسبة مديريها وذلك بالنسبة إلى شركات المساهمة أيا كان رأس مالها وسائر الشركات التجارية الأخرى متى جاوز رأس مالها مائة ألف دينار كويتي وكذلك الشركات الحاصلة على ترخيص من هيئة تشجيع الاستثمار المباشر أيا كان رأس مالها . ولا تسري أحكام هذا البند على الشركات المهنية غير الحاصلة على ترخيص من الهيئة.

٥ - المنازعات المتعلقة باستثمار رأس المال غير الكويتي في النشاط الاقتصادي داخل دولة الكويت.

٦-المنازعات الناشئة عن عقود المقاولات النفطية المنفذة داخل دولة الكويت.
٧-المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون رقم (٣٩) لسنة ٢٠١٠ بتأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت.
٨-المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون رقم (١١٦) لسنة ٢٠١٣ بشأن تشجيع الاستثمار المباشر.
٩-المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون رقم (١١٦) لسنة ٢٠١٤ بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
١٠-المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون رقم (١٣) لسنة ٢٠١٥ بشأن الموافقة على قانون (نظام) العلامات التجارية.
١١-المنازعات المالية والتعاقدية الناشئة عن تنفيذ العقود المبرمة وفقا لأحكام القانون رقم (٤٩) لسنة ٢٠١٦ بشأن المناقصات العامة، متى جاوزت قيمتها مائة ألف دينار كويتي؛ دون المنازعات المتعلقة بإجراءات الطرح والتأهيل والترسية وما يقدم في شأنها من شكاوى وتظلمات أمام الجهات المختصة ولجنة التظلمات المنصوص عليها في القانون المشار إليه.
١٢-المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون رقم (٧٢) لسنة ٢٠٢٠ في شأن حماية المنافسة.
١٣-المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون رقم (١١٨) لسنة ٢٠٢٣ بشأن تأسيس شركات إنشاء المدن أو مناطق سكنية وتنميتها اقتصاديا.
١٤-المنازعات الاقتصادية والمالية المتعلقة بتشجيع الصناعة الوطنية ودعمها وحمايتها، وبالحوافز والمزايا والإعفاءات المقررة للمشروعات الصناعية وما يترتب عليها من مستحقات والتزامات مالية، الناشئة عن تطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم (١٤٤) لسنة ٢٠٢٥ بإصدار قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وسائر القوانين المنظمة للنشاط الصناعي دون ما عداها من أحكام، وبخاصة القرارات الإدارية المتعلقة بالترخيص والتسجيل الصناعي والرقابة والجزاءات، وما أفرد له القانون جهة تظلم أو ولاية خاصة.
١٥-المنازعات المتعلقة ببراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
١٦-المنازعات الناشئة عن العقود الإدارية الأخرى التي تجاوز قيمتها مائة ألف دينار كويتي فيما عدا عقود التعيين والتوظف.
١٧-الأمر بتنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة في دولة أجنبية، متى كان موضوعها متعلقا بمنازعة تدخل في اختصاص الدائرة الاقتصادية لو كانت مطروحة ابتداء أمام القضاء الكويتي وذلك وفقا للقواعد والإجراءات المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه.

مادة ١٢

مع عدم الإخلال بقواعد الاختصاص النوعي للمحاكم، يمتد اختصاص الدائرة الاقتصادية لما يأتي:
١-المنازعات الناشئة عن العقود التي يدخل موضوعها في اختصاصها، أيا كان

السند القانوني للدعوى، بما في ذلك دعاوى صحة العقود أو بطلانها أو إبطالها أو فسخها أو إنهائها أو صوريتها أو عدم نفاذها.

٢- الطلبات العارضة والمرتبطة بالمنازعات الداخلة في اختصاصها.

٣- طلبات التعويض الناشئة عن المنازعات الداخلة في اختصاصها أو المرتبطة بها، سواء رفعت بطريق الدعوى الأصلية أو بطريق التبعية.

الباب الرابع
تسوية المنازعات والصلح

مادة ١٣

ينشأ مكتب لتسوية المنازعات والصلح في المنازعات الاقتصادية يتبع المكتب الفني للدوائر الاقتصادية، ويدخل برئاسته إلى أحد القضاة المنتدبين للعمل فيه.

وتعرض الدعوى الموضوعية المبتدأة بمجرد قيدها، والدعوى المحالة إلى الدائرة من غيرها من المحاكم بمجرد ورودها، - وجوباً - على هذا المكتب، ولا تحال إلى الدائرة الاقتصادية المختصة إلا بعد تعذر التسوية أو الصلح، ويستثنى من ذلك الدعاوى المستعجلة والأوامر على العرائض وأوامر الأداء وطلبات التنفيذ ووقف التنفيذ والتدابير الوقتية والتحفظية وما يخشى عليه من فوات الوقت، وطلبات إلغاء القرارات الإدارية وما يقترن بها من طلبات التعويض وطلبات وقف تنفيذها.

وتتضمن اللائحة القواعد والأحكام المتعلقة بنظام العمل في هذا المكتب، وآلية وإجراءات التسوية والصلح، وذلك كله مع مراعاة أحكام هذا القانون.

مادة ١٤

يتولى مكتب التسوية دراسة النزاع والسعي بين أطرافه لتسويته أو للصلح خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ قيد الدعوى أو تقديم طلب التسوية بحسب الأحوال.

ويجوز مد هذه المدة باتفاق الأطراف لمدة أو لمدد أخرى، على ألا تجاوز إجمالي المدة في مجموعها ثلاثة أشهر من تاريخ العرض على المكتب، فإذا انقضت هذه المدة دون التوصل إلى تسوية أو صلح، وجب على المكتب إحالة النزاع إلى الدائرة الاقتصادية المختصة لنظره.

ولا تحتسب مدة السير في إجراءات التسوية ضمن مواعيد التقادم والسقوط المقررة قانونا.

مادة ١٥

إذا تم التوصل إلى اتفاق تسوية أو صلح، يحرر بذلك محضر يوقع عليه من الخصوم أو وكلاتهم ومن الموظف المختص بمكتب التسوية، ويعتمد من رئيس المكتب، ويكون لهذا المحضر قوة السند التنفيذي، وتوضع عليه الصيغة التنفيذية وتسلم صورته وفقاً للقواعد المقررة لتسليم صور الأحكام.

ويترتب على اعتماد محضر الصلح إنهاء النزاع وانقضاء الخصومة فيه دون حاجة إلى عرضه على الدائرة الاقتصادية المختصة.

وإذا اقتصر الاتفاق على بعض الطلبات، يحرر محضر بما تم الاتفاق عليه وتطبق

في شأنه الأحكام المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين، ويحال ما لم يشمله الاتفاق إلى الدائرة الاقتصادية المختصة للفصل فيه.

مادة ١٦

إذا تعذر التوصل إلى التسوية أو الصلح، أو تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم إعلانه، وجب على مكتب التسوية إحالة الدعوى تلقائياً إلى مكتب تهيئة الدعوى، مرفقاً بها تقرير موجز بما تم من إجراءات.

وتكون جميع المداولات والمناقشات والعروض والمفاوضات والمستندات المعدة لأغراض التسوية سرية ولا يجوز الاحتجاج أمام الدائرة الاقتصادية المختصة بما أبداه الخصوم خلالها من عروض أو تنازلات أو أقوال، ولا تمتد هذه السرية إلى المستندات والأدلة السابقة على إجراءات التسوية أو القائمة بذاتها استقلالاً عنها ولا تعد مشمولة بها لمجرد عرضها أو تداولها أثناء تلك الإجراءات.

الباب الخامس
تهيئة الدعوى وإجراءات السير فيها

مادة ١٧

ينشأ مكتب يسمى (مكتب تهيئة الدعوى)، يتبع المكتب الفني للدوائر الاقتصادية، ويلحق به عدد كاف من الموظفين، وتقدم مع صحيفة الدعوى عند قيدها المستندات المؤيدة لها، ويستثنى من ذلك الدعاوى التي لا يقوم إثباتها على المستندات والدعاوى التي يقدم فيها المدعي عذرا تقبله الدائرة المختصة عن تعذر إرفاق مستنداتها كلها أو بعضها.

ويتول المكتب فور إحالة الدعوى إليه من مكتب التسوية والصلح أو قيدها بحسب الأحوال وقبل عرضها على الدائرة الاقتصادية المختصة، فحص ملف الدعوى للتحقق من استيفاء بياناتها واكتمال مستنداتها، وتسجيلها في نظام التقاضي الإلكتروني.

وإذا تبين لمكتب تهيئة الدعوى أو لمكتب التسوية والصلح أن الدعوى مما لا يدخل في اختصاص الدائرة الاقتصادية، عرضت، دون التقيد بالإجراءات لنصوص عليها في الباب الرابع من هذا القانون، على الدائرة المرفوعة إليها للفصل في مسألة الاختصاص على وجه السرعة.

وللمكتب التصريح للخصوم باستخراج المستندات اللازمة للدعوى، كما يتولى التحقق من استيفاء الإجراءات المقررة في الباب الرابع من هذا القانون، ومن صحة إعلان الخصوم بصحيفة الدعوى والمستندات المرفقة بها.

وعلى المعلن إليه إرسال دفاعه ومستنداته إلى المكتب خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه قانونا بصحيفة الدعوى، وعلى المكتب تحديد جلسة لنظر الدعوى أمام الدائرة الاقتصادية المختصة، وإخطار الخصوم بها، وذلك خلال ثلاثة أيام من انقضاء الميعاد المشار إليه، وفي جميع الأحوال لا يجوز تحديد جلسة قبل إعلان الخصوم بصحيفة الدعوى.

ولا يجوز قيد صحيفة الدعوى ابتداء ما لم ترفق بها المستندات المؤيدة لها.

وتتضمن اللائحة القواعد والأحكام المتعلقة بإنشاء المكتب وآلية عمله، وذلك

كله مع مراعاة أحكام هذا القانون.

مادة ١٨

تنشأ للدوائر الاقتصادية منصة إلكترونية، تباشر من خلالها كافة الإجراءات أمامها وفقاً لنظام التقاضي الإلكتروني المقرر في قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه.

وينشأ ملف إلكتروني لكل دعوى أو طلب، تدرج به البيانات الخاصة بالخصوم، وكافة إجراءات التقاضي والتنفيذ، وما يصدر في المنازعات الاقتصادية من أحكام وأوامر وقرارات، وما يودعه الخصوم من مذكرات ومستندات، ويكون حق الاطلاع عليه مقصوراً على أصحاب الشأن ووكلائهم.

ومع عدم الإخلال بسرية البيانات وحماية الخصوصية وحقوق أصحاب الشأن، تنشئ عبر المنصة الالكترونية قاعدة بيانات تتضمن الأحكام النهائية والمبادئ القضائية الصادرة عن الدوائر الاقتصادية بعد تجريدها مما يكشف عن هوية الخصوم أو بياناتهم الشخصية أو أي معلومات تقضي القوانين أو الدائرة بسريتها، وذلك وفقاً لضوابط فنية وتنظيمية يصدر بها قرار من الوزير بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء.

وتتضمن اللائحة القواعد والأحكام التي تنظم العمل بهذه المنصة وإجراءات استخدامها.

مادة ١٩

لا يجوز للخصوم تقديم أي مذكرات أو مستندات بعد انقضاء المواعيد المحددة لتقديمها أمام مكتب تهيئة الدعوى، ومع ذلك يجوز للدائرة الاقتصادية قبولها إذا ثبت لها أن التأخير كان لعذر مقبول أو لأسباب تقنية خارجة عن إرادة الخصم.

وتفصل الدائرة الاقتصادية في الدعوى أو الطعن ولو في غيبة الخصوم وبغير مرافعة، ما لم تر ضرورة لذلك، فلها عندئذ أن تقبل المذكرات والمستندات، وأن تسمع أقوال الخصوم حضوريا أو عن بعد باستخدام تقنيات الاتصال الإلكتروني الحديثة بين أطراف الدعوى، ولا يخل تطبيق أحكام هذه المادة بعلنية الجلسة والنطق بالحكم.

وتتضمن اللائحة القواعد والأحكام التي تنظم ذلك.

مادة ٢٠

إذا لم تكن دعوى تهيئة الدليل مقترنة بطلب موضوعي محدد، تولى مكتب هيئة الدعوى، بعد عرضها على المكتب الفني، إحالتها إلى الإدارة العامة للخبراء، بقرار يوقعه أحد القضاة المنتدبين للعمل بالمكتب الفني، وذلك لإعداد تقرير في الدعوى.

وإخطار الخصوم بالتقرير فور وروده، للتعقيب عليه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإخطار، وتحال الدعوى بعد انقضاء هذا الميعاد إلى مكتب تسوية المنازعات والصلح للسعي في تسويتها وديا على ضوء ما انتهى إليه التقرير، فإذا تمت التسوية أو الصلح أثبت ذلك على النحو المبين في المادة (١٥) من هذا

القانون وانتهى النزاع، وإلا أحيلت الدعوى إلى الدائرة الاقتصادية المختصة للفصل فيها.

مادة ٢٢

نحكم الدائرة الاقتصادية - بناء على طلب المدعى عليه - باعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يتم تكليف المدعى عليه بالحضور خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الصحيفة إلى إدارة الكتاب وكان ذلك راجعا إلى فعل المدعي، ولا تحتسب ضمن هذا الميعاد المدة التي تستغرقها إجراءات التسوية والصلح المنصوص عليها في الباب الرابع من هذا القانون.

مادة ٢٢

إذا لم يحضر المدعي ولا المدعى عليه في أول جلسة، أو في أي جلسة أخرى حكمت الدائرة في الدعوى إذا كانت صالحة للفصل فيها وإلا قررت شطبها وذلك بعد التحقق من صحة الإعلان، وتقرر الدائرة الشطب إذا حضر الطرفان واتفقا على الشطب، وجب على الدائرة إجابتهما إلى ذلك، وإذا تخلف المدعي أو المستأنف للمرة الثانية وجب على الدائرة بدلاً من شطبها اعتبار الدعوى كأن لم تكن، وإذا حضر الخصم الغائب قبل انتهاء الجلسة وجب اعتبار الشطب كأن لم يكن.
وتحكم الدائرة باعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يحضر الطرفان بعد السير فيها أو إذا لم يعلن أحد الخصوم الآخر بالسير في الدعوى خلال ثلاثين يوما من شطبها وتدخل في حساب هذا الميعاد مدة الشطب إذا تكرر ولو لم يكن متصلا، ولا يعتبر الميعاد مرعيا إلا بوصول الإعلان إلى الخصم قبل انقضائه.

مادة ٢٣

يجوز وقف الدعوى بناء على اتفاق من الخصوم على عدم السير فيها لمدة لا تزيد على شهرين من تاريخ إقرار الدائرة الاقتصادية لاتفاقهم، ولا يكون لهذا الوقف، أثر في أي ميعاد حتمي يكون القانون قد حدده لإجرائه.
فإذا انقضت مدة الوقف الاتفاقي ولم يعجل أحد الخصوم السير في الدعوى بإعلان الخصم الآخر بذلك خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهاء المدة حكمت الدائرة الاقتصادية باعتبار الدعوى كأن لم تكن.
ويسري هذا الميعاد على الوقف الجزائي.

مادة ٢٤

تعهد الإدارة العامة للخبراء إلى عدد كاف من خبرائها وخبراء الدراية - دون غيرهم - بتنفيذ أعمال الخبرة المحالة إليها من الدائرة الاقتصادية أو من مكتب تهيئة الدعوى بحسب الأحوال، على أن يودع الخبير تقريره خلال ستين يوماً من تاريخ البدء بمباشرة المأمورية المحدد بالحكم أو القرار ما لم تر الدائرة الاقتصادية تقصير الميعاد أو مده إن كان له مقتضى.

الباب السادس
تنفيذ الأحكام

مادة ٢٥

تنشأ إدارة خاصة لتنفيذ الأحكام والأوامر والقرارات ومحاضر الصلح الصادرة طبقاً لهذا القانون، تتبع الإدارة العامة للتنفيذ المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه، ويندب للعمل بها عدد كاف من القضاة.

وتضم الإدارة خبراء في المحاسبة والأوراق المالية وتقييم الأصول وغيرها من التخصصات اللازمة للتنفيذ، لإبداء الرأي في المسائل المتعلقة بتحديد الأموال محل التنفيذ أو تقييمها أو بيعها وغيرها من الإجراءات الخاصة بالتنفيذ، وتتم الاستعانة بهم بقرار من الوزير.

ويباشر كافة إجراءات التنفيذ وإعلانها من يندب من مأموري التنفيذ ومندوبي الإعلان ويلحق بالإدارة عدد كاف من الموظفين، كما يندب لها عدد من رجال الشرطة للمعاونة في التنفيذ.

ويصدر بتنظيم إدارة التنفيذ بالدائرة الاقتصادية قرار من الوزير بناء على اقتراح من رئيس الإدارة العامة للتنفيذ.

مادة ٢٦

تباشر جميع طلبات التنفيذ وإجراءاته عبر المنصة الإلكترونية، وتشمل تلك الإجراءات الإخطارات، والإعلانات، وتسجيل طلبات اتخاذ الإجراءات التنفيذية ضد المدين، وأوامر الحجز ومحاضر البيع، ويكون لكل ما يثبت عليها ذات الحجية القانونية المقررة للإجراءات الورقية.

ويعتد بالتوقيع الإلكتروني والهوية الرقمية المعتمدة قانوناً في جميع المعاملات والإجراءات المنفذة من خلال المنصة، وتعتبر كافة المراسلات الصادرة عنها إعلانات قانونية منتجة لآثارها عملا بأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه، وما تقرره اللائحة.

ويجوز - استثناء من هذا الأصل - مباشرتها بالإجراءات العادية في حال تعذر إجرائها الكترونيا لأي سبب.

مادة ٢٧

ينشأ في إدارة التنفيذ نظام ربط إلكتروني مباشر وآمن مع الجهات ذات العلاقة.

ويعتد بهذا الربط في إصدار أوامر الحجز، والتحويل، ونقل الملكية، وبيع الأصول، دون حاجة إلى مخاطبات ورقية، وذلك وفقا للضوابط التي تصدر بقرار من الوزير بالتنسيق مع الجهات المختصة، وما تقرره اللائحة، مع مراعاة حماية السرية وضمان أمن المعلومات.

مادة ٢٨

يباشر قاضي التنفيذ جميع السلطات المقررة قانونا لضمان سرعة تنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة من الدائرة الاقتصادية، وله بوجه خاص أن يصدر - من تلقاء نفسه أو بناء على طلب من ذوي الشأن - الأوامر الآتية:

١-توقيع الحجز على الأموال والمنقولات والعقارات والحقوق المعنوية.
٢- تجميد الحسابات البنكية أو الأوراق المالية للمدين.
٣-منع المدين من السفر متى قامت دلائل جدية على تهريبه لأمواله أو إضرار بحقوق دائنيه.
٤-الأمر باتخاذ أي تدبير تحفظي ينص عليه القانون يراه لازماً لصيانة محل الحق أو ضمان التنفيذ.
ويجوز إصدار هذه الأوامر على وجه الاستعجال ودون إعلان المدين، متى كان من شأن التأخير تعريض استيفاء الحق للخطر، على أن يعلن بها فور صدورها.
وللمدين أن يتظلم من الأمر خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه به أمام الدائرة الاقتصادية المختصة، وتفصل الدائرة في التظلم على وجه السرعة.
ويجوز استئناف الحكم الصادر فيه أمام الدائرة الاقتصادية الاستئنافية وفقاً للمواعيد والإجراءات المقررة قانوناً، ويكون الحكم الصادر في الاستئناف غير قابل للطعن فيه بطريق التمييز.

مادة ٢٩

إذا تبين لقاضي التنفيذ أن المدين يتعمد المماطلة أو يخفي أمواله أو يتصرف فيها إضراراً بدائنيه أو يعطل إجراءات التنفيذ، جاز له بناء على طلب الدائن، إصدار أمر مؤقت بوقف تعاملاته المالية وتجميد حساباته لدى البنوك وشركات الاستثمار، أو اتخاذ أي إجراء آخر ينص عليه القانون يراه لازماً لحماية حقوق الدائنين، بما في ذلك وقف المعاملة المالية، وبما لا يخل بالالتزامات والحقوق المقررة بالقوانين النافذة، وبحقوق الغير حسن النية.
ويعلن المدين بالأمر فور صدوره، وله أن يتظلم منه خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه به أمام الدائرة الاقتصادية المختصة، وتفصل الدائرة في التظلم على وجه السرعة. ويجوز استئناف الحكم الصادر فيه أمام الدائرة الاقتصادية الاستئنافية وفقاً للمواعيد والإجراءات المقررة قانوناً، ويكون الحكم الصادر في الاستئناف غير قابل للطعن فيه بطريق التمييز.

مادة ٣٠

يجوز لقاضي التنفيذ، بناءً على طلب ذوي الشأن، اعتماد التسويات الودية أو جداول إعادة السداد أو التصالح القضائي المتعلقة بالتنفيذ، ويحرر بذلك محضراً يوقع عليه الأطراف ويعتمده القاضي المختص.
ويعتبر هذا المحضر سنداً تنفيذياً وفق أحكام هذا القانون، وقانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه، ويجوز إجراء هذه التسويات عبر المنصة الإلكترونية للدائرة الاقتصادية ويعد اعتمادها من القاضي بمثابة سند تنفيذي غير قابل للطعن عليه بأي وجه.

مادة ٣١

يترتب على الإشكال الأول في التنفيذ وقف إجراءاته بقوة القانون لحين الفصل فيه أو شطبه أو وقفه جزاء، وللدائرة الاقتصادية المختصة أن تأمر بالاستمرار في التنفيذ بناء على طلب المستشكل ضده.

ما الإشكال الثاني - وما يليه - فلا يترتب على تقديمه وقف التنفيذ، ما لم تأمر الدائرة الاقتصادية المختصة بوقفه لأسباب جدية تبينها في قرارها.

مادة ٣٢

تباشر إدارة التنفيذ إجراءات البيع بالمزاد الإلكتروني أو العلني، ويتم الإعلان عن المزاد في الجريدة الرسمية وعلى المنصة الإلكترونية للدائرة الاقتصادية وبوسائل النشر الحديثة المعتمدة.

وتتم المزايدة حال اجرائها إلكترونيا تحت إشراف القاضي المختص.

وفي جميع الأحوال تودع حصيلة البيع بحساب إدارة التنفيذ.

وتحدد اللائحة كافة الضوابط والقواعد اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة.

الجداول المرفقة
بالمرسوم بقانون رقم ١٥٩ لسنة ٢٠٢٥
في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
وتنظيم استعمالها والإتجار فيها

الفهرس		الصفحة
جداول المجموعة الاولى : المواد والمستحضرات المخدرة		
جدول رقم ١		١٥٤٦
جدول رقم ٢		١٥٥٤
جدول رقم ٣		١٥٥٦
جدول رقم ٤		١٥٥٧
جدول رقم ٥		١٥٥٨
جدول رقم ٦		١٥٥٩
جداول المجموعة الثانية : مواد ومستحضرات المؤثرات العقلية		١٥٦٠
جدول رقم ١		١٥٦٠
جدول رقم ٢		١٥٦٤
جدول رقم ٣		١٥٧٠
جدول رقم ٤		١٥٧٤
جداول المجموعة الثالثة : قائمة السلائف والكيماويات التي يكثر استخدامها في الصنع غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية		١٥٨٤
جدول رقم ١		١٥٨٤
جدول رقم ٢		١٥٨٦
جداول المجموعة الرابعة : المواد والمستحضرات المنصوص عليها في المادة ٥٢		١٥٨٧

جداول المجموعة الأولى: المواد والمستحضرات المخدرة

(١) جدول رقم

الأيسومرات (Isomers) ما عدا المستثناة منها لهذه المواد وضمن ما يرمز إليه الاسم الكيماوي الخاص بها. The isomers, unless specifically excepted, of the drugs in this schedule whenever the existence of such isomers is possible within the specific chemical designation
لهذه المواد المخدرة المدرجة في هذا الجدول كلما وجدت ما عدا الموجودة في جدول آخر ألا سترات وايثراتها. The esters and ethers, unless appearing in another schedule, of the drugs in this schedule whenever the existence of such esters or ethers is possible.
املاح المواد المخدرة في هذا الجدول واملاح استراتها وايثراتها وايسومراتها كما هو مبين في الجدول، كلما وجدت هذه الأملاح. The salts of the drugs listed in this schedule, including the salts of esters, ethers and isomers as provided above whenever the existence of such salts is possible.
مستحضرات هذه المواد المخدرة المدرجة في هذا الجدول ما عدا المستحضرات المستثناة منها الواردة في جدول رقم (٢).

الرمز Code	اسم المخدر NARCOTIC DRUG	الإسم الكيميائي/ الوصف CHEMICAL NAME/ DESCRIPTION
N1-١	اسيتورفين ACETORPHINE	٣-O-acetyltetrahydro-٧α-(١-hydroxy-١-methylbutyl)-٦,١٤-endo-ethenooripavine (derivative of thebaine)
N1-٢	اسيتيل ميثادول ACETYLMETHADOL	٣-acetoxy-٦-dimethylamino-٤,٤-diphenylheptane
N1-٣	أليل برودين ALLYLPRODINE	٣-allyl-١-methyl-٤-phenyl-٤-propionoxypiperidine
N1-٤	ألفاسيتيل ميثادول ALPHACETYLMETHADOL	α-٣-acetoxy-٦-dimethylamino-٤,٤-diphenylheptane
N1-٥	ألفاميرودين ALPHAMEPRODINE	α-٣-ethyl-١-methyl-٤-phenyl-٤-propionoxypiperidine
N1-٦	ألفاميثادول ALPHAMETHADOL	α-٦-dimethylamino-٤,٤-diphenyl-٣-heptano
N1-٧	ألفابرودين ALPHAPRODINE	α-١,٣-dimethyl-٤-phenyl-٤-propionoxypiperidine
N1-٨	أنيليريدين ANILERIDINE	١-p-aminophenethyl-٤-phenylpiperidine-٤-carboxylic acid ethyl ester
N1-٩	بنزيتيدين BENZETHIDINE	١-(٢-benzyloxyethyl)-٤-phenylpiperidine-٤-carboxylic acid ethyl ester
N1-١٠	بنزيل مورفين BENZYLMORPHINE	٣-benzylmorphine
N1-١١	بيتاسيتيل ميثادول BETACETYLMETHADOL	β-٣-acetoxy-٦-dimethylamino-٤,٤-diphenylheptane
N1-١٢	بيتاميرودين BETAMEPRODINE	β-٣-ethyl-١-methyl-٤-phenyl-٤-propionoxypiperidine

الرمز Code	اسم المخدر NARCOTIC DRUG	الإسم الكيميائي/ الوصف CHEMICAL NAME/ DESCRIPTION
N1-١٣	بيتاميثادول BETAMETHADOL	β-٦-dimethylamino-٤,٤-diphenyl-٣-heptanol
N1-١٤	بيتابرودين BETAPRODINE	β-١,٣-dimethyl-٤-phenyl-٤-propionoxypiperidine
N1-١٥	بيزيترامايد BEZITRAMIDE	١-(٣-cyano-٣,٣-diphenylpropyl)-٤-(٢-oxo-٣-propionyl-١-benzimidazolinyl)piperidine
N1-١٦	القنب (الحشيش) CANNABIS	الأطراف المزهرة أو المثمرة أو أوراق أوالسيقان أوالجذور من نبتة القنب(بجميع أنواعه أو مسمياته التي قد تطلق عليه) ذكر أو أنثى (التي لم يستخرج الراتنج منها) The flowering or fruiting tops or leaves or stems or roots of the cannabis plant (resin not extracted)
	راتنج القنب وصبغات القنب CANNABIS RESIN, EXTRACTS and TINCTURES	الراتنج المفصول الخام أو المنقى المستخرج من نبتة القنب ذكرا كانت أو أنثى. The separated resin, crude or purified obtained from the cannabis plant.
N1-١٧	كلونيتازين CLONITAZENE	٢-(p-chlorobenzyl)-١-diethylaminoethyl-٥-nitrobenzimidazole
N1-١٨	ورقة الكوكا (أوراق شجرة الكوكا) Coca leaf	ورقة عشبة الكوكا (المادة النباتية)باستثناء الورقة التي استخرج منها كل الإكغونين والكوكايين وجميع اشباه القلويات الأخرى للإكغونين the leaf of the coca bush (plant material), except a leaf from which all ecgonine, cocaine and any other ecgonine alkaloids have been removed
N1-١٩	كوكايين (والكوكايين الخام) Cocaine	وكافة أملاحه – أ – كافة مستحضرات الكوكايين المدرجة أو غير المدرجة في دساتير الأدوية والتي تحتوي على أكثر من (٠,١ ٪) من الكوكايين – محسوبة على أساس قاعدة الكوكايين (Cocaine Base) سواء صنعت من أوراق الكوكا (خلاصتها أو خلاصتها السائلة أو صيغتها) أو من الكوكايين. ب – مخففات الكوكايين في مادة غير فعالة سائلة أو صلبة أيا كانت درجة تركيزها methyl ester of benzoylecgonine
N1-٢٠	كودوكسيم CODOXIME	dihydrocodeinone-٦-carboxymethyloxime (derivate of morphine)
N1-٢١	قش الخشخاش ورؤوسه أو رؤوسة فقط POPPY STRAW OR/AND POPPY CAPSULE	----------
N1-٢٢	قش الخشخاش المركز CONCENTRATE OF POPPY STRA	The material arising when poppy straw has entered into a process for the concentration of its alkaloid when such material is made available in trade.
N1-٢٣	ديسومورفين DESOMORPHINE	Dihydrodesoxymorphine (derivative of morphine)

الرمز Code	اسم المخدر NARCOTIC DRUG	الإسم الكيميائي/ الوصف CHEMICAL NAME/ DESCRIPTION
N1-٢٤	دكستروموراميد DEXTROMORAMIDE	(+)-٤-[٢-methyl-٤-oxo-٣,٢-diphenyl-٤-(١-pyrrolidinyl)butyl]morpholine (dextro-rotatory isomer of moramide)
N1-٢٥	ثنائي الامبروميد (داي امبروميد) DIAMPROMIDE	N-[٢-(methylphenethylamino)-propyl]propionanilide
N1-٢٦	ثنائي إيثيل تيامبوتين (داي ايثيل ثيام بيوتين) DIETHYLTHIAMBUTENE	٣-diethylamino-١,١-di-(٢'-thienyl)-١-butene
N1-٢٧	ثنائي الفينوكسين (داي فينوكسين) DIFENOXIN	١-(٣-cyano-٣,٣-diphenylpropyl)-٤-phenylisonipecotic acid
N1-٢٨	ثنائي الهيدرومورفين (داي هيدرومورفين) DIHYDROMORPHINE	٧,٨-Dihydro morphine (derivative of morphine)
N1-٢٩	ثنائي الميثوكسادول (داي ميثوكسادول) DIMENOXADOL	٢-dimethylaminoethyl-١-ethoxy-١,١-diphenylacetate
N1-٣٠	ثنائي الميفبتانول (داي ميفيبتانول) DIMEPHEPTANOL	٦-dimethylamino-٤,٤-diphenyl-٣-heptanol
N1-٣١	ثنائي ميثيل التيامبوتين (داي ميثيل ثيام بيوتين) DIMETHYLTHIAMBUTENE	٣-dimethylamino-١,١-di-(٢'-thienyl)-١-butene
N1-٣٢	ثنائي بوتيرات الأوكسافتيل (داي أوكسافيتيل بيوتيريت) DIOXAPHETYL BUTYRATE	ethyl-٤-morpholino-٢,٢-diphenylbutyrate
N1-٣٣	ثنائي الفينوكسيلات (داي فينوكسيليت) DIPHENOXYLATE	١-(٣-cyano-٣,٣-diphenylpropyl)-٤-phenylpiperidine-٤-carboxylic acid ethyl ester
N1-٣٤	ثنائي البيبانون (داي بيبانون) DIPIPANONE	٤,٤-diphenyl-٦-piperidine-٣-heptanone
N1-٣٥	دروتيبانول DROTEBANOL	٣,٤-dimethoxy-١٧-methylmorphinan-٦β,١٤-diol
N1-٣٦	اكغونين ECGONINE	واستراته ومشتقاته التي تتحول إلى الايكجونين والكوكايين وكافة أملاح الايكجونين وإملاح هذه ألا سترات وكافة المستحضرات المحتوية على الايكجونين أو أملاحه أو استراته أو املاح هذه الاسترات its esters and derivatives which are convertible to ecgonine and cocaine and also the preparations containing any of the aforementioned drugs
N1-٣٧	إيثيل ميثيل تيامبوتين ETHYLMETHYLTHIAMBUTENE	٣-ethylmethylamino-١,١-di-(٢'-thienyl)-١-butene
N1-٣٨	إيتونيتازين ETONITAZENE	١-diethylaminoethyl-٢-p-ethoxybenzyl-٥-nitrobenzimidazole
N1-٣٩	إيتورفين ETORPHINE	tetrahydro-٧α-(١-hydroxy-١-methylbutyl)-٦,١٤-endo-ethenooripavine (derivative of thebaine)
N1-٤٠	إيتوكسيريدين ETOXERIDINE	١-[٢-(٢-hydroxyethoxy)-ethyl]-٤-phenylpiperidine-٤-carboxylic acid ethyl este
N1-٤١	فنتانيل FENTANYL	١-phenethyl-٤-N-propionylanilinopiperidine

١-(٢-tetrahydrofurfuryloxyethyl)-٤-phenylpiperidine-٤-carboxylic acid ethyl este	فوريثيدين FURETHIDINE	N١-٤٢
(داى اسيتيل المورفين) واملاحه وكافة المستحضرات المحتوية عليه أو أملاحه diacetylmorphine (derivative of morphine) its salts and the preparations containing the drug or the salts the drug of	هيروين HEROIN	N١-٤٣
dihydrocodeinone (derivative of morphine)	هيدروكودون HYDROCODONE	N١-٤٤
الإسم الكيميائي/ الوصف CHEMICAL NAME/ DESCRIPTION	اسم المخدر NARCOTIC DRUG	الرمز Code
١٤-hydroxydihydromorphine (derivative of morphine)	هيدرومورفينول HYDROMORPHINOL	N١-٤٥
dihydromorphinone (derivative of morphine)	هيدرومورفون HYDROMORPHONE	N١-٤٦
٤-m-hydroxyphenyl-١-methylpiperidine-٤-carboxylic acid ethyl ester	هيدروكسي بيثيدين HYDROXYPETHIDINE	N١-٤٧
٦-dimethylamino-٥-methyl-٤,٤-diphenyl-٣-hexanone	إيسوميثادون ISOMETHADONE	N١-٤٨
٤-m-hydroxyphenyl-١-methyl-٤-propionylpiperidine	كيتوبيميدون KETOBEMIDONE	N١-٤٩
(-)-٣-methoxy-N-methylmorphinan	ليفوميتورفان LEVOMETHORPHAN	N١-٥٠
(-)-٤-[٢-methyl-٤-oxo-٣,٣-diphenyl-١-(١-pyrrolidinyl)butyl]morpholine	ليفومورامايد LEVOMORAMIDE	N١-٥١
(-)-٣-hydroxy-N-phenacylmorphinan	ليفوفيناسيل مورفان LEVOPHENACYLMORPHAN	N١-٥٢
-)-٣-hydroxy-N-methylmorphinan) ديكستروميثورفان وديكستروفان هاتين المادتين مستثنيتين من هذا الجدول Dextromethorphan and Dextrorphan areisomers specifically excluded from this schedule	ليفورفانول LEVORPHANOL	N١-٥٣
٢-hydroxy-٢,٥,٩-trimethyl-٦,٧-benzomorphan	ميتازوسين METAZOCINE	N١-٥٤
٦-dimethylamino-٤,٤-diphenyl-٣-heptanone	ميثادون METHADONE	N١-٥٥
٤-cyano-٢-dimethylamino-٤,٤-diphenylbutane	وسيط الميثادون (ميثادون – انترميديت) METHADONE INTERMEDIATE	N١-٥٦
٦-methyl-Δ ٦-deoxymorphine (derivative of morphine)	ميثيل ديسورفين METHYLDESORPHINE	N١-٥٧
٦-methyldihydromorphine (derivative of morphine)	ميثيل ثنائي هيدرومورفين METHYLDIHYDROMORPHINE	N١-٥٨
٥-methyldihydromorphinone (derivative of morphine)	ميتوبون METOPON	N١-٥٩
٢-methyl-٣-morpholino-١,١-diphenylpropane carboxylic acid	وسيط المورامايد (مورامايد – انترميديت) MORAMIDE INTERMEDIATE	N١-٦٠

الرمز Code	اسم المخدر NARCOTIC DRUG	الإسم الكيميائي/ الوصف CHEMICAL NAME/ DESCRIPTION
N1-٦١	مورفيريدين MORPHERIDINE	١-(٢-morpholinoethyl)-٤-phenylpiperidine-٤-carboxylic acid ethyl ester
N1-٦٢	مورفين MORPHINE	وكافة أملاحه وكذلك: Morphine Anhydrous Base أ – كافة مستحضرات المورفين المدرجة أو غير المدرجة في دساتير الأدوية والتي تحتوي على (٠,٢٪) من المورفين محسوبة على أساس المورفين القاعدي اللامائي. Codeine-N-Oxide ب – مخففات المورفين في مادة غير فعالة سائلة أو صلبة أيا كانت درجة تركيزها.
N1-٦٣	ميتوبروميد المورفين (مورفين ميثوبروميد) MORPHINE METHOBROMIDE	وكذلك المشتقات المورفينية الأخرى ذات الأزوت الخماسي التكافؤ وتشمل بالأخص مشتقات أكسيد – ن – المورفين والتي أحدها: (Codeine-N-Oxide) AND OTHER PENTAVALENT NITROGEN MORPHINE DERIVATIVES including in particular the morphine-N-oxide derivatives, one of which is codeine-N-oxide
N1-٦٤	أوكسيد نيتروجين المرفين MORPHINE-N-OXIDE	(derivate of morphine)
N1-٦٥	ميروفين MYROPHINE	Myristylbenzylmorphine (derivate of morphine)
N1-٦٦	نيكومورفين NICOMORPHINE	٣,٦-dinicotinylmorphine (derivate of morphine)
N1-٦٧	نوراسيميثادول NORACYMETHADOL	(±)-α-٣-acetoxy-٦-methylamino-٤,٤-diphenylheptane
N1-٦٨	نورليفورفانول NORLEVORPHANOL	(-)-٣-hydroxymorphinan
N1-٦٩	نورميثادون NORMETHADONE	٦-dimethylamino-٤,٤-diphenyl-٣-hexanone
N1-٧٠	نورمورفين NORMORPHINE	demethylmorphine (derivate of morphine)
N1-٧١	نوربيبانون NORPIPANONE	٤,٤-diphenyl-٦-piperidino-٣-hexanone
N1-٧٢	الأفيون الخام بكافة أنواعه ومسمياته Opium الأفيون الطبي: كافة المستحضرات الأفيون المدرجة أو غير المدرجة في دساتير الأدوية والتي تحتوي على أكثر من (٠,٢٪) من المورفين محسوبة على أساس قاعدة المورفين اللامائي (Morphine Anhydrous)	العصير المتخثر لخشخاش الأفيون (نبتة من فصيلة الخشخاش المنوم Papaver somniferum L.) The coagulated juice of the opium poppy (plant species Papaver somniferum L.)
N1-٧٣	أوكسيكودون OXYCODONE	١٤-hydroxydihydrocodeinone (derivate of morphine)
N1-٧٤	أوكسيمورفون OXYMORPHONE	١٤-hydroxydihydromorphinone (derivate of morphine)

الإسم الكيميائي/ الوصف CHEMICAL NAME/ DESCRIPTION	اسم المخدر NARCOTIC DRUG	الرمز Code
١-methyl-٤-phenylpiperidine-٤-carboxylic acid ethyl ester	بيثيدين PETHIDINE	N1-٧٥
٤-cyano-١-methyl-٤-phenylpiperidine	وسيط البيثيدين ألف PETHIDINE INTERMEDIATE A	N1-٧٦
٤-phenylpiperidine-٤-carboxylic acid ethyl ester	وسيط البثيدين باء PETHIDINE INTERMEDIATE B	N1-٧٧
١-methyl-٤-phenylpiperidine-٤-carboxylic acid	وسيط البثيدين جيم PETHIDINE INTERMEDIATE C	N1-٧٨
٦-morpholino-٤,٤-diphenyl-٣-heptanone	ينادوكسون PHENADOXONE	N1-٧٩
N-(١-methyl-٢-piperidinoethyl)propionanilide	فينامبروميد PHENAMPROMIDE	N1-٨٠
٢′-hydroxy-٥,٩-dimethyl-٢-phenethyl-٦,٧-benzomorphan	فينازوسين PHENAZOCINE	N1-٨١
٣-hydroxy-N-phenethylmorphinan	فينومورفان PHENOMORPHAN	N1-٨٢
١-(٣-hydroxy-٣-phenylpropyl)-٤-phenylpiperidine-٤-carboxylic acid ethyl ester	فينوبريدين PHENOPERIDINE	N1-٨٣
٤-phenyl-١-(٣-phenylaminopropyl)piperidine-٤-carboxylic acid ethyl ester	بيمينودين PIMINODINE	N1-٨٤
١-(٣-cyano-٣,٣-diphenylpropyl)-٤-(١-piperidino)piperidine-٤-carboxylic acid amide	بيريترامید PIRITRAMIDE	N1-٨٥
١,٣-dimethyl-٤-phenyl-٤-propionoxyazacycloheptane	بروهبتازين PROHEPTAZINE	N1-٨٦
١-methyl-٤-phenylpiperidine-٤-carboxylic acid isopropyl ester	بروبريدين PROPERIDINE	N1-٨٧
(±)-٣-methoxy-N-methylmorphinan ديكستروميثورفان وديكستروفان هاتين المادتين مستثنيتين من هذا الجدول Dextromethorphan and Dextrorphan areisomers specifically excluded from this schedule	راسيميثورفان RACEMETHORPHAN	N1-٨٨
(±)-٤-[٢-methyl-٤-oxo-٣,٣-diphenyl-٤-(١-pyrrolidinyl)butyl]morpholine	راسيموراميد RACEMORAMIDE	N1-٨٩
(±)-٣-hydroxy-N-methylmorphinan	راسيمورفان RACEMORPHAN	N1-٩٠
N-[٤-(methoxymethyl)-١-[٢-(٢-thienyl)ethyl]-٤-piperidyl]propionanilide	سوفنتانيل SUFENTANIL	N1-٩١
Acetyldihydrocodeinone (acetylated enol form of hydrocodone)	تيباكون THEBACON	N1-٩٢
أحد أشباه القلويات الأفيونيه، يوجد أيضا في الخشخاش القنابي (Papaver (bracteatum (an alkaloid of opium; also found in Papaver bracteatum)	تيبايين THEBAINE	N1-٩٣

الرمز Code	اسم المخدر NARCOTIC DRUG	الإسم الكيميائي/ الوصف CHEMICAL NAME/ DESCRIPTION
N1-٩٤	تيليدين TILIDINE	(±)-ethyl-trans-٢-(dimethylamino)-١-phenyl-٣-cyclohexene-١-carboxylate
N1-٩٥	ثلاثي الميبيريدين (تراي ميبريدين) TRIMEPERIDINE	١,٢,٥-trimethyl-٤-phenyl-٤-propionoxypiperidine
N1-٩٦	ألفنتانيل ALFENTANIL	N-[١-[٢-(٤-ethyl-٤,٥-dihydro-٥-oxo-١H-tetrazol-١-yl)ethyl]-٤-(methoxymethyl)-٤-piperidinyl]-N-phenylpropanamide
N1-٩٧	أسيتيل – ألفا – ميثيل فنتانيل ACETYL-ALPHA-METHYLFENTANYL	N-[١-(α-methylphenethyl)-٤-piperidyl]acetanilide
N1-٩٨	ألفا – ميثيل فنتانيل ALPHA-METHYLFENTANYL	N-[١-(α-methylphenethyl)-٤-piperidyl]propionanilide
N1-٩٩	٣- ميثيل فنتانيل ٣-METHYLFENTANYL	N-[٣-methyl-١-phenethyl-٤-piperidyl)propionanilide
N1-١٠٠	أم بي بي بي MPPP	١-methyl-٤-phenyl-٤-piperidinol propionate (ester)
N1-١٠١	بيباب PEPAP	١-phenethyl-٤-phenyl-٤-piperidinol acetate (ester)
الرمز Code	اسم المخدر NARCOTIC DRUG	الإسم الكيميائي/ الوصف CHEMICAL NAME/ DESCRIPTION
N1-١٠٢	ألفا – ميثيل تيوفنتانيل ALPHA-METHYLTHIOFENTANYL	N-[١-[١-methyl-٢-(٢-thienyl)ethyl]-٤-piperidyl]propionanilide
N1-١٠٣	بيتا – هيدروكسي فنتانيل BETA-HYDROXYFENTANYL	N-[١-(β-hydroxyphenethyl)-٤-piperidyl]propionanilide
N1-١٠٤	بيتا – هيدروكسي – ٣- ميثيل فنتانيل BETA-HYDROXY-٣- METHYLFENTANYL	N-[١-(β-hydroxyphenetayl)-٣-methyl-٤-. piperidyl]propionanilide
N1-١٠٥	٣-ميثيل تيوفنتانيل ٣-METHYLTHIOFENTANYL	N-[٣-methyl-١-[٢-(٢-thienyl)ethyl]-٤-piperidyl]propionanilide
N1-١٠٦	بارا – فلوروفنتانيل para-FLUOROFENTANYL	٤'-fluoro-N-(١-phenethyl-٤-piperidyl)propionanilide
N1-١٠٧	تيوفنتانيل THIOFENTANYL	N-[١-[٢-(٢-thienyl)ethyl]-٤-piperidyl]propionanilide
N1-١٠٨	ثنائي الهيدروإيتورفين DIHYDROETORPHINE	٧,٨-dihydro-٧α-[١-(R)-hydroxy-١-methylbutyl]-٦,١٤-endoethanotetrahydrooripavine (derivative of etorphine)
N1-١٠٩	ريميفنتانيل REMIFENTANIL	١-(٢-methoxycarbonylethyl)-٤-(phenylpropionylamino)-piperidine-٤- carboxylic acid methyl ester
N1-١١٠	أورياقين ORIPAVINE	٣-O-demethylthebaine
N1-١١١	بوتيرفنتانيل BUTYRFENTANYL	N-phenyl-N-[١-(٢-phenylethyl)-٤-piperidinyl]butanamide
N1-١١٢	يو – ٤٧٧٠٠ U-٤٧٧٠٠	٣,٤-dichloro-N-(٢-dimethylamino-cyclohexyl)-N-methyl-benzamide
N1-١١٣	أي اتش -٧٩٢١ AH-٧٩٢١	٣,٤-Dichloro-N-{[١-(dimethylamino)cyclohexyl]methyl}benzamide
N1-١١٤	أم تي – ٤٥ MT-٤٥	١-cyclohexyl-٤-(١,٢-diphenylethyl)piperazine

Methyl ١-(٢-phenylethyl)-٤-[phenyl(propanoyl)amino]piperidine-٤-carboxylate	كارفنتانيل CARFENTANIL	N١-١١٥
N-phenyl-N-[١-(٢-phenylethyl)piperidin-٤-yl]prop-٢-enamide	أكريلويل فنتانيل (أكريل فنتانيل) ACRYLOYLFENTANYL (ACRYLFENTANYL)	N١-١١٦
N-(٤-fluorophenyl)-N-(١-phenetylpiperidin-٤-yl)isobutyramide	٤-فلورو إيسوبوتير فنتانيل (٤- FIBF, pFIBF} ٤-FLUOROISOBUTYRFENTANYL (٤- FIBF, pFIBF)	N١-١١٧
N-phenyl-N-[١-(٢-phenylethyl)piperidin-٤-yl]furan-٢-carboxamide	فورانيل فنتانيل FURANYLFENTANYL	N١-١١٨
N-(٢-fluorophenyl)-٢-methoxy-N-[١-(٢-phenylethyl)piperidin-٤-yl]acetamide	أوكفنتانيل OCFENTANIL	N١-١١٩
N-phenyl-N-[١-(٢-phenylethyl)piperidin-٤-yl]tetrahydrofuran-٢-carboxamide	تتراهيدرو فورانيل فنتانيل (THF-F) TETRAHYDROFURANYLFENTANYL (THF-F)	N١-١٢٠
N-Phenyl-N-[١-(٢-phenylethyl)piperidin-٤-yl]cyclopropanecarboxamide	سيكلوبروبيل فنتانيل CYCLOPROPYLFENTANYL	N١-١٢١
الإسم الكيميائي/ الوصف CHEMICAL NAME/ DESCRIPTION	اسم المخدر NARCOTIC DRUG	الرمز Code
٢-Methoxy-N-phenyl-N-[١-(٢-phenylethyl)piperidin-٤-yl]acetamide	ميثوكسي أسيتيل فنتانيل METHOXYACETYLFENTANYL	N١-١٢٢
N-(٢-Fluorophenyl)-N-[١-(٢-phenylethyl)piperidin-٤-yl] propanamide	أورتو فلورو فنتانيل ORTHOFLUOROFENTANYL	N١-١٢٣
N-(٤-Fluorophenyl)-N-[١-(٢-phenylethyl)piperidin-٤-yl]butanamide	بارا فلورو بوتيريل فنتانيل PARAFLUOROBUTYRYLFENTANYL	N١-١٢٤
(E)-N-(١-phenethylpiperidin-٤-yl)-N-phenylbut-٢-enamide	كروتونيل فنتانيل CROTONYLFENTANYL	N١-١٢٥
N-(١-phenethylpiperidin-٤-yl)-N-phenylpentanamide	فاليريل فنتانيل VALERYLFENTANYL	N١-١٢٦
N,N-diethyl-٢-{٢-(٤-isopropoxybenzyl)-٥-nitro-١Hbenzo[d]imidazol-١-yl)ethan-١-am	إيزوتونيتازين ISOTONITAZENE	N١-١٢٧
١-{١-[١-(٤-bromophenyl)ethyl]-piperidin-٤-yl}-١,٣-dihydro-٢Hbenzimidazol-٢-one	برورفين BRORPHINE	N١-١٢٨
N,N-diethyl-٢-(٢-(٤-methoxybenzyl)-٥-nitro-١H-benzo[d]imidazol١-yl)ethan-١-amine	ميتونيتازين METONITAZENE	N١-١٢٩
١-(٢-Methyl-٤-[(٢E)-٣-phenylprop-٢-en-١-yl]piperazin-١-yl}butan-١- one	٢-ميثايل – أي بي -٢٣٧ ٢-METHYL-AP-٢٣٧	N١-١٣٠
٢-[(٤-Ethoxyphenyl)methyl]-N,N-diethyl-١H-benzimidazole-١-ethanamine	إيتازين ETAZENE	N١-١٣١
٢-[(٤-Ethoxyphenyl)methyl]-٥-nitro-١-(٢-pyrrolidin-١-ylethyl)-١H-benzoimidazole	إيتونيتازيبين ETONITAZEPYNE	N١-١٣٢
N,N-Diethyl-٥-nitro-٢-[(٤-propoxyphenyl)methyl]-١H-benzimidazole-١-ethanamine	بروتونيتازين PROTONITAZENE	N١-١٣٣
N,N-Diethyl-٢-[(٤-butoxyphenyl)methyl]- ٥-nitro-١H-benzimidazole-١- ethanamine	بوتونيتازين BUTONITAZENE	N١-١٣٤

جداول المجموعة الأولى: المواد والمستحضرات المخدرة

جدول رقم (٢)

الرمز Code	وصف المادة Substance Description
N٢-١	مستحضرات: الأسيتيل ثنائي الهيدروكودين، الإيثيل مورفين، ثنائي الهيدروكودين، الفولكودين، الكودين، الدوركودين، الديكوديكودين، الديكوكودين المستحضر الصيدلاني الذي يحتوي على أي مادة مخدرة من المواد المبينة أعلاه (عدا أقراصها وحقنها التي لا تحتوي على مواد فعالة أخرى) مركبة مع مادة أو أكثر من مادة غير مخدرة لايزيد عن (١٠٠) مليغرام من المادة المخدرة في الوحدة الدوائية الواحدة ونسبة التركيز لا تزيد عن (٢,٥٪) في المستحضر غير المجزئ. Preparation of: ACETYLDIHYDROCODEINE, CODEINE, DIHYDROCODEINE, ETHYLMORPHINE, NICOCODINE, NICODICODINE, NORCODEINE, PHOLCODINE When compounded with one or more other ingredients and containing not more than ١٠٠ milligrams of the drug per dosage unit and with a concentration of not more than ٢,٥ per cent in undivided preparations.
N٢-٢	مستحضرات البروبيرام (Propiram) التي تحتوي على (١٠٠) مليغرام من هذه المادة المخدرة في الوحدة الدوائية الواحدة والمركبة مع مالا يقل عن نفس الكمية من ميثيل سيلولوز. Preparation of PROPIRAM containing not more than ١٠٠ milligrams of PROPIRAM per dosage unit and compounded with at least the same amount of methylcellulose.
N٢-٣	مستحضرات الكوكايين التي لا تتجاوز نسبة الكوكايين الموجودة فيها على أكثر من (٠,١٪) محسوبة على أساس قاعدة الكوكايين وكذلك مستحضرات الأفيون أو المورفين التي لا تحتوي على أكثر من (٠,٢٪) من المورفين محسوبة على أساس المورفين القاعدي اللامائي والمركبة مع مادة أو أكثر غير مخدرة وبالشكل الذي لا يجعل هذا المستحضر عرضة لإساءة الاستعمال ولا يمكن استخلاص هذه المادة بالطرق العلمية السهلة ولا يشكل خطر على الصحة العامة. Preparation of COCAINE containing not more than ٠,١ per cent of cocaine calculated as COCAINE base; and OPIUM or MORPHINE containing not more than ٠,٢ per cent of MORPHINE calculated as anhydrous MORPHINE base and compounded with one or more other ingredients and in such a way that the drug cannot be recovered by readily applicable means or in a yield which would constitute a risk to public health
N٢-٤	مستحضرات ثنائي الفينوكسين (داي فينوكسين) التي تحتوي في كل وحدة دوائية مقدارا لا يزيد عن (٠,٥) مليغرام من داي فينوكسين مع كمية من ألا تروبين سلفيت (Atropine sulphate) تساوي على ما لا يقل عن (٥٪) من كمية ثنائي الفينوكسين. Preparation of DIFENOXIN containing, per dosage unit, not more than ٠,٥ milligrams of DIFENOXIN and a quantity of atropine sulfate equivalent to at least ٥ per cent of the dose of DIFENOXIN.
N٢-٥	مستحضرات ثنائي الفينوكسلات (داي فينوكسيليت) التي تحتوي في الوحدة الدوائية الوحدة مقدار لا يزيد عن (٢,٥) مليغرام من ثنائي الفينوكسلات محسوبة على أساس القاعدة وكمية الاتروبين سلفيت تساوي بما لا يقل عن (١٪) من كمية ثنائي الفينوكسلات. Preparation of DIPHENOXYLATE containing, per dosage unit, not more than ٢,٥ milligrams of DIPHENOXYLATE calculated as base and a quantity of atropine sulfate equivalent to at least ١ per cent of the dose of DIPHENOXYLATE

الرمز Code	وصف المادة Substance Description
N٢-٦	مركب مسحوق الابيكا والأفيون ١٠٪ مسحوق أفيون ١٠٪ مسحوق جذور الابيكا مخلوط جيدا مع ٨٠٪ مسحوق مادة أخرى غير مخدرة Pulvis Ipecacuanhae et opii compositus ١٠ per cent OPIUM in powder; ١٠ per cent ipecacuanha root, in powder well mixed with ٨٠ per cent of any other powdered ingredient containing no drug.
N٢	المستحضرات المطابقة إلى أية صيغة واردة في هذا الجدول وكذلك مخلوط هذه المستحضرات مع أية مادة أخرى غير مخدرة. Preparations conforming to any of the formulas listed in this Schedule and mixtures of such preparations with any material which contains no drug

جداول المجموعة الأولى: المواد والمستحضرات المخدرة

جدول رقم (٣)

الرمز Code	اسم المخدر NARCOTIC DRUG	الإسم الكيميائي/ الوصف CHEMICAL NAME/ DESCRIPTION
N٣-١	(اسيتيل داي هيدروكودين) اسيتيل ثنائي الهيدروكودين ACETYLDIHYDROCODEINE	(derivative of codeine)
N٣-٢	كودين CODEINE	٣-methylmorphine (derivate of morphine, alkaloid contained in opium and poppy straw)
N٣-٣	دكستروبروبوكسيفين DEXTROPROPOXYPHENE	α-(+)-٤-dimethylamino-١,٢-diphenyl-٣-methyl-٢- butanol propionate (Dextro-rotary isomer of propoxyphene)
N٣-٤	(ثنائي الهيدروكودين (داي هيدروكودين DIHYDROCODEINE	(derivative of morphine)
N٣-٥	ايثيل مورفين ETHYLMORPHINE	٣-ethylmorphine (derivative of morphine)
N٣-٦	نيكوكودين NICOCODINE	٦-nicotinylcodeine (derivative of morphine)
N٣-٧	نيكوديكودين NICODICODINE	٦-nicotinyldihydrocodeine (derivative of morphine)
N٣-٨	نوركودين NORCODEINE	N-demethylcodeine (derivative of morphine)
N٣-٩	فولكودين PHOLCODINE	morpholinylethylmorphine (derivative of morphine)
N٣-١٠	بروبيرام PROPIRAM	N-(١-methyl-٢-piperidinoethyl)-N-٢- pyridylpropionamide
N٣-١١	الايسومرات - ماعدا المستثناة منها – لهذه المواد المبينة في هذا الجدول كلما أمكن وجودها ضمن ما يرمز إلية الاسم الكيماوي الخاص بها.	the isomers, unless specifically excepted, of the drugs in this Schedule whenever the existence of such isomers is possible within the specific chemical designation
N٣-١٢	أملاح المواد المبينة أعلاه في هذا الجدول وأملاح ايسومرتها كما هو مبين أعلاه كلما وجدت هذه الأملاح.	the salts of the drugs listed in this Schedule, including the salts of the isomers as provided above whenever the existence of such salts is possible
N٣-١٣	مستحضرات هذه المواد المبينة أعلاه (١-١٢) في هذا الجدول – ماعدا المستثناة منها – الواردة في جدول رقم (٢) وكذلك المستحضرات التي تحتوي على هذه المادة Methaqualone and its salts ١٤ أو أملاحها أو ان تكون مركبة مع أية مواد أخرى أيا كان اسمها التجاري مثل مندراكس وخلافه. وكذلك المستحضرات التي تحتوي على هذه المادة Mecloqualone and its salts ١٥ أو أملاحها أو ان تكون مركبة مع أي مادة أخرى.	----------

جداول المجموعة الأولى: المواد والمستحضرات المخدرة

جدول رقم (٤)

الحد الأقصى لكميات المواد والمستحضرات المخدرة الذي لا يجوز للأطباء البشرين وأطباء الأسنان تجاوزه في وصفة طبية واحدة.

الرمز	المادة	جرام
N٤-١	الأفيون	٠,٩٠
N٤-٢	المورفين وكافة أملاحه	٠,٠٩
N٤-٣	داي استيل المورفين (اسيتومورفين، دياسورفين، ديافورم، هيروين واملاحه)	٠,٠٢
N٤-٤	بنزويل المورفين (بيرو نين) وأملاحه وكافة أوكسيدات الايثر المورفينية الأخرى وأملاحها فيما عدا (ايثيل المورفين) (ديونين) وميثيل المورفين (كودين)	٠,١٠
N٤-٥	داى هيدروديزوكسى مورفين (ديزومورفين)	٠,٠٦
N٤-٦	التباين وأملاحه	٠,٠٦
N٤-٧	ز – أوكسى مورفين (جينومورفين) ومركباته وكذا المركبات المورفينية الأخرى ذات الأزوت الخماسي التكافؤ	٠,٢٠
N٤-٨	داي هيدرو أوكسي كودينون وأملاحه (كالايكود ال) واستراته وأملاح هذه الاسترات داي هيدروكودينون وأملاحه (كاليكوديد) واستراته وأملاح هذه الاسترات	٠,٠٦
	داي هيدرومورفينون واملاحه (كالديلوديد) واستراته واملاح هذه ألا سترات	٠,٠١
	استيلود اي هيدروكودينون أو استيلود اى ميثلود اي هيدروتبايين واملاحه (كالاسيديكون) واسترات واملاح هذه ألا سترات	٠,٠٦
	داى هيدرومورفين واملاحه (كالبارامورفان) واستراته واملاح هذه ألا سترات	٠,٠٦
N٤-٩	الكوكايين وكافة أملاحه؛ للاستعمال الظاهري يشترط أن يوصف في مركب لا تزيد نسبته فيه عن أربعة في المائة	٠,٤
N٤-١٠	الاكجونين وكافة أملاحه واستراته واملاح هذه الاسترات	٠,١٠
N٤-١١	استرايثيلى لحمض ميثيل – ١ فنيل – ٤ بيريدين كاربوكسليك – ٤ بيثدين وجميع أملاحه وهو كذلك (ديمبرول ودولاتتين)	٠,٦٥
N٤-١٢	ميثيل داى هيدرومورفينون وأملاحه المعروف باسم كلوريدات الميتوبون أو بأسماء أخرى	٠,٣٠
N٤-١٣	داى فينيل – ٤ و ٤ د اى ميثيل امينو – ٦ هبتا نون – ٣ ومعروف أيضا تحت اسم داى ميثيل امينو ٦ – داى فينيل – ٤ و ٤ هبتا نون – ٣ ميثادون وجميع أملاحه وهو أيضا فيزيتون وبولا ميدون	٠,٢٠٠
N٤-١٤	داى فينيل – ٤ و ٤ مورفولينو – هيبتا نون – ٣ (ومعروف أيضا تحت اسم فولينو – ٦ داى فينيل – ٤ و ٤ هبتا نون – ٣ فيناد كسون وجميع أملاحه وهو أيضا هيبتا لجين	٠,٢٥٠

جداول المجموعة الأولى: المواد والمستحضرات المخدرة

جدول رقم (٥)

الرمز	وصف المادة
N٥-١	القنب (الحشيش): نبتة القنب ذكر كانت أو أنثى بجميع مسمياتها التى قد تطلق عليها.
N٥-٢	الخشخاش "بابا فير سومن فيرم" بجميع أصنافه ومسمياته مثل الأفيون أو أبو النوم أو غير ذلك من الأسماء التى قد تطلق عليه.
N٥-٣	جميع أنواع جنس البابا فير.
N٥-٤	الكوكا "ارثيرو كسيلوم كوكا" بجميع أصنافه ومسمياته
N٥-٥	القات بجميع أصنافه ومسمياته.
N٥-٦	المشروم المخدر (المشروم السحري): Psychedelic mushroom or Psilocybin mushroom
N٥-٧	قرطوم: Kartom plant-Mitragynine

جداول المجموعة الأولى: المواد والمستحضرات المخدرة

جدول رقم (٦)

الرمز	وصف المادة
N٦-١	ألياف سيقان نباتات القنب
N٦-٢	بذور القنب المحمصة بما يكفل عدم انباتها
N٦-٣	بذور الخشخاش المحمصة بما يكفل عدم انباتها.

جداول المجموعة الثانية: مواد ومستحضرات المؤثرات العقلية

جدول رقم (١)

قائمة بأسماء مواد المؤثرات العقلية واملاحها ومشتقاتها ونظائرها ومتحللاتها وكافة مستحضراتها بأية نسبة كانت

الرمز Code	الأسماء غير التجارية الدولية International Nonproprietary Name	الأسماء غير التجارية الأخرى أو الأسماء الدارجة Other Nonproprietary or Trivial Names	الاسم الكيميائي Chemical Name
P1-١	----------	دي اي تي DET	٣-[٢-(diethylamino)ethyl]indole
P1-٢	----------	دي ام اتش بي DMHP	٣-(١,٢-dimethylheptyl)-٧,٨,٩,١٠-tetrahydro-٦,٦,٩-trimethyl-٦H dibenzo[b,d]pyran-١-ol
P1-٣	----------	دي ام تي DMT	٣-[٢-(dimethylamino)ethyl]indole
P1-٤	(+)- ليسرجيد (+)-LYSERGIDE	ال اس دي، ال اس دي-٢٥ LSD, LSD-٢٥	٩,١٠-didehydro-N,N-diethyl-٦-methylergoline-٨β-carboxamide
P1-٥	----------	ميسكالين mescaline	٣,٤,٥-trimethoxyphenethylamine
P1-٦	----------	باراهكسيل parahexyl	٣-hexyl-٧,٨,٩,١٠-tetrahydro-٦,٦,٩-trimethyl-٦*H*-dibenzo[*b*,*d*]pyran-١-ol
P1-٧	إيتيسيكليدين ETICYCLIDINE	بي سي إي PCE	*N*-ethyl-١-phenylcyclohexylamine
P1-٨	روليسيكليدين ROLICYCLIDINE	بي اتش بي، بي سي بي واي PHP, PCPY	١-(١-phenylcyclohexyl)pyrrolidine
P1-٩	----------	بسيلوتسين، بسيلوسين psilocine, psilotsin	٣-[٢-(dimethylamino)ethyl]indol-٤-ol
P1-١٠	بسيلوسيبين PSILOCYBINE	----------	٣-[٢-(dimethylamino)ethyl]indol-٤-yl dihydrogen phosphate
P1-١١	----------	اس تي بي، دي او ام STP, DOM	٢,٥-dimethoxy-α,٤-dimethylphenethylamine
P1-١٢	تينوسيكليدين TENOCYCLIDINE	تي سي بي TCP	١-[١-(٢-thienyl)cyclohexyl]piperidine

الاسم الكيميائي Chemical Name	الأسماء غير التجارية الأخرى أو الأسماء الدارجة Other Nonproprietary or Trivial Names	الأسماء غير التجارية الدولية International Nonproprietary Name	الرمز Code
tetrahydrocannabinol, the following isomers and their stereochemical variants: ٧,٨,٩,١٠-tetrahydro-٦,٦,٩-trimethyl-٣-pentyl-٦H-dibenzo[b,d]pyran-١-ol (٩R,١٠aR)-٨,٩,١٠,١٠a-tetrahydro-٦,٦,٩-trimethyl-٣-pentyl-٦Hdibenzo[b,d]pyran-١-ol (٦aR,٩R,١٠aR)-٦a,٩,١٠,١٠a-tetrahydro-٦,٦,٩-trimethyl-٣-perityl-٦Hdibenzo[b,d]pyran-١-ol (٦aR,١٠aR)-٦a,٧,١٠,١٠a-tetrahydro-٦,٦,٩-trimethyl-٣-pentyl-٦Hdibenzo[b,d]pyran-١-ol ٦a,٧,٨,٩-tetrahydro-٦,٦,٩-trimethyl-٣-pentyl-٦H-dibenzo[b,d]pyran-١-ol (٦aR,١٠aR)-٦a,٧,٨,٩,١٠,١٠a-hexahydro-٦,٦-dimethyl-٩-methylene٣- pentyl-٦H-dibenzo[b,d]pyran-١-ol	تتراهيدروكانابينول، والإيسومبرات التالية وبدائلها الكيميائية الفراغية: تي اتش سي THC *delta*-٦a(١٠a)-THC *delta*-٦a(٧)-THC *delta*-٧-THC *delta*-٨-THC *delta*-١٠-THC *delta*-٩(١١)-THC	تتراهيدروكانابينول TETRAHYDROCANNABINOL	P١-١٣
(±)-٤-bromo-٢,٥-dimethoxy-α-methylphenethylamine	برولامفيتامين DOB	داي ميثوكسي بروموامفيتامين DIMETHOXYBROMOAMPETAMINE برولامفيتامين BROLAMFETAMINE	P١-١٤
α-methyl-٣,٤-(methylenedioxy)phenethylamine	ام دي ا MDA	مثايلين داي اوكسي امفتامين METHYLENEDIOXYAMPHATAMINE تينامفيتامين TENAMFETAMINE	P١-١٥
(–)-(*S*)-٢-aminopropiophenone	----------	كاثينون CATHINONE	P١-١٦

الرمز Code	الأسماء غير التجارية الدولية International Nonproprietary Name	الأسماء غير التجارية الأخرى أو الأسماء الدارجة Other Nonproprietary or Trivial Names	الاسم الكيميائي Chemical Name
P1-١٧	٢،٥ دايميثوكسي امفتامين ٢,٥-DIMETHOXYAMPETAMINE	دي ام أ DMA	(±)-٢,٥-dimethoxy-α-methyl phenethylamine
P1-١٨	بزاميثوكسي امفيتامين PARAMETHOXYAMPHETAMINE	بي ام أ PMA	١-(٤-methoxyphenyl]propan-٢-amine
P1-١٩	٣،٤،٥-ترايميثوكسي امفيتامين ٣,٤,٥-TRIMETHOXYAMPHETAMINE	تي ام أ TMA	(±)-٣,٤,٥-trimethoxy-α-methylphenethylamine
P1-٢٠	٢،٥-دايميثوكسي-٤-ايثيل-امفيتامين ٢,٥-DIMETHOXY-٤-ATHYL-AMPHETAMINE	دي او اي تي DOET	(±)-٤-ethyl-٢,٥-dimethoxy-α-methylphenethylamine
P1-٢١	٥-ميثوكسي-٣،٤ ميثيلين داي اوكسي امفيتامين ٥-METHOXY-٣,٤-METHYLENE-DIOXYAMPTHETAMINE	ام ام دي أ MMDA	٥-methoxy-α-methyl-٣,٤-(methylenedioxy)phenethylamine
P1-٢٢	٣،٤-مثيلين داي اوكسي ميثامفيتامين ٣,٤-METHYLNEDIOXY-METHAMPETAMINE	أم دي أم أ MDMA	(±)-N,α-dimethyl-٣,٤-(methylenedioxy)phenethylamine
P1-٢٣	إيتريبتامين ETRYPTAMINE	----------	٣-(٢-aminobutyl)indole
P1-٢٤	----------	ميثكاثينون methcathinone	٢-(methylamino)-١-phenylpropan-١-one
P1-٢٥	----------	٤-أم تي أ ٤-MTA	α-methyl-٤-methylthiophenethylamine
P1-٢٦	----------	ان-هايدروكسي ام دي أ N-hydroxy MDA	(±)-N[α-methyl-٣,٤-(methylenedioxy)phenethyl]hydroxylamine
P1-٢٧	----------	ام دي اي أ، ان-إيثايل ام دي أ MDEA, N-ethyl MDA	(±)-N-ethyl-α-methyl-٣,٤-(methylenedioxy)phenethylamine
P1-٢٨	----------	٤-أمينوركس ميثيل ٤-methylaminorex	(±)-cis-٢-amino-٤-methyl-٥-phenyl-٢-oxazoline
P1-٢٩	٢٥بي- ان بي او مي ٢٥B-NBOMe	٢سي- بي – ان بي او مي ٢C-B-NBOMe	٢-(٤-bromo-٢,٥-dimethoxyphenyl)-N-(٢-methoxybenzyl)ethanamine or isomers
P1-٣٠	٢٥سي- ان بي او مي ٢٥C-NBOMe	٢سي- بسي- أن بي او مي ٢C-C-NBOMe	٢-(٤-chloro-٢,٥-dimethoxyphenyl)-N-(٢-methoxybenzyl)ethanamine

or isomers			
٢-(٤-iodo-٢,٥-dimethoxyphenyl)-N-(٢-methoxybenzyl)ethanamine or isomers	٢سي-اي-ان بي او مي 2C-I- NBOMe	٢٥اي- ان بي او مي 25I-NBOMe	P1-٣١
٢-(٢,٥-dimethoxy-٤-nitrophenyl)-N-(٢-methoxybenzyl)ethamine or isomers	٢سي-ان-ان بي او مي 2C-N-NBOMe	٢٥ان- ان بي او مي 25N-NBOMe	P1-٣٢
الاسم الكيميائي Chemical Name	الأسماء غير التجارية الأخرى أو الأسماء الدارجة Other Nonproprietary or Trivial Names	الأسماء غير التجارية الدولية International Nonproprietary Name	الرمز Code
٢,٥-dimethoxy-٤-{٢-[(٢-methoxybenzylamino)ethyl}benzonitrile or isomers	٢سي-سي ان-ان بي او مي 2C-CN-NBOMe	٢٥ان سي- ان بي او مي 25CN-NBOMe	P1-٣٣
٢-(٤-trifluoromethyle-٢,٥-dimethoxy-)-N-[(٢-methoxyphenyl}methyl]ethamine or isomers	٢سي-تي اف ام-ان بي او مي 2C-TMF-NBOMe	٢٥تي اف ام- ان بي او مي 25TFM-NBOMe	P1-٣٤
٢-{٢,٥-dimethoxyphenyl)-N-{٢-methoxybenzyl}ethamine or isomers	٢سي-اتش – ان بي او مي 2C-H-NBOMe	٢٥اتش- ان بي او مي 25H-NBOMe	P1-٣٥
٢-methylamino-١-phenyl propanone or isomers	ايفيدرون Ephedrone	----------	P1-٣٦
١-phenyl-٢-(١-pyrrolidinyl)-١-propanone or isomers	بيتا-كيتو فينيثيل بيروليدين Beta-Ketophenethyl pyrrolidine	----------	P1-٣٧
٤-Chloro-٢,٥-dimethoxyamfetamine	دي او سي DOC	----------	P1-٣٨
١-(١H-indol-٣-yl)propan-٢-amine	ألفا- ميثايلتريبتامين alpha-methyltryptamine	----------	P1-٣٩
١-(٤-methoxyphenyl)-٢-methylaminopropane	الباراميثوكسي ميثيل أمفيتامين PMMA	----------	P1-٤٠

جداول المجموعة الثانية: مواد ومستحضرات المؤثرات العقلية

الجدول رقم (٢)

قائمة بأسماء مواد المؤثرات العقلية واملاحها ومشتقاتها ونظائرها ومتحللاتها وكافة مستحضراتها بأية نسبة كانت

الرمز Code	الأسماء غير التجارية الدولية International Nonproprietary Name	الأسماء غير التجارية الأخرى أو الأسماء الدارجة Other Nonproprietary or Trivial Names	الإسم الكيميائي Chemical Name
P٢-١	امفيتامين AMFETAMINE	امفيتامين Amphetamine	(±)-α-methylphenethylamine
P٢-٢	ديكسامفيتامين DEXAMFETAMINE	ديكسامفيتامين dexamphetamine	(+)-α-methylphenethylamine
P٢-٣	ليفامفيتامين LEVAMFETAMINE	ليفامفيتامين levamphetamine	(−)-(R)-α-methylphenethylamine(amphetamine (-)isomer
P٢-٤	ليفميتاميفيتامين LEVMETAMFETAMINE	ليفوميثامفيتامين levomethamphetamine	(−)-N,α-dimethylphenethylamine
P٢-٥	ميتامفيتامين METAMFETAMINE	ميثامفيتامين methamphetamine	(+)-(S)-N,α-dimethylphenethylamine
P٢-٦	ميثيل فينيدات METHYLPHENIDATE	----------	methyl α-phenyl-٢-piperidine acetate
P٢-٧	فينسيكليدين PHENCYCLIDINE	بي سي بي PCP	١-(١-phenylcyclohexyl)piperidine
P٢-٨	فينميترازين PHENMETRAZINE	----------	٣-methyl-٢-phenylmorpholine
P٢-٩	ميثامفيتامين راسيمات METAMFETAMINE RACEMATE	ميثامفيتامين راسيمات methamphetamine racemate	(±)-N,α-dimethylphenethylamine
P٢-١٠	زيبيرول ZIPEPROL	----------	α-(α-methoxybenzyl)-٤-(β-piperazineethanol methoxyphenethyl)-١
P٢-١١	----------	٢سي-بي ٢C-B	٤-bromo-٢,٥-dimethoxyphenethylamine
P٢-١٢	فينيتيلين FENETYLLINE	----------	٧-[٢-[(α-methylphenethyl)amino]ethyl]theophylline
P٢-١٣	----------	نافثويليندول naphthoylindole	٣-(١-naphthoyl)indole
P٢-١٤	----------	نافثيلميثيليندول naphthylmethylindole	٣-(naphthalene-٢-yl-methyl)-١H-indole
P٢-١٥	----------	فينيلاسيتيليندول phenylacetylindole	٣-phenylacetylindole

الرمز Code	الأسماء غير التجارية الدولية International Nonproprietary Name	الأسماء غير التجارية الأخرى أو الأسماء الدارجة Other Nonproprietary or Trivial Names	الاسم الكيميائي Chemical Name
P۲-۱٦	----------	سيكلوبروبيليندول cyclopropylindole	۳-(۲,۲,۳,۳tetramethylcyclopropylcarbonyl)indole
P۲-۱۷	----------	بينزويليندول benzoylindole	۳-(benzoyl)indole
P۲-۱۸	----------	كربوكسيميد اندول carboxamide indole	۳-carboxamide-۱H-indole
P۲-۱۹	----------	كربوكسيميد اندزول carboxamide indazole	۳-carboxamide-۱H-indazole
P۲-۲۰	----------	نافثيلميثيليندين naphthylmethylindene	۱-(۱-naphthylmethylene)indene
P۲-۲۱	----------	نافثويلبيرول naphthoylpyrrole	۳-(۱-adamantoyl)indole
P۲-۲۲	سي بي-٤٧, ٤٩٧ CP-٤٧,٤٩٧	۲-(سيكلوهيكسيل)فينول ۲-(cyclohexyl)phenol	۲-[(۱S,۳R)-۳-hydroxycyclohexyl]-٥-(methyloctan-۲-yl)phenol
P۲-۲۳	سي بي-٥٥, ٩٤٠ CP-٥٥, ٩٤٠	----------	۲-[(۱R,۲R,٥R)-٥-hydroxy-۲(۳-hydroxypropyl)cyclohexyl]-٥-(۲-methyloctan-۲-yl)phenol
P۲-۲٤	سي بي-٥٥, ٢٤٤ CP-٥٥,٢٤٤	----------	(۲S,٤S,٤aS,٦R)-٦-(hydroxymethyl)-٤-[۲-hydroxy-٤-(۲-methyloctan-۲-yl)phenyl]-۱,۲,۳,٤,٤a,٥,٦,۷,۸,۸a-decahydronaphthalen-۲-ol
P۲-۲٥	اتش يو-٣٣١ HU-٣٣١	۲-(سيكلوهيكسيل)بينزوكوينون ۲-(cyclohexyl)benzoquinone	۲-hydroxy-۲-[(۱R)-٦-isopropenyl-۳-methyl-cyclohex-۲-en-۱-yl]-٥-pentyl-۱,٤-benzoquinine
P۲-۲٦	اتش يو-٣٠٨ HU-٣٠٨	۳-(اريل)سيكلوهيكسانول ۳-(aryl)cyclohexanol	[(۱R,۲R,٥R)-۲-[۲,٦-dimethoxy-٤-(۲-methyloctan-۲-yl)phenyl]-۷,۷-dimethyl-٤-bicyclo[۳,۱,۱]hept-۳-enyl]methanol
P۲-۲۷	اي ام-٣٥٦ AM-٣٥٦	ميثاناندأميد methanandamide	(٥Z,۸Z,۱۱Z,۱٤Z)-N-(۱R)-۲-hydroxy-۱-methylethyl)Icosa-٥,۸,۱۱,۱٤-tetraenamide
P۲-۲۸	٤-هيدروكسيبيوتيريك اسيد gamma-HYDROXYBUTIRIC ACID	جي اتش بي GHB	γ-hydroxybutyric acid
P۲-۲۹	٤-ميثيل ايكاثيون ٤-METHYLETH CATHINONE	٤-ام اي سي ٤-MEC	۲-(ethylamino)-۱-(٤-methylphenyl)propan-۱-one

P۲-۳۰	أمينيبتين AMINEPTINE	----------	۷-[(۱۰,۱۱-dihydro-۵H-dibenzo[a,d]cyclohepten-۵-yl)amino]heptanoic acid
P۲-۳۱	الايثيلون ETHYLONE	----------	(RS)-۱-(۱,۳-benzodioxol-۵-yl)-۲-(ethylamino)propan-۱-one
P۲-۳۲	ايثيلفينيدايت ETHYLPHENIDATE	اي بي اتش EPH	ethyl ۲-phenyl-۲-piperidin-۲-ylacetate
P۲-۳۳	مثيوبروبامين METHIOPROPAMINE	ام بي أ MPA	N-methyl-۱-(thiophen-۲-yl)propan-۲-amine
P۲-۳٤	ام دي ام بي - كيميكا MDMB-CHMICA	----------	methyl ۲-[[۱-(cyclohexylmethyl)indole-۳-carbonyl]amino]-۳,۳dimethylbutanoate
الرمز Code	الأسماء غير التجارية الدولية International Nonproprietary Name	الأسماء غير التجارية الأخرى أو الأسماء الدارجة Other Nonproprietary or Trivial Names	الاسم الكيميائي Chemical Name
P۲-۳۵	۵اف- أبيناكا ۵F-APINACA	۵اف- أ كي بي-٤٨ ۵F-AKB-٤٨	N-(adamantan-۱-yl)-۱-(۵-fluoropentyl)-۱H-indazole-۳-carboxamide
P۲-۳٦	اكس ال ار XLR-۱۱	----------	[۱-(۵-Fluoropentyl)-۱H-indol-۳-yl](۲,۲,۳,۳-tetramethylcyclopropyl)methanone
P۲-۳۷	ا بي- كيميناكا AB-CHMINACA	----------	N-[(۲S)-۱-Amino-۳-methyl-oxobutan-۲-yl]-۱-(cyclohexylmethyl)-۱*H*-indazole-۳-carboxamide
P۲-۳۸	ا بي-بيناكا AB-PINACA	----------	N-[(۲S)-۱-Amino-۳-methyl-۱-oxobutan-۲-yl]-۱- pentyl-۱*H*-indazole-۳-carboxamide
P۲-۳۹	٤-فلوروامفيتامين ٤-FLUOROAMPHETAMINE	٤-اف ا ٤-FA	۱-(٤-Fluorophenyl)propan-۲-amine
P۲-٤۰	۵اف- بي بي-۲۲ ۵F-PB-۲۲	----------	Quinolin-۸-yl ۱-(۵-fluoropentyl)-۱*H*-indole-۳-carboxylate
P۲-٤۱	يو ار-١٤٤ UR-١٤٤	----------	(۱-Pentyl-۱*H*-indol-۳-yl)(۲,۲,۳,۳-tetramethylcyclopropoyl)methanone
P۲-٤۲	۵اف- ا دي بي/۵اف-ام دي ام بي-بيناكا ۵F-ADB/۵F-MDMB- PINACA	----------	Methyl(۲S)-۲-{[۱-(fluoropentyl)-۱H-indazole-۳- carbonyl]amino}-۳,۳-dimethylbutanoate
P۲-٤۳	----------	كربوكسيلايت اندولز Carboxylate Indoles	۳-Carboxylate-۱H-indole
P۲-٤٤	----------	كربوكسيلايت اندازولز Carboxylate Indazoles	۳-Carboxylate-۱H-indazole
P۲-٤۵	أ دي بي- كيميناكا ADB-CHMINACA	ام أ بي- كيميناكا (MAB-CHMINACA)	*N*-[(۲S)-۱-amino-۳,۳-dimethyl-۱-oxobutan-۲-yl]-۱(cyclohexylmethyl)-۱*H*-indazole-۳-carboxamide

P٢-٤٦	أ أم-٢٢٠١ AM-٢٢٠١	جي دبليو اتش-٢٢٠١ JWH-٢٢٠١	[١-(٥-Fluoropentyl)-١*H*-indol-٣-yl](naphthalen-١-yl)methanone
P٢-٤٧	N-بنزيل بيبيرازين *N*-BENZYLPIPERAZINE	بنزيل بيبيرازين، BZP Benzylpiperazine, BZP	١-benzylpiperazine
P٢-٤٨	سي يو ام واي ال-٤ سي ان – بيناكا CUMYL-٤CN-BINACA	----------	١-(٤-cyanobutyl)-N-(٢-phenylpropan-٢-yl)-١*H*indazole-٣-carboxamide
P٢-٤٩	درونابينول DRONABINOL	تراهيدروكانابينول دلتا-٩ وبدائلها الكيميائية الفراغية *delta*-٩-tetrahydrocannabinol and its stereochemical variants	(٦a*R*,١٠a*R*)-٦a,٧,٨,١٠a-tetrahydro-٦,٦,٩-trimethyl-٣-pentyl-٦*H*-dibenzo[*b*,*d*]pyran-١-ol
P٢-٥٠	في يو بي-أ أم بي FUB-AMB	ام ام بي-فيوبيناكا، أميفيوبيناكا MMB-FUBINACA,AMBFUBINACA	Methyl(٢S)-٢-{[١-[(٤-fluorophenyl]methyl-١Hindazole-٣-carbonyl}amino)-٣-methylbutanoate
الرمز Code	الأسماء غير التجارية الدولية International Nonproprietary Name	الأسماء غير التجارية الأخرى أو الأسماء الدارجة Other Nonproprietary or Trivial Names	الاسم الكيميائي Chemical Name
P٢-٥١	اي دي بي-فيوبيناكا ADB-FUBINACA	----------	*N*-[(٢S)-١-amino-٣,٣-dimethyl-١-oxobutan-٢-yl]-١-[(٤-fluorophenyl)methyl]-١*H*-indazole-٣-carboxamide
P٢-٥٢	جي دبليو اتش-٠١٨ JWH-٠١٨	أ أم-٦٧٨ AM-٦٧٨	Naphthalene-١-yl(١-pentyl-١*H*-indol-٣-yl)methanone
P٢-٥٣	أم دي بي في MDPV	٣,٤-ميثيلين ديوكسي بيروفالبرون ٣,٤-Methylenedioxypyrovalerone	(RS)-١-(Benzo[d][١,٣]dioxol-٥-yl)-٢-(pyrrolidin-١-yl)pentan-١-one
P٢-٥٤	ميفيدرون MEPHEDRONE	٤-ميثيل ميثكاثينون ٤-methylmethcathinone	(RS)-٢-methylamino-١-(٤-methylphenyl)propan-١-one
P٢-٥٥	الميثوكسيتامين METHOXETAMINE	ام اكس اي *MXE*	٢-(٣-methoxyphenyl)-٢-(ethylamino)-cyclohexanone
P٢-٥٦	ميثيلون METHYLONE	بيتا كيتو- ميثلين ديوكسي ميثامفيتامين *Beta*-keto-MDMA	(RS)- ٢-methylamino-١-(٣,٤-methylenedioxyphenyl)propan-١-one
P٢-٥٧	----------	ألفا- بيروليدينوفالبروفينون α-PVP	α-pyrrolidinovalerophenone
P٢-٥٨	----------	بارا-ميثيل-٤-ميثيل أمينوريكس ٤,٤' دي أم أر para-Methyl-٤-methylaminorex, ٤,٤'-DMAR	٤-Methyl-٥-(٤-methylphenyl)-٤,٥-dihydro-١,٣-oxazol-٢- amine

P۲-٥٩	سيكوباربيتال SECOBARBITAL	----------	٥-allyl-٥-(١-methylbutyl)barbituric acid
P۲-٦٠	أي دي بي- كيميناكا ADB-CHMINACA	(أم أي بي- كيميناكا) (MAB-CHMINACA)	N-[(٢S)-١-amino-٣,٣-dimethyl-١-oxobutan-٢-yl]-١- (cyclohexylmethyl)-١H-indazole-٣-carboxamide
P۲-٦١	نوربينتيلون إيثيل -N N-ETHYLNORPENTYLONE	إيفيلون Ephylone	١-(٢H-١,٣-benzodioxol-٥-yl)-٢-(ethylamino)pentan-١- one
P۲-٦٢	كيوميل- ٤ سي أن - بيناكا CUMYL-٤CN-BINACA	----------	١-(٤-cyanobutyl)-N-(٢-phenylpropan-٢-yl)-١Hindazole-٣-carboxamid
P۲-٦٣	البنتدرون PENTEDRONE	----------	(±)-٢-(methylamino)-١-phenylpentan-١-one
P۲-٦٤	----------	أي بي-فيوبيناكا AB-FUBINACA	N-[(٢S)-١-amino-٣-methyl-١-oxobutan-٢-yl]-١- [(٤-fluorophenyl)methyl]indazole-٣-carboxamide
الرمز Code	الأسماء غير التجارية الدولية International Nonproprietary Name	الأسماء غير التجارية الأخرى أو الأسماء الدارجة Other Nonproprietary or Trivial Names	الاسم الكيميائي Chemical Name
P۲-٦٥	----------	٥ أف-أي أم أب-بيناكا(٥أف-أي أم بي-٥أف-أم أم بي-بيناكا) ٥F-AMB, ٥F-AMBPINACA	Methyl ٢-({[١-(٥-fluoropentyl)-١H-indazol٣yl]carbonyl}amino)-٣-methylbutanoate
P۲-٦٦	----------	٥ أف-أم اد أم بي- بيكا ٥F-MDMB-PICA	Methyl(S)-٢-(١-(٥-fluoropentyl)-١H-indole-٣-carboxamido)-٣,٣-dimethylbutanoate
P۲-٦٧	----------	٤أف- أم دي أم بي-بيناكا ٤F-MDMB-BINACA	Methyl(S)-٢-(١-(٤-fluorobutyl)-١H-indazole-٣- carboxamido)-٣,٣-dimethylbutanoate
P۲-٦٨	٤-كلوروميثكاثينون ٤-CMC(٤-chloromethcathinone)	كليفيدرون clephedrone	١-(٤-chlorophenyl)-٢-(methylamino)-١-propanone
P۲-٦٩	----------	ان- ايثيل هيكسيدرون N-ethylhexedrone	٢-(Ethylamino)-١-phenyl-١-hexanone
P۲-٧٠	----------	الفا- بي اتش بي alpha-PHP	(RS)-١-Phenyl-٢-(pyrrolidine-١-yl)hexan-١-one
P۲-٧١	----------	كوميل-بيغاكلون CUMYLPEGACLONE	٥-Pentyl-٢-(٢-phenylpropan-٢-yl)-٢,٥-dihydro-١Hpyrido[٤,٣-b]indol-١-one
P۲-٧٢	----------	أم دي أم بي – ٤إن بيناكا MDMB-٤enPINACA	Methyl ٢,٣-dimethyl-٢-(١- (pent-٤-en-١-yl)-١Hindazole-٣- carboxamido)butanoate

P۲-۷۳	----------	۳-میثوکسیفینسیکلیدین 3-Methoxy phencyclidine	۱-(۱-(۳-Methoxyphenyl)cyclohexyl)piperidine
P۲-۷٤	----------	دیفینیدین diphenidine	۱-(۱,۲-Diphenylethyl)piperidine
P۲-۷٥	لیزدکس امفیتامین Lisdexamfetamine	----------	(۲S)-۲,٦-diamino-N-[(۲S)-۱-phenylpropan-۲-yl]hexanamide
P۲-۷٦	دیکستروامفیتامین Dextroamphetamine	----------	(۲S)-۱-phenylpropan-۲-amine
P۲-۷۷	میکلوکوالون MECLOQUALONE	----------	۳-(o-chlorophenyl)-۲-methyl-٤(۳H)-quinazolinone
P۲-۷۸	میثاقوالون METHAQUALONE	----------	۲-methyl-۳-o-tolyl-٤(۳H)-quinazolinone
P۲-۷۹	----------	یوتیلون eutylone	۱-(۱,۳-Benzodioxol-٥-yl)-۲-(ethylamino)butan-۱-one
P۲-۸۰	بیریجابالین PREGABALIN	----------	(۳S)-۳-(aminomethyl)-٥-methylhexanoic acid
الرمز Code	الأسماء غير التجارية الدولية International Nonproprietary Name	الأسماء غير التجارية الأخرى أو الأسماء الدارجة Other Nonproprietary or Trivial Names	الاسم الكيميائي Chemical Name
P۲-۸۱	جابابينتين GABAPENTIN	----------	۲-[۱-(aminomethyl)cyclohexyl]acetic acid
P۲-۸۲	----------	ADB-BUTINACA	N-[۱-(aminocarbonyl)-۲,۲-dimethylpropyl]-۱-butyl-۱H-indazole-۳-carboxamide
P۲-۸۳	----------	alpha-PiHP	٤-methyl-۱-phenyl-۲-(pyrrolidin-۱-yl)pentan-۱-one
P۲-۸٤	----------	۳-میثیل میثکاثینون 3-Methyl methcathinone	۲-(methylamino)-۱-(۳-methylphenyl)propan-۱-one
P۲-۸٥	----------	کلورومیثکاثینون-۳ 3-chloromethcathinone (3-CMC)	۱-(۳-chlorophenyl)-۲-(methylamino)propan-۱-one
P۲-۸٦	----------	الدیبنتیلون dipentylone	۱-(۱,۳-benzodioxol-٥-yl)-۲-(dimethylamino)pentan-۱-one
P۲-۸۷	----------	فلوروديسكلوروكيتامين-۲ 2-fluorodeschloroketamine	۲-(۲-fluorophenyl)-۲-(methylamino)cyclohexan-۱-one
P۲-۸۸	GBL	Gamma-butyrolactone (GBL)	Dihydrofuran-۲(۳H)-one

جداول المجموعة الثانية: المواد والمستحضرات المؤثرات العقلية

جدول رقم (٣)

قائمة بأسماء مواد المؤثرات العقلية وإملاحها ومشتقاتها ونظائرها ومتحللاتها وكافة مستحضراتها بأية نسبة كانت

الرمز Code	الأسماء غير التجارية الدولية International Nonproprietary Name	الأسماء غير التجارية الأخرى أو الأسماء الدارجة Other Nonproprietary or Trivial Names	الإسم الكيميائي Chemical Name
P٣-١	أموباربيتال AMOBARBITAL	----------	٥-ethyl-٥-isopentylbarbituric acid
P٣-٢	----------	ابروباربتون aprobarbitone ابروباربتال aprobarbital الليروبيمال allypropymal الليل ازوبروبايل مالونيل يوريا Allylisopropylmalonylurea	٥-allyl-٥-isopropylbarbituric acid ٥-propan-٢-yl-٥-prop-٢-enyl-١,٣-diazinane-٢,٤,٦-trione
P٣-٣	----------	بوثاليتون buthalitone بوثاليتال buthalital ثيوبوتون Thiobutone	----------
P٣-٤	----------	بوتال كلورال هيدرايت butylchloral hydrate كرتون-كلورال هيدرايت Croton-chiloral hydrate تراي كلوربوتايلدين جلايكل Trichlorobutyliden-eglycol	٢,٢,٣-trichlorobutane-١,١-diol
P٣-٥	كاثين CATHINE	(+)-نوربسودوايفيدرين (+)-norpseudoephedrine	(+)-(S)-α-[(S)-١-aminoethyl]benzyl alcohol

الرمز Code	الأسماء غير التجارية الدولية International Nonproprietary Name	الأسماء غير التجارية الأخرى أو الأسماء الدارجة Other Nonproprietary or Trivial Names	الاسم الكيميائي Chemical Name
P٣-٦	----------	ناركوباربتال narcobarbital انيبومال enibomal	٥-(٢-bromoallyl)-٥-isopropyl-١-methylbarbituric acid
P٣-٧	----------	نيال باربتون nealbarbitone الينوباربتال alneobarbital	٥-allyl-٥-neopentylbarbituric acid ٥-(٢,٢-dimethylpropyl)-٥-prop-٢-enyl-١,٣-diazinane-٢,٤,٦-trione
P٣-٨	بنتازوسين PENTAZOCINE	----------	(٢*R*,٦*R*,١١*R*)-١,٢,٣,٤,٥,٦-hexahydro-٦,١١-dimethyl-٣-(٣-methyl-٢-butenyl)-٢,٦-methano-٣-benzazocin-٨-ol
P٣-٩	بنتوباربيتال PENTOBARBITAL	----------	٥-ethyl-٥-(١-methylbutyl)barbituric acid
P٣-١٠	----------	بروباربيتال probarbital	٥-ethyl-٥-propan-٢-yl-١,٣-diazinane-٢,٤,٦-trione
P٣-١١	----------	تالبوتال Talbutal	٥-allyl-٥-sec-butylbarbituric acid
P٣-١٢	----------	ثيال باربتون thialbarbitone	٥-allyl-٥-cyclohexen-٢-enyl-thiobarbiturate
P٣-١٣	----------	ثيوبنتون thiopentone ثيوبنتال thiopental ثيوبنتوباربيتال thiobentobarbital بنتوباربيتال pentothiobarbital	٥-ethyl-٥-١-methyl-butyl-٢-thiobarbiturate
P٣-١٤	----------	ترايكلوفس triclofos	sodium;٢,٢,٢-trichloroethyl hydrogen phosphate
P٣-١٥	----------	فنياربتون vinbarbitone فينباربتال	٥-Ethyl-٥-(١-methyl-١-butenyl)barbiturate

	vinbarbital بوتينيمال Butenemal		
٢,٢,٢-trichloroethane-١,١-diol	كلورال هيدرات chloral hydrate كلورالي هيدراس chloral hydras	----------	P٣-١٦
الاسم الكيميائي Chemical Name	الأسماء غير التجارية الأخرى أو الأسماء الدارجة Other Nonproprietary or Trivial Names	الأسماء غير التجارية الدولية International Nonproprietary Name	الرمز Code
٥-(١-cyclohexen-١-yl)-٥-ethylbarbituric acid	----------	سيكلوباربيتال CYCLOBARBITAL	P٣-١٧
١,٥-dimethyl-٢-phenylpyrazol-٣-one;٢,٢,٢-trichloroethane-١,١-diol	داي كلورال فينازون dichloralphenazone	----------	P٣-١٨
٢-ethyl-٢-phenylglutarimide	----------	غلوتيثيميد GLUTETHIMIDE	P٣-١٩
٥-Ethyl-٥-(١'-cycloheptenyl)-barbituric acid	هبتاباربيتون heptabarbitone هبتاباربتال heptabarbital هبتابارب Heptabarb	----------	P٣-٢٠
٥-(cyclohexen-١-yl)-١,٥-dimethyl-١,٣-diazinane-٢,٤,٦-trione	هكسوباربيتون hexobarbitone هكسوباربتال hexobarbital اينيمال enimal ميثكسنيل methexenyl ميثيل هكسابارييتال methylhexabarbital	----------	P٣-٢١
(١-prop-٢-ynylcyclohexyl) carbamate	هكسا بروبيمات hexapropymate بروبينايل سايكلو هكسانول كاربامات Propinylcyclohexanolcarbamate	----------	P٣-٢٢

الرمز Code	الأسماء غير التجارية الدولية International Nonproprietary Name	الأسماء غير التجارية الأخرى أو الأسماء الدارجة Other Nonproprietary or Trivial Names	الاسم الكيميائي Chemical Name
P٣-٢٣	----------	ايبومال ibomal بروموابروباربتون bromoaprobarbitone بروبا لليلونال propallylonal	٥-(٢-bromoprop-٢-enyl)-٥-propan-٢-yl-١,٣-diazinane-٢,٤,٦-trione
P٣-٢٤	----------	ميثوهكستون methohexitone ميثوهكستال methohexital	٥-hex-٣-yn-٢-yl-١-methyl-٥-prop-٢-enyl-١,٣-diazinane-٢,٤,٦-trione
P٣-٢٥	بوبرينورفين BUPRENORPHINE	-	٢١-cyclopropyl-٧-α-[(S)-١-hydroxy-endo-١,٢,٢-trimethylpropyl]-٦,١٤-ethano-٦,٧,٨,١٤-tetrahydrooripavine
P٣-٢٦	بوتالبيتال BUTALBITAL	اليل باربيتورك اسيد allylbarbituric acid اتوباريتال Itobarbital	٥-allyl-٥-isobutylbarbituric acid
P٣-٢٧	فلونيترازيبام FLUNITRAZEPAM	----------	٥-(o-fluorophenyl)-١,٣-dihydro-١-methyl-٧-nitro-٢H-١,٤benzodiazepin-٢-one

جداول المجموعة الثانية: مواد ومستحضرات المؤثرات العقلية

جدول رقم (٤)

قائمة بأسماء مواد المؤثرات العقلية واملاحها ومشتقاتها ونظائرها ومتحللاتها وكافة مستحضراتها بأية نسبة كانت

الرمز Code	الأسماء غير التجارية الدولية International Nonproprietary Name	الأسماء غير التجارية الأخرى أو الأسماء الدارجة Other Nonproprietary or Trivial Names	الاسم الكيميائي Chemical Name
P٤-١	ألوباربيتال ALLOBARBITAL	اللوباربتون allobarbitone داي الليل باربتون Diallylbarbitone داي الليماليم Diallymalum داي الليل مالوئيل يوريا Diallylmaloylurea	٥,٥-diallylbarbituric acid
P٤-٢	----------	اسيتال كاربرومال acetylcarbromal اسيت كاربرومال Acetcarbromal اسيتايل برومو داي ايثايل اسيتايل كاربامات acetylbromodiethyl-acetylcarbamate اسيكربومال acecarbomal اباسين abasin باكساريل Paxarel	*N*-(acetylcarbamoyl)-٢-bromo-٢-ethylbutanamide
P٤-٣	ألبرازولام ALPRAZOLAM	----------	٨-chloro-١-methyl-٦-phenyl-٤H-s-triazolo[٤,٣- a][١,٤]benzodiazepine
P٤-٤	مفبرامون	ثنائي بروبيون الأيثيل	٢-(diethylamino)propiophenone

	Diethylpropion	AMFEPRAMONE	
الاسم الكيميائي Chemical Name	الأسماء غير التجارية الأخرى أو الأسماء الدارجة Other Nonproprietary or Trivial Names	الأسماء غير التجارية الدولية International Nonproprietary Name	الرمز Code
N-carbamoyl-٢-propan-٢-ylpent-٤-enamide N-(٢-Isopropyl-٤-pentenoyl)urea	ابروناال apronal ابرو نالايد apronalide اللیل ازوبرد بایل اسیتایل یوریا allylisapropylacetyl urea ایسودومید isodomid	----------	P٤-٥
٥,٥-diethylbarbituric acid	----------	باربیتال BARBITAL	P٤-٦
٢-(diethylamino)ethyl ٢-hydroxy-٢,٢-diphenylacetate ٢-Diethylaminoethyl benzilate	بناکتایزین Benactyzine داي ایثیل امینو ایثیل بنزیلایت diethylaminoethyl benzilate	----------	P٤-٧
N-methyl-١-(١٠-tetracyclo[٦,٦,٢,٠٢,٠٤,١١]hexadeca-٢,٤,٦,٩,١١,١٣-hexaenyl)methanamine	بنزوکتامین benzoctamine	----------	P٤-٨
N-benzyl-N,α-dimethylphenethylamine	بنزفیتامین benzphetamine	بنزفیتامین BENZFETAMINE	P٤-٩
٧-bromo-١,٣-dihydro-٥-(٢-pyridyl)-٢H-١,٤-benzodiazepin٢-one	----------	برومازیبام BROMAZEPAM	P٤-١٠
N-(٢-Bromo-٣-methyl-butyryl)urea	برومفالیتون bromvaletone برومیسوفالیر ایل یوریا bromisovaleryl urea	----------	P٤-١١
٥-(٢-Bromoallyl)-٥-sec-butylbarbituric acid	بوتا لليونال butallylonal بوتایل برومو اللیل باربیتورك اسید butyl-bromoallyl-barbituric acid	----------	P٤-١٢

الرمز Code	الأسماء غير التجارية الدولية International Nonproprietary Name	الأسماء غير التجارية الأخرى أو الأسماء الدارجة Other Nonproprietary or Trivial Names	الاسم الكيميائي Chemical Name
P٤-١٣	----------	بوتورفانول butorphanol	(-)-١٧-(Cyclobutylmethyl)morphinan-٣,١٤-diol
P٤-١٤	كامازيبام CAMAZEPAM	----------	٧-chloro-١,٣-dihydro-٣-hydroxy-١-methyl-٥-phenyl-٢H-١,٤- benzodiazepin-٢-one dimethylcarbamate (ester)
P٤-١٥	----------	كابتوديام captodiame كابتوديامين Captodiamine	p-Butylthiodiphenylmethyl ٢-(dimethylamino)ethyl sulfide
P٤-١٦	----------	كاربروماال carbromal بروماداال bromadal بروموداا ايثيل يوريا bromodiethylacetyl-urea يورادال uradal	N-(٢-Bromo-٢-ethylbutyryl) urea
P٤-١٧	كلورديازيبوكسيد CHLORDIAZEPOXIDE	ميثا ميلود يازيبوكساييد methaminodiazepoxide	٧-chloro-٢-(methylamino)-٥-phenyl-٣H-١,٤- benzodiazepine-٤-oxide
P٤-١٨	----------	كلور مثيازول chlormethiazole كلو مثيازول clomethiazole	٥-(٢-chloroethyl)-٤-methyl-١,٣-thiazole
P٤-١٩	----------	كلور ميزانون chlormezanone كلور ميثازانون chlormethazanone	٢-(p-Chlorophenyl)tetrahydro-٣-methyl-٤H-١,٣-thiazin-٤-one ١,١-dioxide
P٤-٢٠	كلوبازام CLOBAZAM	----------	٧-chloro-١-methyl-٥-phenyl-١H-١,٥-benzodiazepine٢,٤(٣H,٥H)-dione
P٤-٢١	كلونازيبام CLONAZEPAM	----------	٥-(o-chlorophenyl)-١,٣-dihydro-٧-nitro-٢H-١,٤- benzodiazepin-٢-on
P٤-٢٢	كلورازيبات CLORAZEPATE	----------	٧-chloro-٢,٣-dihydro-٢-oxo-٥-phenyl-١H-١,٤- benzodiazepine-٣-carboxylic acid

الرمز Code	الأسماء غير التجارية الدولية International Nonproprietary Name	الأسماء غير التجارية الأخرى أو الأسماء الدارجة Other Nonproprietary or Trivial Names	الاسم الكيميائي Chemical Name
P٤-٢٣	----------	كلوثيابين clothiapine كلوتيابين clotiapine	٢-Chloro-١١-(٤-methyl-١-piperazinyl)dibenzo(b,f)(١,٤)thiazepine
P٤-٢٤	كلوتيازيبام CLOTIAZEPAM	----------	٥-(o-chlorophenyl)-٧-ethyl-١,٣-dihydro-١-methyl-٢Hthieno[٢,٣-e]-١,٤-diazepin-٢-one
P٤-٢٥	كلوكسازولام CLOXAZOLAM	----------	١٠-chloro-١١b-(o-chlorophenyl)-٢,٣,٧,١١b-tetrahydrooxazolo-[٣,٢-d][١,٤]benzodiazepin-٦(٥H)-one
الرمز Code	الأسماء غير التجارية الدولية International Nonproprietary Name	الأسماء غير التجارية الأخرى أو الأسماء الدارجة Other Nonproprietary or Trivial Names	الاسم الكيميائي Chemical Name
P٤-٢٦	ديلورازيبام DELORAZEPAM	----------	٧-chloro-٥-(o-chlorophenyl)-١,٣-dihydro-٢H-١,٤- benzodiazepin-٢-one
P٤-٢٧	ديازيبام DIAZEPAM	----------	٧-chloro-١,٣-dihydro-١-methyl-٥-phenyl-٢H-١,٤- benzodiazepin-٢-one
P٤-٢٨	----------	دور بيريدول droperidol ديهيد روبنز بيريدول dehydrobenzperidol	٣-[١-[٤-(٤-fluorophenyl)-٤-oxobutyl]-٣,٦-dihydro-٢H-pyridin-٤-yl]-١H-benzimidazol-٢-one
P٤-٢٩	----------	دوكسيبين doxepin	٣-(٦H-benzo[c][١]benzoxepin-١١-ylidene)-*N*,*N*-dimethylpropan-١-amine
P٤-٣٠	----------	اكتايل يوريا ectylurea اكتايل كاربامايد Ectylcarbamide	*N*-carbamoyl-٢-ethylbut-٢-enamide
P٤-٣١	----------	ايمايل كامات emylcamate	٣-methylpentan-٣-yl carbamate
P٤-٣٢	إستازولام ESTAZOLAM	----------	٨-chloro-٦-phenyl-٤H-s-triazolo[٤,٣-a][١,٤]benzodiazepine
P٤-٣٣	إيثكلورفينول ETHCHLORVYNOL	----------	١-chloro-٣-ethyl-١-penten-٤-yn-٣-ol
P٤-٣٤	إيثينامات ETHINAMATE	----------	١-ethynylcyclohexanolcarbamate
P٤-٣٥	ايثيل أمفتيامين ETILAMFETAMINE	ان-ايثيل أمفيتامين N-ethylamphetamine	N-ethyl-α-methylphenethylamine
P٤-٣٦	لوفلازيبات الإيثيل ETHYL LOFLAZEPATE	----------	ethyl ٧-chloro-٥-(o-fluorophenyl)-٢,٣-dihydro-٢-oxo-١H١,٤-benzodiazepine-٣-carboxylate

N-ethyl-٣-phenyl-٢-norbornanamine	----------	فينكامفامين FENCAMFAMIN	P٤-٣٧
(±)-٣-[(α-methylphenylethyl)amino]propionitrile	----------	فينبروبوريكس FENPROPOREX	P٤-٣٨
N-(٣-chloropropyl)-α-methylphenethylamine	----------	ميفينوريكس MEFENOREX	P٤-٣٩
٧-chloro-٥-(o-fluorophenyl)-١,٣-dihydro-١-methyl-٢H-١,٤-benzodiazepin-٢-one	----------	فلوديازيبام FLUDIAZEPAM	P٤-٤٠
٧-chloro-١-[٢-(diethylamino)ethyl]-٥-(o-fluorophenyl)-١,٣- dihydro-٢H-١,٤-benzodiazepin-٢-one	----------	فلورازيبام FLURAZEPAM	P٤-٤١
الاسم الكيميائي Chemical Name	الأسماء غير التجارية الأخرى أو الأسماء الدارجة Other Nonproprietary or Trivial Names	الأسماء غير التجارية الدولية International Nonproprietary Name	الرمز Code
٧-chloro-١,٣-dihydro-٥-phenyl-١-(٢,٢,٢-trifluoroethyl)-٢H ١,٤-benzodiazepin-٢-one	----------	هالازيبام HALAZEPAM	P٤-٤٢
١٠-bromo-١١b-(o-fluorophenyl)-٢,٣,٧,١١btetrahydrooxazolo[٣,٢-d][١,٤]benzodiazepin-٦(٥H)-one	----------	هالوكسازولام HALOXAZOLAM	P٤-٤٣
(٢-hydroxy-٢-phenylbutyl) carbamate	هيدروكسيفينامات hydroxyphenamate اكسيفينامات oxyfenamate	----------	P٤-٤٤
١-(p-Chlorodiphenylmethyl)-٤-(٢-(٢-hydroxyethoxy)ethyl)piperazine	هيدروكسيزين hydroxyzine	----------	P٤-٤٥
١١-chloro-٨,١٢b-dihydro-٢,٨-dimethyl-١٢b-phenyl-٤H-[١,٣]oxazino[٣,٢-d][١,٤]benzodiazepin-٤,٧(٦H)-dione	----------	كيتازولام KETAZOLAM	P٤-٤٦
(–)-N,N-dimethyl-١,٢-diphenylethylamine	اس بي أ SPA	ليفيتامين LEFETAMINE	P٤-٤٧
٦-(o-chlorophenyl)-٢,٤-dihydro-٢-[(٤-methyl-١-piperazinyl) methylene]-٨-nitro-١H-imidazo[١,٢-a][١,٤]benzodiazepin-١-one	لورازولام Lorazolam	لوبرازولام LOPRAZOLAM	P٤-٤٨

الاسم الكيميائي Chemical Name	الأسماء غير التجارية الأخرى أو الأسماء الدارجة Other Nonproprietary or Trivial Names	الأسماء غير التجارية الدولية International Nonproprietary Name	الرمز Code
7-chloro-5-(o-chlorophenyl)-1,3-dihydro-3-hydroxy-2H-1,4-benzodiazepin-2-one	----------	لورازيبام LORAZEPAM	P٤-٤٩
7-chloro-5-(o-chlorophenyl)-1,3-dihydro-3-hydroxy-1-methyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one	----------	لورميتازيبام LORMETAZEPAM	P٤-٥٠
5-(p-chlorophenyl)-2,5-dihydro-3H-imidazo[2,1-a]isoindol-5-ol	----------	مازيندول MAZINDOL	P٤-٥١
2,2-Dicarbamyloxymethyl-3-methylpentane	ميبوتامات mebutamate	----------	P٤-٥٢
7-chloro-2,3-dihydro-1-methyl-5-phenyl-1H-1,4- benzodiazepine	----------	ميدازيبام MEDAZEPAM	P٤-٥٣
5-[(2-methoxyphenoxy)methyl]-1,3-oxazolidin-2-one	ميفينوكسالون mephenoxalone		P٤-٥٤
2-methyl-2-propyl-1,3-propanedioldicarbamate	----------	ميبروبامات MEPROBAMATE	P٤-٥٥
3-methylpent-1-yn-3-ol	ميثيل بنتينول methylpentynol ميثيل برافينول methylparafynol ميبارفينول meparfynol	----------	P٤-٥٦
3-Methyl-3-carbamyloxy-1-pentyne	ميثيل بنتينول كاربامات methylpentynol carbamate	----------	P٤-٥٧
5-ethyl-1-methyl-5-phenylbarbituric acid	----------	ميثيل فينو باربيتال METHYLPHENOBARBITAL	P٤-٥٨
3,3-diethyl-5-methyl-2,4-piperidine-dione	----------	ميثيبريلون METHYPRYLON	P٤-٥٩
1,3-dihydro-1-methyl-7-nitro-5-phenyl-2H-1,4- benzodiazepin-2-one	----------	نيميتازيبام NIMETAZEPAM	P٤-٦٠
1,3-dihydro-7-nitro-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one	----------	نيترازيبام NITRAZEPAM	P٤-٦١

الرمز Code	الأسماء غير التجارية الدولية International Nonproprietary Name	الأسماء غير التجارية الأخرى أو الأسماء الدارجة Other Nonproprietary or Trivial Names	الاسم الكيميائي Chemical Name
P٤-٦٢	نوردازيبام NORDAZEPAM	----------	٧-chloro-١,٣-dihydro-٥-phenyl-٢H-١,٤-benzodiazepin-٢-one
P٤-٦٣	----------	اوكسانامايد oxanamide	٢-ethyl-٣-propyloxirane-٢-carboxamide
P٤-٦٤	أوكسازيبام OXAZEPAM	----------	٧-chloro-١,٣-dihydro-٣-hydroxy-٥-phenyl-٢H-١,٤- benzodiazepin-٢-one
P٤-٦٥	أوكسازولام OXAZOLAM	----------	١٠-chloro-٢,٣,٧,١١b-tetrahydro-٢-methyl-١١bphenyloxazolo[٣,٢-d][١,٤]benzodiazepin-٦(٥H)-one
P٤-٦٦	----------	اوكسيبيرتين oxypertine	٥,٦-dimethoxy-٢-methyl-٣-[٢-(٤-phenylpiperazin-١-yl)ethyl]-١H-indole
P٤-٦٧	بيمولين PEMOLINE	----------	٢-amino-٥-phenyl-٢-oxazolin-٤-on
P٤-٦٨	----------	فينا جلايكودول phenaglycodol	٢-(٤-chlorophenyl)-٣-methylbutane-٢,٣-diol
P٤-٦٩	فينديميترازين PHENDIMETRAZINE	----------	(+)-(٢S,٣S)-٣,٤-dimethyl-٢-phenylmorpholine
P٤-٧٠	فينوباربيتال PHENOBARBITAL	----------	٥-ethyl-٥-phenylbarbituric acid
P٤-٧١	----------	فينوبروبامايت phenoprobamate بروفورمفين proformiphen	٣-phenylpropyl carbamate
P٤-٧٢	فينترمين PHENTERMINE	-	α,α-dimethylphenethylamine
P٤-٧٣	----------	فينيل ميثيل باربيتوريك اسيد phenylmethylbarbituric acid هبتوباربتال heptobarbital	٥-Phenyl-٥-methylbarbituric acid
P٤-٧٤	بينازيبام PINAZEPAM	----------	٧-chloro-١,٣-dihydro-٥-phenyl-١-(٢-propynyl)-٢H-١,٤- benzodiazepin-٢-one
P٤-٧٥	بيبرادرول PIPRADROL	----------	١,١-diphenyl-١-(٢-piperidyl)methanol

الرمز Code	الأسماء غير التجارية الدولية International Nonproprietary Name	الأسماء غير التجارية الأخرى أو الأسماء الدارجة Other Nonproprietary or Trivial Names	الاسم الكيميائي Chemical Name
P٤-٧٦	برازيبام PRAZEPAM	----------	٧-chloro-١-(cyclopropylmethyl)-١,٣-dihydro-٥-phenyl-٢H١,٤-benzodiazepin-٢-one
P٤-٧٧	تيمازيبام TEMAZEPAM	----------	٧-chloro-١,٣-dihydro-٣-hydroxy-١-methyl-٥-phenyl-٢H-١,٤-benzodiazepin-٢-one
P٤-٧٨	تترازيبام TETRAZEPAM	----------	٧-chloro-٥-(١-cyclohexen-١-yl)-١,٣-dihydro-١-methyl-٢H١,٤-benzodiazepin-٢-one
P٤-٧٩	----------	تولبوكسان tolboxane	p-Tolueneboronic acid, cyclic ٢-methyl-٢-propyltrimethylene ester
P٤-٨٠	تريازولام TRIAZOLAM	----------	٨-chloro-٦-(o-chlorophenyl)-١-methyl-٤H-s-triazolo[٤,٣- a][١,٤] benzodiazepine
P٤-٨١	----------	فالنوكتاميد valnoctamide	٢-ethyl-٣-methylpentanamide
P٤-٨٢	----------	بروبايل هكسدرين propylhexedrine	١-cyclohexyl-N-methylpropan-٢-amine
P٤-٨٣	بيروفاليرون PYROVALERONE	----------	٤'-methyl-٢-(١-pyrrolidinyl)valerophenone
P٤-٨٤	ميدازولام MIDAZOLAM	----------	٨-chloro-٦-(o-fluorophenyl)-١-methyl-٤H-imidazo[١,٥- a][١,٤]benzodiazepine
P٤-٨٥	ميسوكارب MESOCARB	----------	٣-(α-methylphenethyl)-N-(phenylcarbamoyl)sydnone imine
P٤-٨٦	زولبيديم ZOLPIDEM	----------	N,N,٦-trimethyl-٢-p-tolylimidazo[١,٢-a]pyridine-٣- acetamide
P٤-٨٧	فينيلبيتال VINYLBITAL	----------	٥-(١-methylbutyl)-٥-vinylbarbituric acid
P٤-٨٨	----------	ترمادول tramadol	(١R,٢R)-٢-[(dimethylamino)methyl]-١-(٣-methoxyphenyl)cyclohexan-١-ol
P٤-٨٩	بوتوباربيتال BUTOBARBITAL	بوتوربتال butobarbital بوتوباربيتون butobarbitone بوتيثال butethal بوتوباربتالم	٥-butyl-٥-ethylbarbituricacid

	butobarbitalum		
٢-bromo-٤-(o-chlorophenyl)-٩-methyl-٦H-thieno[٣,٢-f]-striazolo[٤,٣-a][١,٤]diazepine	----------	بروتيزولام BROTIZOLAM	P٤-٩٠
٧-bromo-٥-(٢-chlorophenyl)-١,٣-dihydro-٢H-١,٤- enzodiazepine-٢-one	فينازيبام phenazepam فينازيبام fenazepam	----------	P٤-٩١
٥-sec-butyl-٥-ethylbarbituric acid	----------	سيكبوتاباربيتال SECBUTABARBITAL	P٤-٩٢
٢-amino-٥-phenyl-٢-oxazoline	----------	أمينوريكس AMINOREX	P٤-٩٣
٥-ethyl-٥-(١-methylpropyl)barbituric acid	سكبوبتو باربتون secbutobarbitone بوتاباربتون butabarbitone بوتاباربتال butabarbital	----------	P٤-٩٤
٨-Chloro-٦-(٢-fluoro-phenyl)-١-methyl-٤hbenzo[f][١,٢,٤]triazolo[٤,٣-a][١,٤]diazepime	فلوألبرازولام flualprazolam	----------	P٤-٩٥
٤-(٢-Chlorophenyl)-٢-ethyl-٩-methyl-٦H-thieno[٣,٢-f][١,٢,٤]triazolo[٤,٣a][١,٤]diazepine	----------	إيتيزولام ETIZOLAM	P٤-٩٦
٣-[(٢R,٣R)-١-(dimethylamino)-٢-methylpentan-٣-yl]phenol	تابنتادول tapentadol	----------	P٤-٩٧
الاسم الكيميائي Chemical Name	الأسماء غير التجارية الأخرى أو الأسماء الدارجة Other Nonproprietary or Trivial Names	الأسماء غير التجارية الدولية International Nonproprietary Name	الرمز Code
٦-(٢-Chlorophenyl)-١-methyl-٨-nitro-٤Hbenzo[f][١,٢,٤]triazolo[٤,٣-a][١,٤]diazepine	كلونازولام clonazolam	----------	P٤-٩٨
٧-Chloro-٥-(٢-chlorophenyl)-١-methyl-١,٣-dihydro-٢Hbenzo[e][١,٤]diazepin٢-one	ديكلازيبام diclazepam	----------	P٤-٩٩
٨-Bromo-٦-(٢-fluorophenyl)-١-methyl-٤Hbenzo[f][١,٢,٤]triazolo[٤,٣-a][١,٤]diazepine	فلوبرومازولام flubromazolam	----------	P٤-١٠٠

P٤-١٠١	----------	أم دي أي ١٩ MDA١٩	N-(١-hexyl-٢-hydroxyindol-٣-yl)iminobenzamide
P٤-١٠٢	فيناسيتين Phenacetin	----------	N-(٤-ethoxyphenyl)acetamide
P٤-١٠٣	زوبيكلون Zopiclone	----------	٦-(٥-chloropyridin-٢-yl)-٥-oxo-٧H-pyrrolo[٣,٤-b]pyrazin-٧-yl ٤-methylpiperazine-١-carboxylate
P٤-١٠٤	إيسيزوبيكلون Eszopiclone	----------	(٧S)-٦-(٥-chloropyridin-٢-yl)-٥-oxo-٧H-pyrrolo[٣,٤-b]pyrazin-٧-yl ٤-methylpiperazine-١-carboxylate
P٤-١٠٥	----------	بروموازولام bromazolam	٨-bromo-١-methyl-٦-phenyl-٤H-[١,٢,٤]triazolo[٤,٣-a][١,٤]benzodiazepine

المجموعة الثالثة: قائمة السلائف والكيمياويات التي يكثر استخدامها في الصنع غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية

جدول رقم (١)

الرمز	Substance Name	اسم المادة	الاسم الكيميائي
C١-١	Acetic anhydride	الهيدريد الخل	(acetic oxide)
C١-٢	N-acetylanthranilic acid	N-حمض استيل الأنثرانيل	(benzoic acid, ٢-(acetylamino)-)
C١-٣	٤-Anilino-N-phenethylpiperidine (ANPP)	٤-انيلينو-N-فينيتيل بيبريدين (ANPP)	(N-phenyl-١-(٢-phenylethyl)piperidin-٤-amine)
C١-٤	Ephedrine	الإفدرين	([R-(R*,S*)]-α-[١-(methylamino)ethyl]-benzenemethanol)
C١-٥	Ergometrine	الإيرغومترين	(ergoline-٨-carboxamide,٩,١٠-didehydro-N-(٢-hydroxy-١-methylethyl)-٦-methyl-,[٨ß(S)])
C١-٦	Ergotamine	الإيرغوتامين	(ergotaman-٣',٦',١٨'-trione, ١٢'-hydroxy-٢'-methyl-٥'-(phenylmethyl)-,[٥α])
C١-٧	Isosafrole	الإيسوسافرول	(١,٣-benzodioxole,٥-(١-propenyl)-)
C١-٨	Lysergic acid	حمض الليسرجيك	((٨ß)-٩,١٠-didehydro-٦-methylergoline-٨-carboxylic acid)
C١-٩	٣,٤-MDP-٢-P methyl glycidate	٣،٤- ميثيلين ديو كسي فينيل-٢- بروبانون ميثيل غليسيدات	٢-oxiranecarboxylic acid, ٣-(١,٣-benzodioxol-٥-yl)-٢- methyl-, methyl ester
C١-١٠	٣,٤-MDP-٢-P methyl glycidic acid	٣،٤- ميثيلين ديو كسي فينيل -٢- بروبانون ميثيل غليسيديك	٢-oxiranecarboxylic acid, ٣-(١,٣-benzodioxol-٥-yl)-٢- methyl
C١-١١	٣,٤-Methylenedioxyphenyl-٢-propanone	٣،٤- ميثيلين ديو كسي فينيل – ٢ – بروبانون	(٢-propanone,١-[٣,٤(methylenedioxy)phenyl]-)
C١-١٢	Norephedrine	النور إيفدرين	(R*,S*)-α-(١-aminoethyl)benzenemethanol

C١-١٣	N-Phenethyl-٤-piperidone (NPP)	N- فينيتيل – ٤ – بيبريدون (NPP)	(١-(٢-phenylethyl)-piperidin-٤-one)
الرمز	Substance Name	اسم المادة	الاسم الكيميائي
C١-١٤	Phenylacetic acid	حمض فينيل الخل	(benzeneacetic acid)
C١-١٥	١-Phenyl-٢-propanone	١ – فينيل – ٢ - بروبانون	(١-phenyl-٢-propanone)
C١-١٦	alpha-Phenylacetoacetamide (APAA)	ألفا- فينيل أسيتو أستياميد (APAA)	benzeneacetamide, α-acetyl-
C١-١٧	alpha-Phenylacetoacetonitrile (APAAN)	ألفا – فينيل أسيتو أسسيتونيتريل (أبان)	(٣-oxo-٢-phenylbutanenitrile)
C١-١٨	Piperonal	البيبيرونال	(١,٣-benzodioxole-٥-carboxaldehyde)
C١-١٩	Potassium permanganate	برمنغنات البوتاسيوم	(permanganic acid (HMnO٤), potassium salt)
C١-٢٠	Pseudoephedrine	السودو إيفدرين	([S-(R*,R*)]-α-[١-(methylamino)ethyl] - benzenemethanol)
C١-٢١	Safrole	السافرول	(١,٣-benzodioxole,٥-(٢-propenyl)-)

المجموعة الثالثة: قائمة السلائف والكيمياويات التي يكثر استخدامها في الصنع غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية

جدول رقم (٢)

الرمز	Substance Name	اسم المادة	الاسم الكيميائي
C٢-١	Acetone	الأسيتون	(٢-propanone)
C٢-٢٠	N-acetylanthranilic acid	حمض الأنترانيل	(benzoic acid, ٢-(acetylamino)-)
C٢-٣	Ethyl ether	إيثر الإيثيل	(١,١'-oxybis[ethane])
C٢-٤	Hydrochloric acid	حمض الهيدروكلوريك	(hydrochloric acid)
C٢-٥	Methyl ethyl ketone	الميثيل ايثيل كيتون	(٢-butanone)
C٢-٦	Piperidine	البيبيريدين	(piperidine)
C٢-٧	Sulphuric acid	حمض الكبريتيك	(sulfuric acid)
C٢-٨	Toluene	التولوين	(benzene, methyl-)

المجموعة الرابعة: المواد والمستحضرات المنصوص عليها في المادة ٥٢

الرمز Code	وصف المادة
N١-١٦	القنب (الحشيش) الأطراف المزهرة أو المثمرة أو أوراق أوالسيقان أوالجذور من نبتة القنب(بجميع أنواعه أو مسمياته التى قد تطلق عليه) ذكر او انثى (التى لم يستخرج الراتنج منها) CANNABIS The flowering or fruiting tops or leaves or stems or roots of the cannabis plant (resin not extracted) راتنج القنب وصبغات القنب الراتنج المفصول الخام أو المنقى المستخرج من نبتة القنب ذكرا كانت أو انثى. CANNABIS RESIN, EXTRACTS and TINCTURES The separated resin, crude or purified obtained from the cannabis plant.
P٢-٧٩	بريجابالين PREGABALIN
P٢-٨٠	جابابينتين GABAPENTIN
P٤-١٧	كلورديازيبوكسيد CHLORDIAZEPOXIDE
P٤-٢٠	كلوبازام CLOBAZAM
P٤-٢١	كلونازيبام CLONAZEPAM
P٤-٢٧	ديازيبام DIAZEPAM
P٤-٤١	فلورازيبام FLURAZEPAM
P٤-٤٩	لورازيبام LORAZEPAM
P٤-٥٣	ميدازيبام MEDAZEPAM
P٤-١٠٣	زوبيكلون Zopiclone
P٤-١٠٤	إيسيزوبيكلون Eszopiclone

قرار وزير الداخلية رقم ١٨-١٩٧٦
باللائحة التنفيذية لقانون المرور

الفهرس	المواد	الصفحة
الفصل الاول : الاجراءات والشروط العامة :	١	١٥٨٩
الباب الاول : اجازات تسيير المركبات	١	١٥٨٩
الفصل الثاني : حالات الاعفاء من الحصول على اجازة تسيير	١٩	١٥٩٣
الفصل الثالث : شروط خاصة ببعض المركبات	٢٢	١٥٩٤
الفصل الرابع : اجازة تسيير مركبات الديوان الميري والمركبات الحكومية	٢٩	١٥٩٦
الفصل الخامس : اللوحات المعدنية وانواعها	٣١	١٥٩٧
الباب الثاني : شروط الأمن والمتانة :	٣٨	١٥٩٨
الفصل الاول : الشروط العامة	٣٨	١٥٩٨
جهاز القيادة	٤١	١٥٩٩
المكابح (الفرامل - البريك)	٤٢	١٥٩٩
العجلات ومحاورها	٤٣	١٦٠٠
دورة الوقود	٤٤	١٦٠٠
جسم المركبة	٤٦	١٦٠٠
الانوار	٤٨	١٦٠١
جهاز التنبيه	٤٩	١٦٠٢
حاجز التصادم	٥٠	١٦٠٢
الفصل الثاني : الشروط الخاصة	٥٢	١٦٠٢
سيارات الاجرة	٥٢	١٦٠٢
الدراجات الآلية	٥٤	١٦٠٣
سيارات نقل الركاب (الباص بأنواعها)	٥٥	١٦٠٣
سيارات نقل الاسياء والحيوانات (شاحنة) بأنواعها	٥٧	١٦٠٤
المركبات الصناعية والانشائية والزراعية	٦١	١٦٠٧
الباب الثالث : التأمين	٦٣	١٦٠٨
الباب الرابع : رخص وتصاريح السوق	٨٥	١٦١٣
الفصل الاول : انواع رخص السوق وصلاحيتها	٨٥	١٦١٣
الفصل الثاني : اجراءات وشروط منح رخص السوق	٨٦	١٦١٤
الفصل الثالث : انواع التصاريح واجراءات وشروط منحها	١٠٦	١٦٢٠
الفصل الرابع : مدارس ومكاتب تعليم قيادة المركبات الآلية	١١٧	١٦٢٤
الباب الخامس : قواعد وآداب المرور		١٦٢٦
اولا : احكام عامة	١٢٢	١٦٢٦
ثانيا : قيادة المركبات والحيوانات	١٣٤	١٦٢٦
ثالثا : قواعد السير	١٤٠	١٦٢٨
رابعا : التقابل والتخطي	١٤٩	١٦٣١
خامسا : السرعة	١٥٦	١٦٣٢
سادسا : التقاطعات وأولوية المرور	١٦١	١٦٣٣
سابعا : التوقف والوقوف والانتظار	١٦٦	١٦٣٤
ثامنا : الانارة	١٧٣	١٦٣٥
تاسعا : الركاب والحمولة	١٧٩	١٦٣٦
عاشرا : سيارات الاجرة ونقل الركاب	١٨٦	١٦٣٧
حادي عشر : الدراجات	١٨٩	١٦٣٨
ثاني عشر : قواعد مرور المشاة	١٩٠	١٦٣٨
ثالث عشر : واجبات قائدي المركبات تجاه المشاة	١٩٦	١٦٣٩
رابع عشر : علامات واشارات المرور	١٩٩	١٦٣٩
الباب السادس : الرسوم	٢٠٢	١٦٤٠
الباب السابع : احكام عامة		١٦٤٤
حجز المركبات	٢٠٧	١٦٤٤

قرار وزير الداخلية رقم ١٨-١٩٧٦
باللائحة التنفيذية لقانون المرور

الفصل الاول
الاجراءات والشروط العامة

المادة ١

يقدم طلب الحصول على اجازة تسيير المركبة الآلية من مالك المركبة أو من ينوب عنه. محررا على النموذج المعد لذلك، الى القسم المختص بالادارة العامة للمرور، بعد دفع الرسوم المقررة. ولا يجوز في كل الأحوال منح إجازة تسيير للمركبات السكراب (السالفج) ومركبات الخدمات العامة (شرطة - أجرة) المستوردة .

المادة ٢

يرفق بطلب الترخيص المستندات الآتية:
١- ما يثبت شخصية المالك ومحل اقامته وصفته وجنسيته ومهنته ويقبل في ذلك شهادة الجنسية أو جواز السفر او بطاقة هوية صادرة من جهة حكومية بالكويت.
٢- ما يثبت ملكية المركبة المطلوب اجازة تسييرها .
٣- المستند الخاص بتعيين الممثل القانوني للمالك مع بيان محل اقامته وصفته وجنسيته ومهنته، وذلك في الاحوال التي ينص قانون المرور أو أي قانون آخر على تعيين ممثل للمالك.
٤- النموذج الخاص بطلب الفحص الفني.
٥- وثيقة تأمين من حوادث المركبة، وهذه يمكن تقديمها بعد اجراء الفحص الفني وثبوت صلاحية المركبة.

المادة ٣

يقبل في اثبات ملكية المركبة احد المستندات الآتية:
١- المحرر المتضمن عقد شرائها الصادر من المصنع أو من احدى وكالات بيع المركبات المقيدة بهذه الصفة بالسجل التجاري بالكويت.
٢- المحرر المتضمن عقد شرائها في غير الحالات المذكورة في الفقرة السابقة مصدقا على توقيع البائع لدى كاتب العدل أو موقعها على العقد من المالك امام الموظف المختص بادارة المرور بعد التأكد من شخصيته. ويؤشر الموظف المختص بذلك على المحرر.
٣- القرار الجمركي بالافراج عن المركبة وذلك للمركبات الواردة من الخارج لأول مرة.
٤- المحرر المتضمن لأي عقد أو عمل قانوني آخر يثبت انتقال ملكية المركبة. (كالهبة) والوصية، وعقد انشاء شركة، أو تصفية شركة أو تركة. . الخ..).
٥- المستندات القانونية باثبات الوفاة والوراثة وحصر التركة اذا كان سبب ايلولة ملكية المركبة هو الميراث، مع ارفاق القرار من جميع الورثة بمن يختارونه مسئولا عن المركبة.
٦- صورة رسمية للحكم القضائي الذي يفصل في ملكية المركبة.

المادة ٤

في الاحوال التي ينص قانون المرور أو أي قانون آخر على تعيين ممثل للمالك، يقبل احد المستندات الآتية:

١- اذا تعدد ملاك المركبة وجب تقديم اقرار منهم بتعيين احدهم مسئولا عن ادارتها.
٢- اذا كان مالك المركبة شخصا معنويا وجب تقديم قرار من رئيس مجلس الادارة أو المدير العام لهذا الشخص المعنوي بتعيين اسم الشخص الطبيعي المسئول عن المركبة او وظيفته او صفته.
٣-المستندالرسميبتعيينالوليأوالوصيأوالقيمعلىمالكالمركبةاذاكانناقصالأهليةأومفقودا.
٤- صورة رسمية للحكم القضائي الصادر بوضع المركبة تحت الحراسة، أو اقرار بوضعها تحت الحراسة الاتفاقية وباسم الحارس وذلك اذا كان هناك نزاع على ملكية المركبة.

المادة ٥

تقدم المركبة عند طلب إجازة تسييرها أو عند تجديد إجازة التسيير إلى الفحص الفني بعد دفع الرسم المقرر. ويعفى من الفحص الفني السيارات والدراجات الآلية الخاصة الجديدة الواردة من الوكالات المعتمدة من الجهات المختصة وذلك في الثلاث سنوات الأولى بشرط أن تكون وثيقة التأمين الإجباري لصالح الغير سارية المفعول لمدة (٣سنوات) على الأقل. كما تعفي سيارات النقل الخاص الخفيفة الجديدة التي لا تتجاوز حمولتها عن (٢طن) الواردة من الوكلاء المعتمدين من الجهات المختصة وذلك للثلاث سنوات الأولى بشرط أن تكون وثيقة التأمين الإجباري لصالح الغير سارية المفعول لمدة (٣سنوات) على الأقل.

المادة ٦

يتم الفحص الفني بمعرفة القسم المختص بالإدارة العامة للمرور.

المادة ٧

يتحقق الفاحص من صحة البيانات المبينة بالأوراق ومطابقتها على المركبة. ويتناول الفحص تجربة المركبة واجهزتها للتأكد من سلامتها والتحقق من استيفائها كافة الشروط التي تتطلبها احكام كل من قانون المرور وهذه اللائحة والقرارات المنفذة للقانون، وخاصة التحقق من استيفائها شروط الأمن والمتانة والشروط الصحية وغيرها من الشروط الواردة في أي تنظيم قانوني آخر. ويتمتحديدوزنالمركبة،وعددالركاباومقدارحمولتها،وتستوفىجميعالبياناتالواردةبالنموذج. ويجب اثبات تاريخ الفحص ونتيجته على طلب الترخيص وعلى نموذج الفحص الفني مع بيان اسم الفاحص بخط واضح.

المادة ٨

اذا اثبت الفحص الفني صلاحية المركبة، يدفع طالب الأجازة الرسوم المقررة ورسوم اللواحات المعدنية.

المادة ٩

اذا ثبت من الفحص الفني عدم استيفاء المركبة المطلوب الترخيص لها لأي شرط من شروط الأمن والمتانة أو أي شرط آخر يستلزمه أي تنظيم قانوني آخر، سجل ذلك على نموذج الفحص الفني وأخطر الطالب برفض طلبه مع بيان الاسباب. ويجوز لطالب الترخيص، خلال ٤٨ ثمان واربعين ساعة من تاريخ علمه بقرار الفحص بعدم صلاحية المركبة التظلم من القرار الى مدير الادارة العامة

للمرور أو من يفوضه بعد دفع الرسم المقرر للتظلم. ويتعين في هذه الحالة اعادة الفحص بمعرفة فاحص آخر على نفس النموذج وفي يوم التظلم. فاذا ثبت عند اعادة الفحص بعد التظلم صلاحية السيارة استرد الطالب رسم التظلم. ويجوز للطالب التقدم لإعادة فحص المركبة بعد ذلك مرة أو مرات متعددة على ان يدفع الرسم المقرر في كل مرة.

المادة ١٠

يصدر اجازة تسيير المركبة على النموذج المعد لذلك باسم المالك الحقيقي ويذكر فيه البيانات الآتية:

١- اسم المالك الحقيقي وعنوانه وجنسيته ومهنته.
٢- اسم من يمثله قانونا - ان وجد - وعنوانه وجنسيته ومهنته.
٣- اسم الحائز للمركبة ان كان غير المالك.
٤- نوع المركبة.
٥- سنة صنعها.
٦- لونها.
٧- وصفها وشكلها.
٨- الغرض الذي تستعمل فيه.
٩- رقم القاعدة.
١٠- رقم المحرك.
١١- وزن المركبة.
١٢- عدد الركاب المرخص نقلهم في المركبة وذلك بالنسبة لجميع المركبات عدا السيارات الخاصة.
١٣- الحد الاقصى لوزن الحمولة (بالنسبة لغير سيارات الركاب .
١٤- غير ذلك من البيانات الجوهرية الخاصة بنوع المركبة.

المادة ١١

مدة الترخيص سنتان بالنسبة لجميع المركبات الآلية في المرة الأولى ثم لمدة سنتين بشرط أن تكون وثيقة التأمين الإجباري لصالح الغير سارية المفعول مدة الترخيص وتكون مدة الترخيص بعد ذلك سنة واحدة قابلة للتجديد . ويستثنى من ذلك السيارات الخاصة المنصوص عليها في البند (١) من الفقرة (أولاً) من المادة (٣) من القانون، وكذلك الدراجة الآلية المنصوص عليها في الفقرة (رابعاً) من المادة (٣) من القانون فيسري الترخيص بالنسبة لهذين النوعين إذا كانا جديدين لمدة الثلاث سنوات الأولى ثم لمدة ثلاث سنوات ثم لمدة سنتين وتكون مدة الترخيص بعد ذلك سنة واحدة قابلة للتجديد.

المادة ١٢

عند انتهاء مدة الترخيص يجب تقديم طلب تجديده في خلال مدة عشرة أيام من تاريخ انتهائه. واذا لم يقدم مالك المركبة أو من يمثله طلب التجديد، أو قدم طلبا ووجد مانع قانوني من التجديد انذرته الادارة العامة للمرور بوجوب تقديم طلب التجديد والمستندات اللازمة او ازالة المانع القانوني في مدة اقصاها عشرة أيام والا وجب على القسم المختص سحب ترخيص المركبة مع اللوحات المعدنية ويعطى ايصالا عنها وفي هذه الحالة لا يمنح ترخيص الا بناء على اجراءات جديدة.

المادة ١٣

يقدم طلب تجديد ترخيص المركبة على النموذج المعد لذلك مرفقا به الترخيص وشهادة بالوفاء بالغرامات المحكوم بها المخالفة أحكام قانون المرور وهذه اللائحة والقرارات المنفذة للقانون، ووثيقة التأمين الاجباري من وحادث المركبة عن مدة التجديد.

المادة ١٤

في حالة نقل ملكية المركبة يجب على المالك الأصلي خلال عشرة أيام اخطار القسم المختص بادارة المرور بذلك مرفقا بإخطاره صورة من المستند المثبت لنقل الملكية. ويجب على المالك الجديد في خلال عشرة أيام ايضا ان يتقدم الى قسم المرور المختص يطلب نقل الترخيص باسمه وذلك على النموذج المعد لذلك مرفقا به اجازة تسيير المركبة والمستندات المثبتة لشخصه ومحل اقامته وصفته وجنسيته وسند نقل الملكية، ووثيقة بتعديل وثيقة التأمين الاجباري من حوادث المركبة باسمه، وشهادة تفيد الوفاء بالغرامات المحكوم بها لمخالفة احكام القانون حتى تاريخ طلب نقل الترخيص. وعليه دفع الرسوم المقررة لنقل الترخيص باسمه. واذا لم يتم الاخطار المذكور أو تقديم طلب نقل الترخيص باسم المالك الجديد في خلال المدة المذكورة اعتبر الترخيص ملغى بحكم القانون، ووجب على القسم المختص بإدارة المرور سحبه وسحب اللوحات المعدنية اداريا، وتعتبر السيارة مسيرة بغير ترخيص. ولا يجوز اصداره بعد ذلك الا باجراءات جديدة.

المادة ١٥

على مالك المركبة أو من يمثله قانونا ان يخطر القسم المختص بالإدارة العامة للمرور كتابة خلال عشرة أيام من تاريخ تغيير محل اقامته المدون بسجلاتها مع تقديم سند مقبول لإثبات محل اقامته الجديد.

المادة ١٦

على مالك المركبة أو من يمثله قانونا قبل اجراء اي تغيير في الغرض الذي تستعمل فيه المركبة او في لون المركبة او استبدال اي جزء جوهري مما يترتب عليه تغيير بيانات اجازة تسيير المركبة ان يحصل على موافقة كتابية بذلك من القسم المختص بالإدارة العامة للمرور ويجب عليه ان يقدم لها سندا مقبولا لإثبات ملكيته لهذا الجزء. وتقدم المركبة للفحص الفني في اية حالة من حالات التغيير او الاستبدال المذكورة في هذه المادة للتحقق من عناصر التغيير او الاستبدال ومن استمرار توافر الشروط المقررة للحصول على اجازة التسيير وخاصة شروط الامن والمتانة.

المادة ١٧

على مالك المركبة أو من يمثله قانونًا أن يخطر القسم المختص بالإدارة العامة للمرور كتابة خلال عشرة أيام في حالة فقده إجازة تسيير المركبة الآلية أو تلفها، وفي حالة فقد أو تلف اللوحات المعدنية أو واحدة منها مع طلب الحصول على بدل، ويقدم الطلب على النموذج المعد لذلك مع دفع الرسوم المقررة في كل حالة. فإذا وجدت الإجازة أو اللوحات المعدنية أو إحداها وجب إعادتها فورًا إلى الإدارة العامة للمرور.

المادة ١٨

إذا كانت السيارة الخاصة موجودة خارج الكويت وقت حلول موعد تجديد اجازة تسييرها فلا يجوز تجديد هذا الترخيص إلا إذا قدم مالك السيارة مبرراً مقنعاً لعدم إحضارها، ويؤشر بذلك في دفتر الترخيص مع التنبيه كتابة إلى وجوب مراجعة الإدارة العامة للمرور فور وصول السيارة إلى الكويت لفحصها فنياً وتقديم وثيقة التأمين طبقاً للقانون.

الفصل الثاني
حالات الاعفاء من الحصول على اجازة تسيير

المادة ١٩

يشترط لإعفاء المركبات الآلية للعابرين الاجانب والسائحين ومن في حكمهم من الحصول على ترخيص لها طبقا للمادة ٤ من القانون ما يأتي: -

١- أن تكون هذه المركبات مرخصة في بلدها الاصلي بترخيص ساري المفعول مدة وجودها في الكويت، وتحمل اللوحات القانونية لهذا البلد.

٢- يجب على اصحابها مراجعة الادارة العامة للمرور خلال اسبوع من دخول البلاد.

٣- تنفيذ شروط التأمين المقررة على هذه الشركات .

٤- اخطار ادارة المرور فوراعن تغيير عنوان اصحابها او أي تغيير في ظروف اقامتهم بالبلاد.

٥- عدم الاخلال بصفة السياحة أو العبور

٦- الا تزيد مدة البقاء في الكويت عن ثلاثة أشهر، فاذا اقتضت ظروفهم البقاء أكثر من هذه المدة وجب عليهم مراجعة ادارة المرور قبل انتهاء هذه المدة.

المادة ١٩ مكرر ثانياً

السيارات الاجنبية التي ترد بصحبة المواطن الكويتي تستبدل لوحاتها الاجنبية بمنافذ البلاد بلوحات ادخال جمركي مؤقت. وتحدد فترة بقاء هذه السيارات بالبلاد بمدة ثلاثين يوما، يجوز تمديدها لمدة ثلاثين يوما اخرى اذا اقتضت الظروف ذلك ويتعين اخراجها من البلاد بعد هذه المدة ما لم يتقدم مالكها في خلال هذه المدة الى الادارة العامة للمرور بطلب اجازة تسييرها بعد تقديمه شهادة الافراج الجمركي عنها وما يثبت ملكيته لها.

المادة ١٩ مكرر

يجوز منح لوحات معدنية (جمركي مؤقت) مع الإعفاء من الترخيص مؤقتاً في الحالتين الآتيتين:

١- المركبات التي تعبر البلاد (ترانزيت) والغير مرخصة من البلد القادم منها على أن يكون منح هذه اللوحات لمدة أقصاها (٤٨) ساعة .

٢- المركبات الواردة إلى البلاد عن طريق الإستيراد الفردي، والتي لا تحمل لوحات من البلد الواردة منها، وذلك لمدة أسبوع واحد لحين إتمام إجراءات الترخيص.

المادة ٢٠

يجوز منح لوحات معدنية تجارية مع الاعفاء من الترخيص لمن يزاول صناعة المركبات أو الاتجار فيها أو استيرادها أو اصلاحها متى كان الطالب مقيدا بهذه الصفة في السجل التجاري.

ويكون استعمال هذه اللوحات التجارية في الاغراض الآتية:

١- انتقال المركبة من مكان الوصول او المصنع الى المحل التجاري.
٢- تجربة المركبة امام المشتري أو بمعرفته.
٣- تجربة المركبة بعد اصلاحها.
٤- انتقال المركبة الى قسم المرور لترخيصها.
٥- انتقال المركبة من قسم المرور الى مكان محدد في حالة عدم اتمام اجراءات الترخيص.
٦- الأغراض الأخرى المماثلة التي تقرها الادارة العامة للمرور.
وعند مخالفة شروط منح اللوحات او استعمال المركبة في غير الاغراض المذكورة تسحب اللوحات اداري وتعتبر المركبة مسيرة بدون ترخيص.

المادة ٢١

يكون منح اللوحات المعدنية التجارية، بعد تقديم طلب على النموذج المعد لذلك وسداد الرسوم المقررة واستيفاء الشروط والاجراءات القانونية ويرفق بالطلب المستندات الآتية:
١- مستندات مقبولة لإثبات شخصية وجنسية وصفة ومحل اقامة طالب اللوحات.
٢- مستند رسمي يثبت القيد بالسجل التجاري.
٣- رخصة المحل التجاري أو المصنع.
٤- وثيقة التأمين من حوادث هذه المركبات طبقا للقانون.

الفصل الثالث
شروط خاصة ببعض المركبات

المادة ٢٢

يشترط لترخيص سيارات النقل العام للمركبات (باص عام) بالاضافة الى الشروط العامة ما يأتي: -
١- تقديم موافقة رسمية من البلدية على اصدار الترخيص وتتضمن هذه الموافقة اعتماد باقي الشروط الواردة في هذه المادة.
٢- تقديم اقرار ببيان خط سير السيارة ومواعيد خدمتها.
٣- تقديم بيان بالاجور وذلك في حالة عدم وجود قرار بتحديد تلك الاجور.
ويحق للادارة العامة للمرور ادخال تعديل على البيانات الواردة في البندين ٢، ٣ من هذه المادة، فاذا لم يقبل طالب الترخيص التعديل جاز للادارة المذكورة رفض اصدار الترخيص.

المادة ٢٣

تصرف تراخيص تسيير سيارات نقل خاص للركاب (باص خاص) للفئات التالية:
١- المواطنون الكويتيون، بحد أقصى باص خاص واحد فقط سعة ١٩ راكب.
٢- الوزارات والمؤسسات والهيئات والشركات التي تساهم فيها الحكومة.
٣- المؤسسات والمكاتب التي تعمل في مجال تأجير السيارات على أن تقدم ما يثبت ممارستها لهذا العمل وبشرط تطبيق الأحكام الواردة في المواد ٢، ٣، ٤ من القرار الوزاري رقم ٤٢١/ ٨٨ بشأن سيارات أجرة تحت الطلب والقرارات المعدلة له.
٤- حملات الحج الكويتية بعد تقديم ما يثبت مزاولتها لهذه المهنة من الجهة الحكومية المختصة، وذلك فقط لنقل الحجاج والمعتمرين.
٥- الشركات والمؤسسات الأهلية، ويشترط أن يقدم صاحب العمل مستندًا معتمدًا

من الجهة الحكومية المختصة تثبت أن لديه عددًا من العمال والموظفين يتناسب وعدد ركاب السيارة أو السيارات التي يطلب ترخيصها، وتخصص هذه الباصات لنقل الموظفين والعاملين بالشركة أو المؤسسة من محل سكنهم أو مكان تجمعهم إلى مقر العمل والعودة منه، ويجوز التصريح بنقل العاملين وعائلاتهم في الرحالات أو في الأغراض الترفيهية الأخرى، ولا يسمح بنقل غيرهم ولو بغير أجر.
٦- الشركات والمؤسسات التي تزاول نشاط تجاري يسمح بنقل الركاب وفق الشروط والضوابط التي تحددها الإدارة العامة للمرور

المادة ٢٤

ملغاة

المادة ٢٤ مكرر

ملغاة

المادة ٢٥

لا يجوز الترخيص بسيارات سياحية إلا للهيئات السياحية المعتمدة وشركات الطيران والبواخر ووكالات السفر والفنادق السياحية ولمن يباشر نشاطًا سياحيًا.ويشترط للترخيص الحصول على موافقة وزارة الإعلام. ويجوز للمرخص له بتسيير سيارات سياحية أن ينقل عماله بهذه السيارة في الحالات المذكورة في المادة السابقة أو إذا كان هؤلاء العمال ممن تقتضي طبيعة عملهم مرافقة السائحين أو تقديم خدمات لازمة للرحلات.

المادة ٢٥ مكرر

يشترط لترخيص سيارة الأجرة الشروط التالية:
١- أن يكون طالب الترخيص كويتي الجنسية.
٢- أن يكون حاصلاً على تصريح قيادة سيارة أجرة أو ترخيصاً لمزاولة النشاط من وزارة التجارة والصناعة - بعد موافقة وزارة الداخلية - بالنسبة للشركات والمؤسسات والمكاتب التي تمارس هذا النشاط.
٣- ألا يرخص للشخص الواحد بأكثر من سيارة واحدة.

المادة ٢٦

يشترط لاجازة تسيير سيارة نقل عام "شاحنة" تزيد حمولتها على طنين لنقل الأشياء والحيوانات أن يكون المالك ممن يزاولون هذا النشاط وأن يقدم موافقة الجهة الحكومية المشرفة على هذا النشاط ويعفى من هذا الشرط من يملك سيارة واحدة إذا كان كويتياً.

المادة ٢٧

يشترط لترخيص سيارة ذات استعمال خاص موافقة الجهة الحكومية المشرفة على هذا الغرض.

المادة ٢٧ مكرر

يشترط لترخيص السيارات ذات الأستعمال الخاص (السيارات المصفحة) ما يلي: -
أولاً: أن يكون المالك من الجهات الحكومية أو هيئات السلك الدبلوماسي أو الشركات و المؤسسات الخاصة بالخدمات الأمنية.

ويجوز لوزير الداخلية الموافقة على ترخيص هذا النوع من السيارات لغير الجهات المذكورة انفاً.
ثانياً: تقديم موافقة رسمية و ابداء السبب من ترخيص مالك هذا النوع من السيارات وذلك على النحو التالي:
١- كتاب من الجهة الحكومية بالموافقة و ابداء السبب موجه الى الإدارة العامة للمرور.
٢- كتاب من هيئة السلك الدبلوماسي بالموافقة و ابداء السبب موجه لوزارة الخارجية ومنها الى وزارة الاخلية (الادارة العامة للمرور)
٣- بالنسبة للشركات و المؤسسات الخاصة بالخدمات الأمنية كتاب بالموافقة و أبداء السبب موجه الى الإدارة العامة للمرور من قبل وزارة التجارة و الصناعة موضحاً به الغرض من تأسيس الشركة أو المؤسسة و على أن تقتصر الموافقة على سيارات نقل الأموال ، و لا يجوز إعادة ترخيص تلك السيارات أو نقل ترخيصها إلا للجهات المذكورة بالبند أولاً من هذه المادة أو الجهات التي يحددها وزير الداخلية.

المادة ٢٧ مكرر أ

يشترط لإجازة تسيير سيارة توصيل الطلبات الاستهلاكية او دراجة آلية لتوصيل الطلبات الاستهلاكية ان تكون وفق الضوابط التي تضعها الادارة العامة للمرور .

المادة ٢٨

يشترط لترخيص الجرار والمركبة الصناعية أو الانشائية أو الزراعية ما يأتي:
١- ان يكون المالك ممن يزاول نشاطا يحتاج تسيير هذه المركبة.
٢- ان يقدم موافقة الجهة الحكومية المشرفة على هذا النشاط.
ولا يجوز نقل ركاب في أي نوع من هذه المركبات خلاف العاملين عليها والمحدد عددهم في الترخيص
ويقتصر تشغيل هذه المركبات على أماكن العمل ولا تسير في الطرق العامة الا بقصد انتقالها من والى أماكن العمل أو في حالات الضرورة القصوى.

المادة ٢٨ مكرر

ملغاة

الفصل الرابع
اجازة تسيير مركبات الديوان الاميري والمركبات الحكومية

المادة ٢٩

تقدم طلبات ترخيص المركبات الخاصة بالديوان الأميري من الموظف المختص بالديوان الأميري.
وتعفى هذه المركبات من الفحص الفني على أن تقدم شهادة من الورشة التابعة لها هذه المركبات تثبت صلاحيتها الفنية واستيفائها لجميع الشروط، وذلك بالنسبة للمركبات الجديدة ولمدة السنوات الاربعة الأولى، وبعدها وجب تقديم المركبة للفحص الفني في الادارة العامة للمرور.
وتعفى هذه المركبات من رسوم الاجازة ورسوم اللوحات المعدنية وتسرى الإجازة لمدة سنة وتجدد لمدة أخرى.

المادة ٣٠

تقدم طلبات اجازة تسيير المركبات الخاصة بالجهات الحكومية من الموظف

المختص وتعفى هذه المركبات من الفحص الفني على ان تقدم شهادة من الورشة التابعة لها هذه المركبات تثبت صلاحيتها الفنية واستيفائها لجميع الشروط، وذلك بالنسبة للمركبات الجديدة ولمدة السنوات الاربعة الأولى، وبعدها يجب تقديم المركبة للفحص الفني في الادارة العامة للمرور وتعفى هذه المركبات من رسوم الاجازة و رسوم اللوحات المعدنية. وتسرى الاجازة لمدة سنة وتجدد لمدة أخرى.

الفصل الخامس
اللوحات المعدنية وانواعها

المادة ٣١

اللوحات المعدنية ملك للدولة ويسدد عنها رسم مقابل الانتفاع بها حسب نوع كل لوحة.

المادة ٣٢

تكون أنواع اللوحات المعدنية كالآتي:

١- الديوان الأميري وتصرف لمركبات الديوان الأميري.

٢- الحكومة: وتصرف للمركبات المملوكة للجهات الحكومية.

٣- خصوصي: وتصرف للمركبات الآتية:

١- السيارات الخاصة.

٢- سيارة نقل خاص للركاب (باص خاص).

٣- سيرة سياحية.

٤- سيارة نقل مشترك خاص.

٥- سيارة نقل خاص (شاحنة).

٦- سيارة ذات استعمال خاص.

٧- الدراجة الآلية الخاصة.

٨- مقطورة

٩- شبه مقطورة (في حالة تعدد أشباه المقطورات)

١٠ -المركبة الرياضية المعدة للسباقات.

وتصرف للمركبات الآلية المجهزة للاستخدام فى السباقات وفقاً للشروط والضوابط التالية:

١- الحصول على موافقة الجهات المختصة بالسباقات وفقاً للاشتراطات الفنية المعمول بها فى هذا الشأن.

٢- أن تكون مزوده بوسائل أمان مناسبة.

٣- عدم قيادتها فى الطرق العامة واقتصار قيادتها فى الحلبات المرخصة.

٤- يتم نقلها بواسطة رافعة مرخص لها بذلك

٤ – هيئة دبلوماسية: وتصرف لمركبات الموظفين الاجانب في الهيئات الدبلوماسية أو القنصلية ومن في حكمهم.

٥ – عمومي: وتصرف للمركبات الآتية:

١ – سيارة الاجرة.

٢ – سيارة نقل عام للمركاب (باص عام).

٣ – سيارة نقل عام للاشياء والحيوانات (شاحنة).

٤- الجرار المخصص لجر المقطورات التي تستعمل في النقل العام.

٥- مقطورة

٦- شبه مقطورة (في حالة تعدد أشباه المقطورات)
٦ – تجاري: تصرف في الحالات المنصوص عليها في هذه اللائحة.
٧ – دراجة: تصرف للدراجة الآلية.
٨ – انشاءات: تصرف للمركبات الانشائية والصناعية والزراعية.
٩- سيارة توصيل طلبات استهلاكية.
١٠- دراجة آلية لتوصيل الطلبات الاستهلاكية.

المادة ٣٣

تقوم الادارة العامة للمرور بتحديد مواصفات كل نوع من أنواع اللوحات المقررة قانونا.

المادة ٣٤

تصرف لكل مركبة لوحتان.
توضع احداها في مقدمة المركبة في مكان ظاهر والاخرى في المؤخرة في مكان ظاهر.
وتعامل شبه المقطورة مع القاطرة، كوحدة واحدة، في حالة عدم فصلهما، مع مراعاة أحكام المادة (٣٥) من هذه اللائحة.

المادة ٣٥

تحمل المقطورة لوحة معدنية واحدة مستقلة عن لوحة المركبة القاطرة، توضع في مكان ظاهر خلف المقطورة، وتصدر لها إجازة تسيير - وفقًا للأحكام القانونية المقررة - ويجدد ترخيصها سنويًا.
وتعد شبه المقطورة والقاطرة وحدة واحدة في حالة عدم فصلهما، أما في حال تعدد أشباه المقطورات فيجب أن تحمل شبه المقطورة لوحة معدنية واحدة مستقلة بها ويصدر لها إجازة تسيير ويجدد ترخيصها سنويًا.

المادة ٣٦

لا يجوز صنع لوحات معدنية بأرقام لوحات مفقودة أو لم ترد قبل مضي ستة شهور من تاريخ النشر عنها.

المادة ٣٧

على مالك المركبة رد اللوحات المعدنية الى القسم المختص بالادارة العامة للمرور في الحالات الآتية:-
١- عند الأستغناء عن تسيير المركبة
٢- انتهاء مدة الاجازة و عدم رغبته في تجديده أو وجود مانع من التجديد.
٣- عند سحب اجازة تسيير المركبة أو الأمر بسحب اللوحات المعدنية أو مصادرتها.
٤- تصدير المركبة نهائياً خارج البلاد و تكون اعادة اللوحات بتسليمها الى القسم المختص بالادارة العامة للمرور أو بارسالها اليه عن طريق البريد، كما يجوز تسليمها الى السفارات والقنصليات الكويتية في الخارج.

الباب الثاني
شروط المن والمتانة
الفصل الاول
الشروط العامة

المادة ٣٨

يجب أن تكون المركبة مصممة ومصنعة حسب ما تقتضيه أصول الفن

والصناعة وأن تكون جميع أجزائها متينة وسليمة ومثبتة تثبيتاً تاماً. كما يجب أن تكون المركبة دائما في حالة صالحة للاستعمال والسير وتتوافر فيها شروط الأمن والمتانة المقررة في هذه اللائحة أو في أي تنظيم قانوني آخر بحيث لا تعرض للخطر سائقها أو ركابها أو مستعملي الطريق أو تسبب ضررا للطرق أو للاملاك العامة أو الخاصة.

المادة ٣٩

يجب أن تكون قاعدة المركبة من المتانة والقوة بحيث تتحمل الضغط الذي يقع عليها من الاحمال والاجهادات المصممة لتحملها. ولا يجوز عمل وصلات أو لحامات في أجزاء القاعدة بقصد الحصول على استطالة الا اذا كان تصميمها بمعرفة المصنع المنتج للمركبة يسمح بذلك، وألا تؤثر هذه الزيادة على توازنها، وبشرط موافقة قسم المرور المختص بالادارة العامة للمرور على ذلك. ويجب أن يكون رقم القاعدة المميز لها مدموغا أو مثبتا عليها في مكان ظاهر.

المادة ٤٠

يجب أن يكون تصميم المحرك من القوة والمتانة بما يتفق مع تصميم المركبة والغرض من استعمالها وهي بالوزن الاقصى لها.ويجب أن يثبت المحرك تثبيتا متينا على الحمالات الخاصة به، وان يكون غطاؤه سليما محكم الاغلاق. ويجب أن يكون المحرك بحالة جيدة ولا يخرج منه دخان بصفة مستمرة مما يؤدي الى الاضرار بالصحة العامة أو بسلامة السير ويزعج المنتفعين بالطريق. يجب أن يكون رقم المحرك مدموغا أو مثبتا عليه.

جهاز القيادة

المادة ٤١

يجب أن يكون جهاز القيادة من جهة الشمال من المركبة و جميع وصلاته سليمة و بحالة جيدة يمكن القائد من تغيير إتجاه المركبة بسهولة وبسرعة ودقة، ولا يجوز اجراء تعديل في مواصفات جهاز القيادة.ويستثنى من حكم الفقرة الأولى ما يلي:

١- المركبات الصناعية و الأنشائية و الزراعية.
٢- السيارات ذات الاستعمال الخاص.
٣- الجرار.
٤- السيارات التاريخية و التراثية المعدة للعرض فقط.
٥- السيارات الخاصة بالمعاقين جسدياً المسموح لهم بالقيادة من قبل اللجنة الطبية المختصة.
٦- مركبات العبور (الترانزيت) بحيث لا تزيد فترة بقائها على ثلاثة شهور.
٧- سيارات توزيع البريد.
٨- المركبات المرخص لها حالياً حتى تستهلك.

المكابح (الفرامل - البريك)

المادة ٤٢

يجب أن تكون بكل مركبة وسيلتان مستقلتان على الأقل يمكن بواسطة أحداها التحكم في سير المركبة وايقافها بطريقة كاملة وسريعة ومأمونة وهي فرامل الخدمة.
١- فرامل الخدمة: ويكون تشغيلها أما آليا أو بالهواء المضغوط أو بضغط السوائل

أو بأية وسيلة أخرى مأمونة، ويجب أن يكون تأثيرها متماثلا وعلى جميع العجلات. واذا كان تشغيل الفرامل يضغط الهواء أو يضغط السوائل فيجب أن تكون جميع أجهزتها من مواسير وخراطيم أو خزان الهواء جميعها سليمة فنيا.
٢- فرامل تأمين الايقاف: ويكون تشغيلها باليد أو بالقدم، ويجب أن تكون مستقلة في عملها تماما، وأن يكون تأثيرها على عجلات محول واحد على الأقل.

العجلات ومحاورها

المادة ٤٣

يجب أن تكون المحاور متزنة ومضبوطة التركيب ومثبتة في مكانها حسب تصميم المركبة وأن تتحمل الاحمال التي تقع عليها ولا يجوز أن يكون بالمحاور أي لحام. ويجب أن يكون الجنط (الزنج) من المعدن ويتفق مقاسه وقوة تحمله مع تصميم المركبة ومحاورها ولا يجوز وجود أي لحام به. ويجب أن تكون الاطارات من المطاط المفرغ وأن تكون بحالة لا تسمح بانزلاق المركبة، ويجب أن يتفق مقاسها مع تصميم المركبة ومحاورها وجنوطها (رنجاتها) وأن تكون مثبتة تثبيتاً محكماً، كما يجب أن تتحمل الوزن الأقصى للمركبة.

دورة الوقود

المادة ٤٤

يجب أن تكون خزانات الوقود والانابيب الموصلة بين اجهزة الدورة سليمة لا تسمح بتسرب الوقود منها، وأن تكون فتحة خزان الوقود بعيدة عن ماسورة العادم ومغطاة بغطاء محكم وان تكون ماسورة العادم مثبتة تثبيتاً محكماً وأن تكون سليمة تفي بالغرض المطلوب ولا تحدث صوتاً غير عادي ومزودة بكاتم الصوت.

المادة ٤٥

يجب أن تكون باقي أجهزة المركبة بصفة عامة كالتعليقات (السبرنجات) ودورة التبريد واجهزة نقل الحركة والشبكة الكهربائية جميعها سليمة وفي حالة جيدة صالحة لاداء وظيفتها وتحمل أقصى طاقتها المعدة لها.

جسم المركبة

المادة ٤٦

يجب أن يكون بحالة جيدة ومثبتاً بالقاعدة تثبيتاً متيناً وأن تكون المركبة مصنوعة بشكل يؤمن لسائقها مجالات كافية للرؤية الى الامام والى اليمين والى اليسار بحيث يتمكن من القيادة بكل أمن وسلامة، ويجب أن تكون الابواب والنوافذ سليمة وسلهة الاستعمال ومحكمة عند اغلاقها وأن تكون المقاعد سليمة ومريحة وتتفق مقاساتها مع المستوى المعتاد ويجب أن يكون الزجاج من النوع المأمون، وأن يكون من مادة شفافة لا تحجب الرؤية من الداخل والخارج. ولا يجوز وضع ستائر على الزجاج وبصفة خاصة الزجاج الخلفي.

المادة ٤٦ مكرر

يسمح بتركيب الزجاج الملون حسب مواصفات المصنع لجميع أنواع المركبات كما يسمح بتركيب الرقائق الملونة على ألا يتجاوز تظليل الرقائق الملونة عن (٥٠٪)

ويجوز تظليل جميع النوافذ ما عدا الزجاج الأمامي (مقابل السائق) فيجب أن يكون من النوع الشفاف المأمون حسب المواصفات القياسية الخليجية، وحظر تركيب الزجاج أو الرقائق العاكس.

المادة ٤٧

يجب أن تكون المركبة مزودة بالآتي:

١- مرآة عاكسة، يتمكن السائق بواسطتها من رؤية المركبات والاشياء القادمة من الخلف.

٢- مساحة مطر على الزجاج الامامي.

٣- حواجز الشمس المتحركة الداخلية.

٤-حزام امان في كل مقعد من المقاعد الامامية وكذلك المقاعد الخلفية.

ويجب أن يكون جسم المركبة مطليًّا بطلاء ثابت ولا يجوز تغيير اللون بواسطة ملصقات أو أية مواد أخرى إلا بعد موافقة الإدارة العامة للمرور وفقاً للإشتراطات التي تضعها،على أن لا يكون مشابهاً لتصميم المركبات الحكومية (الشرطة - الجيش - الحرس الوطني - قوة الإطفاء العام - الإسعاف .. وغيرها) ويحظر إستخدام المواد والألوان العاكسة بدلاً من الطلاء.

الأنوار

المادة ٤٨

يجب أن تكون جميع مصابيح المركبة سليمة وصالحة للاستعمال وأن يتوافر في المركبة الانوار الآتية:

١- نور القادة أو السياقة (الانوار الكاشفة)، وهو الذي يضيء في اتجاه سيرها لمسافة لا تقل عن مائة وخمسين مترا.

٢- نور التلاقي، وهو الذي يضيء أمامها لمسافة محدودة دون أن يتسبب في مضايقة السائقين القادمين في الاتجاه المقابل.

٣- أنوار الموضع، وهو نور صغير أبيض أو أصفر في كل من جانبي مقدمة المركبة، وآخر أحمر في كل من الجانبين في المؤخرة، ويجب أن تدل هذه الأنوار على عرض المركبة، كما يجب أن تكون رؤيتها جميعا من مسافة ٣٠٠ متر في الجو الصحو ليلا.

٤- نور المكابح (الفرامل)، يجب تزويد المركبة بمؤخرتها بنور أحمر من الجانبين يعمل بمجرد استعمال فرامل الخدمة، ويجب أن تكون رؤيته ليلا ونهارا واضحة.

٥- نور أبيض لانارة اللوحة المعدنية الخلفية بطريقة غير مباشرة.

٦- نور مزدوج أبيض مشع للاضاءة تلقائيا بمجرد نقل عصا الحركة للسير الى الوراء.

٧- أنوار الاشارة، وينبعث منها نور متقطع للايضاح عند الاتجاه لليمين أو اليسار، ويجب أن تكون هذه الانوار على كل من الجانبين ومن الامام والخلف ويسهل رؤيتها ليلاً ونهاراً.

٨- يكتفي بنور واحد في المقدمة وأخر في المؤخرة بالنسبة للدراجات، أما في حالة العربات التي تجرها حيوانات فيكتفي بوضع مصباح أحمر من الخلف.

جهاز التنبيه

المادة ٤٩

يجب أن تزود المركبة بجهاز تنبيه واضح الصوت، ولا يجوز أن يكون متعدد النغمات أو من أي نوع أجهزة التنبيه الخاصة بسيارة الطوارئ: (الشرطة والاطفاء والاسعاف وغيرها) أو من أي نوع لا تعتمده ادارة المرور.

حاجز التصادم

المادة ٥٠

يجب أن يكون بالمركبة حاجز تصادم أمامي وآخر خلفي ويكونا مثبتين بالقاعدة تثبيتاً قوياً وأن يكونا من القوة والمتانة بحيث يفيا بالغرض منهما.

المادة ٥١

يجب أن تكون المركبة مزودة باطار احتياطي على الأقل وجهاز رافع للمركبة (جاك) وأدوات لاجراء التصليح الطارئ الضروري.

الفصل الثاني
الشروط الخاصة

المادة ٥٢

لا يجوز وضع اضافات على المركبة مثل الزجاج الملون العاكس أو أنوار عاكسة أو مصابيح اضافية أو لوحات أرقام تختلف عن تلك التي تصدرها ادارة المرور. ولا يجوز تركيب اجنحة على المركبات او تركيب هوائيات لاجهزة اللاسلكي غير المصرح بها من قبل الجهات المختصة او وضع اية كتابات او ملصقات غير رسمية على جسم السيارة.

المادة ٥٢ مكرر

يجب أن تزود السيارات الحكومية والسيارات الخاصة بمطفأة حريق يدوية صالحة للإستعمال ومطابقة للمواصفات العالمية المعتمدة تكون في متناول السائق .

سيارات الاجرة

المادة ٥٣

يجب أن يتوافر في السيارات الاجرة بجميع أنواعها الشروط الآتية وذلك بالاضافة الى الشروط العامة:

١- ان لا يقل عدد الابواب الجانبية عن ثلاثة، على ان تكون موزعة على جانبي السيارة بما يحقق الامن للسائق والركاب.

٢- أن تكون المقاعد مريحة ونظيفة وألا يقل عرض كل مقعد عن ٤٥ سم.

٣- ألا يقل الارتفاع بين سطح أي مقعد وسقف السيارة عن ٨٥ سم. وألا تقل المسافة بين أقرب نقطة من عجلة جهاز القيادة ومقدمة مسند المقعد الامامي عن ٣٥ سم.

٤- أن تكون المقاعد مكسو بالجلد أو المشمع أو ما يماثلها بشرط اثبات الصباغة.

٥- اذا كانت المقاعد في أكثر من صفين فيجب ألا يقل ابعاد السيارة عن ٢٠٠ سم بين أقرب نقطة من عجلة القيادة وظهر المسند الخلفي ولا يجوز احداث

أي تغيير أو تعديل في جسم السيارة أو جهاز القيادة بقصد الحصول على هذه المقاسات.
٦- أن تجهز السيارة من الداخل بانارة كهربائية.
٧- أن تكتب أرقام وبيانات اللوحات المعدنية على جانبيها من الخارج بخط واضح، وكذلك على لوحتين صغيرتين توضع احداهما بظهر مسند المقعد الامامي في وسطه والثانية أمام الجالس على المقعد الامامي بجوار القائد.
٨- أن توضع لوحة على السيارة مكتوب عليها كلمة (أجرة) تضاء ليلا عند خلوها من الركاب، ويعفى من وضع هذه اللوحة سيارات الاجرة تحت الطلب.
٩- يحدد عدد الركاب للسيارة الاجرة على أساس تخصيص ٥٠ سم للقائد و٤٠ سم لكل راكب على الأقل، على أن يكون قياس المقعد من منتصف العرض.
١٠ - يجب أن تزود كل سيارة أجرة بجهاز اطفاء صالح دائما للاستعمال في متناول القائد.
١١- حدد ألوان سيارات الأجرة وفقاً للنموذج الذي تعده الإدارة العامة للمرور.

الدراجات الآلية

المادة ٥٤

١- يجب أن تزود الدراجة ذات العجلتين برافعة لحفظ توازنها أثناء الوقوف.
٢- لا يسمح بركوب شخص خلف قائدها الا اذا كانت الدراجة مزودة بحسب تصميمها الاصلي بمقعد خاص محكم الاثبات وبدواسة من كل ناحية مخصصة للراكب.
٣- اذا كانت الدراجة مزودة بصندوق لنقل البضائع فيشترط فيه أن يكون محكم التثبيت ومزودا بموانع اهتزاز مناسبة وكافية وأن يكون محولا على عجلة ثالثة والا تتجاوز أبعاده الآتية:
(أ) الصندوق الخلفي أو الأمامي: لا يزيد طوله عن ١٢٠ سم ولا يزيد عرضه عن ١٢٠ سم، وألا يزيد طول الصندوق مع الدراجة عن ثلاثة أمتار، ولا يزيد ارتفاعه عن سطح الارض عن ١٢٠ سم. ويشترط ألا يحجب الرؤية عن القائد.
)ب) الصندوق الجانبي: لا يزيد طوله عن طول الدراجة ولا يزيد عرضه عم ٦٠ سم، ولا يزيد ارتفاعه عن سطح الارض عن ١٢٠ سم.
٤- يجب على قائد الدراجة الآلية والراكب وضع الخوزة الخاصة للامان. و يستثنى من ذلك قائد و راكب الدراجة الآلية التي تتوافر فيها شروط الأمن و المتانة بحيث تكون مصممة بطريقة تقي من الصدمات و تحمي قائد وراكب الدراجة الآلية من الخطر.

سيارات نقل الركاب (الباص بأنواعها)

المادة ٥٥

الشروط الواجب توافرها في سيارات نقل الركاب (الباص) بأنواعها وذلك بالاضافة الى الشروط العامة هي:
١- يجب أن يكون لكل سيارة بابان على الأقل وعدد كاف من النوافذ والسلالم سهلة الاستعمال وغير بارزة عن جسم السيارة، ويجوز أن تزود النوافذ بستائر، ويجب أن يكون زجاجها من النوع المأمون.

٢- يجب أن تكون المقاعد مثبتة بأرضية السيارة بقوائم وبطريقة محكمة، وأن يكون المقعد متصلا بمسند الظهر دون فراغ بينهما.
ويخصص ٤٠ سم على الأقل من طول المقعد لكل راكب ولا يجوز أن يقل عرضه عن ٤٠ سم، أما سيارات نقل تلاميذ المدارس فلا يقل طول المقعد أو عرضه عن ٣٠ سم، ويجب الا تقل المسافة بين سطح أي مقعد وسقف السيارة عن ٨٥ سم وبين مقدمة المقعد وظهر المقعد الذي أمامه عن ٣٠ سم. ولا يجوز أن يقل عرض الممر بين صفوف المقاعد عن ٤٠ سم، ويجب الا تقل المسافة بين أرضية السيارة وسقفها عن ١٩٠ سم.
٣- يجب الا يزيد طول السيارة عن ١٢ مترا أو عرضها عن ٦٢٠ سم أو ارتفاعها عن سطح الارض عن ٤٥٠ سم.
٤- يجب أن يكون مكان السائق منفصلا عن مكان الركاب بحاجز مناسب.
٥- يجب أن تزود السيارة بانارة كافية من الداخل.
٦- يجب أن تزود كل سيارة بأجهزة اطفاء كافية لا تقل عن جهازين وتكون صالحة دائما للاستعمال على أن تكون احداها في متناول السائق.
٧- يجب أن يكون بكل سيارة صندوق اسعاف يحتوي على المواد اللازمة للاسعافات الأولية.
٨- يجب كتابة بيانات اللوحات المعدنية وعدد الركاب على جانبي السيارة من الخارج بخط واضح.

المادة ٥٦

يجب أن تكون المقطورة أو شبه المقطورة المعدة لنقل الركاب مستوفية لجميع الشروط العامة وكذلك الشروط الخاصة بسيارات نقل الركاب، ويشترك فيها بالاضافة الى ذلك ما يأتي:
١- يجب ان تكون ذات محورين على الأقل.
٢- يجب أن تكون مزودة بوسيلة مكابح (فرملة) تعمل بتشغيل فرملة الخدمة بالمركبة القاطرة وان يكون عملها على جميع العجلات.
٣- يجب أن تزود ايضا بفرملة تأمين ايقاف.
٤-يجب تجهيزها برباط اساسي يؤمن جرها وتوجيهها ورباط آخر اضافي مساعد من سلاسل أو حبال معدنية.
٥- لا يجوز ان يزيد طول المقطورة مع المركبة عن ٢٠ متراً.

سيارات نقل الاشياء والحيوانات (شاحنة بأنواعها)

المادة ٥٧

يشترط في سيارات نقل الأشياء والحيوانات توافر ما يأتي وذلك بالإضافة إلى الشروط العامة:
١- يجب أن يكون لكابينة القائد باب من كل جانب.
٢- لا يجوز أن تزيد أبعاد سيارة النقل عما يأتي :
أولاً:الطول بما في ذلك الحمولة:
(أ) بالنسبة للسيارة ذات محورين أو أكثر عن (١٢) متر ونصف متر.
(ب) بالنسبة للسيارة مع شبه المقطورة عن (١٨) متر.
(ج) بالنسبة للسيارة مع المقطورة عن (٢٠) متر.
(د) بالنسبة للسيارة مع شبه المقطورة حاملة سيارات صغيرة عن (٢٣)

متر.

ثانيًا: العرض:

لا يجوز أن يتجاوز العرض (٢٦٠ سم) بما في ذلك الحمولة.

ثالثًا: الارتفاع:

لا يجوز أن يتجاوز ارتفاع السيارة بما فيها من حمولة عن (٤) أمتار ونصف متر عن سطح الطريق، ويوضع على مقدمة صندوق السيارة من الجانبين مقياس حديدي ثابت يدهن باللونين الأبيض والأحمر لا يقل عن متر واحد مدى الارتفاع المسموح به قانونًا وفقًا للاشتراطات التي تحددها الإدارة المختصة.

رابعًا: البروز:

لا يجوز أن يتجاوز البروز عن جسم المركبة (٣٠ سم) في كل الاتجاهات، وأن يتحدد طول الطرف الحر الأمامي والخلفي بناءً على تصميم كل مركبة، بحيث لا يؤثر على توازنها.

٣- يشترط ألا تتجاوز حمولة المركبة الأوزان الآتية:

أولاً: لا يجوز أن يتعدى الوزن الإجمالي الكلي (القائم) عن (٤٥) طن.

ثانياً: لا يجوز أن يتعدى الوزن الأقصى للمحور الموجه الفردي أحادي عن (٨) أطنان.

ثالثًا: لا يجوز أن يتعدى الوزن الأقصى للمحور الموجه الفردي مزدوج عن (١٠) أطنان.

رابعًا: لا يجوز أن يتجاوز الوزن الأقصى للمحور الفردي أحادي غير موجه عن (١٣) طن.

خامسًا: لا يجوز أن يتعدى الوزن الإجمالي المفروض على الطريق من قبل عجلات أي محور ترادفي لأي مركبة عن (١٧) طن.

سادسًا: يكون الوزن الإجمالي لمحور العجل المزدوج المتجاورين (مترادفين) كالتالي:

- ١٤,٧ طن إذا كان البعد البيني للمحور يبدأ من (٩٠ سم) إلى أقل من (١٠٠ سم)
- ١٦,١ طن إذا كان البعد البيني للمحور يبدأ من (١٠٠ سم) إلى أقل من (١١٠ سم)
- ١٧,٥ طن إذا كان البعد البيني للمحور يبدأ من (١١٠ سم) إلى أقل من (١٢٠ سم)
- ١٨,٩ طن إذا كان البعد البيني للمحور يبدأ من (١٢٠ سم) إلى أقل من (١٣٠ سم)
- ٢٠,٣ طن إذا كان البعد البيني للمحور يبدأ من (١٣٠ سم) إلى أقل من (١٣٥ سم)
- ٢١ طن إذا كان البعد البيني للمحور يبدأ من (١٣٥ سم) إلى أقل من (٢٥٠ سم)

وإذا كان البعد البيني للمحور أكثر من (٢٥٠ سم) يعتبر كل منهما في هذه الحالة محورًا منفردًا.

سابعًا: لا يجوز أن يتعدى الوزن الإجمالي المفروض على الطريق لثلاثة محاور مزدوجة متجاورة (مترادفة) على ما يأتي:

- ٢٦ طن إذا كان البعد البيني للمحورين الأول والثالث (٣٠٠ سم) وأقل.
- ٣٢ طن إذا كان البعد البيني للمحورين الأول والثالث أكبر من (٣٠٠ سم)

ثامنًا: لا يجوز أن يتعدى الوزن الإجمالي عن طرف أي محور غير موجه عن (٦,٥ طن)

٤- لا يجوز أن تمتد الحمولة عن الجزء الأمامي عن متر واحد أو تمتد أكثر من مترين وراء مؤخرة جسم المركبة.

أما إذا كانت الأشياء المنقولة من المواد التي لا يمكن تجزئتها وكان امتدادها يزيد عن الأطوال المذكورة فيجب الحصول على ترخيص من الإدارة العامة للمرور.
ويجب في جميع هذه الحالات وضع علامات واضحة على أطراف الحمولة للتنبيه.
٦- يوضع شريط عاكس للضوء على مؤخرة الشاحنة يحدد عرضها.
٧- يجب أن تزود كل سيارة بجهاز للإطفاء.
٨- لا يجوز عمل أي إضافات على صندوق الشاحنة بقصد الحصول على زيادة في الأبعاد سواء في الطول أو العرض أو الارتفاع.
٩- يجب كتابة بيانات اللوحات المعدنية والحمولة على جانبي السيارة من الخارج بخط واضح.
١٠- يجب أن تزود بحاجز تصادم مناسب على كل جانب وحسب تصميمها على أن يكونا مثبتين تثبيتًا قويًّا وتامًّا وأن يكونا من القوة والمتانة بحيث يفيا بالغرض منهما.
١١- يجب أن تزود بمصدات للإطارات.
١٢- يجب أن تزود بإنارة جانبية تحذيرية تبين طول السيارة.

المادة ٥٧ مكرر(أ)

يشترط في سيارات النقل المتوسط للأشياء والحيوانات (الهاف لوري) توافر ما يأتي وذلك بالإضافة إلى الشروط العامة:
١- يجب أن يكون لكابينة القائد باب من كل جانب.
٢- لا يجوز أن يتعدى ارتفاع السيارة بما فيها من حمولة عن ثلاثة أمتار ونصف متر عن سطح الطريق.
٣- يجب أن تتراوح الحمولة من (٢ طن) إلى (٨ طن).
٤- لا يجوز عمل إضافات على صندوق الشحن بقصد الحصول على زيادة في الأبعاد سواء في الطول أو العرض أو الارتفاع.
٥- يوضع شريط عاكس للضوء على مؤخرة الشاحنة يحدد عرضها.
٦- يجب أن تزود كل سيارة بمطفأة حريق مناسبة ومطابقة للمواصفات وفي متناول قائد المركبة.
٧- يجب كتابة بيانات اللوحات المعدنية والحمولة على جانبي السيارة من الخارج بخط واضح.
٨- يجب أن تزود بحاجز تصادم مناسب على كل جانب و حسب تصميمها على أن يكونا مثبتين تثبيتاً قوياً و تاماً و أن يكونا من القوة و المتانة بحيث يفيا بالغرض منهما .
٩- يجب أن تزود بمصدات للإطارات.

المادة ٥٧ مكرر(ب)

يشترط في سيارات النقل الخفيف للأشياء والحيوانات (الوانيت) توافر ما يأتي وذلك بالإضافة إلى الشروط العامة:
١- يجب أن يكون لكابينة القائد باب من كل جانب.
٢- لا يجوز أن يتعدى ارتفاع السيارة بما فيها من حمولة عن مترين ونصف متر عن سطح الطريق.
٣- يجب أن لا تتجاوز الحمولة عن (٢ طن).
٤- لا يجوز عمل إضافات على صندوق الشحن بقصد الحصول على زيادة في

الأبعاد سواء في الطول أو العرض أو الارتفاع.
٥- يوضع شريط عاكس للضوء على مؤخرة الشاحنة يحدد عرضها.
٦- يجب أن تزود كل سيارة بمطفأة حريق مناسبة ومطابقة للمواصفات وفي متناول قائد المركبة.
٧- يجب كتابة بيانات اللوحات المعدنية والحمولة على جانبي السيارة من الخارج بخط واضح.

المادة ٥٧ مكرر(ج)

يشترط في سيارات توصيل الطلبات الاستهلاكية او دراجة آلية لتوصيل الطلبات الاستهلاكية بالاضافة الي الشروط العامة، الشروط الواجب توافرها بالتنسيق مع الجهات المعنية حسب نوع الاستخدام .

المادة ٥٨

يجب أن يتوافر في المقطورة أو شبه المقطورة المعدة لنقل الاشياء أو الحيوانات جميع الشروط العامة وكذلك الشروط الخاصة المذكورة في المادة السابقة فضلا عن الشروط الخاصة بالمقطورة وشبه المقطورة المعدة لنقل الركاب فيما عدا شرط الطول.

المادة ٥٩

يجب تغطية الحمولة بغطاء خاص مناسب يحفظها من السقوط أو يمنع تسربها أو تطايرها كما يجب ربطها وتثبيتها بشكل آمن.

المادة ٦٠

يشترط في الجرار أن يكون له محوران أو أكثر.

المركبات الصناعية والانشائية والزراعية

المادة ٦١

يشترط لترخيص هذه المركبات ان تكون صالحة بحسب تصميمها للسير على الطريق دون أن تسبب أي اضرار للطريق او لمستعمليه، فان لم تكن صالحة لذلك فلا يجوز تسييرها. ويجوز للقسم المختص بالادارة العامة للمرور اعفاء هذه المركبات من بعض شروط الأمن الوارد في هذه اللائحة بما يتفق وتصميمها وتجهيزها والغرض المصممة من أجله. ولا يجوز السماح بوجود أي راكب عليها.

المادة ٦١ مكرر

يجب ان تزود سيارات نقل الاشياء و الحيوانات (الشاحنات الكبيرة و الصهاريج) والمركبات الصناعية و الأنشائية و الزراعية و الجرار بمنبه ضوئي واحد (فلاشر) من اللون الأصفر يكون أعلى منتصف كابينيه القائد، و يتم تشغيله في الحالات التالية:

١- أثناء السير في الطرق غير المضاءة ليلاً.
٢- أثناء السير في الطرق المضاءة عند نقل الحمولة ليلاً.
٣- أثناء السير في حالة سوء الأحوال الجوية
٤- أثناء التوقف في حالة تحميل وتفريغ الحمولة.

٥- أثناء التوقف في نهر الطريق أو على جانبيه.
ويستثنى من حكم هذه المادة سيارات (الهاف لوري و الوانيتات بأنواعها) و السيارات ذات الأستعمال الخاص.

المادة ٦٢

يضع مدير الادارة العامة للمرور شروط الأمن والمتانة الخاصة بالعربات غير الآلية أي التي تجر بواسطة الانسان أو الحيوان.

الباب الثالث
التأمين

المادة ٦٣

التأمين على المركبات الآلية اجباري لصالح الغير.ويلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الاضرار المادية والجسمانية من حوادث المركبة اذا وقعت في الكويت بجميع حدودها الاقليمية، ويكون التزام المؤمن عن قيمة ما يحكم به من تعويض مهما بلغت هذه القيمة، وتشمل الأضرار الجسمانية الوفاة أو أي اصابة بدنية تلحق أي شخص من حوادث المركبة.

المادة ٦٤

يكون التأمين من حوادث المركبات الآلية اجبارياً أيضاً لصالح الركاب من حوادث السيارات الآتية:
١- السيارات الخاصة.
٢- السيارات الاجرة.
٣- سيارت النقل العام للركاب.
٤- سيارات النقل الخاص للركاب بأنواعها.
٥- سيارات الاسعاف والمستشفيات.
٦- سيارات النقل المشترك.

٧- سيارات نقل الاشياء فيما يختص بالركاب المسموح بركوبهم كعمال.
ولا يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو أية اصابة بدنية تلحق قائد المركبة الآلية وزوجه وابويه وابنائه بسبب الحادث الواقع من مركبته.

المادة ٦٥

يشترك في وثيقة التأمين ان تكون صادرة من احدى هيئات التأمين المسجلة في الكويت لمزاولة عمليات التأمين على المركبات الآلية وفقا لأحكام القانون. ويعتمد قبول بطاقة التأمين الموحدة الصادرة في احدى الدول العربية المشتركة في اتفاقية التأمين الموحد عن سير السيارات عبر البلاد العربية وذلك بالنسبة لسيارات رعايا الدول المذكورة.

المادة ٦٦

يجب أن تكون البيانات الواردة في الوثيقة مطابقة البيانات المذكورة في كتاب

المصنع الذي استوردت منه المركبة أو البيانات الثابتة بدفتر ترخيص المركبة الصادر من ادارة المرور.

المادة ٦٧

يسري مفعول الوثيقة عن مدة ترخيص المركبة على الأقل.

المادة ٦٨

اذا ادى التعويض عن طريق تسوية ودية بين المؤمن له والمضرور دون الحصول على موافقة هيئة التأمين المؤمن لديها، فلا تكون هذه التسوية ملزمة لها.

المادة ٦٩

تحتفظ وثيقة التأمين بادارة المرور بالملف الخاص بالمركبة، ولا يجوز للمؤمن له أن يلغي وثيقة التأمين أثناء سريانها لأي سبب من الاسباب ما دام الترخيص قائما، وفي حالة الغاء الترخيص تقوم ادارة المرور برد وثيقة التأمين الى المؤمن له بعد التأشير عليها بما يفيد ذلك. أما في حالة الوثائق الشاملة لجميع الأخطار فللمؤمن حق الغاء شروط تغطية جميع الاخطار، ولكن يلتزم بشرط استمرار تغيطة المسئولية المدنية والجسمانية الاصابات البدينة التي تلحق الغير حتى نهاية سريان مفعول الوثيقة.

المادة ٧٠

في اجراء أي تعديل من شأنه تغيير بيانات ترخيص المركبة المبينة بوثيقة التأمين يجب قبل اعتماده ان يقدم مالكها ملحقا للوثيقة طبقا للنموذج المعتمد أو وثيقة تأمين جديدة تتفق مدتها مع مدة الترخيص. وعلى الادارة العامة للمرور في هذه الحالة أن ترد للمؤمن له الوثيقة الاصلية.

المادة ٧١

عند طلب قيد ملكية مركبة يجب على المشتري تقديم وثيقة تأمين جديدة تتفق مدتها مع مدة الترخيص مع اعادة الوثيقة الأولى للمؤمن له.

المادة ٧٢

عند تقديم وثيقة تأمين جديدة في الحالتين المنصوص عليهما في المادتين السابقيتن أو عند الغاء الترخيص قبل انتهاء مدته تصبح الوثيقة الاولى ملغاة من تاريخ تأشيرة الادارة العامة للمرور عليها باعادتها للمؤمن له، فاذا لم تكن الوثيقة قد انتهت مدتها من تاريخ الالغاء وجب على المؤمن ان يرد للمؤمن له جزءا من القسط يتناسب والمدة المتبقية من فترة التأمين بشرط تقديمه وثيقة التأمين الملغاة، وللمؤمن ان يخصم مصروفات اصدار الوثيقة بما لا يجاوز ١٠٪ من القسط.

المادة ٧٣

تجدد وثيقة التأيمن بوثيقة جديدة، ويجب أن تبدأ الوثيقة عند التجديد من اليوم التالي لتاريخ انتهاء مدة التأمين السابقة.

المادة ٧٤

يجب أن يثبت في محضر التحقيق عن أي حادث من حوادث المركبات نشأت عنه وفاة أو اصابة بدنية رقم وثيقة التأمين واسم كل من المؤمن له من واقع البيانات الواردة في دفتر الترخيص وعلى المحقق اخطار المؤمن بالحادث خلال مدة سبعة أيام من تاريخ وقوعه، كما يجب على المؤمن له اخطار شركة التأمين خلال ٤٨ ساعة من علمه أو علم من ينوب عنه بالحادث، ولا يترتب على التأخير في الاخطار أية مسئولية قبل المتأخر تبرر للمؤمن التحلل من اداء التعويض الى المضرور.

المادة ٧٥

يجوز ان تتضمن الوثيقة قيودا معقولة على المؤمن له بالنسبة لاستعمال المركبة وقيادتها بشرط الا تتعارض مع نصوص قانون المرور وقراراته، فاذا اخل المؤمن بتلك الواجبات أو القيود كان للمؤمن حق الرجوع عليه لاسترداد ما يكون قد دفعه من تعويض.

المادة ٧٦

يجوز للمؤمن ان يرجع على المؤمن له بقيمة ما يكون قد اداه من تعويض في الحالات الآتية:

أ - اذا ثبت ان التأمين قد عقد بناء على ادلاء المؤمن له ببيانات كاذبة أو اخفائه وقائع جوهرية تؤثر على قبول المؤمن تغطية الخطر أو على سعر التأمين أو شروطه.

ب - استعمال المركبة في غير الغرض المبين بدفتر ترخيصها أو قبول ركاب أو وضع حمولة أكثر من المقرر له أو استعمالها في السباق أو اختبارات السرعة.

جـ - اذا ثبت ان قائد المركبة سواء كان المؤمن له أو شخص آخر سمح له بقيادتها، ارتكب الحادث وهو في حالة غير حالته الطبيعية بسبب السكر أو تناول الخمور.

د- اذا كان قائد المركبة سواء المؤمن له أو شخص آخر يقودها بموافقته غير حائز على رخصة سوق لنوع المركبة.

هـ- اذا ثبت أن الوفاة أو الاصابة البدنية قد نشأت عن عمل ارتكبه المؤمن له عن ارادة وسبق اصرار.

المادة ٧٧

لا يترتب على حق الرجوع المقرر للمؤمن طبقا للمادتين السابقتين أي مساس بحق المضرور قبله، ويجب على هيئة التأمين اذاء التعويض المطلوب كاملا له.

المادة ٧٨

في تطبيق المادة (٦) من قانون المرور واحكام هذه اللائحة لا يعتبر الشخص من الركاب الا اذا كان راكبا في مركبة من المركبات الآلية المعدة لذلك وفقا لاحكام القانون المذكور. ويعتبر الشخص راكباً سواء كان في داخل المركبة الآلية أو صاعداً اليها أو نازلا منها.

المادة ٧٩

في حالة التصفية الاجبارية لهيئة التأمين تعهد وظائفها السارية في هذا النوع الى هيئة أو أكثر من هيئات التأمين المصرح لها باصدار هذا النوع من الوثائق، أما في حالة التصفية الاختيارية فعلى الهيئة تحويل تلك الوثائق السارية الى هيئة التأمين التي يحددها المؤمن له، وفي جميع هذه الحالات يجب على الهيئة أو الهيئات التي خولت اليها الوثائق اخطار كل مؤمن له بالتحويل بموجب اخطار كتابي وارسال صورة منه الى الادارة العامة للمرور.

المادة ٨٠

يجب على المؤمن سداد قيمة التعويض خلال عشرة أيام من تاريخ ابلاغه بالحكم دون أدنى تأخير واذا كان للمؤمن اعتراض على الحكم الصادر فعليه اتباع الاجراءات القانونية المقررة.

المادة ٨١

١- يقوم الديوان الأميري وكل جهة حكومية بكفالة مركباتها بما يتمشى مع احكام التأمين المقررة في هذه اللائحة.

٢- اذا كانت الجهات المذكورة في الفقرة السابقة تسمح باستعمال سيارات نقل البضائع في غرض نقل العمال من مكان لآخر تكون مسئولة مسئولية تامة عن كافة التعويضات التي تترتب على وقوع حادث لهم.
٣- اذا رغب الديوان الأميري أو الجهة الحكومية في عدم تحمل هذه المسئولية بما يتفق مع الفقرتين السابقتين من هذه المادة تحتم التأمين لدى احدى هيئات التأمين الاجباري المقررة في هذه اللائحة.

المادة ٨٢

تلتزم هيئات التأمين بتعريفة الاسعار الموضحة ولا يجوز لها أن تتجاوزها أو النزول عنها وهي كالآتي:

نوع المركبة
المواصفات
قسط التأمين السنوي

١- السيارات الخصوصية والاجرة
١٠ حصان
أكثر من ١٠ الى ١٥
أكثر من ١٥ الى ٢٠
أكثر من ٢٠ الى ٣٠
أكثر من ٣٠ حصانا

يضاف الى ذلك (٥٠٠) فلس عن كل راكب من كل ركاب السيارات الخصوصية و١.٥٠٠عن كل راكب من ركاب السيارات الاجرة.

٧٥٠/ ٤ دينار
٨٥٠/ ٥ دينار
٧٥٠/ ٦ دينار
٨٠٠/ ٧ دينار
٧٥٠/ ٨ دينار

٢- سيارات النقل العام للركاب
عن كل راكب من الـ ٢٠ راكبا الأول ٢ دينار
عن كل راكب زاد على ذلك ٥٠٠ فلس
ويراعى أن يحتسب القسم على أساس عدد الركاب المصرح لهم عن كل راكب من الـ ٢٠ :٢ دينار ٥٠٠ فلس

٣- سيارات النقل الخاص للركاب
عن كل راكب من الـ ٢٠ راكبا الأول
عن كل راكب زاد على ذلك
ويراعى أن يحتسب القسط على أساس عدد الركاب المصرح لهم ٢ دينار ٥٠٠ فلس

٤- سيارات نقل البضائع والمهمات ويدخل في هذه المجموعة اللوريات والسيارات المصممة على شكل مستودعات أو جرارات بما في ذلك تأمين عاملين خلاف السائق.
٠١ حصان
أكثر من ١٠ حصانا
أكثر من ٢٠ حصانا
٧٠٠/ ١١ دينار

٧٠٠/ ١٢ دينار
٥٠٠/ ١٥ دينار
٥- تأمين نقل العمال بسيارات نقل البضائع.
يحتسب القسم على اساس المدة المصرح بها لنقل العمال وفقا لما يتضمنه ويحتسب كالآتي:
سبعة أيام متتالية أو أقل عن كل راكب ٨٠٠ فلس للعامل أكثر من سبعة أيام ولا يجاوز عشرين يوما متتالية.
أكثر من عشرين يوما ولا يجاوز شهرا. فاذا زادت مدة المصرح بها لنقل العمال عن شهر تطبق تعريفة الشهر على ذلك.
٨٠٠ فلس للعامل
٩٠٠ فلس للعامل
٧٠٠ / ١ دينار
٦- المركبات التي تحمل رافعه (ونش)
يدفع عن كل طن (١٠٠٠) كيلو غرام أو أقل يدفع ٥٠٠ فلس عن كل طن زاد على ذلك وتعتبر أجزاء الطعن في تحديد الزيادة طنا كاملا ٥٠٠ / ٩ دينار .
٧- الجرار (تراكتور) ٨٠٠ / ١٢ دينارا .
٨- سيارات الاسعاف والمستشفيات ويدخل في هذا القسط تغطية السيارات ٧٥٠ / ٦ دينارا.
٩- سيارات الاطفاء الخاصة بالمصانع والمنشآت ٧٥٠ / ٦ دينارا .
١٠ - الدراجات النارية المنفردة أو ذات العربة الجانبيه (سايدكار) ٨٠٠ / ٢ دينارا
١١- الدراجات النارية ذات الصندوق المعد ٨٥٠/ ٤ دينارا
١٢ - فيما يختص بالمركبات الخاصة بالسائحين والزوار تطبق الاسعار الموضحة بالجدول بما يتناسب مع مدة الاقامة بحد أدني ربع القيمة المبينة أمام كل نوع.

المادة ٨٣

١- تسري الاسعار المبينة بالجدول على تأمين أي نوع جديد من المركبات.
٢- يخصم من الاسعار الموضحة بالجدول نسبة بواقع ٥٪ في حالة تأمين مجموعة لا تقل عن عشر مركبات اذا كانت مسجلة باسم مالك واحد.
٣- الحصان الميكانيكي الموضح بالجدول يقصد به الحصان الميكانيكي الانجليزي وذلك عند التقدير لقوة الماكينة.

المادة ٨٤

تكون وثيقة التأمين المنصوص عليها بهذا القرار وفقا للنموذج الآتي: -
اسم هيئة التأمين
العنوان:.....
السجل:.....
التلفون:.....
وثيقة تأمين عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات. صادرة وفقا لاحكام المرسوم بقانون رقم (٦٧ لسنة ١٩٧٦) في شأن المرور ولائحته التنفيذية.

ونوعها:.....

رقم الوثيقة.....
تاريخ صدورها.....
مدة سريانها: تسري على المدة من.....
الى.....
قيمة القسط السنوي طبقا للتعريفة المقررة.....
اسم المؤمن له:.....
منته:.....
جنسيته:.....
عنوانه:..... رقم تلفونه.....
يسرى مفعول الوثيقة عن المدة الترخيص وينتهي مفعولها بانتهاء هذه المدة.
بيانات المركبة
رقم اللوحة المدنية..... نوعها.....
صنع المركبة..... طرازها..... شكلها.....
جديدة أم مستعملة..... رقم الهيكل..... رقم
المحرك..... رقم القاعدة..... وزن المركبة..... قوة
المحرك بالحصان الآلي..... نوع الوقود.....
الغرض من الترخيص.....
عدد الركاب.....
توقيع المؤمن توقيع المؤمن له

الباب الرابع
رخص وتصاريح السوق وصلاحيتها
الفصل الاول
انواع رخص السوق وصلاحيتها
المادة ٨٥

أنواع رخص السوق التي تصدرها الادارة العامة للمرور هي:
١- رخصة سوق خاصة: وتصرف لقيادة السيارات الخاصة التي لا يزيد عدد ركابها عن (٧) ركاب، وسيارات النقل التي لا تزيد حمولتها عن (٢) طن، وسيارات الأجرة ومركبات الإسعاف. وتسري للكويتيين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي لمدة (١٥) سنة. ولغير الكويتيين تكون لمدة (٥) سنوات. وللمقيمين بصورة غير قانونية حسب مدة بطاقة المراجعة.
٢- رخصة سوق عامة: الفئة (أ): وتصرف لقيادة سيارات نقل الركاب التي يزيد عدد ركابها عن (٢٥) راكباً، وسيارات النقل المشترك، وسيارات النقل والقاطرات والمقطورات وشبه المقطورات التي تزيد حمولتها عن (٨) طن، وسيارات نقل المواد الخطرة ولتعليم قيادة المركبات.
الفئة (ب): وتصرف لقيادة سيارات نقل الركاب التي يزيد عدد ركابها عن (٧) ركاب حتى (٢٥) رأكبا، وسيارات النقل المشترك وسيارات النقل التي تزيد حمولتها عن (٢) طن حتى (٨) طن.
وتسري رخصة السوق العامة بفئتيها للكويتيين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي لمدة (١٥) سنة. ولغير الكويتيين تكون لمدة (٥) سنوات.
وللمقيمين بصورة غير قانونية حسب مدة بطاقة المراجعة. ولا يجوز لمن يحمل رخصة سوق

عامة فئة (ب) قيادة ما تسمح رخصة السوق العامة فئة (أ) بقيادته. على أن تسري رخص السوق العامة الصادرة قبل صدور هذا القرار حتى انتهاء سريان مفعولها.
٣- رخصة سوق دراجة آلية:
الفئة (أ): وتصرف لقيادة جميع أنواع الدراجات الآلية ولتعليم قيادة الدراجات الآلية ولتعليم قيادة المركبات البرية (A.T.V).
الفئة(ب): وتصرف لقيادة جميع أنواع الدراجات الآلية ذات الثلاث عجلات أو أكثر .
وتسري رخصة سوق الدراجة الآلية بفئتيها للكويتيين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي لمدة (١٥) سنة . ولغير الكويتيين تكون لمدة (٥) سنوات، وللمقيمين بصورة غير قانونية حسب مدة بطاقة المراجعة. ولا يجوز لمن يحمل رخصة سوق دراجة آلية فئة (ب) قيادة ما تسمح رخصة سوق الدراجة الآلية فئة (أ) بقيادته . على أن تسري رخص سوق الدراجة الآلية الصادرة قبل صدور هذا القرار حتى انتهاء سريان مفعولها.
٤- رخصة سوق إنشائية أو صناعية أو زراعية أو جرار:
وتصرف لقيادة جميع أنواع المركبات الإنشائية أو الصناعية أو الزراعية أو الجرار. وتسري للكويتيين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي لمدة (٥١) سنة. ولغير الكويتيين تكون لمدة (٥) سنوات ، وللمقيمين بصورة غير قانونية حسب مدة بطاقة المراجعة . ويجب أن يراعى في جميع أنواع رخص السوق المذكورة سابقاً، حكم المادة رقم (٢٩) من هذا القرار.
٥- رخصة سوق ذات نشاط خاص:
وتصرف لقيادة جميع أنواع المركبات الخاصة بالأنشطة الخدمية المحددة بالرخصة ويدون فيها نوع النشاط. وتسري للكويتيين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي لمدة (١٥) سنة. ولغير الكويتيين تكون لمدة (٥) سنوات. وللمقيمين بصورة غير قانونية حسب مدة بطاقة المراجعة. وتلغى هذه الرخصة عند تغيير مهنة صاحبها إلى مهنة أخرى أو إلغاء إقامته في البلاد. ولا يجوز قيادها في الطريق العام وفي غير الأماكن المتعلقة بالأنشطة الخدمية. ويسري على هذه الرخصة ما يسري على رخص السوق الخاصة من إجراءات ورسوم.

المادة ٨٥ مكرر

ملغاة

الفصل الثاني
اجراءات وشروط منح رخص السوق

المادة ٨٦

يقدم طلب الحصول على رخصة سوق على النموذج المعد لذلك مرفقاً به الآتي:
١- عدد "٤" صورة شمسية للطالب.
٢- ما يثبت شخصيته ومحل اقامته وصفته وجنسيته ومهنته وسنه.
٣- الايصال الخاص بسداد الرسم المقرر.
٤- اقرار يتضمن حالته الصحية محررا على النموذج المعد لذلك.

المادة ٨٧

يشترط لمنح رخص السوق المنصوص عليها بالمادة (٨٥) من هذه اللائحة توافر

الشروط التالية:
أ- شرط السن.
ب- اللياقة الصحية.
ج- اجتياز اختبار القيادة الذي تجريه الإدارة العامة للمرور وفقاً للقواعد والإجراءات المبينة في هذه اللائحة.
د- يشترط في طالب الحصول على رخصة سوق خاصة او عامة من غير الكويتيين أن يكون حاصلاً على إقامة قانونية في البلاد مضى عليها سنتان على الأقل، وأن لا يقل راتبه الشهري عن ستمائة دينار كويتي، وأن يكون حاصلاً على شهادة جامعية.
هـ - تقديم ما يثبت قيام الشخص الذي أتم من العمر الثامنة عشر سنة ميلادية بتسجيله في نظام الخدمة الوطنية العسكرية .
و - ملغاة.
ويستثنى من الشروط الواردة بالفقرة رقم (د) أو من بعضها الفئات الذكورة أدناه. وذلك على النحو التالي:
اولا : الفئات المستثناه من الشروط المنصوص عليها بالفقرة (د) :
١- زوجة الكويتي .
٢- ارملة الكويتي او مطلقته من الاجانب ممن لديها ابناء منه .
٣- ازواج الكويتيات وابناؤهن من الاجانب .
٤- المقيمون بصورة غير قانونية ممن يحملون بطاقات صادرة من الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية وبطاقات الضمان الصحي سارية المفعول .
٥- ربات البيوت ممن لديهن ابناء ، بشرط ان يكون ازواجهن من الفئات المصرح لهم بحمل رخصة سوق المستثناه من شرطي مدة الاقامة والراتب الواردة بـ (اولا) بند (١٢) و (ثانيا) بالبنود ارقام (١ ، ٢ ، ٣ ، ٤) و المستثناه من شرط مدة الاقامة الواردة بـ (ثالثا) بالبند (١) .
٦- اعضاء الهيئات الدبلوماسية
٧- اللاعبون المحترفون لدي الاندية و الاتحادات الرياضية في الجهات الحكومية .
٨- سائقي السيارات او المندوبون او معقبوا المعاملات بالجهات الحكومية ممن لديهم رخص سوق قانونية صادرة من بلدهم او اي بلد آخر سارية المفعول .
٩- العمالة المنزلية ، ومن في حكمهم العاملون لمدة لا تقل عن (سنتان) متصلتان لدي نفس الكفيل ، بشرط تغيير المهنة الي سائق .
١٠- الفنيون المتخصصون في المجالات النفطية بشركات النفط .
١١- اختصاصيو العلاج الطبيعي وجميع فنيو المهن الطبية الآخري .
١٢- الطيارون و مساعدوهم والقباطنة وقائدو ومرشدو السفن .
١٣- مغسلو الموتي
١٤- الشريك والمستثمر وكفيل نفسه ومخلص المعاملات ومدرب القيادة حسب الضوابط التي تضعها الادارة العامة للمرور .
ثانيا : الفئات المستثناه من شرطي مدة الاقامة والراتب المنصوص عليهما بالفقرة (د) :
١- القضاء واعضاء النيابة العامة .
٢- المستشارون والخبراء .
٣- اعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد التطبيقية .

٤- الاطباء والصيادلة .
٥- المدرسون والاخصائيون الاجتماعيون
٦- الصحفيون والاعلاميون .
٧- المهندسون .
٨- الاطباء البيطريون .
٩- الباحثون بجميع مسمياتهم والقانونيونو و المترجمون وامناء المكتبات و آئمة المساجد و المؤذنون العاملون في الجهات الحكومية .
١٠ - المدربون الرياضيون العاملون في الاتحادات الرياضية و الاندية في الجهات الحكومية .
ثالثاً: الفئات المستثناة من شرط مدة الإقامة المنصوص عليها بالفقرة : (د):
١- المدراء التنفيذيون والمدراء العامون ومساعديهم بمسمياتهم المختلفة.
٢- المدراء بجميع مسمياتهم.
٣- المحاسبون بمسمياتهم المختلفة.
٤- الفيزيائيون والكيميائيون والجيولوجيون.
٥- المندوبون بجميع مسمياتهم.
وتلغى رخصة السوق الحاصل عليها السائق والمندوب في الجهات الحكومية والمندوب العام بإلغاء إقامته في البلاد أو تغيير مهنته التي استخرج على اساسها الرخصة، و لا يمنح بدلاً منها إلا بعد مضي سنتين و بإجراءات جديدة.
ويجوز لمدير عام الإدارة العامة للمرور إعادة سريان الرخصة في حالة تغيير مهنته مباشرة إلى مهنة مطابقة للشروط العامة بهذا القرار وإستثناءاته.
كما تلغى رخصة السوق في حال قيام الحاصل عليها بإالغاء إقامته في البلاد أو بتغيير مهنته التي على أساسها استخرج الرخصة .. إلى مهنة أخرى لا تشملها الشروط العامة بهذا القرار وإستثناءاته.
ويجوز لمدير عام الإدارة العامة للمرور إعادة سريان الرخصة في حالة تغيير مهنته مباشرة إلى مهنة مطابقة للشروط العامة بهذا القرار وإستثناءاته.
كما تلغى رخصة السوق الحاصلة عليها الزوجة (ربة المنزل) في حالة تغيير إقامتها التي على أساسها حصلت على رخصة سوق إلى مهنة لا تشملها الشروط العامة لهذا القرار وإستثناءاته.
كما تلغى الرخصة في حالة قيام الزوج بتغيير مهنته التي على أساسها حصلت الزوجة (ربة المنزل) على رخصة سوق إلى مهنة أخرى لا تسمح بذلك.
ويستثنى السائقين من حملة المادة (٢٠) في حالة إلغاء إقامتهم خارج البلاد أكثر من ستة أشهر أو الذين ألغيت اقامتهم لغير الأسباب الأمنية أو الأسباب الصحية شريطة أن يكون استقدام السائق على ذات صاحل العمل أو أقاربه من الدرجة الأولى وتكون سمة الدخول بمهنة (سائق).

المادة ٨٨

شروط السن:
١- يشترط لمنح رخصة سوق خاصة الا يقل عمر طالبها عن ١٨ سنة.
٢- يشترط لمنح رخصة سوق عامة الا يقل عمر طالبها عن ٢١ سنة.
٣- يشترط لمنح رخصة قيادة دراجة ألا يقل عمر طالبها عن ١٨ سنة .
٤- يشترط لمنح رخصة سوق مركبة انشائية الا يقل عمر طالبها عن ٢١ سنة.

٥- يشترط لمنح رخصة سوق نشاط خاص ألا يقل عمر طالبها عن ٢١ سنة. ويكون اثبات السن بشهادة الميلاد أو مستخرج رسمي منها، كما يجوز قبول أي مستند رسمي يعتمد به قانونا في تحديد السن.

المادة ٨٩

شروط اللياقة الصحية :

يشترط لمنح رخصة سوق من أي نوع أن يثبت لياقة الطالب صحيا وذلك بسلامة الجسم والبصر. وتقدر سلامة الجسم على أساس خلوه من الامراض أو العاهات التي تؤثر تأثيرا مباشرا في قدرته على قيادة المركبة قيادة آمنة.

وتقدر سلامة البصر على أساس سلامة باطن العين وقوة الابصار وتميز الالوان. وتحدد ادارة الخدمات الطبية بوزارة الداخلية مع الجهات المختصة بوزارة الصحة الامراض والعاهات التي تمنع من منح رخصة القيادة، كما تحدد قوة الابصار اللازم توافرها فيمن يمنح الرخصة. ويسمح لطالب الرخصة باستعمال نظارية طبية للحصول على قوة الابصار، بشرط سلامة باطن العين، وفي هذه الحالة يكون وضع النظارات أثناء القيادة شرطا أساسيا ويثبت ذلك في الرخصة وتكون الصورة الملصقة بالرخصة لصاحبها واضعا النظارة الطبية على عينيه.

المادة ٩٠

يكون توقيع الكشف الطبي بناء على طلب من ادارة المرور على النموذج المعد لذلك ملصقاً عليه طالب الرخصة المطلوب فحصه طبياً. ويتم الفحص بمعرفة القسم الطبي بوزارة الداخلية أو بمعرفة ادارة طبية حكومية. ويجب اثبات فصيلة الدم على نموذج الفحص وعلى الرخصة.

المادة ٩١

يسمح لطالب الحصول على رخصة سوق طلب اعادة الكشف الطبي عليه اذا لم تثبت لياقته طبيا في الكشف الاول. بشرط ان لا تتم اعادة الكشف الا بعد مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، على أن لا يزيد عدد مرات الكشف عن ثلاث مرات خلال سنة من تاريخ توقيع أول كشف. فاذا لم تثبت لياقته بعد الكشف ثلاث مرات فانه لا يحق له طلب اعادة توقيع الكشف الطبي عليه الا بعد مدة لا تقل عن ستة أشهر.

المادة ٩٢

يتم إجراء الكشف الطبي في الحالات الآتية:

١- عند طلب رخصة سوق من أي نوع لأول مرة.

٢- كل ثلاث سنوات لمن يحمل تصريح قيادة سيارات الأجرة أو سيارات النقل العام للركاب.

٣- عندما يبلغ عمر حامل رخصة السوق الخاصة السبعين عاماً وجب إجراء الكشف الطبي عليه كل خمس سنوات.

٤- عندما يبلغ عمر حامل رخصة السوق العامة أو حامل رخصة سوق المركبة الإنشائية أو الصناعية أو الزراعية أو الدراجة الآلية الستين عاماً وجب إجراء

الكشف الطبي عليه كل خمس سنوات فإذا بلغ عمره السبعين يجرى الكشف الطبي عليه كل ثلاث سنوات.
٥- إذا نما إلى علم الأجهزة المختصة بالوزارة أن حامل رخصة السوق فقد أحد الشروط الصحية.

المادة ٩٣

١- يشترط ان تثبت قدرة طالب الرخصة على قيادة المركبة التي يطلب رخصة لقيادتها، ويتم ذلك باجتياز الاختبار الذي يجريه القسم المختص بالادارة العامة للمرور وفقا للشروط والقواعد والاجراءات المبينة بهذه اللائحة.
٢- اذا كان طالب رخصة القيادة لديه رخصة سوق صادرة من سلطة قانونية اجنبية، جاز لمدير الادارة العامة للمرور أن يعفيه من الاختيار. كما يجوز اعفاء حاملي القيادة العسكرية من الاختبار.

المادة ٩٤

يكون الاختبار على النموذج المعد لذلك، ويتم بعد سداد الرسم المقرر على مرحلتين، الاولى نظرية والثانية عملية.

المادة ٩٥

يكون الاختبار النظري تحريريا باللغة العربية في قواعد وآداب المرور وعلاماته واشاراته والمبادئ الاولية في ميكانيكا المركبة وطريقة استعمالها. ويجوز بالنسبة لمن لا يعرف اللغة العربية أو قراءتها اجراء الامتحان المذكور شفويا. ويجوز اعادة هذا الاختبار النظري لمن لا ينجح دون سداد رسوم جديدة.

المادة ٩٦

اذا نجح الطالب في الامتحان المذكور في المادة السابقة يجري اختباره عملياً، ويضع قسم الاختبار المختص خطة الاختبار، ويجب أن يتضمن الاختبار العملي الخطوات الآتية:
١- تشغيل المحرك.
٢- انطلاق المركبة الى الامام والى الخلف في الحالات العادية والطارئة وفي المنحدرات.
٣- استعمال عصا تغيير السرعة (الجير) عند بدء الانطلاق واثناء السير.
٤- التوقف العادي والمفاجئ وعلى المنحدرات .
٥- صف المركبة بمحاذاة الرصيف وبين سيارات أخرى وعلى المنحدرات وبين اشارات أو خطوط محددة.
٦- الخروج من مسار الطريق الى مسار آخر والانعطاف يمينا ويسارا.
٧- اجراء واستعمال الاشارات اللازمة في الوقت الملائم عند تعديل اوضاع السير.
٨- الالتزام بما توجبه اشارات وعلامات وخطوط تنظيم المرور والاشارات التي يقوم بها قائد مركبة أخرى، ومدى الانتباه والاستجابة الى تعليمات واوامر المرور.
٩- اجتياز تقاطعات الطرق والميادين والدوارات.
١٠ - دوران المركبة في حيز محدود من الطريق .
١١- تخطي مركبة ومقابلة أخرى على الطريق.
١٢- ترك المركبة .

المادة ٩٧

يجري الاختبار في جميع المراحل بمعرفة القسم المختص بالادارة العامة للمرور.

المادة ٩٨

يجب أن يتم الاختبار على مركبة من النوع المطلوب الحصول على رخصة لقيادتها وبعد التأكد من سلامة المركبة وصلاحيتها حسب المواصفات التي تقوم الإدارة العامة للمرور بتحديدها.

المادة ٩٩

يعطى لكل بند من بنود الاختبار وكل حركة او اشارة درجة معينة تتفق مع كفاءة الطالب في ادائها، ويعتبر راسباً كل من لا يحصل على ٥٧ ٪ من مجموع الدرجات.
ويعتبر الطالب راسبا حتما اذا ارتكب احد الاخطاء الآتية:
١- اذا لمست اطراف جسم المركبة أو عجلاتها الحدود أو الحواجز الموضوعة.
٢- اذا تحركت المركبة عند بدء الانطلاق نتيجة عدم السيطرة عليها.
٣- اذا توقف محرك المركبة عن الدوران اثناء الاختبار نتيجة خطأ الطالب.
٤- اذا أخطأ في عملية تغيير عصا السرعة (الجير).
٥- اذا عجز الطالب عن تشغيل محرك المركبة في مدة تزيد على نصف دقيقة الا اذا كان سبب ذلك عطلا فنيا.
٦- اذا لم يتمكن من ايقاف المركبة أو صفها في المكان الذي يحدد له.
٧- اذا خالف اشارات وعلامات المرور أو أخطأ في تنفيذ التعليمات المعطاة له من قبل الممتحن.
٩- اذا لمس الارض قدم طالب الحصول على رخصة سوق دراجة آلية أثناء السير.

المادة ١٠٠

يحدد من اجرى الاختبار لمن رسب فيه ميعادا لاعادة اختباره خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وتتم اعادة الاختبار بعد سداد الرسم المقرر لذلك.

المادة ١٠١

بعد اتمام جميع الاجراءات واستيفاء الشروط المقررة في هذه اللائحة أو أي تنظيم قانوني آخر يمنح الطالب الرخصة المطلوبة على النموذج الخاص بها بعد التحقق من عدم وجود أي مانع قانوني آخر. وتقيد الرخصة برقم مسلسل لكل نوع منها.

المادة ١٠١ مكرر

يجوز منح العسكريين العاملين بوزارة الداخلية رخص سوق عسكرية تخول حاملها قيادة سيارات الشرطة وكذلك الدراجات الآلية العسكرية فقط وتجدد كل (٣) سنوات بشرط أن يكون حاملها مستمرا بالعمل بالوزارة بالإضافة إلى إجتياز دورة قيادة المركبات الآلية للوزارة.
ويجوز منح السائقين العاملين بوزارة الداخلية رخص سوق عسكرية تخول لحاملها قيادة سيارات الشرطة الثقيلة فقط، وتجدد كل سنتين بشرط أن يكون حاملها مستمراً بالعمل بالوزارة.

المادة ١٠٢

عند اخطار صاحب رخصة القيادة بتغيير محل اقامته يسجل عنوانه الجديد على الرخصة وفي ملفات وسجلات الادارة العامة للمرور.

المادة ١٠٣

يقدم طلب تجديد رخص السوق على النموذج المعد لذلك في خلال ثلاثين يوماً قبل إنتهائها أو أل مدة أخرى تحددها الإدارة العامة للمرور وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة، ويرفق به سند إثبات شخصيته وحل إقامته وشهادة الوفاء بالغرامات المحكوم بها لمخالفة أحكام قانون المرور ولائحته وقراراته التنفيذية ويقدم غير الكويتيين سند إثبات إقامتهم. ويتم التجديد بعد سداد الرسوم المقررة لذلك.

المادة ١٠٤

اذا فقدت رخصة القياد أو تلفت يجب على صاحبها ان يتقدم في خلال عشرة أيام الى الادارة العامة للمرور بطلب بدل منها، وتصرف له رخصة بدلا من المفقودة أو التالفة بعد التأكد من صحة ذلك وبعد دفع الرسوم المقررة لذلك، وتسلم الرخصة التالفة الى ادارة المرور، وكذلك المفقودة اذا عثر عليها بعد ذلك.

المادة ١٠٥

يسمح للسائحين والعابرين حاملي رخص القيادة الدولية الصادرة خارج الكويت من هيئة مختصة، أو حاملي رخص القيادة الأجنبية الصادرة من سلطة الدولة التي ينتمون اليها بقيادة مركبة تكون رخصته صالحة لقيادتها وذلك بالشروط الآتية:

١- مراجعة الادارة العامة للمرور خلال اسبوع من تاريخ دخولهم الكويت.
٢- عدم الاخلال بصفة السياحة أو العبور.
٣- الا تزيد مدة وجودهم بالكويت عن شهر واحد، فأذا اقتضت ظروفهم البقاء مدة اطول وجب عليهم مراجعة الادارة العامة للمرور قبل انتهاء الشهر المذكور.
٤- ان تكون الرخصة صالحة للعمل بها قانونا.
٥- تنفيذ قواعد وشروط التأمين او الكفالة المقررة قانونا.

المادة ١٠٥ مكرر

يسمح لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بقيادة المركبات بالرخص التي يحملونها من دولهم خلال مدة سريان مفعولها وفي حالة انتهاء مدة سريانها يجوز للادارة العامة للمرور منحهم رخص قيادة كويتية.

الفصل الثالث

انواع التصاريح واجراءات وشروط منحها

المادة ١٠٦

يجب الحصول على تصريح من الادارة العامة للمرور في الحالات الآتية:

١- لقيادة سيارة أجره.
٢- لقيادة سيارة نقل عام للركاب.
٣- للتعليم - معلم قيادة سيارات.
٤- للتعليم - لطالب التعليم.
٥- لنقل الأشخاص في كابينة سيارة الشحن.
٦- لسائق العربة التي يجرها حيوان.
٧- ملغاة

٨- ملغاة.
٩- لسائقي سيارات بيع السلع والمشروبات والمأكولات الخفيفة.
١٠- سائقي المركبات التي تمارس أنشطة تجارية ذات صلة بالإدارة العامة للمرور.

المادة ١٠٧

يشترط في طالب الحصول على تصريح قيادة سيارة اجرة ما يأتي:
١- ان يكون كويتياً.
ويجوز استثناء - بالنسبة لسيارات الأجرة تحت الطلب والأجرة بالعداد- منح تصريح قيادتها لغير الكويتي بعد موافقة مدير عام الإدارة العامة للمرور على ذلك.
٢- ان يكون حاصلا على رخصة سوق عامة
٣- ان يكون حسن السمعة لم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو ارتكب حوادث مرور خطرة أو ضبط يقود سيارة وهو تحت تأثير المسكرات أو المخدرات.
٤- الالمام بجغرافية البلاد.
٥- اجتياز اختبار خاص في القيادة وتعليمات المرور وقواعده وآدابه.
٦- اجراء الفحص الطبي كل ثلاث سنوات للتثبت من توافر اللياقة الصحية.
٧- التفرغ لمهنة القيادة.

المادة ١٠٨

يشترط في طالب الحصول على تصريح قيادة سيارة نقل عام للركاب (باص عام) ما يأتي :
١- ان يكون كويتيا.
ويجوز- استثناء - لمدير الادارة العامة للمرور - عند الضرورة - اصدار تصريح بقيادة الباص العام لغير الكويتي الذي يعمل في مؤسسة أو شركة كويتية لقيادة سياراتها فقط، وتنتهي صلاحية التصريح اذا ترك العمل بهذه المؤسسة أو الشركة.
٢- أن يكون حاصلا على رخصة سوق عامة.
٣- أن يكون حسن السمعة لم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الامانة، او ارتكب حوادث مرور خطرة أو ضبط يقود سيارة وهو تحت تأثير المسكرات او المخدرات.
٤- الالمام بجغرافية البلاد.
٥- اجتياز اختبار خاص في القيادة وتعليمات المرور وقواعده وآدابه.
٦- اجراء الفحص الطبي كل ثلاث سنوات للتأكد من توافر اللياقة الصحية.

المادة ١٠٩

أولاً: يشترط في المدرب طالب الحصول على تصريح تعليم قيادة السيارات (خاصة- عامة) للشركات أو المؤسسات ما يلي:
١- أن يكون حاصلاً على رخصة سوق صادرة من الإدارة العامة للمرور بدولة الكويت.
٢- أن يكون حاصلاً على رخصة سوق خاصة قانونية صادرة من بلده أو من أي بلد آخر سارية المفعول لقيادة السيارات الخاصة مضى على تاريخ إصدارها خمس سنوات على الأقل.

٣- أن يكون حاصلاً على رخصة سوق عامة قانونية صادرة من بلده أو من أي بلد آخر سارية المفعول لقيادة السيارات العامة مضى على تاريخ إصدارها خمس سنوات على الأقل.
٤- أن يكون المدرب حاصلاً على شهادة الثانوية على الأقل أو ما يعادلها على أن تكون معتمدة من الجهات المعنية.
٥- بالنسبة للمقيمين بصورة غير قانونية ممن يحملون بطاقات صادرة من الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية أو بطاقات الضمان الصحي سارية المفعول، أن يكونوا حاصلين على رخصة سوق سارية المفعول من الإدارة العامة للمرور وأن يكونوا حاصلين على الشهادة المتوسطة على الأقل أو ما يعادلها على أن تكون معتمدة من الجهات المعنية.
٦- أن يجيد اللغتين العربية والإنجليزية محادثة فقط.
ثانياً: يشترط في المدرس طالب الحصول على تصريح تعليم قيادة السيارات للشركات أو المؤسسات ما يلي:
١- أن يكون حاصلاً على شهادة دبلوم على الأقل معتمدة من الجهات الرسمية، ولديه الإلمام الكافي والقدرة على شرح المرسوم رقم ٦٧/ ٦٧٩١ المشار إليه وقواعده وآدابه ولائحته التنفيذية وكافة القرارات المنفذة له.
٢- أن يجيد اللغتين العربية والإنجليزية كتابة ومحادثة.أن يكون (المدرس أو المدرب) حسن السمعة ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة، وألا يكون قد ارتكب حوادث مرورية خطرة أو ضبط وهو يقود مركبة تحت تأثير المسكرات أو المخدرات أو المؤثرات العقلية.
اجتياز (المدرس أو المدرب) الاختبار الخاص بالقيادة وتعليمات وقواعد وآداب المرور وفي مبادئ ميكانيكا السيارات وإجتياز إختبار مدى كفاءته على القيام بالتعليم بالإدارة العامة للمرور وإجراء الفحص الطبي كل ثلاث سنوات للتثبت من توفر اللياقة الصحية.
ينتهي العمل بتصريح القيادة إذا ترك (المدرس أو المدرب) الشركة أو المؤسسة التي استخرجت له هذا التصريح من أجل العمل بها.
ويجوز منح الكويتي تصريح لمزاولة تعليم قيادة السيارات وفقاً للشروط التالية:
١- أن يكون طالب التصريح لقيادة السيارات الخاصة حاصلاً على رخصة سوق خاصة مضى على تاريخ إصدارها خمس سنوات على الأقل.
٢- أن يكون طالب التصريح لقيادة السيارات العامة حاصلاً على رخصة سوق (عامة) مضى على تاريخ إصدارها خمس سنوات على الأقل.
٣- أن يكون حسن السلوك ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وألا يكون قد إرتكب حوادث مرورية خطرة أو ضبط بقيادة مركبة تحت تأثير المسكرات أو المخدرات أو المؤثرات العقلية.
٤- أن يكون حاصلاً على الشهادة المتوسطة على الأقل أو ما يعادلها على أن تكون معتمدة من الجهات المعنية.
٥- أن يكون متفرغاً لهذه المهنة.
٦- يجدد هذا التصريح كل ثلاث سنوات.
٧- أن تتوافر في سيارة التعليم جميع الإشتراطات الواردة في المادة (١١٩) من هذا القرار.
٨- اجتياز دورة تدريبية بالقيادة حسب الضوابط التي تضعها الإدارة العامة للمرور.
٩- أن يكون ملماً باللغة الإنجليزية.

١٠- إجراء الفحص الطبي كل سنة للتثبت من توفر اللياقة الصحية.
وإستثناء من ذلك يجوز منح الكويتي - الراغب في تدريب أحد من أصوله أو فروعه أو أقاربه من المحارم - تصريح تعليم قيادة - مؤقت - إذا كان يحمل رخصة سوق خاصة سارية مضى على إصدارها (٥) سنوات على الأقل، وتحدد الإدارة العامة للمرور أوقات وأماكن والإشتراطات الواجب إتباعها في حال الحصول على هذا التصريح.
يجوز لمدير عام الإدارة العامة للمرور سحب التصريح ل (المدرس أو المدرب) في حالة مخالفة شروط منحه.

المادة ١٠٩ مكرر

يشترط للحصول على تصريح لقيادة سيارات بيع السلع والمشروبات والمأكولات الخفيفة :
١- أن يكون طالب التصريح كويتياً وحاصلا على رخصة سوق خاصة أو عامة .
٢- ان يكون مالك السيارة كويتياً.
٣- استيفاء الشروط التي تطلبها بلدية الكويت.

المادة ١٠٩ مكرر أ

يشترط للحصول علي تصريح قيادة سيارات الانشطة التجارية ذات الصلة بالادارة العامة للمرور ان تكون وفق الضوابط التي تضعها الادارة العامة للمرور .

المادة ١١٠

يجب على طالب أي نوع من التصاريح المذكورة في المواد الثلاثة السابقة ان يقدم صحيفة الحالة الجنائية، كما يجب تقديمها ايضا عند كل تجديد.

المادة ١١١

تسري صلاحية هذه التصاريح لمدة سنة واحدة ويجوز تجديدها سنويا بعد التأكد من توافر جميع الشروط. ويستثنى من ذلك تصاريح قيادة سيارات الاجرة وتصاريح قيادة سيارات النقل العام للركاب (باص عام) فتسري صلاحيتها لمدة ٣ سنوات.
ويجوز لمدير الادارة العامة للمرور سحب أي ترخيص من هذه التراخيص اذا ثبت فقدان أي شرط من الشروط المقررة، كما يجوز له سحب الترخيص لمدة محددة اذا ثبت عدم كفاءة حامله في القيام بعمله، ويجوز منحه بعدها بعد اجراء اختباره للتأكد من كفاءته.

المادة ١١٢

يشترط فيمن يغرب في تعليم قيادة أي مركبة آلية ان تتوافر فيه الشروط المقررة لنوع رخصة القيادة التي يرغب في الحصول عليها والواردة في الفصلين السابقين من هذا الباب.
وتسري صلاحية هذا التصريح لمدة سنة واحدة ويجوز تجديده سنة أخرى.

المادة ١١٣

يكون نقل الركاب في كابينة سيارة الشحن في الحالات الآتية:
١- إذا كان الركاب من العاملين لدى الشخص أو الجهة التابعة لها سيارة الشحن.
٢- أن تستدعى طبيعة العمل نقل الركاب في كابينة سيارة الشحن.
وتحدد الإدارة العامة للمرور عدد الركاب المسموح به في كابينة سيارة الشحن.

المادة ١١٤

لا يصرف تصريح تجربة المركبة الآلية الا للاشخاص المنوط بهم تجربة هذه المركبات طبقا للشروط الآتية:

١- ان يكون حاصلا على رخصة سوق عامة صالحة طيلة مدة التصريح.

٢- اثبات أن عمله هو تجربة المركبات الآلية أو أن تجربتها لازمة لعمله.

٣- يجدد التصريح سنويا.

٤- لا يجوز لحامل هذا التصريح استعماله في غير غرضه، كما لا يجوز له اثناء التجربة قبول ركاب داخل المركبة باستثناء مساعد له او مالك المركبة كما لا يجوز له نقل بضائع.

المادة ١١٥

يحدد مدير الادارة العامة للمرور شروط منح تصريح لقيادة العربة التي يجرها الحيوان.

المادة ١١٦

يقدم طلب أي تصريح من التصاريح المذكورة على النموذج المعد لذلك، وكذلك طلب التجديد. ويصدر التصريح على النموذج الخاص به ملصقا عليه صورة حامله، بعد التأكد من توافر جميع الشروط القانونية. ويجب حمل التصريح اثناء القيادة أو التعليم.

الفصل الرابع
مدارس ومكاتب تعليم قيادة المركبات الآلية

المادة ١١٧

مع عدم الأخلال بأحكام القانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٦٩ المشار إليه، يشترط لأنشاء أو إدارة شركة أو مؤسسة لتعليم قيادة السيارات الحصول على تصريح من الجهة المختصة بالإدارة العامة للمرور والتي يكون لها حق الاشراف والتفتيش على هذه الشركة أو المؤسسة من جميع النواحي المتعلقة بهذا النشاط. ويجب أن يكون صاحب الشركة أو المؤسسة ومديرا كل منهما، حسنا السيرة والسمعة ولم يسبق الحكم على أي منهما بعقوبة جنائية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

المادة ١١٨

يقدم طلب الترخيص بانشاء شركة أو مؤسسة لتعليم قيادة السيارات على النموذج المعد لذلك الى الجهة المختصة بالإدارة العامة للمرور مرفقاً به ما يلي:

١- سند مقبول لاثبات شخصية الطالب ومحل اقامته وصحيفة الحالة الجنائية، وبالمدير اذا لم يكن هو المالك.

٢- رسم هندسي مبسط بموقع شركة أو مؤسسة تعليم قيادة ومكونات مبانيها.

٣- بيان بالسيارات والاجهزة والمعدات اللازمة للتعليم.

٤- مناهج التعليم والتدريب.

٥- كشف بأسم المدير المسئول وأسماء المدرسين والمدربين الفنيين، والاخطار بأسماء من يجد منهم أو يترك العمل واسباب تركه.

٦- الأحتفاظ بسجلات تدون بها البيانات الخاصة بالمتدرب.

المادة ١١٩

يشترط لإنشاء أو إدارة شركة أو مؤسسة لتعليم قيادة السيارات ما يلي:

١- الحصول على ترخيص تجاري صادر من وزارة التجارة والصناعة لمزاولة هذا النشاط.
٢- إعداد منهج علمي مفصل، تعتمده الجهة المختصة بالإدارة العامة للمرور، تلتزم به الشركة أو المؤسسة في تعليم قيادة السيارات مع توفير الوسائل التعليمية.
٣-ألايقل الحدالأدنى لعددالمركبات الآلية لتعليم القيادة عن عدد سبع سيارات، لمزاولة هذا النشاط.
٤- ألا يزيد عمر سيارة التعليم على ثلاث سنوات من تاريخ سنة الصنع عند بداية الترخيص، وألا تتجاوز مدة ترخيصها لمزاولة هذا النشاط سبع سنوات من تاريخ سنة الصنع بالنسبة لسيارات الصالون، وخمسة عشر سنة بالنسبة للسيارات الأخرى.
٥- تجهيز سيارات التعليم بمقود قيادة وأجهزة تشغيل وفرامل إضافية من قبل الشركات والمؤسسات المتخصصة في هذا المجال، على أن تعتمد من الإدارة العامة للمرور.
٦- أن يوضع ملصق واضح على جسم سيارة التعليم من الجانبين والخلف يوضح أن السيارة معدة للتعليم، وذلك حسب الشروط التي تضعها الجهة المختصة بالإدارة العامة للمرور وتحدد لون وتصميم سيارات التعليم وفقاً للنموذج الذي تعده الإدارة العامة للمرور.
٧- أن توضع علامة سقفية مضيئة تبين أن السيارة معدة للتعليم وفقاً للشروط التي تضعها الجهة المختصة بالإدارة العامة للمرور.
٨- لا يجوز للمدرب الفني أو المدرس العمل في أكثر من شركة أو مؤسسة تقوم بمزاولة نشاط تعليم قيادة المركبات الآلية.
وعلى الشركة أو المؤسسة أن تزود المتدرب لديها بعد انتهاء فترة تدريبه بشهادة تفيد انتهاء التدريب واستعداده لأداء الاختبارات التي تجريها الجهة المختصة بالإدارة العامة للمرور.
٩-تحددالإدارةالعامةللمرورأوقاتوأماكنومناطقوطرقوشوارعتعليمقيادةالمركباتالآلية.
١٠- لا يجوز استخدام سيارات التعليم في غير الغرض المخصص لها.
١١- إعداد وتثبيت برنامج آلي لتتبع سيارات التعليم بالشركات والمؤسسات مع رقابة الإدارة العامة للمرور عليه، ونسخ بياناته عند الحاجة.
١٢- يجب التزام المدرب بلبس السديري الذي تحدده الإدارة العامة للمرور.
١٣- يجب أن تكون المركبة الآلية دائما في حالة نظافة.

المادة ١٢٠

يصدر الترخيص من الجهة المختصة بالإدارة العامة للمرور بعد معاينة أماكن المدارس أو المكاتب التابعة للشركة أو المؤسسة وسيارات تعليم القيادة والأجهزة والمعدات ومراجعة المناهج واعتمادها والتأكد من توافر جميع الشروط الأخرى وفقاً لحكم المادتين (٩٠١، ٩١١) من هذا القرار. وعلى المدارس أو المكاتب أو الشركات أو المؤسسات القائمة أن تقوم باستيفاء جميع الشروط الواردة في هذا القرار في مدة اقصاها سنة من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

المادة ١٢١

يجوز لمدير عام الإدارة العامة للمرور ان يطلب من وزارة التجارة والصناعة إلغاء ترخيص الشركة أو المؤسسة في حالة مخالفة أي حكم من أحكام هذا القرار أو مخالفة أحكام قانون المرور أو اللوائح و القرارات المنفذة له.

الباب الخامس
قواعد وآداب المرور
اولا : احكام عامة

المادة ١٢٢

على كل مستعمل للطريق العام سواء كان يقود مركبة أو يقود حيوانات أو يمشي ان يراعي في مسلكه بذل اقصى عناية والتزام الحذر والاحتياط اللازمين، وألا يؤدي مسلكه الى الاضرار بالغير او تعريضه للخطر، أو أن تترتب عليه اعاقة الغير أو مضايقته باكثر مما تستوجبه الظروف ولا تسمح بتجنبه، وعليه أيضا التزام قواعد وآداب المرور واتباع اشاراته وعلاماته وتعليمات الشرطة.

المادة ١٢٢ مكرر

يحظر على قائدي المركبات بكافة أنواعها استخدام الهاتف النقال باليد أثناء القيادة.

المادة ١٢٣

يحظر ترك أو القاء أو وضع اي شيء من شأنه أن يعوق حركة المرور على الطرق العامة أو يتسبب في قذارتها، أو يسبب خطرا لمستعمليها، وعلى رجال الشرطة ازالة المخافة فورا بالطريق الاداري على نفقة المتسبب، وعليهم حتى تتم الازالة وضع علامات التنبيه والتحذير اللازمة. واذا كان شغل الطريق العام أو أي جزء منه قد تم بناء على تصريح من الادارة العامة للمرور فعلى القسم المختص بها بالتعاون مع الاجهزة و الجهات المختصة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتلاقي اعاقة المرور.

المادة ١٢٤

لا يجوز ترك مركبة في الطريق العام بغير قائدها الا بعد اتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع الحوادث التي تنشأ من تركها وللحيلولة من أن يؤدي تركها الى عرقة المرور وبعد التيقن من اتخاذ كل ما يلزم لجعل الاستعمال غير المشروع من جانب الغير لها متعذرا. ولا يجوز ترك المركبة وبها مفتاح تشغيلها.

المادة ١٢٥

على قائدي المركبات وغيرهم من مستعملي الطريق افساحه لمرور مركبات الطوارئ المعتمدة (كالاطفاء والاسعاف والشرطة والدفاع المدني) أثناء تحركها متجهة للقيام بخدمة طارئة عاجلة. وتستعمل هذه المركبات أجهزة التنبيه الصوتية والضوئية الخاصة، ويكون افساح الطريق بالتزام الجانب الأيمن من تهدئة السرعة الى أقصى درجة ممكنة أو التوقف على جانب الطريق اذا اقتضى الأمر. ولقائدي هذه المركبات اثناء اتجاهها لمكان القيام بالخدمة عدم التقيد عند الضرورة بقواعد المرور واشاراته وعلاماته، بشرط بذل اقصى العناية والحرص اللازمين وعدم تعريض حياة الاشخاص أو الاموال للخطر. مع استعمال أجهزة التنبيه المشار إليها. ولا تسري هذه الاحكام الاستثنائية أثناء عودة هذه المركبات بعد الانتهاء من أداء مهمتها.

المادة ١٢٦

على مستعملي الطريق افساحه لمرور المواكب الرسمية وما في حكمها بمجرد الاعلان عن اقترابها بواسطة المنبهات الصوتية او الضوئية، ولو استدعى الأمر التوقف في اقصى يمين الطريق.

المادة ١٢٧

لا يجوز اشتراك المركبات في مواكب خاصة او في تجمعات الا وفقاً للاحكام القانونية المقررة و بأذن من الادارة العامة للمرور، ولا يسمح بذلك إذا أدت الى إقلاق الراحة العامة وخاصة ليلاً.

المادة ١٢٨

لا يجوز استعمال المركبات في الإعلان او وضع لافتات او نماذج مجسمة على المركبة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المختصة ووفقاً للضوابط التي الإدارة العامة للمرور و بتصريح منها و يكون التصريح في هذه الحالة محدد المدة.

المادة ١٢٩

يحظر اجراء سباق للمركبات الآلية من أي نوع بالطرق العامة إلا بترخيص من الإدارة العامة للمرور، و بناءً على طلب من الجهات المعنية بالدولة يحدد به مكان و زمان السباق، ويصدر الترخيص في هذه الحالة بعد تقديم الضمانات الكافية لتعويض ما قفد ينشأ عن السباق من اضرار أيا كانت. ويجوز إلغاء الترخيص ومنع السباق أو وقفه لأي سبب يتعلق بالأمن والسلامة.

المادة ١٣٠

يلتزم كل من يدخل المركبة أو ينزل منها بمراعاة الا يؤدي ذلك الى تعويض غيره من مستعملي الطريق للخطر وخاصة مراعاة عدم فتح احد أبواب المركبة أو اغلاقه أو تركه مفتوحا الا بعد التأكد من أن ذلك لا يعوض مستعملي الطريق للخطر .

المادة ١٣١

ويجب عند استعمال المركبة تجنب احداث أي ضجة او اصوات مزعجة غير ضرورية.

المادة ١٣٢

لا يجوز استعمال اجهزة التنبيه الا في حالة الضرورة لتنبيه مستعملي الطريق الى اقتراب المركبة او الى خطر ناشىء عنها او خطر يهددها. ويحظر وضع او استعمال أجهزة تنبيه صوتية او ضوئية مشابهة لأجهزة مركبات الطوارىء و الشرطة. و بصفة عامة. لا يجوز وضع أو استعمال أجهزة تنبيه غير المصرح بها من الأدارة العامة للمرور و لا يجوز أن تكون أجهزة التنبيه مما يصدر أنغاماً أو أصواتاً لا تتفق و الغرض منها.

كما يحظر استعمال أجهزة التنبيه الصوتية بصفة مستمرة أو بطريق تزعج المارة أو تقلق راحة الجمهور أو لغير الغرض من التنبيه او اذا لم يكن لاستعمالها مبرراً من أمن المرور بالطريق.ويحظر بصفة خاصة استعمالها في الحالات الآتية:

١- بالقرب من المستشفيات والمدارس.
٢- في المناطق السكنية من منتصف الليل حتى الساعة السادسة صباحا.
٣- أثناء وقوف المركبة.
٤- في الاوقات والجهات التي تحددها الادارة العامة للمرور.

وللادارة العامة للمرور أن تمنع استعمال انواع معينة من اجهزة التنبيه التي من شأنها ازعاج أو اقلاق راحة السكان.

المادة ١٣٢ مكرر

استثناء من حكم المادة السابقة يجوز للوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية

والشركات الخاصة العاملة بقطاع الخدمات العامة، وضع واستعمال اجهزة تنبيه صوتية او ضوئية بعد الحصول على تصريح بذلك من الادارة العامة للمرور. ويصدر التصريح لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد، مبينا به نوع ورقم المركبة ونوع الجهاز المستخدم، والوان اجهزة التنبيه الضوئية لكل جهة على حدة.

المادة ١٣٣

يجب على مستعملي الطريق ، سواء قائدي المركبات أو المشاة ، وبقدر الأمكان ، تقديم كل مساعدة إلى ضحايا الحوادث وخاصة الجرحي . ويجب على من يكون طرفاً فى حادث مرور الوقوف فوراً بقدر المستطاع دون أن ينشأ عن وقوفه خطر آخر على حركة المرور ، في حال حدوث إصابة شديدة أو وفاة أو تهشم كامل للمركبة مما يستحيل تحريكها ، ويعمل بقدر الأمكان على تأمين السير ومنع أى تغيير للآثار الموجودة بمكان الحادث ، والاهتمام بأمر المصابين ، وفى حال الحادث البسيط الذي لا ينجم عنه أية أصابات أو وفاة أو تهشم شديد يتم تحريك المركبات من قبل أطراف الحادث إلى كتف الطريق أو أى موقع آمن . ويجب أبلاغ أقرب جهة مرور أو شرطة أو إسعاف بالحادث فور وقوعه فى حال حدوث إصابة شديدة أو وفاة من طرفي أو أطراف الحادث ، مع البقاء فى مكان الحادث إلى أن تسمح له الشرطة بترك المكان ما لم يكن هو نفسه بحاجة إلى العناية الطبية . ولا يجوز لقائدى المركبات التوقف أو التزاحم حول الحادث دون مقتضى لذلك .

ثانيا: قيادة المركبات والحيوانات

المادة ١٣٤

يجب أن يكون لكل مركبة تسير على الطرق العامة قائد يتولى قيادتها ولو كانت تسحبها مركبة اخرى، وذلك فيما عدا المقطورة وشبه المقطورة.

المادة ١٣٥

يجب أن يكون لحيوانات الجر أو الحمل أو الركوب أو المواشي أو الأغنام، فرادى أو قطعاناً، قائداً أو أكثر، ويجب عليه تنظيم قيادتها بحيث لا تؤدى إلى عرقلة المرور. ولا يجوز ترك هذه الحيوانات في الطريق، ويجب أن تبتعد مراعى الحيوانات عن الطريق بمسافة لا تقل عن خمسمائة متر.

المادة ١٣٦

على قائدي المركبات الوقوف فورا كلما طلب منهم رجال الشرطة ذلك.

المادة ١٣٧

على كل قائد مركبة أن يكون متأكدا بصفة دائمة وخاصة قبل بدء السير بها من سلامة المركبة وصلاحيتها بجميع اجزائها، ومن عدم وجود خطر عليها أو على الغير، ويتسوثق دائما من استيفاء كافة الشروط المقررة في القانون وهذه اللائحة والقرارات التنفيذية للقانون.

المادة ١٣٨

اذا طرأ اثناء سير المركبة، أي سبب من شأنه أن يؤثر على امنها او سلامة الغير او أمن المرور وسيولته، فعلى قائدها ان يسحبها من الطريق باسرع وقت ممكن.

المادة ١٣٩

لا يجوز قيادة المركبة داخل المدن والمناطق السكنية في جزء من الطريق ذهابا وجيئة بغير مبرر، خاصة اذا ترتب على ذلك ازعاج الآخرين.

ثالثا : قواعد السير

المادة ١٤٠

على قائد المركبة الالتزام دائما باتجاه السير ولا يجوز السير بالمركبة عكسه كما لا يجوز السير بالمركبة على الارصفة اطلاقا. وعليه ان يلزم اقصى الجانب الايمن للطريق اثناء السير، وعلى الاخص في الحالات الآتية :

١- اذا كانت السرعة الفعلية لمركبته تقل عن الحد الاقصى المقرر للسرعة في هذا الطريق.
٢- اذا كانت الرؤية في الطريق امامه غير كافية.
٣- في حالة مقابلة مركبة أخرى قادمة من الاتجاه المضاد.
٤- عندما يريد قائد مركبة اخرى قادمة من الاتجاه المضاد.
٥- عندما يريد قائد مركبة لاحقة له ان يتخطى مركبته.
٦- اذا كان سينعطف الى طريق آخر يقع على يمينه.

المادة ١٤١

١- اذا كان نهر الطريق ذا اتجاهين تفصلها خطوط طويلة متصلة، يخطر السير على هذه الخطوط أو اجتيازها.
٢- اذا كان نهر الطريق او احد اجزائه المخصص لحركة المرور في اتجاه واحد مقسما الى عدة مسارات بخطوط طويلة متقطعة، فعلى المركبات التي تسير ببطء التزام المسار الواقع في اقصى اليمين. وعلى قائد كل مركبة السير في المسار الذي يشغله ولا يجوز له أن يغير مساره الا بعد أن يتأكد من ان ذلك لا يشكل خطرا على الآخرين او على حركة المرور، وبعد تنبيه الغير من مستعملي الطريق الى ذلك، وفي الوقت المناسب وباستعمال اشارة التنبيه.

المادة ١٤٢

على قائد المركبة اذا رغب اثناء سيرها في اجراء أي تغيير في خط سيره مثل الخروج من خط سير المركبات التي يتبعها او الدخول في هذا الخط أو تغيير اتجاهه نحو يمين الطريق او يساره او الدوران الى اليمين او اليسار متجها نحو طريق جانبي او راغبا الدخول الى مكان مجاور للطريق أو الخروج منه او يرغب الدوران الى الخلف أو الرجوع الى الوراء، مراعاة الا ينشأ من مركبته تعريض الغير للخطورة وأن يعلن رغبته في ذلك بوضوح وفي وقت مناسب وان يستعمل الاشارة وعليه بصفة خاصة:

١- التأكد من امكان اجراء ذلك دون ان يعرض نفسه أو غيره للخطر.
٢- ان يضع في اعتباره اوضاع باقي مستعملي الطريق واتجاهاتهم وسرعتهم.
٣- ان يعلن عن نيته وقبل اجراء تغيير خط سيره بمدة وبمسافة كافية بواسطة الاشارة اليدوية أو اشارات الاتجاه الموجودة بمركبته، وان يظر التحذير الصادر من الاشارة قائما طوال مدة الحركة.
٤- ان يقترب ما امكن من الحافة اليمنى لنهر الطريق اذا كان سينعطف

الى طريق آخر يقع على يمينه وان يقترب ما امكن من محور نهر الطريق ذي الاتجاهين اذا كان سينتقل الى طريق آخر يقع على سيارة، أما في الطريق ذي الاتجاه الواحد، فعليه ان ينتظم في اقصى اليسار.
٥- ان يتحوط للمرور اللاحق القادم خلفه، وكذلك بالنسبة للمركبات القادمة من الاتجاه المقابل فيتركها تمر أولا.

المادة ١٤٣

على من يتأهب للخروج من بناية أو عقار الى الطريق أو من جزء آخر من الطريق الى نهره أو من مكان التوقف أو الانتظار على جانب الطريق لبدء السير، الا يدخل الطريق او نهره الا بعد أن يتأكد من امكانية ذلك دون تعريض الغير للخطر وعليه دائما ان يعلن عن رغبته في ذلك بوضوح وفي الوقت المناسب وباستعمال اشارات المركبة او الاشارة اليدوية وعليه أيضا مراعة ذلك عند دخوله الى العقار. ويجب في جميع الاحوال ان يتم ذلك بسرعة بطيئة.

المادة ١٤٤

لا يجوز لقائد المركبة الرجوع الى الخلف الا عند الضرورة وبشرط عدم اعاقة المرور وبعد اعطائه الاشارة المناسبة والتأكد من خلو الطريق وعدم تعريض الغير للخطر، وعلى الا يجاوز الرجوع الى الخلف المسافة الضرورية، وعند اللزوم يجب ان يستعين بمن يرشده.

المادة ١٤٥

يجب على قائد المركبة عند استخدامه لطرق المرور السريعة عدم التوقف بمركبته خارج الاماكن المعدة لذلك أو عدم الرجوع بها للخلف، كذلك عدم الدوران يسارا أو للخلف أو السير بها في الجزيرة الوسطى التي تفصل بين اتجاهي السير على نهري الطريق.

المادة ١٤٦

على قائدي المركبات النقل بانواعها والمركبت الصناعية والانشائية والجرارات والمركبات ذات المقطورة أو شبه المقطورة التزام الجانب الأيمن لنهر الطريق وعدم الخروج منه الا عند الضرورة مثل حالة التخطي.

المادة ١٤٧

على قائد المركبة ان يترك بينه وبين المركبة التي امامه مسافة تكون كافية لتمكينه من التوقف عندما تخفض المركبة الامامية سرعتها فجأة وعليه ان يتنبه لاشارات قائدها.
ولا يجوز استعمال المكابح (الفرامل) فجأة بغير موجب قوى.
ويجب على قائدي كل المركبات التي تسير في مجموعة واحدة أن يتركوا بين كل مركبة من مركباتهم والأخرى مسافة كافية حتى يمكن للمركبات الاسرع منها عند قيامها بعملية التخطي اللجوء الى هذه المسافات لتفادي الحوادث والاخطار.

المادة ١٤٨

على قائد الدراجة ان يلتزم الجانب الأيمن لنهر الطريق ويحظر عليه السير فوق الرصيف.
وعند وجود مسار مخصص لسير الدراجات فيجب التزامها ولا يجوز الخروج منها. وعلى قائدي الدراجات ان يسيروا فرادي الواحد خلف الآخر.
ويحظر عليهم ان يستعينوا بأية مركبة في سبيل جر او سير دراجاتهم.

ويحظر عليهم نقل اشخاص الا اذا كانت الدراجة مجهزة لذلك. ويجب على قائد الدراجة وركابها ان يضع على رأسه الخوذة الواقية. و يستثنى من ذلك قائد و راكب الدراجة الآلية التي تتوافر فيها شروط الأمن و المتانة بحيث تكون مصممة بطريقة تقي من الصدمات و تحمي قائد وراكب الدراجة الآلية من الخطر.

رابعا : التقابل والتخطي

المادة ١٤٩

يجب على قائد مركبة عند تقابل مركبته بمركبة أخرى قادمة من الاتجاه المضاد ان يقترب بقدر الامكان من الحافة اليمني في اتجاه المرور الذي يسلكه بحيث يترك مسافة كافية شاغرة على يساره، واذا لم يتيسر له ترك هذه المسافة بسبب وجود عقبة أو وجود مستعملين آخرين للطريق، وجب عليه تهدئة السرعة والتوقف عند اللزوم لحين مرور مستعملي الطريق من الجهة المقابلة.

المادة ١٥٠

في الطرق التي يصاحب التقابل فيها صعوبة أو خطورة كما في الطرق الجبلية أو المنحدرة، ويجب على قائد المركبة في الاتجاه النازل ان يلتزم اقصى يمين مساره أو يتوقف تماما ليسمح للمركبة الصاعدة ان تمر بدون صعوبة. فاذا كانت المركبة الصاعدة موجودة بالقرب من قسم عريض من الطريق يستعمل كموقف مؤقت وجب على قائدها التوقف في هذا المكان ليسمح بمرور المركبة النازلة.

المادة ١٥١

يجب على قائد المركبة قبل اجراء تخطي (تجاوز) المركبة التي امامه مراعاة ما يأتي :

١- التأكد من الرؤية الواضحة الكاملة في مسار الطريق الذي يوشك ان يسلكه.
٢- التأكد من عدم وجود أي عائق أو خطورة من المرور المضاد.
٣- التأكد من انه ليس هناك أي قائد مركبة يتبعه قد شرع في تخطيه.
٤- ان قائد المركبة الذي يتقدم في مسار المرور لم يغط تحذيرا يفيد رغبته في التخطي أيضا.
٥- أن يأخذ في تقديره الفرق بين سرعة مركبته وسرعة مستعملي الطريق الذين يحاول تخطيهم.
٦- تنبيه مستعملي الطريق المراد تخطيهم والتأكد من انهم قد استجابوا لهذا التنبيه.
٧- ترك مسافة امامية كافية بينه وبين المركبة المراد تخطيها.
٨- الابتعاد اثناء التخطي عن مستعملي الطريق الجاري تخطيهم بحيث يترك بينه وبينهم مسافة جانبية كافية.
٩- بعد اتمام التخطي يجب عليه ان يعود الى اليمين دون مسايقة من تخطاه، وله أن يبقى في المسار الذي شغله أثناء التخطي اذا كان سيتخطي مركبة أخرى بشرط الا يسبب مضايقة أو ازعاجا لقائدي المركبات القادمة من خلفه.

المادة ١٥٢

على قائد المركبة الذي تتخطاه مركبة أخرى مراعاة تهدئة السرعة مع التزام ما

أمكن بالجانب الأيمن للمسار حتى يسمح للمركبة التي تتخطاه اتمام التخطي بامان.

المادة ١٥٣

يجب على قائد المركبة الا يقوم بعملية التخطي في الاحوال والاماكن الآتية:

١- اذا كان مدى الرؤية امامه أو حوله غير كاف أو غير واضح.

٢- اذا كانت المركبة المتقدمة تسير بسرعة يتعذر معها اتمام عملية التخطي او كانت تقوم هي بتخطي مركبة أخرى امامها أو كانت المركبة التي تتبعه تريد أن تتخذاه.

٣- اذا كان اتجاه حركة المرور المضاد لا يسمح باتمام عملية التخطي بأمان.

٤- في التقاطعات والدورات والميادين.

٥- في حالة توقف رتل من المركبات بسبب عرقلة في المرور أو بسبب وجود اشارة بتوقفها.

٦- في المنحنيات والمرتفعات والمنحدرات والطرق الزلقة وبالقرب من ممرات عبور المشاة وفي مسارات الطرق التي تكون محددة بخطوط طويلة متصلة.

٧- في الاماكن المحظورة فيها التخطي طبقا لتعليمات المرور واشاراته وعلاماته.

المادة ١٥٤

يجب على قائد المركبة عند مروره من يسار مركبة أخرى متوقفة على جانب الطريق أو من يسار عائق قائم بجانب الطريق أن يدع المركبات المقابلة تمر أولا.

المادة ١٥٥

لا يجوز لمركبات النقل للركاب (الباصات) ومركبات النقل (الشاحنات) أن تتخطي بعضها بعضا داخل المدن، كما لا يجوز لها تخطي بعضها بعضا خارج المدن الا اذا كان ذلك لا يؤدي الى عرقلة للمرور بالطريق.

خامسا: السرعة

المادة ١٥٦

تقوم الادارة العامة للمرور بتحديد الحد الادنى والاقصى للسرعة في الطرق العامة بالتنسيق مع الجهات المختصة داخل و خارج الوزارة مرعية في ذلك ظروف كل طريق وحالته ومدى ازدحامه وظروف المناطق والاحياء المأهولة، ويتم الاعلان عن ذلك بمقتضى لافتات واضحة ومتعددة.

المادة ١٥٧

يجب على قائد المركبة أن لا يجاوز الحد الاقصى للسرعة المقررة طبقا للانظمة المعمول بها، ويستثني من ذلك مركبات الطوارئ اثناء سيرها لتأدية خدمة عاجلة وكذلك كل قائد مركبة ينقل جريحا أو مريضا في حالة خطرة. وعليه ان يلتزم في سرعته ما تقتضيه حالة المرور بالطريق أو امكان الرؤية به والظروف الجوية القائمة وحالة المركبة وحمولتها وحالة الطريق وسائر الظروف المحيطة، وعليه مراعاة ان تكون سرعة المركبة لا تتجاوز القدر الذي يمكنه من وقفها بأمان في حدود مجال الرؤية، وعليه ان يقلل من سرعته أو يتوقف

اذا لـزم الأمـر عندمـا تكـون الرؤيـة غير واضحـة.

المادة ١٥٨

يجب على كل قائـد مركبـة ان يقلـل مـن سرعـة مركبتـه عنـد اجتيـازه المناطـق المأهولة او اذا كانـت الرؤيـة غير واضحـة او عنـد الدخـول في المنعطفـات أو المنحنيـات او المنحـدرات او التقاطعـات او عنـد اماكـن عبـور المشـاة او امـام المـدارس أو عنـد ملاقـاة حيوانـات او تخطيهـا.

المادة ١٥٩

لا يجـوز لقائـد المركبـة أن يـسير بسرعـة اقل مـن الحـد الادني للسرعـة المقـررة او ببطء غير عـادي بـدون مبرر حتـى لا يعرقـل حركة الـسير الطبيعـي لباقـي المركبات.

المادة ١٦٠

لا يجـوز اسـتعمال الفرامـل (المكابـح) بصـورة مفاجـأة بـغير ضرورة، ويجـب على قائد المركبـة الـذي ينـوي الابطـاء ان يتأكـد قبـل ذلـك انـه ليـس هنـاك أي خطـر أو عرقلة للمركبـات التـي تتبعه.

ويجـب على القائـد قبـل تهدئـة سرعـة مركبتـه ان ينبـه الى رغبتـه في ذلـك بصـورة واضحـة وقبلهـا بوقـت كاف باشـارة يدويـة أو ضوئيـة.

سادسا : التقاطعات وأولوية المرور

المادة ١٦١

يجـب على قائـد المركبـة أن يتوخـى الدقـة والحـذر التـام عنـد اقترابـه مـن تقاطـع الطـرق، وان يقـود مركبتـه بالسرعـة المناسـبة التـي يتمكـن معهـا مـن ايقافها ليسـمح بمـرور المركبـات التـي لها أولويـة مـرور.

المادة ١٦٢

يجب على قائـد المركبـة القـادم مـن طريـق خـاص ويتأهـب للدخـول في طريـق عـام أو مـن طريـق غير موصـوف للدخـول في طريـق معبـد ان يقـف حتـى يسـمح بمـرور المركبـات القادمـة على هـذا الطريـق ولا يشرع في الدخـول الا بعـد التأكـد مـن خلـو الطريـق وعـدم تعريـض المـرور لأي خطـر.

المادة ١٦٣

في الميادين والـدورات والتقاطعـات حيـث الـسير غير منظـم بواسـطة رجـل الشرطة او بواسـطة الاشـارات، تكـون اولوية المـرور كالآتي:

١- تكـون الاولويـة في الميادين والـدورات للمركبـات التـي دخلـت فـعلا فيهـا أي القادمـة مـن اليسـار.

٢- للمركبات التي دخلت فعلا التقاطع.

٣- للمركبـات القادمـة مـن طريـق رئـيسي يتقاطـع بطريـق فرعـي.

٤- للمركبات القادمـة مـن اليـمين وذلـك عنـد تقاطـع طـرق متساوية في الاهميـة أو في حالـة تعـذر التعـرف على الطريـق الرئـيسي.

المادة ١٦٤

عند توقف المرور او تباطئه بما يهدد بارتكابه يجب على قائد المركبة- برغم الاولوية او النور الاخضر - عدم دخوله اذا كان عند الوصول اليه سوف يتوقف فيه.

المادة ١٦٥

على كل من له طبقا لقواعد المرور حق استمرار السير أو أية أولوية ان يتنازل عنها اذا اقتضت ذلك حالة المرور. ولا يجوز لاخر ان يعتمد على هذا التنازل الا بعد تفاهمه الواضح مع المتنازل، ويكون ذلك لتجنب ارتباك المرور أو توقفه أ الاضرار بمستعملي الطريق أو تعريضهم للخطر أو ازعاجهم.

سابعا : التوقف والوقوف والانتظار

المادة ١٦٦

لا يجوز وقوف مركبة في غير اماكن او اوقات الانتظار الا عند ركوب المركبة او النزول منها او لتحميلها او تفريغها.

المادة ١٦٧

يجب ان تتم عملية التوقف للمركبة بصورة تدريجية لا ينتج عنها أي مضايقة لحركة المرور، بعد اعطاء الاشارة الدالة على ذلك سواء كانت ضوئية أو يدوية. وعلى كل قائد ان يضع مركبته أو حيواناته اقرب ما يمكن من الحافة اليمني لنهر الطريق وموازيا لها ما لم تسمح المنطقة المسموح بالانتظار فيها بغير ذلك. ويجوز الوقوف أو الانتظار بالقرب من الحافة اليسرى عندما يكون الجانب الايمن ممنوعا بواسطة علامات المرور أو اذا كان الوقوف في طريق ذي اتجاه واحد.

المادة ١٦٨

يجب ان يكون وقوف او انتظار المركبات او الحيوانات في الطرق السريعة أو في خارج المدن أو في المناطق غير المأهولة خارج نهر الطريق كلما أمكن ذلك مع تجنب اقسام الطريق المخصصة لسير الدراجات أو المشاة. وعلى القائد اذا اضطر للوقوف بمركبته على هر الطريق استخدام اشارة التحذير خاصة عندما يكون الوقوف ليلا أو في مكان ممنوع التوقف فيه.

المادة ١٦٩

لا يجوز الوقوف أو الانتظار في الاماكن الآتية:

١- الاماكن المخصصة لعبور المشاة وعلى الارصفة. ويجوز استثناء في المناطق السكنية أن يوقف السكان سيارتهم أو دراجاتهم الخاصة أمام منازلهم.

٢- على الكباري او الممرات العلوية او في الاتفاق ما لم يكن هناك اماكن مخصصة للوقوف او الانتظار.

٣- على نهر الطريق بالقرب من المرتفعات او المنحنيات.

٤- على نهر الطريق بجوار العلامات الارضية الطولية المتصلة التي لا يسمح بعبورها.

٥- في الاماكن التي قد تحجب المركبة بوقوفها أو انتظارها الاشارات الضوئية او علامات الطرق عن نظر بقية مستعملي الطريق.

٦- امام مداخل ومخارج حظائر المركبات (الجراجات) او محطات البنزين أو

المستشفيات او مراكز الاسعاف أو الاطفاء او الشرطة او المناطق العسكرية أو المدارس.
٧- في الاماكن التي يعوق الوقوف فيها تحرك مركبة أخرى واقفة.
٨- على نهر الطريق بجوار مركبة أخرى واقفة.
٩- في الاماكن غير المصرح بالانتظار فيها.
١٠- على بعد يقل عن عشرة أمتار من مفارق الطرق ومداخل الميادين والدورات أو أمام محطات مركبات النقل العام للركاب.

المادة ١٧٠

على مركبات النقل العام عند وقوفها بمحطات الركوب أو النزول ان تقف محاذية للريف أمام المحطة ولا يجوز للمركبات الاخرى المرور بين المركبة والرصيف ولا يجوز تعطيل ركوب او نزول الركاب.

المادة ١٧١

على قائد المركبة تهدئة السرعة او التوقف اذا لزم الأمر لسماح للسيارات المخصصة لنقل طلبة المدارس لاجراء التحركات اللازمة لصعودهم أو نزولهم ولا يجوز تعطيل هؤلاء أو ازعاجهم.

المادة ١٧٢

يحظر على سيارات الاجرة الوقوف في غير الاماكن المخصصة لها (المواقف) والتي تحددها ادارة المرور ويعلن عنها وتحدد اماكنها وعدد السيارات بلافتات وخطوطة أرضية، ويجوز لقائد السيارة التوقف بصفة عارضة في أقصى يمين الطريق لقبول ركاب أو انزالهم على أن يراعى الا يكون انعطافه الى يمين الطريق فجأة أو بطريقة تعرض المشاة أو المركبات الأخرى للخطر.

ثامنا : الانارة

المادة ١٧٣

يجب على كل قائد مركبة أن يضيء انوار الموضع في مركبته اثناء الليل (بين غروب الشمس وشروقها)، كما يجب عليه ذلك اثناء النهار عندما تكون الرؤية غير كافية لأي سبب يجعل رؤية المركبة متعذرة اذا لم يعلن عن وجودها بالأنوار. ويجب ان تستخدم الانوار عند مقدمة المركبة وعند مؤخرتها.

المادة ١٧٤

يجب على كل قائد مركبة متوقفة اثناء الليل على طريق غير مجهزة بانارة عامة أو عندما تكون الرؤية غير كافية ان يعلن عن وجود مركبته بواسطة اضاءة أنوار الموضع.

المادة ١٧٥

يجب على قائدي المركبات عدم استخدام انوار حمراء أو اجهزة عاكسة حمراء أو أي مواد عاكسة في مقدمة المركبة وكذلك عدم استخدام انوار بيضاء أو أي مواد عاكسة غير حمراء في مؤخرة المركبة، وذلك باستثناء النور الخاص بلوحة الارقام.

المادة ١٧٦

يجب على جماعات أو مواكب المشاة، استخدام انوار أو اجهزة عاكسة عند سيرهم ليلا على نهر الطريق.
ويجب على قائدي العربات التي تجر بواسطة الحيوانات وقائدي حيوانات الركوب والحمل او الماشية استخدام انوار أو أجهزة عاكسة عند سيرهم ليلا على نهر الطريق.

المادة ١٧٧

يجب على قائدي المركبات عدم استعمال انوار القيادة في المناطق المأهولة أو في الطرق المضاءة بأنوار عامة كافية خارج المناطق المأهولة، وكذلك في حالة توقف المركبة أو انتظارها. ويسمح باستعمال هذه الانوار بصفة متقطعة عند تقابل مركبة بأخرى او لاعلان المركبة الامامية عن عزم المركبة على التخطي، كما يجوز استخدام هذه الانوار عندما تكون الرؤية غير كافية للسير بأمان بشرط مراعاة عدم ابهار نظر بقية مستعملي الطريق.
ويحظر وضع المصابيح الكاشفة واستعمالها، وتصادر عند ضبطها.

المادة ١٧٨

يجب على قائدي المركبات اضاءة انوار التلاقي (انوار الطريق) في الحالات الآتية:
١- على الطرق الرئيسية العريضة.
٢- على الطرق غير المجهزة بانارة عامة.
٣- في الحالات الممنوع فيها ساتعمال أنوار القيادة وتكون أنوار الوضع غير كافية للرؤية على المسافة المناسبة للامان.
٤- في حالة تعذر الرؤية لأي سبب يتعلق بحالة الجو.

ثامنا : الركاب والحمولة

المادة ١٧٩

لا يجوز السماح بركوب أي راكب أكثر من العدد المقرر للسيارة وذلك بالنسبة لسيارات الاجرة وسيارات نقل الركاب (الباص).

المادة ١٨٠

يحظر نقل الركاب في أية مركبة ليس بها أماكن معده للجلوس، ويجوز نقل الركاب في كابينة سيارة الشحن بعد الحصول على تصريح من الإدارة العامة للمرور.ولا يجوز لأي راكب الركوب في الأماكن المخصصة للحمولة بمركبات نقل الأشياء أو الحيوانات ولا يجوز الركوب على أي جزء خارجي لأية مركبة.
ويعتبر مخالفاً في هذه الحالات كل من قائد المركبة والركاب.

المادة ١٨١

لا يجوز ان تتعدى حمولة المركبة الوزن المسموح به، ولا يجوز أن يتعدى طول الحمولة او عرضها أو ارتفاعها الحدود المقررة.
واذا كانت طبيعة الحمولة تتجاوز هذه الابعاد وجب الحصول على تصريح من ادارة المرور قبل نقلها. كما يجب تمييز الحمولة البارزة بعلامات واضحة يسهل ملاحظتها من قائدي المركبات الأخرى، وتكون هذه العلامات في الليل ضوئية أو عاكسة.

المادة ١٨٢

يجب وضع الحمولة فوق المركبة وتنظيمها وترتيبها وتثبيتها أو ربطها بطريقة مأمونة بحيث لا يجعلها معرضة للتحرك أو السقوط. ويجب بصفة خاصة مراعاة ما يأتي :

١- الا ينتج منها أي خطر على الاشخاص أو تسبب ضررا للممتلكات العامة او الخاصة.

٢- الا تسبب ضوضاء ولا يتطاير او ينبعث منها ما يضر الصحة أو يضايق المارة.

٣- الا تعوق رؤية القائد، ولا تحجب الاشارات اليدوية او الضوئية او اشارات الاتجاه أو انوار المركبة او العدسات العاكسة أو لوحات الارقام.

٤- الا تعرض اتزان المركبة وقيادتها للخطر.

المادة ١٨٣

اذا كان صندوق المركبة مخصصا لنقل اللحوم أو الاسماك او الطيور المذبوحة او الالبان، وجب ان يكون مبطنا من الداخل بالصاج غير القابل للصدأ أو بالالمونيوم او القصدير الجيد، كما يجب أن يكون مستوفيا للاشتراطات الصحية الأخرى.

المادة ١٨٤

اذا كان المركبة مجهزة بصهريج لنقل الماء أو غيره من المواد السائلة وجب ان يتوافر في الصهريج الشروط اللازمة لاصول الصناعة. واذا كان صندوق المركبة أو سهريجها معدا لنقل مواد يمكن ان ينبعث منها غبار أو روائح كريهة أو من شأنها ايذاء الغير أو ازعاجهم أو تعرضهم للخطر، فيجب ن يكون الصندوق أو الصهريج محكم الاغلاق أو على الاقل مغطى بغطاء يمنع اثارة أي غبار أو رائحة أو تساقط اي شيء من الحمولة أثناء سيرها.

المادة ١٨٥

لا يجوز نقل المواد الخطرة أو المفرقعات في احدى المركبات الا بتصريح خاص من الادارة العامة للمرور وبعد موافقة السلطات المختصة وبعد اتخاذ اجراءات أمن خاصة.

عاشرا : سيارات الاجرة

المادة ١٨٦

يجب أن تكون سيارات الاجرة وسيارات نقل الركاب بانواعها دائما في حالة صالحة للسير، وبحالة نظيفة باستمرار.

المادة ١٨٧

يحظر على قائد سيارة الاجرة الامتناع بغير مبرر عن تأجيرها أو قبول الركاب عند الطلب، ولا يجوز له طلب اجرة تزيد عن الاجرة المقررة.

المادة ١٨٨

يحظر على قائد سيارة نقل الركاب (الباص) الانشغال بالحديث مع احد الركاب او العمال او السماح لأحد بالجلوس أو الوقوف بجواره اثناء سير المركبة. ولا يجوز قبول ركاب على السلم أو على الرفارف أو اي جزء من اجزاء المركبة

الخارجية، ويكون قائد المركبة ومحصلها - ان وجد- مسئولين عن ذلك، كما يتحمل الراكب في هذه لحالة المسئولية.

حادي عشر: الدراجات

المادة ١٨٩

يكون ركوب الدراجة او النزول منها على حافة الرصيد الأيمن للطريق. ويحظر على قائد الدراجة قيادتها بدون الامساك بمقودهااو الامساك بيد واحدة فقط الا في حالة اصدار اشارة يدوية.
ويحظر عليه الامساك بمركبة اخرى اثناء السير.ولا يجوز له السير معوجا او الاندفاع بسرعة خطرة او السير بها بأية حالة أخرى ينجم عنها خطر على الجمهور.

ثاني عشر: قواعد مرور المشاة

المادة ١٩٠

يجب على المشاة السير على الارصفة، وفي حالة عدم وجود ارصفة يجب على المشاة السير في اقصى يسار جانب نهر الطريق المضاد لاتجاه سيرهم، ومع ذلك يجوز أن يكون سيرهم في اقصى يمين نهر الطريق في اتجاه مسيرهم بعد التأكد من عدم تعرضهم لخطر المركبات اللاحقة لهم.

المادة ١٩١

ويجوز للمشاة استعمال نهر الطرق اذا كانوا في مجموعات او مواكب بشرط التزام اقصى حافة نهر الطريق في اتجاه حركة المرور، ويجب في هذه الحالة استعمال الاشارات المناسبة للتنبيه على وجود المجموعة أو الموكب.

المادة ١٩٢

يجوز تسيير كراسي أو مركبات المرضى أو العجزة أو ذوي العاهات التي تسير بالقوة الذاتية أو بالدفع أو الجر فوق الارصفة وعلى جوانب نهر الطريق.

المادة ١٩٣

يجب على المشاة الذين يرغبون عبور نهر الطريق ان يتوخوا الحرص والحذر التام وان يتثبتوا من ان بامكانهم القيام بذلك دون أي خطر أو اعاقة لحركة مرور المركبات، وان يستخدموا أقرب ممر عبور للمشاة في حالة وجوده. لا يجوز للمشاة الوقوف في نهر الطريق لغير ضرورة.

المادة ١٩٤

يجب على المشاة عند عبورهم نهر الطريق من الممر الخاص بهم والمحدد بعلامات، اتباع الآتي:
١- اذا كان الممر مجهزا باشارات ضوئية خاصة بالمشاة فعليهم الالتزام بها.
٢- اذا لم يكن الممر مجهزا باشارات ضوئية خاصة بالمشاة، وكان مرور المركبات عند هذا الممر منظما باشارات ضوئية او منظما بواسطة احدى افراد الشرطة فلا يجوز للمشاة عبور نهر الطريق طالما كانت الاشارة الضوئية أو اشارة الشرطي تسمح للمركبات بالسير.

المادة ١٩٥

لا يجوز للمشاة اختراق الصفوف العسكرية والمجموعات المنتظمة وسائر المواكب الاخرى المصرح بها.

ثالث عشر: واجبات قائدي المركبات تجاه المشاة

المادة ١٩٦

يجب على قائدي المركبات الا يعرضوا للخطر المشاة الذين يسيرون على الارصفة او على جوانب الطريق، بل وكذلك الذين يسيرون في نهر الطريق، وعليهم عند اللزوم التوقف لتجنب ازعاج أي مستعمل للطريق.

المادة ١٩٧

يجب على قائد المركبة ان يهدئ من سرعتها عند اقترابه من ممر خاص للمشاة محدد بعلامات على سطح الطريق وينظم المرور عنده بواسطة اشارات ضوئية أو رجل شرطة، فاذا كان المرور مغلقا امامه فعليه ان يتوقف قبل الممر وبعد فتح المرور له فلا يبدأ السير حتى يتم اخلاء الممر من المشاة الذين بدأوا العبور. أما اذا كان المرور مفتوحا لمرور مركبة فعلى قائدها عدم عرقلة المشاة الذين بدأوا في العبور أو ازعاجهم. اما اذا كان لممر الخاص للمشاة لا ينظم عنده المرور باشارة ضوئية أو بواسطة رجل شرطة فيجب على قائد المركبة أن يكون اقترابه من الممر بسرعة هادئة للغاية وعدم ازعاج المشاة العبور.

المادة ١٩٨

يجب على قائد المركبة عند تغيير اتجاه مركبته للدخول في طريق آخر أن يسير ببطء ليفسح المجال للمشاة الذين شرعوا في عبور هذا الطريق الآخر، وعليه التوقف تماما حتى يتم عبورهم.

رابع عشر: علامات واشارات المرور

المادة ١٩٩

تكون علامات واشارات وخطوط تنظيم المرور طبقا للمتبع او المقرر بالاتفاقيات الدولية. ولا تعفى علامات واشارات المرور وخطوط تنظيمه او تعليمات رجال الشرطة مستعمل الطريق بأية حال من واجبه في العناية والتزام الحرص والحذر.

المادة ٢٠٠

تكون للتعليمات والعلامات الصادرة من رجال الشرطة الاولوية على قواعد المرور، وعلى التعليمات التي تدل عليها اشارات المرور الضوئية وعلامات الطرق وخطوط تنظيم المرور.

المادة ٢٠١

يحظر اتلاف علامات المرور واجهزتها او نقلها او تغيير مدلولها ومعالمها واتجاها او الحاق أي ضرر بها. ولا يجوز تركيب لوحات او اعلانات او اجهزة تشابه علامات واجهزة المرور، او يكون من شأنها أو تجعل هذه العلامات أو الاجهزة أقل وضوحا او فاعلية أو تؤدي الى حدوث ارتباك لمستعملي الطريق.

الباب السادس
الرسوم
المادة ٢٠٢

تفرض على رخص قيادة المركبات الرسوم التالية:

١- اجازة تسيير سيارة خاصة ٥ د.ك
٢- اجازة تسيير سيارة اجرة. ٥ د.ك
٣- اجازة تسيير سيارة اجرة تحت الطلب ١٠ د.ك
٤- اجازة تسيير سيارة نقل عام للركاب (باص عام) ٢٠ د.ك
٥- اجازة تسيير سيارة نقل خاص للركاب (باص خاص). ١٥ د.ك
٦- اجازة تسيير سيارة نقل عام مشترك (وانيت). ١٥ د.ك
٧- اجازة تسيير سيارة نقل خاص مشترك (وانيت). ١٠ د.ك
٨- اجازة تسيير سيارة نقل عام للاشياء والحيوانات (شاحنة). ٢٥ د.ك
٩- اجازة تسيير سيارة نقل خاص للاشياء والحيوانات (شاحنة). ١٥ د.ك
١٠- اجازة تسيير سيارة ذات استعمال خاص ٢٥ د.ك
١١- اجازة تسيير جرار ١٠ د.ك
١٢- اجازة تسيير المركبة الصناعية والانشائية والزراعية ٣٠ د.ك
١٣- ترخيص المقطورة وشبه المقطورة للركاب. ٢٠ د.ك
١٤- ترخيص المقطورة وشبه المقطورة للاشياء والحيوانات ٢٠ د.ك
١٥- ترخيص القاطرة ١٠ د.ك
١٦- اجازة تسيير سيارة نقل عام خارجي ٥٠ د.ك
١٧- تجديد اجازة تسيير سيارة خاصة ٥ د.ك
١٨- تجديد اجازة تسيير سيارة اجرة ٥ د.ك
١٩-تجديد ترخيص سيارة اجرة تحت الطلب ٥ د.ك
٢٠- تجديد اجازة تسيير سيارة نقل عام للركاب (باص عام) ١٥ د.ك
٢١- تجديد اجازة تسيير سيارة نقل خاص للركاب (باص خاص) ١٠ د.ك
٢٢- تجديد اجازة تسيير سيارة نقل عام مشترك (وانيت) ١٠ د.ك
٢٣- تجديد اجازة تسيير سيارة نقل خاص مشترك (وانيت) ٥ د.ك
٢٤-تجديد اجازة تسيير سيارة نقل عام للاشياء والحيوانات (شاحنة) ٢٠ د.ك
٢٥- تجديد اجازة تسيير سيارة نقل خاص للاشياء والحيوانات (شاحنة) ١٠ د.ك
٢٦- تجديد اجازة تسيير سيارة ذات استعمال خاص ٢٠ د.ك
٢٧-تجديد اجازة تسيير جرار ٥ د.ك
٢٨- تجديد اجازة تسيير المركبة الصناعية والانشائية والزراعية والنقل العام الخارجي ٢٠ د.ك
٢٩- تجديد اجازة تسيير المقطورة وشبه المقطورة للركاب ١٠ د.ك
٣٠- تجديد ترخيص المقطورة وشبه المقطورة للاشياء والحيوانات ١٠ د.ك
٣١- تجديد ترخيص القاطرة ٥ د.ك
٣٢- بدل فاقد او تالف لاي ترخيص من التراخيص السابقة ١٠ د.ك
٣٣- ترخيص الدراجة الآلية ٥ د.ك
٣٤- تجديد ترخيص الدراجة الآلية او بدل فاقد او تالف عنها ٢ د.ك
٣٥- نقل ترخيص باسم المالك الجديد ٥ د.ك
٣٦- طلب شهادة ٢ د.ك

٣٧- الغاء ترخيص كافة انواع المركبات ٢ د.ك
٣٨- تظلم لاعادة الفحص الفني لجميع انواع المركبات ٥ د.ك.
و تفرض على اللوحات المعدنية الرسوم التالية :
اللوحات المعدنية تجاري او تصدير ٢ د.ك عن اللوحة الواحدة
اللوحات المعدنية جمرك مؤقت ٢٥ د.ك عن اللوحة الواحدة.
لوحات الدراجة الألية ٧٥٠ فلساً عن اللوحة الواحدة .
باقي اللوحات المعدنية ٢.٥ د.ك عن اللوحة الواحدة.

المادة ٢٠٣

تفرض على رخص قيادة المركبات واجراءاتها الرسوم الآتية:
١- رسم اختبار قيادي للمرة الاولي (خاصة، عامة، انشائية، صناعية، زراعية) ١٠ د.ك
٢- رسم اختبار قيادة للمرة الاولي (دراجة آلية). ٥ د.ك
٣- رسم اعادة اختبار قيادة (خاصة، عامة، انشائية، صناعية، زراعية) ٥ د.ك
٤- رسم اعادة اختبار قيادة (دراجة آلية) ٣ د.ك
٥- رسم اصدار رخصة سوق خاصة (بواقع دينارين لكل سنة) ٢٠ د.ك
٦- رسم اصدار رخصة سوق (عامة، انشائية، زراعية، صناعية) ٣٠ د.ك
٧- رسم اصدار رخصة سوق مؤقتة خاصة ٢٠ د.ك
٨- رسم اصدار رخصة سوق مؤقتة (عامة، انشائية، صناعية، زراعية) ٣٠ د.ك
٩- رسم تجديد رخصة سوق خاصة (بواقع دينار لكل سنة) ١٠ د.ك
١٠- رسم تجديد رخصة سوق (عامة، انشائية، زراعية، صناعية) ٢٠ د.ك
١١- رسم اصدار وتجديد رخصة سوق دراجة آلية ٥ د.ك
١٢- رسم اصدار بدل فاقد لرخص السوق (خاصة، عامة، انشائية، زراعية، صناعية) ١٠ د.ك
١٣- رسم اصدار بدل تالف لرخص السوق (خاصة، عامة، انشائية، صناعية، زراعية) ٥ د.ك
١٤- رسم اعفاء من الاختبار لرخص السوق الاجنبية ١٠ د.ك

المادة ٢٠٤

تفرض على التصاريح الرسوم التالية:
١- رسم اصدار تصريح مدرب سياقة. ٠٥ د.ك
٢- رسم اصدار تصريح تدريب الاقارب للكويتيين ٠١ د.ك
٣- رسم تجديد تصريح مدرب سياقة. ٥٢ د.ك
٤- رسم تجديد تصريح تدريب الاقارب للكويتيين ٠١ د.ك
٥- رسم اصدار تصريح تعليم قيادة (خاصة، عامة،انشائية، صناعية، زراعية) ٠١ د.ك
٦- رسم تصريح محصل باص ٥ د.ك
٧- رسم تجديد تصريح تعليم قيادة (خاصة، عامة، انشائية، صناعية، زراعية) ٥ د.ك
٨- رسم تجديد تصريح.محصل باص ٥ د.ك
٩- رسم تصريح قيادة سيارة اجرة وقيادة باص عام وخاص ٥١ د.ك
١٠- رسم تصريح قيادة سيارة اجرة تحت الطلب ٠٣ د.ك
١١- رسم تصريح قيادة سيارة نقل خفيف (وانيت) ٠١ د.ك

١٢- رسم تصريح قيادة لتجربة مركبة آلية ٥ د.ك
١٣- رسم تصريح نقل اشخاص في سيارات الشحن ٠١ د.ك
١٤- رسم تصريح لسائق العربة التي يجرها حيوان ٥ د.ك
١٥- رسم تجديد تصريح قيادة سيارة اجرة قيادة باص عام او خاص ٠١ د.ك
١٦- رسم تجديد تصريح قيادة سيارة اجرة تحت الطلب ٦١ د.ك
١٧- رسم تجديد تصريح قيادة سيارة نقل خفيف (وانيت) ٥ د.ك
١٨- رسم تجديد تصريح قيادة التجربة لمركبة آلية ٥ د.ك
١٩- رسم تجديد تصريح نقل اشخاص في سيارات الشحن ٥ د.ك
٢٠- رسم تجديد تصريح لسائق العربة التي يجرها حيوان ٥ د.ك
٢١- رسم إصدار تصريح قيادة مركبة تمارس نشاط تجاري ٠٣ د.ك
٢٢- رسم جديد تصريح قيادة مركبة تمارس نشاط تجاري ٥١ د.ك
٢٣- رسم اصدار بدل فاقد لجميع انواع التصاريح السابقة ٥٢ د.ك
٢٤- رسم اصدار بدل تالف لجميع انواع التصاريح السابقة ٠١ د.ك

المادة ٢٠٤ مكرر

تفرض الرسوم المبينة قرين كل خدمة وهي على النحو التالي :
١- إعادة حفر رقم قاعدة ١٠ د.ك
٢- استحداث وحفر رقم قاعدة ١٥ د.ك
٣- إصدار تصريح سيارة نقل ركاب خارجى ٢٥ د.ك
٤- إصدار تصريح أجهزة التنبيه الصوتية والضوئية ١٥ د.ك
٥- تجديد تصريح سيارة نقل ركاب خارجى ١٥ د.ك
٦- تجديد تصريح أجهزة التنبيه الصوتية والضوئية ٥ د.ك
٧- فحص تغيير شكل المركبة لجميع المركبات ١٠ د.ك
٨- الفحص الفني الخارجى للسيارات الخاصة (الصالون) وسيارات النقل ١٠ د.ك المشترك (الوانيت)
٩- الفحص الفني الخارجى للشاحنات ١٥ د.ك
١٠- الفحص الفني الخارجى لأنصاف الشاحنات ١٠ د.ك
١١- الفحص الفني الخارجى للقاطرة والمقطورة وشبه المقطورة ٣٠ د.ك
١٢- الفحص الفني الخارجى للمركبات الإنشائية والصناعية والزراعية والجرار ٣٠ د.ك
١٣- الفحص الفني الخارجى للدرجات الآلية ١٠ د.ك
١٤- فحص فني مركبة تصدير ١٠ د.ك
١٥- فحص فني مركبة تسقيط ١٠ د.ك
١٦- فحص فني مركبة تابعة لدول مجلس التعاون الخليجى ١٠ د.ك
١٧- فحص فني سيارة خاصة ٢ د.ك
١٨- فحص فني نقل خفيف ٢ د.ك
١٩- فحص فني نقل متوسط ٢ د.ك
٢٠- فحص فني نقل ثقيل ٢ د.ك
٢١- فحص فني دراجة آلية ١ د.ك
٢٢- فحص فني سيارة أجرة ٢ د.ك
٢٣- فحص فني سيارة نقل ركاب ٢ د.ك

٢٤- فحص فني مركبات (إنشائى - زراعى - صناعى - جرار) ٢ د.ك
٢٥- فحص فني مقطورة أو شبه مقطورة ٢ د.ك
٢٦- فحص فني مركبة نشاط تجاري ٢ د.ك
٢٧- فحص فني مركبة تعليم قيادة ٢ د.ك
٢٨- فحص فني مركبة ترفيهية (ATV) ٢ د.ك
٢٩- إصدار أو تجديد ختم الإعفاء من الفحص الفني لوكالات المركبات ٥٠٠ د.ك
٣٠ - إصدار أو تجديد رخصة مزاولة فحص فني لشركات الفحص الفنى ٥٠٠ د.ك الخاصة لكل سنة
٣١- تسجيل مبدئى لمركبة ٥ د.ك
٣٢- طلب تصريح إعلان على مركبة ١٠ د.ك
٣٣- فحص مركبة لتحديد الصلاحية بعد حادث (هلاك كلى أو جزئى) لجميع أنواع المركبات ٠١ د.ك
٣٤- إفادة فنية لجهات أخرى (تقرير فني) ١٠ د.ك
٣٥- إذن صبغ ٥ د.ك .
٣٦- المركبات التي تقدم للفحص من قبل حماية المستهلك بوزارة التجارة والصناعة للفحص عليها وبيان الحلل الفني إن كان من التصليح أو عدمه ، وهى عدد (٥) حالات:
١- الصالون وسيارات النقل الخاص للركاب. ٥ د.ك
٢- الشاحنات وأنصاف الشاحنات وسيارات النقل العام للركاب والسياحية. ١٠ د.ك
٣- القاطرة والمقطورة وشبه المقطورة. ١٠ د.ك
٤- الإنشائية والزراعية والصناعية والجرار. ١٠ د.ك
٥- الدراجة الآلية. ٥ د.ك .
٣٧- تصديق واعتماد التوقيع ٢ د.ك
٣٨- اختبار تصريح المدرب ٠١ د.ك
٣٩- اختبار تصريح سائق الأجرة ٥ د.ك
٤٠- اختبار تصريح سائق الأجرة تحت الطلب والجوالة ١٠ د.ك
٤١- تصريح مرافق المدرب ٥ د.ك
٤٢- إصدار تصريح قطر أو جر المقطورات وأشباه المقطورات الصغيرة ١٠ د.ك
٤٣- إصدار لوحة معدنية صغيرة (Mini) ٣٠ د.ك
٤٤- إصدار ملصق لوحة صغيرة (Mini) ٣٠ د.ك
٤٥- بدل تالف أو فاقد لوحة معدنية صغيرة أو ملصق صغير (Mini) ١٥ د.ك
٤٦- تصريح أعمال طرق ٥٠ د.ك
٤٧- تصريح إغلاق حارة للطرق الداخلية ١٠ د.ك
٤٨- إصدار تصريح مركبة توصيل طلبات إستهلاكية ٢٥ د.ك
٤٩- إصدار تصريح مركبة تقديم الخدمات اللوجستية ٢٥ د.ك
٥٠- إصدار تصريح مركبة نقل بضائع ٢٥ د.ك
٥١- إصدار تصريح مركبة نقل المياه أو الحيوانات أو الوقود والغاز أو الانقاض والنفايات ٥٢ د.ك
٥٢- إصدار تصريح نقل ركاب خاص داخلى ٢٥ د.ك
٥٣- تجديد تصريح مركبة توصيل طلبات إستهلاكية ١٥ د.ك

٥٤- تجديد تصريح مركبة تقديم الخدمات اللوجستية ١٥ د.ك
٥٥- تجديد تصريح مركبة نقل بضائع ١٥ د.ك
٥٦- تجديد تصريح مركبة نقل المياه أو الحيوانات أو الوقود والغاز أو الانقاض والنفايات ١٥ د.ك
٥٧- تجديد تصريح نقل ركاب خاص داخلي ١٥ د.ك
٥٨- إصدار أو تجديد رخصة مزاولة لشركات نشاط مكاتب ومدارس تعليم القيادة ٥٠٠ د.ك
٥٩- رسم طباعة رخص سوق للمقيم بقيمة (١٠ د.ك)

المادة ٢٠٥

يعفى من الرسوم المقررة على تراخيص المركبات الآتي ذكرهم :
١- مركبات الديوان الأميري .
٢- مركبات الحكومة.
٣- مركبات الهيئات الدبلوماسية والقنصلية وعائلاتهم بشرط المعاملة بالمثل.
٤- مركبات الهيئات الدولية والوكالات التابعة لها.
٥- مركبات الطوارئ (الاطفاء والاسعاف).

المادة ٢٠٦

يعفى من الرسوم المقررة على رخص قياة المركبات أعضاء وموظفي الهيئاتو البعثات الدبلوماسية والقنصلية وعائلاتهم بشرط المعاملة بالمثل.

الباب السابع
احكام عامة
حجز المركبات

المادة ٢٠٧

يجوز حجز المركبة الآلية أو السيارة من أي نوع في الأحوال الآتية:
١- إذا ضبطت تسير في الطريق بغير لوحات أو بلوحة واحدة او غير مقروءة او وجود ما يعيق رؤيتها او تحمل لوحات غير المصروفة من الإدارة العامة للمرور.
٢- إذا ضبطت تسير في الطريق بعد سحب اجازة تسييرها أو سحب لوحاتها.
٣- إذا ضبطت تسير في الطريق بغير اجازة تسيير أو من غير تأمين ساري المفعول.
٤-إذا ضبطت وكان قائدها غير حاصل على رخصة سوق،أو برخصة لا تجيز له قيادتها أو تقرر سحبها أو وقف سريانها.
٥-إذا ضبطت أثناء قيادتها برعونة أو تفريط أو إهمال او عدم انتباه يعرض السائق او الركاب او الغير للخطر.
٦- إذا ضبطت تسير في الطريق وهي خالية من المكابح (الفرامل) أو كانت فراملها غير صالحة أو بها خلل.

٧- إذا ضبطت أثناء إجراء سباق على الطريق العام بغير تصريح أو بالمخالفة للتصريح.
٨- إذا ارتكب فيها فعلاً مخالفاً للآداب.
٩- إذا تعمد قائدها تعطيل حركة المرور في الطريق العام أو عرقلتها.

١٠- إذا ضبطت متجاوزة حدود السرعة عن الحد الأعلى المقرر للطريق بثلاثين كيلو متر.
١١- إذا تجاوز قائدها الإشارة الضوئية الحمراء.
١٢- إذا ضبط قائد المركبة وهو تحت تأثير المسكرات أو المخدرات أو المؤثرات العقلية.
١٣- إذا استعملت في غير الغرض المبين اجازة تسييرها.
١٤- إذا وجدت منتظره في مكان من الأماكن الممنوع الانتظار أو الوقوف فيها أو في الأماكن التي من شأن تواجدها فيها إعاقة حركة المرور أو تعريضها للخطر أو كانت منتظره فوق الأرصفة، أو إذا تركت أو أجزاء منها مهملة في أي مكان بالطرق العامة.
١٥- قيادة المركبة عكس اتجاه السير والانعطاف والدوران عكس اتجاه السير بالطرق السريعة أو الرئيسية.
١٦- قيادة مركبة ينبعث منها دخان كثيف أو يتطاير او يسيل منها مواد تؤثر على صلاحية الطريق او تؤثر في سلامة قائدي المركبات او تؤدي الى إحداث تلفيات في مركباتهم او يصدر منها أصواتا مزعجة.
١٧- قيادة المركبات الآلية الصغيرة (الباجيات (A.T.V. بالمخالفة للأحكام القانونية المنظمة لإستخدامها و إستعمالها.
١٩- إذا ضبطت وملصق عيها أية كتابات او ملصقات غير رسمية او أية أعلام او صور او شعارات تدل على فئة او طائفة او جماعة او اية تنظيمات غير مرخصة على جسم المركبة ويستثنى من ذلك صور رموز البلاد وعلم دولة الكويت، كما تستثنى الملصقات التي من ضمن تصميم المركبة.
٢١- اذا ضبطت وكان قائدها غير حاصل على تصريح أو أذا كان التصريح قد أنتهت مدة سريانه أو كان مخالفاً لشروط التصريح و ذلك في الحالات التي يتوجب فيها قانون المرور و لائحته التنفيذية و القرارات المنفذة له الحصول على هذا التصريح.
٢٢- إذا ضبطت واقفة في الأماكن المخصصة للمعاقين.
٢٣- إذا ضبطت تسير بجنط "رنجات" او إطارات لا يتفق مقاساتها ومواصفاتها مع طراز المركبة واشتراطات المصنع.
٢٤- إذا ضبطت تسير على كتف الطريق وذلك فيما عدا كتف الطريق الأيسر للطرق التي تحددها الإدارة العامة للمرور وفق الضوابط والشروط التي تضعها.
٢٥- إذا ضبطت السيارة الأجنبية التي ترد بصحبة مواطن كويتي دون استبدال لوحاتها الأجنبية بلوحات إدخال جمركي مؤقت او إذا ضبطت بعد انتهاء الفترة المصرح ببقائها بالبلاد دون طلب ترخيص تسييرها وفق المادة (١٩ مكرر ثانيا).
٢٦- إذا ضبطت السيارة المعدة للجر فاقدة احد الشروط الواجب توافرها فيها او في المقطورة وفق القرار المنظم لذلك.
٢٧- إذا ضبطت الدراجة النارية وقائدها لا يرتدي الخوذه أثناء القيادة.
٢٨- استخدام الهاتف النقال باليد أثناء القيادة.
٢٩- عدم ربط حزام الأمان لقائد المركبة والركاب في المقاعد الأمامية.

المادة ٢٠٨

يتم حجز المركبة الآلية بتسييرها أو سحبها أو رفعها إلى المكان المعد لذلك، دون تحمل أية مسئولية عن الأضرار التي تصيب السيارة أثناء نقلها إلى مكان الحجز.

المادة ٢٠٩

لا تسلم السيارة أو المركبة المحجوزة إلى مالكها إلا إذا زال سبب الحجز وبعد سداد جميع الرسوم والغرامات وكذلك النفقات الخاصة بالحجز على أن لا تتجاوز مدة الحجز شهرين، ما لم تر الإدارة العامة للمرور غير ذلك. وإذا لم يتقدم مالك المركبة المحجوزة لاستلامها وسداد المستحقات خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء حجزها فللإدارة العامة للمرور تقرير بيعها- بعد التأكد من عدم وجود مانع قانوني يحول دون ذلك - ويتم البيع بالمزاد العلني وبعد الإعلان عنه في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين بمدة لا تقل عن عشرة أيام من تاريخ آخر إعلان. ويسدد من حصيلة البيع المستحقات ويحفظ الباقي أمانة للمالك، أما إذا لم يف ثمن البيع لتغطية جميع المستحقات فيحصل الباقي من المالك بالطرق القانونية. ولصاحب المركبة المحجوزة حق استلامها قبل البيع بالشروط المبينة في صدر هذه المادة.

المادة ٢١٠

تحسب نفقات الحجز على الاساس الآتي:
١- عشرة دنانير قيمة نقل المركبة الى مكان الحجز ١٠ د.ك.
٢- دينار واحد عن كل يوم من ايام الحجز ١ د.ك
تقوم الادارة العامة للمرور بالتعاون مع الجهات المختصة بوضع اللافتات الخاصة بإشارات الطرق الدولية وكافة العلامات الخاصة بتنظيم حركة المرور، وبصفة خاصة المعلومات التي تبين الحد الادنى و الحد الاقصى للسرعة في كل الطريق، وكذلك رسم الخطوط على اسطح الطرق. وعليها تحديد اماكن انتظار السيارات، وتحديد اماكن خاصة لانتظار سيارات الاجرة والباص العام وكذلك الاماكن التي يمتنع فيها الانتظار، واماكن سير وعبور المشاة. وعليها تحديد اماكن اشارات المرور الضوئية والاشراف على تنفيذ وضعها. وعليها بصفة عامة اتخاذ كافة الاجراءات وإصدار التعليمات الكفيلة بضمان حركة المرور وتأمين السلامة للجميع.

المادة ٢١١ مكرر

يكون مبلغ الصلح مع المتهم في حالة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة أعمالاً لحكم البند (٦/ ب) من المادة (٤١) من القانون رقم ٥٢/ ٢٠٠١ بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم ٦٣/ ٧٦ في شأن المرور وفقاً للآسس التالية:
١- ان يدفع مبلغ عشرين ديناراً في حالة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما لا يزيد على عشرين كيلومتراً.
٢- ان يدفع مبلغ ثلاثين ديناراً في حالة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما يزيد على عشرين كيلومتراً و حتى ثلاثين كيلومتراً.
٣- ان يدفع مبلغ أربعين ديناراً في حالة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما يزيد على ثلاثين كيلومتراً و حتى أربعين كيلومتراً.
٤- ان يدفع مبلغ خمسين ديناراً في حالة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما يزيد على أربعين كيلومتراً.

المادة ٢١٢

تسرى تراخيص تسيير المركبات ورخص قياداتها والتصاريح الصادرة قبل العمل

بقانون المرور وبهذه اللائحة حتى نهاية مدتها، ثم يجري تجديدها طبقا لاحكامه واحكام هذه اللائحة.
وتعتبر اجازة القيادة الخاصة بمثابة رخصة سوق خاصة المنصوص عنها في هذه اللائحة.
وتصلح اجازة القيادة العامة لقيادة مركبة انشائية أو صناعية أو زراعية المنصوص عنهما في هذه اللائحة.

المادة ٢١٢ مكرر

أولا:

يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كلا منها:
القانون: القانون رقم ٦٧ لسنة ١٩٧٦ في شأن المرور.
البديلة: هي العقوبات المنصوص عليها بهذا القانون والتي يجوز للقاضي أن يقضي بها بدلاً من عقوبة الحبس الأصلية للجريمة المرتكبة بعقوبة واحدة أو أكثر من العقوبات البديلة المقررة في هذا القانون ولائحته التنفيذية.
- الإدارة المعنية: الإدارة العامة للمرور.- العمل في خدمة المجتمع:
هو تكليف المحكوم عليه بأحد الأعمال المخصصة للمنفعة العامة دون مقابل، على أن يراعى في العمل توافقه مع ظروف المحكوم عليه.
- حضور البرامج والمحاضرات التوعوية والتأهيلية والتدريب: وهو بإلزام المحكوم عليه بالخضوع لواحد أو أكثر من برامج التأهيل والتدريب والمحاضرات التوعوية (في إحدى المؤسسات الحكومية أو الخاصة أو جمعيات النفع العام في المجالات الطبية أو النفسية أو الإجتماعية أو التعليمية أو الحرفية أو الصناعية أو الدينية (لتقويم سلوكه، بتحديد برامج التأهيل والتدريب والمحاضرات التوعوية وإجراءات تنفيذها.
- إصلاح الضرر الناشئ عن الجريمة: وهو بإلزام المحكوم عليه برد الشئ إلى أصله أو جبره أو التعويض عنه.

ثانياً:

تنفذ عقوبة العمل في خدمة المجتمع في الجهات التالية، حسب طبيعة الجريمة وظروف المحكوم عليه، وبالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور وهي:
طبيعة الأعمال التى يمكن أدائها الجهة المشاركة في حملات التوعية المرورية والمشاركة في أعمال الإدارة العامة للمرور.
المشاركة في المؤسسات الإصلاح والتأهيلية والمشاركة بأعمال الدفاع المدني وزارة الداخلية
المشاركة في تنظيم المواعيد - المساعدة في حملات التوعية الصحية وزارة الصحة
المساعدة في تنظيم المكتبات المدرسية - المشاركة في حملات التوعية الطلابية .
أعمال النظافة أو الترتيب وزارة التربية
المشاركة في أنشطة الرعاية الإجتماعية .
- توزيع المساعدات - المساعدة في مراكز التنمية الإجتماعية - الجمعيات التعاونية وزارة الشئون الإجتماعية
ترتيب المصاحف وتنظيف المساجد - المساعدة في إعداد الأنشطة الدينية وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية
المشاركة في توثيق بيانات العدادات الكهربائية وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة
المشاركة في أعمال الصيانة والأعمال الميدانية - المشاركة في أعمال دهان الأرصفة وزارة

المساعدة في توعية المستهلكين - توزيع الكتيبات التوعوية - الدعم في المعارض التوعوية وزارة التجارة والصناعة
المشاركة في تنظيف السواحل - زراعة الأشجار - رفع المخلفات - المشاركة في حملات بيئية الهيئة العامة للبيئة
المشاركة في تنظيم المقابر وإدارة شئون الجنائز - المساعدة في إزالة المخلفات والتنظيف بلدية الكويت
تدريب المحكومين على مهن بسيطة - تنظيم ورش حرفية الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب
المشاركة في توعية العمالة الوافدة - المساعدة في تنظيم الدورات التدريبية - الترجمة الهيئة العامة للقوى العاملة
المشاركة في تنظيف الحدائق العامة وزراعة الأشجار الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية
المشاركة في إزالة المخلفات من الطرق أعمال دهان الأرصفة وتنظيم اللوحات الهيئة العامة للطرق والنقل البري
المشاركة في الأعمال الخيرية والمساعدات الإنسانية - التدريب على المهن البسيطة - المشاركة في حملات التوعية - دعم إداري جمعيات النفع العام
العمل داخل محطات الوقود وزارة النفط.

ثالثاً:

تشمل البرامج والمحاضرات التوعوية والتأهيلية والتدريب التي تهدف إلى التثقيف حول مخاطر المخالفات المرورية وأهمية الإلتزام بقواعد المرور وإعادة تأهيل المخالفين وزيادة وعيهم بقواعد المرور والسلامة البرامج الآتية:-
- المحاضرات التثقيفية.
- ورش العمل التدريبية.
- البرامج النفسية والسلوكية والتى تهدف إلى تعديل سلوكيات القيادة غير المسئولة.

رابعاً:

تتولى الإدارة العامة للمرور تنظيم البرامج والمحاضرات التوعوية والتأهيلية والتدريب المنصوص عليها في هذه اللائحة بالتعاون مع الجهات الحكومية أو الخاصة وجمعيات النفع العام.

خامساً:

يكون تنفيذ إصلاح الضرر بالتنسيق مع الجهة المتضررة من الجريمة، ويشمل التنفيذ أحد التدابير التالية:
ردالشئ إلى أصله: من خلال إرجاع حالة الشى إلى ماكان عليه قبل تضرره من خلال استبداله.
- جبر الضرر: من خلال إصلاحه وإعادته إلى الحالة التي كان عليها.
- التعويض المالي: هو مبلغ مالي أو ترضية مادية من جنس الضرر الذي لحق بالشئ المتضرر جراء الفعل الضار والذي تعذر رده إلى أصله أو جبره وذلك بما يوازي إعادة الشئ إلى الحالة التي كانت عليها سابقاً.
ويتم تحديد قيمة إصلاح الضرر بالتنسيق بين الإدارة العامة للمرور والجهة الحكومية المالكة للمنقولات أو الممتلكات المتضررة.

سادساً:

تتولى الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام إخطار الإدارة العامة للمرور بصدور العقوبة البديلة.

سابعاً:

تلتزم الجهة التي يتم تنفيذ العقوبة البديلة لديها برفع تقرير للإدارة العامة للمرور يتضمن مدى إلتزام المحكوم عليه بتنفيذ العقوبة. وفي حال عدم إلتزام المحكوم عليه بتنفيذ العقوبة تتولى الإدارة العامة للمرور إخطار إدارة تنفيذ أحكام المرور لإحالة الأمر للمحكمة المختصة بذلك للمضي بتنفيذ المحكوم عليه لعقوبة الحبس الأصلية.

المادة ٢١٣

تلغي جميع القرارات والنظم المخالفة لاحكام هذه اللائحة، ويستمر العمل بالقرارات والنظم التي لم يرد نص يقابلها في هذه اللائحة.

المادة ٢١٤

على وكيل وزارة الداخلية وتنفيذ هذه اللائحة ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

وزر الداخلية
٢ نوفمبر ١٩٧٦.
١٠ ذو القعدة ١٣٩٦ هـ

مادة ٣٣

مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تزيد على ثلاثمائة دينار ولا تقل عن مائة وخمسين ديناراً أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية:

١. قيادة مركبة آلية بدون رخصة سوق أو برخصة لا تجيز له قيادة مثل هذه المركبة أو تقرر سحبها أو وقف سريانها.

٢. قيادة مركبة آلية بعدم انتباه يعرض السائق أو الركاب أو الغير للخطر في أرواحهم أو ممتلكاتهم.

٣. إجراء أي إصلاحات بأي مركبة تكون ناجمة عن حادث بدون إذن كتابي صادر من الجهة المختصة بوزارة الداخلية.

٤. مخالفة الآداب العامة في المركبة.

٥. تعمد إثبات بيانات مخالفة للحقيقة في أحد النماذج أو الطلبات الرسمية بقصد الحصول على إجازة تسيير مركبة أو رخصة سوق أو أي تصريح يستلزمه هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو استخراج صورة أو بدل فاقد لأي منها.

٦. عدم إفساح الطريق لمرور المركبات الحكومية (الشرطة، الإسعاف،الإطفاء، الدفاع المدني، والمواكب الرسمية والمركبات التابعة لها) أو اللحاق بها أثناء استعمال الصافرات الخاصة بها بغرض تجاوز المركبات في الطريق.

٧. السير على كتف الطريق.

٨- عدم التزام سائقي مركبات النقل بأنواعها والمركبات الصناعية والانشائية والجرارات والمركبات ذات المقطورة والمركبات ذات شبه المقطورة بالجانب الأيمن لنهر الطريق أو تخطي المركبات الأخرى دون ضرورة.

٩. استخدام أجهزة الاتصال النقالة أو أي جهاز آخر باليد أو الانشغال بغير الطريق أثناء القيادة.

١٠. قيادة مركبة تصدر منها أصوات مزعجة أو ينبعث منها دخان كثيف أو رائحة كريهة أو يتطاير من حمولتها أو يسيل منها مواد قابلة للاشتعال أو مضرة بالصحة أو مؤثرة على صلاحية الطريق أو يتساقط من حمولتها ما يشكل خطراً على مستعملي الطريق أو بها حادث يؤثر على توازنها أو إطاراتها أو إحداها غير صالحة للاستعمال.

١١. كل من هرب أو حاول الهروب بعد ارتكاب حادث مروري نتج عنه تلفيات للممتلكات العامة أو للغير.

١٢. التحرك بالمركبة بتسارع عالي بحيث تصدر الإطارات صوتاً مزعجاً

		المرور	المحكمة	
			الحبس	الغرامة
م	المخالفة	الصلح	لاتزيد عن	الحد الادني	الحد
١	قيادة مركبة آلية بدون رخصة سوق	٧٥	ثلاثة أشهر	١٥٠	٣٠٠
٢	قيادة دراجة آلية بدون رخصة سوق	٧٥	ثلاثة أشهر	١٥٠	٣٠٠
٣	قيادة مركبة آلية برخصة لا تجيز قيادتها	٧٥	ثلاثة أشهر	١٥٠	٣٠٠
٤	قيادة مركبة آلية برخصة تقرر سحبها	٧٥	ثلاثة أشهر	١٥٠	٣٠٠
٥	قيادة مركبة آلية برخصة تقرر وقف سريانها	٧٥	ثلاثة أشهر	١٥٠	٣٠٠
٦	عدم الانتباه أثناء القيادة وتعريض السائق أو الركاب أو الغير للخطر في أرواحهم أو ممتلكاتهم	٧٥	ثلاثة أشهر	١٥٠	٣٠٠
٧	الانشغال بغير الطريق أثناء القيادة	٧٥	ثلاثة أشهر	١٥٠	٣٠٠
٨	استخدام الهاتف النقال باليد أثناء قيادة المركبة الآلية	٧٥	ثلاثة أشهر	١٥٠	٣٠٠
٩	استخدام أي جهاز أخر باليد أثناء قيادة المركبة الآلية	٧٥	ثلاثة أشهر	١٥٠	٣٠٠
١٠	مخالفة الآداب العامة	٧٥	ثلاثة أشهر	١٥٠	٣٠٠
١١	الهروب أو محاولة بعد ارتكاب حادث يتسبب بتلفيات بالممتلكات العامة	٧٥	ثلاثة أشهر	١٥٠	٣٠٠
١٢	الهروب او محاولة بعد ارتكاب حادث يتسبب بتلفيات ممتلكات الغير	٧٥	ثلاثة أشهر	١٥٠	٣٠٠
١٣	إصلاح حادث بدون إذن كتابي من الجهة المختصة	٧٥	ثلاثة أشهر	١٥٠	٣٠٠
١٤	مخالفة شروط اللوحات التجارية	٧٥	ثلاثة أشهر	١٥٠	٣٠٠
١٥	قيادة مركبة آلية بلوحات مزورة	٧٥	ثلاثة أشهر	١٥٠	٣٠٠
١٦	قيادة مركبة آلية تصدر منها أصوات مزعجة	٧٥	ثلاثة أشهر	١٥٠	٣٠٠
١٧	قيادة مركبة آلية ينبعث منها دخان كثيف أو رائحة كريهة	٧٥	ثلاثة أشهر	١٥٠	٣٠٠
١٨	قيادة مركبة آلية تسيل منها مواد قابلة للاشتعال	٧٥	ثلاثة أشهر	١٥٠	٣٠٠
١٩	قيادة مركبة آلية تسيل منها مواد مضرة بالصحة العامة	٧٥	ثلاثة أشهر	١٥٠	٣٠٠
٢٠	قيادة مركبة آلية تسيل منها ما يؤثر على صلاحية الطريق	٧٥	ثلاثة أشهر	١٥٠	٣٠٠
٢١	قيادة مركبة آلية يتساقط منها ما يشكل خطراً على مستعملي الطريق	٧٥	ثلاثة أشهر	١٥٠	٣٠٠
٢٢	قيادة مركبة آلية بها حادث يؤثر على توازن المركبة آلية	٧٥	ثلاثة أشهر	١٥٠	٣٠٠
٢٣	قيادة مركبة آلية بإطارات غير صالحة	٧٥	ثلاثة أشهر	١٥٠	٣٠٠
٢٤	التحرك بالمركبة آلية بتسارع عالٍ بحيث تصدر الإطارات صوتاً مزعجاً	٧٥	ثلاثة أشهر	١٥٠	٣٠٠
٢٥	السير على كتف الطريق	٧٥	ثلاثة أشهر	١٥٠	٣٠٠
٢٦	عدم التزام مركبات النقل بالجانب الأيمن للطريق	٧٥	ثلاثة أشهر	١٥٠	٣٠٠
٢٧	عدم التزام المركبات الانشائية بالجانب الأيمن للطريق	٧٥	ثلاثة أشهر	١٥٠	٣٠٠
٢٨	عدم إفساح الطريق للمركبات الحكومية	٧٥	ثلاثة أشهر	١٥٠	٣٠٠
٢٩	اللحاق بالمركبات الحكومية أثناء استعمال الصافرات الخاصة بها	٧٥	ثلاثة أشهر	١٥٠	٣٠٠
٣٠	إثبات بيانات غير حقيقية للحصول على إجازة تسيير	٧٥	ثلاثة أشهر	١٥٠	٣٠٠
٣١	إثبات بيانات غير حقيقية للحصول على رخصة سوق	٧٥	ثلاثة أشهر	١٥٠	٣٠٠
٣٢	إثبات بيانات غير حقيقية للحصول على تصريح تعليم	٧٥	ثلاثة أشهر	١٥٠	٣٠٠
٣٣	إثبات بيانات غير حقيقية للحصول على صورة الترخيص	٧٥	ثلاثة أشهر	١٥٠	٣٠٠
٣٤	إثبات بيانات غير حقيقية للحصول على بدل فاقد	٧٥	ثلاثة أشهر	١٥٠	٣٠٠

مادة ٣٣ مكررا

مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأي عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة تزيد عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ألف دينار ولا تقل عن ستمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية:

١. تجاوز إشارة المرور الضوئية الحمراء.

٢. قيادة مركبة برعونة أو تفريط يعرض السائق أو الغير للخطر في أرواحهم أو ممتلكاهم.

٣. أجرى سباقاً للمركبات الآلية على الطريق بدون تصريح أو بالمخالفة للتصريح أو أجرى تجمعاً للمركبات الآلية لاستخدامها برعونة أو تفريط أو استعراها بطريقة تعرض السائق أو الغير للخطر في أرواحهم أو ممتلكاتهم.

٤. تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة.

٥. قيادة مركبات (الباجيات) والدراجات في غير الأماكن المخصصة لها.

٦. قيادة مركبة عكس اتجاه السير بالطرق السريعة والدائرية.

٧. قيادة مركبة آلية غير مرخص بها أو بدون لوحاتها أو بلوحاتها المصروفة لها من الإدارة العامة للمرور مع تغيير بعض أو كل الأرقام أو بلوحات غير مصروفة من الإدارة العامة للمرور مدون عليها أرقام اللوحات الأصلية أو مدون عليها أرقام مختلفة.

٨. استعمال المركبة الآلية في نقل الركاب بالأجرة دون تصريح.

٩. الوقوف في الأماكن المخصصة للمعاقين.

١٠. عمل حفريات أو أشغال بالطريق أو عمل تعديل به أو وضع أشياء يتسبب عنها عرقلة حركة المرور دون تصريح خاص من الإدارة العامة للمرور.

وللمحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من وزارة الداخلية بمصادرة المركبة الآلية لصالح وزارة الداخلية إذا أدانت متهماً ارتكب أي فعل من الأفعال الواردة في هذه المادة على أن تؤول صلاحية التصرف في المركبة سالفة الذكر إلى الجهة المعنية في وزارة الداخلية وذلك دون الإخلال بالأحكام الواردة في قانون الجزاء المشار إليه أو الغير حسن النية .

		المرور	المحكمة				
			الحبس			الغرامة	
م	المخالفة	الصلح	لابقل			الحد الادنى	الحد الاقصى
٣٥	تجاوز إشارة المرور الضوئية الحمراء	١٥٠	سنة	٣ سنوات		٦٠٠	١٠٠٠
٣٦	قيادة مركبة آلية برعونة تعرض السائق أو الغير للخطر في أرواحهم أو ممتلكاتهم	١٥٠	سنة	٣ سنوات		٦٠٠	١٠٠٠
٣٧	قيادة مركبة بتفريط تعرض السائق أو الغير للخطر في أرواحهم أو ممتلكاتهم	١٥٠	سنة	٣ سنوات		٦٠٠	١٠٠٠
٣٨	السباق للمركبات الآلية دون تصريح على الطرق	١٥٠	سنة	٣ سنوات		٦٠٠	١٠٠٠
٣٩	مخالفة شروط تصريح السباق	١٥٠	سنة	٣ سنوات		٦٠٠	١٠٠٠
٤٠	عمل تجمعات للمركبات الآلية لاستخدامها برعونة تعرض السائق او الغير للخطر في ارواحهم او ممتلكاتهم	١٥٠	سنة	٣ سنوات		٦٠٠	١٠٠٠
٤١	عمل تجمعات للمركبات الآلية لاستخدامها بتفريط تعرض السائق او الغير للخطر في ارواحهم أو ممتلكاتهم	١٥٠	سنة	٣ سنوات		٦٠٠	١٠٠٠
٤٢	تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بها لا يزيد عن ٢٠ كيلو متر / الساعة	٧٠	سنة	٣ سنوات		٦٠٠	١٠٠٠
٤٣	تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بها يزيد عن ٢٠ كيلو متر / الساعة	٨٠	سنة	٣ سنوات		٦٠٠	١٠٠٠
٤٤	تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بها يزيد عن ٣٠ كيلو متر / الساعة	٩٠	سنة	٣ سنوات		٦٠٠	١٠٠٠
٤٥	تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بها يزيد عن ٤٠ كيلو متر / الساعة	١٠٠	سنة	٣ سنوات		٦٠٠	١٠٠٠
٤٦	تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بها يزيد عن ٥٠ كيلو متر / الساعة	١٢٠	سنة	٣ سنوات		٦٠٠	١٠٠٠
٤٧	تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بها يزيد عن ٦٠ كيلو متر / الساعة	١٣٠	سنة	٣ سنوات		٦٠٠	١٠٠٠
٤٨	تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بها يزيد عن ٧٠ كيلو متر / الساعة	١٥٠	سنة	٣ سنوات		٦٠٠	١٠٠٠
٤٩	قيادة الباجيات في غير الأماكن المخصصة لها	١٥٠	سنة	٣ سنوات		٦٠٠	١٠٠٠
٥٠	قيادة الدراجات في غير الأماكن المخصصة لها	١٥٠	سنة	٣ سنوات		٦٠٠	١٠٠٠
٥١	قيادة مركبة آلية عكس اتجاه السير في الطرق السريعة	١٥٠	سنة	٣ سنوات		٦٠٠	١٠٠٠
٥٢	قيادة مركبة آلية عكس اتجاه السير في الطرق الدائرية	١٥٠	سنة	٣ سنوات		٦٠٠	١٠٠٠
٥٣	قيادة مركبة آلية غير مرخص بها	١٥٠	سنة	٣ سنوات		٦٠٠	١٠٠٠
٥٤	قيادة مركبة آليه بدون لوحاتها	١٥٠	سنة	٣ سنوات		٦٠٠	١٠٠٠
٥٥	قيادة مركبة آليه بلوحات غير مصروفة من الإدارة العامة للمرور	١٥٠	سنة	٣ سنوات		٦٠٠	١٠٠٠
٥٦	قيادة مركبة آليه مع تغيير بعض أو كل أرقامها	١٥٠	سنة	٣ سنوات		٦٠٠	١٠٠٠
٥٧	استعمال المركبة الآلية في نقل الركاب بالأجرة (بدون تصريح)	١٥٠	سنة	٣ سنوات		٦٠٠	١٠٠٠
٥٨	الوقوف في الأماكن المخصصة للمعاقين	١٥٠	سنة	٣ سنوات		٦٠٠	١٠٠٠
٥٩	عمل أشغال في الطريق دون تصريح	١٥٠	سنة	٣ سنوات		٦٠٠	١٠٠٠
٦٠	وضع أشياء تسبب عرقلة للطريق دون تصريح	١٥٠	سنة	٣ سنوات		٦٠٠	١٠٠٠

مادة ٣٤

مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهرين، وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار ولا تقل عن مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية:

١. التسبب في وقوع حادث يضر بالممتلكات العامة أو الغير نتيجة مخالفة أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية.

٢. وجود طفل دون سن العاشرة في المقاعد الأمامية أو عدم تثبيته في المقاعد الخلفية أثناء قيادة المركبة الآلية أو تركه في المركبة دون مرافق بالغ.

٣. قيادة مركبة آلية خالية من المكابح (الفرامل) أو كانت مكابحها (فراملها) أو إحداها بها خلل أو غير صالحة للاستعمال.

٤. تسليم مالك المركبة الآلية أو المرخصة باسمه أو حائزها لمن ليس لديه رخصة سوق صالحة لقيادة مثل هذه المركبة أو بدون رخصة سوق، أو أي تصريح آخر يستلزمه هذا القانون أو لائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له .

٥. مخالفة مركبات النقل لشروط الحمولة، أو ارتفاعها، أو عرضها،أو طولها أو وزنها.

٦. إلحاق أضرار، أو تلفيات بالعلامات المرورية، أو الاشارات الضوئية، أو أجهزة الضبط والمراقبة المرورية، أو تغيير معالمها أو أماكنها أو اتجاهاتها أو وضع ملصقات عليها أو أي مواد أخرى قد تؤثر على فعاليتها.

٧. عدم التقيد بمدلول الخطوط الأرضية أو العلامات المرورية.

٨. قيادة مركبة آلية بدون تأمين ساري المفعول مع مراعاة أحوال الإعفاء المقررة قانوناً.

٩. مخالفة ضوابط لون زجاج المركبة أو شفافيته أو تظليل زجاج المركبة خلافاً للوائح الصادرة بذلك.

		المرور	المحكمة		
			الحبس	الغرامة	
	وصف التهمة	الصلح	لاتزيد عن	الحد الادنى	الحد الاقصى
٦١	التسبب بحادث يضر بممتلكات الأفراد	٥٠	شهرين	١٠٠	٢٠٠
٦٢	التسبب بحادث يضر بالمرافق العامة	٥٠	شهرين	١٠٠	٢٠٠
٦٣	وجود طفل دون سن العاشرة في المقاعد الأمامية	٥٠	شهرين	١٠٠	٢٠٠
٦٤	عدم تثبيت طفل في المقاعد الخلفية أثناء قيادة المركبة الآلية	٥٠	شهرين	١٠٠	٢٠٠
٦٥	وجود طفل دون سن العاشرة وتركه في المركبة الآلية دون مرافق بالغ	٥٠	شهرين	١٠٠	٢٠٠
٦٦	قيادة مركبة آلية خالية من المكابح	٥٠	شهرين	١٠٠	٢٠٠
٦٧	قيادة مركبة آلية يوجد خلل في مكابحها	٥٠	شهرين	١٠٠	٢٠٠
٦٨	قيادة مركبة آلية بمكابح غير صالحة للاستعمال	٥٠	شهرين	١٠٠	٢٠٠
٦٩	تسليم المركبة الآلية لمن ليس لدية رخص سوق صالحة	٥٠	شهرين	١٠٠	٢٠٠
٧٠	تسليم المركبة الآلية لشخص بدون رخصة سوق	٥٠	شهرين	١٠٠	٢٠٠
٧١	تسليم المركبة الآلية لشخص غير حاصل على تصريح يستلزمه القانون	٥٠	شهرين	١٠٠	٢٠٠
٧٢	مخالفة مركبات النقل لشروط الحمولة	٥٠	شهرين	١٠٠	٢٠٠
٧٣	مخالفة مركبات النقل لشروط الارتفاع	٥٠	شهرين	١٠٠	٢٠٠
٧٤	مخالفة مركبات النقل لشروط عرض الحمولة	٥٠	شهرين	١٠٠	٢٠٠
٧٥	مخالفة مركبات النقل لشروط طول الحمولة	٥٠	شهرين	١٠٠	٢٠٠
٧٦	مخالفة مركبات النقل لشروط وزن الحمولة	٥٠	شهرين	١٠٠	٢٠٠
٧٧	إلحاق أضرار بعلامات المرور	٥٠	شهرين	١٠٠	٢٠٠
٧٨	إلحاق أضرار بالإشارات الضوئية	٥٠	شهرين	١٠٠	٢٠٠
٧٩	إلحاق أضرار بأجهزة الضبط والمراقبة المرورية	٥٠	شهرين	١٠٠	٢٠٠
٨٠	تغيير معالم علامات المرور	٥٠	شهرين	١٠٠	٢٠٠
٨١	تغيير أماكن علامات المرور	٥٠	شهرين	١٠٠	٢٠٠
٨٢	تغيير اتجاهات علامات المرور	٥٠	شهرين	١٠٠	٢٠٠
٨٣	وضع ملصقات على علامات المرور	٥٠	شهرين	١٠٠	٢٠٠
٨٤	وضع أي مواد أخرى تؤثر فاعلية علامات المرور	٥٠	شهرين	١٠٠	٢٠٠
٨٥	عدم التقيد بمدلول الخطوط الأرضية	٥٠	شهرين	١٠٠	٢٠٠
٨٦	عدم التقيد بمدلول العلامات المرورية	٥٠	شهرين	١٠٠	٢٠٠
٨٧	قيادة مركبة آلية بدون وثيقة تأمين سارية	٥٠	شهرين	١٠٠	٢٠٠
٨٨	مخالفة ضوابط لون زجاج المركبة الآلية	٥٠	شهرين	١٠٠	٢٠٠
٨٩	مخالفة ضوابط شفافية زجاج المركبة الآلية	٥٠	شهرين	١٠٠	٢٠٠
٩٠	تظليل الزجاج خلافا للوائح الصادرة	٥٠	شهرين	١٠٠	٢٠٠
٩١	وضع كتابات على المركبة الآلية	٥٠	شهرين	١٠٠	٢٠٠
٩٢	وضع ملصقات على المركبة الآلية	٥٠	شهرين	١٠٠	٢٠٠
٩٣	وضع صور على المركبة الآلية	٥٠	شهرين	١٠٠	٢٠٠
٩٤	وضع إضافات على المركبة الآلية دون تصريح	٥٠	شهرين	١٠٠	٢٠٠
٩٥	استعمال المركبة الآلية في غير غرض ترخيصها	٥٠	شهرين	١٠٠	٢٠٠
٩٦	مخالفة المكاتب والمؤسسات والشركات للشروط والضوابط	٥٠	شهرين	١٠٠	٢٠٠
٩٧	مخالفة شروط الحجز المنزلي للمركبات	٥٠	شهرين	١٠٠	٢٠٠

مادة ٣٥

مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تزيد على مائة دينار ولا تقل عن خمسين ديناراً أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية:

١. قيادة مركبة آلية دون علم، أو موافقة مالكها، أو المرخصة باسمه، أو حائزها.

٢. قيادة مركبة آلية تكون لوحتها بها تلف، أو غير واضحة، أو غير مقروءة الأرقام، أو بلوحة واحدة، أو تغيير مكان، أو لون أو شكل اللوحات المصروفة من الإدارة العامة للمرور.

٣. قيادة مركبة آلية بدون تصريح أو بتصريح انتهت مدة سريانه أو مخالفة شروط التصريح في الحالات التي يوجب فيها القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات المنفذة له الحصول على هذا التصريح.

٤. الامتناع عن تقديم رخصة السوق أو إجازة تسيير المركبة أو أي تصريح آخر يستلزمه القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات المنفذة له لأعضاء قوة الشرطة عند طلبها.

٥. استعمال مصابيح، أو مكبرات صوت، أو آلات أو أية أجهزة أخرى خلاف المصرح به قانوناً ويجب ضبطها والحكم بمصادرتها.

٦. السير أو الوقوف بالمركبة على الأرصفة أو الطرق المخصصة للمشاة.

٧. الوقوف بالمركبة ليلاً في الطرق السريعة أو الطرق غير المضاءة بدون إضاءة الأنوار الصغيرة بها أو عاكس الأنوار المقرر.

٨. استعمال الأنوار العالية المبهرة للبصر أو المصابيح الكاشفة على وجه مخالف للمقرر في شأن استعمالها.

٩. الانعطاف أو الدوران أو الدخول أو الرجوع عكس اتجاه السير.

١٠. إجراء أي تغيير في الغرض الذي تستعمل فيه المركبة أو لون المركبة أو استبدال أي جزء جوهري منها ترتب عليه تغيير في بيانات الإجازة دون الحصول على موافقة كتابية من الجهة المختصة بالإدارة العامة للمرور.

١١. قيادة مركبة آلية بسرعة تقل عن الحد الأدنى للسرعة المقررة بالطرق السريعة أو الدائرية.

١٢. مخالفة تعليمات أو أوامر أو ارشادات أعضاء قوة الشرطة الخاصة بتنظيم حركة المرور.

١٣. سير الشاحنات في أوقات المنع التي تحددها الإدارة العامة للمرور.

١٤. عدم اعطاء أولوية المرور حسب ما تبينه اللائحة التنفيذية بشأن قانون المرور.

١٥. عدم ربط حزام الأمان.

١٦. الهروب أو عدم الامتثال بالوقوف الصادر من أعضاء قوة الشرطة.

١٧. المراوغة بسرعة بين المركبات على الطريق

		المرور	المحكمة		
			الحبس	الغرامة	
	وصف التهمة	الصلح	لاتزيد عن	الحد الادنى	الحد الاقصى
٩٨	قيادة مركبة آلية دون علم مالكها أو حائزها	٣٠	شهر	٥٠	١٠٠
٩٩	قيادة مركبة آلية دون علم المرخص باسمه	٣٠	شهر	٥٠	١٠٠
١٠٠	قيادة مركبة آلية بلوحات تالفة	٣٠	شهر	٥٠	١٠٠
١٠١	قيادة مركبة آلية بلوحات غير واضحة	٣٠	شهر	٥٠	١٠٠
١٠٢	قيادة مركبة آلية بلوحات غير مقروءة الأرقام	٣٠	شهر	٥٠	١٠٠
١٠٣	قيادة مركبة آلية بلوحة واحدة	٣٠	شهر	٥٠	١٠٠
١٠٤	قيادة مركبة آلية مع تغيير مكان اللوحات	٣٠	شهر	٥٠	١٠٠
١٠٥	قيادة مركبة آلية مع تغيير لون اللوحات	٣٠	شهر	٥٠	١٠٠
١٠٦	قيادة مركبة آلية مع تغيير شكل اللوحات	٣٠	شهر	٥٠	١٠٠
١٠٧	قيادة مركبة آلية بدون تصريح يستجوبه القانون	٣٠	شهر	٥٠	١٠٠
١٠٨	قيادة مركبة آلية بتصريح انتهت مدة سريانه	٣٠	شهر	٥٠	١٠٠
١٠٩	مخالفة شروط الإدخال الجمركي المؤقت	٣٠	شهر	٥٠	١٠٠
١١٠	عمل موكب بدون تصريح	٣٠	شهر	٥٠	١٠٠
١١١	مخالفة شروط تصريح الموكب	٣٠	شهر	٥٠	١٠٠
١١٢	عمل تجمعات بدون تصريح	٣٠	شهر	٥٠	١٠٠
١١٣	مخالفة شروط تصريح التجمعات	٣٠	شهر	٥٠	١٠٠
١١٤	الامتناع عن تقديم رخصة السوق	٣٠	شهر	٥٠	١٠٠
١١٥	الامتناع عن تقديم إجازة تسيير المركبة الآلية	٣٠	شهر	٥٠	١٠٠
١١٦	الامتناع عن تقديم تصريح يستلزمه القانون	٣٠	شهر	٥٠	١٠٠
١١٧	استعمال مصابيح خلاف المصرح به قانونا	٣٠	شهر	٥٠	١٠٠
١١٨	استعمال مكبرات الصوت خلاف المصرح قانونا	٣٠	شهر	٥٠	١٠٠
١١٩	استعمال آلات تنبيه أو أجهزة أخرى خلاف المصرح به قانونا	٣٠	شهر	٥٠	١٠٠
١٢٠	السير على الأرصفة المخصصة للمشاة	٣٠	شهر	٥٠	١٠٠
١٢١	الوقوف على الأرصفة المخصصة للمشاة	٣٠	شهر	٥٠	١٠٠
١٢٢	السير على طرق المشاة	٣٠	شهر	٥٠	١٠٠
١٢٣	الوقوف على طرق المشاة	٣٠	شهر	٥٠	١٠٠
١٢٤	الوقوف ليلا بالطرق السريعة دون إضاءة الأنوار الصغيرة	٣٠	شهر	٥٠	١٠٠
١٢٥	الوقوف ليلا على الطرق السريعة دون عاكس الأنوار	٣٠	شهر	٥٠	١٠٠
١٢٦	استعمال الأنوار المبهرة للبصر	٣٠	شهر	٥٠	١٠٠
١٢٧	استعمال المصابيح الكاشفة	٣٠	شهر	٥٠	١٠٠
١٢٨	الانعطاف عكس السير	٣٠	شهر	٥٠	١٠٠
١٢٩	الدوران عكس السير	٣٠	شهر	٥٠	١٠٠
١٣٠	الدخول عكس السير	٣٠	شهر	٥٠	١٠٠
١٣١	الرجوع عكس السير	٣٠	شهر	٥٠	١٠٠
١٣٢	عدم إبلاغ المرور عن تغيير محل الإقامة	٣٠	شهر	٥٠	١٠٠
١٣٣	عدم إبلاغ المرور عن فقدان إجازة تسيير مركبة آلية	٣٠	شهر	٥٠	١٠٠
١٣٤	عدم إبلاغ المرور عن تلف إجازة تسيير مركبة آلية	٣٠	شهر	٥٠	١٠٠
١٣٥	تغيير غرض استعمال المركبة الآلية دون موافقة المرور	٣٠	شهر	٥٠	١٠٠
١٣٦	تغيير لون المركبة الآلية دون موافقة المرور	٣٠	شهر	٥٠	١٠٠
١٣٧	استبدال جزء جوهري دون موافقة المرور	٣٠	شهر	٥٠	١٠٠
١٣٨	قيادة مركبة آلية بسرعة تقل الحد الأدنى للسرعة المقررة بالطرق السريعة	٣٠	شهر	٥٠	١٠٠
١٣٩	قيادة مركبة آلية بسرعة تقل الحد الأدنى للسرعة المقررة بالطرق الدائرية	٣٠	شهر	٥٠	١٠٠
١٤٠	مخالفة تعليمات قوة الشرطة الخاصة بتنظيم حركة المرور	٣٠	شهر	٥٠	١٠٠
١٤١	مخالفة أوامر قوة الشرطة الخاصة بتنظيم حركة المرور	٣٠	شهر	٥٠	١٠٠
١٤٢	مخالفة إرشادات قوة الشرطة الخاصة بتنظيم حركة المرور	٣٠	شهر	٥٠	١٠٠
١٤٣	مخالفة أوقات مرور الشاحنات	٣٠	شهر	٥٠	١٠٠
١٤٤	عدم إعطاء أولوية المرور	٣٠	شهر	٥٠	١٠٠
١٤٥	عدم إعطاء أولوية المرور للمشاة	٣٠	شهر	٥٠	١٠٠
١٤٦	عدم ربط حزام الأمان	٣٠	شهر	٥٠	١٠٠
١٤٧	الهروب أو عدم الامتثال من أعضاء قوة الشرطة	٣٠	شهر	٥٠	١٠٠
١٤٨	المراوغة بسرعة بين المركبات على الطريق	٣٠	شهر	٥٠	١٠٠

مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة وسبعين دينارًا ولا تقل عن خمسة وأربعين دينارًا أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية:

١. مخالفة سيارات الأجرة أو سيارات نقل الركاب العامة (الباص) للحد الأقصى لعدد الركاب أو الامتناع دون مبرر عن نقل الركاب أو تقاضي أجرة أكثر من المقرر.

٢. نقل الحيوانات بالطرق العامة من غير حراستها، أو مخالفة حارسها، أو قائدها لقواعد المرور، أو إهماله في رقابتها أو قيادتها.

٣. مخالفة الشارات وأدبي الدراجات الهوائية (الكهربائية أو الهوائية) لقواعد المرور.

٤. قيادة مركبة آلية مع عدم حمل إجازة تسيير المركبة أو رخصة سوق أو أي تصريح آخر يستلزمه هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات المنفذة له.

٥. قيادة مركبة آلية دون إضاءة الأنوار اللازمة.

٦. نقل المركبة أو أثقالها مهملة في أي مكان بالطرق أو على جوانبها.

٧. سياقة قائد المركبة الآلية بوجود ركاب أو أشياء أو حيوانات على أي جزء خارجي منها بخلاف الغرض من ترخيصها.

٨. قيادة مركبة آلية قائدة لأي شرط من شروط الأمن والمتانة التي تبينها اللائحة التنفيذية لقانون المرور أو القرارات المنفذة لها.

٩. تعمد قيادة أو إعاقة حركة المرور في الطرقات العامة.

١٠. استعلال الطريق العام من المشاة قائدي جميع أنواع المركبات بما يعيق حركة المرور بدون تصريح صادر من الإدارة العامة للمرور أو مخالفة شروط التصريح.

١١. وقف صاحب المركبة ذات المقاعد الثلاثة فأكثر المخصصة للأنشطة التجارية والصناعية والزراعية ومركبات بيع السلع والمشروبات والمأكولات المتنقلة أو أي نشاط تجاري آخر داخل المناطق السكنية والمرافق العامة والحيوية والفنطيلة أو بالقرب منها بخلاف التصريح الصادر لها بذلك من الجهات المختصة وكذلك وقوف جميع أنواع المركبات في الأماكن المخصصة أو المملوكة للغير.

١٢. مخالفة شروط الحِرَف وفقًا لما تبينه اللائحة التنفيذية والقرارات الوزارية المنظمة.

١٣. عدم إبلاغ الجهات المختصة عند وقوع حادث تتج عنه تلفيات للممتلكات العامة أو الغير

الوصف	المرور		المحكمة	
	الصابح	الحبس لا يزيد عن	الحبس	الغرامة
تجاوز الحد الأقصى لركاب (أجرة-باص)	٢٠	لا يوجد	٤٥	٧٥
الامتناع دون مبرر عن نقل الركاب (أجرة-باص)	٢٠	لا يوجد	٤٥	٧٥
تقاضي أجرة أكثر من المقرر (أجرة-باص)	٢٠	لا يوجد	٤٥	٧٥
ترك الحيوانات دون حراسة	٢٠	لا يوجد	٤٥	٧٥
مخالفة حارس الحيوانات لقواعد المرور	٢٠	لا يوجد	٤٥	٧٥
إهمال حارس الحيوانات في قيادتها ورقابتها	٢٠	لا يوجد	٤٥	٧٥
مخالفة الشارة للقواعد المرور	٢٠	لا يوجد	٤٥	٧٥
مخالفة راكبي الدراجات الهوائية لقواعد المرور	٢٠	لا يوجد	٤٥	٧٥
مخالفة راكبي الدراجات الكهربائية لقواعد المرور	٢٠	لا يوجد	٤٥	٧٥
عدم حمل إجازة تسيير المركبة الآلية القيادة	٢٠	لا يوجد	٤٥	٧٥
عدم حمل رخصة السوق لقائد القيادة	٢٠	لا يوجد	٤٥	٧٥
عدم حمل تصريح يستلزمه القانون أو اللائحة أثناء القيادة	٢٠	لا يوجد	٤٥	٧٥
قيادة مركبة آلية دون إضاءة الأنوار اللازمة	٢٠	لا يوجد	٤٥	٧٥
ترك المركبة الآلية مهملة على الطريق	٢٠	لا يوجد	٤٥	٧٥
ترك المركبة الآلية مهملة على جوانب الطريق	٢٠	لا يوجد	٤٥	٧٥
ترك المقاعد المركبة الآلية على الطريق	٢٠	لا يوجد	٤٥	٧٥
ترك المقاعد المركبة الآلية على جوانب الطريق	٢٠	لا يوجد	٤٥	٧٥
سياق بدون رخص من الأجزاء الخارجية للمركبة الآلية بخلاف الغرض من ترخيصها	٢٠	لا يوجد	٤٥	٧٥
سياق بدون أجزاء على الأجزاء الخارجية للمركبة الآلية بخلاف الغرض من ترخيصها	٢٠	لا يوجد	٤٥	٧٥
سياق بدون حمولات على الأجزاء الخارجية للمركبة الآلية بخلاف الغرض من ترخيصها	١٥٦	لا يوجد	٤٥	٧٥
قيادة المركبة الآلية فاقدة لأي شرط من الأمن والمتانة	٢٠	لا يوجد	٤٥	٧٥
تعمد تعطيل حركة المرور في الطرقات العامة	٢٠	لا يوجد	٤٥	٧٥
تعمد إعاقة حركة المرور في الطرقات العامة	٢٠	لا يوجد	٤٥	٧٥
فصل إضاءات في أجزاء المركبة الآلية	٢٠	لا يوجد	٤٥	٧٥
وصل شاهي المركبة الآلية	٢٠	لا يوجد	٤٥	٧٥
إجراء تعديل في مواصفات جهاز القيادة	٢٠	لا يوجد	٤٥	٧٥
بروز الإطارات خارج جسم المركبة الآلية	٢٠	لا يوجد	٤٥	٧٥
وجود كسر في زجاج المركبة الآلية	٢٠	لا يوجد	٤٥	٧٥
تركيب ستائر داخل المركبة الآلية	٢٠	لا يوجد	٤٥	٧٥
عدم وجود مرآة عاكسة	٢٠	لا يوجد	٤٥	٧٥
عدم وجود مساحة مطر للزجاج الأمامي	٢٠	لا يوجد	٤٥	٧٥
عدم وجود حوامل للشمس للزجاج الأمامي	٢٠	لا يوجد	٤٥	٧٥
عدم صلاحية أنوار المركبة الآلية	٢٠	لا يوجد	٤٥	٧٥
عدم وجود الأنوار الكاشفة في المركبة الآلية	٢٠	لا يوجد	٤٥	٧٥
عدم صلاحية الأنوار الكاشفة في المركبة الآلية	٢٠	لا يوجد	٤٥	٧٥
عدم صلاحية نور الكابح في المركبة الآلية	٢٠	لا يوجد	٤٥	٧٥
عدم وجود نور الكابح في المركبة الآلية	٢٠	لا يوجد	٤٥	٧٥
عدم صلاحية أنوار الوضع في المركبة الآلية	٢٠	لا يوجد	٤٥	٧٥
عدم وجود أنوار الوضع في المركبة الآلية	٢٠	لا يوجد	٤٥	٧٥
عدم صلاحية نور الكشاف في المركبة الآلية	٢٠	لا يوجد	٤٥	٧٥
عدم وجود نور الكشاف في المركبة الآلية	٢٠	لا يوجد	٤٥	٧٥
عدم صلاحية نور الوجه الخلفية في المركبة الآلية	٢٠	لا يوجد	٤٥	٧٥
عدم وجود أنوار الوجه الخلفية في المركبة الآلية	٢٠	لا يوجد	٤٥	٧٥
عدم صلاحية إنارة الرجوع إلى الخلف في المركبة الآلية	٢٠	لا يوجد	٤٥	٧٥
عدم وجود إنارة الرجوع إلى الخلف في المركبة الآلية	٢٠	لا يوجد	٤٥	٧٥
عدم صلاحية الأنوار الدالة على الانعطاف في المركبة الآلية	٢٠	لا يوجد	٤٥	٧٥
عدم وجود الأنوار الدالة على الانعطاف في المركبة الآلية	٢٠	لا يوجد	٤٥	٧٥
عدم صلاحية الأنوار في الدراجة	٢٠	لا يوجد	٤٥	٧٥
عدم وجود أنوار في الدراجة	٢٠	لا يوجد	٤٥	٧٥
عدم صلاحية العصا الأحمر في العربة التي تجرها الحيوانات	٢٠	لا يوجد	٤٥	٧٥
عدم وجود العصا الأحمر في العربة التي تجرها الحيوانات	٢٠	لا يوجد	٤٥	٧٥
عدم صلاحية جهاز التنبيه	٢٠	لا يوجد	٤٥	٧٥
عدم وجود جاجز التصادم (الدعامة)	٢٠	لا يوجد	٤٥	٧٥
عدم وجود إطار احتياطي	٢٠	لا يوجد	٤٥	٧٥
عدم وجود أدوات تصليح	٢٠	لا يوجد	٤٥	٧٥
استعمال الطريق من الماشاة بما يعوق حركة المرور دون تصريح	٢٠	لا يوجد	٤٥	٧٥
استعمال الطريق من الركبات بما يعوق حركة المرور بمخالفة شروط التصريح	٢٠	لا يوجد	٤٥	٧٥
استعمال الطريق من الركبات بما يعوق حركة المرور بمخالفة شروط التصريح	٢٠	لا يوجد	٤٥	٧٥
وقوف وتركيب النقل داخل المناطق السكنية أو بالقرب منها بخلاف التصريح	٢٠	لا يوجد	٤٥	٧٥
وقوف وتركيب النقل بالمرافق العامة أو بالقرب منها بخلاف التصريح	٢٠	لا يوجد	٤٥	٧٥
وقوف وتركيب النقل داخل المناطق السكنية أو بالقرب منها بخلاف التصريح	٢٠	لا يوجد	٤٥	٧٥
وقوف وتركيب النقل بالمرافق العامة أو بالقرب منها بخلاف التصريح	٢٠	لا يوجد	٤٥	٧٥
وقوف الشاحنات داخل المناطق السكنية أو بالقرب منها بخلاف التصريح	٢٠	لا يوجد	٤٥	٧٥
وقوف الشاحنات بالمرافق العامة أو بالقرب منها بخلاف التصريح	٢٠	لا يوجد	٤٥	٧٥
وقوف الشاحنات بالمرافق الصناعية أو بالقرب منها بخلاف التصريح	٢٠	لا يوجد	٤٥	٧٥
وقوف المركبات الصناعية بالمرافق العامة أو بالقرب منها بخلاف التصريح	٢١٥	لا يوجد	٤٥	٧٥
وقوف المركبات الصناعية بالمرافق العامة أو بالقرب منها بخلاف التصريح	٢١٥	لا يوجد	٤٥	٧٥
وقوف المركبات الزراعية داخل المناطق السكنية أو بالقرب منها بخلاف التصريح	٢١٥	لا يوجد	٤٥	٧٥
وقوف المركبات الزراعية بالمرافق العامة أو بالقرب منها بخلاف التصريح	٢١٥	لا يوجد	٤٥	٧٥
وقوف المركبات الزراعية داخل المناطق السكنية أو بالقرب منها بخلاف التصريح	٢١٥	لا يوجد	٤٥	٧٥
وقوف المركبات الزراعية بالمرافق العامة أو بالقرب منها بخلاف التصريح	٢١٥	لا يوجد	٤٥	٧٥
وقوف المركبات الإنشائية داخل المناطق السكنية أو بالقرب منها بخلاف التصريح	٢١٥	لا يوجد	٤٥	٧٥
وقوف المركبات الإنشائية بالمرافق العامة أو بالقرب منها بخلاف التصريح	٢١٥	لا يوجد	٤٥	٧٥
وقوف وتركيب أدوات النقلة داخل المناطق السكنية أو بالقرب منها بخلاف التصريح	٢١٥	لا يوجد	٤٥	٧٥
وقوف وتركيب أدوات النقلة بالمرافق العامة أو بالقرب منها بخلاف التصريح	٢١٥	لا يوجد	٤٥	٧٥
وقوف وتركيب أدوات نشاط تجاري داخل المناطق السكنية أو بالقرب منها بخلاف	٢١٥	لا يوجد	٤٥	٧٥
وقوف وتركيب أدوات نشاط تجاري بالمرافق العامة أو بالقرب منها بخلاف التصريح	٢١٥	لا يوجد	٤٥	٧٥
وقوف المركبات في الأماكن المخصصة للغير	٢١٥	لا يوجد	٤٥	٧٥
وقوف المركبات في المواقف المملوكة للغير	٢١٥	لا يوجد	٤٥	٧٥
مخالفة شروط الحِرَف	٢٣٣	لا يوجد	٤٥	٧٥
عدم الإبلاغ عن وقوع حادث تتج عنه تلفيات للممتلكات العامة	٢٣٣	لا يوجد	٤٥	٧٥
عدم الإبلاغ عن وقوع حادث تتج عنه تلفيات لممتلكات الغير	٢٣٣	لا يوجد	٤٥	٧٥
عدم كتابة الأوقاف على الأبواب بالأحرف	٢٣٣	لا يوجد	٤٥	٧٥
عدم وضع لوحة أجرة فضاء ليلا داخل المركبة الآلية	٢٣٣	لا يوجد	٤٥	٧٥
عدم تزويد سيارة الأجرة بجهاز إطفاء	٢٣٣	لا يوجد	٤٥	٧٥
عدم تزويد باص أو سيارة أجرة بطفاية الحريق	٢٣٣	لا يوجد	٤٥	٧٥
عدم وجود إنارة كافية داخل مركبات نقل الركاب	٢٣٣	لا يوجد	٤٥	٧٥
عدم وجود جهاز إطفاء داخل مركبات نقل الركاب	٢٣٣	لا يوجد	٤٥	٧٥
عدم وجود صندوق إسعاف في مركبات نقل الركاب	٢٣٣	لا يوجد	٤٥	٧٥
عدم كتابة بيانات المواصفات الهندسية على الأبواب لنقل الركاب	٢٣٣	لا يوجد	٤٥	٧٥
عدم كتابة عدد الركاب على الأبواب لنقل الركاب	٢٣٣	لا يوجد	٤٥	٧٥
عدم وضوح كتابة الأرقام وعدد الركاب على الأبواب لنقل الركاب	٢٣٣	لا يوجد	٤٥	٧٥
عدم وجود رباط أساسي للمظهرة	٢٣٣	لا يوجد	٤٥	٧٥
عدم وجود رباط إضافي مساعد للمظهرة	٢٣٣	لا يوجد	٤٥	٧٥
عدم وجود عصوة الارتفاع	٢٣٣	لا يوجد	٤٥	٧٥
عدم وضع شريط عاكس على مؤخرة الشاحنة	٢٣٣	لا يوجد	٤٥	٧٥
عدم وجود جهاز إطفاء في الشاحنة	٢٣٣	لا يوجد	٤٥	٧٥
عدم وجود قفال خاصة الحاويات	٢٣٣	لا يوجد	٤٥	٧٥
عدم وجود سلالم ربط للحاويات	٢٣٣	لا يوجد	٤٥	٧٥
عدم وجود فصلات مساندة على جانبي الحاويات	٢٣٣	لا يوجد	٤٥	٧٥
عدم كتابة بيانات المواصفات الهندسية على الأبواب (الشاحنات بأنواعها)	٢٣٣	لا يوجد	٤٥	٧٥
عدم كتابة الحمولة على الأبواب (الشاحنات بأنواعها)	٢٣٣	لا يوجد	٤٥	٧٥
عدم وضوح كتابة الأرقام وعدد الركاب على الأبواب (الشاحنات بأنواعها)	٢٣٣	لا يوجد	٤٥	٧٥
عدم وجود منهيات ضوئية على مؤخرة الشاحنات	٢٣٣	لا يوجد	٤٥	٧٥
عدم تغطية الحمولة المحتملة من السقوط	٢٣٣	لا يوجد	٤٥	٧٥
عدم ربط الحمولة	٢٣٣	لا يوجد	٤٥	٧٥
استخدام أنوار حمراء في مقدمة المركبة الآلية	٢٣٣	لا يوجد	٤٥	٧٥
استخدام أجهزة عاكسة حمراء في مقدمة المركبة الآلية	٢٣٣	لا يوجد	٤٥	٧٥
استخدام مواد عاكسة في مقدمة المركبة الآلية	٢٣٣	لا يوجد	٤٥	٧٥
استخدام أنوار بيضاء في مؤخرة المركبة الآلية	٢٣٣	لا يوجد	٤٥	٧٥
استخدام مواد عاكسة غير حمراء في مؤخرة المركبة الآلية	٢٣٣	لا يوجد	٤٥	٧٥
انتهاء العمر الافتراضي لبركة أو أجزاء تحت الطلب	٢١٥	لا يوجد	٤٥	٧٥
عدم وجود عدة تعرفه وكاب في سيارات الأجرة تحت الطلب	٢١٥	لا يوجد	٤٥	٧٥
عدم تثبيت صورة الترخيص خلف المقعد الأمامي (أجرة تحت الطلب)	٢١٥	لا يوجد	٤٥	٧٥
عدم تثبيت صورة قوتم فراغية للسائق خلف المقعد الأمامي (أجرة تحت الطلب)	٢١٥	لا يوجد	٤٥	٧٥
عدم تثبيت صورة رقم البركة الآلية خلف المقعد الأمامي (أجرة تحت الطلب)	٢١٥	لا يوجد	٤٥	٧٥
عدم وضع مفصل التأمين	٢١٥	لا يوجد	٤٥	٧٥
استعمال البركة الآلية في الإعلان دون تصريح	٢١٥	لا يوجد	٤٥	٧٥
تجاوز عدد الفل من الحد الأعلى وعدم التزام الجانب الأيمن للطريق	٢١٥	لا يوجد	٤٥	٧٥
عدم التزام الجانب الأيمن من الطريق والرؤية غير كافية	٢١٥	لا يوجد	٤٥	٧٥
عدم وضع إشارات الضوء الأصفر على مؤخرة البركة بالأيام المظلمة	٢١٥	لا يوجد	٤٥	٧٥
عدم إضاءة المجال لبركة أجرة للمتعلمين	٢١٥	لا يوجد	٤٥	٧٥
عدم التزام الجانب الأيمن عند تغيير بلة الاتجاه بالمسلك بسببا	٢٧٤	لا يوجد	٤٥	٧٥
عدم استعمال إشارة اليسار للانعطاف	٢٧٤	لا يوجد	٤٥	٧٥
عدم التحول للمرور أقدام عطف اتجاه وأمامه عند الانعطاف	٢٧٤	لا يوجد	٤٥	٧٥
عدم التزام مركبات النقل بالجانب الأيمن للطريق	٢٧٤	لا يوجد	٤٥	٧٥
عدم ترك مسافة كافية بين المركبة الآلية التي أمامه	٢٧٤	لا يوجد	٤٥	٧٥
استعمال الفرامل فجأة دون مبرر	٢٧٤	لا يوجد	٤٥	٧٥
عدم التزام الدراجات الجانب الأيمن للطريق	٢٨٠	لا يوجد	٤٥	٧٥
التخطي والرؤية غير واضحة	٢٨٠	لا يوجد	٤٥	٧٥
التخطي مع وجود خطر أو خطورة	٢٨٠	لا يوجد	٤٥	٧٥
التخطي مع شروع البركة الآلية التي تتبعه بالتخطي	٢٨٠	لا يوجد	٤٥	٧٥
التخطي مع إبداء البركة الآلية التي أمامه الرغبة بتخطيه	٢٨٠	لا يوجد	٤٥	٧٥
عدم ترك مسافة جانبية كافية مع البركة الآلية المراد تخطيها	٢٨٠	لا يوجد	٤٥	٧٥
عدم العودة للجانب الأيمن عند إتمام التخطي	٢٨٠	لا يوجد	٤٥	٧٥
التخطي في المفترقات والدوارات والمنابر	٢٨٠	لا يوجد	٤٥	٧٥
التخطي مع توقف رتل من المركبات بسبب عرقلة المرور	٢٨٠	لا يوجد	٤٥	٧٥
التخطي في حالة توقف رتل من المركبات بسبب وجود إشارة بتوقفها	٢٨٠	لا يوجد	٤٥	٧٥
التخطي في المنحنيات	٢٨٠	لا يوجد	٤٥	٧٥
التخطي في المرتفعات	٢٨٠	لا يوجد	٤٥	٧٥
التخطي في الطرق الزلقة	٢٨٠	لا يوجد	٤٥	٧٥
التخطي بالقرب من خطوط عبور المشاة	٢٨٠	لا يوجد	٤٥	٧٥
التخطي في الأماكن المخطورة طبقا لتعليمات المرور	٢٨٠	لا يوجد	٤٥	٧٥
عدم إضاءة المجال للمركبات الآلية المقابلة بالدور مع وجود عائق يعين البركة الآلية	٢٨٠	لا يوجد	٤٥	٧٥
تعطل مركبات النقل لبعدها في المدن	٢٨٠	لا يوجد	٤٥	٧٥
تسبب مركبات النقل بعرقلة السير نتيجة تعطيل لبعدها	٢٨٠	لا يوجد	٤٥	٧٥
تسبب مركبات النقل بعرقلة السير نتيجة تعطيل لبعدها	٢٨٠	لا يوجد	٤٥	٧٥

المادة ٣٦ مكرر

		المرور	المحكمة		
			الحبس	الغرامة	
م	وصف التهمة	الصلح	لاتزيد عن	الحد الادنى	الحد الاقصى
٣٠٠	مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون أخر يعاقب بالغرامة التي لا تزيد عن ألفين دينار ولا تقل عن ألف دينار، كل من قام عن طريق استعمال جهاز أو وسيلة من وسائل الاتصال، أو غيرها بالتقاط صورة ،أو أكثر أو مقطع مرئي أو مسموع أو قام بنشر أيا منها أثناء ارتكابه لأي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون	لا يوجد	لا يوجد	١٠٠٠	٢٠٠٠

مادة ٣٧

مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأي عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً ولا تقل عن ثلاثين ديناراً كل من يخالف أي حكم آخر من أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات المنفذة له

		المرور	المحكمة		
			الحبس	الغرامة	
	وصف التهمة	الصلح	لاتزيد عن	الحد الادنى	الحد الاقصى
٣٠١	عدم تجديد إجازة تسير مركبة آلية	١٥	لا يوجد	٣٠	٥٠
٣٠٢	عدم رد اللوحة المعدنية عند الاستغناء عنها	١٥	لا يوجد	٣٠	٥٠
٣٠٣	عدم رد اللوحة المعدنية عند انتهاء الترخيص	١٥	لا يوجد	٣٠	٥٠
٣٠٤	عدم رد اللوحة المعدنية عند سحب الترخيص	١٥	لا يوجد	٣٠	٥٠
٣٠٥	عدم رد اللوحة المعدنية عند تصديرها نهائيا	١٥	لا يوجد	٣٠	٥٠
٣٠٦	عدم إبلاغ المرور عن تلف اللوحة المعدنية	١٥	لا يوجد	٣٠	٥٠
٣٠٧	عدم إبلاغ المرور عن فقد اللوحة المعدنية	١٥	لا يوجد	٣٠	٥٠
٣٠٨	عدم تجديد رخصة السوق	١٥	لا يوجد	٣٠	٥٠
٣٠٩	عدم نقل الملكية للمالك الجديد	١٥	لا يوجد	٣٠	٥٠
٣١٠	ارتداء البرقع أو النقاب أثناء القيادة	١٥	لا يوجد	٣٠	٥٠
٣١١	ترك ما يعوق حركة المرور على الطرق العامة	١٥	لا يوجد	٣٠	٥٠
٣١٢	ترك ما يسبب في قذارة الطرق العامة	١٥	لا يوجد	٣٠	٥٠
٣١٣	إلقاء ما يعوق حركة المرور على الطرق العامة	١٥	لا يوجد	٣٠	٥٠
٣١٤	إلقاء ما يتسبب في قذارة الطرق العامة	١٥	لا يوجد	٣٠	٥٠
٣١٥	وضع ما يعوق حركة المرور في الطرق العامة	١٥	لا يوجد	٣٠	٥٠
٣١٦	وضع ما يتسبب في قذارة الطرق العامة	١٥	لا يوجد	٣٠	٥٠
٣١٧	ترك المركبة الآلية وبها مفتاح تشغيلها	١٥	لا يوجد	٣٠	٥٠
٣١٨	النزول من المركبة الآلية دون انتباه	١٥	لا يوجد	٣٠	٥٠
٣١٩	الصعود للمركبة الآلية دون انتباه	١٥	لا يوجد	٣٠	٥٠
٣٢٠	ترك باب المركبة الآلية مفتوحا معرضا مستعملي الطرق للخطر	١٥	لا يوجد	٣٠	٥٠
٣٢١	التطويل على المذياع بصوت مزعج	١٥	لا يوجد	٣٠	٥٠
٣٢٢	استعمال آلة التنبيه دون مبرر	١٥	لا يوجد	٣٠	٥٠
٣٢٣	التجول داخل المدن ذهابا وجيئة دون مبرر	١٥	لا يوجد	٣٠	٥٠
٣٢٤	التسبب بإزعاج الآخرين	١٥	لا يوجد	٣٠	٥٠
٣٢٥	ممنوع الوقوف	١٥	لا يوجد	٣٠	٥٠
٣٢٦	ممنوع الانتظار	١٥	لا يوجد	٣٠	٥٠
٣٢٧	الوقوف فوق الجسر	١٥	لا يوجد	٣٠	٥٠
٣٢٨	الوقوف في الممرات العلوية	١٥	لا يوجد	٣٠	٥٠
٣٢٩	الوقوف في الأنفاق	١٥	لا يوجد	٣٠	٥٠
٣٣٠	الوقوف في نهر الطريق بالقرب من المرتفعات	١٥	لا يوجد	٣٠	٥٠
٣٣١	الوقوف في نهر الطريق بالقرب من المنحنيات	١٥	لا يوجد	٣٠	٥٠
٣٣٢	الوقوف في نهر الطريق بجوار العلامات الأرضية الطولية المتصلة	١٥	لا يوجد	٣٠	٥٠
٣٣٣	الوقوف في الأماكن التي تحجب الرؤية عن مستعملي الطريق	١٥	لا يوجد	٣٠	٥٠
٣٣٤	الوقوف أمام مداخل ومخارج حظائر المركبات	١٥	لا يوجد	٣٠	٥٠
٣٣٥	الوقوف أمام مداخل ومخارج محطات البنزين	١٥	لا يوجد	٣٠	٥٠
٣٣٦	الوقوف أمام مداخل ومخارج المستشفيات	١٥	لا يوجد	٣٠	٥٠
٣٣٧	الوقوف أمام مداخل ومخارج مراكز الإسعاف	١٥	لا يوجد	٣٠	٥٠
٣٣٨	الوقوف أمام مداخل ومخارج مراكز الإطفاء	١٥	لا يوجد	٣٠	٥٠
٣٣٩	الوقوف أمام مداخل ومخارج مراكز الشرطة	١٥	لا يوجد	٣٠	٥٠
٣٤٠	الوقوف أمام مداخل ومخارج المناطق العسكرية	١٥	لا يوجد	٣٠	٥٠
٣٣٧	الوقوف أمام مداخل ومخارج مراكز الإسعاف	١٥	لا يوجد	٣٠	٥٠
٣٣٨	الوقوف أمام مداخل ومخارج مراكز الإطفاء	١٥	لا يوجد	٣٠	٥٠
٣٣٩	الوقوف أمام مداخل ومخارج مراكز الشرطة	١٥	لا يوجد	٣٠	٥٠
٣٤٠	الوقوف أمام مداخل ومخارج المناطق العسكرية	١٥	لا يوجد	٣٠	٥٠
٣٤١	الوقوف أمام مداخل ومخارج المدارس	١٥	لا يوجد	٣٠	٥٠
٣٤٢	التسكير على الأخرين	١٥	لا يوجد	٣٠	٥٠
٣٤٣	الوقوف صف ثاني	١٥	لا يوجد	٣٠	٥٠
٣٤٤	وقوف مركبات النقل العام بعيدا عن رصيف محطة الركاب	١٥	لا يوجد	٣٠	٥٠
٣٤٥	الوقوف في محطات الركاب	١٥	لا يوجد	٣٠	٥٠
٣٤٦	وقوف سيارات الأجرة في غير الأماكن المخصصة لها	١٥	لا يوجد	٣٠	٥٠
٣٤٧	عداد الانتظار	١٥	لا يوجد	٣٠	٥٠
٣٤٨	عدم لبس النظارة الطبية	١٥	لا يوجد	٣٠	٥٠
٣٤٩	تلف رخصة السوق	١٥	لا يوجد	٣٠	٥٠
٣٥٠	عدم استعمال عداد التعرفة	١٥	لا يوجد	٣٠	٥٠
٣٥١	قيادة مركبة آليه مخالفة لشروط التصدير	١٥	لا يوجد	٣٠	٥٠
٣٥٢	إعاقة حركة المرور بالطرقات العامة	١٥	لا يوجد	٣٠	٥٠
٣٥٣	عدم سحب مركبة آلية تعيق المرور	١٥	لا يوجد	٣٠	٥٠
٣٥٤	الوقوف في تقاطع الطرق المحظورة	١٥	لا يوجد	٣٠	٥٠
٣٥٥	قيادة مركبة آليه بإجازة تيسير منتهية	١٥	لا يوجد	٣٠	٥٠
٣٥٦	الوقوف الغير منتظم	١٥	لا يوجد	٣٠	٥٠

المادة ٣٧ مكرر

		المرور	المحكمة		
			الحبس	الغرامة	
	وصف التهمة	الصلح	لاتزيد عن	الحد الادنى	الحد الاقصى
٣٥٧	يُسأل الشخص الاعتباري جنائياً وذلك فيما عدا الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة إذا ارتكبت أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون باسمه أو لحسابه أو لمنفعته أو عن طريقه أو ارتكبها أحد ممثليه، أو مديريه، أو وكلاءه، أو أحد العاملين لديه، كما يعاقب إذا كان الفعل بحد ذاته قد أوجد جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون نتيجة تصرف أو إهمال جسيم و تستر من أحد العاملين لديه أو تم دون موافقة الجهات المختصة قانوناً. ويعاقب الشخص الاعتباري بالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد عن عشرة آلاف دينار، ولا يجوز الحكم عليه بغير الغرامة وذلك دون الإخلال بأي من العقوبات التبعية المقررة قانوناً. ولا يمنع ذلك من معاقبة مرتكب الجريمة شخصياً بالعقوبة المقررة لها في القانون	لا يوجد	لا يوجد	١٠٠٠	١٠٠٠٠

مادة ٣٨

مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر.

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين ولا تقل عن سنة وبغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف دينار كويتي ولا تقل عن ألف دينار كويتي أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قاد أو حاول قيادة مركبة وهو تحت تأثير المشروبات المسكرة، أو المخدرات، أو المؤثرات العقلية ،أو عقاقير محذر من القيادة تحت تأثيرها أو أية مادة أخرى تؤثر في قوى الشخص الطبيعية.

ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات ولا تقل عن سنة وبغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف دينار كويتي ولا تقل عن ألفين دينار كويتي أو بإحدى هاتين العقوبتين في حال نتج عن الفعل المشار إليه في الفقرة السابقة حادث نتج عنه تلفيات بالممتلكات العامة أو الغير.

ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات ولا تقل عن سنتين وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار كويتي ولا تقل عن ألفين دينار كويتي أو بإحدى هاتين العقوبتين في حال نتج عن الفعل المشار إليه في الفقرة الثانية حادث أدى إلى إصابة أو وفاة.

وتأمر المحكمة بسحب رخصة السوق مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات وفي حالة العود للمحكمة أن تأمر بسحبها مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات

		المرور	المحكمة			
			الحبس		الغرامة	
م	المخالفة	الصلح	لابقل		الحد الادنى	الحد الاقصى
٣٥٨	كل من قاد أو حاول قيادة مركبة آلية وهو تحت تأثير المشروبات المسكرة، أو المخدرات، أو المؤثرات العقلية، أو عقاقير محذرّ من القيادة تحت تأثيرها أو أية مادة أخرى تؤثر في قوى الشخص الطبيعية	لا يوجد	سنة	سنتين	١٠٠٠	٣٠٠٠
٣٥٩	كل من قاد مركبة آلية وهو تحت تأثير المشروبات المسكرة، أو المخدرات، أو المؤثرات العقلية، أو عقاقير محذرّ من القيادة تحت تأثيرها أو أية مادة أخرى تؤثر في قوى الشخص الطبيعية وأدّى ذلك إلى وقوع حادث نتج عنه تلفيات بالممتلكات العامة والخاصة	لا يوجد	سنة	ثلاثة سنوات	٢٠٠٠	٣٠٠٠
٣٦٠	كل من قاد مركبة آلية وهو تحت تأثير المشروبات المسكرة، أو المخدرات، أو المؤثرات العقلية، أو عقاقير محذرّ من القيادة تحت تأثيرها أو أية مادة أخرى تؤثر في قوى الشخص الطبيعية وأدّى ذلك إلى وقوع حادث أدى إلى إصابة أو وفيات	لا يوجد	سنتين	خمس سنوات	٢٠٠٠	٥٠٠٠

المدد اللازمة لدرجات القضاة واعضاء النيابة العامة

مرسوم رقم ١٣٦ لسنة ٢٠٢٦ باستبدال الجدول المرافق للمرسوم رقم ١٢٦ لسنة ٢٠١٨ بشأن المدد اللازمة كحد ادنى للبقاء في درجات القضاة والنيابة العامة

مرسوم رقم 136 لسنة 2026

باستبدال الجدول المرافق للمرسوم رقم (126) لسنة 2018 بشأن المدد اللازمة كحد أدنى للبقاء في درجات القضاة وأعضاء النيابة العامة

– بعد الإطلاع على الدستور،

– وعلى قانون تنظيم القضاء الصادر بالمرسوم بقانون رقم (80) لسنة 2026 ،

– وعلى المرسوم رقم (126) لسنة 2018 بتعديل الجدول المرافق للمرسوم رقم (41) لسنة 2009 بشأن المدد اللازمة كحد أدنى للبقاء في درجات القضاة وأعضاء النيابة العامة،

– وبناء على عرض وزير العدل،

– وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالآتي

مادة أولى

يُستبدل جدول المدد اللازمة كحد أدنى للبقاء في درجات القضاة وأعضاء النيابة العامة المرافق لهذا المرسوم، بالجدول المرافق بالمرسوم رقم (126) لسنة 2018 المشار إليه ، وذلك دون إخلال بالمرتبات والبدلات والعلاوات المخصصة لكل درجة.

مادة ثانية

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

أمير الكويت

مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء

أحمد عبد الله الأحمد الصباح

وزير العدل

المستشار/ ناصر يوسف محمد السميط

صدر بقصر السيف في: 13 ربيع الأول 1448هـ

الموافق: 26 أغسطس 2026م

جدول المدد اللازمة كحد أدنى للبقاء في درجات القضاة وأعضاء النيابة العامة

الوظيفة	المدة اللازمة كحد أدنى للبقاء في الدرجة
رئيس محكمة التمييز	---
نائب رئيس محكمة التمييز رئيس محكمة الاستئناف النائب العام نائب رئيس محكمة الاستئناف رئيس المحكمة الكلية	---
مستشار أول في محكمة التمييز مستشار أول في محكمة الاستئناف نائب رئيس المحكمة الكلية النائب العام المساعد	---
مستشار بمحكمة الاستئناف محامي عام	ثلاث سنوات
وكيل محكمة بالمحكمة الكلية رئيس نيابة (أ)	ثلاث سنوات
قاضي من الدرجة الأولى رئيس نيابة (ب)	ثلاث سنوات
قاضي من الدرجة الثانية وكيل نيابة (أ)	ثلاث سنوات
قاضي من الدرجة الثالثة وكيل نيابة (ب)	ثلاث سنوات
وكيل نيابة (ج)	أربع سنوات

قرار رقم ٢٢ لسنة ٢٠٢٢ م
بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٦٨ لسنة ٢٠١٥
في شأن العمالة المنزلية

الفهرس	المواد	الصفحة
مواد الاصدار		١٦٦١
الباب الاول :احكام تمهيدية	١	١٦٦٣
الباب الثاني : شروط واجراءات ورسوم اصدار الترخيص	٣	١٦٦٤
الباب الثالث : نقل والغاء الترخيص	٨	١٦٦٦
الباب الرابع : التدابير الادارية التي توقع على مكاتب وشركات الاستقدام	١١	١٦٦٧
الباب الخامس : التزامات مكاتب وشركات الاستقدام	١٣	١٦٦٨
الباب السادس : التزامات صاحب العمل	٢٣	١٦٧١
الباب السابع : الحد الادنى للأجر وساعات العمل والاجازات	٢٧	١٦٧٢
الباب الثامن : جزاء صاحب العمل	٣١	١٦٧٣
الباب التاسع : التزامات العامل	٣٣	١٦٧٣
الباب العاشر : الشكاوي	٣٤	١٦٧٤
الباب الحادي عشر : احكام عامة	٣٧	١٦٧٥

قرار رقم ٢٢ لسنة ٢٠٢٢ م
بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٦٨ لسنة ٢٠١٥
في شأن العمالة المنزلية

وزير العدل ووزير الدولة لشئون تعزيز النزاهة

بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم (١٧) لسنة ١٩٥٩ بقانون إقامة الأجانب والقوانين المعدلة له .

وعلى القانون رقم (١٦) لسنة ١٩٦٠ بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له ،

وعلى القانون رقم (١٧) لسنة ١٩٦٠ بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له ،

وعلى القانون رقم (١٠٩) لسنة ٢٠١٣ بشأن الهيئة العامة للقوى العاملة ،

وعلى القانون رقم (٩١) لسنة ٢٠١٣ في شأن مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين ،

وعلى القانون رقم (١١١) لسنة ٢٠١٣ في شأن تراخيص المحلات التجارية ،

وعلى القانون رقم (٦٨) لسنة ٢٠١٥ في شأن العمالة المنزلية ،

وعلى القانون رقم (٦٩) لسنة ٢٠١٥ بشأن إنشاء شركة مساهمة مقفلة لاستقدام وتشغيل العمالة المنزلية ،

وعلى المرسوم بقانون رقم (١١٦) لسنة ١٩٩٢ بشأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها ،

وعلى المرسوم رقم (١٧٨) لسنة ٢٠١٨ بتعيين مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة ،

وعلى المرسوم رقم (١٦) لسنة ٢٠٢٢ بنقل الإشراف على الهيئة العامة للقوى العاملة ،

وقرار مجلس الوزراء رقم (٦١٤) لسنة ٢٠١٨ بنقل اختصاصات القانون رقم (٦٨) لسنة ٢٠١٥ في شأن العمالة المنزلية إلى وزير الشئون الاجتماعية والعمل والهيئة العامة للقوى العاملة ،

- وعلى قرار وزير الداخلية رقم (٢١٩٤) لسنة ٢٠١٦ بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (٦٨) لسنة ٢٠١٥ في شأن العمالة المنزلية وتعديلاته ،

وعلى قرار وزير الداخلية رقم (٢٣٠٢) لسنة ٢٠١٦ بشأن قواعد وإجراءات تنفيذ أحكام القانون رقم (٦٨) لسنة ٢٠١٥ في شأن العمالة المنزلية .
وبناء على عرض مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة،

قرر

مادة أولى

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (٦٨) لسنة ٢٠١٥ في شأن العمالة المنزلية والمرافقة نصوصها لهذا القرار .

مادة ثانية

يفوض المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة بإصدار القرارات المنفذة للقانون رقم (٦٨) لسنة ٢٠١٥ في شأن العمالة المنزلية ولائحته التنفيذية .
مادة ثالثة
يلغي العمل بالقرار الوزاري رقم (٢١٩٤) لسنة ٢٠١٦ المشار إليه واللائحة المرفقة به ، وتلغي كافة القرارات والتعاميم المخالفة لأحكام هذه اللائحة ، ويظل العمل سارياً بالقرارات والتعاميم التي لا تخالف أحكامها .
مادة رابعة
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ، وينشر واللائحة المرفقة به في الجريدة الرسمية ، وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما جاء فيه .

صدر في ٢٠ رمضان ١٤٤٣ هـ
الموافق : ٢١ أبريل ٢٠٢٢ م

المستشار / جمال هاضل الجلاوي
وزير العدل
ووزير الدولة لشئون تعزيز النزاهة

اللائحة التنفيذية
للقانون رقم ٦٨ لسنة ٢٠١٥ في شأن العمالة المنزلية

الباب الأول
أحكام تمهيدية

مادة ١

يقصد بالعبارات الآتية - أينما وردت بهذه اللائحة - المعاني المبينة أمام كل منها :

القانون : القانون رقم ٦٨ لسنة ٢٠١٥ في شأن العمالة المنزلية .

الوزير : الوزير المختص المُحدّد من مجلس الوزراء

الهيئة : الهيئة العامة للقوى العاملة .

الإدارة المختصة : إدارة تنظيم استقدام العمالة المنزلية بالهيئة العامة للقوى العاملة .

العامل المنزلي : كل ذكر أو أنثى يُكلّف بعمل يدوي داخل المساكن الخاصة (وما في حكمها) لحساب الأفراد ، بموجب عقد عمل مكتوب تحت إدارة صاحب العمل وإشرافه ، مقابل أجر ، ويقصد بالمساكن الخاصة (وما في حكمها) : المكان الذي تقيم فيه الأسرة بصورة دائمة أو مؤقتة.

صاحب العمل : الشخص الذي يلتحق العامل المنزلي بالعمل لديه بموجب عقد عمل معين من الهيئة ، مقابل أجر.

الترخيص : ترخيص مزاولة مهنة استقدام العمالة المنزلية من الخارج ، والذي يصدر عن الهيئة العامة للقوى العاملة.

مكاتب أو شركات الاستقدام : المكاتب أو المُؤسّسات ، أو الشركات أو أحد فروعها ، التي تقوم باستقدام العمالة المنزلية، والصادر لها ترخيص من قبل الهيئة لمزاولة نشاط استقدام العمالة المنزلية .

المكاتب الخارجية : المكاتب المرسلة للعمالة المنزلية والموجودة خارج دولة الكويت ، والحاصلة على ترخيص مزاولة نشاط إرسال العمالة المنزلية من الجهات الرسمية في تلك الدول والمعتمدة من قبل سفارات دولة الكويت فيها .

الأجر : كل ما يتقاضاه العامل المنزلي في نهاية كل شهر مقابل العمل المتفق عليه .

مادة ٢

مع عدم الإخلال بأحكام القوانين ذات الصلة ، تُحظر مزاولة نشاط استقدام العمالة المنزلية دون الحصول على ترخيص ساري المفعول ، يصدر عن الهيئة ، ووفق الأحكام المقررة في القانون وهذه اللائحة .

الباب الثاني
شروط وإجراءات ورسوم إصدار الترخيص

مادة ٣

يُشترط لإصدار أو لتجديد الترخيص أن تتوافر في طالب الترخيص الشروط الآتية :

١. أن يكون كويتي الجنسية ، محمود السيرة ، حسن السمعة .

٢. ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جناية ، أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .

٣. ألا يقل عمره عن (٣٠) عاما ولا يزيد على (٧٠) عاما عند التقدم بطلب إصدار الترخيص أو تجديده .

٤. أن يكون لائقا صحيا ، ولا تكون لديه إعاقة تعجزه عن العمل ، وذلك بموجب شهادة صادرة من الجهة الحكومية المختصة .

٥. أن يقدم خطاب ضمان مالي غير مشروط وغير قابل للإلغاء ، وصالحا للأداء بأكمله باسمه لصالح الهيئة ، من أحد البنوك المحلية بمبلغ (٤٠٠٠٠ د.ك. (أربعين ألف دينار كويتي للمكاتب والمؤسسات ، ومبلغ (١٠٠٠٠٠ د.ك.) مائة الف دينار كويتي للشركات ، وفي حال فتح فروع للشركة يتم تقديم خطاب ضمان بملغ (٤٠٠٠٠ د.ك. (اربعين ألف دينار كويتي عن كل فرع ، وذلك فيما عدا الشركات المملوكة للدولة ، على أن يكون سارياً لمدة عامين من تقديم الطلب ، وعلى أن يلتزم بتجديده قبل انتهاء موعده بشهرين على الأقل ، ولا تدفع عن قيمته فوائد ، ولا يجوز لدائنيه الحجز عليه ، ويحق للهيئة الخصم من قيمته دون الحاجة إلى إعذار ، ودون أن يكون له أو للبنك الحق في الاعتراض على هذا الخصم ، وعلى أن يلتزم - في حالة الخصم الجزئي أو الخصم الكلى أو النقصان من مبلغ الضمان - بتغطية قيمته المقررة أو تقديم خطاب ضمان جديد بنفس القيمة ، وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره بذلك ، فإذا لم يقم بذلك ، كان للهيئة الحق في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ، ويصبح الترخيص

لاغياً دون اخطار .

مادة ٤

مع عدم الإخلال بأحكام القانون ، يُشترط لإصدار أو لتجديد التراخيص للشركات - التي يكون ضمن أغراضها نشاط استقدام العمالة المنزلية - الشروط الآتية :
أولا : بالنسبة لشركات الأشخاص أن تتوافر في جميع الشركاء ومن يتولى بند الإدارة ذات الشروط المشار إليها بالمادة (٣) من هذه اللائحة .
ثانيا : بالنسبة لشركات الأموال أن تتوافر في المدير المسؤول عن إدارة الشركة أو أحد فروعها ذات الشروط الواردة بالمادة (٣) من هذه اللائحة .

مادة ٥

على طالب الترخيص الحضور شخصيا ، أو حضور الممثل القانون للشركة ، للإدارة المختصة للتوقيع على النموذج المعد لطلب الترخيص ، مُرفقا به المستندات والبيانات المطلوبة وتصدر الهيئة الترخيص لمدة سنة واحدة ، ويجوز تجديده لمدد مماثلة ، شريطة تقديم العقود المبرمة مع نظيره من المكاتب الخارجية ، على أن يكون مُصدّقا عليها من سفارة دولة الكويت ومعتمدة من قبل وزارة الخارجية الكويتية وذلك قبل شهر من انتهاء الترخيص .
ويُحظر على المرخص له الحصول على أكثر من ترخيص فردي ، أو أن يكون مديرا لشركة تعمل بنشاط استقدام العمالة المنزلية ، كما يُحظر على من يتولى الإدارة إدارة أكثر من ترخيص واحد .

مادة ٦

الترخيص شخصي ، ولا يجوز توكيل الغير لإدارة هذا النشاط ، وينتهي الترخيص بوفاة المرخص له ، وللمرخص له تعيين مدير للنشاط شرط أن يكون من أقاربه حتى الدرجة الثانية وأن تتوافر فيه ذات الشروط الواردة بالمادة (٣) من هذه اللائحة ، وذلك دون الإخلال بحق الإدارة المختصة في استدعاء صاحب الترخيص متى رأت ذلك .

مادة ٧

تحصل رسوم تراخيص مزاولة نشاط استقدام العمالة المنزلية على النحو التالي :
١ . مبلغ (١٠٠) دينار كويتي لإصدار الترخيص .

٢. مبلغ (٥٠) دينارًا كويتيا عن تجديد الترخيص .
٣. مبلغ (٥٠) دينارًا كويتيا لإصدار ترخيص بدل تالف أو بدل فاقد .
٤. مبلغ (٥٠) دينارًا كويتيا لإضافة أو تغيير البيانات بالترخيص .

الباب الثالث
نقل وإلغاء الترخيص

مادة ٨

يجوز نقل الترخيص للغير في الحالتين التاليتين :
١. إذا تجاوز سن المرخص له (٧٠) سنة ميلادية ، ويكون النقل إلى الزوج أو الزوجة أو أحد الأولاد .
٢. في حال وفاة المرخص له ، ويكون النقل إلى الزوج أو الزوجة أو الورثة أو أحدهم .
ويشترط لنقل الترخيص في جميع الأحوال أن تتوافر في المنقول إليه كافة الشروط الواردة في المادة (٣) من هذه اللائحة.

مادة ٩

تمنح مهلة لطالب إلغاء الترخيص لا تتجاوز ستة أشهر لتصفية أعمال المكتب وصرف خطاب الضمان ، ويلتزم خلال مدة التصفية بالتالي :
١. وضع إعلان بالمكتب من قبل الإدارة المختصة لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على (٦) أشهر ، في مكان بارز بشأن تصفية أعمال المكتب أو الرغبة في إلغاء الترخيص .
٢. تقديم كشف تفصيلي لسمات الدخول بواسطة المكتب أو الشركة.
٣. تسليم الإدارة المختصة كشفا بجميع التزامات المكتب بالنسبة للغير ، والطلبات المقدمة لاستقدام العمالة المنزلية والمبالغ المسددة بشأنها .
٤. تقديم إثبات بعدم وجود أي شكاوى متداولة .
٥. تقديم إقرار بعدم استقدام عمالة خلال تلك الفترة بصورة مباشرة أو غير مباشرة ، وتحمله المسؤولية كاملة في حال ثبوت خلاف ذلك .
٦. تسليم الإدارة المختصة . في نهاية التصفية . كشفا بما قام به من أعمال التصفية حتى تاريخ انتهاء مدتها .
ويسري ما تقدم على التراخيص الصادرة للشركات الأشخاص ، أما شركات

الأمـوال فينتهـي الترخيـص بمجـرد تصفيـة الشركـة ، أو عند تخلـف شرط من شروط الترخيـص الـوارد بـالمادة (٤) مـن هـذه اللائحـة .

مادة ١٠

يُلغى الترخيص بقرار من مدير عام الهيئة في إحدى الحالات التالية :

١ . فقد المرخص له لشرط من شروط الترخيص .

٢ . ثبـوت تقـاضي المرخـص لـه مـن العامـل المنـزلي أي مقابـل لقـاء اسـتقدامه أو اسـتبقائه لـدي صاحـب العمـل .

٣. ثبوت حصول المُرخّص له على الترخيص بناء على بيانات كاذبة أو مزورة

٤ . انتهـاء مـدة الترخيـص ، أو إنهائـه مـن قبـل المُرخّـص لـه ، أو حـل المكتـب أو الشركـة) أو تصفيتـه .

٥. تنازل المرخص له عن الترخيص للغير بطريق مباشر أو غير مباشر .

٦ . إذا استخدم مكتب الاستقدام كسكن للعمالة المنزلية

ويجـوز للوزيـر المختـص وقـف الترخيص بدلا مـن إلغائـه في أي من الحالات السـابقة لمـدة ثلاثـة أشـهر ، وفي حالـة التكـرار يتم إلغـاء الترخيـص نهائيا .

الباب الرابع
التدابير الإدارية التي توقع على مكاتب وشركات الاستقدام

مادة ١١

يجـوز لمديـر الإدارة المختصـة وقـف تراخيـص مكاتـب او شركات الاسـتقدام بصورة مؤقتـة وفقـا لما يلي : أولا : وقـف الترخيـص لمـدة ثلاثـة أشـهر في الحالات التاليـة :

١ . امتنـاع المكتـب أو الشركـة أو أحـد فروعهـا عـن مراجعـة الإدارة المختصـة بنـاء على طلبهـا ، مـا لم يثبـت قيـام مانـع يحـول دون ذلـك .

٢ امتنـاع المكتـب أو الشركـة أو أحـد فروعهـا عـن تسـليم العامـل المنـزلي المسـتقدم لصاحـب العمـل خلال (٢٤) سـاعة مـن وصولـه للـبلاد ، مـا لم يثبـت قيـام مانـع يحـول دون ذلـك ، على أن يخطـر الإدارة المختصـة بـه .

٣. امتنـاع المكتـب أو الشركـة أو أحـد فروعهـا عـن اسـتقبال العمالـة المنزليـة فـور وصـولها إلى الـبلاد ، أو تأخـره عـن ذلـك ، دون عـذر مقبـول.

٤ . امتنـاع المكتـب أو الشركـة أو أحـد فروعهـا عـن تمـكين المفتـش المختـص مـن الاطلاع على المسـتندات والدفاتـر ، أو عـدم التعـاون معـه ، أو الإصرار على تعطيلـه

عــن أداء عملــه .
ثانيا : وقف الترخيص لمدة ستة أشهر في الحالات التالية :
١ . قيــام المكتــب أو الشركــة او أحــد فروعهــا بالتعامــل مــع العمالــة المنزليــة المسترجعة أو تلــك التــي تــم اســتقدامها مــن قبــل الغير .
٢ . قيــام المكتــب أو الشركــة أو أحــد فروعهــا بإبــرام عقــود عمــل مخالفــة للعقــود الموحــدة والنموذجيــة المعتمــدة مــن قبــل الإدارة المختصــة ، أو ثبــوت التوقيــع على العقــود نيابــة عــن صاحــب العمــل أو العامــل ، أو تــرك بعــض البيانــات المطلوبــة فارغــة .
٣. قيــام المكتــب أو الشركــة أو أحــد فروعهــا بــالإعلان أو الترويــج عــن العمالــة المنزليــة وتصنيفهــا على أســاس العقيــدة أو الجنــس أو اللــون أو على أســاس التكلفــة والإعلان عنهــا بطريقــة مهينــة لآدميتــه الإنســانية. وفي حــال تكــرار أي مــن الحالات الســابق ذكرهــا في أولا وثانيــا تضاعــف مــدة الوقــف . وفي جميــع الأحــوال يســتمر المكتــب أو الشركــة في تنفيــذ التزاماتــه الخاصــة بتطبيــق أحــكام القانون وهــذه اللائحة والالتزامــات التــي نشــأت قبــل صــدور الوقــف .

مادة ١٢

يجــوز التظلــم مــن قــرار وقــف أو إلغــاء الترخيــص أمــام الوزيــر المختص خلال شــهر مــن تاريــخ إبلاغ المرخــص لــه بالقــرار ، ويتــم إخطــاره بقــرار الوزيــر بقبــول التظلــم أو رفضــه خلال ســتين يومــا مــن تاريــخ صــدوره .

الباب الخامس
التزامات مكاتب وشركات الاستقدام

مادة ١٣

تلتــزم جميــع مكاتــب وشركات الاســتقدام بمراجعــة الإدارة المختصــة متــى طلِــبَ منهــا ذلــك بموجــب كتــاب اســتدعاء صــادر مــن تلــك الإدارة .

مادة ١٤

تلتــزم مكاتــب وشركات الاســتقدام وفروعهــا بالاحتفــاظ بالدفاتــر والســجلات المتعلقــة بممارســة نشــاط اســتقدام العمالــة المنزليــة ، وتمــكين المختــصين الذيــن يصــدر بتحديدهــم قــرار مــن الوزيــر للاطلاع عليهــا ، على أن تتضمــن هــذه الســجلات على الأقــل مــا يلي :

١ – سجل يُدوّن به أسماء العمالة المنزلية ومن في حكمهم المطلوب استقدامهم ، يثبت به كحد أدنى : (الاسم ، الجنسية ، تاريخ الميلاد ، المهنة ، الدرجة العلمية . الخبرة ، الديانة ، الحالة الاجتماعية ، الوزن ، الطول) .

٢ – سجل يُدوّن به اسماء العمالة المنزلية ومن في حكمهم الذين تم استقدامهم من الخارج ، يثبت به كحد أدن : (اسم العامل ، الجنسية ، المهنة ، الراتب ، رقم جواز السفر ، رقم سمة الدخول ، اسم حامل الجواز ، هاتف صاحب العمل ، تاريخ دخول البلاد ، تاريخ تسليم العامل المنزلي الصاحب العمل) .

مادة ١٥

تلتزم مكاتب وشركات الاستقدام بعقود العمل المُعَدّة من قبل الإدارة المختصة .

مادة ١٦

يقتصر نشاط استقدام العمالة المنزلية للمرخص له على استقدام العمالة المنزلية من الخارج للعمل داخل دولة الكويت فقط.

مادة ١٧

يحظر على المرخص له أو العاملين لديه او المتعاونين معه – سواء داخل دولة الكويت أو خارجها – تقاضي أي مبالغ من العامل المنزلي بطريق مباشر أو غير مباشر مقابل استقدامه أو استبقائه لدى صاحب العمل.

مادة ١٨

تضمن مكاتب وشركات الاستقدام استمرارية العامل المنزلي لمدة ستة أشهر في العمل ، ويتعين عليها خلالها إعادة العامل المنزلي إلى بلده ، ورد المبالغ التي تقاضتها من صاحب العمل ، وذلك في الأحوال الآتية :

١ . وجود عائق يحول دون قيام العامل المنزلي بعمله لا يد لصاحب العمل به .

٢ . إصابة العامل المنزلي بأحد الأمراض السارية ، أو بأية إعاقات بدنية ، أو صحية أو نفسية ، تمنعه من الاستمرار بالعمل ، ويثبت ذلك بموجب كتاب يصدر من الجهات الرسمية المختصة .

٣. قيام مانع قانوني تفرضه المصلحة العامة يحول دون استصدار صاحب العمل إقامة العامل المنزلي . ٤ . إبعاد العامل المنزلي إداريا لمقتضيات المصلحة العامة .

٥. قيام المكتب أو الشركة أو أحد فروعها بتزويد صاحب العمل ببيانات أو معلومات غير صحيحة عن العامل المنزلي .

٦. رفض العامل المنزلي الاستمرار في العمل ، أو تركه إلى جهة غير معلومة ، بشرط إبلاغ الجهات الرسمية فورا عن تركه العمل .

وفي حال امتناع المكتب أو الشركة أو أحد فروعها عن دفع نفقات إعادة العامل المنزلي إلى بلده ورد المبالغ التي تقاضاها من صاحب العمل تتولى الإدارة المختصة القيام بذلك خصما من خطاب الضمان المالي الوارد بالمادة (٣) من هذه اللائحة .

مادة ١٩

يجب على مكاتب وشركات الاستقدام إبلاغ الإدارة المختصة بأي من العمالة المنزلية التي لم يتم استلامها من قبل أصحاب الأعمال خلال (٢٤) ساعة من تاريخ الوصول ، وفي حال عدم الاستلام من قبل صاحب العمل خلال (٣) أيام يسلم العامل للإدارة المختصة ، وذلك لإيداعه بأحد مراكز الإيواء على ألا يتجاوز بقاؤه (١٠) أيام ، وتتحمل مكاتب وشركات الاستقدام نفقات إقامة العامل المنزلي وإعادته إلى بلده ، مع احتفاظ المكتب أو الشركة والعامل بحق الرجوع على صاحب العمل بالتعويض .

مادة ٢٠

تلتزم مكاتب وشركات الاستقدام بتسليم الإدارة المختصة نسخة من العقود المبرمة بينهم وبين أصحاب الأعمال بشأن العمالة المنزلية المطلوب استقدامها ، متى طلب منها ذلك . كما تلتزم بتسليم صاحب العمل نسخة من العقد (الثلاثي) والذي يجب توقيعه من قبل كل من صاحب العمل والمكتب (أو الشركة) والعامل المنزلي .

مادة ٢١

يحظر على مكاتب وشركات الاستقدام تقاضي أي مبالغ إضافية على مبالغ الاستقدام تحت مسمى أجر مقدم .

مادة ٢٢

تلتزم مكاتب وشركات الاستقدام برد المبلغ المدفوع من قبل صاحب العمل وخصم ما تم دفعه من رسوم لاستقدام العامل المنزلي ، وذلك في حالة الطلبات

الخاصة التي يتقدم بها أصحاب الأعمال إلى تلك المكاتب (أو الشركات) لإحضار عامل منزلي معين ولم يتم استقدامه لأي سبب من الأسباب ، مع إثبات ما يفيد سداد هذه الرسوم مصدقة من الجهات المختصة ، خلال شهر من التوقيع على الإقرار .

الباب السادس

التزامات صاحب العمل

مادة ٢٣

يلتزم صاحب العمل بالآتي :

١- دفع الأجر المتفق عليه للعامل المنزلي في نهاية كل شهر ، ولا يجوز تأخيره عن (٧) أيام من تاريخ الاستحقاق .

٢- تحرير إيصال باستلام العامل المنزلي للأجر الشهري ، ويعد سند التحويل ووصل الاستلام الراتب العامل المنزلي صورة من صور الإثبات باستلام الأجر .

٣- دفع الأجر للعامل المنزلي من تاريخ الاستلام الفعلي للعمل ، ويكون عبء إثبات سداد ذلك الأجر على عاتق صاحب العمل .

٤- عدم خصم أية مبالغ من أجر العامل المنزلي بأي حال من الأحوال .

٥- إطعام العامل المنزلي ، وكسوته ، وعلاجه وتمريضه .

٦- توفير سكن ملائم للعامل المنزلي ، تتوفر فيه سبل المعيشة اللائقة .

٧- عدم الاحتفاظ بأي مستندات أو وثائق إثبات شخصية للعامل ، كجواز السفر ، أو البطاقة المدنية ، إلا بناء على موافقة العامل المنزلي .

٨- عدم تكليف العامل المنزلي باي عمل ضار أو خطر ، يهدد صحته أو سلامته ، أو يهين كرامته الإنسانية ، أو بعمل غير العمل المتفق عليه في عقد العمل .

٩- عدم تكليف العامل المنزلي بالعمل خارج دولة الكويت دون موافقته ، وفي حال ثبوت مخالفة ذلك يتم إعادته إلى بلده على نفقة صاحب العمل .

١٠- عدم تشغيل العامل المنزلي لدى الغير ، ما لم يكن من الدرجة الأولى ويسكن معه في نفس المنزل .

١١-السماح للعامل المنزلي بامتلاك واستخدام الهاتف المحمول وغيرها من الوسائل للتواصل مع أفراد أسرته ، وذلك في غير ساعات العمل .

مادة ٢٤

يجب على صاحب العمل قبل إلحاق العامل المنزلي بالعمل إبرام عقد استقدام مطابق للنموذج المعد من قبل الإدارة المختصة) ومكتوب باللغتين العربية والإنجليزية) ، وذلك سواء كان العامل المنزلي مستقدما بمعرفته ، أو عن طريق أحد مكاتب أو شركات الاستقدام ، أو تم نقل العامل إليه من صاحب عمل آخر ، وعند حدوث خلاف بين الطرفين يُعتد بالنص العربي . وعلى أن يتضمن العقد البيانات المنصوص عليها في المادتين (١٨) و (٢٢) من القانون .

مادة ٢٥

يلتزم صاحب العمل عند انتهاء العقد المبرم بينه وبين العامل المنزلي بتسليمه جميع المستحقات الثابتة بالعقد والمنصوص عليها في القانون ، ويتكفل آخر صاحب عمل بمصاريف عودة العامل المنزلي إلى بلده .

ويجدد العقد تلقائيا ، ما لم يبد أي من الطرفين الرغبة بعدم التجديد قبل نهاية العقد بشهرين على الأقل ، ويكون عبء إثبات تجديد العقد على صاحب العمل .

مادة ٢٦

يلتزم صاحب العمل بنقل جثمان العامل المنزلي حال وفاته إلى بلده ، ويتحمل تكاليف ذلك ، مع دفع أجر الشهر الذي توفي فيه ، وسداد كافة مستحقاته المنصوص عليها بأحكام العقد والقانون لورثته .

الباب السابع
الحد الأدنى للأجر وساعات العمل والإجازات

مادة ٢٧

الحد الأدنى لأجر العامل المنزلي وما في حكمه بمبلغ (٧٥ د.ك) فقط خمسة وسبعين ديناراً كويتيا ، ويصدر الوزير قرارا كل خمس سنوات كحد أقصى لتحديد الحد الأدنى للأجور .

مادة ٢٨

للعامل المنزلي الحق في إجازة سنوية لا تقل عن ثلاثين يوما مدفوعة الأجر ، على أن يستحق العامل إجازة عن السنة الأولى بعد قضائه أحد عشر شهرا على الأقل في خدمة صاحب العمل .

مادة ٢٩

للعامل المنزلي الحق في راحة أسبوعية مدفوعة الأجر، وتحدد بأربع وعشرين ساعة متصلة عقب كل ستة أيام عمل .

مادة ٣٠

لصاحب العمل عند الضرورة الحق بتشغيل العامل المنزلي ساعات عمل إضافية ، بحيث لا تتجاوز هذه الساعات ساعتين باليوم الواحد ، ويستحق العامل المنزلي تعويضا يعادل قيمة أجر نصف يوم عنها .

الباب الثامن
جزاءات صاحب العمل

مادة ٣١

إذا تأخر صاحب العمل عن سداد الأجر للعامل المنزلي عن اليوم السابع لتاريخ الاستحقاق ، استحق العامل المنزلي مبلغ عشرة دنانير عن كل شهر تأخير بالإضافة للأجر المستحق .

مادة ٣٢

في حال ثبوت أي شكوى ضد صاحب العمل أمام الإدارة المختصة عن إخلاله بالالتزامات المفروضة عليه بموجب القانون ، أو عدم استلام العامل المنزلي من مكتب الاستقدام بدون عذر مقبول ، أو عدم الالتزام بالحضور امام جلسات التحقيق عند استدعائه ، يحق للإدارة وقف إصدار سمات دخول للعمالة المنزلية لصاحب العمل لمدة (٦) أشهر ، وفي حال التكرار تضاعف المدة .

الباب التاسع
التزامات العامل

مادة ٣٣

يلتزم العامل المنزلي بالآتي :

١ . أداء العمل المتفق عليه في عقد العمل ، وأن يبذل في ذلك العناية المعتادة لحسن النية وشرف التعامل .

٢ . تنفيذ تعليمات وأوامر صاحب العمل ، وذلك حسب ما هو منصوص عليه بالعقد .

٣. المحافظة على أموال وممتلكات وأسرار صاحب العمل وأفراد أسرته .

٤. احترام قوانين وعادات وتقاليد البلاد .
٥. الامتناع عن أداء العمل لدى الغير بأجر أو بدون أجر .

الباب العاشر
الشكاوى
مادة ٣٤

تختص الإدارة المختصة ببحث الشكاوى والمنازعات بين أطراف عقد العمل وفق الإجراءات الآتية :
١. التقدم بشكوى من أي طرف من أطراف العقد
٢. بحث الشكوى من قبل الإدارة المختصة بعد استدعاء أطراف الشكوى ، واتخاذ قرار بشأنها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر ، ويستثنى من هذه المدة الشكوى المقدمة من العامل ، فيتخذ القرار فيها خلال أسبوعين كحد أقصى.
٣. استدعاء المشكو في حقه لمراجعة الإدارة المختصة لبحث الشكوى المقدمة بحقه ، فإن كان صاحب العمل أو العامل المنزلي ، يتم تسليمه صورة من الإخطار شخصيا أو في موطنه أو في محل عمله ، وإن تعذر ذلك ، يتم تسليم الإخطار لمخفر الشرطة الذي يقع في دائرته موطن المشكو بحقه ، وفي حالة كون المشكو بحقه مكاتب أو شركات الاستقدام ، فيتم تسليم صورة من الإخطار إلى مركز الإدارة أو لأحد القائمين على إدارتها عن طريق الإدارة المختصة أو عن طريق الرسائل الهاتفية النصية أو الفاكس او البريد الإلكتروني .
٤. في حالة التسوية للشكوى بين أطراف العقد يلزم إفراغها في عقد مكتوب ، ويرفق بملف العامل المنزلي لدى مكاتب أو شركات الاستقدام أو الإدارة المختصة .
٥. في حال امتناع المشكو بحقه عن مراجعة الإدارة المختصة بعد إعلانه ، أو تعذرت التسوية بين أطراف العقد ، يحال النزاع إلى المحكمة المختصة ، مع عدم الإخلال بأحكام المواد (١٧ و ١/ ٢٤ و ٣١) من القانون .

مادة ٣٥

يحظر تسجيل بلاغ ترك عمل ضد العامل المنزلي بعد تقدمه بالشكوى إلى الإدارة المختصة ، على أن يُسجل ضمن قاطني مركز إيواء العمالة الوافدة ، ويُنظر في رفع الحظر بعد شهرين من تسوية الشكوى أو إحالتها إلى القضاء المختص.

مادة ٣٦

على مدير الإدارة المختصة استصدار أمر بتمديد إقامة العامل المنزلي بصورة مؤقتة لحين الفصل في الشكوى نهائيا واستلامه كافة مستحقاته .

الباب الحادي عشر
أحكام عامة

مادة ٣٧

يحظر تمييز العامل في مجال التوظيف بناء على العرق ، أو الدين ، أو الجنس ، أو العمر ، أو الحالة الاجتماعية ، وذلك في جميع جوانب العمل ، ودون الإخلال بما تنص عليه احكام القانون .

مادة ٣٨

للهيئة ولدواعي المصلحة العامة الحق في إصدار أمر بنقل العامل المنزلي من صاحب عمل إلى صاحب عمل آخر ، وذلك في الحالات التالية :

١ - وفاة صاحب العمل .

٢ - طلب العامل المنزلي بالنقل إلى زوج أو زوجة صاحب العمل في حال الانفصال .

٣ - مغادرة صاحب العمل نهائيا للبلاد .

٤ - زواج العاملة المنزلية من زوج داخل البلاد .

٥ - طلب العاملة المنزلية بالتحويل على إقامة زوجها .

٦ - فقدان صاحب العمل شروط الأهلية أو صدور حكم نهائي بسجنه .

٧ - ثبوت ارتكاب فعل أو قول أو إشارة ذات مدلول جنسي تصدر من قبل صاحب العمل أو ممن يقيمون معه تجاه العامل المنزلي تمس جسده أو عرضه ، أو تخدش من حيائه ، بأي وسيلة كانت بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة ، دون الإخلال بحق العامل في اللجوء للمادتين (١٩٨ و ١٩٩) من قانون الجزاء.

ويجوز للهيئة منع العامل المنزلي من العمل بدولة الكويت لمدة (٣) سنوات في حال ثبوت مخالفته لأحكام القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له .

قرار وزاري رقم (٢٦) لسنة ٢٠٢١
بالشروط والضوابط الخاصة بالإعلان الإلكتروني

- وزير العدل
- بعد الاطلاع على الدستور.
- وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (٣٨) لسنة ١٩٨٠ المعدل.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (٣٩) لسنة ١٩٨٠ بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية المعدل.
- وعلى القانون رقم (٢٠) لسنة ٢٠١٤ بشأن المعاملات الالكترونية.
- وعلى قانون محكمة الأسرة الصادر بالقانون رقم (١٢) لسنة ٢٠١٥ المعدل.
- وبعد التنسيق مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قـــــرر

المادة الأولى

تحدد الوسائل الإلكترونية التي يصح بها الإعلان الإلكتروني بأي مما يلي:

١- تطبيق هويتي لدى المعلن إليه وفقاً للنظام المعتمد لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية، ويعتبر الإعلان منتجاً لآثاره من تاريخ ووقت استلامه من خلال الخادم الخاص بالتطبيق، وعند الإنكار يعتد بالشهادة الصادرة من الهيئة في هذا الشأن.

٢- تطبيق سهل لدى المعلن إليه وفقاً للنظام المعتمد لدى الجهة المشغلة للتطبيق، ويعتبر الإعلان منتجاً لآثاره من تاريخ و وقت استلامه من خلال الخادم الخاص بالتطبيق، وعند الإنكار يعتد بالشهادة الصادرة من الجهة المشغلة للتطبيق في هذا الشأن.

٣- تطبيق سهل الأعمال (Business) لدى المعلن إليه وفقاً للنظام المعتمد لدى الجهة المشغلة للتطبيق، ويعتبر الإعلان منتجاً لآثاره من تاريخ ووقت استلامه من خلال الخادم الخاص بالتطبيق، وعند الإنكار يعتد بالشهادة الصادرة من الجهة المشغلة للتطبيق في هذا الشأن.

٤- البريد الإلكتروني للمعلن إليه إذا كان مسجلا لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية ووفقاً لآخر تحديث لديها أو سبق إثباته في أي مرحلة من مراحل التقاضي، ويعتبر الإعلان منتجاً لآثاره من تاريخ ووقت استلام الخادم الخاص بهذا البريد للرسالة لإلكترونية، وعند الإنكار يعتد بالشهادة الصادرة من سجلات وزارة العدل الإلكترونية من واقع بيانات خادم البريد الإلكتروني للمعلن إليه.

٥- الخدمة الشبكية (Web Service) وفقا للنظام المعتمد من الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات والمركز الوطني للأمن السيبراني. ويعتبر الإعلان منتجا لآثاره من تاريخ ووقت استلام الجهة المعلنة للإعلان عبر الخدمة، وعند الإنكار، يُعتد بالشهادة الصادرة من الجهة المعلنة .

٦- الرسائل النصية (SMS) الواردة لرقم الهاتف المحمول للمعلن إليه إذا كان مسجلاً لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية ووفقاً لآخر تحديث لديها أو

سبق إثباته في أي مرحلة من مراحل التقاضي، ويعتبر الإعلان منتجاً لآثاره من تاريخ ووقت استلام المعلن إليه للرسالة النصية، وعند الإنكار يعتد بالشهادة الصادرة من مزود الخدمة.

ويجوز أن يتم الإعلان بأي وسيلة اتصال إلكترونية أخرى يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل.

المادة الثانية

يجب على المعلن أن يُضمن الإعلان بيانات وسيلة الاتصال الإلكترونية التي لديه ولدى المعلن إليه.

المادة الثالثة

يجب أن تتضمن الرسالة الخاصة بالإعلان الالكتروني البيانات الواردة في المادة (٨) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه أو تقرن برابط الكتروني يحتوي على تلك البيانات.

المادة الرابعة

يجب أن تكون أوراق الإعلان المرسلة بأي وسيلة إلكترونية من الوسائل المحددة واضحة وكاملة العدد، وللمعلن إليه أن يتحفظ على ذلك لدى قسم الإعلان المختص خلال يومي العمل التاليين لاستلامها.

المادة الخامسة

يتولى قطاع تكنولوجيا المعلومات والإحصاء بالوزارة إنشاء بريد إلكتروني لكل من مندوبي الإعلان ومأموري التنفيذ يتم من خلاله إرسال الإعلانات الإلكترونية.

المادة السادسة

ينشأ بالقطاع المذكور سجل إلكتروني يخصص لحفظ واستخراج الرسائل الإلكترونية وتسجل فيه كافة البيانات المتعلقة بالإعلان الإلكتروني.

المادة السابعة

مع مراعاة حكم المواد (٥/ ٥ ، ٩/ ١ ، ١٠) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه يعتبر الإعلان الالكتروني متعذرا في أي من الحالات الآتية:

١ - عدم توافر أي من وسائل الاتصال الالكتروني المحددة لدى المعلن والمعلن إليه أو أحدهما.

٢ - إذا تعذر استلام المعلن إليه للإعلان أو استلمه بعد المواعيد المقررة لأي سبب - لا يرجع إلى المعلن - وذلك بعد محاولة إعلانه الكترونيا أكثر من مرتين خلال يومي عمل متتاليين، ويثبت ذلك بالشهادة الصادرة من الجهة المعنية.

٣- إذا نص القانون على ميعاد حتمي لاتخاذ إجراء يحصل بالإعلان، وتعذر استلام الإعلان بإحدى وسائل الاتصال الإلكترونية المحددة - لأي سبب لا يرجع إلى المعلن – وذلك بعد تكراره مرتين خلال يوم عمل واحد، ويعتد في ذلك بالشهادة الصادرة من الجهة المعنية.

المادة الثامنة

في حالة تعذر الإعلان في إحدى الحالات المبينة بالمادة السابقة يجب على مندوب

الإعلان أو مأمور التنفيذ إجراء الإعلان بالطريق العادي.

المادة التاسعة

يُلغى كل حكم يتعارض مع هذا القرار.

المادة العاشرة

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، ويُنشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول الشهر التالي لصدوره.

د/ نواف سعود الياسين
وزير العدل

اللائحة التنفيذية للقانون رقم (١٠) لسنة ٢٠٢٠
بشأن التوثيق المعدل
بالمرسوم بقانون رقم (١٤٧) لسنة ٢٠٢٥

الفهرس	المواد	الصفحة
الفصل الأول : أحكام عامة وإجراءات التوثيق	١	١٦٨٠
تعريفات	١	١٦٨٠
متطلبات المحرر	٢	١٦٨٢
التحقق من الشخصية	٣	١٦٨٢
حالات الرفض	٤	١٦٨٢
عدم جواز مباشرة الموثق أعمالا تخصه أو تخص ذويه	٥	١٦٨٢
تلاوة المحرر وبيان آثاره	٦	١٦٨٣
المساعدة في التعبير عن الإرادة	٧	١٦٨٣
الترجمة	٨	١٦٨٣
التمثيل والصفة	٩	١٦٨٤
نطاق الوكالة وممثل الشخص الاعتباري	١٠	١٦٨٤
تعاقد الوكيل مع نفسه	١١	١٦٨٤
الولاية على القاصر	١٢	١٦٨٤
الصور والنسخ	١٣	١٦٨٤
الرسوم والصور	١٤	١٦٨٥
مكان التوثيق	١٥	١٦٨٥
مدة توثيق الوكالة	١٦	١٦٨٥
الفصل الثاني : استخدام النظام الإلكتروني		١٦٨٦
الأعمال من خلال الاتصال المرئي	١٧	١٦٨٦
ضوابط إجراء المعاملات في حالات محددة	١٨	١٦٨٦
الأعمال من خلال النظام الإلكتروني المؤتمت	١٩	١٦٨٦
التحقق من الهوية	٢٠	١٦٨٦
حفظ المحررات الإلكترونية وسريتها	٢١	١٦٨٧
توثيق جلسات الاتصال المرئي	٢٢	١٦٨٧
الرسوم في المعاملات الإلكترونية	٢٣	١٦٨٧
أنظمة التشغيل	٢٤	١٦٨٧
الفصل الثالث		١٦٨٨
توثيق المحررات المتعلقة بالوقف والأحوال الشخصية		١٦٨٨
الاختصاص بتوثيق المحررات	٢٥	١٦٨٨
ضوابط توثيق عقود الزواج	٢٦	١٦٨٨
التحقق من الولاية في الزواج	٢٧	١٦٨٨
الزواج عند عدم وجود ولي	٢٨	١٦٨٨
تسليم المحررات الموثقة	٢٩	١٦٨٩
اختصاص المأذونين	٣٠	١٦٨٩
الفصل الرابع		١٦٨٩
إجراءات التصديق على التوقيعات في المحررات العرفية		١٦٨٩
نطاق التصديق وأحكامه العامة	٣١	١٦٨٩
محضر التصديق	٣٢	١٦٨٩
تعدد مجلس التصديق	٣٣	١٦٩٠
شهادات التصديق	٣٤	١٦٩٠
إلغاء المحررات الموثقة أو المصدق عليها	٣٥	١٦٩٠
الفصل الخامس		١٦٩٠
إجراءات إثبات التاريخ والصيغة التنفيذية		١٦٩٠
قيد إثبات التاريخ	٣٦	١٦٩٠
شهادات إثبات التاريخ	٣٧	١٦٩١
الصيغة التنفيذية	٣٨	١٦٩١
الفصل السادس		١٦٩١
الموثق الأهلي		١٦٩١
اختصاصات الموثق الأهلي	٣٩	١٦٩١
شروط الترخيص بمزاولة أعمال الموثق الأهلي	٤٠	١٦٩١
لجنة الترخيص	٤١	١٦٩٢
إجراءات الترخيص	٤٢	١٦٩٢
جدول قيد الموثق الأهلي	٤٣	١٦٩٣
مدة الترخيص وتجديده	٤٤	١٦٩٣
التزامات الموثق الأهلي	٤٥	١٦٩٣
المحظورات	٤٦	١٦٩٤
الاتعاب	٤٧	١٦٩٤
لجنة التأديب	٤٨	١٦٩٤
نظام عمل لجنة التأديب واجتماعاتها	٤٩	١٦٩٤
الشكاوى	٥٠	١٦٩٤
التحقيق والوقف المؤقت	٥١	١٦٩٥
إجراءات التحقيق	٥٢	١٦٩٥
قرارات لجنة التأديب والطعن عليها	٥٣	١٦٩٥
الوقف المؤقت للترخيص	٥٤	١٦٩٥
انتهاء الترخيص بحكم القانون	٥٥	١٦٩٥
تسليم الاختام والسجلات والملفات	٥٦	١٦٩٦
الإشراف والتفتيش	٥٧	١٦٩٦
الفصل السابع: الأحكام الختامية		١٦٩٦
الأختام والصيغة التنفيذية	٥٨	١٦٩٦
تقدير الرسوم	٥٩	١٦٩٦
تعدد الموضوعات واحتساب الرسوم	٦٠	١٦٩٦
أعمال التوثيق والتصديق التي تجرى من خلال النظام الإلكتروني المؤتمت		١٦٩٧
أتعاب الموثق الأهلي		١٦٩٨
رسوم خدمات التوثيق والتصديق وإثبات التاريخ		١٦٩٩

قرار رقم ٥٩٠ لسنة ٢٠٢٦
بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٢٠
بشأن التوثيق المعدل بالمرسوم بقانون رقم (١٤٧) لسنة ٢٠٢٥
الفصل الأول : أحكام عامة وإجراءات التوثيق

وزير العدل :

- بعد الاطلاع على الدستور.
- وعلى القانون رقم (١٠) لسنة ٢٠٢٠ بشأن التوثيق المعدل بالمرسوم بقانون رقم (١٤٧) لسنة ٢٠٢٥،
- وعلى القرار الوزاري رقم (٧٨) لسنة ٢٠١٧ بإصدار لائحة التوثيقات الشرعية،
- وعلى القرار الوزاري رقم (١٦٠) لسنة ٢٠٢٠ في شأن لائحة المأذونين،
- وعلى القرار الوزاري رقم (٣٤٨) لسنة ٢٠٢١ باللائحة التنفيذية للقانون رقم (١٠) لسنة ٢٠٢٠ بشأن التوثيق.
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

مادة أولى :

بعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (١٠) لسنة ٢٠٢٠ بشأن التوثيق المعدل بالمرسوم بقانون رقم (١٤٧) لسنة ٢٠٢٥ المرفقة بهذا القرار،

مادة ثانية :

يُلغى القرار الوزاري رقم (٣٤٨) لسنة ٢٠٢١ المشار إليه، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار أو يتعارض مع أحكام اللائحة المرفقة.

مادة ثالثة :

على الجهات المختصة - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير العدل

المستشار / ناصر يوسف السميط

صدر في : ١٤ صفر ١٤٤٨ه

الموافق : ٢٨ يوليو ٢٠٢٦م

الفصل الأول :
أحكام عامة وإجراءات التوثيق
تعريفات

مادة ١

في تطبيق أحكام هذه اللائحة، يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص غير ذلك :

١- الوزير : وزير العدل.

٢- الوزارة : وزارة العدل.

٣- القانون : القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٢٠ بشأن التوثيق المعدل بالمرسوم بقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢٥.

٤- الإدارة : إدارة التوثيق.

٥- الموثق : الشخص الذي يعهد إليه القيام بأعمال التوثيق وما ارتبط بها سواء كان موثقًا حكوميًا أو أهليا.

٦- الموثق الحكومي : الموثق بالإدارة المنوط به القيام بالأعمال المبينة في القانون واللائحة.

٧- الموثق المكلف : الموثق الحكومي الذي يُخصص لتوثيق المحررات المتعلقة بالوقف
والأحوال الشخصية للمسلمين.

٨- الموثق الأهلي : الشخص المرخص له والمقيد في الجدول ويباشر أعماله في حدود ما تجيزه هذه اللائحة.

٩- خاتم الإدارة : الخاتم اليدوي الخاص بالإدارة، ويجوز أن يكون إلكترونيا عند إجراء المعاملات من خلال النظام الإلكتروني المعتمد وفق أحكام هذه اللائحة.

١٠- خاتم الموثق الأهلي : الخاتم اليدوي الخاص بالموثق الأهلي المعتمد من الإدارة.

١١- خاتم الموثق : الخاتم اليدوي الخاص بالموثق.

١٢- خاتم ذو تاريخ : خاتم يُمهر به المحررات العرفية التي تقدم لإثبات تاريخها.

١٣- لجنة الترخيص : لجنة بحث طلبات الترخيص بمزاولة أعمال الموثق الأهلي المشكلة بموجب المادة (٢٠) من القانون.

١٤- لجنة التأديب : لجنة تأديب الموثق الأهلي المشكلة بموجب المادة (٢٢) من القانون وتختص بتأديبه وتوقيع الجزاءات المبينة فيها.

١٥- الجدول : جدول قيد الموثق الأهلي.

١٦- النظام الإلكتروني : المنصة الرقمية المعتمدة من وزارة العدل لإجراء أعمال التوثيق أو التصديق عن بُعد باستخدام الاتصال المرئي أو النظام الالكتروني المؤتمت.

١٧- النظام الإلكتروني المؤتمت : النظام الذي يُنجز بعض أعمال التوثيق أو التصديق آليًا دون تدخل مباشر من الموثق بعد استيفاء المتطلبات التقنية.

١٨- الاتصال المرئي : وسيلة الاتصال المباشر بالصوت والصورة بين الموثق وذوي الشأن عبر النظام الإلكتروني.

١٩- التوقيع الإلكتروني الحمي : التوقيع الإلكتروني المعتمد وفقاً للقوانين والقرارات المنظمة للمعاملات الإلكترونية في دولة الكويت.

٢٠- رمز التحقق الإلكتروني : رمز رقمي (QR Code) مدرج في المستند يتيح التحقق من صحته وسريانه عبر المنصة المعتمدة.

٢١- المحرر الإلكتروني : المحرر الذي يُنشأ باستخدام النظام الإلكتروني.

٢٢- السجل الإلكتروني : قاعدة البيانات الرقمية التي تُقيّد فيها المعاملات

التي تُجرى باستخدام النظام الإلكتروني وما يطرأ عليها من إلغاء أو انتهاء أو تأشير، وما توجب هذه اللائحة قيده فيها من وقائع، ولا تُمحى القيود المدرجة فيها ويكون تداركها بقيود لاحقة.

متطلبات المحرر

مادة ٢

يجب أن يشتمل المحرر المطلوب توثيقه، سواء أكان ورقيا أم إلكترونيًا، بالإضافة إلى البيانات الخاصة بموضوعه، على ما يأتي:

١- تاريخ التوثيق بالساعة واليوم والشهر والسنة.

٢- اسم الموثق ولقبه ووظيفته، ما لم تكن المعاملة أجريت من خلال النظام الالكتروني المؤتمّت.

٣- اسم كل من ذوي الشأن كما هو ثابت في السجلات الرسمية، مع بيان لقبه ان وجد.

ويجب أن يكون المحرر الورقي خالا من الكشط أو التحشير، وإذا كان مكونا من عدة صفحات وجب ترقيمها والتأشير في نهايته بعددها ويثبت الموثق ها يطرأ عليه من شطب أو إضافة بتوقيعه وبصمة خاتمه، وتوقيع ذوي الشأن.

التحقق من الشخصية

مادة ٣

يجب على الموثق التثبت من شخصية ذوي الشأن قبل إجراء التوثيق أو التصديق أو إثبات التاريخ، وذلك بالاطلاع على أصل البطاقة المدنية أو جواز السفر.

ويجوز التثبت من شخصية ذوي الشأن باستخدام الوسائل الإلكترونية بما في ذلك التوقيع الإلكتروني المحمي أو أي وسيلة تحقق رقمية أخرى وذلك وفقًا لأحكام الفصل الثاني من هذه اللائحة.

حالات الرفض

مادة ٤

إذا كان ظاهر الحال دالا على عدم توافر أهلية ذوي الشأن أو رضاهم أو كان المحرر ظاهر البطلان، وجب على الموثق رفض إجراء التوثيق مع إثبات الرفض وأسبابه في سجل خاص يُعد هذا الغرض.

وفي حال إجراء المعاملة من خلال الاتصال المرئي يثبت الموثق واقعة الرفض وأسبابه في السجل الإلكتروني.

عدم جواز مباشرة الموثق أعمالا تخصه أو تخص ذويه

مادة ٥

لا يجوز للموثق أن يباشر أي عمل من الأعمال المبينة في القانون وهذه اللائحة في شأن يخصه شخصيًا أو يخص زوجه أو من تربطه بأصحاب الشأن فيه صلة قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة.

وإذا قام بالموثق مانع مما تقدم وجب عليه الامتناع عن مباشرة المعاملة

والإفصاح عن سبب امتناعه وتحال المعاملة إلى موثق آخر تحدده الإدارة، فإن قام المانع بموثق أهلي امتنع وأرشد ذوي الشأن إلى الإدارة أو إلى موثق أهلي آخر ويُثبت الامتناع وسببه في السجل.

تلاوة المحرر وبيان آثاره

مادة ٦

يجب على الموثق أن يتلو على ذوي الشأن الصيغة الكاملة للمحرر ومرفقاته وأن يبين لهم آثارها، ويثبت تلك في المحضر قبل توقيعهم عليه. ويوقع ذوو الشأن، أو يبصم كل منهم ببصمة إبهامه إذا كان يجهل الكتابة. فإذا كان أحدهم غير قادر على التوقيع أو البصمة لإعاقة جسدية، فعليه أن يسمي من ينوب عنه في التوقيع، ويتثبت الموثق من إرادة ذي الشأن ورضاه بهذه الإنابة، ومن شخصية النائب بالاطلاع على أصل بطاقته المدنية أو جواز سفره أو ما يقوم مقامهما، ويكلفه بالتوقيع في نهاية المحرر، ويثبت ذلك في المحضر.

وعند إجراء المعاملة من خلال الاتصال المرئي تتم التلاوة والبيان عبر الاتصال المرئي ويتم التوقيع بواسطة التوقيع الإلكتروني المحمي لذوي الشأن.

أما إذا أجريت المعاملة من خلال النظام الإلكتروني المؤتمت فيتاح لذوي الشأن الاطلاع على الصيغة الكاملة للمحرر ومرفقاته قبل اعتمادها، ويُعد اعتمادهم ووضع توقيعهم الإلكتروني المحمي إقرارا منهم بالاطلاع والعلم بآثارها.

المساعدة في التعبير عن الإرادة

مادة ٧

إذا كان أحد ذوي الشأن مصاباً بعاهة تحول دون قدرته على التعبير عن إرادته بصورة طبيعية، وجب على الموثق الاستعانة بأحد الخبراء المختصين أو تكليف من يراه بناء على طلب ذوي الشأن للقيام بالمساعدة، وأن يقوم بتحليف المساعد اليمين ويكلفه بالتوقيع في نهاية المحرر، ويُثبت ذلك في المحضر.

وإذا كان أحد ذوي الشأن مصابا بعاهة ذهنية قام بالتوقيع نيابة عنه القيم المعين له من قبل المحكمة وذلك بعد تثبت الموثق من صفته ومن قيام الوصاية أو القوامة بموجب المستندات الرسمية الدالة على ذلك.

وإذا تبيّن للموثق من المستندات المقدمة أو من الاستعلام لدى الجهة المختصة بالوزارة أن طالب التوثيق قد صدر وشهر قرار بتعيين مساعد قضائي له وفقا لأحكام القانون المدني، فلا يُجرى التوثيق في التصرفات التي تقررت المساعدة في شأنها إلا بحضور المساعد القضائي ومعاونته، أو بإذن من المحكمة لذي الشأن بالانفراد بالتصرف، ويثبت ذلك في المحضر.

الترجمة

مادة ٨

إذا كان الموثق يجهل لغة ذوي الشأن، وجب عليه الاستعانة بمترجم قانوني معتمد، فإن عذر ذلك، كلف ذوي الشأن بإحضار مترجم يُحلف اليمين ويُكلف بالتوقيع في نهاية المحرر، ويُثبت ذلك في المحضر.

ويجوز، بناءً على طلب ذوي الشأن، استخدام النماذج الإلكترونية المترجمة التي

أعدتها الإدارة بالاستعانة بمترجم معتمد، ولم يتضمن المحرر عبارات أو شروطًا غير مشمولة بالترجمة المعتمدة.

ويتحمل ذوو الشأن أتعاب المترجم أو المساعد إن وجدت.

التمثيل والصفة

مادة ٩

إذا قام شخص مقام آخر بطلب أي إجراء من إجراءات التوثيق عن طريق الوكالة أو غيرها، وجب على الموثق التحقق من صفته ومدى سلطته وحدودها، ومطالبته بالمستندات المؤيدة لذلك.

نطاق الوكالة وممثل الشخص الاعتباري

مادة ١٠

الوكالة الواردة بألفاظ عامة لا تخصيص فيها لنوع العمل القانوني موضوع التوكيل لا تخول الوكيل إلا سلطة القيام بأعمال الإدارة.

ويمثل الأشخاص الاعتباريين - كالبنوك والشركات والجمعيات - مديروها أو وكلاؤها لهذا الغرض طبقًا لسند تأسيسها أو نظامها الأساسي والتعديلات اللاحقة عليهما، ولا يجوز اعتماد التفويضات أو المخاطبات العرفية في هذا الشأن.

تعاقد الوكيل مع نفسه

مادة ١١

لا يجوز للوكيل أن يتعاقد مع نفسه باسم الموكل إلا إذا نص على ذلك صراحة في سند الوكالة.

الولاية على القاصر

مادة ١٢

للولي الطبيعي التصرف نيابة عن القاصر المشمول بولايته، وذلك في الحدود التي رسمها القانون.

ولا يدخل في سلطة الولي التصرف في أي مال آل إلى القاصر بطريق التبرع متى اشترط المتبرع ذلك، ولا يكون التصرف في هذا المال إلا لوصي خاص تعينه المحكمة.

الصور والنسخ

مادة ١٣

لا تُقبل الصور الضوئية للمحررات الموثقة أو المصدق عليها إلا إذا أشر عليها من الموثق المختص بصلاحيتها ومهرت بخاتمه وخاتم الإدارة أو الموثق الأهلي، بما يفيد اطلاعه على أصولها والتحقق من مطابقتها.

أما بالنسبة لصور المستندات الأخرى، فعلى الموثق مطالبة مقدمها بالتصديق عليها من لجهة التي أصدرت أصولها بما يفيد مطابقتها.

ولا يُشترط تقديم المستند أو التصديق على صورته متى أمكن التحقق من البيانات

اللازمة للتوثيق من خلال الربط الإلكتروني مع الجهة المختصة.

الرسوم والصور

مادة ١٤

لا يتم التوثيق أو التصديق أو إثبات التاريخ إلا بعد سداد الرسم المقرر، ولا تُعطى صورة طبق الأصل إلا لذوي الشأن أو من ينوب عنهم قانوناً.

ويثبت على الصورة رقم المعاملة وتاريخها وصيغة تسليمها، وبوقعها الموثق ويختمها بخاتمه وخاتم الإدارة أو الموثق الأهلي، ويؤشر على أصل المحرر بجميع الصور المستخرجة منه.

مكان التوثيق

مادة ١٥

يقوم الموثق الحكومي بأعمال التوثيق في مقر الإدارة، ولا يجوز له الانتقال خارجه إلا في الحالات الآتية:

١- إذا تعذر على ذي الشأن الحضور لأسباب صحية، بموجب تقرير طبي تقبله الإدارة.

٢- إذا كان ذو الشأن قد بلغ الخامسة والستين من عمره.

٣- إذا كان ذوو الشأن من المودعين في السجون أو مراكز التوقيف.

٤- في الحالات الاجتماعية التي تُقدرها الإدارة، ومنها عدة المرأة التي توفي زوجها.

٥- بطلب خدمة انتقال خاصة متى قبلته الإدارة.

وفي جميع الأحوال يُثبت سبب الانتقال في المحرر والسجل المعد لذلك، ولا يتم الانتقال إلا بعد سداد الرسم المقرر له.

مدة توثيق الوكالة

مادة ١٦

أولا: يكون توثيق الوكالة لمدة خمس سنوات من تاريخ توثيقها، ما لم يُتفق على مدة أقصر أو تنته الوكالة لأي سبب أسبق.

ثانيا: استثناءً من حكم البند (أولا) تكون مدة توثيق الوكالة عشر سنوات من تاريخ توثيقها في الحالتين الآتيتين:

١-الوكالة الصادرة محام مقيد بجدول المحامين المشتغلين لمباشرة أعمال المحاماة وإجراءات

التقاضي.

٢-الوكالة المعدة للاستعمال خارج دولة الكويت فقط، سواء وردت على أعمال التصرف أو الإدارة أو غيرها.

وذلك ما لم يُتفق على مدة أقصر أو تنته الوكالة لأي سبب قبل انقضائها.

ثالثًا: في جميع الأحوال المتقدمة، يجب أن يتضمن المحرر تاريخ انتهاء التوثيق.

الفصل الثاني: استخدام النظام الإلكتروني

الأعمال من خلال الاتصال المرئي

مادة ١٧

مع مراعاة أحكام المادتين (١٨) و(١٩) من هذه اللائحة، يجوز إجراء أعمال التوثيق أو التصديق عن طريق الاتصال المرئي على أن يكون لدى ذوي الشأن توقيع إلكتروني محمي، ويجوز أن يُدرج في المستند رمز تحقق إلكتروني يتيح التثبت من صحته وسريانه.

ضوابط إجراء المعاملات في حالات محددة

مادة ١٨

أولا: لا يجوز إجراء التوثيق أو التصديق عن بُعد باستخدام النظام الإلكتروني المؤتمت أو

الاتصال المرئي في أي من الحالات الاتية:

١-إذا كان مقدم طلب الإجراء مصابا بإعاقة ذهنية.

٢-إذا بلغ مقدم الطلب خمسا وسبعين سنة ميلادية فأكثر.

٣-إذا كان مقدم الطلب ممن صدر وشُهر قرار بتعيين مساعد قضائي له وفقًا لأحكام القانون المدي، وذلك في التصرفات التي تقررت المساعدة في شأنها.

ثانيًا: يُجرى التوثيق أو التصديق في هذه الحالات بحضور ذي الشأن أمام الموثق في الإدارة أو بانتقال الموثق إلى مكان وجوده وفقًا للمادة (١٥) من هذه اللائحة، مع مراعاة أحكام المادتين (٦) و(٧) منها.

ثالثا: لا يحول حكم هذه المادة دون استخدام النظام الإلكتروني في استكمال إجراءات المعاملة وتحرير المحرر وإصداره وحفظه إلكترونيًا، متى باشر الموثق الإجراء بحضور ذي الشأن، سواء في مقر الإدارة أو في مكان وجوده، وتحقق من شخصيته وصفته وإرادته ورضاه وفقًا للأحكام المقررة في هذه اللائحة، واتّخذ الإجراءات الكفيلة بإثبات ذلك وفقًا للضوابط والوسائل التي تحددها الإدارة.

مادة ١٩

الأعمال من خلال النظام الإلكتروني المؤتمت

مع مراعاة أحكام المادة السابقة، استثناءً من الأحكام المتعلقة بالحضور الشخصي الواردة في هذه اللائحة، يجوز إجراء أعمال التوثيق أو التصديق المبيئة في الجدول رقم (١) المرافق لهذه اللائحة من خلال النظام الإلكتروني المؤتمت على أن يكون لدى ذوي الشأن توقيع إلكتروني محمي، ويكتفى بالختم الإلكتروني الصادر عن الإدارة المختصة في شأن هذه المعاملات.

التحقق من الهوية

مادة ٢٠

يجري التحقق من هوية مقدم الطلب وفـا لأحكام هذا الفصل بالطرق الآتية، وبما يتناسب مع طبيعة المعاملة وكيفية إجرائها:

١-المصادقة من خلال تطبيق الهوية الرقمية (هويتي).

٢- شهادة التصديق للتوقيع الإلكتروني المحمي.
٣-التحقق من البطاقة المدنية أو جواز السفر عند إجراء المعاملة عبر الاتصال المرئي.

حفظ المحررات الإلكترونية وسريتها

مادة ٢١

تحفظ المحررات أو المستندات الإلكترونية الصادرة عن المعاملات التي تُنجز باستخدام النظام الإلكتروني على نحو يكفل سريتها ويحميها من الاطلاع أو الاستخدام أو التعديل أو الإتلاف بغير سند قانوني، ويتيح إثبات دقة البيانات الواردة فيها وقابليتها للرجوع إليها في أي وقت، وبما يدل على هوية ذوي الشأن وتاريخ ووقت إنشائها أو إرساها أو تسلمها، بحسب الأحوال.

توثيق جلسات الاتصال المرئي

مادة ٢٢

يُنشى النظام الإلكتروني لكل معاملة تجرى عن طريق الاتصال المرئي تسجيلا مرتبا ومسموعًا للجلسة يشمل إجراءات التحقق من الشخصية وتلاوة المحرر وبيان آثاره واعتماده من ذوي الشأن.
ويُحفظ التسجيل ضمن ملف المعاملة للمدة التي تحددها الإدارة، فإذا أُخطرت بقيام منازعة بشأن المعاملة امتد حفظه إلى حين الفصل فيها بحكم بات.
ولا يجوز الاطلاع على التسجيل أو نسخه أو استخراج صورة منه إلا بناء على طلب جهة التحقيق أو المحكمة المختصة في دعوى منظورة أمامها، ويُثبت كل اطلاع أو نسخ أو استخراج في النظام الإلكتروني.

الرسوم في المعاملات الإلكترونية

مادة ٢٣

نستوفى الرسوم المقررة عن أعمال التوثيق أو التصديق التي تُجرى باستخدام الوسائل الإلكترونية أو النظام الإلكتروني المؤتمت بذات القيم المقررة لها إذا أجريت بطريق الحضور الشخصي للإدارة.

أنظمة التشغيل

مادة ٢٤

ننسق الإدارة مع الجهة المختصة بالوزارة لتوفير الأنظمة اللازمة لضمان التشغيل الآمن للنظام الإلكتروني وبما يمكنها من مباشرة المهام المحددة بموجب أحكام القانون وهذه اللائحة.

الفصل الثالث

توثيق المحررات المتعلقة بالوقف والأحوال الشخصية

الاختصاص بتوثيق المحررات

مادة ٢٥

يختص القاضي أو الموثق المكلف بتوثيق المحررات الآتية:

١- حصر التركة.
٢- القسام الشرعي.
٣- المصادقة الزوجية الصادر بشأنها أحكام قضائية نهائية.
٤- المصادقة الزوجية الصادر بشأنها وثائق زواج معتمدة من الخارج لمواطنين كويتيين، منى كانت مستوفية للشروط طبقًا لأحكام القانون.
٥- إشهاد الطلاق والخلع والرجعة وما في حكم ذلك.
٦- إشهار الإسلام.
٧- شهادة الخلو من الزوجية أو شهادة استمرار الزواج.
٨- توثيق التعديلات أو الإضافات التي تطرأ على المحررات المبيئة في البنود السابقة، بناءً على طلب ذوي الشأن ووفقًا لأحكام القانون.
٩- إشهاد الوقف والتغيير في مصارفه أو الرجوع عنه.
١٠- الإعلام الرسمي بالوصية أو تعديلها أو الرجوع عنها.
١١- إصدار الكشف الذري.
ويتم ذلك وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة.

ضوابط توثيق عقود الزواج

مادة ٢٦

يجب على القاضي أو الموثق المكلف، قبل توثيق عقد الزواج، التحقق من عدم وجود مانع شرعي أو قانوني ومن توافر أهلية المتعاقدين ورضاهما ومراعاة أحكام العدة الشرعية في الحالات التي توجب ذلك.
ولا يجوز توثيق عقد زواج من تُوفي عنها زوجها إلا بعد تقديم إشهاد تحقيق الوفاة والوراثة، كما يجب على المطلقة من زوج سابق تقديم إشهاد الطلاق.

التحقق من الولاية في الزواج

مادة ٢٧

إذا كان الولي غير الأب، وجب على القاضي أو الموثق المكلف التحقق من أن الولي هو أقرب ولي للزوجة.
وفي حالة فقد أهلية الولي الأقرب أو وفاته، تنتقل الولاية إلى من يليه، وذلك وفقا لما يثبت من حصر الوراثة أو من المستندات الرسمية التي تفيد انتقال ولاية التزويج، ويُثبت ذلك كله في عقد الزواج.
ولا يُثبت فقد الأهلية إلا بحكم قضائي نهائي أو بتقرير طبي رسمي حديث صادر من وزارة الصحة ومعتمد من القاضي.

الزواج عند عدم وجود ولي

مادة ٢٨

في حالة عدم وجود ولي شرعي للمرأة، يجرى عقد الزواج بواسطة القاضي، وذلك وفقًا للقواعد الشرعية والقانونية المقررة.

تسليم المحررات الموثقة

مادة ٢٩

يجب على القاضي أو الموثق المكلف تسليم كل من ذوي الشأن نسخة أصلية من المحرر الذي قام بتوثيقه، أو لمن ينوب عنهم قانوناً.

وفي حال عدم حضور الزوجة أو من ينوب عنها عند توثيق الطلاق أو الرجعة، ترسل النسخة الأصلية الخاصة بها إلى الإدارة المختصة، لتتولى تسليمها لها عن طريق مأمور التنفيذ.

وفي حال إجراء التوثيق باستخدام النظام الإلكتروني يسلم لذوي الشأن مستخرج ورقي من المستند الإلكتروني، ويجوز أن يزود برمز تحقق إلكتروني يتيح التثبت من صحته وسريانه.

ويُقيد في السجل المعد لذلك أو في السجل الإلكتروني بحسب الأحوال أسماء ذوي الشأن وأرقامهم المدنية وتاريخ التوثيق ونوع المحرر وتاريخ الزواج أو الطلاق أو الرجعة بحسب الأحوال ورقم المحرر وأي بيانات أخرى ترى الإدارة لزوم إثباتها.

اختصاص المأذونين

مادة ٣٠

يختص من يفوضه الوزير من المأذونين بتوثيق عقود الزواج بالنسبة للمسلمين والمصادقة عليها، وذلك وفقاً للإجراءات والضوابط المنصوص عليها في هذه اللائحة.

الفصل الرابع

إجراءات التصديق على التوقيعات في المحررات العرفية

نطاق التصديق وأحكامه العامة

مادة ٣١

يراعى في التصديق على توقيعات ذوي الشأن في المحررات العرفية تطبيق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في الفصل الأول من هذه اللائحة بالقدر الذي يتفق مع طبيعة التصديق.

ويجب على الموثق، قبل إجراء التصديق، أن يستوثق من ذوي الشأن عن موضوع المحرر الذي يرغبون في التصديق على توقيعاتهم فيه وأن يتحقق من سلامة إرادتهم وأهليتهم.

محضر التصديق

مادة ٣٢

بعد توقيع ذوي الشأن أمام الموثق على المحرر العرفي، يحرر الموثق محضرًا يُذيل به المحرر، يذكر فيه:

١- أسماء ذوي الشأن كاملة.

٢- أسماء الشهود أو المساعدين - إن وجدوا.

٣- بيانات التحقق من الشخصية والأهلية.

ويوقع هذا المحضر من ذوي الشأن ومن الموثق، ويختم بخاتم الموثق وخاتم الإدارة أو الموثق الأهلي بحسب الأحوال، ويقيد برقم مسلسل في الدفتر أو السجل المعد لذلك.

وفي حال إجراء التصديق من خلال الاتصال المرئي يُحرر المحضر في النظام ويوقع عليه ذوو الشأن والموثق بالتوقيع الإلكتروني المحمي ويقيد في السجل الإلكتروني.

تعدد مجلس التصديق

مادة ٣٣

لا يُشترط حضور المتعاقدين في مجلس واحد لإجراء التصديق.

فإذا تعدد مجلس التصديق، وجب على الموثق تحرير محضر تصديق مستقل لكل طرف عند حضوره، ويُقيد كل محضر برقم تصديق مستقل في السجل المعد لذلك مع بيان ارتباطه برقم المعاملة إن أمكن.

وعند إجراء التصديق من خلال الاتصال المرئي، يُعد كل اتصال مرئي مجلسا مستقلا للتصديق، ويُحرر بشأنه محضر مستقل، ويُقيد برقم تصديق مستقل في السجل الإلكتروني مع بيان ارتباطه برقم المعاملة إن أمكن.

شهادات التصديق

مادة ٣٤

تُعطى شهادة بالتصديق على التوقيع لذوي الشأن أو من ينوب عنهم قانونا بعد سداد الرسم المقرر.

ويُثبت في الشهادة رقم التصديق وتاريخه ويوقعها الموثق ويختمها بخاتمه وخاتم الإدارة أو الموثق الأهلي بحسب الأحوال، وعند إصدارها باستخدام النظام الإلكتروني توقع بالتوقيع الإلكتروني المحمي.

ويجب التأشير على أصل الشهادة الورقية بجميع الصور التي تُستخرج منها وتاريخ استخراجها ولمن سلمت.

إلغاء المحررات الموثقة أو المصدق عليها

مادة ٣٥

إذا طلب ذوو الشأن إلغاء محرر مولق أو محرر مُصدق على التوقيع فيه، وجب على الموثق مطالبتهم بأصل هذا المحرر للتأشير عليه بما يفيد الإلغاء. فإن تعذر تقديم الأصل جاز للموثق أخذ إقرار كتابي من ذوي الشأن بطلب الإلغاء دون أن تترتب على الإدارة أو الموثق الأهلي أي مسؤولية عن ذلك.

وإذا كان المحرر موثقًا أو مصدقًا عليه باستخدام النظام الإلكتروني، يثبت الإلغاء بقيده في السجل الإلكتروني وتحديث حالة المحرر بما يفيد إلغاءه، ويجوز إظهار حالة المحرر عند التحقق منه برمز التحقق الإلكتروني.

الفصل الخامس

إجراءات إثبات التاريخ والصيغة التنفيذية

قيد إثبات التاريخ

مادة ٣٦

يتولى الموثق إثبات تاريخ المحررات العرفية بقيدها في السجل المعد لذلك بأرقام متتابعة، ويحرر محضرًا في نهاية المحرر يُثبت فيه تاريخ تقديمه ورقم قيده، ويوقعه ويختمه بخاتمه وخاتم ذي تاريخ، ويُسلمه إلى ذي الشأن بعد سداد الرسم المقرر.

شهادات إثبات التاريخ

مادة ٣٧

يجوز إعطاء شهادات بإثبات التاريخ من واقع السجل لمن يطلبها من ذوي الشأن أو من ينوب عنه قانونا بعد سداد الرسم.

ولا يجوز إعطاء شهادات للغير إلا بناء على أمر يصدر من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكلية، وفقا للقواعد المقررة قانونا.

الصيغة التنفيذية

ادة ٣٨

أولًا: يضع الموثق الحكومي بصمة خاتمه وخاتم الإدارة على المحررات الموثقة التي تتضمن التزاما محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء، ويُذيَلها بالصيغة التنفيذية بناء على طلب ذوي الشأن، ولا تسلم إلا صورة تنفيذية واحدة عن كل التزام للطرف صاحب المصلحة فيه.

ثانيًا: إذا تضمن المحرر التزامات متقابلة أو متعددة وجب أن يُثبت في صدر كل صورة تنفيذية أو في هامشها محل الالتزام الذي صدرت من أجله ولا يجوز استعمالها في غير

حدوده.

ثالثا: يؤشر الموثق على هامش أصل المحرر الموثق بكل صورة تنفيذية تُسلّم، مثبتا تاريخ تسليمها واسم من سلمت إليه والالتزام الذي صدرت من أجله.

رابعًا: لا يجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية عن الالتزام ذاته إلا بأمر يصدر من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكلية وذلك في حالة فقد الصورة التنفيذية الأولى أو تعذر استعمالها.

الفصل السادس

الموثق الأهلي

اختصاصات الموثق الأهلي

مادة ٣٩

يجوز للموثق الأهلي - بناءً على طلب ذوي الشأن - أن يباشر، وفقا للشروط والإجراءات المنصوص عليها في القانون وهذه اللائحة، الأعمال الآتية:

١- توثيق الوكالات بجميع أنواعها، عدا ما يتعلق بملكية العقارات أو أي حقوق عينية عليها.

٢- توثيق عقود تأسيس الشركات وتعديلها وانقضائها وحلها أو التخارج منها.

٣- التصديق على التوقيعات وإثبات التاريخ في المحررات العرفية.

٤- توثيق إلغاء الوكالات العامة والخاصة.

شروط الترخيص بمزاولة أعمال الموثق الأهلي

مادة ٤٠

يشترط فيمن يرخص له بمزاولة أعمال الموثق الاهلي ما يأتي:

١- أن يكون كويتي الجنسية.
٢- أن يكون كامل الأهلية، سواء كان شخصا طبيعيًا أو مديرًا لشركة مهنية أو شريكا فيها.
٣- أن يكون الشخص الطبيعي أو مدير الشركة المهنية أو الشركاء فيها، وكذلك العاملون فيها الذين يباشرون أعمال التوثيق حاصلين على إجازة الحقوق أو ما يعادها من الشهادات المعتمدة لدى وزارة التعليم العالي.
٤- أن يكون المذكورون في البندين السابقين محمودي السيرة حسني السمعة، وألا يكون قد صدر ضد أي منهم حكم بات بالإدانة في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو في إحدى جرائم المساس بالذات الأميرية أو الإرهاب أو أمن الدولة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وألا يكون أي منهم قد سبق فصله تأديبيا.
٥- اجتياز البرامج التدريبية والاختبارات المقررة بنجاح، عدا من سبق له شغل وظيفة موثق حكومي مدة لا تقل عن عشر سنوات.
٦- توافر خبرة عملية في الأعمال القانونية مدة لا تقل عن عشر سنوات.
٧- أن يكون لديه مقر لائق ومناسب لمباشرة أعمال التوثيق.
٨- تقديم وثيقة تأمين سارية المفعول طيلة مدة الترخيص ضد المسؤولية عن الأخطاء المهنية صادرة من إحدى شركات التأمين المرخصة في دولة الكويت على ألا يقل مبلغ التغطية السنوية عن مائة ألف دينار كويتي.

لجنة الترخيص

مادة ٤١

تتولى لجنة الترخيص بحث طلبات الترخيص بمزاولة أعمال الموثق الأهلي المقدمة من الأفراد أو الشركات المهنية، وتعرض نتيجة بحثها على الوزير، وذلك وفقا للإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة ولنظام العمل الذي يحدده القرار الصادر بتشكيلها.

إجراءات الترخيص

مادة ٤٢

يتم الترخيص بمزاولة أعمال الموثق الأهلي وفق الإجراءات الاتية:
١- يقدم طلب الترخيص إلى الإدارة على النموذج المعد لذلك، مرفقًا بالمستندات المؤيدة للشروط المنصوص عليها في المادة (٤٠) والتي تحددها الإدارة.
٢- تقوم الإدارة بقيد الطلب في سجل خاص، ويعطى مقدم الطلب إشعارًا يتضمن رقم الطلب وتاريخه.
٣- تُحال الطلبات المستوفية إلى لجنة الترخيص خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها.
٤- تعرض لجنة الترخيص نتيجة بحثها للطلب على الوزير خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إحالة الطلب إليها مستوفيا الشروط.
٥- يصدر الوزير قراره خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ عرض نتيجة الفحص عليه، ويُعد الطلب مرفوضا إذا لم يصدر القرار خلال هذه المدة.
٦- في حالة الموافقة، يُكلف مقدم الطلب باستكمال إجراءات القيد في الجدول بعد سداد الرسم المقرر.

جدول قيد الموثق الأهلي

مادة ٤٣

ينشأ في الإدارة جدول لقيد الموثقين الأهليين المرخص هم، تُثبت فيه البيانات الاتية:

١- اسم الموثق الأهلي ورقمه المدني وتاريخ ميلاده ومؤهله العلمي وتاريخ الحصول عليه وخبراته العملية ووسائل الاتصال به بما فيها الوسائل الإلكترونية التي تحددها الإدارة، وإذا كان شركة مهنية يبين اسم الشركة وشكلها القانوني ورقم القرار الصادر بالترخيص وتاريخه واسم من يمثلها.

٢- رقم القيد في الجدول وتاريخه والقرار الوزاري الصادر بالترخيص وتاريخه.

٣- تاريخ انتهاء الترخيص.

٤- اسم وعنوان مقر العمل الذي يباشر الموثق الأهلي من خلاله أعماله، وأي تعديل يطرأ عليه.

٥- نموذج توقيع الموثق الأهلي إذا كان شخصًا طبيعيا أو توقيع من يمثل الشركة المهنية.

٦- الشكاوى المقدمة والمخالفات المرتكبة والإجراءات أو الجزاءات الموقعة.

٧- ما يصدر في شأن الترخيص من تجديد أو وقف أو انتهاء أو إلغاء.

مدة الترخيص وتجديده

مادة ٤٤

١- تكون مدة ترخيص الموثق الأهلي سنتين قابلة للتجديد لمدد مماثلة بناء على طلبه.

٢- يجب تقديم طلب التجديد قبل انتهاء مدة الترخيص بثلاثين يومًا على الأقل.

٣- إذا انقضت مدة الترخيص دون تجديد، جاز للموثق الأهلي تقديم طلب التجديد خلال تسعين يومًا من تاريخ انتهائها، متى قدم عذرًا تقبله لجنة الترخيص، وذلك دون إخلال بحكم البند (٤) من المادة (٥٥) من هذه اللائحة.

التزامات الموثق الأهلي

مادة ٤٥

يلتزم الموثق الأهلي بما يأتي:

١- إمساك سجل يدوي مرقم الصفحات ومعتمد من الإدارة تقيد فيه تباعا جميع المعاملات التي يباشرها، ويجوز الاستعاضة عنه بسجل إلكتروني على النظام الإلكتروني للوزارة وفقًا للضوابط التي تحددها الإدارة.

٢- الاحتفاظ بملفات مرقمة بحسب التواريخ لصور المحررات التي قام بتوثيقها أو التصديق عليها أو إثبات تاريخها أو أي معاملة أخرى قام بها.

٣- تسليم الإدارة، خلال شهر من تاريخ إتمام المعاملة، نسخة أصلية من المحررات التي قام بتوثيقها وصورة من المحررات التي قام بالتصديق عليها أو إثبات تاريخها، وصورة من السجل اليدوي، وذلك وفقًا للآلية التي تعتمدها الإدارة.

٤- الاحتفاظ بصور المستندات أو المحررات التي اعتمد عليها في إجراء المعاملة.

٥- استيفاء الرسوم المقررة عن المعاملات التي يجريها، وتوريدها إلى الإدارة في المواعيد المحددة.

المحظورات

مادة ٤٦

يحظر على الموثق الأهلي ما يأتي:

١- افشاء أي معلومات تتعلق بذوي الشأن يكون قد حصل عليها أو اطلع عليها بحكم عمله.

٢- إعطاء أي نسخة من القيود أو المحررات لغير ذوي الشأن إلا بأمر من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكلية.

٣- نقل أي سجل أو وثائق أو محررات من مقر العمل المعتمد

٤- مباشرة أي معاملة يتوافر في شأنها، بالنسبة إلى أحد الشركاء في الشركة المهنية أو مثلها، مانع من الموانع المنصوص عليها في المادة (٥) من هذه اللائحة.

الأتعاب

مادة ٤٧

تحدد أتعاب الموثق الأهلي وفقًا للجدول رقم (٢) المرافق لهذه اللائحة.

لجنة التأديب

مادة ٤٨

يختص بتأديب الموثق الأهلي لجنة التأديب المُشكلة بموجب المادة (٢٢) من القانون، ولا توقع عليه إلا الجزاءات المبينة فيها، وهي: اللوم أو الإنذار؛ والوقف عن العمل مدة لا تجاوز سنة؛ ومحو الاسم من الجدول وإلغاء الترخيص. ويكون نظام عمل اللجنة وإجراءاتها على النحو المنصوص عليه في هذه اللائحة.

نظام عمل لجنة التأديب واجتماعاتها

مادة ٤٩

١- تجتمع لجنة التأديب بدعوة من رئيسها مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الحاجة، ويكون اجتماعها صحيحًا بحضور أغلبية أعضائها.

٢- تصدر قرارات اللجنة بأغلبية أصوات الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي هنه الرئيس.

٣- يكون للجنة أمين سر يُسمى من بين موظفي الإدارة بقرار من الوزير أو من يفوضه، ويتولى تحرير محاضر الجلسات وحفظ السجلات، وللجنة الاستعانة بمن تراه لازما لأداء مهامها.

٤- تُدون اجتماعات اللجنة وقراراتها في محاضر يوقع عليها الرئيس والأعضاء الحاضرون وأمين السر.

الشكاوى

مادة ٥٠

تُخطر الإدارة الموثق الأهلي بأي شكوى تقدم ضده للرد عليها خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطاره بها، وتُعرض الشكوى مشفوعة برده على لجنة التأديب

لتقرير ما تراه من حفظها أو إحالتها إلى التحقيق.

التحقيق والوقف المؤقت

مادة ٥١

١- لا يجوز توقيع أي جزاء تأديبي على الموثق الأهلي إلا بعد إجراء تحقيق كتابي وسماع أقواله وتمكينه من الدفاع عن نفسه.

٢- يكون التحقيق بمعرفة الإدارة بناءً على طلب رئيس لجنة التأديب، وللجنة أن تستكمل التحقيق بنفسها أو تندب أحد أعضائها لذلك.

٣- للجنة أن تقرر وقف الموثق الأهلي مؤقتًا عن العمل كإجراء تحفظي مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ويجوز مدها لمرة واحدة إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك.

إجراءات التحقيق

مادة ٥٢

يجرى التحقيق بحضور الموثق الأهلي، ويجوز - عند الاقتضاء - إجراؤه في غيبته بعد إخطاره، وللمحقق الاطلاع على المستندات وسماع الشهود بعد تحليفهم اليمين.

قرارات لجنة التأديب والطعن عليها

مادة ٥٣

تكون جلسات لجنة التأديب ومداولاتها سرية، وتصدر قراراتها مسببة وبأغلبية الأصوات، ويُخطر الموثق الأهلي بالقرار خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ صدوره.

ويجوز للموثق الأهلي الطعن على القرار أمام الدائرة الإدارية بالحكمة الكلية خلال ستين يومًا من تاريخ علمه به.

الوقف المؤقت للترخيص

مادة ٥٤

يوقف ترخيص الموثق الأهلي مؤقتا في الجدول في أي من الحالتين الأنيتين:

١- إيقاف الترخيص الصادر بتأسيس الشركة المهنية وذلك طوال مدة الإيقاف.

٢- صدور قرار من لجنة التأديب بوقفه عن العمل.

ويترتب على الوقف امتناع الموثق الأهلي عن مباشرة أعماله طوال مدته، مع بقاء التزاماته قبل الإدارة وذوي الشأن قائمة.

انتهاء الترخيص بحكم القانون

مادة ٥٥

ينتهي ترخيص الموثق الأهلي في أي من الحالات الأتية:

١-الوفاة.

٢- صدور حكم بات بإدانته في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو في إحدى جرائم المساس بالذات الأميرية أو الإرهاب أو أمن الدولة، وذلك

بعد عرض الأمر على لجنة الترخيص لإثبات تحقق موجبه.

٣- بناء على طلب كتابي هنه.

٤- عدم تجديد الترخيص بعد مضي تسعين يومًا من انتهائه دون عذر تقبله لجنة الترخيص.

٥- حل الشركة المهنية أو تصفيتها أو انقضائها لأي سبب.

وتتولى الإدارة إثبات انتهاء الترخيص في الأحوال المشار إليها.

تسليم الأختام والسجلات والملفات

مادة ٥٦

يلتزم الموثق الأهلي أو ورثته، بحسب الأحوال، عند انتهاء الترخيص أو محو اسمه من الجدول بتسليم الأختام والسجلات والملفات وأي محررات أو مستندات متعلقة بأعمال التوثيق إلى الإدارة وذلك خلال الميعاد ووفق الإجراءات التي تحددها.

الإشراف والتفتيش

مادة ٥٧

تتولى الإدارة الإشراف الإداري والفني على أعمال الموثق الأهلي ولها إجراء التفتيش اللازم وترفع تقارير بنتائج التفتيش إلى الوكيل المساعد للشئون القضائية والقانونية.

الفصل السابع: الأحكام الختامية

الأختام والصيغة التنفيذية

مادة ٥٨

توفر الإدارة الخاتم الخاص بها، وخاتم الموثق الذي يجب أن يحمل رقما مميزا خاصا به وكذلك أختام الصيغة التنفيذية، وفقًا للشروط والأوضاع الواردة في القانون وهذه اللائحة.

ويكون ختم الصيغة التنفيذية على النحو الآتي:

"على الجهة التي يُناط بها التنفيذ أن تبادر إليه متى طُلب، وعلى كل سلطة أن تعين على إجرائه ولو باستعمال القوة الجبرية متى طُلب منها ذلك طبـا للقانون".

تقدير الرسوم

مادة ٥٩

تُقدر رسوم كافة خدمات التوثيق والتصديق وإثبات التاريخ وفقا للجدول رقم (٣) المرافق هذه اللائحة.

تعدد الموضوعات واحتساب الرسوم

مادة ٦٠

المستندات والمحررات التي يتم توثيقها أو التصديق عليها أو إثبات تاريخها، وتكون محتوية على موضوعات مرتبطة، يُعتد فيها بالمعاملة التي تستلزم أعلى رسم، ويُستوفى هذا الرسم وحده.

جدول رقم (١)

المرافق للقرار الوزاري رقم (٥٩٠) لسنة ٢٠٢٦

بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (١٠) لسنة ٢٠٢٠

بشأن التوثيق المعدل بالمرسوم بقانون (١٤٧) لسنة ٢٠٢٥

أعمال التوثيق والتصديق
التي تجرى من خلال النظام الإلكتروني المؤتمت

المادة (١٩ من اللائحة)

تسلسل	عنوان المعاملة
أولاً	التقاضي
١	توكيل خاص – رفع الدعاوى عدا الصلح والإقرار والتخالص والتنازل والقبض وتقديم الشكاوى
٢	توكيل خاص – رفع دعاوى الأحوال الشخصية عدا الصلح والإقرار والتخالص والتنازل والقبض وتقديم الشكاوي
٣	توكيل خاص – رفع الدعاوى قليلة القيمة والدعاوى الإيجارية عدا الصلح والإقرار والتخالص والتنازل والقبض وتقديم الشكاوي
٤	توكيل خاص – رفع الدعاوى الجزائية
٥	توكيل خاص – تعقيب الدعاوي
ثانياً	إنجاز المعاملات
١	توكيل خاص – إنجاز معاملات عام – جهات حكومية وغير حكومية
٢	توكيل خاص – إنجاز معاملات عام – جهات حكومية
٣	توكيل خاص – إنجاز معاملات عام للوافدين – جهات حكومية وغير حكومية
٤	توكيل خاص – إنجاز معاملات – جهات حكومية محددة
٥	توكيل خاص – خدمات الهاتف والكهرباء
٦	توكيل خاص – تجديد جواز السفر
٧	توكيل خاص – إضافة أولاد على جواز السفر
٨	توكيل خاص – مواد بناء مدعومة
٩	توكيل خاص – مواد غذائية مدعومة
١٠	توكيل خاص – التسجيل في الجامعات
ثالثاً	المركبات والدراجات والسفن
١	توكيل خاص – قيادة سيارة
٢	توكيل خاص – قيادة سيارة وسفر
٣	توكيل خاص – قيادة سيارة وشحنها
٤	توكيل خاص – قبض واستلام قيمة تأمين سيارة
٥	توكيل خاص – قيادة دراجة
٦	توكيل خاص – قيادة دراجة وسفر
٧	توكيل خاص – قيادة دراجة وشحنها
٨	توكيل خاص – قبض واستلام قيمة تأمين دراجة
٩	توكيل خاص – إدارة سفينة
رابعاً	العقارات
١	توكيل خاص – إدارة عقار
٢	توكيل خاص – اتحاد ملاك
خامساً	الحيوانات
١	توكيل خاص حيوانات – إبل ، أغنام
٢	توكيل خاص حيوانات – خيول
٣	توكيل خاص حيوانات – صقور

جدول رقم (٢)

المرافق للقرار الوزاري رقم (٥٩٠) لسنة ٢٠٢٦
بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (١٠) لسنة ٢٠٢٠
بشأن التوثيق المعدل بالمرسوم بقانون رقم (١٤٧) لسنة ٢٠٢٥

أتعاب الموثق الأهلي

(المادة ٤٧ من اللائحة)

م	الخدمة	الأتعاب
١	توثيق العقد	شركات (١٠٠ د.ك) أفراد (٥٠ د.ك)
٢	توثيق التوكيلات العامة والخاصة عن خمسة أشخاص للمعاملة الواحدة	(٢٥ د.ك)
٣	التصديق على المحررات العرفية	(٢٠ د.ك)
٤	إثبات التاريخ	(٢٠ د.ك)
٥	انتقال خارج المقر	(٥٠ د.ك)

ملاحظة : يتم خصم الرسوم المقررة في الجدول رقم (٣) من أتعاب الموثق الأهلي، ويلتزم بتوريدها إلى الإدارة وفقا للبند (٥) من المادة (٤٤) من اللائحة.

جدول رقم (٣)

المرافق للقرار الوزاري رقم (٥٩٠) لسنة ٢٠٢٦
بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (١٠) لسنة ٢٠٢٠ بشأن التوثيق المعدل
بالمرسوم بقانون رقم (١٤٧) لسنة ٢٠٢٥

رسوم خدمات التوثيق والتصديق وإثبات التاريخ

(المادة ٥٩ من اللائحة)

م	الخدمة	الأتعاب
١	توثيق عقود الشركات (تأسيس)	(٥٠ د.ك) عن الورقة الأولى و(٢ د.ك) عن كل ورقة بعد ذلك
٢	توثيق عقود الشركات (التعديل)	(٥ د.ك) عن الورقة الأولى و(٢ د.ك) عن كل ورقة بعد ذلك
٣	توثيق العقود والإقرارات	(١٠ د.ك) عن الورقة الأولى و(٢ د.ك) عن كل ورقة بعد ذلك
٤	توثيق التوكيلات العامة والخاصة	(١٠ د.ك)
٥	التصديق على المحررات العرفية	(١٠ د.ك)
٦	إثبات التاريخ	(١٠ د.ك)
٧	الصيغة التنفيذية	(١٥ د.ك)
٨	إقرار (الإلغاء – التنحي)	(١٠ د.ك)
٩	صورة طبق الأصل	(١٠ د.ك) عن الورقة الأولى و(٢ د.ك) عن كل ورقة بعد ذلك
١٠	شهادة	(١٠ د.ك)
١١	التصديق على ما لم يود بيانه من محررات أخرى	(٥ د.ك)
١٢	انتقال خارج الإدارة في حال وجود عذر وفقاً للضوابط المسموح بها	(١٠ د.ك) بالإضافة إلى الرسوم المقررة للخدمة
١٣	خدمة الانتقال الخاصة في غير الحالات الواردة في البند السابق	(٥٠ د.ك) بالإضافة إلى الرسوم المقررة للخدمة
١٤	استخدام النماذج الإلكترونية المترجمة المعدة من الإدارة	(٥ د.ك) عن كل محرر
١٥	توثيق عقود زواج – غير المسلمين	(١٠ د.ك)
١٦	توثيق عقد مصادقة – غير المسلمين	(١٠ د.ك)
١٧	حصر إرث – غير المسلمين	(١٠ د.ك)
١٨	طلاق – غير المسلمين	(١٠ د.ك)
١٩	قسام شرعي – غير المسلمين	(١٠ د.ك)
٢٠	وصية – غير المسلمين	(١٠ د.ك)

ملاحظة : تستوفى ذات الرسوم عن المعاملات التي تجرى باستخدام الوسائل الإلكترونية أو النظام الإلكتروني المؤتمت وفقاً للمادة (٢٣) من اللائحة.